

WANDER GARCIA e ANA PAULA GARCIA

COORDENADORES



COMO PASSAR

CONCURSOS JURÍDICOS

10.000 QUESTÕES
COMENTADAS

CAPÍTULOS ON-LINE

SUMÁRIO

1. DIREITO CIVIL	1
1. LINDB.....	1
2. GERAL	3
3. OBRIGAÇÕES	25
4. CONTRATOS.....	34
5. RESPONSABILIDADE CIVIL	48
6. COISAS.....	54
7. FAMÍLIA	68
8. SUCESSÕES	79
9. REGISTROS PÚBLICOS	85
10. QUESTÕES COMBINADAS	86
2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL NOVO CPC – LEI 13.105/2015	91
1. PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL	91
2. PARTES, PROCURADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUIZ	91
3. PRAZOS PROCESSUAIS. ATOS PROCESSUAIS.....	93
4. LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS	93
5. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA.....	95
6. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO	97
7. FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. NULIDADES	99
8. TUTELA PROVISÓRIA	99
9. PROCESSO DE CONHECIMENTO	100
10. SENTENÇA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA	102
11. TEMAS COMBINADOS DE PROCESSO DE CONHECIMENTO	103
12. TEORIA GERAL DOS RECURSOS.....	104
13. EXECUÇÃO.....	107
14. TEMAS COMBINADOS	110
3. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EXTRAVAGANTE	113
1. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, FEDERAL E DA FAZENDA PÚBLICA	113
2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO POPULAR E AÇÃO DE IMPROBIDADE	115
3. MANDADO DE SEGURANÇA E <i>HABEAS DATA</i>	116
4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE	119
5. DEMAIS QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.....	119
4. DIREITO EMPRESARIAL	121
1. TEORIA GERAL	121
2. DIREITO SOCIETÁRIO	127
3. DIREITO CAMBIÁRIO	135

4. DIREITO CONCURSAL – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO	142
5. CONTRATOS EMPRESARIAIS	151
6. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	152
7. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONCORRENCIAL, LEI ANTITRUSTE	154
8. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	155
9. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS	155

5. DIREITO AGRÁRIO 159

1. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL	159
2. AQUISIÇÃO E USO DA PROPRIEDADE E DA POSSE RURAL	159
3. DESAPROPRIAÇÃO PARA A REFORMA AGRÁRIA.....	159
4. TERRAS DEVOLUTAS.....	161
5. TERRAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.....	161
6. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS	161

6. DIREITO PENAL 163

1. CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS	163
2. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO	165
3. APLICAÇÃO DA LEI NO ESPAÇO	165
4. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES	166
5. FATO TÍPICO E TIPO PENAL	167
6. CRIMES DOLOSOS, CULPOSOS E PRETERDOLOSOS.....	168
7. TENTATIVA, CONSUMAÇÃO, DESISTÊNCIA, ARREPENDIMENTO E CRIME IMPOSSÍVEL.....	169
8. PENAS E SEUS EFEITOS	169
9. AÇÃO PENAL.....	170
10. CRIMES CONTRA A PESSOA.....	170
11. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO	173
12. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL	176
13. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA	177
14. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	180
15. OUTROS CRIMES E CRIMES COMBINADOS DO CÓDIGO PENAL.....	186
16. TEMAS COMBINADOS DE DIREITO PENAL	187

7. DIREITO PROCESSUAL PENAL 199

1. FONTES, PRINCÍPIOS GERAIS, EFICÁCIA DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO E NO ESPAÇO	199
2. INQUÉRITO POLICIAL E OUTRAS FORMAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	202
3. AÇÃO PENAL.....	209
4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO	214
5. AÇÃO CIVIL.....	214
6. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA.....	215
7. QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES	220
8. PROVAS	222
9. SUJEITOS PROCESSUAIS	231
10. CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E PRAZOS	231
11. PRISÃO, MEDIDAS CAUTELARES E LIBERDADE PROVISÓRIA	232
12. PROCESSO E PROCEDIMENTOS.....	240
13. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI.....	242

14. JUIZADOS ESPECIAIS	244
15. SENTENÇA, PRECLUSÃO E COISA JULGADA.....	247
16. NULIDADES	248
17. RECURSOS.....	250
18. <i>HABEAS CORPUS</i> , MANDADO DE SEGURANÇA E REVISÃO CRIMINAL	253
19. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.....	254
20. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS	257
8. LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE	265
1. CRIMES DA LEI ANTIDROGAS	265
2. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE.....	267
3. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.....	267
4. CRIMES DE TRÂNSITO.....	268
5. ESTATUTO DO DESARMAMENTO	269
6. CRIME DE TORTURA.....	270
7. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	270
8. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE	271
9. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	271
10. TEMAS COMBINADOS DA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.....	272
9. EXECUÇÃO PENAL	277
1. DEVERES, DIREITOS E DISCIPLINA DO CONDENADO	277
2. ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL	277
3. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE	277
4. INCIDENTES DE EXECUÇÃO	279
5. TEMAS COMBINADOS	280
11. DIREITO CONSTITUCIONAL	281
1. PODER CONSTITUINTE	281
2. TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	283
3. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS	288
4. DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.....	291
5. DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.....	297
6. DIREITOS SOCIAIS.....	304
7. NACIONALIDADE	305
8. DIREITOS POLÍTICOS.....	306
9. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO	307
10. ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	315
11. ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO	316
12. DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	321
13. DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA	326
14. DEFESA DO ESTADO	328
15. TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO.....	329
16. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA	330
17. ORDEM SOCIAL	331
18. TEMAS COMBINADOS	333

12. DIREITO ADMINISTRATIVO 339

1. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO.....	339
2. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	343
3. ATOS ADMINISTRATIVOS	347
4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	358
5. SERVIDORES PÚBLICOS	364
6. BENS PÚBLICOS	373
7. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE	376
8. RESPONSABILIDADE DO ESTADO	380
9. LICITAÇÃO	386
10. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	393
11. SERVIÇOS PÚBLICOS	396
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO	400
13. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	401
14. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – TRANSPARÊNCIA	403
15. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO	404

13. DIREITO TRIBUTÁRIO 407

1. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.....	407
2. PRINCÍPIOS.....	409
3. IMUNIDADES	413
4. DEFINIÇÃO DE TRIBUTO E ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS.....	414
5. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – FONTES	419
6. VIGÊNCIA, APLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO.....	419
7. FATO GERADOR E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	420
8. LANÇAMENTO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO	421
9. SUJEIÇÃO PASSIVA, CAPACIDADE E DOMICÍLIO	423
10. SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO CRÉDITO	426
11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE.....	430
12. TEMAS COMBINADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	437
13. GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO.....	438
14. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO	439
15. DÍVIDA ATIVA, INSCRIÇÃO, CERTIDÕES	439
16. REPARTIÇÃO DE RECEITAS.....	440
17. AÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	441
18. TEMAS COMBINADOS E OUTRAS MATÉRIAS.....	444

14. DIREITO FINANCEIRO 451

1. PRINCÍPIOS E NORMAS GERAIS	451
2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E PLANO PLURIANUAL – PPA.....	451
3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA	452
4. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF	452
5. DESPESAS.....	454
6. DESPESAS COM PESSOAL	454
7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS ADICIONAIS.....	455

8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DÍVIDA PÚBLICA.....	455
9. PRECATÓRIOS.....	456
10. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAIS DE CONTAS	456
11. OUTROS TEMAS E COMBINADOS	456

15. DIREITO ECONÔMICO 459

1. ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO. MODELOS ECONÔMICOS.....	459
2. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....	460
3. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.....	462
4. SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA – SBDC. LEI ANTITRUSTE	462
5. DIREITO ECONÔMICO INTERNACIONAL	465
6. AGÊNCIAS REGULADORAS	465

16. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 467

1. PRINCÍPIOS E NORMAS GERAIS	467
2. CUSTEIO	469
3. SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA E DEPENDENTES	471
4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.....	474
5. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	479
6. ACIDENTES, DOENÇAS DO TRABALHO.....	481
7. ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE.....	481
8. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482
9. TEMAS COMBINADOS	483

17. DIREITO ELEITORAL 487

1. DIREITOS POLÍTICOS, ELEGIBILIDADE E ALISTAMENTO ELEITORAL	487
2. INELEGIBILIDADE	488
3. PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS.....	489
4. ELEIÇÕES, VOTOS, APURAÇÃO, QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO	491
5. PROPAGANDA ELEITORAL E RESTRIÇÕES NO PERÍODO ELEITORAL.....	493
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESPESAS, ARRECADAÇÃO, FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.....	494
7. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	496
8. AÇÕES, RECURSOS, IMPUGNAÇÕES.....	497
9. CRIMES ELEITORAIS.....	500
10. TEMAS COMBINADOS E OUTRAS MATÉRIAS.....	501

18. DIREITO URBANÍSTICO 505

1. NORMAS CONSTITUCIONAIS	505
2. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO.....	505
3. ESTATUTO DAS CIDADES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA.....	505
4. TEMAS COMBINADOS	507

19. RECURSOS HÍDRICOS 509

1. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS	509
2. SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	510
3. TEMAS COMBINADOS	510

20. PROCESSO COLETIVO 511

1. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E PRINCÍPIOS	511
2. COMPETÊNCIA, CONEXÃO, CONTINÊNCIA E LITISPENDÊNCIA.....	513
3. LEGITIMAÇÃO, LEGITIMADOS, MINISTÉRIO PÚBLICO E LITISCONSÓRCIO	514
4. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO.....	516
5. INQUÉRITO CIVIL E RECOMENDAÇÃO	517
6. AÇÃO, PROCEDIMENTO, TUTELA ANTECIPADA, MULTA, SENTENÇA, COISA JULGADA, RECURSOS, CUSTAS E QUESTÕES MISTAS	520
7. EXECUÇÃO.....	522
8. AÇÃO POPULAR E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.....	523
9. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO	525
10. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS	525

21. DIREITO DO CONSUMIDOR 527

1. CONCEITO DE CONSUMIDOR E RELAÇÃO DE CONSUMO.....	527
2. PRINCÍPIOS E DIREITOS BÁSICOS.....	529
3. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO E PRESCRIÇÃO	532
4. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO E DECADÊNCIA.....	535
5. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE EM CASO DE GRUPO DE EMPRESAS.....	536
6. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.....	537
7. PRÁTICAS COMERCIAIS.....	538
8. PROTEÇÃO CONTRATUAL	541
9. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA	545
10. RESPONSABILIDADE CRIMINAL	545
11. DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO	546
12. SNDC E CONVENÇÃO COLETIVA.....	548
13. TEMAS COMBINADOS	548

22. DIREITO AMBIENTAL 551

1. HISTÓRICO E CONCEITOS BÁSICOS	551
2. PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO	552
3. DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL	552
4. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL.....	555
5. COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL	558
6. LEI DE POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.....	559
7. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.....	562
8. PROTEÇÃO DA FLORA. CÓDIGO FLORESTAL	572
9. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E PROTEÇÃO JUDICIAL DO MEIO AMBIENTE	573
10. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.....	577
11. RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL	578
12. BIOSSEGURANÇA E PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA	581
13. RECURSOS MINERAIS	581
14. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS	582

23. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	585
1. CONCEITOS BÁSICOS E PRINCÍPIOS	585
2. DIREITOS FUNDAMENTAIS	585
3. POLÍTICA E ENTIDADES DE ATENDIMENTO	592
4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO	593
5. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ATO INFRACIONAL – DIREITO MATERIAL	594
6. ATO INFRACIONAL – DIREITO PROCESSUAL	597
7. CONSELHO TUTELAR	599
8. MINISTÉRIO PÚBLICO	601
9. ACESSO À JUSTIÇA	601
10. CRIMES	602
11. DECLARAÇÕES E CONVENÇÕES	603
12. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS	603
24. DIREITO DO IDOSO	605
1. DIREITOS FUNDAMENTAIS	605
2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO	607
3. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	607
4. ACESSO À JUSTIÇA	608
5. TEMAS VARIADOS	608
25. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	611
1. POLÍTICA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI 7.853/1989 E DEC. 3.298/1999)	611
2. ACESSIBILIDADE (LEI 10.098/00 E DEC. 5.296/2004)	612
3. ACESSO À JUSTIÇA	612
4. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	612
26. DIREITO SANITÁRIO	615
1. DIREITO SANITÁRIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	615
2. DIREITO SANITÁRIO INTERNACIONAL	615
3. LEI 8.080/1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE/SUS)	616
4. LEI 8.142/1990 (PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE)	616
5. DIREITO A MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS	617
6. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS	617
27. DIREITO EDUCACIONAL	619
1. NORMAS CONSTITUCIONAIS	619
2. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO	619
3. FUNDEB	620
28. FILOSOFIA JURÍDICA, TEORIA GERAL DO DIREITO E HERMENÊUTICA	621
LÓGICA	621
29. SOCIOLOGIA JURÍDICA	625
30. DIREITO DO TRABALHO	627
1. INTRODUÇÃO, FONTES E PRINCÍPIOS	627

2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO E ESPÉCIES DE EMPREGADOS E TRABALHADORES	628
3. CONTRATO DE TRABALHO COM PRAZO DETERMINADO.....	630
4. TRABALHO DA MULHER E DO MENOR	630
5. ALTERAÇÃO, INTERRUPTÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	631
6. REMUNERAÇÃO E SALÁRIO	635
7. JORNADA DE TRABALHO	636
8. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	638
9. ESTABILIDADE.....	640
10. FGTS.....	641
11. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	642
12. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO	642
13. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA	643
14. PRESCRIÇÃO	643
15. TEMAS COMBINADOS	644

31. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 645

1. JUSTIÇA DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.....	645
2. TEORIA GERAL E PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO.....	645
3. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.....	645
4. COMPETÊNCIA	646
5. CUSTAS, EMOLUMENTOS E HONORÁRIOS.....	646
6. PARTES, ADVOGADOS, REPRESENTAÇÃO	647
7. NULIDADES	647
8. PROVAS	648
9. PROCEDIMENTO (INCLUSIVE, ATOS PROCESSUAIS)	649
10. EXECUÇÃO	650
11. EMBARGOS DE TERCEIRO	651
12. COISA JULGADA E AÇÃO RESCISÓRIA.....	651
13. INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE	651
14. MANDADO DE SEGURANÇA.....	652
15. DEMANDAS COLETIVAS (DISSÍDIO COLETIVO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO DE CUMPRIMENTO)	652
16. RECURSOS.....	653
17. QUESTÕES COMBINADAS	657

32. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 659

1. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO	659
2. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO	678

33. DIREITOS HUMANOS 689

1. TEORIA GERAL E DOCUMENTOS HISTÓRICOS.....	689
2. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.....	690
3. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA DOS DIREITOS HUMANOS	691
4. SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	693
5. SISTEMA AMERICANO DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA DOS DIREITOS HUMANOS	696
6. DIREITOS HUMANOS NO BRASIL.....	696
7. COMBINADAS E OUTROS TEMAS DE DIREITOS HUMANOS	700

34. LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 705**35. PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 707**

1. FUNÇÕES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS	707
2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.....	707
3. GARANTIAS, PRERROGATIVAS, DEVERES, PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS	708
4. INFRAÇÕES DISCIPLINARES	709
5. COMBINADAS E OUTROS TEMAS	709

37. LÍNGUA PORTUGUESA 711

1. INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS.....	711
2. VERBO.....	718
3. PONTUAÇÃO	721
4. REDAÇÃO, COESÃO E COERÊNCIA	721
5. CONCORDÂNCIA.....	724
6. CONJUNÇÃO	725
7. PRONOMES.....	726
8. CRASE	728
9. MORFOLOGIA E SEMÂNTICA.....	729
10. VOZES VERBAIS.....	731
11. ORTOGRAFIA	734
12. REGÊNCIAS VERBAL E NOMINAL	734
13. ANÁLISE SINTÁTICA	735
14. QUESTÕES COMBINADAS E OUTROS TEMAS.....	736

38. INFORMÁTICA 741

1. <i>HARDWARE</i>	741
2. OFFICE	742
3. BR OFICCE	747
4. REDE E INTERNET	748
5. SISTEMAS OPERACIONAIS.....	753
6. SEGURANÇA.....	757

39. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 759

1. MATEMÁTICA.....	759
2. RACIOCÍNIO LÓGICO.....	769

1. DIREITO CIVIL

Ana Paula Garcia, André de Carvalho Barros, Gabriela Rodrigues, Gustavo Nicolau,
Márcio Alexandre Pereira, Vanessa Trigueiros e Wander Garcia*

1. LINDB

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) O fenômeno da repristinação consiste

- (A) na revogação parcial de uma lei.
- (B) na restauração da vigência de uma lei revogada, por ter a lei revogada perdido a vigência, e somente ocorre em virtude de disposição expressa que a preveja.
- (C) na restauração da vigência de uma lei revogada, por ter a lei revogada perdido a vigência, e ocorre independentemente de disposição expressa que a preveja.
- (D) na extinção da obrigatoriedade de lei temporária.
- (E) na revogação de uma lei por outra que regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior.

A: incorreta, porque a alternativa da derrogação, que é a revogação parcial de uma lei; **B:** correta, pois repristinação é o fenômeno que restaura a vigência de uma lei revogada, devido ao fato de sua lei revogadora ter sido revogada. Assim, a primeira lei é revogada pela segunda que, por sua vez, é revogada pela terceira. Essa terceira lei – ao revogar a segunda – restaura então a vigência da primeira. Isso é possível no nosso sistema, desde que esta última lei da cadeia sucessória tenha expressamente determinado a restauração da primeira (art. 2º, § 3º, da LINDB); **C:** incorreta, pois não há repristinação automática em nosso sistema; **D:** incorreta, pois a extinção da obrigatoriedade da lei provisória não guarda relação com o fenômeno da repristinação; **E:** incorreta, pois a assertiva refere-se à revogação global (ab-rogação), a qual ocorre quando uma nova lei regulamenta inteiramente a matéria abordada noutra lei. **AG/WG**

..B., o que q

1.1. EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Em relação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) O direito pátrio admite o instituto da *vacatio legis*, aplicável a todos os atos normativos, inclusive aos decretos e regulamentos.
- (B) Em regra, a equidade revela-se um método de integração das normas jurídicas.
- (C) Aplica-se a Lei da Nacionalidade para regular as questões relacionadas ao nome, começo e fim da personalidade, capacidade e direitos de família.
- (D) A antiga Lei de Introdução ao Código Civil mudou de nome, passando a denominar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em que pese tal aspecto, esse diploma normativo continua sendo um apêndice do Código Civil de 2002.
- (E) No que diz respeito à vigência normativa, é correto afirmar que, com a promulgação, a lei passa a existir e a ser válida.

A: incorreta. O instituto da *vacatio legis*, tal como previsto pelo art. 1º da Lei de Introdução, é voltado para a espécie normativa primária, ou seja, para a lei *stricto sensu*; **B:** incorreta, pois a Lei de Introdução não prevê a equidade como uma forma de integração da norma. Os três sistemas integradores, ou seja, que buscam tornar a norma íntegra, sem lacunas, são: analogia, costumes e princípios gerais do Direito (Lei de Introdução, art. 4º); **C:** incorreta, pois deve-se aplicar a lei do país em que domiciliada a pessoa (Lei de Introdução, art. 7º); **D:** incorreta, pois a Lei de Introdução é uma lei autônoma e específica, não fazendo parte integrante de nenhuma outra lei, quer explícita ou implicitamente. Trata-se, sim, de uma *lex legum*, ou seja, uma lei cujo objeto é a própria lei; **E:** correta, pois parte da doutrina de fato opina no sentido de que a promulgação faz a lei existir. Vale destacar, todavia, que o assunto comporta duas correntes de entendimento. Alexandre de Moraes, por exemplo, leciona: “o projeto de lei torna-se lei, ou com a sanção presidencial, ou mesmo com a derrubada do veto por parte do Congresso Nacional, uma vez que a promulgação refere-se à própria Lei” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Atlas, p. 687). **GN**

..B., o que q

* Legenda: AB: André Borges de Carvalho Barros AG: Ana Paula Garcia AG/WG: Ana Paula Garcia e Wander Garcia
GN: Gustavo Nicolau
GR: Gabriela Rodrigues
MP: Márcio Pereira
VT/WG: Vanessa Tonolli Trigueiros e Wander Garcia
WG: Wander Garcia

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No caso de publicação para corrigir texto de lei publicado com incorreção,

- (A) não haverá novo prazo de *vacatio legis* depois da nova publicação, se ocorrer antes de a lei ter entrado em vigor.
- (B) tratando-se de lei já em vigor, as correções consideram-se lei nova.
- (C) não se considerarão lei nova as correções, tenha ou não já entrado em vigor o texto incorreto.
- (D) deverá, necessariamente, ser estabelecido um prazo para sua nova entrada em vigor, além de disciplinar as relações jurídicas estabelecidas antes da nova publicação.
- (E) deve o conflito entre os textos ser resolvido pelo juiz por equidade, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não regula os efeitos da nova publicação de texto de lei.

A: incorreta, pois após a nova publicação começa novo prazo de *vacatio legis* (art. 1º, § 3º, da LINDB); **B:** correta, pois de pleno acordo com o art. 1º, § 4º, da LINDB; **C:** incorreta, pois “as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova” (art. 1º § 4º, da LINDB); **D:** incorreta, pois assim como qualquer lei nova, não existe a obrigatoriedade da *vacatio legis*, a qual só existirá se expressamente previsto em lei; **E:** incorreta, pois a equidade não está prevista na LINDB como sistema integrador, restringindo o uso em casos de omissões legislativas da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito (art. 4º da LINDB). **GN**

..B., o que q

(Ministério Público/MS – 2013 – FAEEMS) Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, é correto afirmar:

- (A) salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente promulgada.
- (B) se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada a correção, ainda que mantida a *vacatio legis*, o início de sua vigência ocorrerá no dia da nova publicação.
- (C) a correção a texto de lei em vigor não é considerada lei nova.
- (D) quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes, a equidade e os princípios gerais de direito.
- (E) a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia nos Estados estrangeiros três meses depois de sua publicação oficial.

A: incorreta, pois o prazo de quarenta e cinco dias previsto no art. 1º da LINDB começa a fluir após a publicação e não após a promulgação; **B:** incorreta, pois a nova publicação marcará o início de nova *vacatio legis* (art. 1º, § 3º, da LINDB); **C:** incorreta, pois a correção a texto em vigor considera-se lei nova (art. 1º, § 4º, da LINDB); **D:** incorreta, pois a equidade não está prevista na LINDB como sistema integrador (art. 4º, LINDB); **E:** correta. A assertiva versa sobre a hipótese de leis brasileiras que – por alguma razão – têm aplicação em Estados estrangeiros, como é o caso de leis que regulamentam o funcionamento de embaixadas brasileiras ou ainda que regulamentam o voto do cidadão brasileiro que mora no exterior. Nesses casos, tendo em vista a distância e a natural limitação da comunicação, o prazo de *vacatio legis* não é de 45 dias, mas sim de 3 meses (art. 1º, § 1º, da LINDB). **GN**

..B., o que q

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. No cômputo da *vacatio legis* inclui-se o dia da publicação oficial (*dies a quo*) e exclui-se o dia em que se vence o prazo (*dies ad quem*). Contudo, na hipótese do *dies ad quem* cair em domingo ou feriado nacional, considera-se prorrogado o prazo da *vacatio legis* até o dia útil seguinte.
- II. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia seis meses depois de oficialmente publicada. Neste contexto, a lei brasileira, independentemente de conter expressa estipulação de prazo superior a seis meses para sua entrada em vigor no Brasil, passará a ter vigência no estrangeiro logo após o decurso deste prazo, contado da sua publicação no Diário Oficial.
- III. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Trata-se de disposição contida no Decreto Lei 4.657/1942 que reflete a inserção do princípio domiciliar como elemento de conexão para determinar a lei aplicável, em especial ao estrangeiro aqui domiciliado.

- IV. Segundo o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.
- V. Segundo o Decreto Lei 4.657/1942, os Governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Excepcionalmente, poderão adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares.
- (A) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, pois o art. 8º § 1º da LC 95/1998 determina outra regra para contagem de prazos de *vacatio legis*. Referida norma determina que se inclua a data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, não importando se dia útil ou não; II: incorreta, pois a Lei de Introdução prevê uma *vacatio* de 3 meses para as leis brasileiras aplicáveis no exterior (LINDB, art. 1º § 1º). A hipótese é rara e costuma ocorrer quando – por exemplo – uma lei regulamenta os direitos e obrigações de servidores públicos de embaixadas no exterior; III: correta, pois de pleno acordo com o art. 7º da LINDB; IV: correta, pois de pleno acordo com o art. 7º, § 5º da LINDB; V: correta, pois de pleno acordo com o art. 11, § 2º da LINDB. **GN**

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) No que tange às normas do Direito Brasileiro:

- I. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país trinta dias depois de oficialmente publicada.
II. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
III. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.
IV. Só à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis de estrangeiros situados no Brasil.
V. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil enquanto não homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) I, II, III e V.
(B) II, III e IV.
(C) III, IV e V.
(D) I, II, IV e V.
(E) I, II e III.

I: incorreta, pois a *vacatio* na omissão da lei é de 45 dias; II: correta, pois de acordo com a regra estabelecida pelo art. 1º, § 4º da LINDB; III: correta, pois de acordo com o art. 7º da LINDB; IV: correta, pois de acordo com o art. 12, § 1º da referida lei; V: incorreta, pois o STJ homologa apenas sentenças estrangeiras. No que se refere às leis estrangeiras, elas só terão eficácia no Brasil se não ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. **GN**

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Considerando a importância das leis para a manutenção da ordem jurídica, assinale a opção correta.

- (A) No que se refere aos bens, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que a regra para aplicação da norma em relação a bens móveis transportados é a relativa à situação dos bens.
(B) No ordenamento brasileiro, uma lei revogada pode ser reinstaurada, caso a lei que a tenha revogado seja declarada inconstitucional.
(C) São lacunas do direito: a normativa, a ontológica, a axiológica e a antinômica.
(D) Contrato celebrado em território ficto não será regulado pela norma jurídica brasileira, mas pela lei do país onde o contrato tenha sido realizado.
(E) Em caso de conflito de norma especial anterior e norma geral posterior, prevalecerá, pelo critério hierárquico, a primeira norma.

A: incorreta, pois para esse caso a LINDB (art. 8º § 1º) determina que se aplique a lei em que domiciliado o proprietário; B: correta, pois nada impede a reinstauração expressa de uma norma. A LINDB veda apenas a reinstauração automática (art. 2º § 3º); C: incorreta, pois apenas as três primeiras refletem espécies de lacunas, não sendo espécie de lacuna a antinômica. A lacuna normativa é a típica lacuna, hipótese na qual não há lei para regular o caso concreto; a ontológica reflete a situação na qual existe norma, mas dissociada dos fatos sociais; a axiológica representa situação na qual existe lei, mas cuja aplicação seria injusta; D: incorreta, pois o contrato celebrado em território ficto (território que não corresponde às fronteiras, mas que apesar disso corresponde juridicamente ao território) será regulado pela norma brasileira; E: incorreta, pois nesse caso prevalecerá

a segunda norma. O Código Civil, lei geral, por exemplo, revogou, total ou parcialmente, diversas leis especiais. **GN**

„B., oijabqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Segundo o artigo 3º da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro – LINDB, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Diante do exposto, verifica-se que:

- (A) se Paulo casa com Ana, sem saber que Ana é sua irmã, o erro em questão é de fato, assim Paulo tem motivos para pleitear a nulidade do contrato de casamento.
(B) no ordenamento jurídico brasileiro é cabível escusa de cumprimento da lei, alegando não conhecê-la, em casos de erro de fato (*error facti*).
(C) o Princípio da Obrigatoriedade, artigo 3º da LINDB, perde seu caráter absoluto, admitindo temperamentos, em hipóteses nas quais a lei, expressamente, possibilite o erro de direito ou erro de conteúdo legal (*error iuris*).
(D) o erro substancial existe no ordenamento jurídico pátrio como causa de invalidade ou nulidade de um negócio jurídico, sendo ele qualquer, pois refere-se ao conteúdo de norma jurídica.

A: incorreta, pois na hipótese não se está buscando escusar do cumprimento da lei e também porque não é pacífico o entendimento segundo o qual o casamento é contrato; B: incorreta, pois não existe tal previsão no ordenamento; C: correta, pois existe previsão legal no art. 8º do Decreto-lei 3.688/1941 (a chamada Lei de Contravenções Penais), segundo o qual “No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada”; D: incorreta, pois a possibilidade de se anular um contrato tendo em vista a incorreta compreensão da lei somente se verifica quando o erro, sendo de direito, for o motivo único ou principal do negócio jurídico (art. 139, III, do CC). **GN**

„C., oijabqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Supondo-se que a Lei “W”, de vigência considerada temporária pelo ordenamento jurídico, revoga, de forma expressa, a Lei “X” e que, devido a mudanças de comportamentos socioeconômicos, a lei revogadora vem a perder sua vigência, tem-se que:

- (A) a lei revogada fica impossibilitada de ser restaurada por ter a lei revogadora perdido a vigência, pois ao ordenamento jurídico pátrio é incabível o princípio da caducidade.
(B) as correções promovidas no texto da Lei “W”, ainda em vigor, consideram-se lei nova.
(C) de acordo com o estudo da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a Lei revogada “X” é imediatamente restaurada, como uma resposta aos anseios socioeconômicos da evolução e porque não se pode ficar sem lei.
(D) de acordo com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a Lei destinada à vigência temporária possuirá vigor até que outra a revogue.

A: incorreta. A restauração da lei revogada por conta da revogação da lei revogadora configura repristinação, fenômeno que – no Brasil – só ocorre se a última lei expressamente determinar (art. 2º, § 3º, da LINDB); B: correta, pois “as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova” (art. 1º, § 4º, da LINDB); C: incorreta, pois a repristinação só ocorre de forma expressa. Assim, a revogação da lei revogadora – por si só – gerará uma lacuna da lei no que se refere àquele assunto; D: incorreta, pois a lei temporária é exceção ao princípio da continuidade (art. 2º, LINDB). **GN**

„B., oijabqg

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Em relação à Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Contém normas de sobredireito aplicáveis a todos os ramos do direito, prevalecendo sobre aquilo que a legislação específica dispuser de forma diferente.
II. Excepcionalmente, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
III. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
IV. O efeito repristinatório só ocorre quando houver previsão expressa na lei nova.
V. Para que a sentença proferida no estrangeiro seja executada no Brasil, além de outros requisitos previstos em lei, é necessário que tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
- (A) Apenas os itens I, II e IV estão corretas.
(B) Apenas os itens II e III estão corretas.
(C) Apenas os itens III e IV estão corretas.
(D) Apenas os itens I, II e V estão corretas.
(E) Apenas os itens III e V estão corretas.

I: incorreta, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) é considerada uma norma de sobredireito ou superdireito, por ter como objetivo a regulamentação de outras leis (é lei regulando lei). A sua aplicabilidade a outras leis é a regra, mas deverá ser afastada se houver determinação neste sentido. Portanto, não prevalece sobre outras leis; II: incorreta, a assertiva inverte o que é regra e o que é exceção. Em

regra, lei começa a vigorar em nosso país 45 dias depois de publicada (art. 1º, *caput*, LINDB). A exceção é quando o legislador determina a vigência imediata ou o cumprimento de um prazo especial de *vacatio legis*; **III**: correta, a assertiva se refere às espécies de revogação: expressa e tácita (art. 2º, § 1º da LINDB); **IV**: correta, a repristinação da lei não é proibida no direito brasileiro, mas em regra não ocorre. Consoante dispõe o artigo 2º, § 3º da LINDB, “salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. Assim, para que ocorra a repristinação de uma lei revogada deverá existir dispositivo expresso em lei; **V**: incorreta, atualmente as sentenças estrangeiras devem ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 105, I, I da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Tal dispositivo revogou tacitamente o art. 15, e, da LINDB que previa a competência do Supremo Tribunal Federal. **AG/WG**

„C., ojnrebeq

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito da eficácia da lei no tempo e no espaço, julgue os itens a seguir.

- (1) No curso de uma relação contratual civil, caso surja lei nova que trate da matéria objeto da relação jurídica entabulada, essa nova lei deverá ser aplicada à referida relação se apresentar regra mais favorável ao devedor.
- (2) O princípio da irretroatividade da lei nova se aplica às leis de ordem pública.

1: Errada, pois não há regra nesse sentido. A regra geral que deverá ser aplicada é a de que a nova lei respeitará o ato jurídico perfeito (art. 6º, “*caput*” e § 1º, da LINDB); **2**: Certa, pois de pleno acordo com o princípio básico da irretroatividade, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB. **GN**

Gabbarito 13, 20

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Acerca da vigência da lei federal em todo o território nacional, caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que

- (A) haverá *vacatio legis* de noventa dias, com prazo progressivo.
- (B) sua vigência será imediata.
- (C) haverá *vacatio legis* de quarenta e cinco dias, com vigência sincrônica.
- (D) a vigência ocorrerá de forma sincrônica no dia útil seguinte ao da publicação.

Em regra, o prazo de *vacatio legis* vem previsto no próprio texto legal. Contudo, caso a lei seja omissa, aplica-se o art. 1º, *caput*, da LINDB, o qual prevê que “Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. **GR**

„C., ojnrebeq

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) As regras estabelecidas na Constituição Federal e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a respeito do direito intertemporal

- (A) não admitem em qualquer hipótese lei com efeito retroativo.
- (B) impedem o efeito imediato da lei, apenas para não atingir o ato jurídico perfeito.
- (C) preservam a coisa julgada dos efeitos da lei nova, mas não o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito.
- (D) permitem sempre a prevalência das normas de ordem pública, em relação ao direito adquirido.
- (E) estabelecem a coexistência da regra do efeito imediato da lei com a vedação de ela prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A: incorreta, pois existe previsão constitucional de lei retroativa, como é o caso da lei penal benéfica (CF, art. 5º, XL); **B**: incorreta, pois – como regra – “a lei em vigor terá efeito imediato e geral” (Lei de Introdução, art. 6º); **C**: incorreta, pois a lei em vigor deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI e Lei de Introdução, art. 6º); **D**: incorreta, pois tal prevalência não encontra amparo legal; **E**: correta, pois tal coexistência vem expressamente estabelecida no art. 5º, XXXVI da CF, bem como no art. 6º da Lei de Introdução. **AG/WG**

„C., ojnrebeq

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) NÃO se destinando a vigência temporária, a lei

- (A) terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
- (B) vigorará enquanto não cair em desuso.
- (C) só poderá ser revogada pela superveniência de nova ordem constitucional.
- (D) somente vigorará, até que outra lei expressamente a revogue.
- (E) não poderá ser revogada.

Art. 2º, *caput*, da LINDB. **AG**

„A., ojnrebeq

1.2. INTERPRETAÇÃO DA LEI

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Considerando o que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro bem como a interpretação de seus dispositivos, assinale a opção correta.

- (A) Denomina-se conflito aparente o conflito normativo passível de solução mediante critérios hierárquicos, cronológicos e embasados na especialidade.

- (B) A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, revoga a lei anterior.
- (C) A possibilidade de repristinação da norma é a regra geral no ordenamento jurídico pátrio.
- (D) A ab-rogação corresponde à supressão parcial de norma anterior; a derrogação, à supressão total da norma.
- (E) A declaração privada da vontade oriunda de outro país terá eficácia no Brasil, ainda que ofenda a ordem pública e os bons costumes locais.

A: correta, pois estabelece a definição do conflito aparente; **B**: incorreta, pois a lei nova – nessas circunstâncias – não revoga nem modifica a anterior (LINDB, art. 2º, § 2º); **C**: incorreta, pois a possibilidade de repristinação é a exceção no sistema e só ocorrerá caso a lei que revogou a revogada expressamente determina a repristinação da primeira lei revogada; **D**: incorreta, pois a assertiva traz conceitos invertidos, definindo como ab-rogação o que é derrogação e vice-versa; **E**: incorreta, pois a ofensa à ordem pública e aos bons costumes retiram eficácia das leis, atos e sentenças de outro país (LINDB, art. 17). **GN**

„A., ojnrebeq

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Método de interpretação que se baseia na investigação dos antecedentes da norma, do processo legislativo, a fim de descobrir o seu exato significado. É o método que apura a vontade do legislador e os objetivos que visava atingir.

Essa definição refere-se ao método de interpretação

- (A) histórico.
- (B) sistemático.
- (C) teleológico.
- (D) gramatical.
- (E) sociológico.

A: correta. A hermenêutica é a ciência da interpretação, a qual traz diversas técnicas ou métodos interpretativos. As técnicas ou métodos clássicos são: a) gramatical; b) sistemático; c) histórico; d) teleológico; e) lógico; f) sociológico. A técnica histórica se preocupa em investigar os antecedentes da norma, desde as circunstâncias fáticas e valorativas que a precedem até o processo legislativo, com o escopo de verificar a razão de sua existência (Wander Garcia, *Super-Revisão*, Editora Foco); **B**: incorreta, pois a técnica sistemática consiste em relacionar os vários dispositivos legais que guardam pertinência com o tema no sistema jurídico, de modo a buscar uma resposta única e trabalhada (Wander Garcia, *Super-Revisão*, Editora Foco); **C**: incorreta, pois a técnica teleológica consiste em averiguar o sentido e o alcance da lei partindo dos fins sociais a que ela se dirige, bem como adaptando-se às exigências do bem comum (art. 5º, da LINDB) (Wander Garcia, *Super-Revisão*, Editora Foco); **D**: incorreta, pois a técnica gramatical ou literal consiste em verificar o significado das palavras, isolada e sintaticamente, atendendo à pontuação e à colocação dos vocábulos (Wander Garcia, *Super-Revisão*, Editora Foco); **E**: incorreta, pois a técnica sociológica busca alcançar a efetividade da norma jurídica, adaptando-a à realidade social. **VT/WG**

„A., ojnrebeq

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Quando o intérprete se defronta com a necessidade de preencher lacuna da lei, de modo a proceder à aplicação de uma norma existente, destinada a reger caso semelhante, é correto afirmar que há

- (A) interpretação extensiva.
- (B) aplicação do direito alternativo.
- (C) analogia *iuris*.
- (D) analogia *legis*.

A: incorreta, pois na utilização da técnica da interpretação extensiva não há falar-se em lacuna na lei. Isto se dá, pois neste caso *há* norma e o intérprete apenas amplia o seu sentido; **B**: incorreta, pois o direito alternativo não é utilizado como forma de integração de lacuna; **C**: incorreta, pois na analogia *iuris* tem-se a aplicação de um conjunto de normas próximas, visando extrair elementos que possibilitem a analogia; **D**: correta, pois na analogia *legis* segue-se exatamente este procedimento: não havendo para o caso concreto norma que se subsuma a sua resolução, recorre-se a uma norma semelhante do ordenamento, a fim de se preencher a lacuna, evitando-se, assim o *non liquet*. **GR**

„C., ojnrebeq

2. GERAL

2.1. PRINCÍPIOS DO CÓDIGO CIVIL, CLÁUSULAS GERAIS E CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Acerca do Direito Civil, assinale a opção correta.

- (A) O princípio da eticidade, paradigma do atual direito civil constitucional, funda-se no valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores, tendo por base a equidade, boa-fé, justa causa e demais critérios éticos, o que possibilita, por exemplo, a relativização do princípio do *pacta sunt servanda*, quando o contrato estabelecer vantagens exageradas para um contratante em detrimento do outro.
- (B) Cláusulas gerais, princípios e conceitos jurídicos indeterminados são expressões que designam o mesmo instituto jurídico.
- (C) A operacionalidade do direito civil está relacionada à solução de problemas abstratamente previstos, independentemente de sua expressão concreta e simplificada.

- (D) Na elaboração do Código Civil de 2002, o legislador adotou os paradigmas da socialidade, eticidade e operacionalidade, repudiando a adoção de cláusulas gerais, princípios e conceitos jurídicos indeterminados.
- (E) No Código Civil de 2002, o princípio da socialidade reflete a prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, razão pela qual o direito de propriedade individual, de matriz liberal, deve ceder lugar ao direito de propriedade coletiva, tal como preconizado no socialismo real.

A: correta, o direito à revisão ou rescisão contratual em razão de onerosidade excessiva representa exceção ao princípio da força obrigatória (*pacta sunt servanda*); **B:** incorreta, as expressões possuem significados distintos. Princípios são regras norteadoras do ordenamento jurídico e não necessariamente estão expressos na lei. Cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados são dispositivos legais com conteúdo propositalmente vago, com o objetivo de permitir maior amplitude em sua incidência, mas não se confundem: as cláusulas gerais não definem o instituto nem a consequência de sua violação (exemplo: art. 421 do CC – função social); por sua vez, os conceitos jurídicos indeterminados não definem o instituto, mas estabelecem a consequência em caso de violação (exemplo: art. 927, parágrafo único, 2ª parte – responsabilidade objetiva por atividade de risco). Devemos lembrar que existem diversos entendimentos doutrinários sobre os conceitos de cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados; **C:** incorreta. O princípio da operabilidade está relacionado à aplicação concreta da norma. As cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados têm por base o princípio da operabilidade; **D:** incorreta. O legislador contemplou diversos princípios, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados no Código Civil de 2002; **E:** incorreta. O princípio da socialidade representa um limite aos interesses individuais quando presentes interesses da coletividade, mas não se pode afirmar que o direito de propriedade individual deve ceder lugar ao direito de propriedade coletiva. **AB**

Gabriel

2.2. PESSOAS NATURAIS

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Ao contrário do que ocorre no registro de imóveis, a publicidade não é uma função específica do registro civil das pessoas naturais, que tem por objetivo a autenticidade, a segurança e a eficácia.

1: errada, pois tanto o registro de imóveis como o registro civil das pessoas naturais estão igualmente sujeitos ao regime estabelecido na Lei 6.015/1973, consoante seu art. 1º. Neste passo, a submissão à publicidade é um dos fatores. Prevê o art. 19, § 1º da Lei 6.015/1973 que: “As certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados”. Já o § 3º traz uma limitação: “Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima, ou não, a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado, ou em virtude de determinação judicial”. O registro civil das pessoas naturais também está sujeito ao princípio da publicidade, **VT/WG**

Gabriel

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que se refere às pessoas naturais, julgue os itens que se seguem.

- (1) Aqueles que, independentemente da existência de grau de parentesco, tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte possuem legitimidade, como interessados, em requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.
- (2) O ordenamento jurídico pátrio garante que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, de maneira que tal proteção depende necessariamente do nascimento com vida, momento em que adquire a personalidade civil.
- (3) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se a morte de algum dos com orientes precedeu a dos outros, será presumido que a morte do mais idoso ocorreu primeiro.
- (4) Não se faz necessária a averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção.

1: Correta, pois tais pessoas são legitimadas a pedir a declaração de ausência, conforme estabelecido pelo art. 27, III, do CC; **2:** Errada, pois o nascituro tem direitos protegidos pela lei (CC, art. 2º); **3:** Errada, pois o sistema brasileiro prevê que, nessa hipótese, presumir-se-á a morte simultânea (CC, art. 8º); **4:** Correta, pois a regra que assim estabelecia foi revogada pela Lei 12.010/2009. **GN**

Gabriel

2.3. INÍCIO DA PERSONALIDADE E NASCITURO

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando as regras de introdução às normas do direito brasileiro e os direitos do nascituro, assinale a opção correta.

- (A) Segundo as regras legais brasileiras, permite-se ao julgador o *non liquet*, nos casos de lacunas ou obscuridade da norma.
- (B) O Código Civil não admite a doação feita ao nascituro, apesar de lhe assegurar o *status* de pessoa humana.

- (C) Como o Código Civil exige o nascimento com vida para a aquisição da personalidade civil, o nascituro não tem direito a indenização por danos morais pela morte do pai.
- (D) O efeito repristinatório não é automático. Apenas excepcionalmente a lei revogada voltará a vigor quando a lei revogadora for declarada inconstitucional ou quando for concedida a suspensão cautelar da eficácia da norma impugnada.
- (E) De acordo com a lei brasileira, o itinerante tem como domicílio presumido o local de moradia de seus pais ou de seu curador ou tutor.

A: incorreta, pois no caso de lacuna da lei o juiz deve buscar integrar o ordenamento através da utilização de analogia, costumes e princípios gerais do Direito (LINDB, art. 4º); **B:** incorreta, pois o art. 542 do CC permite a doação ao nascituro; **C:** incorreta, pois o STJ já pacificou o entendimento segundo o qual o nascituro ostenta direitos da personalidade atinentes à sua natureza, tais como a integridade psíquica, física, dignidade e até mesmo imagem. A violação a tais direitos gera um dano moral indenizável. Neste sentido decidiu o STJ: II – O nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência na fixação do *quantum*. (REsp 399.028/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 26.02.2002, DJ 15.04.2002, p. 232); **D:** correta. Por um lado a LINDB afirma que a revogação da lei revogadora não restaura a lei revogada (art. 2º § 3º). Por outro lado, a Lei 9.868/1999, art. 11, § 2º prevê o chamado “efeito repristinatório” na decisão da ADIN. Significa que – se a lei revogadora for declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – volta a valer a lei revogada, pois a norma constitucional simplesmente não é válida perante o ordenamento desde o momento de sua criação (ressalva-se apenas a possibilidade de modulação de efeitos); **E:** incorreta, pois o itinerante tem como domicílio o local onde for encontrado (CC, art. 73). Sobre domicílio do itinerante, interessante arresto do Primeiro Tribunal de Alçada Cível de São Paulo: “Citação de empresa circense. Não se confundem as personalidades jurídicas da empresa com as dos seus sócios individualmente. Correto o ajuizamento da ação e a citação do circo no lugar onde foi encontrado, independentemente de seu sócio responsável ser domiciliado em outro lugar” (1o TACIV-SP, 7a Câ., AG 652.776-4, Rel. Juiz Carlos Renato, j. 06.02.1996). **GN**

Gabriel

(Delegado/AL – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e Direito Civil, julgue os itens subsecutivos.

- (1) A personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição resolutiva, ou seja, são direitos eventuais; esse conceito refere-se à teoria da personalidade condicional.

1: incorreta, o artigo 2º do CC adotou a teoria natalista quanto ao momento do início da personalidade jurídica dos seres humanos. Quanto ao nascituro, seus direitos ficam sujeitos a uma condição suspensiva. **AG/WG**

Gabriel

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) De acordo com o disposto no Código Civil brasileiro acerca da pessoa natural, julgue os itens a seguir.

- (1) Embora a lei proteja o direito sucessório do nascituro, não é juridicamente possível registrar no seu nome, antes do nascimento com vida, um imóvel que lhe tenha sido doado.
- (2) A recente decisão do STF em favor da possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não invalida o dispositivo legal segundo o qual o feto nascido com vida adquire personalidade jurídica, razão por que adquirirá e transmitirá direitos, ainda que faleça segundos depois.

1: correta (arts. 2º e 542, do CC); **2:** correta (art. 2º, do CC). De acordo com a teoria natalista adotada por nosso ordenamento jurídico, a personalidade jurídica da pessoa natural é adquirida a partir do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro (art. 2º, do CC), ainda que não tenha forma humana e viabilidade de vida, bastando que haja respiração e separação do ventre materno. **VT/WG**

Gabriel

2.4. EMANCIPAÇÃO

Menor de 17 anos, por culpa, lesiona pessoa capaz, causando danos materiais. Reside com o pai e é órfão de mãe.

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considerando que o menor não é emancipado, ele

- (A) jamais responderá pelos prejuízos, por ser incapaz.
- (B) responderá subsidiariamente pela totalidade dos prejuízos, caso o pai não disponha de meios suficientes.
- (C) responderá subsidiária e equitativamente pelos prejuízos, caso o pai não disponha de meios suficientes.
- (D) responderá solidariamente pela totalidade dos prejuízos.
- (E) responderá solidária e equitativamente pelos prejuízos.

A: incorreta, pois segundo o art. 928 do CC, o incapaz pode ser responsabilizado pelos danos que causar; **B:** incorreta, pois segundo o parágrafo único do art. 928 do CC o incapaz responderá equitativamente pelos danos que causar, caso o responsável não possua meios de fazê-lo, não podendo privá-lo do necessário, nem as pessoas que dele dependam; **C:** correta, pois está em conformidade com o art. 928 do CC; **D:** incorreta, pois

sua responsabilidade é subsidiária (não solidária) e a indenização deve ser fixada com base na equidade (não necessariamente responderá pela totalidade do prejuízo); E: incorreta, pois a responsabilidade dos incapazes é subsidiária e não solidária como apontado. **AB**

„C„, oijueqeg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considerando que o menor não é emancipado, o pai

- (A) não responderá pelos prejuízos se o filho dispuser de meios suficientes.
- (B) responderá direta e objetivamente pelos prejuízos que o filho houver causado.
- (C) responderá direta e subjetivamente pelos prejuízos que o filho houver causado.
- (D) responderá subsidiária e objetivamente pelos prejuízos que o filho houver causado.
- (E) responderá subsidiária e subjetivamente pelos prejuízos que o filho houver causado.

A responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores que estiverem sob sua guarda ou companhia é direta e objetiva, portanto respondem mesmo que não haja culpa de sua parte, conforme arts. 932 e 933 do CC. Não é demais lembrar que a responsabilidade objetiva prevista no art. 932 é do tipo complexa – não precisa ser provada a culpa do responsável, mas deve ser provada a culpa do agente (ex: filho menor). **AB**

„B„, oijueqeg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considerando que o menor foi emancipado, por ato voluntário do pai,

- (A) o filho responderá sozinho pelos prejuízos.
- (B) pai e filho responderão solidária e equitativamente pelos prejuízos.
- (C) o pai responderá sozinho pela totalidade dos prejuízos.
- (D) pai e filho responderão solidariamente pela totalidade dos prejuízos.
- (E) o filho responderá sozinho, mas equitativamente, pelos prejuízos.

Há entendimento do STJ no sentido de que os pais continuam responsáveis pelos atos praticados pelo menor de idade emancipado voluntariamente (AgRg no Ag 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09.10.2012). Também neste sentido o Enunciado 41 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que “a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do novo CC”. **AB**

„D„, oijueqeg

2.5. FIM DA PERSONALIDADE. COMORIÊNCIA

(Procurador da República – 24º) Considerando as seguintes assertivas:

- I. Na comoriência existe presunção legal do momento da morte, que admite prova contrária de premoriência, sendo o *onus probandi* do interessado que pretende provar que a morte não foi simultânea.
- II. Pelo princípio do consenso afirmativo, toda a pessoa capaz deve manifestar sua vontade de submeter-se a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, quando haja risco de vida.
- III. Poderá ser requerida pelos interessados a abertura da sucessão provisória do ausente, se ele deixou representante ou procurador, em se passando três anos da arrecadação de seus bens.

Pode-se afirmar que:

- (A) Todas estão corretas;
- (B) Apenas I não está correta;
- (C) Apenas II não está correta;
- (D) Apenas III não está correta.

I: correta, pois a comoriência é uma presunção *juris tantum* de morte simultânea. Admite-se a prova no sentido contrário, bastando que se demonstre cabalmente a sequência das mortes; II: incorreta, pois referido princípio diz respeito à disposição do próprio corpo após a morte para fins científicos ou terapêuticos; III: correta, pois a primeira fase do longo processo de ausência é a chamada “Curadoria dos Bens do Ausente” e ela normalmente dura um ano. Porém, quando o ausente deixa representante ou procurador, este prazo é de três anos. **GN**

„C„, oijueqeg

2.6. PESSOAS JURÍDICAS

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) As associações são pessoas jurídicas de direito privado;
- (B) As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado;
- (C) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público;
- (D) As empresas individuais de responsabilidade limitada são pessoas jurídicas de direito privado;
- (E) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público.

A questão versa sobre a classificação das pessoas jurídicas segundo o regime jurídico a que estão subordinadas. O art. 44 do CC estipula que associações (inc. I), organizações religiosas (inc. IV), empresas individuais de responsabilidade limitada (inc. VI) e partidos políticos (inc. V) são pessoas jurídicas de direito privado, ao passo que o art. 41 classifica as autarquias como sendo pessoas jurídicas de direito público (inc. IV). Desta forma, apenas a alternativa “C” não se coaduna com os ditames legais. **AG/WG**

„C„, oijueqeg

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) A respeito das pessoas jurídicas, assinale a opção correta.

- (A) A pessoa jurídica não responderá por atos que apenas aparentemente tiverem seus integrantes praticado em seu nome.
- (B) A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica enseja a descon sideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios.
- (C) De acordo com o STJ, não encontra amparo legal a presunção de dissolução irregular de pessoa jurídica.
- (D) Antes de registrar os atos constitutivos no cartório competente, a pessoa jurídica não será dotada de personalidade jurídica.
- (E) Em se tratando de prática de ato danoso, a pessoa jurídica deve ser demandada no estabelecimento em que tiver sido praticado o ato, e não no domicílio da agência.

A: incorreta, pois a pessoa jurídica responde pelos atos de seus integrantes ou administradores (art. 47 do CC), aplicando-lhe também a denominada teoria da aparência, segundo a qual se protege o terceiro que confiou na aparência de uma situação fática, desde que não tenha havido negligência de sua parte; B: incorreta, pois a descon sideração da personalidade jurídica é medida excepcional e a mera insolvência não é causa suficiente para sua aplicação (art. 50 do CC); Vale ressaltar, todavia, de que no âmbito do Código de Defesa do Consumidor as hipóteses de descon sideração da personalidade jurídica em virtude do mero estado de insolvência do fornecedor; C: incorreta, pois contrária aos termos da Súmula 435 do STJ, segundo a qual: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”; D: correta, pois a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado só começa a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (art. 45 do CC); E: incorreta, pois a Súmula 363 do STF estabelece que: “A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”. **AG/WG**

„D„, oijueqeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta com relação às normas atinentes às pessoas jurídicas e a suas diversas formas de organização.

- (A) A massa falida, o espólio e o condomínio, por serem considerados entes despersonalizados, não podem ser considerados pessoas jurídicas.
- (B) O cancelamento do registro civil da pessoa jurídica em processo de liquidação poderá ser promovido antes de encerrada a liquidação.
- (C) As entidades sindicais, em regra, não se sujeitam ao mesmo regimento jurídico das associações.
- (D) Os estatutos sociais das fundações deverão ser aprovados pelo MP, que, por isso, não tem a prerrogativa de elaborá-los diretamente.
- (E) O registro civil da pessoa jurídica tem efeito retroativo para tornar válidos os atos praticados nos sessenta dias anteriores à assinatura dos documentos.

A: correta, pois tais entes despersonalizados não alcançam o status de pessoa jurídica, com personalidade jurídica; B: incorreta, pois de acordo com o art. 51, § 3º, do CC, que dispõe: “Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica”; C: incorreta, pois segundo a doutrina, a natureza jurídica das entidades sindicais é de associações, sujeitando-se, portanto, ao mesmo regime jurídico; D: incorreta, pois o art. 65 do CC prevê que o Ministério Público elaborará os estatutos sociais das Fundações, quando o instituidor e as pessoas por ele designadas não o fizerem; E: incorreta, pois “começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro” (CC, art. 45). **GN**

„A„, oijueqeg

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre as associações e as fundações, é correto afirmar que:

- (A) Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, mesmo que o estatuto disponha o contrário.
- (B) A fundação poderá constituir-se para quaisquer fins, inclusive religiosos, morais, culturais ou de assistência.
- (C) Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos.
- (D) Quando insuficientes para constituir uma fundação, os bens a ela destinados serão, obrigatoriamente, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.

A: incorreta, pois o estatuto poderá impedir o associado de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido (CC, art. 58); B: incorreta, pois a fundação “somente poderá constituir-se para fins de: assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas” (CC, art. 62, parágrafo único, I a X); C: correta, pois a assertiva reproduz a definição de Associação, estabelecida pelo art. 53 do CC; D: incorreta, pois o instituidor da fundação poderá prever tal hipótese e dispor de modo contrário (CC, art. 63). **GN**

„C„, oijueqeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com relação às pessoas jurídicas de direito privado, assinale a opção correta.

- (A) Se for coletiva a administração das referidas pessoas jurídicas, as decisões devem ser tomadas pela maioria de votos dos presentes, ainda que o ato constitutivo disponha de modo diverso.
- (B) O direito de anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado por defeito do ato constitutivo decai no prazo de cinco anos, contado da publicação do ato de inscrição no órgão competente.
- (C) De acordo com a doutrina, os partidos políticos, por funcionarem e por serem organizados conforme o disposto em lei específica, não são considerados pessoas jurídicas de direito privado.
- (D) As pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos da personalidade.
- (E) A existência legal dessas pessoas jurídicas inicia-se com a inscrição do seu ato constitutivo na junta comercial, vedada a exigência de registro, autorização ou aprovação do poder público.

A: incorreta. Quando for coletiva a administração da pessoa jurídica, as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso (art. 48 do CC); **B:** incorreta. O prazo decadencial é de três anos (art. 45, parágrafo único, do CC); **C:** incorreta. O Código Civil inseriu os partidos políticos no rol de pessoas jurídicas de direito privado do ar. 44; **D:** correta. Conforme o art. 52 do CC, “aplicar-se-á no que couber, a proteção dos direitos da personalidade à pessoa jurídica”. Este também é o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência do STJ; **E:** incorreta. A existência legal da pessoa jurídica de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo (art. 45 do CC). Nas juntas comerciais devem ser registrados os contratos sociais das sociedades empresárias. **AB**

„D„ ojuabqg

2.6.1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que se refere ao patrimônio das pessoas jurídicas, assinale a opção correta.

- (A) Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, é indispensável que se demonstre o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mesmo em se tratando de relações regidas pelo CDC.
- (B) Para a comprovação do requisito da confusão patrimonial, exige-se demonstração de má-fé, elemento subjetivo, dos sócios.
- (C) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser admitida com fulcro na violação dos estatutos ou do contrato social.
- (D) só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.
- (E) No Código Civil brasileiro, adota-se a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, ao passo que, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), e adotada a teoria maior da desconsideração.

A: incorreta, pois no âmbito do CDC (art. 28), as hipóteses de desconsideração são muito maiores e não se restringem ao desvio de finalidade e confusão patrimonial; **B:** incorreta, pois tal exigência não encontra respaldo na lei; **C:** incorreta, pois o art. 28 do CDC permite tal hipótese como fundamento da desconsideração; **D:** correta, pois a desconsideração é uma hipótese excepcional e só atinge aos que participaram dos atos irregulares que motivaram-na; **E:** incorreta, pois ocorre exatamente o inverso. O CC adota a teoria maior e o CDC, a teoria menor. **GN**

„D„ ojuabqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Com a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, na sistemática do Código Civil em vigor, os atos praticados pela empresa (nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial) são considerados inválidos.
- (B) A teoria da desconsideração da personalidade jurídica não pode, em nenhuma hipótese, ser alegada pela pessoa jurídica em seu favor, contra os atos de seus administradores.
- (C) A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, é a chamada teoria menor da *disregard doctrine*, que reclama mera demonstração de insolvência da empresa no cumprimento de suas obrigações.
- (D) No campo da *disregard doctrine*, diz-se que a previsão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código Civil, manteve os demais microssistemas relacionados à matéria.

A: incorreta, pois a aplicação da teoria da desconsideração tem por finalidade a declaração de ineficácia da personalidade jurídica, a fim de ser atingido o patrimônio dos sócios (art. 50, do CC); **B:** incorreta, pois a doutrina entende ser possível que a desconsideração seja invocada pela pessoa jurídica em seu favor, e não apenas pelo Ministério Público ou pelo credor da obrigação (Wander Garcia, *Super-Revisão*, Editora Foco); **C:** incorreta, pois o Código Civil adotou a teoria maior (necessidade de configurar o abuso de personalidade, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e não a menor (dispensa a demonstração da fraude ou abuso), adotada pelo CDC e pela Lei dos Crimes Ambientais; **D:** correta (art. 50, do CC). **VT/WG**

„D„ ojuabqg

2.6.2. CLASSIFICAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) São pessoas jurídicas de direito público interno:

- (A) os Estados; os partidos políticos.
- (B) a União; as organizações religiosas.
- (C) as entidades de caráter público, criadas por lei.
- (D) a União; os Estados regidos pelo direito internacional público.
- (E) os Municípios; as Autarquias, inclusive as associações públicas.

A: incorreta, pois os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado (art. 44, V, do CC); **B:** incorreta, já que as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado (art. 44, IV, do CC); **C:** incorreta, pois a expressão “entidades de caráter público” é muito ampla e pode abranger entidades criadas pelo Estado que não realizam atividades típicas de Estado; **D:** incorreta, pois os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público são pessoas jurídicas de direito público externo (art. 42, do CC); **E:** correta (art. 41, III e IV, do CC). **VT/WG**

„E„ ojuabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o Código Civil Brasileiro, são consideradas pessoas jurídicas de direito público interno

- (A) as autarquias.
- (B) as fundações.
- (C) as organizações religiosas.
- (D) as pessoas regidas pelo direito internacional público.

A: correta (art. 41, IV, do CC); **B e C:** incorretas, pois as fundações e organizações religiosas são consideradas pessoas jurídicas de direito privado (art. 44, III e IV, do CC); **D:** incorreta, pois as pessoas regidas pelo direito internacional público são consideradas pessoas jurídicas de direito público externo (art. 42 do CC). **GR**

„A„ ojuabqg

2.6.3. FUNDAÇÕES

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Assinale a alternativa correta:

- (A) para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e o modo de administrá-la.
- (B) para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação, não contrarie ou desvirtue o fim desta e seja aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.
- (C) o Ministério Público velará pelas fundações, fiscalizando se a vontade do instituidor da fundação está sendo respeitada e se a destinação e administração do patrimônio está voltada para a realização de seus fins, sendo-lhe vedado, contudo, promover a extinção da fundação. Por disposição expressa, apenas os membros da própria fundação (administradores e gestores) podem promover a extinção da fundação.
- (D) elaborado o estatuto da fundação, será submetido ao Ministério Público, que verificará se foram observadas as bases da fundação e se os bens são suficientes ao fim a que ela se destina. Não sendo o estatuto elaborado por quem indicara o instituidor, no prazo por este determinado, ou, não havendo prazo, em seis meses, a incumbência caberá ao Ministério Público.

A: incorreta, pois o modo de administrar a fundação é opcional e não obrigatório; **B:** correta, pois a assertiva reproduz as regras estabelecidas pelo art. 67 do CC para alteração do estatuto da fundação. A Lei 13.151/2015 alterou a atual redação do inc. III do art. 67 do CC, que atualmente prevê: “seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado”; **C:** incorreta, pois o Ministério Público pode pedir a extinção judicial da Fundação (CC, art. 69); **D:** incorreta, pois a lei dá o prazo de 180 dias para o Ministério Público suprir esta omissão. Ademais, quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. **GN**

„B„ ojuabqg

2.6.4. TEMAS COMBINADOS DE PESSOA JURÍDICA

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito das pessoas jurídicas, assinale a opção CORRETA.

- (A) A desconsideração da personalidade jurídica tem como consequência imediata a dissolução da pessoa jurídica, pois ao se desconsiderar a autonomia patrimonial, princípio basilar às pessoas jurídicas, que consiste na separação entre o patrimônio pertencente à instituição e os bens particulares de seus membros, não há como subsistir a personalização da sociedade empresária.
- (B) Para a validade da alienação do patrimônio da fundação é imprescindível a autorização judicial com a participação do órgão do Ministério Público com atribuição para o velamento das fundações, formalidade que, se suprimida, acarreta a nulidade do ato negocial.

- (C) Somente o órgão do Ministério Público com atribuição para o velamento das fundações poderá promover a extinção judicial ou administrativa da fundação, se vencido o prazo de sua existência ou se tornar ilícita, impossível ou inútil a sua finalidade.
- (D) Após a aquisição da personalidade jurídica pela fundação de direito privado, que ocorre com o registro do estatuto, o instituidor assume a sua administração provisória, podendo exercer qualquer atribuição que o estatuto outorgar a um dos seus órgãos internos.
- (E) A associação é uma pessoa jurídica de direito privado voltada à realização de interesses de seus associados ou de uma finalidade de interesse social, cuja existência legal surge com o registro de seu estatuto, em forma pública, aprovado pelo Ministério Público, como condição prévia ao seu registro em cartório.

A: incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica não dissolve a pessoa jurídica, apenas retira o véu patrimonial da pessoa jurídica para possibilitar que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios; **B:** correta, pois reflete o pensamento da maioria da jurisprudência. Nesse sentido, decidiu o STJ no RESP 303707; **C:** incorreta, pois a extinção da Fundação é feita de forma judicial; **D:** incorreta, pois inexistia permissão legal nesse sentido; **E:** incorreta, pois não há necessidade de aprovação do Ministério Público para a criação de associação. **GN**

„B., o mbaqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) A respeito das pessoas jurídicas, assinale a opção correta.

- (A) A quebra de *affectio societatis* mostra-se causa suficiente à exclusão de sócio minoritário.
- (B) As novas disposições sobre a desconsideração da personalidade jurídica constantes no Código Civil implicaram mudança nas disposições relativas a essa matéria constantes no CDC.
- (C) A fundação constituída *inter vivos* será extinta se o instituidor não lhe transferir a propriedade do bem dotado.
- (D) Na transformação, é extinta a personalidade anterior à alteração para o novo modelo societário.
- (E) Na interpretação das normas relativas à empresa, deve-se considerar o princípio da função social.

A: incorreta, pois a exclusão do sócio minoritário exige outros requisitos que não apenas a quebra da *"affectio societatis"*; **B:** incorreta, pois a aplicação do art. 28 do CDC é paralela e CC Civil o instituidor é obrigado a transferir a propriedade dos bens dotados e – caso não o faça – mandado judicial determinará que o seja feito; **D:** incorreta, pois na transformação não se extingue a personalidade da pessoa jurídica, alterando-se apenas o tipo societário (Lei 6.404/1976, art. 220); **E:** correta, pois a função social é vetor interpretativo de toda legislação, especialmente no campo empresarial, tendo em vista o alcance e a repercussão econômica da empresa no contexto social. **GN**

„C., o mbaqg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do Código Civil vigente analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. São pessoas jurídicas de direito público interno: a União; os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; os Municípios; as autarquias, inclusive as associações públicas; as fundações e empresas públicas; e as demais entidades de caráter público criadas por lei.
 - II. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, independentemente de requerimento da parte, e ouvido o Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
 - III. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins lícitos, econômicos ou não, surgindo entre os associados direitos e obrigações recíprocos a partir da constituição da associação.
 - IV. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. A fundação poderá constituir-se para quaisquer fins lícitos, devendo ser incentivada pelo Estado a instituição daquelas criadas para fins morais, culturais ou de assistência.
 - V. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público.
- (A) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (B) Apenas as proposições I, II e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (C) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (D) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (E) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas.

I: incorreta, pois fundações e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado (CC, art. 41); **II:** incorreta, pois o juiz não pode decretar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício, mas apenas mediante requerimento da parte (CC, art. 50); **III:** incorreta, pois as associações não tem fim econômico (CC, art. 53); **IV:** incorreta, pois “A fundação somente poderá constituir-se para fins de: I – assistência social; II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; III – educação; IV – saúde; V – segurança alimentar e nutricional; VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; IX – atividades religiosas” (CC, art. 62, parágrafo único); **V:** correta, pois de pleno acordo com a enumeração estabelecida no art. 42 do CC. **AG/WG**

„E., o mbaqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e, após, responda:

- I. O cônjuge do ausente, regularmente casado sob o regime da comunhão universal, separado de fato por menos de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.
 - II. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, somente se houver, por parte destes, dolo.
 - III. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas, que forem regidas pelo direito internacional público e privado.
 - IV. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
 - V. Consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta.
- (A) As questões I, IV e V são verdadeiras.
- (B) As questões I, II e III são falsas.
- (C) As questões II, III e IV são falsas.
- (D) Somente a questão V é verdadeira.
- (E) Todas as questões são falsas

I: correta, pois o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador (CC, art. 25); **II:** incorreta, pois referido direito regressivo também existe na hipótese de culpa do agente (CC, art. 43); **III:** incorreta, pois “São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público” (CC, art. 42); **IV:** correta, pois de pleno acordo com o art. 45, parágrafo único; **V:** correta, pois este específico direito foi elevado à categoria de bem imóvel pelo art. 80, II. **AG/WG**

„A., o mbaqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Analise as seguintes assertivas, assinalando, após, a alternativa correta:

- I. Uma fundação só poderá ser criada, pelo seu instituidor, através de escritura pública, e este deverá especificar o fim a que se destina, declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
 - II. Para que se possa alterar estatuto da fundação é mister que a reforma, além de outros requisitos, seja deliberada por metade dos componentes para gerir e representar a fundação.
 - III. As associações públicas, à vista do direito civil, são consideradas pessoas jurídicas de direito privado e as autarquias pessoas jurídicas de direito público interno.
 - IV. À luz do Código Civil Brasileiro, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o no marítimo, onde o navio estiver matriculado; e do preso, o lugar em que cumprir a sentença.
 - V. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
- (A) Apenas a assertiva II está correta.
- (B) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas IV e V estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão erradas.

I: incorreta, pois o testamento também é meio hábil para se constituir uma fundação (CC, art. 62); **II:** incorreta, pois o *quorum* para esta referida alteração é de dois terços (CC, art. 67, I); **III:** incorreta, pois as associações públicas são consideradas pessoas jurídicas de direito público interno (CC, art. 41, IV); **IV:** correta, pois de acordo com o disposto no art. 76, parágrafo único, do CC; **V:** correta, pois de pleno acordo com o art. 108 do CC. **AG/WG**

„C., o mbaqg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Em se tratando de pessoa jurídica, assinale a alternativa correta:

- (A) A decretação da desconconsideração da personalidade da pessoa jurídica pressupõe a existência de fraudes a credores.
- (B) A pessoa jurídica tem direito a pleitear reparação por danos morais.
- (C) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público.
- (D) A pessoa jurídica de direito privado adquire a sua personalidade jurídica mediante a assinatura do contrato social.
- (E) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis somente por determinação da lei.

A: incorreta, pois a desconconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada em outras hipóteses, havendo solução específica para a fraude contra credores; **B:** correta, pois há direitos da personalidade que naturalmente se estendem à Pessoa Jurídica, como, por exemplo, a imagem, honra objetiva, nome etc. Eventual violação contra tais direitos enseja reparação por dano moral (STJ, Súmula 227); **C:** incorreta, pois os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado (CC, art. 44); **D:** incorreta, pois a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (CC, art. 45); **E:** incorreta, pois os bens divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou pela vontade das partes (CC, art. 88). **AG/WG**

„B., 01jpeqeg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) À luz do Código Civil, sobre as pessoas jurídicas, é correto afirmar que:

- (A) Nas pessoas jurídicas constituídas sob a forma de associações, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas.
- (B) Decai em cinco anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do respectivo ato, contado o prazo da data da sua inscrição no registro.
- (C) A desconconsideração da personalidade da pessoa jurídica implica na sua despersonalização para todo e qualquer fim.
- (D) A desconconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica gera responsabilização patrimonial dos administradores, jamais estendendo os efeitos das obrigações da pessoa jurídica ao patrimônio dos sócios não administradores.
- (E) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvando direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte deles, apenas dolo.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 53, parágrafo único, do CC; **B:** incorreta, pois referido prazo é decadencial de três anos (CC, art. 45, parágrafo único); **C:** incorreta, pois o juiz pode determinar que apenas os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (CC, art. 50); **D:** incorreta, pois tanto o CC (art. 50), quanto o CDC (art. 28) admitem a possibilidade de que a responsabilidade recaia sobre bens dos sócios, ainda que não sejam administradores; **E:** incorreta, pois não apenas o dolo, mas também a culpa dos agentes admite a ação regressiva da pessoa jurídica de direito público (CC, art. 43). **AG/WG**

„A., 01jpeqeg

(Ministério Público do Trabalho – 15ª) Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Salvo disposição estatutária em contrário, as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos administradores, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva;
- (B) A pessoa jurídica subsistirá, mesmo que cassada a autorização para seu funcionamento, enquanto se ultima a respectiva liquidação;
- (C) O cancelamento da inscrição da pessoa jurídica será promovido antes mesmo de encerrada a liquidação respectiva;
- (D) A qualidade de associado de entidade associativa é intransmissível, sendo vedada disposição estatutária em contrário.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, pois as decisões são tomadas pela maioria de votos dos presentes (CC, art. 48); **B:** correta, pois “Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua” (CC, art. 51); **C:** incorreta, pois a alternativa contraria o disposto no CC, art. 51, § 3º; **D:** incorreta, pois a alternativa não reflete o disposto no CC, art. 56. **AG/WG**

„B., 01jpeqeg

2.7. DOMICÍLIO

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Conforme o Código Civil, tem domicílio necessário

- (A) a pessoa jurídica de direito privado, onde estiver sua sede.
- (B) o marítimo, onde o navio estiver ancorado.
- (C) o servidor público, no lugar onde exercer suas funções, ainda que não permanentemente.
- (D) o preso, onde cumprir a sentença.

A: incorreta, pois o domicílio, nesse caso, é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos (art. 75, IV, do CC); **B:** incorreta, pois o domicílio do marítimo é o local da

matrícula do navio (art. 76, parágrafo único, do CC); **C:** incorreta, pois será considerado domicílio do servidor público o local onde exercer suas funções de forma permanente (art. 76, parágrafo único, do CC); **D:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 76, parágrafo único, do CC. **AG/WG**

„D., 01jpeqeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito do domicílio da pessoa natural, assinale a opção correta.

- (A) Se a pessoa possuir mais de um domicílio, o local onde ela exercer atividade profissional será considerado o domicílio para fins legais.
- (B) Para a lei, o elemento subjetivo mostra-se importante na definição do domicílio.
- (C) O domicílio profissional é tratado pela lei como residual.
- (D) É considerado especial o domicílio do itinerante.
- (E) A definitividade não é critério legal para se estabelecer o domicílio.

A: incorreta, pois o art. 71 prevê a hipótese de domicílio plural e estabelece que nesse caso será considerado como domicílio, qualquer das residências onde a pessoa viva; **B:** correta, pois além do elemento objetivo, que é a fixação da residência em determinado lugar, existe ainda o elemento subjetivo que é a intenção de ali permanecer, a firme ideia de um lugar do qual se saia com a intenção de voltar; **C:** incorreta, pois o itinerante não tem domicílio especial, ao contrário, seu domicílio será o local onde for encontrado (CC, art. 73); **D:** incorreta pois a ideia de permanência e definitividade é critério para fixação do domicílio. **GN**

„B., 01jpeqeg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) O Código Civil apresentou inovações acerca do estudo do domicílio da pessoa natural. Diante do exposto, verifica-se que

- (A) o domicílio dos representados é aquele fixado pela vontade do representante legal, regulado em prol do exercício da autonomia privada, não sendo necessariamente o mesmo do representante legal.
- (B) a concepção de domicílio relaciona-se com conceitos pertinentes ao conceito de residência e ao conceito de moradia, sendo este conceito de moradia próprio do direito subjetivo, constituído pelo estabelecimento da pessoa.
- (C) o domicílio é o local físico, podendo ser mais de um, ou podendo ser alterado, e tal conceito, previsto no Código Civil, é também aplicável no caso do servidor público correlacionado com o domicílio necessário.
- (D) é domicílio de uma pessoa que não tenha residência física o local em que ela for encontrada, ou seja, o lugar de sua habitação ou moradia.

A: incorreta, pois o domicílio do incapaz é o do seu representante (art. 76, parágrafo único, do CC); **B:** incorreta, pois o domicílio apresenta um importante elemento subjetivo, que é a intenção de permanecer. O domicílio é o lugar de onde a pessoa sai com intenção de retornar. É a residência com ânimo definitivo (art. 70 do CC); **C:** incorreta, pois domicílio é a soma do elemento objetivo residência com o elemento subjetivo de permanência e estabilidade; **D:** correta, pois de pleno acordo com o art. 73 do CC. Nesse sentido, interessante julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Citação de empresa circense. Não se confundem as personalidades jurídicas da empresa com as dos seus sócios individualmente. Correto o ajuizamento da ação e a citação do circo no lugar onde foi encontrado, independentemente de seu sócio responsável ser domiciliado em outro lugar”. 1º TACIV-SP, 7ª Câmara, Ag 652.776-4, rel. Juiz Carlos Renato, julgado em 06.02.1996. **GN**

„D., 01jpeqeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Código Civil em vigor admite a pluralidade de domicílios.
- (B) A pessoa jurídica de direito privado tem como domicílio a sua sede indicada no estatuto, ou, na falta de previsão estatutária, o lugar onde funciona sua sede ou administração.
- (C) Tendo a pessoa jurídica de direito privado vários estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
- (D) O foro de eleição, previsto em contrato escrito, é válido entre as partes, e pode, conforme o caso, afastar a aplicabilidade de normas de ordem pública.

A: correta (art. 71, do CC); **B:** correta (art. 75, IV, do CC); **C:** correta (art. 75, IV, § 1º, do CC); **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o foro de eleição não pode afastar a aplicabilidade de normas de ordem pública (art. 78, do CC). **VT/WG**

„D., 01jpeqeg

(Ministério Público do Trabalho – 16ª) A propósito do domicílio e das diferentes classes de bens, considere as seguintes proposições:

- I. têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso;
- II. consideram-se móveis para os efeitos legais, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações;
- III. o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, nos termos da lei;

De acordo com as assertivas, pode-se afirmar que:

- (A) os itens II e III são errados;
(B) o item I é certo e o item III é errado;
(C) o item I é errado e o item II é certo;
(D) todos os itens são certos;
(E) não respondida.

I: certo. As pessoas previstas nesta assertiva tem domicílio necessário, conforme previsão do CC, art. 76; II: certo. A lei estabelece tal equiparação visando assegurar aos direitos pessoais de caráter patrimonial a mesma informalidade, mobilidade e versatilidade dos bens móveis (CC, art. 83, III); III: certo, pois “O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído” (CC, art. 103). **AG/WG**

2.8. DIREITOS DA PERSONALIDADE E NOME

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa contemplativa de direitos morais de autor.

- (A) O direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; o direito de exclusividade de reprodução; o direito de modificar a obra; o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.
- (B) O direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; o direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra.
- (C) O direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica e o direito de exclusividade de reprodução; o direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada.
- (D) O direito de conservar a obra inédita; o direito de execução musical; o direito de exposição de obras de artes plásticas e figurativas.

A: incorreta, pois o direito de reprodução é um direito patrimonial do autor (art. 29 da Lei 9.610/1998); **B:** correta, pois os direitos ali mencionados estão todos previstos no art. 24 da Lei 9.610/1998, configurando direitos morais do autor; **C:** incorreta, pois o direito de utilizar, fruir e dispor é direito patrimonial (art. 29 da Lei 9.610/1998); **D:** incorreta, pois o direito de execução e exposição é patrimonial do autor (art. 29 da Lei 9.610/1998). **AG/WG**

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta com referência aos direitos da personalidade.

- (A) Em regra, não há autorização tácita para o uso de direito da personalidade, mas tem entendido o STJ que a autorização para ser fotografado inclui a publicação da fotografia.
- (B) O direito à privacidade integra o rol dos direitos da personalidade, atraindo suas características essenciais, razão por que ele é absoluto, imprescritível e inalienável.
- (C) A recusa a submeter-se a exame de DNA ordenado por juiz pode suprir a prova que se pretendia obter e pode ser considerada abuso do direito à integridade física.
- (D) Mesmo garantindo a integridade física, o Código Civil não proíbe a ablação do corpo humano realizada em transexuais em face da proteção aos direitos da personalidade.
- (E) Porquanto o direito ao uso do próprio nome tem o objetivo de proteger direito inalienável, há sobre tal direito exclusividade absoluta do titular.

A: incorreta, pois o SIJ não apresenta posição no sentido de que a autorização para ser fotografado inclui a autorização para sua publicação; **B:** incorreta, pois “nenhum direito é absoluto” (REALE, Miguel em Exposição de Motivos do Código Civil). Todo direito deve ser analisado em confronto com outros direitos, prerrogativas e princípios; **C:** correta, pois a alegação do direito à integridade física é abusiva quando, por exemplo, impede o exercício do direito do menor de conhecer sua identidade genética (CC, arts. 231 e 232); **D:** incorreta, pois o art. 13 do CC determina que: “*Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física*”; **E:** incorreta, pois o direito ao nome não abrange sua exclusividade. 

Gabarito "C"

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Uma pessoa colabora com a apuração de determinado crime e, depois, passa a ser ameaçada em razão desse fato. Nesse caso,

- (A) o Ministério Público (AB) deverá, necessariamente, ser ouvido para a alteração do nome da pessoa.
- (B) a hipótese de alteração de nome não se aplica-se a pessoa for a estrangeira domiciliada no Brasil.
- (C) a alteração do nome dependerá sempre de autorização judicial, nesse e em todos os casos admitidos pela legislação.
- (D) o ordenamento brasileiro impede a alteração do prenome dessa pessoa posto que livremente colaborou para a elucidação do crime.
- (E) a averbação no registro de origem deverá conter o nome alterado, mesmo que o juiz autorize a alteração do nome da pessoa.

A: correta, pois a alteração do nome da testemunha encontra respaldo na Lei 9.807/1999, mas exige-se, para tanto, a oitiva do Ministério Público; **B:** incorreta, pois tal ressalva

quanto à pessoa estrangeira não encontra respaldo na lei; **C:** incorreta, pois para a alteração por "erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção", a lei dispensa a intervenção judicial (Lei 6.015/1973, art. 110); **D:** incorreta, pois a Lei 9.807/1999 autoriza referida alteração de prenome (*vide* Lei 6.015/1973, art. 58, parágrafo único); **E:** incorreta, pois o juiz determinará a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado (Lei 6.015/73, art. 57, § 7º). **GN**

Gabarito "A"

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Considerando a proteção jurídica conferida ao nome civil, direito da personalidade, assinale a opção correta.

- (A) Em relação as pessoas físicas, o nome é indisponível e transmissível.
(B) O nome dado as pessoas jurídicas é um direito prescritível, podendo o titular perdê-lo pelo seu não uso.
(C) A imutabilidade absoluta é a principal característica do nome civil.
(D) O nome produz efeitos erga omnes e é obrigatório.
(E) O nome dado às pessoas jurídicas é exclusivo e insuscetível de desapropriação pelo poder público.

A: incorreta, pois a transmissibilidade não é característica do direito ao nome; **B:** incorreta, pois o nome da Pessoa Jurídica também é imprescritível; **C:** incorreta, pois há hipóteses na lei que possibilitam a alteração do sobrenome e até mesmo do prenome (como, por exemplo, a lei de proteção às testemunhas); **D:** correta, pois o nome apresenta de fato tais características; **E:** incorreta, pois a exclusividade refere-se apenas à necessidade de distinção “de qualquer outro já inscrito no mesmo registro” (CC, art. 1.163). **GN**

Gabbarito "D"

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre os direitos da personalidade, é correto afirmar que:

- (A) Não se admite, nem mesmo excepcional e motivadamente, após apreciação judicial, a retificação de registro civil do filho para inclusão de patronímico paterno em ordem diversa do nome do pai.
- (B) A prática conhecida como “*adoção à brasileira*” equipara-se à adoção regular, de tal modo que a filiação socioafetiva desenvolvida com os pais registrais afasta os direitos do filho resultante da filiação biológica.
- (C) Em respeito ao princípio da verdade real, é possível a averbação do nome de solteira da genitora no assento de nascimento do filho, excluindo o patronímico do ex-padrasto.
- (D) À mulher é facultada a averbação do patronímico do companheiro, independentemente de sua anuência, na constância de uma união estável.

A: incorreta, pois há decisões do STJ possibilitando tal alteração. Nesse sentido: “*A lei não faz nenhuma exigência de observância de uma determinada ordem no que tange aos apelidos de família, seja no momento do registro do nome do indivíduo, seja por ocasião da sua posterior retificação. Também não proíbe que a ordem do sobrenome dos filhos seja distinta daquela presente no sobrenome dos pais*” (RESP 1323677/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013); **B:** incorreta, pois a se adotar tal entendimento, estaria se estimulando a referida “*adoção à brasileira*”, e prejudicando a própria criança; **C:** correta, pois não há exigência legal de manutenção de patronímico de ex-padrasto no nome da pessoa; **D:** incorreta, pois tal adoção depende de consentimento do companheiro. **GN**

Gabbarito "C"

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) No que concerne a direitos autorais, assinale a opção correta.

- (A) Direitos conexos aos do autor não gozam de proteção no direito autoral.
- (B) À obra de gênero diferente pode ser dado título de obra já existente.
- (C) A constituição do direito autoral ocorre com o registro da obra.
- (D) O autor da obra feita sob encomenda não gozará de forma plena dos direitos autorais.
- (E) A omissão do nome do autor na obra implica presunção relativa de anonimato.

A: incorreta, pois o art. 89 da Lei 9.610/1998 estipula que “As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes”; **B:** correta, pois o art. 10 da Lei 9.610/1998 estipula que a proteção à título de obra limitada-se “às obras de mesmo gênero”; **C:** incorreta, pois o art. 18 da referida Lei determina que a proteção aos direitos autorais independe de registro; **D:** incorreta, pois a despeito da obra ter sido encomendada, o autor continua com seus direitos autorais plenos; **E:** incorreta, pois contrária aos termos do art. 52 da mencionada Lei. **GN**

Gabbarito "B"

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta com relação aos direitos da personalidade.

- (A) Os direitos da personalidade são transmissíveis e renunciáveis, podendo seu exercício sofrer limitação voluntária, salvo se a lei excepcionar.
- (B) Para proteção da utilização da imagem não autorizada de pessoa morta, nas hipóteses da lei civil, é parte legítima para requerer a medida judicial protetiva somente o cônjuge sobrevivente.
- (C) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição onerosa do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.

- (D) Terá legitimação para requerer medida judicial para que cesse lesão a direito da personalidade do morto o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente na linha reta, ou colateral até o quarto grau.

A: incorreta, tendo em vista que a alternativa afronta o art. 11 do CC que estabelece que tais direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis; **B:** incorreta, pois além do cônjuge sobrevivente, os descendentes e ascendentes também são partes legítimas a proteger a imagem de pessoa falecida nos termos do art. 20 parágrafo único; **C:** incorreta, pois admite-se apenas a disposição gratuita do próprio corpo, nos termos do art. 14 do CC; **D:** correta, pois a legitimidade ali mencionada coincide com a prevista no art. 12, parágrafo único, do CC. **GN**

„D„ ojuvbeq

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que se refere aos direitos autorais, assinale a opção correta.

- (A) Obra publicada sob pseudônimo está fora do âmbito da proteção dos direitos de autor.
(B) De acordo com o STJ, a exteriorização da obra não é essencial à proteção dos direitos do autor.
(C) Segundo a jurisprudência, a proteção dos direitos autorais de programa de computador depende do registro.
(D) Aquele que adapta obra original é, assim como o autor da obra, titular de direito autoral.
(E) Os direitos autorais podem ser objeto de proteção possessória.

A: incorreta, pois o pseudônimo recebe proteção do Código Civil, no seu art. 19 e da Lei 9.610, art. 24, II; **B:** incorreta, pois o STJ posicionou-se no sentido de ser essencial a exteriorização da obra para fins de proteção, conforme REsp 661022; **C:** incorreta, pois a jurisprudência segue a letra da lei que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador (Lei 9.609/1998), no seu art. 18 que dispõe que tal proteção independe de registro; **D:** correta, pois a adaptação de obra original recebe a proteção do art. 7º, XI, da Lei 9.610; **E:** incorreta, pois no sentido contrário ao previsto pela Súmula 228 do STJ, segundo a qual: “É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral”. **GN**

„D„ ojuvbeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca da personalidade, é correto afirmar que

- (A) embora não exista mais o instituto romano da morte civil, é possível renunciar-se a certos direitos da personalidade, na forma da lei.
(B) a morte pode ser real ou presumida, havendo a primeira quando cessam as funções vitais, e a segunda, somente quando alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
(C) se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se que a morte do mais velho precedeu a do mais jovem.
(D) não obstante a existência se extinguir com a morte, é tutelável a ameaça ou lesão aos direitos de personalidade do morto.

A: incorreta, pois os direitos da personalidade são irrenunciáveis (art. 11 do CC); **B:** incorreta, pois a morte presumida não se dá apenas no caso mencionado, mas também se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida (art. 7º, I, do CC) e nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva (art. 6º do CC); **C:** incorreta, pois no caso de comorência se presume que houve morte simultânea (art. 8º do CC); **D:** correta (arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, ambos do CC). **WG**

„D„ ojuvbeq

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Se uma empresa é objeto de publicidade ofensiva realizada por seu concorrente ao ponto de afetar sua receita naquele domínio de mercado, ela poderá

- (A) ser reparada em relação aos prejuízos materiais e morais, porque as pessoas jurídicas também possuem direitos fundamentais que precisam ser tutelados pela ordem constitucional e pela ordem jurídica civil.
(B) propor a reparação judicial dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais porque, em relação a estes últimos, eles são efeitos reflexos dos prejuízos econômicos.
(C) ser reparada dos prejuízos patrimoniais, mas não poderá obter a reparação de danos morais porque estes somente podem ser experimentados pelas pessoas físicas.
(D) ser reparada dos prejuízos patrimoniais, mas não assim dos prejuízos extrapatrimoniais porque as pessoas jurídicas não detêm personalidade e direitos fundamentais que possam ser lesados.
(E) ser reparada em relação aos prejuízos materiais e morais, porque, em relação a estes últimos, seus acionistas possuem interesses morais tutelados.

A questão envolve a polêmica a respeito da Pessoa Jurídica titularizar ou não os direitos da personalidade, bem como a possibilidade de sofrer dano moral. Por um lado, a Súmula 227 do STJ enfatiza que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, enquanto que o Enunciado n. 286 do CJF prega que “Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”. A solução eclética parece mesmo estar na assertiva “A”, reconhecendo-se que as pessoas jurídicas ostentam importantes direitos inerentes

à sua peculiar natureza, ainda que não propriamente ligados a uma dimensão psicológica a qual evidentemente não possuem. **GN**

„A„ ojuvbeq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com relação aos direitos da personalidade, assinale a opção correta.

- (A) Ainda que provoque excepcional angústia em algum dos contratantes, o inadimplemento contratual não constitui argumento justificador de violação de direitos da personalidade.
(B) Segundo entendimento do STJ, havendo violação de direito da personalidade por meio de tortura em período de exceção, configura-se hipótese de pretensão indenizatória imprescritível.
(C) No Código Civil, adota-se a tese de que os direitos da personalidade são absolutamente indisponíveis.
(D) Conforme jurisprudência do STJ, a indenização por dano moral está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.
(E) É vedada a cumulação, na mesma condenação, de indenizações por dano estético e dano moral.

A: incorreta, pois não importa a origem, mas sim a angústia, o sofrimento causado à vítima para que se afigure a possibilidade de condenação por danos morais; **B:** correta, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, o qual afirma que “em face do caráter imprescritível das pretensões indenizatórias decorrentes dos danos a direitos da personalidade ocorridos durante o regime militar, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional do Dec. 20.910/1932” (Agrg no AG 1428635/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 02.8.2012, DJE 09.08.2012); **C:** incorreta, pois há hipóteses de disponibilidade previstas no CC; **D:** incorreta, pois contrária à súmula 281 do STJ e também por conta de o STF ter declarado que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988; **E:** incorreta, pois contrária à Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. **GN**

„B„ ojuvbeq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) O nome é um dos atributos da personalidade, mediante o qual é reconhecido o seu portador, tanto em sua intimidade quanto nos desdobramentos de suas relações sociais, ou seja, é por meio do nome que se personifica, se individua e se identifica exteriormente uma pessoa, de forma a impor-lhe direitos e obrigações. A partir desse conceito jurídico, assinale a opção correta.

- (A) A viuvez e a mudança de sexo pela via cirúrgica não são motivos suficientes para se autorizar a mudança no nome de pessoa.
(B) Em razão do princípio da imutabilidade, não se mostra possível a adição do patronímico de família do padrasto.
(C) Para o caso de filho que não conheça e nunca tenha visto a figura do pai e deste não tenha recebido nenhuma assistência moral ou econômica, será lícita a exclusão do patronímico paterno.
(D) O pseudônimo não goza de proteção jurídica, mesmo que utilizado para fins lícitos.
(E) Dissolvido o casamento pelo divórcio litigioso, é obrigação do juiz, na sentença, decidir se o cônjuge mantém, ou não, o nome de casado.

A: incorreta, pois contrário ao entendimento remansoso da jurisprudência pátria (Sendo a morte do cônjuge a causa de extinção do vínculo conjugal, é razoável que se permita à viúva, suprimir do seu o patronímico do falecido cônjuge para incluir o do futuro marido. Inexiste qualquer vedação legal para que a viúva busque excluir o patronímico do marido, em face de seu falecimento – AC 200830074619 TJPA 2008300-74619); **B:** incorreta, pois contrária ao art. 57 § 8º da LRP; **C:** correta, pois de acordo com a orientação jurisprudencial pátria, como por exemplo na Apelação Cível 1.0024.09.737734-5/001, julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Registro público – Retificação de nome – Exclusão de um dos patronímicos paternos – Ausência de Prejuízo à designação da linhagem familiar – Ausência de prejuízo a Terceiro, à ordem pública e à identificação da pessoa. Possibilidade; **D:** incorreta, pois contrária ao disposto no art. 19 do CC; **E:** incorreta, pois tal questão não deve ser decidida de ofício pelo Juiz (art. 1.578, *caput*, do CC). **GN**

„C„ ojuvbeq

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a assertiva que expressa INCORREÇÃO.

- (A) O nome ou apelido de família, em regra, é imutável, mas admite-se alteração somente por exceção e desde que se justifique motivadamente sua necessidade.
(B) A alteração do nome completo da pessoa poderá ser concedida pelo juiz competente em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime.
(C) A correção de erros que não exijam qualquer indagação poderá ser feita de ofício pelo oficial do registro civil no próprio cartório onde se encontra o assento, dispensada nesse caso a oitiva do Ministério Público.
(D) O prenome é definitivo, todavia a lei admite expressamente a sua substituição por apelidos públicos notórios, e prevê que em caso de adoção possa ser substituído por aquele que o adotante indicar.
(E) O prenome pode ser alterado, a pedido do interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil.

A: assertiva correta, pois o princípio da imutabilidade tem exceções, que permitem a alteração do nome em casos devidamente justificados, como de erro gráfico evidente,

exposição do portador do nome ao ridículo, apelido público notório, dentre outros; **B**: assertiva correta (art. 57, § 7º, da Lei de Registros Públicos); **C**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois é necessário submeter o caso do Ministério Público e depois ao juiz (art. 110 da Lei de Registros Públicos); **D**: assertiva correta (arts. 58 da Lei de Registros Públicos e 47, § 5º, do ECA); **E**: assertiva correta (art. 56 da Lei de Registros Públicos). **WG**

„A., oijababag

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Por se tratar de direito da personalidade, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes, salvo na seguinte hipótese:

- (A) Em vida, com objetivo científico ou altruístico e de forma gratuita.
- (B) Para se submeter, mediante exigência da família e com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
- (C) Mediante escritura pública irrevogável.
- (D) Independentemente de exigência médica, visando salvar a vida de ascendente, descendente, cônjuge ou irmão.
- (E) Para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial.

A: incorreta, pois tal hipótese de disposição é permitida apenas para após a morte (CC, art. 14); **B**: incorreta, pois ninguém é obrigado a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica (CC, art. 15); **C**: incorreta, pois a mera escritura pública não é suficiente – por si só – a possibilitar a diminuição permanente da integridade física; **D**: incorreta, pois tal exceção não vem contemplada no Código Civil; **E**: correta, pois o transplante – na forma da Lei 9.434/1997 – é uma hipótese válida de diminuição permanente da integridade física (art. 13, parágrafo único CC). **GN**

„A., oijababag

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Os Direitos da Personalidade, resguardados pelo Código Civil, agregam direitos essenciais à pessoa humana, com fins de resguardar a sua própria dignidade. Diante do exposto, constata-se que

- (A) os direitos da personalidade apresentam à sociedade brasileira a ideia atual de que a matéria está inextricavelmente unida ao desenvolvimento da pessoa humana, tanto sob a ótica do Direito Civil, como do Direito Constitucional.
- (B) os direitos da personalidade dizem respeito à aptidão genérica das pessoas de serem portadoras de direitos e deveres na ordem civil.
- (C) o Código Civil, no que dispõe sobre os direitos da personalidade, apresenta um rol completo de suas espécies.
- (D) a compreensão atual dos direitos da personalidade consolida o entendimento de que no exercício destes é inviável a limitação voluntária dos mesmos, inclusive, no que concerne àquelas restrições consideradas temporárias.

A: correta, pois – no que se refere aos direitos da personalidade – existe um claro ponto de identificação entre o Direito Civil e o Direito Constitucional, tendo em vista que ambos buscam resguardar um rol mínimo de direitos e garantias ao indivíduo. O Direito Civil ao proteger o indivíduo em relação aos demais civis; e o Direito Constitucional em relação ao Estado; **B**: incorreta, pois tal aptidão é a definição de personalidade ou capacidade de direito, o que não se confunde com direitos da personalidade; **C**: incorreta, pois o rol estabelecido no Código Civil é exemplificativo e não taxativo; **D**: incorreta, pois não existe direito absoluto. Mesmo os direitos da personalidade podem sofrer limitações, especialmente nas hipóteses nas quais há um embate com outros direitos essenciais do ser humano. É admissível, por exemplo, a limitação do direito à imagem ou à intimidade nas hipóteses necessárias à administração da justiça, manutenção da ordem pública, liberdade de imprensa etc. **GN**

„A., oijababag

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Leia as assertivas a seguir, a respeito dos direitos da personalidade.

- I. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
- II. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
- III. Toda pessoa tem direito ao nome, mas nele não se compreende o pseudônimo, que pode ser utilizado para fins comerciais, ainda que sem autorização de seu titular.
- IV. É válida, com objetivo científico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, não sendo revogável essa autorização se a disposição for onerosa.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, III e IV.

I: correta (art. 11, do CC); **II**: correta (art. 13, do CC). Importante ressaltar que “*não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico*”

para fins de pesquisa científica, desde que a manifestação de vontade tenha sido livre e esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o respeito aos direitos fundamentais” (enunciado n. 401, CJF); **III**: incorreta, pois o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome (art. 19, do CC); **IV**: incorreta, já que o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo (art. 14, parágrafo único, do CC). **VT/WG**

„A., oijababag

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Em relação aos direitos da personalidade, considere as assertivas abaixo:

- I. Consoante o Código Civil, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome, o sobrenome e o pseudônimo.
- II. São direitos que circundam o indivíduo durante toda a sua vida, porém, em relação a alguns direitos da personalidade, como os do corpo, à imagem e o direito moral de autor subsistem efeitos *post mortem* (após a morte) ou mesmo *ad aeternum* (eternamente).
- III. O atual Código Civil inovou em relação ao diploma civilista anterior ao dedicar um capítulo para tratar “*Dos direitos da personalidade*”, representando um progresso na legislação brasileira ao disciplinar, no âmbito infraconstitucional, direitos da personalidade outrora consagrados na Constituição Federal de 1988, e enfatizando outros atributos da personalidade como o direito ao corpo, ao nome e à orientação sexual.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) apenas a assertiva I está correta;
- (B) apenas a assertiva II está correta;
- (C) apenas a assertiva III está correta;
- (D) todas as assertivas estão corretas;
- (E) não respondida.

I: incorreta, pois são compreendidos no nome apenas o prenome e o sobrenome (art. 16 do CC); **II**: correta, pois mesmo após a morte tais direitos serão objetos de proteção (arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do CC); **III**: incorreta, pois o Código Civil acabou não tratando expressamente do direito à orientação sexual. **WG**

„A., oijababag

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do Código Civil vigente analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. Para atendimento do direito público à informação, o nome da pessoa pode ser empregado por outrem em publicações ou representações, ainda que a exponham ao desprezo público, salvo se tenham intenção difamatória.
 - II. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimção; para requerer a medida o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
 - III. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.
 - IV. O pseudônimo goza da proteção que se dá ao nome. Tratando-se, então, de um verdadeiro direito de personalidade, a proteção jurídica do pseudônimo utilizado pela pessoa não se mitiga em face da licitude, ou não, da atividade em que empregado, pois os direitos de personalidade são indisponíveis e irrenunciáveis.
 - V. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
- (A) Apenas as proposições III e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (B) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (C) Apenas as proposições I, II e V estão corretas e as demais incorretas.
- (D) Apenas as proposições II, III e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (E) Apenas as proposições I, III e V estão corretas e as demais estão incorretas.

I: incorreta, pois “O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória” (CC, art. 17); **II**: correta, pois a assertiva repete a regra estabelecida pelo art. 12 do CC; **III**: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 14 do CC; **IV**: incorreta, pois a proteção dada ao pseudônimo limita-se às atividades lícitas; **V**: correta, pois de pleno acordo com o CC, art. 20. **AG/WG**

„A., oijababag

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) João Cabral de Melo Neto é autor da grandiosa obra literária **Morte e Vida Severina**. Analisando o nome do autor, protegido pelo Código Civil brasileiro, o seu agnome é

- (A) Neto.
- (B) João, apenas.
- (C) Cabral, apenas.
- (D) João Cabral.
- (E) de Melo.

Prenome é o nome do indivíduo que precede o apelido de família (sobrenome) na forma de designar as pessoas, conhecido como nome de batismo. Sobrenome ou apelido de família é a porção do nome do indivíduo que está relacionada com a sua ascendência. Agnome é usado para designar a parte do nome de um indivíduo que o diferencia de seus homônimos, como “Filho”, “Neto” e “Junior”. **AG**

„A., oijreag

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Considere as seguintes disposições legais:

- I. A validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei.
 - II. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
- É correto afirmar que
- (A) as duas disposições se acham em vigor.
 - (B) nenhuma das disposições se acha em vigor.
 - (C) apenas a primeira disposição se acha em vigor.
 - (D) apenas a segunda disposição se acha em vigor.
 - (E) as duas disposições apenas parcialmente se acham em vigor.

I: correta, nos termos do art. 104, III, do CC; II: correta, nos termos do art. 107 do CC. **AG**

„A., oijreag

(Procurador da República – 25ª) Em relação às afirmativas abaixo:

- I. O direito ao nome não decorre do fato de estar ligado ao registro da pessoa natural, mas de ser o sinal exterior que individualiza e reconhece a pessoa na sociedade;
- II. O agnome, termo atualmente em desuso, designa os títulos nobiliárquicos ou honoríficos, apostos antes do prenome;
- III. O pseudônimo, em qualquer circunstância, goza da mesma proteção legal conferida juridicamente ao nome;
- IV. Na adoção, o filho adotivo pode conservar o sobrenome de seus pais de sangue, acrescentando porém o do adotante.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) II e III estão corretas;
- (C) III e IV estão corretas;
- (D) Nenhuma está correta.

I: incorreta, pois o registro da pessoa natural faz nascer a proteção dada ao nome; II: incorreta, pois é o sinal posto no final do nome para distinguir membros da mesma família; III: incorreta, pois o Código Civil protege o pseudônimo desde que adotado para atividades lícitas (CC, art. 19); IV: incorreta, pois a Lei de Registros Públicos estipula que apenas os nomes dos pais adotivos é que serão registrados, cancelando-se o assento de nascimento original do menor (Lei 6.015/1973, arts. 95 e 96). **GN**

„D., oijreag

(Procurador da República – 25ª) Quanto aos direitos da personalidade, pode-se afirmar que:

- (A) A personalidade é sujeito de direito e os seus caracteres são a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade e a indisponibilidade;
- (B) São direitos que se destinam a resguardar a dignidade da pessoa humana, mediante sanções, que podem ser suscitadas pelo ofendido;
- (C) O lesado indireto, na indenização por morte de outrem, quando age contra o responsável, procede em nome da vítima;
- (D) No dano moral, os lesados indiretos são aqueles que têm um interesse relacionado a um valor de afeição que lhes representa o bem jurídico da vítima.

A: incorreta, pois o enunciado não apresenta rigor técnico em sua afirmação. Afinal, não é a personalidade que é sujeito de direito e sim a pessoa humana; **B:** incorreta, pois não se trata de sanção e sim de compensação, atenuação pela dor sofrida. Ademais, não somente o próprio ofendido, como seus parentes podem pleitear o dano moral; **C:** incorreta, pois nessa hipótese o lesado indireto age em nome próprio (CC, art. 12 parágrafo único e art. 20 parágrafo único); **D:** correta, pois conceitua de forma correta o aspecto dos lesados indiretos. **GN**

„D., oijreag

2.9. BENS

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) As pertenças, de acordo com o Código Civil, são definidas como

- (A) os bens públicos que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

- (B) os bens de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
- (C) os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.
- (D) os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais.
- (E) os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.

A: incorreta, pois a definição das pertenças não guarda qualquer relação com a classificação dos bens quanto ao seu titular; **B:** incorreta, pois as pertenças aumentam o uso habitual do bem; **C:** correta, pois a assertiva reproduz com fidelidade o art. 93 do CC que conceitua pertenças; **D:** incorreta, pois o enunciado define os bens singulares (art. 89 do CC); **E:** incorreta, pois a alternativa define os bens consumíveis (art. 86 do CC). **AG/WG**

„D., oijreag

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) O Código Civil brasileiro regula, em sua Parte Geral, dentre outras matérias, os bens públicos, procurando identificá-los como bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Assim, ciente desta classificação, assinale a afirmativa correta.

- (A) os bens dominicais são passíveis de aquisição por usucapião, pois não estão afetos à destinação pública.
- (B) são bens públicos tanto aqueles pertencentes à Administração Direta, quanto aqueles que pertençam às pessoas que compõem a Administração Indireta.
- (C) o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
- (D) os bens públicos, seja qual for a espécie, não são passíveis de alienação, mas podem ser penhorados, quando forem dominicais.
- (E) consideram-se bens de uso comum aqueles que tanto podem ser utilizados pela Administração para um fim específico, como pelo particular, através de concessão ou permissão de uso.

A: incorreta, pois os bens públicos (não importando qual subespécie) não estão sujeitos a usucapião (art. 102 do CC); **B:** incorreta, pois na administração indireta há pessoas jurídicas de direito privado (ex: empresas públicas) que não se submetem ao regime jurídico de direito público (cf. ilação retirada do inc. II do § 1º do art. 173 da CF/1988); **C:** correta, pois de pleno acordo com o art. 103 do CC; **D:** incorreta, pois os bens dominicais podem ser objetos de alienação, desde que observadas as regras e formalidades do Direito Administrativo (art. 101 do CC); **E:** incorreta, pois os bens de uso comum caracterizam-se justamente por não possuírem uma utilização específica da Administração (art. 99, I, do CC). **AG/WG**

„D., oijreag

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Considerando a ampla proteção jurídica conferida aos bens no Código Civil, assinale a opção correta.

- (A) Os bens incorpóreos podem ser defendidos por meio da tutela possessória.
- (B) Consideram-se benfeitorias os acréscimos sobrevivendo ao bem, ainda que em decorrência de fenômenos da natureza.
- (C) Os direitos autorais são bens moveis.
- (D) Tanto os bens moveis quanto os imóveis podem ser objeto de mutuo.
- (E) O direito a sucessão aberta e considerado bem móvel.

A: incorreta, pois a tutela possessória é concebida para a proteção de bens corpóreos, tangíveis e suscetíveis de apropriação; **B:** incorreta, pois nesse caso tem-se acessões naturais; **C:** correta, pois de acordo com o previsto no art. 3º, da Lei 9.610/1998; **D:** incorreta, pois os bens imóveis são considerados infungíveis e o seu empréstimo segue a natureza do comodato (CC, arts. 85 e 579); **E:** incorreta, pois o art. 80, II do CC considera o direito à sucessão aberta como um bem imóvel. **GN**

„D., oijreag

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis

- (A) por vontade das partes, não podendo exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador.
- (B) por vontade das partes, que não poderão acordá-la por prazo maior de cinco anos, insuscetível de prorrogação ulterior.
- (C) apenas por disposição expressa de lei.
- (D) por disposição expressa de lei ou pela vontade das partes, desde que, neste caso, o prazo de obrigatoriedade da indivisão não ultrapasse dez anos.
- (E) apenas pela vontade das partes.

O art. 88 do CC permite que a vontade das partes ou a lei tornem indivisíveis aqueles bens que – por natureza – seriam divisíveis. Assim, por exemplo, é comum que a lei municipal determine uma metragem mínima para terrenos localizados em áreas nobres, tornando-os indivisíveis quando naturalmente poderiam ser divididos. Quanto ao prazo de obrigatoriedade da indivisão convencional, o art. 1.320, § 2º, do CC estipula que: “*Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador*”. **GN**

„A., oijreag

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Na parte geral do Código Civil, em relação ao estudo dos bens, tem-se que:

- (A) sabe-se que a indivisibilidade convencional é aplicada aos condôminos, sendo possível a estes responderem pelo quinhão de cada um, é ilícito o cabimento legal de cláusula pontuando acerca da indivisibilidade da coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.
- (B) bens infungíveis são aqueles denominados bens personalizados ou individualizados, sendo considerados pela lei e pela doutrina também como bens imóveis, observando que, no caso do estudo dos bens complexos infungíveis, são considerados, também, os bens móveis como bens que não podem ser substituídos.
- (C) o Código Civil trata de várias modalidades de bens, sendo que, nas classificações quanto à fungibilidade e consuntibilidade, essas se confundem, pois o critério adotado por nosso ordenamento jurídico leva em conta o estudo da consuntibilidade física ou de fato.
- (D) bens coletivos, assim como os bens compostos, são aqueles constituídos por várias coisas singulares, consideradas em conjunto e formando um todo individualizado, podendo decorrer de uma união fática ou jurídica.

A: incorreta, pois é lícita a cláusula que determina a indivisibilidade da coisa comum por prazo não maior do que cinco anos, suscetível de prorrogação (art. 1.320, § 1º, do CC); **B:** correta, pois os bens imóveis são sempre infungíveis, ao passo que os móveis são infungíveis quando não puderem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade (art. 85, CC); **C:** incorreta. Não há confusão nos critérios de fungibilidade e consuntibilidade. Aquele diz respeito a coisas que não se substituem, ao passo que este trata de bens que – uma vez utilizados – se destroem, como é o caso de gêneros alimentícios; **D:** incorreta; os conceitos de bens coletivos e de bens compostos não se confundem. A assertiva define os bens coletivos e não os compostos. **GN**

„G., oimabab

(Delegado/AL – 2012 – CESPE) Com relação às pessoas naturais, às pessoas jurídicas e aos bens, julgue os itens a seguir.

- (1) O princípio da gravitação jurídica é o princípio norteador dos bens reciprocamente considerados.

1: certo, o princípio da gravitação jurídica, também conhecido como princípio da acessoriedade, é a regra pela qual o bem acessório segue a sorte do bem principal (art. 92 do CC). **AG/WG**

Gabababab

(Delegado/AL – 2012 – CESPE) No tocante aos bens públicos, julgue os próximos itens.

- (1) Os bens públicos, seja qual for a sua destinação, são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião.

1: correta, pois todos os bens públicos são insuscetíveis de aquisição pela usucapião, não importando se são de uso especial, de uso comum do povo ou dominicais (art. 102 do CC). **AG/WG**

Gabababab

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale, dentre as alternativas abaixo, qual se refere a bem imóvel:

- (A) os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes
- (B) os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações
- (C) as energias que tenham valor econômico
- (D) o direito à sucessão aberta
- (E) os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social

A: incorreta (art. 83, II, do CC); **B:** incorreta (art. 83, III, do CC); **C:** incorreta (art. 83, I, do CC); **D:** correta (art. 80, II, do CC); **E:** incorreta (art. 82, do CC). **VT/WG**

„G., oimabab

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) A respeito do princípio da gravitação jurídica, sabe-se que

- (A) estabelece que a propriedade dos bens acessórios segue a sorte do bem principal, salvo disposição legal ou contratual em contrário.
- (B) permite a aquisição derivada de bens imóveis por usucapião especial.
- (C) é norma integrativa que permite ao possuidor do bem a reintegração imediata de sua posse.
- (D) é norma geral no ordenamento, podendo ser afastada pela vontade das partes somente em negócios jurídicos gratuitos.
- (E) é decorrência dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e determina a necessidade de informar de maneira adequada as partes contratantes.

A: correta (artigos 92 e 94, ambos do CC). “A doutrina aponta as seguintes relações entre o bem principal e o bem acessório: a) a natureza do acessório tende a ser a mesma do principal, tendo em vista o princípio da gravitação; assim, sendo o solo bem imóvel (por natureza), a árvore também o é (por acessão); b) o acessório acompanha o principal em seu destino, salvo disposição legal ou convencional em contrário; c) o proprietário do principal é proprietário do acessório.” (Wander Garcia, **Super-Revisão**, Editora Foco); **B, C, D e E:** incorretas, pois não refletem o princípio da gravitação. **VT/WG**

„G., oimabab

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para

- (A) aumentar o bem.
- (B) facilitar o uso do bem.
- (C) impedir que o bem se deteriore.
- (D) mero deleite, ainda que de elevado valor.

Nos termos do art. 96, § 1º, do CC, são consideradas voluptuárias as benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. De outra parte, são consideradas benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem (art. 96, § 2º, do CC). Por fim, são chamadas necessárias as benfeitorias que evitam que o bem se deteriore (art. 96, § 3º, do CC). **GR**

„G., oimabab

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa incorreta:

- (A) Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas do Código Civil Brasileiro.
- (B) Nos termos do CCB, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, exceto os de suas autarquias e os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
- (C) Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei.
- (D) Nos termos do CCB, os materiais provenientes da demolição de um prédio são considerados bens móveis.
- (E) Nos termos do CCB, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 41, parágrafo único; **B:** incorreta, pois os edifícios e terrenos destinados às autarquias também se enquadram como bens de uso especial; **C:** correta, pois de acordo com o art. 101 do CC; **D:** correta, pois de pleno acordo com art. 84 do CC; **E:** correta, pois a assertiva faz referência ao dolo negativo ou dolo por omissão, previsto no CC, art. 147. **AG/WG**

„G., oimabab

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) De acordo com a Lei 8.009/1990,

- (A) pode ser penhorado, para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do sócio que administre a sociedade empresária.
- (B) considera-se bem de família o único imóvel da entidade familiar e o pequeno comércio de seus integrantes.
- (C) o bem de família pode ser penhorado para execução de sentença penal condenatória.
- (D) inclui-se na impenhorabilidade do bem de família o veículo utilizado pelos integrantes da entidade familiar.
- (E) pode ser penhorado, para pagamento de qualquer dívida trabalhista, bem de família do maior cotista da sociedade empresária.

A: incorreta, pois referida exceção não encontra respaldo legal; **B:** incorreta, pois o pequeno comércio de seus integrantes não configura bem de família; **C:** correta, pois referida hipótese encontra respaldo no art. 3º, VI, da Lei 8.009/1990; **D:** incorreta, pois os veículos podem ser penhorados (Lei 8.009/1990, art. 2º); **E:** incorreta, pois referida exceção não encontra respaldo legal. **AG/WG**

„G., oimabab

(Ministério Público do Trabalho – 14ª) Consideram-se bens móveis para os efeitos legais:

- (A) os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem;
- (B) as energias que tenham valor econômico;
- (C) o direito à sucessão aberta;
- (D) as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local;
- (E) não respondida.

A: incorreta, pois tais materiais não perdem a natureza de bens imóveis (CC, art. 81, II); **B:** correta, pois as energias com valor econômico são consideradas bens móveis por força da lei (CC, art. 83, I); **C:** incorreta, pois o direito à sucessão aberta é um exemplo de bem imóvel por força da lei (CC, art. 80, II); **D:** incorreta, pois tais edificações são consideradas pela lei como bens imóveis (CC, art. 81, I). **AG/WG**

„G., oimabab

(Ministério Público do Trabalho – 14ª) Assinale a alternativa correta.

- (A) os bens públicos estão sujeitos a usucapião;
- (B) os bens públicos dominicais não podem ser alienados, em hipótese alguma;
- (C) os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial podem ser alienados em qualquer hipótese;

- (D) consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, não dispondo a lei em contrário;
(E) não respondida.

A: incorreta, pois os bens públicos não estão sujeitos a usucapião (CC, art. 102 e CF, arts. 183 § 3º e 191 parágrafo único); **B:** incorreta, pois o CC, art. 101 permite tal alienação, desde que se observem as regras do Direito Administrativo; **C:** incorreta, pois somente com a desafetação é que tais bens podem ser alienados (CC, art. 100); **D:** correta, pois de acordo com o CC, art. 99, parágrafo único. **AG/WG**

„D., oimabeg

2.10. FATOS JURÍDICOS

2.10.1. ESPÉCIES, FORMAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre os negócios jurídicos, é correto afirmar que:

- (A) É irrelevante aos negócios jurídicos a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
(B) O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.
(C) Os negócios jurídicos benéficos interpretam-se de forma ampliativa e a renúncia interpreta-se estritamente.
(D) Nas declarações de vontade se atenderá menos à intenção nelas consubstanciada e mais ao sentido literal da linguagem.

A: incorreta, pois o art. 113 do CC determina que se utilize a boa-fé e os usos do lugar da celebração do negócio como critério interpretativo dos negócios jurídicos; **B:** correta, pois a assertiva reproduz a importante regra a respeito do efeito do silêncio nos negócios jurídicos estabelecida pelo art. 112 do CC; **C:** incorreta, pois os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente (CC, art. 114); **D:** incorreta, pois nas declarações de vontade deve-se buscar mais a intenção do que o sentido literal da linguagem (CC, art. 112). **GN**

„B., oimabeg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Acerca dos atos e negócios jurídicos, assinale a opção correta.

- (A) Testamento é exemplo de ato jurídico *stricto sensu*, devendo, por isso, os efeitos conferidos pelo testador estar em conformidade com a legislação.
(B) A graduação de culpa do agente não pode ser levada em conta para a configuração do ato ilícito ou para a determinação da indenização dele decorrente.
(C) De acordo com o Código Civil, não importa em anuência tácita o silêncio da locadora em relação à correspondência a ela encaminhada pelos fiadores comunicando-lhe a intenção de se exonerarem da fiança prestada.
(D) A aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser realizada pelo magistrado de forma objetiva.
(E) Para os efeitos legais, não importa que a reserva mental seja ou não conhecida da outra parte contratante.

A: incorreta, pois o testamento é um negócio jurídico unilateral, tendo em vista que por seu intermédio o testador pode prever diversos efeitos jurídicos que – se obedecerem aos limites legais – serão cumpridos e efetivados; **B:** incorreta, pois o art. 944, parágrafo único, do CC permite a análise dos graus de culpa do ofensor para fins de se determinar o valor da indenização; **C:** incorreta, pois tal previsão não encontra respaldo no Código Civil; **D:** correta, pois o art. 187 estabelece que a boa-fé objetiva é critério para se aferir o exercício regular de um direito; **E:** incorreta, pois é de fundamental importância averiguar se a outra parte tinha ciência da reserva mental a fim de manter a validade da declaração de vontade, conforme o art. 110. **GN**

„D., oimabeg

(Ministério Público/GO – 2012) Analisando os itens abaixo, pode-se afirmar que:

- I. A validade da declaração de vontade, em regra, não depende de forma especial, mas se o negócio jurídico for celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este se torna substância do ato.
II. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e à resolutiva; logo, se for estipulado como termo final de um negócio jurídico dia 31.02.2013, tal estipulação será havida por inexistente.
III. O abuso de direito enseja reparação pelo regime da responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a demonstração da conduta do agente (dolo ou culpa), de sorte que são requisitos necessários para haja o dever de indenizar: o ato; o dano; e o nexo de causalidade entre o ato e o dano.
(A) todos são corretos.
(B) apenas o I e o II são corretos.
(C) apenas o II e o III são corretos.
(D) todos são incorretos.

I: correta, em virtude da plena correlação com o art. 109 do CC; **II:** correta, pois a condição resolutiva impossível tem-se por inexistente (CC, art. 124), mantendo-se válido e

eficaz o negócio jurídico em si mesmo; **III:** correta, pois de acordo com o entendimento majoritário da doutrina e também em consonância com o Enunciado n. 37 do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual: “A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa, e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”. **GN**

„A., oimabeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Leia as seguintes afirmativas.

- I. Os negócios jurídicos onerosos podem ser aleatórios, quando as prestações são equivalentes, certas e determinadas, e comutativos, quando a prestação de uma das partes depende de acontecimentos incertos e inesperados.
II. São negócios jurídicos causais (concretos ou materiais) os que estão vinculados à causa que deve constar do próprio negócio, como é o caso dos contratos, em geral.
III. Ato jurídico meramente lícito são os praticados pelo homem sem intenção direta de ocasionar efeitos jurídicos, tais como invenção de um tesouro, plantação em terreno alheio, construção, pintura sobre uma tela.
IV. Os atos ilícitos, que promanam direta ou indiretamente da vontade, são os que ocasionam efeitos jurídicos, mas contrários, *lato sensu*, ao ordenamento. Há ato ilícito civil somente nos casos em que, com intenção, alguém cause dano a outrem.

Estão corretas somente as afirmativas

- (A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

I: incorreta. Os negócios jurídicos classificam-se quanto ao sacrifício patrimonial das partes: a) oneroso; b) gratuito. Já quanto aos riscos que envolvem a prestação, os negócios jurídicos podem ser: a) comutativo (*aquele em que as partes já sabem quais são as prestações*); b) aleatório (*a prestação de uma das partes não é conhecida com exatidão no momento da celebração do negócio jurídico pelo fato de depender da sorte, da álea, que é um fator desconhecido*), conforme ensinamento de Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil); **II:** correta. Os negócios jurídicos podem ser classificados quanto à sua causa determinante: a) causal ou material (quando o motivo está expresso no seu conteúdo, como, por exemplo, em um termo de divórcio); b) abstrato ou formal (quando o motivo não consta no contrato, como, por exemplo, na emissão de um título de crédito); **III:** correta. Fato jurídico em sentido amplo é todo acontecimento natural ou humano que produz um efeito jurídico. Pode ser dividido em: a) fato jurídico em sentido estrito (é o acontecimento natural que produz efeitos jurídicos); b) ato jurídico (é o acontecimento humano que produz efeitos jurídicos), que pode ser subdividido em: b.1) atos ilícitos; b.2) atos lícitos, que são de três espécies: b.2.1) atos jurídicos em sentido estrito (são comportamentos humanos voluntários, cujos efeitos são predeterminados por lei); b.2.2) negócio jurídico (são declarações de vontade, cujos efeitos são regulados pelos próprios interessados); b.2.3) ato-fato jurídico (são comportamentos humanos sem a intenção de produzir o efeito jurídico previsto em lei). A questão trata, em verdade, do ato-fato jurídico que são os praticados pelo homem sem intenção direta de ocasionar efeitos jurídicos, tais como invenção de um tesouro, plantação em terreno alheio, construção, pintura sobre uma tela; **IV:** incorreta. O ato ilícito é a conduta humana que está em desacordo com o ordenamento jurídico, causando danos a alguém (art. 186, do CC). Todavia, com o atual CC, ampliou-se a noção de ato ilícito, a fim de abarcar o exercício irregular de direitos ou abuso de direitos (art. 187), cuja responsabilidade civil independe da análise de culpa (enunciado n. 37, CJF), pois se baseia nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança (enunciado n. 414, CJF). **VT/WG**

„C., oimabeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com relação à validade, existência e interpretação de negócios jurídicos, julgue o próximo item.

- (1) O ilícito contratual caracteriza-se apenas pelo descumprimento de regras expressamente convencionadas, devendo o descumprimento de deveres anexos ser discutido na seara da responsabilidade civil.

1: incorreta (art. 422, do CC). **VT/WG**

„B., oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Os negócios jurídicos, para sua validade, dependem de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. A manifestação da vontade é essencial para os negócios jurídicos, assim:

- I. Os negócios jurídicos celebrados por relativamente incapaz podem ser confirmados.
II. A reserva mental feita pelo autor e desconhecida do destinatário deve ser considerada na interpretação do negócio jurídico.
III. O silêncio de uma das partes sempre implica na anuência ou concordância.
IV. Ao se interpretar um negócio jurídico importa mais a real vontade dos declarantes do que o sentido literal da linguagem escrita.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As assertivas I e IV estão corretas.
(B) As assertivas II, III e IV estão corretas.
(C) As assertivas I e III estão corretas.

(D) Apenas a assertiva IV está correta.

I: correta, pois os negócios jurídicos celebrados por relativamente incapazes são atos anuláveis, e todo ato anulável é passível de confirmação (art. 171, I e art. 172 do CC); II: incorreta, pois se a reserva mental for desconhecida do destinatário a manifestação de vontade subsiste, não havendo que se falar em possível interpretação para invalidar o negócio jurídico (art. 110 do CC); III: incorreta, pois o silêncio de uma das partes apenas importa anuência se as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Caso contrário o silêncio importará em recusa (art. 111 do CC); IV: correta, pois dá-se maior importância à intenção das partes do que à literalidade da declaração (art. 112 do CC). **GR**

„A., oimabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na teoria geral dos negócios jurídicos, no âmbito dos elementos gerais extrínsecos, emergem as figuras do agente, lugar e tempo. Tais elementos referem-se ao plano da

- (A) eficácia do negócio jurídico.
- (B) pós-eficácia do negócio jurídico.
- (C) existência do negócio jurídico.
- (D) validade do negócio jurídico.

Os negócios jurídicos podem ser analisados sob três planos: existência, validade e eficácia. Dentro do plano da existência estuda-se se o negócio jurídico apresenta os elementos essenciais para que ele exista. Estes elementos dividem-se em três categorias: elementos gerais – comuns a todos os negócios; elementos categoriais: próprios de cada tipo de negócio; elementos particulares – existem em um negócio determinado, sem serem comuns a todos os negócios ou a certos tipos de negócios. Os elementos gerais podem ser extrínsecos (também chamados de pressupostos do negócio) ou intrínsecos, sendo que os extrínsecos são formados pelo agente, lugar e tempo da celebração. **GR**

„C., oimabeg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) Analise as assertivas:

- I. Para a validade de todos os negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis a escritura pública é essencial.
 - II. Na interpretação das declarações de vontade, deve-se dar mais importância à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
 - III. Na representação, o representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, serem nulos os atos que a estes excederem.
 - IV. Nos negócios jurídicos, o silêncio importa anuência.
- Marque a alternativa CORRETA:
- (A) apenas as assertivas I e III estão corretas;
 - (B) todas as assertivas estão corretas;
 - (C) apenas as assertivas III e IV estão corretas;
 - (D) apenas a assertiva II está correta;
 - (E) não respondida.

I: incorreta, pois referida regra não se aplica quando o objeto do negócio jurídico seja bem imóvel de valor inferior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País (CC, art. 108); II: correta, pois este é o comando determinado pelo art. 112 do CC, determinando uma interpretação que se prenda mais à intenção do que à literalidade; III: incorreta, pois a pena para este caso não é a nulidade dos atos, mas sim a responsabilidade do representante pelos atos que excederem seus poderes (CC, art. 118); IV: incorreta, pois “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa” (CC, art. 111). **UT/WG**

„D., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Assinale a alternativa correta: Nos termos do Código Civil vigente, têm-se por inexistentes (mas subsiste o negócio jurídico):

- (A) As condições incompreensíveis
- (B) As condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível.
- (C) As condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita
- (D) As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas
- (E) As condições contraditórias

Há duas soluções legais para a hipótese de imperfeição nas condições. A primeira é invalidar o negócio jurídico como um todo. Isso ocorre nas hipóteses do art. 123 do CC, a saber: I – as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; II – as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; III – as condições incompreensíveis ou contraditórias. A segunda é invalidar apenas e tão somente a condição, mantendo válido o negócio jurídico e isso ocorre em duas hipóteses previstas no art. 124: condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Desta forma, apenas a alternativa B responde de forma satisfatória a questão. **AG/WG**

„B., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do Código Civil vigente assinale a alternativa correta:

- (A) A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados

capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto da direito ou da obrigação comum.

- (B) O silêncio será tido como anuência, sempre que as circunstâncias ou os usos o autorizarem.
- (C) Nas declarações de vontade se atenderá mais à literalidade estrita da declaração do que à intenção nelas consubstanciada.
- (D) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, salvo quando dependam de forma prevista em lei.
- (E) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se extensivamente.

A: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 105 do CC; B: incorreta, pois – para que o silêncio valha como anuência – a lei ainda exige que não seja necessária a declaração de vontade expressa (CC, art. 111); C: incorreta, pois a regra do art. 112 do Código Civil é exatamente oposta, exigindo a lei que se atenda mais a intenção do que a literalidade; D: incorreta, pois a lei não reproduz a exceção prevista no enunciado; E: incorreta, pois tais negócios devem ser interpretados restritivamente (CC, art. 113). **AG/WG**

„A., oimabeg

(Ministério Público do Trabalho – 15ª) Leia com atenção as assertivas abaixo:

- I. quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa, o silêncio importa anuência;
- II. são interpretados estritamente os negócios jurídicos benéficos e a renúncia;
- III. a condição de fazer coisa ilícita invalida o negócio jurídico que lhe é subordinado;
- IV. a condição resolutiva de fazer coisa impossível têm-se por inexistente.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas III e IV são corretas;
- (B) apenas as assertivas I, II e III são corretas;
- (C) apenas as assertivas I e II são corretas;
- (D) todas as assertivas são corretas;
- (E) não respondida.

I: correta, pois de pleno acordo com o disposto no CC, art. 111; II: correta, pois de acordo com a regra estabelecida pelo CC, art. 114; III e IV: corretas. Isso porque, há duas soluções legais para a hipótese de imperfeição nas condições. A primeira é invalidar o negócio jurídico como um todo. Isso ocorre nas hipóteses do art. 123 do CC, a saber: I – as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; II – as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; III – as condições incompreensíveis ou contraditórias. A segunda é invalidar apenas e tão somente a condição, mantendo válido o negócio jurídico e isso ocorre em duas hipóteses previstas no art. 124: condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Desta forma, apenas a alternativa B responde de forma satisfatória a questão. **AG/WG**

„D., oimabeg

2.10.2. CONDIÇÃO, TERMO E ENCARGO

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições

- (A) ilícitas, mas não as de fazer coisa ilícita, porque, neste caso, apenas a condição é inválida e não os negócios.
- (B) física ou juridicamente impossíveis, quando resolutivas.
- (C) incompreensíveis ou contraditórias.
- (D) impossíveis e as de não fazer coisa impossível, quando resolutivas.
- (E) suspensivas quando juridicamente impossíveis, mas não as que forem apenas fisicamente impossíveis.

Para responder esta questão, é importante diferenciar a invalidade do negócio jurídico ou apenas a invalidade da condição que é aposta ao negócio jurídico. A questão busca saber uma hipótese de invalidade do negócio jurídico, em decorrência de uma condição viciada. Nesse sentido, o art. 123 do CC prevê que três condições geram a invalidade do negócio jurídico: I – as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas; II – as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita; III – as condições incompreensíveis ou contraditórias. **GN**

„C., oimabeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Num contrato de compra e venda de um bem imóvel, a cláusula que sujeita o pagamento integral do preço ao registro da baixa da hipoteca no registro de imóveis constitui

- (A) encargo, a ser cumprido pelo comprador.
- (B) condição potestativa pura, permitida por lei.
- (C) condição suspensiva, subordinando a eficácia do contrato a evento futuro e incerto.
- (D) condição suspensiva, determinando a cessação dos efeitos da compra e venda.
- (E) condição resolutiva tácita, necessária para a resolução do contrato.

A, B, D e E: incorretas, pois o enunciado trata de condição suspensiva; C: correta (art. 125, do CC). **UT/WG**

„C., oimabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Nos negócios jurídicos, são vedadas as condições

- (A) puramente potestativas.
- (B) simplesmente potestativas.
- (C) mistas.
- (D) casuais.

A: correta. As condições puramente potestativas são aquelas que sujeitam o negócio jurídico a vontade unilateral de apenas uma das partes. São ilícitas, nos termos do art. 122, parte final, do CC; **B:** incorreta, pois diversamente alternativa anterior, as condições simplesmente potestativas são aquelas que são estipuladas com a vontade conjugada das partes; **C:** incorreta, pois as condições mistas são aquelas que dependem, ao mesmo tempo, de um ato volitivo somado a um ato natural (exemplo: “darei uma casa se você cuidar do meu filho, desde que ocorra um terremoto”); **D:** incorreta, pois condições causais são aquelas que têm origem em eventos naturais (exemplo: “te empresto meu carro, se chover”). **GR**

„C„ oijueqG

2.10.3. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Em relação a negócios jurídicos realizados na vigência do Código Civil de 2002, assinale a afirmativa correta.

- (A) É anulável o negócio jurídico simulado.
- (B) É nulo o negócio jurídico realizado por menor relativamente incapaz.
- (C) É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
- (D) É nulo o negócio jurídico realizado em estado de perigo.
- (E) É inadmissível, no direito brasileiro, a conversão de negócios jurídicos nulos.

A: incorreta, pois o art. 167 do CC estabelece que o negócio jurídico simulado é nulo de pleno direito; **B:** incorreta, pois referido negócio é meramente anulável (art. 171, I, do CC); **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 496 do CC; **D:** incorreta, pois qualquer negócio praticado sob vício do consentimento é considerado anulável (art. 171, II, do CC); **E:** incorreta, pois a conversão do negócio nulo é prevista em nosso sistema (art. 170, do CC). **AG/WG**

„C„ oijueqG

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) A respeito dos negócios jurídicos, assinale a opção correta.

- (A) Embora o negócio nulo não seja suscetível de confirmação, podendo o vício ser conhecido de ofício pelo juiz, é suscetível de prescrição.
- (B) Não é possível, em face da caracterização de abuso de direito, que situação de vantagem para alguém surja em razão do não exercício de determinado direito por outrem.
- (C) Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que atribuiu ao princípio da boa-fé objetiva condição de regra interpretativa, o silêncio passou a ser interpretado, em qualquer situação, como concordância com o negócio.
- (D) O Código Civil veda a realização, pelo representante, de contrato consigo mesmo, haja vista o patente conflito de interesses entre a vontade do representante e a do representado.
- (E) De acordo com a teoria da confiança, nas declarações de vontade, importa a vontade real, e não a vontade declarada.

A: incorreta, pois não há prazo para se pleitear a declaração de nulidade absoluta de um negócio jurídico. O negócio nulo é nulo para sempre (art. 169 do CC); **B:** incorreta, pois tal possibilidade existe. Trata-se da *surrectio*, instituto que cria uma vantagem ou prerrogativa para uma parte diante da inércia da outra parte ao exercer um direito. Um ótimo exemplo disso vem previsto no art. 330 do CC; **C:** incorreta, pois a par da regra geral do art. 111 do CC, o efeito do silêncio dependerá da hipótese específica. Por exemplo, na hipótese do art. 299, parágrafo único, do CC, o silêncio é tido como recusa; ao passo que na hipótese do art. 303 do CC, o silêncio é uma forma de anuência; **D:** incorreta, pois o art. 117 faz a ressalva de a lei permitir tal negócio consigo mesmo. Ademais, o art. 685 do CC prevê o mandato em causa própria, no qual o mandatário age como representante de uma das partes sendo – ao mesmo tempo – a “outra parte” contratante; **E:** correta, pois o que mais importa é a intenção das partes e não o sentido literal da linguagem (art. 112 do CC). **AG/WG**

„C„ oijueqG

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) A respeito do ato jurídico, assinale a opção correta.

- (A) O exercício de um direito não constitui ato ilícito, ainda que exceda manifestamente os limites impostos pelos bons costumes.
- (B) O mero fato de dirigir em alta velocidade, com visível negligência, caracteriza ilícito civil, ainda que não haja dano ou violação de direito alheio.
- (C) Destruição de coisa alheia para remover perigo iminente não constitui ato ilícito, mas pode gerar o dever de indenizar.
- (D) Aquele que, ao agir em legítima defesa, pratica ato ilícito será obrigado a indenizar.
- (E) O agente que cause dano a terceiro, ainda que em decorrência de ato praticado no exercício regular de um direito, deverá repará-lo.

A: incorreta, pois configura ato ilícito o direito exercido de forma abusiva e que ultrapassa os limites da boa-fé, bons costumes, fim social ou fim econômico (art. 187 do CC); **B:** incorreta, pois a própria definição de ato ilícito (art. 186 do CC) exige o dano como requisito; **C:** correta, pois o art. 188, II, do CC estabelece que tal comportamento não configura ato ilícito. Vale a ressalva, todavia, de que haverá dever de indenizar caso a vítima do dano não tenha causado o risco da situação (CC, art. 929); **D:** incorreta, pois a legítima defesa é ato lícito (art. 188, I, do CC); **E:** incorreta, pois não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC). **AG/WG**

„C„ oijueqG

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) João, premido pela necessidade de conseguir dinheiro para purgar a mora referente a aluguéis e encargos da casa em que reside e evitar o despejo, vendeu uma joia de família a Ricardo, por R\$ 5.000,00, embora o seu preço de mercado seja de aproximadamente R\$ 50.000,00.

Posteriormente, não conseguindo desfazer amigavelmente o negócio realizado, propõe ação para anular a venda da joia.

De acordo com as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica, em tese, o defeito do negócio jurídico.

- (A) Lesão.
- (B) Dolo.
- (C) Coação.
- (D) Estado de perigo.
- (E) Erro.

A: correta, pois a hipótese se encaixa perfeitamente com a previsão legal da lesão, hipótese na qual uma pessoa, sob premente necessidade, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157 do CC); **B:** incorreta, pois no dolo a vítima não tem a vontade esclarecida, tendo em vista o artifício malicioso utilizado pela outra parte (art. 145 do CC); **C:** incorreta, pois na coação o mal que aflige (e pressiona) a vítima a realizar determinado negócio é causado justamente pela outra parte contratante (art. 151 do CC); **D:** incorreta, pois no estado de perigo a pessoa está premida da necessidade de salvar-se ou salvar pessoa de sua família (art. 156 do CC); **E:** incorreta, pois no erro ocorre a falsa percepção da realidade, não por uma conduta maliciosa da outra parte, mas por um engano próprio da vítima (art. 138 do CC). **AG/WG**

„C„ oijueqG

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) A nulidade do negócio jurídico realizado em fraude contra credores é subjetiva, de forma que, para a sua tipificação, deve ser provada a intenção de burlar o mandamento legal.

1: errada, pois fraude contra credores configura causa de anulabilidade do negócio jurídico, e não de nulidade (art. 158 do CC). **VT/WG**

„C„ oijueqG

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) O fato de determinada pessoa obrigar-se, por inexperiência, a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta configura

- (A) erro substancial.
- (B) simulação.
- (C) lesão.
- (D) estado de perigo.
- (E) abuso de direito.

A: incorreta, pois o erro ocorre quando uma das partes apresenta – por equívoco próprio – uma falsa percepção da realidade que torna sua vontade não esclarecida (CC, art. 138); **B:** incorreta, pois na simulação as partes fingem praticar determinado ato que não encontra respaldo na realidade fática, visando obter vantagem indevida (CC, art. 167); **C:** correta, pois a lesão se verifica justamente quando uma das partes aceita celebrar negócio manifestamente desproporcional e desvantajoso, seja por se encontrar numa situação de necessidade, seja por inexperiência (CC, art. 157); **D:** incorreta, pois no estado de perigo a parte aceita o negócio desvantajoso por estar sob necessidade de se salvar ou salvar pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte (CC, art. 156); **E:** incorreta, pois o abuso de direito (CC, art. 187) é o exercício de um direito que ultrapassa os limites impostos pela boa-fé, bons costumes, fim social e fim econômico, tornando-se assim um ato ilícito capaz de gerar indenização (CC, art. 927). **GN**

„C„ oijueqG

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Caso uma pessoa faça declaração enganosa de vontade com o objetivo de produzir efeito diverso daquele claramente indicado, configurar-se-á um(a)

- (A) reserva mental.
- (B) dolo.
- (C) simulação.
- (D) fraude.
- (E) erro essencial.

A: incorreta, pois na reserva mental o sujeito simplesmente “*não quer*” o que manifestou querer (CC, art. 110); **B:** incorreta, pois no dolo uma das partes utiliza artifício malicioso visando enganar a outra parte quanto a elemento essencial do negócio jurídico (CC, art. 145); **C:** correta, pois a simulação tem justamente a intenção delineada no enunciado da questão. Exemplo: sujeito assina confissão de dívida com um amigo, não porque pretende reconhecer o débito, que aliás não existe, mas apenas para obter vantagens indevidas na partilha de seu divórcio (CC, art. 167); **D:** incorreta, pois na fraude contra credores o

devedor transfere seus bens a terceiros visando prejudicar seu credor que não enxerga mais garantia de conseguir se satisfazer de seu débito (CC, art. 158); **E**: incorreta, pois no erro a parte se engana e com isso tem uma falsa percepção da realidade (CC, art. 138). **GN**

„D„ ojmepqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Considerando que os vícios incidentes sobre a vontade, regulados no Código Civil sob a denominação defeitos do negócio jurídico, estão relacionados à formação ou à origem do negócio e atuam no plano da validade, assinale a opção correta.

- (A) A finalidade da revisão judicial do negócio que culmine em lesão é proteger a pessoa que, ao contratar, esteja em uma situação de inferioridade em relação à outra parte e, por essa razão, se submeta a uma prestação desproporcional; presentes os requisitos legais da lesão, deve o juiz anular o negócio jurídico, e não incitar os contratantes a uma revisão judicial da avença.
- (B) Por não ser considerado erro acidental, o erro de cálculo serve como fundamento para invalidar o negócio jurídico.
- (C) Ainda que juridicamente relevante, a reticência não pode ser invocada para invalidar o negócio jurídico.
- (D) Os vícios de consentimento prejudicam a exteriorização do negócio jurídico, atuando sobre o consentimento; já os vícios sociais se mostram quando há uma divergência entre a vontade exteriorizada e a ordem legal.
- (E) A sistemática em relação aos defeitos do negócio foi alterada no novo Código Civil: além de serem incorporados ao sistema dois novos vícios, a lesão e o estado de perigo, ainda se considera a simulação como causa de anulação, e não mais de nulidade.

A: incorreta, pois não se exige – para configuração da lesão – que a vítima esteja em situação de inferioridade, bastando uma necessidade ou inexistência. Ademais, o Código Civil, no art. 157, § 2º prevê o instituto da manutenção do negócio na hipótese de devolução do excesso, aplicando-se o princípio da conservação do negócio e deixando para última solução a anulabilidade; **B**: incorreta, pois o art. 143 do CC afasta a anulabilidade na hipótese de erro de cálculo, impondo apenas sua retificação; **C**: incorreta, pois a reticência não é juridicamente relevante, assim como o motivo que levou o negócio a ser celebrado – em geral – é também irrelevante (ressalvada a hipótese do falso motivo, prevista no art. 140); **D**: correta, pois o vício do consentimento ocorre justamente quando a vontade surgiu de forma não esclarecida (erro ou dolo), não livre (coação moral), ou não ponderada (estado de perigo ou lesão). Nos vícios sociais não há qualquer vício na formação da vontade, apenas uma malícia que prejudica terceiros e – por isso – vicia o negócio; **E**: incorreta, pois a simulação gera nulidade absoluta do negócio simulado, conforme art. 167. **GN**

„D„ ojmepqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Pedro, percebendo que seu patrimônio seria consumido pelas dívidas que havia contraído com Marcos, decidiu doar ao seu irmão, sem qualquer encargo, seu único imóvel.

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que

- (A) Marcos somente poderá promover a anulação da doação se houver ação executiva em andamento.
- (B) qualquer credor de Pedro poderá promover a anulação da doação.
- (C) não é necessária a demonstração da má-fé do irmão, para que Marcos anule a doação.
- (D) o negócio realizado é, à luz do Código Civil, ineficaz em relação a Marcos.
- (E) não é necessário, para anular a doação, que Marcos demonstre que o prejuízo por ele sofrido tenha dela decorrido.

A: incorreta, pois a existência de uma ação em andamento em qualquer fase é pressuposto da fraude à execução (que configura inclusive o tipo penal do art. 179 do CP); **B**: incorreta, pois o art. 158 do CC limita tal possibilidade aos credores quirografários, até porque os credores com garantia real apresentam outras prerrogativas mais vantajosas; **C**: correta, pois nos negócios jurídicos gratuitos (como é o caso da doação) não se exige a má-fé do donatário e a lei dispensa a exigência do *consilium fraudis*. Essa opção da lei funda-se na antiga regra do Direito Romano segundo a qual: “entre assegurar o lucro sem causa do donatário e evitar o prejuízo do credor, a lei prefere este”; **D**: incorreta – a despeito de certa divergência doutrinária, o Código Civil fez clara opção pelo regime da anulabilidade no que se refere à fraude contra credores. Tal opção do legislador é claramente observada nos artigos 158, 159, 171 e 178 do CC; **E**: incorreta, pois a fraude contra credores reclama demonstração do requisito objetivo, que é o prejuízo para o credor. **GN**

„D„ ojmepqg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Em matéria de ineficácia *lato sensu* do negócio jurídico, é correto afirmar-se:

- (A) O erro de direito, consistente em falsa suposição decorrente do desconhecimento do direito aplicável, jamais configura erro substancial capaz de viciar o negócio jurídico.
- (B) Uma vez demonstrada a simulação do negócio jurídico, seja ela absoluta ou relativa, será ele anulado na sua inteireza.
- (C) No que concerne ao elemento subjetivo da fraude pauliana, não se exige intenção de prejudicar, tendo-se como presente quando houver motivo para que o contratante *in bonis* conheça a insolvência de sua contraparte, ou esta seja notória.

(D) O negócio jurídico celebrado mediante coação é absolutamente nulo, não sendo suscetível de confirmação.

A: incorreta, pois o erro de direito pode configurar um erro substancial, desde que não implique recusa à aplicação da lei e que seja o motivo único ou principal do negócio jurídico (art. 139, III, do CC); **B**: incorreta, pois, em sendo a simulação relativa (quando se encobre um negócio querido), o negócio simulado é nulo, mas o negócio dissimulado (o que se pretende de verdade) pode ser mantido, desde que válido na forma e na substância (art. 167, *caput*, do CC); **C**: correta, pois esse é o teor do art. 159, *caput*, do CC; **D**: incorreta, pois a coação (defeito do negócio jurídico) gera a anulabilidade (invalidade relativa) e não a nulidade (invalidade absoluta), nos termos do art. 171, II, do CC. **WG**

„D„ ojmepqg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) João adquiriu de Caio uma gleba, com o propósito, conhecido das partes contratantes, de implementação de um loteamento. Efetuada a referida compra, João percebeu que a legislação municipal desautorizava a realização do empreendimento.

Considerando a situação hipotética acima apresentada e os defeitos dos negócios jurídicos, assinale a opção correta.

- (A) Se, por ocasião da venda, Caio tivesse conhecimento das limitações impostas pela legislação municipal e, mesmo assim, tivesse assegurado ao comprador que a gleba poderia ser loteada, garantindo, inclusive, determinada rentabilidade, motivo determinante do negócio, o resultado prático seria totalmente dissonante da informação prestada e a manifestação de vontade seria viciosa devido a erro.
- (B) Se Caio tivesse obrigado João a realizar a compra mediante a ameaça de agredir alguém de sua família, o negócio jurídico seria anulável por coação, ainda que o comprador fosse adquirir o bem de qualquer maneira.
- (C) A compra e a venda não podem ser anulada, pois o desconhecimento da lei não vicia a declaração de vontade, sendo sua ignorância inescusável.
- (D) O negócio jurídico em questão é passível de anulação, visto que foi celebrado com base em disciplina jurídica equivocada, ocorrendo a anulação por erro de direito.
- (E) É de três anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico com fundamento na existência de vícios da vontade, como o erro, o dolo e a coação.

A: incorreta, pois se houvesse a indução maliciosa objetivando viciar a vontade de João para que realizasse o negócio jurídico estaria caracterizado o dolo positivo, previsto no art. 145 do CC; **B**: incorreta. Para anular o negócio jurídico a coação deve ser determinante para a manifestação de vontade, alterando o que era desejado livremente pelo coagido (art. 151 do CC); **C**: incorreta, pois o desconhecimento da lei (erro de direito – art. 139, III) pode ser alegado para anular negócio jurídico. Além disso, no Código Civil de 2002 o erro não precisa ser escusável para que o negócio jurídico seja anulado (art. 138/CC); **D**: correta, pois nos termos do art. 139, III do Código Civil, o erro de direito pode ser alegado para anular *negócio jurídico* celebrado entre as partes. Este dispositivo não revogou o art. 3º da LINDB que proíbe a alegação de erro de direito para *afastar a aplicação da lei* (ex: sanção legal); **E**: incorreta. Segundo o art. 178 do CC, o prazo pra pleitear a anulação do negócio jurídico é decadencial de 4 anos, contados a partir da data de celebração do negócio jurídico viciado por erro, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. **AB**

„D„ ojmepqg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Devido a dificuldades financeiras, Andrei teve de penhorar antigo relógio deixado de herança pelo seu falecido pai. O bem foi repassado a terceiro, deixando Andrei com um grande sentimento de culpa pelo ocorrido. Contudo, durante um almoço, Andrei vê o relógio que julga ser aquele que pertenceu ao seu genitor na posse de Marcus, seu colega de trabalho. Informando ao colega detalhes da história familiar e que possui a relojoaria como *hobby*, devido ao aprendizado que teve com seu pai, relojoeiro de profissão, Andrei questiona Marcus “se este venderia o relógio que era do seu pai pelo valor X”, o que é aceito pelo vendedor, que silencia tratar-se de peça que jamais pertenceu à família de Andrei, fato que vem a ser constatado pelo mesmo três semanas após a aquisição. O adquirente sentiu-se lesado por ter pago preço que considera desproporcional pelo bem, o qual não iria adquirir em razão da ausência de identidade do objeto adquirido. Trata-se de hipótese de

- (A) nulidade do negócio jurídico por simulação relativa.
- (B) anulabilidade do negócio jurídico por erro essencial de Andrei.
- (C) anulabilidade do negócio jurídico por dolo substancial praticado de forma omissiva por Marcus.
- (D) inexistência do negócio jurídico, por inidoneidade do objeto.
- (E) anulabilidade do negócio jurídico pela configuração de lesão.

A: incorreta. A hipótese retratada no enunciado revela a existência de dolo negativo e substancial por parte do vendedor do relógio que omitiu informação relevante sobre a natureza do objeto com o objetivo de prejudicar o comprador. Não se confunde, portanto, com a simulação, vício caracterizado pelo conluio entre os contratantes para enganar terceiros (art. 167 do CC); **B**: incorreta. Somente haveria erro na hipótese se o adquirente do bem tivesse se enganado sozinho (“quem erra, erra sozinho; se a pessoa foi induzida a erro haverá dolo”); **C**: correta. Trata-se de dolo substancial (o fato omitido era deter-

minante para a celebração do negócio jurídico) praticado da forma omissiva por Marcus conforme os arts. 145 e 147 do CC; **D**: incorreta. O enunciado não retrata inidoneidade do objeto e, se retratasse, o negócio jurídico seria nulo (art. 166, II, CC); **E**: incorreta. A lesão ocorre quando uma pessoa por premente necessidade ou por inexperiência assume uma obrigação manifestamente desproporcional em relação à contraprestação oposta, conforme art. 157 do CC. **AB**

..D., oijueqeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos negócios jurídicos.

- (A) Os negócios jurídicos podem ser praticados pelo titular do direito negociado ou por seu representante; assim, qualquer manifestação de vontade do representante produz efeitos em relação ao representado.
- (B) Na análise de um negócio jurídico bilateral, deve-se, em atendimento ao princípio da autonomia da vontade, aplicar o sentido literal da linguagem consubstanciada no negócio, e não, o da intenção dos contratantes.
- (C) Ocorrerá defeito no negócio jurídico quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio; assim, considera-se substancial o erro quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for ele o motivo único ou principal do negócio jurídico.
- (D) O dolo provoca a nulidade dos negócios jurídicos, exceto quando praticado por terceiro, e, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma delas poderá alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização.
- (E) Não provoca vício ao negócio jurídico o fato de as suas condições se sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

A: incorreta, pois conforme dispõe o art. 116 do CC somente a manifestação de vontade do representante realizada nos limites de seus poderes obrigará o representado; **B**: incorreta. Nos termos do art. 112 do CC, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem; **C**: correta, pois a alternativa reproduz o conteúdo dos arts. 138 e 139, III, do CC; **D**: incorreta, pois o dolo pode provocar a anulabilidade do negócio jurídico e não sua nulidade (art. 145 do CC). Mesmo se praticado por terceiro o dolo pode determinar a anulabilidade do negócio (art. 148 do CC). Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio (art. 150 do CC); **E**: incorreta, pois as condições puramente potestativas contaminam o negócio jurídico invalidando-o (arts. 122 e 123, II, CC). **AB**

..D., oijueqeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em relação aos defeitos do negócio jurídico, é correto afirmar:

- (A) O dolo recíproco enseja a anulação do negócio jurídico e a respectiva compensação das perdas e ganhos recíprocos.
- (B) O dolo do representante legal de uma das partes obriga o representado a responder civilmente perante a outra parte, independente do proveito que houver auferido.
- (C) O dolo do representante convencional de uma das partes obriga o representado a responder civilmente perante a outra parte, até o limite do proveito que houver auferido.
- (D) A caracterização da omissão dolosa em negócio bilateral exige a prova de que sem a omissão o negócio não teria sido celebrado.
- (E) O dolo de terceiro enseja a anulação do negócio jurídico, independente do conhecimento das partes contratantes.

A: incorreta. Em conformidade com o art. 150 do CC, se ambas as partes agirem com dolo (bilateral/recíproco), nenhuma delas poderá alegá-lo para que o negócio jurídico seja anulado; **B**: incorreta. O dolo do representante legal obrigará o representado responder civilmente até a importância de seu proveito (art. 149 do CC); **C**: incorreta. O dolo do representante convencional obrigará o representado a responder solidariamente com o representante pelas perdas e danos (art. 149 do CC); **D**: correta. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado (art. 147 do CC); **E**: incorreta. O dolo de terceiro enseja a anulação apenas se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do CC). **AB**

..D., oijueqeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A cláusula *rebus sic stantibus* – teoria da imprevisão – está fundada, assim como a lesão, na ocorrência de onerosidade excessiva. Sua ocorrência e aferição, no entanto, são posteriores à formação do vínculo, pois nesse momento o que se dá é a possibilidade de ocorrência e aferição da lesão.
- (B) Ambas, teoria da imprevisão e lesão, são causas de anulabilidade do negócio jurídico.
- (C) A lesão é causa de anulabilidade do negócio jurídico apenas se a parte favorecida pelo desequilíbrio do contrato não concordar em restabelecer o equilíbrio contratual.
- (D) Estado de perigo e lesão são causas de anulabilidade que se diferenciam, dentre outros aspectos, porque a lesão se refere à

iminência de dano patrimonial, enquanto o estado de perigo exige a ocorrência de risco pessoal.

A: correta, devendo ser assinalada, (art. 157, do CC); **B**: incorreta, devendo ser assinalada, pois a teoria da imprevisão pode gerar a resolução do contrato (art. 478, do CC); **C**: correta (art. 157, § 2º, do CC); **D**: correta (arts. 156 e 157, ambos do CC). **VT/WG**

..D., oijueqeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que NÃO contempla um vício que determina a anulabilidade do negócio jurídico:

- (A) erro
- (B) dolo
- (C) coação
- (D) simulação
- (E) estado de perigo

A, B, C e E: incorretas, pois são hipóteses que contemplam vícios que determinam a anulabilidade do negócio jurídico (art. 171, II, do CC); **D**: correta (art. 167, do CC). **VT/WG**

..D., oijueqeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) O justo preço é elemento subjetivo que afasta a incidência da teoria da lesão.

PORQUE

A teoria da lesão visa a proteger a equidade contratual.

Analisando-se as afirmações acima conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

A alternativa “d” está correta, ficando excluídas as demais. A primeira afirmação é falsa, pois o justo preço é elemento objetivo. Por sua vez, a segunda afirmação é verdadeira, de acordo com o art. 157, do CC. **AG/WG**

..D., oijueqeg

(Cartório/SC – 2012) O silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, nos negócios jurídicos bilaterais, constitui omissão dolosa quando:

- (A) O dolo for acidental.
- (B) A omissão for acidental.
- (C) Houver prova de que sem a omissão não teria sido celebrado.
- (D) O negócio teria sido celebrado independentemente da omissão.
- (E) Somente na hipótese de ocorrer dolo de terceiro.

A: incorreta, pois o dolo será acidental quando a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo (art. 146 do CC); **B**: incorreta, pois a omissão dolosa é incompatível com a omissão acidental; **C**: correta, pois nesta hipótese a informação omitida era de extrema relevância, a ponto de, caso fosse de conhecimento do contratante, desinteressá-lo pela celebração do negócio (art. 147 do CC); **D**: incorreta, pois neste caso a omissão seria irrelevante, não interferindo na vontade de contratar; **E**: incorreta, pois constitui omissão dolosa na hipótese de dolo próprio. **GR**

..D., oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Dois indivíduos pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Para escondê-lo, ou dar-lhe aparência diversa, realizam outro negócio. Há, portanto, dois negócios: um deles é o aparente, destinado a enganar; o outro é o oculto, mas verdadeiramente desejado. Nesse caso, há

- (A) dolo.
- (B) simulação absoluta.
- (C) simulação relativa.
- (D) lesão.

A: incorreta, pois o dolo é um vício de consentimento conceituado como o vício provocado pela parte contrária ou por terceiro, por meio de expediente malicioso (arts. 145 a 150 do CC); **B**: incorreta, pois muito embora o caso configure hipótese de simulação, não se trata de simulação absoluta, isto é, aquela em que não se quer negócio algum; **C**: correta, pois a simulação relativa é justamente aquela em que, na aparência há um negócio, e na essência outro. Em outras palavras, o negócio desejado resta encoberto. Temos o negócio jurídico simulado (o que se declara, mas não se quer) e o dissimulado (o que se pretende de verdade). O instituto está regido no art. 167 do CC; **D**: incorreta, pois a lesão corresponde a assunção de prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, por premente necessidade ou inexperiência (art. 157 do CC e Enunciados 149, 150, 290, 291 do CJF). **GR**

..D., oijueqeg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) O erro é substancial quando sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou o principal do negócio jurídico.
- (B) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração indireta.

- (C) Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.
- (D) Nos termos da lei civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
- (E) O dolo do representante legal de uma das partes não obriga o representado a responder civilmente; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos.

A: correta, pois o referido erro de direito encontra respaldo no art. 139 do CC; **B:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 141 do CC; **C:** correta, pois a solução dada pela lei para a coação proveniente de terceiro é mesmo esta. A anulação só será possível caso o beneficiado pela coação soubesse ou pudesse saber da grave ameaça (CC, art. 155); **D:** correta, pois de pleno acordo com a definição legal estabelecida no art. 156 do CC; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois “O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos” (CC, art. 149). **AG/WG**

„C., 01/04/2012

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Com relação aos defeitos do negócio jurídico, é correto afirmar que

- (A) o falso motivo vicia a declaração de vontade mesmo que não expresse como razão determinante do negócio.
- (B) o dolo accidental dá causa à anulação do negócio e obriga à satisfação das perdas e danos.
- (C) se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma delas o pode alegar para reclamar indenização.
- (D) no apreciar a coação, ter-se-á em conta a figura do homem médio.
- (E) o temor reverencial configura coação.

A: incorreta, pois o motivo é o que move, o que leva o sujeito a praticar um determinado negócio jurídico. Em geral o motivo é irrelevante no sistema civil. Porém, caso este motivo seja expressamente declarado no negócio jurídico como sua causa determinante e constata-se posteriormente que ele não corresponde à realidade, o negócio jurídico é passível de anulação (CC, art. 140). O exemplo clássico da doutrina é o do fazendeiro que compra um lote de terras, declarando expressamente que a causa da aquisição é a existência de uma queda d'água que seria capaz de produzir energia elétrica para a fazenda, o que – com o tempo – demonstra-se equivocado. Tal negócio seria passível de anulação; **B:** incorreta, pois o dolo accidental é aquele não determinante, não relevante. É o engano que recai sobre característica de menor importância no negócio. Ele não é capaz de anular o negócio jurídico (CC, art. 146); **C:** correta, pois o enunciado prevê a hipótese do dolo bilateral, o qual não é capaz de anular o negócio jurídico (CC, art. 147); **D:** incorreta, pois ao apreciar a gravidade da ameaça, o juiz deverá levar em conta as qualidades e características da vítima em si e não o homem médio. Assim, se a vítima é senhora de pouca cultura e avançada idade, em condições precárias de saúde, uma simples ameaça poderá atemorizá-la a ponto de viciar sua vontade (CC, art. 152); **E:** incorreta, pois o temor reverencial é o exagerado respeito que uma pessoa tem em relação à outra e que a conduz a praticar um negócio que não praticaria com outra pessoa. O temor reverencial – por si só – não anula o negócio jurídico (CC, art. 153). O exemplo clássico é o do funcionário que aceita ser fiador do seu patrão. **AG/WG**

„C., 01/04/2012

(Procurador da República – 25ª) No que tange aos negócios jurídicos:

- (A) O erro de cálculo, quando viciar o consentimento, pode gerar a anulação do negócio jurídico;
- (B) O dolo positivo ocorre quando uma das partes ocultar algo que, se a outra fosse sabedora, não efetivaria o negócio;
- (C) O negócio jurídico é anulável tanto em virtude de vícios sociais quanto em virtude de vícios de consentimento;
- (D) O erro de direito, para gerar a anulação do negócio, tanto pode recair sobre normas cogentes quanto sobre normas dispositivas.

A: incorreta, pois o erro de cálculo “apenas autoriza a retificação da declaração de vontade” (CC, art. 143); **B:** incorreta, pois a assertiva define o dolo negativo (CC, art. 147); **C:** incorreta, pois a simulação gera nulidade absoluta em nosso sistema (CC, art. 167); **D:** correta, pois é possível (e até comum) que o equívoco quanto à disposição da lei (desde que não seja visando descumprir-la) recaia sobre norma cogente. Assim ocorre, por exemplo, quando José contrata serviço de importação de Caio, imaginando que a alíquota de importação é 2%, quando na verdade foi alterada recentemente para 20%. **GN**

„C., 01/04/2012

(Procurador da República – 24ª) Considerando as seguintes assertivas:

- I. O dolo do representante legal ou convencional de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve.
- II. Se o dolo de terceiro aproveitar a um dos contratantes, o ato negocial será anulado e o autor do dolo responderá por perdas e danos.

- III. O dolo accidental não se constitui em vício de consentimento porque não influi diretamente na realização do ato negocial, que se teria praticado, embora de outro modo.
- IV. O dolo negativo ocorrerá quando uma das partes vier a ocultar algo que a outra deveria saber e que, se sabedora, não teria efetivado o ato negocial.

Pode-se afirmar que:

- (A) I e III estão corretas;
- (B) II e III estão corretas;
- (C) III e IV estão corretas;
- (D) I e IV estão corretas.

I: incorreta. O dolo praticado pelo representante legal de uma das partes “só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve”. Por sua vez, no dolo praticado pelo representante convencional “o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos” (CC, art. 149); **II:** incorreta, pois o dolo de terceiro só anula o negócio se a parte favorecida tivesse conhecimento do artifício maliciosamente implementado pelo terceiro (CC, art. 148); **III:** correta, pois o dolo accidental é o artifício malicioso que recai sobre circunstâncias menores, sobre aspectos não determinantes para a conclusão do negócio jurídico. Sua ocorrência concede à vítima o direito de pleitear perdas e danos, mas não é capaz de anular o negócio jurídico (CC, art. 146); **IV:** correta, pois o dolo negativo constitui a omissão sobre circunstância ou característica determinante do negócio jurídico (CC, art. 147). Referida omissão afronta a ideia da boa-fé objetiva que exige que as partes atuem com honestidade e informações plenas. **GN**

„C., 01/04/2012

2.10.4. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Levando-se em conta a anulabilidade do negócio jurídico, assinale a opção correta.

- (A) É defesa às partes sanar o vício anulável, cabendo essa atribuição ao Poder Judiciário.
- (B) O negócio jurídico anulável poderá ser reconhecido de ofício ou a pedido do MP.
- (C) A decisão judicial que decreta a anulação de um ato jurídico produz efeito *ex tunc* em relação às partes.
- (D) O reconhecimento da anulabilidade aproveita a todos os interessados, independentemente de a terem alegado.
- (E) O negócio anulável está sujeito à conversão substancial em outro negócio cujos pressupostos tenham sido atendidos.

A: incorreta. Uma das principais características do negócio anulável é que ele pode ser sanado pelas partes. Isso ocorre pela confirmação do ato, que pode ocorrer de forma expressa ou tácita (CC, art. 172); **B:** incorreta, pois dada a menor gravidade dos atos anuláveis, a lei não permite que o Juiz ou o Ministério Público reconheçam de ofício que determinado negócio é anulável (CC, art. 177). Assim, por exemplo, se as partes discutem o não pagamento do preço num contrato celebrado por uma pessoa de 17 anos, o juiz não pode decretar a anulabilidade do referido contrato pela incapacidade relativa do agente, ficando limitado ao pagamento ou não do preço ajustado; **C:** correta. Sobre a questão dos efeitos da sentença que anula um determinado negócio, a doutrina clássica do Direito Civil defende a tese de que a decretação de anulabilidade do ato gera apenas efeitos *ex nunc*. Contudo, parte da doutrina moderna defende a ideia de que muitas vezes essa solução se mostra injusta e que a decretação da anulabilidade também deveria produzir efeitos *ex tunc*. Trata-se, portanto, de questão sobre a qual existem duas correntes; **D:** incorreta, pois a decretação de anulabilidade aproveita apenas aos que a alegaram, ressalvado as hipóteses de solidariedade e indivisibilidade (CC, art. 177); **E:** incorreta, pois a conversão do negócio jurídico é instituto voltado para os casos de nulidade absoluta (CC, art. 170). **GN**

„C., 01/04/2012

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) A conversão substancial do negócio jurídico NÃO

- (A) pode ser arguida pelas partes ou por terceiro interessado em seus efeitos.
- (B) decorre do princípio da conservação dos negócios jurídicos, diversamente da confirmação e da redução dos negócios jurídicos anuláveis.
- (C) pode ser determinada de ofício pelo juiz.
- (D) tem como requisito objetivo que o negócio jurídico sucedâneo válido tenha suporte fático no negócio jurídico inicial nulo.
- (E) tem como requisito subjetivo a vontade das partes na ocorrência do resultado prático decorrente da conversão do negócio jurídico nulo.

A: incorreta, pois nada impede que terceiro interessado possa vir a arguir a conversão substancial do negócio jurídico; **B:** incorreta, pois a conversão do negócio jurídico certamente decorre do princípio da conservação, o qual impõe – sempre que possível – evitar a via da anulação do negócio jurídico, preferindo-se outras soluções legais, como a redução de proveito (CC, art. 157, § 2º) ou a confirmação de atos anuláveis (CC, art. 172); **C:** correta, pois o instituto a conversão do negócio jurídico nulo deve decorrer de pedido das partes ou do terceiro juridicamente interessado; **D:** incorreta, pois o negócio inicial nulo é exatamente o ponto de partida para a criação – através da conversão – de um novo negócio válido e eficaz; **E:** incorreta, pois o requisito subjetivo da conversão é justamente a percepção de que as partes – se estivessem cientes do vício do ato – teriam pretendido praticar outro ato, o qual será agora criado pela conversão. **GN**

„C., 01/04/2012

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) São atos negociais anuláveis:

- I. Aqueles viciados por lesão ou fraude contra credores.
- II. Os que a lei assim o declarar expressamente.
- III. Aqueles praticados por incapazes sem a assistência de seu representante legal.
- IV. Os praticados com preterição de alguma formalidade que lei considere essencial para a sua validade.

São incorretas:

- (A) Somente as assertivas I e II.
- (B) Somente as assertivas III e IV.
- (C) Somente as assertivas I e IV.
- (D) Somente as assertivas II e III.
- (E) Somente as assertivas I e III.

I: incorreta – o Código Civil prevê, em diversos artigos, que o negócio praticado em fraude contra credores é anulável (arts. 158, 159, 165, 171 e 178). A despeito disso, há uma respeitável corrente doutrinária, liderada pelo Professor Cândido Rangel Dinamarco, que defende que o negócio fraudulento gera a ineficácia do ato. O gabarito desta questão afirma que o enunciado I está errado, forçando-nos concluir que – ao assim proceder – está seguindo a corrente da ineficácia e não da invalidade. Quanto ao vício do consentimento lesão, não há dúvidas quanto à consequência da anulabilidade do negócio (art. 178, II, do CC); **II:** correta, pois há diversas passagens legais que determinam a anulabilidade do negócio jurídico em situações específicas, como é o caso dos arts. 496; 533, II; 2.027 etc.; **III:** correta, pois o ato praticado pelo relativamente incapaz, sem a devida assistência, é anulável, por força do art. 171, I, do CC; **IV:** incorreta, pois o art. 166, V, do CC prevê a nulidade absoluta para esta hipótese. Estão, portanto, incorretas as assertivas I e IV. **GN**

„G„ ojbqdg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) São nulos os atos

- (A) praticados com a reserva mental de se descumprir a avença, tenha ou não conhecimento do fato o destinatário da manifestação.
- (B) emanados de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
- (C) quando a lei taxativamente os declarar nulos ou lhes proibir a prática sem cominar sanção.
- (D) praticados sob coação ou em fraude contra credores.
- (E) praticados pelos relativamente incapazes.

A: incorreta. A manifestação de vontade *subsiste* ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento (art. 110 do CC); **B:** incorreta, pois são *anuláveis* os atos emanados de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138 do CC); **C:** correta. Está de acordo com o art. 166, VII, do CC; **D:** incorreta. Os negócios jurídicos praticados sob coação ou fraude contra credores são anuláveis (art. 171, II, do CC); **E:** incorreta, pois os atos praticados pelos relativamente incapazes sem assistência são anuláveis (art. 171, I, CC). **AB**

„G„ ojbqdg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) De acordo com o estudo do negócio jurídico e o Direito Civil atual, tem-se que:

- (A) a regra presente no Código Civil quanto à aplicação das normas no tempo é de que, quanto à validade dos negócios jurídicos, a estes deve ser aplicada a norma atual, ou seja, do momento da sua constituição ou celebração.
- (B) a validade do negócio jurídico requer o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado e determinável e a forma correlata ao princípio da autonomia da vontade das partes, dispensando prescrição legal.
- (C) de acordo com o Código Civil, a vis compulsiva é um vício do consentimento que pode ser conceituada como a perda total da capacidade de manifestação de vontade do sujeito, provocando a nulidade absoluta do negócio jurídico.
- (D) são elementos acidentais do negócio jurídico a condição, o termo e o encargo; no caso das classificações das condições quanto à sua licitude, as ilícitas são aquelas que contrariam a lei, gerando anulabilidade do negócio jurídico.

A: correta. A regra estabelecida no art. 2.035 do CC estipula que – para fins de apreciação da validade do negócio jurídico – deve-se aplicar a lei da época da celebração do negócio jurídico; **B:** incorreta, pois a forma utilizada para o negócio jurídico deve ser a prevista em lei; **C:** incorreta, pois a vis compulsiva (ou coação moral) é um vício do consentimento que gera a anulabilidade do negócio (art. 171, II, do CC). Ela não elimina a capacidade de manifestação de vontade do sujeito, apenas vicia o surgimento desta vontade, ao retirar-lhe a liberdade; a coação física (vis absoluta) é que elimina a capacidade de manifestação de vontade do sujeito; **D:** incorreta, pois referida condição ilícita torna nulo o negócio sob o qual recai (art. 166, II, do CC). **GN**

„G„ ojbqdg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito do negócio jurídico, julgue os itens subsequentes.

- (1) A nulidade de negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz ocorrerá *ipso jure* (por força da lei), ou seja, sem que haja necessidade de manifestação do Poder Judiciário.

- (2) É possível que seja válido negócio jurídico cujo instrumento de formalização possua vício de forma.

1: Errada; por mais grave que seja a hipótese de negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, a manifestação do Judiciário é indispensável; **2:** Certa; o instituto da conversão do negócio jurídico (art. 170, CC) é concebido de forma bem adequada para esta hipótese. Assim, um negócio jurídico nulo pode ser convertido noutro válido e eficaz, desde que apresente dois requisitos: a) a forma utilizada no negócio nulo seja adequada para a criação do novo negócio, a ser criado pela conversão; b) seja possível concluir que a intenção das partes – ao celebrar o negócio nulo – fosse, na verdade, celebrar o novo negócio, a ser criado pela conversão. **GN**

„G„ ojbqdg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A fraude contra credores exige a existência de um crédito, seja ele com garantia real ou quirografário.
- (B) A arguição da nulidade de um negócio jurídico, ao contrário da arguição da anulabilidade, não está sujeita a prazo.
- (C) Se a impossibilidade do objeto de um negócio jurídico for inicial, mas relativa, o negócio é válido.
- (D) A simulação invalida o negócio aparente. O negócio que se pretendeu esconder, dissimular, no entanto, se for válido, na substância e na forma, subsistirá.

A: incorreta, pois os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos (art. 158, do CC); **B:** correta. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do CC); **C:** correta (art. 106, do CC); **D:** correta (art. 167, do CC). **VT/WG**

„G„ ojbqdg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa corretamente a frase

“É anulável o negócio jurídico quando_____.”

- (A) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito
- (B) não se revestir da forma prescrita em lei
- (C) praticado em fraude contra credores
- (D) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade
- (E) tiver por objeto fraudar lei imperativa

A: incorreta (art. 137, do CC); **B:** incorreta (art. 166, IV, do CC); **C:** correta (art. 171, II, do CC); **D:** incorreta (art. 166, V, do CC); **E:** incorreta (art. 166, VI, do CC). **VT/WG**

„G„ ojbqdg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Quanto à teoria dos negócios jurídicos, é CORRETO afirmar:

- (A) É nulo o negócio jurídico realizado por agente com 17 anos, sem assistência de seu representante legal.
- (B) O índio integrado, ou seja, incorporado à comunhão nacional, goza de capacidade para firmar negócios jurídicos, mesmo que conserve usos, costumes e características de sua cultura.
- (C) Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, independente de acordo com a parte contrária ou seus destinatários.
- (D) O temor reverencial se equipara à coação, pois suprime por si só qualquer consentimento ou manifestação da vontade do agente, independente de ser acompanhado de ameaças ou violências.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, pois, nesse caso, tem-se um relativamente incapaz (art. 4º, I, do CC), de modo que o negócio é anulável (art. 171, I, do CC) e não nulo; **B:** correta (arts. 4º, I, e 10 do Estatuto do Índio); **C:** incorreta, pois a simulação depende das duas partes devem ter o mesmo intuito, ou seja, devem estar de acordo com esse negócio viciado, sob pena de se configurar algum defeito do negócio jurídico ou outro vício diverso da simulação; **D:** incorreta, pois não se considera coação o simples temor reverencial (art. 153 do CC); **E:** incorreta, pois a alternativa “a” é correta. **WG**

„G„ ojbqdg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, caso a pessoa venha a óbito, mesmo assim tem legitimidade para exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito à personalidade, além de reclamar perdas e danos, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau.
- (B) O Ministério Público deve atuar nos casos de desconsideração da pessoa jurídica, nos quais ocorre o abuso da personalidade jurídica, configurado pelo desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, constituindo-se modalidade de intervenção obrigatória.
- (C) Nos termos do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for, na substância e na forma.

- (D) A anulabilidade não opera de pleno direito; logo, não tem efeito antes de julgada por sentença, nem pode ser pronunciada de ofício, somente tendo legitimidade para sua arguição os interessados, aproveitando exclusivamente aos que a alegarem, não podendo ser estendida em casos de solidariedade ou indivisibilidade.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, pois o art. 12, parágrafo único, concede tal legitimidade ao cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau; **B:** incorreta, pois o Ministério Público só requer a desconsideração da personalidade jurídica quando lhe couber intervir no processo (CC, art. 50); **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 167 do CC; **D:** incorreta, pois nos casos de solidariedade ou indivisibilidade, ela aproveita também a terceiros (CC, art. 177). **VT/WG**

„G., ojurababg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) São nulos os negócios

- (A) simulados.
- (B) praticados sob coação e em fraude contra credores.
- (C) celebrados pelos relativa e absolutamente incapazes.
- (D) que possuam objeto ilícito, impossível ou determinado.
- (E) praticados em fraude contra lei supletiva.

A: correta, pois o ato simulado é nulo de pleno direito (CC, art. 167); **B:** incorreta, pois nessas duas hipóteses a solução é a anulabilidade e não a nulidade (CC, art. 171, II); **C:** incorreta, pois os negócios praticados pelos relativamente incapazes são anuláveis e não nulos (CC, art. 171, I); **D:** incorreta, pois o negócio jurídico será nulo se o seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminável (CC, art. 166, II); **E:** incorreta, pois o art. 166, VI prevê que o negócio jurídico será nulo se tiver por objetivo fraudar lei imperativa. **AG/WG**

„A., ojurababg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Relativamente às regras gerais sobre a invalidade dos negócios jurídicos, com base no Código Civil, é correto afirmar que:

- (A) A invalidade do instrumento induz necessariamente a do negócio jurídico.
- (B) É anulável o negócio jurídico sempre que a lei civil proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
- (C) Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz.
- (D) No caso de coação, é de cinco anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que ela cessar.
- (E) Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

A: incorreta, pois a invalidade do instrumento não resultará na invalidade do negócio jurídico desde que seja possível prová-lo por outro modo (CC, art. 183); **B:** incorreta, pois tal hipótese resulta em nulidade absoluta prevista no art. 166, VII; **C:** incorreta, pois existe uma ressalva para esta hipótese, que é a prova de que tal pagamento reverteu em favor do incapaz (CC, art. 183); **D:** incorreta, pois o prazo é de quatro anos (CC, art. 178); **E:** correta, pois a alternativa define o instituto da conversão, estabelecido no CC, art. 170. **AG/WG**

„G., ojurababg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Sobre os negócios jurídicos assinale a alternativa correta:

- (A) É nulo o negócio jurídico simulado celebrado após a vigência do Código Civil de 2002, exceto quando se tratar de simulação relativa, hipótese em que o negócio jurídico será anulável.
- (B) É anulável o negócio jurídico simulado realizado após a vigência do Código Civil de 2002, exceto quando se tratar de simulação relativa, hipótese em que o negócio jurídico será nulo.
- (C) Os negócios jurídicos realizados em fraude contra credores, conforme Código Civil, sempre dependem da prova cabal do “consilium fraudis”.
- (D) Os negócios jurídicos nulos não podem ser confirmados, mas podem sofrer conversão substancial em negócios jurídicos válidos.
- (E) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, independentemente dos usos do lugar de sua celebração.

A: incorreta. Ocorre a simulação relativa quando o negócio jurídico simulado (aquele que não corresponde à realidade) esconde um negócio jurídico que realmente foi praticado (chamado de dissimulado). O negócio jurídico simulado sempre é considerado nulo, pois o sistema repele a manutenção de um negócio que não é verdadeiro (CC, art. 167); **B:** incorreta, pois o negócio jurídico simulado é nulo; **C:** incorreta, pois nos negócios jurídicos gratuitos não se exige a prova do “consilium fraudis” (CC, art. 158). A lei entende que – mesmo com a boa-fé do donatário – não seria justo prejudicar o credor com a insolvência do devedor-doador; **D:** correta, pois o art. 170 do CC prevê o instituto da conversão do negócio jurídico nulo. Referido instituto autoriza que – a partir de um negócio jurídico nulo – seja criado um negócio jurídico válido, desde que estejam presentes dois requisitos: 1º que o negócio jurídico nulo contenha os requisitos formais adequados para a criação do negócio jurídico que será criado com a conversão; 2º que seja possível concluir que a intenção das partes – ao celebrar o negócio jurídico nulo – fosse praticar o negócio que será agora criado com a conversão. Exemplo: um testamento de pequeno valor que não

obedece aos requisitos formais da lei pode ser convertido em codicilo (CC, art. 1.881); **E:** incorreta, pois os usos do lugar da celebração são relevantes para a interpretação do negócio jurídico (CC, art. 113). **AG/WG**

„G., ojurababg

(Procurador da República – 24ª) São atos negociais anuláveis:

- I. Os praticados por incapaz sem a assistência de seu representante legal.
- II. Os viciados por lesão ou fraude contra credores.
- III. Aqueles que a lei assim o declarar expressamente.
- IV. Se preterida alguma formalidade que a lei considere essencial para a sua validade.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) II e III estão corretas;
- (C) III e IV estão corretas;
- (D) II e IV estão corretas.

I: incorreta, pois os atos pelos absolutamente incapazes são nulos e não anuláveis; **II:** correta, pois tais vícios do consentimento produzem como consequência a anulabilidade do negócio jurídico (CC, art. 171); **III:** correta, pois a lei é meio adequado para estabelecer a anulabilidade do negócio jurídico (Exemplo: CC, art. 496); **IV:** incorreta, pois nesse caso a consequência legal é a nulidade absoluta e não a mera anulabilidade (CC, art. 166, V). **GN**

„G., ojurababg

(Procurador da República – 24ª) Leia com atenção as proposições abaixo:

- I. A confissão é sempre irrevogável, mas pode ser anulada por erro de fato, coação ou erro de direito.
- II. Quando há erro sobre as qualidades essenciais da pessoa, atinando sua identidade física ou moral, o ato poderá ser anulável, desde que tal seja condição seja primordial para a sua efetivação.
- III. Se a impossibilidade absoluta do objeto for aferida imediatamente à conclusão negocial, nulo será o negócio.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) II e III estão corretas;
- (C) I e III estão corretas;
- (D) Todas estão corretas.

I: incorreta, pois o art. 214 do CC não prevê a possibilidade de anulação da confissão por erro de direito; **II:** correta, pois o art. 139, II do CC prevê como substancial e, portanto, apto a anular o negócio jurídico o erro “que concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante”; **III:** correta, pois a impossibilidade do objeto é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 166, II). **GN**

„G., ojurababg

2.11. ATOS ILÍCITOS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito do abuso de direito no direito civil e nas relações de consumo, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Ocorre o abuso de direito quando a pessoa, ao exercer um determinado direito, excede intencionalmente os limites impostos pela função social e econômica de um instituto, pela boa-fé objetiva e pelos bons costumes. A responsabilidade civil decorrente do ato abusivo tem natureza subjetiva.
- (B) Quando o ato ou o negócio jurídico é praticado com abuso de direito, se reconhecido e declarado como tal, enseja-se a declaração de nulidade do referido ato e surge a obrigação de indenizar os danos, morais e patrimoniais, por ele causados.
- (C) Práticas abusivas são ações ou condutas que se caracterizam como ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou que se sinta lesado.
- (D) Constitui abuso de direito a situação em que o proprietário excede o exercício do direito de propriedade, principalmente imóvel, e que cause prejuízo a outros, gerando o dever de ressarcir os danos causados.
- (E) Nas relações de consumo, o abuso de direito poderá manifestar-se também por omissão, o que afronta os princípios da finalidade social e econômica da relação de consumo, da equidade e da proporcionalidade, mas especialmente da boa-fé.

A: incorreta, pois para configurar o abuso do direito não se exige o dolo (intencionalidade) do agente que ultrapassa os limites impostos pelo art. 187 do CC. Ademais, a responsabilidade civil daí decorrente é objetiva, conforme Enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, que estabeleceu: “A responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”; **B:** correta, pois o ato praticado com abuso de direito equipara-se a ato ilícito e como tal enseja a obrigação de indenizar (CC, art. 927); **C:** correta, pois no âmbito do Direito do Consumidor não é necessário que um específico consumidor sofra danos em decorrência do ato abusivo praticado pelo fornecedor, mormente pelas diversas definições de consumidor que o CDC estabelece nos arts. 2º, parágrafo único e 29; **D:** correta. O exercício abusivo de direito

encontra solo fértil no direito de propriedade imóvel. Nas relações de vizinhança é muito comum que um dos proprietários exerça seu direito de propriedade de forma abusiva, causando assim danos ao outro. Exemplo: abuso do direito do proprietário que cava poço desnecessariamente profundo, a ponto de esvaziar manancial alheio; **E**: correta, pois a conduta daquele que abusa de seu direito não se restringe ao campo da atitude, mas pode decorrer também de sua omissão. **GN**

„A. oimreabg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) O abuso de direito acarreta

- (A) consequências jurídicas apenas se decorrente de coação, ou de negócio fraudulento ou simulado.
- (B) somente a ineficácia dos atos praticados e considerados abusivos pelo juiz.
- (C) indenização apenas em hipóteses previstas expressamente em lei.
- (D) apenas a ineficácia dos atos praticados e considerados abusivos pela parte prejudicada, independentemente de decisão judicial.
- (E) indenização a favor daquele que sofrer prejuízo em razão dele.

O art. 187 do CC prevê o ato ilícito decorrente do abuso do direito. Na hipótese, o titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, pelo seu fim social ou fim econômico. Num julgado lapidar, o STJ (REsp 811.690/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, 1ª Turma, julgado em 18.05.2006), entendeu que a concessionária “ao suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de um débito de R\$ 0,85, não agiu no exercício regular de direito, e sim com flagrante abuso de direito”, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais ao consumidor. Trata-se, pois de um ato ilícito, cuja consequência é a obrigação de indenizar, prevista no art. 927 do CC. **GN**

„E. oimreabg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) A consequência mais comum do exercício abusivo dos direitos é a obrigação de reparar danos. Assinale a alternativa que contém uma caracterização do denominado abuso de direito.

- (A) Atos praticados em legítima defesa.
- (B) Deterioração ou destruição de coisa alheia, para remover perigo iminente.
- (C) Lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.
- (D) Ato que exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé.
- (E) Atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

A: incorreta, pois o ato praticado em legítima defesa configura uma causa excludente da ilicitude, não havendo abuso de direito (art. 188, I, do CC); **B** e **C**: incorretas, pois o ato praticado em estado de necessidade configura uma causa excludente da ilicitude, não havendo abuso de direito (art. 188, II, do CC). Oportuno registrar que o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo; **D**: correta, pois, segundo o art. 187, do CC, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (enunciados n. 412, 413 e 414, CJF); **E**: incorreta, pois o ato praticado no exercício regular de um direito configura uma causa excludente da ilicitude, não havendo abuso de direito (art. 188, I, do CC). **VT/WG**

„D. oimreabg

2.12. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Acerca dos institutos da prescrição e da decadência na esfera cível, julgue os próximos itens.

- (1) Os prazos da prescrição podem ser alterados por acordo entre as partes, podendo, ainda, a parte por ela beneficiada alegá-la em qualquer grau de jurisdição.
- (2) A interrupção da prescrição, que pode ser promovida por qualquer interessado, pode ocorrer uma única vez. Entre as causas da interrupção inclui-se o despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
- (3) Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, devendo o juiz conhecê-la de ofício nos casos estabelecidos em lei. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, não podendo o juiz suprir a alegação.
- (4) A violação do direito gera, para seu titular, a pretensão, a qual se pode extinguir pela prescrição, que continua a transcorrer com relação ao sucessor, em caso de falecimento do titular.
- (5) O juiz não pode suprir de ofício a alegação de prescrição, salvo para favorecer o absolutamente incapaz.

1: Errada, pois as partes não podem alterar os prazos prescricionais (CC, art. 192); 2: Correta, pois de acordo com a previsão estabelecida pelo art. 202, I do CC; 3: Correta, pois como regra geral as causas que interrompem (CC, art. 202), impedem ou suspendem (CC, arts. 197 a 200) a prescrição não se aplicam aos prazos decadenciais. O juiz deve conhecer de ofício a prescrição e a decadência legal, não podendo fazer o mesmo com a decadência convencional. 4: Correta, pois o que se extingue com a ocorrência da prescrição é justamente a pretensão, a qual nasceu pela violação do direito a uma

prestação. Ademais, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor (CC, art. 196). 5: Errada, pois o juiz deve conhecer de ofício a prescrição, qualquer que seja o devedor. **GN**

„Gabañito: 1E; 2C; 3C; 4C; 4C e 5E

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Assinale a alternativa que apresenta um prazo de natureza prescricional.

- (A) Prazo para propor ação de ressarcimento de dano moral decorrente de ato ilícito
- (B) Prazo para propor ação renovatória de locação de imóvel urbano destinado ao comércio.
- (C) Prazo para propor ação de deserdação de herdeiro necessário
- (D) Prazo para propor ação anulatória de negócio jurídico realizado por representante em conflito de interesses com o representado.
- (E) Prazo para propor ação de preferência, por parte do condômino preterido na venda a terceiro de quinhão da coisa comum indivisível.

A: correta, pois o referido direito é da espécie “direitos a uma prestação”, cuja violação faz nascer uma pretensão, a ser exercida no prazo estabelecido em lei, sob pena de prescrição. Na hipótese, o prazo é de três anos, conforme preceitua o art. 206 § 3º, V, do CC; **B**: incorreta, pois o direito potestativo de renovar o contrato de locação comercial deve ser exercido dentro do penúltimo semestre da locação (Lei 8.245/1991, art. 51), sob pena de decadência; **C**: incorreta, pois o direito potestativo de excluir herdeiro necessário que foi deserdado pelo de cujus é decadencial de quatro anos (art. 1.815, parágrafo único, por analogia, do CC); **D**: incorreta, pois o prazo para exercer o direito potestativo de anular referido negócio é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade (art. 119, parágrafo único, do CC); **E**: incorreta, pois o prazo decadencial para exercício do referido direito potestativo é de 180 dias, conforme art. 504 do CC. **AG/WG**

„A. oimreabg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor.
- (B) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.
- (C) A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários não aproveitará os demais se a obrigação for indivisível.
- (D) Não corre prescrição contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, ainda que não seja tempo de guerra.

A: incorreta, pois a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor (art. 196 do CC); **B**: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 203 do CC; **C**: incorreta, pois nessa hipótese a suspensão da prescrição aproveita aos demais (art. 201 do CC); **D**: incorreta, pois a causa obstativa do art. 198, III, do CC refere-se expressamente a “tempo de guerra”. **AG/WG**

„E. oimreabg

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) A respeito da prescrição e da decadência, assinale a opção correta.

- (A) A prescrição, como fato jurídico, extingue a pretensão positiva, mas não a negativa.
- (B) O prazo geral de prescrição nunca se aplica às ações reais.
- (C) Protesto cambiário não interrompe a prescrição.
- (D) O mero pagamento dos juros da dívida não interrompe a prescrição.
- (E) É decadencial o prazo para anular venda realizada pelo ascendente ao descendente.

A: incorreta, pois a verificação da prescrição fulmina qualquer espécie de pretensão (art. 189 do CC) e até mesmo a exceção, ou seja, a possibilidade de se defender utilizando um direito prescrito (art. 190 do CC); **B**: incorreta, pois para se aplicar o prazo geral de prescrição (art. 205 do CC), basta que a lei não preveja prazo específico para o exercício do direito; **C**: incorreta, pois – alterando a regra do Direito anterior – o protesto cambial interrompe a prescrição (art. 202, III, do CC); **D**: incorreta, pois o pagamento dos juros é um “ato inequívoco, que importa reconhecimento do direito pelo devedor”, o que configura a causa interruptiva prevista no art. 202, VI, do CC; **E**: correta, pois o direito potestativo de anular a venda que o ascendente fez ao descendente está sujeito a prazo decadencial de dois anos (art. 496 combinado com o art. 179, ambos do CC). **AG/WG**

„E. oimreabg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que apresenta informação incorreta no que concerne à prescrição.

- (A) A prescrição só pode ser alegada a quem aproveita em primeiro grau de jurisdição.
- (B) A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.
- (C) A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
- (D) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois o art. 193 do CC permite a alegação em qualquer grau de jurisdição; **B**: correta, pois no momento no qual a prescrição se consuma, extingue-se de uma só vez a pretensão e também a possibilidade de o titular do direito se defender com base nele (CC, art. 190); **C**: correta, pois o ato judicial que constitui em mora o devedor é hipótese de interrupção de prescrição (CC, art. 202, V); **D**: correta, pois o art. 203 do CC permite que qualquer interessado interrompa a prescrição. **GN**

„A. oimreabg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca da prescrição e da decadência, é correto afirmar-se:

- (A) Na forma do disposto no art. 202 do Código Civil, a prescrição e a decadência só podem ser interrompidas uma única vez.
- (B) A pretensão para haver prestações de natureza alimentar é imprescritível.
- (C) Quando a lei não fixar prazo menor, a prescrição ocorre em 10 anos.
- (D) A prescrição deve ser alegada pelo réu na contestação, sob pena de preclusão.

A: incorreta, pois a prescrição é que pode ser interrompida e não a decadência, nos termos do citado art. 202 do CC; **B:** incorreta, pois a prescrição da pretensão para haver prestações alimentares (e não do direito de pedir alimentos, para o qual não há prazo enquanto os alimentos puderem ser exigidos) é de 2 anos, a partir da data em que se vencerem (art. 206, § 2º, do CC); **C:** correta (art. 205 do CC); **D:** incorreta, pois a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita (art. 193 do CC). **WG**

„C. 01940403

(Ministério Público/GO – 2012) Sobre a prescrição, marque a alternativa incorreta.

- (A) É válida a renúncia à prescrição antes de sua consumação, se não houver prejuízo a terceiros.
- (B) Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
- (C) É prescricional o prazo previsto para a dedução de pretensão de direito material em juízo por meio de ação de natureza condenatória.
- (D) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.

A: incorreta (e deve ser assinalada), pois a renúncia à prescrição só é permitida após a consumação (CC, art. 191); **B:** correta, pois no momento em que se verifica a prescrição, extinguem-se de uma só vez a pretensão e também a possibilidade de se defender com base no direito (CC, art. 190); **C:** correta, pois o direito a uma prestação exercido judicialmente produz sentença condenatória e estão sempre sujeitos à prescrição; **D:** correta, pois de acordo com o art. 201 do CC. **GN**

„A. 01940403

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Acerca dos institutos da prescrição e decadência, assinale a opção correta.

- (A) Mesmo que haja ação de evicção pendente, a contagem do prazo de prescrição corre normalmente.
- (B) A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita.
- (C) Prescrição corresponde ao prazo estabelecido em lei ou pela vontade das partes para o exercício de um direito potestativo.
- (D) De acordo com o Código Civil, os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
- (E) A prescrição corre normalmente entre companheiros, na constância da união estável.

A: incorreta, pois a pendência de ação de evicção é hipótese de suspensão/impedimento da prescrição (CC, art. 199, III); **B:** correta, pois o Código Civil admite as duas formas de renúncia à prescrição, bastando que ela ocorra quando a prescrição já houver se consumado (CC, art. 191); **C:** incorreta, pois a assertiva refere-se à decadência e não à prescrição; **D:** incorreta, pois contrária à regra estabelecida pelo art. 192 do CC; **E:** incorreta, pois a norma (CC, art. 197, I) que prevê a suspensão/impedimento de prazo prescricional entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal deve ser aplicada aos companheiros, por força da analogia (Enunciado n. 296 do Conselho da Justiça Federal: “Não corre prescrição entre os companheiros, na constância da união estável”). **GN**

„B. 01940403

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre as regras dispostas no Código Civil a respeito da interrupção da prescrição, assinale a proposição que está INCORRETA.

- (A) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.
- (B) A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros.
- (C) A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.
- (D) A interrupção produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador.
- (E) A interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

A: assertiva correta (art. 203 do CC); **B:** assertiva correta (art. 204, *caput*, do CC); **C:** assertiva correta (art. 204, § 2º, do CC); **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica, sim, o fiador (art. 204, § 3º, do CC); **E:** assertiva correta (art. 204, § 1º, do CC). **WG**

„D. 01940403

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos do Código Civil. NÃO corre a prescrição

- (A) entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores; entre ascendentes e descendentes, na linha reta e colateral e contra ausentes do País em razão de trabalho.

- (B) contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas; entre os cônjuges e companheiros de união estável e entre os tutelados e seus tutores durante a menoridade civil.
- (C) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar e contra os absolutamente incapazes.
- (D) pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e entre os curatelados e seus curadores durante a menoridade civil do curatelado.
- (E) por acordo das partes maiores e capazes; contra os sucessores da pessoa contra qual corria a prescrição enquanto não aberta a sucessão e entre os cônjuges.

A: incorreta, pois não há previsão legal de suspensão/impedimento de prazo prescricional entre parentes de linha colateral, fluindo normalmente o prazo entre eles (CC, art. 198); **B:** incorreta pois o impedimento/suspensão da prescrição entre tutelados e tutores se estende por toda tutela; **C:** correta, pois de acordo com os arts. 197 e 198 do CC; **D:** incorreta, pois o impedimento/suspensão da prescrição entre curatelados e curadores se estende por toda curatela; **E:** incorreta, pois o falecimento do credor não é hipótese de suspensão de prazo prescricional, fluindo o prazo normalmente contra o sucessor (CC, art. 196). **GN**

„C. 01940403

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A prescrição

- (A) deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
- (B) não corre contra o relativamente incapaz.
- (C) pode ser convencionalizada entre as partes.
- (D) não corre contra ascendentes e descendentes, mesmo depois de extinto o poder familiar.
- (E) é interrompida pelo protesto cambial.

A: incorreta. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição (art. 193 do CC); **B:** incorreta. O prazo prescricional corre contra os relativamente incapazes, que têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente (art. 195 do CC); **C:** incorreta, pois os prazos prescricionais não podem ser criados nem alterados pela vontade das partes (art. 192 do CC); **D:** incorreta, uma vez que o prazo prescricional entre ascendentes e descendentes não corre apenas durante o exercício do poder familiar (art. 197, II, do CC); **E:** correta, está de acordo com o art. 202, III, do CC. **AB**

„E. 01940403

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A prescrição não ocorre em relação às ações declaratórias ou constitutivas, sejam essas últimas positivas, modificativas ou negativas.
- (B) As normas relativas à prescrição são de caráter cogente em relação ao prazo, mas dispositivas em relação ao termo *a quo* e aos termos interruptivos.
- (C) É possível a renúncia, tanto do prazo prescricional, quanto do prazo decadencial, a qualquer tempo.
- (D) Os prazos decadenciais convencionais deverão, assim como os legais, ser conhecidos de ofício pelo juiz.

A: correta, pois a prescrição diz respeito às ações condenatórias; **B:** incorreta (art. 192 do CC); **C:** incorreta (art. 191, do CC); **D:** incorreta (art. 210 e 211, ambos do CC). **VT/WG**

„A. 01940403

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta quanto à prescrição de um direito.

- (A) As obrigações sujeitas à prescrição presuntiva estão subordinadas, nos termos gerais, às regras da prescrição ordinária.
- (B) A presunção de cumprimento pelo decurso do prazo só pode ser ilidida por confissão do devedor originário.
- (C) Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
- (D) A prescrição geral ocorre em quinze anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor ou maior para ocorrer.
- (E) Prescreve em dois anos a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de seus honorários.

A e B: incorretas, pois a prescrição presuntiva não se sujeita às regras da prescrição ordinária. Conforme consta no acórdão do TJSP, “o tempo consolida situações e funciona como gerador de segurança jurídica, sendo que há a prescrição presuntiva, ou seja, aquela em que a inércia do titular em exercer direito confirma o cumprimento pela parte do devedor, como previsto no art. 312, do CC de Portugal e que é explicado pelo Professor PEDRO PAIS DE VASCONCELOS (Teoria geral do direito civil, Almedina, 2007, p. 382): ‘A ratio legis é clara: passado certo tempo sem o credor exigir o cumprimento, presume-se que o devedor já cumpriu. O credor fica sujeito que lhe seja oposta a prescrição se tolerar a mora durante mais do que aquele tempo e convém-lhe, por isso, não manter a inércia para além desse limite do tempo’” (TJSP, apelação n. 990102996131); **C:** correta (art. 192 e 193, ambos do CC); **D:** incorreta, pois a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor (art. 205, do CC); **E:** incorreta, pois a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários prescreve em um ano (art. 206, § 1º, III, do CC). **VT/WG**

„C. 01940403

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Quanto ao conceito de direito potestativo, assinale a alternativa correta.

- (A) É o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento em nome próprio ou de terceiro interessado.
- (B) É a proteção dos direitos subjetivos que se faz pelas vias previstas no direito para esse fim.
- (C) É o ônus jurídico correspondente à faculdade de se comportar de determinado modo para a realização de interesse próprio.
- (D) É a situação jurídica em que o direito não nascido está pendente de verificação de um requisito essencial à sua existência.
- (E) Constitui um poder de agir de que certa pessoa é dotada para influir decisivamente na esfera jurídica de outrem, que deve se sujeitar a tal vontade.

A, B, C e D: incorretas, pois não trazem o conceito de direito potestativo; **E:** correta. Direito potestativo é o poder que o sujeito tem de agir, podendo alterar uma situação jurídica na qual se encontra outro sujeito, como, por exemplo, o direito de anular um negócio jurídico, em razão de um vício de consentimento. Oportuno ressaltar que o direito potestativo é insuscetível de violação, já que a ele não se opõe um dever de quem quer que seja, mas sim uma situação de sujeição. Portanto, não há que se falar em dever, obrigação, ônus ou débito, por se tratar de um estado de sujeição. **VT/WG**

„B., oimabeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) A respeito da prescrição, julgue os itens seguintes.

- (1) O devedor capaz que pagar dívida prescrita pode reaver o valor pago se alegar, na justiça, a ocorrência de pagamento indevido ao credor, estando o direito de reaver esse valor fundado no argumento de que o credor que receba o que lhe não seja devido enriquece às custas do devedor.

1: incorreta, pois não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível (art. 882, do CC). **VT/WG**

„B., oimabeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Sobre os institutos da prescrição e da decadência, é um EQUÍVOCO considerar que

- (A) a decadência não se interrompe nem se suspende, salvo por previsão expressa em lei.
- (B) o prazo prescricional interrompido faz com que a contagem do tempo se inicie novamente.
- (C) as causas de suspensão da prescrição são de natureza pessoal.
- (D) as ações de reconhecimento de paternidade e referentes ao estado da pessoa humana prescrevem em 2 anos.
- (E) os prazos decadenciais podem ser elegidos por contrato, via manifestação expressa de vontade e desde que não restrinjam direito estabelecido em lei.

A: incorreta (art. 207, do CC); **B:** incorreta (art. 202, parágrafo único, do CC); **C:** incorreta (arts. 197 e 198, ambos do CC); **D:** correta, pois as ações referentes ao estado da pessoa humana são imprescritíveis (ex.: art. 1.601, do CC); **E:** incorreta (art. 211, do CC). **VT/WG**

„B., oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Tendo em vista os atos que interrompem a prescrição, na forma do que dispõe o Código Civil, considere os itens:

- I. despacho do Juiz incompetente que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
- II. apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
- III. qualquer ato inequívoco, sem o reconhecimento do direito pelo devedor.

A opção correta é

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens II e III estão corretos.

I: correta, pois o despacho do juiz que determina a citação é causa interruptiva da prescrição, ainda que o juiz seja incompetente para julgar a causa (art. 202, I, do CC); **II:** correta, pois reproduz os dizeres do art. 202, IV, do CC; **III:** incorreta, pois o ato inequívoco deve importar reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, VI, do CC). **GR**

„B., oimabeg

(Cartório/SC – 2012) Sobre a prescrição é **correto** afirmar:

- I. Durante o poder familiar, não corre entre ascendentes e descendentes.
- II. Corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal.
- III. Não corre entre tutelados e seus tutores durante a tutela.
- IV. Corre entre curatelados e curadores durante a curatela.
- V. Entre ascendentes e descendentes corre durante o poder familiar.
- (A) Somente as proposições I, II, III e V estão corretas.
- (B) Somente as proposições I e III estão corretas.
- (C) Somente as proposições II, IV e V estão corretas.

- (D) Somente as proposições III e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta (art. 197, II, do CC); **II:** incorreta, pois não corre prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal (art. 197, I, do CC); **III:** correta (art. 197, III, do CC); **IV:** incorreta, pois assim como não corre prescrição entre tutelado e tutor durante a tutela, também não corre entre curatelado e curador durante a curatela (art. 197, III, do CC); **V:** incorreta, pois durante o poder familiar não corre prescrição entre ascendente e descendente. **GR**

„B., oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A interrupção da prescrição somente pode se dar uma vez.
- (B) Apesar de previstos em lei, os prazos prescricionais podem ser alterados por vontade das partes.
- (C) Não corre prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
- (D) Se ocorrer a interrupção da prescrição, começa a correr novamente da data que a interrompeu.

A: correta (art. 202, *caput*, do CC); **B:** incorreta (devendo ser assinalada), pois os prazos prescricionais não podem ser alterados pela vontade das partes (art. 192 do CC); **C:** correta (art. 197, I, do CC); **D:** correta (art. 202, parágrafo único, do CC). **GR**

„B., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Relativamente à prescrição e à decadência, com base no Código Civil, é incorreto afirmar:

- (A) Dado que não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, o prazo decadencial corre contra os absolutamente incapazes.
- (B) É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
- (C) Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
- (D) Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.
- (E) A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumir.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois existe previsão específica (CC, art. 208) proibindo fluência de prazo decadencial contra o absolutamente incapaz; **B:** correta, pois de acordo com o CC, art. 209; **C:** correta, pois em consonância com o disposto no art. 211 do CC; **D:** correta, pois o art. 192 do CC proíbe a alteração de prazos prescricionais; **E:** correta, pois o art. 191 do CC estabelece regra nesse sentido. **AG/WG**

„B., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Com relação à prescrição, é correto afirmar que

- (A) se admite apenas a renúncia expressa à prescrição.
- (B) não pode ser declarada de ofício.
- (C) os prazos de prescrição podem ser alterados, mas desde que por acordo expresso.
- (D) iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
- (E) não corre contra os relativamente incapazes.

A: incorreta, pois a renúncia da prescrição pode ser tácita (CC, art. 191); **B:** incorreta, pois o juiz pode de ofício declarar a prescrição (Novo CPC, art. 487, II); **C:** incorreta, pois os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes (CC, art. 192); **D:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida no art. 196; **E:** incorreta, pois a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes (CC, art. 198, I). **AG/WG**

„B., oimabeg

(Ministério Público do Trabalho – 14ª) Complete com a opção **CORRETA**.

Prescreve em _____ a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.

- (A) um ano;
- (B) dois anos;
- (C) três anos;
- (D) cinco anos;
- (E) não respondida.

A cobrança de aluguéis urbanos ou rurais é um direito a uma prestação, cujo prazo prescricional para ser exercido é de três anos, conforme a regra do CC, art. 206, § 3º, I. **AG/WG**

„B., oimabeg

(Ministério Público do Trabalho – 14ª) Complete com a opção **CORRETA**.

Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo Código Civil de 2002, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais _____ do tempo estabelecido na lei revogada.

- (A) da metade;
- (B) de um terço;
- (C) de dois terços;
- (D) de três quintos;
- (E) não respondida.

Para os prazos em andamento, aplica-se a regra estabelecida pelo art. 2.028 do CC. O mesmo dispõe que deverá se manter a contagem do prazo anterior apenas na hipótese de o prazo em abstrato ter sido reduzido pela nova lei e também se o prazo em concreto já houver transcorrido acima da metade. **AG/WG**

„A. oirababg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Considere:

- I. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
 - II. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários.
 - III. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.
 - IV. A pretensão dos hospedeiros para o pagamento da hospedagem.
- De acordo com o Código Civil brasileiro, prescreve em cinco anos as pretensões indicadas APENAS em
- (A) II e IV.
 - (B) II, III e IV.
 - (C) I, II e III.
 - (D) I e III.
 - (E) I e IV.

I: correta, pois prescreve em cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, I, do CC; II: correta, pois prescreve em cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, II, do CC; III: correta, pois prescreve em cinco anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, III, do CC; IV: incorreta, pois prescreve em um ano, de acordo com o disposto no art. 206, § 1º, I, do CC. **AG**

„C. oirababg

(Procurador da República – 24º) Em relação à prescrição:

- I. A exceção, ou defesa, prescreve no mesmo prazo previsto para a pretensão.
- II. As partes, de comum acordo, podem alterar os prazos de prescrição.
- III. A prescrição iniciada contra o *de cujus* continua a correr contra o seu herdeiro universal.
- IV. Suspensão em favor de um dos credores solidários, a prescrição a todos outros aproveita.

Das proposições acima:

- (A) Todas estão corretas;
- (B) I e III estão corretas;
- (C) I e IV estão corretas;
- (D) I e II estão corretas.

I: correta. No momento em que o prazo de prescrição se consuma, extingue-se de uma só vez a pretensão do credor em cobrar o seu devedor e também a possibilidade de o credor se defender com base naquele direito prescrito (CC, art. 190); II: incorreta, pois os prazos de prescrição não podem ser alterados pelas partes, nem para aumentá-los, nem para diminuí-los (CC, art. 192); III: correta, pois a morte do credor não é causa interruptiva de prescrição e o prazo continua então fluindo normalmente agora em face de seu sucessor; IV: incorreta, pois a extensão da suspensão da prescrição para os demais credores solidários somente ocorre se o objeto era indivisível (CC, art. 201). **GN**

„B. oirababg

3. OBRIGAÇÕES

3.1. INTRODUÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto ao direito das obrigações, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor.
- (B) Na sub-rogação legal o sub-rogado poderá exercer integralmente todos os direitos e ações do credor.
- (C) Não vale o pagamento ciente e voluntário feito ao credor incapaz de quitar a obrigação, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteru.
- (D) Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-la, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

A: correta, pois a assertiva reproduz a regra estabelecida pelo art. 300 do CC; B: incorreta, pois “na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor” (CC, art. 350); C: correta, pois não se pode pagar diretamente ao credor que é incapaz. Tal pagamento será inválido, salvo se ficar provado que o pagamento reverteru em favor do incapaz (CC, art. 310); D: correta, pois a regra que busca o equilíbrio das prestações encontra respaldo no art. 317 do CC. **GN**

„B. oirababg

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) No que se refere aos direitos das obrigações, assinale a opção correta.

- (A) Para ter direito a exigir a pena convencional, o credor deve alegar e provar o prejuízo.
- (B) A obrigação de ônus real é aquela que, sem perder a característica de direito pessoal, também é oponível a terceiros, em razão de seu registro, a exemplo do contrato de locação, quando registrado em cartório.
- (C) O elemento imaterial das obrigações é o vínculo jurídico dos sujeitos ao objeto, tendo sido adotada, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria dualista ou binária, segundo a qual esse vínculo tem duas relações: a primeira, relativa ao dever do sujeito passivo de satisfazer a prestação em face do devedor, e a segunda, relacionada à autorização dada pela lei ao credor que tenha experimentado o inadimplemento de constranger o patrimônio do devedor.
- (D) Considere que João deva entregar a Pedro, Jorge e Tiago um cavalo cujo valor equivalha a R\$ 30.000,00 e que Pedro remita o débito. Nesse caso, Jorge e Tiago, ao exigir o cavalo, não são obrigados a indenizar João, em dinheiro, pela parte que Pedro lhe tenha perdoado.
- (E) Em regra, o pagamento feito pelo devedor de boa-fé ao credor putativo é válido, salvo se, posteriormente, for provado que este não era o verdadeiro credor.

A: incorreta, pois “Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo” (CC, art. 416); B: incorreta, pois a assertiva confunde dois institutos. De um lado há o ônus real, que é um “gravame que recai sobre a coisa” (VENOSA, Sílvio. Direito Civil. Obrigações. 5.ed. Atlas: São Paulo, p. 65). De outro há a obrigação *propter rem*, que decorre de um direito real sobre a coisa e que persegue o titular dela. Uma diferença “é o fato de que a responsabilidade pelo ônus real é limitada ao bem onerado, ao valor deste, enquanto na obrigação *propter rem* o obrigado responde com seu patrimônio, sem limite” (VENOSA, in op. cit. p. 66); C: correta, pois a assertiva contempla as duas faces do vínculo. De um lado o dever em si e de outro a responsabilização patrimonial que pode decorrer do seu inadimplemento; D: incorreta, pois nessa hipótese deve-se aplicar a regra prevista no art. 262 do CC, segundo a qual se um dos credores perdoar a dívida, o devedor deve entregar o bem e pedir a devolução da quota-parte correspondente ao que perdoou. No exemplo dado, João deve entregar o cavalo e pedir a devolução de R\$ 10.000,00 que era o valor correspondente à quota de Pedro; E: incorreta, pois o pagamento feito a quem aparentava ser credor é válido, ainda provando-se depois que este não era o credor (CC, art. 309). **GN**

„C. oirababg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Acerca das obrigações solidárias, assinale a opção correta.

- (A) A solidariedade, que não prevalece no âmbito interno da relação jurídica, manifesta-se apenas nas relações externas.
- (B) Cada devedor solidário responderá pelo débito integral, mas cada credor só poderá exigí-lo no todo se houver estipulação contratual expressa nesse sentido.
- (C) Na solidariedade, há presunção legal de que cada obrigado se responsabiliza pelos atos dos demais obrigados, mas a convenção poderá dispor em contrário.
- (D) Na solidariedade passiva, se um dos credores remitir o débito em favor de um dos devedores, haverá renúncia à solidariedade.
- (E) Havendo pluralidade de credores, poderá cada um deles exigir a dívida inteira, mas o devedor que pagar se desonerará pagando a um, dando este caução de ratificação dos outros credores.

A: correta, pois o que se afirma no enunciado é que os diversos devedores solidários, por exemplo, assim respondem perante o credor. Entre eles, todavia, a relação não é de solidariedade. Tanto é verdade que, se um dos devedores solidários pagar a dívida toda, ele só poderá cobrar a quota parte de cada um dos demais codevedores (CC, art. 283); B: incorreta, pois a principal consequência da solidariedade passiva é justamente possibilitar que o credor cobre toda dívida de qualquer devedor, não se exigindo, portanto, estipulação contratual nesse sentido; C: incorreta, pois cada obrigado responde pela integralidade da dívida, mas não pelos atos dos demais; D: incorreta, pois o credor pode perdoar o débito em favor de um dos devedores e ainda assim manter a solidariedade passiva entre os demais, pelo valor remanescente (CC, art. 277); E: incorreta, pois na solidariedade ativa o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a obrigação (CC, art. 269). **GN**

„A. oirababg

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que se refere ao direito das obrigações, julgue os itens a seguir.

- (1) Se o devedor que assumiu obrigação de abster-se da prática de determinado ato vier a praticá-lo, o credor poderá exigir que ele o desfaça, sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. No entanto, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar.
- (2) A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos credores ou codevedores, e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro. Esse tipo de obrigação não se presume, devendo ser sempre resultante da lei ou da vontade das partes.

(3) A obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios da coisa, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

1: Correta, pois o enunciado reflete com precisão as regras estabelecidas pelos arts. 250 e 251 do CC; 2: Correta, pois o enunciado repete as disposições previstas nos arts. 265 e 266 do Código Civil; 3: Errada, pois a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, salvo disposição contrária (CC, art. 233). **GN**

36 20, 20, 20, 20

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Considere que Sergio, pai de Mauro, se reúna com o credor deste e ambos deliberem que a dívida de Mauro seja substituída por um débito de Sergio. Nessa situação, configura-se a ocorrência de

- (A) confusão.
- (B) remissão.
- (C) sub-rogação.
- (D) assunção de dívida.
- (E) novação.

A: incorreta, pois na confusão ocorre a reunião, numa só pessoa, das qualidades de credor e devedor da mesma obrigação (CC, art. 381); B: incorreta, pois a remissão é o simples perdão da dívida (CC, art. 385); C: incorreta, pois a sub-rogação opera quando – mantém-se a obrigação – alterando por alguma causa a figura do credor (CC, art. 346). Ex.: fiador paga ao credor e se sub-roga nos direitos deste em face do devedor (afiançado); D: incorreta, pois a assunção de dívida mantém a relação obrigacional intacta, alterando apenas o devedor, a quem se transmitiu a dívida, com anuência do credor (CC, art. 299); E: correta, pois na novação, extingue-se uma obrigação, com a intenção de se criar uma nova obrigação. No caso da questão, esta nova obrigação apresentou um novo devedor, sendo por isso uma novação subjetiva passiva (CC, art. 360). **GN**

36 20, 20, 20, 20

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Quatro pessoas contraíram um empréstimo de R\$ 100.000,00, tendo ficado estipulada, no contrato, a solidariedade entre elas quanto ao pagamento do débito. Contudo, a obrigação contratual não foi cumprida.

A respeito dessa situação, assinale a opção correta.

- (A) Aceitando o credor o recebimento parcial da dívida, presume-se a renúncia da solidariedade, mas não do restante da dívida.
- (B) Se o devedor solidário demandado chamar os outros ao processo, na sentença deverá ser fixado o valor a ser pago ao credor por cada um.
- (C) A lei admite que o credor exija de um ou de mais de um devedor solidário o pagamento parcial ou total da dívida comum.
- (D) Caso um dos devedores faleça, qualquer herdeiro poderá ser acionado pelo credor, ficando, então, suscetível de responder por um quarto da dívida, nas forças da herança, após a partilha.
- (E) Aquele que solver a dívida poderá cobrar R\$ 75.000,00 de apenas um dos outros três, se os demais devedores forem insolventes.

A: incorreta, tendo em vista que a aceitação do pagamento parcial da dívida não implica em renúncia da solidariedade passiva (CC, art. 275); B: incorreta. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 77, III, do antigo CPC (art. 130, III, do novo CPC), não tem o efeito de fracionar a dívida solidária perante o credor. Este continuará tendo o direito de demandar o valor todo perante o devedor que escolheu; C: correta, pois se refere ao principal efeito da solidariedade passiva, tendo em vista que possibilita ao credor exigir o pagamento parcial ou total da dívida de um ou de alguns devedores (CC, art. 275); D: incorreta. Com a morte do devedor solidário, seus herdeiros recebem a obrigação de pagar, mas limitada ao seu quinhão na herança do devedor falecido (CC, art. 276); E: incorreta. A quota dos insolventes divide-se entre todos os demais devedores solidários, incluindo aí aquele devedor que pagou a dívida perante o credor. No exemplo dado, portanto, o devedor que solveu a dívida poderia cobrar de um dos devedores a quantia de R\$ 50.000,00 (CC, art. 283). **GN**

36 20, 20, 20, 20

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Caio, Tício e Pompeu se fazem devedores solidários de um Credor pela quantia de R\$ 3 milhões, sendo que esta obrigação interessa igualmente a todos os devedores, e todos são solventes. Considerada essa hipótese, assinale a opção correta.

- (A) Paga a integralidade da dívida por Caio, nada poderá cobrar de Tício ou de Pompeu.
- (B) Paga a integralidade da dívida por Caio, poderá cobrar R\$ 2 milhões tanto de Tício quanto de Pompeu.
- (C) Qualquer dos 3 codevedores pode, ao dele se exigir a integralidade da dívida, opor ao Credor tanto as exceções que lhe forem pessoais quanto as exceções pessoais aos outros codevedores não demandados.
- (D) Paga a integralidade da dívida por Caio, poderá ele cobrar R\$ 1 milhão de Tício e R\$ 1 milhão de Pompeu.

A: incorreta, pois, segundo o art. 283 do CC, “o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota”; B: incorreta, pois o art. 283 do CC, em sua parte final, complementa a regra dispondo “presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores”; assim, Caio poderá cobrar R\$ 1 milhão de Tício e R\$ 1 milhão de Pompeu; C: incorreta, pois cada devedor só pode opor suas exceções pessoais e as exceções comuns a todos, não podendo alegar exceções pessoais de outro codevedor (art. 281 do CC); D: correta, nos termos do art. 283 do CC. **WG**

36 20, 20, 20, 20

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Considerando as diversas modalidades de obrigações e suas características, assinale a opção correta.

- (A) Em caso de obrigações de dar coisa certa, se a coisa perecer antes do cumprimento da obrigação, o devedor, ainda que não tenha concorrido para o seu perecimento, responderá pelo equivalente, mais perdas e danos.
- (B) Em se tratando de obrigações de não fazer, caso o devedor pratique o ato a cuja abstenção se tenha obrigado, o credor poderá exigir que ele o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, obrigando-se o culpado a ressarcir perdas e danos.
- (C) Tratando-se de obrigações de fazer, se a prestação do fato tornar-se impossível, ainda que sem culpa do devedor, este deverá responder por perdas e danos, dado o seu dever de garantir o cumprimento da obrigação.
- (D) Nos casos de obrigações alternativas, a escolha caberá ao credor, se os contratantes não estipularem outra coisa, extinguindo-se a obrigação caso todas as prestações se tornarem impossíveis por culpa do credor.
- (E) Havendo mora ou recusa do devedor em cumprir obrigação de fazer, independentemente da sua natureza, a obrigação se converterá sempre em perdas e danos.

A: incorreta. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu (art. 235 do CC); B: correta, está de acordo com o disposto no art. 251 do CC; C: incorreta. Nas obrigações de fazer se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, *resolver-se-á a obrigação* (art. 248 do CC); D: incorreta, pois nos casos de obrigação alternativa a escolha caberá ao *devedor*, salvo disposição contratual em sentido contrário (art. 252 do CC). Caso todas as prestações tenham se tornado impossíveis *por culpa do devedor*, este estará obrigado a pagar o valor da última obrigação que ficou impossibilitado de cumprir mais as perdas e danos, conforme o art. 254 do CC; E: incorreta, pois caso haja mora ou recusa do devedor em realizar a *obrigação de fazer fungível* (substituível), o credor poderá mandar terceiro cumpri-la às custas do devedor, sem que isto prejudique indenizações cabíveis (art. 249 do CC). **AB**

36 20, 20, 20, 20

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Em se tratando do Direito das Obrigações, parte especial do Código Civil, tem-se que:

- (A) a possibilidade jurídica e a ilicitude do objeto prestacional se confundem, como se verifica em caso de abuso do direito que fere a ilicitude do objeto jurídico da relação obrigacional, caracterizando a sua impossibilidade jurídica.
- (B) no estudo da obrigação de dar coisa certa revela-se o princípio da gravitação jurídica, pelo qual a obrigação de dar a coisa certa dispensa os seus acessórios.
- (C) havendo perda do objeto da prestação, antes da tradição, caso em que a inutilização da coisa deu-se por circunstâncias alheias à diligência do devedor, a solução será a resolução contratual pela falta superveniente do objeto, sem ônus para a parte alienante.
- (D) sobre a teoria do risco proveito, sendo culpado o devedor obrigacional, cabe unicamente ao credor exigir o equivalente com pagamento de juros e correções monetárias pertinentes.

A: incorreta, pois não existe confusão, nem correlação entre os institutos; B: incorreta, pois o princípio da gravitação jurídica estipula que o bem acessório segue o principal; C: correta, pois a perda da coisa certa sem culpa de quem a deve extingue a obrigação (art. 238, CC); D: incorreta, pois a teoria do risco proveito é a que fundamenta a responsabilidade objetiva para as atividades de risco (art. 927, parágrafo único, do CC), não se avaliando a culpa do causador do dano. **GN**

36 20, 20, 20, 20

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) João e Maria firmaram contrato de compra e venda, nos moldes do Código Civil. Ficou estipulado, em uma das cláusulas do referido contrato, que João pagará a dívida perante Maria, mediante a entrega de R\$ 400.000,00 ou um apartamento devidamente identificado nesse valor. Assim, tem-se que:

- (A) se todas as prestações estipuladas em contrato vierem a se tornar impossíveis, mesmo com culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação.
- (B) a categoria das obrigações plurais ou compostas é formada pelas obrigações cumulativas, facultativas e alternativas, no caso do exemplo acima, tem-se um exemplo típico da modalidade das obrigações facultativas.
- (C) de acordo com o exemplo acima, sendo este uma obrigação alternativa, de acordo com o ordenamento civil atual, em se tratando da escolha do objeto, esta cabe ao credor, Maria, ou ao sujeito ativo da prestação, se outra coisa não se estipulou.
- (D) cabe a João promover a escolha, se outra coisa não se estipulou, restando irrevogável quando a individualização do objeto chega ao conhecimento de Maria, salvo se no contrato celebrado exista cláusula de arrependimento.

A: incorreta, pois “se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar” (art. 254, CC); **B:** incorreta, pois a hipótese mencionada é tipicamente de obrigação alternativa, na qual existe uma pluralidade de objetos e o devedor se desonera entregando uma delas. Na obrigação facultativa existe um objeto na obrigação, mas – no momento de seu cumprimento – abre-se uma faculdade ao devedor de se desonerar da obrigação de outro modo; **C:** incorreta, pois na obrigação alternativa a escolha – em regra – cabe ao devedor (art. 252, “caput”, do CC); **D:** correta, pois a escolha será de João, se outra coisa não se estipulou. **GN**

„D., oimabeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou
- (B) se uma de duas obrigações alternativas não puder ser objeto da obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra
- (C) no silêncio do contrato, a obrigação que A, B e C têm de pagar a D R\$ 9.000,00 é considerada divisível
- (D) perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos
- (E) na obrigação indivisível, se a coisa se perder por culpa de um dos devedores, os demais ficarão exonerados das perdas e danos, respondendo por estas só o culpado

A: incorreta, pois a escolha cabe ao devedor (art. 252, caput, do CC); **B:** correta (art. 253, do CC); **C:** correta (artigos 258 e 275, do CC); **D:** correta (art. 263, do CC); **E:** correta (art. 263, § 2º, do CC). **VT/WG**

„A., oimabeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) na obrigação de dar coisa certa, se esta se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, sofrerá a perda o credor
- (B) na obrigação de dar coisa incerta, se esta se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, sofrerá a perda o credor
- (C) na obrigação de dar coisa certa, deteriorada a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que acha, podendo reclamar, em ambos os casos, perdas e danos
- (D) na obrigação de dar coisa incerta, resolve-se a obrigação se, antes da escolha, sobrevier perda decorrente de caso fortuito ou força maior
- (E) na obrigação de restituir, deteriorada a coisa sem culpa do devedor, o credor é obrigado a recebê-la tal como se encontra, sem direito a indenização

A: incorreta (art. 234, do CC); **B:** incorreta (art. 246, do CC); **C:** incorreta (art. 235, do CC); **D:** incorreta (art. 246, do CC); **E:** correta (art. 238, do CC). **VT/WG**

„D., oimabeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Com relação à solidariedade, marque a alternativa correta:

- (A) na solidariedade ativa, a remissão integral da dívida pode ser feita por apenas um dos credores solidários
- (B) convertendo-se a obrigação em perdas e danos, desaparece, para todos os efeitos, a solidariedade
- (C) impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente e as perdas e danos
- (D) importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores
- (E) sendo A, B e C credores solidários de D da importância de R\$30.000,00, falecendo A, seus dois herdeiros poderão cobrar, cada um deles, individualmente, o valor total da obrigação

A: correta (artigos 272 e 388, ambos do CC); **B:** incorreta (art. 271, do CC); **C:** incorreta (art. 279, do CC); **D:** incorreta (art. 275, parágrafo único, do CC); **E:** incorreta (art. 270, do CC). **VT/WG**

„A., oimabeg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Extingue-se a obrigação de fazer

- (A) mesmo com culpa do devedor, se lhe for impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.
- (B) se a prestação do fato tornar-se impossível de ser praticada sem culpa do devedor.
- (C) se o fato puder deixar de ser praticado por terceiro, à custa do devedor, sem prejuízo da indenização cabível.
- (D) desde que, sem culpa do devedor, se lhe for impossível abster-se do ato, que se obrigou a praticar.
- (E) desde que, mesmo com culpa do devedor, não for possível abster-se de praticar o ato.

A, C, D e E: incorretas, pois tratam de obrigação de não fazer; **B:** correta (art. 248, do CC). **VT/WG**

„B., oimabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Leia as assertivas a seguir.

- I. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.
- II. Havendo credores solidários, o devedor comum apenas poderá pagar a todos em uma única vez.
- III. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.
- IV. A solidariedade ativa resulta da lei, da vontade das partes ou da presunção.

É correto o que se afirma apenas em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) II, III e IV.

I: correta (art. 267, do CC); **II:** incorreta, pois *enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar* (art. 268, do CC); **III:** correta (art. 269, do CC); **IV:** incorreta, pois a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, do CC). **VT/WG**

„B., oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a solidariedade passiva, determinada no Código Civil Brasileiro,

- (A) importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
- (B) no caso de rateio entre os codevedores, os exonerados da solidariedade pelo credor não contribuirão pela parte que, na obrigação, incumbia ao insolvente.
- (C) proposta a ação contra um dos devedores, o demandado responderá pelos juros da mora, não respondendo o devedor culpado aos outros pela obrigação acrescida.
- (D) o devedor acionado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor.

A: incorreta, pois *não importará* renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores (art. 275, parágrafo único, do CC); **B:** incorreta, pois no caso de rateio entre os codevedores, *contribuirão também* os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente (art. 284 do CC); **C:** incorreta, pois todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida (art. 280 do CC); **D:** correta (art. 281 do CC). **GR**

„D., oimabeg

(Cartório/SC – 2012) Na obrigação de dar coisa incerta, se determinada pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence:

- (A) Ao credor, sendo o devedor obrigado a prestar a coisa melhor.
- (B) Ao devedor, podendo escolher a coisa que melhor lhe aprover.
- (C) Ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação.
- (D) Sempre ao credor, escolhendo a que melhor lhe aprover.
- (E) Sempre ao devedor, não sendo este obrigado a prestar a melhor, nem podendo dar a pior.

“Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas *não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor*” (art. 244 do CC, grifo nosso). **GR**

„D., oimabeg

(Cartório/SC – 2012) Há solidariedade nas obrigações quando:

- I. Na mesma obrigação concorre mais de um credor com direito a toda a dívida.
 - II. Na mesma obrigação concorre mais de um devedor obrigado à dívida toda.
 - III. A solidariedade se presume.
 - IV. Na mesma obrigação concorrem apenas um credor e um devedor.
 - V. Em duas obrigações distintas concorrem o mesmo devedor e o mesmo credor.
- (A) Somente as proposições III e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições I, III e V estão corretas.
 - (C) Somente as proposições I e II estão corretas.
 - (D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 - (E) Todas as proposições estão corretas.

I e II: corretas (art. 264 do CC); **III:** incorreta, pois a solidariedade não se presume. Apenas decorre de lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC); **IV:** incorreta, pois a solidariedade é um vínculo entre sujeitos do mesmo polo da relação obrigacional, por isso é indispensável que haja mais de um (art. 264 do CC); **V:** incorreta, pois para que haja solidariedade é necessário que numa *mesma obrigação* concorra mais de um credor

ou mais de um devedor, pois se as obrigações forem distintas, não haverá vínculo entre os sujeitos (art. 264 do CC). **GR**

„D„ oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No âmbito das obrigações divisíveis com pluralidade de sujeitos no polo passivo, nada sendo expressamente disposto em lei, nem no contrato, acerca da natureza e limites da obrigação de cada qual, no aspecto interno presume-se que a obrigação é

- (A) solidária.
- (B) alternativa.
- (C) conjuntiva
- (D) fracionária.

As obrigações possuem dois âmbitos de análise, o interno, que a relação entre os sujeitos do mesmo polo e o externo, que é a relação entre sujeitos de polos diversos. No aspecto interno, considerando que não há convenção entre os devedores ou determinação legal que os obrigue a manter uma relação solidária, conclui-se que entre eles não há vínculo de solidariedade. Logo, responderão com base na regra geral do art. 283 do CC. **GR**

„D„ oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Nas obrigações de não fazer, incorre-se em mora

- (A) após regular notificação acerca da prática do ato cuja abstenção era exigível, delineando-se a mora *ex personae*.
- (B) somente após regular distribuição de ação em conflito de interesses processual.
- (C) a partir do momento em que se executa o ato de que deveria abster-se, independentemente de qualquer notificação, caracterizando-se a mora *ex re*.
- (D) somente após citação válida em sede de conflito de interesses processual.

Façamos uma distinção entre *mora ex re* e *mora ex personae*. A *mora ex re* é aquela que não necessita de notificação para a sua constituição, pois o fato que a ocasiona está previsto objetivamente em lei. Já na *mora ex personae* o devedor precisa ser notificado para saber que a partir daquele momento está em mora, daí é necessário que o credor tome uma providência para que a mora se constitua. No caso de obrigação de não fazer a mora é automática, o que significa dizer que o devedor tem *prévio conhecimento* de que não deve realizar o comportamento que se comprometeu abster-se. Sabe que a partir do momento em que agir estará descumprindo a obrigação. Daí ser totalmente dispensável qualquer tipo de notificação ou até mesmo citação em processo judicial. **GR**

„D„ oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Nas obrigações solidárias passivas, sob o aspecto interno, ou seja, na relação entre os codevedores, a obrigação é

- (A) fracionária.
- (B) alternativa.
- (C) solidária.
- (D) conjunta.

A alternativa “A” está correta, pois no aspecto interno os devedores respondem de forma fracionária entre si. Neste passo, o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota parte, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores (art. 283 do CC). **GR**

„A„ oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na teoria do enriquecimento sem causa, como fonte da obrigação,

- (A) o deslocamento patrimonial indevido não implica necessariamente que deverá haver empobrecimento de outrem.
- (B) o caráter desproporcional terá de evidenciar deslocamento excessivo.
- (C) exige-se deslocamento patrimonial indevido e necessário empobrecimento da outra parte.
- (D) se a lei conferir outros meios para o lesado ressarcir-se do prejuízo sofrido, estes serão sempre subsidiários em relação ao enriquecimento sem causa, que emergirá como fonte principal.

A: correta (Enunciado 35 do CJF.); **B:** incorreta, pois o caráter desproporcional não terá de evidenciar o deslocamento excessivo, uma vez que basta que haja o simples desfalque de patrimônio por parte do lesado; **C:** incorreta (Enunciado 35 do CJF.); **D:** incorreta, pois em verdade a subsidiariedade é da ação de locupletamento, uma vez que ela só pode ser ajuizada diante da ausência da possibilidade de ajuizamento de outra ação pela qual o empobrecido possa obter o resultado pretendido (art. 886 do CC e Enunciado 36 do CJF) **GR**

„A„ oijueqeg

(Procurador da República – 26º) Em tema de obrigações:

- (A) Tratando-se de cessão de crédito, os créditos impenhoráveis, por si só, impedem que haja a transferência;
- (B) A cessão de contrato é também conhecida como novação subjetiva, porque o novo devedor – ou o novo credor – sucede o antigo;
- (C) A ação de *in rem verso* visa compensar as perdas e danos sofridos em razão do enriquecimento sem causa;
- (D) O pagamento de dívida prescrita constitui-se em verdadeira renúncia do favor da prescrição pelo devedor.

A: incorreta, pois não se pode ceder o crédito quando a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (CC, art. 286). O fato de o crédito ser impenhorável – por si só – não impede a cessão; **B:** incorreta. A cessão de contrato transfere a terceiro toda a posição contratual do cedente, transferindo seus direitos e obrigações. A novação subjetiva mantém a obrigação original (que pode não ter tido origem em contrato) alterando apenas a pessoa do credor (novação subjetiva ativa) ou do devedor (novação subjetiva passiva); **C:** incorreta, pois o objeto da ação *in rem verso* é mais amplo do que a definição dada na assertiva; **D:** correta, pois a renúncia pode ser tácita (CC, art. 191) e isso ocorre quando o devedor de uma dívida já prescrita se comporta como quem não quer se servir deste benefício. Pagar uma dívida prescrita revela exatamente esse intuito. **GN**

„D„ oijueqeg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) Marque a alternativa INCORRETA:

- (A) O fiador continua com o seu benefício de ordem ou de excussão ainda que se declare devedor solidário, porém perde o direito ao benefício, quando o devedor for insolvente ou falido.
- (B) A solidariedade é excepcional, não podendo ser presumida, vigorando como regra o fracionamento das obrigações.
- (C) A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários apenas aproveita aos outros se a obrigação for indivisível.
- (D) A pretensão em juízo de um dos credores julgada improcedente, seja por exceção pessoal ou comum, não atinge os demais credores que podem ajuizar ações em prol dos seus créditos posteriormente.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois o fiador perde o benefício de ordem quando se obrigar como devedor solidário e também quando o devedor se tornar insolvente ou falido (CC, art. 828); **B:** correta, pois esta é uma das regras mais importantes do direito obrigacional brasileiro, prevista no art. 265 do CC; **C:** correta, pois “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”; **D:** correta, pois esta regra vem prevista taxativamente no art. 201 do CC; **E:** correta, pois de acordo com o disposto no art. 274 do CC. **VT/WG**

„A„ oijueqeg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) Marque a alternativa INCORRETA:

- (A) o prazo de 4 (quatro) anos para se pleitear a anulação do negócio jurídico é decadencial, contado no caso de coação do dia em que cessar, e, no caso de erro, do dia em que se realizou o negócio jurídico.
- (B) contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
- (C) nas obrigações de fazer fungíveis, o credor no exercício da autoexecutoriedade e operabilidade, em caso de urgência na obtenção da obrigação, pode executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
- (D) a novação subjetiva passiva é a substituição do antigo devedor por um novo, sendo que a legislação civil adotou somente a novação por delegação, na qual há a substituição do devedor independentemente de seu consentimento.
- (E) não respondida.

A: correta. Os prazos para se pleitear anulação do negócio jurídico são sempre decadenciais e os termos iniciais referidos no enunciado estão de pleno acordo com o disposto no CC, art. 178; **B:** correta, pois em perfeita consonância com o art. 405 do CC; **C:** correta, pois de acordo com a regra estabelecida pelo art. 249, parágrafo único do CC; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois a novação implica na extinção de uma obrigação visando a criação de uma nova. Ademais, o CC contemplou tanto a novação por delegação, quanto a por expromissão. Nesta última não há necessidade do consentimento do devedor original (CC, art. 362). **VT/WG**

„D„ oijueqeg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa incorreta:

- (A) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo. Ainda, se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade.
- (B) Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a quem pertencem, e, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
- (C) No campo do direito obrigacional, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
- (D) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. No caso de pluralidade de optantes, não

havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação. Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes.

- (E) Se um dos credores reemitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros: mas estes só poderão exigir, descontada a quota do outro. Este critério não será observado em caso de confusão.

A: correta, pois de acordo com a regulamentação estabelecida pelo art. 215 do CC; **B:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 226 do CC; **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 249 do CC; **D:** correta, pois de acordo com a extensa regulamentação do art. 252 sobre obrigações alternativas; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois no caso de confusão aplica-se exatamente a mesma regra mencionada (CC, art. 262 parágrafo único). **AG/WG**

„B., oqjueqeq

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) No que tange às obrigações solidárias, é correto afirmar

- (A) o credor de obrigação solidária pode exigir que apenas um dos devedores pague totalmente a dívida comum.
(B) importa renúncia à solidariedade a propositura de ação contra apenas um dos devedores.
(C) convertendo-se a prestação em perdas e danos, deixa de existir a solidariedade.
(D) a solidariedade decorre da lei ou das circunstâncias do negócio jurídico.
(E) a elas se aplicam todas as disposições referentes às obrigações indivisíveis

A: correta, pois esta é a regra básica da solidariedade passiva. O credor pode exigir que qualquer um dos devedores pague a dívida inteira (CC, art. 275); **B:** incorreta, pois “Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores” (CC, art. 275, parágrafo único); **C:** incorreta, pois a solidariedade é um vínculo entre sujeitos de um mesmo polo obrigacional. Assim, a perda ou deterioração do objeto não afeta esse vínculo; **D:** incorreta, pois a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265); **E:** incorreta, pois as regras das obrigações indivisíveis são diferentes das previstas para as obrigações solidárias. **AG/WG**

„B., oqjueqeq

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Considerando o disposto no Código Civil vigente, assinale a alternativa falsa:

- (A) Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
(B) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Mas não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.
(C) Convertendo-se a prestação em perdas e danos, a obrigação solidária converte-se em obrigação divisível.
(D) Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível.
(E) Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.

A: correta. O credor tem o direito de propor cobrança contra um ou alguns dos devedores, sem que isso implique em renúncia ao benefício da solidariedade (CC, art. 275 parágrafo único); **B:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 252 do CC; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o perecimento do objeto obrigacional não transforma a obrigação solidária em obrigação divisível. Daí se concluir que a solidariedade é uma relação entre sujeitos de um mesmo polo, ao passo que a divisibilidade ou indivisibilidade guarda relação com o objeto (CC, art. 279); **D:** correta, pois na obrigação solidária ativa o elemento confiança é fundamental. Daí decorre que um dos credores solidários não necessariamente confia nos herdeiros do outro credor solidário. Daí porque o herdeiro de um credor solidário só pode cobrar a quota do crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário (CC, art. 270); **E:** correta, pois de pleno acordo com o art. 279 do CC. **AG/WG**

„B., oqjueqeq

(Ministério Público do Trabalho – 15ª) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) a obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título;
(B) nas obrigações alternativas, como regra geral, a escolha cabe ao credor;
(C) quando a obrigação alternativa for de prestações periódicas, a faculdade de escolha poderá ser exercida em cada período;
(D) em caso de obrigação alternativa, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra;
(E) não respondida.

A: correta, pois de acordo com a regra da gravitação prevista no CC, art. 233; **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois, como regra, a escolha cabe ao devedor e não ao credor

(CC, art. 252); **C:** correta, pois a cada prestação o devedor terá a prerrogativa da escolha (CC, art. 252, § 2º); **D:** correta, pois nessa hipótese a obrigação do devedor se concentra na remanescente (CC, art. 253). **AG/WG**

„B., oqjueqeq

3.2. TRANSMISSÃO, ADIMPLENTO E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) João assinou nota promissória em garantia a empréstimo tomado de Carlos, no valor de R\$ 5.000,00. Não tendo conseguido pagar a dívida no prazo acordado, João solicitou a sua irmã, Cláudia, que assinasse nova nota promissória, comprometendo-se a realizar o pagamento do débito em sessenta dias. Carlos concordou com o negócio e o título assinado por João foi inutilizado.

Nessa situação, houve

- (A) assunção de dívida.
(B) cessão de crédito.
(C) novação.
(D) imputação do pagamento.
(E) pagamento com sub-rogação.

A hipótese mencionada revela a extinção de uma obrigação visando criar uma nova obrigação, no mesmo valor, mas com novo devedor. Tal hipótese encaixa-se no conceito de novação subjetiva passiva. **AG/WG**

„B., oqjueqeq

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) A obrigação de dar coisa certa sempre abrange os acessórios dela;
(B) Nas obrigações de dar coisa incerta, a coisa será indicada, ao menos, pelo gênero e quantidade;
(C) O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago;
(D) Nas obrigações solidárias passivas, o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores;
(E) Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, este responderá por toda ela para com aquele que pagou.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois a referida regra pode ser afastada pelas circunstâncias do caso ou pela vontade das partes (art. 233 do CC); **B:** correta, pois de pleno acordo com a definição dada pelo art. 243 do CC; **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 269 do CC; **D:** correta, pois tal prerrogativa do credor encontra amparo no art. 282 do CC; **E:** correta, pois de pleno acordo com a regra estatuída no art. 285 do CC. É o que ocorre, por exemplo, quando fiador e devedor principal são solidários na obrigação. O pagamento integral feito pelo fiador obriga o devedor principal a restituí-lo na sua integralidade. **AG/WG**

„B., oqjueqeq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao adimplemento das obrigações por pagamento, analise as afirmativas seguintes.

- I. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.
- II. A quitação não poderá ser dada por instrumento particular.
- III. Na imputação do pagamento, havendo capital e juros, segundo a lei civil, o pagamento imputar-se-á primeiro no capital, e depois nos juros vencidos.
- IV. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.

I: correta. A hipótese versa sobre a teoria da aparência, garantindo o devedor que – de boa-fé – pagou a quem ostentava a aparência de credor, mas não o era (CC, art. 309); **II:** incorreta, pois o Código Civil busca simplificar as relações jurídicas e – por conta disso – permite a quitação por instrumento particular no art. 320; **III:** incorreta, pois a imputação deve primeiro recair sobre os frutos (no caso os juros) e depois sobre o principal. A *mens legis* da regra é evitar que uma dívida frutífera torne-se estéril (CC, art. 354); **IV:** correta, pois traz hipótese de consignação em pagamento (CC, art. 334). **GN**

„B., oqjueqeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A respeito da mora, é certo afirmar que

- (A) estando o devedor em mora, o credor só poderá dele exigir os encargos dela decorrentes, não se lhe facultando rejeitar a prestação em atraso se o devedor quiser adimpli-la.
(B) a caracterização da mora do devedor não dispensa a existência de culpa, mas prescinde da demonstração de prejuízo efetivo.
(C) nas obrigações de pagamento em dinheiro com data certa de vencimento, o inadimplemento constitui o devedor de pleno direito em mora; nas obrigações de dar e de fazer, ainda que líquidas e não

cumpridas no termo estipulado, a constituição em mora dependerá de interpelação ao devedor, judicial ou extrajudicial.

- (D) nas obrigações provenientes de ato ilícito, reputa-se o devedor em mora desde a citação do réu da ação de ressarcimento.

A: incorreta, pois o credor pode rejeitar a prestação caso esta não lhe seja mais útil (art. 395, parágrafo único, do CC); **B:** correta; segundo o art. 394 do CC, basta que não haja o pagamento para que se tenha mora, não sendo necessário que se demonstre prejuízo, daí porque está correto dizer que a caracterização da mora “prescinde da demonstração de prejuízo efetivo”; quanto à questão da mora, de fato ela não dispensa a existência de culpa, por força do disposto no art. 396 do CC, pelo qual “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”; **C:** incorreta, pois, havendo termo de obrigação positiva e líquida, pouco importa se obrigação de pagamento em dinheiro ou se outra obrigação de dar ou obrigação de fazer, o inadimplemento da obrigação no termo (na data marcada) constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397, *caput*, do CC); a interpelação judicial ou extrajudicial só é necessária nos casos previstos em lei e quando não há termo (data para cumprimento da obrigação) estipulado entre as partes (art. 397, parágrafo único, do CC); **D:** incorreta, pois nesses casos considera-se o devedor em mora desde a data da prática do ato ilícito (art. 398 do CC). **WG**

Gabriel A.

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) No que se refere à compensação, pode-se afirmar que

- (A) apesar da regra geral de que o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe deve, ao fiador é permitido compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.
(B) tendo o art. 369 do Código Civil instituído a compensação legal, nula será a disposição contratual que não dê a uma das partes desse ajuste o direito de recorrer à compensação, mantendo-a, todavia, facultada à outra parte.
(C) se duas partes são reciprocamente credoras de quantias líquidas, mas uma das dívidas não é exigível ainda, enquanto a outra já o é, o credor da dívida exigível não poderá cobrá-la enquanto a outra não se tornar exigível.
(D) se Caio deve a Tício R\$ 100,00 por conta de um mútuo que este fez àquele, e Caio ganhou aposta de Tício no mesmo valor, a compensação entre os débitos não poderá ser recusada nem por um e nem por outro.

A: correta (art. 371 do CC); **B:** incorreta, pois o art. 375 do CC dispõe que “não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluam, ou no caso de renúncia prévia de uma delas”; **C:** incorreta, pois se uma das dívidas já é exigível, não há proibição legal a que seja cobrada pelo simples fato de o devedor também ter um crédito quanto à outra parte, mas crédito esse ainda não exigível e que, portanto, não passível sequer de compensação, que exige que as duas dívidas sejam vencidas (art. 369 do CC); **D:** incorreta, pois a segunda dívida é de jogo, tratando-se, assim, de obrigação natural, a qual não pode ser exigida (art. 814, *caput*, do CC). **WG**

Gabriel A.

(Ministério Público/GO – 2012) Analise os itens abaixo, assinalando em seguida a alternativa correta.

- I. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que menos valiosa.
II. A novação por substituição do devedor (expromissão) somente pode ser efetuada com o seu consentimento.
III. As dívidas alimentares podem ser objeto de transação, extinguindo-se a execução de alimentos.
IV. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente.
(A) As assertivas II e IV estão corretas.
(B) As assertivas I, II e III estão corretas.
(C) As assertivas I, III e IV estão corretas.
(D) As assertivas II e IV estão corretas.

I: correta, em virtude da inexistência de proibição nesse sentido. O credor não é obrigado, mas pode aceitar coisa menos valiosa; **II:** incorreta, pois referida novação subjetiva passiva ocorre sem o consentimento do devedor; **III:** correta, pois o valor da prestação alimentar já definido em sentença tem natureza patrimonial (CC, art. 841); **IV:** correta, pois o perdão dado a um dos devedores não extingue a obrigação para os demais. **GN**

Gabriel A.

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o Direito Obrigacional, é correto afirmar:

- (A) Caso o devedor, no desempenho de sua capacidade civil e de forma espontânea, pague dívida prescrita, não poderá requerer a repetição do pagamento.
(B) Firmado contrato de compra e venda pelo qual o vendedor se obriga a entregar ao adquirente um dos dois imóveis de sua propriedade, caberá ao credor a escolha, caso não prevista hipótese distinta na pactuação.
(C) Na obrigação de dar coisa certa, o credor pode ser instado a receber coisa diversa, quando esta for mais valiosa.
(D) Ao efetivar o adimplemento da obrigação, o devedor tem direito a quitação regular pelo credor, mas não pode reter o pagamento em caso de não lhe ser alcançado recibo ou outra prova da quitação, sob pena de configuração da mora.

- (E) Descumprida a obrigação, fora dos parâmetros contratados, se concretiza o inadimplemento absoluto, independentemente da prestação ainda se mostrar útil ao credor.

A: correta. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível (art. 882 do CC); **B:** incorreta. Nas obrigações alternativas a escolha caberá ao devedor, salvo disposição em sentido contrário no contrato (art. 252 do CC); **C:** incorreta, pois o credor não está obrigado a aceitar coisa diversa, mesmo que mais valiosa (*nemo aliud pro alio invito creditore solvere potest*), conforme dispõe o art. 313 do CC; **D:** incorreta. O devedor pode reter o pagamento enquanto não lhe for conferida a quitação (art. 319 do CC); **E:** incorreta, pois só há inadimplemento absoluto quando a prestação for inútil ou impossível. Se ainda houver possibilidade e utilidade no seu cumprimento haverá inadimplemento relativo (mora – art. 394 do CC). **AB**

Gabriel A.

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) No que concerne ao estudo do adimplemento, são várias as situações de extinção das obrigações que não são precedidas pelo pagamento ordinário. Diante do exposto, tem-se que:

- (A) no caso de o devedor ser simultaneamente devedor e credor, aplicar-se-á a modalidade de extinção das prestações por novação tanto objetiva como subjetiva, de acordo com a vontade e eticidade das partes envolvidas.
(B) no caso da consignação em pagamento de dívida em dinheiro, é facultativo ao solvens respeitar os requisitos objetivos e subjetivos previamente ajustados para o pagamento, sendo bastante o depósito efetivo para elidir sua mora.
(C) sub-rogação do pagamento é prevista no ordenamento jurídico civil nos casos de o devedor possuir duas ou mais obrigações para com um mesmo credor, e posteriormente paga uma quantia insuficiente para liquidação da dívida.
(D) considera-se pagamento a consignação que pode ser conceituada como o meio judicial ou extrajudicial adotado pelo devedor ou terceiro para libertar-se da obrigação depositando o valor devido nos casos e formas legais.

A: incorreta. Na hipótese de uma pessoa cumular as qualidades jurídicas de credor e devedor de uma mesma obrigação, configura-se o instituto da confusão (art. 381, CC) e não da novação; **B:** incorreta, pois o depósito precisa ser realizado junto com a notificação ao credor. Caso este não a aceite, o devedor promoverá ação de consignação, a qual – julgada procedente – afastará a mora do devedor com efeitos *ex tunc*; **C:** incorreta, pois a assertiva refere-se à imputação (art. 352, CC) e não à sub-rogação; **D:** correta, pois a assertiva define com precisão a hipótese de consignação em pagamento. **GN**

Gabriel A.

(Delegado/MG – 2012) Considerando-se as obrigações de dar coisa certa, é INCORRETO afirmar que

- (A) se a coisa perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação, suportando o proprietário o prejuízo.
(B) se a coisa se perder, por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos.
(C) se a coisa se deteriorar, sem culpa do devedor, poderá o credor, a seu critério, resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
(D) se a coisa se deteriorar, por culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, sem no entanto, tem direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização por perdas e danos.

A: correta, a obrigação de dar coisa certa é aquela em que o devedor se compromete a entregar ao credor um bem determinado, isto é, um bem que está totalmente individualizado (exemplo: um automóvel gol, ano 2012, placa XXX-0000). Nesta espécie de obrigação, se o bem individualizado se perder sem culpa do devedor (ex: roubo), antes da entrega (tradição) ou pendente condição suspensiva, a obrigação será extinta (resolvida) sem direito indenização pelas perdas e danos (art. 234 do CC). O devedor do bem (proprietário) suportará o prejuízo em razão da regra *res perit domino* (a coisa perece para o dono) e, por esta, razão deverá devolver valores eventualmente antecipados; **B:** correta, se na obrigação de dar coisa certa o objeto se perder por culpa do devedor (ex: o devedor incendiou o próprio automóvel) o credor será indenizado pelo valor equivalente ao bem, acrescido das perdas e danos (art. 234 do CC). Ao contrário da hipótese anterior, o devedor não deverá devolver o valor pago, mas sim o valor atual do bem (denominado *equivalente*), que pode ter se valorizado após a celebração do contrato; **C:** correta, se coisa certa se deteriorar (for parcialmente destruída), não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu (art. 235 do CC); **D:** incorreta: sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos (art. 236 do CC). **AG/WG**

Gabriel A.

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) O pagamento significa cumprimento ou adimplemento de qualquer espécie de obrigação, podendo ser direto ou indireto, constituindo meio normal de extinção da obrigação. Assim, analise os itens abaixo marcando V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (I) Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa-fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la.
- (II) É requisito essencial de validade que o pagamento seja feito ao credor ou a quem de direito o representante, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito, ou propiciar o direito à repetição.
- (III) O objeto do pagamento é a prestação, não podendo o credor receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
- (IV) Por não ser o pagamento presumível, o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter ou consignar o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
- (V) A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, haja vista que, sem tais requisitos, será inválida, mesmo que de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
- (A) V; F; V; V; F.
(B) V; V; F; V; F.
(C) F; V; V; F; F.
(D) V; V; F; V; V.
(E) F; F; F; V; V.

I: verdadeiro, conforme o artigo 307, parágrafo único, "Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa-fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la"; II: verdadeiro, está de acordo com o disposto no artigo 308 do CC; III: falso, o credor não pode ser *forçado* a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa (art. 313 do CC), mas nada impede que *acelte*, operando-se a dação em pagamento (art. 356 do CC); IV: verdadeiro, o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada (art. 319 do CC); V: falso, a primeira parte da assertiva está correta conforme dispõe o art. 320, *caput*, do CC. Entretanto, a segunda parte está incorreta, pois ainda que a quitação não apresente os requisitos elencados será considerada válida, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida (parágrafo único do art. 320, CC). **AG/WG**
..g, oijabeg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos a adimplemento e extinção de obrigações.

- (1) O devedor de dois débitos da mesma natureza, líquidos, vencidos e com o mesmo credor, não poderá, caso pague quantia insuficiente para a quitação dos dois, imputar pagamento parcial de um deles.
- (2) Se o devedor verificar que o credor é pessoa incapaz de receber, o pagamento deverá ser realizado mediante consignação.
- (3) No pagamento de débito alheio em nome próprio pelo terceiro desinteressado não é necessária a notificação do devedor.

1: Errada, pois não tendo como solver ambos os créditos, é direito do devedor indicar (imputar) a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos (art. 352, CC); 2: Certa, pois a incapacidade do credor de receber é hipótese de consignação de pagamento, conforme dispõe o art. 335, III, do CC; 3: Certa, pois o art. 305 do CC, que regula a hipótese, não exige a notificação do devedor para que o terceiro não interessado pague a dívida. E, se o fizer em seu próprio nome, terá ainda direito de regresso contra o devedor. **GN**
..g, oijabeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Com relação ao adimplemento das obrigações, assinale a alternativa correta:

- (A) o pagamento feito de boa-fé a credor putativo é inválido
- (B) o pagamento feito cientemente a incapaz é válido se o devedor provar que em benefício dele efetivamente reverteu
- (C) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito de reembolsar-se do que pagar, sub-rogando-se nos direitos do credor.
- (D) efetuar-se-á o pagamento no domicílio do credor, salvo se as partes convencionarem diversamente
- (E) todas as alternativas acima estão corretas

A: incorreta, pois o pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido (art. 309, do CC); B: correta (art. 310, do CC); C: incorreta, pois o terceiro não interessado não se sub-rogou nos direitos do credor (art. 305, do CC); D: incorreta, pois a regra é que o pagamento seja feito no domicílio do devedor (art. 327, do CC); E: incorreta, pois somente a alternativa "B" está correta. **VT/WG**
..g, oijabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta quanto à assunção de dívida comum.

- (A) É uma faculdade do devedor, independentemente da vontade do credor.
- (B) Ocorre em caso de insolvência do devedor, que se exonera da obrigação.
- (C) Pressupõe a conservação das garantias do negócio jurídico originário.

- (D) Há alteração no conteúdo da relação obrigacional assumida.
- (E) Pode ser assumida por qualquer terceiro, para o fim de sua extinção.

A: incorreta, pois a assunção de dívida exige o consentimento expresso do credor (art. 299, do CC); B: incorreta. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava (art. 299, do CC); C: incorreta, já que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor (art. 300, do CC e enunciado 422, CJF); D: incorreta, pois na assunção da dívida ocorre tão somente a substituição no plano passivo, sem alteração no conteúdo da relação obrigacional assumida; E: correta (art. 299, do CC). **VT/WG**

..g, oijabeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O ordenamento jurídico pátrio prevê modalidades de extinção da obrigação sem que seja realizado pagamento, direta ou indiretamente. Assinale a alternativa que corretamente indica e define uma dessas modalidades.

- (A) **Novação**: extinção das obrigações quando duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora.
- (B) **Compensação**: por força de fato jurídico estranho à relação obrigacional, as figuras do devedor e do credor se reúnem na mesma pessoa.
- (C) **Confusão**: é a modalidade que pode ser conceituada como a constituição de uma obrigação nova, em substituição de outra, que fica extinta.
- (D) **Remissão**: liberação graciosa do devedor, emanada do credor.
- (E) **Transação**: devedor e credor, por meio de concessões mútuas, extinguem litígios e consequentemente a obrigação.

A: incorreta, pois a novação se caracteriza pela constituição de uma obrigação nova, em substituição de outra, que fica extinta (art. 360, do CC); B: incorreta, pois a compensação se configura pela *extinção das obrigações entre duas pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra* (Wander Garcia, **Super-Revisão**, Editora Foco); C: incorreta, pois a confusão se caracteriza pela extinção das obrigações quando duas pessoas forem, reciprocamente, credora e devedora (art. 381, do CC); D: correta (art. 385, do CC); E: incorreta, pois a transação não é modalidade de extinção da obrigação sem que seja realizado pagamento, direta ou indiretamente (art. 840, do CC). **VT/WG**
..g, oijabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A respeito do pagamento com sub-rogação, nos termos do Código Civil, é considerada de convencional quando

- (A) o credor com preferência ou quirografário paga a dívida do devedor comum.
- (B) terceira pessoa interessada paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
- (C) o adquirente do imóvel hipotecado paga a credor hipotecário, bem como terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel.
- (D) terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito.

A: incorreta, pois neste caso a sub-rogação é considerada legal, e não convencional (art. 346, II e I, respectivamente); B: incorreta, pois nesta hipótese também há sub-rogação legal (art. 346, III, do CC); C: incorreta, pois trata-se de sub-rogação legal (art. 346, II, do CC); D: correta (art. 347, II, do CC). **GR**
..g, oijabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Quanto à novação, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é **correto** o que se afirma em

- (A) Não podem ser objeto de novação obrigações anuláveis, nulas ou extintas.
- (B) Opera-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida sem substituir a anterior.
- (C) A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste.
- (D) Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, independentemente se este obteve por má-fé a substituição.

A: incorreta, pois podem ser objeto de novação as obrigações anuláveis. A exceção aplica-se apenas quanto às nulas e as extintas (art. 367 do CC); B: incorreta, pois a novação opera-se justamente quando o devedor contrai com o credor nova dívida para *extinguir e substituir* a anterior (art. 360, I, do CC); C: correta. É a chamada "novação por expromissão" (art. 362 do CC); D: incorreta, pois se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, *salvo se* este obteve por má-fé a substituição (art. 363 do CC). **GR**
..g, oijabeg

(Cartório/SC – 2012) A cessão de crédito tem eficácia em relação ao devedor quando:

- I. Por escrito particular ele se declarou ciente da cessão.
- II. Não foi notificado porque mudou de endereço.
- III. Negou-se a receber a notificação.

- IV. Por escrito público ele se declarou ciente da cessão.
V. Foi notificado da cessão.
(A) Somente as proposições II e III estão corretas.
(B) Somente as proposições II, III e V estão corretas.
(C) Somente as proposições I e V estão corretas.
(D) Somente as proposições I, IV e V estão corretas.
(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta (art. 290 do CC); II: incorreta, pois neste caso a cessão será ineficaz, haja vista que o ato não chegou devidamente ao conhecimento do devedor. A lei não prevê exceção, ainda que o devedor tenha mudado de endereço; III: incorreta, pois ainda que o devedor se negue a receber a notificação ele será tido como ciente da cessão, e, portanto, o ato será totalmente eficaz; IV: correta (art. 290 do CC); V: correta (art. 290 do CC). **GR**

„G„ oimabq

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) À luz do Código Civil, assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) A compensação é um modo de extinção da obrigação.
(B) O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
(C) A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis; no entanto, em qualquer caso, as coisas fungíveis objeto das duas prestações não se compensarão, quando se verificar que diferem na qualidade.
(D) Salvo nos casos taxativamente previstos, a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação.
(E) Não respondida.

A: correta, pois “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” (CC, art. 368); B: correta, pois esta antiga regra encontra respaldo no art. 319 do CC; C: incorreta, devendo ser assinalada, pois referida proibição de compensação somente se aplica quando prevista no contrato (CC, art. 370); D: correta, pois – como regra – a diferença de causas não impede compensação (CC, art. 373). **VT/WG**

„C„ oimabq

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) No tocante ao adimplemento e extinção das obrigações, segundo o Código Civil brasileiro, é certo que

- (A) é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.
(B) sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes não se presumem pagos.
(C) a entrega do título ao devedor, em regra, não firma a presunção do pagamento.
(D) em regra, quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última não estabelece a presunção de estarem solvidas as anteriores.
(E) o devedor que paga tem direito a quitação regular, mas não pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

A: correta, nos termos do art. 316 do CC; B: incorreta, pois nesse caso os juros presumem-se pagos, nos termos do art. 323 do CC; C: incorreta, pois a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, nos termos do art. 324 do CC; D: incorreta, pois quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores, nos termos do art. 322 do CC; E: incorreta, pois o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada, nos termos do art. 319 do CC. **AG**

„A„ oimabq

3.3. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Sobre a cláusula penal, analise as afirmações abaixo.

- I. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
 - II. Para exigir a pena convencional, é necessário que o devedor alegue e comprove prejuízo.
 - III. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena; mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua quota.
 - IV. A penalidade não pode ser reduzida pelo juiz, mesmo que a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da pena for manifestamente excessivo, salvo disposição expressa no contrato, autorizando a redução judicial.
 - V. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Está correto APENAS o que se afirma em
- (A) I, III e V.

- (B) II, III e IV.
(C) I, IV e V.
(D) II, IV e V.
(E) II, III e V.

I: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 408 do CC; II: incorreta, pois “para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo” (art. 416, “caput”, do CC); III: correta, pois de pleno acordo com o art. 414 do CC; IV: incorreta, pois o art. 413 do CC admite a redução da penalidade quando a obrigação já tiver sido cumprida em parte ou caso ela seja manifestamente excessiva, não se exigindo autorização contratual para tanto; V: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 416, parágrafo único, do CC. Estão, portanto, corretas as assertivas I, III e V. **GN**

„V„ oimabq

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) No que se refere à cláusula penal, assinale a alternativa correta:

- (A) É a cominação que se estabelece em um contrato, por meio de disposição específica e pela qual se atribui ao inadimplente da obrigação principal o pagamento de determinada quantia, ou a entrega de um bem, ou a realização de um serviço, ou seja, pacto acessório por meio do qual se estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade.
(B) É a cláusula em que incorre o devedor que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação, desde que tenha sido devidamente constituído em mora por meio de notificação, interpelação ou citação em processo judicial.
(C) Trata-se do acréscimo que se impõe à obrigação principal para apenar os efeitos da mora, substituindo os encargos habituais consistentes em correção monetária e juros, respectivamente, a partir da propositura da ação e da citação válida.
(D) É a imposição legal decorrente da prática de ato ilícito, que tem como fundamento indenizar a vítima pelos prejuízos derivados do ato lesivo concebido por culpa ou dolo, variando de acordo com a sua intensidade.

A: correta, pois aborda os aspectos principais da definição adequada da cláusula penal; B: incorreta, pois a cláusula penal não exige notificação, interpelação ou citação em processo judicial; C: incorreta, pois a cláusula penal não substitui correção monetária e juros; D: incorreta, pois a cláusula penal não é concebida para as práticas de ato ilícito. **AG/WG**

„V„ oimabq

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação ao direito das obrigações, assinale a opção correta.

- (A) Não tendo sido ajustada época para o pagamento, deve o credor notificar o devedor, dando-lhe prazo de trinta dias para efetuar o pagamento.
(B) A mora *ex re* deriva de inadimplemento de obrigação líquida para cujo pagamento se tenha estabelecido prazo certo.
(C) A redução do valor da cláusula penal não pode ser determinada de ofício pelo magistrado.
(D) Nas obrigações *propter rem*, o abandono da coisa extingue a obrigação.
(E) O cessionário de crédito hipotecário não detém direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

A: incorreta, pois nesse caso o credor poderá exigir o pagamento imediatamente (CC, art. 331); B: correta, pois a mora *ex re* é automática, não dependendo da interpelação ou notificação humana. Aplica-se para o caso a regra “Dies interpellat pro homine”; C: incorreta, pois tal redução pode ocorrer de ofício (CC, art. 413); D: incorreta, pois é a renúncia ao direito real sobre a coisa que extingue a obrigação e não o mero abandono. Nesse sentido: nas obrigações *propter rem*, o que faz o sujeito devedor “é a circunstância de ser titular do direito real, e tanto isso é verdade que ele se libera da obrigação se renunciar a esse direito” (RODRIGUES, Sílvio. **Direito Civil**. Obrigações: São Paulo, Saraiva, 2003, p. 79); E: incorreta, pois contrária ao disposto no art. 289, regra protetiva do novo credor hipotecário. **GN**

„B„ oimabq

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) A respeito das obrigações e contratos, julgue os itens a seguir.

- (1) Levado o contrato preliminar a registro no cartório competente, se o estipulante não lhe der execução, a outra parte não poderá considerá-lo desfeito e pleitear perdas e danos, em caso de prejuízo, sem, antes, requerer a execução específica.
- (2) Embora o adimplemento seja um direito subjetivo do devedor, este não poderá exercê-lo se o atraso no cumprimento da obrigação tiver acarretado o desaparecimento da necessidade do credor na obtenção da prestação.

1: incorreta. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, registrado ou não, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pleitear perdas e danos (art. 465 do CC); 2: correta, pois se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos (art. 395, parágrafo único, do CC). **AB**

„B„ oimabq

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Obrigações não executadas geram inadimplemento, ou seja, a falta da prestação devida ocasiona uma crise na relação obrigacional, sendo necessária a intervenção do ordenamento jurídico, que neste sentido, dispõe o seguinte:

- (A) o Código Civil, acerca do estudo da responsabilidade civil por danos morais, obedece à matéria consoante aos estudos do direito da personalidade no campo do direito da dignidade humana, segundo disposto no artigo 1º, inciso III da CF, sem acrescentar diferenças em relação à culpa ou não do agente inadimplente.
- (B) é cabível prisão por dívida, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, sendo que o sistema infraconstitucional fica mitigado em relação ao disposto neste sentido, assim como os tratados internacionais de direitos humanos que são absorvidos como lei ordinária, de acordo com a corrente monista, pela qual o direito brasileiro fez opção.
- (C) a legislação pátria responde ao inadimplemento viabilizando o dever de indenizar, sendo a reparação completa por envolver todo o prejuízo experimentado pelo lesado, por isso a indenização dos danos é admitida em lei, pois funciona como uma compensação em prol de quem sofreu danos emergentes e lucros cessantes.
- (D) os juros estão incluídos no estudo dos frutos civis, como rendimento de capital subdividindo-se em moratórios e compensatórios. No caso de inadimplemento com ou sem culpa, os juros compensatórios traduzem uma indenização para o inadimplemento no cumprimento da obrigação de restituir pelo devedor, sendo uma verdadeira sanção.

A: incorreta. A grave violação a direito da personalidade acarreta danos morais à vítima. Porém, mesmo nesses casos, a aferição da culpa do agente causador do dano é regra em nosso sistema, conforme demonstra a própria definição do ato ilícito, estabelecida no art. 186 do CC, cuja consequência vem prevista no art. 927 do mesmo diploma legal. Ficam ressalvadas, apenas, as previsões específicas da lei sobre responsabilidade objetiva e a hipótese de o agente causador do dano exercer atividade que implique riscos excessivos para a sociedade; **B:** incorreta, pois os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional ingressam no sistema com força de norma constitucional. Ademais, o Brasil não adota o sistema monista para aprovação e ingresso de tratados internacionais em nosso sistema, mas sim o dualismo moderado, com participação do Executivo e do Legislativo; **C:** correta, pois o termo indenizar tem origem na expressão “tornar sem dano”, que remete à ideia de que a vítima do ato ilícito deve receber reparação cabal a fim de – dentro do possível – voltar ao estado anterior ao ato ilícito. Cabe apenas uma ressalva quanto ao dano moral, o qual não é possível indenizar, no sentido estrito da palavra, mas sim atenuar, compensar, mitigar o sofrimento da alma verificado em decorrência da violação de direito da personalidade; **D:** incorreta, pois a mora do devedor só se configura com sua culpa (art. 396, CC) e os juros daí decorrentes não são os compensatórios, mas sim os moratórios. **GN**

..G.. QJWQWQW

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) a remissão de dívida é forma extintiva da obrigação e não depende de aceitação do devedor
- (B) nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou, e não desde a citação inicial
- (C) o valor da cláusula penal compensatória pode exceder o da obrigação principal
- (D) a presunção de prejuízo que enseja a cobrança da cláusula pena é juris tantum
- (E) nas arras penitenciais, é possível à parte inocente pedir indenização complementar se houver prova de prejuízo.

A: incorreta, pois a remissão de dívida depende de aceitação do devedor (art. 385, do CC); **B:** correta (art. 398, do CC); **C:** incorreta (art. 412, do CC); **D:** incorreta, pois *incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora* (art. 408, do CC); **E:** incorreta (art. 420, do CC). **VT/WG**

..G.. QJWQWQW

(Cartório/SC – 2012) Sobre as arras confirmatórias é possível afirmar:

- I. Firmam a presunção de obrigatoriedade do contrato.
 - II. Significam a antecipação da prestação prometida pelo contratante.
 - III. Fixam prévia determinação das perdas e danos pelo não cumprimento das obrigações.
 - IV. Não mais existem ante a não repetição do artigo 1.094 do Código Civil de 1916 – CC/1916.
 - V. Valem como taxa mínima na hipótese de descumprimento do contrato, podendo a parte inocente pedir indenização suplementar.
- (A) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
 - (B) Somente as proposições III e IV estão corretas.
 - (C) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 - (D) Somente as proposições I, II, III e V estão corretas.
 - (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois as arras servem para demonstrar que os contratantes estão com propósitos sérios a respeito do contrato, com a verdadeira intenção de contratar e manter o negócio; **II:** correta, pois as arras ou sinal antecipa-se parte da prestação, a fim de demonstrar a seriedade na intenção de contratar (art. 417 do CC); **III:** correta, pois havendo o inadim-

plemento, o valor das arras servirá como taxa mínima para indenização (art. 419 do CC); **IV:** incorreta, pois as arras confirmatórias estão previstas nos arts. 417 a 419 do CC; **V:** correta, pois as arras servem de parâmetro mínimo para a indenização, podendo a parte prejudicada pedir indenização suplementar, caso o valor se mostre insuficiente para cobrir os seus danos (art. 419 do CC). **GR**

..G.. QJWQWQW

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Considerando as disposições do Código Civil acerca da cláusula penal e as proposições abaixo, assinale a alternativa correta:

- I. a nulidade da cláusula penal não acarreta a da obrigação principal.
 - II. a cláusula penal pode ser estipulada em ato posterior ao da obrigação principal.
 - III. a cláusula penal somente pode ser estipulada em relação à inexecução de alguma cláusula especial ou à mora.
 - IV. tratando-se de obrigação divisível e havendo pluralidade de devedores, a pena convencional incidirá exclusivamente sobre o devedor que infringir o dever jurídico e os demais membros do polo devedor que não deram causa ao descumprimento não serão atingidos pela cláusula penal, pois esta tem alcance limitado ao responsável direto.
 - V. a cláusula penal não pode ser instituída previamente em favor de um terceiro, estranho à relação contratual.
- (A) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
 - (B) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
 - (C) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
 - (D) Apenas a proposição II está correta e as demais estão incorretas.
 - (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois apenas o contrário seria verdadeiro, ou seja, a nulidade da obrigação principal acarretaria a nulidade do acessório, que é a cláusula penal; **II:** correta, pois o art. 409 do CC permite a estipulação da cláusula penal em ato posterior; **III:** incorreta, devendo ser assinalada, pois existe a possibilidade de a cláusula penal ser fixada para o caso de total inadimplemento da obrigação, hipótese na qual converter-se-á em alternativa a benefício do credor; **IV:** correta, pois esta é a regra estipulada pelo art. 415 do CC; **V:** incorreta, pois não há proibição legal nesse sentido. **AG/WG**

..G.. QJWQWQW

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) No tocante à cláusula penal, observe as assertivas e ao final responda.

- I. A nulidade da cláusula penal não acarreta a nulidade do contrato principal, nem tampouco a nulidade do contrato principal acarreta a nulidade da cláusula penal.
- II. Havendo evicção, restaurar-se-ão a obrigação pecuniária e a cláusula penal.
- III. O estabelecimento da cláusula penal exime o credor do ônus de provar a ocorrência do dano, já que este é presumido.
- IV. No inadimplemento total do contrato, o devedor poderá optar em pagar a cláusula penal ou a obrigação principal.
- V. Quando estipulada em segurança especial a outra cláusula determinada, ou seja, não se tratando de inadimplemento total do contrato, poderá ser exigida de forma cumulativa com o cumprimento da obrigação principal.

Estão corretas apenas as assertivas:

- (A) I, II e III;
- (B) I, III e IV;
- (C) II, III e IV;
- (D) II, III e V;
- (E) II, IV e V.

I: incorreta, pois a nulidade do contrato principal acarreta a nulidade da cláusula penal, tendo em vista a aplicação do princípio da gravitação, segundo o qual o acessório segue a sorte do principal; **II:** correta, pois de acordo com o art. 359 do CC; **III:** correta, pois a cláusula penal é uma prefixação de danos em virtude do inadimplemento contratual. O credor precisará provar apenas o prejuízo que exceder o valor da cláusula penal (CC, art. 416) e mesmo assim se tal possibilidade estiver prevista contratualmente; **IV:** incorreta, pois tal previsão somente se aplica para o caso de cláusula penal compensatória, não se aplicando para a cláusula penal moratória (CC, arts. 410 e 411); **V:** correta, pois a assertiva refere-se à cláusula penal moratória, estabelecida no art. 411. **AG/WG**

..G.. QJWQWQW

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) No tocante à inexecução das obrigações, marque a alternativa correta.

- (A) O devedor poderá purgar a mora quando a coisa devida por força do contrato já tiver perecido.
- (B) Na mora “accipiendi”, se não houver termo certo para a execução da relação obrigacional, a mora se dá desde o dia em que o devedor executou o ato do qual deveria se abster.
- (C) O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

- (D) A mora do credor ("creditoris" ou "credendi") pressupõe a existência de uma dívida vencida, que tanto pode ser líquida, como ilíquida.
 (E) Purga-se a mora por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento, não estando obrigado a o receber por estimativa mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.

A: incorreta, pois nesse caso já não há mais mora e sim inadimplemento absoluto, haja visto que o objeto da obrigação já não mais interessa ao credor; **B:** incorreta, pois não se trata de mora *accipiendi*, mas sim de mora *solvendi*; **C:** correta, pois o devedor só responderá por prejuízos resultantes de fortuito ou força maior caso já esteja em mora ou caso tenha expressamente se responsabilizado por eles (CC, art. 393); **D:** incorreta, pois apenas a dívida líquida (certa quanto ao seu valor) é que pode configurar a mora do credor que não a recebe; **E:** incorreta, pois uma das consequências da mora do credor é justamente a obrigação dele aceitar o pagamento pela estimativa mais favorável ao devedor, caso ocorra oscilação no preço entre o dia do vencimento e o do efetivo pagamento. **AG/WG**

4. CONTRATOS

4.1. CONCEITO, PRESSUPOSTOS, FORMAÇÃO E PRINCÍPIOS DOS CONTRATOS

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Em uma relação negocial, a ocorrência de comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreenda uma das partes, deixando-a em situação de injusta desvantagem, caracteriza o que a doutrina prevalente denomina:

- (A) *suppressio*.
 (B) *venire contra factum proprium*.
 (C) *tu quoque*.
 (D) *exceptio doli*.
 (E) *surrectio*.

Um exemplo pode ajudar a entender alguns dos conceitos estabelecidos pela questão. Imagine que o locador do imóvel não cobre – durante muitos meses – a multa pelo atraso no pagamento dos aluguéis. Esse comportamento gerou uma justa expectativa no locatário de que poderia se atrasar, sem pagar a multa. Caso esse comportamento se prolongue, o locador perde a eficácia do direito de cobrar a multa (*suppressio*) e o locatário ganha o direito de pagar sem multa (*surrectio*). Caso o locador repentinamente queira cobrar a multa sem antes avisar o locatário, pode-se dizer que ele agiu de forma contraditória, "caminhando contra um fato próprio" (*venire contra factum proprium*).

A: incorreta, pois a *suppressio* significa a perda da eficácia de um direito em virtude da inércia do seu titular; **B:** incorreta, pois o *venire contra factum proprium* é um comportamento contraditório adotado pela parte e que rompe com uma justa expectativa criada; **C:** correta, pois a expressão *tu quoque* representa justamente a ideia de surpresa, de espanto, decorrente da antiga expressão "Até tu, Brútu", que Júlio César teria proferido ao ser assassinado; **D:** incorreta, pois a *exceptio doli* "refere-se ao poder de repelir uma pretensão se comprovado que o seu autor agiu de forma desleal" (NEVES, José Roberto de Castro. *Boa-fé Objetiva: Posição atual no ordenamento jurídico e perspectivas de sua aplicação nas relações contratuais*); **E:** incorreta, pois a *surrectio* é a aquisição da eficácia de um direito em virtude da inércia alheia. (GN)

Gabarito: B

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
 (B) nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.
 (C) é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas no Código Civil.
 (D) pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

A: correta, pois a assertiva reproduz o disposto no art. 421 do CC; **B:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida pelo art. 424 do CC; **C:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida pelo art. 425 do CC; **D:** incorreta, pois tal contrato configura *pacta corvina* e encontra proibição no art. 426 do CC, acarretando sua nulidade absoluta (CC, art. 166, VII). **GN**

Gabarito: D

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Acerca dos contratos por adesão e de acordo com o Código Civil de 2002, é correto afirmar que

- (A) cláusulas ambíguas ou contraditórias são nulas de pleno direito.
 (B) não são permitidos no âmbito de relação civil diversa da relação de consumo.
 (C) são admitidos pelo Código Civil de 2002 apenas para determinadas espécies de contratos.
 (D) é nula a cláusula que estipule renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio.
 (E) em que pese sua natureza, não se admite o reconhecimento de abusividade de determinada cláusula.

A: incorreta, pois tais cláusulas não são nulas, apenas produzem o efeito de gerar interpretação mais favorável ao aderente (CC, art. 423); **B:** incorreta, pois há muitos contratos civis que tem a natureza de adesão. É o que ocorre, por exemplo, com o contrato de locação

redigido pela administradora de imóveis; **C:** incorreta, pois não existe esta limitação material alegada pela assertiva; **D:** correta, pois a assertiva reproduz a vedação indicada no art. 424 do CC; **E:** incorreta, pois tal abusividade pode ser reconhecida no caso concreto. **GN**

Gabarito: D

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) A respeito das obrigações e dos contratos, assinale a opção correta.

- (A) Ainda que o contrato seja oneroso, a intensidade da culpa do devedor que se negou à prestação será considerada para fins de apuração do *quantum* de sua responsabilidade contratual.
 (B) Havendo boa-fé, a faculdade do credor para a resolução contratual pode ser limitada se o devedor tiver cumprido substancial parcela do contrato.
 (C) Ao adotar de forma limitada o princípio da autonomia de vontade, a legislação brasileira não admite a inserção da cláusula *solve et repete* nos contratos.
 (D) Caso o credor constate defeitos na qualidade da coisa entregue pelo devedor, poderá resolver o contrato por estar configurado inadimplemento relativo.
 (E) Em contratos locatícios de imóvel residencial, a purgação da mora pelo locatário, depois de ajuizada ação de despejo, poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que o pagamento seja integral.

A: incorreta, pois previsão de graus de culpa (CC, art. 944 parágrafo único) foge das fronteiras da responsabilidade contratual; **B:** correta. A possibilidade de se resolver um contrato em virtude do inadimplemento alheio configura a hipótese da cláusula resolutiva tácita, na qual o evento futuro e incerto é justamente o inadimplemento do outro contratante (CC, art. 474). O instituto do adimplemento substancial, todavia, veda a utilização da pura e simples extinção do contrato na hipótese de descumprimento pela outra parte. A solução para a parte inocente é a de buscar o cumprimento do restante da obrigação contratual por outros meios, que não a gravosa solução da extinção contratual; **C:** incorreta. É válida a instituição da cláusula *solve et repete*, que impede a utilização da cláusula resolutiva tácita. Desta forma, ainda que uma das partes não cumpra com a sua obrigação contratual, a outra deverá continuar cumprindo o contrato. Evidentemente que a parte inocente ficará com o direito de cobrar em momento posterior a satisfação de seu direito contratual, mas não pela via da extinção do contrato. Tal cláusula é muito comum nos contratos administrativos, nos quais não seria razoável, por exemplo, que uma indústria farmacêutica contratada pelo Estado cessasse a distribuição de medicamentos vitais a um hospital público, em virtude do não pagamento de algumas parcelas devidas; **D:** incorreta, pois o defeito na qualidade da coisa não implica inadimplemento relativo; **E:** incorreta, pois devedor ou fiador poderão purgar a mora no prazo de 15 dias contados da citação (Lei 8.245/1991, art. 62, II). **GN**

Gabarito: B

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) A teoria do adimplemento substancial, adotada em alguns julgados, sustenta que

- (A) o cumprimento parcial de um contrato impede sua resolução em qualquer circunstância, porque a lei exige a preservação do contrato.
 (B) a prestação imperfeita, mas significativa de adimplemento substancial da obrigação, por parte do devedor, autoriza apenas a resolução do contrato, mas sem a composição de perdas e danos.
 (C) o adimplemento substancial de um contrato, por parte do devedor, livra-o das consequências da mora, no tocante à parte não cumprida, por ser de menor valor.
 (D) independentemente da extensão da parte da obrigação cumprida pelo devedor, manifestando este a intenção de cumprir o restante do contrato e dando garantia, o credor não pode pedir a sua rescisão.
 (E) a prestação imperfeita, mas significativa de adimplemento substancial da obrigação, por parte do devedor, autoriza a composição de indenização, mas não a resolução do contrato.

Deve-se partir do pressuposto segundo o qual a parte inocente tem – como regra – o direito de considerar o contrato extinto em virtude do inadimplemento alheio. Trata-se da aplicação da condição resolutiva tácita, ou seja, a ocorrência do evento futuro e incerto do inadimplemento é apta a resolver os contratos bilaterais. Todavia, tal direito – assim como todos os direitos subjetivos – deve ser exercido com razoabilidade e ponderação. Foi por conta disso que os Tribunais criaram a saudável teoria do adimplemento substancial, segundo a qual – se o inadimplemento de uma parte ocorrer quando já houver o cumprimento de uma parcela significativa da obrigação – a aplicação da condição resolutiva tácita fica afastada, cabendo à parte inocente apenas o direito de pedir judicialmente o cumprimento do restante da obrigação, mas não podendo considerar o contrato extinto. "Ademais, incide a teoria do adimplemento substancial, que visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato" (STJ, REsp 877.965/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 22.11.2011, DJe 01.02.2012). **GN**

Gabarito: E

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Reza o art. 447, do Código Civil Brasileiro: "Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública."

No que concerne à evicção, é correto afirmar:

- (A) É vedado às partes reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção, pois decorre de lei.

- (B) O preço, seja a evicção total seja parcial, será o do valor da coisa na época do contrato, atualizada monetariamente pelos índices oficiais.
- (C) Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfaleço sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito a indenização.
- (D) Pode o adquirente demandar pela evicção, mesmo sabendo que a coisa era litigiosa ao tempo da alienação. Não poderá, no entanto, se sabia que a coisa era alheia.

A: incorreta, pois as partes podem reforçar, diminuir ou até mesmo excluir a responsabilidade pela evicção (art. 448 do CC); **B:** incorreta, pois o preço será o do valor da coisa na época em que se enveneu (art. 450 parágrafo único, do CC); **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 455 do CC; **D:** incorreta, pois o adquirente não poderá demandar pela evicção se sabia que a coisa era litigiosa ou alheia (art. 457 do CC). **AG/WG**
„D., ojmabeg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto à formação dos contratos, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.
- (B) deixa de ser obrigatória proposta se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante.
- (C) reputar-se-á celebrado o contrato no lugar de sua execução.
- (D) considera-se inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante.

A: correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida no art. 427 do CC; **B:** correta, pois de acordo com a regra do art. 428, I; **C:** incorreta (e deve ser assinalada), pois reputa-se celebrado o contrato no lugar em que foi proposto (CC, art. 435); **D:** correta, pois de acordo com o disposto no art. 433 do CC. **GN**
„D., ojmabeg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Sobre o princípio de proteção da boa-fé objetiva no Código Civil brasileiro, é correto afirmar:

- (A) Não foi contemplado pelo Código Civil vigente como cláusula geral para os contratos, mas pode ser identificado em cláusulas específicas nas relações jurídicas reguladas pela codificação.
- (B) Possui previsão expressa como cláusula geral, mas não possui previsão em cláusulas específicas.
- (C) Não foi contemplado pelo Código Civil de forma expressa sendo possível, entretanto, reconhecê-lo por meio do recurso à interpretação integrativa e da consideração do princípio da proteção da confiança.
- (D) Possui previsão expressa como cláusula geral na forma da boa-fé contratual, além de também ser possível reconhecer seus efeitos em manifestações específicas nas relações jurídicas reguladas pela codificação.
- (E) Possui previsão expressa como cláusula geral para os contratos, uma vez que se vincula ao controle dos vícios sobre a condição pessoal dos contratantes, mas não possui previsão em cláusulas específicas.

A: incorreta, pois existe previsão expressa sobre a boa-fé objetiva no art. 422 do CC; **B:** incorreta, pois há normas específicas que exigem a boa-fé objetiva dos contratantes, como é o caso do art. 765, segundo o qual: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”; **C:** incorreta, pois o princípio foi previsto de forma expressa (CC, art. 422); **D:** correta, pois o Código prevê a boa-fé objetiva tanto em cláusula geral quanto em cláusulas específicas; **E:** incorreta, pois o Código prevê a boa-fé objetiva em cláusulas específicas. **GN**
„D., ojmabeg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Os efeitos do princípio *nemo venire contra factum proprio*

- (A) possuem expresso reconhecimento pelo Código Civil brasileiro de 2002 por meio de uma cláusula geral.
- (B) não podem ser identificados no Código Civil brasileiro de 2002, assim como também não podiam no Código Civil de 1916.
- (C) possuem reconhecimento pelo Código Civil brasileiro de 2002, mas não assim no Código Civil de 1916.
- (D) podem ser identificados no Código Civil brasileiro de 2002 e no Código Civil de 1916 por meio de interpretação d e algumas regras específicas, entre outras reguladoras dos contratos e dos negócios jurídicos.
- (E) foram contemplados pelo Código Civil brasileiro de 2002 na forma de cláusulas específicas, mas não o foram do mesmo modo pelo Código Civil de 1916.

A: incorreta, pois não há cláusula geral expressa a respeito do princípio; **B** e **C:** incorreta, pois podem ser identificadas no CC de 2002 (vide, por exemplo, art. 174) e também no CC de 1916 (vide, por exemplo, o art. 150); **D:** correta, pois o referido princípio – que veda

comportamentos contraditórios das partes – já possuía previsões esparsas no Código Civil de 1916, bem como as possui no Código Civil de 2002; **E:** incorreta, pois o Código Civil de 1916 já previa tal hipótese em cláusulas específicas. **GN**

„D., ojmabeg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) No que se refere aos princípios contratuais, assinale a opção correta.

- (A) O instituto da *pacta corvina* é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.
- (B) O princípio da função social dos contratos limita a liberdade de A contratar com B.
- (C) Determinada pessoa pode exercer um direito contrariando um comportamento anterior próprio, sem necessidade de observância dos elementos constitutivos da boa-fé objetiva.
- (D) Dados os predicados do princípio da boa-fé objetiva, a violação dos deveres anexos tipifica a incidência do inadimplemento.
- (E) O princípio da boa-fé objetiva se relaciona com o ânimo das pessoas envolvidas nos polos ativo e passivo da relação jurídica de direito material.

A: incorreta, pois é vedado o contrato cujo objeto seja a herança de pessoa viva (CC, art. 426). Tendo em vista que o Código proíbe a prática e não comina sanção, a solução da nulidade absoluta é dada pelo art. 166, VII; **B:** incorreta, pois a função social não limita a liberdade de contratar, apenas a regulamenta de forma mais adequada para a sociedade; **C:** incorreta, pois tal comportamento viola o princípio *nemo venire contra factum proprio*, cuja previsão encontra-se implícita ou expressa no Código, como, por exemplo, no art. 174; **D:** correta, pois o descumprimento de deveres anexos corresponde a inadimplemento contratual, conforme Enunciado n. 24 do Conselho da Justiça Federal: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”; **E:** incorreta, pois o princípio da boa-fé objetiva relaciona-se com o comportamento efetivo e concreto das partes. **GN**

„D., ojmabeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Por expressa disposição do Código Civil brasileiro, a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Acerca das normas de proteção contratual, assinale a opção correta.

- (A) Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, admite-se que o devedor peça a resolução do contrato, retroagindo à data da realização do contrato os efeitos da sentença que decretar a resolução contratual.
- (B) Em caso de alienação de bens, o adquirente não poderá responsabilizar o alienante caso a coisa alienada pereça por vício oculto já existente ao tempo da tradição, ainda que o adquirente tenha identificado tal vício antes do seu perecimento.
- (C) Nos contratos de compra e venda, o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de cinco anos, devendo o vendedor restituir ao comprador tão somente o preço recebido e o valor das benfeitorias úteis.
- (D) Nos contratos de compra e venda, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, até o momento da efetiva tradição, subsistindo a responsabilidade do vendedor ainda que o comprador se encontre em mora de receber a coisa adquirida posta à sua disposição no tempo, no lugar e pelo modo ajustados.
- (E) Na venda de coisa móvel, o vendedor pode reservar para si a propriedade da coisa até que o preço esteja integralmente pago; nesse caso, embora se transfira a posse direta da coisa alienada, a transferência da propriedade ao comprador ocorrerá no momento em que o preço estiver integralmente pago, respondendo o comprador pelos riscos da coisa, a partir do momento em que esta lhe seja entregue.

A: incorreta, tendo em vista que na situação descrita os efeitos da sentença retroagirão à data da citação (art. 478 do CC); **B:** incorreta. Conforme prescreve o art. 444 do CC, *subsistirá a responsabilidade do alienante mesmo que o bem pereça em poder do adquirente, caso seu perecimento se dê em razão de vício oculto existente ao tempo da tradição*; **C:** incorreta. O prazo máximo para que o vendedor possa exercer o direito de retrovenda é de três anos (art. 505 do CC). Exercido o direito, o vendedor deverá restituir o preço recebido e reembolsar as *despesas do comprador*, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de *benfeitorias necessárias*; **D:** incorreta. Caso o comprador encontre-se em mora os *riscos correrão por conta dele* (art. 492, § 2º, CC); **E:** correta. Está de acordo com os arts. 521 e 524 do CC, que tratam da *venda com reserva de domínio*. **AB**

„D., ojmabeg

(Cartório/SC – 2012) Sobre os contratos é correto afirmar:

- (A) Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da boa-fé e da probidade apenas na conclusão dos contratos.
- (B) Quando de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias se interpretam em favor do estipulante.

- (C) São lícitas as cláusulas de renúncia antecipada a direitos pelo aderente nos contratos de adesão.
 (D) É ilícita a estipulação de contratos atípicos, mesmo observadas as normas gerais fixadas pelo Código Civil.
 (E) A função social do contrato limita a liberdade de contratar.

A: incorreta, pois os contratantes são obrigados a guardar os princípios da boa-fé e da probidade em todas as fases do contrato, quais sejam, negociações preliminares, conclusão, execução e pós-execução (art. 422 do CC e Enunciado 170 do CJF); **B:** incorreta, pois quando de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias interpretam-se em favor do aderente (art. 423 do CC); **C:** incorreta, pois são nulas as cláusulas de renúncia antecipada pelo aderente (art. 424 do CC); **D:** incorreta, pois a segunda parte da assertiva ("mesmo observadas as normas gerais fixadas pelo Código Civil") traz a ideia de que a adoção das cláusulas gerais do Código Civil seria facultativa, o que na verdade não procede, pois a lei prevê expressamente que "É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código", o que demonstra a noção de obrigatoriedade (art. 425 do CC); **E:** correta, pois a liberdade de contratar não é ampla e irrestrita. Ela apenas pode ser exercida no limite da função social do contrato. A noção de utilidade do contrato atualmente é mais ampla do que no passado. Além de atender o interesse das partes (função social intrínseca) deve também ser útil e não prejudicial à toda a coletividade (função social extrínseca), nos termos do art. 421 do CC e Enunciados 22, 23 e 360 do CJF. **GR**

„D., 01/04/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A lesão e a onerosidade excessiva na teoria geral dos contratos referem-se ao princípio do(a)

- (A) autonomia privada.
 (B) função social do contrato.
 (C) boa-fé objetiva.
 (D) equilíbrio econômico.

Inicialmente importante traçar a correlação entre os institutos da lesão e da onerosidade excessiva. Ambos são formas de revisão do contrato em decorrência do desequilíbrio econômico. A lesão é uma forma de revisão contratual incidente nas obrigações de execução instantânea (se perfaz num único ato presente). Já a onerosidade excessiva é forma de revisão do contrato aplicada em obrigações diferidas (execução em um único ato futuro. Ex: contratar hoje para pagar em 30 dias) e duradouras, que podem ser de duas espécies: i) trato sucessivo – prestação em um único ato e contraprestação em diversos momentos futuros. Ex: compro um carro hoje para pagar em 36 meses; ii) execução periódica – há várias prestações e contraprestações que se protraem ao longo do tempo. Ex: fornecimento de gás, energia elétrica. Na lesão, temos um sujeito que sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157 do CC). Na onerosidade excessiva temos a situação em que no momento em que a avença foi entabulada tínhamos a situação "X", e depois, em momento subsequente quando a prestação deveria ser cumprida temos uma nova situação "Y" que, por motivos imprevisíveis e extraordinários alterou a equação do contrato, impondo ao devedor obrigação mais pesada do que as partes haviam pretendido no passado. A diferença entre a revisão decorrente da lesão e a revisão decorrente da onerosidade excessiva é que, no primeiro caso o contrato nasce com prestações desequilibradas, ao passo que no segundo caso ele se torna desequilibrado na fase de cumprimento da avença. Na lesão o contrato nasce excessivamente oneroso porque há vício de consentimento. A anomalia do contrato está no consentimento do sujeito contratante, posto que se trata de um vício de vontade. Na revisão pela onerosidade excessiva a anomalia surge no contrato por fatos externos à relação contratual e durante a fase de cumprimento. **GR**

„D., 01/04/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na troca ou permuta de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, o ato é

- (A) ineficaz
 (B) inexistente.
 (C) anulável.
 (D) nulo.

Art. 533, II, do CC. **GR**

„D., 01/04/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na teoria geral dos contratos, a denominada frustração do fim do contrato, que torna a prestação inútil, tem guarida no princípio do(a)

- (A) autonomia privada.
 (B) boa-fé objetiva.
 (C) equilíbrio econômico.
 (D) função social do contrato.

A resolução do contrato por frustração de seu fim ocorre em casos em que a parte tem a sua pretensão fática frustrada por fatos alheios a sua vontade. Tem guarida pela aplicação do art. 421 do CC (função social do contrato), consoante prevê o Enunciado 166 do CJF. Neste passo, a prestação deixa de ser útil à parte, daí a sua correlação com o princípio da função social do contrato. O professor Flávio Tartuce traz um interessante exemplo ao justificar o mencionado enunciado: Imagine-se o famoso exemplo do locador que aluga um imóvel com a finalidade exclusiva de poder assistir ao desfile de coroação do rei, cujo cortejo passará na rua para a qual o imóvel tem vista privilegiada. O rei adoece e o desfile não se realizará. Tem-se um caso em que: a) as prestações são perfeitamente exequíveis – o locador pode alugar e o locatário pode pagar; b) o preço ajustado não se alterou. Mesmo assim, o contrato não tem mais utilidade, razão de ser. Não se trata

de um caso de impossibilidade, nem mesmo de excessiva onerosidade, ou, ainda de perda de objeto. Tem-se, em verdade, a frustração do fim do contrato" (Justificativas do Enunciado enviadas pelo Conselho da Justiça Federal aos participantes da III Jornada). **GR**

„D., 01/04/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O denominado exercício inadmissível de posições jurídicas, abrangendo o *venire contra factum proprium, tu quoque, suppressio e surrectio*, coaduna-se com o princípio do(a)

- (A) equilíbrio econômico.
 (B) boa-fé objetiva.
 (C) função social do contrato.
 (D) autonomia privada.

Os institutos *venire contra factum proprium, tu quoque, suppressio e surrectio* representam verdadeira expressão do princípio da boa-fé objetiva. Tais conceitos devem ser utilizados com função integrativa, suprimindo lacunas dos contratos e trazendo deveres implícitos às partes contratuais. Consoante ensina o professor Flávio Tartuce (*Direito Civil*. 4. ed. São Paulo: Método. vol. 3, p. 126/127), quanto à *suppressio* (*Verwirkung*), significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos. O seu sentido pode ser notado pela leitura do art. 330 do CC, que adota o conceito, eis que "o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato." Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por essa supressão, surge um direito a favor do devedor, por meio da *surrectio* (*Erwirkung*), direito este que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo com os costumes. Em outras palavras, enquanto a *suppressio* constitui a perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo; a *surrectio* é o surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes. Já o termo *tu quoque* significa que um contratante que violou uma norma jurídica não poderá, sem a caracterização do abuso de direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo desrespeito. Desse modo, está vedado que alguém faça contra o outro o que não faria contra si mesmo. Por fim, pela máxima *venire contra factum proprium non potest*, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva, depositada quando da formação do contrato. **GR**

„D., 01/04/2012

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa incorreta:

- (A) No que tange à formação dos contratos, deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante.
 (B) Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto se o proponente se houver comprometido a esperar resposta.
 (C) Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença ocorrerão a partir de seu trânsito em julgado.
 (D) É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão.
 (E) A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 428, I do CC; **B:** correta, pois de acordo com o art. 434, II do CC; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois os efeitos da sentença retroagirão até a data da citação; **D:** correta, pois tal permissão encontra respaldo no art. 499 do CC; **E:** correta, pois de pleno acordo com o art. 540 do CC. **AG/WG**

„D., 01/04/2012

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo.

- I. Para aferição da boa-fé objetiva, leva-se em conta a conduta da parte na execução do contrato.
- II. Enquanto a pessoa for viva, sua herança só poderá ser negociada por seus herdeiros necessários.
- III. Os efeitos da sentença que resolve contrato por onerosidade excessiva retroagem à data da citação.
- IV. Proposta ação de rescisão de contrato por onerosidade excessiva, o juiz não admitirá que o réu ofereça qualquer vantagem para a manutenção do negócio.
- V. A anulação do negócio jurídico por lesão depende, apenas, da desproporção entre as obrigações assumidas pelas partes, nos negócios bilaterais.

Estão corretas APENAS as proposições

- (A) I e III.
 (B) II e III.
 (C) III e IV.
 (D) IV e V.
 (E) I e IV.

I: correta, pois a boa-fé objetiva é um princípio que considera principalmente a conduta concreta da parte na relação contratual; **II:** incorreta, pois qualquer avença

que tenha como objeto a herança de pessoa viva é chamada de *pacta corvina* e é considerada nula de pleno direito (CC, art. 496, combinado com CC, art. 166, VII); **III**: correta, pois de pleno acordo com o previsto no art. 478 do CC; **IV**: incorreta, pois “A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato” (CC, art. 479); **V**: incorreta, pois a lesão apresenta ainda o requisito de o contrato ter sido assinado sob premente necessidade ou inexperience da vítima (CC, art. 157). **AG/WG**

...A... o... b... b... g

(Ministério Público do Trabalho – 15ª) Leia com atenção as assertivas abaixo:

- I. a proposta de contrato não obriga o proponente quando o contrário resulta da própria natureza do negócio proposto;
- II. como regra, a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato;
- III. ainda que o proponente tenha se comprometido a esperar resposta, tornar-se-á perfeito o contrato entre ausentes desde a expedição da aceitação.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas I e II estão corretas;
- (B) apenas as assertivas II e III estão corretas;
- (C) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (D) todas as assertivas estão corretas;
- (E) não respondida.

I: correta, pois o art. 427 do CC estipula regra nesse exato sentido; II: correta, pois de acordo com o art. 429 do CC; III: incorreta, pois se o proponente se comprometeu a esperar resposta, não se aplica a regra de que o contrato se torna perfeito desde a expedição da aceitação (CC, art. 434, II). **AG/WG**

...A... o... b... b... g

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Em relação a Contrato, considere:

- I. É anulável o contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva.
- II. Os contratos atípicos não precisam observar as normas gerais fixadas pelo Código Civil.
- III. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
- IV. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
- V. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, IV e V.
- (D) I, III e V.
- (E) III, IV e V.

I: incorreta, pois de acordo com o disposto no art. 426 do CC, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva; II: incorreta, pois de acordo com o disposto no art. 425 do CC, os contratos atípicos devem observar as normas gerais fixadas pelo Código Civil; III: correta (art. 423 do CC); IV: correta (art. 421 do CC); V: correta (art. 424 do CC). **AG**

...A... o... b... b... g

4.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

A matéria “classificação dos contratos” é bastante doutrinária, diferente das outras, que, como se percebe da leitura deste livro, são normalmente respondidas a partir da leitura do texto da lei. Assim, seguem explicações doutrinárias sobre as principais classificações dos contratos.

1. Quanto aos efeitos (ou quanto às obrigações):

1.1) Contratos unilaterais: são aqueles em que há obrigações para apenas uma das partes. São exemplos a doação pura e simples, o mandato, o depósito, o mútuo (empréstimo de bem fungível – dinheiro, p. ex.) e o comodato (empréstimo de bem infungível). Os três últimos são unilaterais, pois somente se formam no instante em que há entrega da coisa (são contratos reais). Entregue o dinheiro, por exemplo, no caso do mútuo, este contrato estará formado e a única parte que terá obrigação será o mutuário, no caso a de devolver a quantia emprestada (e pagar os juros, se for mútuo feneratício).

1.2) Contratos bilaterais: são aqueles em que há obrigações para ambos os contratantes. Também são chamados de sinalagmáticos. A expressão “sinalagma” confere a ideia de reciprocidade às obrigações. São exemplos a prestação de serviços e a compra e venda.

1.3) Contratos bilaterais imperfeitos: são aqueles originariamente unilaterais, que se tornam bilaterais por uma circunstância accidental. São exemplos o mandato e o depósito não remunerados. Assim, num primeiro momento, o mandato não remunerado é unilateral (só há obrigações para o mandatário), mas, caso o mandatário incorra em

despesas para exercê-lo, o mandante passará também a ter obrigações, no caso a de ressarcir o mandatário.

1.4) Contratos bifrontes: são aqueles que originariamente podem ser unilaterais ou bilaterais. São exemplos o mandato e o depósito. Se for estipulada remuneração em favor do mandatário ou do depositário, estar-se-á diante de contrato bilateral, pois haverá obrigações para ambas as partes. Do contrário, unilateral, pois haverá obrigações apenas para o mandatário ou para o depositário.

Importância da classificação: a classificação é utilizada, por exemplo, para distinguir contratos em que cabe a exceção de contrato não cumprido. Apenas nos contratos bilaterais é que uma parte pode alegar a exceção, dizendo que só cumpre a sua obrigação após a outra cumprir a sua. Nos contratos unilaterais, como só uma das partes tem obrigações, o instituto não se aplica. Isso vale tanto para a inexecução total (hipótese em que se alega a *exceptio non adimpleti contractus*), como para a inexecução parcial (hipótese em que se alega a *exceptio non rite adimpleti contractus*). Para aplicação do instituto, é importante verificar qual das duas partes tem de cumprir sua obrigação em primeiro lugar.

2. Quanto às vantagens:

2.1) Contratos gratuitos: são aqueles em que há vantagens apenas para uma das partes. Também são chamados de benéficos. São exemplos a doação pura e simples, o depósito não remunerado, o mútuo não remunerado e o comodato.

2.2) Contratos onerosos: são aqueles em que há vantagens para ambas as partes. São exemplos a compra e venda, a prestação de serviços, o mútuo remunerado (feneratício) e a doação com encargo.

Não se deve confundir a presente classificação com a trazida acima, para o fim de achar que todo contrato unilateral é gratuito e que todo contrato bilateral é oneroso. Como exemplo de contrato unilateral e oneroso pode-se trazer o mútuo feneratício.

3. Quanto ao momento de formação:

3.1) Contrato consensual: é aquele que se forma no momento do acordo de vontades. São exemplos a compra e venda e o mandato. Neste tipo de contrato, a entrega da coisa (tradição) é mera execução do contrato.

3.2) Contrato real: é aquele que somente se forma com a entrega da coisa. São exemplos o comodato, o depósito e o mútuo. Neste contrato, a entrega da coisa é requisito para a formação, a existência do contrato.

4. Quanto à forma:

4.1) Contratos não solenes: são aqueles de forma livre. São exemplos a compra e venda de bens móveis, a prestação de serviços e a locação. A regra é ter o contrato forma livre (art. 107 do CC), podendo ser verbal, gestual ou escrito, devendo obedecer a uma forma especial apenas quando a lei determinar.

4.2) Contratos solenes: são aqueles que devem obedecer a uma forma prescrita em lei. São exemplos a compra e venda de imóveis (deve ser escrita, e, se de valor superior a 30 salários-mínimos, deve ser por escritura pública), o seguro e a fiança.

A forma, quando trazida na lei, costuma ser essencial para a validade do negócio (forma *ad solemnitatem*). Porém, em algumas situações, a forma é mero meio de prova de um dado negócio jurídico (forma *ad probationem tantum*).

5. Quanto à existência de regramento legal:

5.1) Contratos típicos (ou nominados): são os que têm regramento legal específico. O CC traz pelo menos vinte contratos típicos, como a compra e venda, a doação e o mandato. Leis especiais trazem diversos outros contratos dessa natureza, como o de locação de imóveis urbanos (Lei 8.245/1991), de incorporação imobiliária (Lei 4.561/1964) e de alienação fiduciária (Lei 4.728/1965 com alterações do Decreto-Lei 911/1969).

5.2) Contratos atípicos (ou inominados): são os que não têm regramento legal específico, nascendo da determinação das partes. Surgem da vida cotidiana, da necessidade do comércio. São exemplos o contrato de cessão de clientela, de agenciamento matrimonial, de excursão turística e de feiras e exposições. Apesar de não haver regulamentação legal desses contratos, o princípio da autonomia da vontade possibilita sua celebração, observados alguns limites impostos pela lei.

5.3) Contratos mistos: são os que resultam da fusão de contratos nominados com elementos particulares, não previstos pelo legislador, criando novos negócios contratuais. Exemplo é o contrato de exploração de lavoura de café, em que se misturam elementos atípicos com contratos típicos, como a locação de serviços, a empreitada, o arrendamento rural e a parceria agrícola.

6. Quanto às condições de formação:

6.1) Contratos paritários: são aqueles em que as partes estão em situação de igualdade, podendo discutir efetivamente as condições contratuais.

6.2) Contratos de adesão: são aqueles cujas cláusulas são aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente, sem que o aderente possa modificar ou discutir substancialmente o seu conteúdo. Exemplos: contratos de financiamento bancário, seguro e telefonia. A lei estabelece que a inserção de uma cláusula no formulário não desnatura o contrato, que continua de adesão.

Importância da classificação: os contratos por adesão têm o mesmo regime jurídico dos contratos paritários, mas há algumas diferenças. Se o contrato de adesão for regido pelo Direito Civil, há duas regras aplicáveis: a) as cláusulas ambíguas devem ser interpretadas favoravelmente ao aderente (art. 423, CC); b) a cláusula que estipula a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do contrato é nula (art. 424, CC). Já se o contrato de adesão for regido pelo CDC, há duas regras peculiares a esse contrato (art. 54, CDC): a) os contratos de adesão admitem cláusula resolutória, mas estas são alternativas, cabendo a escolha ao consumidor, ou seja, o consumidor escolhe se deseja purgar a mora e permanecer com o contrato ou se quer a sua resolução; b) as cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil identificação, sendo que o desrespeito a essa regra gera a nulidade da cláusula (art. 54, § 4º, c/c o art. 51, XV).

7. Quanto à definitividade:

7.1) Contratos definitivos: são aqueles que criam obrigações finais aos contratantes. Os contratos são, em sua maioria, definitivos.

7.2) Contratos preliminares: são aqueles que têm como objeto a realização futura de um contrato definitivo. Um exemplo é o compromisso de compra e venda. Os contratos preliminares devem conter os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado, salvo quanto à forma. Assim, enquanto a compra e venda definitiva deve ser por escritura pública, o compromisso de compra e venda pode ser por escritura particular. Além disso, o contrato preliminar deve ser levado a registro para ter eficácia perante terceiros. Assim, um compromisso de compra e venda não precisa ser levado a registro para ser válido, mas aquele que não levá-lo a registro não tem como impedir que um terceiro o faça antes, pois, não registrando, carregará este ônus. De qualquer forma, o compromissário comprador, uma vez pagas todas as parcelas do compromisso, tem direito à adjudicação compulsória, independentemente do registro do compromisso no Registro de Imóveis. O compromissário deve apenas torcer para que alguém não tenha feito isso antes. As regras sobre o contrato preliminar estão nos artigos 462 e 463, CC.

(A) consequência imediata do contrato preliminar: desde que não conste cláusula de arrendimento, qualquer das partes pode exigir a celebração do contrato definitivo, assinalando prazo à outra. É importante ressaltar que, em matéria de imóveis, há diversas leis impedindo a cláusula de arrendimento.

(B) consequência mediata do contrato preliminar: esgotado o prazo acima sem a assinatura do contrato definitivo, a parte prejudicada pode requerer ao Judiciário que supra a vontade do inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação.

8. Quanto ao conhecimento prévio das prestações:

8.1) Contrato comutativo: é aquele em que as partes, de antemão, conhecem as prestações que deverão cumprir. Ex.: compra e venda, prestação de serviços, mútuo, locação, empreitada etc. A maior parte dos contratos tem essa natureza.

8.2) Contrato aleatório: é aquele em que pelo menos a prestação de uma das partes não é conhecida de antemão. Ex.: contrato de seguro.

9. Quanto ao momento de execução:

9.1) Contratos instantâneos: são aqueles em que a execução se dá no momento da celebração. Um exemplo é a compra e venda de pronta entrega e pagamento.

9.2) Contratos de execução diferida: são aqueles em que a execução se dá em ato único, em momento posterior à celebração. Constitui exemplo a compra e venda para pagamento em 120 dias.

9.3) Contratos de trato sucessivo ou de execução continuada: são aqueles em que a execução é distribuída no tempo em atos reiterados. São exemplos a compra e venda em prestações, a locação e o financiamento pago em parcelas.

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

(1) Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, quitação ou extinção, haja vista não ser possível a validação de obrigações nulas.

1: correta, pois as obrigações nulas não convalidam pelo decurso do tempo e não se confirmam pela vontade das partes (art. 169 do CC). Assim, é plenamente possível a revisão judicial do contrato, ainda que tenha havido novação, quitação ou extinção haja vista que, eventual vício não se sanará pela ocorrência de tais fatos. **VT/WG**

Gabrielito

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do contrato preliminar.

- (A) De acordo com entendimento do STF, o compromisso de compra e venda de imóveis não enseja a execução compulsória.
- (B) Nos termos do Código Civil, o contrato provisório constitui avença na qual os contratantes prometem complementar o ajuste futuramente, no contrato definitivo, não se exigindo a outorga uxória de contraentes casados, pois, no contrato provisório, não se perquire a aptidão para validamente alienar.
- (C) Não se exige que o *pactum de contrahendo* seja instrumentalizado com os mesmos requisitos formais do contrato definitivo a ser celebrado, ainda que se exija, para este último, a celebração por escritura pública.
- (D) De acordo com a jurisprudência pretoriana, para se exigir, perante o outro contraente, pré-contrato irrevogável e irrevogável, é imprescindível que este seja levado ao registro competente.
- (E) Tratando-se de compra e venda de imóvel, o adquirente só poderá propor ação de adjudicação compulsória do bem registrado em nome do promitente vendedor se ocorrer o prévio registro do pacto preliminar.

A: incorreta, pois o enunciado é contrário à Súmula 413 do STF, segundo a qual: *O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais*; B: incorreta, pois o contrato preliminar deve conter todos os requisitos de substância do contrato principal a ser celebrado (CC, art. 462); C: correta, pois no que se refere aos requisitos formais, a lei dispensa paridade de formas entre o contrato principal e o contrato preliminar (CC, art. 462); D e E: incorretas, pois o STJ sumulou entendimento pelo qual *“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”* (STJ, Súmula 239). **GN**

Gabrielito

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Contrato de adesão é aquele

- (A) cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
- (B) em que todas as cláusulas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
- (C) em que as partes contratantes negociam cada uma das cláusulas contratuais isoladas e somente aderem àquelas onde houve consenso.
- (D) em que sempre deve haver cláusula resolutória, com o intuito de resguardar o equilíbrio contratual na relação de consumo.
- (E) escrito e redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte modelo e da fonte das cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor não serão inferiores ao corpo doze, de modo a facilitar a leitura.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 54 do CDC; B: incorreta, pois apenas as cláusulas que limitarem direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque (CDC, art. 54 § 4º); C: incorreta, pois o contrato de adesão não apresenta margem de discussão de cláusulas; D: incorreta, pois a cláusula resolutória é admitida, mas não obrigatória; E: incorreta, pois essa não é uma boa definição do contrato de adesão, a despeito de ser uma característica dele (CDC, art. 54 § 3º). **GN**

Gabrielito

(Ministério Público do Trabalho – 15ª) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite;
- (B) nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei;
- (C) a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial quando não houver termo para a obrigação;
- (D) ocorrendo caso fortuito ou força maior durante a mora do devedor, este não responderá pela impossibilidade da prestação;
- (E) não respondida.

A: correta, pois num contrato no qual apenas uma das partes obtenha proveito (o comodante, por exemplo), ela responderá por culpa e por dolo. Já a outra parte (comodatário, por exemplo) responde apenas se agir de forma dolosa (CC, art. 392); B: correta, pois nos contratos com vantagens recíprocas cada um responderá por sua própria culpa *latu sensu* (CC, art. 392); C: correta, pois a assertiva refere-se à mora *ex personae*, na qual é

necessário interpelar a outra parte para lhe configurar na condição jurídica da mora (CC, art. 397, parágrafo único); **D**: incorreta, devendo ser assinalada. Estando na condição jurídica da mora, o devedor tem sua responsabilidade ampliada e passa a responder também pelo fortuito ou força maior (CC, art. 399). **AG/WG**

„D., otnredab

4.3. ONEROSIDADE EXCESSIVA

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Em relação ao entendimento sobre a resolução por onerosidade excessiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente se aplica aos contratos bilaterais.
- (B) Pode ser invocada apenas quando a onerosidade atinja toda a prestação.
- (C) Confere à parte prejudicada o direito de descumprir o pactuado.
- (D) Aplicam-se aos contratos de execução instantânea.
- (E) A onerosidade pode atingir apenas parte da prestação principal.

A, B, C e D: incorretas; **E**: correta. Nos termos do art. 478, do CC, para que haja a resolução do contrato por onerosidade excessiva ou sua revisão (enunciados 176, 367 e 440, C/JF), exige-se o preenchimento dos seguintes requisitos: a) contrato de execução continuada ou diferida (e não de execução instantânea); b) a prestação de uma das partes deve se tornar excessivamente onerosa (parcial ou total); c) extrema vantagem para a outra parte; d) acontecimento extraordinário e imprevisível. Oportuno registrar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência discutem se a teoria da imprevisão pode ser aplicada em contrato aleatório. Existem duas correntes a respeito: 1ª) não é possível, pois o desequilíbrio econômico é inerente aos contratos aleatórios (REsp n. 783.520/GO, STJ); 2ª) é possível, pois a falta de equivalência entre as prestações de um contrato não impede a apreciação de um certo equilíbrio contratual (Gustavo Tepedino e enunciado n. 440, C/JF). **VT/WG**

„E., otnredab

4.4. EVICÇÃO

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que concerne a evicção, assinale a opção correta de acordo com o Código Civil.

- (A) A responsabilidade decorrente da evicção deriva da lei e prescinde, portanto, de expressa previsão contratual; todavia, tal responsabilidade restringe-se à ação petitória, não sendo possível se a causa versar sobre posse.
- (B) Responde o alienante pela garantia decorrente da evicção caso o comprador sofra a perda do bem por desapropriação do poder público, cujo decreto expropriatório seja expedido e publicado posteriormente à realização do negócio.
- (C) Dá-se a evicção quando o adquirente perde, total ou parcialmente, a coisa por sentença fundada em motivo jurídico anterior, e o alienante tem o dever de assistir o adquirente, em sua defesa, ante ações de terceiros, sendo, entretanto, tal obrigação jurídica incabível caso o alienante tenha atuado de boa-fé.
- (D) De acordo com o instituto da evicção, o alienante deve responder pelos riscos da perda da coisa para o evicto, por força de decisão judicial em que fique reconhecido que aquele não era o legítimo titular do direito que convencionou transmitir ao evictor.
- (E) Sendo a evicção uma garantia legal, podem as partes, em reforço ao já previsto em lei, estipular a devolução do preço em dobro, ou mesmo minimizar essa garantia, pactuando uma devolução apenas parcial.

A: incorreta, pois não deixa de ocorrer evicção caso a ação verse apenas sobre a posse do bem que foi adquirido e que agora é reclamado por terceiro; **B**: incorreta, pois a evicção tem por requisito a anterioridade do direito do terceiro que agora reivindica a coisa perante o adquirente. Caso o direito alegado seja posterior à aquisição do bem, aplica-se o princípio segundo o qual *res perit domino* e o adquirente sofrerá os prejuízos da perda; **C**: incorreta; a boa-fé ou má-fé do alienante é irrelevante para a hipótese de evicção. Desta forma, mesmo havendo boa-fé do alienante, a eventual perda da coisa pelo adquirente em virtude de decisão judicial que confere sua titularidade a terceiro enseja toda gama protetiva que o Código Civil confere ao evicto; **D**: incorreta, pois o enunciado inverte os sujeitos da evicção. O evicto é justamente o adquirente que pagou pelo bem e agora se vê réu numa ação na qual se alega que o alienante não era o verdadeiro dono, ao passo que o evictor é o verdadeiro dono que busca retomar o bem que era de sua titularidade e que foi alienado; **E**: correta. Nossa legislação admite o reforço da evicção, convencionando, por exemplo, que o alienante pagará o dobro do preço ao adquirente caso a perda se verifique (CC, art. 448). Admite também a diminuição da garantia convencionando-se, por exemplo, que na hipótese de perda o alienante pagará metade do prejuízo suportado pelo adquirente. Admite – em termos um pouco mais rigorosos – a exclusão da garantia da evicção, exigindo neste caso que o adquirente saiba do risco da perda, assumida este risco e que a perda porventura ocorrida decorra justamente deste risco assumido (CC, art. 449). **GN**

„E., otnredab

4.5. VÍCIOS REDIBITÓRIOS

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Renato adquiriu de seu amigo Rodolfo, em 13.02.2010, um veículo automotor, que, passados trinta dias da compra, apresentou defeito no motor e parou de funcionar. Em 15.03.2010, o comprador procurou um advogado com o propósito de ajuizar ação para anular o negócio jurídico. Em 13.01.2011, Renato ajuizou ação objetivando a redibição ou o abatimento do preço pago pelo veículo. No entanto, o processo foi extinto com resolução do mérito em razão da decadência do direito do autor.

Acerca da situação hipotética acima apresentada e da disciplina jurídica dos vícios redibitórios, das relações de consumo e da responsabilidade civil, assinale a opção correta.

- (A) O prazo decadencial para o adquirente reclamar a existência de vício redibitório seria de trinta dias a contar do conhecimento do vício oculto. No caso de vício oculto de difícil constatação, Renato teria o prazo de até cento e oitenta dias após a tradição, para conhecer o defeito e, uma vez constatado o defeito, teria o prazo de mais trinta dias para ingressar com as ações edilícias.
- (B) Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas consideradas negligentes, as demandas que invocam a teoria da perda de uma chance não passam pela análise das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.
- (C) O equívoco inerente ao vício redibitório não se confunde com o erro substancial, vício de consentimento previsto na parte geral do Código Civil. O legislador tratou o vício redibitório de forma especial, projetando inclusive efeitos diferentes daqueles previstos para o erro substancial. O vício redibitório, da forma sistematizada pelo Código Civil de 1916, cujas regras foram mantidas pelo Código Civil ora vigente, atinge a psique do agente. O erro substancial, por sua vez, atinge a própria coisa, objetivamente considerada.
- (D) Na situação descrita, de fato, Renato decaiu do seu direito de rescindir o negócio em razão do transcurso do prazo de trinta dias previsto no CDC para a reclamação de vício redibitório.
- (E) A decisão judicial que extinguiu o processo está equivocada, pois ainda seria possível a Renato exercer seu direito de redibir ou abater o preço pago, em razão da aplicação de dispositivo do CDC que estabelece o prazo de cinco anos para a reclamação por vício do produto ou serviço.

A: correta. A assertiva está de acordo com art. 445 do CC e o entendimento doutrinário sobre o tema. Quanto à contagem do prazo de vício oculto, o Enunciado C/JF 174 dispõe, “em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do *caput* do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito”;

B: incorreta, pois segundo a jurisprudência do STJ, em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da ‘perda de uma chance’ devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico” (REsp 993936/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27.03.2012); **C**: incorreta, pois o vício redibitório atinge a própria coisa, objetivamente considerada, e o erro substancial atinge a psique do agente; **D**: incorreta, no caso descrito no enunciado não há relação de consumo, e sim relação civil, devendo ser aplicado o Código Civil. E se fosse o caso, o prazo para reclamar de vício de produto durável é de 90 dias (art. 26, II, do CDC); **E**: incorreta, pelas mesmas razões da alternativa anterior. **AB**

„E., otnredab

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O adquirente decaiu do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva.
- (B) Se já estava na posse da coisa móvel ou imóvel, o prazo conta-se da alienação, só que, neste caso, reduzido à metade.
- (C) Se, por sua natureza, o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que o adquirente dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis.
- (D) As partes, por cláusula expressa, não podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.
- (E) Se, por sua natureza, o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que o adquirente dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano, em se tratando de bens imóveis.

A: correta (art. 445, *caput*, do CC); **B**: correta (art. 445, *caput*, parte final, do CC); **C**: correta (art. 445, § 1º, do CC); **D**: incorreta (devendo ser assinalada), pois as partes podem, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção (art. 448 do CC); **E**: correta (art. 445, § 1º, do CC). **BR**

„D., otnredab

4.6. EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acerca do modo de extinção e quitação dos contratos, assinale a opção correta.

- (A) Nos contratos de trato sucessivo, a resolução por inexecução voluntária produz efeitos *ex tunc*, extinguindo o que foi executado e obrigando as restituições recíprocas.
- (B) O CDC prevê hipótese excepcional de arrependimento, na qual o consumidor pode desistir do contrato, unilateralmente, em sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial.
- (C) Em ação de resolução de contrato, a exceção de contrato não cumprido, por ser de natureza material, não pode ser alegada pelo réu em sua defesa.
- (D) À luz do que dispõe o Código Civil, tanto o distrato quanto a quitação devem ser feitos pela mesma forma exigida para o contrato.
- (E) A anulabilidade de um contrato advém de uma imperfeição da vontade; por essa razão, mesmo com o vício congênito e não decretada judicialmente, a avença é eficaz, podendo ser arguida por ambas as partes e reconhecida de ofício pelo juiz.

A: incorreta, pois nesses casos o efeito da extinção é *ex nunc*; **B:** correta, pois o art. 49 traz hipótese excepcional de extinção do contrato por mero arrependimento do consumidor, desde que a contratação ocorra fora do estabelecimento, como nos casos de compra pela internet; **C:** incorreta, pois é perfeitamente possível que o réu demonstre ao juiz que não cumpriu com sua parte no contrato, justamente porque houve descumprimento anterior da outra parte contratual; **D:** incorreta. O distrato realmente segue a forma do contrato principal (CC, art. 472), mas a quitação sempre pode ser dada por instrumento particular (CC, art. 320); **E:** incorreta, pois o juiz não pode reconhecer de ofício uma hipótese evada de anulabilidade (CC, art. 177). **GN**

„B. 01/04/2012

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) José, agricultor, firmou contrato de fornecimento de safra futura de soja com uma sociedade empresária do ramo. No contrato, ficou estabelecida variação do preço do produto com base no dólar. Em virtude do cenário internacional, houve uma exagerada elevação no preço da soja, justificada pela baixa produtividade das safras norte-americana e brasileira, motivada, entre outros fatores, pela ferrugem asiática e pela alta do dólar. Assim, José ajuizou ação buscando resolução contratual.

Considerando a situação hipotética acima apresentada e sabendo que a soja é um produto comercializado na bolsa de valores, que a ferrugem asiática é uma doença que atinge as lavouras de soja do Brasil desde 2001 e que, segundo estudos da EMBRAPA, não há previsão da erradicação dessa doença, embora seja possível seu controle pelo agricultor, assinale a opção correta à luz da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

- (A) A resolução por onerosidade excessiva assemelha-se à rescisão lesionária, na qual a onerosidade excessiva surge após a formação do contrato. Contudo, distingue-se da resolução por lesão superveniente, contemplada no CDC, já que esta última dispensa a imprevisibilidade e o caráter extraordinário dos fatos supervenientes que afetam o equilíbrio contratual.
- (B) Na situação hipotética em questão, as variações de preço respaldam a resolução contratual com base na teoria da imprevisão, já que as circunstâncias que envolveram a formação do contrato de execução diferida não eram as mesmas do momento da execução da obrigação, o que tornou o contrato extremamente oneroso para uma parte em benefício da outra.
- (C) A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficientes alterações que se inserem nos riscos ordinários do negócio. Contudo, no caso hipotético descrito, as alterações que ensejaram o prejuízo alegado pelo agricultor resultaram de um fato extraordinário e impossível de ser previsto pelas partes, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, autoriza a resolução contratual pela onerosidade excessiva.
- (D) Na situação hipotética em apreço, as prestações efetuadas antes do ingresso em juízo não podem ser revistas, mesmo comprovada a alteração no quadro econômico, porque o pagamento espontâneo do devedor produziu seus normais efeitos. O mesmo não se aplica, porém, às prestações pagas no curso do processo, visto que, conforme ditame legal, a sentença produzirá efeitos retroativos à data de citação.
- (E) O instituto da onerosidade excessiva é de aplicação restrita a contratos bilaterais, já que nos unilaterais não se pode falar em desequilíbrio de prestações corresponsivas.

A: incorreta. Na resolução por onerosidade excessiva (arts. 317 e 478) o desequilíbrio contratual ocorre após a formação do contrato e durante a sua execução. Na lesão (art. 157 do CC) o desequilíbrio contratual é verificado no momento da formação do contrato,

não dependendo de qualquer evento futuro para sua concretização; **B:** incorreta, segundo a jurisprudência do STJ a “ferrugem asiática” na lavoura não é fato extraordinário e imprevisível, visto que, embora reduza a produtividade, é doença que atinge as plantações de soja no Brasil desde 2001, não havendo perspectiva de erradicação a médio prazo, mas sendo possível o seu controle pelo agricultor” (REsp 945.166/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28.02.2012, Informativo 492); **C:** incorreta, a jurisprudência do STJ não reconhece a ferrugem asiática como fato extraordinário e imprevisível como visto acima; **D:** correta. Os efeitos da sentença retroagirão à data da citação (art. 478 do CC), não alcançando, portanto, os valores pagos antes desta; **E:** incorreta. Nos contratos em que as obrigações couberem a apenas uma das partes, esta poderá pleitear que a parcela seja reduzida ou que o modo de executá-la seja alterado para que seja evitada a onerosidade excessiva (art. 480 do CC). **AB**

„D. 01/04/2012

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com base nas regras relativas à extinção e à resolução dos contratos, julgue os itens subsequentes.

- (1) De acordo com o STJ, contratada a venda de safra para entrega futura com preço certo, a incidência de pragas na lavoura não dará causa à resolução por onerosidade excessiva, ficando o contratante obrigado ao cumprimento da avença.
- (2) Se determinado empregado de um condomínio de edifícios causar dano a uma unidade habitacional, será lícito ao condômino proprietário da unidade danificada, conforme entendimento do STJ, deixar de pagar cotas condominiais na hipótese de o condomínio não cumprir a obrigação de reparar os danos, visto que, nesse caso, terá ocorrido exceção de contrato não cumprido.

1: correta, pois está de acordo com o entendimento do STJ, a saber: “ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO DE SAFRA FUTURA DE SOJA. FERRUGEM ASIÁTICA. Reiterando seu entendimento, a Turma decidiu que, nos contratos de compra e venda futura de soja, as variações de preço, por si só, não motivam a resolução contratual com base na teoria da imprevisão. Ocorre que, para a aplicação dessa teoria, é imprescindível que as circunstâncias que envolveram a formação do contrato de execução diferida não sejam as mesmas no momento da execução da obrigação, tornando o contrato extremamente oneroso para uma parte em benefício da outra. E, ainda, que as alterações que ensejaram o referido prejuízo resultem de um fato extraordinário e impossível de ser previsto pelas partes. No caso, o agricultor argumenta ter havido uma exagerada elevação no preço da soja, justificada pela baixa produtividade da safra americana e da brasileira, motivada, entre outros fatores, pela ferrugem asiática e pela alta do dólar. Porém, as oscilações no preço da soja são previsíveis no momento da assinatura do contrato, visto que se trata de produto de produção comercializado na bolsa de valores e sujeito às demandas de compra e venda internacional. A ferrugem asiática também é previsível, pois é uma doença que atinge as lavouras do Brasil desde 2001 e, conforme estudos da Embrapa, não há previsão de sua erradicação, mas é possível seu controle pelo agricultor. Sendo assim, os imprevistos alegados são inerentes ao negócio firmado, bem como o risco assumido pelo agricultor que também é beneficiado nesses contratos, pois fica resguardado da queda de preço e fica garantido um lucro razoável. Precedentes citados: REsp 910.537-GO, DJe 07.06.2010; REsp 977.007-GO, DJe 02.12.2009; REsp 858.785-GO, DJe 03.08.2010; REsp 849.228-GO, DJe 12.08.2010; AgRg no REsp 775.124-GO, DJe 18.06.2010, e AgRg no REsp 884.066-GO, DJ 18.12.2007”. **REsp 945.166-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/2/2012. 4ª Turma; 2:** incorreta, pois de acordo com o entendimento do STJ, não é possível invocar a exceção do contrato não cumprido para se escusar do pagamento das taxas condominiais. “CONDÔMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECUSA DO CONDÔMÍNIO DE PAGÁ-LAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONDÔMÍNIO NÃO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS HAVIDOS EM SUA UNIDADE HABITACIONAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. INADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. ART. 1.092 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. – Não ostentando a Convenção de Condomínio natureza puramente contratual, inadmissível é ao condômino invocar a exceção de contrato não cumprido para escusar-se ao pagamento das cotas condominiais. Recurso especial não conhecido”. (REsp 195450/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 04.10.2004). **VT/WG**

„B. 01/04/2012

4.7. COMPRA E VENDA E TROCA

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto ao direito dos contratos, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias.
- (B) Na retrovenda, o direito de retrato não poderá ser exercido contra o terceiro adquirente.
- (C) A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel.
- (D) A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.

Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor.

A: correta, pois a assertiva reproduz com fidelidade a previsão legal da cláusula de Retrovenda, prevista no art. 505 do CC; **B:** incorreta, pois o art. 507 do CC permite ao vendedor originário exercer seu direito de recompra em face do terceiro adquirente; **C:** correta, pois a assertiva conceitua a cláusula contratual de preferência, bem como seus respectivos prazos (CC, art. 513); **D:** correta, pois a assertiva reproduz as regras a respeito da entrega do local do bem (CC, arts. 493 e 494). **GM**

„G. oimabeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A respeito do contrato de compra e venda, é certo afirmar que

- (A) nulo é o contrato de compra e venda quando se atrela o preço exclusivamente a taxas de mercado ou bolsa.
- (B) o direito de preferência que tem o vendedor de uma coisa de adquiri-la do comprador é personalíssimo, não se podendo ceder e nem passar aos herdeiros.
- (C) o contrato de compra de safra futura ficará sem efeito se esta, por razões climáticas, vier a se perder, sendo nula, nessa hipótese, a cláusula que permita ao vendedor ficar com o preço já recebido.
- (D) será nula a venda feita sem a observância de direito de preferência estipulado em favor de terceiro.

A: incorreta, pois o Código Civil admite o contrato em que as partes deixam a fixação do preço à taxa de mercado e bolsa, desde que em certo e determinado lugar (art. 486 do CC); **B:** correta, pois, segundo o art. 520 do CC, “o direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros”; **C:** incorreta, pois no caso de o adquirente das coisas ou fatos futuros assumir o “risco de não virem a existir”, terá o alienante direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que não tenha agido com culpa ou dolo (art. 458 do CC); **D:** incorreta, pois o desrespeito ao direito de preferência impõe apenas a responsabilização por perdas e danos do comprador que alienar a coisa sem a sua observância (art. 518 do CC). **WG**

„G. oimabeg

(Delegado/MG – 2012) As seguintes afirmativas concernentes às cláusulas especiais à compra e venda, previstas no Código Civil de 2002, estão corretas, **EXCETO**:

- (A) a retrovenda é a cláusula pela qual o vendedor se reserva o direito de readquirir a coisa do comprador, no prazo máximo de 3 anos, restituindo-lhe o preço mais as despesas, sendo que esta cláusula só tem valor se o objeto do contrato for imóvel.
- (B) a preempção ou preferência é a cláusula pela qual o comprador se compromete a oferecer a coisa ao vendedor, se algum dia se decidir a vendê-la. Podem as partes fixar prazo máximo de 180 dias para bens móveis e 2 anos para bens imóveis.
- (C) a venda sujeita à prova entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado.
- (D) reserva de domínio é a cláusula que garante ao vendedor a propriedade de coisa móvel já entregue ao comprador até o pagamento total do preço, a forma da cláusula será sempre escrita.

A: correta, retrovenda é uma cláusula especial (pacto adjeto) da compra e venda através da qual o vendedor de um bem imóvel se reserva o direito de reavê-lo, dentro de certo prazo (o máximo que pode ser estipulado é o prazo de 03 anos), restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador (arts. 504 e 505 do CC); **B:** correta, a cláusula de preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Esta cláusula pode ser estipulada pelo prazo máximo de 2 anos (imóveis) ou 180 dias (móveis); **C:** incorreta, a venda a contento (*ad gustum*) e a venda sujeita a prova se distinguem pelo fato de que na primeira o comprador ainda não conhece o bem que irá adquirir e na segunda o comprador já conhece o bem, mas deseja provar a coisa para confirmar suas qualidades. A banca considerou a alternativa C incorreta, pois a redação do art. 509 reproduzida na questão se refere expressamente à venda a contento. Entretanto, **não concordamos com o gabarito**, pois a redação do dispositivo é aplicável às duas hipóteses: a venda a contento e a sujeita a prova presumem-se realizadas sob condição suspensiva e não se aperfeiçoam enquanto o comprador não se declarar satisfeito; **D:** correta, a cláusula de venda com reserva de domínio (*pactum reservati domini*) permite que o vendedor retenha o domínio da coisa (direito de propriedade) até que o vendedor pague integralmente o preço combinado (art. 521 e 522 do CC). **AG/WG**

„G. oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a compra e venda, segundo o Código Civil, é **correto** afirmar

- (A) É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens incluídos da comunhão.
- (B) É anulável a venda de ascendente a descendente, mesmo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
- (C) É nulo o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio a fixação do preço.

- (D) É ilícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.

A: incorreta, pois é lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens *excluídos* da comunhão (art. 499 do CC); **B:** incorreta, pois apenas é anulável a venda de ascendente a descendente, se os outros descendentes e o cônjuge do alienante não houverem consentido expressamente (art. 496, *caput*, do CC); **C:** correta (art. 489 do CC); **D:** incorreta, pois é *lícito* às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação (art. 487 do CC). **GR**

„G. oimabeg

4.8. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) José outorgou a João uma escritura de compra e venda de imóvel e, dias depois, outorgou outra escritura referente ao mesmo imóvel a Maria, que, imediatamente, registrou a sua escritura, antes de João tomar uma iniciativa nesse sentido. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O registro efetivado em favor de Maria é nulo e não produz efeitos entre as partes nem perante terceiros.
- (B) João só terá direito a ressarcimento por perdas e danos, consolidando-se a propriedade de Maria.
- (C) O tabelião do cartório de registro de imóveis poderá, de ofício, anular o registro efetivado por Maria, caso tome conhecimento da escritura outorgada anteriormente a João.
- (D) João poderá pedir judicialmente a anulação do registro do imóvel efetuado por Maria, independentemente de demonstrada a má-fé dessa adquirente.
- (E) João poderá valer-se de medidas judiciais possessórias para resguardar o seu direito real sobre o imóvel.

A questão envolve, de uma só vez, duas regras fundamentais do Direito Civil brasileiro. A primeira delas diz respeito ao momento no qual uma pessoa torna-se proprietária do bem imóvel. Em nosso sistema, o contrato de compra e venda não transfere a propriedade, apenas obriga o vendedor a transferir. O ato que transfere efetivamente a propriedade de bem imóvel é o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.227). A segunda questão é, a rigor, um verdadeiro princípio do Direito Civil brasileiro, que é a proteção ao terceiro de boa-fé. Em igualdade de condições, este terceiro que ignora o vício de determinado ato jurídico não perde nenhum embate jurídico (um dos maiores exemplos disso é o art. 686). No caso descrito nesta questão, Maria é a terceira de boa-fé, que comprou o bem, pagou por ele e agora não irá perdê-lo. A única forma segura de Maria saber que havia algum problema jurídico com sua compra seria o registro de João perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu. A única solução que João terá é pedir indenização por perdas e danos em face de José, que vendeu o bem duas vezes. **GN**

„G. oimabeg

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) No tocante ao direito do compromissário/promitente comprador de bem imóvel, é correto afirmar que

- (A) o Código Civil classifica-o como direito real à aquisição do imóvel, oponível erga omnes, desde que não pactuado o direito de arrependimento entre os contratantes, e ainda que a promessa de compra e venda não tenha sido registrada perante o cartório de registro imobiliário.
- (B) segundo o STJ, o direito à adjudicação compulsória está condicionado ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário.
- (C) é direito de natureza pessoal decorrente de contrato preliminar celebrado, obrigatoriamente, por escritura pública para imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país, gerando a obrigação do vendedor de fazer o contrato definitivo.
- (D) conforme o STJ, o compromisso de compra e venda tem eficácia frente a terceiros ainda que não levado a registro no cartório imobiliário, como nas hipóteses de posse advinda do próprio compromisso e hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro.
- (E) a Lei sobre o parcelamento do solo urbano veda, expressamente, o registro do compromisso de compra e venda como título da propriedade do lote adquirido, mesmo quando acompanhado da respectiva prova de quitação.

A: incorreta, pois o direito só se configura como real quando registrado perante o cartório de registro imobiliário; **B:** incorreta, pois segundo a Súmula 239 do STJ, “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”; **C:** incorreta, pois sua natureza é de direito real, tendo inclusive previsão no art. 1.225 do Código Civil; **D:** correta, pois de acordo com a Súmula 84 do STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; **E:** incorreta, pois o art. 26, § 6º da referida Lei possibilita tal registro. **GN**

„G. oimabeg

4.9. DOAÇÃO

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) É correto afirmar que a doação feita a nascituro

- (A) deve ser considerada nula tanto nos casos de natimorto como nos casos de nascimento com deficiência mental.
- (B) deve ser considerada inexistente no caso de natimorto e nula nos casos de nascimento com vida, ainda que haja aceitação por seu representante legal.
- (C) é nula de pleno direito, já que a personalidade civil começa apenas com o nascimento com vida, independentemente de aceitação por seu representante legal.
- (D) desde que seja aceita por seu representante legal, é válida, ficando, porém, sujeita a condição, qual seja, o nascimento com vida.

A doação feita ao nascituro encontra regulamentação no art. 542 do CC. Referido dispositivo exige apenas a aceitação do representante legal para que a mesma seja válida. Como qualquer direito patrimonial do nascituro, ela fica subordinada ao evento futuro e incerto do nascimento com vida para que produza seus regulares efeitos jurídicos. **AG/WG**

„D. oijeqeqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Ricardo, casado com Carla, pretende proceder à doação pura e simples de bem imóvel de sua propriedade a seu único filho, Rafael, de quatorze anos de idade.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) A doação só será válida sem a outorga uxória se o regime de casamento for o da separação de bens.
- (B) Mesmo que Ricardo não demonstre os motivos da revogação, a doação poderá ser revogada antes de Rafael completar dezoito anos de idade.
- (C) Se Rafael já tiver filhos quando falecer, o bem não poderá retornar ao patrimônio de Ricardo.
- (D) O nascimento de outro filho do casal não tornará a doação ineficaz.
- (E) Aplica-se ao caso a aceitação tácita do donatário para aperfeiçoamento da doação.

A: incorreta, pois no regime da participação final de aquestos também pode haver previsão expressa de dispensa dos cônjuges da vênua conjugal (CC, art. 1.656); **B:** incorreta, pois a revogação da doação é hipótese excepcional e só cabível nas situações expressamente designadas na lei (CC, arts. 555 e ss.); **C:** incorreta, pois o bem poderá retornar ao patrimônio do doador na hipótese de haver cláusula de reversão, pela qual se estipula que o bem doado retornará ao patrimônio do doador na hipótese deste sobreviver ao donatário (CC, art. 547), tratando-se de típica cláusula resolutiva expressa, cujo evento futuro e incerto é o pré-falecimento do donatário; **D:** correta, pois seria absurdo imaginar que o nascimento posterior de um filho possa ser causa de invalidade ou mesmo ineficácia de doações anteriores. Tal hipótese geraria enorme insegurança jurídica no sistema e não encontra previsão legal; **E:** incorreta, pois não se trata de aceitação tácita, mas de dispensa de aceitação (CC, art. 543). **GN**

„D. oijeqeqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Relativamente à revogação de doação, assinale abaixo a assertiva INCORRETA.

- (A) O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas os herdeiros podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide.
- (B) A doação pura poderá ser revogada se o donatário cometeu ofensa física contra o doador.
- (C) A doação pura poderá ser revogada se o donatário recusou os alimentos que poderia ministrar ao doador, que deles necessitava.
- (D) Se o donatário cometeu ofensa física contra a esposa do doador, sendo a doação onerada com encargo e se este já tiver sido cumprido, a doação não é passível de revogação por ingratidão.
- (E) Se o donatário cometeu ofensa física contra ascendente do doador, tratando-se de doação puramente remuneratória, pode ser revogada por ingratidão.

A: assertiva correta (art. 560 do CC); **B:** assertiva correta (art. 557, II, do CC); **C:** assertiva correta (art. 557, IV, do CC); **D:** assertiva correta (art. 564, II, do CC); **E:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; não é possível revogação por ingratidão de doação puramente remuneratória (art. 564, I, do CC). **WG**

„E. oijeqeqg

(Cartório/RJ – 2012) Quanto ao contrato de doação, é correto afirmar que

- (A) é anulável a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.
- (B) é anulável a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
- (C) a doação será realizada sempre por escritura pública ou particular, mas nunca verbalmente.
- (D) é possível a renúncia antecipada do direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário.
- (E) não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro.

A: incorreta, pois a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador é nula, e não anulável (art. 548 do CC); **B:** incorreta, pois também é nula a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (art. 549 do CC); **C:** incorreta, pois a doação poderá ser feita por escritura pública, instrumento particular ou verbalmente. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir *incontinenti* a tradição (art. 541, parágrafo único, do CC); **D:** incorreta, pois não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário (art. 556 do CC); **E:** correta (547, parágrafo único, do CC). **GR**

„D. oijeqeqg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) No caso da doação, marque a alternativa correta.

- (A) Admite-se o aceite tácito da doação pelo donatário, mesmo que a doação seja sujeita a encargo.
- (B) A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis de qualquer valor, seguir-se *incontinenti* a tradição.
- (C) É inválida a doação feita ao nascituro, mesmo sendo aceita pelo seu representante legal.
- (D) É válida cláusula de reversão dos bens doados em favor de terceiro, se o doador sobreviver ao donatário.
- (E) O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências do vício redibitório.

A: incorreta, pois o silêncio do donatário é considerado aceitação desde que tal doação não seja sujeita a encargo (CC, art. 539); **B:** incorreta, pois tal doação verbal é admitida apenas quando o bem doado for móvel e de pequeno valor (CC, art. 541 parágrafo único); **C:** incorreta, pois tal doação é válida, desde que aceita pelo representante legal (CC, art. 542); **D:** incorreta, pois a chamada doação com cláusula de reversão somente admite reversão em favor do doador, não de terceiros (CC, art. 547 parágrafo único); **E:** correta. Tendo em vista que só o doador tem obrigações no contrato, a lei é mais benevolente com ele (CC, art. 552). **AG/WG**

„D. oijeqeqg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Minotauro, empresário milionário, celebrou contrato de doação com seu amigo de infância Aquiles. Através do referido contrato Minotauro doou para Aquiles uma pequena propriedade imóvel, onde ele pudesse organizar seu comitê eleitoral, já que pretende se candidatar nas próximas eleições municipais. O contrato de doação, em regra, é

- (A) oneroso, bilateral e solene.
- (B) gratuito, bilateral e de natureza real.
- (C) gratuito, unilateral e de natureza real.
- (D) gratuito, bilateral e de caráter pessoal.
- (E) gratuito, unilateral e de caráter pessoal.

A alternativa E está correta pela definição de contrato de doação, que é um contrato gratuito (que apenas uma das partes auferiu benefício ou vantagem), unilateral (que cria obrigação unicamente para uma das partes) e de caráter pessoal (celebrados em razão das qualidades pessoais do donatário). **AG**

„D. oijeqeqg

4.10. MÚTUO, COMODATO E DEPÓSITO

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Com relação ao contrato de empréstimo, podemos dizer que pode ser gratuito ou oneroso, do qual são espécies o mútuo e o comodato. Neste, certo é que “O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos” (Código Civil, art. 582).

A partir daí, tendo em vista as normas civis que disciplinam o comodato, é correto afirmar:

- (A) O comodato é contrato que se caracteriza como o empréstimo de coisas fungíveis ou infungíveis, desde que gratuito, ou seja, o comodatário recebe e pode usar a coisa independente de pagamento de aluguel, arrendamento ou verba equivalente.
- (B) Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior.
- (C) O comodatário poderá recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
- (D) Não constando do contrato o prazo do comodato, presume-se estabelecido por prazo indeterminado, qualquer que seja a natureza do uso concedido, podendo o comodante pedir a restituição da coisa a qualquer tempo, desde que mediante comunicação prévia e inequívoca, assinalando prazo de 30 dias.

A: incorreta, pois o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579 do CC); **B:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida art. 583 do CC; **C:** incorreta, pois o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (art. 584 do CC); **D:** incorreta, pois se

o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido (art. 581 do CC). **AG/WG**

„B.“, oqbeqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No comodato precário,

- (A) a mora é *ex re*, de modo que a qualquer tempo afigura-se viável o pedido de reintegração de posse do bem.
- (B) a mora é *ex persona*, impondo-se como condição de procedibilidade à reintegração a prévia notificação do comodatário.
- (C) o comodante poderá retomar a coisa a qualquer tempo, com o uso moderado dos meios necessários, prescindindo de intervenção judicial.
- (D) o comodatário poderá opor a exceção de usucapião, com fundamento na continuidade da posse legítima.

A: incorreta, pois no comodato firmado por prazo indeterminado a mora é *ex persona*, de modo que o comodante deve notificar o comodatário acerca da sua intenção de retomada do bem. Caso o comodatário não o devolva, sua posse se tornará precária dando azo à propositura da ação de reintegração de posse ao comodante; **B:** correta, pois de fato a mora é *ex persona* “Ação possessória Comodato verbal por prazo indeterminado Notificação prévia do comodatário. Honorários advocatícios Advogado nomeado pelo Convênio PGE/OAB. 1. Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, é imprescindível a constituição em mora do comodatário como condição da ação de reintegração de posse, por meio de notificação, sendo certo que, na ausência, o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito. 2. O advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE tem o direito de receber verba honorária pelos serviços que prestou, independentemente do resultado da demanda. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Ap. 990102090400); **C:** incorreta, pois enquanto não constituir o comodatário em mora, sua posse continuará sendo justa, retirando, portanto, a legitimidade do comodante de agir com desforço imediato ou legítima defesa. Apenas após a notificação é que estas medidas tornam-se possíveis, desde que o faça logo. Não o fazendo, necessitará da intervenção judicial, por meio da ação de reintegração de posse (art. 1.210, § 1º, do CC); **D:** incorreta, pois enquanto estava na posse como comodatário, o fazia com a anuência do comodante, e logo não teve início o prazo da usucapião. Daí impossível alegar a exceção, uma vez que ausente um de seus requisitos. **GR**

„B.“, oqbeqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O depósito necessário que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação ou o naufrágio ou o saque, corresponde ao

- (A) depósito miserável.
- (B) depósito do hospedeiro.
- (C) depósito legal.
- (D) depósito irregular.

A: correta, na medida em que o depósito miserável é uma das espécies de depósito necessário, isto é aquele decorre de obrigação legal. Está previsto no art. 647, II, do CC; **B:** incorreta, na medida em que o depósito do hospedeiro é a outra espécie de depósito necessário e se dá em relação às bagagens dos hóspedes nas hospedarias onde estiverem (art. 649 do CC); **C:** incorreta, pois muito embora esta espécie de depósito esteja prevista em lei, há regulamentação específica, no sentido de tratar-se de depósito miserável (art. 647, II, do CC); **D:** incorreta, pois o depósito irregular constitui espécie de depósito convencional que tem por objeto coisas fungíveis ou consumíveis, pelo qual fica o depositário autorizado a dispor da mesma e, inclusive consumi-las, liberando-se da sua obrigação mediante a entrega, não da coisa depositada, mas de outra equivalente em espécie, qualidade e quantidade. Regula-se pelos mesmos dispositivos do mútuo, art. 1.280 Código Civil. **GR**

„A.“, oqbeqag

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa incorreta:

- (A) Pelo contrato de depósito o depositário recebe um bem, móvel ou imóvel, para guardar, até que o depositante o reclame.
- (B) O contrato de depósito é gratuito exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade comercial ou se o depositário o praticar por profissão. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar, e, na falta destes, por arbitramento.
- (C) O depositário, que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante, e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira.
- (D) Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Ainda quando outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.
- (E) O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois o contrato de depósito tem como objeto bens móveis (CC, art. 627); **B:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 628 do CC; **C:** correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 636 do CC; **D:** correta, pois

de pleno acordo com os artigos 654 e 655 do CC; **E:** correta, pois de acordo com a regra estabelecida no art. 661 do Código Civil. **AG/WG**

„A.“, oqbeqag

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) No tocante ao comodato, observe as assertivas e ao final responda.

- I. É empréstimo de coisas fungíveis ou infungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto, sempre a título gratuito.
- II. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.
- III. Se, correndo risco do objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando os do comandante, responderá pelo dano ocorrido, exceção feita se o dano decorrer de caso fortuito ou força maior.
- IV. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
- V. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, a que causar dano ao comodante responderá como devedora principal, respondendo as demais subsidiariamente apenas.

Estão corretas apenas as assertivas:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) III e V;
- (D) IV e V;
- (E) II e IV.

I: incorreta, pois o comodato é o empréstimo de coisas infungíveis. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis (CC, arts. 579 e 586); **II:** correta, pois de acordo com o art. 582 do CC. A hipótese é de um aluguel-sanção; **III:** incorreta, pois nessa específica hipótese o comodatário responderá mesmo pelo fortuito ou força maior; **IV:** correta, pois de pleno acordo com o art. 584 do CC; **V:** incorreta, pois nessa hipótese existirá solidariedade entre ambas (CC, art. 585). **AG/WG**

„B.“, oqbeqag

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) No tocante ao depósito, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) As despesas de restituição da coisa correm por conta do depositante.
- (B) Ainda que o contrato fixe prazo para restituição, o depositário poderá se recusar a fazê-lo se houver motivo razoável para suspeitar que a coisa foi obtida dolosamente, caso em que requererá que se recolha o objeto ao Depósito Público.
- (C) O depositário não se furta a restituir a coisa sob a única alegação de que a mesma não pertence ao depositante.
- (D) O depósito voluntário provar-se-á por escrito.
- (E) Depósito irregular é o realizado em razão de calamidade pública, como por exemplo, inundação ou incêndio.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 631 do CC; **B:** correta, pois de acordo com a hipótese prevista nos arts. 633 e 634 do CC; **C:** correta, pois em consonância com a hipótese prevista no art. 638 do CC; **D:** correta, pois em consonância com a hipótese prevista no art. 646 do CC; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o depósito irregular é aquele cujo objeto é fungível e no qual o depositário se obriga a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade. A ele aplicam-se as regras do mútuo (CC, art. 645). **AG/WG**

„E.“, oqbeqag

4.11. EMPREITADA

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Ante às disposições do Código Civil acerca do contrato de empreitada, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Uma vez iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, pagando ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.
- II. Suspensa pelo empreiteiro, a execução da obra, sem justa causa, faz jus à remuneração do trabalho até então executado em obediência ao princípio do não enriquecimento sem causa do dono da obra, mas responde o empreiteiro por perdas e danos.
- III. O empreiteiro não poderá suspender a execução da obra mesmo se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, se o dono da obra se dispõe a arcar com o acréscimo de preço.
- IV. A morte de qualquer das partes não extingue o contrato de empreitada e ocorrendo, a morte do empreiteiro, o contrato deve ser concluído pelos herdeiros, ainda que o façam por intermédio de terceira pessoa, salvo se o contrato foi feito em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.
- V. Tudo o que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos

pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização, mas nem tudo o que se pagou presume-se verificado.

- (A) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
(B) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
(C) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
(D) Apenas a proposição II está correta e as demais estão incorretas.
(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois referida regra de suspensão do contrato de empreitada encontra respaldo no art. 623 do CC; II: correta, pois a interpretação dominante a respeito do art. 624 do CC assim o permite concluir; III: incorreta, pois o empreiteiro tem o direito de suspender a execução da obra “se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço” (CC, art. 625, III). Justamente sobre esse dispositivo, Miguel Reale pronunciou-se em sua Exposição de Motivos: “No capítulo da empreitada, como nos demais, foi dada especial atenção aos casos de excessiva onerosidade, prevendo-se regras capazes de restabelecer o equilíbrio dos interesses em conflito, segundo critérios práticos para a sua solução. Embora se pudesse considerar tal matéria implícita nos preceitos relativos à resolução dos contratos por onerosidade excessiva”, atendeu-se a algumas particularidades da matéria no âmbito do negócio de empreitada”; IV: correta, pois o art. 626 do CC dispõe que: “Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro”; V: incorreta, pois tudo o que se pagou presume-se verificado (CC, art. 614, § 1º). **AG/WG**

„D. omeqeq

(Ministério Público do Trabalho – 14ª) Complete com a opção CORRETA.

Em relação à empreitada, o que se mediu presume-se verificado se, em _____ dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização.

- (A) 10;
(B) 15;
(C) 20;
(D) 30;
(E) não respondida.

O art. 614, § 2º, do CC estabelece regra no sentido de que – após a medição pelo dono da obra – o transcurso do prazo de 30 dias firma presunção de que a obra foi verificada.

AG/WG

„D. omeqeq

4.12. LOCAÇÃO

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Determinado imóvel urbano está alugado e o locador deseja vendê-lo antes do prazo final do contrato de locação. Nesse caso,

- (A) a preferência do locatário sobrepõe-se à do condômino, nos casos em que houver condomínio no imóvel.
(B) o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens que sejam objeto da alienação, no caso de haver alienação de mais de uma unidade imobiliária.
(C) o locador não tem legitimidade para o registro do contrato de locação com cláusula de vigência, em caso de alienação.
(D) o locatário deverá exercer seu direito de preempção no prazo de sessenta dias.
(E) o locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante perdas e danos, independentemente de o contrato de locação ter sido averbado no cartório de imóveis antes da alienação.

A: incorreta, pois “havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário” (Lei 8.245/1991, art. 34); B: correta, pois: “Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação” (Lei 8.245/1991, art. 31); C: incorreta, pois o locador apresenta referida legitimidade; D: incorreta, pois o prazo decadencial para a aceitação da proposta é de trinta dias (Lei 8.245/1991, art. 28); E: incorreta, pois o locatário terá direito de depositar o valor e pedir a adjudicação do imóvel para si, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. **GN**

„E. omeqeq

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) No que se refere à locação predial urbana, assinale a afirmativa correta.

- (A) O locatário tem a obrigação de pagar os impostos e as taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, assim como as despesas de telefone, luz, gás, água e esgoto.
(B) O locatário pode devolver o imóvel alugado, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, pagando o valor dos aluguéis correspondentes ao período que falta para o término do contrato.
(C) Em caso de óbito do locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, nas locações residenciais, o cônjuge sobrevivente ou

o companheiro e, sucessivamente, os descendentes, ascendentes e os colaterais até o terceiro grau.

- (D) As benfeitorias necessárias e úteis introduzidas pelo locatário, salvo expressa disposição contratual em contrário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.
(E) O locador, em locação por temporada, poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos.

A: incorreta, pois a obrigação de pagar impostos e taxas é do locador (art. 22, VIII, da Lei 8.245/1991); B: incorreta, pois nessa hipótese o locatário deverá pagar a multa pactuada e não os aluguéis correspondentes ao período remanescente (art. 4º da Lei 8.245/1991); C: incorreta, pois nesse caso ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: “o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do *de cujus*, desde que residentes no imóvel” (art. 11, I, da Lei 8.245/1991); D: incorreta, pois quanto às benfeitorias úteis, elas demandam autorização do locador (art. 35 da Lei 8.245/1991); E: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 49 da Lei 8.245/1991. **AG/WG**

„D. omeqeq

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Com relação aos contratos de locação, analise as afirmativas a seguir.

- I. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor.
II. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências.
III. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Todas as assertivas estão corretas. Elas reproduzem (inclusive respeitando a ordem estabelecida) os três incisos do art. 838 do CC. **AG/WG**

„D. omeqeq

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) A respeito da locação de imóveis urbanos, que obedece à Lei Geral dos Contratos e às regras específicas relacionadas à matéria, assinale a opção correta.

- (A) A tutela em relação à locação urbana reconhece ao locador o direito de reaver o imóvel durante a vigência do contrato de locação.
(B) O direito de uso e o de gozo da coisa, assegurados pelo contrato de locação, autorizam ao locatário os atos de cessão, sublocação ou empréstimo, desde que por prazo determinado, independentemente de conhecimento prévio do locador.
(C) Com relação ao contrato de locação por temporada, destinado a atender necessidades transitórias, a lei permite o recebimento de aluguel antecipado, o estabelecimento de garantias locais, além da responsabilização do locatário sobre o imóvel alugado.
(D) No caso de contrato de locação de imóvel não residencial, dissolvida a sociedade locatária por morte de um dos sócios, não há previsão legal para o exercício do direito de renovação do contrato de locação do imóvel para os sócios restantes.
(E) São dois os elementos essenciais do contrato de locação: o consentimento das partes e a coisa, objeto do contrato.

A: incorreta, pois tal direito não é concedido ao locador, salvo nas hipóteses do art. 9º da Lei 8.245/1991; B: incorreta, pois para tais atos o locatário precisaria da anuência do locador (Lei 8.245/1991, art. 13); C: correta, em virtude do art. 42 da Lei 8.245/1991; D: incorreta, pois contrária aos termos do art. 51 § 3º, o qual disciplina que “*dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo*”; E: incorreta, pois o valor do aluguel também é elemento essencial do referido contrato. **GN**

„D. omeqeq

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Acerca da locação de imóveis urbanos, julgue os itens que se seguem.

- (1) Se o indivíduo A adquirir do indivíduo B imóvel no qual, por força de contrato de locação, resida o indivíduo C, presumir-se-á a concordância de A com a locação, caso este não a denuncie no prazo de noventa dias.
(2) De acordo com a jurisprudência do STJ, caso uma pessoa se obrigue como principal pagador dos aluguéis de imóvel até a entrega das chaves, a prorrogação do contrato por prazo indeterminado acarretará a exoneração da fiança.

1: correta, pois de acordo com o art. 8º, § 2º, da Lei 8.245/1991, “a denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação”; 2: incorreta,

“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cláusula contratual expressa, a responsabilidade do fiador, pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato de locação, deve perdurar até a efetiva entrega das chaves do imóvel” (AgRg no AREsp 234.428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.06.2013). **AB**

4.13. MANDATO

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa correta sobre o contrato de mandato.

- (A) O menor púbere pode ser mandatário, ainda que não seja emancipado.
- (B) O mandato por instrumento público não pode ser substabelecido por instrumento particular.
- (C) A interdição do mandante não provoca a cessação do mandato, dependendo de expressa revogação por parte do curador.
- (D) O mandato com a cláusula “*em causa própria*” pode ser revogado a qualquer tempo pelo mandante.
- (E) O mandatário só poderá substabelecer seus poderes se houver expressa autorização do mandante.

A: correta, pois o Código permite que o maior de dezesseis anos seja mandatário (CC, art. 666); **B:** incorreta, pois o que determina a forma do mandato é o negócio principal que será praticado pelo mandatário. Caso o negócio principal não exija escritura pública, as partes poderão livremente escolher a forma pública ou particular, tanto para o mandato quanto para o substabelecimento (CC, art. 655); **C:** incorreta, pois a interdição de qualquer uma das partes acarreta na extinção do mandato (CC, art. 682); **D:** incorreta, pois a assertiva viola o disposto no art. 685 do CC. Esta cláusula “*em causa própria*” permite ao mandatário representar o mandante, realizando negócio com terceiros ou consigo mesmo. Sua natureza não comporta a possibilidade de revogação por parte do mandante; **E:** incorreta, pois presume-se a permissão para o substabelecimento (CC, art. 667). **GN**

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao mandato, assinale a alternativa que apresenta informação incorreta.

- (A) Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.
- (B) Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.
- (C) Na falta de previsão no contrato ou na lei, a retribuição no mandato oneroso poderá ser determinada pelos usos do lugar ou, na falta destes, por arbitramento.
- (D) O mandatário não tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi cometida, o que baste para pagamento do que lhe for devido em consequência do mandato.

A: correta, pois o que determina a forma do substabelecimento é a forma exigida em lei para a prática do ato principal e não a forma porventura utilizada para o mandato (CC, art. 655); **B:** correta, pois trata-se da definição do contrato de mandato estabelecida pelo CC, art. 653; **C:** correta, pois o art. 658, parágrafo único, do CC prevê a possibilidade de se utilizar usos do lugar e arbitramento para fixar a remuneração do mandato quando esta não foi expressamente convencionada; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois a lei concede direito de retenção ao mandatário a fim de que possa receber a remuneração devida pelo exercício do mandato (CC, art. 664). **GN**

„D., oitavabg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Considerando-se a Teoria da Representação e da manifestação da vontade, o Código Civil dispõe que:

- (A) os poderes de representação conferem-se por Lei, de acordo com o que dispõe nosso ordenamento civil, Parte Geral e Parte Especial, direito contratual.
- (B) a Teoria geral da representação é própria da parte especial do Código Civil, no que concerne ao estudo dos Negócios Jurídicos.
- (C) o mandado em causa própria, ou mandado *in rem propriam*, é lícito desde que o mandante outorgue poderes para o mandatário, constando a autorização para que o último realize o negócio jurídico consigo mesmo.
- (D) o estudo do autocontrato envolve a teoria da representação de forma viciada, ou seja, é considerado nulo o negócio jurídico em que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

A: incorreta, pois os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado (art. 115, CC); **B:** incorreta, pois no que se refere à representação, a parte especial do Código Civil apenas disciplina o contrato de mandato, cabendo a regulamentação geral do assunto à Parte Geral (arts. 115 até 120, CC); **C:** correta, pois o mandato com cláusula “*em causa própria*” possibilita ao mandatário celebrar negócios com terceiros ou consigo próprio (art. 685, CC); **D:** incorreta, pois nem sempre o autocontrato é nulo, podendo se apresentar de forma válida e eficaz, conforme disposto no art. 685 do CC. **GN**

„C., oitavabg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere a contrato de mandato, julgue o item que se segue.

- (1) Conforme o STJ, o dever de prestar contas não se transmite aos herdeiros do mandatário, haja vista o caráter personalíssimo do contrato; no caso de morte do mandante, entretanto, ocorre a transmissão.

1: correta. Segundo o entendimento do STJ, o “*dever de prestar contas no contrato de mandato está previsto no artigo 668 do CC. Porém, o contrato, por ser personalíssimo, extingue-se com a morte de alguma das partes. A Terceira Turma já se posicionou no sentido de que o espólio do mandatário não está obrigado a prestar contas ao mandante (REsp 1.055.819). Naquele caso, ficou estabelecido que é impossível ‘obrigar terceiros a prestar contas relativas a atos de gestão dos quais não fizeram parte’. Porém, em situação inversa, afirmou Sanseverino, quando se questiona o direito de os herdeiros exigirem a prestação de contas do mandatário, não há óbice*” (REsp 1122589). **VT/WG**

4.14. SEGURO

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Quanto ao contrato de seguro, assinale a alternativa que apresenta informação incorreta.

- (A) A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido.
- (B) Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento da indenização, a garantir interesse legítimo de segurado, contra riscos preterdeterminados.
- (C) O segurador, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato.
- (D) Somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade legalmente autorizada.

A: correta, pois de acordo com a redação do art. 760 do CC; **B:** incorreta, pois o segurador tem direito a pagamento de prêmio e não de indenização; **C:** correta, pois o segurador de fato ostenta tal direito, o qual vem consagrado no art. 769, § 1º, do CC; **D:** correta, pois a atividade de segurador envolve grande repercussão social, além de exigir estrutura financeira de monta para viabilização do negócio. Daí a regra do art. 757, parágrafo único, do CC. **GN**

„B., oitavabg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte,

- (A) é obrigatória a indicação de beneficiário, sob pena de ineficácia, revertendo o prêmio pago à herança do segurado falecido.
- (B) o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.
- (C) o capital segurado só pode ser pago a herdeiros legítimos, não se admitindo a indicação de pessoa estranha à ordem de vocação hereditária para recebê-lo.
- (D) a indenização sempre beneficiará o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da comunhão universal ou parcial de bens.
- (E) o capital estipulado só fica sujeito às dívidas do segurado que gozem de privilégio geral ou especial.

A: incorreta, pois na falta de indicação da pessoa ou beneficiário o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária (art. 792, CC); **B:** correta, pois de pleno acordo com os termos do art. 794 do CC; **C:** incorreta, pois não existe tal obrigatoriedade na lei; **D:** incorreta, pois em desacordo com o art. 792 do CC; **E:** incorreta, pois “*no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado*” (art. 794, CC). **GN**

„B., oitavabg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca do contrato de seguro, é correto afirmar que

- (A) os credores do devedor insolvente que vem a falecer podem penhorar o capital estipulado em seguro de vida por ele próprio contratado e pago, independentemente de quem seja o beneficiário.
- (B) por meio desse contrato, que se prova mediante a exibição da apólice ou bilhete de seguro, o segurado, mediante a paga de uma contraprestação, faz jus, na hipótese de se verificar determinado evento, a receber indenização denominada prêmio.
- (C) no seguro de responsabilidade civil, o segurado não pode reconhecer sua responsabilidade sem anuência expressa do segurador.
- (D) ao segurado que agrava intencionalmente o risco objeto do contrato a lei impõe multa e redução da garantia prevista na apólice.

A: incorreta, pois, de acordo com o art. 794 do CC, “*no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito*”; **B:** incorreta, pois o segurado paga o “*prêmio*” e a seguradora paga a “*indenização*” (arts. 757 e 763 do CC); **C:** correta

(art. 787, § 2º, do CC); **D**: incorreta, pois o segurado que agravar intencionalmente o risco perderá o direito à garantia (art. 768 do CC). **WG**

„D., oijueqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) A pretensão do segurado contra o segurador e deste contra aquele, e a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescrevem, respectivamente, em

- (A) 1 (um) ano; 2 (dois) anos.
- (B) 1 (um) ano; 5 (cinco) anos.
- (C) 2 (dois) anos; 3 (três) anos.
- (D) 2 (dois) anos; 5 (cinco) anos.
- (E) 3 (três) anos; 2 (dois) anos.

A, C, D e E: incorretas, pois estão em desacordo com o Código Civil; **B**: correta (art. 206, § 1º, II e § 5º, I, do CC). **VT/WG**

„B., oijueqg

4.15. FIANÇA

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto à fiança, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) As dívidas futuras não podem ser objeto de fiança, ainda que certa e líquida a obrigação do principal devedor.
- (B) A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada.
- (C) Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade.
- (D) Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois as dívidas futuras podem ser objeto de fiança (CC, art. 821); **B**: assertiva correta, pois a assertiva reproduz a norma permissiva contida no art. 823 do CC; **C**: assertiva correta, pois o devedor (também chamado de afiançado) não é parte no contrato de fiança. Logo, nada impede que credor e fiador estipulem tal contrato livremente sem anuência do devedor (CC, art. 820); **D**: assertiva correta, pois a assertiva reproduz a norma permissiva contida no art. 834 do CC. **GN**

„A., oijueqg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto à fiança, é INCORRETO afirmar que:

- (A) pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada.
- (B) dar-se-á por escrito e admite interpretação extensiva.
- (C) se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído.
- (D) pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade.

A: correta, pois de acordo com o permissivo do art. 823 do CC; **B**: incorreta (e deve ser assinalada), pois o contrato de fiança não admite interpretação extensiva (CC, art. 819); **C**: correta, pois de acordo com a previsão do art. 826 do CC; **D**: correta, pois o devedor não é parte no contrato de fiança, podendo a mesma realizar-se mesmo contra sua vontade (CC, art. 820). **GN**

„B., oijueqg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Mediante a formalização de um contrato escrito, Paulo, que é casado com Lúcia, se, os itens subsequentes.

- (1) O fato de Lauro não ter conhecimento do contrato não representa empecilho à formação desse instrumento.
- (2) Dada a natureza do contrato entabulado, haverá solidariedade entre Paulo e Lauro.
- (3) Caso o contrato seja anulado em razão da ausência de outorga uxória de Lúcia, esposa de Paulo, a consequência será a ineficácia total da garantia dada.

1: Certa, pois a hipótese versa sobre contrato de fiança, que pode ser estipulada, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade (art. 820, CC); **2**: Errada, pois a fiança – por si só – não enseja solidariedade; **3**: Certa, pois de acordo com o art. 1.649 do CC. **GN**

„B., oijueqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No contrato de fiança, se o fiador exige do devedor outro fiador para o caso em que venha exercer seu direito regressivo, é correto afirmar que há

- (A) subfiança.
- (B) cofiança.
- (C) retrofiança.
- (D) ineficácia do ato, à luz de interpretação restritiva do instituto.

A: incorreta, pois subfiança, nas palavras de Flávio Tartuce (**Direito Civil**. 4. ed. São Paulo: Método. vol. 3, p. 415) é a hipótese em que se tem o fiador do fiador. Trata-se de um subcontrato ou contrato derivado. O abonador tem uma responsabilidade subsidiária, pois só pode ser acionada na hipótese de insolvência do devedor e do fiador. A figura estava tratada no art. 1.482 do CC/1916. Como não houve nenhum dispositivo correspondente no Novo Código Civil, à primeira vista pode parecer que e o instituto foi banido. Entretanto é forçoso concluir que não há ilicitude na sua previsão, podendo o contrato celebrado nessas circunstâncias ser enquadrado no art. 425 do CC, como contrato atípico; **B**: incorreta, pois a cofiança é fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa (arts. 829 e 830 CC); **C**: correta, pois retrofiança, é aquela em que o fiador exige do devedor outro fiador, contra o qual poderá exercer o direito de regresso. Também não há vedação de sua previsão, também como contrato atípico; **D**: incorreta, pois o ato é existente válido e eficaz, haja vista não haver disposição em sentido contrário. **GR**

„C., oijueqg

4.16. OUTROS CONTRATOS E TEMAS COMBINADOS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito dos contratos regidos pelo Código Civil, assinale a opção CORRETA.

- (A) Os contratos bilaterais contêm, implicitamente, em seus termos, uma cláusula resolutiva tácita a possibilitar ao contratante o desfazimento do negócio em virtude do inadimplemento absoluto da outra parte. Por esse motivo, caso uma das partes venha a descumprir a sua obrigação, o contrato se resolve de pleno direito, independentemente de interpelação judicial.
- (B) Quando a gestão de negócio tiver sido empreendida para evitar prejuízo iminente, a desaprovação da gestão pelo dono do negócio, desobriga-o de cumprir as obrigações contraídas em seu nome, bem como de reembolsar o gestor pelas despesas realizadas, cabendo, nesse caso, a responsabilidade do gestor pelos danos causados ao dono do negócio.
- (C) Apenas as coisas móveis que estejam no comércio podem ser objeto de contrato estimatório. Nesse contrato, o consignatário assume a obrigação de pagar o preço estimado. Facultando-lhe, porém, no prazo assinalado, a restituição da coisa consignada. A restituição é direito subjetivo do consignatário, não podendo o consignante impedi-la ou limitá-la, pois violaria a natureza do negócio.
- (D) A doação com cláusula de reversão é aquela em que, se o doador sobrevive ao donatário, o patrimônio retorna ao doador. Podendo essa cláusula de reversão ser estipulada em favor de terceiros, ou seja, o doador pode prever que, caso ele faleça, a doação será revertida a pessoa diversa do doador.
- (E) O desequilíbrio econômico do contrato comutativo é motivo suficiente para ensejar a sua resolução ou mesmo a sua revisão objetivando o reajuste de suas prestações em bases razoáveis, independentemente da ocorrência, no curso da relação, de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que venha a tornar excessivamente onerosa a obrigação contraída por um dos contraentes.

A: incorreta. De fato, todos os contratos bilaterais de nosso sistema apresentam uma cláusula resolutiva tácita, ou seja, um evento futuro e incerto apto a resolver qualquer contrato bilateral. Tal evento futuro e incerto é o descumprimento do contrato por uma das partes. O único erro da assertiva é o de que tal cláusula resolutiva tácita depende de interpelação, nos termos do art. 474 do CC; **B**: incorreta, pois nesse caso “responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevivendo, ainda quando se houvesse abatido”. Se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior, ou o indenize da diferença (CC, arts. 874 c/c 862 e 863); **C**: correta. O contrato estimatório é popularmente conhecido como contrato de venda em consignação. O consignante deixa o bem móvel com o consignatário para que este realize a venda do mesmo. A obrigação do consignatário é entregar o valor estimado do bem ao consignante. Contudo, na hora de cumprir a obrigação, abre-se ao consignatário a faculdade de devolver o bem. Trata-se mesmo de um direito do consignante; **D**: incorreta. A assertiva define adequadamente a doação com cláusula de reversão. Contudo, a lei não admite que a reversão ocorra em favor de terceiro (CC, arts. 547); **E**: incorreta, pois o Código Civil adotou a teoria da imprevisão, exigindo que a desproporção fosse gerada por “acontecimentos extraordinários e imprevisíveis” (CC, art. 478). A outra teoria, não adotada pelo Código Civil é a teoria da pressuposição. Segundo ela, o contratante anui com as disposições de um contrato sob um determinado conjunto de pressuposições que, se mantidas, conservam o negócio incólume. Se alteradas, sujeitam-no à revisão. **GN**

„C., oijueqg

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) No que tange aos contratos, assinale a opção correta.

- (A) O comodato, empréstimo gratuito de coisas fungíveis, perfaz-se com a tradição do objeto.
- (B) Em contrato de seguro, não é possível a estipulação contratual para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado.
- (C) O contrato de fiança deve ser elaborado por escrito, admitindo o Código Civil/2002, quando necessária, a interpretação extensiva.

- (D) Ocorrido o enriquecimento sem causa, é devida a restituição do valor indevido ao lesado mesmo nos casos em que a lei prevê outros meios para o ressarcimento do prejuízo sofrido.
- (E) O maior de dezesseis anos de idade e o menor de dezoito anos de idade não emancipado não podem ser mandatários.

A: incorreta, pois o contrato de comodato é o empréstimo de coisas fungíveis (CC, art. 579); **B:** correta, pois “nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro” (CC, art. 762); **C:** incorreta, pois a fiança não admite interpretação extensiva (CC, art. 819); **D:** incorreta, pois “não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido” (CC, art. 886); **E:** incorreta, pois o Código permite que o maior de dezesseis anos seja mandatário (CC, art. 666). **GN**

„G. oijvabqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Nos contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral,

- (A) descumpridas as obrigações pelo devedor, o crédito só poderá ser satisfeito, qualquer que seja a modalidade de garantia oferecida com o imóvel, mediante sua alienação judicial.
- (B) a arbitragem é vedada, porque infringe norma expressa do Código de Defesa do Consumidor.
- (C) a garantia oferecida pelo devedor não pode ser efetivada por alienação fiduciária, que se restringe às coisas móveis.
- (D) somente se admite a garantia hipotecária.
- (E) poderão as partes estipular que os litígios ou controvérsias entre elas sejam dirimidos mediante arbitragem.

A: incorreta, pois se admite alienação extrajudicial (art. 27 da Lei 9.514/1997 – lei esta que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário); **B:** incorreta, pois a arbitragem é admitida pelo art. 34 da Lei 9.514/1997; **C:** incorreta, pois se admite alienação fiduciária em contratos relativos a bens imóveis; **D:** incorreta, pois a garantia hipotecária perdeu boa parte de sua atratividade em virtude das vantagens da alienação fiduciária; **E:** correta, pois o mencionado art. 34 da Lei 9.514/1997 assim admite. **GN**

„G. oijvabqg

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) No que se refere aos contratos, assinale a opção correta.

- (A) O objeto do contrato de comissão, regulado como típico no Código Civil, são negócios determinados, negociando o comissário em nome do comitente, o qual será parte do negócio ajustado com o terceiro.
- (B) Em se tratando de contrato de agência, a coisa a ser negociada fica à disposição do agente, a quem cabe promover negócios do agenciado em zona determinada, mediante retribuição, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência.
- (C) O mandante tem o dever de satisfazer as obrigações assumidas pelo mandatário, considerando-se os poderes a ele conferidos pelo contrato celebrado, ainda que o mandatário tenha desatendido a alguma instrução.
- (D) Em caso de morte do proponente de obrigação não personalíssima séria e consciente, os herdeiros não estarão obrigados em relação às consequências do ato praticado.
- (E) A resolução unilateral do contrato é um direito de ambas as partes em caso de inadimplemento, de forma que o adimplemento substancial por parte do devedor não obsta o exercício de tal faculdade pelo credor.

A: incorreta, pois o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente (art. 693 do CC); **B:** incorreta, pois, quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada, o contrato é de distribuição (art. 710 do CC); **C:** correta, pois o principal efeito do contrato de mandato é a vinculação do mandante às obrigações assumidas pelo mandatário (art. 675 do CC); **D:** incorreta, pois os herdeiros assumem créditos e débitos do falecido, na medida das forças da herança; **E:** incorreta, pois a teoria do adimplemento substancial mitiga o direito de resolução do contrato pela parte credora, tendo em vista a busca pelo equilíbrio contratual e pelo atendimento de sua função social. **AG/WG**

„G. oijvabqg

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Está incorreta a alternativa:

- (A) A revogação do mandato “em causa própria” é ineficaz;
- (B) Pode-se estipular fiança mesmo sem consentimento do devedor;
- (C) A responsabilidade por evicção existe mesmo no caso de aquisição por hasta pública;
- (D) A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, entre outras hipóteses, no caso de homicídio culposo praticado pelo donatário contra o doador;
- (E) É anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se houver assentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante.

A: correta, pois a revogação da referida cláusula não tem eficácia (art. 685 do CC); **B:** correta, pois o contrato de fiança apresenta como partes o fiador e o credor. Logo, o consentimento do devedor é irrelevante (art. 820 do CC); **C:** correta, pois de acordo com a nova orientação estabelecida pelo art. 447 do CC; **D:** incorreta (devendo ser assinalada),

pois o homicídio culposo do doador não é causa de revogação da doação (art. 557, I, do CC); **E:** correta, pois de pleno acordo com o art. 496 do CC. **AG/WG**

„G. oijvabqg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o Direito Contratual, é correto afirmar:

- (A) O locatário deverá ser indenizado pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel locado, ainda que não expressamente autorizadas pelo locador, tendo em vista ser inválida a cláusula que dispõe sobre a renúncia à indenização destas obras, nos termos da jurisprudência majoritária.
- (B) A sustação da compra e venda, por culpa do adquirente, após a pactuação de arras confirmatórias, dá ensejo ao desfazimento do negócio com a retenção do sinal, permitindo, ainda, que o vendedor requeira indenização suplementar se provar a ocorrência de prejuízo maior que o valor das arras.
- (C) A fiança prestada por pessoa física em contrato de locação firmado por seu irmão, sem autorização de sua esposa, é eficaz apenas com relação ao fiador.
- (D) Com relação à dívida pessoal, o proprietário do imóvel poderá opor a impenhorabilidade da sua vaga de garagem, devidamente registrada, na condição de bem de família.
- (E) A empresa X, ao prever e cobrar antecipadamente o Valor Residual Garantido (VRG) do contrato de arrendamento mercantil firmado por pessoa física, acaba transformando a pactuação em compra e venda a prestação.

A: incorreta. Nos termos do art. 35 da Lei 8.245/1991, salvo disposição em contrário, o locatário deverá ser indenizado pelas benfeitorias necessárias sem autorização e úteis com a autorização. E, de acordo com a Súmula 335 do STJ, é válida a cláusula de renúncia da indenização pelas benfeitorias no contrato de locação; **B:** correta, conforme arts. 418 e 419 do CC; **C:** incorreta, pois segundo a Súmula 332 do STJ, “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”; **D:** incorreta, de acordo com Súmula 449 do STJ: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”; **E:** incorreta, pois a Súmula 263 do STJ (“A cobrança antecipada do valor residual (VRG) descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda a prestação”) foi cancelada (REsp 443.143, julgado em 29.09.2003). **AB**

„G. oijvabqg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) É correto afirmar:

- (A) Pessoa que, por simples cortesia, transportava seu colega na saída do trabalho, vindo a colidir seu veículo com caminhão, por culpa leve, causando grave lesão no colega transportado, será civilmente responsável por estes danos.
- (B) O contrato de empréstimo somente poderá ser revisado pela teoria da imprevisão se houver desproporção da prestação derivada de motivo imprevisível ocorrido no momento funcional da relação contratual.
- (C) O promitente comprador do imóvel, pertencente a proprietário registral, não terá direito à adjudicação compulsória se o compromisso de compra e venda não estiver registrado no cartório de imóveis, ainda que o contrato esteja devidamente quitado.
- (D) O contratante, que contrata alguém para a troca de telhas de sua casa, não tem de garantir a segurança do contratado, exceto se tal dever estiver expresso no pacto firmado.
- (E) Contrato de locação de imóvel, expressamente firmado para exploração de jogo ilegal, é tido como inexistente, em razão da ilicitude do objeto.

A: incorreta, nos termos da Súmula 145 do STJ: “no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave”; **B:** correta, pois a teoria da imprevisão somente tem aplicabilidade se o fato que provocar o desequilíbrio ocorrer durante a execução do contrato (arts. 317 e 478 do CC); **C:** incorreta. Promitente comprador terá direito à adjudicação compulsória ainda que o contrato não tenha sido levado a registro. O registro é requisito apenas para a eficácia *erga omnes* do contrato (art. 1.418 do CC e Súmula 239 do STJ); **D:** incorreta. Segundo o entendimento do STJ, o contratante tem o dever de garantir a segurança do contratado, fornecendo, por exemplo, o equipamento apropriado (REsp 533.233/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 05.02.2004); **E:** incorreta. O contrato que tem objeto ilícito é considerado nulo e não inexistente (art. 166, II, do CC). **AB**

„G. oijvabqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Com relação aos contratos, assinale a opção correta.

- (A) A locação em hotéis residência ou equiparados rege-se pela Lei 8.245/1991, que trata das locações dos imóveis urbanos.
- (B) A tese dos deveres anexos ou secundários não gera responsabilização civil, visto que não constitui espécie de inadimplemento.
- (C) Em face da aplicação, no ordenamento jurídico brasileiro, do princípio da função social do contrato, o princípio da autonomia contratual deixou de ter aplicabilidade no direito brasileiro, aplicando-se, em contrapartida, de forma atenuada, o princípio da autonomia privada.

- (D) Caso haja, em contrato de adesão, cláusulas ambíguas, adota-se, no direito brasileiro, a interpretação *in dubio pro fragile*.
 (E) Tanto o terceiro que assumir a obrigação do devedor quanto o devedor primitivo poderão assinar prazo para que o credor consinta na assunção da dívida; permanecendo inerte o credor, entende-se haver concordância de sua parte.

A: incorreta, em conformidade com o art. 1º, alínea a, 4, da Lei 8.245/1991, as locações em *apart-hotéis*, hotéis residência ou equiparados são regidas pelo Código Civil; **B:** incorreta. Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo CC, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa (Enunciado CJF 24); **C:** incorreta, segundo o Enunciado CJF 23, “a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo CC, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”. Autonomia contratual e autonomia privada são expressões sinônimas; **D:** correta, pois conforme o art. 423 do CC/2002, nos casos de cláusulas ambíguas nos contratos de adesão, estas serão interpretadas da maneira mais favorável ao aderente; **E:** incorreta. A validade da assunção de dívida depende do consentimento expresso do credor. Caso o credor seja intimado e permaneça inerte, seu silêncio será *interpretado como recusa* (art. 299, parágrafo único, do CC). **AB**

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito das obrigações contratuais.

- (A) Nos contratos de empreitada, a obrigação de fornecer os materiais a serem utilizados pode resultar da vontade dos contratantes. Sendo essa a vontade da lei e não havendo disposição em contrário, a obra corre por conta e risco de quem a encomenda, ainda que o empreiteiro forneça os materiais e esteja em mora quanto à entrega da obra.
 (B) Ocorre contrato de mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses, sendo aptas a formalizá-lo somente as pessoas capazes, vedada a sua formalização aos relativa ou absolutamente incapazes, ainda que devidamente representados.
 (C) Por meio do contrato de fiança, o fiador garante satisfazer uma obrigação junto ao credor caso o devedor não a cumpra, não havendo nenhum impedimento de que a fiança seja de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas ou assumida por mais de um fiador.
 (D) O contrato de mútuo consiste em empréstimo de coisas fungíveis, através do qual o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele receber em coisa do mesmo gênero, consideradas a qualidade e a quantidade, sendo o domínio da coisa emprestada transferido ao mutuário, mas os riscos advindos desde a tradição, exclusivos do mutuante.
 (E) Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir ao segurado interesse legítimo, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Nesse tipo de contrato, a prova se faz por meio da apólice ou do bilhete do seguro, ou até mesmo por meio de documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, e, para garantir a sua efetividade, as apólices ou o bilhete de seguro devem ser sempre ao portador, estando garantido o direito do segurado, ainda que este agrave intencionalmente o risco objeto do contrato.

A: incorreta, pois caso o empreiteiro forneça os materiais, os riscos correrão por sua conta até o momento da entrega da obra (art. 611 do CC); **B:** incorreta. Relativamente incapaz pode ser mandatário (art. 666 do CC); **C:** correta. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas (art. 823 do CC); **D:** incorreta, pois os riscos correm por conta do mutuário desde a tradição, conforme dispõe o art. 587 do CC; **E:** incorreta, pois nos contratos de seguro a apólice ou o bilhete devem ser nominativos, à ordem ou ao portador (art. 760 do CC). **AB**

5. RESPONSABILIDADE CIVIL

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Embora os direitos da personalidade não possuam prazo para o seu exercício em razão de serem imprescritíveis, a pretensão de reparação por dano moral sofrido sujeita-se a prazo prescricional.

1: Correta, pois os direitos da personalidade não estão sujeitos à prescrição ou decadência em decorrência do seu não exercício. Assim, preserva-se o direito ao exercício do uso do nome, por exemplo, por tempo indefinido. Contudo, a *reparação pela violação* de um direito da personalidade, em regra, possui prazo prescricional de três anos para ser exercida (art. 206, § 3º, V do CC). Ressalta-se o STJ reconhece exceção à prescribibilidade nos casos de violação aos direitos da personalidade ocorrida durante o regime militar. Neste sentido: “Processual civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação ordinária. Responsabilidade civil. Danos morais causados durante regime militar. Perseguição política. Imprescritibilidade. 1. Na hipótese dos autos, o recorrido propôs ação ordinária visando à condenação da União ao pagamento de indenização dos danos morais que

suportou com as diversas sessões de tortura e com seu banimento para o Chile durante o regime da ditadura militar, porém o Tribunal de origem extinguiu com julgamento de mérito ao reconhecer a ocorrência de prescrição. 2. Ocorre que segundo a jurisprudência do STJ, *em face do caráter imprescritível das pretensões indenizatórias dos danos a direitos da personalidade ocorridos durante o regime militar, não há que se falar em aplicação de prazos prescricionais*. Precedentes: AgRg no Ag 1.337.260/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, *DJe* 13.09.2011; AgRg no Ag 1392493/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, *DJe* 01.07.2011; AgRg no REsp 893.725/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 08.05.2009. 3. Logo, com razão a decisão agravada, que afastou a ocorrência da prescrição declarada pela Corte a quo. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1280101/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02.08.2012, *DJe* 09.08.2012). **VT/WG**

11 Gabarito

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Se o Estado for condenado a indenizar por danos materiais esposa e filhos, com base na remuneração do marido falecido em razão de acidente provocado por servidor público, não se admitirá que seja descontado um terço do montante da indenização sob o fundamento de que a vítima utilizaria tal parcela consigo mesma.

1: Errada, haja vista que o posicionamento majoritário da jurisprudência é no sentido de que deve haver o desconto de 1/3, os quais equivaleriam a gastos que o *de cujus* teria com despesas pessoais. Neste sentido segue julgado do STJ e outros de tribunais locais: “Processo civil. Recurso especial. Ação de indenização. Danos morais e materiais. Acidente rodoviário. Morte. Indenização. Arbitramento pelo tribunal a quo. Valor razoável. Juros moratórios. Correção monetária. Termo inicial. Pensão mensal. Redução de 1/3 relativo aos presumíveis gastos pessoais da vítima. Necessidade. 1 – Não sendo constatado valor exacerbado na fixação, pelo Tribunal local, do montante indenizatório do dano moral (R\$ 130.000,00) em razão da morte da vítima, por acidente rodoviário, inviável sua revisão por esta Corte. 2 – Tratando-se, *in casu*, de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme precedentes desta Corte. 3. Esta Corte consolidou o entendimento segundo o qual, nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. Precedentes 4 – A teor da jurisprudência desta Corte, do cálculo da pensão mensal deve ser deduzida a terça parte, correspondente as presumíveis despesas pessoais da vítima 5 – Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido, para reduzir de um terço o valor da pensão mensal fixada pelo Tribunal local, bem como para determinar a atualização monetária do valor indenizatório dos danos morais, a partir desta data” (REsp 826.491/CE, Rel. Ministro Jorge Scartezini, Quarta Turma, julgado em 16.05.2006, *DJ* 05/06/2006, p. 295). “Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito. Atropelamento. Culpa do condutor do veículo comprovada. Illegitimidade passiva da locadora. Locatária pessoa jurídica. Inaplicabilidade da súmula 492 do STF. Extinção do feito em relação à locadora. Dano material e moral corretamente fixados. Recurso 1: provido recurso 2: desprovido. Não responde solidariamente a locadora de veículos por danos morais e materiais causados pelo locatário, quando no uso da coisa, ressalvadas as hipóteses *in eligendo* e *in vigilando*. Pensão mensal a título de danos materiais em valor compatível com a atividade exercida pela vítima, com o desconto equivalente a 1/3 (um terço), correspondente a presumíveis gastos pessoais. A fixação do quantum a título de danos morais, considerada a perda sofrida com a morte do marido e pai, sem implicar em enriquecimento ilícito de umas e a ruína de outra, encontra-se em perfeita consonância com esta egrégia Corte” (TJ-PR – Apelação Cível AC 3228980 PR 0322898-0 (TJ-PR) Data de publicação: 17/08/2006). “Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cruzamento não sinalizado. Transposição. Preferência desrespeitada. Excesso de velocidade do condutor que trafegava na preferencial. Culpa concorrente reconhecida. Participação do motorista que excede a velocidade de menor relevância. Culpa fixada proporcionalmente à influência no resultado lesivo. 70% para o que infringiu a preferência e 30% para o que superou a velocidade devida. Indenização. Pensão mensal. Dedução de 1/3, correspondente às despesas pessoais da vítima. Limite temporal para a viúva: data em que a vítima haveria de completar 69 anos. Condenação nas despesas com conserto do veículo mantida. Único orçamento que, entretanto, não foi informado. Dano moral devido e fixado com moderação. Recursos em parte providos” (TJ-MS – Apelação Cível AC 75792 MS 1000.075792-4 (TJ-MS) Data de publicação: 16.09.2003). **VT/WG**

11 Gabarito

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) De acordo com o STJ, as empresas concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em suas instalações, em virtude do risco excepcional que envolve o fornecimento de energia elétrica.

1: Correta, pois trata-se de caso de responsabilidade objetiva amparada pelo CDC (art. 22, caput c.c art. 14). O STJ reforça esse entendimento: “Recurso especial. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Transmissão de energia elétrica. Atividade de alta periculosidade. Teoria do risco. Responsabilidade objetiva. Conservação inadequada da rede de transmissão. Inversão do ônus da prova. Culpa da empresa reconhecida pela instância de origem. Recurso especial não conhecido. 1. A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasiona a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta. 2. Os riscos decorrentes da geração e transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado e de suas concessionárias, pelos danos ocasionados. 3. Não obstante amparar-se na Teoria do Risco, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária, a instâncias ordinárias também reconheceram existência de culpa em sua conduta: a queda de fios de alta tensão era constante na região, mesmo assim a empresa não empreendeu as

necessárias medidas de conservação da rede, expondo a população a risco desnecessário. 4. Não se conhece do recurso no tocante à redução da pensão mensal, porquanto os danos materiais foram fixados na sentença, sem que a parte ora recorrente impugnasse tal ponto em seu recurso de apelação, conformando-se com o *decisum*. 5. O valor fixado nas instâncias locais para a indenização por danos morais não se apresenta exorbitante ou infimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incidindo na espécie o enunciado 7 da Súmula do STJ 6. Ressalva do entendimento do e. Ministro Aldir Passarinho Júnior, que não conheceu do recurso especial, adotando exclusivamente o fundamento relativo à culpa da concessionária demonstrada nas instâncias ordinárias, o que enseja sua responsabilidade subjetiva por omissão. 7. Recurso especial não conhecido" (REsp 896.568/CE, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19.05.2009, DJe 30.06.2009). **VT/WG**

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Com referência à responsabilidade civil, assinale a opção correta com base na jurisprudência do STJ.

- (A) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento desse valor.
- (B) A responsabilidade civil por ato ilícito praticado por oficial de registro não é pessoal; assim, o seu sucessor, ou seja, o atual oficial da serventia, que não praticou o ato, pode responder solidariamente pelo dano por ser delegatário do serviço público.
- (C) Uma instituição financeira pode ser responsabilizada por assalto sofrido por correntista em via pública, isto é, fora das dependências da agência bancária, após a retirada, na agência, de valores em espécie, mesmo que não tenha havido qualquer falha determinante para a ocorrência do sinistro no sistema de segurança da instituição, fato que caracteriza a responsabilidade objetiva.
- (D) Em se tratando de transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador será responsabilizado por danos causados ao transportado, ainda que incorrer em culpa leve.
- (E) A publicação não autorizada, com fins econômicos ou comerciais, de imagem de pessoa dá ensejo ao dano moral *in re ipsa*, ou seja, é necessária a prova do prejuízo.

A: correta, pois a assertiva reproduz o disposto na Súmula 362 do STJ; **B:** incorreta, pois o STJ entende que: "é pessoal a responsabilidade do oficial de registros públicos por seus atos e omissões, cabendo-lhe indenizar o prejudicado pelos danos causados" (AgRg no REsp 804.759/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2012, DJe 11.12.2012); **C:** incorreta, pois o STJ entende que: "O ilícito ocorreu na via pública, sendo do Estado, e não da instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos. O risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável pelo assalto sofrido pela autora, fora das suas dependências" (RESP 1284962/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.12.2012, DJe 04.02.2013); **D:** incorreta, pois "No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave" (STJ, Súmula 145); **E:** incorreta, pois quando se fala em dano moral *in re ipsa*, está a se indicar um dano que dispensa a prova do prejuízo. **GN**

„A„, otiababg

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) No que concerne à responsabilidade civil, assinale a opção correta.

- (A) O antigo proprietário de veículo alienado somente será solidariamente responsável por dano resultante de acidente que envolva o veículo no caso de ausência de registro da transferência.
- (B) Sendo objetiva a responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores, caso um adolescente menor de dezesseis anos de idade cause, no período de aulas, dano a aluno da escola onde estuda, têm os pais o dever de indenizá-lo, isentando-se de responsabilidade a escola.
- (C) Para a vítima de acidente de carro provocado por motorista menor de dezoito anos de idade sem habilitação haver a indenização dos pais do motorista, basta a comprovação da culpa *in vigilando* dos pais.
- (D) Não havendo, entre locadora e locatário, relação de preposição, uma locadora de veículos não responde pelos danos causados pelo locatário quando da utilização de um veículo.
- (E) A responsabilidade do proprietário de veículo automotor é solidária à do indivíduo que tome o veículo emprestado e, conduzindo-o, cause danos a terceiros.

A: incorreta, pois segundo a Súmula 132 do STJ: "A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado"; **B:** incorreta, pois nessa hipótese a escola não se ausenta de responsabilidade (art. 932 do CC); **C:** incorreta, pois a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores é objetiva, ou seja, não há que se demonstrar a culpa dos pais; **D:** incorreta, pois a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente, com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado (Súmula 492 do STF); **E:** correta, pois pode-se concluir que nesse caso há culpa *in eligendo* e também *in vigilando*. Assim posicionou-se o STJ: "Contra o proprietário de veículo dirigido por terceiro considerado culpado pelo acidente conspira a presunção *iuris tantum* de culpa *in eligendo* e *in vigilando*, não importando que o motorista seja ou não seu preposto, no sentido de assalariado ou remunerado, em razão do que sobre ele recai a responsabilidade

pelo ressarcimento do dano que a outrem possa ter sido causado" (REsp 5.756/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 4ª T., julgado em 08.10.1997, DJ 30.03.1998, p. 65). **AG/WG**

„E„, otiababg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) De acordo com as regras que orientam os atos jurídicos e a responsabilidade civil, marque as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
- () O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização será, contudo, equitativa, e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.
- () Não há responsabilidade sem que concorra ato ou fato lesivo culposo ou doloso.
- () Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – F.

A primeira assertiva é verdadeira, pois a assertiva limita-se a reproduzir o texto do art. 186 do CC, que define – em nosso sistema – o ato ilícito; a segunda assertiva é verdadeira, pois a afirmação reproduz a regra contida no art. 928 do CC, segundo a qual é possível – excepcionalmente – condenar o próprio incapaz a responder com seu patrimônio pelos atos ilícitos praticados; a terceira afirmação é falsa, pois quando se tratar de responsabilidade objetiva não há análise de dolo ou culpa. Isso ocorre quando a lei expressamente determinar ou nos casos nos quais a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único, do CC); a quarta afirmação é verdadeira, pois a obrigação de reparar o dano é a consequência jurídica direta da prática do ato ilícito (art. 927, *caput*, do CC). **AG/WG**

„A„, otiababg

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Sobre responsabilidade civil, é correto afirmar que

- (A) no julgamento do REsp 1.251.993-PR (representativo de controvérsia), proferido em 12.12.2012, o STJ decidiu pela aplicação do prazo prescricional trienal do Código Civil às ações indenizatórias por responsabilidade civil do Estado em detrimento do prazo quinquenal previsto no Decreto-lei 20.910/1932.
- (B) o Código Civil adotou a teoria da responsabilidade civil subjetiva, deixando ao Código de Defesa do Consumidor a disciplina da responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade.
- (C) a responsabilidade civil por atos de terceiros é fundada na culpa presumida, como nas hipóteses da culpa *in vigilando* e da culpa *in eligendo*, sendo que os terceiros respondem solidariamente com os autores do ato ilícito pelos danos causados ao ofendido.
- (D) o Código de Defesa do Consumidor não equipara as vítimas do evento danoso aos consumidores na responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço.
- (E) a redução equitativa da indenização na hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano representa exceção ao princípio da reparação integral do dano.

A: incorreta, pois nesse julgamento estabeleceu-se justamente que o Decreto 20.910/1932 é uma lei especial em relação ao Código Civil. Logo, o prazo prescricional continua sendo de cinco anos; **B:** incorreta, pois o Código Civil também contempla hipóteses de responsabilidade civil em virtude do risco da atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano (CC, art. 927 parágrafo único); **C:** incorreta, pois os casos de responsabilidade por ato de terceiro são todos de responsabilidade objetiva (CC, art. 933). Não custa lembrar, porém, que é pressuposto para se chegar a tal responsabilização a prova da culpa do causador direto do dano; **D:** incorreta, pois para esses casos, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento" (CDC, art. 17); **E:** correta, pois a regra estabelecida pelo próprio art. 944 do CC é no sentido de que a indenização mede-se pela extensão do dano. Uma das exceções a esta regra é justamente a hipótese prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê "excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano". Neste caso, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização (CC, art. 944 parágrafo único). **GN**

„E„, otiababg

5.1. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Os pais de Gabriel, por decisão judicial transitada em julgado, perderam o poder familiar sobre o menor. Assim, foi judicialmente designado tutor para garantir os interesses de Gabriel e representá-lo civilmente, nos termos da legislação vigente. Aos 16 anos, Gabriel já possui renda própria, fruto de sua atividade profissional como ator, possuindo condições financeiras melhores que de seu próprio tutor,

pessoa humilde e com receita limitada à subsistência. O menor púbere furtou um veículo e, acidentalmente, atropelou uma pessoa, que veio a falecer dias depois. Diante do caso concreto apresentado, assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade civil dos envolvidos.

- (A) O tutor tem responsabilidade pelos danos causados pelo menor, desde que comprovada a ocorrência da culpa in vigilando.
- (B) O tutor não responde pelos danos causados pelo menor, na medida em que sua atuação limita-se à gestão de patrimônio e assistência para os atos da vida civil.
- (C) Considerando a existência de condições financeiras do menor, há responsabilidade solidária entre ele, seus pais e seu tutor.
- (D) O menor responderá pessoalmente pelos prejuízos, devendo indenizar a família da vítima pelos danos decorrentes do homicídio.
- (E) Os pais do menor, apesar de terem perdido o poder familiar, respondem objetivamente pela reparação do dano causado à família da vítima.

O art. 928 do CC estabelece uma regra excepcional de responsabilização civil que recai sobre o próprio incapaz, desde que este tenha condições financeiras de arcar com tal indenização e desde que o responsável não tenha tal capacidade. O Código ainda estabelece que tal indenização não será devida se privar do necessário o incapaz. **GN**

„D., 01/10/2012

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Acerca da responsabilidade por fato de outrem, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com o STJ, se ocorrer dano pessoal por mau serviço prestado pelo hotel contratado para a hospedagem de cliente que tenha adquirido pacote turístico, a agência de viagens comercializadora do pacote não poderá ser responsabilizada.
- (B) Locadora de veículos tem responsabilidade subsidiária pelos danos causados a terceiro pelo locatário no decorrer da utilização do carro locado.
- (C) Se, ao conduzir veículo de propriedade dos pais, o filho menor, culposamente, causar dano a terceiro, a vítima, para obter reparação civil, terá de demonstrar que o dano foi causado pelo menor, por culpa *in vigilando* dos pais.
- (D) Estará afastada a responsabilidade dos pais pela reparação de danos a terceiro causados por filho menor emancipado por outorga, dada a perda do poder de direção dos atos do filho.
- (E) Em regra, o patrão é responsável pela reparação de dano decorrente de ato praticado por seu preposto, ainda que com desvio de suas atribuições.

A: incorreta, pois o STJ entende que “a agência de viagens responde pelo dano pessoal que decorre do mau serviço do hotel contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de turismo” (RESP 287.849/SP); **B:** incorreta, pois a súmula 492 do STF estabelece que “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. Logo, não há que se falar em responsabilidade subsidiária, mas sim em responsabilidade solidária; **C:** incorreta, pois a vítima não precisa provar a culpa dos pais, tendo em vista que tal responsabilidade é objetiva, nos termos dos arts. 932 e 933; **D:** incorreta, pois a emancipação voluntária concedida pelos pais não afasta sua responsabilização civil em virtude de ato do filho emancipado (Conselho da Justiça Federal, Enunciado 41); **E:** correta, pois a jurisprudência dominante entende que a responsabilidade do patrão se mantém mesmo diante da hipótese de o empregado não estar estritamente dentro do exercício de suas funções. Nesse sentido, entendeu o STJ que “[...] responde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.” (REsp 1072577). **GN**

„E., 01/10/2012

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca da responsabilidade civil, e considerada a jurisprudência assente, é certo afirmar que

- (A) se sentença criminal definir que determinado fato existiu, a existência desse fato não pode mais ser discutida na ação de responsabilidade civil.
- (B) aquele que cobra dívida já paga na sua inteireza é obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver pago, ainda que tenha agido de boa-fé.
- (C) na responsabilidade objetiva não se exige culpa e nem nexo de causalidade.
- (D) a perda de uma chance, por não se caracterizar como dano real e concreto, não pode ser indenizada.

A: correta (art. 935 do CC); **B:** incorreta, pois a jurisprudência exige má-fé do credor para impor a penalidade prevista no art. 940 do CC (STJ, REsp 1.195.792); **C:** incorreta, pois o nexo de causalidade é exigido; **D:** incorreta, pois a perda de uma chance – dano decorrente da possibilidade de buscar posição jurídica mais vantajosa que muito provavelmente ocorreria impõe indenização desde que a chance perdida seja séria e real, como é o caso de alguém que perde a posse em cargo público no qual fora aprovado por concurso público, em virtude de grande atraso em viagem aérea para a cidade onde a posse se daria. **WG**

„A., 01/10/2012

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Aponte se as frases a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa correta:

- I. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de comunicação.
 - II. Os donos de hotéis, independentemente de culpa, são responsáveis civilmente pelos atos ilícitos praticados pelos seus hóspedes.
 - III. O Código Civil adota o regime de responsabilidade subsidiária e equitativa dos incapazes.
 - IV. Em caso de acidente automobilístico, a responsabilidade da transportadora ficará afastada se comprovado que os danos sofridos pelo passageiro decorreram de falha mecânica do veículo.
- (A) V, V, V, V.
 - (B) V, V, V, F.
 - (C) V, F, V, V.
 - (D) F, V, F, F.
 - (E) V, V, F, F.

I: Verdadeira, pois em consonância com a Súmula 221 do STJ, segundo a qual: “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”, bem como com o art. 186 do CC e o art. 49, § 2º, da Lei 5.250/1967 (a chamada Lei de Imprensa); **II:** Verdadeira, pois existe previsão nesse sentido nos arts. 932, IV, e 933 do CC. Uma vez paga a indenização, contudo, o dono de hotel terá ação regressiva contra o hóspede (art. 934 do CC); **III:** Verdadeira, pois em hipóteses específicas, o Código Civil permite que a responsabilidade recaia sobre o próprio incapaz, ressaltando-se sempre a fixação equitativa da indenização (art. 928, CC); **IV:** Falsa, pois referida falha mecânica não se considera excludente do dever de indenizar. **GN**

„B., 01/10/2012

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Sobre a responsabilidade pela perda de uma chance, é correto afirmar:

- (A) Não se encontra contemplada pela ordem jurídica brasileira.
- (B) O Código Civil em vigor permite o seu reconhecimento por meio de uma cláusula geral de reparação dos danos e de um dever geral de indenizar os prejuízos.
- (C) O Código Civil vigente permite o seu reconhecimento, mas não o propõe por meio de uma regra expressa.
- (D) Não é compatível com a ordem jurídica civil em razão de que esta exige como pressuposto um dano certo para o fim de sua compensação.
- (E) Refere-se a danos hipotéticos e que, por essa razão, não podem ser compensados por meio do regime jurídico previsto pelo Código Civil vigente.

A: incorreta, pois há muito tempo a jurisprudência aceita a teoria da perda de uma chance, inclusive com decisões do STJ Recurso Especial. Indenização. Impropriedade de pergunta formulada em programa de televisão. Perda da oportunidade. (RESP 788.459/Ba, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, julgado em 08.11.2005); **B:** incorreta, pois não existe tal cláusula no âmbito do Código Civil; **C:** correta, pois a despeito da ausência de artigo de lei sobre o assunto, há permissão de seu reconhecimento; **D:** incorreta, pois há compatibilidade com a ordem jurídica em virtude do fato de que a chance pode ser economicamente calculada e tutelada; **E:** incorreta, pois não se trata de um dano hipotético, mas sim de uma chance, uma oportunidade efetivamente perdida. **GN**

„C., 01/10/2012

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que diz respeito à responsabilidade civil.

- (A) De acordo com a teoria *perte d'une chance*, o agente que frustrar expectativas fluidas e hipotéticas deverá responder por danos emergentes.
- (B) A indenização pela publicação não autorizada, com fins econômicos ou comerciais, de imagem de pessoa dependerá de prova do prejuízo causado à pessoa.
- (C) Como os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, não é juridicamente possível a pretensão de dano moral em relação à pessoa jurídica.
- (D) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
- (E) No ordenamento jurídico brasileiro, para que haja responsabilidade civil, é preciso que haja conduta ilícita.

A: incorreta, pois não se trata de expectativas fluidas, mas sim de uma efetiva chance, oportunidade, ostentada pelo titular e que agora desapareceu em virtude do ato ilícito alheio; **B:** incorreta, pois contrária aos ditames da Súmula 403 do STJ, segundo a qual: “Independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”; **C:** incorreta, pois contrária aos termos da Súmula 227, segundo a qual: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”; **D:** correta, pois de acordo com a Súmula 362 do STJ, segundo a qual: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”; **E:** incorreta, pois é possível a responsabilidade civil em virtude de atos lícitos, como é o caso das hipóteses previstas no art. 188, I e II, combinado com o art. 930 do CC. **GN**

„D., 01/10/2012

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em tema de responsabilidade civil, assinale a assertiva INCORRETA.

- (A) A empresa locadora de veículos não responde civilmente pelos prejuízos causados pelo locatário a terceiros, no uso do carro locado.
- (B) São responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por conduta de seus empregados, serviços e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
- (C) São responsáveis pela reparação civil o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que estiverem sob sua autoridade ou em sua companhia.
- (D) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
- (E) São responsáveis pela reparação civil os pais, pelos atos de filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; de acordo com a Súmula STF n. 492, a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado; **B:** assertiva correta (art. 932, III, do CC); **C:** assertiva correta (art. 932, II, do CC); **D:** assertiva correta (art. 936 do CC); **E:** assertiva correta (art. 932, I, do CC). **WG**

gabababab

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) A respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta.

- (A) Em caso de publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, o dano moral decorrente deste fato dependerá de prova.
- (B) O assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo não constitui caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da empresa transportadora.
- (C) Segundo a jurisprudência do STJ, não é possível a responsabilidade civil por dano incerto.
- (D) O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, não sendo admitida cláusula expressa que os exclua.
- (E) O dano moral se caracteriza ainda que haja mero aborrecimento inerente à prejuízo material.

A: incorreta, pois contrária aos ditames da Súmula 403 do STJ, segundo a qual: “Independente de prova do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”; **B:** incorreta, pois no caso de transporte coletivo urbano, trata-se de fortuito externo, que é o fato inevitável que não guarda relação com a atividade desenvolvida pelo agente, apto, portanto a afastar a responsabilidade civil pela quebra do nexo causal; **C:** correta, pois deve existir um dano determinado ou pelo menos determinável a fim de se apurar a responsabilidade civil; **D:** incorreta, pois contrária à súmula 402 do STJ, segundo a qual: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão; **E:** a jurisprudência já assentou que o mero aborrecimento, o mero dissabor da vida em coletividade não equivale a dano moral. **GN**

gabababab

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) É correto afirmar:

- (A) A pessoa jurídica, porque não titulariza direitos subjetivos referentes à dignidade da pessoa humana, não é titular de direitos da personalidade, embora possa sofrer dano moral.
- (B) A indenização por dano estético, na qualidade de espécie de dano moral, abarca este, não havendo falar em responsabilização autônoma do agente ofensor com relação aos danos psicológicos.
- (C) É cabível a recusa do pagamento da indenização acidentária civil baseada na falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).
- (D) O absolutamente incapaz não responde pelos danos que causar, tendo em vista a responsabilidade privativa de seus pais ou responsáveis.
- (E) No caso de deterioração da coisa alheia, provocada para remover perigo iminente provocado por terceiro, assistirá ao proprietário da coisa direito a indenização a ser paga pelo causador direto do dano, ainda que à luz da lei civil este não tenha cometido ato ilícito.

A: incorreta. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que as pessoas jurídicas são titulares de alguns direitos da personalidade e podem sofrer dano moral (art. 52 do CC, e Súmula 227 do STJ); **B:** incorreta, pois, conforme a Súmula 387 do STJ, podem ser cumulados os pedidos de indenização por danos morais e estéticos; **C:** incorreta. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ); **D:** incorreta, pois o incapaz pode responder pelos danos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes (art. 928 do CC); **E:** correta. O estado de necessidade agressivo (aquele que tem como objetivo remover perigo iminente provocado por terceiro) é considerado ato lícito, ainda assim gera o dever de reparar o dano causado, assegurado o direito de regresso (arts. 188, II, 929 e 930 do CC). **AB**

gabababab

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o Sistema de Responsabilidade Civil é correto afirmar:

- (A) No caso de atropelamento por veículo dirigido profissionalmente, a pretensão de reparação civil das escoriações e fraturas sofridas, pelo pedestre, sob o prisma do Direito Civil, exigirá a prova da culpa do motorista ofensor.
- (B) Moradora de Curitiba perdeu o horário para realização de prova de segunda fase de concurso realizado em Manaus em razão de atraso no voo devido à greve dos pilotos de determinada companhia aérea. Esta situação caracteriza o chamado dano reflexo ou por ricochete.
- (C) Pessoa embriagada, que atravessa larga avenida fora da faixa de segurança e correndo, vindo a ser atropelada por motorista que trafegava acima do limite de velocidade, deve ser indenizada integralmente, com base no princípio da *restitutio in integrum*.
- (D) Microempresário contrata as empresas X e Y para o transporte cumulativo de uma carga que deixa de ser entregue em seu destino. Nesse caso, cada transportador deve responder pelo eventual descumprimento do contrato relativamente ao respectivo percurso, podendo opor tratar-se de obrigação de meio.
- (E) Famoso artista de rua, que tem sua imagem veiculada em propaganda comercial sem sua autorização, terá direito à indenização, independentemente da demonstração de seu prejuízo.

A: incorreta. Por se tratar de motorista profissional a responsabilidade será objetiva, subsistindo o dever de indenizar pelo risco da atividade desenvolvida, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC (TST, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 267/2007-007-18-40.2). Esta mesma responsabilidade pode ser fundamentada no art. 14 do CDC; **B:** incorreta. O dano reflexo, ou em ricochete, ocorre quando a ofensa é dirigida a uma pessoa, mas as consequências desta ação são sentidas por outra (ex: ofensa dirigida ao morto – art. 12, parágrafo único, do CC). O enunciado descreve hipótese de responsabilidade pela *perda de uma chance*, pois houve a frustração da expectativa de uma chance real; **C:** incorreta. Caracterizada a culpa concorrente da vítima, a responsabilidade civil será mitigada (art. 945 do CC); **D:** incorreta, pois nos casos de transporte cumulativo todas as transportadoras respondem solidariamente, conforme art. 756 do CC. Além disso, incita salientar que a obrigação assumida não é de meio e sim de resultado: a transportadora assume a obrigação de levar a coisa ao seu destino com segurança e integridade; **E:** correta, pois de acordo com a Súmula 403 do STJ, “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. **AB**

gabababab

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Acerca dos efeitos da responsabilidade civil extracontratual, assinale a opção correta.

- (A) Embora a indenização por ato ilícito proveniente de dano extracontratual seja medida pela extensão do dano, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada com base na gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
- (B) Como regra, a responsabilidade civil não passa da pessoa causadora do dano; assim, não havendo determinação expressa do empregador para que seus empregados façam ou deixem de fazer alguma coisa, não se pode responsabilizar o empregador pelos atos praticados por seus empregados, serviços e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
- (C) As vítimas de lesão ou de outra ofensa à saúde têm direito de exigir do ofensor tão somente as despesas provenientes do tratamento, estendendo-se a obrigação de reparar os danos até o fim da convalescença, independentemente do tempo, e, nesse caso, o lesado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
- (D) Não comete ato ilícito civil aquele que, por ação voluntária, destrói coisa alheia a fim de remover perigo iminente de dano, ainda que a ação não seja estritamente necessária, e o agente exceda os limites do indispensável para a remoção do perigo.
- (E) Mesmo que a responsabilidade civil independa da criminal, a lei veda que se questione, na esfera cível, fato decidido no juízo criminal; por conseguinte, a sentença penal absolutória, independentemente do motivo da absolvição, impede o processamento da ação civil de reparação de dano causado pelo mesmo fato que tenha provocado a absolvição do agente provocador do ilícito.

A: correta. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano (art. 945 do CC); **B:** incorreta. O empregador, ou comitente, responde pelos danos causados por seus empregados, serviços e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 932, III, CC); **C:** incorreta. Nos casos de lesão ou outra ofensa à saúde o ofendido terá direito à indenização das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o final da convalescença e de outros prejuízos que prove ter sofrido (art. 949 do CC). Se resultar da ofensa, diminuição da capacidade laborativa ou se o indivíduo não puder exercer mais sua atividade poderá pleitear pensão ou, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez (art. 950 do CC); **D:** incorreta. Se o ato não é estritamente necessário ou se o agente exceder os limites

do indispensável para a remoção do perigo estará caracterizado o ato ilícito (art. 186 e 188 do CC); **E**: incorreta. Ao contrário da sentença criminal condenatória que é sempre vinculante, a absolutória pode ser vinculante ou não. *Será vinculante* quando a absolvição reconhecer de forma categórica a não autoria ou a inexistência do fato. *Não será vinculante* se a absolvição tiver qualquer outro fundamento (ex: falta de provas, atipicidade do ato, extinção da punibilidade, não apreciação do mérito etc.). **AB**

Gabrielito

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em tema de Responsabilidade Civil, considere asserções abaixo.

- I. Atos ilícitos não podem engendrar responsabilidade civil contratual nem aquiliana.
- II. A prática de *bullying* entre crianças e adolescentes, em ambiente escolar, pode ocasionar a responsabilização de estabelecimento de ensino, quando caracterizada a omissão no cumprimento no dever de vigilância.
- III. Nos termos de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de incolumidade, inerente ao contrato de transporte, não pode ser invocada nos casos de fortuito interno.
- IV. A responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos por este causado é objetiva.
- V. O consentimento informado constitui excluyente de responsabilidade dos profissionais liberais em caso de erro médico.

Dentre as asserções acima APENAS estão corretas

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) III e V.
- (D) I e IV.
- (E) II e V.

I: incorreta, pois mesmo um ato ilícito pode ensejar em responsabilidade civil contratual ou extracontratual/aquiliana (arts. 188, 929 e 930 do CC); **II**: correta. Os educadores têm responsabilidade pelos danos causados aos educandos nos estabelecimentos de ensino (art. 932, IV e 933 do CC); **III**: incorreta. Segundo a jurisprudência do STJ o transportador não se exime de responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em caso de fortuito interno: “Acidentes ocorridos em autoestradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador” (AgRg nos EDcl no REsp 1318095/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19.06.2012); **IV**: correta, pois, caso não seja provada a culpa da vítima ou a ocorrência de força maior, estará obrigado o dono ou detentor do animal a ressarcir os danos por eles causados (art. 936 do CC); **V**: incorreta. O termo de consentimento informado exclui a responsabilidade pelos riscos naturais do procedimento, mas não exclui a responsabilidade pelo erro médico. **AB**

Gabrielito

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens seguintes com base nas regras atinentes à responsabilidade civil.

- (1) Haverá responsabilização do preponente ainda que a relação com o preposto tenha caráter gratuito.
- (2) De acordo com o STJ, caso o incorporador não seja o executor direto da construção do empreendimento imobiliário, contratando construtor para tanto, será subsidiariamente responsável pela solidez e segurança da edificação, que teria como responsável principal o construtor.

1: Certa, pois o Código não exige atividade remunerada do preposto a fim de se permitir a responsabilização do preponente (art. 932, III, do CC); **2**: Errada, pois nesse caso o incorporador responde solidariamente pela reparação civil. Nesse sentido foi a decisão do STJ, no REsp 884.367/DF (Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06.03.2012, DJe 15.03.2012): “Recurso Especial. Incorporação Imobiliária. Construção de edifício. Vícios e defeitos surgidos após a entrega das unidades autônomas aos adquirentes. Responsabilidade solidária do incorporador e do construtor. (...) O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa”. **GN**

Gabrielito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Há previsão expressa de responsabilidade extracontratual solidária no Código Civil brasileiro.
- (B) Na responsabilidade extracontratual, como na contratual, se exige constituição em mora.
- (C) A responsabilidade solidária não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes.
- (D) Haverá responsabilidade civil objetiva, no sistema do Código Civil, quando houver expressa determinação legal ou quando a atividade habitual do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem, o que não exclui outros subsistemas de responsabilidade civil objetiva.

A: correta, pois o Código Civil regulamenta a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, baseada no ato ilícito (art. 186, do CC) ou no abuso de direito (art. 187, do CC), bem como a responsabilidade solidária (art. 942, do CC); **B**: incorreta, devendo ser assinalada, pois na responsabilidade contratual o devedor estará em mora, a partir do

momento em que descumprir a obrigação (art. 389, 390 e 391, do CC); **C**: correta (art. 265, do CC); **D**: correta (art. 927, parágrafo único, do CC). **VT/WG**

Gabrielito

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que quando um incapaz provoca um dano, ele

- (A) responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
- (B) não responde pelos prejuízos, mas apenas seus responsáveis, desde que se trate de absolutamente incapaz.
- (C) responde pelos prejuízos que causar, apenas quando as pessoas por ele responsáveis não tiverem meios econômicos para fazê-lo.
- (D) não responde, por não ter meios necessários para fazê-lo.
- (E) não responde, por ser considerado incapaz.

A: correta (art. 928, do CC); **B**; **C**; **D** e **E**: incorretas, pois estão em desacordo com o art. 928, do CC. **VT/WG**

Gabrielito

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) José, conduzindo sua motocicleta, atropelou Antonio, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, tendo sido absolvido no Juízo Criminal por ausência de provas. Diante desse fato, assinale a alternativa correta.

- (A) Essa decisão penal absolutória impede a revisão dos fatos no Juízo Cível.
- (B) A decisão não impede o prosseguimento da ação de reparação civil.
- (C) A não produção de provas vincula a decisão civil, pois são as mesmas.
- (D) Nesse caso, não é mais possível discutir a materialidade do fato.
- (E) Nem todo ilícito penal é um ilícito civil, assim, impossível a reparação civil.

A, **C**, **D** e **E**: incorretas; **B**: correta (art. 935, do CC). *A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.* Assim, nos casos em que o juiz criminal prolatar sentença absolutória reconhecendo a negativa de autoria ou a inexistência de materialidade, haverá coisa julgada na esfera cível, não cabendo mais discussão (art. 66, do CPP). Também faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito (art. 65, do CPP). Por sua vez, se a absolvição criminal se fundamentar em insuficiência de provas, não haverá óbice ao prosseguimento da ação de reparação civil. **VT/WG**

Gabrielito

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Há várias hipóteses concretas de responsabilidade sem culpa na legislação brasileira. Assinale a alternativa que corretamente identifica uma delas.

- (A) Aqueles que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, respondem até a quantia total subtraída.
- (B) O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado. Para se furtar à indenização, o dono ou detentor do animal terá que comprovar a culpa da vítima ou motivo de força maior.
- (C) O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos, de necessidade manifesta, mesmo que consiga comprovar que o ocorrido deriva de hipótese de caso fortuito ou força maior.
- (D) O empregador ou comitente responde por seus empregados, serviais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, não cabendo direito em regresso.
- (E) Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir.

A: incorreta, pois aqueles que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, respondem pela quantia da qual tiraram proveito e não até a quantia total subtraída (art. 932, V, do CC); **B**: incorreta, pois se trata de hipótese em que a responsabilidade é presumida e não objetiva, cabendo prova em contrário (art. 936, do CC); **C**: incorreta, pois se trata de hipótese em que a responsabilidade é presumida e não objetiva, cabendo prova em contrário (art. 937, do CC); **D**: incorreta, pois cabível direito de regresso. *Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz* (art. 934, do CC e enunciados 44 e 453, CJF). Oportuno registrar que a responsabilidade do patrão é objetiva (art. 932, III e 933, ambos do CC e enunciado 451, CJF). Neste sentido: “a responsabilidade dos empregadores variou bastante ao longo do tempo. No início de vigência do Código Civil de 1916, exigia-se que a vítima provasse a negligência do empregador. A responsabilidade era subjetiva por culpa ‘in eligendo’. Em razão da construção jurisprudencial foi criada uma presunção relativa com fundamento na Súmula n. 341, do STF, que adota a teoria da substituição. Porém o Código Civil adotou a teoria do risco-proveito, respondendo este objetivamente segundo o Código Civil” (Cristiano Vieira Sobral Pinto, **Direito Civil Sistematizado**, editora Forense); **E**: correta (art. 940, do CC). **VT/WG**

Gabrielito

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Considerando o Código Civil Brasileiro, são também responsáveis pela reparação civil, **EXCETO**

- (A) o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições.
- (B) os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, exceto para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos.
- (C) o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
- (D) os que, gratuitamente, houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

A: correta (art. 932, II, do CC); B: incorreta (devendo ser assinalada), pois eles são responsáveis mesmo para fins de educação (art. 932, IV, do CC); C: correta (art. 932, III, do CC); D: correta (art. 932, V, do CC). **GR**

„B., oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo o Código Civil, sobre a responsabilidade civil, é **correto** afirmar que

- (A) o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a herança.
- (B) o devedor, não podendo cumprir a prestação na espécie ajustada, a substituirá pelo seu valor, em moeda corrente.
- (C) o incapaz não responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.
- (D) a responsabilidade criminal é independente da civil, não podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo civil.

A: incorreta, pois o direito de pedir reparação pelos danos sofridos transmite-se com a herança (art. 943 do CC); B: correta (art. 947 do CC); C: incorreta, pois, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes (art. 928, caput, do CC); D: incorreta, pois os termos da questão estão invertidos. Na verdade a responsabilidade *civil* é independente da *criminal*, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo *criminal*. **GR**

„B., oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Sobre a responsabilidade Civil dos notários e registradores, assinale a assertiva correta:

- (A) Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.
- (B) A responsabilidade civil sempre depende da criminal, diante de sua fé pública.
- (C) Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso apenas de dolo dos prepostos.
- (D) Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso apenas de culpa dos prepostos.

A: correta (art. 22 da Lei 8.935/1994); B: incorreta, pois a responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem (art. 28, parágrafo único, da Lei 6.015/1973 e art. 23 da Lei 8.935/1994); C e D: incorretas, pois o direito de regresso é assegurado tanto nos casos de culpa, como nos de dolo dos prepostos (art. 22 da Lei 8.935/1994). **GR**

„A., oimabeg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre a responsabilidade civil do empregador, analise os itens abaixo:

- I. Consoante jurisprudência uniforme do STJ, é lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma.
- II. A teoria da perda de uma chance pode ser aplicada às relações de trabalho.
- III. Para que reste caracterizada culpa exclusiva da vítima, é preciso que não haja culpa do empregador em nenhum grau.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) todas as assertivas estão corretas;
- (B) apenas as assertivas II e III estão corretas;
- (C) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (D) apenas a assertiva I está correta;
- (E) não respondida.

I: correta (Súmula STJ n. 387); II: correta, pois a perda de uma chance consiste num dano decorrente da possibilidade de buscar posição jurídica mais vantajosa que muito provavelmente ocorreria; desde que se trate de uma chance séria e real, danos causados

em situações como a mencionada dão ensejo à devida indenização mesmo em relações de trabalho; III: correta, pois, do contrário, teríamos culpa concorrente e não culpa exclusiva da vítima. **WG**

„A., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) De acordo com o Código Civil,

- (A) por expressa disposição, a configuração do abuso do direito demanda a comprovação de culpa.
- (B) a regra geral é a da responsabilidade objetiva, sendo excepcional a responsabilidade subjetiva.
- (C) o incapaz nunca responde pelos prejuízos que causar.
- (D) a ofensa à boa-fé objetiva, quando implicar danos, dá azo a obrigação de indenizar.
- (E) os empresários individuais e as sociedades empresárias respondem somente nos casos de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

A: incorreta, pois a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito previsto no art. 187 (abuso de direito) independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico (Enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal); B: incorreta, pois a regra em nosso sistema é a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva terá lugar nas específicas hipóteses previstas em lei e também na hipótese de a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (CC, art. 927, parágrafo único); C: incorreta, pois o art. 928 do CC prevê duas específicas hipóteses nas quais o incapaz responderá diretamente pelos prejuízos que causar (se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes); D: correta, pois a violação do referido princípio enseja obrigação de indenizar sempre que dela resultar danos; E: incorreta, pois o art. 931 do CC prevê responsabilidade civil objetiva para tais casos. **AG/WG**

„D., oimabeg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) À luz do Código Civil, assinale a assertiva **CORRETA**:

- (A) No caso de indenização por danos, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu; porém, se o ofensor preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada para pagamento de uma só vez.
- (B) Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.
- (C) Em nenhuma circunstância constituirá ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
- (D) Não comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelos bons costumes.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, pois a lei não confere à vítima o direito de ela exigir o pagamento da indenização de uma só vez (CC, art. 950); B: correta, pois o enunciado reflete exatamente a regra prevista no art. 946 do CC; C: incorreta, pois o parágrafo único do art. 188 estipula que “o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo”; D: incorreta, pois o art. 187 prevê justamente o ato ilícito decorrente do exercício abusivo de um direito, o qual se configurará quando se exceder “manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Sobre o tema, o STJ proferiu interessante julgado: “A recorrente, ao suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de um débito de R\$ 0,85, não agiu no exercício regular de direito, e sim com flagrante abuso de direito. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dever de indenizar configurado” – STJ. RESP 811690/RR. **VT/WG**

„B., oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Ao arbitrar indenização decorrente de responsabilidade civil,

- (A) no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até ao fim da convalescença, excluídos os demais prejuízos que tenha sofrido.
- (B) o grau de culpa jamais interfere no valor da indenização.
- (C) se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, a qual deverá, necessariamente, ser paga mensal e periodicamente.
- (D) no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, a serem pagos até a morte dos alimentados.

(E) se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, o juiz poderá reduzir o valor da indenização.

A: incorreta, pois o art. 949 do CC determina que se inclua os demais prejuízos que a vítima tenha sofrido; **B:** incorreta, pois o parágrafo único do art. 944 do CC determina que "Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização"; **C:** incorreta, pois a lei não exige o pagamento mensal e periódico (CC, art. 950); **D:** incorreta, pois nesse caso a indenização consiste "na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima" (CC, art. 948, II); **E:** correta, pois de acordo com o art. 945 do CC. **AG/WG**

„E., oimabqg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Observe as assertivas e ao final responda.

- I. No campo da responsabilidade civil, a obrigação de reparar lesão decorrente de ato ilícito transmite-se com a herança.
- II. Salvo exceção legal, nos contratos benéficos, em havendo o inadimplemento das obrigações, aquele a quem o contrato não favoreça responde apenas por dolo e, aquele a quem o contrato aproveite, responde por simples culpa.
- III. Na ação de indenização calcada na culpa aquiliana, o ônus da prova cabe à vítima.
- IV. O empregador é responsável pela reparação civil por danos causados por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, a menos que prove não ter havido de sua parte culpa "in elegendo" ou "in vigilando".
- V. No caso do item anterior, o empregador que tenha agido com culpa "in vigilando" responde apenas subsidiariamente pela reparação do dano e o empregado, por sua vez, agente causador do dano, responde como devedor principal.

Estão corretas apenas as assertivas:

- (A) I, II e IV;
(B) I, II e III;
(C) II, III e IV;
(D) III, IV e V;
(E) I, IV e V.

I: correta, pois tal obrigação é transmissível aos herdeiros, sempre respeitando as forças da herança; **II:** correta, pois de acordo com a regra instituída no art. 392 do CC. Nesse tipo de contrato, a parte que só tem vantagens responde por dolo e também por culpa, ao passo que a parte que só tem desvantagens responde apenas pelo dolo; **III:** correta, pois – ao menos como grande regra geral – a responsabilidade extracontratual é subjetiva, ou seja, depende da prova da culpa do agente causador do dano; **IV:** incorreta, pois a responsabilidade do patrão pelos atos dos seus empregados é objetiva, ou seja, não depende da prova da culpa do patrão (CC, art. 933); **V:** incorreta, pois a responsabilização recai diretamente sobre o patrão, cabendo a ele o direito de regresso contra o empregado caso este tenha agido com culpa ou dolo. **AG/WG**

„E., oimabqg

(Ministério Público do Trabalho – 16ª) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes;
- (B) haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem;
- (C) a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal;
- (D) o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmitem com a herança, por se tratar de obrigação personalíssima;
- (E) não respondida.

A: correta, pois o art. 928 do CC prevê duas específicas hipóteses nas quais o incapaz responderá diretamente pelos prejuízos que causar (se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes); **B:** correta, pois – apesar de a regra em nosso sistema ser a responsabilidade subjetiva – a responsabilidade objetiva terá lugar nas específicas hipóteses previstas em lei e também na hipótese de a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (CC, art. 927, parágrafo único); **C:** correta, pois apesar da independência das instâncias, não é possível se questionar sobre quem seja o seu autor quando esta questão se achar decidida no juízo criminal (CC, art. 935); **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se ao sucessor, respeitando-se os limites da herança (CC, art. 943). **AG/WG**

„E., oimabqg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Platão, prefeito da cidade "Magnífica", está sendo demandado judicialmente pela empresa de publicidade X em R\$ 50.000,00 pelos serviços prestados durante a campanha eleitoral. Ocorre que Platão já efetuou o pagamento da quantia mencionada na data aprezada pelas partes. De acordo com o Código Civil brasileiro,

salvo se houver prescrição, a empresa de publicidade X, em razão da demanda de dívida já paga, ficará obrigada a pagar a Platão

- (A) R\$ 25.000,00.
(B) R\$ 50.000,00.
(C) R\$ 75.000,00.
(D) R\$ 100.000,00.
(E) R\$ 125.000,00.

De acordo com o disposto no art. 940 do CC, aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, no caso, R\$ 100.000,00. **AG**

„E., oimabqg

5.2. INDENIZAÇÃO

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que apresenta informação incorreta.

- (A) Medindo-se a indenização pela extensão do dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.
- (B) Havendo usurpação ou esbulho do alheio, a indenização consistirá no reembolso o seu equivalente ao prejudicado.
- (C) A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido, porém, se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização conforme as circunstâncias do caso.
- (D) A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido.

A: correta, pois o art. 944, parágrafo único, do CC possibilita a redução equitativa de indenização quando houver "excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano"; **B:** incorreta, pois a indenização não se limitará ao reembolso do equivalente, mas implicará também no pagamento de valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes (CC, art. 952); **C:** correta, pois a afirmação corresponde exatamente à regra do Código Civil, art. 953, parágrafo único; **D:** correta, pois a afirmação corresponde exatamente à regra do Código Civil, art. 954. **GN**

„E., oimabqg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que os juros de mora em indenização por dano moral, por responsabilidade extracontratual, no entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça,

- (A) incidem desde a citação válida.
- (B) incidem desde a juntada do mandado de citação nos autos.
- (C) incidem desde a data do evento danoso.
- (D) incidem desde a data do arbitramento.
- (E) não incidem juros de mora.

A, B, D e E: incorretas, já que estão em desacordo com o entendimento do STJ; **C:** correta, pois os juros moratórios são devidos desde a data do evento danoso (Súmula n. 54, do STJ). Importante ressaltar que a correção monetária é devida desde a data da fixação da indenização por dano moral. **VT/WG**

„E., oimabqg

6. COISAS

6.1. POSSE

6.1.1. POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Tendo em vista existência de elementos doutrinários no que concerne ao conceito de posse e à sua classificação, seguem algumas definições, que poderão colaborar na resolução de questões:

1. Conceito de posse: é o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). É a exteriorização da propriedade, ou seja, a visibilidade da propriedade. Os poderes inerentes à propriedade são usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la (art. 1.228). Assim, se alguém estiver, por exemplo, usando uma coisa, como o locatário e o comodatário, pode-se dizer que está exercendo posse sobre o bem.

2. Teoria adotada: há duas teorias sobre a posse. A primeira é a **Teoria Objetiva** (de Ihering), para a qual a posse se configura com a mera conduta de dono, pouco importando a apreensão física da coisa e a vontade de ser dono dela. Já a segunda, a **Teoria Subjetiva** (de Savigny), entende que a posse só se configura se houver a apreensão física da coisa (*corpus*), mais a vontade de tê-la como própria (*animus domini*). Nosso CC adotou a Teoria Objetiva de Ihering, pois não trouxe como requisito para a configuração da posse a apreensão física da coisa ou a vontade de ser dono dela. Exige tão somente a conduta de proprietário.

3. Detenção: é aquela situação em que alguém conserva a posse em nome de outro e em cumprimento às suas ordens e instruções. Ex: caseiro, em relação ao imóvel de que cuida, e funcionário público, em

relação aos móveis da repartição. A detenção não é posse, portanto não confere ao detentor direitos decorrentes desta.

4. Classificação da posse.

4.1. Posse direta e indireta: quanto ao campo de seu exercício (art. 1.197, CC).

(A) posse indireta: é aquela exercida por quem cedeu, temporariamente, o uso ou o gozo da coisa a outra pessoa. São exemplos: a posse exercida pelo locador, nu-proprietário, comodante e depositante. O possuidor indireto ou mediato pode se valer da proteção possessória.

(B) posse direta: é aquela exercida por quem recebeu o bem, temporariamente, para usá-lo ou gozá-lo, em virtude de direito pessoal ou real.

4.2. Posse individual e compossa: quanto à simultaneidade de seu exercício (art. 1.199, CC).

(A) posse individual: é aquela exercida por apenas uma pessoa.

(B) compossa: é a posse exercida por duas ou mais pessoas sobre coisa indivisa. Exemplos: a posse dos cônjuges sobre o patrimônio comum e a posse dos herdeiros antes da partilha. Na compossa *pro diviso* há uma divisão de fato da coisa.

4.3. Posse justa e injusta: quanto à existência de vícios objetivos (art. 1.200, CC).

(A) posse justa: é aquela que não obtida de forma violenta, clandestina ou precária. Assim, é justa a posse não adquirida pela força física ou moral (não violenta), não estabelecida às ocultas (não clandestina) e não originada com abuso de confiança por parte de quem recebe a coisa com o dever de restituí-la (não precária). Perceba que os vícios equivalem, no Direito Penal, aos crimes de roubo, furto e apropriação indébita.

(B) posse injusta: é aquela originada do esbulho. Em caso de violência ou clandestinidade, a posse só passa a existir após a cessação da violência ou da clandestinidade (art. 1.208, CC). Já em caso de precariedade (ex.: um comodatário passa a se comportar como dono da coisa), a posse deixa de ser justa e passa a ser injusta diretamente. É importante ressaltar que, cessada a violência ou a clandestinidade, a posse passa a existir, mas o vício que a inquina faz com que o Direito a considere injusta. E, mesmo depois de um ano e dia, a posse continua injusta, só deixando de ter essa característica se houver aquisição da coisa, o que pode acontecer pela usucapião, por exemplo. A qualificação de posse injusta é relativa, valendo apenas em relação ao anterior possuidor da coisa. Em relação a todas as outras pessoas, o possuidor injusto pode defender a sua posse.

4.4. Posse de boa-fé e de má-fé: quanto à existência de vício subjetivo (art. 1.201, CC):

(A) posse de boa-fé: é aquela em que o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. É de boa-fé a posse daquele que crê que a adquiriu de quem legitimamente a possuía. Presume-se de boa-fé o possuidor com **justo título**, ou seja, aquele título que seria hábil para transferir o direito à posse, caso proviesse do verdadeiro possuidor ou proprietário da coisa.

(B) posse de má-fé: é aquela em que o possuidor tem ciência do vício ou do obstáculo que impede a aquisição da coisa. A posse de boa-fé pode se transmutar em posse de má-fé em caso de ciência posterior do vício. A citação para a demanda que visa à retomada da coisa tem o condão de alterar o caráter da posse.

Obs.: saber se a posse de alguém é de boa-fé ou de má-fé interfere no direito à indenização pelas benfeitorias feitas, no direito de retenção, no direito aos frutos, no prazo de prescrição aquisitiva (usucapião), na responsabilidade por deterioração da coisa etc.

4.5. Posse natural e jurídica: quanto à origem:

(A) posse natural: é a que decorre do exercício do poder de fato sobre a coisa.

(B) posse civil ou jurídica: é a que decorre de um título, não requerendo atos físicos ou materiais.

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Quando o proprietário de um bem imóvel, efetivando uma relação jurídica negocial com terceiro, transfere-lhe o poder de fato sobre esse bem, ocorre a compossa, de forma que qualquer dos dois poderá defender a posse contra terceiros.

1: Errada, pois a compossa configura-se como a posse exercida por duas ou mais pessoas sobre coisa indivisa (art. 1.199 do CC). Logo, não há que se falar em desmembramento da posse. O direito de posse permanece íntegro, porém exercido por mais de um possuidor. Situação diferente é aquela em que há um negócio jurídico, por meio do qual a posse é desmembrada. Atribuir o poder de fato sobre determinado bem a alguém, nada mais significa do que lhe conceder a posse direta, preservando-se a posse indireta para si, sendo que uma não anula a outra (art. 1.197 do CC). Exemplo disso é o contrato de comodato, em que o comodante possui a posse indireta e o comodatário a posse direta do bem. **VT/WG**

Gabarrão 1E

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) Considere que Camila more em apartamento que tenha alugado de Caio.

Nessa situação,

- (A) Caio continua sendo proprietário do imóvel, mas a posse sobre o bem foi transferida a Camila.
(B) se, por determinação do poder público, Caio tiver de realizar reparações urgentes e de grande monta no imóvel, o contrato de locação deverá ser desfeito.
(C) estipulado o contrato por prazo determinado, Camila poderá devolver o imóvel a Caio antes do término do contrato, sem pagamento de multa, caso tenha de se mudar de cidade por ter sido aprovada em concurso público.
(D) Camila adquiriu uma posse derivada e poderá, em nome próprio, defendê-la contra terceiro que venha a esbulhá-la.
(E) a locação não afasta a responsabilidade de Caio quanto a coisas que caírem da janela do imóvel e causarem dano a terceiros.

A: incorreta, pois apenas a posse direta foi transferida à Camila, remanescendo a posse indireta nas mãos de Caio; **B:** incorreta, pois não há previsão legal para referida extinção contratual; **C:** incorreta, pois a aprovação em concurso público não é hipótese legal de dispensa de pagamento de multa; **D:** correta, pois o desmembramento da posse que se verifica na hipótese de locação, empréstimo, usufruto traz como consequência justamente a possibilidade de ambos possuidores (direto e indireto) defenderem a posse em relação a terceiros; **E:** incorreta, pois tal responsabilidade não é essencialmente do proprietário, mas “daquele que habitar prédio, ou parte dele”. É a chamada responsabilidade *effusis et dejectis* (art. 938 do CC). **AG/WG**

Gabarrão

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) A bipartição da posse em posse direta e indireta pode ter origem em direito real ou pessoal;
(B) A posse adquirida por violência é considerada detenção enquanto não cessar a violência;
(C) No direito brasileiro, a aquisição da propriedade imóvel por sucessão exige a transcrição ou registro do título (formal de partilha) no Registro de Imóveis;
(D) A construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, mas esta presunção é relativa;
(E) A usucapião de bem móvel pressupõe posse contínua e incontestada por três anos, desde que haja justo título e boa-fé.

A: correta, pois a bipartição decorre tanto de direitos pessoais quanto reais. No campo dos direitos pessoais, por exemplo, o locatário, o sublocatário e o comodatário ostentam a posse direta; já no campo dos direitos reais, o usufrutuário, o usuário, o habitante são bons exemplos de possuidores diretos; **B:** correta, pois segundo o art. 1.208 do CC os atos violentos não autorizam a aquisição da posse, senão quando cessada a violência. É possível, portanto, afirmar que posse violenta não é posse, mas mera detenção; **C:** incorreta (devendo ser assinalada), pois o Código Civil adotou o princípio de *saisine*, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do CC). Nesse caso, a partilha e o registro terão efeitos meramente declaratórios; **D:** correta, pois a assertiva reproduz integralmente a regra contida no art. 1.253 do Código Civil; **E:** correta, pois há duas espécies de usucapião de bem móvel. A usucapião ordinária (art. 1.260 do CC) apresenta o prazo trienal e exige justo título e boa-fé; já a usucapião extraordinária (que não demanda justo título e boa-fé) exige um prazo de cinco anos (art. 1.261 do CC). **AG/WG**

Gabarrão

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Em relação ao possuidor de má-fé, assinale a afirmativa correta.

- (A) Ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais e não pode levantar as benfeitorias voluptuárias.
(B) Ele não responde pelos frutos colhidos e percebidos, responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais e não pode levantar as benfeitorias voluptuárias.
(C) Ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais e pode levantar as benfeitorias voluptuárias.
(D) Ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, não responde pela perda ou deterioração da coisa, se acidentais e não pode levantar as benfeitorias voluptuárias.
(E) Ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, não responde pela perda ou deterioração da coisa, se acidentais e pode levantar as benfeitorias voluptuárias.

O possuidor de má-fé não tem direito a frutos percebidos ou pendentes (art. 1.216 do CC); no que se refere à perda ou deterioração da coisa, ele responde por dolo, culpa e até mesmo pelo fortuito, salvo se provar que o dano ocorreria ainda que a coisa não estivesse em seu poder (art. 1.218 do CC) e não tem o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias (art. 1.220 do CC). **AG/WG**

Gabarrão

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Com relação à posse, pode merecer diversas classificações. Interessando aqui o que se denomina posse direta e posse indireta, assinale a alternativa correta:

- (A) A posse direta, de quem tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, suspende a indireta enquanto perdurar o vínculo contratual que a autorizou.
- (B) Na posse direta, o possuidor tem o exercício de uma das faculdades do domínio, em virtude de uma obrigação ou do direito.
- (C) O possuidor direto, que a recebe por força de contrato, não tem ação para defender sua posse contra terceiros, salvo se o fizer em concurso com o possuidor indireto.
- (D) Coexistindo a posse direta e a indireta, não pode existir disputa possessória entre os respectivos titulares.

A: incorreta, pois a divisão em posse direta e indireta apresenta justamente como principal característica a coexistência de ambas, legitimando tanto um quanto outro a defender a posse de terceiros ou mesmo de um em relação ao outro; **B:** correta, pois é justamente um direito ou obrigação que gera a posse direta, proporcionando a uma das partes o exercício de uma das faculdades do domínio; **C:** incorreta, pois o possuidor direto pode defender a posse em relação a terceiros; **D:** incorreta, pois possuidor direto pode defender a posse em relação ao possuidor indireto e vice-versa. **AG/WG**

„G. o qjwbaqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Considera-se possuidor de boa-fé

- (A) apenas aquele que ostenta título de domínio.
- (B) somente aquele que ostentar justo título.
- (C) todo aquele que a obteve sem violência ou que não a exerce de modo clandestino.
- (D) aquele que ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
- (E) o que se mantiver na posse durante o período necessário à usucapião ordinária.

A: incorreta, pois aquele que ostenta o título de domínio é proprietário e não possuidor; **B:** incorreta, pois não é apenas aquele que ostenta justo título que é possuidor de boa-fé; **C:** incorreta, pois nesse caso tem-se a posse justa, critério objetivo que não se confunde com a boa ou má-fé; **D:** correta, pois possuidor de boa-fé é justamente aquele que ignora o vício que macula a posse; **E:** incorreta, pois não é o transcurso do lapso que determina a boa ou má-fé do possuidor, mas sim a ignorância ou conhecimento do vício. **GN**

„G. o qjwbaqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) A respeito da posse, assinale a opção correta.

- (A) Pode haver desdobramento de posse direta, como ocorre, por exemplo, na sublocação de imóvel.
- (B) A posse indireta cabe apenas ao proprietário do imóvel.
- (C) Como *longa manus* do possuidor, o detentor da posse poderá ajuizar possessória em caso de esbulho.
- (D) Bens públicos não são passíveis de posse particular.
- (E) Somente haverá composses quando o condomínio for *pro indiviso*.

A: incorreta, pois nesse caso não ocorre desdobramento da posse direta. O sublocatário terá posse direta enquanto que o locatário e o locador permanecerão com a posse indireta; **B:** incorreta, pois é perfeitamente possível que outras pessoas ostentem posse indireta, como é o caso do nu-proprietário, bem como do locatário que subloca o imóvel; **C:** incorreta, pois o detentor não ostenta o direito de ajuizar ações possessórias; **D:** incorreta, pois embora os bens públicos não sejam passíveis de usucapião, eles são passíveis de posse particular como ocorre, por exemplo, na cessão de bem público a particular; **E:** correta, pois a ideia de condomínio “pro diviso” acaba por criar duas posses específicas para os possuidores e não a composses. **GN**

„G. o qjwbaqg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as afirmativas seguintes.

- I. Os atos violentos autorizam a aquisição da posse depois de cessar a violência.
- II. A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, que fica dependendo de ratificação.
- III. A pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito real, anula a posse indireta, de quem aquela foi havida.
- IV. Ao possuidor de má-fé assiste o direito de retenção pela importância das benfeitorias necessárias.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

I: correta, pois segundo o art. 1.208, parte final, do CC a cessação da violência ou da clandestinidade faz nascer a posse; **II:** correta, pois o art. 1.205 autoriza tal hipótese expressamente; **III:** incorreta, pois não há – no caso em tela – anulação da posse indireta do titular de quem a coisa foi havida. No direito real de habitação, por exemplo, a viúva habitante mantém a posse direta enquanto o proprietário mantém a posse indireta; **IV:** incorreta, pois o possuidor de má-fé tem direito a indenização pelas benfeitorias necessárias, não lhe assistindo, todavia, o direito da retenção (CC, art. 1.220). **GN**

„A. o qjwbaqg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Em relação à posse, é correto afirmar que

- (A) o locatário não tem a posse direta do imóvel que ele aluga, mas sim a indireta.
- (B) o motorista de um caminhão da empresa para a qual trabalha tem a posse *ad usucapionem* desse bem.
- (C) o possuidor direto tem direito de lançar mão dos interditos contra turbacão, esbulho e violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, inclusive contra o possuidor indireto.
- (D) o possuidor responde pela perda da coisa, ainda que de boa-fé e sem ter dado causa à perda.

A: incorreta, pois a posse do locatário é direta, ao passo que do proprietário é indireta; vale lembrar que tanto o possuidor direto, como o possuidor indireto tem direito à proteção possessória; **B:** incorreta, pois falta o ânimo de dono; ademais, o motorista, por agir em nome do proprietário da coisa, não chega a ter posse, mas mera detenção; **C:** correta (art. 1.197, parte final, do CC); **D:** incorreta, pois o possuidor da coisa não responde pela perda desta quando não tiver dado causa à perda e estiver de boa-fé (art. 1.217 do CC). **WG**

„C. o qjwbaqg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Com relação a posse, assinale a opção correta.

- (A) Nas ações possessórias, é indispensável a outorga uxória no polo ativo, assim como o litisconsórcio é necessário no polo passivo da demanda.
- (B) As teorias sociológicas da posse conferem primazia aos valores sociais nela impregnados, como um poder fático de ingerência socioeconômica concreta sobre a coisa, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais.
- (C) Tanto na teoria subjetiva quanto na objetiva, a posse é caracterizada como a conjugação do elemento *corpus* com o elemento *animus*, caracterizando-se o *animus*, na primeira, como a vontade de ser dono, o *animus domini*, e, na segunda, referindo-se à própria coisa, o *animus rem sibi habendi*.
- (D) A natureza jurídica da posse é a de direito real, haja vista que uma de suas características é a oponibilidade *erga omnes*, inclusive contra o proprietário.
- (E) O direito de seqüela do possuidor é absoluto, cedendo apenas ante o direito de propriedade por meio da ação reivindicatória, bem como ante a boa-fé de terceiros, o que se justifica pelo fato de não ser conferida à posse a mesma publicidade conferida à propriedade pelo registro ou tradição.

A: incorreta. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composses ou de ato praticado por ambos (art. 10, § 2º, do antigo CPC; art. 73, § 2º, do novo CPC); **B:** correta. Está de acordo com o entendimento doutrinário sobre a teoria sociológica da posse – por esta teoria, o direito de posse só se legitima pelo seu exercício, seja para fins econômicos ou não; **C:** incorreta. A intenção de ter a coisa como proprietário (*animus domini*) ou de ter a coisa para si (*animus rem sibi habendi*) são requisitos da teoria subjetiva. Na teoria objetiva, há apenas o *animus tenendi* (intenção de usar) que se revela no comportamento do agente: no uso da coisa (*corpus*). É por esta razão que muitos autores afirmam não existir o elemento subjetivo (*animus*) na teoria objetiva; **D:** incorreta. A natureza jurídica da posse é objeto de profunda controversa doutrinária, mas podemos afirmar que o legislador não a considerou como direito real, pois deixou a posse de fora do rol do art. 1.225 do CC; **E:** incorreta. O direito de posse não cede, em regra, diante do direito de propriedade. Neste sentido, o art. 1.210, § 2º do CC, dispõe que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. **AB**

„G. o qjwbaqg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A posse

- (A) é de má-fé mesmo que o possuidor ignore o vício.
- (B) é adquirida quando se detém a coisa a mando de outrem.
- (C) pode ser oposta ao proprietário.
- (D) não pode ser defendida, em juízo, pelo possuidor indireto.
- (E) quando turbada, autoriza o ajuizamento de ação de reintegração.

A: incorreta. Quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo para aquisição da posse, esta é considerada de boa-fé (art. 1.202 do CC); **B:** incorreta, quando uma pessoa detém uma coisa a mando de outrem há detenção e não posse (art. 1.198 do CC); **C:** correta, pois, segundo art. 1.197 do CC, pode o possuidor direto defender sua posse em face do possuidor indireto (que normalmente é o proprietário do bem). Além disso, o art. 1.210, § 2º, do CC dispõe que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”; **D:** incorreta. Como a posse direta não anula a indireta, ambos os possuidores podem exercer a proteção possessória em juízo (art. 1.197 do CC); **E:** incorreta. Havendo turbacão, a ação a ser ajuizada é a de manutenção de posse e, em caso de esbulho, deve ser ajuizada a ação de reintegração de posse (art. 1.210, *caput*, do CC). **AB**

„C. o qjwbaqg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Com relação ao instituto da posse, assinale a opção correta.

- (A) Ao conceituar a posse da mesma forma que seu antecessor, o Código Civil vigente filia-se à teoria subjetiva da posse.
- (B) Possuidor indireto é aquele que detém poder físico sobre a coisa, mas apenas em cumprimento de ordens ou instruções emanadas do possuidor direto ou de seu proprietário.

- (C) No constituto possessório, há inversão no título da posse com base em relação jurídica: aquele que possuía em nome alheio passa a possuir em nome próprio, remanescendo o seu poder material sobre a coisa.
- (D) Ao possuidor de má-fé é facultado o ressarcimento por benfeitorias necessárias e úteis; contudo, esse possuidor jamais obterá direito de retenção sobre as benfeitorias que tenha realizado.
- (E) Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, não é possível a posse de bem público, pois sua ocupação irregular representa mera detenção de natureza precária; portanto, na ação reivindicatória ajuizada pelo ente público, não há que se falar em direito de retenção de benfeitorias, o qual pressupõe a existência de posse.

A: incorreta. Assim como seu antecessor, o Código Civil de 2002 adotou a teoria objetiva da posse como a regra do sistema (art. 1.196 do CC): “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”; **B:** incorreta, pois quem detém o poder físico da coisa sobre cumprimento de ordem de outrem é o detentor (art. 1.198 do CC); **C:** incorreta. No constituto possessório aquele que possuía o bem em próprio nome, passa a possuir em nome alheio. Contrariamente, na *traditio brevi manu*, aquele que possuía em nome alheio, passa a possuir em nome próprio; **D:** incorreta. O possuidor de má-fé somente pode reclamar indenização pelas benfeitorias necessárias e não tem direito de retenção pela importância destas (art. 1.220 do CC); **E:** correta, pois, conforme o entendimento do STJ, “a impossibilidade de se reconhecer a posse de imóvel público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas” (AgRg no AgRg no AREsp 66.538/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18.12.2012). **AB**

„3.„ Ojrabarito

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Em relação à qualificação da posse, o Código Civil Brasileiro dispõe o seguinte:

- (A) é caso de usucapião especial aquele assegurado tanto pelo Código Civil vigente, como pela Constituição Federal de 1988, e existe com a finalidade de extinguir os latifúndios em favor de colonos fixados na terra, ensejando uma forma democrática de reforma agrária.
- (B) o justo título gera presunção de boa-fé que repugna ao direito, ou seja, mesmo sendo adquirida a posse mediante turbacão, ou mediante esbulho.
- (C) em se tratando de composses, apenas o possuidor majoritário pode utilizar os interditos possessórios contra terceiros que venham a perturbar a composes.
- (D) a modalidade de usucapião que independe de boa-fé ou justo título ocorre tanto para móveis como para imóveis em prazos legais estabelecidos, sendo conhecida pela lei e pela doutrina como usucapião ordinário ou legal.

A: correta, pois a assertiva refere-se à usucapião especial, que confere titularidade àquele que – não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano – possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia (art. 1.239, CC; e art. 191, CF); **B:** incorreta, pois o justo título não repugna ao direito, ao contrário, é visto como indício de boa-fé subjetiva do possuidor; **C:** incorreta, pois qualquer possuidor poderá manejar os interditos em defesa da posse; **D:** incorreta, pois a assertiva traz a definição de usucapião extraordinária. **GN**

„A.„ Gabarito

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Considerando o Código Civil Brasileiro sobre a posse, é **correto** afirmar que

- (A) o possuidor de má-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.
- (B) obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
- (C) os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.
- (D) a posse de má-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

A: incorreta, pois apenas o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, na constância do exercício da posse (art. 1.214, *caput*, do CC); **B:** incorreta, pois a alegação de propriedade não é óbice para as ações possessórias, uma vez que o direito de posse pode ser exercido inclusive contra o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC); **C:** correta, pois a assertiva reproduz exatamente os dizeres do art. 1.215 do CC; **D:** incorreta, pois na verdade a posse de boa-fé é que perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente (art. 1.202 do CC). **GR**

„C.„ Ojrabarito

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Com relação à Posse, considere:

- I. As benfeitorias não se compensam com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se, ao tempo da evicção, ainda existirem.
- II. O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era.
- III. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidos somente as benfeitorias necessárias.

IV. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.
(B) I, II e III.
(C) I e III.
(D) III e IV.
(E) II, III e IV.

I: incorreta, pois, de acordo com o disposto no art. 454 do CC, se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Além disso, o Código não estabelece que só obrigará ao ressarcimento se, ao tempo da evicção, ainda existirem; **II:** correta, nos termos do art. 1.212 do CC; **III:** correta, nos termos do art. 1.220 do CC; **IV:** correta, nos termos do art. 1.214, *caput*, do CC. **AG**

„E.„ Ojrabarito

6.1.2. EFEITOS DA POSSE

Efeitos da posse.

(1) Percepção dos frutos. Quando o legítimo possuidor retoma a coisa de outro possuidor, há de se resolver a questão dos frutos percebidos ou pendentes ao tempo da retomada. De acordo com o caráter da posse (de boa ou de má-fé), haverá ou não direitos para aquele que teve de entregar a posse da coisa. Antes de verificarmos essas regras, vale trazer algumas definições:

1.1. Conceito de frutos: são utilidades da coisa que se reproduzem (frutas, verduras, filhotes de animais, juros etc.). Diferem dos **produtos**, que são as utilidades da coisa que não se reproduzem (minerais, por exemplo).

1.2. Espécies de frutos quanto à sua natureza: **a)** civis (como os alugueres e os juros); **b)** naturais (como as maçãs de um pomar); e **c)** industriais (como as utilidades fabricadas por uma máquina).

1.3. Espécies de frutos quanto ao seu estado: **a)** pendentes (são os ainda unidos à coisa que os produziu); **b)** percebidos ou colhidos (são os já separados da coisa que os produziu); **c)** percebidos por antecipação (são os separados antes do momento certo); **d)** percebidos (são os que deveriam ser colhidos e não foram); **e)** estantes (são os já separados e armazenados para venda); **f)** consumidos (são os que não existem mais porque foram utilizados).

1.4. Direitos do possuidor de boa-fé: tem direito aos frutos que tiver percebido enquanto estiver de boa-fé (art. 1.214, CC).

1.5. Inexistência de direitos ao possuidor de boa-fé: não tem direito às seguintes utilidades: **a)** aos frutos pendentes quando cessar a sua boa-fé; **b)** aos frutos percebidos antecipadamente, estando já de má-fé no momento em que deveriam ser colhidos; **c)** aos produtos, pois a lei não lhe confere esse direito, como faz com os frutos. De qualquer forma, é importante ressaltar que nos casos dos itens “a” e “b”, apesar de ter de restituir os frutos colhidos ou o seu equivalente em dinheiro, terá direito de deduzir do que deve as despesas com a produção e o custeio.

1.6. Situação do possuidor de má-fé: este responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé. Todavia, tem direito às despesas de produção e custeio (art. 1.216, CC), em virtude do princípio do não enriquecimento sem causa.

(2) Responsabilidade por perda ou deterioração da coisa. Quando o legítimo possuidor retoma a coisa de outro possuidor, também há de se resolver a questão referente à eventual perda ou destruição da coisa.

2.1. Responsabilidade do possuidor de boa-fé: não responde pela perda ou deterioração à qual não der causa.

2.2. Responsabilidade do possuidor de má-fé: como regra, responde pela perda ou deterioração da coisa, só se eximindo de tal responsabilidade se provar que de igual modo esse acontecimento se daria, caso a coisa estivesse com o reivindicante dela. Um exemplo de exoneração da responsabilidade é a deterioração da coisa em virtude de um raio que cai sobre a casa.

(3) Indenização por benfeitorias e direito de retenção. Outra questão importante a ser verificada quando da retomada da coisa pelo legítimo possuidor é a atinente a eventual benfeitoria feita pelo possuidor que o antecedeu. De acordo com o caráter da posse (de boa ou de má-fé), haverá ou não direitos para aquele que teve de entregar a posse da coisa. Antes de verificarmos essas regras, é imperativo trazer algumas definições.

3.1. Conceito de benfeitorias: são os melhoramentos feitos em coisa já existente. São bens acessórios. Diferem da **accessão**, que é a

criação de coisa nova. Uma casa construída no solo é acessão, pois é coisa nova; já uma garagem construída numa casa pronta é benfeitoria, pois é um melhoramento em coisa já existente.

3.2. Espécies de benfeitorias: a) benfeitorias necessárias são as que se destinam à conservação da coisa (ex.: troca do forro da casa, em virtude do risco de cair); b) benfeitorias úteis são as que aumentam ou facilitam o uso de uma coisa (ex.: construção de mais um quarto numa casa pronta); c) benfeitorias voluptuárias são as de mero deleite ou recreio (ex.: construção de uma fonte luminosa na entrada de uma casa).

3.3. Direitos do possuidor de boa-fé: tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis que tiver feito, podendo, ainda, levantar as voluptuárias, desde que não deteriore a coisa. A indenização se dará pelo valor atual da benfeitoria. Outro direito do possuidor de boa-fé é o de retenção da coisa, enquanto não for indenizado. Significa que o possuidor não é obrigado a entregar a coisa enquanto não for ressarcido. O direito deve ser exercido no momento da contestação da ação que visa à retomada da coisa, devendo o juiz se pronunciar sobre a sua existência. Trata-se de um excelente meio de coerção para recebimento da indenização devida. Constitui verdadeiro direito real, pois não se converte em perdas e danos.

3.4. Direitos do possuidor de má-fé: tem direito apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias que tiver feito, não podendo retirar as voluptuárias. Trata-se de uma punição a ele imposta, que só é ressarcido pelas benfeitorias necessárias, pois são despesas que até o possuidor legítimo teria de fazer. O retomante escolherá se pretende indenizar pelo valor atual ou pelo custo da benfeitoria. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção da coisa enquanto não indenizado pelas benfeitorias necessárias que eventualmente tiver realizado.

(4) Usucapião. A posse prolongada, desde que preenchidos outros requisitos legais, dá ensejo a outro efeito da posse, que é a aquisição da coisa pela usucapião.

(5) Proteção possessória. A posse também tem o efeito de gerar o direito de o possuidor defendê-la contra a perturbação e a privação de seu exercício, provocadas por terceiro. Existem dois tipos de proteção possessória previstos em lei, a autoproteção e a heteroproteção.

5.1. Autoproteção da posse. A lei confere ao possuidor o direito de, por si só, proteger a sua posse, daí porque falar-se em autoproteção. Essa proteção não pode ir além do indispensável à restituição (art. 1.210, CC). Há duas situações em que isso ocorre:

(A) legítima defesa da posse: consiste no direito de autoproteção da posse no caso do possuidor, apesar de presente na coisa, estar sendo perturbado. Repare que não chegou a haver perda da coisa.

(B) desforço imediato: consiste no direito de autoproteção da posse no caso de esbulho, de perda da coisa. Repare que a vítima chega a perder a coisa. A lei só permite o desforço imediato se a vítima do esbulho "agir logo", ou seja, agir imediatamente após a agressão ("no calor dos acontecimentos") ou logo que possa agir. Aquele que está ausente (não presenciou o esbulho) só perderá esse direito se não agir logo após tomar conhecimento da agressão à sua posse (art. 1.224, CC).

5.2. Heteroproteção da posse. Trata-se da proteção feita pelo Estado Juiz, provocado por quem sofre a agressão na sua posse. Essa proteção tem o nome de interdito possessório e pode ser de três espécies: interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. Antes de analisarmos cada um deles, é importante verificar suas características comuns.

5.2.1. Características dos interditos possessórios:

(A) fungibilidade: o juiz, ao conhecer de pedido possessório, pode outorgar proteção legal ainda que o pedido originário não corresponda à situação de fato provada em juízo. Assim, caso se ingresse com ação de manutenção de posse e os fatos comprovem que a ação adequada é a de reintegração de posse, o juiz pode determinar a reintegração, conhecendo um pedido pelo outro (art. 920 do antigo CPC; art. 554, *caput*, do novo CPC).

(B) cumulação de pedidos: nas ações de reintegração e de manutenção de posse, a vítima pode reunir, além do pedido de *correção* da agressão (pedido possessório propriamente dito), os pedidos de condenação em *perdas e danos*, indenização dos frutos e imposição de medidas necessárias para evitar nova turbacção ou esbulho, ou para cumprir-se a tutela provisória ou final (art. 921 do antigo CPC; art. 555 do novo CPC).

(C) caráter duplice: o réu também pode pedir a proteção possessória desde que, na contestação, alegue que foi ofendido na sua posse (art. 922 do antigo CPC; art. 556 do Novo CPC).

(D) impossibilidade de discussão do domínio: não se admite dis-

cussão de domínio em demanda possessória (arts. 1.210, § 2º, do CC, e 923 do antigo CPC; art. 557 do novo CPC), ou seja, ganha a ação quem provar que detinha previamente posse legítima da coisa. Essa discussão só cabe se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

5.2.2. Interdito proibitório:

(A) conceito: é a ação de preceito cominatório utilizada para impedir agressões iminentes que ameacem a posse de alguém (arts. 932 e 933 do antigo CPC; arts. 567 e 568 do novo CPC). Trata-se de ação de caráter *preventivo*, manejada quando há justo receio de que a coisa esteja na iminência de ser turbada ou esbulhada, apesar de não ter ocorrido ainda ato material nesses dois sentidos, havendo apenas uma *ameaça* implícita ou expressa.

(B) ordem judicial: acolhendo o pedido, o juiz fixará uma pena pecuniária para incidir caso o réu descumpra a proibição de turbar ou esbulhar a área, daí o nome de interdito "proibitório". Segundo a Súmula 228 do STJ, não é admissível o interdito proibitório para a proteção de direito autoral.

5.2.3. Manutenção de posse:

(A) conceito: é a ação utilizada para corrigir agressões que turbam a posse. Trata-se de ação de caráter repressivo, manejada quando ocorre *turbacção*, que é todo ato ou conduta que *embaraça* o livre exercício da posse. Vizinho que colhe frutos ou que implementa marcos na área de outro está cometendo turbacção. Se a turbacção é passada, ou seja, não está mais acontecendo, cabe apenas pedido indenizatório.

(B) ordem judicial: acolhendo pedido, o juiz expedirá mandado de manutenção de posse. As demais condenações (em perdas e danos, em pena para o caso de nova turbacção e para desfazimento de construção ou plantação) dependem de pedido específico da parte interessada. A utilização do rito especial, que prevê liminar, depende se se trata de ação de força nova (promovida dentro de ano e dia da turbacção).

5.2.4. Reintegração de posse:

(A) conceito: é a ação utilizada para corrigir agressões que fazem cessar a posse de alguém. Trata-se de ação de caráter repressivo, manejada quando ocorre *esbulho*, que é a privação de alguém da posse da coisa, contra a sua vontade. A ação também é chamada de *ação de força espoliativa*.

(B) requisitos: o autor deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

(C) legitimidade ativa: é parte legítima para propor a ação o possuidor esbulhado, seja ele possuidor direto ou indireto. O mero detentor não tem legitimidade. Os sucessores a título universal continuam, de direito, a posse de seu antecessor, podendo ingressar com ação, ainda que o esbulho tenha ocorrido antes do falecimento do *de cujus*. Já ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do seu antecessor, para efeitos legais (art. 1.207). Como regra, a lei não exige vênua conjugal para a propositura de demanda possessória (art. 10, § 2º). Em caso de condomínio de pessoas não casadas, a lei permite que cada um ingresse com ação isoladamente (art. 1.314, CC).

(D) legitimidade passiva: é parte legítima para sofrer a ação o autor do esbulho. Cabe também reintegração de posse contra terceiro que recebe a coisa sabendo que fora objeto de esbulho. Já contra terceiro que não sabia que a coisa fora objeto de esbulho, a ação adequada é a reivindicatória, em que se discutirá o domínio.

(E) ordem judicial: acolhendo o pedido, o juiz expedirá mandado de reintegração de posse. As demais condenações (em perdas e danos, em pena para o caso de nova turbacção e para desfazimento de construção ou plantação) dependem de pedido específico da parte interessada. A utilização do rito especial, que prevê liminar, depende se se trata de ação de força nova (promovida dentro de ano e dia do esbulho). Após ano e dia do esbulho, deve-se promover a ação pelo rito ordinário, no qual poderá ser acolhido pedido de tutela antecipada, preenchidos seus requisitos, conforme entendimento do STJ e Enunciado CJF 238.

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da posse e dos direitos reais.

- (A) O direito real de servidão de trânsito exige a demonstração do encravamento do imóvel dominante por parte do interessado.
- (B) É possível o reconhecimento da usucapião do usufruto de um bem imóvel àquele que o possua por longo tempo, ainda que não lhe adquira a propriedade.
- (C) É lícito a um dos compossuidores transformar a comunhão pro indiviso em posse individual pro diviso por sua simples iniciativa.
- (D) O compromisso de compra e venda só será considerado apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião se tiver sido registrado.

- (E) O registro da escritura de compra e venda de imóvel confere a condição de proprietário ao comprador com caráter *ex tunc*.

A: incorreta, pois o encravamento do imóvel (imóvel que não possui saída para a via pública) é requisito indispensável para a passagem forçada (CC, art. 1.285) e não para a servidão de trânsito, a qual facilita o trânsito ou acesso à via pública do dominante, utilizando para tanto parte do imóvel serviente; **B:** correta, pois a doutrina admite tal possibilidade, tendo em vista ser possível usucapir qualquer direito real no qual seja possível o exercício da posse. A hipótese não é comum, mas não pode ser descartada; **C:** incorreta, pois a transformação de uma composses pro indiviso, em posses autônomas pro diviso necessita de acordo de ambas as partes; **D:** incorreta, pois o compromisso de compra e venda pode ser considerado um justo título, ainda que não registrado, o que possibilita a futura aquisição por usucapião; **E:** incorreta, pois referido registro produz efeitos daquele momento em diante tendo, portanto, natureza *ex nunc*. **BN**

„B„ oµqeqqg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto aos efeitos da posse, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) ao possuidor de má-fé, não serão ressarcidas quaisquer benfeitorias, nem mesmo as necessárias.
(B) o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.
(C) quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.
(D) o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

A: incorreta (e deve ser assinalada), pois o possuidor de má-fé tem direito a indenização quanto às necessárias, mas sem retenção (CC, art. 1.220); **B:** correta, em virtude da regra estabelecida no art. 1.214 do CC; **C:** correta, em virtude da regra estabelecida no art. 1.211; **D:** correta, pois de pleno acordo com a regra prevista no art. 1.219. **GN**

„A„ oµqeqqg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. Sobre essa frase, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito de propriedade impede a manutenção ou reintegração de posse, uma vez que este se sobrepõe ao direito possessório.
(B) Não é possível a proteção possessória em face do direito de propriedade, uma vez que a posse é exteriorização desse direito.
(C) É possível que o possuidor que prove a sua posse garanta, frente ao proprietário, que deverá pleitear seus direitos perante o juízo petitiório.
(D) O proprietário que perde a posse perderá seu domínio sobre a coisa, posto que o direito possessório se sobrepõe ao direito de propriedade.
(E) A posse da coisa faz presumir que o direito de propriedade está garantido de proteção judicial.

A, B, D e E: incorretas; **C:** correta. Os efeitos da posse são: a) percepção dos frutos; b) responsabilidade por perda ou deterioração da coisa; c) indenização por benfeitorias e direito de retenção; d) usucapião; e) proteção possessória. Oportuno registrar que a proteção possessória confere direito ao possuidor de defender a sua posse contra a perturbação provocada por terceiro, inclusive, pelo proprietário. Com o advento do atual Código Civil, pacificou-se o entendimento de que não existe mais exceção de domínio (possibilidade de o juiz levar ou não em consideração a alegação de propriedade de uma das partes, no curso da ação possessória), o que era admissível no CC/1916. Tal inovação surgiu porque os fundamentos das ações possessória e reivindicatória são distintos, embora ambas visem à retomada do bem. A possessória é julgada com base na posse. A reivindicatória é julgada com base no direito de propriedade, sendo que um direito não se sobrepõe ao outro. Além disso, o art. 557, *caput*, do Novo CPC prevê, como regra, que na pendência de processo possessório é defeso, ao autor e ao réu, intentar ação de reconhecimento de domínio. **VT/WG**

„C„ oµqeqqg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A municipalidade, ao realizar obras de contenção de um muro, acrescenta tirantes de sustentação, que, por necessidade técnica de construção, adentra no terreno particular de José, a uma profundidade de cinco metros, que se opõe à obra. Diante desse fato, assinale a alternativa correta.

- (A) A propriedade do solo abrange o subsolo, razão pela qual houve esbulho possessório, permitindo a José ingressar com ação para retomar sua posse.
(B) A propriedade do solo abrange o subsolo, em profundidade útil a seu exercício, não podendo José opor-se à obra se não tem interesse nessa profundidade.
(C) A propriedade do solo não abrange o subsolo, razão pela qual não houve qualquer esbulho possessório.
(D) José não pode se opor à execução da obra se esta for de interesse público e nos limites da função social da propriedade.

- (E) Como a propriedade do solo abrange a do subsolo, a obra somente poderia ter sido executada se houvesse a desapropriação do imóvel.

A: incorreta (art. 1.229, do CC); **B:** correta. *A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las.* Assim, no caso em questão, por haver necessidade técnica da construção em adentrar no terreno particular de José, a uma profundidade de cinco metros, e pelo fato de ele não ter interesse legítimo em impedir tal atividade, não poderá se opor à obra da Municipalidade. Oportuno registrar que *a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.* Todavia, o proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial (art. 1.229 e 1.230, ambos do CC); **C:** incorreta, pois a propriedade do solo abrange a do subsolo; **D:** incorreta, pois José poderia se opor à obra, mesmo sendo de interesse público, desde que tivesse legítimo interesse para impedi-la; **E:** incorreta, pois não se exige a desapropriação do imóvel para que sejam realizadas atividades, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha o proprietário interesse legítimo em impedi-las. **VT/WG**

„B„ oµqeqqg

6.2. DIREITOS REAIS E PESSOAIS

1. Conceito de Direito Real: *é o poder, direto e imediato, do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos.* O direito real difere do direito pessoal, pois este gera uma relação entre pessoas determinadas (princípio da relatividade) e, em caso de violação, converte-se em perdas e danos. No direito real, ao contrário, seu titular pode perseguir a coisa sobre a qual tem poder, não tendo que se contentar com a conversão da situação em perdas e danos. O ponto em comum entre os direitos pessoais e os direitos reais é o fato de que integram a categoria dos direitos patrimoniais, diferente dos direitos da personalidade.

2. Princípios do direito real:

2.1. Princípio da aderência: *aquele pelo qual se estabelece um vínculo entre o sujeito e a coisa, independentemente da colaboração do sujeito passivo.*

2.2. Princípio do absolutismo: *aquele pelo qual os direitos reais são exercidos contra todos (erga omnes).* Por exemplo: quando alguém é proprietário de um imóvel, todos têm de respeitar esse direito. Daí surge o *direito de sequência* ou o *jus persequendi*, pelo qual, violado o direito real, a vítima pode perseguir a coisa, ao invés de ter de se contentar com uma indenização por perdas e danos.

2.3. Princípio da publicidade (ou visibilidade): *aquele pelo qual os direitos reais só se adquirem depois do registro do título na matrícula (no caso de imóvel) ou da tradição (no caso de móvel).* Por ser o direito real oponível *erga omnes*, é necessária essa publicidade para que sejam constituídos.

2.4. Princípio da taxatividade: *aquele pelo qual o número de direitos reais é limitado pela lei.* Assim, por acordo de vontades não é possível criar uma nova modalidade de direito real, que são *numerus clausus*. Assim, está certa a afirmativa de que só são direitos reais aqueles que a lei, taxativamente, denominar como tal, enquanto que os direitos pessoais podem ser livremente criados pelas partes envolvidas (desde que não seja violada a lei, a moral ou os bons costumes), sendo, portanto, o seu número ilimitado.

2.5. Princípio da tipificação: *aquele pelo qual os direitos reais devem respeitar os tipos existentes em lei.* Assim, o acordo de vontades não tem o condão de modificar o regime jurídico básico dos direitos reais.

2.6. Princípio da perpetuidade: *aquele pelo qual os direitos reais não se perdem pelo decurso do tempo, salvo as exceções legais.* Esse princípio se aplica ao direito de propriedade. Os direitos pessoais, por sua vez, têm a marca da *transitoriedade*.

2.7. Princípio da exclusividade: *aquele pelo qual não pode haver direitos reais, de igual conteúdo, sobre a mesma coisa.* Exemplo: o nu-proprietário e o usufrutuário não têm direitos iguais quanto ao bem objeto do usufruto.

2.8. Princípio do desmembramento: *aquele que permite o desmembramento do direito matriz (propriedade), constituindo-se direitos reais sobre coisas alheias.* Ou seja, pelo princípio é possível desmembrar um direito real (propriedade, por exemplo) em outros direitos reais (uso, por exemplo).

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito do direito das coisas, assinale a opção correta.

- (A) A venda realizada por quem não seja dono não transfere a propriedade, exceto se o adquirente estiver de boa-fé.
(B) Em condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e

sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio.

- (C) O penhor rural constitui instrumento público ou particular, devendo ser registrado em cartório de títulos e documentos.
- (D) Em relação ao fundamento jurídico da propriedade, prevalece a teoria da lei, defendida por Montesquieu, segundo a qual a propriedade é instituição do direito positivo, ou seja, existe porque a lei a criou e a garante.
- (E) A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, desde que respeitados os requisitos legais, bastando, para a configuração da usucapião tabular, basta o registro do título e o decurso do prazo de cinco anos antes de o registro ser cancelado.

A: incorreta, pois a boa-fé do adquirente não saneia a venda realizada por quem não era dono; **B:** correta, pois a assertiva apenas reproduz a regra disposta no art. 1.331 § 1º, já com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.607/2012; **C:** incorreta, pois o Penhor Rural deve ser registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.438); **D:** incorreta, pois o direito de propriedade é um direito fundamental com previsão no art. 5º da CF e sua noção antecede à lei. Esta apenas a regulamenta e disciplina; **E:** incorreta, pois a “*usucapião tabular tem como propósito proteger o proprietário que tinha o registro, o qual foi cancelado por vício de qualquer natureza*”. O STJ, na única decisão a respeito do assunto, pronunciou-se no sentido de estabelecer o prazo de dez anos para sua configuração (REsp 1133451/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 18.04.2012). **GN**

„B., ojuarqg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa a frase:

“Segundo o Código Civil Brasileiro, são direitos reais, EXCETO

- (A) A anticrese,
- (B) O direito do promitente comprador do imóvel.
- (C) A posse.
- (D) A concessão de direito real de uso.
- (E) A concessão de uso especial para fins de moradia.

A alternativa “c” está correta, pois a posse não se insere nos direitos reais. Importante frisar que a posse, em verdade, insere-se no direito das coisas, a qual estuda a posse distintamente dos direitos reais (direito que recai sobre a coisa, com exclusividade e contra todos). **VT/WG**

„C., ojuarqg

6.3. PROPRIEDADE IMÓVEL

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que se refere ao direito de propriedade, assinale a opção correta.

- (A) No Código Civil, são enumerados quatro modos de aquisição de propriedade imobiliária: sucessão, usucapião, acessão e transcrição.
- (B) O título aquisitivo de propriedade constitui direito real mesmo antes de ser registrado.
- (C) A detecção de eventual vício no negócio jurídico poderá, a qualquer tempo, justificar a invalidação do registro do bem imóvel.
- (D) Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, desde que demonstre que o tenha adquirido de boa-fé.
- (E) O casamento pela comunhão universal de bens não é considerado modo aquisitivo de propriedade imobiliária.

A: incorreta, pois o Código Civil não enumera de forma expressa a sucessão como forma de aquisição da propriedade imóvel no capítulo que trata “Da Aquisição da Propriedade Imóvel” (CC, art. 1.238 et seq.); **B:** incorreta, pois “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (CC, art. 1.245 § 1º); **C:** correta, pois de acordo com o art. 1.247 do CC; **D:** incorreta, pois “Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente” (CC, art. 1.247, parágrafo único); **E:** incorreta. O Código Civil não prevê expressamente o casamento em comunhão universal como uma forma de aquisição da propriedade imobiliária. Todavia, é inegável que ele gera tal efeito. Contraído o casamento neste regime, comunicam-se entre os cônjuges todos os bens presentes e futuros (com raras exceções). Assim, se o noivo tinha dez bens imóveis, basta se casar em comunhão universal para perder cinco deles (CC, art. 1.667). Sua noiva, por sua vez, que entrou no casamento com nenhum bem imóvel, acaba de se tornar proprietária de cinco. **GN**

„C., ojuarqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) No que se refere aos direitos reais, assinale a opção correta.

- (A) No caso de o beneficiário não usar o imóvel por prazo superior a um ano, restará configurada causa legal de extinção do direito de habitação.
- (B) O superficiário deverá efetuar ao proprietário do solo pagamento pela transferência do direito de superfície a terceiros, salvo estipulação

contratual em contrário.

- (C) O direito real de servidão de trânsito exige que reste configurado o encravamento do imóvel dominante.
- (D) A morte do usufrutuário casado é causa de transmissão do usufruto ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de casamento.
- (E) O fato de o adimplemento contratual afugurar-se economicamente insuportável para o promitente comprador lhe confere a direito de obter a resilição do compromisso de compra e venda.

A: incorreta, pois não existe no ordenamento tal hipótese de extinção de direito real de habitação; **B:** incorreta, pois o art. 1.372 veda qualquer pagamento ao concedente na hipótese da transferência do direito real de superfície; **C:** incorreta, pois o instituto adequado para a hipótese de imóvel encravado é a passagem forçada (1.285) e não servidão de trânsito, que visa apenas a facilitar o trânsito do dono do prédio dominante e não é obrigatória, mas convencionada entre as partes; **D:** incorreta, pois o falecimento do usufrutuário consolida a propriedade nas mãos do nu-proprietário, que passa a ser proprietário. Ainda que fosse hipótese de usufruto instituído em favor dos dois cônjuges, o falecimento de um deles não gera direito de acrescer ao sobrevivente. Ao contrário, salvo estipulação diversa, consolida aquela parcela da propriedade nas mãos do proprietário (CC, art. 1.411); **E:** correta, pois a função social do contrato repele a ideia de contratos extremamente onerosos, com encargos insuportáveis para uma das partes, possibilitando a extinção ou adequação do contrato (CC, art. 421). **GN**

„C., ojuarqg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta quanto ao direito de propriedade.

- (A) Fixadas por decisão judicial devem ser toleradas as interferências, não podendo o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, ainda que estas se tornem possíveis.
- (B) Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular.
- (C) Somente os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido.
- (D) A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, abrangendo as jazidas.

A: incorreta, pois a possibilidade de redução ou eliminação – quando possíveis – é conferida ao vizinho, ainda que a interferência tenha sido fixada por decisão judicial (CC, art. 1.279); **B:** correta, pois a regra encontra respaldo no art. 1.284 do CC; **C:** incorreta, pois as raízes que ultrapassarem a estrema do prédio também podem ser cortadas, segundo o art. 1.283; **D:** incorreta, pois a propriedade do solo não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais (CC, art. 1.230). **GN**

„B., ojuarqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação ao direito de propriedade e seus efeitos, assinale a opção correta.

- (A) O usufruto por retenção caracteriza-se pela concessão realizada pelo proprietário de usufruto a terceiro, conservando o proprietário a sua propriedade.
- (B) De acordo com a legislação civil, a alienação fiduciária é empregada especialmente em relação a bens imóveis, e, em caso de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, havendo inadimplemento da dívida, não cabe a ação de busca e apreensão.
- (C) Usucapião é uma forma derivada de aquisição de bem imóvel.
- (D) O direito de superfície constitui instituto real por meio do qual o proprietário cede a outrem, por tempo determinado ou não, de forma gratuita ou onerosa, o direito de construir ou plantar em seu terreno, recaiando o direito sobre bens imóveis, mediante escritura pública, devidamente registrada em cartório de registro de imóveis.
- (E) Uma servidão construída para a passagem de carros inclui a passagem de pessoas, assim como uma servidão para pastagem de gado inclui a cultura agrícola no mesmo campo rural.

A: incorreta, pois o usufruto por retenção ocorre quando o proprietário transfere a sua propriedade a terceiro, conservando, todavia, o direito real de usufruto; **B:** incorreta, pois o art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 permite a busca e apreensão para a hipótese de inadimplemento; **C:** incorreta, pois a usucapião é forma originária de aquisição e propriedade; **D:** correta, pois de acordo com a regulamentação do art. 1.369 do CC e do art. 21 da Lei 10.257/2001; **E:** incorreta, pois a servidão deve ser usada dentro dos limites de sua destinação específica (CC, art. 1.385 § 1º). **GN**

„D., ojuarqg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta em relação ao imóvel rural.

- (A) O imóvel rural de área compreendida entre um e quinze módulos fiscais é considerado pequena propriedade.
- (B) A pequena propriedade rural bem como a média, legalmente consideradas, desde que seu proprietário não possua outra, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária.
- (C) O imóvel rural considerado legalmente como pequena propriedade rural pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

- (D) As operações de transferência de imóvel rural objeto de desapropriação para fins de reforma agrária não são isentas de impostos federais, estaduais e municipais.
- (E) São suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária os imóveis rurais legalmente considerados como pequena e média propriedade rural.

A: incorreta, pois o imóvel rural compreendido entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais é considerado pequena propriedade, e o imóvel superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais é considerado média propriedade, conforme art. 4º, incisos II e III, da Lei 8.629/1993; **B:** correta. Está de acordo com art. 185, inciso I, CF/1988, e art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.629/1993; **C:** incorreta, pois segundo art. 5º, XXVI, CF/1988, a pequena propriedade rural trabalhada pela família não poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos oriundos de sua atividade produtiva; **D:** incorreta. Conforme o art. 26 da Lei 8.629/1993, as operações de transferência do imóvel desapropriado com a finalidade de reforma agrária são isentas de impostos federais, estaduais e municipais; **E:** incorreta. A pequena e a média propriedade rural, se o proprietário não possuir outra propriedade, serão insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária (art. 185, I, CF e art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.629/1993). **AB**

„B., 01/10/2013

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com relação ao direito de propriedade, direito real por meio do qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha, assinale a opção correta.

- (A) A lei admite a intervenção na propriedade, por meio da desapropriação, sempre que o agente público entendê-la conveniente e necessária aos interesses da administração pública, tendo, nesse caso, o proprietário direito a justa indenização.
- (B) Presume-se, até que se prove o contrário, que as construções ou plantações existentes na propriedade sejam feitas pelo proprietário e às suas expensas. Entretanto, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, ainda que tenha procedido de boa-fé, perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções.
- (C) Caso o invasor de solo alheio esteja de boa-fé e a área invadida exceda a vigésima parte do solo invadido, o invasor poderá adquirir a propriedade da parte invadida, mas deverá responder por perdas e danos, abrangendo os limites dos danos tanto o valor que a invasão acrescer à construção quanto o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente.
- (D) Uma das formas de aquisição da propriedade de bens móveis ocorre por intermédio da usucapião: segundo o Código Civil brasileiro em vigor, aquele que possuir, de boa-fé, coisa alheia móvel como sua, de forma justa, pacífica, contínua e incontestada, durante cinco anos ininterruptos, adquirir-lhe-á a propriedade.
- (E) A propriedade do solo abrange também a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, incluindo-se as jazidas, minas e demais recursos minerais, bem como os potenciais de energia hidráulica, mas não os monumentos arqueológicos, os rios e lagos fronteiriços e os que banham mais de uma unidade federativa.

A: incorreta, pois conforme o art. 1.228, § 3º, do CC/2002, poderá o proprietário ser privado da coisa pela desapropriação em razão de *necessidade* ou *utilidade pública* ou *interesse social*; **B:** incorreta. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário (1.253 do CC). Contudo, aquele que de boa-fé semear, plantar ou edificar em terreno alheio terá direito à indenização (art. 1.255, *caput*, CC); **C:** correta. Está de acordo com a primeira parte do art. 1.258 do CC; **D:** incorreta. Na usucapião ordinária de bens móveis são exigidos justo título e boa-fé, e o prazo para aquisição da propriedade é de *três anos*. Na usucapião extraordinária de bens móveis são dispensados justo título e boa-fé e o prazo para aquisição da propriedade é de *cinco anos* (art. 1.261 do CC); **E:** incorreta. A propriedade do solo abrange também a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, *excluindo-se* as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais (art. 1.230 do CC). **AB**

„C., 01/10/2013

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No que se refere às árvores limítrofes, é correto afirmar que os frutos que eventualmente se desprenderem de uma árvore situada em terreno vizinho e vierem a cair em solo particular pertencerão

- (A) em condomínio necessário, em igualdade, aos proprietários confinantes.
- (B) ao proprietário do solo em que caírem, se este for de propriedade particular.
- (C) exclusivamente ao proprietário onde situada a árvore.
- (D) sempre ao Poder Público.

Nos termos do art. 1.284 do CC “Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caírem, se este for de propriedade particular”. Portanto, a alternativa “B” está correta. **GR**

„B., 01/10/2013

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Espécie de acessão em que sedimentos de rios lentamente se depositam à margem de um terreno, unindo-se à propriedade já existente, denomina-se

- (A) avulsão.
- (B) aluvião.
- (C) abandono de álveo.
- (D) formação de ilhas.

A: incorreta, pois avulsão consiste no deslocamento de uma porção de terra de um prédio a outro por força natural e violenta (art. 1.251 do CC); **B:** correta, pois aluvião é o acréscimo natural e imperceptível de terras às margens dos rios. Ocorre quando a terra vai se depositando em uma margem do rio, formando um novo pedaço de terra. A doutrina denomina aluvião imprópria aquela situação em que esse pedaço de terra se forma pelo afastamento de águas, que descobrem parte do álveo, ou seja, parte da área coberta pelas águas (art. 1.250 do CC); **C:** incorreta, pois álveo abandonado é o rio que seca ou desvia em virtude de fenômeno natural (art. 1.252 do CC); **D:** incorreta, pois na formação de ilhas em rios não navegáveis ocorre o depósito paulatino de materiais (trazidos pela corrente) ou rebaixamento de águas, deixando descoberta e a seco parte do fundo ou do leito (art. 1.249 do CC e art. 23 do Decreto 24.643/1934). **GR**

„B., 01/10/2013

(Procurador da República – 25º) Em relação às afirmativas abaixo:

- I. A acessão é chamada de industrial ou artificial quando a incorporação de uma coisa a outra resultar do trabalho humano, processando-se de móvel a imóvel;
- II. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteirais, mesmo se o rio for público;
- III. A acessão natural por abandono de álveo de uma corrente ocorre quando um rio seca ou se desvia em decorrência de um fenômeno da natureza;
- IV. O construtor de má-fé em zona lindeira, que exceder a vigésima parte do solo alheio, é obrigado a demolir a construção, indenizando a desvalorização da área perdida.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) I e III estão corretas;
- (C) I e IV estão corretas;
- (D) Todas estão corretas.

I: correta, pois a acessão artificial é justamente aquilo que se une ao imóvel em decorrência de uma atividade humana, como por exemplo, uma construção; **II:** incorreta, pois se o rio for público não se aplicam as regras da aquisição das ilhas previstas no CC, art. 1.249; **III:** correta. Álveo é o percurso, o leito natural de um rio. Forças da natureza podem fazer com que o rio se desvie de seu curso natural, abandonando seu leito original. As terras onde outrora passava o rio e agora estão descobertas passam a ser de propriedade dos terrenos ribeirinhos, na proporção de suas testadas; **IV:** incorreta, pois a consequência desta construção vem prevista no art. 1.258 do CC e remonta a dez vezes o valor da área perdida e da desvalorização da área remanescente. **GN**

„B., 01/10/2013

(Procurador da República – 24º) Tesouro é:

- (A) Coisa sem dono, porque foi intencionalmente abandonada pelo seu proprietário;
- (B) Coisa de ninguém, porque nunca foi apropriada, oculta, mas antiga e preciosa;
- (C) Depósito de coisa preciosa, que nunca teve dono ou da qual o dono não tem memória;
- (D) Depósito antigo de coisas preciosas, oculto, de cujo dono não haja memória.

D: correta. O art. 1.264 do CC estabelece que tesouro é: “o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória”. Na hipótese de sua descoberta, o tesouro será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. **GN**

„B., 01/10/2013

6.4. USUCAPIÃO

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Sobre o imóvel urbano de 350 m² que, sem interrupção e nem oposição, está na posse de Cícero desde fevereiro de 2003, tanto que nele construiu casa pré-fabricada de madeira, onde habita com sua família, é correto dizer que

- (A) em fevereiro de 2005, a usucapião especial se consumaria.
- (B) em 2008, já poderia ter sido usucapido de acordo com a regra da usucapião especial urbana.
- (C) poderia ser usucapido somente em 2018, de acordo com a regra da usucapião ordinária do Código Civil.
- (D) em fevereiro de 2013, Cícero já pode ajuizar a ação de usucapião para ver reconhecido seu direito de propriedade sobre o imóvel.

A e B: incorretas, pois a usucapião especial reclama imóvel máximo de 250 m² (art. 1.240, *caput*, do CC); **C:** incorreta, pois o prazo da usucapião extraordinária, que seria de 15 anos, ficará reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua

moradia habitual (art. 1.238, parágrafo único, do CC), que foi o que aconteceu no caso, de modo que em fevereiro de 2013 (10 anos após o início da posse no imóvel), Cícero adquire o bem por usucapião e pode ajuizar a ação de usucapião respectiva; **D**: correta, nos termos do comentário feito à alternativa anterior. **WG**

„D., oimabag

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Conforme a doutrina e jurisprudência dominantes, são pressupostos da usucapião: a coisa hábil ou suscetível de ser usucapida; a posse mansa e prolongada; o decurso do tempo; o justo título e a boa-fé. Diante desses pressupostos, marque a alternativa correta:

- (A) A usucapião extraordinária exige apenas que o possuidor tenha justo título e boa-fé.
- (B) Toda e qualquer espécie de posse mansa é capaz de conduzir à obtenção da usucapião, desde que presentes o decurso do tempo, a coisa hábil ou suscetível de ser usucapida e o justo título.
- (C) Presentes os pressupostos elencados no enunciado da questão, é possível, à luz do Código Civil, que os bens dominicais possam ser usucapidos.
- (D) O título anulável não é óbice para obtenção da usucapião, porquanto enquanto não for decretada sua anulação é válido, sendo eficaz e capaz de produzir efeitos.
- (E) A coisa hábil ou suscetível de ser usucapida, a posse mansa e prolongada e o decurso do tempo não são absolutamente indispensáveis, podendo ser exigidos apenas em algumas situações de usucapião.

A: incorreta, pois a usucapião extraordinária dispensa justo título e boa-fé, exigindo, todavia, lapso temporal mais prolongado; **B**: incorreta, pois a posse precisa se verificar com “*animus domini*”, ser contínua, ininterrupta, pacífica e pública; **C**: incorreta, pois os bens públicos não se sujeitam à usucapião (art. 102, CC; e arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF); **D**: correta, pois o justo título é justamente aquele que tem aparência de documento hábil a transferir a propriedade; **E**: incorreta, pois os referidos requisitos são indispensáveis à usucapião. **GN**

„D., oimabag

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Para a aquisição da propriedade imobiliária por intermédio da usucapião constitucional rural,

- (A) o usucapiente pode ser proprietário de imóvel rural ou urbano, desde que tenha a posse da área objeto da usucapião por cinco anos ininterruptos.
- (B) o usucapiente deve ter o *animus domini* bem como moradia na área objeto da usucapião.
- (C) a área objeto da usucapião deve estar cultivada, sem necessidade de *animus domini* do usucapiente.
- (D) o imóvel objeto da usucapião constitucional rural pode ser um imóvel público.
- (E) o usucapiente pode ser proprietário de imóvel rural, e a área objeto da usucapião não pode ser superior a cinquenta hectares.

A alternativa “B” está de acordo com art. 191, *caput*, da CF/1988: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade”. A usucapião rural também está prevista no art. 1.239 do CC. **AB**

„B., oimabag

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em tema de Usucapião Coletiva Urbana, é correto afirmar que

- (A) tem por objeto área particular de até 250 metros quadrados.
- (B) seu reconhecimento atribui a cada possuidor fração ideal correspondente à dimensão que ocupe na gleba, exceto se convencionado em contrário.
- (C) exige posse não contestada, justo título e boa-fé.
- (D) instaura condomínio indivisível e não passível de extinção por pelo menos dez anos.
- (E) admite *accessio possessionis* e *successio possessionis*.

A: incorreta. A área deve ter mais de 250 m² para que seja possível a usucapião coletiva urbana (art. 10 da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade); **B**: incorreta. Cada possuidor terá direito a uma fração ideal do terreno independente da dimensão da área ocupada por cada pessoa (art. 10, § 3º, da Lei 10.257/2001); **C**: incorreta, pois conforme o art. 10 da Lei 10.257/2001, a usucapião coletiva urbana não exige justo título e boa-fé; **D**: incorreta, pois conforme art. 10, § 4º da Lei 10.257/2001, o condomínio pode ser extinto a qualquer momento se houver deliberação por, pelo menos, dois terços dos condôminos; **E**: correta. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor (vivo ou falecido), contanto que ambas seja contínuas (art. 10, § 1º, da Lei 10.257/2001). **AB**

„B., oimabag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Acerca de parcelamento do solo, posse e direitos reais, assinale a opção correta com base no disposto na Lei 6.766/1979 e no Código Civil brasileiro.

- (A) O rol de direitos reais constantes no Código Civil é meramente exemplificativo, podendo ser acrescentados a ele os demais casos previstos na legislação extravagante.

- (B) Caracteriza-se a forma de aquisição denominada aluvião quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destaca de um prédio e se junta a outro, e o dono deste adquire a propriedade do acréscimo mediante indenização ao dono do primeiro, ou, sem indenização, após dois anos, se ninguém a houver reclamado.
- (C) Aquele que, sem consultar nenhum órgão público ou particular, criar parcelamento de solo em área pública, sem efetuar o devido registro em cartório, não cometerá crime, mas infração administrativa.
- (D) Entende-se que o possuidor com justo título tem a presunção de boa-fé, não se admitindo, portanto, prova em contrário.
- (E) Fâmulo da posse é o indivíduo que, estando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste, em cumprimento de ordens ou instruções suas.

A: incorreta. O entendimento majoritário na doutrina é no sentido de que o rol de direitos reais previsto no art. 1.225 do CC é *taxativo*, mas não é proibida a criação de novos direitos reais por leis especiais; **B**: incorreta, pois a hipótese descrita na alternativa refere-se à avulsão (art. 1.251, do CC); **C**: incorreta, pois conforme o art. 50, I, da Lei 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), realizar loteamento sem a autorização do órgão competente caracteriza crime contra administração pública; **D**: incorreta. A presunção é relativa, possibilitando prova em sentido contrário (art. 1.201, parágrafo único); **E**: correta, pois o fâmulo da posse, também denominado como detentor, é o indivíduo que, encontrando-se em relação de dependência com outro, conserva a posse em nome deste em razão de cumprimentos de ordens ou instruções – exemplos: caseiro, motorista, cozinheiro, secretária etc. (art. 1.198, do CC). **AB**

„B., oimabag

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Acerca da propriedade e de suas formas de aquisição, aquele que

- (A) possui ininterruptamente, há seis anos, imóvel urbano com 130 metros quadrados, contíguo com imóvel de sua propriedade com 80 metros quadrados, tem direito ao usucapião urbano.
- (B) estabeleceu sua moradia habitual há sete anos em determinado imóvel, após firmar e adimplir com os ditames de contrato de compra e venda registrado e recentemente anulado por falta de capacidade civil do vendedor, terá de aguardar mais três anos para adquirir direito à aquisição da propriedade por usucapião.
- (C) reivindica extensa área de terras de sua propriedade, atualmente ocupada por trinta famílias que ingressaram a nove anos no local, de boa-fé, em razão de um processo irregular de loteamento, vindo a urbanizar a área com recursos próprios, pode vir a ser privado da coisa, desde que devidamente indenizado pelos possuidores.
- (D) invadiu imóvel alheio e ali estabeleceu sua moradia habitual há onze anos, cultivando no local hortaliças para venda na região, terá de aguardar mais quatro anos para adquirir direito à aquisição da propriedade por usucapião.
- (E) possuiu de forma contínua e de boa-fé bem móvel como seu pelo período de dois anos, tem direito à aquisição da propriedade por usucapião.

A: incorreta. A usucapião especial urbana só pode ser exercida se o requerente não for proprietário de outro imóvel urbano ou rural (art. 1.240 do CC). As outras modalidades de usucapião não podem ser exercidas em razão do prazo; **B**: incorreta. Na hipótese descrita o possuidor poderá requerer a *usucapião ordinária reduzida* (posse-trabalho) com apenas cinco anos de posse (art. 1.242, parágrafo único, CC); **C**: correta. A alternativa apresenta os requisitos para a *desapropriação judicial privada por posse-trabalho* prevista nos arts. 1.228, §§ 4º e 5º do CC; **D**: incorreta. Na hipótese descrita o possuidor poderá requerer a *usucapião extraordinária reduzida* (posse-trabalho) com apenas dez anos de posse (art. 1.238, parágrafo único, CC); **E**: incorreta, pois a usucapião ordinária de bens móveis exige posse de três anos para aquisição da propriedade (art. 1.260 do CC). **AB**

„C., oimabag

(Delegado/MG – 2012) A Lei 12.424, de 16 de junho de 2011, inseriu no Código Civil, em seu artigo 1.240-A e seu parágrafo 1º, uma nova modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, o usucapião familiar. Sobre esta modalidade de usucapião, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) permite que um dos ex-cônjuges ou até mesmo ex-companheiros, oponham contra o outro o direito de usucapir a parte que não lhe pertence, possibilitando neste caso o usucapião entre condôminos.
- (B) tem como requisito o exercício de posse direta por 2 anos ininterruptos, sem oposição e com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² ou rural de até 50 hectares.
- (C) a parte que propõe a ação de usucapião não pode ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural, sendo que o direito de usucapir nesta modalidade não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
- (D) tem como o requisito o abandono do lar por um dos coproprietários.

A: correta, a usucapião familiar incluída pela Lei 12.424/2011 no art. 1.240-A do Código Civil pode ser requerida tanto por quem está casado como também vivendo em união estável, pois o escopo da norma é a proteção da família; **B**: incorreta, o legislador permitiu o exercício desta modalidade de usucapião apenas em caso de imóvel urbano, pois a medida é fruto da legislação que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas (Lei 12.424/2011). Esta é a posição mais segura para concursos, mas devemos alertar que já há quem entenda

que a norma possa ser aplicada por analogia a imóveis rurais; **C**: correta, por se tratar de espécie de usucapião especial urbana, o legislador manteve entre seus requisitos a exigência de que a parte requerente não pode ser proprietária de outro imóvel e que o direito à usucapião familiar só pode ser exercido uma única vez (Art. 1.240-A, *caput* e parágrafo primeiro, CC); **D**: correta, só haverá direito à usucapião familiar se houver o abandono do lar (art. 1.240-A, *caput*, CC). **AG/WG**

„G. 0194469

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que descreve corretamente os requisitos para a ocorrência da usucapião extraordinária.

- (A) Aquele que exercer, por dois anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
- (B) Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
- (C) Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
- (D) Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
- (E) As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.

A: incorreta (art. 1.240-A, do CC e enunciados n. 498/502, CJF); **B**: incorreta, pois trata da usucapião especial rural (art. 1.239, do CC); **C**: incorreta, pois trata da usucapião especial urbana (art. 1.240, do CC); **D**: correta (art. 1.238, do CC); **E**: incorreta, pois trata da usucapião urbana coletiva (art. 10, da Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade). **VT/WG**

„G. 0194469

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Cotejando a usucapião extraordinária e ordinária, resulta que aquela dispensa os seguintes requisitos em relação a esta:

- (A) Justo Título e Boa-fé subjetiva.
- (B) apenas o Justo Título, sendo necessária a Boa-fé subjetiva.
- (C) apenas a Boa-fé subjetiva, sendo necessário o Justo Título.
- (D) apenas a Boa-fé objetiva, sendo necessária a subjetiva.

Para que se configure o direito a usucapião extraordinária basta que haja posse mansa, pacífica e ininterrupta, *animus domini* e que seja completado o lapso temporal, em regra de 15 anos. Justo título e boa-fé (tanto objetiva quanto subjetiva) são requisitos totalmente dispensáveis (art. 1.238 do CC), diferentemente do que ocorre na usucapião ordinária, consoante art. 1.242 do CC (Enunciado 86 do CJF). Por isso que a lei exige um prazo de prescrição aquisitiva mais extenso para a usucapião extraordinária, haja vista que completado o lapso temporal todos os eventuais vícios da posse serão sanados, de modo que é possível, por exemplo que um esbulhador de torne proprietário do bem. **GR**

„A. 0194469

6.5. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) O princípio da continuidade registral estabelece que

- (A) deve cada assento apoiar-se no anterior, formando um encadernamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, sendo que a omissão na cadeia registral causará nulidade dos registros que lhe seguirem.
- (B) o imóvel, suas características, os direitos reais que nele incidirem, bem como o nome do proprietário deverão ser do conhecimento de todos, garantindo-se a continuidade.
- (C) não poderão ser objeto de registro, para garantir a continuidade, os títulos apresentados que sejam inválidos, ineficazes ou imperfeitos.
- (D) haverá preferência dos direitos reais, a qual será oponível perante terceiros, em relação àquele que primeiro apresentar seu título, garantindo-se a continuidade do registro prioritário.

O importante princípio da continuidade registral estabelece justamente a ideia de uma sequência lógica, contínua e ininterrupta na vida registral de um determinado imóvel. Apenas a assertiva A reflete com precisão a ideia traduzida pelo referido princípio. **AG/WG**

„A. 0194469

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Para efeito da Lei 6.015/1973, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os índios, integrados ou não, estão obrigados a inscrição do nascimento.
- (B) Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se.
- (C) No registro civil de pessoas jurídicas serão inscritos os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública, excetuadas, em todos os casos, as religiosas.
- (D) No registro de imóveis não será feita a inscrição do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences.
- (E) No direito brasileiro, vigora a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, que não admite exceções.

A: incorreta, pois apenas os índios integrados é que estão obrigados à inscrição do nascimento (art. 50, § 2º, da Lei 6.015/1973); **B**: correta, pois a assertiva reproduz com precisão a regra estabelecida no art. 63 da Lei 6.015/1973; **C**: incorreta, pois o art. 114, I, da Lei 6.015/1973 inclui as sociedades religiosas na obrigatoriedade do registro civil das pessoas jurídicas; **D**: incorreta, pois no registro de imóveis será feito o registro do penhor de máquinas (art. 167, I, 4, da Lei 6.015/1973); **E**: incorreta, pois há exceções à regra da imutabilidade do nome, abrangendo até mesmo possibilidades de alteração do prenome, como ocorre com o erro gráfico, adoção, nomes que possam levar ao ridículo, por exemplo. **AG/WG**

„G. 0194469

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Com relação ao procedimento de dúvida, em matéria de registro de imóveis, assinale a afirmativa correta.

- (A) Integra a jurisdição voluntária.
- (B) Dispensa o contraditório.
- (C) Dispensa a participação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei.
- (D) A decisão final que o extingue não transita em julgado.
- (E) A decisão final que o extingue impede o uso do processo contencioso correspondente.

A: correta, pois trata-se efetivamente de um procedimento de jurisdição voluntária; **B** e **C**: incorretas, pois a lei prevê a manifestação de ambas as partes, bem como do Ministério Público (arts. 198 e 200 da Lei 6.015/1973); **D**: incorreta, pois o art. 203 da Lei 6.015/1973 prevê o trânsito em julgado da decisão da dúvida; **E**: incorreta, pois o art. 204 da referida lei dispõe que: “A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente”. **AG/WG**

„A. 0194469

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Acerca dos serviços notariais e de registro, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tabelião de notas poderá livremente praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.
- (B) A escolha do tabelião de notas é livre, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.
- (C) A exigência de concurso público de provas e títulos se aplica ao ingresso na atividade notarial, mas não ao ingresso na atividade de registros públicos.
- (D) Os notários são dotados de fé pública, mas não o são os oficiais de registro de imóveis.
- (E) Os serviços notariais são exercidos, em caráter privado, por delegação do Poder Público e não estão sujeitos à fiscalização pelo Poder Judiciário.

A: incorreta, pois “o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação” (art. 9º da Lei 8.935/1994); **B**: correta, pois as partes podem se deslocar até o tabelião que desejarem (art. 8º da Lei 8.935/1994); **C**: incorreta, pois o concurso público também é a forma de ingresso na atividade de registros públicos; **D**: incorreta, pois “notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro (art. 3º da Lei 8.935/1994); **E**: incorreta, pois há fiscalização do Poder Judiciário, conforme o art. 37 da Lei 8.935/1994. **AG/WG**

„G. 0194469

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com base na legislação que regula o registro de imóveis, assinale a opção correta.

- (A) Na remição de hipoteca legal, havendo interesse de incapaz ou de pessoa portadora de deficiência, é obrigatória a intervenção do MP.
- (B) É vedada a instituição do bem de família juntamente com a transmissão da propriedade.
- (C) Enquanto não cancelado, o registro produz todos os efeitos legais, salvo se por outra maneira se provar que o título está extinto ou anulado.
- (D) A averbação, no registro de imóveis, dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público condiciona-se a requerimento a ser apresentado pelo ente público interessado.

- (E) Em qualquer hipótese relacionada a registro torrens, deverá ser ouvido o órgão do MP, que poderá impugnar o registro tanto por falta de prova completa do domínio quanto por preferência de outra formalidade legal.

A: incorreta, pois a intervenção do MP na remição de hipoteca legal restringe-se a hipótese de interesse de incapaz, mas não de pessoa portadora de deficiência (Lei 6.015/1977, art. 274); **B:** incorreta, pois o art. 265 da referida Lei permite tal procedimento; **C:** incorreta, pois o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido (Lei de Registros Públicos, art. 252); **D:** incorreta, pois tal obrigação deve ser desempenhada *ex officio*, conforme art. 167, II, n. 13; **E:** correta, pois de pleno acordo com o art. 284 da mencionada Lei. **GN**

„3., 01/04/2012

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Em relação ao cancelamento de registro público, é correto afirmar:

- (A) O Ministério Público, as partes e a Fazenda Pública poderão requerê-lo administrativamente após a confirmação em processo administrativo dos motivos que justificaram a nulidade do título.
(B) Somente poderá ser obtido por meio de declaração judicial em pretenção deduzida pela Fazenda Pública, pelas partes interessadas ou pelo Ministério Público.
(C) Somente poderá ser obtido por meio de declaração judicial após o requerimento das partes interessadas.
(D) Poderá ser realizado por iniciativa das partes, da Fazenda Pública e do Ministério Público, os quais poderão fazer uso de processo administrativo ou de procedimento judicial.
(E) A Fazenda Pública poderá obter a rescisão do título, após a confirmação em processo administrativo, independente de decisão judicial.

A: incorreta, pois o Ministério Público não é legitimado a pleitear o cancelamento (Lei de Registros Públicos, art. 250); **B:** incorreta, pois há outras formas de se obter o cancelamento do registro previstas pelo art. 250; **C:** incorreta pois o processo administrativo seguido por pedido da Fazenda Pública também é meio hábil a se obter o cancelamento (art. 250, IV); **D:** incorreta, pois o Ministério Público não é legitimado a pleitear o cancelamento do registro; **E:** correta, pois de pleno acordo com o art. 250, IV da mencionada Lei. **GN**

„3., 01/04/2012

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Consideram-se gratuitos, dentre outros, nos termos da Lei n. 9.265/1996, os seguintes atos necessários ao exercício da cidadania: a) as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude; b) os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública.
II. Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido na Lei n. 6.015/1973. Segundo disposto na referida norma, além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro. Registra-se que a responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem.
III. Segundo dispõe a Lei 6.015/1973, a cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária.
IV. Na habilitação para o casamento, nos termos do disposto pela Lei 6.015/1973, logo que autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver, em seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial, ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito.
V. Diversas são as modalidades de atos levados a registro no Registro Civil de Pessoas Naturais, dentre elas pode-se citar: a) as emancipações; b) as interdições; c) as sentenças declaratórias de ausência.
(A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(B) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta, pois de acordo com o art. 1º, IV e III da Lei 9.265/1996; **II:** correta, pois de acordo com o art. 28 da LRP; **III:** correta, pois de acordo com o art. 77 § 2º da LRP; **IV:**

correta, pois de acordo com o art. 67 § 1º da referida Lei; **V:** correta, pois de acordo com o art. 29 da mencionada Lei. **GN**

„3., 01/04/2012

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) A Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) estabelece que, apresentado o título ao registro imobiliário, o oficial, havendo exigência a ser satisfeita, a indicará por escrito. O apresentante do título, não se conformando com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, requererá que o oficial suscite a dúvida imobiliária para o juiz dirimi-la, obedecendo-se o seguinte:

- I. No Protocolo, anotarà o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida.
II. O oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la no próprio cartório de registro de imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se, em seguida, os autos ao juiz.
III. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.
IV. Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o oficial do cartório de registro, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.
V. Transitada em julgado a decisão da dúvida, se for julgada procedente, os documentos serão devolvidos ao apresentante, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no Protocolo e cancele a Prenotação; se for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, o título, com o respectivo mandado judicial, para que o oficial proceda ao registro anteriormente negado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II, IV e V.
(B) I, III, IV e V.
(C) I, II e III.
(D) I, III e V.
(E) III, IV e V.

I: correta, pois de pleno acordo com o art. 198, I da Lei 6.015/1977; **II:** incorreta, pois a impugnação deve ocorrer perante o juízo competente e não perante o próprio cartório (LRP, art. 198, III); **III:** correta, pois de acordo com o art. 200 LRP; **IV:** incorreta, pois o oficial do cartório de registro não tem legitimidade para interpor apelação (LRP, art. 202); **V:** correta, em função do disposto no art. 203, da LRP. **GN**

„3., 01/04/2012

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em tema de retificação de registro imobiliário, observe as asserções abaixo:

- I. A retificação unilateral de informações tabulares, de ofício ou a requerimento do interessado, não é possível nos casos de indicação ou atualização de confrontação, sendo permitida, entretanto, para alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro.
II. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da área nos procedimentos de retificação de registro consensual, desde que, cumpridas as formalidades, não haja impugnação dos demais interessados.
III. A retificação de ofício das informações tabulares constantes no Registro Imobiliário é permitida, na via administrativa, para alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial.
IV. A regularização fundiária de interesse social realizada em ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, nos termos do Estatuto das Cidades, promovida por Município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 (dez) anos, independe de retificação.
V. A legitimação ativa para requerer a retificação consensual de registro ou averbação restringe-se ao titular dominial, excluindo-se os interessados sem título registrado.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I, II e IV.
(B) I, III e V.
(C) II, III e IV.
(D) II, IV e V.
(E) III, IV e V.

I: incorreta. a retificação unilateral de informações tabulares nos casos de indicação ou atualização de confrontação *pode ser feita de ofício* ou a requerimento do interessado (art. 213, I, alínea b da Lei 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos), mas a retificação para alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro só é possível a requerimento do interessado (art. 213, II, da Lei 6.015/1973); **II:** correta. De acordo com a jurisprudência do STJ, o “procedimento de retificação, previsto no art. 213 da Lei n. 6.015/1973 (Registros Públicos), para compatibilizar o registro de imóvel às suas reais dimensões, ainda que implique em acréscimo de área, é plenamente adequado se ausente qualquer oposição por parte de terceiros interessados” (REsp 716.489); **III:** correta. Está em consonância

com art. 213, I, c, da Lei 6.015/1973; **IV**: correta. Está de acordo com o art. 213, § 11, I, da Lei 6.015/1973; **V**: incorreta. A retificação pode ser requerida por qualquer interessado (art. 213, I e II, da Lei 6.015/1973). **AB**

„D., ojmabqg

6.6. CONDOMÍNIO

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto ao condomínio, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum.
- (B) Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança.
- (C) Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
- (D) As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o contratante, não tendo este direito a ação regressiva contra os demais.

A e B: assertivas corretas, pois as assertivas apenas reproduzem os mandamentos contidos nos arts. 1.317 e 1.321 do CC; **C**: assertiva correta, pois de acordo com a regra estabelecida pelo art. 1.319 do CC; **D**: incorreta, pois tais dívidas obrigam o contratante, mas este tem ação regressiva contra os demais condôminos. **GN**

„D., ojmabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o Código Civil, as disposições da Convenção de Condomínio edilício obrigam a todos os condôminos a respeitá-la. Para ser oponível contra terceiros, o ato convencional deverá ser inscrito, obrigatoriamente, no Cartório

- (A) de Pessoas Jurídicas.
- (B) de Registro de Imóveis.
- (C) de Tabelionato de Notas.
- (D) de Registro de Títulos e Documentos.

A convenção de condomínio deverá ser devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.333, parágrafo único, do CC e art. 167, I, item 1 da Lei 6.015/1973. **GR**

„D., ojmabqg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Do condomínio edilício, assinale a assertiva correta:

- (A) Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio não necessita ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis, necessitando apenas estar disponível aos proprietários de suas unidades imobiliárias.
- (B) Qualquer unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público.
- (C) A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
- (D) O terraço de cobertura é parte comum, devendo sempre constar na escritura de constituição do condomínio tal fato.

A: incorreta, pois para ser oponível a terceiros, a convenção de condomínio deve estar devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.333, parágrafo único, do CC). Caso contrário vinculará apenas as partes signatárias; **B**: incorreta, pois nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público (art. 1.331, § 4º, do CC); **C**: correta, pois ratificada por todos os condôminos, a convenção de condomínio tem eficácia desde logo, independentemente de registro (art. 1.333 *caput*, do CC); **D**: incorreta, pois o terraço de cobertura, em regra, é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio (art. 1.331, § 5º, do CC). **GR**

„D., ojmabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A Convenção Condominial tem natureza jurídica de

- (A) ato jurídico em sentido estrito.
- (B) negócio jurídico plurilateral.
- (C) negócio jurídico unilateral.
- (D) negócio jurídico bilateral.

Trata-se de negócio jurídico plurilateral. *Negócio jurídico*, pois se constitui em declaração de vontade qualificada, cujos efeitos são regulados pelos próprios interessados. *Plurilateral*, pois firmado por várias partes em conjunto, com interesses comuns. **GR**

„D., ojmabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Condomínio que existe em virtude da propriedade comum de lindeiros quanto à meação de paredes, cercas, muros e valas entre casas denomina-se:

- (A) Condomínio *in solidum*.
- (B) Condomínio voluntário.
- (C) Condomínio edilício.
- (D) Condomínio necessário.

A: incorreta, pois o condomínio *in solidum*, ou condomínio *em solidariedade* é figura impossível de se constituir no ordenamento, haja vista a impossibilidade de existir

propriedade ou posse de duas ou mais pessoas solidariamente, sobre a mesma coisa de maneira sobreposta, o que significa dizer que o fato de já haver um *dominus* exclui totalmente a ideia de haver um outro dono, mesmo sendo lícita a sua pertinência a mais de um sujeito, *pro parte*; **B**: incorreta, pois condomínio voluntário é o resultante do acordo de vontades, como a aquisição conjunta de um bem; **C**: incorreta, pois condomínio edilício é aquele caracterizado pela existência de uma propriedade comum ao lado de uma propriedade privativa (art. 1.331 do CC); **D**: correta, pois é aquele resultante da imposição da ordem jurídica, como consequência do estado de indivisão da coisa, justamente como as paredes, cercas, muros e valas. **GR**

„D., ojmabqg

6.7. DIREITOS REAIS NA COISA ALHEIA – FRUIÇÃO

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Acerca do usufruto, assinale a opção correta.

- (A) Pode-se penhorar o exercício do usufruto ainda que os frutos advindos dessa cessão não possuam expressão econômica imediata.
- (B) Ex-cônjuge que ocupa imóvel doado aos filhos pode ser compelido a pagar ao outro ex-cônjuge o equivalente a 50% do valor de locação do imóvel, pelo usufruto, em caráter exclusivo, do bem pertencente a prole.
- (C) O Código Civil não autoriza a extinção do usufruto pelo não uso ou pela não fruição do bem sobre o qual ele recai, em razão da função social.
- (D) O STJ reconhece que a renúncia do usufruto efetuada pelo executado constitui fraude a execução, por frustrar a penhora.
- (E) O fato de o viúvo ser beneficiário de testamento do cônjuge falecido elide o usufruto viúval, que depende da situação financeira do cônjuge sobrevivente.

A: incorreta, pois “Se o imóvel se encontra ocupado pela própria devedora, que nele reside, não produz frutos que possam ser penhorados. Por conseguinte, incabível se afigura a pretendida penhora do exercício do direito de usufruto do imóvel ocupado pela recorrente, por ausência de amparo legal” (STJ, REsp 883.085/SP, Rel. Ministro Sidney Beneti, 3ª Turma, j. 19.08.2010, *DJe* 16.09.2010); **B**: correta, pois se os pais doaram aos filhos com reserva de usufruto, significa que os frutos devem ser divididos entre os pais. Assim, caso um deles viva no imóvel, o outro faz jus ao equivalente a 50% de aluguel; **C**: incorreta, pois o art. 1.410, VIII do CC estipula que o não uso é causa de extinção deste direito real; **D**: incorreta, pois “a renúncia ao usufruto não importa fraude à execução, porquanto, a despeito de os frutos serem penhoráveis, o usufruto é direito impenhorável e inalienável, salvo para o nu-proprietário” (AgRg no REsp 1214732/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 17.11.2011, *DJe* 22.11.2011). Vale, todavia, registrar que o próprio STJ tem posições no sentido contrário. Vide, por exemplo, decisão proferida no EDcl no AgRg no Ag 1370942/SP, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: “Fraude a execução o usufrutuário que, titular de usufruto de onze imóveis, renuncia ao usufruto logo após a expedição de mandado de penhora dos rendimentos do usufruto (aluguéis). Validade do ato de renúncia, mas ineficaz até a satisfação do crédito exequendo”; **E**: incorreta, pois o usufruto viúval não apresenta, como requisito, a situação financeira do viúvo. Vale lembrar que tal usufruto só é válido em benefício de cônjuge sobrevivente, cujo marido faleceu na vigência do Código Civil de 1916. **GN**

„D., ojmabqg

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Com referência aos direitos sobre coisa alheia, sob a ótica do Código Civil, assinale a opção CORRETA.

- (A) Direito real de habitação assegura moradia vitalícia ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime da comunhão universal de bens, no imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou o particular de cada cônjuge no momento da abertura da sucessão.
- (B) A servidão, que consiste na obrigação de possibilitar a utilização mais cômoda do prédio dominante, tem como pressuposto a existência de prédios contíguos, pertencentes ao mesmo dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento.
- (C) No usufruto os poderes de uso e fruição da coisa são transferidos ao usufrutuário, surgindo um direito real, oponível erga omnes. Assim, ocorrendo a alienação da nua-propriedade, o usufrutuário manterá a posse direta sobre o bem até o advento do termo ou condição ajustados com o proprietário primitivo.
- (D) O usufrutuário tem o direito de administrar a coisa, podendo alterar a sua substância ou a sua destinação econômica, bem como perceber os frutos naturais, industriais ou civis da coisa, e os produtos, ou seja, as utilidades que diminuem a quantidade da coisa, à medida que são retiradas.
- (E) Constituído o usufruto simultâneo e sucessivo em favor de dois ou mais usufrutuários, aos usufrutuários sobreviventes serão acrescidas as parcelas dos que vierem a falecer, só retornando a propriedade desonerada ao nu-proprietário no instante que todos os beneficiários falecerem.

A: incorreta, pois o direito real de habitação é conferido ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens e “sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança” (CC, art. 1.831); **B**: incorreta, pois é possível a servidão de prédios não contíguos, como ocorre na servidão de aqueduto; **C**: correta, pois o usufrutuário mantém seus direitos,

pouco importando quem seja o nu-proprietário. Esta, aliás, a principal característica de um direito real; **D**: incorreta, pois o usufrutuário não pode mudar a destinação econômica do bem “sem expressa autorização do proprietário” (CC, art. 1.399); **E**: incorreta, pois este direito de crescer aos usufrutuários sobreviventes somente ocorre com expressa previsão no ato constitutivo do usufruto (CC, art. 1.411). **GN**

„D., oijueqeg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) O direito de superfície é concedido a outrem pelo

- (A) proprietário ou possuidor, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
- (B) proprietário, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
- (C) proprietário, por escritura pública ou escrito particular, conferindo àquele o direito de construir ou de plantar em terreno do concedente, por prazo determinado ou indeterminado, e independentemente do registro no Cartório de Registro de Imóveis.
- (D) proprietário, por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sempre outorgando àquele o direito de executar obras no subsolo.
- (E) proprietário, em decorrência de contrato de locação e de comodato, quando autorizadas construções ou plantações, devendo o instrumento ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

A: incorreta, pois é o proprietário e não o possuidor quem concede direito real de superfície; **B**: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 1.369 do CC; **C**: incorreta, pois a lei exige a escritura pública como forma para a concessão do referido direito real; **D**: incorreta, pois “o direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão” (art. 1.369, parágrafo único, do CC); **E**: incorreta, pois o direito real de superfície não se confunde com contratos de locação e comodato, os quais só conferem a posse ao locatário/comodatário. **GN**

„B., oijueqeg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) No que se refere aos direitos das coisas e aos direitos reais de garantia, assinale a opção correta.

- (A) As normas previstas no Código Civil sobre direito de superfície revogaram as do Estatuto da Cidade relativas ao mesmo tema.
- (B) Não é lícito que, sobre um mesmo bem imóvel, incidam simultaneamente uma anticrese e uma hipoteca.
- (C) O compossuidor que receba a posse em razão do princípio da *saísine* não terá direito à proteção possessória contra outro compossuidor.
- (D) O direito de passagem forçada não é garantido nos casos em que o acesso à via pública seja insuficiente ou inadequado para fins de exploração econômica.
- (E) O conteúdo do usufruto é mais amplo que o da servidão, pois esta só se estabelece sobre imóvel, enquanto aquele não tem essa limitação.

A: incorreta, pois os dispositivos legais convivem nos seus respectivos âmbitos de atuação; **B**: incorreta, pois não há vedação legal a tal hipótese; **C**: incorreta, pois a proteção possessória não está afastada nesta hipótese; **D**: incorreta, pois a jurisprudência já fixou o entendimento no sentido de que não é apenas o imóvel fisicamente encravado e sem qualquer acesso à via pública que merece a proteção do instituto. Neste sentido: “Numa era em que a técnica da engenharia dominou a natureza, a noção de imóvel encravado já não existe em termos absolutos e deve ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que deita raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado é o imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o terreno do vizinho, que em qualquer caso será indenizado pela só limitação do domínio. (REsp 316.336/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 18.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 316); **E**: correta, pois a despeito da raridade da hipótese, ela não é afastada pela lei. **GN**

„B., oijueqeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) O exercício incontestado de uma servidão aparente com o preenchimento dos demais requisitos legais, autoriza o possuidor sem justo título a adquirir-la por usucapião. Assinale a alternativa que contempla o prazo completo para tal mister:

- (A) 03 anos
- (B) 05 anos
- (C) 10 anos
- (D) 15 anos
- (E) 20 anos

A alternativa “E” está correta, pois reflete o disposto no art. 1.379, parágrafo único, do CC, ficando excluídas as demais. **VT/WG**

„B., oijueqeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Extinguem-se as servidões pelo(a)

- (A) não uso, durante dez anos contínuos.
- (B) morte do dono do prédio serviente.
- (C) morte do dono do prédio dominante.

- (D) hipoteca do prédio dominante.
- (E) uso durante quinze anos.

A: correta (art. 1.389, III, do CC). A servidão se extingue: a) pela renúncia; b) pela cessação da utilidade; c) pelo resgate, pelo dono do prédio serviente; d) pela confusão; e) pela usucapião (nas servidões aparentes); f) pelo perecimento da coisa; g) pelo decurso do prazo ou da condição; h) pela desapropriação; **B e C**: incorretas, por falta de amparo legal; **D**: incorreta, pois se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Caso contrário, a hipoteca do prédio dominante não extingue a servidão (art. 1.387, parágrafo único, do CC); **E**: incorreta (art. 1.389, III, do CC). **VT/WG**

„A., oijueqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o Código Civil Brasileiro, a respeito do usufruto, cabe ao usufrutuário

- (A) transferir o usufruto por alienação.
- (B) pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto.
- (C) odireito à posse, o domínio, o uso, a administração e a percepção dos frutos.
- (D) pagar as prestações e os tributos devidos pelos rendimentos da coisa usufruída.

A: incorreta, pois o direito de usufruto não pode ser transferido por alienação. Contudo, ressalte-se que o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso (art. 1.393 do CC); **B**: incorreta, pois as deteriorações decorrentes do uso regular não são indenizáveis (art. 1.402 do CC); **C**: incorreta, pois o usufrutuário não tem o direito ao domínio da coisa, na medida em que essa prerrogativa é apenas do proprietário (art. 1.394 do CC); **D**: correta, pois as obrigações tributárias são de responsabilidade do usufrutuário (art. 1.403, II, do CC). **GR**

„D., oijueqeg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Sobre as Servidões, assinale a assertiva **INCORRETA**:

- (A) Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quando possível, agravar o encargo ao prédio serviente.
- (B) O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.
- (C) Mesmo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada.
- (D) Uma das formas de extinção da servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante prova da extinção, se dá pelo não uso, durante 10 (dez) anos contínuos.

A: correta (art. 1.385, *caput*, do CC); **B**: correta (art. 1.383 do CC); **C**: incorreta, devendo ser assinalada, pois no caso de desapropriação a servidão se extingue com relação a terceiros, independentemente do cancelamento do registro (art. 1.387, *caput*, do CC); **D**: correta (art. 1.389, III, do CC). **GR**

„D., oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Os frutos civis vencidos quando do início do usufruto pertencem ao

- (A) proprietário.
- (B) usufrutuário.
- (C) proprietário e usufrutuário, em igualdade.
- (D) Estado.

Os frutos civis vencidos quando do início do usufruto pertencem ao proprietário, nos termos do art. 1.398 do CC. **GR**

„A., oijueqeg

6.8. DIREITOS REAIS NA COISA ALHEIA – GARANTIA

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Intimado o credor hipotecário acerca da realização da praça, a arrematação produzirá o efeito de extinguir a hipoteca.

1: Correta. A arrematação, por si só, configura uma das causas de extinção da hipoteca referente aos credores hipotecários participantes dos autos (art. 1.499, VI do CC). No que tange àqueles que não fazem parte do processo, a arrematação ou adjudicação apenas extinguirão a hipoteca devidamente registrada mediante notificação judicial dos respectivos credores (art. 1.501 do CC). **VT/WG**

„B., oijueqeg

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) A respeito dos direitos reais de garantia, assinale a opção correta.

- (A) Antes de vencida a dívida, o devedor hipotecário continua explorando o bem e pode constituir sobre ele outros ônus reais, como o usufruto.
- (B) Ao contrário da hipoteca, o penhor não se reveste de forma solene, porquanto a posse do bem penhorado será transferida ao credor.
- (C) O credor pignoratício detém posse *sui generis*, de forma que não pode pretender ressarcimento pelo vício da coisa dada em garantia.
- (D) A hipoteca não retira do proprietário do imóvel hipotecado o direito de usar e gozar da coisa; apenas causa restrições quanto à disposição.
- (E) O direito do credor hipotecário não fica suspenso até a data fixada

para adimplemento da obrigação principal, podendo ele praticar atos que visem à conservação do bem.

A: correta, pois a constituição da hipoteca sobre um bem imóvel não afasta a possibilidade de nele se constituir outro direito real de gozo, como é o caso do usufruto; **B:** incorreta, pois “o instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer dos contratantes; o do penhor comum será registrado no Cartório de Títulos e Documentos” (art. 1.432 do CC); **C:** incorreta, pois o credor tem direito ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada (art. 1.433, III, do CC); **D:** incorreta, pois não há restrição ao dono do imóvel hipotecado aliená-lo. Ao contrário, é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado (art. 1.475 do CC). O que a lei admite é o vencimento antecipado da dívida no caso de alienação do imóvel hipotecado (art. 1.475, parágrafo único, do CC); **E:** incorreta, pois não há tal previsão no ordenamento jurídico. **AG/WG**

..A., oimabeg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) A hipoteca, anticrese e penhor são espécies de direito real de garantia e, nas dívidas assim garantidas, “o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação” (Código Civil, art. 1.419). Adstrito aos termos e características próprias da garantia hipotecária, pignoratícia e anticrética, assinale as assertivas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.

- Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.
- Determinados bens, por suas características próprias, ainda que passíveis de alienação, não podem ser dados em garantia hipotecária, como é o caso do bem de família, protegido por lei contra a execução e penhora.
- O credor anticrético tem direito de reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga, mas extingue-se esse direito decorridos quinze anos da data da sua constituição.
- Recaindo duas hipotecas sobre o mesmo imóvel, não pagando o devedor a primeira obrigação garantida, no vencimento, pode o credor da segunda hipoteca promover-lhe a extinção (da primeira), consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la; não adimplida a obrigação pelo devedor, efetuado o pagamento pelo segundo credor, ficará sub-rogado nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que detém pela segunda hipoteca contra o devedor comum.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- F – V – F – V.
- V – F – V – F.
- F – V – F – F.
- V – F – V – V.

A primeira assertiva é verdadeira, pois de pleno acordo com a regra estabelecida no art. 1.420, *caput*, do CC, segundo a qual: “Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”; a segunda assertiva é falsa, pois, não há proibição legal em se oferecer o bem de família como garantia hipotecária; a terceira afirmativa é verdadeira, pois segundo a regra disposta no art. 1.423: “O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga; extingue-se esse direito decorridos quinze anos da data de sua constituição”; a quarta afirmativa é verdadeira, pois nossa legislação admite a pluralidade de hipotecas sobre o mesmo bem. Nesse caso, se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer, no vencimento, para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la; se este não pagar, o segundo credor, efetuado o pagamento, se sub-rogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum (art. 1.478 do CC). **AG/WG**

..A., oimabeg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que se refere aos direitos reais de garantia, assinale a opção correta.

- O Código Civil veda a instituição de nova hipoteca sob o imóvel hipotecado.
- É vedado ao absolutamente incapaz hipotecar imóvel de sua titularidade.
- A hipoteca é incompatível com o cumprimento de obrigações de fazer.
- Terreno gravado por hipoteca não poderá ser edificado.
- O bem de família, a despeito de sua impenhorabilidade, pode ser objeto de hipoteca convencional.

A: incorreta, pois “O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor” (CC, art. 1.476); **B:** incorreta, pois o seu representante legal tem esse poder, podendo até mesmo aliená-lo com autorização judicial (CC, art. 1.750); **C:** incorreta, pois a hipoteca é um direito real que garante qualquer obrigação, seja de dar, fazer ou não fazer; **D:** incorreta, pois não há qualquer proibição legal nesse sentido sendo, ao contrário, hipótese muito comum; **E:** correta, pois nada impede que o bem de família seja oferecido em hipoteca. Nesse caso, porém, eventual e futura execução poderá resultar na penhora do referido bem, não se aplicando a proteção da impenhorabilidade (Lei 8.009/1990, art. 3º, V). **GN**

..A., oimabeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que concerne aos direitos reais de garantia, assinale a opção correta.

- Os sucessores do devedor poderão remir parcialmente a hipoteca na proporção de seus quinhões.
- São características dos direitos reais de garantia a sequela, a excussão e a indivisibilidade.
- A preferência a outros credores no pagamento das dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca restringe-se ao credor hipotecário.
- As garantias reais têm preferência em relação às despesas de condomínio incidentes sobre o imóvel.
- É possível a instituição de cláusula, por ocasião da constituição do débito, que autorize o credor pignoratício a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga na data do vencimento.

A: incorreta, pois “os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões; qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo” (CC, art. 1.429); **B:** correta, pois a assertiva reproduz as características mais importantes e que marcam o direito real; **C:** incorreta, pois “O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro” (CC, art. 1.422); **D:** incorreta, pois “por se tratar de obrigação *propter rem*, o crédito oriundo de despesas condominiais em atraso prefere ao crédito hipotecário no produto de eventual arrematação” (STJ, REsp 540.025/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.03.2006, DJ 30.06.2006, p. 214); **E:** incorreta, pois “É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento” (CC, art. 1.428). **GN**

..A., oimabeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Considerando que determinado credor exija que a obrigação objeto do contrato seja garantida por hipoteca, assinale a opção correta.

- Não há óbice para que o devedor loteie o imóvel hipotecado.
- Somente por convenção das partes poderá ser constituída nova hipoteca sobre o mesmo bem.
- Bem de família, legal ou convencional, não poderá ser objeto dessa hipoteca.
- Se a obrigação for de fazer, não caberá o reforço pela hipoteca.
- Se o devedor for absolutamente incapaz, não será lícita a constrição de bem seu.

A: correta, em virtude da permissão prevista no art. 1.488 do CC; **B:** incorreta, pois não se exige convenção entre as partes para se constituir nova hipoteca sobre o mesmo bem (CC, art. 1.476); **C:** incorreta, pois não há óbice de se hipotecar o bem de família. A Lei 8.009/1990, por exemplo, não só prevê tal possibilidade, como também preceitua que nessa hipótese não incidirá a proteção legal da impenhorabilidade (art. 3º, V); **D:** incorreta, pois não há vedação legal a tal hipótese; **E:** incorreta, pois o art. 1.691 do CC permite aos pais a hipoteca dos bens dos filhos menores, desde que “por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”. **GN**

..A., oimabeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Pablo, proprietário do imóvel I, situado em Candeias do Jamari – RO, contratou, com o Banco B, empréstimo fora do Sistema Financeiro da Habitação, tendo instituído, a favor do banco, hipoteca do referido imóvel. O contrato de hipoteca, lavrado por meio de escritura pública em tabelionato situado em Porto Velho – RO foi regularmente registrado no competente cartório de registro de imóveis. Meses depois, Pablo vendeu o mesmo imóvel a Antônio.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- O cartório de registro de imóveis competente para o registro do contrato de hipoteca do imóvel I será a serventia imobiliária situada na mesma circunscrição do tabelionato de notas em que tiver sido lavrada a escritura pública do referido imóvel.
- Seria válida e eficaz cláusula que, no contrato de hipoteca firmado entre Pablo e o Banco B, proibisse ao proprietário a alienação do imóvel, e, em razão dessa cláusula, Pablo só poderia vender o imóvel a Antônio mediante prévia e expressa anuência do Banco B.
- Seria nula a cláusula que, no contrato de hipoteca firmado entre Pablo e o Banco B, autorizasse a instituição financeira a ficar com o imóvel objeto da garantia na hipótese de a dívida não ser paga no vencimento.
- Caso tenha sido estabelecida, no contrato de hipoteca firmado entre Pablo e o Banco B, cláusula que proíba ao proprietário a alienação do imóvel, a venda do bem hipotecado gerará, como consequência imediata e necessária, o vencimento antecipado do crédito hipotecário a favor daquela instituição financeira.
- Seria nula a cláusula que, no contrato de hipoteca firmado entre Pablo e o Banco B, autorizasse o devedor hipotecante a dar em pagamento, após o vencimento da dívida, o imóvel objeto da garantia.

A: incorreta. As hipotecas serão sempre registradas no cartório do lugar do imóvel, pois o registro deve ser feito na matrícula do imóvel, no Livro 2 – Registro Geral (art. 1.492

do CC e 167, I, item 2 da Lei 6.015/1973); **B**: incorreta, uma vez que a cláusula que proíbe a venda do imóvel em razão da hipoteca é nula (art. 1.475 do CC); **C**: correta. No direito brasileiro é proibido o *pacto comissório*. Assim é nula a cláusula que permite o credor hipotecário a ficar com o objeto da garantia caso a dívida não seja paga (art. 1.428 do CC); **D**: incorreta, é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado, mas pode ser convencionado que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado (art. 1.475, parágrafo único, do CC); **E**: incorreta, após o vencimento da hipoteca, o devedor poderá dar o imóvel em pagamento da dívida (art. 1.428, parágrafo único, CC). **AB**

„C, oijueqeg

(Delegado/MG – 2012) As seguintes afirmativas concernentes aos Direitos Reais de Garantia estão corretas, **EXCETO**:

- (A) podem ser apontadas como características de penhor, da anticrese e da hipoteca: o poder de sequele, o direito de preferência, a excussão e a divisibilidade da garantia.
- (B) na constituição do penhor, anticrese ou hipoteca é expressamente vedada à imposição de cláusula comissória no bojo do contrato.
- (C) os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão sob pena de não terem eficácia o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; o prazo fixado para pagamento; a taxa de juros, se houver; e o bem dado em garantia com suas especificações.
- (D) salvo cláusula expressa, o terceiro que prestar garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore, ou desvalorize.

A: incorreta, pois o penhor, a hipoteca e a anticrese possuem como características comuns apenas o poder de sequele e a indivisibilidade. A excussão, possibilidade de promover a venda do bem, e o direito de preferência são características exclusivas da hipoteca e da anticrese; **B**: correta, cláusula comissória é aquela autoriza ao credor ficar com o bem dado como garantia, caso a dívida não seja paga. De acordo com o art. 1.428 do CC é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento; **C**: correta, a alternativa reproduz os requisitos exigidos pelo art. 1.424 do CC; **D**: correta, pois em regra o terceiro garantidor da dívida de outrem não tem obrigação de substituir ou reforçar a garantia real caso esta se perca, deteriore ou desvalorize sem culpa sua (art. 1.427 do CC). **AG/WG**

„A, oijueqeg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Considerando que determinada pessoa física tenha contraído dívida em dinheiro e garantido o pagamento do débito mediante hipoteca de imóvel seu, julgue os próximos itens.

- (1) O devedor somente poderá alienar o imóvel hipotecado se não houver cláusula contratual expressa que vede a alienação.
- (2) Em caso de execução, poderão os ascendentes do devedor remir o imóvel hipotecado, desde que paguem a integralidade da dívida.

1: Errada, pois é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado (art. 1.475, CC); 2: Errada, pois a lei não limita a remição aos ascendentes. **GN**

„A, oijueqeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Podem ser objeto de hipoteca os imóveis e seus acessórios. Desse modo,

- (A) é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado.
- (B) o dono de imóvel hipotecado não pode constituir outra hipoteca sobre ele.
- (C) não subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca.
- (D) a hipoteca somente poderá ser constituída para dívida certa e atual.
- (E) a hipoteca poderá ser prorrogada até perfazer trinta anos da data do contrato.

A: correta (art. 1.475, do CC); **B**: incorreta (art. 1.476, do CC); **C**: incorreta (art. 1.474, do CC); **D**: incorreta (art. 1.487, do CC); **E**: incorreta (art. 1.485, do CC). **VT/WG**

„A, oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Quanto aos efeitos dos direitos reais em garantia, Caio Mário da Silva Pereira afirma que a faculdade de o credor com garantia real executar judicialmente o débito garantido, vendendo judicialmente o bem, quando o débito vencido não for pago, denomina-se

- (A) garantia.
- (B) excussão.
- (C) sequele.
- (D) indivisibilidade.
- (E) privilégio.

A, C, D e E: incorretas. **B**: correta. Os direitos reais em garantia geram os seguintes efeitos: i) direito de preferência (os credores hipotecários e pignoratícios têm preferência no pagamento de seus créditos, em detrimento de outros credores); ii) direito de sequele (o credor com garantia real pode perseguir e reclamar a coisa contra qualquer pessoa); iii) direito de excussão (após o vencimento da dívida, a coisa dada em garantia pode ser vendida judicialmente pelo credor); iv) indivisibilidade (salvo convenção entre as partes, o pagamento parcial da dívida não exonera a garantia). **VT/WG**

„B, oijueqeg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre hipoteca, analise as assertivas abaixo.

- I. Pode ser objeto de hipoteca o domínio direto, mas não o domínio útil.
- II. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, desde que em favor de outro credor.
- III. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

I: incorreta, pois o domínio útil também pode ser objeto de hipoteca (art. 1.473, III, do CC); **II**: incorreta (art. 1.476 do CC); **III**: correta (art. 1.479 do CC). **GR**

„C, oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Os bens que podem ser objeto de hipoteca são

- (A) todos os bens móveis.
- (B) todos os bens imóveis e seus acessórios, excluídos quaisquer outros.
- (C) os imóveis, seus acessórios, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais referidos no art. 1.230 do Código Civil, independentemente do solo em que se acham, os navios e as aeronaves.
- (D) os imóveis, seus acessórios, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais referidos no art. 1.230 do Código Civil, independentemente do solo em que se acham. Os navios e aeronaves não poderão ser objeto de hipoteca, porquanto não caracterizam bens imóveis.

Os bens que podem ser objeto de hipoteca estão previstos em extenso rol no art. 1.473 do CC, reproduzidos literalmente na assertiva “C” da questão em comento. **GR**

„C, oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) As hipotecas de vias férreas serão registradas no(a)

- (A) Município da sede da empresa ferroviária.
- (B) Município do destino final da respectiva linha.
- (C) Município da estação inicial da respectiva linha.
- (D) Capital do Estado em que estiver sediada a linha, por tratar-se de concessão de serviço público.

As hipotecas de vias férreas serão registradas no Município do destino final da respectiva linha (art. 1.502 do CC). **GR**

„C, oijueqeg

7. FAMÍLIA

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Considere as assertivas abaixo sobre direito de família e sucessões.

- I. Na vigência do Código Civil, o bem imóvel adquirido na constância da união estável sem contrato escrito comunica-se entre os companheiros, bastando demonstrar a existência da união à época da aquisição do imóvel, independentemente da prova de esforço comum.
- II. Na impossibilidade de guarda compartilhada, a guarda unilateral da criança deve ser atribuída àquele que possuir melhores condições para exercê-la, verificadas no caso concreto, fixando-se o direito de visitas ao outro genitor a fim de preservar os vínculos familiares.
- III. A campanha de desqualificação da figura de um dos genitores fere o direito fundamental da criança de convivência familiar saudável e configura ato de alienação parental previsto na Lei 12.318/2010 (Alienação parental), podendo acarretar, dentre outras medidas, a sujeição do alienador a acompanhamento psicológico, a inversão da guarda e a suspensão da autoridade parental.
- IV. De acordo com o Código Civil, o companheiro sobrevivente não participa da sucessão dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, cabendo exclusivamente aos descendentes, ascendentes e colaterais, nessa ordem, os direitos sucessórios do companheiro falecido.
- V. O cônjuge supérstite casado no regime da comunhão parcial de bens concorre com os descendentes independentemente da existência de bens particulares deixados pelo falecido.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) III, IV e V.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) II, III e V.

I: correto, pois o art. 1.725 do CC determina, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens aos companheiros de uma união estável. Este regime implica (CC, art. 1.660, I) na comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação, independentemente de prova de esforço financeiro comum, tendo-se em vista que há uma presunção absoluta deste esforço, em virtude da convivência e do afeto recíprocos; II: correto, pois a assertiva reproduz a regra disposta no art. 1.583, § 2º, do CC, que foi alterado pela Lei 13.058/2014, cuja redação é a seguinte: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”; III: correto, pois a assertiva reproduz conceitos e sanções estabelecidas pela referida lei; IV: incorreto, pois de acordo com o art. 1.790 do CC, o companheiro herdará justamente sobre “os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável”, sendo esta a massa patrimonial sobre a qual o companheiro herdará; V: incorreto, pois segundo o art. 1.829, I, do CC, o cônjuge sobrevivente casado na comunhão parcial de bens herda justamente sobre os bens particulares do falecido. **GN**

„G., otmabag

7.1. CASAMENTO

7.1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPACIDADE, IMPEDIMENTOS, CAUSAS SUSPENSIVAS, HABILITAÇÃO, CELEBRAÇÃO E PROVA DO CASAMENTO

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Ainda a respeito do direito de família, julgue os itens a seguir:

- I. O casamento válido se dissolve pela morte de um dos cônjuges, pelo divórcio ou pela nulidade ou anulação do casamento.
- II. Os cônjuges podem validamente constituir empresa entre si desde que não sejam casados pelo regime da separação obrigatória de bens.
- III. Os nubentes com idade entre dezesseis e dezoito anos podem casar-se por qualquer dos regimes disponíveis ou de pacto antenupcial, desde que obtenham a autorização de seus representantes legais.
- IV. A administração do bem de família compete a ambos os cônjuges e, em sua falta, ao filho mais velho, se for maior, ou a seu tutor, se menor, salvo disposição em contrário do ato de instituição.
- V. A obrigação alimentar é recíproca e a sua extensão indefinida entre os parentes de linha reta, os mais próximos em primazia aos mais remotos. Na falta destes parentes, a obrigação transfere-se aos colaterais até o quarto grau. Podendo-se, no entanto, pleitear alimentos complementares ao parente de outra classe se o mais próximo não tiver condições de suportar o encargo. Estão CORRETOS os itens:

- (A) I e II
- (B) I, II e III
- (C) II e IV
- (D) III e IV
- (E) III, IV e V

I: incorreto, pois as hipóteses de dissolução do casamento restringem-se à morte ou divórcio (CC, art. 1.571, § 1º); II: incorreto, pois a vedação à constituição de empresa aplica-se aos cônjuges casados sob o regime da comunhão universal ou separação obrigatória (CC, art. 977); III: correto, pois o que implicaria no regime de separação obrigatória seria a autorização judicial para casar. Com a autorização dos pais, fica afastada a necessidade de autorização judicial e, portanto, permite-se a escolha do regime; IV: correto, pois de acordo com a previsão estabelecida pelo art. 1.720 do CC; V: incorreta, pois: “na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais” (CC, art. 1.697). **GN**

„G., otmabag

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) A respeito do casamento de menor de dezesseis anos, assinale a afirmativa correta.

- (A) É um ato anulável, por ação ajuizável exclusivamente por seus representantes legais.
- (B) É um ato anulável, por ação ajuizável pelo menor, por seus representantes legais ou por seus ascendentes.
- (C) É um ato nulo, podendo a ação ser ajuizada pelo Ministério Público, pelo menor ou pelos representantes legais deste.
- (D) É um ato ineficaz, podendo ser reconhecido como tal em ação declaratória.
- (E) É um ato inexistente, podendo ser reconhecido como tal em ação declaratória.

A solução dada pelo art. 1.550, I, do CC para o casamento daquele que não completou a idade núbil (16 anos) é a anulabilidade do ato e não sua nulidade absoluta, inexistência ou ineficácia. A legitimidade para pleitear tal anulabilidade vem estampada no art. 1.552 e inclui o próprio menor, representantes e ascendentes. **AG/WG**

„G., otmabag

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) São impedidos de casar

- (A) os parentes colaterais até o quarto grau.
- (B) os afins em linha reta e em linha colateral.
- (C) o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante.
- (D) o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal.
- (E) o tutor com a pessoa tutelada, enquanto não cessar a tutela e não estiverem saldadas as respectivas contas.

A: incorreta, pois não há impedimento para casamento entre colaterais de quarto grau; B: incorreta, pois os afins em linha colateral podem se casar; C: correta, pois de pleno acordo com a vedação estabelecida no art. 1.521, III, do CC; D e E: incorretas, pois nesses casos ocorre mera causa suspensiva (art. 1.523, III e IV, do CC, respectivamente), o que não impede o casamento, mas apenas acarreta a imposição do regime de separação obrigatória de bens. **GN**

„G., otmabag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A respeito do casamento, é certo afirmar:

- (A) É vedado, em qualquer circunstância, o casamento de pessoa menor de 16 anos.
- (B) Enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, não pode casar o divorciado, sendo nulo o casamento se assim contraído.
- (C) O casamento nuncupativo poderá ser celebrado na presença de seis testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau, devendo ser comunicado à autoridade judicial mais próxima no prazo de 10 dias.
- (D) O casamento pode ser feito por procuração outorgada mediante instrumento particular, desde que com poderes especiais.

A: incorreta, pois, excepcionalmente, admite-se o casamento de quem ainda não tenha 16 anos em caso de gravidez (art. 1.520 do CC); B: incorreta, pois essa é apenas uma causa suspensiva do casamento (art. 1.523, III, do CC), não gerando sua nulidade, mas apenas obrigando o regime da separação de bens no casamento (art. 1.641, I, do CC); C: correta (arts. 1.540 e 1.541 do CC); D: incorreta, pois é necessário instrumento público e poderes especiais (art. 1.542, *caput*, do CC). **WG**

„G., otmabag

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto ao processo de habilitação para o casamento, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz.
- (B) é dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens.
- (C) tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas.
- (D) a eficácia da habilitação será de cento e vinte dias, a contar da data em que foi extraído o certificado.

A: correta, pois de acordo com o art. 1.526 do CC; B: correta, pois de acordo com o mandamento previsto no CC, art. 1.528; C: correta, pois de acordo com o art. 1.529 do CC; D: incorreta (e deve ser assinalada), pois a eficácia da habilitação para casar será de noventa dias, a contar da data em que foi extraído o certificado (CC, art. 1.532). **GN**

„G., otmabag

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) O Código Civil Brasileiro estabelece como idade núbil

- (A) doze anos.
- (B) quatorze anos.
- (C) dezesseis anos.
- (D) dezoito anos.
- (E) vinte e um anos.

De acordo com o art. 1.517 do CC, o homem e a mulher podem casar a partir dos 16 anos, tratando-se, assim, da idade núbil. Vale lembrar que, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não tenha alcançado a idade mínima em estado de gravidez (art. 1.520 do CC). **WG**

„G., otmabag

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Em relação à eficácia do casamento, é correto afirmar:

- (A) Qualquer dos nubentes, com a autorização expressa do outro, poderá acrescentar ao seu o sobrenome do outro.
- (B) A direção da sociedade conjugal será exercida pelo marido, com a colaboração da mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos.
- (C) São deveres do cônjuge virago: o planejamento familiar, a escolha do domicílio do casal, a educação dos filhos e a administração dos bens do casal.

- (D) Se qualquer dos cônjuges estiver encarcerado por mais de 180 (cento e oitenta) dias, o outro requererá ao juiz alvará para exercer, com exclusividade, a direção da família e a administração dos bens do casal.
- (E) Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.

A: incorreta, pois não há necessidade de autorização do outro para tal acréscimo; **B:** incorreta, pois a direção da sociedade conjugal é exercida em conjunto por marido e mulher (CC, art. 1.567); **C:** incorreta, pois tais deveres devem ser exercidos em conjunto pelo casal; **D:** incorreta, pois nesse caso não há necessidade de alvará judicial; **E:** correta, pois de acordo com o CC, art. 1.568. **GN**

„3., 01juaqag

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com referência ao direito de família, assinale a opção correta.

- (A) Entre as inúmeras semelhanças apresentadas entre união estável e concubinato inclui-se a de serem ambos os institutos discutidos, no caso de dissolução, no âmbito do direito de família.
- (B) Um imóvel instituído convencionalmente como bem de família isenta o prédio da execução de qualquer dívida posterior ao ato da instituição do bem.
- (C) Com a edição da Emenda Constitucional 66, na qual são alteradas as formas de dissolução do casamento, o conceito de sociedade conjugal não encontra mais amparo no direito de família brasileiro.
- (D) Só se admite o prolongamento dos efeitos do casamento putativo, após a publicação da sentença anulatória, quando as partes o celebrarem de boa-fé e existir pacto antenupcial, independentemente da existência de filhos; no caso de má-fé, os efeitos se mantêm apenas para justificar a concessão de alimentos.
- (E) Considere que Carlos, casado com Amanda sob o regime de comunhão parcial de bens, seja avalista do irmão em empréstimo bancário de alta monta. Nesse caso, para que o ato seja considerado válido, é necessário que Amanda conceda outorga uxória.

A: incorreta, pois não se pode comparar união estável e concubinato, tendo em vista que este último envolve a manutenção de relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar; **B:** incorreta, pois há exceções à impenhorabilidade do bem de família previstas no art. 1.715; **C:** incorreta, pois a sociedade conjugal continua existindo, especialmente para as consequências patrimoniais. A dúvida permanece apenas no que se refere à recepção ou não do instituto da separação judicial; **D:** incorreta, pois não há exigência de pacto antenupcial para se dar efeitos ao casamento putativo (CC, art. 1.561); **E:** correta, pois a concessão do aval é uma das hipóteses de atos jurídicos para os quais se exige vênua conjugal. A solução dada pela lei para o não atendimento desta exigência é a anulabilidade do ato, conforme os arts. 1.642, IV e 1.647 do CC. **GN**

„3., 01juaqag

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Assinale a alternativa correta:

- (A) O casamento civil pode ser celebrado por autoridade religiosa
- (B) A celebração do casamento civil é gratuita apenas para os que declararem a pobreza, sob as penas da lei.
- (C) O casamento celebrado em iminente risco de vida poderá ser celebrado na presença de seis testemunhas, que deverão em 10 dias comparecer no cartório de registro civil para que seja realizado o seu registro.
- (D) O casamento civil somente poderá ser celebrado em prédio particular se houver justificativa.

A: correta, pois o casamento pode tranquilamente ser celebrado por autoridade religiosa. Será válido desde que atenda as exigências da lei civil e desde que seja registrado no registro próprio (art. 1.515 do CC); **B:** incorreta, pois a celebração é sempre gratuita, independentemente de declaração de pobreza (art. 1.512 do CC); **C:** incorreta, pois as seis testemunhas devem comparecer perante a autoridade judicial mais próxima para que esta lhes tome as declarações, e não perante o cartório de registro civil (art. 1.541 do CC); **D:** incorreta, pois para que o casamento seja celebrado em prédio particular basta que as partes o desejem e a autoridade celebrante consinta (art. 1.534, *caput*, do CC) **GR**

„A., 01juaqag

(Cartório/RN – 2012 – IESES) O Código Civil, no artigo 5º, prevê que o casamento civil faz cessar para os menores a incapacidade. Portanto:

- I. O menor de 18 anos casado e que não tenha filhos poderá realizar o divórcio consensual através de escritura pública independentemente da autorização dos seus pais.
- II. Se realizado o divórcio antes de completar 18 anos, o divorciado voltará a ser incapaz até que complete aquela idade.
- III. A união estável também faz cessar a incapacidade do menor de 18 anos.
- IV. O casamento do menor de 18 anos pode ser anulado diretamente no cartório enquanto não completar aquela idade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Estão corretas as assertivas I, III e IV.
- (B) Todas as assertivas estão corretas.

(C) Estão corretas as assertivas I, II e III.

(D) Está correta a assertiva I.

I: correta, pois muito embora tenha menos de 18 anos, o indivíduo já contraiu plena capacidade civil por ter se casado. Portanto, todos os efeitos da maioridade são antecipados, razão pela qual é dispensável a autorização dos pais para a prática de quaisquer atos. Daí, considerando que não há filhos menores ou incapazes, o divórcio poderá ser feito extrajudicialmente, por meio de escritura pública (art. 1.124-A do CPC); **II:** incorreta, pois uma vez adquirida a capacidade plena pelo casamento, ela subsiste ainda que o casal de divórcio; **III:** incorreta, pois não há disposição legal nesse sentido. Apenas o casamento tem o condão de fazer cessar a incapacidade (art. 5º, II, do CC); **IV:** incorreta, pois o casamento apenas pode ser anulado por meio de ação judicial, haja vista que apenas o juiz poderá desconstituir o ato (art. 1.555 do CC). **GR**

„D., 01juaqag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre o Processo de Habilitação para o casamento, de acordo com o Código Civil Brasileiro,

- (A) caso haja impugnação do oficial ou de terceiro, a habilitação será submetida ao Ministério Público.
- (B) a habilitação será feita perante o oficial do Registro Civil e, após a audiência do Ministério Público, será homologada pelo juiz.
- (C) o oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu.
- (D) tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos oralmente, com a apresentação das provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas.

A: incorreta, pois caso haja impugnação do oficial, ou de terceiro, ou do Ministério Público, a habilitação será submetida ao juiz (art. 1.526, parágrafo único, do CC); **B:** incorreta, pois a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial de Registro Civil, com audiência do Ministério Público. Apenas será submetida ao juiz se houver impugnação destes ou de terceiro (art. 1.526 do CC e Enunciado 120 do CJF); **C:** correta, pois a fim de garantir o direito de defesa o oficial de registro concede tais informações aos nubentes para que possam replicá-la (art. 1.530, *caput*, do CC); **D:** incorreta, pois tanto os impedimentos como as causas suspensivas deverão ser opostas por escrito e assinadas (art. 1.529 do CC) **GR**

„D., 01juaqag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) São requisitos que devem instruir o requerimento de habilitação para o casamento, **EXCETO**

- (A) autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra.
- (B) declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos.
- (C) declaração de duas testemunhas maiores, não parentes, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar.
- (D) certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio.

A: correta (art. 1.525, II, do CC); **B:** correta (art. 1.525, IV, do CC); **C:** incorreta (devendo ser assinalada), pois as testemunhas podem ser parentes ou não (art. 1.525, III, do CC); **D:** correta (art. 1.525, V, do CC) **GR**

„D., 01juaqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No que se refere ao casamento religioso com efeitos civis, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O casamento religioso que atender às exigências legais para a validade do casamento civil produz efeitos a partir da data de sua inscrição no livro de Registro Civil das Pessoas Naturais.
- (B) Os efeitos civis do casamento religioso serão alcançados após o regular processo de habilitação, que poderá ser prévio ou posterior à celebração do casamento.
- (C) A morte de um dos cônjuges não impedirá o registro civil do casamento religioso realizado validamente, quando o pedido de registro for encaminhado dentro do prazo da lei.
- (D) Será nulo o registro civil do casamento religioso quando já registrado anteriormente o casamento civil de algum dos cônjuges.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois os efeitos passam a surtir desde a data da celebração, desde que registrado no registro próprio (art. 1.515 do CC); **B:** correta (art. 1.516, §§ 1º e 2º, do CC); **C:** correta, pois se o casamento foi realizado atendendo todos os seus requisitos legais, poderá ser perfeitamente registrado, independentemente da morte do cônjuge (art. 1.515 do CC); **D:** correta (art. 1.516, § 3º, do CC). (GR)

„A., 01juaqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No que tange ao casamento nupcial, assinale a alternativa correta.

- (A) O ato nupcial é celebrado na presença de seis testemunhas, parentes ou não dos contraentes.
- (B) O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar.
- (C) Nele, um dos nubentes está acometido de moléstia grave que o impede de locomover-se ou aguardar a data da celebração futura.

(D) É exigida a presença do Oficial do Registro Civil.

A: incorreta, pois os nubentes não podem ter parentesco em linha reta, ou, na colateral até o segundo grau com as testemunhas (art. 1.540 do CC); **B:** correta (art. 1.542, § 2º, do CC); **C:** incorreta, pois no casamento nupcial um dos nubentes está em iminente risco de vida (art. 1.540 do CC); **D:** incorreta, pois o casamento nupcial se dá justamente quando ocorrer a ausência do Oficial do Registro Civil e de seu substituto e um dos nubentes estiver em iminente risco de vida (art. 1.540 do CC) : **GR**

„B., ojurabeg

(Procurador da República – 24º) Em relação ao poder familiar, é correto dizer que:

- I. Consiste num conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido em igualdade de condições por ambos os pais, tendo em vista o interesse e a proteção dos filhos.
- II. A sua suspensão é uma sanção, que visa preservar os interesses do filho menor, privando o genitor de seu exercício, decretada mediante requerimento do Ministério Público ou dos ascendentes.
- III. A destituição, por ato judicial, se dará pelo castigo imoderado; pelo abandono, que priva o menor de meios de subsistência, e pela prática de atos contrários aos bons costumes.

Das proposições acima:

- (A) Todas estão corretas;
- (B) Apenas I está correta;
- (C) Apenas II está correta;
- (D) Apenas III está correta.

I: correta. Trata-se de uma definição adequada do instituto, criado precipuamente com o objetivo de zelo e cuidado com o filho menor. Daí decorre o fato de ele produzir mais obrigações do que direitos (CC, art. 1.634); **II:** incorreta, pois além do Ministério Público, qualquer parente pode pedir ao Juiz a suspensão do poder familiar (CC, art. 1.637); **III:** incorreta, pois a reiteração das causas de suspensão do poder familiar, previstas no art. 1.637 (abuso de autoridade, falta com os deveres inerentes ao poder familiar, condução dos bens do filho à ruína), também pode gerar a destituição do poder familiar (CC, art. 1.638). **GN**

„B., ojurabeg

7.1.2. INVALIDADE

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) É nulo o casamento celebrado por autoridade incompetente.
- (B) É anulável o casamento contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil.
- (C) É anulável o casamento realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevivendo coabitação entre os cônjuges.
- (D) A anulação do casamento dos menores de 16 (dezesesseis) anos não pode ser requerida pelo próprio cônjuge menor.

A: incorreta, pois o art. 1.550, VI, do CC prevê a anulabilidade como consequência do casamento celebrado por autoridade incompetente; **B:** incorreta, pois a hipótese é de nulidade absoluta (CC, 1.548), de qualquer forma, essa hipótese de nulidade (do casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil) foi revogada pela Lei 15.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e não mais subsiste com o fim da *vacatio legis* de 180 dias dessa lei, contados de 07.07.2015; **C:** correta, pois a afirmação corresponde com precisão ao previsto no Código Civil, art. 1.550, V; **D:** incorreta, pois nesta hipótese a anulação do casamento pode ser requerida pelo próprio menor, seus ascendentes e representantes legais. **GN**

„C., ojurabeg

(Delegado/MG – 2012) Considerando-se os aspectos gerais do casamento, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o casamento tem como característica ser uma ato personalíssimo, solene, de união permanente, regido por normas de ordem pública e dissolúvel.
- (B) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem que se tenha que alegar alguma causa ou mesmo sem mais prazo algum.
- (C) o casamento religioso, celebrado sem as formalidade exigidas pela legislação vigente, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, submetendo-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil, contudo, na hipótese de uma das partes falecer, antes do casamento religioso ser reconhecido, não se pode mais requerer os efeitos civis.
- (D) as causas suspensivas do casamento visam a resguardar interesse público e, portanto, podem ser opostos por qualquer pessoa capaz até o momento da celebração do casamento.

A: correta, o casamento é um ato personalíssimo, embora possa ser celebrado mediante procuração pública com finalidade específica para o ato, e é regido por normas de ordem pública que impedem convenções particulares em sentido contrário. É uma união permanente embora possa ser dissolvido pelo divórcio, anulação, nulidade ou morte; **B:** correta, o divórcio consiste no exercício de um direito potestativo em que não é exigida qualquer justificativa. Com a introdução da Emenda Constitucional 66/2010 foi alterado

o artigo 226, § 6º da Constituição Federal para excluir qualquer requisito temporal para o exercício do direito ao divórcio; **C:** correta, pois a eficácia *ex tunc* depende da observância no casamento religioso dos requisitos exigidos no casamento civil (art. 1.516, § 2º, CC); **D:** incorreta, as causas suspensivas só podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins (art. 1.524 do CC). **AG/WG**

„D., ojurabeg

7.1.3. EFEITOS E DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO

Observação importante: mesmo com a edição da EC 66/2010, mantivemos as questões sobre separação judicial, pois ainda há controvérsia sobre a existência ou não desse instituto após a entrada em vigor da Emenda. O próprio CNJ, chamado a se manifestar sobre assunto, preferiu apenas alterar sua Resolução 35, para admitir o divórcio extrajudicial mesmo que não cumpridos os prazos de 2 anos de separação de fato (antigo divórcio-direto) e de 1 ano de separação judicial (antigo divórcio-conversão), não entrando no mérito se ainda existe a possibilidade de alguém preferir, antes do divórcio, promover separação judicial. O fato é que a EC 66/2010 vem sendo aplicada normalmente pelos Cartórios Extrajudiciais, para permitir o divórcio direto, sem necessidade de cumprir os prazos mencionados, tudo indicando que o instituto da separação judicial venha, no mínimo, a cair em desuso. De qualquer maneira, como não houve ainda revogação do Código Civil no ponto que trata desse instituto, mantivemos as questões sobre o assunto, que, quem sabe, podem ainda aparecer em alguns concursos públicos. Segue, para conhecimento, a decisão do CNJ sobre o assunto:

“EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 35 DO CNJ EM RAZÃO DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 66/2010. SUPRESSÃO DAS EXPRESSÕES “SEPARAÇÃO CONSENSUAL” E “DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL”. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A Emenda Constitucional 66, que conferiu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, para suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos.

- Divergem as interpretações doutrinárias quanto à supressão do instituto da separação judicial no Brasil. Há quem se manifeste no sentido de que o divórcio passa a ser o único meio de dissolução do vínculo e da sociedade conjugal, outros tantos, entendem que a nova disposição constitucional não revogou a possibilidade da separação, somente suprimiu o requisito temporal para o divórcio.

- Nesse passo, acatar a proposição feita, em sua integralidade, caracterizaria avanço maior que o recomendado, superando até mesmo possível alteração da legislação ordinária, que até o presente momento não foi definida.

- Pedido julgado parcialmente procedente para propor a modificação da redação da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, de 24 de abril de 2007, que disciplina a aplicação da Lei 11.441/2007 pelos serviços notariais e de registro, nos seguintes termos: a) seja retirado o art. 53, que versa acerca do lapso temporal de dois anos para o divórcio direto e; b) seja conferida nova redação ao art. 52, passando o mesmo a prever: “Os cônjuges separados judicialmente, podem, mediante escritura pública, converter a separação judicial ou extrajudicial em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. Nesse caso, é dispensável a apresentação de certidão atualizada do processo judicial, bastando a certidão da averbação da separação no assento do casamento.” (CNJ, Pedido de Providências 0005060-32.2010.2.00.0000, j. 12.08.2010)”

(Cartório/RN – 2012 – IESES) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Em relação ao divórcio, é correto afirmar que:

- I. Para concessão do divórcio é necessário a separação prévia.
 - II. É possível o divórcio sem a partilha dos bens.
 - III. No divórcio, o cônjuge que acrescentou o sobrenome do outro é obrigado a retirá-lo.
 - IV. Após o divórcio, a pessoa volta ao estado civil de solteiro.
- Assinale a correta:
- (A) Estão corretas as assertivas I, III e IV.
 - (B) Estão corretas as assertivas I e III.
 - (C) Apenas a assertiva II está correta.
 - (D) Estão corretas as assertivas I, II e III.

I: incorreta, pois com a Emenda Constitucional 66/2010, foi suprimida da Constituição Federal a exigência de prévia separação judicial para que o casal possa se divorciar. Atualmente, basta que seja formulado o pedido, independentemente de qualquer prazo;

II: correta, pois a partilha não é pré-requisito para a decretação do divórcio, podendo ser decretada posteriormente, conforme livre conveniência do casal (art. 1.581 do CC); **III:** incorreta, pois o cônjuge pode manter o nome de casado, salvo se a sentença judicial dispuser em sentido contrário (art. 1.571, § 2º, do CC); **IV:** incorreta, pois após o divórcio a pessoa passa a ter o estado civil de *divorciada*, e não de solteira. **GR**

7.1.4. REGIME DE BENS

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Tendo em vista as disposições da lei civil com relação ao regime matrimonial de bens, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O regime de bens entre os cônjuges, seja o legal seja o contratual, este estabelecido por meio do denominado “pacto antenupcial”, somente começa a vigorar desde a data do casamento.
- (B) Mesmo não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.
- (C) Nada interferindo no regime de bens, pode qualquer dos cônjuges, livremente, independente um da autorização do outro, reivindicar os bens comuns, sejam móveis sejam imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino.
- (D) Estabelecido o regime matrimonial de bens, por força de pacto antenupcial ou adoção do regime legal, não é possível, por conta da imutabilidade, a alteração posterior do regime matrimonial de bens.

A: correta, pois somente com o casamento é que tem início a sociedade conjugal, que será regida pelo pacto antenupcial ou pelo regime legal quando não houver pacto (art. 1.653 do CC); **B:** correta, pois o regime da comunhão parcial é o chamado regime supletivo, ou seja, é o que vigorará caso não haja pacto antenupcial ou caso ele exista, mas seja nulo ou ineficaz (art. 1.640 do CC); **C:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida no art. 1.642, V, do CC; **D:** incorreta (devendo ser assinalada), pois a lei não estabelece tal proibição de alteração de regime de bens quando a escolha original foi feita por pacto antenupcial ou mesmo na hipótese do regime supletivo (art. 1.639, § 2º, do CC). A divergência doutrinária existente refere-se à possibilidade ou não de se alterar o regime de bens da separação obrigatória, prevalecendo a teoria eclética que afirma que tal alteração é possível quando a causa que deu origem à necessidade de tal regime houver desaparecido. É o caso, por exemplo, do regime de separação obrigatória, imposto por conta de um casamento de pessoas de dezessete anos, sem autorização do pai e, portanto, com autorização judicial (art. 1.641, III, do CC). Passados dez anos de casamento, o casal já tem quase trinta anos e não há mais necessidade do regime protetivo. **AG/WG**

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Com relação ao regime de bens do casamento, é correto afirmar que

- (A) qualquer que seja o regime de bens, nenhum cônjuge poderá, sem a autorização do outro, alienar ou onerar bens imóveis.
- (B) no regime da comunhão parcial, entram na comunhão todos os bens adquiridos na constância do casamento.
- (C) excluem-se da comunhão parcial as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal.
- (D) a falta de autorização de um cônjuge para que o outro preste fiança, quando o regime não é o da separação absoluta de bens, torna nula a garantia, podendo essa nulidade ser alegada a qualquer tempo.

A: incorreta, pois tal regra não se coloca no regime de separação absoluta (art. 1.647, I, do CC); **B:** incorreta, pois há bens adquiridos na constância do casamento que não entram na comunhão, como os recebidos por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, I, do CC); **C:** correta (art. 1.659, IV, do CC); **D:** incorreta, pois a falta de autorização “tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal” (art. 1.649, *caput*, do CC), ou seja, não se trata de ato nulo e sem prazo para ser alegado. **WG**

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) No regime de comunhão parcial, comunicam-se, via de regra, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Entram na comunhão, **EXCETO**:

- (A) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão.
- (B) os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior.
- (C) as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.
- (D) os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

A: correta, pois tais bens estão excluídos da comunhão em face do disposto no art. 1.659, V; **B, C e D:** incorretas, pois tais bens entram na comunhão, segundo o art. 1.660, II, IV e V. **GN**

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) A propósito do regime de bens, analise as seguintes proposições:

- I. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se, quanto ao regime de bens, a comunhão parcial.

- II. É admissível a alteração do regime de bens do casamento, mediante autorização judicial, em pedido motivado deduzido por ambos os cônjuges, ressalvados eventuais direitos de terceiros.
- III. Independentemente do regime de bens do casamento, a pessoa casada que for empresária poderá, sem necessidade de outorga conjugal, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa.
- IV. No regime de separação de bens, os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens vedada a estipulação em contrário no pacto antenupcial.

São corretas:

- (A) Somente as assertivas I, II e III.
- (B) Todas as assertivas.
- (C) Somente as assertivas II e IV.
- (D) Somente as assertivas II, III e IV.
- (E) Somente as assertivas I e II.

I: correta, pois de pleno acordo com o disposto no art. 1.725 do CC; **II:** correta, pois em consonância com o art. 1.639, § 2º, do CC; **III:** correta, no mesmo sentido do disposto no art. 978 do CC; **IV:** incorreta, pois a despeito de esta ser a regra, admite-se a estipulação em contrário no pacto antenupcial (art. 1.688, CC). Estão, portanto, corretas as assertivas I, II e III. **GN**

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Acerca do regime de bens entre cônjuges, assinale a opção correta.

- (A) O regime de comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção, entre outras, dos bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar.
- (B) O regime de participação final nos aquestos foi revogado do Código Civil, haja vista que o seu desuso desde a entrada em vigor do referido diploma legal demonstrou que os demais regimes de bens existentes eram suficientes para reger as relações patrimoniais entre os cônjuges.
- (C) No casamento celebrado sob o regime da separação de bens, enquanto não sobrevier a separação ou divórcio, a administração dos bens é conjunta dos consortes, que não poderão aliená-los ou gravá-los de ônus real sem a anuência do outro.
- (D) É obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; da pessoa maior de setenta (70) anos e de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.
- (E) No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, denominados bens aquestos, sem qualquer exceção.

A: correta, pois reflete os textos dos arts. 1.667 e 1.668, I, do CC; **B:** incorreta. O único regime revogado do Código Civil de 1916 foi o regime dotal, substituído pelo regime da participação final dos aquestos no Código Civil de 2002; **C:** incorreta. No regime de separação de bens, cada cônjuge terá a administração exclusiva de seus bens, podendo aliená-lo ou gravá-los de ônus real (art. 1.687 do CC); **D:** incorreta. O regime de separação de bens é obrigatório para as pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; da pessoa maior de setenta (70) anos e de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial (art. 1.641 do CC); **E:** incorreta, pois há diversas exceções elencadas no art. 1.659 do CC (ex: bens doados ou herdados). **AB**

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Considerando os direitos relacionados à personalidade, aos alimentos, ao divórcio e à evicção, assinale a opção correta.

- (A) Prevalece, nos tribunais, a tese de que ao nascituro é garantida apenas a expectativa de direito, tornando-se este efetivamente adquirido na eventualidade de aquele nascer vivo; não tem, portanto, o nascituro direito, por exemplo, aos danos morais decorrentes da morte do pai causada por ato ilícito.
- (B) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo; por essa razão, segundo entendimento do STJ, o pagamento de 30% do débito alimentar será capaz de elidir a prisão civil.
- (C) Os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço configuram frutos civis do trabalho, integrando, no casamento realizado sob o regime da comunhão parcial previsto no Código Civil de 1916, patrimônio comum e, consequentemente, partilhável quando do divórcio.
- (D) A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa é posterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto, sendo o determinante o momento da constrição, a qual será, necessariamente, anterior à alienação.

- (E) Capacidade de fato, ou capacidade de gozo, ou capacidade de aquisição, é a faculdade abstrata de alguém gozar os seus direitos; a capacidade de direito, por sua vez, é a capacidade para adquirir direitos e exercê-los por si mesmo.

A: incorreta. A natureza jurídica dos direitos do nascituro (direitos adquiridos x expectativa de direito) é objeto de *profunda divergência* na doutrina e na jurisprudência, diante da manutenção da teoria natalista pelo legislador no Código Civil (art. 2º). Contudo, há decisão do STJ deferindo indenização por danos morais suportados pelo nascituro em razão da morte de seu pai causada por ato ilícito (REsp 931.556/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17.06.2008); **B:** incorreta. A segunda parte da assertiva está errada, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o pagamento parcial dos alimentos não elide a possibilidade de prisão civil (RHC 35.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.04.2013); **C:** correta. Segundo a jurisprudência do STJ, “os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço configuram frutos civis do trabalho, integrando, nos casamentos realizados sob o regime da comunhão parcial sob a égide do Código Civil de 1916, patrimônio comum e, consequentemente, devendo ser considerados na partilha quando do divórcio” (REsp 848.660/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 03.05.2011); **D:** incorreta. De acordo com a jurisprudência do STJ, a “responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. O que importa não é o momento da constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição” (REsp 873.165/ES, Rel. Min. Sidney Benetti, julgado em 18.05.2010); **E:** incorreta, os conceitos estão invertidos: a capacidade de direito/gozo é a aptidão para ser titular de direitos e deveres e a capacidade fato/exercício/ação é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. **AB**

„C.„ o„j„e„q„e„

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No regime da participação final nos aquestos,

- (A) o direito à meação é penhorável na vigência do regime matrimonial.
(B) a administração dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio próprio é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar.
(C) à época da dissolução do vínculo conjugal, cada cônjuge tem direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso ou gratuito, na constância do casamento.
(D) integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento.

A: incorreta (art. 1.682); **B:** incorreta, pois a alienação só é livre se os bens forem móveis (art. 1.673, parágrafo único, e art. 1647, I, do CC); **C:** incorreta, pois não entram na comunhão os bens adquiridos a título gratuito (art. 1.672 do CC); **D:** correta (art. 1.673 do CC). **GR**

„C.„ o„j„e„q„e„

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Julgue os itens subsequentes, a respeito do direito de família, sob a ótica do Código Civil e a jurisprudência do STJ:

- I. A regra de separação obrigatória de bens prevista para casamentos se estende às uniões estáveis e deve ser aplicada em uniões com pessoas maiores de 70 anos.
- II. O cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens, por meio de pacto antenupcial, não é herdeiro necessário. Por isso, não tem direito à meação, tampouco à concorrência sucessória.
- III. É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, para os casamentos celebrados sob a égide do Código Civil atual, desde que o pedido seja acompanhado de provas concretas do prejuízo na manutenção do regime de bens originário.
- IV. Ocorre a curatela compartilhada quando for nomeado, por disposição testamentária, mais de um curador a uma pessoa incapaz, devendo, nesse caso, os curadores exercerem conjuntamente o múnus público de forma mais vantajosa para o curatelado.
- V. O regime de bens aplicável na união estável é o da comunhão parcial, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união. No entanto, exige-se, para tanto, prova de que a aquisição decorreu do esforço comum de ambos os companheiros.

Estão CORRETOS os itens:

- (A) I e II
(B) I, II e III
(C) II e III
(D) I, III e IV
(E) IV e V

I: correta, pois o STJ entende que nesse caso o regime é o da separação obrigatória (REsp 646.259-RS). Contudo, incide a Súmula 377 do STF, segundo a qual, “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”; **II:** correta, tendo em vista que a questão indicou precisamente que deveria o candidato se pautar pela visão do STJ. De fato, este Tribunal entendeu que “*nao remanesce, para o cônjuge casado mediante separação de bens, direito à meação, tampouco à concorrência sucessória, respeitando-se o regime de bens estipulado, que obriga as partes na vida e na morte. Nos dois casos, portanto, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro necessário*” (REsp 992749 / MS). Vale o registro, contudo, de que a maioria da doutrina discorda

dessa posição do STJ, entendendo que o cônjuge casado sob separação convencional deve herdar, justamente porque não meou; **III:** incorreta, pois o art. 1.639, § 2º, do CC permite tal alteração bastando para tanto o “*pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros*”; **IV:** incorreta, pois a curatela compartilhada (exercício do cargo de curador por mais de uma pessoa) não necessariamente decorre de indicação testamentária; **V:** incorreta, pois o art. 1.725 do CC determina, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens aos companheiros de uma união estável. Este regime implica (CC, art. 1.660, I) na comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação, independentemente de prova de esforço financeiro comum, tendo-se em vista que há uma presunção absoluta deste esforço, em virtude da convivência e do afeto recíprocos. **GN**

„A.„ o„j„e„q„e„

7.1.5. TEMAS COMBINADOS DE CASAMENTO

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Em relação ao direito de família, assinale a opção correta.

- (A) O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro, sendo tal regra absoluta, ou seja, em caso de falta ou perda do registro civil, não se admite nenhuma outra espécie de prova.
(B) É anulável o casamento contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil.
(C) O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento pode ser feito por escritura pública ou por escrito particular, a ser arquivado em cartório.
(D) Novo casamento do cônjuge devedor dos alimentos pode extinguir a obrigação alimentar constante da sentença de divórcio.
(E) É ineficaz o pacto antenupcial que não for realizado mediante escritura pública.

A: incorreta, pois admite-se como prova a posse do estado de casados, prevista no art. 1.545, para aqueles que não possam manifestar vontade, ou tenham falecido; **B:** incorreta, pois tal hipótese gerava a nulidade absoluta do casamento (CC, art. 1.548, I). A Lei 13.146/2015 (cuja vigência será janeiro de 2016), revogou o inc. I do art. 1.548 do CC; **C:** correta, pois tal forma é admitida pelo art. 1.609, II, do CC; **D:** incorreta, pois apenas o novo casamento do cônjuge credor é que extingue a obrigação alimentar (CC, art. 1.708); **E:** incorreta, pois “É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento” (CC, art. 1.653). **GN**

„C.„ o„j„e„q„e„

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o Direito de Família, é correto afirmar:

- (A) Provado o adultério, fato confessado pela esposa, resta ilidida a presunção de paternidade com relação à criança nascida cem dias após a dissolução da sociedade conjugal.
(B) Filho advindo de relação extraconjugal somente pode ser reconhecido pelo pai em conjunto com a mãe.
(C) É ineficaz a condição aposta ao ato de reconhecimento do filho, sendo admitida a previsão de termo, uma vez que este trata de evento de ocorrência certa.
(D) A dívida contraída pela esposa para aquisição de bens necessários à economia doméstica obriga solidariamente o marido, ainda que este não tenha autorizado a contratação.
(E) Nos termos da lei civil, o adotado está impedido de casar com a filha biológica do adotante, não havendo impedimento para o reconhecimento da união estável entre os mesmos.

A: incorreta. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade (art. 1.600 do CC). E nos termos do art. 1.597, inciso II, do CC, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos *trezentos dias* subsequentes à dissolução da sociedade conjugal; **B:** incorreta. O filho advindo de relação extraconjugal poderá ser reconhecido pelos pais em *conjunto ou separadamente* (art. 1.607 do CC); **C:** incorreta. O reconhecimento de filho é ato puro, sendo considerados ineficazes as condições e *termos* opostos ao ato (art. 1.613 do CC); **D:** correta. Está de acordo com o art. 1.643 do CC; **E:** incorreta, pois não se reconhece a união estável quando presentes os impedimentos para o casamento (arts. 1.521 e 1.723, § 1º do CC). No caso a relação será considerada concubinária. **AB**

„C.„ o„j„e„q„e„

7.2. UNIÃO ESTÁVEL

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Considerando as normas que regem o instituto da união estável e o entendimento jurisprudencial dominante, assinale a alternativa correta.

- (A) A pessoa casada, mas separada de fato, está impedida de constituir união estável até que se divorcie de seu cônjuge.
(B) A união estável constituída quando um dos companheiros é maior de 70 (setenta) anos não prejudica a comunicação dos bens adquiridos na constância da união.
(C) Ao contrário do casamento, os companheiros não podem pedir uns aos outros alimentos de que necessitem.
(D) Na união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime de comunhão universal de bens, salvo contrato escrito.

(E) As causas suspensivas para contrair casamento impedem a constituição de união estável.

A: incorreta, pois a pessoa casada, mas separada de fato, pode constituir união estável. É a única hipótese de impedimento matrimonial que não impede a união estável (CC, art. 1.723, § 1º); **B:** correta. O STJ entende que nesse caso o regime é o da separação obrigatória (REsp 646.259-RS). Contudo, incide a Súmula 377 do STF, segundo a qual, "No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento"; **C:** incorreta, pois o art. 1.694 do CC permite aos companheiros da união estável pedir alimentos uns aos outros; **D:** incorreta, pois "salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens" (CC, art. 1.725); **E:** incorreta, pois apenas os impedimentos matrimoniais é que impedem a constituição da união estável (CC, art. 1.723, § 1º). **GN**

„B., omeqeq

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Sobre a união estável, é correto afirmar que

- (A) na hipótese de falecimento, o companheiro sobrevivente terá direito à herança, inclusive sobre os bens que o falecido tiver recebido por doação.
- (B) não pode ser reconhecida caso um dos conviventes seja casado ainda que esteja separado de fato.
- (C) pode ser reconhecida nos casos das relações entre a adotada com o filho do adotante.
- (D) se houver contrato escrito dispondo de outro modo, não se aplicará às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens.

A: incorreta, pois o *caput* do art. 1.790 do CC estipula que o companheiro somente participará da sucessão do outro "quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável"; **B:** incorreta, pois admite-se a união estável de uma pessoa casada, desde que essa esteja separada de fato (art. 1.723 § 1º, do CC); **C:** incorreta, pois nesse caso – dado o impedimento matrimonial existente – tem-se o concubinato e não a união estável (art. 1.727 do CC); **D:** correta, pois a assertiva reproduz a regra contida no art. 1.725 do CC. **AG/WG**

„D., omeqeq

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Considerando o regime jurídico que regula as entidades familiares, e a jurisprudência dos tribunais superiores, pode-se afirmar que a união homoafetiva

- (A) não é reconhecida pela ordem jurídica brasileira em razão do que dispõe o artigo 1.726, do Código Civil.
- (B) é reconhecida em igualdade de condição em relação às formas de entidade familiar que já se encontram reguladas pela lei civil.
- (C) em razão do que dispõe a Constituição brasileira, as entidades familiares não podem ser limitadas pela definição realizada pelo Código Civil, mas não é possível, neste momento, atribuir a estas outras, os mesmos efeitos civis já regulados pela codificação.
- (D) é merecedora da proteção atribuída às uniões estáveis apenas para fins patrimoniais.
- (E) é protegida pela ordem jurídica por meio das mesmas garantias atribuídas pela lei civil à união estável, não sendo permitido, entretanto, o casamento.

Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou conjuntamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, reconhecendo a união estável para casais do mesmo sexo. Entendeu a Corte que "A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. [...] Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem "do regime e dos princípios por ela adotados". A assertiva B é a única que contempla tal ideia de proteção da união homoafetiva. **GN**

„B., omeqeq

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A união estável

- (A) equipara-se, para todos os fins, ao casamento civil, inclusive no que toca à prova.
- (B) pode ser constituída entre pessoas casadas, desde que separadas judicialmente ou de fato.
- (C) demanda diversidade de gêneros, de acordo com recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
- (D) será regida, em seus aspectos patrimoniais, pelo regime da separação obrigatória, salvo disposição contrária em contrato firmado pelos companheiros.
- (E) se dissolvida, não autoriza os companheiros a pedirem alimentos.

A: incorreta, pois união estável não é equiparada ao casamento para todos os fins pelo Código Civil e nem pela Constituição Federal; **B:** correta. Os separados de fato e os separados juridicamente (judicial ou extrajudicialmente) podem constituir união estável (art. 1.723, § 1º, CC); **C:** incorreta. Apreciando o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a diversidade de gêneros não é requisito para constituição da união estável (ADI 4.277); **D:** incorreta, pois segundo o art. 1.725 do CC a união estável será regida pelo regime da comunhão parcial de bens, salvo disposição em contrário; **E:** incorreta, pois o art. 7º da Lei 9.278/1996 reconhece o direito a alimentos decorrentes da dissolução da união estável. **AB**

„B., omeqeq

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da união estável e do casamento.

- (A) A CF inaugurou uma nova fase do direito de família, fundada na adoção de um explícito polimorfismo familiar, em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a constituir esse núcleo doméstico denominado família, recebendo todos eles a especial proteção do Estado, o que torna possível o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, muito embora não se dê a estas o direito ao casamento, em virtude da literalidade da norma constitucional.
- (B) O singularismo familiar fundado no casamento engendrado pela CF impede que famílias formadas por pares homoafetivos possam ter a mesma proteção legal destinada aos casais heteroafetivos.
- (C) De acordo com a jurisprudência do STJ, o casamento civil é a melhor forma de proteção do Estado à família e, sendo múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela optar, independentemente da orientação sexual dos partícipes, muito embora as famílias constituídas por pares homoafetivos não possam os mesmos núcleos axiológicos das constituídas por casais heteroafetivos.
- (D) Os artigos do Código Civil vigente relativos ao casamento vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, razão por que não se admite o casamento civil entre pessoas que estejam vivendo uma união homoafetiva.
- (E) O STF conferiu ao artigo do Código Civil que reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher uma interpretação conforme com a CF, para dele excluir todo significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família.

A: incorreta. A segunda parte da assertiva está errada, pois, entre os direitos reconhecidos às pessoas do mesmo sexo que vivem em união estável (ADI 4.227), também se autoriza a celebração de casamento (REsp 1.183.378/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25.10.2011); **B:** incorreta. Na Constituição Federal de 1998 o singularismo familiar cedeu lugar ao polimorfismo familiar, possibilitando o reconhecimento de outras formas de família além do casamento. Nesse novo contexto jurídico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva (ADI 4.277); **C:** incorreta, pois o STJ reconhece a multiplicidade dos arranjos familiares, sendo que todas possuem o mesmo núcleo axiológico (o afeto), não havendo limitações constitucionais ou jurisprudenciais; **D:** incorreta. A conversão da união estável em casamento é possível tanto para casais heteroafetivos, como para casais homoafetivos; **E:** correta, pois ao julgar a ADI 4.227, o STF reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar. **AB**

„B., omeqeq

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue o item seguinte, a respeito da união estável e da ordem de vocação hereditária.

- (1) De acordo com a jurisprudência, não se deve declarar a união estável entre duas pessoas que celebrem expressamente contrato de namoro no qual esclareçam o propósito de não viverem em união estável, sob pena de se violar a boa-fé da parte inocente.

1: incorreta. Doutrina e jurisprudência não reconhecem a validade do contrato de namoro em razão da ilicitude de seu objeto (art. 166, VI, CC): afastar as normas de ordem pública que protegem a família formada pela união estável. **AB**

„B., omeqeq

7.3. PARENTESCO E FILIAÇÃO

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Pai e filho são parentes em linha reta, 1º grau;
- (B) Tio e sobrinho são parentes em linha colateral, 3º grau;
- (C) Irmãos são parentes em linha colateral, 1º grau;
- (D) Cunhados são parentes por afinidade, em linha colateral, 2º grau;
- (E) Genro e sogro são parentes por afinidade, em linha reta, 1º grau.

A: correta, pois há apenas um grau de distância entre pais e filhos; **B:** correta, pois a maneira adequada para se identificar o grau entre parentes colaterais é partir de um deles, chegar até o ascendente comum e descer até o outro. Com isso, partindo-se do sobrinho até a avó e daí para o tio, tem-se três graus de distância; **C:** incorreta (devendo ser assinalada), pois não existe parentesco colateral de 1º grau. Irmãos são parentes colaterais de 2º grau; **D** e **E:** corretas, pois um cônjuge guarda com os parentes do outro o mesmo parentesco, apenas adjetivando-se de "por afinidade". Vale, todavia, lembrar que o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro (art. 1.595, § 1º, do CC). **AG/WG**

„B., omeqeq

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto ao reconhecimento dos filhos, é INCORRETO afirmar que:

- (A) são ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho.
- (B) qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade, ou maternidade.

- (C) o filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, em até cinco anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação.
- (D) quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo, ou das declarações nele contidas.

A: correta, pois de acordo com a regra estabelecida pelo Código no art. 1.613; **B:** correta, pois de acordo com a regra prevista no art. 1.615 do CC; **C:** incorreta (e deve ser assinada), pois o filho maior só pode ser reconhecido com o seu consentimento, ao passo que o filho menor tem o prazo decadencial de quatro anos para impugnar o reconhecimento, contados a partir da maioridade ou da emancipação (art. 1.614 do CC); **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 1.608. **GN**

„G. oymabag

(Ministério Público/MT – 2012 – UFGT) Sobre a proteção civil especial que é conferida aos idosos pela ordem jurídica brasileira, analise as seguintes afirmativas:

- I. Não lhes permite o acesso gratuito no sistema de transporte coletivo interestadual.
- II. Assegura o acesso gratuito aos meios públicos e regulares de transporte coletivo urbano.
- III. Garante a prioridade na aquisição de imóvel em programas públicos de habitação.
- IV. Assegura o acesso gratuito no sistema de transporte coletivo interestadual e não permite o acesso a tarifas diferenciadas.
- V. Assegura o atendimento domiciliar por meio do Sistema Único de Saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II, III e V, apenas.
 (B) I, II, III, IV e V.
 (C) I, II e IV, apenas.
 (D) II, IV e V, apenas.
 (E) I, III e V, apenas.

I: incorreta, pois o art. 39 do Estatuto do Idoso confere ao maior de 65 anos de idade gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano; **II:** correta, pois de acordo com o art. 39 do Estatuto do Idoso; **III:** correta, pois de acordo com o disposto no art. 38 do referido Estatuto; **IV:** incorreta, pois a referida lei especial (art. 40) estabelece apenas a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos e desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos; **V:** correta, pois o art. 15 da Lei assegura atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário. **GN**

„A. Gabarito

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Com base no que dispõe o Código Civil sobre as relações de parentesco, assinale a opção correta.

- (A) O parentesco por afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.
- (B) O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou da afinidade.
- (C) Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.
- (D) O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos colaterais do cônjuge ou companheiro, até o quarto grau.
- (E) Consideram-se parentes em linha reta as pessoas que estejam umas para com as outras na relação de ascendência, descendência e colateralidade.

A: incorreta. O parentesco por afinidade na *linha reta* não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável, mas o na *linha colateral* é extinto (art. 1.595 do CC); **B:** incorreta, pois segundo o art. 1.593 do CC, o parentesco pode ser natural ou civil, podem resultar de consanguinidade ou *outra origem* (ex: adoção); **C:** correta, pois reflete o disposto no art. 1.595 do CC; **D:** incorreta, pois o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro (*colaterais de 2º grau*), conforme dispõe o art. 1.595, § 1º, do CC; **E:** incorreta. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de *ascendentes e descendentes* (art. 1.591 do CC). **AB**

„G. oymabag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Edson, brasileiro, solteiro, capaz, com quarenta e oito anos de idade, manifestou, de forma inequívoca, por meio de escrito particular, o reconhecimento da paternidade de Pedro, brasileiro, solteiro, capaz, com dezenove anos de idade, em cujo registro de nascimento consta tão somente o nome da mãe, Esmeralda, e dos avós maternos.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Caso Edson, Esmeralda e Pedro compareçam perante um tabelião, poderá ser eficazmente estipulado, no ato de reconhecimento de paternidade, mediante concordância das partes, prazo de duração

para o reconhecimento da paternidade, contado a partir da lavratura da escritura pública.

- (B) O oficial de registro civil, responsável por averbar a paternidade à margem do registro de nascimento, deverá exigir que o instrumento, público ou particular, de reconhecimento de paternidade esteja acompanhado de documento ou ato comprobatório do consentimento de Pedro.
- (C) O reconhecimento da paternidade de Pedro não pode ser revogado, salvo se Edson manifestar arrependimento por meio de testamento público na presença de duas testemunhas.
- (D) Sendo o reconhecimento de paternidade ato jurídico unilateral, o oficial de registro civil deverá averbar o nome do pai, Edson, à margem do registro de nascimento de Pedro, independentemente do consentimento deste.
- (E) Para ter eficácia, o reconhecimento de paternidade deve ser lavrado por meio de escritura pública, nas notas de um tabelião, bem como deve ser acompanhado da anuência de Pedro, independentemente da anuência de Esmeralda.

A: incorreta, são ineficazes a condição ou o termo apostos no ato de reconhecimento de filiação (art. 1.613 do CC); **B:** correta. O reconhecimento de filho maior de idade depende do consentimento dele (art. 1.614 do CC); **C:** incorreta. O reconhecimento de filho não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento (art. 1.610 do CC); **D:** incorreta, pois, por se tratar de reconhecimento de filho maior de idade, este deverá consentir (art. 1.614 do CC); **E:** incorreta, porque o reconhecimento pode ser feito por escritura pública, escrito particular, testamento ou por manifestação expressa perante o juiz (art. 1.609 do CC). Em caso de filho maior de idade será necessário seu consentimento (art. 1.614 do CC), mas não o da mãe (Esmeralda). **AB**

„G. oymabag

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Assinale a alternativa correta:

- (A) O reconhecimento de filho feito por escritura pública pode ser revogado a qualquer tempo, desde que o registro civil ainda não tenha sido feito.
- (B) A lei presume que os filhos de mulheres casadas são do marido, podendo o nome do pai/marido ser registrado apenas com a apresentação da certidão de casamento, mesmo sem a sua presença no ato.
- (C) Se a mulher ficar viúva durante a gestação, terá que realizar exame de DNA após o nascimento do filho para provar que é de seu marido.
- (D) Os filhos havidos de relações extraconjugais somente podem ser reconhecidos se houver a concordância do cônjuge traído.

A: incorreta, pois o reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1.609, *caput*, do CC e art. 1º da Lei 8.560/1992); **B:** correta, pois há presunção legal de que os filhos concebidos na constância do casamento são mesmo do marido, respeitados os prazos do art. 1.597 do CC. Assim, basta que a mulher compareça ao Registro Civil munida de sua certidão de casamento e requeira que no registro da criança conste o nome do marido como sendo o pai; **C:** incorreta, pois a presunção de concebidos na constância do casamento os filhos nascidos, cento e oitenta dias, pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal (art. 1.597, I, do CC). Assim, há uma presunção legal de que o filho é do marido, razão pela qual basta que a mulher compareça ao cartório portando a certidão de casamento e requeira o registro; **D:** incorreta, pois o reconhecimento de filho havido fora do casamento pode ser feito independentemente de qualquer condição (art. 1.613 do CC) **GR**

„G. oymabag

(Cartório/RJ – 2012) Sobre o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, é **incorreto** afirmar que

- (A) é ato irrevogável.
- (B) poderá ser feito por escrito particular, a ser arquivado em cartório.
- (C) poderá ser feito por testamento, ainda que incidentalmente manifestado.
- (D) tanto o filho maior quanto o menor não precisam consentir e nem podem impugnar o reconhecimento.
- (E) são ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento de filho.

A: correta (art. 1.609, *caput*, do CC e art. 1º, *caput*, da Lei 8.560/1992); **B:** correta (art. 1.609, II, e art. 1º, II, da Lei 8.560/1992); **C:** correta (art. 1.609, III, do CC e art. 1º, III, da Lei 8.560/1992); **D:** incorreta (devendo ser assinada), pois o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o filho menor tem o prazo de quatro anos que se seguirem a maioridade para impugnar o reconhecimento (art. 1.614 do CC e art. 4º da Lei 8.560/1992); **E:** correta (art. 1.613 do CC). **GR**

„G. oymabag

7.4. PODER FAMILIAR, ADOÇÃO, TUTELA E GUARDA

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) No que concerne ao poder familiar, assinale a alternativa correta.

- (A) O pai ou a mãe que estabelecer nova união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos do poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo companheiro.

- (B) Os pais, quanto à pessoa dos filhos menores, podem recomendar, não porém exigir, que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição.
- (C) Durante o casamento ou a união estável, aos pais compete o poder familiar; na falta ou impedimento de um deles, dará o juiz tutor ou curador, conforme o caso.
- (D) Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto permanecem seus vínculos de dependência econômica.

A: correta. Não haveria qualquer sentido na perda do poder familiar do pai ou mãe que estabeleceu nova união estável (art. 1.636 do CC); **B:** incorreta, pois os pais podem exigir obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição (art. 1.634, IX, do CC); **C:** incorreta, pois na falta de um deles o outro o exercerá com exclusividade (art. 1.631 do CC); **D:** incorreta, pois o poder familiar extingue-se aos dezoito anos de idade ou na hipótese de emancipação (art. 1.635 do CC). **AG/WG**

„A„ o„jmba„g

(Ministério Público/GO – 2012) O pai e a mãe, nos termos da lei civil, perderão o poder familiar, por ato judicial, exceto se:

- (A) castigar imoderadamente o filho.
- (B) deixar o filho em abandono.
- (C) for condenado por sentença irrecorrível, em virtude da prática de crime cuja pena exceda 2 anos.
- (D) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes.

A e B: incorretas, pois são hipóteses de perda de poder familiar, previstas no art. 1.638 do CC, respectivamente nos incisos I e II; **C:** correta, pois tal hipótese enseja suspensão e não perda do poder familiar, conforme art. 1.637 parágrafo único; **D:** incorreta, pois a hipótese acarreta mesmo a perda do poder familiar, como previsto no art. 1.638, III. **GN**

„C„ o„jmba„g

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) A respeito da tutela, considere:

- I. O tutor poderá alienar bem imóvel de propriedade de menor de 16 anos, utilizando o fruto apurado na sua educação e sustento, mediante prestação de contas no final do termo da tutela.
 - II. Para a fiscalização dos atos do tutor, é possível a nomeação de um protutor pelo juiz.
 - III. Não podem ser tutores aqueles que não detiverem a livre administração dos seus bens.
 - IV. O tutor representa e assiste o tutelado nos atos da vida civil e penal. São corretas:
- (A) Somente as assertivas I, II e III.
- (B) Somente as assertivas I, III e IV.
- (C) Somente as assertivas II e IV.
- (D) Somente as assertivas II e III.
- (E) Somente as assertivas I e IV.

I: incorreta, pois “as imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz” (art. 1.750, CC); **II:** correta, pois a figura do protutor é prevista no art. 1.742 do CC; **III:** correta, pois a referida vedação vem estabelecida no art. 1.735, I, do CC; **IV:** incorreta, pois o tutor tem sua atuação limitada ao âmbito civil. **GN**

„C„ o„jmba„g

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Segundo o disposto na Lei n. 8.560/1992, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: a) no registro de nascimento; b) por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; c) por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; d) por ata de casamento; e) por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém.
- II. Na hipótese de suposto pai que notificado judicialmente negue a alegada paternidade e a criança já tenha sido encaminhada para adoção, considerando disposto na lei que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento (Lei n. 8.560/1992), deverá o representante do Ministério Público intentar ação de investigação de paternidade.
- III. Fixados os alimentos gravídicos, estes perdurarão até o nascimento da criança, sopesando-se as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.
- IV. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.
- V. Determinada a perícia psicológica ou biopsicossocial tendente a verificar a prática de ato de alienação parental, o perito ou equipe multidisciplinar designada para tal atividade terá, nos termos da Lei n. 12.318/2010, o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do

laudo, prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa circunstanciada.

- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
- (D) Apenas a assertiva II está correta.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, pois não se admite reconhecimento de paternidade na ata de casamento (Lei 8.560/1992, art. 3º); **II:** incorreta, pois o art. 2º, § 5º da Lei 8.560/1992 determina ser dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção; **III:** correta, pois de acordo com o art. 6º da Lei de Alimentos Gravídicos (Lei 11.804/2008); **IV e V:** corretas, pois de acordo com o estabelecido respectivamente pelos arts. 3º e 5º da Lei 12.318/2010. **GN**

„C„ o„jmba„g

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Dentre as situações abaixo, assinale aquela que não extingue o poder familiar.

- (A) Morte dos pais.
- (B) Emancipação.
- (C) Adoção.
- (D) Morte do filho.
- (E) Deserção.

De acordo com o art. 1.635 do CC a deserção, diferentemente das demais hipóteses previstas nas outras alternativas da questão, não extingue o poder familiar, devendo a alternativa correspondente ser assinalada. **WG**

„C„ o„jmba„g

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Dentre as incumbências estabelecidas pelo Código Civil ao tutor, assinale aquela que depende de autorização do juiz para ser exercida.

- (A) Pagar as dívidas do menor.
- (B) Fazer as despesas de subsistência e educação do menor, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens.
- (C) Alienar os bens do menor destinados à venda.
- (D) Receber as rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas.
- (E) Promover, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz pertencentes ao menor.

A: correta, pois o art. 1.748, I, exige autorização do juiz; **B a E:** incorretas, pois o art. 1.747 do CC permite ao tutor praticar tais atos sem prévia autorização judicial. **WG**

„A„ o„jmba„g

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) De acordo com o Direito Civil, parte especial, família, e em conformidade com a Constituição Federal, o poder familiar existe de forma legal, sendo que, de acordo com o exercício do poder familiar:

- (A) compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, representá-los, até aos 18 anos, nos atos da vida civil.
- (B) suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.
- (C) divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é cabível, de acordo com o princípio da isonomia e da equidade, a diferenciação entre pais, não podendo recorrer ao juiz o pai, ou a mãe inadimplente em suas obrigações parentais.
- (D) cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a extinção do poder familiar em casos de abuso de autoridade ou de pai ou de mãe, que faltaram com os deveres a eles inerentes ou arruinaram os bens dos filhos.

A: incorreta, pois a partir dos dezesseis anos os pais apenas assistem os filhos nos atos da vida civil, uma vez que são relativamente incapazes de exercer certos atos da vida civil (art. 4º, I, do CC); **B:** correta, pois de pleno acordo com o art. 1.637, parágrafo único, do CC; **C:** incorreta, pois contrária ao disposto no art. 1.631, parágrafo único, do CC, que dispõe: “Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo”; **D:** incorreta, pois para tais hipóteses o art. 1.637 do CC prevê a suspensão do poder familiar e não a extinção. **GN**

„B„ o„jmba„g

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) As medidas específicas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) forem ameaçados ou violados:

- I. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.
 - II. Em razão da aplicação das medidas socioeducativas.
 - III. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento.
 - IV. Em razão de sentença penal condenatória.
 - V. Em razão da condição pessoal do idoso.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e IV.

- (C) III, IV e V.
(D) I, II e V.
(E) I, III e V.

I: correta, pois de acordo com a previsão estabelecida pela Lei 10.741/2003, art. 43, I; **II:** incorreta, pois tal hipótese não é contemplada na referida Lei como causa de medida de proteção; **III:** correta, pois de acordo com a previsão estabelecida pela Lei 10.741/2003, art. 43, II; **IV:** incorreta, pois tal hipótese não é contemplada na referida Lei como causa de medida de proteção; **V:** correta, pois de acordo com a previsão estabelecida pela Lei 10.741/2003, art. 43, III. **GN**

„3., 01mab9g

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A adoção póstuma

- (A) assegura todos os vínculos originados da adoção, salvo os referentes ao direito sucessório, pois os efeitos da adoção póstuma só se operam após o trânsito em julgado da sentença constitutiva da adoção.
(B) não é permitida no ordenamento jurídico pátrio.
(C) poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do processo de adoção, antes de prolatada a sentença.
(D) é concedida após a morte do adotando, ocorrida no curso do procedimento de adoção, antes de prolatada a sentença.

A: incorreta, pois a adoção póstuma assegura todos os vínculos originados da adoção, inclusive os referentes a direitos sucessórios, uma vez que neste caso os efeitos da sentença retroagem a data do óbito (art. 47, § 7º, do ECA); **B:** incorreta, pois há permissão expressa no art. 42, § 6º, do ECA; **C:** correta (art. 42, § 6º, do ECA); **D:** incorreta, pois adoção póstuma é aquela concedida na ocorrência de morte do *adotante* que, após inequívoca manifestação de vontade veio a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. **GR**

„3., 01mab9g

7.5. ALIMENTOS

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Assinale a alternativa correta:

- (A) em conformidade com determinação expressa da Lei 11.804/08, os alimentos gravídicos serão fixados com a mera existência de indícios de paternidade e vigorarão a partir da citação.
(B) a obrigação alimentar é recíproca entre pais e filhos e extensiva a todos os ascendentes. Na falta de ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes e, faltando estes, aos parentes colaterais de terceiro grau.
(C) tanto o dever de sustento (art. 1.634, do CC), como a obrigação alimentar (art. 1.694, do CC) são transmissíveis aos herdeiros do alimentante nos limites da herança (art. 1.700 do CC) e divisíveis, não havendo solidariedade entre os obrigados ao cumprimento (art. 1.698, CC). Contudo, com relação ao idoso, a obrigação alimentar passou a ser solidária, nos termos da Lei 10.741/2003.
(D) o STJ, por meio de Súmula, cristalizou o entendimento segundo o qual a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial não tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido.

A: incorreta, pois segundo o art. 6º da referida lei, o juiz só fixará tais alimentos “se estiver convencido da existência de indícios da paternidade”; **B:** incorreta, pois: “na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais” (CC, art. 1.697); **C:** correta, pois a assertiva reproduz com precisão as regras contidas nos artigos por ela mencionados; **D:** incorreta, pois a Súmula 336 do STJ preconiza: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”. **GN**

„3., 01mab9g

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) No que concerne à obrigação alimentícia, assinale a opção correta.

- (A) O fato de o ex-cônjuge ter renunciado aos alimentos na separação homologada, por dispor de meios próprios para o seu sustento, não o impede de pretender receber alimentos do outro no futuro.
(B) Em caso de separação do casal, se o filho menor possuir patrimônio e rendimentos próprios, os pais ficam desobrigados de contribuir com alimentos necessários ao seu sustento.
(C) Sendo solidária a obrigação alimentar, caso o pai e o avô do alimentando sejam obrigados à prestação de alimentos, o credor poderá cobrar o valor integral de um só deles.
(D) Entre parentes, o dever de prestar alimentos àquele que comprovar a necessidade pode durar por toda a vida do alimentando.
(E) Os alimentos pagos deverão ser restituídos se for desconstituído judicialmente o título que serviu de base para o pagamento.

A: incorreta, pois segundo o Enunciado 263 do CJF: “O art. 1.707 do CC não impede seja reconhecida válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio (direto ou indireto) ou da dissolução da união estável. A irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsista vínculo de Direito de Família”; **B:** incorreta, pois no

caso de alimentos devidos pelo poder familiar, a necessidade é presumida; **C:** incorreta, pois nesse caso a obrigação recai nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696 do CC); **D:** correta, pois não há termo final para a necessidade de uma pessoa se manter; **E:** incorreta, pois não há restituição de alimentos. **AG/WG**

„3., 01mab9g

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca de alimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A lei permite que a mulher grávida postule alimentos, que compreendem os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto.
(B) O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde definitivamente o direito de pleitear alimentos do outro cônjuge, ainda que não lhe reste qualquer outro meio de subsistência.
(C) Os alimentos provisórios são aqueles postulados liminarmente, ao passo que os provisionais são aqueles concedidos definitivamente.
(D) A obrigação de prestar alimentos é personalíssima, não se transmitindo aos herdeiros do devedor.

A: correta (art. 2º da Lei 11.804/2008); **B:** incorreta, pois, caso o cônjuge culpado não tiver outra forma de prover suas necessidades, terá direito de pedir alimentos para o cônjuge inocente, mas restrito ao indispensável à subsistência (art. 1.694, § 2º, do CC); **C:** incorreta, pois os alimentos provisórios de fato são os postulados liminarmente, mas em ação de alimentos de rito especial, ao passo que os alimentos provisionais são os fixados em medida cautelar, preparatória ou incidental, de ação de separação, divórcio ou invalidação de casamento ou em outros tipos de ação de alimentos, não se tratando, portanto, de alimentos concedidos definitivamente; **D:** incorreta, pois a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor (art. 1.700 do CC). **WG**

„3., 01mab9g

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Em relação ao Direito Alimentar, assinale a alternativa incorreta:

- (A) O direito a alimentos pode ser cobrado pelos filhos, na falta dos pais, preferencialmente aos avós.
(B) Ao cônjuge é possível em acordo de separação judicial renunciar aos alimentos, não mais podendo aquele que renunciou pleitear o encargo.
(C) São devidos os alimentos quando quem os pretende possui bens suficientes, ou pode prover, pelo seu trabalho, à própria manutenção, mas aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, em montante mais adequado.
(D) Os parentes, cônjuges ou companheiros tem o dever de se sustentar uns aos outros quando necessário.
(E) O espólio tem a obrigação de prestar alimentos àquele a quem o de *cujus* devia, mesmo vencidos após a sua morte, enquanto não encerrado o inventário e pagas as quotas devidas aos sucessores.

A: correta, pois de pleno acordo com o art. 1.696 do CC; **B:** correta, pois de acordo com o entendimento predominante do STJ, conforme decidido em 22.06.2010, no AgRg no Agn 1.044.922/SP (rel. Ministro Raul Araújo): “Consoante entendimento pacificado desta Corte, após a homologação do divórcio, não pode o ex-cônjuge pleitear alimentos se deles desistiu expressamente por ocasião do acordo de separação consensual. Precedentes da 2ª Seção”; **C:** incorreta, devendo esta alternativa ser assinalada, pois não há direito a alimentos para aqueles que o podem prover pelo seu trabalho; **D:** correta, pois de acordo com o art. 1.694 do CC; **E:** correta, pois de acordo com o art. 1.700 do CC. **GN**

„3., 01mab9g

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em matéria de alimentos, é CORRETO afirmar:

- (A) a fixação de alimentos em favor de mulher gestante depende de prova pré-constituída da paternidade.
(B) após o nascimento da criança com vida, os alimentos gravídicos se extinguem, independentemente de sentença, devendo ser proposta ação de alimentos pelo recém-nascido contra o pai.
(C) os alimentos gravídicos compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas com o parto, vedada pelo legislador a cobertura de outras despesas.
(D) na ação de alimentos gravídicos, o prazo para o réu apresentar resposta é de 15 (quinze) dias.
(E) na ação de alimentos gravídicos, é admitida a fixação de alimentos provisórios pelo juiz.

A: incorreta, pois basta o convencimento da existência de indícios de paternidade (art. 6º, *caput*, da Lei 11.804/2008); **B:** incorreta, pois, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia para o menor, até que uma das partes solicite sua revisão (art. 6º, parágrafo único, da Lei 11.804/2008); **C:** incorreta, pois tais alimentos devem cobrir as despesas com o parto e também qualquer outra despesa adicional do período da gravidez, da concepção ao parto, inclusive alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, medicamentos, dentre outras (art. 2º, *caput*, da Lei 11.804/2008); **D:** incorreta, pois o prazo para resposta é de 5 dias (art. 7º da Lei 11.804/2008); **E:** correta (art. 6º, *caput*, da Lei 11.804/2008). **WG**

„3., 01mab9g

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) A respeito da obrigação alimentar dos avós, assinale a opção correta.

- (A) O inadimplemento da obrigação alimentar do genitor, ainda que não demonstrada sua impossibilidade de prestá-la, provisória ou definitivamente, possibilita ao alimentado pleitear alimentos diretamente dos avós.
- (B) Para o reconhecimento da obrigação alimentar avoenga, é imprescindível o esgotamento dos meios processuais disponíveis para obrigar o alimentante primário a cumprir sua obrigação, inclusive com o uso da coação extrema — pena de prisão — preconizada em artigo do CPC.
- (C) Conforme dispõe o Código Civil brasileiro, frustrada a obrigação alimentar principal de responsabilidade dos pais e estando a guarda do menor incapaz com a mãe, a obrigação subsidiária deverá ser diluída somente entre os avós paternos, na medida de seus recursos, em face de sua divisibilidade e possibilidade de fracionamento.
- (D) Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade dos avós em prestar alimentos é sucessiva, mas não complementar à obrigação dos pais.
- (E) Independentemente da impossibilidade de os genitores prestarem alimentos, poderão os parentes mais remotos do alimentado ser demandados, estendendo-se a obrigação alimentar aos ascendentes mais próximos.

A: incorreta. De acordo com a jurisprudência do STJ “o mero inadimplemento da obrigação alimentar, por parte do genitor, sem que se demonstre sua impossibilidade de prestar os alimentos, não faculta ao alimentado pleitear alimentos diretamente aos avós” (REsp 1.211.314/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2011); **B:** correta. Este é o entendimento do STJ sobre o tema (vide julgado supra); **C:** incorreta. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, *todas devem concorrer* na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide (art. 1.698 do CC); **D:** incorreta, segundo a jurisprudência do STJ, a obrigação dos avós de prestar alimentos é complementar à obrigação dos pais (vide julgado supra); **E:** incorreta, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696 do CC). **AB**

(Delegado/MG – 2012) São características da obrigação alimentar:

- (A) direito personalíssimo, invariabilidade e reciprocidade.
- (B) alternatividade das prestações, irrenunciabilidade e repetibilidade.
- (C) alternatividade das prestações, variabilidade e transmissibilidade sucessória *sui generis* da prestação.
- (D) divisibilidade, imprescritibilidade e intransmissibilidade sucessória *sui generis* da prestação.

A: incorreta, pois embora a obrigação alimentar tenha como características a reciprocidade (art. 1.694 do CC) e a natureza personalíssima, não se pode afirmar que é invariável. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”; **B:** incorreta, a obrigação alimentar possui como características a alternatividade das prestações (os alimentos devem ser pagos em regra em dinheiro, mas também pode ser pagos *in natura*) e a irrenunciabilidade (art. 1.707 do CC), mas não a repetibilidade (os alimentos não podem ser cobrados de volta quando constatado posteriormente que não eram devidos); **C:** correta, a obrigação alimentar é alternativa, variável e transmissível em razão da morte (art. 1.700); **D:** incorreta, a obrigação alimentar é divisível entre os parentes (arts. 1.696 e 1.697) e imprescritível (a obrigação alimentar não prescreve, embora prescreva a pretensão de executar alimentos vencidos e não pagos – art. 206, § 2º, CC). A alternativa está incorreta em razão da última característica apontada: a obrigação alimentar é transmissível em razão da morte (art. 1.700 do CC). **AG/WG**

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Na doutrina civilista atual, respeitando-se o estudo dos princípios constitucionais, tem-se que:

- (A) em se tratando da prestação de alimentos, é estabelecido em Lei ser esta própria de pais e extensiva a terceiros, desde que interessados e membros lícitos da sociedade: tutores ou curadores, de acordo com o princípio da autonomia da vontade e da eficácia contratual, mediante sentença transitada em julgado.
- (B) compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os seus filhos menores de 18 anos, tanto em fatos jurídicos cíveis como em atos de responsabilidade penal, como responsáveis legais.
- (C) o pai e a mãe, enquanto de boa-fé e no exercício do poder familiar, são considerados usufrutuários dos bens dos filhos.
- (D) se o parente que deve alimentos não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados os terceiros interessados, desprezando-se questões familiares, e a concorrência de graus imediatos, em prol da celeridade e da economia processual, são indicados os terceiros interessados no menor.

A: incorreta, pois a obrigação de prestar alimentos é restrita aos parentes, cônjuges ou companheiros (art. 1.694, CC); **B:** incorreta, pois não há representação em atos de responsabilidade penal e – mesmo no âmbito cível – a partir dos dezesseis anos existe mera assistência e não representação (art. 4º, I, do CC); **C:** correta, pois o direito real de usufruto sobre os bens do filho menor é concedido pelo art. 1.689 do CC; **D:** incorreta, pois o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes e – na falta dos ascendentes – cabe a obrigação aos descendentes e irmãos (arts. 1.696 e 1.697, CC). **GN**

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre os alimentos, nos termos da Lei n. 11.804/2008, é correta a afirmação

- (A) O réu será citado para apresentar resposta em 10 (dez) dias.
- (B) Perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.
- (C) Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, sem possibilidade de revisão pela parte devedora.
- (D) Referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos, não compreendendo as despesas adicionais.

A: incorreta, pois o prazo de resposta são 5 dias (art. 7º da Lei 11.804/2008); **B:** correta, pois os alimentos gravídicos têm a finalidade de complementar as despesas com a gravidez e, realmente perduram até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Nascida a criança, serão convertidos em pensão alimentícia, até que uma das partes solicite sua revisão (art. 6º da Lei 11.804/2008); **C:** incorreta, pois após o nascimento é possível o pedido de revisão dos alimentos pela parte interessada (art. 6º, parágrafo único, da Lei 11.804/2008); **D:** incorreta, pois os alimentos previstos por esta lei servem justamente para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela inerentes (art. 2º, *caput*, da Lei 11.804/2008). **GR**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Os alimentos cõngruos são

- (A) aqueles destinados à manutenção da condição social do credor de alimentos.
- (B) aqueles estritamente necessários à sobrevivência do alimentando.
- (C) aqueles que têm como causa a morte do alimentante e são fixados por meio de legado de alimentos, em cédula testamentária.
- (D) de natureza indenizatória, decorrentes de ato ilícito.

A: correta, pois alimentos cõngruos são aqueles destinados a manter a condição social, inclusive educação do alimentado (art. 1.694 do CC); **B:** incorreta, pois esta é a definição de alimentos naturais ou necessários; **C:** incorreta, pois os alimentos cõngruos não possuem correlação com a morte do alimentante; **D:** incorreta, pois alimentos indenizatórios são aqueles decorrentes da responsabilidade civil. **GR**

7.6. BEM DE FAMÍLIA

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Se o casal, em vez de utilizar como residência o único imóvel que possua, locá-lo a terceiros, tal fato não afastará de forma automática a sua característica de bem de família, de modo a torná-lo penhorável por dívida dos cônjuges.

1: Correta, nos termos da Súmula 486 do STJ, que prevê: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Note-se que o entendimento traz uma condição, qual seja, a indispensabilidade da renda adquirida com o aluguel ser revertida para a manutenção da família. **VT/WG**

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do bem de família.

- (A) Por ostentar natureza protetiva da entidade familiar, a legislação atinente ao bem de família é suscetível de interpretação extensiva.
- (B) O STJ admite a constrição sobre bem de família dado em hipoteca como garantia de dívida contraída por terceiro.
- (C) O bem de família no qual resida a entidade familiar pode ter sua indisponibilidade decretada em ação de improbidade administrativa.
- (D) O fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência o descaracteriza automaticamente como bem de família.
- (E) A impenhorabilidade do bem de família será oponível ainda que o empréstimo que tenha dado origem à penhora tenha sido revertido em proveito da entidade familiar.

A: incorreta, pois a norma restringe direitos do credor, que terá opções reduzidas para receber seu crédito. Logo, deve ter interpretação restritiva; **B:** incorreta, pois “a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro” (STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS); **C:** correta, pois “o caráter de bem de família de imóvel não tem a força de obstar a determinação

de sua indisponibilidade nos autos de ação civil pública, pois tal medida não implica em expropriação do bem" (STJ, REsp 1204794/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 16.05.2013, *DJe* 24.05.2013); **D**: incorreta, pois a Lei 8.009/1990 não exige o uso do único bem imóvel para que receba a proteção do bem de família; **E**: incorreta, pois "a impenhorabilidade do bem de família só não será oponível nos casos em que o empréstimo contratado foi revertido em proveito da entidade familiar" (STJ, AgRg no AREsp 48.975/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.10.2013, *DJe* 25.10.2013). **GN**

„G., oymeqeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que se refere ao enfrentamento jurisprudencial do bem de família, assinale a opção correta.

- (A) A vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis constitui bem de família para efeito de penhora.
- (B) O terreno não edificado não caracteriza bem de família, pois não serve à moradia familiar.
- (C) É inconstitucional a penhora de bem de família do fiador em contrato de locação.
- (D) Não faz jus aos benefícios da lei que regulamenta o bem de família o devedor que não resida no único imóvel que lhe pertença, só utilizando o valor obtido com a locação desse bem para complementar a renda familiar.
- (E) A execução de dívida oriunda de pensão alimentícia não pode ensejar a penhorabilidade do bem de família.

A: incorreta. A questão foi pacificada em 2010, com a edição da súmula 449 do STJ, segundo a qual: "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora"; **B**: correta. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que: "Só deve ser considerado como bem de família o único imóvel residencial pertencente ao casal (art. 5º da Lei 8.009/1990, vigente na época dos fatos). Terreno sem qualquer benfeitoria, embora único bem do casal, não apresenta características exigidas para ser tido como bem de família" (REsp 619.722); **C**: incorreta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, afirmou ser legítima a penhora de bem considerado de família pertencente a fiador de contrato de locação, em face da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 (acrescentada pela Lei 8.245/1991) com o princípio do direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal a partir da EC 26/2000; **D**: incorreta. O Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que "a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se ache locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou utilizar o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar" (REsp 714515/SP); **E**: incorreta, pois a execução de dívida oriunda de pensão alimentícia pode ensejar a penhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990, art. 3º, III). **GN**

„G., oymeqeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) No que concerne ao bem de família, assinale a resposta correta consoante a Lei n. 8.009 e a jurisprudência do STJ.

- (A) A vaga de garagem, ainda que possua matrícula própria no registro de imóveis, constitui bem de família para efeito de penhora.
- (B) O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange as benfeitorias de qualquer natureza, equipamentos, inclusive veículos de transporte, móveis que guarnecem a casa e obras de arte.
- (C) O conceito de impenhorabilidade do bem de família não abrange o imóvel pertencente a pessoas solteiras, viúvas e separadas.
- (D) É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

A: incorreta, pois a Súmula STJ n. 449 dispõe que "a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora"; **B**: incorreta, pois não abrange veículos de transporte e obras de arte, não previstos no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, que, inclusive vem sendo interpretado de modo mais estrito possível, sendo que equipamentos que se destinam unicamente a embelezar o ambiente, sem que se constituam em peça essencial à vida familiar, podem ser penhorados (STJ, REsp 300.411). Vide também o art. 2º da Lei 8.009/1990; **C**: incorreta, pois a Súmula STJ n. 364 dispõe que "o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas"; **D**: correta, pois retrata o exato teor da Súmula STJ n. 486. **WG**

„G., oymeqeg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto ao bem de família, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.
- (B) o bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.
- (C) comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público.

(D) a dissolução da sociedade conjugal pelo divórcio extingue o bem de família.

A, B, C: corretas, pois de acordo com as regras estabelecidas respectivamente pelos arts. 1.712, 1.714 e 1.719 do CC; **D**: incorreta, pois a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família (art. 1721 CC). **GN**

„G., oymeqeg

(Cartório/RN – 2012 – IESES) Exclui-se a impenhorabilidade do bem de família nos seguintes casos, **EXCETO**:

- (A) Para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
- (B) Créditos decorrentes de direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores da obra do bem de família.
- (C) Obrigação garantida por hipoteca do imóvel bem de família.
- (D) Quando o imóvel bem de família for demasiadamente valioso.

A: incorreta (art. 3º, IV, da Lei 8.009/1990); **B**: incorreta (art. 3º, I, da Lei 8.009/1990); **C**: incorreta (art. 3º, V, da Lei 8.009/1990); **D**: correta (art. 4º da Lei 8.009/1990). **GR**

„G., oymeqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No que concerne ao protutor, é correto afirmar que

- (A) não está obrigado à prestação de contas.
- (B) ele é nomeado pelo juiz para fiscalizar os atos do tutor.
- (C) a ele incumbe o exercício exclusivo da tutela, mediante aprovação judicial, se os atos de gestão exigirem conhecimentos técnicos, porém complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor.
- (D) não faz jus ao recebimento de uma gratificação arbitrada pelo juiz.

A: incorreta, pois a lei não o dispensa da prestação de contas. Muito embora não haja previsão expressa quanto a essa obrigação, ao protutor aplicam-se os mesmos deveres do tutor, caso ele administre em algum momento os bens do menor (arts. 1.755 a 1.762); **B**: correta (art. 1.742 do CC); **C**: incorreta, pois neste caso o juiz pode deferir a delegação do exercício parcial da tutela, daí não há exclusividade por parte do protutor (art. 1.743 do CC); **D**: incorreta (art. 1.752, § 1º, do CC). **GR**

„G., oymeqeg

8. SUCESSÕES

8.1. SUCESSÃO EM GERAL

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Assinale a alternativa correta:

- (A) o cônjuge sobrevivente, embora permaneça na terceira classe da ordem de vocação hereditária, atrás dos descendentes e ascendentes, pode concorrer com os descendentes dependendo do regime de bens e concorrerá sempre com os ascendentes.
- (B) o renunciante é considerado não existente em face da herança renunciada, de modo que seus descendentes herdam por direito de representação, nas hipóteses em que a lei prevê esse direito. Já o indigno é considerado herdeiro pré-morto, como se tivesse morrido antes do autor da herança portanto, nos casos previstos em lei, os herdeiros do indigno herdam por direito próprio.
- (C) sendo a herança uma universalidade, sem que possa, antes da partilha, individualizar o direito de cada herdeiro sobre cada um dos bens que a compõem, não se pode cogitar do herdeiro alienar determinado bem, singularmente considerado, pois não se sabe se a ele pertencerá por ocasião da partilha. Essa impossibilidade tem caráter absoluto.
- (D) o direito real de habitação é assegurado ao cônjuge sobrevivente casado pela comunhão universal de bens, em caráter vitalício e enquanto permanecer viúvo, tendo por objeto o imóvel residencial da família, desde que o único dessa natureza

A: correta, pois o cônjuge sobrevivente concorrerá (independentemente do regime de bens no qual era casado) com os ascendentes do falecido (CC, art. 1.829, II) e concorrerá (a depender do regime de bens) com os descendentes do falecido (CC, art. 1.829, I); **B**: incorreta, pois não há direito de representação em favor dos herdeiros do renunciante (CC, art. 1.811). Já quanto à pessoa declarada indigna, caso ela tenha deixado descendentes (que já eram nascidos ou concebidos no momento do falecimento do de cujus), esses terão direito de representação, herdando por estirpe e não por cabeça (CC, art. 1.816); **C**: incorreta, pois tal impossibilidade não tem caráter absoluto. Isso porque o art. 1.793, § 3º, do CC indica ser "ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade"; **D**: incorreta, pois o direito real de habitação é concedido à viúva independentemente do regime de bens (CC, art. 1.831). Ademais, a lei não prevê que a cessação da viuvez implicaria em extinção do referido direito real. **GN**

„G., oymeqeg

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito do direito de sucessão, assinale a opção CORRETA.

- (A) Herdeiros necessários são os descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e os colaterais até o quarto grau. Pertence a esses

herdeiros a metade dos bens da herança, todavia, podem ser afastados da sucessão por deserção ou indignidade.

- (B) Pode o herdeiro retratar-se da aceitação da herança por declaração unilateral, como a própria aceitação, desde que não resulte prejuízos a credores.
- (C) Configura-se o instituto da representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia, se fosse vivo, e ocorre na linha reta dos descendentes e na linha colateral, para que os filhos do falecido venham concorrer com irmãos do autor da herança.
- (D) Os descendentes de graus diversos do herdeiro excluído por indignidade sucedem por direito próprio, e por cabeça, como se o herdeiro excluído fosse morto.
- (E) Poderá o coerdeiro dispor livremente de parte ou de todo o seu quinhão na herança, ceder sua cota hereditária a terceiro, sobre um bem considerado individualmente, desde que obedecida a preferência dos demais herdeiros.

A: incorreta, pois o art. 1.845 do CC não contempla companheiro, nem colateral na condição de herdeiro necessário; **B:** incorreta, pois os atos de aceitação e renúncia de herança são irrevogáveis (CC, art. 1.812); **C:** correta, pois o enunciado trata de forma precisa a respeito das regras de representação previstas no CC (arts. 1.851 et seq.); **D:** incorreta, pois quando uma pessoa é declarada indigna, mas tem descendentes (que já eram nascidos ou concebidos no momento do falecimento do *de cuius*), esses terão direito de representação, herdando por estirpe e não por cabeça (CC, art. 1.816); **E:** incorreta, pois é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente (CC, art. 1.793, § 2º). **GN**

„3., 01m0q0g

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Com referência a sucessão, inventário e partilha, assinale a opção correta.

- (A) A constatação de vício formal no testamento público acarretará a invalidade do ato, haja vista que a formalidade lhe é legalmente imposta.
- (B) Romper-se-á o testamento já registrado em cartório se sobrevier ao testador outro descendente depois da lavratura do ato.
- (C) O ato de disposição patrimonial da meação da viúva em favor dos herdeiros configura verdadeira renúncia à herança e depende da abertura da sucessão.
- (D) Os herdeiros serão responsáveis pelo pagamento das dívidas do falecido até o momento em que for realizada a partilha.
- (E) Além do herdeiro que não aponta a existência de bens do acervo, poderá ser tido como sonegador o herdeiro que não apontar a existência de locação de bem arrolado no inventário.

A: incorreta, pois em virtude do princípio da conservação dos negócios jurídicos, não se admite a invalidade do testamento por mero vício formal, buscando assim atender à vontade do testador. Ademais, o STJ já decidiu que “a análise da regularidade da disposição de última vontade (testamento particular ou público) deve considerar a máxima preservação do intuito do testador, sendo certo que a constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se demonstrada a capacidade mental do testador, por ocasião do ato, para livremente dispor de seus bens” (STJ – AgRg no REsp 1073860/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2013, *DJe* 01.04.2013); **B:** incorreta, pois somente se sobrevier ao testador descendente que não tinha à época que testou (CC, art. 1.973); **C:** incorreta, pois a meação não se confunde com sucessão; **D:** incorreta, pois os herdeiros tem essa responsabilidade, mas limitada até o dia da morte e até os limites da herança deixada (CC, art. 1.792); **E:** correta, pois a assertiva reproduz a regra estabelecida pelo art. 1.992 do CC. **GN**

„3., 01m0q0g

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente ofensa física que resulte em lesão grave autoriza a deserção de herdeiro necessário em testamento.
- (B) A deserção do herdeiro necessário pode ser feita em testamento sem que o testador declare sua causa, mas, nesse caso, caberá a quem aproveite a deserção justificá-la.
- (C) Uma vez excluído da sucessão por motivo de indignidade determinado herdeiro, seus descendentes também não sucedem.
- (D) A exclusão de herdeiro ou legatário da sucessão nos casos de indignidade deverá sempre ser declarada por sentença.

A: incorreta, pois há outros casos previstos nos arts. 1.962 e 1.963 do CC; **B:** incorreta, pois o testador deve, necessariamente, declarar a causa em testamento (art. 1.964 do CC); **C:** incorreta, pois os efeitos da exclusão por indignidade são pessoais, atingindo apenas o excluído, sendo que seus herdeiros sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão (art. 1.816, *caput*, do CC); **D:** correta (art. 1.815, *caput*, do CC). **WG**

„3., 01m0q0g

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) Acerca da sucessão, assinale a opção correta.

- (A) Somente será eficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre um bem específico da herança se houver, no acervo, mais de um bem de mesmo valor para cada herdeiro.
- (B) A regra de que concubina do testador casado não pode ser beneficiada em testamento é afastada quando o bem deixado em herança

não estiver englobado pelos cinquenta por cento dos bens particulares do testador.

- (C) Embora a aceitação da herança não seja ato formal, ela deve ser expressa, já que os herdeiros devem suportar, até o total da herança, as dívidas do falecido.
- (D) A abertura da sucessão ocorre no momento da morte do titular do patrimônio, sendo a propriedade dos bens transferida com a partilha.
- (E) A doação pura e simples de bem hereditário feita por herdeiro aparente será inválida, ainda que o donatário tenha agido de boa-fé.

A: incorreta, pois “é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente” (art. 1.793, § 2º, do CC); **B:** incorreta, pois a única ressalva legal para tal vedação é a hipótese de o testador já ser separado de fato do cônjuge (art. 1.801, III, do CC); **C:** incorreta, pois a aceitação da herança pode ser tácita (art. 1.805 do CC); **D:** incorreta, pois o Código adotou o princípio de *saisine*, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do CC); **E:** correta, pois, nesse caso, apenas as alienações feitas, a título oneroso, é que são eficazes (art. 1.827, parágrafo único, do CC). **AG/WG**

„3., 01m0q0g

(Promotor de Justiça/PR – 2013) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) O direito brasileiro adota o princípio da *saisine* em matéria sucessória;
- (B) Em um caso de ultra-atividade da lei, as regras de direito sucessório do Código Civil de 1916 devem ser aplicadas à sucessão aberta durante sua vigência, mesmo que o inventário seja processado após o início da vigência do Código Civil de 2002;
- (C) Os descendentes e os ascendentes e o cônjuge são considerados herdeiros necessários;
- (D) São vedados o testamento simultâneo, recíproco e correspectivo;
- (E) O testamento realizado por menor de 16 anos é nulo e o testamento realizado por menor entre 16 e 18 anos é anulável.

A: correta, pois, de fato, o Código Civil adotou o princípio de *saisine*, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do CC); **B:** correta, pois às mortes ocorridas na vigência da lei anterior, aplicam-se as regras do Código Civil de 1916, sendo irrelevante o momento do processamento do inventário (art. 2.041 do CC); **C:** correta, pois o art. 1.845 do CC enumerou apenas descendentes, ascendentes e cônjuge como herdeiros necessários; **D:** correta, pois de acordo com a vedação estabelecida pelo art. 1.863 do CC; **E:** incorreta (devendo ser assinalada), pois a capacidade plena para realizar testamento é adquirida aos dezoito anos (art. 1.860, parágrafo único, do CC). Logo, eventual testamento redigido após essa idade é plenamente válido. **AG/WG**

„3., 01m0q0g

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Marido e mulher, casados pelo regime da separação total de bens, morreram em um acidente de avião, sem se conseguir, aplicando-se todas as técnicas da medicina legal, identificar qual dos mortos faleceu primeiro. Deixaram filhos. Nesse caso, quanto à sucessão, é correto afirmar que

- (A) como o regime, no caso, é o da separação total de bens, um cônjuge será herdeiro do outro no importe de 50% sobre o monte partível, sendo que os filhos herdarão a outra metade.
- (B) pelo regime de bens, um cônjuge poderia ser herdeiro do outro, mas, no presente caso, devido à comoriência, não cabe direito sucessório entre si, pelo que os filhos serão os herdeiros de todo o monte partível.
- (C) devido ao instituto da colação caracterizado por terem falecido juntos no mesmo acidente, os filhos herdarão os bens de cada genitor, separadamente.
- (D) não existe possibilidade de se transmitir a herança a mortos, haja vista que com a morte não existe mais pessoa natural, pelo que um cônjuge somente será herdeiro do outro se tiver sido realizado um testamento anterior à morte.

A hipótese é de comoriência (art. 8º do CC). Nesses casos, aplica-se a famosa regra de que “quando um morreu, o outro já estava morto e vice-versa”. Logo, não haverá transferência de bens entre os cônjuges pelo simples motivo de que o morto não tem direito sucessório. Como a questão menciona a existência de filhos, a solução é simples: atribui-se o direito sucessório a eles. Apenas a assertiva “B” traz essa solução. **AG/WG**

„3., 01m0q0g

(Ministério Público/MS – 2013 – FADAMS) Em relação ao Direito das Sucessões, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança ocorrem num só momento.
- (B) Podem ser considerados indignos e, desse modo, excluídos da sucessão os autores de homicídio doloso ou culposo, tentado ou consumado, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente e descendente.
- (C) A herança não poderá ser renunciada em parte.
- (D) Os herdeiros poderão ceder seus direitos hereditários por escritura pública, seja a herança por bens móveis ou imóveis.

- (E) Ao cônjuge sobrevivente somente é reconhecido direito sucessório se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

A: correta, pois morte e abertura da sucessão são sinônimos para o Direito Civil. A transmissão da herança, por sua vez, ocorre juridicamente no mesmo instante da morte, consoante o princípio de *saisine* (art. 1.784, CC); **B:** incorreta, devendo esta alternativa ser assinalada, pois a ocorrência de homicídio culposo não autoriza a declaração de indignidade do herdeiro (art. 1.814, I, do CC); **C:** correta, pois de pleno acordo com a vedação do art. 1.808 do CC; **D:** correta, pois o que está se cedendo é o direito à sucessão aberta, o qual é considerado um bem imóvel por força da lei (art. 80, II, do CC), pouco importando qual a natureza dos bens que compõem a herança; **E:** correta, pois a assertiva reproduz integralmente o disposto no art. 1.830 do CC. **GN**

„B. 0194648

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Acerca das sucessões, assinale a opção correta.

- (A) A sucessão abre-se no lugar da morte do falecido.
(B) A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade, conforme seja legítima ou testamentária, e, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.
(C) A companheira ou o companheiro, na sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos na vigência da união estável, concorre com descendentes só do autor da herança, tendo direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída a cada um deles.
(D) Legitimam-se a suceder apenas as pessoas já nascidas no momento da abertura da sucessão, não havendo direitos sucessórios do nascituro.
(E) Aberta a sucessão pelo ajuizamento da ação de inventário, a herança transmite-se por sentença que homologa a partilha de bens aos herdeiros legítimos e testamentários.

A: incorreta. Nos termos do art. 1.785 do CC, “a sucessão abre-se no lugar do *último domicílio* do falecido”. Por esta razão o inventário judicial deve ser realizado em regra no último domicílio do falecido (art. 96 do antigo CPC; art. 48 do novo CPC). Diversamente, o inventário extrajudicial pode ser realizado em qualquer lugar, pois os Cartórios de Notas (Tabelionatos) não possuem regra de competência territorial (art. 8º da Lei 8.935/1994); **B:** correta. A sucessão legítima é aquela que decorre da aplicação da lei, em especial da ordem de vocação hereditária prevista em lei (está prevista nos arts. 1.829 a 1.856 do CC). A sucessão testamentária é aquela que decorre da disposição de última vontade do falecido (testamento) e está regulada nos arts. 1.857 a 1.990 do CC. De acordo com o princípio da limitada liberdade de testar, havendo herdeiros necessários (descendentes, ascendentes ou cônjuge), o testador só poderá dispor da metade da herança (art. 1.789 do CC); **C:** incorreta. A sucessão dos companheiros é regulada pelo art. 1.790 do CC e nos termos dos incisos I e II, o companheiro pode concorrer com descendentes comuns do falecido (recebendo uma quota equivalente) e também com descendentes só do falecido (recebendo a metade do que couber a cada um deles); **D:** incorreta. Conforme preceitua o art. 1.798 do CC, legitimam-se a suceder as pessoas *nascidas ou já concebidas* (nascituro: ente concebido ainda não nascido) no momento da abertura da sucessão; **E:** incorreta, aberta a sucessão (no exato instante da morte), a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da *saisine* – art. 1.784 do CC). **AB**

„B. 0194648

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) No que se refere ao direito sucessório, assinale a opção correta.

- (A) Os bens doados em vida pelo autor da herança aos seus descendentes não podem ser considerados para efeito de sucessão, devendo ser considerados, na partilha, tão somente os bens existentes à época da abertura do processo sucessório.
(B) Aberto processo sucessório e transferidos os bens para os herdeiros legítimos ou legatários, estes não poderão ser demandados em juízo para o cumprimento de obrigação assumida, em vida, pelo autor da herança; todavia, antes da partilha, admite-se que o credor demande em face do espólio.
(C) O herdeiro legítimo que houver sido autor, coautor ou participe de tentativa de homicídio doloso contra o autor da herança será excluído da sucessão. Todavia, aquele que tenha incorrido em atos que determinem a exclusão da herança na forma anteriormente indicada será admitido a suceder, desde que o ofendido o tenha expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária.
(D) A sucessão por ato *causa mortis* ocorre por disposição de lei ou de última vontade, e, aberta a sucessão, o monte hereditário é, desde logo, transmitido aos herdeiros legítimos e testamentários; todavia, para a transmissão dos bens objeto da herança, deve-se considerar o estado civil do autor da herança, pois, se tiver sido este casado em regime de comunhão de bens, o cônjuge supérstite herdará 50% da herança, e os outros 50% serão herdados pelos descendentes.

- (E) O herdeiro que, por qualquer motivo, seja excluído da herança pode, a qualquer momento, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela. Atualmente, a chamada petição de herança é admitida tanto pela via judicial quanto pela extrajudicial, desde que não haja interesse de incapaz.

A: incorreta. Nos termos do art. 544 do CC, a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa *adiantamento do que lhes cabe por herança*, devendo ser levado à colação no momento da abertura da sucessão. A colação é regulada nos arts. 2.002 a 2.012 do CC; **B:** incorreta. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube (art. 1.997 do CC); **C:** correta, está de acordo com os artigos 1.814, I, 1.818, *caput* e parágrafo único, do CC; **D:** incorreta. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade (art. 1.786 do CC). Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC). Contudo, a alternativa está incorreta, pois promove confusão entre os institutos da herança e meação. O cônjuge supérstite tem direito à *meação* (que não tem percentual fixo – é calculada de acordo com o regime de bens e a forma de aquisição dos bens) e, em regra, *também concorre* com os descendentes com direito a um quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer (vide arts. 1.829, I, e 1.832 do CC); **E:** incorreta. Petição de herança é a pretensão do herdeiro (legítimo ou testamentário) de ver reconhecida a sua legitimidade sucessória e, conseqüentemente, obter a restituição da herança. Esta pretensão somente pode ser exercida através da ação de petição de herança (*petitio hereditatis*) em face de quem estiver na posse da herança. **AB**

„C. 0194648

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o Direito das Sucessões, é correto afirmar:

- (A) É eficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre bem singularizado que compõe a herança ainda não partilhada.
(B) Nos termos da lei civil, a companheira do falecido participará da sucessão quanto aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável e, concorrendo apenas com dois descendentes só do autor da herança, caberá à companheira quota equivalente a que couber a cada um dos filhos do *de cujus*.
(C) Credor de herdeiro, que vem a ser prejudicado pela renúncia de seu devedor à herança pode, mediante autorização judicial, vir a aceitar a herança pelo renunciante.
(D) Para renunciar à herança, o herdeiro deve o fazer expressamente, por meio de termo judicial ou instrumento público ou particular.
(E) A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas após a partilha por este débito responderão os herdeiros, independentemente da proporção recebida de herança por cada qual, cabível o posterior direito de regresso.

A: incorreta. É ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente (art. 1.793, § 2º, do CC); **B:** incorreta. Quando o companheiro concorre com os descendentes só do autor, terá direito a uma quota equivalente à metade da quota deferida a cada descendente (art. 1.790, II, do CC); **C:** correta. A renúncia da herança pelo devedor pode caracterizar fraude contra credores, legitimando a aceitação indireta pelos credores (art. 1.813 do CC); **D:** incorreta. A herança pode ser renunciada mediante escritura pública ou termo judicial, não sendo admitido instrumento particular (art. 1.806 do CC); **E:** incorreta. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube (art. 1.997 do CC). **AB**

„C. 0194648

(Delegado/MG – 2012) As seguintes afirmativas concernentes ao Direito de Sucessão estão corretas, **EXCETO**:

- (A) aberta a sucessão, ou seja, com a morte, a posse e a propriedade dos bens do falecido são imediatamente transmitidas aos herdeiros legítimos e testamentários, com exceção do legatário que somente assume a posse com a partilha.
(B) não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, contudo, quem renuncia à herança, não está impedido de aceitar o legado.
(C) a cessão dos direitos hereditários pode ser total ou parcial, gratuita ou onerosa, cabendo sempre aos coerdeiros o exercício do direito de preferência na cota hereditária do cedente.
(D) na sucessão testamentária, diferentemente da sucessão legítima, não existe a previsão para o direito de representação; todavia, poderá o testador consignar cláusula de substituição com o intuito de estabelecer os efeitos da representação.

A: correta, pelo princípio da *saisine* a propriedade e a posse indireta da herança são transmitidas automaticamente aos herdeiros no exato instante da morte. Por sua vez, o legatário, só receberá a posse no momento da partilha; **B:** correta, nos termos do art. 1.808, § 2º do CC, o 1º o herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los; **C:** incorreta, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão total ou parcial, gratuita ou onerosa, mas sempre por escritura pública. Entretanto, o direito de preferência só pode ser exercido em caso de cessão onerosa segundo entendimento doutrinário (vide art. 1.794 do CC); **D:** correta, o direito de representação somente existe

na sucessão legítima (arts. 1.851 a 1.856 do CC), mas é possível a instituição de cláusula de substituição na sucessão testamentária para produção de efeitos semelhantes (art. 1.947 a 1.960 do CC). **AG/WG**

„D., ojuuqeqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a aceitação e a renúncia da herança, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é **correto** afirmar

- (A) A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.
- (B) Importa aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais coerdeiros.
- (C) A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento particular ou termo judicial.
- (D) Exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os conservatórios, ou os de administração e guarda provisória.

A: correta (art. 1.804, parágrafo único, do CC); **B:** incorreta, pois não importa igualmente aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais coerdeiros (art. 1.805, § 2º, do CC); **C:** incorreta, pois a renúncia da herança deve constar expressamente de *instrumento público* ou termo judicial (art. 1.806 do CC); **D:** incorreta, pois *não exprime* aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e guarda provisória (art. 1.805, §1º, do CC). **GR**

„A., ojuuqeqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na hipótese de renúncia à herança,

- (A) os credores do herdeiro renunciante não poderão aceitá-la em nome do renunciante.
- (B) os descendentes do herdeiro renunciante poderão participar da sucessão por direito de representação.
- (C) o renunciante será privado da administração e usufruto dos bens que em razão da renúncia venham eventualmente a tocar a seus filhos menores.
- (D) os descendentes do herdeiro renunciante poderão vir a herdar por direito próprio e por cabeça, se o renunciante era o único de sua classe.

A: incorreta, pois os credores poderão aceitar a herança mediante autorização judicial (art. 1.813, *caput*, do CC); **B:** incorreta, pois ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, os filhos poderão vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça (art. 1.811 do CC); **C:** incorreta, pois o renunciante continua do direito de administrar e usufruir dos bens que em razão da renúncia venham eventualmente a tocar os seus filhos menores. Não há vedação legal para tanto. Ademais, o art. 1.689 do CC prevê que “o pai ou a mãe enquanto no exercício do poder familiar têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade”. Por fim, interessante fazer um paralelo com as hipóteses de indignidade, pois nos termos do art. 1.816, parágrafo único, do CC “O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens”. Daí nota-se que a privação é quanto ao herdeiro indigno e não quanto ao herdeiro renunciante; **D:** correta, nos termos do art. 1.811 do CC. **GR**

„D., ojuuqeqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O prelegatário ou legatário precípua é

- (A) o legatário que foi aquinhado com o legado de maior valor.
- (B) a pessoa que reúne a condição de herdeiro legítimo e legatário.
- (C) aquele que recebe legado de usufruto.
- (D) o indivíduo que figura no testamento como único legatário.

O testador pode tranquilamente contemplar um herdeiro legítimo com um legado. Assim, o mesmo herdeiro herdará a título universal e a título singular. **GR**

„B., ojuuqeqg

(Procurador da República – 26º) Em matéria de sucessões:

- (A) Ao cônjuge supérstite cabe sempre, em primeiro lugar, a investidura na inventariança;
- (B) Havendo testamento contemplando o primeiro filho, o Código Civil dispõe que, nascendo gêmeos, serão estes considerados de igual idade para tal fim;
- (C) A declaração de vacância, quando não aparecerem herdeiros, incorpora a herança definitivamente ao patrimônio público;
- (D) A indignidade do herdeiro é uma pena e, se ele falecer antes da sua declaração por sentença, seu direito hereditário passa aos sucessores

A: incorreta, pois tal primazia não encontra amparo na lei; **B:** incorreta, pois não há regra desta natureza no Código Civil; **C:** incorreta, pois a declaração de vacância transmite a propriedade resolúvel ao Município. O evento futuro e incerto que pode resolver a propriedade é a chegada de um herdeiro (que não seja colateral) no prazo de cinco anos a contar da morte; **D:** correta, em função do princípio segundo o qual “o filho inocente não paga pelo pai culpado”. E ainda que o herdeiro indigno não faleça, mas tenha filhos concebidos antes da morte do *de cuius*, estes o representarão na herança, por força do art. 1.816 do CC. **GN**

„D., ojuuqeqg

(Procurador da República – 24º) Em relação à sucessão, é correto dizer:

- I. Os efeitos da exclusão do herdeiro indigno transmitem-se aos seus descendentes.
- II. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o direito de aceitar transmite-se aos seus herdeiros.
- III. Se o testamento caducar ou for considerado nulo, subsistirá a sucessão legítima.
- IV. Até o compromisso do inventariante, o administrador provisório da herança será a pessoa de confiança do juiz.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) I e III estão corretas;
- (C) II e III estão corretas;
- (D) II e IV estão corretas.

I: incorreta. O princípio romano segundo o qual: “o filho inocente não paga pelo pai culpado” ilumina a regra estabelecida no art. 1.816 do CC. Desta forma, sendo o herdeiro declarado indigno, os seus descendentes (nascidos ou concebidos no momento da abertura da sucessão) terão o direito de herdar por representação. Ainda nessa hipótese, o herdeiro indigno perde o usufruto legal sobre os bens herdados pelo filho menor e perde também a sucessão eventual desses bens (CC, art. 1.816, parágrafo único). A doutrina denomina esses bens que escapam do indigno de *bens ereptícios*; **II:** correta, pois o art. 1.809 do CC estipula regra nesse sentido. A norma transfere o direito de aceitar ou renunciar a uma herança aos herdeiros do herdeiro falecido. Assim, por exemplo, falecendo João, seu filho João Junior teria direito a aceitar ou renunciar à herança. Caso Junior faleça antes de se manifestar, seu filho, João Neto, terá essa prerrogativa; **III:** correta. Por evidente, na hipótese de a sucessão testamentária não prosperar, subsiste para todos os efeitos a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária determinada na lei; **IV:** incorreta, pois até o compromisso do inventariante a administração somente caberá à pessoa de confiança do juiz na hipótese de falta ou escusa das pessoas listadas no art. 1.797, I a III do CC. **GN**

„D., ojuuqeqg

8.2. SUCESSÃO LEGÍTIMA

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto ao direito das sucessões, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra, estando na ordem de chamamento.
- (B) A lei pode chamar certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, como se ele vivo fosse, representando-o.
- (C) O direito de representação dá-se na linha reta descendente, uma exceção entre os colaterais, mas nunca na ascendente.
- (D) Na linha colateral, os filhos e netos de irmão do falecido representam-no quando com irmãos deste concorrerem.

A: correta, pois nesse caso há dois patrimônios a distribuir. Assim, por exemplo, o neto pode renunciar à herança do seu pai, mas poderá representar o seu pai na distribuição da herança do seu avô (CC, art. 1.856); **B:** correta, pois a assertiva traz a definição básica do direito de representação. Uma pessoa falece, deixando herdeiros vivos e, por exemplo, um herdeiro pré-morto. Este último tem herdeiros que sucederá em todos os direitos que o pré-morto sucederia caso estivesse vivo (CC, art. 1.851); **C:** correta, pois o direito de representação sempre ocorre na linha descendente, nunca ocorre na linha ascendente e só ocorre numa hipótese na linha colateral, a saber, para beneficiar o sobrinho do *de cuius*, quando concorrer com irmãos do morto (CC, art. 1.853); **D:** incorreta, pois apenas os filhos de irmãos terão esse direito quando a sucessão for colateral (CC, art. 1.853). **GN**

„D., ojuuqeqg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Relativamente à ordem da vocação hereditária, assinale a alternativa correta.

- (A) Concorrendo à herança irmãos bilaterais e unilaterais, cada um desses herdará apenas a metade do que cada um daqueles herdar.
- (B) Concorrendo à herança somente um avô materno e dois avós paternos, a cada um tocará 1/3 (um terço) da herança.
- (C) Se concorrerem à herança somente um filho de irmão pré-morto e duas filhas de irmã pré-morta, àquele tocará metade da herança e a cada uma destas, 1/4 (um quarto) dela.
- (D) Incluem-se na sucessão legítima os colaterais até o terceiro grau.

A: correta (art. 1.841 do CC); **B:** incorreta, pois ficará metade para a linha materna (1/2 para o avô materno) e metade para a linha paterna (1/4 para o avô paterno e 1/4 para a avó paterna), nos termos do art. 1.836, § 2º, do CC; **C:** incorreta, pois, estando todos os irmãos pré-mortos (ou seja, concorrendo à herança somente filhos de irmãos falecidos), seus respectivos filhos herdarão por cabeça (e não por linha), ou seja, cada receberá 1/3, já que são três filhos concorrendo (art. 1.843, § 1º, do CC); **D:** incorreta, pois são chamados a suceder os colaterais até quarto grau (art. 1.839 do CC). **WG**

„A., ojuuqeqg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com referência a partilha, ordem de vocação hereditária e demais regras de sucessão, assinale a opção correta.

- (A) A aptidão para ser sucessor regula-se pela lei vigente ao tempo da abertura da sucessão.
- (B) É ilícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador.

- (C) Por força do princípio de *saisine*, a herança se transfere imediatamente aos herdeiros. Assim, mesmo antes da partilha, cada herdeiro já tem sua fração precisa e delimitada.
- (D) No direito brasileiro, não há o chamado benefício de inventário.
- (E) É vedada a sucessão testamentária em favor do *concepturo*.

A: correta, pois o instante da morte da pessoa de cuja sucessão se trata é o momento adequado para se verificar quem são os herdeiros aptos a receber seus respectivos quinhões hereditários (CC, art. 1.787); **B:** incorreta, pois o art. 1.803 prescreve pela litude desta deixa. Vale afirmar que o artigo seria inútil, tendo em vista que a igualdade constitucional entre filhos já seria suficiente para que se permita ao pai deixar bens para o seu filho, pouco importando quem é a mãe; **C:** incorreta, pois a despeito da previsão de *saisine* (segundo a qual a herança transmite-se desde o instante da morte aos herdeiros – art. 1.784), o exato quinhão de cada herdeiro só é conhecido após a partilha; **D:** incorreta, pois o benefício de inventário é uma regra expressamente prevista no art. 1.792 que preconiza: “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança”; **E:** incorreta, pois a prole eventual pode ser beneficiária de testamento (CC, art. 1.799, I). **GN**

„A., ojnabeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em tema de sucessão legítima, assinale abaixo a assertiva INCORRETA.

- (A) São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
- (B) Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação.
- (C) Entre os descendentes, os em grau mais próximo, excluem os mais remotos, salvo o direito de representação.
- (D) Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente.
- (E) O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, ou algum legado, terá excluído seu direito à legítima.

A: assertiva correta (art. 1.845 do CC); **B:** assertiva correta (art. 1.831 do CC); **C:** assertiva correta (art. 1.833 do CC); **D:** assertiva correta (art. 1.836, *caput*, do CC); **E:** assertiva incorreta, devendo a alternativa ser assinalada; o herdeiro necessário não perderá, no caso, direito à legítima (art. 1.849 do CC). **WG**

„B., ojnabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Em direito das sucessões, constitui a legítima:

- (A) Na metade dos bens da herança pertencente aos herdeiros necessários.
- (B) No legado recebido, pelo herdeiro necessário, da parte disponível dos bens do testador.
- (C) Na ordem ocupada pelo cônjuge sobrevivente na sucessão legítima.
- (D) No direito do herdeiro, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório.
- (E) Na exclusão da sucessão do herdeiro ou legatário declarado, por sentença, indigno.

A: correta, pois define com precisão o significado de parte legítima, prevista no Código Civil no art. 1.846; **B:** incorreta, pois o legado é uma deixa testamentária singular realizada pelo de cujus em favor de algum herdeiro (CC, art. 1.912); **C:** incorreta, pois a ordem ocupada pela cônjuge na sucessão legítima não leva esse nome jurídico; **D:** incorreta, pois não é este o nome do direito que o herdeiro tem de demandar em petição de herança o seu direito sucessório; **E:** incorreta, pois não se confunde a indignidade (CC, art. 1.814) com a parte legítima. **GN**

„A., ojnabeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Fernando, casado com Laura pelo regime da comunhão parcial de bens, falece sem ter tido filhos, deixando um único imóvel adquirido na constância do casamento. Sabendo-se que os pais de Fernando ainda são vivos, e que Fernando não deixou dívidas, após a partilha do único bem, a fração total do imóvel que caberá à Laura será de

- (A) 2/3.
- (B) 5/6.
- (C) 3/4.
- (D) 3/5.
- (E) 1/2.

Na solução do problema deve ser analisado tanto o direito à meação como também o direito hereditário. Como Fernando e Laura eram casados pelo regime da comunhão parcial e a casa foi adquirida na constância do casamento, Laura é meeira do bem e, portanto, já possui 1/2 (metade) do imóvel (art. 1.658 do CC). A outra 1/2 (metade) do imóvel constitui a herança de Fernando, devendo ser dividido entre todos os herdeiros: cônjuge e ascendente (art. 1.829, II, do CC). De acordo com o art. 1.837 do CC, se o cônjuge concorrer com os pais do falecido terá direito a 1/3 (um terço) da herança (um terço da metade do imóvel = um sexto do total do imóvel). Desta forma cada um dos pais receberá 1/6 (um sexto) do imóvel e Laura receberá dois terços (1/2 (=3/6) + 1/6 = 4/6 = 2/3). **AB**

„A., ojnabeg

(Delegado/MG – 2012) Moisés, falecido em 2010, era casado com Yara, sob regime da comunhão parcial de bens. Durante o casamento, os cônjuges não adquiriram bens. O casal teve 2 filhos, Ênio e Laylla. Ênio teve 3 filhos (A, B e C) e faleceu em 2005. Laylla teve 2 filhos (D e E) e renunciou a herança de seu pai Moisés. O patrimônio deixado por Moisés foi totalmente adquirido antes do casamento. Assinale a alternativa que indica de forma **CORRETA** como deverá ser distribuída a herança deixada por Moisés:

- (A) 1/3 para cada um dos 3 filhos de Ênio de forma igualitária.
- (B) 1/5 para cada um dos netos do falecido de forma igualitária.
- (C) 1/4 para Yara, por concorrência e o restante distribuído de forma igualitária entre os 5 netos do falecido.
- (D) 1/6 para cada um dos netos do falecido de forma igualitária e 1/6 para Yara, por concorrência.

A situação narrada no enunciado é regulada pelo Capítulo que trata da sucessão legítima no Código Civil. Seguindo a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829, I, do CC, YARA (cônjuge do falecido) irá concorrer com os descendentes, pois era casada com MOISES pelo regime da comunhão parcial de bens e todos os bens deixados pelo falecido eram particulares (YARA não é meeira, mas é herdeira de todos os bens particulares). Quantos aos descendentes a herança deveria ser deferida aos filhos (descendentes de 1º grau), mas como ENIO era pré-morto e LAYLLA renunciou a herança deve ser aplicada a regra prevista no art. 1.811, encaminhando-se aos netos (descendentes de 2º grau) a herança. Se fossemos dividir em partes iguais a herança entre todos os netos (A, B, C, D e E) e a esposa do falecido (YARA), teríamos 1/6 da herança para cada um. Entretanto, como YARA é ascendente (avó) de todos os descendentes com quem irá concorrer (netos), sua quota parte não pode ser inferior a 1/4 da herança, nos termos do artigo 1.832 do CC. Assim, YARA deve receber a sua quota mínima reservada por lei (1/4 – 25%) e os netos devem dividir igualmente o restante (3/4 – 75%), totalizando 3/20 – 15% para cada neto. **AG/WG**

„C., ojnabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a petição de herança, considerando o Código Civil Brasileiro,

- (A) sendo exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários.
- (B) são eficazes as alienações feitas, a título gratuito, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé.
- (C) a partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de boa-fé e à mora.
- (D) o herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu.

A: correta (art. 1.825 do CC); **B:** incorreta, pois são eficazes as alienações feitas apenas a título a *título oneroso*, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé (art. 1.827, parágrafo único, do CC); **C:** A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de *boa-fé* e à mora (art. 1.826, parágrafo único, do CC); **D:** incorreta, pois o herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, *não está obrigado* a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito de proceder contra quem o recebeu (art. 1.828 do CC). **GR**

„A., ojnabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na sucessão legítima, a aceitação da herança pelo herdeiro

- (A) pode ser submetida a termo ou condição.
- (B) pode ser reputada por ineficaz se for verificada a incapacidade sucessória do herdeiro.
- (C) pode abranger apenas alguns bens ou direitos do acervo hereditário.
- (D) é revogável.

A: incorreta (art. 1.808 do CC); **B:** correta, pois uma vez que o herdeiro não tem capacidade para suceder, consequentemente sua manifestação de vontade quanto a aceitação ou renúncia da herança é irrelevante. Veja que a capacidade sucessória se tornou pressuposto para a eficácia da aceitação ou renúncia da herança. **C:** incorreta (art. 1.808, *caput*, do CC). Mas veja, interessante chamar a atenção para o disposto no art. 1.808, § 2º, do CC, que prevê “O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob *títulos sucessórios diversos*, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia”; **D:** incorreta (art. 1812 do CC). **GR**

„B., ojnabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na ordem de vocação hereditária, os colaterais

- (A) são herdeiros facultativos, até o quarto grau.
- (B) são herdeiros necessários, até o terceiro grau.
- (C) são herdeiros necessários, até o sexto grau.
- (D) não são herdeiros necessários, nem, tampouco, facultativos, podendo ser contemplados, tão somente, por meio de testamento.

Os herdeiros legítimos dividem-se em herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Os necessários estão previstos no art. 1.845 do CC, isto é, ascendente, descendente e cônjuge. O colateral não foi contemplado neste rol, daí ser considerado herdeiro facultativo. Neste passo, a lei limita a possibilidade de herdar aos colaterais até o quarto grau (art. 1.839 do CC). Note, porém que, não obstante a diferenciação, ainda está-se a falar da sucessão legítima. Daí é incorreto afirmar que o colateral apenas pode ser beneficiado por meio de testamento. **GR**

„A., ojnabeg

8.3. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) A respeito de testamento, assinale a opção correta.

- (A) Caracteriza vício a entrega de minuta de testamento antes de sua leitura e assinatura, ainda que o autor da herança, após a sua leitura, tenha ratificado o seu conteúdo na presença das cinco testemunhas necessárias e do tabelião.
- (B) Se um descendente superveniente – filho havido fora do casamento conhecido pelo testador – nascer após a escritura do testamento, deverá haver o rompimento deste, espécie de revogação tácita pela superveniência de fato que retira a eficácia da disposição patrimonial.
- (C) A constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se demonstrada a capacidade mental do testador, por ocasião do ato.
- (D) Ainda que a escritura pública de testamento reflita as disposições de última vontade do testador, o testamento será nulo se alguma das testemunhas presentes no momento, por exemplo, um funcionário do cartório em que tenha sido lavrado o testamento, tiver assinado o ato sem assistir a manifestação do testador, seja este capaz ou incapaz.
- (E) De acordo com o STJ, não é possível o abrandamento das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade impostas por testamento para autorizar a alienação de imóvel gravado, por afronta as disposições de última vontade do testador.

A: incorreta, pois a lei exige duas testemunhas para a celebração do testamento público; **B:** incorreta, pois o rompimento não é espécie de revogação tácita. A revogação apresenta um ato eminentemente de vontade do testador. A revogação decorre automaticamente da lei; **C:** correta, pois “a análise da regularidade da disposição de última vontade (testamento particular ou público) deve considerar a máxima preservação do intuito do testador, sendo certo que a constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se demonstrada a capacidade mental do testador, por ocasião do ato, para livremente dispor de seus bens” (STJ, AgRg no REsp 1073860/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2013, *DJe* 01.04.2013; **D:** incorreta, pois na análise do testamento deve-se levar predominantemente em conta a vontade do de cujus e não meras exigências formais, conforme descrito na explicação da assertiva C; **E:** incorreta, pois tal abrandamento já foi adotado pelo STJ. Nesse sentido: “Se a alienação do imóvel gravado permite uma melhor adequação do patrimônio à sua função social e possibilita ao herdeiro sua sobrevivência e bem-estar, a comercialização do bem vai ao encontro do propósito do testador, que era, em princípio, o de amparar adequadamente o beneficiário das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade” (REsp 1158679/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011, *DJe* 15.04.2011). **GN**

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Entende-se por testamento conjuntivo aquele

- (A) realizado por duas ou mais pessoas, em instrumentos distintos, cada qual beneficiando o outro.
- (B) realizado por pessoa sem capacidade de testar.
- (C) que dispõe da totalidade dos bens do testador.
- (D) que contenha disposições testamentárias eivadas de erro, dolo ou coação.
- (E) feito por duas ou mais pessoas, no mesmo instrumento, em benefício recíproco ou de terceiro.

O sistema brasileiro não admite que duas pessoas façam suas disposições de última vontade no mesmo instrumento, ou seja, no mesmo testamento. Tal disposição chama-se testamento conjuntivo e sua proibição vem estabelecida no art. 1.863 do CC. **GN**

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Ainda a respeito do direito de sucessão, julgue os itens a seguir:

- I. O direito de acrescer ocorre quando os coerdeiros, nomeados conjuntamente, pela mesma disposição testamentária, em quinhões não determinados, ficam com a parte que caberia ao outro coerdeiro que não quis ou não pôde aceitá-la.
- II. Se o testador não tiver herdeiros necessários, poderá dispor livremente de todos os seus bens, impondo as cláusulas que entender e, mesmo que tenha esses herdeiros, pode, sem limitação alguma, gravar os bens que integram a sua metade disponível. No entanto, o herdeiro necessário, a quem o testador deixar sua parte disponível, perderá o direito à legítima.
- III. Os maiores de dezoito anos têm capacidade testamentária ativa e outorgarão o testamento sem assistência do representante legal, no caso, age direta e pessoalmente, pois não pode o testador ficar sujeito à assistência, autorização ou anuência de quem quer que seja.
- IV. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador e pode ser estabelecida até o herdeiro de segundo grau.
- V. A liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão, ainda que da parte disponível, impõe ao beneficiário a obrigação de colacionar o bem anteriormente recebido em vida do de cujus, por doação.

Estão CORRETOS os itens:

- (A) I, II e IV
- (B) I, III e IV
- (C) I, III e V
- (D) II, IV e V
- (E) III, IV e V

I: correta, pois a assertiva reflete a regra estabelecida pelo art. 1.941 do CC; **II:** incorreta, pois o herdeiro necessário a quem se testou a parte disponível não perde o direito à legítima (CC, art. 1.849); **III:** correta, pois a capacidade plena para testar é adquirida aos dezoito anos (CC, art. 1.860 parágrafo único); **IV:** correta, pois de pleno acordo com a limitação estabelecida pelo art. 1.952 do CC; **V:** incorreta, pois nesse caso ocorre uma dispensa da colação (CC, art. 2.005, parágrafo único). **GN**

„A, „B, „C, „D, „E

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Só se permite o testamento público

- (A) ao cego, a quem lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.
- (B) à pessoa estrangeira, que não conheça o idioma nacional, devendo as testemunhas conhecerem a língua em que se expressa o testador, e mediante tradução feita por tradutor juramentado.
- (C) ao indivíduo inteiramente surdo, que souber ler e escrever ou, não o sabendo, que designe quem o leia em seu lugar, presentes cinco testemunhas.
- (D) aos analfabetos, devendo a escritura de testamento, neste caso, ser subscrita por cinco testemunhas indicadas pelo testador.
- (E) às pessoas que contarem mais de setenta anos de idade.

A única imposição legal de utilização da forma pública de testamento vem prevista no art. 1.867 do CC e verifica-se justamente para o testador cego. **GN**

„A, „B, „C, „D, „E

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Acerca do direito das sucessões, assinale a opção correta.

- (A) Testamento feito por deficiente mental se valida com a superveniência da capacidade.
- (B) É vedada a retratação da renúncia à herança, ainda que essa retratação não prejudique os credores.
- (C) Lei nova, se mais benéfica aos herdeiros, pode disciplinar sucessão aberta na vigência de lei anterior.
- (D) Falecido o herdeiro testamentário antes da morte do testador, seus descendentes, se houver, o sucederão.
- (E) Estando mortos todos os filhos do de cujus, os netos sucederão no direito à herança, de acordo com as quotas destinadas aos seus respectivos pais.

A: incorreta, em virtude da sábia regra estabelecida pelo Código Civil no art. 1.861 que determina: “A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade”; **B:** correta, pois a renúncia à herança é irrevogável (CC, art. 1.812); **C:** incorreta, pois a lei que disciplina a sucessão é exatamente a lei em vigor no instante do falecimento do de cujus; **D:** incorreta, pois não se aplica o direito de representação ao herdeiro testamentário. Seu falecimento antes do testador implica na caducidade da disposição testamentária (CC, art. 1.939, V); **E:** incorreta, pois nesse caso os herdeiros descendentes estão todos no mesmo grau. São todos netos do falecido. Logo, herdarão por direito próprio e por cabeça, dividindo em igualdade de condições a herança deixada pelo avô (CC, art. 1.835). **GN**

„A, „B, „C, „D, „E

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto ao testamento particular, é INCORRETO afirmar que:

- (A) pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos duas testemunhas, que o devem subscrever.
- (B) se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado.
- (C) em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz.
- (D) pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam.

A: incorreta (e deve ser assinalada), pois nesse caso a lei exige três testemunhas (CC, art. 1.876 § 1º); **B:** correta, pois a concordância das testemunhas nesse caso é requisito de confirmação do testamento particular (CC, art. 1.878). A expressão “contestes” costuma gerar confusões, pois não significa discordância entre as testemunhas, mas sim “que diz o mesmo que o outro”; **C:** correta, pois de acordo com o art. 1.879 que possibilita a ausência de testemunhas nessa hipótese; **D:** correta, pois não há previsão legal proibindo a utilização de idioma estrangeiro para o testamento particular. O relevante mesmo é que as testemunhas compreendam o disposto na declaração de vontade. **GN**

„A, „B, „C, „D, „E

(Cartório/RJ – 2012) É correto afirmar que o testamento,

- (A) quando particular, pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam.
- (B) quando ordinário, pode ser público, cerrado, particular ou militar.
- (C) quando cerrado, deve obrigatoriamente ser redigido pelo testador.
- (D) quando conjuntivo, é válido e permitido.
- (E) no qual se impõe a cláusula de inalienabilidade aos bens por ato de liberalidade, não implica a impenhorabilidade e incomunicabilidade.

A: correta (art. 1.880 do CC); **B:** incorreta, pois o testamento militar é modalidade de testamento especial (art. 1.886, III, do CC); **C:** incorreta, pois o testamento cerrado pode ser escrito pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo (art. 1.871 do CC); **D:** incorreta, pois é vedado o testamento conjuntivo, haja vista que o testamento é ato personalíssimo (art. 1.863 do CC); **E:** incorreta, pois a cláusula de inalienabilidade implica, por consequência, a impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC). **GR**

„A, oimvqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Pelo Código Civil, a pessoa que estiver em viagem, a bordo de navio nacional, pode testar perante o comandante. Sobre o testamento marítimo, é **correto** afirmar que

- (A) não necessita ser registrado no diário de bordo.
- (B) será feito na presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou cerrado.
- (C) ficará sob a guarda de uma das testemunhas, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto nacional.
- (D) será válido se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar de forma ordinária.

A: incorreta, pois o testamento marítimo será registrado no diário de bordo (art. 1.888, parágrafo único, do CC); **B:** correta (art. 1.888, *caput*, do CC); **C:** incorreta, pois o testamento marítimo ficará sob a guarda do *comandante*, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto nacional (art. 1.890 do CC); **D:** incorreta, pois nesta hipótese o testamento será nulo, uma vez que o testador tinha condições de testar de forma ordinária (art. 1.892 do CC). **GR**

„A, oimvqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A respeito das formalidades exigidas para a validade do testamento cerrado, é **correto** afirmar

- (A) O tabelião lavrará, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, lendo, em seguida, ao testador e às testemunhas.
- (B) Depois de aprovado e cerrado, permanecerá com o tabelião, que lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado.
- (C) Pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler, desde que seja o testamento lido na presença de três testemunhas.
- (D) Não poderá ser escrito a rogo do testador pelo tabelião.

A: correta (art. 1.868, III, do CC); **B:** incorreta, pois após aprovado, o testamento será entregue ao testador (art. 1.874 do CC); **C:** incorreta, pois não pode testar por testamento cerrado, quem não saiba ou não possa ler (art. 1.872 do CC); **D:** incorreta, pois é permitido que o testamento cerrado seja escrito a rogo do tabelião (art. 1.870 do CC). **GR**

„A, oimvqeg

8.4. INVENTÁRIO E PARTILHA

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) O formal de partilha, extraído de inventário *causa mortis*, é documento que pode ser registrado na matrícula do imóvel inventariado e partilhado.

Nesse caso, é correto afirmar que o registro

- (A) transfere a propriedade do bem ao herdeiro do *de cujus*, apenas no caso de herança legítima.
- (B) transfere a propriedade do bem ao herdeiro do *de cujus*, apenas no caso de herança testamentária.
- (C) transfere a propriedade do bem ao herdeiro do *de cujus*, em qualquer hipótese.
- (D) transfere a posse do bem ao herdeiro do *de cujus*.
- (E) não é modo de aquisição da propriedade, por parte do herdeiro do *de cujus*.

Em nosso sistema, a aquisição de bens por herança ocorre no exato instante do falecimento da pessoa. Não há intervalo entre a morte de uma pessoa e a aquisição do patrimônio pelos seus herdeiros. Trata-se da aplicação do princípio de *saisine* que, em nosso sistema, vem estabelecida no art. 1.784: “*aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários*”. Logo, não é o registro do formal de partilha que atribuirá a aquisição de propriedade e sim o próprio falecimento. **AG/WG**

„A, oimvqeg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Considerando o que dispõe a Lei Civil com relação à sucessão em geral, à sucessão legítima e à testamentária, assinale a alternativa correta.

- (A) Aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros com a expedição do formal de partilha ou o registro do testamento, conforme se trate de sucessão legítima ou testamentária.

- (B) Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto a bens não compreendidos no testamento; porém, embora subsista a sucessão legítima, caso julgado nulo o testamento, não subsistirá se vier a caducar, caso em que será promovida a arrecadação legal dos bens.
- (C) Na sucessão testamentária podem ser chamadas a suceder as pessoas jurídicas.
- (D) Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará cota equivalente da que cada um daqueles herdar.

A: incorreta. Segundo o princípio de *saisine*, consubstanciado no art. 1.784 do CC, é a morte que transmite imediatamente o patrimônio aos herdeiros e não o futuro formal de partilha ou registro de testamento; **B:** incorreta, pois subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo (art. 1.788 do CC); **C:** correta, pois as pessoas jurídicas são legitimadas a suceder, conforme a regra do art. 1.799, II, do CC; **D:** incorreta, pois nesse caso cada irmão bilateral herdará o dobro do que cada irmão unilateral (art. 1.841 do CC). **AG/WG**

„C, oimvqeg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Herança jacente é

- (A) aquela em que o *de cujus* deixou bens, mas não deixou testamento, sendo que não há conhecimento da existência de algum herdeiro.
- (B) o reconhecimento por sentença de que não há bens, mas apenas herdeiros, sendo que não tem personalidade jurídica nem é patrimônio autônomo sem sujeito.
- (C) aquela em que o falecido deixou bens e herdeiros, além de disposição de última vontade, por meio de testamento particular.
- (D) aquela em que o falecido deixou bens e herdeiros, além de testamento público.

Verifica-se herança jacente quando a pessoa falece deixando patrimônio, mas não deixando herdeiros legítimos ou testamentários para receber seu patrimônio. Nesse caso, o destino final dos bens deixados será o Município ou o Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, ou, ainda, a União, quando situados em Território Federal (art. 1.819 e ss. do CC). Apenas a assertiva “A” contempla tais informações. **AG/WG**

„A, oimvqeg

9. REGISTROS PÚBLICOS

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Em caso de outorga de imóvel, se este não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para dar cumprimento ao princípio da:

- (A) continuidade.
- (B) generalidade.
- (C) especialidade.
- (D) prioridade.
- (E) fé pública.

A: correta. O princípio da continuidade dispõe que nenhum registro pode ser feito sem a menção ao título anterior. A intenção é impedir hiatos no registro. Cada assento fundamenta-se no anterior. Daí porque o art. 195 da Lei de Registros Públicos dispõe que: “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”; **B:** incorreta, pois o princípio da generalidade determina que o registro deve ser desenvolvido de forma a beneficiar o maior número de pessoas possível, sem discriminações; **C:** incorreta, pois o princípio da especialidade determina a especificação do bem, com todas suas características; **D:** incorreta, pois o princípio da prioridade refere-se a ocorrência de diversos direitos reais concorrendo sobre o mesmo bem, havendo entre eles uma preferência pela data do registro; **E:** incorreta, pois o princípio da fé pública é o que confere ao ato registral uma presunção de titularidade do direito real registrado. **GN**

„A, oimvqeg

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Acerca da Lei dos Registros Públicos, julgue os itens a seguir:

- I. É possível que, vários imóveis, pertencentes a mesmo dono e sendo contíguos, mas situados em duas comarcas/circunscrições imobiliárias distintas sejam objeto de fusão, passando a formar um único imóvel que será matriculado em apenas uma delas.
- II. O procedimento inerente à dúvida registrária tem seu fundamento no aspecto formal e material do título apresentado para registro na matrícula do imóvel. Portanto, tem por finalidade apurar a existência do direito material ou declarar a inexistência de ônus que recai sobre o objeto do título apresentado para registro, bem como aferir se o título reúne os elementos formais exigidos por lei.
- III. O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações.
- IV. A sentença declaratória de ausência, que nomeou curador, será registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, no cartório do último domicílio do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro

de interdição, indicando informações sobre o ausente, a sentença, o curador nomeado, o promotor do processo e o tempo da ausência.

- V. Considere que foram lavrados dois assentos de nascimento em relação à mesma pessoa; no primeiro, constando na filiação apenas o nome da mãe, e no segundo, o nome desta e do pai biológico, bem como a averbação do casamento e do divórcio da registranda. Nessa situação, diante da duplicidade de registro, deve o julgador, em regra, fazer prevalecer o segundo, em face do princípio da segurança, autenticidade e eficácia dos registros públicos.

Estão CORRETOS os itens:

- (A) I e II
(B) III e IV
(C) III e V
(D) II e IV
(E) I e IV

I: incorreta, pois "os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência" (Lei 6.015/1973, art. 169, II); II: incorreta, pois o procedimento de dúvida, que tem "natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente" não se presta a apurar existência de direito material (Lei 6.015/1973, art. 204); III: correta, pois a assertiva reproduz com fidelidade o conceito de especialidade; IV: correta, pois a assertiva reproduz a regra constante do art. 94 da Lei 6.015/1973; V: incorreta, pois o que deve prevalecer não é necessariamente o mais recente, mas o que reflete a realidade fática. **GN**

..B., 01jueq5g

10. QUESTÕES COMBINADAS

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que ele assumir, seja civis, seja comerciais.

1. Correta, na medida em que o empresário individual possui responsabilidade ilimitada pelas dívidas sociais, isto é, inexistente diferenciação patrimonial entre os bens pertinentes ao exercício da empresa e os bens pessoais da pessoa física. Assim, gera-se a possibilidade dos bens responderem indistintamente e ilimitadamente pelas dívidas contraídas seja pelo exercício da empresa ou pela pessoa física em proveito pessoal. Ressalta-se que em 2011 foi introduzida uma nova figura no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 12.441, qual seja, a empresa individual de responsabilidade limitada (art. 980-A do CC). Essa figura, porém, não se confunde com o empresário individual, pois possui regras próprias. **VT/WG**

..B., 01jueq5g

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) O envelhecimento, embora não tenha caráter de direito personalíssimo, é protegido na condição de direito social, garantindo à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

1: errada, pois o envelhecimento possui caráter personalíssimo, conforme art. 8º da Lei 10.741/2003. **VT/WG**

..B., 01jueq5g

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) O fato de um juiz, à míngua de previsão legal, concluir que o companheiro participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, ainda que não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão, caracteriza a utilização da integração da norma lacunosa por meio da analogia.

1: Correta, pois a analogia configura a aplicação do mesmo direito a casos semelhantes quando um deles não possui regulamentação legal (art. 4º da LINDB). Assim, considerando que a Lei atribui o direito a pensão por morte ao cônjuge supérstite, igual direito possui o companheiro supérstite. **VT/WG**

..B., 01jueq5g

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito do direito das obrigações e dos negócios jurídicos, sob a ótica do Código Civil, julgue os itens a seguir:

- I. Ocorre a solidariedade passiva quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um obrigado pela dívida toda. Tornando-se impossível a prestação por culpa de um dos devedores solidários, os devedores não culpados respondem solidariamente pelo encargo de pagar o equivalente em dinheiro pela prestação que se impossibilitou e pelos juros de mora.
- II. A cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual um sujeito ativo de uma obrigação transfere, com todos os acessórios e garantias, a terceiro a relação obrigacional, excluindo-se o vínculo originário. Para que o negócio produza os efeitos desejados, exige-se o consentimento prévio do devedor.
- III. A ocorrência de fraude contra credores depende da prova do conluio fraudulento entre aquele que dispõe o bem e aquele que o adquire, do prejuízo causado ao credor e da anterioridade do

crédito em relação ao ato impugnado. Entretanto, para os casos de disposição gratuita de bens, ou de remissão de dívidas, basta o evento danoso ao credor.

- IV. Verificando-se que o negócio jurídico está viciado em razão de dolo de terceiro, sem conhecimento da parte a quem aproveite o dolo, impõe-se a anulação do negócio, respondendo o terceiro pela integralidade dos prejuízos causados a quem, induzido por erro, celebrou o ato negocial.
- V. Se um terceiro não interessado quitar um débito alheio, em nome próprio, sem consentimento do devedor ou com a sua oposição, ele se sub-roga nos direitos do credor, pois não poderá requerer o reembolso do que voluntariamente pagou.

Estão CORRETOS os itens:

- (A) I, II e IV
(B) I e III
(C) I, III e V
(D) II e IV
(E) III, IV e V

I: correta, pois a assertiva reproduz a regra disposta no art. 279 do CC; II: incorreta, pois a cessão de crédito apenas altera o credor da relação obrigacional original, a qual fica mantida em todas as demais características; III: correta. Há duas regras distintas para que se configure a fraude contra credores. Quando o devedor insolvente vende seus bens, a lei exige que se prove a má-fé do adquirente, ou seja, o conluio fraudulento. Quando, todavia, o devedor insolvente doa os seus bens, a lei dispensa tal prova, adotando o princípio segundo o qual, "é preferível evitar um prejuízo ao credor do que assegurar um lucro sem causa ao terceiro" (respectivamente arts. 159 e 158 do CC); IV: incorreta, pois havendo dolo de terceiro a lei só admite a anulação se a parte favorecida pelo dolo soubesse ou devesse saber de sua ocorrência (CC, art. 148); V: incorreta, pois o pagamento feito pelo terceiro não interessado em seu próprio nome não gera sub-rogação, mas apenas o direito de o terceiro cobrar do devedor o valor desembolsado (CC, art. 305). **GN**

..B., 01jueq5g

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito da pessoa natural, assinala a opção CORRETA.

- (A) A emancipação voluntária pode ser concedida por ambos os pais, que declaram, por instrumento público ou particular, que o filho maior de dezesseis anos e menor de dezoito anos de idade é apto para exercer todo e qualquer ato da vida civil. Para a eficácia da emancipação voluntária parental é necessária a homologação judicial do ato, ouvindo-se o Ministério Público.
- (B) O cônjuge não separado judicialmente ou de fato, os herdeiros e o Ministério Público possuem legitimidade para requerer a declaração judicial de ausência de uma pessoa que desapareceu de seu domicílio, sem que haja notícias de seu paradeiro, e sem deixar procurador para administrar seus bens.
- (C) A prodigalidade retira o necessário discernimento da pessoa para a prática dos atos de sua vida civil. Por isso, a lei impõe ao pródigo a abstenção de todos os atos que possam comprometer seu patrimônio e a interdição do pródigo deve ser requerida para declará-lo absolutamente incapaz.
- (D) Quanto ao nome da pessoa natural, a lei não faz nenhuma exigência de observância de uma determinada ordem no que tange aos apelidos de família, seja no momento do registro do nome do indivíduo, seja por ocasião da sua posterior retificação.
- (E) O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, extrapatrimonial, de caráter personalíssimo. No entanto, quando ocorrer lesão à imagem de pessoa falecida, terão legitimidade para promover a ação indenizatória os descendentes, ascendentes, o cônjuge, o companheiro e os colaterais até quarto grau.

A: incorreta, pois não há necessidade de ambos os pais emanciparem, pois um pode emancipar na falta do outro. Ademais, a emancipação voluntária não tem participação do MP, nem do Juiz (CC, art. 5º, parágrafo único, I); B: incorreta, pois qualquer interessado e o Ministério Público possuem legitimidade para requerer a ausência (CC, art. 22); C: incorreta, pois a prodigalidade era causa de incapacidade relativa, prevista no art. 4º, IV, do CC. A Lei 13146/2015, cuja vigência será janeiro de 2016, não mais prevê a prodigalidade como incapacidade; D: correta, pois não existe ordem ou sequência determinada pela lei quanto aos apelidos de família; E: incorreta, pois o Código não insere o colateral como legitimado para tal pretensão (CC, art. 20, parágrafo único). **GN**

..B., 01jueq5g

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre o direito civil, é correto afirmar que:

- (A) A aquisição de veículo zero-quilômetro para uso profissional como táxi não afasta a responsabilidade solidária da concessionária e do fabricante.
- (B) Quando débito de serviços de energia elétrica originar-se de suposta fraude apurada unilateralmente no medidor de consumo, é legítimo o corte de fornecimento sem aviso prévio.
- (C) É possível presumir a existência de dano moral da pessoa jurídica, com base, exclusivamente, na interrupção do fornecimento de energia elétrica.

- (D) Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, de tal modo que o dano moral da pessoa jurídica é o mesmo que se pode imputar à pessoa natural.

A: correta, pois a destinação do veículo para fins profissionais não afasta os direitos de consumidor que o adquirente titulariza; **B:** incorreta, pois o STJ tem posição formada no sentido de que é “ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária” (AgRg no AREsp 189.780/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.09.2014, DJe 16.09.2014); **C:** incorreta. A mera “interrupção” pode durar poucos segundos ou minutos. Tendo em vista que a questão não menciona o lapso desta interrupção, não é possível concluir pelo dano presumido; **D:** incorreta, pois “os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos” (Enunciado 286 do Conselho da Justiça Federal). **GN**

„A. o mprebas

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Em relação ao disposto no CDC, no ECA, no Estatuto do Idoso e na Lei de Locação de Imóveis Urbanos, assinale a opção correta.

- (A) A sentença judicial que autorizar adoção de criança ou adolescente deve ser inscrita no registro civil mediante mandado do qual se fornecerá certidão a quem assim o requerer.
(B) Considera-se prioritária, em qualquer instância, a tramitação dos processos e procedimentos judiciais, bem como a execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos de idade, cessando a prioridade com a morte do beneficiado, mesmo que este deixe cônjuge maior de sessenta anos de idade.
(C) O contrato de locação tem caráter pessoal, de modo que, com a morte do locador, a locação não se transmite aos herdeiros.
(D) Em se tratando de responsabilidade pelo fato do produto, o comerciante será responsável pela reparação dos danos quando, por exemplo, não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
(E) A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços não tem poder para obstar a decadência.

A: incorreta, pois referida sentença de adoção será “inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão” (Lei 8.069/1990, art. 47); **B:** incorreta, pois referida prioridade não cessará com a morte do beneficiado (Lei 10.741/2003, art. 71, § 2º); **C:** incorreta, pois a morte do locador transmite o contrato a seus herdeiros (Lei 8.245/1991, art. 10); **D:** correta, pois de pleno acordo com a regra estabelecida pelo art. 13, III da Lei 8.078/1990; **E:** incorreta, pois tal reclamação tem o poder de obstar a decadência, nos termos do art. 26, § 2º, da Lei 8.078/1990. **GN**

„A. o mprebas

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Acerca da pessoa natural e da pessoa jurídica, assinale a opção correta.

- (A) Segundo o entendimento majoritário do STJ, a ordem constitucional consagra o direito ao conhecimento da origem genética, mas restringe o seu alcance às pessoas tuteladas pelo ECA.
(B) A proteção que o Código Civil/2002 confere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura.
(C) As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos não estão incluídas no conceito de abuso da personalidade jurídica e, portanto, não sofrem incidência da chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
(D) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno.
(E) A pessoa física é o ente dotado de estrutura e complexidade biopsicológica, capaz de praticar os atos da vida civil. Nesse contexto, é correto afirmar que o Código Civil/2002 ainda trata da pessoa física como o ente biologicamente criado, não englobando, portanto, os métodos artificiais de criação, como a fertilização *in vitro* e a inseminação artificial.

A: incorreta, pois o STJ não restringe o alcance desse direito fundamental aos limites do ECA. Nesse sentido, “caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana cercar o direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por conseguinte, a necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica” (REsp 833.712/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2007, DJ 04.06.2007, p. 347); **B:** correta, pois a assertiva esboça o entendimento já consagrado pelo Enunciado 1 do CJF, segundo o qual: “A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura”; **D:** incorreta, pois os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado (CC, art. 44, V); **E:** incorreta, pois o art. 1.597 dispõe sobre as pessoas fecundadas por métodos artificiais, presumindo que foram concebidas na constância do casamento. **GN**

„A. o mprebas

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Em relação a direito de família e sucessões, julgue os itens subsequentes.

- (1) De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, não é possível alterar o regime de bens de matrimônios contraídos sob a égide do Código Civil de 1916.

- (2) O espólio tem legitimidade para postular indenização pelos danos materiais e morais experimentados pelos herdeiros, inclusive sob a alegação de que os referidos danos teriam decorrido de erro médico de que fora vítima o falecido.
(3) Conforme a jurisprudência do STJ, a procedência de ação proposta com fins de exclusão do pagamento de pensão alimentícia reconhecida judicialmente não obsta a execução das parcelas já vencidas e cobradas sob o rito previsto no art. 733 do CPC.
(4) Considerando que o estado civil de cada pessoa deve refletir sua realidade afetiva, em detrimento das formalidades e valores essencialmente patrimoniais, o STJ entende que não é necessária a prévia partilha de bens para a conversão da separação judicial em divórcio.

1: Errada, pois a jurisprudência pacificada do STJ entendeu ser possível a alteração de regimes de bens em relação a casamentos anteriores ao Código de 2002. Um dos fundamentos foi justamente o art. 2.035, o qual determina que os efeitos dos atos já praticados obedecerá à nova lei (Direito de Família. Casamento celebrado na vigência do Código Civil de 1916. Regime De Bens. Alteração. Possibilidade. (RESP 1119462/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.02.2013, DJe 12.03.2013); **2:** Errada, pois tal legitimidade é atribuída a certos parentes do falecido e não ao espólio (CC, arts. 12, parágrafo único e 20, parágrafo único); **3:** Correta, pois o STJ vem decidindo que: “A propositura da ação revisional não impede a execução de alimentos, ainda que sob o rito do art. 733 do CPC, não consistindo em óbice a eventual decretação de prisão civil do alimentante que se revela inadimplente”. (RHC 18.182/DF, Rel. Min. Jorge Scartezini, 4ª T., j. 15.09.2005, DJ 03.10.2005, p. 251); **4:** Correta, pois há muito tempo os Tribunais permitem o divórcio sem a prévia partilha de bens, o que também foi admitido pelo Código Civil, no art. 1.581 (AgRg no REsp 1213977/PI, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012, DJe 04.09.2012) e Súmula 197 do STJ. **GN**

Gabartito: 1E, 2E, 3C, 4C

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) A respeito de negócio jurídico, dívida de alimentos e dívida prescrita, assinale a opção correta de acordo com o que dispõem o Código Civil e a jurisprudência do STJ.

- (A) É incontroverso que o juiz possa, de ofício, decretar a prisão civil do devedor de alimentos, visto que ao magistrado cabe zelar pelo adimplemento das prestações alimentares.
(B) O pagamento parcial de uma dívida prescrita a torna exigível pelo credor quanto ao débito remanescente.
(C) A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, seja anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.
(D) É válido, porém ineficaz, o negócio jurídico praticado por ex-mandatário com terceiro de boa-fé que desconheça a extinção do mandato.
(E) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, mas não as que vencerem no curso do processo.

A: incorreta, pois o entendimento do STJ é no sentido de que o juiz não poderá de ofício determinar a prisão, sendo necessário, portanto, o requerimento da parte. Nesse sentido o HC 128229: “Ação de execução de prestações alimentares – inexistência de pedido de prisão civil do executado e execução de verbas alimentares, inclusive, pretéritas – observância do art. 732, CPC. Necessidade. Conversão para o rito previsto no art. 733, de ofício – Impossibilidade”; esse entendimento foi acolhido pelo art. 528, caput, do Novo CPC; **B:** incorreta, pois o remanescente continua sendo hipótese de obrigação sem responsabilidade (*schuld* sem *haftung*); **C:** correta, nos termos da súmula 308 do STJ, segundo a qual: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”; **D:** incorreta, pois o negócio é válido e eficaz em homenagem à boa-fé subjetiva do terceiro (CC, art. 686); **E:** incorreta, pois o débito que autoriza a prisão civil do alimentante compreende tanto as três prestações anteriores ao ajuizamento, quanto as que se vencerem no curso do processo (STJ, Súmula 309). **GN**

„A. o mprebas

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) De acordo com as disposições do Código Civil e da jurisprudência dos tribunais pátrios, assinale a opção correta no que se refere a contratos, obrigações e capacidade para os negócios jurídicos.

- (A) Constitui requisito especial na formação dos contratos a colheita do acordo de vontades, que deve ser livre e espontâneo, não sendo, em nenhuma hipótese, aceito o silêncio como forma de manifestação tácita.
(B) Diante de uma obrigação alternativa, deve-se respeitar a vontade dos contratantes e, na falta de estipulação ou de presunção contrária, a escolha entre as alternativas caberá ao credor.
(C) É válido e irrecorrível o pagamento espontâneo, feito por maior de idade, para cumprir obrigação de dívidas inexigíveis, como as prescritas ou as de jogo.
(D) É válido o ato praticado por pessoa declarada incapaz caso se comprove que essa pessoa estava lúcida no momento em que praticou o ato.
(E) Em razão da tradicional proibição do *pacta corvina*, é defeso aos pais, por ato entre vivos, partilhar o seu patrimônio entre os descendentes.

A: incorreta, pois o art. 111 admite o silêncio como manifestação de vontade, desde que “as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”; **B:** incorreta, pois nas obrigações alternativas a escolha caberá – em regra – ao devedor (CC, art. 252); **C:** correta, pois nesses casos as obrigações juridicamente existem, assim como o crédito correspondente do credor, inexistindo apenas a responsabilidade patrimonial (*haftung*). De modo que eventual pagamento envolverá a quitação de um débito, não ensejando nenhuma possibilidade de repetição do indébito; **D:** incorreta, pois a declaração de incapacidade protege o sujeito e meros intervalos de lucidez não seriam suficientes para permitir a validade do negócio celebrado; **E:** incorreta, pois a *pacta corvina* proíbe a compra de herança de pessoa viva (CC, art. 426). O caso mencionado na alternativa é de partilha em vida, perfeitamente lícita perante nosso ordenamento e de extrema utilidade para fins de evitar futuros litígios. **GN**

„G„ ojuarqG

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acerca de relações de consumo, locação, direitos autorais e títulos de crédito, assinale a opção correta.

- (A) Tratando-se de conta corrente conjunta em que cada cotitular a movimentar livremente, caso haja emissão de cheque sem provisão de fundos, tanto o nome do correntista emissor quanto o do outro estranho ao título poderão ser negativados no cadastro de proteção ao crédito.
- (B) As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, podendo ser qualificadas como fornecedoras.
- (C) O CDC não é aplicável às instituições bancárias.
- (D) Nos contratos de locação, é inválida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
- (E) Consoante pacífica jurisprudência do STJ, é admissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

A: incorreta, pois em desacordo com a orientação do STJ sobre o assunto. Nesse sentido: “No pleito em questão, o recorrente mantinha conta conjunta com sua esposa, sendo que esta emitiu um cheque sem provisão de fundos, acarretando a inclusão do nome do autor-recorrente no cadastro de inadimplentes – CCF/Serasa. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em se tratando de conta conjunta, o cotitular detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, sem responsabilidade pelos cheques emitidos pela outra correntista [...] Destarte, constatada a conduta ilícita do banco-recorrido e configurado o dano moral sofrido pelo autor, em razão da indevida inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, deve-se fixar o valor do ressarcimento”. (REsp 819192); **B:** correta, pois de acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista (REsp 687799); **C:** incorreta, pois no sentido contrário da orientação da Súmula 297 segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”; **D:** incorreta, pois tal cláusula é permitida segundo o art. 35 da Lei 8.245/1991; **E:** incorreta, pois no sentido contrário ao previsto pela Súmula 228 do STJ, segundo a qual: “É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral”. **GN**

„G„ ojuarqG

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Segundo a Lei 10.406/2002 (Código Civil), o poder familiar é extinto nas seguintes hipóteses: a) pela morte dos pais ou do filho; b) pela emancipação; c) pela maioridade; d) pela adoção; e) por decisão judicial.
- II. Incumbe ao Ministério Público, respeitando a decorrência de eventual prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em cento e oitenta dias, a elaboração de estatuto da fundação projetada quando o seu instituidor assim não procedeu, bem como não tenha sido elaborado por aqueles a quem o instituidor cometeu a aplicação do patrimônio.
- III. Na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros.
- IV. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público, não terá legitimidade para exigir sua execução, porquanto não é titular da relação jurídica de direito material ou dos interesses em conflito, ainda que haja a morte do doador e este não tenha realizado o referido encargo.
- V. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel, ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Tal competência é dos interessados que deverão exibir o título e requerer o registro da hipoteca. As hipotecas legais, em razão de sua natureza, dispensam o registro e especialização.
- (A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas IV e V estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta, pois a assertiva reproduz o art. 1.635 do CC que prevê as hipóteses de extinção do poder familiar; **II:** correta, pois tal encargo é atribuído ao Ministério Público pelo art.

65 parágrafo único; **III:** correta, pois o negócio simulado é sempre nulo, mas o negócio que se escondeu deverá ser analisado isoladamente, podendo ser até mesmo válido (CC, art. 167); **IV:** incorreta, pois a atuação do Ministério Público faz-se possível desde que o encargo beneficie a coletividade de um modo geral e o doador não possa revogá-la, por exemplo, por ter falecido; **V:** incorreta, pois as hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser registradas e especializadas (CC, art. 1.497). **GN**

„G„ ojuarqG

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. O pacto antenupcial realizado por instrumento particular, nos termos do disposto no Código Civil, é anulável. Contudo, será ineficaz se não lhe seguir o casamento.
- II. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, ou seja, os bens que cada um possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento. Neste regime, quando da dissolução da sociedade conjugal, caberá a cada um deles direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento.
- III. A tutela é um conjunto de direitos e obrigações conferidos pela lei a um terceiro, para que proteja a pessoa de um menor não emancipado que não se acha sob o poder familiar, administrando seus bens, representando-o e assistindo-o nos atos da vida civil. Citam-se como exemplos, nos termos do disposto no Código Civil, algumas hipóteses em que a tutela não poderá ser exercida: a) por aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor; b) os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela.
- IV. A Legitimação para suceder das pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão é estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo assim, a vocação hereditária da pessoa humana a nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição de herança.
- V. O testamento público, segundo o Código Civil, apresenta requisitos essenciais, dentre eles pode-se citar: a) ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; b) que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas; c) ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.
- (A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas III e V estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, pois o pacto que não obedecer a forma prescrita em lei será nulo de pleno direito, conforme art. 166, IV, do CC; **II:** correta, pois exata a correspondência com o art. 1.672 do CC; **III:** correta, pois as hipóteses de incapacidade de exercer a tutela mencionadas estão previstas no art. 1.735 do CC; **IV:** correta, pois atende-se assim o direito dos nascituros de herdar, contemplado no art. 1.798; **V:** incorreta, pois o auto de aprovação é solenidade reservada ao testamento cerrado e não ao público (CC, art. 1.868, III). **GN**

„G„ ojuarqG

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com base no posicionamento do STJ no tocante a atos jurídicos lícitos e ilícitos, negócios jurídicos e contratos em geral, assinale a opção correta.

- (A) É abusiva a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias nos contratos de locação.
- (B) A fiança prestada sem a autorização de um dos cônjuges implica a invalidade parcial da garantia.
- (C) O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atinja a maioridade é automático.
- (D) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data de seu arbitramento.
- (E) A eficácia da convenção de condomínio entre os condôminos perfaz-se somente após o seu registro no cartório de títulos e documentos.

A: incorreta, pois o entendimento sumulado pelo STJ é no sentido de que “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção” (Súmula 335 do STJ); **B:** incorreta, pois a solução dada pela lei nesse caso é de anulabilidade integral da garantia prestada; **C:** incorreta, pois contrária aos termos da Súmula 358 do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”; **D:** correta, pois de acordo com a Súmula 362 do STJ, segundo a qual: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”; **E:** incorreta, pois a convenção torna-se obrigatória entre os condôminos desde o momento de sua subscrição por dois terços das frações ideais (CC, art. 1.333). **GN**

„G„ ojuarqG

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em tema de prioridade concedida ao idoso na tramitação de procedimentos, judiciais ou administrativos, assinale a afirmação INCORRETA.

- (A) A obtenção da prioridade depende da comprovação, nos autos do processo judicial, de que a parte ou interessado tenha idade igual ou superior a 60 anos, devendo o interessado requerê-la ao juiz competente para julgar o feito.
- (B) A prioridade de tramitação de processo judicial, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tem lugar em todas as instâncias.
- (C) A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
- (D) Concedida a prioridade, o benefício cessa se ocorrer a morte do beneficiado, mas pode ser estendido ao herdeiro filho, independentemente de sua idade.
- (E) A prioridade da tramitação, em qualquer órgão ou instância, abrange os processos administrativos no âmbito da Administração Pública.

A: assertiva correta (art. 71, § 1º, da Lei 10.741/2003); **B:** assertiva correta (art. 71, caput, da Lei 10.741/2003); **C:** assertiva correta (art. 71, § 3º, da Lei 10.741/2003); **D:** assertiva incorreta, devendo a alternativa ser assinalada; segundo o art. 71, § 2º, da Lei 10.741/2003, “a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos”; **E:** assertiva correta (art. 71, § 3º, da Lei 10.741/2003). **WG**

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), são direitos básicos do consumidor:

- (A) A proteção da personalidade, da honra, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
- (B) A informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação do fornecedor e do produtor da matéria-prima, inclusive do prazo de validade do bem perecível industrializado.
- (C) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
- (D) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, a identificação do agente ou servidor público, a obtenção de *habeas data* e o direito de ingresso em todos os edifícios públicos que prestam serviços.
- (E) A facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo judicial e a assistência da Defensoria Pública, pois presumida a sua hipossuficiência.

A: incorreta, pois a proteção da personalidade e da honra do consumidor – a despeito de merecer tutela jurídica – não está previsto no art. 6º, dentro da categoria de direitos básicos do consumidor; **B:** incorreta, pois o CDC não prevê a especificação do produtor da matéria-prima como direito básico do consumidor; **C:** correta, pois a assertiva encontra respaldo no art. 6º, IV; **D:** incorreta, pois a identificação do agente ou servidor público e o direito de ingresso em todos os edifícios públicos – a despeito de merecer tutela jurídica – não estão previstos no art. 6º, dentro da categoria de direitos básicos do consumidor; **E:** incorreta, pois a hipossuficiência do Consumidor no Processo Civil não é presumida, devendo ser constatada pelo juiz no caso concreto. **GN**

„D., ojurabqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) O mundo jurídico confina com o mundo dos fatos (materiais, ou enérgicos, econômicos, políticos, de costumes, morais, artísticos, religiosos, científicos), daí as múltiplas interferências de um no outro. O mundo jurídico não é mais que o mundo dos fatos jurídicos, isto é, daqueles suportes fáticos que logram entrar no mundo jurídico.

F. C. Pontes de Miranda. *Tratado de direito privado*. 4ª ed., São Paulo: RT, 1974, T. II, p. 183 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto acima, assinale a opção correta a respeito do assunto nele abordado.

- (A) Contrato de prestação de serviço celebrado entre partes tem eficácia no mundo jurídico, ainda que presentes os requisitos de relação de emprego tutelada pela Consolidação das Leis do Trabalho.
- (B) O reconhecimento de um filho fora do casamento constitui exemplo de ato-fato jurídico qualificado como uma atuação humana motivada pela vontade, que não tem relevância jurídica.
- (C) A promessa de recompensa representa negócio jurídico bilateral, oneroso e bifronte.
- (D) O fato de constar, em testamento redigido de próprio punho, cláusula que estipule que o herdeiro só receberá o benefício se permanecer

uma hora embaixo da água, sem qualquer equipamento ou proteção, caracteriza condição impossível, que, sendo resolutive, deve ser considerada não escrita.

- (E) Pode o comprador de fundo de comércio solicitar e obter a anulação de seu negócio mediante alegação de o faturamento da empresa não ter correspondido ao que lhe tenha sido informado, visto que o motivo constitui razão determinante para o negócio.

A: incorreto, pois nesse caso tem-se o contrato de trabalho com regras, direitos e obrigações previamente estabelecidos na lei especial; **B:** incorreto, pois o exemplo dado é de ato jurídico em sentido estrito, ou seja, aquele ato no qual a vontade do agente é considerada, mas os principais e predominantes efeitos daí decorrentes estão previstos na lei, tal qual ocorre também com o casamento; **C:** incorreta, pois a promessa de recompensa exige apenas uma vontade para se formar no mundo jurídico, sendo, portanto, unilateral; **D:** correta, pois a condição resolutive impossível tem-se por inexistente (CC, art. 124), mantendo-se válido e eficaz o negócio jurídico em si mesmo, no caso o testamento; **E:** incorreta, pois somente o motivo expresso no negócio como sua causa determinante é que pode ensejar a anulação do negócio jurídico (CC, art. 140). **GN**

„D., ojurabqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Em relação aos negócios jurídicos e aos direitos deles decorrentes, assinale a opção correta.

- (A) Ao magistrado é possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição, assim como da decadência, seja ela legal ou convencional.
- (B) Em caso de venda de imóvel de ascendente a descendente, a ausência de autorização dos outros descendentes gera direito potestativo, aplicando-se o prazo geral de prescrição de dez anos para o ajuizamento de ação anulatória.
- (C) Em situação de *truck system*, caso o empregador coloque à disposição do empregado mercadorias com preços superiores ao praticado no mercado, identificam-se dois elementos caracterizadores de lesão em relação ao empregado: o subjetivo e o objetivo.
- (D) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é válido o negócio jurídico realizado por mandatário na venda de imóvel para o próprio mandatário, independentemente de autorização expressa do representado.
- (E) O Código Civil brasileiro em vigor expressa claramente o caráter *extinctio* dos efeitos do implemento do evento condicional.

A: incorreta, pois o juiz só pode conhecer de ofício a prescrição e a decadência legal, não podendo reconhecer de ofício a decadência convencional (CC, art. 210 e CPC antigo, art. 219; art. 240 do novo CPC); **B:** incorreta, pois nesse caso previsto no art. 476, deve-se aplicar a regra estabelecida no art. 179 do Código Civil, que estipula em dois anos o prazo para as hipóteses de anulabilidade nas quais não se estabeleceu prazo; **C:** correta, pois nesse caso além do preço abusivo exigido, verifica-se também a relação de servidão do empregado em razão das dívidas contraídas com o patrão; **D:** incorreta, pois o mandato com a cláusula em causa própria exige autorização do mandante; **E:** incorreta, pois nesse caso operam-se efeitos *ex nunc*. Isso em decorrência do art. 127 do CC, segundo o qual: “Se for resolutive a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido”. **GN**

„D., ojurabqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Acerca do direito de família e do direito de sucessão, assinale a opção correta.

- (A) Caracterizada a fraude contra credores, qualquer credor quirografário poderá requerer a anulação do negócio jurídico de transmissão gratuita de bens, caso o devedor já esteja insolvente ou em caso de iminente insolvência.
- (B) A deserção *bona mente* abrange todos os casos em que os herdeiros necessários possam ser excluídos da sucessão, isto é, privados de sua legítima ou deserdados.
- (C) Aberta a sucessão, a propriedade dos bens do de *cujus* transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
- (D) A guarda compartilhada de filho(s) somente poderá ser estabelecida quando houver acordo entre a mãe e o pai.
- (E) As crianças cujos pais forem desconhecidos ou falecidos terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídas em programa de colocação familiar.

A: incorreta, pois segundo o art. 158 do CC, caracterizada a fraude contra credores, “só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles” (art. 158, § 2º do CC); **B:** incorreta. A deserção *bona mente* é aquela em que embora se reconheça o direito sucessório dos herdeiros, são adotadas medidas para proteção da legítima – exemplo: a instituição de cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade (art. 1.848 do CC); **C:** incorreta. A alternativa foi assinalada como incorreta em atenção à redação do art. 1.784 do CC: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Contudo, tecnicamente entendemos que a assertiva não está errada, pois os herdeiros recebem a propriedade e a posse indireta da herança no exato instante da morte; **D:** incorreta. Quando não houver consenso entre os genitores e sempre que possível, será aplicada a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2º, do CC); **E:** correta. Está de acordo com o art. 1.734 do CC. **AB**

„E., ojurabqg

(Procurador da República – 26º) Em relação às afirmativas abaixo:

- I. A autocontratação no atual Código Civil, é nula e não produz efeitos jurídicos;
- II. Os atos ou negócios puros são exceção no ordenamento pátrio porque não comportam condição;
- III. O impedimento e a suspensão da prescrição, embora não sejam conceitos sinônimos, estão previstos nos mesmos artigos do Código Civil;
- IV. O temor reverencial, que exclui a coação, é o receio de desgostar pessoas a quem se deve respeito hierárquico.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) II e III estão corretas;
- (C) III e IV estão corretas;
- (D) I e IV estão corretas.

I: incorreta, pois o mandato celebrado com a cláusula “em causa própria” permite ao mandatário realizar negócios com terceiros ou “consigo mesmo”, figurando como mandatário vendedor e ao mesmo tempo como comprador do bem (CC, art. 685); II: correta. Negócios jurídicos puros são os que não comportam elementos acidentais, como a condição e o termo. De fato, constituem exceção no ordenamento, já que a regra é que os negócios jurídicos possam sofrer condição ou termo; III: correta. Os institutos são praticamente idênticos, havendo em ambos um fato previsto em lei que não permite a fluência do prazo prescricional. O único elemento que os diferencia é o momento no qual o fato ocorre. Se o fato ocorre com o prazo em andamento tem-se a suspensão, se ocorre antes de o prazo ter iniciado, tem-se o impedimento (CC, arts. 197 a 201); IV: incorreta, pois o temor reverencial é o respeito exagerado que se tem a uma pessoa. **GN**

..B., oijubqg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição no respectivo registro, precedida, se for o caso, de autorização ou aprovação do Poder Executivo.
- (B) Não constitui coação a ameaça do exercício regular de um direito.
- (C) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, resguardando-se seu direito regressivo contra os causadores do dano, independentemente de dolo ou culpa.
- (D) Extingue-se a obrigação de não fazer se, sem culpa do devedor, seu cumprimento se torne impossível.
- (E) Não respondida.

A: assertiva correta (art. 45, *caput*, do CC); B: assertiva correta (art. 153 do CC); C: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a ação regressiva contra o agente causador do dano depende de comprovação de culpa ou dolo deste (art. 43 do CC); D: assertiva correta (art. 248 do CC). **WG**

..C., Gabbarito

(Procurador da República – 25º) Assinale a alternativa correta:

- (A) O ato ilícito produz efeitos jurídicos, que não são desejados pelo agente, mas impostos por lei.
- (B) A certidão de escritura pública tem a mesma força probante do documento original, desde que concertada por outro escrivão.
- (C) A remissão do penhor, pela entrega do bem empenhado, presume que houve a extinção da dívida.
- (D) Se a situação de necessidade resultar de culpa de quem pleiteia alimentos, estes não serão devidos.

A: correta. O ato ilícito traz consequências não desejadas por quem praticou o ato. Assim, por exemplo, a vontade do indivíduo era dirigir a 180 quilômetros por hora e não pagar indenização pelo acidente que daí decorreu; B: incorreta, pois referida disposição legal era prevista apenas pelo Código Civil de 1916, tendo sido revogada em 2002; C: incorreta, pois “A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida” (CC, art. 387); D: incorreta, pois nessa hipótese a obrigação subsiste, mas limitada à necessidade de quem os pleiteia (CC, art. 1.694, § 2º). **GN**

..A., Gabbarito

(Procurador da República – 25º) Dentre as proposições abaixo, algumas são falsas, outras verdadeiras:

- I. Na locação de prédio urbano, morrendo o locador, o cônjuge sobrevivente, o companheiro e os herdeiros sub-rogam-se nos seus direitos e deveres.
- II. Na doação remuneratória, não há perda do caráter de liberalidade na parte excedente ao valor dos serviços prestados.
- III. A mudança de estado, acarretando a consequente mudança de domicílio, autoriza a extinção do mandato.
- IV. Quando o risco for assumido em contrato de cosseguro, não há solidariedade do cossegurador perante o segurado.

Das proposições acima:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) II e IV estão corretas;
- (C) II e III estão corretas;
- (D) I e IV estão corretas.

I: incorreta, pois o art. 10 da Lei 8.245/1991 estipula que “Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros”; II: correta, pois referida doação “não perde o caráter de liberalidade [...] no excedente ao valor dos serviços remunerados” (CC, art. 540); III: incorreta, pois apenas a mudança do estado civil, que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer, é que acarreta a extinção do mandato (CC, art. 682, III); IV: correta, pois o art. 761 do CC que disciplina o cosseguro, não prevê a solidariedade que só existe mediante previsão legal (CC, art. 265). **GN**

..B., oijubqg

(Procurador da República – 24º) Assinale a alternativa correta:

- (A) Na *locatio conductio rerum*, uma das partes se obriga a ceder à outra, por prazo determinado, o uso e gozo de coisa fungível, mediante retribuição;
- (B) É nula a doação universal sem reserva de parte do patrimônio ou renda suficiente para a subsistência do doador;
- (C) Se o devedor tem o título em seu poder, há presunção *juris tantum* de pagamento, já que, se o credor conseguir provar em noventa dias a falta de pagamento, ficará sem efeito a quitação;
- (D) O seguro de pessoa pode ser efetuado livremente e sempre será lícito ao segurado substituir *ad nutum*, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, o beneficiário.

A: incorreta, pois na locação de coisas transfere-se o uso e gozo da coisa infungível; B: correta, pois de pleno acordo com o art. 548 do CC; C: incorreta, pois referido prazo é de sessenta dias (CC, art. 324, parágrafo único); D: incorreta, pois o segurado é justamente a parte beneficiária do seguro. **GN**

..B., Gabbarito

(Procurador da República – 24º) Assinale a alternativa correta:

- (A) O domicílio do militar do Exército é a sede do comando a que se encontra imediatamente subordinado.
- (B) O direito de anular a constituição de pessoa jurídica de direito privado, por defeito do ato respectivo, decai em cinco anos.
- (C) A lei confere hipoteca legal aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, sempre que houver suspeita de fraude aos seus direitos de herdeiro.
- (D) O depositário tem o direito de reter o bem depositado até que se lhe pague a retribuição devida, o valor líquido dos prejuízos e das despesas, provando-os satisfatória e imediatamente.

A: incorreta, pois o domicílio do militar é o local onde servir (CC, art. 76, parágrafo único); B: incorreta, pois tal direito decai em três anos (CC, art. 45, parágrafo único); C: incorreta, pois tal hipoteca legal existe, mas só se configura se o pai ou a mãe passar a outras núpcias sem fazer o inventário do casal anterior (CC, art. 1.489, II); D: correta, pois de pleno acordo com o art. 644 do CC. **GN**

..D., Gabbarito

2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Novo CPC – Lei 13.105/2015

Luiz Dellore, Cíntia Martins Rodrigues, Denis Skorkowski, Fernando Cavalcante e Ivo Shigeru Tomita*

1. PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, e, se não o fizer, como regra geral presumir-se-ão verdadeiros os fatos não impugnados. Esse ônus concerne ao princípio processual da

- (A) congruência.
- (B) eventualidade.
- (C) isonomia processual.
- (D) duração razoável do processo.
- (E) inércia ou dispositivo.

A: incorreta, porque princípio da congruência, ou adstrição do juiz ao pedido, impõe ao juiz o dever de julgar a causa com base no pedido formulado pelo autor (NCPC, art. 141); **B:** correta, de acordo com o gabarito oficial. A doutrina se refere à regra que consta da questão como sendo o “ônus da impugnação específica”, previsto no art. 341 do NCPC. Princípio da eventualidade, ou da concentração, é aquele que impõe às partes o ônus de alegarem todos os fatos capazes de levar ao acolhimento, ou à rejeição do pedido, na primeira oportunidade que tiverem de falar nos autos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 336); **C:** incorreta, porque isonomia significa a necessidade de que as partes recebam o mesmo tratamento por parte do juiz, com as mesmas oportunidades e faculdades (NCPC, art. 139, I); **D:** incorreta, pois a duração razoável do processo se refere ao tempo de tramitação do processo como um todo; **E:** incorreta, porque por princípio da inércia entende-se a necessidade de provocação do interessado para que seja movimentada a máquina judiciária (NCPC, art. 20). **LD/DS**

„B. 01/04/2013

(Ministério Público/MS – 2013 – FADAMS) Considere as seguintes proposições:

- I. O princípio processual da congruência ou adstrição está diretamente ligado ao princípio do contraditório.
- II. O princípio processual do duplo grau de jurisdição não é previsto expressamente na Constituição Federal, sendo princípio implícito do texto constitucional e limitável por lei infraconstitucional.
- III. A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é relativa e portanto, permite a aplicação do princípio da *perpetuatio jurisdictionis*.
- IV. Em qualquer caso, pelo princípio da impugnação específica, o réu deve impugnar um a um os fatos narrados na petição inicial, sob pena de presumir-se a sua veracidade.

São corretas:

- (A) Somente as proposições I e II.
- (B) Somente as proposições III e IV.
- (C) Somente as proposições I, III e IV.
- (D) Somente as proposições I e IV.
- (E) Somente as proposições II e III.

I: correta, porque de acordo com o princípio da congruência, ou da adstrição, cabe ao juiz decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (arts. 141 e 492 do NCPC). Isso decorre do contraditório, uma vez que haveria ofensa a tal princípio se o juiz pudesse decidir questões sobre as quais não tenha havido oportunidade de debate entre as partes; **II:** correta, de acordo com entendimento doutrinário. Não há esse princípio explícito na CF, mas ele decorre da existência de tribunais e previsão de recursos. **III:** incorreta, porque, apesar de alguma divergência, prevalece o entendimento de que a competência do foro da situação do imóvel nas ações que versam sobre direito real imobiliário (art. 47 do NCPC), é absoluta, considerando a redação do § 1º (STF, 1.ª T., RE 108.596-7/SC, rel. Min. Oscar Corrêa); **IV:** incorreta. A regra geral é mesmo a de que os fatos não impugnados especificadamente pelo réu sejam presumidos verdadeiros (art. 341 do NCPC). Há, no entanto, exceções a tal regra. nos incisos do art. 341 do NCPC. **LD/DS**

„A. 01/04/2013

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Considere que, tendo sido proferida sentença de mérito, uma das partes tenha interposto pedido de reconsideração e o juiz tenha recebido o pedido como embargos de declaração. Nesse caso, o magistrado

* Legenda:

LD: Luiz Dellore
LD/CR: Luiz Dellore e Cíntia Martins Rodrigues
LD/DS: Luiz Dellore e Denis Skorkowski
LD/FC: Luiz Dellore e Fernando Cavalcante
IT: Ivo Tomita

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco.
Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

- (A) afrontou o princípio da taxatividade.
- (B) obedeceu ao princípio da fungibilidade.
- (C) violou o princípio da consumação.
- (D) atendeu ao princípio da complementariedade.
- (E) desrespeitou o princípio da singularidade.

A: correta. O princípio da taxatividade restringe os recursos àqueles descritos em lei (NCPC, art. 994); **B:** incorreta, pois o princípio da fungibilidade (receber um recurso pelo outro) depende do uso de dois recursos, sendo que reconsideração não é recurso – exatamente como visto na alternativa anterior; **C:** incorreta. O referido princípio determina que, após interposto o recurso é vedado à parte praticá-lo novamente, ocorrendo a preclusão consumativa (**ATENÇÃO:** no NCPC o relator, antes de declarar inadmissível o recurso, deverá determinar que o recorrente sane o vício ou complemente a documento, o que em parte afasta a ocorrência da preclusão consumativa – NCPC, art. 932. Parágrafo único); **D:** incorreta. O princípio da complementariedade é aplicável nos casos em que haja alteração da decisão, como acolhimento de embargos de declaração, o que não é a hipótese; **E:** incorreta. O princípio da singularidade ou unirrecorribilidade aponta que de cada decisão somente é cabível um recurso, o que não é a hipótese em análise. **LD/DS**

„A. 01/04/2013

2. PARTES, PROCURADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUIZ

(FGV – 2013) “Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo”, estabelece o Código de Processo Civil, e os incapazes serão assistidos ou representados por seus pais, tutores ou curadores.

A respeito do tema estão corretas as afirmativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O curador especial, nomeado em caso de executado citado com hora certa revel, tem legitimidade para opor embargos à execução.
- (B) Ao curador especial não se aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos articulados pelo autor.
- (C) O juiz dará curador especial ao réu revel citado por edital, mas não àquele citado com hora certa.
- (D) O juiz dará curador especial ao incapaz, ainda que tenha representante legal, quando houver colisão de interesses entre este e o representado.

A: correta, pois o curador especial, responsável pela defesa do réu revel citado de forma ficta (hora certa e edital – NCPC, art. 72, II), pode realizar todas as formas de defesa previstas no sistema; **B:** correta (NCPC, art. 341, parágrafo único); **C:** incorreta, devendo esta ser assinalada (vide comentário à questão “A”); **D:** correta (NCPC, art. 72, I).

„C. 01/04/2013

(FGV – 2013) A respeito da capacidade processual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os municípios serão representados em juízo, ativa e passivamente, pelo Prefeito ou pelo procurador.
- (B) O juiz, de plano, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes.
- (C) O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao réu citado por hora certa, por edital ou por meio eletrônico.
- (D) A citação dos cônjuges nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários é prescindível.

A: correta (NCPC, art. 75, III); **B:** incorreta, pois deve o juiz permitir a correção da incapacidade ou irregularidade (NCPC, art. 76); **C:** incorreta, porque o juiz concederá curador ao réu citado de forma ficta, hora certa ou edital (NCPC, art. 72, II); **D:** incorreta, pois no caso de direito real imobiliário a regra é a citação do cônjuge (NCPC, art. 73, “caput”, vide § 2º para exceções na possessória).

„A. 01/04/2013

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando que o instrumento de mandato com cláusula *ad judicium* habilita o advogado em juízo, assinale a opção correta.

- (A) A validade do instrumento de mandato com cláusula *ad judicium* independe de constar, em seu bojo, a identificação da ação a ser ajuizada ou o juízo a ser provocado.
- (B) Para examinar autos em cartório de juízo ou secretaria de tribunal, deve o advogado, em qualquer caso, apresentar procuração.

- (C) Em casos urgentes, o advogado está autorizado a praticar atos processuais sem instrumento de mandato, devendo, entretanto, apresentá-lo, a qualquer tempo, para a convalidação dos respectivos atos.
- (D) O procurador integrante do quadro funcional de pessoa jurídica de direito público deve apresentar instrumento de mandato para receber e dar quitação em juízo.
- (E) Para evitar prejuízo à parte, o advogado suspenso dos quadros da OAB pode continuar a praticar validamente atos no processo, até que a parte constitua outro advogado.

A: correta, pois não há previsão legal quanto à indicação da ação a ser ajuizada (NCPC, art. 105); **B:** incorreta, em razão do princípio da publicidade dos atos processuais, ressalva feita aos processos que correm em segredo de justiça; **C:** incorreta, porque o prazo para ratificar os atos praticados é de 15 dias, prorrogável até outros 15 (art. 104, § 1º, NCPC); **D:** incorreta, porque “os procuradores de órgão público estão dispensados de exibir procuração” (RTJ 172/247); **E:** incorreta, pois falta capacidade postulatória (NCPC, art. 103). **LD/DS**

„A. 0198888

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Ao proferir a sentença, cabe ao juiz

- (A) aplicar multa diária, de ofício, se assim entender necessário, para cumprimento da obrigação de entrega de coisa definida na sentença, ainda que a condenação seja em desfavor da fazenda pública, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de vedação legal.
- (B) decidir em conformidade com fundamentação jurídica própria, que não pode, contudo, divergir dos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes.
- (C) condenar em verbas de sucumbência, desde que expressamente pedidas pelo autor, na inicial, e pelo réu, na contestação.
- (D) limitar-se à aplicação de norma jurídica existente até a data da contestação, não podendo valer-se de lei nova vigente à data da sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
- (E) decidir a causa tal qual posta em juízo, sendo o conteúdo do julgado fora do pedido – *extra petita* – anulável a requerimento de qualquer parte, em qualquer tempo.

A: correta (art. 498 do NCPC); **B:** incorreta, porque o juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes. O que vincula o juiz são os fatos alegados pelas partes, e não a fundamentação jurídica; **C:** incorreta, porque as verbas da sucumbência constituem exemplo daquilo que se convencionou chamar de “pedidos implícitos”, ou seja, não se exige pedido expresso sobre o tema (NCPC, art. 85); **D:** incorreta, porque “as normas legais editadas após o ajuizamento da ação devem ser levadas em conta para regular a situação exposta na inicial” (STJ, REsp 18.443); **E:** incorreta, porque a consequência do julgamento *extra petita* é a nulidade da sentença (anulabilidade é conceito típico de direito civil material – não do direito processual). **LD/DS**

„A. 0198888

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) O juiz está autorizado a, de ofício,

- (A) determinar as provas necessárias à instrução do processo, em substituição às partes, desde que essas não o façam.
- (B) determinar a citação de quem ele entenda que deva integrar a relação processual como réu.
- (C) declarar a prescrição, salvo a que se refere a créditos da fazenda pública.
- (D) reconhecer a ilegitimidade de parte quanto ao réu, não podendo, entretanto, fazê-lo com relação ao autor.
- (E) corrigir erro material na sentença que submeteu ao reexame necessário por ser incabível, na hipótese, recurso de ofício.

A: incorreta, porque a atuação oficiosa do juiz na instrução da causa não depende da inércia das partes (art. 370, § 2º, do NCPC); **B:** incorreta, porque, em razão do princípio da inércia da jurisdição, o juiz não pode, de ofício, determinar a citação de réu faltante. Cabe a ele provocar o autor a requerer a providência, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 115, II, do NCPC); **C:** incorreta, porque não existe na lei tal ressalva; **D:** incorreta, porque a falta de qualquer das condições da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em relação a qualquer das partes; **E:** correta (art. 494, I, NCPC). **LD/DS**

„A. 0198888

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Após a contestação, o réu, percebendo que será vencido no processo, decide vender a terceiro o veículo automotor cuja titularidade discute com o autor.

Nesse caso,

- (A) requerendo o autor, o juiz deverá declarar a nulidade da alienação do bem.
- (B) a alienação do veículo não será válida quanto ao autor.
- (C) o adquirente poderá suceder o réu se o autor o permitir expressamente.
- (D) o juiz deverá indeferir eventual pedido de substituição processual.
- (E) os efeitos da sentença alcançarão o adquirente.

A: incorreta, porque o ato de alienação será considerado ineficaz para o processo, não havendo necessidade de declaração de nulidade (art. 109 do NCPC); **B:** incorreta, porque

o problema reside no campo da eficácia, e não da validade; **C:** incorreta, porque o silêncio do autor faz presumir que tenha aceitado a sucessão; **D:** incorreta; **E:** correta (art. 109, § 3º, NCPC). **LD/DS**

„A. 0198888

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Tendo em vista que o membro do MP está sujeito às mesmas regras de impedimento e suspeição dos juízes, assinale a opção correta.

- (A) Na ação rescisória, estará impedido de intervir o membro do MP que tiver atuado no processo do acórdão rescindendo.
- (B) A participação de membro do MP em inquérito civil não impede a sua atuação na ACP.
- (C) As causas de impedimento e suspeição somente se aplicam ao MP quando este atua como parte.
- (D) A suspeição de membro do MP pode ser alegada mesmo por quem não é parte no processo.
- (E) O rol de hipóteses de suspeição de membro do MP previsto no CPC não é taxativo, admitindo-se sua extensão.

A: incorreta, porque não há, na lei, tal vedação; **B:** correta, pois não há vedação legal nesse sentido; **C:** incorreta, porque também são aplicáveis quando atua como fiscal da lei (art. 148, II, NCPC) – fiscal da ordem jurídica, no NCPC; **D:** incorreta, por faltar legitimidade; **E:** incorreta, pois se há um rol previsto na legislação que impede a atuação dos magistrados e membros do MP, descabe sua extensão, sob pena de insegurança quanto a quem pode ou não julgar ou atuar perante as causas. **LD/DS**

„A. 0198888

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) A propósito do Ministério Público no Direito Processual Civil, é correto afirmar

- (A) Cabe ao Ministério Público exercer o direito de ação nos casos previstos em lei, militando em seu favor a inversão do ônus da prova.
- (B) Nas causas em que a intervenção do Ministério Público se dá como fiscal da lei, não lhe é permitido aditar a inicial ou produzir prova em audiência, em razão do princípio dispositivo do processo.
- (C) Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, deixando de se manifestar, quando intimado, haverá nulidade do processo.
- (D) Cabe ao Ministério Público intervir nas causas que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural, como nas causas em que haja interesse público demonstrado pela qualidade da parte.
- (E) Intervindo como fiscal da lei, o órgão do Ministério Público terá vista dos autos depois das partes não sendo necessária sua intimação dos atos das partes.

A: incorreta, porque não há previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do MP. Sobre o tema, interessante é a leitura do art. 373, § 3º, do NCPC acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova. Vale dizer ainda que a referida modalidade não era prevista no anterior Código de Processo Civil; **B:** incorreta, porque o MP, ainda que atue como fiscal da lei, poderá produzir provas em audiência, bem como requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer (art. 179, II, NCPC); **C:** incorreta, porque a nulidade decorre da falta de intimação do MP, e não da ausência de sua manifestação; **D:** correta para o CPC/1973 (art. 82, III, NCPC). Importante mencionar que não há correspondência no Novo CPC; **E:** incorreta, porque a intimação é obrigatória para todos os atos do processo (art. 179 do NCPC).

„A. 0198888

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Vítor, menor de idade, representado por sua genitora, ingressou com ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos contra Roberto. Após a realização de inúmeras diligências citatórias frustradas, o juiz deferiu a citação editalícia, que foi realizada conforme as formalidades legais. O requerido, entretanto, não apresentou resposta no prazo legal. Nessa situação hipotética, o juiz deve, imediatamente,

- (A) determinar a intimação do autor, para que especifique as provas que pretenda produzir em audiência.
- (B) determinar a realização de novas diligências citatórias, sob pena de nulidade do processo, já que a lei exige a citação pessoal do réu nesse tipo de ação.
- (C) decretar a revelia do réu e considerar verdadeiros os fatos articulados pelo autor, proferindo desde logo sentença que confira total procedência ao pedido.
- (D) nomear curador especial ao réu, encargo que poderá recair sobre a DP.
- (E) determinar a intimação pessoal do representante do MP e, em seguida, com ou sem pronunciamento, decidir quanto à aplicação dos efeitos da revelia.

A alternativa D é a correta (arts. 72, II, do NCPC e 4º, XVI, da LC 80/1994). As demais assertivas estão incorretas por destoarem dos aludidos repositórios legais. **LD/DS**

„A. 0198888

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) A respeito dos aspectos processuais da atuação do curador especial, assinale a opção correta com base no que dispõem o CPC e a jurisprudência do STJ.

- (A) O réu preso tem direito a curador especial, ainda que tenha contestado a ação por intermédio de advogado constituído.
- (B) A nomeação de curador especial ao incapaz só ocorrerá se este não tiver representante legal ou se os interesses do incapaz forem colidentes com os do representante legal.
- (C) A natureza jurídica do curador especial é a de substituto processual.
- (D) O curador especial, excetuado o dever de contestar especificadamente os fatos, atua, em geral, segundo sua convicção profissional, não sendo obrigado a interpor recurso.
- (E) É imprescindível a intervenção da DP como curadora especial de menor em ação de destituição de poder familiar ajuizada pelo MP, sob pena de nulidade da ação.

A: incorreto, eis que somente será dado curador especial ao réu preso que não tenha constituído patrono nos autos (pois, se tiver, não há necessidade de curador); **B:** correto (art. 72, I, do NCPC); **C:** incorreto, pois se trata de um advogado (ou defensor público) postulando em nome da parte, não em nome próprio (e a substituição é pleitear direito alheio em nome próprio – NCPC, art. 18); **D:** incorreto, pois o curador tem de defender o réu, sob pena de não se ter a observância do princípio do contraditório. Quanto a recorrer, a questão é polêmica, existindo divergência; **E:** incorreto, pois se o MP estiver presente, não há necessidade da DP (conforme pacífica jurisprudência – por exemplo, Rêsp 1.177.636/RJ). **LD/DS**

Gabário

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Com relação à representação processual, assinale a opção correta.

- (A) O menor de dezesseis anos de idade órfão de pai e mãe deve ser representado em juízo por seu curador.
- (B) Em juízo, o condomínio é representado pelo síndico ou pelo administrador.
- (C) Os estados e os municípios são representados em juízo pelos respectivos chefes do Poder Executivo.
- (D) O espólio de pessoa casada será representado em juízo pelo cônjuge supérstite e o de pessoa solteira ou viúva, por qualquer dos herdeiros legítimos, observada a ordem de vocação hereditária.
- (E) Independentemente de previsão contratual, a sociedade limitada pode ser representada, em juízo, por qualquer dos seus sócios proprietários.

A: incorreto. O menor de dezesseis anos deve ser representado por seu tutor (art. 1.747, I, do CC); **B:** correto (art. 75, IX, do NCPC); **C:** incorreto (art. 75, I e III, do NCPC); **D:** incorreto (art. 75, VII, NCPC); **E:** incorreto (art. 75, VIII, do NCPC). **LD/DS**

Gabário

(Defensor Público/SP – 2012 – FGC) A prioridade na tramitação do processo judicial em todas as instâncias é expressamente garantida por lei federal às

- (A) pessoas com doenças graves.
- (B) crianças, adolescentes e idosos.
- (C) crianças, adolescentes e às mulheres vítimas de violência doméstica.
- (D) pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social.
- (E) pessoas com deficiência.

Correta a alternativa “A”, nos termos do art. 1.048, I, do NCPC. **LD/DS**

Gabário

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) João pretende cobrar judicialmente Antônio por débito por este contraído. Antes do ajuizamento da demanda, João toma conhecimento de que Antônio faleceu, tendo sido aberto inventário com nomeação de inventariante dativo. João deverá mover a demanda em face

- (A) do cônjuge de Antônio.
- (B) do espólio de Antônio, representado pelo inventariante dativo.
- (C) dos herdeiros e sucessores de Antônio.
- (D) do espólio de Antônio, representado pelo cônjuge sobrevivente.

O gabarito à época da aplicação da prova indicava a alternativa “C”, com base no art. 12, § 1º, do CPC/1973. Entretanto, o NCPC promove importante alteração nesse sentido ao dispor no art. 75, § 1º, que “quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte”. Vale dizer, os sucessores não integrarão de imediato a lide, serão intimados no processo.

Gabário

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que diz respeito às funções institucionais do MP, assinale a opção correta.

- (A) O MP tem legitimidade para impugnar pedido de retificação de assentamento no registro civil das pessoas naturais.
- (B) O órgão do MP não será civilmente responsável, caso, no exercício de suas funções institucionais, proceda com dolo ou fraude.
- (C) Ao atuar, em processo civil, na tutela de interesses de pessoas interditas, o MP exerce a função de representante da parte material.
- (D) Caso o alimentando tenha alcançado a maioridade, o MP será parte legítima para recorrer contra decisão em ação que discuta alimentos.
- (E) O MP, exercendo a função de fiscal da lei, detém legitimidade para recorrer adesivamente.

A: correta (NCPC, art. 721, sendo que a retificação de assento decorre disso); **B:** incorreta, pois a lei não limita a responsabilidade somente às funções institucionais (NCPC, art. 181); **C:** incorreta, porque o MP nunca atuará como representante da parte, mas como substituto processual (NCPC, arts. 18 e 177); **D:** incorreta para a banca. O MP não tem legitimidade para intervir em processos em que há interesses de capazes (NCPC, art. 178) – mas, eventualmente, trata-se de interdito e, aí, poderia o MP atuar (mas o enunciado é omissivo); **E:** incorreta, pois o MP, enquanto fiscal da lei, não sucumbe – sendo a sucumbência recíproca o requisito para se recorrer adesivamente (NCPC, art. 997, § 1º). **LD/DS**

Gabário

(Técnico – TJ/CE – 2013 – CESPE) Com base na atuação do Ministério Público, assinale a opção correta.

- (A) O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência, mas terá qualidade de parte naqueles que suscitar.
- (B) O Ministério Público não poderá produzir prova em audiência nas causas em que atuar apenas como *custos legis*.
- (C) É imprescindível a intervenção do Ministério Público em ações populares, mas não em mandados de segurança.
- (D) Cabe ao juiz determinar a intervenção do Ministério Público nos casos em que a lei a considerar obrigatória, não sendo ônus da parte requerer sua intimação.
- (E) Ao ajuizar ação civil pública na defesa de interesses difusos, o Ministério Público atua como fiscal da lei.

A: incorreta, art. 951, parágrafo único, do NCPC: “O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar”; **B:** incorreta. Poderá produzir provas por previsão do artigo 179, II, NCPC; **C:** incorreta conforme art. 12 da Lei 12.016/2009; **D:** incorreta conforme artigo 279 do NCPC. Se a parte não promover a intimação, acarretará a nulidade do processo; **E:** incorreta. O MP apenas atuará como fiscal da lei (fiscal da ordem jurídica, na nomenclatura do NCPC) se não atuar como parte (art. 5º, § 1º da Lei 7.347/1985).

Gabário

3. PRAZOS PROCESSUAIS. ATOS PROCESSUAIS

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Tendo em vista que os atos processuais podem estabelecer arranjos necessários ao prosseguimento da ação entre as partes envolvidas no processo, gerando consórcios e (ou) a intervenção de terceiros, entre outros, assim como podem levar à produção de repercussões de comunicação ou até de nulidade dos atos, julgue os itens que se seguem.

- (1) Em uma situação de evicção, o adquirente, para exercer o direito de ser ressarcido que da evicção lhe resulta, deverá denunciar o alienante à lide.
- (2) A nulidade relativa deve ser arguida na primeira manifestação da parte nos autos, sob pena de preclusão, exceto se essa parte demonstrar a existência de justo impedimento.
- (3) Uma obrigação solidária implica necessariamente em formação de litisconsórcio unitário.
- (4) Constitui exemplo de litisconsórcio necessário unitário uma ação de anulação de casamento proposta pelo MP. Nesse caso, o marido e a mulher formam um litisconsórcio necessário, e, se a sentença julgar procedente o pedido, o casamento será nulo para ambos.
- (5) Não há óbice legal à intervenção de terceiros nas ações de controle de constitucionalidade.

1: correta, nos termos do art. 70, I, do CPC/1973. Com o NCPC, a denunciação da lide será admissível e não mais obrigatória ao alienante imediato, no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção resultam (art. 125); 2: correta (art. 278 do NCPC); 3: errada, porque é possível que um dos devedores solidários tenha, em face do credor, alguma defesa pessoal, o que demonstra a possibilidade de a decisão vir a ter conteúdo diferente em relação a ele, do que teria em relação aos demais devedores solidários; 4: correta. O litisconsórcio passivo é necessário nesse tipo de ação, e a sentença deve ser uniforme para ambos os réus, ao menos no que tange à invalidade do casamento; 5: errada (art. 7º da Lei 9.868/1999 – “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”; art. 18, do mesmo diploma legal: “não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade”).

Gabário

4. LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

(FGV – 2013) A respeito do fenômeno processual do litisconsórcio, que consiste na pluralidade de sujeitos ocupando um ou ambos os polos da relação jurídica para litigar em conjunto no mesmo processo, assinale a afirmativa correta.

- (A) Não constitui fundamento para a formação de litisconsórcio a ocorrência de afinidade de questões por um ponto em comum de fato ou de direito.
- (B) O juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário quanto ao número de litigantes quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

- (C) Na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis não se admitirá a formação de litisconsórcio como forma de prestigiar uma prestação jurisdicional mais célere e simplificada.
- (D) Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.

A: incorreta, pois essa é hipótese de formação de litisconsórcio (NCPC, art. 113, III); **B:** incorreta, porque o juiz pode limitar o litisconsórcio multitudinário, que é o litisconsórcio ativo e facultativo (NCPC, art. 113, § 1º); **C:** incorreta, considerando que o JEC admite litisconsórcio, mas não intervenção de terceiros (art. 10 da Lei 9.099/1995); **D:** correta (NCPC, art. 229).

„D„ oimqdqg

(FGV – 2012) Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra, Francisca. Assinale a alternativa que indica a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca para o polo passivo desse processo.

- (A) Reconvenção.
(B) Denúnciação à lide.
(C) Chamamento ao processo.
(D) Nomeação à autoria.

No caso, deve-se utilizar a intervenção de terceiro cabível quando há solidariedade entre o réu e o terceiro – ou seja, o chamamento (NCPC, art. 130, I).

„D„ oimqdqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No tocante ao litisconsórcio, analise os enunciados abaixo.

- I. O juiz poderá limitar o litisconsórcio necessário quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de limitação suspende o prazo para a resposta, que recomeça da intimação da decisão.
- II. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
- III. Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados como litigantes distintos em suas relações com a parte adversa. Os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II.
(E) III.

I: incorreta, porque a possibilidade de limitar o chamado litisconsórcio multitudinário está restrita às hipóteses de litisconsórcio facultativo (art. 113, §§ 1º e 2º, do NCPC); **II:** correta, porque se trata de reprodução do que consta no art. 114 do NCPC; **III:** incorreta, no CPC/1973, essa alternativa seria a correta, pois era essa a previsão do Código anterior. Porém, no NCPC o art. 117 traz outra previsão quanto ao litisconsorte necessário: “Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.” Assim, no CPC/1973 a alternativa correta seria a “A”, ao passo que no NCPC a resposta correta é a “D”. **LD/DS**

„D„ oimqdqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Caso duas pessoas litiguem sobre a propriedade de determinado bem e um terceiro, que se considera verdadeiro dono, ofereça oposição, então, nessa situação,

- (A) recebida a oposição, o juiz determinará a citação dos opostos na pessoa dos seus advogados, não havendo revelia no processo original.
- (B) oferecida a oposição após ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, o processo original será suspenso.
- (C) o prazo para contestar será duplicado, de acordo com o STJ, porque os oponentes têm procuradores diferentes e são litisconsortes na oposição.
- (D) se o autor no processo original reconhecer a procedência do pedido do oponente, o processo será extinto.
- (E) se já houver sido proferida sentença no processo original e interposta apelação, o juiz remeterá os autos ao tribunal.

A: correta (art. 683, parágrafo único, do NCPC); **B:** incorreta, porque, nesse caso, o juiz poderá sobrestar o andamento do processo (art. 685, parágrafo único, do NCPC); **C:** incorreta, porque o prazo comum é de 15 dias, por expressa previsão legal (art. 685, parágrafo único, do NCPC); **D:** incorreta, porque, nesse caso, o processo segue entre o oponente e o réu (art. 684 do NCPC); **E:** incorreta, porque se o feito já estiver sentenciado, não será cabível a oposição. **ATENÇÃO:** no NCPC, oposição deixa de ser intervenção de terceiro e passa a ser procedimento especial. **LD/DS**

„A„ oimqdqg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Acerca do litisconsórcio, da assistência e da intervenção de terceiros no processo civil, é correto afirmar:

- (A) Havendo um número exagerado de litisconsortes necessários no polo passivo do processo, o juiz poderá limitar o número de litigantes e determinar o desdobramento das ações, quando tal fato comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
- (B) O pedido de limitação do litisconsórcio multitudinário deve ser feito pelo réu no bojo da contestação, sob pena de ocorrer preclusão consumativa.
- (C) Não sendo o assistente adesivo parte no processo, eventual derrota do assistido não implicará na condenação daquele nas custas processuais, mesmo a despeito de sua efetiva participação na demanda.
- (D) Proposta ação anulatória de arrematação judicial contra o exequente e o arrematante, terceiro que se considera o verdadeiro proprietário do bem, poderá, visando a participar do processo em curso, ajuizar oposição contra todos os litigantes da demanda anulatória.
- (E) A denúnciação à lide funda-se no ajuizamento, pelo denunciante, de lide eventual, subsidiária, processada em *simultaneus processus* com a ação principal, cujo julgamento ocorre *secundum eventum litis*, envolvendo direito de garantia, de regresso ou de indenização que o denunciante pretende exercer contra o denunciado.

A: incorreto, visto que a limitação do litisconsórcio multitudinário só se afigura possível quando se cuidar de *litisconsórcio facultativo* (art. 113, § 1º, do NCPC); **B:** incorreto. O pedido de limitação deve ser formulado *antes do oferecimento de resposta*. Ademais, sua simples arguição *interrompe* o respectivo prazo, o qual se reinicia após a intimação da deliberação que resolver o ponto (art. 113, § 2º, do NCPC); **C:** incorreto. Se o assistido for sucumbente, o assistente também deverá ser condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios (art. 94 do NCPC); **D:** incorreto. A oposição se presta a debater a titularidade de um bem, quando autor e réu controvertem a respeito desse bem (NCPC, art. 682), o que não é o que ocorre no âmbito de uma ação anulatória de arrematação (em que se discute se a arrematação ocorreu corretamente ou não). **ATENÇÃO:** no NCPC, a oposição deixou de ser intervenção de terceiro e passou a ser procedimento especial. **E:** correto, pois a denúnciação somente será julgada se a ação contra o denunciante for procedente (NCPC, art. 129). **LD/DS**

„E„ oimqdqg

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Sobre a intervenção de terceiros, é correto afirmar:

- (A) Pelo efeito de intervenção causado em decorrência da assistência simples, o assistente sempre poderá discutir a justiça da decisão, desde que o faça em ação autônoma deduzindo pretensão própria, visto que não é considerado parte e não está sujeito aos efeitos da coisa julgada.
- (B) Em ação movida por terceiro vítima de acidente automobilístico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a demanda seja endereçada concomitantemente contra o segurado causador do acidente e a seguradora, dispensada a denúnciação à lide para que esta possa figurar no polo passivo da causa.
- (C) Em caso de evicção é autorizada a denúnciação da lide ao alienante imediato em litisconsórcio com seus antecessores, sendo vedada, entretanto, a denúnciação *per saltum*.
- (D) O recurso de terceiro prejudicado deve veicular pedido de reforma ou anulação da decisão impugnada, a fim de satisfazer seus interesses, razão pela qual não é admitida a participação do terceiro prejudicado que oferece simples embargos de declaração.
- (E) Não é cabível a oposição em ação que o réu reconheceu a procedência do pedido do autor no prazo de contestação, visto que inexistia controvérsia entre ambos sobre o bem ou direito pretendido.

A: incorreta. A “justiça da decisão” (instituto distinto da coisa julgada) atinge o assistente, e impede que haja uma ampla discussão do que já restou decidido. Cabe nova discussão, mas desde que presentes requisitos previstos em lei (NCPC, art. 123); **B:** correta, conforme jurisprudência (Informativo 490/STJ e Súmula 537/STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúnciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”); **C:** incorreta. O art. 456 do CC foi revogado pelo art. 1.072, II, do NCPC. Contudo, permanece dúvida acerca da possibilidade de denúnciação “per saltum”. Independentemente disso, a alternativa está equivocada considerando o §2º do art. 125 do NCPC; **D:** incorreta; pois não há restrição a qual recurso o terceiro prejudicado pode se valer (NCPC, art. 996); **E:** incorreta (NCPC, art. 684). **LD/DS**

„B„ oimqdqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa correta.

- (A) O assistente litisconsorcial pode renunciar ao direito de recorrer.
- (B) A denúnciação da lide é sempre obrigatória para que seja exercida a pretensão regressiva contra o denunciado, sob pena de perda dessa faculdade.
- (C) A contestação apresentada por um dos réus impede a decretação da revelia em relação a todos os demais, ainda que distintos seus interesses.

- (D) Havendo litisconsórcio unitário, a confissão de um dos réus somente em relação a ele será eficaz.

A: correta. Como o assistente litisconsorcial é, basicamente, um litisconsorte, ele detém os mesmos direitos. Assim, ele pode abrir mão do seu próprio direito de recorrer (CPC, art. 999); **B:** incorreta, pois a denunciação não é obrigatória – o que fica ainda mais claro pela redação do NCP (art. 125, *caput* e § 1º); **C:** incorreta. Apesar do que consta do art. 345, I do NCP, a jurisprudência e doutrina afirmam que, se os interesses forem distintos, a revelia é decretada ao réu que não contesta (aplicação analógica do previsto no NCP, art. 1.005); **D:** incorreta (NCP, art. 117). **LD/DS**

„A. 0194949

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) na ação em que o credor promove contra um dos devedores solidários, deverá sempre ser formado o litisconsórcio passivo necessário com os demais coobrigados pela dívida.
(B) quanto aos efeitos, o litisconsórcio simples é aquele em que a sentença deverá ser a mesma para todos os litisconsortes.
(C) o caseiro do sítio que é demandado em nome próprio deve nomear à autoria o proprietário ou possuidor do imóvel litigioso sobre o qual exerce detenção.
(D) o litisconsórcio unitário é aquele em que a sentença pode ter resultados diferentes para os litisconsortes.
(E) a denunciação da lide é facultativa ao alienante, na ação em que o terceiro reivindica a coisa, cuja propriedade foi transferida à parte, a fim de que possa exercer o direito que da evicção lhe resulta.

A: incorreta. Se há solidariedade, um dos devedores pode responder pelo todo da dívida. Tanto é assim que, se quiser, *poderá* o réu chamar à autoria os demais devedores solidários (NCP, art. 130, III); **B:** incorreta. No litisconsórcio unitário é que a sentença é a mesma para todos os litisconsortes (NCP, art. 116); **C:** correta à luz do CPC/73, mas incorreta considerando o NCP. A nomeação à autoria foi extinta no NCP. Assim, no novo Código, *deverá* o réu contestar e, em preliminar, apontar quem é o efetivo responsável pelo dano (NCP, art. 338); **D:** incorreta. Vide comentário “B”; **E:** correta à luz do NCP, em que a denunciação sempre é facultativa (NCP, art. 125, *caput* e § 1º). Ademais, o art. 456 do CC é revogado pelo NCP. **LD/DS**

Gabriel C. no CPC/1973 “E” no NCP

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito do litisconsórcio, da assistência e da intervenção de terceiros, assinale a opção correta.

- (A) Para o julgamento de ação proposta por litisconsortes ativos voluntários domiciliados em distintos estados da Federação, quando o pedido se originar de natureza comum, são competentes tanto o foro da sede da ré quanto o do domicílio de um dos autores.
(B) A recusa pelo autor da nomeação à autoria pleiteada pela ré impede a abertura de novo prazo para que a nomeante apresente contestação, dada a violação do princípio da igualdade de tratamento às partes.
(C) De acordo com entendimento do STJ, não há óbice ao chamamento ao processo dos devedores solidários da dívida comum em fase de execução do título executivo extrajudicial cujo crédito tenha sido discutido em processo de conhecimento prévio à execução.
(D) No mandado de segurança, somente se admite o litisconsórcio ativo voluntário quando postulado no momento do ajuizamento da ação, sob pena de violação do princípio do juiz natural.
(E) O assistente litisconsorcial, embora não seja considerado interveniente secundário e acessório, uma vez que a relação discutida entre o assistido e o seu adversário também lhe pertence, não terá tratamento processual idêntico ao do conferido ao assistido.

A: incorreta. O critério de fixação de competência, no caso, seria a sede da ré (NCP, art. 46), pois não há qualquer indicativo de competência no domicílio dos autores (que é exceção, não a regra); **B:** incorreta. A nomeação deixa de existir, cabendo agora ao réu, ao alegar ilegitimidade, apontar quem é o efetivo réu (NCP, art. 339); **C:** incorreta, pois segundo entendimento firme à luz do CPC/1973, descabe intervenção de terceiros em execução (porém, o assunto pode ressurgir no NCP, pois as intervenções de terceiro, agora, estão na parte geral – que se aplicam a todo o Código); **D:** correta. Uma vez ajuizado o MS (ou qualquer outra medida judicial), com a identificação do juiz, não é possível a formação de litisconsórcio ativo ulterior facultativo. Seja pela violação do princípio da estabilização subjetiva da demanda, seja pela “escolha” do juiz, o que viola o princípio do juiz natural; **E:** incorreta. O assistente litisconsorcial considera-se parte (NCP, art. 124). **LD/DS**

„D. 0194949

5. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

(FGV – 2013) Os critérios relativos de fixação de competência podem ser alterados pela ocorrência de alguns fenômenos processuais. Uma das situações que pode levar à modificação da competência, quando fixada com base em critérios relativos, é a ocorrência da chamada continência. Assinale a alternativa que descreve, corretamente, continência.

- (A) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.
(B) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

- (C) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando há entre elas identidade de partes, de causa de pedir e de pedido e todas tramitam em diferentes juízos simultaneamente.

- (D) Fenômeno que ocorre entre duas ou mais ações quando possuem pedidos que, somados, não ultrapassam o valor de sessenta salários mínimos.

A resposta está no art. 56 do NCP, que define a continência (dispositivo reproduzido na alternativa “B”). O exemplo típico de continência: empresas “X” e “Y” celebraram um contrato. “X” ingressa em juízo contra “Y” pleiteando a declaração de nulidade de UMA cláusula contratual; “Y” ingressa em juízo contra “X” pleiteando a nulidade de TODO o contrato. O pedido da demanda de “X” está contido na demanda proposta por “Y”.

„B. 0194949

(FGV – 2012) O sistema processual pátrio estabelece duas espécies de incompetência: a incompetência absoluta e a incompetência relativa.

Acerca do tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os critérios absolutos de fixação de competência são previstos em lei com a finalidade de promover a proteção, precipuamente, de interesses privados.
(B) Em litígios que envolvam nunciação de obra nova, é defeso ao autor optar por fazer o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu ou no foro de eleição.
(C) Em demanda proposta perante juízo absolutamente incompetente, pode haver prorrogação da competência do juízo, caso deixe o réu de apresentar, no momento processual oportuno, a exceção de incompetência.
(D) A incompetência relativa ocorre, por exemplo, quando o critério de fixação de competência em razão do valor da causa é desrespeitado, hipótese em que tanto as partes quanto o magistrado, de ofício, poderão suscitar a incompetência do juízo.

A: incorreta. A competência absoluta se refere a questões que interessam à coletividade. A relativa é que se refere a interesses privados; **B:** correta. Tratando-se de direito real sobre imóvel, aplica-se o art. 47, § 1º do NCP (hipótese em que, apesar de ser competência territorial, não se admite foro de eleição); **C:** incorreta. A prorrogação só ocorre em relação à incompetência relativa (NCP, art. 65); **D:** incorreta. Não existe, no sistema brasileiro, remessa de autos por força de valor da causa (NCP, art. 64) – apesar de se tratar de competência relativa.

„B. 0194949

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) A modificação da competência em virtude de conexão sujeita-se à seguinte regra:

- (A) a conexão só pode ser reconhecida a partir de pedido expresso da parte, defeso ao juiz agir de ofício para tanto.
(B) a conexão é caracterizada quando, em duas ou mais ações, forem idênticos o pedido, a causa de pedir e as partes.
(C) a competência relativa pode ser modificada em razão da conexão; é impossível, porém, modificar-se por normas de conexão a competência absoluta.
(D) é irrelevante que um dos processos já tenha sido julgado para que ocorra a reunião de processos conexos.
(E) o foro contratual de eleição, por ser personalíssimo, só obriga as partes contratantes, mas não seus herdeiros ou sucessores.

A: incorreta, porque o juiz pode reconhecer de ofício da conexão e determinar a reunião dos processos conexos (arts. 57 e 58 do NCP); **B:** incorreta, pois a alternativa descreve a litispendência ou coisa julgada (ou seja, quando houver a tripla identidade entre os elementos identificadores da ação – NCP, art. 337, § 1º). Para a conexão basta a identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55 do NCP); **C:** correta, porque a conexão somente se refere à incompetência relativa (NCP, art. 54); **D:** incorreta, porque se num deles já houve sentença, não há sentido na reunião (Súmula n. 235/STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” – que agora consta expressamente no art. 55, § 1º do NCP); **E:** incorreta, porque “o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes” (§ 2º do art. 63 do NCP). **LD/DS**

„C. 0194949

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação à jurisdição e à competência, é correto afirmar que

- (A) a jurisdição é deferida aos juízes e membros do Ministério Público em todo território nacional.
(B) a jurisdição é uma e não fracionável; o que se reparte é a competência, que com a jurisdição não se confunde, por tratar, a competência, da capacidade de exercer poder outorgada pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.
(C) a jurisdição tem por objetivo solucionar casos litigiosos, pois os não litigiosos são resolvidos administrativamente.
(D) a arbitragem é modo qualificado e específico de exercício da jurisdição por particulares escolhidos pelas partes.
(E) em nenhuma hipótese poderá o juiz exercer a jurisdição de ofício, sendo preciso a manifestação do interesse da parte nesse sentido.

A: incorreta, porque os membros do Ministério Público não exercem jurisdição; **B:** correta, porque a jurisdição, enquanto manifestação da soberania estatal, é uma só. As regras

de competência são destinadas a repartir, entre os vários órgãos dotados de jurisdição, o seu exercício; **C**: incorreta, porque na chamada jurisdição voluntária, ou graciosa, não há litígio a solucionar, mas mera necessidade de administração pública de interesses privados; **D**: incorreta, porque o árbitro não exerce função jurisdicional; **E**: incorreta, porque há casos, expressamente previstos em lei, em que o juiz fica autorizado a agir de ofício (arrecadação de bens de herança jacente, por exemplo). **LD/DS**

..B., 011111111111

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Em matéria de competência, é correto afirmar que

- (A) ainda que se verifique a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não haverá litispendência entre a ação intentada perante tribunal estrangeiro e aquela submetida à autoridade judiciária brasileira.
- (B) a incompetência relativa se verifica quando há violação de critérios territoriais, de valor da causa, ou funcionais.
- (C) na ação em que o réu for incapaz e tiver domicílio distinto do de seu representante, prevalecerá o foro do domicílio do incapaz.
- (D) sendo o autor da ação domiciliado no Brasil e o réu domiciliado e residente exclusivamente no exterior, poderá ela ser ajuizada em qualquer foro.

A: correta (NCPC, art. 24). Importante mencionar a ressalva do art. 24 do NCPC: “ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil”; **B**: incorreta, pois a competência relativa é em razão do território e valor (NCPC, arts. 62 e 63); **C**: incorreta, pois o domicílio do incapaz é o do seu representante (CC, art. 76, parágrafo único); **D**: incorreta, porque essa situação não se enquadra nas hipóteses em que seria possível o ajuizamento no Brasil (NCPC, art. 21).

..A., 011111111111

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A competência

- (A) é inderrogável por convenção das partes, seja relativa ou absoluta.
- (B) é sempre do foro do consumidor, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor.
- (C) se relativa, deve ser arguida em preliminar de contestação, de acordo com o Código de Processo Civil.
- (D) é alterada pela conexão, mesmo que um dos processos já tenha sido julgado.
- (E) quando alterada em razão da matéria, acarreta a nulidade dos atos decisórios.

A: incorreto. A competência em razão do valor e do território é relativa, daí por que pode ser afastada por convenção das partes (arts. 62 e 63, do NCPC); **B**: incorreto (art. 101, I, do CDC). Cuida-se de opção erigida em favor do consumidor, o qual poderá, se assim lhe convier, renunciar a tal faculdade e optar pelo ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu (art. 46, *caput*, do NCPC) ou no do local do dano (art. 93, I, do CDC). **C**: incorreto para o CPC/1973. Correto no NCPC, em que incompetência relativa e absoluta devem ser alegadas em preliminar de contestação (art. 64 do NCPC); **D**: incorreto (Súmula 235/STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” e art. 55, § 1º do NCPC); **E**: correto no CPC/1973. Incorreta no NCPC, pois, salvo decisão em contrário, serão conservados “os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo incompetente” (NCPC, art. 64, § 4º). **LD/DS**

..E., no CPC/1973: “C., 011111111111

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) De acordo com o CPC, havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. A respeito das causas de modificação de competência e das declarações de incompetência, assinale a opção correta.

- (A) Há prorrogação da competência da justiça federal ainda que de uma das causas conexas não participe ente federal.
- (B) A conexão pode ensejar a reunião de processos, se assim considerar adequado o juiz, a pedido da parte, ainda que um dos processos já tenha sido julgado, sendo necessário, nessa situação, que ainda esteja pendente o recurso de apelação.
- (C) Caso entenda a parte que os processos devem ser reunidos, ela deve provocar os juízos envolvidos, interpondo, se for o caso, os recursos cabíveis, havendo conflito de competência se, entre dois ou mais juízes, surgir controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos.
- (D) O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo MP ou pelo juiz, devendo ser dirigido ao presidente do tribunal, devidamente instruído com os documentos necessários à prova do conflito. Nesse caso, além de apreciar o conflito, o tribunal poderá conhecer de ofício as questões de ordem pública, tais como ilegitimidade de partes e coisa julgada.
- (E) Se acolhida a alegação de conexão, a competência para o julgamento das demandas reunidas é do juiz que primeiro ordenou a citação, sendo irrelevante, conforme o CPC, a data em que tenha sido validamente citado o réu.

A: incorreto. A modificação da competência por força de conexão só se dá nos casos de competência relativa, sendo inaplicável, pois, na hipótese de competência absoluta

(NCPC, art. 54); **B**: incorreto (Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” e art. 55, § 1º do NCPC); **C**: correto (arts. 66 e 953, II, do NCPC); **D**: incorreto. Ao decidir o conflito, o tribunal se limitará a declarar qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos praticados pelo juízo incompetente. De qualquer sorte, é vedado à corte imiscuir-se na apreciação de questões alheias à competência dos órgãos envolvidos (art. 957, *caput*, do NCPC); **E**: incorreto. No NCPC, o único critério para fixação da competência por prevenção é a distribuição ou registro (NCPC, art. 59). **LD/DS**

..C., 011111111111

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Com relação à competência processual civil, julgue os itens a seguir.

- (1) Admite-se, no que se refere ao cumprimento da sentença condenatória, a derrogação da competência funcional do juízo do *decisum*, facultando-se ao credor optar pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos a expropriação.
- (2) A aplicação do princípio da *perpetuatio iurisdictionis* não obsta a modificação posterior da competência em caso de competência absoluta.

1: correto (art. 516, parágrafo único, do NCPC); 2: correto. Em função do princípio da *perpetuatio iurisdictionis*, a competência é determinada no momento em que a ação é ajuizada, de forma que as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas após o aforamento da demanda não têm o condão de modificar a competência, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da *matéria* ou da *hierarquia*, critérios estes que denotam hipóteses de competência absoluta (art. 43 do NCPC). **LD/DS**

..C., 011111111111

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Com base nas regras de competência, assinale a opção correta.

- (A) Em caso de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode suscitar, perante o STF, incidente de deslocamento de competência para a justiça federal, em qualquer fase do inquérito ou processo, para assegurar obrigações decorrentes de tratados internacionais de que o Brasil seja parte.
- (B) A justiça comum é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.
- (C) A alteração superveniente de competência, ainda que ditada por norma constitucional, não afeta a validade de sentença de mérito anteriormente proferida em processo em andamento, subsistindo a competência recursal do tribunal respectivo.
- (D) A incompetência absoluta em razão da matéria, questão de ordem pública, declarável de ofício a todo tempo e em qualquer grau de jurisdição, gera nulidade absoluta, insuscetível de preclusão e insanável.
- (E) O princípio da *perpetuatio iurisdictionis* é aplicável em caso de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou hierarquia.

A: incorreta. Esse incidente de deslocamento da competência (ou incidente de federalização) é suscitado pelo PGR perante o STJ (CF, art. 109, § 5º); **B**: incorreta. (Súmula Vinculante 23/STF: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.”); **C**: correta. Essa situação foi relevante após a EC 45/2004, que aumentou a competência da Justiça do Trabalho. E a questão foi sumulada pelo STJ (Súmula 367/STJ: “A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já julgados.”); **D**: incorreta. Em relação às decisões proferidas por magistrado que posteriormente se dá por incompetente de forma absoluta: (i) em regra, serão conservados os efeitos da decisão já proferida pelo juiz, até nova decisão do juiz competente; (ii) excepcionalmente, poderá ser revogada a decisão, pelo próprio juiz que a prolatou, ao reconhecer sua incompetência (NCPC, art. 64, § 4º); **E**: incorreta. Essas são exatamente as exceções ao princípio da *perpetuatio iurisdictionis* previsto no art. 43 do NCPC (“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”). **LD/DS**

..C., 011111111111

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da competência em direito processual civil.

- (A) Regem a competência dos tribunais as normas do Código de Processo Civil e de organização judiciária.
- (B) O reconhecimento da conexão não gera modificação de competência se um dos processos já tiver sido julgado.
- (C) Excluído do feito o ente federal, cuja presença levou o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal suscitar o conflito, sendo incabível mera restituição dos autos.
- (D) A presença da União na ação de usucapião especial afasta a competência do foro da situação do imóvel, deslocando a causa para a justiça federal.
- (E) A decisão do juiz federal que exclui a União do processo não vincula a justiça estadual, a qual pode suscitar o conflito de competência em caso de discordância.

A: incorreta (NCPC, art. 44); **B:** correta, nos termos do art. 55, §1º, NCPC. E vale destacar que o novo Código incorporou o entendimento sumulado do STJ (Súmula 235/STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”); **C:** incorreta, nos termos do art. 45, §3º, NCPC. E o NCPC incorporou o entendimento sumulado do STJ (Súmula 224/STJ: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levou o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar o conflito”); **D:** incorreta. (Súmula 11/STJ: “A presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel”); **E:** incorreta, conforme comentários na alternativa “C”. **LD/DS**

„B. 0198q8q

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca das regras de competência.

- (A) A competência em razão da matéria e da hierarquia é derogável por convenção das partes.
- (B) Se o autor de uma herança for estrangeiro, a competência da autoridade judiciária brasileira concorrerá com a da autoridade estrangeira para o inventário e a partilha de bens situados no Brasil.
- (C) Em caso de surgimento de controvérsia entre dois órgãos jurisdicionais acerca da reunião ou separação de processos, configurar-se-á conflito negativo de competência.
- (D) Compete exclusivamente ao juiz de direito processar e julgar o processo de insolvência e as ações concernentes ao estado e à capacidade das pessoas.
- (E) Nas ações conexas que tramitarem em separado perante juízes que tenham a mesma competência territorial, o foro será determinado em favor do território onde tiver ocorrido a primeira citação válida.

A: incorreta (NCPC, art. 62); **B:** incorreta, pois nesse caso de inventário, a competência é exclusiva da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra (NCPC, art. 23 II); **C:** incorreta. Nesse caso (NCPC, art. 66, III), uma hipótese é de conflito positivo (reunião de processos) e outra é de conflito negativo (separação de processos); **D:** incorreta à luz do NCPC. No CPC/1973 (art. 92) essa regra existia, mas já havia caído em desuso; até porque, a LOMAN (LC 35/1979, art. 22, § 2º) permitiu que mesmo os juízes em estágio probatório julgassem todas as demandas. Nesse contexto, o NCPC deixou de reproduzir o regramento do art. 92 do NCPC, de modo que, no NCPC, essa alternativa seria incorreta (mas foi a alternativa correta no CPC/1973); **E:** incorreta. De acordo com o novo Código, a prevenção sempre será apurada pela distribuição ou registro (NCPC, art. 59). **LD/DS**

Gabarrão sem resposta correta no NCPC.

(Delegado Federal – 2013 – CESPE) A respeito de competência, julgue os itens subsequentes.

- (1) No que se refere ao processamento e ao julgamento de guarda e alimentos de menor de idade residente no Brasil, a competência será concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira se o pai do menor, réu no processo, residir em outro país.
- (2) Em regra, a competência da justiça federal decorre da identidade das partes envolvidas na relação processual, de modo que a natureza da lide pode não ser fator determinante para a fixação da competência.

1: correta, por se tratar de situação em que se admite a competência internacional concorrente (NCPC, art. 21, II – obrigação deve ser cumprida no Brasil); **2:** correta, pois o principal critério para fixação da competência da Justiça Federal é a participação de ente federal (CF, art. 109, I).

Gabarrão 11.11.10.20

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Acerca da competência, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos termos do art. 94 do CPC, as ações pessoais devem ser propostas no domicílio do Réu, de maneira que é competente para processar e julgar a ação de alimentos o foro do lugar do domicílio ou da residência do alimentante.
- (B) A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção, de modo que o seu reconhecimento invalida somente os atos decisórios, sendo o feito remetido ao Juízo competente.
- (C) É lícito às partes eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações, modificando a competência em razão do valor, da matéria e do território.
- (D) Se o conhecimento da lide depender da verificação da existência de fato delituoso, o Juiz é obrigado a sobrestar o andamento do processo até que se pronuncie a justiça criminal.
- (E) A incompetência relativa deve ser arguida por meio de exceção, dependendo de provocação da parte interessada a invalidação de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão.

A: incorreta. Apesar de a parte inicial da alternativa ser correta (a regra, em relação a direito pessoal, é a competência do domicílio do réu – NCPC, art. 46), o foro competente para as ações de alimentos é uma exceção, por ser o domicílio do credor, o alimentando (NCPC, art. 53, II); **B:** incorreta. Em verdade, a primeira parte da alternativa está correta (NCPC, art. 64, §1º), porém, em relação à invalidação dos atos decisórios, está incorreta (NCPC, art. 64, §4º). Veja-se que, diferentemente do CPC/1973 (art. 113, §2º), as decisões proferidas por juízo absolutamente incompetente não se consideram, desde logo, nulas, de modo que seus efeitos são preservados até que nova decisão seja proferida pelo juízo

competente a respeito de sua conservação (esta era a alternativa correta no âmbito do CPC/1973); **C:** incorreta, pois apesar de a parte inicial da alternativa ser correta (foro de eleição é admitido), isso não é possível em relação à competência em razão da matéria (NCPC, art. 62); **D:** incorreta, pois não se trata exatamente da redação do art. 315 do NCPC, que é a seguinte: “o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso” (alternativa muito ruim, que demanda memória fotográfica quanto ao artigo); **E:** incorreta, pois, no NCPC, a exceção de incompetência deixa de existir como um incidente autônomo e o tema passa a ser alegado em preliminar de contestação (art. 64 e 337, II); ademais, a invalidação da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser declarada de ofício (NCPC, art. 63, § 3º – observe-se que o novo regramento Código aponta que o juiz vai reputar ineficaz a cláusula, ao contrário do CPC/1973, que falava em declaração de nulidade). **LD/DS**

Gabarrão sem resposta correta no NCPC.

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) João reside em São Paulo. Pedro reside no Rio de Janeiro. Ambos possuem propriedades agrícolas em Campo Grande, sendo vizinhos. O gado de propriedade de Pedro entrou na propriedade de João e danificou a plantação. João deverá propor a ação de reparação de danos na comarca de

- (A) Rio de Janeiro.
- (B) Campo Grande.
- (C) São Paulo.
- (D) Campo Grande ou do Rio de Janeiro.
- (E) Rio de Janeiro ou São Paulo.

B: correta (art. 53, IV, “a”, do NCPC). Registre-se que não há cogitar-se de foros concorrentes, eis que o dano não é proveniente de delito nem de acidente de veículos (art. 53, V, do NCPC).

„B. 0198q8q

6. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação à capacidade processual, é correto afirmar que

- (A) vindo o autor ao processo sem o consentimento do cônjuge, em caso no qual esse consentimento era necessário, deverá o juiz extinguir o processo de imediato, por ausência de pressuposto processual essencial.
- (B) a presença de curador especial no processo torna prescindível a participação do Ministério Público, estando em causa interesses de incapazes.
- (C) ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ações que digam respeito a direitos reais mobiliários.
- (D) nas ações possessórias é sempre indispensável a participação no processo de ambos os cônjuges.
- (E) para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários necessita o cônjuge do consentimento do outro, exceto no caso de regime de separação absoluta de bens, sem no entanto exigir-se a formação de litisconsórcio necessário.

A: incorreta, porque, nesse caso, caberá ao juiz determinar que ao autor que obtenha o consentimento do cônjuge, ou o seu suprimento, antes de extinguir o processo; **B:** incorreta, porque se a parte for incapaz, ainda que representada por curador especial, será obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei (art. 178, II, do NCPC). O curador especial representa a parte no processo, o que se confunde com atuação ministerial exigida pela lei quando estão em causa interesses de incapazes; **C:** incorreta, porque nos termos do art. 73, § 1º, I, do NCPC, só será obrigatória a citação de ambos quando se tratar de direitos reais sobre imóveis, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; **D:** incorreta, porque “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composesse ou de ato por ambos praticados” (art. 73, § 2º, do NCPC). **LD/DS**

„B. 0198q8q

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca dos pressupostos processuais relativos às partes, é acertado dizer que

- (A) a capacidade de ser parte depende da personalidade jurídica e dela é decorrente, de sorte que somente as pessoas naturais e as pessoas jurídicas dispõem de capacidade de ser parte.
- (B) os incapazes dispõem de capacidade postulatória se devidamente representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores.
- (C) não obstante tenha capacidade de ser parte, faltará legitimidade processual àquele que intentar, sem consentimento do cônjuge, ações que versem sobre direitos reais de qualquer natureza.
- (D) o nascituro tem capacidade de ser parte, mas se nascer morto, o processo se extinguirá.

A questão trata das três capacidades: de ser parte, processual e postulatória. **A:** incorreta. Em regra, correto – porém, há entes despersonalizados também dotados de capacidade de postular em juízo (capacidade processual) e, portanto, de ser parte (NCPC, art. 75, V, VII e IX, por exemplo); **B:** incorreta, pois os incapazes têm suprida sua incapacidade processual quando representados ou assistidos (NCPC, art. 71); **C:** incorreta, pois nesse caso haverá falta de autorização, não de capacidade (NCPC, art. 73); **D:** correta, para a

banca. Há um debate doutrinário quanto ao tema (se o nascituro tem capacidade de ser parte), mas algumas decisões admitem que o bebê, antes do nascimento, poderá ser parte (inclusive acolhido pelo TJSP, no caso de indenização de cantora e seu bebê contra comediante por declaração em programa de TV). De qualquer forma, no caso, como erradas as demais alternativas, a alternativa seria esta.

„D„, ojjabqag

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com referência à capacidade processual.

- (A) A incapacidade processual superveniente implica a imediata extinção do processo.
- (B) A incapacidade processual não sanada pelo autor após a oportunidade para fazê-lo é caso de nulidade do processo.
- (C) Para se ter legitimidade como parte é necessário ter capacidade processual.
- (D) Para se ter capacidade processual é necessário ter capacidade postulatória.
- (E) O membro do MP poderá ingressar com ação em nome do interdito a quem tenha sido nomeado curador.

A: incorreta, porque cabe ao juiz, nesse caso, conceder prazo razoável para que o vício seja sanado (art. 76 do NCPC); **B:** correta no CPC/1973 No NCPC, nos termos do art. 76, § 1º, I, o processo será extinto se a providência couber ao autor; **C:** incorreta, porque legitimidade e capacidade são institutos que não se confundem; **D:** incorreta, porque também se trata de fenômenos distintos. A capacidade processual é a aptidão para a prática de atos processuais, e que equivale à ideia de capacidade civil. A capacidade postulatória é a aptidão para formular pedidos e apresentar defesas em juízo; **E:** incorreta, porque caberá ao curador representar o interdito em juízo e fora dele. **LD/DS**

„B„ no CPC/73, sem resposta no NCPC

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMG) Sobre o instituto da Substituição Processual previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, analise as assertivas.

- I. Uma das hipóteses de substituição processual ocorre quando a parte, na pendência do processo, aliena a coisa litigiosa ou cede o direito pleiteado em juízo a título particular por ato entre vivos.
- II. A substituição processual pode ocorrer tanto no polo passivo quanto no polo ativo da demanda.
- III. Uma das hipóteses de substituição processual confere legitimidade ao Ministério Público para mover a ação civil de reparação do dano *ex delicto*, quando o titular do direito à indenização for pobre.
- IV. Os poderes do substituto processual são amplos, no que diz respeito aos atos e faculdades processuais, compreendendo, inclusive, os atos de disposição do próprio direito material do substituído.
- V. O substituto processual não pode ser sujeito passivo de sanções processuais, como a punição pela litigância de má-fé, e de medidas coercitivas, como a multa diária, pois somente o substituído deve responder pelas sanções processuais, eis que é o seu direito que está sendo defendido em juízo.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e V, apenas.
- (C) IV e V, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

I: correta (art. 109 do NCPC), uma vez que, se o adversário do alienante não concordar com a sucessão deste pelo adquirente, surgirá a figura da substituição processual; **II:** correta; **III:** correta; **IV:** incorreta, porque o substituto, embora possa litigar em juízo sobre direito alheio, não está autorizado a praticar atos de disposição material desse direito; **V:** incorreta, porque tais responsabilidades são da parte, no sentido processual, ou seja, do substituto.

„C„, ojjabqag

(Ministério Público/SC – 2012) Consoante o Código de Processo Civil:

- I. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: as pessoas jurídicas, por quem os estatutos designarem, ou, não os designando, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens; o Município, por seu Prefeito ou Procurador; a massa falida, pelo síndico; a herança jacente ou vacante, por seu curador; e o espólio, pelo seu inventariante.
- II. Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte.
- III. Quando a parte arguir o impedimento ou a suspeição, o juiz, suspendendo a causa, mandará processar o incidente em separado, ouvindo o arguido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando necessária e julgando o feito.
- IV. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaiando o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação

de terras e nunciação de obra nova.

- V. A alegação de litispendência, perempção, coisa julgada, decadência e prescrição, quando acolhidas e declaradas pelo juiz, são causas de extinção do processo sem resolução de mérito.

- (A) Apenas as assertivas II, III, e V estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas I, II, e IV estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, porque, nos termos do art. 75, VIII, quem representa a pessoa jurídica, no caso de omissão no estatuto, são os seus diretores; **II:** correta para o CPC/1973. Entretanto, de acordo com a nova redação do art. 75, § 1º, do NCPC, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte; **III:** incorreta, porque o prazo em questão é de 15 dias; **IV:** correta (art. 47, *caput* e § 1º, do NCPC); **V:** incorreta, porque decadência e prescrição acarretam a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, NCPC).

„D„, ojjabqag

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Acerca da ação declaratória, assinale a opção correta.

- (A) A ação declaratória é apropriada para se obter declaração de falsidade ideológica.
- (B) O direito subjetivo declarado pela sentença meramente declaratória constitui título executivo judicial.
- (C) Cabe o ajuizamento de ação declaratória para o reconhecimento de relações futuras meramente prováveis.
- (D) A ação declaratória pode ser extinta pela prescrição.
- (E) Admite-se o ajuizamento da ação declaratória mesmo quando já é possível ao autor ajuizar ação condenatória ou constitutiva.

A: incorreta, porque é tradicional o entendimento de que a falsidade ideológica demanda uma ação de natureza constitutivo-negativa, a fim de que seja rescindido no negócio estampado no documento ideologicamente falso, daí porque não é correto afirmar que o meio processual adequado seria uma ação declaratória; **B:** incorreta, porque se a sentença for meramente declaratória, em geral, não há o que executar, não se falando, por isso, em título executivo. Registre-se, no entanto, que há entendimento no sentido de que, caso se trate de sentença declaratória do direito a um crédito, seria possível reconhecer a eficácia executiva da sentença declaratória; **C:** incorreta, porque nesse caso falta interesse de agir para a declaração; **D:** incorreta, porque as pretensões declaratórias são imprescritíveis; **E:** correta (art. 20 do NCPC). **LD/DS**

„C„, ojjabqag

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Considerando a forma, os prazos, a comunicação e a nulidade dos atos processuais, assinale a opção correta.

- (A) Pronunciada a nulidade do ato processual pelo juiz, todos os demais atos realizados a partir do declarado nulo serão repetidos ou retificados.
- (B) A parte que requerer a desistência da ação, mediante petição nos autos, não poderá retratar-se posteriormente, ainda que antes da sentença homologatória.
- (C) As partes podem decidir prorrogar, por convenção, o prazo para manifestação sobre laudo pericial, desde que haja motivo legítimo para a prorrogação e o pedido seja feito dentro do prazo originalmente concedido.
- (D) As intimações às partes, no DF e nas capitais dos estados e territórios, consideram-se feitas pela simples publicação dos atos no órgão oficial.
- (E) Nos casos de pluralidade de litisconsortes com procuradores distintos, o prazo para recurso conta em dobro, mesmo que apenas um haja sucumbido.

A: incorreta, pois os atos que não são dependentes, não são considerados nulos (NCPC, art. 281); **B:** incorreta. O art. 200, parágrafo único, NCPC, destaca que apenas após a homologação judicial a desistência surte efeitos. Sendo assim, até aquele momento é possível que a parte mude de ideia; **C:** correta, pois é possível que as partes realizem acordo para alterar o procedimento (somente em relação a direitos que admitem autocomposição, vale dizer – art. 190, NCPC). É o denominado “negócio jurídico processual”; **D:** incorreta, pois a hipótese do art. 236 do CPC/1973 (“No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial”) não possui correspondência legal no NCPC; **E:** incorreta. Segundo entendimento jurisprudencial, nessa situação de apenas uma parte ter sucumbido, não mais persiste o prazo em dobro do art. 191 do CPC/1973 (que corresponde ao art. 229 do NCPC). **LD/DS**

„C„, ojjabqag

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta com relação a forma, prazos, comunicação e nulidade dos atos processuais.

- (A) Qualquer das partes pode recorrer a fim de pleitear a anulação da sentença ilíquida, proferida a despeito de ter sido formulado pedido líquido e certo.
- (B) Considera-se intempestivo o recurso se o advogado devolve os autos fora do prazo para interposição de recursos.
- (C) A carta precatória não poderá ser apresentada a juízo diferente do que dela consta, a fim de praticar o ato.

- (D) O juiz deprecado recusará cumprimento à carta precatória, entre outras situações previstas em lei, quando considerar ilegal ou inconstitucional o ato deprecado.
- (E) Na citação por correio, são diferentes as exigências formais para a validade da citação de pessoa física e de pessoa jurídica.

A: incorreta (Súmula 318/STJ: Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida.); **B:** incorreta, pois se o recurso foi interposto no prazo e os autos devolvidos posteriormente, a consequência processual é penalizar o advogado (NCPC, art. 234, § 2º); **C:** incorreta, por expressa previsão legal (NCPC, art. 262); **D:** incorreta, pois as hipóteses de recusa ao cumprimento da precatória (NCPC, art. 267), são as seguintes: “I – quando não estiver revestida dos requisitos legais; II – quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia; III – quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade”; **E:** correta, o entendimento jurisprudencial firmado sob a égide do CPC/1973 é o seguinte: (i) a pessoa jurídica pode ser citada na pessoa do porteiro; (ii) não é válida a citação de pessoa física realizada na pessoa do porteiro. Nesse contexto, o NCPC seguiu o entendimento jurisprudencial relativo à PJ (art. 248, § 2º, NCPC), mas contrariou o entendimento jurisprudencial relativo à PF (art. 248, § 4º, NCPC). Em todo caso, a alternativa permanece correta, pois há distinção entre a citação de pessoa física e jurídica, tanto que existem regramentos distintos. **LD/DS**

„A, B, C, D, E“

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito dos atos processuais, assinale a opção correta.

- (A) Ainda que o prazo processual seja impróprio, o seu descumprimento acarreta a preclusão.
- (B) A sentença do processo que tramita em segredo de justiça deve ser publicada na integralidade, omitindo-se o nome das partes e dos procuradores.
- (C) A intimação da defesa quanto à expedição da carta precatória não torna desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.
- (D) Os prazos processuais que se vencerem no curso do recesso forense findarão no primeiro dia útil após o encerramento do recesso.
- (E) O estabelecimento, por lei, de forma especial para a prática do ato processual não implica a invalidação do ato praticado de outro modo.

A: incorreta, pois o prazo impróprio (para o juiz), não impede que o ato seja realizado – afinal, a inobservância do prazo não impede que o juiz profira a sentença (NCPC, art. 366); **B:** incorreta, pois isso também poderia violar a intimidade das partes (NCPC, art. 189) – assim, publica-se apenas o dispositivo; **C:** incorreta, pois nesse caso não haveria como a parte saber a data exata da audiência designada – pois isso será decidido pelo juiz deprecado, quando da chegada a carta precatória; **D:** incorreta. A contagem só se dá em dias úteis (NCPC, art. 219), sendo certo que o novo Código prevê a suspensão do curso do prazo processual entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (NCPC, art. 220); **E:** correta, se o ato atingir sua finalidade (NCPC, art. 277). **LD/DS**

„A, B, C, D, E“

7. FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. NULIDADES

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre a suspensão do processo, é CORRETO afirmar:

- (A) é uma exceção ao processamento normal do processo de cognição e de execução.
- (B) a extinção da pessoa jurídica pelo decurso do prazo de sua existência, previsto no contrato social, não suspende o processo em que é ré.
- (C) durante a suspensão do processo, os prazos processuais se interrompem.
- (D) as partes devem indicar o motivo do pedido de suspensão por elas acordado, devendo o juiz aferir-lo e, conforme o seu livre convencimento, deferir-lo ou não.
- (E) a morte da pessoa que seria réu, antes da sua citação na ação já ajuizada, suspende o processo.

A: correta (NCPC, arts. 313 e 921); **B:** incorreta. Nesse caso, tem-se uma situação em que ou o processo será de plano extinto (se não for possível correção) ou haverá suspensão do processo (NCPC, arts. 75, IX e 313, I); **C:** incorreta, porque durante a suspensão, não fluem prazos; **D:** incorreta, por ausência de previsão legal quanto à possibilidade de o juiz indeferir a suspensão diante de umas das causas legais para tanto; **E:** incorreta, pois a suspensão em virtude de morte ocorre apenas se o processo já foi ajuizado e não antes de seu ajuizamento (NCPC, art. 313, I).

„A, B, C, D, E“

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Quanto às nulidades processuais, analise os enunciados abaixo.

- I. Não existem nulidades de pleno direito no processo civil, pois toda invalidade processual deve ser decretada pelo juiz. Todos os atos processuais, cuja existência se reconheça, são válidos e eficazes até que se decretem as suas invalidades.
- II. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

- III. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

I: correta, porque o ato processual emana do Poder Judiciário; assim, até ser anulado, permanece válido; **II:** correta (art. 276 do NCPC); **III:** correta, pois se trata do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do NCPC. **LD/DS**

„A, B, C, D, E“

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que se refere a formação, suspensão e extinção do processo, assinale a opção correta.

- (A) Não é permitida a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.
- (B) Dada a independência entre as jurisdições, não se cogita a existência de prejudicialidade externa de processo penal em relação ao cível.
- (C) Conforme definição legal, a sentença e o ato por meio do qual o juiz põe fim ao processo, decidindo, ou não, o mérito da causa.
- (D) O indeferimento de petição inicial fundada na prescrição da pretensão ocorre por meio de sentença terminativa.
- (E) Considera-se formado o processo com a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, quando então fica estabelecida a relação jurídica.

A: correta, pois descabe a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo (NCPC, art. 329, II); **B:** incorreta, pois essa é uma das situações mais frequentes de suspensão do processo civil, para aguardar a definição do processo penal (NCPC, art. 313, V, “a”); **C:** incorreta, pois, de acordo com o NCPC, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com base nos arts. 485 e 487, do NCPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (NCPC, art. 203, § 1º); **D:** incorreta, pois a hipótese é de sentença de mérito (NCPC, art. 487, II); **E:** incorreta. Com o NCPC, a formação do processo se dá com o protocolo da petição inicial (art. 312 do NCPC que fala em “proposta a ação”); porém só há produção de efeitos para o réu após a sua citação. **LD/DS**

„A, B, C, D, E“

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Acerca da formação, suspensão e extinção do processo civil, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com o STJ, se o juiz não determinar a suspensão do processo a partir da morte de uma das partes, haverá nulidade absoluta dos atos praticados a partir dessa data.
- (B) A perda superveniente de interesse processual do autor, por ausência de necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.
- (C) Convencionada pelas partes a suspensão do processo por seis meses, a conclusão dos autos ao magistrado para restabelecer o curso do processo dependerá de pedido das partes.
- (D) Conforme a jurisprudência do STJ, a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade *ad causam* produz coisa julgada material.
- (E) A suspensão do processo cível até o julgamento definitivo da ação penal, imposição legal dirigida ao magistrado, visa evitar decisões conflitantes.

A: incorreta (informativo 516/STJ: “Inexistência de nulidade decorrente do fato de não ter sido suspensa a execução fiscal após a morte de um dos devedores coobrigados”. REsp 1.328.760-MG, 26/2/2013); **B:** correta. Essa é a chamada “perda de objeto” do processo. Sendo falta de interesse de agir, ainda que superveniente, está-se diante da ausência de condição da ação, que leva à extinção do processo sem mérito (NCPC, art. 485, VI); **C:** incorreta, pois a legislação prevê a retomada da causa independentemente de manifestação das partes (NCPC, art. 313, § 4º); **D:** incorreta, pois a falta de condição da ação é sentença terminativa (NCPC, art. 267, VI), que não impede a repropositura (NCPC, art. 486); **E:** incorreta. No caso, a suspensão se dá por força da prejudicialidade externa (NCPC, art. 313, IV, “a”), sendo que o prazo máximo para essa suspensão é de 1 ano (NCPC, art. 313, § 5º). **LD/DS**

„A, B, C, D, E“

8. TUTELA PROVISÓRIA

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os itens que se seguem, acerca da tutela antecipada.

- (1) Ajuizada ação contra a fazenda pública com vistas a forçá-la ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, há possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela ao autor bem como de imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão.
- (2) Considere que Pedro, após adquirir um imóvel que esteja na posse de André, ajuíze ação de imissão de posse. Nessa situação, não

cabe pedido de tutela antecipada, haja vista o procedimento específico da ação.

1: correta: A jurisprudência do STJ admite a aplicação de multa diária contra a Fazenda, para o cumprimento de obrigação de fazer; 2: errada: A imissão de posse não é um procedimento especial previsto no NCPC. Assim, aplica-se o procedimento comum, sendo possível a concessão de tutela antecipada (NCPC, art. 300). **LD/DS**

9. PROCESSO DE CONHECIMENTO

9.1. PETIÇÃO INICIAL

(FGV – 2013) A citação é capaz de gerar efeitos processuais e materiais, consoante o que preceitua o Art. 219 do Código de Processo Civil (*ATENÇÃO: a menção a esse artigo se refere ao Código antigo; no NCPC, corresponde ao art. 240).

Sobre os efeitos da citação, assinale afirmativa correta.

- (A) Realizada a citação, induz-se a litispendência. Todavia, continua sendo possível a propositura de nova ação idêntica, pois a inafastabilidade da tutela jurisdicional é corolário do Estado Democrático de Direito, devendo-se viabilizar o acesso à justiça.
- (B) A citação válida, por si só, não é capaz de tornar a coisa ou o direito litigioso, ou seja, estes não passam a estar vinculados ao resultado do processo. Sendo assim, em caso de alienação do bem, será possível, a qualquer tempo, a alteração da legitimidade das partes.
- (C) A citação válida não é capaz de interromper a prescrição. Sendo assim, somente poderá falar-se em interrupção se a parte assim o requerer ao juiz, devendo este, antes de decidir, possibilitar o contraditório por parte do réu.
- (D) Em regra, a citação constitui o devedor em mora. Nada obstante, nos casos em que as obrigações não possuam termo certo, é possível constituir o devedor em mora por intermédio do envio de notificação judicial ou extrajudicial.

A: incorreta, pois a repropositura de ação idêntica é vedada pelo sistema (litispendência e coisa julgada – NCPC, art. 485, V). A inafastabilidade da tutela se verifica com o ajuizamento de uma demanda – e não com o julgamento de diversas causas idênticas; B: incorreta, porque o art. 240 do NCPC é expresso ao apontar que a citação válida torna a coisa litigiosa; além disso, a alienação do bem não altera a legitimidade – apesar de, em alguns casos, permitir a sucessão processual (NCPC, art. 109); C: incorreta, tendo em vista que a citação válida interrompe a prescrição (NCPC, art. 240); D: correta, tanto (i) por exclusão das demais questões, (ii) pela menção à mora prevista no art. 240 do NCPC e (iii) pela possibilidade de constituir o devedor em mora por meio de notificação, mesmo antes do ajuizamento de demanda (NCPC, art. 726).

„D., omebaq

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) A petição inicial deverá preencher determinados requisitos, bem como ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Estando, porém, incompleta, deverá o juiz

- (A) aguardar a contestação do réu, pois eventual medida dependerá de pedido expresso da parte, sendo-lhe defeso agir de ofício.
- (B) determinar que o autor a complete, ou a emende, no prazo de dez dias, sob pena de, não cumprida a diligência, ser indeferida a inicial.
- (C) considerar o fato como simples irregularidade, determinando o prosseguimento da ação sem outras consequências.
- (D) determinar a emenda da inicial, em cinco dias, sob pena de se considerar descumprido um ônus processual, com a respectiva preclusão.
- (E) indeferir de imediato a inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito.

Prevê expressamente o art. 321 do NCPC que, “verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias a emenda ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado e, ainda, em seu parágrafo único prevê que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Assim, a alternativa correta é a “B”. **LD/DS**

„B., omebaq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca da petição inicial, diante dos termos do Código de Processo Civil, é correto afirmar que

- (A) verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ele a indeferirá de plano.
- (B) deverá sempre indicar nome e qualificação das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido e o valor do pedido.
- (C) nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar, na petição inicial, dentre as obrigações con-

tratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

- (D) é lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior, mas é vedado formularem-se pedidos alternativos.

A: incorreta, pois há previsão de emenda (NCPC, art. 321); B: incorreta, porque é requisito da inicial o valor da causa (NCPC, art. 319, V); C: correta (NCPC, art. 330, § 2º); D: incorreta. Admite-se também o pedido alternativo (NCPC, art. 325).

„C., omebaq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Quando a matéria controvertida contida na petição inicial for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá proferir sentença o juiz sem determinar a citação da parte ré.
- (B) É vedada a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que não haja conexão entre eles.
- (C) É lícita na petição inicial a formulação de pedido subsidiário ao principal, em ordem sucessiva, cujo valor da causa será a soma dos valores de todos eles.
- (D) A alteração da causa de pedir será permitida até o início da produção das provas.

A: correta (art. 332 do NCPC); B: incorreta, porque o art. 327 prevê o contrário; C: incorreta, porque, nesse caso, o valor da causa corresponderá ao valor do pedido principal (art. 292, VIII, do NCPC); D: incorreta, porque o marco final para a alteração do pedido, ou da causa de pedir, é a prolação da decisão saneadora (art. 329, II do NCPC), e não o início da fase instrutória. **LD/DS**

„A., omebaq

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O pedido será alternativo quando o juiz não podendo acolher o pedido principal possa conhecer do posterior.
- (B) É lícito formular pedido genérico na ação civil pública que tenha por objeto indenização por danos ambientais.
- (C) Não cabe ação cominatória para compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar.
- (D) Não é permitida a cumulação de vários pedidos, num único processo, contra o mesmo réu se o tipo de procedimento não for adequado para todos eles.
- (E) É lícito formular pedido genérico quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

A: incorreta, porque esse é o conceito de pedido sucessivo, subsidiário, ou “em ordem subsidiária” (art. 326 do NCPC); B: correta, porque a extensão dos danos pode ficar relegada para a fase de liquidação; C: incorreta (art. 498 do NCPC); D: incorreta (art. 327 do NCPC); E: incorreta, porque essa é a hipótese de pedido alternativo (art. 325 do NCPC).

„B., omebaq

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere à congruência entre sentença e pedido.

- (A) Haverá julgamento *extra* ou *ultra petita*, caso o juiz ou tribunal pronuncie-se de ofício sobre matéria de ordem pública.
- (B) A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando, portanto, o pedido de forma implícita, o que torna prescindível a congruência entre o pedido e a decisão judicial.
- (C) Em matéria de ordem pública, é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida.
- (D) Nos pedidos implícitos, é imprescindível a aplicação da regra da congruência ou da correlação entre a sentença e o pedido.
- (E) A correção monetária não é matéria de ordem pública, não integrando, portanto, o pedido implícito.

A: incorreta, pois se é matéria de ordem pública, o juiz deve se manifestar de ofício (NCPC, art. 485, § 3º). De se observar que, nesses casos, o juiz deve oportunizar manifestação às partes, para evitar decisão-surpresa (NCPC, art. 10); B: correta. (NCPC, art. 322, §1º – dispositivo que faz menção a juros e correção monetária); C: incorreta, considerando o exposto em “A”; D: incorreta, pois a congruência, correlação ou adstrição do juiz ao pedido não se aplicam às matérias de ordem pública ou aos pedidos implícitos; E: incorreta, considerando o exposto em “B” (inclusive, como “E” é alternativa oposta a “B”, uma delas obrigatoriamente teria de ser a alternativa correta). **LD/DS**

„B., omebaq

9.2. DEFESA E REVELIA

(FGV – 2013) Com relação ao início da contagem do prazo para apresentação de resposta, em ação ajuizada pelo rito comum ordinário, em face de apenas um réu, assinale a afirmativa correta.

- (A) Em se tratando de citação postal, começa a correr o prazo a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento.
- (B) Em se tratando de citação por oficial de justiça, começa a correr o prazo no dia seguinte ao do cumprimento da diligência.
- (C) Em se tratando de citação por carta precatória, começa a correr o prazo no dia em que a carta é devolvida ao juízo de origem.

- (D) Em se tratando de citação por edital, começa a correr o prazo no dia seguinte ao da publicação do referido edital.

A: correta (NCPC, art. 231, I); **B:** incorreta, pois no caso de citação por oficial, o prazo é contado da juntada do mandado (NCPC, art. 231, II); **C:** incorreta, porque no caso de citação por precatória, o prazo é contado de sua juntada aos autos, devidamente cumprida (NCPC, art. 231, VI); **D:** incorreta, pois no caso de citação por edital, o prazo é contado findo o prazo assinalado pelo juiz (NCPC, art. 231, IV).

„A. oimabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta sobre a revelia e as ações em que a Fazenda Pública for ré.

- (A) Se a Fazenda Pública não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, operando-se a revelia.
(B) Havendo a revelia da Fazenda Pública, o autor poderá alterar o pedido ou a causa de pedir.
(C) Operada a revelia, a Fazenda Pública não poderá mais ser intimada dos atos do processo.
(D) Não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, uma vez que indisponíveis os interesses discutidos em juízo.
(E) Não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, uma vez que a citação é feita em nome do Procurador-Geral.

A: incorreta. Não se aplica o efeito de presunção de veracidade por se tratar de direito indisponível (NCPC, art. 345, II); **B:** incorreta. Sendo o réu a Fazenda ou particular, a alteração do pedido ou causa de pedir dependerá da concordância do réu (NCPC, art. 329, II); **C:** incorreta: Havendo procurador constituído, deverá haver a intimação (NCPC, art. 346); **D:** correta. Vide alternativa “A”; **E:** incorreta. Além do exposto na alternativa anterior, o Município é representado pelo Prefeito ou procurador (NCPC, art. 75, II). **LD/DS**

„D. oimabeg

(Analista – TJDF – 2013 – CESPE) Acerca da resposta do réu, julgue os itens que se seguem.

- (1) Se o autor propuser, no foro de seu domicílio, ação fundada em direito real sobre bens móveis, e se esse domicílio não for o mesmo do réu, então, o réu poderá arguir a incompetência territorial do juízo por meio de exceção de incompetência, desde que o faça no prazo da contestação.
(2) Compete ao réu alegar em contestação toda a matéria de defesa, devendo ater-se a questões preliminares antes de adentrar ao mérito e, caso deixe de alegar a falta de pressuposto processual provocado pelo autor, poderá arguir tal vício, que também poderá ser declarado de ofício pelo juízo, a qualquer tempo.

1: incorreto, pois no NCPC não há mais exceção de incompetência.. Conforme artigo 64 do NCPC, de fato a competência é do foro do domicílio do réu, mas ele deve apontar isso em preliminar de contestação (NCPC, art. 337, II); 2: correto conforme artigos 336 e 337 e § 1º do NCPC.

Gabrielito 10 Erro no CPC/73 no NCPC, 20

9.3. PROVA E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Acerca de provas, é correto afirmar que

- (A) qualquer que seja o valor do contrato, é lícito à parte inocente provar exclusivamente com testemunhas a sua simulação.
(B) há presunção absoluta de veracidade e exatidão dos livros comerciais quando eles constituam prova contra seu autor, e relativa, quando provam a seu favor.
(C) somente a requerimento de algumas das partes, demonstrando que a matéria não está suficientemente esclarecida, poderá o juiz determinar a realização de nova perícia.
(D) para provar a verdade dos fatos, só se podem produzir as provas especificadas no Código de Processo Civil.

A: correta (NCPC, art. 446, I); **B:** incorreta, pois admite-se prova contrária (NCPC, art. 417); **C:** incorreta. A segunda perícia poderá ser determinada de ofício (NCPC, arts. 371 e 480, § 1º); **D:** incorreta. Todos os meios legais, “ainda que não especificados neste Código” são aptos a provar a verdade dos fatos (NCPC, art. 369).

„A. oimabeg

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Marque se as proposições a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V) e assinale a opção **correta**:

- I. Incumbe o ônus da prova à parte que contestar a autenticidade da assinatura lançada em documento apresentado pela parte contrária.
II. A expedição de carta precatória suspende o processo até a colheita da prova somente se sua expedição tiver sido requerida antes da decisão de saneamento, e a prova nela solicitada for considerada imprescindível.
III. Na formação do conjunto probatório, a iniciativa do juiz é admitida por expressa disposição legal e implica limitação ao princípio dispositivo.
IV. O ônus probatório não pode ser objeto de convenção que o distribua de maneira diversa à legal.

- (A) F, F, V, F.
(B) F, V, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) F, V, V, F.
(E) V, V, V, F.

I: falsa (“Art. 429 do NCPC: Incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação de autenticidade, à parte que produziu o documento”); **II:** verdadeira, porque se trata de reprodução do “caput” do art. 377 do NCPC; **III:** verdadeira, porque vigora, em matéria de iniciativa probatória, o princípio inquisitivo ou inquisitório (que se opõe ao princípio dispositivo). De acordo com o art. 370 do NCPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo (...)”; **IV:** falsa, porque a possibilidade de convenção que distribua o ônus da prova de maneira diversa daquela que está prevista pela lei, decorre da leitura a *contrario sensu* do § 3º do art. 373 do NCPC (“A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I – recair sobre direito indisponível da parte; II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito”). Como se vê, não presentes tais circunstâncias, a inversão convencional do ônus pode ser admitida. **LD/DS**

„D. oimabeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Em determinado processo, a autora requereu, na petição inicial, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, incluindo-se o depoimento pessoal dos réus, seus genitores, contra quem postulava indenização, sob o argumento de abandono afetivo. Os réus, em contestação, juntaram farta documentação escrita e fotográfica e protestaram genericamente pela produção de provas. Na fase de especificação de provas, apenas a autora insistiu no depoimento pessoal dos réus e na oitiva de testemunhas que indicou. Diante da designação de audiência de instrução, o juiz determinou, de ofício, o comparecimento pessoal da autora, a fim de interrogá-la sobre os fatos da causa. Houve intimação regular de todos.

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- (A) Constitui violação do princípio da isonomia das partes a determinação de ofício, pelo juiz, do comparecimento pessoal da autora em audiência, visto que esse requerimento é ônus da parte, não tendo o réu solicitado o depoimento pessoal da autora na fase de especificação de provas.
(B) Caso a autora não compareça, na data marcada, à audiência de instrução, o juiz, se ainda interessado no depoimento, deverá designar nova audiência e determinar a condução coercitiva da autora.
(C) Não é possível colher o depoimento pessoal das partes por carta precatória, razão por que a autora e os réus deverão comparecer pessoalmente à comarca em que se situa a sede do juízo, sob pena de arcarem com os ônus decorrentes de suas ausências.
(D) A confissão judicial faz prova contra o confitente e também contra seus litisconsortes.
(E) Não se deve confundir o protesto genérico, feito na contestação, pela produção de provas com o requerimento específico, em resposta ao despacho de especificação. Nesse segundo momento processual, é imprescindível a justificativa da necessidade da prova, pois, com base nessa informação, o juiz decidirá entre as diligências realmente necessárias à instrução da causa e as despendidas ou meramente protelatórias.

A: incorreto, já que o depoimento pessoal da parte pode ser determinado de ofício pelo juiz. (art. 385 do NCPC); **B:** incorreto. Nesse caso, ser-lhe-á aplicada a pena de confissão (art. 385, § 1º, do NCPC); **C:** incorreto (arts. 387, e 453, II, do NCPC); **D:** incorreto (art. 391, *caput*, do NCPC); **E:** correto. Apesar de não haver previsão legal, essa é a praxe forense que se consolidou no CPC/1939. **LD/DS**

„E. oimabeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Acerca de provas, depoimento pessoal e confissão, assinale a opção correta.

- (A) Conforme súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pretensão de reexame da legalidade da prova produzida não enseja recurso especial.
(B) O juiz pode determinar o comparecimento da parte à audiência, para depoimento pessoal, sob pena de desobediência.
(C) Em audiência, por intermédio de seu advogado, a parte pode formular perguntas a seu litisconsorte unitário.
(D) O advogado não pode prestar depoimento pessoal pelo cliente, mas pode confessar, desde que tenha procuração com poder especial para tanto.
(E) Transfere-se aos herdeiros do confitente o direito de propor ação anulatória para revogar confissão emanada de coação durante a pendência do processo em que foi feita.

A: incorreta. O que a Súmula 7/STJ veda é a reanálise de prova (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.); **B:** incorreta, pois a ausência da parte à audiência acarreta a pena de confissão (NCPC, art. 385, § 1º); **C:** incorreta, pois se requer o depoimento pessoal da outra parte, e não de si próprio (NCPC, art. 385) – assim, só

se faz pergunta à parte contrária; **D**: correta, pois o depoimento pessoal é exclusivo da parte (NCPC, art. 385), mas há previsão de poderes especiais para confessar (NCPC, art. 105), o que pode ser feito por petição; **E**: incorreta, pois o direito de propor é exclusivo do próprio confitente; uma vez ajuizada a demanda, pode prosseguir com os herdeiros (NCPC, art. 393, parágrafo único). **LD/DS**

„D., ojuqeqqg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que se refere às provas no processo civil, assinale a opção correta.

- (A) Tratando-se de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova caberá a parte que apresentou a impugnação.
- (B) A confissão, enquanto meio de prova, conduz a uma presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pelo autor e confessados pelo réu.
- (C) Para que o documento seja considerado autêntico, basta que o tabelião reconheça a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença.
- (D) Se o vício do documento particular for de natureza material, poderá ser instaurado incidente de falsidade, havendo possibilidade de condenação do vencido em honorários advocatícios.
- (E) O documento público prova a autenticidade da sua formação, mas não os fatos que o escrivão declarar que ocorreram, ainda que tenham ocorrido na sua presença.

A: incorreta, pois, nesse caso, o ônus incumbe à parte que produziu o documento (NCPC, art. 429, II). **B**: incorreta. Não existe mais a tarifação das provas, nem prova absoluta (está superada a afirmação que a confissão é a “rainha das provas”). Existe o convencimento motivado (NCPC, art. 371 – sendo que o NCPC não fala mais em “livre”, o que tem trazido debates na doutrina). Assim, se houver confissão, mas a prova dos autos levar a outra conclusão, o juiz pode afastar a confissão; **C**: correta (NCPC, art. 411, I); **D**: incorreta, pois, de acordo com o NCPC, houve simplificação do procedimento para impugnar um documento, de modo que a figura do “incidente” deixou de existir, de modo que possivelmente se entenderá que incabível a condenação em honorários; **E**: incorreta (NCPC, art. 405). **LD/DS**

„D., ojuqeqqg

9.4. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO E PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Considerando-se que, em determinada demanda em curso, com partes maiores e capazes, haja a regular citação do réu, haverá o julgamento antecipado do mérito se

- (A) a contestação apresentada pelo réu limitar-se a negar as consequências jurídicas afirmadas na inicial.
- (B) o réu apresentar apenas defesa de mérito indireta, mas, por incompatibilidade lógica, aceitar tacitamente os fatos alegados pelo autor.
- (C) o réu deixar de apresentar defesa, ainda que tenha sido regularmente citado para fazê-lo, e a citação contiver o mandado e todos os requisitos legais.
- (D) um fato alegado pelo autor for apenas implicitamente negado pela resposta apresentada pelo réu em contestação, ainda que considerada como um todo.
- (E) a controvérsia sobre o fato alegado pelo réu quando da apresentação da contestação for pertinente, mas não relevante.

A: correta, porque, nesse caso, não terá havido controvérsia sobre a questão fática, sendo desnecessária a produção de provas, o que autoriza o julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355, I); **B**: incorreta, porque é possível que as matérias alegadas na defesa de mérito indireta (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor) dependam de prova, o que inviabilizaria o julgamento antecipado (NCPC, art. 357); **C**: incorreta, porque é possível que, mesmo diante da revelia, haja necessidade de produção das provas, sempre que a revelia não gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor – p. ex.: direito indisponível (vide a previsão do NCPC, art. 355, II ou o autor, mesmo revel, requerer a produção de prova.); **D**: incorreta, porque nesse caso não terá havido presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que torna inadequado o julgamento antecipado da lide; **E**: incorreta, porque essa não é hipótese de julgamento antecipado. **LD/DS**

„A., ojuqeqqg

10. SENTENÇA. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA

(FGV – 2013) Paula ajuizou ação de reconhecimento de união estável. Ainda antes da citação do réu, a autora desistiu da ação proposta. Dois meses depois do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, Paula, arrependida, ingressou novamente com a ação. (*ATENÇÃO, a menção ao art. 267 se refere ao Código anterior; no NCPC, corresponde ao art. 485).

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- (A) O juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito por existir coisa julgada, não podendo a autora ajuizar novamente a mesma ação.

- (B) Paula pode ingressar novamente com a ação, mas a nova demanda deverá ser distribuída por dependência.
- (C) Não pode a autora ingressar com a demanda novamente, pois a desistência da ação gera preclusão consumativa.
- (D) Trata-se de clara hipótese de litispendência, existindo duas causas idênticas com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

A: incorreta, tratando-se de sentença terminativa (sem resolução do mérito – NCPC, art. 485, VIII), não se fala em coisa julgada material que impede a repropósito (art. 486 do NCPC); **B**: correta, pois como exposto em “A”, cabe a repropósito, que, no caso, deverá ser por dependência (NCPC, art. 286, II), de modo a se evitar a busca por outro juiz (princípio do juiz natural); **C**: incorreta, vide resposta “A”; **D**: incorreta, pois só há litispendência quando duas demandas idênticas estão em curso, ao mesmo tempo (NCPC, art. 337, §§ 1º e 2º)

„B., ojuqeqqg

(FGV – 2012) A respeito da Ação Rescisória, assinale a afirmativa correta.

- (A) Uma vez ajuizada, impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em casos imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela.
- (B) Em caso de procedência, rescindindo-se a sentença e proferindo, se for o caso, novo julgamento, o tribunal determinará a restituição ao demandante do depósito de 5% sobre o valor da causa a que se refere o Art. 488, II, do CPC (*ATENÇÃO: a menção se refere ao Código anterior; no NCPC, o artigo correspondente é o art. 968, II).
- (C) O Ministério Público não tem legitimidade ativa, exceto e unicamente para propor a ação ao fundamento de não ter sido ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção.
- (D) É a medida aplicável a fim de rescindir a sentença homologatória e outros atos judiciais que não dependam de sentença, desde que resgatado o prazo de 2 (dois) anos para a sua propositura, contados do trânsito em julgado da decisão.

A: incorreta, porque a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindendo, salvo no caso de concessão de tutela de urgência (NCPC, art. 969); **B**: correta (NCPC, art. 974); **C**: incorreta, há previsão de legitimidade do MP também no caso de uso indevido do processo em acordo entre as partes (colusão) ou “outros casos” (NCPC, art. 967, III); **D**: incorreta, nessa hipótese, o instrumento é a ação anulatória, por se tratar de decisão homologatória (NCPC, art. 966, § 4º).

„B., ojuqeqqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Não fazem coisa julgada:

- I. os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.
- II. a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
- III. a resolução da questão prejudicial, requerida pela parte, sendo o juiz competente em razão da matéria e constituindo a questão pressuposto necessário para o julgamento da lide.

Dos itens acima, está correto o que consta em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, apenas.

I: correta (art. 504, I, do NCPC); **II**: correta (art. 504, II, do NCPC); **III**: incorreta no CPC/1973 (art. 470). O NCPC não trouxe dispositivo correspondente sobre o tema. **LD/DS**

„D., ojuqeqqg

(Ministério Público/GO – 2012) Sobre a sentença é incorreto afirmar:

- (A) são requisitos essenciais da sentença: o relatório, a fundamentação e o dispositivo;
- (B) sendo a fundamentação da sentença obrigação prevista no artigo 93, IX da Constituição Federal, deve o juiz ao proferir sentença responder a todos os argumentos das partes;
- (C) o STF admite a motivação *per relationem* que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo que produzidas pelas partes ou pelo Ministério Público;
- (D) o dispositivo da sentença é a parte em que o juiz afirma se acolhe ou rejeita o pedido do autor, sendo a única parte que logra autoridade de coisa julgada.

A: correta (art. 489 do NCPC); **B**: incorreta no CPC/1973, considerando a jurisprudência que se formou. Correta no NCPC (art. 489, § 1º); **C**: correta, considerando a jurisprudência formada no sistema anterior (STF, 1ª T., HC 86533/SP, rel. Min. Eros Grau); **D**: correta no CPC/1973. Incorreta no NCPC, pois a coisa julgada também abrange a questão prejudicial (NCPC, art. 503, § 1º). **LD/DS**

„B., ojuqeqqg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que se refere a comunicação dos atos processuais, assinale a opção correta.

- (A) Para receber citação em nome do réu, não basta que o advogado tenha procuração com clausula *ad judicia*.
 (B) Juntada de substabelecimento para efetivação da defesa não se mostra hábil, por si só, a demonstrar ciência inequívoca da ação.
 (C) O comparecimento espontâneo do réu não supre a falta de citação.
 (D) Se o réu for pessoa incapaz com curador especial nomeado judicialmente, a citação poderá ser realizada pelo correio.
 (E) A carta de ordem tem caráter itinerante, mas somente poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta depois de lhe ser ordenado o cumprimento.

A: correta, pois é necessário, para isso, que o advogado tenha recebido “procuração com poderes especiais” (NCPC, art. 105); **B:** incorreta. Se o advogado juntar procuração ou substabelecimento com poderes para receber a citação, estará configurado o comparecimento espontâneo (NCPC, art. 239, § 1º). Se não houver poderes especiais – e o enunciado nada diz a respeito disso – não se configura o comparecimento espontâneo; **C:** incorreta (NCPC, art. 239, § 1º); **D:** incorreta, já que não cabe citação por correio para o réu incapaz (NCPC, art. 247, II, “b”); **E:** incorreta, porque a carta “tem caráter itinerante; antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento” (NCPC, art. 262). **LD/DS**

„A“, 01111111

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Acerca do processo civil, julgue os itens que se seguem.

- (1) Caso a matéria controvertida seja unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
 (2) Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, excepcionado o caso da petição inicial que não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável a prova do ato, situação a que, a despeito da revelia, não se aplica a presunção de veracidade.
 (3) Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, restando, portanto, consolidada, no instituto da coisa julgada, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença.
 (4) A competência, em razão do território, não é modificada pela conexão ou continência: reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes seja comum o objeto ou a causa de pedir; já a continência ocorre entre duas ou mais ações, sempre que haja identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abranja o das outras.
 (5) Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

1: correto, sendo hipótese de improcedência liminar do pedido (NCPC, art. 332); **2:** correto (NCPC, arts. 344 e 345, III); **3:** errado, porque não se inserem nos limites objetivos da coisa julgada a verdade dos fatos (NCPC, art. 504, II); **4:** errado, pois a competência relativa (em razão do território e valor) é que é alterada pela conexão ou continência (NCPC, art. 54); **5:** correto, sendo a reprodução dos artigos que tratam dos princípios da instrumentalidade e da causalidade e da conservação (NCPC, arts. 277 e 281).

Gabarito 1: C, 2: C, 3: E, 4: E, 5: C

12. TEORIA GERAL DOS RECURSOS

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Sobre os recursos no sistema próprio do Direito Processual Civil brasileiro, assinale a alternativa correta.

- (A) A concessão de antecipação de tutela no corpo da sentença, impõe que eventual recurso de apelação, por ausência de disposição legal, seja integralmente recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo.
 (B) A reforma processual promovida em 2005 alterou o regime de impugnação das decisões interlocutórias, estabelecendo, como regra geral, a interposição de recurso de agravo de instrumento manejado diretamente na Corte competente.
 (C) A interposição de agravo retido conduz automaticamente à apreciação da matéria pelo Tribunal de Justiça como preliminar, por ocasião do julgamento da apelação, independentemente de reiteração posterior da parte interessada.
 (D) A decisão do relator que converte o agravo de instrumento em retido é passível de reforma imediata, mediante a interposição de recurso de agravo interno, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 557, § 1º, do CPC.
 (E) Cabe ao agravante, no prazo de 03 (três) dias, comunicar ao Juízo singular a interposição do recurso de agravo de instrumento, jun-

tando cópia da petição recursal, seu comprovante de interposição e a relação de documentos apresentados, sendo o descumprimento desse ônus processual razão para o não conhecimento do recurso, desde que a questão seja arguida e provada pela parte agravada.

A: incorreta. Inicialmente, de se observar que o NCPC reuniu o regramento referente à **tutela de urgência** (esta dividida em duas subespécies: *tutela de urgência cautelar* e *tutela de urgência antecipada*) e **tutela de evidência** sob a denominação **tutela provisória**. Em caso de sentença que concede tutela provisória, a sentença passa a produzir efeitos imediatamente – ou seja, é recebida apenas no efeito devolutivo (NCPC, art. 1.012, § 1º, V); **B:** incorreta. No NCPC, há o agravo de instrumento para um rol taxativo (art. 1.015) ou, então, recorre-se da interlocutória na própria sentença, já que deixa de existir o agravo retido (NCPC, art. 1.009, § 1º), não mais existindo preclusão logo após a prolação da decisão; **C:** incorreta, pois a hipótese de conversão do agravo de instrumento em agravo retido deixa de existir no NCPC, pois o retido foi suprimido; **D:** incorreta, vide justificativa anterior; **E:** correta, prevalecendo a hipótese para autos não eletrônicos (NCPC, art. 1.018, caput e §§ 2º e 3º). **LD/DS**

„C“, 01111111

(FGV – 2012) O duplo grau de jurisdição obrigatório, também conhecido como reexame necessário ou recurso de ofício, é instituído contemplado no art. 475 do CPC e visa a proteger a Fazenda Pública, constituindo uma de suas principais prerrogativas. Com relação a esse instituto, é correto afirmar que (*ATENÇÃO: a menção ao art. 475 se refere ao Código anterior; no NCPC, o artigo correspondente é o 496).

- (A) se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório a toda decisão proferida contra Fazenda Pública.
 (B) é pressuposto de admissibilidade do reexame necessário a interposição de apelação pela Fazenda.
 (C) se aplica o duplo grau obrigatório à sentença que julga procedente, no todo ou em parte, embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente do valor do débito.
 (D) não se aplica o duplo grau obrigatório se a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal.

De início, cabe destacar que a remessa necessária (reexame necessário, no Código anterior) não é recurso, pois não há vontade da parte – assim, a terminologia “recurso de ofício” é tecnicamente inadequada.

A: incorreta. A remessa não se verifica em toda causa – há exceções (NCPC, art. 496, caput e parágrafos); **B:** incorreta. A remessa se presta principalmente a suprir a ausência de recurso da Fazenda (NCPC, art. 496); mas, ainda que haja recurso, há a remessa, para incluir algum ponto eventualmente não impugnado pela Fazenda; **C:** incorreta. Vide exceção mencionada no item “A”; **D:** correta. É uma das exceções mencionadas (NCPC, art. 496, § 4º, I e II).

„D“, 01111111

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Quanto ao trato do sistema recursal na lei processual, assinale a alternativa correta.

- (A) Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
 (B) Considera-se aceitação tácita a prática, com reserva, de um ato incompatível com a vontade de recorrer.
 (C) A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte.
 (D) O recurso adesivo será conhecido ainda que o recurso principal seja declarado deserto.

A: correta (art. 1.005, parágrafo único, do NCPC); **B:** incorreta, porque a aceitação tácita decorre da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, sem qualquer reserva (art. 1.000, parágrafo único, do NCPC); **C:** incorreta (art. 999 do NCPC); **D:** incorreta, porque o recurso adesivo não será conhecido se, por qualquer motivo, o principal não o for (art. 997, § 2º, III, do NCPC). **LD/DS**

„A“, 01111111

(Procurador da República – 25º) Em relação aos recursos, no sistema jurídico brasileiro:

- (A) São meios de impugnação de decisões judiciais, inseridos no mesmo processo e nos mesmos autos;
 (B) Em determinadas hipóteses, o mesmo ato judicial pode ser impugnado, simultânea e cumulativamente, por mais de um recurso;
 (C) A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva e inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso;
 (D) O recurso adesivo é admissível apenas na apelação e nos chamados recursos extraordinários.

A: incorreta, porque há ao menos um recurso, que embora – como todos os demais – desenvolva-se no mesmo processo, tramita em autos apartados, que é o agravo de instrumento, o que, por si só, invalida a afirmação contida na alternativa; **B:** correta (embora tenha sido apontada no gabarito oficial como incorreta), porque é possível – e comum – que um mesmo acórdão seja impugnado, ao mesmo tempo, por recurso extraordinário e especial; **C:** correta, de acordo com a doutrina majoritária. Porém, a jurisprudência do STJ exige um terceiro requisito, não apontado na alternativa (que foi considerada como correta no gabarito oficial) que é a interposição dentro do prazo menor, se houver diver-

cidade de prazo para o recurso efetivamente interposto e o recurso cabível; **D**: incorreta, porque também pode ser utilizado nos embargos infringentes (art. 997, II, do NCPC).

..D., oimabeg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A respeito dos recursos, considere:

- I. A parte que aceitar tacitamente a sentença ou a decisão não poderá recorrer.
- II. O recurso adesivo não está sujeito a preparo.
- III. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e III.
- (E) III.

I: correto, posto que nesse caso terá ocorrido a preclusão lógica, a qual impede o conhecimento do recurso, em razão da prática de ato anterior incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000 do NCPC); **II**: O recurso adesivo, por sua vez, apesar de ser subordinado ao recurso principal, pode depender de preparo se o recurso independente dele necessitar (art. 997, §2º, do NCPC); **III**: correto (art. 998 do NCPC).

..B., oimabeg

12.1. APELAÇÃO

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) No que concerne aos recursos, é acertado dizer que

- (A) nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o tribunal só poderá julgar desde logo a lide se houver concordância expressa das partes.
- (B) verificada a inexistência de preparo devido, o recorrente será intimado para efetuar-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
- (C) o recurso interposto por um litisconsorte só a ele aproveitará.
- (D) ainda que se limite a confirmar a decisão recorrida, a decisão que aprecia o recurso no tribunal substitui-se à primeira no que tiver sido objeto de recurso.

A: incorreta, pois isso depende de requisitos do processo, não de vontade das partes (NCPC, art. 1.013, § 3º); **B**: incorreta, porque apenas o recolhimento a menor permite a intimação da parte recorrente para corrigir; a ausência acarreta a imediata deserção (NCPC, art. 1.007, caput e § 2º); **C**: incorreta (NCPC, art. 1.005); **D**: correta (NCPC, art. 1.008).

..D., oimabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Réu, ao apresentar sua contestação, alegou matéria preliminar quanto à condição da ação, rejeitada pelo despacho saneador. Deixou de apresentar recurso sobre este fato, contudo, em sede de apelação, novamente arguiu esta matéria preliminar. Diante desse fato, assinale a alternativa correta.

- (A) Houve preclusão de seu direito, uma vez que deixou de apresentar recurso de agravo de instrumento ao despacho saneador.
- (B) Houve preclusão de seu direito, uma vez que deixou de apresentar agravo retido ao despacho saneador.
- (C) Não está precluso seu direito, pois trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada em sede de apelação.
- (D) Não está precluso seu direito, por tratar-se de matéria considerada de mérito por equiparação.
- (E) Não está precluso seu direito, em razão da aplicação da teoria da asserção para verificar as condições da ação.

C: correta, nos termos do art. 485, § 3º do NCPC. De se observar que, nesses casos, o juiz deve oportunizar manifestação às partes, para evitar decisão-surpresa (NCPC, art. 10). **LD/DS**

..D., oimabeg

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Leia as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
- (B) O conhecimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça exige o exaurimento das instâncias ordinárias, de modo que tendo sido confirmada a sentença recorrida, por maioria de votos, impõe-se a prévia interposição de embargos infringentes.
- (C) Havendo a concessão da segurança, caberá ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de recurso ordinário em sede de mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais, ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

- (D) A inexistência de repercussão geral, a partir de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, acarreta o não conhecimento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sendo irrecorrível a decisão monocrática do Ministro Relator que não reconhecê-la, nos termos do art. 543-A do CPC.
- (E) Não admitido o recurso extraordinário ou recurso especial, caberá a interposição de recurso de agravo de instrumento, mediante a juntada dos documentos obrigatórios definidos em lei, bem como do recolhimento das custas processuais e despesas postais.

A: incorreta, no Novo Código (NCPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º). O novo diploma prevê percentual de até 2% do valor atualizado da causa, com majoração para até 10%, em caso de reiteração; **B**: incorreta, pois apesar de a afirmação de necessário de esgotamento de instância ser verdadeira, os embargos infringentes deixam de existir como recurso, de modo que a hipótese passar a ser prevista como técnica de julgamento (NCPC, art. 942); **C**: incorreta, pois só cabe recurso ordinário em caso de denegação (e não concessão) de segurança (NCPC, art. 1.027, II, “a”); **D**: incorreta, pois a decisão quanto à repercussão geral tem de ser colegiada e não monocrática (CF, art. 102, § 3º); **E**: incorreta, não se tratando e agravo de instrumento. O NCPC aboliu a admissibilidade do REsp/RE no Tribunal de origem (parágrafo único do art. 1.030, NCPC), de modo que o agravo em REsp ou RE (e não o agravo de instrumento) somente será cabível quando se tratar de questões afetas a recurso repetitivo (NCPC, art. 1.042). Contudo, tramita no Congresso projeto de lei visando a restaurar a previsão existente no CPC/1973 (PL 168/2015, no seu número no Senado, após aprovação na Câmara), para voltar a admissibilidade à origem e, assim, cabíveis 2 recursos, um contra cada decisão de inadmissão.. **LD/DS**

..D., oimabeg

(Analista – TRT/10ª – 2013 – CESPE) Com relação aos recursos no processo civil, julgue o item abaixo.

- (1) Configura-se o efeito devolutivo gradual quando, por exemplo, interposta a apelação perante o juízo de primeiro grau, realiza-se o juízo de admissibilidade e, posteriormente, após remessa ao tribunal, procede-se à reanálise.

1: Incorreta. **ATENÇÃO**: O Brasil adotava o sistema bipartido, ou seja, a devolução era gradual. Primeiro se estabelecia o exame de admissibilidade no órgão que proferiu a decisão, para, somente após, autorizar a remessa para o órgão que fará a análise do mérito. Entretanto, com o Novo Código de Processo Civil, a petição do recurso, agora, será recebida pela secretaria do tribunal e o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior. A remessa, com o novo diploma adjetivo, dar-se-á independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.030, caput e parágrafo único, do NCPC).

..D., oimabeg

12.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(FGV – 2012) Os embargos de declaração no Código de Processo Civil são o remédio jurídico utilizado por qualquer das partes quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição e/ou omissão.

A respeito de tais embargos, assinale a afirmativa correta.

- (A) Os embargos serão opostos por meio de petição dirigida ao juiz ou relator com a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissão, no prazo de oito dias.
- (B) Os embargos de declaração estão sujeitos a preparo e serão dirigidos ao órgão competente para apreciar o recurso de apelação, quando se tratar de sentença.
- (C) A oposição de embargos de declaração suspende o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes.
- (D) A interposição de qualquer recurso está condicionada ao pagamento da multa pela oposição reiterada de embargos protelatórios, multa essa que se reverterá em favor do embargado.

A: incorreta, o prazo é de 5 dias (NCPC, art. 1.023); **B**: incorreta, não há preparo nos declaratórios (NCPC, art. 1.023); **C**: incorreta, no âmbito do NCPC, os declaratórios interrompem o prazo recursal (NCPC, art. 1.026 – e, por força do art. 1.065 do NCPC, inclusive no JEC passa a haver a interrupção do prazo, por força da alteração do art. 50 da Lei 9.099/1995); **D**: correta, se houver oposição de embargos protelatórios, haverá multa; na reiteração dos embargos protelatórios, a multa passa a ser requisito de admissibilidade para a interposição de outros recursos (NCPC, art. 1.026, § 3º).

..D., oimabeg

12.3. OUTROS RECURSOS E TEMAS COMBINADOS

(FGV – 2012) Como forma de prestigiar o princípio da razoável duração do processo e propiciar uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, um legislador promoveu uma série de alterações na sistemática recursal do Processo Civil brasileiro. Nesse sentido, destaca-se a Emenda Constitucional n. 45/2004 que introduziu em nosso ordenamento jurídico a figura da repercussão geral.

Acerca deste instituto, assinale a afirmativa correta.

- (A) É um pressuposto processual de admissibilidade específico do Recurso Especial que permite que apenas sejam analisados os

recursos que tratem de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e as que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

- (B) Sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, haverá repercussão geral.
- (C) Não se admite, quando da análise da existência de repercussão geral pelo Ministro Relator do recurso, a manifestação de terceiros interessados.
- (D) A decisão que nega a existência da repercussão geral não tem o condão de atingir outros recursos que tratem de matéria idêntica, apenas gerando efeitos endoprocessuais.

A: incorreta, pois a repercussão geral, até o momento, existe somente para o recurso extraordinário (NCPC, art. 1.035); **B:** correta, NCPC, art. 1.035, § 3º, I; **C:** incorreta, porque na análise da existência de repercussão, cabe a oitiva de terceiros, chamados de “amigo da Corte” (*amicus curiae* – NCPC, arts. 138 e 1.035, § 4º); **D:** incorreta, pois a decisão da repercussão atinge casos análogos (NCPC, art. 1.036).

„B., 01/04/2013

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) A respeito dos recursos, assinale a alternativa **correta**:

- (A) O recurso de apelação, cujo prazo de interposição, de regra, é de quinze dias, somente é cabível da sentença que corporifica julgamento do processo com resolução de mérito, isto é, daquela tida como definitiva.
- (B) Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, uma vez interpostos, interrompem o prazo recursal.
- (C) A insuficiência de valor do preparo do recurso implicará em deserção independentemente de intimação.
- (D) Após apresentado o recurso voluntário pela parte sucumbente para modificar a sentença proferida com julgamento de mérito, é incabível a desistência do recurso sem a anuência da parte contrária.
- (E) O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer nas causas que atua como fiscal da lei quando se trate de discussão a respeito de direitos individuais indisponíveis e as partes estejam assistidas por advogados ou Defensoria Pública.

A: incorreta, porque o art. 1.009 do NCPC prevê que “da sentença caberá apelação”. Como se vê, para que seja determinado o cabimento do recurso de apelação, é indiferente que se trate de sentença definitiva ou terminativa; **B:** correta (NCPC, arts. 1.022 e 1.026); **C:** incorreta, porque na hipótese de insuficiência do preparo, o recorrente terá direito à complementação, em 5 dias, sendo obrigatória sua intimação para tanto (art. 1.007, § 2º, do NCPC); **D:** incorreta, porque “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do NCPC); **E:** incorreta. À luz do CPC/1973 firmou-se entendimento em sentido contrário ao disposto no enunciado. No julgamento do REsp 434.535/SC, o E. STJ assim decidiu: “Interesse individual (...) Ministério Público Estadual. Interesse de recorrer. Precedentes. Nos termos da Súmula n. 99 deste Superior Tribunal de Justiça, o ‘Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte’. Por outro lado, esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual ‘o Ministério Público detém legitimidade para recorrer nas causas em que atua como *custos legis*, ainda que se trate de discussão a respeito de direitos individuais disponíveis e mesmo que as partes estejam bem representadas” (REsp 460.425/DF, Rel. Min. Salvo de Figueiredo Teixeira, DJ 24.05.1999)” (REsp 434.535/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, 2.ª T., julgado em 16/12/2004, DJ 02/05/2005, p. 263). De se observar, nesse sentido, que o novo Código inovou ao prever que o recurso pode ser interposto pelo Ministério Público, como parte ou **como fiscal da ordem jurídica** (NCPC, art. 996). **LD/DS**

„B., 01/04/2013

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação ao juízo de admissibilidade dos recursos, assinale a opção **correta**.

- (A) A legitimidade recursal do MP, dada a sua qualidade de *custos legis*, é subsidiária, ou seja, depende do comportamento das partes.
- (B) Nos casos em que a coisa julgada é *secundum eventum probationis* fundada no reconhecimento da ausência de provas, em nenhuma hipótese o réu tem interesse recursal para impugnar o fundamento da decisão.
- (C) De acordo com a Lei Federal n.º 9.800/1999, é possível a prática de qualquer ato processual escrito por meio de sistema de transmissão de dados e imagens do tipo fac-símile ou outro similar, entendendo o STJ que o prazo de juntada dos originais em juízo deve ser contínuo, não se interrompendo nos sábados, domingos e feriados.
- (D) Caso o recurso extraordinário ou especial seja interposto sem procuração nos autos, deve-se intimar o advogado para que regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso.
- (E) O princípio da unirecorribilidade não comporta exceções.

A: incorreta, porque o MP, na qualidade de fiscal da lei, tem autonomia para a interposição de recursos, e poderá fazê-lo ainda que a parte esteja assistida por advogado e não tenha interposto recurso voluntário (v. Súmulas 99 e 226 do STJ, consolidadas à luz do CPC/1973). De se observar, nesse sentido, que o novo Código inovou ao prever que o recurso pode ser interposto pelo Ministério Público, como parte ou **como fiscal da**

ordem jurídica (NCPC, art. 996); **B:** incorreta, porque nos casos em que a coisa julgada é “*secundum eventum probationis* (litis)”, a improcedência do pedido por ausência de provas autoriza que a demanda venha a ser novamente proposta, caso surja a prova. Por isso, o réu, embora vitorioso, pode, ao apelar, buscar a alteração do fundamento da sentença, a fim de que se reconheça a efetiva inexistência do direito pleiteado, a fim de, com isso, garantir que seja formada a coisa julgada material sobre a improcedência; **C:** correta; **D:** incorreta, porque a ausência de procuração faz com que o recurso especial seja considerado como inexistente (Súmula n. 115 do STJ), entendimento esse também adotado pelo STF em relação ao recurso extraordinário. Veja-se que tais entendimentos foram consolidados à luz do CPC/1973; contudo, em relação ao NCPC, é possível que o cenário jurisprudencial sofra modificação, notadamente diante da tendência do novo Código em combater a jurisprudência defensiva. Nesse sentido, vale observar o disposto no art. 1.029, § 3º do NCPC; **E:** incorreta, porque há exceções ao princípio da unirecorribilidade, como, por exemplo, o cabimento simultâneo de recurso especial e extraordinário contra a mesma decisão.

„C., 01/04/2013

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais por ele ajuizada contra Judite e Tiago, Matias requereu, após a apresentação da defesa, antecipação de tutela quanto à obrigação de fazer, tendo o juiz se reservado o direito de apreciar o pedido após a instrução processual. Ao proferir sentença, o juiz acolheu parcialmente os pedidos de dano material e moral formulados pelo autor, tendo condenado os réus solidariamente, e acolheu o pedido de obrigação de fazer, concedendo a antecipação de tutela requerida por Matias. Contra a sentença, apenas Judite interpôs recurso de apelação contra a sentença, alegando prescrição do direito de ação.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção **correta**.

- (A) Provido o recurso de Judite e, portanto, declarada a prescrição, os efeitos dessa decisão se estendem a Tiago.
- (B) Tiago poderá interpor recurso adesivo, desde que o faça no prazo de que Matias dispõe para responder o recurso interposto por Judite.
- (C) Matias não poderá interpor recurso adesivo, já que a sentença foi-lhe favorável.
- (D) O juiz não poderia antecipar os efeitos da tutela quando da prolação da sentença, fase essa inadequada para a concessão de liminar antecipatória, por ter a sentença decidido o próprio mérito da causa.
- (E) Enquanto não for julgado o recurso de apelação, Matias não poderá, ainda que parcialmente, executar provisoriamente a sentença.

A: correto (art. 1.005 do NCPC). Saliente-se que a prescrição invocada por Judite é defesa que aproveita igualmente a Tiago; **B:** incorreto (art. 997, § 2º, I, do NCPC). Tiago poderia recorrer de forma adesiva se Matias houvesse interposto apelação, eis que o recurso adesivo é ajuizado no prazo conferido para que o recorrido ofereça contrarrazões; **C:** incorreto, por conta da existência de sucumbência recíproca (art. 997, §§ 1º e 2º, do NCPC); **D e E:** incorretos. Vale observar que a execução provisória não pode ser iniciada enquanto penda recurso recebido com efeito suspensivo (arts. 513, e 1.012, § 1º, do NCPC). **LD/DS**

„A., 01/04/2013

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal para impugnar decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.
- (B) A *querela nullitatis* pode ser deduzida em ação civil pública.
- (C) Cabe agravo interno da decisão do presidente do Tribunal de Justiça que suspende a eficácia de sentença proferida contra o Poder Público em mandado de segurança.
- (D) No âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são incabíveis os embargos infringentes, sendo possíveis, entretanto, os embargos de declaração e os embargos de divergência.
- (E) A apelação será recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar.

A: correto, pois a reclamação é utilizada quando há violação de súmula vinculante (no caso, violação da SV 10); **B:** correto, conforme a jurisprudência (STJ, REsp 1.015.133/MT); **C:** correto (art. 15, *caput*, da Lei 12.016/2009); **D:** incorreto, devendo ser assinalada (art. 333 do RISTF e arts. 260 a 262 do RISTJ); **E:** correto (art. 199-B do ECA). **LD/DS**

„D., 01/04/2013

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Acerca do processo civil, julgue os itens que se seguem.

- (1) Caso a matéria controvertida seja unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
- (2) Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, excepcionado o caso da petição inicial que não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere

indispensável à prova do ato, situação a que, a despeito da revelia, não se aplica a presunção de veracidade.

- (3) Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, restando, portanto, consolidada, no instituto da coisa julgada, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença.
- (4) A competência, em razão do território, não é modificada pela conexão ou continência: reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes seja comum o objeto ou a causa de pedir; já a continência ocorre entre duas ou mais ações, sempre que haja identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abranja o das outras.
- (5) Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

1: errada no NCPC. No novo Código o critério para a improcedência liminar deixa de ser decisão anterior do próprio juízo (CPC/1973, art. 285-A) e passa a ser precedente do tribunal (NCPC, 332); 2: correto (NCPC, arts. 344 e 345, III); 3: errado, porque não se inserem nos limites objetivos da coisa julgada a verdade dos fatos (CPC, art. 504, II); 4: errado, pois a competência relativa (em razão do território e valor) é alterada pela conexão ou continência (NCPC, art. 54); 5: correto, sendo a reprodução dos artigos que tratam dos princípios da instrumentalidade e da causalidade e da conservação (NCPC, arts. 277 e 281).

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante, **EXCETO**:

- (A) o Procurador-Geral da República.
(B) a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
(C) o Defensor Público-Geral da União.
(D) o Procurador-Geral de Justiça.

Nos termos do § 2º do art. 103-A da Constituição da República, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante pode ser provocada por quem tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, as pessoas apontadas pelo 2º da LADIN. Dentre elas, não se encontra o Procurador-Geral de Justiça, motivo pelo qual deve ser assinalada a alternativa “D”.

13. EXECUÇÃO

13.1. EXECUÇÃO EM GERAL E ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

(FGV – 2013) A respeito da penhora, assinale a afirmativa correta.

- (A) A penhora não será realizada quando o bem estiver na posse, detenção ou guarda de terceiro.
(B) Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um único auto de penhora.
(C) Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça providenciará o arrombamento, independente de qualquer autorização judicial.
(D) O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens penhorados quando houver manifesta vantagem.

A: incorreta, a penhora de bem do executado será realizada mesmo se o referido bem estiver com terceiros (NCPC, art. 845); B: incorreta, para cada penhora, será lavrado um auto (interpretação decorrente do art. 838 do NCPC); C: incorreta, para arrombamento pelo oficial de justiça, deve existir autorização do juiz (NCPC, art. 846); D: correta, art. 852, II, do NCPC.

(FGV – 2012) A respeito do processo de execução, assinale a alternativa correta.

- (A) A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata são títulos executivos extrajudiciais.
(B) O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão com-probatória do ajuizamento da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora ou arresto.
(C) O executado que, intimado, não indica ao juiz a localização de seus bens, não pratica ato atentatório à dignidade da justiça.
(D) A ausência de liquidez não impede a instauração do processo de execução.

A: incorreta. Sentença arbitral é título executivo judicial (NCPC, art. 515, VII); B: correta. Art. 828 do NCPC; C: incorreta, pois essa é uma das situações que se configura como de

ato atentatório à dignidade da justiça (NCPC, art. 774, V); D: incorreta, pois a execução se funda em título de obrigação líquida, certa e exigível (NCPC, art. 783).

„B., oimqdeq

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Na execução,

- (A) quando esta puder ser promovida por vários meios, cabe ao credor a escolha, pois a demanda é instaurada em seu benefício.
(B) verificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou sem os documentos essenciais à propositura da execução, indeferirá de imediato a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
(C) o exequente poderá, no ato de sua distribuição, obter certidão com-probatória do ajuizamento respectivo, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora ou arresto; feita a averbação, presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada posteriormente.
(D) a ausência de liquidez e certeza do título executivo é irrelevante se não for arguida pelo devedor, dado o princípio dispositivo.
(E) recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, prevalecerá a mais antiga, vedada a multiplicidade de gravames na hipótese.

A: incorreta, porque vigora, na execução, o princípio da menor onerosidade para o devedor. Assim, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (art. 805 do NCPC); B: incorreta, porque nesse caso, cabe ao juiz fixar prazo de 10 dias para que a inicial seja emendada (art. 616 do NCPC); C: correta, porque nos termos do art. 828 do NCPC; D: incorreta, porque a adequação do título executivo às exigências legais é matéria de ordem pública, porque diz respeito ao interesse de agir na execução, motivo pelo qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz; E: incorreta, porque é possível que sejam várias as constringências sobre o mesmo bem. A ordem entre elas é relevante para fixar o direito de preferência do credor que penhorou o bem em primeiro lugar, sobre o produto obtido com sua alienação. Terá preferência o credor que tiver penhorado em primeiro lugar o bem, ainda que alienação tenha ocorrido em execução promovida por outro credor. LD/DS

„B., oimqdeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Considerada a lei e a jurisprudência do STJ sobre execução, é correto afirmar que

- (A) os contratos de mútuo com garantia real ou pessoal são títulos executivos extrajudiciais, independentemente de outras formalidades.
(B) a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia e por isso não pode embasar a ação de execução.
(C) contra a Fazenda Pública não cabe a execução de título extrajudicial.
(D) o prévio protesto é requisito para a execução da debênture.

A: incorreta, pois depende de alguns requisitos. (Como exemplo, a Súmula 233/STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”); B: correta (Súmula 258/STJ: “A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.”); C: incorreta (Súmula 279/STJ: “É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.”); D: incorreta, pois não há previsão legal nesse sentido.

„B., oimqdeq

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Em relação à penhora, assinale a opção correta.

- (A) Pela disposição legal, não há necessidade da concordância do cônjuge do devedor para que este peça a substituição do bem penhorado por imóvel.
(B) Tratando-se de penhora de dinheiro perante instituições bancárias, é possível a chamada penhora *on-line*, de valor limitado ao *quantum* exequendo, restrita ao caso de o BACEN não responder ao juízo no prazo legal sobre a existência, ou não, de ativos financeiros em favor do devedor.
(C) Localizado, em banco particular, ativo financeiro do devedor, o juízo da execução deve, após a penhora *on-line*, necessariamente, determinar a transferência, para banco oficial, de valor dentro do limite do *quantum* exequendo.
(D) Havendo a penhora *on-line* sobre quantias consideradas impenhoráveis pela lei, caberá ao executado o ônus de alegar e comprovar essa situação, solicitando ao juízo o correspondente desbloqueio.
(E) De acordo com a legislação processual codificada, a parte fica impedida de requerer a substituição da penhora se esta incidir sobre bens de baixa liquidez.

A: incorreta, porque, nos termos do art. 656, § 3º do NCPC, “o executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge” (ressalva feita ao regime da separação absoluta de bens, conforme prevê o art. 1647 do CC); B: incorreta, porque a penhora *on-line* pelo juiz não está condicionada à omissão do BACEN sobre a existência, ou não, de ativos financeiros em nome do executado; C: incorreta, porque tal providência não é exigida pela lei; D: correta, porque nos termos do § 2º do art. 854 do NCPC; E: incorreta, porque a lei não prevê tal impedimento.

„B., oimqdeq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Na execução contra devedor solvente, é correto afirmar que absolutamente

- (A) impenhoráveis são os recursos públicos recebidos por instituições privadas de livre aplicação.
- (B) impenhoráveis são os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, ainda que de elevado valor.
- (C) impenhorável é, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.
- (D) impenhorável é a propriedade rural, desde que arrendada pela família.

A: incorreta, porque a lei fala na impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX, do NCPC); **B:** incorreta, uma vez que a lei ressalva da impenhorabilidade os bens dessa natureza de elevado valor (inciso III do art. 833, do NCPC); **C:** correta (art. 833, X, do NCPC); **D:** incorreta, porque a propriedade rural será impenhorável, desde que seja pequena e trabalhada pela família (inciso VIII do art. 833 do NCPC). **LD/DS**

..D, 01mrebbq

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Antônio ingressou em juízo com ação de execução para entrega de coisa certa, contra Silva & Silva Ltda., que, citada para cumprir a obrigação no prazo legal, permaneceu inerte. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O juiz poderá, desde logo, determinar a penhora de tantos bens quantos forem necessários para satisfazer a obrigação exequenda.
- (B) O juiz poderá, a requerimento de Antônio, determinar, imediatamente, a indisponibilidade de ativos existentes em nome da Silva & Silva Ltda. em qualquer instituição bancária.
- (C) Antônio poderá requerer desde logo a conversão da obrigação desejada em perdas e danos.
- (D) O juiz determinará a expedição de mandado de imissão de posse ou de busca e apreensão, conforme se trate de bem imóvel ou móvel, independentemente de requerimento do exequente.
- (E) Para que o juiz efetive o provimento jurisdicional, Antônio deverá indicar a providência a ser tomada pelo juiz, sem a qual o processo será extinto.

A e B: incorretos (art. 806 do NCPC); **C:** incorreto (art. 809 do NCPC); **D:** correto (arts. 806 e 808, do NCPC); **E:** incorreto (art. 625 do CPC/1973). Não há correspondente no NCPC. **LD/DS**

..D, 01mrebbq

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Sobre os princípios da liquidação e execução civis, é correto afirmar que

- (A) pelo princípio do menor sacrifício do executado, o juiz poderá conceder usufruto de bem móvel ao exequente, mesmo que o executado se oponha.
- (B) em razão do princípio da concentração do poder executivo do juiz, as medidas executivas devem encontrar tipificação legal para que sejam deferidas, garantindo o jurisdicionado contra a possibilidade de arbítrio judicial na escolha da forma de execução.
- (C) em razão do princípio da fidelidade ao título, não se pode incluir na liquidação da sentença os juros moratórios, quando omissos os pedidos inicial ou a condenação.
- (D) em razão do princípio da disponibilidade, o exequente poderá desistir da execução independentemente do consentimento do executado, exceto quando oferecidos embargos.
- (E) em razão do princípio da cooperação, o executado tem o dever de indicar quais são e onde estão os bens penhoráveis que possui, quando intimado a fazê-lo, sob pena de ficar caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça e não poder requerer a substituição do bem penhorado.

A: Incorreta, pois o NCPC abandona a previsão de “usufruto” (prevista no art. 716 do CPC/1973) e passa a prever a *penhora de frutos e rendimentos* de coisa móvel ou imóvel (NCPC, art. 867); **B:** incorreta, porque na execução há o *princípio da atipicidade* (ou da concentração dos poderes de execução), o qual destaca que o juiz tem um rol exemplificativo de poderes para se atingir o resultado da execução (ex., NCPC, art. 536, § 1º); **C:** incorreta, pois apesar de a execução ter de seguir o título, antiga jurisprudência fixou ser possível incluir juros, ainda que apenas na liquidação (Súmula 254/STF: Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omissos o pedido inicial ou a condenação); **D:** incorreta. É ampla a disponibilidade do exequente na execução, sendo possível desistir da execução a qualquer momento, mesmo sem concordância do executado (NCPC, art. 775). Contudo, se houver embargos, a desistência da execução acarreta a *extinção dos embargos* se a discussão destes for processual (NCPC, art. 775, parágrafo único); **E:** incorreta, pois a penalidade de ato atentatório à dignidade da justiça (que é prevista nesse caso) não acarreta a perda da substituição do bem penhora, mas apenas multa (NCPC, art. 774, parágrafo único). **LD/DS**

..D, 01mrebbq

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) No que diz respeito ao processo de execução, à liquidação e ao cumprimento de sentença, bem como aos recursos, assinale a opção correta.

- (A) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do ajuizamento da ação.
- (B) É admissível a interposição de recurso especial contra a decisão objeto de embargos de declaração cujo acórdão ainda não tenha sido publicado.
- (C) É legítima a penhora da sede de estabelecimento comercial.
- (D) Ofende a coisa julgada a liquidação de sentença por forma diversa da estabelecida na sentença liquidanda.
- (E) Os honorários sucumbenciais, se omitidos na decisão transitada em julgado, podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

A: incorreto (Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); **B:** incorreto (Súmula 418 do STJ: “É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”); **C:** correto (Súmula 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”); **D:** incorreto (Súmula 344 do STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”); **E:** incorreto (Súmula 453 do STJ: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”).

..D, 01mrebbq

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Analise as afirmações abaixo.

- I. Adjudicado um bem imóvel pelo exequente, poderá este pedir a expedição do mandado de imissão na posse no curso do próprio processo executivo, quando o bem estiver na posse do depositário.
- II. Em ação envolvendo direitos individuais homogêneos, a liquidação coletiva para a reparação fluida deve ser proposta pelo autor da ação coletiva de conhecimento, sendo tal iniciativa vedada aos demais legitimados.
- III. A execução de alimentos poderá ser proposta no juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação, do atual domicílio do executado ou do atual domicílio do exequente, desde que em comarca diversa da que foi proferida a sentença, constituindo exceções à regra segundo a qual a execução deve tramitar perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição.
- IV. Enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo, a execução fundada em título extrajudicial está sujeita às restrições do regime da execução provisória.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

I: correto (arts. 77, V, e 900 do NCPC). Corroborando tal entendimento: “Dada a natureza pública da arrematação, deve prevalecer o entendimento – posto ser bastante controvertido em doutrina e em jurisprudência – de que o arrematante pode imitir-se na posse do bem, independentemente do ajuizamento de uma ‘ação de imissão na posse’ ou de uma ação de execução para entrega de coisa” (art. 621 [806]). Experimentando qualquer resistência à imissão na posse do bem imóvel ou na entrega do bem móvel, basta requerer ao juiz da execução a expedição de mandado a ser cumprido nos próprios autos em que a arrematação se deu, observando-se os ditames do art. 14 [77]. V, e respectivo parágrafo único, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive perdas e danos. É neste sentido amplo que deve ser interpretado o parágrafo único do art. 693 [900, § 1º]” (BUENO, Cássio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva*. Vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 328); **II:** incorreto (arts. 97 e 100 do CDC); **III:** correto (arts. 53, II, do NCPC e 516, parágrafo único, do NCPC); **IV:** correto (art. 587, segunda parte, do CPC/1973). O NCPC não dispôs correspondente em seu texto. **LD/DS**

..D, 01mrebbq

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) No que diz respeito ao processo de execução, à liquidação e ao cumprimento de sentença, bem como aos recursos, assinale a opção correta.

- (A) A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do ajuizamento da ação.
- (B) É admissível a interposição de recurso especial contra a decisão objeto de embargos de declaração cujo acórdão ainda não tenha sido publicado.
- (C) É legítima a penhora da sede de estabelecimento comercial.
- (D) Ofende a coisa julgada a liquidação de sentença por forma diversa da estabelecida na sentença liquidanda.
- (E) Os honorários sucumbenciais, se omitidos na decisão transitada em julgado, podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

A: incorreto (Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); **B:** incorreto (Súmula 418 do STJ: “É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos

de declaração, sem posterior ratificação”); **C**: correto (Súmula 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”); **D**: incorreto (Súmula 344 do STJ: “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”); **E**: incorreto. No CPC/1973, foi editada súmula vedando isso (Súmula 453 do STJ: “Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”). No NCPC, há previsão permitindo a cobrança em ação autônoma – mas não em execução (art. 85, § 18).

„C., otmabag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) João da Silva compra, por meio de escritura pública, imóvel de José dos Santos, situado na Comarca de Campinas, com pagamento à vista do preço. Após a lavratura da escritura de compra e venda e recebimento da posse pelo comprador, o imóvel é penhorado em execução de título executivo extrajudicial movida na Comarca de São Paulo contra o vendedor, o qual foi citado antes da venda e não tem outros bens suficientes para a satisfação do débito. O exequente não procedeu à averbação prevista no art. 615-A do CPC, nem o vendedor comunicou ao comprador a existência da execução. De acordo com entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça,

- (A) não ocorreu fraude à execução, pois o seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- (B) não ocorreu fraude à execução, pois o seu reconhecimento depende da lavratura do auto ou termo de penhora do bem alienado, independente do respectivo registro, ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- (C) ocorreu fraude à execução, pois a escritura de compra e venda é posterior ao ajuizamento da execução.
- (D) ocorreu fraude à execução, pois a escritura de compra e venda é posterior à citação válida do executado.

Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” e NCPC, art. 792, III.

„A., otmabag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) João da Silva compra, por meio de escritura pública, imóvel de José dos Santos, situado na Comarca de Campinas, com pagamento à vista do preço. Após a lavratura da escritura de compra e venda e recebimento da posse pelo comprador, o imóvel é penhorado em execução de título executivo extrajudicial movida na Comarca de São Paulo contra o vendedor, o qual foi citado antes da venda e não tem outros bens suficientes para a satisfação do débito. O exequente não procedeu à averbação prevista no art. 615-A do CPC, nem o vendedor comunicou ao comprador a existência da execução. De acordo com entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça,

- (A) não ocorreu fraude à execução, pois o seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- (B) não ocorreu fraude à execução, pois o seu reconhecimento depende da lavratura do auto ou termo de penhora do bem alienado, independente do respectivo registro, ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
- (C) ocorreu fraude à execução, pois a escritura de compra e venda é posterior ao ajuizamento da execução.
- (D) ocorreu fraude à execução, pois a escritura de compra e venda é posterior à citação válida do executado.

Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

„A., otmabag

(Técnico – TJ/CE – 2013 – CESPE) Com relação ao processo de execução, assinale a opção correta.

- (A) A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo impede o credor de promover sua execução, pois a obrigação deixa de ser líquida, certa e exigível.
- (B) O herdeiro do devedor pode ser sujeito ativo na execução.
- (C) Não pode o credor cumular várias execuções contra o mesmo devedor: cada uma deve seguir um processo em separado.
- (D) Se a sentença transitada em julgado declarar inexistente a obrigação que foi executada, caberá responsabilização civil do exequente pelos danos que o executado tiver sofrido.
- (E) O crédito decorrente de honorários de perito aprovados por decisão de juiz constitui título executivo judicial.

A: incorreta conforme art. 784, § 1º NCPC; **B**: incorreta conforme art. 568, NCPC, pois constitui sujeito passivo; **C**: incorreta, é permitida a cumulação (art. 780, NCPC); **D**: correta, conforme art. 574, NCPC; **E**: incorreta. Constitui título executivo extrajudicial conforme art. 515, V, do NCPC (a despeito de que deveria ser categorizado como título executivo judicial).

„C., otmabag

13.2. EMBARGOS DO DEVEDOR

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação ao processo de execução, assinale a opção correta.

- (A) Após a penhora, eventual alienação ou oneração do bem é nula de pleno direito.
- (B) O seguro de vida é penhorável.
- (C) Segundo a jurisprudência do STJ, ultimada a arrematação, não há possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família.
- (D) A responsabilidade civil do exequente será subjetiva, quando a sentença passada em julgado declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à execução.
- (E) É excepcionalmente possível a execução sem o título executivo.

A: incorreta, porque é possível que o adquirente do bem penhora esteja de boa-fé e desconheça o gravame que pesava sobre o bem, hipótese em que não poderá ser reconhecido qualquer vício na aquisição; **B**: incorreta (art. 833, VI, NCPC); **C**: correta, em termos, uma vez que “arrematado o bem penhorado, impossível a invocação do benefício da Lei 8.009/1990” (STJ, REsp 468.176). Registre-se, contudo, a existência, no âmbito do STJ, de decisões no sentido de que a alegação poderia ser feita através de embargos à arrematação, por se tratar de proteção de ordem pública (STJ-RT 787/215); **D**: incorreta, porque se trata de responsabilidade civil objetiva (art. 776 do NCPC); **E**: incorreta, porque, em matéria de execução vigora o princípio do “nullaexecutio sine titulo”, ou seja, não há execução sem título executivo.

„C., otmabag

13.3. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO

(FGV – 2013) O sistema de execução de decisões modernamente utilizado está muito atrelado à ideia de sincretismo processual. Por essa sistemática, em regra, tornou-se a execução um prolongamento do processo de conhecimento. Passou-se a ter um processo misto que não é mais nem puramente cognitivo nem puramente executivo. O novo sistema permitiu que a obtenção da tutela jurisdicional plena fosse mais rapidamente alcançada. Entretanto, em hipóteses específicas, ainda tem cabimento o processo de execução autônomo. Assinale a alternativa que contém título executivo judicial a ensejar a execução sincrética.

- (A) A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei.
- (B) O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores.
- (C) A sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia.
- (D) O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio.

A: incorreta, pois a CDA é título executivo extrajudicial (NCPC, art. 784, IX), que dá origem a uma execução fiscal (processo autônomo, não sendo caso de sincretismo processual); **B**: incorreta, pois esses documentos são títulos executivos extrajudiciais (NCPC, art. 784), que dão origem a uma execução autônoma; **C**: correta, pois a sentença proferida no processo de conhecimento é título executivo judicial (NCPC, art. 515, I), em que há o cumprimento de sentença (sincretismo processual); **D**: incorreta, pois esse crédito é título executivo extrajudicial (NCPC, art. 784, VIII), que dá origem a uma execução autônoma.

„C., otmabag

(FGV – 2012) A execução tem por finalidade precípua a adoção de medidas necessárias à satisfação da obrigação prevista em um título executivo judicial ou extrajudicial. Em um primeiro momento, vigia no ordenamento pátrio o princípio da autonomia, segundo o qual as atividades executivas e de conhecimento deveriam ser desenvolvidas necessariamente por meio de ações distintas. Contudo, tal sistemática foi alvo de uma série de reformas que buscaram prestigiar um desenvolvimento sincrético do processo, bem como a própria efetivação do título executivo.

Com base na legislação vigente, assinale a afirmativa correta:

- (A) A sentença arbitral, de acordo com o CPC, possui natureza de título executivo extrajudicial e poderá ser liquidada ou executada, conforme o caso, perante o juízo cível competente, hipótese na qual o mandado inicial incluirá a ordem de citação do devedor.
- (B) O executado, nas obrigações de pagar quantia certa ou já fixada em liquidação, poderá oferecer impugnação para rediscutir qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença.
- (C) O CPC prevê que o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando ficar demonstrado que o prosseguimento da execução manifestamente pode causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação o que não ocorre na impugnação, tendo em vista que nesta modalidade de defesa está prevista, expressamente, a impossibilidade de concessão de efeitos suspensivos em quaisquer hipóteses.

- (D) A concessão de efeito suspensivo nos embargos do executado obsta o prosseguimento da execução principal, impedindo, inclusive, a efetivação dos atos de penhora e avaliação dos bens.

A: incorreta, porque a sentença arbitral, por opção legislativa (para limitar a matéria de defesa do executado) é título executivo *judicial* (NCPC, art. 515, VII); **B:** correta, porque a defesa no cumprimento é a impugnação, sendo possível apenas alegar matérias previstas na lei (NCPC, art. 525, § 1º, VII); **C:** incorreta, pois tanto nos embargos quanto na impugnação o efeito suspensivo depende de concessão do juiz, desde que presentes os requisitos (NCPC, art. 525, § 6º); **D:** incorreta, pois mesmo que concedido o efeito suspensivo aos embargos, ocorrerá a penhora e avaliação (NCPC, art. 919, § 5º).

„B„ qurqeqg

(FGV – 2012) Nos autos de ação indenizatória movida por Henrique em face de Paulo, ambos prósperos empresários, transitou em julgado sentença de procedência do pleito autoral, condenando o réu ao pagamento de indenização, no montante equivalente a 500 salários mínimos, na data da prolação da sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Assinale a alternativa que apresenta a providência a ser imediatamente adotada pelo advogado de Henrique.

- (A) Instauração da fase de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar o valor da condenação em moeda corrente.
(B) Instauração da fase de cumprimento de sentença, com a apresentação da memória de cálculo contemplando o valor da condenação em moeda corrente.
(C) Instauração da fase de liquidação de sentença por cálculos do contador, a fim de que o magistrado remeta os autos ao contador judicial, para que seja apurado o valor da condenação em moeda corrente.
(D) Ajuizamento de ação rescisória, a fim de que o tribunal apure o valor da condenação em moeda corrente.

Trata-se de sentença com valor passível de liquidação por simples cálculo aritmético. Assim, já deverá ter início o cumprimento de sentença (NCPC, art. 509, § 2º).

„B„ qurqeqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito da liquidação de sentença, assinale a opção correta.

- (A) Caso o juiz infira que os cálculos do processo de liquidação excedem os da execução, deverá determinar ao credor a elaboração de novos cálculos.
(B) Se, no processo de liquidação por arbitramento, houver impugnação do laudo pericial, o juiz deverá designar audiência de instrução e julgamento.
(C) Sendo omissa a sentença quanto a juros e correção monetária, devem incidir, na liquidação, somente os juros legais e a correção monetária, ficando afastados os juros de mora.
(D) Se os dados necessários ao cálculo do valor da condenação estiverem em poder do devedor, a parte deverá requerer ao juiz, de forma incidente, que intime o devedor a apresentá-los.
(E) A liquidação de sentença deve ser realizada por meio de incidente processual, mediante requerimento, devendo a parte contrária ser intimada pessoalmente.

A: incorreta, porque nesse caso, caberá ao juiz valer-se do contador do juízo, a fim de se proceda ao chamado incidente de verificação do cálculo (art. 524, § 2º, NCPC); **B:** incorreta, porque é possível que o juiz decida a liquidação, independentemente de audiência. A designação dela é possível, mas não obrigatória (parágrafo único do art. 510 do NCPC); **C:** incorreta, porque “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omissa o pedido inicial ou a condenação” (Súmula n. 254 do STJ); **D:** correta (art. 524, § 1º, NCPC); **E:** incorreta, porque na liquidação, em regra, o devedor será intimado por intermédio de seu advogado. **LD/DS**

„D„ qurqeqg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Em relação ao cumprimento de sentença é correto afirmar:

- (A) O acordo extrajudicial homologado em juízo e a sentença arbitral constituem títulos executivos judiciais.
(B) Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença suspende o curso do processo.
(C) É necessária a prestação de caução para se dar início à execução provisória.
(D) Quando tiver havido recurso, o cumprimento da sentença deverá ser processado perante o tribunal.
(E) O crédito do perito, cujos honorários houverem sido aprovados por decisão judicial, constitui título executivo judicial.

A: correto (art. 515, III e IV, do NCPC); **B:** incorreto (arts. 525, § 5º e 515 NCPC); **C:** incorreto (art. 521 do NCPC); **D:** incorreto (art. 516, II, do NCPC); **E:** incorreto. Cuida-se de título executivo *extrajudicial* (art. 784, V, do NCPC). **LD/DS**

„A„ qurqeqg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Em ação de cobrança promovida pelo banco XY, o réu, Divino, viúvo e sem dependentes, foi condenado a pagar R\$ 1 milhão a instituição financeira. Após o trânsito em julgado, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o banco XY acrescentou, na planilha de cálculos do valor da condenação, 10% a título de honorários advocatícios – omitidos na decisão transitada em julgado. Ademais, indicou a penhora o único imóvel do devedor, no qual ele residia. Divino impugnou a execução por excesso, tendo ocorrido a rejeição liminar da impugnação. Ainda insatisfeito, Divino recorreu, juntando a guia de preparo no dia seguinte ao do protocolo.

Nessa situação hipotética,

- (A) para que o patrono possa receber a intimação para o cumprimento de sentença pelo devedor, e necessária a outorga de procuração com poderes específicos.
(B) o impugnante não se desincumbiu do ônus processual de declarar de imediato o valor que entendia correto.
(C) a inclusão, nos cálculos de cumprimento de sentença, do percentual de 10% do valor da condenação a título de honorários, na fase de conhecimento, está de acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil (CPC).
(D) a apelação deve ser considerada deserta.
(E) a venda do único imóvel do executado caracterizaria fraude a execução e tornaria nula a alienação.

A: incorreta, considerando que não há previsão legal de esse ser um dos poderes especiais, sendo suficiente, então, a procuração *ad judicia* (NCPC, art. 105); **B:** correta, pois na impugnação por excesso, já se deve indicar o valor devido desde logo (NCPC, art. 525, § 4º); **C:** correta à luz do NCPC. Com base no CPC/1973, firmou-se entendimento jurisprudencial no sentido de que os honorários que não foram fixados na fase de conhecimento não podem ser incluídos no cálculo quando do cumprimento de sentença (Súmula 453/STJ: Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria). Ocorre que o NCPC tem previsão exatamente em sentido inverso (NCPC, art. 85, § 18); **D:** incorreta para a banca, mas especialmente, considerando a correção da alternativa “B”. Porém, faltam informações para que se possa apontar como errada a deserção da apelação – como, eventualmente, a gratuidade de justiça; **E:** incorreta, pois no caso o único bem de família é bem impenhorável (Lei 8.009/1990, art. 1º). **LD/DS**

„B„ qurqeqg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Em relação ao cumprimento de sentença é correto afirmar:

- (A) O acordo extrajudicial homologado em juízo e a sentença arbitral constituem títulos executivos judiciais.
(B) Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença suspende o curso do processo.
(C) É necessária a prestação de caução para se dar início à execução provisória.
(D) Quando tiver havido recurso, o cumprimento da sentença deverá ser processado perante o tribunal.
(E) O crédito do perito, cujos honorários houverem sido aprovados por decisão judicial, constitui título executivo judicial.

A: correto (art. 515, III e IV, do NCPC); **B:** incorreto (arts. 525, § 5º, 515 NCPC); **C:** incorreto (art. 521 do NCPC); **D:** incorreto (art. 516, II, do NCPC); **E:** incorreto no CPC/1973 (quando era título extrajudicial). No NCPC, trata-se de título judicial (art. 515, V do NCPC). **LD/DS**

„B„ qurqeqg

14. TEMAS COMBINADOS

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta com relação a petição inicial, resposta do réu e julgamento conforme o estado do processo.

- (A) É requisito imprescindível da inicial a indicação dos fatos e dos fundamentos legais do pedido.
(B) Todas as objeções que incumbem ao réu alegar em contestação antes de pronunciar-se acerca do mérito podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e serem alegadas em qualquer fase procedimental e grau de jurisdição.
(C) Concretizada a citação do último dos litisconsortes passivos, terá início o prazo comum para que se ofereçam suas respostas, incidindo, ainda, o benefício do prazo em dobro devido à pluralidade de réus.
(D) Não ocorre a preclusão consumativa quando, ainda no prazo da resposta, contestação e reconvenção são ofertadas, embora a reconvenção tenha sido entregue depois da contestação.
(E) Ao ser citado para responder recurso, o réu deve elaborar a resposta com manifestação precisa dos fatos narrados na inicial, pois é possível a reforma do julgado para que se dê como procedente o pedido.

A: incorreta, pois o NCPC prevê como requisito da inicial os fatos e fundamentos *jurídicos* (consequência jurídica) e não os fundamentos *legais* (artigos de lei) – que compõem a

causa de pedir (NCPC, art. 319, III); **B**: incorreta, pois nem todas as matérias preliminares podem ser conhecidas de ofício. Observe-se, nesse sentido, que o §5º do art. 337 do NCPC exclui expressamente a “convenção de arbitragem” e a “incompetência relativa” (que, de acordo com o novo regramento, passa a ser alegada em preliminar de contestação, deixando de existir a figura da exceção); **C**: incorreta. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do art. 231 do NCPC (NCPC, art. 231, §1º). Quanto ao prazo em dobro, o novo Código traz como requisito a existência de procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos (NCPC, art. 229); **D**: incorreta. De acordo com o NCPC, a reconvenção deixa de existir como uma peça apartada, devendo ser proposta na própria contestação (NCPC, art. 343); **E**: correta para a banca – e, principalmente, porque as anteriores estão erradas. É possível a reforma da sentença para alterá-la e julgar procedente o pedido. Mas o enunciado não trouxe mais informações para que se possa verificar qual foi o motivo da extinção e se seria, no caso, cabível isso. **LD/DS**

Gabbarito

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Leia as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) Nas cobranças ao condômino de quantias devidas ao condomínio, observa-se-á o procedimento sumário, desde que o montante do débito não ultrapasse o valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.

- (B) No procedimento sumário, não sendo obtida a conciliação na primeira audiência, o Réu terá o prazo de quinze dias para a apresentação de defesa, sendo após os autos conclusos ao Juiz para decisão da causa.
- (C) No procedimento ordinário, a contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, mediante peça única, sendo a exceção processada em apenso aos autos principais.
- (D) A cumulação de vários pedidos, num único processo, contra o mesmo réu, somente será admitida caso entre eles exista conexão.
- (E) Da decisão que indeferir a petição inicial, sob o procedimento ordinário, caberá recurso de apelação, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão.

A e B: incorreta, pois o rito sumário desaparece no NCPC; assim, agora se fala em procedimento comum ou especial, não mais se falando em ordinário ou sumário (NCPC, art. 318); **C**: correta, considerando o procedimento comum. No NCPC, há simplificação em relação à reconvenção, que deixa de existir como peça autônoma, passando a ser elaborada na própria contestação (NCPC, art. 343); **D**: incorreta, pois é possível cumular mesmo que não haja conexão, por expressa previsão legal (NCPC, art. 327); **E**: correta, sendo uma das hipóteses em que o juiz pode reconsiderar sua sentença (NCPC, art. 331). **LD/DS**

Gabbarito



EDITORA
FOCO

3. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EXTRAVAGANTE

Luiz Dellore e Renato Montans de Sá*

1. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, FEDERAL E DA FAZENDA PÚBLICA

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Considerando as disposições aplicadas aos Juizados Especiais Cíveis, julgue as assertivas abaixo:

- I. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.
 - II. Incluem-se na competência dos Juizados Especiais Cíveis as causas de natureza alimentar não excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos.
 - III. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes.
 - IV. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
- (A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta (art. 10 da Lei 9.099/1995); II: incorreta, porque as causas alimentares ficam excluídas da competência do JEC (§ 2º do art. 3º da Lei 9.099/1995); III: correta (art. 19, § 1º, da Lei 9.099/1995); IV: correta (art. 55 da Lei 9.099/1995).

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Quanto às disposições concernentes aos procuradores e sua atuação nos Juizados Especiais Cíveis, avalie as seguintes assertivas e marque a alternativa CORRETA:

- I. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
 - II. O mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes especiais.
 - III. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.
 - IV. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto que acumulará sua função com a de advogado.
- (A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
(C) Apenas a assertiva I está correta.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta (art. 9º, § 1º, da Lei 9.099/1995); II: incorreta, porque o mandato pode ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais (§ 3º do art. 9º da Lei 9.099/1995); III: correta (§ 2º do art. 9º da Lei 9.099/1995); IV: incorreta, porque o preposto não pode acumular sua função com a de advogado.

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) No que diz respeito à produção de provas em processo que está tramitando no Juizado Especial Cível, avalie se as frases a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V) e assinale a opção CORRETA:

- (A) Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, desde que requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
- (B) As testemunhas, até o máximo de 3 (três) para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.
- (C) Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

(I) A prova oral será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.

- (A) V, V, F, V
(B) V, F, V, V
(C) F, V, V, F
(D) F, F, F, V

Falsa (art. 33 da Lei 9.099/1995); Verdadeira (art. 34 da Lei 9.099/1995); Verdadeira (art. 35 da Lei 9.099/1995); Falsa (art. 36 da Lei 9.099/1995).

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Acerca dos atos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, assinale a alternativa CORRETA:

- I. Todos os atos deverão ser registrados em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas.
 - II. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno.
 - III. É vedada a prática de atos processuais em outras comarcas.
 - IV. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
- (A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta (art. 13, § 3º, da Lei 9.099/1995); II: correta (art. 12 da Lei 9.099/1995); III: incorreta (art. 2º do art. 13 da Lei 9.099/1995); IV: correta (art. 13, § 1º, da Lei 9.099/1995).

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Sobre as sentenças proferidas e os recursos interpostos nos Juizados Especiais Cíveis, assinale a assertiva CORRETA:

- I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensada a fundamentação.
 - II. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, salvo se genérico o pedido.
 - III. O recurso interposto terá efeito devolutivo e suspensivo.
 - IV. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso.
- (A) Somente a assertiva II está correta.
(B) Somente a assertiva IV está correta.
(C) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
(D) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, porque o que se dispensa na sentença é o relatório, não a fundamentação; II: incorreta, porque a sentença ilíquida não é admitida, ainda que o pedido seja genérico; III: incorreta, porque em regra o recurso nominado terá só efeito devolutivo; IV: correta, considerando a redação original da lei dos Juizados (art. 50 da Lei 9.099/1995).

*ATENÇÃO: o art. 1.064 do NCPC altera o art. 50 da L. 9.099/1995, de modo que também no JEC os declaratórios interrompem o prazo para os demais recursos. Portanto, com o NCPC, todas as alternativas seriam incorretas.

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Com relação ao recurso nominado, previsto na Lei dos Juizados Especiais, assinale a opção correta.

- (A) Não se coaduna à finalidade dos juizados especiais a possibilidade do recurso à sentença terminativa, razão pela qual não cabe recurso nominado a essa espécie de sentença.
- (B) Por se tratar de verdadeira apelação aplicada ao procedimento dos juizados, admite-se recurso nominado interposto adesivamente.
- (C) Diante da inexistência de recurso a eventual lesão de direito causada por decisão interlocutória no curso do procedimento dos juizados, é admitida a interposição de recurso nominado a decisão dessa espécie.

* Renato Montans de Sá comentou as questões dos concursos de Procurador Distrital – 2014 – CESPE, Procurador do Estado/BA – 2014 – CESPE, Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE, Magistratura/PR – 2013 – UFPR, Magistratura/RJ – 2013 – VUNESP, Magistratura/RJ – 2013 – VUNESP, Ministério Público/RO – 2013 – CESPE e Magistratura Federal – 3ª Região – 2013 – X. Luiz Dellore comentou as demais questões.

- (D) É cabível o recurso inominado não só à sentença do processo de conhecimento, mas também à sentença nos embargos do processo de execução.
- (E) Toda sentença proferida no procedimento dos juizados é passível de recurso inominado, incluindo-se a sentença que homologa conciliação e a que homologa laudo arbitral.

A: incorreta, porque o recurso inominado é admissível para a sentença, seja ela terminativa ou definitiva (art. 41 da Lei 9.099/1995); **B:** incorreta, por falta de previsão legal e entendimento jurisprudencial (Enunciado FONAJE 88); **C:** incorreta, por falta de previsão legal; **D:** correta (art. 41 da Lei 9.099/1995); **E:** incorreta (art. 41 da Lei 9.099/1995).

..Q., 01ueqeqg

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Juizado Especial Cível, previsto na Lei nº 9.099/1995.

- (A) O não comparecimento do autor à audiência gera revelia.
- (B) O acesso independe, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
- (C) O Juizado Especial Cível não tem competência para as ações de despejo para uso próprio.
- (D) Nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, é competente tanto o foro do domicílio do autor quanto o do local do ato ou fato.
- (E) O recurso inominado deve ser recebido, em regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A: incorreto, pois implica extinção do processo sem resolução de mérito (art. 51, I, da Lei 9.099/1995); **B:** incorreto (art. 54 da Lei 9.099/1995); **C:** incorreto (art. 3º, III, da Lei 9.099/1995); **D:** correto (art. 4º, III, da Lei 9.099/1995); **E:** incorreto (art. 43 da Lei 9.099/1995).

..Q., 01ueqeqg

(Defensor Público da União – 2010 – CESPE) Acerca dos juizados especiais federais cíveis, julgue os itens subsequentes.

- (1) Ajuizada ação de consignação em pagamento em juizado especial federal, este será incompetente se, na consignatória, além das prestações vencidas, estiverem sendo cobradas as prestações vincendas que, no curso da lide, possam vir a superar o limite de 60 salários mínimos.
- (2) As leis que disciplinam os juizados especiais vedam o acesso das partes à ação rescisória, mas essa vedação não atinge a possibilidade de ajuizamento de ação declaratória da inexistência de ato processual. Por causa disso, diante de vício grave e de tal natureza, a parte prejudicada terá acesso à *querellanullitatis*.

1: incorreta, porque nesse caso o que não pode exceder o valor de 60 salários mínimos é a soma de 12 parcelas, e não a soma dos valores das prestações vencidas e das vincendas; **2:** incorreta, porque em tese é possível a utilização da ação de *querellanullitatis*, ainda que se trate de processo que tramitou perante os juizados especiais (questão polêmica na doutrina e jurisprudência, apontada como correta para a banca, em um concurso para advogado e não juiz).

3E 'E 2E Gabarito

(Magistratura Federal/2ª Região – 2011 – CESPE) A respeito dos juizados especiais federais, assinale a opção correta.

- (A) Nesses juizados, a parte não precisa constituir advogado, ainda que o valor exceda vinte salários mínimos.
- (B) A citação da União deve ser feita pessoalmente, mas as intimações poderão ser realizadas por meio eletrônico.
- (C) Os representantes legais dos órgãos públicos federais necessitam de autorização da autoridade competente para transigir.
- (D) Conforme o STJ, o mandado de segurança não é instrumento hábil para o controle de competência desses juizados.
- (E) Nos juizados especiais federais, o menor de dezoito anos de idade não pode ser autor de demanda, ao contrário do que ocorre nos juizados especiais estaduais.

A: correta. Apesar da ausência de previsão na Lei 10.259/2001 e da existência de previsão na Lei 9.099/1995 de teto de 20 salários (art. 9º), o entendimento que prevalece é o constante da alternativa; **B:** incorreta, pois a lei prevê apenas intimação por meio eletrônico (Lei 10.259/2001, art. 7º e 8º, § 2º); **C:** incorreta, pois a própria lei atribui tal autorização aos representantes (Lei 10.259/2001, art. 10, parágrafo único); **D:** incorreta, pois há precedentes do STJ que admitem tal possibilidade (RMS 29163); **E:** incorreta, porque, no caso, diante da omissão da lei especial, aplica-se a Lei 9.099/1995 (Lei 10.259/2001, art. 1º).

..A., 01ueqeqg

(Magistratura Federal/3ª Região – 2011 – CESPE) Com referência à obrigação de fazer, determinada por sentença de juizado especial federal, assinale a opção correta.

- (A) O início do procedimento de cumprimento da sentença necessariamente depende de pedido da parte interessada.
- (B) O cumprimento mediante ofício torna a expedição, por exemplo, de mandado de busca e apreensão, incompatível com o procedimento.

- (C) Descumprida a ordem emanada da sentença, cabe a imposição de multa à autoridade comunicada por ato atentatório ao exercício da jurisdição.
- (D) A intimação dirigida à autoridade citada no processo não supre a necessidade específica de ofício, em se tratando de cumprimento da decisão.
- (E) A pendência de recurso interposto da sentença que determine a obrigação não afeta o cumprimento da decisão.

A: incorreta, pois a lei assim não condiciona (Lei 10.259/2001, art. 16); **B:** incorreta, porque são medidas complementares que podem ser utilizadas na tutela específica da obrigação de fazer (CPC/1973, art. 461, § 5º [NCPC, art. 536, § 1º]); **C:** correta, nos termos da fundamentação do item anterior; **D:** incorreta, nos termos do item "A" e considerando o princípio da instrumentalidade; **E:** incorreta, pois o art. 16 da Lei 10.259/2001 menciona decisão transitada em julgado.

..Q., 01ueqeqg

(Procurador da República – 25º) Os juizados especiais cíveis federais, nos termos da legislação de regência:

- I. Devem observar os prazos diferenciados de que gozam as pessoas jurídicas de direito público;
- II. Podem julgar disputas sobre direitos indígenas, desde que a causa tenha valor de até 60 salários mínimos;
- III. Admitem como legitimados ativos as pessoas físicas e as micro-empresas e como réus a União, autarquias e empresas públicas federais;
- IV. Facultam às partes designar, oralmente ou por escrito, representantes para a causa, advogado ou não.

Quanto às proposições acima:

- (A) Apenas uma está correta;
- (B) Duas estão corretas;
- (C) Todas estão corretas;
- (D) Todas estão incorretas.

I: incorreta (art. 9º da Lei 10.259/2001); **II:** incorreta (art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 c/c art. 109, XI, da CF); **III:** foi considerada incorreta pelo examinador, embora todos os sujeitos apontados na proposição possam ser partes. Ocorre que o art. 6º da Lei 10.259/2001, também prevê que podem ser autoras as empresas de pequeno porte (o que foi omitido no item III) e como réus as fundações (também não mencionadas). Ora, o fato de existirem outros legitimados, além daqueles que o item III aponta, não significa que o seu enunciado esteja incorreto, como considerou o examinador; **IV:** incorreta, porque a indicação só pode ser feita por escrito (art. 10 da Lei 10.259/2001).

..Q., 01ueqeqg

(Analista – TRE/AL – 2010 – FCC) Joana propôs ação no Juizado Especial Cível Estadual (Lei nº 9.099/95) que foi julgada improcedente. Tendo em vista obscuridade na sentença, Joana protocolou Embargos de Declaração no terceiro dia após a data da audiência em que foi publicada a sentença. Neste caso, publicado o resultado do julgamento dos referidos Embargos, Joana terá mais

- (A) dez dias para interpor recurso de apelação, tendo em vista que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para recurso.
- (B) sete dias para interpor recurso de apelação, tendo em vista que os Embargos de Declaração suspendem o prazo para recurso.
- (C) treze dias para interpor recurso de apelação, tendo em vista que os Embargos de Declaração suspendem o prazo para recurso.
- (D) sete dias para interpor recurso de apelação, tendo em vista que os Embargos de Declaração interrompem o prazo para recurso.
- (E) dez dias para interpor recurso de apelação, tendo em vista que os Embargos de Declaração suspendem o prazo para recurso.

Na redação original da Lei 9.099/1995, os embargos de declaração, quando opostos no Juizado Especial Cível Estadual, suspendem o prazo para os demais recursos, a teor do que dispõe o art. 50 da Lei 9.099/1995 – e não interrompem o *prazo para os outros recursos*. ***ATENÇÃO:** o art. 1.064 do NCPC altera o art. 50 da Lei 9.099/1995, de modo que também no JEC os declaratórios interrompem o prazo para os demais recursos. Considerando que o prazo para o *recurso inominado* (e não apelação como indevidamente apontou o examinador) é de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 42, *caput*, da Lei 9.099/1995, bem assim o fato de já haver transcorrido 3 (três) dias da data de publicação da sentença quando foram opostos os embargos declaratórios, Joana terá mais 7 (sete) dias para interpor recurso inominado no sistema antes do NCPC (alternativa B) ou então, com o NCPC, 10 dias (alternativa A).

..B., 01ueqeqg

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Com relação ao Juizado Especial Federal, é correto afirmar:

- (A) Não se incluem na competência do Juizado Especial Federal Cível as causas para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal.
- (B) Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de quarenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

- (C) Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial Federal Cível, a soma de vinte e quatro parcelas não poderá exceder o valor legal máximo preestabelecido.
- (D) Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, exceto para a interposição de recursos.
- (E) É incabível pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais em razão do princípio da unicidade e da independência.

A: correto (art. 3º, §1º, III, da Lei 10.259/2001); **B:** incorreto, pois o teto é de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 3º, *caput*, da Lei 10.259/2001); **C:** incorreto, já que o valor pertinente a 12 (doze) parcelas vincendas é que não poderá ultrapassar o montante de sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei 10.259/2001); **D:** incorreto, visto que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, *inclusive a interposição de recursos* (art. 9º da Lei 10.259/2001); **E:** incorreto (art. 14, *caput*, da Lei 10.259/2001).

„A„ ojrueqeg

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Juizados Especiais Federais:

- I. Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na legislação competente.
- II. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até cinco dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes.
- III. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, em regra, o pagamento será efetuado no prazo de noventa dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa mediante precatório previamente expedido.
- IV. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e IV.
(B) I, II e III.
(C) II, III e IV.
(D) I, II e IV.
(E) II e IV.

I: correto (art. 6º, I, da Lei 10.259/2001); **II:** correto (art. 12, *caput*, da Lei 10.259/2001); **III:** incorreto, pois o prazo é de 60 (sessenta) dias e o pagamento será realizado *independentemente de precatório*, conforme denota o art. 17, *caput*, da Lei 10.259/2001; **IV:** correto (art. 10, *caput*, da Lei 10.259/2001).

„D„ ojrueqeg

(Analista – TJ/SP – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento de ações perante os Juizados Especiais.

- (A) Admite-se a citação do réu por edital, desde que se encontre em lugar incerto e não sabido.
- (B) O comparecimento espontâneo não supre a necessidade de citação pessoal do réu.
- (C) As microempresas e os incapazes não podem propor ação perante o Juizado Especial.
- (D) É possível formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.
- (E) Não se admitirá a intervenção do Ministério Público nas causas de competência do Juizado.

A: incorreto. Não se admite citação por edital no sistema processual dos juizados especiais (art. 18, §2º, da Lei 9.099/1995); **B:** incorreto (art. 18, §3º, da Lei 9.099/1995); **C:** incorreto. Os incapazes não poderão ser parte, em razão da regra disposta no art. 8º, *caput*, da Lei 9.099/1995. Todavia, as microempresas poderão sê-lo, conforme enuncia o art. 8º, §1º, II, da Lei 9.099/1995; **D:** correto (art. 14, §2º, da Lei 9.099/1995); **E:** incorreto (art. 11 da Lei 9.099/1995).

„D„ ojrueqeg

2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO POPULAR E AÇÃO DE IMPROBIDADE

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Acerca de ação popular, assinale a opção correta.

- (A) O ajuizamento da ação popular não gera prevenção para mandado de segurança coletivo.
- (B) A execução da sentença deverá ser promovida pelo MP.
- (C) Comprovada a lesão, o juiz poderá condenar o réu à reparação mesmo sem pedido expresso do autor.
- (D) Sentença que extingue o feito sem exame de mérito não se sujeita ao reexame necessário.

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco.
Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

- (E) O litisconsórcio ativo ulterior somente será admitido antes da resposta da parte ré.

A: incorreta, porque “a propositura da ação [popular] prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sobre os mesmos fundamentos” (art. 5º, § 3º, Lei 4.717/1965); **B:** incorreta, porque o MP só terá legitimidade para promover a execução se decorrerem 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, desde que haja inércia do autor ou de terceiro (art. 16 da Lei 4.717/1965); **C:** correta (art. 11 da Lei 4.717/1965); **D:** incorreta, porque haverá reexame necessário nesse caso (art. 19 da Lei 4.717/1965); ***ATENÇÃO:** o NCPD denomina o reexame necessária de remessa necessária (NCPD, art. 486); **E:** incorreta, porque na ação popular “é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor” (art. 6º, § 5º da Lei 4.717/1965).

„D„ ojrueqeg

(Ministério Público/PB – 2010) Avalie as proposições seguintes e assinale a alternativa correta:

- I. Produto de indenização do fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública jamais se presta à reparação de lesões individuais diferenciadas.
 - II. O Ministério Público promoverá a liquidação da sentença oriunda de ação civil pública ajuizada por associação civil que tenha abandonado ou desistido da liquidação ou da execução, desde que o objeto da ação não seja relacionado a direito individual homogêneo.
 - III. Na instrução do inquérito civil público não cabe, em qualquer hipótese, quebra de sigilo de dados telefônicos, porque constitui grave violência ao direito de privacidade e, por conseguinte, prova ilícita.
- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas I é verdadeira.
(C) Apenas II é verdadeira.
(D) Apenas I e III são verdadeiras.
(E) I, II e III são verdadeiras.

I: verdadeira (art. 13 da Lei 7.347/1985); **II:** falsa (art. 15 da Lei 7.347/1985); **III:** falsa, porque pode ser admitida a quebra do sigilo telefônico “em nome do interesse público ou do interesse social e para a regular administração da justiça” (STJ, AgRg no Ag 445996/PR).

„B„ ojrueqeg

(Ministério Público/PB – 2010) Acerca de sentença em sede de ação de improbidade administrativa, julgue as proposições abaixo:

- I. Ao julgar procedente o pedido inicial, deve o magistrado, independentemente de pleito expresso, quando cabível, condenar o réu ao pagamento de honorários periciais e advocatícios.
 - II. Deverá a sentença fixar, em observância ao princípio do dispositivo, os juros legais e a correção monetária incidentes sobre o valor do dano causado ao patrimônio público.
 - III. A sentença que julga procedente o pedido da ação civil de improbidade está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.
- (A) Apenas I é falsa.
(B) Apenas I e II são verdadeiras.
(C) Apenas I é verdadeira.
(D) Apenas III é verdadeira.
(E) I, II e III são falsas.

I: verdadeira, porque se trata de pedido implícito em qualquer demanda (CPC/1973, art. 20 / NCPD, art. 85); **II:** falsa, porque não se trata de decorrência do princípio dispositivo, mas de pedido implícito (CPC/1973, art. 293 / NCPD, art. 322, § 1); **III:** falsa, por falta de previsão legal.

„D„ ojrueqeg

(Ministério Público/PB – 2010) Analise as alternativas que se seguem:

- I. A legitimação das associações para propor ação civil pública é extraordinária, em se tratando de representação de interesses ou direitos individuais homogêneos de associados e não associados, exigindo-se, para tanto, que o objeto da ação esteja incluído entre suas finalidades.
 - II. O sistema processual das ações coletivas possibilita também a tutela individual, entre outras hipóteses, pela habilitação dos interessados em fase de execução.
 - III. Os partidos políticos têm legitimidade ativa para a ação civil pública.
- (A) Apenas I é falsa.
(B) Apenas I e II são verdadeiras.
(C) Apenas II é verdadeira.
(D) I, II e III são verdadeiras.
(E) Apenas II e III são verdadeiras.

I: verdadeira (art. 5º, V, b, da Lei 7.347/1985); **II:** verdadeira, pois essa é uma das hipóteses de tutela individual; **III:** verdadeira, porque se equiparam, para esse fim, às associações.

„D„ ojrueqeg

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) No que se refere à disciplina da Ação Popular é correto afirmar que é considerado nulo o ato lesivo ao patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, e das outras entidades previstas na Lei nº 4.717/65, por motivo de ilegalidade do objeto, quando:

- (A) o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
- (B) o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.
- (C) há observância incompleta de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato.
- (D) o resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo.
- (E) a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.

Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único.

„D. ojuabqg

(Advogado – Petrobrás Bio. – 2010 – CESGRANRIO) Obelix, cidadão regularmente inscrito no cadastro eleitoral, integra o rol de admiradores dos portais de Internet que contém dados sobre gastos públicos. Ele recebe comunicações quanto a despesas que podem, aparentemente, causar prejuízos ao erário. Em uma das mensagens há informações de que o município de Gaugália irá adquirir dez mil doses da vacina antigripal contra o vírus da gripe aviária. Obelix resolveu averiguar o número de pessoas aptas a receber a vacina e é surpreendido ao identificar que o número total de habitantes do município não atinge seiscentas pessoas. Após obter todos os documentos necessários, inclusive o edital com os termos da licitação a ser realizada, propôs ação popular buscando suspender a compra, dado o prejuízo iminente aos cofres públicos. A liminar é deferida, tendo o Prefeito apresentado contestação, bem como o município, ambos litisconsortes passivos. Os autos são remetidos ao Ministério Público, que opina pela procedência do pedido apresentado. Não havendo outras provas, é proferida sentença, julgado procedente o pedido anulando-se o ato atacado e condenando os réus nas custas e em honorários advocatícios de dez por cento do valor da causa estimulado em R\$ 100.000,00. Obelix requereu a execução do valor dos honorários advocatícios em seu prol. Nesse contexto, a(o):

- (A) ação popular seria incabível diante da ausência de prejuízo ocorrido.
- (B) produção de prova documental é cabível somente na ação popular.
- (C) verba sucumbencial pertence ao representante judicial do autor, sendo a condenação em honorários, autônoma.
- (D) Ministério Público pode atuar no polo ativo, em litisconsórcio com o cidadão, na ação popular.
- (E) valor de qualquer condenação no âmbito da ação popular, incluindo honorários advocatícios, deve reverter para fundo especial.

A: incorreto, porquanto a existência de prejuízo econômico ao erário é prescindível para os fins de procedência da ação popular, eis que na expressão patrimônio público está contida também a noção de moralidade administrativa, consoante já pacificado no âmbito da jurisprudência do STJ. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC [art. 1.022 do NCP] – PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO – PRECINDIBILIDADE – CONDENÇÃO EM PERDAS E DANOS – MATÉRIA DE FATO – SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Sem adentrar no mérito da existência ou não de prejuízo ao erário, é possível, no plano abstrato, afirmar a prescindibilidade do dano para a proposição da ação popular. 3. Isso, porque quando a lei de ação popular, em seu art. 1º, § 1º, define patrimônio público como “os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico” deixa claro que o termo “patrimônio público” deve ser entendido de maneira ampla a abarcar, não apenas o patrimônio econômico, mas também entre outros valores, a moralidade administrativa. (AgRg no REsp 1130754/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010); **B:** incorreto. A produção de prova documental se afigura admissível no bojo de praticamente todas as espécies de demandas, a exemplo, inclusive, da ação civil pública e do mandado de segurança (arts. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009 e 8º, § 2º, da Lei 7.347/1985); **C:** correto. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e não à parte por ele assistida (art. 23 da Lei 8.906/1994); **D:** incorreto. O Ministério Público atua como *custos legis* (art. 6, § 4º, da Lei 4.717/1965). Todavia, possui *legitimidade ativa superveniente* decorrente de lei para promover o prosseguimento da ação popular, podendo assumir a demanda se o autor desistir da ação ou der causa à extinção do processo sem resolução de mérito (absolvição de instância), na forma do art. 9º da Lei 4.717/1965; **E:** incorreto (art. 12 da Lei 4.717/1965).

„D. ojuabqg

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Tendo em vista a disciplina jurídica da tutela coletiva de direitos por meio de ação civil pública ou do mandado de segurança coletivo, julgue os itens que se seguem.

- (1) Um partido político que possua representação no Congresso Nacional está autorizado a impetrar mandado de segurança coletivo desde que devidamente autorizado por aqueles cujos direitos se pretenda tutelar.
- (2) O Ministério Público tem legitimidade para propor, no regime de substituição processual, ação civil pública para a defesa dos consumidores apenas no que se refere aos direitos de natureza difusa, excluindo-se da sua legitimação extraordinária os direitos individuais homogêneos.
- (3) Quando determinada associação, que se proponha a promover a defesa dos direitos de consumidores, for derrotada em ação civil

pública por ela movida, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se comprovada má-fé.

1: Errado, já que é dispensável a autorização do parlamentar para que o partido político com representação no Congresso Nacional impetre mandado de segurança coletivo (art. 21, *caput*, *in fine*, da Lei 12.016/2009); **2:** Errado. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública fundada em direito difuso, coletivo e individual homogêneo (art. 21 da Lei 7.347/1985 e arts. 81 e 82, I, do CDC); **3:** Certo (art. 18 da Lei 7.347/1985).

„D. ojuabqg

3. MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS DATA

(Ministério Público/BA – 2010) Em relação à concessão de medida liminar na ação civil de mandado de segurança, é incorreto afirmar que:

- (A) É vedada a concessão de liminar na ação civil de mandado de segurança que tenha como mérito a compensação de créditos tributários.
- (B) *Nomandamus* de âmbito coletivo, a medida liminar só poderá ser deferida após a oitiva da pessoa jurídica de direito público.
- (C) É vedado deferimento de liminar na ação civil de mandado de segurança que tenha por objeto a reclassificação de servidores públicos.
- (D) A liminar perderá os seus efeitos se o impetrante deixar, por mais de 5 (cinco) dias úteis, de promover atos processuais do seu mister.
- (E) É vedada a concessão de liminar na ação civil de mandado de segurança que tenha como mérito a entrega de mercadorias e bens oriundos do exterior.

A: correta (art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009); **B:** correta (art. 22, § 2º da Lei 12.016/2009); **C:** correta (art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009); **D:** incorreta, devendo ser assinalada, porque o prazo previsto em lei é 3 dias (art. 8º da Lei 12.016/2009); **E:** correta (art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009).

„D. ojuabqg

(Ministério Público/MG – 2010 – FUNDEP) Em relação ao mandado de segurança, é **CORRETO** afirmar que

- (A) o ingresso de litisconsorte ativo facultativo será admitido enquanto não vencido o prazo para a autoridade impetrada apresentar informações.
- (B) a notificação da autoridade impetrada para prestar informações supre a necessidade de se dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.
- (C) a sentença concessiva em mandado de segurança de competência originária dos tribunais estaduais está sujeita a reexame necessário pelo Superior Tribunal de Justiça.
- (D) a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que concede liminar não prejudica a formulação de pedido para a suspensão do respectivo cumprimento, dirigida ao presidente do tribunal ao qual caiba conhecer do recurso.

A: incorreta, porque não se admite o ingresso de litisconsorte ativo facultativo após o despacho da petição inicial (art. 10, § 2º, da Lei 12.016/2009); **B:** incorreta, porque ambas as providências são obrigatórias (art. 7º, I e II, da Lei 12.016/2009); **C:** incorreta, uma vez que só se submetem ao reexame necessário as sentenças que concedem mandado de segurança (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009). “Os acórdãos concessivos de segurança em processo de competência originária do Tribunal não estão sujeitos ao reexame *ex officio* por Tribunal superior” (RTJ 129/1.069); **D:** correta (art. 15, § 3º, da Lei 12.016/2009).

„D. ojuabqg

(Ministério Público/MG – 2011) Marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Se intempestivo o recurso administrativo com efeito suspensivo, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança começa a fluir desde o momento em que se encerrou o prazo recursal.
- (B) Tratando-se de mandado de segurança preventivo, não se computa prazo decadencial para a sua impetração.
- (C) Findando o prazo decadencial em dia que não haja expediente forense, o mandado de segurança poderá ser impetrado no primeiro dia útil subsequente.
- (D) A decisão que extingue a ação mandamental, fundada na superação do prazo decadencial ou no reconhecimento de que não houve violação do direito reclamado, não impede a renovação da controvérsia nas vias ordinárias.

A: correta (nesse sentido, STJ, REsp 109.882); **B:** correta (STJ, REsp 46.174-0); **C:** correta (STJ, MS 10.220, mas deve ser registrada a existência de decisões no sentido de que o prazo, por ser decadencial, não se prorroga); **D:** incorreta, devendo ser assinalada porque a decisão que denega a segurança, se aprecia o mérito do pedido e entende que o impetrante não tem direito algum, faz coisa julgada material, impedindo a reapreciação da controvérsia em ação ordinária (RTJ 38/184, dentre outros); por outro lado, o simples reconhecimento da decadência da ação mandamental não compromete o acesso às vias ordinárias (STF, MS 28812/DF).

„D. ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2011) É correto afirmar que, na ação civil constitucional de mandado de segurança,

- (A) pode ser impetrado coletivamente, por entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há menos de 1 (um) ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

- (B) a controvérsia sobre matéria de direito não impede a sua concessão.
 (C) a ação mandamental coletiva induz litispendência para as impetrações individuais.
 (D) a controvérsia sobre matéria de fato não impede a sua concessão.
 (E) no mandado de segurança coletivo, a medida liminar pode ser concedida *inaudita altera pars*.

A: incorreta, porque a lei fala em “funcionamento há pelo menos um ano”, e não há menos de um ano (art. 21 da Lei 12.016/2009); **B:** correta (Súmula 625 do STF); **C:** incorreta (art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009); **D:** incorreta, porque no mandado de segurança, por ser exigida a demonstração do direito líquido e certo do impetrante, não se admite a produção de provas acerca dos fatos alegados; **E:** incorreta (art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009).

„Б. 01000000“

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) No tocante ao mandado de segurança, é correto afirmar:

- (A) Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou negar a liminar caberá recurso de apelação.
 (B) Para efeito de sua concessão, equiparam-se às autoridades, entre outros, os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, apenas no que disser respeito a essas atribuições.
 (C) Concedida medida liminar, seus efeitos persistirão até o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.
 (D) Não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito meramente devolutivo.
 (E) A autoridade coatora pode informar e defender a licitude de seu ato, mas não recorrer da concessão da segurança.

A: incorreta, porque o recurso cabível, nesses casos, é o agravo de instrumento (art. 7º, § 1º, da Lei 12.016/2009 – no NCP, a previsão do agravo nessa hipótese está prevista no art. 1.015, I); **B:** correta (art. 1º, § 1º, da Lei 12.016/2009); **C:** incorreta, porque “os efeitos da liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença” (art. 7º, § 3º, da Lei 12.016/2009); **D:** incorreta, porque a lei afasta o cabimento do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II, Lei 12.016/2009); **E:** incorreta, porque a autoridade coatora também tem legitimidade recursal em matéria de mandado de segurança (art. 14, § 2º, da Lei 12.016/2009).

„Б. 01000000“

(Ministério Público/MG – 2010.1) Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Dada a celeridade exigida para o processamento do mandado de segurança e a ausência de previsão de agravo de instrumento na respectiva lei, não se admite a interposição de tal recurso contra decisão que concede ou denega liminar na ação mandamental.
 (B) Embora a Lei de Mandado de Segurança não preveja o cabimento de agravo, a doutrina e a jurisprudência, alicerçadas no princípio do duplo grau de jurisdição, admitem a interposição desse recurso contra decisão que concede ou denega liminar, aplicando supletivamente o Código de Processo Civil.
 (C) Na Lei de Mandado de Segurança há previsão expressa de cabimento do recurso de agravo, restrito, porém, à hipótese de concessão de liminar.
 (D) Mesmo não havendo previsão de recurso de agravo em mandado de segurança, a decisão concessiva de liminar pode ser impugnada por meio de pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal.
 (E) Há previsão expressa na Lei de Mandado de Segurança do cabimento de agravo contra decisão que concede ou denega liminar.

Está correta a alternativa “E”, porque o art. 7º, § 1º, da Lei 12.016/2009 prevê expressamente que “a decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento” (no NCP, a previsão do agravo nessa hipótese está prevista no art. 1.015, I). Em razão disto, estão incorretas as demais alternativas.

„Б. 01000000“

(Ministério Público/PB – 2010) Considere as proposições abaixo, assinalando, sucessivamente, a alternativa que sobre elas contenha o devido julgamento:

- I. Não cabe Mandado de Segurança contra ato de administrador de concessionária de serviço público, ainda que o ato impugnado seja relacionado ao serviço essencial prestado pela empresa.
 - II. A legitimação para impetrar habeas data tanto pode recair na pessoa física como na pessoa jurídica, e o respectivo processamento é isento de custas e despesas processuais, tendo prioridade sobre os demais procedimentos judiciais, exceto habeas corpus.
 - III. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente Mandado de Injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de qualquer órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta.
- (A) Apenas II e III estão incorretas.
 (B) Apenas I e III estão incorretas.
 (C) I, II e III estão corretas.
 (D) I, II e III estão incorretas.
 (E) Apenas I e II estão incorretas.

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco.

Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

I: incorreta, porque a impetração é cabível nesse caso (art. 1º, § 1º, da Lei 12.016/2009); **II:** incorreta, porque a ressalva à prioridade também alcança o mandado de segurança, além do *habeas corpus* (art. 19 da Lei 9.507/1997); **III:** correta (art. 105, I, h, CF).

„Б. 01000000“

(Defensor Público/AM – 2011 – Instituto Cidades) Segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em termos de mandado de segurança:

- (A) ato de Ministro de Estado não se sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária do Superior Tribunal de Justiça;
 (B) não se o admite para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte;
 (C) compete ao Superior Tribunal de Justiça processá-lo e julgá-lo, originariamente, contra ato de membros do Tribunal de Justiça;
 (D) se de competência originária de Tribunal de Justiça, a divergência entre os votos é suficiente para autorizar a interposição de embargos infringentes;
 (E) por ser pessoa jurídica de direito privado, o ato de sociedade de economia mista ou empresa pública praticado em processo de licitação não comporta controle judicial por meio de mandado de segurança.

A: incorreto (art. 105, I, b, da CF); **B:** correto (Súmula 460 do STJ); **C:** incorreto (Súmula 41 do STJ); **D:** incorreto (Súmula 169 do STJ); **E:** incorreto (Súmula 333 do STJ).

„Б. 01000000“

(Defensor Público/GO – 2010 – Instituto Cidades) Com o advento da nova lei do mandado de segurança restou pacificado

- (A) o cabimento de embargos infringentes contra o acórdão que, por maioria, denega a ordem em processo de competência originária do Tribunal de Justiça.
 (B) que o prazo para impetração é de 120 dias, prorrogando-se para o primeiro dia útil, caso o vencimento recaia em dia sem expediente forense.
 (C) ser vedado ao juiz conceder liminar em mandado de segurança coletivo sem oitiva prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.
 (D) que a impetração de mandado de segurança coletivo induz litispendência para as ações individuais.
 (E) a sentença se sujeita ao duplo grau obrigatório, não produzindo efeito enquanto não confirmada pelo tribunal.

A: incorreto (art. 25 da Lei 12.016/2009); **B:** incorreto. Conquanto esta alternativa tenha sido assinalada como errada pelo gabarito, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se o prazo decadencial do mandado de segurança se encerrar em data na qual não haja expediente forense, o prazo fatal se prorroga para o dia útil imediatamente subsequente. Note-se o seguinte precedente da Corte Especial: “Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Decadência. Termo final do prazo. Dia sem expediente forense. Prorrogação. Primeiro dia útil seguinte. Obrigatoriedade. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, apesar de se tratar de decadência, findando o prazo previsto no art. 18 da Lei n. 1.533/51 (v. tb. art. 23 da Lei n. 12.016/09) em dia sem expediente forense, é necessário observar a prorrogação para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. (RMS 31.777/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 15.02.2011, DJe 24.02.2011); **C:** correto (art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009); **D:** incorreto (art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009); **E:** incorreto, visto que a sentença poderá ser executada provisoriamente, salvo nos casos do art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 (Art. 14, § 3º, da Lei 12.016/2009).

„Б. 01000000“

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) De acordo com a Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, assinale a alternativa **correta**:

- (A) É cabível mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas.
 (B) O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
 (C) Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo *habeas corpus* e *habeas data*.
 (D) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
 (E) Não é permitida a impetração de mandado de segurança por telegrama.

A: incorreta (art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009); **B:** incorreta, porque o prazo é de 120 dias (art. 23 da Lei 12.016/2009); **C:** incorreta, pois o *habeas data* não se inclui na ressalva legal à prioridade (art. 20 da Lei 12.016/2009); **D:** correta (art. 5º, II, da Lei 12.016/2009); **E:** incorreta (art. 4º da Lei 12.016/2009).

„Б. 01000000“

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Sobre o mandado de segurança, analise as seguintes assertivas:

- I. cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública.
- II. o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos, assegurados em sentença concessiva de mandado de

segurança transitada em julgado, será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data de 120 (cento e vinte) dias anteriores ao ajuizamento da inicial.

- III. quaisquer atos ou omissões praticados pelos administradores de concessionárias de serviços públicos, desde que qualificados como ilegais ou abusivos, são controláveis judicialmente por via do mandado de segurança.
- IV. a sentença concessiva de mandado de segurança, apesar de se submeter ao reexame necessário, pode ser provisoriamente executada, uma vez que a apelação interponível deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo.

Alternativas:

- (A) estão corretas apenas as afirmações II e IV;
(B) estão corretas apenas as afirmações I e IV;
(C) está correta apenas a afirmação I;
(D) está correta apenas a afirmação III;
(E) estão corretas todas as afirmações.

I: correta. Considerando que a licitação é ato de autoridade (ainda que se tratando de empresa pública), correta a afirmação. Lei 12.016/09, art. 1º; II: incorreta. O pagamento será devido a partir do ajuizamento da inicial. Lei 12.016/09, art. 14, § 4º; III: incorreta. Se o ato for de gestão comercial, descabe MS. Lei 12.016/09, art. 1º, § 2º; IV: Correta. Lei 12.016/09, art. 14, § 3º.

..g. oimabag

(Procurador do Estado/PA – 2011) Assinale a assertiva CORRETA:

- I. A Ação Civil Pública será proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa, e poderá ter por objeto apenas a condenação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
- II. A ação cautelar, para os fins da Lei 7.347/85, poderá ser ajuizada para evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, sendo o Ministério Público legitimado apenas para propor a ação principal.
- III. Na Ação de Mandado de Segurança, terminado o prazo para prestação de informações pela autoridade coatora, o representante do Ministério Público, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, opinará, e com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao Juiz, para decisão.
- IV. O Presidente do Tribunal não poderá estender a pedidos supervenientes, os efeitos da suspensão de liminar em uma única decisão em Mandado de Segurança, ainda que tenham objetos idênticos.
- V. Quando não publicado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do julgamento, o acórdão que julgou o Mandado de Segurança será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão.
- (A) Todas as assertivas estão incorretas.
(B) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas.
(C) Apenas as assertivas I, II e IV estão incorretas.
(D) Apenas as assertivas IV e V estão incorretas.
(E) Apenas as assertivas III e V estão incorretas.

I: incorreta. A ACP pode ser condenatória ou ter qualquer espécie de pedido (Lei 7.347/1985, art. 3º); II: incorreta. O MP tem legitimidade ampla para a ACP (Lei 7.347/1985, art. 5º, I); III: correta. Lei 12.016/2009, art. 12; IV: incorreta. Lei 12.016/2009, art. 15, § 4º, sendo possível que o Presidente do tribunal assim proceda; V: correta. Lei 12.016/2009, art. 17.

..g. oimabag

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Caio, Gerente comercial da Empresa X – estatal de economia mista, após os trâmites de estilo, subscrive, como representante legal da empresa, contrato de prestação de serviços com a Empresa Y, especialista na manutenção de cabos elétricos. Durante o período de dez meses, o serviço transcorre normalmente. No décimo-primeiro mês, a empresa Y falha, seguidamente, na prestação dos serviços avençados, sofrendo multa prevista no contrato. Inconformada, a empresa contratada impetra mandado de segurança contra o ato do Gerente comercial da Empresa X. No desenvolvimento da análise desse caso, constatou-se que:

- (A) a ação popular é cabível diante do prejuízo para a Administração Pública.
- (B) o *mandamus* é perfeitamente cabível por ser o ato atacado de autoridade.
- (C) as características peculiares das empresas controladas pelo Estado permitem, regra geral, o manejo da ação mandamental.
- (D) os atos de gestão comercial das empresas públicas ou sociedades de economia mista não são atacáveis por mandado de segurança diante da novel legislação.
- (E) os atos de gestão comercial somente estão infensos ao controle mandamental, se praticados pelo presidente da empresa pública ou sociedade de economia mista.

A: incorreto, visto que a ação popular só pode ser ajuizada por quem é cidadão, *status* este não havido pela sociedade Y, na condição de pessoa jurídica (art. 5º, LXXIII, da CF e Súmula 365 do STF); B: incorreto. O ato praticado pela sociedade X se amolda ao conceito de *ato de gestão*, o qual não é impugnável por mandado de segurança (art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009); C: incorreto. Só caberá o mandado de segurança quando o ato praticado for de *autoridade*, isto é, se os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais agirem no exercício de atribuições do poder público, *somente no que disser respeito a essas atribuições*; D: correto. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009); E: incorreto (art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009).

..g. oimabag

(Advogado – BNDES – 2010 – CESGRANRIO) O Banco Bah propõe ação de procedimento ordinário em face da Empresa TA S/A, alegando danos morais e materiais decorrentes de atos realizados pelos prepostos da ré que, a par de descumprirem normas contratuais, ofenderam os funcionários do Banco que supervisionavam o cumprimento da avença. Foi determinada a citação da Empresa que não apresentou contestação. Apesar de declarada a revelia, foi determinada a realização de audiência de instrução e julgamento. Após a oitiva das testemunhas, com o indeferimento de inúmeras perguntas, não foi acatado agravo retido interposto em audiência pelo advogado do Banco. Na ata de audiência, constou o indeferimento do agravo, tendo sido prolatada sentença no mesmo ato. O recurso de apelação foi apresentado tempestivamente, mas não foi recebido, por entender o magistrado que o recurso seria inadequado. De tal decisão foi ofertado agravo de instrumento, também obstado pelo mesmo motivo: inadequação. Não mais existem recursos a ofertar. Observado o descrito acima, conclui-se que:

- (A) foram esgotados os meios defensivos, observado o devido processo.
(B) havendo atos teratológicos, sem recursos, o meio de impugnação cabível é o Mandado de Segurança.
(C) o magistrado está dispensado de prestar informações quanto a seus atos, atacados por *mandamus*.
(D) os atos judiciais, como os descritos no texto, são infensos ao Mandado de Segurança.
(E) a liminar, em mandado de segurança, não poderia destrancar o recurso não recebido, neste caso.

A: incorreto. Resta à parte sucumbente socorrer-se dos meios autônomos de impugnação das decisões jurisdicionais, a exemplo do mandado de segurança e da ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos ínsitos a cada uma dessas ações; B: correto. Esgotadas as vias recursais dotadas de efeito suspensivo, bem assim a possibilidade de intervenção correicional, o mandado de segurança é apropriado para impugnar decisão judicial teratológica ou eivada de flagrante ilegalidade, conforme já sedimentado pela jurisprudência do STJ. Ratificando o que ora se assevera, observe-se o teor do aresto a seguir denotado: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO OCORRÊNCIA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA INEXISTENTES. [...] 2. Segundo firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. [...] (AgRg nos EDcl na MC 19.106/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012). Na hipótese, uma vez proferida sentença pelo órgão jurisdicional, se a parte irredignada com o decisório ainda planejar ver prevalecer sua pretensão, deverá interpor recurso de apelação, *ex vi* do art. 513 do CPC/1973 [art. 1.009 do NCPJ], não havendo cogitar-se de qualquer inadequação recursal na espécie. Sendo assim, revela-se teratológica a deliberação do juízo que deixou de receber o apelo com base em tal fundamento, daí por que se mostra possível a concessão liminar da segurança com vistas a destrancar o recurso inadmitido de modo ilegal pelo órgão *a quo*; C: incorreto. O magistrado, na condição de autoridade coatora, deverá prestar as informações no prazo de dez dias, consoante disposto na legislação de regência (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009); D e E: incorretos, conforme verificado nos comentários acima expostos.

..g. oimabag

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) As empresas Luz para Todos Ltda. e Fiação Elétrica Ltda., em litisconsórcio ativo, ajuizaram mandado de segurança, com pedido liminar, em face de ato do gerente de filial de licitações e contratações da CAIXA, em Brasília – DF, que, motivado por atraso na entrega do serviço de rede elétrica, previamente contratado mediante licitação, teria imposto, a ambas, multas no valor de R\$ 5.000,00. Com base no novo disciplinamento jurídico do mandado de segurança e na jurisprudência do STJ, assinale a opção correta tendo como referência a situação hipotética apresentada.

- (A) A decisão de juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar será irrecorrível.
- (B) Uma das empresas deve ser excluída do polo ativo da relação jurídica processual, uma vez que não é mais cabível o litisconsórcio ativo no procedimento do mandado de segurança.

- (C) Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas.
- (D) No caso de improcedência do pedido, as empresas deverão ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios; no caso de litigância de má-fé, não lhes podem ser aplicadas as sanções previstas no Código de Processo Civil (CPC) a esse título.
- (E) Se, em grau de apelação, o tribunal reformar a sentença denegatória da segurança, caberá a interposição de embargos infringentes.

A: incorreto. Em face de tal decisão, caberá *agravo de instrumento* (art. 7º, § 1º, da Lei 12.016/2009 / no NCPC, a previsão do agravo nessa hipótese está prevista no art. 1.015, I); **B:** incorreto. É vedada a formação de litisconsórcio ativo ulterior (art. 10, § 2º, da Lei 12.016/2009); **C:** correto (art. 1º, § 2º, da Lei 12.016/2009); **D** e **E:** incorretos (art. 25 da Lei 12.016/2009).

„A. qmragg

(Magistratura Federal/1ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta considerando a impetração de mandado de segurança contra ato de autoridade pública federal.

- (A) O juiz decretará de ofício a caducidade da medida liminar quando o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo.
- (B) Se for interposto agravo de instrumento contra liminar concedida, não poderá a parte se valer do pedido de suspensão de segurança.
- (C) Ao despachar a inicial, o juiz determinará a notificação do representante judicial para prestar informações.
- (D) Despachada a inicial, somente poderá haver ingresso de litisconsorte ativo antes da sentença.
- (E) Desde que dentro do prazo decadencial, não haverá óbice quanto à renovação do pedido de mandado de segurança.

A: correta (Lei 12.016/2009, art. 8º); **B:** incorreta, pois o uso do AI não obsta a utilização da SS, que não é recurso (Lei 12.016/2009, art. 15, § 2º); **C:** incorreta. A lei determina a notificação da autoridade coatora e a “ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada” (Lei 12.016/2009, art. 7º, II); **D:** incorreta, pois, a partir do despacho da inicial, descabe o ingresso de qualquer litisconsorte (Lei 12.016/2009, art. 10, § 2º); **E:** incorreta, pois somente é cabível a renovação “pelas vias ordinárias” (ou seja, via outro procedimento que não o MS, usualmente o comum ordinário), e não nova impetração do MS (Lei 12.016/2009, art. 19).

„A. qmragg

(Magistratura Federal/4ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta.

Quanto ao recurso cabível na negativa de liminar em Mandado de Segurança, é correto afirmar:

- (A) O agravo é recurso incompatível com a índole do mandado de segurança, cabendo da negativa de liminar novo mandado de segurança para discutir tal decisão.
- (B) Cabe agravo de instrumento da decisão que negue ou defira liminar em mandado de segurança em primeira instância.
- (C) A partir da nova lei do mandado de segurança (Lei 12.016/2009) não cabe agravo regimental da decisão que conceda ou negue liminar em mandado de segurança no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
- (D) Não cabe agravo regimental da decisão que conceda ou negue liminar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

A: incorreta, pois cabível o agravo de instrumento (Lei 12.016/2009, art. 7º, § 1º / no NCPC, a previsão do agravo nessa hipótese está prevista no art. 1.015, I); **B:** correta (Lei 12.016/2009, art. 7º, § 1º); **C:** incorreta (Lei 12.016/2009, art. 16, parágrafo único / no NCPC, trata-se do agravo interno, previsto no art. 1.021); **D:** incorreta, considerando o exposto na alternativa anterior; **E:** incorreta, considerando o exposto em “B”.

„A. qmragg

4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) No procedimento estabelecido para a ação direta de inconstitucionalidade

- (A) cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial.
- (B) a desistência é admitida, ainda que após a propositura da ação direta.
- (C) é admissível a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
- (D) decorrido o prazo das informações serão ouvidos, sucessivamente, o Procurador-Geral da República e o Advogado Geral da União, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.
- (E) a petição inicial, ainda que manifestamente improcedente, não poderá ser liminarmente indeferida pelo relator.

A: correta (art. 4º, parágrafo único, da Lei 9.868/1999); **B:** incorreta (art. 5º da Lei 9.868/1999); **C:** incorreta (art. 7º da Lei 9.868/1999); **D:** incorreta, porque na alternativa houve inversão da ordem (art. 8º da Lei 9.868/1999); **E:** incorreta (art. 4º, “caput”, da Lei 9.868/1999).

„A. qmragg

(Defensor Público/GO – 2010 – Instituto Cidades) Em sede de controle da constitucionalidade por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental

- (A) o Supremo Tribunal Federal não admite a fungibilidade entre elas, por serem remédios específicos. Cada qual se prestando a uma finalidade e se sujeitando a pressupostos específicos.
- (B) é lícito ao relator conceder liminar, independentemente de submissão ao plenário, desde que seu efeito seja meramente *ex nunc*.
- (C) a decisão do Supremo Tribunal Federal terá efeito vinculante e eficácia contra todos apenas nos casos de procedência.
- (D) admite-se intervenção de terceiro, desde que seja por um dos legitimados a propor a ação.
- (E) é lícito ao relator admitir, de ofício ou a requerimento, a manifestação de órgãos ou entidades como *amicus curiae*.

A: incorreto. É possível o conhecimento de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que preenchidos os devidos requisitos. Observe-se o seguinte precedente: “*Ação direta de inconstitucionalidade*. Impropriedade da ação. Conversão em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF. Admissibilidade. Satisfação de todos os requisitos exigidos à sua propositura. Pedido conhecido como tal. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. *É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela*. [...] (ADI 4180 REF-MC, rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10.03.2010); **B:** incorreto. Em sede de ADPF, o relator poderá conceder a liminar, *ad referendum* do plenário do STF (art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/1999); **C:** incorreto. Em se tratando de ADI, ADC ou ADPF, a decisão emanada da Suprema Corte possui efeito vinculante e eficácia *erga omnes*, quer seja declarada a constitucionalidade quer seja pronunciada a inconstitucionalidade da norma hostilizada (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e 10, *caput* e § 3º, da Lei 9.882/1999); **D:** incorreto (art. 7º, *caput*, da Lei 9.868/1999); **E:** correto (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999).

„A. qmragg

5. DEMAIS QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

(Defensor Público/SP – 2010 – FCC) Há amparo legal ao pedido de liminar “inaudita altera parte” em ação de despejo que tenha por fundamento exclusivo

- (A) o descumprimento de mútuo acordo celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, com prazo mínimo de 90 dias para desocupação, contado da assinatura do instrumento.
- (B) o fim da locação residencial, se a ação for proposta em 30 dias do termo ou cumprimento de notificação comunicando a intenção de retomada.
- (C) o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em 90 dias após o vencimento do contrato.
- (D) a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.
- (E) a falta de pagamento dos acessórios da locação, independentemente de motivo, com quitação do aluguel no vencimento, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas na lei, porque apresentado pedido de exoneração dela.

De todas as alternativas, a única que encontra amparo no art. 59, § 1º, V, da Lei 8.245/1991 é a da “D”.

„A. qmragg

(Defensor Público/GO – 2010 – Instituto Cidades) A lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial. No processo eletrônico,

- (A) as reproduções digitalizadas de qualquer documento fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.
- (B) as petições eletrônicas, quando forem enviadas para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas se transmitidas até as 18 horas do seu último dia.
- (C) excetuados os acórdãos e as sentenças, todos os demais atos processuais serão assinados eletronicamente, na forma estabelecida na lei.
- (D) a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário por motivo técnico, a impedir a transmissão eletrônica de petição ou documento, relativos a ato processual que tiver de ser praticado em determinado momento, não prorroga o prazo processual.
- (E) a procuração não pode ser assinada digitalmente por falta de segurança sobre a autenticidade da firma.

A: correto (art. 365, VI, do CPC/1973 [art. 425, VI, do NCPC]); **B:** incorreto, pois as petições apresentadas por meio eletrônico serão consideradas tempestivas se encaminhadas até

as 24 (vinte e quatro) horas do último dia (art. 10, § 1º, da Lei 11.419/2006); **C**: incorreto (arts. 154, § 2º, e 164 do CPC/1973 [arts. 196, e 205, § 2º, do NCPC]); **D**: incorreto (art. 10, § 2º, da Lei 11.419/2006); **E**: incorreto (art. 38 do CPC/1973 [art. 105, § 1º, do NCPC]).

„A„ ojupeqg

(Cartório/SP – 2011 – VUNESP) Sobre o Código de Defesa do Consumidor, assinale a incorreta.

- (A) Nas ações de responsabilidade do fornecedor por produtos e serviços, a ação poderá ser promovida no foro do domicílio autor (consumidor).
- (B) O art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/1990, cuida da inversão do ônus da prova operada pelo juiz.
- (C) O art. 14, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.078/1990, atribuiu ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do defeito do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro.
- (D) A defesa dos direitos e interesses individuais divisíveis e decorrentes de origens variáveis poderá ser efetivada coletivamente, respeitada a legitimidade do art. 82 da Lei n.º 8.078/1990.

A: correto (art. 101, I, do CDC); **B**: correto. Cuida-se da inversão *opejudicis* (art. 6º, VIII, do CDC); **C**: correto (art. 14, § 3º, do CDC); **D**: incorreto, devendo ser assinalada (art. 81, parágrafo único, III, do CDC).

„D„ ojupeqg

(Cartório/SP – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Na ação renovatória de contrato de locação, os recursos terão efeitos devolutivo e suspensivo.
- (B) Na ação de despejo por falta de pagamento, será concedida liminar para desocupação em 15 dias e independentemente de audiência da parte contrária, mediante caução, se provado que o contrato não previa garantia, ou se a garantia estivesse encerrada ou extinta.
- (C) A ação revisional de aluguel traduz exclusivo direito de o locador elevar o valor do aluguel para o valor de mercado.
- (D) Na procedência da ação renovatória, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas em ação própria, sendo vedada a cobrança nos próprios autos.

A: incorreto (art. 58, V, da Lei 8.245/1991); **B**: correto (art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991); **C**: incorreto (art. 68, II, b, da Lei 8.245/1991); **D**: incorreto (art. 69, § 2º, da Lei 8.245/1991).

„B„ ojupeqg

(Cartório/SP – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) A conciliação é possível nas ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
- (B) É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
- (C) Liminares concedidas em mandados de segurança poderão ser suspensas em uma única decisão do Tribunal ao qual estiver vinculado o órgão prolator da decisão impugnada. A suspensão poderá, inclusive, atingir liminares supervenientes, bastando o aditamento do pedido de suspensão da segurança.
- (D) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, será cabível o mandado de segurança coletivo, sendo vedado o manejo do mandado de segurança individual.

A: correto (art. 1º, *caput*, da Lei 12.153/2009); **B**: correto (Súmula 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial cível e criminal”); **C**: correto (art. 15, *caput* e § 5º, da Lei 12.016/2009); **D**: incorreto, devendo ser assinalada (art. 1º, § 3º, da Lei 12.016/2009).

„D„ ojupeqg

(Procurador da República – 25º) Quanto às ações coletivas:

- (A) A arguição incidental de constitucionalidade só pode ser admitida com fundamento do pedido, nunca como objeto da ação principal;
- (B) No mandado de segurança coletivo, a improcedência do pedido por falta de provas faz coisa julgada em relação aos interesses individuais dos substituídos;
- (C) A ação popular, cuja legitimidade é atribuída aos cidadãos, só pode ser ajuizada em caso de atos ilegais e lesivos ao patrimônio público;
- (D) O que difere os direitos individuais homogêneos dos direitos difusos é o fato de que estes últimos têm indeterminação quanto aos titulares.

A: correta, porque “não é possível ação civil pública com o objetivo do exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público. Todavia, admite-se a ação civil pública com a finalidade de exercício do controle incidental de constitucionalidade, pela via difusa (...)” (STF, Rcl 600/SP, Rel. Ministro NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/1997, DJ 05/12/2003 – e RTJ 186/690); **B**: incorreta, porque também nesse caso vigora o sistema da coisa julgada *secundumeventum litis*; **C**: incorreta, porque também é cabível quando se tratar de ato lesivo aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/1965); **D**: incorreta, porque nos interesses difusos há ainda a natureza indivisível, o que não está presente nos interesses individuais homogêneos.

„A„ Gabarito

(Analista – TRE/AL – 2010 – FCC) Com relação aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais (Lei nº 9099/95) é correto afirmar:

- (A) O requerimento para intimação de testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento.
- (B) O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a sessenta vezes o salário mínimo.
- (C) Nas causas de valor inferior a dez salários mínimos a assistência por advogado é obrigatória.
- (D) Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, de assistência, e nem de litisconsórcio.
- (E) Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, desde que requeridas previamente, podendo o Juiz excluir as que considerar excessivas ou protelatórias.

A: correto (art. 34, § 1º, da Lei 9.099/1995); **B**: incorreto, pois o teto é de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3º, I, da Lei 9.099/1995). Vale lembrar que o teto do juizado especial cível federal é que corresponde a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 3º, *caput*, da Lei 10.259/2001); **C**: incorreto, eis que a assistência de advogado nas causas de valor até 20 (vinte) salários mínimos é facultativa (art. 9º, *caput*, da Lei 9.099/1995); **D**: incorreto, visto que se admite o litisconsórcio (art. 10 da Lei 9.099/1995); **E**: incorreto, uma vez que todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, *ainda que não requeridas previamente*, podendo o juiz *limitar* ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995).

„A„ Gabarito

4. DIREITO EMPRESARIAL

Fernando Castellani, Henrique Subi e Robinson Barreirinhas*

1. TEORIA GERAL

1.1. EMPRESA, EMPRESÁRIO, CARACTERIZAÇÃO E CAPACIDADE

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Sobre o Direito de Empresa, regulado pelo artigo 966 e seguintes do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Na forma da lei, empresário é aquele que exerce qualquer atividade ou profissão, economicamente organizada, para a produção ou circulação de bens e serviços.
- (B) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo de sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos, assim, os incapazes por razão superveniente, são proibidos de continuar a empresa antes exercida por eles, mesmo que com a assistência ou representação legal.
- (C) A sociedade empresária adquire a personalidade jurídica com a sua constituição, a partir da assinatura de seus atos constitutivos pelos respectivos sócios.
- (D) Salvo as exceções expressas em lei, considera em empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro.
- (E) A sociedade pressupõe a existência de atividade continuada, sendo vedada a sua criação restrita a um ou mais negócios determinados.

A: incorreta. A atividade empresarial é aquela que tem por objeto a produção ou circulação de bens ou serviços, excluídos aqueles de natureza intelectual (artística, científica ou literária), desde que não constituam elemento de empresa (art. 966 do CC); **B:** incorreta. O incapaz não pode começar nova empresa, mas está autorizado a continuar aquela já existente devidamente representado ou assistido (art. 974 do CC); **C:** incorreta. A personalidade jurídica da sociedade empresária começa com o registro de seus atos constitutivos no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial (art. 985 do CC); **D:** correta, nos termos do art. 982, *caput*, do CC; **E:** incorreta. É totalmente lícita a criação de sociedade para negócios determinados, em nome do princípio da liberdade de contratar (art. 981, parágrafo único, do CC). **HS**

Gababito 1E

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativos ao empresário individual.

- (1) O DP da União é legalmente incapaz para o exercício individual de atividade empresarial.

1: incorreta. O defensor público não é considerado incapaz para o exercício da atividade empresarial, mas **impedido**, nos termos do art. 46, IV, da Lei Complementar 80/1994. **HS**

Gababito 1E

* **Fernando Castellani** comentou as questões dos concursos de Magistratura Federal e MPF e as provas dos seguintes concursos: Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR, Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV, Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP, MAG/BA/12, MAG/CE/12, MAG/DF/11, MAG/ES/11, MAG/MG/12, MAG/PA/12, MAG/PI/11, MAG/RJ/11, MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/08, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RR/12, MP/SC/12, MP/SP/12 E MP/TO/12; **Robinson Barreirinhas** comentou as questões dos concursos de Defensoria, Delegado, Cartório e as demais questões dos concursos de Procuradoria, Magistratura e Ministério Público e do concurso de Procurador do Trabalho/13, e **Henrique Subi** comentou as questões dos concursos referentes à advocacia das empresas estatais, autarquias e agências reguladoras, Magistratura/GO – 2015 – FCC, Magistratura/RR – 2015 – FCC, Magistratura/SC – 2015 – FCC, Defensor/PA – 2015 – FMP, DPE/PE – 2015 – CESPE, Procurador do Estado/PR – 2015 – PUC-PR, Ministério Público/SP – 2015 – MPE/SP, Ministério Público/BA – 2015 – CEFET, Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2014, Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2014, Juiz de Direito/RJ – 2014 – VUNESP, Juiz de Direito/CE – 2014 – FCC, Juiz de Direito/MG – 2014, Juiz de Direito/PA – 2014 – VUNESP, Promotor de Justiça/PI – 2014 – CESPE, Advogado do Metrô/SP – 2014 – FCC, Cartório/DF – 2014 – CESPE, Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP, Promotor de Justiça/GO – 2013, Promotor de Justiça/MG – 2013, Promotor de Justiça/DF – 2013, Delegado/PA – 2013 – UEPA, Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB, Defensoria/DF – 2013 – CESPE, Cartório/PI – 2013 – CESPE, Cartório/RR – 2013 – CESPE, Cartório/ES – 2013 – CESPE e seguintes provas dos concursos de Procuradoria Estadual: AC/12, GO/10, MG/12, PA/11, PR/11, RS/10

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens seguintes, acerca da desconconsideração da personalidade jurídica.

- (1) Segundo o Código Civil de 2002, para a autorização da desconconsideração da personalidade jurídica, basta a falta de patrimônio da sociedade para solver suas obrigações.
- (2) A desconconsideração inversa da personalidade jurídica ocorre quando o patrimônio do sócio é atingido para o atendimento de obrigações da sociedade por atos que tenham sido praticados por esta com desvio de finalidade do instituto da personalidade ou pela confusão patrimonial.
- (3) A aplicação da desconconsideração da personalidade jurídica tem por efeito a anulação desta no caso concreto.

1: incorreta. O art. 50 do Código Civil adotou a teoria maior da desconconsideração da personalidade jurídica, exigindo, para sua decretação, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; **2:** incorreta. A assertiva traz a teoria clássica da desconconsideração. A desconconsideração inversa é aquela que atinge o patrimônio da sociedade para o adimplemento de obrigações pessoais do sócio; **3:** incorreta. A desconconsideração não impõe a anulação da personalidade jurídica. Afasta-se somente a garantia da separação patrimonial para o adimplemento de uma ou mais obrigações específicas, permanecendo íntegra a personalidade. **HS**

Gababito 1E

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do empresário.

- (A) A cooperativa é, por força de lei, considerada empresária.
- (B) O empresário deve registrar-se no registro público de empresas mercantis, para o exercício regular da atividade econômica a que se propõe.
- (C) O sócio da sociedade empresária é considerado empresário.
- (D) Considera-se empresário aquele que pratica atos com finalidade lucrativa de natureza intelectual, científica, literária ou artística.
- (E) A sociedade simples é, por força de lei, considerada empresária.

A: incorreta. Ao contrário, a cooperativa é considerada sociedade simples por força de lei (art. 982, parágrafo único, do CC); **B:** correta, nos termos do art. 967 do CC/2002; **C:** incorreta. Empresária é a pessoa jurídica. A pessoa física será considerada empresária quando exercer, ela própria, atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços e será classificada como empresário individual; **D:** incorreta. Tais atividades estão excluídas do regime jurídico empresarial pelo art. 966, parágrafo único, do CC/2002, salvo se constituírem elemento de empresa; **E:** incorreta. Não é e nem poderia ser, porque os conceitos são excludentes. A sociedade ou é empresária, porque exerce atividade que se amolda ao conceito do art. 966 do CC/2002, ou é simples, quando constituída para o exercício de atividade que não cumpre os requisitos do artigo mencionado ou para o exercício de atividade de natureza intelectual que não constitua elemento de empresa. **HS**

Gababito 1E

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Com relação à disciplina jurídica do empresário no direito brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) Limitam-se a duas o número de empresas individuais de responsabilidade limitada que podem ser constituídas por uma única pessoa natural.
- (B) Dada a natureza civil da atividade rural, não se admite a inscrição daquele que a exerce profissionalmente no registro público de empresas mercantis.
- (C) No interesse do incapaz que obtiver autorização judicial para continuar o exercício de empresa, poderá o juiz autorizar, também, o respectivo curador ou tutor, que seja impedido legalmente de exercer atividade empresarial, para representá-lo nos atos respectivos.
- (D) É cabível o registro, como empresário, do menor com mais de dezesseis anos de idade que se tenha emancipado com fundamento na obtenção de economia própria pelo exercício de atividade comercial.
- (E) A contratação de sociedade empresarial entre cônjuges é admitida, salvo nos casos de o regime de casamento ser o de comunhão parcial.

A: incorreta. O art. 980-A, § 2º, do Código Civil limita a apenas uma EIRELI por pessoa natural; **B:** incorreta. A inscrição como empresário do exercente de atividade rural é facultativa, nos termos do art. 971 do Código Civil; **C:** incorreta. Caso o curador ou tutor seja pessoa impedida de exercer empresa, deve o juiz, no interesse do incapaz, nomear um ou mais gerentes (art. 975 do Código Civil); **D:** correta. Houve certa discussão na doutrina sobre a possibilidade do menor emancipado poder ser considerado empresário. O STJ

e o STF, contudo, já pacificaram a questão, seja porque o estabelecimento de atividade com economia própria pelo menor é causa de emancipação (art. 5º, V, do Código Civil), seja porque o art. 972 do Código Civil assevera que pode exercer atividade empresarial quem está no pleno gozo da capacidade civil, que é o caso do emancipado; **E**: incorreta. A sociedade entre cônjuges é autorizada, exceto se casados pelos regimes da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens (art. 977 do Código Civil). **HS**

„D. omeqes

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Em relação à capacidade para exercício de empresa e ao registro empresarial, assinale a opção correta.

- (A) O registro de empresário rural na junta comercial, de natureza declaratória, sujeita-o ao regime jurídico empresarial.
- (B) Caso o empresário seja casado no regime da separação obrigatória, estará vedada a participação do cônjuge na constituição da sociedade, mas não sua participação derivada.
- (C) A exigência de integralização do capital social não se aplica à participação de incapaz em sociedades anônimas e em sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada nas quais a integralização do capital social não influa na proteção do incapaz.
- (D) A sentença que declarar ou homologar a separação judicial do empresário deve ser oposta por terceiros antes de seu arquivamento na junta comercial, sob pena de preclusão.
- (E) Pessoa considerada incapaz pode, se autorizada judicialmente, iniciar o exercício de atividade mercantil.

A: incorreta. O registro do empresário rural tem natureza constitutiva, porque para ele o regime jurídico empresarial é uma opção (art. 971 do Código Civil). Em outras palavras, ele só será considerado empresário se promover o seu registro; **B**: incorreta. Segundo o Enunciado 205 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, é proibida tanto a participação originária quanto a derivada nas sociedades entre cônjuges casados pelo regime da separação obrigatória de bens; **C**: correta, nos termos do Enunciado 467 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal; **D**: incorreta. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário não pode ser oposta a terceiros antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 980 do CC); **E**: incorreta. A autorização judicial para o incapaz exercer empresa é possível somente para continuar atividade já iniciada por ele, antes de se tornar incapaz, ou por seus antecessores (art. 974 do CC/2002). **HS**

„D. omeqes

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) De acordo com a vigente legislação civil, é INCORRETO afirmar:

- (A) A sociedade entre cônjuges, ou seja, aquela composta exclusivamente por marido e mulher, só é admitida pelo ordenamento civil quando o regime de bens no casamento for o de comunhão parcial ou regime legal de bens.
- (B) As sociedades em comandita simples, em nome coletivo e em conta de participação, são consideradas como sociedades contratuais menores, dada a pouquíssima presença na economia brasileira.
- (C) O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.
- (D) As sociedades cooperativas são sociedades empresárias que funcionam sob denominação integrada pelo vocábulo “cooperativa”.

A: incorreta, pois na separação obrigatória não se admite tal sociedade (art. 977 do CC); **B**: correta, pois tal nomenclatura doutrinária, utilizada inicialmente por Fabio Ulhoa Coelho, refere-se, de fato, a sociedades de pouca, ou nenhuma, expressão na economia brasileira; **C**: correta, pois trata-se de exceção expressa prevista na Legislação (art. 978 do CC); **D**: incorreta, pois as sociedades cooperativas sempre serão não empresárias ou simples (art. 982, parágrafo único, do CC). **FC**

„D. omeqes

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) De acordo com o Direito Empresarial, disciplinado pelo Código Civil, assinale a afirmativa correta.

- (A) Aquele que explora atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é considerado empresário, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
- (B) O analfabeto pode se inscrever como empresário individual no Registro Público de Empresas Mercantis, mediante outorga de uma procuração, por instrumento público ou particular.
- (C) Ocorrendo o trespassse do estabelecimento empresarial, o adquirente será considerado responsável solidário pelas obrigações anteriores regularmente contabilizadas, pelo prazo de 01 (um) ano, contado do vencimento da dívida.
- (D) O nome empresarial é um dos elementos incorpóreos integrantes do estabelecimento empresarial, mas não pode ser objeto de alienação.
- (E) A sociedade limitada que tem por objeto a criação de cabeças de gado para corte, pode ter os seus atos constitutivos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

A: incorreta, pois, em regra, a atividade intelectual é considerada não empresária, admitindo-se, como exceção, seu caráter empresarial, se constituir elemento de empresa (art. 966, parágrafo único, do CC); **B**: incorreta, pois a procuração para a inscrição do

analfabeto deve ser firmada por instrumento público apenas (cf. item 1.3.6. do Manual de Atos de Registro Mercantil, do DNRC); **C**: incorreta, pois a solidariedade pelo prazo de 1 ano é aplicável ao alienante, enquanto que o adquirente é considerado sucessor (art. 1.146 do CC); **D**: incorreta, pois apesar do nome empresarial não poder ser objeto de alienação isolada, admite-se o seu uso, pelo sucessor, no caso de aquisição de estabelecimento (art. 1.164, parágrafo único, do CC); **E**: correta, pois a sociedade limitada pode ser empresária ou simples, a depender da forma de exploração de seu objeto, variando o órgão de registro Público de empresas mercantis ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, em face de tal característica (art. 982 do CC). **FC**

„D. omeqes

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) A aplicação da teoria da desconconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, pois o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde nem se identifica com o patrimônio individual das pessoas naturais que a compõem. Nesse contexto, é correto afirmar:

- (A) Por ser medida de exceção, a desconconsideração da personalidade jurídica volta-se contra o detentor efetivo da empresa, não atingindo os diretores assalariados ou empregados não participantes do controle acionário.
- (B) Ao decretar a desconconsideração da personalidade jurídica, o magistrado está atingindo a autonomia subjetiva da pessoa coletiva, de modo a acarretar sua dissolução ou liquidação.
- (C) A desconconsideração inversa da personalidade jurídica ocorre para apuração de atividades fraudadoras praticadas por sociedades que se encontram dentro de um mesmo grupo econômico.
- (D) O Código Civil de 2002, em seu art. 50, estatui que qualquer abuso de personalidade jurídica, que acarretar fraude contra credores ou danos a terceiros, desde que devidamente comprovados, autoriza o magistrado a declarar a desconconsideração da personalidade jurídica.

A: correta, pois, nos termos da lei, somente responde na desconconsideração, os sócios ou administradores responsáveis pelos atos ou por ele beneficiados (art. 50 do CC); **B**: incorreta, pois a desconconsideração não inicia processo de liquidação, por falta de previsão legal, mas sim, apenas, afasta temporariamente a eficácia da personificação do ente coletivo; **C**: incorreta, pois tal expressão doutrinária refere-se à desconconsideração da personalidade para responsabilizar a pessoa jurídica por dívidas dos sócios ou administradores; **D**: incorreta, pois os abusos caracterizadores de desconconsideração são apenas a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade (art. 50 do CC). **FC**

„D. omeqes

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com a vigência do Novo Código Civil, à luz do artigo 966, é correto afirmar que o Direito brasileiro concluiu a transição para a

- (A) “teoria da empresa”, de matriz francesa.
- (B) “teoria da empresa”, de matriz italiana.
- (C) “teoria dos atos de comércio”, de matriz francesa.
- (D) “teoria dos atos de comércio”, de matriz italiana.

O CC passou a adotar, expressamente, a chamada teoria de empresa, originada do Direito Italiano, de autoria de Alberto Asquini, em substituição a antiga Teoria de Atos de Comércio, originada no Direito Francês. **A, C e D**: incorretas. **B**: correta. **FC**

„D. omeqes

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) No que diz respeito ao empresário individual, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é pessoa jurídica e pode ingressar em juízo em nome próprio.
- (B) É pessoa jurídica e não pode ingressar em juízo em nome próprio.
- (C) Não é pessoa jurídica e pode ingressar em juízo em nome próprio, mas, para tanto, exige-se que tenha CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e não CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).
- (D) É pessoa híbrida e, para que ingresse em juízo, é necessário que outorgue duas procurações, uma em nome da pessoa física e outra em nome da empresa.

A: correta, pois a expressão “empresário individual” é usada para identificar o empresário pessoa física, que explora atividade empresarial em nome próprio, tendo, com isso, legitimidade para ingressar em juízo em nome próprio; **B**: incorreta, pois empresário individual identifica pessoa física, enquanto sociedade empresária é a expressão para identificar pessoa jurídica que explora atividade empresarial; **C**: incorreta, pois o empresário individual, apesar de ser pessoa física, possui CNPJ, por determinação da legislação tributária e para fins tributários; **D**: incorreta, pois não há pessoa jurídica nessa relação jurídica. **FC**

„D. omeqes

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O Juiz que autorizar o incapaz, por meio de seu representante, continuar a empresa antes exercida por seus pais poderá:

- (A) limitar a responsabilidade do incapaz pelas dívidas da empresa autorizada.
- (B) eximir o representante do incapaz pelos atos do gerente nomeado.
- (C) especificar, segundo seu livre convencimento, quais os bens que ficarão sujeitos ao resultado da empresa.
- (D) ordenar e aprovar a nomeação de gerente em todos os casos em que entender conveniente.

A: incorreta, pois a limitação cabível é aquela legalmente prevista, no art. 974, § 2.º, do CC (não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização), além daquelas decorrentes do tipo societário e da atividade dos gestores; **B:** incorreta, pois, a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados – art. 975, § 2.º, do CC; **C:** incorreta, conforme comentário à alternativa “A”; **D:** correta, nos termos do art. 975, § 1.º, do CC. **RB**

„3. 0194699

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito de empresa, empresário, estabelecimento e locação empresarial.

- (A) De acordo com a lei civil, é obrigatória a inscrição, no registro público de empresas mercantis, do empresário que desenvolva atividade rural.
- (B) O adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, estejam, ou não, tais débitos contabilizados na escrituração.
- (C) A natureza jurídica do estabelecimento empresarial é de universalidade de direito.
- (D) Em relação ao empresário individual, é possível a desconsideração da personalidade jurídica.
- (E) Por meio de representação ou assistência, o menor não emancipado pode continuar a atividade empresarial exercida por seus pais.

A: incorreta, pois na exploração de atividade rural, o registro é opcional, tendo, ainda, natureza constitutiva (CC, art. 971); **B:** incorreta, pois a regra para os débitos cíveis e empresariais, regulados pelo CC, somente serão objeto de sucessão se contabilizados, ou seja, se escriturados de alguma forma que o adquirente tenha condições de conhecer tais débitos (CC, art. 1.144); **C:** incorreta, pois nos termos do CC, trata-se de uma universalidade de bens (CC, art. 1.142); **D:** incorreta, pois o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física, pois se trata exatamente da mesma pessoa e o instituto da desconsideração exige a existência de pessoa jurídica para ser desconsiderada (CC, art. 50); **E:** correta, pois nos termos da legislação, como forma de privilegiar o princípio da preservação da empresa, o incapaz poderá dar continuidade à empresa, em casos de sucessão ou incapacidade superveniente (CC, art. 974). **FC**

„3. 0194699

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do registro de empresas.

- (A) Incumbe às juntas comerciais solucionar dúvidas decorrentes da interpretação de leis, regulamentos e demais normas relacionadas com o registro de empresas, expedindo instruções para esse fim.
- (B) O registro compreende o arquivamento dos atos concernentes a empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, sendo facultativo o comprovante de pagamento dos serviços correspondentes, a fim de instruir o citado pedido de arquivamento.
- (C) Os recursos previstos na legislação dos registros de empresa devem ser interpostos no prazo de dez dias úteis, podendo ter efeitos suspensivos mediante despacho fundamentado da autoridade competente.
- (D) Não podem ser arquivados os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade em que figure como titular ou administrador pessoa condenada pela prática de contravenção penal com pena que vede o acesso à atividade mercantil.
- (E) Das decisões do plenário das juntas comerciais cabe, como última instância administrativa, recurso ao ministro competente, cuja capacidade decisória pode ser delegada, no todo ou em parte.

A: incorreta, pois tal função compete ao Departamento de Registro de Empresas e Inovação (DREI), órgão federal que regulamenta a atividade dos registros estaduais, que são chamadas de Juntas Comerciais (Lei 8.934/1994, art. 3º); **B:** incorreta, pois o registro somente se processará com a comprovação dos pagamentos dos serviços correspondentes (Lei 8.934/1994, art. 37, IV); **C:** incorreta, pois há previsão expressa na lei de ausência de efeito suspensivo dos recursos (Lei 8.934/1994, art. 49); **D:** incorreta, pois a proibição de arquivamento somente ocorre nos casos de condenação por crime (Lei 8.934/1994, art. 37); **E:** correta, nos exatos termos da lei (Lei 8.934/1994, art. 47). **FC**

„3. 0194699

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) É INCORRETO afirmar:

- (A) A disciplina legal do direito de empresa está assentada nos princípios da socialidade, eticidade e operabilidade.
- (B) São atividades negociais não empresárias a do empresário rural não inscrito no Registro de Empresas e a dos que exercem profissão intelectual com concurso de auxiliares, que tenha natureza científica, literária ou artística, desde que o exercício da profissão não constitua elemento da empresa.
- (C) No direito de empresa, são cláusulas gerais que informam seu regime jurídico a dignidade da pessoa humana, a livre concorrência, a função social da propriedade, a função social da empresa e a função social do contrato.
- (D) O Código Civil de 2002 substituiu a noção de ato de comércio pela de empresa, e a de fundo de comércio pela de estabelecimento.

(E) O Código Civil de 2002 unificou o direito privado.

A: correta. A socialidade refere-se à função social da empresa, da atividade empresarial. A eticidade refere-se à ética, à boa-fé objetiva que deve orientar as relações empresariais. A operabilidade refere-se à razoabilidade na aplicação das normas, de maneira justa e eficaz; **B:** correta. O empresário rural será equiparado ao empresário sujeito a registro (ou seja, ao empresário em sentido estrito) somente caso requeira sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, nos termos do art. 971 do CC. Conforme o art. 966, parágrafo único, do CC, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa; **C:** correta. A dignidade da pessoa humana é diretriz a que se submete todo o Direito, não apenas o direito de empresa, sendo fundamento da República – art. 1.º, III, da CF. A livre concorrência é princípio geral que orienta a ordem econômica – art. 170, IV, da CF. A função social da propriedade, da empresa e do contrato referem-se ao princípio da socialidade, conforme comentário à alternativa “A”; **D:** correta, nos termos dos arts. 966 e 1.142 do CC; **E:** incorreta, devendo ser assinalada. Embora haja concentração das normas civilistas e empresariais no CC atual, há diretrizes essenciais de outros ramos do direito privado em leis especiais (o CDC, por exemplo, concentra as principais normas consumeristas). **RB**

„3. 0194699

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens seguintes, relativos ao direito empresarial.

- (1) O cosmopolitismo, uma das principais características do direito empresarial, deu origem a usos e costumes comuns a todos os comerciantes, independentemente de sua nacionalidade, a exemplo da criação, pela Convenção de Genebra, de uma lei uniforme para a letra de câmbio e a nota promissória.
- (2) Cabe à junta comercial, de ofício ou por provocação da sua procuradoria ou de entidade de classe, reunir e assentar em livro próprio os usos e práticas mercantis correntes em sua jurisdição.
- (3) No Código Comercial do Império do Brasil, adotou-se, por influência dos códigos Francês, espanhol e português, a teoria dos atos de comércio, no que se refere à sua abrangência e aplicação.

1: assertiva correta. Ver, a propósito, a Lei Uniforme – LU, promulgada pelo Decreto 57.663/1966; **2:** correta, conforme o art. 8º, VI, da Lei 8.934/1994; **3:** incorreta, pois o Código Comercial Brasileiro baseou-se diretamente no Código Francês (Code de Commerce), adotando a teoria dos atos de comércio, baseando-se não nos agentes (subjativismo) ou na atividade empresarial (teoria da empresa), mas sim na regulação de determinados atos qualificados como comerciais. **FC**

„3. 0194699

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Considerando que o atual Código Civil, instituído em 2002, inaugurou no ordenamento jurídico brasileiro o que a doutrina denomina de unificação do direito privado, passando a disciplinar tanto a matéria civil quanto a comercial, julgue os itens a seguir.

- (1) Exatamente porque a atividade rural pode se enquadrar na teoria da empresa, o atual Código Civil facultou àqueles que a exercem a possibilidade de requerimento de sua inscrição no registro público de empresas mercantis, ocasião em que tais atividades adquirem nítidos contornos de atividade empresária.
- (2) Com o advento do novo Código Civil (de 2002), houve a substituição da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, que se define pelo conceito de atividade.
- (3) Assumindo o seu perfil subjetivo, a empresa confunde-se com o empresário – assim compreendidos os sócios de uma pessoa jurídica que se reúnem para o exercício da atividade empresarial –, e com o estabelecimento – a universalidade de bens empenhada no desenvolvimento da atividade.
- (4) Instituído em 1850, o Regulamento 737 que então definiu os atos de mercancia, embora já tenha sido revogado há muito tempo, ainda é albergado pela doutrina e tem aplicação subsidiária na nova ordem do direito empresarial calcada na teoria da empresa.

1: correta, nos termos do art. 971 do CC/2002; **2:** correta. Perceba que a definição do empresário é dada pela atividade por ele exercida – art. 966 do CC/2002; **3:** incorreta, pois empresa é a atividade do empresário, não se confundindo com ele – art. 966 do CC/2002; **4:** incorreta, pois a legislação atual não mais adota a teoria dos atos de comércio, mas sim a teoria da empresa, conforme a assertiva “2”. **RB**

„3. 0194699

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação:

“No exercício de suas atividades, o empresário deverá se conduzir do seguinte modo, EXCETO _____.”

- (A) o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa.
- (B) o empresário tem como obrigatória a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
- (C) o empresário rural e o pequeno empresário terão tratamento favorecido e diferenciado, quanto a inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

- (D) O empresário que instituir filial em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, deverá inscrever o estabelecimento secundário somente no local que está sendo aberta.
- (E) O empresário deverá arquivar e averbar no Registro Público de Empresas Mercantis, os seus pactos e declarações antenupciais, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incommunicabilidade ou inalienabilidade.

O candidato deve ter muito cuidado nesse tipo de questão! A presença da palavra "EXCETO" no enunciado pode ser traduzida como: "assinale a alternativa INCORRETA". **A:** correta, nos termos do art. 978 do CC; **B:** correta, nos termos do art. 967 do CC; **C:** correta, nos termos do art. 970 do CC; **D:** incorreta, devendo ser assinalada. A instituição de sucursal ou filial em outro Estado determina a inscrição desta tanto no território onde está sendo aberta quanto no órgão de registro responsável pela sede (art. 969 do CC); **E:** correta, nos termos do art. 979 do CC. **RS**

„D„ ojjbaqG

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta sobre a capacidade de ser empresário e a faculdade dos cônjuges em contratar sociedade.

- (A) Somente podem ser sócios entre si cônjuges casados sob o regime de separação de bens.
- (B) Têm capacidade para serem sócios entre si os casados no regime de separação obrigatória.
- (C) O empresário casado, qualquer que seja o regime de bens, necessita de outorga conjugal para alienar imóveis da empresa.
- (D) Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens.
- (E) Os separados judicialmente não podem contratar sociedade entre si e com terceiros, salvo se já feita a partilha de bens.

Pessoas casadas podem ser sócias entre si, com ou sem a participação de terceiros, desde que não sejam casadas pelos regimes da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens (art. 977 do CC), ou seja, poderão constituir a sociedade os casados sob a comunhão parcial, a separação consensual e a participação final nos aquestos. Qualquer que seja o regime de bens, o empresário casado não necessita de outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real bens integrantes do patrimônio da empresa (art. 978 do CC). Uma vez separados, não incide mais a proibição dos cônjuges contratarem sociedade entre si. **RB**

„D„ ojjbaqG

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto ao empresário e a empresa, é correto afirmar, EXCETO, que:

- (A) Como organizada, entende-se aquela atividade em que o empresário articula capital, mão de obra, insumos e tecnologia.
- (B) O profissionalismo é requisito que qualifica o empresário.
- (C) O médico que presta seus serviços é empresário, pois, mesmo que não exerça uma atividade organizada com a contratação de colaboradores, exerce tal atividade de forma profissional.
- (D) O conceito de empresa remete à atividade, e não à sociedade.

A: correta, pois a organização desses fatores para a produção de bens e serviços com intuito de lucro é a essência da atividade empresarial – art. 966, *caput*, do CC; **B:** correta, pois a atividade empresarial pressupõe exercício profissional de atividade econômica organizada – art. 966, *caput*, do CC; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o profissional liberal não é considerado empresário, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa – art. 966, parágrafo único, do CC; **D:** correta, pois empresa é a atividade do empresário ou da sociedade empresária (note que no dia a dia utilizamos o termo como sinônimo de sociedade empresária, mas não é assim no Código Civil) – art. 966 do CC. **RB**

„D„ ojjbaqG

(Cartório/SC – 2012) Analisando as proposições abaixo, assinale a alternativa correta:

- I. O Código Civil adotou a teoria da empresa em substituição à antiga teoria dos atos de comércio, razão pela qual não se utilizam mais as expressões ato de comércio e comerciante, que foram substituídas pelas expressões empresa e empresário.
- II. A sociedade empresária tem patrimônio próprio distinto do patrimônio dos sócios que a integram. O empresário individual também goza dessa separação patrimonial, não respondendo com seus bens particulares pelo risco do empreendimento. Ambos possuem apenas responsabilidade subsidiária.
- III. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
- IV. Considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, quando em concurso de auxiliares ou colaboradores.
- (A) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (C) Somente as proposições I e III estão corretas.
- (D) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois houve a substituição da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, que se define pelo conceito de atividade – art. 966 do CC, entre outros; **II:** incorreta, pois, no caso do empresário individual, há confusão entre os patrimônios pessoal e empresarial. Note que não é o caso da empresa individual de responsabilidade limitada, regulamentada pelo art. 980-A do CC; **III:** correta, pois essa é a definição do art. 966 do CC; **IV:** incorreta, pois esse profissional não será considerado empresário, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa – art. 966, parágrafo único, do CC. **RB**

„I„ ojjbaqG

1.2. NOME EMPRESARIAL

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Tendo em vista o disposto no Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) O nome empresarial e o estabelecimento podem ser objeto de alienação.
- (B) A sociedade limitada pode adotar firma ou denominação como nome empresarial.
- (C) Permite-se o uso do nome de um ou mais sócios na denominação da sociedade limitada.
- (D) A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

A: incorreta, devendo ser indicada, pois o nome empresarial, diferentemente do estabelecimento, não pode ser alienado – arts. 1.143 e 1.164 do CC; **B:** correta, nos termos do art. 1.158 do CC: "Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura"; **C:** correta, pois isso é admitido pelo art. 1.158, § 1º, do CC: "A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social"; **D:** correta, pois essa responsabilidade é prevista no art. 1.158, § 3º, do CC. **RB**

„A„ ojjbaqG

(Cartório/SC – 2012) De acordo com o § 3º do art. 1.158 do Código Civil – CC, a omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Esta disposição constitui exemplo do seguinte princípio:

- (A) Veracidade.
- (B) Novidade.
- (C) Ubiquidade.
- (D) Adequação Social.
- (E) Solidariedade.

Pelo princípio da veracidade, a denominação deve designar corretamente o objeto e o tipo societário, no caso, a indicação de que a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas – arts. 1.052, 1.158 do CC, e art. 34 da Lei 8.934/1994. Por essa razão, a alternativa "A" é a correta. **RB**

„A„ ojjbaqG

1.3. INSCRIÇÃO, REGISTROS, ESCRITURAÇÃO E LIVROS

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O Juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração empresarial quando necessária para:

- (A) verificar se o empresário ou a sociedade empresária observa, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei.
- (B) resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.
- (C) apurar se a atividade empresarial gerou lucros ou prejuízos no exercício financeiro.
- (D) apurar se a empresa paga pontualmente os tributos incidentes sobre a atividade empresarial.

Nos termos do art. 1.191 do CC, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Por essa razão, a alternativa "B" é a correta. **RB**

„B„ ojjbaqG

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) A respeito do registro de empresas mercantis, assinale a opção correta.

- (A) O arquivamento de documentos relativos às atividades de leiloeiro, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais é um dos atos do registro público de empresas mercantis.
- (B) O cancelamento de registro de empresa, por inatividade, verificável após cinco anos sem qualquer arquivamento por parte do empresário, não acarreta a perda da proteção do nome empresarial.
- (C) A sociedade empresarial pode adotar o modelo das sociedades simples, caso em que o respectivo registro deverá ser feito no registro civil das pessoas jurídicas.
- (D) É desnecessário o reconhecimento de firmas dos sócios apostas no contrato social levado a registro no registro público de empresas mercantis.

- (E) Para a obtenção de certidões relativas aos assentamentos do registro público do registro de empresas, é necessária a demonstração, pelo requerente, de legítimo interesse.

A: incorreta. Tais atos classificam-se como “matrícula” (art. 32, I, da Lei 8.934/1994); **B:** incorreta. O cancelamento por inatividade se dá após 10 anos sem qualquer arquivamento e acarreta a perda da proteção do nome empresarial (art. 60, *caput* e § 1º, da Lei 8.934/1994); **C:** incorreta. A sociedade ou é empresária ou é simples (art. 982 do Código Civil). Os conceitos são, pois, excludentes. O que é possível é a sociedade simples adotar um dos **tipos societários** previstos para a sociedade empresária (limitada, comandita, nome coletivo etc.), porém isso não a descaracteriza como sociedade simples; **D:** correta, nos termos do art. 63 da Lei 8.934/1994; **E:** incorreta. O registro é público e acessível independentemente de demonstração de interesse pelo requerente (art. 29 da Lei 8.934/1994). **HS**

„D., ojurabqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) De acordo com as legislações que instituíram o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, assinale a opção correta.

- (A) As microempresas e as empresas de pequeno porte que optarem pelo SIMPLES Nacional farão jus à apropriação e à transferência dos créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo SIMPLES Nacional.
(B) Para os efeitos legais, nenhuma pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa pode beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto no estatuto em epígrafe.
(C) A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis emitida pelas juntas comerciais em que foram arquivados constitui o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tenha contribuído para a formação ou aumento do capital social.
(D) A lei impede que o município conceda alvará de funcionamento provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte, nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, ou, ainda, estejam os estabelecimentos instalados em áreas desprovidas de regulação fundiária legal ou com regulamentação precária.
(E) Podem ser arquivados os atos constitutivos de empresas mercantis que não designem o respectivo capital ou a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação, no nome empresarial, é facultativa.

A: incorreta, pois há vedação legal expressa (LC 123/2006, art. 23); **B:** incorreta, pois a lei permite cooperativas de consumo (LC 123/2006, art. 3º); **C:** correta, por expressa previsão legal (Decreto 1.800/1996, art. 85); **D:** incorreta, pois a lei apenas limita aos casos de risco grave (LC 123/2006, art. 7º); **E:** incorreta, pois os itens indicados são obrigatórios para o registro (CC, art. 997). **FC**

„D., ojurabqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No tocante ao estabelecimento e seus institutos complementares, é correto afirmar que

- (A) o juiz poderá, livremente e sem ressalvas, determinar diligências para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, as formalidades prescritas em lei em seus livros e fichas contábeis.
(B) a sociedade simples e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e o empresário vincula-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, vedado à sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.
(C) a sociedade limitada pode adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final “limitada” ou a sua abreviatura; a omissão da palavra “limitada” determina a responsabilidade subsidiária e limitada ao capital social dos administradores que empregarem a firma ou a denominação da sociedade.
(D) o preposto do estabelecimento pode negociar livremente por conta própria ou de terceiro, bem como participar de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, salvo vedação expressa a respeito.
(E) o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, contado da publicação quanto aos créditos vencidos, e da data do vencimento em relação aos demais.

A: incorreta, pois, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei – art. 1.190 do CC/2002; **B:** incorreta, pois o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária – art. 1.150 do CC/2002; **C:** incorreta, pois a omissão da palavra “limitada” determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos

administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade – art. 1.158, § 3º, do CC/2002; **D:** incorreta, pois o preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação – art. 1.170 do CC/2002; **E:** correta, nos exatos termos do art. 1.146 do CC/2002. **RB**

„E., ojurabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Incumbe ao Registro Público de Empresas Mercantis a matrícula, dentre outros, dos:

- (A) Leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais e corretores de imóveis.
(B) Tradutores públicos, intérpretes comerciais, corretores de imóveis, trapicheiros e administradores de armazéns gerais.
(C) Leiloeiros, corretores de imóveis, trapicheiros e administradores de armazéns gerais.
(D) Leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais.

O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins compreende a matrícula e o cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais – art. 32, I, da Lei 8.934/1994. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D., ojurabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre o que dispõe a Lei 9.492/1997, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago com autorização judicial.
(B) Após o protocolo do título para protesto, o devedor poderá ser intimado por edital, caso resida fora da competência territorial do tabelionato.
(C) Qualquer interessado poderá solicitar o cancelamento do registro do protesto perante o cartório competente, desde que apresente o documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.
(D) Antes da intimação do devedor a respeito do protesto, poderá o credor desistir do ato; no entanto, após a mencionada comunicação, para a desistência torna-se indispensável a concordância do devedor.

A: correta, nos termos do art. 17, § 1º da Lei 9.492/1997; **B:** correta, conforme o art. 15 da Lei 9.492/1997; **C:** correta, nos termos do art. 26 da Lei 9.492/1997; **D:** incorreta, devendo ser indicada, pois a desistência deve ser anterior à lavratura do protesto – art. 16 da Lei 9.492/1997. **RB**

„D., ojurabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre o que dispõe a Lei 9.492/1997, é correto o que se afirma em

- (A) Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante.
(B) Após o protocolo do título para protesto, o devedor será intimado ou pelo próprio tabelião ou por oficial por ele designado, sob pena de nulidade do ato quando realizado de modo diverso.
(C) Ao Tabelião, compete analisar os caracteres formais dos títulos a ele apresentados, especialmente a prescrição.
(D) Somente se permite, no Brasil, o protesto de títulos emitidos no seu vernáculo.

A: correta, nos termos do art. 11 da Lei 9.492/1997; **B:** incorreta, pois a remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente – art. 14, § 1º, da Lei 9.492/1997; **C:** incorreta, pois não cabe ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade – art. 9º da Lei 9.492/1997; **D:** incorreta, pois é admitido o protesto de títulos em língua estrangeira, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado – art. 10 da Lei 9.492/1997. **RB**

„A., ojurabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Considerando o que determina a Lei 6.015/73, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Os contratos de compra e venda em prestações, os de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária, para que surtam efeitos perante terceiro, deverão ser registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
(B) O registro civil de pessoas naturais apresentado no horário regulamentar e que não for registrado até a hora do encerramento do serviço aguardará o dia seguinte, no qual será registrado, preferencialmente aos apresentados nesse dia.
(C) Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência.
(D) Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício.

A: correta, nos termos do art. 129, 5º, da Lei 6.015/1973; **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o registro civil de pessoas naturais não poderá ser adiado – art. 10, parágrafo único, da Lei 6.015/1973; **C:** correta, nos termos do art. 169, II, da Lei 6.015/1973; **D:** correta, conforme o art. 127, parágrafo único, da Lei 6.015/1973. **RB**

„B. oimqeqg

1.4. LOCAÇÃO

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da Lei de Locações (Lei 8.245/91), a expressão “accessio temporis” utilizada para viabilizar o perfazimento do prazo mínimo legal exigido para a renovação das locações empresariais significa a possibilidade da soma dos prazos:

- (A) dos contratos escritos de locação do cedente e do cessionário da locação.
- (B) de exploração de ramos diferentes de comércio do locatário.
- (C) dos contratos escritos de locação do antecessor e do sucessor da locação.
- (D) dos contratos celebrados por escrito, entremeados por pequeno lapso temporal de contrato não escrito.

Nos termos do art. 51, II, da Lei 8.245/1991, é requisito para o direito à renovação do contrato locatício empresarial que seu prazo mínimo ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. *Accessio temporis* é expressão que significa exatamente esse acréscimo de prazos de quaisquer contratos escritos de locação relativos ao estabelecimento empresarial (a que se refere o ponto empresarial), desde que contínuos, admitidos apenas pequenos lapsos entre um e outro contrato sem o instrumento escrito – v.g. AgRg no REsp 61.436/SP. Por essas razões, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D. oimqeqg

1.5. ESTABELECIMENTO

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Considerando que determinada sociedade limitada, de maneira regular e respeitando as determinações legais, tenha alienado o seu estabelecimento empresarial, por meio de contrato comumente conhecido por trespasse, assinale a opção correta.

- (A) A partir de sua instituição, o contrato de trespasse produzirá efeitos quanto a terceiros.
- (B) Caso não haja, no contrato, a cláusula de não concorrência, o alienante poderá fazer concorrência ao adquirente a partir da data da alienação.
- (C) Após a alienação do estabelecimento, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos a vencer existentes no momento do trespasse caberá apenas ao adquirente.
- (D) Mesmo que ao alienante não restem bens para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento não dependerá do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, através de notificações.
- (E) A responsabilidade pelo pagamento dos débitos contabilizados anteriormente à alienação caberá ao adquirente do estabelecimento empresarial.

A: incorreta. O contrato de trespasse produz efeitos perante terceiros a partir de sua averbação no Registro Público de Empresas Mercantis e da publicação na imprensa oficial (art. 1.144 do CC); **B:** incorreta. No silêncio do contrato, a cláusula de não concorrência, ou de não restabelecimento, é presumida pelo prazo de 5 anos (art. 1.147 do CC); **C:** incorreta. O alienante se mantém responsável pelos créditos vencidos pelo prazo de um ano contado do vencimento (art. 1.146, *in fine*, do CC); **D:** incorreta. Se ao alienante não restarem bens suficientes para cobrir seu passivo, o trespasse somente será eficaz com o pagamento de todos os credores ou sua anuência, expressa ou tácita, depois de devidamente notificados (art. 1.145 do CC); **E:** correta, nos termos do art. 1.146, primeira parte, do CC. **HS**

„E. oimqeqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Não se concebe a existência de empresário, seja ele pessoa física ou moral, sem o estabelecimento empresarial. Com relação ao estabelecimento empresarial, assinale opção correta.

- (A) A doutrina distingue duas formas de aviamento: o objetivo e o subjetivo, estando o objetivo associado à pessoa que esteja à frente da empresa e que empresta a esta todo o seu prestígio.
- (B) Os contratos de trespasse, usufruto ou arrendamento do estabelecimento empresarial produzem efeitos perante terceiros, independentemente de publicação na imprensa oficial e de averbação no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.
- (C) De acordo com a teoria da personalidade jurídica do estabelecimento, aceita no ordenamento jurídico brasileiro, o estabelecimento é considerado sujeito de direito distinto e autônomo em relação ao empresário.
- (D) Consoante o entendimento doutrinário dominante, o estabelecimento é concebido como uma universalidade de bens que passa a ser uma universalidade de fato na medida em que seus vários elementos são reunidos em um objetivo econômico comum.

- (E) O patrimônio empresarial não se resume necessariamente ao seu estabelecimento, sendo possível que o empresário adquira bens que não tenham relação direta com sua atividade.

A: incorreta, pois nos termos da doutrina, temos exatamente o contrário; **B:** incorreta, pois há previsão legal de publicação e registro (CC, art. 1.144); **C:** incorreta, pois a doutrina e a legislação brasileira não adota tal teoria, diferenciando, na lei, o estabelecimento do sujeito de direito (CC, arts. 966 e 1.142); **D:** incorreta, pois a doutrina diferencia o estabelecimento, para alguns, universalidade de bens, e, para outros, de direito; **E:** correta, pois especialmente no caso de empresário individual a massa patrimonial é única, sendo alguns bens completamente desvinculados da atividade (casa, carros, aplicações financeiras etc). **FC**

„E. oimqeqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Acerca da escrituração e do estabelecimento empresarial, assinale a opção correta.

- (A) Ocorrendo o extravio de livros ou fichas já autenticados pela junta comercial, impõe-se ao empresário, em razão do extravio, o pagamento de multa em favor da junta comercial.
- (B) A moderna teoria do direito empresarial equipara o estabelecimento empresarial à sociedade empresária, ambos considerados sujeitos de direito.
- (C) A empresa, mas não o estabelecimento empresarial, pode ser alienada, onerada, arrestada ou penhorada.
- (D) Define-se estabelecimento empresarial como o conjunto de bens considerados indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa.
- (E) De acordo com a sistemática adotada pelo direito empresarial brasileiro, considera-se regular o livro mercantil cuja escrituração seja feita em língua estrangeira, dada a prioridade conferida à técnica utilizada na sua elaboração.

A: incorreta, pois em caso de perda, não há previsão de multa, mas apenas procedimento de reconstituição dos livros; **B:** incorreta, pois a lei define estabelecimento como algo diverso do empresário (CC, arts. 966 e 1.142); **C:** incorreta, pois tanto a empresa, quanto o estabelecimento, podem ser objeto de alienação (CC, art. 1.143); **D:** correta, pois estabelecimento é o conjunto de todos os bens, materiais e imateriais, que o empresário reúne, de maneira articulada e racional, para a exploração de sua atividade (CC, art. 1.142); **E:** incorreta, pois há previsão legal da necessidade de escrituração em língua nacional (CC, art. 1.183). **FC**

„D. oimqeqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre estabelecimento e observado o que determina o Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento somente produzirá efeito perante terceiros após o seu registro junto ao cartório de títulos e documentos.
- (B) Em caso de alienação do estabelecimento, para a sua eficácia, é necessária a existência de patrimônio do alienante suficiente para solver seu passivo ou consentimento de todos os seus credores, que deverão ser notificados a respeito dessa transação.
- (C) Sendo omissa o contrato de alienação do estabelecimento, não poderá o alienante fazer concorrência ao adquirente nos 5 (cinco) anos subsequentes à transferência. Já nas hipóteses de arrendamento ou usufruto, fica proibida a concorrência por prazo igual ao do contrato.
- (D) Mesmo ocorrendo a alienação, o vendedor permanece obrigado solidariamente pelo pagamento dos débitos, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação do contrato respectivo na imprensa oficial, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois o requisito para a eficácia do contrato perante terceiros é a averbação à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e sua publicação na imprensa oficial – art. 1.144 do CC; **B:** correta, nos termos do art. 1.145 do CC; **C:** correta, conforme a norma do art. 1.147 do CC; **D:** correta, pois a responsabilidade do alienante é prevista no art. 1.146, *in fine*, do CC. **RB**

„A. oimqeqg

(Cartório/SC – 2012) No tocante ao estabelecimento empresarial, é correto afirmar:

- (A) Constitui apenas o local onde o empresário ou a sociedade empresária exerce sua atividade.
- (B) Constitui todo complexo de bens organizado, ressalvados os bens imateriais, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária.
- (C) Constitui-se apenas no local onde o empresário exerce suas atividades empresariais e na denominação da empresa.
- (D) Constitui-se, de acordo com o Código Civil – CC, apenas no local onde o empresário exerce sua atividade, na denominação da empresa e nos bens imobilizados pertencentes ao empresário ou à sociedade empresária.
- (E) Constitui todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária.

Nos termos do art. 1.142 do CC, estabelecimento é todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária (universalidade de fato – art. 90 do CC). Os bens que compõem o estabelecimento podem ser materiais ou corpóreos (como prédios, estoques etc.) e também imateriais ou incorpóreos (como marcas, patentes, ponto comercial etc.). Por essa razão, a alternativa “E” é a correta. **RB**

2. DIREITO SOCIETÁRIO

2.1. SOCIEDADE SIMPLES

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) No tocante a administração da sociedade simples, marque a alternativa correta:

- (A) A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete ao sócio que detiver a maioria das quotas.
- (B) Os administradores respondem subsidiariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
- (C) Ao administrador pode fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
- (D) Os administradores somente são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário quando solicitado judicialmente, momento que apresentará o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
- (E) O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

A: incorreta. No silêncio do contrato, a administração caberá separadamente a cada um dos sócios (art. 1.013 do CC); **B:** incorreta. A responsabilidade dos administradores entre si é solidária (art. 1.016 do CC); **C:** incorreta. A lei admite a constituição de mandatários, mas isso não se confunde com a substituição do administrador no exercício de suas funções (art. 1.018 do CC); **D:** incorreta. As contas devem ser prestadas aos sócios anualmente (art. 1.020 do CC); **E:** correta, nos termos do art. 1.017 do CC. **HS**

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa de maneira correta a seguinte frase:

“Pode-se afirmar que em relação a terceiros, a sociedade simples, não pode se eximir que _____.”

- (A) Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.
- (B) Os herdeiros do cônjuge de sócio não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade.
- (C) Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária.
- (D) O sócio, admitido em sociedade já constituída, se exime das dívidas sociais anteriores à admissão.
- (E) O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

A redação do enunciado está muito distante do que se espera de um concurso público que pretende selecionar candidatos a cargo tão importante. O verbo “eximir” é sinônimo de “esquivar-se”, “furtar-se”, “isentar”; logo, vê-se facilmente que não foi uma boa escolha utilizá-lo. Mais ainda, “eximir” rege a preposição “de”, não o pronome relativo “que” (o correto é “eximir-se de algo”). Fora isso tudo, não deveria haver vírgula nem antes nem depois da palavra “simples”. Seria tão mais fácil e correto dizer apenas: “Assinale a alternativa INCORRETA”. **A:** correta, nos termos do art. 1.024 do CC; **B:** correta, nos termos do art. 1.027 do CC; **C:** correta, nos termos do art. 1.023 do CC; **D:** incorreta, devendo ser assinalada. O sócio ingressante recebe o patrimônio da sociedade no estado em que se encontra, respondendo inclusive pelas dívidas já constituídas (art. 1.025 do CC); **E:** correta, nos termos do art. 1.026 do CC. **HS**

Gabababab

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A sociedade simples:

- (A) Constitui-se independentemente de qualquer formalidade.
- (B) Constitui-se por escritura pública ou testamento, mediante aprovação do Ministério Público.
- (C) Vincula-se, em regra, ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
- (D) Vincula-se, em regra, ao Registro Público de Empresas Mercantis.

Nos termos do art. 1.150 do CC, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, não há personalidade jurídica, sendo considerada sociedade em comum – art. 986 do CC. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

Gabababab

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Ainda sobre a **sociedade simples** e de acordo com o disposto no Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em

- (A) É permitida a contribuição do sócio mediante prestação de serviços.
- (B) Impõe-se obrigatória a nomeação do administrador no contrato social.
- (C) A morte de um dos sócios não implica, necessariamente, na liquidação de sua quota.
- (D) Nas sociedades simples por tempo determinado, permite-se, para a retirada do sócio, denúncia cheia, desde que provada judicialmente a justa causa.

A: correta, nos termos do art. 997, V, do CC; **B:** incorreta, devendo ser indicada, pois o administrador pode ser nomeado por instrumento em separado, hipótese em que deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade – art. 1.012 do CC; **C:** correta, pois há exceções à regra da liquidação da quota em caso de morte do sócio, nos termos do art. 1.028, I a III, do CC; **D:** correta, conforme o art. 1.029, *caput*, *in fine*, do CC. **RB**

Gabababab

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a **sociedade simples**, e de acordo com o disposto no Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Constituir-se-á mediante contrato escrito, público ou particular.
- (B) O contrato deverá ser levado a registro perante a Junta Comercial do Estado.
- (C) Existindo sócio remisso, poderá a maioria dos demais sócios preferir a redução das quotas ao montante já realizado pelo primeiro à sua exclusão.
- (D) Havendo cessão de quotas – total ou parcial – até o decurso do prazo de 2 (dois) anos de averbada a modificação do contrato, responderá o cedente com o cessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio.

A: correta, nos termos do art. 997, *caput*, do CC; **B:** incorreta, devendo ser indicada, pois a sociedade simples vincula-se ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas – art. 1.150 do CC; **C:** correta, nos termos do art. 1.004, parágrafo único, do CC; **D:** correta, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC. **RB**

Gabababab

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Levando em consideração as disposições do Código Civil relativas às **sociedade simples**, é correto o que se afirma em:

- (A) Podem os sócios estipular, mediante contrato, outras causas para a dissolução da sociedade que não as previstas em lei.
- (B) Nos casos de sociedade simples, por tempo indeterminado, qualquer sócio pode se retirar, desde que notifique os demais com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- (C) Permite-se, desde que com o consentimento unânime dos sócios, que o sócio cuja contribuição consista em prestação de serviços fique excluído de participar das perdas.
- (D) A retirada ou morte do sócio não exime o primeiro ou os herdeiros do segundo de responsabilidade pelas obrigações sociais contraídas, até 5 (cinco) anos após averbada a resolução da sociedade.

A: correta, pois, nos termos do art. 1.035 do CC, o contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem verificadas judicialmente quando contestadas; **B:** incorreta, pois a antecedência mínima é de pelo menos 60 dias, conforme o art. 1.029 do CC; **C:** incorreta, pois é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas – art. 1.008 do CC; **D:** incorreta, pois a responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores é de até 2 anos depois de averbada a resolução da sociedade – art. 1.032 do CC. **RB**

Gabababab

2.2. SOCIEDADE EMPRESÁRIA

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Considerando a disciplina aplicável às sociedades empresárias, assinale a opção correta.

- (A) À luz do Código Civil brasileiro, a sociedade de capital e indústria é um tipo de sociedade empresária.
- (B) A sociedade em nome coletivo é sociedade de capital, pois a contribuição material é mais importante que as características subjetivas dos sócios.
- (C) Na sociedade empresária, o sócio não pode, em nenhuma circunstância, desligar-se por declaração unilateral imotivada, estando condicionado à estabilidade do vínculo societário.
- (D) A personalidade jurídica da sociedade empresária termina com o procedimento dissolutório, que compreende obrigatoriamente a dissolução, a liquidação e a partilha.
- (E) O princípio da autonomia patrimonial tem aplicação ilimitada, devendo o juiz observá-lo estritamente.

A: incorreta, pois com a edição do novo Código Civil, não mais há a previsão deste tipo societário em nosso ordenamento; **B:** incorreta, pois a sociedade em nome coletivo é sociedade de pessoas, por classificação doutrinária, em virtude da relevância da pessoa do sócio (CC, art. 1.039 a 1.044); **C:** incorreta, pois poderá retirar-se, independente de

motivação, no caso de sociedade por prazo indeterminado (CC, art. 1.029); **D**: correta, pois o procedimento encerra a personalidade jurídica da sociedade (CC, art. 1.101 a 1.112); **E**: incorreta, pois existem situações de uso indevido da pessoa jurídica que afastam a autonomia, chamada de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50). **FC**

„D, omeqes

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Com relação ao empresário e às sociedades empresárias, assinale a opção correta.

- (A) O contrato social, instrumento assinado pelos sócios para ajustamento de seus interesses recíprocos, é o ato celebrado entre os sócios da sociedade limitada.
- (B) Na sociedade anônima, a participação do sócio, uma contrapartida à contribuição que ele dá ao capital social, é denominada cota.
- (C) Como a participação societária integra o patrimônio de cada sócio, este não pode aliená-la ou onerá-la livremente e sem qualquer restrição.
- (D) Para ser administrador de sociedade limitada ou anônima, é necessário ser sócio.
- (E) Sendo a empresa explorada por pessoa jurídica uma sociedade empresária, é correto denominar empresário o sócio da sociedade empresária.

A: correta, pois a sociedade limitada é uma sociedade contratual, tendo esse documento por ato constitutivo (CC, art. 997 e 1.052); **B**: incorreta, pois nas sociedades anônimas o capital se divide em partes chamadas ações (CC, art. 1.088); **C**: incorreta, pois existem sociedades por ações em que a alienação poderá se dar sem restrições (princípio da livre circulação do capital). Este princípio não se aplica às sociedades contratuais, para as quais a alienação de capital dependerá, em regra, de anuência dos demais sócios; **D**: incorreta, pois há previsão em sentido contrário (CC, art. 1.060 e Lei 6.404/1976, art. 146); **E**: incorreta, pois sócio e sociedade não se confundem, já que o sócio, diretamente, nenhuma atividade econômica explora (CC, art. 966). **FC**

„A, Gababeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade empresária é sempre subsidiária. Quando a lei qualifica de solidária a responsabilidade dos sócios, ela se refere às relações entre eles.
- (B) Os sócios respondem, à sociedade, subsidiariamente, mas essa responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada.
- (C) São, dentre outros, pressupostos de validade de uma sociedade empresária: a *affectio societatis* e a pluralidade de sócios.
- (D) A princípio, às sociedades limitadas aplicam-se, supletivamente, as regras que regulamentam as sociedades simples, no que o Código Civil for omissivo, mas o contrato social pode optar pela aplicação subsidiária das normas das sociedades anônimas.

A: correta. A personalidade jurídica da sociedade pressupõe a chamada “tríplice autonomia”: autonomia patrimonial, autonomia negocial e autonomia processual. Com isso, a responsabilidade pelas obrigações assumidas é, primeiramente, sempre da sociedade, que tem existência distinta dos sócios. Essa disposição, regra-matriz de todo o Direito Societário, aplica-se até mesmo à sociedade em comum (irregular), respondendo conjuntamente com a sociedade somente o sócio que por ela contratou; **B**: correta. Quanto à responsabilidade subsidiária, valem os comentários anteriores. A questão da limitação da responsabilidade é outra espécie de classificação. Chamamos de “sociedades de responsabilidade limitada” aquelas nas quais os sócios podem vir a responder por obrigações sociais, porém respeitado um determinado limite (é o caso da sociedade limitada e da sociedade por ações); “sociedades de responsabilidade ilimitada” são aquelas nas quais os sócios, quando chamados a arcar com dívidas da pessoa jurídica, fazem-no sem qualquer teto, podendo até mesmo ter de pagar toda a obrigação (são exemplos a sociedade em nome coletivo e a sociedade irregular); por fim, há as “sociedades de responsabilidade mista”, quando existem sócios de responsabilidade limitada e outros de responsabilidade ilimitada (como nas comanditas simples e comanditas por ações); **C**: incorreta, devendo ser assinalada. *Affectio societatis* e pluralidade de sócios são pressupostos de existência de uma sociedade empresária. Os requisitos para sua validade são os gerais (aplicáveis a todos os negócios jurídicos – agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei) e os específicos de Direito Societário: dever de integralização do capital social e participação nos lucros e nas perdas por todos os sócios; **D**: correta, nos termos do art. 1.053 do CC. **HS**

„D, Gababeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Em relação às sociedades empresariais, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e partilha, entre si, dos resultados.
- (B) a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos.
- (C) A cooperativa inscreve-se no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, sendo sempre considerada sociedade empresária.
- (D) É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.
- (E) Os sócios, nas relações entre si, somente por escrito podem provar a existência da sociedade.

A: correta, nos termos do art. 981 do CC; **B**: correta, conforme art. 985 do CC; **C**: incorreta, devendo ser assinalada. A cooperativa, independentemente de seu objeto, é considerada sociedade simples (art. 982, parágrafo único, do CC), portanto, seus atos constitutivos são registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede (art. 1.150 do CC); **D**: correta, nos termos do art. 1.008 do CC; **E**: essa alternativa foi considerada correta pelo Gabarito oficial, porém merece severas críticas. Notadamente, trata-se de transcrição parcial do art. 987 do CC, que se aplica somente às sociedades em comum! A omissão dessa situação irregular da sociedade na alternativa proposta, a nosso ver, altera o significado da assertiva. **HS**

„D, omeqes

2.3. SOCIEDADES EM COMUM, EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, EM NOME COLETIVO, EM COMANDITA

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) Na sociedade em nome coletivo todos os sócios são limitada e solidariamente responsáveis pelas obrigações sociais.
- (B) Nas sociedades em comandita simples, os sócios comanditados pessoas físicas, respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários obrigam-se somente pelo valor de suas cotas.
- (C) Na sociedade em comandita simples o sócio comanditário pode ser pessoa jurídica, desde que constituída a sociedade de acordo com o disposto no art. 1.045, do Código Civil.
- (D) A sociedade em conta de participação não é irregular, muito embora não tenha razão social ou firma; não se revele publicamente em face de terceiro e nem tenha patrimônio próprio.
- (E) O contrato societário das denominadas sociedades simples deverá necessariamente conter dentre outros requisitos a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas (art. 997, CC).

A: correta, pois a sociedade em nome coletivo é uma sociedade de responsabilidade ilimitada (CC, art. 1.039); **B**: correta, por expressa previsão legal, tendo o sócio comanditado tratamento similar ao sócio da sociedade em nome coletivo, e o comanditário, tratamento similar a um sócio de limitada (CC, art. 1.045); **C**: correta, pois a sociedade em comandita poderá ter sócio comanditário pessoa jurídica, desde que possua ao menos um sócio comanditado pessoa física (CC, art. 1.045); **D**: correta, pois tal sociedade tem previsão legal, sendo uma sociedade despersonalizada (CC, art. 991); **E**: incorreta (devendo ser assinalada), pois a previsão de lucros e perdas pode ser definida de maneira implícita, prevalecendo a participação no capital social (CC, art. 997, VII). **FC**

„D, Gababeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A respeito das sociedades em comum e de acordo com o disposto no Código Civil, NÃO é correto o que se afirma em:

- (A) Os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.
- (B) As sociedades em comum, apesar de terem natureza de sociedade, não possuem personalidade jurídica.
- (C) A prova da existência da sociedade em comum entre os sócios poderá ser realizada por todos os meios em direito admitidos, especialmente testemunhal.
- (D) Como regra geral e salvo exceção expressa em lei, os bens sociais da sociedade em comum respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios.

A: correta, nos termos do art. 988 do CC; **B**: correta, pois as sociedades em comum, assim como as sociedades em conta de participação, são despersonalizadas – art. 986 do CC; **C**: incorreta, pois os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade – art. 987 do CC; **D**: adequada, embora o pacto expresse limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer, também implique exceção a essa regra geral – art. 989 do CC. **RB**

„D, Gababeg

2.4. DISSOLUÇÃO DAS SOCIEDADES EM GERAL

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue o item seguinte, relativo ao direito empresarial.

- (1) Dissolvida a companhia pela existência de um único acionista, não será admitida a transformação do seu registro em empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada.

1: incorreta, pois tal possibilidade é admitida expressamente pelo art. 1.033, parágrafo único, do CC. **RB**

„D, Gababeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que NÃO cita caso de dissolução de sociedade:

- (A) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

- (B) o consenso unânime dos sócios;
- (C) a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo determinado;
- (D) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
- (E) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

Todas as alternativas estão listadas no art. 1.033 do CC como hipóteses de dissolução da sociedade contratual, com exceção da letra "C". Com efeito, para dissolver sociedade por prazo determinado antes do escoamento deste é necessária a concordância de todos os sócios. **RS**

„D., oijueqeq

2.5. SOCIEDADE LIMITADA

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Acerca da sociedade limitada, assinale a opção correta.

- (A) Em se tratando de sociedade cujo contrato social estabeleça a intransferibilidade das quotas sem o consentimento dos demais sócios, não cabem cauções ou penhora, sendo obrigatória à sociedade a admissão do credor como sócio.
- (B) A diminuição do capital social somente ocorrerá se, depois de integralizado, for considerado excessivo para a realização do objeto social ou se houver perdas irreparáveis, e, nesse caso, cabe a diminuição proporcional das quotas sociais por deliberação dos sócios em assembleia, não se exigindo que a ata seja arquivada no registro público de empresas mercantis.
- (C) A destituição de administrador sócio deve ser deliberada pela metade dos titulares do capital social, caso não seja estipulado quórum diferente em contrato social, enquanto a destituição de administrador não sócio nomeado em contrato social deve ser deliberada por sócios que detenham dois terços do capital social; em ato apartado, a destituição deve ser deliberada pela maioria dos presentes.
- (D) Cabe ao conselho fiscal acompanhar e fiscalizar a administração da sociedade, verificando a sua atuação e opinando sobre os procedimentos e práticas adotados, conforme determinado no contrato social; como forma de proteção dos interesses da minoria, é, ainda, assegurado ao grupo de sócios que detenha no mínimo um quinto do capital social eleger, em separado, um dos membros do conselho fiscal e seu respectivo suplente.
- (E) Segundo a teoria *ultra vires*, vigente no ordenamento jurídico brasileiro mesmo antes do advento do atual Código Civil, a sociedade somente se vincula aos atos praticados por seus administradores caso tenham pertinência com o seu objeto social, ou seja, se o ato praticado extrapolar os limites contratuais, a sociedade não será obrigada a observá-lo.

A: incorreta, pois nessa situação aplica-se a causa de exclusão de sócio por pedido de credor, preservando-se os interesses da sociedade, dos demais sócios e dos credores (CC, art. 1.026); **B:** incorreta, pois a diminuição de capital poderá ocorrer por outros motivos, como a exclusão de sócio, por exemplo (CC, art. 1.031); **C:** incorreta, pois a destituição de administradores exige, no mínimo, a maioria do capital social, não havendo caso de maioria simples (CC, art. 1.063 e 1.076, II); **D:** correta, pela expressa previsão legal (CC, art. 1.066); **E:** incorreta, pois essa teoria passou a ser adotada apenas com a vigência do novo código civil (CC, art. 1.015). **FC**

„D., oijueqeq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação à sociedade limitada, assinale a alternativa correta.

- (A) Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e cada um responde individualmente pela integralização do capital social.
- (B) A sociedade limitada rege-se, nas omissões das disposições específicas do Código Civil, pelas normas da sociedade simples. Todavia, o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade em comandita simples.
- (C) Pode o contrato instituir conselho fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País e eleitos pela assembleia anual. Nesse caso, haverá restrição a alguns dos poderes da assembleia dos sócios.
- (D) Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

A: incorreta, pois a responsabilidade pelo capital não integralizado é solidária entre os sócios (CC, art. 1.052); **B:** incorreta, pois há previsão sobre a possibilidade de adoção da legislação das sociedades por ações (CC, art. 1.053); **C:** incorreta, pois o conselho fiscal é órgão meramente de assessoramento da administração, não tendo poderes de gestão ou de deliberação (CC, art. 1.078); **D:** correta, art. 1.057 do CC. **FC**

„D., oijueqeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Na sociedade limitada que for administrada por sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes:

- (A) à totalidade do capital social.
- (B) no mínimo, a dois terços do capital social.
- (C) a mais da metade do capital social.
- (D) no mínimo, a três quartos do capital social.

Nos termos do art. 1.063 do CC, no caso de sociedade limitada, tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa. Por essa razão, a alternativa "B" é a correta. **RB**

„B., oijueqeq

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) Nas sociedades limitadas, o contrato social restringe a responsabilidade dos sócios ao valor de suas contribuições ou à soma do capital social.
- (B) Sociedade de capital fixo cujo capital é determinado e estável e só pode ser modificado por alteração do contrato.
- (C) A sociedade em conta de participação, em razão de sua estrutura econômica é reputada sociedade de capitais.
- (D) As sociedades irregulares, denominadas "em comum" pelo Código Civil, são sociedades não personificadas.
- (E) As sociedades ilimitadas são aquelas em que todos os sócios assumem responsabilidade ilimitada e solidária relativamente às obrigações.

A: correta, pois na sociedade limitada a responsabilidade dos sócios é restrita ao capital social, existindo a solidariedade entre todos pela integralização do capital geral (CC, art. 1.052); **B:** correta, pois o capital social nas sociedades personificadas decorre da expressa previsão no contrato social, de forma que somente com eventual modificação contratual se permitirá a alteração no valor do capital; **C:** incorreta (devendo ser assinalada), pois a sociedade em conta de participação nem sequer possui personalidade jurídica (CC, art. 991); **D:** correta, pois as sociedades em comum, nova nomenclatura para as sociedades irregulares ou de fato, por não possuírem registro, não gozam de personalidade jurídica (CC, art. 986); **E:** correta, pois se trata de sua própria definição doutrinária. **FC**

„D., oijueqeq

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Acerca das sociedades limitadas, assinale a opção correta.

- (A) As deliberações dos sócios serão tomadas facultativamente em assembleia, independentemente do número de sócios que a constitua, devendo ser, quando prevista contratualmente ou em lei, convocadas pelos administradores.
- (B) A natureza jurídica das quotas sociais é meramente patrimonial, pois apenas confere ao seu dono o direito de participar dos resultados sociais e da partilha no caso da liquidação da sociedade.
- (C) A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas deliberações infringentes da lei ou do contrato torna necessária a desconconsideração da personalidade jurídica, por constituir a autonomia patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização pessoal e direta.
- (D) A responsabilidade dos membros do conselho fiscal é equiparável à dos administradores, devendo eles agir com a diligência e o cuidado que o cargo requer e responder solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em razão do desempenho de suas funções.
- (E) O administrador designado em ato separado será investido no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração, e a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da maioria dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado.

A: incorreta, pois, nas sociedades limitadas, a deliberação por assembleia é obrigatória apenas se o número dos sócios for superior a dez – art. 1.072, § 1º, do CC; **B:** incorreta, pois a titularidade das quotas gera também direitos relativos à tomada de decisões, fixando o peso de cada sócio nas deliberações; **C:** incorreta, pois a ilicitude do ato implica responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 1.080 do CC; **D:** correta, nos termos do art. 1.070 c/c o art. 1.016 do CC; **E:** incorreta, pois a designação de administrador não sócio depende de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3, no mínimo, após a integralização – art. 1.061 do CC. Ver também o art. 1.062 do CC, quanto à correta afirmação do ato de investidura no cargo. **RB**

„D., oijueqeq

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação:

"Na deliberação dos sócios na sociedade limitada deverá ser respeitado _____."

- (A) os votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos caso de incorporação e fusão da sociedade;
- (B) os votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social para aprovação de contas da administração;
- (C) os votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social aprovar o pedido de falência da sociedade;

- (D) os votos correspondentes a mais de metade do capital social, no caso de cessação do estado de liquidação da sociedade;
- (E) os votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos de dissolução da sociedade.

Em regra, na sociedade limitada as decisões são tomadas pelos votos dos sócios que somem a maioria simples do capital social (ou seja, a maioria do capital presente na reunião ou assembleia). Não obstante, o CC prevê alguns quóruns qualificados para questões mais relevantes no art. 1.076. Dentre as alternativas apresentadas, a única que corresponde ao quórum previsto em lei é a letra "A". Para aprovação das contas, basta a maioria simples; Não faz sentido falar em "aprovação do pedido de falência", porque esta é decretada judicialmente; a cessação do estado de liquidação e a dissolução da sociedade dependem da aprovação de três quartos do capital. **HS**

„A., ojnabeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) Com relação às sociedades limitadas, analise as afirmações a seguir.

- I. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
- II. A administração da sociedade limitada poderá ser feita por administrador não sócio, desde que haja permissão no contrato social da sociedade.
- III. Os sócios, para a constituição da sociedade, devem contribuir para a formação do capital social com dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

I: correta, nos termos do art. 1.052 do CC; II: correta (arts. 1.060 e 1.061 do CC); III: correta. É vedada, na sociedade limitada, a contribuição do sócio que consista em prestação de serviços (art. 1.055, § 2º, do CC). **HS**

„E., ojnabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No silêncio do contrato da sociedade limitada, os administradores podem praticar os atos pertinentes à gestão da sociedade. Não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende:

- (A) Do consentimento de todos os sócios.
(B) Da deliberação da maioria.
(C) Da prévia dissolução da sociedade.
(D) De autorização judicial.

Nos termos do art. 1.015, *in fine*, do CC, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Por essa razão, a alternativa "B" é a correta. **RB**

„E., ojnabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre **sociedade limitada** e em observância ao disposto no Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) É vedada a contribuição em prestação de serviços.
(B) O capital social divide-se em quotas sempre iguais, permitida a existência de condomínio.
(C) É possível atribuir a administração da sociedade limitada àquele que não compuser o quadro societário.
(D) A administração da sociedade limitada poderá ser realizada por todos os sócios, desde que assim ajustado no contrato social; o ingresso de novo sócio, por essa simples condição, não implica no direito de administrar.

A: correta, nos termos do art. 1.055, § 2º, do CC; B: incorreta, devendo ser indicada, pois as quotas podem ser iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio – art. 1.055, *caput*, do CC; C: correta, pois é possível a designação de administradores não sócios, desde que aprovados pela unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização – art. 1.061 do CC; D: correta, conforme o art. 1.060 do CC. **RB**

„E., ojnabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre **sociedade limitada** e em observância ao disposto no Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.
(B) É lícita a existência de conselho fiscal composto no mínimo por 3 (três) membros e respectivos suplentes, sócios ou não, observadas as limitações legais.
(C) A responsabilidade pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social recai somente sobre sócio que a efetivou e pelo prazo de 5 (cinco) anos da data do registro da sociedade.
(D) A renúncia do seu administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da

comunicação escrita do renunciante; e, em relação a terceiros, após a averbação e a publicação.

A: correta, refletindo o disposto no art. 1.080 do CC; B: correta, nos termos do art. 1.066 do CC; C: incorreta, devendo ser indicada, já que todos os sócios respondem solidariamente pela correta estimação dos bens conferidos ao capital social – art. 1.055, § 1º, do CC; D: correta, nos termos do art. 1.063, § 3º, do CC. **RB**

„C., ojnabeg

2.6. SOCIEDADE ANÔNIMA

2.6.1. CONSTITUIÇÃO, CAPITAL SOCIAL, AÇÕES, DEBÊNTURES E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) À luz da Lei n. 6404/1976 e alterações, o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder EXCETO na hipótese de

- (A) usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, inclusive para orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
(B) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou com sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas.
(C) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.
(D) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos na referida Lei das Sociedades por Ações e no estatuto, promover contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia geral.
(E) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto moral ou tecnicamente.

Todas as hipóteses estão previstas no art. 117, § 1º, da LSA como situações ensejadoras da responsabilidade pessoal do acionista controlados, com exceção da alternativa "A", a qual reflete, na verdade, o dever de diligência do acionista controlador previsto no art. 116, parágrafo único, da LSA. **HS**

„A., ojnabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a escritura de emissão de debêntures, sem garantia real, deve ser inscrita no:

- (A) Registro civil de pessoa jurídica.
(B) Registro de imóveis.
(C) Registro de títulos e documentos.
(D) Registro do comércio.

Nos termos do art. 62, II, da Lei das Sociedades por Ações – LSA (Lei 6.404/1976), a escritura de emissão de debêntures deve ser inscrita no registro do comércio. Por essa razão, a alternativa "D" é a correta. **RB**

„D., ojnabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre **sociedades anônimas** e nos termos da Lei 6.404/1976, é **correto** o que se afirma em:

- (A) A ação é indivisível em relação à companhia, sendo vedado o condomínio.
(B) Consideram-se ações em circulação no mercado todas aquelas do capital da companhia aberta.
(C) A contribuição dos subscritores ou acionistas, para a formação do capital social inicial, não poderá consistir em bens.
(D) Quando a entrada do capital social consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor.

A: incorreta, pois se admite o condomínio, caso em que os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio – art. 28, parágrafo único, da LSA; B: incorreta, pois não se consideram em circulação no mercado as ações de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de administração e as em tesouraria – art. 4º, § 2º, da LSA; C: incorreta, pois o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro – art. 7º da LSA; D: correta, nos termos do art. 10, parágrafo único, da LSA. **RB**

„D., ojnabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre **sociedades anônimas** e nos termos da Lei 6.404/1976, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Permite-se a conversão de debêntures em ações.
(B) As companhias abertas e fechadas podem emitir partes beneficiárias.
(C) As debêntures geram para os seus titulares direito de crédito contra a companhia.
(D) As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.

A: correta, pois a debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão – art. 57 da LSA; B: incorreta, devendo ser indicada, pois somente

as companhias fechadas podem emitir partes beneficiárias – art. 47, parágrafo único, da LSA; **C**: correta, nos termos do art. 52 da LSA; **D**: correta, corresponde ao disposto no art. 46, § 1º, da LSA. **RB**

„B., oimabag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre sociedades anônimas e nos termos da Lei 6.404/1976, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) O resgate consiste no pagamento do valor das ações; para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.
- (B) A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia, podendo ocorrer apenas de modo parcial.
- (C) Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.
- (D) O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia geral o valor de suas ações.

A: correta, nos termos do art. 44, § 1º, da LSA; **B**: incorreta, devendo ser indicada, pois a amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas – art. 44, § 3º, da LSA; **C**: correta, refletindo o disposto no art. 4º, § 1º, da LSA; **D**: correta, nos termos do art. 45 da LSA. **RB**

„B., oimabag

2.6.2. ASSEMBLEIA GERAL, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA, ADMINISTRADORES E CONSELHO FISCAL

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) De acordo com a legislação das sociedades anônimas, assinale a opção correta acerca da administração e dos administradores da companhia.

- (A) De acordo com a jurisprudência do STJ, o acionista minoritário tem legitimidade para propor ação indenizatória contra administradores da sociedade, por danos advindos de desvio de receitas.
- (B) Em regra, os administradores da companhia são pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em nome da sociedade.
- (C) A propositura de ação de responsabilidade civil contra administrador cujas contas sejam aprovadas sem reservas pela assembleia geral depende de prévia ação de anulação da decisão da assembleia de aprovação de contas da sociedade no prazo bienal.
- (D) O juiz deverá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador que pratique ato de liberalidade em detrimento dos interesses da companhia.
- (E) O administrador da sociedade anônima responde objetivamente pelos prejuízos associados a suas atribuições ou poderes.

A: incorreta, pois o STJ entendeu exatamente o contrário, ou seja, pela ilegitimidade ativa (REsp 1.014.496 – SC); **B**: incorreta, pois os administradores agem em nome da sociedade, vinculando, com seus atos, a sociedade (LSA, art. 158); **C**: correta, por expressa previsão legal (LSA, art. 134 e 286); **D**: incorreta, pois há expressa previsão legal de exclusão somente no caso de reconhecimento de boa-fé do administrador (LSA, art. 159); **E**: incorreta, pois no exercício regular ou de boa-fé, não há responsabilidade (LSA, art. 158 e 159). **FC**

„C., oimabag

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que compete à assembleia geral da sociedade anônima

- (A) fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) analisar, ao menos trimestralmente, o balanço e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia.
- (C) suspender o exercício dos direitos do acionista.
- (D) deliberar sobre o plano de recuperação judicial da companhia, em caso de grave crise financeira.

Assembleia geral das sociedades anônimas represente seu órgão máximo, com competência para decidir os assuntos mais relevantes e complexos, tais como: I – reformar o estatuto social; II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142; III – tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; IV – autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 59; V – suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120); VI – deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; VII – autorizar a emissão de partes beneficiárias; VIII – deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e IX – autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata (LSA, art. 122): **A**: incorreta, pois esse ato compete ao conselho fiscal (LSA, art. 161); **B**: incorreta, pois também de competência do conselho fiscal (LSA, art. 161); **C**: correta,

pela expressa previsão legal (LSA, art. 122); **D**: incorreta, pois tal ato compete à assembleia de credores no processo. **FC**

„C., oimabag

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Nas sociedades por ações,

- (A) o prazo de gestão é livre, podendo o estatuto limitá-lo a cinco anos, e vedado aos membros do Conselho de Administração serem eleitos para cargos de direção da companhia.
- (B) o estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional e formado exclusivamente com contribuições em dinheiro.
- (C) a administração da companhia caberá exclusivamente à diretoria, cabendo ao Conselho de Administração, de existência obrigatória, poderes consultivos e fiscalizatórios.
- (D) qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio; poderá ter por objeto participar de outras sociedades, mesmo que a participação não seja prevista estatutariamente, como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
- (E) o administrador é objetivamente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade, ainda que em virtude de ato regular de gestão, em razão do risco decorrente de sua atividade.

A: incorreta, pois o prazo de gestão estabelecido no estatuto para o conselho de administração não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição – art. 140 da Lei das Sociedades por Ações – LSA (Lei 6.404/1976); **B**: incorreta, pois não há limitação a contribuições em dinheiro. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro – arts. 5º e 7º da LSA; **C**: incorreta, pois a administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria – art. 138 da LSA; **D**: correta, nos termos do art. 2º da LSA e do art. 982, parágrafo único, do CC/2002; **E**: incorreta, pois o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão – art. 158 da LSA. **RB**

„D., oimabag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração da sociedade anônima:

- (A) pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País.
- (B) pessoas naturais, residentes no País, devendo os membros do conselho de administração ser acionistas, e os diretores, acionistas ou não.
- (C) pessoas naturais, devendo os membros do conselho de administração ser acionistas, e os diretores residentes no País, acionistas ou não.
- (D) pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.

Nos termos do art. 146 da Lei das Sociedades por Ações – LSA (Lei 6.404/1976), poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., oimabag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com relação à responsabilidade dos sócios e administradores, julgue o item seguinte.

- (1) O administrador de sociedade empresária não responde pessoalmente pelas obrigações que contrair em nome da sociedade por atos regulares de gestão, estando, contudo, obrigado pessoalmente e solidariamente a reparar o dano, por ato ilícito se, no âmbito de suas atribuições e poderes, agir de forma culposa.

1: correta, nos exatos termos do art. 158, II, da LSA. **RB**

„C1, oimabag

(Cartório/RJ – 2012) É correto afirmar que o Conselho de Administração:

- (A) É obrigatório nas sociedades de economia mista.
- (B) É facultativo nas sociedades de capital autorizado.
- (C) É obrigatório nas sociedades limitadas com mais de 10 (dez) sócios.
- (D) Funciona como órgão de representação da sociedade anônima.
- (E) Funciona como órgão de deliberação de quaisquer matérias nas sociedades anônimas.

A: correta, nos termos do art. 239 da LSA: “As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo”; **B**: incorreta, pois as companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração – art. 138, § 2º, da LSA; **C**: incorreta, pois não há obrigatoriedade de conselho de administração nas sociedades limitadas. O que existe é a obrigatoriedade de deliberação em assembleia, quando o número de sócios da limitada for superior a 10 – art. 1.072, § 1º, do CC; **D**: incorreta, pois o conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores – art. 138, § 1º, da LSA; **E**: incorreta, pois as competências do conselho de administração nas sociedades por ações são delimitadas pelo art. 142 da LSA. A assembleia geral das sociedades por ações é que podem decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento – art. 121 da LSA. **RB**

„A., oimabag

2.6.3. TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre **sociedades** e nos termos do Código Civil, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) A transformação de uma sociedade em outra impõe a dissolução ou liquidação da primeira.
- (B) O credor anterior ao ato de cisão que for por ele prejudicado poderá promover a sua anulação judicial.
- (C) A fusão implica na extinção das sociedades que se unem, sucedendo a sociedade nova nos direitos e deveres das anteriores.
- (D) Havendo incorporação de sociedade, a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.

A: incorreta, devendo ser indicada, pois o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, conforme o art. 1.113 do CC; **B:** correta, pois, até noventa dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles; **C:** correta, refletindo o disposto no art. 1.119 do CC; **D:** correta, nos termos do art. 1.118 do CC. **RB**

(Cartório/RJ – 2012) Sobre as sociedades, analise as assertivas abaixo.

- I. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais, sendo vedados tais procedimentos entre sociedades de tipos diferentes.
 - II. A fusão é a operação pela qual duas ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
 - III. A transformação de sociedade obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. É correto o que se afirma em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) III, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

I: incorreta, pois não há essa vedação em relação a sociedades de tipos diferentes – arts. 1.113 a 1.122 do CC; **II:** incorreta, pois a assertiva descreve a incorporação – art. 1.116 do CC; **III:** correta, nos termos do art. 1.113, *in fine*, do CC. Por essas razões, a alternativa “C” é a correta. **RB**

(Cartório/SC – 2012) Em relação às operações societárias, é correto afirmar:

- I. A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais.
 - II. Na fusão, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
 - III. A incorporação determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.
 - IV. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital se parcial a versão.
- (A) Somente as proposições I e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
 - (C) Somente as proposições II e III estão corretas.
 - (D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 - (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, nos termos dos arts. 1.116, 1.120 e 1.122 do CC; **II:** incorreta, pois a assertiva descreve a incorporação – art. 1.116 do CC; **III:** incorreta, pois não há extinção da incorporadora, que subsiste. A assertiva refere-se à fusão – art. 1.119 do CC; **IV:** correta, nos termos do art. 229 da Lei das Sociedades por Ações – LSA (Lei 6.404/1976). **RB**

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A transformação da sociedade empresarial não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores, bem como não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.
- (B) A transformação, independe da dissolução ou liquidação da sociedade, ao passo que a fusão determina a extinção das sociedades que se unem para a formação de uma nova sociedade, que a elas sucede em direitos e obrigações.
- (C) Na incorporação, há a absorção de uma ou várias sociedades, com a sucessão da incorporadora em todos os direitos e obrigações, não havendo extinção da (s) incorporada (s).
- (D) Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada.

(E) não respondida.

A: correta, nos termos do art. 1.115 do CC, do art. 222 da LSA e do art. 448 da CLT; **B:** correta. Transformação é simplesmente a alteração do tipo societário, independentemente de dissolução ou liquidação da sociedade – art. 1.113 do CC e art. 220 da LSA. A fusão é descrita exatamente pela assertiva, conforme definida pelo art. 1.119 do CC e pelo art. 228 da LSA; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois a incorporada é extinta, absorvida pela incorporadora – art. 1.118 do CC e art. 227, § 3.º, da LSA; **D:** correta, conforme o art. 1.095 do CC. **RB**

„A., ojuuqeqg

2.6.4. QUESTÕES COMBINADAS SOBRE SOCIEDADE ANÔNIMA

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta com relação às sociedades anônimas.

- (A) Quanto aos direitos e obrigações, as ações classificam-se como ordinárias, preferenciais ou de fruição, sendo as ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada apenas de uma classe.
- (B) O vencimento da debênture deve constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série; contudo, não poderá a debênture assegurar ao seu titular participação no lucro da companhia.
- (C) Não se admite que os administradores de sociedades anônimas votem para a aprovação ou a rejeição de suas próprias contas, ainda que o façam por interposta pessoa.
- (D) A constituição da companhia por subscrição particular do capital pode ser feita por deliberação dos subscritores em assembleia geral ou por escritura pública, considerando-se fundadores todos os subscritores. Essa representação na escritura pública por procurador com poderes especiais é chamada pela doutrina de serviços de *underwriting*.
- (E) Na sistemática da legislação acionária, admite-se a emissão de ações sem valor nominal, cujo preço será fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores e, no aumento de capital, pela assembleia geral ou pelo conselho de administração, vedando-se, contudo, a emissão de novas ações emitidas pela companhia com valor superior ao valor nominal.

A: incorreta. Essas espécies de ações poderão ser divididas uma ou mais classes (art. 15, § 1º, da LSA); **B:** incorreta. A debênture pode garantir participação no lucro da companhia (art. 56 da LSA); **C:** correta, nos termos do art. 115, § 1º, da LSA; **D:** incorreta. *Underwriting* é o serviço prestado por um intermediário financeiro para a colocação de uma subscrição pública de ações ou outros valores mobiliários no mercado; **E:** incorreta. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal (art. 13 da LSA). **HS**

„A., ojuuqeqg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito da disciplina jurídica das sociedades por ações, julgue os itens que se seguem.

- (1) O estatuto social da companhia não pode excluir ou restringir o direito dos acionistas preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros, salvo no caso de acionistas portadores de ações com dividendo fixo.
- (2) O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia geral o valor de suas ações, ao passo que o resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação.
- (3) O conselho fiscal é órgão da companhia responsável pela missão precípua de fiscalização, sendo, portanto, órgão de existência facultativa.
- (4) As ações preferenciais são reconhecidas como valores mobiliários que outorgam ao seu titular vantagens e outras preferências, tais como a prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo, de reembolso de capital e de direito a voto.

1: correta, nos termos do art. 17, § 5º, da LSA; **2:** correta, conforme a definição de reembolso dada pelo art. 45 da LSA; **3:** incorreta, pois o conselho fiscal é obrigatório nas companhias – art. 161 da LSA; **4:** incorreta, pois o direito a voto não é uma das preferências ou vantagens possíveis para as ações preferenciais – art. 17 da LSA. **RB**

Gabarrão 10, 20, 30, 35, 40, 45

2.7. QUESTÕES COMBINADAS SOBRE SOCIEDADES E OUTROS TEMAS

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa correta acerca da sociedade cooperativa.

- (A) Dentre suas características, figura a variabilidade ou a dispensa do capital social.
- (B) O quorum para a assembleia geral funcionar e deliberar é fundado no capital social representado.

- (C) Independentemente de seu objeto, é considerada empresária por força de lei.
 (D) A transferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade ocorrerá, exclusivamente, por herança.
 (E) A responsabilidade dos sócios somente é admitida na forma limitada.

A: correta, nos termos do art. 1.094, I, do CC; **B:** incorreta. Como o capital social pode até mesmo ser dispensado, as deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria de votos contados por cabeça (art. 1.094, V, do CC); **C:** incorreta. A sociedade cooperativa é considerada simples por força de lei, independentemente de seu objeto (art. 982, parágrafo único, do CC); **D:** incorreta. Nem mesmo a herança autoriza a transferência das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade (art. 1.094, IV, do CC); **E:** incorreta. Caberá ao estatuto definir a responsabilidade dos cooperados, que poderá ser limitada ou ilimitada (art. 1.095 do CC). **HS**

„A. oimabeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que se refere a regulamentação geral das empresas, inclusive das sociedades anônimas do Código Civil, assinale a opção correta.

- (A) Na denominação da sociedade anônima, pode constar expressão de fantasia ou nome de acionista, fundador ou terceiro que tenha concorrido para o êxito da empresa, além do nome companhia ou da expressão sociedade anônima, empregados no início ou no final.
 (B) O ordenamento jurídico brasileiro não admite sociedade unipessoal.
 (C) A inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis é condição necessária para a aquisição da qualidade de empresário.
 (D) Embora haja, no Código Civil de 2002, seções dedicadas às sociedades em nome coletivo, em conta de participação e comandita simples, nele não é prevista a regulamentação das sociedades de capital e indústria, anteriormente reguladas no Código Comercial, não sendo possível, portanto, sua constituição.
 (E) Dada a responsabilização solidária dos sócios de sociedades limitadas pela integralização do capital social, verificada a inadimplência de qualquer dos sócios, pode o que já integralizou suas cotas ser compelido ao pagamento da dívida do sócio remisso, independentemente de decretação de falência da sociedade.

A: incorreta. O termo “companhia” não pode constar do final do nome empresarial da S.A., apenas no início ou no meio, para que não se confunda com a expressão “& Cia.”, típica da firma social para indicar a existência de outros sócios (art. 3º da Lei 6.404/1976); **B:** incorreta. Apesar de excepcional, a sociedade unipessoal é possível: temporariamente, por 180 dias ou até a próxima assembleia geral ordinária, em caso de unipessoalidade accidental da sociedade contratual (art. 1.033, IV, do CC/2002) ou institucional (art. 206, “d”, da Lei 6.404/1976), respectivamente; ou no caso de subsidiárias integrais, espécie de sociedade constituída exclusivamente por uma única sociedade anônima (art. 251 da Lei 6.404/1976); **C:** incorreta. A qualidade de empresário decorre do exercício de atividade empresária nos termos do art. 966 do CC/2002. A inscrição no registro de empresas é condição para a regularidade da atividade (art. 967 do CC/2002) e para aquisição da personalidade jurídica da sociedade (art. 985 do CC/2002); **D:** alternativa considerada incorreta pelo gabarito oficial, porém passível de críticas. Sociedade de capital e indústria era um tipo societário previsto no Código Comercial no qual um ou alguns sócios contribuíam com dinheiro (capital) e um ou alguns com serviços (indústria). Com a revogação do Código Comercial e a ausência da previsão desse tipo societário no CC, não se pode mais constituir sociedade desse tipo. O que temos ainda no ordenamento é o art. 997, V, do CC/2002, que cita, genericamente, o “sócio cuja contribuição consista em serviços”. Insistimos: não se trata do tipo societário sociedade de capital e indústria – esse foi revogado; trata-se de sociedade simples com sócio que contribui apenas com serviços; **E:** correta. Essa é justamente a tradução do art. 1.052 do CC/2002. **HS**

„C. oimabeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere a empresário, operações societárias e dissolução, liquidação e extinção das sociedades.

- (A) Cisão é o processo pelo qual a sociedade transfere parcelas de seu patrimônio para duas ou mais sociedades preexistentes ou constituídas para tal fim.
 (B) A incorporação, fusão e cisão só podem ser operadas entre tipos societários iguais.
 (C) Embora o Código Civil determine a dissolução, de pleno direito, das sociedades limitadas pela decretação da falência, tal norma não condiz com a natureza da quebra que representa, apenas e tão somente, sua liquidação, sendo possível a continuação dos negócios uma vez pagos os credores.
 (D) A absorção de empresa individual por parte de sociedade implica típico processo de incorporação.
 (E) A personalidade jurídica do empresário individual e da sociedade empresária decorre da inscrição de seus atos no órgão de registro.

A: incorreta. Há de se ter extrema atenção para encontrar o erro da assertiva. A cisão, nos termos do art. 229 da Lei 6.404/1976, é a transferência de parcelas do patrimônio da sociedade para uma ou mais sociedades já existentes ou constituídas para esse fim; **B:** incorreta. Nada obsta tais operações societárias entre tipos diferentes de sociedade; **C:** correta. A decretação da quebra permite a continuação dos negócios com vistas a

melhor atender os interesses dos credores, vendendo-se produtos estocados ou alienando unidades produtivas em funcionamento. Além disso, é possível a reabilitação do falido, que poderá voltar a exercer suas atividades após esse reconhecimento (art. 102 da Lei 11.101/2005); **D:** incorreta. Em rigor, a incorporação ocorre entre duas ou mais sociedades (art. 227 da Lei 6.404/1976); **E:** incorreta. O empresário individual não tem personalidade jurídica. Seu registro como empresário lhe confere apenas a regularidade de sua atividade. A obrigatoriedade de inscrição no CNPJ é uma obrigação de natureza fiscal que não se confunde com as espécies de pessoas jurídicas arroladas pelo art. 44 do CC. **HS**

„C. oimabeg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Na liquidação e na transformação da sociedade

- (A) pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, bem como contrair empréstimos para pagamento das obrigações correntes da sociedade, salvo se expressamente proibido por seu contrato social.
 (B) compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação.
 (C) respeitados os direitos dos credores preferenciais, cabe ao liquidante saldar as dívidas sociais vencidas, cancelando-se as vincendas, por inexigíveis.
 (D) o ato de transformação da sociedade depende de suas prévias dissolução ou liquidação, obedecendo aos preceitos próprios da constituição e inscrição do tipo em que se vai converter.
 (E) a transformação independe do consentimento de todos os sócios, salvo se houver tal exigência no ato constitutivo da sociedade.

A: incorreta, pois, sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadivéis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social – art. 1.105, parágrafo único, do CC/2002; **B:** correta, nos termos do art. 1.105 do CC/2002; **C:** incorreta, pois, respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto – art. 1.106 do CC/2002; **D:** incorreta, pois o ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade; **E:** incorreta, pois a transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo – art. 1.114 do CC/2002. **RB**

„B. oimabeg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte, analise os enunciados abaixo.

- I. Enquadram-se como microempresas ou como empresas de pequeno porte, preenchidos os requisitos legais, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, as cooperativas e as sociedades por ações, desde que de capital fechado às Bolsas de Valores.
- II. As microempresas ou as empresas de pequeno porte, optantes ou não pelo Simples Nacional, poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, que terá seus atos arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
- III. O protesto do título relativo às microempresas não é sujeito a quaisquer emolumentos, taxas, custas ou contribuições, podendo ser cobradas apenas as despesas de correio, condução e publicação de edital para realização de suas intimações.

Está INCORRETO o que se afirma em

- (A) I, II e III.
 (B) III, apenas.
 (C) II, apenas.
 (D) I e II, apenas.
 (E) I e III, apenas.

I: incorreta, pois o critério básico para enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é a receita bruta anual abaixo dos limites fixados pelo art. 3º da LC 123/2006; **II:** incorreta, pois somente as empresas optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios por meio da sociedade de propósito específico (art. 56, caput e § 1º, da LC 123/2006); **III:** incorreta, pois não se dispensam emolumentos, nem a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para realização da intimação – art. 73, I, da LC123/2006. **RB**

„A. oimabeg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) A Lei 7.913, publicada em 1989, tem como um de seus fundamentos o princípio da proteção da transparência de informações concebido como sendo o franqueamento das mesmas informações a todos aqueles que têm interesse em realizar investimentos no mercado de capitais, com o intuito de impedir que poucos sejam beneficiados em prejuízo dos demais. Em matéria de defesa dos investidores no mercado de valores mobiliários, é INCORRETO afirmar:

- (A) Decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer no prazo de 2 (dois) anos, contado da data da publicação do edital, devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União.

- (B) O Ministério Público, apenas quando solicitado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, adotar as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado.
- (C) As importâncias decorrentes da reparação do dano reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo, e ficarão depositadas em juízo até que o investidor, convocado mediante edital, habilite-se ao recebimento da parcela que lhe couber.
- (D) Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, a defesa dos investidores no mercado de valores mobiliários poderá realizar-se através de ação civil pública.

A: correta, por expressa previsão legal (Lei 7.913/1989, art. 2º); **B:** incorreta (devendo ser assinalada), pois o Ministério Público poderá atuar de ofício (Lei 7.913/1989, art. 1º); **C:** correta, por expressa previsão legal (Lei 7.913/1989, art. 2º); **D:** correta, pois a Lei 7.913/1989 não afasta as eventuais medidas individuais que os lesados poderão intentar. **FC**

„B., oijueqeg

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Segundo o Código Civil, quando trata da sociedade limitada, não integralizada a quota de sócio remisso os outros sócios podem tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas.
 - II. Segundo o Código Civil, na sociedade anônima, o capital social divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.
 - III. A empresa individual de responsabilidade limitada, prevista no Código Civil, também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.
 - IV. Nas sociedades cooperativas, segundo o Código Civil, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação.
 - V. Na sociedade limitada, de acordo com o Código Civil, é vedada a contribuição de sócio que consista em prestação de serviços.
- (A) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta, por expressa previsão legal (CC, art. 1.058); **II:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 1.088); **III:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 980-A, § 3º); **IV:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 1.094); **V:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 1.055, § 2º). **FC**

„B., oijueqeg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca do direito societário.

- (A) A sociedade em nome coletivo será constituída por pessoas físicas ou jurídicas e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
- (B) A sociedade anônima será considerada simples ou empresária, conforme a atividade desenvolvida.
- (C) A sociedade controladora é titular de direitos de sócio que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade controlada.
- (D) As sociedades limitadas adquirem personalidade jurídica no momento em que todos os sócios assinam o contrato social, devidamente elaborado e discutido em assembleia geral.
- (E) Dissolve-se uma sociedade empresária sempre que à falta de pluralidade de sócios, esta não seja reconstituída no prazo de sessenta dias.

A: incorreta, pois somente pessoas físicas podem constituir sociedade em nome coletivo – art. 1.039 do CC; **B:** incorreta, pois a sociedade anônima sempre será considerada empresária, qualquer que seja seu objeto – art. 982, parágrafo único, do CC; **C:** correta, nos termos do art. 1.098, I, do CC (que se refere diretamente à controlada, mas permite a identificação da controladora); **D:** incorreta, pois a sociedade (qualquer que seja o tipo societário) adquire personalidade jurídica no momento da inscrição de seus atos constitutivos no registro próprio – art. 985 do CC; **E:** incorreta, pois o prazo para reconstituição da pluralidade de sócios é de 180 dias – art. 1.033, IV, do CC. **RB**

„B., oijueqeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Com relação ao direito societário e às sociedades limitadas e anônimas, assinale a opção correta.

- (A) As demonstrações financeiras das companhias abertas devem refletir as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, não sendo obrigatória a submissão de tais demonstrativos a auditoria por auditores independentes nela registrados.
- (B) Valor de negociação ou de mercado é o resultado de estudo específico no qual peritos verificam o valor que as ações possivelmente alcançariam se fossem negociadas no mercado.

- (C) De acordo com o princípio da intangibilidade do capital, sempre que se verificarem perdas irreparáveis ou excessivas de capital, cabe aos sócios deliberar pela sua diminuição, fazendo refletir no contrato social ou no estatuto a realidade econômica na qual a sociedade se apresenta.
- (D) A penhora das quotas sociais somente terá cabimento depois de escoado todo o patrimônio do sócio devedor, sendo facultada a sua liquidação, que, ocorrendo, se fará por meio de balanço especialmente levantado para tal fim.
- (E) É possível a aquisição das quotas sociais pela própria sociedade, exigindo-se que esta utilize somente reservas e lucros acumulados e não diminua o seu capital para a realização da operação.

A: incorreta, pois as demonstrações financeiras das companhias abertas serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes registrados na CVM – art. 177, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações – LSA (Lei 6.404/1976); **B:** assertiva incorreta, pois se refere ao *valor econômico*. O *valor de negociação ou de mercado* é aquele convencionado efetivamente entre comprador e vendedor; **C:** incorreta, pois o princípio da intangibilidade veda a atribuição aos sócios de bens ou valores necessários para a cobertura do capital social (não se pode distribuir valores aos sócios que reduzam o patrimônio líquido a montante inferior ao do capital social). A possibilidade de redução do capital social para refletir a realidade da empresa é coisa diversa; **D:** incorreta, pois a penhora de ações não sofre qualquer restrição. Quanto às quotas da sociedade limitada, a penhora é possível, mas nos termos dos arts. 1.026 e 1.031 do CC; **E:** correta, conforme o art. 30, § 1º, b, da LSA, embora haja alguma discussão em relação às limitadas, por conta da omissão do Código Civil a respeito. **RB**

„B., oijueqeg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta de acordo com as normas que regem as microempresas e as empresas de pequeno porte.

- (A) A pessoa jurídica que opte pelo regime do SIMPLES Nacional será enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte de acordo com o estabelecido em ato do Comitê Gestor SIMPLES Nacional, sendo plenamente retratável, a qualquer tempo.
- (B) O desenquadramento da pessoa jurídica da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não implicará alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por ela anteriormente firmados.
- (C) A pessoa jurídica que, no último ano calendário, tenha apresentado receita bruta de R\$ 400.000,00 enquadra-se na condição de microempresa, considerando-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia.
- (D) A lei admite o enquadramento, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, de pessoa jurídica que participe do capital social de outra pessoa jurídica, desde que todo esse capital social esteja investido no Brasil.
- (E) Os órgãos municipais envolvidos na abertura e fechamento de empresas deverão exigir documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde esteja instalada a sede da microempresa ou empresa de pequeno porte.

A: incorreta, pois a opção pelo regime de recolhimento unificado de tributos (Simples Nacional) não implica enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (a opção pelo Simples Nacional não é *causa* do enquadramento). Pelo contrário, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é condição necessária para a opção do contribuinte pelo Simples Nacional (o enquadramento é *condição necessária* para a opção) – art. 16 da LC 123/2006; **B:** correta, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC 123/2006; **C:** incorreta, pois o limite máximo de receita bruta para enquadramento como microempresa é de R\$ 360.000,00 – art. 3º, I, da LC 123/2006; **D:** incorreta, pois a participação no capital social de outra pessoa jurídica impede o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – art. 3º, § 4º, VII, da LC 123/2006; **E:** incorreta, pois o art. 10, II, da LC 123/2006 veda expressamente a exigência de documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel para a abertura ou fechamento de empresas. **RB**

„B., oijueqeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Jorge, José e Pedro constituem, com pacto expresso limitativo de poderes, pequena empresa para prestação de serviços de marcenaria, sem levar seus atos constitutivos ao competente registro. Pedro, em nome da sociedade, celebra contrato com Maria para fornecimento e montagem de uma cozinha planejada, recebendo adiantados os valores correspondentes aos serviços e produtos contratados. Maria desconhece a existência de tal pacto limitativo. Inadimplido o contrato, Maria poderá ter seu crédito satisfeito com a excussão dos bens

- (A) sociais, considerando a existência de pacto limitativo de poderes, sem possibilidade de invasão dos bens particulares dos sócios.
- (B) particulares dos sócios, já que estes respondem solidária e ilimitadamente pelas dívidas contraídas em nome da sociedade, sem possibilidade de excussão dos bens da sociedade, por se tratar de sociedade em comum, com pacto limitativo de poderes.

- (C) particulares de Pedro, por desconhecer a existência de pacto limitativo de poderes e considerando ter ele celebrado o contrato em nome da sociedade em comum, sem possibilidade de excussão dos bens sociais ou dos demais sócios.
- (D) sociais e particulares dos sócios, devendo exaurir os bens sociais para invasão do patrimônio dos sócios, exceto para Pedro, cujos bens particulares poderão ser executados concomitantemente com os bens sociais.
- (E) sociais e particulares de Pedro, sem possibilidade de acionar os demais sócios, já que estes não participaram da avença, prevalecendo o pacto limitativo de poderes.

A sociedade é despersonalizada (sociedade em comum) antes da inscrição dos atos constitutivos – art. 986 do CC. Nessa situação, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais – art. 990 do CC. José e Jorge gozam do benefício de ordem, ou seja, seus bens e direitos pessoais responderão pelo débito apenas após esgotados os das sociedades – art. 1.024 do CC. Já Pedro, que contratou em nome da sociedade, não será terá o benefício de ordem, podendo seus bens e direitos pessoais serem onerados a qualquer tempo – art. 990, *in fine*, do CC. Por essas razões, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D., omlabqg

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca dos diversos tipos societários previstos legalmente, julgue os itens que se seguem.

- (1) Se, por hipótese, 15% do capital da empresa B pertencer à empresa A, mas esta última não exercer controle sobre aquela, então a empresa B será coligada ou filiada à empresa A.
- (2) O registro da sociedade empresária no órgão de registro competente é meramente declaratório, razão pela qual a pessoa jurídica empresária adquire personalidade com a formalização do seu contrato social, verdadeiro acordo de vontades convergentes com o objeto societário.
- (3) É inviável no ordenamento jurídico brasileiro a limitação de responsabilidade na empresa individual, respondendo o empresário de maneira solidária e ilimitada pelas dívidas sociais.
- (4) Em uma sociedade em comandita por ações, um indivíduo que dela não seja acionista poderá assumir cargo de administração, desde que ele seja eleito por meio de deliberação de assembleia válida e regularmente convocada.
- (5) A sociedade em nome coletivo configura espécie de sociedade despersonalizada e os seus sócios respondem sempre de maneira ilimitada e solidária pelas obrigações sociais.

1: correta. Conforme o art. 1.099 do CC/2002, sociedade coligada ou filiada é aquela de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. Nos termos do art. 243, § 1º, da LSA, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa; 2: incorreta, pois a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos – art. 985 do CC/2002; 3: incorreta, pois há atualmente a figura da empresa individual de responsabilidade limitada prevista no art. 980-A do CC/2002; 4: incorreta, pois somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade – art. 1.091 do CC/2002; 5: correta, conforme o art. 1.039 do CC/2002. **RB**

„D., omlabqg

(Cartório/SC – 2012) Em relação às sociedades empresariais, é correto afirmar:

- I. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo aquelas solidária e ilimitadamente, e estas, no limite de seus capitais, pelas obrigações sociais.
- II. Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota.
- III. A sociedade em comandita por ações é híbrida, haja vista que nela há duas categorias de sócios: comanditário, que possui responsabilidade ilimitada; e comanditado, que possui responsabilidade limitada.
- IV. Nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas não é permitido aos sócios contribuir com serviços para a formação do capital social.
- (A) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- (C) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: incorreta, pois somente pessoas físicas (= naturais) podem compor sociedade em nome coletivo – art. 1.039 do CC; II: correta, conforme o art. 1.045 do CC; III: incorreta, pois os termos estão invertidos. Os comanditados respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, enquanto os comanditários têm responsabilidade limitada pelo preço de emissão das ações – arts. 1.088, 1.090 e 1.091 do CC; IV: correta, conforme o art. 1.055, § 2º, do CC e o art. 7º da LSA. **RB**

„D., omlabqg

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Com relação ao *Direito Societário*, assinale a afirmativa correta.

- (A) A sociedade comum é uma espécie de sociedade despersonalizada, cujos sócios respondem de forma ilimitada e solidária pelas obrigações sociais, e o sócio que contratou pela sociedade não pode se valer do benefício de ordem.
- (B) A subsidiária integral, considerada como exceção à regra da pluralidade dos sócios exigida para a constituição de uma sociedade, é sempre uma sociedade anônima unipessoal, cujo único sócio é uma pessoa natural ou jurídica brasileira.
- (C) A transformação de uma sociedade limitada depende de aprovação de 3/4 do capital social, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade mediante alteração do contrato social.
- (D) As ações são espécies de valores mobiliários e, nos termos da Lei n. 6.404/1976, conferirá ao seu titular a condição de sócio, incluindo os direitos essenciais concernentes ao voto, retirada, participação nos lucros e no acervo da companhia em caso de dissolução.
- (E) A sociedade em conta de participação é considerada uma espécie de sociedade irregular, mas o sócio participante possui responsabilidade limitada à integralização de sua parte no capital social.

A: correta, pois a sociedade em comum é a sociedade sem registro, anteriormente chamada de sociedade de fato (arts. 986 a 990 do CC); B: incorreta, pois a subsidiária integral é uma sociedade anônima cujo único sócio deve ser, obrigatoriamente, uma sociedade nacional, não se admitindo pessoa física (art. 251 da Lei 6.404/1976); C: incorreta, pois a transformação depende de unanimidade dos sócios (art. 1.114 da CC); D: incorreta, há ações que não dão direito a voto, vide art. 15, § 2º, da Lei 6.404/1976; E: incorreta, pois trata-se de sociedade regular, sem previsão, contudo, de aquisição de personalidade jurídica (art. 991 a 996 da CC). **FC**

„A., omlabqg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa correta:

- (A) Na atualidade, já não há mais distinção entre empresas de pequeno porte, microempresa e microempreendedor individual, uma vez que todas essas modalidades empresariais submetem-se a um regime tributário simplificado, denominado Simples Nacional.
- (B) O exercício do direito de voto é essencial e conferido a todo acionista, de acordo com a quantidade de ações por ele subscritas, com o objetivo principal de coibir administração fraudulenta ou danosa.
- (C) As sociedades anônimas classificam-se em abertas ou fechadas, sendo aquelas as que têm seus valores mobiliários admitidos à negociação na Bolsa ou mercado de balcão, para o que necessitam de autorização do governo federal, através da Comissão de Valores Mobiliários.
- (D) Um dos motivos que estimula a saída de jogadores de futebol do Brasil é que não há, na nossa legislação, previsão de constituição de sociedade limitada unipessoal, que permitiria receber, em cessão, direitos patrimoniais de autor ou de imagem, inclusive os titulados por seu único sócio.

A: incorreta, pois a própria legislação do Simples Nacional os diferencia (art. 18 da LC 123/2006); B: incorreta, pois o direito a voto pode não ser conferido a determinados acionistas de categoria preferencial (art. 15, § 2º, da LSA); C: correta, por expressa previsão na legislação (art. 4º da LSA); D: incorreta, pois desde 2012, existe a figura da Eireli, que substitui, com eficiência, a Sociedade Limitada Unipessoal (art. 980-A da CC). **FC**

„D., omlabqg

3. DIREITO CAMBIÁRIO

3.1. TEORIA GERAL

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto aos títulos de crédito, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva **INCORRETA**:

- (A) Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa.
- (B) Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado.
- (C) O título de crédito pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação.
- (D) A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem.

A: assertiva correta, nos termos do art. 895 do CC; B: assertiva correta, nos termos do art. 892 do CC; C: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Nesse caso, não é possível reivindicar o título, por força do disposto no art. 896 do CC e do próprio princípio da autonomia das relações cambiais; D: assertiva correta, nos termos do art. 888 do CC. **HS**

„C., omlabqg

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Acerca dos títulos de crédito, assinale a alternativa correta.

- (A) Os títulos de crédito podem ser garantidos mediante aval cuja validade está condicionada à existência de assinatura do avalista somente na frente do título.
- (B) Os títulos ao portador, emitidos na forma da lei, somente podem ser transferidos mediante endosso formalizado pelo credor primitivo.
- (C) A invalidade do título de crédito, por ausência de determinado requisito legal, irradia efeitos à relação jurídica que lhe deu origem, maculando o negócio que justificou sua emissão.
- (D) O devedor, como matéria de defesa, pode opor exceção fundada em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores do título.
- (E) O credor de obrigação lastreada em título de crédito não é obrigado a receber o pagamento antes da data de vencimento constante da cártula.

A: incorreta. O aval pode ser dado no verso do título, desde que esteja assim identificado (art. 898 do CC); **B:** incorreta. O título ao portador circula mediante simples tradição (art. 904 do CC); **C:** incorreta. O negócio jurídico original permanece íntegro por força do princípio da abstração dos títulos de crédito e do disposto no art. 888 do CC; **D:** incorreta. Em regra, o direito cambiário refuta a oposição de exceções pessoais em face a terceiros de boa-fé; **E:** correta, nos termos do art. 902 do CC. **HS**

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Acerca dos princípios gerais dos títulos de crédito, assinale a opção correta.

- (A) Defesas com base em exceções pessoais podem ser opostas, pelo sacado, em letra de câmbio, a partir de sua emissão.
- (B) O título de crédito será tido como inválido caso se verifique que um dos coobrigados cambiais seja absolutamente incapaz.
- (C) O endossante que, em ação regressiva, efetuar o pagamento de título de crédito pode acionar seu endossatário para haver dele aquilo que pagou.
- (D) A ação intentada contra um dos coobrigados não impede que outros sejam acionados, mesmo os posteriores àquele que foi acionado em primeiro lugar.
- (E) Em face do princípio da literalidade, é inválido o aceite ou o aval dado em documento separado.

A: incorreta. Vigora nos títulos de crédito o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Portanto, não poderão ser usadas como argumentos para justificar o não pagamento do título quaisquer situações existentes entre o sacado e o sacador; **B:** incorreta. Por força do princípio da autonomia das relações cambiais, será inválida somente a obrigação cambial do incapaz, mantendo-se íntegras todas as demais; **C:** incorreta. Somente se admite a cobrança regressiva de pessoas que sejam anteriores na cadeia de transmissão do crédito, ou seja, o endossatário pode cobrar do endossante, não o contrário; **D:** correta. A obrigação dos coobrigados entre si é solidária, podendo qualquer deles ser chamado a pagar a dívida; **E:** considerada incorreta pelo gabarito oficial, mas passível de críticas. Há apenas uma hipótese na qual o aceite pode ser dado em documento separado: é o aceite por comunicação da duplicata, previsto no art. 7º, § 1º, da Lei 5.474/1968, no qual o devedor retém para si o título e comunica por escrito o credor da duplicata seu aceite. Em todos os demais casos, tanto o aceite quanto o aval devem ser dados no próprio título, sob pena de não valerem como tais. **HS**

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) De acordo com o que dispõe a legislação que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, assinale a opção correta.

- (A) Havendo ou não prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida.
- (B) É de cinco anos o prazo estipulado para o arquivamento de livros de protocolo e de dez anos para o arquivamento dos livros de registros de protesto e respectivos títulos.
- (C) Os cartórios devem fornecer às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos retirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual somente se poderá dar publicidade, pela imprensa, de forma parcial.
- (D) Os tabeliões de protesto de títulos serão civilmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros somente quando houver dolo, sendo também responsáveis pelos prejuízos causados pelos substitutos que designarem ou escreverem que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
- (E) Revogada a ordem de sustação, não se exige nova intimação do devedor, devendo a lavratura e o registro do protesto ser efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo deverá ser contado da data da resposta dada.

A: incorreta, pois a data do protesto somente será considerada para fins de incidência dos encargos no caso de não constar data específica no título (Lei 9.492/1997, art. 40); **B:** incorreta, pois o prazo de arquivamento dos livros de protocolo é de 3 anos (Lei 9.492/1997, art. 36); **C:** incorreta, pois a lei expressamente ressalta que não poderá ser dada publicidade dos dados, nem mesmo de forma parcial (Lei 9.492/1997, art. 29); **D:** incorreta, pois a responsabilidade civil dos tabeliões de corre de culpa ou dolo, e não apenas dolo (Lei 9.492/1997, art. 38); **E:** correta, por expressa previsão legal (Lei 9.492/1997, art. 17). **FC**

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Em relação ao protesto, ato formal e solene por meio do qual se provam a inadimplência e o descumprimento da obrigação, assinale a opção correta.

- (A) O tabelião de protesto de títulos exerce competência exclusiva para a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite e o recibo de pagamento do título de outros documentos de dívida, na tutela dos interesses públicos e privados.
- (B) Em caso de risco de prejuízo de difícil reparação para o credor, o juiz deve condicionar obrigatoriamente o deferimento da sustação ou cancelamento cautelar do protesto à prestação de caução.
- (C) O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado mediante autorização judicial.
- (D) Sendo o devedor microempresário ou empresa de pequeno porte, o cancelamento do registro de protesto, em decorrência do pagamento do título, dependerá de declaração de anuência do credor.
- (E) Dispensa-se a exigência de identificação da pessoa que tenha recebido a notificação do protesto para requerer a falência do devedor.

A: incorreta, pois a competência do tabelionato é privativa, não exclusiva (Lei 9.492/1997, art. 3º); **B:** incorreta, pois a medida de caução decorre do poder geral de cautela do poder judiciário, devendo ser definida diante da análise da situação concreta (CPC, art. 798); **C:** correta, por expressa previsão legal (Lei 9.492/1997, art. 17); **D:** incorreta, pois a anuência somente é necessária quando o credor não dispõe do original do título (Lei 9.492/1997, art. 26); **E:** incorreta, pois a notificação de protesto, para fins de falência, exige a identificação da pessoa que o recebeu, nos termos da interpretação jurisprudencial (STJ, Súmula 361). **FC**

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que o cancelamento do protesto, após quitação do débito,

- (A) é ônus do credor.
- (B) é ônus do devedor.
- (C) é ônus do tabelião de protestos, que deverá proceder de ofício.
- (D) dependerá sempre de intervenção do Poder Judiciário, mediante alvará ou mandado, conforme seja jurisdição voluntária ou contenciosa.

O cancelamento do protesto é ônus do devedor, já que a ele cabe a iniciativa do procedimento para o cancelamento. Vale lembrar que o protesto é motivado pela mora do devedor, o que justifica o ônus pertencer ao devedor (Lei 9.492/1997, art. 26). **FC**

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Quanto aos títulos de crédito, é INCORRETO afirmar que:

- (A) consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações.
- (B) aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado.
- (C) o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, não pode ser garantido por aval.
- (D) enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa.

A: correta, por expressa previsão da lei (CC, art. 890); **B:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 892); **C:** incorreta (devendo ser assinalada), pois o aval é a forma típica de garantia nos títulos de crédito (CC, art. 897); **D:** correta, por expressa previsão legal (CC, art. 895). **FC**

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com referência aos títulos de crédito, assinale a opção correta.

- (A) Em virtude de ser lícito o aval em cheque, é possível a proposição de ação monitória contra avalista de cheque prescrito.
- (B) Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval.
- (C) A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito goza de autonomia em razão da liquidez do título que a originou.

- (D) Em razão da existência de dispositivo legal que não admite cheque “a data certa” ou “a certo termo de vista”, a jurisprudência não acolhe pedido de dano moral em virtude de apresentação antecipada de cheque pré-datado.
- (E) A simples devolução indevida do cheque não caracteriza dano moral, pois, para tanto, se exige prova de que o ato tenha causado angústia e aborrecimento sério ao prejudicado pela conduta.

A: incorreta, pois o aval é uma garantia cambial, de forma que com a extinção da característica de título de crédito do documento, não se poderá mais falar na existência da garantia cambial e seus efeitos; **B:** correta, por previsão legal expressa (CC, art. 1.647, III); **C:** incorreta, pois por entendimento jurisprudencial, a vinculação do título o faz perder a característica da abstração (STJ, Súmula 258); **D:** incorreta, pois é pacífico na jurisprudência a configuração de responsabilidade pela apresentação antecipada do título (STJ, Súmula 370); **E:** incorreta, pois é pacífico na jurisprudência a configuração do dano pela simples devolução (STJ, Súmula 388). **FC**

„B. 0111111111

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com relação às ações cambiárias e os títulos de créditos.

- (A) Se um dos comitentes pagar a soma cambiária, ele só poderá acionar o outro emitente para haver a sua cota, tendo essa ação natureza cambiária.
- (B) As pessoas acionadas em virtude de uma letra de câmbio não podem, em nenhuma circunstância, opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores.
- (C) O ingresso da ação cambiária do portador contra os aceitantes e emitentes de uma letra prescreve em um ano a contar da data do protesto; havendo cláusula sem protesto, a prescrição ocorre a partir da data do vencimento do título.
- (D) O que diferencia os títulos de crédito dos demais títulos executivos extrajudiciais é a limitação quanto às matérias que possam ser apresentadas em embargos à execução.
- (E) O portador de uma letra de câmbio deve obedecer à ordem de preferência para a propositura da ação de execução contra os legitimados passivos.

A: incorreta, pois tal ação não terá natureza cambial; **B:** incorreta, pois há previsão dessa possibilidade de oposição, nas situações em que o tomador tem conhecimento dos eventuais vícios ou exceções (Decreto 57.663/1966, art. 17); **C:** incorreta, pois a lei prevê prazo prescricional de 3 anos contra o aceitante e 6 meses contra os demais (Decreto 57.663/1966, art. 70); **D:** correta, pois se trata de uma das características próprias dos títulos de crédito decorrente da característica da autonomia e da literalidade; **E:** incorreta, pois o portador da letra, após a frustração do recebimento do devedor principal, comprovada pelo protesto tempestivo, poderá valer-se da cobrança de quaisquer dos coobrigados, em situação de solidariedade. **FC**

„D. 0111111111

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com relação ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, assinale a opção correta.

- (A) O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado depois do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.
- (B) Revogada a ordem de sustação de protesto, será necessário proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação.
- (C) O protesto de nota promissória deve ser tirado no lugar onde deva ser efetuado o pagamento do título e, na ausência de indicação de local para pagamento, considera-se o lugar do domicílio do sacado.
- (D) A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sendo devidos os emolumentos pela citada averbação.
- (E) Cláusula sem protesto inserida no título pelo sacador produz efeitos em relação a todos os obrigados pela letra; inserida pelo endossante ou avalista somente produzirá efeitos em relação a esse endossante ou avalista.

A: incorreta, pois o protesto por falta de aceite somente poderá ser feito antes do prazo de vencimento (Lei 9.492/1997, art. 21); **B:** incorreta, pois há previsão legal expressa pela desnecessidade de nova intimação (Lei 9.492/1997, art. 17, § 2º); **C:** incorreta, pois na falta de indicação, considera-se o local designado ao lado do nome do sacado (Lei 57.663/1966, art. 2º); **D:** incorreta, pois na retificação de erros materiais, não são devidos emolumentos (Lei 9.492/1994, art. 25, § 2º); **E:** correta, por expressa previsão legal (Decreto 57.663/1966, art. 46). **FC**

„B. 0111111111

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre os títulos de crédito, é CORRETO afirmar:

- (A) A cláusula que dispensa a observância de formalidades legais nulifica o título de crédito em que insere.
- (B) O emitente de um título de crédito que não contém data de vencimento considerar-se-á em mora quando for notificado pelo credor para pagar e não o fizer no prazo que for assinalado na notificação.

(C) A não inclusão do lugar de emissão e de pagamento do título constitui preterição de formalidade essencial e, por isso, nulifica-o de pleno direito.

(D) Aval é negócio jurídico unilateral de garantia, celebrado em favor de quaisquer dos obrigados cartulares, informal, pessoal e gerador de obrigação subsidiária.

(E) O credor, no vencimento do título, não pode recusar o pagamento parcial.

A: incorreta, pois a cláusula é que poderá ser, nesse caso, nula, já que a formalidade legal não pode, em princípio, ser dispensada por acordo das partes; **B:** incorreta. O título que não contenha indicação de vencimento é à vista – art. 889, § 1º, do CC. A mora do devedor (emitente), no caso, é comprovada pelo protesto – art. 44 da Lei Uniforme – LU (promulgada pelo Decreto 57.663/1966); **C:** incorreta, pois se considera lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente – art. 889, § 2º, do CC; **D:** incorreta, pois o aval não é informal (exige escrita na cartula) e, ademais, gera obrigação do avalista equivalente à do avalizado, garantido o direito de regresso – arts. 898 e 899 do CC; **E:** correta, nos termos do art. 902, § 1º, do CC.

„B. 0111111111

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca das normas relativas aos títulos de crédito e ao protesto de títulos e outros documentos da dívida.

(A) O protesto de um título de crédito por falta de aceite somente poderá ser efetuado após o vencimento da obrigação e do decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.

(B) Cabe ao devedor requerer o cancelamento do registro do protesto diretamente ao tabelionato de protesto de títulos, mediante apresentação do documento original protestado, e, na ausência do documento original, só se admite o cancelamento do registro do protesto por ordem judicial.

(C) Caso um título de crédito tenha sido emitido sem a indicação do lugar da emissão e de pagamento e sem a indicação de vencimento, considera-se que o lugar da emissão e de pagamento seja o domicílio do emitente e que o pagamento do título deva ser feito à vista.

(D) O avalista se obriga pelo avalizado, e sua responsabilidade subsiste ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, mesmo que a nulidade decorra de vício de forma.

(E) É vedado ao sacado, em qualquer caso, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título.

A: incorreta, pois o protesto por falta de aceite deve ser feito antes do vencimento, após o decurso do prazo legal para o aceite – art. 21, § 1º, da Lei 9.492/1997, ver também o art. 44 da Lei Uniforme – LU promulgada pelo Decreto 57.663/1966; **B:** incorreta, pois, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo – art. 26, § 1º, da Lei 9.492/1997; **C:** correta, conforme o art. 889, §§ 1º e 2º do CC; **D:** incorreta, pois o vício de forma afasta a obrigação também do avalista – art. 899, § 2º, *in fine*, do CC; **E:** incorreta, pois é admitido o cheque visado, previsto no art. 7º da Lei do Cheque – LC (Lei 7.357/1985). **RB**

„D. 0111111111

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere aos títulos de crédito, julgue os itens subsequentes.

(1) Considere que Ana emita letra de câmbio cuja ordem seja destinada a Bento e cujo beneficiário seja Caio. Nessa situação hipotética, se Bento aceitar parcialmente a letra de câmbio, ocorrerá o vencimento antecipado do título, sendo admissível, então, a Caio cobrar a totalidade do crédito da sacadora.

(2) O título que for emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente e que for transferido mediante termo assinado pelo proprietário e pelo adquirente constituirá título à ordem.

1: correta. O aceite parcial da letra opera o mesmo efeito de sua recusa, ou seja, o vencimento antecipado de toda a obrigação nela representada; **2:** incorreta. Este é o conceito de título nominativo. Título à ordem é aquele que identifica o beneficiário e autoriza-o a transmiti-lo por endosso. **RB**

„B. 0111111111

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto aos títulos de crédito, é correto afirmar, EXCETO, que:

(A) O que não se encontra expressamente consignado no título de crédito não interfere na relação jurídico-cambial.

(B) Duas obrigações que estejam representadas pelo mesmo título de crédito continuam autônomas entre si.

(C) Em regra, o credor de um título de crédito que quiser exercer seu direito quanto ao título deverá ter a posse da cartula.

(D) O título de crédito é a própria obrigação pecuniária.

A: correta, referindo-se ao princípio da literalidade; **B:** correta, conforme o princípio da autonomia; **C:** correta, conforme o princípio da cartularidade; **D:** incorreta, devendo

ser indicada, pois o título de crédito é apenas o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, não se confundindo com ele – art. 887 do CC. **RB**

(Cartório/SC – 2012) São títulos de crédito:

- (A) Aval, letra de câmbio, cheque e duplicata.
- (B) Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata.
- (C) Letra de câmbio, nota promissória, cheque e endosso.
- (D) Nota promissória, cheque, protesto e duplicata.
- (E) Nota promissória, cheque, letra de câmbio e fiança.

A: incorreta, pois aval é garantia dada em relação ao pagamento do título de crédito – art. 897 do CC; **B:** correta, pois indica apenas espécies de títulos de crédito; **C:** incorreta, pois endosso é meio pelo qual se transfere o título, o que se completa com sua tradição – art. 910, § 2º, do CC; **D:** incorreta, pois protesto é meio pelo qual se comprova a mora em relação a algum ato cambiário, interrompendo a prescrição – art. 202, III, do CC, entre outros; **E:** incorreta, pois fiança é contrato de garantia pessoal, não se confundindo com título de crédito – art. 818 do CC. **RB**

3.2. TÍTULOS EM ESPÉCIE

3.2.1. LETRA DE CÂMBIO

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) João e endossatário de letra de câmbio que lhe foi endossada por Manuel, que foi avalizado por Jesualdo. Manuel recebeu a letra, por endosso, de Carla, que, por sua vez, a recebeu de Pedro — o sacador — após o aceite de Jeremias — o sacado —, cuja interdição por incapacidade absoluta fora decretada, tendo a sentença transitado em julgado dois dias antes. Jeremias assinou a letra em branco para que Pedro a preenchesse, segundo o valor que apurasse em determinado negócio. Tal acordo, verbal, não constou do título. Manuel preencheu o título com o valor de R\$ 1.000,00 a mais que o apurado no negócio. No vencimento, Jeremias não pagou o título, e João, seu último portador, pretende cobrar o crédito nele estampado. Nessa situação hipotética,

- (A) Carla poderá, se for cobrada por João e a este pagar o valor da letra, cobrá-la, em regresso, de Manuel.
- (B) para cobrar dos endossantes, dos avalistas e do sacador, João deve, obrigatoriamente, protestar o título.
- (C) Jeremias só poderá invocar a sua incapacidade absoluta em face de eventual cobrança da parte de Pedro, com quem manteve relação jurídica de base, não sendo possível opor tal exceção em face de João.
- (D) João poderá cobrar o crédito diretamente de Jesualdo, que, no entanto, pode, com respaldo legal, alegar ter benefício de ordem e exigir que, primeiro, sejam executados bens de Manuel.
- (E) Jeremias pode alegar, utilmente, como matéria de defesa, na cobrança que lhe seja feita por João, que Manoel preencheu o título de forma abusiva, já que, por lei, isso é considerado defeito de forma.

A: incorreta. O coobrigado que paga a letra pode cobrar, em ação de regresso, apenas aqueles que lhe forem anteriores na cadeia cambial. No caso, Carla poderá cobrar o valor somente de Jeremias, o devedor principal, ou de Pedro, o sacador; **B:** correta. O protesto do título é facultativo para cobrar o aceitante, devedor principal, porém obrigatório para a execução dos coobrigados (art. 44 da Lei Uniforme de Genebra); **C:** incorreta. Jeremias pode alegar sua incapacidade em caso de cobrança por parte de Carla, a beneficiária original do título, com quem mantém a relação cambial inicial; **D:** incorreta. João deve respeitar o benefício de ordem e cobrar primeiro o devedor principal, Jeremias. Na hipótese dele não pagar, aí sim poderia voltar-se contra os coobrigados e seus avalistas, onde se insere Jesualdo. Como avalista de Manuel, ele não tem qualquer benefício de ordem (art. 32 da Lei Uniforme de Genebra); **E:** incorreta. Isso é considerado exceção pessoal e, portanto, não pode ser oposta a terceiros de boa-fé. Por força do princípio da literalidade, deve Jeremias pagar a letra conforme consta do título e posteriormente acionar Pedro pelo eventual abuso no preenchimento. **HS**

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Cláudio sacou letra de câmbio contra Mauro e em favor de Ruy, com vencimento a certo termo de vista estipulado para cinco dias após o aceite. Ato sequente, Ruy endossou o referido título para Bruno, que o endossou para Sílvia. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- (1) Se, por hipótese, Sílvia endossar a letra para instituição financeira exclusivamente para fins de cobrança da dívida ali contida, os endossatários, caso sejam instados ao pagamento, poderão invocar exceções pessoais que eventualmente a possuam em face da endossante.
- (2) A recusa do aceite pelo sacado determinará o vencimento antecipado do título, ocasião em que o portador, para conservar o seu direito de ação contra os demais coobrigados, deverá, necessariamente, promover o seu protesto.
- (3) Caso a letra seja aceita e não paga e Sílvia exija de Ruy, judicialmente, o pagamento integral da dívida inserida nesse título, Ruy

não poderá recusá-lo sob o argumento de que a transferência do título para Bruno teria se dado para liquidação de dívida de jogo ilegalmente contraída.

- (4) Se a letra for aceita e não paga e Sílvia exigir de Ruy, judicialmente, o pagamento integral da dívida inserida nesse título, este poderá recusá-lo, caso a portadora do título o tenha recebido por meio de endosso lançado após o decurso do prazo para protesto por falta de pagamento, sob o argumento de que a transferência do título para Bruno teria se dado para liquidação de dívida de jogo ilegalmente contraída.
- (5) Caso realmente não se verifique o aceite da cártula e o sacador seja obrigado ao seu pagamento após o cumprimento de todas as formalidades legais bem como o ajuizamento de ação própria, Mauro estará obrigado, regressivamente, a repará-lo.

1: correta. A rigor, os endossantes é que podem ser instados ao pagamento (inclusive o Rui, que não é endossatário) – art. 15 da Lei Uniforme – LU (promulgada pelo Decreto 57.663/1966). Nesse caso, os coobrigados (dentre eles os demais endossantes, outros que não a própria Sílvia) só podem invocar contra o portador (a instituição financeira, no caso) as exceções que eram oponíveis ao endossante (a Sílvia, nesse caso) – art. 18 da LU; **2:** correta, nos termos dos arts. 43 e 44 da LU; **3:** correta, pois Rui não pode opor contra Sílvia a exceção pessoal que tem contra Bruno (princípio da autonomia, subprincípio da inoponibilidade) – art. 915 do CC/2002 e art. 17 da LU; **4:** correta, pois quando o endosso é tardio, posterior ao vencimento e ao prazo para o correspondente protesto, ele tem efeito de simples cessão ordinária de crédito, ou seja, não se aplica o princípio cambiário da autonomia – art. 20 da LU; **5:** incorreta, pois se Mauro não aceitou o título ele não é parte nas relações cambiárias relacionadas à cártula. **RB**

3.2.2. NOTA PROMISSÓRIA

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) A empresa Y Ltda. é beneficiária e portadora legítima de uma nota promissória emitida no dia 29/01/2012 pela Empresa Z Ltda., com vencimento à vista no valor de R\$ 100.000,00, nela constando o aval da Empresa B Ltda. no montante de R\$ 50.000,00. À vista disso, a Empresa Y Ltda. pretende endossar o referido título de crédito à Empresa J Ltda. no montante equivalente a R\$ 50.000,00. Nesse caso, de acordo com as normas previstas na legislação cambiária em vigor, aplicáveis à nota promissória, o(a)

- (A) aval parcial é considerado nulo.
- (B) endosso parcial é considerado nulo.
- (C) emitente deverá ser notificado na hipótese de endosso do referido título.
- (D) vencimento à vista equivale ao vencimento a um certo termo de vista.
- (E) ausência de aceite torna nulo o referido título de crédito.

A: incorreta. O aval parcial nas notas promissórias é válido, nos termos dos arts. 30 e 77 da Lei Uniforme de Genebra – LUG; **B:** correta, nos termos dos arts. 12 e 77 da LUG; **C:** incorreta. Não há qualquer obrigação de se notificar o emitente em relação ao endosso; **D:** incorreta. Vencimento à vista é aquele que ocorre no momento da apresentação do título para pagamento ao devedor. Vencimento a certo termo da vista ocorre no prazo estipulado na nota promissória após a apresentação para pagamento; **E:** incorreta. A nota promissória não depende de aceite, por ser estruturada como promessa de pagamento, na qual o emitente do título é o próprio devedor principal. **HS**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A simples assinatura de um terceiro constante do anverso de uma nota promissória, abaixo da assinatura do subscritor, é considerada como:

- (A) Aceite.
- (B) Aval.
- (C) Endosso.
- (D) Fiança.

A assinatura do terceiro (que não seja o subscritor) na frente do título (= anverso), sem qualquer outra indicação, significa aval, ou seja, garantia de pagamento da promissória – art. 898, § 1º, do CC e art. 31 da Lei Uniforme – LU (promulgada pelo Decreto 57.663/1966). Por essa razão, a alternativa “B” é a correta. **RB**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A nota promissória em que se não indique a época do pagamento é considerada

- (A) À vista.
- (B) Pagável em 1 (um) mês.
- (C) Pagável em 1 (um) ano.
- (D) Nula.

Nos termos do art. 76 da LU, a nota promissória que não indique a época do pagamento será considerada pagável à vista. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A indicação alternativa de lugar de pagamento na nota promissória é:

- (A) Facultada, tendo o portador direito de opção.
 (B) Vedada, sendo o título considerado nulo.
 (C) Considerada não escrita; o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento.
 (D) Considerada não escrita; o lugar designado ao lado do nome do subscritor considera-se como sendo o lugar do pagamento.

Em princípio, a nota promissória deve indicar o lugar em que se deve efetuar o pagamento – art. 75 da LU. A omissão dessa informação, entretanto, não implica nulidade. O portador pode completar o título de crédito, de conformidade com os ajustes realizados – art. 891 do CC. Caso não o faça e a nota não indique o lugar do pagamento, será considerado o do domicílio do subscritor do título – art. 76 da LU. Por essas razões, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., oqjueqeq

3.2.3. CHEQUE

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Em relação ao protesto, assinale a opção correta com base na lei que dispõe sobre o cheque.

- (A) O instrumento de protesto, depois de registrado, deve ser entregue ao portador legitimado, ainda que desapossado do cheque e que este esteja na posse de terceiro de boa-fé.
 (B) Dada a solidariedade cambial, o protesto contra o emitente implica, obrigatoriamente, o protesto contra seu avalista.
 (C) O cheque deverá ser levado a protesto, inexistindo hipótese de dispensa, antes de expirado o prazo durante o qual se admite a apresentação do título, ou seja, antes de seis meses contados do fim do prazo de apresentação.
 (D) O protesto de cheque é vedado caso o portador o apresente sem endosso que o identifique.
 (E) O protesto é condição inarredável para a execução do cheque contra quaisquer dos membros da cadeia cambial.

A: incorreta. O princípio da cartularidade exige que a pessoa comprove sua posse legítima mediante a apresentação do cheque. O cheque só será entregue nessas condições ou para a pessoa que tiver efetuado o pagamento (art. 48, § 3º, da Lei 7.357/1985); **B:** incorreta. O protesto é um ato pessoal, atinge somente as pessoas nele indicadas, ainda que outras sejam solidariamente responsáveis pelo pagamento. Afinal, o credor do cheque é livre para cobrar o adimplemento da obrigação cambial de quem quiser – pode ele, portanto, preferir não executar o avalista; **C:** a alternativa foi considerada correta pelo gabarito oficial, mas merecia ser anulada por conta de sua péssima redação e confusão de alguns institutos. Nos termos do art. 48 da Lei 7.357/1985, o protesto deve ser tirado antes da expiração do prazo de apresentação do cheque, que é de 30 dias para pagamento de mesma praça ou 60 dias para praças diferentes. Parte da jurisprudência, bastante controversa, aceita o protesto até a data da prescrição do cheque, essa sim ocorrente em 6 meses do fim do prazo de apresentação; **D:** incorreta. É totalmente lícito o protesto baseado em endosso em branco. Nesse caso, presume-se a boa-fé do portador da cédula; **E:** incorreta. O protesto é facultativo em relação ao emitente e seus avalistas (art. 47, I, da Lei 7.357/1985). **HS**

„C., oqjueqeq

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Quando o microempresário ou empresa de pequeno porte efetua o pagamento do título com cheque sem a devida provisão de fundos, os benefícios referentes ao protesto de títulos são automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto pelo prazo de:

- (A) 1 (um) mês.
 (B) 1 (um) ano.
 (C) 3 (três) anos.
 (D) 5 (cinco) anos.

No caso de protesto de título, se o devedor microempresário ou empresa de pequeno porte realizar o pagamento com cheque sem provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de 1 ano, todos os benefícios previstos no art. 73 da LC 123/2006, independentemente da lavratura e do registro do respectivo protesto – art. 73, V, da mesma Lei. Por essa razão, a alternativa “B” é a correta. **RB**

„B., oqjueqeq

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O cheque, em princípio, admite:

- (A) Aposição de visto pelo sacado, aval e endosso.
 (B) Aceite, aval e endosso.
 (C) Aceite, aposição de visto pelo sacado e endosso.
 (D) Aceite, aposição de visto pelo sacado e aval.

A: correta, nos termos dos arts. 7º, 17 e 29 da Lei do Cheque – LC (Lei 7.357/1985); **B, C e D:** incorretas, pois o cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido – art. 6º da Lei do Cheque. **RB**

„A., oqjueqeq

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) A doutrina brasileira autoriza afirmar, em relação ao cheque:

- (A) A sua exigibilidade depende da verificação da existência de ordem de pagamento à vista ou de termo ou condição futura, cuja ocorrência deverá ainda ser implementada.
 (B) É a abstração do título que conduz, necessariamente, à impossibilidade de o emitente do cheque invocar contra terceiro fatos que viciaram sua relação contra o primitivo beneficiário.

- (C) Cheque pagável a pessoa nomeada, com cláusula “não à ordem”, ou outra equivalente, é transmissível por endosso e também pela forma e com os efeitos da cessão.
 (D) A assinatura de pessoa estranha à emissão do cheque, no anverso deste, é considerada endosso, porquanto o aval só pode ser apostado no verso do cheque.

A: incorreta, pois o cheque é ordem de pagamento a vista, não admitindo condições (art. 1º da Lei 7.357/1985); **B:** correta, pois trata-se de definição doutrinária do princípio da abstração, pelo qual, com a circulação, ocorre a desvinculação do título (e da relação jurídica cambiária) de sua relação jurídica inicial; **C:** incorreta, pois trata-se de cheque não transmissível por endosso, mas por mera cessão civil (art. 17 da Lei 7.357/1985); **D:** incorreta, pois o aval é colocado, em regra, no anverso, considerando-se, na situação descrita, como ato de aval (art. 30 da Lei 7.357/1985). **FC**

„B., oqjueqeq

3.2.4. DUPLICATA

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo previsto em lei, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta de aceite. Referido prazo é de

- (A) 2 dias.
 (B) 30 dias.
 (C) 10 dias.
 (D) 15 dias.
 (E) 5 dias.

O prazo para aceite do sacado na duplicata não emitida à vista é de 10 dias, nos termos do art. 7º da Lei 5.474/1968. **HS**

„C., oqjueqeq

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito de duplicata e endosso, assinale a opção correta.

- (A) O STJ entende que os boletos de cobrança bancária vinculados a duplicata virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, não suprem a duplicata eletrônica em meio físico, não constituindo, portanto, títulos executivos extrajudiciais.
 (B) O aceite ordinário do título ocorre no caso de o devedor/comprador receber, sem reclamação e sem recusa formal, portanto, as mercadorias adquiridas enviadas pelo credor/vendedor.
 (C) O endosso impróprio, ou seja, aquele feito após o protesto ou após o prazo para a realização do protesto, não produz os efeitos ordinários de um endosso, caracterizando mera cessão civil de crédito.
 (D) Em se tratando de endosso em preto, aquele que não identifica o endossatário, o endossante assina no verso do título, sem identificar o endossante, o que permite a circulação do título.
 (E) A emissão de duplicata é admitida somente para fins de documentação das relações jurídicas preestabelecidas em compra e venda mercantil ou em contrato de prestação de serviços.

A: incorreta. Segundo a jurisprudência do STJ, os boletos vinculados a duplicata virtual suprem o título em meio físico e são considerados títulos executivos extrajudiciais (REsp 1024691/PR); **B:** incorreta. Esse é o aceite presumido. Aceite ordinário é aquele no qual o sacado põe sua assinatura na duplicata reconhecendo o dever de pagar o valor nela representado; **C:** incorreta. Inicialmente, a hipótese de endosso narrada na alternativa não é endosso impróprio, mas endosso póstumo ou tardio. No caso das duplicatas, às quais se aplica subsidiariamente o Código Civil, o endosso póstumo produz os mesmos efeitos daquele dado antes do protesto ou do fim do prazo para sua realização (art. 920 do CC); **D:** incorreta. Endosso em preto é aquele que identifica o endossatário; **E:** correta, nos termos dos arts. 1º e 20 da Lei 5.474/1968. **HS**

„E., oqjueqeq

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação à duplicata, é correto afirmar:

- (A) Uma só duplicata pode corresponder a mais de uma fatura, desde que todas correspondam a dívidas vencidas.
 (B) Indicará ela sempre o valor total da fatura, ainda que o comprador tenha direito a qualquer rebate, mencionando o vendedor o valor líquido que o comprador deverá reconhecer como obrigação de pagar.
 (C) O comprador só pode resgatá-la após aceitá-la e a partir de sua data de vencimento.
 (D) Em seu pagamento não podem ser deduzidos créditos a favor do devedor, ainda que relativos ao mesmo negócio jurídico, tendo em vista sua origem causal.
 (E) Não admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento, uma vez que se trata de título formal.

A: incorreta, pois uma duplicata somente pode se referir a uma única fatura – art. 2º, § 2º, da Lei das Duplicatas – LD (Lei 5.474/1968); **B:** correta, refletindo o disposto no art.

3º da LD; **C**: incorreta, pois é lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da data do vencimento – art. 9º da LD; **D**: incorreta, pois no pagamento da duplicata poderão ser deduzidos quaisquer créditos a favor do devedor resultantes de devolução de mercadorias, diferenças de preço, enganos, verificados, pagamentos por conta e outros motivos assemelhados, desde que devidamente autorizados – art. 10 da LD; **E**: incorreta, pois a duplicata admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento, mediante declaração em separado ou nela escrita, assinada pelo vendedor ou endossatário, ou por representante com poderes especiais – art. 11 da LD. **RB**

„B., oijueqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Na compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, o título de crédito que documenta o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador é:

- (A) A duplicata.
- (B) O conhecimento de transporte.
- (C) A letra de câmbio.
- (D) A nota promissória.

Somente a duplicata pode ser emitida para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador, excluindo-se qualquer outra espécie de título de crédito para essa finalidade – art. 2º, *caput*, da Lei das Duplicatas – LD (Lei 5.474/1968). Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., oijueqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O protesto comum da duplicata é tirado:

- (A) No domicílio do sacador.
- (B) No domicílio do sacado.
- (C) Na praça de pagamento constante do título.
- (D) Na praça de pagamento constante do título ou no domicílio do sacado.

Nos termos do art. 13, § 3º, da Lei das Duplicatas – LD (Lei 5.474/1968), o protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C., oijueqg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Diz-se que a duplicata mercantil é um título causal porque não pode ser sacada em qualquer hipótese, segundo a vontade das partes interessadas, só podendo ser emitida quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador estiver presente, que é a compra em venda mercantil.
- (B) É indispensável à cobrança judicial de duplicata ou triplicata que tenha sido ela aceita e protestada.
- (C) A compra e venda mercantil pode ser representada por nota promissória ou cheque, que são títulos sacados pelo comprador; ao vendedor, a lei só permite o saque de duplicata mercantil.
- (D) A recusa de aceite de uma duplicata mercantil só pode ocorrer quando houver avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios na qualidade ou quantidade das mercadorias, ou divergências nos prazos ou preços ajustados.

A: correta, pois a duplicata pressupõe, para sua emissão, a existência de compra e venda mercantil a prazo (art. 2º da Lei 5.474/1968); **B**: incorreta (devendo ser assinalada), pois admite-se o protesto por indicação, no qual o aceite é presumido (art. 13 da Lei 5.474/1968); **C**: correta, pois a vedação da lei refere-se a títulos emitidos pelo vendedor, não pelo comprador (art. 2º da Lei 5.474/1968); **D**: correta, pois o aceite, na duplicata, não é opcional, restringindo-se a recusa apenas aos casos expressos pela legislação (art. 8º da Lei 5.474/1968). **FC**

„B., oijueqg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Com relação à duplicata, assinale a alternativa correta.

- (A) A duplicata não admite, em qualquer hipótese, reforma ou prorrogação de prazo de vencimento.
- (B) O comprador poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria das mercadorias, quando expedidas por sua conta e risco.
- (C) Se a remessa de duplicata for feita por intermédio de representantes, instituições financeiras, procuradores ou correspondentes, esses deverão apresentar o título ao comprador dentro de 10 dias, contados de seu recebimento na praça de pagamento.
- (D) É de emissão obrigatória quando se verificar uma venda a prazo.

A: incorreta, pois a duplicata admite alteração de prazo de vencimento, por declaração em separado ou nela escrita (art. 11 da Lei 5.474/1968); **B**: incorreta, pois as avarias somente são motivo para a recusa do aceite quando expedidas por conta e risco do vendedor (art. 8º, I, da Lei 5.474/1968); **C**: correta, por expressa previsão legal (art. 6º, § 2º, da Lei 5.474/1968); **D**: incorreta, pois a duplicata, como todo título de crédito, é de emissão facultativa. A obrigatoriedade existe na emissão da fatura, apenas (arts. 1º e 2º da Lei 5.474/1968). **FC**

„C., oijueqg

3.2.5. OUTROS TÍTULOS E QUESTÕES COMBINADAS

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Julgue os próximos itens, relacionados aos títulos de crédito em espécie.

- (1) As declarações escritas e datadas que, emitidas pela instituição financeira ou por câmara de compensação, se refiram a recusa de pagamento não suprem o protesto para a cobrança dos endossantes do cheque e de seus avalistas.
- (2) Perde o atributo da abstração a nota promissória em cujo corpo haja referência ao contrato que a tenha ensejado, de modo que defesas decorrentes da falta ou falha de execução contratual poderão ser opostas, pelo sacador, a terceiro de boa-fé a quem tenha sido a nota endossada.
- (3) É cabível o protesto de letra de câmbio por falta de aceite.
- (4) A duplicata pode ser sacada em data posterior à da emissão da fatura.

1: incorreta. O protesto do cheque para cobrança dos coobrigados e eventuais avalistas pode ser suprida pela declaração descrita na assertiva (art. 47, II, da Lei 7.357/1985); **2**: correta. Uma vez vinculada ao contrato que lhe deu origem, a nota promissória deixa de circular como um título abstrato por força do princípio da literalidade. Portanto, eventuais vícios do negócio jurídico original a ela também se aplicam; **3**: correta, nos termos do art. 44 da Lei Uniforme de Genebra (anexa ao Dec. 57.663/1966); **4**: correta, conforme pacífica jurisprudência do STJ (v.g., REsp 292355/MG, DJ 18.02.2002). **HS**

„Babartio 1E, 2C, 3C, 4C

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Acerca de letra de câmbio e nota promissória, assinale a opção correta.

- (A) Sendo o aceite da letra de câmbio uma faculdade do sacado, não é necessário que ele justifique a sua recusa, mas esta produzirá efeitos para o sacador e para o tomador, uma vez que ocorrerá o vencimento antecipado do título, podendo o tomador exigir do sacador o seu imediato pagamento.
- (B) De acordo com o STF, a letra de câmbio e a nota promissória emitidas ou aceitas com omissões, ou em branco, não poderão ser completadas pelo credor antes da cobrança ou do protesto, ainda que de boa-fé.
- (C) Para promover a execução contra o aceitante da letra de câmbio ou contra o emitente da nota promissória, bem como contra seus respectivos avalistas, o credor deverá, ainda que presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, promover o protesto da cártula, por se tratar de uma ação direta, e não de regresso.
- (D) A letra de câmbio a certo termo da data vence após determinado prazo, que é estipulado pelo sacador quando da emissão da letra de câmbio e começa a correr a partir do aceite.
- (E) Por serem aplicáveis às notas promissórias as regras sobre aceite, tais como, prazo de respiro e cláusula não aceitável, poderá a nota ser sacada a certo termo da vista.

A: correta, nos termos do art. 43 da Lei Uniforme de Genebra; **B**: incorreta. A Súmula 387 do STF atesta que a cambial emitida ou aceita com omissões pode ser completada de boa-fé pelo credor antes da cobrança ou protesto; **C**: incorreta. O aceitante da letra, o sacador da nota promissória e os respectivos avalistas são os devedores principais das ditas cambiais. Portanto, o protesto por falta de pagamento é medida facultativa para promover a cobrança em seu desfavor; **D**: incorreta. O prazo para pagamento de letra com vencimento a certo termo da data começa a correr da data de emissão (art. 36 da Lei Uniforme de Genebra); **E**: incorreta. A nota promissória não admite aceite, pois é estruturada como promessa de pagamento – o sacador é o próprio devedor da obrigação representada pela cártula. **HS**

„A., oijueqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com relação aos títulos de crédito.

- (A) Dispensa-se o aceite desde a emissão da nota promissória, não se aplicando a esse título a modalidade de vencimento a certo termo da vista, na medida em que, nessa modalidade, a data para pagamento é estabelecida a partir do momento do aceite.
- (B) Ordinariamente, a letra de câmbio propicia ao sacador a opção de, em vez de efetuar o pagamento de determinada dívida diretamente ao tomador, em vista de ter crédito perante o sacado, emitir uma letra de câmbio, por meio da qual será satisfeito o seu crédito perante o sacado, bem como o crédito do tomador perante o próprio sacador.
- (C) A perda ou extravio da duplicata são as únicas hipóteses que, de acordo com a lei, obrigam o vendedor a extrair a triplicata, cujos efeitos são os mesmos daquela.
- (D) A letra de câmbio e a duplicata são exemplos de títulos livres, cujo formato não segue um rigor absoluto, podendo ser confeccionados da maneira que melhor atenda aos interesses das partes.
- (E) O aval somente pode ser dado após a constituição formal da obrigação assumida pelo avalizado, determinando o Código Civil brasileiro que o vencimento do aval póstumo produz os mesmos efeitos do anteriormente dado.

A: incorreta, pois a nota promissória poderá ser emitida com a modalidade de vencimento a certo termo da vista, o que implicará na necessidade de aceite para o início da contagem do prazo (Lei Dec. 57.663/1966, Anexo I, art. 33); **B:** correta, pois essa sistemática aplica-se ao título classificado como ordem de pagamento, por intermédio do qual o sacador determina ao sacado que realize o pagamento para o tomador. Nessa relação, obviamente, o sacado somente aceita a ordem do sacador por existir, em regra, uma relação de crédito entre eles; **C:** incorreta, pois a triplicata deve ser emitida, obrigatoriamente, nessas hipóteses, mas poderá ser emitida em caso de retenção da duplicata, apesar de ser desnecessário, por força do instituto do protesto por indicação das duplicatas (Lei 5.474/1968, art. 23 e art. 13); **D:** incorreta, pois a duplicata é um título de modelo vinculado, já que deve obedecer a forma estabelecida pela legislação Lei 5.474/1968, art. 27); **E:** incorreta, pois o aval é uma obrigação cambial, ou seja, goza da característica da independência ou autonomia, valendo mesmo que inexistente ou nula a obrigação do avalizado (CC, art. 899). **FC**

„D„ oµbabaq

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Acerca dos títulos de crédito, assinale a opção correta.

- (A) Os títulos ao portador ostentam o nome do credor, ou seja, circulam por mera tradição.
- (B) Aos títulos de crédito aplica-se o Código Civil, mesmo havendo dispositivo com comando diverso em lei especial que lhe seja anterior.
- (C) Em razão do princípio da abstração, o título de crédito, qualquer que seja a sua natureza, quando posto em circulação, continua vinculado à relação fundamental que lhe deu origem.
- (D) O sacador e o aceitante não são solidariamente responsáveis pelo pagamento da letra de câmbio, contudo o endossante ou avalista o serão.
- (E) A duplicata é um título de crédito vinculado ao modelo, ou seja, somente produz efeitos cambiais se observado o padrão exigido para a constituição do título.

A: incorreta, pois os títulos ao portador não indicam o seu beneficiário, circulando, por isso, com a mera tradição (CC, art. 904); **B:** incorreta, pois o Código tem aplicação somente supletiva, prevalecendo a legislação específica (CC, art. 903); **C:** incorreta, pois pelo princípio da abstração, com a circulação, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico inicial; **D:** incorreta, pois todos os coobrigados são solidariamente responsáveis pelo crédito representado pelo título, desde que não cumprida a obrigação pelo devedor principal e realizado o competente protesto (Dec. 57.663/1966, Anexo I, art. 43); **E:** correta, pois a lei estabelece a necessidade de observância de padronização formal para ao título (Lei 5.474/1968, art. 27). **FC**

„D„ oµbabaq

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com relação aos títulos de crédito comercial, industrial, à exportação, rural e imobiliário, assinale a opção correta.

- (A) A cédula e a nota de crédito à exportação são títulos causais resultantes de financiamento à exportação ou à produção de bens destinados à exportação, não constitutivos de meras promessas de pagamento, em razão do caráter especialíssimo de tais cartúlas.
- (B) A nota promissória e a duplicata rural são títulos de crédito rural fundados em operações de compra e venda de natureza rural, contratadas a prazo, constitutivas de financiamentos no âmbito do crédito rural.
- (C) A letra de crédito imobiliário é título causal emitido por instituição financeira como promessa de pagamento, com lastro em crédito imobiliário decorrente de hipoteca ou alienação fiduciária.
- (D) A nota de crédito comercial é um título causal resultante do financiamento obtido por empresas no mercado financeiro, com promessa de pagamento e garantia real, incorporada à própria cartúla.
- (E) A cédula de crédito industrial é um título causal resultante de financiamento obtido por empresas nas bolsas de valores, com promessa de pagamento, mas sem garantia real.

A: incorreta, pois a nota de crédito à exportação é promessa de pagamento em dinheiro, assim como a nota promissória, sem garantia real, que ostenta privilégio especial sobre determinados bens (Lei 6.313/1975, art. 5º); **B:** incorreta, pois são títulos representativos de dívida, não constitutivos de financiamento (Decreto-lei 167/1967, art. 9º); **C:** correta, por expressa definição legal (Lei 10.931/2004, art. 12); **D:** incorreta, pois a nota comercial não possui garantia real, mas apenas privilégio especial em relação a determinados bens (Lei 6.840/1980, art. 5º); **E:** incorreta, pois a cédula de crédito industrial goza de garantia real (Decreto-lei 413/1969, art. 9º). **FC**

„D„ oµbabaq

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considere:

- I. Nota promissória é promessa escrita de pagamento de certa soma em dinheiro; nasce com a assinatura do devedor.
- II. O aceite é instituto típico da letra de câmbio; é o ato de vontade materializado pela oposição de assinatura no título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do sacador, tornando-se o principal responsável da quantia expressa na letra de câmbio na data de seu vencimento.
- III. O prazo de apresentação do cheque ao banco, para pagamento é 60 dias.

- IV. A letra de câmbio é ordem de pagamento à vista ou a prazo de quantia determinada.
- V. A duplicata comercial é título de crédito de emissão obrigatória pelo vendedor, representando o crédito decorrente de uma venda mercantil.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I.
- (D) I, II e IV.
- (E) III, IV e V.

I: correta, pois se trata do próprio conceito de nota promissória, configuradora de promessa de pagamento (Decreto 57.663/1966, art. 75); **II:** correta, pois o aceite nada mais é do que a aceitação formal, pelo sacado, indicado na letra, com a materialização da obrigação indicada no documento (Decreto 57.663/1966, art. 25); **III:** incorreta, pois o prazo de apresentação pode ser de 30 ou 60 dias, a depender de ser cheque pagável na mesma praça de emissão, ou em praça distinta (Lei 7.357/1985, art. 33); **IV:** correta, por definição legal (Decreto 57.663/1966, art. 1º); **V:** incorreta, pois a duplicativa é título de crédito de emissão facultativa, já que o credor a emite apenas se pretender circular seu crédito. **FC**

„D„ oµbabaq

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens seguintes, relativos ao direito empresarial.

- (1) A duplicata é um título impróprio, imperfeito, também denominado cambiariforme, visto que, assim como no cheque, nela não se vislumbra uma operação típica de crédito.
- (2) Tratando-se de letra de câmbio, sacador, sacado e tomador podem ser a mesma pessoa. Nesse caso, a letra é emitida com o objetivo único de circular e representar uma dívida que o sacador/sacado/tomador tem perante um terceiro, com quem fez o desconto do título.
- (3) Em se tratando de protesto por falta de aceite, deverá este ser providenciado após o vencimento da obrigação e do decurso do prazo legal para aceite ou devolução.

1: correta, segundo a clássica distinção entre os títulos cambiais (letra de câmbio e promissória) e os cambiariformes (todos os outros); **2:** correta, nos termos do art. 3º da LU; **3:** incorreta, pois o protesto por falta de aceite deve ser feito antes do vencimento, após o decurso do prazo legal para o aceite – art. 21, § 1º, da Lei 9.492/1997, ver também o art. 44 da LU. **RB**

„D„ oµbabaq

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Em relação à natureza jurídica da cédula de crédito bancário, o referido título de crédito representa

- (A) promessa de pagamento em dinheiro emitida por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou a esta equiparada, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
- (B) promessa de pagamento em dinheiro emitida por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou a esta equiparada, decorrente de operação de compra e venda mercantil.
- (C) ordem de pagamento em dinheiro emitida por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou a esta equiparada, decorrente de operação de compra e venda mercantil.
- (D) ordem de pagamento em dinheiro emitida por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou a esta equiparada, decorrente de prestação de serviços.
- (E) ordem de pagamento em dinheiro emitida por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou a esta equiparada, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Correta a alternativa “A”, por ser a única que transcreve corretamente o disposto no art. 26 da Lei 10.931/2004. **HS**

„D„ oµbabaq

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Em relação às normas aplicáveis aos títulos de crédito industrial, considere as afirmativas que se seguem.

- I. A cédula de crédito industrial representa promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real, cedularmente constituída.
- II. A nota de crédito industrial representa ordem de pagamento em dinheiro, sem garantia real.
- III. A cédula de crédito industrial pode ser garantida por penhor cedular, alienação fiduciária e hipoteca cedular.
- IV. A cédula e a nota de crédito industrial são documentos que representam mercadorias ou bens e permitem sua livre disponibilidade, a exemplo do *warrant* e conhecimento de depósito.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I e III
- (B) I e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

I: correta, nos termos do art. 9º do Decreto-lei 413/1969; II: incorreta, por contrariar frontalmente o artigo mencionado anteriormente; III: correta, nos termos do art. 19 do Decreto-lei 413/1969; IV: incorreta. A cédula e a nota de crédito industrial são títulos de crédito representativos de financiamentos concedidos por instituições financeiras para fomento da atividade industrial (art. 1º do Decreto-lei 413/1969). **HS**

„A, oimabeg

(Procurador do Estado/PA – 2011) O protesto cambial constitui o ato formal e solene no qual é demonstrado o descumprimento de obrigação lançada em título de crédito e outros documentos de dívida. Sobre esse instituto jurídico, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Tendo sido formalizado o protesto, seu cancelamento pode ser realizado mediante ordem judicial ou a partir de solicitação ao Tabelião acompanhada do título ou de carta de anuência do credor.
- (B) No exercício de sua atividade, o Tabelião não poderá investigar a existência de caducidade ou prescrição dos títulos apresentados a protesto.
- (C) O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.
- (D) A intimação prévia à lavratura do protesto será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
- (E) O protesto da duplicata, por ser espécie de título emitida pelo credor, somente poderá ser lavrado caso a cédula detenha o aceite do sacado.

A: correta, conforme previsto no art. 26, §§1º e 3º, da Lei 9.492/1997; B: correta, conforme art. 9º da Lei 9.492/1997; C: correta, nos termos do art. 12 da Lei 9.492/1997; D: correta, conforme art. 15 da Lei 9.492/1997; E: incorreta, devendo ser assinalada. A duplicata é um título de aceite obrigatório, somente podendo este ser recusado nos casos previstos no art. 8º da Lei 5.474/1968. Não comprovada qualquer das situações nele elencadas, é possível o protesto por falta de pagamento mesmo sem o aceite expresso do devedor. **RB**

„E, oimabeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A cédula de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real, cedularmente constituída.
- (B) A cédula de crédito industrial somente vale contra terceiros desde a data da inscrição; antes da inscrição, a cédula obriga apenas seus signatários.
- (C) O portador que não tira, em tempo útil e forma regular, o instrumento do protesto da cédula de crédito industrial, perde o direito de regresso contra endossadores e avalistas.
- (D) Os bens vinculados à cédula de crédito industrial não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestatante da garantia real.

A: correta, pois essa é a definição dada pelo art. 9º do DL 413/1969; B: correta, nos termos do art. 29 do DL 413/1969; C: incorreta, devendo ser indicada, pois o art. 52 do DL 413/1969 dispensa expressamente o protesto para garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas; D: correta, nos termos do art. 57 do DL 413/1969. **RB**

„E, oimabeg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre a Cédula de Produto Rural (CPR), é correto afirmar que:

- (A) Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa.
- (B) A garantia cedular da obrigação poderá consistir apenas em hipoteca ou penhor.
- (C) Pode o emitente de CPR invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior.
- (D) A CPR, para ter eficácia contra terceiros, independe de inscrição no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.
- (E) A entrega do produto antes da data prevista na cédula não depende da anuência do credor.

A: correta, pois é o que dispõe o art. 4º-A, § 2º, da Lei 8.929/1994; B: incorreta, pois se admite também a alienação fiduciária – art. 5º, III, da Lei 8.929/1994; C: incorreta, pois, além de responder pela evicção, não pode o emitente da CPR invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior – art. 11 da Lei 8.929/1994; D: incorreta, pois a inscrição no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente é requisito para que a CPR tenha eficácia contra terceiros – art. 12 da Lei 8.929/1994; E: incorreta, pois a entrega do produto antes da data prevista na cédula depende da anuência do credor – art. 13 da Lei 8.929/1994. **RB**

„A, oimabeg

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) O Direito Cambiário dispõe sobre as relações de créditos empresariais. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.

- (A) O cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista e, por isso, não será admitido o aval.
- (B) Ao receber um cheque para pagamento, é responsabilidade de a instituição financeira analisar a autenticidade das assinaturas dos

participantes da cadeia cambiária, sob pena de responsabilidade civil em caso de assinatura falsa.

- (C) na Duplicata, a instituição financeira endossatária do título por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.
- (D) em relação à nota promissória, é permitido o aval, mas a Lei Uniforme de Genebra não admite a limitação de responsabilidade do avalista, pois não é autorizado o denominado benefício de ordem.
- (E) a Letra de Câmbio é uma ordem de pagamento dada pelo sacador ao sacado, para que este pague uma determinada quantia em dinheiro ao beneficiário. Enquanto não houver o aceite do sacado, o título de crédito em questão não terá força executiva.

A: incorreta, pois o aval é um ato de garantia, que não desnaturaliza a característica de ser ordem de pagamento à vista do cheque (art. 897 do CC); B: incorreta, pois à instituição financeira cabe analisar, apenas, a sequência de atos, de forma a verificar a legitimidade do credor apenas (art. 911 do CC e art. 39 da Lei 7.357/1985); C: correta, pois no mandato, a responsabilidade pelos atos regulares é do mandante (art. 663 do CC); D: incorreta, pois permite-se aval parcial (art. 30 da Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias); E: incorreta, pois a letra de câmbio terá força executiva, independentemente do aceite, contra o emitente (art. 43 da Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias). **FC**

„E, oimabeg

4. DIREITO CONCURSAL – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO

4.1. ASPECTOS GERAIS

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Quanto à recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê de Credores nomeados em desobediência aos preceitos legais.
- (B) O administrador judicial, o Comitê de Credores, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no CPC, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.
- (C) São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida, cabendo a interposição de ação revocatória que deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de cinco anos contado da decretação da falência.
- (D) No prazo e na forma legal, o Comitê de Credores, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

A: assertiva correta, nos termos do art. 30, § 2º, da Lei 11.101/2005; B: assertiva correta, nos termos do art. 19 da Lei 11.101/2005; C: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O prazo prescricional para a propositura da ação revocatória é de três anos (art. 132 da Lei 11.101/2005); D: assertiva correta, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. **HS**

„E, oimabeg

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Com relação à recuperação judicial, à extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, assinale a opção correta.

- (A) Compete ao juízo falimentar deixar de conceder, com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores, a recuperação judicial ou a sua homologação extrajudicial.
- (B) A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, aplicando-se aos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
- (C) O deferimento do processamento da recuperação judicial enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que se refere à falência, julgue os itens a seguir.

- (1) Na falência, os créditos decorrentes de acidentes de trabalho, ao contrário dos créditos trabalhistas, não estão limitados ao valor de cento e cinquenta salários mínimos.
- (2) A sociedade seguradora não se submete ao regime falimentar da atual Lei de Falências, de modo que a decretação da sua falência e inadmitida pelo ordenamento jurídico em vigor.
- (3) É aplicável a regulamentação da classificação de créditos da Lei de Falências atual às falências decretadas antes de sua vigência, por ter tal matéria caráter processual e, portanto, ser de aplicação imediata.

1: correta. O limite de 150 salários mínimos a que se refere o art. 83, I, da Lei 11.101/2005 aplica-se somente aos créditos derivados da legislação do trabalho. Aqueles decorrentes de acidente de trabalho serão considerados privilegiados em sua totalidade; 2: incorreta. Conforme leciona Fábio Ulhoa Coelho, o art. 2º da Lei 11.101/2005 trata de hipóteses tanto de exclusão absoluta quanto de exclusão relativa da aplicação da Lei de Falências. No caso de exclusão absoluta, a Lei 11.101/2005 não será aplicada em hipótese alguma – é o que ocorre com as empresas públicas, sociedades de economia mista e as câmaras ou prestadoras de serviço de liquidação financeira. Tratando de exclusão relativa, a Lei de Falências será aplicada em situações determinadas. Se estamos falando de sociedades seguradoras, aplica-se o art. 26 do Dec.-lei 73/1966: “as sociedades seguradoras não poderão requerer concordata e não estão sujeitas à falência, salvo neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for suficiente para pagamento de pelo menos metade dos credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência de crime falimentar” (grifo nosso); 3: incorreta. O art. 192 da Lei 11.101/2005 afasta sua aplicação às falências decretadas anteriormente à sua vigência. **HS**

gabababg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) A Lei de Falências e Recuperação Judicial dispõe a respeito dos limites de incidência dos seus efeitos em relação ao tratamento conferido aos credores. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- (A) A decretação da falência acarreta a necessária suspensão de todas as ações e execuções contra o falido bem como a lacração do estabelecimento.
- (B) Os créditos derivados da legislação do trabalho, em sua totalidade, são classificados e pagos em primeiro lugar, iniciada a fase do pagamento.
- (C) A decretação da falência de sociedade de responsabilidade mista acarreta a falência de todos os seus sócios.
- (D) Embora a lei falimentar não abranja as instituições financeiras e as cooperativas de crédito, a falência poderá ser decretada no curso de intervenção ou liquidação extrajudicial, a pedido do interventor ou liquidante.
- (E) Os credores trabalhistas e fiscais sujeitam-se aos termos e condições de todos os tipos de recuperação judicial e extrajudicial.

A: incorreta. Não são todas as ações e execuções contra o falido que ficam suspensas. As ações trabalhistas e fiscais (art. 76 da Lei 11.101/2005), bem como as que demandem quantia ilíquida (art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005) terão prosseguimento em seus foros de origem; B: incorreta. Os créditos trabalhistas somente têm privilégio de pagamento até o montante de 150 salários mínimos por credor (art. 83, I, da Lei 11.101/2005); C: incorreta. A falência alcança somente os sócios ilimitadamente responsáveis (art. 81 da Lei 11.101/2005); D: correta. Trata-se de hipóteses de exclusão relativa do regime jurídico falimentar. Isso significa que a Lei 11.101/2005 não se aplica de imediato, porém regerá o processo de quebra se forem verificadas determinadas condições previstas na legislação própria das instituições financeiras após a decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial pelo Banco Central; E: incorreta. A recuperação extrajudicial não pode abranger créditos trabalhistas ou tributários (art. 161, § 1º, da Lei 11.101/2005). **HS**

gabababg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca do processo falimentar.

- (A) São ineficazes, perante a massa falida, registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados durante o período suspeito, salvo se tiver havido prenotação anterior.
- (B) No caso de alienação da empresa do devedor, na modalidade de alienação em bloco dos seus estabelecimentos, havendo bens cuja transmissão dependa de registro público, o administrador deve obter, antes, autorização judicial para praticar os atos necessários ao registro.
- (C) É classificado como crédito com privilégio geral o valor não coberto pela alienação do bem dado em garantia hipotecária.
- (D) Os contratos de locação são considerados resolvidos tão logo seja decretada a falência do locatário.
- (E) O patrimônio de afetação, devidamente constituído pela averbação no registro de imóveis, não é arrecadado em caso de falência do incorporador.

A: incorreta. São ineficazes tais atos somente se forem praticados após a decretação da falência (art. 129, VII, da Lei 11.101/2005); B: incorreta. Nos termos do art. 140, § 4º, da

Lei 11.101/2005, é título aquisitivo suficiente para registro o mandato judicial respectivo, que é emitido após a alienação promovida pelo administrador judicial; C: incorreta. O valor do crédito que não for satisfeito com a venda do bem dado em garantia real é classificado como quirografário (art. 83, VI, “b”, da Lei 11.101/2005); D: incorreta. A falência do locatário somente resolverá o contrato de locação se assim decidir o administrador judicial (art. 119, VII, da Lei 11.101/2005); E: correta, nos termos do art. 31-F da Lei 4.591/1964. **HS**

gabababg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que se refere ao direito falimentar, assinale a opção correta.

- (A) A aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio de todos os envolvidos é permitida somente nas hipóteses de fraude cometida com o objetivo de desviar patrimônio de sociedade falida, em prejuízo da massa de credores, por meio de complexas formas societárias e de simulação de solvência da sociedade.
- (B) Não será decretada a falência de sociedade anônima depois de liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após um ano da morte do devedor.
- (C) A comprovação, por documento hábil do registro público de empresas, de que as atividades empresariais tenham cessado mais de dois anos antes do pedido de falência não impede a sua decretação, prevalecendo contraprova de exercício posterior ao ato registrado.
- (D) Em processo falimentar, a desconsideração da personalidade jurídica atinge somente as obrigações contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios, ainda que os atos fraudulentos tenham sido a causa do estado de insolvência e esvaziamento patrimonial da falida.
- (E) É imprescindível a inscrição do distrato social no registro público de empresas mercantis, ainda que a inatividade da empresa pelo período de um ano, contado do requerimento da falência, seja comprovada por outros meios.

A: incorreta, pois a desconsideração na falência segue a mesma regra geral (CC, art. 50); B: correta, pois nesse caso haverá a prescrição da ação de falência (Lei 11.101/2005, art. 96); C: incorreta, pois nesse caso haverá o impedimento do pedido, prevalecendo, contudo, prova de exercício posterior, na condição de empresário irregular (Lei 11.101/2005, art. 96); D: incorreta, pois a desconsideração beneficiará a totalidade dos credores, afinal, os atos de desvio patrimonial diminuíram a massa de bens que constituída a regular garantia da comunidade de credores, sendo, com isso, gerado prejuízo para a totalidade dos credores; E: incorreta, pois a inatividade que gera a prescrição do pedido de falência é pelo período de 2 anos (Lei 11.101/2005, art. 96, VIII). **FC**

gabababg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) É competente a Justiça Federal para decretar falência ou deferir processamento da recuperação judicial de sociedade de economia mista cuja acionista majoritária seja a União.
- (B) É competente a Justiça Estadual para decretar falência ou deferir processamento da recuperação judicial de sociedade de economia mista cuja acionista majoritária seja a União.
- (C) É competente o juízo do foro eleito pela assembleia geral, ao aprovar o respectivo estatuto, para decretar falência ou deferir processamento da recuperação judicial de sociedade operadora de plano de assistência à saúde.
- (D) É competente o juízo do local da filial para decretar falência ou deferir processamento da recuperação judicial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

A: incorreta, pois a competência para processos de falência sempre serão da justiça Estadual, além do que, as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão excluídas da falência e da recuperação (Lei 11.101/2005, art. 2º); B: incorreta, pois há expressa previsão legal de exclusão das empresas públicas e sociedades de economia mista do processo falimentar e de recuperação (Lei 11.101/2005, art. 2º); C: incorreta, pois a competência do juízo falimentar é regra de competência absoluta, definida pela lei (Lei 11.101/2005, art. 3º); D: correta, pois nesse caso o estabelecimento principal, no Brasil será a filial (Lei 11.101/2005, art. 3º). **FC**

gabababg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito de falência e processo falimentar, assinale a opção correta.

- (A) Para a instauração do processo de execução concursal denominado falência, prescinde-se de sentença declaratória de falência.
- (B) O empresário excluído do processo falimentar pode submeter-se à insolvência civil.
- (C) As companhias de seguro estão relativamente excluídas do direito falimentar.
- (D) O protesto de título por falta de pagamento não é considerado, por si só, prova de impontualidade.
- (E) Ao empresário sem meios de honrar a totalidade de suas obrigações a lei destina um processo diferente de execução concursal: o da insolvência civil.

A: incorreta, pois a sentença é requisito obrigatório para o início da fase da execução concursal propriamente dita (Lei 11.101/2005, art. 99); **B:** incorreta, pois os excluídos, em regra, submetem-se a procedimentos alternativos, como a liquidação extrajudicial, por exemplo; **C:** correta, pois as seguradoras submetem-se ao procedimento de liquidação, conduzido pela SUCEP (Lei 9.656/1998, art. 23 e MP 2.177-44/2001); **D:** incorreta, pois o protesto é o único meio de prova admitido, pela lei de falências, para a impontualidade (Lei 11.101/2005, art. 94); **E:** incorreta, pois o empresário submete-se ao processo falimentar (Lei 11.101/2005, art. 1º). **FC**

„C., oimabag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Na sentença que decreta a falência, o Juiz:

- (A) fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 60 dias, contados do primeiro protesto por falta de pagamento.
- (B) poderá ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, quando requerida com fundamento em prova da prática de crime definido na Lei 11.101/2005.
- (C) nomeará administrador judicial que será escolhido entre os maiores credores do falido, residente ou domiciliado no foro da falência, de reconhecida idoneidade moral e financeira.
- (D) explicitará o prazo de 60 dias para as habilitações de crédito.

A: incorreta, pois o prazo máximo da retroação é de 90 dias – art. 99, II, da LF; **B:** correta, nos termos do art. 99, VII, da LF; **C:** incorreta, pois o juiz poderá nomear como administrador qualquer profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada – art. 21 da LF; **D:** incorreta, pois o prazo para habilitação dos créditos é de 15 dias, contados na forma do art. 7º, § 1º, da LF. Após, as habilitações serão recebidas como retardatárias – art. 10 da LF. **RB**

„B., oimabag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A Lei 11.101/2005, no que diz respeito aos crimes nela previstos, considera a sentença que decreta a falência e a que concede a recuperação judicial:

- (A) pressupostos dos crimes pós-falimentares.
- (B) condições de procedibilidade.
- (C) elementos integrantes do tipo.
- (D) condições objetiva de punibilidade.

Nos termos do art. 180 da LF, a sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial é condição objetiva de punibilidade das infrações penais previstas na mesma lei. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„C., oimabag

(Ministério Público/GO – 2012) Sobre a falência e a recuperação judicial, leia as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, exceto aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
 - II. Da decisão que decretar a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação.
 - III. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia geral de credores.
 - IV. A sentença de cumprimento de recuperação judicial é declaratória de extinção das obrigações do devedor.
 - V. A Lei de Recuperação das Empresas estabelece um procedimento para falência calçada na impontualidade e outro, para a falência arriada nos atos presuntivos de insolvência.
- (A) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 - (B) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
 - (C) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
 - (D) Todas as afirmativas estão corretas.

I: incorreta, pois a execução fiscal não será afetada, nem pela falência e nem pela recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 6º); **II:** correta, por expressa previsão legal (Lei 11.101/2005, art. 100); **III:** correta, por expressa previsão legal (Lei 11.101/2005, art. 52, § 4º); **IV:** incorreta, pois a sentença de extinção da recuperação somente implica na extinção do processo, não significando, necessariamente, que todas as obrigações constantes do plano de recuperação estejam extintas (Lei 11.101/2005, art. 63); **V:** incorreta, pois os procedimentos do processo de falência são pela legitimidade ativa, não pelo fundamento da insolvência falimentar, ou seja, haverá um procedimento no caso de pedido feito pelo próprio empresário e outro para pedidos feitos por terceiros (Lei 11.101/2005, art. 105). **FC**

„A., oimabag

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP). Em relação à falência, considere:

- I. São excluídas da falência as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as câmaras de compensação e de liquidação financeira e as entidades fechadas de previdência complementar.
- II. Para se decretar a falência da sociedade empresária exige-se a comprovação da insuficiência do ativo para a solvência do passivo.
- III. Na falência requerida com fundamento na tríplice omissão a lei não exige que o título objeto da execução tenha valor mínimo.

IV: Configura ato de falência (art. 94, inc. III, da Lei 11.101/2005) a transferência do estabelecimento comercial a terceiro, credor ou não, com o consentimento de todos os credores.

V: A competência para a apreciação do processo falimentar, quando a empresa possui mais de um estabelecimento comercial situados em locais abrangidos por diferentes foros, é aquele em que se localiza a matriz da sociedade, assim indicada no contrato societário.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- (A) I e IV.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) IV e V.
- (E) V.

I: correta, por expressa previsão legal (Lei 11.101/2005, art. 2º); **II:** incorreta, pois não há qualquer procedimento de mensuração de ativos e de passivos do empresário na fase pré-falimentar, mas somente na fase posterior à decretação da falência, não se podendo falar que tal demonstração seja requisito (Lei 11.101/2005, art. 94); **III:** correta, pois o valor mínimo de 40 salários-mínimos somente se aplica aos casos de impontualidade injustificada (Lei 11.101/2005, art. 94, I); **IV:** incorreta, pois somente se configura o ato de falência a venda sem o consentimento dos credores (Lei 11.101/2005, art. 94, III); **V:** incorreta, pois se considera o local do principal estabelecimento, considerado o aspecto econômico, e não necessariamente o jurídico, indicado no contrato (Lei 11.101/2005, art. 3º). **FC**

„B., oimabag

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue o item seguinte, relativo ao direito empresarial.

- (1) Os atos praticados pelo devedor antes e após a decretação da falência serão anulados por fraude contra credores; logo, a situação de direito volta a ser a existente antes do ato anulado, produzindo o mesmo efeito da nulidade: uma verdadeira desconstituição definitiva do ato.

1: incorreta, pois, nos termos do art. 130 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005), são revogáveis (não nulos) os atos praticados com a intenção de prejudicar credores (decorrentes de conluio fraudulento e que impliquem efetivo prejuízo sofrido pela massa). Ademais, caso o ato seja descrito no art. 129 da LF, trata-se de ineficácia perante a massa falida. **RB**

„B., oimabag

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com relação ao direito falimentar, assinale a opção correta.

- (A) O comitê de credores, órgão de existência e funcionamento obrigatórios e cuja composição e atribuições são estabelecidas pela lei, conduzirá os atos do processo de falência e de recuperação judicial.
- (B) Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembleia geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.
- (C) Poderão participar com direito a voto das assembleias de credores, além dos credores, os sócios do devedor, as sociedades coligadas, controladas e controladoras do devedor.
- (D) O sistema de recuperação judicial e extrajudicial acarretará a suspensão da prescrição, das ações e execuções existentes, assim como será impeditivo da falência dos credores não sujeitos ao plano de recuperação.
- (E) Na hipótese de recuperação judicial, os créditos tributários se sujeitarão ao regime da lei falimentar, e as multas contratuais e penas pecuniárias, uma vez incorporadas ao valor da obrigação, serão submetidas às condições do plano de recuperação que tiver sido aprovado.

A: incorreta, pois o comitê de credores, cuja constituição não é obrigatória (ver arts. 26 e 28 da LF), tem atribuições de fiscalização e acompanhamento do procedimento, nos termos do art. 27 da LF; **B:** correta, pois reflete exatamente o disposto no art. 40 da LF; **C:** incorreta, pois somente credores, evidentemente, tem direito a voto na assembleia de credores – art. 39 da LF; **D:** incorreta, pois a recuperação extrajudicial não implica suspensão de prescrição ou de ações e execuções, nem afasta a possibilidade de pedido de falência pelos credores não sujeitos ao plano – arts. 6º e 161, § 4º, da LF; **E:** incorreta, pois os créditos tributários não são incluídos na recuperação judicial. Pelo contrário, a regularidade fiscal é pressuposto para a recuperação judicial – art. 191-A do CTN. **RB**

„B., oimabag

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Nos casos em que o vendedor tenha realizado negócios com o falido, vendendo e entregando coisa nos 15 dias antecedentes ao requerimento de falência, assinale a alternativa que retrata qual o instrumento hábil para se recuperar o referido bem:

- (A) a habilitação de crédito;
- (B) a ação de cobrança;
- (C) o pedido de restituição;
- (D) a reintegração de posse;

(E) ação de busca e apreensão.

A situação proposta enseja o chamado “pedido de restituição”, que se processará nos termos dos arts. 85 a 93 da Lei 11.101/2005 – LF. **HS**

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o que dispõe a Lei 11.101/2005 (Lei de Falência), é **correto** o que se afirma em:

- (A) Compete ao administrador judicial avaliar os bens arrecadados e de propriedade do falido.
- (B) Permite-se ao devedor requerer a recuperação judicial, desde que comprove o exercício regular de suas atividades pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
- (C) Ainda que decretada a falência, permanece incólume o direito à privacidade, constitucionalmente garantido ao devedor, vedando-se ao administrador judicial abrir as correspondências dirigidas àquele.
- (D) Apesar dos poderes de que dispõe, é vedado ao administrador judicial requerer a falência da empresa, nos casos de descumprimento do plano de recuperação judicial, respondendo ele perante o Comitê de Credores nestes casos.

A: correta, conforme o art. 22, III, *g*, da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois o prazo mínimo de exercício regular das atividades é de 2 anos, para requerimento da recuperação judicial – art. 48, *caput*, da LF; **C:** incorreta, pois o administrador judicial pode receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa – art. 22, III, *d*, da LF; **D:** incorreta, pois o administrador pode requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação, conforme o art. 22, II, *b*, da LF. **RB**

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Ainda sobre a Lei 11.101/2005 (Lei de Falência), é **correto** o que se afirma em:

- (A) O plano de recuperação judicial não implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
- (B) Sendo permitida a alienação pelo plano de recuperação e aprovado pelo juiz, o arrematante das filiais do devedor não sucederá as obrigações deste, inclusive as tributárias, observadas as prescrições legais.
- (C) Deferida a recuperação judicial, o devedor permanecerá nesta condição até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 5 (cinco) anos depois da concessão da medida.
- (D) Considerar-se-ão créditos quirografários e sem qualquer privilégio, em caso de decretação de falência do devedor em recuperação judicial, aqueles pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-lo normalmente após o pedido de recuperação judicial.

A: incorreta, pois o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido – art. 59 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** correta, conforme o art. 60, parágrafo único, da LF e o art. 133, § 1º, II, do CTN; **C:** incorreta, pois o prazo de vencimento das obrigações abrangidas no plano a serem cumpridas é de 2 anos – art. 61 da LF; **D:** incorreta, pois esses créditos quirografários terão privilégio geral no recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação – art. 67, parágrafo único, da LF. **RB**

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem, nos termos da Lei 11.101/2005:

- (A) Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias; créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado.
- (B) Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias; créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado.
- (C) Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias.
- (D) Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; créditos com privilégio especial; créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias.

Veja a tabela a seguir, com a ordem de classificação dos créditos na falência – art. 83 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005) e verifique que a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C„ o„m„a„q„a„g

Ordem de classificação dos créditos na falência (art. 83 da LF)

1º – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, os decorrentes de acidentes de trabalho. Também os créditos equiparados a trabalhistas, como os relativos ao FGTS (art. 2º, § 3º, da Lei 8.844/1994) e os devidos ao representante comercial (art. 44 da Lei 4.886/1965).

2º – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado (será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado).

3º – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias.

4º – com privilégio especial (= os previstos no art. 964 da Lei 10.406/2002; os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária da LF; aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia e aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a LC 123/2006).

5º – créditos com privilégio geral (= os previstos no art. 965 do CC; os previstos no parágrafo único do art. 67 da LF; e os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária da LF).

6º – créditos quirografários (= aqueles não previstos nos demais incisos do art. 83 da LF; os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inc. I do *caput* do art. 83 da LF). Ademais, os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários.

7º – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias.

8º – créditos subordinados (= os assim previstos em lei ou em contrato; e os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício)

Lembre-se que os **créditos extraconcursais** (= basicamente os surgidos no curso do processo falimentar, que não entram no concurso de credores) são pagos com precedência sobre todos esses anteriormente mencionados, na ordem prevista no art. 84 da LF: (i) remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (ii) quantias fornecidas à massa pelos credores; (iii) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; (iv) custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; e (v) obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 da LF, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 da LF.

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o disposto pela Lei 11.101/2005, é **correto** o que se afirma em:

- (A) Da decisão que decreta a falência cabe apelação.
- (B) O prazo para contestação do pedido de falência é o de 15 (quinze) dias.
- (C) Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.
- (D) Durante o prazo para contestar o pedido de falência, ao devedor permite-se elidir-lo, confessá-lo, sendo-lhe, no entanto, vedado requerer sua recuperação judicial.

A: incorreta, pois, da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação – art. 100 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois o prazo de contestação ao pedido de falência é de 10 dias – art. 98 da LF; **C:** correta, pois reflete o disposto no art. 101 da LF; **D:** incorreta, pois o devedor pode requerer sua recuperação judicial, desde que atenda aos requisitos do art. 48 da LF (inclusive não ser falido) – arts. 95 e 98, parágrafo único, da LF. **RB**

„C„ o„m„a„q„a„g

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Levando em consideração o que dispõe a Lei 11.101/2005 (Lei de Falência), **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Pessoas jurídicas especializadas e físicas podem ser nomeadas administradores judiciais.
- (B) Esta lei não se aplica à sociedade operadora de plano de assistência à saúde e à sociedade seguradora.
- (C) As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento

nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

- (D) Todas as ações judiciais anteriormente propostas contra uma empresa, que versem sobre quantia líquida ou ilíquida, serão processadas e julgadas pelo juízo que houver decretado a falência ou deferido o pedido de recuperação judicial.

A: correta, conforme o art. 21 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** correta, nos termos do art. 2º, II, da LF. Interessante anotar que estão *absolutamente* excluídas da legislação falimentar: (i) empresas públicas e sociedades de economia mista – art. 2º, I, da LF; (ii) câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira – art. 194 da LF; e (iii) entidades fechadas de previdência complementar – art. 47 da LC 109/2001. Estão *relativamente* excluídas: (i) companhias de seguro – art. 26 do DL 73/1966; (ii) operadoras de planos privados de assistência à saúde – Lei 9.656/1998; e (iii) instituições financeiras e equiparadas (empresas de *leasing*, consórcios, fundos, sociedades de capitalização etc.) – Lei 6.024/1974, Lei 5.768/1971 e DL 261/1967; **C:** correta, refletindo o disposto no art. 6º, § 7º, da LF; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida – art. 6º, § 1º, da LF. Ademais, o juízo da falência não abrange as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas na LF em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo – art. 76 da LF. **RB**

„D., 01/04/2013

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Levando-se em conta o determinado pela Lei 11.101/2005, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância.
(B) A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros.
(C) A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, ainda que o sócio tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência.
(D) Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma não ultrapasse o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos na data do pedido de falência.

A: correta, pois reflete o disposto no art. 79 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** correta, conforme o art. 77 da LF; **C:** correta, nos termos do art. 81 da LF; **D:** incorreta, devendo ser indicada. A decretação de falência decorre da insolvência jurídica, caracterizada pela (i) impontualidade injustificada, (ii) execução frustrada ou (iii) prática de atos de falência – art. 94, I, II e III, da LF. A impontualidade injustificada refere-se a débitos superiores a 40 salários mínimos (não 20, como consta da assertiva). **RB**

„D., 01/04/2013

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) De acordo com o disposto pela Lei 11.101/2005, é **correto** o que se afirma em:

- (A) Para a realização do ativo, faz-se necessário concluir o quadro geral de credores.
(B) Sendo permitida a locação de bens da massa falida, esta situação jurídica gera direito de preferência na compra ao locatário.
(C) A falência do locador resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato.
(D) O executado, por qualquer quantia líquida que não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, sujeitar-se-á a falência.

A: incorreta, pois a realização do ativo será iniciada logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência – art. 139 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois não há essa preferência, sendo que a alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação – art. 142, § 2º, da LF; **C:** incorreta, pois a falência do locador não resolve o contrato de locação – art. 119, VII, da LF; **D:** correta, pois trata-se da hipótese de execução frustrada, que dá ensejo à decretação de falência – art. 94, II, da LF. **RB**

„D., 01/04/2013

(Cartório/RJ – 2012) No que tange ao instituto da Falência e da Recuperação de Empresas, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (I) Na falência, os créditos extraconcursais serão pagos imediatamente após o pagamento de todos os créditos de natureza concursal.
(II) O proprietário de bem arrecadado no processo de falência deverá oportunamente fazer a habilitação do seu crédito.
(III) Dentro do prazo para contestar a falência, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial.
(A) V/ V/ V

- (B) V/ F/ F
(C) F/ F/ V
(D) F/ V/ F
(E) F/ F/ F

1ª: falsa, pois os créditos extraconcursais não entram no concurso de credores, ou seja, são pagos antes dos créditos concursais – art. 84 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); 2ª: falsa, pois o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição – art. 85 da LF; 3ª: verdadeira, nos termos do art. 95 da LF. Por essas razões, a alternativa “C” é a correta. **RB**

„D., 01/04/2013

(Cartório/SC – 2012) A sentença que decreta a falência tem natureza:

- (A) Declaratória.
(B) Constitutiva.
(C) Mandamental.
(D) Cautelar.
(E) Executória.

A sentença que decreta a falência cria nova situação jurídica, gerando novas relações entre os credores e os devedores, de modo que tem natureza constitutiva – art. 99 da LF, entre outros. Por essa razão, a alternativa “B” é a correta. **RB**

„B., 01/04/2013

(Cartório/SC – 2012) Examinando as proposições abaixo, assinale a alternativa correta:

- I. A falência tem por objetivo o afastamento do devedor de suas atividades para preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa.
II. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando constituídas para exploração de atividade econômica, submetem-se ao regime jurídico falimentar aplicável às empresas privadas.
III. A Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, retirou do ordenamento jurídico pátrio o arcaico instituto da autofalência.
IV. De acordo com a Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e a falência do empresário, os créditos com privilégio especial não precedem, na ordem, os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado.
(A) Somente as proposições I e IV estão corretas.
(B) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
(C) Somente as proposições I e III estão corretas.
(D) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois reflete o disposto no art. 75 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **II:** incorreta, pois as empresas públicas e sociedades de economia mista não se submetem à Lei de Recuperação e Falência – art. 2º, I, da LF; **III:** incorreta, pois o devedor pode requerer sua própria falência – art. 97, I, da LF; **IV:** correta, pois os créditos com garantia real, até o limite do valor gravado, ficam abaixo apenas dos créditos trabalhistas, limitados a 150 salários-mínimos por credor, e dos decorrentes de acidentes de trabalho – art. 83, II, da LF. **RB**

„A., 01/04/2013

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A decretação da falência não impede o devedor de requerer a recuperação judicial.
(B) O sindicato não está sujeito à falência, nem à recuperação judicial ou extrajudicial, mas está sujeito à insolvência civil.
(C) A sentença que decreta a falência põe fim ao processo de execução concursal do empresário falido.
(D) Há incidência de juros moratórios após a decretação da falência quanto aos créditos trabalhistas, sobre o crédito que não exceda o limite de 150 salários mínimos.
(E) Não respondida.

A: incorreta, pois o falido não poder requerer recuperação judicial – art. 48, I, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas – LF (Lei 11.101/2005); **B:** correta, pois somente o empresário ou a sociedade empresária sujeitam-se à falência e às recuperações judicial e extrajudicial – art. 1º da LF; **C:** incorreta, pois a partir da decretação da falência é que se inicia a habilitação dos créditos e demais procedimentos para a satisfação dos credores concursais – art. 99, IV, da LF, entre outros; **D:** incorreta, pois não são exigidos, em princípio, juros vencidos após a decretação da falência, nos termos do art. 124 da LF. **RB**

„B., 01/04/2013

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Considerando-se os atos praticados pelo devedor antes da falência, são revogáveis os praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Para esse fim, a ação revocatória deverá ser proposta, por quem tenha legitimidade para tal, no prazo de 3 anos,

- (A) contado do primeiro relatório do administrador judicial.
(B) anteriores ao pedido de falência.
(C) anteriores à prática do ato.

(D) contado da decretação da falência.

Por expressa previsão legal, o prazo de 3 anos para a propositura da ação revocatória é contado da data da decretação da falência (art. 132 da Lei 11.101/2005). **FC**

4.3. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Credores empresários que apresentam dificuldades financeiras podem requerer, em juízo, a homologação de plano de recuperação extrajudicial. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.

- (A) Será deferida a recuperação extrajudicial, desde que 50% deles sejam signatários do plano.
- (B) A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constitui título executivo judicial.
- (C) Na hipótese de não homologação do plano de recuperação extrajudicial, o devedor não poderá apresentar novo pedido.
- (D) É vedada, em qualquer circunstância, a inclusão de credor por adiantamento de contrato de câmbio para a exportação no plano de recuperação extrajudicial.
- (E) O plano de recuperação extrajudicial que incluir credor proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deverá conter a descrição dos bens dados em garantia.

A: incorreta. A homologação do plano de recuperação extrajudicial depende da concordância de credores que representem ao menos 3/5 (60%) de todos os créditos de cada espécie abrangidos pelo plano (art. 163 da Lei 11.101/2005); **B:** correta, nos termos do art. 161, § 6º, da Lei 11.101/2005; **C:** incorreta. Pode o devedor apresentar novo pedido de homologação, desde que cumpridas as formalidades que deram causa ao primeiro indeferimento (art. 164, § 8º, da Lei 11.101/2005); **D:** incorreta. O adiantamento de contrato de câmbio somente está excluído da recuperação extrajudicial se o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente (art. 86, II, *in fine*, da Lei 11.101/2005); **E:** incorreta. Não há qualquer obrigação nesse sentido prevista na Lei 11.101/2005. **HS**

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) De acordo com a legislação que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, assinale a opção correta.

- (A) São estendidos os efeitos da recuperação judicial a todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, assim como os do proprietário com contrato de compra e venda com reserva de domínio, para que os bens permaneçam na posse e uso do empresário, a fim de se propiciar a continuidade da atividade empresarial.
- (B) Os contratos bilaterais se resolvem pela falência, devendo ser cumpridos pelo administrador judicial para evitar redução ou aumento do passivo da massa falida, ou caso seja necessário à manutenção e à preservação de seus ativos.
- (C) Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial podem ser estendidos a todos os credores, além dos signatários, desde que seja firmado por mais de três quintos de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.
- (D) Na hipótese da recuperação judicial, exaurido o prazo de cento e oitenta dias, contado da protocolização da ação, os prazos prescricionais são retomados, assim como a possibilidade de prosseguimento ou ajuizamento de medidas individuais por parte dos credores não atingidos pelo plano de recuperação, inclusive com a possibilidade de pleitearem a decretação de falência do empresário.
- (E) É admitida a participação na assembleia de credores, para créditos trabalhistas, dos sindicatos de trabalhadores, que deverão apresentar, até quinze dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, devendo o trabalhador que esteja cadastrado em mais de um sindicato esclarecer, com vinte e quatro horas de antecedência, o sindicato que irá representá-lo.

A: incorreta, pois existem determinados créditos que não são atingidos pela recuperação, dentre eles, o indicado na alternativa (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º); **B:** incorreta, pois, como regra, os contratos bilaterais não se resolvem com a falência (Lei 11.101/2005, art. 117); **C:** correta, pois nessa situação temos a imposição judicial do plano, chamada homologação obrigatória (Lei 11.101/2005, art. 163); **D:** incorreta, pois o prazo de 180 dias é contado da data da decisão que defere o processamento da recuperação (Lei 11.101/2005, art. 52); **E:** incorreta, pois os sindicatos têm legitimidade independente de procuração específica, desde que o trabalhador não esteja presente ou devidamente representado (Lei 11.101/2005, art. 37, § 5º). **FC**

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com referência à recuperação judicial.

- (A) Cumpridas as exigências legais, prossegue-se no procedimento de recuperação, e, caso não seja apresentada objeção, o juiz concederá a recuperação judicial.

- (B) Em sede de recuperação judicial, o juiz deverá deferir o parcelamento dos créditos das fazendas públicas e do INSS, determinando ao registro público de empresas a anotação da recuperação judicial.
- (C) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar plano especial de recuperação judicial abrangendo os créditos quirografários e fiscais e o arrendador mercantil.
- (D) O credor que se oponha a plano de recuperação judicial de uma empresa deve, antes de manifestar ao juiz sua objeção, sujeitar sua proposta à aprovação da assembleia geral de credores.
- (E) A decisão que conceder a recuperação judicial ao devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor constituirá título executivo extrajudicial.

A: correta, pois diante da ausência de objeção, não caberá ao juiz analisar eventual oportunidade e conveniência da recuperação, já que os credores, maiores interessados, nada opuseram (Lei 11.101/2005, art. 58); **B:** incorreta, pois o parcelamento dos créditos não será deferido ou concedido pelo juiz da falência, mas sim pela autoridade administrativa competente (Lei 11.101/2005, art. 68); **C:** incorreta, (Lei 11.101/2005, art. 71, I); **D:** incorreta, pois a apresentação de oposição, ato de legitimidade de qualquer credor, independente de análise ou anuência da assembleia (Lei 11.101/2005, art. 56); **E:** incorreta, pois a homologação por sentença dá caráter judicial ao título (Lei 11.101/2005, art. 59, § 1º). **FC**

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Submete(m)-se aos efeitos da recuperação o(s) seguinte(s) crédito(s):

- (A) garantidos por propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis e de arrendamento mercantil.
- (B) fiscais e para fiscais.
- (C) debêntures com garantia real.
- (D) importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação (ACC).

A: incorreta, pois esses créditos não se submetem à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da LF; **B:** incorreta, pois os tributos não são abrangidos pela recuperação judicial, devendo o devedor apresentar certidões negativas de débitos nos termos do art. 57 da LF; **C:** correta, pois não há exclusão desses títulos – art. 49 da LF; **D:** incorreta, pois essa importância deve ser restituída, nos termos do art. 86, II, da LF. **RB**

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da recuperação judicial:

- (A) A recuperação judicial poderá ser requerida pelo devedor, cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.
- (B) Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
- (C) Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
- (D) As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
- (E) Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, as dívidas vencerão antecipadamente e não poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial.

A: correta, nos termos do art. 48, § 1º, da LF; **B:** correta, nos termos do art. 49 da LF; **C:** correta, nos termos do art. 49, § 1º, da LF; **D:** correta, nos termos do art. 49, § 2º, da LF; **E:** incorreta, devendo ser assinalada. É possível a substituição das garantias nesses casos (art. 49, § 5º, da LF). **HS**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A concessão da recuperação judicial

- (A) Depende da apresentação de certidões negativas dos cartórios de protesto.
- (B) Impede o protesto de títulos ou documentos de dívida de responsabilidade do devedor.
- (C) É anotada no Registro Público de Empresas.
- (D) Implica novação dos créditos anteriores ao pedido e afastamento do devedor ou seus administradores da condução das atividades empresariais.

A: incorreta, pois não há essa exigência no art. 51 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois não há esse impedimento – art. 59 da LF; **C:** correta, conforme o art. 69, parágrafo único, da LF; **D:** incorreta, pois, em regra, durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial – art. 64 da LF. **RB**

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a Lei 11.101/2005, é **correto** o que se afirma em:

- (A) Permite-se ao devedor requerer, apenas por uma vez, durante o exercício das atividades da empresa, a recuperação judicial.
- (B) Na recuperação judicial, os salários de empregados não poderão ser reduzidos, ainda que fixados em convenção ou acordo coletivo, regularmente processados.
- (C) Constitui documento que deverá instruir a petição inicial da recuperação judicial a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.
- (D) O plano de recuperação será apresentado pelo devedor, em juízo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convalidação em falência.

A: incorreta, pois, em tese, o devedor pode requerer a recuperação judicial inúmeras vezes, desde que atenda os requisitos do art. 48 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005), dentre eles não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial; **B:** incorreta, pois é possível, na recuperação judicial, a redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva – art. 50, VIII, da LF; **C:** correta, nos termos do art. 51, VI, da LF; **D:** incorreta, pois o prazo é de 60 dias para apresentação do plano – art. 53 da LF. **RB**

„D., oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a Lei 11.101/2005, **NÃO** é correto o que se afirma em:

- (A) Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
- (B) A rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores dá causa à decretação da falência.
- (C) O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, inclusive as causas trabalhistas e fiscais.
- (D) O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia geral de credores.

A: correta, pois reflete o disposto no art. 49 da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** correta, nos termos do art. 56, § 4º, da LF; **C:** incorreta, devendo ser indicada, pois o juízo da falência não abrange as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas na LF em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo – art. 76 da LF; **D:** correta, nos termos dos arts. 52, § 4º, e 35, I, d, da LF. **RB**

„D., oimabeg

(Cartório/RJ – 2012) Na recuperação judicial de empresas, é correto afirmar que:

- (A) É obrigatória a constituição da Assembleia Geral de Credores.
- (B) Estão sujeitos todos os créditos existentes na data do pedido, desde que vencidos.
- (C) O plano de recuperação não poderá envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor.
- (D) O plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
- (E) Durante o procedimento de recuperação, o devedor ou seus administradores serão afastados da condução da atividade empresarial.

A: incorreta, pois a assembleia geral será convocada apenas no caso de haver objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial – art. 56, *caput*, da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois também os créditos vencidos serão abrangidos pela recuperação judicial, desde que existentes na data do pedido – art. 49 da LF; **C:** incorreta, pois isso é possível – art. 140, II, da LF; **D:** correta, nos termos do art. 59 da LF; **E:** incorreta, pois, em regra, durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial – art. 64 da LF. **RB**

„D., oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto à recuperação judicial é correto afirmar, EXCETO, que:

- (A) O empresário individual está excluído da Lei de Recuperação de Empresas, eis que os dispositivos dedicam-se às sociedades empresárias.
- (B) As instituições financeiras, públicas ou privadas, estão incluídas na Lei de Recuperação de Empresas.
- (C) O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia geral de credores.
- (D) O juiz poderá decretar a falência durante o processo de recuperação judicial por deliberação da assembleia geral de credores.

A: incorreta, devendo ser indicada, pois tanto o empresário como a sociedade empresária sujeitam-se à Lei de Recuperação e Falência – art. 1º da Lei de Recuperação e Falência – LF (Lei 11.101/2005); **B:** discutível. O art. 2º, II, da LF dispõe expressamente que a Lei de Recuperação e Falência não se aplica a instituição financeira pública ou privada. Ocorre que, de fato, elas estão apenas *relativamente* excluídas, sendo possível o requerimento

de falência nos termos do art. 21, b, da Lei 6.024/1974, por exemplo – ver também Lei 5.768/1971 e DL 261/1967; **C:** correta, conforme o art. 52, § 4º, da LF; **D:** correta, nos termos do art. 73, I, da LF. **RB**

„V., oimabeg

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Em relação aos *institutos da recuperação judicial e da extrajudicial*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Contra a sentença que conceder a recuperação judicial caberá apelação, sem efeito suspensivo, podendo ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.
- (B) Caso o plano de recuperação judicial preveja a supressão da garantia real outorgada a um credor, a eficácia dessa cláusula somente será admitida mediante aprovação unânime da classe dos credores com garantia real.
- (C) Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
- (D) O devedor pode negociar um plano de recuperação extrajudicial com os credores com garantia trabalhista, garantia real, quirografário e subordinado.
- (E) Os credores, após a distribuição do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, jamais poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa de 3/5 dos demais signatários.

A: incorreta, pois o recurso cabível, nessa hipótese, é o agravo (art. 59, § 2º, da Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois a aprovação do plano, na categoria dos credores com garantia, depende de aprovação de mais da metade dos créditos habilitados (art. 45, § 1º, da Lei 11.101/2005); **C:** correta, pois a recuperação judicial somente gera efeitos em favor do devedor principal empresário, não quanto aos demais (art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005); **D:** incorreta, pois os credores trabalhistas estão expressamente excluídos da recuperação extrajudicial (art. 161, § 1º, da Lei 11.101/2005); **E:** incorreta, pois a desistência após a distribuição necessita de anuência expressa da totalidade dos demais signatários (art. 161, § 5º, da Lei 11.101/2005). **FC**

„D., oimabeg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O juiz só poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que obteve aprovação unânime das três classes de credores presentes em assembleia, circunstância em que está obrigado a homologá-lo.
- (B) A competência para apreciar pedido de recuperação judicial de grupo de empresas, com sedes em comarcas distintas, é a do local em que se encontra o principal estabelecimento de comando da empresa, ainda que o contrato social aponte outro local como sede.
- (C) A Lei 11.101 de 2005 introduziu diversas alterações benéficas à empresa beneficiada pela recuperação judicial, entre elas a possibilidade de reconhecimento de novação dos créditos anteriores ao pedido, quando tiver homologado o plano de recuperação judicial, ainda que sob condição resolutiva.
- (D) O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador ou pessoa jurídica especializada, devendo, nesse último caso, ser declarado o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, o qual só poderá ser substituído com autorização judicial.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois a aprovação do plano não depende de aprovação unânime (art. 45 da Lei 11.101/2005); **B:** correta, pois trata-se do principal estabelecimento no aspecto econômico (art. 3º da Lei 11.101/2005); **C:** correta, pois a novação é imposição legal (art. 59 da Lei 11.101/2005); **D:** correta, por expressa previsão legal (art. 21 da Lei 11.101/2005). **FC**

„V., oimabeg

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa correta:

- (A) A decretação da falência e o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, bem como as execuções fiscais e aquelas em que ele for autor.
- (B) A recuperação judicial de rito especial destina-se exclusivamente aos micro e empresários de pequeno porte, que por ele optarem de forma explícita, de modo a atender o que prescrevem os artigos 146, III, d, e 179, da Constituição Federal, no tocante a dispensar tratamento diferenciado e mais benéfico a essas empresas.
- (C) A petição inicial de recuperação judicial deverá conter, entre outros documentos obrigatórios, o respectivo plano de recuperação, sob pena de o juiz decretar a falência.
- (D) Não poderá ser pleiteada a recuperação judicial quando já houver pedido de falência, ainda que o devedor tenha apresentado contes-tação.

A: incorreta, pois não se sujeitam aos efeitos da falência e da recuperação as execuções fiscais (art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005); **B:** correta, por expressa previsão legal (art. 70

da Lei 11.101/2005); **C**: incorreta, pois o plano de recuperação somente é apresentado no prazo de até 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação (art. 53 da Lei 11.101/2005); **D**: incorreta, pois pode-se apresentar pedido de recuperação dentro do prazo de contestação da falência (art. 96 da Lei 11.101/2005). **FC**

„B. ojuabqg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) Observados os requisitos legais, o devedor poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

Acerca do referido instituto, é correto afirmar que

- (A) o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções e a impossibilidade de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.
- (B) o devedor poderá requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de três quintos de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos.
- (C) a ele estão sujeitos todos os credores do devedor, inclusive os titulares de créditos decorrentes da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho.
- (D) após a distribuição do pedido de homologação, qualquer credor poderá desistir da adesão ao plano, independentemente da anuência expressa dos demais signatários.

A: incorreta, pois há previsão expressa de manutenção de tais direitos pelos demais credores (art. 161, § 4º, da Lei 11.101/2005); **B**: correta, por expressa previsão na legislação (art. 163 da Lei 11.101/2005); **C**: incorreta, por expressa exclusão pela legislação (art. 161, § 1º, Lei 11.101/2005); **D**: incorreta, pois a assistência somente poderá ocorrer antes da distribuição do pedido (art. 161, § 5º, Lei 11.101/2005). **FC**

„B. ojuabqg

4.4. TEMAS COMBINADOS DE DIREITO CONCURSAL

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A respeito da falência e da recuperação de empresa, assinale a opção **CORRETA**.

- (A) O credor do sócio ilimitadamente responsável deve habilitar seu crédito e pode tê-lo impugnado como se credor fosse da própria sociedade. A importância do crédito deve ser avaliada na data do requerimento da recuperação judicial ou decretação da falência e observada a ordem de classificação dos créditos.
- (B) O deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa coexecutada autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, aos sócios solidários e demais coobrigados do devedor.
- (C) O gestor judicial tem amplas atribuições no procedimento de recuperação judicial. Compete-lhe a representação da sociedade em crise para todos os fins e, ainda, gerir os negócios da empresa e administrar a atividade empresarial conjuntamente com o devedor, sob a fiscalização do comitê de credores.
- (D) Durante a fase de postulação de recuperação judicial, bem como depois de aprovado o plano pelo juiz, a assembleia geral de credores poderá deliberar pela decretação da falência do devedor, bastando para isso que tal ato encontre apoio de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia geral.
- (E) Os credores com garantia real integram a classe mais elevada na ordem de preferência de classificação dos créditos na falência, por terem créditos com privilégio especial, não serem sujeitos a rateio e o crédito satisfeito integralmente com o produto da venda dos bens sobre os quais recai a garantia real.

A: correta, nos termos dos arts. 18, parágrafo único, e 20 da Lei 11.101/2005; **B**: incorreta. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução contra os avalistas, por se tratar de obrigação cambial autônoma (AgRg nos EDiv em REsp 1095352/SP); **C**: incorreta. O gestor judicial é nomeado quando é necessário o afastamento dos sócios ou administradores da empresa em crise, seja por má gestão ou porque tal medida foi prevista no plano de recuperação. Com isso, ele não administra a atividade conjuntamente com o devedor, mas no lugar desse (art. 65 da Lei 11.101/2005); **D**: incorreta. Tendo sido aprovado o plano de recuperação, enquanto o devedor estiver seguindo fielmente suas disposições não poderá ter sua falência decretada. Aceitar o inverso seria deitar por terra todo o sistema de recuperação de empresas em crise trazido pela Lei 11.101/2005 e conferir imenso poder à assembleia geral de credores, maiores, até mesmo, que os do juiz. Por tais razões, o art. 73, I, da Lei de Falências deve ser interpretado restritivamente, pois disse mais do que pretendia dizer; **E**: incorreta. Os credores com garantia real estão abaixo, dentro dos créditos concursais, dos credores trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos e os decorrentes de acidente de trabalho (art. 83 da Lei de Falências). **HS**

„A. ojuabqg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Lucas e Jorge são credores de Cavalcante e Irmãos Sociedade Ltda., o primeiro por um cheque no valor equivalente a dez salários mínimos e o segundo, também pelo valor de dez salários mínimos, decorrente de condenação em processo judicial motivada por acidente de trabalho. O cheque foi devolvido por falta de fundos e a decisão judicial não foi cumprida, não tendo sido encontrados bens passíveis de penhora. Lucas e Jorge, em processos separados, pediram a decretação da falência da devedora. Esta fez pedido de recuperação judicial, mas não efetuou o depósito do valor cobrado. O juiz extinguiu, em razão do valor, o processo de Lucas, mas não o de Jorge, e, tendo em vista a falta de depósito elisivo nesse processo, indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial, decretando, então, a falência da devedora, que, ato contínuo, apresentou recurso de agravo de instrumento.

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O recurso correto contra a decisão do juiz seria o de apelação, que seria recebido em ambos os efeitos.
- (B) O juiz agiu incorretamente ao indeferir, com o fundamento exposto, o processamento do pedido de recuperação judicial.
- (C) Mantida a falência, o crédito de Lucas deve ser pago antes dos créditos trabalhistas.
- (D) O juiz agiu incorretamente, pois deveria ter determinado a reunião dos dois processos, para que o valor das execuções perfizesse o valor mínimo que autorizaria o pedido de falência.
- (E) O juiz, já que não havia litisconsórcio entre Lucas e Jorge, deveria ter extinguido ambos os processos pelo mesmo fundamento.

A: incorreta. Contra a decisão que decreta a falência cabe agravo, nos termos do art. 100, primeira parte, da Lei 11.101/2005; **B**: correta. O processamento do pedido de recuperação judicial não depende de depósito elisivo. O pedido feito dentro do prazo da contestação suspenderá o pedido de falência e será processado nos termos dos arts. 51 e ss. da Lei 11.101/2005; **C**: incorreta. Lucas é credor quirografário e será pago após os créditos trabalhistas, os decorrentes de acidentes de trabalho, aqueles com garantia real, os tributários, e aqueles com privilégio especial e geral (art. 83 da Lei 11.101/2005); **D**: incorreta. O juiz não pode determinar, de ofício, a reunião dos processos. Caberia aos credores formar o litisconsórcio ativo (art. 94, § 1º, da Lei 11.101/2005); **E**: incorreta. O pedido de Jorge é fundado na execução frustrada (art. 94, II, da Lei 11.101/2005), que não possui limite mínimo para ser formulado. **HS**

„B. ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre a falência e a recuperação judicial das empresas, considere as seguintes proposições:

- I. A alienação dos ativos do devedor falido é determinada pelo juiz, ouvido o administrador judicial, e será realizada, dentre outras modalidades, via leilão por lances orais, propostas fechadas e pregão.
- II. O plano de recuperação judicial aprovado implica em remissão dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.
- III. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial são causas interruptivas da prescrição.
- IV. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Está **CORRETO** o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II e IV.

I: correta, nos termos do art. 142 da LF; **II**: incorreta, pois não há perdão (= remissão), mas sim novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação – art. 59 da LF; **III**: incorreta, pois há suspensão, não interrupção, do prazo prescricional – art. 6º da LF; **IV**: correta, pois reflete o disposto no art. 47 da LF. **RB**

„D. ojuabqg

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) Em relação ao *Instituto da Falência*, assinale a afirmativa correta.

- (A) O titular de debêntures subordinadas emitidas pela sociedade anônima falida, conforme estabelecido pela lei de falências, é considerado credor quirografário.
- (B) Os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência, independentemente do valor, serão considerados extraconcursais e, por consequência, pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 da Lei 11.101/2005.
- (C) O falido poderá intentar todas as ações possíveis, em nome da massa falida, para conservação de seus direitos ou dos bens

arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis.

- (D) São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores, os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados durante o termo legal da falência.
- (E) Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador, serão pagos logo após os créditos extraconcursais.

A: incorreta, pois trata-se de credor subordinado (art. 58 da LSA); **B:** correta, por expressa previsão legal (art. 84 da Lei 11.101/2005); **C:** incorreta, pois a partir da decretação da falência, a representação da massa falida cabe ao administrador (art. 22, II, da Lei 11.101/2005); **D:** incorreta, pois tais atos somente serão ineficazes se praticados após a decretação da falência (art. 129, VII, da Lei 11.101/2005); **E:** incorreta, pois tratam-se de créditos pagos assim que disponíveis recursos na massa, antes de todos os demais credores (art. 151 da Lei 11.101/2005). **FC**

„D., oimabag

(Juiz de Direito/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa correta:

- (A) O crime de fraude a credores, previsto na Lei 11.101 de 2005, por sua gravidade e alto potencial ofensivo, só pode ser reconhecido por conduta típica praticada depois de proferidas as sentenças, de decretação de falência, concessão da recuperação judicial, ou de homologação da extrajudicial.
- (B) A ação penal pelos crimes previstos na Lei 11.101 de 2005 é de competência do juízo que decretou a falência, concedeu a recuperação judicial ou homologou o plano de recuperação extrajudicial, dado o caráter especial dos crimes.
- (C) No âmbito do processo falimentar, é possível a revogação, por meio de ação própria, de atos praticados com a intenção de prejudicar credores, desde que provado o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar, bem como o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.
- (D) Em procedimento de recuperação judicial convolado em falência, a fixação do termo legal deve considerar a data do primeiro protesto como termo inicial de contagem do prazo suspeito, por conta da impontualidade ou fraude do devedor.

A: incorreta, pois a conduta tipificada como fraude a credores poderá ser caracterizada por atos anteriores à sentença (Lei 11.101/2005, art. 168); **B:** incorreta, pois a competência será do juiz criminal, independente da falência (art. 183 da Lei 11.101/2005); **C:** correta, pois trata-se de expressa previsão legal (art. 130 da Lei 11.101/2005); **D:** incorreta, pois o termo legal pode retroagir até 90 dias dos primeiro protesto (art. 99, II, da Lei 11.101/2005). **FC**

„D., oimabag

5. CONTRATOS EMPRESARIAIS

5.1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue o item seguinte, relativo ao direito empresarial.

- (I) Admite-se a alienação fiduciária de coisa fungível, especialmente de títulos de crédito, de valores imobiliários e demais documentos representativos de direitos ou de crédito.

I: correta, nos termos do art. 1.361 do CC. **RB**

„D., oimabag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Considere as afirmações a seguir.

- I. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor.
 - II. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
 - III. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
- De acordo com as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, estão corretas:
- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

I: correta, refletindo o disposto na Súmula 28 do STJ; **II:** correta, nos termos da Súmula 72 do STJ; **III:** correta, conforme a Súmula 245 do STJ. **RB**

„D., oimabag

5.2. OUTROS CONTRATOS E QUESTÕES COMBINADAS

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Com relação aos contratos mercantis, assinale a opção correta.

- (A) Na falência do representado, as comissões devidas ao representante gozam de privilégio geral sobre os bens, ainda não entregues aos compradores, que tenham sido vendidos com intermediação do representante.
- (B) No contrato de franquia, não é essencial a cessão do direito de uso de marca ou patente.
- (C) No caso de falência do comprador, é cabível a devolução, ao vendedor, da mercadoria vendida a crédito nos quinze dias anteriores à decretação da falência, contados estes da remessa da mercadoria.
- (D) Distingue-se o contrato de concessão mercantil do contrato estimatório pelo fato de o concessionário alienar coisa própria e o outorgado alienar coisa alheia.
- (E) O comissário pode exercer o direito de retenção, para o reembolso das despesas feitas e das comissões que lhe sejam devidas, sobre os bens do comitente falido que detenha em razão do contrato de comissão.

A: incorreta. As comissões devidas ao representante são classificadas com o mesmo privilégio dos créditos trabalhistas (art. 44 da Lei 4.886/1965); **B:** incorreta. A essencialidade da cessão de propriedade intelectual está expressa no art. 2º da Lei 8.955/1994 – ela é parte do próprio conceito do contrato de franquia; **C:** incorreta. O prazo de quinze dias aplicável ao pedido de restituição é contado da data da entrega da mercadoria (art. 85, parágrafo único, da Lei 11.101/2005); **D:** correta. Também conhecido como “venda em consignação”, no contrato estimatório o vendedor fica na posse direta da coisa alheia a ser vendida, sem, contudo, adquirir a propriedade (art. 534 do CC). Já na concessão mercantil, o concessionário adquire a propriedade da mercadoria junto ao concedente para revendê-la; **E:** incorreta. Ainda que previsto no art. 708 do CC, o direito de retenção do comissário não se aplica à massa falida. O administrador judicial deve arrecadar os bens do falido que estejam em poder de terceiro, mencionando essa circunstância no inventário (art. 110, § 2º, III, da Lei 11.101/2005). **HS**

„D., oimabag

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito dos contratos mercantis, assinale a opção correta.

- (A) A cláusula especial de retrovenda assegura ao vendedor, nos contratos de compra e venda de bem móvel ou imóvel, o direito de recomprar o bem vendido restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, tenham sido feitas com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias.
- (B) Em se tratando de contrato de corretagem celebrado entre empresários, o pagamento da comissão não poderá ser condicionado à celebração do negócio previsto no contrato ou à mediação útil ao cliente, mesmo que estipulado entre as partes.
- (C) Os direitos titularizados pelo criador de um *software* são tutelados pela legislação de direitos industriais, incumbindo ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro dos contratos de transferência de tecnologia, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
- (D) O contrato de concessão mercantil relativo a veículos automotores de vias terrestres é atípico, sendo as partes livres para estipular as suas cláusulas contratuais, o que configura contrato de distribuição-intermediação.
- (E) Em caso de reintegração de posse do bem objeto de arrendamento mercantil celebrado entre empresários, a devolução do valor residual garantido é devida na forma simples, e não em dobro.

A: incorreta. A retrovenda somente pode ser prevista para bens imóveis (art. 505 do CC); **B:** incorreta. Diz o Enunciado 36 da 1ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: “O pagamento da comissão, no contrato de corretagem celebrado entre empresários, pode ser condicionado à celebração do negócio previsto no contrato ou à mediação útil ao cliente, conforme os entendimentos prévios entre as partes. Na ausência de ajuste ou previsão contratual, o cabimento da comissão deve ser analisado no caso concreto, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devida se o negócio não vier a se concretizar por fato atribuível exclusivamente a uma das partes”; **C:** incorreta. Os direitos reconhecidos ao criador de um *software* são os **direitos de autor**, regidos pela Lei 9.610/1998. Não se concederá patente sobre programas de computador (art. 10 da Lei 9.279/1996); **D:** incorreta. O contrato de concessão mercantil relativo a veículos automotores terrestres é **típico**, devendo seguir o estipulado na Lei 6.729/1979; **E:** correta, nos termos do Enunciado 38 da 1ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. **HS**

„E., oimabag

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar, à luz da jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, que constitui título executivo extrajudicial

- (A) o contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado de extrato da conta-corrente.

- (B) nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito.
 (C) o contrato de cheque especial.
 (D) o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito.

A: incorreta, por contrariar posição jurisprudencial (STJ, Súmula 233); **B:** incorreta, por contrariar posição jurisprudencial, que reconhece a perda de tal característica do título de crédito vinculado (STJ, Súmula 258); **C:** incorreta, pois tal contrato, desacompanhado, não demonstra o valor do débito (STJ, Súmula 233 e 247); **D:** correta, nos termos da posição jurisprudencial (STJ, Súmula 300). **FC**

„D„ oijueqeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Em relação ao contrato de seguro, é correto afirmar que:

- (A) subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.
 (B) a apólice à ordem se transfere por endosso em branco assinado pelo endossante.
 (C) jurisprudência sumulada do STJ afirma que prescreve em três (3) anos a pretensão do segurado em grupo contra a seguradora.
 (D) o estipulante representa o segurador perante o grupo segurado.

A: correta, nos termos do art. 787, § 4.º, do CC; **B:** incorreta, pois a apólice à ordem se transfere por endosso em preto – art. 785, § 2.º, do CC; **C:** incorreta, pois o prazo prescricional é anual, no caso – Súmula 101/STJ; **D:** incorreta, pois o estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado – art. 801, § 1.º, do CC. **RB**

„A„ oijueqeg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação aos contratos mercantis, assinale a opção correta.

- (A) O contrato de faturização é consensual, não sendo necessária nenhuma formalidade para ser firmado, senão a própria manifestação das partes; ele pode, inclusive, ser verbal.
 (B) Se do contrato de comissão constar a cláusula *del credere*, o comissionário não responderá solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente.
 (C) O contrato-tipo, como o de seguro, é instrumento utilizado por fornecedores de serviços ou produtos destinados a um grande número de pessoas.
 (D) O contrato de compra e venda mercantil é comutativo, conhecendo os contratantes, desde o início, exatamente o preço e o bem a ser recebido, razão pela qual não se vislumbra a existência de contrato de compra e venda mercantil aleatório.
 (E) As circunstâncias que constituem, de acordo com a lei, motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial são meramente exemplificativas, razão por que as partes podem contratualmente estipular novas cláusulas rescisórias.

A: correta, pois não há forma prevista na lei; **B:** incorreta, pois em caso de presença de tal cláusula, o comissionário responderá solidariamente com as pessoas que houver contratado, motivo pelo qual terá comissão mais elevada, em função do maior risco (CC, art. 698); **C:** incorreta, pois o contrato de seguro somente pode ser firmado por pessoas expressamente autorizadas (CC, art. 757); **D:** incorreta, pois há autorização legal para existência de contrato aleatório (CC, art. 483); **E:** incorreta, pois as causas são previstas de maneira taxativa (CC, art. 716 e 717). **FC**

„A„ oijueqeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) O contrato pelo qual uma das partes se obriga a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas por outra parte, sem que haja vínculo empregatício entre as partes envolvidas, denomina-se

- (A) seguro
 (B) fomento mercantil
 (C) arrendamento mercantil
 (D) representação comercial
 (E) compra e venda mercantil

Trata-se do conceito do contrato de representação comercial (art. 1º da Lei 4.886/1965). **HS**

„D„ oijueqeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Caso um importador, na qualidade de pessoa jurídica, venha a adquirir produtos do fabricante sediado no exterior, de forma habitual e com intuito de lucro, para fins de revenda a estabelecimentos comerciais atacadistas, tem-se, nesse caso, contrato de

- (A) mútuo
 (B) franquia
 (C) *leasing* financeiro
 (D) *leasing* operacional
 (E) compra e venda mercantil

O enunciado narra hipótese de contrato de compra e venda mercantil, na qual dois empresários transacionam sobre a quantidade, a qualidade e o preço de produtos destinados à atividade econômica. **HS**

„E„ oijueqeg

(Cartório/RJ – 2012) É correto afirmar que, no contrato estimatório,

- (A) a coisa consignada não pode ser restituída.
 (B) a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço.
 (C) o consignante pode dispor da coisa mesmo antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição.
 (D) o consignatário se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível.
 (E) o consignante doa bens móveis ao consignatário, que tem a obrigação de vendê-los e prestar contas ao consignante.

A: incorreta, pois o consignatário pode optar por restituir ao consignante a coisa consignada, no prazo estabelecido – art. 534 do CC; **B:** correta, pois reflete o disposto no art. 536 do CC; **C:** incorreta, pois o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição – art. 537 do CC; **D:** incorreta, pois não há exoneração do consignatário nessa hipótese, ainda que a impossibilidade decorra de fato que não lhe seja imputável – art. 535 do CC; **E:** incorreta, pois o consignante não doa os bens, apenas entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los – art. 534 do CC. **RB**

„B„ oijueqeg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) O contrato pelo qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, denomina – se

- (A) corretagem.
 (B) comissão.
 (C) transação.
 (D) agência.

Por expressa previsão legal, a descrição do enunciado refere-se ao contrato de corretagem, previsto na legislação (art. 722 do CC). **FC**

„A„ oijueqeg

6. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) É suscetível de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

- (A) desenho industrial considerado original e que dele resulte configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores.
 (B) substância físico-química ou parte de seres vivos.
 (C) indicação geográfica constituída por nome geográfico de uso comum designando produto ou serviço.
 (D) invenção ou modelo de utilidade de descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.
 (E) marca que empregue sinal ou expressão apenas como meio de propaganda.

A: correta, nos termos dos arts. 94 e 97 da Lei 9.279/1996; **B:** incorreta. A uma, porque seria caso de patente de invenção; a duas, porque a patenteabilidade de substâncias físico-químicas e partes de seres vivos é afastada pelo art. 18, II e III, da Lei 9.279/1996; **C:** incorreta. O nome geográfico de uso comum que designa produto ou serviço não é registrável como indicação geográfica (art. 180 da Lei 9.279/1996); **D:** incorreta. A uma, porque invenções e modelos de utilidade são objetos de patente, não de registro; a duas, porque teorias científicas e métodos matemáticos não são patenteáveis (art. 10, I, da Lei 9.279/1996); **E:** incorreta. O art. 124, VII, da Lei 9.279/1996 estabelece que não é registrável como marca o sinal ou expressão empregado apenas como meio de propaganda. **HS**

„A„ oijueqeg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que concerne a propriedade industrial, assinale a opção correta.

- (A) Não se considera invenção nem modelo de utilidade o programa de computador em si.
 (B) A marca de certificação é utilizada para identificar produtos ou serviços de membros de determinada coletividade.
 (C) A proteção conferida por lei às invenções, considerada direito emanado da personalidade do inventor, independe de registro junto ao INPI.
 (D) Sobrevindo a extinção do registro da propriedade junto ao INPI, eventual processo administrativo que seja instaurado, antes da extinção, com o fim de declarar sua nulidade, deve ser também extinto, cabendo ao interessado o recurso às vias judiciais para a obtenção de indenização.
 (E) A partir do registro da marca, o seu titular pode impedir sua utilização em livro científico, ainda que tal publicação não tenha conotação comercial.

A: correta, nos termos do art. 10, V, da Lei 9.279/1996; **B:** incorreta. O conceito apresentado é o de marca coletiva (art. 123, III, da Lei 9.279/1996). Marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, II, da Lei 9.279/1996); **C:** incorreta. A pro-

teção de invenções, que se dá por meio da concessão de patente, somente se verifica a partir de seu deferimento pelo INPI (art. 6º da Lei 9.279/1996); **D**: incorreta. Nos termos do art. 172 da Lei 9.279/1996, o processo administrativo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro; **E**: incorreta. Nesse caso, não pode o titular obstar o uso da marca (art. 132, IV, da Lei 9.279/1996). **HS**

„G. ojnabag

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Com relação a propriedade industrial e direitos autorais, assinale a opção correta.

- (A) Para a proteção dos direitos industriais de um eletrodoméstico, por exemplo, é necessário haver não só registrabilidade, mas também patenteabilidade.
- (B) A proteção aos direitos autorais abrange a ideia relacionada à obra, de modo que um artista não pode, por exemplo, pintar um quadro com motivos florais parecidos com os existentes em obra de arte de outro artista.
- (C) Os direitos autorais relativos a uma obra de arte garantem sua exploração, com exclusividade, àquele que primeiramente requerer o privilégio.
- (D) Um eletrodoméstico com configuração visual inovadora não pode ser considerado obra de arte, para efeitos de proteção de direitos autorais, dadas sua função utilitária e a possibilidade de que seja industrializado.
- (E) Tanto o direito autoral quanto o direito industrial efetivam-se com a edição de ato administrativo de natureza constitutiva.

A: considerada incorreta pelo gabarito oficial, a alternativa é extremamente vaga e mereceria ser anulada. Ao falar de “direitos industriais de um eletrodoméstico” podemos estar diante de uma invenção (um eletrodoméstico novo), de um modelo de utilidade (uma evolução de um eletrodoméstico já existente), de um desenho industrial (um novo *design* do eletrodoméstico) ou de marca (aposta no eletrodoméstico para distingui-lo dos demais à disposição no mercado). Se falamos de invenção ou modelo de utilidade, a patenteabilidade é essencial, mas não a registrabilidade. Se falamos de *design* ou marca, basta a segunda e ignora-se a primeira. Se estivermos falando de uma combinação de direitos patenteáveis e registráveis, ambas devem ser observadas; **B**: incorreta. A ideia não está protegida pelo direito autoral, apenas sua exteriorização, que constitui a obra em si (art. 8º, I, da Lei 9.610/1998); **C**: incorreta. Os direitos de autor não decorrem de registro; esse tem natureza meramente declaratória (art. 18 da Lei 9.610/1998); **D**: correta, nos termos do art. 8º, VII, da Lei 9.610/1998. A configuração visual nova, nesse caso, configura desenho industrial, protegido por registro junto ao INPI (art. 95 da Lei 9.279/1996); **E**: incorreta. O direito autoral independe de registro (art. 18 da Lei 9.610/1998); o ato é meramente declaratório. Diferentemente, o direito industrial (patentes e registros) somente se confere com o respectivo ato, aí sim de natureza constitutiva. **HS**

„G. ojnabag

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Segundo a doutrina, os primeiros casos de proteção de direitos datam da segunda metade do século XV, época em que surgiram os processos mecânicos de impressão. Com relação ao direito de propriedade industrial, assinale a opção correta.

- (A) Para que o desenho industrial possa ser registrado e para que o seu criador, por consequência, faça jus à exclusividade sobre ele, deve estar presente, entre outros requisitos, a novidade, caracterizada como a configuração visual distintiva em relação a outros objetos.
- (B) Modelo de utilidade é o instrumento, utensílio ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de invenção preexistente; há certa semelhança entre a invenção propriamente dita e o modelo de utilidade, sendo este dependente daquela, ou seja, o modelo de utilidade tem, como ponto de partida, um objeto já inventado.
- (C) No início da discussão a respeito da natureza jurídica da propriedade industrial, alguns doutrinadores qualificaram os direitos do autor e do inventor como simples privilégio concedido pelas leis ao criador da obra ou da invenção; hoje, entretanto, predomina a corrente doutrinária segundo a qual a natureza jurídica é um direito obrigacional, que cria vínculo entre a sociedade e o autor ou inventor.
- (D) O registro de uma marca decorre da obediência ao princípio da especialidade, através da proteção do uso em produtos ou serviços similares; quanto à apresentação ou forma da marca, define-se como tridimensional aquela apresentada através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras ou números, desde que escritos de maneira diferenciada e original.
- (E) Compreende-se no estado de técnica a divulgação da invenção, seja pelo inventor, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou por terceiros mediante informações obtidas do inventor, se isso ocorrer nos seis meses que antecederem a data do depósito, denominado, pela doutrina, de período de graça.

A: incorreta, pois a novidade, no desenho industrial, deve ser considerada com aquela não constante do estado da técnica (Lei 9.279/1996, art. 96). **B**: correta, pois o modelo de utilidade nada mais é do que um acréscimo de função em algo já existente, que pode ser, por si só, uma invenção (Lei 9.279/1996, art. 9º); **C**: incorreta, pois pacífico o entendimento de ser direito de propriedade intelectual; **D**: incorreta, pois a marca tridimensional é aquela apresentada como uma forma com altura, largura e profundidade, ou seja, em três

dimensões. A mera existência de desenho e cor é chamada de marca mista; **E**: incorreta, pois caso essa divulgação ocorra, considera-se como não constante do estado da técnica, no período de até 12 meses (Lei 9.279/1996, art. 12). **FC**

„G. ojnabag

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) A empresa A ajuizou, contra a empresa B, ação ordinária indenizatória por perdas e danos, com o propósito de abstenção do uso da marca comercial Y, alegando ocorrência de prática de concorrência desleal.

Com relação à situação hipotética acima apresentada e ao uso da marca em geral, assinale a opção correta.

- (A) Nos termos da interpretação jurisprudencial, a ação para reparação de danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em vinte anos.
- (B) A declaração de nulidade da marca tem efeitos *ex nunc* no caso de registro deferido em desacordo com a lei.
- (C) A reprodução da marca registrada sem autorização do titular é crime de concorrência desleal, podendo o prejudicado ajuizar ação civil indenizatória somente após a decisão criminal condenatória.
- (D) De acordo com a jurisprudência, caracteriza-se violação à marca quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor, que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes, presumindo-se sempre prejudicial a quem a lei confere a titularidade o uso indevido de marca alheia.
- (E) Em termos legais, o juiz deve determinar a sustação da violação de todas as mercadorias que contenham imitação flagrante da marca registrada.

A: incorreta, pois a ação de reparação de danos prescreve em cinco anos (Lei 9.279/1996, art. 174); **B**: incorreta, pois nesse caso a declaração é *ex tunc*, retroagindo a data do depósito (Lei 9.279/1994, art. 167); **C**: incorreta, pois eventual apuração do dano independe da configuração de crime (Lei 9.279/1996, art. 207); **D**: correta, pois qualquer utilização que possa confundir o consumidor configura, exatamente, a conduta combatida pela figura da concorrência desleal; **E**: incorreta, pois o juiz poderá determinar tal medida, não sendo medida impositiva (Lei 9.279/1996, art. 209). **FC**

„G. ojnabag

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito da propriedade industrial e suas peculiaridades, assinale a opção correta.

- (A) Se um indivíduo provar, por meio de documentos confiáveis, ter sido ele o primeiro inventor do produto, ele poderá impedir que o titular da patente exerça o direito de exclusividade.
- (B) Ao desenho industrial é concedida a patente – documentada pela carta patente –, que corresponde ao direito de exploração com exclusividade.
- (C) Modelo de utilidade constitui espécie de aperfeiçoamento da invenção, suscetível de aplicação industrial.
- (D) No Brasil, os sinais sonoros originais e exclusivos, por individualizarem produtos e serviços, são, conforme a legislação vigente, suscetíveis de registro como marca.
- (E) A publicação da invenção pelo órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial não constitui condição necessária para a concessão da patente.

A: incorreta, pois o registro tem natureza constitutiva, valendo aquele que primeiro registrou, desde, obviamente, que a invenção anterior não fosse divulgada, o que alteraria o estado da técnica anterior, afastando a novidade (Lei 9.279/1996, art. 8º); **B**: incorreta, pois desenho industrial submete-se a registro, não a patente (Lei 9.279/1996, art. 94); **C**: correta, pelo próprio conceito legal (Lei 9.279/1996, art. 8º); **D**: incorreta, por expressa previsão legal (Lei 9.279/1996, art. 124); **E**: incorreta, por expressa previsão legal (Lei 9.279/1996, art. 30). **FC**

„G. ojnabag

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Acerca da propriedade industrial, assinale a opção correta.

- (A) Os recursos decididos pelo presidente do INPI, considerados finais e irrecuráveis na esfera administrativa, encerram essa instância e serão recebidos, após despacho fundamentado, apenas no efeito devolutivo.
- (B) O processo de nulidade da patente pode ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente, e prosseguirá ainda que extinta a patente.
- (C) Somente configura crime contra a patente o fato de a violação atingir todas as reivindicações da patente ou se restringir à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.
- (D) Cabe recurso ao presidente do INPI contra decisão que determine o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro, bem como contra a que defira pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
- (E) Todos os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial.

A: incorreta, pois nos termos da legislação, os recursos administrativos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI tem como última instância a presidência do órgão (Lei 9.279/1996, art. 212, § 3º); **B:** correta, por expressa previsão legal (Lei 9.279/1996, art. 51); **C:** incorreta, pois se configura crime ainda que a violação não atinja todas as reivindicações (Lei 9.279/1996, art. 186); **D:** incorreta, pois há vedação expressa de recurso administrativo nesse caso (Lei 9.279/1996, art. 212, § 2º); **E:** incorreta, pois há previsão de que o prazo somente se inicia no dia seguinte à intimação, feita pela publicação do ato (Lei 9.279/1996, art. 223). **FC**

„B., 01jueqeg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Com relação ao direito de propriedade industrial, assinale a opção correta, considerando que INPI corresponde ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

- (A) A marca de produto ou serviço deve atestar a qualidade de determinado produto ou serviço em conformidade com normas técnicas previamente estabelecidas por institutos próprios, de natureza governamental.
- (B) Sendo o INPI uma autarquia federal, a ação em que se discute o pagamento do valor da remuneração pelo uso de patente deve ser proposta perante a justiça federal.
- (C) A invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial poderá ser patenteada e a legitimidade para requerê-la ao INPI cabe ao próprio autor, bem como aos seus herdeiros ou sucessores.
- (D) Cabe ao INPI conceder patentes de novas técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo animal.
- (E) Considera-se desenho industrial o objeto de uso prático que, suscetível de aplicação industrial, apresente nova forma ou disposição e envolva ato inventivo que resulte em melhoria funcional.

A: incorreta, pois a marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa – art. 123, I, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/1996). A assertiva refere-se à *marca de certificação* – art. 123, II, da LPI; **B:** incorreta, pois somente quanto o registro de patente é questionado é que se atrai a competência da Justiça Federal – arts. 57 e 175 da LPI; **C:** correta, nos termos do art. 6º, § 2º, e art. 8º, ambos da LPI; **D:** incorreta, pois não são patenteáveis, conforme o art. 10, VIII, da LPI; **E:** incorreta, pois desenho industrial indica a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial – art. 95 da LPI. A assertiva refere-se ao *modelo de utilidade* – art. 9º da LPI. **RB**

„C., 01jueqeg

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue o item seguinte, relativo ao direito empresarial.

- (1) São patenteáveis a invenção e o modelo de utilidade, exigindo-se, para a concessão da patente de invenção, o preenchimento de alguns requisitos, entre os quais se inclui o de estar a invenção compreendida no estado da técnica quando do pedido de patente.

1: incorreta, pois a compreensão no estado da técnica desqualifica a invenção ou o modelo de utilidade como novos, o que afasta a patenteabilidade – arts. 8º e 11 da LPI. **RB**

„C., 01jueqeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Considere as afirmativas elencadas abaixo, com base no Código de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996).

- I. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
- II. O registro do desenho industrial vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
- III. São considerados como invenção e modelo de utilidade as obras literárias, arquitetônicas e científicas.
- IV. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I e II
- (B) I e IV
- (C) II e III
- (D) II e IV
- (E) III e IV

I: correta, nos termos do art. 40 da Lei 9.279/1996; **II:** incorreta. O registro do desenho industrial vigora por 10 anos, prorrogável por três períodos de 05 anos cada (art. 108 da Lei 9.279/1996); **III:** incorreta. Tais obras estão expressamente excluídas do conceito de invenção e modelo de utilidade pelo art. 10, IV, da Lei 9.279/1996; **IV:** correta, nos termos do art. 98 da Lei 9.279/1996. **HS**

„B., 01jueqeg

(Juiz de Direito/AM – 2013 – FGV) A proteção à propriedade industrial é um fator considerado essencial para o desenvolvimento da economia de um país, devendo ser incentivada a criação intelectual e garantida, ao seu titular, o direito à exclusividade para exploração econômica.

Nesse contexto, acerca do *direito de propriedade intelectual*, analise as afirmativas a seguir.

- I. A Lei 9.279/1996 considera, como requisitos de patenteabilidade, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.
- II. A Lei 9.279/1996 estabelece como objetivo de desenvolvimento à criação intelectual a proteção à marca, ao desenho industrial, ao modelo de utilidade e à invenção, além de reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.
- III. Nos termos da Lei 9.279/1996, apenas o titular da marca poderá licenciar seu uso ou zelar pela sua integridade material ou reputação.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I: correta, pois trata-se dos requisitos expressamente exigidos pela Legislação (art. 8º da Lei 9.279/1996); **II:** correta, pois trata-se da expressa afirmação da legislação (art. 2º da Lei 9.279/1996); **III:** incorreta, pois a licença poderá ser concedida pelo solicitante, considerado o titular do depósito de marca ainda não deferida (art. 139 da Lei 9.279/1996). **FC**

„D., 01jueqeg

(Juiz de Direito/RJ – 2013 – VUNESP) A respeito da patente, nos moldes em que é regida pela lei, assinale a alternativa correta.

- (A) A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
- (B) Consideram-se invenção os programas de computador em si.
- (C) Consideram-se como modelo de utilidade as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.
- (D) Será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 meses que precederem a data do depósito ou da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor.

A: correta, pois trata-se do conceito legal de atividade inventiva (art. 13 da Lei 9.279/1996); **B:** incorreta, pois os programas de computador não são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial, mas sim pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998); **C:** incorreta, pois tais situações não são passíveis de patentes (art. 10, I, da Lei 9.279/1996); **D:** incorreta, pois, nesse período, considera-se que a divulgação não retira a característica de novidade, não estando, portanto, no estado da técnica (art. 12 da Lei 9.279/1996). **FC**

„V., 01jueqeg

7. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONCORRENCIAL, LEI ANTITRUSTE

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta sobre o corolário da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (conforme enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça).

- (A) As instituições financeiras ficam submetidas às restrições sobre cobrança de juros acima dos limites da Lei de Usura e do Código Civil de 2002.
- (B) As instituições financeiras ficam impedidas de inscrever o nome de consumidores em cadastro de devedores inadimplentes.
- (C) As instituições financeiras devem se precaver contra as ações de estelionatários que possam causar prejuízos contra consumidores e terceiros.
- (D) As instituições financeiras ficam obrigadas a flexibilizar condições e dispensar garantias fidejussórias em contratos de mútuo, nos quais haja comprovada função social.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. **A:** incorreta, pois a lei de usura não é aplicável às instituições financeiras; **B:** incorreta, pois tal medida não é vedada pelo CDC; **C:** correta, pois a instituição financeira é responsável pelos danos causados ao consumidor, por eventuais falhas e fragilidades de seu sistema; **D:** incorreta, por falta de previsão legal. **FC**

„C., 01jueqeg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN – adaptada) Os princípios gerais da atividade econômica inseridos na Carta de 1988, no parágrafo 4.º do artigo 173 asseveram que: “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 12.529/2011, que estabelece o Sistema Bra-

sileiro de Defesa da Concorrência, a qual tem por escopo prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Se aplica às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal.
- (B) As diversas formas de infração da ordem econômica implicarão responsabilidade da empresa e responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, de modo solidário.
- (C) A responsabilidade das empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, que praticarem infração da ordem econômica, não se opera solidariamente.
- (D) A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

A: correta, nos expressos termos da lei (Lei 12.529/2011, art. 31); B: correta, por expressa previsão legal (Lei 12.529/2011, art. 32); C: incorreta (devendo ser assinalada), pois há previsão de solidariedade na lei (Lei 12.529/2011, art. 33); D: correta, por expressa previsão legal da desconsideração da personalidade (Lei 12.529/2011, art. 34). **FC**

„G. oirabag

8. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Nos termos da lei complementar que regula o sigilo das informações guardadas pelas instituições financeiras, considera-se quebra de sigilo a(o)

- (A) troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
- (B) comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.
- (C) revelação de informações sigilosas sem o consentimento expresso dos interessados.
- (D) fiscalização pelo Banco Central do Brasil dos atos ilícitos praticados pelos diretores de instituições financeiras.
- (E) fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Dentre as alternativas listadas, apenas a letra “C” traz hipótese que se qualifica como quebra de sigilo das informações bancárias. Isso porque o art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar 105/2001 permite somente a divulgação de informação sigilosa com o consentimento dos interessados. **HS**

„G. oirabag

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) A empresa M e Y Ltda. é ré em execução fiscal, tendo sido intimada regularmente da penhora realizada. Nesse procedimento especial, o prazo para Embargos à Execução corresponde, em dias, a

- (A) dez
- (B) quinze
- (C) vinte
- (D) trinta
- (E) sessenta

O prazo para apresentação de embargos do devedor na execução fiscal é de 30 dias (art. 16 da Lei 6.830/1980). **HS**

„G. oirabag

9. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) A respeito do protesto de título cambial, assinale a opção correta.

- (A) É cabível o protesto de certidões de dívida ativa da União, estados e municípios.
- (B) É cabível o cancelamento do protesto pelo pagamento do título, mediante a apresentação, pelo devedor, no cartório de protestos, de cópias reprográficas dos títulos protestados, desde que devidamente autenticadas.

- (C) A intimação de pessoa física para o apontamento de protesto deve ser feita por edital se, tendo sido ela remetida com aviso de recebimento para o endereço do devedor, outra pessoa o tiver assinado.
- (D) Cabe a sustação do protesto após a efetivação deste, por causa diversa do pagamento.
- (E) Entre os efeitos do protesto cambiário inclui-se a suspensão da prescrição.

A: correta, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997; B: incorreta. Deve ser apresentado o documento original, que poderá ser substituído somente por declaração de anuência do credor com identificação e firma reconhecida (art. 26, caput e § 1º, da Lei 9.492/1997); C: incorreta. Nos termos do art. 15 da Lei 9.492/1997, a intimação por edital será feita somente se o devedor for desconhecido, sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliado fora da competência territorial do Tabelionato de Protestos ou se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido; D: incorreta. Após a efetivação do protesto, não há de se falar em sustação (art. 16 da Lei 9.492/1997), mas em cancelamento (art. 26 da Lei 9.492/1997); E: incorreta. O protesto cambial interrompe a prescrição (art. 202, III, do CC). **HS**

„A. oirabag

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da caracterização, inscrição e capacidade do empresário e da sociedade empresária.

- (A) Filial consiste em estabelecimento empresarial acessório e distinto do estabelecimento principal e cuja atividade abranja o tratamento de negócios do estabelecimento principal e a cuja administração esteja ligada, não havendo autonomia diante da lei e do público.
- (B) Os pactos e as declarações antenupciais do empresário, o título de doação, a herança ou o legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade devem ser arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis.
- (C) A sociedade empresária que tenha um incapaz em seu quadro de sócios deve ter mais de 50% do capital social integralizado, estando o sócio incapaz impedido de exercer a administração da sociedade.
- (D) Um renomado escultor que, auxiliado por colaboradores, adquira espaço para a venda de suas obras de arte é considerado empresário, de acordo com a legislação de regência.
- (E) A pessoa cuja principal atividade profissional seja a rural deve necessariamente promover sua inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede.

A: discutível, considerando que não há definição legal de filial, apenas referências indiretas, como no caso do art. 969 do CC. Quanto à autonomia, embora não haja personalidade jurídica própria, é fato que determinadas normas legais reconhecem-na (por exemplo, art. 11, § 3º, II, da LC 87/1996); B: correta, nos termos do art. 979 do CC; C: incorreta, pois entende-se que a responsabilidade solidária pela integralização do restante do capital subscrito impede o ingresso do incapaz como sócio – art. 1.052 do CC. Nesse sentido, a inclusão do § 3º no art. 974 do CC, que impõe expressamente a exigência de total integralização do capital social como pressuposto para o ingresso de sócio incapaz (inciso II), além de vedar-lhe o exercício da administração da sociedade (inciso I); D: incorreta, pois não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa – art. 966, parágrafo único, do CC; E: incorreta, pois a inscrição é facultativa, nesse caso – art. 971 do CC. **RB**

„B. oirabag

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) A Lei nº 4.595/1964 dispõe sobre a política e as Instituições Monetária, Bancárias e Creditícias e cria o Conselho Monetário Nacional. De acordo com a referida lei e modificações posteriores, NÃO pertence ao Conselho Monetário Nacional:

- (A) Ministro da Fazenda que será o Presidente.
- (B) Presidente do Banco Central do Brasil.
- (C) Presidente do Banco do Brasil S. A.
- (D) Sete (7) membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mandato de sete (7) anos, podendo ser reconduzidos.
- (E) Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

O art. 6º da Lei 4.595/1964 previa que o Conselho Monetário Nacional seria integrado pelos seguintes membros: (i) Ministro da Fazenda que será o Presidente; (ii) Presidente do Banco do Brasil S. A.; (iii) Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; (iv) Sete (7) membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mandato de sete (7) anos, podendo ser reconduzidos. Daí porque o gabarito oficial indica a alternativa “B”, já que o Presidente do Bacen não constava dessa listagem. Ocorre que essa composição foi alterada há muito tempo, pela Lei 9.069/1995, nos termos de seu art. 8º, a atual composição do CMN é: (i) Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de Presidente; (ii) Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; (iii) Presidente do Banco Central do Brasil. Assim, apesar do gabarito oficial, as alternativas “A”, “C”, “D” e “E” são incorretas, pois não indicam membros do CMN. **RB**

„B. oirabag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os itens a seguir, relativos ao empresário, ao estabelecimento, ao nome empresarial e ao registro de empresas.

- (1) Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, é inadmissível o exercício da atividade empresarial sem a devida inscrição da sociedade empresária na junta comercial.
- (2) Suponha que a pessoa jurídica Alfa Alimentos Ltda. adquira o estabelecimento empresarial da Beta Indústria Alimentícia Ltda. Nessa situação, a adquirente responderá pelo pagamento de todos os débitos anteriores à transferência, incluindo-se os trabalhistas e tributários, desde que regularmente contabilizados.

1: incorreta. O exercício da atividade empresarial sem a devida inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é inadmissível, apenas irregular. A falta de inscrição impõe a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas dívidas sociais (sociedade em comum), mas os atos e negócios jurídicos celebrados são plenamente válidos; **2:** incorreta. Os débitos trabalhistas e tributários são de responsabilidade do adquirente ainda que não contabilizados (STJ, AgRg no Ag 1225408/PR, DJ 23.11.2010). **RB**

Gabário 10, 20

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que diz respeito aos livros empresariais e aos contratos empresariais, julgue os itens seguintes.

- (1) Na modalidade operacional do arrendamento mercantil, as contraprestações e os demais pagamentos previstos no contrato e devidos pela arrendatária são normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha retorno sobre os recursos investidos.
- (2) No curso do processo judicial, a eficácia probatória dos livros empresariais contra a sociedade empresária opera-se independentemente de eles estarem corretamente escriturados.

1: incorreta. Esse é o conceito de *leasing* financeiro previsto no art. 5º, I, da Resolução CMN n. 2.309/1996. *Leasing* operacional é aquele no qual “as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do custo do bem” (art. 6º, I, da Resolução CMN 2.309/1996, alterada pela Resolução 2.465/1988); **2:** correta. Nos termos dos arts. 378 e 379 do Código de Processo Civil – CPC, os livros empresariais devem estar regularmente contabilizados para fazer prova a favor do empresário que os escriturou, mas sempre farão prova contra ele, independentemente da regularidade da escrituração. **RB**

Gabário 10, 20

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Acerca das sociedades empresárias, julgue os itens que se seguem.

- (1) O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrições no exercício desse direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas pela sociedade anônima.
- (2) É lícita a aplicação subsidiária da disciplina normativa da sociedade anônima à sociedade em conta de participação, cuja liquidação é regida pelas normas relacionadas à prestação de contas, de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil.

1: correta, nos termos do art. 15, § 2º, da LSA – Lei 6.404/1976; **2:** incorreta. À sociedade em conta de participação aplicam-se subsidiariamente as normas relativas à sociedade simples (art. 996 do CC). **RB**

Gabário 10, 20

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) As quotas dos Fundos de Investimento Imobiliário constituem valores mobiliários, admitida a emissão sob a forma escritural.
- (B) Os Fundos de Investimento Imobiliário têm personalidade jurídica.
- (C) Os bens integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento integram o patrimônio da instituição administradora.
- (D) É exigida a apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, para a alienação de bem imóvel integrante do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário.

A: correta, nos termos do art. 3º da Lei 8.668/1993; **B:** incorreta, pois os fundos de investimento imobiliário não têm personalidade jurídica – art. 1º da Lei 8.668/1993; **C:** incorreta, pois não é possível essa confusão – art. 7º, I, da Lei 8.668/1993; **D:** incorreta, pois a instituição financeira fica dispensada da apresentação dessa certidão negativa para a alienação de imóveis integrantes do patrimônio do fundo de investimento imobiliário – art. 7º, § 3º, da Lei 8.668/1993. **RB**

Gabário 10, 20

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto ao Sistema de Financiamento Imobiliário, é correto afirmar, EXCETO, que:

- (A) O direito de uso especial para fins de moradia pode ser objeto da alienação fiduciária.
- (B) A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência, ao cessionário, de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia.

- (C) As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas somente por garantia real.
- (D) Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

A: correta, nos termos do art. 22, § 1º, II, da Lei 9.514/1997; **B:** correta, refletindo o disposto no art. 28 da Lei 9.514/1997; **C:** incorreta, devendo ser indicada, pois as operações poderão ser garantidas por (i) hipoteca, (ii) cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, (iii) caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e (iv) alienação fiduciária de coisa imóvel – art. 17 da Lei 9.514/1997; **D:** correta, nos termos do art. 23 da Lei 9.514/1997. **RB**

Gabário 10, 20

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto à Propriedade Industrial, regulada pela Lei n. 9.279/1996, pode-se afirmar, EXCETO, que:

- (A) É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
- (B) Teorias científicas ou métodos matemáticos não podem ser considerados invenções ou modelo de utilidade.
- (C) Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.
- (D) Não é dada ao requerente a presunção de legitimidade para obter patente.

A: correta, pois reflete o disposto no art. 8º da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/1996); **B:** correta, nos termos do art. 10, I, da LPI; **C:** correta, conforme o art. 7º da LPI; **D:** incorreta, devendo ser indicada, pois, salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente – art. 6º, § 1º, da LPI. **RB**

Gabário 10, 20

Veja a seguinte tabela, com os requisitos de patenteabilidade e de registrabilidade, para estudo e memorização:

Requisitos de patenteabilidade de invenção e modelo de utilidade	
Novidade	não pode estar compreendida no estado da técnica, ou seja, não pode ter sido tornada acessível ao público antes do depósito do pedido de patente – art. 11 da LPI
Atividade inventiva	não pode simplesmente decorrer, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou óbvia, do estado da técnica – art. 13 da LPI
Aplicação industrial	deve ser suscetível de aplicação industrial – art. 15 da LPI
Desimpedimento	não é patenteável aquilo que está listado no art. 18 da LPI

Requisitos para registro de desenho industrial	
Novidade	não pode estar compreendido no estado da técnica, ou seja, não pode ter sido tornado acessível ao público antes do depósito do pedido de registro – art. 96 da LPI
Originalidade	dele deve resultar uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores – art. 97 da LPI
Desimpedimento	não é registrável aquilo que está listado nos arts. 98 e 100 da LPI

Requisitos para registro de marca	
Novidade relativa	não pode ter sido previamente registrada (princípio da novidade) para a classe do produto ou do serviço (princípio da especificidade)
Não violação de marca notoriamente conhecida	não pode violar marca de alto renome ou notoriamente conhecida – arts. 125 e 126 da LPI
Desimpedimento	Não é registrável aquilo que está listado no art. 124 da LPI

(Cartório/SC – 2012) Em relação aos direitos relativos à propriedade industrial, é correto afirmar:

- I. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal.
- II. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

- III. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade.
- IV. O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.
- (A) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
 (B) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 (C) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 (D) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
 (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 2º da LPI; II: correta, pois isso é definido pelo art. 5º da LPI; III: correta, conforme o art. 125 da LPI; IV: incorreta, pois o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos – art. 133 da LPI. **BB**

„D„ ojjabdeq

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) Se a sociedade empresária é irregular, a responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade é ilimitada, além de ela não

ter legitimidade para o pedido de falência de outro comerciante. Porém tem resguardada a possibilidade de requerer a recuperação judicial.

- (B) Sob a égide do Código Civil, cônjuges que tenham casado no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória, não podem contratar sociedade entre si.
- (C) Os empresários rurais estão dispensados da exigência de prévio registro na Junta Comercial, mas se optarem por se registrarem ficarão sujeitos ao dever de escrituração e levantamento de balanços anuais.
- (D) A empresa é responsável pelos atos de seus prepostos praticados no estabelecimento e relativos à atividade empresarial, mesmo que não tenham sido autorizados por escrito.
- (E) Não respondida.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois a sociedade irregular não pode, tampouco, requerer recuperação judicial – art. 51, V, da LF; B: correta, nos termos do art. 977 do CC; C: correta, nos termos do art. 971 do CC; D: correta, conforme o art. 1.178 do CC. **BB**

„V„ ojjabdeq



5. DIREITO AGRÁRIO

Henrique Subi e Wander Garcia*

1. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Sobre a usucapião especial rural prevista no artigo 191 da Constituição Federal, é correto afirmar:

- (A) É modo derivado de aquisição da propriedade rural.
- (B) É modo originário de aquisição da propriedade rural não superior a 50 hectares, bastando transcurso de lapso temporal ininterrupto de 5 anos, justo título e boa-fé.
- (C) É modo derivado de aquisição da propriedade rural não superior a 50 hectares, bastando transcurso de lapso temporal ininterrupto de 5 anos, justo título e boa-fé.
- (D) É modo originário de aquisição da propriedade rural não superior a 50 hectares, bastando transcurso de lapso temporal ininterrupto de 5 anos sem oposição.
- (E) É modo originário de aquisição da propriedade rural não superior a 50 hectares, bastando o exercício de posse ininterrupta e sem oposição por 5 anos, tornando a área produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia e não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano.

A: incorreta, pois a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade; B a D: incorretas; E: correta (art. 191 da CF).

„D., qurabag

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir com base nas normas de direito agrário.

- (1) Para que seja deferido o usucapião pro labore, exige-se apenas que o indivíduo, não sendo proprietário de outro imóvel rural, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra rural não superior a cinquenta hectares e nela resida, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família.

1: incorreta, pois também é requisito dessa usucapião tratar-se de imóvel privado (art. 191, parágrafo único, da CF).

Gabartio 1E

2. AQUISIÇÃO E USO DA PROPRIEDADE E DA POSSE RURAL

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) É correto afirmar sobre a aquisição de imóvel rural no território nacional por estrangeiros:

- (A) Os portugueses não possuem igualdade de condições com os brasileiros no que tange à aquisição de terras no território nacional.
- (B) Apenas as terras de fronteira possuem restrições para a aquisição por estrangeiros.
- (C) Os estrangeiros residentes no Brasil e as pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil podem adquirir terras no território nacional.
- (D) As restrições impostas ao estrangeiro com relação aos bens imóveis referem-se apenas a sua aquisição.
- (E) A aquisição de imóvel rural por estrangeiros far-se-á por instrumento diverso da escritura pública.

A: incorreta, pois aos portugueses com residência no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição Federal (art. 12, § 1º, da CF); B: incorreta, pois essa restrição não se limita às terras de fronteiras (art. 1º, *caput*, da Lei 5.709/1971); C: correta, pois a afirmativa reflete o disposto na Lei 5.709/1971; D: incorreta, pois as restrições referem-se à aquisição e arrendamento; E: incorreta, pois a aquisição far-se-á necessariamente por escritura pública (art. 8º da Lei 5.709/1971).

„D., qurabag

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A aquisição da propriedade mediante usucapião de imóvel rural, não superior a cinquenta hectares, além da posse por cinco anos ininterruptos, sem oposição, depende da existência de justo título e da destinação do bem à moradia familiar.
- (B) A pequena e média propriedade rural é insuscetível de desapropriação para os fins de reforma agrária, ainda que o seu proprietário seja possuidor de outra.
- (C) Sendo o imóvel rural possuído superior a cinquenta hectares, poderá o possuidor adquirir a propriedade via usucapião especial somente sobre a parte do bem que atender aos parâmetros constitucionais.
- (D) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para os fins de reforma agrária.
- (E) A implementação de atividade produtiva em imóvel rural, por si só, assegura o cumprimento da função social da propriedade.

A: incorreta, pois a usucapião de imóvel rural não superior a cinquenta hectares depende da existência de justo título (art. 191 da CF); B: incorreta, pois a pequena e média propriedade rural são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que o seu proprietário não possua outra (art. 185, I, da CF); C: incorreta, pois para o usucapião especial rural o imóvel possuído não pode ser maior que 50 hectares (art. 191 da CF); D: correta (art. 184, § 5º, da CF); E: incorreta, pois a função social da propriedade é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos requisitos descritos no art. 186 da CF.

„D., qurabag

3. DESAPROPRIAÇÃO PARA A REFORMA AGRÁRIA

(Ministério Público/MG – 2011) A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, a função social da propriedade pode ser entendida como um limite encontrado pelo legislador para delinear a propriedade, em obediência ao princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos, **EXCETO**:

- I. exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários.
- II. utilização econômica dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
- III. observância das disposições que regulam as relações de trabalho.
- IV. elevada produtividade.

Marque a opção **CORRETA**.

- (A) I está correta.
- (B) II e III estão corretas.
- (C) I e IV estão corretas.
- (D) IV está correta.

I: incorreta. O bem-estar dos proprietários está incluído como um dos parâmetros da função social da propriedade (art. 186, IV, da CF e art. 2º, § 1º, “a”, da Lei 4.504/1964 – Estatuto da Terra); II: incorreta. A CF exige a utilização **racional** dos recursos naturais disponíveis (art. 186, II); III: incorreta. A observância das normas trabalhistas é realmente um dos requisitos do cumprimento da função social da propriedade (art. 186, III, da CF); IV: correta. Conforme o art. 2º, § 1º, “b”, do Estatuto da Terra, a função social da propriedade contenta-se com níveis **satisfatórios** de produtividade.

„D., qurabag

(Ministério Público/MG – 2011) Marque a alternativa **INCORRETA**. As desapropriações a serem realizadas pelo Poder Público, nas áreas prioritárias, recairão sobre

* As questões dos concursos do Ministério Público Estadual, Magistratura Estadual Defensor/PA/15, e Juiz de Direito/RJ/14, Juiz de Direito/CE/14, Procurador do Estado/AC/14, Procurador do Município/Cuiabá/MT/14, Cartório/PI/13 – FMP foram comentadas por **Henrique Subi**. As questões dos concursos de Procuradorias, por **Henrique Subi** e **Wander Garcia**. E as demais, por **Wander Garcia**.

- (A) os minifúndios e latifúndios.
- (B) as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto.
- (C) as áreas destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem logrado atingir seus objetivos.
- (D) as áreas que apresentem reduzida incidência de arrendatários, parceiros e posseiros.

O Estatuto da Terra, em seu art. 20, define propriedades que serão objeto preferencial de desapropriação a fim de viabilizar a reforma agrária. Todas as alternativas contemplam hipóteses ali previstas, exceto aquelas que apresentem reduzida incidência de arrendatários, parceiros e posseiros. Incorreta, portanto, a alternativa "D", que deve ser assinalada. É importante que o candidato não confunda "minifúndio" com "pequena propriedade rural". Minifúndio é a propriedade de tamanho inferior ao módulo rural, a qual, por essa razão, não apresenta, em geral, satisfatórios índices de produtividade.

„D., 01/04/2011

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros composto.
- (B) Ao arbitrar a indenização devida, o juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles auferir o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao expropriado.
- (C) Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.
- (D) Existindo diferença entre a indenização arbitrada judicialmente e o valor ofertado pelo expropriante, haverá condenação em honorários advocatícios, de acordo com as regras estipuladas no Código de Processo Civil, que serão fixados entre meio e 15 por cento do valor da diferença.
- (E) Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

A: correta (art. 15-A, *caput*, do Decreto-lei 3.365/1941); B: correta (art. 27 do Decreto-lei 3.365/1941); C: correta (Súmula 70 do STJ); D: incorreta, devendo ser assinalada, pois os honorários serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença (art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/1941); E: correta (art. 3º do Decreto-lei 3.365/1941).

„D., 01/04/2011

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Em relação à reforma agrária é INCORRETO afirmar:

- (A) Toda pequena e média propriedade rural são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária.
- (B) A propriedade rural improdutiva que não cumprir sua função social poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária.
- (C) A competência para desapropriar para fins de reforma agrária é exclusiva da União.
- (D) Na desapropriação para fins de reforma agrária, a indenização será prévia e justa em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão.
- (E) As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária toda pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra (art. 185, I, da CF); B: correta (art. 184, *caput*, e 185, II, ambos da CF); C: correta (art. 184, *caput*, da CF); D: correta (art. 184, *caput*, da CF); E: correta (art. 184, § 1º, da CF).

„A., 01/04/2011

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Na forma da lei, considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.
- (B) Tendo sido celebrado contrato de arrendamento de imóvel rural, terá o arrendatário preferência para adquirir o bem arrendado, em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da

venda, a fim de que possa exercer o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.

- (C) A alienação ou constituição de ônus real sobre o imóvel rural arrendado afeta a vigência do arrendamento, ensejando a rescisão da relação contratual.
- (D) Os Títulos da Dívida Agrária podem ser utilizados para os fins de pagamento de parte do Imposto Territorial Rural e adimplemento de preço de terras públicas, bem ainda como caução para a garantia de contratos administrativos.
- (E) A Reforma Agrária deve ser realizada por meio de planos periódicos, nacionais e regionais, com prazos e objetivos determinados, de acordo com projetos específicos.

A: correta (art. 1º, § 1º, do Estatuto da Terra – Lei 4.504/1964); B: correta (art. 92, § 3º, do Estatuto da Terra); C: incorreta, devendo ser assinalada, pois o art. 92, § 5º, do Estatuto da Terra dispõe que a alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante; D: correta (art. 105, § 1º, a, b e c, do Estatuto da Terra); E: correta (art. 33 do Estatuto da Terra).

„C., 01/04/2011

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne ao direito agrário, julgue os próximos itens.

- (1) Ao assegurar que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra propriedade, a CF estabeleceu a presunção *juris tantum* de que as referidas propriedades cumprem sua função social.
- (2) Haverá retrocessão, autorizando o expropriado a exercer o direito de pedir a devolução do imóvel ou eventual indenização, quando configurada a tredestinação ilícita.
- (3) É cabível ação reivindicatória que verse sobre imóvel rural desapropriado para fins de reforma agrária e registrado em nome do expropriante.
- (4) A função social da propriedade caracteriza-se pelo fato de o proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não só aos seus interesses particulares, mas, também, à satisfação de objetivos para com a sociedade, como a obtenção de determinado grau de produtividade, o respeito ao meio ambiente e o pagamento de impostos.

1: incorreta, pois não há presunção nesse sentido, mas sim um benefício a quem se encontra nessa situação (art. 185, I, da CF); aliás, se houvesse tal presunção, esta seria absoluta, pois não admitiria prova em contrário; 2: correta, pois quando se desapropria para um fim, mas acaba-se destinando a coisa desapropriada para outro fim, que não é de interesse público, tem-se a chamada tredestinação ilícita, que faz nascer o direito de retrocessão, que autoriza que o prejudicado peça a devolução da coisa ou eventual indenização; 3: incorreta, pois a desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade, não podendo o bem desapropriado ser reivindicado por terceiros; 4: correta (art. 186 da CF).

„Gabarito 1E, 2C, 3E, 4C

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir com base nas normas de direito agrário.

- (1) A sentença homologatória de acordo firmado entre as partes, em sede de processo de desapropriação, não pode ser anulada por meio de ação popular, mesmo que caracterizado o desvio de finalidade.
- (2) Os juros compensatórios, na desapropriação para fins de reforma agrária, fluem desde a imissão na posse.
- (3) O desmembramento do imóvel rural, para caracterizar as frações desmembradas como média propriedade rural, tudo devidamente averbado no registro imobiliário, a atrair a vedação contida no art. 185, inciso I, da CF, poderá ser efetivado mesmo após a realização da vistoria para fins expropriatórios, mas antes do decreto presidencial.

1: incorreta, pois, havendo violação ao princípio da moralidade, cabe ação popular, não podendo ser subtraída da apreciação do Judiciário uma conduta dessa natureza; 2: correta, pois tais juros sempre são computados da imissão na posse, quando o expropriado perde o direito de explorar a coisa expropriada, sem ter recebido ainda o total devido a título de indenização, daí incidir juros compensatórios sobre a diferença entre o valor final da indenização e a quantia que tiver sido levantada quando da imissão na posse; 3: correta, desde que respeitado o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 8.629/1993.

„Gabarito 1E, 2C, 3C

(Magistratura Federal-4ª Região – 2010) Considere o seguinte enunciado. Um Decreto considerando de interesse social determinada área para fins de reforma agrária foi publicado. Enquanto tramitava o processo judicial expropriatório, a empresa proprietária do terreno celebrou negociações com a empresa imobiliária, com objetivo de loteamento, e desde logo

construiu ruas internas e fez ajardinamento. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta:

- I. A declaração de interesse social que antecede a desapropriação guarda por si mesma o condão de transferir a propriedade do futuro expropriado ao Estado, em razão do que se deve inibir a realização das benfeitorias.
 - II. O licenciamento para a realização de obras na área expropriada não pode ser negado; todavia, a administração não será obrigada a indenizá-las quando efetivada a desapropriação.
 - III. A declaração de interesse social não pode perdurar indefinidamente, havendo prazo de caducidade a ser respeitado, mesmo que subsista o interesse público na expropriação do bem.
 - IV. Caso seja alienado o imóvel à incorporadora imobiliária antes de concluído o processo expropriatório, tal ato jurídico padecerá de vício insanável, não guardando sequer existência no universo jurídico.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
 (B) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
 (C) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
 (D) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
 (E) Estão corretas todas as assertivas.

I: incorreta, pois a declaração é apenas a primeira fase da desapropriação; esta só se consuma com o pagamento da indenização; II: correta, pois, nos termos da Súmula nº 23 do STF, "verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada"; III: correta, sendo certo que o prazo de decadência do decreto expropriatório, no caso, é de 2 anos (art. 3º da Lei Complementar 76/1993); IV: incorreta, pois o imóvel não fica impedido de ser alienado, mas o novo proprietário não terá como se evadir da desapropriação.

„g. oijreag

4. TERRAS DEVOLUTAS

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) É correto afirmar sobre discriminação de terras devolutas:

- (A) Apenas pode ser feita por meio judicial.
 (B) Seu fundamento jurídico é o domínio eminente que o Estado detém sobre todas as terras que estão situadas no território nacional, originariamente públicas, fato este que lhe outorga o poder de identificar suas terras devolutas.
 (C) A ação discriminatória não pode ser realizada de maneira generalizada em determinadas regiões previamente selecionadas ou em Municípios.
 (D) Compete exclusivamente à União promover ação discriminatória.
 (E) Depois de verificada a condição de terra devoluta na ação discriminatória, o autor deverá ajuizar ação demarcatória.

A: incorreta. O processo discriminatório poderá ser administrativo ou judicial, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 6.383/1976; B: correta. São terras devolutas, nos termos do art. 5º do Decreto-lei 9.760/1946, os imóveis rústicos de natureza pública sem destinação específica, que nunca integraram o patrimônio particular ou foram devolvidas ao Estado; C: incorreta. É possível a medida generalizada em determinadas regiões previamente selecionadas; D: incorreta. No âmbito estadual, as ações discriminatórias serão propostas pelo órgão indicativo nas respectivas leis de organização judiciária; E: incorreta. A ação discriminatória abrange a demarcação das terras (art. 22 da Lei 6.383/1976).

„g. oijreag

5. TERRAS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Assinale a alternativa correta sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

- (A) São de domínio da União.
 (B) As riquezas do solo são de usufruto da FUNAI, que possui a obrigação legal de reparti-las.
 (C) É vedado o aproveitamento do potencial energético em terra indígena.
 (D) É permitida a remoção definitiva dos grupos indígenas de suas terras, desde que haja autorização do Congresso Nacional, em caso de relevante interesse público.
 (E) É válida a alienação de terras indígenas, desde que o grupo esteja adaptado à cultura branca e assistido pela FUNAI.

A: correta (art. 20, XI, da CF); B: incorreta, pois as riquezas do solo das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de usufruto exclusivo dos índios (art.

231, § 2º, da CF); C: incorreta, pois não é vedado o aproveitamento do potencial energético em terra indígena (art. 231, § 3º, da CF); D: incorreta, pois é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (art. 231, § 5º, da CF); E: incorreta, pois as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios são inalienáveis (art. 231, § 4º, da CF).

„g. oijreag

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
 (B) Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
 (C) A titulação relativa às terras remanescentes de quilombos será registrada mediante a outorga de título de propriedade individual, podendo ser desmembrado pelos membros da comunidade.
 (D) Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.
 (E) São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

A: correta (art. 68 do ADCT); B: correta (art. 2º, caput, do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003); C: incorreta, devendo ser assinalada, pois a titulação será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades dos quilombos, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade (art. 17 do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003); D: correta (art. 20 do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003); E: correta (art. 2º, § 2º, do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003).

„g. oijreag

6. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as alternativas e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Em face da regra contida no art. 2.038 do Código Civil, pode-se afirmar que a partir de sua vigência, foi proibida a constituição e enfiteuses e subenfiteuses no ordenamento brasileiro, abrangendo os terrenos de marinha e acrescidos.
 (B) A demarcação dos terrenos de marinha, com base nas linhas do preamar médio do ano de 1831 e da média das enchentes ordinárias, de acordo com a jurisprudência do Tribunais Superiores, exige a intimação pessoal de todos os interessados certos, em consonância com os princípios constitucionais pertinentes.
 (C) Os terrenos de marinha contemplam as áreas que bordejam mar, rios ou lagoas, ainda que não sofram influência das marés.
 (D) São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado naturalmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha, não abrangendo nesse conceito os acréscimos formados artificialmente.
 (E) Face ao regime jurídico da enfiteuse, o foreiro poderá efetuar o pagamento do resgate e consolidar o domínio de terreno de marinha objeto de aforamento.

A: incorreta. A instituição de enfiteuses sobre terrenos de marinha e acrescidos continua regulada por lei especial (art. 2.038, § 2º, do CC); B: correta. A assertiva reflete a posição do STF estampada no julgamento da ADI 4264, DJ 16.03.2011; C: incorreta. Nos termos do art. 2º, "a", do Decreto-lei 9.760/1946, a conceituação dos terrenos de marinha abrange apenas aqueles onde se façam sentir os efeitos da maré; D: incorreta. O conceito trazido pelo art. 3º do Decreto-lei 9.760/1946 abrange os acréscimos artificiais; E: incorreta. A possibilidade de remissão da enfiteuse não se aplica aos terrenos de marinha (art. 49 do ADCT).

„g. oijreag

6. DIREITO PENAL

Arthur Trigueiros e Eduardo Dompieri*

1. CONCEITO, FONTES E PRINCÍPIOS

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal.

- (A) Consoante Zaffaroni, o princípio da intranscendência da pena rechaça o estabelecimento de cominações legais e a imposição de penas que careçam de relação valorativa com o fato cometido considerado em seu significado global.
- (B) A fragmentariedade do direito penal é corolário dos princípios da proporcionalidade e da culpabilidade, pois, como destacou Binding, o direito penal não constitui um sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, de sorte a abranger todos os bens que constituem o universo de bens do indivíduo, mas representa um sistema descontinuo de seleção de ilícitos decorrentes da necessidade de criminalizá-los ante a indispensabilidade da proteção jurídico-penal.
- (C) Segundo Jescheck, a responsabilização do delinquente pela violação da ordem jurídica não pode ser conseguida sem dano e sem dor, especialmente com relação às penas privativas de liberdade, a não ser que se pretenda subverter a hierarquia dos valores morais e utilizar a prática delituosa como oportunidade para premiar, o que conduziria ao reino da utopia; assim, as relações humanas reguladas pelo direito penal devem ser presididas pelo princípio da humanidade.
- (D) De acordo com o princípio da ofensividade, também denominado princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, não compete ao direito penal tutelar valores puramente morais, éticos ou religiosos.
- (E) Segundo Nelson Hungria, aplica-se o princípio da subsidiariedade aos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, aos crimes plurinucleares.

A: incorreta, pois o princípio da intranscendência (ou da personalidade da pena) diz respeito à impossibilidade de a pena ir além (transcender, ultrapassar) da pessoa do condenado, nos termos do art. 5º, XLV, da CF; **B:** incorreta. Karl Binding foi o “pai” do princípio da fragmentariedade, discutindo sua natureza e aplicabilidade em seu “Tratado de Direito Penal Alemão Comum”, de 1896. Afirmava o mestre alemão que o Direito Penal desempenhava uma função “tuteladora fragmentária de bens jurídicos”, somente entrando em cena nos casos em que se constatasse que a conduta fosse “merecedora de pena”. Não se constitui o princípio em comento em uma decorrência dos princípios da culpabilidade e da proporcionalidade. Em verdade, a assertiva trata muito mais do princípio da necessidade, segundo o qual não bastará a análise dos elementos do fato punível para a imposição de pena ao agente, sendo indispensável que se busque aferir se a inflição da pena é estritamente necessária à proteção de determinado bem jurídico lesado; **C:** correta. De fato, para Hans-Heinrich Jescheck, em seu *Tratado de Derecho Penal, Parte General*, em célebre lição, prelecionou que “a punição do agente não pode ser conseguida sem dano e sem dor, especialmente nas penas privativas de liberdade, a não ser que se pretenda subverter a hierarquia dos valores morais e utilizar a prática delituosa como oportunidade para premiar, o que conduziria ao reino da utopia. Dentro dessas fronteiras, impostas pela natureza de sua missão, todas as relações humanas reguladas pelo Direito Penal devem ser presididas pelo princípio da humanidade”; **D:** incorreta, pois o princípio da ofensividade ou da lesividade ensina que o Direito Penal somente poderá intervir diante da existência de lesões efetivas ou potenciais ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Assim, se uma conduta perpetrada por alguém não for capaz de produzir uma efetiva lesão (ou perigo de lesão) ao bem tutelado, não haverá punição criminal do fato; **E:** incorreta, pois, como é sabido, aos crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, aplica-se o princípio da alternatividade.

gabababito

* **Arthur Trigueiros** comentou as questões dos seguintes concursos: MAG/BA/12, MAG/CE/12, MAG/DF/11, MAG/ES/11, MAG/MG/12, MAG/PA/12, MAG/PE/13, MAG/PI/11, MAG/RJ/11, MAG/SP/13, MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MS/13, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RR/12, MP/SC/12, MP/SP/12, MP/SP/13, MAG/GO/15, MAG/RR/15, MAG/SC/15, MP/SP/15, MP/BA/15, DPE/PA/15, DPE/PE/15, Analista/TRE/GO/15 – CESPE, Escrivente Técnico/TJSP/15, Juiz de Direito/CE – 2014 – FCC, Juiz de Direito/MG – 2014, Promotor de Justiça/PR – 2013 – X, Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE, Promotor de Justiça/PI – 2014 – CESPE, Promotor de Justiça/DF – 2013, Promotor de Justiça/GO – 2013, Promotor de Justiça/MG – 2013, Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP e MP/TO/12. **Eduardo Dompieri** comentou as questões dos concursos de Procuradorias, Defensoria, Trabalhistas e Analista, e **Eduardo Dompieri** e **Arthur Trigueiros** comentaram em coautoria as questões dos concursos de Magistratura Federal, Ministério Público Federal, Delegado e Cartório.

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Em relação às teorias do crime e à legislação especial, assinale a opção correta.

- (A) Conforme entendimento jurisprudencial, é suficiente, para fundamentar a aplicação do direito penal mínimo, a presença de um dos seguintes elementos: mínima ofensividade da conduta do agente, ínfima periculosidade da ação, ausência total de reprovabilidade do comportamento e mínima expressividade da lesão jurídica ocasionada.
- (B) A coculpabilidade, expressamente admitida na lei penal como uma das hipóteses de aplicação da atenuante genérica, consiste em reconhecer que o Estado também é responsável pelo cometimento de determinados delitos quando o agente possui menor autodeterminação diante das circunstâncias do caso concreto, especificamente no que se refere às condições sociais e econômicas.
- (C) A teoria constitucionalista do delito, que integra o direito penal à CF, enfoca o delito como ofensa, concreta ou abstrata, a bem jurídico protegido constitucionalmente, havendo crime com ou sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico relevante.
- (D) Idealizado por Günther Jakobs, o direito penal do inimigo é entendido como um direito penal de terceira velocidade, por utilizar a pena privativa de liberdade, mas permitir a flexibilização de garantias materiais e processuais, podendo ser observado, no direito brasileiro, em alguns institutos da lei que trata dos crimes hediondos e da que trata do crime organizado.
- (E) O abolicionismo, ou minimalismo penal, prega a eliminação total, do ordenamento jurídico penal, da pena de prisão como meio de controle social formal e a sua substituição por outro mecanismo de controle.

A: incorreta, pois, de acordo com o STF, o princípio da insignificância (decorrente da aplicação do direito penal mínimo), para ser reconhecido, exige a conjugação dos seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada; **B:** incorreta, pois a coculpabilidade, bastante difundida por Zaffaroni, não vem expressamente reconhecida como uma das atenuantes genéricas previstas no art. 65 do CP. Se tanto, poderia ser reconhecida como atenuante nominada (art. 66 do CP); **C:** incorreta, pois a teoria constitucionalista do delito preconiza que o Direito Penal somente poderá entrar em cena diante de condutas capazes de causar lesão (ou perigo de lesão) aos bens jurídicos tutelados pela norma incriminadora, constituindo-se em indiferentes penais aquelas condutas que não produzirem uma afetação concreta e intolerável a um bem jurídico com relevância penal; **D:** correta. De fato, o jurista alemão Günther Jakobs idealizou o denominado “direito penal do inimigo”, que, em síntese, preconiza que àquelas pessoas consideradas “de bem” (cidadãos, portanto), deverão ser observadas todas as garantias penais e processuais penais, ao passo que àquelas consideradas “inimigas” (não cidadãos), haverá uma flexibilização (e até supressão) de garantias materiais e processuais. Referida teoria ganhou enorme força após o fatídico “11 de Setembro” (ataque terrorista às torres gêmeas em Nova Iorque), estimulando a produção legislativa “antiterror”. No Brasil, há quem sustente que algumas normas têm traços de um “direito penal do inimigo”, tal como se vê com o tratamento mais rigoroso que se dá aos crimes hediondos e ao crime organizado; **E:** incorreta, pois o abolicionismo penal, como o nome sugere, prega a total extinção da punição criminal como forma de controle de condutas ilícitas, sem a possibilidade de instituição de mecanismos mais brandos do que as penas. Enfim, pregam a extinção do direito penal (e não somente da pena de prisão).

gabababito

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. O Direito Penal subjetivo, o direito de punir do Estado, tem limites no próprio Direito Penal objetivo.
- II. A integração da norma penal, visando suprir lacunas da lei, apenas é possível em relação às normas penais não incriminadoras.
- III. Normas penais em branco são disposições cuja sanção é determinada, porém, com indeterminação de seu conteúdo. IV. C o m previsão constitucional, o princípio da reserva legal para normas penais incriminadoras é fundamental do Direito Penal, não admitindo exceções.
- V. Ainda que decididos por coisa julgada, a lei penal posterior aplica-se aos fatos anteriores quando, de qualquer modo, favorecer o agente.
- (A) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.

- (B) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta. De fato, o Direito Penal subjetivo, que nada mais é do que o poder-dever de punir do Estado (*jus puniendi*), somente entrará em cena se o Direito Penal objetivo (conjunto de regras e princípios) admitir determinada conduta como criminosa ou contravenção; **II:** correta. Suprir lacunas mediante a integração da norma penal far-se-á, de regra, pela analogia, que, como se sabe, somente é admissível, no campo penal, no tocante às normas não incriminadoras, em respeito ao princípio da reserva legal; **III:** correta. As normas penais em branco, também denominadas de cegas ou abertas, são aquelas cujo preceito primário é incompleto, exigindo, portanto, complementação (por lei ou ato infralegal). Porém, no tocante à sanção (preceito secundário), esta será determinada. Fala-se na doutrina em norma penal em branco inversa ou ao avesso, assim caracterizada aquela cujo preceito primário é completo e o secundário, incompleto, exigindo complemento. Porém, sob pena de violação do princípio da reserva legal, referido complemento, obrigatoriamente, terá que ser uma lei; **IV:** correta. De fato, de acordo com o art. 5º, XXXIX, da CF, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quanto às normas não incriminadoras, não haverá um “absolutismo” na aplicação do princípio da reserva legal; **V:** correta. De acordo com o art. 5º, XL, da CF, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (princípio da retroatividade benéfica). E o art. 2º, parágrafo único, do CP, esclarecer que a lei que de qualquer modo favorecer o agente, será aplicada aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, a coisa julgada não constitui óbice à aplicação da lei penal mais favorável.

„E. omeqebg

(Ministério Público/GO – 2012) Os princípios constitucionais servem de orientação para a produção legislativa ordinária, atuando como garantias diretas e imediatas aos cidadãos, funcionando como critério de interpretação e integração do texto constitucional. Nesse sentido podemos destacar como princípios constitucionais explícitos os seguintes:

- (A) legalidade, anterioridade, taxatividade e humanidade;
 (B) anterioridade, proporcionalidade, individualização da pena e humanidade;
 (C) retroatividade da lei penal benéfica, individualização da pena, humanidade e proporcionalidade;
 (D) responsabilidade pessoal, legalidade, anterioridade e individualização da pena

A: incorreta, pois o princípio da taxatividade não tem sede constitucional explícita, sendo uma decorrência do princípio da legalidade; **B:** incorreta, pois o princípio da proporcionalidade é considerado um princípio implícito; **C:** incorreta, pois, como visto na alternativa anterior, a proporcionalidade não é princípio constitucional explícito; **D:** correta, pois, de fato, a CF prevê os princípios da responsabilidade pessoal (art. 5º, XLV), da legalidade e anterioridade (art. 5º, XXXIX) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI).

„D. omeqebg

(Ministério Público/GO – 2012) Em relação às causas de exclusão da tipicidade penal, em especial o princípio da insignificância, assinale a alternativa correta:

- (A) O princípio da insignificância não conta com reconhecimento normativo explícito da nossa legislação penal, seja comum ou especial;
 (B) Mesmo sem lei expressa o princípio da insignificância tem sido reconhecido pelos nossos Tribunais Superiores, em especial o STF, posto que deriva dos valores, regras e princípios constitucionais, que são normas cogentes do ordenamento jurídico;
 (C) Infração bagatela imprópria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal, ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na conduta, isto é, idoneidade ofensiva relevante; ou porque não há desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico);
 (D) O princípio da insignificância confunde-se com o princípio da irrelevância penal do fato. O primeiro não afasta a tipicidade material, uma vez que o fato será típico (formal e materialmente), ilícito e culpável. O segundo possibilita o arquivamento ou o não recebimento da ação ou a absolvição penal nas imputações de fatos bagatelares próprios, ou seja, os que não possuem tipicidade material.

A: correta. De fato, inexistente regra posta (leia-se: explícita) que reconheça o princípio da insignificância. Este decorre do sistema jurídico-penal, especialmente dos princípios da legalidade e ofensividade; **B:** incorreta, pois os princípios são valores fundamentais que orientam o legislador e, portanto, limitam o poder punitivo estatal; **C:** incorreta. De acordo com Luiz Flávio Gomes (*Direito penal*: parte geral. São Paulo: Ed. RT, 2007. vol. 2, p. 534), “infração bagatela imprópria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal (porque não há desvalor da conduta e desvalor do resultado), mas depois se verifica (pelas circunstâncias do caso concreto e pelas condições do autor, também bagatela) que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)”; **D:** incorreta. Como se sabe, o princípio da insignificância afasta a tipicidade material do fato, que, contudo, será formalmente típico, daí sendo possível ao Ministério Público que, de plano, requiera o arquivamento do inquérito policial ou, se instaurada a ação penal, postule pela absolvição. Por infração bagatela própria, também nas palavras do mestre Luiz Flávio Gomes (*Direito penal*: parte geral. São Paulo: Ed. RT, 2007. vol.

2, p. 534.), entende-se aquela “que já nasce sem nenhuma relevância penal, ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na conduta, isto é, idoneidade ofensiva relevante; exemplo: atirar uma bola de papel contra transporte coletivo) ou porque não há desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico; exemplo: furtar um alfinete ou um palito de fósforo). A infração bagatela própria está regida pelo princípio da insignificância (fato atípico – não há tipicidade material).”

„A. omeqebg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Pode-se afirmar que o princípio da legalidade

- (A) a depender do crime, pode ter índole constitucional ou infraconstitucional e é sinônimo de reserva legal.
 (B) tem índole constitucional e tem por finalidade proteger o cidadão contra o arbítrio do poder punitivo estatal, já que deve haver perfeita correspondência entre a conduta praticada e a previsão legal.
 (C) torna possível à medida provisória e lei delegada definirem crimes, criando tipos e impondo penas, desde que a exceção esteja prevista na Constituição Federal.
 (D) torna possível a reprovação do autor de um fato punível porque, de acordo com as circunstâncias concretas, poderia e deveria agir de modo diferente.

A: incorreta. O princípio da legalidade, em matéria penal, tem sede constitucional (art. 5º, XXXIX, da CF), enunciando não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Destaque-se que referido princípio, sob a denominação de “anterioridade da lei penal”, vem, também, previsto, no art. 1º do CP. Para parcela da doutrina, a legalidade penal se subdivide em dois subprincípios, quais sejam, o da reserva legal (não há crime ou pena sem lei) e o da anterioridade (a lei que defina o crime e comine a respectiva pena deve ser anterior ao fato que se pretende punir); **B:** correta. De fato, o princípio da legalidade, de índole constitucional (art. 5º, XXXIX, da CF), constitui verdadeiro instrumento do cidadão contra o arbítrio estatal, não se podendo punir alguém por infração penal (crime ou contravenção penal) sem que haja lei prévia que a defina e comine a respectiva pena; **C:** incorreta. A “lei” a que faz alusão o art. 5º, XXXIX, da CF (não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal) deve ser tomada em seu sentido estrito, decorrente de típica atividade do Poder Legislativo. Em matéria penal, somente as leis ordinárias e complementares podem criar crimes e cominar as respectivas penas. Não podem ser editadas medidas provisórias tratando de direito penal (art. 62, § 1º, “b”, da CF), bem como as leis delegadas, que não podem dispor sobre direitos individuais (art. 68, § 1º, II, da CF). Lembre-se que o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da CF, está previsto no capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; **D:** incorreta, pois a reprovação do autor de um fato punível, de acordo com as circunstâncias concretas, quando poderia e deveria agir de modo diferente, diz respeito à culpabilidade (*Teoria do poder de agir de outro modo*, de Welzel e Kauffman).

„B. omeqebg

(Cartório/SP – VI – VUNESP) Considerando os princípios que regem a aplicação da lei penal, analise as afirmativas.

- I. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia imposição legal.
 II. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu.
 III. É vedado o uso de qualquer tipo de analogia para interpretação das leis penais.
 IV. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.
 São corretas apenas as afirmativas

- (A) II e III.
 (B) I e II.
 (C) II, III e IV.
 (D) I, II e IV.

I: proposição correta, visto que corresponde ao prescrito nos arts. 5º, XXXIX, da CF e 1º do CP (princípio da legalidade); **II:** a lei penal somente projetará seus efeitos para o passado se for para favorecer o agente, nos exatos termos do art. 5º, XL, da CF. É dizer, a retroatividade da lei penal somente operará em benefício do réu; em seu prejuízo, nunca. Assertiva, portanto, correta; **III:** alternativa incorreta, uma vez que, em matéria penal, é permitido o emprego de analogia *in bonam partem* (em favor do réu), sendo vedada sua aplicação em prejuízo do agente, em obediência ao princípio da legalidade; **IV:** correta – princípio da vedação do *bis in idem*.

„D. omeqebg

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) A respeito de institutos diversos de direito penal, julgue os itens a seguir.

- (1) Nos casos de delitos contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação do princípio da insignificância é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo que existam condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso.
 (2) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inidônea a utilização do critério do número de infrações penais praticadas para calcular o percentual de aumento da pena fundado no crime continuado.

1: certo. O fato de o réu ser reincidente ou ainda portador de maus antecedentes criminais não obsta a aplicação do princípio da insignificância, cujo reconhecimento está condicionado à existência de outros requisitos. Nesse sentido: STF, RE 514.531/RS, 2ª T., j. 21.10.2008, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 06.03.2009; STJ, HC 221.913/SP, 6ª

T., j. 14.02.2012, rel. Min. Og Fernandes, DJ 21.03.2012. Mais recentemente, o plenário do STF, em julgamento conjunto de três HC's, adotou o entendimento no sentido de que a incidência ou não do postulado da insignificância em favor de agentes reincidentes ou com maus antecedentes autores de crimes patrimoniais desprovidos de violência ou grave ameaça deve ser aferida caso a caso. Vide HC's 123.108, 123.533 e 123.734; 2º: errado. De fato, o aumento de pena será determinado pelo número de infrações: quanto maior o número de infrações, maior deve ser o aumento. Nesse sentido: STJ, HC 234.861/SP, 5ª T., j. 02.10.2012, rel. Min. Jorge Mussi, DJ 09.10.2012.

Gabarrão 10, 22

(Analista – TRE/BA – 2010) Em relação ao direito penal e à remição da pena, julgue o próximo item.

- (1) Para a doutrina e jurisprudência majoritária, o princípio da insignificância, quando possível sua aplicação, exclui o crime, afastando a antijuridicidade.

1: assertiva incorreta, visto que a incidência do princípio da insignificância (delito de bagatela) constitui causa suprallegal de exclusão da tipicidade material. Não há, portanto, repercussão no campo da antijuridicidade (ilicitude).

Gabarrão 10

2. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO

(Delegado/MG – 2012) Em relação à aplicação da Lei Penal é **correto** afirmar que:

- (A) Para aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal Brasileiro adotou, respectivamente, as teorias do resultado e da ubiquidade.
(B) De acordo com o art. 10 do Código Penal, na contagem de prazos penais, não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
(C) Pelo princípio da especialidade, o agente que efetua diversos disparos de arma de fogo para o alto, vindo a causar a morte de dois transeuntes, responde pelos crimes de homicídio consumado, em concurso formal impróprio, já que a norma especial afasta a aplicação da norma geral.
(D) Com a *abolitio criminis* procedida pela Lei n. 11.106/2005, para o crime de rapto, cessaram todos os efeitos penais advindo de eventuais condenações, permanecendo, contudo, os efeitos civis.

A: incorreta. No tocante à aplicação da lei penal no tempo, o CP adotou a teoria da atividade (art. 4º). Quanto ao lugar do crime, adotou a teoria da ubiquidade (art. 6º do CP); B: incorreta. O art. 10 do CP preconiza situação diametralmente oposta à contida na assertiva. Na contagem dos prazos de natureza penal, haverá a *inclusão* do dia do começo e a *exclusão* do dia do vencimento; C: incorreta. Primeiramente, a redação da alternativa é críticavel, pois padece de informações necessárias à sua perfeita compreensão. De qualquer forma, não se vislumbra cabível a aplicação do princípio da especialidade no fato de um agente efetuar disparos de arma de fogo para o alto e matar dois pedestres. Tivesse havido dolo (direto ou eventual) na produção do resultado morte, de fato, o agente deveria responder por duplo homicídio consumado, em concurso formal impróprio, desde que cada um dos crimes resultasse de designios autônomos. Com relação aos disparos de arma, estes, em razão do princípio da consunção, restariam absorvidos pelo homicídio (crime-fim e mais grave); D: correta. O crime de rapto violento (art. 219 do CP) e rapto consensual (art. 220 do CP) foram expressamente revogados pela Lei 11.106/2005, operando-se a *abolitio criminis*, considerada causa extintiva da punibilidade. Eventuais efeitos penais por condenações por referidos crimes seriam rescindidos em razão da descriminalização dos fatos, permanecendo, porém, os efeitos civis (extrapenais).

Gabarrão 10

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) No art. 5º da Constituição Federal, respectivamente incisos XXXIX e XL, há a determinação de que “*não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal*” e “*a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu*”. É a mais importante garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado, pois só a lei poderá estabelecer que condutas serão consideradas criminosas e quais as punições para cada crime. Analise estes princípios constitucionais e assinale a alternativa incorreta:

- (A) Um réu com sentença penal transitada em julgado, condenado em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias, tendo cumprido 2 (dois) anos, deverá ser posto em liberdade imediatamente, porque a lei nova, neste caso, acrescentou causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou punibilidade do agente. As leis penais só podem retroagir para benefício do réu, atingindo, nesse caso, até mesmo a coisa julgada, o que não viola a Constituição Federal.
(B) Se não há crime sem lei anterior que o defina, ela poderá retroagir para alcançar um fato que, antes dela, não era considerado delito. Não há delito sem tipicidade, ou seja, não há crime sem que a conduta humana se ajuste à figura delituosa definida pela lei. O intérprete deverá ficar atento, porque a lei nova poderá não abolir o crime do sistema jurídico penal, apenas inseri-lo por nova legislação, até mesmo denominando-o de forma diferenciada, não ocorrendo, no caso, *abolitio criminis*.

- (C) Não se aplica a lei nova, durante a *vacatio legis*, mesmo se mais benéfica, posto que esta ainda não está em vigor. A *abolitio criminis* elimina todos os efeitos penais, subsistindo, tão somente, os efeitos civis afetos ao fato criminoso. Assim, mesmo que a lei nova não considere crime a conduta do agente que era prevista como ilícita em lei anterior, a vítima, ou sua família, poderá interpor ação de reparação de danos morais e/ou materiais na esfera civil.
(D) Em face do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, a *abolitio criminis*, quando a lei deixar considerar como crime certa conduta que antes era considerada como ilicitude penal, alcança o fato em qualquer fase em que ele se encontre. Assim, como definitivamente jurídica, inexistindo processo, o mesmo não pode ser iniciado. Se há ação penal, a mesma deverá ser decididamente arquivada, extinguindo-se a punibilidade. Havendo condenação, a pena não poderá ser executada. Se o condenado já está cumprindo pena, deverá ser expedido o alvará de soltura imediatamente.
(E) Em caso de crime permanente ou habitual, iniciado sob a vigência de uma lei e prolongando sob a de outra, vale esta, ainda que mais desfavorável como, por exemplo, extorsão mediante sequestro, que se prolonga ao perdurar a ofensa ao bem jurídico, enquanto a vítima estiver em poder dos sequestradores. Caso a execução tenha início sob o império de uma lei, prosseguindo sobre o de outra, aplica-se a mais nova, ainda que mais gravosa, pois, como a conduta se prolonga no tempo, a todo o momento renovam-se a ação e a incidência da nova lei. O tempo do crime se dilatará pelo período de permanência. Assim, se o autor, que era menor, durante a fase de execução do crime vier a atingir a maioridade, responderá segundo o Código Penal e não segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990).

A: correta. Mesmo que um réu tenha sido irrecorrivelmente condenado, se lei posterior deixar de considerar criminoso o fato por ele praticado, restará extinta sua punibilidade em virtude de *abolitio criminis* (art. 107, III, do CP), devendo cessar, imediatamente, o cumprimento da pena. A retroatividade da lei penal benéfica não encontra óbice na coisa julgada, seja em virtude da redação do art. 2º, parágrafo único, do CP, que admite expressamente a aplicação retroativa da *lex mitior* mesmo após o trânsito em julgado, seja pelo fato de o art. 5º, XL, da CF, não fazer qualquer limitação acerca da retroatividade da lei penal mais favorável; B: incorreta. devendo ser assinalada. Se sequer existir uma lei em sentido estrito definindo determinado fato como criminoso, obviamente não poderá retroagir para incriminar esse mesmo fato (art. 5º, XXXIX e XL, ambos da CF). Também incorreta a afirmação de que uma nova lei não poderá abolir o crime do sistema jurídico penal. Afinal, a supressão da incriminação por lei posterior está expressa em lei – *abolitio criminis* (art. 107, III, do CP); C: correta. De fato, antes da entrada em vigor, a lei não produz efeitos, não podendo, pois, ser aplicada. Imagine se fosse aplicada durante o período de vacância, mas viesse a ser revogada antes de sua entrada em vigor? Insegurança jurídica na certa! No mais, no tocante à *abolitio criminis*, esta extinguirá a punibilidade, cessando o efeito principal da condenação, *remanescendo*, porém, os civis; D: correta. De fato, com a *abolitio criminis*, deverá ser extinta a punibilidade do agente, o que deverá atingir qualquer etapa da persecução penal; E: correta. Nos termos da Súmula 711 do STF, nos crimes permanentes ou continuados, a lei penal mais grave será aplicada se sua vigência é anterior à cessação da continuação ou permanência. O mesmo raciocínio se aplica aos crimes habituais, que exigem uma reiteração de atos para a própria tipificação. Com relação ao tempo do crime, se se tratar de crime permanente ou continuado, a mesma *ratio* trazida pela Súmula 711 se aplica: se a conduta inicialmente for perpetrada por um menor de dezoito anos, mas a consumação se prolongar (no caso do crime permanente) ou se novos crimes forem praticados (no caso da continuidade delitiva), e durante o fase executiva do ilícito penal for atingida a maioridade, aplicar-se-á o CP e não o ECA.

Gabarrão 10

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) As regras gerais do Código Penal, de acordo com seu art. 12, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial?

- (A) Não, há expressa vedação legal nesse sentido.
(B) Sim, sem qualquer exceção.
(C) Sim, se a lei especial não dispuser de modo diverso.
(D) Sim, desde que a lei especial preveja a aplicação supletiva do CP.
(E) Sim, mas apenas para as leis especiais publicadas até a data em que a Parte Geral do CP entrou em vigor.

O art. 12 do Código Penal, que manda aplicar a sua Parte Geral a toda legislação penal especial, desde que esta não disponha de forma contrária, enuncia o *princípio da especialidade*.

Gabarrão 10

3. APLICAÇÃO DA LEI NO ESPAÇO

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) No que se refere à aplicação da lei penal, assinale a opção correta.

- (A) Considere que Carlos, condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de dez anos de reclusão, tenha sido encaminhado à penitenciária, para o cumprimento da pena, às 23 h 45 min do dia 13 de agosto de 2010. Nessa situação, deverá ser excluído do cômputo do cumprimento da pena o referido dia, uma vez que Carlos ficará preso, nesse dia, menos de uma hora.

- (B) A lei penal mais benéfica retroagirá se favorecer o agente, aplicando-se a fatos anteriores, respeitados os fatos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
- (C) Considere que Pedrosa, brasileiro de trinta e quatro anos de idade, juntamente com mexicanos, tenha tentado sequestrar, na cidade uruguaiana de Rivera, o presidente do Brasil, quando este participava de uma convenção internacional, e que, presos ainda no Uruguai, todos tenham sido processados e absolvidos no estrangeiro por insuficiência de provas. Nessa situação, dado o princípio da justiça universal, Pedrosa não poderá ser punido de acordo com a lei brasileira.
- (D) Suponha que João, brasileiro de vinte e dois anos de idade, sequestre Maria, brasileira de vinte e quatro anos de idade, nas dependências do aeroporto internacional da cidade do Rio de Janeiro – RJ, levando-a, imediatamente, em aeronave alemã, para o Paraguai. A esse caso aplica-se a lei penal brasileira, sendo irrelevante eventual processamento criminal pela justiça paraguaia.
- (E) De acordo com o princípio da universalidade, a sentença penal estrangeira homologada no Brasil obriga o condenado a reparar o dano, sendo facultativo o pedido da parte interessada.

A: incorreta, pois, como é sabido e ressaltado, os prazos de cunho penal exigem o cômputo (leia-se: a inclusão) do dia do começo, excluindo-se o do vencimento (art. 10, CP). Logo, se a pena tiver sido iniciada às 23h45 do dia 13 de agosto de 2010, ainda que restem apenas 15 minutos para o término do dia, este será contado como o primeiro dia do prazo. Os dez anos de pena terminarão em 12 de agosto de 2020 (inclusão do dia 13 de agosto de 2010, que é o dia do começo, e exclusão do dia 13 de agosto de 2020, que seria o *dies ad quem*); **B:** incorreta, pois a retroatividade da lei penal mais favorável atingirá fatos mesmo decididos por sentença transitada em julgado (art. 2º, parágrafo único, CP); **C:** incorreta, pois, ainda que praticados no estrangeiro, crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República sujeitarão os agentes à lei brasileira (art. 7º, I, “a” e §1º, CP). Neste caso, pouco importa ter havido a absolvição dos agentes no estrangeiro, pois estamos diante de hipótese de extraterritorialidade incondicionada; **D:** correta, pois o arrebatamento da vítima ocorreu em solo brasileiro, motivo pelo qual vigorará o princípio da territorialidade (art. 5º, *caput*, CP). O fato de a vítima ter sido levada para o estrangeiro nada interfere na soberania nacional, vale dizer, na possibilidade de aplicação da lei brasileira; **E:** incorreta, pois a sentença penal estrangeira, ainda que homologada no Brasil, somente obrigará o condenado a reparar o dano se houver pedido da parte interessada (art. 9º, I e parágrafo único, “a”, CP).

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Luciano, brasileiro, servidor público estadual, em viagem de serviço à Argentina, utilizou o cartão de crédito governamental a que tinha acesso autorizado para adquirir, em agência de turismo situada em Buenos Aires, em seu proveito e de Bernadete, sua esposa, um pacote turístico que incluía passagens aéreas e um cruzeiro marítimo pelas costas argentina e brasileira, a bordo de um navio pertencente a uma empresa espanhola. Bernadete, eufórica com sua primeira viagem de navio, confidenciou a Cristiane, sua amiga, que gastariam tudo por conta do cartão do governo. Bernadete viajou de sua cidade a Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrou com Luciano, e embarcaram no navio. Na primeira parada, em Porto Alegre – RS, Bernadete, no momento em que Luciano estava na piscina do navio, entrou clandestinamente no camarote de Diego, diplomata uruguaio, que, naquele momento, usava a academia de ginástica do navio, e subtraiu do local dois mil dólares norte-americanos, mas foi detida pelos seguranças do navio em sua cabine, após ter sido flagrada pelo sistema de câmera de vigilância.

Nessa situação hipotética,

- (A) Luciano e Bernadete praticaram crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, devendo responder perante a lei brasileira.
- (B) Caso sejam denunciado pelo uso irregular do cartão de crédito do governo, Luciano e Bernadete devem ser processados pelo crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas perante a justiça brasileira, e Bernadete será processada, ainda, pelo crime de furto simples, também pela lei brasileira.
- (C) Luciano não praticou crime de furto, mas cometeu crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, devendo responder por ele de acordo com a lei brasileira; Bernadete praticou somente crime de furto, devendo ser processada pela lei brasileira.
- (D) Bernadete praticou os crimes de peculato e de furto simples, devendo responder pelo primeiro crime perante a lei brasileira e, pelo segundo crime, perante a lei uruguaia visto que Diego é diplomata uruguaio.
- (E) Luciano e Bernadete praticaram o crime de peculato, e Bernadete cometeu, ainda, o crime de furto simples, devendo ambos ser processados perante a lei brasileira.

Não se confundem os crimes de *peculato* e de *emprego irregular de verbas ou rendas públicas*, previstos, respectivamente, nos arts. 312 e 315 do CP. No crime do art. 312 do CP, o funcionário público se apropria ou subtrai verbas em proveito próprio ou de terceiro. É este o caso narrado no enunciado, dado que os beneficiários da utilização do

cartão governamental foram Luciano e sua esposa, Bernadete. No caso do crime do art. 315 do CP, a situação é bem outra. Aqui, o emprego das verbas ou rendas públicas se dá em benefício da própria Administração. O funcionário, de forma diversa da imposta pela lei, dá outra destinação ao objeto material do delito. A conduta do casal, portanto, se amolda à descrição típica contida no art. 312 do CP. Aqui vale uma observação. Embora Bernadete não seja funcionária pública, qualidade exclusiva de Luciano, pelo crime de peculato também deverá, junto com ele, responder, posto que tal qualidade (ser funcionário público), porque elementar do crime em questão, deve, por expressa disposição do art. 30 do CP, comunicar-se ao coautor/partícipe que, de alguma forma, haja contribuído. Além do crime praticado contra a Administração Pública, consta do enunciado que Bernadete, sem o conhecimento de Luciano, que estava dormindo, subtraiu, do camarote de Diego, diplomata uruguaio, a importância de dois mil dólares em espécie, incorrendo, por isso, nas penas do crime de furto simples (art. 155, *caput*, do CP). Não há que se falar em coautor/participação na prática deste crime contra o patrimônio, entre Bernadete e Luciano, já que este, como já dito, não tomou partido da prática delituosa, cuja responsabilidade, pois, deve ser atribuída tão somente a Bernadete. Além disso, embora este crime tenha sido praticado a bordo de embarcação estrangeira (espanhola), a lei a ser aplicada, neste caso, é a brasileira, dado que o navio, que é de propriedade privada, achava-se atracado em porto brasileiro (princípio da territorialidade – art. 5º, § 2º, do CP). Por fim, o crime de peculato, mesmo tendo sido praticado fora do território nacional, sujeita-se, por força do que dispõe o art. 7º, I, b, do CP, à lei penal brasileira. Cuida-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. A lei brasileira, neste caso, será aplicada ao crime cometido no estrangeiro contra o patrimônio ou a fé pública da Administração Pública por quem está a seu serviço, independente de qualquer condição.

„3. 019846g

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) NÃO é uma das condições necessárias dentre aquelas estabelecidas pelo Código Penal para aplicação da lei brasileira, ao crime cometido no estrangeiro praticado por brasileiro:

- (A) entrar o agente no território nacional no prazo máximo de dois anos após o crime.
- (B) ser o fato punível também no país onde foi praticado.
- (C) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição.
- (D) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro.
- (E) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois o art. 7º, § 2º, a, do CP não fixou prazo para o ingresso do agente no território nacional; **B:** correta, sendo a condição prevista no art. 7º, § 2º, b, do CP; **C:** correta, sendo a condição contemplada no art. 7º, § 2º, c, do CP; **D:** correta, sendo a condição prevista no art. 7º, § 2º, d, do CP; **E:** correta, sendo a condição prevista no art. 7º, § 2º, e, do CP.

„4. 019846g

4. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) A respeito da classificação dos crimes, assinale a opção correta.

- (A) Classifica-se como bípriprio o crime cujo agente é simultaneamente sujeito ativo e passivo em relação ao mesmo fato.
- (B) A denúncia caluniosa e a extorsão mediante sequestro são consideradas crimes complexos em sentido estrito.
- (C) A conduta de alguém que induza ou instigue outrem a suicidar-se ou preste auxílio para que o faça configura crime multitudinário ou de ação múltipla.
- (D) O aborto com consentimento da gestante e a violação de sepultura são exemplos de crime vago.
- (E) A injúria e a ameaça verbais são exemplos de crimes não transeuntes.

A: incorreta, pois considera-se bípriprio o crime que exige características ou qualidades especiais tanto do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo (ex.: infanticídio – exige-se que o sujeito ativo seja a mãe em estado puerperal e o sujeito passivo seja o próprio filho, nascente ou neonato); **B:** incorreta. Primeiramente, impõe-se destacar que se considera um crime complexo quando a figura típica deriva da junção de dois ou mais fatos típicos autônomos. Diz-se que um crime é complexo em sentido estrito quando houver a “junção”, em uma mesma figura penal, de dois ou mais crimes autônomos, tal como ocorre na extorsão mediante sequestro (extorsão mediante sequestro = extorsão + sequestro). Já estaremos diante de um crime complexo em sentido amplo quando a figura criminosa resulta da fusão de um fato autonomamente típico a outro atípico. É exatamente o que ocorre com a denúncia caluniosa (calúnia + denúncia de um fato a autoridade). Quando se imputa a alguém um fato falsamente definido como crime caracteriza-se a calúnia. Porém, quando se denuncia um fato a uma autoridade, dando azo à instauração, por exemplo, de um inquérito policial, exatamente esta figura é atípica; **D:** correta. Considera-se crime vago aquele que atinge ente desprovido de personalidade jurídica. É o caso do crime de violação de sepultura (art. 210, CP), visto que, decerto, o morto não pode ser a vítima, mas, sim, a família ou a coletividade, que não têm personalidade jurídica. O mesmo ocorre com o aborto consentido (art. 124, CP), no qual o feto, sujeito passivo, não tem personalidade jurídica; **E:** incorreta. Crimes não transeuntes são aqueles cujos vestígios materiais não desaparecem, admitindo-se, pois, exame de corpo de delito. Já os crimes transeuntes não deixam vestígios. Por óbvio, ameaça e injúria verbais são delitos transeuntes.

„4. 019846g

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Em relação aos crimes, é INCORRETO afirmar:

- (A) Nos crimes materiais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico exigido.
- (B) Preterdoloso se diz o crime em que a totalidade do resultado representa um excesso de fim (isto é o agente quis um *minus* e ocorreu um *majus*), de modo que há uma conjugação de dolo (no antecedente) e de culpa (no subsequente).
- (C) Crimes de mera conduta são de consumação antecipada.
- (D) Crime progressivo ocorre quando, da conduta inicial que realiza um tipo de crime, o agente passa a ulterior atividade, realizando outro tipo de crime, de que aquele é etapa necessária ou elemento constitutivo.
- (E) Nos crimes unissubsistentes, o processo executivo da ação ou a omissão prevista no verbo núcleo do tipo consiste num só ato, coincidindo este, temporalmente com a consumação.

A: correta. Os crimes materiais são também denominados de “crimes de ação e resultado”. Sem o resultado naturalístico, não se fala em consumação do crime material; **B:** correta. De fato, fala-se em crime preterdoloso (ou preterintencional) quando o agente, agindo com dolo na conduta inicial (antecedente), excede-se, produzindo um resultado agravador não querido (culpa no consequente); **C:** incorreta, devendo ser assinalada. Os crimes de mera conduta são aqueles em que o resultado naturalístico, além de não estar descrito no tipo penal, é impossível de ocorrer. Já os crimes formais (ou de consumação antecipada) são aqueles em que o resultado naturalístico é até possível de ser verificado, mas não é exigido para a consumação; **D:** correta. O crime progressivo, estudado quando da análise do princípio da consunção (ou absorção), constitui situação em que o agente, querendo produzir um determinado resultado, pratica determinada conduta inicialmente, mas intensifica o grau de violação ao bem jurídico, até alcançar o resultado pretendido; **E:** correta. De fato, os crimes unissubsistentes são aqueles cuja conduta será perpetrada mediante o cometimento de um único ato, que coincidirá com o próprio momento consumativo.

„C. „mpeqeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Há delitos em que a ação encontra-se envolvida por determinado ânimo cuja ausência impossibilita sua concepção, ou seja, nesses crimes, não é somente a vontade do autor que determina o caráter lesivo do acontecer externo, mas outros extratos específicos, inclusive inconscientes. Esses delitos são classificados como delitos

- (A) formais.
- (B) de intenção.
- (C) de tendência.
- (D) putativos.
- (E) materiais.

A: incorreta. *Formais* são os crimes em que o resultado, embora previsto no tipo penal, não é imprescindível à consumação do delito. São também chamados, bem por isso, de crimes de resultado cortado ou consumação antecipada. Exemplo sempre lembrado pela doutrina é o crime de *extorsão mediante sequestro* (art. 159 do CP), cujo momento consumativo é atingido com a privação de liberdade da vítima. A obtenção do resgate, resultado previsto no tipo penal, se ocorrer, constituirá mero exaurimento do delito (desdobramento típico). Os crimes, quanto ao momento consumativo, classificam-se ainda em *materiais* e *de mera conduta*. Nestes, a consumação se opera no exato instante em que a conduta é praticada. A lei, neste caso, não faz qualquer menção a resultado naturalístico. *Materiais*, por sua vez, são os delitos em que o tipo penal, como condição à sua consumação, impõe a realização do resultado naturalístico nele previsto. A não produção do resultado naturalístico configura, nos crimes materiais, desde que haja início de execução, mera *tentativa*; **B:** incorreta. *Delito de intenção* é gênero, do qual são espécies *delito de intenção transcendental* (o resultado perseguido pelo agente não é necessário à consumação do delito. Ex.: extorsão mediante sequestro – art. 159 do CP) e *delito mutilado de dois atos* (o resultado almejado pelo agente encontra-se fora do tipo. Ex.: falsificação de moeda – art. 289 do CP); **C:** correta. *Crimes de tendência* são aqueles cuja existência está condicionada a determinada intenção do agente; **D:** incorreta. Delito putativo (ou imaginário) é aquele cuja ilicitude existe tão somente na cabeça do agente. Em verdade, o crime sequer existe; **E:** incorreta. O conceito de crime material foi dado no comentário à assertiva “A”.

„C. „mpeqeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Sobre o crime omissivo impróprio, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Trata-se de crime próprio, uma vez que o sujeito ativo da conduta deverá possuir qualidade especial.
- (B) Admite tanto a forma dolosa, quanto a culposa, cabendo ao intérprete proceder a pesquisa do elemento subjetivo presente na conduta.
- (C) Trata-se de crime de mera atividade, uma vez que sua consumação não requer resultado naturalístico.
- (D) Admite tentativa, neste aspecto se diferenciando dos crimes de omissão própria.
- (E) O objeto material da conduta variará de acordo com o tipo penal praticado.

A: correta – diz-se que o *crime omissivo por omissão* (omissivo impróprio ou impuro) é próprio ou especial porque somente pode ser praticado por quem tem o dever jurídico de evitar o resultado (art. 13, § 2º, do CP); **B:** correta – de fato, o deixar de atuar, imposto por

lei no crime omissivo impróprio, pode se dar a título de dolo ou culpa, conforme o caso; **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O crime comissivo por omissão pressupõe a produção de um resultado naturalístico. O agente, nesta modalidade de crime omissivo, deixa de agir quando deveria e, em razão disso, é produzido um resultado naturalístico, imprescindível à consumação do delito; **D:** correta – por se tratar de crime material, em que é exigido resultado naturalístico à sua consumação, a tentativa é perfeitamente possível. Não admite a tentativa o *crime omissivo próprio*, já que a consumação, neste caso, se dá com a mera abstenção do agente; **E:** correta. Por se tratar de crime cuja conduta não se encontra tipificada em nenhum tipo penal específico, a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa (objeto material) variará conforme o crime praticado. No furto, o *bem subtraído* da vítima; no homicídio, o *ser humano*.

„C. „mpeqeg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Consumam-se com o resultado os crimes

- (A) formais e omissivos impróprios.
- (B) materiais e omissivos próprios.
- (C) materiais e de mera conduta.
- (D) formais e omissivos próprios.
- (E) omissivos impróprios e materiais.

A: incorreta – embora o resultado naturalístico, nos *crimes formais* (de resultado cortado ou consumação antecipada), esteja previsto no tipo penal, a sua produção não é necessária à consumação do crime; já os *crimes omissivos impróprios* somente alcançam a consumação com a produção do resultado naturalístico. *Crime omissivo impróprio* (*comissivo por omissão* ou *impuro*) é aquele em que o sujeito ativo, por uma omissão inicial, gera um resultado posterior, que ele tinha o dever de evitar (art. 13, § 2º, do CP); **B:** incorreta – os *crimes materiais* de fato se consumam com a produção do resultado naturalístico previsto no tipo penal; já os *crimes omissivos próprios* não comportam a produção de resultado naturalístico porque a sua consumação ocorre com a mera abstenção prevista no tipo penal; **C:** incorreta – os *crimes materiais*, como já dito, admitem e exigem a ocorrência do resultado; de outro lado, o resultado, nos *crimes de mera conduta*, é impossível, visto que não contemplado no tipo penal; **D:** incorreta – conforme já expusemos, os *crimes formais*, embora contemplem resultado, não exigem a sua produção para o crime consumir-se; os *crimes omissivos próprios*, por sua vez, não comportam resultado naturalístico; **E:** assertiva correta, pois contempla duas modalidades de crimes cuja consumação somente é alcançada com a produção de resultado naturalístico.

„E. „mpeqeg

5. FATO TÍPICO E TIPO PENAL

(Ministério Público/GO – 2012) Em relação à imputação objetiva é correto afirmar:

- (A) imputação objetiva ou responsabilidade penal objetiva significa atribuir a alguém a realização de uma conduta criadora de um relevante risco juridicamente proibido e a produção de um resultado jurídico;
- (B) o comportamento e o resultado normativo só podem ser atribuídos ao sujeito quando a conduta criou ao bem (jurídico) um risco juridicamente desaprovado e relevante;
- (C) para fins de responsabilização do agente, a análise do estado anímico (dolo) precede à análise da imputação objetiva do resultado;
- (D) a teoria da imputação objetiva surgiu com a finalidade de limitar o alcance da teoria da equivalência dos antecedentes causais. Por meio dela deixa-se de lado a observação de uma relação de causalidade puramente normativa (jurídica) para se valorar outra de natureza puramente material

A: incorreta, e de plano! A teoria da imputação objetiva, como se sabe, não se confunde com a responsabilidade penal objetiva. Aquela funciona como um limitador ao nexo de causalidade, ao passo que esta última preconiza a punição criminal independentemente de dolo ou culpa; **B:** correta. De fato, um dos requisitos para a imputação objetiva do resultado é que o comportamento praticado pelo agente crie ao bem jurídico tutelado pela norma um risco relevante e proibido; **C:** incorreta. Adotada a teoria da imputação objetiva, a relação de causalidade somente estaria devidamente caracterizada, e, portanto, admitida a imputação do resultado ao agente, se ultrapassadas as seguintes etapas, *nessa ordem*: i) análise do *tipo objetivo* (causalidade, criação de um risco proibido e realização do risco no resultado); ii) análise do *tipo subjetivo* (dolo ou culpa). Portanto, a análise do estado anímico do agente será feita posteriormente à análise da imputação objetiva do resultado; **D:** incorreta. Em verdade, é da teoria da imputação objetiva (e não da teoria da equivalência dos antecedentes) que se extrai o conceito de causalidade normativa (ou jurídica), não bastando a mera causalidade natural ou material, presente na teoria da equivalência dos antecedentes, para a imputação do resultado ao agente.

„B. „mpeqeg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Considere as afirmações abaixo, entre tipicidade e antijuridicidade.

- I. Para a teoria do “tipo avalorado” (também chamado de “neutro”, “acromático”), a tipicidade não indica coisa alguma acerca da antijuridicidade.
- II. Para a teoria indiciária (*ratio congruendi*), a tipicidade é um indicio ou presunção *iuris et iuris* da normatividade da licitude.
- III. Para a teoria da identidade, a tipicidade é a *ratio essendi* da antijuridicidade, onde afirmada a tipicidade resultará também afirmada antijuridicidade.

IV. Para a teoria do *tipo puro*, a tipicidade representa uma valoração subjetiva da normatividade da licitude.

Estão corretas APENAS as afirmações

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

I: para esta teoria, derivada do *causalismo*, a *tipicidade* é totalmente independente da *antijuridicidade*, isto é, não há qualquer relação entre elas. Correta, portanto, a assertiva; II: incorreta. Para a *teoria indiciária*, não há mais que se falar em neutralidade da tipicidade em relação à antijuridicidade, dado que há vínculo entre elas. Entende-se, por esta teoria, que o fato típico é também antijurídico, salvo se existir uma causa que exclua a ilicitude (presunção relativa – *iuris tantum*, e não *iuris et de jure* – absoluta); III: correta. Segundo esta teoria, a tipicidade integra a antijuridicidade; IV: incorreta, pois não corresponde à teoria do tipo puro.

„A. o jmurqdg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Pedro e João, irmãos, nadam em um lago, quando Pedro começa a se afogar. João permanece inerte, eximindo-se de qualquer intervenção. Pedro vem a falecer por afogamento.

A responsabilidade de João será

- (A) por crime de homicídio doloso qualificado, aplicando-se as regras da omissão imprópria.
- (B) por crime de homicídio culposo, aplicando-se as regras da omissão imprópria.
- (C) pelo crime de perigo, tipificado no art. 132, do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem).
- (D) por crime de omissão de socorro.
- (E) por crime de abandono de incapaz.

Por mais reprovável que seja a conduta de João, não se pode atribuir-lhe a responsabilidade pela morte de seu irmão, Pedro. Isso porque, por serem irmãos, João não tinha o dever jurídico de intervir para evitar o resultado fatal, o que somente é imposto, por força do que estabelece o art. 13, § 2º, do CP, àquele que, por lei, tem o dever de cuidado, proteção ou vigilância, ou ainda que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou, com seu comportamento anterior, houver criado o risco de ocorrer o resultado. Deverá, portanto, ser responsabilizado pelo crime de omissão de socorro majorada (art. 135, parágrafo único, do CP).

„A. o jmurqdg

(Delegado/MG – 2012) Considerando-se a relação de causalidade, é **incorreto** afirmar que

- (A) o Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais.
- (B) a superveniência de causa relativamente independente exclui o crime quando, por si só, produzir o resultado, podendo, entretanto, os fatos anteriores serem imputados a quem os praticou.
- (C) o agente que efetua disparo de arma de fogo contra outrem, atingindo-o e, arrependido, leva a vítima para o hospital, vindo esta a falecer, em razão de infecção hospitalar, responde pelo crime de homicídio consumado.
- (D) pratica crime comissivo por omissão, o delegado de polícia que, de forma indulgente, deixa de lavar auto de prisão em flagrante no qual o conduzido é seu vizinho.

A: correta. De fato, como regra, o CP, em seu art. 13, *caput*, adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais (ou teoria da *conditio sine qua non*), sendo considerada *causa* toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria sido produzido; B: correta. O art. 13, § 1º, do CP, tratando das causas supervenientes relativamente independentes que, por si só, produzem o resultado, adotou a teoria da causalidade adequada. Nesse passo, se a causa posterior à conduta do agente houver produzido, por si só, o resultado, sem estar na “linha de desdobramento normal” do curso causal, não poderá haver imputação de referido resultado ao agente. Contudo, este responderá pelos fatos anteriores que houver praticado; C: correta. De acordo com a doutrina, a infecção hospitalar encontra-se em uma “linha normal” de desdobramento da conduta inicial perpetrada pelo agente (no caso, disparo de arma de fogo), motivo pelo qual responderá pelo resultado, não se aplicando o disposto no art. 13, § 1º, do CP; D: incorreta, devendo ser assinalada. Não revela incorrer em omissão imprópria, nos moldes preconizados pelo art. 13, § 2º, do CP, o delegado de polícia que deixa de atuar em flagrante, por indulgência, o seu vizinho. A depender da motivação, a autoridade policial deverá responder pelo crime funcional descrito no art. 319 do CP (prevaricação), que traduz, no próprio tipo penal, conduta omissiva (*retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício*).

„A. o jmurqdg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa **correta**.

- (A) Tipicidade diz respeito à subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao modelo abstrato previsto na lei penal, isto é, a um tipo penal incriminador. A tipicidade penal é formada, ainda, pela conjugação da tipicidade formal (ou legal) com a tipicidade conglobante.
- (B) Os tipos penais derivados que, em virtude de determinadas circunstâncias, podem aumentar ou diminuir a reprimenda, são apenas os privilegiados.

(C) Quando o agente atua com dolo na conduta e dolo quanto ao resultado qualificador, diz-se crime preterdoloso; quando o agente atua com dolo na conduta e culpa com relação ao resultado diz-se crime qualificado pelo resultado.

(D) Crime multitudinário é o cometido por uma multidão delincente, geralmente, numa situação de tumulto. E a jurisprudência do STF vem se orientando no sentido de que não é admitida a narração genérica dos fatos, sem discriminação da conduta específica de cada denunciado.

A: para a chamada *teoria da tipicidade conglobante*, concebida por Eugenio Raúl Zaffaroni, para que uma conduta seja qualificada como ilícita, necessário, além da subsunção formal, que a violação se dê em relação a todo ordenamento jurídico, a ser analisado de forma *geral, global*. Ensina Luiz Flávio Gomes, em uma de suas incursões na teoria idealizada por Zaffaroni, que “(...) tudo que Zaffaroni insere na chamada tipicidade conglobante (o que está permitido ou fomentado ou determinado por uma norma não pode estar proibido por outra) faz parte do primeiro juízo valorativo da tipicidade material, ou seja, do juízo de valoração (desaprovação) da conduta (geradora ou incrementadora de riscos proibidos). Se existe uma norma que permite, fomenta ou determina a conduta, não se pode dizer que essa conduta tenha criado risco proibido (...)” (**Direito penal. Parte geral**. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007. vol. 2, p. 165). Assertiva correta; B: errado. *Derivados* são os tipos penais que, dependentes do tipo básico ou fundamental (não têm autonomia), estabelecem variantes desse tipo fundamental, podendo ser representados, por exemplo, por uma causa de diminuição ou mesmo por uma causa de aumento; perceba que o tipo básico ou fundamental reúne os componentes necessários à existência do crime, ao passo que o tipo derivado se refere a características que a ele (tipo básico) se agregam; C: incorreta – o crime preterdoloso pressupõe um antecedente doloso e um consequente culposo. Melhor exemplo, sempre mencionado pela doutrina, é o da lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP), em que se tem dolo em relação à lesão e culpa em relação ao resultado. É espécie do gênero *crime qualificado pelo resultado*; D: incorreta – *multitudinário*, como o próprio nome sugere, é o crime praticado sob a influência de multidão. Exemplo clássico é aquele em que vários torcedores, num jogo de futebol, invadem o campo para agredir o árbitro. A proposição está incorreta, dado que há julgados do STF que admitem, nos chamados crimes societários ou de autoria coletiva, a narração genérica da conduta dos coautores e partícipes. Nesse sentido, conferir: “Esta Corte já firmou o entendimento de que, em se tratando de crimes societários ou de autoria coletiva, é suficiente, na denúncia, a descrição genérica dos fatos, reservando-se à instrução processual a individualização da conduta de cada acusado” (HC 80.204-GO, rel. Min. Mauricio Corrêa, DJ 6.10.2000).

„A. o jmurqdg

6. CRIMES DOLOSOS, CULPOSOS E PRETERDOLOSOS

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) O médico que, em procedimento cirúrgico, tiver esterilizado uma paciente devido à inobservância de regra técnica, impossibilitando-a de engravidar, responderá por lesão corporal

- (A) culposa, porque agiu contrariamente à regra técnica da profissão.
- (B) dolosa leve, pois não era possível prever a perda da função reprodutora da paciente.
- (C) dolosa leve, uma vez que não era possível prever a debilidade permanente da função reprodutora da paciente.
- (D) dolosa grave, visto que causou debilidade permanente da função reprodutora da paciente.
- (E) dolosa gravíssima, já que causou a perda da função reprodutora da paciente.

O médico será responsabilizado pelo crime do art. 129, § 7º (que remete ao art. 121, § 4º), do CP – lesão corporal culposa majorada, dado que o resultado decorreu de inobservância de regra técnica. Cuidado: a classificação da lesão em leve, grave e gravíssima somente se aplica às modalidades dolosas.

„A. o jmurqdg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Numa cidade do interior do Estado, uma pequena aglomeração de pessoas se formou no aeroclube local para assistir a um espetáculo de paraquedismo. Em solo, em meio aos observadores encontrava-se Maria, jovem simpática e querida por todos que, aos 17 anos, já tinha “sobre os seus ombros” a responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos e de seu pai alcoólatra, trabalhava e estudava. Na aeronave prestes a saltar encontrava-se Pedro, jovem arrogante, por todos antipatizado, que aos 25 anos interrompera seus estudos para viver à custa de uma tia idosa, e como a explorava. Durante sua apresentação Pedro, ao se aproximar do solo, por puro exibicionismo e autoconfiança, resolveu fazer uma manobra e acabou por acertar o rosto de Maria. O corte foi profundo e extenso, e a deformou permanentemente. Nesse caso, Pedro responderá pelo delito de lesão corporal

- (A) simples.
- (B) grave.
- (C) gravíssima.
- (D) culposa.
- (E) culposa qualificada pela deformidade permanente.

Pelos dados fornecidos pelo enunciado, Pedro não visou ao resultado (dolo direto) tampouco assumiu o risco de produzi-lo (dolo eventual). Bem por isso, deverá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal culposa, dado que, ao realizar manobra arriscada, agiu de forma imprudente, dando causa ao resultado (lesão corporal). A classificação da lesão corporal em *leve*, *grave* e *gravíssima* somente tem incidência no âmbito da lesão dolosa.

„D. 01µabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A conduta de quem erra culposamente sobre a legitimidade da ação, e a prática, supondo legítima, deverá ser punida, caso presentes os elementos do conceito analítico de crime, a título de culpa

- (A) própria.
- (B) consciente.
- (C) inconsciente.
- (D) por assimilação.

O agente que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, pressupõe situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima, incorre na descriminante putativa por erro de tipo. Se o erro do agente for invencível (ou inevitável, ou escusável), ficará isento de pena. Porém, se o erro derivar de culpa, o agente responderá a título de culpa, se houver previsão legal. Neste caso, estaremos diante daquilo que a doutrina denomina de culpa imprópria, ou por extensão, equiparação ou assimilação. Em verdade, o agente, em razão de incidir em erro, responderá pelo resultado praticado como se o houvesse causado culposamente, nada obstante, na realidade, o tenha efetivamente querido (ex.: o agente mata a vítima, acreditando que se tratava de um bandido que iria invadir sua residência, quando, em verdade, se tratava do próprio filho, que havia esquecido sua chave em casa e, por isso, forçava a porta de entrada, tentando ingressar em sua própria casa). Vem retratada no art. 20, § 1º, segunda parte, do Código Penal. Não se confunde a culpa imprópria, na qual, como visto, o agente quer determinado resultado, mas que, por haver incidido em erro evitável, responderá a título de culpa, com a culpa própria, que é aquela em que o agente não quer o resultado. Aqui, temos como espécies a culpa inconsciente (o agente não quer, nem prevê o resultado) e a culpa consciente (o agente não quer o resultado, embora o preveja, acreditando, sinceramente, em sua inocorrência).

„D. 01µabqg

7. TENTATIVA, CONSUMAÇÃO, DESISTÊNCIA, ARREPENDIMENTO E CRIME IMPOSSÍVEL

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) No que concerne à teoria geral do crime, assinale a opção correta.

- (A) O fato de o agente estar sendo vigiado por fiscal de estabelecimento comercial, assim como a existência de sistema eletrônico de vigilância, impede de forma completamente eficaz a consumação do delito pretendido, de modo a se reconhecer caracterizado crime impossível, pela absoluta eficácia dos meios empregados.
- (B) Em relação à punibilidade do chamado crime impossível, adota-se no CP a teoria sintomática, segundo a qual só haverá crime impossível quando a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto jurídico forem absolutas; sendo elas relativas, fica caracterizada a tentativa.
- (C) Quanto à punição na modalidade tentada de crime, adota-se no CP a teoria subjetiva, segundo a qual a tentativa, por produzir mal menor, deve ser punida de forma mais branda que o crime consumado, reduzindo-se de um a dois terços a pena prevista.
- (D) Não se admite desistência voluntária em relação à prática de delito unissubsistente, admitindo-se arrependimento eficaz apenas com relação à prática de crimes materiais. Para beneficiar-se dessas espécies de tentativa qualificada, que, por si só, não beneficiam os partícipes, o agente deve agir de forma voluntária, mas não necessariamente de forma espontânea.

A: incorreta. O furto sob vigilância pode, em determinadas situações, a depender do caso concreto, caracterizar crime impossível pela *ineficácia absoluta do meio* (art. 17 do CP). A assertiva – incorreta – faz referência à *absoluta eficácia dos meios empregados*. Consagrando esse entendimento, o STJ editou a Súmula n. 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”; **B:** incorreta. Somente haverá o chamado crime impossível se a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto forem *absolutas*. Acolheu-se, aqui, a teoria **objetiva temperada**. Se se tratar de ineficácia ou impropriedade relativa, estaremos diante de *crime tentado*; **C:** incorreta. No que toca à tentativa, adotou-se a *teoria objetiva*, segundo a qual o autor de crime tentado receberá pena inferior à do autor de crime consumado, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP. A *teoria subjetiva*, ao contrário, que foi acolhida tão somente de forma excepcional, determina que a pena do crime tentado seja a mesma do consumado. Leva-se em conta, neste caso, a intenção do sujeito; **D:** correta. É que, nos crimes unissubsistentes, a conduta se desenvolve em ato único, o que inviabiliza a desistência. A existência de resultado naturalístico é pressuposto do arrependimento eficaz. Ou ainda: o agente somente fará jus ao benefício contido no dispositivo se de fato lograr impedir a produção do resultado. Ademais, exige-se somente voluntariedade, que quer dizer *atuar de forma livre, sem coação*.

„D. 01µabqg

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Paulo abordou a vítima Pedro em via pública e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega da carteira com dinheiro. No momento em que Pedro retirava a carteira do bolso para entregar para Paulo este resolveu ir embora espontaneamente sem subtrair a *res*. Trata-se de hipótese típica de

- (A) arrependimento eficaz.
- (B) desistência voluntária.
- (C) tentativa.
- (D) arrependimento posterior.
- (E) crime impossível.

Na *desistência voluntária* – art. 15, primeira parte, do CP –, o agente, podendo chegar até a consumação do crime, acha por bem interromper sua execução, isto é, o sujeito ativo muda de ideia e desiste de consumir o delito. Foi o que se passou com Paulo. Ele deu início à execução do crime de roubo, já que empregou grave ameaça contra Pedro com o propósito de subtrair-lhe bens, e, após, de forma espontânea, desistiu da empreitada e evadiu-se do local. A tentativa do crime de roubo fica afastada, pois, para a sua configuração, seria necessário que a consumação não tivesse ocorrido por circunstâncias *alheias* à vontade do agente. Aqui, o crime não se consumou por vontade do agente. É importante aqui fazer um esclarecimento: o crime narrado no enunciado não teria atingido seu momento consumativo ainda que se considerasse como tal o da subtração da *res*. Vale dizer, permaneceria, de qualquer maneira, na esfera da tentativa. Digo isso porque, hodiernamente, os Tribunais superiores consolidaram o entendimento segundo o qual o momento consumativo do crime de roubo é o do apossamento do bem, independentemente da inversão tranquila da posse. A esse respeito: STF, 1ª T., HC 92.450-DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.09.2008. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 582 do STJ.

„B. 01µabqg

8. PENAS E SEUS EFEITOS

(Ministério Público/PB – 2010) São incorretas as seguintes afirmativas, exceto:

- (A) A multa não é a única pena pecuniária prevista no ordenamento jurídico-penal brasileiro.
- (B) As entidades sociais públicas ou privadas, em razão de sua destinação social, têm prioridade no recebimento da prestação pecuniária fixada pelo juízo criminal.
- (C) A decretação da perda de bens e valores, por ter natureza penal, não poderá ser estendida aos sucessores do condenado.
- (D) Apenas no concurso de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
- (E) Como efeito da condenação, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, somente ocorrerá com a prática de crime doloso, punido com reclusão ou detenção, cometido contra filho, tutelado ou curatelado.

A: incorreta. De fato, adotando-se o art. 32 do CP, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Dentre estas, apenas a multa tem natureza estritamente pecuniária, na forma disciplinada no art. 51 do CP; **B:** incorreta (art. 45, § 1º, do CP), pois a prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, será destinada, primeiramente, à vítima ou a seus dependentes. À falta destes, aí sim o montante terá como destinatárias as entidades públicas ou privadas com destinação social; **C:** incorreta. A perda de bens e valores, assim considerada espécie de pena restritiva de direitos, segundo parcela da doutrina, admite o alcance dos sucessores do condenado, nos termos do que dispõe o art. 45, § 3º, do CP, que estaria em consonância com o art. 5º, XLV, da CF, que preconiza que “*nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido*”. Alguns aduzem tratar-se de uma exceção constitucional ao princípio da intranscendência. Já para outros, a expressão acima negritada diz respeito ao art. 91, II, “b”, do CP, que diz respeito a um dos efeitos automáticos da condenação, qual seja, o confisco do produto do crime, que é efeito extrapenal (civil), podendo, portanto, atingir os sucessores; **D:** correta (art. 68, parágrafo único, do CP); **E:** incorreta. O efeito da condenação de que trata o art. 92, II, do CP, de natureza específica (ou efeito não automático), decorre do fato de o agente haver cometido, em detrimento de filho, tutelado ou curatelado, um crime doloso punido com **reclusão**. Quanto a isso, é importante que se diga que a Lei 13.715/2018 alterou o art. 92, II, do CP, cuja redação passa a ser a seguinte: “São também efeitos da condenação: (...) II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado”. Perceba que tal mudança não altera o gabarito desta questão, já que esta alternativa permanece incorreta.

„D. 01µabqg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Nos termos do Código Penal, é efeito automático da condenação, não sendo necessário ser declarado na sentença:

- (A) A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.
- (B) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro

- anos em qualquer crime, salvo nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
- (C) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
- (D) Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.
- (E) A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado.

A: a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, constitui efeito *específico* da condenação. Isso quer dizer que, em vista do que dispõe o art. 92, parágrafo único, do CP, este efeito da condenação, previsto no art. 92, III, do CP, por não ser automático, pressupõe que o juiz o pronuncie na sentença. Para facilitar a compreensão deste tema, cabe um esclarecimento. Os efeitos da condenação contemplados no art. 91 do CP são *automáticos* (genéricos). Significa dizer que é desnecessário o pronunciamento do juiz, a esse respeito, na sentença. Já o art. 92 do CP trata dos efeitos da condenação *não automáticos* (específicos), que, por essa razão, somente podem incidir se o juiz, na sentença condenatória, declará-los de forma motivada, justificando-os. Dito isso, podemos voltar ao comentário da próxima questão; **B:** assertiva incorreta, pois, conforme estabelecido no art. 92, I, a, do CP, para a perda do cargo, neste caso, basta que a pena privativa de liberdade aplicada seja igual ou superior a um ano (crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública). Além disso, cuida-se de efeito *específico* da condenação, visto que contemplado no rol do art. 92 do CP; **C:** da mesma forma, trata-se de efeito *específico* da condenação (não automático), que deve, por conta disso, ser declarado e motivado na sentença condenatória (art. 92, parágrafo único, do CP); **D:** assertiva correta, visto que contempla hipótese de efeito *genérico* (automático) da condenação (art. 91, I, do CP). Aqui, o magistrado está dispensado de proceder à declaração e motivação deste efeito na sentença condenatória; **E:** constitui, a teor do art. 92, II, do CP, cuja redação foi alterada por força da Lei 13.715/2018, hipótese de efeito *não automático* da condenação.

„D. omebeg

9. AÇÃO PENAL

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- (A) No conceito clássico, a ação penal é uma relação de direito público que impõe sequência de atos, cada um dos quais é ligado aos anteriores e aos subsequentes, como elos de uma corrente, em determinada ordem e para alcançar um fim também determinado.
- (B) Será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal, não cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, apenas repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
- (C) O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita, não sendo admitida a forma oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.
- (D) O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo nos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada em que a pena mínima não é superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, por um período de dois a quatro anos.
- (E) Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta de transação penal, sendo que, nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

A: a assertiva – incorreta – contempla o conceito de *processo*, que é o *instrumento* de que se vale o Poder Judiciário para aplicar a lei penal ao caso submetido à sua apreciação. Contém o *procedimento*, que é a forma como serão encadeados os atos que buscam determinado fim (sentença), e a *relação jurídica* estabelecida entre autor e réu. *Ação penal*, por seu turno, consiste no *direito público subjetivo* de pedir ao Estado-juiz a aplicação do direito material ao caso concreto, o que será viabilizado por intermédio do *processo*; **B:** a chamada *ação penal privada subsidiária da pública*, que encontra previsão nos arts. 5º, LIX, da CF, 100, § 3º, do CP e 29 do CPP, somente terá lugar na hipótese de o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia no prazo estabelecido em lei (art. 46 do CPP). Está o membro do “parquet”, neste caso, credenciado a “aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal” (art. 29, CPP). Mas cuidado: o ofendido somente poderá lançar mão da *ação subsidiária da pública* se ficar constatada a inércia (desídia, omissão) do membro do Ministério Público. Assim, pedido de arquivamento de inquérito policial ou mesmo de peças de informação não corresponde a inércia, pois o MP, aqui, não deixou de atuar; **C:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 39, *caput*, do CPP; **D:** preleciona o art. 89, *caput*, da Lei 9.099/95 que a *suspensão condicional do processo* terá

cabimento nos crimes cuja pena *mínima* cominada for igual ou inferior a um ano. Como se vê, o âmbito de incidência do *sursis* processual é mais amplo do que a competência do JECRIM (art. 61 da Lei 9.099/95). Assertiva, portanto, incorreta; **E:** correta, nos termos do art. 76, “*caput*” e § 1º, da Lei 9.099/95.

„E. omebeg

10. CRIMES CONTRA A PESSOA

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando o que dispõe o CP sobre os crimes contra a pessoa e os crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta.

- (A) Não responderá por injúria ou difamação aquele que der publicidade à ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.
- (B) Suponha que Joaquim, de vinte e oito anos de idade, tenha furtado do quarto de sua própria mãe, de sessenta e um anos de idade, enquanto ela dormia, por volta das 22 horas, uma TV LCD. Nessa situação, Joaquim não está sujeito a punição, dada a incidência de imunidade penal absoluta.
- (C) Enquanto aberta, a hospedaria, ainda que desocupada, está compreendida, nos termos do CP, na expressão “casa”, estando sujeita ao tipo penal violação de domicílio.
- (D) Suponha que Francoso, de vinte e nove anos de idade, ao agir negligentemente, provoque a morte de um desconhecido e, para evitar a prisão em flagrante, evada-se rapidamente, antes que alguém o veja no local do crime. Nessa situação, sendo Francoso condenado, a pena a ele cominada deve ser aumentada em um terço.
- (E) Considere que Maria, de vinte e cinco anos de idade, instigue e auxilie Mariana, de vinte e dois anos de idade, a suicidar-se, fornecendo-lhe frasco de veneno, e que Mariana ingira a substância e logo a seguir a vomite espontaneamente, sem sofrer qualquer seqüela. Nessa situação, se denunciada, Maria responderá por instigação e auxílio a suicídio e, se condenada, terá direito à diminuição da pena em dois terços.

A: incorreta, pois, a despeito de a injúria e a difamação não serem puníveis se a ofensa houver sido irrogada em juízo, na discussão da causa, pelas partes ou por seus procuradores (art. 142, I, CP), é certo que quem der publicidade ao fato responderá pelo crime contra a honra (art. 142, parágrafo único, CP); **B:** incorreta, pois a escusa absolutória (ou imunidade penal absoluta) tratada no art. 181, II, CP não terá incidência quando a vítima do crime patrimonial for idosa (art. 183, III, CP); **C:** incorreta (art. 150, §5º, I, CP); **D:** correta (art. 121, §4º, primeira parte, CP); **E:** incorreta, pois o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, previsto no art. 122, *caput*, CP, é daqueles que exige resultado naturalístico específico para a sua consumação (morte ou lesão corporal de natureza grave), conforme se extrai do preceito secundário do tipo penal. Assim, se a vítima, ainda que instigada e auxiliada pelo agente a suicidar-se, não sofrer qualquer seqüela, o fato será atípico.

„D. omebeg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Maria da Piedade, com 21 (vinte e um) anos, foi estuprada por um desconhecido. Envergonhada com o fato, não tomou nenhuma providência perante a polícia, o Ministério Público ou a justiça. Desse fato, resultou gravidez. Maria provocou aborto em si mesma.

Em face da legislação que rege a matéria, assinale a alternativa correta.

- (A) Agiu amparada pelo estado de necessidade.
- (B) Praticou o crime de aborto, descrito no artigo 124 do Código Penal Brasileiro.
- (C) O aborto sentimental pode ser praticado pela própria vítima.
- (D) Agiu impelida por relevante valor social.

A: incorreta, pois o estado de necessidade pressupõe que o agente atue diante de situação de perigo atual, sendo necessário o sacrifício de direito alheio para salvaguardar direito próprio ou de terceiro (art. 23, I e art. 24, ambos do CP); **B:** correta. De fato, comete autoaborto a mulher que provoca em si mesma o aborto (art. 124, primeira parte, do CP); **C:** incorreta, pois o aborto sentimental ou humanitário, cabível em caso de gravidez resultante de estupro, somente poderá ser realizado por médico (art. 128, II, do CP); **D:** incorreta, pois o relevante valor social é aquele que interessa a toda a coletividade, o que não se vê no enunciado da questão.

„E. omebeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que se refere ao delito de lesões corporais, assinale a opção correta.

- (A) Constitui circunstância agravante o fato de o delito ser praticado contra cônjuge ou companheiro, ou, ainda, de prevalecer-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
- (B) Se do delito em questão resultar perigo de vida e caso se constate ter sido incompleto o primeiro exame pericial, realizar-se-á, necessariamente, exame complementar por determinação da autoridade judiciária.

- (C) Na hipótese de lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
- (D) A lesão corporal será considerada de natureza gravíssima se do fato resultar incapacidade da vítima, por mais de trinta dias, para as suas ocupações habituais.
- (E) Para o referido delito, é irrelevante o fato de o agente cometer o crime impellido por motivo de considerável valor social ou moral.

A: incorreta, não se tratando de circunstância agravante, mas, sim, de qualificadora prevista no art. 129, §9º, do CP (violência doméstica); **B:** incorreta, pois o exame complementar será necessário apenas para a caracterização da qualificadora prevista no art. 129, §1º, I, do CP (incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), aqui sendo aplicável o art. 168, §2º, do CPP. No caso de lesão corporal qualificada pela geração de perigo de vida para a vítima, desnecessário o exame complementar; **C:** correta (art. 129, §8º, do CP); **D:** incorreta, pois se da lesão corporal resultar para a vítima incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias, estaremos diante de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP), e não gravíssima (qualificadoras constantes no art. 129, §2º, do CP, dentre elas, a incapacidade permanente para o trabalho); **E:** incorreta, pois se o crime for cometido por motivo de relevante valor moral ou social, ou se o agente estiver sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, incidirá a redução da pena prevista no art. 129, §4º, do CP.

„C., o[m]p[re]s[en]te

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Agente que, mediante paga, fazendo uso de revólver mata a vítima e, após, para assegurar a ocultação e impunidade do crime, com uma faca esquarteja o cadáver e espalha as diversas partes do corpo por locais ermos variados pratica homicídio

- (A) triplamente qualificado: art. 121, § 2º, inc. I (mediante paga), inc. III (com emprego de meio cruel) e inc. V (para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime), do Código Penal.
- (B) duplamente qualificado: art. 121, § 2º, inc. I (mediante paga) e inc. V (para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime), do Código Penal.
- (C) qualificado: art. 121, § 2º, inc. I (mediante paga) em concurso material com o delito de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211), do Código Penal.
- (D) duplamente qualificado: art. 121, § 2º, Inc. I (mediante paga) e inc. III (com emprego de meio cruel) em concurso material com o delito de vilipêndio a cadáver (art. 212), do Código Penal.
- (E) duplamente qualificado: art. 121, § 2º, inc. III (com emprego de meio cruel) e inc. V (para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime) em concurso material com o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211), do Código Penal.

A: incorreta. Ainda que a qualificadora da “paga”, de fato, esteja presente (art. 121, § 2º, I, do CP), não se pode falar em “meio cruel” (art. 121, § 2º, III, do CP), pois matar a vítima com disparo de arma de fogo não produz, desnecessariamente, sofrimento intenso e desnecessário a ela. Frise-se que o esquartejamento ocorreu posteriormente à morte, não se tratando, portanto, de crueldade praticada “em vida” da vítima. Por fim, o esquartejamento do cadáver e sua “distribuição” por locais ermos variados não constitui a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do CP (conexão), tendo em vista que esta pressupõe que o homicídio seja praticado para assegurar a execução de outro crime futuro (conexão teleológica) ou para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime passado (conexão consequencial). No caso relatado, a ocultação de cadáver não constitui a hipótese de conexão consequencial, que, repise-se, pressupõe que o agente mate a vítima para garantir a ocultação de crime *passado*; **B:** incorreta no tocante à qualificadora da conexão, conforme explicações dadas na alternativa anterior; **C:** correta. De fato, o agente que mata a vítima mediante paga deverá responder por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP) e, por esquartejar a ocultar o cadáver, pelo crime do art. 211 do CP, em concurso material (art. 69 do CP), visto que duas foram as condutas (morte + ocultação), com ofensa a bens jurídicos distintos (vida e respeito aos mortos); **D:** incorreta no tocante à qualificadora do meio cruel, pelas razões indicadas nos comentários à alternativa “A”; **E:** incorreta, uma vez que as qualificadoras do meio cruel e da conexão, pelas razões expendidas anteriormente, não restaram caracterizadas.

„C., o[m]p[re]s[en]te

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe o CP e no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do crime de constrangimento ilegal, assinale a opção correta.

- (A) O sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal pode ser qualquer pessoa, independentemente de sua capacidade de autodeterminação.
- (B) Por ser o delito de constrangimento ilegal tipicamente subsidiário, a violência nela empregada, em qualquer modalidade, absorve sempre o crime.
- (C) O constrangimento ilegal é delito de mera atividade, consumando-se mediante grave ameaça ou violência perpetrada pelo sujeito ativo.
- (D) No crime de constrangimento ilegal, admite-se a autoria mediata caso a violência ou grave ameaça sejam exercidas contra pessoa diversa da que se pretenda constranger, sendo o agente responsabilizado, em concurso material, pelo constrangimento ilegal e por outra infração que o executor venha a praticar.

- (E) O fato de funcionário público ser sujeito ativo do crime de constrangimento ilegal qualifica a infração, aplicando-se a ele a pena em dobro.

A: incorreta. De acordo com a doutrina, somente pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) a pessoa que possuir capacidade de discernimento e de autodeterminação (de decisão sobre seus atos). Logo, os menores de tenra idade, as pessoas portadoras de doenças psiquiátricas que lhes retirem a capacidade de discernimento, as pessoas em estado avançado de embriaguez, não podem ser vítima de constrangimento ilegal; **B:** incorreta. A violência empregada para a prática do constrangimento ilegal gerará a imposição das penas a ela correspondentes (art. 146, § 2º, do CP), inexistindo absorção. Ao contrário, haverá, em verdade, concurso de crimes. Alguns discutem se será um concurso material (tendo em vista que o dispositivo legal deixa claro que as penas serão somadas) ou concurso formal impróprio ou imperfeito. Entendemos mais técnico o segundo entendimento. Afinal, o agente, mediante uma única conduta, terá perpetrado dois crimes (constrangimento ilegal e lesão corporal); **C:** incorreta, pois o constrangimento ilegal é doutrinariamente classificado como crime material, visto que sua consumação exige que a vítima não faça o que a lei permite ou faça aquilo que ela não determina; **D:** correta. Embora um pouco truncada a redação da assertiva, pode-se afirmar que, de fato, é admissível o reconhecimento da autoria mediata (ou indireta) no crime de constrangimento ilegal, desde que, por óbvio, o agente se valha de terceira pessoa como “instrumento” para a prática do crime, respondendo pelo constrangimento ilegal contra a vítima do executor material do delito, bem como, por exemplo, pelas eventuais lesões corporais por este praticadas; **E:** incorreta. Se o sujeito ativo for funcionário público, restará caracterizado o crime do art. 350 do CP (exercício arbitrário ou abuso de poder) ou de abuso de autoridade (Lei 4.898/1965).

„C., o[m]p[re]s[en]te

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação aos crimes contra a honra, assinale a opção correta com base no que dispõe a legislação de regência e no entendimento jurisprudencial.

- (A) A causa de exclusão de crime abrange a calúnia, a difamação e a injúria irrogadas em juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador, incluindo-se órgão do MP.
- (B) Havendo concurso de crimes e concurso de agentes, a retratação feita por um dos agentes, por ser circunstância de natureza pessoal, não aproveita aos demais, tampouco se admite retração a alguns dos fatos imputados.
- (C) A retratação nos crimes contra a honra, cujos efeitos se restringem à esfera criminal, pode ser feita por escrito ou oralmente, exigindo-se, entretanto, que seja completa, inequívoca e incondicional.
- (D) Nos crimes contra a honra perpetrados contra pessoa maior de sessenta anos incidirá a agravante de um terço da pena, exceto no caso de injúria.
- (E) Constitui crime de ação penal pública incondicionada a injúria praticada mediante a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem.

A: incorreta. Primeiramente, o art. 142 do CP, cuja natureza jurídica é de causa de exclusão dos crimes de injúria e difamação, não abrangendo a calúnia. Outrossim, no tocante ao inciso I do referido dispositivo legal, tem-se que haverá a exclusão dos crimes de injúria e difamação em caso de ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Trata-se de uma imunidade judiciária. Frise-se que a expressão “parte” abrangerá, evidentemente, o órgão do Ministério Público, quanto este for autor da ação. No entanto, mesmo quando ocupar a função de *custos legis*, também estará o órgão ministerial abrangido pela imunidade judiciária, inclusive por força do art. 41, V, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993); **B:** incorreta. A retratação é admitida, de acordo com o art. 143 do CP, aos crimes de calúnia e difamação, que, exatamente, se caracterizam pela imputação de fatos violadores à honra da vítima, não havendo qualquer restrição na lei. No mais, de fato, a retratação tem caráter subjetivo, não se estendendo aos querelados que não se retratarem; **C:** incorreta. Considerando que a retratação nos crimes contra a honra deve ser cabal, completa, inequívoca, não haverá como se demonstrar referida “certeza” se ela ocorrer, simplesmente, de forma oral. A precisão e clareza exigidas para o reconhecimento da retratação são incompatíveis com a forma oral, motivo pelo qual a causa extintiva da punibilidade em comento deverá ser deduzida de forma expressa, no bojo do processo (e antes da sentença); **D:** correta. De fato, nos crimes contra a honra, a pena será majorada em um terço caso sejam praticados em detrimento de pessoa maior de 60 (sessenta) anos, exceto no caso de injúria (art. 141, IV, do CP). Isto porque haverá injúria qualificada quando a ofensa à dignidade ou decoro da vítima consistir na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de *pessoa idosa* ou portadora de deficiência (art. 140, § 3º, do CP); **E:** incorreta. A injúria discriminatória, definida no art. 140, § 3º, do CP, é crime de ação penal pública condicionada à representação (art. 145, parágrafo único, do CP, com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.033/2009).

„C., o[m]p[re]s[en]te

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, chorava compulsivamente na antessala de cirurgia da maternidade quando uma enfermeira, condôida com a situação, perguntou o motivo daquele choro. A mulher respondeu-lhe que a gravidez era espúria e que tinha sido abandonada pela família. Após dar à luz, sob a influência do estado puerperal, a referida mulher matou o próprio filho, com o auxílio da citada enfermeira. As duas sufocaram o neonato com almofadas e foram detidas em flagrante.

Nessa situação hipotética,

- (A) a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio; a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de partícipe, conforme prescreve a teoria monista da ação.
- (B) a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio; a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de coautora, visto que o estado puerperal consiste em uma elementar normativa e se estende a todos os agentes.
- (C) a mulher deverá ser autuada pelo crime de infanticídio e a enfermeira, pelo crime de homicídio, já que o estado puerperal é circunstância pessoal e não se comunica a todos os agentes.
- (D) a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de homicídio, consoante as determinações legais estabelecidas pelas reformas penais de 1940 e 1984, que rechaçam a compreensão de morte do neonato por *honoris causae*.
- (E) a mulher deverá ser autuada pelo crime de infanticídio e a enfermeira, pelo crime de homicídio, uma vez que o estado puerperal é circunstância personalíssima e não se comunica a todos os agentes.

A despeito de o crime de infanticídio ser próprio, visto que exige uma qualidade especial do sujeito ativo (a mãe sob a influência do estado puerperal), a doutrina amplamente predominante entende, com base no que dispõe o art. 30 do CP, ser possível o reconhecimento da **coautoria e participação** no infanticídio. Isso porque o fato de **ser mãe e estar sob a influência do estado puerperal** são condições de caráter pessoal que fazem parte do tipo penal (elementares). Para alguns, a incidência do art. 30 do CP representa patente injustiça.

„B., ojuarqag

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) No crime de calúnia, a procedência da exceção da verdade é causa

- (A) de exclusão de culpabilidade, uma vez que, sendo verdadeiro o fato imputado, a conduta não será considerada reprovável.
- (B) de extinção de punibilidade, já que, se verdadeiro o fato imputado, não será necessário aplicar a pena.
- (C) de exclusão de crime, porque, se o fato imputado for verdadeiro, não haverá crime, já que nunca existiu a falsidade da imputação.
- (D) de exclusão de ilicitude, pois, caso o fato imputado seja verdadeiro, a conduta não se caracterizará como antijurídica.
- (E) irrelevante, visto que, caso seja verdadeiro o fato imputado, a conduta deverá ser analisada com base em teses eventualmente obtidas mediante defesa escrita.

Se aquele que alega a exceção da verdade, no crime de calúnia, lograr provar a veracidade de sua alegação, há de se reconhecer a atipicidade de sua conduta, não havendo, portanto, que se falar em crime. Quanto a esse tema, vale fazer as seguintes observações: o delito de *injúria* (art. 140 do CP) não admite a *exceção da verdade*; a *calúnia* (art. 138 do CP) e a *difamação* (art. 139 do CP), por sua vez, comportam o instituto, previsto, respectivamente, nos arts. 138, § 3º, e 139, parágrafo único, ambos do Código Penal, ressaltando-se que, na *difamação*, somente é admitida a *exceção da verdade* se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

„C., ojuarqag

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Maria reside sozinha com sua filha de 5 meses de idade e encontra-se em benefício previdenciário de licença maternidade de 6 meses. Todas as tardes a filha de Maria dorme por cerca de duas horas, momento no qual Maria realiza as atividades domésticas. Em determinado dia, neste horário de dormir da filha, Maria foi até ao supermercado próximo de sua casa, uma quadra de distância, para comprar alguns mantimentos para a alimentação de sua filha. Normalmente esta saída levaria de 10 a 15 minutos, mas neste dia houve uma queda no sistema informatizado do supermercado o que atrasou o retorno à sua casa por 40 minutos. Ao chegar próximo à sua casa, Maria constatou várias viaturas da polícia e corpo de bombeiros na frente de sua residência, todos acionados por um vizinho que percebeu o choro insistente de uma criança por 15 minutos, acionando os órgãos de segurança. Ao prestarem socorro à criança, com o arrombamento da porta de entrada da casa, os agentes dos órgãos de segurança verificam que a criança estava sozinha em casa, mas apenas assustada e sem qualquer lesão. A conduta de Maria é caracterizada como

- (A) crime de abandono de incapaz.
- (B) crime de abandono de incapaz majorado.
- (C) crime de abandono de recém nascido.
- (D) atípica.
- (E) contravenção penal.

É incorreto afirmar que Maria, com a sua conduta, incorreu nas penas do crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP), visto que, pela narrativa contida no enunciado, é possível concluir-se que Maria em momento algum quis colocar sua filha em situação de perigo (dolo de perigo), elemento subjetivo necessário à existência deste crime.

„D., ojuarqag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) A respeito dos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta.

- (A) Considere que Paulo tenha sido acusado de ter premeditado a morte de Marta, com quem fora casado por vinte anos, para ficar com todos os bens do casal, e de ter auxiliado na consecução do homicídio. Considere, ainda que, um mês antes do fato delituoso, Paulo tenha descoberto que Marta lhe era infiel. Nessa situação, é incompatível o reconhecimento, pelo tribunal do júri, do fato de ter Paulo agido por motivo torpe e, concomitantemente, das atenuantes genéricas do relevante valor moral ou da violenta emoção, provocada pela descoberta do adultério.
- (B) Para a caracterização do homicídio privilegiado, exige-se que o agente se encontre sob o domínio de violenta emoção; para a caracterização da atenuante genérica, basta que o agente esteja sob a influência da violenta emoção, vale dizer, para o privilégio, exige-se reação imediata; para a atenuante, dispensa-se o requisito temporal.
- (C) O homicídio qualificado-privilegiado integra o rol dos denominados crimes hediondos.
- (D) Sendo a qualificadora, no crime de homicídio, de caráter subjetivo, não há, em princípio, qualquer impeditivo para a coexistência dessa qualificadora com a forma privilegiada do crime de homicídio, dada a natureza objetiva das hipóteses previstas no § 1.º do art. 121 do CP.

A: incorreta. Nesse sentido: “(...) 2. De outra parte, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal e desta Corte, é possível a coexistência, no crime de homicídio, da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, com as atenuantes genéricas inseridas no art. 65, II, a e c, do mesmo dispositivo, podendo, pois, concorrerem no mesmo fato (...)” (AgRg no Ag 1060113 / RO, Min. Og Fernandes, j. 16.09.2010); B: correta. Nesse sentido, conferir o seguinte julgado do STJ: “(...) 3. Com efeito, o reconhecimento pelo Tribunal do Júri de que o paciente agiu sob por motivo torpe, em razão de ter premeditado e auxiliado na morte de sua esposa para ficar com todos os bens do casal, e, concomitantemente, das atenuantes genéricas do relevante valor moral ou da violenta emoção, provocada pela descoberta do adultério da vítima, um mês antes do fato delituoso, não importa em contradição. 4. Cumpre ressaltar que, no homicídio privilegiado, exige-se que o agente se encontre sob o domínio de violenta emoção, enquanto na atenuante genérica, basta que ele esteja sob a influência da violenta emoção, vale dizer, o privilégio exige reação imediata, já a atenuante dispensa o requisito temporal (...)” (AgRg no Ag 1060113 / RO, Min. Og Fernandes, j. 16.09.2010); C: incorreta. Prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento segundo o qual o homicídio qualificado-privilegiado não é considerado crime hediondo; D: incorreta, visto que as causas de diminuição de pena previstas no art. 121, § 1º, do CP (homicídio privilegiado) são de ordem *subjetiva*, isto é, estão jungidas à motivação do crime, sendo incompatíveis, pois, com as qualificadoras de ordem *subjetiva* (ligadas à motivação do crime). Agora, sendo a qualificadora de ordem *objetiva*, segundo doutrina e jurisprudência dominantes, nada obsta que coexista com as causas de aumento do art. 121, § 1º, do CP, que, repita-se, são de ordem *subjetiva*, porquanto ligadas aos motivos que determinaram a prática criminosa (homicídio qualificado-privilegiado).

„B., ojuarqag

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Num almoço, dois irmãos começam a discutir na frente de familiares e alguns amigos íntimos. A intenção do irmão “B” era simplesmente aconselhar “A”, porque sua conduta habitual estava causando preocupações em seus genitores. Os familiares e amigos nem iriam perceber a conversa, mas como “A” estava completamente embriagado, exaltou-se, de modo que os demais perceberam a alteração no tom de voz dos interlocutores. O irmão “A” insultou o irmão “B”, mas este não o levou em consideração devido ao estado de embriaguez em que aquele se encontrava. Como paciência tem limite, o irmão “B”, extremamente irritado, acabou por falar para “A” que não iria mais conversar com um bêbado irrecuperável. Extremamente ofendido por ter sido chamado de bêbado na frente de outras pessoas, dirigiu-se à delegacia mais próxima para realizar um termo circunstanciado de ocorrência tipificado em injúria. Considerando o previsto na legislação vigente sobre o crime de injúria, analise as afirmativas abaixo:

- I. Nos termos do art. 140, § 1º, do Código Penal, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, uma vez que o ofendido, irmão “A”, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria e porque ocorreu retorsão imediata, ou seja, consistiu em revide seguido à primeira ofensa.
- II. A injúria real é uma forma qualificada, prevista no § 2º do art. 140 do Código Penal que consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, como por exemplo, em caso de agressão da qual decorra lesão corporal, devendo responder pelos dois crimes. A pena, neste caso, é de três meses a um ano e multa, além da correspondente à violência.
- III. É espécie de injúria qualificada a prevista no § 3º do artigo 140 do Código Penal, a qual foi introduzida pela Lei 10.741/2003 e consiste na utilização de elementos referentes à raça, a cor, à etnia, religião

ou origem, com pena de reclusão de um a três anos e multa. No delito de racismo, o agente tem como objetivo impedir o exercício de um direito líquido e certo em razão de um preconceito (gerando uma discriminação), ofendendo não só a vítima concreta, mas, todas as pessoas de uma determinada raça, cor, etnia etc. Na injúria preconceituosa, a sua intenção é, tão somente, o de atacar a honra subjetiva de uma pessoa determinada, com propósitos de humilhação com elementos racistas ou preconceituosos. Os xingamentos referentes à raça ou cor da vítima constituem o crime de injúria qualificada e não crime de racismo (Lei n. 7.716/1989), pois este pressupõe sempre uma espécie de segregação social e não individual, em função da raça ou da cor como, por exemplo, a proibição de fazer matrícula em escola, de entrar em estabelecimento comercial, de se tornar sócio de um clube desportivo.

- IV. Na injúria, qualificada pelo Código Penal, pretende-se ofender a honra subjetiva de uma pessoa. Já o crime de preconceito, previsto na Lei 7.716/1989, revela uma intolerância a toda a uma coletividade, em função da raça ou da cor. A diferença entre os ilícitos penais é somente quanto à prescrição. A injúria preconceituosa, cuja pena prevista é a de reclusão de um a três anos e multa, está sujeita à prescrição, na forma do artigo 109, do Código Penal. Os delitos não devem ser confundidos porque os elementos objetivos e subjetivos exigidos nos respectivos tipos legais se mostram completamente distintos.

De acordo com as afirmativas citadas, assinale a alternativa correta:

- (A) Somente I e IV estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente a III está correta.
(D) Somente I, II e III estão corretas.
(E) Somente as I, II e IV estão corretas.

I: correta. De fato, o irmão "B", ainda que tenha ofendido a honra de "A" ao chamá-lo de bêbado irrecuperável, poderá beneficiar-se do art. 140, § 1º, I e II, do CP (perdão judicial), tendo extinta sua punibilidade em razão de a injúria ter sido provocada diretamente pela vítima, bem como em razão da retorsão imediata (a ofensa praticada por "B" ocorreu ato seguinte àquela praticada por "A"); II: correta. Considera-se injúria real aquela prevista no art. 140, § 2º, do CP, consistindo em forma qualificada do tipo fundamental, cuja pena é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Portanto, se da violência empregada pelo agente resultar lesões corporais à vítima, haverá uma "dupla" imputação: injúria real + lesões corporais; III: correta. A assertiva é autoexplicativa e contém todos os elementos diferenciadores entre os crimes de injúria discriminatória (art. 140, § 3º, do CP) e os crimes de racismo definidos na Lei 7.716/1989; IV: incorreta, pelas razões expostas na própria assertiva anterior. A despeito de haver, sim, diferença entre os crimes de racismo e injúria racial na que diz à prescrição (aqueles são imprescritíveis, ao passo que esta não), este não é o único ponto que distingue ambas as infrações penais, tal como se lê na assertiva III.

„D. 017ababq

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Nos crimes contra a honra, a exceção da verdade é cabível na

- (A) calúnia e na injúria, mas não na difamação.
(B) difamação, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
(C) calúnia, ainda que o fato seja imputado a chefe de governo estrangeiro.
(D) injúria, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
(E) injúria e na difamação, mas não na calúnia.

O delito de injúria, que atinge a honra subjetiva, não admite a exceção da verdade; já a calúnia (art. 138 do CP) e a difamação (art. 139 do CP), em que a honra atingida é a objetiva, comportam a exceção, prevista, respectivamente, nos arts. 138, § 3º, e 139, parágrafo único, ambos do Código Penal, com a ressalva de que, na difamação, somente há que se falar em exceção da verdade se o ofendido for funcionário público e a ofensa a ele impingida tiver relação com o exercício de suas funções.

„B. 017ababq

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) O crime de violação de domicílio do art. 150 do CP

- (A) admite modalidade dolosa ou culposa.
(B) é punido com pena de reclusão ou multa.
(C) pode ser cometido por ação ou por omissão.
(D) é qualificado por intuito de lucro ou por ter sido praticado por funcionário público.
(E) tem pena aumentada se produz prejuízo à vítima ou é praticado mediante rompimento de obstáculo.

A: incorreta – não há, para este crime, previsão de modalidade culposa; B: incorreta – para a forma simples, a pena cominada é de detenção, de um a três meses, ou multa; também para a figura qualificada (art. 150, § 1º, do CP) deverá ser aplicada pena de detenção, entre seis meses e dois anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Não há, como se pode ver, previsão de pena de reclusão para o crime do art. 150 do CP; a

pena de multa poderá ser aplicada, alternativamente à de prisão, na figura simples; C: correta – conforme o caso, a conduta pode exteriorizar-se por ação ou por omissão; D: incorreta – não qualifica este crime o fato de o agente atuar com o propósito de lucro. De outro lado, sendo o crime cometido por funcionário público, fora dos casos legais, sem observar as formalidades impostas por lei ou ainda com abuso de poder, deverá incidir a causa de aumento prevista no art. 150, § 2º, do CP. Há quem sustente que, com o advento da Lei 4.898/65 (Abuso de Autoridade), este dispositivo passou a ser inaplicável; E: incorreta – não há essa previsão legal.

„D. 017ababq

11. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Atanásio Aparecido ocultou um veículo de sua propriedade e lavrou um boletim de ocorrência com o relato de que fora furtado, com o objetivo de receber o seguro, o que de fato ocorreu.

O delito praticado por Atanásio é definido como

- (A) estelionato.
(B) fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro.
(C) simulação para recebimento de valor de seguro.
(D) estelionato qualificado.

A conduta de Atanásio se subsume à figura típica descrita no art. 171, § 2º, V, do CP, qual seja, o crime de fraude para recebimento de indenização ou seguro, que constitui uma modalidade de estelionato (incorreta, pois, a alternativa "A", uma vez que a conduta do agente, em razão do princípio da especialidade, não se subsume, pura e simplesmente, ao art. 171, caput, do CP). Frise-se que não existe forma qualificada de estelionato (incorreta, pois, a alternativa "D"). Também não existe crime com o *nomen juris* "simulação para recebimento de valor de seguro" (incorreta, portanto, a alternativa "C").

„B. 017ababq

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos delitos de estelionato e receptação.

- (A) Folhas de cheque e cartões bancários não podem ser objeto material do crime de receptação, uma vez que são desprovidos de valor econômico.
(B) O preceito secundário do delito de receptação qualificada foi declarado inconstitucional pelo STF, por violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.
(C) Para o reconhecimento do estelionato privilegiado, considera-se apenas o pequeno valor da coisa, e não o prejuízo sofrido pela vítima.
(D) O delito de estelionato previdenciário, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, tem natureza de crime permanente, cujos efeitos se prolongam.
(E) Aplica-se o princípio da insignificância ao crime de estelionato, ainda que cometido em detrimento de entidade de direito público.

A: correta (HC 222503 / SP – 2011/0252288-4, Rel. Min. Jorge Mussi – RSTJ, vol. 226, p. 754. Habeas corpus. Receptação de folhas de cheque em branco. Ausência de expressão econômica. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa. Constrangimento ilegal evidenciado); B: incorreta (RE 443388 / SP – São Paulo – Relatora Min. Ellen Gracie, Julgamento: 18.08.2009, Órgão Julgador: Segunda Turma – Direito penal. Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade. Art. 180, § 1º, CP. Princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Dolo direto e eventual. Métodos e critérios de interpretação. Constitucionalidade da norma penal. Improvimento); C: incorreta. O STJ, tratando do crime de estelionato privilegiado perpetrado em desfavor do INSS, assim já se manifestou nos autos do HC 180771/SP: *Para a incidência da figura do estelionato privilegiado, previsto no § 1º do artigo 171 do Código Penal, leva-se em consideração não o pequeno valor da coisa, mas sim o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que a simples ausência de interesse da Fazenda em executar débitos fiscais inferiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) não significa que o estelionato cometido em face de entidade de direito público, que foi lesada no valor de R\$ 1.951,09 (mil novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos) seja insignificante*; D: incorreta. Era posicionamento dominante no STJ o entendimento de que o estelionato praticado em detrimento do INSS era considerado crime instantâneo de efeitos permanentes, conforme ementa a seguir: *Habeas corpus. Estelionato contra o INSS. Percepção de auxílio-doença indevida (art. 171, § 3º do CP). Crime instantâneo de efeitos permanentes. Delito consumado com o recebimento da primeira prestação indevida. Prescrição. Ocorrência. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade. O chamado estelionato contra a Previdência Social (art. 171, § 3º, do Código Penal), deve ser considerado crime instantâneo de efeitos permanentes, razão pela qual se consuma com o recebimento da primeira prestação do benefício indevido, marco que deve ser observado para a contagem do lapso da prescrição da pretensão punitiva. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade da espécie pela prescrição da pretensão punitiva, tal como decidido em primeiro grau de jurisdição* (HC 121336 / SP, 2008/0256879-6, Min. Relator Celso Limongi). Porém, a mesma Colenda Corte, em julgamento de Recurso Especial, assim passou a entender: Criminal. Resp. Estelionato contra o INSS. Crime permanente. Termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Cessação do recebimento das prestações indevidas. Prescrição incorretamente decretada em primeiro grau. Recurso desprovido. Sendo o objetivo do estelionato a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, nos casos de prática contra a Previdência Social, a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma é reiterada, mês a mês, enquanto não há a descoberta da aplicação do ardil, artifício ou meio fraudulento. Tratando-se, portanto, de crime permanente, inicia-se a contagem

para o prazo prescricional com a supressão do recebimento do benefício indevido e, não, do recebimento da primeira parcela da prestação previdenciária, como entendeu a decisão que rejeitou a denúncia. Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator (3ª Seção – REsp 1206105 / RJ 2010/0149338-3, Min. Relator Gilson Dipp, julgamento em 27.06.2012); **E**: incorreta. Confira-se trecho do acórdão prolatado no julgamento do HC 180771/SP, de 16/10/2012, da relatoria do Min. Jorge Mussi: (...) *Por essa razão, em se tratando de estelionato cometido contra entidade de direito público, tem-se entendido não ser possível a incidência do princípio da insignificância, independentemente dos valores obtidos indevidamente pelo acusado, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, que atinge, como visto, a coletividade como um todo. Precedentes do STJ e do STF.*

„A„ gabarito

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considere:

- I. No crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP), a consumação do crime ocorre com o recebimento do preço do resgate.
 - II. O consentimento válido do ofendido exclui o delito de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP).
 - III. O crime de extorsão (art. 158, CP) consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.
 - IV. O crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP) consuma-se quando o sujeito passivo fica privado de sua liberdade de locomoção.
 - V. O delito de extorsão mediante sequestro (art. 159, CP) é delito continuado, prolongando-se no tempo o seu momento consumativo.
- Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
(B) II, IV e V.
(C) I, III e V.
(D) II, III e V.
(E) II, III e IV.

I: incorreta. O crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) é formal, consumando-se no momento em que a vítima é sequestrada, tendo, portanto, sua liberdade de locomoção retirada. O recebimento do preço do resgate é mero exaurimento; **II**: correta. No crime de sequestro ou cárcere privado (art. 148 do CP), o consentimento do ofendido exclui a ilicitude do fato, desde que, é claro, o consentimento seja válido, expresso, e praticado por pessoa com capacidade; **III**: correta (Súmula 96 do STJ). Trata-se de crime formal; **IV**: correta. De fato, o crime de sequestro ou cárcere privado (art. 148 do CP) consuma-se com a privação da liberdade de locomoção da vítima, que ficará impedida de ir, vir ou permanecer onde quiser; **V**: incorreta. O crime de extorsão mediante sequestro é permanente (e não continuado, como consta na assertiva!), prolongando-se a consumação no tempo pela vontade do agente. Assim, a despeito de o gabarito indicado pela banca examinadora ser a letra “D”, em verdade, correta a letra “E”.

„E„ gabarito

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O crime de receptação é chamado de crime acessório ou parasitário, porque o seu reconhecimento depende da ocorrência de um crime anterior.
- (B) Não configura crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, a hipótese de furto em que a vítima não tem consigo qualquer bem ou valor a ser subtraído pelo agente.
- (C) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, ocorrendo a hipótese de arrependimento posterior.
- (D) Não se admite a aplicação do arrependimento posterior (art. 16, CP) no crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, em razão da violência empregada pelo agente na subtração.
- (E) No tocante ao crime culposo, a culpa concorrente da vítima exclui a do acusado.

A: correta. De fato, da simples leitura do art. 180 do CP, verifica-se que a receptação está atrelada ao cometimento de um crime anterior. Daí ser denominada de “crime acessório” ou “crime parasitário”; **B**: incorreta. Configura, sim, crime impossível, o fato de a vítima não ter qualquer bem ou valor a ser subtraído pelo agente. Se, de antemão, a vítima não traz consigo qualquer coisa móvel passível de apreciação econômica, não poderá ser vítima de furto (crime patrimonial). Aplicável, portanto, o art. 17 do CP; **C**: incorreta. A assertiva descreve os institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz (art. 15 do CP), que não se confundem com o arrependimento posterior (art. 16 do CP), que é causa de diminuição de pena; **D**: incorreta. O arrependimento posterior será admissível se o agente reparar integralmente o dano ou restituir a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, desde que o crime por ele praticado não tenha sido cometido com grave ameaça ou violência à pessoa (art. 16 do CP). A violência dirigida a coisas não afasta o arrependimento posterior; **E**: incorreta. Nos crimes culposos, se agente e vítima agirem com culpa, cada qual responderá pelo resultado lesivo praticado. Inexiste a possibilidade de compensação de culpas.

„A„ gabarito

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta com base no disposto no CP e no entendimento doutrinário e jurisprudencial.

- (A) As circunstâncias majorantes estabelecidas no CP para o roubo próprio e impróprio são aplicadas integralmente aos crimes de latrocínio.
- (B) Configurada a tentativa de morte da vítima pela violência perpetrada pelo agente na tentativa de subtração patrimonial, não sendo consumado, por circunstâncias alheias à vontade do agente, nenhum dos delitos que compõem o crime complexo, o agente será responsabilizado, em concurso formal, por roubo ou homicídio tentados.
- (C) Caso um dos comparsas de crime de roubo efetue disparos que atinjam a vítima e esta venha a falecer em decorrência dos ferimentos, todos os agentes envolvidos no delito serão responsabilizados pelo delito de latrocínio, independentemente da identificação do coautor que desferiu os tiros.
- (D) O roubo qualificado pela privação da liberdade da vítima, a extorsão comum e a extorsão mediante sequestro, crimes contra o patrimônio com elemento comum de restrição da liberdade da vítima para obtenção da coisa alheia móvel, são considerados crimes hediondos, independentemente de lesão grave ou morte da vítima.
- (E) Para a consumação do crime de extorsão, incluído entre os delitos patrimoniais, é imprescindível a obtenção, pelo agente, de indevida vantagem econômica para si ou para outrem.

A: incorreta. De acordo com Rogério Sanches, “deve ser lembrado que as circunstâncias majorantes do § 2º têm exclusiva aplicação aos crimes de roubo próprio (*caput*) e impróprio (§ 1º), não se estendendo às hipóteses tratadas no § 3º, seja por uma questão topográfica – onde não se aplica preceito antecedente ao subsequente, salvo expressa disposição a respeito –, seja porque tal majoração não corresponde ao real anseio do legislador na repressão do delito em questão, posto que já tratado com toda severidade (RT 780/583)” (*Curso de Direito Penal* – Parte Especial. 4. ed. Editora JusPODIVM, p. 271); **B**: incorreta. Em caso de subtração tentada e morte tentada, não há dúvidas de que o agente deverá responder por tentativa de latrocínio. Tal se extrai, inclusive, da Súmula 610 do STF, que enuncia haver latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Ora, a consumação, como se vê, está atrelada ao resultado morte, ainda que a subtração não se tenha ultimado. Logo, se subtração e morte são tentadas, o crime a ser imputado ao agente é o latrocínio, na forma tentada (art. 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, todos do CP). Não se fala em desclassificação de latrocínio para homicídio quando comprovada a intenção do agente em subtrair coisa alheia móvel mediante violência à pessoa; **C**: correta. Se o latrocínio for perpetrado em concurso de pessoas, todos os que contribuíram para a execução do tipo penal responderão pelo resultado morte, ainda que não tenham agido diretamente para a sua produção. Afinal, no mínimo, assumiram o risco pelo evento mais gravoso (STJ, HC 37583/SP, 5ª T., DJ 01.07.2005); **D**: incorreta. O roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP), bem como a extorsão comum (art. 158, *caput*, do CP), não figuram no rol dos crimes hediondos (art. 1º da Lei 8.072/1990). Com relação ao roubo, apenas se presente a qualificadora do § 3º, II, do art. 157 do CP, qual seja, a morte (latrocínio), estaremos diante de crime hediondo. Já no tocante à extorsão, apenas a modalidade qualificada pela morte (art. 158, § 2º, do CP) é considerada hedionda. Por fim, de fato, a extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), seja simples, seja qualificada, é considerada crime hediondo; **E**: incorreta (Súmula 96 do STJ). O crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida pelo agente. Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que o agente pratica o verbo do tipo (*constranger*), compelindo a vítima, mediante grave ameaça ou violência, que faça, tolere que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

„C„ gabarito

(Ministério Público/GO – 2012) Com relação ao crime de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), é correto afirmar que:

- (A) A causa de aumento de pena somente incide no tocante ao furto simples
- (B) Obrigatoriamente deve ser praticado em concurso de agentes
- (C) Trata-se de hipótese de delito agravado em razão de se referir a período em que normalmente as pessoas encontram-se em descanso, tornando-se mais vulneráveis
- (D) Para se definir o conceito de “repouso noturno”, é totalmente irrelevante levar em consideração os costumes de uma determinada localidade

A: a banca examinadora considerou incorreta a alternativa. Os Tribunais Superiores, majoritariamente, orientavam-se no sentido de que a majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP aplicava-se apenas ao furto simples. Confira-se a ementa extraída do julgamento do REsp 940245/RS, da relatoria do Min. Felix Fischer: “*Penal. Recurso especial. Furto qualificado. Causa especial de aumento. Repouso noturno. Estabelecimento comercial. Impossibilidade.* I – Incide a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu *in casu* (Precedentes). II – Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente). Recurso desprovido.”. Assim, dizia-se que a majorante do repouso noturno, prevista no aludido art. 155, § 1º, do CP, não se aplicava às formas qualificadas, previstas nos §§ 4º e 5º, do mesmo dispositivo legal,

inclusive por sua disposição topográfica. A jurisprudência do STJ se inclinava fortemente nesse sentido (por exemplo, HC 131.391/MA, DJe 06.09.2010). Contudo, no âmbito da mesma Corte, no HC 306.450-SP (rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2014), decidiu-se pela compatibilidade da majorante em comento (repouso noturno) com as qualificadoras do furto, à semelhança do furto qualificado-privilegiado. A mera disposição topográfica dos dispositivos não é suficiente a impedir a majoração da pena no furto qualificado. Em resumo, à luz de entendimento jurisprudencial mais recente, a causa de aumento do “repouso noturno” aplica-se ao furto simples e às formas qualificadas; **B**: incorreta. Não há qualquer correlação entre a majorante do repouso noturno e a qualificadora do concurso de pessoas, vale dizer, uma não depende do reconhecimento da outra; **C**: correta. De fato, a *ratio* de ser majorada a pena pela prática de furto durante o repouso noturno é a maior censurabilidade da conduta ser perpetrada durante o período de descanso das pessoas, período este em que o patrimônio está sob menor vigilância; **D**: incorreta. De acordo com a doutrina, o critério definidor do “repouso noturno” é variável, dependendo da análise dos costumes de determinada localidade no tocante ao recolhimento das pessoas para seu repouso. Decerto, no meio rural, especialmente naquelas regiões menos favorecidas, inclusive sem energia elétrica, o repouso noturno inicia-se anteriormente ao das cidades.

„C., ojuvqeqq

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Epicuro e Tales resolvem subtrair importância em dinheiro de um veículo coletivo de passageiros, com uso de simulacro de arma de fogo, e ameaçam o cobrador do ônibus, tomando-lhe pequena importância em espécie. Na mesma conduta subtraem dinheiro e celulares de dois passageiros e do próprio cobrador. Epicuro e Tales cometeram crime de

- (A) roubo qualificado pelo uso de arma de fogo.
- (B) roubo qualificado em concurso material de crimes.
- (C) roubo simples em concurso material de crimes.
- (D) furto qualificado em concurso material de crimes.
- (E) roubo majorado em concurso de crimes.

No crime de roubo, se as subtrações que vulneraram o patrimônio de duas ou mais pessoas se deram no mesmo contexto, fala-se em concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Ilustrando, o autor ingressa num ônibus, anuncia o assalto e pede que todos passem os bens. Concretiza-se o concurso formal perfeito, pois o agente não possui designios autônomos, vale dizer, dolo direto em relação a cada uma das vítimas, que nem mesmo conhece (...)” (Código Penal Comentado. 13. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013. p. 807).

„C., ojuvqeqq

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com relação aos crimes contra o patrimônio.

- (A) Considera-se chave falsa qualquer instrumento que, sob a forma de chave, possa ser utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo-se mixas.
- (B) No furto com fraude, o comportamento ardiloso, insidioso do agente é utilizado para facilitar a subtração dos bens pertencentes à vítima; no crime de estelionato, o artifício, o ardil, o engodo são utilizados pelo agente para que, induzida ou mantida em erro, a própria vítima possa entregar-lhe a vantagem ilícita. Há, portanto, dissensão da vítima no primeiro caso e consenso, no segundo.
- (C) Para a incidência da causa especial de aumento de pena para o crime previsto no art. 155 do CP, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos; entretanto, se o furto for praticado em estabelecimento comercial que se encontre fechado, segundo o STJ, a qualificadora do repouso noturno não pode ser reconhecida, por estar ausente maior grau de reprovabilidade da conduta.
- (D) De acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado, ainda que exista compatibilidade entre as qualificadoras e o privilégio.
- (E) A vigilância exercida no interior de estabelecimento comercial, seja por seguranças, seja pela existência de circuito interno de monitoramento, afasta a potencialidade lesiva de condutas que visem à subtração ou dano do patrimônio de estabelecimentos com esta característica, o que possibilita o reconhecimento da figura relativa ao crime impossível nesses casos.

A: incorreta, pois não há a necessidade de que o instrumento empregado tenha o formato de chave. Cuidado: é pacífico, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento segundo o qual não deve ser considerada como falsa a chave verdadeira utilizada de forma clandestina; **B**: correta. De fato, no furto mediante fraude, esta se presta a viabilizar a subtração da coisa. Aqui, a vítima nem se dá conta da subtração. No estelionato, a situação é bem outra: o ardil é empregado com o propósito de a vítima, iludida, entregar a coisa ao agente, ou seja, no furto qualificado tem-se a fraude para iludir a vigilância da vítima e, dessa forma, possibilitar a subtração; no estelionato, tem-se a fraude para iludir a vítima a entregar a coisa; **C**: incorreta. A questão é polêmica, não havendo consenso na doutrina tampouco na jurisprudência, que inclina-se, atualmente, pela necessidade de o crime ser praticado em casa habitada em que os moradores estejam repousando; **D**: incorreta. Conferir o seguinte julgado: “É possível o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado, desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e o privilégio (...)” (AGRESP 201101841290, Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, STJ, Sexta Turma, DJE Data:23.10.2012); **E**: incorreta. O furto sob vigilância pode, em determinadas situações,

a depender do caso concreto, caracterizar crime impossível pela ineficácia absoluta do meio (art. 17 do CP). É o caso, por exemplo, do agente que, desde o momento em que ingressa no supermercado, passa a ser permanentemente vigiado por sistema de câmeras e também por seguranças, que ficam o tempo todo no seu encalço. Não há, neste caso, a menor possibilidade de o crime consumir-se. Isso não quer dizer que a existência, por si só, de sistema de segurança por câmeras elimine a possibilidade de o crime chegar à sua consumação. É perfeitamente plausível que o agente se aproveite de determinado ângulo de monitoramento em que a subtração não é visualizada pelo sistema de câmeras. Dessa forma, a ineficácia do meio deve ser avaliada caso a caso. Nesse sentido: STF, HC 110.975-RS, 1ª T., rel. Min. Carmen Lúcia, 22.05.2012. Consagrando esse entendimento, o STJ editou a Súmula n. 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

„B., ojuvqeqq

(Delegado/MG – 2012) Com relação aos crimes patrimoniais, é incorreto afirmar que

- (A) segundo entendimento consolidado pelo STF, o crime de estelionato, quando na modalidade de fraude no pagamento, por meio de cheque, consuma-se no momento e local em que o banco sacado recusa o seu pagamento.
- (B) o agente que rouba o veículo da vítima e, sem motivação alguma, a coloca no porta malas, abandonando-a em estrada de município vizinho, responde pelos crimes de roubo e sequestro, em concurso material.
- (C) o agente que invade estabelecimento comercial anunciando assalto e acaba por matar o proprietário e um cliente, fugindo em seguida com o dinheiro do caixa e a carteira do cliente, responde por um só crime de latrocínio, crime complexo em que a pluralidade de vítimas serve apenas para fixação da pena.
- (D) agente que, após furtar, em concurso de pessoas, preciosa joia em shopping Center, adquire a quota parte, dos demais meliantes, não responde por crime de receptação, tratando-se de *post factum* impunível.

A: correta. De fato, é posição do STF, inclusive com *supedâneo* na Súmula 521, que o momento consumativo do crime de fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, § 2º, VI, do CP) é o da recusa do sacado em efetuar o pagamento do montante contido na cártula, seja em virtude da insuficiência de fundos, seja em razão de sustação da ordem de pagamento; **B**: correta. A majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, somente incidirá quando a restrição da liberdade da vítima for necessária para a subtração de seus bens. Vale frisar que a causa de aumento em tela restará caracterizada ainda que a restrição da liberdade da vítima seja por curto espaço de tempo (TJMG, Ap. 1.0433.06.192391-1/001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, publ. 9/1/2008). Caso seja ela mantida em cárcere privado desnecessariamente, vale dizer, sem que haja qualquer relação direta entre o roubo e a privação de sua liberdade, deverá ser reconhecido o concurso material de crimes (roubo e sequestro); **C**: incorreta, devendo ser assinalada. A pluralidade de vítimas mortas no latrocínio e cujos bens tenham sido subtraídos exige o reconhecimento do concurso de crimes (essa é a posição, por exemplo, de Rogério Greco, em seu Código Penal Comentado. 2. ed. Ed. Impetus, p. 393); **D**: correta. Não responderá por receptação o agente que houver praticado ou concorrido para a prática do crime antecedente, tratando-se, realmente, de pós-fato impunível, tal como asseverado na alternativa em comento. Ainda, interessante a análise de Rogério Greco sobre a receptação e concurso de pessoas no delito anterior: “Para que o agente responda criminalmente pela receptação, jamais poderá ter, de alguma forma, concorrido na prática do delito anterior, pois, caso contrário, deverá ser por ele responsabilizado” (obra citada, p. 512).

„C., ojuvqeqq

(Cartório/SC – 2012) Comete delito de estelionato o agente que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Nas mesmas penas incorre quem:

- (A) Frauda recebimento de indenização ou valor de seguro e exerce o curandeirismo.
- (B) Frauda a entrega de coisa e pratica o charlatanismo.
- (C) Fornece substância médica em desacordo com receita e frauda no pagamento por meio de cheque.
- (D) Emite duplicata simulada e frauda no pagamento por meio de cheque.
- (E) Defrauda penhor e dispõe de coisa alheia como própria.

Evidentemente, o enunciado da questão impõe ao candidato que assinale alternativa que contenha não simplesmente as mesmas penas cominadas ao estelionato, mas, sim, de conduta que também constitua espécie ou subtipo do mesmo crime (art. 171 do CP). Portanto, a única alternativa correta é a de letra “E”, pois, realmente, a defraudação de penhor (art. 171, § 2º, III, do CP) e a disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2º, I, do CP) são subespécies do mesmo crime.

„C., ojuvqeqq

(Procurador da República – 26.º) Tratando-se de estelionato contra a Previdência Social, assinale a alternativa incorreta:

- (A) há divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a consumação quando o recebimento da vantagem se dá em prestações;
- (B) o segurado é obrigatoriamente coautor do crime;

- (C) a vantagem ilícita e o prejuízo do INSS se dão com o, pagamento indevido do benefício;
(D) a pena mínima de reclusão é de um ano e quatro meses.

A: correta. De fato, divergem doutrina e jurisprudência sobre o momento consumativo do estelionato contra a Previdência Social (art. 171, § 3.º, do CP): i) no momento em que a fraude é empregada, consumando-se quando do recebimento da primeira prestação, independentemente do recebimento, mês a mês, das demais prestações (crime instantâneo de efeitos permanentes). É a posição do STF (HC 107.854-SP); ou ii) no momento de cada recebimento do benefício pelo particular (crime permanente). É o entendimento do STJ (HC 216.986-AC); **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o estelionato previdenciário pode ser praticado por funcionário público, que, incluindo um “beneficiário fantasma”, faz o levantamento das prestações; **C:** correta. Tratando-se de crime material, somente se consuma o estelionato previdenciário quando houver o pagamento indevido do benefício, que passa a arcar com prejuízo provocado pelo estelionato, destinatário da vantagem ilícita; **D:** correta, pois, de fato, o tipo fundamental de estelionato (art. 171, *caput*, do CP) é punido com reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, que será acrescida de um terço quando a vítima for entidade de direito público (é o caso do INSS, autarquia federal), ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência (art. 171, § 3.º, do CP), daí resultando uma pena mínima de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

..B., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Dentre os crimes contra o patrimônio, ainda que primário o agente e de pequeno valor a coisa ou o prejuízo, NÃO admite a imposição exclusiva de pena de multa

- (A) a receptação dolosa.
(B) a apropriação indébita.
(C) o dano culposo.
(D) o estelionato.
(E) o furto.

A: privilégio previsto no art. 180, § 5º, do CP; **B:** privilégio previsto no art. 170 do CP; **C:** inexistente a forma culposa do crime de dano (art. 163, CP); **D:** privilégio previsto no art. 171, § 1º, do CP; **E:** privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP.

..C., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Analise as seguintes assertivas, assinalando a alternativa **incorreta**:

- (A) O crime de furto (art. 155, CP) é um crime comum, tanto com relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo; doloso; material; de dano; permanente e monossubjetivo.
(B) Segundo posição majoritária do STF e STJ, considera-se consumado o crime de furto com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade, ainda que por curto espaço de tempo.
(C) Presente o “*animus furandi*” e sendo demonstrada a intenção de restituir o bem, descabe falar em furto de uso.
(D) O objeto material do roubo é a coisa alheia móvel, bem como a pessoa sobre a qual recai a conduta praticada pelo agente, em face de sua pluralidade ofensiva.
(E) O crime de roubo somente pode ser praticado dolosamente, não havendo previsão legal para modalidade culposa. Além do dolo, a doutrina majoritária aponta outro elemento subjetivo, que lhe é transcendente, chamado *especial fim de agir*, caracterizado na expressão “para si ou para outrem”, constante do art. 157 do Código Penal.

A: diz-se que o crime de furto é *comum*, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, porque nenhuma qualidade especial lhes é imposta. Significa, portanto, que pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa; é *doloso* porque o elemento subjetivo do tipo é representado pelo dolo (vontade livre e consciente de concretizar a conduta prevista no tipo penal). A modalidade culposa não foi contemplada no tipo penal; é *material* na medida em que exige, à sua consumação, a produção de resultado naturalístico, consistente no desfalque patrimonial. Valem, quanto a isso, alguns esclarecimentos. Doutrina e jurisprudência de há muito consolidaram o entendimento segundo o qual a consumação do crime de furto (e também a do roubo) está condicionada à retirada da *res* da esfera de vigilância e proteção da vítima. Pois bem. De uns anos para cá, a jurisprudência, notadamente dos tribunais superiores, à revelia de boa parte da doutrina, passou a considerar, como momento consumativo do crime de furto (e também o de roubo), o da subtração do bem. Para a doutrina, tal mudança de entendimento significa antecipar o momento consumativo desse crime e, com isso, passar a considerá-lo formal (de consumação antecipada ou resultado cortado), já que o resultado previsto no tipo penal (lesão patrimonial) passaria a constituir mero exaurimento. Concorremos ou não com essa tendência da jurisprudência, o fato é que diversos julgados assim têm entendido. Senão vejamos: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse das *res* furtivas, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata (STF, HC 108.678-RS, 1ª Turma, rel. Min. Rosa Weber, 17.04.2012); é crime de *dano*, visto que a sua consumação se dá com a efetiva lesão ao bem jurídico sob tutela; o crime de furto é *instantâneo*, segundo a grande maioria da doutrina, e não permanente, já que o resultado (desfalque patrimonial) é verificado em momento certo, determinado. *Permanente* é o crime cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. É o caso do crime de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP); é, por fim,

delito *monossubjetivo* (ou unissubjetivo), na medida em que pode ser praticado por um único agente. A assertiva, segundo pensamos, está incorreta, dado que, conforme já expusemos, o crime aqui em questão é instantâneo; **B:** reporto-me ao comentário à alternativa anterior. Está correta, segundo entendimento hoje prevalente nos tribunais superiores; **C:** não há crime na conduta do agente que, após retirar a coisa da posse do ofendido com o propósito de usá-la, a restitui íntegra. Isso porque é imprescindível, à concretização do crime de furto, que o agente aja imbuído do propósito de assenhorar-se em definitivo da *res* (intenção de incorporar o objeto material ao seu patrimônio). Incorreta, portanto, a assertiva; **D:** de fato a conduta poderá recair (objeto material do crime) sobre a coisa e também sobre a pessoa. É crime complexo, em que são tutelados o patrimônio, a posse, a liberdade individual e também a incolumidade física; **E:** correta. Além de o agente agir com vontade livre e consciente de apossar-se do bem, é ainda necessário que o faça imbuído do propósito de subtrair a coisa *para si ou para outrem*.

Gabário Oficial “C” – Nosso Gabarito “A, A e C”

12. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que concerne aos crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta.

- (A) Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor não constitui crime contra a dignidade sexual.
(B) Tratando-se de crime de estupro, a progressão de regime é possível após o cumprimento de um quinto da pena, se o agente for réu primário, ou de dois quintos, se ele for reincidente.
(C) A pena para o crime de assédio sexual será aumentada até a metade se a vítima for menor de dezoito anos de idade, e a ação penal será, nesse caso, pública incondicionada.
(D) Quem mantiver conjunção carnal com menor de catorze anos de idade estará sujeito à pena de reclusão por período de seis a dez anos, sendo a ação penal, nesse caso, pública incondicionada.
(E) O crime de estupro, em todas as modalidades – simples, qualificado, de vulnerável, consumado ou tentado –, é classificado como hediondo, sendo, portanto, insuscetível de anistia, graça, indulto e liberdade provisória.

Antes de dar início aos comentários de cada alternativa, é importante que se diga que a Lei 13.772/2018, recentemente editada, inseriu, nos crimes contra a dignidade sexual, o delito de registro não autorizado da intimidade sexual, definido no art. 216-A, que passa a integrar o novo Capítulo I-A do Título VI. Segundo a descrição típica, este novo crime estará configurado quando o agente produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. A pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. O que fez esta Lei, ao inserir no CP este novo crime, foi superar a lacuna em relação à conduta do agente que registrava a prática de atos sexuais entre terceiros, sem que estes, obviamente, tivessem conhecimento. Esta conduta, vale dizer, não é de rara ocorrência. Imaginemos a hipótese em que o proprietário de uma casa ou mesmo de um motel instale, de forma oculta e sorrateira, uma câmera com o fim de registrar a prática de atos sexuais entre pessoas que ali se encontram. Antes do advento desta Lei, tal conduta não configurava crime. Segundo estabelece o parágrafo único do art. 216-A, incorrerá na mesma pena aquele que realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. No crime do *caput*, a cena de sexo registrada às escondidas é verdadeira, ou seja, ela de fato ocorreu na forma como foi registrada. No caso do parágrafo único, o agente realiza uma montagem, ou seja, cria o registro de uma cena de sexo envolvendo pessoas que dela não participaram. Basta, aqui, recordar da montagem envolvendo certo candidato ao Governo do Estado de São Paulo nas últimas eleições, que apareceu em cena de sexo explícito. Pelo que se constatou, o rosto do então candidato foi manipulado por meio de recursos gráficos. Como não poderia deixar de ser, esta montagem ganhou, rapidamente, as redes sociais e aplicativos de mensagem. Importante que se diga que as condutas, tanto a do *caput* quanto a do parágrafo único, constituem infração penal de menor potencial ofensivo, aplicando-se, bem por isso, os benefícios e o procedimento da Lei 9.099/1995. Dito isso, passemos aos comentários de cada alternativa. **A:** correta, ao tempo em que esta questão foi elaborada, visto que tal figura se subsumia à contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP – Decreto-lei 3.688/1941), infração penal revogada, de forma expressa, pela Lei 13.718/2018, que introduziu, no art. 215-A do CP, o crime de importunação sexual; **B:** incorreto. De fato, o crime de estupro é considerado crime hediondo (art. 1º, V, da Lei 8.072/2009, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 12.015/2009). Assim, a progressão de regime dar-se-á, para o condenado primário, após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, ou 3/5 (três quintos) da pena, se reincidente; **C:** incorreta, pois, se a vítima do crime de assédio sexual for menor de 18 (dezoito) anos, a pena será aumentada em até 1/3 (um terço), conforme preconiza o art. 216-A, § 2º, do CP. Outrossim, nesse caso (vítima menor de dezoito anos), segundo estabelecia, ao tempo em que esta questão foi elaborada, o art. 225, parágrafo único, do CP, a ação penal era pública incondicionada. Hoje, por força das alterações promovidas pela Lei 13.718/2018, a ação penal, nos crimes sexuais, será, em qualquer caso, pública incondicionada. Antes disso, era, em regra, pública condicionada à representação do ofendido; **D:** incorreta, pois manter conjunção carnal com menor de catorze anos é conduta que se amolda ao art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), punido com reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos; **E:** incorreta. De fato, todas as modalidades de estupro (simples, qualificado, de vulnerável), seja em suas formas consumada ou tentada, são consideradas hediondas (art. 1º, V e VI, da Lei 8.072/1990). Também é correta a afirmação de que, por serem hediondos, são crimes insuscetíveis de graça, anistia e indulto (art.

2º, I, da Lei 8.072/1990). Porém, não há vedação à concessão de liberdade provisória (art. 2º, II, da Lei 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.464/2007).

„A. otmegag

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Nos crimes de estupro (artigo 213 do Código Penal) e estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), a pena é aumentada pela metade quando o

- (A) agente é empregador da vítima.
- (B) crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas.
- (C) agente é reincidente específico.
- (D) agente praticou o crime em estado de embriaguez preordenada.

A: correta (art. 226, II, do CP); **B:** incorreta, pois, a despeito de ser causa de aumento de pena o fato de o crime ser cometido em concurso de duas ou mais pessoas, a majoração será de ¼ (um quarto), consoante dispõe o art. 226, I, do CP; **C:** incorreta, visto que a reincidência não é causa de aumento de pena incidente sobre os crimes contra a dignidade sexual. Contudo, frise-se, constitui circunstância agravante (art. 61, I, do CP); **D:** incorreta, visto que a embriaguez preordenada, a despeito de ser uma circunstância agravante genérica (art. 61, II, “I”, do CP), não constitui causa de aumento de pena incidente sobre os crimes contra a dignidade sexual.

„A. otmegag

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Durante operação conjunta das polícias civil e militar, do conselho tutelar e do juizado da infância e juventude de determinada cidade do interior, foram encontrados, em uma boate, dez adolescentes, com idades entre dezesseis e dezessete anos, de ambos os sexos, trabalhando, em trajes minúsculos, como garçons e garçonetes no estabelecimento. Havia, ainda, adolescentes se exibindo em espetáculo de *striptease*.

Considerando a situação hipotética acima apresentada e o que dispõe o CP acerca dos crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta.

- (A) Suponha que algum adulto tenha praticado, com outro adulto, conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso na presença dos adolescentes, ou que os tenha induzido a presenciarem os referidos atos, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Nessa situação, esse adulto deve ser responsabilizado pelo delito de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente.
- (B) O proprietário ou o gerente do estabelecimento deve ser responsabilizado tão somente pelo delito de manutenção de estabelecimento para exploração sexual, haja ou não mediação direta na exploração sexual.
- (C) Devem responder penalmente pela prática do delito de favorecimento à exploração sexual de vulnerável o proprietário, o gerente ou o responsável pela boate e, de igual modo, os clientes encontrados no local.
- (D) Se algum dos clientes da boate for encontrado mantendo conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com algum adolescente, será responsabilizado por estupro de vulnerável, se restar demonstrado o pleno conhecimento da menoridade da vítima, ainda que esta tenha assentido em realizar a conduta.
- (E) Caso os adolescentes tenham ingressado voluntariamente no estabelecimento para o exercício das atividades descritas e, ao tentarem deixar o local e cessar as práticas, tenham sido impedidos pelo proprietário e gerente, restará consumado o delito de exploração sexual de vulnerável na forma de impedimento ou dificuldade do abandono da atividade, cuja pena será agravada da quarta parte pelo concurso de pessoas, com aplicação de pena de multa, tendo como efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento da boate.

A: incorreta. O art. 218-A do CP pressupõe que o agente pratique conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, para a satisfação da própria lascívia ou de outrem, na presença de menor de 14 (quatorze) anos. Considerando que na boate havia adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, não se tipifica a conduta descrita no dispositivo mencionado; **B:** incorreta, pois o proprietário ou gerente da boate em que os adolescentes foram encontrados não responderão, simplesmente, pelo crime do art. 229 do CP (casa de prostituição), mas, sim, em virtude do princípio da especialidade, pelo crime do art. 218-B do CP (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável); **C:** incorreta. O art. 218-B, § 2º, II, do CP, é dirigido ao proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se realizam a prática da prostituição ou da exploração sexual de vulnerável, e não aos clientes da boate; **D:** incorreta, pois o estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do CP, pressupõe, por óbvio, que a vítima se enquadre em uma das situações de vulnerabilidade. No tocante ao fator “idade”, a vulnerabilidade somente será reconhecida se a vítima for menor de quatorze anos. Considerando que os adolescentes encontrados na boate tinham entre dezesseis e dezessete anos, não se pode cogitar de estupro de vulnerável, ainda mais diante do consentimento deles com a prática dos atos libidinosos; **E:** correta (art. 218-B, *caput*, parte final, do CP). Dificultar o abandono da atividade de prostituição ou de qualquer outra forma de exploração sexual, ainda que inicialmente tenha havido consentimento do menor de dezoito anos, caracteriza o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

„E. otmegag

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Dr. José, médico “aposentado” do Hospital Naval, mudou-se para Leopoldina/MG: vendeu sua cobertura em Ipanema (Rio de Janeiro/RJ) e adquiriu uma fazenda com gado leiteiro, na “bucólica” região da zona da mata mineira. Indo à cidade para a missa que mandou rezar em memória de um ano da morte de sua esposa, Dr. José conheceu Mariazinha, que, apesar de contar apenas 16 (dezesseis) anos de idade, celebrava, no mesmo culto religioso, sua prodigiosa aprovação em primeiro lugar no vestibular de Medicina da UFJF. Dr. José se apaixonou por Mariazinha e, naquela noite, após uma festa no clube da cidade, manteve com ela conjunção carnal consentida. Hoje, às vésperas da esperada mudança da adolescente para Juiz de Fora/MG, o pai de Mariazinha recebeu a notícia de que a adolescente está no quinto mês de gravidez. Mariazinha manteve relação sexual exclusivamente com Dr. José – e apenas uma vez! Quanto ao enquadramento jurídico-penal da conduta de Dr. José, que nega ser o pai do nascituro, é **CORRETO** afirmar que se trata de:

- (A) assédio sexual.
- (B) violação sexual de vulnerável.
- (C) corrupção de menor.
- (D) indifferente penal.

A conduta perpetrada por Dr. José é atípica. Vejamos, porém, cada uma das alternativas.

A: incorreta. O crime de assédio sexual, definido no art. 216-A do CP, pressupõe que entre vítima e sujeito ativo exista uma relação de superioridade hierárquica ou ascendência, o que não se vê no caso relatado no enunciado; **B:** incorreta, pois sequer existe o crime de violação sexual de vulnerável. Outrossim, Mariazinha, com 16 (dezesseis) anos de idade, não se enquadra no conceito de vulnerabilidade trazido no art. 217-A, *caput* e § 1º, do CP; **C:** incorreta, pois o crime de corrupção de menores pressupõe que a vítima seja menor de 14 (quatorze) anos e satisfação a lascívia de outrem (e não a própria, tal como ocorreu no enunciado); **D:** correta. Não se vislumbra que Dr. José tenha cometido crime contra a dignidade sexual de Mariazinha. Esta somente seria considerada vulnerável, e, portanto, seu consentimento seria absolutamente inválido, caso contasse com menos de 14 (quatorze) anos, caso em que restaria caracterizado o estupro de vulnerável.

„E. otmegag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Com relação à aplicação da lei penal no tempo, aos crimes contra a dignidade sexual e aos delitos hediondos, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com a jurisprudência predominante do STJ, a presunção de violência prevista no art. 224 do CP se revela de natureza absoluta, não cedendo à existência de fatores que afastem a dita presunção.
- (B) Pratica crime de corrupção de menores, previsto no art. 218 do CP, aquele que induz menor de dezesseis anos a satisfazer a lascívia de outrem.
- (C) O art. 224 do CP, no qual era prevista a presunção de violência em crimes sexuais, foi revogado, tendo sido criado um novo tipo penal, tipificado como estupro de vulnerável, que caracteriza a *abolitio criminis* da conduta prevista no art. 214 (atentado violento ao pudor) c/c o art. 224 do CP.
- (D) O princípio da continuidade normativa típica evidencia-se quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogado, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.
- (E) Aplica-se ao agente de violência real ou grave ameaça em crime de estupro ou atentado violento ao pudor a causa especial de aumento de pena prevista no art. 9º da lei que trata dos crimes hediondos.

A: incorreta. O art. 224 do CP, que estabelecia as hipóteses de *presunção de violência*, foi revogado por força da Lei n. 12.015/2009, que promoveu diversas alterações no âmbito dos crimes sexuais; **B:** incorreta. O tipo penal do art. 218 do CP exige que o sujeito passivo deste crime seja menor de 14 anos; **C:** incorreta. Não há que se falar em *abolitio criminis*, posto que, a despeito de os arts. 214 e 224 terem sido formalmente revogados, a conduta ali prevista pela conjugação destes dois dispositivos não deixou de ser típica; passou a ser prevista no art. 217-A do CP, introduzido pela Lei 12.015/2009. Incide, aqui, o princípio da continuidade típico-normativa; **D:** correta. *Ver* comentário à alternativa anterior; **E:** incorreta. O art. 9º da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos), que fazia referência ao art. 224 do CP, foi tacitamente revogado pela Lei 12.015/2009.

„E. otmegag

13. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) O crime de uso de documento falso (art. 304, CP) trata-se de delito unissubsistente, que não admite a forma tentada (art. 14, II, CP).
- (B) O crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP) comporta as modalidades comissiva e omissiva.
- (C) No crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), a forma do documento é verdadeira, mas seu conteúdo é falso.

- Estes Capítulos *On-line* são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco.
Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

(Cortário/SP – 2012 – VUNESP) O ato de atestar ou certificar falsamente fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem,

- (A) é considerado crime somente se praticado por delegados do serviço notarial e de registro.
- (B) só pode ser considerado crime se praticado em razão de função pública.
- (C) é considerado crime somente se praticado por delegados do serviço notarial de registro e seus subordinados.
- (D) somente pode ser considerado crime se praticado em razão de função pública e se provada a ocorrência de prejuízo.

A e C: incorretas. De fato, o crime previsto no art. 301 do CP (certidão ou atestado ideologicamente falso) é considerado próprio, visto que será sujeito ativo o funcionário público que, em razão de seu ofício, atestar ou certificar fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Porém, o tipo penal não exige a condição de agente delegado de serviços notariais e de registro, mencionando, apenas, que qualquer das ações nucleares (*atestar* ou *certificar* falsamente) deverá ser praticada pelo agente em razão da função pública que exerce; **B:** correta (art. 301, *caput*, do CP); **D:** incorreta, pois o tipo penal não exige qualquer resultado (ex.: ocorrência de prejuízo), bastando, para a configuração do crime, que bastará a falsa atestação ou certificação pelo agente, em razão de sua função pública, de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem.

„B. oijabag

(Procurador da República – 26.ª) Leia as proposições abaixo:

- I. o crime de moeda falsa, previsto no art. 289, *caput*, do CP, consuma-se no lugar e no momento em que se conclui a falsificação, em qualquer de suas modalidades, independentemente de ser colocada de modo efetivo em circulação;
- II. a falsificação de várias moedas, na mesma ocasião, configura crime continuado;
- III. se o autor da falsificação da moeda no estrangeiro a trazer para o Brasil responderá pelos crimes de falsificação e de circulação de moeda falsa, em concurso;
- IV. guardar moeda falsa, sem ser o proprietário, ciente da falsidade, constitui crime independentemente de sua intenção de colocá-la em circulação.

Dentre as proposições acima:

- (A) apenas são corretas as dos itens I e IV;
- (B) apenas são corretas as dos itens I e III;
- (C) apenas são corretas as dos itens II e III;
- (D) todas são incorretas.

I: correta. De fato, o crime de moeda falsa (art. 289, *caput*, do CP) consuma-se no exato momento em que o agente falsifica moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, quer fabricando-o, quer alterando-o. Tratando-se de crime formal (ou de consumação antecipada), não se exige a produção de qualquer resultado, aqui incluída a colocação da moeda falsificada em circulação; **II:** incorreta. A falsificação de diversas moedas, no mesmo contexto fático, constitui crime único (RF, 216:293). Apenas se o falso ocorresse em ocasiões distintas é que se poderia falar em concurso de crimes (RF, 168:350); **III:** incorreta, pois se o autor da falsificação de moeda a introduzir no Brasil, colocando-a em circulação, responderá apenas pelo crime antecedendo, constituindo a circulação um *post factum* impunitivo (nesse sentido, Damásio de Jesus – *Código Penal Anotado*, 21.ª ed., Ed. Saraiva, p. 1040); **IV:** correta. De fato, nos termos do art. 289, § 1.º, do CP, comete crime autônomo aquele que, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, *guarda* ou introduz na circulação moeda falsa. Na modalidade “guardar”, o crime estará consumado com tal prática pelo agente, independentemente de tencionar colocar a moeda falsa em circulação.

„A. oijabag

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A vítima não pode ser sujeito ativo do crime de falso testemunho por se tratar de crime próprio.
- II. As modalidades de conduta previstas na lei para o crime de falso testemunho são falsidade positiva, falsidade negativa e falsidade reticente.
- III. o crime de falso testemunho é formal, aperfeiçoando-se independentemente de qualquer resultado posterior que se venha a produzir, de forma que é correto afirmar que ainda que o depoimento falso não venha a influir sobre a decisão da causa, estará consumado o crime.
- IV. A falsidade do testemunho deve recair sobre fato juridicamente relevante, não se configurando o delito se a falsidade for relativa a fatos estranhos à matéria objeto da prova.
- V. No crime de falsidade de atestado médico a pena de multa só é cabível se o crime é cometido com o fim de lucro.
- (A) Somente as proposições I e II estão corretas e as demais estão incorretas.

- (B) Somente as proposições II, III e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (C) Apenas as proposições III e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (D) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta – de fato, somente podem figurar como sujeito ativo, no crime de falso testemunho ou falsa perícia, as pessoas enumeradas no *caput* do art. 342 do CP, a saber: testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. É *crime de mão própria*, já que a conduta somente poderá ser concretizada pessoalmente (diretamente) pelos sujeitos designados no tipo penal; **II:** correta, já que as modalidades de falsidade indicadas na alternativa correspondem aos núcleos previstos no tipo penal. Senão vejamos: i) fazer afirmação falsa (falsidade positiva); ii) negar a verdade (falsidade negativa); iii) calar a verdade (falsidade reticente); **III:** correta. A consumação do crime de falso testemunho tem lugar ao término do depoimento, pouco importando se o teor do que foi dito ou omitido influenciará na decisão da causa. Basta, pois, que o falso testemunho possa (tenha aptidão) influenciar o resultado da causa; **IV:** correta. A falsidade deve ter pertinência com o tema tratado nos autos.

„B. oijabag

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Assinale a alternativa que contém proposição **incorreta**.

- (A) No crime de falsificação de documento público, que consiste em falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, a pena prevista é de reclusão, de dois a seis anos, e de pagamento de multa.
- (B) No crime de falsificação de documento público, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público, dentre outros, o testamento particular.
- (C) No crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
- (D) Incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento particular quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.
- (E) Incorre na prática de crime de falsidade ideológica aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A: proposição correta, pois corresponde ao que estabelece, em seus preceitos primário e secundário, a norma incriminadora presente no art. 297, *caput*, do CP; **B:** correta. O testamento particular, por força do que dispõe o art. 297, § 2º, do CP, constitui *documento público por equiparação*; **C:** correta. Cuida-se do aumento de pena previsto no art. 297, § 1º, do CP; **D:** incorreta, devendo ser assinalada. Aquele que assim proceder incorrerá nas penas do crime de falsificação de documento público (e não particular), conforme prevê o art. 297, § 3º, I, do CP; **E:** correta, pois corresponde à redação presente no art. 299 do CP (falsidade ideológica).

„C. oijabag

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Aponte a alternativa **correta**:

- (A) A fé pública é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal que prevê o delito de “falsificação de documento público”.
- (B) Para que se possa falar em desistência voluntária é preciso que o agente já tenha ingressado na fase dos atos de execução. Caso ainda se encontre praticando atos preparatórios, sua conduta será considerada uma tentativa.
- (C) “falsificação de documento público”: trata-se de crime comum apenas no que diz respeito ao sujeito ativo: doloso e comissivo.
- (D) Segundo jurisprudência dominante do STJ, o crime de “falsificação de documento público” se consuma com a efetiva falsificação ou alteração do documento, exigindo-se, ainda, para sua configuração, o uso ou a efetiva ocorrência de prejuízo.
- (E) Segundo entendimento do STJ, para a caracterização do delito de falsidade, necessária a demonstração de prejuízo e da potencialidade.

A: correta. O crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do CP, integra o Título X da Parte Especial do Código Penal, assim denominado “Dos crimes contra a fé pública”. Assertiva, portanto, correta; **B:** é verdadeira a primeira parte da assertiva, em que se afirma que, na *desistência voluntária* (art. 15, primeira parte, do CP), é imprescindível que o agente já tenha alcançado a fase dos atos de execução. Não procede, no entanto, a parte em que se afirma que a tentativa configurar-se-á no curso da fase preparatória. É que a tentativa pressupõe, além de ausência de consumação do crime, também início de execução. Aliás, tanto a *desistência voluntária* (e também o arrependimento eficaz) quanto a *tentativa* pressupõem que o agente já tenha dado início à execução do crime. Na tentativa, a falta de consumação decorre de circunstância alheia à vontade do sujeito ativo; já na desistência voluntária, o crime não se consuma porque o agente, por vontade

e iniciativa própria, decide interromper o *iter criminis*. Neste último caso, o fato é atípico, respondendo o agente tão somente pelos atos que praticar; **C:** incorreta. Na falsificação de documento público (art. 297, CP), figura como sujeito passivo, em primeiro lugar, o Estado; em segundo e eventualmente, a pessoa prejudicada pela falsificação, em relação à qual não se impõe nenhuma qualidade especial; não se trata, desta feita, de crime comum somente em relação ao sujeito ativo; o elemento subjetivo do tipo é de fato representando pelo *dolo* (não há a previsão de modalidade culposa); no mais, em regra, pode-se dizer que o crime do art. 297 do CP é *comissivo*, já que as condutas previstas no tipo penal pressupõe uma *ação*, um *fazer*; agora, nada impede que este crime, em caráter excepcional, seja omissivo na modalidade imprópria (art. 13, § 2º, do CP); **D:** incorreta, já que a consumação do crime de falsificação de documento público é alcançada com a efetiva falsificação ou alteração, independente da produção de resultado. Cuida-se, portanto, de crime formal; **E:** é prescindível, à concretização do crime do art. 297 do CP, a demonstração de prejuízo (crime formal), mas se faz necessário que o documento tenha potencialidade (aptidão) de gerar prejuízo.

Gabbari

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Macedo, proprietário da Panificadora Sonhos Ltda., solicitou a CTPS de seu empregado Marcos para atualizações. Entretanto, agindo com dolo, Macedo tirou cópia reprográfica da carteira de trabalho e inseriu informações falsas. Dias depois, houve a rescisão do contrato de Marcos. Recebendo notificação de reclamação trabalhista movida pelo ex-empregado, Macedo juntou cópia da carteira adulterada como documento que acompanhou a defesa da empresa ré. A conduta do proprietário da empresa caracteriza crime de:

- (A) falsificação de documento público;
- (B) falsa identidade;
- (C) falsidade ideológica;
- (D) sonegação de papel ou objeto de valor probatório;
- (E) falsificação de papéis públicos.

Art. 49 da CLT (Decreto-lei n. 5.452/43): “Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de Carteiras de Trabalho e Previdência Social, considerar-se-á crime de falsidade, com as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal: (...)”. Note que, no caso retratado no enunciado, não terá incidência o tipo penal do art. 297, § 3º, II, do CP, já que a falsificação teve como propósito causar prejuízo no âmbito dos direitos trabalhistas do empregado. Conferir a lição de Guilherme de Souza Nucci: “Confronto com o art. 49 do Decreto-lei n. 5.452/43 (CLT): se a falsidade gerada na Carteira de Trabalho e Previdência Social disser respeito ou produzir prejuízo no cenário dos direitos trabalhistas do empregado, aplica-se o mencionado art. 49 (ver a nota 82 ao art. 299). Porém, se a referida falsidade voltar-se ao contexto da Previdência Social, aplica-se o disposto no art. 297, § 3º, II, do CP. Afinal, cada um dos tipos penais tutela objeto jurídico diverso (direito do trabalhador *versus* direito relativo à Previdência Social)” (Código Penal Comentado, 13ª ed. São Paulo: RT, 2013. p. 1135).

Gabbari

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Incorre nas penas cominadas ao delito de falsificação de documento público quem

- (A) omite de folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previstos pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
- (B) insere, em documento particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.
- (C) deixa de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.
- (D) insere, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.
- (E) omite, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Somente está prevista no art. 297 do CP (falsificação de documento público) a conduta contemplada na assertiva “D” (art. 297, § 3º, III, CP).

Gabbari

14. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) São impossíveis os crimes de corrupção ativa (art. 333, CP) praticados pelo particular e os de concussão (art. 316, CP) praticados pelo funcionário público, em face do mesmo contexto fático.
- (B) Não há crime de corrupção ativa, na hipótese de motorista de veículo automotor que dirige sem habilitação e, após liberada irregularmente da fiscalização de trânsito, oferece a policial rodoviária vantagem indevida referente a prestação de ato de natureza sexual.
- (C) O excesso de exação não é forma privilegiada do crime de concussão.
- (D) O particular, estranho ao serviço público, pode ser responsabilizado como partícipe no crime de peculato.

(E) Para a configuração do crime de corrupção passiva (art. 317, CP) é necessário que a solicitação do funcionário público seja correspondida pelo *extraneus*.

A: correta. De fato, se houver a prática de concussão (art. 316 do CP) pelo funcionário público, a exigência dirigida ao particular, se cumprida por ele, em virtude do temor de represália, não constituirá corrupção ativa (art. 333 do CP); **B:** correta. A corrupção ativa pressupõe que o particular ofereça ou prometa a funcionário público vantagem indevida, para determiná-lo a retardar, omitir ou praticar ato de ofício. Logo, a oferta de vantagem após a prática do ato de ofício pelo funcionário público desnatura o crime em tela, tratando-se de fato atípico. Em simples palavras, a oferta ou promessa da vantagem indevida ao funcionário deve ocorrer antes ou durante a prática do ato de ofício; **C:** correta. O excesso de exação, figura prevista no art. 316, § 1º, do CP, é, em verdade, forma qualificada de concussão, pois prevê pena de reclusão de três a oito anos, ao passo que o tipo básico é punido com reclusão, de dois a oito anos; **D:** correta. A despeito de o peculato ser crime próprio, visto exigir a condição de funcionário público do agente delitivo, admite o concurso de pessoas (coautoria ou participação), ainda que com particular (*extraneus*). Tal é possível em razão do art. 30 do CP (comunicabilidade de elementares e circunstâncias); **E:** incorreta. O crime de corrupção passiva é formal, sendo desnecessária que a solicitação de vantagem indevida formulada pelo funcionário seja correspondida pelo particular (*extraneus*). Bastará a solicitação para que o crime se consuma.

Gabbari

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMG) Sobre o crime de peculato culposo tipificado no Código Penal, assinale a afirmativa correta.

- (A) A reparação do dano sempre extingue a punibilidade.
- (B) A reparação do dano somente extingue a punibilidade se precede à sentença irrecorrível.
- (C) A reparação do dano somente extingue a punibilidade se precede à sentença recorível.
- (D) A reparação do dano antes da prolação da sentença reduz a pena pela metade.
- (E) A reparação do dano antes ou após a prolação da sentença reduz a pena pela metade.

A: incorreta. A reparação do dano, no peculato culposo, somente extinguirá a punibilidade se antecedente a sentença condenatória irrecorrível (leia-se: até o trânsito em julgado), conforme art. 312, § 3º, do CP; **B:** correta. Art. 312, § 3º, do CP. Se a reparação do dano for posterior à formação da coisa julgada, a pena será reduzida de metade; **C:** incorreta. Como visto, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível (e não recorível!), extingue a punibilidade; **D:** incorreta. A reparação do dano no peculato culposo, repita-se, poderá gerar duas consequências, quais sejam, a extinção da punibilidade (se precede a sentença irrecorrível) ou a redução da pena pela metade (se posterior à sentença irrecorrível); **E:** incorreta, pelas razões já expendidas nos comentários às alternativas anteriores.

Gabbari

(Delegado/PA – 2012 – MS CONCURSOS) Determinado advogado atuou profissionalmente em favor do cliente Sr. ABC, mediante poderes outorgados em procuração *ad judicium*, numa ação trabalhista pleiteando danos morais por acidente de trabalho. A ação era em face de uma empresa transportadora denominada XXX, na qual trabalhou como motorista e realizava carregamento e descarregamento de mercadorias com mais de 20Kg. Por causa do sinistro, o Sr. ABC teve sequelas irreversíveis na coluna, o que o impossibilitou de exercer quaisquer atividades laborativas como motorista. Após cessar o direito ao recebimento de auxílio previdenciário, foi admitido como atendente de telemarketing numa empresa de telefonia YYY. O trabalhador, ao ser demitido por justa causa, ajuizou outra reclamatória trabalhista, mediante o rito ordinário, em face da empresa de telefonia. Na audiência de conciliação, utilizando o *ius postulandi*, o empregado informou ao juiz que o procurador da empresa reclamada havia sido seu advogado em outra ação trabalhista. A empresa foi representada por preposta. O juiz recebeu a contestação para evitar a pena de revelia e confissão, uma vez que a preposta se encontrava presente, mas determinou que fossem expedidos ofícios à OAB, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para que fossem tomadas as medidas administrativas e criminais cabíveis. O procedimento jurídico foi correto?

- (A) Sim. O advogado não poderia ter atuado nas duas ações judiciais, patrocinando o Sr. ABC como partes contrárias, em uma atuando em favor do autor e na outra em desfavor dele, conforme prevê o art. 355, *caput*, do Código Penal. Desta forma, traiu o dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado.
- (B) Não. Nos termos da lei, o advogado não poderia ter atuado nas duas ações judiciais patrocinando o Sr. ABC, em uma atuando em favor do autor e na outra em desfavor dele, conforme prevê o art. 355, *caput*, do Código Penal porque traiu o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe foi confiado anteriormente. Entretanto, o juiz não poderia ter recebido a contestação através da preposta para evitar a tipicidade em exercício ilegal da profissão. Também não poderia tê-la aceito porque estava assinada pelo advogado que seria indiciado, sendo considerados nulos todos os

atos praticados, e esta prova seria anexada ao inquérito policial. A empresa poderá ajuizar uma ação civil de perdas e danos pelos prejuízos causados pelo advogado.

- (C) Sim. O advogado, ao receber a empresa de telefonia YYY em seu escritório, deveria imediatamente ter recusado a apresentação de peça processual, uma vez que havia patrocinado reclamatória trabalhista em que o Sr. ABC era o empregado, conforme prevê o art. 355, *caput*, do Código Penal. É o meio mais legítimo que evitaria trair o dever profissional para não prejudicar interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe foi confiado em ação trabalhista anterior, devendo inclusive, para não ferir a ética, avisar imediatamente o Sr. ABC sobre quais serão as possíveis provas que a empresa possui e que iria utilizar para se defender judicialmente.
- (D) Sim. Nos termos da Lei, se fosse uma ação cível, o advogado poderia atuar em favor da empresa de telefonia, mesmo tendo como parte contrária o Sr. ABC. O juiz acertou ao receber a contestação através da preposta da empresa reclamada porque a audiência era de conciliação e pela faculdade do *ius postulandi* nos termos da legislação vigente.
- (E) Não. Nos termos do art. 355 do Código Penal, somente há o crime de tergiversação quando o advogado defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.

A: incorreta. A figura prevista no art. 355, parágrafo único, do CP prevê o patrocínio simultâneo ou tergiversação. Nesse caso, somente restará caracterizado o crime se o agente (advogado ou procurador judicial) defender, na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. No caso relatado no enunciado, o advogado da empresa de telefonia YYY não patrocinava, ao mesmo tempo, a causa da empresa e a do Sr. ABC. Afinal, não há defesa simultânea ou sucessiva de interesses contrários na mesma causa; **B:** incorreta. Como visto, o advogado não incorreu em patrocínio simultâneo ou tergiversação (art. 355, parágrafo único, do CP), bem como não cometeu patrocínio infiel (art. 355, *caput*, do CP), pois o só fato de ter sido patrono do Sr. ABC em reclamação trabalhista anterior, e com partes distintas da nova reclamatória, não induz pensar ter traído o dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio lhe tenha sido confiado. Perceba que na ação contra a empresa de telefonia YYY, o Sr. ABC sequer estava representado por advogado, não se cogitando, pois, de qualquer "traição" por parte do advogado de referida empresa. No tocante ao recebimento de contestação trazida pela preposta da empresa, aqui não se cogita de exercício ilegal da profissão (art. 47 da Lei das Contravenções Penais), pois o art. 791 da CLT admite que as pretensões deduzidas em reclamatória trabalhista sejam feitas diretamente pelas partes, não constituindo atividade privativa de advocacia, nos termos do art. 1º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB); **C:** incorreta. Ainda que possivelmente antiética a conduta do advogado, tal não desborda para a prática do crime descrito no art. 355 do CP, pelas razões já aduzidas nas alternativas anteriores; **D:** incorreta, pois, como já debatido, não houve crime algum praticado pelo advogado; **E:** correta, pelas razões já trazidas anteriormente.

„C„, 0111111111

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Considere as seguintes assertivas:

- I. O crime de concussão, por exigir resultado material, é compatível com a forma tentada, consumando-se com a percepção da vantagem exigida.
- II. O empregado celetista de organização não governamental conveniada com o Estado de Minas Gerais para execução de atividade típica da administração pública pode ser considerado funcionário público para efeitos penais.
- III. O delito de prevaricação é um crime omissivo próprio.
- IV. O delito de emprego irregular de verbas públicas é uma norma penal em branco.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas estão corretas.
(B) Somente I e IV estão corretas.
(C) Somente I, II e IV estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente I, II e III estão corretas.

I: é fato que o crime de concussão (art. 316, *caput*, do CP), a depender do caso concreto, comporta o *conatus*. No entanto, por não exigir, à sua consumação, resultado naturalístico consistente na percepção de vantagem indevida, é classificado como crime *formal*, também chamado pela doutrina de delito de *resultado cortado* ou de *consumação antecipada*, assim entendido aquele em que, embora o resultado esteja previsto no tipo, desnecessária a sua ocorrência para a configuração da infração penal. A obtenção da vantagem perseguida pelo agente constitui mero exaurimento (desdobramento típico); **II:** assertiva correta, pois em consonância com o que dispõe o art. 327, § 1º, do CP. Cuidado: só há que se falar em equiparação, neste caso, se a prestação de serviço contratada ou conveniada destinar-se à execução de atividade típica da Administração Pública; **III:** o tipo penal, na prevaricação, contempla três condutas puníveis, a saber: *retardar*, que tem o sentido de atrasar, protelar a execução do ato, em desacordo com o prazo fixado; *deixar de praticar*, que consiste na total omissão do funcionário; e *praticar o ato contra disposição expressa de lei*. O ato é praticado, mas em desconformidade com o que prescreve a lei. Temos, portanto, que, nesta última modalidade, a conduta é *comissiva*, pois pressupõe uma *ação, um fazer*; nas demais, é *omissiva* (crime omissivo próprio). Importante registrar que, neste crime, não basta que o agente deixe de cumprir obrigações inerentes ao dever de

ofício, ou, ainda, que execute o ato a que está obrigado contra disposição expressa de lei. É imprescindível que aja, para que fique caracterizado o crime, com o intuito de satisfazer *interesse* ou *sentimento pessoal* (elemento subjetivo especial do tipo). Caso contrário, sua conduta pode configurar, quando muito, uma infração na esfera administrativa; **IV:** de fato, conforme afirmado na assertiva, o crime do art. 315 do CP constitui *norma penal em branco*, pois sua aplicação está condicionada à existência de uma lei que regulamente o emprego da verba ou renda pública.

„D„, 0111111111

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O crime de *usurpação de função pública* (CP, art. 328) será qualificado por expressa previsão legal se

- (A) cometido mediante violência.
(B) o fato causa prejuízo a particular.
(C) praticado por funcionário público.
(D) do fato o agente auferir vantagem.
(E) o fato causa prejuízo à Administração.

Incorrerá na forma qualificada (art. 328, parágrafo único, do CP) o agente que, usurpando a função pública, obtiver alguma vantagem (material ou moral).

„D„, 0111111111

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Avalie as seguintes assertivas a respeito do funcionário público no Direito Penal.

- I. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente, mas necessariamente com remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
- II. O crime praticado por funcionário público contra a administração em geral será considerado qualificado quando seus autores forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo Poder Público.
- III. Funcionário público condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a um ano, por crime praticado com violação de dever para com a administração pública, somente poderá perder seu cargo se essa decisão constar motivadamente declarada na sentença.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e III.
(E) II e III.

I: para os efeitos penais, ainda que não perceba remuneração, o agente, ainda assim, será considerado funcionário público – art. 327, *caput*, do CP; **II:** não se trata de qualificadora, pois o art. 327, § 2º, do CP não estabelece novos patamares para a pena cominada. Nas hipóteses ali previstas, a pena deverá ser elevada em um terço (causa de aumento de pena); **III:** assertiva correta. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo constitui efeito *específico* da condenação. Isso quer dizer que este efeito da condenação, não sendo automático, deve ser declarado na sentença, a teor que dispõe o art. 92, parágrafo único, do CP. Para facilitar a compreensão deste tema, cabe um esclarecimento. Os efeitos da condenação contemplados no art. 91 do CP são *automáticos* (genéricos). Significa isso que é desnecessário o pronunciamento do juiz, a esse respeito, na sentença. Já o art. 92 do CP, como já dissemos, trata dos efeitos da condenação *não automáticos* (específicos), que, por essa razão, somente podem incidir se o juiz, na sentença condenatória, declará-los de forma motivada.

„C„, 0111111111

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Particular que instiga pessoa, que sabe ser oficial do Cartório de Protesto de Títulos, a se utilizar de numerário correspondente aos títulos que lhe foram entregues, em razão do cargo, em benefício de ambos e em caráter não momentâneo, deve ser punido, caso praticado o desvio e constatada a relevância da instigação, por

- (A) furto.
(B) peculato.
(C) concussão.
(D) apropriação indébita.

De fato, deverá responder por peculato o particular que instigar o Oficial do Cartório de Protesto de Títulos a utilizar valores correspondentes aos títulos que lhe tenham sido entregues, em razão do cargo, em benefício de ambos. Aqui, nitidamente estaremos diante das elementares típicas do referido crime (art. 312 do CP), visto que um funcionário público, na posse de dinheiro recebido em razão de títulos apresentados – e entregues – no Cartório, ao apropriar-se do montante, em proveito próprio ou de outrem, terá cometido o chamado peculato-apropriação. Frise-se que o particular responderá como partícipe do crime, em razão de haver instigado o Oficial do Cartório de Protesto a apropriar-se de montante (dinheiro) que tinha a posse em razão do cargo, sendo este o autor da infração penal.

„B„, 0111111111

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Funcionário público que pratica ato de ofício contra disposição expressa de lei, assim o fazendo para a satisfação de interesse pessoal, comete, caso presentes todos os elementos do conceito analítico de crime,

- (A) prevaricação.
- (B) corrupção passiva.
- (C) abuso de autoridade.
- (D) condescendência criminosa.

De fato, responde por prevaricação o funcionário público que, tendo competência para a prática de determinado ato de ofício, retardar ou deixar de praticá-lo, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal (art. 319 do CP).

„A., oijueqeg

(Cartório/RO – III) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) No crime de peculato o bem jurídico protegido é a administração pública, particularmente em relação ao seu próprio interesse patrimonial e moral;
- (B) São sujeitos passivos do crime de peculato, em qualquer hipótese, somente o Estado e as entidades de direito público, por se tratar de delito contra a administração pública;
- (C) O sujeito ativo do crime de peculato somente pode ser o funcionário público;
- (D) São sujeitos passivos do crime de peculato o Estado, as entidades de direito público, e o proprietário ou possuidor do bem móvel, quando este for particular.

A: correta. De fato, o crime de peculato tutela, a um só tempo, o interesse patrimonial da Administração Pública, bem como a moralidade que deve permear a atuação dos agentes públicos; **B:** incorreta, devendo ser assinalada. Poderá ser sujeito passivo do peculato, ao lado da Administração Pública, é claro, o particular, visto que são objetos materiais do crime em comento (art. 312 do CP) o dinheiro, valou ou bem móvel, público ou particular, de que o funcionário tenha a posse em razão do cargo; **C:** correta. O peculato (art. 312 do CP), como se sabe, é crime próprio, exigindo a condição de funcionário público do agente delitivo. A despeito disso, importa registrar que é perfeitamente possível a coautoria ou a participação, modalidades de concurso de agentes, inclusive por particular, desde que este tenha a ciência da condição de funcionário do seu comparsa; **D:** correta. Como visto no comentário à alternativa “B”, o particular também poderá ser sujeito passivo do crime de peculato, desde que o dinheiro, valor ou bem móvel indevidamente apropriado ou desviado, ou subtraído pelo funcionário público, sejam de natureza particular.

„B., oijueqeg

(Cartório/RO – III) Quanto à classificação doutrinária, podemos afirmar que o tipo penal descrito no artigo 312 “caput” do Código Penal (peculato) é crime:

- (A) próprio, material, instantâneo, unissubjetivo, plurissubstancial e funcional;
- (B) próprio, material, instantâneo, plurissubjetivo, plurissubstancial e funcional;
- (C) próprio, material, unissubjetivo, unissubstancial e funcional;
- (D) próprio, material, unissubjetivo, plurissubstancial e funcional.

De fato, o crime de peculato (art. 312 do CP) encontra, doutrinariamente, a seguinte classificação: a) próprio – o sujeito ativo é funcionário público; b) material – consuma-se com a ocorrência de um efetivo resultado naturalístico (apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, nas condições definidas no *caput* e § 1º, do art. 312 do CP); c) unissubjetivo – trata-se de crime que pode ser praticado por uma só pessoa, muito embora seja possível o concurso de agentes; d) plurissubstancial – a conduta será praticada mediante diversos atos, daí sendo possível falar-se em tentativa; e) funcional – trata-se de crime cometido por funcionário público contra a Administração Pública em Geral.

„A., oijueqeg

(Cartório/RO – III) Assinale a alternativa correta:

- (A) No peculato culposos, a reparação do dano após a sentença criminal extingue a punibilidade;
- (B) No peculato doloso, a compensação, a reparação do dano ou a restituição do objeto material não exclui o crime, mas reduz a pena imposta pela metade;
- (C) No peculato culposos, a reparação do dano antes da sentença criminal irreversível extingue a punibilidade, e se posterior a esta, atua como circunstância atenuante (art. 65, III, b do C.P.);
- (D) Em tratando de peculato culposos, a reparação do dano após a sentença penal irreversível reduz pela metade a pena imposta.

A: incorreta, de acordo com a banca examinadora. De fato, no peculato culposos, se o agente reparar o dano até a sentença irreversível, haverá a extinção da punibilidade, ao passo que, se posterior ao trânsito em julgado, a pena será reduzida pela metade (art. 312, § 3º, do CP). Perceba o candidato que a alternativa fala, apenas, em “sentença criminal”, não estando em perfeita harmonia com o texto legal (art. 312, § 3º, do CP, repita-se). Porém, não se pode considerar errada a assertiva, pois, se a reparação do dano, no peculato culposos, ocorrer após a sentença criminal (daí se presumindo ser reversível), será extinta a punibilidade do agente. Afinal, a reparação teria ocorrido ANTES do trânsito em julgado; **B:** incorreta, pois, no peculato doloso, a reparação do dano ou a restituição da coisa, desde que ocorram até o recebimento da denúncia, gerará a redução da pena de um a dois terços (art. 16 do CP), aplicando-se ao caso o instituto do arrependimento posterior; **C:** incorreta, pois a reparação do dano no peculato culposos, se posterior à

sentença irreversível, reduzirá a pena pela metade (art. 312, § 3º, do CP); **D:** correta, pois a reparação do dano no peculato culposos, se preceder à sentença irreversível, extinguirá a punibilidade do agente. Já se posterior, reduzirá sua pena pela metade, nos exatos termos do art. 312, § 3º, do CP.

„D., oijueqeg

(Cartório/RO – III) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) No crime de peculato a qualidade de funcionário público do agente se estende também aos coautores ou partícipes do delito.
- (B) Se o particular (coautor ou partícipe) desconhece a condição de funcionário público do sujeito ativo, responderá por outro crime, excluído o peculato.
- (C) O peculato é crime funcional próprio tanto na sua modalidade fundamental (artigo 312 “caput”), quanto na modalidade peculato-furto (artigo 312, § 1º).
- (D) O agente que pratica o crime de peculato em sua forma culposa poderá ser beneficiado pela suspensão condicional do processo, conforme faculta a Lei 9.099/95.

A: correta. Tratando-se de condição pessoal (ser funcionário público), irá comunicar-se, nos termos do art. 30 do CP, aos coautores ou partícipes, tendo em vista ser elementar do crime de peculato (art. 312 do CP); **B:** correta, pois a comunicabilidade das circunstâncias ou condições pessoais de um dos agentes aos demais (coautores ou partícipes), desde que elementares do crime, somente ocorrerá se os outros concorrentes tiverem a ciência de referidas condições. No caso do peculato, o particular somente responderá pelo crime, em coautoria ou participação, se souber que seu comparsa é funcionário público. Assim não fosse, seria punido sem dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), o que não é admitido em Direito Penal; **C:** incorreta, devendo ser assinalada. Denomina-se de crime funcional próprio aquele que, excluída a condição de funcionário público, o fato será considerado atípico. É o que se verifica, por exemplo, no crime de prevaricação (art. 319 do CP). No caso do peculato, excluída a condição de funcionário do agente, nas mesmas condições, responderia por apropriação indébita ou furto. Logo, estamos diante de crime funcional impróprio, que se caracteriza, exatamente, pelo fato de, afastada a condição de funcionário público, restar caracterizado outro crime da legislação penal; **D:** correta, pois a pena mínima cominada para o peculato culposos (art. 312, § 2º, do CP) é de detenção, de três meses a um ano, sendo admissível, desde que satisfeitos os requisitos, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995).

„C., oijueqeg

(Cartório/RO – III) Armando Golpe, oficial-ajudante em vara cível estatizada, que não tem atribuição legal para receber das partes valores correspondentes a custas judiciais, recebeu certa quantia destinada a recolhimento de emolumentos devidos em ação civil, dela se apropriando. O interessado no pagamento desconhecia a vedação imposta ao oficial. Pergunta-se: qual dos delitos o oficial ajudante cometeu:

- (A) peculato (art. 312 “caput” do CP);
- (B) peculato mediante erro de outrem (art. 313 do CP);
- (C) estelionato (art. 171 “caput” do CP);
- (D) concussão (art. 316 “caput” do CP);

A: incorreta. Não se cogita do crime de peculato (art. 312, CP), uma vez que o crime do art. 313 do CP (peculato mediante erro de outrem) é especial em relação ao primeiro, como será melhor analisado no comentário à alternativa a seguir; **B:** correta. A conduta praticada por Armando Golpe amolda-se à descrição típica do crime de peculato mediante erro de outrem, também chamado, doutrinariamente, de peculato estelionato (art. 313, CP). Referido delito pressupõe que o funcionário público se aproprie de dinheiro ou qualquer outra utilidade, por ele recebida, no exercício do cargo, mediante erro de outrem. No enunciado da questão, fica bastante claro que a pessoa que pagou a Armando o montante correspondente às custas judiciais desconhecia a vedação que ele tinha para receber o numerário. Aproveitando-se da situação, o agente, após receber o montante, no exercício da função, dele se apropriou, restando, pois, caracterizado o peculato estelionato; **C:** incorreta. Tivesse Armando induzido a vítima a entregar-lhe o valor das custas, estaríamos diante do crime de estelionato (art. 171, *caput* do CP); **D:** incorreta. Não se trata do crime de concussão, pois neste o núcleo do tipo é exigir, por parte do funcionário público vantagem indevida (art. 316 CP).

„B., oijueqeg

(Cartório/RO – III) No que tange ao delito de peculato mediante erro de outrem, indique a alternativa incorreta:

- (A) a conduta ilegal consiste na apropriação de dinheiro ou qualquer outra utilidade, que no exercício do cargo, recebeu por ter induzido outrem a erro;
- (B) é indispensável que o erro na entrega da coisa ao funcionário público seja espontâneo e decorrente de quem faz a entrega;
- (C) é crime próprio, material, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubstancial e funcional;
- (D) o crime só é punido quando praticado dolosamente, não havendo previsão da modalidade culposa.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois, no crime de peculato mediante erro de outrem, a vítima, por erro, entrega ao funcionário dinheiro ou qualquer outra utilidade, sendo por ele apropriado, no exercício da função (art. 313 do CP). Caso o funcionário induzisse a vítima ao erro, estaríamos diante de estelionato (art. 171 do CP); **B:** correta. De fato, o peculato mediante erro de outrem, também chamado de peculato-estelionato, pressupõe

(Cartório/R0 – III) Quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem, está cometendo o crime de:

- (A) prevaricação (artigo 319 do CP) porque não houve recebimento de vantagem indevida;
- (B) corrupção passiva, em sua figura majorada (§1º do art. 317 do CP), porque praticou, deixou de praticar ou retardou ato de ofício;
- (C) corrupção passiva, em sua figura privilegiada (§2º do art. 317 do CP), porque agiu a pedido ou sob influência de outrem;
- (D) prevaricação e corrupção passiva;

De fato, comete corrupção passiva privilegiada o funcionário que pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem (art. 317, § 2º, do CP). A descrição do enunciado muito se parece com a prevaricação (art. 319 do CP), mas com ela não se confunde, pois aludido crime pressupõe que o agente retarde, se omita ou pratique ato de ofício, contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse especial fim de agir não se encontra previsto na corrupção passiva privilegiada, na qual o agente, pura e simplesmente, cede a um pedido ou influência de outrem.

„C„ ojmbeqeg

(Cartório/SC – 2012) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida; oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público; retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, são condutas que constituem, respectivamente, os crimes de:

- (A) Concussão; corrupção passiva; prevaricação e corrupção ativa.
- (B) Corrupção passiva; corrupção ativa; prevaricação e concussão.
- (C) Concussão; corrupção ativa; prevaricação e corrupção passiva.
- (D) Corrupção passiva; concussão; corrupção ativa e prevaricação.
- (E) Prevaricação, corrupção passiva, concussão e corrupção ativa.

De fato, na ordem do enunciado, tipificam-se os seguintes crimes: i) concussão (art. 316, *caput*, do CP); ii) corrupção ativa (art. 333 do CP); iii) prevaricação (art. 319 do CP); iv) corrupção passiva (art. 317, *caput*, do CP).

„C„ ojmbeqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Para fins penais, conceitua-se funcionário público como sendo

- (A) qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, na Administração direta ou indireta do Estado, mas não os que prestam serviços para empresas privadas, ainda que contratadas ou conveniadas para a execução de atividade típica da administração.
- (B) qualquer pessoa que exerça, a qualquer título, ainda que transitoriamente e sem remuneração, função pública, na Administração direta do Estado.
- (C) qualquer pessoa que exerça função pública, na Administração direta ou indireta do Estado, desde que não exerça atividades em entidades paraestatais ou do Terceiro Setor.
- (D) quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tanto na Administração direta quanto indireta do Estado.

A: incorreta. De acordo com o art. 327, *caput*, do CP, consideram-se funcionários públicos, para efeitos penais, aqueles que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerçam cargo, emprego ou função pública. Ainda, também se equiparam a funcionário público, para efeitos penais, aqueles que exercem cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, bem como quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública (art. 327, § 1º, do CP – *funcionário público por equiparação*); **B:** incorreta, pois aquele que exerce função pública na Administração Indireta também é considerado funcionário público, nos termos do art. 327, *caput*, do CP; **C:** incorreta, pois é considerado funcionário público por equiparação aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidades paraestatais ou do terceiro setor (ex.: OSCIPs, Serviços Sociais Autônomos); **D:** correta (art. 327, *caput*, do CP), retratando aquilo que a doutrina denomina de “*funcionário público típico ou propriamente dito*”.

„C„ ojmbeqeg

(Cartório/SP – VI – VUNESP) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, é a descrição do Código Penal para o crime de

- (A) peculato.
- (B) apropriação indébita de verbas ou rendas públicas.
- (C) concussão.
- (D) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

O enunciado da questão corresponde de fato ao crime de peculato, mais especificamente ao chamado **peculato próprio**, cujas modalidades são **peculato-apropriação** e **peculato-desvio**. No peculato-apropriação (art. 312, *caput*, primeira parte, do CP), o agente ingressa na posse do bem de forma legítima, como ocorre no crime de apropriação indébita. Num dado momento, opera-se o **assenhoramento**, é dizer, o agente passa a agir como se dono fosse da coisa pública móvel, inverte a natureza da posse. Já no peculato-desvio (art. 312,

caput, segunda parte, do CP), o agente modifica a destinação original do objeto material, em proveito próprio ou alheio.

„A„ ojmbeqeg

(Cartório/SP – VI – VUNESP) Considerando o conceito de funcionário público para fins penais, indique a alternativa incorreta.

- (A) Funcionário público é apenas aquele que exerce cargo público, criado por lei, com atribuição própria e remunerado pelos cofres públicos.
- (B) Funcionário público é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração.
- (C) É funcionário público aquele que exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal.
- (D) É funcionário público aquele que trabalha para empresa prestadora de serviço ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Nos termos do disposto no art. 327, *caput*, do CP, considera-se funcionário público, para os fins penais, aquele que, embora transitoriamente ou *sem remuneração*, exerce cargo, emprego ou função pública. Além disso, estabelece o art. 327, § 1º, do CP que é considerado funcionário público por equiparação aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e também quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

„A„ ojmbeqeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Jonas é funcionário público estatutário exercendo a função comissionada de Chefe da Seção de Documentação do órgão Y, vinculado ao estado W. Ciente do cometimento de ilícito por parte do seu subordinado Cícero, por indulgência, não o responsabiliza. Nesse caso, ocorreu o crime de

- (A) peculato
- (B) corrupção passiva
- (C) condescendência criminosa
- (D) advocacia administrativa
- (E) excesso de exação

A conduta descrita no enunciado se amolda ao tipo penal do art. 320 do CP – condescendência criminosa.

„C„ ojmbeqeg

(Procurador da República – 26.º) Tratando-se de peculato, é correto afirmar que:

- (A) a preexistente posse deve ter-se operado em razão do exercício de função;
- (B) o uso irregular da coisa pública configura peculato-desvio;
- (C) a energia de valor econômico pode ser objeto material do crime de peculato;
- (D) a prestação de serviço de um funcionário a outro equipara-se a coisa móvel.

A: incorreta, pois a posse, para caracterizar o peculato, deve operar-se não apenas em razão do ofício do funcionário público, mas, sim, por mandamento legal. Caso contrário, estaremos diante de apropriação indébita. É a posição de Damásio de Jesus (**Código Penal Anotado**, 21.ª ed., Ed. Saraiva, p. 112); **B:** incorreta, pois o peculato-desvio pressupõe que o agente desencaminhe o bem de que tem a posse, e não, simplesmente, o utilize de forma irregular. O art. 312, *caput*, do CP, na modalidade “desvio”, traduz-se pela conduta do funcionário público que confere à coisa destinação diversa da inicialmente prevista. Outrossim, o beneficiário do desvio deverá ser o próprio funcionário ou terceiro, mas não a Administração, sob pena de restar caracterizado o crime do art. 315 do CP; **C:** correta. Tal como no furto (art. 155, § 3.º, do CP), a energia de valor econômico pode constituir objeto material do peculato (nesse sentido, Damásio de Jesus, na mesma obra acima citada, p. 1111); **D:** incorreta, pois o peculato tem como objetos materiais: i) dinheiro; ii) valor; ou iii) bem móvel público ou particular. A prestação de serviços de um funcionário não se equipara a “coisa” (RT, 506:326, 541:342).

„C„ ojmbeqeg

(Procurador da República – 26.º) Acerca da corrupção, é correto afirmar que:

- (A) a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto 5.687, de 2006), adota uma definição ampla de corrupção, abrangendo nesse conceito, entre outros crimes, o tráfico de influência;
- (B) apenas a corrupção passiva configura crime antecedente da lavagem de dinheiro;
- (C) a corrupção subsequente pode se dar, tanto na corrupção passiva como na ativa;
- (D) constitui figura privilegiada quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem.

A: correta. Nos termos do art. 18 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Decreto 5.687/2006), temos que “Cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente: a) A promessa, o oferecimento ou a concessão a um funcionário público ou a qualquer outra pessoa, de forma direta ou indireta, de um benefício indevido com o fim de que o funcionário público ou a pessoa abuse de sua influência real ou suposta para obter de uma administração ou autoridade do Estado Parte um benefício indevido que redunde em proveito do instigador original do ato ou de qualquer outra pessoa; b) A solicitação ou aceitação por um funcionário público ou

qualquer outra pessoa, de forma direta ou indireta, de um benefício indevido que redunde em seu proveito próprio ou no de outra pessoa com o fim de que o funcionário público ou a pessoa abuse de sua influência real ou suposta para obter de uma administração ou autoridade do Estado Parte um benefício indevido.”. Logo, encontra-se no espectro de incidência da Convenção o tráfico de influência (art. 332 do CP); **B**: incorreta, seja pelo fato de a redação original do art. 1.º da Lei 9.613/1998 contemplar, como crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, os crimes contra a Administração Pública (e não apenas a corrupção passiva), seja pela atual conformação de referido diploma legal, que, alterado pela Lei 12.683/2012, prevê como crime a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (leia-se: qualquer infração penal!); **C**: incorreta. Fala-se em corrupção subsequente apenas na corrupção passiva (art. 317 do CP), assim denominada quando a recompensa (vantagem indevida) referir-se a um comportamento já praticado pelo funcionário público (ex.: para que um policial não investigue uma infração penal cometida, recebe dinheiro para tanto). Veja que a vantagem é anterior à omissão do agente público, que se “vende” para deixar de fazer algo devido em razão de suas funções (ato de ofício); **D**: incorreta, pois a corrupção passiva privilegiada, prevista no art. 317, § 2.º, do CP, pressupõe que o funcionário pratique, deixe de praticar ou retarde a prática de um ato de ofício, *com infração de dever funcional*, cedendo a pedido ou influência de outrem. Portanto, nem sempre haverá corrupção do funcionário que incorre em um dos verbos do tipo em comento, sendo indispensável que infrinja dever funcional.

“A. omeqeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Maria, autora de uma ação trabalhista, prometeu a José, seu ex-colega de trabalho, uma participação de 20% do valor que vier a receber caso obtenha sucesso na sua ação, onde pleiteia indenização por danos morais. Para que alcance o êxito na demanda, é necessário que José sustente, como testemunha, que presenciou Maria sendo ofendida pelo gerente da ex-empregadora, ré na ação trabalhista, fato que não é verdadeiro. José testemunhou nos moldes solicitados por Maria, que obteve a Sentença condenatória pretendida, auferindo crédito líquido de R\$ 100.000,00, mas recusou-se a entregar a Parte prometida a José alegando que se assim fizesse, incorreria em crime. Diante do enunciado, analise as seguintes informações e indique a alternativa correta:

- (A) Maria praticou o crime de favorecimento pessoal privilegiado;
- (B) Maria praticou o crime de corrupção ativa de testemunha;
- (C) José praticou o crime de corrupção passiva;
- (D) José praticou o crime de falso testemunho;
- (E) Maria e José não praticaram nenhum crime.

Maria, por ter prometido a José, seu ex-colega de trabalho, determinada vantagem para que o mesmo, na qualidade de testemunha arrolada em ação trabalhista em que aquela figura como reclamante, mentisse a fim de beneficiá-la, deverá responder pelo crime do art. 343, *caput*, do CP. Sendo este crime formal, sua consumação se opera no instante em que a promessa é formulada, independente de sua aceitação ou mesmo da entrega da vantagem prometida. Já José, que mentiu porque foi subornado, incorrerá nas penas do crime de falso testemunho majorado (art. 342, § 1º, do CP).

ADADNUNN

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) No tocante aos crimes contra a administração da justiça, é correto afirmar que

- (A) tipifica o delito de autoacusação falsa o ato de acusar-se, perante a autoridade, de contravenção penal inexistente ou praticada por outrem.
- (B) a pena sempre deve ser aumentada se a fraude processual se destina a produzir efeito em processo civil.
- (C) só configura o delito de favorecimento pessoal o ato de auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que for cominada pena de reclusão.
- (D) não se tipifica o delito de coação no curso do processo se o agente, com o fim de favorecer interesse alheio, usar de violência ou grave ameaça, contra pessoa que é chamada a intervir em processo judicial.
- (E) a pena é aumentada de sexta parte, na denunciação caluniosa, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto.

A: incorreta, na medida em que o art. 341 do CP (autoacusação falsa) exige que o fato falsamente imputado seja *criminoso*, não sendo suficiente, portanto, que se trate de *contravenção penal*; **B**: incorreta. Somente terá lugar o aumento de pena previsto no parágrafo único do art. 347 do CP se a inovação tiver como escopo produzir efeito em *processo penal*, ainda que não iniciado; **C**: incorreta. Se a pena cominada ao crime praticado por aquele a quem se pretende prestar auxílio for de *reclusão*, a pena cominada ao crime de favorecimento pessoal será de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção e multa (art. 348, *caput*, do CP); não sendo a pena de *reclusão*, a pena prevista, para o crime de favorecimento pessoal, será de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de detenção e multa (art. 348, § 1º, do CP); **D**: incorreta. Ainda que o interesse a ser favorecido seja alheio, estará caracterizado, mesmo assim, o crime de coação no curso do processo (art. 344, CP); **E**: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 339, § 1º, do CP.

“A. omfioq

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Ernesto, após ser compromissado, prestou testemunho em reclamação trabalhista, convidado pela reclamada Alfa Serviços Ltda. No dia seguinte a audiência em que foi ouvido, Joaquim compareceu à Secretaria da Vara e solicitou a sua retratação em relação aos fatos que testemunhou, alegando estar arrependido por ter deliberadamente mentido, fazendo afirmação falsa em favor da empresa ré. Nesta situação, analisando-se o instituto da extinção de punibilidade, é **correto** afirmar que:

- (A) não cabe retratação uma vez que o crime de falso testemunho se consumou no momento em que a testemunha falseou a verdade;
- (B) caberá retratação da testemunha a qualquer momento desde que tenha sido proferida sentença no processo trabalhista não acolhendo a tese da reclamada baseada no testemunho falso;
- (C) na esfera trabalhista não caberá retratação, podendo a testemunha utilizar desta faculdade no juízo criminal, antes do oferecimento da denúncia;
- (D) caberá retratação apenas se a testemunha tiver se arrependido antes do encerramento da audiência em que foi depor;
- (E) a testemunha poderá se retratar no juízo trabalhista, apenas antes de ser sentenciado o processo pelo Juiz do Trabalho.

Segundo consta, Ernesto, arrolado como testemunha em processo trabalhista, compareceu à audiência para a qual foi convocado e, decidido a beneficiar a empresa reclamada, faltou com a verdade, fazendo afirmação que não correspondia à realidade. Arrependido do que fizera, voltou, no dia seguinte, ao fórum e retratou-se, admitindo que mentira em seu depoimento. Como tal se deu antes de a sentença, na ação trabalhista, ser prolatada, Ernesto, por ter se retratado, fará jus à extinção de sua punibilidade (art. 107, VI, do CP), na forma estatuída no art. 342, § 2º, do CP. Embora em nada interfira na resposta a esta questão, vale consignar que a pena cominada ao crime de falso testemunho foi modificada pela Lei n. 12.850/2013 (nova Lei de Organização Criminosa). A reprimenda, que antes era de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa, passou a ser de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa. Permaneceram íntegros o preceito primário da norma (*caput*) e seus respectivos parágrafos 1º e 2º, que versam, respectivamente, sobre as causas de aumento de pena e a retratação, esta objeto do questionamento contido no enunciado. Perceba que, com isso, não mais se admite, para o crime de falso testemunho, o benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 9.099/1995.

“A. omeqeg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) No crime de sonegação de contribuição previdenciária, se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa determinado valor fixado em lei, reajustado pelos mesmos índices dos benefícios da previdência social, o juiz poderá

- (A) absolver o acusado.
- (B) aplicar somente a pena de multa.
- (C) deixar de aplicar a pena.
- (D) reduzir a pena de um terço até dois terços.
- (E) conceder perdão judicial.

Na forma estatuída no art. 337-A, § 3º, do CP, sendo o empregador pessoa física e não superando, sua folha de pagamento mensal, certo valor, poderá o juiz proceder à redução da pena de um terço até a metade (e não de um a dois terços, como constou na assertiva “D”) ou aplicar tão somente a pena de multa.

“B. omeqeg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Antunes, advogado da empresa reclamada Beta Metalúrgica Ltda., no curso de reclamação trabalhista onde se discute o pagamento de adicional de insalubridade, solicitou para si uma quantia em dinheiro do sócio da empresa, com pretexto de influir junto ao perito nomeado pelo Juiz do Trabalho para que fosse apresentado laudo favorável à reclamada. Antunes alegou ainda que o dinheiro também se destina ao perito judicial. A conduta de Antunes caracteriza o tipo penal de:

- (A) exploração de prestígio;
- (B) favorecimento pessoal;
- (C) favorecimento real;
- (D) fraude processual;
- (E) patrocínio infiel.

A conduta levada a efeito por Antunes se amolda à descrição típica do art. 357 do CP, que prevê o crime de *exploração de prestígio*, que muito se assemelha ao delito do art. 332 do CP (tráfico de influência), com o qual, por isso, é frequentemente confundido. Antunes, segundo consta, na qualidade de advogado da empresa que figura como reclamada em processo trabalhista, *solicitou* ao sócio desta, a pretexto de influir *perito* designado para a elaboração de laudo, determinada importância em dinheiro, alegando que este numerário se destinava ao tal perito. Porque assim agiu, Antunes deverá ser responsabilizado pelo crime do art. 357 do CP, com a incidência do aumento de pena do seu parágrafo único, já que, não contente em solicitar valor que não lhe era devido, ainda alegou que tal vantagem também se destinava ao perito encarregado da elaboração do laudo.

“A. omfioq

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Pedro, menor de dezessete anos, comete um ato infracional equiparado a crime de roubo contra um supermercado, empreendendo fuga logo em seguida. José, seu melhor amigo, de 22 anos de idade, deixa Pedro ingressar em sua residência e ali permanecer por alguns dias, impedindo a ação da Polícia. Neste caso, José

- (A) cometeu crime de tráfico de influência.
- (B) cometeu crime de favorecimento pessoal.
- (C) não cometeu nenhum crime.
- (D) cometeu crime de favorecimento real.
- (E) cometeu crime de fraude processual.

É atípico o comportamento daquele que auxilia autor de ato infracional a ocultar-se da polícia, visto que a conduta praticada pelo menor (ato infracional equiparado ao crime de roubo) não pode ser entendida como “crime apenado com reclusão”, não restando configurado o crime de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do CP.

„C., ojuuqeqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) João foi parado numa estrada porque dirigia em excesso de velocidade. Ao ser abordado pelo policial, ofereceu-lhe a quantia de R\$ 100,00 para que relevasse a multa. Nisso, uma viatura policial chegou ao local e João, em vista disso, antes que o policial tivesse se manifestado a respeito da aceitação ou não da oferta, dela desistiu, dizendo-lhe para lavar a autuação. Nesse caso, João

- (A) não cometeu nenhum delito porque o fato é penalmente atípico.
- (B) não cometeu nenhum crime, porque houve desistência voluntária.
- (C) cometeu crime de corrupção passiva na forma tentada.
- (D) não cometeu nenhum delito porque houve arrependimento eficaz.
- (E) cometeu crime de corrupção ativa na forma consumada.

João cometeu o crime previsto no art. 333 do CP – corrupção ativa consumada. Trata-se de delito formal, cujo momento consumativo se opera no exato instante em que o agente oferece vantagem indevida ao policial, independentemente da produção do resultado naturalístico previsto no tipo penal (recebimento da vantagem). Se porventura o policial tivesse aceitado a oferta feita por João, incorreria nas penas do crime previsto no art. 317 do CP – corrupção passiva.

„E., ojuuqeqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) No que concerne aos crimes praticados contra a Administração em geral, é correto afirmar:

- (A) O crime de resistência só se consuma se, em razão da violência ou grave ameaça, o ato legal não vier a ser executado.
- (B) A reintrodução no país de produtos de fabricação nacional destinados exclusivamente à exportação e de venda proibida no Brasil, constitui crime de contrabando.
- (C) O crime de desacato admite a forma culposa quando o agente estiver no exercício de suas funções.
- (D) O crime de corrupção passiva admite a forma culposa quando cometido através de interposta pessoa.

A: incorreto. O crime de resistência (art. 329 do CP) é formal, pois a sua consumação não está condicionada à produção de resultado naturalístico (não execução do ato contra o qual se insurgiu o agente). A consumação se dá, portanto, em momento anterior, com o emprego de violência ou ameaça; **B:** correta. Vide, nesse sentido: TRF – 1.^a Região, RT 755/735; **C:** inexistente previsão de desacato culposos, e, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente (parágrafo único do art. 18 do CP); **D:** a corrupção passiva também não comporta a modalidade culposa, e, conforme esclarecido anteriormente, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente (art. 18, parágrafo único, do CP).

„B., ojuuqeqg

15. OUTROS CRIMES E CRIMES COMBINADOS DO CÓDIGO PENAL

(Ministério Público/GO – 2012) Analisando o tipo penal incriminador descrito no art. 311-A (Fraudes em certames de interesse público), é correto afirmar que:

- (A) Não incide aumento de pena se o fato é cometido por funcionário público
- (B) A conduta punível e descrita no tipo penal é somente aquela de “utilizar”, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei
- (C) Embora o entendimento predominante no STF seja no sentido de que a “cola eletrônica” não constitui estelionato nem falsidade ideológica, tem preponderado na doutrina mais moderna, a tese de que tal comportamento enquadra-se no tipo penal do art. 311-A do Código Penal
- (D) A modalidade culposa somente poderá se configurar quando o sujeito ativo agir com negligência

A: incorreta (art. 311-A, § 3º, do CP); **B:** incorreta, pois, também, o tipo penal abarca a conduta de “divulgar” o conteúdo do certame (art. 311-A, *caput*, do CP); **C:** correta. De acordo com Rogério Sanches, se terceiro que tiver acesso privilegiado ao gabarito da prova revelar ao candidato de um concurso público o conteúdo das respostas às questões, terá praticado, juntamente com o beneficiário da revelação, o crime em comento (**Curso de Direito Penal** – Parte Especial. 4. ed. Editora JusPODIVM, p. 724-725); **D:** incorreta, pois o crime em tela não admite a forma culposa dada a ausência de previsão legal. Portanto, se por culpa o agente divulgar o conteúdo sigiloso de um certame, a conduta será atípica.

„C., ojuuqeqg

(Ministério Público/GO – 2012) No tocante ao delito de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), assinale o enunciado incorreto:

- (A) Trata-se de crime compatível com o benefício da suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/1995, art. 89), vez que a pena prevista é de reclusão, de um a três anos, e multa.
- (B) Segundo consolidada jurisprudência do STF, na modalidade “ocultar”, o crime é permanente
- (C) Sua consumação dá-se somente com a destruição total do cadáver
- (D) A “múmia” não ingressa no conceito de cadáver, vez que o interesse é meramente histórico ou arqueológico, não havendo ofensa ao sentimento de respeito aos mortos

A: correta, visto que a pena mínima cominada ao crime é de um ano de reclusão, admitindo-se, pois, a concessão do *sursis* processual (art. 89 da Lei 9.099/1995); **B:** correta. De fato, a ocultação de um cadáver é considerado crime permanente, visto que sua consumação produzirá efeitos enquanto assim se mantiver, vale dizer, enquanto o agente sonegá-lo. Registre-se que será cabível o flagrante enquanto a ocultação perdurar, bem como o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da descoberta do cadáver (art. 111, I, do CP); **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o crime do art. 211 do CP é considerado de ação múltipla, podendo ser praticado por três formas (*destruir, subtrair ou ocultar* cadáver ou parte dele). Em caso de destruição, ainda que parcial do cadáver, o crime já estará consumado; **D:** correta. De fato, o crime em comento pressupõe que o objeto material seja considerado *cadáver*, sendo, portanto, de rigor, que se constatem elementos de identificação da aparência humana. Destaca Rogério Sanches que “... não são objetos do crime em estudo o esqueleto, as cinzas, as múmias e as partes do corpo incapazes de se reconhecer como tal” (**Curso de Direito Penal** – Parte Especial. 4. ed. Ed. JusPODIVM, p. 446).

„C., ojuuqeqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Em relação ao crime de bigamia, pode-se afirmar que se caracteriza quando:

- I. contrai alguém, sendo casado, novo casamento;
- II. contrai alguém, sendo divorciado, por sentença ainda não transitada em julgado, novo casamento;
- III. contrai alguém, sendo divorciado, por sentença transitada em julgado, mas não averbada à margem do assento de casamento, novo enlace.

São corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

I: correta. De fato, o crime de bigamia, previsto no art. 235 do CP, tem como descrição típica a seguinte conduta: “Contrair alguém, sendo casado, novo casamento”; **II:** correta. Somente com o trânsito em julgado da sentença de divórcio é que estará extinto o vínculo conjugal. Antes disso, ainda que decretado o divórcio por sentença, se esta tiver sido objeto de recurso, o agente continuará a ostentar o *status* de casado, razão pela qual, se contrair novo casamento, terá cometido o crime de bigamia (art. 235 do CP); **III:** incorreta. Se a sentença de divórcio já houver transitado em julgado, ainda que não averbada à margem do registro de casamento, não restará configurado o crime de bigamia caso o agente case novamente. Tal se deve pelo fato de a averbação do anterior divórcio não ser indispensável à ruptura do vínculo conjugal, tratando-se de ato necessário a dar publicidade ao desenlace.

„A., ojuuqeqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No tocante aos crimes quanto ao estado de filiação:

- I. são considerados atos criminosos a promoção no registro civil da inscrição de nascimento inexistente, o fato de dar parto alheio como próprio e, ainda, registrar como seu filho de outrem;
- II. o ato de dar parto alheio como próprio pode ser considerado apenas infração administrativa, se reconhecido por sentença judicial que praticado por motivo de reconhecida nobreza;
- III. o ato de promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente pode deixar de ser apenado, desde que reconhecido por sentença judicial que praticado por motivo de reconhecida nobreza.

É correto o que se afirma apenas em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.

unificadas (art. 75, §2º, CP; art. 111, parágrafo único, Lei 7.210/1984 – LEP), não sendo o caso de instauração de novo processo executivo para cada novo título condenatório; **D**: incorreta, pois prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que haverá continuidade delitiva quando o intervalo de tempo entre os crimes for de até 30 (trinta) dias (por todos, confira-se HC 175815 RS 2010/0105871-0, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T. do STJ, DJe 19/03/2012); **E**: incorreta, pois predomina o entendimento segundo o qual o agente, na *aberratio ictus* (erro na execução) com unidade complexa (produção de dois ou mais resultados), responderá em concurso formal impróprio (ou imperfeito) caso tenha agido com dolo eventual com relação a terceiros. Neste caso, as penas dos crimes serão somadas. Somente responderá em concurso formal próprio (ou perfeito) se, com relação aos terceiros, tiver agido com culpa.

„A., oijueqg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando o que dispõe o CP a respeito dos crimes contra a incolumidade, a paz, a fé e a administração públicas, assinale a opção correta.

- (A) Não integram o tipo penal perigo de desastre ferroviário os veículos de tração mecânica por meio de cabo aéreo.
- (B) Considere que João, Pedro, Antônio e Joaquim, todos maiores de idade, associem-se com a finalidade de falsificar um único ingresso de evento esportivo. Nessa situação, a conduta dos agentes se amolda ao crime de quadrilha.
- (C) Suponha que Maria, de dezenove anos de idade, receba, de boa-fé, de um desconhecido passe falso de transporte de empresa administrada pelo governo e o utilize imediatamente após ser alertada, por seu irmão, da falsidade do bilhete. Nessa situação, a conduta de Maria caracteriza-se como atípica.
- (D) Responde criminalmente o funcionário público que, em razão da função, e mesmo antes de assumi-la, aceita promessa de vantagem indevida, ainda que não venha a recebê-la.
- (E) Não é prevista a modalidade culposa para o crime de desabamento.

A: incorreta (art. 260, §3º, CP); **B**: incorreta. Ao tempo em que esta questão foi formulada, o tipo penal do art. 288 do CP, então denominado *quadrilha ou bando*, exigia a associação de pelo menos 4 (quatro) pessoas para a prática de crimes. Atualmente, com a entrada em vigor da Lei 12.850/2013, que deu nova conformação normativa à organização criminosa, até então disciplinada na Lei 9.034/1995, passou-se a exigir, à configuração do crime de quadrilha (atualmente denominado *associação criminosa*), o número mínimo de três pessoas (e não mais *quatro*). De toda forma (antes ou depois de implementada esta alteração legislativa), não basta (e não bastava) a associação eventual para a prática de crime determinado para a tipificação do crime de *associação criminosa* (antiga *quadrilha ou bando*), sendo imprescindível que se constate um vínculo associativo estável e permanente (duradouro) entre os agentes, sob pena de atipicidade do fato (ao menos no tocante ao crime contra a paz pública). Ressalte-se que se os agentes se reunirem para a prática de crime específico, configurar-se-á mero concurso de agentes (art. 29, CP); **C**: incorreta, pois Maria, ciente da falsidade do documento quando do recebimento, mas conhecedora de tal fato antes de seu uso, deverá responder pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP), que poderá restar absorvido pelo estelionato que irá vitimar a empresa de transporte; **D**: correta (art. 317, CP), visto que restará caracterizado o crime de corrupção passiva; **E**: incorreta (art. 256, parágrafo único, CP).

„D., oijueqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere aos crimes em espécie.

- (A) É atípica, no ordenamento jurídico brasileiro, a conduta daquele que, não sendo casado, contraia casamento com pessoa casada, ainda que esteja ciente dessa circunstância.
- (B) O comerciante que, tendo recebido, de boa-fé, uma nota falsa de R\$ 100,00, resolva, após constatar a falsidade da moeda, restituí-la à circulação comete crime de moeda falsa, punido com a mesma pena aplicável àquele que tiver falsificado a nota.
- (C) No caso de crime de peculato culposo, a reparação do dano, desde que anterior à denúncia, extingue a punibilidade.
- (D) O agente que dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, comete o crime de comunicação falsa de crime.
- (E) O agente que exerce atividade para cujo exercício está impedido por decisão administrativa pratica crime contra a organização do trabalho.

A: incorreta, pois referida conduta (contrair matrimônio com pessoa casada) constitui o crime de bigamia, no caso, privilegiada (art. 235, §1º, do CP); **B**: incorreta, pois a pessoa que recebe de boa-fé moeda falsa (papel moeda ou moeda metálica), e, após constatar a falsidade, a restitui à circulação, incorre nas penas do art. 289, §2º, do CP (detenção de seis meses a dois anos, e multa), tratando-se de forma privilegiada. O tipo fundamental (art. 289, *caput*, do CP) é punido com reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa; **C**: incorreta, pois a reparação do dano no crime de peculato culposo, desde que anterior à sentença (e não denúncia!), extingue a punibilidade (art. 312, §3º, do CP); **D**: incorreta, pois a conduta descrita na assertiva se subsume ao crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP); **E**: correta (art. 205 do CP).

„E., oijueqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Com referência a prescrição, punibilidade e foro, assinale a opção correta.

- (A) Tratando-se de processos que envolvam agentes aos quais seja garantida prerrogativa de foro perante o STJ e o STF, o oferecimento da denúncia interromperá o curso da prescrição, conforme previsão legal específica.
- (B) Se o acusado de crime de instigação ao suicídio tiver prerrogativa de função prevista na constituição estadual, ele deverá ser processado perante foro especial, ou seja, perante o tribunal de justiça do respectivo estado.
- (C) A denominada prescrição antecipada, ou virtual, que se baseia na possível pena a ser aplicada ao agente em caso de condenação, deve ser reconhecida, conforme previsto no CP, antes da imposição da pena no caso concreto.
- (D) Compete ao STF processar e julgar originariamente os ministros de Estado nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.
- (E) Se, em um processo que tramita há anos, for imposta ao acusado condenação pela pena mínima cominada, será possível que a pretensão punitiva dos crimes prescreva; entretanto, a condenação será considerada para efeitos de reincidência, conforme o lapso temporal transcorrido.

A: incorreta, pois o art. 117, I, do CP prevê que a interrupção da prescrição ocorrerá com o recebimento (e não oferecimento) da denúncia ou queixa, pouco importando se se trata de processo de competência originária do STJ ou STF em virtude da prerrogativa de foro dos agentes delitivos; **B**: incorreta, pois, de acordo com a Súmula 721 do STF, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual; **C**: incorreta, e por dois motivos: i) a prescrição antecipada ou virtual não tem (e nunca teve) previsão legal, tratando-se de uma construção doutrinária e jurisprudencial; ii) com o advento da Súmula 438 do STJ, consolidou-se o entendimento de que não se pode reconhecer a prescrição fundada em pena hipotética; **D**: correta (art. 102, I, “c”, da CF); **E**: incorreta, pois a prescrição da pretensão punitiva tem o efeito de “rescindir” a condenação, apagando, portanto, todos os seus efeitos penais, inclusive os secundários (dentre eles, a reincidência).

„D., oijueqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Com base no direito penal, assinale a opção correta.

- (A) Conforme o CP, a desistência voluntária é compatível com a tentativa acabada e incompatível com a tentativa inacabada ou imperfeita.
- (B) Em se tratando de crimes omissivos impróprios, admite-se a tentativa.
- (C) Caso a consumação do crime seja impedida por impropriedade relativa do objeto, a tentativa será impunível.
- (D) De acordo com a teoria unitária, adotada no CP, admite-se, excepcionalmente, o concurso de agentes após a consumação do delito, ainda que não haja vínculo subjetivo entre os agentes.
- (E) Tanto o arrependimento eficaz quanto o arrependimento posterior constituem causa de diminuição de pena.

A: incorreta. Na desistência voluntária (art. 15, primeira parte, do CP), o agente inicia a execução do crime, desistindo de prosseguir com atos de execução quando estes ainda poderiam ser praticados, conduta esta compatível com a tentativa imperfeita (ou inacabada). Já o arrependimento eficaz (art. 15, segunda parte, do CP) é compatível com a tentativa perfeita (ou acabada, ou crime falho), tendo em vista que o agente, após esgotar todos os atos executórios, arrepende-se e pratica ato impeditivo da consumação; **B**: correta. Os crimes omissivos impróprios (ou impuros, ou espúrios, ou comissivos por omissão) são aqueles que derivam da inobservância, pelo agente, de um dever jurídico de agir para impedir o resultado (art. 13, §2º, do CP). De fato, na omissão imprópria (diferente da omissão própria), é admissível a configuração da tentativa; **C**: incorreta. A tentativa somente será impunível se a impropriedade do objeto for absoluta (crime impossível – art. 17 do CP); **D**: incorreta, pois o concurso de agentes exige que o liame subjetivo entre eles seja estabelecido antes da consumação, sob pena de caracterização de crime autônomo (ex.: favorecimento pessoal); **E**: incorreta. O arrependimento eficaz é causa de atipicidade da tentativa (art. 15 do CP), ao passo que o arrependimento posterior (art. 16 do CP) é, agora sim, causa de diminuição de pena.

„B., oijueqg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Leia atentamente as assertivas a seguir.

- I. Pode-se afirmar que, na história do Direito Penal Brasileiro, as Ordenações Filipinas foram substituídas pelo Código Criminal do Império de 1830.
 - II. A interpretação da lei é autêntica contextual quando o julgador, dentro de um determinado contexto fático, aplica-a.
 - III. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelo crime tentado.
 - IV. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
- Está correto apenas o que se afirma em
- (A) I e II.
 - (B) I e IV.

- (C) III e IV.
(D) I, III e IV.

I: correta. De fato, quando D. João VI desembarcou no Brasil, em 1808, estavam em vigor as Ordenações Filipinas, que vigoraram até a edição do primeiro Código Penal em nosso país, qual seja, o Código Criminal do Império, datado de 16 de dezembro de 1830; **II:** incorreta. Considera-se interpretação autêntica aquela realizada pelo próprio autor do preceito que se pretende interpretar. Diz-se contextual quando referida interpretação já estiver contida na própria legislação a ser interpretada (ex.: conceito de funcionário público – art. 327 do CP). Fala-se, também, em interpretação autêntica posterior, que, como o próprio nome sugere, decorre de legislação superveniente que irá interpretar legislação anterior; **III:** incorreta, pois o agente que desiste de prosseguir na execução do crime (desistência voluntária) ou impede sua consumação (arrependimento eficaz), não responderá pela tentativa, mas, sim, pelos atos já praticados; **IV:** correta (art. 20, *caput*, do CP). Trata-se do erro de tipo essencial, que, escusável ou inescusável, sempre afastará o dolo. Porém, sendo o erro inescusável (ou vencível, ou evitável), o agente responderá por culpa, desde que tal forma esteja expressa em lei.

„B. 01900000

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta.

- (A) Assegura-se à instituição do júri o sigilo dos veredictos.
(B) É inafiançável e insuscetível de anistia a prática de racismo.
(C) Deverá responder por tráfico ilícito de entorpecente o agente que, podendo evitá-lo, se omite de fazê-lo.
(D) É imprescritível e insuscetível de graça a prática de tortura.
(E) As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos até que estes completem dois anos de idade.

A: incorreta. Ao júri garante-se a plenitude de defesa, o *sigilo das votações*, a *soberania dos veredictos* e a competência – mínima – para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF); **B:** incorreta. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5º, XLII, da CF); **C:** correta (art. 5º, XLIII, da CF); **D:** incorreta. A tortura, crime equiparado a hediondo, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF, mas não é imprescritível; **E:** incorreta. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5º, L, da CF).

„C. 01900000

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação a aspectos diversos referentes a crimes, ao concurso de pessoas e às teorias a respeito do lugar do crime, assinale a opção correta conforme as disposições do CP e da doutrina pertinente.

- (A) Crime de perigo é aquele cujo tipo descreve um resultado que, contudo, não tem de se verificar para que ocorra a consumação. Bastam a ação do agente e a vontade de concretizá-lo, configuradoras do dano potencial, isto é, do *eventus periculi*.
(B) A superveniência de causa relativamente independente excluirá a imputação quando, por si só, essa causa produzir o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputar-se-ão a quem os praticar.
(C) Crime próprio é aquele que, de acordo com o tipo penal, só pode ser praticado pelo agente pessoalmente, ou seja, sem a utilização de interposta pessoa.
(D) Na participação de menor importância, ocorre o chamado desvio subjetivo de condutas. Isso se dá quando a conduta executada difere daquela idealizada a que aderiu o partícipe, isto é, o conteúdo do elemento subjetivo do partícipe é diferente daquele do crime praticado pelo autor.
(E) De acordo com a teoria da ação ou atividade, lugar do delito é aquele em que, segundo a intenção do agente, deveria ocorrer o resultado.

A: incorreta. A assertiva inicia a descrição dos crimes formais (ou de consumação antecipada), que são aqueles cujo tipo penal prevê o resultado, mas este não é exigido para que se alcance a consumação; **B:** correta (art. 13, § 1º, do CP); **C:** incorreta. A alternativa não trata de crime próprio, mas sim de crime de *mão própria*, que é aquele que, além de exigir uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo, não admite a sua prática por interposta pessoa, sendo imprescindível uma atuação pessoal. Daí ser denominado, também, de crime de conduta infungível; **D:** incorreta. O conteúdo da assertiva diz respeito à cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), e não à participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP); **E:** incorreta. A teoria da atividade é aquela segundo a qual o lugar do delito é aquele em que se verificou a ação ou omissão do agente (atividade), pouco importando o local do resultado. Frise-se que não é a teoria adotada por nosso CP, que, em seu art. 6º, em verdade, adotou a teoria mista (ou da ubiquidade). Para esta, lugar do crime será o lugar da ação ou omissão, bem como o lugar em que se verificar o resultado. Somente será aplicável aos crimes à distância ou de espaço máximo.

„B. 01900000

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta conforme as disposições do CP e da doutrina penal.

- (A) Autor do crime, de acordo com a teoria restritiva, é todo aquele que concorre para o crime. Conforme essa teoria, para se caracterizar a autoria do crime são suficientes a relevância causal e o vínculo psicológico.

- (B) No delito putativo, o agente crê haver efetuado uma ação delituosa que existe somente em sua imaginação, ou seja, ele julga punível um fato que não merece castigo. No delito impossível, o agente crê atuar de modo a ocasionar um resultado que, pelo contrário, não pode ocorrer, ou porque falta o objeto, ou porque a conduta não foi de todo idônea.
(C) Conforme a teoria da vontade, haverá dolo quando o sujeito realizar sua ação ou omissão prevendo o resultado como certo ou provável, ainda que não o deseje. Segundo essa teoria, não haveria distinção entre dolo eventual ou culpa consciente.
(D) Segundo a teoria finalista, ação é a atividade neuromuscular que, produzida por energias de um impulso cerebral, provoca modificações no mundo exterior; ou seja, para se afirmar que existe uma ação, basta que se tenha a certeza de que o sujeito atuou voluntariamente.
(E) Culpaabilidade, segundo a teoria psicológico-normativa, é o mero vínculo psicológico entre o autor e o fato, por meio do dolo e da culpa.

A: incorreta. Para a teoria restritiva, autor do crime é aquele que realiza o verbo-núcleo do tipo; **B:** correta. O conteúdo da assertiva explica adequadamente o conceito de crime putativo (ou crime imaginário), bem como o conceito de crime impossível (ou tentativa impossível, inidônea, inadequada ou quase crime); **C:** incorreta. A teoria da vontade preconiza que o agente, como o próprio nome sugere, além de antever o resultado, tenha vontade de produzi-lo. Não se confunde com a teoria da representação, segundo a qual o dolo exige, tão somente, a previsão (ou antevisão) do resultado, pouco importando se o agente quis ou assumiu o risco de produzi-lo. Nesse caso, inexistente diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, razão pela qual referida teoria não deve ser aceita; **D:** incorreta. Para a teoria finalista, a conduta é todo comportamento humano, positivo ou negativo, consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade. Não se confunde com o conceito de conduta dado pela teoria clássica, natural ou mecanicista, segundo a qual a ação é a atividade neuromuscular que, produzida por energias de impulso cerebral, provoca alterações do mundo exterior. Aqui, pouco importa a consciência e vontade de produzir o resultado; **E:** incorreta, pois o conteúdo da assertiva retrata a teoria psicológica da culpaabilidade. Já a teoria psicológico-normativa, proposta por Reinhart Frank, relacionou a culpaabilidade com a exigibilidade de conduta diversa, que passa a ser seu elemento. Trata-se de teoria aplicável no âmbito da teoria clássica ou naturalista, visto que o dolo e a culpa integram a culpaabilidade. Apenas com a teoria normativa pura, surgida com o finalismo de Welzel, a culpaabilidade deixou de conter dolo e culpa, que migraram para a conduta, sediada no fato típico.

„B. 01900000

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com base no entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito penal, assinale a opção correta.

- (A) Considere que João, maior e capaz, pretendendo subtrair as bolsas de Ana e Paula, em uma parada de ônibus, ante a resistência de Paula em entregar-lhe a coisa, atire em ambas, matando-as. Nessa situação, João responderá por tentativa de latrocínio apenas em relação a Paula.
(B) Há flagrante ilegalidade do juízo sentenciante que considere, na fixação da pena, condenações pretéritas ante o decurso do lapso temporal superior de cinco anos entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior.
(C) O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena *in abstracto*.
(D) Se ocorrer o concurso entre causa da circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, aquela será circunstância preponderante sobre esta.
(E) A cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar é relativa.

A: incorreta. Se João, para subtrair a bolsa de Paula, atira nela, matando-a, deverá responder por latrocínio consumado (Súmula 610 do STF). Com relação a Ana, podemos sustentar que deverá responder por homicídio, pois a morte não ocorreu para a subtração de sua bolsa; **B:** incorreta. Age corretamente o magistrado que considera como maus antecedentes as condenações pretéritas cujo lapso temporal supere cinco anos entre o efetivo cumprimento e a infração penal posterior. Assim agindo, o magistrado não reconhecerá condenações transitadas, simultaneamente, como maus antecedentes e reincidência, o que seria vedado; **C:** incorreta (art. 116 do CP); **D:** incorreta, a despeito do que prescreve o art. 67 do CP, que considera a reincidência como uma das circunstâncias preponderantes em caso de concurso de atenuantes e agravantes. Porém, o STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, proclamou, por sua Terceira Seção, o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal; **E:** correta. Segundo Alexandre de Moraes, “os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito” (*Direito Constitucional*. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 27). Com base nesse entendimento, o STF, no julgamento do HC n. 70.814-5/SP, entendeu pela excepcional validade de prova constituída de correspondência de presidiário interceptada pela administração penitenciária, observada a aplicação do art. 41, parágrafo único, da Lei 7.210/1984.

„C. 01900000

(A) Sucintamente, pode-se definir imputação objetiva como um conjunto de pressupostos jurídicos que condicionam a relação de imputação de um resultado jurídico a um determinado comportamento penalmente relevante.

(c) Diz-se agressivo o estado de necessidade quando a conduta do agente dirige-se diretamente ao produtor da situação de perigo, a fim de eliminá-la.

(E) Conforme o princípio da territorialidade, a lei penal deve ser aplicada a todos os homens, onde quer que se encontrem, aplicando-se a lei nacional a todos os fatos puníveis, sem se levar em conta o lugar do delito, a nacionalidade de seu autor ou do bem jurídico lesado.

Gabbarito "A"

(A) No âmbito do princípio da acessoriedade da participação, a teoria da acessoriedade limitada defende a suficiência da tipicidade da ação principal, em detrimento da juridicidade dessa ação.

(c) Crime a distância ou de espaço máximo é aquele cujo *iter criminis* atinge o território de dois ou mais países.

(D) Conforme o princípio da subsidiariedade, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, na relação os fatos não se apresentam em relação a gênero e espécie, mas de *minus* e *plus*, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

(E) No que diz respeito à punibilidade da tentativa, de acordo com a teoria objetiva, fundamenta-se a punibilidade na vontade do autor, contrária ao direito. Para essa teoria, o elemento moral – a vontade do agente – é decisivo, porque está completo, perfeito. Imperfeito é o delito sob o aspecto objetivo, que não chega a consumir-se.

Gabbarito "C"

(A) Será isento de pena o agente que, por embriaguez completa voluntária, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

(c) O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta o agente de pena. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

(D) Na medida de segurança, a desinternação, ou a liberação, será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de um ano, praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade.

(E) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, ainda que elas sejam elementares do crime.

A: incorreta. Somente haverá isenção de pena em caso de embriaguez completa involuntária (ou seja, decorrente de caso fortuito ou força maior), nos termos do art. 28, § 1º, do CP; **B:** incorreta (art. 19 do CP); **C:** incorreta. O erro sobre a ilicitude do fato, se *inevitável* (ou escusável), isenta o agente de pena (art. 21, *caput*, do CP); **D:** correta (art. 97, § 3º, do CP); **E:** incorreta (art. 30 do CP). As circunstâncias ou condições de caráter pessoal somente serão comunicáveis se não forem elementares do crime.

Gabbarito "D"

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) A respeito de aspectos diversos dos crimes bem como dos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta de acordo com as disposições do CP e da doutrina penal.

(A) Caracteriza situação de arrendimento eficaz o caso do agente que, durante a ação, diz para si “posso prosseguir, mas não quero” e encerra sua empreitada criminosa.

(B) Chama-se de dolo direto de segundo grau aquele que se dirige em relação ao fim proposto e aos meios escolhidos.

(c) Norma penal em branco homogênea, ou em sentido amplo, é aquela cujo complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento.

(D) Negligente é o agente que pratica um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer.

(E) No erro de tipo essencial incriminador, o erro recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, isto é, excludente de ilicitude, que se encontra em tipos penais permissivos.

A: incorreta. Se o agente, durante a execução do crime, por ato voluntário, abandoná-la, ainda que pudesse prosseguir, responderá apenas pelos atos praticados, tratando-se de situação correspondente à desistência voluntária (art. 15, 1ª parte, do CP). O arrendimento eficaz pressupõe que o agente, após executar todos os atos tendentes à consumação do crime, arrepende-se e pratica novo ato, mas, desta feita, impeditivo da consumação (art. 15, 2ª parte, do CP); **B:** incorreta. Dolo direto (ou dolo direto de 1º grau) é, exatamente, aquele dirigido ao resultado almejado pelo agente. Já o dolo direto de segundo grau (ou de consequências necessárias) é aquele em que o agente, almejando determinado resultado, mas que, para ser alcançado, inclui "efeitos colaterais", ainda que não desejados; **C:** correta. De fato, o conteúdo da assertiva corresponde ao conceito de norma penal em branco homogênea; **D:** incorreta. A negligência pressupõe uma abstenção de comportamento do agente. Ou seja, devendo agir, deixa de fazê-lo. Já a imprudência corresponde à prática de um ato perigoso, sem os cuidados necessários; **E:** incorreta. O erro que recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação é o erro de tipo permissivo. Já o erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal é o erro que recai sobre o tipo penal incriminador, que exclui o dolo e a culpa, quando invencível (ou inevitável, ou escusável).

Gabarito "C"

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, à distinção entre os crimes tentado e consumado, ao erro sobre elementos do tipo e a aspectos diversos sobre as penas, assinale a opção correta à luz das disposições do CP e da doutrina pertinente.

(A) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, serão punidos a título de crime tentado.

(B) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena o agente. No entanto, se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima e não as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

(c) Alei, como fonte de cognição imediata, pode ser definida como uma regra de conduta praticada de modo geral, constante e uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade.

(D) As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade seja qual for a pena aplicada, se o crime for culposo e estiverem presentes os demais requisitos.

(E) Revogado o livramento condicional por crime anterior, não poderá o livramento ser novamente concedido e não se descontará na pena o tempo em que o condenado esteve solto.

A: incorreta. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chegar a ser tentado (art. 31 do CP); **B:** incorreta. No erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º, do CP), serão levadas em consideração as qualidades da vítima contra quem o agente queria praticar o crime (vítima virtual ou visada), e não as da vítima real (ou efetiva); **C:** incorreta. A assertiva contém o conceito de costumes, que, no Direito Penal, são fontes mediatas (ou indiretas, ou secundárias). Somente a lei é a fonte formal direta ou imediata do Direito Penal; **D:** correta (art. 44, I, do CP). A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, para fins de substituição por restritiva de direitos, somente interessará aos crimes dolosos (lembre-se: até quatro anos!); **E:** incorreta (art. 88 do CP). Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.

„D., otmabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) O Código Penal Brasileiro adotou a teoria da *actio libera in causa*.
- (B) As leis temporárias e excepcionais são ultra-ativas.
- (C) No crime de apropriação indébita, o dolo do agente é subsequente à posse do bem.
- (D) O delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, contempla hipótese de crime preterdoloso.
- (E) A imprudência, a negligência e a imperícia são modalidades da culpa consciente.

A: correta. De fato, em matéria de embriaguez, o CP adotou a teoria da *actio libera in causa*, não havendo exclusão da imputabilidade penal do fato de o agente cometer crime embriagado (desde que estejamos falando de embriaguez voluntária ou culposa – art. 28, II, do CP); **B:** correta (art. 3º do CP); **C:** correta. Na apropriação indébita (art. 168 do CP), o agente recebe o bem de boa-fé, mas, posteriormente, altera o seu ânimo sobre a coisa, dela se apropriando, passando a se comportar como se dono fosse; **D:** correta. De fato, a lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) é o clássico exemplo de crime preterdoloso; **E:** incorreta, devendo ser assinalada. Imprudência, negligência e imperícia são modalidades de culpa (pouco importando se consciente ou inconsciente). Apenas para frisar, fala-se em culpa consciente quando o agente, embora preveja o resultado, acredita sinceramente em sua inocorrência.

„D., otmabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É INCORRETO afirmar:

- (A) Configura erro sobre a pessoa, a hipótese em que o agente, por erro de pontaria, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa.
- (B) Nos termos do art. 21, do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, pode diminuir a pena de um sexto a um terço.
- (C) Na legítima defesa putativa, o agente supõe, por erro, situação de fato que se existisse tornaria a sua ação legítima.
- (D) O excesso culposos na legítima defesa tanto pode verificar-se na escolha dos meios, quanto na moderação de seu uso.
- (E) Os crimes de rixa (art. 137, *caput*, CP), formação de quadrilha (art. 288, *caput*, CP) e associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) constituem crimes de concurso necessário.

A: incorreta, devendo ser assinalada. Quando um agente, por erro de pontaria, atinge pessoa diversa da pretendida, incorre em erro na execução (ou *aberratio ictus*), modalidade de erro de tipo accidental. No erro sobre a pessoa (art. 20, § 3º, do CP), o agente, por uma falsa percepção da realidade, se equivoca quanto à própria vítima do crime, atingindo pessoa diversa da pretendida, mas não por erro de pontaria; **B:** correta (art. 21, *caput*, do CP); **C:** correta (art. 20, § 1º, do CP). Trata-se de situação de discriminante putativa; **D:** correta. O excesso na legítima defesa, que será punível por dolo ou culpa (art. 23, parágrafo único, do CP), irá verificar-se em razão da escolha de meios mais gravosos para repelir a agressão injusta, ou se houver imoderação no uso dos meios, ainda que necessários; **E:** correta. De fato, o crime de rixa somente se tipifica se, pelo menos, três pessoas cometerem a conduta descrita no tipo penal (art. 137 do CP). Já a quadrilha pressupunha, ao tempo em que esta questão foi elaborada, a associação de mais de três pessoas (art. 288 do CP). Atualmente, dada a modificação operada pela Lei 12.850/2013 na redação do art. 288 do CP, o crime de quadrilha (que passou a ser denominado *associação criminosa*) passou a exigir o número mínimo de três pessoas (antes eram necessárias quatro). Finalmente, a associação para o tráfico de drogas exige a reunião de duas ou mais pessoas (art. 35 da Lei 11.343/2006).

„D., otmabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O crime tipificado como de assédio sexual (art. 216-A, CP) não pode ter como vítima o homem.
- (B) O convivente que deixou, sem justa causa, de prover a subsistência do companheiro com quem viveu em união estável, não lhe proporcionando os recursos necessários, pratica o crime de abandono material (art. 244, CP).
- (C) Não se pune o incêndio culposos (art. 250, § 2º, CP), salvo se é em edifício público.
- (D) No crime de explosão (art. 251, CP), é dispensável para a consumação do crime a efetiva explosão, bastando que da ação do agente ocorra perigo concreto à incolumidade pública.

(E) O estelionato (art. 171, *caput*, CP) é crime formal, que se consuma independentemente da efetiva obtenção de vantagem ilícita, bastando à sua consumação o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A: incorreta. O crime de assédio sexual (art. 216-A do CP) pode ser praticado contra homem ou mulher (a redação típica traz a expressão “constranger alguém”, abrangendo, portanto, ambos os sexos); **B:** incorreta, pois o art. 244 do CP fala em deixar de prover a subsistência de “cônjuge” ou filho menos de dezoito anos. Portanto, se o convivente deixou, sem justa causa, de prover a subsistência do companheiro com quem viveu em união estável, não responderá por abandono material, sob pena de ser empregada a analogia *in malam partem*; **C:** incorreta. O art. 250, § 2º, que tipifica o incêndio culposos, não faz distinção se o prédio é público ou privado; **D:** correta, pois, de fato, o crime do art. 251 do CP restará consumado quando o agente expuser a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio alheio, mediante explosão, *arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite* ou de substância de efeitos análogos; **E:** incorreta. Sabidamente, o crime de estelionato é material, consumando-se com a obtenção ilícita do agente em prejuízo alheio.

„D., otmabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considere:

- I. O agente que por meio de expiação se autolesiona pratica o crime de lesão corporal previsto no art. 129, do Código Penal.
- II. O consumo de maconha em ambiente privado constitui crime, pois o comportamento põe em risco o bem protegido pelo art. 28 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).
- III. A contravenção penal de exploração da credulidade pública mediante sortilégios, predição do futuro ou práticas congêneres não admite a punição pela tentativa.
- IV. O sujeito ativo do delito de estupro, quando a finalidade for a conjunção carnal, poderá ser tanto o homem quanto a mulher. No entanto, nesse caso, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deverá ser do sexo oposto, pressupondo uma relação heterossexual.
- V. No furto mediante fraude (art. 155, § 2º, inc. II, CP) o agente emprega ardil, buscando retirar o bem da esfera de vigilância do possuidor.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) III, IV e V.
- (D) I, IV e V.
- (E) II, III, IV e V.

I: incorreta, pois, como é sabido, a autolesão, sem que a intenção do agente seja fraudar uma seguradora (art. 171, § 2º, V, do CP), constitui fato atípico, em virtude do princípio da alteridade ou transcendentalidade; **II:** incorreta. O crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 tutela a saúde pública. Portanto, consumir maconha em um “ambiente privado”, vale dizer, ocupado somente pelo usuário, não ofende o bem jurídico penalmente tutelado pelo tipo incriminador. Porém, registre-se, se, para tanto, o usuário adquiriu a droga em uma “boca de tráfico”, trazendo-a consigo até chegar em sua residência, terá incorrido na figura típica em comento; **III:** correta. O candidato sequer precisaria ter conhecimento da contravenção referida na assertiva. Bastaria recordar da regra segundo a qual é impunível a tentativa de contravenção (art. 4º da LCP); **IV:** correta. Com as alterações promovidas no art. 213 do CP pela Lei 12.015/2009, tanto homem quanto mulher podem ser sujeitos ativos e passivos do crime. Na modalidade “conjunção carnal”, homens ou mulheres poderão cometê-los, mas desde que a vítima seja do sexo oposto. Afinal, a “conjunção carnal” é ato libidinoso que exige dualidade de sexos, tratando-se da cópula vaginal “normal”; **V:** incorreta. No crime de furto mediante fraude, o agente emprega qualquer artifício, ardil ou outro meio fraudulento, com a intenção de reduzir a vigilância da vítima sobre o bem, aproveitando-se, então, para subtraí-lo.

„D., otmabeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considere:

- I. Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.
- II. O agente que toma conhecimento do estupro de sua filha e, sob a influência de violenta emoção, no dia seguinte encomenda a terceiro, a morte do estuprador – fato que se concretiza posteriormente –, pratica o denominado homicídio privilegiado, previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal.
- III. O médico que, diante de iminente perigo de vida, efetua uma intervenção cirúrgica no paciente sem o seu consentimento ou de seu representante legal, pratica o crime de constrangimento ilegal.
- IV. O policial que depara com um desconhecido empunhando uma faca na iminência de agredir mortalmente a um menor, que acabou de praticar ato infracional, podendo evitar o resultado resolve se omitir, permitindo que o crime se consuma, não é partícipe do crime de homicídio, mas pratica o delito de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP).
- V. Configura hipótese de crime de homicídio privilegiado-qualificado o homicídio eutanásico praticado com emprego de veneno.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e IV.

- (B) I, II e III.
(C) II e V.
(D) I e V.
(E) I, III e V.

I: correta (Súmula 610 do STF); **II:** incorreta, pois o homicídio praticado pelo agente sob o domínio de violenta emoção, para ser considerado privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), deve ser cometido logo em seguida a injusta provocação da vítima; **III:** incorreta (art. 146, § 3º, I, do CP). Nesse caso, o médico não poderá ser punido; **IV:** incorreta. O policial, no caso, tem o dever de prestar a segurança pública, e, no caso, de impedir a prática de um crime. Nada fazendo, ou seja, omitindo-se, responderá por omissão penalmente relevante (art. 13, § 2º, do CP), e, portanto, pelo resultado que não impediu; **V:** correta. Admite-se a coexistência do privilégio com as qualificadoras de natureza objetiva do homicídio, vale dizer, aquelas relativas aos meios e modo de execução do crime. Portanto, possível a conjugação do homicídio eutanásico (praticado por motivo de relevante valor moral) e o emprego de veneno (meio de execução).

„D„ 0111111111

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. O Código Penal prevê a delação premiada para o crime de extorsão mediante sequestro, prevendo a redução obrigatória da pena se um dos concorrentes denunciar o fato à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado.
 - II. O crime de apropriação indébita consome-se com a posse ou detenção da coisa alheia móvel, sendo impunível sua inversão em domínio.
 - III. Por força de expressa previsão do Código Penal, o crime de lesão corporal leve depende de representação para a instauração de inquérito policial e para a deflagração da ação penal respectiva.
 - IV. Responde por furto aquele que subtrai para si coisa alheia móvel para se pagar ou se ressarcir de prejuízo legítimo.
 - V. A direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias terrestres, tipificada no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é crime de perigo concreto.
- (A) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
(D) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta (art. 159, § 4º, do CP); **II:** incorreta. O crime de apropriação indébita (art. 168 do CP) consome-se exatamente no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio, com o ânimo de se apropriar da *res* (STJ, RHC 1216/SP, 5ª Turma, RT 675); **III:** incorreta. A necessidade de representação (condição de procedibilidade para a persecução penal extrajudicial e judicial) para o crime de lesão corporal leve não consta no CP, mas, sim, na Lei 9.099/1995 (art. 88); **IV:** incorreta. A subtração de coisa alheia móvel por alguém que quer se pagar ou se ressarcir de prejuízo legítimo configura o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); **V:** correta. De fato, pela própria redação típica do crime de direção inabilitada, será necessário que a conduta do agente gere perigo de dano (art. 309 do CTB). Portanto, estamos diante de um crime de perigo concreto, que é aquele que exige a comprovação do perigo de dano, sob pena de atipicidade do fato.

„D„ 0111111111

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Ao contrário do que ocorre no Processo Penal, na contagem dos prazos previstos no Código Penal computa-se o dia do começo e exclui-se o do vencimento. Esta regra deve ser observada para os prazos prescricionais, de decadência e os de duração das penas.
 - II. O crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa, com culpa na conduta antecedente e dolo no resultado consequente.
 - III. O princípio da consunção é uma forma de solução do conflito aparente de normas a ser aplicado quando um fato definido por uma norma incriminadora constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime.
 - IV. A identificação do dolo ou da culpa na conduta do agente é uma maneira de limitar o alcance da Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais (“*conditio sine qua non*”).
 - V. Para configuração do crime impossível exige-se a impropriedade absoluta do objeto e também a ineficácia absoluta do meio.
- (A) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
(D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta (art. 10 do CP). Considerando que os prazos prescricionais, decadenciais e o de duração das penas têm nítido conteúdo material (penal), aplicar-se-á a regra contida no referido art. 10 do CP (inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento); **II:** incorreta. O crime preterdoloso é um misto de dolo e culpa. Assim, haverá conduta inicial dolosa (antecedente) e resultado agravador culposos (consequente); **III:** correta. De fato, pelo princípio da consunção, que é um dos princípios solucionadores do concurso

(ou conflito) aparente de normas, se uma norma for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ficará absorvida por este. Assim, a norma consuntiva prevalece (leia-se: absorve) sobre a consumida; **IV:** correta. A teoria da *conditio sine qua non* (ou teoria da equivalência dos antecedentes causais) foi adotada, como regra, em matéria de relação de causalidade, pelo art. 13, *caput*, do CP. Destarte, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria sido produzido. A fim de que não haja o que se denomina de “regresso ao infinito”, reconhecendo haver nexo de causalidade em acontecimentos muito remotos, haverá a limitação de referido elemento do fato típico pelo dolo ou culpa. Como exemplo clássico, não se pode punir o fabricante da arma de fogo pelo homicídio praticado pelo agente que a adquiriu e a empregou no crime. Afinal, o fabricante não agiu com “dolo” ou “culpa” ao produzir aquela determinada arma, que foi utilizada para aquele determinado crime; **V:** incorreta. O crime impossível poderá decorrer de duas situações distintas: a) em razão da ineficácia absoluta do meio; ou b) em razão da impropriedade absoluta do objeto. Frise-se: são duas hipóteses de caracterização de crime impossível (art. 17 do CP), não precisando estar conjugadas para a sua ocorrência.

„D„ 0111111111

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. A consumação dos crimes materiais ocorre com o evento natural, enquanto nos formais o resultado naturalístico é dispensável. Os crimes culposos são sempre materiais, apenas havendo consumação com o resultado lesivo típico, sendo, portanto inadmissível a tentativa.
 - II. O erro de tipo, incidente sobre elementares e circunstâncias, exclui a culpa, mas não o dolo, quando vencível.
 - III. Para a caracterização do concurso de agentes exige-se que a pessoa concorra com uma causa para o resultado, admitindo-se a participação por omissão em crimes comissivos.
 - IV. Para caracterização da legítima defesa é imperioso que a agressão seja injusta, atual ou iminente e decorra de uma conduta dolosa.
 - V. Na fixação da pena de multa o magistrado deve atender exclusivamente à situação econômica do réu, em observância ao princípio da individualização da pena.
- (A) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
(D) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta. De fato, os crimes materiais (ou de ação e resultado) exigem, para o implemento da consumação, a ocorrência do resultado naturalístico (modificação do mundo exterior provocada pela conduta), ao passo que, nos crimes formais (ou de consumação antecipada), aquele é dispensável. Porém, caso ocorra, estaremos diante do exaurimento do crime. Ainda, com relação aos crimes culposos, de fato, são eles materiais, somente se cogitando de consumação com a ocorrência do resultado lesivo previsto em lei, não se admitindo, portanto, a tentativa; **II:** incorreta. O erro sobre elementos constitutivos do tipo legal do crime sempre excluirá o dolo, seja vencível, seja invencível. Porém, permanecerá a culpa, desde que haja previsão legal, se o erro for vencível (ou inescusável); **III:** correta. O concurso de pessoas exige, de fato, que cada um dos concorrentes contribua para o resultado (é a denominada “relevância causal”). Como se sabe, o concurso de agentes (ou de pessoas) admite duas formas: a) coautor; e b) participação. Com relação à participação (que pressupõe uma conduta acessória praticada pelo agente, que não realizará diretamente o núcleo do tipo penal incriminador), será admissível que se dê por omissão, desde que o omitente possa e tenha o dever de agir para impedir o resultado (art. 13, § 2º, do CP). A assertiva ora analisada está, portanto, incompleta nos dados fornecidos, visto que se limita a afirmar ser possível a participação por omissão em crimes comissivos (por omissão); **IV:** incorreta. A legítima defesa pressupõe, de fato, uma agressão *injusta*, atual ou iminente (art. 25 do CP), seja ela dolosa ou culposa. Embora o CP seja omissivo a respeito disso, o fato é que a excludente de ilicitude em comento, repita-se, exige uma agressão *injusta*, ou seja, contrária ao Direito, pouco importando ter sido ela dolosa ou culposa; **V:** incorreta. Na fixação da pena de multa, o juiz atenderá, *principalmente* – e não exclusivamente –, à situação econômica do réu (art. 60, *caput*, do CP).

„D„ 0111111111

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. No crime continuado, em decorrência da teoria da ficção jurídica, presume-se a existência de um só crime para efeito de sanção penal, todavia, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente.
 - II. A reincidência sempre impede a substituição das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direito.
 - III. Diferentemente do que ocorre no arrependimento eficaz, na desistência voluntária o agente responderá tão somente pelos atos já praticados.
 - IV. Depois de passada em julgado a sentença condenatória são reduzidos de metade os prazos de prescrição durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo.
 - V. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
- (A) Apenas as assertivas I e V estão corretas.

- (B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta. Em verdade, na continuidade delitiva, o agente comete dois ou mais crimes da mesma espécie (art. 71 do CP). Porém, por ficção legal, presume-se ter sido praticado um só crime, desde que os crimes parcelares tenham sido cometidos em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, reputando-se que os crimes subsequentes são uma continuação do primeiro. Porém, em caso de reconhecimento de extinção da punibilidade, esta incidirá sobre cada um dos crimes, isoladamente (art. 119 do CP); **II:** incorreta. A rigor, a reincidência em *crime doloso* impede a substituição da pena (art. 44, II, do CP). Porém, se a reincidência não tiver se operado pela prática do mesmo crime (reincidência específica) e se a medida for socialmente recomendável, poderá o juiz substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, § 3º, do CP); **III:** incorreta. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, espécies do gênero “tentativa abandonada ou qualificada”, trazem a mesma consequência ao agente, qual seja, a de responder pelos atos já praticados (art. 15 do CP). Assim, não responderão pela tentativa do crime inicialmente executado, mas, como um “prêmio”, serão punidos, repita-se, apenas pelos atos já praticados; **IV:** incorreta. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo (art. 116, parágrafo único, do CP); **V:** correta (Súmula 711 do STF).

„A„ o„mababg

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. No caso de prática do crime de homicídio qualificado, a ocultação do cadáver é mero exaurimento daquele, não se tratando de concurso material de crimes.
 - II. Atualmente, tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos ativos do crime de estupro, mesmo na conduta de constrangimento à conjunção carnal.
 - III. O peculato impróprio ou peculato-furto ocorre quando o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
 - IV. Caracteriza a prática do crime de denunciação caluniosa dar causa à instauração de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe qualquer fato relevante de que o sabe inocente.
 - V. Mesmo no roubo impróprio, o crime é qualificado quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
- (A) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta. Homicídio (art. 121 do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP) são crimes autônomos, violadores de bens jurídicos distintos. Outrossim, são praticados mediante condutas distintas, motivo pelo qual, se praticados, deverão sê-lo em concurso material; **II:** correta. O crime de estupro (art. 213 do CP), com a redação que lhe foi conferida pela Lei 12.015/2009, pode ter como sujeitos ativos e passivo tanto homens, quanto mulheres. No tocante à sujeição ativa, mesmo a mulher poderá ser coautora do crime na modalidade “conjunção carnal”, bastando que empregue a grave ameaça ou a violência, a fim de que um homem constranja a vítima (mulher) à referida espécie de ato libidinoso. Aqui, haveria uma coautoria parcial (ou funcional), na qual ocorre a distribuição ou divisão dos atos executórios. Também é possível que mulher seja partícipe do estupro, induzindo, instigando ou auxiliando um homem à conjunção carnal com a vítima; **III:** correta. Denomina-se de peculato impróprio a figura constante no art. 312, § 1º, do CP, também chamada de peculato-furto. Nessa espécie de peculato, o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro ou bem móvel, irá subtrai-lo, valendo-se das facilidades que a sua condição especial lhe proporciona; **IV:** incorreta. A denunciação caluniosa pressupõe que o agente impute à vítima um *crime* ou *contravenção penal* de que o sabe inocente (art. 339, *caput*, e § 2º, do CP); **V:** correta. A majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, aplica-se ao roubo simples (art. 157, *caput*) e ao roubo impróprio (art. 157, § 1º), até mesmo em razão de sua disposição topográfica.

„C„ o„mababg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) A respeito do concurso de pessoas, do concurso de crimes e do concurso aparente de normas penais, assinale a opção correta com base na doutrina e no entendimento dos tribunais superiores.

- (A) Há crime continuado mesmo na circunstância em que haja uma única conduta desdobrada em vários atos.
 (B) A pluralidade de fatos e de normas é indispensável à existência de concurso aparente de normas penais.
 (C) O concurso de crimes, o concurso aparente de normas e o concurso de pessoas são disciplinados, de forma expressa, no CP.
 (D) Caracteriza o concurso de pessoas, para os efeitos penais, a pluralidade de pessoas e condutas, mesmo que um dos agentes seja imputável.

- (E) Na consunção, há indispensável diferença de bens jurídicos tutelados, e a pena cominada na norma consunta deve ser maior e abranger a da norma consuntiva.

A: incorreta, pois o crime continuado, espécie de concurso de crimes definida no art. 71 do CP, pressupõe que o agente, *mediante mais de uma ação ou omissão*, pratique *dois ou mais crimes da mesma espécie*, nas circunstâncias definidas em referido dispositivo legal. Logo, o que se exige para a configuração da continuidade delitiva é a pluralidade de condutas (ações ou omissões), não bastando a realização de uma única conduta, ainda que plurissubsistente (vários atos); **B:** incorreta. No concurso (ou conflito) aparente de normas, serão exigidos os seguintes pressupostos: i) unidade de fato; ii) pluralidade de leis penais; e iii) vigência simultânea de todas as leis penais supostamente aplicáveis sobre o mesmo fato; **C:** incorreta, pois o concurso aparente de normas não é disciplinado expressamente no CP, ao passo que o concurso de crimes (arts. 69 a 71) e o concurso de pessoas (arts. 29 a 31), sim. Em verdade, diz-se que o concurso aparente de normas é tema solucionado pela interpretação da lei penal, valendo-se de alguns princípios solucionadores do conflito (especialidade, subsidiariedade e consunção); **D:** correta. O concurso de pessoas pressupõe, por óbvio, pluralidade de pessoas, e, também, pluralidade de condutas perpetradas por cada um dos concorrentes do crime (desde que haja relevância causal de cada uma delas). Frise-se, porém, que essas diversas condutas praticadas por cada um dos agentes deve ser voltada à prática de uma mesma infração penal. Afinal, de acordo com a teoria monista, adotada pelo art. 29 do CP, quem, de qualquer modo, concorrer para a prática de um (mesmo) crime, incidirá nas penas a este (mesmo crime) cominadas; **E:** incorreta. Pelo princípio da consunção (ou da absorção), um fato mais amplo (e grave) consome (absorve) os demais fatos menos amplos e graves. Em suma, a lei consuntiva prefere a lei consumida, vale dizer, a lei penal mais ampla (consunta ou consuntiva) terá preferência sobre a lei menos ampla (consumida), ainda que ambas tutelem o mesmo bem jurídico.

„D„ o„mababg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando o disposto no CP, na legislação de regência e no entendimento do STF acerca da caracterização do crime, assinale a opção correta.

- (A) Caracteriza-se como crime de bigamia o fato de o agente, sendo casado, contrair novo casamento; anulado, por qualquer motivo, o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime.
 (B) Suponha que João, funcionário de uma funerária, ao preparar o corpo de uma mulher para sepultamento no dia seguinte, tenha percebido que o corpo era de uma atriz famosa por quem sempre fora apaixonado e, tomado de êxtase, tenha mantido conjunção carnal com o cadáver. Nessa hipótese, João deve ser acusado de crime de estupro de vulnerável, dado que a atriz não tinha capacidade de oferecer resistência.
 (C) Aquele que constrange alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa deve responder pelo crime de racismo.
 (D) O agente que mantiver conjunção carnal com menor de quatorze anos mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima deve responder pelo crime de violação sexual mediante fraude.
 (E) O agente que atribui falsa identidade, quando preso em flagrante, para ocultar o fato de estar sendo procurado pela justiça não deve ser acusado, no entendimento do STF, de crime de falsa identidade, dada a aplicação, no caso concreto, do princípio constitucional do exercício da autodefesa.

A: correta (art. 235, *caput*, e § 2º, do CP); **B:** incorreta. A conduta de João amolda-se ao crime do art. 212 do CP (vilipêndio de cadáver). Obviamente, o fato de alguém manter conjunção carnal com um cadáver não é capaz de afetar a sua dignidade sexual. Afinal, cadáver não tem vida! Porém, o fato narrado na assertiva constitui inegável desprezo ao morto, dando azo, portanto, à caracterização do crime do já citado art. 212 do CP; **C:** incorreta. Condutas caracterizadoras de crime de racismo vêm definidas na Lei 7.716/1989, que, em suma, somente terá aplicação para os fatos em que se constate o preconceito ou a discriminação referente a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e desde que haja, de qualquer modo, em maior ou menor grau, a segregação da vítima por intolerância do agente. Destarte, aquele que constrange alguém, mediante grave ameaça ou violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, comete o crime de tortura definido no art. 1º, I, “c”, da Lei 9.455/1997 (Lei de Tortura); **D:** incorreta. Se o agente mantiver com vítima menor de quatorze anos conjunção carnal ou atos libidinosos diversos, incorrerá nas penas do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), pouco importando o meio executório praticado (grave ameaça, violência, fraude etc.); **E:** incorreta. O STF tem o entendimento segundo o qual a apresentação de identidade falsa perante a autoridade com o objetivo de ocultar maus antecedentes é crime previsto no art. 307 do CP, não estando tal conduta protegida pelo princípio constitucional da autodefesa (RE 640139). No STJ, o entendimento sob enfoque já se pacificou (Súmula 522).

„A„ o„mababg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando as disposições contidas no CP e na doutrina sobre crimes, imputabilidade penal e penas, assinale a opção correta.

- (A) A pena imposta para crime de homicídio simples será aumentada em um terço se o agente não procurar diminuir as consequências do seu ato.

- (B) Considere que João, no intuito de auxiliar José a ceifar a própria vida, o ajude a colocar a corda ao redor do pescoço, a subir em um banco e, ao final, chute o banco. Nessa situação, João deve responder pelo crime de auxílio ao suicídio, de acordo com o que dispõe o CP, desde que José faleça ou, se sobreviver, sofra lesões corporais de natureza grave.
- (C) O crime de mão própria, também chamado de atuação pessoal ou de conduta infungível, só pode ser cometido pelo sujeito em pessoa.
- (D) Estará isento de pena o agente que, por embriaguez culposa, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- (E) As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando a pena aplicada não for superior a quatro anos, o crime não for cometido com violência e grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, for o crime culposo, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente e desde que o réu não seja reincidente em crime doloso, sendo, no último caso, absoluto o impedimento.

A: incorreta. A pena será aumentada em um terço, no caso de homicídio culposo, se o agente, dentre outras hipóteses, não procurar diminuir as consequências de seu ato (art. 121, § 4º, do CP); **B:** incorreta. Considerando que João praticou diretamente atos de execução para a morte de José, deverá responder pelo crime de homicídio (art. 121 do CP), e não pelo induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122 do CP), que pressupõe que o agente pratique conduta “acessória” à do suicida, sem incidir em qualquer ato executório tendente diretamente à morte da vítima; **C:** correta. De fato, considera-se crime de mão própria (de atuação pessoal ou de conduta infungível), como o próprio nome sugere, aquele que somente poderá ser cometido por pessoa que ostente determinada condição pessoal, exigindo-se uma atuação personalíssima. Daí ser inviável a coautoria nessa espécie de crime, mas, apenas, a participação; **D:** incorreta. A embriaguez é causa excludente da culpabilidade apenas se for involuntária (caso fortuito ou força maior) e completa (art. 28, § 1º, do CP). A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP); **E:** incorreta. A despeito de a regra ser a de que o réu reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do CP), se a reincidência não for específica e se a medida for socialmente recomendável, admitir-se-á, sim, a substituição da pena de prisão pela alternativa (art. 44, § 3º, do CP).

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe o CP sobre os crimes contra a administração pública, contra a pessoa e contra o patrimônio, bem como sobre as penas, assinale a opção correta.

- (A) O agente que comete crime de homicídio sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima faz jus à redução de um sexto a um terço da pena.
- (B) O agente que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel durante o período noturno responde pelo crime de furto qualificado, estando sujeito a pena de reclusão de dois a oito anos e multa.
- (C) A exceção da verdade nos crimes de calúnia só será cabível se o ofendido for funcionário público e a ofensa, relativa ao exercício de suas funções.
- (D) A reabilitação do preso poderá ser requerida após dois anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, não se computando o período de prova da suspensão ou do livramento condicional.
- (E) Considere a seguinte situação hipotética: Júlio foi preso em flagrante pela prática de crime contra o patrimônio, acusado de obter, em seu negócio, vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante meio fraudulento. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, Júlio ofereceu ao delegado de polícia a quantia de cinquenta mil reais para que fosse liberado. Nessa situação hipotética, o delegado de polícia deve lavrar o auto de prisão em flagrante de Júlio pelo crime anterior e também pelo crime de corrupção ativa consumado.

A: incorreta (art. 121, § 1º, do CP). A redução pelo reconhecimento do homicídio privilegiado será de um sexto a um terço, desde que o crime tenha sido praticado pelo fato de o agente estar sob o domínio (e não influência) de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima; **B:** incorreta. O furto praticado durante o repouso noturno conduz à imputação, ao agente, da conduta definida no art. 155, § 1º, do CP, não se falando, aqui, em qualificadoras (§§ 4º e 5º, do precitado artigo), mas, sim, em causa de aumento de pena (um terço); **C:** incorreta. A exceção da verdade será cabível no crime de calúnia como regra geral, ressalvadas as hipóteses definidas no art. 138, § 3º, I a III, do CP. Situação diversa ocorre com a difamação, que somente admitirá a exceção da verdade se a imputação de fato desonroso for dirigida a funcionário público, e desde que a ofensa seja relativa ao exercício de suas funções (art. 139, parágrafo único, do CP); **D:** incorreta (art. 94 do CP). A reabilitação poderá ser requerida após dois anos do cumprimento ou extinção da pena, por qualquer modo, computando-se em referido lapso temporal o período de prova do *sursis* ou do livramento condicional, desde que não tenham sido revogados; **E:** correta. O fato de o autuado por estelionato oferecer ao

delegado de polícia responsável pela lavratura da prisão em flagrante dinheiro para que ele deixe de cumprir seu ofício, constitui, inegavelmente, o crime de corrupção ativa consumado (art. 333 do CP).

„B. „

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere ao falso testemunho, à pena e ao entendimento dos tribunais superiores a respeito dos institutos do direito penal.

- (A) A sentença que conceder perdão judicial extinguirá a pena e não será considerada para efeitos da reincidência, em que pese a natureza condenatória da sentença concessiva.
- (B) O agente que faça afirmação falsa quando inquirido na fase de instrução de processo de crime de homicídio e se retrate quando reinquirido na fase de julgamento pelo plenário do júri não pode ser punido.
- (C) Atenua-se a pena imposta ao agente que, na data do fato, seja menor de vinte e um anos de idade ou, na data da sentença, seja maior de sessenta e cinco anos de idade.
- (D) Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a trinta anos, estas devem ser unificadas para atender ao limite máximo previsto em lei, ou seja, o agente cumprirá pena de, no máximo, trinta anos, devendo ser considerado tal prazo para efeitos dos benefícios concedidos na execução da pena.
- (E) O agente que, condenado a pena privativa de liberdade, não tenha sido beneficiado com a substituição por penas restritivas de direitos faz jus, desde que preenchidos os requisitos legais, à suspensão da pena privativa de liberdade e da multa, ou seja, ser-lhe-á concedido o *sursis* penal.

A: incorreta. A sentença concessiva do perdão judicial, nos termos da Súmula 18 do STJ, tem natureza declaratória de extinção da punibilidade (e não condenatória, como referido na assertiva); **B:** correta. A retratação do agente no crime de falso testemunho é admissível até a prolação da sentença no processo em que ocorreu o ilícito (art. 342, § 2º, do CP). Considerando que o rito do Júri é escalonado, sendo composto de duas fases, ainda que o falso testemunho tenha ocorrido na fase do “sumário da culpa”, se a retratação ocorrer em plenário (antes, portanto, da prolação da sentença pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri), restará extinta a punibilidade; **C:** incorreta (art. 65, I, do CP). A pena será atenuada se o agente, na data do fato, for menor de vinte e um anos de idade, ou, na data da sentença, maior de setenta anos; **D:** incorreta (Súmula 715 do STF). A pena unificada não será considerada para efeito de concessão de benefícios penais, tais como o livramento condicional e a progressão de regime. Para estes, será utilizada a quantidade de pena aplicada (e não a unificada para fins de execução); **E:** incorreta, pois a suspensão condicional da pena (*sursis*) será concedida ao condenado, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 77 do CP), ficando suspensa a execução da pena privativa de liberdade (e não a de multa).

„B. „

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Ainda considerando as disposições contidas no CP e na LEP, assinale a opção correta.

- (A) Tratando-se de crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, a pena será duplicada se a vítima for menor de quatorze anos ou incapaz, por qualquer causa, de impor resistência ao agente.
- (B) A saída temporária é destinada aos presos em regime semiaberto, e a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado quando assim determinar o juiz da execução.
- (C) Tratando-se de crimes para os quais a lei exija a representação do ofendido, esta será retratável depois de recebida a denúncia.
- (D) Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime.
- (E) Em caso de prática de crimes sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o oferecimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

A: incorreta. A pena do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, variável de dois a seis anos de reclusão, se o crime se consumir, ou de um a três anos se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave, será duplicada se a vítima for menor (leia-se: até dezoito anos incompletos), ou tiver diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência (art. 122, parágrafo único, II, do CP); **B:** correta (art. 122, *caput*, e parágrafo único, da LEP); **C:** incorreta (art. 102 do CP e art. 25 do CPP). Como é sabido, a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. A *contrario sensu*, somente será admissível a retratação da representação até o oferecimento da denúncia; **D:** incorreta (art. 30 do CP). As circunstâncias e as condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se a coautores ou partícipes; **E:** incorreta (art. 16 do CP). Será cabível o arrependimento posterior (causa de diminuição de pena) desde que a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente, apenas para os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ocorram até o recebimento da denúncia ou queixa.

„B. „

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com base no que dispõe o CP.

- (A) O funcionário público que, por imprudência, deixar aberta a porta do setor em que trabalha, facilitando, assim, a entrada de terceiros que furtam bens da administração pública, deverá responder pelo crime de peculato furto, pois, consoante o CP, terá concorrido de qualquer forma para o crime.
- (B) Pelo resultado que agrava especialmente a pena só responde o agente que o houver causado dolosamente.
- (C) Revogado o livramento condicional em razão de crime cometido antes ou durante o período de prova, não poderá ele ser novamente concedido e não se descontará na pena o tempo em que o condenado esteve solto.
- (D) São reduzidos da metade os prazos de prescrição caso o criminoso seja, ao tempo do cometimento do crime, menor de vinte e um anos de idade, ou, na data da sentença, maior de sessenta e cinco anos de idade.
- (E) Considera-se evitável o erro quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

A: incorreta. Se tanto, a conduta do funcionário público faltoso de diligência se subsume ao art. 312, § 2º, do CP (peculato culposo), visto ter concorrido culposamente para o crime de outrem; **B:** incorreta, pois, de acordo com o art. 19 do CP, o agente só responderá pelo resultado que especialmente agrava a pena se o houver causado, ao menos, *culposamente*; **C:** incorreta (art. 88 do CP). Revogado o livramento condicional, não poderá ser novamente concedido, e, *salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício*, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado; **D:** incorreta (art. 115 do CP). A prescrição será reduzida pela metade caso o agente, ao tempo do crime, seja menor de vinte e um anos ou, à época da sentença, seja maior de *setenta anos*; **E:** correta (art. 21, parágrafo único, do CP). A assertiva trata do erro de proibição (erro sobre a ilicitude do fato) evitável ou inescusável, que não excluirá a culpabilidade, mas atenuará a pena (de um sexto a um terço).

„3. 01984889

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, analise as assertivas abaixo.

- I. Não se admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
- II. Não é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.
- III. A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.
- IV. É admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
- V. A falta grave interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) V, apenas.
- (E) III, apenas.

I: incorreta (Súmula 269 do STJ); **II:** incorreta (Súmula 337 do STJ); **III:** correta (Súmula 341 do STJ; art. 126, *caput*, da LEP); **IV:** incorreta (Súmula 438 do STJ); **V:** incorreta (Súmula 441 do STJ). De outra borda, a falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime (Súmula 534 do STJ).

„3. 01984889

(Delegado/MG – 2012) Em relação às Teorias do Delito, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A antinormatividade, de acordo com Zaffaroni, consiste em se averiguar a proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada de forma isolada, e sim conglobada na ordem normativa.
- (B) A culpa imprópria está presente na discriminante putativa, nela, o agente dá causa dolosa ao resultado, mas responde como se tivesse praticado crime culposo, em razão de erro evitável pelas circunstâncias.
- (C) No dolo direto, o agente quer efetivamente produzir o resultado, ao praticar a conduta típica, e no dolo indireto, o agente não busca com sua conduta resultado certo e determinado, subdividindo-se em dolo alternativo e eventual.
- (D) De acordo com a teoria objetiva-formal, há tentativa, quando o agente, de modo inequívoco, exterioriza sua conduta no sentido de praticar a infração penal.

A: correta. De acordo com a teoria da tipicidade conglobante, criada pelo jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, “*todo fato típico se reveste de antinormatividade, pois, muito*

embora o agente atue em consonância com o que está descrito no tipo incriminador, na verdade contraria a norma, entendida como o conteúdo do tipo legal” (Cleber Masson in Direito Penal Esquemático – Parte Geral, Ed. Método, 2ª edição, p. 232). Ainda, para que se afirme que a conduta praticada pelo agente é ilícita, não bastará a mera violação da lei penal, mas, também, a ofensa a todo o ordenamento jurídico, que deverá ser analisado de forma “global” (daí o nome *conglobante*); **B:** correta. De fato, nas discriminantes putativas, o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima (art. 20, § 1º, do CP). Assim, quando se está, por exemplo, diante de uma legítima defesa putativa, o agente, caso incida em erro inevitável (ou invencível, ou escusável), ficará isento de pena. Porém, caso o erro pudesse ter sido superado por maior diligência do agente, ainda que tenha praticado uma conduta dolosa, responderá na forma culposa (art. 20, § 1º, parte final, do CP). Daí a denominação “culpa imprópria”: o agente age dolosamente, mas por se tratar de discriminante putativa por erro vencível (ou inescusável), responderá pelo fato como crime culposos, se previsto em lei; **C:** correta. De fato, diz-se dolo direto, também chamado de determinado, aquele em que o agente dirige sua vontade para a realização de um resultado pretendido. Já o dolo indireto, ou indeterminado, é aquele que se caracteriza pelo fato de a vontade do agente não ser dirigida a um determinado resultado. Divide-se o dolo indireto em *dolo alternativo* (aqui, o agente deseja, indistintamente, a produção de um ou outro resultado) e *dolo eventual* (aqui, o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo); **D:** incorreta, devendo ser assinalada. Preconiza a teoria objetivo-formal, ou lógica-formal, que somente haverá ato executório quando o agente iniciar a realização do verbo-núcleo do tipo (ação nuclear). Não bastará, portanto, que o agente exteriorize sua conduta no sentido de pretender praticar a infração ao penal, sendo de rigor, como dito, que dê início à execução do verbo do tipo penal incriminador.

„3. 01984889

(Delegado/MG – 2012) Considerando o Código Penal e as Teorias do Delito é **incorreto** afirmar que:

- (A) Com relação ao tipo doloso, o Código Penal Brasileiro adotou as teorias da vontade e do assentimento e não a da atividade.
- (B) A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito genérico da condenação, não necessitando, dessa forma, ser determinada de forma explícita e fundamentada na sentença penal condenatória.
- (C) A previsibilidade objetiva é elemento integrante do tipo culposos, podendo a previsibilidade subjetiva ser analisada por ocasião da culpabilidade.
- (D) De acordo com a teoria finalista, a ação é o comportamento humano voluntário, dirigido à atividade final lícita ou ilícita.

A: correta. De fato, no art. 18, I, do CP, houve a adoção da teoria da vontade com relação ao dolo direto, e da teoria do assentimento (ou do consentimento) com relação ao dolo eventual; **B:** incorreta, devendo ser assinalada. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito específico da condenação, ou seja, não automático, dependendo de expressa motivação na sentença (art. 92, I e parágrafo único, do CP); **C:** correta. De fato, os tipos culposos exigem os seguintes elementos: i) conduta inicial voluntária; ii) resultado ilícito involuntário; iii) nexo de causalidade; iv) tipicidade; v) previsibilidade objetiva do resultado; e vi) ausência de previsão (apenas na culpa inconsciente). A previsibilidade subjetiva não integra o fato típico culposos, mas será avaliada por ocasião da culpabilidade, mais precisamente por ocasião da análise da potencial consciência da ilicitude; **D:** correta. Para os adeptos da teoria finalista, a conduta é todo comportamento humano, positivo (ação) ou negativo (omissão), consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade, seja esta lícita, seja ilícita. Esclarece-se que mesmo nos crimes culposos o comportamento é dirigido a uma finalidade, mas geralmente lícita (ex.: para chegar mais cedo em casa – finalidade lícita -, o condutor do veículo dirigiu muito acima da velocidade, atropelando e matando um pedestre – resultado ilícito involuntário).

„3. 01984889

(Delegado/MG – 2012) Com relação aos crimes abaixo destacados, é **correto** afirmar que:

- (A) é possível a participação de particular no delito de corrupção passiva, já que as circunstâncias de caráter pessoal elementares ao crime se comunicam.
- (B) o homicídio praticado com dolo eventual afasta a incidência das circunstâncias qualificadoras, uma vez que o agente não quer diretamente o resultado, apenas assume o risco de produzi-lo.
- (C) para a configuração do crime de maus tratos, é necessário submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou psíquico, expondo-a a perigo de vida ou de saúde.
- (D) caracteriza-se o crime de injúria, ainda que as imputações ofensivas à honra subjetiva da vítima sejam verdadeiras, cabendo exceção da verdade somente se o ofendido for funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções.

A: correta. De fato, a despeito de a corrupção passiva ser crime funcional (que exige a condição de funcionário público (*intraneus*) do sujeito ativo), será perfeitamente possível que um particular (*extraneus*) concorra para a sua prática e por ele responda, nos termos do art. 30 do CP. Lembre-se de que a condição de funcionário público, por ser elementar típica, comunica-se aos coautores ou partícipes (desde que conheça deles); **B:** incorreta. De acordo com o STJ, no julgamento do HC 58423/DF, são compatíveis, em princípio, o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio. Exemplificando, não há problemas de o agente, por motivo fútil, assumir o risco de produzir o resultado morte; **C:** incorreta. Para a caracterização do crime de maus-tratos (art. 136 do CP), bastará que o agente exponha a vida ou a saúde da vítima a perigo. Já se a conduta do sujeito ativo traduzir-se

em causação de intenso sofrimento físico ou mental à vítima, poderemos estar diante de modalidade de tortura (art. 1º, II, da Lei 9.455/1997); **D**: incorreta, por ser inadmissível a exceção da verdade no crime de injúria, mas, apenas, nos crimes de calúnia (art. 138, § 3º, do CP) e difamação dirigida a funcionário público, desde que as ofensas sejam relativas ao exercício funcional (art. 139, parágrafo único, do CP).

„B„, ojurababg

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Assinale a alternativa correta, de acordo com os nos termos previstos na Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984 que alterou dispositivos do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 1940 e suas alterações posteriores:

- (A) De acordo com o art. 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- (B) O art. 119 do Código Penal determina que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. O artigo 72 do mesmo diploma legal determina que, neste caso, as penas de multa são aplicadas distintas e parcialmente.
- (C) Nos termos do art. 23 do Código Penal, há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
- (D) O art. 29 do Código Penal determina que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
- (E) O crime impossível está previsto no art. 17 do Código Penal. A lei determina que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Assim, é impossível consumir-se o crime, como por exemplo, ministrar remédio abortivo numa mulher que não esteja grávida.

A: incorreta. De acordo com o art. 26, *caput*, do CP, será considerado inimputável o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente *incapaz* de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; **B**: incorreta no tocante ao art. 72 do CP, que afirma que, no caso de concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distintas e *integralmente*; **C**: incorreta, pois o art. 23 do CP enuncia que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade (inciso I), legítima defesa (inciso II), estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito (inciso III); **D**: correta, pois a assertiva contém a exata redação do art. 29, *caput*, do CP, e seus §§ 1º (participação de menor importância) e 2º (cooperação dolosamente distinta); **E**: a assertiva foi considerada incorreta pela banca examinadora. Primeiramente, a redação peca pela qualidade. De outro lado, não se vê erro na afirmação de que ministrar medicamento abortivo numa mulher que não esteja grávida constitua crime impossível (no caso, para o alcance do aborto).

„D„, ojurababg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. A reincidência específica exige que o acusado pratique um novo delito igual ou de mesma categoria, daquele pelo qual sofreu anterior condenação com trânsito em julgado.
- II. No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, não precisa ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95.
- III. A concepção normativa da culpabilidade – culpabilidade como reprovabilidade – implica em um juízo de aprovação ou desaprovação que recai sobre a conduta penalmente injusta (típica e antijurídica).
- IV. Dolo e culpa são considerados elementos subjetivos do crime.
- Analizando as proposições, pode-se afirmar:
- (A) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (C) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: incorreta, pois a reincidência específica pressupõe que o agente cometa crimes idênticos, vale dizer, definidos no mesmo tipo penal (ex.: dois furtos, dois estelionatos, dois roubos etc); **II**: correta. De fato, a chamada “defesa preliminar”, prevista no art. 81 da Lei 9.099/1995, será apresentada pelo defensor do acusado se frustrada a transação penal (art. 76 da referida lei), mas antes do recebimento da denúncia ou queixa, procedimento este aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo. Já se se tratar de infração penal cuja pena mínima não supere 1 (um) ano, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 89 da precitada Lei 9.099/1995, oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, caso esta seja aceita pelo acusado e seu defensor, o juiz receberá a peça inicial acusatória (denúncia ou queixa), nos termos do § 1º, do referido dispositivo legal. Não haverá, aqui, apresentação de “defesa preliminar”; **III**: correta. De fato, para a concepção normativa da culpabilidade, esta consiste em um juízo de reprovabilidade da conduta

típica e ilícita perpetrada pelo agente delitivo. Uma vez apurada a reprovabilidade do comportamento, a consequência será a imposição de pena; **IV**: incorreta, de acordo com a banca examinadora. Porém, discordamos do posicionamento adotado, tendo em vista que o dolo e a culpa são, de fato, considerados elementos subjetivos do crime (ou elementos subjetivos da conduta), visto que nenhuma infração penal poderá ser cometida sem que a conduta tenha sido dolosa ou culposa. Cremos que a intenção da banca examinadora foi a de diferenciar, no tocante aos elementos do tipo penal, a posição do dolo e da culpa. Aí sim há distinção: o dolo “específico” (especial fim de agir do agente) é considerado elemento subjetivo do tipo, ao passo que a culpa é elemento normativo do tipo, visto que exigirá, para sua configuração, um juízo de valor acerca do intérprete-aplicador do Direito.

„B„, ojurababg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. Nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, o sujeito ativo é somente o funcionário público.
- II. No crime de facilitação de contrabando ou descaminho, o objeto material é a mercadoria contrabandeada ou o imposto não recolhido, respectivamente.
- III. Disparar arma de fogo em via pública se constitui em contravenção penal.
- IV. O crime de reingresso de estrangeiro expulso admite tentativa.
- Analizando as proposições, pode-se afirmar:
- (A) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (C) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: incorreta, pois, a despeito de os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral exigirem a condição especial do agente (ser funcionário público, nos moldes do art. 327 do CP), é certo que o sujeito ativo de referidos delitos poderá, também, ser um particular, na condição de coautor ou partícipe, aplicando-se, para tanto, o art. 30 do CP (as circunstâncias ou condições de caráter pessoal não se comunicam a coautores ou partícipes, salvo se elementares do crime). Assim, por exemplo, o crime de peculato (art. 312 do CP) poderá ser cometido em concurso de agentes, bastando que um deles seja funcionário público, condição esta que irá se estender ao comparsa, ainda que particular (desde que este saiba da condição especial daquele); **II**: correta. De fato, no crime de facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318 do CP), o objeto material será a mercadoria contrabandeada (mercadoria proibida – contrabando) ou os tributos não recolhidos (descaminho); **III**: incorreta, pois o disparo de arma de fogo em via pública constitui crime (art. 15 do Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003); **IV**: correta. De fato, o crime de reingresso de estrangeiro expulso, definido no art. 338 do CP, admite a tentativa, tratando-se de crime plurissubsistente (ou seja, o *iter criminis* é fracionável).

„C„, ojurababg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. Autoacusar-se falsamente perante a autoridade policial ou judicial se constitui em crime, inexistindo na modalidade culposa.
- II. Havendo embriaguez preordenada, será ela caso de inimizabilidade penal.
- III. A imputabilidade penal se confunde com a responsabilidade penal, já que corresponde às consequências jurídicas oriundas da prática de uma infração.
- IV. As causas especiais de aumento e de diminuição da pena estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal.

Analizando as proposições, pode-se afirmar:

- (A) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (C) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (D) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: correta. De fato, o crime de autoacusação falsa, definido no art. 341 do CP, somente poderá ser cometido dolosamente. Da leitura de referido tipo penal, não se encontra a definição da forma culposa do delito, motivo pelo qual não será admissível a punição do agente se houver agido por imprudência ou negligência; **II**: incorreta. A embriaguez preordenada, ou dolosa, é aquela em que o agente, deliberadamente, se embriaga, a fim de encorajar-se a cometer a infração penal. Não só não haverá exclusão da imputabilidade, como a pena do agente será agravada. Trata-se de circunstância agravante, definida no art. 61, II, “I”, do CP; **III**: incorreta. A imputabilidade penal constitui um dos elementos da culpabilidade, tratando-se da capacidade que o agente deve ter para entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (em suma: capacidade de entendimento + autodeterminação). A responsabilidade penal pressupõe a imputabilidade, mas esta não é única exigência para que um agente seja criminalmente punido. Ainda se farão necessários mais dois requisitos: a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa; **IV**: correta, de acordo com a banca examinadora. De fato, as causas de aumento e diminuição de pena (respectivamente, majorantes e minorantes) estão previstas na Parte Geral e na Parte Especial do CP. Porém, aquelas previstas na Parte Geral são denominadas de causas gerais (ou genéricas) de aumento e diminuição, ao passo que as últimas são chamadas de causas especiais (ou específicas) de aumento e diminuição. Portanto, cremos que a banca examinadora “pecou” por ter inserido a expressão “especiais”, pois, como visto, estas vêm compreendidas na Parte Especial do CP.

„B„, ojurababg

(Cartório/SC – 2012) Maria soltou o animal da propriedade vizinha à sua, fazendo-o desaparecer.

A ação praticada por Maria é:

- (A) Crime de dano.
- (B) Atípica.
- (C) Crime de furto.
- (D) Crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia.
- (E) Apropriação indébita de animal.

A: incorreta, pois o crime de dano pressupõe que o agente destrua, deteriore ou inutilize coisa alheia (art. 163 do CP), não se amoldando a conduta de Maria ao tipo penal referido; **B:** correta. De fato, não constitui crime a conduta do agente de, pura e simplesmente, soltar o animal da propriedade vizinha, fazendo-o desaparecer. Não há no CP qualquer tipo penal cuja conduta de Maria se subsuma; **C:** incorreta, pois o crime de furto (art. 155 do CP) pressupõe que o agente subtraia a coisa, para si ou para outrem, incorporando-a ao seu próprio patrimônio ou patrimônio de terceiro; **D:** incorreta, pois a definição típica do crime do art. 164 do CP (“introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo”) não se subsume à conduta perpetrada por Maria; **E:** incorreta, eis que o crime de apropriação indébita (art. 168 do CP) pressupõe que o agente se aproprie da coisa, portando-se como se dela fosse dono, o que ocorreu com Maria, que, simplesmente, soltou o animal da propriedade vizinha, que desapareceu.

„B„, õµµεαεε

(Cartório/SC – 2012) Sobre as Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em Direito Penal, pode-se afirmar:

- I. Admite-se continuidade delitiva nos crimes contra a vida.
- II. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.
- III. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade.
- IV. A lei penal mais grave não se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, mesmo que a sua vigência seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

- (A) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- (B) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (C) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: incorreta (Súmula 605 do STF); **II:** correta (Súmula 609 do STF); **III:** correta (Súmula 604 do STF); **IV:** incorreta (Súmula 711 do STF).

„C„, õµµεαεε

(Cartório/SC – 2012) Acerca das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, em Direito Penal, pode-se afirmar:

- I. O crime de extorsão depende para sua consumação da obtenção de vantagem indevida.
 - II. A reincidência influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
 - III. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.
 - IV. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
- (A) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 - (C) Somente as proposições III e IV estão corretas.
 - (D) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
 - (E) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: incorreta (Súmula 96 do STJ), tratando-se a extorsão de crime formal, consumando-se no momento da exigência econômica indevida feita pelo agente; **II:** incorreta (Súmula 220 do STJ), sendo certo que a reincidência somente influi no prazo da prescrição da pretensão executória, aumentando-a em um terço (art. 110, *caput*, do CP); **III:** correta (Súmula 74 do STJ); **IV:** correta (Súmula 443 do STJ).

„C„, õµµεαεε



7. DIREITO PROCESSUAL PENAL

Arthur Trigueiros e Eduardo Dompieri*

1. FONTES, PRINCÍPIOS GERAIS, EFICÁCIA DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO E NO ESPAÇO

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a opção que **NÃO CORRESPONDE** à história do Direito Processual Penal brasileiro:

- (A) A Constituição do Império, de 1824, previu inúmeros direitos ao acusado, tais como o direito a não ser conduzido à prisão ou a não ser mantido preso, se prestada fiança idônea.
- (B) Durante boa parte do Império, sobretudo a partir de 1841, a polícia assumiu algumas funções judiciais, sendo tal período conhecido como *policialismo judiciário*.
- (C) Em razão do federalismo implementado com a Constituição republicana de 1891, vários estados federados passaram a ter um código de processo penal próprio.
- (D) A prisão preventiva obrigatória, instituto introduzido em nosso sistema pelo Código de Processo Penal de 1941, perdurou até a Constituição de 1988.
- (E) O Tribunal do Júri, no Brasil, já teve outras competências além do julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A: assertiva correta. Segundo estabelecia o art. 179, IX, da Constituição do Império, outorgada, em 25.03.1824, pelo imperador Dom Pedro I, “Ainda com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão, ou nela conservado estando já preso, se prestar fiança idônea, nos casos, que a Lei a admite (...)”; **B:** assertiva correta. A partir de 1841, ainda sob a égide da Constituição do Império, algumas mudanças, no processo, foram introduzidas. Uma delas se refere ao chamado *policialismo judiciário*, que deve ser entendido como o sistema em que à polícia eram cometidas as funções de prender, investigar, acusar e pronunciar acusados de determinados crimes de menor importância; **C:** assertiva correta. Com a promulgação, em 1891, da segunda Constituição do Brasil (a primeira republicana), inspirada na Constituição norte-americana, o Estado, até então unitário, passou a ser federal, caracterizado pela autonomia e pela descentralização do poder. Com isso, cada estado passou a legislar determinadas matérias, entre as quais direito penal e processo penal. Importante, aqui, observar que esta Constituição instituiu o Supremo Tribunal Federal e o primeiro sistema judicial de controle de constitucionalidade; **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Isso porque os dispositivos que previam, no Código de Processo Penal de 1941, a chamada prisão preventiva *obrigatória* foram revogados pela Lei 5.349/1967, antes, portanto, da CF/1988; **E:** assertiva correta. Assim que surgiu, em 1822, o tribunal do júri tinha competência para o julgamento dos crimes de imprensa. Com o passar dos anos, a depender da ordem constitucional em vigor, o tribunal do júri ganhou diferentes contornos, até que, em 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, adquiriu *status* de garantia fundamental, com reconhecimento de quatro princípios basilares.

„D. Trigueiros

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Na interpretação dos fatos e do direito, e compromissado com a realização da justiça, o magistrado deve empenhar-se na busca da verdade real, que apenas sofre limitações de ordem científica, relacionadas a aspectos internos do processo.
- (B) Observa-se, na dinâmica das reformas legislativas levadas a cabo nas últimas décadas, uma preocupação com a criação e o aperfeiçoamento de mecanismos mais severos de combate à macrocriminalidade, ao mesmo tempo em que se introduzem instrumentos de simplificação e de diversificação no enfrentamento da criminalidade de menor complexidade e gravidade.
- (C) A possibilidade de acordos processuais penais abrange tanto a criminalidade de menor potencial ofensivo quanto alguns crimes de elevada gravidade, inclusive os hediondos e aqueles a eles assemelhados.
- (D) Em um sistema de viés acusatório, cumpre ao juiz manter-se como sujeito suprapartes, conceder ao acusador e ao acusado as mesmas oportunidades processuais, e conduzir o feito assegurando

a bilateralidade de audiência e a predominância da oralidade e da publicidade dos atos processuais.

- (E) No sistema processual penal brasileiro, o Ministério Público ocupa o polo ativo da relação processual e age comprometido com a verdade processual, o que o autoriza a postular a favor da defesa, se necessário.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. É certo que, no processo penal, diferentemente do que se dá no âmbito do processo civil, deve-se buscar a verdade real, assim entendida aquela que mais se aproxima da verdade absoluta (realidade); não deve o magistrado, assim, conformar-se com a verdade formal. Acontece que esta busca pela verdade real, que deve, necessariamente, dar-se por intermédio de um processo judicial, não pode ser ilimitada; é dizer, o juiz não está autorizado a sobrepor-se à lei com o propósito de alcançar a justiça. Embora disponha o juiz de instrumentos para o exercício desta atividade (busca da verdade real), é-lhe vedado sobrepor-se aos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Como exemplo podemos citar a vedação da prova ilícita, que constitui garantia de índole constitucional (art. 5º, LVI, da CF). Assim, forçoso concluir que as limitações aqui tratadas não são apenas de ordem científica; **B:** assertiva correta. A alternativa, na sua primeira parte, refere-se ao fenômeno denominado *expansão do direito penal*, tema muito bem abordado por Jesús-María Silva Sánchez, em sua célebre obra “A Expansão do Direito Penal – Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais”. Em resumo, argumenta-se que as autoridades, atônitas e pressionadas pelo recrudescimento da criminalidade, sobretudo verificada nas últimas décadas, adotam, como solução para esse mal que acomete a sociedade, a exacerbação do direito penal. Acreditam que, assim, o combate ao flagelo da criminalidade será efetivo. A experiência mostra que não é bem assim. O uso indiscriminado e abusivo do direito penal, com a edição de leis que, muitas das vezes, representam grave violação aos direitos fundamentais, não surte o efeito de diminuir a prática de crimes. Exemplo disso, sempre lembrado pela doutrina, é a famigerada Lei de Crimes Hediondos, editada no final da década de 90, que conferiu tratamento mais severo aos autores de determinados crimes, com diversas violações, conforme já reconheceu, por diversas ocasiões, o STF, a direitos fundamentais. Já a criminalidade de menor gravidade e complexidade tem ganhado, também nas últimas décadas, mecanismos mais simplificados e céleres de combate. Exemplo é a Lei 9.099/1995, que introduziu, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, medidas *despenalizadoras*; **C:** assertiva correta. Quanto à criminalidade de menor potencial ofensivo, temos, como instrumento de acordo processual, a composição dos danos civis e a transação penal, mecanismos *despenalizadores* previstos na Lei 9.099/1995. No que pertine aos crimes de maior gravidade, podemos citar, como exemplo, a colaboração premiada (art. 4º da Lei 12.850/2013); **D:** assertiva correta. São características do *sistema acusatório*: nítida separação nas funções de acusar, julgar e defender, o que torna imprescindível que essas funções sejam desempenhadas por pessoas distintas; o processo é público e contraditório; há imparcialidade do órgão julgador, que detém a gestão da prova (na qualidade de juiz-espectador), e a ampla defesa é assegurada. No *sistema inquisitivo*, que deve ser entendido como a antítese do acusatório, as funções de acusar, defender e julgar reúnem-se em uma única pessoa. É possível, nesse sistema, portanto, que o juiz investigue, acuse e julgue. Além disso, o processo é sigiloso e nele não vige o contraditório. No *sistema misto*, por fim, há uma fase inicial inquisitiva, ao final da qual tem início uma etapa em que são asseguradas todas as garantias inerentes ao acusatório. Embora não haja previsão expressa nesse sentido, acolhemos, segundo doutrina e jurisprudências majoritárias, o sistema acusatório. Alguns doutrinadores, no entanto, sustentam que o sistema adotado é o misto; **E:** assertiva correta. *Veja* art. 385 do CPP.

„A. Dompieri

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Sobre a Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), é correto afirmar que:

- I. Determina que a pena de morte somente poderá ser aplicada aos crimes mais graves, que não tenham qualquer conotação política, ficando vedada a elaboração de leis ampliando o rol de crimes sujeitos a ela, bem como a sua aplicação sobre menores de 18 ou maiores de 70 anos, além de mulheres grávidas.
- II. Veda a prática da tortura, exceto nos países que já a aplicam como forma legal de interrogatório ou produção de provas, devendo esses países, no entanto, comprometer-se a eliminá-la progressivamente, respeitado o princípio de autodeterminação.
- III. Reforça medidas já contempladas na legislação brasileira, tais como a obrigatória separação entre presos condenados e presos provisórios; a responsabilização de menores infratores através de órgão jurisdicional especializado e com processo mais célere; e a ênfase dada à função ressocializadora da pena.
- IV. Reconhece, como garantias judiciais do acusado em processo criminal, o direito à defesa técnica, inclusive por advogado oferecido

* Eduardo Dompieri comentou as questões dos concursos de Magistratura Estadual, Ministério Público Estadual, Procuradorias, Defensoria, Trabalhistas, Cartório, Analista, Magistratura Federal, Delegado/SP /14, Delegado/RO/14, Delegado/PA/13, Delegado/PR/13, Delegado/RJ/13, Advogado do Metrô/SP/14; Eduardo Dompieri e Arthur Trigueiros comentaram em coautoria as questões dos concursos de Delegado.

pelo Estado; o direito de não incriminação e o direito de, em caso de absolvição, não ser novamente processado pelos mesmos fatos.

- V. Proíbe expressamente os trabalhos forçados, com rigor maior do que a legislação brasileira, porque impede até mesmo o trabalho obrigatório do preso, parte da disciplina do sistema penitenciário, que violaria a dignidade humana na medida em que sujeita o apenado à perda de benefícios.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- (A) I, II e III
(B) I, III e IV
(C) I, III e V
(D) III e IV
(E) III, IV e V

I: correta (art. 4º, itens “4” e “5”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica); II: incorreta. Nos termos do art. 5º, item “2”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, é vedada, sem ressalvas, a prática da tortura; III: correta (art. 5º, itens “4”, “5” e “6”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos); IV: art. 8º, itens “2”, e e, g, e “4”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos; V: incorreta (art. 6º, item “2”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos).

„B., ojuarqag

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Marque a resposta correta.

- (A) O princípio da identidade física do juiz consiste na dimensão formal do princípio do juiz natural, enquanto a vedação de tribunais de exceção e escolha de juiz traduzem a dimensão substancial do juiz natural.
(B) São incontestáveis, na doutrina e na jurisprudência, o poder de investigação direta do Ministério Público e a prerrogativa legal de tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano do Magistrado, sem que haja, com isso, ofensa ao sistema acusatório ou à paridade de armas.
(C) O STF admite como prova a gravação ambiental de conversas entre particulares, mas não admite a gravação clandestina de conversa informal entre agentes policiais e o indiciado, este último, em razão do direito constitucional ao silêncio.
(D) A Constituição de 1988 consagrou expressamente, no processo penal brasileiro, o princípio da verdade real. Por isso o Juiz poderá, de ofício, produzir prova no curso do processo.
(E) O Delegado de Polícia não pode ordenar buscas domiciliares. Este poder, contudo, foi atribuído, excepcionalmente, às CPIs, que possuem poderes de investigação típicos da autoridade judiciária.

A: incorreta. O princípio da identidade física do juiz, introduzido no processo penal pela Lei 11.719/2008, estabelece que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença; tem como propósito aproximar o juiz do conjunto probatório e facilitar-lhe a formação de seu convencimento. Tal regra não tem relação com o princípio do juiz natural, que impõe que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII, da CF); B: incorreta, dado que a doutrina está longe de ser unânime quando se fala em investigação criminal feita, de forma direta, pelo MP; aqueles que são contra tal possibilidade sustentam que há ofensa ao sistema acusatório e à paridade de armas, e que as funções de investigar, acusar e julgar devem ser atribuídas a órgãos diversos. A jurisprudência, por sua vez, inclina-se no sentido de que o MP, porque os órgãos policiais não detêm, no sistema jurídico brasileiro, o monopólio da atividade investigativa criminal, pode, de forma direta, investigar. Vide: STF, HC 94.173-BA, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, j. 27.10.2009. De toda sorte, curial que se diga que o Plenário do STF, em conclusão de julgamento do RE 593.727, com repercussão geral, reconheceu, por 7 votos a 4, a atribuição do MP para promover investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer investigado (j. em 14.05.2015, rel. Min. Celso de Mello). Da mesma forma, também é objeto de divergência doutrinária a prerrogativa conferida ao membro do MP de tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano do magistrado; C: correta. É tranquilo o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro pode ser utilizada como prova no processo penal. Agora, quando a gravação clandestina (sem o conhecimento do investigado) se der entre este e policiais, tal prova será considerada ilícita. Conferir: “Habeas corpus: cabimento: prova ilícita. 1. Admissibilidade, em tese, do *habeas corpus* para impugnar a inserção de provas ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento: sempre que, da imputação, possa advir condenação a pena privativa de liberdade: precedentes do Supremo Tribunal. II. Provas ilícitas: sua inadmissibilidade no processo (CF, art. 5º, LVI): considerações gerais. 2. Da explícita proscrição da prova ilícita, sem distinções quanto ao crime objeto do processo (CF, art. 5º, LVI), resulta a prevalência da garantia nela estabelecida sobre o interesse na busca, a qualquer custo, da verdade real no processo: consequente impertinência de apelar-se ao princípio da proporcionalidade – à luz de teorias estrangeiras inadequadas à ordem constitucional brasileira – para sobrepor, à vedação constitucional da admissão da prova ilícita, considerações sobre a gravidade da infração penal objeto da investigação ou da imputação. III. Gravação clandestina de “conversa informal” do indiciado com policiais. 3. Ilícitude decorrente – quando não da evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação ambiental – de constituir, dita “conversa informal”, modalidade de “interrogatório” sub-reptício, o qual – além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (CPL, art. 6º, V) –, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 4. O privilégio contra a autoincriminação – *nemo tenetur se detegere* –, erigido em garantia fundamental

pela Constituição – além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 CPP – importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência – e da sua documentação formal – faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em “conversa informal” gravada, clandestinamente ou não. IV. Escuta gravada da comunicação telefônica com terceiro, que conteria evidência de quadrilha que integrariam: ilicitude, nas circunstâncias, com relação a ambos os interlocutores. 5. A hipótese não configura a gravação da conversa telefônica própria por um dos interlocutores – cujo uso como prova o STF, em dadas circunstâncias, tem julgado lícito – mas, sim, escuta e gravação por terceiro de comunicação telefônica alheia, ainda que com a ciência ou mesmo a cooperação de um dos interlocutores: essa última, dada a intervenção de terceiro, se compreende no âmbito da garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas e o seu registro só se admitirá como prova, se realizada mediante prévia e regular autorização judicial. 6. A prova obtida mediante a escuta gravada por terceiro de conversa telefônica alheia é patentemente ilícita em relação ao interlocutor insciente da intromissão indevida, não importando o conteúdo do diálogo assim captado. 7. A ilicitude da escuta e gravação não autorizadas de conversa alheia não aproveita, em princípio, ao interlocutor que, ciente, haja aquiescido na operação; aproveita-lhe, no entanto, se, ilegalmente preso na ocasião, o seu aparente assentimento na empreitada policial, ainda que existente, não seria válido. 8. A extensão ao interlocutor ciente da exclusão processual do registro da escuta telefônica clandestina – ainda quando livre o seu assentimento nela – em princípio, parece inevitável, se a participação de ambos os interlocutores no fato probando for incindível ou mesmo necessária à composição do tipo criminal cogitado, qual, na espécie, o de quadrilha. V. Prova ilícita e contaminação de provas derivadas (*fruits of the poisonous tree*). 9. A imprecisão do pedido genérico de exclusão de provas derivadas daquelas cuja ilicitude se declara e o estágio do procedimento (ainda em curso o inquérito policial) levam, no ponto, ao indeferimento do pedido.” (STF, HC 80949, rel. Min. Sepúlveda Pertence); D: incorreta, uma vez que o princípio da busca da verdade real não está contemplado, de forma expressa, na CF/1988; E: incorreta. Embora seja fato que a autoridade policial não pode determinar busca e apreensão domiciliar, de igual modo tal poder não foi atribuído às comissões parlamentares de inquérito, somente podendo ser determinada pelo Poder Judiciário.

„C., ojuarqag

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

- (A) A pena de morte não deve ser aplicada em nenhuma hipótese, mesmo nos países que ainda não a tenham abolido.
(B) Mesmo que manifeste a intenção de defender-se a si próprio, todo acusado da prática de um delito terá direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não.
(C) Toda pessoa acusada de um delito tem direito a comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada, salvo nos casos de crime de terrorismo, quando a comunicação colocar em risco as investigações dos fatos, os interesses da justiça ou a segurança nacional.
(D) O processo penal, em qualquer hipótese, deve ser público.
(E) O direito à vida deve ser protegido por lei e, em geral, a partir do momento da concepção.

A: incorreta (art. 4º, item “2”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica); B: incorreta (art. 8º, item “2”, e, da Convenção Americana dos Direitos Humanos); C: incorreta (art. 8º, item “2”, b, da Convenção Americana dos Direitos Humanos); D: incorreta (art. 8º, item “5”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos); E: correta (art. 4º, item “1”, da Convenção Americana dos Direitos Humanos).

„C., ojuarqag

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Acerca de fontes, princípios e aplicação do direito processual penal, assinale a opção correta.

- (A) O princípio da identidade física do juiz é inaplicável ao processo penal, que, por sua própria natureza, difere do processo civil.
(B) O direito de presença, também conhecido como direito de audiência, atende ao princípio da legalidade e, sobretudo, ao princípio da inocência.
(C) A lei é fonte imediata do processo penal, e, dado o princípio da reserva legal, aos estados-membros é vedado sobre ele legislar.
(D) O princípio do *favor rei* autoriza o juiz a absolver o réu, uma vez configurada a prescrição da pretensão punitiva.
(E) A iniciativa do juiz em trazer aos autos, de ofício, elementos para formar seu livre convencimento viola o princípio da imparcialidade e contraria o sistema acusatório.

A: incorreta. A Lei 11.719/2008 introduziu no art. 399 do CPP o § 2º, conferindo-lhe a seguinte redação: “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. O princípio da identidade física do juiz, antes exclusivo do processo civil, agora será também aplicável ao processo penal; B: incorreta. O direito de presença e o de audiência resultam do princípio da ampla defesa; C: incorreta (art. 24, XI, da CF); D: incorreta, a nosso ver. Não vemos relação entre o princípio do *favor rei* e a prescrição da pretensão punitiva; E: incorreta. Embora se trate de tema não pacífico na doutrina, o art. 156 do CPP assegura ao juiz o poder de atuar de ofício na busca de elementos para formar seu convencimento, o que decorre do princípio da busca da verdade real.

„C., ojuarqag

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Considerando os princípios do direito processual penal, assinale a opção correta.

- (A) O princípio da vedação de revisão *pro societate* impede que o inquérito policial ou a ação penal voltem a tramitar caso haja sentença declaratória de extinção da punibilidade pela morte do autor do fato, ainda que posteriormente seja comprovada a falsidade da certidão de óbito.
- (B) É ilícita a prova de crime obtida por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada nos autos de inquérito policial destinado à apuração de outro crime.
- (C) Pelo princípio constitucional da publicidade, que rege as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, os atos processuais deverão ser públicos, sendo absolutamente vedada a restrição de sua ciência por terceiros que não participem da relação processual.
- (D) Ainda que seja nomeado defensor dativo pelo juiz, o denunciado deve ser intimado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto pelo MP contra a decisão que tenha rejeitado a denúncia, sob pena de nulidade.
- (E) O interrogatório do acusado, por constituir exercício do direito de defesa, não pode ser por ele dispensado, sob pena de nulidade.

A: incorreta. Conferir: “*Habeas corpus*. Processual penal. Extinção da punibilidade amparada em certidão de óbito falsa. Decisão que reconhece a nulidade absoluta do decreto e determina o prosseguimento da ação penal. Inocorrência de revisão *pro societate* e de ofensa à coisa julgada. Pronúncia. Alegada inexistência de provas ou indícios suficientes de autoria em relação a corréu. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do *writ* constitucional. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. 1. A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito. 2. Não é o *habeas corpus* meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e da prova, necessário, no caso, para a verificação da existência ou não de provas ou indícios suficientes à pronúncia do paciente por crimes de homicídios que lhe são imputados na denúncia. 3. *Habeas corpus* denegado” (HC 104998, Dias Toffoli, STF); **B:** incorreta. A assertiva contempla o fenômeno denominado *encontro fortuito de provas*, em que, no curso de investigação de determinada infração penal, termina-se por identificar outros crimes, diversos daquele investigado. A jurisprudência reconhece a lícitude da prova assim produzida, desde que estabelecida conexão ou continência com a investigação original. Não se trata, portanto, de *prova ilícita* (art. 157, § 1º, do CPP); **C:** incorreta. Embora seja correto dizer-se que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem, em regra, ser revestidas de publicidade, não é verdade que isso tem caráter absoluto. O próprio texto da CF/1988, em seu art. 5º, LX, dispõe que a publicidade será restringida quando se tratar da defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Também nesse sentido o art. 93, IX, da CF: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados (...);” **D:** correta, pois em conformidade com o entendimento firmado na Súmula 707, STF: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo”; **E:** incorreta. Somente gerará nulidade a falta de interrogatório do réu presente (art. 564, III, e, do CPP); se ausente estiver, a ausência de interrogatório, desde que tenha sido citado e lhe tenha sido assegurada defesa técnica, não ensejará nulidade.

Gababab

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta considerando a aplicação da lei processual penal.

- (A) O foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual não prevalece sobre a competência constitucional do tribunal do júri.
- (B) A lei processual aplica-se de imediato, devendo-se respeitar, entretanto, a data em que o crime foi praticado e observar a pretensão punitiva já estabelecida.
- (C) Aplica-se às normas processuais penais o princípio da extraterritorialidade, visto que são consideradas extensão do território nacional as embarcações e aeronaves públicas a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem.
- (D) Recebida a denúncia em relação a crime praticado por senador, após a diplomação, o processo deve tramitar perante o juiz natural, inexistindo a sustação do processo com a consequente suspensão da prescrição.
- (E) Os membros do Congresso Nacional, após a expedição do diploma, só podem ser presos por crimes afiançáveis em situação de flagrância e, em se tratando de crimes inafiançáveis, somente em caso de prisão temporária pautada em crime cometido no exercício ou desempenho das funções parlamentares.

A: assertiva correta, pois corresponde ao que estabelece a Súmula Vinculante n. 45: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual”; **B:** a lei processual penal, a teor do que dispõe o art. 2º do CPP, é aplicada desde logo e os atos realizados sob a égide da lei anterior são preservados, pouco importando a data em que a infração foi praticada. Vale, todavia, fazer uma ressalva. Quando se tratar de norma processual dotada de caráter material, a sua eficácia no tempo deverá seguir o regramento estabelecido no art. 2º, p. único, do Código Penal. Assim, se a lei processual dotada de carga

penal for mais benéfica ao réu, deverá retroagir; **C:** dado que as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro são consideradas, para os efeitos penais e processuais, onde quer que estejam, extensão do território nacional, tem incidência, aqui, o princípio da territorialidade – art. 1º do CPP; **D:** proposição em desacordo com o que estabelece o art. 53, § 3º, da CF; **E:** não reflete o que prescreve o art. 53, § 1º, da CF, visto que a lei estabelece que, após a expedição do diploma, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável.

Gababab

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que se refere à aplicação da lei penal e da lei processual penal, assinale a opção correta.

- (A) Em relação à aplicação da lei no espaço, vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal.
- (B) Cessadas as circunstâncias que determinaram a sua existência, a lei excepcional deixa de ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência.
- (C) Por expressa previsão legal, a lei penal e a lei processual penal retroagem para beneficiar o réu.
- (D) De acordo com o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, os atos já realizados sob a vigência de determinada lei devem ser convalidados pela lei que a substitua.
- (E) A lei penal admite a aplicação analógica e a lei processual penal, a interpretação analógica.

A: correta – art. 1º do CPP; **B:** as *leis excepcionais e temporárias* (art. 3º, CP) são dotadas de *ultratatividade*, ou seja, devem incidir sobre o fato praticado sob o seu império, mesmo depois de revogadas pelo decurso do tempo ou cessação do estado emergencial. Essas leis, como se pode notar, não obedecem ao princípio da retroatividade benéfica. Alternativa, portanto, incorreta; **C:** incorreta – a lei processual penal será aplicada desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob o império da lei anterior. É o que estabelece o art. 2º do CPP. A exceção a essa regra fica por conta da lei processual penal dotada de carga material, em que deverá ser aplicado o que estabelece o art. 2º, parágrafo único, do CP. Nesse caso, a exemplo do que se dá com as leis penais, a norma processual nova, se favorável ao réu, deverá retroagir; **D:** incorreta – em vista da disciplina estabelecida no art. 2º do CPP, é prescindível a convalidação, pela lei processual nova, dos atos realizados sob a vigência da lei revogada; **E:** incorreta – a lei processual penal comporta tanto a aplicação analógica (processo de integração) quanto a interpretação analógica (processo de interpretação) – art. 3º do CPP. A lei penal, da mesma forma, admite a interpretação analógica e também a aplicação analógica. De se ver, todavia, que a aplicação analógica somente terá lugar, em direito penal, se favorável ao réu (analogia *in bonam partem*), sendo vedada, portanto, sua aplicação em prejuízo do agente, em obediência ao princípio da legalidade.

Gababab

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Leia atentamente as assertivas a seguir.

- I. Nos crimes sujeitos ao procedimento da Lei n.º 9.099/95, a respeito do lugar do crime, adota-se a teoria da atividade.
- II. No delito plurilocal, no caso de a conduta e o resultado ocorrerem dentro do território nacional, aplica-se a teoria da ubiquidade.
- III. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro do domicílio ou da residência do réu somente quando não conhecido o lugar da infração.
- IV. Em relação ao foro especial, previsto em lei ordinária ou de organização judiciária, no caso de cometimento de crime contra a vida, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I e IV.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e IV.

I: correto. O art. 63 da Lei 9.099/1995 estabelece que a competência do Juizado Especial Criminal será determinada em razão do lugar em que foi praticada a infração penal. Surgiram, assim, três teorias a respeito do juiz competente para o julgamento da causa: teoria da atividade: é competente o juiz do local onde se verificou a ação ou omissão; teoria do resultado: a ação deve ser julgada no local onde se produziu o resultado; e teoria da ubiquidade: é considerado competente tanto o juiz do local em que se deu a ação ou omissão quanto aquele do lugar em que se produziu o resultado. Na doutrina e na jurisprudência, predominam as teorias da atividade e da ubiquidade; **II:** incorreto – Pela *teoria mista ou da ubiquidade* (art. 6º do CP), será considerado lugar do crime o local da prática da conduta e também o da produção do resultado. Essa teoria somente tem aplicação no chamado *crime a distância ou de espaço máximo*, que é aquele em que a execução tem início em um país e o resultado é produzido em outro (art. 70, § 2º, CPP). Ao delito plurilocal, que é aquele em que a conduta se inicia em uma comarca e a consumação se opera em outra, tem incidência a teoria do resultado (art. 70, *caput*, do CPP); **III:** incorreto – neste caso, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio ou residência do réu, mesmo que conhecido o lugar em que ocorreu a infração (art. 73, CPP); **IV:** correto – Súmula Vinculante n. 45.

Gababab

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com referência à aplicação da lei processual no tempo e no espaço, aos princípios aplicáveis ao direito processual penal e aos prazos processuais, assinale a opção correta.

- (A) O prazo para interposição de apelação começa a correr a partir da juntada da carta precatória ou do mandado ao processo.

- (B) No processo penal, incluem-se na contagem dos prazos o dia do início e o dia do final do prazo.
- (C) Compete ao tribunal de apelação, em sede de *habeas corpus*, a aplicação de lei mais benigna editada após o trânsito em julgado de sentença que tiver condenado determinado réu.
- (D) Se, após decisão que tiver concedido liberdade provisória a determinado preso, entrar em vigor nova lei que proíba a concessão do benefício para condenados por crime da espécie do cometido por esse preso, deverá o juiz da causa revogar a liberdade provisória, em razão da superveniente proibição legal.
- (E) Nas ações penais privadas subsidiárias das ações públicas, o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime inicia-se a partir do encerramento do prazo para o promotor de justiça oferecer a denúncia.

A: incorreta, visto que contraria o entendimento esposado na Súmula nº 710 do STF, segundo a qual os prazos, no processo penal, contam-se da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem; **B:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 798, § 1º, do CPP, que estabelece que o dia do começo não será computado no prazo processual, no qual será incluído, no entanto, o do vencimento; **C:** incorreta. A competência para aplicar a lei penal mais benigna editada após o trânsito em julgado de sentença que condenou o réu será do juiz das execuções, conforme entendimento firmado na Súmula 611 do STF. Se o processo ainda estiver em primeira instância, tal competência recairá sobre o juiz de primeiro grau a quem incumbe proferir a sentença; se estiver em grau de recurso, competente será o tribunal com atribuição para o julgamento deste recurso; **D:** incorreta, pois as leis processuais que possuem aspectos processuais e penais, assim chamadas *mistas* ou *híbridas*, não retroagirão para prejudicar o réu. Submetem-se, pois, ao regramento estabelecido pelo art. 5º, XL, da CF; **E:** correta. No âmbito da ação penal privada subsidiária, o ofendido ou seu representante legal dispõe do prazo de seis meses para oferecer a queixa subsidiária, a contar do dia em que tem fim o prazo para o oferecimento da denúncia pelo MP (art. 38, parte final, do CPP).

...3, 01jueqeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Princípios e garantias processuais penais fundamentais. Assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da *nemo tenetur se detegere* é corolário da garantia constitucional do direito ao silêncio e impede que todo o acusado seja compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova contrária ao seu interesse, salvo se não houver outro meio de produção de prova.
- (B) Constitui nulidade relativa o desempenho de uma única defesa técnica para corréus em posições conflitantes, em razão de violação ao princípio da ampla defesa.
- (C) A garantia constitucional da duração razoável do processo não se aplica ao inquérito policial por este tratar de procedimento administrativo, sendo garantia exclusiva do processo acusatório.
- (D) O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a mitigação do princípio da identidade física do juiz nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, aplicando, por analogia, a lei processual civil.
- (E) A defesa técnica em processo penal, por ser garantia exclusiva do acusado, pode ser por ele renunciada, desde que haja expressa manifestação de vontade homologada pelo juiz competente.

A: incorreta. Ainda que inexistisse outro meio de produção de prova, ao acusado é assegurado, mesmo assim, em vista do que enuncia o princípio do *nemo tenetur se detegere*, o direito de não colaborar com a produção de qualquer tipo de prova, sem que isso implique prejuízo para a sua defesa. Bem por isso, é dado ao investigado/acusado, por exemplo, o direito de recusar-se a participar de reprodução simulada do crime; **B:** incorreta. Na hipótese de os corréus apresentarem defesas conflitantes, é vedada a atuação de um único advogado, sob pena de nulidade absoluta. Nesse sentido: “*Habeas corpus*. Colidência de defesa. Defensor único de corréus. Nulidade. Havendo a corré, no inquérito policial, afirmado a participação do paciente no evento criminoso e negado a sua, o interesse dos dois passou a ser conflitante. Assim, não poderia a defesa de ambos ter ficado a cargo do mesmo defensor público, sob pena de colidência. *Habeas corpus* deferido. Extensão da ordem à corré” (STF, 1ª T., HC 75873-MG, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26.05.1999); **C:** incorreta, já que o princípio da duração razoável do processo, contemplado no art. 5º, LXVIII, da CF, tem incidência, sim, no âmbito do inquérito policial (procedimento administrativo); **D:** correta. A Lei 11.719/2008 introduziu no art. 399 do CPP o § 2º, conferindo-lhe a seguinte redação: “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. O princípio da identidade física do juiz, antes exclusivo do processo civil, passou a ser também aplicável ao processo penal. Como as restrições não foram disciplinadas no Código de Processo Penal, deve-se aplicar, quanto a estas, o que dispõe o art. 132 do Código de Processo Civil. Conferir: “*Habeas corpus*. Tráfico de drogas. Princípio da identidade física do juiz. Juiz sentenciante diverso do responsável pela condução da instrução criminal. Ausência de configuração das hipóteses previstas no art. 132 do CPC. Nulidade configurada. Liberdade provisória. Ausência de fundamentação concreta. Constrangimento ilegal evidenciado. 1. Com o advento da Lei n. 11.719/2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá sentenciar o feito, ou seja, o juiz que colher a prova fica vinculado ao julgamento da causa. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem se orientado no sentido de que deve ser admitida a mitigação do princípio da identidade física do juiz nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou

afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito, por aplicação analógica da regra contida no art. 132 do Código de Processo Civil. 3. Verificado que foi prolatada sentença penal condenatória por juiz diverso do que presidiu toda a instrução e que não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 132 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da ordem para que seja anulada a sentença, determinando que outra seja proferida, dessa vez pelo Juiz titular da Vara ou por seu sucessor, conforme o caso (...)” (STJ, 6ª T., HC 201001748605, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* de 19.10.2011). É importante que se diga que o Novo Código de Processo Civil não contemplou, de forma expressa, o princípio da identidade física do juiz, até então previsto, como dito, no art. 132 do revogado CPC; **E:** incorreta. A defesa técnica, no âmbito do processo penal, é obrigatória. Não é dado ao acusado, portanto, dela abrir mão. É o que estabelece o art. 261 do CPP.

...D, 01jueqeg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) As normas genuinamente processuais

- (A) admitirão interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito.
- (B) não admitem aplicação analógica, mas admitirão interpretação extensiva.
- (C) não admitem interpretação extensiva, mas admitirão aplicação analógica.
- (D) serão aplicadas desde logo, mas tornam inválidos os atos praticados sob a égide da lei anterior se desfavoráveis ao imputado.

A, B e C: segundo estabelece o art. 3º do CPP, “A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Correta, portanto, a assertiva “A”; **D:** incorreta. Com a sua entrada em vigor, a lei genuinamente processual passa a reger todos os processos em curso (princípio da aplicação imediata), preservando-se os atos praticados sob a égide da lei anterior – art. 2º, CPP, que não se tornam, portanto, inválidos. Cuidado: há normas processuais penais que possuem natureza mista, híbrida, isto é, são dotadas de carga processual e material ao mesmo tempo. Nesse caso, deverá prevalecer, em detrimento do regramento estabelecido no art. 2º do CPP, as normas contidas no art. 5º, XL, da CF e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Bem por isso, em se tratando de norma mais favorável ao réu, deverá retroagir em seu benefício; se prejudicial a lei nova, aplica-se a lei já revogada.

...A, 01jueqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Quanto à lei processual penal no tempo, o princípio adotado pelo Código de Processo Penal é

- (A) ultratividade.
- (B) retroatividade.
- (C) aplicação imediata.
- (D) retroatividade e ultratividade benéficas.

A lei processual penal será aplicada desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob o império da lei anterior. É o que estabelece o art. 2º do CPP. A exceção a essa regra fica por conta da lei processual penal dotada de carga material, em que deverá ser aplicado o que estabelece o art. 2º, parágrafo único, do CP. Nesse caso, a exemplo do que se dá com as leis penais, a norma processual nova, se favorável ao réu, deverá retroagir; se prejudicial, aplica-se a lei já revogada (*lex mitior*).

...C, 01jueqeg

2. INQUÉRITO POLICIAL E OUTRAS FORMAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O ato de instauração de inquérito policial é inerente à Polícia Judiciária, podendo o Ministério Público, excepcionalmente, lavrar a portaria inicial.
- (B) A verificação da procedência das informações, providência cabível em seguida ao recebimento da notícia do crime, condiciona a instauração do inquérito policial à plena comprovação da ocorrência da infração penal.
- (C) A autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial se o crime for de ação penal pública condicionada à representação e esta não estiver formalmente assinada pelo ofendido ou seu representante legal.
- (D) O requerimento do ofendido, dirigido à autoridade policial, é bastante para, posteriormente, dar início à ação penal privada.
- (E) A autoridade judiciária, ao ler notícia da prática de um crime de ação penal pública incondicionada em um jornal, pode determinar a instauração de inquérito policial.

A: incorreta. A providência consistente em baixar *portaria*, com vistas a dar início a investigação por meio de inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada, constitui atribuição exclusiva da autoridade policial (art. 5º, I, do CPP), a quem cabe, inclusive, a partir daí, a presidência do inquérito policial. Tal providência, portanto, não pode ser tomada pelo MP; deverá o órgão acusatório, se entender que determinado fato é merecedor de apuração, requisitar a instauração de inquérito à autoridade policial (art. 5º, II, do CPP). Neste caso, dispensa-se a portaria, sendo a requisição ministerial a peça inicial do inquérito policial. *Vide* Lei 12.830/2013. Cuidado: estamos a falar do inquérito *policial*. Assim, nada impede que o MP baixe portaria em inquérito *criminal* (e não *policial*!)

para apurar a ocorrência de infração penal, a despeito de parte da doutrina sustentar a inviabilidade de tal providência; **B**: incorreta. A instauração de inquérito policial não está condicionada à plena comprovação da ocorrência da infração penal; mesmo porque o inquérito se presta a reunir informações (prova do crime e indícios de autoria) para o ulterior exercício da ação penal, por meio de denúncia ou queixa; **C**: incorreta, já que a representação, que, conforme doutrina e jurisprudência sedimentadas, não exige rigor sacramental, dispensa a assinatura formal do ofendido ou de seu representante legal. Basta, aqui, que a vítima manifeste de forma inequívoca sua vontade de ver processado seu ofensor; **D**: incorreta, uma vez que o requerimento formulado pelo ofendido presta-se tão somente a autorizar a autoridade policial a instaurar o inquérito policial; já para dar início à ação penal, é necessário que o ofendido, depois de concluídas as investigações, ajuíze queixa-crime (dentro do prazo decadencial); **E**: correta, nos termos do art. 5º, II, do CPP.

„G. 0194889

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A promoção de arquivamento do inquérito policial, em crime de ação penal pública, não é ato privativo do Ministério Público.
- (B) A decisão judicial de remessa do inquérito policial à chefia do Ministério Público deve ser fundamentada, cumprindo ao magistrado apontar as provas constantes da investigação que autorizam sua discordância em relação à promoção do titular da ação penal.
- (C) A independência funcional do membro do Ministério Público impede a submissão do ato de arquivamento ao Procurador-Geral.
- (D) Nos crimes de competência originária de tribunais não se aplica o disposto no artigo 28 do CPP.

A: incorreta, uma vez que tal iniciativa (promoção de arquivamento de IP) incumbe com exclusividade ao representante do MP, titular que é da ação penal pública. Assim, é vedado ao delegado de polícia, ao concluir as investigações do inquérito policial, promover o seu arquivamento (art. 17, CPP); deverá, isto sim, fazê-lo chegar ao MP, a quem incumbirá, se o caso, requerer o arquivamento do feito (art. 28, CPP). Tampouco é dado ao juiz tomar a iniciativa de arquivar autos de inquérito; dependerá, para tanto, de requerimento do MP; **B**: incorreta, pois a fundamentação, neste caso, é dispensável. Assim, na hipótese de o magistrado discordar do pleito do MP, e isso é perfeitamente possível, remeterá os autos, independente de fundamentação e na forma estatuída no art. 28 do CPP, ao procurador-geral, a quem incumbirá apreciar se a razão está com o promotor ou com o magistrado. Se entender o chefe do Ministério Público que razão assiste ao promotor, o juiz então estará obrigado a determinar o arquivamento dos autos de inquérito. Outra opção, neste caso, não lhe resta. Se, de outro lado, o procurador-geral entender que é caso de denúncia, poderá ele mesmo oferecê-la, ou ainda designar outro membro da instituição para fazê-lo, o que é mais comum; **C**: incorreta. O procurador-geral, ao se convencer que é caso de denúncia, poderá, ele mesmo, oferecê-la ou ainda designar outro membro da instituição para fazê-lo. Não há que se falar, neste último caso, em desrespeito à independência funcional do membro ao qual foi incumbida tal providência. É que, aqui, ele age em nome do procurador-geral, que lhe delegou tal incumbência, não podendo dela declinar; **D**: correta, uma vez que, neste caso, tendo em conta que o pedido de arquivamento é dirigido diretamente ao tribunal, não lhe é dado recusar o pleito do procurador-geral, não tendo incidência, bem por isso, o art. 28 do CPP.

„G. 0194889

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Considerando o teor da Súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial

- (A) não poderá, em hipótese alguma, negar vista ao advogado, com procuração com poderes específicos, dos dados probatórios formalmente anexados nos autos.
- (B) não poderá negar vista dos autos de inquérito policial ao advogado, entretanto a extração de cópias reprográficas fica vedada.
- (C) poderá negar vista dos autos ao advogado caso os elementos de prova do procedimento investigatório sejam sigilosos para a defesa.
- (D) poderá negar vista dos autos ao advogado caso haja no procedimento investigatório quebra de sigilo bancário ou degravação de conversas decorrentes de interceptação telefônica.
- (E) poderá negar vista dos autos ao advogado sempre que entender pertinente para o bom andamento das investigações.

O inquérito policial é, em vista do que dispõe o art. 20 do CPP, *sigiloso*. Ocorre que, a teor do art. 7º, XIV, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), constitui direito do advogado, entre outros: “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital” (redação determinada pela Lei 13.245/2016). Sobre este tema, a propósito, o STF editou a Súmula Vinculante 14, a seguir transcrita: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

„A. 0194889

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta:

- (A) ainda existe, em casos excepcionais e previstos em lei, a figura do curador para indiciados menores de vinte e um anos.
- (B) o sigilo possui dupla função: garantista no sentido de preservar o investigado e utilitarista de assegurar a eficácia da investigação.

(C) nos crimes relacionados ao tráfico de drogas (Lei 11.343/2006), fixou-se o prazo de conclusão do inquérito em 30 dias para o réu preso e 60 dias para réus soltos, podendo haver duplicação pelo juiz mediante pedido justificado.

(D) a Polícia Civil não exerce funções de polícia administrativa.

A: incorreta. Ante a redação do art. 5º do Código Civil de 2002, que estabeleceu que a maioria civil é alcançada aos dezoito anos, a norma contida no art. 262 do CPP, que impunha que se desse curador ao acusado menor de vinte e um anos, foi tacitamente revogada. Aboliu-se, portanto, no âmbito do processo penal, a figura do curador ao menor de 21 anos; remanesce tal exigência, no entanto, não em razão da idade, mas, sim, quando o acusado for absolutamente incapaz, nos termos do art. 26, *caput*, do CP; **B**: correta. É verdade que o sigilo, no âmbito do inquérito policial, previsto no art. 20 do CPP, se presta a assegurar o sucesso das investigações; se assim não fosse, o inquérito estaria fadado ao fracasso. Além disso, tem como finalidade preservar o investigado; **C**: incorreta. No crime de tráfico de drogas, o inquérito deverá ser ultimado no prazo de 30 dias, se preso estiver o indiciado; e em 90 dias (e não 60), no caso de o indiciado encontrar-se solto. De uma forma ou de outra, pode haver duplicação do prazo mediante pedido justificado da autoridade policial. É o teor do art. 51 da Lei 11.343/2006; **D**: incorreta, dado que, embora a Polícia Civil exerça, em regra, funções de polícia judiciária, também exerce funções de polícia administrativa, atuando na prevenção de crimes.

„G. 0194889

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Na formação da *opinio delicti*, ao receber os autos de inquérito policial que trata de crime cuja ação penal é pública, poderá o Promotor de Justiça requerer novas diligências, requerer o arquivamento ou oferecer denúncia. Acerca do exercício destas atribuições, é incorreto dizer:

- (A) da decisão judicial que, acolhendo requerimento do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, não cabe recurso, salvo nos casos de crime contra a economia popular (Lei 1.521/1951), que prevê “recurso de ofício”.
- (B) no procedimento comum ordinário, admite-se recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia; e da decisão que a rejeita cabe recurso de apelação.
- (C) é viável a interposição de correção parcial se o juiz indeferir o requerimento do Ministério Público de retorno dos autos à Delegacia de Polícia para novas diligências.
- (D) não se admite ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público formulou pedido de arquivamento do inquérito.

A: assertiva correta. É fato que a decisão judicial que determina, a pedido do MP, o arquivamento dos autos de inquérito policial não comporta recurso algum; a exceção a tal regra fica por conta do recurso de ofício a ser interposto da decisão que manda arquivar o IP em casos de crime contra a economia popular (art. 7º da Lei 1.521/1951); **B**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Da decisão que recebe a denúncia ou queixa não cabe qualquer recurso. Registre-se que, neste caso, é possível, no entanto, a impetração de *habeas corpus*. Também é incorreto dizer que da decisão que rejeita (não recebe) a inicial acusatória cabe recurso de apelação, uma vez que, neste caso, deverá ser manejado recurso em sentido estrito (art. 581, I, do CPP). Atenção: tal regra não se aplica no âmbito do procedimento comum sumário, que tem incidência nas infrações penais de menor potencial ofensivo, em que da decisão que rejeita a inicial cabe apelação, e não recurso em sentido estrito (art. 82, *caput* e § 1º, da Lei 9.099/1995); **C**: assertiva correta. É de fato cabível a correção parcial em face da decisão que não remeter os autos de inquérito à polícia para a realização de diligências requeridas pelo MP; **D**: assertiva correta. A *ação penal privada subsidiária da pública ou substitutiva*, que encontra previsão nos arts. 5º, LIX, da CF, 100, § 3º, do CP e 29 do CPP, somente terá lugar na hipótese de inércia, desídia do membro do Ministério Público. É unânime a jurisprudência ao afirmar que pedido de arquivamento de inquérito policial ou mesmo de peças de informação não pode ser interpretado como inércia.

„G. 0194889

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Quando nos referimos ao encontro de corpo de delito ou a um noticiário da mídia, estamos nos referindo a qual espécie de notícia crime:

- (A) provocada ou mediata
- (B) coercitiva
- (C) espontânea ou imediata
- (D) qualificada

A: incorreta. Diz-se que a *notitia criminis* é provocada ou mediata (ou de cognição indireta) quando a autoridade policial toma conhecimento da infração penal por meio de terceiro. São exemplos: requisição do MP ou do juiz (art. 5º, II, 1ª parte, do CPP); requerimento ou representação do ofendido etc. Em casos assim, a requisição (ou requerimento ou representação) servirá de peça inaugural do IP, dispensando-se a portaria; **B**: incorreta. *Coercitiva* é a modalidade de *notitia criminis* que decorre de prisão em flagrante, em que a autoridade policial dela toma conhecimento por meio da apresentação do autor da infração pelo condutor (art. 302, CPP). Da mesma forma, a peça inicial do inquérito é o auto de prisão em flagrante, e não a portaria; **C**: correta. Espontânea ou imediata é a notícia de crime que chega ao conhecimento da autoridade policial por meio de suas atividades de rotina (jornais e revistas, encontro de cadáver, comunicação da PM etc.). Inicia-se o inquérito, neste caso, por meio de portaria; **D**: incorreta. *Notitia criminis* qualificada é o mesmo que provocada.

„G. 0194889

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) A requisição judicial de instauração é entendida como *delatio criminis*, em função do sistema acusatório.
- (B) A autoridade policial deverá negar-se a instaurar o inquérito, se for condicionada a ação penal e ausente a condição de procedibilidade.
- (C) A requisição ministerial é inviável, se confirmado o indeferimento de instauração em recurso administrativo ao Chefe de Polícia.
- (D) O defensor constituído tem acesso amplo ao documentado no inquérito e que diz respeito ao exercício do direito de defesa.

A: assertiva correta, conforme gabarito oficial, mas incorreta a nosso ver. É que requisição judicial não se confunde com *delatio criminis*, que é a denúncia, formulada por qualquer pessoa do povo (e não por juiz de direito no exercício de suas funções) e dirigida à autoridade policial, que dá conta da prática de infração penal. Está prevista no art. 5º, § 3º, do CPP e comporta a forma verbal e a escrita; **B:** correta. Segundo estabelece o art. 5º, § 4º, do CPP, é indispensável, para que o inquérito possa ser instaurado nos crimes de ação penal pública condicionada, o oferecimento de *representação* por parte do ofendido ou de seu representante legal; **C:** incorreta. Nada impede que o MP, diante da notícia de infração penal, requirite a instauração de inquérito policial, cuja abertura foi indeferida por recurso administrativo interposto junto ao chefe de Polícia (art. 5º, § 2º, do CPP); **D:** correta, pois em conformidade com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), segundo o qual constitui direito do advogado, entre outros: “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital” (redação determinada pela Lei 13.245/2016). Sobre este tema, a propósito, o STF editou a Súmula Vinculante 14, a seguir transcrita: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

„D., õijababq

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Sobre a regulamentação da investigação criminal do Ministério Público, assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do Procurador-Geral de Justiça.
- (B) O procedimento deverá ser instaurado sempre que houver determinação do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ou por delegação, nos moldes da lei, em caso de discordância da promoção de arquivamento de peças de informação.
- (C) O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas.
- (D) As notificações e requisições para instrução de procedimento investigatório criminal, quando tiverem como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois contraria a regra presente no art. 12 da Resolução 13 do CNMP, que estabelece que a prorrogação do prazo de 90 dias fixado para a conclusão do procedimento investigatório criminal deverá se dar por decisão fundamentada do próprio membro do MP que conduz as investigações (e não pelo procurador-geral); **B:** assertiva correta (art. 3º, § 1º, da Resolução 13/CNMP); **C:** assertiva correta (art. 3º, § 5º, da Resolução 13/CNMP, alterado pela Resolução 111/2014); **D:** assertiva correta (art. 6º, § 6º, da Resolução 13/CNMP).

„A., õijababq

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Com relação ao inquérito policial, segundo o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

- (A) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais em todo o território nacional, independente de circunscrição, com o fim de apurar as infrações penais e sua autoria.
- (B) Na legislação processual penal, é inaplicável a interpretação extensiva e analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito.
- (C) O inquérito deverá terminar no prazo de trinta dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia da prisão.
- (D) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
- (E) O ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer qualquer diligência, a qual será realizada obrigatoriamente, considerados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A: incorreta, pois contraria a regra disposta no art. 4º do CPP, segundo a qual a Polícia Judiciária será exercida no território correspondente à sua respectiva circunscrição; **B:** incorreta, uma vez que não reflete o que estabelece o art. 3º do CPP; **C:** incorreta. O art. 10, *caput*, do CPP estabelece o prazo *geral* de 30 dias para conclusão do inquérito,

quando o indiciado não estiver preso; se preso estiver (preventivamente ou em flagrante), o inquérito deve terminar em 10 dias. Cuidado: com a reforma operada pela Lei 12.403/2011 na *prisão processual*, não mais se admite que o autuado permaneça preso em flagrante durante toda a instrução, como antes ocorria. Assim que comunicado da prisão em flagrante, o juiz deverá, se entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, convertê-la em preventiva. A prisão em flagrante poderá durar, com essa nova conformação jurídica, no máximo 72 horas (24h para o juiz ser comunicado da prisão + 48 para decidir pela conversão em preventiva, se for o caso). Na Justiça Federal, se o indiciado estiver preso, o prazo para conclusão do inquérito é de quinze dias, podendo haver uma prorrogação por igual período, conforme dispõe o art. 66 da Lei 5.010/1966; se solto, o inquérito deve ser concluído em 30 dias, em consonância com o disposto no art. 10, *caput*, do CPP. Há outras leis especiais, além desta, que estabelecem prazos diferenciados para a ulatimação das investigações; **D:** correta. Nos termos do art. 16 do CPP, somente terá lugar a devolução dos autos de inquérito à autoridade policial para diligências imprescindíveis à formação da chamada *opinio delicti*; **E:** incorreta, uma vez que as diligências requeridas pelo ofendido, no curso do inquérito, podem ser indeferidas pela autoridade policial (art. 14, CPP).

„D., õijababq

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Em relação à investigação criminal, é INCORRETO afirmar:

- (A) Quando o juiz verificar, nos autos, a existência de crime de ação penal pública, remeterá cópias ao Ministério Público.
- (B) O requerimento do ofendido nos delitos de ação de iniciativa privada é classificado como notícia crime qualificada.
- (C) Formalmente, o inquérito policial inicia-se com um ato administrativo da autoridade policial, que determina a sua instauração por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante.
- (D) Todos os elementos de convicção (meios de prova) produzidos ou obtidos em sede policial através de inquérito policial são valoráveis na sentença, sem a necessidade de serem reproduzidos na fase de instrução criminal.
- (E) Apesar de meramente informativos, os atos do inquérito policial servem de base para restringir a liberdade pessoal através das prisões cautelares, e interferir na disponibilidade de bens, com base nas medidas cautelares reais, como por exemplo, o arresto e o sequestro.

A: correta (art. 40, CPP). Ainda que não seja provocado, o juiz ou tribunal que constatar, nos autos que preside, a prática de infração penal de ação penal pública deverá providenciar a extração de cópias e determinar a sua remessa ao MP, que, a partir daí, tomará as providências que julgar cabíveis, podendo oferecer denúncia de pronto ou ainda requisitar, à autoridade policial, instauração de inquérito, o que é mais comum; **B:** correta. *Notícia criminis* qualificada é o mesmo que provocada; **C:** além da portaria (atuação de ofício da autoridade policial) e do auto de prisão em flagrante, o inquérito pode ser deflagrado por meio de requisição do MP ou do juiz (art. 5º, II, 1ª parte, CPP), em razão de requerimento do ofendido (art. 5º, II, 2ª parte, CPP) e também, nos crimes de ação penal pública condicionada, por meio de representação; **D:** incorreta. As provas produzidas no curso do inquérito policial devem ser renovadas, sob o crivo do contraditório, em juízo, sendo vedado ao magistrado formar sua convicção com base exclusiva nos elementos informativos colhidos no curso das investigações (art. 155 do CPP); **E:** correta. Ainda no curso das investigações do inquérito policial, o ordenamento jurídico assegura a possibilidade de o juiz determinar medidas restritivas de liberdade (prisão preventiva e temporária) e também interferir na disponibilidade de bens (arresto e sequestro).

„D., õijababq

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) A autoridade policial, ao chegar no local de trabalho como de costume, lê o noticiário dos principais jornais em circulação naquela circunscrição. Dessa forma, tomou conhecimento, através de uma das reportagens, que o indivíduo conhecido como “José da Carroça”, mais tarde identificado como José de Oliveira, teria praticado um delito de latrocínio. Diante da notícia da ocorrência de tão grave crime, instaurou o regular inquérito policial, passando a investigar o fato. Após reunir inúmeras provas, concluiu que não houve crime. Nesse caso, deverá a autoridade policial:

- (A) relatar o inquérito policial, requerendo o seu arquivamento e encaminhando-o ao juízo competente.
- (B) determinar o arquivamento dos autos por falta de justa causa para a propositura da ação.
- (C) encaminhar os autos ao Ministério Público para que este determine o seu arquivamento.
- (D) relatar o inquérito policial, sugerindo ao Ministério Público seu arquivamento, o que será apreciado pelo juiz.
- (E) relatar o fato a Chefe de Polícia, solicitando autorização para arquivar os autos por ausência de justa causa para a ação penal.

Encerradas as investigações consideradas suficientes à elucidação dos fatos, a autoridade policial confeccionará minucioso relatório que contemple a descrição de todas as providências adotadas no curso das investigações, remetendo-se a juízo os autos do inquérito, em obediência ao comando do art. 10, § 1º, do CPP. Não cabe ao delegado de polícia, quando da elaboração do relatório, externar sua opinião quanto ao mérito da prova ali reunida; não poderá, pois, segundo pensamos, manifestar-se sobre o encaminhamento que deve ser dado ao inquérito: se deve ser arquivado ou não; se deve o promotor oferecer denúncia

ou não; se deve ser reconhecida a excludente de legítima defesa etc. Tal apreciação deve ser feita tão somente pelo promotor, titular que é da ação penal. Com isso, reputamos incorreto o que se afirma na assertiva “D”, considerada pela banca como correta. De toda forma, deve ficar claro que a autoridade policial não pode requerer ou mesmo determinar o arquivamento dos autos de inquérito (art. 17, CPP); o IP será arquivado por determinação do juiz e sempre a requerimento do MP (art. 18, CPP).

..D. 0198989

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Marque a alternativa correta.

- (A) Duas teorias disputam a regência do princípio da duração razoável do processo: a “teoria do prazo fixo” e a “teoria do não prazo”. Todavia, tal princípio não tem aplicação no inquérito policial.
- (B) No inquérito policial, aplica-se o princípio da ampla defesa, do contraditório, da plenitude de defesa e da publicidade, como formas irrenunciáveis de promover um efetivo garantismo penal.
- (C) A interceptação telefônica pode ser requerida pela autoridade policial no curso da investigação, regendo-se a matéria pelo princípio da reserva de jurisdição.
- (D) À luz da jurisprudência do STF, é possível submeter, coercitivamente, o indicado a exame grafotécnico e perícia para confronto vocal com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, desde que se esteja apurando crimes hediondos ou de elevada gravidade ou, ainda, praticado com violência.
- (E) O princípio da vedação do retrocesso não é reconhecido no ordenamento pátrio, portanto, apesar de anteriormente ter sido possível a concessão de fiança a crimes com pena superior a 04 anos, desde que fosse pena de detenção, com o advento da Lei 12.403/2011, essa possibilidade inexistente.

A: incorreta, já que o princípio da *duração razoável do processo*, contemplado no art. 5º, LXXVIII, da CF, tem incidência, sim, no âmbito do inquérito policial (procedimento administrativo); **B:** incorreta. O inquérito policial tem caráter *inquisitivo*, o que significa dizer que nele não vigoram *contraditório e ampla defesa*, aplicáveis, como garantia de índole constitucional, a partir do início da ação penal. De igual modo, não se aplica, ao inquérito policial, a *publicidade*, imanente ao processo. Cuida-se, isto sim, de procedimento *sigiloso* (art. 20, CPP). De outra forma não poderia ser. É que a publicidade por certo acarretaria prejuízo ao bom andamento do inquérito, cujo propósito é reunir provas acerca da infração penal. É bom lembrar que o sigilo do inquérito não pode ser considerado absoluto, uma vez que não será oponível ao advogado, constituído ou não, do investigado, que terá amplo acesso ao acervo investigatório (art. 7º, XIV, da Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia); **C:** correta. A interceptação telefônica será determinada pelo juiz de direito a requerimento da autoridade policial ou do MP (art. 3º da Lei 9.296/1996); **D:** incorreta. Independente da gravidade do crime a ser apurado, não se pode submeter pessoa investigada a exame grafotécnico contra a sua vontade. Afinal, ninguém pode ser compelido a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere*). Conferir: STJ, HC 200801147691, Laurita Vaz, Quinta Turma, *DJe* 07.02.2011; **E:** incorreta. Com o advento da Lei de Reforma 12.403/2011, somente são considerados inafiançáveis aqueles delitos assim declarados de forma expressa. É dizer, alterou-se o critério de inafiançabilidade. Hoje, são inafiançáveis os crimes hediondos, o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura, o racismo, a ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito. Os demais são afiançáveis, independentemente da pena cominada e do fato de serem praticados mediante violência ou grave ameaça. É o que estabelece o art. 323 do CPP, que reproduz o teor do art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF.

..D. 0198989

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Nos termos do art. 13 e seus incisos, do Código de Processo Penal, a autoridade policial incumbirá ainda outras atividades de Polícia Judiciária, que não a de investigação das infrações penais. Assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a única que reproduz essas outras atividades elencadas no dispositivo citado.

- (A) (I) fornecer, exclusivamente, aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
- (B) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas unicamente pelo Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
- (C) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos somente nos autos de inquérito policial sob sua presidência; e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
- (D) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar acerca da prisão preventiva.
- (E) (I) fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à

instrução e ao julgamento dos processos; (II) realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; (III) cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; e, (IV) representar ao Ministério Público acerca de requerimento de prisão preventiva.

A: incorreta. O erro reside no item I, em que se afirma que incumbe à *autoridade policial fornecer, exclusivamente, aos membros do Ministério Público* (...). É que tais informações devem ser dirigidas às *autoridades judiciárias* (art. 13, I, do CPP); **B:** incorreta. O erro reside no item II, segundo o qual incumbe à autoridade policial *realizar as diligências requisitadas unicamente pelo Ministério Público* (...). É que, a teor do art. 13, II, do CPP, a autoridade deverá realizar não somente as diligências requisitadas pelo MP, mas também aquelas determinadas pelo juiz; **C:** incorreta. O erro reside no item III, que estabelece que incumbe à autoridade policial *cumprir os mandados de prisão expedidos somente nos autos de inquérito policial sob sua presidência* (...). A autoridade policial deve cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, e não só os determinados no bojo do inquérito sob sua presidência (art. 13, III, do CPP); **D:** correta, uma vez que todas as atividades ali descritas estão contempladas no art. 13 do CPP; **E:** incorreta (item IV). A representação formulada pela autoridade policial, no sentido de ser decretada a custódia preventiva, será dirigida à autoridade judiciária, e não ao MP.

..D. 0198989

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Acerca das atribuições legais, no inquérito policial, conferidas pelo processo penal brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) No curso do inquérito policial instaurado mediante portaria, caso presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz só poderá decretá-la mediante representação da autoridade policial ou de requerimento do MP.
- (B) O juiz pode requisitar de ofício novas diligências probatórias a despeito de manifestação do promotor de justiça pelo arquivamento do inquérito policial.
- (C) O sistema acusatório em vigor no processo penal brasileiro não admite que o juiz possa condenar o réu pelo crime de furto em face do pedido de absolvição formulado pelo MP, após regular instrução probatória.
- (D) Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial só poderá ser instaurado a requerimento da vítima ou do MP.
- (E) Na hipótese de comprovada inexistência de crime, a autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial.

A: correta. A prisão preventiva, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, cuja redação foi determinada pela Lei de Reforma 12.403/2011, somente pode ser decretada pelo juiz, de ofício, no curso da instrução processual; antes disso (fase investigativa), somente por representação da autoridade policial ou a requerimento do MP; **B:** incorreta. Se o juiz discordar do pleito do MP de arquivar os autos do inquérito, deverá, em vista da regra presente no art. 28 do CPP, remeter os autos ao procurador-geral, a quem incumbirá apreciar se a razão está com o promotor ou com o magistrado. Se entender o chefe do Ministério Público que não é caso de denúncia, ao juiz então não resta outra opção senão a de determinar o arquivamento dos autos; se, ao contrário, o procurador-geral entender que é caso de denúncia, poderá ele mesmo oferecê-la, ou ainda designar outro membro da instituição para fazê-lo, o que é mais comum. De qualquer forma, não poderá o chefe da instituição, à luz do postulado da independência, obrigar o promotor do feito a oferecer a denúncia; **C:** incorreta, porque não corresponde ao que estabelece o art. 385 do CPP; **D:** incorreta, na medida em que, nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial somente será instaurado a requerimento de quem tenha legitimidade para ajuizar a respectiva ação penal, isto é, o ofendido ou seu representante (e não o MP); **E:** incorreta. Sob nenhum pretexto é dado ao delegado de polícia promover o arquivamento dos autos de inquérito, ainda que se chegue à conclusão que de o fato investigado não constitui infração penal. É cristalino, nesse sentido, o art. 17 do CPP.

..A. 0198989

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando os institutos aplicáveis ao direito processual penal, assinale a opção correta.

- (A) Segundo o entendimento dos tribunais superiores, em hipótese nenhuma, é admitida a persecução penal iniciada com base em denúncia anônima.
- (B) De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, em face do princípio da ampla defesa, é direito do defensor, no interesse do representado, ainda que em fase inquisitorial, ter acesso a procedimento investigativo referente à medida de busca e apreensão domiciliar a ser executada.
- (C) Consoante o entendimento dos tribunais superiores, o arquivamento de inquérito policial com base na atipicidade do fato tem eficácia de coisa julgada material, exceto se emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente.
- (D) Segundo entendimento dos tribunais superiores, caso o MP não ofereça a suspensão condicional prevista na Lei n.º 9.099/1995, o magistrado deve fazê-lo de ofício.
- (E) O juiz pode determinar, de ofício, a reconstituição do crime durante a fase inquisitorial.

A: incorreto. A denúncia anônima, segundo tem entendido a jurisprudência, não é apta, por si só, a autorizar a instauração de inquérito policial. Antes disso, a autoridade policial

deverá fazer uma averiguação prévia a fim de verificar a procedência da denúncia apócrifa, para, depois disso, determinar, se for o caso, a instauração de inquérito. Nesse sentido: "(...) a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa 'denúncia' são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações" (STF, HC 95.244, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 29.04.2010); **B**: incorreto. Desde que já documentados em procedimento investigatório, terá o defensor amplo acesso aos elementos de prova. Não é o caso da busca e apreensão ainda não efetivada. Sobre este tema, o STF editou a Súmula Vinculante 14, a seguir transcrita: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa"; **C**: incorreto. Ainda que emanada de juiz absolutamente incompetente, a determinação de arquivamento de inquérito policial calçada na atipicidade do fato tem o condão de gerar coisa julgada material. Merece análise: STF, 1ª T., HC 83.343-SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.08.2005; **D**: incorreto. Se o membro do MP se recusar a propor a suspensão condicional do processo, cabe ao magistrado, se discordar, aplicar, por analogia, o comando contido no art. 28 do CPP, remetendo a questão para apreciação do Procurador-Geral de Justiça. É esse o entendimento firmado por meio da Súmula nº 696, STF: "Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal"; **E**: correta – art. 156, I, do CPP.

„3., 01000000

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação ao inquérito policial, é correto afirmar que

- (A) depois de ordenado seu arquivamento pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
- (B) nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial pode iniciar o inquérito policial mediante notícia de crime formulada por qualquer do povo.
- (C) a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito, quando se convencer acerca da atipicidade da conduta investigada.
- (D) uma vez relatado o inquérito policial, não poderá ser devolvido à autoridade policial, a requerimento do Ministério Público.
- (E) o sigilo total do inquérito policial pode ser oposto ao indiciado, de acordo com entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

A: correta – uma vez ordenado o arquivamento do inquérito policial pelo juiz de direito, por falta de base para a denúncia, nada obsta que a autoridade policial proceda a novas pesquisas, desde que de outras provas tenha conhecimento – art. 18 do CPP. Isso porque a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, coisa julgada material. De se ver que as "outras provas" a que faz alusão o art. 18 do CPP devem ser entendidas como *provas substancialmente novas*, ou seja, aquelas que até então não eram de conhecimento das autoridades. Veja, a propósito, o teor da Súmula nº 524 do STF: "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas". Agora, se o arquivamento do inquérito se der por ausência de tipicidade, a decisão, neste caso, tem efeito preclusivo, é dizer, produz coisa julgada material, impedindo, dessa forma, o desarquivamento do inquérito. A esse respeito, *Informativo STF* 375; **B**: incorreta, dado que, sendo a ação penal de iniciativa privativa do ofendido, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito se assim requerer o ofendido ou seu representante legal. É o que estabelece o art. 5º, § 5º, do CPP; **C**: incorreta – ainda que convicta da atipicidade da conduta sob investigação, é vedado à autoridade policial arquivar autos de inquérito policial. Tal providência somente poderá ser determinada pelo juiz de direito diante de requerimento do MP (arts. 17, 18 e 28 do CPP); **D**: incorreta – uma vez concluídas as investigações do inquérito policial e remetidos os autos ao promotor de justiça, poderá este pleitear a devolução dos autos à delegacia para a realização de diligências complementares, desde que indispensáveis ao oferecimento da denúncia (art. 16, CPP); **E**: incorreta – o sigilo imane ao inquérito policial (art. 20, CPP) não é oponível ao indiciado tampouco ao seu advogado. A teor do art. 7º, XIV, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), constitui direito do advogado, entre outros: "examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital" (redação determinada pela Lei 13.245/2016). Sobre este tema, o STF editou a Súmula Vinculante nº 14, a seguir transcrita: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

„A., 01000000

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Da decisão judicial que determina o arquivamento de autos de inquérito policial, a pedido do Ministério Público,

- (A) cabe carta testemunhável.
- (B) cabe recurso de apelação.
- (C) cabe recurso em sentido estrito.
- (D) não cabe recurso.

De fato, a decisão que determina o arquivamento dos autos de inquérito não comporta nenhum tipo de recurso. Mesmo porque a decisão que manda arquivar autos de inquérito com fundamento na atipicidade da conduta é definitiva (produz coisa julgada material). Conferir: "Nos crimes de ação pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, é irrecurável a decisão

do Juiz que defere o pedido. Precedentes. 2. A pretensa vítima não possui legitimidade para recorrer dessa decisão, buscando compeli o Ministério Público a promover a ação penal. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, Ag. de Inst. 753.890/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJ. 02.06.2008).

„D., 01000000

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Assinale a alternativa **CORRETA**. Sobre o inquérito policial, é possível dizer que:

- (A) O interrogatório deve ser feito na presença de advogado, sendo possível a condução do investigado que não comparece.
- (B) A confissão mediante tortura obtida no inquérito é nula e invalida a ratificação da confissão obtida em juízo.
- (C) É obrigatório o exame de corpo de delito quando houver vestígios, admitindo-se o assistente técnico a partir de sua admissão pelo juiz.
- (D) A autoridade policial poderá declarar-se suspeita de ofício, sendo inadmissível a oposição de exceção.

A: incorreta. A lei não impõe a obrigação de o investigado, no ato do interrogatório, fazer-se acompanhar de seu advogado. Trata-se, portanto, de uma faculdade sua. No mais, na dicção do art. 260, *caput*, do CPP, que tem aplicação no âmbito do inquérito, se o investigado deixar de atender a intimação para que seja interrogado, a autoridade policial poderá determinar a sua condução coercitiva. Quanto a isso, importante ressaltar que a matéria tem sido alvo de debates recentes. Ao enfrentar esta questão, o Plenário do STF, em julgamento realizado no dia 14 de junho de 2018, por maioria de votos, declarou que a condução coercitiva de réu/investigado para interrogatório, a que faz referência o art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela CF/88. A decisão foi tomada no julgamento das ADPFs 395 e 444, ajuizadas, respectivamente, pelo PT e pela OAB. Segundo a maioria dos ministros, a condução coercitiva representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de inocência, sendo, portanto, incompatível com a Constituição Federal; **B**: incorreta; embora se trate de prova ilícita, a confissão mediante tortura, ocorrida no inquérito, não tem o condão de contaminar o processo respectivo e invalidar a confissão porventura obtida em juízo; **C**: incorreta. É fato que o exame de corpo de delito, nas infrações que deixam vestígios, é indispensável. É o que prescreve o art. 158 do CPP. Até aqui, a assertiva está correta. Está incorreta, no entanto, quando afirma que o assistente começará a atuar com a sua admissão pelo juiz, dado que sua atuação também está condicionada à conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial – art. 159, § 4º, CPP; **D**: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 107 do CPP.

„D., 01000000

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMG) Quanto ao prazo para a conclusão do inquérito policial, analise as assertivas abaixo.

- I. Segundo o Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 15 (quinze) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
- II. Conforme o Código de Processo Penal, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou se estiver preso preventivamente, o prazo para terminar o inquérito policial será contado a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
- III. No rito da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.
- IV. Os prazos para a conclusão do inquérito policial no rito da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) podem ser triplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
- V. Os prazos para a conclusão do inquérito policial no rito da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) podem ser triplicados pelo juiz, dispensada a oitiva do Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) II e III, apenas.

I: incorreta. O art. 10, *caput*, do CPP estabelece o prazo geral de 30 dias para a conclusão do inquérito, quando o indiciado não estiver preso; se preso estiver, o inquérito deve terminar em dez dias, e não em quinze, como afirmado na assertiva. Na Justiça Federal, estando o indiciado preso, o prazo para conclusão do inquérito é de quinze dias, podendo haver uma prorrogação por igual período, conforme dispõe o art. 66 da Lei 5.010/1966; se solto, o prazo será de 30 dias, aplicando-se aqui o prazo do CPP; **II**: correta. O mesmo art. 10, *caput*, do CPP estabelece que o prazo de dez dias, na hipótese de o indiciado encontrar-se preso em flagrante ou por força de mandado de prisão preventiva, terá como termo inicial o dia em que a prisão for executada; **III**: correta e **IV** e **V**: incorretas – pela disciplina esta-

belecida no art. 51, *caput*, da Lei 11.343/2006 (atual Lei de Tóxicos), o inquérito, estando o indiciado preso, será concluído no prazo de 30 dias; se solto estiver, o prazo será de 90 dias. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que os prazos aludidos no *caput* podem ser duplicados mediante pedido justificado da autoridade policial, sempre ouvido o MP.

„D. omlaqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa que está em desacordo com disposições do Código de Processo Penal relacionadas com o inquérito policial.

- (A) Diante de comunicação anônima, noticiando crime de ação penal pública incondicionada, a Autoridade Policial poderá instaurar inquérito policial se constatar a procedência das informações.
- (B) Nos casos em que a propositura da ação penal pública está condicionada à representação do ofendido, esta também é indispensável para a instauração do inquérito policial.
- (C) Ajuízo da Autoridade Policial, diligências que o indiciado e o ofendido reputem úteis ao esclarecimento de fatos apurados no inquérito podem deixar de ser realizadas, a menos que se trate de exame de corpo de delito.
- (D) A decisão de arquivamento do inquérito policial, fundamentada na atipicidade de conduta, pode ser impugnada pelo ofendido por meio de recurso em sentido estrito.
- (E) Nos casos de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial é dispensável para instruir denúncia, se o Ministério Público dispõe de outros elementos informativos.

A: é majoritário o posicionamento segundo o qual a *denúncia apócrifa*, por si só, não autoriza a instauração de inquérito policial. O delegado de polícia, em casos assim, deverá, antes de proceder a inquérito, promover diligências com o propósito de verificar se os fatos denunciados anonimamente são verossímeis. Apurada a existência do fato, aí sim, instaura-se o inquérito para estabelecer a autoria do crime. *Vide*, a esse respeito, Informativo STF 387. Está correta, portanto, a assertiva; **B:** correta. É do art. 5º, § 4º, do CPP que a instauração de inquérito policial, sendo a ação penal pública condicionada, depende da iniciativa do ofendido, que deverá, por meio de representação, manifestar seu desejo em ver processado o seu ofensor. Perceba que, a despeito dessa condição imposta pela lei, a ação penal permanece pública, cabendo sua promoção ao Ministério Público, seu titular; **C:** correta, pois em conformidade com a regra estampada no art. 14 do CPP; **D:** a decisão que determina o arquivamento dos autos de inquérito não comporta nenhum tipo de recurso. Mesmo porque a decisão que manda arquivar autos de inquérito com fundamento na atipicidade da conduta é definitiva (produz coisa julgada material). Conferir: “Nos crimes de ação pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, é irrecurável a decisão do Juiz que defere o pedido. Precedentes. 2. A pretensa vítima não possui legitimidade para recorrer dessa decisão, buscando compeli o Ministério Público a promover a ação penal. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Ag. de Inst. 753.890/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, D.J. 02.06.2008); **E:** correta, pois reflete uma das características iminentes ao inquérito policial: a dispensabilidade.

„D. omlaqg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Durante interrogatório, Juvenal, processado criminalmente pelo crime de furto, confessou ter praticado, também, o crime de roubo em outras oportunidades. Sabendo da notícia, o juiz que presidia a audiência expediu ofício à delegacia de polícia, requisitando a instauração de inquérito policial para apurar os delitos cometidos. Após receber a requisição judicial, Aderbal, delegado de polícia que já investigara Juvenal em outras ocasiões, instaurou o inquérito policial, determinando a oitiva de testemunhas. No dia dos testemunhos, Juvenal compareceu à delegacia, acompanhado de advogado, com o objetivo de indagar as testemunhas, o que foi indeferido pelo delegado. Em seguida, o causídico requereu vistas do inquérito policial, o que também não foi permitido pela autoridade policial. Revoltado com a atuação de seu patrono, Juvenal demitiu, ofendeu e agrediu fisicamente o advogado na frente do delegado, que entendeu por bem agir de ofício, lavrando termo circunstanciado e instaurando inquérito policial para apuração do crime de injúria, com o objetivo de apurar o conteúdo das ofensas proferidas. Verificando a ausência de suporte probatório mínimo, o MP requereu o arquivamento do inquérito policial relativo ao delito de furto, o que foi acatado pelo juízo. Posteriormente, outro membro do *Parquet*, reexaminando os autos, ofereceu denúncia contra Juvenal pelo crime de roubo. Juvenal procurou a DP para obter orientação jurídica sobre o caso.

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta a respeito do inquérito policial.

- (A) De acordo com a jurisprudência do STF, o arquivamento do inquérito policial por ausência de suporte probatório mínimo ao início da ação penal não impede o posterior oferecimento de denúncia em caso de reexame do acervo de provas produzidas, independentemente do surgimento de novas evidências.
- (B) O delegado de polícia agiu corretamente ao instaurar de ofício inquérito policial para a investigação do crime de injúria, visto que tem o dever de assim agir quando na presença de crime.

(C) O CPP proíbe a apresentação de exceção de suspeição contra a autoridade policial que preside o inquérito. Assim, não seria possível arguir a suspeição do delegado de polícia que investiga os crimes supostamente cometidos por Juvenal.

(D) O delegado de polícia não agiu corretamente ao indeferir a participação do acusado nos atos instrutórios do inquérito, desrespeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A: incorreta. Uma vez ordenado o arquivamento do inquérito policial pelo juiz de direito, por falta de base para a denúncia, nada obsta que a autoridade policial proceda a novas pesquisas – art. 18 do CPP. Agora, o oferecimento de denúncia pelo titular da ação penal está condicionado à existência de provas substancialmente novas. Isso porque a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial não gera, em regra, coisa julgada material. Registre-se que as “outras provas” a que faz alusão o art. 18 devem ser entendidas como *provas substancialmente novas*, ou seja, aquelas que até então não eram de conhecimento das autoridades. Conferir, nesse sentido, a Súmula 524 do STF: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. Cuidado: se o arquivamento do inquérito se der por ausência de tipicidade, a decisão, neste caso, tem efeito preclusivo, é dizer, produz coisa julgada material, impedindo, dessa forma, o desarquivamento do inquérito. A esse respeito, *Informativo STF 375*; **B:** incorreta. Por se tratar de crime cuja ação penal é, em regra, de iniciativa privativa do ofendido (art. 145 do CP), a instauração de inquérito, pela autoridade policial, está condicionada à manifestação de vontade da vítima, que deverá, bem por isso, requerer, ao delegado de polícia, a sua instauração. Não é dado à autoridade policial, neste caso, portanto, proceder a inquérito de ofício. É o que estabelece o art. 5º, § 5º, do CPP; **C:** correta, pois reflete o disposto no art. 107 do CPP; **D:** incorreta. Os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, segundo opinião compartilhada, majoritariamente, pela doutrina e jurisprudência, não têm incidência no âmbito do inquérito policial, razão pela qual está a autoridade policial credenciada a indeferir a participação do investigado nas oitivas tomadas no inquérito policial. *Vide* o teor do art. 14 do CPP.

„D. omlaqg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Analise as assertivas abaixo. Assinale a alternativa correta.

- I. O civilmente identificado, indiciado pela prática de homicídio qualificado, deverá ser criminalmente identificado pela autoridade policial.
- II. A decisão judicial de arquivamento do inquérito policial com fundamento na atipicidade do fato praticado produz coisa julgada material, impedindo-se a reabertura das investigações preliminares mesmo diante do surgimento de novas provas.
- III. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
- IV. Nos termos da orientação já sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de execução penal a falta de defesa técnica por defensor no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

I: incorreta, pois a Lei 10.054/2000 foi revogada de forma expressa pela Lei 12.037/2009. A legislação revogada determinava que o indiciado por crime de homicídio doloso, ainda que civilmente identificado, deveria ser submetido à identificação criminal. A legislação em vigor trouxe várias hipóteses em que é possível proceder-se à identificação criminal, mas nenhuma menção fez quanto à prática do homicídio doloso; **II:** correta. Em regra, a decisão que manda arquivar os autos de inquérito policial gera coisa julgada material; gera, sim, coisa julgada formal. As investigações, assim, podem ser reiniciadas a qualquer tempo. Situação bem diversa é aquela em que o arquivamento do inquérito policial se dá por atipicidade da conduta. Neste caso, a decisão que determina o arquivamento é definitiva, gerando coisa julgada material; **III:** correta, pois corresponde ao teor da Súmula Vinculante n. 14; **IV:** incorreta, pois não corresponde ao que estabelece a Súmula Vinculante n. 5, que se refere tão somente ao processo administrativo disciplinar.

„D. omlaqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Quanto ao inquérito policial, tem-se o seguinte:

- (A) possui valor probatório relativo, podendo o magistrado fundamentar sua sentença condenatória exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
- (B) poderá ser instaurado com base em notícia apócrifa, salvo quando se tratar de documento que constitua o próprio corpo de delito ou quando tenha sido produzida pelo imputado autor da delação anônima.
- (C) é um procedimento indispensável ao oferecimento da peça acusatória, uma vez que é instrumento de identificação das fontes de prova e de colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade delitiva.

(D) é procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público.

A: é justamente em razão de o inquérito ter valor probatório relativo que não se admite, por expressa previsão contida no art. 155, *caput*, do CPP, que o juiz forme sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa; **B:** incorreta. Conferir: "(...) a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa 'denúncia' são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações" (STF, HC 95.244, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 29.04.2010); **C:** conforme doutrina e jurisprudência pacíficas, o inquérito policial não constitui etapa obrigatória da persecução penal; poderá o titular da ação penal, por isso, se valer de outros elementos de prova ao seu ajuizamento; **D:** correta, pois contempla características do inquérito policial.

„D., oijueqdg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Durante investigações, apurou-se a prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal, tendo a autoridade policial indiciado Manga e Pebinha pela suposta perpetração do referido delito. Remetidos os autos ao Ministério Público, este ofereceu denúncia apenas em relação a Manga, silenciando-se, entretanto, quanto a Pebinha.

Nesse caso, quanto a Pebinha, verifica-se o seguinte:

- (A) não há, nesta hipótese, segundo a maioria da jurisprudência, arquivamento, uma vez que a denúncia poderá ser aditada, antes da sentença, para suprir suas omissões, de modo a tornar efetivos os princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade.
- (B) segundo o Supremo Tribunal Federal, ter-se-á, caso o juiz não se manifeste sobre a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, o chamado arquivamento indireto.
- (C) segundo o Superior Tribunal de Justiça, é viável, neste caso, o oferecimento, pelo Procurador Geral de Justiça, de queixa-crime subsidiária ou denúncia supletiva.
- (D) o juízo, segundo o Supremo Tribunal Federal, deverá devolver os autos ao Promotor de Justiça, para aditamento da denúncia, sendo este obrigado a aditá-la para incluir Pebinha no polo passivo, em face do princípio da obrigatoriedade da ação penal.

Não se confundem as figuras do arquivamento *implícito* e *indireto*. Neste último caso, o titular da ação penal deixa de promovê-la por entender que o juízo não detém competência para o seu processamento e julgamento. A assertiva contempla o chamado *arquivamento implícito*, que não é admitido por parte significativa da doutrina e jurisprudência.

„A., oijueqdg

(Delegado/MG – 2012) Sobre o inquérito policial é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Tem valor probante relativo.
- (B) Todas as provas produzidas devem ser repetidas sob contraditório.
- (C) Vícios do inquérito não nulificam subsequente ação penal.
- (D) O investigado pode requerer diligências.

A: correta, pois se diz que o inquérito policial tem valor probante relativo porque os elementos de informação nele produzidos não são submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa; **B:** incorreto, devendo ser assinalado, pois não é certo afirmar-se que *todas* as provas produzidas no inquérito devem ser repetidas sob o crivo do contraditório, visto que o CPP, em seu art. 155, *caput*, estabelece exceções, a saber: provas cautelares, não repetíveis e antecipadas; **C:** correta, pois de fato vícios porventura existentes no inquérito não têm o condão de acarretar nulidades processuais; **D:** correta, pois estabelece o art. 14 do CPP que o indiciado poderá requerer à autoridade policial, no curso do inquérito, a realização de qualquer diligência que reputar útil ao esclarecimento da verdade. A autoridade, por sua vez, poderá deferir ou não o pedido, sem necessidade de fundamentar sua resposta ao pleito.

„B., oijueqdg

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado não poderão requerer qualquer diligência.
- (B) O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
- (C) O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
- (D) Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
- (E) Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois não reflete o disposto no art. 14 do CPP; **B:** correta, visto que em conformidade com o estatuído no art. 16 do CPP; **C:** correta, nos termos do art. 10, *caput*, do CPP; **D:** correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 9º do CPP; **E:** correta, pois em conformidade com o disposto no art. 7º do CPP.

„A., oijueqdg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Nos termos do quanto determina o art. 10 do CPP, o inquérito policial deve ser finalizado no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver solto e, em 10 dias, quando houver indiciado preso. Indaga-se: a autoridade policial, findos tais prazos, pode requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências? Assinale a alternativa que responde corretamente à indagação.

- (A) Não, pois não há expressa previsão legal nesse sentido.
- (B) Não, já que não é necessária tal autorização, pois é a autoridade policial que preside o inquérito e, portanto, basta que o juiz seja comunicado da extensão do prazo.
- (C) Sim, mas apenas quando se apuram crimes hediondos.
- (D) Sim, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto.
- (E) Sim, mas o juiz apenas deferirá tal pedido mediante expressa concordância do promotor de justiça.

Estando solto o indiciado, o art. 10, *caput*, do CPP estabelece o prazo *geral* de 30 dias para que as investigações, no inquérito, sejam concluídas; se preso estiver o investigado, o inquérito deve terminar em dez dias. Também é verdade que o prazo de trinta dias, a teor do art. 10, § 3º, do CPP, admite prorrogação, desde que o fato seja de difícil elucidação. De se ver, entretanto, que o prazo de dez dias fixado para a hipótese de o indiciado encontrar-se preso não comporta dilação. Bem por isso, se o inquérito não for concluído e remetido à Justiça nesse interregno, é cabível a impetração de "habeas corpus". Cuidado: estamos a falar do prazo geral, previsto no CPP. Há prazos diferenciados contemplados em legislação especial. Na Justiça Federal, por exemplo, se o indiciado estiver preso, o prazo para conclusão do inquérito é de quinze dias, podendo haver uma prorrogação por igual período, conforme dispõe o art. 66 da Lei 5.010/66; se solto, o inquérito deve ser concluído em 30 dias, em consonância com o disposto no art. 10, *caput*, do CPP (aplicação supletiva do prazo geral previsto no CPP). A Lei de Drogas, por sua vez, estabelece, em seu art. 51, o prazo de trinta dias para a hipótese de o investigado encontrar-se preso e noventa se estiver solto. Esses dois prazos comportam dilação (duplicação), nos moldes do que prevê o art. 51, parágrafo único, da Lei 11.343/2006.

„D., oijueqdg

(Cartório/SC – 2012) Sobre o inquérito policial é **correto** afirmar:

- (A) Pode a autoridade policial mandar arquivar autos de inquérito, desde que vislumbre, desde logo, a impossibilidade da deflagração de ação penal.
- (B) Ordenado o arquivamento do inquérito, por falta de base para a denúncia, não poderá mais a autoridade policial proceder a novas pesquisas.
- (C) Não concordando o juiz com a pretensão de arquivamento do inquérito, deverá devolvê-lo ao promotor de justiça.
- (D) O prazo para a sua conclusão é de 30 dias no caso de réu preso.
- (E) O despacho que decide pelo arquivamento do inquérito é irrecorrível.

A: incorreta. A autoridade policial não está credenciada, em hipótese alguma, a promover o arquivamento de autos de inquérito policial (art. 17, CPP), o que somente poderá ser feito, a requerimento do MP, pelo juiz de direito (art. 18, CPP); **B:** incorreta. Conforme estabelece o art. 18 do CPP, a autoridade policial poderá, em regra, depois de ordenado o arquivamento do inquérito, proceder a novas pesquisas, desde que tome conhecimento de outras provas; **C:** incorreta, pois, em vista do que dispõe o art. 28 do CPP, o juiz, se discordar do pleito de arquivamento dos autos de inquérito formulado pelo Ministério Público, fará a sua remessa ao chefe da instituição, o procurador-geral, que é quem tem atribuição para proceder a nova análise do pedido de arquivamento feito pelo promotor de justiça. A partir daí, pode o procurador-geral, em face da provocação do magistrado, insistir no pedido de *arquivamento* do inquérito. Neste caso, o juiz ficará obrigado, por imposição do art. 28 do CPP, a determiná-lo; se, de outro lado, o chefe do *parquet* entender que é caso de *oferecimento de denúncia*, poderá ele mesmo, o procurador-geral, fazê-lo ou designar outro membro do MP para ofertá-la. Tal incumbência, frise-se, não poderá recair sobre o mesmo promotor, o que implicaria violação à sua livre convicção; **D:** se se tratar de réu preso, o prazo de que dispõe a autoridade policial para a conclusão do inquérito é de 10 dias (CPP, art. 10, *caput*). Proposição, portanto, incorreta, devendo ser assinalada; **E:** correta, dado que, de fato, o despacho que decide pelo arquivamento do inquérito não comporta recurso.

„E., oijueqdg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre o inquérito policial, é **correto** afirmar que

- (A) a autoridade policial poderá arquivar autos de inquérito.
- (B) o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que deve ser cumprida pela autoridade policial.
- (C) nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão arquivados na delegacia de polícia até a provocação do interessado.
- (D) a autoridade policial depende de autorização judicial para poder realizar a reprodução simulada dos fatos.
- (E) no relatório do que tiver sido apurado, a autoridade policial poderá indicar testemunhas que não foram inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

A: incorreta, pois contraria o disposto no art. 17 do CPP, que estabelece que é vedado à autoridade policial mandar arquivar autos de inquérito; somente poderá fazê-lo, desde que a requerimento do MP, o juiz de direito (art. 18, CPP); **B:** incorreta, dado que a autoridade policial poderá indeferir a diligência pleiteada pelo ofendido, ou pelo seu representante legal, bem como pelo indiciado. É o que estabelece o art. 14 do CPP; **C:** a nosso ver, a proposição está incorreta, pois, neste caso, uma vez concluído o inquérito policial, a autoridade providenciará para que este seja remetido ao fórum, onde aguardará, em cartório, a provocação do interessado (art. 19 do CPP); **D:** a lei não estabeleceu como condição a realização da reprodução simulada dos fatos pela autoridade policial a autorização judicial (art. 7º, CPP); **E:** correta, pois em conformidade com o que reza o art. 10, § 2º, do CPP.

„3., oµbabaq

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. Por ser o inquérito policial desvinculado da ação penal, não a prescindindo, é admissível que a Autoridade Policial deixe de atender às requisições do Ministério Público, quando entender serem impertinentes.
- II. É cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos por outra, aplicada em sede de transação penal, pelo juízo do conhecimento, a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público.
- III. Havendo retratação da representação, poderá o Promotor de Justiça requerer o arquivamento dos autos do inquérito policial ou das peças de informação.
- IV. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça.

Analisando as proposições, pode-se afirmar:

- (A) Somente as proposições I e III estão corretas.
- (B) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (C) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições II e IV estão corretas.

I: incorreta – não cabe à autoridade policial deferir ou indeferir a requisição judicial ou ministerial para a instauração de inquérito (art. 5º, II, do CPP), pois está-se a falar de *ordem, determinação*, que deverá, portanto, ser cumprida; **II:** correta – art. 76 da Lei 9.099/1995; **III:** correta – a retratação, desde que anterior ao oferecimento da denúncia, afasta a possibilidade de o MP ajuizar a ação penal, restando-lhe, neste caso, requerer o arquivamento dos autos do inquérito policial ou das peças de informação (art. 25, CPP); **IV:** incorreta – art. 24, *caput*, do CPP.

„8., oµbabaq

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) O inquérito policial

- (A) poderá ser instaurado mesmo se não houver nenhuma suspeita quanto à autoria do delito.
- (B) não poderá ser instaurado por requisição do Ministério Público.
- (C) só poderá ser instaurado para apurar crimes de ação pública.
- (D) pode ser arquivado pelo Delegado Geral de Polícia.
- (E) poderá ser iniciado nos crimes de ação penal pública condicionada sem a representação do ofendido.

A: correto. Ainda que inexistam elementos que permitam, desde logo, apontar a autoria da infração penal, a instauração do inquérito policial é de rigor, visto que se presta justamente a apurar a prática do fato criminoso e a respectiva autoria; **B:** incorreto. A requisição do Ministério Público constitui uma das formas de instauração do inquérito policial (art. 5º, II, do CPP); **C:** incorreto. O inquérito se presta a apurar crimes cuja ação penal seja pública (condicionada ou incondicionada) ou privada. Neste último caso, a sua instauração está condicionada ao requerimento de quem tenha legitimidade para a ação penal respectiva – art. 5º, § 5º, do CPP; **D:** incorreto. Em nenhuma hipótese a autoridade policial poderá determinar o arquivamento dos autos de inquérito policial – art. 17 do CPP; **E:** incorreto; sem a representação do ofendido, o inquérito policial, nos crimes a ela condicionados, não poderá ser iniciado.

„4., oµbabaq

3. AÇÃO PENAL

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O prazo decadencial excepcionalmente se aplica ao Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública.
- (B) É pública condicionada à representação a ação penal por crime contra a dignidade sexual cometido sem violência real, desde que demonstrada a miséria da vítima ou de seu representante legal.
- (C) Em sede de juízo de admissibilidade da acusação, a verificação das condições da ação penal e dos pressupostos processuais implica cognição judicial exauriente e ampla.
- (D) O aditamento decorrente de mudança da imputação (*mutatio libelli*) serve para corrigir a equivocada classificação dada ao fato criminoso, corretamente descrito na denúncia.
- (E) Mantida a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, o juiz pode atribuir-lhe definição jurídica diversa e, por conseguinte, aplicar pena mais grave ao acusado, mesmo sem aditamento do Ministério Público.

A: incorreta. No âmbito da ação penal privada subsidiária, o ofendido ou seu representante legal dispõe do prazo decadencial de seis meses para oferecer a queixa-crime, a contar do dia em que tem fim o prazo para o oferecimento da denúncia pelo MP (art. 38, parte final, do CPP), ao qual não se submete o órgão acusatório, que poderá, a qualquer tempo, desde que antes da prescrição, recobrar a ação e oferecer a denúncia; **B:** incorreta. Com o advento da Lei 12.015/2009, a ação penal, nos crimes sexuais, que antes era privativa do ofendido, passou a ser, a partir de então, pública condicionada à representação, nos termos do art. 225, *caput*, do CP. Se se tratar, entretanto, de vítima menor de 18 anos ou de pessoa vulnerável, a ação penal será pública incondicionada, nos termos do parágrafo único do art. 225 do CP. Veja que, neste novo panorama, nenhuma menção foi feita às condições econômicas da vítima ou seu representante legal. De ver-se que a recente Lei 13.718/2018, que trata de vários temas ligados aos crimes sexuais, mudou, mais uma vez, a natureza da ação penal nesses delitos. Doravante, a ação penal, nos crimes contra a dignidade sexual, passa a ser pública incondicionada, conforme nova redação conferida ao art. 225 do CP; **C:** incorreta, na medida em que a cognição, nesta fase, deve ser *superficial*; **D:** incorreta, já que o aditamento, no campo da *mutatio libelli*, decorre de alteração havida, no curso da instrução, na descrição do fato feita na denúncia (art. 384, CPP). Se os fatos permanecerem os mesmos, mas a capitulação, feita na denúncia, estiver equivocada, desnecessário proceder-se ao aditamento, podendo o juiz, neste caso, quando da sentença, atribuir nova definição jurídica (art. 383, CPP – *emendatio libelli*); **E:** correta. A alternativa se refere à *emendatio libelli* (art. 383, CPP), em que o aditamento é dispensável, na medida em que os fatos descritos na inicial acusatória não sofreram modificação.

„3., oµbabaq

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) X foi indiciado por crime de sonegação fiscal em inquérito policial instaurado na Delegacia de Polícia Fazendária de Vila Velha. No entanto, X havia sido condenado por sentença, não transitada em julgado, proferida pelo juiz da 1.ª Vara Criminal de Vitória pelo mesmo delito.

Considerando esse caso, assinale a medida processual adequada para a defesa dos direitos de X.

- (A) Exceção de coisa julgada.
- (B) Mandado de segurança pugnando pelo reconhecimento da coisa julgada.
- (C) Mandado de segurança pugnando pelo reconhecimento da litispendência.
- (D) Exceção de litispendência.
- (E) *Habeas corpus* pugnando pelo reconhecimento da ausência de justa causa.

A: incorreta, pois a exceção de *coisa julgada* somente será reconhecida na hipótese de haver, em relação a uma das ações, sentença passada em julgado e, em relação à outra, processo em curso; no caso narrado no enunciado, não há uma coisa nem outra: o que há é uma ação em que a sentença ainda não transitou em julgado (lide pendente). Não há uma segunda demanda em curso; **B:** incorreta, como dito, não há coisa julgada. De mais a mais, o mandado de segurança, no âmbito penal, deve ser manejado em caráter residual; **C:** incorreta, da mesma forma que não há coisa julgada, não há como reconhecer a exceção de *litispendência*. É que esta modalidade de exceção pressupõe a existência simultânea de duas demandas idênticas em curso. O enunciado retrata a existência de somente uma ação ainda em curso, em que a sentença ainda não transitou em julgado. De ver-se que a exceção em comento somente poderá ser reconhecida a partir do recebimento da denúncia ou queixa na segunda demanda; **D:** incorreta, pelas razões que já expusemos, não é caso de litispendência; **E:** correta, resta, portanto, a impetração de *habeas corpus* com o propósito de trancar o inquérito policial em curso.

„3., oµbabaq

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Considerando a formalização da ação penal pública, assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) Nos crimes de autoria coletiva, aos sócios com poder de gerência e administração podem ser imputados fatos correlatos, não individualizados, desde que sem prejuízo ao exercício da defesa.
- (B) A peça acusatória deve delimitar, com precisão, as ações praticadas pelos autores, distinguindo-as das condutas dos partícipes.
- (C) É insuficiente, nos crimes societários, a denúncia atribuir responsabilidade penal à pessoa física, considerando apenas o cargo ou função desempenhados na empresa.
- (D) A inicial acusatória deve trazer pedido de condenação e de imposição da suspensão dos direitos políticos, viabilizando o contraditório imediato.

A: assertiva correta. Embora se trate de questão polêmica e objeto de acalorados debates na doutrina, a jurisprudência dos tribunais superiores inclina-se em admitir a possibilidade de o titular da ação penal, nos crimes de autoria coletiva (como o delito societário), desde que não se consiga identificar com exatidão a conduta de cada coautor ou partícipe que tomou parte na empreitada criminosa, oferecer denúncia genérica. Conferir: “*Habeas corpus*. Estelionato. Art. 171, *caput*, do CP. 1 – O inquérito policial não é procedimento indispensável à proposição da ação penal (RHC 58.743/ES, Min. Moreira Alves, DJ 08.05.1981 e RHC 62.300/RJ, Min. Aldir Passarinho). 2 – Denúncia que não é inepta, pois descreve de forma clara a conduta atribuída aos pacientes, que, induzindo a vítima em erro, venderam a ela um falso seguro, omitindo a existência de cláusulas que lhe eram prejudiciais visando à obtenção de vantagem ilícita, fato que incide na hipótese do art. 171, *caput*, do CP. Alegações que dependem de análise fático-probatória, que não se coaduna

com o rito angusto do *habeas corpus*. 3 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, em se tratando de crimes societários ou de autoria coletiva, é suficiente, na denúncia, a descrição genérica dos fatos, reservando-se à instrução processual a individualização da conduta de cada acusado (HC 80.204/GO, Min. Maurício Corrêa, DJ 06.10.2000 e HC 73.419/RJ, Min. Ilmar Galvão, DJ 26.04.1996. 4 – *Habeas corpus* indeferido” (STF, HC 82246, rel. Min. Ellen Gracie, 15.10.2002). No mesmo sentido: “(...) a denúncia, na hipótese de crime societário, não precisa conter descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrando o vínculo dos indicados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (STF, HC 122450/MG, 1ª T., DJe 20.11.2014); **B**: assertiva correta. Exigência que decorre do art. 41 do CPP; **C**: assertiva correta. Nesse sentido: “*Habeas corpus*. Crime de descaminho. Crime societário. Denúncia. Inépcia. Responsabilidade objetiva. Ação penal já trancada quanto aos corréus. Não atende às exigências jurisprudenciais e legais (art. 41 do CPP) a peça de denúncia que extrai a responsabilidade penal do simples exercício do cargo em determinada empresa, sem nenhuma descrição mínima de participação do acusado em eventuais ilícitos societários. Se a responsabilidade de todos os denunciados foi extraída exclusivamente dos cargos por eles ocupados na empresa, então o vício da peça acusatória é de ser alegado em prol de todos os acusados, devendo-se aplicar a regra do art. 580 do CPP. Ordem concedida para fins de trancamento da ação penal.” (STF, HC 85618, rel. Min. Carlos Britto, 17.05.2005); **D**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada (art. 41, CPP).

„D. oijneqag

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Com relação a queixa-crime e a ação civil, julgue os itens que se seguem.

- (1) Mesmo que tenha sido reconhecida categoricamente a inexistência material do fato pelo juízo criminal, sendo proferida sentença absolutória, poderá ser proposta a ação civil *ex delicto*, dada a possibilidade de que a mesma prova seja valorada de outra forma no juízo civil.
- (2) Suponha que contra um indivíduo tenha sido oferecida queixa-crime por suposta prática de crime de dano qualificado por motivo egoístico, crime para o qual a pena máxima é de três anos de detenção. Nesse caso, deverá ser utilizado o procedimento previsto na Lei 9.099/1995.

1: incorreta. Se restar comprovado que o fato inexistiu, não há que se falar em responsabilidade penal tampouco em indenização na esfera civil (art. 66, CPP). Em outras palavras, a demonstração de que o fato não existiu elide a responsabilidade civil, fazendo coisa julgada; **2**: incorreta, na medida em que a pena máxima cominada a este crime, que é de três anos (art. 163, parágrafo único, IV, do CP), supera o limite estabelecido no art. 61 da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais, que é de dois anos.

Gababario 1E, 2E

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) O senhor Rui dos Santos, após ser vítima do delito de roubo perpetrado por Nei da Silva, preso em flagrante delito, ao tomar conhecimento de que o Promotor de Justiça havia perdido o prazo de cinco dias (art. 46, do CPP) para oferecer denúncia, resolve intentar ação privada subsidiária da pública, por meio de queixa-crime. Decorridos alguns dias, incomodado pelo trabalho e pelo desgaste emocional, o querelante resolve desistir da ação. Esta medida acarretará:

- (A) a decadência do direito de ação.
- (B) a perempção da ação.
- (C) a extinção da punibilidade.
- (D) a renúncia tácita do querelante.
- (E) a retomada da titularidade da ação pelo Ministério Público, que já atuava como assistente litisconsorcial.

Diante da negligência do querelante, poderá o MP, no curso da ação penal privada subsidiária da pública, recobrar, a qualquer momento, a sua titularidade. Não há que se falar, assim, em perempção no âmbito dessa modalidade de ação privada, que, na sua essência, é pública.

„D. oijneqag

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) No que se refere à ação penal, é correto afirmar:

- (A) A denúncia ou queixa não será rejeitada quando faltar pressuposto processual.
- (B) A ação penal pública condicionada, para ser exercida, depende de requerimento do ofendido.
- (C) A ação penal privada rege-se, entre outros, pelo princípio da indisponibilidade.
- (D) O princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública; aplica-se somente à ação penal privada e à ação penal privada subsidiária da pública.
- (E) A justa causa para o exercício da ação penal significa a exigência de um lastro mínimo de prova.

A: incorreta. A falta de pressuposto processual leva, sim, à rejeição da denúncia ou queixa (art. 395, II, do CPP); **B**: incorreta. A ação penal pública condicionada, para ser exercida, depende de *representação* do ofendido ou, conforme o caso, de *requisição* do ministro da Justiça. São as chamadas condições de procedibilidade; o *requerimento* é peça indispensável a autorizar a instauração de inquérito na ação penal privada (art. 5º, §5º, do CPP); **C**: incorreta, já que o princípio da *indisponibilidade* (art. 42, CPP) é exclusivo da ação penal pública; a *ação penal privada*, ao contrário, é regida pelo *princípio da disponibilidade*, na medida em que pode o seu titular desistir de prosseguir na demanda por ele ajuizada;

D: o princípio da indivisibilidade está consagrado no art. 48 do CPP. Embora não haja disposição expressa de lei, o *postulado da indivisibilidade* é também aplicável à ação penal pública. No que se refere a esta modalidade de ação, seria inconcebível imaginar que o MP pudesse escolher contra quem iria propor a ação penal. É nesse sentido que incorporamos o postulado da indivisibilidade no âmbito da ação penal pública. Mas o STF não compartilha dessa lógica. Para a nossa Corte Suprema, a indivisibilidade não se aplica à ação penal pública (somente à ação privada). Sustenta o STF que a divisibilidade da ação penal pública reside no fato de o MP ter a liberdade de não ofertar a denúncia contra alguns autores de crime contra os quais ainda não há elementos suficientes e, assim que esses elementos forem reunidos, aditar a denúncia. Assim, a ação deixa de ser indivisível pelo simples fato de a denúncia comportar aditamento posterior (HC 96.700, Rel. Min. Eros Grau, j. 17.03.2009, Segunda Turma, DJe 14.08.2009; no mesmo sentido: HC 93.524, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.08.2008, Primeira Turma, DJe 31.10.2008). Com a devida vênia, a indivisibilidade, a nosso ver, consiste na impossibilidade de o membro do MP escolher contra quem a denúncia será oferecida. Se houver elementos, a ação deverá ser promovida contra todos; **E**: correta. A justa causa se refere, entre outras coisas, à ausência de indícios de autoria ou materialidade para calcar a denúncia ou queixa (art. 395, III, do CPP).

Gababario

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito da ação penal no direito processual brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) A ação penal é indisponível, vedada sua desistência pelo MP.
- (B) Antes de receber a queixa, o juiz deverá designar audiência de conciliação entre as partes para oferecer-lhes a oportunidade de reconciliação, quando também poderá ser homologado acordo civil em relação aos danos morais decorrentes do crime imputado ao querelado.
- (C) Oferecida denúncia em ação penal pública condicionada à representação, a retratação só poderá ocorrer antes do recebimento da denúncia.
- (D) Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, a representação poderá ser exercida por escrito, pessoalmente pelo ofendido ou por procurador com poderes especiais, ou oralmente, caso em que se exige ato personalíssimo do ofendido.
- (E) A capacidade postulatória perante a justiça criminal é exercida exclusivamente pelos membros do MP, pelos defensores públicos e pelos advogados, sejam esses últimos constituídos pela parte interessada ou nomeados pelo juiz.

A: incorreta. Alternativa mal elaborada. É que não é possível saber se o examinador, ao fazer menção à ação penal, o fez de forma genérica, contemplando a ação penal privada, ou de forma específica, referindo-se tão somente à ação penal pública; por ter sido considerada como errada, cremos que a referência é ao gênero “ação penal”, em que uma das espécies, além da pública, é a privativa do ofendido; neste caso, pode-se dizer que a assertiva é incorreta, uma vez que a indisponibilidade somente se aplica à ação penal pública, em que o MP não pode, ao seu alvedrio, desistir da ação que houver ajuizado; o querelante, ao contrário, poderá, na ação penal privada, desistir da ação penal que haja proposto; **B**: correta, pensamos que o examinador se referiu, nesta alternativa, considerada como correta, ao procedimento sumaríssimo (art. 72 e ss. da Lei 9.099/1995); **C**: incorreta, uma vez que, por expressa previsão do art. 25 do CPP, a representação poderá ser retratada até o oferecimento da denúncia; **D**: incorreta, uma vez que o art. 39, § 1º, do CPP não exige que a representação oral seja feita por ato personalíssimo do ofendido; **E**: incorreta. Há casos em que a ação pode ser impetrada por qualquer pessoa sem a participação de advogado. Exemplo sempre mencionado pela doutrina é o *habeas corpus*, em que não exige que a causa seja patrocinada por defensor.

„D. oijneqag

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Nos crimes de ação penal de iniciativa privada,

- (A) a renúncia ao exercício do direito de queixa se estenderá a todos os querelantes.
- (B) a renúncia é ato unilateral, voluntário e necessariamente expresso.
- (C) a perempção pode ocorrer no curso do inquérito policial.
- (D) o perdão do ofendido somente é cabível antes do exercício do direito de ação.
- (E) o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.

A: incorreta. A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, será estendida aos demais (*autores, não querelantes*). É o que estabelece o art. 49 do CPP; **B**: incorreta – embora se trate de *ato unilateral e voluntário*, é incorreto dizer-se que a renúncia só admite a forma *expressa*, dado que comporta, também, a modalidade *tácita* (art. 57, CPP); **C**: incorreta – a perempção, instituto exclusivo da ação penal privada exclusiva, somente tem lugar no curso da ação penal (art. 60, CPP); **D**: incorreta, visto que o perdão somente terá cabimento no curso da ação penal; **E**: o perdão, que somente tem incidência depois de instaurada a ação penal privada, embora se estenda a todos os querelados, somente surtirá efeitos em relação àqueles que com ele concordarem. É a regra contida no art. 51 do CPP. Assertiva, portanto, correta.

„D. oijneqag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A ação penal somente pode ser proposta contra quem se imputa a prática da infração penal. Outra pessoa, ainda que tenha obrigações de caráter civil decorrentes do delito, não pode ser incluída na ação, isto em função do princípio da

- (A) obrigatoriedade.
- (B) indisponibilidade.
- (C) intranscendência.
- (D) oficialidade.

A: incorreta – não corresponde ao princípio da obrigatoriedade, que estabelece que, na ação penal pública, o Ministério Público, seu titular, está obrigado a promover, por meio de denúncia, a instauração da ação penal. Este princípio não tem incidência no âmbito da ação penal privada, na qual vigora o princípio da conveniência ou oportunidade; **B:** não corresponde ao princípio da indisponibilidade, segundo o qual, na ação penal pública, não é dado ao representante do MP desistir da ação penal que haja proposto (art. 42, CPP). Também não tem aplicação no âmbito da ação penal de natureza privada, em que vigora o princípio da disponibilidade; **C:** correta. Diz-se que a ação penal, tanto a pública quanto a privativa do ofendido, é informada pelo princípio da intranscendência na medida em que a demanda deve ser proposta tão somente em face de quem o crime é imputado; **D:** incorreta, pois não corresponde ao princípio da oficialidade, para o qual a persecução deve ser promovida por órgãos oficiais.

„C., 01/04/2012

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A representação é condição objetiva de punibilidade exigida do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo e, no caso de morte, pode ser exercida pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
- (B) A representação não depende de fórmula sacramental prescrita em lei, podendo ser oral ou escrita, dirigida ao juiz, Ministério Público ou autoridade policial e será irretratável, depois de recebida a denúncia.
- (C) Tanto o ofendido quanto o Ministério Público, este mediante representação, têm legitimidade para a ação penal no caso de crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
- (D) Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante, decará o direito de representar, se não o exercer no prazo de seis meses, contado do dia em que o fato aconteceu.

A: incorreta. A representação constitui uma *condição específica de procedibilidade*, visto que impõe uma condição ao exercício da ação penal. Na sua ausência não há processo; **B:** incorreta. É verdade que a representação, segundo doutrina e jurisprudência pacíficas, não depende de fórmula sacramental prescrita em lei, sendo suficiente que o ofendido manifeste, de forma inequívoca, seu desejo em ver processado seu ofensor. Também é fato que a representação comporta as formas *escrita* e *verbal*, conforme prescreve o art. 39 do CPP, que também estabelece que esta condição de procedibilidade pode ser dirigida ao magistrado, ao promotor ou à autoridade policial. Até aqui, a proposição está correta. Está incorreta, no entanto, quando afirma que a retratação pode se dar até o *recebimento* da denúncia. Isso porque, a teor do que estabelece o art. 25 do CPP, terá lugar a retratação até o *oferecimento* da denúncia; depois disso, portanto, ela passa a ser irretratável, o que inclui a fase de recebimento da inicial. Cuidado: a retratação, no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 16), poderá ser feita até o recebimento da denúncia; **C:** proposição correta, pois em conformidade com a Súmula 714 do STF; **D:** incorreta. O termo inicial, neste caso, é representado pelo dia em que o ofendido ou seu representante vem a saber quem foi o autor da infração penal. É o que estabelece o art. 38 do CPP.

„C., 01/04/2012

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A perempção é causa de extinção da punibilidade decorrente da perda do prazo para a realização de ato processual.
- (B) A perempção acontece quando o autor da ação for pessoa jurídica e esta se extinguir sem deixar sucessor.
- (C) A perempção fica caracterizada na ausência do autor da ação em audiência conciliatória, ainda que presente seu procurador.
- (D) A perempção ocorre quando o Ministério Público deixa de promover o andamento do processo durante trinta dias seguidos.

A: incorreta. A perempção, que tem como natureza jurídica *causa extintiva da punibilidade*, deve ser entendida como o castigo aplicado ao querelante que, mostrando-se desdioso, deixa de promover o bom andamento processual. Suas hipóteses estão listadas no art. 60 do CPP. Não deve ser confundida com a preclusão, esta sim a perda do prazo para a realização de determinado ato processual; **B:** a proposição – correta – contempla uma das hipóteses de perempção (art. 60, IV, do CPP); **C:** incorreta. A presença de procurador supre a ausência do querelado, mormente quando se tratar de audiência conciliatória; **D:** incorreta. A perempção, como dito antes, constitui uma sanção aplicada ao *querelante* que se mostra desdioso, omissor.

„B., 01/04/2012

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Tratando-se de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível é a pública incondicionada, permanecendo, entretanto, a necessidade de representação para crimes previstos em leis diversas da Lei n. 9.099/95.
- (B) Em relação ao princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público forma sua *opinio delicti* de modo independente, pelo que não cabe ao Poder Judiciário impor ao *parquet* que compartilhe entendimento acerca da necessidade de inclusão de outras pessoas no polo passivo da ação.

- (C) A ação penal será pública sempre, seja qual for o crime, quando cometido em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município.
- (D) Nos crimes contra a dignidade sexual a regra é a ação penal pública condicionada à representação da vítima, comportando como única exceção os casos em que a vítima é pessoa vulnerável, o que torna a ação penal pública incondicionada.
- (E) É pública, condicionada à representação, a ação penal por crime de sonegação fiscal.

A: correta. O STF, no julgamento da ADIn 4.424, de 09.02.2012, estabeleceu a natureza *incondicionada* da ação penal nos crimes de lesão corporal, independente de sua extensão, praticados contra a mulher no ambiente doméstico (Súmula n. 542, STJ); **B:** pelo princípio da obrigatoriedade, o MP, na ação penal pública, tem o dever de promovê-la em face de todos os autores do crime. Se o órgão do MP, ao receber os autos de inquérito, entender que não há elementos suficientes a justificar o ajuizamento da ação penal e pleitear, por isso, o arquivamento dos autos de inquérito policial, não é dado ao juiz impor ao representante do *parquet*, por entender que é caso de denúncia, o seu oferecimento. Neste caso, a teor do que estabelece o art. 28 do CPP, deverá o juiz fazer a remessa dos autos ao procurador-geral de Justiça a fim de que este decida se é caso de denúncia ou de arquivamento. Nesta última hipótese, outra alternativa não restará ao juiz senão acatar a promoção de arquivamento do inquérito; se o chefe do MP entender, no entanto, que é caso de denúncia, promoverá, ele mesmo, a ação penal ou designará outro membro da instituição para fazê-lo. O que não se admite, à luz da independência que deve nortear a atuação do membro do MP, é tal atribuição recair sobre o mesmo promotor que requereu o arquivamento das investigações; **C:** correta, pois retrata a regra presente no art. 24, § 2º, do CPP; **D:** correta. Dadas as modificações implementadas no âmbito dos crimes sexuais pela Lei 12.015/2009, a ação penal, nesses delitos, é, em regra, pública condicionada à representação, nos moldes da nova redação conferida ao art. 225, *caput*, do CP. As exceções ficam por conta dos crimes cuja vítima seja pessoa vulnerável ou menor de 18 anos, em que a ação será pública incondicionada (art. 225, parágrafo único, do CP). Aboliu-se, pois, para os crimes contra a dignidade sexual, a ação penal de iniciativa privada (exclusiva). As regras atinentes à ação penal nos crimes sexuais, introduzidas pela Lei 12.015/2009, não estão mais em vigor. É que a recente Lei 13.718/2018, que conferiu nova redação ao art. 225 do CP, mudou, de novo, a natureza da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Com isso, a ação penal, nesses crimes, que antes era, em regra, pública condicionada à representação, passa a ser, agora, pública incondicionada; **E:** incorreta, pois, na dicção do art. 15 da Lei 8.137/1990, a ação penal, nos crimes contra a ordem tributária, é pública incondicionada.

„C., 01/04/2012

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Relativamente ao prazo para o oferecimento de denúncia, analise as assertivas abaixo.

- I. Segundo o Código de Processo Penal, no caso de dispensa do inquérito policial pelo órgão do Ministério Público, se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promoção da ação penal, a denúncia será oferecida no prazo de 30 (trinta dias).
- II. Segundo o Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser oferecida no prazo de 5 (cinco) dias, estando o réu preso, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) dias, se o réu estiver solto ou afiançado.
- III. Segundo a Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade), apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao Juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento.
- IV. Segundo o Código Eleitoral (Lei n. 4.737/1965), verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias.
- V. Segundo a Lei 8.038/1990 e a Lei n. 8.658/1993, tratando-se de ação penal de competência originária do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça, nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 10 (dez) dias para oferecer denúncia se o indiciado estiver preso, cujas diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferir-las, determinar o relaxamento da prisão.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, IV e V, apenas.

I: incorreta. Neste caso, o Ministério Público disporá do prazo de 15 dias para o oferecimento da denúncia (art. 39, § 5º, CPP); **II:** proposição correta, pois reflete o disposto no art. 46, *caput*, do CPP; **III:** correta, pois corresponde à redação do art. 13 da Lei 4.898/1965; **IV:** correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 357 do Código Eleitoral; **V:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 1º da Lei 8.038/1990 e art. 1º da Lei 8.658/1993.

„C., 01/04/2012

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O prazo para o oferecimento da denúncia, como regra geral, é de 5 (cinco) dias se o réu estiver preso e de 15 (quinze) dias se estiver solto ou afiançado; tratando-se de crime de tráfico de entorpecentes descrito na Lei nº 11.343/2006, o prazo é de 10 (dez) dias se o réu estiver preso e de 30 (trinta) dias se estiver solto.
- (B) O prazo para o aditamento pelo Ministério Público da queixa oferecida na ação penal privada subsidiária é de 5 (cinco) dias.
- (C) O número máximo de testemunhas a serem arroladas na denúncia é 8 (oito) no procedimento ordinário e no procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri e 3 (três) no procedimento sumário.
- (D) A descrição na denúncia de um fato típico acobertado por uma causa de exclusão da antijuridicidade constitui razão suficiente para sua rejeição.
- (E) A ausência de representação do ofendido, nas ações públicas condicionadas, não impede o oferecimento da denúncia, admitindo-se que a omissão seja suprida a qualquer tempo, antes da sentença final.

A: incorreta. Está correto afirmar que o prazo de que dispõe o MP para oferecer a denúncia, se preso estiver o réu, é de cinco dias, e, se solto, de quinze. São esses os prazos fixados no art. 46 do CPP. A Lei de Drogas, por sua vez, estabelece prazos diferenciados, o que também ocorre em relação a outras leis especiais. O art. 54 da Lei 11.343/2006 estabelece que, preso ou solto o indiciado, o prazo será de dez dias; **B:** incorreta. A queixa substitutiva deverá ser aditada pelo MP no prazo de três dias, e não de cinco, como constou da assertiva. É o que estabelece o art. 46, § 2º, do CPP; **C:** incorreta. No procedimento sumário, o legislador limitou a cinco o número de testemunhas que poderá arrolar a acusação. O mesmo número vale para a defesa. É o que estabelece o art. 532 do CPP. O restante da proposição está correto; **D:** correta. A denúncia por fato típico acobertado por uma causa excludente de ilicitude não deve ser recebida, visto que se trata de conduta não criminosa (art. 395, II, do CPP); **E:** incorreta. A representação, na ação penal pública a ela condicionada, constitui condição indispensável ao oferecimento da denúncia (art. 24, *caput*, do CPP).

„D. ojuqbaqg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O direito de queixa na ação penal privada subsidiária não se sujeita à decadência.
- (B) O princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal privada exclusiva.
- (C) A retratação da renúncia ao direito de queixa é possível se ainda em curso o prazo decadencial.
- (D) A atuação do órgão do Ministério Público, nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, não é regida pelo princípio da obrigatoriedade.
- (E) A extinção da pessoa jurídica querelante em ação penal privada exclusiva, na ausência de sucessor, é causa de perempção.

A: incorreta. No âmbito da ação penal privada subsidiária, o ofendido ou seu representante legal dispõe do prazo decadencial de seis meses para oferecer a queixa-crime, a contar do dia em que tem fim o prazo para o oferecimento da denúncia pelo MP (art. 38, parte final, do CPP), ao qual, é importante que se diga, não se submete o MP, que poderá, a qualquer tempo, desde que antes da prescrição, recobrar a ação e oferecer a denúncia; **B:** incorreta. Por expressa previsão do art. 48 do CPP, o princípio da indivisibilidade tem incidência, sim, no âmbito da ação penal privada. Embora não haja disposição expressa de lei, o *postulado da indivisibilidade*, em princípio, seria também aplicável à ação penal pública. No que se refere a esta modalidade de ação, seria inconcebível imaginar que o MP pudesse escolher contra quem iria propor a ação penal. O STF, entretanto, sustenta o descabimento deste postulado na ação penal pública. Para o STF, a divisibilidade da ação penal pública reside no fato de o MP ter a liberdade de não ofertar a denúncia contra alguns autores de crime contra os quais ainda não há elementos suficientes e, assim que esses elementos forem reunidos, aditar a denúncia. Assim, a ação deixa de ser indivisível pelo simples fato de a denúncia comportar aditamento posterior; **C:** incorreta. Uma vez renunciado ao direito de dar início à ação penal, o ofendido não poderá mais voltar atrás; **D:** incorreta. O princípio da obrigatoriedade (ou legalidade) é aplicado indistintamente na ação penal pública incondicionada e na condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da Justiça; **E:** correta. A proposição se amolda à perfeição à regra contemplada no art. 60, IV, do CPP.

„D. ojuqbaqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Com base exclusivamente nas regras previstas no CPP, assinale a opção correta acerca da ação penal.

- (A) O MP pode, a qualquer tempo, desistir da ação penal.
- (B) O perdão concedido a um dos querelados não aproveita aos demais.
- (C) Quando o MP dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia deve ser contado da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação.
- (D) A representação pode ser retratada mesmo depois de oferecida a denúncia.
- (E) A queixa, quando a ação penal for privativa do ofendido, não pode ser aditada pelo MP.

A: incorreta, visto que, pelo *princípio da indisponibilidade* (art. 42 do CPP), que é exclusivo

da ação penal pública, é defeso ao Ministério Público desistir da ação que haja proposto. Cuidado: na ação penal privada, diferentemente, vige o *princípio da disponibilidade*, segundo o qual pode o querelante desistir de prosseguir na ação por ele ajuizada; **B:** incorreta. Por força do que estabelece o art. 51 do CPP, o perdão concedido a um dos querelados a todos deverá ser estendido. De se ver que o perdão, diferentemente do que se dá com a renúncia, somente produzirá efeitos em relação ao querelado que o aceitar (ato bilateral); a *renúncia*, ao contrário, constitui ato unilateral, que independe, portanto, da manifestação de vontade do ofensor – art. 49 do CPP e art. 104 do CP; **C:** correta, pois reflete o que dispõe o art. 46, § 1º, do CPP; **D:** incorreta, pois, depois de oferecida a denúncia, a representação torna-se irretirável. É o que estabelece o art. 25 do CPP; **E:** incorreta, pois contraria o que estabelece o art. 45 do CPP.

„D. ojuqbaqg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Ação processual penal. Assinale a alternativa correta.

- (A) Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, as ações penais fundamentadas na Lei Maria da Penha (Lei Federal n. 11.340/2006) podem ser processadas mesmo sem a representação da vítima, por serem consideradas ações penais públicas incondicionadas.
- (B) Tratando-se de ação penal pública condicionada, e havendo representação da vítima, poderá ocorrer retratação caso a vítima a ofereça até o recebimento da denúncia, haja vista que a lei processual prevê hipótese de arrependimento do ofendido.
- (C) O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada não sofre mitigação, impondo ao Ministério Público a promoção da ação penal quando configurado um ilícito penal.
- (D) Recebido o inquérito policial com elementos informativos suficientes para a propositura de denúncia e tendo o Ministério Público requerido novas diligências, poderá a vítima oferecer queixa subsidiária, dando início ao processo e assumindo o polo ativo da pretensão acusatória.

A: incorreta. O entendimento do STF que estabeleceu a natureza incondicionada da ação penal, tomado em controle concentrado de constitucionalidade (ADIn 4.424), somente se refere aos crimes de lesão corporal, independente de sua extensão, praticados contra a mulher no ambiente doméstico; **B:** incorreta. Pelo que estabelece o art. 25 do CPP, a representação poderá ser retratada somente até o *oferecimento* da denúncia. Sucede que a Lei 11.340/2006, que estabeleceu, no seu art. 16, regra própria, prevê que a retratação poderá ser manifestada perante o juiz de direito e em audiência designada especialmente para esse fim até o *recebimento* da denúncia; **C:** incorreta. O princípio da obrigatoriedade, que impõe ao MP, na ação penal pública, o dever de promover a ação penal por meio de denúncia, desde que presentes os requisitos legais, comporta, segundo a doutrina, mitigação, que consiste na possibilidade de o MP, no âmbito do Juizado Especial, no lugar de oferecer a denúncia, propor transação penal ao autor do fato (art. 76 da Lei 9.099/1995). O princípio da indisponibilidade (art. 42 do CPP), segundo o qual é vedado ao MP desistir da ação penal em curso, também sofre mitigação, representada esta pela possibilidade de o MP oferecer a suspensão condicional do processo nas infrações penais cuja pena mínima não seja superior a um ano (art. 89 da Lei 9.099/1995). Vale dizer que este benefício, ao contrário da transação penal, não se restringe às infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo aplicável a todas as infrações em que a pena mínima cominada não exceda a um ano; **D:** correta. No que toca à ação penal privada subsidiária da pública, deve ficar claro, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, que o seu cabimento está condicionado à inércia, desídia do órgão do Ministério Público. Bem por isso, se o MP, no lugar de ofertar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito ou ainda a sua devolução à polícia para a realização de diligências imprescindíveis ao exercício da ação penal, não terá lugar a ação penal subsidiária, que pressupõe, como já dito, inércia do órgão ministerial. E se o MP, no lugar de oferecer a denúncia, solicitar ao juiz a devolução do inquérito à polícia para a realização de diligências meramente protelatórias (não indispensáveis ao exercício da ação penal)? Neste caso, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci, poderá o ofendido se valer da ação privada subsidiária. Conferir: “(...) Como regra, se o membro do Ministério Público ainda não formou sua convicção para dar início à ação penal, deve-se permitir que requeira o retorno dos autos do inquérito à delegacia para novas diligências. Não cabe, pois, ação privada subsidiária da pública. Ocorre que o art. 16, deste Código, estabelece que o Ministério Público não pode requerer a devolução do inquérito policial à autoridade policial para novas diligências, salvo quando estas forem imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Assim, quando o retorno à delegacia constituir pedido manifestamente protelatório, cuja finalidade é burlar o esgotamento do prazo para o oferecimento da denúncia, cremos ser viável que a vítima ofereça a queixa (...)” (*Código de Processo Penal Comentado*, 12ª ed., p. 154).

„D. ojuqbaqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) É princípio aplicável à ação penal de iniciativa privada:

- (A) divisibilidade
- (B) indisponibilidade
- (C) oportunidade
- (D) transcendência

A: a ação penal de iniciativa privativa do ofendido é informada pelo *princípio da indivisibilidade*, visto que não é dado ao seu titular (ofendido) escolher contra quem a demanda será promovida (art. 48, CPP). Assertiva, portanto, incorreta; **B:** incorreta – a *ação penal privada*, ao contrário da pública, é regida pelo *princípio da disponibilidade*, na medida em que pode o seu titular desistir de prosseguir na demanda por ele ajuizada. O *princípio da*

indisponibilidade – art. 42, CPP – é exclusivo da ação penal pública, pois é vedado ao MP abrir mão da ação penal que haja proposto; **C**: correta. Pelo *princípio da oportunidade* (conveniência), o ofendido, na ação penal privada, pode escolher o caminho que lhe pareça mais conveniente, processando ou não o seu ofensor. Tal princípio, obviamente, não tem incidência no âmbito da ação penal pública, em que vige o *postulado da obrigatoriedade* (o MP está obrigado a dar início à ação penal em face daqueles em relação aos quais há indícios de autoria); **D**: incorreta – tanto a ação penal pública quanto a privada são informadas pelo *princípio da intranscendência*, segundo o qual a demanda deve ser proposta tão somente em face de quem o crime é imputado.

„C.„ 0111111111

(Delegado/MG – 2012) Não é condição geral ou especial da ação penal:

- (A) O pedido.
- (B) A legitimidade das partes.
- (C) A entrada do agente no território nacional em caso de extraterritorialidade da lei penal.
- (D) A requisição do Ministro da Justiça.

São condições *genéricas* da ação: *possibilidade jurídica do pedido*, *interesse de agir* e *legitimidade das partes para a causa*. Esses requisitos devem sempre estar presentes para o exercício do direito de ação. Há outros requisitos, no entanto, que deverão ser observados em situações específicas. São as chamadas condições específicas de procedibilidade. Alguns exemplos: representação do ofendido; requisição do Ministro da Justiça; e a entrada do agente no território nacional no caso de extraterritorialidade da lei penal.

„A.„ 0111111111

(Delegado/PA – 2012 – MS CONCURSOS) Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No que concerne à ação pública, assinale a alternativa correta:

- (A) A representação será retratável, depois de oferecida a denúncia.
- (B) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz deverá atender.
- (C) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
- (D) As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas não poderão exercer a ação penal.
- (E) O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 15 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial.

A: incorreta, visto que a *representação* é retratável até o oferecimento da denúncia – arts. 25 do CPP e 102 do CP; **B**: incorreta – se o juiz não concordar com o pleito do MP, e isso é perfeitamente possível, remeterá os autos, na forma estatuída no art. 28 do CPP, ao procurador-geral de Justiça, a quem incumbirá apreciar se a razão está com o promotor ou com o magistrado. Se o chefe do Ministério Público encampar o entendimento do promotor, o juiz então estará obrigado a determinar o arquivamento dos autos de inquérito. Outra opção, neste caso, não lhe resta. Se, de outro lado, o procurador-geral entender que é caso de denúncia, poderá ele mesmo oferecê-la, ou ainda designar outro membro da instituição para fazê-lo, o que é mais comum; **C**: correta, visto que corresponde ao que estabelece o art. 29 do CPP; **D**: incorreta, nos termos do art. 37 do CPP; **E**: incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 46 do CPP.

„C.„ 0111111111

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) A representação, nas ações penais que dela dependem, de acordo com o art. 25 do CPP,

- (A) não admite retratação.
- (B) será retratável, até o trânsito em julgado.
- (C) será irretratável, depois de oferecida a denúncia.
- (D) será irretratável, após o término do inquérito policial.
- (E) será retratável apenas até a sentença de primeiro grau.

A representação é retratável até o oferecimento da denúncia; depois disso, ela se torna irretratável. É o teor dos arts. 25 do CPP e 102 do CP.

„C.„ 0111111111

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) No que concerne à representação, ato imprescindível para que seja intentada a ação pública a ela condicionada, determina o art. 39 do CPP que

- (A) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.
- (B) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, apenas mediante declaração escrita feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.
- (C) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita apenas ao juiz ou ao órgão do Ministério Público.

- (D) apenas poderá ser exercida pessoalmente, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.
- (E) apenas poderá ser exercida pessoalmente, unicamente mediante declaração escrita, feita somente ao juiz ou ao órgão do Ministério Público.

Art. 39, *caput*, do CPP: “O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial”. A *representação* não exige qualquer rigor formal, sendo somente necessário que o ofendido manifeste de forma inequívoca sua vontade em ver processado seu ofensor.

„A.„ 0111111111

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a ação penal pública condicionada, é **correto** afirmar que

- (A) no silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta.
- (B) o prazo para o oferecimento da representação do ofendido é de 6 (seis) meses, contados a partir da data do fato.
- (C) segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia.
- (D) o Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o Ministro da Justiça apresente requisição, quando exigida for ela por lei.

A: incorreta, visto que a ação penal, que em regra é pública *incondicionada*, somente será *condicionada* à representação do ofendido ou à requisição do MJ se a lei assim estabelecer; **B**: incorreta. O termo inicial, neste caso, é representado pelo dia em que o ofendido ou sem representante vem a saber quem é o autor da infração penal. É o que estabelece o art. 38 do CPP; **C**: incorreta, já que a representação somente será retratável até o *oferecimento* da denúncia (art. 25, CPP); **D**: correta. De fato, o Código de Processo Penal não fixou, para a ação penal pública condicionada, prazo para a apresentação de requisição pelo ministro da Justiça, o que poderá ser feito, por essa razão, enquanto o crime não estiver prescrito.

„D.„ 0111111111

(Cartório/SC – 2012) Consoante dispõe o Código de Processo Penal – CPP sobre o direito de representação, manifestação necessária à deflagração de algumas ações penais, é **correto** afirmar:

- (A) A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia.
- (B) A representação será irretratável depois de recebida a denúncia.
- (C) Não se admite a retratação da retratação, mesmo que dentro do prazo decadencial.
- (D) O prazo de representação, salvo disposição em contrário, é de três meses, contados da descoberta da autoria do ilícito.
- (E) O direito de representação só poderá ser exercido pessoalmente, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial.

Em conformidade com a disciplina dos arts. 25 do CPP e 102 do CP, a representação será retratável até o *oferecimento* da denúncia. O dispositivo legal confere à vítima o direito de retroceder e retirar do Ministério Público a autorização dada para que este dê início à ação penal. Note que é perfeitamente possível, desde que dentro do prazo decadencial, que a vítima, depois de retratar-se, volte atrás e ofereça nova representação. A isso damos o nome de *retratação da retratação*. No mais, o direito de representação poderá ser exercido, conforme reza o art. 39 do CPP, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, dirigida ao MP, ao juiz ou à autoridade policial, dentro do prazo de seis meses, que tem como termo inicial o dia em que o ofendido ou seu representante legal toma conhecimento de quem é o autor do crime (art. 38, CPP).

„A.„ 0111111111

(Cartório/SC – 2012) No Processo Penal tem-se como mera irregularidade o atraso na oferta da denúncia; todavia, tal intempestividade caracteriza constrangimento ilegal à liberdade do indiciado, passível de correção pela sua soltura. Acerca do art. 46 do Código de Processo Penal – CPP é **correto** afirmar:

- (A) O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de três dias.
- (B) Quando o Ministério Público dispensar o Inquérito Policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação.
- (C) O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu solto ou afiançado, é de dez dias.
- (D) O cômputo do prazo para o Ministério Público é suspenso quando houver a devolução do inquérito à autoridade policial.
- (E) O prazo para aditamento da queixa pelo Ministério Público é de cinco dias.

A: incorreta. Segundo estabelece o art. 46, *caput*, do Código de Processo Penal, a denúncia deverá ser oferecida no prazo de 5 (cinco) dias, se preso estiver o indiciado, a se contar da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) dias, na hipótese de o indiciado encontrar-se solto ou afiançado; **B**: correta, visto que em conformidade com o disposto no art. 46, § 1º, do CPP; **C**: incorreta, pois, se

solto estiver o indiciado, o Ministério Público disporá, para o oferecimento da denúncia, do prazo de quinze dias. É o que estabelece o art. 46, *caput*, do CPP; **D**: incorreta. Estando o indiciado solto, o MP poderá requerer a devolução dos autos de inquérito à delegacia de polícia para a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; o prazo, nesta hipótese, que é de quinze dias, começará a contar da data em que o órgão ministerial, depois de concluídas as diligências complementares, tiver nova vista do inquérito (art. 46, *caput*, segunda parte, do CPP); **E**: incorreta, visto que o art. 46, § 2º, do CPP estabelece o prazo de três dias para o MP aditar a queixa.

„B„, „D„, „E„, „F„

(Cartório/SP – VI – VUNESP) No que concerne à legitimidade para a propositura de ação penal nos crimes contra a honra cometidos contra funcionário público em razão da função, tem-se que

- (A) é concorrente entre o ofendido, mediante queixa, e o Ministério Público, condicionada à representação do ofendido.
- (B) é exclusiva do Ministério Público, mediante ação penal pública incondicionada.
- (C) é apenas privativa do ofendido, mediante queixa.
- (D) é apenas privativa do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido.

Segundo entendimento firmado na Súmula 714 do STF, em se tratando de ação penal por crime contra honra de servidor público em razão do exercício de suas funções, será concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido.

„A„, „B„, „C„, „D„

(Cartório/SP – V – VUNESP) Em ação penal de iniciativa privada, movida por um querelante em face de 4 querelados (A, B, C, D), durante a instrução o querelado A faz juntar aos autos declaração lançada em documento particular, na qual o querelante o perdoo dos fatos descritos na exordial acusatória. Na declaração se vê menção expressa do querelante no sentido de que o perdão não aproveita aos demais querelados (B, C, D). Em relação à conduta a ser adotada pelo magistrado, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser o perdão mera liberalidade do querelante, e por ser também ato unilateral, a clemência concedida atingirá tão só o querelado A, sem que haja necessidade de sua anuência, seja ela tácita ou expressa, processual ou extraprocessual.
- (B) Por ser o perdão ato unilateral que a todos aproveita, o Magistrado, desde logo, irá julgar extinta a punibilidade em relação a todos os querelados (A, B, C e D).
- (C) Por ser o perdão mera liberalidade do querelante, apesar de ato bilateral, seus efeitos só atingirão o querelado perdoado A que, ao juntar aos autos a declaração, anuiu tacitamente com a clemência do querelante, motivo pelo qual o Magistrado julgará extinta a punibilidade tão só em relação ao querelado perdoado.
- (D) Por ser o perdão ato bilateral, o Magistrado deverá notificar os demais querelados (B, C, D) para se manifestarem no sentido de aceitação ou não do perdão, que a todos aproveitará no caso de anuência. Quanto ao querelado A, a simples juntada da declaração de perdão, por ele providenciada, equivale à anuência tácita do perdão.

Arts. 106, I, III e § 1º, do CP, e 58 do CPP. Se o querelante manifestar o desejo de ver perdoado um dos querelados, estará dando oportunidade para que os demais também sejam beneficiados. É que o perdão está condicionado à aceitação do querelado (é ato bilateral). Dessa forma, só produzirá efeitos em relação àquele que o aceitar. Tal não se dá com a renúncia, uma vez que, neste caso, a produção de efeitos não está condicionada à aceitação por parte do ofensor (é ato unilateral).

„D„, „E„, „F„

4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Sobre a suspensão condicional do processo, assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) O direito à proposta é possível para aquele que já foi beneficiado por transação penal nos 5 (cinco) anos anteriores.
- (B) A formulação de proposta é viável para fatos submetidos ao rito especial do tribunal do júri.
- (C) O juiz, ao perceber diversa definição jurídica para o fato descrito na denúncia e a presença dos requisitos legais, deve ensejar a manifestação do Ministério Público.
- (D) A causa de aumento de pena e a agravante podem ser consideradas para fins de formulação da proposta, desde que a pena mínima cominada não ultrapasse um ano.

A: assertiva correta, uma vez que nada obsta, neste caso, a formulação de proposta de suspensão condicional do processo; **B**: assertiva correta. Desde que presentes os requisitos autorizadores do art. 89 da Lei 9.099/1995, nada impede que se formule proposta nesse sentido. É o caso do crime de aborto provocado pela gestante ou com o consentimento desta (art. 124, CP), cuja pena mínima cominada é de um ano de detenção, dentro,

portanto, do patamar estabelecido no art. 89, *caput*, da Lei 9.099/1995; **C**: correta (383, § 1º, do CPP). Vide Súmula 337 do STJ; **D**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, uma vez que as circunstâncias agravantes não são consideradas para o fim de formular proposta de suspensão condicional do processo.

„D„, „E„, „F„

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Marcelino, primário e de bons antecedentes, é denunciado pelo crime de furto simples, oportunidade em que é citado para responder aos termos da acusação. Neste caso, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante no Supremo Tribunal Federal e com base na Lei n. 9.099/1995,

- (A) na ausência de proposta de suspensão condicional do processo, deve o juiz aplicar analogicamente o art. 28 do CPP.
- (B) a proposta de suspensão condicional do processo é ato privativo do Ministério Público e o crime de furto, por não ser da competência do Juizado Especial Criminal, não comporta o oferecimento do *sursis* processual.
- (C) caso seja oferecida a proposta de *sursis* processual, o processo ficará suspenso pelo período de 1 (um) ano, devendo o acusado, durante o período de prova, observar as condições estabelecidas na proposta.
- (D) a suspensão será revogada se, no curso do processo, o beneficiário vier a ser processado por contravenção.
- (E) a prescrição será interrompida durante o prazo da suspensão condicional do processo.

A: correta. Deverá o juiz, neste caso, no lugar de ele próprio oferecer o *sursis* processual, valendo-se, por analogia, do que estabelece o art. 28 do CPP, remeter os autos para apreciação do procurador-geral de Justiça. É esse o entendimento firmado por meio da Súmula n. 696 do STF: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”; **B**: incorreta. Somente o MP pode figurar como proponente na suspensão condicional do processo. Até aqui a assertiva está correta. É falsa, no entanto, a parte em que se afirma que ao crime de furto, porque não considerado de menor potencial ofensivo, não é aplicável o *sursis* processual. É que a incidência da suspensão condicional do processo, embora prevista na Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais), vai além das infrações consideradas de menor potencial ofensivo, conforme prevê o art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, que estabelece que este benefício terá lugar nos crimes cuja pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano (o que abrange o furto simples); **C**: incorreta, já que o art. 89, *caput*, da Lei 9.099/1995 estabelece o prazo de dois a quatro anos como período de prova; **D**: incorreta, pois, neste caso, o juiz *poderá* revogar a suspensão (revogação facultativa) – art. 89, § 4º, da Lei 9.099/1995; **E**: incorreta. A prescrição será *suspensa*, e não *interrompida* (art. 89, § 6º, da Lei 9.099/1995).

„A„, „B„, „C„, „D„

5. AÇÃO CIVIL

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Assinale a alternativa **CORRETA**. Impede o ajuizamento da ação civil para reparação do dano causado por crime:

- (A) O acórdão que reconhece a inexistência material do fato.
- (B) O despacho de arquivamento do inquérito policial.
- (C) A decisão que julga extinta a punibilidade.
- (D) A sentença que decide que o fato não constitui crime.

Arts. 66 e 67 do CPP.

„A„, „B„, „C„, „D„

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da ação civil.

- (A) A responsabilidade civil decorrente da prática de um crime depende da conclusão da ação penal, de modo a afastar o risco de decisões contraditórias, possível se ocorressem paralelamente uma ação penal e uma ação civil sobre o mesmo fato.
- (B) Diante de uma causa de excludente de ilicitude reconhecida pela sentença criminal, como, por exemplo, a legítima defesa, afasta-se a possibilidade de ressarcimento, mesmo que o terceiro lesado não tenha sido o causador do perigo.
- (C) Não são causas impeditivas da reparação civil as decisões do juízo penal que determinem o arquivamento do inquérito policial, que declarem extinta a punibilidade do réu ou que absolvam o réu por não ser o fato infração penal.
- (D) A reparação do dano causado pelo crime pode ser proposta contra o réu do processo criminal, ou contra o seu responsável civil, no caso da impossibilidade de o réu arcar financeiramente com o prejuízo causado.
- (E) Poderá o ofendido promover a execução da sentença penal condenatória perante o juízo cível tomando como base, exclusivamente, o valor mínimo fixado na sentença criminal, não cabendo a liquidação da sentença para a apuração do dano efetivamente sofrido.

A: incorreta. Pelo sistema que adotamos (independência das esferas penal e cível), nada

impede que aquele que sofreu o dano causado pela prática criminosa persiga a correspondente reparação, em ação de conhecimento instaurada no juízo cível, independente do destino da ação penal e antes do término desta. Bem por isso, as ações podem, sim, tramitar paralelamente. Nada obsta, de outro lado, que o ofendido, se assim preferir, opte por aguardar o desfecho da ação penal para, depois disso, buscar a reparação do dano no juízo cível. Nesta última hipótese, a sentença penal condenatória com trânsito em julgado no juízo penal faz coisa julgada no âmbito civil, encerrando, assim, qualquer discussão atinente à existência do fato e sua respectiva autoria. A discussão, a partir daí, envolverá tão somente o montante devido; **B**: incorreta. Pela regra estabelecida no art. 65 do CPP, é vedada a discussão, no juízo cível, da sentença penal que absolveu o agente com fulcro em uma das causas excludentes de ilicitude. A obrigação de indenizar se impõe, no entanto, na hipótese de o terceiro lesado não ter sido o causador do perigo (art. 929 do CC); **C**: correta, visto que a assertiva corresponde ao que estabelece o art. 67 do CPP; **D**: pode o ofendido voltar-se contra o responsável civil independente de o réu no processo penal estar impossibilitado de fazer frente ao valor a ser indenizado. Registre-se que doutrina e jurisprudência rechaçam a regra trazida pelo art. 64 do CPP. Sustentam a impossibilidade de se impor ao responsável civil a obrigação de reparar o dano apurado em processo do qual não tomou parte; **E**: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 63, parágrafo único, do CPP, que confere ao ofendido a prerrogativa de perseguir valor superior ao mínimo fixado nos termos do art. 387, IV, do CPP.

„A., oimabeg

6. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) X desferiu três tiros em Y na cidade de Foz do Iguaçu. Ocorre que Y, em razão dos ferimentos, faleceu em um hospital na cidade de Punta del Leste, no Paraguai. Nesse caso, a competência para julgamento do caso será determinada

- (A) pelo domicílio ou residência do réu.
- (B) pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução no território nacional, ou seja, Foz do Iguaçu.
- (C) pelo lugar da consumação do delito, ou seja, em Punta del Leste.
- (D) pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução, ou seja, Punta del Leste.
- (E) pela jurisdição que primeiro tomar conhecimento do caso, podendo ser a brasileira ou a paraguaia.

O crime cuja conduta (ação ou omissão) é praticada em território nacional, mas o resultado é produzido no estrangeiro, é denominado “crime à distância” ou “de espaço máximo”. Neste caso, será aplicável a teoria da ubiquidade (ou mista), segundo a qual se considera praticado o crime tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão, quanto no local em que se verificou ou que poderia ter se verificado o resultado (art. 6º do CP). Nesta modalidade de crime (à distância), a competência para julgá-lo é a do local, no Brasil, em que foi praticado o último ato executório, ou seja, Foz do Iguaçu, conforme estabelece o art. 70, § 1º, do CPP.

„A., oimabeg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) É correto dizer, sobre o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, previsto no § 5º do art. 109 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004, que:

- (A) fundamenta-se, essencialmente, nos seguintes pressupostos: existência de grave violação a direitos humanos, risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas.
- (B) é suscitado pelo Procurador-Geral de Justiça dos respectivos Ministérios Públicos estaduais, perante o Supremo Tribunal Federal.
- (C) é suscitado pelo Procurador-Geral de Justiça dos Ministérios Públicos estaduais e o juízo de admissibilidade é feito pelo respectivo Tribunal de Justiça que, admitido o incidente, o remete ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento.
- (D) tem por requisito a ocorrência de crimes tipificados em normas internacionais de direitos humanos, desde que o Brasil seja signatário do respectivo tratado ou convenção; pode ser suscitado na fase de inquérito ou no curso do processo criminal; e é julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

A: correta. Conferir: “1. A teor do § 5º do art. 109 da CF, introduzido pela EC 45/2004, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal fundamenta-se, essencialmente, em três pressupostos: a existência de grave violação a direitos humanos; o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas” e, no ponto específico, decidiu-se que: “4. O risco de responsabilização internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale destacar, a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como ‘Pacto de San Jose da Costa Rica’) é bastante considerável, mormente pelo fato de já ter havido pronunciamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com expressa recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares de proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de

extermínio atuante na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco, as quais, no entanto, ou deixaram de ser cumpridas ou não foram efetivas. Além do homicídio de Manoel Mattos, outras três testemunhas da CPI da Câmara dos Deputados foram mortas, dentre eles Luiz Tomé da Silva Filho, ex-pistoleiro, que decidiu denunciar e testemunhar contra os outros delinquentes. Também Flávio Manoel da Silva, testemunha da CPI da Pistologem e do Narcotráfico da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, foi assassinado a tiros em Pedra de Fogo, Paraíba, quatro dias após ter prestado depoimento à Relatora Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais. E, mais recentemente, uma das testemunhas do caso Manoel Mattos, o Maximiano Rodrigues Alves, sofreu um atentado a bala no município de Itambé, Pernambuco, e escapou por pouco. Há conhecidas ameaças de morte contra Promotores e Juizes do Estado da Paraíba, que exercem suas funções no local do crime, bem assim contra a família da vítima Manoel Mattos e contra dois Deputados Federais” (STJ, IDC 2/DF, 3.ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.10.2010); **B**: incorreta. Conforme estabelece o art. 109, § 5º, da CF, introduzido pela EC 45/2004, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal será suscitado pelo procurador-geral da República (e não pelos procuradores-gerais de Justiça dos MPs estaduais) ao Superior Tribunal de Justiça; **C**: incorreta, tendo em conta o comentário lançado na alternativa anterior; **D**: incorreta. Embora o incidente possa ser suscitado tanto no inquérito quanto no processo, tal deverá ser feito perante o Superior Tribunal de Justiça, e não o Supremo Tribunal Federal, conforme estabelece o art. 109, § 5º, da CF.

„A., oimabeg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre a competência em matéria processual penal é correto afirmar que:

- (A) compete ao juízo da infância e da juventude, em razão do princípio da proteção integral, o processamento e julgamento de réu, maior de 18 (dezoito) anos, que pratique crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).
- (B) no crime de peculato-desvio, compete ao foro do local para o qual foram destinados os recursos desviados, e não ao foro do local onde efetivamente ocorreu o desvio de recursos públicos, o processamento e julgamento da respectiva ação penal.
- (C) tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como também pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui jurisprudência sumulada que o foro competente para o processo e o julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde o agente auferiu a vantagem indevida.
- (D) nos processos por crime contra a honra, em que for querelante pessoa detentora de foro especial por prerrogativa de função, quando oposta e admitida a exceção da verdade, será esta última julgada pelo juízo especial, que teria competência para julgar a suposta vítima do crime contra honra (querelante).

A: incorreta, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente somente terá incidência, no que toca à apuração e processamento de ato infracional, ao adolescente (a partir de 12 anos e menos de 18 anos – arts. 2º e 104, ECA); assim, se o sujeito contar com 18 anos ou mais, o julgamento caberá à Justiça comum, pouco importando a idade da vítima. Cuidado: leva-se em conta, para determinar a incidência das normas do ECA, a idade do sujeito na data do fato (conduta), ainda que a consumação do ato infracional tenha se operado quando ele já atingiu a maioridade. Neste caso, o ECA terá incidência sobre pessoas com idade entre 18 e 21 anos (incompletos), no que concerne às medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação do adolescente, cujo cumprimento deverá, necessariamente, findar até os 21 anos da pessoa, respeitado o período máximo de 3 anos. Vide, a esse respeito, Informativo STF 547. Vide, também, recente Súmula 605, do STJ; **B**: incorreta. Tendo em vista que o *peculato-desvio* (art. 312, caput, 2ª parte, do CP) consuma-se no momento em que se dá o efetivo desvio, pouco importando se a vantagem visada é auferida, a competência para o julgamento será do foro do local em que isso ocorreu (desvio), nos termos do art. 70 do CPP; **C**: incorreta, já que não corresponde ao teor das Súmulas 244 do STJ, e 521, do STF, que estabelecem que o foro competente, neste caso, é o do local da *recusa* do pagamento; **D**: correta, nos termos do art. 85 do CPP.

„A., oimabeg

Atenção: Para responder à questão seguinte, assinale a alternativa correta em relação ao assunto indicado.

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Competência.

- (A) Nos casos de conexão de natureza objetiva, em que exista a presença de crimes para os quais estão previstos ritos processuais diferentes, deverá ser adotado o procedimento mais abrangente, em observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
- (B) Operada a desclassificação, com o afastamento da figura dolosa pelo plenário do júri, o juiz presidente passa a ter competência para o julgamento do militar acusado pela prática de homicídio em desfavor de vítima civil.
- (C) Praticado crime de tráfico transnacional de entorpecentes em município que não seja sede de vara da Justiça Federal, caberá ao juízo estadual competente o processo e o julgamento do delito, com recurso para o Tribunal Regional Federal da respectiva região.
- (D) Compete aos Tribunais de Justiça o julgamento de autor de contravenção penal detentor de foro por prerrogativa funcional em Tribunal Regional Federal, tendo em vista que por expressa previsão constitucional não compete à Justiça Federal o julgamento das contravenções.

- (E) Nos crimes praticados fora do território nacional, mas que incida a regra da extraterritorialidade da lei penal, será competente o juízo da capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Caso o acusado nunca tenha residido no Brasil, a competência será definida pela prevenção entre os juízos das Capitais dos Estados da República.

A: correta. Conferir: "Processual penal – *Habeas corpus* – Roubo circunstanciado tentado – Roubo circunstanciado consumado – Porte de arma – Corrupção ativa – Extorsão – Tráfico de drogas – Conexão – Escolha pelo procedimento ordinário dada a sua amplitude – Possibilidade – Ampla defesa – Excesso de prazo – Complexidade da causa – Princípio da razoabilidade – Ordem denegada. 1 – Estando o paciente denunciado por crimes conexos, aos quais se atribuem diferentes procedimentos, aplica-se o mais abrangente deles, qual seja, o ordinário, dada a previsão de um maior número de atos processuais que possibilita a melhor argumentação das partes, efetivando-se a ampla defesa. 2 – Eventual excesso de prazo na instrução criminal deve ser examinado levando-se em conta a complexidade do feito, não sendo suficiente para relaxar a prisão provisória do acusado se evidenciado que o Juízo singular vem adotando todas as providências necessárias para o regular andamento do feito. 3 – Ordem denegada" (HC 200802177110, Jane Silva – Desembargadora Convocada do TJ/MG, STJ – Quinta Turma, DJE 10.11.2008); **B:** incorreta. Se da desclassificação, operada pelo Tribunal Popular, resultar em crime culposo praticado por militar contra civil (art. 206, CPM), o julgamento deverá realizar-se perante a Justiça Militar, à qual deverão ser os autos remetidos; **C:** incorreta, pois não reflete o que estabelece o art. 70, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 (Drogas); **D:** incorreta. Embora seja verdadeira a afirmação de que à Justiça Federal não cabe o julgamento de contravenção penal (art. 109, IV, primeira parte, da CF e Súmula 38, STJ), o detentor de foro por prerrogativa de função deverá, mesmo diante da prática de contravenção penal, ser julgado pelo seu juízo natural, que, neste caso, é o TRF da região respectiva; **E:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 88 do CPP.

„A., ojuibeg

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) A jurisdição – função de Estado – se materializa, condiciona e limita pela competência, que define previamente a atuação do órgão jurisdicional a partir de critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço, fundados em normas constitucionais e legais. De acordo com essas normas:

- A nulidade decorrente de incompetência absoluta pode ser suscitada mesmo após o trânsito em julgado da sentença, condenatória ou absolutória, porque não se pode emprestar legalidade a um ato que violou frontalmente as regras aplicáveis à matéria.
- A definição de competência segue uma sequência lógica, que começa fixando a competência de justiça para, em seguida, estabelecer o âmbito territorial. Quanto a este, também há uma preferência: o lugar da infração prepondera sobre o domicílio ou residência do réu.
- A conexão processual conduz à prevalência do juízo mais especializado. Por conseguinte, compete à Justiça Militar julgar os crimes comuns praticados em conexão com crimes militares.
- A competência absoluta se origina em norma constitucional, de ordem pública e por isso indisponível pelas partes, cuja violação acarreta em nulidade absoluta. Todavia, decisão proferida por juiz absolutamente incompetente reclama novo pronunciamento judicial para sua desconstituição.
- Órgão jurisdicional de primeiro grau que conheceu de *habeas corpus* contra ato ilegal atribuído a delegado de polícia não se torna prevento para conhecer de ação penal futura, pelos mesmos fatos.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- I, II e IV
- I, IV e V
- II, III e IV
- II, IV e V
- III, IV e V

I: incorreta. Conferir: "*Habeas corpus*. Sentença absolutória proferida por juiz absolutamente incompetente. Ocorrência de trânsito em julgado. Ne reformatio in pejus. Ordem concedida. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência absoluta do Juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta do processo. Todavia, a sentença prolatada por juiz absolutamente incompetente, embora nula, após transitar em julgado, pode acarretar o efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado, uma vez que, apesar de eivada de nulidade, tem como consequência a proibição da reformatio in pejus. 2. O princípio ne reformatio in pejus, apesar de não possuir caráter constitucional, faz parte do ordenamento jurídico complementando o rol dos direitos e garantias individuais já previstos na Constituição Federal, cuja interpretação sistemática permite a conclusão de que a Magna Carta impõe a preponderância do direito à liberdade sobre o Juiz natural. Assim, somente se admite que este último – princípio do juiz natural – seja invocado em favor do réu, nunca em seu prejuízo. 3. Sob essa ótica, portanto, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, eventual reapreciação da matéria, não poderá de modo algum ser prejudicial ao paciente, isto é, a sua liberdade. Não se trata de vinculação de uma esfera a outra, mas apenas de limitação principiológica. 4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão proferida nos autos da ação penal que tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba" (STJ, HC 146.208-PB, 6ª T., rel. Min. Haroldo Rodrigues (desembargador convocado do TJ/CE), j. 04.11.2010); **II:**

correta. Para se estabelecer o juízo competente para julgar determinada causa, deve-se, em primeiro lugar, estabelecer a justiça competente: justiça comum ou especial; justiça federal ou estadual; feito isso, deve-se perquirir se o acusado é detentor de foro por prerrogativa de função; não sendo esse o caso, passa-se à chamada competência territorial, em que o lugar da infração prevalece sobre o domicílio do réu. Em outras palavras, o lugar da infração (art. 70, CPP) corresponde, em regra, ao local em que se deu a consumação do crime (teoria do resultado); o critério do domicílio ou residência do réu (art. 72, CPP) será empregado em caráter supletivo, ou seja, somente poderá recorrer-se a tal critério quando não conhecido o local da infração penal; **III:** incorreta, pois contraria a regra disposta no art. 79, I, do CPP. A esse respeito, vide a Súmula n. 90 do STJ; **IV:** correta. Nesse sentido: "*Habeas corpus*. Penal e processual penal. Crimes de estelionato e aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional (arts. 171 e 207, § 1.º, na forma do art. 29, § 1.º, todos do CP. Sentença condenatória proferida pela justiça federal. Declaração de incompetência absoluta do juízo, nos autos de apelação criminal exclusiva da defesa. Repercussão da decisão anulada no juízo competente. Reformatio in pejus indireta. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência. 1. O Juiz absolutamente incompetente para decidir determinada causa, até que sua incompetência seja declarada, não profere sentença inexistente, mas nula, que depende de pronunciamento judicial para ser desconstituída. E se essa declaração de nulidade foi alcançada por meio de recurso exclusivo da defesa, como no caso dos autos, ou por impetração de *habeas corpus*, não há como o Juiz competente impor ao Réu uma nova sentença mais gravosa do que a anteriormente anulada, sob pena de reformatio in pejus indireta. 2. Hipótese em que a Paciente foi condenada, perante a Justiça Federal, com posterior anulação do processo pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, em razão da incompetência absoluta do Juízo, sendo novamente denunciada pelos mesmos crimes perante a Justiça Estadual. 3. A prevalecer a sanção imposta na sentença originária, qual seja, de 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, pelo estelionato, e 8 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa, pelo crime contra a organização do trabalho, o prazo prescricional é de dois anos, a teor do art. 109, VI, do CP, com a redação anterior à Lei 12.234/2010. Nesse cenário, vê-se que entre a data dos fatos (16.01.2006; fl. 23) e o recebimento da nova denúncia perante o Juízo de primeiro grau (28.07.2008; fl. 46), transcorreu o lapso temporal prescricional. 4. Ordem concedida, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos em tela, restando extinta a punibilidade da Paciente" (HC 200802793070, Laurita Vaz, STJ – Quinta Turma, DJE 06.12.2010); **V:** correta (não gerará prevenção).

„D., ojuibeg

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Quanto à jurisdição, considere as afirmativas a seguir.

- A inércia, a substitutividade, a inevitabilidade e a inafastabilidade são princípios ou características fundamentais.
 - É o poder-função de aplicar o Direito a um fato concreto, exercido pelos órgãos públicos com essa atribuição.
 - É exercida por meio dos juízes de direito e tribunais regularmente investidos.
 - Tendo sua origem na autocomposição, a transação penal escapa ao âmbito da jurisdição.
- Assinale a alternativa correta.
- Somente as afirmativas I e II são corretas.
 - Somente as afirmativas I e IV são corretas.
 - Somente as afirmativas III e IV são corretas.
 - Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
 - Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

I: correta, na medida em que contempla os princípios que norteiam a atividade jurisdicional; **II:** correta, pois contempla o conceito de jurisdição, que nada mais é do que o poder-dever do Estado de aplicar o direito objetivo ao caso concreto submetido à sua apreciação. Do latim, significa *dizer o direito*; **III:** correta. A jurisdição, como dito, é o poder-dever do Estado, exercido pelo Poder Judiciário (juízes de direito e tribunais), de aplicar a lei ao caso concreto; **IV:** incorreta, pois é incorreto dizer que a transação penal (art. 76, Lei 9.099/1995) foge do âmbito da jurisdição.

„D., ojuibeg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Na hipótese da ocorrência de crime de exclusiva ação privada, assinale a alternativa correta.

- O querelante poderá escolher entre o foro do lugar da infração ou do domicílio do querelado.
- A competência regular-se-á, obrigatoriamente, pela prevenção.
- Será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.
- Caso o querelante não tenha residência certa ou for ignorado seu paradeiro, a competência firmar-se-á pela prevenção.
- A competência firmar-se-á, obrigatoriamente, pelo lugar da infração.

De fato, ainda que conhecido o lugar da infração, o querelante, na ação penal privada exclusiva, poderá preferir o foro do domicílio ou da residência do réu – art. 73 do CPP.

„A., ojuibeg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) É INCORRETO afirmar que a competência será determinada pela conexão:

- Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas (conexão intersubjetiva por simultaneidade).
- Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (conexão instrumental ou probatória).

- (C) Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas (conexão lógica ou teleológica).
- (D) Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração (conexão por intersubjetividade formal).
- (E) Se, por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras, forem praticadas duas ou mais infrações (conexão intersubjetiva por concurso).

A: correta (art. 76, I, primeira parte, do CPP). É a chamada conexão intersubjetiva por simultaneidade; **B:** correta (art. 76, III, do CPP). É a chamada conexão instrumental ou probatória; **C:** correta (art. 76, II, do CPP). É a chamada conexão consequencial, lógica ou teleológica; **D:** incorreta, uma vez que se trata de hipótese de continência (art. 77, I, do CPP), e não de conexão; **E:** correta (art. 76, I, segunda parte, do CPP). É a chamada conexão intersubjetiva por concurso.

„D., 01/04/2013

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Com fundamento na jurisprudência dominante nos tribunais superiores, assinale a opção correta em relação à competência.

- (A) Compete à justiça federal processar e julgar o agente acusado da prática de crime de falsificação de documento público emitido pela União, ainda que a pessoa efetivamente lesada com a suposta prática delituosa seja um particular.
- (B) Compete à justiça federal processar e julgar os acusados da prática de delitos contra a propriedade intelectual.
- (C) Compete à justiça estadual o julgamento dos acusados da prática de contravenções penais, ainda que praticadas em desfavor da União, de suas autarquias ou empresas públicas, salvo se houver conexão entre a prática da contravenção penal e a prática de delitos cujo agente deva ser julgado pela justiça federal, a quem caberá o julgamento de ambos os fatos.
- (D) A competência do tribunal do júri prevista na CF prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente em constituição estadual.
- (E) Compete à justiça militar processar e julgar militar pela prática, em serviço, do crime de abuso de autoridade.

A: incorreta, dado que a competência, neste caso, é da Justiça Estadual. Conferir: “Penal. Conflito de competência. Inquérito policial. Falsificação de documento público. Autenticação mecânica (protocolo) da justiça federal. Fraude que visava justificar a prestação de serviços advocatícios. Ausência de efetivo prejuízo à união. Competência da justiça estadual. 1. Quando as pessoas enganadas, e efetivamente lesadas, pela eventual prática do crime de falsificação são os particulares, ainda que tenha a União o interesse na punição do agente, tal seria genérico e reflexo, pois não há ofensa a seus bens, serviços ou interesses. Precedente da Terceira Seção. 2. Hipótese de falsificação/adulteração de autenticação mecânica (protocolo) da secretaria da Justiça Federal de Paraná/PR. Indícios de que o falso não visava obter vantagem judicial, mas, tão somente, justificar a prestação de serviços advocatícios ao particular contratante, que exigiu dos advogados prova do efetivo ingresso da ação judicial. 3. Inexistindo prejuízo ao Poder Judiciário da União, a eventual prática delituosa não se amolda às hipóteses de crime de competência federal (art. 109, IV, da CF). 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Paraná/PR, o suscitante” (CC 201202161693, Sebastião Reis Júnior, STJ – Terceira Seção, DJe 23.11.2012); **B:** incorreta. A competência é da Justiça Estadual: “Conflito negativo de competência. Penal. Comercialização de CDs e DVDs falsificados. Violação de direito autoral. Ausência de interesse da união. Competência da justiça estadual. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes contra a propriedade intelectual, quando não praticados em detrimento a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. 2. No caso, a conduta do investigado, consistente em comercializar os CDs e DVDs falsificados, caracteriza o delito de violação de direito autoral. Não advindo qualquer prejuízo para a União, afastada está a competência da Justiça Federal para o exame do feito, em razão de a ofensa ter alcançado somente o interesse do particular em seu direito lesado. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal e Anexos de Matelândia/PR, o suscitado” (CC 201300850796, Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora convocada do TJ/PE), STJ – Terceira Seção, DJe 05.06.2013); **C:** incorreta, dado que, ainda assim, o julgamento da contravenção caberá à Justiça Estadual, não se aplicando o teor da Súmula n. 122 do STJ, que impõe o julgamento conjunto pela Justiça Federal. Conferir: “Agravos regimentais no conflito negativo de competência. Contravenções penais. Ilícitos que devem ser processados e julgados perante o juízo comum estadual, ainda que ocorridos em face de bens, serviços ou interesse da união ou de suas entidades. Súmula 38 desta corte. Configuração de conexão probatória entre contravenção e crime, este de competência da justiça comum federal. Impossibilidade, até nesse caso, de atração da jurisdição federal. Regras processuais infraconstitucionais que não se sobrepõem ao dispositivo de extração constitucional que veda o julgamento de contravenções pela justiça federal (art. 109, IV, da Constituição da República). Declaração da competência do juízo de direito do juizado especial cível da comarca de Florianópolis/SC para o julgamento da contravenção penal prevista no art. 68, do Decreto-lei 3.688, de 03.10.1941. Agravos desprovidos. 1. É entendimento pacificado por esta Corte o de que as contravenções penais são julgadas pela Justiça Comum Estadual, mesmo se cometidas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Súmula n.º 38 desta Corte. 2. Até mesmo no caso de conexão probatória entre contravenção penal e crime de competência da Justiça Comum Federal, aquela deverá ser julgada na Justiça Comum Estadual. Nessa hipótese, não incide o entendimento de que compete à Justiça Federal

processar e julgar, unificadamente, os crimes conexos de competência federal e estadual (súmula n.º 122 desta Corte), pois tal determinação, de índole legal, não pode se sobrepor ao dispositivo de extração constitucional que veda o julgamento de contravenções por Juiz Federal (art. 109, IV, da Constituição da República). Precedentes. 3. Agravos regimentais desprovidos. Mantida a decisão em que declarada a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Florianópolis/SC para o julgamento da contravenção penal prevista no art. 68, do Decreto-lei 3.688, de 03.10.1941” (AGRCC 201102172177, Laurita Vaz, STJ – Terceira Seção, DJe 07.03.2012); **D:** correta, pois corresponde ao entendimento firmado na Súmula 721 do STF, cujo teor foi reproduzido na Súmula Vinculante 45: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual”; **E:** incorreta. A teor do que preceitua a Súmula 172 do STJ, é da competência da Justiça Comum o julgamento do militar por crime de abuso de autoridade, mesmo que praticado em serviço.

„D., 01/04/2013

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Considerando o entendimento sumulado dos tribunais superiores a respeito da competência em matéria criminal, assinale a opção correta.

- (A) Será da competência da justiça federal processar e julgar os acusados da prática de crimes em detrimento de sociedade de economia mista.
- (B) O vereador que praticar crime doloso contra a vida será processado e julgado no tribunal do júri, não se aplicando, nesse caso, o foro especial estabelecido em Constituição estadual.
- (C) O prefeito que praticar crime eleitoral será processado pelo tribunal de justiça do estado onde se localize o município em que ele exerça sua função, ainda que o fato tenha ocorrido em outro estado.
- (D) A inobservância da competência pela prevenção será causa de nulidade absoluta.
- (E) O prefeito que desviar verba pública federal será processado perante o foro especial estadual.

A: incorreta, pois não corresponde ao entendimento consolidado na Súmula n. 42 do STJ: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”; **B:** correta, pois em conformidade com o entendimento firmado na Súmula Vinculante 45: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual”; **C:** incorreta. De acordo com a Súmula 702 do STF, “a competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”. Desse modo, se o crime praticado por prefeito municipal for eleitoral, a competência para julgá-lo será do Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado; **D:** incorreta, pois em desconformidade com o entendimento firmado na Súmula 706 do STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”; **E:** incorreta, nos termos da Súmula n. 208 do STJ: “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal”.

„B., 01/04/2013

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No que se refere à competência no processo penal, segundo entendimento sumulado,

- (A) compete ao foro do local da emissão do cheque sem provisão de fundos processar e julgar o crime de estelionato.
- (B) compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figura como autor ou vítima.
- (C) compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista.
- (D) a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual.
- (E) a competência do tribunal do júri prevalece sempre sobre o foro por prerrogativa de função.

A: incorreta, já que não corresponde ao teor das Súmulas n.º 244, do STJ, e 521, do STF, que estabelecem que o foro competente, neste caso, é o do local da recusa do pagamento; **B:** incorreta. A competência para o julgamento de crime que indígena figure como autor ou réu é, em regra, da Justiça Comum estadual (Súmula n.º 140, STJ). Agora, se o crime envolver a disputa de direitos indígenas, a competência, neste caso, passa à Justiça Federal (art. 109, XI, da CF); **C:** incorreta. É da competência da Justiça Federal (e não da estadual) o processamento e julgamento do crime de falso testemunho praticado em processo trabalhista (Súmula n. 165, STJ); **D:** correta, pois em conformidade com o entendimento firmado na Súmula n. 73 do STJ; **E:** incorreta, pois não corresponde ao entendimento firmado na Súmula Vinculante n.º 45: “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual”.

„D., 01/04/2013

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo(a)

- (A) prevenção.
- (B) lugar da infração.
- (C) conexão ou continência.
- (D) distribuição.

A questão se refere à norma contida no art. 71 do CPP, que manda adotar o critério da prevenção quando a infração continuada ou permanente for praticada em território de duas ou mais jurisdições.

„A„ ojuabqg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa **CORRETA**, considerando como Verdadeiras ou Falsas as proposições abaixo:

- (I) Determinarão a competência jurisdicional: o lugar da ação, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função.
 - (I) Quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
 - (I) Se o tribunal do júri desclassificar a infração para outra atribuída à competência do juiz singular, a este serão remetidos os autos para julgamento.
 - (I) A competência será determinada pela continência no caso de concurso formal, erro na execução e resultado diverso do pretendido.
- (A) F, V, F, V.
(B) F, F, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, F.

1ª afirmativa: exceção ao “lugar da ação”, os demais critérios fazem parte do rol do art. 69 do CPP. Incorreta, portanto; **2ª afirmativa:** correta, pois reflete o que estabelece o art. 70, § 3º, do CPP; **3ª afirmativa:** incorreta. Neste caso, a sentença ficará a cargo do juiz-presidente do Tribunal do Júri, que a proferirá de imediato. É o teor do art. 492, § 1º, do CPP; **4ª assertiva:** correta, visto que reflete o disposto no art. 77, II, do CPP.

„A„ ojuabqg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, analise as assertivas abaixo.

- I. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque.
- II. Compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, exceto se praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
- III. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos.
- IV. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal suscitar o conflito.
- V. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e V, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.
(E) I, III, IV e V, apenas.

I: correta, pois em consonância com o entendimento firmado na Súmula 48 do STJ; II: incorreta. Ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades, a contravenção penal, em qualquer caso, deve ser processada e julgada perante a Justiça Estadual comum (Súmula 38 do STJ); III: correta, já que corresponde ao teor das Súmulas 244, do STJ, e 521, do STF; IV: incorreta, pois contraria entendimento firmado na Súmula 224, STJ; V: correta, porquanto em conformidade com o teor da Súmula nº 6 do STJ.

„A„ ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) No julgamento pelo Júri, operada a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro, de competência do juiz singular, a este o Juiz-Presidente remeterá o processo para o julgamento do delito resultante da nova tipificação.
- (B) Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação da lei posterior mais benigna.
- (C) Tratando-se de crime permanente, praticado em territórios de duas ou mais comarcas, a competência firma-se pela prevenção.
- (D) É do Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida cometidos por policial militar contra civil.
- (E) Nos casos de ação penal exclusivamente privada, o querelante pode optar pelo foro do domicílio ou da residência do querelado, ainda que conhecido o local da infração.

A: incorreta, devendo ser assinalada, dado que, a teor do que estabelece o art. 492, § 1º, do CPP, incumbirá ao juiz, neste caso, proferir sentença, aplicando-se, se da desclassificação operada resultar na prática de infração de menor potencial ofensivo, as regras atinentes ao procedimento sumaríssimo (JECRIM); B: correta, pois em conformidade

com o entendimento sufragado na Súmula n. 611 do STF, a seguir transcrita: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna”; C: correta, pois reflete o que dispõe o art. 71 do CPP; D: correta, pois em conformidade com o que dispõe o art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar. Cuidado: com a modificação implementada pela Lei 13.491/2017, o parágrafo único do art. 9º foi dividido em dois dispositivos: §§ 1º e 2º. Segundo estabelece o § 1º do art. 9º, cuja redação foi determinada pela Lei 13.491/2017, “os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri”. Até aqui, nenhuma novidade. A mudança mais significativa se deu por meio do § 2º deste art. 9º, que passou a elencar exceções à competência firmada no § 1º, ou seja, estabeleceu situações em que a competência, embora se trate de crime doloso contra a vida praticado por militar das Forças Armadas contra civil, é da Justiça Militar da União. Sugerimos a leitura de tais dispositivos; E: correta, pois reflete o disposto no art. 73 do CPP.

„A„ ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) A respeito das normas relativas à fixação da competência, contidas no Código de Processo Penal, considere:

- I. A competência territorial será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução; não sendo este conhecido, regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu e se este tiver mais de uma residência pela prevenção.
- II. É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência firmada pela prevenção.
- III. Excetuados os casos de competência do Tribunal do Júri, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, se o juiz, no processo de sua competência, proferir sentença absolutória ou desclassificatória da infração para outra que não se inclua na sua competência, cessará a competência em relação aos demais processos, impondo-se a remessa dos autos ao juiz competente.
- IV. Entre outras hipóteses, a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração e nos casos de concurso formal e crime continuado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

I: correta, visto que em conformidade com o que estabelecem os arts. 70, *caput*, e 72, *caput* e § 1º, ambos do CPP; II: correta, já que em consonância com o posicionamento sufragado na Súmula nº 706, STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.”; III: incorreta, pois contraria o que estabelece o art. 81 do CPP; IV: incorreta, pois o crime continuado não foi contemplado no art. 77 do CPP, que estabelece que a competência será determinada pela continência tão somente nos casos de concurso de pessoas e concurso formal de delitos.

„A„ ojuabqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) A respeito de jurisdição e competência, assinale a opção correta.

- (A) Será do tribunal do júri a competência para o processo e o julgamento de membro do MP acusado de praticar crime doloso contra a vida.
- (B) No caso de ação penal privada, prevalece, no processo penal, a competência de foro, sendo preponderante o interesse do querelante quando se trata da distribuição territorial da competência.
- (C) Não consubstanciam transgressão ao princípio do juiz natural as regras que estabelecem a competência originária dos tribunais para o processo e o julgamento de determinadas pessoas em razão de prerrogativa de função.
- (D) A incompetência absoluta do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando declarada sua nulidade, ser remetido ao juiz competente.

A: incorreta. Magistrados e membros do Ministério Público acusados de crime doloso contra a vida serão processados e julgados perante o tribunal ao qual estão vinculados. É que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual, na hipótese de ambas as competências (no caso, Júri e prerrogativa de função) estarem contempladas na Constituição Federal, deverá prevalecer a competência em razão da prerrogativa de função. É o que se infere da leitura da Súmula Vinculante 45, do STF; B: incorreta. Neste caso, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio ou residência do réu, mesmo que conhecido o lugar em que ocorreu a infração (art. 73 do CPP); C: correta. Não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural se as regras que estabelecem a competência originária dos tribunais para o processo e julgamento de determinadas pessoas em razão de prerrogativa de função estiverem baseadas em critérios objetivos. Consultar Súmula nº 704 do STF; D: incorreta. A regra contida no art. 567 do CPP não tem incidência no âmbito da incompetência absoluta.

„C„ ojuabqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Buguelo, com o objetivo de abrir conta-corrente no Banco do Brasil, encontrou-se com um conhecido em Belo Horizonte/MG, residente em Rio Verde/GO, e solicitou que este providenciasse uma carteira de identidade contrafeita, pagando, para

tanto, a quantia de R\$ 100,00. Munido de tal documento falso, entregue a ele em Campinas/SP, Buguelo dirigiu-se a São Paulo/SP, local onde usou o documento falso para abrir conta-corrente no Banco do Brasil. A competência para processar e julgar o feito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é do juízo da justiça estadual em

- (A) Belo Horizonte/MG
- (B) Rio Verde/GO
- (C) Campinas/SP
- (D) São Paulo/SP

Em resumo, Buguelo comprou de um conhecido, na cidade de Belo Horizonte, uma carteira de identidade falsificada em local desconhecido. Sabe-se que tal documento foi-lhe entregue, depois de encomendado na cidade de Belo Horizonte/MG, na cidade de Campinas/SP. Depois disso, Buguelo dirigiu-se à cidade de São Paulo e, ali, fez uso deste documento para abrir conta-corrente em agência do Banco do Brasil. Se considerarmos que o crime de falsificação da cédula de identidade constitui meio para a prática do crime-fim, o uso desse documento, o foro competente para o processamento e julgamento deve ser estabelecido em razão do lugar em que o crime de uso se consumou (art. 70, CPP), que é, neste caso, a cidade de São Paulo, onde se deu o efetivo uso do documento falso. Competente será, portanto, a Justiça estadual de São Paulo.

„D., oµrebeq

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) De acordo unicamente com as regras de competência pelo lugar da infração, figure a hipótese de que a execução de determinado crime iniciou-se na cidade de Campinas, SP; o último ato de execução foi praticado na cidade de Sorocaba, SP, vindo a consumação, entretanto, a ocorrer em Buenos Aires, Argentina. Tratando-se de caso em que se aplica a lei brasileira, é competente para processo e julgamento o juízo

- (A) de Brasília, DF.
- (B) de Sorocaba, SP.
- (C) de Campinas, SP.
- (D) de São Paulo, capital.
- (E) nacional mais próximo de Buenos Aires, Argentina.

Cuidado: não estamos aqui a falar de crime tentado, e sim de delito cuja execução iniciou-se no Brasil e a consumação se verificou em outro país. Neste caso, a teor do que estabelece o art. 70, § 1º, do CPP, o foro competente deve ser fixado em razão do lugar em que foi praticado o último ato de execução, ou seja, Sorocaba/SP.

„B., oµrebeq

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Considere as seguintes assertivas acerca da competência em matéria processual penal:

- I. Compete à Justiça Federal processar e julgar contravenções penais praticadas em detrimento de bens da União.
- II. A competência do Tribunal do Júri pode ser corretamente ampliada por lei posterior, desde que mantida a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.
- III. No caso de conexão entre infrações de competência da Justiça Eleitoral e do Tribunal do Júri, impõe-se a competência do Tribunal do Júri
- IV. Compete extraordinariamente à Justiça do Trabalho processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas as assertivas estão corretas.
- (B) Somente as assertivas I e III estão corretas.
- (C) Somente a assertiva IV é incorreta.
- (D) Somente a assertiva II é correta.
- (E) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas.

I: o art. 109, IV, primeira parte, da CF afasta a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das contravenções penais, mesmo que praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Súmula nº 38, STJ: “Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades”. Assertiva, portanto, incorreta; II: diz-se que a competência traçada no art. 5º, XXXVIII, da CF é mínima porquanto pode, por meio de lei ordinária, ser ampliada. Cuidado: por se tratar de garantia fundamental, não pode ser afastada a competência do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes contemplados no dispositivo constitucional. Nem por emenda à Constituição, pois se trata de cláusula pétrea. Assertiva correta; III: a jurisprudência majoritária entende que os feitos devem ser separados; IV: a Justiça do Trabalho, ainda que extraordinariamente, não detém competência para o processamento e julgamento de ações penais.

„D., oµrebeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados por prática criminosa

- (A) é incabível, segundo a ordem jurídica pátria.
- (B) será cabível, ainda que concurso haja entre a jurisdição comum e a militar.

- (C) não viola, quando cabível e segundo orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal, as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal.
- (D) deverá ocorrer sempre, em razão do princípio da unidade e coerência das decisões judiciais, ainda que praticado crime doloso contra a vida por quem não detém o foro por prerrogativa de função.

Não há que se falar em violação aos princípios em questão, segundo entendimento firmado na Súmula 704 do STF.

„C., oµrebeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Na forma da Lei 11.417/2006 (Súmula Vinculante), são legitimados a propor a edição de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal em matéria processual penal, **EXCETO**

- (A) os Tribunais de Justiça dos Estados.
- (B) o Defensor Público-Geral da União.
- (C) o Advogado-Geral da União.
- (D) o Procurador-Geral da República.

O rol de legitimados a propor a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante está no art. 3º da Lei 11.417/2006.

„C., oµrebeq

(Cartório/RJ – 2012) Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo(a)

- (A) prevenção.
- (B) domicílio ou residência do réu.
- (C) distribuição.
- (D) ocorrência da infração mais grave.
- (E) ocorrência da última infração.

Em vista do que dispõe o art. 71 do CPP, tratando-se de *crime continuado ou permanente*, em que a ação tenha se desenvolvido em diversos foros, a competência para o processamento e julgamento firmar-se-á pela *prevenção*.

„E., oµrebeq

(Cartório/RJ – 2012) Sobre competência no Direito Processual Penal, é correto afirmar que

- (A) a competência será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de execução.
- (B) nos casos de ação exclusivamente privada, o foro competente será sempre o do lugar da infração.
- (C) não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
- (D) ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar os seus ministros nos crimes de responsabilidade.
- (E) quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz que primeiro receber a denúncia.

A: incorreta. Nos termos do art. 70, *caput*, do CPP, “a competência, de regra, será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o *último* ato de execução” (destacamos); B: incorreta. A proposição não corresponde ao que estabelece o art. 73 do CPP. Sabemos que, em regra, a competência será estabelecida em razão do lugar em que a infração se consumou – art. 70, *caput*, do CPP. Na hipótese de ação penal privada exclusiva, entretanto, o querelante poderá, mesmo que conhecido o lugar da infração, optar pelo foro de domicílio ou residência do querelado; C: correta, pois em conformidade com o disposto no art. 72, *caput*, do CPP; D: incorreta, pois tal julgamento cabe ao Senado Federal, nos termos do art. 52, II, da CF; E: assertiva incorreta, pois contraria o que estabelece o art. 70, § 2º, do CPP. São os chamados crimes à distância ou de espaço máximo.

„C., oµrebeq

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Sobre a competência, de acordo com o Código de Processo Penal, analise as assertivas abaixo.

- I. Tratando-se de infração permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência será determinada pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
- II. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
- III. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
- IV. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante não poderá preferir o foro de domicílio ou de residência do réu se conhecido o lugar da infração.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e II.

I: incorreta. Em vista do que dispõe o art. 71 do CPP, tratando-se de crime continuado ou permanente, em que a ação tenha se desenvolvido em território de mais de uma jurisdição, a competência para o processamento e julgamento firmar-se-á pela prevenção; II: correta, nos termos do art. 70, § 3º, do CPP; III: correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 72, *caput*, do CPP; IV: incorreta. Em casos assim, o querelante poderá, sim, preferir o foro do domicílio ou residência do réu, mesmo que conhecido o lugar da infração – art. 73 do CPP.

„D„ oijreag

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) A respeito da competência, considere:

- I. O foro competente do caso de tentativa é o do local em que o delito iria se consumar.
- II. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
- III. A competência será determinada pela conexão e implicará reunião dos processos, mesmo que um ou alguns deles já tenham sido julgados.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

I: incorreta. No caso da tentativa, será competente o foro do local em que foi praticado o derradeiro ato executório – art. 70, *caput*, 2.ª parte, do CPP; II: correta, nos termos do art. 72, *caput*, do CPP; III: incorreta, pois contraria o disposto na Súmula 235 do STJ, a seguir transcrita: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

„B„ oijreag

7. QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) De acordo com o Código de Processo Penal, a arguição de suspeição do promotor de justiça suscitada em primeira instância será decidida pelo

- (A) procurador-geral de justiça, com direito a recurso.
- (B) Tribunal de Justiça, sem a possibilidade de recurso.
- (C) juiz de direito, com direito a recurso.
- (D) juiz de direito, sem direito a recurso.
- (E) procurador-geral de justiça, sem direito a recurso.

Conferir a redação do art. 104 do CPP: “Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 (três) dias”.

„D„ oijreag

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) Insatisfeita a parte com a solução do incidente de restituição, ela deverá procurar o juiz cível para provar o seu direito.
- (B) Duvidoso ou não o direito existente sobre o objeto apreendido, haverá a prévia manifestação do Ministério Público.
- (C) Independentemente do direito do possuidor, deixarão de ser devolvidos os instrumentos do crime cujo porte constitua crime por si.
- (D) A coisa apreendida em decorrência da prática criminosa pode ser devolvida ao proprietário pela autoridade policial ou pelo juiz.

A: assertiva falsa, devendo ser assinalada. Insatisfeita a parte com a solução dada ao incidente de restituição, deverá, em vista do que dispõe o art. 593, II, do CPP, interpor recurso de *apelação*; a remessa das partes ao juiz cível será a providência a ser adotada diante da ocorrência de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono da coisa apreendida (art. 120, § 4º, do CPP); **B:** assertiva correta, pois reflete a regra disposta no art. 120, § 3º, do CPP; **C:** assertiva correta (art. 91, II, a, do CP); **D:** assertiva correta (art. 120, *caput*, do CPP).

„A„ oijreag

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) O juiz que afirmar sua suspeição deverá fazê-lo por escrito e fundamentadamente, anulando os atos decisórios eventualmente praticados e remetendo os autos ao substituto legal.
- (B) Sujeitam-se também à arguição de suspeição os peritos, intérpretes, serventuários da justiça e as autoridades policiais, decidindo o juiz de plano, diante da prova imediata.
- (C) Se for arguida a suspeição do membro do Ministério Público, este será ouvido, encaminhando-se os autos ao juiz para decisão, podendo antes determinar a produção de prova.
- (D) No tribunal do júri, a suspeição de jurado é suscitada oralmente e o juiz decidirá depois de ouvi-lo e, se for o caso, avaliar a comprovação a ser imediatamente apresentada.

A: assertiva correta (arts. 97 e 564, I, do CPP); **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O erro da assertiva está na afirmação de que as autoridades policiais sujeitam-se à arguição de suspeição (art. 107, CPP); **C:** assertiva correta (art. 104, CPP); **D:** assertiva correta (art. 106, CPP).

„B„ oijreag

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Acerca do incidente de insanidade no Código de Processo Penal, considere as afirmativas a seguir.

- I. É inadmissível o exame de sanidade mental antes de iniciar a ação penal, conforme o § 1º do Art. 149 do Código de Processo Penal.
 - II. Mesmo que o resultado do exame de insanidade comprove a inimputabilidade do denunciado, o representante do Ministério Público, autor da denúncia, estará impedido de requerer a sua absolvição ou a aplicação de medida de segurança.
 - III. O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspensa a ação penal já iniciada, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.
 - IV. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, do irmão ou do cônjuge que o acusado seja submetido a exame médico-legal.
- Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

I: incorreta, pois o exame de insanidade mental poderá ser levado a efeito ainda na fase de inquérito policial, mediante representação formulada pela autoridade policial ao juiz de direito competente – art. 149, § 1º, do CPP; II: incorreta, uma vez que, neste caso, o promotor de justiça, que tem independência funcional, poderá, se entender que é o caso, requerer a absolvição ou a aplicação de medida de segurança. Oportuna, aqui, a lição de Guilherme de Souza Nucci: “Denúncia com pedido de absolvição: pode ocorrer. Se o exame de insanidade mental for realizado durante o inquérito policial, comprovando a inimputabilidade do indiciado, quando o representante do Ministério Público oferecer denúncia, já ciente do resultado do referido exame, pode requerer, desde logo, a aplicação de medida de segurança ao denunciado, implicando, pois, em absolvição. Tal situação se dá, porque o insano tem direito ao devido processo legal, justamente pelo fato de a medida de segurança constituir uma espécie de sanção penal, que restringe direitos (...)” (*Código de Processo Penal Comentado*, 12ª ed., p. 354); III: correta, pois reflete o disposto no art. 149, § 2º, do CPP; IV: correta (art. 149, *caput*, do CPP).

„C„ oijreag

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) No que se refere ao sequestro de bens imóveis de acusado da prática de crime de lavagem de dinheiro, assinale a opção correta com base no CPP.

- (A) O incidente do sequestro correrá nos próprios autos da ação penal, admitindo-se embargos do acusado para o levantamento da medida, que pode ser analisado antes da sentença.
- (B) O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar concluída a diligência.
- (C) O sequestro de bem adquirido com os proventos da infração transferido a terceiro dependerá do resultado de ação civil relativa à propriedade desse bem.
- (D) Sendo um dos requisitos dessa medida a prova do crime e da autoria do delito, o sequestro somente poderá ser decretado depois do início da ação penal.
- (E) O levantamento do sequestro e a devolução do bem ao acusado não são efeitos de sentença transitada em julgado que o absolve ou extingue sua punibilidade.

A: incorreta (art. 129, CPP; art. 130, parágrafo único, CPP); **B:** correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 131, I, do CPP; **C:** incorreta, pois não há tal previsão; **D:** incorreta, dado que o sequestro poderá ser decretado antes ou depois do início da ação penal, exigindo-se, para tanto, a existência de indícios veementes da propriedade ilícita dos bens (arts. 126 e 127 do CPP); **E:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 131, III, do CPP.

„B„ oijreag

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) À luz do CPP, assinale a opção correta a respeito de questões e processos incidentes.

- (A) Para a decretação da medida assecuratória do sequestro, basta a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens sequestrados.
- (B) A exceção por incompetência de juízo precede a qualquer outra.
- (C) O juiz deve declarar-se suspeito no processo em que parente consanguíneo seu for parte interessada.
- (D) Em processo penal por crime contra a propriedade imaterial, a declaração da nulidade de registro ou patente é classificada como questão prejudicial homogênea.
- (E) O terceiro cujos bens imóveis tenham sido transferidos a título oneroso ou gratuito pode embargar o sequestro dos bens, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

A: correta, visto que em consonância com o que estabelece o art. 126 do CPP; **B:** incorreta, já que contraria o disposto no art. 96 do CPP, que prevê que a arguição de suspeição é

a exceção que precede a qualquer outra; **C**: é causa de impedimento (art. 252, IV, CPP). As hipóteses de suspeição estão listadas no art. 254 do CPP; **D**: trata-se, na verdade, de questão prejudicial heterogênea, visto que deverá ser decidida em outra esfera que não a penal; **E**: não corresponde ao que prescreve o art. 130, II, do CPP, que dispõe a possibilidade de embargar o sequestro dos bens que tenham sido transferidos apenas à título oneroso.

„A. ommabeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca de questões e processos incidentes.

- (A) As exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada devem ser processadas em autos apartados, ficando suspenso o andamento da ação penal.
- (B) O pedido de restituição de coisas apreendidas não pode ser manejado pelo terceiro de boa-fé, a quem compete impetrar mandado de segurança para tal fim.
- (C) A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado pode ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e da autoria.
- (D) A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva, o que desafia recurso de apelação.

A: incorreta – não reflete o disposto no art. 111 do CPP, que prevê o andamento natural da ação penal; **B**: incorreta – não reflete o que estabelece o art. 120, § 2º, do CPP; **C**: incorreta – bastam, neste caso, além da prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes de autoria, a teor do art. 134 do CPP; **D**: assertiva correta, nos termos do art. 593, II, do CPP. Vide: STJ, 6ª T., RMS 17.993-SP, rel. Min. Paulo Medina, DJ 01.07.2004.

„A. ommabeg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Quanto às medidas assecuratórias, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar:

- (A) A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria.
- (B) O sequestro poderá ser embargado pelo Ministério Público.
- (C) Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em títulos da dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o juiz poderá mandar deixar de proceder ao sequestro de bem imóvel.
- (D) Em caso de alienação antecipada, não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 75% do estipulado na avaliação judicial.
- (E) A especialização da hipoteca e o arresto correrão nos próprios autos do inquérito ou ação penal.

A: correta, pois corresponde à redação do art. 134 do CPP; **B**: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 130 do CPP, que não confere legitimidade ao MP para opor embargos ao sequestro; **C**: incorreta, pois tal providência se refere à hipoteca legal (art. 135, § 6º, do CPP); **D**: incorreta, dado que o art. 144-A, § 2º, do CPP estabelece o percentual mínimo de oitenta por cento; **E**: incorreta, pois não reflete o que dispõe o art. 138 do CPP.

„A. ommabeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A exceção de incompetência constitui meio processual assecuratório da observância do princípio do(a)

- (A) oficialidade.
- (B) juiz natural.
- (C) publicidade.
- (D) persuasão racional.

Constitui a defesa indireta a ser manejada pela parte cujo propósito é questionar, à luz do princípio do juiz natural, a competência do juiz para o julgamento do feito.

„A. ommabeg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Relativamente ao impedimento do Juiz previsto no Código de Processo Penal, analise as assertivas abaixo.

- I. O Juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito.
- II. O Juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio houver desempenhado as funções de defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça, perito ou servido como testemunha.
- III. O Juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como Juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.
- IV. O Juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o segundo grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

I: assertiva incorreta, pois não corresponde à redação do art. 252, I, do CPP; **II**: correta, pois em consonância com o disposto no art. 252, II, do CPP; **III**: correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 252, III, do CPP; **IV**: incorreta, visto que não reflete o disposto no art. 252, IV, do CPP.

„A. ommabeg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com referência a questões e processos incidentes.

- (A) Considera-se questão prejudicial homogênea a exceção da verdade no crime de calúnia.
- (B) A medida assecuratória de sequestro tem como finalidade precípua a garantia de ressarcimento dos danos causados pela infração penal à vítima, do pagamento das penas pecuniárias e das despesas do processo, recaindo sobre qualquer bem do réu, móveis ou imóveis.
- (C) O incidente de falsidade tem por escopo exclusivo o exame de falsidade material e, qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.
- (D) Constitui requisito essencial de admissibilidade de incidente de insanidade mental a dúvida manifesta acerca da integridade mental do acusado ou réu, podendo ser instaurado em qualquer fase da persecução penal, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional.
- (E) As questões prejudiciais, controversias que se apresentam tanto na fase investigativa quanto na etapa processual e das quais depende a existência do crime, demandam solução antecipada.

A: correta. Diz-se homogênea porquanto a questão prejudicial (exceção da verdade) tem natureza penal; **B**: incorreta. No sequestro, é imprescindível que a medida recaia sobre bens móveis ou imóveis adquiridos com o produto do lucro do crime (proventos da infração). É o teor dos arts. 125 e 132 do CPP. No mais, o sequestro se presta ao ressarcimento ou a reparação civil do dano causado pela infração penal; **C**: incorreta. No incidente de falsidade, esta poderá recair sobre o aspecto material do documento ou ainda sobre o seu conteúdo ideológico. A segunda parte da assertiva, que trata do efeito do reconhecimento da falsidade, está correta, pois de acordo com o que estabelece o art. 148 do CPP; **D**: incorreta. Basta, à admissibilidade do incidente de insanidade mental do acusado, que poderá ser determinado pelo juiz tanto na fase de inquérito quanto no curso da ação penal, a dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu. Ademais, a despeito de o processo permanecer suspenso, o prazo prescricional não sofre solução de continuidade; **E**: incorreta. O inquérito policial não comporta a incidência de questão prejudicial.

„A. ommabeg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Durante operação policial na qual Cabelo de Anjo foi investigado e denunciado por crimes previstos no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fora apreendido, em virtude de mandado de busca e apreensão e de sequestro de bens móveis, um veículo registrado em nome da empresa X, cujo representante legal é Tripa Seca, uma vez que existiam indícios veementes de que o objeto seria produto da atividade criminosa de Cabelo de Anjo e de que este seria o proprietário de fato do bem. Nesse caso, tem-se o seguinte:

- (A) segundo o Código de Processo Penal, a restituição, neste caso, poderá ser ordenada pelo magistrado, membro do Ministério Público ou pela autoridade policial, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do representante da empresa.
- (B) o juiz poderá determinar, segundo o Código de Processo Penal, a alienação antecipada, para preservação de seu valor, ante a possibilidade de deterioração e consequente desvalorização do veículo, depositando o montante, até o final do processo, em conta vinculada ao juízo.
- (C) o bem deve ser devolvido ao representante legal da empresa, uma vez que o Código de Processo Penal prevê expressamente que as coisas apreendidas, mesmo quando interessam ao processo, serão restituídas, permanecendo com o representante da empresa até o trânsito em julgado da sentença.
- (D) em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro proprietário do bem, o juiz, segundo o Código de Processo Penal, manterá os autos do pedido de devolução do bem no juízo criminal, determinando o acautelamento do veículo à autoridade policial ou ao Ministério Público, com a necessária afetação provisória.

A: incorreta, pois somente o juiz e o delegado de polícia estão credenciados a proceder à restituição das coisas apreendidas (art. 120, *caput*, CPP); **B**: correta, pois reflete o disposto no art. 144-A do CPP; **C**: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 118 do CPP; **D**: incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 120, § 4º, do CPP.

„A. ommabeg

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) A respeito da insanidade mental do acusado, assinale a alternativa incorreta:

- (A) O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.
- (B) O exame não poderá ser ordenado na fase do inquérito.
- (C) O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal.
- (D) Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.
- (E) Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

A: proposição correta, pois em conformidade com o disposto no art. 149, § 2º, do CPP; **B:** incorreta, já que não reflete o disposto no art. 149, § 1º, do CPP, que estabelece que o juiz, diante da representação formulada pela autoridade policial, poderá determinar a realização do exame médico-legal na fase de inquérito; **C:** correta, visto que reflete o que estabelece o art. 153 do CPP; **D:** correta, nos termos do art. 150, *caput*, do CPP; **E:** correta, pois corresponde ao que prescreve o art. 149, *caput*, do CPP.

„B„ ojuabqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Considere as seguintes afirmações no que concerne ao incidente de falsidade, procedimento tratado pelo CPP nos arts. 145 a 148.

- I. A arguição de falsidade pode ser feita pelo advogado que atua na defesa do réu, não havendo necessidade de poderes especiais para tanto.
- II. Se reconhecida a falsidade por decisão irreversível, o juiz mandará desentranhar o documento e remetê-lo-á, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.
- III. O juiz não poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade, devendo haver provocação escrita de alguma das partes.

É correto somente o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

I: na dicção do art. 146 do CPP, a arguição de falsidade, feita por procurador, exige que sejam a este conferidos poderes especiais; **II:** correta, nos termos do art. 145, IV, do CPP; **III:** incorreta, pois o juiz pode, mesmo de ofício, determinar seja apurada a falsidade documental – art. 147 do CPP.

„B„ ojuabqg

(Cartório/SC – 2012) O art. 125 do Código de Processo Penal – CPP autoriza o sequestro de bens imóveis do indiciado adquiridos com os proventos da infração. É correto dizer sobre essa medida assecuratória:

- (A) O sequestro é inadmissível quando os bens já tenham sido transferidos a terceiro.
- (B) Para a decretação do sequestro não basta a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, demandando sentença condenatória do agente.
- (C) O sequestro não poderá ser concedido de ofício pelo juiz.
- (D) O sequestro poderá ser ordenado em qualquer fase do processo, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido ou mediante representação da autoridade policial, ainda que não tenha sido ofertada a denúncia ou queixa.
- (E) O sequestro será processado nos próprios autos e admitirá embargos de terceiro.

A: incorreta, já que o sequestro, que tem como objeto os bens adquiridos com o *provento* da infração (lucro do crime, vantagem financeira obtida), terá lugar ainda que esses bens já tenham sido transferidos a terceiros. É o que estabelece o art. 125, parte final, do CPP; **B:** incorreta. Para a decretação do sequestro, é suficiente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (art. 126, CPP); **C:** incorreta, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 127 do CPP, pode o juiz decretar o sequestro de ofício; **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 127 do CPP; **E:** embora sejam admitidos embargos de terceiro, é incorreto dizer-se que o sequestro será processado nos próprios autos, dado que o art. 129 do CPP determina que este incidente seja autuado à parte.

„D„ ojuabqg

8. PROVAS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O ônus da prova, na ação penal condenatória, recai sobre a acusação.
- (B) O Código de Processo Penal faz distinção entre provas e elementos informativos.
- (C) A prova oral pode, em dadas situações, prevalecer sobre a prova pericial, na avaliação judicial dos fatos que são o objeto da imputação.
- (D) O Código de Processo Penal considera a “fonte independente” como exceção à proibição de utilização das provas ilícitas por derivação.
- (E) Nos termos do Código de Processo Penal, o juiz não pode determinar, de ofício, a produção antecipada de provas urgentes e relevantes, no curso do inquérito policial.

A: assertiva correta. É fato que o *ônus da prova* deve, conforme estabelece o art. 156 do CPP, ser atribuído às partes, que compartilham, portanto, a incumbência de demonstrar o quanto alegado. Sucede que esta regra deve ser compatibilizada com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Em assim sendo, pode-se dizer que o ônus da prova, na ação penal condenatória, no que toca à apresentação da imputação em juízo, cabe à acusação. De outro lado, cabe à defesa do acusado demonstrar qualquer circunstância que tenha o condão de refutar a acusação, visto que não pode ser imposta ao autor da ação penal a obrigação de provar fato negativo; **B:** assertiva correta. Os chamados *elementos de informação* são colhidos durante a fase de investigação (art. 155, CPP), em que não vigoram contraditório nem ampla defesa; não há, neste caso, participação das “partes”; já as *provas* são produzidas em processo judicial, sob o crivo do contraditório e com a participação da acusação e da defesa; **C:** assertiva correta. O sistema de valoração de provas que adotamos, o da *livre convicção* ou *persuasão racional* (art. 155, CPP), estabelece que o convencimento do juiz não deve subordinar-se a critérios predeterminados de valoração da prova, nada impedindo, bem por isso, que uma prova oral prevaleça sobre uma prova pericial; **D:** assertiva correta. O art. 157, § 1º, do CPP, cuja redação foi conferida pela Lei 11.690/2008, fez, em relação às provas ilícitas por derivação, a seguinte ressalva: “(...) salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”; **E:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois não reflete o teor do art. 156, I, do CPP, que confere ao juiz a prerrogativa de ordenar, de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, sempre observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.

„B„ ojuabqg

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Na colheita da prova oral é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) O juiz exerce papel complementar à atividade das partes, haja vista o sistema do exame direto e cruzado adotado pelo Código de Processo Penal.
- (B) Algumas autoridades podem prestar depoimento por escrito.
- (C) O juiz que presidiu a instrução será inexoravelmente o mesmo a julgar, salvo na hipótese de declarar-se suspeito ou impedido.
- (D) Em julgamento de Repercussão Geral, o STF entendeu, por maioria, que não é nula a audiência de oitiva de testemunha, por carta precatória, de réu preso que não manifestou expressamente intenção de participar da audiência.
- (E) Não se estabelece restrição quanto à idade para poder testemunhar em processo penal.

A: assertiva correta. Antes do Código de Processo Penal ser alterado pela Lei de Reforma 11.690/2008, vigia, entre nós, o *sistema presidencialista*, pelo qual a testemunha, depois de inquirida pelo juiz, respondia, por intermédio deste, às perguntas formuladas pelas partes. Por este sistema, não podiam acusação e defesa formular seus questionamentos diretamente à testemunha, o que somente era feito por meio do juiz. Com a alteração promovida pela Lei 11.690/2006 na redação do art. 212 do CPP, o *sistema presidencialista*, até então em vigor, deu lugar ao chamado sistema *cross examination*, segundo o qual as partes passam a dirigir suas indagações às testemunhas sem a intermediação do magistrado, de forma direta, vedados os questionamentos que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na resposta de outra já respondida. Ao final da inquirição, se ainda restar algum ponto não esclarecido, poderá o juiz complementá-la, formulando à testemunha novas perguntas (art. 212, parágrafo único, do CPP). É por essa razão que se diz que a atividade do juiz é complementar à das partes. No mais, diz-se que o sistema é *direto* porque cabe à parte que arrolou a testemunha perquiri-la em primeiro lugar; depois, as perguntas serão formuladas pela outra parte (*cruzado*); **B:** assertiva correta. Tal prerrogativa é conferida às pessoas enumeradas no art. 221, § 1º, do CPP; **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O *princípio da identidade física do juiz*, introduzido pela Lei 11.719/2008 no art. 399, § 2º, do CPP, não tem caráter *absoluto*, uma vez que comporta as exceções impostas pelo art. 132 do CPC/1973: “O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência, julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor”. É importante que se diga que o Novo Código de Processo Civil não contemplou, de forma expressa, o princípio da identidade física do juiz, até então previsto, como dito, no art. 132 do revogado CPC; **D:** assertiva correta. Conferir: “Oitiva de Testemunhas por Carta Precatória: Ausência do Réu e Inexistência de Nulidade. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral no tema

objeto de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal Criminal de Comarca do Estado do Rio Grande do Sul, reafirmou a jurisprudência da Corte acerca da inexistência de nulidade pela ausência, em oitiva de testemunha por meio de carta precatória, de réu preso que não manifestou expressamente intenção de participar da audiência, e negou provimento ao apelo extremo. Esclareceu-se que, no caso, o defensor fora intimado da data da expedição da precatória e da data da audiência realizada no juízo deprecado, não havendo sequer indício de que o réu desejasse comparecer. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que, ao se reportarem ao que decidido no HC 93503/SP (DJ/E 07.08.2009) e no HC 86634/RJ (DJ/E 23.02.2007), proviam o recurso por vislumbrar transgressão ao devido processo legal, asseverando que a presença do acusado na audiência constituiria prerrogativa irrevogável, indisponível, sendo irrelevante o fato de ter sido ele requisitado, ou não, ou, ainda, manifestado, ou não, a vontade de nela comparecer” (RE 602543 QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 19.11.2009); E: assertiva correta, pois reflete a regra disposta no art. 202 do CPP.

„C. ojurabqg

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) No processo penal, as testemunhas de acusação

- (A) responderão às perguntas formuladas pelas partes e reperguntadas pelo juiz diretamente a este.
- (B) poderão trazer pequenas anotações por escrito para consulta durante a audiência.
- (C) serão inquiridas na presença das outras testemunhas do processo.
- (D) não poderão ser contraditadas pela defesa.
- (E) caso se sintam ameaçadas pelo réu, poderão deixar de prestar depoimento.

A: incorreta. Não mais se impõe a necessidade de o juiz refazer à testemunha (de acusação ou de defesa) a pergunta formulada pela parte, que poderá dirigi-la diretamente àquela. Como é sabido, antes de o Código de Processo Penal ser alterado pela Lei de Reforma 11.690/2008, vigia, entre nós, o *sistema presidencialista*, pelo qual a testemunha, depois de inquirida pelo juiz, respondia, por intermédio deste, às perguntas formuladas pelas partes. Por este sistema, não podiam acusação e defesa formular seus questionamentos diretamente à testemunha, o que somente era feito por meio do juiz. Com a alteração promovida pela Lei 11.690/2008 na redação do art. 212 do CPP, o *sistema presidencialista*, até então em vigor, deu lugar ao chamado sistema *cross examination*, segundo o qual as partes passam a dirigir suas indagações às testemunhas sem a intermediação do magistrado, de forma direta, vedados os questionamentos que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na resposta de outra já respondida; B: correta. Embora seja vedado à testemunha trazer seu depoimento por escrito, é-lhe permitido fazer breve consulta a apontamentos (art. 204, CPP); C: incorreta, na medida em que o art. 210 do CPP estabelece que as testemunhas serão inquiridas cada uma *de per si* (separadamente); D: incorreta (art. 214, CPP). Contradita é o instrumento, colocado à disposição das partes, que se presta a questionar a parcialidade da testemunha que será ouvida. Terá lugar logo em seguida à qualificação da testemunha e antes do início do seu depoimento; E: incorreta. Neste caso, o juiz cuidará para que a inquirição seja feita por meio de videoconferência; não sendo isso possível, determinará a retirada do acusado da sala de audiência (art. 217, CPP).

„B. ojurabqg

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) X, funcionário público, foi denunciado por prevaricação. Durante o curso da instrução processual, recebe uma carta confidencial de Y, suposta vítima do crime, que comprova sua inocência. X junta aos autos o referido documento, que deverá ser considerado

- (A) prova ilícita, tendo em vista que o sigilo de correspondência é inviolável nos termos da Constituição Federal.
- (B) prova ilícita, porque fere o princípio do contraditório.
- (C) prova lícita, apesar de violar o princípio do contraditório.
- (D) prova lícita, tendo em vista que não viola normas constitucionais ou legais.
- (E) prova ilícita porque sua utilização fere o princípio constitucional que garante privacidade à vida privada da vítima do crime de prevaricação.

A questão está mal elaborada. Não é possível, pelo enunciado, saber se a carta que chegou às mãos de X era a ele endereçada. Além disso, segundo pensamos, se houver, ainda que para beneficiar o réu, violação da intimidade e vida privada, a prova não deixa de ser ilícita; é verdade que, neste caso, pode ser usada, segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, mas não deixa de ser ilícita. Oportunas, sobre este tema, as palavras de Aury Lopes Jr., ao se referir à admissibilidade da prova ilícita a partir da proporcionalidade *pro reo*: “Nesse caso, a prova ilícita poderia ser admitida e valorada apenas quando se revelasse a favor do réu. Trata-se da proporcionalidade *pro reo*, em que a ponderação entre o direito de liberdade de um inocente prevalece sobre um eventual direito sacrificado na obtenção da prova (dessa inocência). Situação típica é aquela em que o réu, injustamente acusado de um delito que não cometeu, viola o direito à intimidade, imagem, inviolabilidade de domicílio, das comunicações etc. de alguém para obter uma prova de sua inocência” (Direito Processual Penal, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597).

„C. ojurabqg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Com relação ao tema das provas no processo penal, assinale a alternativa correta:

- (A) as intervenções corporais no Brasil, ao contrário da classificação feita pela doutrina estrangeira, são tratadas como invasivas e não invasivas.

- (B) atualmente, de acordo com a lei brasileira, somente duas medidas podem ser classificadas como intervenções corporais, a busca pessoal (revista) e o uso do bafômetro.
- (C) segundo a jurisprudência já pacificada no STF e no STJ, a prova emprestada possui validade, independente de observação de qualquer requisito, vez que se trata de nítida prova documental.
- (D) o registro de uma reconstituição do crime, para fins de sua validade processual, somente poderá ser feito na fase do inquérito policial e obrigatoriamente instruído por fotos ou desenhos, não se admitindo outra forma de registro.

A: correta. De fato, as intervenções corporais, segundo classificação operada pela doutrina brasileira, podem ser *invasivas*, assim consideradas aquelas que dizem respeito à prova cuja obtenção pressupõe a utilização ou extração de parte do corpo humano, e *não invasivas*, que, ao contrário, são as que não implicam a utilização ou extração de parte do corpo humano; B: incorreta. Também constitui hipótese de intervenção corporal, por exemplo, a identificação do perfil genético a que devem se submeter os “condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei 8.072/1990 (...)”. É o que estabelece o art. 9º-A da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com redação dada pela Lei 12.654/2012; C: incorreta. A utilização da chamada prova emprestada (ou trasladada), que é o emprego no processo de prova produzida em outro, pressupõe que as partes envolvidas no processo onde se deu a produção da prova sejam as mesmas do processo para o qual foi a prova trasladada. Se as partes envolvidas não forem as mesmas, é imperioso que haja, em relação à parte que não participou da formação da prova no processo de origem, a oportunidade de contraditório. Vide Súmula 591, do STJ. Conferir: “*Habeas corpus*. Processo penal. Substituto do recurso constitucional. Inadequação da via eleita. Prova emprestada. Nulidade. Inocorrência. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Substituição da pena. Impossibilidade. 1. O *habeas corpus* tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o *writ* amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de *habeas corpus* por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo *habeas corpus* em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Não há, em princípio, óbice à utilização de prova emprestada de interceptação telefônica realizada no bojo de outra investigação, desde que franqueado à Defesa o acesso a essa prova, garantindo-se o contraditório, como no caso dos autos. 3. Consoante o art. 563 do CPP, não se decreta nulidade sem prejuízo, prejuízo este não demonstrado na hipótese. 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o *habeas corpus* para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.06.2012, reputou inválida, por inconstitucional, a imposição compulsória do regime inicial fechado para crimes de tráfico de drogas. Não reconhecido, contudo, direito automático ao regime menos gravoso, ponto a ser apreciado pelo juiz do processo à luz das regras gerais do art. 33 do CP, não limitada a fixação ao *quantum* da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme remissão do § 3º do mencionado art. 33. 6. *Habeas corpus* extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de ofício da ordem para determinar, afastada a vedação legal do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, ao Juízo da execução que avalie a possibilidade de fixação de regime mais brando de cumprimento da pena para o paciente. (HC 114074, 1ª T., rel. Min. Rosa Weber, julgado em 07.05.2013); D: incorreta, na medida em que a reprodução simulada dos fatos (art. 7º, CPP) pode ser realizada em qualquer fase da persecução penal, tanto na fase de inquérito quanto no curso da ação penal, devendo ser determinada, neste último caso, pelo juiz de direito.

„A. ojurabqg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) A respeito do reconhecimento de pessoas, espécie de prova, Aury Lopes Jr. adverte que é “elementar que a confiabilidade do reconhecimento também deve considerar a pressão policial ou judicial (até mesmo manipulação) e a inconsciente necessidade das pessoas de corresponder à expectativa criada, principalmente quando o nível sociocultural da vítima ou testemunha não lhe dá suficiente autonomia psíquica para descolar-se do desejo inconsciente de atender (ou de não frustrar) o pedido da “autoridade” (pal-censor)” (Direito processual penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 688). Com esses dizeres, o professor da PUC-RS defende a fiel observância do procedimento estatuído no art. 226 e seguintes do CPP. Considerando os dispositivos legais pertinentes a este tipo de prova, bem como as lições da doutrina e a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores, é inexacto dizer que:

- (A) há duas formas de reconhecimento pessoal: o simultâneo e o sequencial, tendo nosso Código de Processo Penal optado pelo sistema simultâneo.

- (B) é firme e harmônica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a eventual inobservância do art. 226, II, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo.
- (C) na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento, se houver razão para reacear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela.
- (D) no procedimento de reconhecimento, se forem várias as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa, cada um fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

A: assertiva correta. De fato, nosso Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal, adotou o chamado *sistema simultâneo* (art. 226, II, do CPP), em que todos são exibidos de forma simultânea (ao mesmo tempo) a quem tiver de fazer o reconhecimento. Pelo *sistema sequencial*, que não acolhemos, os suspeitos são exibidos um a um, em separado, devendo aquele que tiver de fazer o reconhecimento manifestar-se quanto ao sujeito que lhe é apresentado, dizendo se foi ele o autor do crime, para, somente depois, ser-lhe mostrado o próximo; **B:** assertiva correta. Segundo estabelece o art. 226, II, do CPP, a pessoa a ser reconhecida somente será colocada ao lado de outras que com ela tenham semelhança *se for possível*; não sendo isso possível, o ato não será invalidado, salvo se restar demonstrado prejuízo; **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois não reflete o disposto no art. 226, parágrafo único, do CPP. Oportuno o registro de que alguns doutrinadores se opõem à impossibilidade, estabelecida em lei, de aplicar-se o art. 226, II, do CPP no âmbito do reconhecimento em juízo; **D:** assertiva correta, pois retrata a regra presente no art. 228 do CPP.

..C., ojnredeg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre a realização de busca e apreensão em advogado e no respectivo escritório, é correto dizer que:

- (A) o escritório de advocacia é inviolável e, assim, não pode, sem exceção, ser local de cumprimento de mandado de busca e apreensão.
- (B) de acordo com a Lei 12.850/2013, que define organização criminosa e dá outras providências, é dispensável a presença de representante da OAB no cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, se investigados crimes tipificados nesta Lei.
- (C) no cumprimento do mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia podem ser apreendidos documentos que se referem a clientes do advogado investigado que estejam sendo formalmente investigados como seus participantes ou coautores pela prática do crime que deu causa à diligência.
- (D) o mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, conquanto possa ser genérico, deve conter estes requisitos: indicar o local de cumprimento e a pessoa em será realizada a diligência; os motivos e fins da diligência; e ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

A: incorreta, na medida em que a busca e apreensão pode, sim, realizar-se em escritório de advocacia. É o que estabelece o art. 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia): “Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inc. II do *caput* deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB (...)”; **B:** incorreta, uma vez que a Lei 12.850/2013 não traz tal previsão, de tal sorte que é imprescindível, ainda que se trate de organização criminosa, a presença de representante da OAB; **C:** correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 7º, § 7º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia): “A ressalva constante do § 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus participantes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade”; **D:** incorreta, já que o mandado de busca e apreensão, segundo a regra presente no 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), deve ser “específico e pormenorizado”.

..C., ojnredeg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Com relação ao procedimento de acareação, é correto afirmar que:

- (A) a acareação somente poderá ser realizada na fase de investigação preliminar.
- (B) o investigado, por força de lei, deverá compulsoriamente ser submetido à acareação, sob pena de responder por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).
- (C) a lei processual penal brasileira prevê a possibilidade de acareação até entre o acusado e as testemunhas.
- (D) não se admite no processo penal brasileiro a acareação por precatória de testemunhas.

A: incorreta, dado que a acareação pode ser realizada tanto na fase *inquisitiva* quanto na *judicial*, neste último caso determinada pelo magistrado do feito, de ofício ou a requerimento das partes. De igual modo, a autoridade policial, se entender pertinente e útil às investigações do inquérito policial, poderá determinar tal providência (art. 6º, VI, do CPP); **B:** incorreta, na medida em que o investigado/acusado, fazendo uso de seu direito à não incriminação e ao silêncio, pode recusar-se a tomar parte na acareação, segundo

jurisprudência e doutrina pacíficas; poderá, portanto, calar ou até mesmo dela recusar-se a participar; **C:** correta. Com efeito, a acareação pode ser promovida, segundo se infere da redação do art. 229 do CPP, entre todos os sujeitos que fazem parte do processo, inclusive entre acusado e testemunha; **D:** incorreta, pois tal possibilidade está contemplada no art. 230 do CPP.

..C., ojnredeg

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Levando-se em conta os princípios orientadores do Processo Penal e a realização de interrogatório por sistema de videoconferência, identifique a alternativa **FALSA:**

- (A) A videoconferência ocorre por fundada suspeita de que o interrogando integre organização criminosa ou que possa fugir durante o deslocamento para ser ouvido perante o juízo deprecado.
- (B) A videoconferência é exceção à regra e se realiza quando há dificuldade de comparecimento do réu em juízo, em virtude de circunstância pessoal como a residência temporária fora do país.
- (C) A videoconferência é medida que protege a vítima ou testemunha em seu ânimo, de possível influência a ser exercida pelo réu, que poderia trazer um temor com a sua presença.
- (D) A videoconferência se justifica por necessidade de resposta às gravíssimas questões de ordem pública, como aquelas que justificam o decreto de prisão preventiva.

A: assertiva correta (art. 185, § 2º, I, do CPP); **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinada. Embora seja correto dizer-se que o interrogatório por videoconferência constitui exceção à regra (só deve realizar-se em caráter excepcional), não procede o que se afirma em seguida, haja vista que a dificuldade de comparecimento do réu há de ser *relevante*, ou seja, não se pode considerar como tal qualquer dificuldade (art. 185, § 2º, II, do CPP); além do que, estando o réu fora do país, ainda que temporariamente, desde que em local conhecido, seu interrogatório será feito por meio de carta rogatória (art. 368, CPP); **C:** assertiva correta (art. 185, § 2º, III, do CPP); **D:** correta (art. 185, § 2º, IV, do CPP).

..B., ojnredeg

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Sobre as provas no Processo Penal, assinale a alternativa **FALSA:**

- (A) É possível o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação telefônica lícitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção.
- (B) Para a busca e apreensão, o conceito normativo de “casa” revela-se abrangente e pode estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade e compreende os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade.
- (C) Se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que guarde relação de dependência ou decorra da prova originariamente ilegítima, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis.
- (D) As provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidas mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra outros agentes.

A: assertiva correta. Conferir: “Recurso ordinário em *habeas corpus*. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Julgado em que, ademais, se analisou o mérito da impetração. Processual penal. Crimes de estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Interceptação telefônica deferida para investigação de crimes diversos em que, fortuitamente, se obteve comprovação da prática de outros delitos. Inexistência de nulidade. Aventura ilegalidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas prorrogações. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Decisão proferida com a observância das exigências previstas na lei de regência (Lei 9.296/1996, art. 5º). Recurso não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento do *habeas corpus*, encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do *habeas corpus* que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, *DJe* 11.09.2012). Entretanto, acabou por analisar o seu mérito, concluindo pela lícitude das interceptações telefônicas anteriormente deferidas. 2. Embora as interceptações inicialmente realizadas também pudessem estar visando à constatação da ocorrência de crimes tributários (cujos créditos ainda não estavam definitivamente constituídos), as instâncias ordinárias fazem menção à apuração simultânea de crimes de contrabando e descaminho (que permitiriam o afastamento do sigilo constitucional), cuja prática a prova indiciária afastou, porém indicou o cometimento de outros delitos, fortuitamente descobertos, não havendo qualquer ilegalidade no aproveitamento das interceptações realizadas. Precedentes. 3. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de ser possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua (HC 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o

Ministro Nelson Jobim, *DJ* 04.03.2005). 4. Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, não há que se falar, na espécie, em nulidade da referida escuta e de suas prorrogações, uma vez que autorizada pelo Juízo de piso com a observância das exigências previstas na lei de regência (Lei 9.296/1996, art. 5º). 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (STF, 1ª T., RHC 120.111, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.03.2014); **B**: assertiva correta (art. 150, § 4º, do CP); **C**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Conferir: “(...) Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. – Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. – A questão da fonte autônoma de prova (“an independent source”) e a sua desvinculação causal da prova ilicitamente obtida – doutrina – precedentes do Supremo Tribunal Federal – jurisprudência comparada (A experiência da suprema corte americana): casos “*Silverthorne lumber Co. v. United States* (1920); *seura v. United States* (1984); *Nix v. Williams* (1984); *murray v. United States* (1988)” (STF, RHC 90376, Celso De Mello); **D**: assertiva correta. Desde que a interceptação tenha se realizado por meio de ordem judicial, é perfeitamente possível que haja o empréstimo dessa prova para fins administrativos, em especial para lastrear procedimento administrativo disciplinar. Nesse sentido, conferir: MS 14.140 (STJ, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.09.2012), cuja ementa foi assim publicada: “Administrativo. Processual civil. Processo administrativo disciplinar. Nulidades. Não caracterizadas. Controle jurisdicional. Possibilidade. Utilização de prova emprestada. Precedentes. Arguição quanto a eventuais ilegalidades na obtenção da interceptação telefônica. Sede adequada: Ação penal. Demissão decorrente de ato de improbidade administrativa não expressamente tipificado na Lei 8.492/1992. Processo judicial prévio para aplicação da pena de demissão. Desnecessidade. Preponderância da Lei 8.112/1990. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ofensa a esses postulados. Inexistente. Supostas nulidades no processo administrativo disciplinar. Princípio do *pas de nullité sans grief*. Alegação de inocência quanto às condutas imputadas. Dilação probatória. Impossibilidade na via do *writ of mandamus*. 1. No caso de demissão imposta a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade da Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à análise dos aspectos formais do processo disciplinar. Nessas circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato demissório, pois trata-se de providência necessária à correta observância dos aludidos postulados. 2. É cabível a chamada “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo Juízo Criminal. Assim, não há impedimento da utilização da interceptação telefônica produzida no ação penal, no processo administrativo disciplinar, desde que observadas as diretrizes da Lei 9.296/1996. Precedentes. 3. Eventuais irregularidades atinentes à obtenção propriamente dita das “interceptações telefônicas” – atendimento, ou não, aos pressupostos previstos na Lei 9.296/1996 – não podem ser dirimidas em sede de mandado de segurança, porquanto deverão ser avaliadas de acordo com os elementos constantes dos autos em que a prova foi produzida e, por conseguinte, deverão ser arguidas, examinadas e decididas na instrução da ação penal movida em desfavor da Impetrante. 4. A pena disciplinar aplicada à ex-servidora não está calcada tão somente no conteúdo das degravações das “interceptações telefônicas” impugnadas, mas também em farto material probante produzido durante o curso do Processo Administrativo Disciplinar. 5. O fato de o ato demissório não defluir de condenação do servidor, exarada essa no bojo de processo judicial, não implica ofensa aos ditames da Lei 8.492/1992, nos casos em que a citada sanção disciplinar é aplicada como punição a ato que pode ser classificado como de improbidade administrativa, mas não está expressamente tipificado no citado diploma legal, devendo, nesses casos, preponderar a regra prevista na Lei 8.112/1990. 6. Os comportamentos imputados à Impetrante são aptos a alicerçar a decisão de demissão, porquanto passíveis de subsunção aos tipos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, IX e XIII, da Lei 8.112/1990 e, portanto, mostra-se perfeitamente razoável e proporcional a pena aplicada à ex-servidora. 7. O processo administrativo disciplinar em questão teve regular processamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa da ex-servidora. Assim, aplicável à espécie o princípio do *pas de nullité sans grief*. 8. Não foram trazidas aos autos provas hábeis a descaracterizar as conclusões do Processo Administrativo Disciplinar, as quais firmaram-se no sentido de que as condutas reprováveis da ex-servidora eram aptas a fundamentar a pena de demissão que lhe foi aplicada. Portanto, *in casu*, verificar, se não existiram as condutas imputadas, dependeria do reexame do material fático colhido no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, o que é matéria carecedora de dilação probatória impossível de ser realizada na via estreita do *mandamus*. 9. Segurança denegada.”

„0. 01000000

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que se refere aos prazos e ao interrogatório no processo penal, julgue os itens a seguir.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. Em um dos processos no qual é réu pela prática de crime de extorsão mediante sequestro, Julio, cumprindo pena privativa de liberdade em regime disciplinar diferenciado, foi interrogado por meio de sistema de videoconferência

antes da edição da Lei 11.900/2009, que prevê a possibilidade de realização de interrogatório por videoconferência. Nessa situação hipotética, considerando-se o entendimento do STF, o interrogatório de Julio será válido, uma vez que a nova lei, por ter caráter processual, retroage para atingir os atos praticados anteriormente a sua edição.

- (2) No processo penal, os prazos são contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de intimação, da carta precatória ou da carta de ordem, devidamente cumpridos.

1: incorreta. Conferir: “*Habeas corpus*. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal evidenciado. Pleito pelo reconhecimento de nulidade absoluta. Ilegalidade da teleaudiência realizada antes da lei 11.900/2009. Violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ocorrência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o interrogatório realizado por meio de videoconferência, autorizado por lei estadual antes da regulamentação promovida por lei federal, viola princípios constitucionais por exorbitar a competência privativa da União para dispor sobre normas de natureza processual. 2. À época da realização da teleaudiência, em 15.6.07, não havia lei federal que respaldasse o ato, existindo, apenas, a Lei 11.819/2005, do Estado de São Paulo. 3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior adotou o entendimento de que a audiência realizada por videoconferência, anteriormente à vigência da Lei 11.900/2009, ocorreu ao seu arrepio e em afronta aos demais princípios do direito, como o devido processo legal e a ampla defesa. 4. Ordem parcialmente concedida para anular a ação penal, nos termos do voto. Mantida a prisão do paciente.” (STJ, HC 193.904-SP, 5ª T., rel. Adilson Vieira Macabu (desembargador convocado do TJ/RJ), *DJ* 28.06.2012); 2: incorreta, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 710, do STF: “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”.

Gabarito 1: 2E

Atenção: Para responder à questão seguinte, assinale a alternativa correta em relação ao assunto indicado.

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Provas.

- (A) É válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, desde que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal.
- (B) Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para embasar a denúncia oferecida é possível a utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, desde que este não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos.
- (C) A lei processual penal permite a utilização da prova testemunhal como elemento de convicção do julgador para o reconhecimento das agravantes referentes ao estado das pessoas.
- (D) A Lei Federal 11.690/2008, que reformou parcialmente o Código de Processo Penal, alterou a sistemática de inquirição das vítimas, das testemunhas e do acusado, determinando que sejam questionados diretamente pelas partes e possibilitando ao magistrado a complementação da inquirição quando entender necessário quaisquer esclarecimentos.
- (E) Apregoa o Código de Processo Penal que a confissão é indivisível e retratável, sendo permitida a sua valoração como elemento probatório desde que corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A: incorreta. Conferir: “Direito processual penal. Interceptação telefônica sem autorização judicial. Vício insanável. Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. A interceptação telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, que depende de ordem judicial, nos termos do inc. XII do art. 5º da CF, regulamentado pela Lei 9.296/1996. A ausência de autorização judicial para captação da conversa macula a validade do material como prova para processo penal. A escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores. A gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou a ciência do outro. A escuta e a gravação telefônicas, por não constituírem interceptação telefônica em sentido estrito, não estão sujeitas à Lei 9.296/1996, podendo ser utilizadas, a depender do caso concreto, como prova no processo. O fato de um dos interlocutores dos diálogos gravados de forma clandestina ter consentido posteriormente com a divulgação dos seus conteúdos não tem o condão de legitimar o ato, pois no momento da gravação não tinha ciência do artifício que foi implementado pelo responsável pela interceptação, não se podendo afirmar, portanto, que, caso soubesse, manteria tais conversas pelo telefone interceptado. Não existindo prévia autorização judicial, tampouco configurada a hipótese de gravação de comunicação telefônica, já que nenhum dos interlocutores tinha ciência de tal artifício no momento dos diálogos interceptados, se faz imperiosa a declaração de nulidade da prova, para que não surta efeitos na ação penal.” (STJ, HC 161.053-SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.11.2012); B: correta: “Para embasar a denúncia oferecida, é possível a utilização do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desde que este não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.” (STJ, HC 238.577-SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.12.2012); C: incorreta. Não há tal

previsão na lei processual penal; **D**: incorreta. Isso porque a alteração promovida pela Lei de Reforma 11.690/2008 no art. 212, *caput*, do CPP somente se aplica à oitiva de testemunha (não tem incidência no âmbito do interrogatório e da oitiva do ofendido). Estabelece o dispositivo que as partes formularão suas perguntas diretamente às testemunhas. Antes de o Código de Processo Penal ser alterado pela Lei de Reforma 11.690/2008, vigia, entre nós, o *sistema presidencialista*, pelo qual a testemunha, depois de inquirida pelo juiz, respondia, por intermédio deste, às perguntas formuladas pelas partes. Por este sistema, não podiam acusação e defesa formular seus questionamentos diretamente à testemunha, o que somente era feito por meio do juiz. Pois bem. Com a alteração promovida pela Lei 11.690/2006 na redação do art. 212 do CPP, o *sistema presidencialista*, até então em vigor, deu lugar ao chamado sistema *cross examination*, segundo o qual as partes passam a dirigir suas indagações às testemunhas sem a intermediação do magistrado, de forma direta; **E**: incorreta, pois a confissão, por expressa disposição do art. 200 do CPP, é *divisível*, ao contrário do que se afirma na assertiva.

„B„ 01444499

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Sobre o tema prova, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- (I) O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova judicial, estando impedido de fundamentar sua decisão nos elementos informativos colhidos na investigação.
- (J) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo vedado ao juiz determiná-la de ofício e antes de iniciada a ação penal.
- (K) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de dez dias, podendo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- (L) Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito, mediante a confissão do acusado.
- (M) O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) V, V, F, V, F.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) F, V, F, V, F.
- (D) F, V, F, F, V.
- (E) F, F, V, F, V.

1ª assertiva: incorreta. Segundo estabelece o art. 155, *caput*, do CPP, é vedado ao juiz fundamentar sua decisão *exclusivamente* nos elementos colhidos na investigação; pode, pois, fundamentá-la nas provas produzidas na fase instrutória, sob o crivo do contraditório, e também em elementos colhidos na fase inquisitiva; **2ª assertiva:** incorreta, visto que o art. 156, I, do CPP confere ao juiz a prerrogativa de ordenar, de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, sempre observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; **3ª assertiva:** correta (art. 160, parágrafo único, CPP); **4ª assertiva:** incorreta. O exame de corpo de delito, direto ou indireto, nas infrações que deixam vestígios, é indispensável – art. 158 do CPP. Agora, se estes vestígios, por qualquer razão, se perderem, nosso ordenamento jurídico admite que a prova testemunhal supra essa ausência – art. 167, CPP. A confissão, no entanto, por expressa disposição do art. 158 do CPP, não poderá ser utilizada para esse fim; **5ª assertiva:** correta (art. 161, CPP).

„C„ 01444499

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Sobre o instituto da prova, leia as assertivas a seguir e marque a alternativa correta.

- I. A partir das construções teóricas de Robert Alexy e Ronald Dworkin, eventuais colisões entre direitos fundamentais se resolvem pelo método de ponderação, sendo a dignidade humana o princípio que dá unidade de sentido ao sistema de direitos fundamentais. Por essa razão, apesar do princípio da vedação da prova ilícita, é admissível, excepcionalmente, a prova ilícita *pro reo*, vez que o direito de liberdade prevalece nesta ponderação, pois do contrário, afetar-se-ia a dignidade do acusado.
- II. *Neivitable Discovery*, teoria conhecida no Brasil por descoberta inevitável, ou curso hipotético de investigação, foi contemplada no pensamento da Corte Norte-Americana (Nix v. Williams, 1984). Segundo essa diretriz, a prova concretamente obtida por meio ilícito pode ser valorada desde que se conclua, hipoteticamente, que tal prova inevitavelmente seria descoberta por meio lícito. Lança-se mão de um “curso de investigação hipotético”.
- III. A teoria da descoberta inevitável é aceita pacificamente na doutrina brasileira e estrangeira, não havendo mais quem conteste a sua eficiência em temperar os exageros da teoria dos frutos da árvore envenenada.
- IV. A teoria das fontes independentes (*independent Source*) não está positivada no ordenamento jurídico brasileiro, apesar de ser agasalhada na jurisprudência do STF.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.

(D) II e III.

(E) IV.

I: correta. De fato, tendo em conta que nenhum direito é absoluto, é perfeitamente defensável que o investigado/acusado, com o propósito de provar a sua inocência, o faça por meio da produção de prova ilícita. Afinal, na ponderação entre o direito à intimidade ou privacidade, por exemplo, e o direito de liberdade, prevaleça este último. Conferir o magistério de Aury Lopes Jr., quando se refere à admissibilidade da prova ilícita a partir da proporcionalidade *pro reo*: “Nesse caso, a prova ilícita poderia ser admitida e valorada apenas quando se revelasse a favor do réu. Trata-se da proporcionalidade *pro reo*, em que a ponderação entre o direito de liberdade de um inocente prevalece sobre um eventual direito sacrificado na obtenção da prova (dessa inocência). Situação típica é aquela em que o réu, injustamente acusado de um delito que não cometeu, viola o direito à intimidade, imagem, inviolabilidade de domicílio, das comunicações etc. de alguém para obter uma prova de sua inocência” (*Direito Processual Penal*, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597); **II:** correta. Nesse sentido: “*Habeas corpus*. Nulidades: (1) inépcia da denúncia; (2) ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial; violação de registros telefônicos do corréu, executor do crime, sem autorização judicial; (3) ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, porquanto essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, DA Lei 8.906/1996, que garante o sigilo dessas conversas. Vícios não caracterizados. Ordem denegada. 1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões – nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação – não importam em prejuízo à defesa. 2. Ilcitude da prova produzida durante o inquérito policial – violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do art. 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material probatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (*fruit of the poisonous tree*), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x William s (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilcitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei 8.906/1996, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/1994, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada” (STF, HC 91867, Gilmar Mendes); **III:** é incorreto dizer que a teoria da descoberta inevitável é aceita pacificamente na doutrina brasileira e estrangeira, não havendo mais quem conteste a sua eficiência em temperar os exageros da teoria dos frutos da árvore envenenada. Conferir a lição do consagrado jurista Aury Lopes Jr.: “O art. 157 traz para o CPP alguma disciplina sobre as provas ilícitas. A inovação, que dará muita dor de cabeça para todos, é a pouca clara disposição acerca do nexo causal que define a contaminação e, ainda, a chamada teoria da fonte independente. Como regra, são disposições vagas e imprecisas que recorrem a aberturas perigosas, como “trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal”. O que é isso? Uma porta aberta para legitimar qualquer coisa que sirva à clara intenção de limitar ao máximo a eficácia do princípio da contaminação” (*Direito Processual Penal*, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 604); **IV:** incorreta. A teoria das fontes independentes está positivada no art. 157, § 2º, do CPP, que estabelece que não há contaminação quando a prova puder ser obtida por uma fonte independente da ilícita.

„C„ 01444499

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) A Constituição adotou um processo penal com caráter acusatório. Nesse contexto, a entrega da função de polícia judiciária a órgãos policiais é fundamental para a efetivação de tal sistema, como fez o art. 144 da CRF/1988. Ao lado disso, a presunção de inocência se irradia para o campo probatório. Já o artigo 156 do CPP, dispõe

Aprova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Com efeito, marque a resposta INCORRETA.

- (A) Para parte da doutrina, o inciso I do art. 156 do CPP é inconstitucional por transferir para o juiz as funções típicas do Delegado de Polícia.
- (B) Parte da doutrina sustenta que a natureza jurídica da prova é de um direito correlato ao direito de ação e de defesa, sendo atividade própria das partes e não do órgão jurisdicional, portanto, o inciso II do art. 156 do CPP seria inconstitucional.
- (C) Em razão da presunção de inocência, o ônus da prova no processo penal é da acusação.
- (D) É pacífico que no processo penal brasileiro existe o princípio da verdade real, que está consagrado no art. 156 do CPP, justificando a atividade investigatória e probatória do juiz.

A: correta. É fato que, para parte da doutrina, a prerrogativa atribuída ao juiz pelo art. 156, I, do CPP fere o sistema acusatório. O ideal, segundo alguns sustentam, seria que o magistrado tão somente agisse, na fase inquisitiva, quando provocado pelo MP ou autoridade policial, tal como se dá na decretação da prisão preventiva e temporária, em que é vedado ao juiz decretá-las, na etapa inquisitiva, de ofício; **B:** correta. Tal qual ocorre com o art. 156, I, do CPP, há divergência na doutrina quanto ao poder conferido ao juiz de, no curso da ação penal, determinar a produção de prova com o fito de dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, CPP). Há quem entenda que tal iniciativa é inconstitucional na medida em que ao juiz não é dado agir sem provocação das partes (“ne procedat iudex ex officio”). Para a maioria da comunidade jurídica, no entanto, tal prerrogativa constitui decorrência natural do princípio da busca da verdade real. O propósito do magistrado, assim, não é beneficiar quem quer que seja, mas, sim, atingir a verdade que mais se aproxime da realidade. Dito de outro modo, não deve o juiz conformar-se com a verdade trazida pelas partes; se restar ponto não esclarecido, é imperioso, em homenagem ao postulado da busca da verdade real, que o juiz atue nessa busca incessante; afinal, ao contrário do que se dá no âmbito do processo civil, está aqui em jogo a liberdade do acusado. De toda sorte, tal atividade do juiz deve ser supletiva em relação às partes; **C:** correta. É fato que o *ônus da prova* deve, conforme estabelece o art. 156 do CPP, ser atribuído às partes, que compartilham, portanto, a incumbência de demonstrar o quanto alegado. Sucede que esta regra deve ser compatibilizada com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Em assim sendo, pode-se dizer que o ônus da prova, no que toca à apresentação da imputação em juízo, cabe à acusação. De outro lado, cabe à defesa do acusado demonstrar qualquer circunstância que tenha o condão de refutar a acusação, visto que não pode ser imposta ao autor da ação penal a obrigação de provar fato negativo; **D:** pelo que até aqui expusemos, a assertiva é incorreta.

..A., qmraqg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Em matéria de prova, disciplinada pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar:

- (A) Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado a pedido da parte interessada.
- (B) O juiz julga conforme seu livre convencimento e sem obrigação de fundamentar a sua convicção, porém com base na prova existente nos autos.
- (C) O silêncio do acusado não importará confissão, e tampouco poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
- (D) O maior de quatorze anos e menor de dezoito anos não prestará compromisso como testemunha, quando desacompanhado do responsável legal.
- (E) Consideram-se documentos somente os escritos ou papéis, públicos ou particulares.

A: incorreta, uma vez que, se a infração deixar vestígios, é de rigor a realização do exame de corpo de delito (direto ou indireto), nos termos do art. 158 do CPP; é defeito à parte, portanto, pugnar pela não realização do exame; **B:** incorreta, já que adotamos, como regra, o *sistema da persuasão racional* ou *livre convencimento motivado*, em que o magistrado decidirá com base no seu livre convencimento, devendo, todavia, fundamentar sua decisão (art. 93, IX, da CF); **C:** correta, pois corresponde à regra presente no art. 186, parágrafo único, do CPP. A propósito, o art. 198 do CPP, na parte em que estabelece que o silêncio do acusado pode constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, não foi recepcionado pela Constituição Federal; **D:** incorreta, pois não reflete o que estabelece o art. 208 do CPP; **E:** incorreta, pois não reflete a regra presente no art. 232 do CPP.

..A., qmraqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STF.

- (A) Conforme a jurisprudência do STF, é desnecessária, no atual sistema de votação do júri, a informação do número de votos dados na forma afirmativa ou negativa, em respeito ao sigilo das votações e, consequentemente, à soberania dos veredictos.
- (B) De acordo com decisão do STF, intérprete maior da CF, é constitucional o uso de prova obtida fortuitamente por meio de interceptação telefônica lícitamente conduzida, exceto na hipótese de o crime descoberto, conexo ao que seja objeto da interceptação, ser punido com detenção.
- (C) É inadmissível, por configurar invasão de domicílio, o ingresso de autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento de escuta ambiental em escritório de advocacia, ainda que autorizada por decisão judicial.
- (D) Considere que Abel, servidor público, tenha proposto, em troca de dinheiro, inserir falsa informação de excesso de contingente em certificado de dispensa de incorporação, tendo sido realizada gravação clandestina da proposta pelo alistando, a pedido de uma emissora de televisão, que, logo depois, tenha divulgado as imagens para todo o território nacional. Nesse caso, a prova deve ser considerada ilícita por inviolabilidade das comunicações.
- (E) De acordo com a CF, sendo a regra a privacidade da correspondência, das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações em geral, a exceção – a quebra do sigilo – deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal, e ao da Receita Federal, para o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte.

A: conferir: “O veredicto do júri resta imune de vícios acaso não conste o número de votos no Termo de Julgamento no sentido afirmativo ou negativo, não só por força de *novatio legis*, mas também porque a novel metodologia preserva o sigilo e a soberania da deliberação popular” (HC 104.308, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 29-6-2011.). Esta, portanto, a assertiva correta; **B:** a proposição está em desacordo com o entendimento firmado pelo STF a esse respeito. Nesse sentido: AI 626.214-MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 26.3.2010; **C:** vide Informativo nº 529, STF; **D:** a gravação ambiental clandestina (sem a ciência de um dos interlocutores), não contemplada na Lei 9.296/96, prescinde de autorização judicial. A sua utilização como prova está a depender do caso concreto. Por se tratar de gravação de diálogo que envolve a prática de crime por servidor (caráter, em princípio, não sigiloso), nada obsta que seja utilizada como prova lícita; **E:** não corresponde ao que dispõe o art. 5º, XII, da CF.

..A., qmraqg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da prova no âmbito do direito processual penal.

- (A) É lícita a prova de crime diverso obtida por meio de interceptação de ligações telefônicas de terceiro – este compreendido como o que se comunicou com o investigado ou o que utilizou a linha telefônica monitorada – não mencionado na autorização judicial de escuta, desde que relacionada (existindo conexão ou continência) com o fato criminoso objeto da investigação.
- (B) Dado o princípio da verdade real, a prova pericial é necessária para a comprovação da materialidade do crime de falsificação de documento, ainda que o próprio réu confesse ter forjado a documentação, segundo a pacífica jurisprudência do STJ.
- (C) Conforme a jurisprudência do STJ, constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia, visto que a prova testemunhal não se submete a preclusão consumativa.
- (D) A lei não permite que a testemunha se exima da obrigação de depor, podendo, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que divorciado, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado e o seu colateral até o terceiro grau, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

A: assertiva correta. Nesse diapasão, conferir decisão do STJ: “É lícita a prova de crime diverso, obtida por meio de interceptação de ligações telefônicas de terceiro não mencionado na autorização judicial de escuta, desde que relacionada com o fato criminoso objeto da investigação” (STJ, HC 33.553-CE, 4ª T., rel. Min. Laurita Vaz, DJ 11.4.2005); **B:** ver: “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma, a prova pericial é desnecessária para a comprovação da materialidade do crime de falsificação de documento, mormente quando o próprio réu confessou ter forjado um atestado médico” (HC 202.790/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19/05/2011, DJe 08.06.2011). A proposição, portanto, está incorreta; **C:** incorreta. Vide: STJ, HC 138.041-MG, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, DJe 10.05.10; **D:** incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 206 do CPP.

..A., qmraqg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em relação à prova testemunhal, de acordo com o Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar:

- (A) As perguntas no procedimento comum serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.
- (B) As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.
- (C) O Vice-Presidente da República poderá optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhe serão transmitidas por ofício.
- (D) Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar temor à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará desde logo a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor.
- (E) A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

A: correta. Dado o que dispõe o art. 212, *caput*, do CPP, as partes formularão suas perguntas diretamente às testemunhas. Antes de o Código de Processo Penal ser alterado pela Lei de Reforma nº 11.690/2008, vigia, entre nós, o *sistema presidencialista*, pelo qual a testemunha, depois de inquirida pelo juiz, respondia, por intermédio deste, às perguntas formuladas pelas partes. Por este sistema, não podiam acusação e defesa formular seus questionamentos diretamente à testemunha, o que somente era feito por meio do juiz. Pois bem. Com a alteração promovida pela Lei 11.690/2006 na redação do art. 212 do CPP, o *sistema presidencialista*, até então em vigor, deu lugar ao chamado *sistema cross examination*, segundo o qual as partes passam a dirigir suas indagações às testemunhas sem a intermediação do magistrado, de forma direta; **B:** proposição em conformidade com o art. 222-A, inserido no CPP pela Lei 11.900/09; **C:** correta, pois reflete o disposto no art. 221, § 1º, do CPP; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois não corresponde ao que estabelece o art. 217 do CPP; **E:** correta, já que corresponde à regra contida no art. 222, *caput*, do CPP.

..D. omeqbaq

(Ministério Público/GO – 2012) Com relação a Lei nº 11.900/2009 (que alterou o texto do art. 185 do Código de Processo Penal), que possibilita o uso da videoconferência, assinale a alternativa correta:

- (A) A decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 05 (cinco) dias de antecedência.
- (B) A única finalidade prevista pelo legislador para utilização da videoconferência diz respeito a prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.
- (C) Em nenhuma hipótese o Juiz poderá de ofício realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, dependendo obrigatoriamente de provocação do Ministério Público ou de uma das partes.
- (D) Em qualquer modalidade de interrogatório, o Juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

A: incorreta. O art. 185, § 3º, do CPP estabelece que as partes serão intimadas, dentro do prazo de *dez* dias – em não de *cinco*, da decisão do juiz que determinar a realização de interrogatório por meio de videoconferência; **B:** incorreta. O art. 185 do CPP, em seu parágrafo segundo, estabeleceu, além da mencionada na assertiva, outras hipóteses em que o interrogatório do réu preso pelo sistema de videoconferência é de rigor; **C:** incorreta. A decisão que determinar a realização do interrogatório por meio de videoconferência pode ser tomada de ofício pelo juiz (art. 185, § 2º, do CPP); **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 185, § 5º, do CPP.

..D. omeqbaq

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Analise as seguintes proposições:

- I. O princípio *nemo tenetur se detegere* tem aplicação apenas em relação ao mérito do interrogatório, pois o réu tem o dever de informar seu nome e endereço, não sendo aplicável o direito ao silêncio, até porque o direito penal é dos fatos e não do autor.
- II. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não é vedada a gravação clandestina, inexistindo ferimento ao princípio da proibição de utilização de prova ilícita, pois a despeito de ser reprovável no campo ético, não o é no jurídico, pois as garantias estabelecidas na Constituição em forma de direitos fundamentais, em rigor, estão previstas como forma de proteção à intervenção de terceiros, de modo que, quando um dos interlocutores cuida de registrar a sua

conversa com outrem, ainda que sem o consentimento deste, não há que se falar em ofensa ao direito à intimidade.

- III. O princípio da proibição de proteção insuficiente pode ser entendido como uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade.
- IV. O princípio do *in dubio pro societate* somente é aplicável na fase pronúncia, uma vez que ele não se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito.

São corretas:

- (A) Todas as assertivas.
- (B) Somente as assertivas I e IV.
- (C) Somente as assertivas I, II e III.
- (D) Somente as assertivas II, III e IV.
- (E) Somente as assertivas II e III.

I: correta. É nesse sentido o magistério de Guilherme de Souza Nucci: "(...) A modificação no art. 187, *caput*, propicia a introdução, na realidade, de três espécies de interrogatório, ou pelo menos de fases para a oitiva do acusado pela autoridade competente. A primeira etapa é denominada interrogatório de qualificação, como expusemos na nota 13 ao art. 186, cuja finalidade é obter os dados de identificação do réu. Essa colheita deveria ser feita pelo juiz, embora, por prática forense, termine transferida ao funcionário da sala de audiências. De toda forma, nesse ato, o acusado não poderá valer-se do direito ao silêncio, nem poderá mentir sem consequência alguma (...)" (*Código de Processo Penal Comentado*, 12ª ed., p. 444); **II:** conferir: "EMENTA: PROVA. Criminal. Conversa telefônica. Gravação clandestina, feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro. Juntada da transcrição em inquérito policial, onde o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Fonte lícita de prova. Inexistência de interceptação, objeto de vedação constitucional. Ausência de causa legal de sigilo ou de reserva da conversação. Meio, ademais, de prova da alegada inocência de quem a gravou. Improvimento ao recurso. Inexistência de ofensa ao art. 5º, Incis. X, XII e LVI, da CF. Precedentes. Como gravação meramente clandestina, que se não confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou inquérito, a favor de quem a gravou" (RE 402717, Cezar Peluso, STF); **III:** correta. O princípio da proibição da proteção insuficiente representa, ao lado da proibição de excesso, uma das facetas do princípio da proporcionalidade. O Estado é considerado omissor, para esse postulado, quando deixa de adotar medidas necessárias à proteção de direitos fundamentais. *Vide:* ADC nº 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 09.02.2012; **IV:** incorreta, visto que o princípio do *in dubio pro societate* é, sim, compatível com o Estado Democrático de Direito. O juiz, na fase de pronúncia (art. 413, CPP), se restringe a realizar um juízo de admissibilidade da acusação, sendo-lhe vedado, nesta etapa, ingressar, de forma aprofundada, no mérito. Havendo dúvida quanto à presença de indícios suficientes de autoria, no lugar de absolver, como se imporia no procedimento comum, encaminha-se o feito para julgamento ao juiz natural (Tribunal Popular).

..J. omeqbaq

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação à prova no processo penal, assinale a opção correta.

- (A) As justificações, disciplinadas no estatuto processual penal, incluem-se entre as provas documentais produzidas na esfera civil e apresentadas ao juízo criminal por meio dos documentos juntados aos autos.
- (B) O CPP, atualmente, dá especial relevância à participação do ofendido na formação do convencimento do julgador, elencando-o entre os meios de provas; entretanto, conforme dispõe o referido código, o ofendido não prestará compromisso nem se sujeitará a processo por falso testemunho, podendo, contudo, ser conduzido à presença da autoridade, caso, intimado para esse fim, deixe de comparecer sem motivo justo.
- (C) Entre os meios de prova, que consistem em tudo que possa ser útil para a elucidação dos fatos no processo, destaca-se a denúncia.
- (D) A prova emprestada é admitida no processo penal desde que, quando de sua produção, tenham sido observados os princípios indisponíveis do contraditório e da ampla defesa, o que torna prescindível a renovação destes no feito para o qual tenha sido transladada.
- (E) No sistema processual brasileiro, é adotada a regra da liberdade probatória, admitindo-se todos os meios de prova legais e moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPP, sendo a única restrição probatória o estado das pessoas, salvo a obtenção dessa prova por fonte independente.

A: incorreta. Não prevista no CPP, constitui instrumento apto a produzir, no juízo que proferiu a condenação, a justificação para instruir futuro pedido de revisão criminal. Presta-se, por exemplo, a produzir prova pericial, que servirá de suporte para que o condenado possa ingressar com pedido revisional no tribunal; **B:** correta. O ofendido, por não ser testemunha, não se sujeita a processo por crime de falso testemunho. De outra forma não poderia ser. É que a vítima, dado o seu interesse na condenação do acusado, não pode ser

tida como figura imparcial, como deve ser a testemunha, presumidamente desinteressada no deslinde da causa. Assim sendo, não se deve, ao menos em princípio, conferir o mesmo valor probatório às declarações do ofendido e ao depoimento da testemunha. Por fim, estabelece o art. 201, § 1º, do CPP que o ofendido que, depois de intimado, deixar de comparecer sem motivo justo poderá ser conduzido coercitivamente à presença da autoridade; **C:** incorreta. A denúncia não pode ser considerada meio de prova; cuida-se, sim, de fonte de prova; **D:** incorreta. O magistrado somente levará em conta a chamada prova emprestada (ou trasladada), que é a utilização no processo de prova produzida em outro, se as partes envolvidas no processo onde se deu a produção da prova forem as mesmas do processo para o qual foi a prova trasladada; **E:** incorreta. O art. 157, *caput*, do CPP, por exemplo, impõe outra restrição probatória: provas obtidas por meios ilícitos.

„B. ommeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Tendo em vista as disposições do Código de Processo Penal relacionadas com a prova oral, é unicamente CORRETO afirmar que

- (A) descabe condução coercitiva do ofendido quando, intimado para prestar declarações, deixar de comparecer injustificadamente.
- (B) ao juiz é facultado ordenar, de ofício, produção antecipada da prova testemunhal urgente, antes mesmo de iniciada a ação penal.
- (C) magistrados e membros do Ministério Público estão incluídos entre as autoridades para as quais a lei faculta a opção de, como testemunhas, prestarem depoimento por escrito.
- (D) a contradita fundada no fato de a testemunha ser ascendente do ofendido impede o juiz de tomar seu depoimento.
- (E) prescinde de motivação a determinação do juiz de retirar o réu da sala de audiência nos casos em que sua presença possa causar temor ou sério constrangimento à testemunha.

A: incorreta, pois o art. 201, § 1º, do CPP permite que, no caso de recalcitrância do ofendido em atender à convocação judicial, o mesmo seja conduzido coercitivamente; **B:** correta, pois reflete o art. 156, I, do CPP; **C:** incorreta, dado que tal prerrogativa somente é deferida às pessoas listadas no art. 221, parágrafo primeiro, do CPP, no qual não estão contemplados juízes e promotores, que poderão, no entanto, conforme estabelece o *caput* deste dispositivo, ajustar, com o juiz da causa, local, dia e hora para que lhes seja tomado o depoimento; **D:** incorreta. Contradita é o instrumento, colocado à disposição das partes, que se presta a questionar a parcialidade da testemunha que será ouvida (art. 214 do CPP). Terá lugar logo em seguida à qualificação da testemunha e antes do início do seu depoimento, que, ainda assim, será tomado; **E:** incorreta, pois o art. 217, parágrafo único, do CPP impõe o dever de o juiz motivar sua decisão de retirar o réu da sala de audiência.

„B. ommeg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considerando as normas do Código de Processo Penal que regulam a produção das provas pericial e testemunhal, é INCORRETO afirmar:

- (A) A faculdade de formular quesitos e indicar assistente técnico, na produção da prova pericial, é conferida ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado.
- (B) A nomeação dos peritos, no exame pericial realizado por carta precatória, far-se-á no juízo deprecante; havendo, porém, no caso de ação privada, acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecado.
- (C) A inquirição da testemunha ou do ofendido que esteja preso pode ser realizada pelo sistema de videoconferência.
- (D) O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado podem se recusar a depor como testemunhas.
- (E) O defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público na inquirição das testemunhas arroladas pela defesa no plenário do Tribunal do Júri.

A: proposição correta, visto que corresponde ao que dispõe o art. 159, § 3º, do CPP; **B:** incorreta (devendo esta ser assinalada), pois em desconformidade com o disposto no art. 177, *caput*, do CPP; **C:** correta, nos termos dos arts. 185, § 8º, e 222, § 3º, ambos do CPP; **D:** correta, visto que corresponde ao que estabelece o art. 206, CPP; **E:** correta, pois em conformidade com o teor do art. 473, § 1º, do CPP.

„B. ommeg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) No que se refere à prova no processo penal, assinale a opção correta.

- (A) É absoluta a isenção do dever de depor estabelecida em razão do parentesco da testemunha com o acusado.
- (B) Se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, assumir a imputação a ele atribuída pela acusação, bem como concordar integralmente com a classificação dos fatos narrados na denúncia, poderá o juiz, por economia processual, antecipar o julgamento da lide.
- (C) Como o réu não pode intervir nem formular quesitos na fase inquisitorial, é improcedente pedido da defesa – sob o argumento de desrespeito ao contraditório – para que, em juízo, seja repetido exame pericial, por perito particular por ela indicado, realizado durante o inquérito policial.
- (D) Vigora, no Brasil, o sistema de valoração de provas vinculatário em relação ao laudo pericial que instrui os autos.

- (E) O arrolamento, por exemplo, de onze testemunhas na denúncia e a oitiva, a critério do juiz da causa, dessas testemunhas na fase de instrução acarretarão a nulidade do processo se a lei processual penal fixar um número inferior de testemunhas para o procedimento.

A: incorreta. Estão dispensadas de depor as pessoas mencionadas no art. 206 do CPP. Cuidado: não se trata de *proibição*, como ocorre no art. 207 do CPP, e sim de *dispensa*. Todavia, impõe-se o dever de depor a essas pessoas se a prova não puder ser obtida por outro meio. Por tal razão, não há que se falar em isenção absoluta do dever de depor, já que o legislador, como vimos, estabeleceu uma exceção; **B:** incorreta. É vedado ao juiz, mesmo diante da confissão do acusado, proceder à antecipação do julgamento, como se verifica no processo civil. Isso porque, no processo penal, busca-se a verdade real dos fatos, com obediência ao procedimento estabelecido em lei; **C:** correta. O exame pericial realizado na fase inquisitiva constitui prova *não repetível* (art. 155, *caput*, do CPP), pois a sua reprodução em juízo é inviável. A submissão dessa modalidade de prova ao contraditório ocorrerá somente no âmbito do processo, chamado, por isso, de *contraditório diferido* ou *postergado*; **D:** incorreta. O juiz, fazendo uso da prerrogativa que lhe confere o art. 182 do CPP, poderá aceitar ou rejeitar o laudo, no todo ou em parte; em outras palavras: o magistrado não está vinculado ao documento elaborado pelo perito. Deverá, todavia, justificar as razões que o levaram a rechaçar o laudo; **E:** incorreta. A inquirição de testemunhas além do número máximo estabelecido em lei é possível, desde que o juiz analise a real necessidade de se proceder à oitiva dessas testemunhas, consideradas “do juízo”.

„C. ommeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Admite-se a acareação entre testemunhas que divergirem, em seus depoimentos, a respeito de circunstâncias de fatos relevantes. No caso de uma dessas testemunhas residir fora da comarca do juízo, deve o juiz

- (A) deferir a realização da acareação e determinar o comparecimento das testemunhas; ausente testemunha cujas declarações divirjam das da que esteja presente, a esta se deve dar a conhecer os pontos de divergência, colhendo-se seu depoimento. Em seguida, deve o magistrado determinar a expedição de carta precatória para inquirição da testemunha residente fora da comarca do juízo a fim de completar o ato.
- (B) deferir a realização da acareação, determinando o comparecimento da testemunha residente fora da comarca, sob pena de condução coercitiva.
- (C) deferir a realização da acareação, determinando o comparecimento da testemunha residente em outra localidade; na hipótese de apenas uma das testemunhas objeto da acareação comparecer, o juiz deverá declarar prejudicado o ato.
- (D) indeferir a realização da acareação, por ser esta prejudicial ao processo, e por não ser possível determinar o comparecimento em juízo de testemunhas residentes fora da comarca do juízo.
- (E) indeferir a acareação, dada a inconveniência de realizá-la entre testemunhas residentes e não residentes na comarca do juízo

Com base na disciplina do art. 230 do CPP, incumbe ao juiz, neste caso, colher as respostas que se refiram às contradições da testemunha presente e, feito isso, determinar a expedição de carta precatória para o juiz do local em que reside a testemunha ausente, que deverá esclarecer as divergências porventura existentes.

„A. ommeg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre o interrogatório, verifica-se o seguinte:

- (A) em caso de mais de um réu, será realizado em conjunto e na presença dos defensores constituídos ou nomeados, ressalvado casos de réu preso, uma vez que sua oitiva será realizada, necessariamente, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido.
- (B) é ato privativo do juiz, não sendo, durante o ato, oportunizadas às partes perguntas complementares às formuladas pelo magistrado.
- (C) poderá ser realizado a qualquer momento, tendo o réu, em razão do princípio da ampla defesa, o direito de escolher o momento processual mais adequado para prestar seu depoimento.
- (D) embora essencialmente um meio de defesa, poderá ser considerado em desfavor do réu, se ele, não exercendo seu direito ao silêncio, apresentar versão contrária aos seus interesses.

A: incorreta – se houver mais de um acusado, os interrogatórios serão realizados *separadamente* (art. 191, CPP), sempre na presença do defensor, nomeado ou constituído; **B:** incorreta, dado que as partes poderão, ao término do interrogatório, formular perguntas relativas a pontos não esclarecidos; o magistrado, se julgar tais indagações pertinentes e relevantes, as transmitirá ao interrogando. Perceba que, no interrogatório, ainda vigora o *sistema presidencialista*, que, na oitiva de testemunhas, deu lugar ao *sistema cross examination*, por meio do qual as perguntas são formuladas, pelas partes, diretamente às testemunhas, sem a intermediação do juiz; **C:** incorreta – o interrogatório, no procedimento comum, será realizado ao final da instrução (art. 400, CPP), sendo vedado ao acusado escolher em que momento tal deverá ocorrer; **D:** correta. De acordo com Guilherme de Souza Nucci: “(...) Note-se que o interrogatório é, fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição assegura ao réu o direito ao silêncio. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao acusado é calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se apenas. Entretanto, caso opte por falar, abrindo mão do direito ao silêncio,

seja lá o que disser, constitui meio de prova inequívoco, pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações para condená-lo ou absolvê-lo" (*Código de Processo Penal Comentado*, 12. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 428).

„D„ qjueqag

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre as provas, segundo o Código de Processo Penal, verifica-se o seguinte:

- (A) se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, a sua juntada aos autos, se possível.
- (B) a acareação será admitida entre acusados, entre testemunhas, entre testemunhas e pessoas ofendidas, entre acusado e testemunha, tendo aquele, neste caso, o dever de declarar a verdade sobre os fatos.
- (C) poderão recusar-se a depor como testemunha o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge ou companheiro, o cunhado, o irmão e o pai, mãe, os avós, ou o filho adotivo do acusado, independentemente de não ser possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
- (D) não serão ouvidas pelo juiz outras testemunhas além das indicadas pelas partes, devendo o magistrado, no caso de testemunhas referidas, consultá-las sobre o interesse em suas oitivas.

A: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 234 do CPP; B: incorreta. A acareação pode ser promovida, segundo se infere da redação do art. 229 do CPP, entre todos os sujeitos que fazem parte do processo. Quando um deles for o acusado, este, à evidência, porque não é obrigado a produzir contra si mesmo prova alguma, pode permanecer em silêncio. O ofendido, por sua vez, dada a sua posição peculiar no processo, não presta compromisso de dizer a verdade – art. 201, *caput*, do CPP. Assim, a ele não pode ser atribuído o crime de falso testemunho; C: incorreta, pois não reflete o que dispõe o art. 206 do CPP; D: incorreta, pois em desconformidade com o disposto no art. 209 do CPP.

„A„ qjueqag

(Delegado/MG – 2012) Sobre a prova pericial é **INCORRETO** afirmar:

- (A) O exame de corpo de delito deverá ser assinado por 2 (dois) peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.
- (B) O exame de corpo de delito poderá ser realizado qualquer dia e horário, inclusive aos domingos.
- (C) A autópsia será realizada, em regra, 6 (seis) horas após o óbito.
- (D) Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia.

A: a redação anterior do art. 159 do CPP estabelecia que a perícia fosse realizada por dois profissionais. Atualmente, com a modificação operada na redação do dispositivo pela Lei 11.690/2008, a perícia será levada a efeito por um perito oficial portador de diploma de curso superior. À falta deste, determina o § 1º do art. 159 que o exame seja feito por duas pessoas idôneas, detentoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre aquelas que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. A assertiva, portanto, está incorreta; B: a proposição está correta, pois em conformidade com o disposto no art. 161 do CPP; C: correta, pois reflete o que estabelece o art. 162 do CPP; D: correta, visto que corresponde ao que estabelece o art. 170 do CPP.

„A„ qjueqag

(Delegado/MG – 2012) Sobre a prova no processo penal brasileiro é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A prova sobre o “estado das pessoas” deve observar restrições estabelecidas na lei civil.
- (B) A confissão deve ser cotejada com outros elementos de convicção.
- (C) A narcoanálise constitui método para obtenção de informações úteis à moderna investigação policial.
- (D) O juiz pode determinar a realização de prova mesmo antes de iniciada a ação penal.

A: proposição correta, eis que reflete o disposto no art. 155, parágrafo único, do CPP; B: com efeito, a confissão, que já foi considerada a *rainha das provas*, somente levará à condenação do réu se estiver em perfeita harmonia com as demais provas reunidas no processo – art. 197 do CPP; C: a exemplo do *detector de mentiras*, a *narcoanálise* constitui prova ilícita; D: nada obsta que o magistrado, fazendo uso da prerrogativa que lhe confere o art. 156, II, do CPP, com o propósito de esclarecer dúvida acerca de ponto relevante, determine, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, de ofício e em caráter supletivo, diligências com o fito de esclarecer a verdade. Tal prerrogativa pode, inclusive, a despeito de severas críticas lançadas por parte da doutrina, ser exercida antes de iniciada ação penal – art. 156, I, do CPP.

„D„ qjueqag

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) São proibidas de depor as pessoas que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho.
- (B) O Juiz não ficará adstrito ao laudo pericial que lhe for apresentado, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, já que no sistema brasileiro vigora o sistema da livre convicção para apreciação das provas.

- (C) O princípio da identidade física do juiz é adotado no processo penal brasileiro.
- (D) A confissão do acusado é divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas colhidas.
- (E) As cartas não poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para defesa de seu direito, quando não haja concordância do signatário.

A: correta, pois reflete o que estabelece o art. 207 do CPP; B: o juiz, fazendo uso da prerrogativa que lhe confere o art. 182 do CPP, poderá aceitar ou rejeitar o laudo, no todo ou em parte. É dizer, o magistrado não ficará vinculado ao laudo. Assertiva correta, portanto; C: assertiva correta. A Lei 11.719/08 introduziu no art. 399 do CPP o § 2º, conferindo-lhe a seguinte redação: “O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. O princípio da identidade física do juiz, antes exclusivo do processo civil, agora será também aplicável ao processo penal. Como as restrições não foram disciplinadas no Código de Processo Penal, deve-se aplicar, quanto a estas, o que dispõe o art. 132 do Código de Processo Civil: “O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência, julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor”. É importante que se diga que o Novo Código de Processo Civil não contemplou, de forma expressa, o princípio da identidade física do juiz, até então previsto, como dito, no art. 132 do revogado CPC; D: proposição correta, pois em consonância com o que reza o art. 200 do CPP; E: incorreta, devendo ser assinalada, pois não corresponde à redação do art. 233, parágrafo único, do CPP.

„C„ qjueqag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) É muito comum que o juiz, em obras cinematográficas, exija que a testemunha, antes de depor, “jure dizer a verdade”, sendo que em alguns casos tal ato é instrumentalizado pela colocação da mão da testemunha sobre a Bíblia. Em nosso sistema processual penal, a testemunha faz um mero compromisso de dizer a verdade. Tal compromisso, a rigor do art. 208 do CPP, não é tomado, entre outras pessoas, dos

- I. doentes e deficientes mentais;
- II. menores de 14 (quatorze) anos;
- III. que em razão do ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

I e II: estabelece o art. 208 do CPP que os doentes e deficientes mentais e também os menores de 14 anos não se submetem ao dever de prestar compromisso; III: estão proibidas de depor as pessoas que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, salvo se desobrigadas pelo interessado, hipótese em que deverão prestar compromisso. É o que estabelece o art. 207 do CPP.

„C„ qjueqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) No que se refere à prova, no processo penal, pode-se afirmar que:

- I. a prova da alegação incumbirá a quem a fizer;
- II. é facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes;
- III. são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais;
- IV. são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, ainda que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras e as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Está correto o que se afirma apenas em

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

I: correta, pois reflete o disposto no art. 156, *caput*, do CPP; II: correta, pois reflete o disposto no art. 156, I, do CPP; III: correta, pois reflete o disposto no art. 157, *caput*, do CPP; IV: incorreta, pois em desconformidade com o teor do art. 157, § 1º, do CPP.

„A„ qjueqag

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) A respeito das provas e das normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, julgue o item abaixo.

- (1) O firme e coeso depoimento da vítima é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo pelo réu no delito de roubo.

1: correta – Confira, a seguir, julgado do STF: “É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, se por outros meios for comprovado seu emprego na prática criminosa. A 2ª Turma, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da colegialidade, e para evitar decisões díspares

entre as Turmas, deliberou acompanhar essa orientação, formalizada pelo Plenário no julgamento do HC 96099/RS (DJe de 5.6.2009) e, em consequência, indeferiu habeas corpus em que sustentada a necessidade de apreensão e perícia de arma de fogo para fins de verificação da sua potencialidade lesiva e consequente incidência da referida causa de aumento. Consignou-se que tal entendimento já vinha sendo adotado pela 1ª Turma e que a 2ª Turma teria, em casos análogos, sufragado tese em sentido diametralmente oposto após a prolação do citado paradigma. Os Ministros Gilmar Mendes, relator, e Celso de Mello ressaltaram sua convicção pessoal. HC 103046/RJ e HC 104984/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.10.2010. (HC-103046) (Inform. STF 605)”.
Gababarto

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Analise as seguintes situações sobre as testemunhas, de acordo com o Código do Processo Penal:

- I. Tício, padre de uma paróquia na cidade de São Paulo, mantém contato, no exercício de sua atividade religiosa, com uma determinada pessoa que lhe conta com detalhes, em função da fé no confessorário, que presenciou um delito de homicídio na porta da sua casa, praticado contra um vizinho. Tício poderá figurar como testemunha, mas está proibido de prestar depoimento em juízo, salvo se quiser e for desobrigado pela parte interessada.
- II. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça é arrolado como testemunha em um processo crime que tramita em uma das Varas Criminais da Comarca de São Paulo. Neste caso, ele será inquirido em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz do processo, podendo optar, também, pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes, lhes serão transmitidas por oficial.
- III. Em regular audiência de instrução e julgamento está sendo ouvida testemunha arrolada pela acusação. O juiz não poderá indeferir perguntas formuladas pelo advogado do réu, mesmo se não tiverem relação com o processo.

Está correto o que consta SOMENTE em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

I: as pessoas listadas no art. 207 do CPP estão em regra proibidas de prestar depoimento. Trata-se de uma imposição legal, e não mera faculdade; poderão, todavia, fazê-lo se a parte que lhe confiou o segredo desobrigá-la e a autorizar a depor. Assertiva, portanto, correta; II: incorreta. Somente têm a faculdade de optar pela prestação de depoimento escrito o Presidente e o Vice-Presidente da República, bem assim os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal – art. 221, § 1º, do CPP; III: incorreta, pois o juiz pode, sim, indeferir as perguntas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida – art. 212, *caput*, do CPP.
Gababarto

(Promotor de Justiça/SC – 2016 – MPE)

- (1) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. É o que estabelece o Código de Processo Penal.

1: a proposição, que está correta, corresponde ao que estabelece o art. 157, *caput* e § 1º, do CPP. **ED**
Gababarto

9. SUJEITOS PROCESSUAIS

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Na ação penal pública, o assistente do Ministério Público poderá

- (A) substituir o promotor de justiça no plenário do júri.
- (B) habilitar-se para atuar no plenário do júri no momento da sessão de julgamento.
- (C) propor meios de prova, perguntar às testemunhas, participar do debate oral e até mesmo arrazoar recursos.
- (D) intervir desde o inquérito policial.
- (E) ser admitido na causa enquanto não passar em julgado a sentença, podendo manifestar-se inclusive sobre atos anteriores da instrução processual, que poderão ser repetidos se necessário.

A: incorreta, uma vez que o art. 271 do CPP, que estabelece as hipóteses em que pode atuar o assistente de acusação, não contempla a substituição do promotor de justiça no plenário do júri; B: incorreta, pois o ofendido ou seu representante legal já habilitado não precisará uma vez mais habilitar-se para atuar no plenário do júri; C: correta, nos termos do art. 271 do CPP; D: incorreta, não há que se falar em assistência no curso do inquérito policial, procedimento inquisitivo em que não há sequer acusação. A admissão do assistente somente poderá ser dar a partir do recebimento da denúncia e enquanto

não passar em julgado a sentença (art. 269, CPP); E: incorreta, na medida em que o assistente somente poderá atuar em relação aos atos praticados a partir de seu ingresso no processo. É claro o art. 269 do CPP ao afirmar que “o assistente receberá a causa no estado em que se achar”.

Gababarto

(Cartório/SP – V – VUNESP) Em inquérito policial instaurado para apuração de crime que causou grande clamor social, foi designado membro do Ministério Público para acompanhar as investigações. No que pertine a impedimento ou suspeição para propositura da ação penal e acompanhamento de seus ulteriores atos, considerada a designação mencionada, é correto afirmar que o Promotor de Justiça que acompanhou as investigações

- (A) é suspeito e, portanto, não pode oferecer denúncia nem acompanhar o feito em seus ulteriores atos, uma vez que não mais possui a indispensável imparcialidade para tanto.
- (B) está impedido de oferecer denúncia e acompanhar o feito em seus ulteriores atos, uma vez que passou a ter conhecimento pessoal dos fatos.
- (C) pode oferecer denúncia e acompanhar o feito em seus ulteriores atos, não sendo suspeito ou impedido para tanto.
- (D) pode oferecer denúncia, porém não pode acompanhar o feito em seus ulteriores atos, estando na posição de impedido para tanto.

Súmula n. 234, STJ: “A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”. A propósito, a jurisprudência atual inclina-se no sentido de que o MP, porque os órgãos policiais não detêm, no sistema jurídico brasileiro, o monopólio da atividade investigativa criminal, pode, de forma direta, investigar. Vide STF, HC 94.173-BA, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, j. 27.10.09. De toda sorte, curial que se diga que o Plenário do STF, em conclusão de julgamento do RE 593.727, com repercussão geral, reconheceu, por 7 votos a 4, a atribuição do MP para promover investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer investigado (j. em 14.05.2015, rel. Min. Celso de Mello).

Gababarto

(Promotor de Justiça/SC – 2016 – MPE)

- (1) O Estatuto Processual Penal prevê que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, por parte ou diretamente interessado no feito. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive.

1: a proposição, que é verdadeira, contempla as hipóteses de impedimento do magistrado (art. 252, CPP). **ED**
Gababarto

10. CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E PRAZOS

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Considerando as relações jurisdicionais com autoridade estrangeira e as disposições gerais do CPP, assinale a opção correta.

- (A) O trânsito, por via diplomática, de documentos relativos a instrução de processo penal não é aceito como prova bastante de autenticidade.
- (B) Os prazos processuais correm ainda que haja impedimento do juiz ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.
- (C) Não serão homologadas as sentenças estrangeiras contrárias à ordem pública e aos bons costumes.
- (D) No caso de a carta rogatória versar sobre crime que, segundo a lei estrangeira, seja de ação privada, o seu andamento, após o *exequatur*, dependerá do interessado, ainda que a lei brasileira estabeleça outra modalidade de ação para tal crime.
- (E) O escrivão, sob pena de multa por desobediência e suspensão de até sessenta dias em caso de reincidência, deve executar dentro do prazo de cinco dias os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

A: assertiva incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 782 do CPP; B: proposição incorreta, pois em desacordo com o que prescreve o art. 798, § 4º, do CPP; C: alternativa em consonância com o que dispõe o art. 781 do CPP; D: proposição incorreta, pois em desacordo com o que prescreve o art. 784, § 3º, do CPP; E: não corresponde ao teor do art. 799 do CPP.

Gababarto

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as proposições seguintes

- I. Aplica-se a revelia ao acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer ao juízo sem motivo justificado e não atender ao chamado deste, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
- II. No caso de determinação de citação por carta rogatória, de réu no estrangeiro, em lugar sabido, suspende-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento.
- III. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos do envio.
- IV. Quando o réu se ocultar para não ser citado no juízo deprecado, deve-se devolver a carta precatória ao juízo deprecante para realizar a citação por edital.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) II e III.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.

I: a rigor, não há que se falar em revelia no âmbito do processo penal, ao menos tal como verificado no processo civil, em que, como sabemos, a não contestação da ação pelo réu citado implica o reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos articulados na inicial. No processo penal, diferentemente, a inação do réu, que foi regularmente citado para contestar a ação, não pode acarretar o mesmo efeito produzido no processo civil. É dizer, o juiz, diante do não comparecimento do réu, providenciará para que lhe seja nomeado um defensor, a quem incumbirá, a partir de então, a defesa do acusado (art. 261, CPP); II: proposição correta, visto que em conformidade com o disposto no art. 368 do CPP; III: proposição em conformidade com o art. 222-A, inserido no CPP pela Lei 11.900/09; IV: verificado, quando do cumprimento da carta precatória pelo oficial de justiça, que o réu se ocultar para não ser citado, determina o art. 355, § 2º, do CPP que a carta será imediatamente devolvida ao juízo deprecante para o fim do art. 362 do CPP (citação por hora certa).

„A., ojuqeqg

(Ministério Público/GO – 2012) Analise as proposições abaixo, todas relativas à citação e à intimação no processo penal, e assinale a alternativa correta:

- I. em se tratando de processos criminais que tramitam em meio eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, é possível a citação por meio eletrônico (*e-mail* e etc.), desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando;
 - II. dar-se-á a citação por edital quando o réu não for encontrado ou quando se verificar que o réu se oculta para não ser citado;
 - III. nos procedimentos comum, sumário e sumaríssimo (artigo 394, §1º, incisos I, II e III do Código de Processo Penal), se, citado pessoalmente, deixar o réu de apresentar resposta à acusação, ser-lhe-á nomeado defensor para apresentar resposta, ficando suspensos o processo e o curso do prazo de prescrição;
 - IV. a intimação da sentença será feita ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.
- (A) somente as alternativas I e IV estão corretas;
 - (B) somente as alternativas II e III estão incorretas;
 - (C) somente as alternativas IV e II estão incorretas;
 - (D) apenas a alternativa IV é correta.

I: estabelece o art. 6º da Lei 11.419/2006 que a citação por meio eletrônico não terá incidência no âmbito do processo criminal. Assertiva, portanto, incorreta; II: de fato, o acusado não localizado será citado por edital (art. 361 do CPP). Agora, se se tratar de réu que se oculta com o propósito de inviabilizar a sua citação, procede-se, neste caso, à citação com hora certa (362 do CPP); III: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 396-A, § 2º, do CPP; IV: correta, pois de acordo com o disposto no art. 392, III, do CPP.

„D., ojuqeqg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Em relação às citações e às intimações, assinale a opção correta à luz da legislação de regência e do entendimento doutrinário e jurisprudencial.

- (A) Considere que, em determinado dia, um oficial de justiça tenha tomado conhecimento de que o acusado que procurava, havia dias, para citação, assistiria a cerimônia religiosa de casamento no período noturno daquele mesmo dia. Nessa situação, ainda que o acusado esteja em local aberto ao público, o oficial de justiça não poderá efetivar a citação durante o período noturno, sem expressa autorização do juiz.
- (B) De acordo com a legislação processual vigente, a intimação da decisão de pronúncia deve ser feita pessoalmente ao réu, ao defensor constituído e ao assistente do MP.
- (C) Nas intimações, admite-se, como regra geral estabelecida no CPP, a aplicação das normas processuais atinentes às citações, tanto no que diz respeito à realizada por edital quanto a por hora certa.

- (D) A citação de acusado que se encontre em local sabido no exterior deve ser feita por intermédio de carta rogatória, legitimando o juiz, de acordo com o que dispõe o CPP, a ordenar a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a determinar a produção antecipada de provas.

A: incorreta. Neste caso, nada impede que o oficial de Justiça proceda à citação, independente de autorização do juiz; B: incorreta, pois contraria o disposto no art. 420 do CPP; C: correta, pois reflete o que estabelece o art. 370 do CPP; D: incorreta, já que contraria o disposto no art. 368 do CPP.

„D., ojuqeqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca das citações e intimações no processo penal.

- (A) Quando não houver órgão de publicação dos atos judiciais no distrito da culpa, a intimação do MP e do defensor constituído será pessoal.
- (B) A omissão, no mandado de citação, do teor da acusação constitui irregularidade a ser sanada na primeira oportunidade de comparecimento do réu ou seu advogado em juízo.
- (C) Se o acusado estiver fora do território do juízo processante, a citação se dará por edital, com prazo de quinze dias.
- (D) Se o acusado, citado por edital, não comparecer em juízo nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional.
- (E) O réu com menos de vinte e um anos e mais de dezoito anos de idade poderá ser citado pessoalmente ou por meio do seu curador.

A: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 370, § 2º, do CPP; B: incorreta. O mandado citatório deverá contemplar, sob pena de nulidade, o fim para que é feita a citação, com o resumo da acusação; C: incorreta. Neste caso, proceder-se-á à citação por precatória – art. 353 do CPP; D: correta. Não encontrado o réu, deve o juiz determinar sua *citação por edital*, o que constitui providência de natureza excepcional, dado que o magistrado somente poderá recorrer a esse recurso depois de esgotados todos os meios para localizar o acusado. Essa tem sido a posição consagrada na jurisprudência. Se, ainda assim, o réu, citado por edital, não comparecer tampouco constituir defensor, ficarão suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas que repute urgentes e, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, decretar a prisão preventiva. *Vide*, a esse respeito, Súmulas nº 415 e 455 do STJ. Assertiva correta, portanto; E: incorreta. Exigência não contemplada em lei.

„D., ojuqeqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Cara Grande, funcionário da empresa privada X, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º do Código Penal. Recebida a denúncia, foi determinada a sua citação pelo juízo criminal. Entretanto, o oficial de justiça não conseguiu cumprir a determinação judicial. Em certidão lavrada, o meirinho registrou que o réu, na realidade, se ocultara para não ser citado. Nesse caso, segundo o Código de Processo Penal, a citação de Cara Grande será determinada por

- (A) edital, no prazo de 30 dias.
- (B) hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil.
- (C) edital, no prazo de 15 dias.
- (D) meio do representante da empresa X, que noticiará a existência da ação penal ao réu.

Em face da ocultação do réu, determina o art. 362 do CPP que o oficial de Justiça proceda à citação com hora certa. Esta modalidade de citação, antes exclusiva do processo civil, agora também é admitida no âmbito do processo penal, dada a mudança introduzida na redação do dispositivo legal pela Lei 11.719/2008.

„B., ojuqeqg

11. PRISÃO, MEDIDAS CAUTELARES E LIBERDADE PROVISÓRIA

(Promotor de Justiça/DF – 2013) A reforma do sistema de medidas cautelares de 2011 trouxe diversas inovações. Entre elas:

- (A) Manteve a fiança como medida de contracautela, destinada a permitir a soltura de pessoa presa em flagrante, desde que o crime perpetrado seja punido com pena privativa de até quatro anos de reclusão.
- (B) Previu a possibilidade de intimação do indiciado ou acusado antes da decretação de medida cautelar.
- (C) Retirou da autoridade policial a atribuição de fixar fiança em crimes punidos com reclusão.
- (D) Proibiu o juiz de decretar de ofício a prisão preventiva, no curso da ação penal.
- (E) Eliminou a possibilidade de decretação da prisão preventiva diante de dúvida sobre a identidade civil do preso.

A: incorreta, uma vez que a concessão de fiança não está condicionada à quantidade de pena cominada ao delito praticado (arts. 323 e 324 do CPP); B: correta, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, que estabelece, como regra, que o juiz, antes de decretar a medida

cautelar, deverá ouvir a parte contrária (indiciado ou acusado), dando-lhe oportunidade de se defender, ressalvada, aqui, a hipótese de urgência e perigo de ineficácia da medida, que, a bem da verdade, constitui a maior parte dos casos; **C:** incorreta. A Lei 12.403/2011 mudou sobremaneira o panorama da fiança. Antes da reforma por ela implementada, a autoridade policial, em vista da revogada redação do art. 322 do CPP, somente estava credenciada a concedê-la nas hipóteses de infração punida com *detenção* ou *prisão simples*. Bem por isso, não podia o delegado de polícia arbitrar fiança nos crimes punidos com *reclusão*, tarefa exclusiva do magistrado. Pela nova redação dada ao art. 322 do CPP, a autoridade policial passou a conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos, independentemente de ser o crime apenado com reclusão ou detenção (qualidade da pena). Naqueles casos em que a pena máxima superar os quatro anos, somente o magistrado poderá estabelecer a fiança; **D:** incorreta. Com a edição da Lei 12.403/2011, a redação do art. 311 do CPP foi modificada. A prisão preventiva continua a ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mas o juiz, que antes podia determiná-la de ofício também na fase investigatória, somente poderá fazê-lo, a partir de agora, no curso da ação penal. É dizer, para que a custódia preventiva seja decretada no curso da investigação, somente mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público; **E:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 313, parágrafo único, do CPP.

„B. „otitab

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assina a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Toda e qualquer medida cautelar positivada no Código de Processo Penal deve ajustar-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.
- (B) A decretação de uma prisão preventiva impõe ao juiz analisar se não é suficiente e igualmente eficaz a imposição, ao indiciado ou acusado, de medida cautelar alternativa.
- (C) A fiança é uma das cautelares alternativas que podem ser impostas ao acusado mesmo estando ele em liberdade.
- (D) A decretação da prisão preventiva contra autor de violência doméstica contra a mulher objetiva garantir a execução das medidas cautelares protetivas de urgência e se condiciona a que o crime praticado seja punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
- (E) Quebrada a fiança, caberá ao juiz, antes de decretar a prisão preventiva, analisar se é possível e adequado, para os fins cautelares, impor ao acusado outra medida alternativa à cautela extrema.

A: assertiva correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 282, II, do CPP; **B:** assertiva correta. É o que estabelece o art. 282, § 6º, do CPP, cuja redação foi determinada pela Lei de Reforma 12.403/2011. Percebe-se, uma vez mais, o caráter excepcional e subsidiário conferido à custódia preventiva, que somente terá lugar diante da impossibilidade de proceder-se à substituição por medida cautelar diversa (art. 319 do CPP); **C:** assertiva correta (art. 319, VIII, do CPP). A finalidade da fiança, espécie do gênero *medidas cautelares diversas da prisão*, é assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou ainda na hipótese de resistência imposta ao cumprimento de ordem judicial; **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada, na medida em que o emprego da custódia preventiva, no contexto da violência doméstica, independe do máximo de pena abstratamente previsto para a infração penal que dá azo à investigação ou processo (art. 313, III, do CPP); **E:** assertiva correta, porque em conformidade com a regra prevista no art. 343 do CPP.

„D. „otitab

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Em recente reforma processual, o legislador ordinário, imbuído do espírito garantista do legislador constituinte, assentou a regra segundo a qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (art. 283, CPP). Em outros termos, foi sedimentada a ideia de que o ato prisional deve ser encarado como exceção, não como regra. Dessarte, no que se refere ao tema prisão e liberdade – talvez o mais sensível da seara processual penal –, é correto afirmar que:

- (A) pelo entendimento majoritário da doutrina, na atual sistemática processual penal, para além de configurar-se medida cautelar autônoma, a liberdade provisória é uma espécie de contracautelar substitutiva à prisão em flagrante, não podendo, todavia, ser sucedâneo da prisão preventiva.
- (B) de acordo com o entendimento do Pretório Excelso, a difusão vermelha (*red notice*) não é suficiente para que se efetive a prisão do foragido internacional no Brasil, sendo imprescindível o prévio pedido de extradição e decretação de prisão cautelar pelo STF.
- (C) não pode o delegado de polícia conceder liberdade provisória com fiança nas infrações penais cometidas com violência ou grave ameaça.
- (D) a cassação da fiança tem o condão de acarretar a perda da metade de seu valor.

A: incorreta, na medida em que a liberdade provisória constitui sucedâneo tanto da prisão em flagrante quanto da prisão preventiva (art. 321, CPP); **B:** correta, pois reflete posicionamento adotado, a esse respeito, pelo STF. Conferir: “*Habeas Corpus* preventivo.

2. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra pessoa residente no Brasil, para cuja execução foi solicitada a cooperação da Interpol – Brasil. Inexistência de pedido de extradição. 3. Competência do STF – Art. 102, I, *g*, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão contra a paciente expedido por magistrado canadense, sob a acusação de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, *a*, do Código Penal do Canadá, e solicitada à Interpol sua execução, fica caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. *Habeas corpus* parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para assegurar à paciente salvo conduto em todo o território nacional. Em se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, em virtude de mandado de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficácia no país. 6. Comunicação da decisão do STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal, Divisão da Interpol, para que, diante da ameaça efetiva à liberdade, se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente, com residência em Florianópolis, não sofra restrições em sua liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7. *Habeas corpus* não conhecido, no ponto em que se pede a cessação imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de seus filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de Polícia Criminal (O.I.P.C.) – Interpol, porque fora do alcance e controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões vermelha e amarelas, relativas à paciente e seus filhos, respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França.” (HC 80923, Tribunal Pleno, rel. Min. Néri da Silveira, julgado em 15.08.2001, DJ 21.06.2002); **C:** incorreta. Não constitui critério a autorizar a concessão de fiança pela autoridade policial o fato de o crime ser praticado mediante violência ou grave ameaça. Por força da reforma implementada, no campo da prisão processual, pela Lei 12.403/2011, que alterou, entre outros, o art. 322, a autoridade policial passou a conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos, independentemente de ser o crime cometido mediante violência ou grave ameaça; **D:** incorreta. A cassação da fiança se dará na hipótese em que for considerada não cabível e também quando reconhecida a existência de delito inafiançável (arts. 338 e 339 do CPP). Não há que se falar, neste caso, em perda do valor da fiança, que será, portanto, restituída integralmente a quem a prestou. O que acarretará a perda de metade do valor da fiança é o seu *quebramento* (art. 343, CPP), cujas hipóteses estão contempladas no art. 341, CPP.

„B. „otitab

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Dentre as reformas recentes do Código de Processo Penal, uma das mais importantes, se deu através da Lei 12.403, de 2011, que representa um esforço por diminuir o uso excessivo da prisão não decorrente de condenação penal transitada em julgado. De acordo com as novas normas:

- I. O Código de Processo Penal deixa claro que a aplicação de medidas cautelares deve ser considerada antes da decretação da prisão, dando especial ênfase à necessidade e à adequação da medida adotada ao caso concreto e às características pessoais do acusado.
- II. Em caso de prisão em flagrante, se o juiz verificar a regularidade formal do auto respectivo (oitiva do condutor e das testemunhas e interrogatório do réu, nesta ordem), havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deverá homologar o auto e manter o acusado preso.
- III. A prisão preventiva continua possível em qualquer fase da investigação ou da ação penal, sob os mesmos fundamentos (garantia a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), ficando vedada, todavia, a sua imposição de ofício pelo juiz, que sempre a decretará atendendo a requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação.
- IV. O papel do delegado de polícia foi valorizado, porque agora ele pode conceder fiança, sem deliberação judicial, mesmo para crimes punidos com reclusão, desde que a pena seja limitada a quatro anos.
- V. A possibilidade de fiança foi ampliada pela eliminação de previsões discriminatórias (que negavam esse direito aos mendigos e vadios) ou excessivamente subjetivas (porque baseadas em “clamor público”), de modo que o critério para a inafiançabilidade passou a ser a natureza dos delitos, independentemente de quem os tenha praticado ou das reações sociais que despertem.

Após análise das afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

- (A) Há três assertivas corretas e a II é uma das erradas, porque mesmo se o auto de prisão em flagrante estiver regular, deve o juiz relaxar a prisão, aplicar outra medida cautelar ou conceder liberdade provisória, se não houver motivos concretos para decretar a custódia preventiva.
- (B) Há duas assertivas corretas e a III é uma das erradas, porque as mudanças operadas na lei não retiraram do juiz a faculdade de decretar a custódia preventiva de ofício, desde que declarando motivos concretos e que extrapolem a mera prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.
- (C) Há duas assertivas corretas e a V é uma das erradas, porque continuam inafiançáveis os crimes na hipótese de cabimento da prisão preventiva, o que se faz por critérios relacionados, ao menos alguns deles, à pessoa do acusado.

- (D) Há uma única assertiva incorreta, a I, porque as novas medidas cautelares são analisadas mediante critérios diferentes dos pressupostos da prisão e, inclusive, a "ênfase à necessidade e à adequação da medida adotada ao caso concreto e às características pessoais do acusado" diz respeito à prisão e não às cautelares.
- (E) Há três assertivas corretas e a IV é uma das erradas, porque a concessão de fiança para crimes punidos com penas de até quatro anos de reclusão continua sendo uma atribuição do juiz.

I: correta. Tendo em conta as mudanças implementadas pela Lei 12.403/2011, que instituiu as *medidas cautelares alternativas à prisão provisória*, esta somente terá lugar diante da impossibilidade de se recorrer às medidas cautelares. Dessa forma, a prisão, como medida excepcional que é, deve também ser vista como instrumento subsidiário, supletivo; **II:** incorreta. O art. 310 do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei 12.403/2011, impõe ao magistrado, quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, o dever de manifestar-se *fundamentadamente* acerca da prisão que lhe é comunicada. Pela *novel* redação do dispositivo, abrem-se para o juiz as seguintes opções: se se tratar de prisão ilegal, deverá o magistrado relaxá-la e determinar a soltura imediata do preso; se a prisão estiver em ordem, deverá o juiz, desde que entenda necessário ao processo, converter a prisão em flagrante em preventiva, sempre levando em conta os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria. Ressalte-se que, tendo em vista o *postulado da proporcionalidade*, a custódia preventiva somente terá lugar se as medidas cautelares diversas da prisão revelarem-se inadequadas. Disso inferimos que a prisão em flagrante não mais poderá perdurar até o final do processo como modalidade de prisão cautelar. Vedada, pois, a homologação da prisão em flagrante. Se achar que é o caso de manter o investigado preso, deverá, isto sim, converter a prisão em flagrante em preventiva; poderá o juiz, por fim, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, substituindo, assim, a prisão em flagrante; **III:** a incorreção da proposição está em afirmar que é vedado ao juiz decretar de ofício a prisão preventiva. Pela nova conformação jurídica conferida à prisão pela Lei de Reforma 12.403/2011, o que não mais é admitido é o decreto de ofício no curso do inquérito policial; a partir da instauração da ação penal, poderá o juiz determinar a custódia preventiva de ofício ou a requerimento do MP, do querelante ou do assistente; se no curso do inquérito, somente por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP (art. 311, CPP); **IV:** correta. A Lei 12.403/2011 mudou sobremaneira o panorama da fiança. Antes da reforma por ela implementada, a autoridade policial, em vista da revogada redação do art. 322 do CPP, somente estava credenciada a concedê-la nas hipóteses de infração punida com *detenção* ou *prisão simples*. Bem por isso, não podia o delegado de polícia arbitrar fiança nos crimes punidos com *reclusão*, tarefa exclusiva do magistrado. Pela nova redação dada ao art. 322 do CPP, a autoridade policial passou a conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos, independentemente de ser o crime apenado com reclusão ou detenção (qualidade da pena). Naqueles casos em que a pena máxima superar os quatro anos, somente o magistrado poderá estabelecer a fiança; **V:** correta. Com a modificação a que foi submetido o art. 323 do CPP, operada pela Lei 12.403/2011, somente são inafiançáveis os crimes ali listados e também aqueles contidos em leis especiais, como o art. 31 da Lei 7.492/1986 (Sistema Financeiro).

Gabriel A.

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Sobre o tema prisão, assinale a alternativa correta.

- (A) A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor fazendo-se conhecer do réu lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.
- (B) A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, impondo-se prioritariamente sobre qualquer restrição relativa à inviolabilidade do domicílio.
- (C) A falta de testemunhas da infração impedirá o auto de prisão em flagrante, sendo o preso solto sob fiança.
- (D) Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado impedirá a prisão e a consequente condução do suspeito ao juízo.
- (E) Será admissível a prisão mediante ordem escrita da autoridade competente, com devida fundamentação, sem exceção.

A: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 291 do CPP; **B:** incorreta, na medida em que não reflete a regra disposta no art. 283, § 2º, do CPP; **C:** incorreta, pois não reflete a regra do art. 304, § 2º, do CPP; **D:** incorreta, pois em desconformidade com o que estabelece o art. 287 do CPP; **E:** incorreta (art. 5º, LXI, da CF).

Gabriel A.

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Em relação à prisão temporária, considere as afirmativas a seguir.

- I. O prazo da prisão temporária é de cinco dias, sem prorrogação.
- II. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado.
- III. Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva.
- IV. A prisão temporária pode ser decretada se for imprescindível para as investigações do inquérito policial.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

I: incorreta, uma vez que o prazo de cinco dias, estabelecido no art. 2º, *caput*, da Lei 7.960/1989, poderá, sim, ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que comprovada a sua necessidade. Cuidado: se se tratar de crime hediondo ou delito a ele equiparado, o prazo de prisão temporária será de *trinta* dias, prorrogável por mais trinta, também em caso de comprovada e extrema necessidade. É o teor do art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos); **II:** correta (art. 2º, § 2º, da Lei 7.960/1989); **III:** correta (art. 2º, § 7º, da Lei 7.960/1989); **IV:** correta (art. 1º, I, da Lei 7.960/1989).

João Alberto

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) João Alberto, nascido em 02 de fevereiro de 1994, juntamente com seu irmão José Silva, nascido em 15 de janeiro do ano de 1996, aproveitando-se da ausência de seus pais e demais parentes, abordaram, no dia 27 de setembro do ano em curso, no interior da residência destes, sua sobrinha Vera, nascida no dia 13 de maio do ano de 1997, usando de violência e grave ameaça, obrigando-a a praticar com eles atos libidinosos e conjunção carnal. Em razão do estranho barulho e da gritaria da jovem, vizinhos chamaram os policiais militares, que lograram deter João e José em flagrante. A vítima ficou gravemente ferida, o que despertou a revolta dos familiares e populares, que tentaram agredir João e José. Estes, por sua vez, ameaçaram os vizinhos que testemunharam o fato, dizendo que seriam "apagados". Em seguida, ambos foram conduzidos pelos policiais à Unidade Policial e apresentados ao Delegado, que deverá:

- (A) autuar João e José pelo delito de Estupro – art. 217-A, do CP –, e apresentá-los imediatamente ao Juízo da Infância e da Juventude, que poderá determinar a internação provisória por até quarenta e cinco dias.
- (B) lavrar, contra João e José, o auto de apreensão de adolescente por ato infracional semelhante ao delito de Estupro, previsto no art. 217-A, do CP e apresentá-los, no prazo máximo de 24 horas, ao juiz da Infância e da Juventude, o qual tomará as medidas legais.
- (C) lavrar, contra João e José, o auto de prisão de adolescente por ato infracional semelhante ao delito de Estupro, previsto no art. 217-A, do CP, e apresentá-los imediatamente ao Ministério Público em exercício na Vara da Infância e da Juventude, o qual tomará as medidas legais.
- (D) lavrar o auto de prisão em flagrante contra João e, em relação a José, lavrar o termo de entrega aos pais, com a recomendação de apresentá-lo ao juiz da Infância e da Juventude no dia seguinte ao fato.
- (E) lavrar o auto de prisão em flagrante em relação a João e apreender o adolescente José, lavrando o auto de apreensão de adolescente por ato infracional análogo ao delito de Estupro, previsto no art. 217-A, do CP e, em seguida, apresentá-lo imediatamente ao representante do Ministério Público em exercício na Vara da Infância e da Juventude, para as medidas legais.

Segundo consta, João Alberto, então com 18 anos, e José Silva, seu irmão, menor com 16 anos, subjugaram, mediante violência e grave ameaça, sua sobrinha Vera, que, à época, contava com 15 anos, obrigando-a a com eles praticar atos libidinosos e conjunção carnal. Alertados pelos gritos de Vera, vizinhos acionaram policiais militares, que, ao chegarem, prenderam os irmãos em flagrante. Revoltados, familiares e populares tentaram, sem êxito, agredir João e José, que, não contentes com o que acabaram de fazer, ameaçaram de morte os vizinhos que testemunharam o fato. Foram conduzidos à delegacia de polícia e ali apresentados ao delegado. Pelo que é possível concluir da narrativa, o crime em que incorreram os irmãos não é o do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), mas, sim, considerando que Vera sofreu, em razão da violência sexual a que foi submetida, lesão de natureza grave, o do art. 213, § 1º, do CP (estupro qualificado pela lesão grave). Isso porque Vera, conforme se infere do enunciado, contava, quando dos fatos, com quinze anos, idade, portanto, superior ao limite estabelecido no art. 217-A do CP para configurar o estupro de vulnerável (menor de 14 anos); veja, ainda, que não é possível concluir, pelos dados fornecidos, que Vera fosse acometida por enfermidade ou deficiência mental ou, ainda, se encontrasse em situação que a impedisse de resistir à investida de João e José (art. 217-A, § 1º, do CP). É de se afastar, pois, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, quer em razão da idade da vítima, quer em razão de seu discernimento e capacidade para resistir ao ato. Bem por isso, nenhuma das alternativas pode ser considerada como correta. De todo modo, ao delegado de polícia cabia, ao de tudo tomar conhecimento, lavrar o auto de prisão em flagrante em relação João, dada a sua condição de imputável (18 anos), e apreender José (inimputável em razão da idade), lavrando em relação a este auto de apreensão de adolescente por ato infracional análogo ao delito de estupro qualificado pela lesão grave (213, § 1º, do CP). Por conta do que estabelece o art. 174 do ECA, a autoridade policial, dada a gravidade do ato infracional e a repercussão que dele resultou, não poderá liberar José a seus pais ou representante legal. Neste caso, deverá a autoridade encaminhar o adolescente ao representante do MP, juntamente com a cópia do auto de apreensão (art. 175, *caput*, do ECA); não sendo isso possível (é o que na prática ocorre), o delegado encaminhará José a entidade de atendimento, que fará a apresentação do adolescente ao MP no prazo de 24 horas (art. 175, § 1º, ECA). Dessa forma e em conclusão, a alternativa "E" é a que mais se aproxima

da providência a ser tomada pelo delegado. Poder-se-ia considerá-la correta não fosse a equivocada capitulação das condutas de José e João.

epenup

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) O Delegado de Polícia não lavrará o Auto de Prisão Em Flagrante, mas apenas registrará a ocorrência:

- (A) nos casos de ação penal pública condicionada à representação, quando, após a prisão captura, a vítima não oferecer a representação.
- (B) diante de condutas insignificantes que façam desaparecer a tipicidade material, bem como, após a prisão captura, nos crimes de ação penal privada subsidiária da pública.
- (C) nos crimes de ação penal privada quando o requerimento de instauração do inquérito for formulado pelo representante legal do ofendido.
- (D) nos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposos no trânsito.

A: correta. Como bem sabemos, a instauração de inquérito policial, nos crimes cuja ação penal seja pública condicionada ou privativa do ofendido, está a depender da manifestação de vontade do ofendido, materializada por meio da representação, no caso da ação pública condicionada, ou por meio de requerimento, sendo a ação de iniciativa privativa da vítima. Assim, foroso concluir que a lavratura do auto de prisão em flagrante, nesses crimes, porque constitui a peça inaugural do respectivo inquérito policial, não poderá dar-se sem que o ofendido exteriorize sua vontade nesse sentido. Como a alternativa se refere à ação penal pública condicionada, o auto não poderá ser lavrado sem que a vontade do ofendido seja manifestada por meio da representação. Ausente esta, o delegado de polícia se limitará a formalizar o registro dos fatos, o que pode ser feito por meio do boletim de ocorrência. Importante registrar que, embora a falta de representação (ou requerimento, se na ação penal privada) impeça a formalização da prisão por meio do auto, a prisão-captura pode (deve) realizar-se nesses casos (obrigatória, aliás, para autoridade policial e seus agentes). Mesmo porque a lesão ao bem jurídico deve cessar; **B:** incorreta. A análise quanto à tipicidade material da conduta deve ser feita pelo promotor e pelo juiz. A autoridade policial deverá limitar-se a fazer um juízo de tipicidade (formal); no mais, a ação penal subsidiária da pública somente terá lugar ante a desídia do MP, o que somente restará ou não configurado depois de concluídas as investigações e transcorrido o prazo para oferecimento da denúncia. Além do mais, a ação penal subsidiária é, na sua essência, pública; **C:** incorreta, pois, neste caso, estará o delegado de polícia, como salientamos no comentário à proposição “A”, autorizado a lavrar o auto de prisão em flagrante; **D:** correta. A autoridade policial, neste caso, somente deixará de lavrar o auto de prisão em flagrante na hipótese de o condutor prestar pronto e integral socorro à vítima (art. 301 do CTB).

„A„ omdabq

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Acerca da prisão, assinale a opção correta.

- (A) A fiança poderá ser prestada em favor do preso mediante depósito de objetos preciosos.
- (B) Na hipótese de agravamento da classificação jurídica do fato, não se poderá exigir o reforço da fiança concedida anteriormente com base na tipificação inicial, por constituir medida que onera o afofado sem que este tenha dado causa para tanto.
- (C) O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o apenado tiver mais de setenta anos de idade.
- (D) O juiz não poderá substituir a prisão preventiva pela suspensão de atividade de natureza econômica por força do princípio constitucional da livre iniciativa e do trabalho, mas poderá decretar outra medida cautelar, diversa da prisão, caso preenchidos os requisitos legais.
- (E) Em caso de prisão civil, a fiança poderá ser concedida por analogia, em favor do réu.

A: correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 330, *caput*, do CPP; **B:** incorreta, uma vez que a inovação da classificação jurídica do fato atribuído ao investigado/ acusado pode levar ao reforço da fiança (art. 340, III, do CPP); **C:** incorreta, na medida em que, entre outras hipóteses, a prisão preventiva será substituída pela domiciliar quando o indiciado/acusado contar com mais de 80 anos, e não de 70 (art. 318, I, do CPP); **D:** incorreta, visto que poderá o juiz, sim, substituir a prisão preventiva pela suspensão de atividade de natureza econômica (art. 319, VI, do CPP); **E:** incorreta, uma vez que a prisão civil não comporta fiança, nos termos do art. 324, II, do CPP.

„A„ omdabq

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) No que diz respeito a prisão e a liberdade provisória, assinale a opção correta.

- (A) O juiz poderá determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar caso o agente tenha mais de sessenta e cinco anos de idade.
- (B) De acordo com o que dispõe o CPP, ocorrendo o quebramento injustificado da fiança, entende-se perdido, na integralidade, o seu valor.
- (C) A despeito da relevância da atuação do MP na persecução penal, a concessão de fiança independe de manifestação ministerial.
- (D) Nos termos da lei, a prisão temporária do agente que adultera produto destinado a fins terapêuticos será de cinco dias, prorrogável por igual período.
- (E) Presentes os requisitos legais, o juiz decretará, de ofício, a prisão preventiva na fase investigativa ou no curso do processo.

A: poderá a *prisão preventiva* ser substituída pela *domiciliar* na hipótese de o agente ser maior de 80 anos (art. 318, I, do CPP). Além desta, o art. 318 contempla outras situações em que o juiz poderá proceder à substituição; **B:** incorreta, pois em desconformidade com o que dispõe o art. 343 do CPP; **C:** correta – a lei não exige, ante o que estabelece o art. 333 do CPP, a prévia oitiva do MP; deve-se tão somente dar vista dos autos ao membro do MP após a decisão; **D:** por força do que estabelece o art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos), a prisão temporária, nos crimes listados no *caput* do dispositivo, entre os quais figura a adulteração de produto destinado a fim terapêutico ou medicinal (art. 273, CP), terá o prazo (máximo) de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade; **E:** com o advento da Lei 12.403/2011, que modificou, entre outros, o art. 311 do CPP, a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo juiz no curso da investigação; sem provocação, a partir de agora, somente durante o processo.

„C„ omdabq

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Determinada autoridade policial instaurou inquérito para investigar Júlio pela prática de constrangimento ilegal, crime que ele nega ter praticado. Júlio afirma querer demonstrar cabalmente sua inocência. Uma das testemunhas alega ter sido por ele ameaçada.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Na hipótese de Júlio ser denunciado pelo membro do MP, o procedimento a ser seguido será o do rito sumário.
- (B) Sendo afofado o crime de constrangimento ilegal, será possível, caso Júlio seja preso, o arbitramento pela autoridade policial de fiança em valores entre um e cem salários-mínimos.
- (C) Ainda que estivessem presentes os requisitos legais de necessidade e adequação, não seria admitida, nesse caso, a decretação de medida cautelar, por falta de requisito objetivo de admissibilidade.
- (D) Por solicitação do delegado, o juiz poderá determinar a interceptação telefônica do telefone celular de Júlio, desde que haja indícios razoáveis da autoria, e a prova não possa ser feita por outros meios.
- (E) Em face de requerimento do delegado, havendo fundada suspeita contra Júlio, o juiz poderá determinar a sua prisão temporária, caso seja essa medida imprescindível para as investigações do inquérito policial.

A: o processamento e julgamento do crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP) obedecerá às regras do procedimento sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/1995, visto que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo (aquelas em que a pena máxima cominada não exceda a dois anos – art. 61, Lei 9.099/1995); o procedimento comum sumário será adotado quando se tratar de crime cuja sanção máxima seja inferior a quatro anos e superior a dois (art. 394, § 1º, II, CPP); o rito ordinário, por sua vez, terá lugar sempre que se tratar de crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade (art. 394, § 1º, I, CPP); **B:** correta – art. 325, I, do CPP; **C:** art. 282, I e II, do CPP; **D:** incorreta, visto que a interceptação telefônica somente será deferida se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão – art. 2º, III, da Lei 9.296/96; **E:** não cabe a prisão temporária em desfavor do suspeito de ter cometido o crime de constrangimento ilegal, visto que não está previsto no rol do art. 1º da Lei 7.960/89 (Prisão Temporária).

„B„ omdabq

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) No tocante à prisão no curso do processo e medidas cautelares,

- (A) a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
- (B) o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 75 (setenta e cinco) anos.
- (C) a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.
- (D) julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado praticar nova infração penal, ainda que culposa.
- (E) se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada, pelo juiz, até, no máximo, o décuplo.

A: incorreta, já que o art. 320 do CPP, cuja redação foi determinada pela Lei 12.403/2011, estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o indiciado/acusado promover a entrega do passaporte; **B:** incorreta. Somente fará jus à substituição o agente que contar com mais de 80 (oitenta) anos, nos termos do art. 318 do CPP, que estabelece outras hipóteses em que é possível a substituição; **C:** outra alteração implementada pela Lei 12.403/2011 é que a autoridade policial, agora, pode arbitrar fiança em qualquer infração penal cuja pena máxima cominada não seja superior a quatro anos (reclusão ou detenção). Pela redação anterior do art. 322 do CPP, o delegado somente estava credenciado a arbitrar fiança nas contravenções e nos crimes apenados com detenção. Assertiva, portanto, correta; **D:** incorreta, pois o art. 341, V, do CPP somente faz referência à prática de crime doloso; **E:** incorreta. Reza o art. 325, § 1º, III, do CPP que a fiança, a depender da situação econômica do preso, poderá ser aumentada em até mil vezes.

„C„ omdabq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A Lei n.º 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que dispõe sobre prisão temporária, não permite a aplicação da medida em caso de

- (A) furto.
- (B) homicídio doloso.
- (C) roubo.
- (D) sequestro ou cárcere privado.

A prisão temporária somente poderá ser decretada em relação aos crimes cujo rol está contemplado no art. 1º, III, da Lei 7.960/90, entre os quais não figura o crime de *furto*. Caberá, entretanto, nos crimes de *homicídio* (art. 1º, III, *a*, da Lei 7.960/90), *roubo* (art. 1º, III, *c*, da Lei 7.960/90) e *sequestro ou cárcere privado* (art. 1º, III, *b*, da Lei 7.960/90).

(Ministério Público/GO – 2012) A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, provocou significativas mudanças naquilo que podem os denominar *processo penal cautelar*. A respeito dessas mudanças e sobre a nova sistemática das medidas cautelares no Código de Processo Penal, é correto afirmar que:

- (A) apesar dos avanços no que se refere às medidas cautelares pessoais afilivas, o legislador deixou de posicionar no Código de Processo Penal o princípio da homogeneidade das prisões cautelares;
- (B) para o cumprimento de mandado de prisão em território diverso do da autoridade judiciária que o expediu, é imprescindível o prévio registro do mandado a ser cumprido em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Caso não haja esse registro, o mandado não poderá ser cumprido, tendo em vista a presunção de incerteza quanto à autenticidade deste;
- (C) havendo prisão em flagrante, a prisão e o local onde o preso se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada e, em até 24 horas, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública;
- (D) genericamente, é admitida a prisão preventiva decretada, de ofício, pelo juiz, ainda que no curso do inquérito policial, nos crimes dolosos punidos com reclusão.

A: incorreta. Vide art. 283, § 1º, do CPP, introduzido pela Lei de Reforma 12.403/2011; **B:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 289-A, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei 12.403/2011; **C:** correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 306, *caput* e § 1º, do CPP, que teve a sua redação alterada pela Lei 12.403/2011; **D:** com a alteração promovida pela Lei de Reforma 12.403/2011 na redação do art. 311 do CPP, o juiz, que antes podia, de ofício, determinar a prisão preventiva no curso do inquérito, agora somente poderá fazê-lo, nesta fase da persecução, quando provocado pela autoridade policial, mediante representação, ou pelo Ministério Público, por meio de requerimento; portanto, de ofício, a partir de agora, somente no decorrer da ação penal.

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Assinale a opção **correta**:

- (A) O Ministério Público deverá ser ouvido nos autos antes da concessão da liberdade provisória vinculada, o que é dispensável em se tratando de hipótese de liberdade provisória com fiança.
- (B) Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial.
- (C) Em face de crime de ação penal privada, é incabível a decretação de prisão preventiva.
- (D) Na hipótese de o executor do mandado de prisão verificar, com segurança, que o réu tenha entrado em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for atendido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, ainda que seja noite, entrará à força na casa, arrombando as portas, caso seja necessário.

A: correta, nos termos do art. 333 do CPP; **B:** incorreta. Com a edição da Lei 12.403/11, a redação do art. 311 do CPP foi modificada. Com isso, a prisão preventiva continua a ser decretada (sempre pelo juiz) em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mas o juiz, que antes podia determiná-la de ofício também na fase investigatória, somente poderá fazê-lo, a partir de agora, no curso da ação penal. É dizer, para que a custódia preventiva seja decretada no curso da investigação, somente mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público; **C:** incorreta, já que a custódia preventiva tem lugar tanto no âmbito da ação penal pública (condicionada ou incondicionada) quanto no da ação penal de iniciativa privada. É o que se extrai da leitura do art. 311 do CPP; **D:** incorreta, já que o ingresso à força, na hipótese de recalcitrância do morador, somente se efetivará durante o dia; se à noite, diante da recusa do ocupante, o executor da ordem de prisão fará guardar todas as saídas do imóvel até o amanhecer, quando então poderá ingressar no imóvel onde se encontra a pessoa a ser presa, independente da anuência do morador. É o que estabelece o art. 293 do CPP.

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Quanto à prisão cautelar no sistema jurídico brasileiro, analise as assertivas abaixo.

- I. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
- II. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem social, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
- III. Caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou da ação penal.
- IV. A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.
- V. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e V, apenas.

I: correta, visto que reproduz o teor do art. 283, *caput*, do CPP, que teve a sua redação determinada pela Lei 12.403/2011; **II:** incorreta, pois em desconformidade com o que estabelece o art. 312, *caput*, do CPP, que não contemplou, como fundamento para a decretação da custódia preventiva, a *garantia da ordem social*; **III:** incorreta, pois a prisão temporária somente terá lugar no curso das investigações do inquérito policial (art. 1º, I, da Lei 7.960/1989); **IV:** o prazo de cinco dias, estabelecido no art. 2º, *caput*, da Lei 7.960/1989, poderá, sim, ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que comprovada a sua necessidade. Cuidado: se se tratar de crime hediondo ou delito a ele equiparado, o prazo de prisão temporária será de *trinta* dias, prorrogável por mais trinta, também em caso de comprovada e extrema necessidade. É o teor do art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos); **V:** a autoridade policial e seus agentes, a teor do que dispõe o art. 301 do CPP, *devem* prender quem quer que se encontre em situação de flagrante. Este é o chamado *flagrante obrigatório*. Agora, qualquer pessoa do povo *poderá* (caso queira) efetuar a prisão em flagrante. Este é o chamado *flagrante facultativo*. Assertiva correta.

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Considere as seguintes proposições.

- I. É vedado ao juiz conceder liberdade provisória aplicando concomitantemente medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal.
- II. Pode o juiz decretar a prisão preventiva quando constatado o descumprimento de qualquer das obrigações impostas à medida cautelar diversa da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal) e não seja cabível imposição de outra, em substituição ou cumulativamente.
- III. A lei que disciplina a prisão temporária não contempla a possibilidade de o juiz decretá-la de ofício.

Está CORRETO o que se afirma

- (A) apenas em I e II.
- (B) apenas em I e III.
- (C) apenas em II e III.
- (D) apenas em I.
- (E) em I, II e III.

I: incorreta, pois não corresponde à regra prevista no art. 321 do CPP; **II:** correta (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP); **III:** correta, nos termos do art. 2º, *caput*, da Lei 7.960/1989.

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca de custódia cautelar e suas modalidades.

- (A) A falta de inquérito policial impede a decretação de prisão preventiva, mesmo que embasada em peças de informação oferecidas pelo MP suficientes para demonstrar a existência do crime e de indícios de autoria.
- (B) O agente que mantém em depósito substância entorpecente destinada ao tráfico só pode ser preso em flagrante se for encontrado no local em que a droga estiver armazenada.
- (C) O flagrante esperado, também conhecido como delito putativo por obra do agente provocador, é aquele em que a vítima ou terceiro provoca ou induz o sujeito à prática do fato delituoso, de modo a tornar impossível a sua consumação.
- (D) Ainda que o autor da infração penal demonstre ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, poderá ser decretada a sua prisão preventiva se estiver presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e restar comprovada a sua real necessidade.

- (E) Em se tratando de homicídio culposo, a prisão temporária é cabível se houver, com base em qualquer meio de prova admitida na legislação penal, fundadas razões de autoria ou participação do indiciado.

A: incorreta. A ausência de prévia instauração de inquérito não afasta a possibilidade de decretar-se a prisão preventiva, na medida em que os elementos de convicção podem ser extraídos, além do inquérito policial, de outras peças de informação. Nesse sentido: STJ, HC 124.378/SP, 6ª T., rel. Min. Og Fernandes; **B:** incorreta. Por se tratar de crime cuja consumação se protraia no tempo por vontade do agente (delito permanente), a prisão deste é viável ainda que ausente do local onde permanece armazenada a droga; **C:** incorreta. Não se deve confundir o flagrante *esperado* com o *preparado*. Este restará configurado sempre que o agente provocador levar alguém a praticar uma infração penal. Está-se aqui diante de uma modalidade de crime impossível (art. 17 do CP), consubstanciada na Súmula n. 145 do STF; difere, dessa forma, do chamado *flagrante esperado*, em que a polícia não exerce qualquer tipo de controle sobre a ação do agente; uma vez comunicada, aguarda a ocorrência do crime. Inexiste, neste caso, intervenção policial que leve o agente à prática delituosa. É, por isso, hipótese viável de prisão em flagrante; **D:** correta. Com efeito, o fato de o agente ostentar bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa não elide a possibilidade de em seu desfavor ser decretada ou mantida a prisão preventiva, modalidade de prisão cautelar, dado que a sua decretação será determinada em razão dos fundamentos contemplados no art. 312 do CPP (situações que demonstram a necessidade na decretação da medida). Se presente um deles, a custódia preventiva se imporá, ainda que o agente, repita-se, ostente bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, fatores que, no entanto, poderão ser levados em conta na determinação da medida. Assertiva correta, portanto; **E:** incorreta. A prisão temporária somente terá cabimento nos crimes previstos no rol do art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, entre os quais não está o homicídio culposo.

„D. 01/04/2012“

(Ministério Público/T O – 2012 – CESPE) Com relação ao benefício da liberdade provisória e seus fundamentos, assinale a opção correta.

- (A) Não será concedida liberdade provisória mediante fiança ao suspeito da prática de crime punido com pena privativa de liberdade, se ele já tiver sido condenado, em sentença transitada em julgado, por outro crime doloso ou culposo.
- (B) O direito de livrar-se solto, assim como a liberdade provisória sem fiança, vincula o agente ao processo e o obriga a cumprir as condições estipuladas pelo juiz, a exemplo do comparecimento em todos os atos processuais.
- (C) A afiançabilidade de infração penal, depois de prolatada a sentença condenatória, verifica-se em função da pena aplicada *in concreto*.
- (D) A fiança será cassada caso o representante do MP, no oferecimento da denúncia, tipifique como crime inafiançável conduta provisoriamente considerada afiançável, na fase de inquérito policial inaugurado por força de auto de prisão em flagrante.
- (E) Conforme a situação econômica do réu, o juiz, ao fixar o valor da fiança, poderá reduzi-lo até o máximo de dois terços e aumentá-lo até a metade do valor fixado em lei.

A: incorreta. A reincidência e a existência de antecedentes negativos não impedem a concessão de liberdade provisória mediante fiança. Tanto é assim que o art. 326 do CPP estabelece que a autoridade levará em consideração, para estabelecer o valor da fiança, dentre outros fatores, a vida pregressa do investigado/acusado, o que abrange os antecedentes negativos e a reincidência; **B:** incorreta. O art. 309 do CPP, cuja redação não foi modificada pela Lei de Reforma 12.403/2011, perdeu sua razão de ser, dado que o art. 321 do CPP, que contemplava as hipóteses em que o indiciado deveria *livrar-se solto*, foi modificado pela Lei 12.403/2011, passando a disciplinar tema diverso; **C:** incorreta. O valor da fiança, que poderá ser prestada até o trânsito em julgado (art. 334 do CPP), levará em conta os critérios contemplados nos arts. 325 e 326 do CPP; **D:** correta, nos termos do art. 339 do CPP; **E:** incorreta, visto que o art. 325, § 1º, III, do CPP estabelece que o valor da fiança, a depender da situação econômica do preso, poderá ser aumentado em até mil vezes.

„D. 01/04/2012“

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Considerando o disposto no CPP e na legislação correlata, assinale a opção correta.

- (A) Não é cabível a decretação de prisão preventiva de acusado que se apresente espontaneamente à autoridade policial competente.
- (B) Admite-se, como garantia da execução das medidas protetivas de urgência, a decretação da prisão preventiva do acusado de crime que envolva violência doméstica contra a mulher.
- (C) O prazo para a interceptação de comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/1996, é de quinze dias; entretanto, caso o pedido tenha sido formulado para prova em investigação de crimes hediondos, o prazo será de trinta dias, prorrogável por igual período.
- (D) A citação do acusado que esteja em lugar sabido no estrangeiro deve ser realizada por edital e, caso ele não compareça nem constitua advogado no prazo fixado no edital de citação, que pode variar de quinze a noventa dias, ficarão suspensos o processo e o curso da prescrição, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes.
- (E) Estando o investigado preso, o inquérito policial deve ser encerrado impreterivelmente no prazo de quinze dias.

A: incorreta. O fato de a Lei 12.403/2011 ter operado a revogação do art. 317 do CPP (apresentação espontânea do acusado) não impede que se decrete a custódia preventiva do acusado que se apresente espontaneamente, desde que presentes os requisitos autorizadores dessa medida cautelar; **B:** correta, pois corresponde à redação do art. 313, III, do CPP; **C:** incorreta. O art. 5º da Lei 9.296/1996, que trata do prazo durante o qual poderá perdurar a interceptação, não estabeleceu interregno diferenciado para os crimes hediondos. A propósito, a jurisprudência sedimentou entendimento no sentido de que o prazo de quinze dias poderá ser prorrogado quantas vezes for necessário para a apuração do fato sob investigação. Conferir: “(...) Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a do Supremo Tribunal Federal, o prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado em investigações complexas como a presente – que envolve crimes supostamente cometidos por Prefeitura, por longo período de tempo –, desde que em decisão devidamente fundamentada (...)” (STJ, HC 201200392671, LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJE 21/08/2014); **D:** incorreta. A citação do acusado que se encontre em lugar conhecido no estrangeiro há de ser feita por meio de carta rogatória, nos termos do art. 368 do CPP, suspendendo-se, neste caso, o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento; **E:** incorreta. O art. 10, *caput*, do CPP estabelece o prazo geral de 30 dias para conclusão do inquérito, quando o indiciado não estiver preso; se se tratar de indiciado preso, o inquérito deve terminar em 10 dias (e não em quinze). Na Justiça Federal, se o indiciado estiver preso, o prazo para conclusão do inquérito é de quinze dias, podendo haver uma prorrogação por igual período, conforme dispõe o art. 66 da Lei 5.010/1966; se solto, o inquérito deve ser concluído em 30 dias, em consonância com o disposto no art. 10, *caput*, do CPP. Há outras leis especiais, além desta, que estabelecem prazos diferenciados para a ulatimação das investigações.

„D. 01/04/2012“

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens seguintes, referentes à prisão e a liberdade provisória.

- (1) A autoridade policial é expressamente autorizada pelo CPP a conceder fiança nos casos de infração para a qual seja estipulada pena privativa de liberdade máxima não superior a quatro anos, devendo considerar, para determinar o valor da fiança, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
- (2) A prisão preventiva decretada de forma autônoma, independentemente do flagrante ou da conversão deste, deve observar as exigências da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e quando for doloso o crime, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

1: correta, visto que corresponde ao que estabelecem os arts. 322, *caput*, e 326 do CPP; 2: correta, pois em consonância com o teor dos arts. 312, *caput*, e 313, I, do CPP.

„D. 01/04/2012“

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Acerca dos institutos da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, assinale a opção correta.

- (A) Em caso de cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade competente, se o executor do mandado verificar que o réu esteja abrigado em alguma casa, deverá intimar o morador a apresentá-lo à vista do mandado judicial e, no caso de desobediência, poderá, a qualquer hora do dia ou da noite, entrar à força na residência, bastando para tanto, convocar duas testemunhas que acompanhem a diligência e atestem a recusa do morador a entregar o preso.
- (B) A prisão em flagrante deve ser comunicada ao juiz competente em até vinte e quatro horas após a sua realização, cabendo ao juiz, entre outras medidas, relaxar a prisão se esta for ilegal ou, fundamentadamente, convertê-la em preventiva, quando presentes os requisitos da custódia cautelar.
- (C) Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de setenta anos de idade, gestante a partir do sétimo mês de gestação, extremamente debilitado por motivo de grave doença ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência.
- (D) A partir das recentes alterações legislativas referentes à liberdade provisória com fiança, a autoridade policial, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, somente poderá conceder fiança nos casos de infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça a pessoa, independentemente do tempo previsto para a pena privativa de liberdade.
- (E) A falta de exibição do mandado de prisão pelo executor da ordem obsta o seu efetivo cumprimento, porquanto, conforme a lei processual penal, a prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente a referida ordem e o intime a acompanhá-lo.

A: incorreta, já que o ingresso à força, na hipótese de recalcitrância do morador, somente se efetivará durante o dia; se à noite, diante da recusa do ocupante, o executor da ordem de prisão fará guardar todas as saídas do imóvel até o amanhecer, quando então poderá

ingressar no imóvel onde se encontra a pessoa a ser presa, independente da anuência do morador. É o que estabelece o art. 293 do CPP; **B**: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 306, § 1º, do CPP; **C**: a incorreção da assertiva está na parte em que se afirma que a substituição será feita na hipótese de o agente contar com mais *setenta* anos, dado que o art. 318, I, do CPP estabelece como idade mínima à obtenção deste benefício *oitenta* anos. Além dessa, há outras situações em que é possível a substituição, a saber: agente extremamente debilitado por motivo de doença grave (inciso II); quando o agente for imprescindível aos cuidados de pessoa com menos de 6 (seis) anos ou com deficiência (inciso III); quando se tratar de gestante (inciso IV – cuja redação foi alterada pela Lei 13.257/2016); quando se tratar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (inciso V – cuja redação foi determinada pela Lei 13.257/2016); homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (inciso VI – cuja redação foi determinada pela Lei 13.257/2016). São várias as situações, portanto, em que a substituição poderá ser autorizada. Atenção: a Lei 13.769/2018, editada recentemente, inseriu no CPP o art. 318-A, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Além disso, esta mesma Lei disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação, com alteração da Lei de Crimes Hediondos e da Lei de Execução Penal. Como bem sabemos, a 2ª turma do STF, ao julgar o HC coletivo 143.641, assegurou a conversão da prisão preventiva em domiciliar a todas as presas provisórias do país que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda. Perceba, dessa forma, que o legislador, ao inserir o art. 318-A do CPP, nada mais fez do que contemplar, no texto legal, o entendimento consolidado no *habeas corpus* coletivo a que fizemos referência. Também em consonância com o que ficou decidido no julgamento do HC, o legislador impôs dois requisitos: que não tenha sido cometido crime com grave ameaça ou violência contra a pessoa; que não tenha sido cometido contra o filho ou dependente. O art. 318-B, também inserido por meio da Lei 13.769/2018, prevê a possibilidade de aplicação concomitante da prisão domiciliar e das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, na esteira do decidido no HC 143.641. Vale ainda o registro de que, para além da inserção desses dois dispositivos legais no CPP, a Lei 13.769/2018 promoveu alterações na LEP. De ver-se que os arts. 318, 318-A e 318-B tratam da concessão da prisão domiciliar no contexto da prisão preventiva, que constitui modalidade de prisão provisória. Pressupõe-se, aqui, portanto, ausência de condenação definitiva. Após o trânsito em julgado da condenação, a prisão domiciliar passa a ser disciplinada, como não poderia deixar de ser, pela LEP. Neste caso, temos que a Lei 13.769/2018 inseriu no art. 112 da LEP o § 3º, que estabelece fração diferenciada de cumprimento de pena para que a mulher, nas condições a que fizemos referência, possa alcançar o regime mais brando (a fração necessária, que antes era um sexto, passou para um oitavo). Para tanto, a reeducanda deve reunir quatro requisitos cumulativos, além de ter cumprido um oitavo da pena que lhe foi imposta. Também incluído pela Lei 13.769/2018, o § 4º do art. 112 da LEP estabelece que a prática de novo crime doloso ou falta grave acarretará a revogação do benefício. Por fim, também sofreu alteração a Lei de Crimes Hediondos, com a alteração, pela Lei 13.769/2018, do art. 2º, § 2º, que agora estabelece que a progressão, nesses crimes, se se tratar de mulher grávida, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, obedecerá ao que estabelecem os §§ 3º e 4º do art. 112 da LEP. Em outras palavras, institui-se, no que concerne aos crimes hediondos e equiparados, regra específica de progressão no caso de o beneficiário encontrar-se em uma das condições acima; **D**: incorreta, dado o que estabelece o art. 322 do CPP: “A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos”; **E**: incorreta, já que não reflete o disposto no art. 287 do CPP: “Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado”.

..B., oijaaqdg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Em 20.08.2012, Juca, mediante grave ameaça, subtraiu uma corrente de ouro pertencente a Carla e fugiu, escondendo-se debaixo de uma ponte. Vinte e quatro horas depois do crime, Juca saiu de seu esconderijo e, ao se deparar com o namorado da vítima, que passeava pelo local e reconheceu a corrente de ouro no pescoço de Juca, foi por ele preso em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado à delegacia de polícia. Mesmo sem testemunhas do fato, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, com a assinatura do condutor e de duas testemunhas que presenciaram a apresentação do preso. Após solicitação de Juca, a prisão foi comunicada à sua namorada, não tendo sido dada, contudo, ciência da prisão à família do preso. Quarenta e oito horas após a prisão, foram os autos encaminhados ao juízo competente e ao MP. Posteriormente, o flagrante foi enviado à DP, que requereu o relaxamento da prisão de Juca, pedido indeferido pelo magistrado.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta a respeito da prisão em flagrante.

- (A) Juca não mais poderia ter sido preso em flagrante, passadas 24 horas do cometimento do crime.
 (B) Juca foi preso em flagrante impróprio, visto que foi encontrado em situação que se fazia presumir ser ele o autor da infração.
 (C) Em até 48 horas após a realização da prisão, deve ser encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e, necessariamente, haver comunicação do flagrante à família do preso, independentemente de ciência de outra pessoa por ele indicada.
 (D) A falta de testemunhas da infração penal cometida por Juca não torna ilegal o auto de prisão em flagrante, desde que assinado pelo

condutor e duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

- (E) A prisão de Juca, realizada por particular, é considerada ilegal, visto que a prisão em flagrante somente pode ser feita por autoridade pública.

A: incorreta. Vale aqui registrar a existência de controvérsia doutrinária acerca do entendimento que deve ser conferido à expressão “logo depois”, no chamado flagrante ficto ou presumido (art. 312, IV, do CPP). Pensamos que tal expressão deve ser interpretada de forma individualizada, de acordo com as especificidades do caso concreto. Esse entendimento é compartilhado por parte significativa da doutrina e jurisprudência; **B**: incorreta. A prisão em flagrante em que o agente é preso, logo depois do crime, na posse de objetos, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, é dada a denominação de *flagrante ficto* ou *presumido*; *impróprio* (ou quase flagrante) é a modalidade em que, perseguido logo após a prática criminosa, o agente é preso; **C**: incorreta, pois o art. 306, § 1º, do CPP estabelece o prazo de 24 horas, a contar da prática do crime, para que o auto de prisão em flagrante e as demais peças que o acompanham sejam remetidas ao juiz de direito; **D**: correta, na medida em que reflete o disposto no art. 304, § 2º, do CPP; **E**: incorreta. A doutrina classifica o flagrante em obrigatório e facultativo. Obrigatório é a modalidade de flagrante a que faz referência o art. 301, 2ª parte, do CPP. *Obrigatório* porque a *autoridade policial e seus agentes* deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. De outro lado, *qualquer do povo poderá* (...). Trata-se, neste caso, de mera faculdade. Flagrante, por isso mesmo, chamado *facultativo*. Dessa forma, a prisão em flagrante realizada por particular nada tem de ilegal, visto que autorizada pela lei processual penal.

..D., oijaaqdg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Prisão provisória. Assinale a alternativa correta.

- (A) Ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva poderá o juiz, no curso do processo, decretar a prisão domiciliar caso o réu esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave.
 (B) Em qualquer fase da investigação policial poderá o juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva do indiciado.
 (C) Em relação à prisão temporária, constata-se o *fumus commissi delicti* quando presente fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes taxativamente relacionados na Lei federal n. 7.960/1989, que disciplina a prisão temporária, exceto se for autorizada para outros crimes por legislação federal posterior.
 (D) A publicação de sentença condenatória, que impõe regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, constitui marco impeditivo para a concessão da liberdade provisória ao condenado.

A: incorreta. A prisão domiciliar somente será decretada se preenchidos os requisitos da prisão preventiva – art. 312 do CPP; **B**: incorreta. Pela disciplina estabelecida no art. 311 do CPP, cuja redação foi modificada por força da Lei 12.403/2011, a prisão preventiva poderá ser decretada nas duas fases que compõem a persecução penal (inquérito e ação penal); todavia, somente poderá ser decretada de ofício pelo juiz no curso da ação penal; durante as investigações, somente a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial; **C**: correta, pois corresponde ao contido no art. 1º, III, da Lei 7.960/1989 (Prisão Temporária); **D**: incorreta, já que a liberdade provisória poderá ser concedida até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 334 do CPP).

..C., oijaaqdg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Magrillo, tecnicamente primário e com residência fixa, foi preso em flagrante pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 combinado com o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006, uma vez que, em conjunto com PLG, Gcarrão, Paco e Gomideo, membros do mesmo grupo criminoso organizado, acondicionou 36,5 kg de cocaína, 2,47 kg de maconha e 1,037 kg de *crack* em 2 botijões de gás adulterados, transportando-os do Paraguai para o Brasil em dois caminhões com placas paraguaias. A prisão em flagrante foi convertida pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 e 312, do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se o seguinte:

- (A) a prisão preventiva de Magrillo foi corretamente decretada, uma vez que foi atendido o requisito legal do clamor público, além de existir indício de crime e suspeita de autoria, pressupostos legalmente previstos para servir de alicerce ao encarceramento provisório.
 (B) as condições pessoais favoráveis de Magrillo têm, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o condão de, por si sós, ensejarem a revogação de sua prisão preventiva.
 (C) segundo o Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de grupos criminosos organizados enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para alicerçar a prisão preventiva.
 (D) segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deverá ser decretada pelo juiz, mesmo quando cabível a sua substituição por outra medida cautelar pessoal.

A: incorreta – o *clamor público*, por si só, além de não estar inserto no art. 312 do CPP, não é apto a justificar a prisão preventiva; além disso, ante o que estabelece o art. 312 do CPP, não bastam indícios, sendo necessária, à decretação da custódia preventiva, além de indícios suficientes de autoria, a existência de prova de que o crime ocorreu (materialidade); **B:** incorreta – o fato de o indiciado/acusado ostentar bons antecedentes, ser primário e ter residência física não afasta a possibilidade de contra ele ser decretada a prisão preventiva. Conferir: "(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e Subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (RHC 201301681245, Laurita Vaz, Quinta turma, DJe de 23.08.2013); **C:** correta. Nessa esteira, conferir: "recurso ordinário em *habeas corpus*. Processual penal. Crimes de formação da quadrilha armada e comércio ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Necessidade de interrupção da atividade criminosa. Fundamentação suficiente. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Feito complexo (23 acusados). Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Recurso desprovido. 1. Interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, indicaram a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes, dentre eles, tráfico ilícito de drogas, homicídios, crimes contra o patrimônio, tráfico de armas de fogo e munições e formação de quadrilha. Em tese, o Recorrente faria parte desse grupo e comercializava ilegalmente armas e munições com a quadrilha. Tais circunstâncias evidenciam a pertinência da manutenção da constrição cautelar em foco, como forma de garantir a ordem pública, dado que necessária a interrupção das atividades criminosas, em parte, fomentadas pelos armamentos fornecidos pelo Custodiado. 2. Perfeitamente aplicável, na espécie, o entendimento de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF – HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). 3. Os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. A complexidade da causa em apreço (com 23 denunciados) e a necessidade de investigações de fatos ocorridos em duas Comarcas (Vitória de Santo Antão e Olinda) autorizam um certo prolongamento da instrução criminal. 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (RHC 201301681245, LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJE DE 23.08.2013); **D:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

..D., oijueqeg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Paruara, integrante da quadrilha liderada por Charlito Charlotte, foi instado a se apresentar na delegacia de polícia civil com o objetivo de prestar declarações em inquérito policial que investiga o grupo. Chegando à delegacia, Paruara insinuou que precisaria conversar em particular com o escrivão de polícia X. Este, sem que Paruara notasse, uma vez que, em outras oportunidades, Paruara já havia tentado cooptar policiais, acionou um equipamento de gravação. Após alguns rodeios, permanecendo X sempre calado, Paruara ofereceu R\$ 5.000,00 para que X passasse informações sobre possíveis operações policiais a serem desenvolvidas em face do grupo criminoso. Imediatamente, X deu voz de prisão a Paruara. Nesse caso, o flagrante foi

- (A) esperado e, portanto, a prisão é válida.
- (B) provocado e, portanto, a prisão é nula.
- (C) forjado e, portanto, a prisão é nula.
- (D) preparado e, portanto, a prisão é válida.

Não devemos confundir os flagrantes *esperado* e *preparado* (ou provocado). Este estará configurado sempre que o agente provocador levar alguém a praticar uma infração penal. É modalidade de crime impossível (art. 17 do CP), consubstanciada na Súmula n. 145 do STF; difere do chamado *flagrante esperado*, em que a polícia não exerce qualquer tipo de controle sobre a ação do agente; uma vez comunicada, aguarda a ocorrência do crime. Inexiste, neste caso, intervenção policial que leve o agente à prática delitosa. É, por isso, hipótese viável de prisão em flagrante; temos ainda o flagrante *forjado*, em que são "fabricadas", artificialmente, provas com o propósito de incriminar alguém e, dessa forma, prendê-lo em flagrante. Cuida-se, obviamente, de flagrante nulo.

..A., oijueqeg

(Delegado/MG – 2012) Não haverá o quebramento da fiança quando:

- (A) Deliberadamente o afluente praticar ato de obstrução ao andamento do inquérito/processo.
- (B) Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.
- (C) Resistir injustificadamente a ordem judicial.
- (D) Deixar de comparecer, por justo motivo, quando regularmente intimado para ato processual.

A: o art. 341, I, do CPP não contemplou o ato de obstrução ao andamento do *inquérito policial*; assim, somente o ato de obstrução ao andamento do *processo* acarretará a quebra da fiança; **B:** art. 341, III, do CPP; **C:** art. 341, IV, do CPP; **D:** art. 341, I, do CPP.

..A., oijueqeg

(Delegado/MG – 2012) Sobre a prisão preventiva é **CORRETO** afirmar:

- (A) poderá ser decretada de ofício pelo juiz na fase do inquérito policial.
- (B) poderá ser decretada em crime doloso, quando se tratar de reincidente, independente da pena cominada ao delito.
- (C) nos casos de violência doméstica poderá ser decretada independentemente da imposição anterior de medida protetiva.
- (D) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa poderá ser decretada e mantida mesmo após superada a dúvida.

A: antes de a Lei 12.403/2011 modificar a redação do art. 311 do CPP, era possível que o juiz, de ofício, decretasse a prisão preventiva no curso do inquérito. Atualmente, por força da nova redação conferida a este dispositivo, não mais se admite a decretação de ofício durante a fase de investigação, o que somente será possível (decretação de ofício) no curso da ação penal; **B:** correta, pois corresponde à nova redação do art. 313, II, do CPP; **C:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 313, III, do CPP; **D:** incorreta, visto que o art. 313, parágrafo único, do CPP estabelece que a prisão preventiva, neste caso, deverá ser imediatamente revogada após a identificação do investigado.

..B., oijueqeg

(Delegado/MG – 2012) Não poderá ser cumulada com outra medida cautelar

- (A) a monitoração eletrônica.
- (B) a proibição de ausentar-se do País, inclusive mediante entrega do passaporte.
- (C) a fiança.
- (D) a prisão domiciliar.

A prisão domiciliar não está inserida no âmbito das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Cuida-se, isto sim, de prisão preventiva que deverá ser cumprida no domicílio do investigado/acusado, desde que, é claro, este esteja em uma das situações previstas no art. 318 do CPP.

..D., oijueqeg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre prisão preventiva, é correto afirmar que

- (A) não poderá ser decretada de ofício.
- (B) é irrevogável até a sentença.
- (C) a sua decretação não poderá ocorrer se imposta outra medida cautelar ao agente, ainda que não cumprida.
- (D) poderá o juiz substituí-la pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.
- (E) a sua decretação em nada implica motivos de conveniência da instrução criminal.

A: com o advento da Lei de Reforma 12.403/2011, que conferiu nova conformação à prisão e à liberdade provisória, a custódia preventiva, que antes podia ser determinada de ofício também na fase de inquérito, somente poderá sê-lo, a partir de agora, no curso da ação penal. É dizer, para que a prisão preventiva seja decretada no curso da investigação, o que continua a ser possível, é necessário que haja provocação da autoridade policial, mediante representação, ou do Ministério Público, por meio de requerimento. Assertiva, portanto, incorreta. Atenção: a prisão temporária, destinada a viabilizar investigações de crimes graves, somente pode ser decretada na fase de inquérito. Aqui, nada mudou; **B:** incorreta, posto que, dado o que estabelece o art. 316 do CPP, se a prisão preventiva mostrar-se desnecessária ao processo, deve o juiz revogá-la; se, de outro lado, surgir nova prova, apta a alterar a situação fática e justificar novo decreto prisional, deverá o juiz assim proceder, mandando expedir o competente mandado de prisão; **C:** incorreta, pois em desconformidade com o disposto no art. 282, § 4º, do CPP; **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 318, III, do CPP; **E:** incorreta, visto que não reflete o disposto no art. 312, *caput*, do CPP.

..D., oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Ocorre o "flagrante presumido" quando o agente

- (A) está cometendo a infração penal.
- (B) acaba de cometer a infração penal.
- (C) é perseguido, logo após a infração penal, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- (D) é encontrado, logo depois da infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

No *flagrante ficto* ou *presumido* (art. 302, IV, CPP), o agente é encontrado logo depois do crime na posse de instrumentos, armas, objetos ou papéis, em circunstâncias que revelem ser ele o autor da infração penal. Não deve ser confundido com o *flagrante impróprio*, *imperfeto* ou *quase-flagrante*, modalidade em que o sujeito, logo em seguida à prática criminosa, é perseguido e, depois disso, preso (art. 302, III, CPP). O art. 302, I e II, do CPP, por sua vez, contempla o chamado *flagrante próprio*, *real* ou *verdadeiro*, em que o agente é surpreendido cometendo a infração, ou quando acaba de cometê-la.

..D., oijueqeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Pode-se afirmar que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de

- (A) infração punida com detenção.
- (B) infração punida com prisão simples.
- (C) infração punida com detenção ou prisão simples.
- (D) infração punida com pena de multa.

Novidade trazida pela Lei 12.403/2011, a autoridade policial pode arbitrar fiança em qualquer infração penal cuja pena máxima cominada não seja superior a quatro anos (reclusão ou detenção). Pela redação anterior do art. 322 do CPP, o delegado somente estava credenciado a arbitrar fiança nas contravenções e nos crimes apenados com detenção. Note que a questão foi elaborada com base na redação anterior do dispositivo.

„C„, oijuaqeq

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) José, primário, de bons antecedentes e regularmente identificado, está sendo investigado em regular inquérito policial, acusado de praticar crime de contrabando na forma simples, punido com reclusão de um a quatro anos. Nesse caso,

- (A) o Juiz poderá aplicar de ofício a José, durante a fase investigatória, uma das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos legais para tanto.
- (B) o Juiz poderá decretar, de ofício, durante a fase investigatória, presentes os requisitos legais, a prisão preventiva de José.
- (C) havendo prisão em flagrante e tratando-se de crime inafiançável, o juiz poderá conceder a José liberdade provisória.
- (D) havendo prisão em flagrante, a Autoridade Policial não poderá arbitrar a fiança ao réu, cabendo exclusivamente ao Magistrado fixá-la.
- (E) o Juiz, em regra, não poderá decretar a prisão preventiva de José.

A: incorreta. O magistrado somente poderá agir de ofício, na decretação das medidas cautelares diversas da prisão, no curso da ação penal. Na fase investigatória, a medida cautelar somente poderá ser decretada a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial – art. 282, § 2º, do CPP; **B:** incorreta. Aqui não é diferente. Por força da Lei 12.403/2011, a redação do art. 311 do CPP foi modificada. A prisão preventiva continua a ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mas o juiz, que antes podia determiná-la de ofício também na fase de inquérito, somente poderá fazê-lo, a partir de agora, no curso da ação penal. É dizer, para que a custódia preventiva seja decretada no curso da investigação, é necessário que haja provocação da autoridade policial, mediante representação, ou do Ministério Público, por meio de requerimento. Atenção: a prisão temporária, destinada a viabilizar as investigações de crimes graves, somente pode ser decretada na fase de inquérito. Aqui, nada mudou; **C:** incorreta. Nada obsta que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante pela prática de crime inafiançável, conceda ao indiciado a liberdade provisória sem fiança; **D:** incorreta. Outra novidade trazida pela Lei 12.403/2011 é que a autoridade policial pode, agora, arbitrar fiança em qualquer infração penal cuja pena máxima cominada não seja superior a quatro anos (reclusão ou detenção). Pela redação anterior do art. 322 do CPP, o delegado somente estava credenciado a arbitrar fiança nas contravenções e nos crimes apenados com detenção; **E:** correta. Pela *novel* redação do art. 313 do CPP, a prisão preventiva somente terá lugar diante da prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Esta é a regra. As exceções estão contempladas nos incisos II e III do mesmo dispositivo (reincidente em crime doloso e violência doméstica). Assertiva correta, portanto.

„E„, oijuaqeq

12. PROCESSO E PROCEDIMENTOS

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) A respeito do procedimento comum, atribua V (verdadeira) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade.
- () Será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior a quatro anos.
- () Aplica-se a todos os processos, salvo disposições em contrário do Código de Processo Penal ou de lei especial.
- () Aplicam-se as disposições do procedimento ordinário subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- (A) F, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

1ª assertiva: falsa. O rito ordinário será eleito sempre que se tratar de crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade (art. 394, § 1º, I, CPP); **2ª assertiva:** falsa. O rito sumário será adotado quando se tratar de crime cuja sanção máxima seja inferior a quatro anos e superior a dois (art. 394, § 1º, II, CPP); **3ª assertiva:** verdadeira (art. 394, § 2º, do CPP); **4ª assertiva:** verdadeira (art. 394, § 5º, do CPP).

„B„, oijuaqeq

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Marque a opção correta.

- (A) Compete ao Juizado Especial Criminal julgar as infrações penais cuja pena máxima, privativa de liberdade, não seja superior a 02 anos. Assim, o crime de ameaça do marido contra a esposa, cuja pena é de 01 a 06 meses de detenção ou multa, é de sua competência, não podendo, contudo, ser fixada pena de cesta básica.
- (B) O crime de tráfico transnacional é o que se submete ao princípio

da dupla incriminação, e a competência para seu julgamento é da Justiça Federal, conforme regência válida da Lei de Drogas.

- (C) No rito ordinário, poderão ser inquiridas 08 (oito) testemunhas da acusação e 08 (oito) da defesa. Já no rito sumário, poderão ser inquiridas 03 (três) testemunhas pela acusação e igual número pela defesa.
- (D) O registro dos depoimentos dos indiciados, investigados, ofendidos e das testemunhas não pode ser feito por meio audiovisual.
- (E) Relativamente ao rito para apuração do crime de tráfico de entorpecente, a remessa do inquérito policial far-se-á sem prejuízo das diligências complementares. Porém, o resultado destas deverá ser encaminhado ao juízo competente até 03 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

A: incorreta. A primeira parte da proposição está correta, uma vez que reflete a regra disposta no art. 61 da Lei 9.099/1995, que estabelece que estão sob a égide do Juizado Especial Criminal as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não seja superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Incorreta, no entanto, está a segunda parte da assertiva, em que se afirma que ao crime de ameaça praticado pelo marido contra a esposa se aplica a Lei 9.099/1995. Não se aplica, segundo o art. 41 da Lei 11.340/2006 (Maria da Penha); **B:** é certo que o crime de tráfico transnacional (internacional) será julgado pela Justiça Federal, conforme estabelece o art. 70 da Lei 11.343/2006; mas não é verdade que tal infração penal se submete ao princípio da dupla incriminação (necessidade de o fato ser considerado crime no Estado ao qual é formulado pedido de extradição); **C:** é correto dizer-se que, no rito comum ordinário, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas de acusação e 8 de defesa (art. 401, *caput*, do CPP); está incorreto, no entanto, se afirmar que, no procedimento comum sumário, poderão ser inquiridas 3 testemunhas de acusação e 3 de defesa. Segundo estabelece o art. 532 do CPP, nesta modalidade de procedimento comum, poderão ser arroladas até 5 testemunhas pela acusação e 5 pela defesa; **D:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 405, § 1º, do CPP; **E:** correta (art. 52, parágrafo único, da Lei 11.343/2006).

„E„, oijuaqeq

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe o CPP sobre procedimentos criminais, assinale a opção correta.

- (A) No processo comum, o acusado pode ser absolvido sumariamente caso haja manifesta causa excludente da culpabilidade, como, por exemplo, a inimizabilidade.
- (B) A denúncia deve ser rejeitada em caso de manifesta causa excludente da ilicitude do fato, como, por exemplo, legítima defesa própria.
- (C) O procedimento de instrução preliminar ou de formação de culpa do tribunal do júri deve, estando o réu preso, ser concluído em até cento e vinte dias.
- (D) Durante os debates, no procedimento do tribunal do júri, as partes podem fazer referência aos fundamentos da decisão de pronúncia, cabendo ao juiz presidente esclarecer aos jurados que eles não estão a ela vinculados.
- (E) É permitido ao MP, ao assistente, ao querelante e ao defensor, nessa ordem, formular perguntas diretamente ao acusado; os jurados, por sua vez, devem formular perguntas por intermédio do juiz.

A: incorreta – a *inimizabilidade*, elemento da culpabilidade, foi excluída do rol do art. 397 do CPP, que estabelece as hipóteses de cabimento da absolvição sumária; **B:** incorreta – a existência manifesta de causa excludente da antijuridicidade constitui hipótese de *absolvição sumária* (art. 397, I, do CPP); **C:** incorreta – o art. 412 do CPP fixa o prazo de 90 dias para o término da etapa de formação de culpa no procedimento especial do júri; **D:** incorreta, nos termos do art. 478, I, do CPP; **E:** assertiva correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 474 do CPP.

„E„, oijuaqeq

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Acerca dos procedimentos criminais, considere as assertivas abaixo:

- I. Há violação ao princípio da identidade física do juiz, expressamente previsto no direito processual penal brasileiro, na hipótese de juiz substituído tomar os depoimentos das testemunhas de acusação e, posteriormente, ser sucedido pelo juiz titular que toma os depoimentos das testemunhas de defesa e profere sentença de mérito condenando o réu.
- II. No processo comum, o acusado pode ser absolvido sumariamente quando o Ministério Público for parte ilegítima para o exercício da ação penal.
- III. No processo e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos aptos a comprovarem o crime de tráfico.
- IV. A ação penal pela prática de crime falimentar (Lei nº 11.101/05) será proposta perante o juízo da falência, que é universal, tendo, assim, competência para julgá-la.

São incorretas:

- (A) Somente as assertivas I, II e IV.
- (B) Somente as assertivas II e III.
- (C) Somente as assertivas II, III e IV.

- (E) Se citado por hora certa, e não constituindo defensor, o juiz deverá dar a José defensor dativo e, elaborada a defesa preliminar, o processo ficará suspenso, já que a citação por hora certa é uma modalidade de citação ficta.

A: assertiva correta. Nos termos do disposto no art. 394, § 1º, I, do CPP, os crimes cuja pena privativa de liberdade seja igual ou superior a quatro anos submetem-se ao *procedimento comum ordinário*; **B:** caso o réu, citado pessoalmente, não ofereça sua defesa escrita, deverá o juiz dar-lhe defensor para que o faça, concedendo-lhe vista dos autos pelo interregno de 10 dias – art. 396-A, § 2º, do CPP; **C:** diante da ausência de alguma das condições da ação ou mesmo dos pressupostos processuais, oferecida a denúncia ou queixa, deverá o juiz rejeitá-la (art. 395 do CPP); **D:** Súmula nº 707, STF: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprimindo a nomeação de defensor dativo”; **E:** incorreta, devendo ser assinalada – concluída a citação por hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo – art. 362, parágrafo único, CPP. A suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 366 do CPP somente terá lugar na hipótese de o acusado, citado por edital, não comparecer tampouco constituir defensor.

„D., 01/04/2013

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade; designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos, mencionará a infração penal que motivar a prisão, declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração e será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.
- II. Tratando-se de procedimento sumaríssimo, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
- III. Na instrução do procedimento sumário, poderão ser inquiridas até 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação e 3 (três) pela defesa.
- IV. O procedimento a ser aplicado será o ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

Analisando as proposições, pode-se afirmar:

- (A) Somente as proposições II e III estão corretas.
 (B) Somente as proposições I e III estão corretas.
 (C) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 (D) Somente as proposições I e IV estão corretas.

I: assertiva correta, pois corresponde ao teor do art. 285 do CPP, que elenca os requisitos que o mandado de prisão deve contemplar; **II:** incorreta, pois, no âmbito do juizado especial, em que o procedimento a ser seguido é o sumaríssimo, não se procederá à citação por edital. Na hipótese de o autor não ser encontrado para citação, o juiz encaminhará as peças ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei – art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/1995. Vale consignar que o rito sumaríssimo é aplicado ao processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo (contravenções penais e crimes para os quais a pena máxima restritiva de liberdade cominada não exceda a dois anos – art. 61, Lei 9.099/1995); **III:** no procedimento sumário, o legislador limitou a cinco o número de testemunhas que poderá arrolar a acusação. O mesmo número vale para a defesa. É o que estabelece o art. 532 do CPP. Registre-se que este procedimento será adotado quando se tratar de crime cuja sanção máxima seja inferior a quatro anos e superior a dois (art. 394, § 1º, II, CPP). Assertiva incorreta; **IV:** correta. De fato, o rito ordinário terá lugar sempre que se tratar de crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade (art. 394, § 1º, I, CPP).

„D., 01/04/2013

(Cartório/SP – VII – VUNESP) O funcionário público processado criminalmente por prática de crime funcional tem direito às regras do art. 514 do Código de Processo Penal, desde preliminar,

- (A) quando for maior de sessenta anos.
 (B) somente se não for reincidente.
 (C) quando, tendo praticado mais de um crime, a soma das penas não ultrapasse quatro anos de reclusão.
 (D) sempre que o delito for afiançável.

De fato, a *defesa preliminar*, prevista no art. 514 do CPP, somente terá lugar nos crimes funcionais *afiançáveis*.

„D., 01/04/2013

13. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Sobre o Tribunal do Júri, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Seu procedimento desdobra-se em juízo da acusação, que analisa a admissibilidade da pretensão punitiva, e juízo da causa, que diz respeito ao mérito da acusação.
 (B) Se o acusado houver permanecido preso durante a instrução criminal, a pronúncia do juiz importará em automática manutenção da cautela extrema, sendo, por outro lado, necessária a motivação do decreto de prisão na hipótese de o pronunciado encontrar-se solto.
 (C) A decisão de impronúncia não faz coisa julgada formal e material.

- (D) Se o advogado do acusado, regularmente intimado, não comparecer à sessão de julgamento, e não houver escusa legítima, o julgamento será adiado uma única vez, cabendo ao juiz-presidente intimar a Defensoria Pública para o novo julgamento.
 (E) Nos termos da lei, o sistema de colheita de depoimentos em plenário é, para as partes, o do exame direto e cruzado, ao passo que, para os jurados, o sistema é o indireto, ou presidencialista.

A: assertiva correta. De fato, o procedimento do júri, chamado de *bifásico* ou *escalonado*, é constituído pelo *sumário de culpa* (*judicium accusationis*), em que se faz um juízo de admissibilidade da acusação, e pelo *judicium causae*, em que se julga propriamente o mérito da acusação, também chamada, por isso, de fase do *juízo de mérito*; **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Com a reforma promovida pela Lei 11.689/2008 no CPP, a prisão decorrente de pronúncia, que era automática, restou abolida. Com isso, o juiz, ao pronunciar o acusado, deverá manifestar-se quanto à manutenção da sua prisão; é dizer, se ela for mantida, deverá justificar; o mesmo se diga se o pronunciado encontrar-se solto: se o juiz houver por bem decretar-lhe a prisão preventiva, deverá justificar tal providência, à luz dos requisitos contidos no art. 312 do CPP; **C:** assertiva correta. A decisão de pronúncia não faz coisa julgada material, na medida em que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá, se houver prova nova, ser formulada nova denúncia (art. 414, parágrafo único, do CPP); **D:** assertiva correta (art. 456, §§ 1º e 2º, do CPP); **E:** assertiva correta (art. 473, *caput* e § 2º, do CPP).

„B., 01/04/2013

(Promotor de Justiça/GO – 2013) No que importa à competência e ao procedimento do Júri, leia as alternativas abaixo e marque a incorreta:

- (A) Fraga, um conhecido professor de ciência política e militante de partido radical, resolveu partir da cidade do Rio de Janeiro a Brasília-DF, a fim de participar de manifestações populares na capital da república. Contagiado pela multidão que tomava conta da Praça dos Três Poderes, ao ver passar em seu carro oficial o presidente do Senado, e em razão de nutrir uma profunda aversão política por Sua Excelência, Fraga sacou a pistola que trazia consigo e disparou contra a mencionada autoridade, que imediatamente foi levada ao Hospital Sirio Libanês, em São Paulo, onde veio a falecer. Nessa situação, Fraga responderá por seu crime, cometido por razões políticas, perante o Tribunal do Júri de Brasília-DF.
 (B) cabe ao magistrado singular, por ocasião da sentença condenatória, e não ao Conselho de Sentença, considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes que forem objeto dos debates.
 (C) operando-se a desclassificação quanto ao crime doloso contra a vida, ao juiz presidente caberá o julgamento da imputação desclassificada, assim como dos crimes conexos. No entanto, se os jurados votarem pela absolvição do acusado no que concerne ao crime doloso contra a vida, caberá ao Conselho de Sentença, também, o julgamento das infrações conexas.
 (D) Caio praticou um homicídio qualificado em 1994. Denunciado pelo Ministério Público, o processo penal seguiu à revelia do réu que, citado por edital, não compareceu em juízo para exercer o seu direito de defesa e tampouco constituiu advogado. Em 1995 Caio foi pronunciado, tendo-se iniciado a chamada crise de instância. Nessa conjuntura, em razão de Caio jamais ter tido ciência da existência do processo contra si instaurado, em conformidade com a jurisprudência do STJ em torno da questão, não poderá o réu ser intimado da pronúncia por edital, consoante preconiza o art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O crime praticado por Fraga está capitulado no art. 29 da Lei 7.170/1983 (homicídio praticado contra presidente do Senado). O julgamento, neste caso, caberá à Justiça Militar da União, conforme estabelece o art. 30 do mesmo diploma; **B:** assertiva correta (art. 492, I, b, do CPP); **C:** assertiva correta, nos termos do art. 492, §§ 1º e 2º, do CPP; **D:** assertiva correta. Conferir: “Intimação. Pronúncia. Citação por Edital. Há a necessidade de intimação pessoal da sentença de pronúncia quando o réu foi citado por edital. No caso, a citação ocorreu antes de o art. 366 do CPP ser alterado pela Lei 9.271/1996, o qual não determinava a suspensão do processo se o acusado houvesse sido citado por edital, como hoje dispõe. Seguindo a norma então vigente, o processo prosseguiu à revelia da ré até a pronúncia, quando ficou suspenso por ser, naquele momento, essencial a intimação pessoal da acusada, a qual não foi localizada. Com o advento da Lei 11.689/2008, que permite a intimação da pronúncia por edital, o tribunal a quo procedeu, assim, à intimação. No entanto, a Turma, por maioria, entendeu que a intimação editalícia da pronúncia somente pode ocorrer quando o réu tomou conhecimento da ação contra ele promovida, de forma incontestada, seja pela sua citação pessoal, pelo seu comparecimento em cartório ou pela constituição de advogado. Portanto, a nova norma (art. 420, parágrafo único, do CPP) deve ser interpretada em consonância com o art. 366 do mesmo Código, ou seja, há impossibilidade da intimação por edital daquele citado fictamente para defender-se. O Min. Relator ressaltou que tal entendimento está em consonância com o Pacto de San José da Costa Rica, que assegura a todo acusado a comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Dessa forma, a ordem foi concedida para declarar a nulidade da intimação por edital da pronúncia, devendo serem obstados os atos processuais até a intimação pessoal da paciente. Precedente citado: HC 172.382-RJ, DJe 15.06.2011” (HC 152.527-MG, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17.04.2012).

„A., 01/04/2013

- (C) A decisão confirmatória de pronúncia constitui causa interruptiva de prescrição.
 (D) A intimação da decisão de pronúncia ao acusado solto será procedida por edital, se não encontrado para intimação pessoal.
 (E) Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, a classificação do crime pode ser alterada ante o advento de circunstância superveniente.

A: correta, nos termos do art. 581, IV, do CPP; **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois contraria a regra estampada no art. 413, § 3º, do CPP; **C:** correta (art. 117, III, do CP); **D:** correta (art. 420, parágrafo único, do CPP); **E:** correta (art. 421, § 1º, do CPP).

..B., 01jueqeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa que está em desacordo com disposições do Código de Processo Penal relacionadas com procedimentos de competência do Tribunal do Júri.

- (A) Não se admite pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri estando pendente recurso contra a decisão de pronúncia.
 (B) O assistente de acusação tem legitimidade para requerer o desaforamento.
 (C) Os jurados excluídos por suspeição ou impedimento não serão computados na formação do *quorum* para instalação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
 (D) Está impedido de servir o jurado que, em caso de concurso de agentes, integrou Conselho de Sentença que julgou anteriormente outro dos acusados no processo.
 (E) Na instrução em plenário do Júri, é permitido aos jurados formular perguntas ao ofendido, testemunhas e acusado, desde que por intermédio do Juiz-Presidente.

A: correta, pois em conformidade com o art. 427, § 4º, do CPP; **B:** correta, pois reflete o disposto no art. 427, *caput*, do CPP; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, nos termos do art. 463, § 2º, do CPP; **D:** correta (art. 449, II, do CPP); **E:** correta, nos termos dos arts. 473, § 2º, e 474, § 2º, do CPP. Cuidado: tal regra não se aplica no âmbito do procedimento comum, em relação ao qual, dado o que dispõe o art. 212, *caput*, do CPP, as partes formularão suas perguntas diretamente às testemunhas. Antes de o Código de Processo Penal ser alterado pela Lei de Reforma nº 11.690/2008, vigia, entre nós, o *sistema presidencialista*, pelo qual a testemunha, depois de inquirida pelo juiz, respondia, por intermédio deste, às perguntas formuladas pelas partes. Por este sistema, não podiam acusação e defesa formular seus questionamentos diretamente à testemunha, o que somente era feito por meio do juiz. Pois bem. Com a alteração promovida pela Lei 11.690/2006 na redação do art. 212 do CPP, o *sistema presidencialista*, até então em vigor, deu lugar ao chamado *sistema cross examination*, segundo o qual as partes passam a dirigir suas indagações às testemunhas sem a intermediação do magistrado, de forma direta.

..C., 01jueqeg

(Delegado/MG – 2012) Sobre o tribunal do júri é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes serão alistados de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) jurados.
 (B) Se o interesse da ordem pública reclamar o juiz poderá, logo após o interrogatório do acusado, determinar o desaforamento do julgamento.
 (C) O serviço de jurado é obrigatório e somente compreenderá maiores de 18 anos.
 (D) Os jurados poderão formular perguntas às testemunhas por intermédio do juiz-presidente.

A: correta, nos termos do art. 425 do CPP; **B:** incorreta, devendo ser assinalada. A competência para determinar o desaforamento é sempre do Tribunal, que o fará mediante representação do juiz presidente, ou atendendo a requerimento formulado pelo MP, pelo assistente, pelo querelante ou mesmo pelo acusado – art. 427, *caput*, do CPP; **C:** art. 436, *caput*, do CPP; **D:** correta. As perguntas dos jurados ao ofendido, às testemunhas e ao acusado somente poderão ser feitas por intermédio do juiz presidente (art. 473, parágrafo 2º, e art. 474, parágrafo 2º, ambos do CPP). Como se pode notar, o legislador manteve, neste caso, o *sistema presidencialista*.

..B., 01jueqeg

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Concluídos os debates, o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. O Conselho de Sentença será indagado sobre:

- I. a materialidade do fato.
 II. a autoria ou participação.
 III. se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa.
 IV. se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Diante dessas informações, assinale a alternativa correta:

- (A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
 (B) Somente as assertivas III e IV estão corretas.

- (C) Somente as assertivas I, II e V estão corretas.
 (D) Somente as assertivas II, IV e V estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta, pois em consonância com o disposto no art. 483, I, do CPP; **II:** correta, visto que reflete o que estabelece o art. 483, II, do CPP; **III:** correta, pois em conformidade com o disposto no art. 483, IV, do CPP; **IV:** correta, eis que corresponde ao que prescreve o art. 483, V, do CPP.

..B., 01jueqeg

14. JUIZADOS ESPECIAIS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Em processos da competência dos Juizados Especiais Criminais, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Nos termos da Lei 9.099/1995, cabe apelação da decisão que recebe a denúncia ou queixa.
 (B) O foro competente para o processo por crime de menor potencial ofensivo é o do lugar da prática ilícita.
 (C) As intimações de testemunhas se realizam por qualquer meio idôneo de comunicação, mas a citação do acusado é pessoal.
 (D) Admite-se, por construção doutrinário-jurisprudencial, a aplicação da transação penal às ações penais privadas.
 (E) A Lei 9.099/1995 determina que a competência para julgamento de crime de menor potencial ofensivo é deslocada para o juízo criminal comum, ante a complexidade ou circunstância da causa e ante a não localização do réu para ser pessoalmente citado.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O examinador quis, nesta alternativa, induzir o candidato a erro. É que, como bem sabemos, a decisão que comporta, no âmbito do procedimento sumaríssimo, apelação é a *rejeição* da denúncia ou queixa (e também da sentença), conforme estabelece o art. 82, *caput*, da Lei 9.099/1995; da decisão que *recebe* a denúncia ou queixa não cabe recurso, tanto no procedimento sumaríssimo quanto no ordinário/sumário. Admite-se, quando muito, a impetração de *habeas corpus*; **B:** assertiva correta. O art. 63 da Lei 9.099/1995 estabelece que a competência do Juizado Especial Criminal será determinada em razão do lugar em que foi praticada a infração penal. Vale o registro de que, a partir daí, surgiram três teorias a respeito do juiz competente para o julgamento da causa: teoria da atividade: é competente o juiz do local onde se verificou a ação ou omissão; teoria do resultado: a ação deve ser julgada no local onde se produziu o resultado; e teoria da ubiquidade: é considerado competente tanto o juiz do local em que se deu a ação ou omissão quanto aquele do lugar em que se produziu o resultado. Na doutrina e na jurisprudência, predominam as teorias da atividade e da ubiquidade; **C:** assertiva correta, nos termos dos arts. 66 e 67 da Lei 9.099/1995; **D:** assertiva correta. Entre outros consagrados doutrinadores, admitem o emprego da transação penal (art. 76, Lei 9.099/1995) no âmbito dos crimes de ação privada Antonio Scaranze Fernandes e Guilherme de Souza Nucci. Segundo este, ao se referir aos crimes de ação privada: “não vemos nenhum sentido em terem eles sido excluídos do contexto da transação. Possivelmente, inspirou-se o legislador na ultrapassada concepção de que a vítima do crime não teria interesse na pena, mas somente na reparação do dano (...)” (*Código de Processo Penal Comentado*, 12ª ed., p. 451). Também nesse sentido tem se inclinado a jurisprudência; **E:** assertiva correta, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei 9.099/1995.

..V., 01jueqeg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) A Lei dos Juizados Especiais Criminais inaugurou uma nova forma de aplicação do direito penal objetivo por meio da chamada “jurisdição de consenso”. Sobre esse diploma tão usual no dia a dia forense, julgue as alternativas abaixo e assinale a correta:

- (A) nem todas as infrações penais liliptianas admitem, em tese, a incidência dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995.
 (B) o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 41 da Lei 11.340/2006, que afastava, em todos os casos, a aplicação da Lei 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência de gênero contra a mulher.
 (C) não acarreta a extinção da punibilidade a celebração da composição civil em crimes de ação penal pública incondicionada, sendo possível, assim, o oferecimento de proposta de transação penal e, em último caso, até mesmo de denúncia.
 (D) para além dos institutos despenalizadores, a Lei 9.099/1995 criou uma medida descarcerizadora, por meio da qual foi vedada, em qualquer caso, a lavratura de auto de prisão em flagrante contra o autor de infração penal de menor potencial ofensivo.

A: incorreta conforme gabarito oficial, mas correta, a nosso ver. Infração penal *liliputiana* corresponde à *contravenção penal*. A questão que aqui se coloca é saber se a prática de contravenção penal pode afastar a incidência dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995. A resposta deve ser afirmativa. Isso porque a contravenção penal praticada contra a mulher no âmbito doméstico (vias de fato, por exemplo) elide a aplicação da Lei 9.099/1995 e, por conseguinte, de seus institutos despenalizadores. É isso que estabelece o art. 41 da Lei 11.340/2006 (Maria da Penha). Assim, forçoso concluir que nem todas as infrações liliptianas (contravenção penal) sujeitam-se aos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995. A esse respeito, conferir: “Violência doméstica – art. 41 da Lei 11.340/2006 – Alcance. O preceito do artigo 41 da Lei 11.340/2006 alcança toda e qualquer prática delitosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato (...)” (STF, Pleno, HC 106.212, rel. Min. Marco

Aurélio, j. 24.03.2011); **B:** incorreta. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente, por unanimidade, a ADC 19, de 09.02.2012, para declarar a constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006; **C:** correta, na medida em que a extinção da punibilidade, como decorrência da renúncia ao direito de queixa ou representação, na composição civil do art. 74 da Lei 9.099/1995, somente se verifica no âmbito da ação penal de natureza privada ou pública condicionada à representação; **D:** incorreta. Na verdade, a medida descarcerizadora consistente na vedação de se impor a prisão em flagrante somente terá lugar se o autor da infração penal de menor potencial ofensivo comparecer à sede do juizado ou firmar compromisso nesse sentido (art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). A contrário senso, será preso em flagrante, pela prática de infração de menor potencial ofensivo, o autor que se recusar a ser encaminhado ao Juizado ou, não sendo isso possível, assumir o compromisso de ali comparecer.

„3. 01jbeqg

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) No que diz respeito aos Juizados Especiais Criminais, conforme a Lei 9.099/1995, assinale a alternativa correta.

- (A) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o agente tenha sido beneficiado com outra proposta em menos de cinco anos.
- (B) A proposta de transação penal é admissível, mesmo que o indivíduo tenha sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.
- (C) A suspensão condicional da pena é instituto previsto na Lei 9.099/1995 e é proposta sem proibições, reparações ou obrigações perante o juízo.
- (D) Caso uma pessoa seja surpreendida praticando uma infração penal de menor potencial ofensivo, será presa em flagrante e recolhida à prisão.
- (E) Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum.

A e B: incorretas (art. 76, § 2º, II, e § 4º, da Lei 9.099/1995); **C:** incorreta, dado que a suspensão condicional da pena (*sursis*) tem sua previsão no art. 77 e ss. do CP, que estabelecem os requisitos para a sua concessão e as obrigações a que fica sujeito o beneficiário. A Lei 9.099/1995 traz, isto sim, a previsão da suspensão condicional do processo (*sursis* processual), e não da pena (art. 89), cuja incidência, é bom que se diga, não é restrita às infrações penais de menor potencial ofensivo. Aplica-se às infrações penais em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano; **D:** incorreta. Uma vez surpreendido pela prática de infração penal de menor potencial ofensivo, o autor dos fatos será conduzido à presença da autoridade policial e, após a confecção do termo circunstanciado, será liberado, desde que não se recuse a encaminhar-se ao juizado ou, não sendo isso possível, assuma o compromisso de fazê-lo quando convocado (art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/1995); se assim não fizer, será contra ele lavrado auto de prisão em flagrante; **E:** correta (art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/1995).

„3. 01jbeqg

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Em relação ao procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais Criminais, assinale a alternativa correta.

- (A) A composição dos danos civis, nos casos de ação penal pública condicionada ou privada, acarreta renúncia ao direito de representação ou queixa.
- (B) No caso de aceitação da proposta de transação penal, o juiz aplicará a multa, importando em reincidência caso o infrator venha a delinquir novamente.
- (C) O não oferecimento da representação durante a realização da audiência preliminar implica em decadência imediata do direito de representação.
- (D) O número máximo de testemunhas a serem ouvidas em audiência, tanto para a acusação quanto para a defesa, será de cinco para cada crime imputado ao réu.
- (E) Uma vez oferecida a denúncia ou queixa, o juiz a receberá, determinando, no mesmo despacho, a citação do réu e a sua intimação a comparecer na audiência de instrução e julgamento.

A: correta (art. 74, parágrafo único, da Lei 9.099/1995); **B:** incorreta (art. 76, § 4º, Lei 9.099/1995); **C:** incorreta (art. 75, parágrafo único, da Lei 9.099/1995); **D:** incorreta (art. 34, *caput*, da Lei 9.099/1995); **E:** incorreta (art. 78 da Lei 9.099/1995).

„3. 01jbeqg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Em matéria de procedimento dos Juizados Especiais Criminais, é correto afirmar:

- (A) Se a complexidade ou as circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá diretamente suprir a investigação e oferecer a denúncia.
- (B) Poderá ser dispensado o exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.
- (C) O inquérito policial deverá estar concluído, em caso de indiciado solto, em 30 dias.
- (D) O inquérito policial será iniciado pelo termo circunstanciado.
- (E) O auto de prisão em flagrante será encaminhado ao Juizado juntamente com a comunicação da prisão.

A: incorreta (art. 77, § 2º, da Lei 9.099/1995); **B:** correta (art. 77, § 1º, da Lei 9.099/1995); **C:** incorreta, na medida em que, no âmbito do juizado especial criminal, a formalização

da ocorrência será feita por meio de termo circunstanciado, que será, de imediato, encaminhado ao juizado, dispensado o inquérito policial (art. 69, *caput*, e 77, § 1º, da Lei 9.099/1995); **D:** incorreta. O termo circunstanciado vale por si só; depois de lavrado, será encaminhado ao juizado, sem a necessidade de instaurar-se inquérito policial; **E:** incorreta. Regra geral, não se lava auto de prisão em flagrante pela prática de infração penal de menor potencial ofensivo; tal providência somente terá lugar na hipótese de o autor dos fatos recusar-se a comparecer ao juizado ou, não sendo isso possível, firmar compromisso de fazê-lo assim que convocado (art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/1995).

„3. 01jbeqg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Com base nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001 e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta.

- (A) Havendo sentença homologatória referente a composição civil e transação penal, não será possível o prosseguimento da ação penal no caso de o acusado descumprir o acordo, por ter sido extinta a punibilidade.
- (B) Conforme o disposto na Lei 10.259/2001, se, devido às regras de conexão e continência, processos tiverem de ser reunidos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, não será possível a aplicação, a esses processos, dos institutos despenalizadores do microsistema dos juizados especiais.
- (C) Não sendo cabível recurso da decisão que rejeita a denúncia ou queixa no rito dos juizados especiais criminais, diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, resta ao querelante ou o MP, se desejarem discutir tal decisão, interpor mandado de segurança junto a turma recursal dos juizados especiais criminais.
- (D) Em se tratando de ação penal privada submetida ao rito dos juizados especiais criminais, a transação penal deve ser oferecida pelo querelante, não sendo, portanto, um direito subjetivo do querelado, dado o princípio da disponibilidade da ação penal privada.
- (E) A suspensão condicional do processo não pode ser aplicada se houver inquéritos policiais em curso contra o denunciado.

A: incorreta. Uma vez homologada, pelo juiz, a composição civil, tem-se, por parte do ofendido, a renúncia ao direito de queixa ou representação, o que levará à extinção da punibilidade e, por conseguinte, ao arquivamento do feito. Situação diferente é a da transação penal. Já decidiu o Pleno do STF que, na hipótese de o acordo homologado não ser cumprido, poderá ser oferecida denúncia ou queixa. Mais recentemente, consolidando tal entendimento já firmado, o STF editou a Súmula Vinculante n. 35, nos termos seguintes: “A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se o *status quo ante*, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”; **B:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, cuja redação foi conferida pela Lei 11.313/2006; **C:** incorreta, visto que a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, no âmbito do juizado especial criminal, desafia recurso de apelação, na forma prevista no art. 82, *caput*, da Lei 9.099/1995, a ser interposto, por petição escrita, no prazo de dez dias, da qual deverão constar as razões e o pedido. O julgamento deste recurso caberá a uma turma composta de três juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado; **D:** incorreta. Embora o art. 76 da Lei 9.099/1995 não tenha contemplado a ação penal privada, é certo que a jurisprudência dominante entende ser possível estender a transação penal a esta modalidade de ação. Quanto ao fato de a transação ser ou não um direito subjetivo do querelado, conferir: “Penal. Agravo regimental em recurso especial. Ação penal privada. Transação penal. Ausência de interesse do querelante. Prosseguimento do feito. Possibilidade. 1. Embora admitida a possibilidade de transação penal em ação penal privada, este não é um direito subjetivo do querelado, competindo ao querelante a sua propositura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AGRESP 201202532153, Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora convocada do TJ/PE), STJ – Sexta Turma, DJe 26.03.2013); **E:** correta. É tema polêmico. Conferir: “Penal. Suspensão condicional do processo. Requisitos subjetivos. Antecedentes. Inquérito policial em andamento. Valoração. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos já operada. “*Habeas corpus*”. 1. Não viola o princípio da presunção de inocência a decisão que considera, para fins de antecedentes, a existência de inquérito policial instaurado em desfavor do réu, ainda que em andamento. Precedentes do eg. STF e de ambas as Turmas que integram a eg. 3ª Seção deste STJ. 2. A conversão, já realizada, da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos impede a concessão da suspensão condicional do processo (CP, art. 77, III). 3. “*Habeas Corpus*” conhecido; pedido indeferido” (HC 200100101631, Edson Vidigal, STJ – Quinta Turma, DJ 13.08.2001).

„3. 01jbeqg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Conforme a Lei 9.099/1995, o acordo homologado em ação penal privada acarreta o(a)

- (A) decadência do direito de queixa.
- (B) renúncia ao direito de queixa.
- (C) perempção ao direito de queixa.
- (D) perdão judicial.
- (E) perdão, que, se for aceito pela vítima, extinguirá a punibilidade.

De conformidade com o que estabelece o art. 74, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, “tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação”.

„3. 01jbeqg

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Com base nas disposições da Lei 9.099/1995, assinale a opção correta.

- (A) A suspensão condicional do processo está condicionada ao cumprimento obrigatório, pelo autor do fato, de condições legais, tais como o dever de reparação do dano e o comparecimento pessoal em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
- (B) Tratando-se de crime de lesão corporal de natureza grave, a composição civil entre as partes homologada no juízo criminal não impede a propositura da ação de reparação por danos materiais e morais, conquanto sejam independentes as instâncias cível e criminal.
- (C) O MP não poderá oferecer transação penal no caso de comprovadamente não indicar a conduta social do agente como necessária e suficiente à adoção da medida.
- (D) Homologada judicialmente a proposta de transação penal oferecida pelo MP e desde que aceita pelo autor do fato, ser-lhe-á aplicada pena restritiva de direitos ou multa, que será registrada em sua certidão de antecedentes criminais para fins de reincidência.
- (E) Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o MP deverá requerer ao juiz o encaminhamento dos autos à perícia oficial.

A: incorreta. Ao que parece, o examinador levou em conta, neste caso, a exceção a que se refere o art. 89, § 1º, I, da Lei 9.099/1995, que estabelece que não se imporá ao beneficiário da suspensão condicional do processo a obrigação de reparar o dano quando impossível fazê-lo. Segundo pensamos, esta assertiva poderia ser considerada como correta, dado que não é incorreto afirmar-se que o dever de reparar o dano constitui uma das obrigações impostas à concessão do *sursis* processual; a propósito, parece lógico que tal obrigação não poderia ser imposta quando inviável, pelo beneficiário, a sua execução; de resto, a proposição está indiscutivelmente correta, já que de acordo com o art. 89, § 1º, IV, da Lei 9.099/1995; **B:** incorreta. A composição civil, prevista no art. 74 da Lei 9.099/1995, não tem incidência no crime de lesão corporal de natureza grave, cuja pena cominada, segundo o art. 129, § 1º, do CP, é de reclusão de 1 a 5 anos, superior, portanto, ao limite estabelecido no art. 61 da Lei 9.099/1995, que define os crimes de menor potencial ofensivo, sujeitos ao procedimento sumaríssimo e à composição civil; **C:** correta (art. 76, § 2º, III, da Lei 9.099/1995); **D:** incorreta (art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei 9.099/1995); **E:** incorreta (art. 77, § 2º, da Lei 9.099/1995).

...g, oimabag

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Oferecida a denúncia ou a queixa por infração penal de menor potencial ofensivo, o procedimento não prosseguirá perante o Juizado Especial Criminal se o acusado não for encontrado para citação pessoal.
- (B) Nas infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de transação penal só pode ser formulada desde que tenha havido prévia composição do dano ambiental, ressalvada comprovada impossibilidade.
- (C) O artigo 89, § 6º, da Lei n.º 9.099/95, estabelece causa interruptiva da prescrição quando dispõe que “não correrá a prescrição” durante o prazo da suspensão condicional do processo.
- (D) A lei vigente veda a aplicação dos benefícios da transação penal e suspensão condicional do processo no âmbito da Justiça Militar.
- (E) Na ação penal pública, a proposta de transação penal pressupõe o não arquivamento do termo circunstanciado ou peças de informação pelo Ministério Público.

A: correta, pois reflete o teor do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, que estabelece que, não localizado o acusado para ser citado, as peças serão encaminhadas ao juízo comum para prosseguimento, no qual se procederá, se necessário for, à citação por edital; **B:** correta, pois em conformidade com o que dispõe o art. 27 da Lei 9.605/1998 (Crimes contra o Meio Ambiente); **C:** incorreta, devendo ser assinalada, já que o art. 89, § 6º, da Lei 9.099/1995 contempla hipótese de suspensão do prazo prescricional, e não de interrupção desse prazo; **D:** correta, pois em consonância com a regra estampada no art. 90-A da Lei 9.099/1995; **E:** correta, nos termos do art. 76, *caput*, da Lei 9.099/1995.

...g, oimabag

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com base no disposto na Lei n.º 9.099/1995 e em suas alterações, assinale a opção correta.

- (A) O juiz pode propor a suspensão do processo ainda que o promotor de justiça entenda ser essa medida, em determinado processo, incabível.
- (B) No caso, por exemplo, de tentativa de furto qualificado, não é possível a suspensão condicional do processo, pois considera-se, para a concessão do benefício, a redução mínima de um terço em relação ao mínimo da pena cominada, o qual, para a prática de furto qualificado, é de dois anos de reclusão.
- (C) O descumprimento de acordo firmado em transação penal já homologado pelo juiz possibilita o oferecimento da denúncia por parte do MP.
- (D) O benefício da suspensão condicional é aplicável aos processos de julgamento de infrações penais cometidas em concurso material, visto que as penas mínimas previstas para cada uma dessas infrações não são somadas.

(E) Vencido o prazo da suspensão do processo e não havendo revogação, caberá ao juiz declarar extinta a punibilidade.

A: incorreta. Se o membro do MP se recusar a propor a suspensão condicional do processo, cabe ao magistrado, se discordar, aplicar, por analogia, o comando contido no art. 28 do CPP, remetendo a questão para apreciação do procurador-geral de Justiça. É esse o entendimento firmado na Súmula nº 696 do STF; **B:** incorreta. O art. 89 da Lei 9.099/1995 estabeleceu, como critério para a concessão do *sursis* processual, a pena mínima em abstrato prevista para o crime. Se assim é, no crime tentado, só se alcançará a pena mínima se aplicado o redutor do art. 14, parágrafo único, do CP no seu patamar máximo (dois terços), o que levará a pena, no caso da tentativa de furto, a 8 meses de reclusão, dentro, pois, do limite estabelecido no art. 89, *caput*, da Lei 9.099/1995. Nesse sentido: TJ/SC, HC 48823, 2ª Câmara Criminal, rel. Jaime Ramos, j. 24.03.2004. *Vide* Súmula 723 do STF; **C:** correta, segundo entendimento jurisprudencial hoje em vigor. Com efeito, já decidiu o Pleno do STF que, na hipótese de o acordo homologado não ser cumprido, poderá ser oferecida denúncia ou queixa. Mais recentemente, consolidando tal entendimento já firmado, o STF editou a Súmula Vinculante n. 35, nos termos seguintes: “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se o *status quo ante*, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”; **D:** incorreta, pois contraria o teor das Súmulas 243, do STJ, e 723, do STF; **E:** correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 89, § 5º, da Lei 9.099/1995.

...g, oimabag

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Os Juizados Especiais Criminais foram criados no ano de 1995 com o objetivo de conferir tratamento jurídico menos gravoso às infrações de menor potencial ofensivo. Neste contexto, de acordo com a Lei n. 9.099/1995,

- (A) nos crimes de ação penal pública a proposta de transação penal é oferecida pelo juiz, com a aquiescência do Ministério Público, quando presentes os requisitos legais.
- (B) o oferecimento da resposta ocorre antes do recebimento da denúncia ou queixa.
- (C) as disposições da Lei se aplicam à Justiça Militar, no que couber.
- (D) são infrações de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima não exceda 2 (dois) anos, ressalvados os casos em que a lei preveja procedimento especial.
- (E) é cabível a realização de citação por edital nos Juizados Especiais Criminais, aplicando-se o art. 366 do CPP.

A: incorreta, visto que tal incumbência cabe ao MP (art. 76, *caput*, da Lei 9.099/1995); **B:** correta, pois reflete o que dispõe o art. 81, *caput*, da Lei 9.099/1995; **C:** incorreta, pois não reflete a norma contida no art. 90-A da Lei 9.099/1995; **D:** incorreta. A ressalva que havia, quanto à incidência das regras da Lei 9.099/1995 no âmbito dos crimes de procedimento especial, foi eliminada pela Lei 11.313/2006, que alterou a redação do art. 61 da Lei 9.099/1995; **E:** incorreta. Em obediência ao que preleciona o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, uma vez não localizado o acusado para ser citado, o juiz deverá providenciar o encaminhamento dos autos ao juízo comum para prosseguimento, e não determinar a sua citação por edital.

...g, oimabag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Considerando as disposições processuais penais previstas na Lei n. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), assinale a opção correta.

- (A) A citação deve ser pessoal e realizada no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz deve suspender o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
- (B) Os processos referentes aos juizados especiais criminais devem ser orientados pelos critérios de oralidade, documentação, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade, buscando-se, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
- (C) Acolhida pelo juiz a proposta do MP aceita pelo autor da infração, o magistrado aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que importará em reincidência e será registrada para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
- (D) Dos atos praticados em audiência consideram-se desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores.
- (E) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena mínima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

A: incorreta, pois contraria o disposto no art. 66 da Lei 9.099/1995, que estabelece que, não localizado o réu, cabe ao juiz cuidar para que as peças sejam encaminhadas ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei; **B:** incorreta. Os critérios da documentação e formalidade não foram contemplados no art. 2º da Lei 9.099/1995, que estabelece os valores que devem orientar o processo no Juizado Especial Criminal; **C:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 76, § 4º, da Lei 9.099/1995, que assim dispõe: “Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos”; **D:** correta, nos termos do art. 67, parágrafo único, da Lei 9.099/1995; **E:** incorreta, já

que o parâmetro estabelecido para fixar a competência do Juizado Especial Criminal é a pena máxima cominada ao crime (art. 61 da Lei 9.099/1995).

„D. ommabeg

(Delegado/MG – 2012) Para determinação da competência, no âmbito do juizado especial criminal, adota-se:

- (A) a teoria do resultado.
- (B) a teoria da ubiquidade.
- (C) a teoria da atividade.
- (D) a teoria da informalidade

O art. 63 da Lei 9.099/95 estabelece que a competência do Juizado Especial Criminal será determinada em razão do lugar em que foi praticada a infração penal. Vale o registro de que, a partir daí, surgiram três teorias a respeito do juiz competente para o julgamento da causa: teoria da atividade: é competente o juiz do local onde se verificou a ação ou omissão; teoria do resultado: a ação deve ser julgada no local onde se produziu o resultado; e teoria da ubiquidade: é considerado competente tanto o juiz do local em que se deu a ação ou omissão quanto aquele do lugar em que se produziu o resultado. Na doutrina e na jurisprudência, predominam as teorias da atividade e da ubiquidade.

„C. ommabeg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) O procedimento sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/95, prevê

- I. que o juiz, na sentença, dispense o relatório (art. 81, § 3.º);
- II. a possibilidade de a denúncia ser oralmente oferecida (art. 77);
- III. a possibilidade de o recurso de apelação ser oralmente interposto (art. 82, § 1.º).

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

I: correta – de fato, a teor do art. 81, § 3.º, da Lei 9.099/1995, o relatório não é requisito da sentença e pode ser dispensado pelo juiz; II: correta, nos termos do disposto no art. 77, caput, da Lei 9.099/1995; III: incorreta – o art. 82, § 1.º, da Lei 9.099/1995 estabelece que a apelação será interposta por petição escrita, da qual deverão constar as razões e o pedido.

„C. ommabeg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Moacir foi conduzido ao Distrito Policial acusado de praticar crime de desacato, pois teria xingado um Policial Militar quando foi abordado em uma operação bloqueio da “Lei Seca” na cidade de São Paulo. Foi lavrado o respectivo Termo Circunstanciado e encaminhado ao Fórum local. Moacir ostenta vasta folha de antecedentes criminais e não fazia jus a qualquer benefício legal.

O Ministério Público ofereceu, então, denúncia contra Moacir, acusando-o de praticar o delito em questão (desacato). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado foi regularmente citado e compareceu ao ato acompanhado de seu advogado. Iniciado o ato processual, o Magistrado concedeu a palavra ao advogado de Moacir para responder aos termos da denúncia. Em seguida, o Magistrado, em decisão fundamentada, rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Contra essa decisão

- (A) não caberá recurso.
- (B) caberá apelação, no prazo de três dias, que será julgada por turma composta de três Juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
- (C) caberá apelação, no prazo de cinco dias, que será julgada por turma composta de três Juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
- (D) caberá apelação, no prazo de dez dias, que será julgada por turma composta de três Juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
- (E) caberá apelação, no prazo de quinze dias, que será julgada por turma composta de três Juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

O art. 82, caput, § 1.º, da Lei 9.099/1995 estabelece que da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa caberá recurso de apelação, a ser interposto, por petição escrita, no prazo de dez dias, da qual deverão constar as razões e o pedido. O julgamento deste recurso caberá a uma turma composta de três juizes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

„D. ommabeg

15. SENTENÇA, PRECLUSÃO E COISA JULGADA

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) X foi denunciado pelas práticas dos crimes de estelionato e falsificação de documento público. Nos memoriais, o Ministério Público requereu a condenação de X nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição de X por falta de provas. O juiz da causa, entretanto, por entender que a prova existente nos autos trouxe elementos novos aos fatos narrados na inicial acusa-

tória, condenou X por extorsão. Considerando os fatos apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Tendo em vista o desrespeito ao princípio da *ne reformatio in pejus*, a sentença é nula.
- (B) Trata-se de sentença válida, pois o juiz pode decidir livremente, desde que o faça de maneira motivada.
- (C) A sentença está perfeita tecnicamente por existirem elementos nos autos que autorizam a condenação por crime mais grave; assim, estão devidamente respeitadas as garantias processuais, em especial o princípio do *nemo tenetur se detegere*.
- (D) Trata-se de hipótese de *emendatio libelli*; por esse fundamento, o juiz pode atribuir definição jurídica diversa ao fato, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.
- (E) Trata-se de hipótese de *mutatio libelli*, e por não ter sido aditada a denúncia nem tampouco ouvida a defesa a sentença é nula.

É hipótese de *mutatio libelli*, já que a prova colhida na instrução aponta para uma nova definição jurídica do fato, diversa daquela contida na inicial. Com o advento da Lei 11.719/2008, que modificou a redação do art. 384 do CPP, se o magistrado entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova de elementar ou circunstância não contida na inicial, o aditamento pelo Ministério Público passa a ser obrigatório, ainda que a nova capitulação jurídica implique aplicação de pena igual ou menos grave. No panorama anterior, a participação do Ministério Público não era necessária, ou seja, bastava que o processo baixasse para manifestação da defesa e oitiva de testemunhas. No caso narrado no enunciado, o réu foi denunciado pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público e, concluída a instrução, chegou-se à conclusão de que o crime em que ele incorreu foi o de extorsão. É de rigor, neste caso, o aditamento pelo MP. Afasta-se, dessa forma, a ocorrência de *emendatio libelli* (art. 383 do CPP), em que o fato permanece inalterado, sem prejuízo, por isso mesmo, para a defesa. A mudança, aqui (*emendatio libelli*), incide na classificação da conduta, levada a efeito pela acusação, no ato da propositura da ação, e retificada pelo juiz, de ofício, no momento da sentença, sendo desnecessário, em vista disso, ouvir a esse respeito o defensor.

„E. ommabeg

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) Em relação à sentença processual penal, assinale a opção correta à luz da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial do STJ acerca da matéria.

- (A) A sentença prolatada em procedimento sumaríssimo dos juizados especiais criminais, diversamente do que ocorre no juízo cível, deve ser precedida de relatório, conforme expressamente previsto na Lei 9.099/1995.
- (B) Tratando-se de ação penal pública, o juiz não pode, em sua sentença, reconhecer agravantes que não tenham sido alegadas pelo MP.
- (C) Conforme entendimento pacificado do STJ, por ter natureza de norma de direito material, a disposição do Código de Processo Penal que determina ao juiz que fixe valor mínimo para reparação dos danos causados na sentença condenatória, seus efeitos retroagem, abrangendo situações anteriores à sua vigência.
- (D) Se não modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, o juiz poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, desde que tal alteração não resulte em majoração da pena.
- (E) É cabível a suspensão condicional do processo tanto na sentença, caso o juiz desclassifique o delito, como na procedência parcial da pretensão punitiva, se preenchidos os requisitos relativos ao referido instituto.

A: incorreta. No âmbito do juizado especial criminal, cujo procedimento é o sumaríssimo, o relatório não é requisito da sentença e pode, por isso, ser dispensado pelo juiz. É o que estabelece o art. 81, § 3.º, da Lei 9.099/1995; B: incorreta. Em vista do que estabelece o art. 385 do CPP, poderá o juiz, na ação penal pública, reconhecer agravantes que não tenham sido alegadas; C: incorreta, uma vez que se trata de norma processual genuína, desprovida, portanto, de qualquer conteúdo material; D: incorreta, visto que o juiz, na hipótese de *emendatio libelli*, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, para tanto, tenha que aplicar pena mais grave (art. 383, caput, do CPP); E: correta, porque corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 337 do STJ: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

„E. ommabeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acerca de sentença, coisa julgada e recursos, assinale a opção correta.

- (A) A exceção de coisa julgada pode ser oposta em relação aos fatos, principal ou acessório, que tiverem sido objeto da sentença.
- (B) A sentença cujo dispositivo não esteja em conformidade com as razões apresentadas na fundamentação é anulável, o que só poderá ser arguido na apelação, sob pena de preclusão.
- (C) Na hipótese de *emendatio libelli*, ainda que a infração seja da competência de outro juízo, o juiz permanecerá, por celeridade e economia processual, competente para julgar o feito.
- (D) O prazo da intimação da sentença por edital será de noventa dias, se tiver sido imposta ao condenado pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, e de sessenta dias, nos outros casos.

- (E) O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, devendo, nessa situação, ouvir o defensor do acusado no prazo de cinco dias.

A: incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 110, § 2º, do CPP; **B:** incorreta. A situação hipotética apresentada configura-se como “*sentença suicida*”, compreendida como a decisão que contém contradição entre a sua fundamentação e a sua conclusão. Pode ser combatida por meio de *embargos de declaração* (art. 382, CPP); **C:** se o juiz, ao cabo da instrução, concluir que o crime decorrente da nova tipificação é de competência de outro juízo, providenciará para que os autos a este sejam remetidos, em obediência ao estatuído no art. 383, § 2º, do CPP; **D:** correta, visto que reflete o disposto no art. 392, § 1º, do CPP; **E:** o acusado, no processo penal, defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação que é atribuída ao crime na peça acusatória, denúncia ou queixa. Pouco importa, pois, a classificação operada pelo titular da ação penal na exordial. É nesse sentido que reza o art. 383 do CPP (*emendatio libelli*). Note que o fato, na *emendatio libelli*, permanece inalterado, sem prejuízo, por isso mesmo, para a defesa. A mudança, aqui, incide na classificação da conduta, levada a efeito pela acusação, no ato da propositura da ação, e retificada pelo juiz, de ofício, no momento da sentença, sendo desnecessário, em vista disso, ouvir a esse respeito o defensor.

„D., ojuizdgab

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.
(B) Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, caberá ao próprio juiz de primeiro grau fazê-la, respeitado o contraditório.
(C) Nos crimes de ação pública, conforme previsão legal, não poderá o juiz reconhecer circunstâncias agravantes que não tenham sido alegadas pelo Ministério Público.
(D) A violação da regra da correlação entre acusação e sentença é causa de nulidade relativa.

A: proposição incorreta, visto que o prazo para oposição de embargos de declaração, conforme estabelece o art. 382 do CPP, é de dois dias, e não de cinco. Cuidado: no âmbito do julgado especial, o prazo é de cinco dias, a teor do disposto no art. 83, § 1º, da Lei 9.099/1995; **B:** correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 421 do CPP. De se ver que, antes de os autos irem conclusos ao magistrado, deverá ser dada vista ao Ministério Público; **C:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 385 do CPP; **D:** consiste o princípio da correlação na indispensável correspondência que deve existir entre o fato articulado na peça acusatória e o fato pelo qual o réu é condenado. A violação a este princípio acarreta a nulidade da sentença.

„B., ojuizdgab

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A foi denunciado por furto; finda a instrução, a prova coligida aponta para a prática de roubo, a exigir a providência do artigo 384 do CPP (*mutatio libelli*). O Promotor de Justiça oficiante recusou-se a aditar a denúncia; encaminhados os autos para os fins do artigo 28 do CPP, o Procurador Geral de Justiça avalizou a recusa. Neste caso, deve o Juiz

- (A) julgar a lide nos termos da imputação da denúncia.
(B) recorrer de ofício ao Tribunal de Justiça.
(C) renovar a instrução.
(D) julgar extinta a punibilidade do réu.

Em vista do que dispõe o art. 384, § 1º, do CPP (que manda aplicar o art. 28 do CPP), o juiz, diante da recusa do promotor em proceder ao aditamento, fará a remessa dos autos ao chefe do Ministério Público, o procurador-geral, que é quem tem atribuição para reavaliar a situação. A partir daí, pode o procurador-geral, em face da provocação do magistrado, designar outro membro do MP para proceder ao aditamento ou ainda insistir no prosseguimento da ação tal como foi proposta, julgando a lide nos termos da imputação contida na denúncia.

„A., ojuizdgab

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) A respeito da sentença penal, da coisa julgada e dos recursos em geral, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com a atual sistemática recursal, as decisões que extinguem a punibilidade, incluídas entre as decisões interlocutórias mistas, ensejam o manejo do recurso de apelação.
(B) Dos efeitos penais da sentença absolutória com trânsito em julgado, por quaisquer dos motivos ou causas arroladas na parte dispositiva, infere-se o exame das alegações das partes, o que impede nova *persecutio criminis* em juízo sob o mesmo fundamento fático, restando preclusa qualquer via impugnativa de seu conteúdo para a acusação.
(C) Na sentença absolutória imprópria, poderá o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, independentemente de pedido expresso na peça acusatória.
(D) Caso o juiz, antes de proferir sentença, verifique a possibilidade de atribuir ao fato nova definição jurídica, diversa da capitulação encetada pelo órgão de acusação, sem, contudo, modificar a des-

crição fática contida na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, deverá ele baixar os autos para manifestação das partes, por expressa disposição legal, devendo haver produção probatória somente nos casos de *mutatio libelli*.

- (E) A decisão concessiva de *habeas corpus* prolatada pelo juízo de primeiro grau com fundamento na atipicidade do fato investigado ou em razão do reconhecimento de causa extintiva de punibilidade desafia o recurso de apelação pelo órgão acusatório.

A: incorreta, pois a decisão que julga extinta a punibilidade desafia recurso em sentido estrito (art. 581, VIII, CPP), e não recurso de apelação; **B:** correta. Se o mérito da causa já foi decidido em favor do acusado, com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, não poderá o julgado, por óbvio, ser objeto de nova avaliação, visto que a decisão tornou-se, porque passou em julgado, imutável. Não poderá o acusado, portanto, pelos mesmos fatos, ser de novo processado. É o que chamamos de coisa julgada material. Cuidado: a mesma sorte não tem a sentença condenatória, que, mesmo depois do trânsito em julgado, poderá ser reavaliada por meio da revisão criminal; **C:** a sentença absolutória imprópria é a que, a despeito de impingir ao acusado medida de segurança, julga improcedente a acusação. Não cabe, neste caso, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, visto que se trata, como dito, de sentença absolutória; **D:** a proposição corresponde ao fenômeno da *emendatio libelli*, presente no art. 383 do CPP. Neste caso, deverá o juiz, em obediência à regra contida neste dispositivo, atribuir ao fato a capitulação jurídica que entender mais adequada. Somente seria o caso de baixar os autos para manifestação das partes se a nova capitulação decorresse de modificação dos fatos descritos na exordial. É a hipótese prevista no art. 384 do CPP, que trata da *mutatio libelli*; **E:** neste caso, deverá ser manejado o recurso em sentido estrito – art. 581, X, do CPP. Ademais, dado o que dispõe o art. 574, I, do CPP, é hipótese de recurso de ofício.

„B., ojuizdgab

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação a sentença e coisa julgada, assinale a opção correta.

- (A) São requisitos mínimos para a sentença de pronúncia a certeza da autoria e a prova da existência do crime.
(B) A coisa julgada formal impede, no âmbito processual penal, que qualquer outro juízo ou tribunal reexamine a causa já decidida.
(C) A sentença absolutória imprópria é assim conceituada pela doutrina porque o juiz, ao prolatá-la, apesar de absolver o réu, impõe-lhe o cumprimento de medida de segurança, que é, em sentido amplo, uma sanção penal.
(D) O relatório, requisito formal da sentença, seja qual for o procedimento processual penal, deverá conter, resumidamente, as teses desenvolvidas pelas partes, sob pena de nulidade do ato decisório.
(E) A sentença absolutória que reconheça ter o réu agido com amparo em qualquer uma das causas excludentes de ilicitude faz coisa julgada no juízo cível, afastando a obrigação de reparação do dano eventualmente causado.

A: incorreta. O juiz, na pronúncia, decisão interlocutória mista, deverá indicar, fundamentadamente, a existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria (art. 413, caput e § 1º, do CPP). O legislador não exigiu, portanto, a certeza de autoria, necessária somente à condenação; **B:** incorreta. Impedirá o reexame da causa, ao menos em regra, a coisa julgada material, não a formal; **C:** correta, visto que corresponde ao conceito de medida de segurança; **D:** incorreta. Ainda que sucinto, o relatório deverá conter todas as teses desenvolvidas pelas partes, acusação e defesa, sob pena de nulidade. Sucede que o relatório, requisito formal da sentença, é dispensável nas sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressa previsão do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/1995; **E:** proposição, a nosso ver, correta, visto que em conformidade com o teor do art. 65 do CPP.

„C., ojuizdgab

16. NULIDADES

(Promotor de Justiça/MG – 2013) São casos de nulidade absoluta. Assinale a alternativa **FALSA**:

- (A) O recebimento de denúncia pelo Tribunal de Justiça de crime de homicídio praticado em concurso de agentes, sendo um deles diplomado como prefeito municipal.
(B) A publicação de condenação proferida pelo Tribunal de Justiça, depois de processar e julgar deputado estadual que teve o mandato extinto, em caso de crime contra a liberdade sexual.
(C) A ratificação do recebimento da denúncia e dos atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça Estadual, decorrentes da remessa de feito originário da Justiça Federal, incompetente em razão da matéria.
(D) A instauração de novo processo com denúncia sobre fato julgado em sentença absolutória transitada em julgado, mas proferida por juiz incompetente em razão da matéria.

A: assertiva correta, uma vez que é caso de nulidade absoluta. É que tanto a competência para o julgamento de prefeito (pelo TJ) quanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida estão contempladas na Constituição Federal. O coautor que tem foro especial, neste caso o prefeito, será julgado pelo tribunal competente (TJ); já o agente que não dispõe dessa prerrogativa será julgado pelo seu juiz natural, o Tribunal

do Júri. Não se aplicam, neste caso, o art. 78, III, do CPP e a Súmula 704 do STF; **B**: assertiva correta, já que também é caso de nulidade absoluta, uma vez que, cessado o cargo/função/mandato, a autoridade deixa de ter foro privilegiado, devendo a ação ser julgada pelas instâncias ordinárias; **C**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Segundo o STF, não é causa de nulidade. Conferir: “*Habeas corpus*. Denúncia. Ministério Público estadual. Ratificação. Procuradoria-geral da república. Inquérito no âmbito do STF. Lei 8.038/1990. 1. “Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes *rationae materiae* são ratificáveis no juízo competente”. Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei 8.038/1990), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei 8.038/1990), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de *habeas corpus*, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei 8.038/1990. Ordem indeferida” (HC 83.006, Ellen Gracie); **D**: assertiva correta. É caso de nulidade absoluta. Nesse sentido: “*Habeas corpus*. Processual penal. Sentença absolutória proferida por juiz da infância e da juventude. Ocorrência de trânsito em julgado. Representado maior de idade. Remessa à justiça comum. Constrangimento legal. Ordem concedida. 1. A sentença absolutória transitada em julgado, ainda que emanada de juiz absolutamente incompetente não pode ser anulada e dar ensejo a novo processo pelos mesmos fatos. 2. Incide, na espécie, o princípio do *ne bis in idem*, impedindo a instauração de processo-crime pelos mesmos fatos porque foi o paciente absolvido perante Juízo absolutamente incompetente. 3. Não havendo no ordenamento jurídico brasileiro revisão criminal *pro societate*, impõe-se acatar a autoridade da coisa julgada material, para garantir-se a segurança e a estabilidade que o ordenamento jurídico demanda. 4. Ordem concedida” (STJ, HC 36.091, 6ª T., rel. Min. Heliogabalo Barbosa, DJ 14.03.2005).

„A., ojurababag

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta no que diz respeito às nulidades processuais.

- (A) Cabe recurso de ofício contra decisão que declare a incompetência em razão do lugar.
- (B) Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
- (C) A parte poderá arguir nulidade referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
- (D) Uma vez declarada a incompetência do juízo, anulam-se todos os atos do processo, desde o recebimento da denúncia.
- (E) É relativa a natureza da incompetência jurisdicional em razão da matéria, podendo ser sanada caso não seja arguida na resposta à acusação.

A: incorreta, uma vez que tal hipótese não está contemplada no rol do art. 574 do CPP, que estabelece em que casos deve o juiz submeter sua decisão à apreciação da instância superior; **B**: correta (art. 566 do CPP); **C**: incorreta (art. 565, CPP); **D**: incorreta (art. 567, CPP); **E**: incorreta, na medida em que a regra presente no art. 567 do CPP, que manda aproveitar, diante da incompetência do juízo, os atos que não têm carga decisória, não tem incidência no campo da competência jurisdicional em razão da matéria, caso em que nenhum ato poderá ser aproveitado. É hipótese, pois, de nulidade absoluta.

„B., ojurababag

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Analise as assertivas, apontando se são verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinalando a alternativa correta:

- I. O Ministério Público não pode arguir a invalidade da citação, em razão da regra de que nenhuma das partes poderá arguir nulidade de formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
 - II. Conforme entendimento alicerçado pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa preliminar do funcionário público nos crimes de sua responsabilidade, prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, é desnecessária quando a ação penal vem instruída por inquérito policial.
 - III. É nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia
 - IV. É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
- (A) F, F, V, V.
(B) F, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, F, V.
(E) F, V, V, V.

I: falsa. A ausência de citação ou a sua realização em desacordo com as normas processuais constitui *nulidade absoluta*, razão pela qual deve o MP contra ela insurgir-se; a assertiva contempla regra aplicável tão somente no âmbito das *nulidades relativas* (art. 565, CPP); **II**: correta. Em face do que enuncia a Súmula nº 330 do STJ, a formalidade imposta pelo art. 514 do CPP somente se fará necessária quando a denúncia se basear em outras peças de informação que não o inquérito policial. Sempre bom lembrar que a *defesa preliminar* somente terá incidência nos crimes afiançáveis praticados por funcionário público contra a Administração Pública, chamados, bem por isso, de delitos funcionais, como é o caso do peculato. Ademais disso, a *notificação* para apresentação

da defesa preliminar não se estende ao particular que haja concorrido com o *intraneus* na prática criminosa; **III**: falsa, pois não corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 366 do STF, *in verbis*: “Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia”; **IV**: correta, pois em conformidade com o entendimento firmado na Súmula n. 155 do STF, a seguir transcrita: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

„B., ojurababag

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Considerando a disciplina das nulidades processuais, contida no Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar:

- (A) A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, independentemente da ratificação dos atos processuais.
- (B) Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
- (C) Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, serão renovados ou retificados.
- (D) É causa de nulidade a falta do recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido.
- (E) A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumir-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois não reflete o que estabelece o art. 568 do CPP, que impõe, nesta hipótese, a ratificação dos atos processuais; **B**: correta. Em se tratando de *nulidade relativa*, em que o prejuízo não é presumido, é necessário, para se decretar a nulidade do ato, verificar se o mesmo gerou efeitos prejudiciais. É o *princípio do prejuízo*, consagrado no art. 563 do CPP; **C**: correta, nos termos do art. 573, *caput*, do CPP; **D**: correta, nos termos do art. 564, III, *n*, do CPP; **E**: correta, já que reflete o disposto no art. 570, CPP.

„A., ojurababag

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere às nulidades no processo penal.

- (A) De acordo com a CF, o juiz, sob pena de nulidade, deverá motivar o despacho que receba a denúncia, porquanto sua decisão, nessa fase preliminar da ação penal, reveste-se de conteúdo decisório.
- (B) A competência determinada pelo lugar em que se consumir a infração penal é relativa, devendo ser arguida em tempo oportuno, sob pena de preclusão.
- (C) Tanto a nulidade absoluta quanto a relativa podem ser reconhecidas de ofício, independentemente de requerimento das partes, já que o ato eivado de vício não se convalida no processo e não há prazo para alegá-lo.
- (D) A citação de réu preso no distrito da culpa realizada por requisição, caracterizada como mera irregularidade, supre a citação por mandado, desde que convalidada na primeira oportunidade de comparecimento do réu em juízo.
- (E) As nulidades da instrução criminal dos processos comuns deverão ser arguidas ao final da audiência de inquirição das testemunhas, ou, de imediato, tão logo ocorram, sob pena de preclusão.

A: incorreta – segundo jurisprudência dominante, o pronunciamento judicial que analisa a viabilidade da peça acusatória, denúncia ou queixa, deve ser classificado como *despacho*, razão por que não se impõe qualquer forma de motivação. Registre-se que parte significativa da doutrina se insurge contra esse posicionamento, visto que o ato de recebimento da acusação contém evidente carga decisória; **B**: correta – o art. 70 do CPP estabelece que será competente o juízo do lugar onde ocorreu a consumação do crime, ou, na hipótese de delito tentado, do local em que se deu o derradeiro ato de execução. O desrespeito à regra estampada neste dispositivo acarreta *nulidade relativa*, que poderá, portanto, ser sanada; acarretará *nulidade absoluta*, de outro lado, a violação a regra que cuida da competência em razão da matéria e atinente ao foro por prerrogativa de função (art. 564, I, do CPP); **C**: incorreta – somente a nulidade absoluta pode ser reconhecida pelo juiz de ofício; o reconhecimento da nulidade relativa está condicionado à iniciativa da parte, que deverá provar o prejuízo experimentado; **D**: incorreta – o Código de Processo Penal, no seu art. 360, determina que o réu preso seja citado pessoalmente (por mandado); **E**: incorreta – art. 571, II, do CPP.

„B., ojurababag

(Cartório/RJ – 2012) Sobre as nulidades no processo penal, é correto afirmar que

- (A) a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
- (B) a declaração de nulidade independe da ocorrência de prejuízos para a acusação ou para a defesa.
- (C) ocorrerá nulidade por incompetência, mas não por suspeição do juiz.
- (D) a nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada, mesmo diante da ratificação dos atos processuais.
- (E) é possível arguir nulidade a que tenha dado causa.

A: correta, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP; **B**: incorreta, pois, em se tratando de *nulidade relativa*, em que o prejuízo não é presumido, é necessário, para se decretar a

nulidade do ato, verificar se o mesmo gerou prejuízo. É o *princípio do prejuízo*, consagrado no art. 563 do CPP; **C**: incorreta, pois estabelece o art. 564, I, do CPP que “A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I – por incompetência, *suspeição* ou suborno do juiz (...)”; **D**: incorreta. Segundo reza o art. 568 do CPP, a nulidade decorrente de ilegitimidade do representante da parte pode ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais; **E**: incorreta, pois contraria o disposto no art. 565 do CPP.

„A. ojurabqg

(Cartório/SC – 2012) Acerca das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, em Direito Processual Penal, pode-se afirmar:

- I. A interposição de recurso, mesmo sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória, obsta a expedição de mandado de prisão.
 - II. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.
 - III. É necessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal – CPP, na ação penal instruída por inquérito policial.
 - IV. A decisão que determina produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código de Processo Penal – CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo.
- (A) Somente as proposições II e IV estão corretas.
(B) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
(C) Somente a proposição I e III estão corretas.
(D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
(E) Somente as proposições I e II estão corretas.

I: incorreta, pois não corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 267 do STJ; II: correta, pois corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 273 do STJ; III: incorreta, pois não corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 330 do STJ; IV: correta, pois corresponde ao entendimento firmado na Súmula n. 455 do STJ.

„A. ojurabqg

17. RECURSOS

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Encerrando a discussão sobre a renúncia ao direito de apelação, a matéria foi tratada por uma das súmulas do Supremo Tribunal Federal (Súmula 705). Assinale a alternativa correta com relação ao tema.

- (A) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.
- (B) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, impede o conhecimento da apelação por este interposta.
- (C) A apelação interposta por defensor dativo será conhecida ainda que dela discorde o réu. Todavia, a mesma hipótese processual não ocorre se se tratar de defensor constituído.
- (D) A apelação interposta pelo réu, seu procurador ou defensor será admitida desde que não haja colidência nas teses apresentadas pela defesa.
- (E) Com fundamento na ampla defesa, concede-se legitimação especial ao réu para arrazoar pessoalmente recurso de apelação para suprir a omissão de seu advogado.

Súmula 705: “A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”.

„A. ojurabqg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre os recursos no processo penal, assinale a alternativa correta:

- (A) segundo o princípio da dialeticidade, os recursos devem ter previsão legal, não sendo lícito às partes criarem recursos para sanar o seu inconformismo.
- (B) o princípio da variabilidade ou suplementação dos recursos no processo penal brasileiro encontra plena aceitação junto ao Supremo Tribunal Federal.
- (C) a *reformatio in pejus* indireta tem lugar quando o réu recorre concomitante ao órgão ministerial e tem a sentença anulada pelo Tribunal, devendo o processo ser julgado por este mesmo órgão.
- (D) o efeito iterativo do recurso consiste na possibilidade de o próprio juiz a quo, prolator da decisão recorrida, ao tomar conhecimento da matéria impugnada, alterá-la ou mantê-la.

A: incorreta, uma vez que a assertiva contempla a descrição do princípio da taxatividade, segundo o qual somente é possível interpor recurso previsto em lei; o chamado princípio da dialeticidade diz respeito à necessidade de contraditório ao recurso interposto pela parte; **B**: incorreta. Variabilidade refere-se à possibilidade de interpor novo recurso em substituição a outro já interposto; já a suplementação diz respeito à complementação de recurso já interposto; **C**: incorreta. Pelo princípio da proibição da *reformatio in pejus* indireta, anulada a condenação proferida em recurso exclusivo da defesa, a nova decisão a ser prolatada não pode ser mais prejudicial ao réu do que aquela que foi anulada (art.

617, CPP); **D**: correta. Também chamado de regressivo, é o efeito em que é dado ao juiz rever sua decisão antes de ela ser submetida ao exame da instância mais elevada. Exemplo é o recurso em sentido estrito (art. 589, CPP).

„D. ojurabqg

(Promotor de Justiça/GO – 2013) O mestre Pontes de Miranda, sobre os embargos infringentes, ensina que “os melhores julgamentos, os mais completamente lastruídos e os mais proficientemente discutidos são os Julgamentos das Câmaras de embargos. (...) muita injustiça se tem afastado com os julgamentos em grau de embargos” (trecho extraído do voto do Ministro Celso de Mello na ação penal 470/MG, conhecida como Julgamento do “mensalão”). Analise as proposições abaixo, todas relativas aos embargos infringentes e de nulidade, e assinale a alternativa correta:

- I. nos termos do Código de Processo Penal, é pressuposto inarredável e absoluto para a interposição de embargos infringentes e de nulidade a existência de decisão plurânime exarada na segunda instância.
 - II. a decisão colegiada embargável pode resultar de recurso de apelação interposto pela acusação.
 - III. embora o meio impugnativo seja privativo da defesa, pode o Ministério Público opor embargos infringentes ou de nulidade em favor do acusado.
 - IV. é requisito para a interposição de embargos infringentes ou de nulidade que a decisão embargada seja desfavorável ao réu.
- (A) somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
(B) somente a alternativa III é incorreta.
(C) somente as alternativas IV e III estão incorretas.
(D) as alternativas I, II, III e IV são corretas.

I: correta. Os embargos infringentes e de nulidade, recursos exclusivos da *defesa*, somente podem ser opostos quando a decisão desfavorável ao réu, em segunda instância, não for unânime (decisão plurânime) – art. 609, parágrafo único, CPP; **II**: correta. Os embargos infringentes e de nulidade serão opostos tão somente em sede de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. De ver-se que não é consenso na doutrina e na jurisprudência o emprego dos embargos no âmbito do agravo em execução; **III**: correta. Podem os embargos (infringentes e de nulidade) ser manejados tanto pela defesa, uma vez que se trata de recurso privativo do acusado, como pelo Ministério Público, quando de sua atuação como *custos legis*; **IV**: correta. Vide comentário à assertiva I.

„D. ojurabqg

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) Com relação aos recursos no processo penal e ao *habeas corpus*, assinale a opção correta.

- (A) O recurso *ex officio* viola o princípio da inércia, não tendo sido previsto na CF.
- (B) A fuga do réu implica o reconhecimento da deserção e a consequente extinção do recurso sem análise do mérito.
- (C) Pela Teoria Brasileira do *Habeas Corpus* o remédio constitucional do *habeas corpus* e utilizado sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder.
- (D) É vedada a conversão de *habeas corpus* impetrado como preventivo em liberatório, em face da sua natureza jurídica.
- (E) Contra a decisão do juiz da execução penal que indeferiu pedido de remição penal cabe apelação.

A: incorreta. Há quem pense que o recurso de ofício viola o art. 129, I, da CF, que atribui exclusividade ao MP para o exercício da ação penal pública. Na verdade, o chamado recurso de ofício muito pouco ou nada tem de recurso. Isso porque não se reveste da característica fundamental dos recursos, que é a *voluntariedade*, que significa que as partes somente recorrerão se quiserem, se assim desejarem. Trata-se, isto sim, numa concepção mais moderna, da obrigação imposta ao juiz de, em determinados casos previstos em lei, submeter sua decisão ao exame da superior instância. Tal providência não retira esta característica fundamental dos recursos, que é a *voluntariedade* (art. 574 do CPP). Assim, não sendo recurso, não há que se falar em violação ao princípio da inércia; **B**: incorreta, na medida em que, em face da revogação do art. 594 pela Lei de Reforma 11.719/2008, a fuga do réu não mais pode implicar a extinção do recurso sem análise do mérito (deserção). Também nesse sentido a Súmula n. 347, STJ: “O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão”; **C**: correta (art. 5º, LXVIII, da CF; art. 647 do CPP); **D**: incorreta, pois nada obsta que se converta o *habeas corpus* preventivo em liberatório; **E**: incorreta, dado que da decisão que indefere o pedido de remição cabe agravo em execução (art. 197, LEP).

„D. ojurabqg

(Cartório/RR – 2013 – CESPE) A respeito dos recursos cabíveis no processo penal brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) O efeito extensivo do recurso implica o direito de o condenado apelar por sua absolvição com fundamento em julgamento de caso análogo ao seu, desde que tenha havido absolvição pelo delito da mesma espécie.
- (B) Caberá recurso em sentido estrito da decisão que conceder, negar, revogar ou cassar liberdade provisória, com ou sem fiança.
- (C) O recurso da pronúncia suspende o julgamento e a ordem de prisão decretada.

- (D) A lei não admite que o MP desista de recurso de apelação que tenha interposto contra a sentença, mas admite que o sentenciado o faça, desde que assistido por seu defensor.
- (E) O sentenciado não pode recorrer contra sentença absolutória por lhe faltar interesse de agir.

A: incorreta. O chamado efeito *extensivo* diz respeito à ampliação do alcance do recurso ao corréu que, embora não haja recorrido, também foi beneficiado pelo resultado do recurso interposto por outro corréu. Em outras palavras, o corréu que não recorreu será beneficiado por recurso que não haja interposto. É o que se extrai do art. 580 do CPP; **B:** embora caiba recurso em sentido estrito da decisão que concede liberdade provisória (art. 581, VI, do CPP), o mesmo não se pode dizer em relação à decisão que nega, ao indiciado/acusado, pedido de liberdade provisória, contra a qual deve ser impetrada ação de *habeas corpus*; **C:** incorreta, na medida em que a interposição de recurso contra a decisão de pronúncia terá tão somente o efeito de suspender o julgamento (art. 584, § 2º, do CPP); o mesmo, todavia, não se pode dizer sobre a prisão preventiva, que, desde que necessária ao processo, deve ser mantida; **D:** correta. É certo que ao MP não é dado desistir do recurso que haja interposto (art. 576, CPP). O réu, no entanto, poderá fazê-lo. Conferir o teor da Súmula nº 705, “a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”; **E:** incorreta, já que o réu tem interesse de apelar da sentença absolutória imprópria; além dela, poderá o réu apelar, por exemplo, da sentença que o absolviu por falta de provas, desejando, no recurso, que seja reconhecida a negativa de autoria, o que elidirá sua responsabilidade na esfera civil.

„D., ojurabeg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere aos recursos em geral, ao *habeas corpus* e a seu processo.

- (A) Tratando-se de decisão que vulnere direito fundamental, é cabível *habeas corpus* em processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.
- (B) O magistrado, antes de determinar, no prazo de dois dias, o envio do recurso de apelação, deve realizar juízo de retratação.
- (C) Em observância ao princípio da ampla defesa, o defensor público, intimado de decisão desfavorável ao réu, deve recorrer dessa decisão no prazo legal.
- (D) O tribunal, câmara ou turma, no julgamento das apelações, não pode proceder à produção de provas nem a novo interrogatório do réu.
- (E) O órgão julgador de segunda instância não pode reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no recurso da acusação, ainda que de caráter absoluto, em desfavor do réu.

A: incorreta – em vista do que dispõe a Súmula nº 695 do STF, não cabe, neste caso, ação de *habeas corpus*; **B:** incorreta – não há que se falar em juízo de retratação na apelação (efeito regressivo); **C:** incorreta – o defensor público, intimado de decisão desfavorável ao réu, não é obrigado a recorrer, visto que goza de independência funcional (art. 3º da LC 80/94). Nesse sentido: STJ, HC 38.331-RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22.08.05; **D:** incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 616 do CPP; **E:** a redação da assertiva está em consonância com a Súmula n. 160 do STF.

„D., ojurabeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acerca de recursos, ações autônomas e nulidades no processo penal, assinale a opção correta.

- (A) As nulidades não reconhecidas em sentença condenatória, protegidas pelo advento da coisa julgada, não podem ser objeto de *habeas corpus*.
- (B) Cabe recurso em sentido estrito de decisão que, embora admita o recurso, obste sua expedição e seu seguimento para o juízo *ad quem*.
- (C) É cabível embargo infringente quando o tribunal proferir decisão que, sendo desfavorável ao réu, reforme decisão de primeiro grau que lhe tenha sido favorável.
- (D) De acordo com o princípio do prejuízo, nenhuma das partes pode arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha recorrido.
- (E) Na hipótese de o MP não apelar no prazo legal, o ofendido poderá interpor apelação em até quinze dias, ainda que não se tenha habilitado como assistente.

A: proposição incorreta. Nesse sentido, conferir: STF, HC 91.650-RJ, 2ª T., rel. Min. Cezar Peluso, j. 01.04.08; **B:** a assertiva descreve hipótese em que tem cabimento a *carta testemunhável* (art. 639, CPP), a ser utilizada para provocar o processamento de um recurso que teve o seu trâmite obestado, de forma indevida, pelo magistrado. Cuidado: por força do disposto no art. 581, XV, do CPP, o não recebimento da *apelação* comporta a interposição de *recurso em sentido estrito*, o que, de plano, afasta a incidência da carta testemunhável; **C:** os embargos infringentes, recurso exclusivo da defesa, somente podem ser opostos quando a decisão desfavorável ao réu, em segunda instância, não for unânime – art. 609, parágrafo único, CPP; **D:** em se tratando de *nulidade relativa*, em que o prejuízo não é presumido, é necessário, para se decretar a nulidade do ato, verificar se o mesmo gerou prejuízo. É o *princípio do prejuízo*, consagrado no art. 563 do CPP. A assertiva se refere ao art. 565, CPP; **E:** correta, nos termos do art. 598, CPP.

„D., ojurabeg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Cabe recurso de apelação das decisões em que

- (A) julgarem procedentes as exceções, salvo a de suspeição.
- (B) decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade.
- (C) ocorrer nulidade posterior à pronúncia.
- (D) revogar a medida de segurança.

A: a decisão que julga procedentes as exceções, salvo a de suspeição, desafia o recurso em sentido estrito (art. 581, III, do CPP); **B:** a decisão que decreta a prescrição ou julga, por outro modo, extinta a punibilidade também comporta o recurso em sentido estrito (art. 581, VIII, do CPP); **C:** correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 593, III, a, do CPP; **D:** contra a decisão que revoga a medida de segurança deve ser interposto o recurso de agravo em execução (art. 197, LEP).

„D., ojurabeg

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Assinale a alternativa correta:

- (A) O recurso em sentido estrito interposto contra decisão de rejeição da denúncia somente dispensa as contrarrazões quando a rejeição se der antes da citação do acusado.
- (B) No processo penal os prazos são contados da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.
- (C) A extensão da apelação contra as decisões do júri é conferida pela petição de interposição.
- (D) Da decisão que concede ou denega liberdade provisória cabe recurso em sentido estrito.

A: incorreta, pois, ainda assim, será necessário o oferecimento de contrarrazões pelo denunciado; **B:** incorreta, pois contraria o entendimento sufragado na Súmula n. 710 do STF, que estabelece que, no processo penal, os prazos serão contados da data em que ocorreu a intimação, e não do dia em que se deu a juntada do mandado ou da carta precatória aos autos; **C:** correta, conforme se depreende do teor da Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”; **D:** o art. 581 do CPP, que trata do recurso em sentido estrito, não contemplou a decisão de *denegação* da liberdade provisória, podendo a defesa, neste caso, valer-se da ação de *habeas corpus*. Cuidado: embora não caiba em face da decisão que denega a liberdade provisória, poderá o MP, diante da decisão de concessão da liberdade provisória, interpor recurso em sentido estrito (art. 581, V, do CPP). Incorreta, portanto, a proposição.

„D., ojurabeg

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) A sucumbência reflexa:

- (A) Não existe no processo penal pátrio.
- (B) Confunde-se com a assistência de acusação.
- (C) Prevê enumeração exemplificativa dos legitimados.
- (D) Somente é de provocação restrita da instância recursal.
- (E) Não permite a interposição do recurso de apelação pelo terceiro que não se habilitou como assistente.

A sucumbência pode ser direta ou reflexa. Será direta quando atingir uma das partes; e será reflexa quando atingir pessoa que não integra a relação jurídica processual.

„D., ojurabeg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Relativamente ao recurso em sentido estrito, analise as assertivas abaixo.

- I. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que receber ou que não receber a denúncia ou a queixa.
- II. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.
- III. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor.
- IV. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que deferir ou que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade.
- V. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que conceder ou negar a ordem de *habeas corpus*.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, III e V, apenas.
- (C) III e V, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

I: da decisão que rejeita (não recebe) a inicial acusatória caberá recurso em sentido estrito, conforme expressa previsão contida no art. 581, I, do CPP. Já a decisão que recebe a denúncia ou queixa é irrecurável. É possível, no entanto, em face da decisão que receber indevidamente a denúncia ou queixa, a impetração de *habeas corpus*; **II:** correta, pois em conformidade com o que prescreve o art. 581, V, do CPP; **III:** correta, porque em consonância com o disposto no art. 581, VII, do CPP; **IV:** incorreta, pois não corresponde ao teor do art. 581, IX, do CPP; **V:** correta, nos termos do art. 581, X, do CPP.

„D., ojurabeg

(Promotor de Justiça/SP – 2013 – PGMP) Tendo em vista as disposições legais relacionadas com recursos, é unicamente **CORRETO** afirmar que

- (A) o duplo grau de jurisdição obrigatório é previsto na lei para a hipótese de decisão concessiva de reabilitação.
- (B) nos processos por crimes de competência do Tribunal do Júri, a apelação do ofendido só é permitida quando já efetivada sua habilitação como assistente da acusação.
- (C) no caso de concurso de agentes, aproveita aos demais a decisão de recurso interposto por um dos réus, fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
- (D) interposto recurso em sentido estrito contra decisão que julgou procedente exceção de litispendência, se o Magistrado, em juízo de retratação, reformar a decisão atacada julgando improcedente a exceção, pode a parte contrária impugnar essa nova decisão com idêntico recurso, por simples petição e independentemente de novos arrazoados.
- (E) o provimento de apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri, fundada unicamente na divergência entre a sentença do Juiz-Presidente com as respostas dos jurados aos quesitos, sujeitará o réu a novo julgamento.

A: correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 746 do CPP; **B:** incorreta, pois contraria o disposto no art. 598 do CPP; **C:** incorreta, pois em desconformidade com o art. 580 do CPP; **D:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 589, parágrafo único, do CPP; **E:** incorreta, pois, neste caso, deverá o tribunal *ad quem* proceder à retificação, sem necessidade de novo julgamento – art. 593, § 1º, do CPP.

..A., ojuqdg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) É correto afirmar:

- (A) O Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de impetração de “habeas corpus” pelo Ministério Público.
- (B) O direito de recorrer da sentença que concede o mandado de segurança não se estende à autoridade coatora.
- (C) Da decisão que denega a apelação cabe recurso em sentido estrito com efeito suspensivo.
- (D) A carta testemunhável, como regra, tem efeito suspensivo.
- (E) É vedado ao réu renunciar ao direito de apelar e ao Ministério Público desistir do recurso que tenha interposto.

A: incorreta, na medida em que o art. 654, *caput*, do CPP confere, de forma expressa, legitimidade ao MP para a impetração de HC; **B:** incorreta, pois em desconformidade com o art. 14, § 2º, da Lei 12.016/2009, que deu nova conformação ao mandado de segurança, revogando a legislação até então em vigor; **C:** correta, nos termos do art. 581, XV, do CPP; **D:** nos termos do que estabelece o art. 646 do CPP, a carta testemunhável não tem efeito suspensivo. Incorreta, portanto; **E:** é verdade que é defeso ao MP desistir do recurso que houver interposto (art. 576 do CPP); já o réu poderá, se quiser, renunciar ao direito de apelar (voluntariedade dos recursos – art. 574 do CPP).

..D., ojuqdg

(Delegado/MG – 2012) Sobre recursos no processo penal é **INCORRETO** afirmar:

- (A) O recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, tem efeito regressivo.
- (B) A apelação no juizado especial tem prazo de 10 dias.
- (C) No juizado especial a parte recorrente pode protestar por apresentar as razões de apelação perante a turma recursal.
- (D) O prazo dos embargos de declaração no juizado especial é de 5 (cinco) dias.

A: é cabível, no âmbito do agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da LEP, o juízo de retratação (efeito regressivo), visto que a este recurso são aplicadas as regras que disciplinam o recurso em sentido estrito, em relação ao qual é admitido, por expressa previsão do art. 589 do CPP, o efeito regressivo; **B:** correta, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei 9.099/1995; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois não reflete o disposto no art. 82, § 1º, da Lei 9.099/1995; **D:** correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 83, § 1º, da Lei 9.099/1995.

..D., ojuqdg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) No que concerne às decisões de pronúncia, de impronúncia e de absolvição sumária, proferidas pelo Tribunal do Júri, contra

- (A) as três cabe apelação.
- (B) as três cabe recurso em sentido estrito.
- (C) as duas primeiras cabe recurso em sentido estrito; contra a última cabe apelação.
- (D) a primeira cabe recurso em sentido estrito; contra as demais cabe apelação.
- (E) as duas primeiras cabe apelação; contra a última cabe recurso em sentido estrito.

Com a Lei de Reforma 11.689/2008, a sentença de impronúncia e a sentença de absolvição sumária passaram a ser combatidas por meio de apelação – art. 416, CPP. A pronúncia, por sua vez, deve ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP.

..D., ojuqdg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo o Código de Processo Penal, caberá apelação no prazo de 05 dias nas situações seguintes do rito do Júri, **EXCETO** quando

- (A) proferida decisão que pronunciar o réu.
- (B) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
- (C) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados.
- (D) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança.

A: incorreta (devendo ser assinalada), visto que é caso de interposição de *recurso em sentido estrito*, conforme estabelecido no art. 581, IV, do CPP; **B:** correta, nos termos do art. 593, III, *d*, do CPP; **C:** correta, nos termos do art. 593, III, *b*, do CPP; **D:** correta, nos termos do art. 593, III, *c*, do CPP.

..A., ojuqdg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Em relação às disposições gerais dos recursos no processo penal, **NÃO** é correto afirmar que

- (A) em caso de ação penal privada comum, o querelante não poderá desistir do recurso interposto.
- (B) não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
- (C) o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.
- (D) não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.

A: a *ação penal privada*, ao contrário da pública, é regida pelo *princípio da disponibilidade*, na medida em que pode o seu titular desistir de prosseguir na demanda por ele ajuizada bem assim do recurso que houver interposto. O *princípio da indisponibilidade* – art. 42, CPP – é exclusivo da ação penal pública. Assertiva, portanto, incorreta, devendo ser assinalada; **B:** correta, pois em conformidade com o que prescreve o art. 577, parágrafo único, do CPP; **C:** correta, pois em conformidade com o que prescreve o art. 577, *caput*, do CPP; **D:** correta, pois em conformidade com o que prescreve o art. 575 do CPP.

..A., ojuqdg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre recursos no processo penal, é **incorreto** afirmar que

- (A) salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
- (B) o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.
- (C) caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias da sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade.
- (D) caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri quando correr nulidade posterior à pronúncia.
- (E) se o recorrido for o réu, será intimado do prazo para oferecer contrarrazões na pessoa do seu defensor.

A: assertiva correta. Com efeito, desde que o recorrente não aja imbuído de má-fé, a interposição de um recurso por outro não obstará o seu processamento (princípio da fungibilidade recursal). É o que estabelece o art. 579 do CPP; **B:** correta. De fato, à luz do princípio da indisponibilidade, é defeso ao Ministério Público desistir da ação penal proposta (CPP, art. 42) e do recurso interposto (CPP, art. 576). Cuidado: não se quer com isso dizer que o membro do MP é obrigado a recorrer, mas, uma vez interposto o recurso, é-lhe vedado dele desistir; **C:** incorreta (devendo ser assinalada), já que, neste caso, a decisão deve ser combatida por meio de *recurso em sentido estrito*, em obediência ao que prescreve o art. 581, VIII, do CPP; **D:** correta, visto que reflete o disposto no art. 593, III, *a*, do CPP; **E:** correta, pois em conformidade com o disposto no art. 588, parágrafo único, do CPP.

..D., ojuqdg

(Cartório/SC – 2012) João foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, *caput*, do Código Penal. Após regular instrução, decidiu-se, tendo em vista ausência de provas de que tinha sido autor do disparo fatal, pela sua impronúncia. Não concordando, o Ministério Público interpôs:

- (A) Recurso em sentido estrito.
- (B) Agravo.
- (C) Recurso inominado.
- (D) Apelação.
- (E) Carta testemunhável.

O recurso cabível em face da decisão de impronúncia é a *apelação* – art. 416, CPP. A pronúncia, por sua vez, deve ser impugnada por meio de *recurso em sentido estrito*, nos termos do art. 581, IV, do CPP.

..D., ojuqdg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença

- (A) do Tribunal do Júri, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança.
- (B) que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade.

- (C) que absolver sumariamente o acusado.
(D) que pronunciar ou impronunciar o acusado.

A: incorreta, visto que esta decisão desafia *recurso de apelação* – art. 593, III, c, do CPP; **B:** correta, nos termos do disposto no art. 581, VIII, do CPP; **C e D:** art. 416 do CPP. Com o advento da Lei 11.689/2008, que modificou os arts. 416 e 581, IV e VI, do CPP, a decisão de *impronúncia* e *absolvição sumária*, que antes comportava *recurso em sentido estrito*, passou a ser combatida por meio de *recurso de apelação*. A *pronúncia*, por sua vez, continua a ser impugnada por meio de *recurso em sentido estrito*, nos termos do art. 581, IV, do CPP.

(Cortário/SP – 2012 – VUNESP) O recurso cabível contra a decisão ou sentença de homologação de laudo, no incidente de insanidade mental é o(a)

- (A) agravo.
(B) recurso em sentido estrito.
(C) apelação.
(D) correição parcial.

Art. 593, II, do CPP.

(Cortário/SP – VII – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

Qual o recurso cabível das decisões de absolvição sumária e *impronúncia*?

- (A) Apelação.
(B) Recurso em sentido estrito.
(C) Agravo.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores.

Art. 416 do CPP. Com o advento da Lei 11.689/2008, que modificou os arts. 416 e 581, IV e VI, do CPP, a decisão de *impronúncia* e *absolvição sumária*, que antes comportava *recurso em sentido estrito*, passou a ser combatida por meio de *recurso de apelação*. A *pronúncia*, por sua vez, continua a ser impugnada por meio de *recurso em sentido estrito*, nos termos do art. 581, IV, do CPP.

(Cortário/SP – VII – VUNESP) Qual o recurso cabível da decisão, despacho ou sentença que concluir pela incompetência do juízo?

- (A) Correição Parcial.
(B) Apelação.
(C) Agravo.
(D) Recurso em Sentido Estrito.

Art. 581, II, do CPP.

(Cortário/SP – VI – VUNESP) A carta testemunhável é

- (A) um recurso previsto no CPP.
(B) uma precatória para a inquirição de testemunhas.
(C) um procedimento judicial, solicitando a inquirição de testemunhas por via postal.
(D) um documento expedido por via postal, trazendo o relato de testemunhas.

A carta testemunhável – arts. 639 e seguintes do CPP –, que, segundo a doutrina majoritária, tem natureza jurídica de recurso, destina-se a suscitar o reexame da decisão que obstar o seguimento do recurso em sentido estrito ou do agravo em execução.

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Xisto é denunciado pelo Ministério Público por crimes de peculato e prevaricação. Após a autuação, o Magistrado competente, em decisão fundamentada, recebe parcialmente a denúncia. Contra esta decisão caberá

- (A) Apelação, no prazo de quinze dias.
(B) Apelação, no prazo de oito dias.
(C) Recurso em Sentido Estrito, no prazo de oito dias.
(D) Apelação, no prazo de cinco dias.
(E) Recurso em Sentido Estrito, no prazo de cinco dias.

A decisão do magistrado que recebe, em parte, a inicial acusatória desafia recurso em sentido estrito – nos termos do art. 581, I, do CPP. O art. 586 do CPP estabelece o prazo de cinco dias para a interposição deste recurso. Cuidado: na hipótese prevista no inciso XIV do art. 581 do CPP, qual seja, na decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, caberá o recurso em sentido estrito, a ser interposto no prazo de 20 dias (art. 586, parágrafo único, do CPP).

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Paulo, Juiz de uma determinada comarca do Estado de São Paulo, prolatou uma decisão contra a qual cabe recurso em sentido estrito. Uma das partes interpôs o recurso no prazo legal, apresentando as suas razões e a parte contrária, por sua vez, as contrarrazões, posteriormente. Apresentadas as contrarrazões, os autos foram remetidos a Paulo que exerceu o juízo de retratação e reformou a decisão impugnada. Neste caso, a parte contrária

- (A) não poderá recorrer de qualquer forma da nova decisão.
(B) poderá recorrer da nova decisão por simples petição, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juízo modificá-la.

- (C) poderá recorrer da nova decisão por petição nos autos, se couber recurso, com abertura de novos prazos para razões e contrarrazões, sendo lícito ao juízo modificá-la novamente.
(D) poderá recorrer da nova decisão por simples petição, se couber recurso, sendo lícito ao juízo modificá-la novamente.
(E) poderá recorrer da nova decisão por petição nos autos, se couber recurso, com abertura de novos prazos para razões e contrarrazões, não sendo mais lícito ao juízo modificá-la.

Art. 589, parágrafo único, do CPP.

18. HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E REVISÃO CRIMINAL

(Ministério Público/GO – 2012) Sobre a revisão criminal, é correto dizer que:

- (A) poderá ser requerida, em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena;
(B) se morto o réu, não se admite revisão criminal proposta por eventuais herdeiros deste, por evidente carência de interesse processual;
(C) julgando procedente a revisão, o tribunal poderá absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, sendo-lhe desfeito, porém, alterar a classificação da infração;
(D) não se admite revisão criminal em face de decisões absolutórias.

A: correta. De fato, inexistente prazo para ingressar com a revisão criminal, que poderá ser ajuizada mesmo depois de extinta a pena (art. 622, *caput*, do CPP); **B:** incorreta. Ainda que morto o interessado, é admissível a proposição da revisão criminal, sendo legitimados, neste caso, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão do falecido (art. 623 do CPP); **C:** incorreta, pois em desconformidade com o art. 626, *caput*, do CPP; **D:** incorreta. É admissível, sim, em face de sentença absolutória imprópria.

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Em tema de revisão criminal, é correto afirmar que:

- (A) Em nenhuma hipótese será admitida a reiteração do pedido de revisão criminal.
(B) Caso venha a ocorrer o falecimento do condenado cuja condenação tiver de ser revista, deverá ser extinta a punibilidade pela morte, com o consequente arquivamento do pedido de revisão criminal.
(C) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar revisão criminal em que o réu condenado pelo juizado especial criminal pugne pela revisão da condenação.
(D) No pedido de revisão criminal, o requerente não poderá pleitear pedido de indenização pelos prejuízos sofridos, pois tal pedido deverá ser objeto de ação própria na esfera cível.
(E) O pleito de reexame probatório constitui fundamentação idônea para o ajuizamento de revisão criminal.

A: incorreta, já que caberá, sim, a reiteração do pedido de revisão criminal, desde que calcado em novas provas – art. 622, parágrafo único, CPP; **B:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 631 do CPP, que estabelece que, em casos assim, caberá ao presidente do tribunal nomear curador para a defesa; **C:** tema polêmico. Para Ada Pellegrini Grinover e Antonio Scarance Fernandes, deve prevalecer, no que toca à competência para o julgamento de revisão criminal de decisão condenatória proferida no âmbito do Juizado Especial Criminal, a regra estampada no art. 624, II, do CPP, segundo a qual tal julgamento cabe ao Tribunal de Justiça respectivo. Guilherme de Souza Nucci, fazendo um contraponto a esse entendimento, sustenta que tal competência deve ser atribuída às Turmas Recursais em funcionamento nos Juizados; **D:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 630 do CPP; **E:** segundo jurisprudência amplamente majoritária, a revisão criminal não se presta a reavaliar a prova já produzida e apreciada na ação originária.

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Em relação ao mandado de segurança, ao *habeas corpus* e aos recursos no processo penal, assinale a opção correta.

- (A) No âmbito dos juizados especiais criminais, da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa, caberá, nos moldes das leis processuais gerais, recurso em sentido estrito.
(B) É cabível mandado de segurança contra decisão de magistrado que, em ação penal de natureza pública, tenha inadmitido assistente de acusação.
(C) O recurso de apelação se tornará deserto, não cabendo a sua apreciação pela instância superior, em face da não apresentação das razões de apelação no prazo legal.
(D) Considere que um réu, processado pela prática de dois crimes, seja condenado em um deles e, no outro, seja declarada a extinção da punibilidade. Nessa situação, caberá à acusação apelar em relação à condenação e interpor recurso em sentido estrito em relação à extinção da punibilidade.
(E) Admite-se a impetração de *habeas corpus* para discutir pena de multa, em face da possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade.

A: incorreta. Da decisão, do juizado especial criminal, que rejeita a denúncia ou queixa, caberá a interposição de recurso de *apelação* (art. 82 da Lei 9.099/1995); **B:** correta, pois, embora o art. 273 do CPP estabeleça que descabe recurso em face da decisão que não admitir o assistente, doutrina e jurisprudência pacíficas entendem que, dessa decisão, cabe a impetração de mandado de segurança; **C:** incorreta, já que o oferecimento das razões de *apelação* a destempe, conforme jurisprudência pacífica, não tem o condão de tornar este recurso intempestivo. Cuida-se, pois, de mera irregularidade; **D:** incorreta, já que ambas desafiam recurso de *apelação* – 593, I, do CPP; **E:** incorreta. Segundo a Súmula n. 693 do STF: “Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória à pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”.

„D., oimregeq

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Sobre o *habeas corpus*, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) não é cabível contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que pena diversa da privativa de liberdade seja a única cominada;
- (B) é via adequada para questionar a autorização da quebra de sigilo bancário no bojo do inquérito policial;
- (C) é via adequada para discutir o não reconhecimento pelo juiz de causa de extinção de punibilidade;
- (D) não é via adequada para buscar o desentranhamento dos autos de prova ilícita consistente em escuta telefônica que tenha colhido elementos desfavoráveis ao acusado.
- (E) é via adequada para buscar autorização para que o cidadão que ainda não foi formalmente acusado faça uso do direito ao silêncio sem incorrer em crime quando perguntado pela autoridade, no curso dos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito.

A: Súmula n. 693, STF; **B:** não se tratando da liberdade de locomoção, e sim da preservação de dados relativos à vida privada do investigado (sigilo bancário), o meio mais adequado para sanar esta violação é o mandado de segurança. A questão não é pacífica na jurisprudência; **C:** art. 648, VII, do CPP; **D:** é admissível, em princípio, a impetração de *habeas corpus* para combater a inserção de provas ilícitas e postular o seu desentranhamento (STF, 1ª T., HC 80949/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30/10/2001); **E:** nesse sentido: HC 96.981, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática proferida pelo Min. Eros Grau, julgamento em 26-11-08, DJE de 1º-12-08; HC 98.756, rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática; julgamento em 20-4-09, DJE de 27-4-09.

„D., oimregeq

(Cartório/SC – 2012) Sobre o *habeas corpus* pode-se afirmar:

- I. Poderá ser impetrado somente por advogado, bem como pelo Ministério Público.
 - II. Poderá ser impetrado com caráter preventivo.
 - III. Será decidido pelo juiz, após as diligências, em 24 horas, e nos Tribunais na primeira oportunidade em que o órgão competente reunir-se.
 - IV. Poderá ser impetrado mesmo quando extinta a pena privativa de liberdade.
- (A) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
 - (C) Somente as proposições III e IV estão corretas.
 - (D) Somente as proposições I e II estão corretas.
 - (E) Somente as proposições II e III estão corretas.

I: incorreta, dado que o *habeas corpus*, ação de índole constitucional, pode ser impetrado por qualquer pessoa, ainda que sem capacidade postulatória, inclusive pelo Ministério Público, conforme estabelece o art. 654, *caput*, do CPP; **II:** correta, visto que os arts 5º, LXVIII, da CF e 647 do CPP contemplam duas espécies de *habeas corpus*: repressivo, destinado a afastar o constrangimento já efetivado; e o preventivo, que visa a afastar uma ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção; **III:** correta, nos termos dos arts. 660, *caput*, e 664 do CPP; **IV:** incorreta, visto que não reflete o que dispõe a Súmula n. 695, STF: “Não cabe *habeas corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade”.

„D., oimregeq

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Sobre o *habeas corpus* e seu processo, de acordo com o Código de Processo Penal, considere:

- I. A competência para processar e julgar, originalmente, o *habeas corpus*, cuja autoridade coatora for um Secretário de Estado, é do Tribunal de Justiça do respectivo Estado.
- II. A utilização do *habeas corpus* é assegurada ao agente que responde processo por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única cominada ou contra decisão condenatória a pena de multa.
- III. José, Juiz de Direito de uma determinada comarca do Estado de São Paulo, recebeu, após regular distribuição, um *habeas corpus* questionando uma ordem dada por um Delegado de Polícia da cidade. Após requisitar informações, tomou conhecimento de que a ordem foi ratificada por Pedro, outro Juiz de Direito da mesma comarca, para o qual o Inquérito Policial foi distribuído. Neste caso, cessa de imediato a competência do Magistrado José, para quem foi distribuído o *habeas corpus*, conhecer do *writ*.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I.

- (B) III.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

I: correto, nos termos do disposto no art. 650, II, do CPP; **II:** incorreto, pois contraria o contido na Súmula 693 do STF: “Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”; **III:** correto, pois reflete o disposto no art. 650, § 1º, do CPP.

„D., oimregeq

19. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, a seguinte medida protetiva de urgência, entre outras:

- (A) suspensão definitiva do poder familiar.
- (B) cassação de porte de arma.
- (C) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores.
- (D) suspensão temporária do poder familiar.

A e D: incorretas – a suspensão do poder familiar não constitui medida protetiva de urgência prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha; **B:** incorreta – medida não prevista na Lei Maria da Penha, que somente contempla, como medida protetiva de urgência, a suspensão da posse e a restrição do porte de arma (art. 22, I, da Lei Maria da Penha); **C:** correta, nos termos do art. 22, IV, da Lei Maria da Penha.

„D., oimregeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), pela prática de atos infracionais os adolescentes ficam sujeitos às seguintes medidas socioeducativas, dentre outras:

- (A) liberdade vigiada.
- (B) liberdade assistida.
- (C) limitação de fim de semana.
- (D) internação em casa de custódia e tratamento.

São medidas socioeducativas, às quais estão sujeitos tão somente os adolescentes: advertência (art. 112, I, do ECA); obrigação de reparar o dano (art. 112, II, do ECA); prestação de serviços à comunidade (art. 112, III, do ECA); liberdade assistida (art. 112, IV, do ECA); semiliberdade (art. 112, V, do ECA); e internação (art. 112, VI, do ECA).

„D., oimregeq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), em seu artigo 94, prescreve a aplicação do procedimento previsto na Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995, para crimes contra idosos, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos. Arguida a inconstitucionalidade do artigo 94 da referida Lei, o Supremo Tribunal Federal, apreciando a questão, entendeu que

- (A) o artigo 94 é inconstitucional, uma vez que ofende o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, LV, da CF), ao adotar procedimento célere reservado aos crimes de menor potencial ofensivo, qualificação que não ostentam os crimes cuja pena máxima privativa de liberdade atinge 4 (quatro) anos.
- (B) o artigo 94 é inconstitucional, uma vez que permite a aplicação da Lei n.º 10.741/03, que contém benefícios de transação penal e suspensão condicional do processo, incompatíveis com a proteção constitucional ao idoso.
- (C) aos crimes previstos na Lei n.º 10.741/03, aplica-se, integralmente, o disposto na Lei n.º 9.099/95, inclusive para permitir a composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo.
- (D) aos crimes previstos na Lei n.º 10.741/03 aplica-se o procedimento da Lei n.º 9.099/95, mas não a composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo.

De fato, o STF, no julgamento da ADI 3096, dando ao art. 94 do Estatuto do Idoso interpretação conforme a Constituição Federal, decidiu que a esta lei especial é aplicável tão somente o procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099/1995, e não outros benefícios ali contemplados (composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo).

„D., oimregeq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Leia atentamente as assertivas a seguir.

- I. A proteção oferecida pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas terá a duração máxima e improrrogável de 2 (dois) anos.
- II. A pessoa protegida pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, quando servidor público ou militar, poderá ter as suas atividades funcionais temporariamente suspensas, sem prejuízo dos respectivos vencimentos e vantagens.
- III. A exclusão da pessoa protegida do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas não poderá ocorrer por solicitação própria.
- IV. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, no caso de *apelação*, antes de determinar a remessa dos autos

à Superior Instância, o juiz proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
(B) II e IV.
(C) III e IV.
(D) I, III e IV.

I: incorreta – o prazo fixado no art. 11, *caput*, da Lei 9.807/99 poderá, em circunstâncias excepcionais, ser prorrogado (art. 11, parágrafo único, Lei 9.807/99); II: correta – medida prevista no art. 7º, VI, da Lei 9.807/99; III: incorreta, pois em desconformidade com o disposto no art. 10, I, da Lei 9.807/99, que prevê a possibilidade de o próprio interessado pleitear a sua exclusão do programa; IV: correta, pois reflete o que estabelece o art. 198, VII, do ECA.

„B„, oijueqeq

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as proposições seguintes classificando-as em V (verdadeira) ou F (falsa).

- I. Ao agente que praticar a conduta prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, poderá o Ministério Público propor a transação penal (artigo 76 da Lei n.º 9.099/95), com a aplicação imediata de pena prevista no referido dispositivo a ser especificada na proposta.
- II. Nos crimes definidos na Lei 11.343/2006, o inquérito será concluído em 30 (trinta) dias se o réu estiver preso e em 60 (sessenta) dias se estiver solto.
- III. O perito que subscrever o laudo de constatação toxicológico ficará impedido da elaboração do laudo definitivo.
- IV. Na audiência de instrução e julgamento dos crimes definidos na Lei n.º 11.343/06, as testemunhas serão inquiridas após o interrogatório do réu.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta das proposições.

- (A) I-V; II-V; III-F; IV-V.
(B) I-F; II-F; III-V; IV-V.
(C) I-V; II-F; III-F; IV-V.
(D) I-F; II-V; III-V; IV-F.

1º assertiva: correta, visto que de acordo com o prescrito no art. 48, § 5º, da Lei 11.343/2006; 2º assertiva: no crime de tráfico de drogas, o inquérito deverá ser ultimado no prazo de 30 dias, se preso estiver o indiciado; e em 90 dias, no caso de o indiciado encontrar-se solto. É o teor do art. 51 da Lei 11.343/2006; 3º assertiva: incorreta, pois não reflete o disposto no art. 50, § 2º, da Lei 11.343/2006; 4º assertiva: correta, pois corresponde ao teor do art. 57 da Lei de Drogas.

„C„, oijueqeq

(Ministério Público/GO – 2012) A respeito das providências e do procedimento relativos aos processos por crimes definidos na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), é incorreto afirmar que:

- (A) os prazos para a conclusão do inquérito policial são de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, se o indiciado estiver preso ou solto, respectivamente, podendo tais prazos ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária;
- (B) o perito que subscreveu o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, elaborado para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo;
- (C) em qualquer fase da persecução penal, são permitidos, mediante autorização judicial e após prévia oitiva do Ministério Público, a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes e a ação controlada;
- (D) comprovado o interesse público, os veículos e outros meios de transporte utilizados para a prática dos crimes definidos na Lei 11.343/2006, após regular apreensão, poderão ser utilizados pela polícia judiciária, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público.

A: correta, pois em conformidade com o art. 51 da Lei 11.343/2006; B: incorreta, pois em desconformidade com o art. 50, § 2º, da Lei 11.343/2006; C: correta, pois em conformidade com o art. 53, I, da Lei 11.343/2006; D: correta, pois em conformidade com o art. 62, § 1º, da Lei 11.343/2006.

„B„, oijueqeq

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Analise os temas abaixo e assinale a alternativa correta:

- (A) Conforme a Lei n.º 9.807/97 (Programa de Proteção a Vítimas e as Testemunhas), poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder a diminuição de pena ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: I – a identificação dos demais coautores ou partícipes da

ação criminosa; II – a localização da vítima com a sua integridade física preservada; III – a recuperação total ou parcial do produto do crime.

- (B) A lavagem de dinheiro (Lei n.º 12.683/2012) continua a ser um crime derivado, mas agora depende de uma infração penal antecedente, que somente pode ser um crime.
(C) Tratando-se de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação pode ser realizada em qualquer fase da persecução criminal, dependendo, entretanto, de oitiva do Ministério Público e autorização judicial.
(D) Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o condenado punido por falta grave sofre a perda da integralidade dos dias remidos.
(E) Em sede de crime hediondo ou a ele equiparado (Lei n.º 8.072/90), o participante ou associado que denunciar a quadrilha ou bando para a autoridade poderá receber o perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade, ou terá a pena reduzida de um a dois terços.

A: incorreta, pois, neste caso, o réu colaborador fará jus ao perdão judicial, conforme estabelece o art. 13 da Lei 9.807/1999; B: incorreta, pois a conduta antecedente, a partir da entrada em vigor da Lei 12.683/2012, pode ser tanto criminosa quanto contravenção (art. 1º da Lei 9.613/1998); C: correta, pois retrata o que estabelece o art. 53, I, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); D: incorreta. Em vista das alterações promovidas na LEP pela Lei 12.433/11, estabeleceu-se, no caso de cometimento de falta grave, uma proporção máxima em relação à qual poderá se dar a perda dos dias remidos. Assim, diante da prática de falta grave, poderá o juiz, em vista da nova redação do art. 127 da LEP, revogar no máximo 1/3 do tempo remido, devendo a contagem recomençar a partir da data da infração disciplinar. Antes disso, o condenado perdia os dias remidos na sua totalidade. Vide o teor da Súmula Vinculante 9, que, com a edição da Lei 12.433/11, perdeu sua razão de ser; E: incorreta, pois não retrata o disposto no art. 8º, parágrafo único, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos).

„C„, oijueqeq

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Em tema de interceptação telefônica, é correto afirmar que

- (A) A gravação que não interessar à prova será inutilizada, incontinenti, por determinação da autoridade policial, durante o inquérito policial.
- (B) Em qualquer hipótese, a interceptação telefônica não será admitida quando não for possível a indicação e qualificação dos investigados.
- (C) A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não podendo ser determinada de ofício.
- (D) O pedido de interceptação telefônica poderá ser formulado verbalmente, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo, devendo a autoridade judiciária sobre ela decidir no prazo de vinte e quatro horas.
- (E) O crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), executado por uma só pessoa e sem emprego de arma de fogo, mas mediante grave ameaça, admite a quebra do sigilo telefônico.

A: incorreta, na medida em que a gravação que não mais interessar à prova será, sempre por decisão judicial (e não por determinação da autoridade policial), inutilizada. É o que estabelece o art. 9º da Lei 9.296/1996; B: incorreta, pois não corresponde à regra estampada no art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.296/1996; C: incorreta. A teor do que dispõe o art. 3º da Lei 9.296/1996, o juiz está credenciado, sim, a determinar, de ofício, a interceptação das comunicações telefônicas, o que também poderá ser feito (sempre por ordem judicial) a requerimento do MP ou por meio de representação formulada pela autoridade policial; D: correta, pois reflete o disposto no art. 4º da Lei 9.296/1996; E: incorreta. Somente poderá ser determinada a interceptação se a pena cominada ao crime sob investigação for de *reclusão* (art. 2º, III, da Lei 9.296/1996), não sendo este o caso do crime previsto no art. 146, *caput*, do CP (constrangimento ilegal), em que a pena cominada é de *detenção* (de três meses a um ano) ou multa.

„D„, oijueqeq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando a jurisprudência do STF, no que se refere ao processo penal e à Lei Maria da Penha, assinale a opção correta.

- (A) O legislador, ao considerar o gênero da vítima, utilizando o sexo como critério de diferenciação, para criar, à luz do princípio da igualdade, mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, pautou-se pelo princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais.
(B) Nos casos de lesões corporais culposas praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível é pública condicionada à representação, conforme o disposto na Lei n.º 9.099/1995.
(C) Tratando-se de crime de ameaça e dos cometidos contra a dignidade sexual, a ação penal é pública e incondicionada, dado que não seria razoável ou proporcional deixar a atuação estatal a critério da vítima.
(D) A Lei Maria da Penha, ao prever que, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumulariam as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência

doméstica e familiar contra a mulher, criou, para o poder público, a obrigação de instituir os referidos juizados.

- (E) O STF julgou procedente, com base no princípio explícito da dignidade humana, ação direta proposta pelo procurador-geral da República para assentar a natureza da ação penal como condicionada à representação da vítima, em caso de crime de lesão corporal leve praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.

A: correta. O princípio da proibição da proteção insuficiente representa, ao lado da proibição de excesso, uma das facetas do princípio da proporcionalidade. O Estado é considerado omissor, para esse postulado, quando deixa de adotar medidas necessárias à proteção de direitos fundamentais. *Vide:* ADC nº 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 09.02.2012; **B:** art. 41 da Lei 11.340/2006; **C:** incorreta. A ação penal, nesses casos, será pública condicionada; **D:** incorreta. *Vide:* ADC nº 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.2.2012; **E:** incorreta, visto que o STF, ao julgar procedente a ADIN nº 4.424, de 9/02/2012, entendeu ser incondicionada a ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado contra a mulher no ambiente doméstico. A atuação do MP, por essa razão, prescinde da anuência da vítima.

„A., ojuabqg

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Os atos previstos no Código de Processo Penal serão públicos em regra. Todavia, nos casos em que puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.
- II. Segundo o Decreto-Lei n. 1.002/69 o Inquérito Policial Militar será sempre presidido por oficial de posto superior ao do indiciado.
- III. Atualmente a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.
- IV. A transação penal é a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta do Ministério Público, sendo que sua aplicação impedirá que o autor da infração obtenha o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos.
- V. A Lei n. 9.034/95 estabeleceu que a ação controlada consiste em retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações.

- (A) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 792, § 1º, do CPP; **II:** incorreta, nos termos do art. 7º, § 2º, do Dec-Lei 1.002/1969; **III:** correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (Crimes Hediondos); **IV:** correta, nos moldes do art. 76, caput e § 2º, II, da Lei 9.099/1995 (Juizados Especiais); **V:** com a revogação da Lei 9.034/1995 pela Lei 12.850/2013 (Crime Organizado), a disciplina da *ação controlada*, nesta *novel* legislação, está prevista nos arts. 3º, III, 8º e 9º.

„C., ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Considere as seguintes proposições relacionadas com disposições processuais previstas em leis especiais.

- I. Diante de crimes que se supõem praticados por organizações criminosas, a lei permite o retardamento da intervenção policial, para que a medida legal se concretize em momento mais eficaz do ponto de vista da formação da prova.
- II. Relativamente aos crimes de trânsito, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é possível de ser decretada pelo juiz, de ofício, como medida cautelar, antes mesmo do início da ação penal.
- III. Constitui causa de rejeição da denúncia formulada por crime de lavagem de capitais o fato de ter sido decretada a extinção de punibilidade da infração penal antecedente.

Está CORRETO o que se afirma

- (A) apenas em III.
 (B) apenas em I e III.
 (C) apenas em II e III.
 (D) apenas em I e II.
 (E) em I, II e III.

I: a ação controlada, nos casos de organização criminosa, encontra-se atualmente regida pelos arts. 8º e 9º da Lei 12.850/2013, que revogou, na íntegra, a Lei 9.034/1995 (art. 26 da Lei 12.850/2013). Mesmo diante de tal mudança na conformação jurídica do instituto, a assertiva permanece correta; **II:** correta, nos termos do art. 294 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); **III:** art. 2º, § 1º, da Lei 9.613/1998 (modificado pela Lei 12.683/2012).

„D., ojuabqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Considerando o disposto nas Leis 9.807/1999 e 9.434/1997, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com o que dispõe a Lei n.º 9.434/1997, constatada a morte encefálica de menor de idade, a remoção *post mortem* de seus órgãos para fins de transplante somente poderá ocorrer após a permissão expressa de um dos pais do menor ou de um de seus responsáveis legais.
- (B) A lei brasileira veda à pessoa juridicamente capaz dispor, ainda que gratuitamente, de partes do corpo vivo para fins terapêuticos.
- (C) Suponha que Lúcio, condenado a pena privativa de liberdade, seja testemunha de gravíssimo crime, ocorrido antes do início do cumprimento de sua reprimenda. Nessa situação, nos termos da Lei n.º 9.807/1999, Lúcio está excluído do programa de proteção especial a testemunhas.
- (D) Compete ao MP fiscalizar e supervisionar termos de parceria firmados entre os estados, com vistas à realização de programas de proteção especial a vítimas e testemunhas.
- (E) Entre as medidas previstas no programa de proteção especial a testemunhas, destaca-se a mudança do nome da testemunha protegida, podendo a medida abranger, excepcionalmente, filhos menores de idade e cônjuge, mas não ascendentes da mesma.

A: incorreta, visto que o art. 5º da Lei 9.434/1997 estabelece que a permissão, expressa, deve ser dada por ambos os pais ou pelos representantes legais; **B:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 9º da Lei 9.434/1997; **C:** correta (art. 2º, § 2º, da Lei 9.807/1999); **D:** incorreta, pois contraria o que estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei 9.807/1999; **E:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei 9.807/1999.

„C., ojuabqg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Joana rompeu o relacionamento amoroso que mantivera com José por aproximadamente seis meses. Inconformado com a separação e com as recusas de Joana em reatar o namoro, José passou a ameaçá-la por telefone, dizendo que a mataria se a encontrasse com outro e, em seguida, cometera suicídio. Sentindo-se intimidada pelo ex-namorado, Joana comunicou o fato à autoridade policial, que instaurou inquérito para apurar o crime de ameaça. Inquirido, José negou a prática do delito. Não conseguindo obter provas do crime, a autoridade policial pleiteou, então, ao Poder Judiciário a interceptação das comunicações telefônicas mantidas entre Joana e José.

Nessa situação hipotética, admitindo-se que o MP oficie favoravelmente ao pleito, deve o juiz

- (A) indeferi-lo, visto que não se admite a interceptação de comunicações telefônicas para prova do fato investigado.
- (B) indeferi-lo, por não haver indícios razoáveis de autoria, restando tão somente a palavra de uma das partes contra a outra.
- (C) deferi-lo, dada a existência de indícios razoáveis de autoria.
- (D) deferi-lo, a contrário senso, por inexistir outro meio de obtenção de prova do crime.
- (E) indeferi-lo, dada a possibilidade de aplicar a José as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Impõe-se ao magistrado o indeferimento do pleito formulado pelo delegado de polícia, na medida em que o crime de ameaça prevê pena de detenção, e o art. 2º, III, da Lei 9.296/1996 não admite interceptação telefônica se o fato constituir infração penal punida, no máximo, com detenção.

„A., ojuabqg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Nos termos do quanto prescreve o art. 2º da Lei n.º 9.296/96, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando

- I. não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
- II. a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
- III. o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
 (B) II, apenas.
 (C) I e II, apenas.
 (D) II e III, apenas.
 (E) I, II e III.

I: correta, pois reflete o disposto no art. 2º, I, da Lei 9.296/96; **II:** correta, pois reflete o disposto no art. 2º, II, da Lei 9.296/96; **III:** correta, pois reflete o disposto no art. 2º, III, da Lei 9.296/96.

„C., ojuabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo o disposto na Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral), das decisões finais de condenação ou absolvição proferidas por juiz eleitoral cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, a ser interposto no prazo de

- (A) 2 (dois) dias.

- (B) 5 (cinco) dias.
(C) 10 (dez) dias.
(D) 15 (quinze) dias.

Art. 362 da Lei 4.737/1965 – Código Eleitoral.

„C. oimabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Sobre a Lei 11.343/2006 (Tóxicos) e em conformidade ao que nela está previsto, é **correto** afirmar que

- (A) toda e qualquer conduta tipificada na referida Lei é idônea a ensejar prisão em flagrante delito.
(B) o inquérito policial será concluído no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 (trinta) dias, se estiver solto.
(C) é permitida, em qualquer fase da persecução criminal e mediante autorização judicial, a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação.
(D) o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A: proposição incorreta, já que o art. 48, § 2º, da Lei 11.343/2006 estabelece que jamais se imporá prisão em flagrante àquele que praticar qualquer das condutas previstas no art. 28 desta mesma Lei; neste caso, o usuário será de imediato encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumirá o compromisso de a ele comparecer, o que, na prática, é mais comum; **B:** pela disciplina estabelecida no art. 51, *caput*, da Lei 11.343/2006 (atual Lei de Drogas), o inquérito, estando o indiciado preso, será concluído no prazo de 30 dias; se solto estiver, o prazo será de 90 dias. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que os prazos aludidos no *caput* podem ser duplicados mediante pedido justificado da autoridade policial, sempre ouvido o MP. Assertiva, portanto, incorreta; **C:** assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 53, I, da Lei de Drogas; **D:** incorreta, visto que o art. 41 da Lei de Drogas, ao tratar da *delação premiada*, estabeleceu como patamar mínimo de redução *um terço*, e não *um sexto*, como consta da assertiva.

„C. oimabqg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É certo afirmar:

- I. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
II. Ocorre o crime de favorecimento de credores, somente quando praticado depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais.
III. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos, constitui crime de violação de impedimento.
IV. Os prazos prescricionais previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falência são independentes daqueles previstos no Código Penal.

Analisando as proposições, pode-se afirmar:

- (A) Somente as proposições I e IV estão corretas.
(B) Somente as proposições II e IV estão corretas.
(C) Somente as proposições II e III estão corretas.
(D) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: correta, pois reflete o disposto no art. 168, § 4º, da Lei 11.101/2005; **II:** incorreta. O crime de favorecimento de credores, previsto no art. 172 da Lei 11.101/2005, poderá ser praticado *antes* ou *depois* da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial; **III:** correta, visto que corresponde ao disposto no art. 177 da Lei 11.101/2005 (crime de violação de impedimento); **IV:** incorreta, na medida em que não reflete o disposto no art. 182 da Lei 11.101/2005.

„C. oimabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a autoridade judicial poderá determinar, liminarmente, medidas protetivas de urgência:

- I. de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público;
II. que obrigam o agressor à prestação de alimentos provisionais ou provisórios;
III. de suspensão das procurações conferidas pelo agressor à ofendida;

- IV. de proibição temporária para celebração de contratos de locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial.

São corretas apenas as afirmativas

- (A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II, III e IV.

I: correta, pois, a teor do que estabelece o art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006, tais medidas poderão ser deferidas de pronto, independentemente de audiência das partes e de manifestação do MP, que deverá, no entanto, ser prontamente comunicado da decisão; **II:** correta, visto que corresponde à medida protetiva contemplada no art. 22, V, da Lei 11.340/2006; **III:** incorreta, visto que a medida protetiva contemplada no art. 24, III, da Lei 11.340/2006 prevê a suspensão das procurações outorgadas pela ofendida ao agressor, e não o contrário, como constou da assertiva; **IV:** correta, visto que corresponde à medida protetiva contemplada no art. 24, II, da Lei 11.340/2006.

„B. oimabqg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os itens subsequentes, a respeito da *notitia criminis* e dos procedimentos relativos aos crimes de lavagem de dinheiro.

- (1) Se o acusado pelo delito de lavagem de dinheiro for citado por edital e não comparecer à audiência nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva do réu.
(2) A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de instauração de procedimento investigativo com base em denúncia anônima, desde que acompanhada de outros elementos.
(3) A apuração do crime de lavagem de dinheiro é autônoma e independe do processamento da ação penal e da condenação em crime antecedente.

1: incorreta – o art. 366 do CPP não tem aplicação no âmbito da lavagem de capitais, a teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, da Lei 9.613/1998, cuja redação foi alterada por força da Lei 12.683/12; **2:** correta – “a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações” (HC 95.244, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.04.2010); **3:** correta, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.613/98. O art. 1º, § 2º, I, da Lei 9.613/98 teve sua redação alterada por força da Lei 12.683/12. Agora, não mais se exige, à configuração do crime de lavagem de dinheiro, que a operação financeira esteja vinculada a determinados crimes, listados em rol taxativo.

20. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Para preservação do princípio da individualização da pena, no crime de roubo, o número de majorantes será computado para elevar a sanção na terceira fase de fixação.
(B) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o furto privilegiado é compatível com o furto qualificado, máxime quando a qualificadora é de ordem objetiva.
(C) No latrocínio, o resultado morte que qualifica o roubo deve ser resultante de dolo do agente.
(D) A posse ou detenção legítima do bem é desnecessária à caracterização do crime de apropriação indébita.
(E) Caracteriza-se a extorsão mediante sequestro quando o agente, após ameaçar a vítima com arma de fogo e colocá-la no interior do porta-malas do veículo, abandona-a em local ermo e subtrai-lhe o automóvel.

A: incorreta, visto que não corresponde ao entendimento firmado na Súmula 443 do STJ; **B:** correta, pois em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 511 do STJ: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”; **C:** incorreta. Conforme é sabido, o resultado morte, no crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), pode ocorrer tanto a título de *dolo* quanto a título de *culpa*; **D:** incorreta. No crime de apropriação indébita (art. 168, CP), temos que o agente ingressa na posse da *res* de forma legítima, ou seja, ele está, no momento da tradição da coisa, de boa-fé. Em momento posterior, o agente inverte o ânimo em relação à coisa, passando a agir como se dono fosse; **E:** incorreta, uma vez que o crime de extorsão mediante sequestro pressupõe que o agente exija, como condição para libertar a vítima sequestrada, o pagamento de resgate (art. 159, *caput*, do CP).

„B. oimabqg

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Julgue os seguintes itens, relativos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e falsificação.

- (1) O agente que falsificar cartão de crédito ou débito cometerá, em tese, o crime de falsificação de documento particular previsto no CP.
(2) Conforme a jurisprudência pacificada do STF, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de modo que não se exige demonstração de ofensividade real para sua consumação.

- (3) Conforme a mais recente jurisprudência do STF, o crime de roubo se consuma quando o agente, depois de cessada a violência ou a grave ameaça, tem a posse pacífica e desviada da coisa subtraída.

1: correta. Por força da alteração promovida no art. 298 do CP pela Lei 12.737/2012, que ali introduziu o parágrafo único, o cartão de crédito ou de débito é equiparado, para o fim de configurar o crime do *caput*, a documento particular; 2: correta. Conferir: "Penal. Recurso ordinário em *habeas corpus*. Crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 10, *caput*, da Lei 9.437/1997 [revogada pela Lei 10.826/2003]). Arma desmuniada. Tipicidade. Crime de mera conduta ou perigo abstrato. Precedentes. Tutela da segurança pública e da paz social. Recurso ordinário em *habeas corpus* desprovido. 1. A arma de fogo mercê de desmuniada mas portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, *caput*, da Lei 9.437/1997 [revogada pela Lei 10.826/2003], crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ 26.08.2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 08.04.2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe 20.08.2009. 3. *In casu*, o paciente foi preso em flagrante, em via pública, portando uma pistola 6.35, marca "Brownings Patent Depose", sendo a arma apreendida, periciada e atestada sua potencialidade lesiva. 4. Recurso ordinário em *habeas corpus* desprovido" (RHC 116280, Luiz Fux, STF); 3: incorreta. A jurisprudência mais recente do STF dispensa, para a consumação do crime de roubo, o critério da saída da coisa da esfera de vigilância da vítima e se contenta com a constatação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res, mesmo que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Nesse sentido: STF, HC 92450-DF, 1ª T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 16.09.2008. Consagrando esse entendimento, o STJ editou a Súmula 582.

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que concerne a prisão preventiva e ao procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri, julgue os seguintes itens.

- (1) A constatação do excesso de linguagem, ou seja, juízo de valor que ultrapasse os limites da indicação de indícios de materialidade e autoria, na sentença de pronúncia pode ensejar sua anulação.
- (2) Mesmo que presente mais de um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, o juiz somente poderá converter a prisão em flagrante em preventiva quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

1: ao pronunciar o acusado, levando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, não deve o juiz aprofundar-se na prova; limitar-se-á, isto sim, ao exame, sempre em linguagem moderada e prudente, quanto à existência do crime (materialidade) e dos indícios suficientes de autoria, apontando, ainda, o dispositivo legal em que se acha incurso o acusado, bem assim as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. É o que estabelece o art. 413, § 1º, do CPP. Se for além disso, emitindo apreciações mais aprofundadas quanto ao mérito, a decisão, porque apta a influenciar no ânimo dos jurados, deve ser considerada nula. Mesmo porque se trata de decisão interlocutória não definitiva, que encerra tão somente um juízo de admissibilidade, que está longe, portanto, de ser definitivo. No mais, digno de registro é o fato de a questão conter incorreção que a torna, a nosso ver, passível de anulação. É que a proposição fala em indícios de materialidade. Ora, se assim for, nem seria o caso de pronunciar o acusado, dado que o art. 413, § 1º, do CPP impõe como requisito à pronúncia a existência de materialidade (prova da existência do crime). É dizer: não bastam indícios de que o crime ocorreu; quanto à autoria, diferentemente, é suficiente, à pronúncia, a existência de indícios. Na jurisprudência: "Habeas corpus" – Júri – Pronúncia – Limites a que juízes e tribunais estão sujeitos – Excesso Configurado – Ordem deferida. – Os Juízes e Tribunais devem submeter-se, quando praticam o ato culminante do "judicium accusationis" (pronúncia), a dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem, sob pena de ilegítima influência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença. – Age "ultra vires", e excede os limites de sua competência legal, o órgão judiciário que, descaracterizando a natureza da sentença de pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de suspeita, em um inadmissível juízo de certeza (RT 523/486)." (STF, 1ª T., HC 68.606, rel. Min. Celso de Mello, j. 18.06.91); 2: correta (arts. 282, § 6º, e 310, II, ambos do CPP).

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Com relação ao incidente de insanidade mental do acusado e ao princípio da motivação dos atos decisórios, julgue os itens subsequentes.

- (1) O STF admite a motivação das decisões *per relationem* no processo penal, caso o ato decisório se reporte expressamente a manifestações ou pecas, mesmo as produzidas pelo MP, se nestas se acharem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida.
- (2) Considere a seguinte situação hipotética. Iniciada ação penal por crime punido com pena de reclusão, em decorrência do surgimento de dúvida quanto à integridade mental do réu, o juiz suspendeu o processo e ordenou a realização de exame de sanidade mental. Feito o exame, os peritos concluíram, conforme laudo, que a doença mental e a inimputabilidade do réu sobrevieram a infração. Nessa situação, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, salvo no que se refere as diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

1: correta. A despeito de a doutrina lançar críticas à chamada *motivação por remissão* (*per relationem*), os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que tal prática guarda compatibilidade com a CF/1988. Vejamos: "Agravos regimentais no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso que teve o seguimento negado monocraticamente. Possibilidade. Motivação *per relationem*. Legitimidade jurídico-constitucional dessa técnica de motivação. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RISTF. Esta Corte já firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da CF. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega provimento." (STF, 2ª T., AI-Agr 738982, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29.05.2012); 2: correta (arts. 149, § 2º, e 152, *caput*, do CPP).

Atenção: Para responder à questão seguinte, assinale a alternativa correta em relação ao assunto indicado.

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Ações de impugnação e princípios processuais penais.

- (A) Não é cabível a impetração de *habeas corpus* contra decisão judicial que determine a aplicação, ao acusado, de medida cautelar diversa da prisão preventiva.
- (B) Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende o postulado da presunção de inocência o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) em razão da ausência de comprovação da participação do acusado em organização criminosa, tendo em vista que por expressa previsão legal compete ao denunciado a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.
- (C) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio da colegialidade o exame monocrático do mérito do *habeas corpus* pelo Relator para denegar a ordem.
- (D) A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao réu é assegurado o exercício da autodefesa consistente em ser interrogado pelo juízo ou em invocar direito ao silêncio, bem como de poder acompanhar os atos da instrução criminal, além de apresentar ao respectivo defensor a sua versão dos fatos para que este elabore as teses defensivas. Ao acusado, contudo, não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória.
- (E) Tratando-se de crimes cuja individualização da conduta dos autores seja impossível, não há que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, quando houver a formulação de acusação estatal genérica.

A: incorreta. É possível, sim, a impetração de *habeas corpus* em face da decisão que determina medida cautelar diversa da prisão. Isso porque tal medida poderá, em princípio e a qualquer tempo, ser convertida em prisão preventiva (art. 282, § 4º, do CPP); B: incorreta. Conferir: "Habeas Corpus. Tráfico transnacional de drogas. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Fundamentação inidônea. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade. Precedentes. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do *in dubio pro reo*. Precedentes. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar o óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, devendo a fixação do quantum ser realizada pelo juízo do processo de origem ou, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, pelo juízo da execução da pena" (STF, HC 103.225, Joaquim Barbosa); C: incorreta. "Recurso ordinário em *habeas corpus*. Constitucional e processual penal. Homicídio. Denegação da ordem no Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática. Afirmação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Recurso não conhecido. Ordem concedida de ofício. 1. Não se conhece de recurso ordinário em *habeas corpus* contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça. 2. O exame do mérito do *habeas corpus* não pode ser realizado pelo Relator, monocraticamente, para denegar a ordem, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Recurso ordinário em *habeas corpus* não conhecido e ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça." (RHC 108877, Cármen Lúcia, STF); D: correta. Conferir: "Habeas corpus. Penal. Processual penal. Defesa técnica. Direito indisponível e irrenunciável. Inadmissibilidade de o réu subscrever sua própria defesa. Autodefesa. Direito excepcional do acusado. Possibilidade restrita às hipóteses previstas na constituição e nas leis processuais. Ordem denegada. I – A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. II – A pretensão do paciente de realizar sua própria defesa mostra-se inadmissível, pois se trata de faculdade excepcional, exercida nas hipóteses estritamente previstas na Constituição e nas leis processuais. III – Ao réu é assegurado o exercício da autodefesa consistente em ser interrogado pelo juízo

ou em invocar direito ao silêncio, bem como de poder acompanhar os atos da instrução criminal, além de apresentar ao respectivo advogado a sua versão dos fatos para que este elabore as teses defensivas. IV – Ao acusado, contudo, não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. V – Ordem denegada” (HC 102019, Ricardo Lewandowski, STF); E: embora se trate de questão polêmica e objeto de acalorados debates na doutrina e também na jurisprudência dos tribunais superiores, é admitida a possibilidade de o titular da ação penal, nos crimes de autoria coletiva (como o delito societário), desde que não se consiga identificar com exatidão a conduta de cada coautor ou participe que tomou parte na empreitada criminosa, oferecer denúncia genérica. Fora do âmbito dos chamados crimes societários e multitudinários, há uma tendência da jurisprudência em não admitir a formulação da chamada denúncia genérica. Note que a assertiva fala em “crimes cuja individualização da conduta dos autores seja impossível”. Cremos que, neste caso, ainda que se trate de crime de autoria coletiva, a denúncia genérica, porque impossível a individualização da conduta de cada agente, de fato ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Conferir: “*Habeas corpus*. Estelionato. Art. 171, *caput*, do CP. 1 – O inquérito policial não é procedimento indispensável à propositura da ação penal (RHC 58.743/ES, Min. Moreira Alves, DJ 08.05.1981 e RHC 62.300/RJ, Min. Aldir Passarinho). 2 – Denúncia que não é inepta, pois descreve de forma clara a conduta atribuída aos pacientes, que, induzindo a vítima em erro, venderam a ela um falso seguro, omitindo a existência de cláusulas que lhe eram prejudiciais visando à obtenção de vantagem ilícita, fato que incide na hipótese do art. 171, *caput*, do CP. Alegações que dependem de análise fático-probatória, que não se coaduna com o rito angusto do *habeas corpus*. 3 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, em se tratando de crimes societários ou de autoria coletiva, é suficiente, na denúncia, a descrição genérica dos fatos, reservando-se à instrução processual a individualização da conduta de cada acusado (HC 80.204/GO, Min. Maurício Corrêa, DJ 06.10.2000 e HC 73.419/RJ, Min. Ilmar Galvão, DJ 26.04.1996. 4 – “*Habeas corpus*” indeferido” (STF, HC 82246, rel. Min. Ellen Gracie, 15.10.2002).

„D. 01/04/03

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Analise as assertivas abaixo.

- I. A apresentação pelo acusado da prática de furto, no curso do processo, de prévio contrato de compra e venda que o identifique como o comprador da *res furtiva*, impõe ao magistrado a suspensão do processo criminal e o encaminhamento das partes ao juízo cível, por tratar-se de questão prejudicial de natureza heterogênea.
- II. Nos termos da lei processual penal, a restituição de bens apreendidos constitui ato privativo do juiz criminal competente, não podendo ser concedida pela autoridade policial, em razão da existência de efeitos extrapenais da sentença condenatória.
- III. Segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
- IV. O acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I; III e IV.
- (B) I e II.
- (C) III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I; II e IV.

I: incorreta. Tratando-se de questão prejudicial de natureza heterogênea (integra outro ramo do direito – Direito Civil) que não tem conexão com o estado das pessoas, a suspensão é *facultativa*, a teor do art. 93, *caput*, do CPP; II: incorreta, uma vez que o art. 120, *caput*, do CPP estabelece que a restituição de bem apreendido pode ser realizada tanto pelo magistrado competente quanto pela autoridade policial; III: correta. É o que estabelece o art. 155, *caput*, do CPP. Na jurisprudência do STF: “*Habeas corpus*. Penal. Paciente condenado pela prática de atentado violento ao pudor. Alegação de nulidade da condenação por estar baseada exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial. Ocorrência. Decisão fundada essencialmente em depoimentos prestados na fase pré-judicial. Nulidade. Precedentes. Ordem concedida. I – Os depoimentos retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II – A tese de que há outras provas que passarão pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III – O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV – Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau” (HC 103660, Ricardo Lewandowski); IV: correta. Conferir: “(...) O acusado tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder ao custeio de deslocamento do réu, no interesse da Justiça, para fora da sede de

sua Organização Militar, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm – nem podem ter – precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e de respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. – O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do “due process of law” e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da Organização Militar a que o réu esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (art. 14, n. 3, d). Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (art. 8º, § 2º, d e f) e Decreto 4.307/2002 (art. 28, I). – Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, seja perante a Justiça Comum, seja perante a Justiça Militar. Precedentes” (HC 98676, Celso de Mello, STF.).

„D. 01/04/03

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Analise as assertivas abaixo.

- I. Por tratar-se de direito subjetivo do acusado, o juízo competente deverá, no âmbito de ação penal de iniciativa pública, oferecer o benefício da suspensão condicional do processo ao acusado caso constate, mediante provocação da parte interessada, a insubsistência dos fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar o benefício, bem como o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Federal 9.099/1995.
- II. Em sede de execução penal é inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial para a concessão do regime aberto.
- III. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui nulidade processual a não intimação da Defensoria Pública do local de cumprimento de carta precatória quando, na origem, o acusado fora assistido por defensor público e existir, no juízo deprecado, Defensoria Pública estruturada.
- IV. Caso o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, determine a realização de novo júri em razão do reconhecimento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos, não é possível que se conceda às partes o direito de inovar no conjunto probatório mediante a apresentação de novo rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I; III e IV.
- (B) I e II.
- (C) III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I; II e IV.

I: questão difícil e tormentosa, diz respeito à possibilidade de o juiz, ante a recusa do MP, oferecer, ele próprio, a suspensão condicional do processo. Há, quanto a isso, diferentes posicionamentos, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. De um lado estão aqueles que, considerando que o *sursis* processual constitui direito subjetivo do acusado, o juiz, diante da recusa do MP em ofertá-lo, poderia, em substituição a este, fazê-lo, concedendo ao réu, desde que entenda presentes os requisitos legais, a suspensão do processo. Para esta corrente, a concessão da benesse não deve ficar ao alvedrio do representante do MP. Outros – e não são poucos – advogam a tese de que deverá o juiz, neste caso, no lugar de ele próprio oferecer o *sursis* processual, remeter os autos para apreciação do procurador-geral, valendo-se, por analogia, do que estabelece o art. 28 do CPP. É esse o entendimento firmado por meio da Súmula 696 do STF: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do CPP”. No sentido de que o juiz pode oferecer o *sursis* processual: “(...) Tratando-se a suspensão condicional do processo de um meio conciliatório para a resolução de conflitos no âmbito da Justiça Criminal, mostrando-se como uma alternativa à persecução penal estatal, fica evidenciado o interesse público na aplicação do aludido instituto. 2. Embora o órgão ministerial, na qualidade de titular da ação penal pública, seja ordinariamente legitimado a propor a suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995, os fundamentos da recusa da proposta podem e devem ser submetidos ao juízo de legalidade por parte do Poder Judiciário. Proposta negada em razão da ausência dos requisitos subjetivos. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Elementos que integram o próprio tipo penal incriminador atribuído ao paciente na exordial acusatória. Gravidade abstrata. Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, segundo os quais não se admite a utilização de elementos integrativos do tipo penal para justificar a exacerbação da pena-base, igualmente deve ser vedado o recurso à fundamentação semelhante para, em juízo sumário, negar a suspensão condicional do processo. 2. Na hipótese, o órgão acusatório negou ao paciente a proposta de suspensão condicional do processo, o que foi chancelado tanto pelo juízo monocrático como pelo Tribunal de origem, utilizando-se de elementos que integram a própria descrição abstrata do crime de quadrilha, bem como da suposta gravidade do delito que, pela sua falta de concretude, não atende à garantia constante do art. 93, IX, da CF. 3. Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente a suspensão condicional do processo, devendo o magistrado singular estabelecer as condições previstas no art. 89, § 1º, da Lei 9.099/1990 como entender de direito” (HC 200900449735, Jorge Mussi, STJ – Quinta Turma, DJE 04.03.2013); II: correta, pois retrata o posicionamento firmado na Súmula 493 dos STJ:

Estes Capítulos *On-line* são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco. Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

(Cartório/ES – 2013 – CESPE) No que se refere a provas e questões e processos incidentes, assinale a opção correta.

- (A) O exame de corpo de delito, assim como as citações e as intimações, só pode ser realizado durante o dia.
- (B) A hipoteca legal sobre os imóveis do réu somente poderá ser requerida após a audiência de instrução e se restarem confirmadas, nessa audiência, a materialidade e a autoria.
- (C) Para formar sua convicção, o juiz pode apreciar livremente a prova produzida em contraditório judicial, mas não pode embasar-se nos elementos informativos colhidos durante a investigação policial.
- (D) Arguída, por escrito, a falsidade do documento constante dos autos, o juiz deverá mandar autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvir a parte contrária, que deverá oferecer resposta em até quarenta e oito horas, não podendo o magistrado proceder à verificação da falsidade de ofício, sob pena de suspeição.
- (E) O exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, devendo, na falta de perito oficial, ser realizados por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica vinculada à natureza do exame.

A: incorreta, dado que tanto o exame de corpo de delito (art. 161, CPP) quanto as citações e intimações podem realizar-se a qualquer hora do dia, observado, quanto à citação e intimação, o disposto no art. 5º, XI, da CF; **B:** incorreta, uma vez a hipoteca legal, como deixa claro o art. 134 do CPP, pode realizar-se tanto na fase de inquérito quanto no curso do processo (em qualquer fase), bastando, para tanto, a existência de prova de que o crime ocorreu (o dispositivo legal fala em *certeza*, o que, a nosso ver, é impróprio) e indícios suficientes de autoria; **C:** incorreta. É fato que o juiz pode apreciar livremente a prova produzida em contraditório judicial, conforme se extrai do art. 155, *caput*, do CPP. Mas não é verdade que ao juiz é vedado embasar-se, também, nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual. O que não se admite é que o juiz forme seu convencimento com base unicamente nos elementos colhidos na fase investigativa; **D:** incorreta, na medida em que ao juiz é dado, sim, ordenar, de ofício, que se proceda à verificação da falsidade (art. 147, CPP); **E:** correta. Com a nova redação dada ao art. 159 do CPP pela Lei de Reforma n. 11.690/2008, a perícia será levada a efeito por *um* perito oficial portador de diploma de curso superior (antes eram dois). À falta deste, determina o § 1º do art. 159 que o exame seja feito por duas pessoas idôneas, detentoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre aquelas que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

..D., 01/06/2013

(Cartório/PI – 2013 – CESPE) A respeito de provas e prisões no processo penal, assinale a opção correta.

- (A) A comunicação relativa aos atos processuais referentes ao ingresso e a saída do acusado da prisão deve ser requerida pelo ofendido ao juiz, a quem caberá analisar e autorizar o requerimento.
- (B) A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, de modo a garantir-se a execução de medidas projetivas de urgência.
- (C) Inadmissível a concessão de liberdade provisória com outras medidas cautelares, quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
- (D) As provas obtidas por meio de interceptação telefônica durante inquérito policial não violam o princípio do contraditório, uma vez postergado para a ação penal porventura deflagrada.
- (E) Concluídas as investigações, se o inquérito policial carecer dos elementos necessários ao esclarecimento da identidade do indiciado, caberá ao MP representar em favor da decretação de prisão temporária do agente por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco.

A: incorreta, dado que a comunicação a que se refere o enunciado prescinde de pedido formulado pelo ofendido ao juiz (art. 201, § 2º, CPP); **B:** incorreta, na medida em que o emprego da custódia preventiva, no contexto da violência doméstica, independe do máximo de pena abstratamente previsto para a infração penal que dá azo à investigação ou processo (art. 313, III, do CPP); **C:** incorreta. Conferir: “*Habeas corpus* – Receitação – Pretendida a revogação da prisão preventiva – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Tese acolhida – Benefício da liberdade provisória concedido ao paciente – Cumulação com medidas cautelares diversas da prisão – Ordem concedida. 1. Não há falar em decretação da prisão preventiva se a situação concreta não estiver inserida em uma das hipóteses do art. 313 do CPP. 2. Nos termos do art. 321, do CPP, ausentes os requisitos legais necessários ao embasamento da prisão preventiva, o magistrado deverá conceder o benefício da liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. 3. As medidas cautelares, expressamente previstas no art. 319, do CPP, funcionam como substitutivas da custódia, e sua imposição deve obedecer à disposição legislativa do art. 282, do CPP, vale dizer, ao binômio necessidade/adequação” (TJ-MS – HC 140586/96120148120000 MS, DJ 10.06.2014); **D:** correta. É o chamado contraditório diferido; **E:** incorreta. Concluídas as investigações do inquérito e não sendo possível apontar-se, à míngua de indícios de autoria, o autor da infração penal, deve o inquérito ser relatado e remetido a juízo; se entender que seja o caso, o representante do *parquet* requererá ao juiz o arquivamento do inquérito.

..D., 01/06/2013

(Ministério Público/MT – 2012 – UFM) **NÃO** constitui entendimento do Supremo Tribunal Federal:

- (A) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não ofende o conhecimento da apelação por este interposta.
- (B) É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa.
- (C) A falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, suprimindo a nomeação de defensor dativo, não constitui nulidade.
- (D) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado.
- (E) É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A: correta (Súmula nº 705, STF); **B:** correta (Súmula nº 712, STF); **C:** incorreta, devendo ser assinalada (Súmula nº 707, STF); **D:** correta (Súmula Vinculante nº 11); **E:** correta (Súmula Vinculante nº 14).

..C., 01/06/2013

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Cabe prisão temporária no crime de concussão.
 - II. Uma das medidas cautelares diversas da prisão é a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.
 - III. Nos procedimentos ordinário e sumário, após sua resposta, o Juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime.
 - IV. O inquérito policial poderá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 180 (cento e oitenta) dias, quando solto, por ordem do Juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
 - V. São impedidos de servir no mesmo Conselho de Sentença, entre outros: tios e sobrinhos; irmãos e irmãs; primos e primas.
- (A) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta. Descabe a prisão temporária para o crime de concussão, visto que este delito não integra o rol do art. 1º, III, da Lei 7.960/1989; **II:** correta, visto que a proposição contempla a medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, VI, do CPP; **III:** correta, visto que retrata a hipótese de absolvição sumária prevista no art. 397, III, do CPP; **IV:** correta. O art. 10, *caput*, do CPP estabelece o prazo *geral* de 30 dias para conclusão do inquérito, quando o indiciado não estiver preso; se preso, o inquérito deve terminar em 10 dias. Na Justiça Federal, se o indiciado estiver preso, o prazo para conclusão do inquérito é de quinze dias, podendo haver uma prorrogação por igual período, conforme dispõe o art. 66 da Lei 5.010/1966; se solto, o inquérito deve ser concluído em 30 dias, em consonância com o disposto no art. 10, *caput*, do CPP. Outro exemplo de lei que estabelece prazos diferenciados é a de tóxico. Pela disciplina estabelecida no art. 51, *caput*, da Lei 11.343/2006 (atual Lei de Tóxicos), o inquérito, estando o indiciado preso, será concluído no prazo de 30 dias; se solto estiver, o prazo será de 90 dias. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que os prazos aludidos no *caput* podem ser duplicados mediante pedido justificado da autoridade policial, sempre ouvido o MP, chegando a 60 e 180 dias. Correta, portanto, a assertiva, que, como se pode ver, refere-se aos prazos fixados na Lei de Drogas; **V:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 448 do CPP.

..D., 01/06/2013

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. A lei processual penal, em benefício do réu, admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.
- II. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime impedirá a propositura da ação civil de reparação do dano.
- III. Na competência pelo lugar da infração, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.
- IV. Na determinação da competência por conexão ou continência, uma das regras a ser observada é a que estabelece que no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará aquela cuja pena seja mais gravosa.
- V. No caso da competência por conexão ou continência, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido

8. LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE

Arthur Trigueiros e Eduardo Dompieri*

1. CRIMES DA LEI ANTIDROGAS

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) Assinale a opção correta acerca do que dispõe a Lei Antidrogas (Lei 11.343/2006) e do entendimento dos tribunais superiores a respeito do assunto.

- (A) Prescinde da efetiva transposição das fronteiras estaduais a incidência da causa legal de aumento de pena prevista para o tráfico de droga entre estados da Federação.
- (B) Configura crime de associação para o tráfico o ato de se associar esporadicamente para a traficância, dada a gravidade da conduta.
- (C) Dado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, é vedada a fixação de regime menos gravoso a condenado, com sentença definitiva, por esse tipo de crime.
- (D) No momento da fixação da pena-base prevista para o crime de tráfico de droga, a quantidade de substância entorpecente não é valorada com preponderância nas circunstâncias judiciais.
- (E) Ao condenado por tráfico não se aplica a conversão de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A: correta. A transcrição parcial da ementa do AgRg no REsp 1415170/PR, cuja relatoria foi cometida à Ministra Regina Helena Costa, da Quinta Turma do STJ, bem explana a questão: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11.343/2006. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE DIVISAS. DESNECESSIDADE. TESE DE INDEVIDA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/4 NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I – A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 não exige a efetiva transposição da divisa interestadual, sendo suficiente que fique demonstrado, que a substância entorpecente apreendida teria como destino localidade de outro estado da Federação. Precedentes. (...)”; **B:** incorreta. A associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), à semelhança da associação criminosa (art. 288 do CP), exige, por parte dos agentes, ânimo associativo estável e permanente dos agentes para a narcotraficância. Nesse sentido: STJ, HC 254177/SP, Rel. Mi Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 06/08/2013; **C:** incorreta. Primeiramente, o tráfico de drogas não é crime hediondo, mas equiparado a tal. Demais disso, no julgamento do HC 111.840/ES, o STF declarou a inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, admitindo-se a fixação de regime inicial semiaberto (no caso específico de referido *writ*) para condenado por tráfico de drogas. Assim, à luz do princípio da individualização da pena, caberá ao juiz, no caso concreto, verificar qual o regime inicial adequado para o desconto da reprimenda penal, não se falando em obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados; **D:** incorreta. Nos exatos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente; **E:** incorreta. O STF, no julgamento do HC 97.256/RS, declarou, *incidenter tantum*, a inconstitucionalidade do art. 33, § 4º, parte final, da Lei 11.343/2006, que trata da inadmissibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em caso do denominado “tráfico privilegiado” (réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa), cuja pena pode (leia-se: deve) ser reduzida de um sexto a dois terços. Nessa situação, o precitado art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, vedava, nada obstante a redução da pena privativa de liberdade, a conversão em pena restritiva de direitos. Como dito, o STF, ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental de referida vedação, permitiu a análise de casos concretos pelos magistrados, que poderão, se o caso, admitir a conversão. Inclusive, por força do julgamento, o Senado Federal editou a Resolução 5/2012, suspendendo a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*” do adrede mencionado art. 33, § 4º. **ED**

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Considerando a importância do tema consumo e tráfico de drogas no cenário brasileiro, assinale a opção correta à luz da Lei 11.343/2006.

- (A) O agente que prepara e mantém em depósito substância entorpecente com o objetivo de vendê-la responderá por tentativa de tráfico, crime de ação múltipla se for preso em flagrante, ainda que antes da venda da mercadoria.

- (B) O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo não constituem causas de aumento de pena imposta pela prática de crime de tráfico de drogas.
- (C) É equiparado a usuário de drogas, dada a baixa potencialidade lesiva da conduta, o indivíduo que, eventualmente e sem objetivo de obter lucro, oferece droga a pessoa com a qual mantém relacionamento.
- (D) Quem, após consumir drogas, conduz embarcação coletiva de passageiros, expondo a dano potencial a incolumidade alheia, comete, de acordo com a lei, crime qualificado.
- (E) Configura *abolitio criminis* o fato de a conduta de portar substância entorpecente para uso próprio ter deixado de ser punida com privação de liberdade e multa.

A: incorreta, pois o agente que prepara e mantém em depósito drogas para a entrega a consumo de terceiros responderá por tráfico consumado, visto ter incidido em dois verbos (dos dezoito possíveis) do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Frise-se que estamos diante de crime de ação múltipla, cujo tipo é plurinuclear, razão pela qual a tentativa, embora possível, é de rara configuração; **B:** incorreta, pois emprego de arma de fogo é, sim, causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da referida lei; **C:** incorreta, pois o “cedente eventual” de drogas é figura prevista no próprio art. 33 da Lei de regência, mas em seu §3º, punido com pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção, sem prejuízo das medidas previstas no art. 28 ao “usuário de drogas”; **D:** correta (art. 39, parágrafo único, da Lei 11.343/2006); **E:** incorreta, pois já está pacificado o entendimento, tanto na doutrina quanto jurisprudência, que a exclusão, no novel diploma, das penas privativas de liberdade para o crime de “porte” de drogas para consumo pessoal, não constituiu *abolitio criminis* (supressão da incriminação), mas, sim, descriminalização ou descaracterização. Significa dizer que o legislador optou por um caminho mais “brando” de punição do “usuário”, sem a possibilidade de a sanção penal gerar segregação de sua liberdade de locomoção. **AT**

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) O legislador elegeu como circunstâncias preponderantes, sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, para a fixação das penas nos crimes de tráfico de drogas, Lei 11.343/2006, a natureza e quantidade da substância,

- (A) a culpabilidade e a personalidade do agente.
- (B) a reincidência e a culpabilidade do agente.
- (C) a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.
- (D) a personalidade e a conduta social do agente.

De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. **AT**

(Promotor de Justiça/MS – 2013 – FADAMS) Acerca da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), considere as assertivas abaixo:

- I. Há distinção entre o traficante e o fornecedor eventual de drogas, tendo a legislação abrandado a punição deste em relação àquele, tratando a questão como crime de menor potencial ofensivo, desde que presentes, além da eventualidade no fornecimento da droga, a ausência de objetivo de lucro, a intenção de consumir droga em conjunto e o oferecimento da diga a pessoa de relacionamento do agente.
- II. Quem, depois de consumir cocaína e sob efeito dessa substância, pilota pequena aeronave de sua propriedade, colocando em risco a incolumidade de outrem, com manobras perigosas que fazia, comete ilícito previsto na Lei Antidrogas.
- III. Comete o crime de tráfico em concurso formal impróprio (ou imperfeito) o agente que, em um mesmo contexto fático, prepara e mantém em depósito para vender algumas porções de cocaína, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo preso em flagrante antes da prática do ato de comércio da substância entorpecente preparada.
- IV. Quem, para consumo pessoal, semeia plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância capaz de causar dependência psíquica pode ser submetido à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

São corretas:

- (A) Somente as assertivas I, II e IV.
- (B) Somente as assertivas I, II e III.

* Legenda:

AT: Arthur Trigueiros

ED: Eduardo Dompieri

AT/ED: Arthur Trigueiros e Eduardo Dompieri

- (C) Somente as assertivas II, III e IV.
 (D) Somente as assertivas II e III.
 (E) Somente as assertivas I e IV.

I: correta. De fato, a Lei 11.343/2006, inovando, tratou de maneira diferenciada – e proporcional – as figuras do traficante e do fornecedor eventual de drogas, assim considerado aquele que oferecê-las, em caráter eventual, sem intenção de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para consumo conjunto (art. 33, § 3º). Trata-se de crime de menor potencial ofensivo (pena de detenção, de seis meses a um ano, além de multa); II: correta, pois, nos termos do art. 39 da Lei 11.343/2006, pratica crime quem “Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”; III: incorreta. Se no mesmo contexto fático, o agente prepara e mantém em depósito algumas porções de cocaína, responderá por crime único, sendo o art. 33 da Lei Antidrogas um clássico exemplo de crime de ação múltipla (tipo misto alternativo ou de conteúdo variado); IV: correta, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de crime que não se confunde com o tráfico de drogas (art. 33), visto que a intenção do agente com a sementeira de plantas é a futura preparação de substância estupefaciente para o próprio consumo. **ED**

„A. o mparba

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Consoante dispõe a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), quanto aos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, *caput*), analise as assertivas abaixo.

- I. As penas sempre serão reduzidas se o agente for primário e com bons antecedentes.
 II. As penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
 III. É vedada a conversão das penas em penas restritivas de direitos.
 IV. As penas poderão ser convertidas em pena restritiva de direito, ainda que o agente seja reincidente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
 (B) I e III, apenas.
 (C) III, apenas.
 (D) III e IV, apenas.
 (E) IV, apenas.

I: incorreta. No tocante ao tráfico de drogas, se o condenado for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organizações criminosas, sua pena será reduzida de um sexto a dois terços (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); II: correta (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); III: incorreta. De acordo com o entendimento do STF no julgamento do HC 97.256/RS, é inconstitucional a vedação contida na “Lei de Drogas” de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no tocante ao tráfico de drogas. Por tal razão, foi editada a Resolução 5/2012 pelo Senado Federal, no exercício de sua competência definida no art. 52, X, da CF, suspendendo, portanto, a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*” prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; IV: incorreta. A Lei 11.343/2006, a despeito de ter sido declarada inconstitucional no que tange à vedação abstrata de conversão da pena privativa de liberdade fixada para réu condenado por tráfico de drogas em restritiva de direitos, é certo que o mesmo diploma legal não autoriza a conversão referida para agentes reincidentes. Nesse caso, pelo próprio CP, art. 44, II, seria vedada a conversão. **ED**

„A. o mparba

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com base na Lei 11.343/2006, que dispõe sobre drogas, bem como no entendimento dos tribunais superiores acerca da aplicação da norma, assinale a opção correta.

- (A) Considere a seguinte situação hipotética. Jarbas, maior e capaz, foi preso em flagrante na cidade de Itabaiana – SE quando transportava dois quilos da droga conhecida popularmente como maconha, em ônibus interestadual que saía de Aracaju/SE para Salvador/BA. Nessa situação hipotética, não incide a causa de aumento da pena em razão da interestadualidade, visto que não se efetivou a transposição da divisa entre os estados.
 (B) Para a incidência da causa de aumento da pena com relação ao tráfico de drogas cometido dentro de transporte público, é imprescindível que o agente se valha efetivamente da aglomeração de pessoas para a disseminação da droga.
 (C) A condenação por tráfico de drogas em concurso com associação para o tráfico afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena, ainda que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
 (D) A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas pelo juiz tanto para a fixação da pena-base quanto para a determinação do grau de redução da causa de diminuição da pena.

A: incorreta. Nesse sentido, conferir: “(...) Esta Corte possui entendimento jurisprudencial, no sentido de que a incidência da causa de aumento, conforme prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, não exige a efetiva transposição da divisa interestadual, sendo suficientes as evidências de que a substância entorpecente tem como destino qualquer ponto além das linhas da respectiva Unidade da Federação (...)” (AGRESP 201103088503, Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), STJ, Quinta

Turma, DJE Data: 01.07.2013). Consolidando este entendimento, o STJ editou a Súmula 587; B: incorreta. Conferir: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples utilização de transporte público para a circulação da substância entorpecente ilícita já é motivo suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006” (STF, HC 108.523-MS, 2ª Turma, rel. Mi Joaquim Barbosa, 14.02.2012); C: incorreta, já que a condenação por tráfico em concurso com associação para o tráfico não afasta a possibilidade de incidir, no primeiro, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; D: correta. Conferir: “(...) O art. 42 da Lei 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos (...)” (HC 201001271758, Laurita Vaz, STJ, Quinta Turma, DJE Data: 22.08.2011). **ED**

„D. o mparba

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em relação à Lei Federal 11.343/2006, que estabelece o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, é correto afirmar que

- (A) o comando legal que vedava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no crime de tráfico teve sua execução suspensa por resolução do Senado Federal.
 (B) a conduta de guardar, para consumo próprio, drogas em desacordo com determinação legal e regulamentar, configura mera infração administrativa.
 (C) o informante que colabora com grupo que, sem autorização ou em desacordo com a legislação regulamentar, se dedica à venda de drogas, responde pelo mesmo tipo penal em que incorrerá o grupo vendedor, visto que sistema penal pátrio adota a teoria monista.
 (D) por se tratar de norma penal em branco, a legislação delegou a órgão do Poder Executivo Federal a definição de critério quantitativo rígido para fins de distinção da conduta do usuário e do traficante.
 (E) a lei em questão prevê pena privativa de liberdade para aquele que conduz veículo automotor, embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

A: correta. De fato, o Senado Federal, atendendo à decisão do STF tomada no HC 97.256/RS, suspendeu, por meio da Resolução 5/2012, a eficácia do dispositivo da Lei 11.343/2006 que impedia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; B: incorreta, já que constitui crime a conduta daquele que guarda, para consumo próprio, drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 28 Lei 11.343/2006); C: incorreta, já que o informante, neste caso, responderá pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas, o que constitui exceção à teoria monista (unitária); D: incorreta, visto que tal distinção caberá ao magistrado, que não está vinculado a nenhum critério quantitativo rígido (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006); E: incorreta, posto que o art. 39 da Lei de Drogas não contemplou a conduta de conduzir veículo automotor após o consumo de substância entorpecente. **ED**

„A. o mparba

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), tem-se que

- (A) o crime de tráfico de drogas consuma-se quando ocorre a efetiva colocação da substância proibida em circulação, dado tratar-se de crime de perigo concreto.
 (B) é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por crime hediondo, não alcançando essa possibilidade aos condenados pelos denominados crimes hediondos por equiparação, como tráfico de drogas, diante de expressa vedação legal.
 (C) na fixação da pena, a lei de drogas não impõe ao juiz qualquer consideração sobre a natureza e a quantidade da droga, em preponderância sobre a regra do artigo 59 do Código Penal.
 (D) para configuração da interestadualidade do tráfico (art. 40, V) é prescindível a efetiva transposição das fronteiras do Estado, bastando, a existência de elementos que sinalizem a destinação da droga para além dos limites estaduais.

A: incorreta. Primeiramente, o tráfico de drogas é, de acordo com a doutrina e jurisprudência, considerado crime de perigo abstrato. No mais, o momento consumativo, embora varie de acordo com a conduta praticada (lembre-se que o art. 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, tem dezoito verbos!), não exigirá a efetiva colocação da substância proibida em circulação. Exemplificamos com o tráfico de drogas na modalidade “expor à venda”, na qual a substância estupefaciente não será colocada em efetiva circulação, bastando que o agente tencione entregá-la ao consumo de terceiros; B: incorreta. A despeito de o regime inicial fechado decorrer de imposição legal (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990), o STF, no julgamento do HC 111.840, decidiu pela inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo legal, afastando-se a obrigatoriedade do regime extremo aos condenados por crimes hediondos e equiparados (aqui considerados o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo); C: incorreta. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente; D: correta. De fato, a configuração da majorante contida no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (interestadualidade do tráfico), dispensa a efetiva transposição da

droga entre Estados. Confira-se o entendimento do STJ: “**HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PRESCINDÍVEL A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. HABEAS CORPUS DENEGADO.** 1. Segundo reiterados julgados da Quinta Turma desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 é prescindível a efetiva transposição das fronteiras do Estado, sendo suficiente a existência de elementos que evidenciem a destinação final da droga para fora dos limites estaduais. 2. No caso em comento, houve a devida comprovação de que o Acusado pretendia transportar os 764 quilogramas de maconha da cidade de Aral Moreira para Dourados, e, após, seria entregue no Estado do Rio de Janeiro, caracterizando-se a interestadualidade do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. *Habeas corpus* denegado.” (HC 251223/MS (2012/0168234-0), 5ª Turma, j. 05.03.2013, rel. Mi Laurita Vaz, *DJe* 12.03.2013). Consolidando este entendimento, o STJ editou a Súmula 587. **ED**

„D., o[m]reabqg

(**Cartório/SC – 2012**) João foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 37 da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas – por utilizar um radiocomunicador para avisar aos traficantes do morro a presença de policiais militares na região. Como era primário, foi-lhe aplicada a seguinte sanção:

- (A) 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, tendo a pena sido substituída nos termos do art. 44 do Código Penal.
- (B) 2 (dois) anos de reclusão, em regime integralmente fechado, sem direito à substituição de pena, por se tratar de crime hediondo.
- (C) 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito à substituição de pena, por se tratar de crime hediondo.
- (D) 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição de pena.
- (E) 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, tendo a pena sido substituída nos termos do art. 44 do Código Penal.

De fato, a pena cominada ao crime definido no art. 37 da Lei 11.343/2006, denominado pela doutrina de “colaboração ao tráfico de drogas”, varia de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão, sem prejuízo de multa. Somente por tal razão já se pode excluir a alternativa “E”, que menciona que a pena seria de 2 (dois) anos de detenção. No mais, para que o candidato conseguisse assinalar a alternativa correta, bastaria saber que o crime em comento não é considerado equiparado ou assemelhado a hediondo, por não caracterizar, propriamente, tráfico de drogas, mas, sim, uma forma de colaboração, como informante, de grupos de narcotráficação. Destarte, as alternativas “B” e “C”, igualmente, poderiam ser excluídas, visto que apenas ao tráfico de drogas é que seria possível cogitar em regime fechado. Nada obstante o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 dispor que aos crimes hediondos e aos equiparados, o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado, é certo que o STF, no julgamento do HC 111.840, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado. Por fim, considerando a pena imposta a João, bem como o fato de ser primário, perfeitamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que atendidos os requisitos do art. 44 do CP. Correta, pois, apenas a alternativa “A”. **AT/ED**

„A., o[m]reabqg

2. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

(**Ministério Público/SP – 2013 – PGMP**) Dentre as circunstâncias que agravam a pena nos crimes ambientais, NÃO se encontra

- (A) a conduta ser perpetrada em área urbana, de assentamento humano, ou sujeita a regime especial de uso.
- (B) a conduta ser perpetrada em época de seca, inundação ou período de defeso à fauna.
- (C) a conduta ser perpetrada em domingos, feriados ou à noite.
- (D) a conduta ser perpetrada por biólogo ou por funcionário de empresa de transporte de carga.
- (E) a conduta ser perpetrada com o fim de vantagem pecuniária ou no interesse de pessoa jurídica beneficiada por incentivos fiscais.

À exceção da alternativa “D” (conduta perpetrada por biólogo ou por funcionário de empresa de transporte de carga), todas as demais trazem circunstâncias agravantes previstas no art. 15 da Lei 9.605/1998, quais sejam: I – reincidência nos crimes de natureza ambiental; II – ter o agente cometido a infração: a) para obter vantagem pecuniária; b) coagindo outrem para a execução material da infração; c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente; d) concorrendo para danos à propriedade alheia; e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso; f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; g) em período de defeso à fauna; h) em domingos ou feriados; i) à noite; j) em épocas de seca ou inundações; l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; n) mediante fraude ou abuso de confiança; o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes; r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. **AT**

„D., o[m]reabqg

(**Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP**) Nos crimes dolosos de poluição, previstos na seção III do capítulo V da Lei 9.605/1998 (crimes contra o meio ambiente), a pena é aumentada por expressa disposição do art. 58 se

- I. praticados com intuito de lucro;
- II. resultarem em lesão corporal de natureza grave em outrem;
- III. resultarem em dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

I: incorreta – hipótese não contemplada no art. 58 da Lei 9.605/1998; II: correta – causa de aumento prevista no art. 58, II, da Lei 9.605/1998; III: correta – causa de aumento prevista no art. 58, I, da Lei 9.605/1998. **ED**

„D., o[m]reabqg

(**Cartório/SP – V – VUNESP**) Assinale a alternativa que contempla apenas reprimendas previstas pela legislação ambiental (Lei 9.605/1998) a serem impostas à pessoa jurídica.

- (A) Multa, restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e liquidação forçada.
- (B) Multa, restritivas de direitos, prisão dos administradores e liquidação forçada.
- (C) Suspensão parcial das atividades, proibição de contratar com o poder público, interdição temporária de estabelecimento e demolição de seus imóveis.
- (D) Suspensão total de atividades, interdição permanente de estabelecimentos, obra ou atividade e multa a ser arcada pelos administradores responsáveis pelo dano ambiental.

É dos arts. 21 e 24 da Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais – que serão aplicadas à pessoa jurídica as penas de multa, restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e liquidação forçada. **AT/ED**

„A., o[m]reabqg

(**Cartório/RJ – 2012**) Em relação às responsabilidades penais e administrativas decorrentes de ações lesivas ao meio ambiente, analise as assertivas abaixo.

- I. Segundo a Lei 9.605/1998 (Crimes Ambientais), a responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
- II. O baixo grau de instrução ou escolaridade não representa uma circunstância atenuante de pena, na prática de crimes contra o meio ambiente.
- III. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

I: incorreta (art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.605/1998); II: incorreta (art. 14, I, da Lei 9.605/1998); III: correta (art. 19 da Lei 9.605/1998). **AT/ED**

„D., o[m]reabqg

3. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

(**Promotor de Justiça/MG – 2013**) Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, a supressão ou redução deste, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas, EXCETO:

- (A) Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
- (B) Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
- (C) Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável.
- (D) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

À exceção do art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, todos os demais crimes materiais contra a ordem tributária, definidos no mesmo dispositivo legal, exigem o prévio esgotamento

da esfera administrativa (processo administrativo fiscal), que, diga-se de passagem, é condição objetiva de punibilidade, na forma do que dispõe a Súmula vinculante 24. Confira-se julgado do STF: “Crime contra a ordem tributária – Negativa em fornecer documento obrigatório – Prescindibilidade de processo administrativo. O crime previsto no inciso V do art. 1º da Lei 8.137/1990 – “negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação” – prescinde do processo administrativo-fiscal e a instauração deste não afasta a possibilidade de imediata persecução criminal.” (HC 96200/PR – Paraná – *Habeas Corpus* – Relator(a): Min. Marco Aurélio – Julgamento: 04.05.2010 – Órgão Julgador: Primeira Turma). **ED**

„A. oijabqg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) O diretor da instituição financeira Y colocou em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, documento representativo de valor mobiliário. Tal ato é tipificado como crime contra a(o)

- (A) licitação
- (B) administração pública
- (C) ordem econômica
- (D) livre circulação de ideias
- (E) sistema financeiro nacional

Art. 2º, *caput*, da Lei 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro). **ED**

„E. oijabqg

4. CRIMES DE TRÂNSITO

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Os crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) terão a pena elevada, na segunda fase de sua aplicação, quando o condutor do veículo tiver cometido a infração:

- (A) com Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo.
- (B) sob a influência de substância entorpecente de efeitos análogos ao álcool.
- (C) participando de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada.
- (D) violando suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no próprio Código de Trânsito.

A: correta (art. 298, IV, do CTB); **B:** incorreta, pois não consta como circunstância agravante prevista no rol do art. 298 do CTB. Porém, caso o crime de lesão corporal culposa de trânsito seja cometido enquanto o condutor estiver sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, serão incabíveis a composição civil dos danos, a transação penal e a necessidade de representação do ofendido (arts. 74, 76 e 88, todos da Lei 9.099/1995), consoante dispõe o art. 291, § 1º, I, do CTB; **C:** incorreta, pois não consta como circunstância agravante prevista no rol do art. 298 do CTB. Porém, caso o crime de lesão corporal culposa de trânsito seja cometido enquanto o condutor estiver participando de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, serão incabíveis a composição civil dos danos, a transação penal e a necessidade de representação do ofendido (arts. 74, 76 e 88, todos da Lei 9.099/1995), consoante dispõe o art. 291, § 1º, II, do CTB; **D:** incorreta, pois não consta como circunstância agravante prevista no rol do art. 298 do CTB. Porém, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no CTB constitui o crime definido em seu art. 307. **AT**

„A. oijabqg

(Ministério Público/GO – 2012) São recorrentes na mídia notícias a respeito do trânsito brasileiro, que se destaca como um dos mais violentos do mundo. Diversas medidas, tais como a edição da “Lei Seca”, propuseram-se a diminuir o número de mortos e feridos no trânsito, contudo, sem efeitos práticos significativos. A respeito dos crimes de trânsito e procedimentos correlatos, é incorreto dizer que:

- (A) poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, de ofício, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção;
- (B) aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa aplica-se o disposto nos artigos 74 (composição civil de danos como causa extintiva da punibilidade nas ações penais privadas e condicionadas à representação em razão de renúncia ao direito de queixa e de representação, respectivamente), 76 (aplicação imediata da pena – transação penal) e 88 (dependência de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas), todos da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, se o agente estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora);
- (C) a prova da embriaguez poderá ser feita por exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro), ocorrendo o crime de embriaguez ao volante quando o agente estiver, respectivamente, com 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou com concentração de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por litro de ar expelido pelos pulmões;

(D) ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

A: correta (art. 294 do CTB – Lei 9.503/1997). Apenas para registro, da decisão que decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou que proibir sua obtenção, será cabível recurso em sentido estrito (art. 294, parágrafo único, do CTB); **B:** incorreta, devendo ser assinalada. Se o agente transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h não será aplicado o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei 9.099/1995 (art. 291, § 1º, III, do CTB); **C:** correta – à época em que formulada a questão, vigorava a redação do art. 306 do CTB, conferida pela “Lei Seca” (Lei 11.705/2008), o que a tornava correta. De fato, a prova da embriaguez, inclusive com respaldo em decisões do STJ, seria possível apenas mediante exame de sangue ou teste de alcoolemia por etilômetro (vulgarmente conhecido por bafômetro). Ainda, para a tipificação da conduta, exigia-se que a quantidade de álcool por litro de sangue fosse equivalente a seis decigramas ou mais, ou a três décimos de miligrama por litro de ar pulmonar (conforme art. 2º do Decreto federal 6.488/2008). Porém, com o advento da Lei 12.760/2012, nova redação foi dada ao precitado art. 306 do CTB, admitindo-se, para a prova da embriaguez, o teste de alcoolemia ou toxicológico, bem como exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova (§ 2º do referido dispositivo legal, com redação alterada posteriormente pela Lei 12.971/2014); **D:** correta (art. 301 do CTB). **AT**

„B. oijabqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sujeito foi abordado pela polícia quando se encontrava na direção de veículo automotor, em plena via pública, apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora por embriaguez completa, de acordo com os procedimentos previstos na Resolução 432/2013 – CONTRAN, a saber: exame clínico conclusivo firmado por médicos e constatação pelo agente de trânsito. No flagrante, Sujeito admitiu que, embora o uso de bebida alcoólica tivesse sido fruto de vontade livre, ele pensou que a ingestão de meia taça de vinho não iria causar mal, não cuidando assim de perguntar ao médico que receitara o remédio por ele ingerido uma hora antes do fato, conforme sugerido na bula que lera, se tal medicamento podia interagir com álcool. Restou evidenciado na investigação que o medicamento utilizado por Sujeito, embora não fosse do tipo de causar dependência, podia potencializar os efeitos do álcool, produzindo resultado idêntico ao de embriaguez completa; e que o exame de sangue a que ele se submetera ao sair da delegacia, em laboratório particular de renome, mostrou ser a quantidade de álcool por litro de sangue de Sujeito bem inferior ao limite mínimo (seis decigramas) legal.

De acordo com os dados fornecidos, assinala a alternativa que mais bem reveste a conduta perpetrada por Sujeito.

- (A) Inimputabilidade decorrente da ignorância.
- (B) Erro de tipo (ele devia ter consultado o médico) e, assim, ele só poderia responder pelo crime a título de culpa.
- (C) Erro de proibição por não ter consultado o médico.
- (D) Isenção de pena por perdão judicial.
- (E) Está acobertada por obstáculo invencível à condenação porque a ingestão do medicamento afastou a chamada *actio libera in causa*.

A: incorreta, pois como é sabido e ressaltado, a ignorância (ao que parece, da lei) não é causa de exclusão da imputabilidade penal (art. 21, *caput*, do CP); **B:** correta. Se Sujeito ingeriu bebida alcoólica em patamares inferiores àqueles descritos no art. 306, § 1º, I, da Lei 9.503/1997 (CTB), e que a constatação da embriaguez decorreu da ingestão de remédio potencializador dos efeitos do álcool, parece-nos que incidiu em erro de tipo, ou seja, passou a conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, desconhecendo tal situação. Porém, pelo que se vê do enunciado, a embriaguez decorreu de ato culposo, visto que poderia ter consultado o médico sobre a interação do fármaco anteriormente ingerido e a posterior ingestão de álcool, optando por não fazê-lo. Destarte, tratando-se de erro de tipo vencível (ou evitável, ou inescusável), caberia a punição apenas a título de culpa (art. 20, *caput*, do CP). Contudo, inexistindo a modalidade culposa para o crime em comento, o fato é atípico; **C:** incorreta, pois deixar de consultar o médico sobre a interação entre um medicamento e a ingestão de álcool não caracteriza erro de proibição (art. 21 do CP), não se vislumbrando tenha o sujeito praticado o crime desconhecendo a ilicitude do fato; **D:** incorreta, inexistindo, para o caso, expressa previsão de perdão judicial, que é causa extintiva da punibilidade (art. 107, IX, do CP); **E:** incorreta. Se o agente somente dirigiu seu veículo automotor em estado de embriaguez porque, voluntariamente, ingeriu álcool, inviável o reconhecimento da embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, que, nos termos do art. 28, § 1º, do CP, isenta o réu de pena, desde que completa. No caso relatado no enunciado, poderia Sujeito ter evitado a embriaguez, tivesse consultado o médico, conforme lera na própria bula do medicamento. Portanto, aqui, vislumbra-se uma embriaguez culposa, e, logo, punível (art. 28, II, do CP). **ED**

„B. oijabqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre os crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se o seguinte

- (A) a penalidade de multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, e seu eventual pagamento não repercuta na esfera cível.
- (B) admite-se indistintamente ao crime de lesão corporal culposa praticado na condução de veículo automotor (art. 303) o benefício da

transação penal, tendo em vista a pena máxima cominada ser de 2 (dois) anos de detenção.

- (C) a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor somente será imposta como penalidade acessória.
- (D) para a configuração do delito previsto no art. 310 (permissão ou entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada), é exigida a demonstração do perigo concreto de dano.

A: incorreta. A multa reparatória, prevista no art. 297 da Lei 9.503/1997 (CTB), consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do CP, sempre que houver prejuízo material resultante do crime, não podendo ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo (art. 297, § 1º), descontando-se o valor na indenização civil do dano (art. 297, § 3º); **B:** incorreta. Ao crime de lesão corporal culposa de trânsito (art. 303 do CTB) será, de fato, cabível a transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), exceto se o agente estiver em uma das condições definidas no art. 291, § 1º, do CTB: i) sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência; ii) participando de “racha”; e iii) transitando em velocidade superior à máxima permitida para o local em 50 km/h; **C:** incorreta. Nos exatos termos do art. 292 do CTB, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades; **D:** correta. Pela só análise da redação típica, já se extrai que o crime do art. 310 do CTB é daqueles em que se exige a demonstração do perigo concreto de dano. Confira-se o entendimento do STJ e STF, muito embora exista divergência doutrinária sobre o tema, alguns acreditando que se trate de crime de perigo abstrato: “Para a configuração do crime previsto no art. 310 do CTB, é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Segundo a jurisprudência do STJ, o delito descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – conduzir veículo automotor sem habilitação – necessita da existência de perigo concreto para sua configuração. No mesmo sentido segue a posição do STF, que, inclusive, editou a Súmula 720 sobre o tema. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao delito previsto no art. 310 do CTB – permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Assim, não basta a simples entrega do veículo a pessoa não habilitada para a caracterização do crime, fazendo-se necessária a demonstração de perigo concreto de dano decorrente de tal conduta. Precedentes citados do STF: HC 84.377-SP, DJ 27.08.2004; do STJ: Ag 1.141.187-MG, DJe 18.08.2009; REsp 331.104-SP, DJ 17.05.2004; HC 28.500-SP, DJ 04.09.2006, e HC 150.397-SP, DJe 31.05.2010. HC 118.310-RS, rel. Mi Og Fernandes, j. 18.10.2012.” **Informativo 507 do STJ.** **ED**

„G.„

5. ESTATUTO DO DESARMAMENTO

(Promotor de Justiça/RO – 2013 – CESPE) Com fundamento na Lei 10.826/2003 e no entendimento do STJ a respeito da matéria, assinale a opção correta.

- (A) Para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é necessária a comprovação pericial da potencialidade lesiva da arma.
- (B) Segundo a jurisprudência do STJ, desde 2005, não é possível conceder o benefício da extinção da punibilidade aos detentores de arma com numeração raspada ou suprimida, mesmo que voluntariamente façam a entrega do artefato.
- (C) Para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, é suficiente o porte de arma de fogo com numeração raspada, independentemente de ser a arma de uso restrito ou proibido.
- (D) É atípica a conduta de porte ilegal de munição de uso permitido, em razão de ausência de ofensividade a bem jurídico tutelado.
- (E) Conforme jurisprudência sedimentada no STJ, a posse e o porte ilegal de arma de fogo foram abarcados, temporariamente, pela *abolitio criminis*.

A: incorreta. A jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade da comprovação pericial da potencialidade lesiva da arma para fins de configuração do crime de porte ilegal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. Confira-se a ementa do AgRg no HC 223043/MS, 5ª Turma, Min. Relator Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28.06.2012: “Agravos regimental em *habeas corpus*. Art. 14 da Lei 10.826/2003. Crime de perigo abstrato. Potencialidade lesiva do instrumento vulnerante. Irrelevância. Recurso a que se nega provimento. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003 incrimina o mero porte de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, não fazendo registro quanto à necessidade de se aferir a potencialidade lesiva do artefato. Precedentes. 2. Desse modo, existindo outras provas nos autos capazes de demonstrar a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, mostra-se irrelevante a presença de laudo pericial atestando sua inaptidão para realizar disparos, tendo em vista que a consumação do delito, repita-se, não depende da potencialidade lesiva do instrumento vulnerante, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 3. Agravos regimental a que se nega provimento.”; **B:** incorreta. O entendimento consolidado do STJ acerca da denominada “*abolitio criminis temporalis*” operada pelos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento é no sentido seguinte: “(...) 3. Entretanto, a Sexta Turma, a partir do julgamento do HC n. 188.278/RJ, passou a entender que a *abolitio criminis*, para a posse de armas e munições de uso permitido, restrito, proibido ou com numeração raspada, tem como data final o dia 23 de outubro de 2005. 4. Dessa data até 31 de dezembro de 2009, somente as armas/munições

de uso permitido (com numeração hígida) e, pois, registráveis, é que estiveram abarcadas pela *abolitio criminis*. 5. Desde 24 de outubro de 2005, as pessoas que possuam munições e/ou armas de uso restrito, proibido ou com numeração raspada, podem se beneficiar de extinção da punibilidade, desde que, voluntariamente, façam a entrega do artefato. 6. Na espécie, o fato ocorrido data de 09.09.2011, não podendo, portanto, se beneficiar da exclusão do crime (*abolitio criminis* temporária) e nem da específica extinção da punibilidade.” (HC 267520/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 09.04.2014); **C:** correta. De fato, polêmica havia acerca da correta tipificação do comportamento do agente que mantinha em sua posse uma arma de fogo com numeração raspada, mas de uso permitido, haja vista que o art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, não menciona a espécie de arma de fogo – se de uso permitido ou restrito –, nada obstante o caput do dispositivo trate das armas, acessórios ou munições de uso proibido ou restrito. A questão restou assim assentada pelo STJ: “A supressão ou adulteração do número de série, sendo a arma de uso permitido, restrito ou proibido, implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.” (AgRg no REsp 128117/SP, 6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28.11.2013); **D:** incorreta. Tanto o porte ilegal de arma de fogo, quanto o de munição, caracterizam crime de perigo abstrato. No caso do só porte de munição, de qualquer espécie que seja (uso permitido ou proibido), haverá incriminação de tal conduta. Confira-se o entendimento do STJ, já consagrado naquela Corte: “Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, não havendo falar em ausência de lesividade, aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, nos quais o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social” (AgRg no REsp 1252964/PR, 6ª Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28.11.2013); **E:** incorreta. A *abolitio criminis* temporária no Estatuto do Desarmamento atingiu apenas a posse irregular de arma de fogo. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. *ABOLITIO CRIMINIS*. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. I- A *abolitio criminis* temporária, prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da Lei 10.826/2003 e nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nesses dispositivos, abrangeu apenas a posse ilegal de arma de fogo, mas não o seu porte. Precedentes. II- Agravos Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 19219/DF, 5ª Turma, Min. Regina Helena Costa, DJe 13.02.2014). **ED**

„G.„

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao porte de arma de fogo em todo o território nacional, podem portar arma de fogo os integrantes das:

- I. guardas municipais das capitais dos Estados, independentemente da regulamentação da lei;
- II. guardas municipais dos Municípios com mais de 300 mil habitantes;
- III. guardas municipais dos Municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço;
- IV. carreiras de auditoria da Receita Federal e de auditoria fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário.

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
(B) II e IV.
(C) III e IV.
(D) I, II e IV.

I: incorreta, pois o porte de arma de fogo deferido aos guardas municipais, nos termos do art. 6º, III, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), deve atentar às condições estabelecidas no regulamento de referido diploma legal; **II:** incorreta, pois o porte de arma aos guardas municipais somente é admitido para as capitais dos Estados e Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes (art. 6º, III, do Estatuto do Desarmamento); **III:** correta (art. 6º, IV, do Estatuto do Desarmamento); **IV:** correta (art. 6º, X, do Estatuto do Desarmamento). **AT**

„G.„

(Juiz de Direito/PE – 2013 – FCC) NÃO incorre nas mesmas penas cominadas para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem

- (A) possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
- (B) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.
- (C) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.
- (D) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente.
- (E) suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.

A: incorreta (art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003); **B:** correta. De fato, quem deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, responde pelo crime do art. 13, caput, da Lei 10.826/2003. Apenas por curiosidade (e para reforçar os seus estudos!), trata-se do único crime culposo previsto no Estatuto do Desarmamento; **C:** incorreta (art. 16, parágrafo único, VI, da Lei 10.826/2003); **D:** incorreta (art. 16, parágrafo único, V, da Lei 10.826/2003); **E:** incorreta (art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003). **AT**

„G.„

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando o Estatuto do Desarmamento, a lei que trata dos crimes contra o meio ambiente, a que dispõe sobre os crimes hediondos e o entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito penal, assinale a opção correta.

- (A) O cidadão que possui, em sua residência, para defesa pessoal e de seus familiares, revólver de calibre 38 com numeração raspada e sem registro pratica o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
- (B) O agente de segurança cuja arma seja furtada dentro do banco privado onde trabalhe e que não registre ocorrência policial no prazo de vinte quatro horas estará incurso no crime de omissão de cautela, previsto na Lei 10.826/2003.
- (C) Superado o prazo da suspensão condicional do processo por crime contra o meio ambiente e comprovado, pelo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, não ter sido completa a reparação, o benefício da suspensão condicional do processo será revogado.
- (D) A lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Por essa razão, o agente condenado por crime hediondo em 1998, que não teria direito a progredir de regime por vedação expressa da lei, faria jus à progressão de regime caso tal vedação fosse declarada inconstitucional pelo STF e adiesse lei prevendo progressão de regimes para os crimes hediondos, desde que o agente fosse réu primário e tivesse cumprido dois quintos da pena.
- (E) Suponha que João seja preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e que, no relatório apresentado pelo delegado de polícia, conste a informação de João ter sido, ao tempo do crime, empregado de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Nessa situação, a pena imposta a João deverá ser aumentada da metade.

A: incorreta. Para a conduta do agente que possui em sua residência uma arma de fogo calibre 38 (de uso permitido) com numeração raspada, aplicar-se-á o disposto no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que é conduta mais grave do que a constante do art. 12 do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Pelo princípio da especialidade, ainda que a arma seja encontrada no interior da residência do agente, e seja de uso permitido, por ter sua numeração raspada, observará a regra especial, qual seja, a do precitado art. 16, parágrafo único, IV. **B:** incorreta, pois a omissão de cautela de que trata o art. 13, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, é considerado crime próprio, somente podendo ser cometido pelo proprietário ou diretor responsável por empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de comunicar à polícia federal e de registrar ocorrência de perda, furto, roubo ou extravio de armas de fogo, acessórios ou munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras vinte e quatro horas depois de ocorrido o fato; **C:** incorreta, pois, findo o prazo de duração da suspensão condicional do processo, e comprovado, por laudo de constatação, não ter sido completa a reparação do dano ambiental, o prazo de suspensão poderá ser prorrogado pelo prazo máximo definido no art. 89 da Lei 9.099/1995, acrescido de mais um ano, suspendendo-se o curso da prescrição (art. 28, II, da Lei 9.605/1998). Findo o prazo de prorrogação, novo prazo poderá ser concedido para a prorrogação da suspensão do processo (art. 28, IV, da Lei 9.605/1998); **D:** incorreta. Se o crime hediondo foi praticado em 1998, época em que não se admitia, por força da redação original do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, a progressão de regime, uma vez declarada pelo STF sua inconstitucionalidade (o que, de fato, ocorreu no ano de 2006, no julgamento do HC 82.959-SP), caberá a concessão de referido benefício com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, incidindo a regra geral contida no art. 112 da LEP. Esse é o entendimento materializado na Súmula 471 do STJ, não se podendo aplicar os novos patamares para a progressão de regime inseridos no art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos pela Lei 11.464/2007 (dois quintos da pena para réu primário ou três quintos da pena para réu reincidente); **E:** correta (art. 20 c/c art. 7º, ambos do Estatuto do Desarmamento). **AT**

„D., ojnrebaq

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Tendo por critério a quantidade de pena privativa de liberdade abstratamente cominada e considerando as figuras simples, assinale a alternativa que apresenta o crime menos grave.

- (A) Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.
- (B) Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.
- (C) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
- (D) Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

- (E) Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

A: incorreta – crime previsto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003. Pena cominada: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa; **B:** correta – crime previsto no art. 13, *caput*, da Lei 10.826/2003. Pena cominada: detenção, de 1 a 2 anos, e multa (alternativa correta); **C:** incorreta – crime previsto no art. 14, *caput*, da Lei 10.826/2003. Pena cominada: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa; **D:** incorreta – crime previsto no art. 16, *caput*, da Lei 10.826/2003. Pena cominada: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa; **E:** incorreta – crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Pena cominada: detenção, de 1 a 3 anos, e multa; **ED**

„B., ojnrebaq

(Procurador da República – 26.º) Assinale a alternativa correta:

- (A) no tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada da metade apenas se a arma é de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, de acordo com legislação específica;
- (B) no tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada da metade apenas se a arma é de uso proibido;
- (C) a importação de arma de fogo de uso permitido, sem autorização da autoridade competente, configura crime de contrabando;
- (D) o tráfico internacional de arma de fogo inclui como objeto material estojos, espoletas, pólvora e projéteis.

A: incorreta. Nos termos dos arts. 19 e 20 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), a pena para o crime do art. 18 (tráfico internacional de armas), dentre outros, será aumentada de metade se forem de uso restrito ou proibido (aqui incluídas aquelas de uso exclusivo das Forças Armadas), bem como se for praticado por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6.º a 8.º do mesmo diploma legal; **B:** incorreta, pois sendo a arma de uso proibido ou *restrito*, a pena será aumentada pela metade (art. 20 do Estatuto do Desarmamento); **C:** incorreta, pois a importação de arma de fogo de uso permitido, sem autorização da autoridade competente, pelo princípio da especialidade, configura o crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 do Estatuto do Desarmamento), não se aplicando, portanto, o art. 334-A do CP (contrabando); **D:** correta, pois, de fato, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, a despeito do seu *nomen juris*, tem como objetos materiais: i) *arma de fogo*; ii) *acessórios*; e iii) *munições*. Logo, estão abrangidos os estojos, espoletas, pólvora e projéteis. **ED**

„D., ojnrebaq

6. CRIME DE TORTURA

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) No que concerne ao crime de tortura (Lei 9.455/1997),

- (A) a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
- (B) a pena é dobrada se cometido por agente público no exercício da função.
- (C) a pena é dobrada se cometido mediante sequestro.
- (D) aquele que se omite em face do crime em questão, quando tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo, incorre na exata e mesma pena do que ativamente pratica a infração.
- (E) se da tortura resulta óbito da vítima, o agente será punido por homicídio, já que o referido crime não prevê figura qualificada na ocorrência de morte.

A: correta, art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997; **B e C:** incorretas, a pena será aumentada de um sexto a um terço – art. 1º, § 4º, I e III, da Lei 9.455/1997; **D:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 9.455/1997; **E:** incorreta, art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/1997. **ED**

„D., ojnrebaq

7. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Augusto, nascido em 07.05.1993, convidou Valéria, Marise e Patrícia, respectivamente, de treze, quinze e dezessete anos de idade, todas sem nenhuma experiência sexual, para uma festa que seria realizada em sua residência em 28.3.2012, no período matutino. Durante a festa, Augusto, embriagado com cerveja e apenas vestido com calção de banho, exibiu às meninas, em seu telefone celular, filme pornográfico com adolescentes e convidou-as a entrar com ele na piscina da residência, localizada na área externa, convite recusado por todas três. Logo depois, Augusto pediu que Patrícia o acompanhasse até a cozinha para buscarem cerveja gelada. A moça, receosa do alto estado de embriaguez de Augusto, trancou-se no banheiro da casa e começou a gritar por socorro. Saulo, policial militar e vizinho de Augusto, ouviu os gritos, entrou na propriedade, prendeu Augusto em flagrante e o conduziu à delegacia de polícia.

Nessa situação hipotética, Augusto

- (A) cometeu o crime de corrupção de menores previsto no art. 218 do CP, por ter induzido Valéria, de treze anos de idade, a satisfazer a sua lascívia.
- (B) praticou o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990, por ter corrompido as adolescentes, induzindo-as a praticar crime.
- (C) praticou o crime previsto no art. 241-A, *caput*, da Lei 8.069/1990, por ter exibido cenas de sexo às adolescentes.
- (D) não cometeu ilícito penal porque sequer iniciou a prática de qualquer crime.
- (E) praticou o crime de violação sexual mediante fraude, na modalidade tentada, contra Patrícia, porque, vestido apenas com calção de banho, levou-a para o interior da residência, deixando Valéria e Marise na área externa da casa.

A: incorreta. Em momento algum Augusto sugeriu que Valéria satisfizesse a lascívia de quem quer que seja; **B:** incorreta. A conduta prevista no art. 244-B do ECA consiste em corromper (perverter) pessoa menor de 18 anos para o fim de inseri-la no mundo do crime, o que não ocorreu na narrativa contida no enunciado; **C:** correta, já que a conduta levada a efeito por Augusto se amolda ao tipo penal do art. 241-A, *caput*, do ECA, visto que exibiu, no seu celular, filme pornográfico com adolescentes; **D:** incorreta. *Vide* comentário à alternativa anterior; **E:** incorreta. O crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) pressupõe que o agente, utilizando-se de ardil, tenha conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima. **ED**

„C„, 01µεεεεε

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Vítor, Jaime e Leônicio, todos com dezesseis anos de idade completos, andavam de bicicleta em terreno baldio ao lado de um imóvel residencial onde era celebrado casamento religioso. Os gritos e comemorações dos adolescentes após cada salto e acrobacia incomodaram alguns convidados, entre eles, o tio da noiva, Roque, agente de polícia civil, que se dirigiu ao local onde estavam os adolescentes e os apreendeu, utilizando-se de algemas, conduzindo-os pela praça principal da cidade até a delegacia. Nela, Roque encontrou Júlio, agente de polícia, conhecido colega de trabalho, e, aproveitando-se da ausência temporária do delegado, solicitou ao colega que mantivesse informalmente, na delegacia, os adolescentes até o término da celebração do casamento, liberando-os em seguida. Roque manteve os adolescentes, sem algemas, por duas horas nas dependências da delegacia, liberando-os em seguida, sem instauração ou lavratura de qualquer procedimento; tampouco foi feita qualquer comunicação dos fatos.

Com base na legislação que versa sobre abuso de autoridade e no que dispõe o ECA, assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima descrita.

- (A) Roque e Júlio, por serem agentes do Estado, deverão responder unicamente pelo crime de abuso de autoridade, por ser delito de ações múltiplas.
- (B) Roque e Júlio deverão responder pela infração penal, prevista no ECA, de privação da liberdade de adolescente, mediante apreensão, sem as formalidades legais, sem flagrante de ato infracional nem ordem escrita da autoridade judiciária competente, sem prejuízo de eventual concurso.
- (C) A única infração perpetrada por Júlio foi a de ter deixado de comunicar à autoridade competente a apreensão de adolescentes e à família dos menores ou à pessoa por eles indicada, segundo dispõe o ECA, sem prejuízo de eventual concurso de pessoas.
- (D) A conduta praticada por Roque, agente da polícia civil, configurou uma única infração penal, consubstanciada no abuso de autoridade consistente na privação de liberdade sem as formalidades legais e com abuso de poder em razão do uso de algemas.
- (E) A conduta de Júlio ajustou-se ao crime, previsto no ECA, de submissão de adolescente sob sua autoridade a vexame ou constrangimento, em concurso formal com o delito de abuso de autoridade por atentado à liberdade de locomoção.

Roque e Júlio deverão ser responsabilizados pelo crime do art. 230 do ECA, que constitui uma modalidade especial do crime de sequestro ou cárcere privado, previsto no art. 148 do CP. **ED**

„B„, 01µεεεεε

8. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Para efeito de tipificação dos crimes de abuso de autoridade, considera-se autoridade

- (A) apenas quem exerce cargo de natureza militar remunerado.
- (B) quem exerce emprego público de natureza civil, desde que não transitório.
- (C) quem exerce função pública de natureza civil, ainda que não remunerada.

- (D) somente quem exerce cargo de natureza militar não transitório.
- (E) quem exerce cargo de natureza civil, desde que remunerado.

É do art. 5º da Lei 4.898/1965 que “considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração”. **ED**

„C„, 01µεεεεε

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação aos crimes de abuso de autoridade, previstos na Lei n. 4.898/1965, e à responsabilidade dos prefeitos, de que trata o Decreto-Lei n. 201/1967, assinale a opção correta.

- (A) Conforme disposto no Decreto-Lei n. 201/1967, somente os entes municipais, interessados na apuração de crime de responsabilidade praticado pelo prefeito do município, podem intervir no processo como assistentes da acusação.
- (B) Os crimes de abuso de autoridade sujeitam-se a ação pública condicionada à representação do ofendido.
- (C) Os crimes de abuso de autoridade são de dupla subjetividade passiva: o sujeito passivo imediato, direto e eventual, e o sujeito passivo mediato, indireto ou permanente.
- (D) Cometerá abuso de autoridade o guarda municipal que, com a intenção de adentrar em determinado imóvel a fim de procurar documentos de seu interesse pessoal, se fizer passar por delegado de polícia e invada casa alheia.
- (E) Considere que um prefeito municipal tenha sido condenado definitivamente, após o trâmite regular da ação contra ele ajuizada, pelo desvio, em proveito próprio, de receitas públicas do município. Nesse caso, de acordo com o Decreto-Lei n. 201/1967, o prefeito não só perderá o cargo, como também estará inabilitado para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de oito anos.

A: incorreta (art. 2º, § 1º, do Decreto-lei 201/1967). Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação; **B:** incorreta. A representação de que trata o art. 2º da Lei 4.898/1965 não diz respeito à condição de procedibilidade denominada de “representação”, mas, sim, ao exercício do direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF). Portanto, podemos afirmar que os crimes de abuso de autoridade definidos nos arts. 3º e 4º do referido diploma legal são de ação penal pública incondicionada; **C:** correta. De fato, os crimes de abuso de autoridade têm como sujeito passivo imediato o Estado, titular da Administração Pública, e sujeito passivo mediato o cidadão diretamente afetado com a conduta ilícita perpetrada pela autoridade; **D:** incorreta. O guarda municipal que invadir residência para buscar documentos de seu interesse pessoal terá agido “despido” de sua condição de agente público, razão pela qual deverá responder por “crime comum”, qual seja, violação de domicílio. Ainda, por se fazer passar por funcionário público que não é (no caso, Delegado de Polícia), poderá responder pela contravenção do art. 45 da LCP (Decreto-lei 3.688/1941); **E:** incorreta (art. 1º, § 2º, do Decreto-lei 201/1967). Em razão da condenação por qualquer dos crimes definidos no art. 1º de referido diploma legal, o agente, ainda, sofrerá a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. **AT**

„C„, 01µεεεεε

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Analise as assertivas sobre o crime de abuso de autoridade:

- I. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.
- II. A lei regula não só o direito de representação e o processo de responsabilidade penal nos casos de abuso de autoridade, mas também o processo de responsabilidade administrativa e civil para esta conduta típica.
- III. A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até três anos é uma espécie de sanção penal ao abuso de autoridade.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) todas as assertivas são incorretas;
- (B) apenas as assertivas I e II são corretas;
- (C) todas as assertivas são corretas;
- (D) apenas as assertivas II e III são incorretas;
- (E) não respondida. 46

I: correta, pois corresponde ao que estabelece o art. 3º, *j*, da Lei 4.898/1965 (Abuso de Autoridade); **II:** correta, pois em conformidade com o disposto no art. 6º da Lei 4.898/1965; **III:** correta, nos termos do art. 6º, § 3º, *c*, da Lei 4.898/1965. **ED**

„C„, 01µεεεεε

9. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

(Promotor de Justiça/MS – 2013 – FADEMS) Considere as seguintes assertivas em relação à Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

- I. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há a necessidade de coabitação para a aplicação da lei, bastando que se configure relação íntima de afeto entre agressor e vítima para atrair o rigor maior da lei.

- II. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode afirmar que a pena mais grave atribuída ao delito de lesões corporais praticado no âmbito das relações domésticas seja aplicável apenas nos casos em que a vítima é mulher, pelo simples fato de essa alteração ter-se dado pela Lei 11.340/2006.
- III. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.
- IV. Ao tomar conhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve a autoridade policial ouvir a ofendida, tomar a representação a termo, colher provas, determinar que se proceda a exame de corpo de delito, ouvir o agressor e testemunhas e remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.

São corretas:

- (A) Somente as assertivas I e II.
 (B) Somente as assertivas II, III e IV.
 (C) Somente as assertivas III e IV.
 (D) Somente as assertivas I, II e III.
 (E) Todas as assertivas.

I: correta. De fato, de acordo com o STJ, a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) será possível independentemente de coabitação entre agressor e vítima, bastando que estejam presentes as hipóteses de seu art. 5º, dentre os quais não se insere a coabitação. Nesse sentido: STJ, HC 115857/MG, 6ª Turma, j. 16.12.2008, rel. Mi Jane Silva (desembargadora convocada do TJ/MG, DJe 02.02.2009). Nesse sentido, a Súmula 600, do STJ; II: correta, pois o art. 129, § 9º, do CP, a este introduzido pela Lei 10.886/2004, com pena originalmente cominada de seis meses a um ano de detenção, alterada para três meses a três anos, também de detenção, pela Lei 11.340/2006, é aplicável não somente à vítima mulher, visto que referido tipo penal trata da lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente convivia ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, em nenhum momento indicando que o sujeito passivo somente poderá ser a mulher; III: correta, pois, nos termos do art. 33 da Lei 11.340/2006, enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente; IV: correta, nos exatos termos do art. 12 e incisos da Lei Maria da Penha. **ED**

„3. 0198463

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Consoante a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o CP e o entendimento do STF, a ação penal nos crimes de ameaça deve ser

- (A) pública, condicionada à representação da vítima, que só pode ser realizada perante o juiz.
 (B) privada; contudo, caso a vítima esteja em situação de vulnerabilidade – em conflito com o representante legal, por exemplo –, o MP poderá intentar ação penal pública mediante representação.
 (C) pública incondicionada.
 (D) pública, condicionada à representação da vítima.
 (E) privada, de iniciativa da vítima ou de seus representantes legais.

O examinador, aqui, quis induzir o candidato a erro. Explico. Em decisão tomada no julgamento da ADIn 4.424, de 09.02.2012, o STF estabeleceu a natureza *incondicionada* da ação penal nos crimes de lesão corporal, independente de sua extensão, praticados contra a mulher no ambiente doméstico. Sucede que tal decisão, como se pode notar, é restrita aos crimes de lesão corporal, não se aplicando, pois, aos crimes de ameaça, que, por força do que estabelece o art. 147, parágrafo único, do CP, continua a ser de ação penal pública *condicionada* à representação da vítima, que deverá, bem por isso, manifestar seu desejo em ver processado o autor deste delito. De se ver que, se praticada no âmbito doméstico, exige-se que a renúncia à representação seja formulada perante o juiz e em audiência designada para esse fim (art. 16 da Lei 11.340/2006). **ED**

„D. 0198463

10. TEMAS COMBINADOS DA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Indique a alternativa CORRETA:

- (A) O Estatuto da Criança e do Adolescente excluiu expressamente do conceito de ato infracional a prática, por criança, de conduta tipificada como crime ou contravenção penal.
 (B) A prática de contravenção penal, pelo agente, após o trânsito em julgado de sentença que o condenou no estrangeiro por motivo de contravenção caracteriza a reincidência.
 (C) A punição do agente por crime qualificado pelo resultado está autorizada no ordenamento jurídico brasileiro pela figura do *versari in re illicita*.
 (D) Delito pluriofensivo é aquele cujo processo executivo desdobra-se em vários atos.

- (E) O delito de lesão corporal seguida de morte tipificado no Código Penal é preterdoloso, não se admitindo o dolo, direto ou eventual, na produção do resultado qualificador.

A: incorreta. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 103, sem fazer qualquer distinção, afirma que se considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Em nenhum momento limita a *prática* do ato infracional apenas aos adolescentes. Todavia, o art. 105, do mesmo diploma legal, prescreve que ao ato infracional praticado por crianças, aplicar-se-ão as medidas do art. 101, quais sejam, as *medidas protetivas*. Apenas aos adolescentes é que se poderão aplicar as medidas socioeducativas (art. 112 do ECA). Em suma, crianças e adolescentes podem praticar atos infracionais. Contudo, às crianças não se imporão medidas socioeducativas, mas, repita-se, apenas as protetivas; **B:** incorreta. Somente gerará reincidência, sem prejuízo do art. 63 do CP, a prática de nova contravenção por agente que já tenha sido irrevocavelmente condenado por outra contravenção no Brasil, ou por crime no Brasil ou estrangeiro (art. 7º da LCP). Assim, contravenção transitada em julgado no estrangeiro não gera reincidência no Brasil; **C:** incorreta. A punição do agente por crime qualificado pelo resultado (ex.: crimes preterdolosos) é admitida em nosso ordenamento jurídico quando houver expressa previsão legal (art. 19, CP). Assim, não bastará que o agente pratique determinado comportamento ilícito para que lhe seja imputado resultado mais gravoso. Este deverá decorrer de dolo ou culpa. No Direito Canônico, os delitos qualificados pelo resultado geravam a imputação do resultado ao agente, ainda que este não lhe fosse sequer previsível. Decorria do brocardo *versari in re illicita*, segundo o qual a responsabilização penal ocorria como consequência da ação ou omissão delitosa, pelo só “envolvimento no fato ilícito”. À luz do princípio da culpabilidade, inviável a adoção desse posicionamento em nosso ordenamento jurídico, nada obstante existam alguns traços que o mantêm vivos (ex.: punição do rixoso com pena mais elevada quando se envolver em rixa com resultado morte – art. 137, parágrafo único, do CP); **D:** incorreta. Delito pluriofensivo é aquele que ofende, a um só tempo, mais de um bem jurídico (ex.: extorsão mediante sequestro – art. 159 do CP – viola-se o patrimônio e a liberdade pessoal). Não se confunde com delito plurissubsistente, cujo processo executivo se desdobra em vários atos (ex.: homicídio praticado mediante diversas facadas no corpo da vítima); **E:** correta. De fato, o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP) é o clássico exemplo de delito preterdoloso, no qual o agente age com dolo na produção das lesões, mas com culpa no resultado morte. Este, por razões óbvias, não poderá decorrer de dolo (direto ou eventual) do agente, sob pena de este vir a ser responsabilizado por homicídio. **ED**

„3. 0198463

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Segundo o texto da Lei n. 12.850/2013, assinale a alternativa correta:

- (A) a infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.
 (B) não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando amparada sua conduta na causa de exclusão da ilicitude denominada “estrito cumprimento do dever legal”.
 (C) o juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal.
 (D) se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

A: incorreta. Com o advento da Lei 12.850/2013, não mais de fala em infiltração de *agentes de polícia* ou de inteligência, mas, apenas, em agentes de polícia. Confira-se a redação do art. 10 da referida lei federal: “A *infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites*”; **B:** incorreta. Nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei 12.850/2013, “*não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa*”. Assim, não será punível o crime cometido pelo agente infiltrado apenas quando não lhe for exigível outra conduta que não a de haver praticado o delito; **C:** incorreta. Nos exatos termos do art. 4º da Lei 12.850/2013, “*o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal (...)*”. Assim, a concessão de referidas benesses poderá advir não apenas de requerimento do Ministério Público, mas de qualquer das partes; **D:** correta, nos precisos termos delineados pelo art. 9º da Lei 12.850/2013: “*Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir*

os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.” **ED**

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Ainda com relação aos crimes em espécie, assinale a opção correta.

- (A) Conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, é facultativa, nos casos de reincidência, a aplicação da penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.
- (B) A pena relativa aos crimes praticados por organização criminosa será reduzida de um terço à metade quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais.
- (C) Aquele que, tendo o dever de evitar ou apurar condutas tipificadas como tortura, se omite diante da prática desse crime incorre nas mesmas penas cominadas ao torturador.
- (D) Conforme a vantagem econômica auferida pelo agente que cometa crime ambiental, a pena de multa a ele atribuída pode, de acordo com o disposto em lei, ser aumentada em até cinco vezes.
- (E) De acordo com a lei ambiental, as pessoas jurídicas estão sujeitas a penas restritivas de direitos, pena de multa, de prestação de serviços à comunidade e de liquidação forçada.

A: incorreta (art. 296 da Lei 9.503/1997 – CTB), tratando-se de uma imposição ao magistrado a aplicação de penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor aos réus reincidentes em crimes de trânsito; **B:** incorreta. Ao tempo em que esta questão foi elaborada, vigia a Lei 9.034/1995, que estabelecia, em seu art. 6º, que a delação premiada em matéria de crime organizado era causa de diminuição de pena de um a dois terços. A atual lei de regência (Lei 12.850/2013), que revogou, na íntegra, a Lei 9.034/1995, dando nova conformação normativa ao instituto, prevê que “o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes requisitos (...)” (art. 4º, *caput* – colaboração premiada); **C:** incorreta, pois estamos, no caso da assertiva ora analisada, diante da denominada “tortura imprópria”, cuja pena é de detenção de um a quatro anos (art. 1º, §2º, da Lei 9.455/1997), bem inferior àquela imposta ao torturador (regra: reclusão de dois a oito anos); **D:** incorreta, pois, a depender da vantagem econômica auferida pelo autor de crime ambiental, a pena de multa poderá ser aumentada em até três vezes (art. 18 da Lei 9.605/1998 – Lei dos Crimes Ambientais); **E:** correta (art. 21, II; art. 21, I; art. 21, III; art. 24, todos da Lei 9.605/1998). **AT**

... 0196469

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as proposições a seguir classificando-as em V (verdadeira) ou F (falsa).

- I. Constitui apenas infração administrativa inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 (dois) ou mais partidos.
- II. Os efeitos da condenação em crimes falimentares não são automáticos, devendo ser declarados na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação.
- III. O agente que não possuir Carteira de Habilitação ou Permissão para Dirigir terá a sua pena aumentada de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade) no caso da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
- IV. O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente não é considerado circunstância atenuante nos delitos previstos na Lei Ambiental (Lei 9.605/1998).

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta das proposições.

- (A) I-F; II-V; III-V; IV-F.
- (B) I-F; II-V; III-F; IV-V.
- (C) I-V; II-F; III-V; IV-V.
- (D) I-V; II-V; III-F; IV-F.

I: falsa, pois a conduta descrita na assertiva constitui crime eleitoral (art. 320 do Código Eleitoral – Lei 4.737/1965); **II:** verdadeira (art. 181, §1º, da Lei de Falências – Lei 11.101/2005); **III:** verdadeira (art. 302, parágrafo único, I, da Lei 9.503/1995 – CTB); **IV:** falsa (art. 14, I, da Lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998). **AT**

... 0196469

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre a configuração de alguns dos chamados delitos plurissubjetivos, inclusive com respeito ao número legal de agentes exigidos no tipo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quadrilha (“fim de cometer crimes” – art. 288 do CP) – é preciso o mínimo de quatro integrantes e, para a Suprema Corte, que ao menos um deles seja maior de idade.
- (B) Milícia privada (“finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código” – art. 288-A do CP) – não há previsão da quantidade mínima de integrantes.
- (C) Organização criminosa (estruturada com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem e com a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a quatro anos – art. 2º da Lei 12.694/2012) – três ou mais pessoas.

(D) Homicídio em atividade típica de grupo de extermínio (art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990) – não está definida a quantidade necessária de integrantes.

(E) Associação para o tráfico de entorpecentes (fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, 34 e 35 da Lei 11.343/2006) – é imprescindível a presença de ao menos duas pessoas.

A: correta. O crime de quadrilha, à época em que formulada a questão, tipificado no art. 288 do CP, exigia, de fato, o mínimo de quatro integrantes, visto que referido tipo penal mencionava a associação de *mais de três pessoas*. Para o STF, o reconhecimento do crime em tela é possível bastando que um dos integrantes seja imputável, visto que o legislador falou em “pessoas” e não “imputáveis”. Assim, o menor é contado para fins de cômputo do número mínimo de agentes exigidos pelo legislador (HC 110.425/ES). Impende destacar, por oportuno, que, com o advento da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, com *vacatio legis* de 45 (quarenta e cinco) dias, seu art. 24 promoveu alteração no já citado art. 288 do CP, cujo nome jurídico passou a ser o de “associação criminosa”, exigindo-se, doravante, *três ou mais pessoas* (portanto, bastam três!), para o fim específico de cometer crimes, para que se configure a infração em tela; **B:** correta. De fato, o art. 288-A do CP, introduzido pela Lei 12.720/2012, não previu quantidade mínima de integrantes para a caracterização do crime de constituição de milícia privada. Confira: “Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código”; **C:** correta. De fato, com o advento da Lei 12.694/2012, colocou-se fim à discussão sobre a existência – ou não – de definição legal sobre organização criminosa, passando-se a defini-la da seguinte forma: “Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional”. Até então, ante a inexistência de um conceito legal, no Brasil, de crime organizado, utilizava-se a definição contida na Convenção de Palermo, que tratava do crime organizado transnacional. Nesse sentido, o STJ (5ª Turma), no julgamento do HC 77.771-SP, cuja ementa assim se resume: “*Habeas corpus*. Lavagem de dinheiro. Inciso VII do art. 1º da Lei 9.613/1988. Aplicabilidade. Organização criminosa. Convenção de Palermo aprovada pelo Decreto Legislativo 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Ação penal. Trancamento. Impossibilidade. Existência de elementos suficientes para a persecução penal”. Ocorre que novo diploma legal passou a regular as questões atinentes às organizações criminosas no Brasil, qual seja, a Lei 12.850/2013, que, em seu art. 1º, § 1º, assim definiu: “*Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional*”. Diferentemente da Lei 12.694/2012, o aludido diploma passou a exigir, pelo menos, 4 (quatro) pessoas para a caracterização de uma organização criminosa; **D:** incorreta (devendo ser assinalada). O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, *ainda que por uma só pessoa*, é considerado crime hediondo (art. 1º, I, primeira parte, da Lei 8.072/1990). Perceba que o legislador, para a caracterização da forma hedionda do homicídio simples, fez constar que bastará o seu cometimento por um só agente; **E:** correta. De fato, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, a associação para o tráfico restará caracterizada quando se associarem *duas ou mais pessoas* para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 de referida lei. **AT**

... 0196469

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Considerando as disposições contidas no CP e na doutrina, bem como nas Leis 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – e 7.716/1989, que trata dos crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, etnia, religião ou procedência nacional, assinale a opção correta.

- (A) Considere que Mauro, irritado com a demora no andamento da fila do caixa de um supermercado, tenha proferido xingamentos direcionados à atendente do caixa, atribuindo a demora no atendimento à inferioridade intelectual que, segundo ele, era característica intrínseca da raça a que a moça pertencia. Nessa situação, Mauro deve ser acusado de crime de racismo, previsto na legislação específica, por ter negado à funcionária, por motivo racial, o direito de trabalho no comércio.
- (B) Ficará isento de pena o querelado que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que após a sentença de primeiro grau, se retrate cabalmente de calúnia ou difamação.
- (C) O MP não deve intervir nas causas cíveis decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, salvo quando for parte, sendo, contudo, obrigatória sua intervenção nas causas criminais que envolvam violência contra a mulher.
- (D) Suponha que, durante uma discussão, Josefa agreda fisicamente Joana, com quem mantenha relacionamento amoroso durante longo tempo. Suponha, ainda, que Joana sofra lesões leves e que Josefa seja processada e condenada pelo crime, com base no CP, a pena privativa de liberdade de dois anos. Nessa situação, sendo a pena inferior a quatro anos e presentes os demais requisitos legais, cabe, a critério do juiz, a substituição da pena privativa de liberdade

por pena de doações mensais de cestas básicas, se o entender suficiente para a reprovação da conduta.

- (E) Prática o denominado crime exaurido o agente que, mesmo após atingir o resultado pretendido, continua a agredir o bem jurídico protegido pela norma penal.

A: incorreta. A conduta de Mauro pode caracterizar o crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), mas, não, o de racismo (Lei 7.716/1989), que, em apertada síntese, exige a prática de atos segregacionistas, violadores de direitos básicos do cidadão; **B:** incorreta (art. 143 do CP). A retratação nos crimes de calúnia ou difamação somente será admissível se o agente (querelado) o fizer antes da sentença (leia-se: decisão de primeira instância); **C:** incorreta. De acordo com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nas causas cíveis, quando não for parte, e também nas criminais, o Ministério Público sempre intervirá (art. 25); **D:** incorreta. Considerando que a lesão corporal praticada por Josefa em face de Joana tem a conotação de “violência doméstica e familiar contra a mulher”, aplicando-se, portanto, a Lei Maria da Penha, cuja incidência independe da orientação sexual do casal (art. 5º, parágrafo único), inviável que a pena privativa de liberdade seja substituída por doações mensais de cesta básica, tendo em vista a vedação contida no art. 17 do mesmo diploma legal; **E:** correta. A assertiva contida na alternativa ora analisada corresponde, exatamente, ao conceito de crime exaurido (ou de exaurimento do crime). **AT**

..D., ojmbeqeg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com base na que dispõe o CP sobre a relevância da omissão, no que determina a LEP bem como no que estabelece a lei que trata das organizações criminosas, assinale a opção correta.

- (A) Crime vago é aquele cujo resultado naturalístico não é apenas irrelevante, mas, também, impossível, visto que não existe absolutamente resultado que provoque modificação no mundo concreto.
(B) Aquele que deixar de prestar assistência quando dever e puder agir para evitar o crime deverá responder por omissão de socorro.
(C) Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
(D) O preso provisório, sujeito a regime prisional análogo ao fechado, deve ser recolhido em penitenciária.
(E) O agente que, na execução do crime, impede que o resultado se produza só responde pelos atos praticados, visto que, no caso, é configurado o arrependimento posterior.

A: incorreta. Crime vago é aquele cujo sujeito passivo é um ente destituído de personalidade jurídica. Não se confunde com crime de mera conduta, que é aquele cujo resultado naturalístico é impossível, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo agente não será capaz, jamais, de alterar o mundo concreto (ou mundo exterior); **B:** incorreta. Aquele que deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, nas hipóteses delineadas no art. 135 do CP, cometerá o crime de omissão de socorro (considerado um crime omissivo próprio). Não se confunde tal situação com a omissão imprópria, segundo a qual o agente responderá pelo crime quando, devendo e podendo agir para impedir determinado resultado, nada fizer. Trata-se da aplicação da regra contida no art. 13, § 2º, do CP (omissão penalmente relevante); **C:** correta, pois em conformidade com o que estabelecia o art. 10 da Lei 9.034/1995, revogada por força da Lei 12.850/2013, que nada previu acerca do regime inicial de cumprimento de pena. À época em que formulada a questão, ainda vigorava a referida Lei 9.034/9/1995, que, como dito, impunha regime inicial fechado a todos os crimes praticados por organizações criminosas, sem distinção acerca da espécie de pena privativa de liberdade cominada. Porém, com a superveniência da também citada Lei 12.850/2013, referido dispositivo legal deixou de existir, razão por que não se pode admitir que crimes punidos com detenção, cometidos por organizações criminosas, ensejem a fixação de regime inicial fechado, aplicando-se, pois, a regra geral prevista no art. 33, *caput*, do CP; **D:** incorreta, pois a penitenciária é o estabelecimento penal destinado a receber condenados à pena de reclusão, em regime fechado (art. 87 da LEP). Os presos provisórios não poderão permanecer junto com os condenados por sentença transitada em julgado (art. 84 da LEP). Deverão permanecer, de acordo com o art. 102 da LEP, em cadeias públicas (em alguns Estados, os presos provisórios permanecem nos chamados “Centros de Detenção Provisória”); **E:** incorreta. O agente que, após esgotar todos os atos executórios, impedir a consumação do crime por ele iniciado, responderá apenas pelos atos praticados, incidindo, aqui, o arrependimento eficaz (art. 15 do CP), e não o arrependimento posterior, causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP. **AT**

..D., ojmbeqeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Sobre a inexistência no Direito brasileiro da previsão de certas condutas criminosas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não há previsão de que o Incesto praticado entre maiores de idade seja fato punível.
(B) Não há Lei que tipifique o Terrorismo (ainda que na Lei dos Crimes Hediondos, e em outras normas, haja menção a terrorismo ou a atos de terrorismo).
(C) Não está descrito no Código Penal o *Bullying* como conduta específica.
(D) Não há no Direito brasileiro a punição ao Genocídio (ainda que o delito tenha sido arrolado na Lei dos Crimes Hediondos).
(E) Não está prevista de forma específica a prática de Crime Contra a Humanidade (e a aprovação e promulgação do Estatuto de Roma,

em que está previsto esse delito, não possui o condão de introduzir em nosso país a criminalização dessa conduta).

A: correta. De fato, no Direito Penal brasileiro não há tipificação das relações sexuais incestuosas praticadas entre maiores de idade. Assim, inexistindo grave ameaça ou violência, não se pode aventar de estupro praticado entre um pai e uma filha (ou filho) maior. Contudo, em se tratando de menor de 14 (catorze) anos, não se pode desmembrar que, ainda que haja consentimento, configurado estará o estupro de vulnerável (art. 217-A, *caput*, do CP); **B:** correta. A despeito de o terrorismo ser mencionado na CF (art. 5º, XLIII), na Lei dos Crimes Hediondos (art. 2º da Lei 8.072/1990) e na Lei de Segurança Nacional (art. 20 da Lei 7.170/1983), não há tipificação quanto à sua prática, ou seja, inexistente dispositivo legal que defina precisamente o que constitui conduta terrorista; **C:** correta. Realmente, o *bullying*, a despeito de poder caracterizar infrações penais já existentes em nossa legislação penal (ex.: crimes contra a honra, lesões corporais, vias de fato, ameaça etc.), não está descrito como conduta específica; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o genocídio é crime previsto na Lei 2.889/1956, equiparado, inclusive, a hediondo (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.072/1990); **E:** correta. Embora o Estatuto de Roma, ratificado pelo Brasil e aqui introduzido pelo Decreto 4.388/2002, em seu art. 7º descreva os atos caracterizadores de crimes contra a humanidade, de competência do TPI (Tribunal Penal Internacional), é certo que não há lei penal brasileira, em sentido estrito e formal, que os preveja. **AT**

..D., ojmbeqeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Segundo a Lei da Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens, Direitos e Valores, a delação premiada nos crimes nela descritos NÃO possui o efeito de

- (A) diminuir a pena do autor na fração de um a dois terços.
(B) permitir que o juiz deixe de aplicar a pena ou possa substituí-la por restritiva de direitos.
(C) permitir que o partícipe repatrie o dinheiro enviado ao exterior, pagando as multas e os impostos devidos.
(D) diminuir a pena do partícipe na fração de um a dois terços.
(E) permitir que o juiz determine o cumprimento da pena em regime aberto.

Nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei 9.613/1998, alterado pela Lei 12.683/2012, a pena poderá ser *reduzida de um a dois terços* e ser cumprida em *regime aberto ou semiaberto*, facultando-se ao juiz *deixar de aplicá-la ou substituí-la*, a qualquer tempo, por *pena restritiva de direitos*, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Assim, à exceção do disposto na alternativa “C”, todas as demais contemplam hipóteses admissíveis em caso de delação premiada por agentes que concorram para a prática de lavagem de dinheiro. **AT**

..D., ojmbeqeg

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob sigilo de justiça. Com base nessas informações e pautando-se na referida lei, assinale a alternativa correta:

- (A) Realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar sigilo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei não é crime.
(B) A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá nos autos principais do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.
(C) É admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
(D) Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.
(E) O juiz, no prazo máximo de quarenta e oito horas, decidirá sobre o pedido de interceptação de comunicação telefônica.

A: incorreta, dado o que estabelece o art. 1º da Lei 9.296/1996; **B:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 8º, *caput*, da Lei 9.296/1996; **C:** incorreta. A teor do art. 2º, III, da Lei 9.296/1996, somente será autorizada a interceptação de comunicações telefônicas na hipótese de o fato objetivo da investigação constituir infração penal punida com reclusão; **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.296/1996; **E:** incorreta, pois o art. 4º, § 2º, da Lei 9.296/1996 estabeleceu o prazo de 24 horas. **AT/ED**

..D., ojmbeqeg

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Pautando-se na Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, assinale a alternativa incorreta:

- (A) É permitido mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
(B) A identificação civil é atestada, dentre outros documentos, pela carteira de identificação funcional.

- (C) Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si.
- (D) No caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito, ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil.
- (E) Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois contraria o disposto no art. 6º da Lei 12.037/2009; **B:** correta, visto que reflete o disposto no art. 2º, V, da Lei 12.037/2009; **C:** correta, pois reflete o que estabelece o art. 3º, III, da Lei 12.037/2009; **D:** correta (art. 7º da Lei 12.037/2009); **E:** correta, pois em consonância com o que dispõe o art. 4º da Lei 12.037/2009. **AT/ED**

„A., oijubvqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo disposição expressa contida na Lei 11.101/2005, que “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, a sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou extrajudicial, é

- (A) condição de procedibilidade para o exercício da ação por crimes nela previstos.
- (B) pressuposto processual de validade do processo que envolva crimes nela previstos.
- (C) condição da ação penal para os crimes nela previstos.
- (D) condição objetiva de punibilidade das infrações penais nela previstas.

Nos exatos termos do art. 180 da Lei de Falências (Lei 11.101/05), a sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é *condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei*. **AT/ED**

„D., oijubvqg

(Cartório/SP – VI – VUNESP) Em relação à conduta do notário que lavra uma escritura de compra e venda em que o alienante é idoso sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, tem-se que

- (A) caracteriza o delito de falsidade ideológica.
- (B) configura apenas ilícito administrativo.
- (C) constitui crime próprio previsto no Estatuto do Idoso.
- (D) se enquadra no delito de prevaricação.

Conduta prevista no art. 108 da Lei 10.741/2003. **AT/ED**

„C., oijubvqg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Em determinado processo judicial criminal, há, em decorrência de requerimento do Ministério Público, autorização para interceptação telefônica com o fito de angariar provas contra acusados de delitos considerados graves. Nos termos da legislação pertinente, o prazo para a interceptação deve, regra geral, corresponder a, no máximo,

- (A) sessenta dias, com renovação
- (B) trinta dias, com renovação
- (C) vinte dias, com renovação
- (D) quinze dias, com renovação
- (E) dez dias, com renovação

Art. 5º da Lei 9.296/1996. Cuidado: é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a interceptação deve perdurar pelo interregno necessário à elucidação do crime sob investigação; comporta, por isso, sucessivos pedidos de renovação. Na jurisprudência: “(...) É da jurisprudência desta Corte o entendimento de ser possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua (HC 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 04.03.2005). 4. Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, não há que se falar, na espécie, em nulidade da referida escuta e de suas prorrogações, uma vez que autorizada pelo Juízo de piso com a observância das exigências previstas na lei de regência (Lei 9.296/1996, art. 5º). 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (STF, 1ª T., RHC 120.111, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.03.2014). **ED**

„D., oijubvqg

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso) **NÃO** constitui crime previsto na Lei 7.716/1989, que tipifica os ilícitos resultantes de preconceito:

- (A) Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.
- (B) Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos.
- (C) Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
- (D) Ofender ou ameaçar alguém, por palavra, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, em virtude de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
- (E) Não respondida.

A: correta – crime previsto no art. 8º da Lei 7.716/1989; **B:** correta – crime previsto no art. 11 da Lei 7.716/1989; **C:** correta – crime previsto no art. 20, *caput*, da Lei 7.716/1989; **D:** incorreta, devendo ser assinalada – conduta não prevista, como crime, na Lei 7.716/1989. Tal comportamento poderá amoldar-se, conforme o caso, no art. 140, § 3º, do CP (injúria preconceituosa) ou no art. 147 do CP (ameaça). **ED**

„D., oijubvqg

9. EXECUÇÃO PENAL

Arthur Trigueiros e Eduardo Dompieri*

1. DEVERES, DIREITOS E DISCIPLINA DO CONDENADO

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Constitui sanção disciplinar aplicável por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional:

- (A) inclusão no regime disciplinar diferenciado.
- (B) suspensão do direito de representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito.
- (C) isolamento na própria cela, ou em local adequado, por até sessenta dias.
- (D) suspensão do direito de visita do cônjuge ou da companheira por até trinta dias.
- (E) restrição à constituição de pecúlio.

A: incorreta. A inclusão no regime disciplinar diferenciado dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa (art. 54, § 1º, da LEP) e dirigido ao juiz competente, a quem caberá decidir pela inclusão - ou não - do condenado no RDD; **B:** incorreta. Não estão entre as sanções aplicáveis pelo diretor do estabelecimento (art. 58, parágrafo único, da LEP); **C:** incorreta. O isolamento não poderá exceder a trinta dias (art. 58 da LEP); **D:** correta (art. 41, parágrafo único, c. c. o art. 58, *caput*, ambos da LEP); **E:** incorreta. A constituição de pecúlio é um dos direitos do preso (art. 41, IV, da LEP), não podendo a sua restrição ser imposta pelo diretor do estabelecimento prisional (art. 41, parágrafo único, da LEP).

„G., oirabeg

(Ministério Público/SP – 2010) Assinale a afirmativa incorreta, em relação ao regime disciplinar diferenciado:

- (A) aplica-se ao preso provisório ou condenado que pratica crime doloso e provoca subversão da ordem ou disciplina interna.
- (B) aplica-se ao preso provisório ou condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.
- (C) somente o preso provisório ou condenado por crime hediondo ou assemelhado pode ser submetido ao regime disciplinar ou diferenciado.
- (D) tem como característica o recolhimento em cela individual.
- (E) pode ser aplicado a estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.

A: assertiva correta, visto que em consonância com o que dispõe o art. 52, *caput*, da LEP; **B:** correta – assertiva em consonância com o teor do art. 52, § 2º, da LEP; **C:** incorreta, devendo ser assinalada – são basicamente três as hipóteses em que é possível a inclusão do preso condenado ou provisório no regime disciplinar diferenciado: quando o preso praticar fato previsto como crime doloso e, com isso, ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas; quando o preso oferecer alto risco para a ordem e para a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; e também quando sobre o preso recair fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, quadrilha ou bando. Como se nota, em momento algum o legislador limitou a aplicação do regime disciplinar diferenciado ao preso provisório ou condenado por crime hediondo ou a ele assemelhado; **D:** correta – característica presente no art. 52, II, da LEP; **E:** correta – art. 52, § 1º, da LEP.

„G., oirabeg

2. ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre

- (A) progressão de regime nas condenações por crimes hediondos.
- (B) comutação de pena.
- (C) permissão de saída e saída temporária.
- (D) indulto, ainda que fundado o pedido no estado de saúde do preso.
- (E) regressão de regime.

Ao Conselho Penitenciário incumbe, nos termos do art. 70, I, da LEP, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso.

„G., oirabeg

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Em relação às disposições da Lei de Execução Penal pertinentes aos órgãos da execução penal, assinale a opção correta.

- (A) Na ausência de juiz indicado na lei local de organização judiciária, a execução penal compete ao juízo prolator da sentença penal condenatória, com competência para autorizar saídas temporárias dos sentenciados e para compor e instalar o conselho da comunidade.
- (B) O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é integrado por quinze membros com mandato de quatro anos designados por meio de ato do presidente da República, e também por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Sua competência é determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.
- (C) O MP fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, estando incumbido, ainda, de emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, até mesmo na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso.
- (D) No estabelecimento prisional para mulheres, somente é permitido o trabalho de pessoal do sexo feminino, até mesmo na área de pessoal técnico especializado, devendo a diretora ser portadora de diploma de curso superior em direito.
- (E) Há, em cada comarca, um conselho da comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da OAB e um assistente social escolhido pela delegacia seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Na falta desses representantes, fica a critério do departamento penitenciário a escolha dos integrantes desse conselho.

A: assertiva correta, nos termos do que estabelecem os arts. 65 e 66, IV e IX, da LEP; **B:** assertiva incorreta, pois em desacordo com o que estabelece o art. 63 da LEP; **C:** incorreta – as incumbências do MP, no âmbito da execução penal, estão estabelecidas nos arts. 67 e 68 da LEP; **D:** incorreta, pois em desacordo com o que prescreve o art. 77, § 2º, da LEP; **E:** incorreta, pois não reflete o contido no art. 80, parágrafo único, da LEP.

„G., oirabeg

(Ministério Público/MG – 2010.1) Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos do que dispõe a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), compete ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre os pedidos de

- (A) saídas temporárias.
- (B) comutação de pena.
- (C) anistia.
- (D) regressão no regime prisional.
- (E) detração penal.

Art. 70, I, da LEP.

„G., oirabeg

3. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

3.1. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA

(Magistratura/DF – 2011) Na questão a seguir, assinale a alternativa correta.

Das normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Em 20 de março de 2007, Tércio foi preso em flagrante por infração ao que se dispõe no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343 de 2007, pelo que restou condenado, definitivamente, a 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado e 580 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Seis (06) meses da reprimenda corporal decorreram do reconhecimento da agravante da reincidência em face de condenação anterior por tráfico de entorpecentes. A partir dessa hipotética situação e considerando que houve

* Eduardo Dompieri comentou as questões dos concursos de Magistratura Estadual, Ministério Público Estadual, Defensoria, Trabalhistas, Cartório, Analista, Magistratura Federal; Arthur Trigueiros comentou as questões dos concursos DPE/PE/15, MAG/SC/15 e Eduardo Dompieri e Arthur Trigueiros comentaram em coautoria as questões dos concursos de Delegado.

efetivo início da execução penal, verifique a possibilidade de se aplicar a progressão de regime ou o livramento condicional.

- (A) Após cumprido ao menos dois quintos (2/5) da pena no regime anterior, com a comprovação do bom comportamento carcerário, bem como respeitadas as normas que vedam a progressão, Tércio poderá obter sua transferência para o regime semiaberto;
- (B) Após cumprido ao menos três quintos (3/5) da pena no regime anterior, com a comprovação do bom comportamento carcerário, bem como respeitadas as normas que vedam a progressão, Tércio poderá obter sua transferência para o regime semiaberto;
- (C) Após cumprido ao menos um sexto (1/6) da pena no regime anterior, com a comprovação do bom comportamento carcerário, bem como respeitadas as normas que vedam a progressão, Tércio poderá obter sua transferência para o regime semiaberto;
- (D) Após cumprido mais de dois terços (2/3) da pena no regime anterior e comprovado comportamento carcerário satisfatório, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência, Tércio poderá obter o benefício do livramento condicional.

Os fatos são anteriores à entrada em vigor da Lei 11.464/07, que alterou, na Lei de Crimes Hediondos, a disciplina relativa à progressão de pena nos crimes hediondos e assemelhados. Por essa razão, conforme estabelece a Súmula nº 471 do STJ, deve incidir, quanto aos condenados por estes fatos, a regência do art. 112 da LEP, que impõe, como condição para progressão de regime, o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, além de bom comportamento carcerário. Importante que se diga que, no que toca à progressão nos crimes hediondos e equiparados, com a edição da Lei 13.769/2018, que alterou a redação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, a progressão, nesses crimes, se se tratar de mulher grávida, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, obedecerá ao que estabelecem os §§ 3º e 4º do art. 112 da LEP. Em outras palavras, institui-se, no que concerne aos crimes hediondos e equiparados, regra específica de progressão no caso de o beneficiário encontrar-se em uma das condições acima.

„A., ojurabqg

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) A execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado

- (A) praticar fato definido como crime doloso ou culposos.
- (B) praticar falta grave especificada em lei estadual.
- (C) sofrer condenação, por crime anterior, mesmo que a pena, somada ao restante da pena em execução, permita a manutenção do regime.
- (D) praticar fato definido como crime ou falta grave, exigindo-se a sua prévia oitiva apenas na primeira hipótese.
- (E) descumprir, no regime aberto, condição especial estabelecida pelo juiz e não prevista em lei.

A: errada – a regressão de regime prisional será determinada nas hipóteses em que ocorrer a prática de crime doloso ou falta grave (art. 118, I, da Lei nº 7.210/1984 – LEP); **B:** errada – o rol das faltas graves está previsto no art. 50 da LEP. O entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário é no sentido de que, por gerar efeitos no cumprimento da pena, somente poderá ser prevista em lei federal; **C:** errada – para que ocorra obrigatoriamente a regressão para um dos regimes mais rigorosos, exige-se que, sofrida a condenação, por crime anterior, a pena somada deverá tornar incabível a manutenção do regime em que o sentenciado se encontra cumprindo pena (art. 118, II, da LEP); **D:** errada – a prévia oitiva do sentenciado é exigida tanto para a regressão de regime ocasionada pela prática de falta grave como de crime doloso (art. 118, § 2º, da LEP); **E:** correta – o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, configura falta grave (art. 50, V, da LEP).

„E., ojurabqg

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a progressão de regime de apenado reincidente específico, condenado por crime equiparado a hediondo (art. 12 da Lei nº 6.368/76) praticado no ano de 2006, dar-se-á após o cumprimento no regime anterior (requisito objetivo) de qual prazo?

- (A) 1/6 (um sexto) da pena.
- (B) 1/3 (um terço) da pena.
- (C) 2/5 (dois quintos) da pena.
- (D) 3/5 (três quintos) da pena.
- (E) 2/3 (dois terços) da pena.

Súmula nº 471 do STJ: “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”. Importante que se diga que, no que toca à progressão nos crimes hediondos e equiparados, com a edição da Lei 13.769/2018, que alterou a redação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, a progressão, nesses crimes, se se tratar de mulher grávida, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, obedecerá ao que estabelecem os §§ 3º e 4º do art. 112 da LEP. Em outras palavras, institui-se, no que concerne aos crimes hediondos e equiparados, regra específica de progressão no caso de o beneficiário encontrar-se em uma das condições acima.

„A., ojurabqg

3.2. PERMISSÃO DE SAÍDA E SAÍDA TEMPORÁRIA

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Podem obter autorização para saída temporária os

- (A) condenados que cumpram pena em regime semiaberto.
- (B) presos provisórios e os condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto.
- (C) presos provisórios e os condenados que cumpram pena em regime semiaberto.
- (D) condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto.
- (E) presos provisórios e os condenados que cumpram pena em regime aberto.

A saída temporária, disciplinada nos arts 122 a 125 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), destina-se tão somente ao condenado que cumpre a pena em regime semiaberto. Vide parágrafo único do art. 122 da LEP, introduzido pela Lei 12.258/10, que passou a admitir, neste caso, o emprego de vigilância indireta (utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado).

„A., ojurabqg

(Ministério Público/GO – 2010) Assinale a alternativa incorreta, quanto à execução penal.

- (A) A permissão de saída do condenado que cumpre pena em regime aberto e semiaberto poderá ser concedida pelo próprio diretor do estabelecimento.
- (B) Dentre outros, poderá ser concedido o recolhimento em residência aos condenados que cumprem pena no regime aberto maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, à condenada gestante e aos acometidos por doença grave.
- (C) Comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que não executar o trabalho e as tarefas a ele atribuídos.
- (D) A autorização de saída poderá ser concedida aos presos do regime semiaberto, para, dentre outros, visita à família, por período não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

A: correta (art. 120, parágrafo único, da LEP); **B:** incorreta, devendo ser assinalada. O recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular será admitido quando se tratar de condenado maior de setenta anos; que estiver acometido de doença grave; tiver filho menor ou deficiente físico ou mental; ou, ainda, estiver a condenada gestante (art. 117 da LEP); **C:** correta (art. 50, VI, da LEP); **D:** correta (art. 122, I, c. c. o art. 124, ambos da LEP).

„B., ojurabqg

3.3. REMIÇÃO

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) No que concerne à remição pelo estudo, é correto afirmar que

- (A) a contagem de tempo será feita à razão de um dia de pena a cada oito horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias.
- (B) as correspondentes atividades somente poderão ser desenvolvidas de forma presencial.
- (C) o tempo remido será considerado como pena cumprida, para todos os efeitos.
- (D) inaplicável às hipóteses de prisão cautelar.
- (E) o juiz, em caso de falta grave, poderá revogar até metade do tempo remido.

A: incorreta. A contagem do tempo para remição será feita à razão de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar (art. 126, § 1º, I, da LEP); **B:** incorreta. É admitida a atividade de estudo desenvolvida por metodologia de ensino a distância (art. 126, § 2º, da LEP); **C:** correta – art. 128 da LEP, de acordo com redação dada pela Lei nº 12.433/2011; **D:** incorreta (art. 126, § 7º, da LEP); **E:** incorreta. A revogação máxima do tempo remido é 1/3, nos termos do art. 127 da LEP, com redação dada pela Lei nº 12.433/2011.

„C., ojurabqg

(Ministério Público/MS – 2011 – FADAMS) Considere as seguintes afirmativas a respeito da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).

- I. O regime disciplinar diferenciado será aplicado ao preso provisório ou ao condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando, bem como a aqueles nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.
- II. A permissão de saída, espécie de autorização de saída, consiste na possibilidade dos condenados que cumprem pena em regime semiaberto saírem do estabelecimento, sem vigilância direta nas hipóteses taxativamente estabelecidas em lei. Por outro lado, a saída temporária, aplicável aos condenados e presos provisórios, consiste na possibilidade de saída do estabelecimento penal, mediante escolha, em razão de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente, irmão ou necessidade de tratamento médico com duração necessária à finalidade da saída.

- III. Ao conceder saída temporária, o juiz imporá as seguintes condições ao condenado: o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício; o recolhimento à residência visitada, no período noturno e a proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, sendo certo que a Lei nº 12.258/10 não admitiu a previsão de outras condições submetidas à análise do caso em concreto.
- IV. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho ou frequência a curso de ensino formal.

A esse respeito, pode-se concluir que:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) as afirmativas II e III estão incorretas;
(C) as afirmativas II e IV estão corretas;
(D) apenas a afirmativa IV está correta;
(E) apenas a afirmativa III está incorreta.

I: assertiva correta, pois em consonância com o prescrito no art. 52, §§ 1º e 2º, da LEP; II: assertiva incorreta, pois não corresponde ao que estabelece o art. 120 da LEP; III: incorreta, pois, sem prejuízo das condições prescritas nos incisos do § 1º do art. 124 da LEP, poderá o juiz, se entender que seja o caso, estabelecer outras condições compatíveis com as circunstâncias do caso concreto; IV: a forma pela qual deverá se dar a remição pelo estudo foi inserida na Lei de Execução Penal por meio da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do art. 126 da LEP, nele introduzindo o inciso I do § 1º. No que toca à remição pelo trabalho, esta se dará, de fato, à razão de um dia de pena por três de trabalho (art. 126, § 1º, II, da LEP).

„B„, o rjvabqeg

(Ministério Público/PR – 2011)

- I. É possível conceder remição de pena computando-se o tempo de frequência a curso de ensino formal.
II. É vedada a concessão de autorização para trabalho externo para condenados pela prática de crimes hediondos.
III. Segundo a moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena para condenados estrangeiros.

Considerando as assertivas acima se afirma que:

- (A) Apenas as assertivas I e II são corretas.
(B) Apenas as assertivas II e III são corretas.
(C) Apenas as assertivas I e III são corretas.
(D) Apenas uma assertiva está correta.
(E) Todas as assertivas são corretas.

I: correta. Atendendo aos anseios da jurisprudência (Súmula nº 341, STJ), foi editada a Lei 12.433/2011, que instituiu e disciplinou a remição pelo estudo, alterando o dispositivo da LEP que regia o tema (art. 126). Hoje, portanto, a remição se opera tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos moldes do dispositivo supracitado. A competência para declarar os dias remidos é do juízo da execução, conforme reza o art. 126, § 8º, da Lei 7.210/1984 (Execução Penal); II: incorreta, visto que a jurisprudência reconhece a possibilidade de trabalho externo para condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. Nesse sentido, conferir: STJ, HC 45.392, 6ª T., rel. Min. Nilson Naves, j. 9.3.06; STJ, HC 42.444-RS, 5ª T., rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 13.09.2005; III: correta. Nesse sentido: STJ, HC 103.373-SP, 6ª T., rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 22.09.2008.

„C„, o rjvabqeg

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) De acordo com a Lei de Execução Penal, incumbe à Defensoria Pública requerer a detração e a remição da pena. A respeito desses dois institutos é correto afirmar:

- (A) O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição.
(B) Pelo instituto da remição, o período de prisão provisória por fato que resultou a condenação executada deve ser considerado no cômputo do cumprimento da pena imposta pela sentença.
(C) A detração consiste na possibilidade de o apenado diminuir parte do tempo de execução da pena pelo trabalho, sendo que a contagem do tempo para tal fim será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho.
(D) O tempo remido não é computado para a concessão do indulto, somente para o deferimento do livramento condicional.
(E) O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo detraído, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar.

A: correta, nos termos do art. 126, § 4º, da Lei 7.210/84 (inserido pela Lei 12.433/11); B: a assertiva está incorreta, já que contém o conceito do instituto denominado *detração*, presente no art. 42 do CP; C: assertiva incorreta, pois traz o conceito de *remição* – art. 126 da LEP; D: com a nova redação dada ao art. 128 da LEP pela Lei 12.433/11,

consolida-se o entendimento segundo o qual o tempo remido deve ser computado como pena cumprida, para todos os efeitos; E: o cometimento de falta grave no curso da execução da pena não tem relação com a detração, e sim com a remição. Assim, em vista da nova redação conferida ao art. 127 da Lei 7.210/84, o cometimento de falta grave acarretará a revogação, pelo juiz, de até um terço do tempo remido. Antes, estava credenciado o magistrado a revogar os dias remidos na sua totalidade, amparado que estava pelo posicionamento firmado pelo STF na Súmula Vinculante nº 9.

„A„, o rjvabqeg

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Em relação ao direito penal e à remição da pena, julgue o próximo item.

- (1) A remição da pena por meio do estudo vem sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, por não considerá-la violação ao princípio da legalidade. A competência para concedê-la será do juízo da execução.

1: correta – Ao tempo em que esta questão foi elaborada, a LEP (arts. 126 e seguintes) não contemplava a remição pelo estudo; somente pelo trabalho. A despeito disso, é bom frisar que os tribunais superiores vinham firmando posicionamento no sentido de estender tal possibilidade para a remição pelo estudo, inclusive com a edição, pelo STJ, da Súmula nº 341. Atendendo aos anseios da jurisprudência, foi editada a Lei 12.433/11, que instituiu e disciplinou, finalmente, a remição pelo estudo, alterando o dispositivo da LEP que rege o tema (art. 126). Hoje, portanto, a remição se opera tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos moldes do dispositivo supracitado. A competência para declarar os dias remidos é do juízo da execução, conforme reza o art. 126, § 8º, da Lei 7.210/84 (Execução Penal).

„C„, o rjvabqeg

3.4. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

- I. aplicar pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes;
II. autorizar a saída temporária no regime semiaberto;
III. aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou de frequência a determinados lugares;
IV. determinar a prisão domiciliar;
V. conceder o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena.

Considerando exclusivamente as disposições da Lei de Execução Penal, estão corretas APENAS as hipóteses

- (A) I, II e III.
(B) III, IV e V.
(C) III e IV.
(D) II e IV.
(E) I e V.

As assertivas correspondentes aos incisos II e IV estão contempladas no art. 146-B da LEP; as demais, embora tenham feito parte do respectivo projeto de lei, foram objeto de veto pelo Executivo quando da edição da Lei 12.258/2010.

„D„, o rjvabqeg

4. INCIDENTES DE EXECUÇÃO

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) A respeito dos incidentes de execução penal, assinale a opção correta.

- (A) Não há previsão legal para a conversão de pena de limitação de fim de semana em privativa de liberdade.
(B) A legitimidade para requerer a concessão de indulto individual foi atribuída por lei apenas ao sentenciado e ao MP.
(C) O tratamento ambulatorial pode ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida, quando inexistir prazo mínimo de internação.
(D) Contra as decisões proferidas pelo juiz das execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias.
(E) Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental do sentenciado, o juiz, de ofício, deverá decretar a extinção da punibilidade.

A: incorreta – esta possibilidade está prevista no art. 181, § 2º, da LEP; B: incorreta – além do sentenciado e do MP, têm legitimidade para requerer o indulto individual o Conselho Penitenciário e a autoridade administrativa (art. 188, LEP); C: incorreta (art. 184, parágrafo único, da LEP); D: correta – proposição em conformidade com o art. 197 da LEP; E: incorreta. Neste caso, deverá o juiz, em vista do disposto no art. 183 da LEP, determinar a substituição da pena por medida de segurança.

„D„, o rjvabqeg

(Ministério Público/PB – 2010) Considere as proposições abaixo e, em seguida, indique a alternativa que contenha o julgamento devido sobre elas:

- I. A concessão de anistia é atribuição do Congresso Nacional, sendo veiculada por lei federal, dirigindo-se a fatos e não a pessoas.

Alcança e extingue, com efeito “ex tunc”, todas as consequências penais, atingindo o “jus puniendi” do Estado, e pode ser concedida antes ou depois da instauração do processo.

- II. O incidente da execução penal denominado de desvio restará configurado quando houver mudança do curso normal da execução, implicando favorecimento ilegítimo do apenado.
- III. A competência jurisdicional para o processo de execução provisória de preso condenado pela Justiça Federal, com trânsito em julgado para a acusação, pendente de recurso apenas da defesa, recolhido em presídio estadual de segurança máxima, será do Juiz Estadual das Execuções Penais em que estiver localizado o estabelecimento penal.

- (A) Apenas a proposição I está correta.
 (B) Apenas a proposição II está correta.
 (C) Todas as proposições estão corretas.
 (D) Apenas a proposição III está correta.
 (E) Todas as proposições estão incorretas.

I: correta – art. 107, II, do CP; arts. 21, XVII, e 48, VIII, da CF; II: correta – haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares (art. 185 da LEP). O incidente de excesso ou desvio, por sua vez, poderá ser suscitado pelo Ministério Público, pelo Conselho Penitenciário, pelo sentenciado e por qualquer dos demais órgãos da execução penal (art. 186 da LEP). Dessa forma, pode-se observar que, ocorrendo mudança no curso normal da execução, implicando favorecimento ilegítimo do apenado, o incidente poderá ser suscitado por um dos legitimados descritos, mas dificilmente o próprio sentenciado o fará, por ser o beneficiário, cabendo, nesta hipótese, mais comumente ao Ministério Público; III: correta – art. 2º, parágrafo único, da LEP e Súmula 192 do STJ.

„D., ojurbeqG

5. TEMAS COMBINADOS

(Magistratura/DF – 2011) Na aplicação da Lei nº 7.210, de 1984, constata-se:

- (A) Dentre as competências do Conselho Penitenciário, enquanto órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, está a de emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena, inclusive, na hipótese de indulto com base no estado de saúde do preso;
- (B) Ocorrendo um motim em um dos pavilhões da penitenciária e sendo impossível identificar o responsável, a fim de manter a ordem e a segurança interna do presídio, como forma de prevenir e punir condutas semelhantes, bem como evitar o acontecimento de novas rebeliões, o diretor do presídio deve aplicar sanção coletiva aos internos do dito pavilhão;
- (C) O condenado que for punido por falta grave perderá o direito aos dias remidos durante o ano em que a falta grave foi praticada;
- (D) Ainda que reincidente, mas tenha cumprido um sexto (1/6) da pena, o condenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter autorização para saída temporária, sem vigilância direta, para visita à família.

A: incorreta – o art. 70, I, parte final, da LEP excluiu, das atribuições do Conselho Penitenciário, a emissão de parecer sobre indulto baseado no estado de saúde do preso. Além disso, a Lei 10.792/2003 alterou a redação do art. 70, I, da LEP e excluiu das atribuições do Conselho Penitenciário a emissão de parecer sobre o livramento condicional. Registre-se que, para alguns, esta possibilidade permanece, dado o que estabelece o art. 131 da LEP; B: incorreta – é vedada a aplicação de sanções coletivas, conforme previsão do artigo 45, § 3º, da LEP; C: correta – em vista das alterações implementadas na LEP pela Lei 12.433/2011, estabeleceu-se, no caso de cometimento de falta grave, uma proporção máxima em relação à qual poderá se dar a perda dos dias remidos. Assim, diante da prática de falta grave, poderá o juiz, em vista da nova redação do art. 127 da LEP, revogar no máximo 1/3 do tempo remido, devendo a contagem recomençar a partir da data da infração disciplinar. Antes disso, o condenado perdia os dias remidos na sua totalidade. Vide o teor da Súmula Vinculante n. 9, que, com a edição da Lei 12.433/11, perdeu sua razão de ser; D: incorreta – o condenado reincidente somente fará jus à saída temporária depois de cumprir 1/4 da pena; se primário for, o benefício ser-lhe-á concedido depois do cumprimento de 1/6 da pena. É o que estabelece o art. 123 da LEP.

„D., ojurbeqG

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta, relativa à execução penal, inclusive, se o caso, consoante jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores (STJ e STF).

- (A) A falta grave interrompe o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional.
 (B) É inadmissível o trabalho externo para presos em regime fechado.

- (C) A tentativa de falta disciplinar é punida com a sanção correspondente à falta consumada, reduzida de um a dois terços, por aplicação analógica do art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
 (D) O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não inferior a três quartos do salário-mínimo, inclusive quanto às tarefas prestadas a título de prestação de serviços à comunidade.
 (E) A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena, sob regime fechado ou semiaberto.

A: incorreta, pois contraria o disposto na Súmula nº 441 do STJ; B: incorreta – o trabalho externo, no regime fechado, é admissível, desde que em serviços ou obras públicas, conforme estabelece o art. 34, § 3º, do CP; C: incorreta, na medida em que, segundo prescreve o art. 49, parágrafo único, da LEP, a falta disciplinar tentada será punida com a mesma sanção prevista para a falta consumada; D: incorreta, visto que não reflete o contido no art. 30 da LEP; E: assertiva correta, nos moldes do art. 126, *caput*, da LEP (modificado por força da Lei 12.433/11).

„D., ojurbeqG

(Ministério Público/GO – 2010) Sobre a execução penal considere as proposições seguintes:

- I. O excesso ou desvio de execução ocorre sempre que algum ato foi praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Além do Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal têm legitimidade para propor o incidente.
 - II. O recurso cabível na execução penal é o recurso de agravo, sem efeito suspensivo e que segue o rito do recurso em sentido estrito.
 - III. Segundo a Lei de Execução Penal o Órgão do Ministério Público deverá visitar mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença, em livro próprio.
 - IV. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que deixar de executar trabalho, tarefas ou ordem recebida da administração do sistema prisional.
- (A) Apenas uma proposição está correta.
 (B) Apenas duas proposições estão corretas.
 (C) Apenas três proposições estão corretas.
 (D) As quatro proposições estão corretas.

I: correta – art. 185 c. c. o art. 186, ambos da LEP; II: correta – art. 197 da LEP; Súmula n. 700 do STF; III: correta – art. 68, parágrafo único, da LEP; IV: correta – art. 50, VI, da LEP.

„D., ojurbeqG

(Ministério Público/MG – 2010.2) Segundo o que dispõe a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), é INCORRETO afirmar

- (A) que, para o preso provisório, o trabalho interno é obrigatório.
 (B) que o direito à assistência material estende-se ao egresso.
 (C) que a tentativa de falta disciplinar é punida com a sanção da falta consumada.
 (D) que o Patronato é Órgão da Execução Penal.

A: incorreta (devendo esta ser assinalada). De fato, o trabalho para o preso provisório é *facultativo*, nos exatos termos do art. 31, parágrafo único, da LEP; B: correta (arts. 10, parágrafo único, e 11, I, da LEP); C: correta (art. 49, parágrafo único, da LEP); D: correta (art. 61, VI, da LEP).

„A., ojurbeqG

(Ministério Público/PR – 2008) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.
 (B) O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
 (C) O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena.
 (D) O tempo remido não será computado para a concessão do livramento condicional e indulto.
 (E) Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

A: correta (art. 102 da LEP); B: correta (art. 183 da LEP); C: correta (art. 126 da LEP); D: incorreta (devendo esta ser assinalada). Art. 128 da LEP (o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos – redação conferida pela Lei 12.433/2011); E: correta (art. 185 da LEP).

„D., ojurbeqG

11. DIREITO CONSTITUCIONAL

André Nascimento, André Barbieri, Bruna Vieira, Eduardo Dompieri, Licínia Rossi e Teresa Melo*

1. PODER CONSTITUINTE

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O exercício do Poder Constituinte Derivado, nos termos expressos da Constituição Federal de 1988,

- (A) pode revelar-se por meio de projeto de iniciativa popular, nos termos expressamente previstos na Constituição Federal, exercido pela apresentação de projeto à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- (B) permite a reforma da Constituição, desde que a Proposta de Emenda à Constituição seja votada e aprovada, em dois turnos, se obtiver, em cada casa do Congresso, dois terços dos votos dos respectivos membros.
- (C) pode revelar-se nas Emendas à Constituição, iniciadas por proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
- (D) permite a reforma da Constituição, desde que a Proposta de Emenda à Constituição seja votada e aprovada em sessão unicameral, em dois turnos, por dois terços de Deputados e Senadores.

A: incorreta. Prevalece o entendimento de que **não há possibilidade de iniciativa popular em projeto de emenda constitucional**. Apenas os listados no art. 60, I, II e III, da CF têm legitimidade para iniciar uma PEC. São eles: I – um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, II – o Presidente da República e III – mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros; **B:** incorreta. O quórum para a aprovação de uma emenda constitucional é de três quintos e não dois terços. Conforme o art. 60, § 2.º, da CF, a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos dos votos** dos respectivos membros; **C:** correta. É o que determina o art. 60, III, da CF; **D:** incorreta. Conforme já mencionado, a proposta deve ser discutida em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos dos votos** dos respectivos membros. BV

Gabbarito "C"

(Cartório/RJ – 2012) Sobre Poder Constituinte, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. O Poder Constituinte derivado não é passível de controle de constitucionalidade.
- II. O Poder Constituinte derivado decorrente consiste na possibilidade de alterar-se o texto constitucional, de acordo com as regras previstas na própria Constituição.
- III. O Poder Constituinte originário existirá apenas no surgimento de uma primeira Constituição, sendo as demais derivadas.

- (A) V / F / F
(B) F / V / F
(C) F / F / V
(D) V / V / V
(E) F / F / F

I: incorreta. O poder constituinte derivado é limitado e condicionado, pois se sujeita às normas preestabelecidas pelo poder constituinte originário. Desse modo, se tais limitações não estiverem sendo observadas, é possível que as regras criadas pelo derivado sejam objeto de controle de constitucionalidade; **II:** incorreta. O poder constituinte derivado se divide em três: *decorrente, reformador e revisor*. O primeiro é o poder que cada Estado tem de elaborar a sua própria Constituição, em virtude da sua capacidade de auto-organização (art. 11 do ADCT e art. 25 da CF). O segundo é o poder de alterar a Constituição Federal, que se manifesta por meio das emendas constitucionais (art. 60 da CF). O terceiro, poder revisor, não pode mais ser exercido, pois está com a eficácia

* **Legenda:**

AN: André Nascimento

BV: Bruna Vieira

ED: Eduardo Dompieri

LR: Licínia Rossi

TM: Teresa Melo

AB: André Barbieri

BV/TM: Bruna Vieira e Teresa Melo

exaurida. Segundo o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a revisão constitucional, portanto uma revisão apenas, teve de ser realizada após cinco anos da data da promulgação da Constituição, em sessão unicameral e pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Atualmente, para alterar a Constituição, somente pelo processo legislativo das emendas constitucionais, previsto no art. 60 da CF; **III**: incorreta. O poder constituinte originário é aquele que cria a primeira constituição de um Estado ou a nova constituição de um Estado. No primeiro caso, é conhecido como poder constituinte histórico. Tem a função de instaurar e estruturar, pela primeira vez, o Estado. No segundo, é conhecido como poder constituinte revolucionário, porque ele rompe a antiga e existente ordem jurídica de forma integral, instaurando uma nova. Em ambos os casos, o poder constituinte impõe uma nova ordem jurídica para o Estado. **B**

Gabbarito "E"

(Cartório/RJ – 2012) A doutrina constitucional descreve uma maneira de exercício do poder constituinte que se dá de forma permanente e por mecanismos informais, o que ocorre, por exemplo, com a interpretação das normas constitucionais. Essa modalidade de poder constituinte pode ser chamada de

- (A) Poder Constituinte Originário.
(B) Poder Constituinte Concentrado.
(C) Poder Constituinte Hermenêutico.
(D) Poder Constituinte Difuso.
(E) Poder Constituinte Integrador.

A: incorreta. O poder constituinte originário, genuíno, ou de primeiro grau, é aquele que cria a primeira constituição de um Estado ou a sua nova constituição. Em ambos os casos, esse poder impõe uma nova ordem jurídica e, portanto, é ilimitado, incondicionado e autônomo; **B:** incorreta. A doutrina clássica não faz menção ao poder constituinte concentrado. O termo “concentrado”, em direito constitucional, é muito utilizado no controle de constitucionalidade. Quanto ao poder constituinte, a doutrina divide-o em originário e derivado. O primeiro, como mencionado, é o poder de criar uma nova constituição. O segundo se divide em três: *decorrente, reformador e revisor*. O decorrente é o poder que cada Estado tem de elaborar a sua própria Constituição, em virtude da sua capacidade de auto-organização (art. 11 do ADCT e art. 25 da CF). O reformador é o poder de alterar a Constituição Federal, que se manifesta por meio das Emendas Constitucionais (art. 60 da CF). Por fim, o poder revisor. Segundo o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a revisão constitucional, portanto uma revisão apenas, teve de ser realizada após cinco anos da data da promulgação da Constituição, em sessão unicameral e pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Como a revisão já foi feita, o dispositivo mencionado tem eficácia exaurida. Atualmente, para alterar a Constituição, somente pelo processo legislativo das emendas constitucionais, previsto no art. 60 da CF. Além dessa classificação, há quem defenda a existência do poder constituinte difuso e supranacional. O difuso, também chamado de mutação constitucional, se manifesta permanentemente e por mecanismos informais. Não há mudança no texto constitucional, mas na sua interpretação. O supranacional tem a ver com a ideia da elaboração e reformas de constituições com caráter global, que abarcaria diversos países; **C:** incorreta. Hermenêutica é o nome dado ao estudo da interpretação. Não há que se falar em poder constituinte hermenêutico; **D:** correta. De fato, o poder constituinte difuso tem a ver com a mudança informal da constituição, ou seja, mudança na sua interpretação; **E:** incorreta. O princípio do efeito integrador faz parte dos métodos de interpretação constitucional e informa que a análise dos conflitos jurídico-constitucionais deve se dar à luz dos critérios que beneficiam a integração política e social. **BV**

Gabbarito "D."

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda:

- I. As normas constitucionais decorrentes do Poder Constituinte Derivado estão sujeitas ao controle da constitucionalidade, sendo possível a declaração de normas constitucionais inconstitucionais.
 - II. A Constituição brasileira de 1988 é flexível.
 - III. O Poder Constituinte atribuído aos Estados Membros é denominado originário-revisor.
 - IV. O Poder Constituinte Revolucionário é juridicamente ilimitado, não encontra limite em princípios de direito suprapositivos, pois instituiu uma nova ordem constitucional.
 - V. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico.
- (A) Somente as assertivas II e IV estão corretas;
(B) Somente a assertiva V está correta;
(C) Somente as assertivas I e V estão corretas;
(D) Somente a assertiva IV está correta;
(E) Nenhuma das assertivas está correta.

I: correta, pois o Poder Constituinte Derivado possui limites que, caso não observados, tornam suas normas sujeitas ao controle de constitucionalidade. Assim, se as emendas constitucionais violarem o texto originário da CF/1988, elas serão declaradas inconstitucionais. II: incorreta, pois a CF de 1988 é considerada **rígida**; III: incorreta, pois o poder que cada Estado tem de elaborar a sua própria Constituição é denominado de poder **derivado decorrente**; IV: incorreta, pois o poder constituinte originário, genuíno, ou de primeiro grau, é aquele que cria a primeira constituição de um Estado ou a nova constituição de um Estado. No primeiro caso, é conhecido como poder constituinte histórico. Tem a função de instaurar e estruturar, pela primeira vez, o Estado. No segundo, é conhecido como poder constituinte **revolucionário**, porque ele rompe a antiga e existente ordem jurídica de forma integral, instaurando uma nova. Em ambos os casos, o poder constituinte impõe uma nova ordem jurídica para o Estado. Podemos falar que esse poder, em regra, é: inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado. Ocorre que a doutrina caminha no sentido de afirmar que há certos limites. Canotilho entende que “o poder constituinte é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade e, nesta medida, considerados ‘vontade do povo’”. Menciona também sobre “a necessidade de observância de princípios de justiça: suprapositivos e supralegais” (**Direito Constitucional e teoria da Constituição**, 7ª ed, p. 81); V: correta (art. 60, § 4º, I e II, da CF/1988). **BV**

„G. oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. O poder constituinte derivado revisor é condicionado e limitado às regras instituídas pelo poder originário.
 - II. O poder constituinte difuso é um processo formal de mudança da Constituição, com a alteração da interpretação como consequência da modificação do texto da norma.
 - III. para que uma lei seja recepcionada pela nova Constituição é indispensável que haja compatibilidade formal e material.
 - IV. Pela teoria da desconstitucionalização, ainda que compatíveis com a nova ordem, as normas da Constituição anterior não podem ser recepcionadas com *status* de norma infraconstitucional.
 - V. O poder constituinte de segundo grau sofre limitações formais ou procedimentais, circunstanciais e materiais.
- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas e as demais estão incorretas.
(B) Apenas as proposições I e V estão corretas e as demais estão incorretas.
(C) Apenas as proposições I, III e V estão corretas e as demais incorretas.
(D) Apenas a proposição I está correta e as demais estão incorretas.
(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois o poder constituinte derivado revisor, de fato, é condicionado e limitado pelo originário. Vale lembrar que hoje não há mais possibilidade de utilização desse poder. Segundo o art. 3º do ADCT, a revisão constitucional teve de ser realizada após cinco anos da data da promulgação da Constituição (uma única vez), em sessão unicameral e pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Atualmente, para alterar a Constituição, somente pelo processo legislativo das emendas constitucionais (art. 60 da CF/1988); II: incorreta, pois o poder constituinte difuso, também conhecido como **mutação constitucional**, é o processo informal de mudança da Constituição. Tem relação não com o aspecto formal do texto constitucional, mas sim com a interpretação dada à Constituição. Não são necessárias técnicas de revisão ou reforma constitucional para que o fenômeno se opere. A mudança social, que se dá com o passar do tempo, já faz com que a interpretação seja modificada; III: incorreta, pois o fenômeno da recepção não se preocupa com a forma. Para que o dispositivo seja recepcionado, apenas o seu conteúdo é que tem de ser compatível com o texto da nova Constituição; IV: incorreta, pois é justamente o contrário. Pelo fenômeno da desconstitucionalização, a antiga Constituição seria **recebida pelo novo ordenamento**, ou seja, pela nova Constituição, com *status* de **legislação infraconstitucional**. Esse fenômeno **não** ocorre no Brasil, pois com a entrada em vigor de uma nova Constituição a antiga é totalmente revogada; V: correta, pois essas limitações estão previstas no art. 60 da CF/1988. As **procedimentais** ou formais têm a ver com as regras previstas na Constituição para sua alteração (iniciativa, quórum, promulgação e rejeição). As **circunstanciais** indicam que em situações de anormalidade fica proibida a edição de emendas constitucionais. Ou seja, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Por fim, as limitações **materiais** determinam que alguns conteúdos não podem sequer ser objeto de deliberação tendente a abolir-los. São os seguintes: forma federativa de Estado; o voto secreto, direto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. **BV**

„G. oimabeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do poder constituinte e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

- (A) Compete ao poder constituinte decorrente elaborar e modificar as constituições dos estados-membros da Federação.
(B) O poder constituinte reformador é, por característica, incondicionado.
(C) A mutação constitucional é expressão do poder constituinte derivado.
(D) Denomina-se repristinação o fenômeno pelo qual a constituição nova recebe a ordem normativa infraconstitucional anterior, surgida sob égide das constituições precedentes, quando compatível com o novo ordenamento constitucional.

(E) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem por escopo controlar apenas as omissões legislativas.

A: Correta. O poder constituinte derivado pode ser exercido através da reforma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual (poder constituinte derivado reformador), pela revisão da Constituição Federal (poder constituinte derivado revisor, art. 3º do ADCT) ou por intermédio da elaboração das constituições estaduais e da lei orgânica do Distrito Federal (poder constituinte derivado decorrente); B: Errada. O Poder Constituinte Originário (PCO) é inicial porque inaugura uma nova ordem jurídica; ilimitado porque não se submete aos limites impostos pela ordem jurídica anterior; autônomo, porque exercido livremente por seu titular (o povo) e incondicionado por não se submeter a nenhuma forma preestabelecida para sua manifestação. Já o poder constituinte reformador é, por característica, condicionado; C: Errada. A alteração da Constituição pode ocorrer pela via formal (emendas à Constituição) ou pela via informal (mutação constitucional). A mutação permite que o sentido e o alcance da norma constitucional sejam alterados sem que haja qualquer modificação no texto do dispositivo da Constituição; D: Errada. Denomina-se recepção; E: Errada. Cabível em face de medida que impeça a efetividade de norma constitucional. **TM**

„A. oimabeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere ao poder constituinte.

- (A) O caráter ilimitado do poder constituinte originário deve ser entendido guardadas as devidas proporções: embora a Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 não se subordinasse a nenhuma ordem jurídica que lhe fosse anterior, devia observância a certos limites extrajurídicos, como valores éticos e sociais.
(B) Com a promulgação da CF, esgotou-se, no Brasil, o poder constituinte originário.
(C) Ao serem eleitos, os parlamentares que integraram a Assembleia Nacional Constituinte instalada no Brasil em 1987 tornaram-se os únicos titulares do poder constituinte originário.
(D) A Assembleia Nacional Constituinte instalada no Brasil em 1987 exerceu poder constituinte derivado.
(E) A Assembleia Nacional Constituinte instalada no Brasil em 1987 exerceu poder constituinte originário, caracterizado como inicial e autônomo, não se subordinando a limitações de nenhuma ordem, ainda que extrajurídicas.

A: Correta. O Poder Constituinte Originário (PCO) é inicial porque inaugura uma nova ordem jurídica; ilimitado porque não se submete aos limites impostos pela ordem jurídica anterior; autônomo porque exercido livremente por seu titular (o povo) e incondicionado por não se submeter a nenhuma forma preestabelecida para sua manifestação. Importante ressaltar que, para a doutrina jusnaturalista, o direito natural impõe limites ao PCO que, por essa razão, não seria totalmente autônomo; B: Errada. Pode ser exercido novamente, para a criação de uma nova Constituição; C: Errada. O titular do poder constituinte é sempre o povo; D: Errada. Exerceu poder constituinte originário; E: Errada. V. comentários à alternativa “a”. **TM**

„A. oimabeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), um dos inspiradores da Revolução Francesa, foi autor de um texto que teve grande repercussão na teoria do Poder Constituinte. O referido texto é:

- (A) *Que é o terceiro Estado?*
(B) *O poder do terceiro Estado.*
(C) *Que pretende o terceiro Estado?*
(D) *Que tem sido o terceiro Estado?*
(E) *A importância do terceiro Estado.*

Onde desenvolve a noção de soberania nacional. **TM**

„A. oimabeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) A Constituição Federal de 1988, fruto do exercício do Poder Constituinte Originário, inaugurou nova ordem jurídica constitucional. Sobre o relacionamento da Constituição Federal de 1988 com as ordens jurídicas pretéritas (constitucionais e infraconstitucionais) é correto afirmar:

- (A) **Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição** Federal de 1988, desde que compatíveis material e formalmente com a ordem constitucional atual, continuam válidas.
(B) De acordo com entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, os dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), que não forem contrários à Constituição Federal de 1988, continuam válidos, mas ocupam posição hierárquica infraconstitucional legal.
(C) Por força de norma expressa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, houve manutenção da aplicação de determinados dispositivos da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969).
(D) A promulgação da Constituição Federal de 1988 revogou integralmente a Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), inexistindo, dada a incompatibilidade da ordem constitucional atual com o regime ditatorial anterior, possibilidade de recepção de dispositivos infraconstitucionais.

- (E) Dispositivo da Constituição de 1946, que seja plenamente compatível com a ordem constitucional de 1988, com a revogação da Constituição de 1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), tem sua validade retomada.

A: Errada. Só precisam ser materialmente compatíveis; **B:** Errada. O ordenamento brasileiro não admite, como regra geral, o fenômeno da *desconstitucionalização*, segundo o qual as normas da constituição anterior, materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional, permanecem em vigor com *status* de lei ordinária. Só existirá desconstitucionalização se o próprio Poder Constituinte assim determinar, haja vista sua autonomia; **C:** Correta. V. art. 28 do ADCT; **D:** Errada. Pelo princípio da recepção, a legislação anterior à nova Constituição, desde que seja *materialmente* compatível com o novo texto, é validada e passa a se submeter à nova disciplina constitucional. Se a contrariedade com a CF de 1988 for apenas formal, sendo válido seu conteúdo, ainda assim são recepcionadas; **E:** Errada. Não existe repristinação nesse caso. **TM**

Gabbarito "C"

(Defensor Público/T0 – 2013 – CESPE) A respeito do poder constituinte e dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

- (A) A dissolução compulsória de associação já constituída ocorrerá por decisão judicial, não sendo necessário, em face da comprovação de atividade ilícita, aguardar o trânsito em julgado para a efetiva dissolução.
- (B) Na hipótese de cancelamento de naturalização por decisão judicial fundada na constatação de ocorrência de prática de atividade nociva ao interesse nacional, o interessado não pode readquirir naturalização mediante novo processo de naturalização.
- (C) No sistema brasileiro, o exercício do poder constituinte originário implica revogação das normas jurídicas inseridas na constituição anterior, apenas quando forem materialmente incompatíveis com a constituição posterior.
- (D) Conforme regra expressamente prevista na CF, os estados membros devem obrigatoriamente observar as linhas fundamentais do modelo federal no que se refere ao modo de elaboração da constituição estadual.
- (E) Segundo a doutrina, a proteção dada pela CF ao direito de propriedade autoral é dirigida exclusivamente aos direitos patrimoniais, não se estendendo, por exemplo, aos direitos morais do autor.

A: Errada. Exige-se trânsito em julgado para a dissolução compulsória de associação. A suspensão de atividades só pode ser determinada por decisão judicial, mas não se exige o trânsito em julgado da decisão nesse caso (Art. 5º, XVII e XIX da CF); **B:** Correta. Art. 12, § 4º, I, da CF; **C:** Errada. No direito brasileiro não existe o fenômeno da desconstitucionalização; **D:** Errada. Não existe esse princípio expresso na CF, mas normas de observância obrigatória são impostas pelo princípio (não escrito) da simetria; **E:** Errada. Abrange as duas faces do direito autoral. 

Gabbarito "B"

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) O Poder Constituinte é complexo, de fundamentação política e/ou jurídica, sendo exercido pela autoridade inicial do Estado, por Assembleia Constituinte ou movimento revolucionário. Analise os conceitos reduzidos abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Poder Constituinte Originário é caracterizado por sua autonomia em relação a outros órgãos e poderes, bem como por ser ilimitado juridicamente, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior, exceto no que condiz aos tratados internacionais previamente firmados;
- II. O Poder Constituinte Derivado Decorrente, doutrinariamente aceito por parte dos juristas, é o conferido aos demais entes federativos, excetuados os territórios, para que organizem suas próprias constituições ou leis orgânicas, respeitando os limites da *Lex Maior*, não se relacionando diretamente com o Poder Constituinte Originário;
- III. O Poder Constituinte Derivado Reformador é criado pelo Poder Constituinte Originário e difere desse por ser limitado por regras rígidas, que preservam a intangibilidade de alguns temas.

ALTERNATIVAS

- (A) As alternativas I, II e III são incorretas;
(B) As alternativas I e II são incorretas;
(C) As alternativas I e III são incorretas;
(D) As alternativas II e III são incorretas;
(E) As alternativas I, II e III são corretas.

I: Errada. O Poder Constituinte Originário (PCO) é inicial porque inaugura uma nova ordem jurídica; ilimitado porque não se submete aos limites impostos pela ordem jurídica anterior; autônomo porque exercido livremente por seu titular (o povo) e incondicionado por não se submeter a nenhuma forma preestabelecida para sua manifestação (nem mesmo a tratados internacionais). Importante ressaltar que, para a doutrina jusnaturalista, o direito natural impõe limites ao PCO que, por essa razão, não seria totalmente autônomo; **II:** Errada. O Poder Constituinte Derivado Decorrente é atribuído aos Estados e ao DF, para organizar suas Constituições Estaduais e a Lei Orgânica do DF (não existe, para a maioria dos doutrinadores, para os Municípios e Territórios). Além disso, condiciona-se ao Poder Constituinte Originário, relacionando-se diretamente com ele; **III:** Correta. O poder

constituinte derivado reformador pode ser exercido através da reforma da Constituição Federal – ou da Constituição Estadual – obedecendo-se os limites formais (art. 60, § 2º), materiais (art. 60, § 4º) e circunstanciais (art. 60, § 1º) previstos na CF. Parte da doutrina refere-se, ainda, a limites implícitos ao poder de reforma da CF. São exemplos desses últimos a titularidade do poder constituinte (povo) e o próprio procedimento de reforma da Constituição que, apesar de não escritos na Constituição, não podem ser alterados pelo legislador constituinte derivado. 

Gabbarito "B"

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) São espécies de limitações circunstanciais ao poder constituinte reformador no direito brasileiro:

- (A) a votação das propostas de emendas em dois turnos e a exigência de aprovação por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional.
- (B) a intervenção federal e o estado de defesa.
- (C) a iniciativa de emenda por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e a votação em dois turnos em cada Casa do Congresso Nacional.
- (D) o estado de sítio e a proibição de abolição da forma federativa de Estado.
- (E) a vedação de abolição dos direitos e garantias individuais e a da separação dos poderes.

Art. 60, § 1º, da CF. Note-se que se trata de limitações *circunstanciais*, não temporais.

Gabbarto "B"

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) A respeito das disposições constitucionais transitórias, da hermenêutica constitucional e do poder constituinte, julgue os itens subsequentes.

- (1) De acordo com o denominado método da tópica, sendo a constituição a representação do sistema cultural e de valores de um povo, sujeito a flutuações, a interpretação constitucional deve ser elástica e flexível.
- (2) O poder constituinte de reforma não pode criar cláusulas pétreas, apesar de lhe ser facultado ampliar o catálogo dos direitos fundamentais criado pelo poder constituinte originário.
- (3) O sistema constitucional brasileiro não admite a denominada cláusula pétrea implícita, estando as limitações materiais ao poder de reforma exaustivamente enumeradas na CF.
- (4) Pelo poder constituinte de reforma, assim como pelo poder constituinte originário, podem ser inseridas normas no ADCT, admitindo-se, em ambas as hipóteses, a incidência do controle de constitucionalidade.

1: Errada. De acordo com Pedro Lenza, por meio do método tópico-problemático “parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. A Constituição é, assim, um sistema aberto de regras e princípios” (Pedro Lenza, **Direito constitucional esquematizado**, 2012, p.154); **2:** Correta. O procedimento de reforma da Constituição, estabelecido no art. 60 da CF, é considerado uma limitação *implícita* ao poder de reforma, ou seja, o Poder Constituinte Derivado não pode alterá-lo, embora não haja regra expressa nesse sentido. O Brasil não adotou a chamada teoria da dupla revisão; **3:** Errada. Há limitações implícitas ao poder de reforma da Constituição, podendo existir limitações materiais implícitas; 4. Errada. Após a promulgação da CF, só o Poder Constituinte Derivado pode inserir regras no ADCT. Além disso, apesar de ser cabível controle de constitucionalidade de normas oriundas do Poder Constituinte Derivado (provenientes de emendas constitucionais, por exemplo), não cabe controle de constitucionalidade de normas originárias. 

Gadarrto 1E, 2C, 3E, 4E

2. TEORIA DA CONSTITUIÇÃO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Considerando os fundamentos do Estado federal brasileiro e o princípio da separação dos poderes, julgue os próximos itens.

- (1) A CF atribui grande relevância ao princípio da separação dos poderes, que constitui cláusula pétrea. Nesse sentido, o texto constitucional considera que os atos do presidente da República atentatórios à separação dos poderes configuram crime de responsabilidade, e que a União possui a prerrogativa de intervir nos estados e no DF a fim de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes.
- (2) São fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil, entre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

1: correto. De fato, o art. 85, II, da CF determina que os atos do Presidente da República que atentem contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação configuram crimes de responsabilidade. Além disso, dentre as situações excepcionais que ensejam intervenção federal, previstas no art. 34 da CF, encontra-se a garantia do livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação (inciso IV); **2:** correto. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no art. 1º da CF e são os seguintes: I – a soberania;

II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e V – o pluralismo político. **BV**

Gabário 10, 22

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Considerando o entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência do STF sobre o preâmbulo constitucional e as disposições constitucionais transitórias, julgue os itens seguintes.

- (1) As disposições constitucionais transitórias são normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Por serem hierarquicamente inferiores às normas inscritas no texto básico da CF, elas não são consideradas normas cogentes e não possuem eficácia imediata.
- (2) A jurisprudência do STF considera que o preâmbulo da CF não tem valor normativo. Desprovido de força cogente, ele não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa.

1: errado. As disposições constitucionais transitórias, ao contrário do mencionado, possuem o mesmo grau de eficácia que as demais normas constitucionais e são consideradas disposições cogentes. Por outro lado, o ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) é composto de regras criadas para executarem um determinado papel que, sendo cumprido, passam a não ter mais utilidade. É por esse motivo que tais normas são conhecidas como de eficácia esgotada ou exaurida. Cumprido o encargo para o qual foram criadas, não possuem mais utilidade alguma. Tais regras, embora integrem o texto constitucional e para serem modificadas também seja necessário o processo das emendas constitucionais, ficam ao final da Constituição e possuem numeração própria (art. 1º ao 97). Isso é assim, pois não seria técnico deixar no corpo das disposições permanentes algo que, mais dia menos dia, não terá mais utilidade alguma; **2:** correto. O preâmbulo, embora traga princípios que norteiam a interpretação da CF, não tem força normativa, não cria direitos e obrigações e não pode ser utilizado como parâmetro para eventual declaração de inconstitucionalidade. Além disso, já definiu a Corte Maior (ADI 2076/AC, Rel. Min. Carlos Velloso) que o preâmbulo não é tido como norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros. **BV**

Gabário 10, 22

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) as normas amparadas por cláusulas pétreas têm importantes repercussões hermenêuticas, mas não superioridade jurídica sobre as demais normas constitucionais editadas pelo poder constituinte originário;
- (B) o preâmbulo da Constituição não tem força normativa autônoma, podendo, no entanto, ser utilizado como reforço argumentativo ou diretriz hermenêutica;
- (C) é impossível a reforma constitucional das normas transitórias do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque incompatível com a provisoriedade que lhes é insita;
- (D) é entendimento consolidado do STF de que o Estado-membro não pode criar procedimento mais rigoroso do que o previsto na Constituição Federal para a emenda de suas Constituições.

A: correta. Prevalece o entendimento de que não existe hierarquia entre normas constitucionais. Desse modo, embora as cláusulas pétreas tenham repercussões importantes, mas não são superiores. De acordo com o art. 60, § 4º, da CF não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes e IV – os direitos e garantias individuais. Essas são as chamadas cláusulas pétreas ou núcleos essenciais intangíveis; **B:** correta. De fato, o preâmbulo traz princípios que norteiam a interpretação da CF, mas não tem força normativa, não cria direitos e obrigações e não pode ser utilizado como parâmetro para eventual declaração de inconstitucionalidade; **C:** incorreta, devendo ser assinalada. O STF já decidiu (ADI 829, Rel. Min. Moreira Alves) que as normas do ADCT não estão imunes ao poder reformador, de modo que podem ser alteradas por meio de emenda constitucional. Para tanto, é necessária a observância dos limites trazidos pelo constituinte originário, previstos no art. 60 da CF; **D:** correta. De acordo com o Supremo, os estados-membros, ao reformarem suas respectivas Constituições, devem observar os requisitos trazidos pelo art. 60, § 1º a § 5º, da CF. Sendo assim, estaria agindo em desacordo com a Constituição, o Estado-membro que, divergindo do modelo inscrito no Texto Maior, condicionasse a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa (ADI 486, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 03.04.1997, Plenário, DJ de 10.11.006.). Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, em *Direito Constitucional Descomplicado*, 8. ed., Método, 2012, p. 303 e 304, corroborando o entendimento do STF, ensinam que “Não poderá a Constituição do estado estabelecer quorum para modificação do seu texto distinto daquele estabelecido pelo legislador constituinte para a reforma da Constituição Federal, que é de três quintos (art. 60, § 2º, da CF). Não poderá o estado adotar *quorum* mais rígido (quatro quintos, por exemplo), nem menos rígido (maioria absoluta, por exemplo)”. **BV**

Gabário 10, 22

(Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP) Para atingir o bem comum, o Estado se estrutura para exercer o poder político. Nesse sentido, seguindo o conceito de Forma de Estado, a organização pode ser

- (A) monarquia ou república.
- (B) monarquia constitucional ou república.
- (C) unitário ou federal.
- (D) democrático ou autocrático.
- (E) presidencialista ou parlamentarista.

A e B: incorretas. **A forma de governo** é justamente a relação existente entre aqueles que governam e os que são governados. Por meio dela é que se verifica como é feita a instituição do poder. Fala-se em **república ou monarquia/monarquia constitucional**. Na primeira os governantes são eleitos, direta ou indiretamente, para que exerçam o poder por um período determinado. Já na segunda, monarquia, o poder advém da família, é vitalício e os governantes não precisam prestar contas para os governados. **C:** correta. De fato, a **forma de estado**, ou seja, o modo como o poder é exercido poder ser: **unitário ou federal**. Unitário é aquele em que as capacidades legislativa, política e administrativa se concentram nas mãos de um único centro, de um único governo, por exemplo, Cuba e França. Já o Federal é aquele em que há repartição de competências e as capacidades mencionadas estão divididas em vários centros. É denominado pela doutrina de Estado Composto. O Brasil, a Alemanha e os Estados Unidos são alguns exemplos de Estado Federal ou Estado Composto; **D:** incorreta. Os estilos de liderança é que podem ser autocrático ou democrático; **E:** incorreta. Os **sistemas de governo, presidencialista ou parlamentarista**, dizem respeito à maneira pela qual as funções legislativa, executiva e judiciária são relacionadas. No presidencialismo, além da independência entre os poderes, que são harmônicos entre si, o detentor do poder cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Normalmente nas repúblicas adota-se o presidencialismo. No parlamentarismo existe apoio e colaboração entre as funções e o poder é dividido. O presidente não cumula as funções de chefe de Estado e de governo, apenas chefia o Estado e delega a atribuição de cuidar do governo ao primeiro-ministro. Este, por sua vez, para comandar o país tem de ter o apoio do parlamento. **BV**

Gabário 10, 22

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) A repristinação é a possibilidade de uma norma revogada passar novamente a ter vigência pelo fato de a norma revogadora ser revogada. O efeito repristinatório pode ocorrer nos casos:

- I. de entrada em vigor de lei que revogue a lei revogadora expressar o restabelecimento da lei revogada.
- II. de entrada em vigor de lei que revogue a lei revogadora, ainda que não expresse o restabelecimento da lei revogada.
- III. de concessão da medida cautelar em autos de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, voltada contra a lei revogadora, salvo expressa manifestação em sentido contrário.
- IV. de concessão da medida cautelar em autos de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal voltada contra a lei revogadora, exceto nos casos em que a União for interessada.
- V. em que o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei e, por maioria simples de seus membros, determinar o efeito *ex nunc* da decisão.

Está CORRETO apenas o afirmado nos itens:

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I e V.
- (D) I e III.
- (E) IV e V.

I: correta (art. 2.º, § 3.º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro); **II:** incorreta. Não existe repristinação automática no direito brasileiro. Esse fenômeno jurídico só é admitido quando feito de forma expressa; **III:** correta. O STF já definiu (Informativo 289, 08.11.2002) que a concessão de medida cautelar em autos de ação direta de inconstitucionalidade torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário; **IV:** incorreta. Não há essa exceção; **V:** incorreta. Nessa hipótese não há repristinação. Além disso, a modulação dos efeitos não pode ser feita por maioria simples. O art. 27 da Lei 9.868/1999 traz requisitos, de modo que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou **decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado (ex nunc)** ou de outro momento que venha a ser fixado. **BV**

Gabário 10, 22

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) O constitucionalismo fez surgir as Constituições modernas que se caracterizam pela adoção de

- (A) rol de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e regime presidencialista de governo;
- (B) pactos de poder entre soberanos e súditos que garantem àqueles privilégios, poderes e prerrogativas sem a contrapartida de deveres e responsabilidades exigíveis por estes;
- (C) princípio do governo limitado pelas leis, separação de poderes e proteção de direitos e garantias fundamentais;
- (D) controle de constitucionalidade difuso das normas realizado por qualquer membro do Poder Judiciário;
- (E) cartas constitucionais escritas, formais, dogmáticas, dirigentes, analíticas e outorgadas.

O constitucionalismo moderno abrange a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. De acordo com Pedro Lenza (*Direito Constitucional Esquematizado*, 2013, p. 58), “partindo, então, da ideia de que todo Estado deva possuir uma

Constituição, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm regras de limitação ao poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais, afastando-se da visão autoritária do antigo regime". **TM**

„C. o m b a b a g

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Tendo em vista a teoria geral do Estado, assinale a opção correta.

- (A) O federalismo brasileiro classifica-se, quanto à origem, como federalismo por agregação.
- (B) Federação é, por definição, um sistema de governo marcado pela garantia das autonomias regionais de seus membros.
- (C) Com o advento da República, em 1889, adotou-se no Brasil o federalismo de terceiro grau, sistema cujo poder estatal é dividido em três graus: federal, estadual e municipal.
- (D) As características fundamentais da República são: temporariedade, eletividade e responsabilidade.
- (E) O conceito de povo, um dos elementos constitutivos do Estado, está relacionado ao conjunto de brasileiros e estrangeiros que se encontrem em território nacional, ainda que transitoriamente.

A: Errada. O federalismo brasileiro é decorrente de desagregação do Estado Unitário; **B:** Errada. A Federação é forma de Estado e, no caso brasileiro, difere um pouco do modelo clássico de federalismo, pois nela tanto União, Estados-membros, como também os Municípios, são autônomos. V. art. 18, *caput*, da CF. Segundo a doutrina, a autonomia é a capacidade de auto-organização (cada um dos entes federativos pode elaborar sua própria Constituição), autogoverno (garantia assegurada ao povo de escolher seus próprios dirigentes e de, através deles, editar leis) e autoadministração (capacidade assegurada aos estados de possuir administração própria, faculdade de dar execução às leis vigentes); **C:** Errada. O federalismo no Brasil é de segundo grau, pois apesar de existirem três ordens (federal, estadual e municipal – além da peculiaridade distrital), os Municípios submetem-se a duas ordens: federal e estadual. Por isso, o federalismo no Brasil acaba sendo de segundo grau; **D:** Correta. O governante não se eterniza no poder, sendo sujeito a mandato, é eleito pelos cidadãos e submete-se à responsabilização nos casos listados pela CF; **E:** Errada. Povo é o elemento humano do Estado, composto pelos cidadãos com vínculo jurídico-político com o Estado. Não se confunde com “população”, conceito presente no enunciado. **TM**

„C. o m b a b a g

(Delegado/MG – 2012) São fundamentos essenciais da República Federativa do Brasil:

- (A) independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, integração econômica e cultural.
- (B) concessão de asilo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, eleições diretas, não intervenção do Estado.
- (C) soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político.
- (D) liberdade de exercício de qualquer ofício ou profissão, inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, liberdade de associação para fins lícitos, direito de propriedade, desde que atendidas suas funções sociais.

A: incorreta. De acordo com o art. 4º da CF/1988, a independência nacional (inciso I), a prevalência dos direitos humanos (inciso II), a autodeterminação dos povos (inciso III) e a integração política econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina (parágrafo único) são **princípios** que regem o Brasil nas suas relações internacionais; **B:** incorreta. A concessão de asilo político, o repúdio ao terrorismo e ao racismo e a não intervenção do Estado **também** são princípios que norteiam a República Federativa do Brasil nas relações internacionais (art. 4º, IV, VIII e X, da CF/1988). A eleição direta é um instrumento da democracia garantido constitucionalmente ao cidadão. Só há uma exceção: na hipótese de dupla vacância nos cargos da Presidência e Vice-Presidência da República, nos dois últimos anos do período presidencial (art. 81, § 1º, da CF/1988). Neste caso, a nova eleição será indireta, ou seja, feita pelo próprio Congresso Nacional; **C:** correta. De fato, a soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político, são considerados **fundamentos** da República Federativa do Brasil (art. 1º, I a IV, da CF/1988); **D:** incorreta. A alternativa traz **direitos e deveres** individuais previstos no art. 5º da CF/1988: liberdade de exercício de qualquer ofício ou profissão (inciso XIII), inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas (inciso XII), liberdade de associação para fins lícitos (inciso XVII), direito de propriedade, desde que atendidas suas funções sociais (incisos XXII e XXIII). **BV**

„C. o m b a b a g

(Delegado/MG – 2012) A Constituição é um conjunto sistemático e orgânico de normas que visam concretizar os valores que correspondem a cada tipo de estrutura social. Assim sendo, em sentido material, pode-se conceituar um texto constitucional como

- (A) um ato unilateral do Estado, cuja fonte tem origem na sua estrutura organizacional, no seu sistema e na sua forma de governo.
- (B) um conjunto normativo, que visa regular os poderes do Estado, incluindo sua formação, sua titularidade, seus meios de aquisição e seu exercício.
- (C) um texto produzido exclusivamente por determinadas fontes constitucionais, tendo por base preceitos legais, que lhe são anteriores.

- (D) um conjunto de princípios que expressam concepções decorrentes de valores morais, sociais, culturais e históricos, que asseguram os direitos dos cidadãos e condicionam o exercício do poder.

A: incorreta. O sentido material tem a ver com o conteúdo e, portanto, não pode a Constituição ser conceituada como ato unilateral do Estado; **B:** incorreta. Mais uma vez que a alternativa apresenta informações relativas ao aspecto formal da CF e não ao material; **C:** incorreta. O texto não precisa ser elaborado exclusivamente por fontes específicas e, além disso, o poder constituinte originário, que é aquele que elabora o novo texto constitucional, não está vinculado a preceitos legais anteriores. Por fim, a alternativa “C”, ao focar no texto e em sua produção, novamente prioriza a Constituição em seu sentido formal; **D:** correta. De acordo com José Afonso da Silva, “A Constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas (escritas ou costumeiras), como **conteúdo**, a conduta humana **motivada pelas relações sociais (econômicas, políticas, religiosas etc.)**, como **fim**, a **realização dos valores que apontam para o existir da comunidade**, e, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo” (**Curso de Direito Constitucional Positivo**, 35ª ed., p. 39). Assim, a alternativa “D” é que mais se aproxima do sentido material da Constituição, pois dispõe sobre valores e direitos dos cidadãos, além de mencionar que o Poder Público deve agir de modo a não violar tais preceitos. **BV**

„C. o m b a b a g

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Analise as proposições abaixo:

- I. Constituição, em sentido sociológico, conforme concepção de Ferdinand Lassalle, é a soma dos fatores reais de poder que regem um determinado Estado.
- II. Em sentido político, Constituição é a decisão política fundamental, considerando-se a teoria de Hans Kelsen.
- III. Segundo a concepção de Hans Kelsen, a Constituição, no sentido jurídico-positivo, significa a norma hipotética fundamental.
- IV. Os elementos orgânicos da Constituição dispõem sobre a estruturação e organização do Estado e do Poder.

É correto o que se afirma somente em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e IV.
- (E) IV.

I: correta. De fato, **Ferdinand Lassalle** sustentava que “os problemas constitucionais não eram problemas de Direito, mas do poder. A verdadeira Constituição de um país somente tem por base os **fatores reais e efetivos do poder** que naquele país vigem e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social” (**A essência da Constituição**, p. 40); **II:** incorreta. Ao contrário do mencionado, a concepção política foi trazida por **Carl Schmitt**, segundo a qual, a Constituição é a **decisão política fundamental** de um povo, visando sempre dois focos estruturais básicos – organização do Estado e efetiva proteção dos direitos fundamentais; **III:** incorreta. **Hans Kelsen** representava o ordenamento jurídico por meio de uma pirâmide, na qual a Constituição se encontrava no mais elevado degrau e, em decorrência disso, fundamentava-se a sua normatividade. Tal autor obteve reconhecimento mundial com a elaboração da obra “Teoria Pura do Direito”, doutrina que propugna o conteúdo puro do direito, sem interferências de cunhos sociológico, político, valorativo ou econômico. A Constituição, conforme Kelsen, apresenta o aspecto **lógico-jurídico**, segundo o qual é a **norma fundamental hipotética**, ou seja, traz um comando que impõe obediência obrigatória e é tida como o verdadeiro sentido de justiça, e o aspecto **jurídico-positivo**, em que a Constituição é a **norma positiva superior em que as demais regras jurídicas encontram os seus fundamentos de validade**. Sua modificação deve observar um procedimento específico e solene; **IV:** correta. De fato, os elementos orgânicos contemplam as normas estruturais da Constituição. Englobam as normas de organização do Estado, organização do poder, o orçamento público e a tributação, as forças armadas e a segurança pública. **BV**

„C. o m b a b a g

(Delegado/MG – 2012) O asilo político consiste no acolhimento de estrangeiro por parte de um Estado que não o seu, em virtude de perseguição política por ele sofrida e praticada por seu próprio país ou por terceiro. Assim sendo, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) as causas motivadoras da perseguição, em regra, são por dissidência política, livre manifestação de pensamento ou crimes relacionados com a segurança do Estado.
- (B) o indivíduo não esteja envolvido em casos que configurem delitos praticados no âmbito do direito penal comum.
- (C) o asilo político se constitui como ato de soberania estatal, de competência exclusiva do Congresso Nacional, passível de controle de legalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
- (D) a concessão de asilo político não é obrigatória para qualquer Estado, devendo as contingências políticas determinarem, caso a caso, as decisões do governo.

A e B: corretas. “O asilo consiste no acolhimento de estrangeiro por parte de um Estado que não o seu, em virtude de perseguição praticada por seu próprio país ou por terceiro. É instrumento de proteção internacional individual. As causas motivadoras da perseguição, ensejadoras da concessão do asilo, em regra são: **dissidência política, livre manifestação**

de pensamento ou, ainda, crimes relacionados com a segurança do Estado, que não configurem crimes no direito penal comum” (fonte: site do Ministério da Justiça); **C**: incorreta, devendo ser assinalada. A concessão do asilo “é ato de soberania estatal, de competência do Presidente da República, e, uma vez concedido, o Ministério da Justiça lavrará termo no qual serão fixados o prazo de estada do asilado no Brasil e os deveres que lhe imponham o direito internacional e a legislação interna vigente” (fonte: site do Ministério da Justiça); **D**: correta. De fato, a concessão do asilo não é obrigatória para qualquer Estado, pois configura ato de soberania estatal. **BV**

..G., 01jue4bqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) *A Constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais do poder que regem esse país, sendo esta a constituição real e efetiva, não passando a Constituição escrita de uma ‘folha de papel’.*

O conceito de constituição apresentado é de autoria de um autor clássico do direito constitucional. Assinale a alternativa que aponta o nome desse autor.

- (A) Hans Kelsen.
- (B) Carl Schmitt.
- (C) Ferdinand Lassalle.
- (D) Konrad Hesse.
- (E) J. J. Gomes Canotilho.

A ideia de *Constituição* é apresentada pela doutrina em três principais noções: a) em sentido sociológico (Ferdinand Lassalle); b) em sentido político (Carl Schmitt) e c) em sentido jurídico (Hans Kelsen). Para Ferdinand Lassalle a Constituição diz respeito ao “fato social”, pois é resultado do somatório das “forças reais de poder”. Caso não haja correspondência entre a constituição real e esse “fato social”, a constituição será mera “folha de papel”. **TM**

..G., 01jue4bqg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere ao conceito e à classificação das constituições bem como das normas constitucionais, julgue os itens que se seguem.

- (1) De acordo com o critério da função exercida pela norma constitucional, considera-se impositiva a regra que veda a imposição de sanção penal ao indivíduo no caso de inexistir lei anterior que defina como crime conduta por ele praticada.
- (2) Consoante a concepção moderna de constituição material, ou substancial, o texto constitucional trata da normatização de aspectos essenciais vinculados às conexões das pessoas com os poderes públicos, não abrangendo os fatores relacionados ao contato das pessoas e dos grupos sociais entre si.

1: Errada. De acordo com José Afonso da Silva, as normas constitucionais de eficácia limitada podem ser classificadas em: de princípio institutivo ou de princípio programático. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo, por sua vez, dividem-se em impositivas ou permissivas. A norma citada na questão é de eficácia plena; 2: Errada: a constituição em sentido material leva em consideração as normas que, por seu conteúdo, são consideradas constitucionais – pode englobar tanto a relação das pessoas com os poderes públicos, como a relação das pessoas entre si. **TM**

Gabarrão 1E, 2E

(Cartório/RJ – 2012) Considerando que a Constituição da República fez uma distinção entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e levando em consideração o texto constitucional, pode-se afirmar que um dos objetivos fundamentais do Brasil é justamente o de garantir

- (A) o desenvolvimento nacional.
- (B) o exercício da cidadania.
- (C) a dignidade da pessoa humana.
- (D) o pluralismo político.
- (E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

A: correta. De acordo com o art. 3º da CF, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são os seguintes: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária, II – *garantir o desenvolvimento nacional*, III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. **B**: incorreta. A cidadania é considerada fundamento da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o art. 1º, II, da CF; **C**: incorreta. A dignidade da pessoa humana também é tida como fundamento, de acordo com o art. 1º, III, da CF; **D** e **E**: incorretas. Mais uma vez, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos e não objetivos fundamentais. É o que dispõe o art. 1º, IV e V, da CF. **BV**

..A., 01jue4bqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) “No Brasil tivemos, até hoje, 8 (oito) Constituições: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988, muito embora alguns autores não considerem a Emenda Constitucional de 1969 como uma nova Constituição”. O texto

- (A) está totalmente incorreto.
- (B) está totalmente correto.
- (C) está correto só quanto às datas, estando incorreto quanto à ressalva sobre a Emenda Constitucional de 1969.

- (D) apresenta conteúdo que se baseia na doutrina do constitucionalista italiano Máximo Saleme, já superada. Só as datas estão corretas.

O texto está correto pois expressa quantas Constituições o Brasil já teve e os seus respectivos anos. A primeira, Constituição do Império do Brasil (1889), positivada por outorga, foi a que teve maior tempo de vigência. Perdurou até a Proclamação da República, que ocorreu em 1889 (vigorou por 65 anos). A de 1891 (promulgada) foi a segunda do Brasil, mas a primeira considerada republicana. A de 1934, terceira Constituição brasileira, foi elaborada por um processo de convenção (votação ou promulgação) e a primeira a introduzir os direitos trabalhistas. Foi a que teve menor vigência no nosso país, porque em 1937 ocorreu o golpe militar que rompeu toda a ordem jurídica. Desse modo, a Constituição de 1937, época de Getúlio Vargas, foi imposta, ou seja, outorgada. A de 1946 foi promulgada e restaurou o Estado Democrático de Direito. Já a de 1967 é tida como outorgada, mas há quem entenda que foi positivada por promulgação. A EC 01/1969, conhecida por conta do golpe militar, é considerada por parte da doutrina como uma verdadeira Constituição e por outros apenas como uma emenda. Por fim, a Constituição Federal de 1988 é absolutamente voltada para a proteção dos direitos individuais dos cidadãos, sendo fruto de processo de transição do regime militar para o regime democrático. Foi, portanto, promulgada. **BV**

..G., 01jue4bqg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre a história constitucional do Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A Constituição de 1891 criou o STF e a jurisdição constitucional.
- (B) A Constituição de 1937, inspirada na Carta Del Lavoro de 1927, do regime fascista italiano, elevou ao âmbito constitucional o dissídio coletivo e o poder normativo da Justiça do Trabalho.
- (C) A Constituição de 1946 foi a primeira a incluir a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, conferindo aos juízes do trabalho as garantias asseguradas a toda a magistratura.
- (D) A Constituição de 1988 resultou de assembleia constituinte convocada através de uma Emenda Constitucional à Constituição anteriormente vigente.
- (E) não respondida.

A: correta. A Constituição de 1891 foi a que instituiu o Supremo Tribunal Federal e o primeiro sistema judicial de controle de constitucionalidade (controle difuso). Foi ainda a que ampliou os direitos individuais, trazendo, inclusive, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, a previsão do remédio constitucional, hoje muito conhecido, denominado *habeas corpus*; **B**: incorreta, devendo ser assinalada. As principais regras trazidas pela Constituição de 1937 tinham caráter ditatorial, impositivo, pois decorriam do golpe de Getúlio Vargas. Suas marcas eram a concentração das funções legislativas e executivas, a supressão da autonomia dos estados-membros, a destituição dos governadores, com a consequente nomeação de interventores, e a criação de serviços de informações para que o Presidente controlasse o povo, o Poder Judiciário e, principalmente, a imprensa. O argumento utilizado para a manutenção dessas normas preconizava que a expansão do fascismo e comunismo pelo mundo enfraquecia as instituições nacionais e que, portanto, impunha medidas duras para a manutenção do poder central, ainda que o pacto federativo não pudesse ser totalmente respeitado. **C**: correta. Fruto da redemocratização do Brasil, em 18 de setembro de 1946, promulgou-se a quinta Constituição de 1946. Seu texto demonstrou claramente uma reação contra a ditadura e os regimes centralizadores. De fato, foi esta Constituição que incluiu a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário e conferiu aos juízes do trabalho as mesmas garantias asseguradas a toda a magistratura; **D**: correta. De acordo com Paulo Gustavo Gonet Branco, em *Curso de Direito Constitucional*, 8ª Ed., Editora Saraiva, p. 102, “Em 27 de novembro de 1985 foi promulgada a Emenda à Constituição n. 26 que deu forma jurídico-constitucional à exatidão do regime. A Emenda convocou uma Assembleia Nacional Constituinte “livre e soberana”. Os anseios de liberdade, participação política de toda a cidadania, pacificação e integração social ganharam preponderância sobre as inquietações ligadas a conflitos sociopolíticos, que marcaram o período histórico que se encerrava” (...) “A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 restaurou a preeminência do respeito aos direitos individuais, proclamados juntamente com significativa série de direitos sociais”. **BV**

..G., 01jue4bqg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Em relação à Constituição Federal e suas normas, é **correto** afirmar que:

- (A) Não é cabível que tenhamos uma norma com assunto tipicamente constitucional, que esteja fora da Constituição.
- (B) Existem Constituições escritas e não escritas; aquelas se encontram em um documento único, que sistematiza o direito constitucional de uma comunidade política. As não escritas não se encontram em um único documento solene, porquanto são compostas por costumes, pela jurisprudência, por instrumentos escritos dispersos, regulando todos os tipos de situações na vida social, desde interesses coletivos, privados, até os interesses do Estado.
- (C) Constituições rígidas ou flexíveis têm esta classificação assentada segundo o critério do grau de formalidade do procedimento requerido para a sua mudança. A Constituição brasileira de 1988 é do tipo rígido.
- (D) Constituição normativa é aquela formalmente válida, mas que ainda não teve alguns de seus preceitos, ativados na prática real.
- (E) A Constituição, ainda que flexível, requer um sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, como garantia eficaz da suprallegalidade das normas constitucionais.

A: incorreta, pois a própria CF, em seu art. 5º, § 2º, determina, por exemplo, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição **não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados**, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte; **B:** incorreta. De fato, quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em: **escritas** – aquelas sistematizadas num único texto, criadas por um órgão constituinte. Esse texto é a única fonte formal do sistema constitucionalista (exemplo: CF/88) e **não escritas** – aquelas cujas normas não estão sistematizadas e codificadas num único texto. São baseadas em textos esparsos, jurisprudências, costumes, convenções, atos do parlamento etc. Mas, os interesses mezinhos, simples, privados, não são assuntos tratados, como regra, em norma constitucional; **C:** correta, pois quanto à estabilidade ou processo de mudança, as constituições podem ser classificadas em rígidas (alteráveis somente por um processo mais solene, mais dificultoso que o processo de alteração das demais normas jurídicas), flexíveis (modificáveis livremente pelo legislador, observando-se o mesmo processo de elaboração e modificação das leis), ou semirrígidas (aquelas que possuem uma parte rígida e outra flexível). A CF/88 é considerada **rígida**; **D:** incorreta. De acordo com Pedro Lenza (**Direito Constitucional Esquematizado**, 15ª ed., p. 89 e 90), “Karl Loewenstein, distinguiu as Constituições normativas, nominalistas e semânticas. Trata-se do **critério ontológico**, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional (...). Nas **normativas** a pretendida limitação ao poder se implementa na prática, havendo, assim, correspondência com a realidade. Já nas **nominalistas** busca-se essa concretização, porém sem sucesso, não se conseguindo uma verdadeira normatização do processo real do poder. Por sua vez, nas **semânticas** nem sequer se tem essa pretensão, buscando-se conferir legitimidade meramente formal aos detentores do poder, em seu próprio benefício”; **E:** incorreta, pois nas Constituições flexíveis, como **não há supremacia** das normas constitucionais (fundamento para a existência de um controle de constitucionalidade), não há que se falar em controle. **BV**

„C., 01/11/2013

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Dentre os princípios fundamentais da Constituição temos o princípio relativo à existência, forma e tipo de Estado; o princípio relativo à comunidade internacional e princípio relativo à forma de governo. Aponte a alternativa que diz respeito aos três princípios referidos:

- (A) soberania; livre organização social; cidadania.
- (B) republicano; soberania popular; prevalência dos direitos humanos.
- (C) republicano; cidadania; independência nacional.
- (D) federalista; independência nacional; republicano.
- (E) Estado Democrático de Direito; integração da América Latina; pluralismo político.

A: incorreta. A soberania não tem a ver com a forma de Estado. Ela pode ser analisada sob dois aspectos: interno e externo. Pelo primeiro, o Estado é quem elabora as suas próprias normas, é quem comanda o país, portanto, dotado de autoridade máxima em seu território. O segundo significado diz respeito à igualdade que deve existir entre os países, independentemente de condições, espaço territorial, poder econômico etc. A livre organização sindical tem a ver com os direitos sociais (art. 8º da CF). E a cidadania, em sentido amplo, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, II, da CF); **B:** incorreta. O princípio republicano tem relação com a forma de governo que é justamente a relação existente entre aqueles que governam e os que são governados. Por meio dela é que se verifica como é feita a instituição do poder. Fala-se em República ou Monarquia. Na primeira os governantes são eleitos, direta ou indiretamente, para que exerçam o poder por um período determinado. Já na segunda, monarquia, o poder advém da família, é vitalício e os governantes não precisam prestar contas para os governados. A soberania popular está prevista em vários dispositivos constitucionais como no parágrafo único do art. 1º e no art. 14. Está relacionada ao titular do poder que é o povo. Desse modo, é garantido o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, a manifestação popular por meio dos plebiscitos e referendos, a iniciativa popular de leis e ainda a ação popular. A prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, I, da CF); **C:** incorreta. O princípio republicano, como afirmado, tem relação com a forma de governo. A cidadania, como mencionado, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, II, da CF). Enquanto que a independência nacional, de acordo com o art. 4º, I, da CF, é um dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais; **D:** correta, pois quanto à forma, fala-se que o Estado pode ser classificado em Unitário ou Federal. Unitário é aquele em que as capacidades: legislativa, política e administrativa se concentram nas mãos de um único centro, de um único governo. Já o Federal é aquele em que há repartição de competências, e as capacidades mencionadas estão divididas em vários centros. O Brasil é considerado um Estado federalista. A independência nacional, de acordo com o art. 4º, I, da CF, é um dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Além disso, o Brasil adota o princípio republicano como forma de governo; **E:** incorreta, pois o Estado Democrático de Direito não tem relação com a forma de Estado. “O termo “democracia” refere-se à forma pela qual o Estado exerce o seu poder soberano. Mais especificamente, refere-se a quem exercerá o poder de estado, já que o Estado propriamente dito é uma ficção jurídica, isto é, não possui vontade própria e depende de pessoas para funcionar”. A integração da América Latina, de acordo com o parágrafo único do art. 4º da CF, é algo que o constituinte determinou que fosse feito pelo Brasil. Um exemplo disso é a criação do MERCOSUL. Por fim, o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil. (art. 1º, V, da CF). **BV**

„C., 01/11/2013

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Na literalidade da Constituição de 1988, não se inclui entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- (A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária
- (B) Garantir o desenvolvimento nacional
- (C) Promover a dignidade da pessoa humana
- (D) Erradicar a pobreza e a marginalização
- (E) Reduzir as desigualdades sociais e regionais

A questão encontra respaldo no art. 3º da CF que enumera os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária, II – garantir o desenvolvimento nacional, III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Desse modo, **não constitui objetivo fundamental**, mas fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), a promoção da **dignidade da pessoa humana**. **BV**

„C., 01/11/2013

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) A Constituição brasileira classifica-se como:

- (A) Sistemática, rígida e sintética
- (B) Sistemática, flexível, analítica e codificada
- (C) Dogmática, semirrígida e sintética
- (D) Dogmática, histórica e analítica
- (E) Dogmática, rígida, analítica e codificada

As constituições podem ser classificadas de diversas maneiras. Quanto ao modo de elaboração, podem ser: **dogmáticas** (partem da aceitação de dogmas ou de opiniões sobre a política do momento, considerados o núcleo de uma doutrina) ou **históricas/costumeiras** (resultam da formação histórica, dos fatos sociais, da evolução das tradições). Quanto à estabilidade ou processo de mudança, podem ser: a) **rígidas** (alteráveis somente por um processo mais solene, mais dificultoso que o processo de alteração das demais normas jurídicas), **flexíveis** (modificáveis livremente pelo legislador, observando-se o mesmo processo de elaboração e modificação das leis) e **semirrígidas** (possui uma parte rígida e outra flexível). Quanto à extensão, podem ser: **concisas** (cuidam apenas de regras gerais, estruturais, do ordenamento jurídico estatal, são sucintas) ou **analíticas/prolixas** (não se restringem a tratar somente de normas estruturais, de organização do poder, de funcionamento do Estado. São longas, numerosas e cuidam de assuntos diversos, que poderiam certamente estar dispostos em legislações infraconstitucionais. E, quanto à forma, podem ser: **escritas/codificadas** (sistematizadas num único texto, criadas por um órgão constituinte) ou **não escritas** (aquelas cujas normas não estão sistematizadas e codificadas num único texto. São baseadas em textos esparsos, jurisprudências, costumes, convenções, atos do parlamento etc. A CF/88 é classificada pela doutrina como: **dogmática, rígida, analítica e codificada**. **BV**

„C., 01/11/2013

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) O voto é uma das principais armas da Democracia, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução das decisões políticas de um Estado. Quem faz mau uso do voto deixa de zelar pela boa condução da política e põe em risco seus próprios direitos e deveres, o que afeta a essência do Estado Democrático de Direito. Dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previstos na Constituição, aquele que mais adequadamente se relaciona à ideia acima exposta é a

- (A) soberania.
- (B) prevalência dos direitos humanos.
- (C) cidadania.
- (D) independência nacional.
- (E) dignidade da pessoa humana.

A: errada. A soberania, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, I, da CF), é uma qualidade do Estado independente. Fala-se em soberania externa e interna. A primeira refere-se à representação dos Estados em âmbito internacional. A segunda é determinada pela demarcação da supremacia do Estado em relação aos seus cidadãos; **B e D:** erradas. A prevalência dos direitos humanos e a independência nacional são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, I e II, da CF) e não fundamentos da República Federativa do Brasil; **C:** correta. De fato, a cidadania é a ideia que adequadamente tem relação com o problema. É considerado cidadão o indivíduo que já concluiu o seu alistamento eleitoral e está no gozo de seus direitos políticos. Além disso, a cidadania vista de forma ampla reconhece o povo como titular do poder e integrante da sociedade; **E:** errada. A dignidade da pessoa humana é considerada princípio basilar e supremo da CF. O conjunto de direitos e garantias fundamentais dados aos indivíduos é que asseguram uma existência digna. Desse modo, para que o ser humano possua dignidade, deve a ele ser dado acesso a requisitos mínimos de uma vida digna como, por exemplo, alimentação, moradia, saúde, higiene, educação, lazer etc. **BV**

„C., 01/11/2013

3. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

(Procurador da República – 2013 – X) Dentre os enunciados abaixo, estão corretos:

- I. a possibilidade de mutação constitucional resulta da dissociação entre norma e texto;
 - II. a mutação constitucional encontra limites nas cláusulas pétreas, as quais não se abrem a processos informais de mudança da Constituição;
 - III. as decisões do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, são passíveis de invalidação pelo Senado Federal;
 - IV. não é possível a modulação de efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade da lei no controle difuso;
- (A) apenas I;
(B) I e III;
(C) I, III e IV;
(D) II e III.

I: correta. De acordo com Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, em *Direito Constitucional – Teoria, História e Métodos de Trabalho*, Belo Horizonte: Forum 2012, p. 339, de fato, “a possibilidade da mutação constitucional resulta da dissociação entre norma e texto”. Mutação significa mudança, tem relação não com o aspecto formal do texto constitucional, mas sim com a interpretação dada à Constituição. Não são necessárias técnicas de revisão ou reforma constitucional para que o fenômeno se opere. A mudança social, que se dá com o passar do tempo, já faz com que a interpretação seja modificada. Pedro Lenza complementa, em *Direito Constitucional Esquematizado*, 17ª Ed., Editora Saraiva, 2013, p. 146, mencionando que “as mutações não seriam alterações ‘físicas’, ‘palpáveis’, materialmente perceptíveis, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo de um texto constitucional”; II: incorreta. Não há essa limitação. O texto constitucional proíbe que emendas constitucionais tendam a abolir cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, da CF), mas não impede que interpretações sejam dadas ao texto. É claro que as mutações não podem ferir as normas estruturais da CF; III: incorreta. Não há possibilidade de o Senado Federal invalidar decisões proferidas pelo STF. O que essa Casa pode fazer é ampliar os efeitos de uma decisão definitiva pela inconstitucionalidade, dada pelo Supremo em sede de controle difuso, suspendendo a execução da norma declarada inconstitucional, no todo ou em parte (art. 52, X, da CF); IV: incorreta. É possível a modulação, conforme dispõe o art. 52, X, da CF. **BV**

(Magistratura/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens subsequentes, relativos aos direitos e garantias fundamentais.

- (1) É possível a impetração de mandado de segurança contra ato comissivo ou omissivo praticado por representantes ou órgãos de partido político e por administradores de entidades autárquicas, bem como por dirigentes de pessoas jurídicas e por pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público.
- (2) As infrações penais comuns cometidas pelos ministros de Estado, pelo procurador-geral da República e pelos membros do TCU, entre outros, são processadas e julgadas pelo STF, mas os crimes dolosos contra a vida praticados por essas autoridades são da competência do tribunal do júri do local em que se der o crime.
- (3) Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, independentemente de capacidade civil, política, idade, sexo, profissão ou estado mental pode fazer uso do “habeas corpus”, em benefício próprio ou alheio, não sendo permitida, porém, a impetração apócrifa, sem a precisa identificação do autor.

1: correta. Interpretação do art. 5º, LXIX, da CF/1988. Vejamos algumas Súmulas do STF: a) “É constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de segurança” (Súmula 632); b) “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria” (Súmula 630); c) “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança” (Súmula 625); d) “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança” (Súmula 512); e) “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (Súmula 510); f) “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança” (Súmula 430); g) “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula 271); h) “Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3.780, de 12.07.1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa” (Súmula 270); i) “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula 269); j) “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268); l) “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Súmula 267); m) “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” (Súmula 266); e n: “O mandado de segurança não substitui a ação popular” (Súmula 101); 2: incorreta. As infrações penais comuns cometidas pelos ministros de Estado, pelo procurador-geral da República e pelos membros do TCU, entre outros, são processadas e julgadas pelo STF, inclusive, os crimes dolosos contra a vida. Observe que a Constituição Federal não fez distinção entre os crimes comuns. Interpretação extraída do art. 102, I, “b” e “c” da CF/1988; 3: correta. Na verdade o *HABEAS CORPUS* nem chegará a ser

conhecido, pois a petição inicial deve atender os requisitos da alínea “c” do § 1º do art. 654, do CPP. Não obstante o “habeas corpus” possa ser impetrado por qualquer pessoa do povo, independentemente de procuração, é inadmissível, porém, a petição que não contenha a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo. Sobre o tema, vale citar o comentário de JULIO FABBRINI MIRABETE (*Código de Processo Penal Interpretado*, Atlas, 7ª edição, pág. 1469). “(...) Por fim, deve a petição conter ‘a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências’. Evidentemente, a petição pode ser assinada por advogado, sem procuração do paciente, mesmo porque o *habeas corpus* pode ser interposto por qualquer pessoa do povo. Mesmo para posterior recurso da decisão em favor do paciente não há necessidade de juntada do instrumento procuratório. Não pode ser conhecida, todavia, petição apócrifa, não assinada pelo impetrante e que não contenha qualquer autenticação, máxime quando se concede prazo para sua regularização e tal não ocorre.” **TM**

Gabário 10, 3E, 3C

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Em relação ao conceito de supremacia constitucional e de constitucionalismo, julgue os itens seguintes.

- (1) A rigidez e o controle de constitucionalidade não se relacionam com a supremacia da CF, mas com a compatibilidade das leis com o texto constitucional.
- (2) Na perspectiva moderna, o conceito de constitucionalismo abrange, em sua essência, a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais.

1. Errada. São rígidas as constituições em que o mecanismo de alteração das normas constitucionais é mais difícil que o previsto para a modificação de normas infraconstitucionais. A CF/1988 é rígida, pois estabelece em seu texto um procedimento mais qualificado para aprovação de emendas constitucionais que o de alteração das leis em geral (art. 60 da CF). A rigidez, portanto, tem como consequência a supremacia da Constituição sobre as demais normas jurídicas, pois nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar o disposto na CF. Assim, também pelo princípio da supremacia da Constituição qualquer lei ou ato normativo só será válido se compatível com os ditames constitucionais, o que fundamenta o controle de constitucionalidade; 2. Correta. De acordo com Pedro Lenza (*Direito Constitucional Esquematizado*, 2013, p. 58), “partindo, então, da ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm regras de limitação ao poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais, afastando-se da visão autoritária do antigo regime”. **TM**

Gabário 1E, 2C

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos às normas constitucionais.

- (1) Uma das características da hermenêutica constitucional contemporânea é a distinção entre regras e princípios; segundo Ronald Dworkin, tal distinção é de natureza lógico-argumentativa, pois somente pode ser percebida por meio dos usos dos argumentos e razões no âmbito de cada caso concreto.
- (2) De acordo com a classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser classificadas, quanto à eficácia e a aplicabilidade, em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia absoluta.
- (3) De acordo com o que dispõe a CF, as normas definidoras de direitos fundamentais tem aplicação imediata, mas gradual.

1. Correta. Já para Alexy, a diferenciação é de natureza morfológica-estrutural; 2. Errada. De acordo com José Afonso da Silva há: a) normas constitucionais de eficácia plena (ou absoluta) e aplicabilidade imediata, que produzem efeitos plenos tão logo entram em vigor; b) normas constitucionais de eficácia contida (ou redutível ou restringível) e aplicabilidade mediata, que muito embora tenham eficácia direta e aplicabilidade imediata quando da promulgação da CF, podem vir a ser restringidas pelo legislador infraconstitucional no futuro e c) normas constitucionais de eficácia limitada, que, por sua vez, podem ser: c.1) de princípio institutivo (ou organizativo) ou c.2) de princípio programático. Normas constitucionais de eficácia limitada são as que possuem aplicabilidade indireta e eficácia mediata, pois dependem da intermediação do legislador infraconstitucional para que possam produzir seus efeitos jurídicos próprios. Serão de princípio institutivo se contiverem regras de estruturação de instituição, órgãos ou entidades, como a norma do art. 18, § 2º, da CF. As normas constitucionais de eficácia limitada e de princípio programático veiculam programas a serem implementados pelo Estado (arts. 196, 205 e 215, da CF); 3. Errada. Nem todas as normas definidoras de direitos são de eficácia plena, ou seja, de aplicabilidade direta e eficácia imediata. **TM**

Gabário 10, 3E, 3C

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Alguns autores têm criticado o que consideram um uso abusivo dos princípios e da ponderação como forma de aplicação dos direitos fundamentais. Com frequência os intérpretes dos direitos fundamentais acabam por transformá-los em princípios, utilizando-se em demasia do sopesamento na interpretação de suas inter-relações, o que ocasiona, muitas vezes, perda de objetividade e racionalidade na interpretação, dificultando seu controle. Sobre esse tema, é correto afirmar:

- (A) Há elementos na interpretação com base em princípios que podem aflorar com mais facilidade, como a intuição e a sensibilidade, por exemplo, que permitirão ao bom juiz decidir de forma mais consentânea com a constituição e suas concepções pessoais de justiça.

- (B) Não há como se eliminar totalmente toda subjetividade na interpretação e aplicação do direito, mas as relações de preferência simples e sem qualificativos devem ser eliminadas para que hajam relações de preferências fundamentadas, escalonadas e condicionadas sendo possível comparar grau de restrição de um direito fundamental com grau de realização de direito que com ele colide.
- (C) Na interpretação de direitos fundamentais não há que se buscar racionalidade ou objetividade já que o próprio constituinte delegou ao intérprete a possibilidade de lhes atribuir significado conforme o momento histórico e as expectativas sociais.
- (D) É justamente na criação do Direito, a partir da aplicação dos princípios, que o juiz-intérprete supre a inexistência de legitimidade democrática na sua investidura e exerce plenamente suas prerrogativas constitucionais.
- (E) Essa crítica é improcedente já que as normas jurídicas não são fórmulas e nem interpretadas por máquinas. A subjetividade, irracionalidade, impossibilidade de controle e ausência de previsibilidade das decisões são ônus a serem suportados pela sociedade ao escolher um modelo de constituição tão abrangente e irrealizável.

A, C, D, E: incorretas – Como a interpretação jurídica é realizada por homens, não há como afastar totalmente a subjetividade. Entretanto, a intuição, a irracionalidade e a total ausência de objetividade não podem estar presentes na interpretação das normas. Além disso, não é a partir da interpretação que o juiz supre a falta de legitimidade democrática de sua investidura/decisões. **B:** correta – Toda e qualquer decisão deve ser fundamentada, principalmente diante do conflito entre princípios igualmente protegidos pela Constituição, na busca de uma relação de preferência que não seja discriminatória ou irrazoável. **TM**

„B. ojnrebes

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com relação aos métodos de interpretação das normas constitucionais, assinale a opção correta.

- (A) Segundo o método tópico-problemático, as normas constitucionais são fechadas e determinadas, sem nenhum viés fragmentário.
- (B) Para cada caso concreto que envolva normas constitucionais, há um método de interpretação adequado que se revela o correto.
- (C) De acordo com o método hermenêutico clássico, devem-se adotar os critérios tradicionais relacionados por Savigny como forma de se preservar o conteúdo da norma interpretada e evitar que ele se perca em considerações valorativas.
- (D) Uma das características do método hermenêutico-concretizador é ignorar a pré-compreensão do intérprete.
- (E) Consoante o método científico-espiritual, a interpretação da Constituição restringe-se ao campo jurídico-formal, não sendo admitida qualquer perspectiva política ou sociológica de construção e preservação da unidade social.

De acordo com Canotilho, a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos, que o mestre português divide em: a) jurídico (ou hermenêutico clássico); b) tópico-problemático; c) hermenêutico-concretizador; d) científico-espiritual; e) normativo-estruturante; f) da comparação constitucional. O científico-espiritual é o método valorativo, sociológico, segundo o qual a interpretação das normas constitucionais não se fixa à literalidade da norma, mas leva em conta a realidade social e os valores subjacentes ao texto da Constituição. O normativo-estruturante defende que a literalidade da norma deve ser analisada “à luz da concretização da norma em sua realidade social”. O método hermenêutico-concretizador difere do método tópico-problemático justamente porque, no primeiro, parte-se da Constituição para o problema, valendo-se o intérprete de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma. Na tópica, ao contrário, parte-se do caso concreto para a norma. O método hermenêutico clássico entende a Constituição como lei e, por isso, a interpreta através dos métodos tradicionais de hermenêutica (gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico etc.). **TM**

„C. ojnrebes

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Em relação ao conceito de supremacia constitucional e de constitucionalismo, julgue os itens seguintes.

- (1) A rigidez e o controle de constitucionalidade não se relacionam com a supremacia da CF, mas com a compatibilidade das leis com o texto constitucional.
- (2) Na perspectiva moderna, o conceito de constitucionalismo abrange, em sua essência, a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais.

1. Errada. São rígidas as constituições em que o mecanismo de alteração das normas constitucionais é mais difícil que o previsto para a modificação de normas infraconstitucionais. A CF/1988 é rígida, pois estabelece em seu texto um procedimento mais qualificado para aprovação de emendas constitucionais que o de alteração das leis em geral (art. 60 da CF). A rigidez, portanto, tem como consequência a supremacia da Constituição sobre as demais normas jurídicas, pois nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar o disposto na CF. Assim, também pelo princípio da supremacia da Constituição qualquer lei ou ato normativo só será válido se compatível com os ditames constitucionais, o que fundamenta o controle de constitucionalidade; 2. Correta. De acordo com Pedro Lenza (Direito Constitucional Esquemático, 2013, p. 58), “partindo, então, da ideia de que

tudo Estado deva possuir uma Constituição, avança-se no sentido de que os textos constitucionais contêm regras de limitação ao poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais, afastando-se da visão autoritária do antigo regime”. **TM**

„B. ojnrebes

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos as normas constitucionais.

- (1) Uma das características da hermenêutica constitucional contemporânea é a distinção entre regras e princípios; segundo Ronald Dworkin, tal distinção é de natureza lógico-argumentativa, pois somente pode ser percebida por meio dos usos dos argumentos e razões no âmbito de cada caso concreto.
- (2) De acordo com a classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ser classificadas, quanto à eficácia e a aplicabilidade, em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia absoluta.
- (3) De acordo com o que dispõe a CF, as normas definidoras de direitos fundamentais tem aplicação imediata, mas gradual.

1. Correta. Já para Alexy, a diferenciação é de natureza morfológica-estrutural; 2. Errada. De acordo com José Afonso da Silva há: a) normas constitucionais de eficácia plena (ou absoluta) e aplicabilidade imediata, que produzem efeitos plenos tão logo entram em vigor; b) normas constitucionais de eficácia contida (ou redutível ou restringível) e aplicabilidade mediata, que muito embora tenham eficácia direta e aplicabilidade imediata quando da promulgação da CF, podem vir a ser restringidas pelo legislador infraconstitucional no futuro e c) normas constitucionais de eficácia limitada, que, por sua vez, podem ser: c.1) de princípio institutivo (ou organizativo) ou c.2) de princípio programático. Normas constitucionais de eficácia limitada são as que possuem aplicabilidade indireta e eficácia mediata, pois dependem da intermediação do legislador infraconstitucional para que possam produzir seus efeitos jurídicos próprios. Serão de princípio institutivo se contiverem regras de estruturação de instituição, órgãos ou entidades, como a norma do art. 18, § 2º, da CF. As normas constitucionais de eficácia limitada e de princípio programático veiculam programas a serem implementados pelo Estado (arts. 196, 205 e 215, da CF); 3. Errada. Nem todas as normas definidoras de direitos são de eficácia plena, ou seja, de aplicabilidade direta e eficácia imediata. **TM**

„B. ojnrebes

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Alguns autores têm criticado o que consideram um uso abusivo dos princípios e da ponderação como forma de aplicação dos direitos fundamentais. Com frequência os intérpretes dos direitos fundamentais acabam por transformá-los em princípios, utilizando-se em demasia do sopesamento na interpretação de suas inter-relações, o que ocasiona, muitas vezes, perda de objetividade e racionalidade na interpretação, dificultando seu controle. Sobre esse tema, é correto afirmar:

- (A) Há elementos na interpretação com base em princípios que podem aflorar com mais facilidade, como a intuição e a sensibilidade, por exemplo, que permitirão ao bom juiz decidir de forma mais consistente com a constituição e suas concepções pessoais de justiça.
- (B) Não há como se eliminar totalmente toda subjetividade na interpretação e aplicação do direito, mas as relações de preferência simples e sem qualificativos devem ser eliminadas para que hajam relações de preferências fundamentadas, escalonadas e condicionadas sendo possível comparar grau de restrição de um direito fundamental com grau de realização de direito que com ele colide.
- (C) Na interpretação de direitos fundamentais não há que se buscar racionalidade ou objetividade já que o próprio constituinte delegou ao intérprete a possibilidade de lhes atribuir significado conforme o momento histórico e as expectativas sociais.
- (D) É justamente na criação do Direito, a partir da aplicação dos princípios, que o juiz-intérprete supre a inexistência de legitimidade democrática na sua investidura e exerce plenamente suas prerrogativas constitucionais.
- (E) Essa crítica é improcedente já que as normas jurídicas não são fórmulas e nem interpretadas por máquinas. A subjetividade, irracionalidade, impossibilidade de controle e ausência de previsibilidade das decisões são ônus a serem suportados pela sociedade ao escolher um modelo de constituição tão abrangente e irrealizável.

A, C, D, E: incorretas – Como a interpretação jurídica é realizada por homens, não há como afastar totalmente a subjetividade. Entretanto, a intuição, a irracionalidade e a total ausência de objetividade não podem estar presentes na interpretação das normas. Além disso, não é a partir da interpretação que o juiz supre a falta de legitimidade democrática de sua investidura/decisões. **B:** correta – Toda e qualquer decisão deve ser fundamentada, principalmente diante do conflito entre princípios igualmente protegidos pela Constituição, na busca de uma relação de preferência que não seja discriminatória ou irrazoável. **TM**

„B. ojnrebes

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com relação aos métodos de interpretação das normas constitucionais, assinale a opção correta.

- (A) Segundo o método tópico-problemático, as normas constitucionais são fechadas e determinadas, sem nenhum viés fragmentário.
- (B) Para cada caso concreto que envolva normas constitucionais, há um método de interpretação adequado que se revela o correto.

- De acordo com Canotinho, a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos, que o mestre português divide em: a) jurídico (ou hermenêutico clássico); b) tópic-problemático; c) hermenêutico-concretizador; d) científico-espiritual; e) normativo-estruturante; f) da comparação constitucional. O científico-espiritual é o método valorativo, sociológico, segundo o qual a interpretação das normas constitucionais não se fixa à literalidade da norma, mas leva em conta a realidade social e os valores subjacentes ao texto da Constituição. O normativo-estruturante defende que a literalidade da norma deve ser analisada “à luz da concretização da norma em sua realidade social”. O método hermenêutico-concretizador difere do método tópic-problemático justamente porque, no primeiro, parte-se da Constituição para o problema, valendo-se o intérprete de suas pré-compreensões sobre o tema para obter o sentido da norma. Na tópic, ao contrário, parte-se do caso concreto para a norma. O método hermenêutico clássico entende a Constituição como lei e, por isso, a interpreta através dos métodos tradicionais de hermenêutica (gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico *etc.*). TM

De acordo com José Arouso da Silva, há: a) normas constitucionais de eficácia plena (ou absoluta) e aplicabilidade imediata, que produzem efeitos plenos tão logo entram em vigor; b) normas constitucionais de eficácia contida (ou redutível ou restringível) e aplicabilidade limitada, que muito embora tenham eficácia direta e aplicabilidade imediata quando da promulgação da CF, podem vir a ser restringidas pelo legislador infraconstitucional no futuro e c) normas constitucionais de eficácia limitada, que, por sua vez, podem ser: c.1) de princípio institutivo (ou organizativo) ou c.2) de princípio programático. Normas constitucionais de eficácia limitada são as que possuem aplicabilidade indireta e eficácia mediata, pois dependem da intermediação do legislador infraconstitucional para que possam produzir seus efeitos jurídicos próprios. Serão de princípio institutivo se contiverem regras de estruturação de instituição, órgãos ou entidades, como a norma do art. 18, § 2º, da CF. As normas constitucionais de eficácia limitada e de princípio programático veiculam programas a serem implementados pelo Estado (arts. 196, 205 e 215, da CF). Além disso, importante observar que toda norma constitucional, ainda que de eficácia limitada, possui eficácia para revogar as normas em contrário ou para servir de vetor de interpretação para o legislador ordinário. Assim, mesmo tendo baixa densidade normativa, as normas de eficácia limitada podem servir como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade das leis que com elas colidem.

Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

do caráter constitucional, ou não, dos atos estatais contestados em face da Carta Política. A superveniente alteração/supressão das normas, valores e princípios que se subsumem à noção conceitual de bloco de constitucionalidade, por importar em descaracterização do parâmetro constitucional de confronto, faz instaurar, em sede de controle abstrato, situação configuradora de prejudicialidade da ação direta, legitimando, desse modo – ainda que mediante decisão monocrática do Relator da causa (RTJ 139/67) – a extinção anômala do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (Informativo 295). **BV**

„A„ ojuuqag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) A teor do disposto no art. 97 da CRFB/88, pode-se dizer que a *cláusula de reserva de plenário* está fundada na presunção de constitucionalidade das leis e, assim, a decisão de órgão fracionário de tribunal que afasta a incidência de lei ou ato normativo:

- (A) viola a referida cláusula, acaso declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
- (B) não viola a cláusula de reserva de plenário.
- (C) viola a cláusula de reserva de plenário, mesmo que não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
- (D) esta cláusula não admite que monocraticamente se rejeite a arguição de invalidade dos atos normativos.

Art. 97 da CF. Muitas vezes, para “distinguir”, os órgãos fracionários não afirmam que estão declarando a inconstitucionalidade da norma, mas a afastam sob outro fundamento. Essa conduta viola o art. 97 da mesma forma. O incidente de deslocamento, necessário por determinação do art. 97 da CF, é realizado na forma dos arts. 480 e 481 do CPC, sendo desnecessário quando houver pronunciamento anterior do próprio Pleno ou órgão especial do próprio Tribunal ou do Plenário do STF (art. 481, parágrafo único, do CPC). Sobre o tema, confira-se ainda o teor da Súmula Vinculante nº 10/STF: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. **TM**

„C„ ojuuqag

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Analise as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a opção correta:

- I. ADI Genérica: A Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica tem por objeto demandar pela inconstitucionalidade, por exemplo, de ato normativo estadual, podendo gerar efeitos cautelares interpartes e definitivos *erga omnes*, sendo os Governadores dos Estados legitimados ativos para tal mister;
- II. ADO: A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão visa reparar a falta de medida regulamentadora de artigo com eficácia limitada da Constituição Federal, gerando determinações administrativas ou apelos ao legislador para que preencham a lacuna do ordenamento, gerada pela falta de norma regulamentadora;
- III. ADPF: A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser impetrada pelo Procurador-Geral da República, com efeitos cautelares, para evitar lesões a direitos fundamentais diante de ato da União que gere relevantes controvérsias constitucionais, podendo gerar apenas efeitos *ex tunc*; por vincularem de maneira geral sua aplicação;
- IV. ADC: A Ação Direta de Constitucionalidade (também conhecida como ADECON), é ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal que, em cautelar, suspende o julgamento de casos que dependam da decisão sobre a constitucionalidade, por exemplo, de Lei ou Ato Normativo Estadual, gerando efeitos *ex nunc*, interpartes e vinculantes em decisão meritória.

ALTERNATIVAS

- (A) V, V, V, V
- (B) V, F, V, F
- (C) V, V, F, F
- (D) F, V, F, F
- (E) F, F, V, V

I: Verdadeira, de acordo com o art. 102, I, “a”, da CF; art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999; art. 103, V, da CF; II: Verdadeira. V. art. 12-B da Lei 9.868/1999; III: Falsa. A ADPF será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, ou quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, I, da Lei 9.882/1999). O PGR tem legitimidade para propor ADPF (art. 2º, I, da Lei 9.882/1999); IV: Errada. Não reflete, por exemplo, o disposto nos arts. 21 e 27 da Lei 9.868/1999. **TM**

„C„ ojuuqag

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Sobre o controle de constitucionalidade brasileiro, é correto afirmar que

- (A) não é cabível a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante o Supremo Tribunal Federal.
- (B) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal.
- (C) as decisões liminares, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra

todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.

- (D) quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da República, que defenderá o ato ou o texto impugnado.
- (E) declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão do Poder Judiciário, para fazê-lo em trinta dias.

A: Só cabe ação declaratória de leis federais (art. 102, I, “a”, da CF); B: Não cabe ADIn em face de leis municipais, apenas federais e estaduais (art. 102, I, “a”, da CF); C: Não reflete o disposto no art. 11, §§ 1º e 2º da Lei 9.868/1999; D: Citará previamente o AGU (art. 103, § 3º, da CF); E: Não reflete o disposto no art. 103, § 2º, da CF. **TM**

„A„ ojuuqag

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Sobre o controle de constitucionalidade preventivo, é correto afirmar que

- (A) tem sua origem no direito norte-americano e, no Brasil, é exercido pelos três poderes da República.
- (B) tem sua origem no direito francês e, no Brasil, esse controle é feito pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- (C) pode ser exercido pelo STF, no sistema difuso, visando o cumprimento das regras do processo legislativo.
- (D) tem sua aplicação no direito brasileiro e é exercido por meio da ação declaratória de constitucionalidade.
- (E) não é admitido no direito brasileiro.

Tem origem no direito francês. No Judiciário, o controle preventivo é admitido pelo STF na hipótese de impetração de MS por deputados e senadores (não pelo Presidente da República), para evitar a tramitação de proposta de emenda constitucional que fira o art. 60, § 4º, da CF, por entender que os congressistas têm direito líquido e certo ao devido processo legislativo. **TM**

„C„ ojuuqag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O controle de constitucionalidade é estudado e subdividido, historicamente, pela doutrina, tendo em vista três grandes sistemas mundiais, considerando as suas diferentes formas de controle: o difuso, o concentrado e o preventivo. Assim sendo, assinale a alternativa que contempla, correta e respectivamente, os três países onde esses sistemas jurídicos surgiram e se desenvolveram.

- (A) França, Estados Unidos da América e Alemanha.
- (B) Alemanha, Estados Unidos da América e França.
- (C) Portugal, Estados Unidos da América e Alemanha.
- (D) Estados Unidos da América, Áustria e França.
- (E) Estados Unidos da América, França e Áustria.

Historicamente, sim. O Brasil adota o controle misto de constitucionalidade, vale dizer, convivem em nosso país o controle abstrato (ou concentrado) e o controle difuso (ou concreto). Dessa forma, qualquer juiz ou tribunal (inclusive o STF), ao analisar um caso concreto, pode verificar a compatibilidade de lei ou ato normativo diante da Constituição Federal (controle difuso). Ao mesmo tempo, apenas ao STF cabe o controle concentrado (ou abstrato ou por via de ação) de lei ou ato normativo federal ou estadual diante da Constituição Federal (e aos TJs locais o controle concentrado em face da Constituição estadual). Assim, o STF realiza as duas espécies de controle: o difuso, em exercício de competência recursal (art. 102, III, da CF), ao analisar um recurso extraordinário; e o concentrado, em competência originária, ao julgar ADIn, ADC e ADPF (art. 102, I, “a” e § 1º, da CF). **TM**

„C„ ojuuqag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com relação à ADI e à ADIO, julgue os itens subsecutivos.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. Foi ajuizada ADI no STF contra lei estadual por contrariedade a dispositivo expresso na CF. Porém, antes do julgamento da ação, o parâmetro de controle foi alterado, de modo a tornar a norma impugnada consentânea com o dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, admite-se, de acordo com recente jurisprudência do STF, a denominada constitucionalidade superveniente, devendo, portanto, ser afastada a aplicação do princípio da contemporaneidade e julgada improcedente a ação.
- (2) O atual posicionamento do STF admite a fungibilidade entre a ADI e a ADIO.
- (3) Assim como ocorre na ADC e na ADI, ato normativo já revogado não pode ser objeto de ADPF.
- (4) Ao contrário da ADC, a ADPF não exige a demonstração de controvérsia judicial relevante.

1: Errada. O STF alterou o entendimento anterior sobre o tema (V. ADIn 2.158 e ADIn 2.189, Rel. Min. Dias Toffoli). Hoje, como bem explica Pedro Lenza, “o STF não admite fenômeno da constitucionalidade superveniente e, assim, por esse motivo, a referida lei, que nasceu inconstitucional, deve ser nulificada perante a regra da Constituição que vigorava à época de sua edição (princípio da contemporaneidade). Dessa forma, analisando a

situação do caso concreto, modificando o seu entendimento, o STF não admitiu o pedido de prejudicialidade, analisando a constitucionalidade da lei à luz da regra constitucional que à época vigorava” (**Direito Constitucional Esquemático**, 2012, p. 301); 2. Correta. O STF admite, em tese, a fungibilidade entre as ações constitucionais, porém no caso de ADPF, só é possível a fungibilidade se inexistir outro meio capaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999); 3. Errada. O STF entende que não cabe ADIn se a lei ou ato normativo questionado for revogado, independentemente da produção de efeitos residuais; 4. Errada. V. art. 1º, parágrafo único, I e art. 3º, V, ambos da Lei 9.882/1999. **TM**

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Quanto ao controle de constitucionalidade das leis é **correto** afirmar que:

- (A) Há quanto ao órgão um controle político, um controle jurisdicional, um controle legislativo e um controle administrativo.
- (B) O veto oposto pelo Executivo a projeto de lei, com fundamento em inconstitucionalidade da proposta legislativa, configura típico exemplo de controle de constitucionalidade misto.
- (C) O veto parcial somente abrangerá texto parcial de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
- (D) O sistema brasileiro admite o controle judicial preventivo, nos casos de mandado de segurança impetrado por parlamentar com objetivo de impedir a tramitação de projeto de emenda constitucional lesiva às cláusulas pétreas.
- (E) Há controle de constitucionalidade político quando a atividade de controle é exercida pelo órgão jurisdicional.

A: incorreta. De acordo com Pedro Lenza, “os órgãos de controle variam de acordo com o sistema de controle adotado pelo Estado, podendo ser político, jurisdicional ou híbrido. O político verifica-se em Estados onde o controle é exercido por um órgão distinto dos três Poderes, órgão esse garantidor da supremacia da Constituição. O sistema de controle jurisdicional dos atos normativos é realizado pelo Poder Judiciário, tanto através de um único órgão (controle concentrado), como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso). No híbrido temos uma mistura dos outros dois sistemas acima noticiados. Assim, algumas normas são levadas a controle perante um órgão distinto dos três Poderes (controle político), enquanto outras são apreciadas pelo Poder Judiciário (controle jurisdicional). O Brasil adotou o sistema jurisdicional misto, porque realizado pelo Poder Judiciário – daí ser jurisdicional – tanto de forma concentrada (controle concentrado) como por qualquer juiz ou tribunal (controle difuso)” (**Direito Constitucional Esquemático**, 15ª Ed., p. 240-241); **B:** incorreta. Como mencionado, o controle misto é do tipo jurisdicional, pois feito por **órgãos do Judiciário**. Vale lembrar que Luís Roberto Barroso entende que o veto do Executivo a projeto de lei por entendê-lo inconstitucional (veto jurídico) bem como a rejeição a projeto de lei na Comissão de Constituição de Justiça seriam exemplos de **controle político (O controle de constitucionalidade no direito brasileiro**, 2ª Ed., p. 42-43); **C:** incorreta, pois de acordo com o art. 66, § 2º, da CF/1988, o veto parcial somente abrangerá **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea; **D:** correta, pois de fato, excepcionalmente, o Poder Judiciário pode fazer controle preventivo de constitucionalidade, por exemplo, ao julgar mandado de segurança impetrado por parlamentares contra a continuidade de um processo legislativo em que esteja sendo deliberado assunto tendente a abolir uma das cláusulas pétreas. Segundo o Supremo, os deputados e senadores possuem o direito líquido e certo ao chamado devido processo legislativo. Por conta disso, podem impetrar mandado de segurança quando há violação das regras procedimentais, ainda que o processo legislativo não tenha sido concluído. Vale lembrar que a impetração do remédio com esta finalidade específica é dada apenas aos congressistas; **E:** incorreta, pois o controle político é feito por alguém que não integra o Judiciário. Há quem entenda que tem de ser um órgão que não faz parte de nenhum dos três Poderes (por exemplo, Pedro Lenza) e outros que entendem que basta ser um órgão não integrante do Judiciário. Embora haja esses posicionamentos, ambos sustentam que o controle feito pelo Judiciário é chamado de **jurisdicional**. **BV**

„G., omeqabq

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Considere a seguinte ementa de acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF):

Processo Civil. Execução. Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. Pensão por morte (Lei no 9.032/1995). Decisão do Supremo Tribunal Federal. Extensão do precedente aos casos com trânsito em julgado. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Existência de repercussão geral, dada a relevância da questão versada.

Nesse caso, o STF

- (A) declarou a inconstitucionalidade, em sede de recurso extraordinário, de dispositivo legal que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal.
- (B) reconheceu a existência de repercussão geral de questão constitucional suscitada em recurso extraordinário, relativa à aplicação a casos transitados em julgado de dispositivo legal que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal.

- (C) procedeu à interpretação conforme à Constituição de dispositivo legal que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, para o fim de excluir de seu alcance a possibilidade de aplicação a casos transitados em julgado.
- (D) reconheceu a existência de repercussão geral de questão suscitada em sede de controle abstrato de constitucionalidade, tendo por objeto a possibilidade de aplicação a casos de competência dos juizados especiais de dispositivo legal que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal.
- (E) aprovou súmula vinculante tendo por objeto a possibilidade de aplicação a casos transitados em julgado de dispositivo legal que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal.

A: incorreta, pois o Supremo **não** declarou a inconstitucionalidade, apenas reconheceu a existência de repercussão geral em sede de recurso extraordinário (controle difuso), dada a relevância da questão; **B:** correta, pois a parte final da ementa informa que **foi reconhecida a repercussão geral**, no que tange à possibilidade ou não de aplicação desse julgado aos casos já transitados em julgados e que tratam do mesmo assunto. O tema objeto de questionamento é a inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal; **C:** incorreta, pois não houve interpretação conforme com a finalidade de excluir de seu alcance a possibilidade de aplicação a casos transitados em julgado. Ao contrário, foi reconhecida a repercussão geral justamente para que essa possibilidade seja discutida; **D:** incorreta, pois a repercussão geral foi reconhecida em sede de controle difuso de constitucionalidade; **E:** incorreta, pois não foi aprovada súmula alguma sobre o assunto, mas apenas constatada a relevância do tema, por meio do reconhecimento da repercussão geral. **BV**

„G., omeqabq

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) A Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria, prevendo que, se restar frustrada a conciliação, será fornecida declaração que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista (art. 625-D). Em sede de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) houve por bem deferir parcialmente a medida pleiteada, para o fim de assentar que as normas em comento “**não encerram obrigatoriedade a fase administrativa, continuando os titulares de direito substancial a terem o acesso imediato ao Judiciário, desprezando a fase que é a revelada pela atuação da Comissão de Conciliação Prévia**”, de modo a assegurar, “**sob o ângulo dos dissídios individuais de trabalho, o livre acesso ao Judiciário**” (ADI 2139-MC, Rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio).

Considere as afirmações abaixo a esse respeito, à luz da disciplina constitucional e legal da matéria e da jurisprudência do STF.

- I. Em sua decisão, o STF adotou como parâmetro o princípio constitucional da inafastabilidade do Judiciário, como garantia contra lesão ou ameaça de lesão a direito, aplicando-o à seara das relações de trabalho.
- II. Considerou o STF, ainda, que a tentativa de negociação coletiva ou arbitragem previamente ao ajuizamento de dissídios coletivos funciona como exceção à regra da desnecessidade de esgotamento da esfera administrativa para acesso ao Judiciário, exceção esta admissível porque estabelecida pela própria Constituição.
- III. O STF procedeu, no caso, à interpretação conforme à Constituição.
- IV. A decisão proferida no caso relatado possui efeito retroativo e eficácia contra todos.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV

I: correta, pois de acordo com o art. 5º, XXXV, da CF/1988, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; **II:** correta, pois conforme o art. 114, § 2º, da CF/1988, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente; **III:** correta, pois o art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, autoriza o STF a utilizar o mecanismo

de interpretação conforme a Constituição. Tal instituto tem por finalidade “salvar” a norma, não a declarando inconstitucional e consequentemente banindo-a do ordenamento jurídico brasileiro. O fundamento é princípio da conservação ou da preservação das normas. Sendo assim, o Supremo fixa uma interpretação que deve ser seguida. Em vez de declarar a norma inconstitucional, determina que a lei é constitucional desde que interpretada de tal maneira. **IV**: incorreta, pois a medida cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em regra, produz efeitos **não retroativos (ex nunc)**. É o que se extrai do art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999. **BV**

„A.„, 01/04/2012

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Sobre a inconstitucionalidade das leis, é **incorreto** afirmar:

- (A) A Câmara do Distrito Federal tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.
- (B) O Supremo Tribunal Federal admite *amicus curiae* em ação direta de inconstitucionalidade.
- (C) Norma regulamentadora da Ministério de Trabalho e Emprego, que dispõe sobre a saúde do trabalhador, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
- (D) O juiz do Trabalho pode declarar a inconstitucionalidade de lei em sede de reclamação trabalhista.
- (E) Compete ao Senado Federal suspender a execução de lei declarada inconstitucional em decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois de acordo com o art. 103 da CF, os legitimados à propositura das ações do controle concentrado são os seguintes: I – o Presidente da República, II – a Mesa do Senado Federal, III – a Mesa da Câmara dos Deputados, IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal, VI – o Procurador-Geral da República, VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, VIII – partido político com representação no Congresso Nacional, IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; **B**: correta, pois de acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, há possibilidade de participação do amigo da corte na ação direta de inconstitucionalidade. A finalidade dessa atuação, segundo o STF, é pluralizar o debate. Vale lembrar que ao *amicus curiae* não é dada a possibilidade de interpor recursos; **C**: correta, pois conforme preceitua o art. 102, I, “a”, da CF/1988, os atos normativos federais ou estaduais que encontrem fundamento direto na CF/1988 podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. A norma mencionada, portanto, é objeto possível de controle de constitucionalidade por meio de ADI; **D**: correta, pois o juiz do trabalho, ao declarar a inconstitucionalidade da lei, em sede de reclamação trabalhista, estará fazendo controle difuso de constitucionalidade, o que é plenamente possível; **E**: correta, pois é o que determina o art. 52, X, da CF/1988. **BV**

„A.„, 01/04/2012

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) A respeito do controle de constitucionalidade, e considerando-se o texto constitucional, analise as seguintes proposições:

- I. O Presidente da República pode exercer um controle judicial preventivo de constitucionalidade.
- II. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que poderá manifestar-se pela procedência ou improcedência da arguição.
- III. A Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou a legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, incluindo entre os legitimados os Prefeitos de município capital do Estado.
- IV. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) apenas a assertiva IV está correta;
- (B) apenas as assertivas II, III e IV estão corretas;
- (C) apenas a assertiva II está correta;
- (D) apenas a assertiva I está correta;
- (E) não respondida.

I: incorreta. O Presidente da República, ao vetar uma lei por considerá-la inconstitucional (art. 66, § 1º, 1ª parte, da CF – veto jurídico), faz controle prévio de constitucionalidade, mas é um controle político e **não judicial**; **II**: incorreta. De acordo com o art. 103, § 3º, da CF, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o **ato ou texto impugnado**; **III**: incorreta. A EC 45/04, conhecida como “Reforma do Poder Judiciário”, **não incluiu os Prefeitos** no rol de legitimados à propositura das ações do controle concentrado. Tal emenda alterou a redação do incisos IV e V do art. 103 (rol de legitimados) para que ficasse expressa no texto constitucional a legitimidade da Mesa da Câmara Legislativa do **DF** e do Governador do **DF**. Em suma, são legitimados: I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal, III – a Mesa da Câmara dos Deputados, IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004), V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004), VI – o Procurador-Geral da República, VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, VIII – partido político com representação no Congresso Nacional,

IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; **IV**: correta. Conforme dispõe o art. 103, § 2º, da CF, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. **BV**

„A.„, 01/04/2012

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Sobre as medidas judiciais de controle da constitucionalidade brasileiro analise as seguintes assertivas:

- I. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da Constituição Federal, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
- II. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- III. O Presidente do Senado Federal é um dos legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III.

I: correta (art. 102, § 1º, da CF); **II**: correta (art. 102, § 2º, da CF); **III**: incorreta. O Presidente do Senado não é legitimado à propositura dessas ações. De acordo com o art. 103 da CF, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I – o Presidente da República, **II – a Mesa do Senado Federal**, III – a Mesa da Câmara dos Deputados, IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal, VI – o Procurador-Geral da República, VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, VIII – partido político com representação no Congresso Nacional e IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. **BV**

„A.„, 01/04/2012

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Um juiz de primeiro grau, ao declarar a inconstitucionalidade de lei em sentença,

- (A) pode, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, determinar que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia *erga omnes* ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado.
- (B) realiza controle de constitucionalidade difuso, no qual o exame da compatibilidade de uma lei com a Constituição é incidental e relacionado a um determinado caso concreto.
- (C) deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso como condição preliminar de mérito da decisão.
- (D) deve submeter sua decisão ao duplo grau de jurisdição para que o exame da constitucionalidade da lei seja realizado por um Tribunal, em respeito à cláusula constitucional de reserva de plenário.
- (E) deve comunicar ao Supremo Tribunal Federal o teor de sua decisão para fins de uniformização jurisprudencial, evitando-se, futuramente, decisões contraditórias em matéria de controle de constitucionalidade.

A: incorreta. Quando um juiz declara a inconstitucionalidade de uma lei numa sentença o faz de forma incidental. Ou seja, apenas a analisa como questão prejudicial, como causa de pedir, em sede de controle difuso de constitucionalidade (controle no caso concreto). O pedido principal é outro e a inconstitucionalidade é apenas o fundamento do pedido. Desse modo, a decisão produz efeitos apenas *inter partes*. Não há possibilidade de o juiz determinar que a declaração tenha eficácia *erga omnes*; **B**: correta. De fato, trata-se de controle difuso em que a declaração de inconstitucionalidade se dá no caso concreto; **C**: incorreta. A necessidade da demonstração de repercussão geral não ocorre em primeiro grau de jurisdição; **D**: incorreta. Havendo recurso, a questão será analisada pelo tribunal e, neste caso, é que será observada a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial é que o tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 97 da CF); **E**: incorreta. As decisões dos juízes, ou seja, advindas do primeiro grau de jurisdição, não precisam ser comunicadas ao Supremo e não têm o condão de vincular os demais órgãos do judiciário a ponto de evitar questões contraditórias. **BV**

„B.„, 01/04/2012

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) De acordo com o texto da Constituição da República e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de controle de constitucionalidade é correto afirmar:

- (A) Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
- (B) A cláusula de reserva de plenário não se aplica aos processos de competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral.

- (C) Aos magistrados dos juizados especiais é vedado o exercício do controle incidental de constitucionalidade de leis e atos normativos.
 (D) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, mas não vinculam a atuação da administração pública.
 (E) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.

A: correta (Súmula Vinculante nº 10 do STF); **B:** incorreta. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF, determina que os Tribunais (órgãos colegiados), ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, façam-no pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Tal regra é aplicada também na Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral; **C:** incorreta. O controle difuso (ou incidental) de inconstitucionalidade, aquele que se dá em um caso concreto, pode ser feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal; **D:** incorreta. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado, vinculam também a Administração Pública (art. 102, § 2.º, da CF); **E:** incorreta. Só cabe ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo de natureza federal (art. 102, I, "a", da CF). **BV**

„A. o mababeg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Ao disciplinar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos, a Constituição da República estabelece que

- (A) o controle de constitucionalidade não pode ser exercido por juízes em estágio probatório.
 (B) os atos normativos municipais não podem ser objeto de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade.
 (C) as decisões proferidas pela maioria absoluta dos membros dos Tribunais, no exercício do controle incidental de constitucionalidade, produzem efeitos contra todos e vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário.
 (D) a pretensão deduzida em ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo prescreve em vinte anos.
 (E) todos os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade também o são, observados os demais requisitos, para promoverem a ação declaratória de constitucionalidade.

A: incorreta. Os juízes, ainda que em estágio probatório, podem exercer controle difuso de constitucionalidade, ou seja, aquele que ocorre em um caso concreto; **B:** incorreta. Os atos normativos municipais que violarem a CF podem ser objeto de ação de descumprimento de preceito fundamental no STF (art. 1.º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/99). Além disso, esses mesmos atos podem ser objeto de controle concentrado no âmbito estadual. Ou seja, se violarem a Constituição Estadual, caberá ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça respectivo (art. 125, § 2.º, da CF); **C:** incorreta. O controle incidental, também chamado de difuso, é o que se dá em um caso concreto. Portanto, em regra, produz efeitos *inter partes* e não vincula os demais órgãos do Poder Judiciário; **D:** incorreta. Não corre prazo em relação à pretensão deduzida em sede de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pois o controle é feito de forma abstrata. O vício de inconstitucionalidade não é sanado com o decorrer do tempo; **E:** correta (art. 103 da CF). **BV**

„A. o mababeg

4.2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Na ação direta de inconstitucionalidade de ato ou lei estadual,

- (A) o legitimado ativo, depois de proposta a ação, poderá desistir da ação, desde que não tenha sido apresentada defesa das normas impugnadas pelo Procurador-Geral do Estado.
 (B) a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, e conterá elementos suficientes a demonstrar a qualidade do autor como titular de direito subjetivo apto a exercer o direito de ação.
 (C) a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, descrevendo a lide e seus fundamentos.
 (D) a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, e poderá impugnar tanto lei estadual quanto leis municipais, conjuntamente, na mesma ação, desde que haja identidade da matéria e de alguns comandos normativos veiculados, fundada na violação da Constituição Estadual.

A: incorreta. Conforme o art. 5.º da Lei 9.868/1999, proposta a ação direta, **não** se admitirá **desistência**; **B:** incorreta. De acordo com o art. 3.º, parágrafo único, da mesma lei, a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo **conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação**. Não há que se falar em demonstração de direito subjetivo, pois o controle é feito de forma abstrata. A constitucionalidade da norma “em tese” é que é discutida em sede de ação direta de

inconstitucionalidade; **C:** incorreta. O art. 3.º, I e II, da Lei 9.868/1999 determina que a inicial contenha o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, além do pedido, com suas especificações; **D:** correta. De fato o art. 3.º, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 determina que a inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, seja apresentada em duas vias. Além disso, de acordo com o art. 125, § 2.º, da CF, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos **estaduais ou municipais** em face da **Constituição Estadual**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Desse modo, havendo identidade da matéria e dos comandos impugnados, a verificação da constitucionalidade de leis municipais e estaduais que violem a Constituição Estadual pode ser feita na mesma ação. **BV**

„A. o mababeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Com base no que determina a CF, no que dispõe a legislação pertinente e no entendimento do STF, assinale a opção correta a respeito das ações de controle concentrado de constitucionalidade.

- (A) O presidente da República possui legitimidade universal, podendo ajuizar, no STF, ação direta de inconstitucionalidade, ainda que contra ato normativo municipal, sem a necessidade de demonstração de pertinência temática.
 (B) O partido político com representação na Câmara dos Deputados possui legitimidade universal, podendo ajuizar, no STF, ação direta de inconstitucionalidade contra emenda constitucional, sem a necessidade de demonstração de pertinência temática.
 (C) Governador de estado possui legitimidade universal, podendo ajuizar, no STF, ação declaratória de constitucionalidade de ato normativo estadual, sem a necessidade de demonstração de pertinência temática.
 (D) O procurador-geral da República possui legitimidade universal, podendo ajuizar, no STF, arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato normativo federal, mesmo havendo outros meios eficazes de sanar a controvérsia constitucional, desde que comprove pertinência temática.
 (E) A entidade de classe de âmbito regional possui legitimidade especial, podendo ajuizar, no STF, ação declaratória de constitucionalidade contra ato normativo estadual, desde que comprove pertinência temática.

A: Errada. O Presidente da República é legitimado universal para propor ADIn, mas não cabe ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal (art. 102, I, “a”, da CF); **B:** Correta. O partido político com representação na Câmara dos Deputados é legitimado universal e cabe controle de constitucionalidade em face de emendas constitucionais, por constituírem exercício do poder constituinte derivado (art. 103, VIII da CF); **C:** Errada. Os governadores de Estado são legitimados especiais para proporem ADIn, ou seja, precisam demonstrar pertinência temática entre os interesses de seu Estado e a norma atacada. Em acréscimo, não cabe ADC em face de lei estadual, mas apenas em face de lei federal (art. 102, I, “a”, da CF); **D:** Errada. A primeira parte está correta, mas só cabe ADPF se não houver outro meio capaz de sanar a lesividade – princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999); **E:** Errada. Entidades de âmbito **nacional** têm legitimidade especial para propor ADC, que só cabe em face de lei federal (art. 102, I, “a”, da CF). **TM**

„A. o mababeg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) No que se refere ao controle de constitucionalidade, assinale a opção correta.

- (A) Quando o STF julga improcedente o pedido deduzido em sede de ação declaratória de constitucionalidade, tal circunstância não impede o posterior ajuizamento, por um dos legitimados ativos, de ADI com o mesmo objeto.
 (B) A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ter por objeto ato normativo já revogado.
 (C) Com fundamento na denominada inconstitucionalidade por arrastamento, o STF pode declarar a inconstitucionalidade de norma que não tenha sido objeto do pedido na ADI, sendo a inconstitucionalidade declarada não em decorrência da incompatibilidade direta da norma com a CF, mas da inconstitucionalidade de outra norma com a qual aquela guarde relação de dependência.
 (D) Segundo entendimento do STF, não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que não dispõe de poder para editar ato normativo primário.
 (E) A entidade de classe de âmbito nacional tem legitimidade para propor ADI, sendo necessário, segundo o STF, que a referida entidade esteja situada em, pelo menos, três estados da Federação.

A: Errada. A doutrina costuma dizer que a ADC é a ADIn com sinal trocado. Assim, ao se julgar improcedente o pedido da ADC (que visa à declaração de constitucionalidade), pode-se dizer que a lei foi considerada inconstitucional (V. art. 23 da Lei 9.868/1999); **B:** Errada. Pode ser proposta em face de “ato do poder público” em geral, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, *caput* e parágrafo único, I, da Lei 9882/1999); **C:** Correta. Segundo o glossário jurídico do STF: “A inconstitucionalidade por arrastamento ou por atração ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada

Gabbarito "C"

(A) No Brasil, o controle de constitucionalidade se realiza na forma do sistema político, sendo este exercido pelo Supremo Tribunal Federal.

- Gabbarito "E"

I. A decisão do STF em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade tem efeito *ex tunc* (retroativo), podendo ser alterado para *ex nunc*, caso em que haverá necessidade de votação por maioria qualificada (dois terços) dos ministros, assim como poderá ter efeitos diferidos no tempo.

- I: Correta. Art. 27 da Lei 9.868/1999; II: Errada. Só pelos legitimados no art. 103 da CF.

Gabbarito "A"

A esse respeito, à luz da disciplina constitucional da matéria, é correto afirmar que

- função de controle da Administração, atuar como instância capaz

(c) a ação não merece prosperar, uma vez que há previsão similar na Constituição da República, dentre as competências do Tribunal de Contas da União, em relação à administração fazendária federal, tratando-se de norma de reprodução obrigatória pela Constituição estadual.

- Gabbarito "B"

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) O Procurador-Geral da República ajuíza ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em face de emenda constitucional, a qual é julgada procedente, com efeito *ex nunc*. Neste caso,

- A:** incorreta. O Procurador-Geral da República **pode propor** ação declaratória de constitucionalidade (art. 103, VII, da CF); **B:** incorreta. A decisão já produz efeitos *erga omnes*. Não há necessidade de comunicação ao Senado; **C:** correta. Os efeitos produzidos pela decisão final dada em sede de ação declaratória de constitucionalidade são, em regra, *erga omnes* (contra todos), *ex tunc* (retroativo) e vinculante; **D:** incorreta. A emenda constitucional, fruto do poder derivado reformador, **pode ser objeto** de ação declaratória de constitucionalidade. O vício que se apresenta tem a ver com os efeitos produzidos pela decisão; **E:** incorreta. Não há necessidade de edição de súmula vinculante. A decisão, por si só, já produz efeitos *erga omnes* (art. 102, § 2.º, da CF). **B**

Gabbarito "C"

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Lendo-se as afirmações abaixo tem-se que:

- I:** Correta. Art. 14, III, da Lei 9.868/1999; **II:** Errada. Só pode ser proposta pelos mesmos legitimados ativos para a ADIn. Art. 2º. I, da Lei 9.882/1999 c/c art. 103 da CF.

Gabbardo A

4.4. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Suponha que um partido político tenha ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal (STF) arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), contra atos normativos infralegais editados por universidade federal, que determinaram a reserva de 20% de suas vagas a candidatos negros. Alegando que os atos normativos referidos violaram preceitos fundamentais da Constituição Federal, pediu o autor da ação que fossem declarados inconstitucionais. Neste caso, considerada a disciplina constitucional e legal e a jurisprudência do STF em matéria de controle de constitucionalidade, a ADPF

- (A) não é cabível, uma vez que pede a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos infralegais;
- (B) pode ser proposta pelo partido político, desde que esse tenha representação no Congresso Nacional e demonstre a pertinência temática entre o objeto da ação e os objetivos do partido;
- (C) não é cabível, uma vez que a questão é passível de ser discutida pelos candidatos concretamente interessados na declaração de inconstitucionalidade dos atos praticados pela universidade;
- (D) deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sendo incabível sua admissão como ação direta de inconstitucionalidade, caso o STF entenda que os atos praticados pela universidade deveriam ter sido impugnados por aquela via;
- (E) pode ter a petição inicial indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, se for inepta, decisão em face da qual cabe agravo, no prazo de cinco dias.

A e C: Erradas. Ao contrário da ADIn, cabe ADPF contra “ato do Poder Público” (em geral), incluídos “os anteriores à Constituição”. Art. 1º, *caput* e parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999; **B:** Errada. A ADPF pode ser proposta pelos mesmos legitimados ativos da ADIn (art. 103, da CF c/c art. 2º, I, da Lei 9.882/1999), sendo certo que a jurisprudência do STF não exige pertinência temática para os partidos políticos que, por isso, são legitimados *universais* para propor ADIn e, por consequência, ADPF; **D:** Errada. O STF entende que a ADIn e a ADPF são fungíveis, desde que presentes os requisitos de admissibilidade; **E:** Correta. Art. 4º, *caput* e § 1º, da Lei 9.882/1999. **TM**

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a opção correta.

- (A) A ação declaratória de inconstitucionalidade e a ação declaratória interventiva possuem os mesmos legitimados ativos.
- (B) Na ação declaratória de constitucionalidade, cabe ao advogado-geral da União fazer a defesa do ato normativo.
- (C) A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem preferência em relação a outros meios eficazes de sanar a lesividade.
- (D) Senador da República possui legitimação ativa para suscitar o controle incidental de constitucionalidade pertinente à observância pelas casas do Congresso Nacional dos requisitos que condicionam a válida elaboração das proposições normativas, enquanto estas se acharem em curso no Senado Federal.
- (E) A arguição de descumprimento de preceito fundamental não se presta a controle de constitucionalidade de normas infralegais ou atos normativos estaduais e municipais.

A: Errada. Os legitimados para a ADC estão listados no art. 103 da CF. O único legitimado ativo para propor ADIn Interventiva é o Procurador-Geral da República; **B:** Errada. Na ação declaratória já se pede a confirmação da constitucionalidade, não havendo necessidade de o AGU defender a constitucionalidade da norma, como o faz na ADIn (art. 103, § 3º, da CF); **C:** Errada. Deve ser proposta caso não haja outro meio capaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999); **D:** Correta. O STF entende que os congressistas possuem direito líquido e certo ao devido processo legislativo; **E:** Errada. Cabe ADPF contra “ato do Poder Público” em geral, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, *caput* e parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999). **TM**

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta a respeito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

- (A) Tem caráter residual, não devendo ser admitida quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
- (B) Pode ser utilizada em controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, excluídos os anteriores à Constituição de 1988.
- (C) A decisão na ADPF terá eficácia *inter partes* e efeito vinculante relativamente aos demais poderes da República.
- (D) A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecurível, mas poderá ser objeto de ação rescisória.
- (E) Caberá agravo regimental contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do seu Regimento Interno.

A: Art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999; **B:** Incluídos os anteriores à CF (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999); **C:** Não reflete o disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999; **D:** Não cabe sequer ação rescisória (art. 12 da Lei 9.882/1999); **E:** Cabe reclamação – art. 13 da Lei 9.882/1999. **TM**

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Qual o ato do poder público que não pode ser objeto de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)?

- (A) Lei complementar estadual posterior à norma constitucional violada
- (B) Lei ordinária anterior à norma constitucional violada
- (C) Lei federal de efeitos concretos anterior à norma constitucional violada
- (D) Decreto municipal posterior à norma constitucional violada
- (E) Decreto federal anterior à norma constitucional violada

Uma das características da ADPF é a subsidiariedade, isto é, o fato de ela não poder ser admitida se houver outro meio capaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99). Analisando as demais alternativas, percebe-se que em todas elas não é cabível nem a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nem a Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC, de modo que a única ação de controle concentrado de constitucionalidade possível é a ADPF. Isso porque a ADI pode ter como objeto leis e atos normativos federais e estaduais posteriores à Constituição Federal e a ADC apenas leis e atos normativos federais posteriores à Constituição Federal (art. 102, inciso I, alínea “a”, da CF). Vale dizer: não cabe ADPF contra lei complementar estadual posterior à norma constitucional violada, porque nesse caso, é cabível tanto a ADC como a ADI. **TM**

5. DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

5.1. DIREITOS E DEVERES EM ESPÉCIE

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa INCORRETA.

Na Constituição Federal,

- (A) a defesa do consumidor está inserida expressamente no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais, e a competência para legislar em matéria de dano ao consumidor é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
- (B) a defesa do consumidor está inserida expressamente no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais e também se estabelece expressamente dentre os princípios gerais da atividade econômica.
- (C) a defesa do consumidor está inserida no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais, e a competência para legislar em matéria de dano ao consumidor é privativa da União.
- (D) a competência para legislar em matéria de dano ao consumidor é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, e o Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal previu a elaboração do Código de Defesa do Consumidor.
- (E) a defesa do consumidor está prevista no Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal e o legislador constitucional também a inseriu de forma expressa dentro dos princípios gerais da atividade econômica.

A: correta. De fato, a defesa do consumidor está inserida expressamente no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais, especificamente no art. 5º, XXXII, da CF. Além disso, a competência para legislar sobre dano ao consumidor é concorrente, conforme dispõe o art. 24, VIII, da CF; **B:** correta. De acordo com o art. 170, V, da CF, a defesa da defesa do consumidor também integra os princípios gerais da atividade econômica; **C:** incorreta, devendo ser assinalada. Embora a defesa do consumidor esteja inserida no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais, a competência para legislar sobre o assunto, como já mencionado, é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal; **D:** correta. O art. 24, VIII, da CF determina a competência concorrente para a legislação sobre a defesa do consumidor. Além disso, o art. 48 do ADTC, de fato, previu que o Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborasse código de defesa do consumidor. Vale lembrar que Lei 8.078/90 ao criar o Código de Defesa do Consumidor deu efetividade aos mandamentos constitucionais. **BV**

(Delegado/MG – 2012) Com base no *caput* do art. 5º da Constituição Federal, pode-se indicar como desdobramentos do direito à vida, **RESPECTIVAMENTE:**

- (A) a liberdade de associação, de reunião, de crença religiosa, de expressão, de pensamento.
- (B) o direito de herança, de propriedade, de sucessão de bens de estrangeiros situados no País.
- (C) o direito do contraditório, da ampla defesa, de petição, do juiz natural.
- (D) o direito à integridade física e moral, a proibição da pena de morte e das penas cruéis, a proibição da venda de órgãos.

A: incorreta. A CF garante a plena liberdade de associação para fins lícitos (art. 5º, XVII, da CF/1988) e o direito de reunião (art. 5º, XVI, da CF/1988), mas tais direitos não têm relação direta com a proteção à vida. A crença religiosa livre é decorrência do Estado laico ou laico, aquele que não professa religião oficial. Também são garantidas constitucionalmente, embora não como desdobramentos do direito à vida, as liberdades de expressão (art. 5º, IX, da CF/1988) e de manifestação de pensamento (art. 5º, IV, da CF/1988), de modo que são vedadas censuras ideológicas, políticas ou artísticas; **B:** incorreta. Os direitos mencionados estão relacionados ao patrimônio e não ao direito à vida; **C:** incorreta. Os princípios trazidos, em especial, contraditório, ampla defesa e juiz natural, têm natureza processual e são desmembramentos do devido processo legal; **D:** correta. O direito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF/1988), a vedação da pena de morte como regra (art. 5º, XLVII, "a", da CF/1988), a proibição da aplicação de penas cruéis (art. 5º, XLVII, "e", da CF/1988) e a não possibilidade de venda de órgãos, decorre diretamente do direito à vida, previsto no *caput* do art. 5º da CF/1988. **BV**

„D., 01/11/2012

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **correta**:

- (A) O devido processo legal só é garantido àqueles procedimentos judiciais e administrativos nos quais há a possibilidade de privação de liberdade.
- (B) Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, irrestritamente.
- (C) O direito de petição, garantia fundamental, é assegurado a todos, porém somente àqueles reconhecidamente carentes é dada a isenção do pagamento de taxas.
- (D) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer partido político.
- (E) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado caso se comprove seu envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

A: incorreta. Conforme o art. 5º, LIV, da CF, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Desse modo, esse princípio não se restringe aos procedimentos nos quais há possibilidade de privação de liberdade. **B:** incorreta. Dispõe o art. 5º, LV, da CF que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; **C:** incorreta. De acordo com o art. 5º, XXXIV, "a", da CF, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; **D:** incorreta. É necessário que o partido político tenha representação no Congresso Nacional (art. 5º, LXX, "a" da CF); **E:** correta. Conforme dispõe o artigo 5º, LI, da CF, brasileiro nato não pode ser extraditado, mas o naturalizado sim, em dois casos: crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. **BV**

„E., 01/11/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) "O princípio da igualdade admite discriminações que podem ser, portanto, lícitas. Mas, para ser lícita, a discriminação deve ser genérica e fundamentada." O raciocínio em foco está

- (A) totalmente equivocado.
- (B) parcialmente correto. Está incorreta a parte que afirma a necessidade de a discriminação ser genérica.
- (C) totalmente correto.
- (D) parcialmente correto. É algo que já existiu, mas não existe mais, eis que se trata de raciocínio tipicamente totalitário, já superado em nosso ordenamento jurídico e também em nossa doutrina.

De fato, o princípio da igualdade ou isonomia (art. 5º, I, da CF) determina todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A realização efetiva da justiça busca o tratamento igual para os iguais, mas, para tanto, é preciso dar tratamento desigual aos desiguais, na exata medida da desigualdade. O objetivo dessa premissa é a superação da igualdade meramente formal (perante a lei) e o alcance da igualdade material (real). As discriminações, de fato, devem ser fundamentadas e aplicadas genericamente. Duas decisões do STF podem ser dadas como exemplo. A primeira determina que "A lei impugnada realiza materialmente o princípio constitucional da isonomia, uma vez que o tratamento diferenciado aos trabalhadores agraciados com a instituição do piso salarial regional visa reduzir as desigualdades sociais. A LC federal 103/2000 teve por objetivo maior assegurar àquelas classes de trabalhadores menos mobilizadas e, portanto, com menor capacidade de organização sindical, um patamar mínimo de salário." (ADI 4.364, Plenário, j. 02.03.2011, rel. Min. Dias Toffoli, DJE 16.05.2011). Já a segunda é trazida pela Súmula 683 do STF que determina que "o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." **BV**

„D., 01/11/2012

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Observe as assertivas seguintes e ao final responda.

- I. O "homicídio piedoso" por seu objetivo humanitário vai ao encontro do direito à vida digna.
- II. A pena de morte é proibida no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, nos termos da própria Constituição Federal.

- III. Os internos de entidades civis e militares de internação coletiva são destinatários de prestação de assistência religiosa assegurada nos termos da lei.
- IV. A liberdade de expressão é livre, independente de censura, licença ou qualquer regulamentação, como as decorrentes de atividade artística, científica, de comunicação e de espetáculos públicos.
- V. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, esteja ele no espaço de sua moradia, residência, restaurante ou loja de sua propriedade, quando neles encerram as portas, mesmo que tais espaços não se consagrem como domicílios.

Estão corretas apenas as assertivas:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II e V.

I: incorreta, pois o "homicídio piedoso", também conhecido como eutanásia, tem por finalidade interromper a vida de alguém que está acometido de doença incurável e que lhe causa profundo sofrimento. Há muita discussão sobre o tema, mas no Brasil a eutanásia é considerada crime e, portanto, não está de acordo com o direito à vida digna. **II:** correta (art. 5º, XLVII, "a", da CF/1988); **III:** correta (art. 5º, VII, da CF/1988); **IV:** incorreta, pois o art. 5º, IX, da CF/1988 garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, mas há sim regulamentação. Conforme o art. 220, §3º, I, da CF/1988, cabe à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, devendo o Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; **V:** incorreta, pois de acordo com o STF o termo domicílio deve ser tido como local de habitação. Locais abertos ao público não são considerados domicílios. Vale a leitura dos julgados: "...para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CR, o conceito normativo de 'casa' revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer **compartimento privado não aberto ao público**, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade..." (HC 93.050, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10-6-2008, Segunda Turma, DJE de 1º-8-2008.) Outro: "...para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de 'casa' revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de **habitação coletiva**, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina. Precedentes. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. Doutrina. Precedentes (STF)." (RHC 90.376, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-4-2007, Segunda Turma, DJ de 18-5-2007.) **BV**

„E., 01/11/2012

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Analise as assertivas seguintes e ao final responda.

- I. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- II. As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas, mas podem ter suas atividades suspensas por decisão judicial com trânsito em julgado.
- III. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
- IV. As entidades associativas, ainda que não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente.
- V. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente.

As assertivas INCORRETAS são:

- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e V.

I: correta (art. 5º, XVII, da CF); **II:** incorreta, pois de acordo com o art. 5º, XIX, da CF, as associações podem ser **compulsoriamente dissolvidas**, desde que por ordem judicial transitada em julgado. A suspensão das suas atividades também depende de **decisão judicial**, mas não é necessário que a ordem tenha transitada em julgado; **III:** correta (art. 5º, XVIII, da CF); **IV:** incorreta, pois o art. 5º, XXI, da CF, estabelece que as entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; **V:** correta (art. 5º, XXI, da CF). **BV**

„D., 01/11/2012

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

- (B) O civilmente identificado será submetido à identificação criminal nas hipóteses previstas em lei.
- (C) Ante os termos da Constituição Federal não haverá prisão civil por dívida, salvo no estrito caso do responsável por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
- (D) O mandato de segurança coletivo pode ser interpretado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo um ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados.
- (E) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.

A: correta (art. 5º, LI, da CF); **B:** correta (art. 5º, LVIII, da CF); **C:** incorreta, devendo ser assinalada. O texto literal da CF determina que não haja prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (art. 5º, LXVII, da CF). É preciso ressaltar que de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores não há mais possibilidade de prisão civil do depositário infiel (STF, Súmula Vinculante nº 25 e STJ, Súmula nº 419) **D:** correta (art. 5º, LXX, “a” e “b”, da CF); **E:** correta (art. 5º, LIX, da CF). **BV**

„D. oqbaqeg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Suponha que, num processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de depositário judicial, o magistrado decretou a prisão civil do depositário.

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão civil foi decretada

- (A) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito apenas o depositário judicial, e não o contratual.
- (B) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito o depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- (C) irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário infiel que assuma contratualmente o ônus da guarda do bem.
- (D) irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
- (E) irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja seu fundamento.

De acordo com a Súmula Vinculante nº 25 do STF, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Além disso, a Súmula 419 do STJ declara que descabe a prisão civil do depositário infiel. **BV**

„D. oqbaqeg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Em outubro de 2011, ao apreciar Recurso Extraordinário em que se discutia a constitucionalidade da exigência formulada em lei federal de aprovação em exame da Ordem dos Advogados do Brasil para exercício da profissão de advogado, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que referido exame tem por fim assegurar que atividades de risco sejam desempenhadas por pessoas com conhecimento técnico suficiente, para evitar danos à coletividade. No julgamento, salientou-se que, quanto mais arriscada a atividade, maior o espaço de conformação deferido ao Poder Público; sob essa ótica, o exercício da advocacia sem a capacidade técnica necessária afeta tanto o cliente, indivíduo, como a coletividade, pois denega Justiça, a qual é pressuposto da paz social.

Nesse caso, o STF

- (A) reconheceu a eficácia limitada da norma constitucional que assegura a liberdade profissional, sujeitando seu exercício à autorização prévia do Poder Público.
- (B) exerceu interpretação criativa e extrapolou o papel de guardião da Constituição, uma vez que se substituiu ao legislador, ao analisar o mérito da exigência legal.
- (C) deu à exigência legal interpretação conforme à Constituição, para o fim de excluir do alcance da norma a possibilidade de exercício profissional sem a prévia aprovação em avaliação promovida pelo Poder Público.
- (D) procedeu à interpretação teleológica da norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- (E) restringiu o alcance da norma constitucional segundo a qual o advogado é indispensável à administração da Justiça, ao condicionar o exercício profissional à aprovação prévia em avaliação promovida pelo Poder Público.

A: incorreta. A norma prevista no art. 5º, XIII, da CF trata do direito à liberdade de profissão e é tida como de eficácia contida, pois, em princípio produz seus efeitos, mas deixa em aberto a possibilidade de a lei criar qualificações ao exercício da profissão; **B:** incorreta. Cabe ao Supremo analisar se as exigências legais estão ou não de acordo com a CF. E, ao fazer isso, não extrapola sua função precipua que é a guarda da CF; **C:** incorreta.

Quem promove a avaliação (Exame de Ordem) não é o Poder Público e sim o Conselho Seccional da OAB; **D:** correta. A interpretação teleológica busca alcançar a finalidade da norma e conjugá-la às exigências da sociedade. De acordo com o Supremo (RE 603.583), o Exame de Ordem é um mecanismo de proteção da própria sociedade. A advocacia é uma das funções essenciais à justiça, configurando assim serviço público imprescindível ao estado democrático de direito; **E:** incorreta. O STF não restringiu o alcance do art. 133 da CF. O advogado continua sendo indispensável à justiça. A decisão da Corte Maior sobre a constitucionalidade do Exame de Ordem está de acordo com a CF. O art. 5º, XIII, da CF protege o direito à liberdade de profissão, mas dispõe que a lei pode exigir qualificações. Assim, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em seu art. 8º, IV, determina que a aprovação no Exame de Ordem é um dos requisitos necessários para a inscrição como advogado. **BV**

„D. oqbaqeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Considerando o entendimento do STF acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

- (A) O fato de um estrangeiro condenado por crime praticado no Brasil não possuir domicílio neste país impede a substituição da pena privativa de liberdade a ele aplicada por pena restritiva de direito.
- (B) É inconstitucional o tratamento mais rigoroso previsto no Código de Trânsito Brasileiro para os crimes de homicídio culposo praticado por agente na direção de veículo automotor.
- (C) Não constitui violação do princípio constitucional da legalidade penal imputar a alguém o crime de exercício ilegal de profissão não regulamentada.
- (D) A execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não contraria o disposto na CF.
- (E) A estipulação do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado com base apenas nos aspectos inerentes ao tipo penal ou no reconhecimento da gravidade objetiva do delito cometido viola o princípio da individualização da pena.

A: Errada. V. HC 94477, Rel. Min. Gilmar Mendes. Há possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos desde que o fato seja anterior à Lei 11.343/2006. A Lei 9.714/1998 — mediante a qual foi ampliado o rol de penas restritivas de direitos, no ordenamento jurídico brasileiro — não conteria norma específica que proibisse o benefício legal pretendido para os crimes hediondos, mas apenas restringiria tal possibilidade para os crimes que envolvessem violência ou grave ameaça à pessoa, como defluiu do art. 44, I, do CP; **B:** Errada. O STF confirmou a constitucionalidade do art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito) no RE 428.864: “A majoração das margens penais — comparativamente ao tratamento dado pelo art. 121, § 3º, do Código Penal — demonstra o enfoque maior no desvalor do resultado, notadamente em razão da realidade brasileira envolvendo os homicídios culposos provocados por indivíduos na direção de veículo automotor”; **C:** Errada. De acordo com o STF (HC 92183), “os requisitos referidos na figura típica devem estar regulamentados por lei, sem os quais restaria inviabilizado, no caso, o manejo da ação penal com base no art. 47 da LCP que, por se tratar de norma penal em branco, depende da indicação de lei que estabeleça as condições para o exercício de determinada atividade”; **D:** Errada. Contraria o disposto no art. 5º, LVII, da CF. STF, HC 84078: “Ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP”; **E:** Correta. STF, HC 85531. **TM**

„D. oqbaqeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Ainda com relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

- (A) Segundo entendimento do STF, a prisão em flagrante, autorizada pela CF como exceção à inviolabilidade domiciliar, prescinde de mandado judicial, qualquer que seja a sua natureza.
- (B) De acordo com decisão do STF, a inviolabilidade do domicílio durante o período noturno não alcança ordem judicial, podendo a oposição ao cumprimento dessa ordem ser caracterizada como crime de resistência.
- (C) Conforme entendimento do STF, é constitucional a norma que proíbe a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.
- (D) Consoante a jurisprudência do STF, constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência a aplicação, como medida sancionatória, da regressão do regime de cumprimento da pena, prevista na Lei de Execução Penal.
- (E) Foi declarada constitucional, pelo STF, a exigência do recolhimento do condenado à prisão como requisito para o conhecimento da apelação.

A: Correta. STF, HC 91189; **B:** Errada. A garantia constitucional do inciso XI do artigo 5º da Carta da República, a preservar a inviolabilidade do domicílio durante o período noturno, alcança também ordem judicial, não cabendo cogitar de crime de resistência (STF, RE 460880); **C:** Errada. O STF, no julgamento do HC 104.339/SP, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando parcialmente a previsão da espécie contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressaltou a possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas. **D:** Errada. STF, HC 93782: “A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, da

Lei de Execuções penais, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana"; **E**: Errada. STF, RHC 83810: "O recolhimento do condenado à prisão não pode ser exigido como requisito para o conhecimento do recurso de apelação, sob pena de violação aos direitos de ampla defesa e à igualdade entre as partes no processo. Não recepção do art. 594 do Código de Processo Penal da Constituição de 1988". **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Considerando o disposto na CF e o entendimento jurisprudencial do STF com relação a direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

- (A) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo viola preceito constitucional.
- (B) É inconstitucional a exigência de depósito ou de arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, mas não para a de recurso interposto junto à autoridade trabalhista.
- (C) É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
- (D) Não constitui violação do princípio da ampla defesa o comparecimento pessoal da parte, sem advogado, perante os juizados especiais, inclusive nos processos de natureza criminal.
- (E) É obrigatória a observância, no inquérito civil, dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A: Errada. Súmula Vinculante 5 do STF: "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"; **B**: Errada. Súmula Vinculante 21 do STF: "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo"; **C**: Correta. Súmula Vinculante 28 do STF; **D**: Errada. STF, ADIn 3168: "Perante os juizados especiais federais, em processos de natureza civil, as partes podem comparecer pessoalmente em juízo ou designar representante, advogado ou não, desde que a causa não ultrapasse o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º da Lei 10.259/2001) e sem prejuízo da aplicação subsidiária integral dos parágrafos do art. 9º da Lei 9.099/1995. Já quanto aos processos de natureza criminal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, é imperativo que o réu compareça ao processo devidamente acompanhado de profissional habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade, ou seja, de advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil ou defensor público. Aplicação subsidiária do art. 68, III, da Lei 9.099/1995. Interpretação conforme, para excluir do âmbito de incidência do art. 10 da Lei 10.259/2001 os feitos de competência dos juizados especiais criminais da Justiça Federal"; **E**: Errada. O STF entende pela desnecessidade da observância desses princípios no inquérito civil. *Vide* RE 481955. **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Acerca dos direitos e garantias individuais e coletivos, julgue os itens subsequentes.

- (1) A alimentação adequada é um dos direitos sociais constitucionalmente protegidos, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
- (2) De acordo com a jurisprudência do STF, a exigência de diploma de curso superior para a prática do jornalismo é compatível com a ordem constitucional, pois o direito à liberdade de profissão e o direito à liberdade de informação não são absolutos.

1. Correta. Art. 6º, *caput*, da CF; 2. Errada. STF, RE 511961: "A exigência de diploma de curso superior para a prática do jornalismo – o qual, em sua essência, é o desenvolvimento profissional das liberdades de expressão e de informação – não está autorizada pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade jornalística, expressamente proibido pelo art. 220, § 1º, da Constituição Federal". **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Maria, pessoa com identificação psicosssexual oposta aos seus órgãos genitais externos e tendo forte desejo de viver e ser aceita como sendo do sexo oposto, move ação de modificação do seu assento de nascimento para mudar prenome, bem como gênero ao qual pertence. Consegue em primeira instância apenas a mudança do nome. No atendimento cabe ao defensor orientar que

- (A) cabe recurso da decisão uma vez que a procedência parcial viola a Constituição Federal no que diz respeito à proteção da dignidade humana, proibição de discriminação e o direito à imagem das pessoas;
- (B) cabe recurso da decisão, mas muito provavelmente a decisão será mantida já que a proibição de discriminação de sexo contida na Constituição diz respeito tão somente ao sexo biológico das pessoas;
- (C) a decisão já foi uma grande vitória já que a Constituição não menciona discriminação de gênero, mas sim discriminação de sexo e que, portanto, pretender modificar o registro do sexo seria inconstitucional.
- (D) para a mudança de sexo no assento de nascimento seria necessária cirurgia de transgenitalização externa, interna e modificação de caracteres sexuais secundários da pessoa e no caso somente foi

feita a mastectomia. Assim melhor aguardar esses outros passos e depois pedir a modificação do sexo no registro;

- (E) não é necessário ou mesmo recomendável recorrer, pois o que realmente causa constrangimento, expõe ao ridículo e viola a Constituição é o nome em desacordo com sua aparência e psique, o que foi obtido com a decisão judicial. Recorrer, nestas circunstâncias, somente prolongará o seu sofrimento.

V. STJ, REsp 737.993: "Nesse contexto, tendo em vista os direitos e garantias fundamentais expressos da Constituição de 1988, especialmente os princípios da personalidade e da dignidade da pessoa humana, e levando-se em consideração o disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil [atualmente Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro], decidiu-se autorizar a mudança de sexo de masculino para feminino, que consta do registro de nascimento, adequando-se documentos, logo facilitando a inserção social e profissional. Destacou-se que os documentos públicos devem ser fiéis aos fatos da vida, além do que deve haver segurança nos registros públicos. Dessa forma, no livro cartorário, à margem do registro das retificações de prenome e de sexo do requerente, deve ficar averbado que as modificações feitas decorreram de sentença judicial em ação de retificação de registro civil. Todavia, tal averbação deve constar apenas do livro de registros, não devendo constar, nas certidões do registro público competente, nenhuma referência de que a aludida alteração é oriunda de decisão judicial, tampouco de que ocorreu por motivo de cirurgia de mudança de sexo, evitando, assim, a exposição do recorrente a situações constrangedoras e discriminatórias". **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) A vida é direito constitucional fundamental garantindo-se sua inviolabilidade. À luz desse preceito

- (A) é possível utilizar a interpretação conforme para não responsabilizar o médico pela eutanásia se considerarmos a autonomia e a dignidade da pessoa humana no mesmo patamar e a vida como direito relativo e disponível pelo titular;
- (B) é dever do médico, em casos de doença incurável e terminal, empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas ainda que ocorra a distanásia ou obstinação terapêutica;
- (C) a eutanásia ativa direta é admitida pelo ordenamento brasileiro desde que precedida do testamento vital ou procuração de saúde;
- (D) somente está autorizada pela norma a eutanásia ativa indireta, na qual se usa meios para evitar a dor ainda que isso provoque a aceleração da morte;
- (E) está autorizado pelo ordenamento jurídico apenas a eutanásia passiva ou ortotanásia, quando se omitem ou suspendem os tratamentos médicos com vistas a não adiar a morte.

A: Foi considerada correta pela banca, embora seja questionável em razão de o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida encontrarem-se em mesmo patamar (constitucional), não sendo certo falar, com base na jurisprudência do STF, que o direito à vida é disponível; **B**: Errada. Não existe esse dever legal para o médico; **C**, **D** e **E**: Erradas. Não há autorização no direito brasileiro para a prática da eutanásia, seja ativa ou passiva. **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Defensor Público em visita de inspeção à Cadeia Pública Feminina recebe pleito das presas de recebimento de visita íntima proibida pelo delegado responsável por ausência de local apropriado e falta de segurança. Ao analisar a reivindicação das presas o Defensor extrai corretamente as seguintes conclusões:

- (A) A mulher presa está privada da liberdade e compete ao Estado zelar para que a pena não passe de sua pessoa, conforme direito constitucional expresso. Não tendo meios para impedir a reprodução, que pode ocorrer, se faz necessário impedir a realização de visita íntima.
- (B) Embora legítima, a demanda carece de regulação normativa sob a ótica dos direitos sexuais, o que impede a sua judicialização.
- (C) Ainda que seja possível extrair os direitos sexuais do sistema constitucional de proteção dos direitos, no caso específico deve prevalecer o interesse público sobre o privado, já que as visitas não se realizam em virtude de não ser possível garantir a segurança do estabelecimento.
- (D) A Constituição foi detalhista ao estabelecer os direitos da pessoa presa prevendo até mesmo o direito da presa de amamentar seus filhos. A visita íntima de mulher presa não está dentre esse rol de direitos não cabendo à Defensoria se revestir de Poder Constituinte Originário.
- (E) A demanda se insere na proteção constitucional dos direitos sexuais que podem ser considerados direitos que decorrem do regime e dos princípios constitucionais adotados, em especial, da igualdade, liberdade, intimidade, privacidade e autonomia (parágrafo 2º do art. 5º – direitos implícitos).

Consoante disposição do art. 5º, § 2º, da CF: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". **TM**

Gabrielito

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na ordem constitucional brasileira vigente, é correto afirmar:

- (A) As pessoas presas, ainda que provisoriamente, em razão de processo penal, têm seus direitos políticos suspensos, não podendo, inclusive, exercer direito de voto.
- (B) Para efeitos do disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, o conceito normativo de “casa” deve ser entendido de forma abrangente, de forma a alcançar qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, mas não deve ser estendido a “barracos” construídos irregularmente, por exemplo, em áreas públicas.
- (C) Segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao contrário da busca domiciliar e da decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal, não se considera cláusula constitucional de reserva de jurisdição a interceptação telefônica, podendo esta ser determinada, inclusive, por Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 58, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
- (D) A prática de racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins são considerados crimes imprescritíveis.
- (E) O disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, não proibiu a retroatividade da lei, mas, apenas, protegeu o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada de eventual ação retroativa de lei.

A: Errada. Viola o art. 15, III, da CF: “É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: III condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”; B: Errada. O art. 5º, XI, da CF, cuja garantia só pode ser afastada por determinação judicial (reserva de jurisdição), salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, também se aplica a “barracos”; C: Errada. A CPI pode determinar quebra do sigilo fiscal, bancário e de dados, mas não a interceptação telefônica; D: Errada. Os crimes de racismo e ação de grupos armados são imprescritíveis, mas o tráfico ilícito de entorpecentes não (art. 5º, XLII, XLIII e XLIV, da CF); E: Correta. A CF admite a retroatividade da lei penal mais benéfica. TM

„3. 0194649

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, está correto afirmar que:

- I. a pesquisa com células-tronco afetam o princípio da dignidade da pessoa humana, pois objetiva o enfrentamento e a cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional (ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor).
- II. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Nenhuma das alternativas está correta.
- (D) Ambas as alternativas estão corretas.

I: O enunciado está mal redigido, mas pode-se entender correto. V. STF, ADI 3510, Rel. Min. Ayres Britto: “(...)Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da vida e alento aos que se acham à margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade (Ministro Celso de Mello)”; II: Correta. Súmula Vinculante 11/STF: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. TM

„0. 0194649

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Analise as seguintes afirmativas relativas aos direitos e garantias fundamentais:

- I. a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
- II. a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse da administração pública o exigirem.
- III. conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou mandado de injun-

ção, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

- IV. todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Considerando o que dispõe expressamente o texto da Constituição Federal brasileira, está correto somente o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

I: Art. 5º, XLIII, da CF; II: Não reflete o disposto no art. 5º, LX, da CF; III: Não reflete o disposto no art. 5º, LXIX, da CF; IV: Art. 5º, XXXIII, da CF. TM

„8. 0194649

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Conforme o que estabelece a Carta Magna, as associações

- (A) não podem ser compulsoriamente dissolvidas.
- (B) dependem de autorização para serem criadas.
- (C) somente podem ter suas atividades suspensas após trânsito em julgado de decisão judicial.
- (D) possuem plena liberdade para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
- (E) possuem garantia contra a interferência estatal em seu funcionamento.

Art. 5º, XVIII, da CF. Note-se também, sobre o tema, que o art. 5º, XVII, da CF deve ser interpretado em conjunto com o inciso XIX do mesmo artigo. Assim, só se exige trânsito em julgado para a dissolução compulsória da associação. A suspensão de atividades só pode ser determinada por decisão judicial, mas não se exige o trânsito em julgado da decisão nesse caso. TM

„3. 0194649

5.2. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Acerca do entendimento sumulado do STF no que se refere a *habeas corpus* assinale a opção correta.

- (A) É cabível *habeas corpus* contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.
- (B) Cabe o *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa.
- (C) É cabível *habeas corpus* contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não tenha constado dos autos, mesmo não tendo havido provocação a respeito.
- (D) Não se conhece de recurso de *habeas corpus* cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas.
- (E) Esse remédio jurídico é cabível mesmo quando já extinta a pena privativa de liberdade.

A: Errada. Súmula 694 do STF: “Não cabe ‘habeas corpus’ contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”; B: Errada. Súmula 693 do STF: “Não cabe ‘habeas corpus’ contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”; C: Errada. Súmula 692 do STF: “Não se conhece de ‘habeas corpus’ contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito”; D: Correta. Súmula 395 do STF: “Não se conhece de recurso de ‘habeas corpus’ cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção”; E: Errada. Súmula 695 do STF: “Não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade”. TM

„0. 0194649

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) A respeito do entendimento sumulado do STF no que se refere a mandado de segurança, assinale a opção correta.

- (A) Controvérsia sobre matéria de direito impede a concessão de mandado de segurança, instituto de defesa de direito certo e incontestável.
- (B) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor de seus associados independe da autorização destes.
- (C) É cabível a condenação em honorários de advogado em ações de mandado de segurança.
- (D) É inconstitucional a estipulação de prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.
- (E) As entidades de classe não têm legitimidade para impetrar mandado de segurança caso a pretensão veiculada interesse apenas a parte da categoria representada.

A: Errada. Súmula 625 do STF: “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”; **B:** Correta. Súmula 629 do STF; **C:** Errada. Súmula 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”; **D:** Errada. Súmula 632 do STF: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”; **E:** Errada. Súmula 630 do STF: “A entidade de classe tem legitimção para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”. **TM**

„B., ojuqeqg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) De acordo com a CF, a legislação pertinente e o entendimento do STF, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo

- (A) a organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de quaisquer pessoas;
(B) a associação legalmente constituída, em defesa de seus membros;
(C) o partido político com representação no Congresso Nacional, em defesa de quaisquer pessoas e mesmo com finalidade extrapartidária;
(D) a entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus associados, independentemente da autorização especial destes;

COLUNA A
I. Concretismo Individual Direto
II. Concretismo Individual Intermediário
III Concretismo Geral
IV. Não Concretismo

X

COLUNA B
A. As decisões procedentes implementam o direito pleiteado imediatamente, diante da manutenção da inércia do Poder Público, após o trânsito de prazo concedido para preenchimento da lacuna normativa
B. As decisões procedentes reconhecem a inércia do Poder Público e sugerem a adoção das providências normativas regulatórias e operativas de Direitos e Garantias Fundamentais
C. As decisões procedentes geram efeitos erga omnes e se opera nos casos concretos, no aguardo de norma integrativa que a supra
D. As decisões procedentes implementam o direito pleiteado imediatamente, mantendo o Poder Público no dever de regulamentar a matéria em questão

- (A) I – D; II – A; III – C; IV – B
(B) I – A; II – D; III – C; IV – B
(C) I – B; II – C; III – A; IV – D
(D) I – D; II – A; III – B; IV – C
(E) I – A; II – B; III – C; IV – D

A resposta está em Pedro Lenza: “posição concretista geral: através de normatividade geral, o STF legisla no caso concreto, produzindo a decisão, efeitos erga omnes até que sobrevenha norma integrativa pelo Poder Judiciário; posição concretista individual direta: a decisão, implementando o direito, valerá somente para o autor do mandado de injunção, diretamente; posição concretista individual intermediária: julgando procedente o mandado de injunção, o Judiciário fixa ao Legislativo prazo para elaborar a norma regulamentadora. Findo o prazo e permanecendo a inércia do Legislativo, o autor passa a ter assegurado o seu direito; posição não concretista: a decisão apenas decreta a mora do poder omissor, reconhecendo-se formalmente a sua inércia” (**Direito Constitucional Esquemático**, 2012, p. 1054). Pode-se afirmar, com o autor, que atualmente o STF é concretista geral. **TM**

„A., ojuqeqg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Considerando a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, é correto afirmar que é cabível o mandado de segurança

- (A) contra ato puramente normativo.
(B) contra decisão judicial com trânsito em julgado.
(C) contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas.
(D) contra ato de administradores de entidades autárquicas.
(E) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.

A: Súmula 266/STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”; **B:** Súmula 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”; **C:** Só cabe contra os atos de império, praticados com as prerrogativas da Administração Pública – os meros atos comerciais não ensejam MS; **D:** Sim, pois as autarquias são pessoas jurídicas de direito público; **E:** Não cabe MS nessa hipótese, por força do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009. **TM**

„D., ojuqeqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) A Carta Magna dispõe, expressamente, que são gratuitas as ações de

- (A) *habeas corpus* e *habeas data*.
(B) *habeas corpus* e mandado de segurança.
(C) *habeas data* e mandado de segurança.
(D) *habeas corpus* e mandado de injunção.
(E) mandado de injunção e mandado de segurança.

Art. 5º, LXXVII, da CF. **TM**

„A., ojuqeqg

- (E) o partido político legalmente constituído há pelo menos um ano, em defesa de seus filiados.

A: Errada. (art. 5º, LXX, b, da CF) “organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”; **B:** Errada. A associação em funcionamento há pelo menos um ano (art. 5º, LXX, “b”, da CF); **C:** Errada. Não é cabível para finalidade extrapartidária; **D:** Correta. Art. 5º, LXX, “b” da CF e Súmula 629 do STF; **E:** Errada. Partido político com representação no Congresso Nacional (art. 5º, LXX, “a”, da CF). **TM**

„D., ojuqeqg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Segundo o artigo 5º, inciso LXXI da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades individuais constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” Ao longo dos anos, as decisões judiciais mandamentais adotam posicionamentos distintos. Correlacione corretamente possibilidade de posicionamento do Judiciário (Coluna A) com o conceito de sua aplicação (Coluna B) e assinale a alternativa correta:

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) À luz da jurisprudência do STF, julgue os itens subsequentes, relativos aos denominados remédios constitucionais, ao direito à saúde na ordem constitucional e à Federação brasileira.

- (1) Embora a proteção à saúde esteja inserida no rol de competências de todos os entes da Federação, os estados-membros não têm competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.
(2) De acordo com o entendimento do STF, o estado-membro não dispõe de legitimidade para propor, contra a União, mandado de segurança coletivo em defesa de supostos interesses da população residente na unidade federada.

1. Correta. STF, RE 630784, Rel. Min. Dias Toffoli: “O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores”; 2. Correta. STF, MS 21059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Nesse sentido: “é importante mencionar que o Supremo Tribunal já teve oportunidade de afirmar que o Estado-membro não dispõe de legitimação para propor mandado de segurança coletivo contra a União em defesa de supostos interesses da população residente na unidade federada, seja porque se cuida de legitimação restrita, seja porque esse ente político da federação não se configura propriamente como órgão de representação ou de gestão de interesse da população” (**Curso de Direito Constitucional**, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. 6ª ed., pág. 483). **TM**

„Gadabito: 10, 20

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Com relação ao mandado de injunção:

- I. É cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
II. É cabível nas hipóteses em que há regra constitucional autoaplicável atinente ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas está sendo desrespeitada.
III. É cabível nas hipóteses em que há norma infraconstitucional garantidora ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas não está sendo aplicada.
IV. É cabível no âmbito da competência do Superior Tribunal de Justiça, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

V. Não é cabível no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados. Está CORRETO apenas o contido nos itens:

- (A) I, IV e V.
(B) I, III e IV.
(C) III e V.
(D) III e IV.
(E) I e IV.

I: correta (art. 5.º, LXXI, da CF); II: incorreta. Se a regra é autoaplicável (plena) não há que se falar em mandado de injunção. Somente a não regulamentação da norma e que inviabiliza o exercício do direito constitucionalmente assegurado é sanada pelo mandado de injunção; III: incorreta. Se há norma regulamentadora, ainda que não esteja sendo obedecida, não cabe o mandado de injunção (STF, MI 14-DF, rel. Min. Sydney Sanches); IV: correta (art. 105, I, "h", da CF); V: incorreta. A justiça estadual tem competência para julgar mandado de injunção, de acordo com o que for determinado nas Constituições Estaduais dos respectivos Estados. **BV**

„D. oijabqg

Leia o texto a seguir para responder à questão abaixo.

A base do *habeas corpus*, uma ação de natureza constitucional, é assegurar a liberdade do indivíduo (direito de ir e vir), ameaçada pelo chamado constrangimento ilegal. Existem três modalidades desta ação: a) o *habeas corpus* preventivo, interposto antes do constrangimento, visa impedir a ocorrência deste último; b) o *habeas corpus* suspensivo, a ser utilizado pelo indivíduo quando já consumado o constrangimento ilegal e, por fim; c) o *habeas corpus* episódico, cabível quando o constrangimento ilegal é praticado por particular.

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o *habeas corpus* é uma ação de natureza administrativa e não constitucional. A presença do *habeas corpus* na Constituição vigente, de 1988, é absolutamente acidental.
(B) o *habeas corpus* preventivo não existe mais. Trata-se de construção doutrinária largamente aceita até a primeira metade do século XX.
(C) para impetrar o *habeas corpus* suspensivo é preciso constituir advogado.
(D) não existe o *habeas corpus* episódico.

A: incorreta. O *habeas corpus* é uma ação de natureza constitucional que tem por finalidade a proteção da liberdade de locomoção contra abuso de poder ou ilegalidade. Tal remédio ganhou *status* constitucional com a Constituição de 1891. Desse modo, sua presença na Constituição Federal de 1988 não tem caráter acidental (art. 5º, LXVIII, da CF); B: incorreta. O *habeas corpus* preventivo continua existindo. Em suma, quanto ao momento no em que é impetrado, pode ser classificado da seguinte forma: a) *preventivo ou salvo-conduta*: não é necessário que um indivíduo sofra, de fato, a violação em sua liberdade de locomoção para impetrá-lo. Basta que se sinta ameaçado (justificadamente) em seu direito de ir, vir e permanecer para que possa fazer uso desse remédio. Desse modo, o HC preventivo visa a resguardar o indivíduo contra a ameaça a sua liberdade de locomoção e b) *repressivo ou liberatório*: cabível quando o direito fundamental relativo à liberdade de locomoção já foi violado. A partir desse momento, a medida pode ser utilizada para reprimir a ofensa; C: incorreta. A ação de *habeas corpus* é regida pelo princípio da informalidade, de modo que qualquer pessoa, independentemente de capacidade civil, pode impetrá-lo. Também não é necessária a capacidade postulatória, ou seja, não precisa constituir advogado; D: correta. De fato, não existe *habeas corpus* episódico. **BV**

„D. oijabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo ações constitucionais chamadas de *writs*. Dentre estas ações, há uma que visa proteger o exercício de um direito constitucional pelo cidadão, tornado inviável pela falta de norma regulamentadora. Trata-se do(a)

- (A) mandado de segurança coletivo.
(B) *habeas data* extensivo.
(C) ação de descumprimento de preceito fundamental.
(D) mandado de injunção.

A: incorreta. O mandado de segurança visa proteger um direito líquido e certo, aquele em que já existe prova documental, desde que o direito não seja assegurado por *habeas corpus* ou *habeas data* (art. 5º, LXIX, da CF); B: incorreta. O *habeas data* protege a liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante (art. 5º, LXXII, da CF); C: incorreta. A ADPF é mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade; D: correta. O mandado de injunção visa combater uma omissão inconstitucional. Quando há um direito constitucionalmente assegurado, mas o seu exercício depende de regulamentação e não há essa normatização, é possível a impetração do mandado de injunção (art. 5º, LXXI, da CF). **BV**

„D. oijabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo a Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício das prerrogativas inerentes EXCETO à

- (A) nacionalidade.
(B) soberania.
(C) cidadania.
(D) liberdade.

De acordo com o art. 5º, LXXI, da CF, o mandado de injunção é o remédio constitucional que pode ser utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. **BV**

„D. oijabqg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A Ação Civil Pública se volta à tutela dos direitos

- (A) difusos, direitos coletivos e interesses individuais homogêneos.
(B) difusos, direitos comunitários e interesses individuais homogêneos.
(C) difusos, direitos coletivos e interesses individuais heterogêneos.
(D) sociais, direitos coletivos e interesses individuais homogêneos.

A: De acordo com o art. 129, III, da CF e o art. 1º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) a ação civil pública se presta a promover responsabilidades pelos danos causados: I – ao meio ambiente; II – ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V – por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei 12.529, de 2011) e VI – à ordem urbanística. Desse modo, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos estão protegidos por essa ação. Os *difusos* são aqueles de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, por exemplo, uma lesão ao meio ambiente (art. 81, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Os *coletivos* são de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, por exemplo, a discussão de nulidade de uma cláusula abusiva em um contrato por adesão (art. 81, II, do CDC). Por fim, os *individuais homogêneos* são aqueles decorrentes de origem comum, por exemplo, produtos em série e que possuem o mesmo defeito (art. 81, III, do CDC); B: incorreta. Os direitos comunitários não são protegidos por meio de ação civil pública. “Em linhas gerais, o Direito Comunitário é um desdobramento do Direito Internacional, mas que, ao contrário deste, não é de Direito Público, pois possui um caráter supranacional, tendo natureza Público-Privada. Na América do Sul temos como exemplo o Direito no âmbito do Mercosul” (Wikipédia); C: incorreta. Os direitos individuais heterogêneos não são tutelados por ação civil pública, pois possuem natureza puramente individual. De acordo com a jurisprudência, tais direitos são os que não têm origem comum e dependem da análise concreta de específica e particular relação jurídica (...)” (TST, RR 116100-91.2004.5.04.0024, 4ª T., j. 18.08.2010, rel. Min. Maria de Assis Calsing, DEJT 27.08.2010); D: incorreta. Os direitos sociais, aqueles previstos nos arts. 6º a 11 da CF, não são defendidos por meio de Ação Civil Pública. **BV**

„A. oijabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo a Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo, EXCETO ao

- (A) ao meio ambiente.
(B) ao patrimônio privado.
(C) ao patrimônio público.
(D) à moralidade administrativa.

Conforme o art. 5º, LXXIII, da CF, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular com a finalidade de anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Desse modo, a lesão ao patrimônio privado não pode ser anulada por meio de ação popular. **BV**

„B. oijabqg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Tendo sido noticiado pela imprensa que haviam sido formuladas denúncias contra si perante a Corregedoria-Geral da União, as quais afirma serem inverídicas, um indivíduo formula pedido junto ao órgão para obter, por meio de certidão, a identificação dos autores das referidas denúncias, a fim de que a certidão em questão possa ser utilizada, na defesa de direitos, como meio de prova em processo judicial. O pedido para obtenção da certidão é indeferido. Em tal situação, a fim de ver sua pretensão acolhida perante o órgão correicional, poderá o indivíduo valer-se judicialmente da impetração de

(A) *habeas corpus*.
(B) *habeas data*.
(C) mandado de segurança.
(D) mandado de injunção.
(E) ação popular.

A: incorreta, pois o *habeas corpus* é uma ação de natureza constitucional que tem por finalidade a proteção da liberdade de locomoção contra abuso de poder ou ilegalidade. De acordo com o art. 5º, LXVIII, da CF/1988, é concedido o *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; B: incorreta, pois o *habeas data* visa permitir ao interessado acesso às informações a seu respeito, presentes em banco de dados de caráter público. No problema apresentado as informações que o indivíduo quer obter são de terceiros, de modo que não é possível a impetração desse remédio. Conforme o art. 5º, LXXII, da CF/1988, o *habeas data* é concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; C: correta, pois o *mandado de segurança* é uma ação de natureza constitucional que tem por finalidade resguardar direito líquido e certo contra abuso de poder ou ilegalidade, praticado por autoridade pública ou por quem lhe faça às vezes, desde que tal direito não

esteja protegido por *habeas corpus* ou *habeas data*. O fundamento encontra-se no art. 5º, LXIX, da CF/1988; **D**: incorreta, pois o art. 5º, LXXI, da CF/1988 dispõe que o **mandado de injunção** é cabível sempre que a **falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais** e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Desse modo, o remédio tem como objetivo atuar na inércia do legislador. Alguns dos direitos previstos na Constituição podem ser exercidos somente após regulamentação. Tratam-se das normas de eficácia limitada. O legislador tem obrigação imposta pela CF/88 de regulamentar; entretanto, por inércia, não o faz. Por conta disso, o interessado fica impedido de exercer um direito garantido constitucionalmente. O questionamento dessa situação pode ser feito por meio do mandado de injunção; **E**: incorreta, pois a **ação popular** está prevista no art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e tem por finalidade a anulação de **ato lesivo ao patrimônio público** ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vale lembrar que essa ação só pode ser proposta pelo cidadão, ou seja, aquele que possui título de eleitor e está no exercício dos seus direitos políticos. **BV**

„A, o mpebeg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Sobre os direitos fundamentais é **correto** afirmar:

- (A) É assegurada a gratuidade das ações de *habeas data* e *habeas corpus*.
- (B) O brasileiro naturalizado nunca pode ser extraditado.
- (C) O Brasil não admite a pena de morte em qualquer hipótese.
- (D) A lei extrapenal não poderá retroagir.
- (E) O ajuizamento da ação constitucional de *habeas corpus* exige a capacidade postulatória.

A: correta, pois conforme o art. 5º, LXXVII, da CF/1988, as ações de “*habeas corpus*” e “*habeas data*” são **gratuitas**. Além disso, o mesmo dispositivo determina a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei; **B**: incorreta, pois de acordo com o art. 5º, LI, da CF/1988, o nato não pode ser extraditado, mas o **naturalizado pode** em dois casos: I – prática de crime comum, antes da naturalização; II – comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; **C**: incorreta, pois em regra é vedada a pena de morte no Brasil, mas há uma exceção prevista no art. 5º, XLVII, “a”, da CF/1988, que é na hipótese de **guerra declarada**; **D**: incorreta, pois conforme o art. 5º, XL, da CF, a lei **penal** é que não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; **E**: incorreta, pois a principal característica do “*habeas corpus*” é a informalidade. Sendo assim, pode ser impetrado por qualquer interessado, independentemente de capacidade civil. Além disso, não é necessária a assistência de um advogado, ou seja, a impetração desse remédio independe de capacidade postulatória. **BV**

„A, o mpebeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Considerando o que dispõe a Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanta, autorização especial.
 - II. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado para proteger direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; e individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
 - III. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.
 - IV. Quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, o juiz ordenará, ao despachar a inicial, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, podendo exigir caução ao impetrante com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
 - V. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial.
- (A) Todas as proposições estão corretas.
 - (B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas e as demais estão incorretas.
 - (C) Apenas as proposições I, IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
 - (D) Apenas as proposições II, III e V estão corretas e as demais incorretas.
 - (E) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas e as demais incorretas.

I: correta (art. 21 da Lei 12.016/2009); **II**: correta (art. 21, parágrafo único, I e II, da Lei 12.016/2009); **III**: correta (art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009); **IV**: correta (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009); **V**: correta (art. 10, § 2º, da Lei 12.016/2009). **BV**

„A, o mpebeg

5.3. TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

(Ministério Público/SP – 2013 – PGPMP) Assinale a alternativa CORRETA.

O Decreto Legislativo 186, de 09 de julho de 2008, aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. O Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Tais normas ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com o grau hierárquico de:

- (A) norma supralegal e norma constitucional, respectivamente.
- (B) norma constitucional e norma supralegal, respectivamente.
- (C) ambas com a natureza de norma constitucional.
- (D) ambas com a natureza de norma supralegal.
- (E) ambas com natureza de lei ordinária.

A: incorreta. É justamente o contrário. **B**: correta. O Decreto Legislativo 186, de 09 de julho de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, foi incorporado pela forma prevista no art. 5º, § 3º, da CF e, portanto, possui grau hierárquico de norma constitucional. Já o Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, que promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, segundo o STF (RE 466.313-1/SP), tem caráter supralegal, ou seja, está acima das leis e abaixo da CF; **C**: incorreta. Apenas o primeiro tem *status* de norma constitucional; **D**: incorreta. Apenas o segundo tem *status* de norma supralegal; **E**: incorreta. Nenhum possui grau hierárquico de lei ordinária. **BV**

„B, o mpebeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Como se sabe, os direitos fundamentais experimentaram uma evolução ao longo do tempo, constituindo as chamadas gerações de direitos. Neste sentido, assinale a alternativa que não exprime a verdade.

- (A) Direitos fundamentais de primeira geração são chamados de direitos negativos em relação ao poder estatal.
- (B) Direitos fundamentais de segunda geração são direitos sociais, econômicos e culturais.
- (C) Direitos fundamentais de terceira geração possuem um viés mais coletivo e subjetivo, como direito à paz, a um meio ambiente sadio ou à comunicação.
- (D) Direitos fundamentais de primeira e segunda geração foram contemplados, pela primeira vez, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França.

A: correta. Os direitos de 1ª geração consubstanciam-se fundamentalmente nas liberdades públicas. A finalidade dessa dimensão foi limitar o poder de atuação do Estado, impondo a ele o dever de não intervenção, de abstenção. Por conta disso, tais direitos são conhecidos negativos. As revoluções francesa e norte-americana influenciaram, e muito, o surgimento dos direitos individuais. Os direitos políticos também se encontram nessa dimensão; **B**: correta. Na 2ª geração os valores ligados à igualdade foram prestigiados. As lutas trabalhistas, visando a melhores condições, também. Diferentemente dos direitos de primeira geração, os de segunda exigiram uma conduta positiva do Estado, uma ação propriamente dita e, por conta disso, também são chamados de direitos positivos. Encontram-se assegurados, aqui, os chamados direitos sociais, ou seja, aqueles relacionados ao trabalho, à educação e à saúde, os culturais e econômicos; **C**: correta. A 3ª geração parte da concepção de que o indivíduo faz parte de uma coletividade e que necessita, para a própria subsistência, de um ambiente saudável e equilibrado. É exigida a participação dos indivíduos na busca efetiva dos direitos da coletividade e não apenas dos direitos individuais. Encontram-se aqui os denominados direitos transindividuais que abarcam, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos do consumidor e o direito à paz; **D**: incorreta, devendo ser assinalada. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, é, de fato, um documento histórico relevante no que diz respeito aos direitos fundamentais de 1ª geração. Já os de 2ª, começaram a surgir a partir do século XIX, com a Revolução Industrial Europeia. **BV**

„D, o mpebeg

6. DIREITOS SOCIAIS

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Com relação aos direitos constitucionais do trabalho, julgue o próximo item.

- (1) A CF estabelece um rol de direitos de natureza trabalhista que tem como destinatários tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais.

1: correto. De fato há um rol de direitos trabalhistas destinados aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, previstos no art. 7º da CF. **BV**

„D, o mpebeg

nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, serão considerados brasileiros naturalizados (art. 12, II, "b", da CF); **IV**: incorreta. Nesse caso **não será declarada a perda** da nacionalidade brasileira (art. 12, § 4.º, II, "b", da CF); **V**: incorreta. De acordo com o art. 12, § 3.º, da CF, os cargos privativos de nato são os seguintes: I – de Presidente e Vice-Presidente da República, II – de Presidente da Câmara dos Deputados, III – de Presidente do Senado Federal, IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal, V – da carreira diplomática, VI – de oficial das Forças Armadas e VII – de Ministro de Estado da Defesa. Além disso, o art. 89, VII, da CF reserva, dentre a composição do Conselho da República, seis cadeiras a cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Desse modo, o **Ministro do Superior Tribunal de Justiça não precisa ser brasileiro nato**. **BV**

„B., 01mdeqeg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre nacionalidade, é correto afirmar que

- (A) são privativos de brasileiros natos os cargos de Senador.
 (B) não será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, se em decorrência de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.
 (C) a lei ordinária poderá estabelecer distinção de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados, ainda que não previstas as distinções no texto constitucional.
 (D) os estrangeiros, de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 (quinze) anos, tornam-se automaticamente brasileiros.
 (E) são privativos de brasileiros natos os cargos de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A: incorreta. O cargo de Senador não é privativo de nato. De acordo com o art. 12, § 3º, da CF os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa, devem ser preenchidos por brasileiros *natos*. Vale lembrar que o art. 89, VII, da CF trata do Conselho da República e traz mais alguns "cargos privativos", pois, determina que devem ocupar tal órgão, dentre outros, seis cidadãos sejam *brasileiros natos* com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução; **B**: correta. De fato, nessa situação *não será declarada a perda* da nacionalidade. É o que dispõe o art. 12, § 4º, II, "a", da CF; **C**: incorreta. De acordo com o art. 12, § 2º, da CF, *a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados*, salvo nos casos previstos nesta Constituição; **D**: incorreta. A naturalização não é adquirida de forma automática. Determina o art. 12, II, "b", da CF, que são considerados brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira; **E**: incorreta. O cargo de Ministro do STJ não é privativo de brasileiro nato. Vale lembrar que, de acordo com o art. 12, § 3º, da CF, são privativos de nato os seguintes cargos: Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa. Além disso, o art. 89, VII, da CF trata do Conselho da República e dentre a composição do órgão destina seis cadeiras a cidadãos brasileiros *natos* com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. **BV**

„B., 01mdeqeg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Observe as proposições seguintes e ao final responda.

- I São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estejam a serviço de seu país.
 II. São brasileiros natos os nascidos a bordo de navios de guerra brasileiros, ainda que o navio se encontre ancorado em porto estrangeiro.
 III. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço do Brasil.
 IV. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 V. Para que o filho de brasileiro ou de mãe brasileira, nascido no exterior, seja considerado brasileiro nato, há necessidade que tenha residido no Brasil, quando ainda menor, como condição permissiva da opção.
 Estão corretas apenas as proposições:

- (A) I e V.
 (B) I e II.
 (C) II e III.
 (D) III e IV.
 (E) II e IV.

I: incorreta, pois de acordo com o art. 12, I, "a", da CF/1988, se os pais estrangeiros estiverem na República Federativa do Brasil a serviço de seu país, seus filhos nascidos no

Brasil **não** serão considerados brasileiros natos; **II**: correta, pois nessa hipótese os pais estavam a serviço do Brasil, portanto, seus filhos serão considerados brasileiros natos (art. 12, I, "b", da CF/1988); **III**: incorreta, pois não é necessário que ambos estejam a serviço do Brasil, basta um dos pais (art. 12, I, "a", da CF/1988); **IV**: correta (art. 12, I, "c", da CF/1988); **V**: incorreta, pois não há essa condição para que o nascido no exterior, de pai ou mãe brasileira, seja considerado brasileiro nato. **BV**

„B., 01mdeqeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Sobre nacionalidade, é incorreto dizer:

- (A) fora dos casos previstos na Constituição Federal, a lei não poderá estabelecer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados.
 (B) são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 (C) são brasileiros naturalizados os que adquiram a nacionalidade brasileira na forma da lei.
 (D) são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais no Brasil, até atingirem a maioridade.

A: correta, art. 12, § 2º, da CF; **B**: correta, art. 12, I, "a", da CF; **C**: correta, art. 12, II, "a", da CF; **D**: incorreta (devendo ser assinalada), não reflete o disposto no art. 12, I, "c", da CF. **TM**

„D., 01mdeqeg

8. DIREITOS POLÍTICOS

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Os direitos políticos negativos correspondem às previsões constitucionais que restringem o acesso do cidadão à participação nos órgãos governamentais, por meio de impedimentos às candidaturas. Com este conceito, são absolutamente inelegíveis os cidadãos

- (A) servidores civis e militares.
 (B) analfabetos e servidores civis.
 (C) inalistáveis e militares.
 (D) analfabetos e inalistáveis.

A: incorreta. Os servidores civis e os militares não são considerados *absolutamente* inelegíveis pelo texto constitucional. De acordo com o art. 14, § 8º, c/c o 142, § 3º, IV, ambos da CF, o militar é alistável, mas, durante o período em que estiver na ativa, não poderá se filiar a partido político. Como a filiação partidária é requisito da elegibilidade, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que o registro da candidatura apresentada pelo partido político e a autorização do militar candidato, além do preenchimento dos requisitos constitucionais, previstos no art. 14, § 8º, são suficientes para que ele seja elegível. Sendo assim, a doutrina considera o militar como relativamente inelegível. Ou seja, cumpridas as determinações constitucionais ele pode ser eleito. **B**: incorreta. O analfabeto, conforme o art. 14, § 4º, da CF é absolutamente inelegível, mas o servidor civil não; **C**: incorreta. De fato, os inalistáveis (estrangeiros e conscritos, durante o serviço militar obrigatório – art. 14, § 2º, da CF) são absolutamente inelegíveis, pois o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, III, da CF). Mas, o militar, conforme mencionado, não é absolutamente inelegível; **D**: correta (art. 14, § 4º, da CF). **BV**

„D., 01mdeqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) São direitos políticos do cidadão em geral, **EXCETO**

- (A) alistabilidade.
 (B) direito de sufrágio.
 (C) imunidade parlamentar.
 (D) organização e participação de partidos políticos.

A, B, D: incorretas. De acordo com José Afonso da Silva, "os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a participação do povo no poder de dominação política por meio das diversas modalidades de *direito de sufrágio*: *direito de voto nas eleições*, direito de elegibilidade (direito de ser votado), direito de voto nos plebiscitos e referendos, assim como por outros direitos de participação popular, como o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular e o *direito de organizar e participar de partidos políticos*" (**Curso de Direito Constitucional Positivo**. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 349). Sendo assim, o alistamento eleitoral, por meio do qual é garantido o exercício do direito de voto, o sufrágio que tem significação ampla, como explicado, e a organização e participação de partidos políticos, são considerados direitos políticos do cidadão em geral. **C**: correta. As *imunidades parlamentares* são prerrogativas dadas aos parlamentares para que eles exerçam a função com liberdade (art. 53 da CF). Portanto, *não configuram direitos políticos*. **BV**

„D., 01mdeqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) O voto, que será exercido de forma direta, apresenta as seguintes características

- (A) personalidade, publicidade, eficácia, igualdade e periodicidade.
 (B) personalidade, publicidade, competência, liberdade e periodicidade.
 (C) personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigiliosidade, igualdade e periodicidade.
 (D) personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigiliosidade, publicidade e periodicidade.

A: incorreta. A eficácia não tem relação com o voto; **B**: incorreta. Competência também não está relacionada aos direitos políticos; **C**: correta. O voto é ato **personalíssimo**, ou

seja, só pode ser exercido pela própria pessoa, não há possibilidade de se passar uma procuração para que outro vote em seu nome, o voto não pode ser efetivado por mandato. É também **obrigatório**, embora essa característica não seja considerada uma cláusula pétrea. É claro que há a possibilidade de votar em branco ou anular seu voto, mas isso não significa que o sujeito possa deixar de comparecer fisicamente ao local, dia e horário determinados. O voto é tido como **ato livre**, pois o seu conteúdo é livre, por conta disso que as pessoas, além de poderem escolher em qual candidato votarem, podem anular seu voto. É ainda regido pela igualdade, pois é **ato universal, ou seja**, a capacidade eleitoral é dada a todos os nacionais, indiscriminadamente. Por fim, é **sigiloso (secreto) e periódico**. Desse modo, os governantes detêm mandatos por um período determinado. **D**: incorreta. O voto não é dotado de publicidade, ao contrário, é ato sigiloso. **BV**

„D., oijueqes

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) A Constituição da República veda a cassação de direitos políticos, porém permite sua perda ou suspensão em algumas hipóteses, dentre elas:

- I. cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
- II. incapacidade civil absoluta.
- III. condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
- IV. recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5.º, VIII, da Constituição.
- V. improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4.º, da Constituição.

Estão corretas:

- (A) apenas as assertivas II, III e V;
- (B) apenas as assertivas I, III e IV;
- (C) apenas as assertivas II e V;
- (D) todas as assertivas;
- (E) não respondida.

I: correta (art. 15, I, da CF); II: correta (art. 15, II, da CF); III: correta (art. 15, III, da CF); IV: correta (art. 15, IV, da CF); V: correta (art. 15, V, da CF). **BV**

„D., oijueqes

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) No que concerne aos direitos políticos, nos termos preconizados pela Constituição Federal de 1988,

- (A) a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até seis meses da data de sua vigência.
- (B) se o cidadão Pietro tiver cancelada a naturalização por sentença transitada em julgado, os seus direitos políticos serão cassados.
- (C) o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- (D) Moisés, Prefeito de um determinado município de Estado brasileiro, no primeiro mandato, é filho do Governador do mesmo Estado, mas poderá se candidatar normalmente à reeleição nas próximas eleições, inexistindo qualquer vedação legal.
- (E) o militar alistável é elegível e, se contar mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade.

A: incorreta. O art. 16 da CF determina que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até **um ano da data de sua vigência**; **B**: incorreta. De acordo com o art. 15 da CF a **cassação** dos direitos políticos é **vedada**. Na hipótese de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado ocorre a **perda** dos direitos políticos, porque o sujeito retorna à condição de estrangeiro e, conforme o art. 14, § 2º, da CF, não pode mais se alistar como eleitor. Vale lembrar que o estrangeiro também não poderá se eleger, pois o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, III, da CF); **C**: incorreta. O mandato eletivo, de fato, pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, mas isso deve ser feito no prazo de **quinze dias** contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude (art. 14, § 10, da CF); **D**: correta. A inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, **não se aplica se o parente já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição** (art. 14, § 7º, da CF); **E**: incorreta. De acordo com o art. 14, § 8º, II, da CF, o militar alistável é elegível, se contar mais de dez anos de serviço, desde que agregado pela autoridade superior. Caso seja eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. **BV**

„D., oijueqes

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) De acordo com as normas da Constituição da República, é correto afirmar que

- (A) são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, ou de quem o haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
- (B) são inelegíveis os brasileiros natos extraditados.
- (C) são alistáveis como eleitores os militares, ainda que conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório.

(D) é vedado ao legislador estabelecer outros casos de inelegibilidade além daqueles previstos na Constituição da República.

(E) o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos podem concorrer a outros cargos no exercício dos respectivos mandatos.

A: correta (art. 14, § 7º, da CF); **B**: incorreta. Brasileiro nato não pode ser extraditado (art. 5º, LI, da CF); **C**: incorreta. Os conscritos, durante o serviço militar obrigatório, não podem alistar-se como eleitores (art. 14º, § 2º, da CF); **D**: incorreta. O Texto Maior (art. 14, § 9º, da CF) admite que a lei complementar estabeleça outros casos de inelegibilidades, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa – LC 135/2010; **E**: incorreta. Os Chefes dos Executivos Federal, Estadual, Distrital e Municipal para concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito (art. 14, § 6º, da CF). **BV**

„V., oijueqes

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Em 4 de junho de 2010, foi promulgada a Lei Complementar nº 135, que, alterando parcialmente legislação preexistente, estabeleceu hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em março de 2011, por maioria de votos, deu provimento a recurso extraordinário, interposto em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, para o fim de reconhecer que as alterações efetuadas pela lei em questão não se aplicariam às eleições gerais daquele ano.

A esse respeito, considere as seguintes afirmações:

- I. O Supremo Tribunal Federal invadiu competência do Tribunal Superior Eleitoral, cujas decisões em matéria de direito eleitoral são irrecuráveis, por expressa determinação constitucional.
- II. A decisão do Supremo Tribunal Federal não poderia ter gerado efeitos sobre as eleições gerais já realizadas, em decorrência do princípio constitucional da irretroatividade em face do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
- III. A decisão do Supremo Tribunal Federal fez prevalecer o princípio constitucional da anterioridade eleitoral, segundo o qual a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I.
- (C) II.
- (D) III.
- (E) II e III.

I: incorreta. De acordo com o art. 121, § 3º, da CF, são irrecuráveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança. Desse modo, o STF não invadiu competência do TSE; **II**: incorreta. O princípio que fundamenta a decisão do Supremo é o da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da CF; **III**: correta (art. 16 da CF). **BV**

„D., oijueqes

9. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

9.1. DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Considerando a jurisprudência do STF acerca do Estado federal brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) O estado federado tem competência para dispor sobre as condições do exercício da profissão de motoboy no âmbito do seu território.
- (B) A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos abrange os crimes de competência da justiça federal.
- (C) É da competência do respectivo estado federado a edição de lei que disponha sobre a sucessão do prefeito e do vice-prefeito no caso de dupla vacância dos cargos de direção do Poder Executivo em município localizado em seu território.
- (D) O estado federado pode estabelecer em sua constituição a exigência de prévia autorização da assembleia legislativa para que o chefe do Poder Executivo estadual se ausente do país por qualquer prazo.
- (E) A consulta prévia às populações diretamente interessadas na modificação territorial de um município deve contemplar tanto a população do território a ser desmembrado quanto a do território remanescente.

A: Errada. STF, ADIn 3610: “É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito”. Competência da União; **B**: Errada. Súmula 702 do STF: “A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau”; **C**: Errada. Competência municipal. STF, ADIn 3549: “O art. 30, inc. I, da Constituição da República outorga aos Municípios a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse local. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põem-se no

âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância"; **D:** Errada. STF, ADIn 738: "Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo. Espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze dias. Aplicação do princípio da simetria"; **E:** Correta. STF, ADIn 2650: "Após a alteração promovida pela EC 15/1996, a Constituição explicitou o alcance do âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial de municípios e, portanto, o significado da expressão "populações diretamente interessadas", contida na redação originária do § 4º do art. 18 da Constituição, no sentido de ser necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de desmembramento, deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente. Esse sempre foi o real sentido da exigência constitucional – a nova redação conferida pela emenda, do mesmo modo que o art. 7º da Lei 9.709/1998, apenas tornou explícito um conteúdo já presente na norma originária." **TM**

„3. 0194949

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considerando o sistema de repartição de competências entre os entes federativos na Constituição Federal, cabe

- (A) à União explorar diretamente, ou mediante concessão, o serviço de gás canalizado;
- (B) aos Estados-membros definir as rotas dos veículos de transporte público municipal;
- (C) aos Estados explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais ou lacustres;
- (D) aos Municípios explorar diretamente, ou mediante concessão, o serviço de gás canalizado;
- (E) aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

A: Errada. Competência estadual (art. 25, § 2º, da CF); **B:** Errada. Competência municipal (art. 30, V, da CF); **C:** Errada. Competência da União (art. 21, XII, "f", da CF); **D:** Errada. Competência estadual (art. 25, § 2º, da CF); **E:** Correta. Art. 30, VII, da CF. **TM**

„3. 0194949

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Acerca da organização do Estado e da intervenção na CF, assinale a opção correta.

- (A) Os estados-membros da Federação, além de autônomos, são soberanos, possuindo direito de secessão.
- (B) A intervenção da União em estado, para assegurar a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis, depende do provimento, pelo STF, de representação interventiva ajuizada pelo procurador-geral da República.
- (C) A União pode intervir no município que deixar de prestar as devidas contas, na forma da lei, em caso de inércia do estado em que este se situe.
- (D) O DF pode intervir nos municípios situados em seu entorno.
- (E) A intervenção federal decorre da hierarquia existente entre a União, os estados, o DF e os municípios.

A: Errada. A CF não garante direito de secessão (o art. 1º da CF fala em "união indissolúvel"). Ao contrário, prevê a forma federativa como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I); **B:** Correta. Art. 36, III, da CF; **C:** A União só pode intervir em Município localizado em Território Federal (art. 35, *caput*, da CF); **D:** Errada. O DF não é dividido em Municípios; **E:** Errada. Não existe hierarquia entre os entes federativos, mas divisão constitucional de competências entre eles. **TM**

„8. 0194949

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Considerando o disposto na CF e o entendimento do STF a respeito da organização do Estado brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) Não invade a competência legislativa da União a edição de lei estadual que obrigue, sob pena de multa, veículo automotor a transitar permanentemente com os faróis acesos nas rodovias do estado, já que a norma dispõe sobre segurança, matéria cuja competência é concorrente entre os entes da Federação.
- (B) Lei estadual que disponha sobre questões inerentes a custas forenses é inconstitucional, visto que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União.
- (C) O estado-membro pode intervir em município quando o tribunal de justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios insertos na constituição estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, embora seja cabível recurso extraordinário contra o respectivo acórdão.
- (D) Compete à União a tarefa de organizar e manter a polícia civil, militar e o corpo de bombeiros dos territórios.
- (E) É constitucional lei municipal que estabeleça limite de tempo de espera em fila para os usuários dos serviços prestados pelos cartórios, já que a matéria não está inserida na disciplina dos registros públicos, de competência da União.

A: Errada. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito (art. 22, XI, da CF); **B:** Errada. Competência concorrente (art. 24, IV, da CF); **C:** Errada. Não reflete o disposto

no art. 35, IV, da CF; **D:** Errada. Compete à União organizar e manter a polícia do DF (art. 21, XIV, da CF); **E:** Correta. STF, RE 397094: "A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios". **TM**

„3. 0194949

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) No que concerne aos entes da Federação e à organização dos poderes no ordenamento jurídico nacional, assinale a opção correta.

- (A) É inconstitucional a criação, por estado-membro, de procuradoria especial para representação judicial do tribunal de contas do estado, ainda que para a prática, em juízo, de atos processuais em defesa de sua autonomia e independência, visto que tal competência é atribuída, com exclusividade, à procuradoria do estado.
- (B) Na CF, a regra que diz respeito à recondução de membros das mesas das casas legislativas constitui norma de preordenação para os estados-membros.
- (C) De acordo com o entendimento do STF, a validade jurídica da quebra de sigilo bancário determinada por comissão parlamentar de inquérito demanda aprovação da maioria absoluta dos membros que compõe o órgão de investigação legislativa.
- (D) O deputado ou senador que tenha praticado crime antes da diplomação não terá direito à imunidade formal em relação ao processo e à prisão.
- (E) É constitucional norma inserida na constituição estadual que repute crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário do estado à convocação da assembleia legislativa para prestar esclarecimentos.

A: Errada. STF, ADIn 94: "asseverou-se a possibilidade de existência de carreiras especiais para representação judicial das assembleias e dos tribunais de contas nos casos em que estes necessitassem praticar, em juízo e em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais Poderes. Sublinhou-se, outrossim, que essas procuradorias poderiam ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico dos demais órgãos da assembleia e do tribunal de contas"; **B:** Errada. STF, ADIn-MC 2371: "O art. 57, § 4º, da CF, que veda a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, não é de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros"; **C:** Correta. Sim, e por decisão fundamentada que comprove a necessidade da medida excepcional; **D:** Errada. Não reflete o disposto no art. 53, § 2º, da CF; **E:** Errada. STF, ADIn 3279: "É inconstitucional a norma de Constituição do Estado que, como pena cominada, caracterize como crimes de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado a convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento, pelo governador, secretário de Estado ou titular de entidade da administração pública indireta, a pedido de informações da mesma Assembleia." **TM**

„3. 0194949

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) O artigo 18 da Constituição Federal preceitua a organização da República Federativa do Brasil a partir da relação de entes federativos autônomos, resguardando a soberania para o Estado Brasileiro. Nos últimos meses, alguns Estados Brasileiros passaram por perturbações de ordem pública severas, em razão da greve das polícias. A cidade de Salvador, por exemplo, teve um aumento absurdo em relação à violência social. Analise as assertivas abaixo, como se fatos análogos incidissem em Município do Estado de Minas Gerais e à luz das normas constitucionais federais e estaduais e assinale a resposta correta:

- (A) Por ato discricionário e privativo, o Governador do Estado poderá promover INTERVENÇÃO no município, visando o restabelecimento da Ordem Pública, por meio de decreto, sob o qual recairá necessário controle político do Poder Legislativo;
- (B) O Presidente da República, mediante aquiescência do Conselho de Defesa Nacional e por solicitação do Governador do Estado ou da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, poderá decretar ESTADO DE SÍTIO, limitando alguns direitos e garantias individuais nas áreas afetadas, submetendo sua ordem à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, para aprovação;
- (C) Tanto o Presidente da República como o Governador do Estado poderão decretar ESTADO DE DEFESA por trinta dias prorrogáveis por igual período, limitando alguns direitos e garantias constitucionais, visando restabelecimento da ordem pública, consultando previamente o Conselho de Defesa Nacional (que emitirá parecer não vinculativo) e submetendo, respectivamente, o decreto de instalação ao Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa de Minas Gerais;
- (D) O Presidente da República poderá decretar intervenção no Estado ou ESTADO DE DEFESA na região atingida, de acordo com o tipo de comprometimento à ordem pública ou de desordem institucional, colhendo parecer não vinculativo do Conselho Nacional de Justiça, emite um decreto que será apreciado pelo Congresso Nacional;

- (E) O Governador do Estado de Minas, por solicitação do Executivo do Município em questão, poderá decretar ESTADO DE DEFESA para estabilizar a ordem pública regional, submetendo seu ato à aprovação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas.

A: A situação não se enquadra nas hipóteses listadas no art. 35 da CF; **B:** O PR deve solicitar a decretação ao Congresso Nacional (art. 137 da CF); o Conselho de Defesa é órgão meramente consultivo, não precisa aquiescer (art. 91, § 1º, II, da CF); **C:** É ato do Presidente da República (art. 136 da CF); **D:** Art. 34, II e art. 136, *caput* e § 4º, ambos da CF; **E:** É ato do Presidente da República (art. 136 da CF). **TM**

„D., oijueqeg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta a respeito dos Municípios.

- (A) A lei orgânica municipal deve ser votada pela Câmara Municipal em dois turnos e, para ser aprovada, necessita de dois terços dos votos dos Vereadores, sendo, em seguida, remetida ao Prefeito Municipal para a sanção e promulgação.
(B) A eleição para Prefeito e Vice-Prefeito será realizada em dois turnos nos Municípios com mais de duzentos mil habitantes.
(C) Para a composição da Câmara Municipal, o limite máximo de Vereadores permitido pela Constituição em um Município com mais de oito milhões de habitantes será de 58 Vereadores.
(D) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.
(E) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, com a finalidade de auxiliar o Poder Legislativo no controle externo municipal.

A: Art. 29, *caput*, da CF, não exige participação do prefeito; **B:** O art. 29, II, da CF refere-se a municípios com mais de duzentos mil eleitores, não habitantes; **C:** O art. 29, IV, “x”, da CF estabelece o número máximo de 55 vereadores; **D:** Art. 29, VII, da CF; **E:** Art. 31, § 4º, da CF. **TM**

„D., oijueqeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A competência para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico é uma competência

- (A) legislativa privativa da União.
(B) para a qual a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
(C) legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios.
(D) legislativa privativa dos Estados.
(E) comum entre a União e os Estados e o Distrito Federal.

Art. 24, VIII, da CF. **TM**

„B., oijueqeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) O Presidente da Câmara Municipal de um determinado Município gastou 65% da receita da Câmara, no ano passado, com a folha de pagamento dos funcionários, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. Diante do que dispõe a Constituição Federal referente a essa conduta do Parlamentar, é correto afirmar que o Presidente da Câmara

- (A) deverá responder por crime de responsabilidade e será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado.
(B) responderá por crime comum e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(C) deverá responder por crime de responsabilidade e será julgado pela Câmara de Vereadores.
(D) deverá ter seu mandato cassado por falta de decoro parlamentar por ter gasto mais do que o limite permitido pela Constituição Federal.
(E) não responderá por crime algum, uma vez que não gastou mais do que o limite permitido pela Constituição.

Art. 29-A, § 1º, da CF. **TM**

„B., oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Conforme dispõe a Constituição Federal, a competência para legislar sobre assistência jurídica e Defensoria pública é uma competência

- (A) privativa da União.
(B) comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(C) concorrente entre a União e Estados e Distrito Federal.
(D) privativa dos Municípios.
(E) dos Estados, que devem estabelecer as normas gerais sobre a matéria.

Art. 24, XIII, da CF. **TM**

„D., oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Determinado Prefeito Municipal pretende criar um Conselho de Contas Municipais, para auxiliá-lo no controle das contas do Município. Considerando o disposto na Constituição Federal, pode-se dizer que essa pretensão

- (A) tem amparo constitucional, uma vez que é dever do Prefeito zelar pelas contas do Município e a criação do Conselho tem esse objetivo.
(B) é inconstitucional, pois a Constituição veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
(C) é permitida pela Constituição, mas a criação do Conselho terá que ser aprovada pela Câmara Municipal.
(D) não poderá ser concretizada pelo Prefeito, já que a Constituição estabelece que somente por lei Estadual poderá ser criado esse Conselho.
(E) é viável juridicamente, já que a criação do Conselho é matéria de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, mas deve o Prefeito incluir no orçamento os recursos necessários para esse fim.

Art. 31, § 4º, da CF, mas a Constituição ressalva os Tribunais de Contas Municipais já existentes à época de sua promulgação (art. 31, § 1º, parte final, da CF). **TM**

„B., oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Pelas regras constitucionais, a criação de Municípios

- (A) far-se-á por lei Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar estadual.
(B) far-se-á por meio de Lei Orgânica Municipal, depois de aprovada a criação por lei estadual.
(C) dependerá de referendo para a sua aprovação.
(D) exige estudos de viabilidade municipal, que devem ser divulgados, apresentados e publicados na forma da lei.
(E) é vedada pela Constituição Federal.

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios devem seguir o regimento estabelecido no art. 18, § 4º, da CF, ou seja, a) realizarem-se durante o período previsto em lei complementar federal, b) após a elaboração de estudo de viabilidade municipal, c) com consulta prévia (mediante plebiscito) às populações diretamente interessadas e, cumpridos esses requisitos, o processo é finalizado pela edição de, d) lei estadual. **TM**

„D., oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O total da despesa com a remuneração dos vereadores, considerando a receita do Município, não poderá ultrapassar o montante de

- (A) 1%.
(B) 2%.
(C) 3%.
(D) 5%.
(E) 7%.

Art. 29, VII, da CF. **TM**

„D., oijueqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O Vereador João Sinésio, do Município de Bretão, no exercício do mandato, ao discursar em convenção do seu partido que ocorreu na cidade vizinha de Bretinha, chamou seu desafeto político de ladrão, na frente de várias testemunhas. Nessa situação, a Constituição Federal prevê que o vereador

- (A) não poderá ser processado, já que não cometeu qualquer crime.
(B) poderá ser processado, pois os vereadores, diferentemente dos deputados e senadores, não possuem qualquer tipo de imunidade.
(C) poderá ser processado se a Câmara Municipal de Bretinha autorizar a abertura de processo contra ele.
(D) poderá ser processado se a Câmara Municipal de Bretão autorizar a abertura de processo contra ele.
(E) poderá ser normalmente processado pelo crime cometido, visto que a inviolabilidade dos vereadores não o protege fora do seu Município.

A imunidade material (por opiniões, palavras e votos) só protege o político no exercício do mandato ou em razão dele. A limitação territorial da imunidade parlamentar material existe apenas para os vereadores (art. 29, VIII, da CF). **TM**

„B., oijueqeg

(Magistratura/DF – 2013 – CESPE) Acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens a seguir.

- (1) A União, dentro do seu juízo discricionário, pode delegar, por meio de lei específica, assuntos de sua competência legislativa privativa a determinado estado da Federação, sem necessidade de estender essa delegação a todos os estados.
(2) A iniciativa popular de lei, no âmbito municipal, tanto pode envolver projetos de interesse específico do município como da cidade ou de bairros, por meio da manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado.

1: incorreta. Lei complementar poderá autorizar os ESTADOS a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no art. 22 da CF/1988. Observe que o dispositivo supracitado traz a tona a COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO que poderá ser delegada

a todos os estados (parágrafo único do art. 22 da CF/1988); **2:** correta (art. 29, XIII, da CF/1988). **TM**

Gabário TE, 22

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relacionados às competências da União e dos estados-membros.

- (1) A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, o Poder Executivo estadual pode, mediante ato administrativo, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.
- (2) A União é pessoa jurídica de direito público interno à qual incumbe exercer prerrogativas do Estado federal brasileiro, como, por exemplo, assegurar a defesa nacional e permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

1: errado. De acordo com o art. 25, § 3º, da CF, os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum; **2:** correto. É o que determina o art. 21, III e IV, da CF. **BV**

Gabário TE, 22

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Com relação ao Distrito Federal, a Constituição Federal:

- (A) veda a divisão do Distrito Federal em Municípios.
- (B) atribui ao Distrito Federal poder de organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal.
- (C) autoriza a divisão do Distrito Federal em Municípios, desde que consultada a população mediante plebiscito.
- (D) atribui ao Distrito Federal as mesmas competências legislativas reservadas à União.

A: correta. De fato, o *caput* do art. 32 da CF veda a divisão do Distrito Federal em Municípios; **B:** incorreta. A EC 69/12, ao alterar a redação dos arts. 21, 22 e 48 da CF, transferiu da União para o **Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal**; **C:** incorreta. Conforme mencionado (art. 32, *caput*, da CF), é proibida a divisão do Distrito Federal em Municípios, ainda que haja consulta da população interesse mediante plebiscito; **D:** incorreta. O Distrito Federal não possui as mesmas competências legislativas reservadas à União. De acordo com o art. 32, § 1º, da CF, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. **BV**

Gabário TE, 22

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação será regulada por meio de:

- (A) Lei Complementar, precedida de consulta popular.
- (B) Emenda Constitucional.
- (C) Plebiscito.
- (D) Emenda Constitucional, precedida de consulta popular.

De acordo com o art. 18, § 2º, da CF, de fato, os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são reguladas **em lei complementar. Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo** constitucional determina a possibilidade dos Estados incorporarem-se entre si, subdividirem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros, **ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito**, e do Congresso Nacional, por lei complementar. **BV**

Gabário TE, 22

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O Estado intervirá em seus Municípios para:

- (A) assegurar a observância da Constituição Estadual, nos termos da ação dirigida e acolhida pelo Tribunal de Justiça, passível de revisão por meio de Recurso Extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
- (B) assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, mediante representação provida pelo Tribunal de Justiça com essa finalidade.
- (C) pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
- (D) reorganizar as finanças municipais.

A: incorreta. O STF já definiu, ao editar a Súmula 637, que **não cabe recurso extraordinário** contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município; **B:** correta. É o que determina o art. 35, IV, da CF; **C e D:** incorretas. A regra é a não intervenção, ou seja, apenas de forma excepcional o Estado pode intervir em seus Municípios ou a União nos Municípios localizados em Territórios Federais, quando criados. Sendo assim, o art. 35 da CF traz, de forma taxativa, as situações que autorizam tal intervenção, quais sejam: I – quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; II – quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; III – quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; IV – quando no Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para

prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Desse modo, como as hipóteses descritas nas alternativas não constam do art. 35 da CF, rol taxativo, não há possibilidade de intervenção estadual nesses casos. **BV**

Gabário TE, 22

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) No título dedicado à Organização do Estado, há temas em que os Estados e o Distrito Federal podem legislar de forma concorrente com a União. Posto isso, considere as seguintes afirmações:

- I. Compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente com a União sobre procedimentos em matéria processual.
- II. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
- III. Tratando-se de legislação concorrente, a competência da União não se limitará a estabelecer normas gerais.
- IV. Ainda que para atender a suas peculiaridades, a ausência de lei federal não concede ao Estado-Membro a competência plena, quando se tratar de competência concorrente.
- V. Compete aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente com a União sobre proteção à infância e à juventude.

Está CORRETO apenas o contido nos itens:

- (A) I, II e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) III, IV e V.
- (D) II e V.
- (E) II e IV.

I: correta (art. 24, XI, da CF); **II:** correta (art. 24, § 1º, da CF); **III:** incorreta. É justamente o contrário (art. 24, § 1º, da CF); **IV:** incorreta. Ao contrário, no âmbito da competência concorrente, a ausência de lei federal sobre normas gerais, faz com que os Estados possam exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (art. 24, § 3º, da CF); **V:** correta (art. 24, XV, da CF). **BV**

Gabário TE, 22

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) É possível a intervenção da União nos Estados, dentre outras hipóteses:

- I. Para assegurar o princípio constitucional da observância à prestação de contas da administração pública direta e indireta.
- II. Para assegurar o princípio constitucional dos direitos da pessoa humana.
- III. Para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes das Unidades da Federação, neste caso agindo de ofício ou mediante solicitação ou requisição do Poder que está sendo embaraçado no exercício de sua competência.
- IV. Para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
- V. Para o caso de desobediência de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, dependendo, na hipótese, de representação do Procurador-Geral da República.

Está CORRETO apenas o afirmado nos itens:

- (A) III, IV e V.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II e IV.
- (D) I e II.
- (E) I e V.

I: correta (art. 34, VII, “d”, da CF); **II:** correta (art. 34, VII, “b”, da CF); **III:** incorreta. A decretação da intervenção com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes das Unidades da Federação depende, conforme o art. 36, I, da CF, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; **IV:** correta (art. 34, III, da CF); **V:** incorreta. Não há essa hipótese prevista no texto constitucional. **BV**

Gabário TE, 22

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **correta**:

- (A) A lei orgânica municipal não deve observar o princípio de simetria com respeito aos princípios inscritos na Constituição Federal e na Constituição Estadual do respectivo Estado a que pertence seu território.
- (B) A Constituição autoriza os Municípios com uma população superior a 100 (cem) mil habitantes a criar um Tribunal de Contas.
- (C) Compete aos Municípios legislar somente sobre assuntos de interesses locais.
- (D) Aos Estados pertencem as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. Porém, as fortificações e construções militares pertencem à União.
- (E) Segundo a Constituição Federal, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios presentes na Carta da República, sendo-lhes reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição.

A: incorreta. A lei orgânica municipal *deve observar o princípio da simetria*. Conforme o art. 29 da CF, “o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, *atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado*, além de outros preceitos”; **B:** incorreta. A CF, em seu art. 31, § 4º, *veda a criação de novos Tribunais de Contas Municipais*, bem como de Conselhos ou órgãos de Contas no âmbito municipal. Vale lembrar que os Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro possuem Tribunais de Contas Municipais, pois eles foram criados antes da elaboração da Constituição Federal de 1988; **C:** incorreta. De acordo com Pedro Lenza (**Direito Constitucional Esquemático**, 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 404), a competência legislativa dos municípios se divide em: a) *expressa* (art. 29, *caput*, da CF – capacidade de auto-organização dos municípios, através de lei orgânica); b) sobre *interesse local* (art. 30, I, da CF); c) *suplementar* (arts. 30, II, e 24, ambos da CF); c) sobre o *plano diretor* (art. 182, § 1º, da CF); e d) *competência tributária expressa* (art. 156 da CF). Desse modo, a competência legislativa municipal não se restringe aos assuntos de interesse local; **D:** incorreta. As *terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras*, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei, são consideradas *bens da União* (art. 20, II, da CF); **E:** correta (art. 25, *caput*, da CF). **BV**

„D. 0194649

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, **EXCETO**

- (A) os Estados.
- (B) os Municípios e os Territórios.
- (C) o Distrito Federal.
- (D) a União.

De acordo com o art. 18, *caput*, da CF, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende à *União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios*, todos autônomos, nos termos da Constituição. O § 2º do mesmo dispositivo determina que os *Territórios Federais integram a União*, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem sejam reguladas em lei complementar. **BV**

„D. 0194649

(Cartório/RJ – 2012) Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos (Constituição Federal, art. 22, XXV), sendo correto afirmar que

- (A) a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais sobre registro.
- (B) a competência privativa da União não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre registros.
- (C) se inexistir lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena sobre registros.
- (D) a lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas sobre registros públicos.
- (E) a superveniência de lei federal sobre normas gerais de registro suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A, B, C, e E: incorretas, pois tais regras têm aplicação no âmbito da competência *concorrente* e não privativa (art. 24, §§ 1º a 4º, da CF, **D:** correta. É o que determina o parágrafo único do art. 22 da CF). **BV**

„D. 0194649

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) A competência legislativa disposta na Constituição Federal permite aos entes políticos, em certas matérias e em dadas circunstâncias, legislarem concomitantemente sobre as mesmas matérias. É a chamada competência concorrente. Sobre esse aspecto, pode-se afirmar corretamente que

- (A) se o Estado-membro já tiver editado lei sobre dada matéria, a superveniência de lei federal sobre o mesmo tema não interfere na aplicação da lei estadual.
- (B) inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.
- (C) a única matéria em que uma lei municipal não cederá e nem deixará de ser aplicada ante uma legislação federal é a de meio ambiente.
- (D) a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados-membros.

A: incorreta. De acordo com o § 4º do art. 24 da CF, a superveniência de lei federal sobre normas gerais *suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário*; **B:** correta. É o que determina o § 3º do art. 24 da CF; **C:** incorreta. Conforme o art. 24, VI, da CF, a legislação sobre a proteção do meio ambiente é da competência concorrente, ou seja, todos os entes federados podem tratar do assunto. **D:** incorreta. O § 2º do art. 24 da CF determina que a competência da União para legislar sobre normas gerais *não exclui* a competência suplementar dos Estados. **BV**

„D. 0194649

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) É **INCORRETO** afirmar:

- (A) Os Territórios Federais integram a União.
- (B) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios depende de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal.

(C) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

(D) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por Lei Complementar Federal.

A: correta (art. 18, § 2º, da CF); **B:** correta (art. 18, § 4º, da CF); **C:** correta (art. 18, § 3º, da CF); **D:** incorreta, devendo ser assinalada. De acordo com o art. 18, § 4º, da CF, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, *far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal*, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. **BV**

„D. 0194649

(Cartório/SC – 2012) Tratando-se da competência legislativa prevista na Constituição Federal brasileira, pode-se afirmar:

- I. Somente a União Federal pode legislar sobre direito urbanístico.
- II. Os Estados e o Distrito Federal não podem legislar sobre direito urbanístico.
- III. Cabe exclusivamente ao Município legislar sobre urbanismo.
- IV. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem legislar sobre direito urbanístico.

- (A) Somente a proposição I está correta.
- (B) Somente a proposição IV está correta.
- (C) Somente a proposição III está correta.
- (D) Somente as proposições II e IV estão corretas.
- (E) Somente as proposições I e III estão corretas.

I, II, III: incorretas, pois a competência para legislar sobre direito urbanístico é concorrente, ou seja, todos os entes federativos podem tratar do assunto. **IV:** correta. O art. 24, I, da CF determina que a competência é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Prevalece que entendimento de que os Municípios também podem legislar sobre os assuntos dispostos no art. 24 da CF. **BV**

„D. 0194649

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias. Assim, compete aos municípios

- (A) manter o serviço postal.
- (B) assegurar a defesa nacional.
- (C) instituir e arrecadar tributos, inclusive federais.
- (D) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

A: incorreta. A manutenção do serviço postal é da competência exclusiva da União (art. 21, X, da CF); **B:** incorreta. Também compete à União, de forma exclusiva, assegurar a defesa nacional (art. 21, III, da CF); **C:** incorreta. Cabe ao Município apenas a instituição e a arrecadação de tributos de sua competência (art. 30, III, da CF); **D:** correta (art. 30, IV, da CF). **BV**

„D. 0194649

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto à organização do Estado, analise as afirmações a seguir.

- I. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado.
- II. Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa do Congresso Nacional.
- III. O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa.
- IV. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
- V. Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas as assertivas estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas I, III, IV e V estão corretas.
- (C) Todas as assertivas estão erradas.
- (D) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

I: correta (art. 25, § 2º, da CF); **II:** incorreta. Conforme o art. 28, § 2º, da CF, os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão *fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa*; **III:** correta (art. 27, § 2º, da CF); **IV:** correta (art. 27, *caput*, da CF); **V:** correta (art. 33, § 3º, da CF). **BV**

„D. 0194649

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) A respeito do princípio da autonomia federativa é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) os Estados e Municípios podem estabelecer, mediante lei própria, o regime jurídico de seus servidores.

- (B) no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, a qual não exclui a competência complementar dos Estados.
- (C) os Estados podem estabelecer, por ato administrativo, a fusão de municípios.
- (D) os municípios podem legislar sobre matéria tributária.
- (E) não respondida.

A: correta. De acordo com o art. 39 da CF, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, **regime jurídico único e planos de carreira para os servidores** da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas; **B:** correta. Determina o art. 24, § 1º e 2º, da CF, de fato, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais e tal competência não exclui a competência complementar dos Estados; **C:** incorreta, devendo ser assinalada. A fusão de municípios **não pode** ser feita por ato administrativo. Conforme o art. 18, § 4º, da CF, § 4º a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de **Municípios, far-se-ão por lei estadual**, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei; **D:** correta. A competência para legislar sobre direito tributário é concorrente. Desse modo, todos os entes federados podem tratar do assunto. É por conta disso que existem tributos federais, estaduais e municipais. O art. 24, I, da CF determina essa competência concorrente, o 30, I e II, da CF cuida da competência legislativa dos municípios e o art. 156 da CF traz os tributos municipais. **BV**

„G., ojurabqg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Observe as proposições seguintes e assinale a INCORRETA:

- (A) Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se o Estado unitário.
- (B) O Estado do Brasil é constituído por uma organização político-administrativa, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- (C) A sociedade estatal é diversa da sociedade civil, que compreende uma multiplicidade de grupos sociais diferenciados e indivíduos, os quais o poder político tem que coordenar e impor regras e limites.
- (D) É certo dizer que o Presidente da República não interfere na função jurisdicional, embora nomeie os ministros dos Tribunais Superiores, com o controle do Senado.
- (E) A União não é uma entidade federada formada pela reunião dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

A: correta, pois o Estado pode ser classificado, quanto à forma, em Unitário ou Federal. Unitário é aquele em que as capacidades legislativa, política e administrativa, se concentram nas mãos de um único centro, de um único governo. É conhecido pela doutrina como Estado Simples. Por outro lado, o Estado Federal é aquele em que há repartição de competências, e as capacidades mencionadas estão divididas em vários centros. É denominado pela doutrina de Estado Composto; **B:** correta, pois o art. 18, *caput*, da CF/1988 determina justamente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição; **C:** incorreta, devendo ser assinalada. Ao contrário do mencionado, as expressões “sociedade estatal” e “sociedade civil” são sinônimas. Segundo José Afonso da Silva (*Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª Ed., p. 107) “O Estado, como grupo social máximo e total, tem também seu poder, que é o poder político ou poder estatal. A sociedade estatal, chamada também sociedade civil, compreende uma multiplicidade de grupos sociais diferenciados e indivíduos, aos quais o poder político tem que coordenar e impor regras e limites em função dos fins globais que ao Estado cumpre realizar”; **D:** correta. De fato, o Presidente da República nomeia os ministros dos Tribunais Superiores, após aprovação pelo Senado Federal, mas esse ato não diz respeito à função jurisdicional. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco (*Teoria Geral do Processo*, Editora Malheiros, 20ª Ed., p. 131), definem jurisdição como “uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”; **E:** correta. A União faz parte da federação. Conforme nos ensina José Afonso da Silva (*Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª Edição, Editora Malheiros, p. 471 e 472) “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, como se vê do art. 18 da CF, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A Constituição aí quis destacar as entidades que integram a estrutura federativa brasileira: os componentes do nosso Estado Federal. Merece reparo dizer que é a organização político-administrativa que compreende tais entidades, como se houvesse alguma diferença entre o que aqui se estabelece e o que se declarou o art. 1º da CF. Diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal não é diverso de dizer que ela compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, porque união indissolúvel (embora com inicial minúscula) do art. 1º é, a mesma União (com inicial maiúscula) do art. 18. Repetição inútil, mas não houve jeito de evitar, tal apego à tradição formal de fazer constar do 1º essa cláusula que vem de constituições anteriores, sem levar em conta que a metodologia da Constituição de 1988 não comportava tal apego destituído de sentido. Enfim, temos aí destacados os componentes da nossa República Federativa: (a) União; (b) Estados; (c) Distrito Federal; (d) Municípios”. **BV**

„G., ojurabqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Sobre os entes federados, dispõe a Constituição vigente que:

- (A) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e penitenciário.
- (B) Tratando-se de competência legislativa concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.
- (C) Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos onde quer que se encontrem.
- (D) É competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito.
- (E) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

A: incorreta, pois de acordo com o art. 22, I, da CF/1988, é da competência da União a legislação sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O direito **penitenciário**, conforme o art. 24, I, da CF/1988, é assunto a ser disciplinado de forma **concorrente** pelos entes federados; **B:** incorreta, pois neste caso, a superveniência de lei federal sobre normas gerais **suspende a eficácia** da lei estadual, no que lhe for contrário. É o que determina o art. 24, § 4º, da CF/1988; **C:** incorreta, pois a imunidade material do vereador, de acordo com o art. 29, VIII, da CF/1988, está **adstrita à circunscrição do Município**; **D:** correta, pois é o que está previsto no art. 23, XII, da CF; **E:** incorreta, pois os territórios, se criados, não serão considerados entes federativos, pois eles integrarão à União. Conforme o art. 1º da CF/1988, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. **BV**

„G., ojurabqg

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Determina a Constituição que *Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional*. Esta regra constitucional aplica-se no caso de competência

- (A) comum.
- (B) reservada.
- (C) suplementar.
- (D) concorrente.
- (E) remanescente.

A: correta. De acordo com o art. 23, parágrafo único, da CF, tal regra tem aplicação no caso de competência comum; **B:** incorreta. A competência reservada ou remanescente é dada aos Estados (art. 25, §1º, da CF). Desse modo, aquilo que não for da competência da União (art. 22 da CF) e assunto de interesse local dos Municípios (art. 30, I, da CF) é da competência dos Estados; **C:** incorreta. É da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios suplementarem, com normas específicas, os dispositivos de caráter geral criados pela União. Tal regra será utilizada quando estivermos diante de assuntos que são de competência concorrente dos entes federativos (art. 24 da CF); **D:** incorreta. Como mencionado, é possível que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislem, de forma concorrente, sobre os temas inseridos no art. 24 da CF. Nessas hipóteses a União legisla normas gerais e os demais entes normas específicas para atender as suas peculiaridades; **E:** incorreta. Por fim, a remanescente, como já mencionado, é dada aos Estados. **BV**

„A., ojurabqg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Compete à União legislar privativamente, dentre outras matérias, sobre

- (A) orçamento.
- (B) custas e serviços forenses.
- (C) procedimentos em matéria processual.
- (D) direito eleitoral.
- (E) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

A, B, C e E: incorretas. A competência legislativa nesses casos é **concorrente** entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 24, II, IV, VII, XI, da CF); **D:** correta. De fato, a competência para legislar sobre direito eleitoral é **privativa da União** (art. 22, I, da CF). **BV**

„G., ojurabqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) O Governador do Estado do Pará teve a ideia de subdividir esse Estado em mais dois Estados, cuja subdivisão só poderá ocorrer mediante aprovação

- (A) do Presidente da República, ouvidos os Ministros da Justiça, da Casa Civil e do Planejamento.
- (B) da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- (C) da maioria absoluta dos Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, após referendo popular.
- (D) em dois turnos de votações na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com aprovação de no mínimo dois terços dos Deputados Estaduais em ambos os turnos de votação.
- (E) das Câmaras Municipais por maioria absoluta, cujos Municípios sejam afetados pela subdivisão do Estado.

Conforme dispõe o art. 18, § 3º, da CF, os Estados podem incorporar-se entre si, **subdividir-se** ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, **mediante aprovação da população diretamente interessada**, através de **plebiscito**, e do **Congresso Nacional**, por lei complementar. **BV**

„B., omlabag

9.2. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Segundo a Constituição Federal é **incorreto** afirmar que:

- O servidor público poderá perder o cargo em virtude de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
- É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores titulares de cargos efetivos na União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ressalvados os casos definidos em lei complementar, para servidores portadores de deficiência; que exerçam atividades de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
- É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ainda que haja compatibilidade de horários no desempenho das respectivas atividades.
- Aos membros das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios é vedada a sindicalização e o exercício do direito de greve.
- Os servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios se aposentam compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

A: correta (art. 41, § 1º, III, da CF/1988); **B:** correta (art. 40, § 4º, I, II e III, da CF/1988); **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois havendo compatibilidade de horários, cumpridos os requisitos e observadas as situações admitidas constitucionalmente, é possível a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, XVI da CF/1988); **D:** correta (art. 142, § 3º, IV, da CF/1988); **E:** correta (art. 40, § 1º, II, da CF/1988). **BV**

„C., omlabag

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do texto constitucional a respeito da Administração Pública analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta.

- As funções de confiança e os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
 - É garantido ao servidor público, civil e militar, o direito à livre associação sindical e o direito de greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
 - A regra de proibição de acumular cargos públicos remunerados estende-se a empregos e funções e abrange autarquias e fundações públicas, não se aplicando, contudo, a empresas públicas e sociedades de economia mista, visto que dotadas de personalidade de pessoa jurídica de direito privado.
 - A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e com equidade na distinção de índices de acordo com a natureza do cargo ou função desempenhada.
 - A acumulação remunerada de cargos públicos é admitida, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, e se der entre: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; e dois cargos privativos de médico.
- Apenas a proposição II está correta e as demais estão incorretas.
 - Apenas a proposição III está correta e as demais estão incorretas.
 - Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
 - Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas.
 - Todas as proposições estão incorretas.

I: incorreta, pois de acordo com o art. 37, V, da CF/1988, as **funções de confiança** são exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos**. Por outro lado, os **cargos em comissão** são ocupados por servidores de carreiras apenas nas condições e **percentuais mínimos** estabelecidos em lei. Ambos destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Sendo assim, alguém que não seja ocupante de cargo efetivo na Administração Pública pode ser nomeado para um cargo em comissão; **II:** incorreta, pois o art. 142, IV, da CF/1988, estabelece que a sindicalização e a greve são proibidas ao militar; **III:** incorreta, pois de acordo com o art. 37, XVII, da CF, a **proibição de acumular estende-se** a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, **empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; **IV:** incorreta, pois o art. 37, X, da CF/1988 determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada

caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e **sem distinção de índices**; **V:** incorreta, conforme disposição do art. 37, XVI, da CF/1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI e a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas. **BV**

„E., omlabag

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Sara, Professora titular de cargo efetivo no Estado de São Paulo, completou simultaneamente cinquenta e um anos de idade, e vinte e três anos de serviço público dedicado às funções de Magistério no ensino médio e fundamental. Permanecendo no cargo, Sara poderá requerer a aposentadoria com proventos integrais quando completar

- cinquenta e dois anos de idade.
- cinquenta e três anos de idade.
- cinquenta e oito anos de idade.
- cinquenta e nove anos de idade.
- sessenta anos de idade.

Os requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária da mulher, titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com proventos integrais, são: a) dez anos, no mínimo, de efetivo exercício no serviço público, b) cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e c) cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição. Ocorre que tais requisitos são reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Desse modo, Sara poderá requerer a aposentadoria com proventos integrais quando completar cinquenta e três anos de idade. O fundamento está no art. 40, § 1º, III, “a”, e no § 5º, da CF. **BV**

„B., omlabag

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Considere as seguintes afirmações sobre o exercício de cargos, empregos e funções públicas na Administração Pública brasileira:

- Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, ressalvados os casos em que a Constituição da República exige a nacionalidade brasileira originária para esse fim.
- A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- A não observância do prazo de validade de concurso público, conforme previsto na Constituição, acarreta a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

À luz da disciplina constitucional da matéria, está correto o que se afirma em

- I, apenas.
- II, apenas.
- I e II, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

I: correta (art. 37, I, da CF); **II:** correta (art. 37, II, da CF); **III:** correta (art. 37, § 2º, da CF). **BV**

„E., omlabag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Considerando que José, Armando, Pedro, Adalberto e Paulo ocupam, respectivamente, os cargos de Advogado, de Deputado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Vereador e de Governador de Estado, no tocante à Administração Pública, e em conformidade com o teor do texto constitucional, em regra, o subsídio de Alexandre, Promotor de Justiça, está limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, do subsídio de

- Paulo.
- Armando.
- José.
- Pedro.
- Adalberto.

O subsídio de Alexandre, Promotor de Justiça, está limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, do subsídio de **Pedro** (Ministro do STF). O fundamento é encontrado no art. 37, XI, da CF, que determina que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, o **subsídio** dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a **noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento**

Procuradores e aos Defensores Públicos. BV

Gabarito "D"

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, analise:

- I. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente da autoridade nomeante, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração pública, somente pode ser coibida por lei específica de cada ente federativo, não se podendo extrair essa proibição da própria Constituição da República.
- II. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
- III. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.

Está correto o que consta em

- (A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) II e III, apenas.

I: incorreta. A proibição é extraída do art. 37, **caput**, da CF (princípio da impessoalidade) e também da Súmula Vinculante nº 13 do STF que determina que a **nomeação de cônjuge, companheiro** ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de **cargo em comissão ou de confiança** ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **viola a Constituição Federal**;

II: correta (Súmula 473 do STF) II: correta (Súmula 14 do STF). Esse item foi tido como correto, mas é possível observar o cancelamento dessa súmula no julgamento dos recursos extraordinários 74486 e 88968. De acordo com a súmula 683, também do Supremo, o **limite de idade** para a inscrição em concurso público só **se legitima** em face do art. 7º, XXX, da CF, quando possa ser justificado **pela natureza das atribuições do cargo** a ser preenchido. **BV**

Gabbarito "E"

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Com relação à administração pública, assinale a opção correta.

- (A) Conforme entendimento do STF, o candidato que, aprovado em concurso para provimento de cargo público, seja classificado dentro do número de vagas especificado no respectivo edital goza de mera expectativa à nomeação.
- (B) É constitucional o recebimento de subsídio mensal e vitalício por ex-governadores de estados que tenham exercido mandato integral em caráter permanente antes da vigência da atual CF.
- (C) Segundo entendimento do STF, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço.
- (D) Dado o princípio constitucional da isonomia, a jurisprudência do STF considera cabível a inovação de lei federal para reger os vencimentos dos servidores públicos estaduais.
- (E) Consoante jurisprudência do STF, é constitucional o estabelecimento do exercício de função pública como título a ser apresentado em prova de títulos de concurso para provimento de cargo público.

A: Errada. STF, ARE 675202: “O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou jurisprudência no sentido do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. Tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”;

B: Errada. STF, ADIn 3853: “No vigente ordenamento Republicano no e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo público. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos (arts. 1º, 5º, *caput*, 25, § 1º, 37, *caput* e inc. XIII, 169, § 1º, inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República)”;

C: Correta. STF, RE 591874;

D: Errada. STF, RE 459128: “A regência dos vencimentos dos servidores estaduais decorre de normas do próprio Estado. Não cabe, sob o ângulo da isonomia, acionar legislação federal”;

E: Errada. STF, ADIn 3443: “Viola o princípio constitucional da isonomia norma que estabelece como título o mero exercício de função pública”.

2. 011110

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com referência à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios.

- (A) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- (B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- (C) A proibição de acumulação de cargos públicos não se estende a empregos e funções e não abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
- (D) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, mas não aos estrangeiros.
- (E) À lei cabe estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, independentemente da necessidade temporária de excepcional interesse público.

A: Errada. Viola o art. 37, XIII, da CF: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”; **B:** Correta. Art. 37, VI, da CF: “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical”; **C:** Errada. Viola o art. 37, XVII, da CF: “a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público”; **D:** Errada. Viola o art. 37, I, da CF: “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”; **E:** Errada. Não reflete o disposto no art. 37, IX, da CF: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”

Gabbarito "B"

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) O concurso público é pressuposto constitucional de acesso aos cargos públicos, presente no art. 37 da Carta Republicana de 1988. Sendo assim, realizado o concurso público para o ingresso em carreira do funcionalismo estadual fica a Administração Pública vinculada à nomeação dos candidatos aprovados até o limite das vagas previstas no edital que regula o certame.

- I. Mesmo assim, poderá a Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação.
- II. Surge, então, um dever de nomeação para a Administração e um direito à nomeação titularizado por todos os candidatos aprovados.
- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Nenhuma das afirmativas está correta.
- (D) Ambas as afirmativas estão corretas.

I e II: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes: “Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato **aprovado dentro desse número de vagas**” A segunda afirmativa é falsa, pois nem todos os aprovados ficam classificados no limite das vagas previstas no edital. **T**

Gabbarto "A"

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Nos últimos anos, a complexidade das sociedades modernas determinou uma reavaliação dos princípios de gestão pública. Lembremos que, dentre os princípios da administração pública, a eficiência é um preceito constitucional que deve nortear os focos dos governos. Nesse sentido, a Constituição Mineira se alinhou com a Constituição Federal, ao predispor sobre a possibilidade jurídico-política da adoção de estratégias de gestão. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A Constituição Mineira prevê a possibilidade da articulação regional de planejamento de funções públicas de interesse comum nas áreas de intensa urbanização e assistência aos municípios que sofrem com a escassez de recursos e condições socioeconômicas;
- II. As Regiões Metropolitanas serão criadas por Lei Complementar, que determinará quais são as funções de interesse comum dos Municípios que integram a região, bem como contará com plano diretor integrado, um fundo específico e uma Assembleia Metropolitana com competência definida;
- III. As Assembleias Metropolitanas definem as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana e tem poder de veto em relação aos projetos que impactam o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

ALTERNATIVAS

- (A) As alternativas I, II e III estão corretas;
(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas;

- (C) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
 (D) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
 (E) As alternativas II e III estão incorretas.

I: Art. 41, I e III, da CE/MG; II: Art. 43, § 2º e art. 46, I a V, da CE/MG; III: Não reflete o disposto no art. 46, § 1º, da CE/MG: “§ 1º A Assembleia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe: I – definir as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana; II – vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano”. **TM**

„D. oimabag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que aponta uma acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, vedada pela Constituição Federal.

- (A) Um cargo de professor na Administração Direta com outro técnico ou científico em autarquia.
 (B) Dois cargos de enfermeiro, sendo um em hospital Municipal e outro em Posto de Saúde em outro Município.
 (C) Dois cargos de professor na Administração Direta.
 (D) Cargo de Procurador Municipal com o emprego de consultor jurídico numa sociedade de economia mista.
 (E) Cargo de médico na Prefeitura e outro de médico em empresa pública.

Art. 37, XVI, “a” a “c”, da CF. **TM**

„D. oimabag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) É um direito constitucional do servidor ocupante de cargo público:

- (A) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
 (B) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
 (C) fundo de garantia do tempo de serviço.
 (D) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
 (E) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

A, B, C, D: Direito dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, I, II, III e XIV, da CF), não dos servidores públicos; E: Art. 7º, XX c/c art. 39, § 3º, ambos da CF. **TM**

„D. oimabag

10. ORGANIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) A respeito do Poder Executivo, é correto afirmar:

- (A) Há previsão de eleição indireta para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a ser realizada pelo Congresso Nacional, na hipótese de vacância dos dois cargos nos primeiros dois anos do período presidencial.
 (B) O veto do Presidente da República a projeto de lei, na ordem constitucional brasileira, pode ser derrubado pelo Poder Legislativo, em sessão conjunta, em voto aberto e pela maioria absoluta de Deputados e Senadores.
 (C) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a trinta dias, sob pena de perda do cargo.
 (D) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de processo contra o Presidente da República por crime comum, em relação a fatos estranhos ao exercício do mandato, deverá o processo ser suspenso, com a consequente suspensão do prazo prescricional, apenas com relação aos fatos ocorridos antes ao início de seu mandato.
 (E) As medidas provisórias que haviam sido editadas em data anterior à da publicação da Emenda Constitucional n. 32/2001 e que estavam em vigor nessa data, por força do artigo 2º da referida emenda, continuaram em vigor até que houvesse revogação explícita por medida provisória ulterior ou até que houvesse deliberação definitiva do Congresso Nacional.

A: Errada. Não reflete o disposto no art. 80 (“Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”) e art. 81, *caput* e § 1º, da CF (“Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. § 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.”); B: Atualmente a alternativa estaria correta. De acordo com o art. 66, § 4º, da CF: “O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013).”; C:

Errada. Não reflete o disposto no art. 83 da CF “O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”; D: Errada. Não reflete o disposto no art. 86, § 4º, da CF “O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções”; E: Correta. Art. 2º da EC 32/2001: “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. **TM**

„D. oimabag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) A autorização parlamentar a que se refere o texto da Constituição da República (prevista em norma que remonta ao período imperial) – necessária para legitimar, em determinada situação, a ausência do chefe do Poder Executivo (ou de seu vice) do território nacional – configura:

- (A) instrumento constitucional de controle do Legislativo sobre atos e comportamentos dos nossos governantes.
 (B) uma intromissão descabida do Parlamento na gestão administrativa do Estado.
 (C) uma prática ultrapassada diante das novas tecnologias.
 (D) nenhuma das alternativas está correta.

Art. 49, III, da CF. **TM**

„D. oimabag

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Dentre as competências privativas do Presidente da República, algumas atribuições podem ser delegadas aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Assim, assinale a alternativa que contempla atribuição que pode ser delegada por previsão expressa da Constituição Federal.

- (A) Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
 (B) Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.
 (C) Nomear membros do Conselho da República.
 (D) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
 (E) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição.

Art. 84, XII e parágrafo único, da CF. **TM**

„D. oimabag

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Ato Normativo do Presidente da República que exorbita dos limites de delegação legislativa:

- (A) autoriza o Congresso Nacional a revogar todo o Ato Normativo do Poder Executivo, por meio de uma Resolução.
 (B) legitima o Presidente do Senado Federal a propor ação direta de inconstitucionalidade.
 (C) autoriza o Congresso Nacional a sustar a parte do Ato Normativo do Poder Executivo que exorbitou dos limites de delegação legislativa, por meio de Decreto Legislativo.
 (D) legitima a Mesa do Congresso Nacional a propor ação direta de inconstitucionalidade.

De acordo com o art. 49, V, da CF, compete exclusivamente ao Congresso Nacional **sustar os atos** normativos do Poder Executivo **que exorbitem** do poder regulamentar ou **dos limites de delegação** legislativa. **BV**

„D. oimabag

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Em relação às atribuições do Presidente da República é **correto** afirmar:

- (A) O Presidente da República não poderá delegar sua atribuição em dispor mediante Decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
 (B) O Presidente da República poderá delegar sua atribuição em prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.
 (C) O Presidente da República deverá prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.
 (D) Ao Presidente da República compete iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos legislativos, resoluções e portarias para a sua fiel execução.
 (E) O Presidente da República poderá dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da Administração Federal, quando implicar aumento de despesas, criação ou extinção de órgãos públicos.

A: incorreta, pois é **possível a delegação** dessa atribuição, conforme o parágrafo único do art. 84 da CF/1988; B: correta (art. 84, XXV e parágrafo único, da CF/1988); C: incorreta, pois conforme o art. 84, XXIV, d a CF/1988, o Presidente da República deve prestar,

anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de **sessenta dias** após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; **D**: incorreta, pois de acordo com o art. 84 da CF/1988, é da competência privativa do Presidente da República, iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição (inciso III), sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como **expedir decretos e regulamentos** para sua fiel execução (inciso IV). Os decretos legislativos são produzidos pelo Congresso Nacional e não pelo Chefe do Executivo; **E**: incorreta, pois o Presidente da República poderá dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da Administração, apenas quando **não** implicar aumento de despesas nem criação e extinção de órgãos públicos. É o que determina o art. 84, VI, "a", da CF/1988. **BV**

„B., ojuueqeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do texto constitucional a respeito do Poder Executivo assinale a alternativa que contém proposição incorreta.

- (A) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante a Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade.
- (B) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
- (C) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
- (D) Compete privativamente ao Presidente da República, dentre outras atribuições: nomear e exonerar os Ministros de Estado; exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; vetar projetos de lei, total ou parcialmente; e nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei.
- (E) - O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; o Ministro da Justiça; e seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

A: incorreta, (devendo ser assinalada), pois de acordo com o art. 86, *caput*, da CF, quem **autoriza** o processo e julgamento do Presidente da República, por dois terços dos membros, é a **Câmara dos Deputados**. O Senado Federal tem a função de julgar o Presidente no caso de crime de responsabilidade (processo de *impeachment*); **B**: correta (art. 76 da CF); **C**: correta (art. 80 da CF); **D**: correta (art. 84, I, II, III, IV, V e XIV, da CF); **E**: correta (art. 89, I a VII, da CF). **BV**

„A., ojuueqeg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Relativamente ao direito constitucional, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição cento e vinte dias depois de aberta a última vaga.
- (B) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
- (C) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
- (D) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
- (E) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

A: incorreta, devendo ser assinalada. O prazo para que seja feita a nova eleição é de **noventa dias**. Nessa hipótese a dupla vacância deve ter ocorrido nos dois primeiros anos do mandato presidencial (art. 81, *caput*, da CF/88); **B**: correta (art. 80 da CF/88); **C**: correta (art. 83 da CF/88); **D**: correta (art. 86, *caput*, da CF/88); **E**: correta (art. 86, §4º, da CF/88). **BV**

„A., ojuueqeg

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Compete privativamente ao Presidente da República

- (A) nomear, após a aprovação do Congresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- (B) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional.
- (C) exercer, com o auxílio dos Deputados e Senadores, a direção superior da administração federal.
- (D) nomear e exonerar Ministros de Estado com a anuência do Congresso Nacional.
- (E) prestar, trimestralmente, ao Senado Federal, as contas referentes ao exercício de seu mandato.

A: incorreta. É da competência privativa do Presidente da República nomear os Ministros do STF, mas após **aprovação pelo Senado Federal** (art. 84, XIV, da CF) e não pelo Congresso Nacional; **B**: correta (art. 84, XX, da CF); **C**: incorreta. O Presidente exerce a direção superior da administração federal com o **auxílio dos Ministros de Estado** (art. 84, II, da CF); **D**: incorreta. Não há necessidade de anuência do Congresso Nacional (art. 84, I, da CF); **E**: incorreta. A prestação de contas referentes ao exercício anterior é feita pelo Presidente ao Congresso, **anualmente**, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa (art. 84, XXIV, da CF). **BV**

„B., ojuueqeg

11. ORGANIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO

11.1. ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DO SENADO, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO CONGRESSO NACIONAL

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **correta**:

- (A) Compete, privativamente, ao Senado Federal eleger os membros do Conselho da República, que é órgão superior de consulta do Presidente da República.
- (B) Compete, exclusivamente, à Câmara dos Deputados a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios, e a organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal.
- (C) Cabe ao Senado Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
- (D) Aos Deputados e Senadores é reservada a garantia da liberdade de expressão, sendo por isso dito invioláveis penalmente quanto a quaisquer de suas opiniões, palavras e votos; contudo, eles respondem civilmente pelas consequências dessas mesmas opiniões, palavras e votos.
- (E) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime afiançável.

A: incorreta. De acordo com o art. 89 da CF, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República. Sua composição já vem estabelecida constitucionalmente, qual seja: I – o Vice-Presidente da República; II – o Presidente da Câmara dos Deputados; III – o Presidente do Senado Federal; IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; V – os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; VI – o Ministro da Justiça; VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução; **B**: incorreta. Conforme o art. 48, IX, da CF, alterado pela EC nº 69/2012, é da competência do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente, a organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; **C**: correta (art. 52, II, da CF); **D**: incorreta. De acordo com o art. 53 da CF, os parlamentares gozam de imunidade material, ou seja, são invioláveis *civil e penalmente*, por quaisquer palavras, opiniões e votos que proferirem no curso de seus mandatos; **E**: incorreta. Conforme o § 2º do art. 53, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime *inafiançável*. É a chamada imunidade formal relativa à prisão. **BV**

„C., ojuueqeg

(Cartório/RJ – 2012) É da competência exclusiva do Congresso Nacional

- (A) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- (B) eleger membros do Conselho da República.
- (C) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares.
- (D) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

- (E) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A: incorreta. De acordo com o art. 51, I, da CF, é da competência privativa da Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; **B:** incorreta. Conforme o art. 51, V, da CF também é da competência privativa à Câmara de Deputados eleger os membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII, da CF; **C:** correta (art. 49, XVII, da CF); **D:** incorreta. De acordo com o art. 52, XI, da CF, essa atribuição é da competência privativa do Senado Federal; **E:** incorreta. Conforme o art. 52, X, da CF, a suspensão da execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, é da competência privativa do Senado Federal. **BV**

„B„ oimabeg

(Cortário/SP – 2012 – VUNESP) “O Poder Legislativo Federal brasileiro é do tipo bicameral-federativo, sendo composto de duas casas legislativas, sendo uma delas composta por representantes do povo brasileiro, chamada Câmara, e a outra por representantes dos Estados e do Distrito Federal, denominada Senado.” Pode-se dizer que o conteúdo do texto está

- (A) totalmente incorreto.
(B) parcialmente correto. Não é apenas o poder legislativo federal que se organiza dessa forma. Os estados-membros também estruturam seus poderes legislativos da mesma maneira.
(C) parcialmente correto. O Senado também tem a função constitucional de representar o povo brasileiro, a partir do momento em que são escolhidos por voto popular, livre e secreto.
(D) totalmente correto.

A afirmação está totalmente correta, pois corresponde ao mencionado nos arts. 44, 45 e 46, todos da CF. O primeiro dispõe que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (bicameral). O segundo, que a *Câmara dos Deputados* compõe-se de *representantes do povo*, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. E o terceiro, descreve que o *Senado Federal* compõe-se de *representantes dos Estados e do Distrito Federal*, eleitos segundo o princípio majoritário. **BV**

„B„ oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Analise as proposições e ao final responda.

- I. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
- II. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria simples de seus membros.
- III. É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a mil e quinhentos hectares.
- IV. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estados.
- V. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

Estão corretas apenas as proposições:

- (A) I, IV e V.
(B) II, III e V.
(C) III, IV e V.
(D) I, II e III.
(E) I, III e IV.

I: correta (art. 44, *caput* e parágrafo único, da CF/1988); **II:** incorreta, pois de acordo com o art. 47 da CF/1988, as **deliberações** de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, **presente a maioria absoluta** de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário; **III:** incorreta, pois o art. 49, XVII, da CF/1988, estabelece que é da competência exclusiva do Congresso Nacional a aprovação, prévia, da alienação ou da concessão de terras públicas com **área superior a dois mil e quinhentos hectares**; **IV:** correta (art. 51, I, da CF/1988); **V:** correta (art. 52, IV, da CF). **BV**

„B„ oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base nas disposições do texto constitucional a respeito do Poder Legislativo assinale a alternativa correta.

- (A) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal e o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos pelo sistema proporcional.
(B) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população e à extensão do respectivo território,

procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

- (C) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos, de modo que a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de oito em oito anos,
(D) Dentre as atribuições privativas do Senado Federal estão as seguintes: autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado e proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
(E) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente, dentre outras, sobre: sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; e planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.

A: incorreta, pois de acordo com o art. 46, *caput*, da CF/1988, os senadores são eleitos pelo sistema **majoritário**. As demais afirmações estão corretas, pois respaldadas pelo art. 45, *caput*, da CF/1988; **B:** incorreta, pois a **extensão do respectivo território não tem relação** com o número de deputados e a sua representação por Estado e pelo Distrito Federal (art. 45, § 1º, da CF/1988); **C:** incorreta, pois de fato, cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos (art. 46, § 1º, da CF/1988), mas, a representação de cada um deles **será renovada de quatro em quatro anos**, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, da CF/1988); **D:** incorreta, pois não é o Senado Federal **quem autoriza**, por dois terços dos membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado e sim a **Câmara dos Deputados** (art. 51, I, da CF). Além disso, também cabe à Câmara proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa (art. 51, II, da CF); **E:** correta (art. 48, I a IV, da CF/1988). **BV**

„B„ oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Nos termos da Constituição da República, não compete privativamente ao Senado Federal:

- (A) Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
(B) Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
(C) Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
(D) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
(E) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A: incorreta. O tema é da competência privativa do Senado Federal (art. 52, I, da CF/88); **B:** correta. De fato, não é atribuição do Senado Federal, pois o assunto é da competência **privativa da Câmara dos Deputados** (art. 51, II, da CF/88); **C:** incorreta. O tema é da competência privativa do Senado Federal (art. 52, II, da CF/88); **D:** incorreta. Mais uma vez, o assunto é da competência privativa do Senado Federal (art. 52, III, “b”, da CF/88); **E:** incorreta. A suspensão da execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, também é da competência privativa do Senado Federal (art. 52, X, da CF/88). **BV**

„B„ oimabeg

11.2. COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – CPI

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) No que se refere ao Poder Legislativo, assinale a opção correta.

- (A) Segundo a jurisprudência do STF, as CPIs podem determinar as diligências necessárias à investigação para a qual foi criada, sendo-lhes inclusive permitido determinar quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados, vedada, entretanto, a determinação da quebra do sigilo das comunicações telefônicas.
(B) Os parlamentares federais gozam de imunidades formais e materiais, razão por que não podem ser presos ou condenados, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares; além disso, somente podem ser processados após licença prévia da casa parlamentar a que pertencem.
(C) O TCU, órgão técnico e auxiliar do Poder Legislativo, é responsável pelo julgamento das contas do presidente da República e dos

administradores e demais responsáveis por recursos públicos, cabendo-lhe aplicar a estes últimos as sanções previstas em lei.

- (D) Compete exclusivamente ao Senado Federal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- (E) As CPIs, de caráter temporário, destinam-se à investigação de um fato certo e determinado, somente podendo ser criadas mediante requerimento da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

A: Correta. O STF entende que as CPIs podem determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados por terem poderes próprios de autoridades judiciais (art. 58 § 3º, da CF), desde que o ato seja adequadamente fundamentado e revele a necessidade objetiva da medida extraordinária; **B:** Errada. A imunidade material (por opiniões, palavras e votos) só protege o parlamentar no exercício do mandato ou em razão dele. No âmbito penal, o parlamentar responde sem necessidade de prévia licença da Casa respectiva, mas há a possibilidade de sustação da ação na forma do art. 53, § 3º, da CF (imunidade formal); **C:** Errada. O TCU **aprecia** as contas do Presidente da República e **julga** as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (art. 71, I e II, da CF), cabendo-lhe aplicar sanções a todos os responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (art. 71, VIII, da CF); **D:** Errada. A competência é do Congresso Nacional. Art. 49, V, da CF; **E:** Errada. Podem ser criadas por um terço dos membros do Congresso Nacional (art. 58, § 3º, da CF). **TM**

Gabarito

11.3. PROCESSO LEGISLATIVO

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) A constituição de determinado estado da federação prevê a criação de sua Defensoria Pública através de lei complementar estadual. Após ampla mobilização social e aprovação quase unânime da Assembleia Legislativa, a instituição vem a ser criada, porém por lei ordinária, já que assim tramitou o projeto. O Governador veta totalmente o projeto por inconstitucionalidade. Nesse caso,

- (A) tem fundamento o veto já que não se confundem o processo legislativo nem tampouco as matérias que podem ser tratadas por lei complementar e lei ordinária;
- (B) o veto deverá ser derrubado pela Assembleia Legislativa que ao aprovar o projeto pela quase integralidade de seus membros demonstrou que tem total legitimidade e respaldo social não havendo que se falar em inconstitucionalidade;
- (C) não há diferença material entre lei ordinária e complementar, pois todas as leis servem para complementar a constituição. Não se deve vetar um projeto de tamanha importância por mera formalidade;
- (D) não se trata de inconstitucionalidade, mas de análise de legalidade e legitimidade. O que diferencia as duas espécies normativas é o quórum e nesse aspecto a Assembleia demonstrou sua ampla legitimidade;
- (E) é indiferente a utilização de lei complementar ou lei ordinária para regulamentar uma norma constitucional e no caso em questão o quórum de aprovação foi obedecido.

A: Correta, pois a Constituição do Estado exige lei complementar para dispor sobre a matéria; **B:** Errada. O veto por inconstitucionalidade não deve ser derrubado, haja vista que a Constituição Estadual exige lei complementar para a matéria; **C e D:** Errada. O tema não é pacífico na doutrina, mas para o STF não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas apenas “reserva constitucional de lei complementar”. Ou seja, leis complementares diferenciam-se das leis ordinárias porque a Constituição definiu que certas matérias somente podem ser veiculadas em lei complementar, que são aprovadas por maioria absoluta (art. 69 da CF). Assim, não haveria hierarquia entre elas, mas matérias reservadas à lei complementar e matérias que podem ser veiculadas por lei ordinária; **D:** Errada. Ainda que o quórum da lei complementar tenha sido observado, a lei ordinária não pode ser recebida como lei complementar. **TM**

Gabarito

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) Considerando a hipótese de que a presidenta da República apresente, durante a vigência de estado de defesa, PEC cujo conteúdo verse sobre a instituição do voto censitário no Brasil, assinale a opção correta com base no que dispõe a CF e no entendimento do STF.

- (A) Um parlamentar da Casa em que esteja tramitando a PEC poderá ajuizar mandado de segurança no STF, questionando, em controle difuso, a constitucionalidade da proposta por ofensa a limitações materiais e circunstanciais ao poder de reforma.
- (B) A despeito de ofender limitações materiais e circunstanciais ao poder de reforma, a PEC será considerada constitucional se aprovada, em dois turnos de votação, por unanimidade em ambas as Casas do Congresso Nacional.
- (C) A PEC, inconstitucional por ofensa a limitações materiais e circunstanciais ao poder de reforma, não poderá ser objeto de controle de constitucionalidade preventivo pela via difusa, devendo-se aguardar a sua promulgação para que, em seguida, um dos legitimados possa ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.

- (D) Para estar de acordo com a CF, a PEC deverá ser aprovada, em dois turnos de votação, por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, podendo ser promulgada na vigência do estado de defesa.
- (E) Para estar de acordo com a CF, a PEC deverá ser aprovada, em dois turnos de votação, por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, desde que promulgada depois de cessado o estado de defesa.

A: Correta. O STF admite a impetração de MS por deputados e senadores (não pelo Presidente da República), para evitar a tramitação de proposta de emenda constitucional que fira o art. 60, da CF, por entender que os congressistas têm direito líquido e certo ao devido processo legislativo; **B, D e E:** Erradas. Não pode ser aprovada por violar cláusulas pétreas da CF (art. 60, §§ 1º e 4º, II, da CF); **C:** Errada. V. comentários à alternativa “a”. **TM**

Gabarito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) De acordo com as afirmações abaixo sobre o Processo Legislativo no âmbito federal, assinale a alternativa correta.

- I. O veto jurídico do Presidente da República, forma de controle prévio de constitucionalidade de lei, será sempre expresso.
- II. O Congresso Nacional também exerce controle prévio de constitucionalidade, a partir das Comissões de Constituição e Justiça presentes nas duas Casas Legislativas, que oferecem pareceres aos projetos de lei em andamento.
- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Nenhuma das afirmativas está correta.
- (C) Apenas a afirmativa II está correta.
- (D) Ambas as afirmativas estão corretas.

I: Art. 66, § 1º, da CF; **II:** O Legislativo exerce controle de constitucionalidade, por exemplo, ao rejeitar projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça por inconstitucionalidade (controle político preventivo), e ao não aprovar Medida Provisória por inconstitucionalidade (controle político repressivo). Há, ainda, o caso do art. 49, V, da CF. **TM**

Gabarito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Sobre as leis ordinárias e as leis complementares, pode-se afirmar:

- I. Ambas têm o mesmo patamar normativo no âmbito da hierarquia das normas no entendimento do STF.
- II. Uma das diferenças relevantes diz respeito à competência temática, pois as leis ordinárias são enumeradas na Constituição.
- III. Considerando a ausência de algum(ns) parlamentares nas sessões deliberativas, a aprovação de uma lei complementar exige mais votos do que a aprovação de uma lei ordinária, porém as duas prescindem de sanção ou veto do Presidente da República.

Assim, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) apenas a I
- (B) apenas a I e a II.
- (C) apenas a III.
- (D) apenas a II e a III.

I: Correta. STF, RE 348605-ED, Rel. Min. Dias Toffoli: “Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre as espécies legais”; **II:** Errada. As leis complementares estão enumeradas na CF; **III:** As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta (art. 69 da CF) e as ordinárias por maioria simples (art. 47 da CF), mas ambas demandam sanção/veto do Chefe do Poder Executivo (art. 66 da CF). **TM**

Gabarito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Analise as afirmações abaixo.

- I. A medida provisória terá força de lei apenas depois de aprovada pelo Congresso Nacional.
- II. O veto do Presidente da República será sempre expresso, enquanto a sanção poderá ser tácita ou expressa.
- III. O Congresso Nacional tem competência para derrubar o veto do Presidente da República, seja ele jurídico ou político.

Tem-se que é incorreto:

- (A) o afirmado no item I.
- (B) o afirmado nos itens I e II.
- (C) o afirmado nos itens I e III.
- (D) o afirmado nos itens II e III.

I: Errada. Tem força de lei desde a edição – art. 62 da CF; **II:** Correta. Art. 66, § 1º e 3º, da CF; **III:** Correta. Art. 66, § 4º, da CF. **TM**

Gabarito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Com relação às medidas provisórias, pode-se afirmar que o Presidente da República poderá, após editá-las, retirá-las da apreciação no Parlamento ou ab-rojá-las pela edição de nova medida provisória, inclusive pela simples suspensão dos efeitos da anterior.

- (A) A afirmativa está totalmente correta.
- (B) A afirmativa está correta apenas na parte que admite a possibilidade de o Presidente da República retirá-la da apreciação pelo Parlamento.

- (C) A afirmativa está correta apenas na parte que admite a possibilidade de o Presidente da República ab-rogá-la pela edição de nova medida provisória.
- (D) A afirmativa está totalmente incorreta.

V. STF ADI 1315 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão. De acordo com o art. 62, *caput*, da CF, uma vez adotada a Medida Provisória, seu texto deve ser submetido de imediato ao Congresso Nacional, razão pela qual não é permitido ao Presidente da República retirar o ato da apreciação dos parlamentares. Para resolver o impasse institucional, há muito o STF admite a adoção de nova medida provisória para ab-rogar a primeira, embora essa solução seja criticada pela doutrina. Dessa forma, a primeira medida provisória deixaria de trancar a pauta de votação do Congresso, atendendo à vontade do Presidente da República. Ocorre que a segunda medida provisória não teria efeitos meramente revogatórios, devendo ser submetida à análise do Poder Legislativo, uma vez que a Constituição não traz nenhuma exceção à regra da imediata submissão ao Congresso Nacional. Ademais, a eficácia ab-rogatória da segunda MP só se tornará definitiva se e quando seu texto for convertido em lei. Até então o que se terá é a suspensão da vigência da primeira medida provisória, condicional à aprovação da segunda. Assim, se a segunda MP for rejeitada ou caducar, a primeira voltará a vigor, pelo restante do prazo constitucional ainda existente, cabendo também ao Congresso a sua análise. Pelo mesmo motivo, uma possível ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a primeira MP não se torna prejudicada pela simples adoção da medida ab-rogatória, mas apenas com a conversão da segunda MP em lei. Note-se, por fim, que a hipótese não equivale à repristinação, que só é admitida pelo ordenamento brasileiro se houver manifestação expressa do legislador nesse sentido (art. 2º, § 3º, da LINDB). Aqui, a continuidade da eficácia da primeira medida provisória é resultado do procedimento previsto pela própria Constituição para o trâmite das medidas provisórias e depende da existência de prazo residual. **TM**

„C., 0194649

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dentre as regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos Estados, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes e do Pacto Federativo, encontram-se as previstas nas alíneas a e c do art. 61, § 1º, II, da CF, que determinam a iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo (da União) na elaboração de leis que disponham sobre o regime jurídico e o provimento de cargos dos servidores públicos civis e militares.

- (A) A afirmativa está correta.
- (B) A afirmativa está incorreta.
- (C) A afirmativa está correta, porém pode a Constituição estadual disciplinar diversamente.
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores.

STF, ADIn 549, Rel. Min. Carlos Velloso: “Matéria de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo: C.F., art. 61, § 1º, II, a e c, de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal”. **TM**

„A., 0194649

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Acerca do Processo Legislativo Estadual, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Emenda à Constituição Mineira deverá ser discutida, votada e aprovada em dois turnos, nos quais deverá obter, em ambos, três quintos dos votos dos membros, para, posteriormente, passar por veto do Governador, para ser promulgada;
- (B) A Constituição Estadual pode ser emendada por proposta proveniente de, pelo menos, um terço dos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Governador do Estado, de, no mínimo, 100 (cem) Câmaras Municipais (por quorum próprio);
- (C) As Leis Complementares e Ordinárias podem ser propostas por qualquer membro da Assembleia Legislativa Mineira, pelo Governador, pelo Tribunal de Justiça do Estado, pelo Tribunal de Contas, pelo Procurador Geral de Justiça e por iniciativa popular, nos termos da lei.
- (D) São matérias de ordem privativa do Governador de Minas Gerais as propostas de leis que tenderem à mudança do regime de previdência e jurídico único dos servidores da administração direta, da organização dos planos plurianuais e das diretrizes orçamentárias;
- (E) Para os projetos de lei de iniciativa popular, é necessária a manifestação idônea de, no mínimo dez mil eleitores do Estado, por meio de entidade associativa legalmente constituída, limitada pelas hipóteses de matéria indelegável ou de iniciativa privativa.

A: Na elaboração de emendas à Constituição não há a fase de sanção ou veto, pois se trata de exercício do Poder Constituinte Derivado; B: Art. 64, I a III, da CE/MG; C: Art. 65 da CE/MG; D: Art. 66, III, “c”, da CE/MG; E: Art. 67 da CE/MG. **TM**

„A., 0194649

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta acerca do processo legislativo.

- (A) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

- (B) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las em até 30 dias ao Congresso Nacional.
- (C) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito tributário.
- (D) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início no Senado Federal.
- (E) O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

A: incorreta. Não reflete o disposto no art. 61, § 2º, da CF; B: A submissão é imediata (art. 62, *caput*, da CF); C: incorreta. Não é vedada, apenas possui peculiaridades (art. 62, § 2º, da CF); D: incorreta. O início é na Câmara dos Deputados (art. 64 da CF); E: **alternativa considerada correta, no momento em que a prova foi aplicada. Atualmente ela também teria de ser considerada incorreta, pois a EC nº 76, de 28.11.2013, alterou a redação do art. 66, § 4º, da CF. A nova norma retirou a expressão “escrutínio secreto” (voto secreto) do art. 66, § 4º, da CF. Desse modo, com a nova redação, para que o veto do Presidente seja derrubado são obrigatórios: a apreciação em sessão conjunta e o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. **TM****

„B., 0194649

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A Constituição Federal veda a edição de medidas provisórias sobre matéria

- (A) reservada à lei complementar.
- (B) relativa à organização da Defensoria Pública.
- (C) relativa a direito civil.
- (D) relativa a direito tributário.
- (E) referente aos sistemas bancário e financeiro.

Art. 62, § 1º, III da CF. **TM**

„A., 0194649

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O projeto de lei de iniciativa popular, entre outros requisitos,

- (A) deve ser apresentado perante o Senado.
- (B) deve ser subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional.
- (C) deve ser subscrito por eleitores de pelo menos três Estados.
- (D) deve ser subscrito por eleitores de pelo menos um décimo por cento dos eleitores de, no mínimo, três Estados.
- (E) não pode tratar de matéria reservada à lei ordinária.

Art. 61, § 2º, da CF. **TM**

„B., 0194649

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) A respeito do processo legislativo e da competência legislativa da União e dos estados, julgue os próximos itens.

- (1) Serão constitucionais leis estaduais que disponham sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, matérias que se inserem no âmbito da competência concorrente da União, dos estados e do DF.
- (2) A competência para votar os projetos de lei é, em regra, dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas as mesas diretoras das respectivas casas podem, mediante decreto legislativo, outorgar às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, a prerrogativa de discutir, votar e decidir as proposições legislativas.

1: Correta. Art. 24, I, da CF; 2: Errada. Não reflete o disposto no art. 58, § 2º, I, da CF. **TM**

„B., 0194649

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **correta**:

- (A) Segundo o processo legislativo descrito na Constituição Federal, as leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que deverá, por sua vez, solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Contudo, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e as matérias reservadas à lei complementar.
- (B) Por disposição expressa constitucional, o Presidente da República pode considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, oportunidade em que o vetará total ou parcialmente, e o veto parcial, caso ocorrente, poderá abranger somente expressões. Neste caso, para esse fim terá o prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal, os motivos do veto.
- (C) As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto

ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, detendo em razão de suas conclusões competência de impor responsabilidade criminal e civil aos investigados.

- (D) Os decretos legislativos, restritos ao ambiente do Congresso Nacional, segundo a Constituição Federal, não fazem parte do processo legislativo.
- (E) As leis complementares exigem quórum qualificado, por isso são aprovadas, após discussão e votação, em dois turnos, com maioria simples nas duas casas legislativas.

A: correta (art. 68, *caput* e § 1º, da CF); **B:** incorreta. O veto parcial não pode abranger apenas expressões. De acordo com o § 2º do art. 66, esse veto somente será feito sobre o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. As demais informações contidas na alternativa estão corretas; **C:** incorreta. A parte final está errada, pois as comissões parlamentares de inquérito não possuem competência para impor responsabilidade criminal e civil aos investigados. Segundo o art. 58, § 3º, da CF, as CPI's, quando necessário, encaminham suas conclusões ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. As demais informações contidas na alternativa estão corretas; **D:** incorreta. Os decretos legislativos constam do rol as espécies legislativas, previsto no art. 59 da CF. De acordo com mencionado dispositivo, o processo legislativo compreende a elaboração de I – emendas à Constituição, II – leis complementares, III – leis ordinárias, IV – leis delegadas, V – medidas provisórias, VI – decretos legislativos e VII – resoluções; **E:** incorreta. Conforme o art. 69 da CF, as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. **BV**

„A., 01m4bq9G

(Cartório/RJ – 2012) As medidas provisórias podem tratar de matéria relativa a

- (A) direito eleitoral.
- (B) direito econômico se não reservada a lei complementar.
- (C) direito processual civil.
- (D) direitos políticos.
- (E) direito processual penal, mas não a direito penal.

Conforme o art. 62, § 1º, da CF, não pode ser objeto de medidas provisórias as matérias: I – relativa a: (a) nacionalidade, cidadania, *direitos políticos*, partidos políticos e *direito eleitoral*; b) *direito penal, processual penal e processual civil*; c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º da CF; II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; III – reservada a lei complementar; IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Desse modo, é possível que uma medida provisória trata de *direito econômico*, salvo se a matéria tiver de ser tratada por meio de lei complementar. **BV**

„B., 01m4bq9G

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Com relação ao *quorum* para a produção de normas pelo Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

- (A) Maioria simples é toda aquela que exige metade mais um dos integrantes do colegiado.
- (B) Maioria absoluta é toda aquela que exige metade mais um dos presentes.
- (C) Maioria qualificada é toda aquela que exige 4/6 dos integrantes do colegiado.
- (D) Maioria simples é toda aquela que exige metade mais um dos presentes.

A: incorreta. A maioria simples ou relativa toma por base os presentes e não o total de membros que integram o colegiado, ou seja, é alcançada pelo voto da metade mais um dos presentes. Vale lembrar que existe também o quórum de deliberação, ou seja, para que a votação se efetive tem de estar presente, no mínimo, a maioria absoluta dos membros (art. 47 da CF); **B:** incorreta. A maioria absoluta exige a metade mais um do total de membros da Casa. Assim, no Senado Federal, essa maioria é alcançada com 41 Senadores, já que o número de Senadores é de 81. Na Câmara dos Deputados, é necessário o voto de 257 deputados, pois esta Casa é composta por 513 deputados; **C:** incorreta. A maioria qualificada pode ser dividida em: a maioria absoluta para a edição de lei complementar e a maioria de três quintos dos membros, exigida para a aprovação das Emendas Constitucionais; **D:** correta. Cumprido o quórum de deliberação (presença da maioria absoluta), a aprovação por maioria simples se efetiva com o voto da metade mais um dos presentes. **BV**

„D., 01m4bq9G

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Medida provisória tendo por objeto a abertura de crédito extraordinário para atendimento a despesas decorrentes de situação de calamidade pública é editada pelo Presidente da República e submetida de imediato à apreciação do Congresso Nacional. Nessa hipótese, a medida provisória

- (A) é incompatível com a Constituição da República, que veda a edição de medidas provisórias em matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares.
- (B) perderá eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de quarenta e cinco dias, prorrogável uma vez por igual

período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.

- (C) entrará em regime de urgência, se não for apreciada em até sessenta dias contados de sua publicação, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
- (D) é incompatível com a Constituição da República, que somente autoriza a abertura de crédito extraordinário, por meio de medida provisória, para atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra ou comoção interna.
- (E) deverá ser objeto de parecer, emitido por comissão mista de Deputados e Senadores, antes do exame, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional, fase esta de observância obrigatória no processo de conversão das medidas provisórias em lei.

A: incorreta, pois de acordo com o art. 167, § 3º, da CF/1988, é possível a abertura de crédito extraordinário, desde que para atender a **despesas imprevisíveis e urgentes**, como as **decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública**. Para tanto, é necessária a observância das regras das medidas provisórias, previstas no art. 62 da CF/1988; **B:** incorreta, pois as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de **sessenta dias** (prorrogável uma vez por igual período) contados de sua publicação. Nessa situação, de fato, o Congresso Nacional terá de disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. É o que se extrai do art. 62, § 3º, da CF/1988; **C:** incorreta, pois conforme dispõe o art. 62, § 6º, da CF/1988, o prazo para a entrada em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das Casas, caso a medida não tenha sido apreciada, é de **quarenta e cinco dias**, contados da sua publicação. Se isso ocorrer, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que a medida estiver tramitando ficarão sobrestadas, até que a votação seja concluída; **D:** incorreta, pois o art. 167, § 3º, da CF/1988, como já mencionado, **autoriza** a abertura de crédito extraordinário na hipótese de despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de **calamidade pública**; **E:** correta, pois de fato, o art. 62, § 9º, da CF/1988 determina à comissão mista de Deputados e Senadores o exame das medidas provisórias e a emissão de parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. **BV**

„C., 01m4bq9G

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre o processo legislativo, analise as seguintes proposições:

- I. O Presidente da República poderá convocar plebiscito para aprovação de Proposta de Emenda à Constituição.
- II. O Presidente da República, desde que autorizado pelo Congresso Nacional, poderá editar lei delegada para legislar sobre direito eleitoral.
- III. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, ao Congresso Nacional, de proposta de Emenda à Constituição subscrita por, no mínimo, 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de três décimos por cento de eleitores em cada um deles.
- IV. A Constituição da República assegura a iniciativa popular no processo legislativo estadual, a qual, todavia, deve ser regulamentada por lei.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as assertivas II e III estão corretas;
- (B) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (C) apenas as assertivas II e IV estão corretas;
- (D) apenas a assertiva IV está correta;
- (E) não respondida.

I: incorreta. De acordo com o art. 49, XV, da CF, compete, de forma exclusiva, ao Congresso Nacional a convocação de plebiscito; **II:** incorreta. O art. 62, §1º, da CF traz assuntos que não podem ser objeto de delegação e, dentre eles, encontra-se o a legislação sobre direito eleitoral (inciso II); **III:** incorreta. Prevalece o entendimento de que não cabe iniciativa popular de emenda constitucional, pois o texto constitucional não autoriza. Os requisitos trazidos pela alternativa dizem respeito a iniciativa popular de projetos de lei (art. 61, §2º, da CF) e não de emenda; **IV:** correta. De acordo com o art. 26, § 4º, da CF, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. **BV**

„D., 01m4bq9G

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Suponha que um Senador da República tenha apresentado projeto de lei dispondo sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e, na sequência, encaminhado à sanção e promulgação pelo Presidente da República, que o vetou integralmente no 11º dia útil do recebimento do projeto. Na sequência, o veto presidencial foi apreciado, sucessivamente, em cada uma das Casas legislativas, sendo rejeitado pela maioria absoluta de seus membros. Ao final, o projeto de lei foi enviado ao Presidente do Senado Federal, que o promulgou, uma vez que o Presidente da República estava ausente do País.

A situação acima descrita contém erros, do ponto de vista jurídico. A alternativa que apresenta, apropriadamente, um desses erros é:

- (A) O projeto de lei somente poderia ter sido apresentado por Deputado Federal.
- (B) O veto presidencial foi exercido fora do prazo constitucional.
- (C) O veto presidencial deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em sessão conjunta.
- (D) O veto presidencial poderia ter sido rejeitado por maioria simples de cada uma das Casas legislativas.
- (E) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados para promulgação.

A: incorreta. O projeto deveria ter sido iniciado pelo Presidente da República, pois o assunto é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Federal (art. 61, § 1.º, II, "c", da CF). **B:** incorreta. O veto ocorreu dentro do prazo constitucional que é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento (art. 66, § 1.º, da CF); **C:** correta. De fato, o veto deveria ter sido apreciado em sessão conjunta (arts. 66, § 4.º e 57, § 3.º, IV, ambos da CF); **D:** incorreta. Ao contrário, o veto não pode ser derrubado por maioria simples. É necessário o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores para a derrubada do veto presidencial (art. 66, § 4.º, da CF); **E:** incorreta. Nesse caso, é o Presidente do Senado quem promulga (art. 66, § 7.º, da CF). **BV**

„A., orfão

11.4. FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. TRIBUNAIS DE CONTAS

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Em decisão proferida em junho de 2012, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2010, apresentadas pelo Prefeito do Município de Maximiliano de Almeida, em sede do qual reconheceu a existência de débito pelo pagamento de dívidas prescritas e impôs multa ao administrador, pelo descumprimento de normas constitucionais e legais aplicáveis à gestão administrativa.

Considere as afirmações abaixo a esse respeito, à luz da disciplina constitucional da matéria.

- I. Ao emitir parecer e não proferir julgamento sobre as contas apresentadas pelo Prefeito do Município de Maximiliano de Almeida, o TCE-RS agiu em conformidade com a repartição constitucional de competências entre os órgãos aos quais incumbe a fiscalização financeira e orçamentária, segundo a qual as contas de governo são julgadas pelo Legislativo, na qualidade de órgão político, e as contas de gestão, pelo Tribunal de Contas, na qualidade de órgão técnico especializado.
- II. Relativamente à imputação de débito e à fixação de multa, a decisão do TCE-RS possui eficácia de título executivo, uma vez esgotada a chance de recurso no âmbito daquele Tribunal, podendo ser executada judicialmente, independentemente de processo de conhecimento prévio, caso não cumprida espontaneamente pelo responsável.
- III. O parecer prévio emitido pelo TCE-RS só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara de Vereadores do Município de Maximiliano de Almeida.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

I: correta, pois de acordo com o art. 75, *caput*, da CF, as normas estabelecidas nesta seção (arts. 70 a 75 da CF/1988) **aplicam-se**, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos **Tribunais de Contas dos Estados** e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Sendo assim, cabem aos Tribunais de Contas **apreciar** as contas dos Chefes dos Executivos (art. 71, I, da CF/1988), mas o julgamento, de fato, é realizado pelo Poder Legislativo respectivo; **II:** correta. De fato, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo (art. 71, § 3º, da CF/1988); **III:** correta, pois conforme o art. 31, § 2º, da CF/1988, o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, **só deixará de prevalecer por decisão de dois terços** dos membros da Câmara Municipal. **BV**

„A., orfão

12. DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considerando a disciplina constitucional a respeito da súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

- (A) o ato da administração pública, direta ou indireta, da esfera federal, estadual ou municipal, que contrarie o enunciado de súmula vinculante aplicável, pode ser objeto de reclamação proposta diretamente perante o Supremo Tribunal Federal;

- (B) a decisão judicial, que contrarie súmula vinculante, pode ser impugnada por reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal que, no entanto, não poderá cassar a decisão reclamada;
- (C) o Governador de Estado não pode propor a aprovação, revisão, nem o cancelamento de súmula vinculante;
- (D) não pode ser objeto de súmula vinculante a interpretação a respeito da constitucionalidade de normas municipais em face da Constituição Federal;
- (E) a súmula que afirmar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal apenas produzirá efeitos vinculantes após o ato normativo inconstitucional ser suspenso pelo Senado Federal.

A: Correta. Art. 103-A, § 3º, da CF; **B:** Errada. Art. 103-A, § 3º, da CF; **C:** Errada. Art. 3º, X, da Lei 11.417/2006; **D:** Errada. Pode ser editada, desde que presentes os requisitos do art. 103-A, da CF; **E:** Errada. Edição de súmula vinculante pelo STF tem efeitos a partir de sua publicação (art. 103-A, da CF), não se confundindo com a necessidade de o Senado Federal suspender a aplicação de lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso, para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia *erga omnes* (art. 52, X, da CF). **TM**

„A., orfão

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Suponha que tenha transitado em julgado decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal que condenou determinado Município, localizado em Estado-membro, a cumprir certa obrigação de fazer. Caso a ordem não seja cumprida pelo Município, sem que haja motivo relevante para tanto,

- (A) o Tribunal de Justiça do Estado poderá dar provimento à representação por descumprimento a ordem judicial, comunicando a decisão ao Governador do Estado para que decrete a intervenção no Município;
- (B) o Supremo Tribunal Federal poderá deferir pedido de intervenção federal no Município por descumprimento de ordem judicial, comunicando a decisão ao Governador do Estado para que este decrete a intervenção no Município;
- (C) e sendo autorizada a intervenção do Estado no Município por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, poderá o Município interessado interpor recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal Estadual;
- (D) a intervenção do Estado no Município poderá ser decretada de ofício pelo Governador do Estado, independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário;
- (E) o provimento à representação para que seja decretada a intervenção federal no Município autoriza que o decreto interventivo que nomeie o interventor produza imediatamente seus efeitos.

Conforme preceitua o art. 35, IV, da CF: "O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: (...) **IV:** o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial". **TM**

„A., orfão

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Considere a hipótese de em 2012 ter sido expedido precatório judicial de caráter alimentar, a ser pago por determinado Estado membro a indivíduo com 65 anos de idade. Nessa situação, o precatório

- (A) deverá ser atualizado monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, sendo ainda devido o pagamento dos juros compensatórios;
- (B) deve ser pago com preferência sobre todos os demais débitos, independentemente de qual seja o seu valor, que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples;
- (C) deve ser pago com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para fins de definição da obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório;
- (D) poderá ser objeto de cessão, desde que mediante expressa concordância do devedor, não podendo o cessionário beneficiar-se das mesmas prerrogativas concedidas ao cedente em relação à preferência para o recebimento do crédito;
- (E) poderá ser pago em dez prestações anuais, corrigidas pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, sendo ainda devido o pagamento dos juros compensatórios.

De acordo o art. 100, § 2º, da CF: "Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre

Gabbarito "C"

I. A com

- (A) V.
(B) I e II.
(C) II e V.
(D) IV e V.
(E) I, III e IV.

Gabarito "E"

L. O. en

- Está correto o que se afirma em
- (A) V, apenas.
(B) I, II e V, apenas.
(C) I, III e V, apenas.
(D) I, II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

Gabbarito "D"

(A) AgCl

- ## Appendix

Gabbario E.

(A) Som

-

Gabbarito "D"

(A) $O_S \subseteq$

- IBSOS 1115

- (D) As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão secreta, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- (E) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

A: Apenas para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório (art. 93, XIV, da CF); **B:** Não reflete o disposto no art. 95, I, da CF; **C:** Há vedação expressa na CF (art. 95, parágrafo único, III, da CF); **D:** Não reflete o disposto no art. 93, X, da CF; **E:** Art. 95, parágrafo único, V, da CF. **TM**

„E„ oirabeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta a respeito do Poder Judiciário segundo a Constituição Federal.

- (A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.
- (B) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- (C) O Advogado-Geral da União deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
- (D) Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, ainda, outras atribuições que lhe forem conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público.
- (E) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.

A: Só cabe ação declaratória de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, “a”, da CF); **B:** Não há efeito vinculante em relação ao Poder Legislativo (art. 102, § 2º, da CF); **C:** O art. 103, § 1º, da CF refere-se ao Procurador-Geral da República. O AGU funciona como curador da constitucionalidade das normas e, por isso, funciona nas ações de inconstitucionalidade (art. 103, § 3º, da CF); **D:** O art. 103-B, § 4º, da CF estabelece que essas atribuições são do CNJ, não do CNMP; **E:** Art. 105, I, “I”, da CF. **TM**

„E„ oirabeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere ao estatuto constitucional da magistratura e às competências do STF, julgue os itens subsequentes.

- (1) Embora o rol de matérias de competência originária do STF seja taxativo na CF, esse tribunal reconheceu serem de sua própria competência as causas de natureza civil instauradas contra o presidente da República ou qualquer das autoridades que, em matéria penal, disponham de prerrogativa de foro perante essa Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estejam sujeitas à jurisdição imediata desta.
- (2) A CF veda aos juízes que se aposentarem ou forem exonerados o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram até o decurso de três anos após o desligamento.

1: Errada. V. STF, Pet 1.738-AgrR, Rel. Min. Celso de Mello: “A competência do STF – cujos fundamentos repousam na CR – submete-se a regime de direito estrito. A competência originária do STF, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em *numerus clausus*, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da CR. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o STF, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)”; **2:** Correta. Art. 95, parágrafo único, V, da CF. **TM**

„E„ oirabeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) A Súmula Vinculante nº 21, editada pelo STF, dispõe que

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

Se fosse aprovada uma lei ordinária pelo Congresso Nacional, contrariando o disposto na referida súmula, seria cabível ajuizar a seguinte ação junto ao STF:

- (A) Reclamação
- (B) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
- (C) Ação Declaratória de Constitucionalidade
- (D) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
- (E) Ação Direta de Inconstitucionalidade

Apesar de o STF ter firmado o entendimento mediante Súmula Vinculante, seus efeitos não atingem o Poder Legislativo, de modo que nada impede que uma lei seja aprovada contrariando expressamente o verbete sumular. Desta forma, a lei posterior à edição da súmula vinculante somente poderia ser atacada mediante a ação direta de inconstitucionalidade. **TM**

„E„ oirabeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) O TRF da 2ª Região denegou a ordem de segurança pleiteada em processo de sua competência originária. Nesse caso, qual seria o recurso cabível contra tal decisão?

- (A) Recurso Extraordinário ao STF, se a decisão contrariar dispositivo constitucional.
- (B) Recurso Especial ao STJ, se a decisão contrariar lei federal.
- (C) Recurso Ordinário ao STJ, se a decisão contrariar lei federal.
- (D) Recurso Ordinário ao STF, independentemente do conteúdo da decisão.
- (E) Recurso Ordinário ao STJ, independentemente do conteúdo da decisão.

Como se trata de competência originária, cabe contra a decisão que denegou a segurança, Recurso Ordinário para o STJ, nos termos do art. 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal. Ressalte-se que, caso a segurança houvesse sido concedida, não caberia o Recurso Ordinário, mas tão somente Recurso Extraordinário ou Especial (respectivamente ao STF e ao STJ), caso presente alguma das hipóteses dos artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição Federal. **TM**

„E„ oirabeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A promoção na carreira da magistratura, de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, nos termos do inciso II, e alíneas, do art. 93 da Constituição Federal:

- (A) está escorada em dispositivos autoaplicáveis, pois a exigência de edição de lei complementar para estabelecer o Estatuto da Magistratura não impede a imediata utilização dos preceitos constitucionais básicos que regem o Poder Judiciário e a magistratura.
- (B) está escorada em dispositivos que reclamam a obediência à Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, para que tenham eficácia imediata.
- (C) esses dispositivos referem-se aos critérios de promoção e de remoção dos Juízes Estaduais.
- (D) esses dispositivos referem-se aos critérios de promoção e de remoção dos Juízes Federais.

A exigência de lei complementar para estabelecer o Estatuto da Magistratura **não impede** utilização dos preceitos constitucionais básicos que regem o Poder Judiciário e a magistratura. O *caput* de art. 93 da CF, de fato, determina que uma lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disponha sobre o Estatuto da Magistratura, desde que observados determinados princípios. A norma ainda não foi editada, mas o STF já definiu que “até o advento da lei complementar prevista no art. 93, *caput*, da CF, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar 35/79, que foi recebida pela Constituição” (ADI 1.985, Rel. Min. Eros Grau, 13.05.2005). Além disso, a Corte Suprema já definiu em outro julgamento que a “**aplicabilidade das normas e princípios inscritos no art. 93 da CF independe da promulgação do Estatuto da Magistratura, em face do caráter de plena e integral eficácia de que se revestem aqueles preceitos**” (ADI 189, Rel. Min. Celso de Mello, 22.05.1992). **BV**

„E„ oirabeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Nos Tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído Órgão Especial:

- (A) com identidade de atribuições administrativas e jurisdicionais idênticas às do Plenário do Tribunal.
- (B) com provimento de um terço das vagas por antiguidade entre os juízes de carreira, um terço das vagas por antiguidade entre os juízes provenientes do quinto da Advocacia e do Ministério Público, alternadamente, e um terço por eleição do Tribunal Pleno.
- (C) o Plenário do Tribunal, nos termos da Constituição, tem absoluta discricionariedade em decidir ou não pela criação de seu Órgão Especial, em seu regimento interno.
- (D) aplicando-se a ele o quórum a que o Regimento Interno dispuser, no exercício das competências jurisdicionais e administrativas, inclusive disciplinares.

A: incorreta. De acordo com o art. 93, XI, da CF, nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das **atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno**, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Desse modo, o

órgão especial exercerá apenas as atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário do Tribunal; **B**: incorreta. Como mencionado, metade das vagas, e não um terço, é provida por antiguidade e a outra por eleição do Tribunal Pleno. Vale lembrar que o art. 1.º da Resolução do CNJ 16 determina que, para tanto, deve ser respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público prevista nos artigos 94, 104, parágrafo único, II, e 111-A, I, todos da Constituição Federal; **C**: correta. De fato, como o texto constitucional utiliza a expressão “poderá” ser criado o órgão especial (e não deverá), os regimentos internos dos tribunais definirão sobre a sua instituição; **D**: incorreta. A criação ou não do órgão especial é definida pelo regimento interno dos tribunais, mas, se criados devem observar as regras constitucionais e as normas que a regulamentam como a Resolução do CNJ 16. **BV**

„D., oymeqeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O procedimento de responsabilização política dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que praticarem infrações político-administrativas atentatórias à Constituição Federal de 1988:

- (A) respeitará o disposto no art. 28 da Lei Orgânica da Magistratura, porquanto, ao tomar posse o ministro do Supremo Tribunal Federal, torna-se vitalício.
- (B) será processado perante o Senado Federal.
- (C) será processado perante um Tribunal especial composto de três Ministros do Supremo Tribunal Federal, três do Senado Federal e três da Câmara dos Deputados.
- (D) será processado perante o STF, e findo o prazo da defesa prévia, apresentada ou não, o Presidente convocará o Tribunal Pleno para que, em sessão secreta, nos termos do parágrafo segundo do art. 27 da LOMAN, decida sobre a responsabilidade do denunciado.

De acordo com o art. 52, II, da CF, o processo e o julgamento de responsabilização política dos Ministros do Supremo Tribunal Federal que praticarem infrações político-administrativas (crimes de responsabilidade) atentatórias à Constituição Federal de 1988 são da competência privativa do Senado Federal. **BV**

„B., oymeqeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Súmula do STF aprovada por 2/3 de seus membros, com efeito vinculante, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal,

- (A) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Presidente da República.
- (B) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal.
- (C) não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
- (D) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República.

A súmula vinculante, prevista no art. 103-A da CF, **não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade**, pois seus preceitos não são dotados de abstração e generalidade. Além disso, há um **procedimento próprio** de revisão e **cancelamento** previsto na Lei 11.417/2006 que regulamenta o art. 103-A da CF. Desse modo, se seus comandos não estiverem de acordo com o texto constitucional, a medida a ser tomada por quem tem legitimidade para tanto (art. 3.º da Lei 11.417/2006) é o pedido de cancelamento. **BV**

„D., oymeqeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa CORRETA.

A expressão “cláusula de reserva de plenário” refere-se à disposição constitucional no sentido de que:

- (A) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
- (B) compete ao Supremo Tribunal Federal aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.
- (C) compete, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, aos tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- (D) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
- (E) compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

A: incorreta. Embora o assunto trazido pela alternativa esteja previsto na CF (art. 102, I, “b”) trata de uma das competências do STF e não tem a ver com a denominada cláusula de reserva de plenário. Esta, por sua vez, encontra fundamento no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 do STF e determina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, aos tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público; **B**: incorreta. O tema diz respeito a súmula vinculante, prevista no art. 103-A da CF e na Lei 11.417/2006; **C**: correta

(art. 97 da CF); **D**: incorreta. Mais uma vez, a alternativa trata de uma das competências do STF (art. 102, I, “o”, da CF); **E**: incorreta. De acordo com o art. 52, I, da CF, de fato, é da competência do Senado Federal o processo e julgamento desses crimes. Vale lembrar que essa atribuição nada tem a ver com a cláusula de reserva de plenário. **BV**

„D., oymeqeg

(Cartório/RJ – 2012) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente

- (A) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
- (B) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
- (C) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
- (D) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.
- (E) as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

A: incorreta. O julgamento da extradição solicitada por Estado estrangeiro é da competência do Supremo Tribunal Federal – STF (art. 102, I, “g”, da CF). **B**: incorreta. O julgamento desse litígio também é da competência do STF (art. 102, I, “e”, da CF); **C**: incorreta. Tais causas e conflitos são julgados pelo STF (art. 102, I, “f”, da CF); **D**: correta (art. 105, I, “g”, da CF); **E**: incorreta. As ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público são julgadas pelo STF (art. 102, I, “r”, da CF). **BV**

„D., oymeqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Relativamente à composição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é correto afirmar que

- (A) dois advogados serão indicados por dois estados da federação, havendo rotatividade entre os estados na indicação a cada novo mandato.
- (B) um juiz do trabalho será indicado por um Tribunal Regional do Trabalho (TRT), havendo rotatividade entre os TRT’s na indicação a cada novo mandato.
- (C) um desembargador de tribunal de justiça será indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
- (D) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados, e outro pelo Senado Federal.

A: incorreta. Os dois advogados que compõem o CNJ são indicados pelo Conselho Federal da OAB (art. 103-B, XII, da CF); **B**: incorreta. O juiz do trabalho é indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho (art. 103-B, IX, da CF); **C**: incorreta. O desembargador do Tribunal de Justiça que compõe o CNJ é indicado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-B, IV, da CF); **D**: correta (art. 103-B, XIII, da CF). **BV**

„D., oymeqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Cada um dos itens seguintes traz duas afirmações. Leia-as e depois indique qual alternativa oferece a resposta correta.

- I. Os magistrados adquirem vitaliciedade após dois anos de exercício no cargo, seja em que instância for, e a inamovibilidade dos juízes pode ser excepcionada pelo interesse público, nos termos do artigo 93, VII, da Constituição Federal.
 - II. O ingresso na carreira de juiz será feito mediante concurso público, e um dos requisitos impostos aos candidatos, além da formação em direito, é o exercício prévio de atividade jurídica por, pelo menos, três anos, e a irredutibilidade de subsídios torna os juízes imunes à tributação por meio do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
 - III. O juiz titular deverá residir na respectiva comarca, mas tal disposição poderá ser alterada pelo tribunal competente e não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal.
- (A) O item I traz uma primeira afirmação correta e uma segunda afirmação incorreta.
 - (B) A primeira afirmação do item II deve ser lida em conjunto com a segunda afirmação do item I, e ambas estão incorretas.
 - (C) O item III está completamente correto.
 - (D) A segunda afirmação do item II deve ser lida em conjunto com a primeira afirmação do item III, e ambas estão corretas.

I: as duas afirmações estão corretas (art. 95, I e II, da CF); **II**: incorreta. De fato, o ingresso na carreira de juiz será feito mediante concurso público, e um dos requisitos impostos aos candidatos, além da formação em direito, é o exercício prévio de atividade jurídica por, pelo menos, três anos (art. 93, I, da CF). Já a irredutibilidade de subsídios **não torna** os juízes imunes à tributação por meio do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; **III**: correta. De fato, o juiz titular residirá na respectiva comarca, exceto se houver autorização do tribunal (art. 93, VII, da CF). Além disso, não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão (art. 93, II, “e”, da CF). **BV**

„D., oymeqeg

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Tício, jurista de notável saber jurídico, Desembargador do Poder Judiciário de um determinado Estado da Federação, será nomeado pelo Presidente da República para compor o Superior Tribunal de Justiça se a sua escolha for aprovada pela maioria absoluta”

- (A) do Senado Federal e sua indicação recair em lista tripartite elaborada pelo Superior Tribunal de Justiça e entregue ao Presidente da República.
- (B) do Congresso Nacional e sua indicação recair em lista sextupla elaborada pelo Supremo Tribunal Federal e entregue ao Presidente da República.
- (C) da Câmara dos Deputados e sua indicação recair em lista tripartite elaborada pelo Superior Tribunal de Justiça e entregue ao Presidente da República.
- (D) do Senado Federal e sua indicação recair em lista sextupla elaborada pelo Supremo Tribunal Federal e entregue ao Presidente da República.
- (E) do Congresso Nacional e sua indicação recair em lista tripartite elaborada pelo Superior Tribunal de Justiça e entregue ao Presidente da República.

A: correta (art. 104, parágrafo único, da CF); **B:** incorreta. Não é o Congresso Nacional quem aprova a escolha e, sim, o Senado Federal. Além disso, a lista é **tríplice e elaborada** pelo próprio **STJ** (art. 104, parágrafo único, I, da CF); **C e E:** incorretas. A primeira parte das alternativas está errada, pois, conforme mencionado, quem aprova a escolha, por maioria absoluta, é o Senado Federal (art. 104, parágrafo único, da CF); **D:** incorreta. A segunda parte da alternativa menciona lista sextupla elaborada pelo STF, o correto é lista **tríplice** elaborada pelo **STJ**. **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Em relação à Justiça do Trabalho, analise as seguintes assertivas:

- I. São órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.
- II. Funcionará, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
- III. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

I: correta (art. 111, I, II e III, da CF); **II:** correta (art. 111-A, § 2.º, II, da CF); **III:** correta (art. 114, VI, da CF). **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Suponha que um acórdão proferido por determinado Tribunal Regional Eleitoral tenha declarado a inelegibilidade de certo candidato às eleições. Na ocasião, o Tribunal interpretou a lei aplicável ao caso de modo divergente da interpretação conferida por outros Tribunais Regionais Eleitorais. Contra esse acórdão, o candidato

- (A) não poderá interpor qualquer recurso.
- (B) poderá interpor recurso fundado em divergência jurisprudencial, bem como fundado no fato de que o acórdão versou sobre matéria de inelegibilidade.
- (C) poderá apenas interpor recurso com fundamento em divergência jurisprudencial.
- (D) poderá apenas interpor recurso fundado em violação de disposição expressa da Constituição da República.
- (E) poderá apenas interpor recurso fundado em violação de disposição expressa de lei.

De acordo com o art. 121, § 4.º, da CF caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente quando: I – forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei, II – ocorrer **divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais**, III – **versarem sobre inelegibilidade** ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, IV – anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, V – **denegarem habeas corpus**, mandado de segurança, **habeas data** ou mandado de injunção. **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Nos termos da Constituição da República, caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais quando

- (A) forem proferidas contra disposição expressa da Constituição, sendo irrecorribles as que se referirem à aplicação de lei.
- (B) ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

- (C) versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais, estaduais ou municipais.
- (D) anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais, estaduais ou municipais.
- (E) denegarem **habeas corpus** ou mandado de segurança, ou concederem **habeas data** ou mandado de injunção.

A: incorreta. As decisões proferidas contra disposição expressa em lei também são passíveis de recurso; **B:** correta. De acordo com o art. 121, § 4.º, da CF caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente quando: I – forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei, II – **ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais**, III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, IV – anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, V – **denegarem habeas corpus**, mandado de segurança, **habeas data** ou mandado de injunção; **C e D:** incorretas. As decisões sobre inelegibilidade e expedição de diplomas nas eleições **municipais não** são se enquadram nas possibilidades previstas na CF. Do mesmo modo, as que anularem ou decretarem **perda de mandatos eletivos municipais também não se enquadram**; **E:** incorreta. **Somente** as decisões **denegatórias** são passíveis de recurso. **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Considerando que Jaime, Luis, Gustavo, Jorge e João ocupam, respectivamente, os cargos de Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Justiça será presidido por

- (A) Jaime e, nas suas ausências e impedimentos, por João.
- (B) Luis e, nas suas ausências e impedimentos, por Jorge.
- (C) Jorge.
- (D) Gustavo.
- (E) Jaime.

Conforme dispõe o art. 103-B, § 1.º, da CF o Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo Presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do STF. Desse modo, Luis será o Presidente do STF e, nas suas ausências e impedimentos, Jorge assume o cargo. **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Segundo disposto na Constituição Federal, das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais caberá recurso quando

- (A) mantiverem mandatos eletivos municipais.
- (B) mantiverem diplomas de qualquer esfera governamental.
- (C) mantiverem mandatos eletivos federais.
- (D) mantiverem mandatos eletivos estaduais.
- (E) denegarem, dentre outros instrumentos constitucionais, o mandado de injunção.

De acordo com o art. 121, § 4.º, da CF caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente quando: I – forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei, II – ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, IV – anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, V – **denegarem habeas corpus**, mandado de segurança, **habeas data** ou **mandado de injunção**. **BV**

„B., o mpebqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Tales, Ministro de Estado, e Igor, chefe de missão diplomática de caráter permanente, cometeram, respectivamente, infração penal comum e crime de responsabilidade. Nesses casos serão processados e julgados

- (A) originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.
- (B) originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
- (C) por meio de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.
- (D) por meio de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
- (E) por meio de recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o art. 102, I, “c”, da CF compete ao STF o processo e julgamento, de forma originária, **nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade**, dos **Ministros de Estado** e dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressaltado o disposto no art. 52, I, dos membros dos Tribunais Superiores, dos do Tribunal de Contas da União e dos **chefes de missão diplomática de caráter permanente**. **BV**

„B., o mpebqg

13. DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com base na jurisprudência do STF acerca da advocacia e da DP.

- (A) Norma estadual pode estabelecer a vinculação da respectiva DP a secretarias de Estado.
- (B) O escritório de advocacia é inviolável, ainda que o advogado seja suspeito da prática de crime concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho.
- (C) A garantia da inamovibilidade é conferida pela CF aos magistrados, aos membros do MP e aos membros da DP, não podendo ser estendida aos procuradores dos estados e do DF.

- (D) Norma estadual pode atribuir à DPE a defesa judicial dos servidores públicos estaduais processados criminalmente em razão do regular exercício do cargo.
- (E) Lei estadual pode equiparar, para todos os fins, o defensor público-geral a secretário de Estado.

A: Errada. STF, ADIn 3569: “A EC 45/2004 outorgou expressamente autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º, da CF): donde, ser inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado”; **B:** Errada. STF, Inq. 2424: “Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão”; **C:** Correta. STF, ADIn 291, conforme preceitos arts. 95, II; 128, I b; 134 §1º da Constituição Federal; **D:** Errada. STF, ADIn 3022: “Norma estadual que atribui à Defensoria Pública do estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais processados civil ou criminalmente em razão do regular exercício do cargo extrapola o modelo da Constituição Federal (art. 134), o qual restringe as atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica a que se refere o art. 5º, LXXIV do referido diploma legal”; **E:** Errada. STF, ADIn 2903: “A mera equiparação de altos servidores públicos estaduais, como o Defensor Público-Geral do Estado, a Secretário de Estado, com equivalência de tratamento, só se compreende pelo fato de tais agentes públicos, destinatários de referida equiparação, não ostentarem, eles próprios, a condição jurídico-administrativa de Secretário de Estado. – Consequente incoerência do alegado cerceamento do poder de livre escolha, pelo Governador do Estado, dos seus Secretários estaduais, eis que o Defensor Público-Geral local – por constituir cargo privativo de membro da carreira – não é, efetivamente, não obstante essa equivalência funcional, Secretário de Estado”. **TM**

„D. o mababg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Sobre o regime jurídico da Defensoria Pública na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de São Paulo, é correto afirmar:

- (A) A Constituição do Estado de São Paulo, de maneira bem sistematizada, com boa técnica legislativa e deforma a refletir melhor a realidade, em capítulo dedicado às Funções Essenciais à Justiça, tratou da Defensoria Pública separadamente da Advocacia, em seções distintas.
- (B) Em razão de inexistir previsão de legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade ao Defensor Público-Geral da União na Constituição da República Federativa do Brasil, há impedimento para a inserção, na Constituição do Estado de São Paulo, de legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo.
- (C) A Constituição da República Federativa do Brasil atribui, expressamente, às Defensorias Públicas dos Estados a iniciativa de suas propostas orçamentárias, mas, como essa norma é de eficácia limitada, sua aplicação ainda não é possível, vez que inexistente norma regulamentadora.
- (D) A Constituição do Estado de São Paulo atribui expressamente à Defensoria Pública as prerrogativas de prazo em dobro e de intimação pessoal de todos os atos processuais.
- (E) Por força do disposto na Constituição do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública bandeirante exerce suas atribuições de defesa dos necessitados no Supremo Tribunal Federal de forma limitada: eventual sustentação oral, por exemplo, deve ser realizada por membro da Defensoria Pública da União.

A: Correta (arts 103 e 104, respectivamente, da Constituição do Estado de São Paulo); **B:** Errada. A CF determinou apenas que a legitimidade para agir não fosse restrita a um único órgão (art. 125, § 2º, da CF); **C:** Errada. O art. 134, §§ 2º e 3º, da CF são de eficácia plena; **D** e **E:** Erradas. A seção relativa à defensoria pública, na CESP, não estabelece tais normas. **TM**

„A. o mababg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Considerando as disposições constitucionais e a jurisprudência, assinala a opção correta a respeito das funções essenciais à justiça.

- (A) Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DP, ainda que patrocine demanda ajuizada contra ente federativo diverso daquele a que pertença.
- (B) O advogado é indispensável à administração da justiça, e o efetivo exercício da profissão demanda inscrição na OAB, razão pela qual a atuação em processo judicial sem a correspondente habilitação torna anuláveis os atos processuais praticados.
- (C) De acordo com entendimento do STJ, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existência de DP no local da prestação do serviço tem direito a honorários advocatícios, que não podem ser fixados pelo juiz em valores distintos dos fixados em tabela da OAB.
- (D) Embora as DPs estaduais detenham autonomia funcional e administrativa, a CF confere à União a competência para organizar e manter a DP do DF.

- (E) Segundo o STF, o MP do Trabalho não possui legitimidade para atuar, em sede processual, perante o STF, visto que essa competência é privativa do procurador-geral da República.

A: Errada. Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”; **B:** Errada. Embora seja polêmica a matéria, a banca parece entender que os procuradores e advogados da União possuem mandato *ex lege*, prescindindo de inscrição na OAB; **C:** Errada. Tem direito a honorários, que podem ser fixados em valores diferentes da Tabela da OAB; **D:** Errada. Compete à União organizar e manter a DP dos Territórios (art. 21, XIII, da CF); **E:** Correta. STF, Rcl 6239: “O exercício das funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal cabe privativamente ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da CF e do art. 46 da LC 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União)”. **TM**

„E. o mababg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Acerca da AGU, julgue os itens a seguir.

- (1) Incumbe à AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, exercer a representação judicial e extrajudicial da União, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito federal.
- (2) A CF estabelece expressamente que a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

1: Errada. A AGU exerce a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Executivo (art. 131 da CF); **2:** Correta. Art. 131, § 3º, da CF. **TM**

„E. o mababg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar corretamente que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público:

- (A) zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, no âmbito de sua competência, recomendando providências, vedada a expedição de atos regulamentares.
- (B) zelar pela observância dos princípios norteadores das atribuições constitucionais do Ministério Público e apreciar, desde que mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo neste caso desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.
- (C) receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados e dos Tribunais de Contas, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares já em curso.
- (D) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.
- (E) eleger dentre quaisquer de seus componentes um Corregedor Nacional com atribuições, dentre outras, de receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e de seus serviços auxiliares.

A: incorreta. Cabe ao Conselho zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, mas, ao contrário do mencionado, **há possibilidade da expedição de atos regulamentares** (art. 130-A, § 2º, I, da CF); **B:** incorreta. De acordo com o art. 130-A, § 2º, II, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público **zelar pela observância do art. 37** (princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outras regras) e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; **C:** incorreta. O art. 130-A, § 2º, III, da CF **não faz menção aos membros ou órgãos do Ministério Público dos Tribunais de Contas**. Pedro Lenza nos ensina que “o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas está estruturalmente ligado ao Tribunal de Contas da União ou do Estado, (ou do Município, onde houver) e não ao Ministério Público da União, ou dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios, devendo ser entendido como **instituição autônoma**” (**Direito Constitucional Esquemático**, 17.ª ed., 2013, p. 934); **D:** correta (art. 130-A, § 2º, IV, da CF); **E:** incorreta. O **Corregedor Nacional** deve ser **escolhido dentre os membros do Ministério Público que integram o Conselho Nacional** do Ministério Público, vedada a recondução. Uma das atribuições, de fato, é o recebimento de reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e de seus serviços auxiliares (art. 130-A, § 3º, I). **BV**

„D. o mababg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Nos termos da Lei Complementar Estadual 734, de 26 de novembro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo e deu outras providências, são atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras:

- I. Integrar, como membro nato, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público.

- II. Realizar correições, visitas de inspeção e vistorias nas Procuradorias de Justiça, encaminhando relatório ao Conselho Superior do Ministério Público.
- III. Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Promotorias de Justiça em seus programas de atuação.
- IV. Determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público e dos estagiários, coligindo todos os elementos necessários à apreciação de seu merecimento.
- V. Instaurar processo administrativo disciplinar, precedido ou não de sindicância no caso de falta disciplinar cometida por Membro do Ministério Público, aplicando-lhe a respectiva pena, se consistente em advertência ou censura.

Está CORRETO somente o contido nos itens:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, IV e V.
- (D) I, III e V.
- (E) I, II e V.

I: correta (art. 42, I, da Lei Complementar Estadual 734/1993); II: incorreta. De acordo com o art. 36, XIV, da Lei Complementar Estadual 734/1993, solicitar informações ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre a conduta e atuação funcional dos Promotores de Justiça e **sugerir a realização de correições e visitas de inspeção** para a verificação de eventuais irregularidades dos serviços são, além de outras, atribuições do Conselho Superior do Ministério Público; III: correta (art. 42, IV, da Lei Complementar Estadual 734/1993); IV: correta (art. 42, X, da Lei Complementar Estadual 734/1993); V: incorreta. Conforme dispõe o art. 42, V, da Lei Complementar Estadual 734/1993, é atribuição do Corregedor-Geral do Ministério Público instaurar, presidir e decidir o **processo administrativo sumário**, precedido ou não de sindicância, aplicando as sanções cabíveis, de sua atribuição, ou **encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça**. **BV**

..B., 01jueq8g

(Delegado/MG – 2012) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado através da EC 45/2004, é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) que, por sua vez, possui as seguintes atribuições:

- (A) receber e conhecer dos conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre os Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
- (B) receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, além de proceder às inspeções e correições em geral.
- (C) receber e conhecer dos conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e autoridades de outro ou do Distrito Federal.
- (D) receber e conhecer dos conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados.

A: incorreta. Os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre os Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal são julgados pelo STF (art. 102, I, "o", da CF/1988); B: correta. Cabe ao CNJ, pelo seu Ministro-Corregedor, as atribuições de receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários e a de proceder às inspeções e correições em geral (art. 103-B, § 5º, I e II, da CF/1988); C: incorreta. Tais conflitos são processados e julgados originariamente pelo STJ (art. 105, I, "g", da CF/1988); D: incorreta. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais e entre tribunais e juízes a ele não vinculados também são julgados pelo STJ (art. 105, I, "d", da CF/1988). **BV**

..B., 01jueq8g

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) A Constituição da República estabelece igualmente para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que

- (A) os integrantes das carreiras deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do Tribunal.
- (B) a vitalidade será adquirida após dois anos de exercício da função, dependendo a perda do cargo, inclusive nesse período, de sentença judicial transitada em julgado.
- (C) o exercício da advocacia no juízo ou Tribunal do qual se afastaram é vedado antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
- (D) o exercício de atividade político-partidária é proibido, salvo exceções previstas em lei.
- (E) o ato de remoção por interesse público será fundado em decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.

A: incorreta. De fato, os integrantes das carreiras deverão residir respectiva comarca. Tal regra é excepcionada em relação aos **juízes** quando houver autorização do **Tribunal** (art. 93, VII, da CF). No tocante aos membros do **Ministério Público**, quem autoriza que eles não residam na comarca da respectiva lotação é o **chefe da instituição** (art. 129, § 2º, da CF); B: incorreta. A vitalidade dos membros da Magistratura e adquirida após dois anos de exercício. Durante esse período os juízes podem perder o cargo por meio de deliberação do Tribunal. Não há necessidade de sentença judicial transitada em julgado para os demais casos (art. 95, I, da CF); C: correta (art. 95, parágrafo único, V,

e art. 128, § 6º, ambos da CF); D: incorreta (art. 95, parágrafo único, III, e art. 128, § 5º, II, "e", ambos da CF); E: incorreta. Conforme o art. 93, VII, da CF, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão **por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça**, assegurada ampla defesa. Em relação aos membros do Ministério Público, o ato de remoção por interesse público é da competência do **Conselho Nacional do Ministério Público** (art. 130-A, § 2º, III, da CF). **BV**

..C., 01jueq8g

14. DEFESA DO ESTADO

(Delegado/MG – 2012) Quanto aos sistemas estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, para enfrentar os períodos de crise política nos quais a ordem constitucional se vê ameaçada, estão previstos:

- (A) o estado de defesa, o estado de sítio, a intervenção federal e o uso excepcional das forças armadas.
- (B) a suspensão da Constituição, a lei marcial, o estado de defesa, o estado de sítio e a suspensão do *habeas corpus*.
- (C) a supressão dos direitos fundamentais, entre eles, a inviolabilidade de domicílio e de correspondência.
- (D) a vedação quanto à impetração do mandado de segurança, do mandado de injunção, do *habeas corpus* e do *habeas data*.

A: correta. De fato, o estado de defesa (art. 136 da CF/1988), o estado de sítio (art. 137 da CF/1988), a intervenção federal (art. 34 da CF/1988) e o uso excepcional das forças armadas (art. 142 da CF/1988) são mecanismos a serem utilizados nos momentos em que o país não está em situação de normalidade, mas passando por um verdadeiro estado de exceção ou crise; B: incorreta. A Constituição não é suspensa nos momentos de crise institucional. Também não é aplicada lei marcial, pois nesta hipótese as autoridades militares assumiriam o poder, após comunicação formal; C: incorreta. Não há supressão de direitos fundamentais, apenas restrições temporárias; D: incorreta. Não há previsão constitucional nesse sentido. **BV**

..A., 01jueq8g

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Quanto à duração ou vigência, é correto afirmar que o Estado de Defesa vigora por

- (A) 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias e assim sucessivamente, enquanto for necessário.
- (B) até 30 dias, podendo ser renovado somente mais uma vez por igual período.
- (C) 90 dias, sem possibilidade de renovação de sua vigência.
- (D) 15 dias e, não gerando os efeitos pretendidos, converte-se em Intervenção.

De acordo com o art. 136, § 2º, da CF, o tempo de duração do estado de defesa *não será superior a trinta dias*, podendo *ser prorrogado uma vez, por igual período*, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. **BV**

..B., 01jueq8g

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) É caso de decretação do Estado de Sítio:

- (A) comoção grave de repercussão na capital de uma das unidades federativas.
- (B) ameaça à ordem pública em virtude de calamidade de grandes proporções na natureza.
- (C) ameaça à ordem pública em virtude de grave e iminente instabilidade institucional.
- (D) ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

A: incorreta. Para que comoção grave dê ensejo à decretação do estado de sítio ela deve **repercutir nacionalmente** (art. 137, I, da CF); B e C: incorretas. De acordo com o art. 137, I e II, da CF, as situações que autorizam a decretação do estado de sítio (rol taxativo) são as seguintes: I – comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e II – declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Por fim, vale lembrar que as hipóteses trazidas pelas alternativas "B" e "C", embora não autorizem a decretação do estado de sítio, ensejam a instituição do estado de defesa (art. 136, *caput*, da CF); D: correta (art. 137, I, 2ª parte, da CF). **BV**

..D., 01jueq8g

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) A Constituição Federal de 1988 trata da segurança como direito fundamental (art. 5º, *caput* e art. 6º, *caput*) e da segurança pública como dever do Estado (art. 144), que deve garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Especifica órgãos responsáveis atribuindo-lhes competências próprias e vinculação diferenciada aos entes componentes da federação. Nesse arranjo

- (A) as altas taxas de criminalidade apontam para a necessidade do uso intensivo e extensivo das forças militares como instrumento governamental privilegiado de intervenção no meio urbano. Dessa forma, constitucionais as políticas públicas municipais de uso de policiais militares para fiscalização do comércio ambulante informal;
- (B) não há competências estanques e isoladas não havendo impedimento constitucional para que todos os entes da federação trabalhem

no sentido de garantir a segurança das pessoas estabelecendo políticas de segurança pública numa sociedade em que a violência e a insegurança são avassaladoras;

- (C) as competências são meramente indicativas nada impedindo que outras sejam acrescidas por legislação infraconstitucional. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade de guarda municipal que tenha por atribuição garantir a incolumidade dos municípios;
- (D) compete às polícias militares, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, às polícias civis, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais e às guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios;
- (E) a atribuição de atividades de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública às Forças Armadas, com a possibilidade de revistar pessoas, veículos, embarcações e detenção de indivíduos suspeitos em áreas de fronteira não podem ser consideradas inconstitucionais diante do efetivo absolutamente insuficiente da polícia federal.

A: Errada. A fiscalização do comércio informal não é de competência da polícia militar, pois a esta cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. (art. 144, § 5º, da CF), cabendo às guardas municipais – onde houver (art. 144, § 8º, da CF); **B:** Errada. As competências são especificadas por órgão, conforme disposto no art. 144 da CF; **C:** Errada. Rol exaustivo; **D:** Correta. Art. 144, §§ 4º, 5º e 8º, da CF; **E:** Errada. As competências das Forças Armadas encontram-se no art. 142 da CF. A polícia federal exerce o policiamento ostensivo nas fronteiras (art. 144, § 1º, III, da CF). **TM**

„D., 01/04/2012

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) No que diz respeito ao estado de defesa, assinale a opção correta.

- (A) O preso por crime contra o Estado poderá ficar em cárcere por tempo indeterminado, independentemente de autorização do Poder Judiciário, enquanto perdurar o estado de defesa durante o qual se tenha determinado a sua prisão.
- (B) O decreto que instituir o estado de defesa poderá restringir, nos termos e limites da lei, o direito de reunião, inclusive no âmbito das associações.
- (C) Em nenhuma hipótese, o estado de defesa poderá durar mais de trinta dias.
- (D) Decretado o estado de defesa, o presidente da República submeterá o ato, no prazo de vinte e quatro horas, com a respectiva justificação, ao Congresso Nacional, que o apreciará; caso o Parlamento esteja em recesso, a apreciação do ato ocorrerá assim que este retomar seus trabalhos.
- (E) Durante a vigência do estado de defesa, o preso por crime contra o Estado poderá ficar incomunicável.

A: Errada. Viola o art. 136, § 3º, III, da CF: “Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário”; **B:** Correta. Art. 136, § 1º, I, “a”, da CF; **C:** Errada. Não reflete o disposto no art. 136, § 2º, da CF; **D:** Errada. Não reflete o disposto no art. 136, §§ 4º e 5º, da CF: “O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação”; **E:** Errada. Viola o art. 136, § 3º, IV, da CF: “é vedada a incomunicabilidade do preso”. **TM**

„B., 01/04/2012

15. TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) A Constituição Mineira determina a repartição das receitas tributárias, em conformidade com a Carta Magna de 1988. Assinale a alternativa que retrata a real disposição normativa sobre a distribuição de recursos provenientes da atividade tributária, expressa nas normas constitucionais em apreço:

- (A) O imposto que recai sobre a propriedade rural fica integralmente no município responsável pelo seu recolhimento, caso opte por executar sua cobrança;
- (B) Aos municípios correspondem 30% dos recursos provenientes dos impostos das operações de crédito;
- (C) O IPVA é repartido pelo Estado, que repassa ao município de origem 25% do total arrecadado;
- (D) O Estado transmite 25% do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias para o Fundo de Participação dos Municípios;
- (E) É vedado ao Estado conceder incentivos fiscais distintos para diversas regiões sob sua gestão.

A: Art. 158, II, da CF; **B:** Não figura na lista do art. 158, I a IV, da CF; **C:** 50% (art. 158, III, da CF); **D:** 25% para os Municípios (art. 158, IV, da CF). **E:** Não reflete o disposto no artigo 155, XII, alínea “g”. **TM**

„A., 01/04/2012

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios (IPVA) e ao Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), de acordo com as regras constitucionais de repartição de receitas tributárias, pertencem aos Municípios, respectivamente, as seguintes percentagens de arrecadação:

- (A) 20% e 25%.
- (B) 25% e 25%.
- (C) 50% e 25%.
- (D) 25% e 50%.
- (E) 50% e 50%.

Art. 158, III e IV, da CF. **TM**

„C., 01/04/2012

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) A competência da União de instituir impostos não é exaustiva àqueles tipos tributários descritos na Constituição Federal, uma vez que, por lei ordinária, poderá também a União instituir impostos não previstos no artigo 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.
- (B) A instituição do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da competência da União. Contudo, pertence aos Estados, Distrito Federal e Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
- (C) É da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), nos termos constitucionais. O produto da arrecadação de tal imposto, conforme sua especificidade, tem por disposição constitucional a aplicação vinculada na construção e na manutenção do sistema viário terrestre.
- (D) Instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU é da competência do Município e do Distrito Federal. Esse imposto, conforme desenho constitucional, admite a seletividade na medida em que autoriza o tratamento diferenciado em razão do uso e da localização do bem imóvel. Por outro lado, ele pode ser submetido ao artifício da progressividade da alíquota na medida em que se aumenta a base de cálculo. Porém, a Constituição Federal só autoriza progressividade fiscal quando enuncia que o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
- (E) Em se tratando de importação de produtos estrangeiros, a União está desautorizada a cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A: incorreta. De fato, a competência da União de instituir impostos não é exaustiva àqueles tipos tributários descritos na Constituição Federal, mas a criação de impostos não previstos no art. 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição Federal, deve ser feita por lei complementar (art. 154, I, da CF); **B:** correta (arts. 153, II, e 157, I, ambos da CF); **C:** incorreta. De fato, é da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), nos termos constitucionais (art. 155, III, da CF). Mas, o produto da arrecadação de tal imposto não tem a aplicação vinculada na construção e na manutenção do sistema viário terrestre; **D:** incorreta. A Constituição Federal autoriza outra forma de progressividade que é aplicada quando o imóvel não está cumprindo a sua função social (arts. 156, § 1º, I e II, e 182, § 4º, II, ambos da CF). **E:** incorreta. É vedado aos entes federados cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150, III, “b”, da CF. Ocorre que tal vedação não se aplica ao imposto de importação de produtos estrangeiros (art. 150, § 1º, da CF). **BV**

„B., 01/04/2012

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 analise as afirmações a seguir.

- I. O plano diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
- II. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.
- III. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
- IV. Constituem monopólio da União a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas as assertivas estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

- (C) Todas as assertivas estão erradas.
(D) Apenas as assertivas I, III, IV estão corretas.

I: correta (art. 182, § 1º, da CF); II: correta (art. 184, *caput*, da CF); III: correta (art. 184, § 5º, da CF); IV: correta (art. 177, II, da CF). **BV**

„A„ ojabedg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) No que diz respeito à tributação, considerando-se o texto constitucional e a jurisprudência do STF, considere as seguintes afirmações:

- I. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.
- II. As taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.”
- III. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
- IV. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas II e IV estão corretas;
(B) apenas as assertivas I e III estão corretas;
(C) apenas as assertivas III e IV estão corretas;
(D) todas as assertivas estão corretas;
(E) Não respondida.

I: correta. É o que determina o enunciado da Súmula nº 539 do STF; II: correta. A alternativa reproduz a Súmula Vinculante nº 19 do STF e o seu precedente representativo que dispõe: “(...) observo, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal fixou balizas quanto à interpretação dada ao art. 145, II, da Constituição, no que concerne à cobrança de taxas pelos serviços públicos de limpeza prestados à sociedade. Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (*uti universis*) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. (...) Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas quem na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra.” RE 576.321 RG-QQ (DJe 13.2.2009) – Relator Ministro Ricardo Lewandowski – Tribunal Pleno; III: correta. É o que determina a Súmula nº 670 do STF; IV: correta. A alternativa reproduz o enunciado da Súmula Vinculante nº 31 do STF. **BV**

„D„ ojabedg

16. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é **INCORRETO** afirmar:

- (A) A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
(B) Incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
(C) Dependência de concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.
(D) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

A: correta (art. 172 da CF); B: correta (art. 175, *caput*, da CF); C: incorreta, devendo ser assinalada. Ao contrário do mencionado, *não dependerá* de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida (art. 176, § 4º, da CF); D: correta (art. 173, § 2º, da CF). **BV**

„D„ ojabedg

(Cartório/RJ – 2012) Acerca da ordem econômica financeira, analise as assertivas abaixo.

- I. Uma das formas de atuação direta do Estado no domínio econômico ocorre quando a alíquota do IPI é alterada para fomentar determinada indústria.
- II. A expressão Ordem Econômica não pode ser considerada sinônima de Constituição Econômica.

- III. Uma das formas de atuação indireta do Estado no domínio econômico ocorre quando ele próprio vem a desenvolver qualquer atividade econômica, por intermédio, por exemplo, de uma sociedade de economia mista.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

I: incorreta. De acordo com Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “o Estado *atua diretamente* na economia *quando ele desenvolve o papel de agente econômico* (Estado-empresário). Nesses casos, o Estado – normalmente mediante pessoas jurídicas por ele constituídas e sob o seu controle – atua, ele mesmo, na produção de bens ou na prestação de serviços de conteúdo econômico. A atuação direta do Estado pode verificar-se em regime de monopólio (absorção) ou em concorrência (participação). A *atuação indireta do Estado* na economia ocorre de diversas formas, visando, em linhas gerais, a *corrigir distorções* que se verificam quando os agentes econômicos podem atuar de modo totalmente livre (merecendo destaque a coibição à formação de oligopólios, de cartéis, à prática de *dumping* – venda de produtos por preços inferiores aos custos –, enfim, a vedação a qualquer prática contrária à livre concorrência)” (*Direito Constitucional descomplicado*. 8. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2012. p. 1.012); II: correta. De fato, as expressões *não* são sinônimas. Inocêncio Mártires Coelho (*Curso de Direito Constitucional*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1.405), ao tratar dos princípios da ordem econômica, cita Manoel Gonçalves que dispõe: “as constituições da primeira geração do constitucionalismo não continham normas para disciplinar essa atividade – embora em algumas delas existissem disposições de repressão econômica, que tanto podem estar agrupadas num só conjunto ou dispersas no corpo da constituição – caso em que se denominam *constituição econômica* formal – quando abrangerem, além desses preceitos constitucionais, também outras normas, infraconstitucionais, como leis ou até mesmo atos de menos hierarquia, compondo, então a constituição econômica material, como ensina Vital Moreira, entre outros (**Direito Constitucional Econômico**. São Paulo: Saraiva, 1190 p. 3-4). Registro semelhante, com referência específica às constituições liberais, é feito por Antônio Carlos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques, ao dizerem que *a relativa ausência de normas econômicas nessas cartas políticas não significa a inexistência de constituição econômica*. Primeiro, porque mesmo nelas encontramos normas com incidência direta ou indireta na ordem econômica (v.g. a consagração do direito de propriedade, da liberdade de comércio e indústria); segundo, porque a relativa ignorância de outros aspectos da vida econômica tem em si um significado jurídico e econômico, refletindo um modelo onde o Estado se demite, em geral, de uma intervenção corretiva na economia, aceitando e garantindo na sua plenitude a propriedade privada, a livre concorrência e a liberdade contratual (**Direito Econômico**. Coimbra: Almedina, 1991. p. 18); III: incorreta. Quando o próprio Estado vem a desenvolver qualquer atividade econômica, ele *atua diretamente* no domínio econômico. **BV**

„B„ ojabedg

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.
(B) O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, protegendo as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
(C) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, entre outros, nos termos da lei, à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
(D) A assistência social será prestada pelo Poder Público a quem dela necessitar, desde que o interessado tenha contribuído para a seguridade social pelo período mínimo de 10 anos.
(E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A: correta (art. 222, *caput* § 1º, da CF); B: correta (art. 215, *caput* § 1º, da CF); C: correta (art. 201, *caput* e inc. I, da CF); D: incorreta, devendo ser assinalada. Não é necessária a comprovação de contribuição social para que seja prestada a assistência social, pois ela será prestada a quem precisar, independentemente de contribuição (art. 203, *caput*, da CF); E: correta (art. 196 da CF). **BV**

„D„ ojabedg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Assinale a alternativa INCORRETA.

No que se refere aos princípios gerais da atividade econômica,

- (A) as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, sendo-lhe garantida a propriedade do produto da lavra.
- (B) a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
- (D) dentre outros, são princípios gerais da atividade econômica a soberania nacional, a defesa do meio ambiente, a função social da propriedade e a busca do pleno emprego.
- (E) não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

A: incorreta, devendo ser assinalada. De acordo com o art. 176 da CF: “As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, **garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra**”; B: correta (art. 173, § 1º, II, da CF); C: correta (art. 173, § 2º, da CF); D: correta (art. 170, III, VI e VIII, da CF); E: correta (art. 176, § 4º, da CF). **BV**

„A„, oirabeg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) De acordo com a CF, a ordem econômica deve observância ao princípio que estabelece

- (A) a livre concorrência;
- (B) tratamento favorecido para empresas de médio porte;
- (C) a defesa do meio ambiente, com tratamento uniforme dos produtos e serviços, independentemente do impacto ambiental de cada um;
- (D) a eliminação da desigualdade em nível nacional;
- (E) garantia a todos do livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que atendida a exigência, em todo caso, de autorização prévia dos órgãos públicos.

Art. 170, I a IX, da CF: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV – livre concorrência”. **TM**

„A„, oirabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, previsto na Constituição Federal, é o(a)

- (A) Lei Orgânica Municipal.
- (B) Plano Diretor.
- (C) Orçamento Participativo.
- (D) Constituição Estadual.
- (E) Estatuto da Cidade.

Art. 182, § 1º, da CF. **TM**

„A„, oirabeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os itens a seguir, acerca da ordem econômica e financeira e da edição de medida provisória sobre matéria tributária.

- (1) A CF admite a edição de medida provisória que institua ou majore impostos, desde que seja respeitado o princípio da anterioridade tributária.
- (2) Não ofende o princípio da livre iniciativa edição de lei que regule a política de preços de bens e serviços em face da configuração de circunstância em que o poder econômico, com vistas ao aumento arbitrário dos lucros, atue de forma abusiva.

1: Correta. Art. 62, § 2º, da CF; 2: Correta. V. STF, ADIn 314-QQ, Rel. Min. Moreira Alves: “Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros.” **TM**

„A„, oirabeg

17. ORDEM SOCIAL

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, prescrevendo ainda que:

- I. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

- II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
- III. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Presidente da República, ouvidas as comunidades afetadas, que não poderão participar nos resultados da lavra.
- IV. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, mas os direitos sobre elas são passíveis de prescrição, na forma da lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.

I: Correta. Art. 231, § 1º, da CF; II: Correta. Art. 231, § 2º, da CF; III: Errada, pois necessita de autorização do Congresso Nacional, e não do Presidente da República. Art. 231, § 3º, da CF; IV: Errada. Os direitos sobre as terras são também imprescritíveis. Art. 231, § 4º, da CF. **TM**

„A„, oirabeg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) A Defensoria Pública recebe a demanda de algumas mães que têm filhos pequenos em creches municipais que fecham, todos os anos, em janeiro e julho e que enfrentam sérias dificuldades para cuidar de seus filhos nessa época do ano sem deixar de trabalhar. Ao analisar a situação conclui-se que

- (A) o fato do serviço não estar disponível apenas nos meses de janeiro e julho não ofende diretamente a Constituição e deve ser interpretado em conjunto com o direito constitucional de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade;
- (B) não pode haver interrupção do serviço, pois é dever do Estado garantir a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, bem como é direito social das trabalhadoras assistência gratuita aos filhos desde o nascimento em creches e pré-escolas;
- (C) a Constituição garante expressamente o dever do Estado de prover educação básica, obrigatória e gratuita apenas dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade. A existência de creches e pré-escolas que atendam desde o nascimento é liberalidade do Poder Público;
- (D) haveria um conflito aparente de normas constitucionais, pois se de um lado há o direito de creche como um direito social dos trabalhadores, de outro há o direito de todos à educação básica, obrigatória e gratuita apenas a partir dos 4 (quatro) anos de idade;
- (E) a interpretação sistemática da Constituição resolve a situação já que é dever constitucional dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. O Estado providencia educação básica, obrigatória e gratuita a partir dos 4 (quatro) anos de idade e os pais exercem em janeiro e julho seu dever sem colaboração direta do Poder Público.

Art. 7º, XXV, da CF: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.” **TM**

„A„, oirabeg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Sobre os direitos previstos na ordem constitucional social brasileira, é correto afirmar:

- (A) A publicação de veículo impresso de comunicação depende de licença de autoridade pública federal, que, nos termos de lei complementar, deve estar ligada ao Ministério das Comunicações.
- (B) Além de dispositivos esparsos no texto constitucional, a proteção constitucional às pessoas com deficiência foi reforçada pela incorporação, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
- (C) A Constituição da República Federativa do Brasil garante aos maiores de sessenta anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
- (D) O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 130/DF, declarou não recepcionada a Lei federal n. 5.250/1967, com exceção de seus dispositivos relacionados aos crimes de imprensa.
- (E) A ordem constitucional brasileira vigente, apesar de versar de forma generosa sobre o direito ao meio ambiente, não faz referência ao estudo prévio de impacto ambiental.

A: Errada. Viola o art. 220, § 6º, da CF: “A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade”; **B:** Correta; **C:** Errada. O art. 230, § 2º, da CF garante o direito aos maiores de 65 anos; **D:** Errada. A ADPF 130 foi totalmente julgada procedente, para o efeito de declarar como não recepcionada toda a lei 5.250/1967; **E:** Errada. Houve referência expressa no art. 225, IV, da CF. **TM**

„B„ ojuabqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Tomando emprestado o texto do art. 196 da CF/88 – direito à saúde – pode-se afirmar que o fornecimento de medicamentos constitui-se em direito fundamental do cidadão não estando submetido a nenhum requisito para a sua concessão por meio de decisão judicial.

- (A) A afirmativa está correta.
 (B) A afirmativa está incorreta, pois a concessão do pedido fica condicionada à demonstração pelo requerente da sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.
 (C) A afirmativa está incorreta, pois para a concessão do pleito deverá o requerente apenas demonstrar a necessidade do medicamento.
 (D) A afirmativa está incorreta, devendo o requerente demonstrar a eficácia do tratamento para a moléstia.

STF, RE 607381-Agr, Rel. Min. Luiz Fux: “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” **TM**

„B„ ojuabqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) No que se refere à Educação:

- I. É dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
- II. O Distrito Federal atuará prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil.
- III. A educação básica, a que se refere a Constituição Federal, é obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, e compreende a pré-escola e o ensino fundamental.
- IV. O dever do Estado será efetivado, também, mediante a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade.
- V. É dever do Estado atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em escolas voltadas para as suas necessidades especiais.

Está CORRETO somente o contido nos itens:

- (A) I, IV e V.
 (B) II e III.
 (C) I, II e IV.
 (D) I e IV.
 (E) I, III e V.

I: correta (art. 208, V, da CF); **II:** incorreta. De acordo com o art. 211, § 3º, da CF, os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio; **III:** incorreta. Conforme o art. 208, I, da CF, a educação básica obrigatória e gratuita é garantida dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; **IV:** correta (art. 208, IV, da CF); **V:** incorreta. De acordo com o art. 208, III, da CF, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. **BV**

„D„ ojuabqg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobre Seguridade Social e Saúde é INCORRETO afirmar

- (A) Serão destinados recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social não poderá receber do Poder Público benefícios ou incentivos fiscais.

A: incorreta, devendo ser assinalada. Ao contrário do mencionado, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (art. 199, § 2º, da CF); **B:** correta (art. 199, caput, da CF); **C:** correta (art. 199, § 1º, da CF); **D:** correta (art. 195, § 3º, da CF). **BV**

„A„ ojuabqg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

- I. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social após trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.
- II. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição terá valor mensal inferior ao salário mínimo estadual.
- III. É permitida a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
- IV. Para efeito de aposentadoria, é vedada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada.
- V. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social após sessenta e cinco anos de idade, se homem.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V – F – V – F – F
 (B) V – F – F – F – V
 (C) F – V – V – F – V
 (D) V – F – F – V – V

I: correta (art. 201, § 7º, I, da CF); **II:** incorreta. O art. 201, § 2º, da CF determina que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo; **III:** incorreta. De acordo com o art. 201, § 5º, da CF é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência; **IV:** incorreta. Conforme o art. 201, § 9º, da CF, “Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei; **V:** correta (art. 201, II, da CF). **BV**

„B„ ojuabqg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) A seguridade social será financiada mediante recursos provenientes das seguintes contribuições sociais:

- I. Sobre a receita de concursos de prognósticos.
- II. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou o faturamento ou lucro.
- III. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- IV. Do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, aposentados ou pensionistas.
- V. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço apenas com vínculo empregatício.

A sequência correta, de cima para baixo (V – Verdadeiro; F – Falso), é:

- (A) V – F – V – F – F
 (B) V – V – V – F – F
 (C) V – F – F – V – V
 (D) F – V – F – F – V

I: correta (art. 195, III, da CF); **II:** correta (art. 195, I, da CF); **III:** correta (art. 195, IV, da CF); **IV:** incorreta. Ao contrário do mencionado, os recursos para o financiamento da seguridade social advirão, dentre outros, do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, mas não incidirá contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF (art. 195, II, da CF); **V:** incorreta. Não é necessário o vínculo empregatício (art. 195, I, da CF). **BV**

„B„ ojuabqg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre a assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A assistência à saúde admite a participação indireta, mas em hipótese nenhuma a direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- (B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (D) A execução das ações e serviços de saúde deve ser realizada diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

A: incorreta, devendo ser assinalada. De acordo com o § 3º do art. 199 da CF, “é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. **B:** correta (art. 199, caput, da CF); **C:** correta (art. 199, § 2º, da CF); **D:** correta (art. 197 da CF); **E:** correta (art. 198, I, da CF). **BV**

„A„ ojuabqg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Em consonância com o princípio da proteção integral, o direito à proteção especial da criança e do adolescente previsto na Constituição da República abrangerá:

- I. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição infracional.
- II. Punição severa do abuso, da violência e da exploração sexual da criança e do adolescente pela lei.

- III. Garantia de igualdade na relação jurídica processual.
IV. Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observada a condição de aprendiz dos 14 aos 16 anos.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas I e II estão corretas;
(B) apenas as assertivas III e IV estão corretas;
(C) apenas as assertivas II e III estão corretas;
(D) todas as assertivas estão corretas;
(E) não respondida.

I: correta (art. 227, § 3º, IV, da CF); II: correta (art. 227, § 4º, da CF); III: correta (art. 227, § 3º, IV, 2ª parte, da CF); IV: correta (art. 227, § 3º, I, e 7º, XXXIII, ambos da CF); **BV**

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Consoante previsão expressa, relativamente ao financiamento e custeio da seguridade social, na Constituição da República,

- (A) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social, assistência social e educação, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
(B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social integrarão o orçamento da União, ressalvadas as relativas às contribuições pagas por suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que constarão dos respectivos orçamentos.
(C) a União poderá instituir, mediante lei complementar, outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, além das previstas na Constituição da República, desde que sejam não cumulativas e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados no texto constitucional.
(D) as contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social, previstas na Constituição, só poderão ser exigidas após decorridos, no mínimo, noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, embora não no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada referida lei.
(E) os recursos provenientes das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários não podem ser utilizadas para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, ressalvadas hipóteses previstas em lei.

A: incorreta, pois os **órgãos responsáveis pela educação não participam** da elaboração dessa proposta orçamentária. De acordo com o art. 195, § 2º, da CF/1988, a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos; **B:** incorreta, pois conforme o art. 195, § 1º, da CF/1988, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, **não integrando o orçamento da União**; **C:** correta (art. 195, § 4º, da CF/1988); **D:** incorreta, pois de acordo com o art. 195, § 6º, da CF/1988, as contribuições sociais **de que trata este artigo** só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, “b” (princípio da anterioridade anual). Assim, as contribuições destinadas à seguridade social só estão sujeitas à anterioridade nonagesimal; **E:** incorreta, pois conforme disposição do art. 167, XI, da CF/1988, dentre outras hipóteses, é proibida a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. **Não há possibilidade de ressalva legal.** **BV**

..D., oijueqes

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a Constituição da República estabelece que

- (A) se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
(B) poderão, após deliberação do Congresso Nacional, ser desocupadas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
(C) terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, as cooperativas de atividade garimpeira.
(D) são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar.
(E) poderão, com autorização do Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, ter seus recursos hídricos aproveitados, excluídos os potenciais energéticos, ficando-lhes contudo assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

A: correta (art. 231, § 2º, da CF/1988); **B:** incorreta, pois de acordo com o art. 231, § 5º, da CF/1988, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad referendum”

(pendente de aprovação) do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Desse modo, nas primeiras situações (catástrofe ou epidemia) o Congresso aprova a desocupação **posteriormente** e na última (interesse da soberania do país) é necessário que o Congresso Nacional delibere de forma **prévia**; **C:** incorreta, pois as cooperativas de atividade garimpeira terão prioridade não apenas nas áreas onde estejam atuando, mas também em outras estabelecidas por lei (art. 174, §§ 3º e 4º da CF/1988); **D:** incorreta, pois de acordo com o art. 231, § 4º, da CF/1988, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, **não há possibilidade de ressalvas** legais; **E:** incorreta, pois conforme disposição do art. 231, § 3º, da CF/1988, o aproveitamento dos recursos hídricos, **incluídos os potenciais energéticos**, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser **efetivados com autorização do Congresso Nacional**, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. **BV**

..A., Gabarito

18. TEMAS COMBINADOS

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue os itens a seguir, que tratam da organização de instituições do Estado brasileiro e de seu funcionamento.

- (1) Os membros do Conselho Nacional de Justiça e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público serão, todos eles, nomeados pelo presidente da República e exercerão os seus respectivos mandatos por dois anos, admitida somente uma recondução.
(2) Os membros do Ministério Público da União não poderão exercer atividade político-partidária, salvo se prévia e expressamente licenciados para esse fim pelo Conselho Superior do Ministério Público.
(3) Nos termos da CF, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o procurador-geral da República nos crimes de responsabilidade e nas infrações penais comuns.
(4) Compete privativamente ao presidente da República declarar guerra em caso de agressão estrangeira e celebrar a paz, desde que, em ambos os casos, ocorra prévia autorização do Senado Federal.
(5) De acordo com a CF, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões administrativas dos tribunais ocorrerão em sessões públicas.

1: errado. De acordo com o art. 103-B, § 1º, da CF, o CNJ é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais membros, de fato, são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, conforme determina o § 2º do mesmo dispositivo. Por outro lado, conforme determina o art. 130-A, *caput*, da CF, todos os membros do CNMP são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Tanto no CNJ como no CNMP, o mandato dos membros é de dois anos, admitida uma recondução; **2:** errado. Aos membros do Ministério é vedada a atividade político-partidária e não há possibilidade de licença para esse fim, conforme determina o art. 128, § 5º, II, “e”, da CF; **3:** errado. O Senado Federal processa e julga o Procurador-geral da República apenas nos crimes de responsabilidade (art. 52, II, da CF). Nas infrações penais comuns quem o julga é o STF (art. 102, I, “d”, da CF); **4:** errado. Quem autoriza o Presidente da República a declarar a guerra e celebrar a paz é o Congresso Nacional, de forma exclusiva, conforme determina o art. 49, II, da CF; **5:** correto. De fato o art. 93, IX, da CF determina que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Além disso, o inciso X do mesmo dispositivo trata das decisões administrativas dos tribunais mencionando que devem ser motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. **BV**

..E., Gabarito

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Ainda sobre a organização e o funcionamento de diversas instituições públicas brasileiras, julgue os itens seguintes.

- (1) O Congresso Nacional, mediante delegação, atribuiu ao Senado Federal a competência para suspender a execução do todo ou de parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.
(2) O sigilo das comunicações telefônicas só poderá ser afastado por decisão judicial e somente para fins da instrução processual penal.
(3) Compete ao STF processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do TCU.
(4) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo presidente da República entre os integrantes da carreira que tenham mais de trinta e cinco anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada.
(5) É vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos e de suas fundações em qualquer hipótese e independentemente das atividades desenvolvidas por esses entes.
(6) Compete ao TCU, entre outras atribuições, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo,

ajuste ou outros instrumentos congêneres, a estado, ao DF ou a município, aplicando aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas, as sanções previstas em lei.

1: errado. A competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional pelo STF, por decisão definitiva, é privativa do Senado Federal. Tal determinação não advém de delegação, decorre da própria CF, conforme dispõe o art. 52, X, do Texto Maior; **2:** errado. De acordo com o art. 5º, XII, da CF, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; **3:** correto. É o que determina o art. 102, I, "q", da CF; **4:** errado. De acordo com o art. 131, § 1º, da CF, a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O mencionado dispositivo não exige que a escolha seja feita entre os integrantes da carreira; **5:** errado. De acordo com o art. 150, VI, "c", da CF, de fato, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo determina que as vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; **6:** correto. É o que determina o art. 71, VI, da CF. **BV**

Gababab 1E, 1E, 2E, 3C, 4E, 5E, 6E

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa que está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

- (A) não é possível a extensão, aos governadores de Estado, das regras que consagram a irresponsabilidade penal relativa e a imunidade à prisão cautelar do Presidente da República;
- (B) as normas de ordem pública, especialmente aquelas que alteram a política econômica, incidem imediatamente sobre os contratos em curso, não se lhes aplicando as limitações do direito adquirido e do ato jurídico perfeito;
- (C) é possível a modulação dos efeitos das decisões que representam uma guinada em sua jurisprudência;
- (D) a irredutibilidade é modalidade qualificada de direito adquirido, pois, apesar de não existir direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, o montante pago é irredutível.

A: incorreta. O entendimento do STF é no sentido de que a irresponsabilidade penal relativa e a imunidade à prisão cautelar do Presidente da República, de fato, não se estendem aos demais chefes dos executivos (estadual, distrital e municipal). No julgamento da ADI 978-PB, o Supremo determinou o seguinte: "Os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias Constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no art. 86, §§ 3º e 4º, da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da Lei Fundamental – por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de Chefe de Estado – são apenas extensíveis ao Presidente da República; **B:** correta. De acordo com a decisão proferida na ADI 493-DF, "o disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva"; **C:** incorreta. A modulação dos efeitos das decisões é admitida pelo STF. Um exemplo da possibilidade de modulação vem previsto no art. 27 da Lei 9.868/1999 o qual determina que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado; **D:** incorreta. De acordo com o STF, "se há garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos – que é modalidade qualificada de direito adquirido – o direito adquirido a determinado reajuste – que, não fora ela, poderia adstringir-se aos dias trabalhados antes da revogação da lei que o prescrevia – projeta-se para o futuro, de modo a assegurar o servidor contra a redução do estipêndio ajustado", afirmou o relator, e continuou: "Assim, se a legislação precedente chegou a incidir sobre a remuneração de determinado dia – o que se ajusta à jurisprudência firmada no mencionado precedente (RE 146.749, Pl. 24.2.94, Moreira Alves) – a Constituição garante prospectivamente a irredutibilidade do valor nominal." **BV**

Gababab 1E, 1E, 2E, 3C, 4E, 5E, 6E

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) o direito à liberdade de crença depende não apenas do direito de exprimir a crença, mas de uma autodeterminação existencial a partir dela;
- (B) "deficiência" é um conceito em evolução, resultando da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
- (C) o STF, a partir da Constituição de 1988, passou a enfrentar a questão de gênero sob perspectivas que ora desestabilizam o enfoque tradicional das relações entre homens e mulheres, abrindo novas possibilidades de conformações familiares, ora consolidando novas demandas das mulheres enquanto direitos fundamentais;
- (D) a laicidade do Estado, tal como concebida pela Constituição de 1988, significa a adoção de uma perspectiva refratária à expressão pública da religiosidade por indivíduos e grupos.

A: assertiva correta. De acordo com Fábio Carvalho Leite, em "Liberdade de crença e a objeção à transfusão de sangue por motivos religiosos (Artigo publicado em *Custos Legis* – Revista Eletrônica do Ministério Público Federal): "A proteção constitucional à liberdade religiosa, portanto, não se refere à tutela a uma corrente de ideias ou de pensamento, mas à compreensão de um direito mais amplo de liberdade de consciência, que assegura a autodeterminação existencial e ética dos indivíduos, a defesa do seu âmbito de racionalidade e de consciência, e que se desdobra em diversos campos, como o filosófico, o ideológico e o religioso. Não por outra razão a Constituição brasileira assegura, além da objeção de consciência religiosa, também a objeção motivada por razões políticas e filosóficas (art. 5º, VIII), em graus que variam por conta das especificidades do objeto tratado (religião, política, filosofia) e não da sua importância"; **B:** assertiva correta. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, incorporada pelo Decreto 6.949/2009, "deficiência é um conceito em evolução, resultando da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas"; **C:** assertiva correta. Como exemplos podemos citar as decisões relativas às uniões homoafetivas e às referentes a proteção da mulher contra a violência; **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O STF já decidiu (ADI 4.439) que "a laicidade estatal não pode ser confundida com o laicismo, que envolve uma certa animosidade contra a expressão pública da religiosidade por indivíduos e grupos e que busca valer-se do Direito para diminuir a importância da religião na esfera social". **BV**

Gababab 1E, 1E, 2E, 3C, 4E, 5E, 6E

(Procurador da República – 2013 – X) Dentre os enunciados abaixo, estão corretos:

- I. o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais não significa, necessariamente, a existência de direitos subjetivos que a acompanham, ou mesmo a admissão de que eles sejam justiciáveis;
- II. o interesse público secundário desfruta de supremacia *a priori* e abstrata em face de interesse particular, não se sujeitando, portanto, a ponderação, em caso de colisão entre ambos;
- III. a questão das capacidades institucionais foi considerada pelo STF no julgamento envolvendo a constitucionalidade das pesquisas de células-tronco embrionárias, quando aquela Corte recusou decidir a respeito da superioridade de uma corrente científica sobre as demais;
- IV. nas relações especiais de sujeição, se a instituição na qual elas se inserem está constitucionalmente legitimada, esse dado é suficiente para justificar o estabelecimento de restrições aos direitos fundamentais dos envolvidos.

- (A) I e III;
- (B) I, III e IV;
- (C) II, III e IV;
- (D) III e IV.

I: correta. Segundo Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, em *Curso de Direito Constitucional*, 8ª Edição, Editora Saraiva, p. 167 e 168, "A perspectiva objetiva legítima até restrições aos direitos subjetivos individuais, limitando o conteúdo e o alcance dos direitos fundamentais em favor dos seus próprios titulares ou de outros bens constitucionalmente valiosos". Pedro Lenza acrescenta, em *Direito Constitucional Esquemático*, 17ª Edição, Saraiva, p. 1038, que "a importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a sua "eficácia irradiante" (Daniel Sarmento), seja para o legislativo ao elaborar a lei, seja para a Administração Pública ao "governar", seja para o Judiciário ao resolver eventuais conflitos"; **II:** incorreta. O interesse público primário é que prevalece sobre o interesse particular. Além disso, o STF sempre deve ser valer da ponderação de valores; **III:** correta. De fato o STF, no julgamento da ADI 3510, entendeu que: "Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica é a mais promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela incidente sobre células-tronco embrionárias. A certeza científico-tecnológica está em que um tipo de pesquisa não invalida o outro, pois ambos são mutuamente complementares"; **IV:** incorreta. Para que haja o estabelecimento de tais restrições é necessária a observância do princípio da proporcionalidade, além da manutenção da essência do direito afetado. **BV**

Gababab 1E, 1E, 2E, 3C, 4E, 5E, 6E

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a intimação de indígenas para prestar depoimento, na condição de testemunha, fora de suas terras, constringe a sua liberdade de locomoção, por força de dispositivo constitucional que veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras;
- (B) a Constituição de 1988 é, a um só tempo, antropocêntrica, antiutilitarista e plural, o que possibilita ao Poder Público, no processo de tomada de decisões, o acolhimento de razões religiosas ou metafísicas;
- (C) para o Supremo Tribunal Federal, as políticas de inclusão englobam não só redistribuição de recursos, mas também reconhecimento das diferenças, na perspectiva de uma sociedade plural;
- (D) o pluralismo cultural, aos menos no plano normativo interno, demanda a intervenção do Estado no sentido de garantir a sobrevivência de específicas concepções de vida boa.

A: assertiva correta. Segue o julgado: "CPI: intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha, fora do seu habitat: violação às normas constitucionais que

conferem proteção específica aos povos indígenas (CF, arts. 215, 216 e 231). A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constringe a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/1988, art. 231, § 5º). A tutela constitucional do grupo indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. Ademais, o depoimento do índio, que não incorporou ou compreende as práticas e modos de existência comuns ao 'homem branco' pode ocasionar o cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de comprometimento do seu *status libertatis*. Onde a necessidade de adoção de cautelas tendentes a assegurar que não haja agressão aos seus usos, costumes e tradições." (HC 80.240, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 20-6-2001, Pleno, DJ de 14.10.2005.); **B**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O Poder Público não pode ser valer de razões religiosas ou metafísicas na tomada de decisões. O Brasil é um Estado laico ou leigo, ou seja, não professa religião oficial e garante a ampla liberdade de crença. Razões metafísicas também não podem ser utilizadas como argumento quando o poder público decide, já que o intérprete e o administrador público estão adstritos à lei; **C**: assertiva correta. De fato o STF entende que as políticas de inclusão devem ir além da redistribuição de recursos. O reconhecimento das diferenças deve contribuir para a superação de conflitos, sempre visando o reconhecimento de sociedade pluralista, ou seja, aquela em que não há vários órgãos dotados de responsabilidade para tomar decisões políticas e administrativas; **D**: assertiva correta. Há necessidade de intervenção do Estado para assegurar a não extinção da diversidade cultural. **BV**

„B.„ gabarito

(Procurador da República – 2013 – X) Dentre os enunciados abaixo, estão incorretos:

- I. a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a existência de lacunas constitucionais, que correspondem à figura da inconstitucionalidade por omissão;
 - II. é possível, para a resolução de antinomias entre normas constitucionais, interpretação que conduza à criação de uma terceira norma, que incorpore elementos daquelas que entraram em conflito;
 - III. a interpretação gramatical, no âmbito da Constituição, há de ser feita levando em conta que as palavras devem ser entendidas exclusivamente em seu sentido geral e comum;
 - IV. não é possível ao STF suspender a tramitação de projeto de lei pela única razão de possuir conteúdo que reproduza o teor de lei declarada inconstitucional por aquela Corte.
- (A) I e III;
(B) II e III;
(C) I, II e III;
(D) II e IV.

I: incorreto. A inconstitucionalidade por omissão não tem a ver com lacunas constitucionais. Há tal inconstitucionalidade quando uma norma de eficácia limitada não tiver sido regulamentada e essa falta de regulamentação estiver inviabilizando o exercício de um direito constitucionalmente assegurado; **II**: correto. De acordo com Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, *Direito Constitucional – Teoria, História e Métodos de Trabalho*. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 510, “uma das fórmulas empregadas para a resolução de antinomias entre normas constitucionais, mais apropriada para o campo das regras do que dos princípios, é a composição de uma terceira norma, que incorpore elementos daquelas que entraram em conflito”; **III**: incorreto. A interpretação gramatical não é aplicável no tocante às normas constitucionais. A unidade da Constituição, princípio de hermenêutica aplicável quando se trata de interpretação das normas constitucionais, determina que o Texto Maior seja analisado de forma integrada. Normas constitucionais formam um conjunto de regras que não devem ser vistas isoladamente. Sempre que possível, os comandos constitucionais não devem ser separados do todo. É necessário que todos aqueles que interpretam a Constituição o façam de modo a impedir, ou pelo menos evitar, a existência de contradições com outras normas dispostas na própria Constituição. Decorre também da ideia de unidade da Constituição o fato de não haver hierarquia formal entre as normas constitucionais; **IV**: correto. De fato o Supremo não pode suspender a tramitação de tal projeto, pois o legislativo pode deliberar e aprovar projetos contrários às decisões da Corte Maior. **BV**

„A.„ gabarito

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) o STF, em tema de violência doméstica contra a mulher, entende que, para o início da ação penal, outros valores constitucionais devem ser ponderados, especialmente a preservação da entidade familiar e o respeito à vontade da mulher;
- (B) a concepção deliberativa da democracia vê a política como um empreendimento cooperativo, em que tão importante quanto a decisão é o debate que a precede;
- (C) o republicanismo contemporâneo assenta-se principalmente nas seguintes ideias: liberdade como “não dominação”; direito à participação popular na vida pública; e igualdade, inclusive em sua dimensão material;
- (D) o tratamento constitucional da atualidade no que se refere à questão indígena tem como seu pressuposto central o pluralismo.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4424, decidiu que o Ministério Público pode iniciar a ação penal quando se tratar de violência contra a mulher, sem necessidade de representação da vítima. Foi dada interpretação conforme aos arts. 12, I, 16; e 41 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). O argumento utilizado é de que a exigência de representação nessas hipóteses poderia esvaziar a proteção constitucional assegurada às mulheres; **B**: assertiva correta. De fato, democracia deliberativa destaca a possibilidade de participação dos cidadãos nas deliberações e nos debates políticos que antecedem a tomada de decisões coletivas, já que tais determinações incidirão diretamente em seus direitos e deveres; **C**: assertiva correta. O republicanismo contemporâneo, de fato, tem fundamento nas ideias de liberdade como “não dominação” ou ainda “não arbitrariedade, pois as leis não seriam consideradas empecilhos à liberdade e sim garantidoras dela; direito à participação popular na vida pública, ou seja, todos participam da vida política e não há, portanto, clara distinção entre vida privada e pública; e igualdade, inclusive em sua dimensão material, de forma a concretizar os direitos e não apenas assegurá-los formalmente; **D**: correta. De fato o pluralismo é pressuposto no que se refere ao tratamento constitucional dado ao indígena. O STF, ao interpretar o Texto Maior, já definiu que: “O substantivo ‘índios’ é usado pela CF de 1988 por um modo invariavelmente plural, para exprimir a diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias. Propósito constitucional de retratar uma diversidade indígena tanto interétnica quanto intraétnica. Índios em processo de aculturação permanecem índios para o fim de proteção constitucional. Proteção constitucional que não se limita aos silvícolas, estes, sim, índios ainda em primitivo estágio de habitantes da selva. (...) Somente à União, por atos situados na esfera de atuação do Poder Executivo, compete instaurar, sequenciar e concluir formalmente o processo demarcatório das terras indígenas, tanto quanto efetivá-lo materialmente, nada impedindo que o Presidente da República venha a consultar o Conselho de Defesa Nacional (inciso III do § 1º do art. 91 da CF), especialmente se as terras indígenas a demarcar coincidirem com faixa de fronteira. As competências deferidas ao Congresso Nacional, com efeito concreto ou sem densidade normativa, exaurem-se nos fazeres a que se referem o inciso XVI do art. 49 e o § 5º do art. 231, ambos da CF. (...) Os arts. 231 e 232 da CF são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o protocolo da integração comunitária. Era constitucional compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não índios, pois a aculturação de que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundivivências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não perda. Relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. Concretização constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica. (...) (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 01.07.2010.) **BV**

„A.„ gabarito

(Procurador da República – 2013 – X) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) o Supremo Tribunal Federal, superando posição sua já sumulada, teve por constitucional o cômputo, para fins de aposentadoria especial de professores, do tempo de serviço prestado fora de sala de aula;
- (B) a Doutrina da Proteção Integral deve ser entendida como proteção especial aos direitos da pessoa em desenvolvimento, representando mudança em relação ao paradigma anterior, que considerava crianças e adolescentes como se objeto fossem;
- (C) o Supremo Tribunal Federal, em face do princípio da livre expressão e divulgação de ideias, já se manifestou pela inconstitucionalidade de lei estadual que vedava o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária;
- (D) a discriminação negativa é a instrumentalização da alteridade, constituída em fator de exclusão.

A: assertiva correta. De acordo com o STF, “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, fazendo jus ao regime especial de aposentadoria o professor que exerce atividades no estabelecimento de ensino, embora fora da sala de aula”. Segue o julgado: “Agravamento no recurso extraordinário. Constitucional e administrativo. Servidor público estadual. Magistério. Aposentadoria especial. Atividades exercidas fora da sala de aula. ADI 3.772. Acórdão recorrido divergente do entendimento desta corte. Aplicação da súmula STF 726. Impossibilidade. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos do julgado. Decisão mantida. 1. O acórdão paradigma da matéria foi publicado em 29.10.2009. E a Súmula STF 726: “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”, cuja aplicação é pleiteada foi aprovada na sessão Plenária de 26.11.2003. 2. *In casu*, o recurso extraordinário foi provido para restabelecer a sentença, porquanto o acórdão impugnado está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, fixada na ADI 3.772 – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, fazendo jus ao regime especial de aposentadoria o professor que exerce atividades no estabelecimento de ensino, embora fora da sala de aula. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (STF, AgRg no RE 722.610, 1ª T., j. 14.05.2013, rel. Luiz Fux, DJe 29.05.2013); **B**: assertiva correta. O art. 227 da CF confere proteção integral aos direitos da pessoa em desenvolvimento. De acordo com tal dispositivo, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com **absoluta prioridade**, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; **C**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada. Segue o julgado: “direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1988, que diz: “§ 1º é vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária”. Alegação de que tal norma infringe o disposto nos artigos 5º, VI, IX, e 220 e ss. da CF. Medida cautelar. 1. Para bem se conhecer o significado que a norma impugnada adotou, ao vedar o proselitismo de qualquer natureza, nas emissoras de radiodifusão comunitária, é preciso conhecer todo o texto da Lei em que se insere. 2. Na verdade, o dispositivo visou apenas a evitar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos, tanto que, ao tratar de sua programação, os demais artigos da lei lhe permitiram a maior amplitude e liberdade, compatíveis com suas finalidades. 3. Quis, portanto, o artigo atacado, tão somente, afastar o uso desse meio de comunicação como instrumento, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos sectarismos e partidarismos de qualquer ordem. 4. Ademais, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. 5. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. Por esse modo, poderão ser coibidos os abusos, tanto os das emissoras, quanto os do Poder Público e seus agentes. 6. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da medida cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante exame mais aprofundado, se declare a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade, da norma em questão. 7. Essa solução evita que, com sua suspensão cautelar, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação, por maior que seja o favorecimento que nela se encontre. 8. *Medida Cautelar indeferida* (ADI 2566 MC, Relator(a): Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2002, DJ 27.02.2004 PP-00020 EMENT VOL-02141-03 PP-00570); **D**: assertiva correta. De acordo com Robert Castel, em *A Discriminação Negativa – Cidadãos ou Autóctones*, Petrópolis – RJ: Vozes 2008, p.14, “a discriminação negativa não consiste somente em dar mais àqueles que têm menos; ela, ao contrário, marca seu portador com um defeito quase indelével. Ser discriminado negativamente significa ser associado a um destino embasado numa característica que não se escolhe, mas que os outros no-la devolvem como uma espécie de estigma. A discriminação negativa é a instrumentalização da alteridade, constituída em favor da exclusão”. **BV**

„G. 01mabqg
(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque **V** ou **F**, conforme as afirmações a seguir sejam **verdadeiras** ou **falsas**.

- I. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado.
 - II. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 - III. São disponíveis as terras devolutas.
 - IV. A Serra do Mar não é patrimônio nacional.
 - V. A Zona Costeira não é patrimônio nacional.
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- (A) V – F – V – F – F
(B) V – V – F – F – F
(C) F – V – F – F – V
(D) V – F – F – V – V

I: correta (art. 225, § 2º, da CF); II: correta (art. 225, § 3º, da CF); III: incorreta. As terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são indisponíveis (art. 225, § 5º, da CF); IV e V: incorretas. A Serra do Mar e a Zona Costeira são consideradas patrimônio nacional (art. 225, § 4º, da CF). **BV**

„B. 01mabqg

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa **correta**:

- (A) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos, entre outros, o Ministro da Justiça e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- (B) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante somente em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, nas esferas federal e estadual, bem como poderá proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
- (C) O INSS é uma autarquia federal, portanto as causas que tenham por objetivo o pleito de auxílio-acidente oriundo de infortunística devem ser submetidas ao processamento e julgamento perante os juízes federais.
- (D) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A essa disposição constitucional se dá o nome de Cláusula de Reserva de Plenário.

(E) Nos termos da Constituição Federal, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios não integram o Poder Judiciário Nacional.

A: incorreta. O Presidente do STF não é membro do Conselho de Defesa Nacional (art. 91 da CF); **B**: incorreta. O efeito vinculante não se restringe aos demais órgãos do Poder Judiciário, aplica-se também à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 103-A, *caput*, da CF); **C**: incorreta. As causas que tenham por objetivo o pleito de auxílio-acidente oriundo de infortunística devem ser submetidas ao processamento e julgamento perante a *Justiça Estadual*. O art. 109, I, da CF *exclui* da competência dos juízes federais as causas decorrentes de acidentes de trabalho, mesmo que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas; **D**: correta (art. 97 da CF); **E**: incorreta. Tais Tribunais e Juízes integram o Poder Judiciário Nacional (art. 92, VII, da CF). **BV**

„G. 01mabqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Segundo a Constituição Federal vigente, pode-se **afirmar** que:

- I. A justiça de paz é composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos, e competência para, na forma da lei, exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional.
 - II. A entidade de classe não tem legitimação para o mandado de segurança quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
 - III. O Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas da União integra o Ministério Público da União.
 - IV. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e procedimentos em matéria processual.
- (A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
(B) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
(C) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

I: correta, pois de acordo com o art. 98, II, da CF/1988, a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão a **justiça de paz**, remunerada, **composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos** e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições **conciliatórias, sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação; II: incorreta, pois conforme dispõe a Súmula 630 do STF, a **entidade de classe tem legitimação** para o mandado de segurança **ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte** da respectiva categoria; III: incorreta, pois de acordo com o Supremo “(...) o **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas** possui fisionomia institucional própria, que **não se confunde com a do Ministério Público comum, sejam os dos Estados, seja o da União**, o que impede a atuação, ainda que transitória, de Procuradores de Justiça nos Tribunais de Contas (...)” (MS 27.339, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 2-2-2009, Plenário, DJE de 6-3-2009); IV: correta (art. 24, I e XI, da CF/1988). **BV**

„B. 01mabqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) De acordo com a Constituição vigente, analise as assertivas abaixo e, depois, responda:

- I. A ação popular pode ser ajuizada para impugnar, em tese, lei inconstitucional.
 - II. A ordem econômica tem como princípios, dentre outros, a soberania nacional e a propriedade privada.
 - III. Entre as funções essenciais à Justiça encontram-se a Advocacia Pública e a Defensoria Pública.
 - IV. O Distrito Federal com competência de Estado Membro, pode ser dividido em municípios.
- (A) Somente as alternativas II e III estão corretas.
(B) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
(C) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

I: incorreta, pois de acordo com o art. 5º, LXXIII, da CF/1988 e art. 1º da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), a finalidade da ação popular é a **anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público**, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Para se discutir se uma norma está ou não de acordo com a CF/1988, o mecanismo correto é o controle de constitucionalidade. Além disso, se a impugnação da lei considerada inconstitucional é feita sobre o dispositivo “em tese”, a via correta é do controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade; II: correta, pois de fato, os dois princípios mencionados norteiam a ordem econômica. De acordo com o art. Art. 170, I a IX, da CF/1988, são considerados princípios gerais da atividade econômica, os seguintes: I – **soberania nacional**, II – **propriedade privada**, III – função social da propriedade, IV – livre concorrência, V – defesa do consumidor, VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, VII – redução das desigualdades regionais e sociais, VIII – busca do pleno emprego, IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País; III: correta, pois integram as

denominadas “funções essenciais à justiça,” as seguintes instituições: o Ministério Público (arts. 127 a 130-A da CF/1988), a **Advocacia Pública** (arts. 131 e 132 da CF/1988), a Advocacia Privada e a **Defensoria Pública** (arts. 133 a 135 da CF/1988); **IV**: incorreta, pois conforme dispõe o art. 32, *caput*, da CF, é **proibida a divisão do Distrito Federal em Municípios**. Além disso, o § 1º do mesmo dispositivo atribui ao DF as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios; **BV**

„A. 0194093

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Dentre as alternativas abaixo, assinale qual não indica corretamente os objetivos da Seguridade Social de acordo com as disposições do texto da Constituição Federal:

- (A) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais
- (B) diversidade da base de financiamento
- (C) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços
- (D) irredutibilidade do valor dos benefícios, salvo quando imprescindível para manutenção do equilíbrio atuarial do sistema.
- (E) equidade na forma de participação no custeio.

De acordo com o art. 194, parágrafo único, da CF/1988, é da competência do Poder Público o dever de organizar a seguridade social tomando por base os seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento; II – **uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais**; III – **seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços**; IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; V – **equidade na forma de participação no custeio**; VI – **diversidade da base de financiamento** e VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. Desse modo, a alternativa “D” não indica corretamente um dos objetivos da Seguridade Social. **BV**

„A. 0194093

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) São princípios gerais da atividade econômica previstos da Constituição Federal todos os elencados abaixo, exceto:

- (A) redução das desigualdades regionais e sociais.
- (B) soberania nacional.
- (C) função social da propriedade;
- (D) defesa do consumidor
- (E) tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno e médio portes constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

De acordo com o art. 170, I a IX, da CF/1988, os princípios gerais que regem a atividade econômica são os seguintes: I – **soberania nacional**; II – propriedade privada; III – **função social da propriedade**; IV – livre concorrência; V – **defesa do consumidor**; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – **redução das desigualdades regionais e sociais**; VIII – busca do pleno emprego e IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Sendo assim, a única alternativa que não traz um dos princípios é a “E”. **BV**

„A. 0194093

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) À luz da doutrina e da jurisprudência do STF, analise as assertivas seguintes:

- I. A reforma da Constituição decorre do poder constituinte derivado ou instituído, que não dispõe da plenitude criadora do poder constituinte originário e se superpõe ao legislativo ordinário. Tendo por objeto de sua atuação a norma constitucional, o poder de reforma, na ampla acepção do termo, apresenta-se como o constituinte de segundo grau, subordinado ao poder constituinte originário, que é o responsável pela sua introdução no texto da Constituição e autor das regras que condicionam o seu aparecimento e disciplinam a sua atividade normativa.
- II. A perda da representação parlamentar superveniente à propositura da ação direta de inconstitucionalidade retira do partido político a qualidade de legitimado ativo.
- III. A interpretação conforme a Constituição pode ser apreciada como um princípio de interpretação e como uma técnica de controle de constitucionalidade. Como princípio de interpretação, o aplicador da norma infraconstitucional, entre mais de uma interpretação possível, deverá buscar aquela que se compatibilize com a Constituição, ainda que não seja a que mais obviamente decorra do seu texto. Como técnica de controle, consiste na expressa exclusão de uma determinada interpretação da norma.
- IV. O princípio da igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva em matéria fiscal, dizendo respeito à repartição do ônus fiscal do modo mais justo possível.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas I, III e IV estão corretas;
- (B) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (C) apenas as assertivas II e IV estão corretas;
- (D) todas as assertivas estão corretas;

(E) Não respondida.

I: correta. Além do mencionado, a reforma constitucional ou o exercício do poder constituinte derivado reformador é efetivado por meio das emendas constitucionais e, portanto, devem observar as regras previstas no art. 60 da CF; **II**: incorreta. O STF já definiu que a perda da representação parlamentar superveniente à propositura da ação direta de inconstitucionalidade não retira do partido político a qualidade de legitimado ativo. Segue a ementa do julgado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Partido político. Legitimidade ativa. Aferição no momento da sua propositura. Perda superveniente de representação parlamentar. Não desqualificação para permanecer no polo ativo da relação processual. Objetividade e indisponibilidade da ação.” (ADI 2.159-Agr, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 12-8-2004, DJ de 1º-2-2008.) No mesmo sentido: ADI 2.827-Agr, rel. min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, julgamento em 30-8-2004, DJ de 8-9-2004; **III**: correta. A interpretação conforme a Constituição, como o próprio nome expressa, indica que as normas devam ser interpretadas de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. É, a um só tempo, mecanismo utilizado no controle de constitucionalidade e técnica de interpretação da Constituição. Nesta, devemos lembrar que ela é utilizada quando estamos diante de normas que possuem mais de um significado. As conhecidas normas polissêmicas ou plurissignificativas. Desse modo, se determinado dispositivo possui dois significados, o sentido que terá de ser atribuído à norma é o que encontra respaldo constitucional, devendo ser descartado aquele que vai de encontro ao Texto Maior, ou seja, aquele que vai contra a Constituição. Cabe a observação de que o mecanismo da interpretação conforme a Constituição não dá ao intérprete a possibilidade de atuar como legislador, criando normas gerais e abstratas. No controle de constitucionalidade, a interpretação conforme, de fato, faz com que determinada interpretação que esteja em desacordo com o Texto Maior seja afastada do ordenamento jurídico; **IV**: correta. De fato, o princípio da igualdade tributária tem a ver com a justiça distributiva, dizendo respeito à repartição do ônus fiscal do modo mais justo possível. Se não fosse esse o entendimento, a igualdade teria um aspecto estritamente formal, o que não é desejado. **BV**

„A. 0194093

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Analise os seguintes enunciados, de acordo com o texto constitucional sobre controle de constitucionalidade, e assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Não há na Constituição da República disciplina expressa sobre a modulação temporal dos efeitos das decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade.
- (B) As ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade podem ser propostas pelos mesmos legitimados.
- (C) Uma vez admitida a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, a decisão que nele vier a ser proferida produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- (D) Qualquer uma das assembleias legislativas estaduais, através da sua mesa, pode provocar a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante do STF.
- (E) não respondida.

A: correta. A modulação temporal dos efeitos das decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade vem prevista na Lei 9.868/99 e não na CF. Determina o art. 27 da mencionada lei que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado; **B**: correta. De acordo com o art. 103 da CF, podem propor a **ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade**: I – o Presidente da República, II – a Mesa do Senado Federal, III – a Mesa da Câmara dos Deputados, IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, V o Governador de Estado ou do Distrito Federal, VI – o Procurador-Geral da República, VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, VIII – partido político com representação no Congresso Nacional e IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Além disso, o art. 2º da Lei 9.868/1999, em consonância com a regra constitucional, traz o mesmo rol de legitimados; **C**: incorreta, devendo ser assinalada. A decisão dada em sede de recurso extraordinário, por se tratar de controle difuso, em regra, produz efeitos *inter partes* e *ex tunc*. Vale lembrar que é possível que a decisão produza efeitos *erga omnes* e *ex nunc*, desde que o STF comunique ao Senado Federal a existência de decisão definitiva pela inconstitucionalidade de determinada norma para que ele, caso queira, suspenda a execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional. Essa possibilidade vem prevista no art. 52, X, da CF e deve ser feita pelo Senado Federal por meio de resolução; **D**: correta. Conforme o art. 103-A, § 2º, da CF, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. Além disso, a Lei 11.417/2006 (Súmula Vinculante), em seu art. 3º, determina que são legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante: I – o Presidente da República, II – a Mesa do Senado Federal, III – a Mesa da Câmara dos Deputados, IV – o Procurador-Geral da República, V – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, VI – o Defensor Público-Geral da União, VII – partido político com representação no Congresso Nacional, VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, IX – a **Mesa de Assembleia Legislativa** ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, X – o Governador de Estado ou do Distrito Federal e XI – os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os

Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. **BV**

„D., oijueqeg

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Consoante a Constituição da República:

- I. O brasileiro naturalizado que submete outrem à condição análoga à de escravo ou escravidão, poderá ser extraditado, independentemente das circunstâncias territoriais ou temporais da prática do crime.
- II. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical contra empregador que se recusa a recolher contribuição sindical compulsória, prevista na CLT.
- III. A assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas constitui obrigação dirigida a empregadores e entes públicos.
- IV. As entidades sindicais só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as assertivas II e III estão corretas;
- (B) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (C) apenas as assertivas II e IV estão corretas;
- (D) apenas as assertivas III e IV estão corretas;
- (E) não respondida.

I: incorreta. De acordo com o art. 5º, LI, da CF, o brasileiro naturalizado somente poderá ser naturalizado se tiver praticado um **crime comum antes de ter sido naturalizado** ou se ficar comprovado que ele está **envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**; II: incorreta. Conforme preleciona o art. 5º, LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, **quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público**. O próximo inciso, LXX, trata do mandado de segurança coletivo e seus legitimados, quais sejam: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) **organização sindical**, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Assim, a organização sindical até pode impetrar o mandado de segurança, pois é legitimada, mas desde que a autoridade coatora seja um ente público ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; III: correta. De acordo com o art. 7º, XXV, da CF, dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social há a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; IV: correta. Determina o art. 5º, XIX, da CF que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. **BV**

„D., oijueqeg

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

- (1) A alimentação tem, no ordenamento jurídico nacional, o estatuto de direito fundamental, o que obriga o Estado a garantir a segurança alimentar de toda a população.
- (2) Com a Emenda Constitucional n.º 36/2002, a situação jurídica de brasileiros natos e naturalizados, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, foi igualada.
- (3) Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate da perda da nacionalidade brasileira não são personalíssimos, podendo-se estender, portanto, a terceiros.
- (4) As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador.

1: incorreta. O direito à alimentação, acrescentado ao texto constitucional pela EC 64/10, diferente do mencionado, faz parte do rol dos direitos sociais, previsto no art. 6º da CF; 2: incorreta. De acordo com o art. 222 da CF, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. A EC 36/02 alterou as regras sobre a participação da pessoa jurídica na propriedade dessas empresas. A situação jurídica dos brasileiros natos e naturalizados no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens continuou sendo disciplinada do mesmo modo; 3: incorreta. Os efeitos, ao contrário, são personalíssimos e não podem ser estendidos a terceiros. 4: correta. De fato, o poder público tem de adotar políticas públicas para a efetiva promoção dos direitos sociais, pois se tratam de norma de eficácia limitada de conteúdo programático. A mera regulamentação do direito não é suficiente. Sua efetiva concretização depende condutas administrativas. **BV**

„D., oijueqeg

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) Ainda a respeito dos direitos sociais, julgue os itens seguintes.

- (1) A CF garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador diminua, por ato unilateral ou por acordo individual, o valor do salário do trabalhador. A redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo.
- (2) A garantia da dignidade da pessoa humana e do direito à vida depende da garantia do mínimo necessário à existência; por isso, a teoria da reserva do possível propõe que os direitos sociais sejam transformados em direitos subjetivos a prestações positivas.
- (3) Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do ministro de Estado da Justiça.
- (4) A deportação, pena aplicada a quem pratica algum delito em território brasileiro, consiste na retirada compulsória de estrangeiro residente ou domiciliado no país.

1: correta (art. 7º, VI, da CF); 2: correta. O STF, ao julgar a ADPF 45/DF, rel. Min. Celso de Mello, já definiu que “a cláusula de **reserva do possível** tem **caráter relativo** e que há necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo que consubstancia o ‘mínimo existencial’. Assim, determinou a viabilidade instrumental da ADPF no processo de **concretização das liberdades positivas** (direitos constitucionais de segunda geração)”; 3: incorreta. O ministro da Justiça e os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não precisam ser brasileiros natos; 4: incorreta. A deportação não está relacionada à prática de crime. São questões administrativas ligadas às situações de entrada e a estada irregular do estrangeiro em território brasileiro que podem gerar essa saída compulsória (art. 57, *caput*, da Lei 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro). **BV**

„D., oijueqeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Com base no disposto na CF, assinale a opção correta.

- (A) Denomina-se projeto básico o instrumento da política de desenvolvimento e de expansão urbana aprovado pela câmara municipal e obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.
- (B) Compete ao STF processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ministro de Estado.
- (C) Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
- (D) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em títulos do Tesouro Nacional com vencimento não superior a cinco anos.
- (E) Cabe à DP impetrar mandado de injunção, em favor de pessoa que não disponha de recursos para pagar advogado, para assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

A: Errada. Trata-se do plano diretor. “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º, da CF); B: Errada. A competência é do STJ (art. 105, I, “b”, da CF); C: Correta. Art. 191 da CF; D: Errada. As indenizações serão justas e prévias e em dinheiro (art. 182, § 3º, da CF); E: Errada. O remédio constitucional a ser impetrado é o *habeas data* (art. 5º, LXXII, “a”, da CF). **TM**

„D., oijueqeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte, a respeito do ADCT.

- (1) Dada a natureza jurídica das normas prescritas no ADCT, por meio delas podem ser estabelecidas exceções às regras constantes no corpo principal da CF.

1: Correta. De acordo com Pedro Lenza, “O ADCT, como o nome já induz (Ato das Disposições **Constitucionais** Transitórias), tem natureza de norma constitucional e poderá, portanto, trazer exceções às regras colocadas no corpo da Constituição. Assim como no corpo, encontramos regras (por exemplo, tratamento igual entre brasileiro nato e naturalizado, art. 12, § 2º) e exceções a essas regras (por exemplo, art. 12, § 3º, I, que reserva o cargo de Presidente da República somente para brasileiros natos), também o ADCT poderá excepcionar regras gerais do corpo, por apresentar a mesma natureza jurídica delas. Dessa forma, em razão de sua natureza constitucional, a alteração das normas do ADCT ou a inclusão de novas regras dependerão da manifestação do poder constituinte derivado reformador, ou seja, necessariamente por meio de emendas constitucionais” (**Direito Constitucional Esquematizado**, 2012, p. 171). **TM**

„D., oijueqeg

12. DIREITO ADMINISTRATIVO

Wander Garcia, Ariane Wady, Flávia Barros, Marcos Destefenni e Vanessa Trigueiros*

1. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

1.1. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Os denominados poderes republicanos desempenham funções típicas e atípicas. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma das funções típicas do Poder Judiciário.

- (A) Ter a iniciativa de leis sobre o seu próprio funcionamento.
- (B) Elaborar o seu regimento interno.
- (C) Administrar seus quadros.
- (D) Celebrar contratos para aquisição de serviços.
- (E) Julgar o mérito de decisões administrativas do executivo.

A função típica do Judiciário é a prática de ato jurisdicional (ex: sentença). Nesse sentido, não é função típica do Judiciário a iniciativa de lei (ligada à função legislativa), a elaboração de seu regimento interno (função administrativa), a administração de seus quadros (função administrativa) e a celebração de contratos (função administrativa). Já o julgamento de mérito de decisões administrativas do executivo se dá no bojo do exercício da função jurisdicional. **WG**

„E., ojnabeg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Para a doutrina contemporânea do Direito Administrativo, levando em conta a eficácia normativa da Constituição, deve a Administração Pública evitar que suas ações estejam inspiradas na:

- (A) imperatividade.
- (B) subsidiariedade.
- (C) consensualidade.
- (D) promoção dos direitos fundamentais.
- (E) aproximação com a sociedade civil.

A Administração moderna, mais do que se valer sempre da imperatividade (que é um atributo que a Administração inegavelmente tem), deve atuar com base na consensualidade e desde que haja necessidade (subsidiariedade da atuação estatal), buscando sempre a promoção dos direitos fundamentais e a aproximação com a sociedade civil. **WG**

„E., ojnabeg

(Delegado/MG – 2012) Em relação à interação do direito administrativo, com os demais ramos de direito, analise as afirmativas a seguir:

- I. O direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitucional.
- II. O direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil e penal.
- III. As normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de direito administrativo.
- IV. A teoria civilista dos atos e negócios jurídicos têm aplicação supletiva aos atos e contratos administrativos.

Marque a alternativa correta.

- (A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

I: correta, pois o direito constitucional, na sua essência, traz princípios e diretrizes mais perenes; *vide*, por exemplo, a longevidade da Constituição Americana; o direito administrativo, por dizer respeito ao aspecto prático do Estado (ou seja, à execução das leis) é muito mais dinâmico, buscando sempre novas tecnologias; exemplos disso são a criação de organizações sociais e OSCIPs, bem como das parcerias público-privadas; **II:** correta; exemplo de relação com o processo civil é o processo administrativo; exemplo de relação com o direito penal é o processo disciplinar; **III:** correta, pois tais normas têm natureza administrativa, seguindo princípios próprios do direito administrativo; **IV:** correta, pois os atos e contratos administrativos têm disciplina própria, decorrente do regime jurídico de direito administrativo, que afasta o regime de direito privado; porém,

* Legenda:

AW: Ariane Wady
FB: Flávia Barros
MD: Marcos Destefenni
VT: Vanessa Trigueiros
WG: Wander Garcia

supletivamente, ou seja, quando se estiver diante de ausência de diretriz pública sobre o ato ou contrato administrativos, aplicam-se as disposições de direito privado; aliás, em matéria de contrato administrativo, há disposição específica nesse sentido (art. 54, *caput*, da Lei 8.666/1993). **WG**

„E., ojnabeg

1.2. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPRESSOS NA CONSTITUIÇÃO

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) No que se refere aos princípios que orientam a atividade administrativa, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao contrário do princípio da legalidade que é um princípio-fim, os princípios da publicidade e da impessoalidade são princípios-meio.
- (B) São alguns dos princípios constitucionais explícitos: eficiência, impessoalidade, proporcionalidade, legalidade e moralidade.
- (C) O princípio da razoabilidade incide sobre o exercício das funções públicas, exceto sobre a função legislativa.
- (D) O Poder Executivo, no exercício de sua atividade típica, não se sujeita ao princípio da segurança jurídica que predomina na atividade jurisdicional, razão que leva a moderna doutrina administrativista a defender a inexistência de coisa julgada administrativa.
- (E) Assim como ocorre na esfera judicial, em que certos atos podem ter sua publicidade restrita em virtude da preservação da intimidade das partes, alguns atos administrativos também poderão ter sua publicidade restrita com amparo em dispositivo da Constituição Federal.

A: incorreta, pois o princípio da legalidade é um princípio-meio, diferentemente do princípio da dignidade da pessoa humana (por exemplo), que é um princípio-fim; **B:** incorreta, pois a proporcionalidade não é um princípio constitucional expresso; **C:** incorreta, pois o princípio da razoabilidade, apesar de ser um típico princípio administrativo, também incide sobre as atividades legislativa e jurisdicional, como imperativo básico daquele que gere coisa pública, que não pode, havendo discricionariedade, agir de forma desproporcional; **D:** incorreta, pois o princípio da segurança jurídica também incide sobre a atividade administrativa (art. 2º, *caput*, da Lei 9.784/1999); **E:** correta (art. 5º, LX, da CF). **WG**

„E., ojnabeg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) A Constituição Federal vigente prevê, no *caput* de seu art. 37, a observância, pela Administração Pública, do princípio da legalidade. Interpretando-se essa norma em harmonia com os demais dispositivos constitucionais, tem-se que

- (A) a extinção de cargos públicos, em qualquer hipótese, depende de lei.
- (B) a Administração é livre para agir na ausência de previsão legislativa.
- (C) é cabível a delegação do Congresso Nacional para que o Presidente da República disponha sobre diretrizes orçamentárias.
- (D) os Municípios, por uma questão de hierarquia, devem antes atender ao disposto em leis estaduais ou federais, do que ao disposto em leis municipais.
- (E) o Chefe do Poder Executivo participa do processo legislativo, tendo iniciativa privativa para propor certos projetos de lei, como aqueles sobre criação de cargos públicos na Administração direta federal.

A: incorreta, pois os cargos públicos, quando vagos, podem ser extintos por decreto (art. 84, VI, “b”, da CF); **B:** incorreta, pois o princípio da legalidade determina que a Administração só pode agir como a lei autorizar; **C:** incorreta, pois não pode ser objeto de delegação a legislação sobre planos plurianuais, *diretrizes orçamentárias* e orçamentos (art. 68, § 1º, III, da CF); **D:** incorreta, pois cada lei mencionada tem seu âmbito de incidência, e, naquele âmbito, não há preferência para uma lei ou outra, devendo todas serem cumpridas; **E:** correta (art. 61, § 1º, II, “a”, da CF). **WG**

„E., ojnabeg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Considerando o conceito de administração pública e os princípios que a regem, assinale a opção correta em conformidade com a doutrina e a jurisprudência.

- (A) Em se tratando de processo administrativo disciplinar, não configura ofensa ao princípio da legalidade, consoante posicionamento do STJ, a instauração de comissão processante provisória em hipótese para a qual esteja legalmente prevista apuração por comissão permanente.

- (B) Embora a administração pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita, o STJ admite que a administração pública institua sanção restritiva de direito ao administrado por meio de ato administrativo de hierarquia inferior à lei.
- (C) Segundo jurisprudência do STJ, a administração, por estar submetida ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa.
- (D) No direito brasileiro, não há previsão expressa dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.
- (E) Segundo a doutrina, em sentido formal ou orgânico, a expressão administração pública, que abrange a natureza da atividade exercida pelos entes públicos, representa a própria função administrativa.

A: incorreta, pois, segundo o STJ, “a instauração de comissão provisória, nas hipóteses em que a legislação de regência prevê expressamente que as transgressões disciplinares serão apuradas por comissão permanente, inquina de nulidade o respectivo processo administrativo por inobservância dos princípios da legalidade e do juiz natural” (MS 13.148/DF, *DJe* 01.06.2012); **B:** incorreta, pois, segundo o STJ, “somente a Lei, em razão do princípio da estrita adstrição da Administração à legalidade, pode instituir sanção restritiva de direitos subjetivos; neste caso, a reprimenda imposta ao recorrente pela Agência Nacional de Saúde-ANS não se acha prevista em Lei, mas apenas em ato administrativo de hierarquia inferior (Resolução Normativa 11/2002-ANS [revogada pela Instrução Normativa 311/2012]), desprovido daquela potestade que o sistema atribui somente à norma legal” (AgRg no REsp 1287739, *DJe* 31.05.2012); **C:** correta, pois, segundo o STJ, “a atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo obediência aos preceitos legais, sendo-lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não o determinar” (RMS 26.944, *DJe* 21.06.2010); **D:** incorreta, pois o princípio da segurança jurídica está expresso no art. 2º, *caput*, da Lei 9.784/1999; **E:** incorreta, pois a administração em sentido formal ou orgânico (ou subjetivo) significa o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas administrativas; a função administrativa, ao contrário, diz respeito à administração em sentido material, objetivo ou funcional. **WG**

„C„, ojjmabq

(Defensor Público/TQ – 2013 – CESPE) Em relação aos princípios do direito administrativo, assinale a opção correta.

- (A) A personalização do direito administrativo é consequência da aplicação do princípio democrático e dos direitos fundamentais em todas as atividades da administração pública.
- (B) Não se qualifica a violação aos princípios da administração pública como modalidade autônoma de ato que enseja improbidade administrativa.
- (C) O princípio da impessoalidade limita-se ao dever de isonomia da administração pública.
- (D) A disponibilização de informações de interesse coletivo pela administração pública constitui obrigação constitucional a ser observada até mesmo nos casos em que as informações envolvam a intimidade das pessoas.
- (E) O princípio da eficiência administrativa funda-se na subordinação da atividade administrativa à racionalidade econômica.

A: correta; de fato, o respeito ao princípio democrático e aos direitos fundamentais propiciam uma maior personalização do direito administrativo, antes mais focado nas prerrogativas de império da Administração; **B:** incorreta, pois há três modalidades de improbidade, a de enriquecimento ilícito do agente (art. 9º da Lei 8.429/1992), a de prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) e a de violação a princípios da administração (art. 11 da Lei 8.429/1992); **C:** incorreta, pois esse princípio tem três facetas, quais sejam, impõe a isonomia, a imputação dos atos dos agentes à Administração e o respeito à finalidade administrativa; **D:** incorreta, pois, o art. 5º, LX, dispõe que a lei pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; **E:** incorreta, pois a eficiência não significa racionalização econômica, com busca incessante de redução de custos e otimização de recursos, muito ligado ao princípio da economicidade, que também tem guarida nos princípios administrativos (art. 70 da CF); o princípio da eficiência mitiga um pouco o princípio da economicidade no ponto em que exige que haja um mínimo de qualidade e de efetividade na atuação estatal, o que, muitas vezes, impõe um maior investimento público. **WG**

„A„, ojjmabq

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Com relação aos princípios constitucionais da Administração Pública, está em conformidade com a

- (A) moralidade o ato administrativo praticado por agente público em favorecimento próprio, desde que revestido de legalidade.
- (B) eficiência a prestação de serviço público que satisfaça em parte às necessidades dos administrados, desde que realizados com rapidez e prontidão.
- (C) publicidade o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ou o indispensável à defesa da intimidade.
- (D) impessoalidade a violação da ordem cronológica dos precatórios para o pagamento dos créditos de natureza comum.
- (E) legalidade a inobservância a quaisquer atos normativos que não sejam lei em sentido estrito e provindos de autoridades administrativas.

A: incorreta, pois o favorecimento próprio fere a moralidade administrativa; **B:** incorreta, pois o serviço deve ser eficiente para todos e não só para parte dos administrados, sob pena de violação ao princípio da igualdade; **C:** correta (art. 5º, LX, da CF); **D:** incorreta, pois uma das facetas da impessoalidade é justamente o tratamento igualitário a todos, sendo que a violação à ordem cronológica dos precatórios para créditos de natureza comum quebra essa isonomia; **E:** incorreta, pois o princípio da legalidade impõe obediência não só à lei, como também às normas administrativas. **WG**

„C„, ojjmabq

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens a seguir, referentes aos princípios do direito administrativo.

- (1) A nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão não afronta os princípios constitucionais.
- (2) Como o direito administrativo disciplina, além da atividade do Poder Executivo, as atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, os princípios que regem a administração pública, previstos na CF, aplicam-se aos três poderes da República.
- (3) De acordo com o princípio da publicidade, a administração deve divulgar informações de interesse público, sendo o sigilo dos atos administrativos admitido apenas excepcionalmente e se imprescindível a segurança da sociedade e do Estado.

1: incorreta, pois ofende a Súmula Vinculante 13 do STF, que veda o nepotismo; **2:** correta, nos termos do *caput* do art. 37 da CF, que é claro no sentido de que os princípios administrativos obrigam à administração pública “de qualquer dos Poderes”; **3:** correta (art. 5º, XXXIII, da CF). **WG**

Gabartio1E, 2C, 3C

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) O princípio constitucional inserido no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 19, de 1998, acrescentado ao artigo 37, *caput*, da Constituição Federal é o princípio da

- (A) cortesia
- (B) eficiência
- (C) atualidade
- (D) motivação

Trata-se do princípio da eficiência, que, a par dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, compõem os cinco princípios constitucionais administrativos expressos no “*caput*” do art. 37 da CF. **WG**

„B„, Gabartio1E

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Por força do princípio da legalidade, a administração pública não está autorizada a reconhecer direitos contra si demandados quando estiverem ausentes seus pressupostos.

1: certa, pois, ausentes os pressupostos legais autorizadores do reconhecimento de um direito, este, por óbvio não existe e não pode ser reconhecido. **WG**

Gabartio1C

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O princípio da impessoalidade, aplicado no âmbito da função administrativa do Estado, não tem valor absoluto, razão pela qual se admite, por exemplo, tratamento parcialmente diferenciado a micro e pequenas empresas em processos de licitação.
- (B) O princípio da razoabilidade expressa noção jurídica correlata ao devido processo legal substantivo.
- (C) O princípio da juridicidade, concebido para parte da doutrina como estágio evolutivo atual do princípio da legalidade, exige do administrador público atuação em conformidade não apenas com a lei, em sentido formal, mas com todo o direito.
- (D) O princípio da publicidade poderá ter sua aplicação diferida no tempo nos casos em que a Constituição ou a lei admitir o sigilo.
- (E) O princípio da eficiência fundamenta a informalidade ou o formalismo moderado dos atos administrativo de menor repercussão, mas que ficam sujeitos ao controle de resultados.

A: assertiva correta (arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006); **B:** assertiva correta; para a jurisprudência do STF, devido processo legal substancial (ou material) é a exigência de proporcionalidade (razoabilidade) das decisões, ao passo que o devido processo legal formal é o conjunto de garantias mínimas para que um processo seja constitucionalmente devido; **C:** assertiva correta; mais do que respeitar a legalidade estrita, o que se espera hoje é que o administrador atenda ao *Direito* como um todo, ou seja, busque uma decisão de acordo com a *juridicidade* ou *legitimidade*, daí a ideia de que, mais do que o respeito ao princípio da legalidade, o administrador tem que respeitar o princípio da juridicidade; **D:** assertiva correta (art. 5º, XXXIII, da CF); **E:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; apesar de o princípio da eficiência estar de acordo com a eliminação das formalidades exageradas e que não colaboram com a busca da eficiência, não há que se falar em informalidade no Direito Administrativo. **WG**

„C„, Gabartio1E

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, a atividade administrativa dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios da:

- (A) legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, anualidade e publicidade.
- (B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e anterioridade.
- (C) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.
- (D) legalidade, impessoalidade, moralidade, anualidade, publicidade e transparência.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em acréscimo ao que dispõe a Constituição Federal, de fato prevê a razoabilidade como princípio da Administração (art. 13 da Constituição de Minas Gerais, com nova redação dada pela Emenda à Constituição 49). **WG**

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) De acordo com súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, assinala a alternativa que enumera as proposições em que há **VIOLAÇÃO** aos princípios constitucionais de Direito Administrativo, em especial os previstos expressamente no art. 37, *caput*, da Constituição Federal:

- I. A nomeação para o exercício de cargo em comissão, de cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante.
 - II. A nomeação para o exercício de cargo em comissão, de bisneto de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento.
 - III. A nomeação para o exercício de função gratificada na administração pública, de primo da autoridade nomeante.
 - IV. A nomeação de pessoas contratadas de forma temporária, em qualquer caso.
- (A) Em todas as proposições.
 - (B) Somente nas proposições III e IV.
 - (C) Somente nas proposições I, II e III.
 - (D) Somente nas proposições I e II.

O nepotismo, vedado pela Súmula Vinculante 13 do STF, fere o princípio da moralidade. I: correta (Súmula Vinculante 13 do STF); II: correta, valendo lembrar que o bisneto é parente em 3º grau do bisavô (Súmula Vinculante 13 do STF); III: incorreta, pois primo é parente em 4º grau e a súmula mencionada veda a nomeação de parente até o 3º grau; IV: incorreta, pois a nomeação proibida na súmula é para cargo em comissão ou função gratificada, não atingindo assim a designação para funções temporárias. **WG**

1.3. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPRESSOS EM OUTRAS LEIS OU IMPLÍCITOS E PRINCÍPIOS COMBINADOS

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) É possível encontrar posições jurídicas que entendem ser indissociáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, também há a compreensão que os distingue, afirmando que a razoabilidade está sedimentada na criação norte-americana do devido processo legal substantivo e que a proporcionalidade é extraída da jurisprudência alemã, que dissociou o conceito em três subelementos constitutivos. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, esses três subelementos.

- (A) Adequação – necessidade – proporcionalidade em sentido estrito.
- (B) Adequação – ponderação – razoabilidade em sentido estrito.
- (C) Efetividade – ponderação – razoabilidade em sentido amplo.
- (D) Efetividade – necessidade – proporcionalidade em sentido estrito.
- (E) Ponderação – necessidade – razoabilidade em sentido estrito.

A alternativa “a” está correta, pois, quanto ao princípio da proporcionalidade, o STF, no julgamento do RE 466.343-1, especificou que esse princípio, quando aplicado na restrição a direitos fundamentais, deve levar em conta os seguintes critérios: a) adequação: eficácia do meio escolhido; b) necessidade: uso do meio menos restritivo ou gravoso para atingir a finalidade, face ao indivíduo paciente; c) proporcionalidade em sentido estrito: ponderação entre os benefícios alcançados com o ato e os danos por ele causados. Quanto à ordem correta de aplicação do princípio, é a seguinte: primeiro analisa-se, de fato, se há colisão de direitos fundamentais; depois descreve-se o conflito identificando os pontos relevantes do caso e, por fim, faz-se o exame, sucessivo, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. **WG**

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) O princípio da autotutela administrativa, consagrado no Enunciado 473 das Súmulas do STF (“473 – A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”), fundamento invocado pela Administração para desfazer ato administrativo que

afete interesse do administrado, desfavorecendo sua posição jurídica,

- (A) confunde-se com a chamada tutela administrativa.
- (B) prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, pois tem como objetivo a restauração da ordem jurídica, em respeito ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.
- (C) exige prévia instauração de processo administrativo, para assegurar o devido processo legal.
- (D) pode ser invocado apenas em relação aos atos administrativos ilegais.

A: incorreta, pois a *tutela administrativa* (ou *controle administrativo*) é a possibilidade de a pessoa jurídica criadora de outra pessoa jurídica rever os atos desta que extrapolem os objetivos finalísticos da entidade criada; trata-se de um poder fiscalizatório bem mais restrito que a *hierarquia* (esta se dá de órgão superior para órgão subordinado), que permite ao órgão superior rever os atos do ato subordinado não só quando há desvio finalístico, como também quando há ilegalidade ou inconveniência; assim, a hierarquia tem relação com o princípio da autotutela, ao passo que a tutela administrativa não; B: incorreta, pois, havendo possibilidade de afetar a liberdade e a propriedade de terceiros, há de se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que se dá, normalmente, no âmbito de um processo administrativo; C: correta, nos termos do comentário à alternativa “b”; D: incorreta, pois a autotutela se dá tanto quanto a atos *ilegais* (caso em se dará a anulação) como em relação aos atos *inconvenientes* (caso em que se dará a revogação), nos termos do próprio texto da Súmula citada, bem como do art. 53 da Lei 9.784/1999. **WG**

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Considere a seguinte afirmação quanto a um ato administrativo:

“Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente, controlável a posteriori.”

Tal afirmação, no contexto do Direito brasileiro, é

- (A) equivocada, pois a Constituição Federal exige a motivação como elemento a constar textualmente dos atos administrativos.
- (B) correta, compreendendo a motivação como elemento necessário ao controle do ato administrativo, porém sem exageros de mera formalidade.
- (C) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo exige que todo ato administrativo seja motivado pela autoridade que o edita.
- (D) correta, pois motivar ou não, em todo caso, é faculdade discricionária da autoridade administrativa.
- (E) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo veda que pareceres sejam invocados como motivos suficientes para a prática de atos.

A: incorreta, não há previsão constitucional nesse sentido; B: correta; segundo o art. 50, § 1º, da Lei 9.784/1999, a motivação pode “consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”; C e E: incorretas, pois o art. 50, § 1º, da Lei 9.784/1999 permite a motivação em tela, que tem o nome de motivação *aliunde*; D: incorreta, pois a motivação é um princípio (art. 2º, “caput”, da Lei 9.784/1999) e, como tal, não é facultativa, mas sim obrigatória. **WG**

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Após a edição da CF, havia controvérsia sobre a obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos nas empresas públicas e sociedades de economia mista. A questão foi pacificada pelo STF, no ano de 1993, em decisão que confirmou a obrigatoriedade do concurso público. Posteriormente, avaliando contratações sem concurso público ocorridas no período entre 1988 e 1993, o STF assim decidiu: “(...) A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente.” Nessa decisão, fica evidenciada a aplicação do princípio da

- (A) juridicidade.
- (B) recepção.
- (C) segurança jurídica.
- (D) continuidade do serviço público.
- (E) supremacia do interesse público.

A decisão tem por fundamento o princípio da segurança jurídica, que veda, dentre outras coisas, que novas interpretações retroajam e que se frustre, junto aos administrados, expectativas legítimas que a Administração lhes tenha criado. **WG**

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que se refere ao regime jurídico-administrativo, assinale a opção correta.

- (A) Os institutos da suplicância, da delegação e da substituição para o preenchimento de funções públicas temporariamente vagas no âmbito da administração pública decorrem da aplicação do princípio da continuidade do serviço público.
- (B) Em atenção ao princípio da motivação, a administração pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sendo vedada a indicação por órgão diverso daquele que profira a decisão.
- (C) Embora o princípio da segurança jurídica não conste expressamente na CF como um dos princípios da administração pública, esta pode basear sua atuação nesse princípio orientador, que pode ser invocado para impedi-la de anular atos praticados sem a observância da lei.
- (D) Dadas as prerrogativas que integram o regime jurídico administrativo, a administração pública pode, por simples ato administrativo, conceder direito de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.
- (E) A possibilidade de encampação da concessão de serviço público decorre da aplicação do denominado princípio da especialidade.

A: correta, pois os institutos em questão permitem que os serviços não parem, por exemplo, por impedimento ou férias do titular da competência; **B:** incorreta, pois a autoridade, ao decidir, pode fazer referência a fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 9.784/1999; **C:** incorreta, pois nem sempre o princípio da segurança jurídica tem o poder de impedir a anulação de atos administrativos ilegais; como regra, tais atos devem ser anulados pela Administração, que só deixará de fazê-lo em caso excepcionais, como é a hipótese em que tiver decorrido mais de cinco anos da prática de ato que beneficia alguém de boa-fé (art. 54, *caput*, da Lei 9.784/1999) ou quando se tratar de vício sanável em situação concreta que enseje a convalidação do ato (art. 55 da Lei 9.784/1999); **D:** incorreta, pois o princípio da legalidade impede que a Administração crie direitos, obrigações e vedações aos administrados, que não estiverem previstos em lei; **E:** incorreta, pois a encampação de serviço público (extinção de uma concessão de serviço público por motivo de interesse público) decorre do princípio da autotutela da Administração, que permite que esta reveja seus atos quando ilegais (anulação) ou quando não convenham mais ao interesse público (revogação), para os atos em geral, e encampação, para as concessões). **WG**

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre os princípios orientadores da administração pública é INCORRETO afirmar:

- (A) A administração pública não pode criar obrigações ou reconhecer direitos que não estejam determinados ou autorizados em lei.
- (B) A conduta administrativa com motivação estranha ao interesse público caracteriza desvio de finalidade ou desvio de poder.
- (C) A oportunidade e a conveniência são delimitadas por razoabilidade e proporcionalidade tanto na discricionariedade quanto na atividade vinculada da administração pública.
- (D) Além de requisito de eficácia dos atos administrativos, a publicidade propicia o controle da administração pública pelos administrados.
- (E) O princípio da eficiência tem sede constitucional e se reporta ao desempenho da administração pública.

A: assertiva correta, em função do princípio da legalidade; **B:** assertiva correta, pois todo ato administrativo deve atender à finalidade última da Administração, que é o alcance do interesse público, o que faz com que um ato que tenha motivação estranha ao interesse público se ressinta de desvio de finalidade, também chamado de desvio de poder; **C:** assertiva incorreta, devendo a alternativa ser assinalada: a oportunidade e a conveniência, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade dizem respeito apenas aos atos discricionários, já que os atos vinculados são aqueles em que a lei confere ao Administrador apenas uma opção de agir, não havendo como se falar em oportunidade, conveniência, razoabilidade e proporcionalidade, mas apenas podendo falar que o ato está ou não de acordo com o que a lei determina de forma clara e objetiva; **D:** assertiva correta; de fato, a publicidade é requisito de eficácia do ato administrativo (e não de existência ou de validade); ademais, também é correto dizer que a publicidade propicia o controle da administração pública pelos administrados, já que estes não conseguirão saber se os administradores vem ou não cumprindo o que determina a lei se os atos administrativos não forem devidamente divulgados; **E:** assertiva correta, pois esse princípio está inserto no art. 37, *caput*, da CF; ademais, eles dizem respeito, sim, ao desempenho da Administração (e dos administradores, por óbvio), impondo que esta atenda satisfatoriamente aos interesses dos administrados, expressos na lei. **WG**

Gabbario

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Constitui exteriorização do princípio da autotutela a súmula do STF que enuncia que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados dos vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

1: certa, valendo salientar que o princípio da autotutela também está previsto no art. 53 da Lei 9.784/1999. **WG**

Gabbario

(Cartório/SC – 2012) A respeito dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, pode-se afirmar:

- I. O princípio da supremacia do interesse público não se constitui como um princípio constitucional administrativo, uma vez que não está previsto expressamente na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal.
- II. Segundo o princípio da legalidade, presente no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, o administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas, não havendo por isso vontade subjetiva dele, dado que na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Contudo, esse princípio que estabelece severa vinculação encontra-se relativizado quando no exercício da atividade administrativa o administrador público pratica atos tidos como discricionários. Esses atos, ao contrário dos vinculados, exigem do administrador público certa margem de operatividade para que se alcance o desiderato maior que é o interesse coletivo (bem-estar social). Nesse diapasão, o administrador público, no afã de alcançar o bem comum, edita o ato discricionário com esteio na conveniência e na oportunidade, razão pela qual não se exige dele submissão completa ao império constitucional e nem ao legal, relativizando-se assim o princípio da legalidade.
- III. O princípio da razoabilidade, ainda que não expresse no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, é considerado como um princípio constitucional administrativo, uma vez que exige do administrador público agir com proporcionalidade na materialização do exercício da função pública e atuar com justiça e adequação subministrando seus atos impelido por critérios racionais e coerentes, consentâneos com a realidade dos fatos.
- IV. O princípio da publicidade presente também no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal veste a regra da transparência administrativa. Seu objetivo é dar conhecimento público à sociedade de todas as decisões administrativas, produzindo, a partir de então, seus consequentes efeitos. Todavia, a publicidade, mesmo que considerada princípio constitucional expresse, cede em razão do interesse público, quando este por seus próprios motivos assim o exigir.

- (A) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- (B) Somente as proposições III e IV estão corretas.
- (C) Somente a proposição IV está correta.
- (D) Somente a proposição II está correta.
- (E) Somente as proposições I e IV estão corretas.

I: incorreta, pois o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado decorre do próprio princípio republicano, sendo reconhecido pela doutrina como princípio basilar do Direito Administrativo, ainda que não previsto expressamente no art. 37, *caput*, da CF; **II:** incorreta, pois a discricionariedade não isenta o administrador público de obedecer aos preceitos legais e constitucionais; **III:** correta; de fato, o princípio não está expresse na CF, mas decorre do disposto no art. 5º, LXXVIII, e 70, *caput*, da CF, neste último caso, por conta das expressões “legitimidade” e “economicidade”; **IV:** correta, nos termos do art. 5º, XXXIII, da CF. **WG**

Gabbario

(Magistratura do Trabalho – 21ª Região – 2012) Sobre os princípios que regem a administração pública, é incorreto afirmar:

- (A) o princípio da moralidade exige que o administrador se pautar por conceitos éticos;
- (B) corolário do princípio da igualdade é a vedação de se estabelecer diferenças em razão da sede ou domicílio dos licitantes;
- (C) o princípio da supremacia do interesse público decorre da posição privilegiada dos órgãos e entes públicos encarregados da preservação do interesse público;
- (D) em decorrência do princípio da hierarquia, que é restrito às funções administrativas e não aplicáveis às funções tipicamente legislativas e judiciais, a Administração Pública possui a prerrogativa de avocar atribuições, e também de rever os atos dos subordinados;
- (E) A Constituição Federal prevê, expressamente, os princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e razoabilidade.

A: assertiva correta, pois o dever de agir conforme a ética, a boa-fé, a lealdade etc., decorre justamente do princípio da moralidade; **B:** assertiva correta, pois a igualdade não se coaduna com discriminar licitantes em função de sua sede ou domicílio, não podendo um edital de licitação de um município dizer que só pode participar de licitação para fornecer, por exemplo, material de escritório para este, empresas sediadas nele; **C:** assertiva correta, pois, para que o interesse público seja assegurado, há situações em que é necessário se conceder privilégios aos órgãos públicos, como o privilégio deste de poder usar a força para executar seus atos em determinados casos; **D:** assertiva correta, pois a hierarquia, de fato, só existe em relações administrativas (não existindo em relações puramente jurisdicionais e legislativas, não sendo correto dizer que um desembargador de uma câmara é superior hierárquico de um juiz) e decorre dela a possibilidade de revisão

dos atos dos subordinados e também de avocação de atribuições; **E**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o princípio da razoabilidade não está expresso no art. 37, *caput*, da CF, diferentemente dos outros mencionados, que estão. **WG**

„G. Gabbario“

2. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Para resolver as questões deste item, vale citar as definições de cada poder administrativo apresentadas por Hely Lopes Meirelles, definições estas muito utilizadas em concursos públicos. Confira:

- poder vinculado** – “é aquele que o Direito Positivo – a lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização”;
- poder discricionário** – “é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”;
- poder hierárquico** – “é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal”;
- poder disciplinar** – “é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração”;
- poder regulamentar** – “é a faculdade de que dispõem os Chefes de Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei”;
- poder de polícia** – “é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 109 a 123)

2.1. PODER VINCULADO E DISCRICIONÁRIO

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Analise as assertivas e ao final responda.

- Pela aplicação do princípio da impessoalidade, o ato administrativo praticado por funcionário irregularmente investido no cargo ou função é válido.
- A presunção de legitimidade dos atos administrativos é “*juris et de jure*”.
- Pela aplicação do princípio da especialidade, a Assembleia Geral de acionistas das sociedades de economia mista não pode alterar os objetivos de sua constituição.
- Cabe à Administração Pública, no exercício do poder vinculado, antes da edição do ato, apreciar os aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público e equidade.
- A concessão de alvará de licença é ato de polícia discricionário.

Estão corretas apenas as assertivas:

- I e III.
- II e IV.
- III e V.
- II e V.
- IV e V.

I: correta; trata-se da chamada função de fato, que possibilita a manutenção dos atos praticados por esse agente não só pelo princípio da impessoalidade, como também por conta do princípio da segurança jurídica; **II**: incorreta, pois a presunção de legitimidade não é “*juris et de jure*” (absoluta), mas sim “*juris tantum*” (relativa); **III**: correta, pois, do contrário, haveria violação à autorização legislativa para a criação da sociedade de economia mista (art. 37, XIX, da CF); **IV**: incorreta, pois, em sendo o ato vinculado, só há uma opção de agir, não se falando em análise da conveniência e oportunidade para a prática do ato, juízo próprio de atos vinculados; **V**: incorreta, pois a licença é ato unilateral e vinculado, pelo qual se faculta a alguém o exercício de uma atividade. **WG**

„G. Gabbario“

2.2. PODER DISCIPLINAR

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Quanto ao poder disciplinar da Administração Pública, é correto afirmar:

- A aplicação conjunta de punição disciplinar e criminal resulta em *bis in idem*.
- As penas decorrentes das punições disciplinar e criminal têm a mesma natureza jurídica.
- O poder disciplinar está vinculado à prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva punição.

(D) Os atos administrativos disciplinares são praticados de acordo com a conveniência e oportunidade, sem motivação.

A: incorreta, a punição disciplinar e a criminal têm fundamentos diferentes, sendo diversa a natureza das penas, em termos de substância. É justamente em razão dessa diferença substancial, que é possível a aplicação conjunta das duas penalidades sem que ocorra *bis in idem*, de modo que é possível que uma mesma infração dê ensejo a punição administrativa (disciplinar) e a punição penal (criminal); **B**: incorreta, como já esclarecido na assertiva acima, a natureza jurídica das punições disciplinar e criminal é diversa: o poder disciplinar é exercido como faculdade punitiva interna da Administração Pública, abrangendo somente as infrações relacionadas com o serviço. A punição penal, por outro lado, é aplicada com finalidade social, para reprimir crimes e contravenções definidas previamente em lei penal, sendo sua aplicação realizada fora da Administração, pelo Poder Judiciário; **C**: correta, a discricionariedade disciplinar se reduz ao procedimento para aplicá-la e circunscreve-se à escolha da penalidade dentre as várias possíveis previstas em lei, à graduação da pena, à conveniência e oportunidade de sua aplicação. Tanto a infração quanto as penalidades cabíveis face a uma falta funcional devem estar previstas previamente em lei; **D**: incorreta, a motivação do ato disciplinar é imprescindível para a validade de pena. **FB**

„G. Gabbario“

2.3. PODER REGULAMENTAR

(Analista Ciências Jurídicas – Sudene – 2013 – FGV) Dentre os poderes inerentes à Administração Pública encontra-se o poder regulamentar. Com relação a esse poder, analise as afirmativas a seguir.

- O poder regulamentar sofre controle por parte do poder legislativo.
- O poder regulamentar sofre controle judicial.
- A Constituição Federal veda completamente a figura do Decreto Autônomo.

Assinale:

- se apenas afirmativa I estiver correta.
- se apenas a afirmativa II estiver correta.
- se apenas a afirmativa III estiver correta.
- se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

I: correta, cabendo ao legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V, da CF); **II**: correta, cabendo controle de constitucionalidade concentrado e judicial sobre tais atos; **III**: incorreta, pois há exceções no art. 84, VI, da CF. **WG**

„G. Gabbario“

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, regulamentando e estabelecendo limites à emissão de ruídos por casas noturnas, consubstancia manifestação de

- Poder Disciplinar.
- Poder de Polícia.
- Autotutela.
- Ato Administrativo Complexo.
- Poder Hierárquico.

A: incorreta, pois o poder disciplinar incide sobre pessoas com vínculo específico com Estado (ex.: servidores públicos punidos por faltas disciplinares), o que não é o caso narrado no enunciado, que traz uma atuação estatal sobre casas noturnas em geral; **B**: correta, pois o poder de polícia traduz-se em criação de regras (e respectiva fiscalização) que incide sobre pessoas indeterminadas, como é o caso trazido no enunciado, que faz referência a casas noturnas em geral; **C**: incorreta, pois a autotutela significa a possibilidade de a Administração anular seus atos ilegais e revogar seus atos inconvenientes, o que nada tem a ver com o caso trazido no enunciado; **D**: incorreta, pois ato administrativo complexo é aquele expedido por dois ou mais órgãos, o que não tem qualquer relação com o enunciado da questão; **E**: incorreta, pois o poder hierárquico é aquele exercido pelo superior sobre o órgão ou agente subordinado, que também não guarda relação algum com o enunciado da questão. **WG**

„G. Gabbario“

(Analista – MP/MS – 2013 – FGV) O prefeito recém-eleito do Município “X”, visando tornar a administração municipal mais eficiente, resolve elaborar uma nova forma de atuação da Administração Pública e, para tanto, precisa reorganizá-la. Considerando a situação acima, assinale a afirmativa correta.

- O prefeito pode criar qualquer órgão público sem necessitar de lei para tanto, desde que não implique em aumento de despesa.
- O prefeito não pode criar ou extinguir órgão público, somente podendo reestruturar a administração pública desde que não crie despesa.
- O prefeito pode criar órgão público somente por lei, a qual será de sua iniciativa ou do secretário municipal ao qual o órgão estiver vinculado.
- O prefeito pode extinguir qualquer órgão público sem necessitar de lei para tanto, já que isso, necessariamente, não implicará em aumento de despesa.
- O prefeito pode criar ou extinguir órgão público desde que não crie nova despesa, somente necessitando de lei caso deseje criar ente da administração pública indireta.

A, D e E: incorretas, pois a CF não autoriza a criação ou a extinção de órgão público sem lei, sendo a exceção que se tem na CF é para a extinção de cargos vagos sem lei (art. 84, VI, "b", da CF); **B:** correta (art. 84, VI, "a", da CF); **C:** incorreta, pois não existe lei de iniciativa de secretário municipal; a iniciativa de leis municipais pode ser do Chefe do Executivo, dos vereadores e popular, na forma da Lei Orgânica. **WG**

Gabbario

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir.

- (1) Segundo jurisprudência do STJ, no direito brasileiro admite-se o regulamento autônomo, de modo que podem os chefes de Poder Executivo expedir decretos autônomos sobre matérias de sua competência ainda não disciplinadas por lei.

1: errada, pois, no Brasil, os Decretos são de execução de lei, e não autônomos de lei; assim, um decreto não pode inovar na ordem jurídica, mas apenas explicar a lei; as únicas hipóteses de decreto autônomo no Brasil são as previstas no art. 84, VI, da CF. **WG**

Gabbario

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) A respeito dos limites do poder regulamentar, julgue o próximo item.

- (1) O AGU, utilizando-se do poder regulamentar previsto na CF, pode conceder indulto e comutar penas, desde que por delegação expressa do presidente da República.

1: Correta, pois o art. 84, parágrafo único, da CF faculta ao Presidente da República a delegação da competência para conceder indulto e comutar penas (art. 84, XII, da CF) aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. **WG**

Gabbario

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) No ordenamento jurídico brasileiro, compete exclusivamente ao Presidente da República, no plano federal, por decreto, praticar ato

- (A) decorrente do poder hierárquico, editado para fiel execução da lei;
(B) decorrente do poder normativo da Administração, contemplando a edição de restrições ao exercício de direitos e atividades de particulares;
(C) decorrente do exercício do poder de polícia, para instituir limitações de caráter geral à atuação do particular em face do interesse público.
(D) voltado à extinção de cargos vagos.
(E) voltado à organização administrativa, incluindo a criação de órgãos e cargos públicos.

A: incorreta, pois foi trocada a expressão "poder regulamentar" por "poder hierárquico"; **B:** incorreta, pois o Presidente pratica o poder regulamentar, com vistas à fiel execução da lei (art. 84, IV, da CF); vale lembrar que a edição de restrições a direitos só pode se dar por ato do Chefe do Executivo, se for a título de explicar restrição que a lei tiver previsto, já que, pelo princípio da legalidade, não pode um ato infralegal criar obrigação para as pessoas; por fim, vale dizer que o poder normativo (diferentemente do poder regulamentar) não é exclusivo do Chefe do Executivo; **C:** incorreta, pois o poder de polícia não é ato exclusivo do Presidente da República; **D:** correta (art. 84, VI, "b", da CF); **E:** incorreta, pois somente a lei pode criar órgãos e cargos públicos (art. 84, VI, "a", da CF). **WG**

Gabbario

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro, o poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da Administração Pública. Referido poder regulamentar, de acordo com a Constituição Federal,

- (A) é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, que também pode editar decretos autônomos, nos casos previstos.
(B) admite apenas a edição de decretos executivos, complementares à lei.
(C) compreende a edição de decretos regulamentares autônomos sempre que houver lacuna na lei.
(D) admite a delegação da competência originária em caráter geral e definitivo.
(E) compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares, quando houver lacuna na lei.

A: correta, pois, de acordo com o art. 84, IV, da CF, compete privativamente ao Presidente da República expedir decretos para fiel execução da lei; ademais, o próprio art. 84, em seu inciso VI, traz competência para o Chefe do Executivo expedir os chamados "decretos autônomos", ou seja, decretos que descendem diretamente da Constituição; **B:** incorreta, pois a regra é que o Chefe do Executivo só pode editar *decretos executivos de lei*; porém, o art. 84, VI, da CF estabelece duas hipóteses em que o Chefe do Executivo pode editar *decretos autônomos de lei*; **C e E:** incorretas, pois os decretos autônomos de lei só podem ser editados nos casos previstos em lei (art. 84, VI, da CF), que não incluem a hipótese em que há lacuna legislativa; **D:** incorreta, pois a competência para regulamentar a lei é indelegável, não estando prevista nas exceções trazidas no art. 84, parágrafo único, da CF. **WG**

Gabbario

2.4. PODER DE POLÍCIA

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Sobre o poder de polícia, é correto afirmar:

- (A) Por ter natureza eminentemente sancionatória, deve sempre ser exercido nos estritos limites da lei.
(B) Embora não seja a regra, admite-se sua delegação a particulares, incluindo as atividades materiais acessórias e conexas, bem ainda a coerção e a imposição de sanções.
(C) Excepcionalmente, se presente interesse público relevante, as medidas de poder de polícia podem gerar efeitos retroativos e infirmar os efeitos produzidos por atos praticados anteriormente.
(D) Orienta-se a prevenir lesão a direitos e a valores tutelados juridicamente, possuindo cunho eminentemente preventivo.
(E) Desenvolve-se por meio de quatro categorias de providências: a regulamentação (edição de normas gerais), a emissão de decisões particulares, a coerção fática propriamente dita e o sancionamento *a posteriori*.

A: incorreta, pois o poder de polícia é, antes de tudo, preventivo, incidindo sanções apenas quando a prevenção não evitar a violação das normas que buscam condicionar os interesses individuais ao interesse público; **B:** incorreta, pois o poder de polícia em sua inteireza só pode ser exercido por autoridade pública, podendo os particulares contribuir apenas com atividades meramente materiais, como a operação de radares eletrônicos (simples fiscalização, sem aplicação de sanção) e também em atividades de consentimento; **C:** incorreta, pois nem mesmo a lei pode retroagir para restringir direitos, quanto mais um ato de polícia administrativa; **D:** correta, pois o poder de polícia é, antes de tudo, preventivo, incidindo sanções apenas quando a prevenção não evitar a violação das normas que buscam condicionar os interesses individuais ao interesse público; **E:** incorreta, pois o poder de polícia se desenvolve em quatro providências, quais sejam, a edição de **lei**, a atividade de **consentimento** (que consiste em verificar se o particular que desempenha determinada atividade ou direito satisfaz os requisitos em lei para tanto; por exemplo, tem-se o caso das autoescolas, que são particulares credenciados para exames que verificam alguns dos requisitos para receber habilitação para dirigir), a **fiscalização** e a aplicação de **sanção**. **WG**

Gabbario

(Analista – MP/MS – 2013 – FGV) Sobre o Poder de Polícia, avalie as afirmativas a seguir.

- I. São características do poder de polícia a autoexecutoriedade e a coercibilidade.
- II. O poder de polícia somente pode ser exercido por pessoa jurídica integrante da Administração Pública.
- III. A Polícia Administrativa incide sobre pessoas, enquanto a Polícia Judiciária sobre atividades.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I: correta, pois esses são dois atributos típicos do poder de polícia, que possibilitam que o Estado, sem ter que buscar o Judiciário, possa atuar concretamente para impedir a violação da lei, como ocorre no caso da polícia de trânsito, que pode inclusive fazer a retenção do veículo nos casos mencionados na lei; **II:** incorreta, pois o poder de polícia somente pode ser exercido por autoridade pública de pessoa jurídica de direito público, não podendo ser exercido por pessoas jurídicas da Administração Pública que não sejam de direito público; **III:** incorreta, pois é o oposto, ou seja, a polícia judiciária incide sobre pessoas, ao passo que a polícia administrativa incide sobre atividades. **WG**

Gabbario

(Advogado da Assembleia Legislativa/MA – 2013 – FGV) A Administração Pública, para a realização do interesse público, possui uma série de prerrogativas, sendo dotada de um rol de poderes. Dentre esses poderes encontra-se o Poder de Polícia.

Com relação ao Poder de Polícia, analise as afirmativas a seguir.

- I. O poder de polícia é exercido, de forma geral, sobre a sociedade, independentemente da existência de um título jurídico específico vinculando a administração e o administrado.
- II. O poder de polícia possui, entre suas características, a autoexecutoriedade e a discricionariedade.
- III. O poder de polícia poderá impor obrigações positivas ou negativas.

Assinale:

- (A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente a afirmativa II estiver correta.

I: correta, pois o poder de polícia recai sobre pessoas indeterminadas, que têm ou não vínculo jurídico específico com a administração; por exemplo, qualquer pessoa que dirija um carro está sujeito ao poder de polícia de trânsito; **II:** correta, pois a doutrina de fato

aponta esses dois atributos como típicos do poder de polícia; porém, é bom apontar que, quanto ao atributo da discricionariedade, este nem sempre ocorre; vai depender do texto da lei que cria a limitação administrativa; se a lei é bem clara e objetiva sobre o que está proibido e sobre qual conduta o agente público deve tomar, como ocorre com boa parte das normas do Código de Trânsito, está-se diante de competência vinculada e não competência discricionária; já se a lei traz conceito vago sobre a hipótese que enseja uma atuação, bem como possibilita que seja aplicada mais de uma sanção para o agente infrator, aí sim teremos uma competência discricionária; **III**: correta, servindo de exemplo de obrigação negativa o dever de não violar as normas de trânsito e de obrigação positiva o dever daquele proprietário de terreno vazio de promover a sua limpeza, bem como de fazer a respectiva calçada. **WG**

„A. 0194663

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) No exercício do poder de polícia administrativa, o Município, segundo orientação Sumulada do STF,

- (A) ao proibir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, edita lei válida.
- (B) ao proibir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, edita lei inválida.
- (C) ao estabelecer o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território, edita lei inválida.
- (D) pode criar limitações administrativas à propriedade, passíveis de indenização.

A: incorreta, pois, segundo a Súmula STF 646, “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”, ou seja, a lei que assim agir é inválida, ante a sua inconstitucionalidade; **B**: correta, nos termos da Súmula STF 646; **C**: incorreta, pois, segundo a Súmula STF 645, “é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”; **D**: incorreta, pois as limitações administrativas, por serem gerais e atingir pessoas indeterminadas, não ensejam indenização aos que se sintam prejudicados por ela. **WG**

„B. 0194663

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) O Poder de Polícia NÃO contém

- (A) os atributos de autoexecutoriedade e de coercibilidade.
- (B) a faculdade da Administração de restringir o direito constitucional de manifestação do pensamento, limitando o seu exercício.
- (C) a possibilidade de agentes administrativos fiscalizarem as medidas de prevenção à dengue, vistoriando residências.
- (D) a permissão aos Poderes de restringir o ingresso e a permanência de pessoas em suas sedes.
- (E) a possibilidade de ação repressiva quando, extravasados os limites do exercício da garantia constitucional de reunião, houver violência contra prédios ou pessoas.

A: incorreta, pois a doutrina aponta que o poder de polícia contém os atributos da autoexecutoriedade, da coercibilidade e da discricionariedade, de modo que os dois atributos mencionados estão, sim, no rol de atributos desse poder administrativo; **B**: correta, pois esse direito está previsto como cláusula pétrea na Constituição da República e, como tal, não pode sofrer restrição; de qualquer forma, é bom lembrar que o abuso nesse exercício pode ensejar pedido indenizatório futuro, em favor do injustamente lesado; **C**: incorreta, pois os atributos da autoexecutoriedade e da coercibilidade permitem sim esse tipo de fiscalização, que, por sinal, é indispensável para que a fiscalização em tela seja eficaz e atinja seus objetivos; **D**: incorreta, pois há casos em que tal medida será necessária, para garantir, por exemplo, que os serviços públicos possam ser efetivamente executados, sem embargo ao seu regular desempenho; **E**: incorreta, pois extravasados os limites do exercício de direitos, está-se diante de abuso de direito, que enseja sim atuação repressiva estatal, servindo de exemplo situação em que vândalos estiverem a depredar bens públicos, hipótese em que, com o devido respeito ao princípio da proporcionalidade, podem os agentes estatais competentes atuar no sentido de conter esse tipo de violência. **WG**

„B. 0194663

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com relação aos poderes da administração pública, assinale a opção correta de acordo com o entendimento do STF e da doutrina.

- (A) O exercício do poder de polícia é passível de delegação a pessoa jurídica de direito privado, a qual somente poderá aplicar sanções administrativas ao administrado quando o ato praticado estiver previamente definido por lei como infração administrativa.
- (B) O ato administrativo decorrente do exercício do poder de polícia é autoexecutório porque dotado de força coercitiva, razão pela qual a doutrina aponta ser a coercibilidade indissociável da autoexecutoriedade no ato decorrente do poder de polícia.
- (C) A administração pública, no exercício do poder de limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, pode condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, ainda que o infrator não tenha sido notificado.
- (D) O termo inicial do prazo prescricional da ação disciplinar é a data em que o fato foi praticado.
- (E) Nas situações em que a conduta do investigado configure hipótese de demissão ou cassação de aposentadoria, a administração pública

dispõe de discricionariedade para aplicar penalidade menos gravosa que a de demissão ou de cassação.

A: incorreta, pois não se admite delegação do poder de polícia a pessoa de direito privado; **B**: correta, pois a coercibilidade ou executoriedade (possibilidade de uso da força pela própria Administração) pressupõe autoexecutoriedade (no sentido de a Administração não ter de buscar o Judiciário para executar suas decisões); **C**: incorreta, pois, de acordo com a Súmula STJ 127, “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”; **D**: incorreta, pois o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990); **E**: incorreta, pois a Administração está adstrita aos comandos legais, não havendo margem de liberdade fora do que determina a lei. **WG**

„B. 0194663

(Delegado/AM) O poder de polícia autoriza a Administração Pública a restringir o uso e gozo da liberdade e da propriedade do indivíduo em prol da coletividade. Dentre as suas características, podem ser destacadas:

- (A) substitutividade e coercibilidade
- (B) disponibilidade e substitutividade
- (C) coercibilidade e autoexecutoriedade
- (D) autoexecutoriedade e disponibilidade

A: incorreta, pois a substitutividade não é considerada característica do poder de polícia; **B**: incorreta, pois a disponibilidade e a substitutividade não são características do poder de polícia; **C**: correta, pois a coercibilidade e a autoexecutoriedade são características do poder de polícia; **D**: incorreta, pois a disponibilidade não é característica do poder de polícia. **WG**

„C. 0194663

(Delegado/MG – 2012) No que se refere aos Poderes Administrativos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O ato administrativo submete-se ao controle judicial por força do princípio da moralidade.
- (B) O poder regulamentar típico permite complementar a lei e é de caráter derivado.
- (C) Autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder de polícia.
- (D) Os atos de polícia que avultam o princípio da proporcionalidade revelam-se ilegais, sendo, portanto, passíveis de anulação pelo Poder Judiciário.

A: incorreta (devendo ser assinalada); o ato administrativo submete-se ao controle judicial por força dos princípios da legalidade (art. 37, *caput*, da CF) e da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF); **B**: correta, pois o poder regulamentar típico admite apenas a expedição de regulamentos de execução de lei, ou seja, de regulamentos que complementam a lei, não criando direitos ou deveres originários, daí seu caráter derivado; **C**: correta, pois a doutrina, de fato, aponta esses dois atributos como próprios do poder de polícia; **D**: correta, pois o desrespeito à proporcionalidade (pressuposto de validade denominado “causa”) torna o ato ilegal, passível, portanto, de anulação pelo Judiciário. **WG**

„A. 0194663

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Partindo da premissa de que as atividades abaixo relacionadas sejam, de fato, competências legalmente estabelecidas, exemplos de expressão do poder de polícia administrativa no âmbito do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa que **NÃO** se enquadra nesse contexto:

- (A) Por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária, exercer a inspeção animal e vegetal e o controle de produtos de origem animal e vegetal, na produção e na industrialização, podendo fixar multas em casos como a não aplicação, em rebanhos, das vacinas obrigatórias.
- (B) Por parte do Instituto Estadual de Florestas, fiscalizar e supervisionar a execução das atividades de gestão florestal no território do Estado, em articulação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, cabendo-lhe conceder licenciamento ambiental.
- (C) Por parte da Polícia Civil, órgão administrativo autônomo, subordinado ao Governador do Estado, investigar e apurar, no território estadual, infrações criminais, exceto as militares.
- (D) Por parte do Instituto de Pesos e Medidas, fiscalizar, em todo o Estado, diversos instrumentos, tais como bombas medidoras de combustíveis líquidos, instrumentos de pesar e de medir, taxímetros, hidrômetros, cuja não observância dos parâmetros técnicos de funcionamento poderá ensejar laque ou apreensão.
- (E) Por parte da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG, supervisionar, controlar e avaliar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, podendo aplicar sanções legais em caso de descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas.

As alternativas “a”, “b”, “d” e “e” trazem típicos exemplos de poder de polícia administrativa, consistente na faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Já a alternativa “c” traz exemplo de polícia judiciária, e não de polícia administrativa. **WG**

„C. 0194663

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) O poder de polícia

- (A) não tem o condão de restringir atividades e direitos individuais.
- (B) tem como um de seus atributos específicos a discricionariedade.
- (C) administrativa incide sobre as pessoas, enquanto que a polícia judiciária incide sobre bens, direitos e atividades do particular.
- (D) pode, com base no requisito da arbitrariedade, impor coativamente medidas diretas de proibição ou de punição contra os administrados que estejam infringindo normas legais urbanísticas.
- (E) tem a desapropriação de bens como um de seus meios típicos de atuação contra os administrados, em prol do interesse público.

A: incorreta, pois o poder de polícia consiste justamente no poder de restringir pessoas, bens e atividades, condicionando-os aos interesses coletivos; **B:** correta, pois a doutrina aponta que o poder de polícia tem como atributos a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade; **C:** incorreta, pois é o contrário, ou seja, a polícia administrativa age sobre bens e pessoas, ao passo que a polícia judiciária age sobre pessoas; **D:** incorreta, pois em Direito Administrativo há, no máximo, *discricionariedade* (margem de liberdade) e nunca *arbitrariedade* (liberdade total); **E:** incorreta, pois poder de polícia e desapropriação não se confundem; o primeiro recai genericamente sobre as pessoas, atingindo pessoas indeterminadas, ao passo que o segundo atinge pessoas determinadas; o primeiro decorre diretamente da lei, ao passo que o segundo depende de processo de desapropriação; o primeiro permite que o Poder Público cobre taxa do fiscalizado, ao passo que o segundo impõe o contrário, ou seja, o pagamento de uma indenização em favor do particular. **WG**

„B., o m r b a d e g

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) No que se refere aos poderes administrativos, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o poder de polícia administrativa, há competências exclusivas e não concorrentes das três esferas estatais, dada a centralização político-administrativa decorrente do sistema constitucional.
- (B) O poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito coletivo.
- (C) A polícia administrativa especial é aquela que cuida genericamente da segurança, da salubridade e da moralidade pública.
- (D) A finalidade do poder de polícia é a proteção ao interesse público no seu sentido mais estrito.
- (E) Com a ampliação do campo de incidência do poder de polícia, chega-se hoje a utilizar esse poder até para a preservação da segurança nacional, que é, em última análise, a situação da tranquilidade e garantia que o Estado oferece ao indivíduo e à coletividade, para a consecução dos objetivos do cidadão e da nação em geral.

A: incorreta, pois há uma série de competências comuns em matéria de poder de polícia, decorrente de um esforço de descentralização e não de centralização político-administrativa; um exemplo é a polícia administrativa ambiental, competência comum dos quatro entes políticos; **B:** incorreta, pois o poder de polícia é sinônimo de restrições feitas pela Administração, não sendo um bom exemplo de ferramenta para conter os abusos do direito coletivo; são ferramentas voltadas a essa contenção os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da motivação, da proporcionalidade e da segurança jurídica; **C:** incorreta, pois a polícia administrativa, por natureza, não é especial, mas geral; **D:** incorreta, pois a finalidade do poder de polícia deve ser sempre dividida em duas partes, quais sejam, a finalidade mediata, que é atender ao interesse público, e a finalidade imediata, que visa a resguardar algum interesse público em especial, como os interesses relacionados a vigilância sanitária, ao sossego público, ao meio ambiente etc.; **E:** correta, pois qualquer atividade tendente a condicionar genericamente os direitos, as atividades e os bens das pessoas ao interesse público é poder de polícia, circunstância mantida mesmo quando se visa a preservar a segurança nacional. **WG**

„E., o m r b a d e g

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Apontam-se como atributos do poder de polícia a

- (A) vinculação, a exigibilidade e a materialidade.
- (B) exigibilidade, a materialidade e as decisões.
- (C) discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.
- (D) direção, o sujeito e o objeto.
- (E) coercibilidade, o objeto e a materialidade.

São atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Assim, somente a alternativa “C” está correta. **WG**

„C., o m r b a d e g

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) Por serem atos de polícia administrativa, a licença e a autorização, classificadas, respectivamente, como ato vinculado e ato discricionário, são suscetíveis de cassação pela polícia judiciária.

1: Incorreta, pois a polícia judiciária tem como finalidade a investigação de ilícitos criminais e não o exercício do poder de polícia. **WG**

„1., o m r b a d e g

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) A ação punitiva do Estado deve ocorrer em um certo lapso temporal, sob pena de estar abarcada pelo instituto da prescrição. A respeito do tema, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à

legislação em vigor, em regra, prescreve em cinco anos, contados da data em que tomou conhecimento da prática do ato.

- (B) Em casos de infração permanente ou continuada, a prescrição somente começará a contar da data em que o ato tiver cessado.
- (C) Se o ato administrativo constituir crime, o prazo prescricional será o mesmo da lei penal.
- (D) Prescrevem em período superior a três anos os procedimentos administrativos paralisados que estão aguardando despacho ou julgamento da autoridade administrativa.

A: incorreta, devendo ser assinalada; como regra, o prazo em tela é contado da data da própria prática do ato e não da data do conhecimento da prática do ato (art. 1º, *caput*, da Lei 9.873/1999); **B:** correta (art. 1º, *caput*, da Lei 9.873/1999); **C:** correta (art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/1999); **D:** correta (art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999). **WG**

„A., o m r b a d e g

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre poder de polícia, é correto afirmar que

- (A) a multa imposta pela Administração no exercício do poder de polícia pode ser executada diretamente pela via administrativa, devido ao atributo da autoexecutoriedade.
- (B) o poder de polícia pode ser delegado a particular por decreto ou outra norma administrativa, desde que específica e clara em seu objeto.
- (C) lei municipal pode impedir a instalação de estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área.
- (D) a concessão de licença para construir é um ato administrativo vinculado, derivado do exercício do poder de polícia.

A: incorreta, a multa é sanção pecuniária que é aplicada pela Administração Pública em razão do descumprimento de determinada ação ou omissão devida pelo particular. Ela não é o ato de polícia em si, mas uma das possíveis consequências cabíveis em razão de seu descumprimento. Por esse motivo, não é ela dotada dos atributos do poder de polícia, não tendo, portanto, a autoexecutoriedade como uma de suas características, demandando que a Administração Pública inscreva esse crédito exequendo em dívida ativa para sua cobrança; **B:** incorreta, o poder de polícia é indelegável, embora seja possível que certos aspectos meramente materiais sejam realizados por particulares ou mesmo por meio eletrônico; **C:** incorreta, o Município não possui competência para legislar sobre direito econômico (art. 24, I, da CF/1988); **D:** correta, a concessão de licença é ato vinculado, de modo que, preenchidos os requisitos legais, não há qualquer margem de liberdade dada pela lei para que a licença possa não ser concedida. **FB**

„D., o m r b a d e g

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Considerando que sejam atributos do poder de polícia a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, da qual são desdobramentos a exigibilidade e a executoriedade, é correto afirmar:

- (A) A discricionariedade está presente em todos os atos emanados do poder de polícia.
- (B) A exigibilidade compreende a necessidade de provocação judicial para adoção de medidas de polícia.
- (C) A autoexecutoriedade prescinde da coercibilidade, que pode ou não estar presente nos atos de polícia.
- (D) A coercibilidade traduz-se na caracterização do ato de polícia como sendo uma atividade negativa, na medida em que se presta a limitar a atuação do particular.
- (E) O poder de polícia pode ser exercido por meio de atos vinculados ou de atos discricionários, neste caso quando houver certa margem de apreciação deixada pela lei.

A: incorreta, pois apenas quando a lei conferir margem de liberdade ao agente público é que se terá discricionariedade, circunstância que nem sempre acontece nas competências legais instituídas para o exercício do poder de polícia; **B:** incorreta, pois a exigibilidade é atributo que permite a adoção de *coação indireta* para fazer valer os atos administrativos; um exemplo de exigibilidade é a aplicação de uma multa ao infrator da lei; **C:** incorreta, pois os atos de polícia são dotados do atributo autoexecutoriedade, que consiste na possibilidade de a Administração impor seus atos independentemente de pronunciamento do Judiciário; **D:** incorreta, pois coercibilidade consiste no atributo que permite a adoção de *coação direta* (uso da força) para fazer valer os atos administrativos; **E:** correta, pois, como se viu, apenas quando a lei conferir margem de liberdade ao agente público é que se terá discricionariedade, circunstância que nem sempre acontece nas competências legais instituídas para o exercício do poder de polícia; dessa forma, o poder de polícia pode ser exercido por atos vinculados ou discricionários, de acordo com o que dispuser a lei que o regulamentar. **WG**

„E., o m r b a d e g

2.5. PODERES ADMINISTRATIVOS COMBINADOS

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos poderes da administração.

- (A) O STF admite a delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) A avocação de atribuições, decorrente do poder hierárquico da administração pública, é admitida desde que estas não sejam de competência exclusiva do órgão subordinado.

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

(1) O ato administrativo pode ser perfeito, inválido e eficaz.

1: certa, pois ato perfeito é o ato que existe; ato inválido é o que está em desacordo com a lei e ato eficaz é o que produz efeitos; um ato que existe (ato perfeito), mesmo sendo inválido (ato inválido), pode estar a produzir efeitos (ato eficaz), efeitos esses que podem ser extirpados da ordem jurídica no momento em que a invalidade é pronunciada pela Administração ou pelo Judiciário. **WG**

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) As recomendações emitidas pelo Ministério Público aos entes públicos constituem:

- (A) Ato administrativo com caráter vinculante em que se requisita ao destinatário sua divulgação adequada e resposta, com objetivo de obrigá-lo a adotar um comportamento comissivo ou omissivo, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe cabe promover.
- (B) Ato administrativo sem caráter vinculante com objetivo de estimular o destinatário a adotar um comportamento comissivo ou omissivo, sem prazo definido para o cumprimento, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe cabe promover.
- (C) Ato administrativo com caráter vinculante cuja finalidade é obrigar o destinatário a adotar um comportamento comissivo ou omissivo, sem prazo definido para o cumprimento, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe cabe promover.
- (D) Ato administrativo sem caráter vinculante em que se requisita ao destinatário sua divulgação adequada e resposta, com objetivo de estimulá-lo a adotar um comportamento comissivo ou omissivo, dentro de um prazo razoável para adoção de providências, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe cabe promover.
- (E) Não respondida.

A e C: incorretas, pois a recomendação, como o próprio nome diz, não tem caráter vinculante, mas de recomendação mesmo, ou seja, de tentativa de convencimento de que o destinatário do ato mude de comportamento; B: incorreta, pois, para que a recomendação atenda à sua finalidade e não fique muito vaga, há de conter um prazo (razoável) para a adoção das providências recomendadas; D: correta, pois traz exata definição de recomendação; E: incorreta, pois a alternativa "d" responde adequadamente à questão. **WG**

3.2. REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO (ELEMENTOS, PRESSUPOSTOS)

Para resolver as questões sobre os requisitos do ato administrativo, vale a pena trazer alguns elementos doutrinários. Confira:

Requisitos do ato administrativo (são requisitos para que o ato seja válido)

– Competência: é a atribuição legal de cargos, órgãos e entidades. São vícios de competência os seguintes: a1) usurpação de função: alguém se faz passar por agente público sem o ser, ocasião em que o ato será inexistente; a2) excesso de poder: alguém que é agente público acaba por exceder os limites de sua competência (ex.: fiscal do sossego que multa um bar que visita por falta de higiene); o excesso de poder torna nulo ato, salvo em caso de incompetência relativa, em que o ato é considerado anulável; a3) função de fato: exercida por agente que está irregularmente investido em cargo público, apesar de a situação ter aparência de legalidade; nesse caso, s praticados serão considerados válidos, se houver boa-fé.

– Objeto: é o conteúdo do ato, aquilo que o ato dispõe, decide, enuncia, opina ou modifica na ordem jurídica. O objeto deve ser lícito, possível e determinável, sob pena de nulidade. Ex.: o objeto de um alvará para construir é a licença.

– Forma: são as formalidades necessárias para a seriedade do ato. A seriedade do ato impõe a) respeito à forma propriamente dita; b) motivação.

– Motivo: fundamento de fato e de direito que autoriza a expedição do ato. Ex.: o motivo da interdição de estabelecimento consiste no fato de este não ter licença (motivo de fato) e de a lei proibir o funcionamento sem licença (motivo de direito). Pela Teoria dos Motivos Determinantes, o motivo invocado para a prática do ato condiciona sua validade. Provando-se que o motivo é inexistente, falso ou mal qualificado, o ato será considerado nulo.

– Finalidade: é o bem jurídico objetivado pelo ato. Ex.: proteger a paz pública, a salubridade, a ordem pública. Cada ato administrativo tem uma finalidade. Desvio de poder (ou de finalidade): *ocorre quando*

um agente exerce uma competência que possuía, mas para alcançar finalidade diversa daquela para a qual foi criada. Não confunda o excesso de poder (vício de sujeito) com o desvio de poder (vício de finalidade), espécies do gênero abuso de autoridade.

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Em relação ao direito administrativo, julgue o próximo item.

(1) Tratando-se de delegação de competência de superior em uma estrutura hierarquizada, a autoridade delegante não pode exercê-la após a transferência da atribuição.

1: incorreta, pois em sendo a autoridade delegante superior hierárquico da autoridade delegatária da competência e considerando que o superior hierárquico pode rever os atos do subordinado, a primeira pode exercer a competência delegada mesmo após a transferência da atribuição, seja revogando a delegação, seja avocando a competência, seja revisando o ato praticado pelo subordinado. **WG**

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Com relação à competência administrativa, é correto afirmar que:

- (A) a competência de um órgão não se transfere a outro órgão por acordo entre as partes.
- (B) o ato de delegação retira a competência da autoridade delegante.
- (C) o fenômeno da avocação dar-se-á quando o agente hierarquicamente inferior praticar ato da competência da autoridade de maior hierarquia.
- (D) a delegação de competência prescinde de norma expressa autorizadora.
- (E) a incompetência se transmuda em competência de acordo com a característica da improrrogabilidade.

A: correta, pois a competência só pode ser delegada pelo próprio órgão detentor dela e mesmo assim respeitados os limites e formalidades legais previstos nos arts. 11 a 14 da Lei 9.784/1999; B: incorreta, pois a competência é irrenunciável e a delegação se dá apenas sobre parte da competência da autoridade e sempre de forma temporária (arts. 11, 12, *caput*, e 14, § 1º, da Lei 9.784/1999); C: incorreta, pois é o contrário, ou seja, o agente superior chama temporariamente para si a competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior (art. 15 da Lei 9.784/1999); D: incorreta, pois é necessário sim norma expressa autorizadora, por conta do princípio da legalidade, lembrando que na esfera federal a autorização da delegação está prevista nos arts. 12 a 14 da Lei 9.784/1999; E: incorreta, pois, havendo prorrogação de competência, tem-se causa de modificação desta e não de incompetência que vira competência. **WG**

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Os poderes administrativos encerram as prerrogativas de direito público outorgadas aos agentes do Estado. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Nem toda omissão administrativa se qualifica como ilegal.
- II. Agindo com abuso de poder, a invalidação da conduta abusiva pode dar-se por mandado de segurança.
- III. O desvio de poder é modalidade de abuso em que o agente atua fora dos limites de sua competência.
- IV. No excesso de poder, o agente atua dentro dos limites de sua competência.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I e IV.
- (E) I e III.

I: correta, pois só vai ser ilegal se a lei determinar uma atitude comissiva da Administração; II: correta, pois cabe mandado de segurança em caso de ilegalidade ou *abuso de poder* (art. 5º, LXIX, da CF); III: incorreta, pois o *desvio de poder* é um vício no requisito *finalidade* (e não na *competência*); o *excesso de poder* é que é um vício na *competência*; IV: incorreta, pois no excesso de poder o agente público atua além dos limites de sua competência. **WG**

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- (A) Um fato administrativo pode se consumir sem o suporte de um ato administrativo.
- (B) São elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, modo e objeto.
- (C) Ao contrário do motivo, que pode ser dispensado em determinados atos administrativos, a motivação deverá estar sempre presente.
- (D) A característica da imperatividade significa que o ato administrativo tão logo praticado, pode imediatamente ser executado.
- (E) A anulação do ato administrativo, em regra, opera efeitos *ex nunc*.

A: correta, pois os fatos administrativos (como uma cirurgia praticada por um médico servidor público em um hospital público ou um café servido por garçom servidor público) independem de um ato administrativo para se consumir; B: incorreta, pois são elementos (ou requisitos) do ato administrativo a *competência*, o *objetivo*, o *motivo*, a *forma* e a

finalidade; o *modo* não é um elemento do ato administrativo; **C**: incorreta, pois há casos em que a lei dispensa a motivação, como no caso da nomeação de alguém para cargo em comissão, que é livre; **D**: incorreta, pois tal consequência decorre do atributo da executoriedade; **E**: incorreta, pois a anulação tem efeito *ex tunc*, ou seja, retroage. **WG**

„A., 01/04/2012

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as afirmativas a seguir.

O Poder Judiciário pode exercer o controle dos atos administrativos, quer no que tange à conformidade dos elementos vinculados com a lei (controle de legalidade *stricto sensu*) quer no que toca à compatibilidade dos elementos discricionários com os princípios constitucionalmente expressos (controle da legalidade *lato sensu*), decretando sua nulidade, se necessário)

PORQUE

são elementos do ato administrativo o sujeito, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade.

Assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- (B) A segunda afirmativa é falsa e a primeira é verdadeira.
- (C) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- (D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

A primeira afirmativa é verdadeira, pois o Judiciário controla a legalidade dos atos administrativos em geral, e, quanto aos atos discricionários, também controla outros aspectos, como os princípios da moralidade e da razoabilidade. A segunda afirmativa também é verdadeira, pois esses são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Apesar de as duas serem verdadeiras, a segunda não justifica a primeira. **WG**

„D., 01/04/2012

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) O agente público que, ao editar um ato administrativo, extrapole os limites de sua competência estará incorrendo em

- (A) desvio da motivação do ato.
- (B) avocação.
- (C) excesso de poder.
- (D) usurpação de função pública.
- (E) desvio da finalidade do ato.

A: incorreta, pois a motivação está ligada ao requisito “forma” e não ao requisito “competência”; **B**: incorreta, pois a avocação é procedimento previsto em lei, não ofendendo às regras de competência (art. 15 da Lei 9.784/1999); **C**: correta, pois o excesso de poder (assim como a usurpação de função e a função de fato) é um vício no requisito competência. No caso do excesso de poder, este consiste em um agente público extrapolar os limites de sua competência, coincidindo, assim, com o conceito trazido no enunciado; **D**: incorreta, pois a usurpação de função, apesar de ser um vício na competência, consiste em alguém que não é agente público agir como se fosse um; no caso do excesso de poder, está-se diante de alguém que é agente público, mas que excede os limites de sua competência; **E**: incorreta, pois o desvio de finalidade (ou desvio de poder) é um vício no requisito “finalidade” e não no requisito “competência”. **WG**

„C., 01/04/2012

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta a respeito dos atos administrativos.

- (A) Os administradores de empresas estatais e de fundações podem praticar atos equiparados aos atos administrativos típicos, os quais podem sofrer controle judicial por mandado de segurança ou por ação popular.
- (B) A competência para o ato administrativo é intransferível, improrrogável e indelegável.
- (C) Em razão dos princípios administrativos implícitos, é permitido juridicamente ao administrador substituir a finalidade do ato indicada na norma legal, desde que a nova finalidade eleita também seja de interesse público.
- (D) Em função do seu necessário revestimento material, a forma legal do ato administrativo é a escrita, não se admitindo atos administrativos emanados de forma não escrita, por ordens verbais ou por sinais.
- (E) A Administração Pública não pode praticar atos regidos pelo regime de direito privado no desempenho normal de suas atividades.

A: correta; a respeito dessa possibilidade vale citar, por exemplo, a Súmula STJ 333, pela qual “cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública”; **B**: incorreta, pois a competência pode ser delegada, nos termos do art. 12 da Lei 9.784/1999; **C**: incorreta, pois cada ato administrativo tem a sua finalidade, devendo-se praticar o ato buscando somente a finalidade prevista nele, sob pena de configuração do chamado “desvio de poder” ou “desvio de finalidade”; **D**: incorreta, pois a lei prevê hipóteses em que os atos administrativos se revestem de forma diversa da escrita; um exemplo é o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, que admite contrato administrativo verbal nas compras pequenas e de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R\$ 4 mil; **E**: incorreta, pois, eventualmente, a Administração pratica atos regidos pelo Direito Privado, como a emissão de um cheque, a celebração de um contrato de locação de imóvel para uma repartição pública, a contratação de seguro, dentre outros. **WG**

„A., 01/04/2012

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O desvio de poder é um vício do ato administrativo relativo

- (A) ao motivo.
- (B) ao objeto.
- (C) à forma.
- (D) à finalidade.
- (E) ao sujeito.

O desvio de poder ou desvio de finalidade é um vício no requisito finalidade, de modo que a alternativa “d” é a correta. **WG**

„C., 01/04/2012

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) Conforme conhecimento convencional, a competência é um dos elementos dos atos administrativos. De acordo com a legislação pertinente, competência

- (A) constitui elemento tipicamente discricionário.
- (B) integra a noção de mérito administrativo.
- (C) admite delegação, sendo vedada a avocação, ainda que temporária.
- (D) admite avocação, sendo vedada a delegação, ainda que em caráter precário.
- (E) é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que tiver sido atribuída como própria, ressalvadas as hipóteses de delegação e avocação.

A: incorreta, pois a competência e a forma são sempre elementos vinculados; **B**: incorreta, pois, em sendo a competência elemento vinculado (e não discricionário) não há que se falar em mérito administrativo, pois este significa “margem de liberdade” e esta não existe em atos vinculados; **C** e **D**: incorretas, pois a lei autoriza tanto a delegação, como a avocação de competência (arts. 12 e 15 da Lei 9.784/1999); **E**: correta (arts. 12 e 15 da Lei 9.784/1999). **WG**

„E., 01/04/2012

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) O ato administrativo, espécie do ato jurídico, possui os seguintes elementos:

- (A) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- (B) Competência, qualidade, forma, motivo e objeto.
- (C) Competência, finalidade, resultado, motivo e objeto.
- (D) Competência, qualidade, resultado, motivo e objeto.

A: correta, já que os elementos (ou requisitos) do ato administrativo são justamente os mencionados; **B**: incorreta, pois a qualidade não é elemento do ato administrativo; **C**: incorreta, pois o resultado não é elemento do ato administrativo; **D**: incorreta, pois a qualidade e o resultado não são elementos do ato administrativo. **WG**

„A., 01/04/2012

(Cartório/SC – 2012) A respeito da Teoria dos Atos Administrativos, é correto afirmar:

- (A) A finalidade é classificada como um dos requisitos de validade do ato administrativo, cuja essência reside em não só atingir um fim de interesse público, mas também no interesse do governo, no sentido levar a cabo seu desiderato ideológico-partidário.
- (B) A competência constitui um dos requisitos de validade do ato administrativo, e singulariza-se pelo poder legal conferido em favor do agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo, que diante de determinadas situações excepcionais podem ser renunciadas e não apenas delegadas.
- (C) O Poder Judiciário pode declarar a invalidade de um ato administrativo discricionário quando, analisando os termos desse ato, verificar que o motivo determinante distendido para sua edição não se apresenta justificável diante de sua ilegitimidade.
- (D) São os elementos motivo e objeto que permitem verificar se o ato administrativo é vinculado ou discricionário. Nos atos vinculados, o binômio motivo-objeto determina o denominado mérito administrativo, que deve estar presente intrinsecamente em todo ato administrativo.
- (E) Todo ato administrativo em sua edição deve ser dotado de motivo. Qualquer ato que não contenha expressamente a motivação em sua edição é passível de ter reconhecida sua ilegitimidade por parte do Poder Judiciário, pois não basta o lastro de haver motivo para sua existência, mas sim que sua motivação seja exteriorizada no ato.

A: incorreta, pois o administrador deve buscar a finalidade prevista na lei e não a finalidade ideológico-partidária; **B**: incorreta, pois a competência é irrenunciável (art. 11 da Lei 9.784/1999); **C**: correta, pois os atos discricionários não são um cheque em branco, devendo atender aos princípios e demais normas administrativas, podendo o Judiciário controlar, quanto a esses atos, aspectos de legalidade, razoabilidade e moralidade; **D**: incorreta, pois o mérito administrativo não diz respeito aos atos vinculados, mas aos atos discricionários; **E**: incorreta, pois a alternativa confunde motivo com motivação em sua primeira parte. Motivo são os fundamentos de fato e de direito que justificam a prática do ato, dizendo respeito ao requisito “motivo”; motivação, por sua vez, é a explicação dada para a prática do ato, dizendo respeito ao requisito “forma”. Muitas vezes um ato tem motivação (explicação), tornando-o válido quanto à forma, mas o motivo invocado (por exemplo, um fato falso) tem problema, tornando o ato inválido por defeito quanto ao motivo. **WG**

„C., 01/04/2012

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) O ato administrativo, ainda que discricionário, quando tiver sua prática motivada, fica vinculado aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Se tais motivos são falsos ou inexistentes, o ato praticado é nulo. Assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se da teoria dos motivos determinantes.
- (B) O ato administrativo discricionário não pode ser motivado.
- (C) Os motivos dos atos administrativos decorrem da lei.
- (D) Trata-se do princípio da legalidade.

A: correta, a teoria dos motivos determinantes estabelece que, quando os atos administrativos tiverem sua prática motivada, esses motivos determinam e justificam a realização do ato, de modo que os atos ficam vinculados aos motivos expostos para todos os efeitos jurídicos. Em outras palavras, uma vez expostos os motivos, necessariamente deve haver correspondência entre eles e a realidade. Isso se aplica mesmo aos atos discricionários que, se motivados, ficam vinculados aos motivos expostos como causa para o seu cometimento e se sujeitam ao controle de legitimidade; **B:** incorreta, os atos administrativos discricionários, como regra, não precisam ser motivados, mas a exposição dos motivos não é vedada. Caso haja essa exposição, tem-se a incidência da teoria dos motivos determinantes; **C:** incorreta, o motivo ou causa do ato administrativo é a situação de direito ou de fato que autoriza a realização do ato administrativo e ele pode vir expresso em lei ou ser deixado a critério do administrador; **D:** incorreta, não se trata aqui de incidência do princípio da legalidade, mas da teoria dos motivos determinantes, acima já explicitado. **FB**

„A. oijueqg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Relativamente ao motivo do ato administrativo, é incorreto afirmar:

- (A) É irrelevante para a eficácia do ato administrativo vinculado.
- (B) É elemento, e não atributo, do ato administrativo.
- (C) É também denominado motivação.
- (D) Corresponde às razões de fato e de direito que servem de fundamento ao ato administrativo.
- (E) Não se confunde com o mérito do ato administrativo.

A: assertiva correta, pois, no ato vinculado, o fundamento de fato e de direito para a prática do ato, bem como o teor do próprio ato é trazido de forma clara e objetiva pela lei; assim, tendo sido praticado no caso concreto o ato adequado nos termos do determinado objetivamente pela lei, não haverá grande relevância em se ficar investigando algum problema no motivo; **B:** assertiva correta, pois o motivo, assim como a competência, o objeto, a forma e a finalidade são elementos do ato administrativo; **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o motivo é o próprio fundamento para a prática do ato e é um elemento do ato; já a motivação é a demonstração da pertinência do ato e integra o elemento do ato denominado forma; **D:** assertiva correta, pois traz exata definição de motivo; **E:** assertiva correta, pois o mérito consiste na margem de liberdade que o agente público tem para a prática do ato, ao passo que o motivo é fundamento para a prática do ato. **WG**

„C. oijueqg

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) A respeito do ato administrativo, é correto afirmar que

- (A) motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato e, quando falso, importa a invalidade do ato, que pode ser declarada pelo Poder Judiciário com base na teoria dos motivos determinantes.
- (B) a discricionariedade administrativa impede o exame, pelo Poder Judiciário, do motivo do ato, aplicando-se, no caso dos atos vinculados, a teoria dos motivos determinantes.
- (C) apenas os atos discricionários comportam o exame, pelo Poder Judiciário, da validade e veracidade dos pressupostos de fato e de direito para sua edição.
- (D) o desvio de poder constitui vício relativo ao motivo do ato administrativo e enseja sua nulidade, com base na teoria dos motivos determinantes.
- (E) a finalidade do ato discricionário decorre da aderência das razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, sendo nulo, com base na teoria dos motivos determinantes, o ato que não cumpra tal condição.

A: correta, pois a teoria mencionada torna o ato nulo e atos nulos podem ser invalidados não só pela Administração, como pelo Judiciário também; **B:** incorreta, pois o ato discricionário pode ser controlado pelo Judiciário, bastando que esse se limite a verificar os aspectos vinculados do ato discricionário (todo ato discricionário é parcialmente regido ou vinculado), atuando assim sobre aspectos de legalidade, moralidade e razoabilidade; **C:** incorreta, pois os atos vinculados também podem ser controlados pelo Judiciário, aliás, em sua inteireza, já que cada ponto de um ato vinculado pode ser verificado pelo Judiciário, diferentemente do ato discricionário, em que o Judiciário se limita a verificar os aspectos de legalidade, moralidade e razoabilidade, não podendo controlar o mérito administrativo; **D:** incorreta, pois o desvio de poder constitui vício relativo à *finalidade* do ato administrativo e não ao *motivo* deste; **E:** incorreta, pois a teoria dos motivos determinantes diz respeito à violação do elemento *motivo* e não do elemento *finalidade*. **WG**

„A. oijueqg

Para contratar, pelo regime da Lei 8.666/1993, a compra de materiais de escritório, no valor de R\$ 12.000,00, e uma obra no valor de R\$ 20.000,00, uma sociedade de economia mista federal decide pela inexigibilidade de licitação por motivo do valor. Posteriormente, invocando nulidade nos contratos assim celebrados, a autoridade administrativa competente decide revogá-los de ofício. Todavia, alegando tratar-se de ato discricionário o tal de revogação, tal autoridade não o motiva. Em sua defesa, as empresas que haviam sido contratadas recorrem ao Presidente da República que, sendo autoridade hierarquicamente superior ao dirigente da sociedade de economia mista, poderia, em nome da imperatividade dos atos administrativos pode reconsiderar a decisão de seu subordinado.

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) O motivo do ato administrativo

- (A) não interfere na sua validade.
- (B) pode ser vinculado.
- (C) quando viciado, permite a sua convalidação.
- (D) se inexistente, acarreta a sua revogação.
- (E) é a exposição dos fatos e do direito que serviram de fundamento para a prática do ato.

A: incorreta, pois, havendo vício no motivo (ou seja, este é falso quanto aos fatos ou inadequado quanto ao direito), o ato será inválido; **B:** correta, pois o motivo pode ser vinculado ou discricionário, a depender do que dispuser a regra de competência trazida na lei; **C:** incorreta, pois o vício no motivo é muito grave e causa a nulidade absoluta do ato, ou seja, um defeito não sanável, de modo que não é possível a convalidação (art. 55 da Lei 9.784/1999); **D:** incorreta, pois provado que o motivo invocado para a prática do ato não existe (vício no motivo), o ato é considerado nulo, o que enseja a sua *anulação* e não a sua *revogação*; **E:** incorreta, pois esse é o conceito de *motivação* e não de *motivo*; a motivação é um verbo (é a exposição), o motivo é um substantivo (é próprio fato/direito que serve de fundamento para o ato). **WG**

„B. oijueqg

3.3. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Para resolver as questões sobre os atributos do ato administrativo, vale a pena trazer alguns elementos doutrinários. Confira:

Atributos do ato administrativo (são as qualidades, as prerrogativas dos atos)

- Presunção de legitimidade é a qualidade do ato pela qual este se presume verdadeiro e legal até prova em contrário; ex.: uma multa aplicada pelo Fisco presume-se verdadeira quanto aos fatos narrados para a sua aplicação e se presume legal quanto ao direito aplicado, a pessoa tida como infratora e o valor aplicado.
- Imperatividade é a qualidade do ato pela qual este pode se impor a terceiros, independentemente de sua concordância; ex.: uma notificação da fiscalização municipal para que alguém limpe um terreno ainda não objeto de construção, que esteja cheio demato.
- Exigibilidade é a qualidade do ato pela qual, imposta a obrigação, esta pode ser exigida mediante coação indireta; ex.: no exemplo anterior, não sendo atendida a notificação, cabe a aplicação de uma multa pela fiscalização, sendo a multa uma forma de coação indireta.
- Autoexecutoriedade é a qualidade pela qual, imposta e exigida a obrigação, esta pode ser implementada mediante coação direta, ou seja, mediante o uso da coação material, da força; ex.: no exemplo anterior, já tendo sido aplicada a multa, mais uma vez sem êxito, pode a fiscalização municipal ingressar à força no terreno particular, fazer a limpeza e mandar a conta, o que se traduz numa coação direta. A autoexecutoriedade não é a regra. Ela existe quando a lei expressamente autorizar ou quando não houver tempo hábil para requerer a apreciação jurisdicional.

Obs. 1: a expressão autoexecutoriedade também é usada no sentido da qualidade do ato que enseja sua imediata e direta execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.

Obs. 2: repare que esses atributos não existem normalmente no direito privado; um particular não pode, unilateralmente, valer-se desses atributos; há exceções, em que o particular tem algum desses poderes; mas essas exceções, por serem exceções, confirmam a regra de que os atos administrativos se diferenciam dos atos privados pela ausência nestes, como regra, dos atributos acima mencionados.

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é tida como um de seus

- (A) atributos.
- (B) efeitos.
- (C) elementos.
- (D) requisitos de eficácia.
- (E) requisitos de validade.

São *atributos* (ou *qualidades* ou *prerrogativas*) do ato administrativo a *presunção de legitimidade*, a *imperatividade*, a *exigibilidade*, a *executoriedade* e a *tipicidade*. Portanto,

está correta a alternativa que assegura ser a presunção de legitimidade um atributo do ato administrativo. **WG**

„A.“ Gabarito

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos, indique a alternativa correta.

- (A) Em nome da segurança jurídica, o Judiciário deve apreciar *ex officio* a validade do ato.
- (B) Enquanto não decretada sua invalidade, ele produzirá efeitos como um ato válido.
- (C) O ato deixa de produzir efeitos, mesmo sem a decretação de sua invalidade, deixando de ser obrigatório.
- (D) Somente a Administração Pública tem o poder/dever de invalidar os atos administrativos.
- (E) Somente o Poder Judiciário pode decretar a invalidade do ato administrativo, quando instado para esta finalidade.

A: incorreta, pois o Judiciário atua mediante provocação, face o princípio da inércia jurisdicional; no entanto, há casos em que se admite que o Judiciário atue de ofício, ocasião em que o princípio justificador dessa atuação é o da legalidade e não o da segurança jurídica; **B:** correta, pois a presunção de legitimidade tem justamente o efeito de possibilitar que o ato seja executado, enquanto não decretada a sua invalidade; **C:** incorreta, pois a presunção mencionada tem justamente o sentido inverso, ou seja, o sentido de permitir que o ato produza seus efeitos enquanto não decretada a invalidade; **D:** incorreta, pois o Judiciário também pode promover a *invalidação* dos atos administrativos, o que é feito normalmente mediante provocação; já a *revogação*, essa sim só pode ser feita pela Administração; **E:** incorreta, pois a Administração, pelo princípio da autotutela, também pode decretar a invalidade do ato administrativo (art. 53 da Lei 9.784/1999). **WG**

„B.“ Gabarito

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) No que concerne aos traços peculiares de sua atuação, é **correto** afirmar que os atributos dos atos administrativos são:

- (A) imperatividade, anualidade, presunção de legalidade, eficácia e publicidade.
- (B) imperatividade, presunção de legalidade, eficácia, exequibilidade e executoriedade.
- (C) publicidade relativa, imperatividade, eficácia, presunção de legalidade e executividade.
- (D) publicidade, imperatividade, legalidade formal, eficácia, executividade e executoriedade.

A: incorreta, a anualidade e a publicidade não são atributos do ato administrativo; **B:** correta, a doutrina também usa outras expressões para tratar desses atributos, quais sejam, imperatividade, presunção de legitimidade, exigibilidade, autoexecutoriedade (= executoriedade ou coercibilidade) e tipicidade; **C** e **D:** incorretas, pois a publicidade não guarda relação alguma com os atributos do ato administrativo; vale ressaltar que essa questão usou palavras não usuais para se referir aos atributos do ato administrativo, como executividade, mas é possível resolvê-la por exclusão. **WG**

„B.“ Gabarito

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre o ato administrativo, pode-se afirmar que

- (A) ato de competência exclusiva, advogado e praticado por autoridade superior, caracteriza situação de excesso de poder.
- (B) a presunção de exigibilidade do ato administrativo autoriza fechar-se estabelecimento inadimplente com o fisco.
- (C) a concessão de licença para construir pode ser condicionada à emissão de certidão negativa de débito relativa ao imóvel.
- (D) a revogação de ato administrativo complexo pode ser realizada, bastando que um dos órgãos envolvidos manifeste sua aquiescência.

A: correta, se um ato está previsto em lei como de competência absoluta, não caberá em relação a ele as figuras de delegação ou da avocação. Destarte, quando um superior arroga-se poderes que não lhe foram atribuídos legalmente, age com excesso de poder, com violação de regra de competência passível de anulação; **B:** incorreta, o uso do poder extroverso da Administração Pública como instrumento de coação para o recebimento de multas, taxas e outros é ilegal, daí porque não se pode usar o poder de polícia e fechar um estabelecimento com vistas a forçar o pagamento de dívidas do inadimplente para com a Fazenda Pública; **C:** incorreta, a concessão de licença é ato plenamente vinculado e que não pode ser condicionado ao pagamento de débitos relativos ao imóvel; **D:** incorreta, um ato administrativo, em regra, deve ser revogado do mesmo modo como foi constituído. Logo, tratando-se de um ato complexo, formado pela vontade autônoma de mais de um órgão, não basta que um dos órgãos envolvidos na formação do ato o revogue, sendo necessário que todos os órgãos envolvidos para a formação desse único ato o façam. **FB**

„A.“ Gabarito

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) São atributos do ato administrativo:

- (A) Autoexecutoriedade e autoridade
- (B) Presunção de legitimidade e imperatividade
- (C) Presunção de legitimidade e eficiência
- (D) Publicidade e autenticidade
- (E) Exigibilidade e publicidade

A: incorreta, pois a autoridade não é atributo do ato administrativo; **B:** correta, pois a presunção de legitimidade e a imperatividade são atributos do ato administrativo, assim como a exigibilidade, autoexecutoriedade (ou executoriedade ou coercibilidade) e a tipicidade; **C:** incorreta, pois a eficiência não é atributo do ato administrativo; **D:** incorreta, pois a publicidade e a autenticidade não são atributos do ato administrativo; **E:** incorreta, pois a publicidade não é atributo do ato administrativo. **WG**

cidade; **C:** incorreta, pois a eficiência não é atributo do ato administrativo; **D:** incorreta, pois a publicidade e a autenticidade não são atributos do ato administrativo; **E:** incorreta, pois a publicidade não é atributo do ato administrativo. **WG**

„B.“ Gabarito

3.4. VINCULAÇÃO E DISCRICIONARIEDADE

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) O prefeito de um pequeno município brasileiro decidiu construir, em praça pública, um monumento para homenagear a própria família, fundadora da cidade. A obra seria construída em bronze e produzida por renomado artista plástico. O promotor de justiça da cidade, contudo, ajuizou ação civil pública para impedir que recursos públicos fossem destinados a tal finalidade, alegando que o dinheiro previsto para a obra seria suficiente para a construção de uma escola de ensino fundamental no município e que o ato administrativo estava em desacordo com os princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade. Os advogados do município argumentaram que, embora não houvesse escola de ensino fundamental na cidade, a prefeitura disponibilizava transporte para as crianças frequentarem a escola na cidade vizinha, destacando, também, que a obra teria a finalidade de preservar a memória da cidade e que a alocação de recursos públicos era ato discricionário do Poder Executivo.

Em face dessa situação hipotética e com base na moderna doutrina sobre o controle jurisdicional da administração pública, assinale a opção correta.

- (A) O ato do prefeito, embora discricionário, é passível de sindicância pelo Poder Judiciário, a fim de que este avalie a conformidade desse ato com os princípios que regem a administração pública.
- (B) O Poder Judiciário, caso vislumbre violação de princípio constitucional, poderá revogar o ato administrativo do prefeito.
- (C) O ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário.
- (D) Ao juiz é atribuída a competência para, por meio de decisão, alterar o projeto e o material a ser utilizado no monumento, de forma que os custos da obra adquiram valor razoável e compatível com o orçamento municipal.
- (E) O MP não tem legitimidade ativa para ajuizar ação visando discutir as opções do prefeito.

A: correta, pois, a moderna doutrina sobre o controle jurisdicional da Administração Pública prega que o Judiciário pode sim controlar atos discricionários da administração, o que se fará sobre os aspectos de legalidade, bem como sobre outros princípios administrativos, como os da razoabilidade, moralidade e impessoalidade; no caso em tela, inclusive, o Prefeito certamente violou os princípios da moralidade e da impessoalidade; todavia, como se trata de um concurso para juiz, e ficaria chato que se impusesse ao candidato um julgamento do caso numa questão objetiva, o banca examinadora acabou criando uma alternativa mais elegante e que traz uma informação verdadeira; **B:** incorreta, pois quando um ato administrativo viola um princípio constitucional, o caso é de *anulação* deste ato e não de *revogação*; **C:** incorreta, pois o Judiciário pode controlar atos discricionários, conforme já explicado; **D:** incorreta, pois esse tipo de providência vai além do que o Judiciário pode fazer; este não pode se imiscuir em questões puramente técnicas, do ponto de vista administrativo; tem-se aí o chamado mérito administrativo, que não pode ser substituído pela vontade judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; **E:** incorreta, pois o Ministério Público tem legitimidade prevista na própria Constituição Federal para a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III, da CF). **WG**

„A.“ Gabarito

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Trata-se de ato administrativo em que **NÃO** se faz presente o atributo da discricionariedade:

- (A) ato revogatório de outro ato administrativo.
- (B) autorização para transporte de substâncias perigosas em via urbana.
- (C) concessão de licença requerida por servidor público, para tratar de interesses particulares.
- (D) concessão de aposentadoria voluntária, requerida por servidor público.
- (E) prorrogação de prazo de validade de concurso público.

A: incorreta, pois a revogação só incide sobre ato discricionário, de modo que este atributo se faz presente em atos revogatórios; **B:** incorreta, pois a autorização é ato unilateral, precário e discricionário; **C:** incorreta, pois esse tipo de licença (que não se confunde com a licença em geral, que é ato unilateral e vinculado, como a licença para construir) é ato discricionário, pois a Administração vai avaliar se há interesse público ou não na concessão de licença para tratar de interesses particulares; **D:** correta, pois a aposentadoria voluntária não é ato discricionário da Administração, que não tem opção entre concedê-la ou não caso os requisitos estejam preenchidos; trata-se, assim, de ato vinculado; **E:** incorreta, pois a Administração tem discricionariedade para decidir se vai ou não prorrogar o prazo de validade de um concurso público. **WG**

„D.“ Gabarito

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Com relação aos atos administrativos, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O ato que atribui licença à servidora gestante é um ato vinculado.
- (B) A extinção de uma Sociedade de Economia mista é um ato vinculado.
- (C) A exoneração de Secretário de Estado é um ato vinculado.
- (D) A atribuição de licença para tratamento de saúde é um ato discricionário.

A: correta, pois a servidora gestante tem direito subjetivo à licença, não havendo discricionariedade para a Administração, que deverá necessariamente concedê-la, praticando ato vinculado, portanto; **B:** incorreta, pois a análise do Poder Público sobre se vai ou não extinguir uma sociedade de economia mista leva em conta análise discricionária, não havendo lei alguma determinando isso objetivamente, ou seja, de forma vinculada; **C:** incorreta, pois a nomeação e a exoneração de alguém de um cargo em comissão é livre, ou seja, há discricionariedade e não vinculação para esse ato; **D:** incorreta, pois, configurado o problema de saúde passível de licença, a Administração é obrigada a deferir-la, tratando-se, assim, de ato vinculado. **WG**

„A., ojuabqG

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Quanto ao motivo da discricionariedade do ato administrativo, este ocorre quando

- (A) a lei estabelece o motivo para a prática do ato.
- (B) a lei estabelece a conduta a ser adotada pela Administração.
- (C) a lei define o motivo com conceitos jurídicos indeterminados.
- (D) a lei utiliza conceitos jurídicos determinados.
- (E) o motivo for posterior à prática do ato.

A e B: incorretas, pois, se a lei estabelece ou define exatamente o que deve ser feito e quando se dever fazer algo, não há discricionariedade (margem de liberdade), mas vinculação; **C:** correta, pois a existência de conceitos jurídicos indeterminados (ex: a lei estabelece que, “em caso de *interesse público*, é possível se fazer tal coisa”) confere margem de liberdade para a Administração, ou seja, confere discricionariedade; **D:** incorreta, pois se a lei é clara e objetiva (traz conceitos determinados), não há discricionariedade, mas vinculação; **E:** incorreta, pois em caso de competência discricionária o agente público é obrigado a apresentar os motivos da prática do ato antes ou no momento da expedição deste, mas nunca depois. **WG**

„C., ojuabqG

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa incorreta.

- (A) O Poder Legislativo poderá exercer o controle do mérito dos atos administrativos nos casos de criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b, da Constituição Federal.
- (B) Enquanto a oportunidade e a conveniência do ato administrativo somente podem ser controladas pela própria Administração Pública, a eficiência e o resultado do ato podem ser submetidos ao controle externo.
- (C) O Poder Judiciário pode analisar a legalidade dos atos administrativos puramente discricionários.
- (D) Apenas o ato administrativo vinculado pode ser anulado pelo Poder Judiciário; o discricionário deverá ser revogado.

A: correta, quando o Poder Legislativo está no exercício de função atípica administrativa, logicamente segue o mesmo regime jurídico administrativo previsto para o Poder Executivo quando no exercício da sua função típica. Assim sendo, uma vez que a criação, transformação e extinção de seus cargos, empregos e funções pública são hipóteses de exercício pelo Poder Legislativo de função administrativa, poderá ele exercer o controle do mérito do ato administrativo; **B:** correta, oportunidade e conveniência integram o chamado mérito administrativo, o qual é passível de controle tão somente pela Administração Pública, ao passo que a eficiência e o resultado, tal como previsto nos artigos 37 e 70 da Constituição Federal, são passíveis de controle externo. **C:** correta, a lei pode outorgar certa liberdade ao administrador para que este escolha, dentre as alternativas possíveis, a que atende otimamente a finalidade legal. Isso não significa, todavia, que todos os elementos do ato administrativo sejam abrangidos por essa liberdade: a competência, a forma e a finalidade são requisitos vinculados do ato. Desse modo, ainda que se trate de ato discricionário, pode o Judiciário analisar sua legalidade. **D:** incorreta, devendo ser assinalada, como já dito na assertiva C, tanto os atos administrativos vinculados como os discricionários podem ser anulados pelo Poder Judiciário quando eivados com vícios que os tornem ilegais, com fundamento no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário). **FB**

„D., ojuabqG

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. o sistema da dualidade de jurisdição, adotado pelo Brasil, autoriza que órgãos do contencioso administrativo exerçam, ao lado do Poder Judiciário, função jurisdicional sobre lides de que a Administração Pública seja parte interessada.
- II. É incabível o controle judicial de ato político pelo Poder Judiciário.
- III. Do ato administrativo que contrariar súmula vinculante, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato.
- IV. os atos que estabelecem regras sobre o funcionamento interno dos órgãos da Administração não poderão ser apreciados pelo Poder Judiciário.

V: em razão da natureza pública dos interesses tutelados pela Administração, quando a Administração Pública figura como parte em ação judicial, atua com as seguintes peculiaridades: Juízo privativo, prazos dilatados, processo especial de execução, restrições à concessão de liminar e à antecipação dos efeitos da tutela.

- (A) Somente as proposições constantes dos itens I e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (B) Somente as proposições constantes dos itens III e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (C) Somente as proposições constantes dos itens II, III e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (D) Somente as proposições constantes dos itens I, II e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (E) Somente as proposições constantes dos itens I, II e IV estão corretas e as demais estão incorretas.

I: incorreta, pois no Brasil não se adotou o regime da dualidade de jurisdição, mas sim o sistema da unicidade de jurisdição, em que o monopólio desta é do Judiciário; na França, ao contrário, há dualidade de jurisdição (ou contencioso administrativo), sendo que o Conselho de Estado processa as causas em que se julga atos administrativos; **II:** incorreta, pois, apesar de ser um controle mais restrito, dada a grande discricionariedade dos atos políticos, o Judiciário controla tais atos, com foco nos aspectos de constitucionalidade deste; **III:** correta (art. 7º da Lei 11.417/2006); **IV:** incorreta, pois, caso tais regras firam preceitos legais ou constitucionais, serão anuladas pelo Judiciário; **V:** correta, pois há juízos da Fazenda Pública, prazo em quádruplo para contestar em dobro para recorrer, execução especial (execução fiscal) e restrições a concessões de liminar e tutela antecipada (Leis 8.437/1992 e 9.494/1997). **WG**

„B., ojuabqG

3.5. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Segue resumo acerca das formas de extinção dos atos administrativos

- Cumprimento de seus efeitos: como exemplo, temos a autorização da Prefeitura para que seja feita uma festa na praça de uma cidade. Este ato administrativo se extingue no momento em que a festa termina, uma vez que seus efeitos foram cumpridos.
- Desaparecimento do sujeito ou do objeto sobre o qual recai o ato: morte de um servidor público, por exemplo.
- Contraposição: extinção de um ato administrativo pela prática de outro antagônico em relação ao primeiro. Ex.: com o ato de exoneração do servidor público, o ato de nomeação fica automaticamente extinto.
- Renúncia: extinção do ato por vontade do beneficiário deste.
- Cassação: extinção de um ato que beneficia um particular por este não ter cumprido os deveres para dele continuar gozando. Não se confunde com a revogação – que é a extinção do ato por não ser mais conveniente ao interesse público. Também difere da anulação – que é a extinção do ato por ser nulo. Como exemplo desse tipo de extinção tem-se a permissão para banca de jornal se instalar numa praça, cassada porque seu dono não paga o preço público devido; ou a autorização de porte de arma de fogo, cassada porque o beneficiário é detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de entorpecentes (art. 10, § 2º, do Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003).
- Caducidade. Extinção de um ato porque a lei não mais o permite. Trata-se de extinção por invalidade ou ilegalidade superveniente. Exs.: autorização para condutor de perua praticar sua atividade que se torna caduca por conta de lei posterior não mais permitir tal transporte na cidade; autorizações de porte de arma que caducaram 90 dias após a publicação do Estatuto do Desarmamento, conforme reza seu art. 29.
- Revogação. Extinção de um ato administrativo legal ou de seus efeitos por outro ato administrativo, efetuada somente pela Administração, dada a existência de fato novo que o torne inconveniente ou inoportuno, respeitando-se os efeitos precedentes (efeito ex nunc). Ex.: permissão para a mesma banca de jornal se instalar numa praça, revogada por estar atrapalhando o trânsito de pedestres, dado o aumento populacional, não havendo mais conveniência na sua manutenção.

O sujeito ativo da revogação é a Administração Pública, por meio da autoridade administrativa competente para o ato, podendo ser seu superior hierárquico. O Poder Judiciário nunca poderá revogar um ato administrativo, já que se limita a apreciar aspectos de legalidade (o que gera a anulação), e não de conveniência, salvo se se tratar de um ato administrativo da Administração Pública dele, como na hipótese em que um provimento do próprio Tribunal é revogado.

Quanto ao tema objeto da revogação, tem-se que este recai sobre o ato administrativo ou relação jurídica deste decorrente, salientando-se que o ato administrativo deve ser válido, pois, caso seja inválido, es-

taremos diante de hipótese que enseja anulação. Importante ressaltar que não é possível revogar um ato administrativo já extinto, dada a falta de utilidade em tal proceder, diferente do que se dá com a anulação de um ato extinto, que, por envolver a retroação de seus efeitos (a invalidação tem efeitos *ex tunc*), é útil e, portanto, possível.

O fundamento da revogação é a mesma regra de competência que habilitou o administrador à prática do ato que está sendo revogado, devendo-se lembrar que só há que se falar em revogação nas hipóteses de ato discricionário.

Já o motivo da revogação é a inconveniência ou inoportunidade da manutenção do ato ou da relação jurídica gerada por este. Isto é, o administrador público faz apreciação ulterior e conclui pela necessidade da revogação do ato para atender ao interesse público.

Quanto aos efeitos da revogação, esta suprime o ato ou seus efeitos, mas respeita os efeitos que já transcorreram. Trata-se, portanto, de eficácia *ex nunc*.

Há limites ao poder de revogar. São atos irrevogáveis os seguintes atos: os que a lei assim declarar; os atos já exauridos, ou seja, que cumpriram seus efeitos; os atos vinculados, já que não se fala em conveniência ou oportunidade neste tipo de ato, em que o agente só tem uma opção; os meros ou puros atos administrativos (ex.: certidão, voto dentro de uma comissão de servidores); os atos de controle; os atos complexos (praticados por mais de um órgão em conjunto); e atos que geram direitos adquiridos. Os atos gerais ou regulamentares são, por sua natureza, revogáveis a qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias, respeitando-se os efeitos produzidos.

— **Anulação (invalidação):** *extinção do ato administrativo ou de seus efeitos por outro ato administrativo ou por decisão judicial, por motivo de ilegalidade, com efeito retroativo (ex tunc)*. Ex.: anulação da permissão para instalação de banca de jornal em bem público por ter sido conferida sem licitação.

O sujeito ativo da invalidação pode ser tanto o administrador público como o juiz. A Administração Pública poderá invalidar de ofício ou a requerimento do interessado. O Poder Judiciário, por sua vez, só poderá invalidar por provocação ou no bojo de uma lide. A possibilidade de o Poder Judiciário anular atos administrativos decorre do fato de estarmos num Estado de Direito (art. 1º, CF), em que a lei deve ser obedecida por todos, e também por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (“a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito” – artigo 5º, XXXV) e da previsão constitucional do mandado de segurança, do “habeas data” e da ação popular.

O objeto da invalidação é o ato administrativo inválido ou os efeitos de tal ato (relação jurídica).

Seu fundamento é o dever de obediência ao princípio da legalidade. Não se pode conviver com a ilegalidade. Portanto, o ato nulo deve ser invalidado.

O motivo da invalidação é a ilegalidade do ato e da eventual relação jurídica por ele gerada. Hely Lopes Meirelles diz que o motivo da anulação é a ilegalidade ou ilegitimidade do ato, diferente do motivo da revogação, que é a inconveniência ou inoportunidade.

Quanto ao prazo para se efetivar a invalidação, o art. 54 da Lei 9.784/1999 dispõe “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Perceba-se que tal disposição só vale para atos administrativos em geral de que decorram efeitos favoráveis ao agente (ex.: permissão, licença) e que tal decadência só aproveita ao particular se este estiver de boa-fé. A regra do art. 54 contém ainda os seguintes parágrafos: § 1º: “No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento”; § 2º: “Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”.

No que concerne aos efeitos da invalidação, como o ato nulo já nasce com a sanção de nulidade, a declaração se dá retroativamente, ou seja, com efeito *ex tunc*. Invalidam-se as consequências passadas, presentes e futuras do ato. Do ato ilegal não nascem direitos. A anulação importa no desfazimento do vínculo e no retorno das partes ao estado anterior. Tal regra é atenuada em face dos terceiros de boa-fé. Assim, a anulação de uma nomeação de um agente público surte efeitos em relação a este (que é parte da relação jurídica anulada), mas não em relação aos terceiros que sofreram consequências dos atos por este praticados, desde que tais atos respeitem a lei quanto aos demais aspectos.

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens a seguir, concernentes aos atos administrativos.

- (1) Caso verifique que determinado ato administrativo se tornou inoportuno ao atual interesse público e, ao mesmo tempo, ilegal, a administração pública terá, como regra, a faculdade de decidir pela revogação ou anulação do ato.
- (2) A edição de atos administrativos é exclusiva dos órgãos do Poder Executivo, não tendo as autoridades dos demais poderes competência para editá-los.
- (3) O direito da administração de anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que tenham sido praticados, salvo comprovada má-fé. Segundo o STF, tal entendimento aplica-se as hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito de controle de legalidade administrativa.

1: incorreta, pois a ilegalidade é prejudicial à inconveniência, ou seja, se um ato é ilegal, ele deve ser anulado, perdendo sentido a discussão sobre se ele é conveniente ou não; 2: incorreta, pois, de fato, há atos administrativos que não são praticados pelo Poder Executivo, como os da vida funcional do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, tais como a contratação de servidores e a licitação para obras e aquisições nesses dois últimos Poderes; 3: correta, pois está de acordo com o art. 54, *caput*, da Lei 9.784/1999 e também com o entendimento do STF expresso no MS 31.344/DF (DJ23.04.2013). **WG**

Gabarito 1E, 2E, 3C

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) A respeito dos atos administrativos no ordenamento brasileiro, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O Poder Judiciário pode exercer controle sobre os atos administrativos praticados pelos demais Poderes.
- (B) O pronunciamento de invalidez de um ato administrativo pela própria Administração, em geral, opera efeitos *ex tunc*.
- (C) A anulação de um ato administrativo pelo Poder Judiciário, em geral, tem eficácia retroativa, com a desconstituição dos efeitos havidos daquele ato.
- (D) A validade do ato administrativo, ainda que discricionário, está condicionada à veracidade dos motivos indicados como seu fundamento, quando se aplica a teoria dos motivos determinantes.
- (E) O Poder Judiciário deve invalidar os atos administrativos nulos e pode revogar os atos administrativos inconvenientes ou inoportunos, praticados pelos demais Poderes.

A: assertiva correta, em função dos princípios da inafastabilidade da apreciação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF); B e C: assertivas corretas, pois a anulação tem efeitos retroativos (“*ex tunc*”), diferentemente da revogação, que não tem efeitos retroativos e sim efeitos “*ex nunc*”; D: assertiva correta, pois, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade e a adequação dos motivos invocados para a prática de um ato condiciona a validade deste, que será considerado nulo caso os motivos invocados estejam viciados; E: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o Judiciário não pode revogar atos administrativos dos demais Poderes. **WG**

Gabarito 3E

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Analise as seguintes assertivas a respeito do ato administrativo:

- I. Sua formulação não precisa observar o conteúdo de Súmulas Vinculantes, as quais não obrigam a Administração Pública.
- II. A imperatividade, como seu maior atributo, é a ele essencial e inerente, sem exceção.
- III. Se apresentar defeito sanável, pode ser convalidado pela própria Administração, evidenciada a ausência de lesão ao interesse público ou de prejuízo a terceiros.
- IV. Pode ser revogado, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Está CORRETO o contido apenas em

- (A) I e III.
- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) II e III.
- (E) II, III e IV.

I: incorreta, pois as súmulas vinculantes não só obrigam aos demais órgãos do Judiciário, como também obrigam à administração pública direta e indireta de todas as esferas federativas (art. 103-A, *caput*, da CF); II: incorreta, pois a imperatividade (atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros independentemente de sua concordância) não está presente em todo administrativo, não ocorrendo, por exemplo, em relação aos atos enunciativos; III: correta, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.784/1999; IV: correta, nos termos do art. 53, parte final, da Lei 9.784/1999. **WG**

Gabarito 3E

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) **NÃO** pode ser considerada hipótese de extinção das licenças administrativas:

- (A) a revogação.
- (B) a invalidação.
- (C) a cassação.

- (D) a caducidade.
(E) o interesse público superveniente, desde que ocorra prévia e justa indenização.

As licenças são atos vinculados. Dessa forma, não há que se falar em revogação, já que esta só incide sobre atos discricionários. (MD)

„A. qjueqg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) A revogação do ato administrativo tem efeitos *ex tunc*.
(B) É legítima a verificação, pelo Poder Judiciário, da regularidade do ato discricionário da administração, no que se refere às suas causas, motivos e finalidade.
(C) Todos os atos administrativos são exigíveis e executórios.
(D) De acordo com entendimento do STF, opera-se a decadência quando decorrido o prazo de cinco anos entre o período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria e o julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União.
(E) Para o fim de anulação do ato administrativo, o conceito de ilegalidade ou ilegitimidade restringe-se à violação frontal da lei.

A: incorreta, pois tem efeito *ex nunc*, ou seja, não retroage; B: correta, pois o ato discricionário é, sempre, parcialmente regrado, devendo obedecer aos comandos legais objetivamente definidos na lei que estabelecer a competência, bem como aos princípios da moralidade e da razoabilidade, aspectos esses que adensam os requisitos *causa, motivo e finalidade* do ato discricionário; C: incorreta, pois os atributos da exigibilidade (que permite o uso da coação indireta) e da executividade (que permite o uso da coação direta, da força) não estão presentes em todos os atos administrativos, sendo necessário previsão legal, no caso do primeiro atributo, e, quanto ao segundo, previsão legal ou existência de situação em que não haja tempo hábil para buscar o Judiciário; D: incorreta, pois o prazo decadencial de 5 anos só se inicia após o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas; entre a concessão da aposentadoria e o registro desta não corre o referido prazo; nesse sentido, confira a seguinte decisão do STF: “1. Esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Tribunal de Contas da União, no exercício da competência de controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso III, CF/1988), não se submete ao prazo decadencial da Lei 9.784/1999, iniciando-se o prazo quinquenal somente após a publicação do registro na imprensa oficial. 2. O TCU, em 2008, negou o registro da aposentadoria do ora recorrente, concedida em 1998, por considerar ilegal ‘a incorporação de vantagem de natureza trabalhista que não pode subsistir após a passagem do servidor para o regime estatutário’. Como o ato de aposentação do recorrente ainda não havia sido registrado pelo Tribunal de Contas da União, não há que se falar em decadência administrativa, tendo em vista a inexistência do registro do ato de aposentação em questão. 3. Sequer há que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança, pois foi assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, fato apresentado na própria inicial, uma vez que ele apresentou embargos de declaração e também pedido de reexame da decisão do TCU. 4. Agravo regimental não provido” (MS 27746 ED, DJ 06.09.2012); E: incorreta, pois a ilegitimidade também alcança os atos que ferem princípios e outras normas jurídicas. (WG)

„B. qjueqg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com base na doutrina e na jurisprudência, assinale a opção correta a respeito dos atos administrativos.

- (A) Segundo o STJ, a possibilidade de a administração poder anular ou revogar os seus próprios atos quando eivados de irregularidades não se estende ao desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem a necessária observância do devido processo legal e da ampla defesa.
(B) Conforme a classificação dos atos administrativos quanto aos seus efeitos, a anulação do ato administrativo configura exemplo de ato constitutivo, por criar, modificar ou extinguir um direito ou situação do administrado.
(C) A falta da aprovação da autoridade competente para o ato administrativo produzir efeitos configura hipótese de ato administrativo pendente de exequibilidade, visto que está sujeito a condição ou termo para o início da produção de seus efeitos.
(D) Estando o servidor impedido ou sob suspeição ao praticar o ato administrativo, resta configurada hipótese de vício insanável.
(E) De acordo com o entendimento do STJ, o administrador, consoante a teoria dos motivos determinantes, vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo, porém o vício de legalidade resta configurado quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, independentemente da existência de coerência entre as razões explicitadas no ato e o resultado obtido.

A: correta, pois, segundo o STJ, “o princípio de que a administração pode anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa. A desconstituição de ato de nomeação de servidor provido, mediante a realização de concurso público devidamente homologado pela autoridade competente, impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se assegure, ao funcionário demitido, o amplo direito de defesa” (AgRg no AREsp

150441, DJe 25.05.2012); B: incorreta, pois, em se tratando de um ato nulo, a decisão é meramente declaratória, pois a nulidade se dá de pleno direito; C: incorreta, pois a aprovação da autoridade é evento futuro e incerto, tratando-se, assim, de condição e não de termo; D: incorreta, pois o vício é sanável; com efeito, a doutrina aponta que tanto o impedimento como a suspensão de alguém para a prática de um ato administrativo tornam este anulável, passível, portanto, de convalidação por autoridade que não esteja na mesma situação de impedimento ou suspeição; E: incorreta, pois, segundo o STJ, configura-se vício de legalidade a falta de coerência entre as razões expostas no ato e o resultado nele contido (MS 13948, DJe 07.11.2012). (WG)

„A. qjueqg

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) A respeito dos atos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) O objeto, elemento teleológico do ato administrativo, representa o fim mediato do ato praticado.
(B) Para a teoria dualista, segundo a qual os atos administrativos podem ser nulos e válidos, se existir o vício de legalidade no ato, ainda assim este produzirá todos os efeitos que emanem de um ato nulo.
(C) O contrato administrativo é exemplo de ato administrativo unilateral, pois somente há necessidade de manifestação de vontade do particular (contratado) para sua formação.
(D) O conceito de fato administrativo está contido no de fato jurídico.
(E) O ato administrativo integrativo de procedimento administrativo concluído é exemplo de ato insuscetível de revogação pela administração pública.

A: incorreta, pois a finalidade é que é o elemento teleológico do ato administrativo; B: incorreta, pois, para essa teoria, ou o ato é válido ou o ato é nulo, não havendo meio termo (ato anulável); assim, um ato ilegal está condenando a ser invalidado, não podendo, assim, produzir efeitos, vez que a nulidade é sanção que se aplica de pleno direito, ou seja, no momento da formação do ato; C: incorreta, pois o contrato administrativo é ato bilateral; D: incorreta, pois os fatos administrativos são atos materiais praticados pela Administração (ex: a pavimentação de uma rua feita por um agente público) e os fatos jurídicos podem ser tanto qualquer acontecimento que produz efeito jurídico (fato jurídico em sentido amplo), como acontecimentos não humanos que produzam efeitos jurídicos; no segundo caso, o fato administrativo não está contido em seu interior, pois o fato administrativo necessariamente tem uma conduta humana, ainda que meramente material; E: correta, pois, no caso, tem-se um ato complexo (praticado por mais de um órgão), ato esse que, segundo a doutrina, é insuscetível de revogação. (WG)

„C. qjueqg

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Quanto ao desfazimento do ato administrativo:

- (A) a Administração pode anular os seus atos por conveniência e oportunidade.
(B) a anulação produz efeitos retroativos à data em que o ato administrativo foi realizado.
(C) a publicação impede que o ato administrativo seja anulado.
(D) o Poder Judiciário não pode rever ato administrativo anulado pela Administração.

A: incorreta, pois a anulação se dá por *ilegalidade*, e não por *inconveniência ou inoportunidade*; B: correta, pois, de fato, a anulação tem efeito *ex tunc* (retroage), ao contrário da revogação, cujos efeitos são *ex nunc* (não retroage); C: incorreta, pois a publicação não valida um ato ilegal, impondo-se a anulação mesmo assim; D: incorreta, pois o Judiciário, quanto aos aspectos de legalidade em sentido amplo (cumprimento da lei, moralidade e razoabilidade) pode, sim, controlar atos praticados pela Administração, inclusive ato anulado por esta. (WG)

„B. qjueqg

(Delegado/AM) O aspecto mais relevante do controle judicial dos atos administrativos é:

- (A) legalidade do ato
(B) valoração da conduta
(C) qualificação do agente
(D) recolhimento de custas

O Judiciário tem competência para verificar a legalidade do ato administrativo em sentido amplo, o que inclui a verificação da legalidade em sentido estrito, da razoabilidade e da moralidade. (WG)

„A. qjueqg

(Delegado/MG – 2012) Sobre a extinção dos atos administrativos, é INCORRETO afirmar que

- (A) a anulação promovida pela própria Administração decorre do exercício de sua prerrogativa de autotutela.
(B) a revogação é forma de extinção do ato administrativo válido, de caráter vinculado ou discricionário.
(C) a validade ou não do ato de revogação é passível de exame pelo Poder Judiciário.
(D) incabível a anulação dos atos cujos efeitos produzidos já restaram consolidados.

A: correto (art. 53 da Lei 9.784/1999); B: incorreto (devendo ser assinalada), a revogação, fundada na inconveniência ou na inoportunidade na manutenção do ato, só incide sobre

atos discricionários já que, nos atos vinculados, não há campo para avaliações de mérito, tratando-se de ato em que a lei define tudo de modo claro e objetivo; **C:** correto, pois é possível que, no caso concreto, a revogação tenha ferido a lei; um exemplo é a revogação promovida por alguém que não tenha competência para tanto; **D:** correto, pois os atos em questão, denominados *atos exauridos*, de fato são irrevogáveis. **WG**

„B„ oijrebaq

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue os itens que se seguem.

- (1) O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados. Não obstante, segundo orientação jurisprudencial que vem sendo firmada no âmbito do STF, não se opera esse prazo decadencial no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo TCU – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo.

1: certa; de fato, segundo o STF, a “(...) Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Tribunal de Contas da União, no exercício da competência de controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso III, CF/88), não se submete ao prazo decadencial da Lei 9.784/1999, iniciando-se o prazo quinquenal somente após a publicação do registro na imprensa oficial. 2. Ainda que pudesse subsistir a argumentação da impetrante de que o exame de legalidade realizado pela Corte de Contas recaiu sobre situação consolidada desde 1996, relativa à aposentadoria de seu falecido marido, não foram apresentados fatos e provas concretos de que o cálculo da aposentadoria concedida ao marido da recorrente tivesse sido considerado legal pelo TCU. 3. Submetida que está a administração pública ao princípio da legalidade, havendo previsão normativa, não há óbice a que o Tribunal de Contas da União – na qualidade de órgão auxiliar do controle externo exercido pelo Congresso Nacional e no exercício da competência que lhe foi conferida pelo art. 71, III, da Constituição Federal – aprecie a correspondência do ato de concessão inicial de pensão com o regime legal vigente na data em que veio a óbito o instituidor do benefício.” (AgRg em MS 30.830/DF, DJ 13/12/2012). **WG**

„G„ oijrebaq

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) Embora a revogação seja ato administrativo discricionário da administração, são insuscetíveis de revogação, entre outros, os atos vinculados, os que exaurirem os seus efeitos, os que gerarem direitos adquiridos e os chamados meros atos administrativos, como certidões e atestados.

1: Incorreta, pois a doutrina aponta que são irrevogáveis os seguintes atos, mencionados na afirmativa: a) atos vinculados, pois não há margem para análise de conveniência e oportunidade; b) atos exauridos e seus efeitos, pois, se já extinto o ato, não há o que se revogar; c) atos que geraram direito adquirido, pois nem a lei pode prejudicar um direito adquirido, quanto mais um outro ato administrativo; d) meros ou puros atos administrativos (ex: certidões), pois esses atos não ficam inconvenientes ou inoportunos com o tempo, mas apenas desatualizados. **WG**

„G„ oijrebaq

(Cartório/RJ – 2012) Assinale a alternativa correta em relação aos atos administrativos.

- (A) São inteiramente revogáveis.
(B) São irrevogáveis, sempre.
(C) São revogáveis os atos de efeitos instantâneos.
(D) São irrevogáveis os atos que geraram direitos subjetivos aos beneficiários.
(E) São revogáveis os atos vinculados.

A: incorreta, pois somente atos discricionários podem ser revogados; **B:** incorreta, pois os atos administrativos, caso sejam discricionários, podem ser revogados; **C:** incorreta, pois atos já exauridos não podem ser revogados, pois não existem mais; no caso, como os atos de efeito instantâneo ficam extintos (exauridos) logo que expedidos, tais atos não são revogáveis; **D:** correta, pois nem a lei pode revogar atos que geram direitos subjetivos (direitos adquiridos), quanto mais um mero ato administrativo; **E:** incorreta, pois os atos vinculados são irrevogáveis, diferentemente dos atos discricionários, que podem, sim, ser revogados. **WG**

„G„ oijrebaq

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Sobre o regime jurídico dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- (A) A convalidação é o ato administrativo praticado pela Administração de tornar válido ato que apresente defeitos sanáveis, produzindo efeitos *ex nunc*.
(B) A autoexecutoriedade é o requisito do ato administrativo que possibilita a imediata e direta execução de certos atos pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.
(C) Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal para anular atos administrativos que contrariem súmula vinculante ou na hipótese de existência de repercussão geral.
(D) O mérito do ato administrativo é aspecto pertinente apenas aos atos praticados no exercício de competência discricionária, relacionando-se com o motivo e o objeto de sua formação.

A: incorreta, pois os efeitos da convalidação são *ex tunc*, ou seja, retroagem; **B:** incorreta, pois a autoexecutoriedade não é requisito, mas atributo do ato administrativo; **C:** incorreta, pois cabe a reclamação para anular o ato administrativo na hipótese deste contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, não cabendo a reclamação simplesmente por ter um ato administrativo repercussão geral (art. 103-A, § 3º, da CF); **D:** correta; de fato, somente se fala em mérito (margem de liberdade) em atos discricionários; ademais, a discricionariedade, realmente, costuma estar justamente no motivo ou no objeto do ato administrativo. **WG**

„G„ oijrebaq

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta.

- I. É possível o controle judicial sobre a validade de atos administrativos, ainda que se trate de ato administrativo dito discricionário, visto que, nessa modalidade de atos administrativos também há requisitos ou, elementos vinculados e, portanto, perfeitamente passíveis de controle de legalidade, não ocorrendo, daí, qualquer violação do princípio da tripartição dos Poderes do Estado.
II. No caso de revogação de atos administrativos pela própria Administração, por motivo de conveniência ou oportunidade, não se há falar em respeito aos direitos adquiridos de terceiros, mormente se particulares, em vista da supremacia do interesse público em detrimento do privado e, ainda, do princípio da eficiência administrativa.
III. Os chamados requisitos do ato administrativo são os componentes ou elementos de que é formado para a sua validade, dentre os quais, está a competência que é o poder ou a atribuição que a lei outorga ao agente público para que, no desempenho de determinada função, pratique certo ato administrativo.
IV. São espécies de atos administrativos, dentre outras, a permissão, a licença e a autorização.
V. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é um atributo que faz com que se presuma a conformidade dos atos com os ditames do ordenamento jurídico posto. Tal presunção, todavia, é de natureza meramente relativa, de modo que ao interessado é dado demonstrar a invalidade do ato administrativo perante as instâncias competentes, sejam administrativas ou judiciais.
(A) Apenas as proposições I e III estão corretas e as demais estão incorretas.
(B) As proposições I, III, IV e V estão corretas e a proposição II está incorreta.
(C) As proposições I, II, III e V estão corretas e a proposição IV está incorreta.
(D) As proposições I, II e V estão corretas e as demais estão incorretas.
(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta, pois, de fato, todo ato discricionário é parcialmente vinculado (ou regrado) e, assim, sofre controle do Judiciário quanto a esse aspecto; II: incorreta, pois nem mesmo a lei pode prejudicar direitos adquiridos (art. 5º, XXXVI, da CF), quanto mais um ato administrativo que revoga outra; III: correta, pois dentre os requisitos de validade do ato administrativo (competência, objeto, forma, motivo e finalidade) está a competência, que, ainda, foi devidamente definida no item; IV: correta, valendo salientar que também são espécies de ato administrativo a concessão, a admissão, a aprovação, a homologação, o parecer, dentre outros; V: correta, pois a presunção de legitimidade, de fato, é relativa (“*juris tantum*”). **WG**

„B„ oijrebaq

3.6. CONVALIDAÇÃO E CONVERSÃO

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que tange aos atos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) É possível a convalidação de ato administrativo praticado por sujeito que não disponha de competência para praticá-lo, desde que não se trate de competência outorgada com exclusividade.
(B) A anulação de ato administrativo que afete interesses ou direitos de terceiros depende de provocação da pessoa interessada.
(C) A licença é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, por meio do qual a administração faculta ao particular o desempenho de uma atividade que, sem esse consentimento, seria legalmente proibida.
(D) O motivo, como pressuposto de fato que antecede a prática do ato administrativo, será sempre vinculado, não havendo, quanto a esse aspecto, margem a apreciações subjetivas por parte da administração.
(E) Uma declaração de utilidade pública para fins de desapropriação feita por meio de portaria, e não de decreto, constitui vício sanável, que, portanto, não torna o ato inválido.

A: correta, pois a convalidação será chamada de ratificação nas hipóteses em que há vício de incompetência, não podendo incidir nos casos em que esta for outorgada com exclusividade ou em razão de matéria; **B:** incorreta, pois, pelo princípio da legalidade, a

Administração não pode conviver com atos ilegais, devendo anular os que estiverem com esse vício; ademais, pelo princípio da autotutela, a Administração pode fazê-lo não só independentemente de provocação, como também mesmo sem a apreciação jurisdicional; **C**: incorreta, pois a *licença* é um ato vinculado e não precário; a definição dada pela alternativa foi de *autorização*; **D**: incorreta, pois o *motivo* (assim com o *objeto*) pode ser vinculado ou discricionário; os demais requisitos do ato (*competência, forma e finalidade*) é que são vinculados; **E**: incorreta, pois, no caso, tem-se problema no requisito *forma*, que torna o ato nulo e não meramente anulável. **WG**

Gabário 11. 2C

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

- (1) Por meio da revogação, a administração extingue, com efeitos *ex tunc*, um ato válido, por motivos de conveniência e oportunidade, ainda que esse ato seja vinculado.
- (2) A convalidação, ato administrativo por meio do qual se supre o vício existente em um ato eivado de ilegalidade, tem efeitos retroativos, mas o ato originário não pode ter causado lesão a terceiros.

1: incorreta, pois a revogação tem efeitos *ex nunc* (não retroage); ademais, a revogação só incide sobre atos discricionários e nunca sobre atos vinculados; **2**: correta, pois a convalidação de fato tem efeitos retroativos; ademais, tem como requisito o não prejuízo ao interesse público e a terceiros (art. 55 da Lei 9.784/1999). **WG**

Gabário 11. 2C

3.7. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS EM ESPÉCIE

Antes de verificarmos as questões deste item, vale trazer um resumo das principais espécies de atos administrativos.

Espécies de atos administrativos segundo Hely Lopes Meirelles:

- Atos normativos são aqueles que contêm comando geral da Administração Pública, com o objetivo de executar a lei. Exs.: regulamentos (da alçada do chefe do Executivo), instruções normativas (da alçada dos Ministros de Estado), regimentos, resoluções etc.
- Atos ordinatórios são aqueles que disciplinam o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes. Ex.: instruções (são escritas e gerais, destinadas a determinado serviço público), circulares (escritas e de caráter uniforme, direcionadas a determinados servidores), avisos, portarias (expedidas por chefes de órgãos – trazem determinações gerais ou especiais aos subordinados, designam alguns servidores, instauram sindicâncias e processos administrativos etc.), ordens de serviço (determinações especiais ao responsável pelo ato), ofícios (destinados às comunicações escritas entre autoridades) e despacho (contém decisões administrativas).
- Atos negociais são declarações de vontade coincidentes com a pretensão do particular. Ex.: licença, autorização e protocolo administrativo.
- Atos enunciativos são aqueles que apenas atestam, enunciam situações existentes. Não há prescrição de conduta por parte da Administração. Ex.: certidões, atestados, apostilas e pareceres.
- Atos punitivos são as sanções aplicadas pela Administração aos servidores públicos e aos particulares. Ex.: advertência, suspensão e demissão; multa de trânsito.

Confira mais classificações dos atos administrativos:

- Quanto à liberdade de atuação do agente

Ato vinculado é aquele em que a lei tipifica objetiva e claramente a situação em que o agente deve agir e o único comportamento que poderá tomar. Tanto a situação em que o agente deve agir, como o comportamento que vai tomar são únicos e estão clara e objetivamente definidos na lei, de forma a inexistir qualquer margem de liberdade ou apreciação subjetiva por parte do agente público. Exs.: licença para construir e concessão de aposentadoria.

Ato discricionário é aquele em que a lei confere margem de liberdade para avaliação da situação em que o agente deve agir ou para escolha do melhor comportamento a ser tomado.

Seja na situação em que o agente deve agir, seja no comportamento que vai tomar, o agente público terá uma margem de liberdade na escolha do que mais atende ao interesse público. Neste ponto fala-se em mérito administrativo, ou seja, na valoração dos motivos e escolha do comportamento a ser tomado pelo agente.

Vale dizer, o agente público fará apreciação subjetiva, agindo segundo o que entender mais conveniente e oportuno ao interesse público. Reconhece-se a discricionariedade, por exemplo, quando a regra que traz a competência do agente traz conceitos fluidos, como bem comum, moralidade, ordem pública etc. Ou ainda quando a lei não traz um motivo que enseje a prática do ato, como, por exemplo, a que permite nomeação para cargo em comissão, de livre provimento e exoneração. Também se está diante de ato discricionário quando há mais

de uma opção para o agente quanto ao momento de atuar, a forma do ato (ex.: verbal, gestual ou escrita), sua finalidade ou conteúdo (ex.: advertência, multa ou apreensão).

A discricionariedade sofre alguns temperamentos. Em primeiro lugar é bom lembrar que todo ato discricionário é parcialmente regado ou vinculado. A competência, por exemplo, é sempre vinculada (Hely Lopes Meirelles entende que competência, forma e finalidade são sempre vinculadas, conforme vimos). Ademais, só há discricionariedade nas situações marginais, nas zonas cinzentas. Assim, se algo for patente, como quando, por exemplo, uma dada conduta fira veementemente a moralidade pública (ex.: pessoas fazendo sexo no meio de uma rua), o agente, em que pese estar diante de um conceito fluído, deverá agir reconhecendo a existência de uma situação de imoralidade. Deve-se deixar claro, portanto, que a situação concreta diminui o espectro da discricionariedade (a margem de liberdade) conferida ao agente.

Assim, o Judiciário até pode apreciar um ato discricionário, mas apenas quanto aos aspectos de legalidade, razoabilidade e moralidade, não sendo possível a revisão dos critérios adotados pelo administrador (mérito administrativo), se tirados de dentro da margem de liberdade a ele conferida pelo sistema normativo.

- Quanto às prerrogativas da administração

Atos de império são os praticados no gozo de prerrogativas de autoridade. Ex.: interdição de um estabelecimento.

Atos de gestão são os praticados sem uso de prerrogativas públicas, em igualdade com o particular, na administração de bens e serviços. Ex.: contrato de compra e venda ou de locação de um bem imóvel.

Atos de expediente são os destinados a dar andamento aos processos e papéis que tramitam pelas repartições, preparando-os para decisão de mérito a ser proferida pela autoridade. Ex.: remessa dos autos à autoridade para julgá-lo.

A distinção entre ato de gestão e de império está em desuso, pois era feita para excluir a responsabilidade do Estado pela prática de atos de império, de soberania. Melhor é distingui-los em atos regidos pelo direito público e pelo direito privado.

- Quanto aos destinatários

Atos individuais são os dirigidos a destinatários certos, criando-lhes situação jurídica particular. Ex.: decreto de desapropriação, nomeação, exoneração, licença, autorização, tombamento.

Atos gerais são os dirigidos a todas as pessoas que se encontram na mesma situação, tendo finalidade normativa.

São diferenças entre um e outro as seguintes:

- só ato individual pode ser impugnado individualmente; atos normativos, só por ADIN ou após providência concreta.
- ato normativo prevalece sobre o ato individual
- ato normativo é revogável em qualquer situação; ato individual deve respeitar direito adquirido.
- ato normativo não pode ser impugnado administrativamente, mas só após providência concreta; ato individual pode ser impugnado desde que praticado.

- Quanto à formação da vontade

Atos simples: decorrem de um órgão, seja ele singular ou colegiado. Ex.: nomeação feita pelo Prefeito; deliberação de um conselho ou de uma comissão.

Atos complexos: decorrem de dois ou mais órgãos, em que as vontades se fundem para formar um único ato. Ex.: decreto do Presidente, com referendo de Ministros.

Atos compostos: decorrem de dois ou mais órgãos, em que vontade de um é instrumental à vontade de outro, que edita o ato principal. Aqui existem dois atos pelo menos: um principal e um acessório. Exs.: nomeação do Procurador Geral da República, que depende de prévia aprovação pelo Senado; e atos que dependem de aprovação ou homologação. Não se deve confundir atos compostos com atos de um procedimento, vez que este é composto de vários atos acessórios, com vistas à produção de um ato principal, a decisão.

- Quanto aos efeitos

Ato constitutivo é aquele em que a Administração cria, modifica ou extingue direito ou situação jurídica do administrado. Ex.: permissão, penalidade, revogação e autorização.

Ato declaratório é aquele em que a Administração reconhece um direito que já existia. Ex.: admissão, licença, homologação, isenção e anulação.

Ato enunciativo é aquele em que a Administração apenas atesta dada situação de fato ou de direito. Não produz efeitos jurídicos diretos. São juízos de conhecimento ou de opinião. Ex.: certidões, atestados, informações e pareceres.

- Quanto à situação de terceiros

Atos internos são aqueles que produzem efeitos apenas no interior da Administração. Ex.: pareceres, informações.

Atos externos são aqueles que produzem efeitos sobre terceiros. Nesse caso, dependerão de publicidade para terem eficácia. Ex.: admissão, licença.

- Quanto à estrutura.

Atos concretos são aqueles que dispõem para uma única situação, para um caso concreto. Ex.: exoneração de um agente público.

Atos abstratos são aqueles que dispõem para reiteradas e infinitas situações, de forma abstrata. Ex.: regulamento.

Confira outros atos administrativos, em espécie:

- Quanto ao conteúdo: a) **autorização**: *ato unilateral, discricionário e precário pelo qual se faculta ao particular, em proveito deste, o uso privativo de bem público ou o desempenho de uma atividade, os quais, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos*. Exs.: autorização de uso de praça para festa beneficente; autorização para porte de arma; b) **licença**: *ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha requisitos legais o exercício de uma atividade*. Ex.: licença para construir; c) **admissão**: *ato unilateral e vinculado pelo qual se reconhece ao particular que preencha requisitos legais o direito de receber serviço público*. Ex.: aluno de escola; paciente em hospital; programa de assistência social; d) **permissão**: *ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a Administração faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público, mediante licitação*. Exs.: permissão para perueiro; permissão para uma banca de jornal. Vale lembrar que, por ser precária, pode ser revogada a qualquer momento, sem direito à indenização; e) **concessão**: *ato bilateral e não precário, pelo qual a Administração faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público, mediante licitação*. Ex.: concessão para empresa de ônibus efetuar transporte remunerado de passageiros. Quanto aos bens públicos, há também a *concessão de direito real de uso*, oponível até ao poder concedente, e a *cessão de uso*, em que se transfere o uso para entes ou órgãos públicos; f) **aprovação**: *ato de controle discricionário*. Vê-se a conveniência do ato controlado. Ex.: aprovação pelo Senado de indicação para Ministro do STF; g) **homologação**: *ato de controle vinculado*. Ex.: homologação de licitação ou de concurso público; h) **parecer**: *ato pelo qual órgãos consultivos da Administração emitem opinião técnica sobre assunto de sua competência*. Podem ser das seguintes espécies: *facultativo* (parecer solicitado se a autoridade quiser); *obrigatório* (autoridade é obrigada a solicitar o parecer, mas não a acatá-lo) e *vinculante* (a autoridade é obrigada a solicitar o parecer e a acatar o seu conteúdo; ex.: parecer médico). Quando um parecer tem o poder de *decidir* um caso, ou seja, quando o parecer é, na verdade, uma decisão, a autoridade que emite esse parecer responde por eventual ilegalidade do ato (ex.: parecer jurídico sobre edital de licitação e minutas de contratos, convênios e ajustes – art. 38 da Lei 8.666/1993).

- Quanto à forma: a) **decreto**: é a forma de que se revestem os atos individuais ou gerais, emanados do Chefe do Poder Executivo. Exs.: nomeação e exoneração (atos individuais); regulamentos (atos gerais que têm por objeto proporcionar a fiel execução da lei – art. 84, IV, da CF); b) **resolução e portaria**: são as formas de que se revestem os atos, gerais ou individuais, emanados de autoridades que não sejam o Chefe do Executivo; c) **alvará**: forma pela qual a Administração confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividade sujeita ao poderes de polícia do Estado. Exs.: alvará de construção (instrumento da licença); alvará de porte de arma (instrumento da autorização).

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Os atos administrativos de licença, permissão, autorização, admissão, visto, aprovação, homologação, dispensa e renúncia, constituem espécies de:

- (A) Atos negociais.
- (B) Atos normativos.
- (C) Atos ordinatórios.
- (D) Atos enunciativos.
- (E) Atos punitivos.

Tais atos são negociais, pois reclamam um pedido do particular e uma aceitação pela Administração, caracterizando um tipo de negócio. **WG**

„A“, gabarito

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Atos administrativos regulamentares são todos aqueles que se dirigem a destinatários certos, criando-lhes situação jurídica particular.
- (B) Atos de gestão são os atos que a Administração pratica para dar andamento aos processos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, preparando-os para a decisão de mérito a ser proferida pela autoridade competente.
- (C) Atos administrativos internos são os destinados a produzir efeitos no recesso da administração, e por isso mesmo incidem, normalmente, sobre os órgãos e agentes da Administração que os expediram.
- (D) Atos de expediente são os que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários.
- (E) Atos de efeitos externos são todos aqueles que a Administração pratica usando de sua supremacia, impondo obrigatório atendimento.

A: incorreta, pois os atos administrativos regulamentares são aqueles que se dirigem a destinatários indeterminados, criando normas gerais; **B:** incorreta, pois a alternativa trouxe a definição de *atos de expediente* e não de *atos de gestão*; estes podem ser definidos como *os praticados sem uso de prerrogativas públicas, em igualdade com o particular, na administração de bens e serviços*; **C:** correta; os atos administrativos internos, como o próprio nome diz, são aqueles que produzem efeitos em relação a terceiros fora da Administração; **D:** incorreta, pois os atos praticados sem supremacia sobre os destinatários são os *atos de gestão* e não os *atos de expediente*; **E:** incorreta, pois a definição dada na alternativa é de *atos de império*, e não de atos de efeitos externos. **WG**

„C“, gabarito

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Analise as assertivas e marque a alternativa correta:

- (A) Os atos administrativos enunciativos imperativos decorrem do exercício do poder extroverso pelo Poder Público.
- (B) O encargo é elemento acessório do ato administrativo vinculado.
- (C) Pela teoria dos motivos determinantes, quando a Administração motiva o ato, este somente será válido se os motivos forem verdadeiros, a menos que a lei não exija a motivação.
- (D) O prazo prescricional para impugnar, administrativa ou judicialmente, o ato administrativo imperfeito conta-se da ciência inequívoca da lesão.
- (E) A autorização, que abrange todas as hipóteses em que o exercício de atividade ou a prática de ato são vedados por lei ao particular, é ato administrativo unilateral e discricionário.

A: incorreta, pois os atos enunciativos não são dotados do atributo da imperatividade (poder extroverso), já que apenas enunciam (declaram) uma situação de fato ou de direito, não obrigando alguém a fazer ou deixar de fazer algo (imperatividade); **B:** incorreta, pois o encargo é elemento accidental do ato administrativo; **C:** incorreta, pois, mesmo que a lei não exija motivação, caso esta acabe acontecendo e se revele que a motivação era falsa ou inadequada, o ato respectivo restará nulo pela teoria dos motivos determinantes; **D:** incorreta, pois ato imperfeito é aquele cujo ciclo de formação ainda não terminou, de modo que somente quando o ato se tornar perfeito (passar a existir) é que o prazo para impugná-lo se iniciará; **E:** correta, pois autorização é o ato unilateral, discricionário e precário, pelo qual se faculta ao particular, em proveito deste, o exercício de atividade ou a prática de um ato vedado por lei ao particular; a autorização também se dá em relação a uso de bens públicos e à prestação de serviços públicos. **WG**

„E“, gabarito

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Provimentos são atos administrativos internos, contendo determinações e instruções que a Corregedoria ou os tribunais expedem para a regularização e uniformização dos serviços, com o objetivo de evitar erros e omissões na observância da lei.

Segundo o conceito acima, de Hely Lopes Meirelles, trata-se de atos administrativos

- (A) punitivos.
- (B) declaratórios.
- (C) enunciativos.
- (D) negociais.
- (E) ordinatórios.

A: incorreta, pois atos punitivos são *sanções aplicadas pela Administração aos servidores públicos e aos particulares, sendo que os provimentos mencionados não importam em sanções*; **B:** incorreta, pois atos declaratórios são *aqueles que apenas atestam uma situação preexistente*, o que não se dá em relação aos provimentos, já que estes contêm ordens e não declarações; **C:** incorreta, pois atos enunciativos são *aqueles que apenas atestam, enunciam situações existentes, o que não se dá em relação aos provimentos, que importam em ordens, determinações, prescrições de conduta e não em mera enunciação de situação existente*; **D:** incorreta, pois os atos negociais são *declarações de vontade coincidentes com pretensão do particular* e os provimentos não são expedidos para atender à vontade do particular; **E:** correta, pois atos ordinatórios são *aqueles que disciplinam o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes*, conceito que abrange os provimentos. **WG**

„E“, gabarito

3.8. TEMAS COMBINADOS DE ATO ADMINISTRATIVO

(Defensor Público/T0 – 2013 – CESPE) Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) A licença é ato administrativo editado no exercício de competência vinculada; preenchidos os requisitos necessários a sua concessão, ela não poderá ser negada pela administração pública.
- (B) A administração pública tem sempre o dever de invalidar os atos administrativos que apresentem vício de legalidade.
- (C) São suscetíveis de revogação os atos vinculados e os que geram direitos adquiridos.
- (D) A presunção de legitimidade é atributo de todos os atos administrativos, estando presente mesmo nos casos de desrespeito ao devido processo legal pela administração pública.
- (E) Para motivar a edição de determinado ato administrativo, é suficiente a indicação da norma constitucional ou legal atributiva da competência do servidor público.

A: correta; a licença é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta ao particular o exercício de uma atividade; assim, uma vez que o particular tenha cumprido os requisitos para a sua concessão, a Administração Pública não terá discricionariedade para concedê-la, ficando vinculada a atender à solicitação do particular; **B:** incorreta, pois a convalidação, quando possível, evita a invalidação (art. 55 da Lei 9.784/1999); ademais, atos que beneficiam particulares de boa-fé não podem ser invalidados decorridos 5 anos de sua prática (art. 54, *caput*, da Lei 9.784/1999); **C:** incorreta, pois tais atos são irrevogáveis, assim como são irrevogáveis os atos já exauridos; **D:** incorreta, pois, uma vez comprovado o desrespeito ao devido processo legal, a presunção, que havia, desfaz-se, impondo a invalidação do ato; **E:** incorreta, pois a motivação deve indicar não só os pressupostos de direito que autorizam a edição do ato, mas também os pressupostos de fato para a prática do ato (art. 50, *caput*, da Lei 9.784/1999). **WG**

„A.„ qmjbqeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos.

- (A) Quanto à formação da vontade administrativa, o ato administrativo é classificado em simples, composto ou complexo, sendo a aposentadoria de servidor público, de acordo com o entendimento do STF, exemplo de ato composto.
- (B) Permite-se, em caráter excepcional, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, e, sendo a avocação ato discricionário da administração pública, não há necessidade de motivação.
- (C) Todo ato administrativo goza do atributo da autoexecutoriedade, a exemplo das obrigações pecuniárias como os tributos, que são exigíveis e autoexecutáveis.
- (D) A administração pública, por intermédio de seus órgãos, tem competência para editar atos administrativos ordinatórios com o objetivo de organizar e otimizar a atividade administrativa.
- (E) A competência, um dos elementos do ato administrativo, é irrenunciável, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos; entre as hipóteses cabíveis de delegação inclui-se a edição de decretos normativos.

A: incorreta, pois a aposentadoria de servidor é considerada ato complexo (STF, MS 25.697, DJ 12.03.10); **B:** incorreta, pois a avocação é excepcional e deve ser devidamente motivada, já que a lei determina a existência de “motivos relevantes devidamente justificados” (art. 15 da Lei 9.784/1999); **C:** incorreta, pois a Administração Pública nem sempre pode impor seus atos e executá-los sem a participação do Judiciário; no exemplo citado, apenas por meio de ação judicial é possível usar a força para fazer com que determinado crédito tributário seja cumprido; **D:** correta, pois traz a exata definição de atos ordinatórios; **E:** incorreta, pois não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo (art. 13, I, da Lei 9.784/1999). **WG**

„D.„ qmjbqeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e indique a alternativa correta:

- I. Diz-se ato administrativo perfeito aquele que é completo, válido e eficaz.
- II. A autoexecutoriedade é um dos atributos do ato administrativo, pelo qual, deve a Administração Pública sempre explicitar os motivos que justificaram a prática de seus atos administrativos de modo a torná-los, assim, imediatamente públicos e exequíveis.
- III. Quanto ao grau de liberdade da Administração Pública para decidir, os atos administrativos podem ser classificados entre vinculados e discionários. Os primeiros são aqueles em que a própria legislação prescreve, com detalhes, as particularidades de formação do ato administrativo a ser produzido diante de certas condições. Os últimos, por sua vez, são aqueles em que a legislação deixa certa margem de liberdade ao Administrador para, diante do caso concreto, valer-se de critérios de conveniência e oportunidade para deliberar pela prática ou não de certo ato administrativo e, ainda,

para optar pelo ato a ser produzido e para moldá-lo às particularidades que a situação específica exige.

- IV. Revogação de ato administrativo é sinônimo de anulação de ato administrativo, visto que ambas ocorrem, indistintamente, quando a própria Administração Pública retira definitivamente um ato administrativo do ordenamento jurídico, mediante edição de outro ato produzido para tanto, por razões de invalidade ou de ilegalidade do ato original.
- V. Quanto à composição da vontade, diz-se ato administrativo simples o que é oriundo da manifestação de vontade de um único agente administrativo de formação singular e ato administrativo complexo o que, conquanto também provenha de um único agente administrativo, porém se trata de órgão de formação colegiada.
- (A) Apenas a proposição III está correta e as demais estão incorretas.
- (B) Apenas as proposições I e III estão corretas e as demais estão incorretas.
- (C) Apenas as proposições II e IV estão corretas e as demais estão incorretas.
- (D) Apenas as proposições I, III e V estão corretas e as demais estão incorretas.
- (E) Apenas as proposições II e III estão corretas e as demais estão incorretas.

I: incorreta, pois ato perfeito é aquele completo, ou seja, aquele que cumpriu o ciclo necessário à sua formação, à sua existência, podendo ou não ser válido e eficaz; **II:** incorreta, pois a autoexecutoriedade é o atributo que permite à Administração executar diretamente seus atos independentemente de pronunciamento judicial autorizativo; **III:** correta, pois traz exatas definições de atos vinculados e discionários; **IV:** incorreta, pois a revogação tem por motivo a inconveniência ou a inoportunidade na manutenção de um ato administrativo, ao passo que a anulação, sim, é que tem por motivo a invalidade ou ilegalidade de um ato administrativo; **V:** incorreta, pois no ato simples temos apenas um órgão, ainda que colegiado; o ato complexo, por sua vez, é formado pela conjugação de vontade de dois ou mais órgãos distintos. **WG**

„A.„ qmjbqeg

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1. TEMAS GERAIS (ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ÓRGÃOS E ENTIDADES, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO, CONTROLE E HIERARQUIA, TEORIA DO ÓRGÃO)

Segue um resumo sobre a parte introdutória do tema Organização da Administração Pública:

O objetivo deste tópico é efetuar uma série de distinções, de grande valia para o estudo sistematizado do tema. A primeira delas tratará da relação entre pessoa jurídica e órgãos estatais.

Pessoas jurídicas estatais são entidades integrantes da estrutura do Estado e dotadas de personalidade jurídica, ou seja, de aptidão genérica para contrair direitos e obrigações.

Órgãos públicos são centros de competência integrantes das pessoas estatais instituídos para o desempenho das funções públicas por meio de agentes públicos. São, portanto, parte do corpo (pessoa jurídica). Cada órgão é investido de determinada competência, dividida entre seus cargos. Apesar de não terem personalidade jurídica, têm prerrogativas funcionais, o que admite até que interponham mandado de segurança, quando violadas. Tal capacidade processual, todavia, só têm os órgãos independentes e os autônomos. Todo ato de um órgão é imputado diretamente à pessoa jurídica da qual é integrante, assim como todo ato de agente público é imputado diretamente ao órgão à qual pertence (trata-se da chamada “teoria do órgão”, que se contrapõe à teoria da representação ou do mandato). Deve-se ressaltar, todavia, que a representação legal da entidade é atribuição de determinados agentes, como o Chefe do Poder Executivo e os Procuradores. Confirmam-se algumas classificações dos órgãos públicos, segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles:

Quanto à posição, podem ser órgãos independentes (originários da Constituição e representativos dos Poderes do Estado: Legislativo, Executivo de Judiciário – aqui estão todas as corporações legislativas, chefias de executivo e tribunais, e juízos singulares); *autônomos* (estão na cúpula da Administração, logo abaixo dos órgãos independentes, tendo autonomia administrativa, financeira e técnica, segundo as diretrizes dos órgãos a eles superiores – cá estão os Ministérios, as Secretarias Estaduais e Municipais, a AGU etc.); *superiores* (detêm poder de direção quanto aos assuntos de sua competência, mas sem autonomia administrativa e financeira – ex.: gabinetes, procuradorias judiciais, departamentos, divisões etc.) e *subalternos* (são os que se

acham na base da hierarquia entre órgãos, tendo reduzido poder decisório, com atribuições de mera execução – ex.: portarias, seções de expediente).

Quanto à estrutura, podem ser simples ou unitários (constituídos por um só centro de competência) e *compostos* (reúnem outros órgãos menores com atividades-fim idênticas ou atividades auxiliares – ex.: Ministério da Saúde).

Quanto à atuação funcional, podem ser singulares ou unipessoais (atuam por um único agente – ex.: Presidência da República) e *colegiados* ou *pluripessoais* (atuam por manifestação conjunta da vontade de seus membros – ex.: corporações legislativas, tribunais e comissões).

Outra distinção relevante para o estudo da estrutura da Administração Pública é a que se faz entre desconcentração e descentralização. Confira-se.

Desconcentração é a distribuição interna de atividades administrativas, de competências. Ocorre de órgão para órgão da entidade Ex.: competência no âmbito da Prefeitura, que poderia estar totalmente concentrada no órgão Prefeito Municipal, mas que é distribuída internamente aos Secretários de Saúde, Educação etc.

Descentralização é a distribuição externa de atividades administrativas, que passam a ser exercidas por pessoa ou pessoas distintas do Estado. Dá-se de pessoa jurídica para pessoa jurídica como técnica de especialização. Ex.: criação de autarquia para titularizar e executar um dado serviço público, antes de titularidade do ente político que a criou.

Na descentralização por serviço a lei atribui ou autoriza que outra pessoa detenha a titularidade e a execução do serviço. Depende de lei. Fala-se também em outorga do serviço.

Na descentralização por colaboração o contrato ou ato unilateral atribui a outra pessoa a execução do serviço. Aqui o particular pode colaborar, recebendo a execução do serviço, e não a titularidade. Fala-se também em delegação do serviço e o caráter é transitório.

É importante também saber a seguinte distinção.

Administração direta compreende os órgãos integrados no âmbito direto das pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Administração indireta compreende as pessoas jurídicas criadas pelo Estado para titularizar e exercer atividades públicas (autarquias e fundações públicas) e *para agir na atividade econômica quando necessário (empresas públicas e sociedades de economia mista)*.

Outra classificação relevante para o estudo do tema em questão é a que segue.

As pessoas jurídicas de direito público são os entes políticos e as pessoas jurídicas criadas por estes para exercerem típica atividade administrativa, o que impõe tenham, de um lado, prerrogativas de direito público, e, de outro, restrições de direito público, próprias de quem gere coisa pública.² Além dos entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), são pessoas jurídicas de direito público as *autarquias, fundações públicas, agências reguladoras e associações públicas* (consórcios públicos de direito público).

As pessoas jurídicas de direito privado estatais são aquelas criadas pelos entes políticos para exercer atividade econômica, devendo ter os mesmos direitos e restrições das demais pessoas jurídicas privadas, em que pese terem algumas restrições adicionais, pelo fato de terem sido criadas pelo Estado. São pessoas jurídicas de direito privado estatais as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações privadas criadas pelo Estado e os consórcios públicos de direito privado.

Também é necessário conhecer a seguinte distinção.

Hierarquia consiste no poder que um órgão superior tem sobre outro inferior, que lhe confere, dentre outras prerrogativas, uma ampla possibilidade de fiscalização dos atos do órgão subordinado.

Controle (tutela ou supervisão ministerial) *consiste no poder de fiscalização que a pessoa jurídica política tem sobre a pessoa jurídica que criou, que lhe confere tão somente a possibilidade de submeter a segunda ao cumprimento de seus objetivos globais, nos termos do que dispuser a lei*. Ex.: a União não pode anular um ato administrativo de concessão de aposentadoria por parte do INSS (autarquia por ela criada), por não haver hierarquia; mas pode impedir que o INSS passe

2 Vide art. 41 do atual Código Civil. O parágrafo único deste artigo faz referência às *pessoas de direito público com estrutura de direito privado*, que serão regidas, no que couber, pelas normas do CC. A referência é quanto às fundações públicas, aplicando-se as normas do CC apenas quando não contrariarem os preceitos de direito público.

a comercializar títulos de capitalização, por exemplo, por haver nítido desvio dos objetivos globais para os quais fora criada a autarquia. Aqui não se fala em subordinação, mas em vinculação administrativa. Por fim, há entidades que, apesar de não fazerem parte da Administração Pública Direta e Indireta, colaboram com a Administração Pública e são estudadas no Direito Administrativo. Tais entidades são denominadas entes de cooperação ou entidades paraestatais. São entidades que não têm fins lucrativos e que colaboram com o Estado em atividades não exclusivas deste. São exemplos de paraestatais as seguintes: a) *entidades do Sistema S* (SESI, SENAI, SENAC etc. – ligadas a categorias profissionais, cobram contribuições paraestatais para o custeio de suas atividades); b) *organizações sociais* (celebram *contrato de gestão* com a Administração); c) *organizações da sociedade civil de interesse público* – OSCIPs (celebram *termo de parceria* com a Administração).

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) No direito administrativo brasileiro, autarquia designa uma espécie de descentralização por serviços. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma característica das autarquias.

- (A) Criação por meio de registro do seu estatuto.
- (B) Generalização de suas atividades.
- (C) Limitação à capacidade de autoadministração.
- (D) Personalidade jurídica de direito privado.
- (E) Sujeição ao controle de tutela.

A: incorreta, pois a criação de uma autarquia se dá diretamente por meio de lei (art. 37, XIX, da CF); B: incorreta, pois a ideia é de especialização, de maneira que as autarquias atuam em atividades especiais e não genéricas; por exemplo, o Banco Central atua especificamente quanto ao sistema financeiro; o INSS, por sua vez, especificamente em relação à previdência pública; C: incorreta, pois há capacidade de autoadministração e também de atuar na atividade pública para a qual a autarquia foi criada; D: incorreta, pois a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público; E: correta, pois os entes da administração indireta (como a autarquia) não estão sujeitos ao instituto da *subordinação hierárquica*, mas sim ao instituto do *controle ou tutela* (ou *supervisão ministerial*). **WG**

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Sobre a organização administrativa, assinale a alternativa correta.

- (A) Diferentemente das sociedades de economia mista, as empresas públicas não se submetem à supervisão ministerial.
- (B) A desconcentração é o que ocorre quando há a distribuição interna de atividades administrativas, havendo a criação de nova pessoa jurídica.
- (C) A criação de empresas subsidiárias também depende de autorização legislativa, que deve ser concedida para a criação específica de cada entidade. Não se permite a autorização genérica para a instituição de subsidiárias, prevista desde logo na lei disciplinadora da entidade primária.
- (D) Pode o Poder Executivo ceder servidor público para as Organizações Sociais, desde que mantenha o ônus de seu pagamento.
- (E) As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público devem ter personalidade jurídica de direito privado e realizar a distribuição de lucro entre seus associados uma vez a cada ano.

A: incorreta, pois as empresas públicas também estão sujeitas à *supervisão ministerial*, também chamada de *controle ou tutela*, nos termos do art. 27, parágrafo único, do Dec.-lei 200/1967; B: incorreta, pois esse conceito é o de *descentralização* e não o de *desconcentração*; C: incorreta, pois existem decisões do STF autorizando a lei conceder, de forma genérica, autorização para que determinada empresa estatal possa criar subsidiárias (ex: STF, ADI 1.694/DF); D: correta (art. 14, *caput*, da Lei 9.637/1998); E: incorreta, pois as OSCIPs não podem ter fim lucrativo e distribuir lucros entre os associados (art. 1º, *caput* e § 1º, da Lei 9.790/1999). **WG**

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Tratando da organização administrativa, é INCORRETO afirmar:

- (A) A expressão “descentralização social” costuma ser utilizada para designar as parcerias formalizadas pelo Estado com fundação privada ou associação civil com o objetivo de criar condições favoráveis para a execução, com alcance de metas socialmente adequadas, de atividades de relevância coletiva que podem ser cometidas a tais unidades sociais personalizadas por credenciamentos ou reconhecimentos.
- (B) As Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) são exemplos da retomada, pelo Estado, de atividades administrativas cuja execução havia sido transferida para a iniciativa privada por ocasião do advento do chamado Estado Liberal.
- (C) De acordo com a doutrina predominante e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a definição do regime jurídico aplicável a cada entidade administrativa não decorre exclusivamente

(b) Por serem unidades despersonalizadas, os órgãos públicos não possuem capacidade para figurar como parte nos contratos administrativos típicos, muito embora, na prática, frequentemente assim ocorra.

A: assertiva correta; trata-se de “descentralização”, pois as atividades são cometidas a pessoas jurídicas diversas do parceiro público, e “social”, por dizerem respeito a ações de interesse social; **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o Estado, quando faz parceria com OS ou OSCIP, não chama para si atividades (muito menos atividades administrativas), mas sim acerta com entidades que estas prestem dados serviços de utilidade pública ou social; **C:** assertiva correta; por exemplo, temos o caso dos Correios, que, apesar de serem empresas públicas, em que se deveria aplicar o regime de direito privado, por praticarem atividade em situação de monopólio, têm um regime com uma série de garantias de direito público; **D:** assertiva correta, pois somente as pessoas jurídicas têm personalidade jurídica e, portanto, capacidade para fazer parte de uma relação jurídica; **E:** assertiva correta, como se dá no caso do mandado de segurança, que é ajuizado em face da autoridade coatora e não da pessoa jurídica da qual faz parte. 

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Analise as assertivas abaixo:

- Pode-se afirmar que:**

- (A) apenas as assertivas I e II estão **CORRETAS**.
(B) apenas as assertivas II e III estão **CORRETAS**.
(C) apenas as assertivas III e IV estão **CORRETAS**.
(D) apenas as assertivas I e IV estão **CORRETAS**.

I: correta (art. 5º, III, do Dec.-lei 200/1967); **II:** correta (art. 5º, II, do Dec.-lei 200/1967); **III:** incorreta, pois as agências reguladoras, por serem pessoas jurídicas de direito público, podem praticar atividades típicas de Estado, tal como é o poder de polícia; basta que a lei atribua tal competência a uma agência reguladora, como é o caso da ANVISA que recebe competência para o exercício do poder de polícia em matéria de vigilância sanitária; **IV:** incorreta, pois a lei faz referência apenas ao ex-dirigente e o prazo não é necessariamente de 40 dias, variando de acordo com o tipo de agência reguladora; na Lei Geral de Agências Reguladoras, que se aplica quando não disposição específica na lei que trata de determinada agência, a quarentena foi fixada em quatro meses (art. 8º, caput, da Lei 9.986/2000). **WG**

Gabbarito "A"

(Defensor Público/SE-2012-CESPE) Assinale a opção correta acerca de aspectos gerais da administração pública.

- (A) A fundação pública de direito privado, também conhecida como fundação governamental, possui personalidade privada e submete-se, inteiramente, ao direito público.
- (B) As sociedades de economia mista, as empresas públicas e as autarquias só podem ser criadas por meio de lei.
- (C) Entre as teorias que tratam da natureza jurídica da relação entre o Estado e seus agentes, é amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência brasileiras a teoria da representação.
- (D) As autarquias, pessoas jurídicas de direito privado, fazem parte da administração indireta do Estado e gozam de liberdade administrativa nos limites da lei de regência.
- (E) O ato da administração, praticado pela administração pública no exercício da função administrativa, pode ser regido tanto pelo direito público quanto pelo direito privado, ao passo que o ato administrativo rege-se, necessariamente, pelo direito público.

A: incorreta, pois, em sendo de direito privado, obedece ao regime jurídico de direito privado especial, próprio das pessoas privadas da Administração Indireta; **B:** incorreta, pois as sociedades de economia mista e as empresas públicas são autorizadas por lei (específica) e não criadas por lei; em seguida à autorização legislativa elas devem ter seus atos constitutivos arquivados no Registro Público, para que passem a existir; **C:** incorreta, pois a teoria da representação é muito criticada, pelo fato de se tratar de um instituto de direito privado, muitas vezes relacionado aos incapazes, sendo que o Estado está longe de ser incapaz; a teoria adotada no Brasil é a da apresentação, pela qual os agentes

públicas se fazem presentes enquanto Administração, quando atuam em suas funções públicas; A **teoria da apresentação** fez com que se desenvolvesse a teoria do órgão, de acordo com a qual todo ato expedido por um agente público é imputado diretamente à Administração Pública. De fato, quando um agente público pratica um ato, esse agente nada mais está do que se fazendo presente (presentando) como Estado. No fundo, quem pratica o ato é o próprio Estado, e não o agente público, que é um mero representante deste. Essa conclusão tem várias consequências, dentre as quais a de que, causando um dano a terceiro por conduta de agente estatal, o Estado responderá objetivamente, não sendo sequer possível que a vítima ingresse com ação diretamente em face do agente público, devendo acionar o Estado, que, regressivamente, poderá se voltar em face do agente público que tiver agido com culpa ou dolo (art. 37, § 6º, da CF). **D:** incorreta, pois as autarquias são pessoas jurídicas de direito público; **E:** correta, visto que a Administração pratica dois tipos de atos, os atos administrativos e os meros atos da Administração; os primeiros são dotados de prerrogativas públicas, ao passo que os segundos, não, de modo que os primeiros são regidos pelo direito público, ao passo que os segundos, não; uma multa aplicada pela Administração é um ato administrativo; um contrato de locação em que o Poder Público é locatário não é um ato administrativo, sendo regido pelo Direito Privado. **WG**

Gabbarito "E"

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) A estrutura administrativa do Estado compreende a administração pública direta e indireta. Sobre o tema, examine as afirmações abaixo.

- I. A administração direta é constituída pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira.
- II. Estados e Municípios não são dotados de soberania e não têm competência legislativa para instituir sua própria administração indireta.
- III. As autarquias e as fundações de direito público são pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração indireta.
- IV. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de patrimônio próprio.
- V. A criação de sociedade de economia mista depende de lei específica autorizadora e o seu quadro social é constituído por pessoas jurídicas de direito público.

Estão corretas APENAS as afirmações

- (A) I e III.
(B) II, IV e V.
(C) I e II.
(D) I, III e IV.
(E) III e V.

I: correta, pois traz informação adequada sobre a administração direta; aproveitando o ensejo, vale lembrar que a administração indireta, por sua vez, compreende as pessoas jurídicas criadas pelos entes políticos, ou seja, as autarquias, fundações de direito público, agências reguladoras, associações públicas (consórcios públicos de direito público), empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações governamentais de direito privado e consórcios públicos de direito privado; **II:** incorreta, pois, como entes políticos que são, Estados e Municípios tem autonomia política (não é soberania!), podendo, assim, criar a sua própria Administração; **III:** correta, pois as entidades citadas fazem parte da Administração Indireta, que é conjunto de pessoas jurídicas criadas pelos entes políticos; **IV:** correta, pois as empresas públicas (assim como as sociedades de economia mista, as fundações governamentais de direito privado e os consórcios públicos de direito privado) são pessoas jurídicas estatais de direito privado, sendo que, por serem pessoas jurídicas, têm patrimônio próprio; **V:** incorreta, pois as sociedades de economia mista têm, necessariamente, capital privado. **WG**

Gabarito "D"

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Mediante iniciativa do Governador, o Estado do Amazonas aprova lei, cujos artigos iniciais estão assim redigidos:

“Artigo 1º

Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, por escritura pública, sob a denominação de (...), *uma (...) que se regerá por esta lei, pelas normas civis, por seu estatuto e com as finalidades discriminadas no artigo 2º. § 1º*

A será uma entidade civil, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro competente, do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados o Estatuto e o respectivo decreto de aprovação". Diante do texto legislativo acima, pode-se concluir que a entidade a ser criada será uma

- (A) empresa pública.
(B) autarquia.
(C) fundação de direito privado.
(D) sociedade de economia mista
(E) associação pública.

A e D: incorretas, pois uma empresa pública e uma sociedade de economia mista não são entidades civis sem fins lucrativos. não se confundindo com fundações e associações civis:

B: incorreta, pois a autarquia é criada pela própria lei, e não autorizada pela lei (art. 37, XIX, da CF); **C:** correta, pois o fato de se tratar de uma entidade civil sem fins lucrativos criada por escritura pública, revela tratar-se de fundação de direito privado (art. 62 do CC); **E:** incorreta, pois a associação pública não é uma entidade civil, mas uma entidade pública (consórcio público de direito público), com personalidade jurídica de direito público, nos termos do art. 6º, I, da Lei 11.107/2005. **WG**

„A. oimabeg

(Delegado/MG – 2012) Dentre as assertivas abaixo, é CORRETO afirmar que

- o Estado é pessoa jurídica e a expressão de sua vontade pode ser entendida como a decisão do membro de cúpula de cada Poder Pertinente, ou seja, do agente político.
- os agentes públicos são mandatários do Estado.
- o órgão público, ainda que desprovido de personalidade jurídica, pode atuar em Juízo, na defesa dos seus interesses, em caráter excepcional, desde que exista expressa previsão legal.
- a vontade do órgão de representação plúrima ou colegiado deve emanar da unanimidade ou da maioria das vontades dos agentes que o integram, mesmo em se tratando de ato de rotina administrativa.

A: incorreta, pois, pela Teoria do Órgão, quando um agente pratica um ato, este é imputado diretamente ao Estado e não ao agente político; **B:** incorreta, pois a relação entre os agentes públicos e o Estado não é de *mandato* (próprio do direito privado), nem de *representação* (próprio dos incapazes), mas de *apresentação*, já que o Estado se faz presente por meio de seus agentes; **C:** correta; exemplo disso é o próprio Ministério Público (que é órgão público) ou a Defensoria Pública (que também é órgão) ou as Mesas das Casas Legislativas (órgãos também), que podem atuar em juízo na defesa de seus interesses; **D:** incorreta, pois no caso de atos de rotina é possível que se atribua a uma secretaria ou ao presidente do colegiado a sua prática; vale salientar que até mesmo atos mais relevantes do que meros atos de rotina podem ser objeto de delegação para a presidência do órgão colegiado (art. 12, p. ún., da Lei 9.784/1999). **WG**

„A. oimabeg

(Delegado/AM) O conceito, em Direito Administrativo, referente à Federação, em que além da pessoa jurídica central existem outras internas que compõem o sistema político, tem o nome de:

- pluralismo
- polimorfismo
- pluripartidarismo
- pluripersonalismo

Trata-se de pluripersonalismo, já que se tem pluralidade de pessoas jurídicas. **WG**

„A. oimabeg

(Delegado/AM) A trílogia fundamental que dá perfil da Administração Pública é composta de:

- órgãos, agentes e funções
- chefias, funções e delegações
- responsabilidades, chefias e órgãos
- agentes, delegações e responsabilidades

De fato, a trílogia fundamental passa pela existência de agentes, órgãos e funções públicos. Esses elementos fazem com que a Administração atue. **WG**

„A. oimabeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Analisando a Administração Pública, é INCORRETO afirmar que:

- a constituição de uma autarquia é exemplo de desconcentração administrativa.
- na descentralização é viável a desconcentração administrativa.
- uma empresa pública é hipótese de descentralização administrativa.
- a desconcentração pode ser geográfica ou territorial.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois a constituição de uma autarquia é exemplo de *descentralização* (e não de *desconcentração*), pois se trata da distribuição de competência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, ao passo que a desconcentração é a distribuição de competência de um órgão para outro órgão; **B:** assertiva correta, pois dentro de uma pessoa jurídica criada por uma outra (descentralização) é possível que haja a distribuição interna de competências (desconcentração); **C:** assertiva correta, pois uma empresa pública é uma pessoa jurídica e a criação de uma pessoa jurídica implica na descentralização; **D:** assertiva correta, servindo de exemplo a criação de nova unidade da Receita Federal em município que ainda não a tenha; nesse caso, um órgão regional da Receita Federal está repartindo sua competência com outro órgão que está sendo criado. **WG**

„A. oimabeg

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) A técnica de organização e distribuição interna de competências entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica e que tem por base a hierarquia denomina-se

- descentralização
- desconcentração
- outorga
- delegação
- coordenação

A distribuição interna de competência, ou seja, a distribuição de competência de um órgão para um órgão é denominada desconcentração. **WG**

„A. oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) A respeito da Administração Indireta, pode-se afirmar que:

- Ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
 - A criação de subsidiárias de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundações depende de autorização legislativa, em cada caso.
 - As autarquias beneficiam-se dos prazos processuais em dobro para contestar e em quádruplo para recorrer.
 - Qualquer cidadão é legítimo para propor ação popular que vise a anular atos lesivos ao patrimônio de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica.
- Somente as proposições II e III estão corretas.
 - Todas as proposições estão corretas.
 - Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
 - Somente as proposições I e II estão corretas.

I: correta (art. 173, *caput*, da CF); **II:** correta (art. 37, XIX e XX, da CF); **III:** incorreta, pois as autarquias, de fato, se beneficiam dessas prerrogativas, porém o prazo era em quádruplo para contestar (e não em dobro) e em dobro para recorrer (e não em quádruplo), nos termos do art. 188 do antigo CPC; de acordo com o Novo CPC a assertiva também estaria errada, pois o art. 183, *caput*, deste diploma unificou os prazos diferenciados para o Poder Público, estabelecendo que estes são agora em dobro (e não mais em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer), salvo quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público (art. 183, § 2º, do Novo CPC); **IV:** correta (art. 1º da Lei 4.717/1965). **WG**

„A. oimabeg

(Cartório/SC – 2012) A respeito da administração pública indireta, pode-se afirmar:

- A criação pelo Poder Público de autarquia e a autorização para a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública exigem lei com conteúdo específico.
 - A autarquia, por fazer parte da administração pública indireta, não detém personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar as atividades típicas que a rigor seria obrigação da administração pública exercer diretamente.
 - Sociedade de economia mista classifica-se como pessoa jurídica de direito privado, instituída por lei específica, sob qualquer forma jurídica admitida em direito, para exploração de atividade econômica ou execução de serviços públicos, constituída de capitais públicos e privados.
 - As fundações públicas, como integrantes da administração pública indireta, criada por lei específica, cabendo à lei complementar definir a área de sua atuação, admitem, exclusivamente, a título de natureza jurídica, a necessidade de constituir-se em personalidade jurídica de direito público.
- Somente a proposição I está correta.
 - Somente a proposição IV está correta.
 - Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 - Somente a proposição II está correta.
 - Somente as proposições II e III estão corretas.

I: correta (art. 37, XIX, da CF); **II:** incorreta, pois a autarquia tem, sim, personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios, além de executar, sim, atividades típicas da administração direta (art. 5º, I, do Dec.-lei 200/1967); **III:** incorreta, pois a sociedade de economia mista só pode ter a forma societária de sociedade anônima, diferente da empresa pública, que, essa sim, é instituída sob qualquer forma jurídica admitida em direito (art. 5º, II e III, do Dec.-lei 200/1967); **IV:** incorreta, pois as fundações públicas são “autorizadas por lei específica” e não “criadas por lei específica”; depois da autorização, a sua criação se fará mediante o registro de seus atos constitutivos no cartório competente (art. 37, XIX, da CF). **WG**

„A. oimabeg

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) A respeito do regime jurídico das entidades integrantes da Administração Pública indireta é correto afirmar que é

- de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da Administração Pública.
- de direito público para as fundações, autarquias e empresas públicas e de direito privado para as sociedades de economia mista.
- sempre de direito privado, parcialmente derogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios aplicáveis à Administração pública.
- sempre de direito público, exceto para as entidades caracterizadas como agências executivas ou autarquias de regime especial.

(E) sempre de direito privado, em relação à legislação trabalhista e tributária, e de direito público em relação aos bens afetados ao serviço público.

A: correta, pois as empresas estatais têm regime jurídico de direito privado especial, aplicando-se, como regra, o regime de direito privado, mas, em alguns aspectos, o regime de direito público; este se aplica, por exemplo, no dever de respeitar os princípios da Administração Pública (art. 37, *caput*, da CF), no dever de promover licitação e concursos públicos, na submissão à fiscalização dos Tribunais de Contas, dentre outros aspectos; **B:** incorreta, pois as empresas públicas têm regime de direito privado (art. 5º, II, do Dec.-lei 200/1967); **C:** incorreta, pois as autarquias tradicionais, as fundações públicas de direito público (entidades autárquicas), as agências reguladoras e as associações públicas (consórcios públicos de direito público) também têm regime jurídico de direito público (art. 41, IV e V, do CC); **D:** incorreta, pois as exceções (em que o regime é de direito privado) são concernentes às empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações estatais de direito privado e consórcios públicos de direito privado; **E:** incorreta, pois na Administração Indireta há instituições com regime de direito público (autarquias, fundações públicas de direito público, agências reguladoras e associações públicas) e instituições com regime de direito privado (empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações estatais de direito privado e consórcios públicos de direito privado). **WG**

„A., ojuradqg

4.2. AUTARQUIAS

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) A condição de “agência executiva”, na administração pública federal, é situação que pode ser concedida pela Presidência da República a que tipo de entes?

- (A) Autarquias e órgãos da administração direta.
- (B) Apenas autarquias.
- (C) Fundações e órgãos da administração direta.
- (D) Apenas órgãos da administração direta.
- (E) Autarquias e fundações.

De acordo com o art. 51, *caput*, da Lei 9.649/1998 apenas autarquias e fundações podem ser qualificadas como agência executiva. (MD)

„E., ojuradqg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

- (A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.
- (B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.
- (C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.
- (D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executividade.
- (E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.

A: incorreta, pois, por serem pessoas jurídicas de direito público, seus agentes devem ocupar, como regra, cargo público, e sua responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6º, da CF); **B:** correta, pois a licitação é um dever para todos os entes da Administração Direta e Indireta, com maior motivo ainda quanto às pessoas jurídicas de direito público (arts. 37, XXI, da CF e 1º da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois as pessoas jurídicas de direito público são criadas diretamente pela lei, não sendo necessário atos constitutivos no Registro Público; **D:** incorreta, pois, por serem pessoas jurídicas de direito público, expedem verdadeiros atos administrativos, que, como se sabe, tem uma série de atributos (prerrogativas), dentre eles a presunção de legitimidade e, na forma da lei, a executividade; **E:** incorreta, pois, por serem pessoas jurídicas de direito público, gozam de imunidade quanto a impostos relativos ao patrimônio, renda e serviços (imunidade recíproca), na forma do art. 150, VI, “a”, da CF. **WG**

„B., ojuradqg

(Delegado/AM) A criação de autarquias deve atender, em primeiro lugar, ao seguinte princípio:

- (A) da reserva legal
- (B) do concurso público
- (C) da função administrativa
- (D) da responsabilidade civil

A criação de autarquias se dá por meio de lei específica (art. 37, XIX, da CF). **WG**

„A., ojuradqg

4.3. AGÊNCIAS REGULADORAS

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) As agências reguladoras consistem em mecanismos que ajustam o funcionamento da atividade econômica do país como um todo. Foram criadas, assim, com a finalidade de ajustar, disciplinar e promover o funcionamento dos serviços públicos, objeto de concessão, permissão e autorização, assegurando o funcionamento em condições de

excelência tanto para o fornecedor/produzidor como principalmente para o consumidor/usuário.

1: certa, pois traz um exato panorama sobre os objetivos das agências reguladoras, conforme posicionamento adotado pelo STJ (REsp 757.971/RS, DJ 19/12/2008). **WG**

1C Gabarito

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) A qualificação de agência executiva federal é conferida, mediante ato discricionário do presidente da República, a autarquia ou fundação que apresente plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e celebre contrato de gestão com o ministério supervisor respectivo.

1: Correta, nos termos dos arts. 51 e 52 da Lei 9.649/1998. **WG**

1C Gabarito

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) Relativamente às agências reguladoras, é correto afirmar.

- (A) Cabe-lhes, nos limites do texto constitucional, definir políticas públicas assim como executá-las nos diversos setores regulados.
- (B) Integram a administração direta federal.
- (C) Seus servidores são empregados públicos, sujeitos ao regime da CLT.
- (D) Cabe-lhes substituir o poder executivo relativamente às funções que o poder concedente exerce nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos.
- (E) As agências reguladoras podem assumir o modelo de fundação pública ou autarquia, conforme opção do ente político (União), no momento de sua criação.

A: incorreta, pois compete à lei definir as políticas públicas; **B:** incorreta, pois as agências integram a administração indireta; **C:** incorreta, pois a agência reguladora, em sendo uma pessoa jurídica de direito público, deve ter servidores estatutários; **D:** correta, pois, em virtude do fenômeno da descentralização, a lei outorga às agências certas competências do poder executivo central; **E:** incorreta, pois as agências reguladoras são entidades autárquicas com regime especial, ou seja, tem um regime autárquico (de direito público), com algumas características específicas, como mandato fixo para os dirigentes. **WG**

„D., ojuradqg

4.4. CONSÓRCIOS PÚBLICOS

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre os consórcios públicos, é correto afirmar que:

- (A) Consórcio público será obrigatoriamente constituído por associação pública.
- (B) A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
- (C) Consórcio público será constituído por contrato independente de prévia subscrição de protocolo de intenções.
- (D) Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação federal.

A: incorreta, pois pode ser tanto uma associação pública, que é uma pessoa de direito público, como um consórcio público de direito privado (art. 1º, § 1º, da Lei 11.107/2005); **B:** correta (art. 9º, *caput*, da Lei 11.107/2005); **C:** incorreta, pois o consórcio público será constituído por contrato, mas que é dependente da prévia subscrição de protocolo de intenções (art. 3º da Lei 11.107/2005); **D:** incorreta, pois essa cessão de servidores se dará na forma e condições da legislação de cada ente consorciado, e não da legislação federal (art. 4º, § 4º, da Lei 11.107/2005). **WG**

„B., ojuradqg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Segundo a Lei 11.107/2005, a União Federal poderá ser parte integrante de consórcios públicos. Essa participação somente ocorrerá quando

- (A) fizerem parte dele apenas Estados, sem a participação de municípios.
- (B) fizerem parte dele apenas municípios situados em Estados diferentes.
- (C) fizerem parte dele mais de um Estado.
- (D) fizerem parte dele Estados situados em diferentes regiões da federação.
- (E) fizerem parte dele todos os Estados a que pertencerem os municípios consorciados.

Segundo o art. 1º, § 2º, da Lei 11.107/2005, “a União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados”. (MD)

„E., ojuradqg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta dos entes da Federação consorciados.

1: correta, pois de acordo com o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei 11.507/2005. **WG**

Gabrielito

4.5. EMPRESAS ESTATAIS

(Advogado da Assembleia Legislativa/MA – 2013 – FGV) A administração indireta é composta por várias pessoas jurídicas, dentre essas pessoas jurídicas encontram-se as empresas públicas. A respeito das *empresas públicas*, assinale a afirmativa correta.

- (A) Poderão assumir qualquer forma em direito admitida com exceção da forma de sociedade anônima pois necessariamente o capital da empresa pública deve ser totalmente público.
(B) Estão subordinadas hierarquicamente ao ente criador.
(C) Poderão ser pluripessoais.
(D) Desenvolverão atividades econômicas sem realizar licitações ou concursos públicos.
(E) Estão sujeitas ao regime jurídico de direito público por serem pessoas jurídicas de direito público.

A: incorreta, pois as empresas públicas podem ter qualquer forma societária, inclusive a de sociedade anônima (art. 5º, II, do Dec.-lei 200/1967); **B:** incorreta, pois não há relação de *subordinação*, já que esta só se dá entre órgãos, mas sim de *controle* ou *tutela*, que se dá entre pessoas jurídicas, no caso entre o ente político que criar a empresa pública e esta; **C:** correta, pois as empresas públicas federais, desde que a União tenha o controle, pode ter a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno bem como de entidades da Administração Indireta da União, Estados, DF e Municípios (art. 5º do Dec.-lei 900/1969); **D:** incorreta, pois tais entidades devem sim realizar licitações (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993) e concursos públicos (art. 37, II, da CF – repare que a investidura em emprego público, próprio das empresas estatais, também requer concurso público); **E:** incorreta, pois o regime das empresas públicas é de direito privado (art. 5º, II, do Dec.-lei 200/67). **WG**

Gabrielito

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos entes da administração indireta.

- (A) Exige-se autorização legislativa para a criação de subsidiárias das empresas públicas e sociedades de economia mista, sendo suficiente, para tanto, a previsão genérica na lei que as instituir, ou seja, não há necessidade de autorização legislativa específica a cada vez que uma nova subsidiária é criada.
(B) Nas sociedades de economia mista, o controle acionário e a gestão administrativa podem ser transferidos pelo poder público aos sócios particulares, desde que haja acordo de acionistas nos termos do estatuto da sociedade.
(C) É vedada a transformação de uma autarquia em empresa pública por meio de decreto.
(D) As causas em que figure como parte sociedade de economia mista cuja sócia majoritária seja a União deverão ser julgadas perante a justiça federal.
(E) As empresas públicas adquirem personalidade jurídica a partir da vigência da lei que as cria.

A: correta, sendo certo que o art. 37, XX, da CF exige que a autorização legislativa seja específica e se dê a cada vez que uma nova subsidiária é criada, usando o inciso a expressão “em cada caso”; **B:** incorreta, pois o controle é sempre do ente político criador (art. 5º, III, do Dec.-lei 200/1967); **C:** incorreta, pois, havendo autorização legal, para tanto, isso é possível; um exemplo é foi autorização para transformar a autarquia Casa da Moeda em empresa pública (Lei 5.895/1973); **D:** incorreta, pois o art. 109, I, da CF estabelece ser competência da Justiça Federal apenas as causas de interesse da União e de suas autarquias e empresas públicas, não havendo previsão para as causas de interesse das sociedades de economia também corram perante essa Justiça; assim, tais causas (por exemplo, as que envolvam o Banco do Brasil) devem ser julgadas pela Justiça Estadual; **E:** incorreta, pois a lei só autoriza a sua criação (art. 37, XIX, da CF), devendo, em seguida, os atos constitutivos serem registrados no Registro Público competente, para que a entidade passe a existir. **WG**

Gabrielito

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que diz respeito aos órgãos públicos e às entidades da administração indireta, assinale a opção correta.

- (A) Quanto à posição estatal, os órgãos dotados de autonomia administrativa, técnica e financeira são classificados como superiores.
(B) A sociedade de economia mista não pode explorar empreendimentos e exercer atividades distintas das previstas na lei que tenha autorizado a sua constituição.
(C) Na esfera federal, é vedada a participação de pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta na composição do capital da empresa pública.

- (D) É inexigível a licitação caso a contratação para a aquisição de bens seja realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, e o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(E) Para que uma entidade possa ser considerada sociedade de economia mista, é suficiente a participação majoritária do poder público na composição do capital social da empresa.

A: incorreta, pois são denominados órgão autônomos; **B:** correta (art. 26, I, do Dec.-lei 200/1967); **C:** incorreta, pois tal possibilidade é prevista no art. 5º do Dec.-lei 900/1969; **D:** incorreta, pois dispensável (e não inexigível) a licitação nesse caso (art. 24, XXIII, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois é necessário que o poder público tenha a maioria do capital *votante* (ações com direito a voto), ou seja, que tenha o efetivo controle da sociedade (art. 5º, III, do Dec.-lei 200/1967). **WG**

Gabrielito

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Qual a natureza jurídica da sociedade de economia mista?

- (A) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito público.
(B) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado e de direito público.
(C) Entidade dotada de personalidade específica.
(D) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado.
(E) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado de capacidade específica.

As alternativas A, B, C e E são incorretas, pois a sociedade de economia mista é qualificada expressamente como pessoa jurídica de direito privado (art. 5º, III, do Dec.-lei 200/1967), não havendo na lei, portanto, a qualificação dessas entidades como sendo de direito público ou de capacidade específica. (MD)

Gabrielito

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, assinale a opção correta.

- (A) Empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público.
(B) A existência legal de uma empresa pública inicia-se com a edição da lei que autoriza sua criação.
(C) Uma ação de reparação de danos materiais contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SIS) deve tramitar em uma das varas cíveis da justiça comum estadual.
(D) Admite-se participação de capital privado na constituição de empresa pública.
(E) A única forma jurídica admitida para a composição de sociedade de economia mista é a sociedade anônima.

A: incorreta, pois possuem personalidade jurídica de direito privado (art. 5º, II, do Dec.-lei 200/1967); **B:** incorreta, pois se inicia com o arquivamento de seus atos constitutivos no registro público competente; **C:** incorreta, pois o SERPRO é uma empresa pública federal e, como tal, tem foro na Justiça Federal (art. 109, I, da CF); **D:** incorreta, pois a empresa pública tem capital exclusivamente público; **E:** correta, pois, de fato, a sociedade de economia mista só pode ter a forma jurídica de sociedade anônima (art. 5º, III, do Dec.-lei 200/1967). **WG**

Gabrielito

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) No que diz respeito às empresas públicas, aponte a alternativa correta.

- (A) Devem licitar apenas na modalidade pregão.
(B) Por serem regidas pelo direito privado, não estão obrigadas a licitar.
(C) Não estão sujeitas à observação dos princípios da Administração Pública.
(D) Devem observar os princípios da licitação e da Administração Pública.
(E) Obrigam-se a licitar se estiverem sob o regime do direito público.

A: incorreta, pois o dever de licitar é geral (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993), não guardando relação com modalidade licitatória; **B:** incorreta, pois o dever de licitar está, como se viu, previsto na Lei (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois o art. 37, *caput*, da CF, que traz os princípios da Administração, dispõe que os entes da Administração Indireta estão sujeitos aos princípios administrativos, sem fazer distinção entre os de direito privado e os de direito público; **D:** correta, nos termos dos dispositivos citados nos comentários às alternativas “a” e “b”; **E:** incorreta (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993). **WG**

Gabrielito

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não se sujeitam à falência e, ao contrário destas, aquelas podem obter do Estado imunidade tributária e de impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

1: incorreta, pois tanto as empresas públicas, como as sociedades de economia mista não gozam da imunidade tributária recíproca, sujeitando-se às regras tributárias próprias das empresas privadas (art. 173, § 1º, I, e § 2º, da CF). **WG**

Gabrielito

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) De acordo com a Constituição Federal, a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista

- (A) é feita por decreto governamental, salvo no caso de ser cometida à empresa o exercício de atividade em regime de monopólio, hipótese em que a criação depende de lei específica.
- (B) depende de autorização legislativa para aquelas que atuem no domínio econômico e de decreto governamental para as prestadoras de serviço público.
- (C) depende de autorização legislativa, assim como a criação de suas subsidiárias ou a participação em empresa privada.
- (D) prescinde de autorização legislativa, a qual é exigida na hipótese de alienação do controle acionário ou participação em empresa privada.
- (E) é feita por decreto governamental, no caso de empresas prestadoras de serviço público de titularidade do ente instituidor, dependendo de lei autorizativa nas demais hipóteses.

A, B, D e E: incorretas, pois tal criação sempre depende de prévia autorização legislativa (art. 37, XIX, da CF); **C:** correta (art. 37, XIX, da CF). **WG**

..D., oijuaqdg

4.6. ENTES DE COOPERAÇÃO

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Acerca das entidades para-estatais, com base no Direito Administrativo brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. A expressão abrange todos os entes da Administração Indireta, além das pessoas jurídicas de direito privado autorizadas a realizar atividades de interesse coletivo ou público.
- II. Os serviços sociais autônomos, por arrecadarem contribuições para-fiscais, estão sujeitos à jurisdição da Justiça Federal.
- III. O Termo de Parceria é o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (C) se as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (D) se as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se as afirmativas II e III estiverem corretas.

I: incorreta, pois a expressão abrange pessoas que não fazem parte da Administração Direta e Indireta, mas que, em que pese pessoas não estatais, atuam em atividades de interesse público, não exclusivas do Estado; **II:** incorreta, pois os serviços sociais autônomos são entidades privadas para-estatais, não estando no rol das entidades que atraem à competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF); **III:** correta (art. 9º da Lei 9.790/1999). **WG**

..B., oijuaqdg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) As Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado, qualificadas pelo Poder Executivo, nos termos da Lei Federal 9.637/1998, com vistas à formação de parceria para execução de atividades de interesse público. NÃO está entre as características das Organizações Sociais, nos termos da referida lei,

- (A) a necessidade de aprovação de sua qualificação, por meio de ato vinculado do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (B) a previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral.
- (C) a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade.
- (D) o desempenho de atividades relacionadas a pelo menos um dos seguintes campos: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
- (E) a atuação com finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.

A: assertiva correta, pois essa não é característica de uma OS, já que o segundo ministério envolvido na aprovação da qualificação não é o do Planejamento, mas da Administração Federal e Reforma do Estado (art. 2º, II, da Lei 9.637/1998); **B:** assertiva incorreta, pois essa é uma característica de uma OS (art. 2º, I, “d”, da Lei 9.637/1998); **C:** assertiva incorreta, pois essa é uma característica de uma OS (art. 2º, I, “h”, da Lei 9.637/1998); **D:** assertiva incorreta, pois essa é uma característica de uma OS (art. 1º da Lei 9.637/1998); **E:** assertiva incorreta, pois essa é uma característica de uma OS (art. 2º, I, “b” da Lei 9.637/1998). **WG**

..A., oijuaqdg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Nos termos da Lei Federal 9.637, de 15.05.1998, o Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria para fomento e execução de atividades relativas às seguintes áreas:

- (A) ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
- (B) ensino, pesquisa técnica, habitação, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
- (C) ensino, desenvolvimento científico, proteção e preservação do meio ambiente, transporte, cultura e saúde.
- (D) ensino, proteção e preservação do meio ambiente, habitação, cultura e saúde.
- (E) ensino, segurança, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.

Segundo o art. 1º da Lei 9.637/1998, “o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao *ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde*, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei”. Assim, apenas a alternativa “a” está correta. **WG**

..A., oijuaqdg

5. SERVIDORES PÚBLICOS

5.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

Para resolver as questões deste item, vale lembrar que há três grandes grupos de agentes públicos, que são os seguintes: **a) agentes políticos**, que são os que têm cargo estrutural no âmbito da organização política do País (exs.: chefes do Executivo, secretários estaduais e municipais, vereadores, deputados, senadores, juizes, entre outros); **b) agentes administrativos ou servidores públicos**, que são os que possuem cargo, emprego ou função na Administração Direta e Indireta, compreendendo os empregados públicos e servidores estatutários e temporários (exs.: professor, médico, fiscal, técnico, analista, delegado, procurador etc.); **c) particulares em colaboração com o Poder Público**, que são aqueles que, sem perder a condição de particulares, são chamados a contribuir com o Estado (ex.: *agentes honoríficos*, como os mesários das eleições e os jurados do Tribunal do Júri; *agentes credenciados*, como um advogado contratado para defender um Município numa ação judicial específica; *agentes delegados*, como o registrador e o tabelião, nos Cartórios). Assim, dentro da expressão *servidores públicos*, não estão contidos os *agentes políticos* e os *particulares em colaboração com o Poder Público*. Para alguns autores, como Maria Sílvia Zanella Di Pietro, os *militares* devem ser considerados uma espécie a mais de servidores públicos. Assim, para essa doutrina, há quatro grandes grupos de agentes públicos: a) agentes políticos; b) servidores públicos; c) militares; d) particulares em colaboração com a Administração.

(Delegado/MG – 2012) No tocante aos agentes públicos, é **incorreto** afirmar que

- (A) para ser agente público, é mister o vínculo com o Estado, mesmo que não efetivo, mas perene, mediante contrato bilateral e remuneração.
- (B) os agentes de fato podem ser necessários ou putativos.
- (C) os agentes putativos desempenham atividade administrativa, mas não têm investidura no cargo.
- (D) os agentes necessários apenas se assemelham, mas não são agentes de direito.

A: incorreto (devendo ser assinalada), pois o conceito de agente público é muito amplo e alcança pessoas que não estão contidas na assertiva, tais como os *servidores estatutários* (que não têm contrato bilateral, por serem regidos por uma lei, por um estatuto), os *detentores de mandato eletivo* (que têm vínculo temporário e não perene) e os *agentes honoríficos* (que não recebem remuneração, como os jurados do Tribunal do Júri e mesários eleitorais); **B:** correto; há dois tipos de *agentes de fato*, os *necessários* (aqueles que exercem função pública em situações emergenciais, como é o caso de alguém que realize uma prisão em flagrante – art. 301 do CPP) e os *putativos* (aqueles que se passam por agente público sem ter sido investidos para tanto); **C:** correto, pois tais pessoas, como se viu, não foram investidos em cargo público; **D:** correto, pois os agentes necessários se assemelham aos agentes de direito, pois atuam de forma lícita, ou seja, de conformidade com o Direito; porém, não são agentes de direito, pois a sua atuação é excepcional, decorrente de uma situação de urgência. **WG**

..A., oijuaqdg

(Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2013) O jurado, no Tribunal do Júri, e o advogado contratado pelo ente público, para sua defesa em juízo, são respectivamente:

- (A) Agente honorífico e agente credenciado
- (B) Agente credenciado e agente delegado

- (C) Agente delegado e agente credenciado
(D) Agente político e agente delegado
(E) Agente administrativo e agente credenciado

Os jurados são agentes honoríficos e o advogado contratado para prestar serviços civis para o ente público é agente credenciado, sendo os dois casos de particulares em colaboração com o Estado. Assim, a alternativa "a" é a correta. **WG**

„A. ojnabag

5.2. VÍNCULOS (CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO)

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A Súmula Vinculante 13 do STF, que proíbe o nepotismo na esfera dos três poderes da República,

- (A) não alcança os serviços extrajudiciais de notas e de registro, pois estes têm caráter privado e seus titulares não exercem cargo público efetivo nem ocupam cargo público (ADI 2.602-0 do STF) e nada os impede de contratar parentes pelo regime da CLT.
(B) impede a contratação de cônjuge e parentes de primeiro grau de magistrados nos serviços extrajudiciais de notas e registros situados na mesma Comarca onde o magistrado exerce a jurisdição.
(C) alcança as serventias extrajudiciais porque, como estão submetidas à fiscalização pelo Poder Judiciário, devem ser havidas como órgãos públicos, submetendo-se, portanto, à Súmula 13.
(D) alcança o cônjuge e parentes até o terceiro grau dos titulares dos serviços extrajudiciais de notas e de registros.

A: correta, nos termos do próprio fundamento apresentado, ou seja, pelo fato de que tais delegações, uma vez concedidas, são administradas em caráter privado, inclusive mediante contratação de funcionários pelo regime regular da CLT; os únicos elementos de direito público em tais delegações são os atos praticados pelos notários e registradores (que são considerados atos administrativos) e a fiscalização exercida sobre estes pela corregedoria respectiva; no mais, os funcionários do cartório praticam apenas atos materiais de colaboração com os atos praticados pelos delegatários de tais serviços de notas e de registro; **B a D:** incorretas, por conta do regime privado existente na relação entre os agentes delegatários desses serviços e seus funcionários. **WG**

„A. ojnabag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Os servidores públicos temporários

- (A) exercem cargo público, sem estarem vinculados à Administração.
(B) exercem função pública, sem estarem vinculados a cargo público.
(C) são contratados por tempo determinado, em regime estatutário.
(D) são contratados por tempo indeterminado, sob regime trabalhista.
(E) são eleitos para exercer mandato público por tempo determinado.

A: incorreta, pois não são titulares de cargo, mas de função pública; **B:** correta, pois exercem mera função pública; **C:** incorreta, pois não seguem o regime estatutário geral dos demais servidores públicos; na verdade, há uma espécie de "mini estatuto" regulamentando esse tipo de contratação em cada ente político, mas não se trata do regime estatutário próprio dos servidores detentores de cargos públicos; **D:** incorreta, pois a contratação é por prazo determinado; **E:** incorreta, pois essas pessoas não são eleitas para mandato, mas sim contratadas para função pública temporária. **WG**

„B. ojnabag

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) A súmula vinculante 13, ao reconhecer que a prática do nepotismo viola a Constituição da República, impede a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de confiança e de comissão

- (A) somente no âmbito do Poder Executivo
(B) somente no âmbito do Poder Judiciário
(C) somente no âmbito dos Poderes Executivo e Judiciário
(D) somente no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo
(E) no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

A súmula é clara ao dispor que se aplica à Administração Direta e Indireta de "qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". **WG**

„C. ojnabag

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre o regime jurídico único dos servidores previsto na Lei 8.112/1990, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) É aplicável a toda a administração pública federal, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.
(B) Por se tratar de lei federal, prevalece sobre as leis estaduais que regem o regime jurídico dos servidores dos respectivos Estados, em razão do princípio da hierarquia das leis.
(C) Regula a contratação temporária de trabalhadores prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição da República.
(D) Ao entrar em vigor, acarretou a extinção do contrato de trabalho dos servidores da União, com vínculo celetista, que se encontravam laborando naquela data.
(E) não respondida.

A: incorreta, pois o regime em questão, que é estatutário, aplica-se tão somente aos servidores da União e autarquias e fundações públicas federais (art. 1º da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois, pelo princípio federativo, cada ente local terá seu próprio estatuto de

funcionário público, que preponderará em relação ao estatuto federal; **C:** incorreta, pois essa lei regula o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, ou seja, daqueles que estão investidos em cargo na esfera federal; **D:** correta, ficando os empregos em questão transformados em cargos (art. 243, § 1º, da Lei 8.112/1990); **E:** incorreta, pois a alternativa "d" responde adequadamente à questão. **WG**

„D. ojnabag

5.3. PROVIMENTO

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as afirmações a seguir.

- I. Maria, servidora estável, reingressou no serviço público após ter sido colocada em disponibilidade em decorrência da extinção do cargo que ocupava.
II. João, servidor aposentado por invalidez, retornou à ativa após ser constatada pela perícia médica a insubsistência dos motivos que levaram à sua aposentadoria.
III. Manuel, policial militar, retornou à corporação após a Administração ter constatado a ilegalidade do ato que o demitiu.
IV. Alice, reprovada no estágio probatório do cargo para o qual foi nomeada, voltou a ocupar cargo que antes titularizava.

Os nomes dessas hipóteses de provimento derivado apresentadas são, correta e respectivamente,

- (A) (I) transposição; (II) readmissão; (III) reintegração; (IV) recondução.
(B) (I) reversão; (II) aproveitamento; (III) recondução; (IV) reintegração.
(C) (I) aproveitamento; (II) reversão; (III) reintegração; (IV) recondução.
(D) (I) readmissão; (II) reversão; (III) reintegração; (IV) aproveitamento.

Utilizando como parâmetro o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, temos as seguintes situações: **I:** aproveitamento (art. 41, § 3º, da CF e art. 30 da Lei 8.112/1990); **II:** reversão (art. 25, I, da Lei 8.112/1990); **III:** reintegração (art. 28 da Lei 8.112/1990); **IV:** recondução (art. 29, I, da Lei 8.112/1990). **WG**

„C. ojnabag

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir.

- (1) A promoção constitui investidura derivada, enquanto a nomeação traduz investidura originária do servidor público.

1: certa, pois a promoção de um servidor só pode ocorrer quando este já tenha tido uma designação anterior para algum cargo, ou seja, a promoção nunca é o primeiro provimento (o provimento originário), mas sim um provimento derivado; já a nomeação é o primeiro provimento, ou seja, o provimento originário. **WG**

„C. ojnabag

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Qual a forma de provimento de cargo público federal em que o servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de reintegração do anterior ocupante?

- (A) Readaptação
(B) Ascensão
(C) Recondução
(D) Reversão
(E) Aproveitamento

Trata-se da recondução, nos termos do art. 29, II, da Lei 8.112/1990. **WG**

„C. ojnabag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Nos termos do artigo 41, § 1º, da Constituição Federal, o servidor público estável perderá o cargo, **EXCETO**:

- (A) em virtude de reprovação em estágio probatório.
(B) em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(C) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
(D) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A: incorreta, devendo ser assinalada – considerando que o enunciado assevera que o servidor, no caso, já é estável, não há mais que se falar em "estágio probatório", instituído esse próprio da fase em que o servidor ainda não é estável; depois de adquirida a estabilidade, o servidor passa a ser submetido a "avaliações periódicas de desempenho", que também têm por razão avaliar o desempenho do servidor, mas não têm o nome de "estágio probatório"; **B a D:** corretas e, portanto, não podem ser assinaladas, nos termos do art. 41, § 1º, I a III, da CF. **WG**

„A. ojnabag

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) Constitui forma de provimento de cargo público, de acordo com a legislação que rege a matéria:

- (A) Reversão, consistente no retorno à atividade de servidor aposentado, nas hipóteses previstas em lei, no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação.
(B) Recondução, consistente no retorno do servidor ao cargo de origem, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial.
(C) Readaptação, consistente no retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.

- (D) Reversão, consistente no provimento de cargo decorrente de transformação do originalmente ocupado pelo servidor, condicionada à aprovação em processo seletivo específico.
- (E) Readaptação, consistente na investidura de servidor em cargo de menor complexidade, quando inabilitado em estágio probatório do cargo efetivo originalmente provido.

A: correta (art. 25 da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois essa definição é de reintegração (art. 28 da Lei 8.112/1990); **C:** incorreta, pois essa definição é de reversão (art. 25, I, da Lei 8.112/1990); **D:** incorreta, pois a reversão, prevista no art. 25 da Lei 8.112/1990, consiste no retorno do aposentado, não se confundindo com a definição dada na alternativa; **E:** incorreta, pois a readaptação consiste na “investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica” (art. 24, *caput*, da Lei 8.112/1990). **WG**

„D., ojnrebaq

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2012) Assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29 da Lei 8.112/1990.
- (B) Consideram-se formas de provimento original a nomeação de pessoa estranha aos quadros do serviço público, bem como a de pessoa que já exercia função pública como ocupante de cargo não vinculado àquele para o qual foi nomeada.
- (C) A vedação de remuneração de servidor por órgão de deliberação coletiva não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.
- (D) O tempo de serviço do servidor afastado para exercer mandato eletivo será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- (E) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.

A: assertiva correta (art. 20, § 2º, da Lei 8.112/1990); **B:** assertiva correta, pois, nos dois casos, o provimento não guarda relação com a situação anterior da pessoa; **C:** assertiva correta (art. 119 da Lei 8.112/1990); **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o tempo de serviço em questão será contado para todos os fins, salvo para promoção por merecimento (art. 38, IV, da CF); **E:** assertiva correta (art. 9º, parágrafo único, da Lei 8.112/1990). **WG**

„D., ojnrebaq

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) De acordo com a Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a investidura em cargo público ocorre com

- (A) a nomeação.
- (B) a aprovação em concurso público.
- (C) a posse.
- (D) o provimento.
- (E) a habilitação, após a comprovação da aptidão física.

O art. 7º da Lei 8.112/1990 dispõe que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. **WG**

„D., ojnrebaq

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) São formas de provimento de cargo público, de acordo com a Lei Federal 8.112/90:

- (A) Nomeação e indicação.
- (B) Ascensão e reversão.
- (C) Transferência e readaptação.
- (D) Reintegração e readaptação.
- (E) Recondução e ascensão.

Art. 8º, V e VIII, da Lei 8.112/1990. **WG**

„D., ojnrebaq

5.4. VACÂNCIA

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Configura ilegalidade a demissão, pelo superior, de funcionário que exerce cargo de confiança, demissível *ad nutum*, quando a demissão

- (A) fundamentar-se na prática de ato de improbidade administrativa tipificado, devidamente comprovado em processo administrativo regular.
- (B) estiver fundamentada na prática de ato de improbidade administrativa não tipificado.

(C) for desprovida de motivação.

(D) apoiar-se em ilícito administrativo, comprovado em processo administrativo regular.

A: incorreta, pois a demissão, no caso, certamente será sanção disciplinar prevista no estatuto local de funcionário público; **B:** correta, pois se o ato não é tipificado enquanto ato de improbidade administrativa, não haverá porque se aplicar a sanção disciplinar de demissão, de modo que, de fato, haverá ilegalidade numa demissão com essas características; **C:** incorreta, pois, em se tratando de cargo em comissão, o desligamento do agente público independe de motivação, de modo que não é ilegal o desligamento desprovido de motivação; vale destacar que a questão não usou as melhores expressões jurídicas na sua elaboração; isso porque a expressão “demissão” em sentido estrito, significa desligamento motivado por infração disciplinar grave de servidor, ao passo que o desligamento de agente ocupante de cargo em comissão leva o nome de exoneração; de qualquer forma, como o próprio enunciado usou a expressão demissão em sentido amplo (abrangendo desligamentos em geral), ao usar o termo “demissível *ad nutum*”, temos que considerar não ilegal o tipo de desligamento mencionado na alternativa; **D:** incorreta, pois, comprovado o ilícito administrativo, é possível sim aplicar a sanção disciplinar de “demissão”, nos termos do que dispuser o estatuto local de funcionário público. **WG**

„B., ojnrebaq

5.5. REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Em tema de nepotismo, é correto, consoante a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, afirmar que:

- (A) resolução emitida por Chefia de Poder ou de órgão integrante do arcabouço constitucional que define hipóteses de nepotismo consubstancia ato administrativo de efeitos concretos, porquanto leva ao desligamento de servidores de seus cargos ou funções, sendo *ipso facto* passível de correção por intermédio de mandado de segurança.
- (B) levando em consideração que os princípios da moralidade e da impessoalidade contêm textura aberta e conceitos jurídicos indeterminados, necessário é que os casos de nepotismo que devam ser banidos da Administração Pública sejam disciplinados por lei em sentido formal.
- (C) o cargo de Secretário Municipal tem natureza essencialmente política, não sendo apanhado pelas normas jurídicas que proíbem a prática de nepotismo. Daí por que é juridicamente acertada a nomeação de irmão do Prefeito para o cargo de Secretário Municipal da Fazenda
- (D) não desafia as normas que proíbem a prática de nepotismo a nomeação de servidor público efetivo de Secretaria Estadual para cargo de provimento em comissão de assessoria de Tribunal Regional do Poder Judiciário da União à época em que era parente seu o vice-presidente do Tribunal.

A: incorreta, pois se trata de *ato normativo* e não de *ato concreto*; **B:** incorreta, pois o STF editou a Súmula Vinculante 13 proibindo o nepotismo com fundamento no princípio da moralidade administrativa; **C:** correta (STF, Rcl 6650 MC-Agr, DJ 21.11.2008); **D:** incorreta, pois o servidor nomeado não tem cargo efetivo no Tribunal Regional, no qual é nomeado para um cargo em comissão, estando um parente seu (o vice-presidente do Tribunal) em cargo de direção, violando assim a Súmula Vinculante 13. **WG**

„D., ojnrebaq

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal que o coíba, uma vez que decorre diretamente dos princípios encartados no art. 37 da Constituição do Brasil.
- (B) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento brasileiro ampara a remoção de servidor para acompanhar cônjuge empregado da administração indireta, não regido pela Lei 8.112, de 1990.
- (C) As regras relativas à proibição do nepotismo não são aplicáveis a situações que envolvam cargos de natureza política.
- (D) Pela natureza dos direitos normalmente em jogo, a teoria do *venire contra factum proprium non potest* não é aplicável às relações que envolvam a administração pública.
- (E) A exigência de experiência profissional prevista apenas em edital de concurso não se compadece com os cânones constitucionais que regem a administração pública.

A: assertiva correta, pois o STF editou a Súmula Vinculante 13 proibindo o nepotismo com fundamento no princípio da moralidade administrativa; **B:** assertiva correta (MS 23.058/DF); **C:** assertiva correta (STF, Rcl 6650 MC-Agr, DJ 21.11.2008); **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; isso porque a proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública é imperativo face ao reconhecimento jurisprudencial do princípio da proteção da confiança; **E:** assertiva correta, pois somente mediante prévia previsão legal é que se pode fazer qualquer exigência de acessibilidade em edital de concurso público. **WG**

„D., ojnrebaq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Paulo, aprovado em concurso público para provimento de cargo em determinado órgão da administração pública direta, não foi nomeado, apesar da existência de cargo vago e da necessidade administrativa de provê-lo, dada a publicação, pelo citado órgão, de edital de novo certame. Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta com base na jurisprudência do STF acerca da matéria.

- (A) Se a administração tiver recusado a nomeação do candidato sob o argumento da inexistência de vaga, revelando-se essa motivação factualmente equivocada, em face da constatação da existência de cargo vago, o candidato aprovado terá direito à nomeação, com fundamento na teoria da vinculação do administrador ao motivo determinante do seu ato.
- (B) Não havendo vacância do cargo para cujo provimento Paulo foi aprovado no citado concurso público, poderá a administração nomeá-lo para outro cargo, presente a necessidade administrativa após a realização do certame, ainda que sem previsão no edital, desde que haja semelhança entre os cargos e estes sejam oferecidos no mesmo órgão administrativo.
- (C) Causaria grave lesão à ordem pública decisão judicial que determinasse a observância da ordem classificatória no concurso público em questão, a fim de evitar a preterição de Paulo pela contratação de temporários em razão da necessidade do serviço.
- (D) O não provimento, pela administração pública, do cargo vago em detrimento da aprovação de Paulo no concurso público deve ser motivado; entretanto, tal motivação, por veicular razões de oportunidade e conveniência, não é suscetível de apreciação jurisdicional, sob pena de vulneração do princípio da separação dos poderes.
- (E) É incabível, no caso relatado, a impetração de mandado de segurança, visto que a participação e a aprovação em concurso público não geram, em relação à nomeação, direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito.

A: correta; diante de alguns abusos da Administração Pública, os tribunais começaram a reconhecer o direito à nomeação em situações em que a Administração Pública, no prazo de validade do concurso, externa de alguma maneira que tem interesse em nomear novos servidores; um exemplo é justamente o citado na alternativa, ou seja, quando se abre novo concurso no prazo de validade de concurso anterior; **B:** incorreta, pois tal conduta viola os princípios da obrigatoriedade de concurso público e da vinculação ao edital; **C:** incorreta, pois é vedada a nomeação de outro servidor para o cargo (inclusive agentes terceirizados temporários – STJ, AgRg no RMS 33.893, DJ 30.11.2012) para exercer as mesmas funções do cargo para o qual um candidato fora aprovado, estando em validade o concurso realizado por este; **D:** incorreta, pois no caso se aplica a teoria dos motivos determinantes; como a Administração já externou a necessidade de nomeação de servidor, não há como inventar uma desculpa retroativa para não mais nomeá-lo; cuidado para confundir essa situação com aquela em que há aprovados nos limites das vagas previstas no edital, mas logo em seguida a Administração, motivada em fato novo idôneo (o que não se coaduna com a publicação de novo edital de concurso), decide que não poderá nomear os aprovados, circunstância excepcionalíssima, que depende de demonstração cabal da possibilidade, com ônus da prova a cargo da Administração; vide, a respeito, decisão do STF proferida no RE 227.480, DJ 21.08.2009 em que se traz essa exceção em favor da Administração, mas com a lembrança de que o Judiciário poderá controlar esse ato, verificando detalhadamente se o motivo invocado é verdadeiro e pertinente; **E:** incorreta, nos termos do comentário à alternativa “a”; vale salientar, outrossim, que o mandado de segurança é cabível no caso, pois é possível levar em juízo provas documentais, não sendo necessário dilação probatória. **WG**

„A.„ õµµµµµµ

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre os agentes públicos, é lícito afirmar que

- (A) o exame psicotécnico em concurso para cargo público pode ser instituído pelo edital.
- (B) a nomeação de primo para cargo em comissão não ofende diretamente o texto da Súmula Vinculante 13 do STF, que veda o nepotismo.
- (C) o salário-base do servidor público não pode ser inferior ao salário-mínimo.
- (D) a falta de defesa técnica, por advogado, em processo administrativo disciplinar, torna inválido todo o procedimento.

A: incorreta, diz a Súmula 686 do STF que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”; **B:** correta, a Súmula Vinculante 13 estabelece que: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” Ocorre que primo é parente colateral de 4º grau, de modo que sua nomeação para cargo em comissão é lícita, visto que não vedada pela Súmula Vinculante em questão; **C:** incorreta, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público – art. 37, XIII, da CF/1988; **D:** incorreta, eis o que diz a Súmula Vinculante 5: “a

falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. **FB**

„B.„ õµµµµµµ

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso – 2012) Leia e analise os itens a seguir:

- I. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exigência de exame psicotécnico para a habilitação de candidato a cargo público só pode ocorrer mediante previsão legal.
- II. A homologação do concurso para ingresso na carreira de membro do Ministério Público do Trabalho pelo Procurador-Geral do Trabalho constitui ato administrativo complexo, uma vez que este pressupõe a concorrência de vontades de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental à do outro que edita o ato principal.
- III. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso; a recusa da administração em prover referidos cargos, quando existentes candidatos aprovados, deve ser motivada e é suscetível de apreciação pelo poder judiciário.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) somente as assertivas I e II estão corretas;
(B) somente as assertivas II e III estão corretas;
(C) somente as assertivas I e III estão corretas;
(D) todas as assertivas estão corretas;
(E) não respondida.

I: correta, nos termos da Súmula STF 686 (“só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”); **II:** incorreta, pois nesse caso (concorrência de vontades de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumental à do outro que edita o ato principal) tem-se um ato composto; **III:** correta; o STF e o STJ passaram a entender também que o candidato aprovado em concurso tem direito de ser nomeado no limite das vagas previstas no respectivo edital, uma vez que a Administração, ao estabelecer o número de vagas, vincula-se a essa escolha e cria expectativa nos candidatos, impondo-se as nomeações respectivas, em respeito aos princípios da boa-fé, razoabilidade, isonomia e segurança jurídica; é bom consignar que o STF até admite que a Administração deixe de nomear os aprovados no limite das vagas do edital se houver ato motivado demonstrando a existência de fato novo que torne inviável a nomeação. Tal ato, todavia, poderá ser controlado pelo Judiciário (RE 227.480, DJ 21.08.2009). De qualquer forma, na prática, será muito difícil que a Administração consiga justificar a existência de motivo que inviabilize as nomeações, pois somente razões pertinentes, novas, imprevisíveis e justificadas antes da impugnação de candidatos à ausência de sua nomeação atendem ao princípio da adequada motivação. **WG**

„C.„ õµµµµµµ

5.6. ACESSIBILIDADE E CONCURSO PÚBLICO

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) No que diz respeito à aquisição da estabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta.

- (A) É exigido o requisito temporal de dois anos de efetivo exercício.
- (B) Pode ser estendida aos titulares de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
- (C) Guarda correlação com o cargo e não com o serviço público.
- (D) A avaliação negativa, pela Administração, do desempenho do servidor, pode excluí-lo do serviço público sem o ato de exoneração.
- (E) O servidor que não satisfizer as condições do estágio probatório deverá ser exonerado, observadas as formalidades legais.

A: incorreta, pois são exigidos três anos de efetivo exercício (art. 41, caput, da CF); **B:** incorreta, pois, quanto aos ocupantes de cargos, somente se aplica aos titulares de cargo efetivo (art. 41, caput, da CF); **C:** incorreta, pois a estabilidade não é um fim em si mesmo, tendo por finalidade garantir maior isenção no exercício do cargo, de modo possibilitar melhor isenção no exercício do serviço público; **D:** incorreta, pois a avaliação negativa, somada ao preenchimento dos demais requisitos legais, impõe justamente a exoneração, e não a demissão, pois esta tem caráter punitivo e decorre da prática de ato infracional; **E:** correta (art. 20, § 2º, da Lei 8.112/1990). **WG**

„E.„ õµµµµµµ

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em quais das formas de provimento (originário ou derivado) de cargo, emprego ou função públicos o agente público investido não terá estabilidade constitucional ou vitaliciedade?

- (A) Por eleição e nomeação para cargo em comissão.
- (B) Por reversão ou readaptação.
- (C) Por promoção ou remoção.
- (D) Por recondução ou aproveitamento.
- (E) Por nomeação em caráter efetivo ou reintegração.

A: correta, pois tal nomeação é de livre provimento e livre exoneração (art. 37, II, da CF); **B:** incorreta, pois essas formas de provimento são típicas de servidores estáveis; no caso da reversão, como se trata do retorno do aposentado, presume-se tratar-se de aposentadoria pelo regime próprio (específico para quem tem cargo efetivo), já o ocupante de cargo em comissão não tem seu cargo vago pelo simples fato de se aposentar pelo regime geral

da previdência (regime ao qual pertence), diferentemente do servidor ocupante de cargo efetivo, que sofre vacância automática de seu cargo, em caso de aposentadoria pelo regime público de previdência; **C:** incorreta, pois a remoção não é forma de provimento; ademais, a promoção depende da existência de cargos estruturados em carreira, o que não é o caso de cargos em comissão, que são isolados, até, porque o vínculo do cargo em comissão é temporário, sendo incompatível com a ideia de carreira; **D:** incorreta, pois a recondução e o aproveitamento são formas de provimento exclusivos de quem é estável; a recondução, por conta do disposto no art. 29, *caput*, da Lei 8.112/1990 e o aproveitamento, por conta desse provimento depender de prévia colocação do servidor em disponibilidade, sendo que esta é direito exclusivo do servidor estável (art. 41, § 3º, da CF); **E:** incorreta, pois a nomeação em caráter efetivo é exclusiva de cargos efetivos (e não de cargos em comissão) e a reintegração é própria do servidor já estável (art. 28, *caput*, da Lei 8.112/1990). **WG**

„A. gabarito

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Analise as assertivas, a seguir, relacionadas a agentes públicos e, em seguida, aponte a alternativa correta.

- I. Os mesários e integrantes de juntas apuradoras, enquanto desempenham tais funções, estão na condição de agentes públicos e, quanto à classificação tradicional, são considerados como agentes políticos.
 - II. As funções de confiança só poderão ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo.
 - III. Nos termos da Constituição Federal, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após 03 (três) anos de efetivo exercício, adquirirão a prerrogativa da vitaliciedade.
 - IV. Todos os agentes públicos sujeitam-se ao regime jurídico estabelecido nos diplomas legais específicos denominados de estatutos.
 - V. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o desvio de poder ocorre quando o agente público pratica o ato, não voltado para o interesse público, mas sim para o interesse privado.
- (A) Somente as assertivas II e III estão corretas.
(B) Somente as assertivas II e V estão corretas.
(C) Somente as assertivas I, II e V estão corretas.
(D) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
(E) Somente as assertivas II, IV e V estão corretas.

I: incorreta, pois os mesários são agentes públicos do tipo “agentes honoríficos”; **II:** correta (art. 37, V, da CF); **III:** incorreta, pois, cumprido esse requisito temporal e também a aprovação em avaliação especial de desempenho, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo adquirem a *estabilidade* e não a *vitaliciedade* (art. 41, *caput* e § 4º, da CF); **IV:** incorreta, pois há agentes públicos regidos por outras leis, como é o caso dos celetistas (exemplo: agente que trabalha num banco estatal); **V:** correta, pois o desvio de poder diz respeito ao desvio na finalidade prevista na lei para o ato administrativo; em última instância, tal finalidade é sempre de interesse público, de modo que, ocorrendo o seu desvirtuamento, normalmente se tem um atendimento a um interesse que não é público; de rigor ressaltar que também ocorre desvio de finalidade quando se busca o próprio interesse público, mas mediante a edição de ato que não tem por finalidade alcançar aquele interesse público almejado; o fato é que cada ato administrativo tem a sua finalidade e não se pode praticar um ato administrativo que tem finalidade “X” para buscar uma finalidade “Y”, seja lá qual for a finalidade “Y”. **WG**

„B. gabarito

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Decorrem da estabilidade em cargo público os direitos a

- (A) cargo, emprego e função.
(B) subsídios, estágio probatório e aproveitamento.
(C) gozo de férias, aposentadoria e disponibilidade.
(D) reintegração, disponibilidade e aproveitamento.
(E) aposentadoria, subsídios e gozo de férias.

A única alternativa que traz institutos que reclamam a existência de estabilidade do servidor é a alternativa “d”, conforme se depreende do artigo 28 da Lei 8.112/1990 e do art. 41, § 2º, da CF (reintegração) e do art. 41, § 3º, da CF (disponibilidade e aproveitamento). **WG**

„D. gabarito

5.7. EFETIVIDADE, ESTABILIDADE E VITALICIEDADE

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) João, servidor público da administração direta federal, foi eleito para o cargo de Prefeito em seu Município. De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie, ele

- (A) poderá solicitar afastamento do cargo ou licença parcial com redução proporcional da remuneração.
(B) deverá ser exonerado do cargo, pois se trata de cumulação vedada com impossibilidade de afastamento.
(C) poderá solicitar exoneração a pedido e reversão ao cargo de origem ao final do mandato.
(D) ficará afastado do cargo durante o período de mandato, podendo optar entre a remuneração do cargo público ou do eletivo.
(E) poderá permanecer em exercício no cargo de origem, desde que comprove a compatibilidade de horários e atribuições.

Segundo o art. 38, II, da CF, o servidor, “investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração”. Assim, a alternativa “D” é a correta. **WG**

„D. gabarito

5.8. ACUMULAÇÃO REMUNERADA E AFASTAMENTO

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Acerca das regras constitucionais aplicáveis a administração pública, julgue os itens que se seguem.

- (1) A investidura em cargo ou emprego público, incluindo-se os cargos em comissão, depende, de acordo com disposição expressa da CF, da aprovação previa em concurso público de provas ou provas e títulos.
- (2) Em decorrência de expressa vedação legal, os membros da DP não podem ser remunerados por subsídio, já que o recebimento desse tipo de remuneração violaria o regime jurídico-administrativo aplicável a instituição.
- (3) De acordo com a CF, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei não são computadas para efeito de cumprimento do teto constitucional da remuneração dos servidores públicos.

1: incorreta, pois a investidura em cargo em comissão independe de concurso público, pois esse cargo é de livre nomeação (art. 37, II, da CF), também chamados de cargo de livre nomeação; **2:** incorreta, pois os defensores públicos devem ser remunerados por subsídio por força de expressa determinação constitucional (art. 135 c/c art. 39, § 4º, da CF); **3:** correta (art. 37, § 11, da CF). **WG**

„C. gabarito

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso – 2012) A propósito da qualificação profissional do servidor público, encontra-se **INCORRETA** a asserção:

- (A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior no País.
(B) Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim.
(C) Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos.
(D) O período de afastamento do servidor para cursar pós-graduação *stricto sensu* não é computado no seu tempo de serviço.
(E) Não respondida.

A: assertiva correta (art. 96-A da Lei 8.112/1990); **B:** assertiva correta (art. 96-A, § 1º, da Lei 8.112/1990); **C:** assertiva correta (art. 96-A, § 2º, da Lei 8.112/1990); **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; o período de afastamento, no caso, é sim computado no tempo de serviço, inclusive com recebimento normal, pelo servidor, de sua respectiva remuneração; **E:** assertiva correta, pois a alternativa “d” responde à questão. **WG**

„D. gabarito

5.9. REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Os servidores titulares de cargos efetivos dos Estados, que hoje ingressam no serviço, sujeitam-se a regras constitucionais que disciplinam sua aposentadoria. Considere, a respeito, os itens abaixo sobre hipóteses de aposentadoria e respectivo critério de cálculo de proventos:

- I. por invalidez permanente, com proventos integrais.
- II. compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- III. voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Está harmônico com as regras gerais constantes da Constituição o que consta APENAS em

- (A) II.
(B) II e III.
(C) I e II.
(D) III.
(E) I.

I: incorreta, pois nesse caso os proventos são *proporcionais* ao tempo de contribuição (art. 40, § 1º, I, da CF); II: incorreta, pois nesse caso os proventos são proporcionais ao tempo de *contribuição* (art. 40, § 1º, II, da CF); III: correta (art. 40, § 1º, III, da CF). **WG**

„D., oimabeg

(Cartório/SC – 2012) Sobre o regime previdenciário aplicável ao servidor público é **correto** afirmar:

- (A) Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, assim reconhecido, de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência pública, sendo autorizada a aplicação subsidiariamente às regras dispostas no regime geral de previdência social.
- (B) Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência serão aposentados, sendo calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma descrita na Constituição Federal, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, contando o homem com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- (C) Os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência serão aposentados por invalidez permanente com proventos integrais ao tempo de contribuição, exceto nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
- (D) O benefício de pensão por morte, concedido ao beneficiário do servidor falecido, será igual ao valor da totalidade dos proventos do finado, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 50% da parcela excedente a esse limite, caso aposentado à data do óbito.
- (E) O tempo de serviço prestado a qualquer ente federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria, sendo que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

A: incorreta, pois a esse tipo de servidor aplica-se diretamente o “regime geral de previdência social”, e não o regime geral de previdência pública” (art. 40, § 13, da CF); B: correta (art. 40, § 1º, III, da CF); C: incorreta, pois os proventos, como regra, são proporcionais nesse caso (art. 40, § 1º, I, da CF); D: incorreta, pois o acréscimo mencionado é de 70% e não de 50% (art. 40, § 7º, I, da CF); E: incorreta, pois será computado o tempo de “contribuição” e não o tempo de “serviço” (art. 40, § 9º e 10, da CF). **WG**

„B., oimabeg

5.10. LICENÇAS

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Um servidor público, sob determinadas circunstâncias, pode ser absolvido da denúncia de um crime contra a administração pública. Com relação às circunstâncias em que necessariamente haverá a absolvição também no âmbito administrativo, considere as afirmativas a seguir.

- I. Ausência de provas.
- II. Negativa de culpabilidade.
- III. Negativa da autoria.
- IV. Negativa do fato.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Somente as alternativas III e IV estão corretas, já que apenas as absolvições criminais por inexistência material do *fato* ou por negativa de *autoria* é que ensejam a repercussão na esfera administrativa (art. 126 da Lei 8.112/1990). **WG**

„C., oimabeg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. De acordo com a Lei 8.112/1990, esta licença será

- (A) por prazo indeterminado e sem remuneração.
- (B) de até 120 dias consecutivos, com remuneração.
- (C) de até 180 dias consecutivos, sem remuneração.
- (D) de, no máximo, 90 dias, com remuneração na sua integralidade.
- (E) de, no máximo, 90 dias, com remuneração de 50% dos vencimentos líquidos.

Art. 84, § 1º, da Lei 8.112/1990. **WG**

„A., oimabeg

5.11. DIREITOS, VANTAGENS, DEVERES E PROIBIÇÕES DO SERVIDOR PÚBLICO

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre servidores e empregados públicos, é incorreto afirmar, com fundamento na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que:

- (A) o desvio de função ocorrido em data posterior à promulgação da Constituição da República de 1988, embora não enseje reenquadramento, legitima a percepção, como indenização, da diferença das remunerações, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
- (B) os servidores públicos em estágio probatório também titularizam o direito constitucional de greve.
- (C) as greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça com jurisdição sobre o local da paralisação quando se trate do seu exercício por servidores municipais ou estaduais.
- (D) os empregados das sociedades de economia mista não estão submetidos ao teto salarial previsto no art. 37, XI, da Constituição da República.

A: assertiva correta (Súmula STJ 378); B: assertiva correta, não podendo o servidor ser punido pelo exercício regular de greve só porque ainda não é estável; C: assertiva correta, pois os servidores (estatutários) têm sua relação com a Administração submetida à jurisdição da Justiça Estadual, salvo os empregados regidos pela CLT, que têm suas relações profissionais julgadas pela Justiça do Trabalho; D: assertiva incorreta, devendo ser assinada; os empregados das empresas estatais estão sujeitos sim ao teto previsto no art. 37, XI, da CF, ressalvadas as empresas estatais que não dependem de recursos dos entes políticos para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral (art. 37, § 9º, da CF). **WG**

„D., oimabeg

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) No que se refere aos agentes públicos, julgue os itens subsequentes.

- (1) Segundo entendimento do STJ, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos de profissionais da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados pela CF, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.
- (2) Servidores públicos transferidos de ofício e que estejam matriculados em instituição de ensino superior têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, desde que observado o requisito da congneridade em relação a instituição de origem. Entretanto, conforme entendimento dominante do STJ, se não houver curso correspondente em estabelecimento congênere no local da nova residência ou em suas imediações, ao servidor não será assegurado o direito a matrícula em instituição não congênere.
- (3) Segundo entendimento do STJ, é cabível a concessão de licença a servidor público para acompanhamento de cônjuge na hipótese em que se tenha constatado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, ainda que o cônjuge a ser acompanhado não seja servidor público e que o deslocamento não tenha sido atual.

1: correta; trata-se de uma polêmica decisão do STJ, dada no RMS 38.682/ES (DJ 05.11.2012); o fundamento da decisão é o disposto no art. 17 do ADCT, que, segundo o decidido, abriria essa exceção para os profissionais da saúde, o que ao nosso ver não procede, por burlar a regra do teto constitucional numa redação (do art. 17 do ADCT) que não leva expressamente a essa conclusão; 2: incorreta, pois, segundo o STJ, “Servidores públicos, civis ou militares, transferidos de ofício, têm direito a matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, observado, todavia, o requisito da congneridade em relação à instituição de origem”, porém, não havendo curso correspondente em estabelecimento congênere “deve ser assegurada a matrícula em instituição não congênere” (AgRg no REsp 1335562 / RS, DJ 14.11.2012); 3: correta, já que o STJ deu um caráter amplo ao direito que decorre do art. 84 da Lei 8.112/1990 e ainda assentou que se trata de direito subjetivo do servidor, não havendo qualquer juízo de conveniência ou oportunidade por parte da Administração (STJ, AgRg no Ag 1157234/RS, DJ 06.12.2000). **WG**

„C3, oimabeg

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Com relação à disciplina constitucional acerca dos servidores públicos, analise as afirmativas a seguir.

- I. O detentor de mandato eletivo e o membro de Poder serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedada a percepção de gratificação, adicional, abono, ou outra espécie remuneratória.
- II. A investidura em cargo ou emprego público exige prévia aprovação em concurso público, mas a exigência não alcança as empresas estatais não dependentes.
- III. O servidor vitalício somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.

- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I: correta (art. 39, § 4º, da CF); II: incorreta, pois a investidura em qualquer emprego de pessoa da Administração Pública Direta e Indireta (sendo este o caso de uma empresa estatal, seja ela dependente ou não) depende de concurso público (art. 37, *caput* e inciso II, da CF), servindo de exemplo o Banco do Brasil, que é empresa estatal não dependente e que é obrigado a fazer concurso público para admitir seu pessoal; III: correta (art. 95, I, da CF). **WG**

„D., ojurabqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) São direitos sociais aplicáveis inclusive aos funcionários públicos, **EXCETO**:

- (A) décimo terceiro salário.
(B) licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
(C) gozo de 30 dias úteis de férias anuais remuneradas.
(D) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

De fato, os direitos previstos nas alternativas “A”, “B” e “D” são comuns aos trabalhadores em geral e aos funcionários públicos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF. Todavia, a Constituição Federal não faz referência a 30 dias *úteis* de férias. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Nos termos da Lei 8.112/1990, no que diz respeito ao auxílio-moradia, é correto afirmar:

- (A) O valor do auxílio-moradia poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado.
(B) Será possível a concessão da vantagem, ainda que a pessoa que reside com o servidor também receba auxílio-moradia.
(C) No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.
(D) Conceder-se-á a vantagem ao servidor desde que, dentre outros requisitos legais, o deslocamento tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.
(E) Será possível a concessão da vantagem, ainda que o cônjuge ou companheiro do servidor ocupe imóvel funcional.

A: incorreta, pois o art. 60-D, § 1º, da Lei 8.112/1990 dispõe que o “auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado”; B: incorreta, pois o art. 60-B, IV, da Lei 8.112/1990 dispõe que um dos requisitos para concessão do auxílio-moradia é que nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia; C: correta (art. 60-E da Lei 8.112/1990); D: incorreta, pois o art. 60-B, VIII, da Lei 8.112/1990 dispõe que um dos requisitos para concessão do auxílio-moradia é que o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo; E: incorreta, pois o art. 60-B, II, da Lei 8.112/1990 dispõe que um dos requisitos para concessão do auxílio-moradia é que o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) De acordo com a Lei 11.416/2006, o Adicional de Qualificação – AQ relativo a título de Mestre e Doutor é, respectivamente, de

- (A) 7,5% e 10% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
(B) 12,5% e 15% sobre o salário do servidor.
(C) 10% e 12,5% incidindo sobre vencimento básico do servidor.
(D) 5% e 7,5% incidindo sobre os vencimentos do servidor.
(E) 15% e 17,5% sobre o salário do servidor.

Art. 15, II e I, da Lei 11.416/2006, respectivamente. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) De acordo com a Lei 11.416/2006, a Gratificação de Atividade Externa – GAE é devida exclusivamente aos ocupantes

- (A) do cargo de Técnico Judiciário.
(B) do cargo de Analista Judiciário – área administrativa.
(C) dos cargos de Analista Judiciário – área judiciária e Auxiliar Judiciário.
(D) do cargo de Analista Judiciário – área judiciária Oficial de Justiça Avaliador Federal.
(E) dos cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário.

Art. 16, *caput*, da Lei 11.416/2006. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) O servidor das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário cedido

- (A) perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária – GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
(B) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária – GJA, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.
(C) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária – GJA, inclusive na hipótese de cessão para órgãos da União, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo.

- (D) não perceberá, durante o afastamento, a Gratificação de Atividade Judiciária – GJA, em qualquer hipótese.
(E) perceberá, durante o afastamento, 50% da Gratificação de Atividade Judiciária – GJA, em qualquer hipótese.

Art. 13, § 3º, da Lei 11.416/2006. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Considere:

- I. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia.
II. O deslocamento tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.
III. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.
IV. O cônjuge do servidor ocupe imóvel funcional.

De acordo com a Lei 8.112/1990, conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos, dentre outros, os requisitos mencionados APENAS em

- (A) I, III e IV.
(B) II e IV.
(C) I e III.
(D) I e IV.
(E) II e III.

I: correto (art. 60-B, IV, da Lei 8.112/1990); II: incorreto (art. 60-B, VIII, da Lei 8.112/1990); III: correto (art. 60-B, IX, da Lei 8.112/1990); IV: incorreto (art. 60-B, II, da Lei 8.112/1990). **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) O Adicional de Qualificação AQ foi concedido aos analistas judiciários Sérgio e Olga, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em títulos, diplomas e certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário. Nesses casos, analise:

- I. Esse adicional será devido a partir da conclusão do título, diploma ou certificado.
II. Serão considerados, para os efeitos desse adicional, os cursos e as instituições de ensino reconhecidos por quaisquer órgãos públicos de educação.
III. Serão admitidos cursos de pós-graduação *lato sensu* somente com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.
IV. O adicional mencionado não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo.

Diante disso, está correto o que consta APENAS em

- (A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

I: incorreto (art. 15, § 3º, da Lei 11.416/2006); II: incorreto (art. 14, § 3º, da Lei 11.416/2006); III: correto (art. 14, § 4º, da Lei 11.416/2006); IV: correto (art. 14, § 1º, da Lei 11.416/2006). **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) A um engenheiro ocupante de cargo público foi encaminhado processo administrativo para proferimento de parecer técnico. Identificou, contudo, que se tratava de processo administrativo no qual havia atuado como perito, na época contratado para tanto. Nessa situação,

- (A) deverá abster-se de atuar, comunicando o fato à autoridade superior, sob pena de cometimento de falta grave.
(B) poderá atuar normalmente, devendo, contudo, manter-se fiel ao entendimento proferido quando era perito.
(C) poderá atuar normalmente, na medida em que ocupante de cargo público goza de boa-fé, não importando a atuação anterior ao provimento.
(D) deverá abster-se de atuar oficialmente, podendo lançar parecer meramente opinativo e não vinculatório nos autos, cabendo à autoridade superior a decisão sobre a questão.
(E) poderá abster-se de atuar caso não se repute isento o suficiente para proferir parecer técnico sobre o caso.

Arts. 18 e 19 da Lei 9.784/1999. **WG**

„D., ojurabqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Iniciado o processo administrativo por provocação do interessado, este

- (A) não poderá desistir do pedido, ainda que renuncie aos direitos invocados no processo.
(B) não poderá desistir do pedido se houver mais interessados no processo, sob pena de influenciar a decisão.

- (C) poderá desistir do pedido, não atingindo os direitos dos demais interessados.
- (D) poderá desistir do pedido, não podendo a administração prosseguir com o processo por motivo de interesse público.
- (E) poderá desistir do processo, mas não renunciar a qualquer direito, ainda que disponível.

Art. 51, *caput* e § 1º, da Lei 9.784/1999. **WG**

„D., ojurababg

5.12. INFRAÇÕES E PROCESSOS DISCIPLINARES.

COMUNICABILIDADE DE INSTÂNCIAS

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Em face da disciplina estabelecida nas Leis 8.112/1990 e 9.784/1999, assinale a opção correta a respeito do regime administrativo disciplinar e do processo administrativo.

- (A) O prazo de conclusão de processo disciplinar, cujas fases são a instauração, o inquérito administrativo e o julgamento, não pode exceder sessenta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
- (B) As denúncias sobre irregularidades devem ser apuradas mediante a instauração de sindicância, ainda que o fato narrado não configure evidente infração disciplinar, sendo necessários, para a referida instauração, a identificação e o endereço do denunciante e a formulação por escrito das denúncias, confirmada a sua pertinência.
- (C) A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar.
- (D) Para o atendimento do interesse público e a proteção dos direitos dos particulares, os atos do processo administrativo estão sujeitos a formas determinadas, e, para a garantia da autenticidade e da segurança dos autos processuais, a legislação exige, como regra, o reconhecimento de firma e a autenticação dos documentos apresentados em cópia.
- (E) O processo administrativo disciplinar deve ser conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, vedada a apuração por entidade ou órgão diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade.

A: correta (art. 152 da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, será arquivada, por falta de objeto (art. 144, parágrafo único, da Lei 8.112/1990); **C:** incorreta, pois a Súmula Vinculante STF 5º estabelece que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”; **D:** incorreta, pois é o contrário, ou seja, os atos administrativos do processo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22, *caput*, da Lei 9.784/1999); ademais, o reconhecimento de firma não deve ser exigido como regra, mas apenas em caso de dúvida acerca da autenticidade (art. 22, § 2º, da Lei 9.784/1999); **E:** incorreta, pois a apuração “poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração” (art. 149, *caput*, c/c art. 143, § 3º, ambos da Lei 8.112/1990). **WG**

„A., ojurababg

(Ministério Público/GO – 2012) O regime disciplinar e o processo administrativo disciplinar são institutos de que dispõe a administração para, diante de ilícitos administrativos cometidos por seus servidores, exercer seu *ius puniendi* com o fim não só de restabelecer a ordem interna afetada pela infração como também com efeito didático-intimidador sobre o corpo funcional vinculado. Acerca do tema e considerando a Lei 8.112/1990, é correto afirmar:

- (A) Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, ainda que em gozo de licença para trato de interesses particulares.
- (B) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, sem ressalvas.
- (C) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por falta de prova da existência do fato e por falta de prova de ter o réu concorrido para a infração penal.
- (D) São penalidades disciplinares a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada, sendo que na aplicação das penalidades serão consideradas a

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

A: incorreta (art. 117, X e parágrafo único, II, da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois a obrigação se estende aos sucessores até o limite do valor da herança recebida (art. 122, § 3º, da Lei 8.112/1990); **C:** incorreta, pois somente a absolvição por negativa de autoria ou de existência do fato é que ensejam o afastamento mencionado (art. 126 da Lei 8.112/1990); a absolvição “por falta de prova” não tem esse condão; **D:** correta (arts. 127 e 128 da Lei 8.112/1990). **WG**

„D., ojurababg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com base na jurisprudência dos tribunais superiores e na legislação de regência, julgue os próximos itens, relativos a agentes públicos.

- (1) Conforme o disposto na Lei 8.112/1990, a instauração de PAD interrompe a prescrição até a decisão final, a ser proferida pela autoridade competente; conforme entendimento do STF, não sendo o PAD concluído em cento e quarenta dias, o prazo prescricional volta a ser contado em sua integralidade.
- (2) Qualquer pessoa pode representar ao corregedor-geral da AGU contra abuso, erro grosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade funcional dos membros da AGU.

1: correta, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990 (interrupção da prescrição); já quanto ao entendimento do STF, de fato foi consagrado, conforme se verifica no MS 23.299; **2:** correta (art. 34 da Lei Complementar 73/1993). **WG**

„2., ojurababg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESSGRANRIO) A Lei 8.112, de 11.12.1990, dedica um capítulo ao regime de responsabilidade dos servidores públicos federais sujeitos à sua disciplina e estabelece, dentre outras penalidades disciplinares, a suspensão, que não poderá exceder

- (A) 20 dias
(B) 45 dias
(C) 60 dias
(D) 90 dias
(E) 120 dias

Conforme o art. 130 da Lei 8.112/1990, a suspensão não poderá exceder 90 dias. **WG**

„D., ojurababg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Com base na Lei 8.112/1990, assinale a alternativa correta:

- (A) A falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses; conduta escandalosa na repartição; desídia e utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causa de demissão do servidor público.
- (B) A falta ao serviço, sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses; conduta escandalosa na repartição; desídia e utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causa de demissão do servidor público.
- (C) A falta ao serviço, sem causa justificada, por noventa dias, interpoladamente, durante o período de doze meses; desídia e utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causa de demissão do servidor público.
- (D) A falta ao serviço, sem causa justificada, por noventa dias, interpoladamente, durante o período de doze meses; conduta escandalosa na repartição e desídia são causa de demissão do servidor público.
- (E) Conduta escandalosa na repartição; desídia e utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causa de suspensão do servidor público.

A falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses é que causa demissão (arts. 132 e 139 da Lei 8.112/1990); assim, ficam afastadas as alternativas “b”, “c” e “d”, por não mencionarem o prazo correto (60 dias); a alternativa “e” está incorreta, pois a conduta escandalosa na repartição e a utilização de recursos materiais da repartição em atividades particulares são causas de demissão do servidor público (arts. 117, XVI e 132, V e XIII, da Lei 8.112/1990). **WG**

„A., ojurababg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Quanto à responsabilidade do servidor público, nos termos da Lei 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, devendo ser parceladas, sempre que assim for requerido pelo interessado.
- (B) Cabe pena de censura ao servidor que levar à autoridade superior, informação concernente à prática de improbidade da qual tomou conhecimento, em decorrência do exercício de cargo, quando, apurados os fatos, ficar constatado que a denúncia não tinha fundamento.

- (C) a obrigação de indenizar é personalíssima, não se transmitindo com a herança.
- (D) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade enquanto que a responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
- (E) As sanções civis, penais e administrativas são dependentes entre si, podendo cumular-se.

A: incorreta, pois o pagamento deverá ser feito em até 60 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 47 da Lei 8.112/1990); B: incorreta, pois nenhum servidor poderá ser responsabilizado no caso (art. 126-A da Lei 8.112/1990); C: incorreta, pois tal obrigação se estende aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida (art. 122, § 3º, da Lei 8.112/1990); D: correta (arts. 123 e 124 da Lei 8.112/1990); E: incorreta, pois tais sanções são independentes entre si (art. 125 da Lei 8.112/1990). **WG**

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre as penalidades e o processo administrativo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A autoridade competente adotará procedimento sumário para a apuração e regularização imediata de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, na hipótese de omissão do servidor em apresentar opção no prazo legal.
- (B) O processo administrativo disciplinar é inquisitivo e não se submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
- (C) As penalidades de advertência e suspensão do servidor público aplicadas por uma infração terão seus registros cancelados, após o decurso de 03 (três) e 05 (cinco) anos, respectivamente, independentemente da prática de nova infração disciplinar pelo servidor neste período.
- (D) Extinta a punibilidade de infração disciplinar do servidor público pela prescrição, a autoridade julgadora não poderá determinar o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
- (E) não respondida.

A: correta (art. 133, *caput*, da Lei 8.112/1990); B: incorreta (art. 5º, LV, da CF e art. 153 da Lei 8.112/1990); C: incorreta, pois os registros serão cancelados no caso, desde que o servidor não tenha, no período, praticado nova infração disciplinar (art. 131, *caput*, da Lei 8.112/1990); D: incorreta, pois o registro da prescrição será feito, sim, nos assentamentos individuais do servidor (art. 170 da Lei 8.112/1990); E: incorreta, pois a alternativa “a” responde adequadamente à questão. **WG**

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso – 2012) Examine as seguintes assertivas:

- I. Segundo a Lei 8.112/1990, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, a quem, porém, a Constituição da República não assegura a defesa técnica.
- II. Segundo a Lei 8.112/1990, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.
- III. Conforme a Lei 8.112/1990, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
- IV. O Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, poderá requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) apenas as assertivas I, II e III estão corretas;
- (B) apenas as assertivas I e IV estão corretas;
- (C) todas as assertivas estão corretas;
- (D) apenas as assertivas I, II e IV estão incorretas;
- (E) não respondida.

I: correta (art. 143, *caput*, da Lei 8.112/1990; art. 5º, LV, da CF; Súmula Vinculante STF 5); II: correta (art. 146 da Lei 8.112/1990); III: correta (art. 144, parágrafo único, da Lei 8.112/1990); IV: correta (art. 7º, III, da Lei Complementar 75/1993). **WG**

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) André é titular de cargo em comissão de natureza gerencial no Tribunal Regional Eleitoral. Em razão de sua conduta inadequada foi responsabilizado por lesão aos cofres públicos. Assim, André foi punido com a destituição do cargo em comissão. Nesse caso, a penalidade aplicada implica a

- (A) indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, com prejuízo da ação penal.
- (B) indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

- (C) instauração de ação penal e multa pecuniária, com prejuízo das medidas de natureza cível.
- (D) incompatibilização do servidor para nova investidura no cargo público federal, pelo prazo de 10 (dez) anos.
- (E) incompatibilização do servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Arts. 132, X e 136 da Lei 8.112/1990. **WG**

„B„ ojuuqag

5.13 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Em outubro de 2013, o Ministério Público do Estado X ajuizou Ação de Improbidade em face de Fulano de Tal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que exerceu o cargo de Diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura entre janeiro de 2002 e dezembro de 2006, e que, desde então, não exerce qualquer função pública. É imputada ao réu a operação de um sofisticado sistema de desvio de verbas daquele órgão, conduta enquadrada como ato de improbidade que causou prejuízo ao Erário, estimado em mais de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Diante do caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- (A) O agente submete-se a crime de responsabilidade, por ser ocupante exclusivamente de cargo em comissão, não podendo figurar como réu em ação de improbidade.
- (B) A caracterização do ato de improbidade imputado ao agente público independe da configuração do dolo, mas a ação proposta já se encontra prescrita, ressalvada a perspectiva de ressarcimento do erário.
- (C) A caracterização de qualquer ato de improbidade independe de culpa ou dolo, mas o ato descrito no enunciado não dispensa a efetiva demonstração do prejuízo ao erário.
- (D) A ação de improbidade por ato causador de prejuízo ao erário é imprescritível por força de mandamento constitucional expresse, apenas prescrevendo a ação de ressarcimento.
- (E) Uma ação de improbidade não pode ser direcionada contra ele, devendo ser manejada apenas ação de ressarcimento, por já se ter encerrado o vínculo do agente com a Administração.

A: incorreta, pois servidores com cargo em comissão, apesar do vínculo transitório, detêm cargo e estão sujeitos à aplicação da lei de improbidade (art. 2º da Lei 8.429/1992); B: correta, pois a modalidade de prejuízo ao erário configura-se com culpa ou dolo (art. 10, *caput*, da Lei 8.666/1993) e, de fato, houve prescrição no caso, pois desde a saída do agente público (em 2006) até a data da prova (2013), houve o transcurso do prazo de 5 anos (art. 23, I, da Lei 8.429/92); C: incorreta, pois não há responsabilidade objetiva em matéria de improbidade administrativa, sendo necessário dolo nas modalidades dos arts. 9º e 11, e culpa ou dolo na modalidade do art. 10, todos da Lei 8.429/1992; D: incorreta, pois o que é imprescritível é a ação de ressarcimento (art. 37, § 5º, da CF), sendo que a pretensão para aplicação das demais sanções de improbidade prescrevem nos termos do art. 23 da Lei 8.429/1992; E: incorreta, pois a ação de improbidade está prescrita não pela saída do agente público do cargo, mas sim pelo transcurso de 5 anos dessa saída (art. 23, I, da Lei 8.429/1992). **WG**

„B„ ojuuqag

(Advogado da Assembleia Legislativa/MA – 2013 – FGV) A Lei 8.429/1992 dispõe sobre as regras aplicáveis aos atos de improbidade administrativa. Com relação ao conteúdo dessa lei, assinale a afirmativa correta.

- (A) A lei que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa apenas é aplicável aos servidores públicos estatutários.
- (B) A lei que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa apenas é aplicável aos servidores estatutários e aos empregados públicos.
- (C) A lei que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa é aplicável somente aos servidores públicos estatutários, aos empregados públicos e aos detentores de mandato eletivo.
- (D) A lei que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa é aplicável a pessoa que não possua vínculo com a administração mas concorre para o ato de improbidade ou dele se beneficia.
- (E) A lei que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa não é aplicável ao ocupante de cargo em comissão.

A alternativa “d” é a correta, pois a Lei de Improbidade, além de se aplicar aos servidores estatutários (com cargos efetivos ou em comissão) também se aplica aos detentores de mandato, de emprego público e de funções públicas nas pessoas jurídicas que podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade, e ainda aos que forem coatores, partícipes ou beneficiários do ato (arts. 2º e 3º da Lei 8.429/1992). **WG**

„D„ ojuuqag

(Promotor de Justiça/DF – 2013) Assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) A eliminação de candidato de concurso público que esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem decisão condenatória transitada em julgado, fere o princípio constitucional da presunção da inocência.
- (B) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

- (C) As exceções à acumulação de cargos, constitucionalmente previstas são (i) a de dois cargos de professor; (ii) a de um cargo de professor com outro técnico científico; (iii) a de dois cargos de médico.
- (D) É garantido ao servidor público o direito de greve, mas a fixação de seus vencimentos não pode ser objeto de convenção coletiva.
- (E) O direito de greve do servidor público é, até o momento, regulado pela Lei 7.701, de 1988, e Lei 7.783, de 1989, que tiveram seu âmbito de vigência elástico, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal.

A: assertiva correta, pois “na fase de investigação social em concurso público, o fato de haver instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal contra candidato, por si só, não pode implicar a sua eliminação” (STJ, AgRg no RMS 39.580-PE, j. 11.02.2014); **B:** assertiva correta (art. 37, XIII, da CF); vale aproveitar e citar a Súmula Vinculante STF 37, pela qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”; **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; essas eram as exceções previstas antes da EC 34/2001, que agora permite a acumulação de dois cargos não só para médicos, mas para qualquer profissional da saúde com profissão regulamentada (art. 37, XVI, “c”, da CF); **D:** assertiva correta, pois o direito de greve está previsto na CF para os servidores (art. 37, VII), mas as convenções coletivas para servidores são vedadas pelo STF, fundamentado na ideia de que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, não se autorizando que se conceda por convenção ou acordo coletivo vantagens a servidores públicos, já que essas concessões dependem de lei de iniciativa do Executivo (art. 61, § 1º, II, “a” e “c”) e de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, I e II). Vide a respeito a decisão proferida pelo STF na ADI 554/MT; **E:** assertiva correta, pois, em 2007, o STF, rompendo com sua tradição em mandado de injunção, adotou a teoria concretista geral, julgando procedente novos mandados de injunção sobre o assunto (MIs 670/ES, 708/DF e 712/PA), para declarar mora legislativa abusiva e conceder ao servidor o direito de exercer greve, observados os preceitos da Lei 7.783/1989, que trata da greve na iniciativa privada. **WG**

„G. oimabeg

5.14. TEMAS COMBINADOS DE SERVIDOR PÚBLICO

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos é correto afirmar:

- (A) A Constituição Federal impõe a obrigatoriedade do concurso público de provas e títulos e veda a contratação temporária de pessoal.
- (B) Pelo regime imposto pela Emenda Constitucional 19/1998 os vencimentos dos servidores públicos em geral passaram a ser chamados de subsídios.
- (C) A acumulação de dois cargos públicos remunerados de professor é admitida se houver compatibilidade de horários, sendo que a soma das remunerações deve respeitar o teto remuneratório.
- (D) Os preceitos constitucionais que asseguram o direito de greve e o direito de associação sindical dos servidores públicos são de eficácia contida.
- (E) A aposentadoria compulsória dá-se por presunção de invalidez aos 70 anos de idade para os homens e aos 65 anos de idade para as mulheres.

A: incorreta, pois há exceção à regra da obrigatoriedade do concurso público; no provimento de cargo em comissão (art. 37, II, da CF) e, quanto à contratação temporária de pessoal, há previsão constitucional do instituto, em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF); **B:** incorreta, pois a Constituição enumera os tipos de servidores que receberão por meio de subsídios (ex: art. 39, § 4º, da CF) e permite que outros servidores organizados em carreira também recebam pela modalidade subsídio (art. 39, § 8º, da CF); assim, cargos isolados em que a CF não menciona a remuneração por subsídio e cargos em carreira em que a lei ainda não fixou o subsídio como forma de remuneração não estão nesse regime, de maneira que é inoportuno afirmar que os servidores em geral devem receber via subsídio; **C:** correta (art. 37, XVI, “a”, da CF); **D:** incorreta, pois o direito à livre associação sindical não pode sofrer restrição legal, sob pena de não ser “livre”; já quanto ao direito de greve, a princípio tem eficácia limitada, ou seja, depende de regulamentação para poder ser exercitado; todavia, tendo em vista a mora abusiva do Legislativo em elaborar a lei de greve para o setor público, o STF, suprindo essa lacuna, autorizou a greve de servidores (Mandado de Injunção – MI 670, 708 e 712 do STF), obedecendo-se aos preceitos da lei de greve para o setor privado; **E:** incorreta, pois a aposentadoria compulsória não presume a invalidez do servidor; ademais, ela se dá aos 70 anos tanto para o homem, como para a mulher (art. 40, § 1º, II, da CF), em geral, e aos 75 anos, quanto aos ministros do STF; EC 88/2015. **WG**

„G. oimabeg

6. BENS PÚBLICOS

6.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Uma viatura policial alocada ao depósito público como inservível se caracteriza como bem:

- (A) de uso especial.
- (B) dominical.
- (C) de uso comum do povo.
- (D) privado.

(E) afetado.

Uma viatura policial em serviço público é um bem de uso especial (art. 99, II, do CC), mas uma viatura policial que não mais é utilizada e está em depósito público é mero bem patrimonial do Estado, ou seja, é bem dominical (art. 99, III, do CC). **WG**

„G. oimabeg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) O conceito de patrimônio público, segundo a lei, abrange

- (A) apenas os bens que atendam a destinação pública relativa a seus atributos, componentes e elementos formadores.
- (B) não só os bens materiais e imateriais pertencentes às entidades da administração pública, mas também aqueles bens materiais e imateriais que pertencem a todos, de uma maneira geral, como o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental e o patrimônio moral.
- (C) os bens públicos pertencentes à administração pública, exclusivamente.
- (D) apenas o conjunto de bens e direitos de valor econômico pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta.
- (E) os bens públicos, excetuando-se os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno.

O conceito de patrimônio público em sentido amplo abrange os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público (bens públicos – art. 98 do CC) e os bens materiais e imateriais mencionados na alternativa “b”, por força do disposto nos arts. 216, *caput*, e 225, *caput*, da CF. **WG**

„G. oimabeg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) A respeito dos bens públicos e do controle da administração pública, assinale a opção correta.

- (A) Os bens, da mesma forma que as coisas, se caracterizam pelos mesmos atributos: escassez, valor econômico e livre circularidade.
- (B) No caso de sentença judicial transitada em julgado que imponha créditos contra a fazenda pública, o pagamento efetuar-se-á por meio de precatórios, conforme o disposto na CF, uma vez que os bens públicos não estão sujeitos aos efeitos jurídicos do regime da penhora.
- (C) Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são os únicos imprescritíveis, isto é, insuscetíveis de aquisição da propriedade mediante usucapião.
- (D) A transferência do direito real de propriedade dos bens públicos imóveis, em qualquer dos poderes da República, dependerá de autorização do chefe máximo do poder a que estiver submetido o órgão alienante.
- (E) Os bens públicos de uso comum do povo e aqueles que tenham natureza jurídica especial serão passíveis de alienação, ainda que se mantenha incólume a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

A: incorreta; pois as coisas podem ser *bens* (que tem as características mencionadas) ou não (que não tem essas características); um grão de areia, por exemplo, é uma coisa que não é considerada *bem*; **B:** correta; de fato, os bens públicos, inclusive os dominicais (que são alienáveis), são impenhoráveis; também é verdade que o regime constitucional impede a penhora, impondo o pagamento mediante precatório, salvo pagamentos de pequeno valor, que são feitos independentemente da expedição de precatório (art. 100, *caput* e § 3º, da CF); **C:** incorreta, pois todo e qualquer bem público é imprescritível, por disposição expressa não só do Código Civil (art. 102), como também da Constituição (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único); **D:** incorreta, pois a alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa (art. 17, I, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois um dos requisitos para a alienação desses bens é justamente que deixem de ter essa qualificação (art. 100 do CC). **WG**

„G. oimabeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Quanto aos bens públicos, aponte a alternativa correta.

- (A) Para serem alienados, os bens de uso comum e de uso especial por meio de institutos de direito privado têm de ser previamente desafetados.
- (B) A inalienabilidade dos bens públicos é absoluta, não estando sujeitos ao comércio de direito privado e de direito público.
- (C) Os bens de uso comum e de uso especial são aqueles que constituem o patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios.
- (D) Os bens dominicais são os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da Administração Pública.
- (E) Para o caso de alienação de bens imóveis públicos, a modalidade de licitação adotada é a tomada de preços.

A: correta; de fato, os bens citados são inalienáveis enquanto não forem desafetados (art. 100 do CC); uma vez desafetados, poderão ser alienados por instrumentos de direito público (no caso, licitação) ou até por instrumentos de direito privado (por exemplo, por permuta), nas hipóteses expressamente previstas em lei; **B:** incorreta, pois a inalienabilidade dos bens públicos, no caso, dos bens de uso comum do povo e de uso especial, existe apenas enquanto estes conservarem essa qualificação (art. 100 do CC), sendo certo que, uma vez havendo a sua desafetação, tais bens passam a ser do tipo dominicais,

os quais, segundo o art. 101 do CC, são alienáveis, observadas as exigências da lei; **C:** incorreta, pois bens que constituem apenas patrimônio público são qualificados como bens dominicais (art. 99, III, do CC); **D:** incorreta, pois tais bens são de uso especial (art. 99, II, do CC); **E:** incorreta, pois, como regra, a modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis públicos é a concorrência (art. 17, I, da Lei 8.666/1993), ressalvadas as exceções em que se admite também a utilização da modalidade leilão (art. 19, III, da Lei 8.666/1993); tais exceções são para os casos em que a aquisição do bem tenha se dado por procedimento judicial ou dação em pagamento. **WG**

„A., ojuradeq

(Cartório/RJ – 2012) Sobre a afetação e a desafetação de bem público, é correto afirmar que:

- (A) mesmo enquanto afetado, o bem público pode ser livremente alienado.
- (B) o ente público poderá conceder direito real de uso de bem público afetado.
- (C) a competência para afetar ou desafetar um bem é exclusiva da pessoa política proprietária do bem.
- (D) os bens de uso comum do povo não são afetados.
- (E) os bens dominicais também são bens afetados e, portanto, inalienáveis.

A: incorreta, pois um bem público afetado não pode ser alienado, sendo necessária a sua desafetação para tanto (art. 100 do Código Civil); **B:** incorreta, pois os bens afetados (ou seja, com destinação pública) devem obedecer à destinação pública a eles conferida, o que é incompatível com a concessão de um direito real de uso a terceiro; **C:** correta, sob pena de quebra do princípio federativo, que permite que cada ente administre seus bens como lhe aprouver, respeitadas, naturalmente, as normas jurídicas incidentes; **D:** incorreta, pois tais bens são afetados (= destinados) ao uso comum do povo (art. 99, I, do Código Civil), podendo perder tal destinação (qualificação), na forma que a lei determinar (art. 100 do Código Civil); **E:** incorreta, pois tais bens são meros bens patrimoniais do Estado (art. 99, III, do Código Civil), não tendo destinação (afetação), podendo, assim, ser objetos de alienação (art. 101 do Código Civil). **WG**

„C., ojuradeq

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) Acerca dos bens públicos, julgue os itens a seguir.

- (1) A autorização de uso de bem público por particular caracteriza-se como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, para o atendimento de interesse predominantemente do próprio particular.
- (2) Sendo uma das características do regime jurídico dos bens públicos a inalienabilidade, é correto afirmar que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro vigente, todos os bens públicos são absolutamente inalienáveis.
- (3) Segundo o ordenamento jurídico vigente, são considerados públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; sendo os demais considerados bens particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

1: correta, pois traz a exata definição de autorização de uso de bem público; **2:** incorreta, pois os bens dominicais não são inalienáveis (art. 101 do CC); **3:** correta (art. 98 do CC). **WG**

Gabário 10, 2E, 3C

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2012) Observe as assertivas e ao final responda.

- I. Os bens dominicais, sob o aspecto jurídico, são de domínio privado do Estado.
- II. A inalienabilidade dos bens públicos é absoluta.
- III. Os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração municipal, inclusive os de suas autarquias, são considerados bens públicos de uso comum.
- IV. Os bens públicos de uso comum não estão sujeitos à usucapião, enquanto que os dominicais sim.
- V. Os imóveis da União podem ser cedidos a pessoas físicas, em se tratando de aproveitamento econômico de interesse nacional, desde que referida cessão seja autorizada pelo Ministro de Estado da Fazenda, por delegação do Presidente da República.

Estão corretas apenas as assertivas:

- (A) I e V;
- (B) II e III;
- (C) I e IV;
- (D) III e V;
- (E) II e V.

I: correta, pois são mero patrimônio estatal (art. 99, III, do CC), não havendo afetação (destinação) alguma; **II:** incorreta, pois a inalienabilidade só existe enquanto os bens de uso comum do povo e de uso especial conservarem a sua qualificação (art. 100 do CC); **III:** incorreta, pois esses são bens de uso especial (art. 99, II, do CC); **IV:** incorreta, pois nenhum bem público está sujeito à usucapião (art. 102 do CC); **V:** correta (art. 18, II e § 4º, da Lei 9.636/1998). **WG**

„A., ojuradeq

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Assinale a alternativa que contém proposição incorreta:

- (A) São exemplos de bens de uso comum do povo os rios, mares, estradas, ruas e praças.
- (B) São exemplos de bens de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública.
- (C) São bens dominicais os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real.
- (D) Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.
- (E) Os bens públicos de uso comum do povo são absolutamente inalienáveis e os de uso especial o são enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

A: assertiva correta (art. 99, I, do CC); **B:** assertiva correta (art. 99, II, do CC); **C:** assertiva correta (art. 99, III, do CC); **D:** assertiva correta (art. 99, parágrafo único, do CC); **E:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; os bens de uso comum também são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar (art. 100 do CC). **WG**

„C., ojuradeq

(Procurador do Trabalho – MPT – 17º Concurso – 2012) Marque a alternativa CORRETA:

- (A) O domínio eminente é o poder geral do Estado quanto a tudo que esteja nas suas linhas territoriais, em virtude da sua soberania. Inclui: bens públicos, privados e não sujeitos ao regime normal da propriedade, como o espaço aéreo.
- (B) O bem público afetado é o que está voltado para determinado fim público e a desafetação é o contrário, sendo que os bens de uso comum do povo jamais serão desafetados, por causa dessa tipologia que não pode ter sua finalidade alterada.
- (C) Os bens de uso especial são os cemitérios públicos, repartições, museus, aeroportos, terras reservadas aos indígenas. Perdem essa configuração, caso estejam sendo alvo de utilização por particulares, sobretudo por delegação.
- (D) Todas estão erradas.
- (E) Não respondida.

A: correta, pois traz a exata definição de domínio eminente; **B:** incorreta, pois os bens de uso comum do povo podem ser desafetados, ou seja, podem perder essa qualificação (art. 100 do CC); **C:** incorreta, pois a utilização pelos particulares não tem o condão de, por si só, desafetarem tais bens; nesse sentido, não é porque, num cemitério público ou num mercado público (bens de uso especial), há permissões e concessões de uso aos particulares (no primeiro caso, relativas aos túmulos e, no segundo, aos boxes para a instalação de bancas de venda), que tais bens deixam de ser de uso especial; **D:** incorreta, pois a alternativa “a” está correta; **E:** incorreta, pois a alternativa “a” está correta. **WG**

„A., ojuradeq

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) O bem público de uso especial

- (A) pode ser utilizado pelos indivíduos, mas essa utilização deverá observar as condições previamente estabelecidas pela pessoa jurídica interessada.
- (B) é destinado a fins públicos, sendo essa destinação inerente à própria natureza desse bem, como ocorre, por exemplo, com as estradas e praças.
- (C) possui regime jurídico de direito público, aplicando-se, a essa modalidade de bem, institutos regidos pelo direito privado.
- (D) possui regime jurídico de direito privado, portanto, passível de alienação.
- (E) está fora do comércio jurídico do direito privado, ainda que não mantenha essa afetação.

A: correta, pois os bens de uso especial são aqueles destinados à execução dos serviços públicos ou a servirem de estabelecimento para os entes públicos, de maneira que os indivíduos não podem usar tais bens (como usam os bens de uso comum do povo) sem que haja obediência a condições previamente estabelecidas pela pessoa jurídica interessada; **B:** incorreta, pois esse é o conceito de bens de uso comum do povo (art. 99, I, do CC); **C:** incorreta, pois, em sendo bens públicos, não há que se observar institutos regidos pelo direito privado; **D:** incorreta, pois são bens públicos e, portanto, têm um regime jurídico de direito público; **E:** incorreta, pois, caso deixem de ter essa afetação (de bem de uso especial), ou seja, caso passem a ser bens desafetados, passam a ser meros bens dominicais e, portanto, passam a ser bens alienáveis (art. 101 do CC). **WG**

„A., ojuradeq

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Os bens públicos podem ser classificados, de acordo com a sua destinação, como bens

- (A) de uso especial aqueles de domínio privado do Estado e que não podem ser gravados com qualquer espécie de afetação.
- (B) de uso especial aqueles utilizados por particular mediante concessão ou permissão de uso.
- (C) de uso comum do povo aqueles afetados a determinado serviço público, tais como os edifícios onde se situam os órgãos públicos.

- (D) dominicais aqueles destinados à fruição de toda a coletividade e que não podem ser alienados ou afetados à atividade específica.
(E) dominicais aqueles de domínio privado do Estado, não afetados a uma finalidade pública e passíveis de alienação.

A: incorreta, pois os bens de domínio privado do Estado são os bens *dominicais* e não os bens de *uso especial* (art. 99, II e III, do CC); **B:** incorreta, pois os bens de *uso especial* são os destinados a servir de estabelecimento público (art. 99, II, do CC); **C:** incorreta, pois esses são os bens de *uso especial* e não os bens de *uso comum do povo*; **D:** incorreta, pois esses são os bens de *uso comum do povo* e não os bens *dominicais*; **E:** correta (art. 99, III, do CC). **WG**

„B., o mjbabg

6.2. REGIME JURÍDICO (CARACTERÍSTICAS)

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as afirmativas a seguir.

Os bens de uso comum do povo, desde que suscetíveis de valoração patrimonial e desafetados, podem ser alienados

PORQUE

tanto uma rua quanto uma praça, uma praia ou as margens de um rio navegável são suscetíveis de valoração patrimonial e de desafetação. Assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
(B) A segunda afirmativa é falsa e a primeira é verdadeira.
(C) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
(D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

A primeira afirmativa é verdadeira (art. 100 do CC). A segunda afirmativa é falsa, pois a praia não é suscetível de valoração patrimonial, muito menos de desafetação, tratando-se de bem absolutamente fora do comércio. Dessa forma, alternativa correta é a “b”. **WG**

„B., o mjbabg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Analise as proposições a seguir.

- I. Toda alienação de bem público depende de lei autorizadora, de licitação e de avaliação da coisa a ser alienada, contudo, se incompatível com a natureza do contrato, há a inexigibilidade dessas formalidades.
- II. A formalização da Investidura de uma área pública se faz, obrigatoriamente, por escritura pública ou termo administrativo, sendo facultado o registro imobiliário.
- III. Os bens imóveis de uso especial e os dominiais adquiridos de qualquer forma pelo Poder Público ficam sujeitos ao registro imobiliário.
- IV. Os bens de uso comum do povo estão dispensados de registro enquanto mantiverem essa destinação.

São verdadeiras apenas as proposições

- (A) I e II.
(B) I e III.
(C) III e IV.
(D) I, III e IV.

I: correta, art. 17, I e II, da Lei 8.666/1993; **II:** incorreta, investidura é a incorporação de uma área pública remanescente ou resultante de uma obra pública ao terreno particular confinante por ser essa considerada isoladamente inconstitucional ou inaproveitável. Trata-se, destarte, de modo de aquisição da propriedade pelo particular, que se dá por meio de compra e venda, o que logicamente demanda o devido e obrigatório registro imobiliário – art. 167, I, 29 da Lei 6.015/1973; **III:** correta, exceto em se tratando de bens de uso comum do povo, os demais bens da Administração Pública ficam sujeitos a registro imobiliário; **IV:** correta, bens de uso comum do povo, pela sua própria natureza, não estão sujeitos ao registro imobiliário. **FB**

„D., o mjbabg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre bens públicos, é correto concluir que

- (A) pode ser autorizado discricionariamente o uso privativo de bem público a particular não pertencente à Administração Pública.
(B) bens necessários à prestação de serviço público não podem ser penhorados, exceto se pertencentes à pessoa jurídica de direito privado.
(C) bens públicos são insusceptíveis de desapropriação.
(D) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens públicos de uso comum do povo pertencentes à União; portanto, são inalienáveis.

A: correta, o uso de bem privativo por particular é perfeitamente lícito, desde que essa utilização seja compatível e não prejudique o fim principal ao qual se destina um determinado bem, e desde que isso atenda de forma ainda maior ao interesse da coletividade; **B:** incorreta, os bens afetados à prestação de serviços públicos, quer sejam eles pertencentes a entes públicos ou privados, são tidos por impenhoráveis; **C:** incorreta, os bens públicos são passíveis de desapropriação, nos termos do que dispõe o Dec.-lei 3.365/1941. **D:** incorreta, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios *não são* bens de uso comum do povo, mas bens de uso especial. **FB**

„A., o mjbabg

6.3. USO DOS BENS PÚBLICOS

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) No contexto do tema bens públicos,

- (A) a permissão de uso pressupõe, também, a satisfação de interesse da coletividade, que irá fruir certas vantagens desse uso.
(B) a autorização de uso é conferida com vistas à utilidade pública, razão pela qual o particular fica impedido de fruir do bem com exclusividade.
(C) a cessão de uso é transferência onerosa do bem pelo Poder Público a um particular, que o explorará no seu interesse.
(D) a concessão de uso é unilateral, e por essa característica poderá a Administração retomar o bem a qualquer tempo, independentemente de indenização.

A: correta, diferentemente da autorização, feita em proveito do próprio particular; **B:** incorreta, pois a autorização é feita em proveito do particular e não com vistas à utilidade pública; a autorização de uso de bem público é, portanto, ato unilateral, discricionário e precário, em que se faculta uso em caráter episódico, no interesse do particular. Ex.: autorização de fechamento de uma rua para uma festa; **C:** incorreta, pois a cessão de uso consiste na atribuição *gratuita* da posse de um bem público de entidade ou órgão para outro, possibilitando ao cessionário a utilização nas condições estabelecidas no termo, por prazo certo ou indeterminado; **D:** incorreta, pois a concessão de uso é *bilateral*, cabendo indenização se extinta (revogada) antes do tempo. **WG**

„A., o mjbabg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Conhecido empresário do ramo imobiliário, ao estabelecer um grande empreendimento imobiliário ao lado do Parque Ambiental Chico Mendes, invadiu área de 5 hectares do referido parque. Sob a perspectiva dos bens públicos e do Direito Administrativo, sem excluir outras consequências jurídicas, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) a construção é inferior à vigésima parte do Parque Ambiental Chico Mendes e estando o empresário de boa-fé, este adquire a posse e a propriedade do bem mediante indenização a ser fixada pelo Judiciário, independente de autorização legislativa.
(B) o direito à moradia e a função social da propriedade pública autorizam medida voltada à alienação da área ao construtor, mediante prévia autorização legislativa e indenização equivalente ao valor da área.
(C) embora não seja possível a alienação de uma área pública, após o esbulho, mediante prévia autorização legislativa, somente é admissível a instituição de uma parceria público-privada entre a construtora e o Poder Público.
(D) os bens afetados ao domínio público são inalienáveis e não estão sujeitos a usucapião, de tal sorte, sequer está configurado um bem passível de posse, verificando-se esbulho e impondo-se a adoção das medidas cabíveis para a reintegração e reconstituição da parcela invadida do Parque Ambiental Chico Mendes.

A: incorreta, pois não é possível usucapião em bem público (art. 102 do CC); **B:** incorreta, pois tal medida implicaria em violação ao princípio do interesse público e também ao princípio do dever de licitar; **C:** incorreta, pois, como princípio, áreas públicas podem ser alienadas após desafetadas; ademais, no caso em tela, não há que se falar em instituição de PPP, sob pena de violação aos princípios mencionados na alternativa anterior; **D:** correta, pois, enquanto afetadas ao domínio, os bens públicos, de fato, são inalienáveis (art. 100 do CC); no mais também está correta a informação no sentido de que não cabe usucapião em relação a bens públicos (art. 102 do CC); em sendo assim, ocorre esbulho e a Administração deverá tomar medidas para a reintegração da coisa. **WG**

„D., o mjbabg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Quanto aos bens imóveis de domínio da União, é correto afirmar, **EXCETO**, que:

- (A) Caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União.
(B) A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, não pressupõe o uso efetivo do imóvel pelo ocupante.
(C) A permissão de uso de bens imóveis de domínio da União é autorizada por ato do Secretário do Patrimônio da União, que poderá ser delegado aos titulares das delegacias estaduais.
(D) Os imóveis da União poderão ser cedidos gratuitamente a pessoas físicas ou jurídicas, em razão de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional.

A: correta (art. 11, *caput*, da Lei 9.636/1998); **B:** incorreta, devendo ser assinalada; a inscrição de ocupação pressupõe, sim, o uso efetivo do imóvel pelo ocupante (art. 7º, *caput*, da Lei 9.636/1998); **C:** correta (art. 22, *caput* e § 1º, da Lei 9.636/1998); **D:** correta (art. 18, II, da Lei 9.636/1998). **WG**

„B., o mjbabg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei, ainda que tenham destinação pública específica.

- II. Os bens públicos dominicais podem ser alienados por meio de institutos do direito privado, como a compra e venda, a doação e a permuta, mas por não terem afetação não podem ser alienados por meio de institutos do direito público como a investidura e a legitimação.
- III. Os bens públicos, em suas três modalidades (de uso comum do povo, de uso especial e dominicais), podem ser utilizados pelas pessoas jurídicas de direito público que os detêm ou serem cedidos para outros entes públicos, mas apenas os de uso especial e dominicais podem ser utilizados por particulares.
- IV. É possível a oposição do particular ao ato administrativo de revogação da utilização do bem público, fundamentado na proteção do interesse público, quando o uso se deu na modalidade de uso privativo ou autorizado, não sendo, contudo, quando se deu na modalidade de uso concedido.
- V. As terras devolutas integram a categoria dos bens de uso comum do povo, daí porque não são passíveis de usucapião.
- (A) Apenas a proposição V está correta e as demais estão incorretas.
(B) Apenas as proposições IV e V estão corretas e as demais estão incorretas.
(C) Apenas as proposições II e III estão corretas e as demais estão incorretas.
(D) Apenas a proposição IV está correta e as demais estão incorretas.
(E) Todas as proposições estão incorretas.

I: incorreta, pois, se houver afetação (destinação pública específica), o bem não será dominical, mas de uso comum do povo ou de uso especial, e, portanto, inalienável (art. 100 do CC); II: incorreta, pois aplicam-se aos bens públicos, dominicais ou não, o disposto no art. 17 da Lei 8.666/1993, que prevê, por exemplo, a investidura (art. 17, I, "d", da Lei 8.666/1993); III: incorreta, pois os bens de uso comum do povo também podem ser utilizados por particulares, seja para um uso bem simples (ex: alguém ir a uma praia), seja para um uso mais perene, como na permissão de uso para a instalação de um banca de jornais numa praça pública; IV: incorreta, pois a revogação é expressão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o particular não pode querer sobrepor o seu interesse particular não só nos casos de mera autorização e permissão ("uso privativo ou autorizado"), que são precárias, como também nos casos de concessão ("uso concedido"), que é contratual e, em tese, vínculo mais firme; a diferença entre os dois tipos de outorga de uso ao particular é que, caso revogada a concessão, o particular terá direito à indenização, ao passo que nos demais casos, como regra, não cabe pedido indenizatório; V: incorreta, pois essas terras são bens dominicais. **WG**

3. 014649

6.4. BENS PÚBLICOS EM ESPÉCIE

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre as alienações dos bens públicos dispõe a Lei 8.666/1993:

- (A) a alienação de bens imóveis da Administração Pública pode ocorrer pela modalidade licitatória leilão.
(B) a alienação de bens imóveis de empresa de economia mista dependerá de prévia autorização legislativa.
(C) a alienação de bens imóveis da Administração indireta não depende de processo licitatório.
(D) a doação com encargos deverá ser licitada, sem possibilidade de dispensa em qualquer situação.

A: correta, pois, em regra, usa-se a concorrência, mas em caso de alienação de bens adquiridos por procedimentos judiciais ou doação em pagamento, cabe também o leilão (art. 19, "caput" e III, da Lei 8.666/1993); B: incorreta, pois não há tal obrigatoriedade no art. 17, I, da Lei 8.666/1993; C: incorreta, pois o art. 17, I, da Lei 8.666/1993 impõe, sim, licitação; D: incorreta, pois, segundo o art. 17, § 4º, da Lei 8.666/1993, "a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado"; ou seja, há caso de dispensa de licitação na doação com encargos quando houver interesse público devidamente justificado. **WG**

3. 014649

7. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

7.1. DESAPROPRIAÇÃO

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) A autorização dada ao Poder Público para ingressar em bem imóvel, objeto de desapropriação, para realizar medições, em decorrência da expedição do decreto expropriatório, é um

- (A) termo inicial que autoriza a produção de efeitos do ato após evento futuro e certo.
(B) elemento de mérito da relação jurídica principal.
(C) efeito atípico prodrômico do ato administrativo.
(D) efeito típico do ato que desencadeia sua exequibilidade.
(E) aspecto do ato administrativo que diz respeito à conveniência de sua prática.

A: incorreta, pois essa autorização, conferida pelo art. 7º do Dec.-lei 3.365/1941, é um dos efeitos do decreto expropriatório, e não condição ou termo, que são elementos acidentais do ato administrativo; B: incorreta, pois, conforme mencionado, a autorização em questão é mero efeito do ato administrativo, no caso, do decreto expropriatório; C: correta, pois esse autorização legal (art. 7º do Dec.-lei 3.365/1941) é efeito atípico (secundário) do decreto expropriatório, cujo efeito típico (principal) é, indicando que o poder público tem intenção de adquirir o bem, autorizar que este tome medidas concretas para adquirir o bem, seja tentando acordo extrajudicial com o proprietário deste, seja ingressando com ação de desapropriação; a expressão "prodrômico" indica que se trata de um efeito preliminar do ato, ficando este pendente de outras medidas para aperfeiçoar, o que de fato acontece na desapropriação, pois neste o primeiro ato (decreto expropriatório), que já gera esse efeito atípico prodrômico de permitir que o Poder Público ingresse no imóvel, não é suficiente para aperfeiçoar a desapropriação, sendo necessário um segundo ato, que é o acordo com o proprietário ou o ingressos com ação de desapropriação; D: incorreta, pois, como se viu do comentário anterior, é efeito atípico do decreto expropriatório; E: incorreta, pois essa autorização não é aspecto do ato, mas efeito atípico do ato. **WG**

3. 014649

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa que corretamente trata da desapropriação como forma de intervenção do Estado na propriedade.

- (A) A expedição do decreto expropriatório possui como efeito, dentre outros, a fixação do estado da coisa para fins de indenização, devendo as benfeitorias voluptuárias realizadas após a expedição do decreto serem indenizadas.
(B) A desapropriação por interesse social para política urbana tem função sancionatória, pois recai sobre imóveis que desatendem sua função social, mas a indenização, ainda em títulos da dívida pública, terá valor real, refletindo o valor da base de cálculo do IPTU e computando lucros cessantes e juros compensatórios.
(C) A desapropriação por zona poderá ser realizada em qualquer região do País onde forem encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, sendo imediatamente destinadas ao assentamento de colonos para cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos.
(D) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária e de interesse social para política urbana.
(E) Na hipótese de desapropriação por interesse social, o prazo de caducidade é de 2 (dois) anos, contados da expedição do decreto. Nas desapropriações por necessidade ou interesse público, o prazo é de 5 (cinco) anos.

A: incorreta, pois somente as benfeitorias úteis autorizadas pelo Poder Público e as benfeitorias necessárias é que serão indenizadas pelo Estado (art. 26, § 1º, do Dec.-lei 3.365/1941); B: incorreta, pois só são cabíveis os juros legais, à base de 6% ao ano, não computando expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios (art. 8º, § 2º, da Lei 10.257/2001); C: incorreta, pois a desapropriação por zona diz respeito à desapropriação de área contígua para uso futuro, pela Administração, dessa área adicional desapropriada ou à desapropriação de área do entorno à que se deseja desapropriar, para revenda dessa área adicional no futuro em caso de extraordinária valorização da área em consequência da realização de serviço (art. 4º do Dec.-lei 3.365/1941); D: incorreta, pois a regra em questão, que está na Constituição, não se aplica à transferência mencionada quando se tratar de desapropriação para política urbana; E: correta (arts. 10 do Dec.-lei 3.365/1941 e 3º da Lei 4.132/1962). **WG**

3. 014649

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) A desapropriação por interesse social, nos termos da Lei 4.132/1962 se dá para

- (A) o aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica.
(B) a exploração ou conservação dos serviços públicos.
(C) o funcionamento de transporte coletivo.
(D) a construção de edifícios públicos.
(E) a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reserva florestal.

A a D: incorretas, pois esses casos são de desapropriação por utilidade pública (art. 5º, "f", "h", "i" e "m", do Dec.-lei 3.365/1941); E: correta (art. 2º, VII, da Lei 4.132/1962). **WG**

3. 014649

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Ao julgar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, o Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", contida no art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41. Após essa decisão, a taxa de juros compensatórios, na desapropriação

- (A) manteve-se em 6% ao ano, agora com fundamento em dispositivo do Código Civil.
(B) voltou a ser de 12% ao ano, conforme jurisprudência sumulada do próprio Tribunal.
(C) manteve-se em 6% ao ano, por expressa disposição constitucional.
(D) voltou a ser de 12% ao ano, por expressa disposição constitucional.
(E) passou a ser variável, dependendo de decisão judicial no caso concreto, a qual deverá levar em conta a política de juros definida pelos órgãos governamentais competentes.

O STF, na ADI 2.332-2, deferiu liminar para suspender a eficácia da expressão “de até 6% ao ano” e também para determinar “que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença”. A ideia de substituir a expressão “preço ofertado em juízo” pela expressão “80% do preço ofertado em juízo” tem razão no fato de que, normalmente, o expropriado só levanta 80% do preço depositado em juízo; com relação ao montante dos juros, com a retirada da expressão, remanesce a regra estabelecida na Súmula 618 do STF, pela qual a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano. Por fim, vale a pena dizer que os juros compensatórios são devidos mesmo que o imóvel não produza renda, pois o STF suspendeu a eficácia dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941. Assim, a alternativa “B” é a correta. 

Gabbarito "B"

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A declaração de utilidade pública de um imóvel para fins de desapropriação

- (A) quando efetivada a desapropriação, exige que o valor da obra seja incluído na indenização.
- (B) não impede a expedição do alvará de licenciamento para construção no imóvel, desde que preenchidos os requisitos legais para sua expedição.
- (C) impede a Administração de expedir alvará de licença para edificação no imóvel.
- (D) impede que o proprietário use, goze e disponha do imóvel.

A: incorreta, pois somente, com a declaração de utilidade pública, fixa-se o estado do bem para fins de indenização, de modo que qualquer obra que o expropriado faça após tal declaração (ressalvada as benfeitorias úteis autorizadas pela Administração e as benfeitorias necessárias), não são computadas para fins de pagamento de indenização (art. 26, § 2º, do Dec.-lei 3.365/1941); **B:** correta, nos termos da Súmula STF 23, pela qual “verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se inclui na indenização, quando a desapropriação for efetivada”; **C:** incorreta, pois a Súmula STF 23 autoriza tal expedição; **D:** incorreta, pois o particular continua podendo usar normalmente o imóvel, com a ressalva de que nem todas as obras que fizer no bem após serão objetos de indenização em seu favor e também com a ressalva de não mais poder usar a coisa quando for concedida a emissão do expropriante na posse do imóvel. **WG**

Gabarito "B"

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Serviços de docas explorados por companhia privada, confiados por concessão da União, têm seus bens desapropriados pelo Estado. Com relação à hipótese, assinale a alternativa correta.

- (A) É ilegal a desapropriação porque a União pode desapropriar bens dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos Territórios, e os Estados, dos Municípios, prevalecendo o ato da pessoa jurídica de mais alta categoria, segundo o interesse de que cuida: o nacional prevalece sobre o regional, e este sobre o local. O reverso não é possível.
- (B) A desapropriação produzirá como uma de suas consequências a extinção da pessoa jurídica.
- (C) A desapropriação é legal porque a União e os Estados têm competência concorrente para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os portos marítimos, fluviais e lacustres.
- (D) É legal a desapropriação pelo Estado, desde que haja prévia autorização do Presidente da República

Considerando a extensão da desapropriação efetuada, o caso de enquadrar no disposto no art. 2º, § 3º, do Dec.-lei 3.365/1941, que permite desapropriação dessa natureza se houver prévia autorização do Presidente da República. **WG**

Gabbarito "D"

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando a disciplina que rege a desapropriação, assinale a opção correta.

- (A) A União poderá desapropriar bens para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias.
- (B) Conforme entendimento sumulado pelo STJ, o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta é de cinco anos.
- (C) Caso recaia hipoteca sobre o imóvel a ser desapropriado, o poder público ficará impedido de dar início ao processo expropriatório.
- (D) O Poder Legislativo pode tomar a iniciativa da desapropriação, cabendo, nesse caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação.
- (E) Um município é competente para, presentes os requisitos legais, desapropriar bens de empresa pública federal.

A: incorreta, pois, nesses casos o instituto adequado é o da requisição administrativa, que é temporária, já que não é o caso de desapropiar o bem para uso meramente temporário, para acutelar as situações mencionadas. **B:** incorreta, pois o STJ estabelece que esse prazo é de 20 anos (Súmula 119 do STJ); porém, o fundamento da súmula é que esse é o prazo para a usucapião extraordinária de bens imóveis, sob a égide do antigo Código Civil (arts. 550/551); todavia, no atual CC, o prazo da usucapião extraordinária é de 15 anos, como regra, e de 10 anos, quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, conforme o art. 1.238 do CC; dessas duas formas, o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta deve ser, hoje, de 10 anos.

15 anos, de acordo com a situação; **C:** incorreta, pois, nesse caso, a desapropriação se dá, adquirindo o Poder Público a propriedade originária do bem (ou seja, livre de quaisquer ônus), ficando a hipoteca sub-rogada no preço depositado pelo Poder Público (art. 31 do Dec.-lei 3.365/1941); **D:** correta (art. 8º do Dec.-lei 3.365/1941); **E:** incorreta, pois é vedado a Municípios (e a Estados também) desapropriar entidades cujo funcionamento dependa da União ou que sejam controladas por esta (art. 2º, § 3º do Dec.-lei 3.365/1941). **W**

Gabbarito "D"

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) No que tange aos requisitos necessários para que a propriedade rural cumpra a sua função social, assinale a opção correta.

- (A) O proprietário rural deve residir no imóvel.
(B) A propriedade rural não pode ter área superior a cinco mil hectares.
(C) Não é necessário que se observem as disposições que regulam as relações de trabalho, desde que se respeitem os contratos de arrendamento e parcerias rurais.
(D) A propriedade rural não pode ser objeto de contrato de arrendamento.
(E) A propriedade rural deve ser aproveitada de forma racional e adequada.

A: incorreta, pois não há esse requisito nos incisos do art. 186 da CF; **B:** incorreta, pois não há teto máximo para o tamanho de uma propriedade, como requisito para que esta cumpra sua função social; **C:** incorreta, pois é requisito para a propriedade rural atender à sua função social a observância das disposições que regulam as relações de trabalho (art. 186, III, da CF); **D:** incorreta, pois não há proibição constitucional nesse sentido (art. 186 da CF); **E:** correta (art. 186 I, da CF) **WU**

Gabbarito "E"

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Em relação à propriedade rural produtiva, assinale a opção correta.

- (A) Para que a propriedade rural seja considerada produtiva, o grau de utilização da terra deverá ser igual ou superior a 60%, percentual calculado pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.
- (B) As áreas de exploração florestal nativas, de acordo com o plano de exploração estabelecido conforme as condições legais, não são consideradas efetivamente utilizadas.
- (C) Para que a propriedade rural seja considerada produtiva, o grau de eficiência na exploração da terra deve ser igual ou superior a 80%.
- (D) Para ser considerada produtiva, a propriedade rural deve atingir, simultaneamente, graus de utilização da terra e de eficiência na exploração.
- (E) As áreas plantadas com produtos vegetais não são consideradas efetivamente utilizadas para fins de avaliação da propriedade rural produtiva.

A: incorreta, pois o grau de utilização deve ser igual ou superior a 80% (art. 6º, § 1º, da Lei 8.629/1993); **B:** incorreta, pois são consideradas, sim, efetivamente utilizadas (art. 6º, § 3º, IV, da Lei 8.629/1993); **C:** incorreta, pois o grau de eficiência deve ser igual ou superior a 100% (art. 6º, § 2º, da Lei 8.629/1993); **D:** correta (art. 6º, *caput*, da Lei 8.629/1993); **E:** incorreta, pois são consideradas, sim, efetivamente utilizadas (art. 6º, § 3º I, da Lei 8.629/1993).

Gabbarito "D"

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Para o direito brasileiro, é absolutamente impossível a desapropriação de

- (A) área situada no subsolo.
(B) pessoa jurídica.
(C) bens públicos.
(D) seres vivos.
(E) domínio útil de imóvel sob regime enfiteútico.

A: incorreta, pois o subsolo pode ser desapropriado (art. 2º § 1º do Dec.-lei 3.365/1941); **B e D:** corretas, pois, quanto às pessoas jurídicas, só é possível desapropriar as suas ações ou cotas e não a pessoa jurídica em si; vale lembrar que as pessoas (jurídicas ou naturais) não são objetos de direito, mas sujeitos de direito; **C:** incorreta, pois a União pode desapropriar bens dos Estados e estes, dos Municípios (art. 2º, § 2º, do Dec.-lei 3.365/1941); **E:** incorreta, pois o domínio útil é um direito (um bem) e, como tal, pode ser desapropriado nos termos do art. 2º, *caput*, do Dec.-lei 3.365/1941. **WG**

Gabarito "B" e "D" estão corretos.

(Defensor Público/SE – 2012 – CESPE) A respeito da desapropriação, assinale a opção correta.

- (A) A desapropriação indireta consiste no fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria de bem particular sem observância dos requisitos legais necessários para a desapropriação.
- (B) Mediante a desapropriação, forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada, o poder público retira algumas das faculdades relativas ao domínio, mas mantém a propriedade em favor do dono.
- (C) A natureza jurídica da desapropriação é a de procedimento administrativo, somente.
- (D) Na desapropriação, a declaração de utilidade pública do bem particular, realizada pelo poder público, não tem prazo para se efetivar.

A: correta, pois traz a exata definição de desapropriação indireta; vale lembrar que o particular vítima dessa conduta da Administração deve ingressar com ação de indenização por desapropriação indireta, não sendo possível a tentativa de retomada da área; **B:** incorreta, pois a desapropriação não é forma restritiva da propriedade (como é a servidão, por exemplo, que restringe o uso da coisa pelo seu proprietário), mas forma extintiva da propriedade, pois o particular deixa de ser proprietário, passando a coisa para a titularidade do Poder Público; **C:** incorreta, pois a desapropriação pode se dar mediante decisão judicial também; quando o Poder Público e o particular entram num acordo sobre a desapropriação da área, tem-se desapropriação extrajudicial, fruto de um processo administrativo; quando o particular não aceita resolver a questão administrativamente, o Poder Público entra com desapropriação judicial; **D:** incorreta, pois, uma vez feita a declaração de utilidade pública, a Administração tem 5 anos para efetivar a desapropriação, sob pena de caducidade do decreto expropriatório (art. 10, *caput*, do Dec.-lei 3.365/1941); **E:** incorreta, pois o direito de extensão consiste na faculdade do expropriado de exigir que na desapropriação se inclua a parte restante do bem que se tornou inútil ou de difícil utilização; deve ser exercido quando da realização do acordo administrativo ou no bojo da ação de desapropriação, sob pena de se considerar que houve renúncia. **WG**

(A) a União pode desapropriar bens de estados e de municípios.
(B) um estado pode desapropriar bens de outro estado da federação.
(C) município pode desapropriar bens do estado a que pertence.
(D) um estado pode desapropriar bens de município situado em outro estado.

(Procurador de Estado/AC – FMP – 2012) Na construção de uma rodovia, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – (DERACRE), bem como o próprio Estado, deixaram de efetuar o devido procedimento desapropriatório, dando continuidade à estrada sem o devido decreto e indenização prévias. Em tal hipótese, qual é a solução **CORRETA** na atuação do(a) Procurador(a) do Estado perante uma ação de reintegração de posse?

(A) Reconhecer o pedido de reintegração, na medida em que a independência funcional e o caráter de ministério público da função impõem que seja privilegiada a verdade real.

(B) Reconhecendo eventual irregularidade procedimental, ou desapropriação indireta, alegar que, uma vez afetado ao domínio público, a ação perde o caráter possessório e/ou petitório, restando apenas a questão indenizatória.

(C) Alegar a *compensatio lucrum cum damnum*, defendendo a atuação do DERACRE por valorizar sobremaneira a propriedade do particular, podendo inclusive alegar em contestação o direito à indenização, uma vez que as ações possessórias têm caráter dúplice.

(D) Levar a matéria ao conhecimento do(a) Procurador(a)-Geral do Estado, para apurar responsabilidades, pedindo dispensa de contestação e determinando a abertura do devido processo administrativo.

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Conforme as normas jurídicas aplicáveis ao instituto da desapropriação, a “obrigação que se impõe ao expropriante de oferecer o bem ao expropriado, mediante a devolução do valor da indenização, quando não lhe der o destino declarado no ato expropriatório” denomina-se

(A) encampação.
(B) retrocessão.
(C) devolução.
(D) caducidade.
(E) rescisão.

(A) A desapropriação por utilidade pública ocorre quando as circunstâncias impõem distribuição ou condicionamento da propriedade para o seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do Poder Público.

(B) Os bens das autarquias, das fundações públicas e das empresas estatais não são passíveis de desapropriação.

(C) A desapropriação independe de declaração expropriatória regular.

(D) A desapropriação por necessidade pública surge quando a Administração defronta situações de emergência, que, para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o seu domínio público.

(E) A expropriação, seja por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, opera-se mediante prévia e justa indenização em dinheiro, não comportando exceções.

- (1) Sujeitam-se à desapropriação o espaço aéreo, o subsolo, a posse, bem como direitos e ações, entre outros bens, desde que sejam privados e se tornem objeto de declaração de utilidade pública ou de interesse social.
- (2) Tratando-se de desapropriação por zona, o domínio do expropriante sobre as áreas que sofrem valorização extraordinária é provisório, ficando, por isso, os novos adquirentes sujeitos ao pagamento da contribuição de melhoria, conforme dispõe a CF.
- (3) O ato de uma União desapropriar, mediante prévia e justa indenização, para fins de reforma agrária, imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social configura desapropriação por utilidade pública.

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) O prazo de caducidade do decreto expropriatório nas desapropriações por utilidade pública, contado da data de sua expedição, é de

(A) 120 dias
(B) 180 dias
(C) 2 anos
(D) 5 anos
(E) 10 anos

(Cartório/RJ – 2012) Em relação à intervenção do Estado na propriedade, analise as assertivas abaixo.

- I. A execução ou promoção da desapropriação para fins de reforma agrária ou para fins de desenvolvimento urbano é de competência exclusiva da União.
- II. A tredestinação ocorre na hipótese de a Administração Pública, após a desapropriação, vir a atribuir outro destino ao bem desapropriado, que não o indicado no decreto expropriatório.
- III. A desapropriação se restringe aos bens particulares, ou seja, não incide sobre bens públicos, independentemente se pertencem a entidades estatais distintas.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

I: incorreta, pois a desapropriação para fins de desenvolvimento urbano não é exclusiva da União. Como se não bastasse, até mesmo a desapropriação para reforma agrária não é da competência exclusiva da União, sendo certo que esta só tem exclusividade nesse tema quando se tratar de desapropriação-sanção para a reforma agrária, ou seja, aquela que é feita por ter havido descumprimento da função social da propriedade (art. 184, *caput*, da CF); II: correta, valendo lembrar que, em sendo o novo objetivo de interesse público, há tredestinação lícita; em não sendo de interesse público, há tredestinação ilícita; III: incorreta, pois os bens dos Estados podem ser desapropriados pela União e os bens dos Municípios podem ser desapropriados pelos Estados e pela União, nos dois casos mediante autorização legislativa no âmbito do ente expropriante (art. 2.º, § 2º, do Dec.-lei 3.365/1941). **WG**

„G. 0198888

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre desapropriação, é correto afirmar que o(a)

- (A) competência para legislar sobre desapropriação é concorrente.
- (B) Município pode, por interesse social, desapropriar imóvel rural para fins de reforma agrária.
- (C) Estado de São Paulo não pode desapropriar imóvel, situado em região metropolitana, para fins de política urbana.
- (D) competência do Chefe do Poder Executivo, na fase declaratória da desapropriação, não é exclusiva.

A: incorreta, a competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União, nos termos do que estabelece o art. 22, II, da CF/1988; o que é concorrente é a competência para declarar o bem de utilidade pública ou interesse social; B: incorreta, a jurisprudência tem entendido ser de competência privativa da União a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, embora seja possível aos demais entes federados a desapropriação por interesse social, desde que não seja para esse fim; C: incorreta, trata-se de competência privativa dos Municípios – art. 182, § 4º, III, da CF/1988; D: correta, “a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, **Interventor** ou Prefeito” – art. 6º do Dec.-lei 3.365/1941. **FB**

„G. 0198888

7.2. REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Quanto à disciplina das requisições e demais modalidades de intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta.

- (A) O objeto das requisições abrange somente os bens móveis e os serviços particulares, excluindo-se os bens imóveis, cuja intervenção se dará na forma de ocupação temporária.
- (B) A requisição é direito pessoal, ao contrário da servidão, que é direito real, e tem como pressuposto constitucional o perigo público iminente.
- (C) A requisição, quando causar diminuição patrimonial do particular, estará sujeita à prévia indenização nos termos da Constituição Federal.
- (D) Segundo a legislação aplicável, a requisição tem o prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de justificada necessidade.
- (E) Não podem os entes federativos instituir servidões administrativas sobre os imóveis, uns dos outros.

A: incorreta, pois a requisição administrativa também pode recair sobre imóveis, não havendo limitação a apenas móveis e serviços no art. 5º, XXV, da CF; B: correta, pois a requisição se dá em caso de perigo público iminente (art. 5º, XXV, da CF) e é direito pessoal, ao passo que servidão é direito real e está prevista no art. 40 do Dec.-lei 3.365/1941; C: incorreta, pois a Constituição Federal prevê indenização ulterior no caso; D: incorreta, pois não há essa previsão nas leis que regulam a requisição de bens, tais como a Lei Delegada 4/1962, o Dec.-lei 2/1966 e o Dec.-lei 4.812/42; E: incorreta, pois é possível desde que obedecidas as regras da lei de desapropriação (arts. 2º, § 2º, e 40 do Dec.-lei 3.365/1941). **WG**

„G. 0198888

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Sobre as restrições ao direito de propriedade, no plano do direito administrativo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Nas hipóteses de tombamento, em razão do interesse público na preservação dos bens de interesse histórico, artístico, cultural, antropológico e arquitetônico, dentre outros, será sempre efetivada a prévia indenização pela restrição da propriedade.
- (B) Em razão da situação de perigo iminente, como casos de enchentes, a Administração pode efetivar, permanentemente, a requisição de bens móveis, imóveis e até de serviços particulares.
- (C) A servidão administrativa constitui um ônus real imposto ao particular para assegurar a realização de obras e serviços públicos, sendo devida a indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário do bem.
- (D) No caso da requisição, não há uma imposição de indenização, pois visa ao afastamento de perigo iminente, somente sendo possível a aferição de responsabilidade por ato lícito, caso danos sejam verificados após a requisição.

A: incorreta, pois só haverá direito de indenização em favor do proprietário do bem tombado caso haja dano especial ao particular, que lhe diminua o valor de sua propriedade; B: incorreta, pois a requisição é provisória, durando apenas enquanto persistir a situação de perigo; C: correta, valendo salientar que a servidão se constitui por acordo extrajudicial quanto ao preço ou por meio de ingresso com ação de desapropriação (art. 40 do Dec.-lei 3.365/1941); D: incorreta, pois caberá indenização ulterior (posterior), se houver dano (art. 5º, XXV, da CF). **WG**

„G. 0198888

7.3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) São características da servidão administrativa:

- (A) imperatividade, perpetuidade e natureza real.
- (B) gratuidade, precariedade e natureza pessoal.
- (C) consensualidade, perpetuidade e natureza real.
- (D) autoexecutoriedade, perpetuidade e natureza pessoal.
- (E) onerosidade, precariedade e natureza real.

A: correta, pois a servidão, de fato, é imperativa (impõe-se independentemente de concordância do proprietário da área), perpétua (tem duração indeterminada) e de natureza real, já que se trata de um direito real, com todas as consequências deste; B: incorreta, pois, na servidão, causando-se dano (e geralmente causa), impõe-se a indenização, de modo que não é gratuita; ademais, a servidão é perpétua e não precária; C: incorreta, pois a servidão, caso não se dê por acordo de vontades entre particular e Poder Público será instituída por meio de ação para instituição de servidão (art. 40 do Dec.-lei 3.365/1941); D: incorreta, pois, não havendo acordo com o particular, há de se entrar com ação judicial, não havendo autoexecutoriedade (art. 40 do Dec.-lei 3.365/1941); a servidão, ainda, tem natureza real e não pessoal; E: incorreta, pois a servidão não é precária, sendo, inclusive um direito real perpétuo. **WG**

„G. 0198888

7.4. TOMBAMENTO

(Procurador da República – 24º) O samba de roda do recôncavo baiano é uma manifestação artística típica da cultura popular. Qual a natureza desse bem e qual o seu registro:

- (A) patrimônio material e Livro de Registro das Formas de Expressão.
- (B) patrimônio imaterial e Livro de Registro dos Saberes.
- (C) patrimônio material e Livro de Registro dos Lugares.
- (D) patrimônio material e Livro do Tombo das Artes Aplicadas.

O tombamento pode recair tanto sobre bem material, como sobre bem imaterial (art. 216, *caput*, da CF), o que inclui “as formas de expressão” (art. 216, I, da CF). No caso em tela, o “samba de roda”, por ser forma de expressão musical, é patrimônio imaterial e deve ser registrado no Livro de Registro das Formas de Expressão, nos termos do art. 1º, § 1º, III, do Decreto Federal 3.551/2000.

„G. 0198888

7.5. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) Assinale a alternativa que apresenta o instituto com característica de limitação administrativa.

- (A) Desapropriação por utilidade pública
- (B) Desapropriação por interesse social
- (C) Requisição
- (D) Ocupação temporária
- (E) Área de preservação permanente

A limitação administrativa é uma imposição geral (atinge pessoas indeterminadas) e gratuita (não enseja indenização) que delimita o direito das pessoas. No caso, os institutos mencionados nas alternativas “a” a “d” atingem pessoas determinadas e ensejam indenização, de modo que não são limitações administrativas, diferente da área de preservação permanente, que é instituída de forma geral e gratuita pelo Código Florestal (arts. 4º e 6º da Lei 12.651/2012), atingindo, assim, pessoas indeterminadas. (MD)

„G. 0198888

Determinado município deferiu a um empreendedor alvará para a construção de um hotel de vinte andares. Entretanto, antes do início da obra, sobrevieram normas de caráter geral, limitando a apenas quinze andares as construções no local. Foi solicitado, então, parecer jurídico sobre a legalidade de se revogar o primeiro alvará, para o devido cumprimento das novas regras urbanísticas.

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência do STF acerca do tema, julgue os itens que se seguem.

- (1) A norma que limitou a quinze o número de andares dos prédios a serem construídos na localidade constitui limitação administrativa que, dotada de caráter geral, se distingue das demais formas de intervenção estatal na propriedade, não caracterizando, via de regra, situação passível de indenização.
- (2) As normas de ordem pública que impõem altura máxima aos prédios podem gerar obrigações e direitos subjetivos entre os vizinhos, inte-

ressados na sua fiel observância por parte de todos os proprietários sujeitos às suas exigências.

- (3) O parecer deve orientar o governo municipal a não revogar o alvará concedido ao empreendedor, visto que o seu deferimento gerou direito adquirido ao particular.

1: correta, pois limitação administrativa é a imposição geral e gratuita, que delimita o direito de grupos indeterminados de pessoas, ajustando-os ao interesse público; no caso, trata-se de uma imposição geral, pois afeta pessoas indeterminadas, não cabendo indenização, por se tratar de intervenção gratuita na propriedade, conforme se viu no conceito; 2: correta, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência face às normas decorrentes dos direitos de vizinhança, tais como as decorrentes dos artigos 1.277, 1.278, 1.299 e 1.312 do CC; 3: incorreta, pois o alvará é ato vinculado e esse tipo de ato não pode ser revogado; não bastasse, também não cabe anulação do ato, pois, quando concedido, a lei foi adequadamente cumprida. **WG**

Gabababio 1C, 1C, 2C, 3C

7.6. TEMAS COMBINADOS DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Assinale a alternativa que entender **CORRETA** quanto à modalidade de Intervenção do Estado na propriedade privada:

- (A) A servidão administrativa constitui ônus real sobre bem imóvel, em prol de uma utilidade pública e caracteriza-se como espécie de restrição parcial da propriedade.
(B) O tombamento transfere a propriedade em razão da utilidade pública ou interesse social, podendo recair sobre bens imóveis ou móveis que tenham valor patrimonial, razão pela qual é passível de indenização.
(C) A desapropriação pode recair sobre bens móveis, imóveis ou serviços, quando caracterizada a existência de perigo público iminente, de natureza transitória, e a indenização será ulterior.
(D) A requisição administrativa tem por finalidade proteger o patrimônio cultural, não gera direito à indenização e representa restrição parcial do bem.

A: correta, pois traz adequada definição de servidão administrativa; B: incorreta, pois o tombamento apenas gera restrições ao uso do bem tombado, não transferido a propriedade deste para o bem público; quanto à indenização, nem sempre é cabível, só sendo o caso quando a restrição for de tamanha monta que gere prejuízo econômico ao proprietário da coisa; C: incorreta, pois essa definição não é de *desapropriação*, mas de *requisição administrativa*; D: incorreta, pois a definição não é de *requisição administrativa*, mas de *tombamento*. **WG**

Gabababio

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Quanto aos institutos da Intervenção do Estado na Propriedade, constata-se que

- (A) o tombamento não pode ser desfeito.
(B) a desapropriação é forma de intervenção restritiva.
(C) a servidão pode ser instituída pelos municípios sobre bens estaduais e federais.
(D) a requisição não depende de prévia indenização para ser efetivada.

A: incorreta, pois, caso o bem perca de modo irreversível os atributos que levaram ao tombamento, este ficará extinto; B: incorreta, pois a desapropriação é *extintiva* da propriedade e não meramente *restritiva* desta; isso porque o dono de um bem expropriado perde este bem, diferentemente do dono de um bem gravado de servidão, que tem seu uso apenas restrito; C: incorreta, pois a servidão é regulada pelo Decreto-lei 3.365/1941 (o diploma das desapropriações), conforme art. 40 deste, sendo que este decreto proíbe ao Município que desaproprie bens públicos (art. 2º, § 2º); D: correta. **WG**

Gabababio

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A exigência, imposta por lei municipal que determina o recuo de certo número de metros na construção a ser levantada em terreno urbano, constitui

- (A) servidão predial.
(B) desapropriação parcial do terreno.
(C) limitação administrativa.
(D) servidão administrativa.
(E) ocupação temporária.

A exigência de recuo é uma imposição geral, que afeta todos que quiserem construir em terreno urbano, de modo que se trata de uma limitação administrativa. Os demais institutos previstos nas outras alternativas são imposições especiais, ou seja, que atingem pessoas determinadas, que não é, como se viu, o caso da imposição prevista em lei que determina o recuo em construções. **WG**

Gabababio

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) A respeito da Intervenção do Estado na propriedade, é correto afirmar que:

- I. A desapropriação se define como ato complexo através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem

certo, normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, justa e, em geral, pagável em dinheiro.

- II. É exceção constitucional à indenização em dinheiro a desapropriação pela União, por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, na qual a indenização será em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
III. A limitação administrativa tem natureza jurídica de direito real, atingindo os bens concreta e especificamente determinados pelo Poder Público.
IV. A servidão administrativa impõe ao proprietário uma obrigação de não fazer, alcançando toda uma categoria abstrata de bens ou, pelo menos, todos os que se encontrem em uma situação ou condição abstratamente determinada.
(A) Somente as proposições III e IV estão corretas.
(B) Somente a proposição I está correta.
(C) Todas as proposições estão incorretas.
(D) Somente a proposição II está correta.

I: incorreta, pois a desapropriação não é um *ato complexo*, mas um *procedimento*; II: incorreta, pois a forma de pagamento mencionada diz respeito à desapropriação por interesse social em área urbana pelo Município (art. 182, § 4º, III, da CF); no caso da desapropriação-sanção em área rural pela União, os títulos são da dívida agrária (e não da dívida pública), com resgate em 20 anos (e não em 10 anos), nos termos do art. 184, caput, da CF; III: incorreta, pois essa definição é de servidão administrativa e não de limitação administrativa; IV: incorreta, pois essa definição é de limitação administrativa e não de servidão administrativa. **WG**

Gabababio

8. RESPONSABILIDADE DO ESTADO

8.1. MODALIDADES DE RESPONSABILIDADE (OBJETIVA E SUBJETIVA). REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Em relação ao tema da Responsabilidade Civil do Estado no ordenamento pátrio, tem-se que

- (A) aquele que sofreu o dano fica dispensado de provar a relação de causalidade entre a atividade da Administração e a lesão decorrente.
(B) o lesado deverá provar a imprudência, a negligência ou imperícia do agente público na conduta administrativa.
(C) a teoria do risco integral fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, pela qual há assunção de todas as consequências relativas à sua atuação.
(D) a regra constitucional prevê a responsabilidade subjetiva quanto ao exercício do direito de regresso contra o agente público causador do dano.

A e B: incorretas, pois é necessário que se comprove conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre a primeira e o segundo; só não é necessário comprovar culpa ou dolo, mas o nexo de causalidade é indispensável; C: incorreta, pois o Brasil adotou a Teoria do Risco Administrativo, em que a responsabilidade civil é objetiva, mas admite excludentes de responsabilidade, diferentemente da Teoria do Risco Integral, em que a responsabilidade civil é objetiva e não se admite qualquer tipo de excludente de responsabilidade; D: correta, pois o agente público só pode ser acionado em caso de culpa ou dolo da sua parte (art. 37, § 6º, da CF). **WG**

Gabababio

8.2 MODALIDADES DE RESPONSABILIDADE (OBJETIVA E SUBJETIVA). REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Devido à descoberta da pavimentação original em ladrilhos e pedras do século XIX, e com vistas ao incremento do turismo, o Município ABC decide restaurar o seu centro histórico. Para isso, inicia obras de restauro de fachadas e de recuperação do piso original, com a retirada das camadas recentes de asfalto. Com a interdição de algumas ruas para a realização das obras, um posto de gasolina localizado em uma das vias fechadas ao trânsito perderá todo o seu faturamento pelo período de dois meses. Tendo em vista o caso descrito, e considerando a disciplina do ordenamento brasileiro acerca do tema da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que

- (A) o ato praticado é lícito, mas, ainda assim, o Município responde de forma objetiva pelos danos causados.
(B) o Município não responde de forma objetiva pelos atos lícitos, mas apenas pelos ilícitos, o que não resta caracterizado no caso em tela.

- (C) por ter causado dano a terceiros, resta configurada a prática de ilícito administrativo, e, portanto, a responsabilidade objetiva do Município.
 (D) no caso em tela, resta configurada a responsabilidade do município por omissão, que é subjetiva.
 (E) o Município não responde pela prática de atos ilícitos.

A: correta, pois a responsabilidade objetiva estatal faz com que o Estado responda mesmo quando atue sem culpa ou dolo (ou seja, de forma lícita), sendo necessário apenas que haja conduta estatal comissiva, dano *anormal* e especial, e nexo de causalidade; quanto ao dano, no caso tem-se dano anormal, pois o prejuízo de 2 meses vai além do que se pode suportar (por exemplo, se a rua fechasse por um dia somente, dá pra se dizer que é normal, faz parte e não haveria porque se pedir indenização, mas por 2 meses é bem diferente) e *especial* (pois atinge o posto de gasolina de maneira específica, não fazendo o mesmo com os demais postos da cidade); **B, C e E:** incorretas, pois a responsabilidade objetiva estatal faz com que o Estado responda mesmo quando atue sem culpa ou dolo (ou seja, de forma lícita); **D:** incorreta, pois a interdição da rua é ato comissivo (e não omissivo). **WG**

„A., oirabab

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Quanto à responsabilidade extracontratual do Estado, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, caso em que existe uma atenuante de responsabilidade do Estado.

- (A) Caso fortuito.
 (B) Culpa concorrente da vítima.
 (C) Culpa exclusiva de terceiros.
 (D) Dolo eventual.
 (E) Força maior.

A, C e E: incorretas, pois o caso fortuito, a culpa exclusiva de terceiro e a força maior *excluem* (e não *atenuam*) a responsabilidade estatal; **B:** correta, pois a culpa *concorrente* da vítima *atenua* a responsabilidade estatal; **D:** incorreta, pois o dolo eventual não exclui, nem atenua a responsabilidade, mas confirma a responsabilidade de quem assim agiu. **WG**

„B., oirabab

(Defensoria/DF – 2013 – CESPE) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

- (1) Segundo a jurisprudência atualizada do STJ, em ação de indenização por ilícito penal praticado por agente do Estado, o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da ação penal condenatória.
 (2) Considere que o Poder Judiciário tenha determinado prisão cautelar no curso de regular processo criminal e que, posteriormente, o cidadão aprisionado tenha sido absolvido pelo júri popular. Nessa situação hipotética, segundo entendimento do STF, não se pode alegar responsabilidade civil do Estado, com relação ao aprisionado, apenas pelo fato de ter ocorrido prisão cautelar, visto que a posterior absolvição do réu pelo júri popular não caracteriza, por si só, erro judiciário.
 (3) Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que integrem a administração pública responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
 (4) Caso um DP recorra de decisão judicial que arbitre indenização de valor irrisório a ser paga pelo poder público, pleiteando revisão do valor, o recurso interposto, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, será inviável, visto que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando a importância arbitrada é exorbitante.

1: correta; de acordo com o STJ, “O termo inicial para contagem de prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra o Estado por ilícito penal praticado por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (AgRg no REsp 1197746/CE, *Deje* 27.03.2014); **2:** correta; de acordo com o STF é necessário que haja um erro grave para que a responsabilidade estatal advenha (ex: prisão de alguém totalmente arbitrária e sem qualquer envolvimento com o fato criminoso – vide o caso do “Bar Bodega” no Informativo 570 do STF); **3:** incorreta, pois só as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado *que forem prestadoras de serviço público* é que respondem dessa forma (art. 37, § 6º, da CF); **4:** incorreta, pois a revisão do valor é admitida tanto quando o valor arbitrado é exorbitante, como quando o valor é muito baixo, somente não se admitindo a revisão do valor se este foi arbitrado dentro de uma razoabilidade. **WG**

„Babito 1C, 2C, 3E, 4E

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A atuação do Estado, no exercício do poder de polícia, provocando danos na coisa, com objetivo de remover perigo iminente, sem que o dono da coisa seja culpado do perigo,

- (A) constitui ato lícito. Portanto, não enseja a responsabilidade civil do Estado.
 (B) constitui ato lícito. Portanto, o dono da coisa deverá suportar o prejuízo.
 (C) constitui ato lícito. Entretanto, o ato enseja a responsabilidade civil do Estado para reparar o dano causado.
 (D) constitui estado de necessidade, não susceptível de indenização pelo Estado.

Apesar de ser um ato lícito o praticado pelo Estado no caso, já que este está acobertado pelo estado de necessidade, o dono da coisa não tem culpa alguma pelo perigo, não podendo,

assim, ficar indene, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF (responsabilidade objetiva do Estado), seja pelo disposto no art. 188, II, c/c o art. 929, ambos do CC. Assim, a alternativa “c”, única que assevera que o Estado deverá indenizar, é a alternativa correta. **WG**

„C., Babito

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Considere este dispositivo constitucional:

Art. 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Analise a seguinte sentença que contém duas asserções:

Caso um agente público, nessa qualidade, cause dolosamente dano a terceiro, o Estado responderá, mas o fundamento da responsabilidade civil do Estado não será o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, PORQUE o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, trata da responsabilidade objetiva do Estado.

É correto afirmar que

- (A) as duas asserções estão corretas e a segunda justifica a primeira.
 (B) as duas asserções estão corretas e a segunda não justifica a primeira.
 (C) a primeira asserção está correta e a segunda está incorreta.
 (D) a primeira asserção está incorreta e a segunda está correta.
 (E) as duas asserções estão incorretas.

A primeira asserção está incorreta, pois o fundamento da responsabilidade civil do Estado é, sim, o art. 37, § 6º, da CF. Quanto à segunda asserção, está correta, pois o dispositivo constitucional mencionado de fato estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado. **WG**

„D., Babito

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

- (A) A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a obrigatoriedade de o Estado indenizar tanto os danos materiais quanto os danos morais, mas não os danos emergentes e os lucros cessantes.
 (B) Diferentemente das entidades estatais de direito privado que desempenham serviços públicos, as empresas privadas que prestam serviços públicos por delegação não se submetem ao regime da responsabilidade civil objetiva prevista no texto constitucional.
 (C) Para que o Estado responda por danos causados por agente seu a particular, é necessário que a pessoa lesada faça prova da culpa-bilidade direta ou indireta da administração, tanto no caso de ação quanto no de omissão.
 (D) Em matéria de responsabilidade civil do Estado, é possível a cumulação de indenizações por dano material e dano moral que decorram de um só fato.
 (E) Como a responsabilidade do poder público só se configura em face de atos lícitos, os atos contrários à lei, à moral ou ao direito podem gerar a responsabilidade penal e civil do agente público, mas não a responsabilidade civil do Estado.

A: incorreta, pois a indenização tem de ser cabal, completa; outro problema da alternativa é que trouxe um erro conceitual, já que os danos emergentes e os lucros cessantes são justamente os danos materiais; **B:** incorreta, pois o art. 37, § 6º, é expresso no sentido de que as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente; **C:** incorreta, pois a responsabilidade estatal é objetiva, ou seja, independe de demonstração de culpa ou dolo do agente público; **D:** correta; de fato a jurisprudência reconhece essa possibilidade; aliás, a jurisprudência reconhece a possibilidade de cumular três indenizações, quais sejam, por *dano material* (danos emergentes e lucros cessantes), por *dano moral* e por *dano estético*, quando houver; **E:** incorreta, pois a responsabilidade estatal é objetiva, ou seja, pode se configurar em caso de atos lícitos ou ilícitos, não perquirindo acerca da questão da ilicitude; verifica-se apenas se há conduta estatal, dano e nexo de causalidade. **WG**

„D., Babito

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Com relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

- (A) Em caso de assalto praticado por policial fardado que empunhe arma da corporação militar, o Estado responde subjetivamente pelos danos causados pelo agente, ainda que o crime seja cometido fora do horário de expediente, dada a função pública exercida pelo policial.
 (B) Segundo entendimento do STF, a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado – objetiva ou subjetiva – constitui circunstância de menor relevo caso as instâncias ordinárias demonstrarem, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada tenha sido condição decisiva para a produção do dano.
 (C) Segundo a jurisprudência do STF e a doutrina majoritária, para a caracterização da responsabilidade objetiva do poder público, é imprescindível a comprovação, com base na teoria do risco administrativo, da ilicitude da ação administrativa causadora do dano.
 (D) Na hipótese de um raio matar presidiário em prisão estadual, o Estado responderá objetivamente pelos danos causados ao preso,

dada a aplicação, no caso concreto, da teoria da responsabilidade objetiva por danos causados a pessoas sob a guarda estatal.

- (E) A comprovação do dano e a existência de ação administrativa, independentemente de haver nexos causal entre eles, são os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado.

A: incorreta, pois o caso não é de responsabilidade subjetiva, mas de responsabilidade objetiva do Estado (STF, RE 418.023); **B:** correta (STF, AI 600.652 AgR); **C:** incorreta, pois, na responsabilidade objetiva, basta demonstrar conduta comissiva, dano e nexos de causalidade, não sendo necessário comprovar a ilicitude da ação administrativa; **D:** incorreta, pois, nesse caso, tem-se caso fortuito ou de força maior, que exclui a responsabilidade estatal, já que, no Brasil, não se adotou a Teoria do Risco Integral, que não admite excludentes de responsabilidade, mas a Teoria do Risco Administrativo, que admite excludentes de responsabilidade estatal; **E:** incorreta, pois o nexos de causalidade é elemento essencial na caracterização da responsabilidade objetiva do Estado. **WG**

„G, oimabag

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) O ingresso da Polícia Militar em um presídio, em face de motim de presos ali existente, faz com que os detentos se desarmem e a retornem para suas celas. A posterior subida de policiais até as celas onde os presos já se encontravam pacificados para executá-los por meio de rajadas aleatórias de metralhadora provoca a

- (A) responsabilização objetiva do Estado, desde que o abuso de cada agente público seja comprovado.
(B) não responsabilização do Estado porque houve concorrência de culpa das vítimas e os atos dos agentes decorreram do denominado poder extroverso da Administração.
(C) responsabilização objetiva do Estado em face da chamada teoria do risco.
(D) responsabilização subjetiva do Estado com necessidade de comprovação da culpa do comando da Polícia Militar e responsabilidade subjetiva de cada policial envolvido.
(E) responsabilização subjetiva do Estado, caso haja norma específica do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais de São Paulo que tenha sido desrespeitada.

A: incorreta, pois a responsabilidade objetiva do Estado independe de demonstração de conduta abusiva (culposa ou dolosa) dos agentes públicos, bastando que haja conduta estatal, dano (certo, anormal e especial) e nexos de causalidade entre a conduta e o dano; **B:** incorreta; como o enunciado da questão deixa claro que os detentos se desarmaram e retornaram para suas celas, não há que se falar em concorrência de culpa das vítimas, muito menos em não responsabilização da Administração; aliás, ainda que houvesse concorrência de culpas, esta não afasta a responsabilidade da Administração, tendo o efeito apenas de diminuir o *quantum* indenizatório; **C:** correta, nos termos do art. 37, § 6º, da CF; vale lembrar que o caso contém os requisitos da responsabilidade objetiva estatal (conduta, dano e nexos de causalidade) e que adotamos no Brasil a Teoria do Risco Administrativo, pelo qual o Poder Público responde objetivamente, mas com excludentes de responsabilidade, que, no caso, não se configuram, de modo que a responsabilização estatal é de rigor; **D:** incorreta, pois a responsabilidade estatal no caso é objetiva (art. 37, § 6º, da CF) e não subjetiva, sendo desnecessário comprovar a culpa dos agentes públicos; quanto à responsabilidade civil de cada policial envolvido, de fato é subjetiva (sendo necessário comprovar culpa ou dolo de cada um), porém, tais agentes não podem sofrer ação por parte da vítima (que deve ingressar com ação única e exclusivamente em face da pessoa jurídica estatal), ficando sujeito apenas à ação regressiva, para o caso de condenação estatal na ação movida pela vítima; **E:** incorreta, pois a responsabilização estatal no caso (que inclusive envolve conduta comissiva do Estado) é objetiva, e não subjetiva, não sendo necessário averiguar o conteúdo das normas do regimento interno mencionado. **WG**

„G, oimabag

(Ministério Público/GO – 2012) Em tema de responsabilidade civil do Estado é correto afirmar que:

- (A) a morte de detento por colegas de carceragem deve ser reparada pelo Estado em razão do dever constitucional de guarda, exonerando-se a Administração da obrigação de indenizar na hipótese de restar inequivocamente demonstrada a ausência de culpa dos agentes carcerários.
(B) A responsabilidade civil do Estado funda-se no risco administrativo, decorrendo, daí a responsabilidade objetiva, que não pode ser invocada em caso de licitude da ação administrativa.
(C) Fundada na teoria do risco integral ou do risco social, a Constituição da República, art. 37, § 6º, averbou que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
(D) Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato converte-se em subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.

A: incorreta; nesse caso, o STF tem reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado, que tem por missão zelar pela integridade física do preso (ARE 662.563 AgR/GO, DJ 02.04.2012); assim, não há que se falar em necessidade de demonstração do elemento subjetivo para que haja obrigação de indenizar; **B:** incorreta, pois, na responsabilidade objetiva não se discute a licitude ou não do ato, mas apenas se houve conduta estatal comissiva, dano certo e anormal e nexos de causalidade entre a primeira e o segundo; **C:** incorreta, pois a Constituição adotou a teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva + admissão de excludentes de responsabilidade) e não a teoria do risco integral (responsabilidade objetiva + não admissão de excludentes de responsabilidade); **D:** correta, pois, em caso de conduta omissiva estatal, o STF continua entendendo que a responsabilidade é subjetiva (vide, por exemplo, RE 721.996 AgR/PB, DJ 18.02.2013), responsabilidade essa que, para se configurar, depende da demonstração da chamada “falta do serviço” ou “culpa genérica do serviço” ou “culpa anônima do serviço”, caracterizada quando o serviço não funciona, funciona tarde ou funciona mal; vale ressaltar que o STF tem decisão no sentido de que a responsabilidade estatal por atos omissivos específicos é objetiva; um exemplo de caso de omissão específica do Estado é a agressão física a aluno por colega, em escola estadual, hipótese em que a responsabilidade estatal será objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo (STF, ARE 697.326 AgR/RS, DJ 26/04/13); não se pode confundir uma conduta omissiva genérica (ex: o Estado não conseguir evitar todos os furtos de carros), com uma conduta omissiva específica (ex: o Estado ter o dever de vigilância sobre alguém e não evitar o dano); no primeiro caso, o Estado responde *subjetivamente*, só cabendo indenização se ficar provado que o serviço foi defeituoso (ex: um policial presencia um furto e nada faz); no segundo caso, o Estado responde *objetivamente*, não sendo necessário perquirir sobre se o serviço estatal foi ou não defeituoso. **WG**

„G, oimabag

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Em relação à responsabilidade civil do Estado pelo exercício da função administrativa e a improbidade administrativa, assinale a opção correta.

- (A) O Estado, no exercício da função administrativa, responde objetivamente por danos morais causados a terceiros por seus agentes.
(B) A responsabilidade do Estado pelo exercício da função administrativa é subjetiva, de acordo com a teoria do risco administrativo.
(C) As sociedades de economia mista que se dedicam à exploração de atividade econômica são responsáveis objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiro.
(D) O servidor público que utiliza, em proveito próprio, carro de propriedade da União pratica infração disciplinar, mas não ato de improbidade administrativa.
(E) Não há previsão da penalidade de suspensão dos direitos políticos para o responsável por ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública.

A: correta, nos termos do art. 37, § 6º, da CF; **B:** incorreta, pois a responsabilização do Estado independe de culpa ou dolo, de modo que é objetiva (art. 37, § 6º, da CF); **C:** incorreta, pois a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, abrange apenas as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF), o que não é caso da sociedade de economia mista mencionada, que explora atividade econômica; **D:** incorreta, pois essa conduta também é um ato de improbidade (art. 10, XIII, da Lei 8.429/1992); **E:** incorreta, pois há sim tal previsão (art. 12, III, da Lei 8.429/1992). **WG**

„A, oimabag

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Paciente internada em UTI de hospital público municipal falece em razão da ocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, decorrente de uma tempestade na região, sendo que o referido hospital não possuía geradores de emergência. Em sua defesa, o Município alega que se trata de situação de força maior, o que afasta a responsabilidade estatal. Tal argumento não se sustenta, pois

- (A) a responsabilidade estatal na prestação de serviços públicos é baseada na teoria do risco administrativo, afastando as causas excludentes de responsabilidade.
(B) a responsabilidade estatal na prestação de serviços públicos é baseada na teoria do risco integral, afastando as causas excludentes de responsabilidade.
(C) não se trata de situação de força maior, mas sim de fato de terceiro, que não enseja o afastamento da responsabilidade estatal.
(D) por se tratar de morte natural, decorrente de moléstia contraída antes da internação, o nexos causal não se encontra configurado, sendo desnecessário recorrer à excludente de força maior.
(E) a situação ocorrida está no horizonte de previsibilidade da atividade, ensejando a responsabilidade subjetiva da entidade municipal, que tinha o dever de evitar o evento danoso.

A: incorreta, pois, no caso, houve omissão estatal, que enseja responsabilidade subjetiva, com base na falta do serviço; e, de fato, o serviço foi defeituoso (faltoso), pois é absolutamente previsível que um hospital com UTI pode sofrer uma queda de energia com graves consequências, o que recomendava a existência de um gerador no local; **B:** incorreta, pois, no Brasil, é adotada a teoria do risco administrativo, que admite cláusulas excludentes de responsabilidade; **C:** incorreta, pois, conforme visto no comentário à alternativa “a”, o caso é de responsabilidade subjetiva estatal; **D:** incorreta, pois a causa determinante da morte foi a falta de energia elétrica; **E:** correta, nos termos do comentário dado à alternativa “a”. **WG**

„G, oimabag

(Defensor Público/ES – 2012 – CESPE) Julgue os itens subsecutivos, relativos a responsabilidade civil do Estado.

- (1) De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, a responsabilidade objetiva do Estado aplica-se a todos os atos do Poder Judiciário.
- (2) A responsabilidade civil da administração pública por atos comissivos e objetiva, embasada na teoria do risco administrativo, isto é, independe da comprovação da culpa ou dolo.

1: incorreta, pois o STF é pacífico no sentido de que “salvo nos casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade do Estado não se aplica aos atos de juízes” (RE 553.637, DJ 25.09.09); são exemplos de caso expressamente previstos na lei o erro judiciário (art. 5º, LXXV, da CF) e a fraude ou dolo do juiz (art. 143, I, do Novo CPC); 2: correta, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. **WG**

Gabário TE, 20

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Um paciente internado em hospital público de determinado estado da Federação cometeu suicídio, atirando-se de uma janela próxima a seu leito, localizado no quinto andar do hospital. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da responsabilidade civil do Estado.

- (A) A responsabilidade incidirá apenas sobre os enfermeiros que cuidavam do paciente.
- (B) Exclui-se a responsabilidade do Estado, por ter sido a culpa exclusiva da vítima, sem possibilidade de interferência do referido ente público.
- (C) A responsabilidade é objetiva, dada a omissão do ente público.
- (D) A responsabilidade é subjetiva, dependente de prova de culpa.
- (E) Não é cabível a responsabilização do Estado, pela inexistência de dano a ser reparado.

A jurisprudência ainda é no sentido de que, nas condutas omissivas estatais, a responsabilidade do Estado é subjetiva, devendo-se avaliar se há ou não falta do serviço. Em caso de suicídio de paciente com deficiência mental em hospital psiquiátrico a jurisprudência entende que o serviço estatal é defeituoso, por falta de vigilância. Porém, no caso em tela, por não haver referência a essa situação específica, tem-se a chamada culpa exclusiva da vítima, que exclui a responsabilidade estatal. Vale ressaltar que o STF tem decisão no sentido de que a responsabilidade estatal por atos omissivos **específicos** é objetiva; um exemplo de caso de omissão específica do Estado é a agressão física a aluno por colega, em escola estadual, hipótese em que a responsabilidade estatal será objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo (STF, ARE 697.326 AgR/RS, DJ 26/04/13); não se pode confundir uma *conduta omissiva genérica* (ex: o Estado não conseguir evitar todos os furtos de carros), com uma *conduta omissiva específica* (ex: o Estado ter o dever de vigilância sobre alguém e não evitar o dano); no primeiro caso, o Estado responde *subjetivamente*, só cabendo indenização se ficar provado que o serviço foi defeituoso (ex: um policial presencia um furto e nada faz); no segundo caso, o Estado responde *objetivamente*, não sendo necessário perquirir sobre se o serviço estatal foi ou não defeituoso. Vale ressaltar, outrossim, que há decisão do STJ no seguinte sentido de que, no caso de suicídio de **detento**, o Estado responde objetivamente “face aos riscos inerentes ao meio no qual foram inseridos pelo próprio Estado”, com fundamento nos arts. 927, p. ún., e 948, II, do CC (STJ, REsp 1.305.259-SC, j. em 02/04/13). **WG**

Gabário TE, 20

(Delegado/MG – 2012) Sobre a Responsabilidade Civil do Estado é **correto** afirmar, **exceto**:

- (A) As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros.
- (B) Cabível ao Estado ajuizar ação de regresso em face do agente causador do dano, desde que tenha agido dolosamente, mostrando-se inidôneo à pretensão de se a conduta foi meramente culposa.
- (C) O princípio da repartição dos encargos também constitui fundamento da responsabilidade objetiva do Estado.
- (D) As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços delegados serão responsáveis pelos atos seus ou de seus prepostos, desde que haja vínculo jurídico de direito público entre o Estado e o delegatário.

A: correta (art. 37, § 6º, da CF); B: incorreta (devendo ser assinalada), pois não é correto afirmar que só se pode acionar regressivamente o agente público em caso de *dolo* por parte deste; o art. 37, § 6º, da CF também admite que o Estado acione o agente público em caso de *mera conduta culposa em sentido estrito*; C: correta, pois, com efeito, o Estado ao administrar age em favor de todos nós, sendo justo que, em caso de dano causado a alguém por parte daquele, a responsabilidade seja praticamente automática, de modo que existe uma repartição de encargos para cada um de nós, que, como contribuintes, financiamos os gastos estatais, inclusive os gastos com indenizações; D: correta, pois as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público (delegatárias de serviço público) respondem dessa forma por conta do disposto no art. 37, § 6º, da CF. **WG**

Gabário TE, 20

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) No tocante à responsabilidade do Estado, considere a seguinte situação. Num jogo decisivo do campeonato, digladiaram-se, com grande rivalidade, os times do Rio Branco e do Juventus. Os dirigentes advertiram as autoridades militares de que a Arena da Floresta poderia ser palco de consideráveis tumultos. Na

ocasião, com o estádio lotado pelas torcidas estrelada e tetracolor, foi montado um sistema especial de segurança no estádio e arredores. Na Rua Baguary, a um quilômetro da entrada, dois grupos de torcedores que haviam trocado ameaças numa rede social confrontaram-se violentamente. Na ocasião, o PM Y, que não estava em serviço, sacou uma faca e feriu X que julgava ter furtado o seu rádio. Marque alternativa **CORRETA**.

- (A) Há curso causal hipotético (nexo causal), pois, mesmo fora do serviço, o policial sempre age em nome do Estado.
- (B) Não há curso causal hipotético (nexo causal), pois o policial agia por razões pessoais e não como agente.
- (C) Era hipótese de legítima defesa do patrimônio, que exclui a ilicitude, não sendo imputável a responsabilidade nem ao Estado, nem ao PM Y.
- (D) Houve omissão e funcionamento anormal do serviço, pois em casos de movimentos multitudinários a responsabilidade é do Estado.

A responsabilidade do Estado é objetiva quando agentes deste, nessa qualidade, causarem danos a terceiros. No caso, o PM Y, por não estar em serviço e por não ter usado arma da corporação, não agiu na qualidade de agente público, de modo que não há responsabilidade do Estado. Assim, a alternativa “b” é a correta. **WG**

Gabário TE, 20

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) De acordo com a teoria da responsabilidade extracontratual do Estado, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Há precedentes na jurisprudência do STJ entendendo que a partir da vigência da Lei 10.406, de 2002 – Novo Código Civil, o prazo prescricional das ações de reparação de danos contra o Estado é também de 3 (três) anos, restando afastada, neste caso, a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910, de 1932.
- (B) Por força do princípio da hierarquia das normas jurídicas, diante da redação constitucional e do Novo Código Civil pode-se afirmar que o Direito Administrativo Brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, apesar da omissão do Novo Código Civil quanto a estas.
- (C) Em face da redação constitucional sobre a matéria, a responsabilidade civil é tratada de forma dúplice, sendo objetiva quanto à pessoa estatal e subjetiva quanto ao agente causador do dano.
- (D) Em razão do princípio da incomunicabilidade de instâncias cabe à autoridade administrativa decidir, de forma fundamentada, sobre o exercício do direito de regresso contra o agente público causador do dano.
- (E) A ação de regresso contra o agente causador do dano, quando cabível, é imprescritível, segundo a ordem jurídica vigente.

A: assertiva correta ao tempo da realização da questão; agora o entendimento é diverso, tendo prevalecido no STJ a tese de que o prazo prescricional no caso é quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32, o que se deu em decisão proferida em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.251.993), valendo citar ainda as decisões proferidas no AgRg no REsp 1.375.450, DJ 12.09.2013, e no AgRg no REsp 1.355.467, DJ 28.06.2013; B: assertiva correta (art. 37, § 6º, da CF c/c art. 43 do CC); C: assertiva correta (art. 37, § 6º, da CF); D: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a Administração, caso verifique que seu agente atuou com culpa ou dolo, tem o dever de exercer o direito de regresso em face do agente público causador do dano; E: assertiva correta, pois, o STF entende que são imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário toda vez que este é causado por ato ilícito do ofensor, seja este um ato de improbidade ou não, seja um ato praticado por agente público ou não (MS 26.210, DJ 10.10.2008). **WG**

Gabário TE, 20

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) No tocante à Responsabilidade Civil do Estado, é correto afirmar sobre a Ação Regressiva que

- (A) pode ser instaurada em face do servidor culpado, mesmo após a cessação do exercício do cargo ou na função.
- (B) a responsabilidade do servidor culpado não se transmite aos seus herdeiros e sucessores.
- (C) não pode ser ajuizada após a aposentadoria do servidor culpado.
- (D) exonerado o servidor culpado, a Administração fica desonerada da propositura da ação civil.
- (E) ocorre a extinção do processo sem julgamento de mérito se o servidor culpado for demitido pela Administração.

A: correta, pois o direito de ação regressiva, previsto no art. 37, § 6º, da CF, não está limitado ao momento em que o servidor culpado ainda é agente público; B: incorreta, pois a responsabilidade do servidor culpado fica transmitida aos seus herdeiros e sucessores até o limite do valor da herança recebida (art. 122, § 3º, da Lei 8.112/1990); C e E: incorretas, pois o direito de ação regressiva, previsto no art. 37, § 6º, da CF, não está limitado ao momento em que o servidor culpado ainda é agente público. **WG**

Gabário TE, 20

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado por omissão, pode-se afirmar que

- (A) a doutrina é pacífica no sentido de que a responsabilidade, no caso, é subjetiva.
- (B) a doutrina é pacífica por entender que a responsabilidade é sempre objetiva.
- (C) há correntes da doutrina entendendo que a responsabilidade é subjetiva.
- (D) a responsabilidade será objetiva caso o agente público venha a agir com dolo.
- (E) a responsabilidade será objetiva se não puder se apurar o nexo de causalidade.

Prevalece o entendimento, tanto na doutrina, como na jurisprudência de que a responsabilidade do Estado por atos comissivos é objetiva, ao passo que a responsabilidade por atos omissivos é subjetiva. Na doutrina há maior consenso em relação a esse tema. Enquanto Celso Antônio Bandeira de Mello capitaneia a ideia de que a responsabilidade por conduta omissiva é subjetiva, Hely Lopes Meirelles sempre defendeu que a responsabilidade é objetiva no caso. Assim, somente a alternativa “c” está correta, ao passo que as alternativas “a” e “b” estão incorretas. Quanto à alternativa “d”, não faz sentido algum, pois, em sendo a responsabilidade objetiva, não se discute a questão do dolo. E quanto à alternativa “e”, também está incorreta, pois em caso de omissão não se pode falar em “nexo de causalidade”, já que o nada (a omissão) não é capaz de causar materialmente coisa alguma. Assim, se levarmos em conta a afirmativa feita, a responsabilidade por atos omissivos seria sempre objetiva, conclusão a que não se pode chegar, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais citados. Vale ressaltar que o STF tem decisão no sentido de que a responsabilidade estatal por atos omissivos **específicos** é objetiva; um exemplo de caso de omissão específica do Estado é a agressão física a aluno por colega, em escola estadual, hipótese em que a responsabilidade estatal será objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo (STF, ARE 697.326 AgR/RS, DJ 26/04/13); não se pode confundir uma conduta omissiva genérica (ex: o Estado não conseguir evitar todos os furtos de carros), com uma conduta omissiva específica (ex: o Estado ter o dever de vigilância sobre alguém e não evitar o dano); no primeiro caso, o Estado responde **subjetivamente**, só cabendo indenização se ficar provado que o serviço foi defeituoso (ex: um policial presencia um furto e nada faz); no segundo caso, o Estado responde **objetivamente**, não sendo necessário perquirir sobre se o serviço estatal foi ou não defeituoso. **WG**

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) O caso fortuito ou a força maior, quando ocorrente sua comprovação em uma ação reparatória contra o Estado, exclui a condenação deste, uma vez que a ocorrência de natureza imprevisível e inevitável, absolutamente independente da vontade do agente público, rompe com o nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado dele.
- (B) Tratando-se de responsabilidade civil do Estado, nos termos adotados pela Constituição Federal brasileira, a absolvição do servidor público em juízo criminal por possível ato praticado no exercício da atividade funcional, por falta de provas, impede a condenação do Estado em uma ação de reparação civil de danos materiais e morais em razão do mesmo fato apurado no juízo criminal no qual o servidor restou absolvido.
- (C) O Estado, uma vez condenado em ação em que se apura sua responsabilidade civil, não detém contra o servidor ação regressiva para recuperar aquilo que pagou à vítima lesada por ato de ofício praticado pelo servidor público.
- (D) Na Teoria do Risco Integral, é indispensável a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para a administração pública, mesmo que o dano seja resultante de culpa exclusiva da vítima.
- (E) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo se apura no preconizado pela Constituição Federal a respeito da responsabilização civil do Estado.

A: correta, pois adotamos, no Brasil, quanto à responsabilidade objetiva do Estado, a Teoria do Risco Administrativo, que admite excludentes de responsabilidade, e não a Teoria do Risco Integral, que não admite tais excludentes; **B:** incorreta, pois, de acordo com a Constituição (art. 37, § 6º), o Estado responde objetivamente, pouco importando se o agente público agiu com culpa ou dolo, ou se foi ou não absolvido na esfera criminal; aliás, a absolvição criminal por falta de provas sequer exime o agente público de vir a responder administrativa e civilmente pelos fatos praticados, sendo que a primeira se dá no âmbito de um processo disciplinar, ao passo que a segunda se dá quando a Administração Pública promove ação de regresso em seu desfavor; **C:** incorreta, pois o Estado tem sim essa ação em face do agente público, desde que este tenha agido com culpa ou dolo (art. 37, § 6º, da CF); **D:** incorreta; na Teoria do Risco Integral a exigência de nexo de causalidade é relativizada; mesmo que não se possa imputar o dano a uma conduta direta do Estado, este responderá; por exemplo, se um terremoto atingir uma usina nuclear (em caso de dano nuclear a Teoria do Risco Administrativo, que é a regra, cede para a Teoria do Risco Integral), causando danos a pessoas, mesmo que não se

possa dizer que foi uma conduta do Estado a causadora do dano (ou seja, mesmo que não se possa dizer que houve nexo de causalidade entre o dano e uma conduta estatal), o Estado responderá; **E:** incorreta, pois a responsabilidade dessas pessoas é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), e não subjetiva; vale acrescentar que o STF é pacífico, hoje, no sentido de que essa responsabilidade objetiva se dá tanto em relação a terceiros usuários, como em relação a terceiros não usuários do serviço. **WG**

Gabbario

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que

- (A) a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva no caso de conduta omissiva.
- (B) as concessionárias de serviço público respondem objetivamente, mesmo que o prejudicado não seja usuário.
- (C) a teoria do risco integral é a regra mais utilizada no Brasil para definir a responsabilidade civil do Estado.
- (D) em regra, o ato estatal e o dano que a vítima sofre são elementos necessários e suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do Estado.

A: incorreta, a responsabilidade do Estado é objetiva no caso de conduta comissiva, e subjetiva, nas hipóteses de conduta omissiva; vale ressaltar que o STF tem decisão no sentido de que a responsabilidade estatal por atos omissivos **específicos** é objetiva; um exemplo de caso de omissão específica do Estado é a agressão física a aluno por colega, em escola estadual, hipótese em que a responsabilidade estatal será objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo (STF, ARE 697.326 AgR/RS, DJ 26/04/13); não se pode confundir uma conduta omissiva genérica (ex: o Estado não conseguir evitar todos os furtos de carros), com uma conduta omissiva específica (ex: o Estado ter o dever de vigilância sobre alguém e não evitar o dano); no primeiro caso, o Estado responde **subjetivamente**, só cabendo indenização se ficar provado que o serviço foi defeituoso (ex: um policial presencia um furto e nada faz); no segundo caso, o Estado responde **objetivamente**, não sendo necessário perquirir sobre se o serviço estatal foi ou não defeituoso; **B:** correta, a responsabilidade é objetiva em relação a terceiros, sejam eles usuários ou não – art. 37, § 6º, da CF/1988; **C:** incorreta, o Brasil adota a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral; **D:** incorreta, são requisitos da responsabilidade objetiva do Estado: a conduta comissiva, o resultado danoso e o nexo entre eles. **FB**

Gabbario

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado.

- (A) Praticado ato comissivo por parte do agente estatal, a Administração Pública responderá objetivamente, de modo que, para ser ressarcida, a vítima deverá comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano.
- (B) Será objetiva, com a adoção da teoria do risco integral.
- (C) Será sempre objetiva, mesmo que, posteriormente, se apure a culpa da vítima na ocorrência do evento danoso.
- (D) A Administração Pública, condenada ao pagamento de indenização por determinado fato jurídico, não poderá ajuizar a correspondente ação regressiva contra o servidor público que causou o dano, porquanto a mencionada ação somente seria possível, segundo a doutrina administrativista, em face dos agentes políticos.

A: correta, são requisitos da responsabilidade objetiva do Estado tão somente a conduta comissiva, o resultado danoso e o nexo entre eles; **B:** incorreta, para os atos comissivos, a responsabilidade é do tipo objetiva, mas adota-se a teoria do risco administrativo e não do risco integral, de modo que se admite a existência de excludentes de responsabilidade; **C:** incorreta, como dito na assertiva, a teoria do risco administrativo admite excludentes de responsabilidade, dentre as quais está a comprovação de culpa exclusiva da vítima; **D:** incorreta, a ação regressiva do Estado é cabível contra qualquer agente público, seja de que espécie ele for – art. 37, § 6º, da CF/1988. **FB**

Gabbario

(Analista – TRT/6º – 2012 – FCC) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do Estado depende necessariamente

- (A) da comprovação de conduta comissiva dolosa ou omissiva culposa do agente público.
- (B) do nexo de causalidade entre a ação ou omissão de seus agentes e o dano causado a terceiros.
- (C) da prévia condenação do agente público em procedimento disciplinar.
- (D) da comprovação da falha na prestação do serviço ou conduta dolosa do agente público.
- (E) da omissão de agente público, consubstanciada na negligência na prestação do serviço.

A: incorreta, pois a responsabilidade do Estado, como regra, é objetiva, dependendo apenas de “conduta + dano + nexo de causalidade”, não sendo necessário comprovar culpa ou dolo do agente (art. 37, § 6º, da CF); vale salientar que a responsabilidade do Estado por condutas omissivas é subjetiva, o que faz com que se tenha de demonstrar, além dos elementos citados, o elemento “serviço defeituoso”, também chamado de “falta do serviço”; **B:** correta, pois, de fato, esses elementos são necessários; **C:** incorreta, pois a responsabilidade civil é totalmente independente da responsabilidade administrativa; **D:** incorreta, pois a comprovação da falha no serviço só é necessária no caso de omissões

estatais, em que a responsabilidade é subjetiva; como regra, tem-se responsabilidade objetiva, pela qual não é necessário comprovar nem a falha no serviço, nem conduta culposa ou dolosa do agente público; **E**: incorreta, pois a omissão culposa do agente público só é pertinente quando se está analisando a responsabilidade subjetiva do Estado, que é exceção; como regra, tem-se a responsabilidade objetiva, que só requer “conduta + dano + nexo de causalidade”. **WG**

„D. oimabag

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Durante uma perseguição a suspeitos, uma viatura policial estadual avançou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo, particular, causando danos de grande monta e também lesões corporais nos integrantes do veículo. Nessa hipótese, com base na Constituição Federal e com as informações constantes deste preâmbulo, o Estado

- (A) responde apenas subjetivamente, desde que haja culpa do agente público, uma vez que este estava no regular desempenho de sua função.
- (B) responde subjetivamente pelos danos sofridos pelos particulares, desde que reste comprovada negligência do condutor da viatura.
- (C) responde objetivamente pelos danos sofridos pelos particulares, cabendo direito de regresso contra o condutor da viatura na hipótese de ser comprovada culpa ou dolo.
- (D) responde subjetivamente, caso seja demonstrado o nexo de causalidade, e o servidor responde objetivamente pelos danos causados.
- (E) e o servidor respondem objetivamente, uma vez que avançar sinal vermelho significa negligência de natureza gravíssima.

A: incorreta, pois o caso revela ato comissivo estatal, que impõe responsabilização *objetiva* do Estado (e não subjetiva), ou seja, independentemente da existência de culpa ou dolo ou de demonstração de falta do serviço; nem mesmo a alegação de exercício regular da função afasta a responsabilidade estatal, se demonstrados os requisitos da responsabilidade objetiva (conduta comissiva, dano e nexo de causalidade); **B** e **D**: incorretas, pois, como seu viú, a responsabilidade é objetiva e não subjetiva; **C**: correta, pois reflete o disposto no art. 37, § 6º, da CF; **E**: incorreta, pois, em sendo a responsabilidade objetiva, não há que se discutir se há conduta culposa, de maneira que é totalmente impertinente dizer que a responsabilidade existe porque houve negligência (espécie de culpa). **WG**

„D. oimabag

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) De acordo com a Constituição Federal brasileira, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Isso significa que a responsabilidade extracontratual do Estado

- (A) independe da comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano e a ausência de condições excludentes.
- (B) depende da comprovação do dolo ou culpa do agente público, caracterizadora da falha na prestação do serviço público.
- (C) independe da comprovação de dolo ou culpa do agente, o qual responde pelos danos causados perante os terceiros, podendo exercer direito de regresso em face da Administração na hipótese de causas excludentes da ilicitude da sua conduta.
- (D) é de natureza objetiva, sendo afastada quando comprovada a culpa ou dolo exclusivo do agente que, em tal hipótese, responde diretamente perante o particular.
- (E) é de natureza subjetiva, condicionada à comprovação de culpa exclusiva do agente público.

A: correta, pois reflete o disposto no art. 37, § 6º, da CF, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, a responsabilidade independentemente de comprovação de culpa ou dolo do agente; **B**: incorreta, pois a responsabilidade objetiva independente da comprovação de culpa ou dolo do agente público ou qualquer outro tipo de prova que visa a caracterizar a falha no serviço público, comprovação esta típica do caso em que o Estado responde subjetivamente, ou seja, dos casos de condutas omissivas estatais; **C**: incorreta, pois o agente público não poderá ser acionado diretamente pela vítima; esta só pode ingressar com ação em face do Estado e este, em caso de culpa ou dolo do agente, poderá agir regressivamente; **D**: incorreta, pois, como seu viú, o agente público não pode ser acionado diretamente pela vítima; **E**: incorreta, pois a responsabilidade do Estado por condutas comissivas é objetiva. **WG**

„A. oimabag

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Considerando a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) É aplicável aos casos de danos causados pela ação ou omissão do Estado, em responsabilidade extracontratual.
- (B) Atinge os atos praticados pelo agente público dentro e fora do exercício de suas funções.
- (C) É atenuada pela ocorrência de caso fortuito, força maior, ou se caracterizada culpa exclusiva da vítima.
- (D) As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

- (E) Não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como fundações governamentais de direito privado.

A: incorreta, pois esse dispositivo constitucional diz respeito à responsabilidade do Estado por condutas comissivas (ação), responsabilidade essa que é objetiva; a responsabilidade por condutas omissivas decorre de outras normas do sistema jurídico; **B**: incorreta, pois só atinge os atos praticados pelos agentes públicos, nessa qualidade (de agente público), nos termos do próprio texto do art. 37, § 6º, da CF; **C**: incorreta, pois esses casos “excluem” a responsabilidade estatal, e não “atenuam” tal responsabilidade; **D**: correta, pois traz o próprio texto do art. 37, § 6º, da CF; **E**: incorreta, pois se aplica às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF), sejam elas concessionárias de serviço público estatais (como empresas públicas e sociedades de economia mista) ou não estatais (como as concessionárias privadas de telefonia, energia, transporte coletivo etc.). **WG**

„D. oimabag

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Sobre Responsabilidade Civil, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Os atos jurisdicionais típicos não geram responsabilidade civil objetiva do Estado.
- (B) O servidor encarregado do controle interno de determinado órgão público que tomar conhecimento de prática de irregularidade deverá comunicá-la ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade subsidiária.
- (C) Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.
- (D) A responsabilidade objetiva estatal não atinge os danos causados a terceiros por agentes das Agências Reguladoras de serviços públicos.

A: incorreta, pois geram responsabilidade civil em casos excepcionais, como quando há erro judiciário; **B**: incorreta, pois, no caso, a responsabilidade do servidor é “solidária” e não “subsidiária” (art. 51, *caput*, da Lei 8.443/1992); **C**: correta, nos termos do art. 37, § 6º, da CF; **D**: incorreta, pois as agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público e, assim, estão compreendidas no art. 37, § 6º, da CF. **WG**

„D. oimabag

8.3. RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO, AÇÃO DE REGRESSO E DENÚNCIAÇÃO DA LIDE

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Tiburcius é servidor público estadual que, no exercício de sua função de motorista, dirigia uma camionete do Estado do Paraná, quando se envolveu em grave acidente. Houve perda total tanto da camionete do Estado quanto da motocicleta de propriedade particular, também envolvida no acidente. O passageiro da motocicleta morreu na hora. São diversas as possibilidades de consequências jurídicas desse acidente. Dentre as mencionadas abaixo, a única INCORRETA ou INCABÍVEL ao caso é:

- (A) Demonstrados o envolvimento do servidor público; o nexo de causalidade e os prejuízos sofridos pelo particular este, para receber indenização do Estado, fica dispensado de comprovar a culpa da administração pública.
- (B) Para excluir ou atenuar a indenização ao particular, o Estado deverá demonstrar a culpa total ou parcial do condutor da motocicleta.
- (C) Se comprovado que o acidente foi causado por um instantâneo, arrebatador e fortíssimo vendaval, que impediu a visibilidade dos motoristas e ocasionou a perda de controle dos veículos, há exclusão ou atenuação da responsabilidade de indenizar o particular.
- (D) A comprovação da culpa de Tiburcius pelo acidente é um dos requisitos para a propositura de ação regressiva do Estado contra esse servidor.
- (E) A absolvição definitiva de Tiburcius, por negativa de autoria, na ação penal pela morte do passageiro da motocicleta, não tem repercussão na apuração e punição de falha disciplinar por ele cometida.

A: assertiva correta, pois a responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF); **B**: assertiva correta, sendo que, demonstrada a culpa exclusiva (total) do particular, haverá exclusão da responsabilidade estatal, ao passo que demonstrada a culpa parcial do particular, haverá apenas a atenuação dessa mesma responsabilidade; **C**: assertiva correta, pois, quanto à responsabilidade objetiva do Estado, adotamos no Brasil a Teoria do Risco Administrativo, que admite excludentes da responsabilidade estatal, como a força maior e o caso fortuito; **D**: assertiva correta, pois a responsabilidade do agente público em relação ao Estado é subjetiva, ou seja, depende de culpa ou dolo do agente (art. 37, § 6º, da CF); assim, caso o Poder Público tenha de pagar uma indenização ao particular, em seguida poderá voltar-se em ação regressiva em face do agente público responsável (ou promover a denúncia da lide na ação promovida pelo particular), tendo que comprovar culpa ou dolo do agente para que esta responda civilmente; **E**: assertiva incorreta, devendo a alternativa ser assinalada; pois a absolvição penal por negativa de autoria (assim como a absolvição por inexistência material do fato) tem repercussão

sim nas esferas civil e administrativa, diferentemente da simples absolvição por falta de provas (art. 126 da Lei 8.112/1990). **WG**

8.4. RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) As empresas públicas prestadoras de serviços públicos e seus agentes respondem, solidária e objetivamente, por danos causados a terceiros.

PORQUE

As empresas públicas prestadoras de serviços públicos são pessoas jurídicas de direito privado submetidas a regime jurídico híbrido, sendo o regime de responsabilidade civil a elas aplicável fundamentado na teoria do risco administrativo.

Analisando-se as afirmações acima, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
- (B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
- (C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (E) as duas afirmações são falsas.

Os agentes das concessionárias não respondem diretamente pelos danos (portanto, não se pode falar em responsabilidade solidária). Além disso, a responsabilidade dos agentes depende de demonstração de culpa ou dolo destes (art. 37, § 6º, da CF), de modo que a primeira afirmação é falsa. Quanto à segunda, é verdadeira, pois as empresas públicas são pessoas de direito privado especial, aplicando-se a responsabilidade objetiva com base no risco administrativo a essas empresas, quando prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF). **WG**

„D., 01.04.2012

(Magistratura do Trabalho – 4ª Região – 2012) A União foi condenada, em ação judicial transitada em julgado, a reparar prejuízo causado a terceiro por servidor público federal. De acordo com a legislação que rege a matéria,

- (A) deverá ser ajuizada ação regressiva contra o servidor declarado culpado, podendo a liquidação da condenação ser efetuada mediante desconto em folha de pagamento observado o limite legal.
- (B) a ação regressiva em face do servidor causador do prejuízo somente será obrigatória em caso de conduta dolosa, podendo ser dispensada em caso de conduta culposa da qual decorra dano de pequena monta.
- (C) deverá ser ajuizada ação regressiva em face do servidor declarado culpado, excluindo a responsabilidade do funcionário na hipótese de exoneração ou demissão.
- (D) caberá ao representante legal da União avaliar o benefício do ajuizamento da ação regressiva em face do servidor declarado culpado, em face da capacidade financeira para reparação do dano.
- (E) deverá ser ajuizada ação regressiva contra o servidor declarado culpado, salvo no caso de dano de pequena monta, nos limites fixados pela lei.

A: correta (art. 122, § 1º, c/c art. 46, ambos da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois caberá em caso de conduta dolosa ou culposa (art. 122, *caput*, da Lei 8.112/1990); **C:** incorreta, pois nesse caso o servidor terá 60 dias para quitar o débito, sob pena de inscrição deste em dívida ativa, com a consequente execução fiscal (art. 47 da Lei 8.112/1990); **D:** incorreta, pois o interesse público, por ser indisponível, impõe a ação regressiva, ainda que não se consiga repor todo o patrimônio público lesado; **E:** incorreta, pois não existe na lei exceção para ações regressivas em caso de danos de pequena monta. **WG**

„A., 01.04.2012

(Magistratura do Trabalho – 21ª Região – 2012) A respeito da responsabilidade civil da administração pública, é correto afirmar:

- (A) a administração tem o dever de reparar os danos ocasionados a terceiros, ainda que no exercício regular da atividade administrativa, devendo, todavia, esperar a citação em ação de indenização por danos, promovida pelo ofendido, para promover à reparação integral ou obter conciliação judicial, sendo-lhe defeso, por seus próprios meios, reparar o dano no âmbito administrativo;
- (B) a necessidade de determinação judicial para a reparação do dano causado a terceiros justifica-se pela necessidade de certeza, liquidez e arbitramento judicial do valor da indenização, com vistas a possibilitar que a administração pública ingresse com ação regressiva contra o servidor ou agente público causador do dano;
- (C) proposta a ação de indenização por danos contra o agente público, não é o caso de sua extinção por ilegitimidade passiva, mas de chamamento à lide da pessoa jurídica de direito público;
- (D) o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a ação de indenização por danos deve ser proposta contra a pessoa jurídica e não contra o agente público, não sendo admitido o litisconsórcio;

- (E) o parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva, por danos causados a terceiros, das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços e que exercem atividades delegadas do Estado de intervenção no domínio econômico.

A: incorreta, pois nada impede (ao contrário, é altamente recomendável, por conta do princípio da moralidade) que a Administração repare o dano no âmbito administrativo; **B:** incorreta, pois a Administração tem elementos para apurar a responsabilidade pelo dano, bem como o *quantum indenizatório*, não se tratando de algo que depende necessariamente de decisão judicial; **C:** incorreta, pois, segundo o STF, a vítima não pode acionar diretamente o agente público, sob pena de ilegitimidade de parte (STF, RE 327.904, devendo acionar o Poder Público e esse, sim, em caso de culpa ou dolo do agente, podendo atuar regressivamente em face do agente público; **D:** correta, nos termos da decisão tomada no RE 327.904; **E:** incorreta, pois a responsabilidade objetiva é das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público e não de pessoas privadas de intervenção na ordem econômica (art. 37, § 6º, da CF). **WG**

„D., 01.04.2012

9. LICITAÇÃO

9.1. CONCEITO, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Com relação à disciplina legal das licitações, é correto afirmar que

- (A) não se admite, no julgamento da licitação, qualquer preferência a empresas brasileiras.
- (B) a contratação de serviços de publicidade deve ser precedida de licitação.
- (C) a alienação de bens da Administração Pública será sempre precedida de avaliação e licitação.
- (D) as obras, serviços, compras e alienações realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário não são atingidos pela exigência de licitação.
- (E) a modalidade de licitação entre interessados previamente cadastrados, convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, é denominada convite.

A: incorreta, pois há preferência na lei para bens e serviços produzidos no País, em primeiro lugar, e, em segundo, produzidos ou prestados por empresas brasileiras (art. 3º, § 2º, III, da Lei 8.666/1993); **B:** correta (art. 25, II, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois há casos em que a licitação é dispensada (art. 17, I, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois a licitação é obrigatória no âmbito da Administração Pública dos três Poderes (art. 1º, *caput*, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois o convite admite não só cadastrados, como não cadastrados também (art. 22, § 3º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„B., 01.04.2012

(Delegado/PA – 2013 – UEPA) Sobre a Lei de Licitações, assinale a alternativa correta.

- (A) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público todos os atos de seu procedimento, durante todas as fases, sem exceção, em virtude do princípio da transparência e da necessidade de controle social.
- (B) É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, sendo a prorrogação dos respectivos contratos permitida desde que persista a situação de calamidade.
- (C) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, o autor do projeto, básico ou executivo, mesmo que atue como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
- (D) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos e exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, em qualquer caso.
- (E) Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. No caso de produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecida

margem de preferência adicional. As margens serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros.

A: incorreta; a afirmativa erra no ponto em que diz que não há exceção ao princípio da publicidade, pois a Lei 8.666/1993 dispõe que há uma exceção, que é sigilo do conteúdo das propostas dos licitantes, até a abertura dos respectivos envelopes (art. 3º, § 3º); **B:** incorreta, pois é vedada a prorrogação do contrato de emergência (art. 24, IV, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois, por exceção, “é permitida a participação do autor do projeto ou da empresa (...), na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada”; repare que somente nas funções mencionadas, sempre a serviço da Administração, é que o autor do projeto poderá participar do contrato respectivo; **D:** incorreta, pois a Administração tem, sim, o dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que a nulidade tiver sido declarada (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); vale lembrar que esse dever só não existirá caso o contratado tiver agido de má-fé, tendo sido o causador da nulidade **E:** correta (art. 3º, §§. 5º, 7º e 8º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„3. 0194949

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) “O ajuste administrativo pelo qual a Administração adquire coisas móveis, necessárias à realização das suas obras ou à manutenção dos seus serviços”, denomina-se:

- (A) Contrato de serviço.
- (B) Contrato de obra pública.
- (C) Contrato de fornecimento.
- (D) Contrato de concessão.
- (E) Contrato de servidão.

A: incorreta, pois o serviço é uma atividade e não uma coisa móvel (art. 6º, II, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois a obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta (art. 6º, I, da Lei 8.666/1993); **C:** correta, pois o fornecimento se dá em relação a coisas móveis e não a atividades, serviços ou obras; **D:** incorreta, pois na concessão há outorga de um direito de exploração de bem público ou de serviço público, em favor do particular; **E:** incorreta, pois a servidão consiste em um ônus real numa coisa alheia. **WG**

„3. 0194949

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Com relação aos princípios básicos da licitação, previstos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com posteriores alterações, é **INCORRETO** afirmar que a lei contempla o seguinte princípio:

- (A) vinculação ao instrumento convocatório.
- (B) promoção do desenvolvimento sustentável.
- (C) julgamento objetivo.
- (D) sigilo da licitação, dos seus atos e decisões.

O art. 3º da Lei 8.666/1993 estabelece os seguintes objetivos e princípios da licitação: a) isonomia; b) seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; c) promoção do desenvolvimento nacional sustentável; d) legalidade; e) impessoalidade; f) moralidade; g) igualdade; h) publicidade; i) probidade administrativa; j) vinculação ao instrumento convocatório; k) julgamento objetivo. Assim, as alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas, não devendo ser assinaladas. Já a alternativa “d” está incorreta, devendo ser assinalada. Isso porque o princípio previsto na lei é o contrário, ou seja, é o que impõe a publicidade, e não o sigilo da licitação. Este só existe num determinado ponto, que é quanto ao conteúdo das propostas até a abertura dos respectivos envelopes. **WG**

„3. 0194949

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Acerca do regime jurídico das licitações e contratos administrativos, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. No Direito Brasileiro são finalidades da licitação a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração; a concretização do princípio da isonomia; e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
- II. A ordem jurídica vigente admite que, em igualdade de condições, como critério de desempate, seja assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; produzidos no País; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
- III. Entre os documentos hoje exigidos dos licitantes, para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, poderá ser requerida, pela Administração, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa emitida na forma da legislação celetista.
- IV. Não comparecendo licitantes à licitação anterior regularmente convocada poderá a Administração automaticamente realizar contratação direta, desde que mantidas todas as condições preestabelecidas no instrumento de convocação.

ALTERNATIVAS

- (A) Apenas I e II são corretas;

- (B) Apenas I e III são corretas;
- (C) Apenas II e III são corretas;
- (D) Apenas II e IV são corretas;
- (E) Apenas III e IV são corretas.

I: correta (art. 3º, *caput*, da Lei 8.666/1993); **II:** incorreta, pois a nova ordem assegura preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos no País, produzidos ou prestados por empresas brasileiras e produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/1993); **III:** correta (art. 29, V, da Lei 8.666/1993); **IV:** incorreta, pois, nesse caso, a Administração deverá verificar se não é possível fazer novo certame licitatório; caso a Administração, justificadamente, não possa repetir o certamente sem prejuízo, aí sim é que poderá ser feita a contratação direta (art. 24, V, da Lei 8.666/1993). **WG**

„8. 0194949

9.2. CONTRATAÇÃO DIRETA (LICITAÇÃO DISPENSADA, DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Quanto à contratação pelo Poder Público, verifica-se que

- (A) é inexigível a licitação para a concessão de serviços públicos por particulares.
- (B) quando se tratar de caso de emergência, sendo caso de dispensa de licitação, pressupõe que essa situação esteja devidamente comprovada e com a formalização adequada do processo de modo a trazer demonstração razoável para a escolha da empresa e dos preços adotados.
- (C) é dispensável a licitação na hipótese de alienação direta de bens públicos, especificamente lotes e moradias em áreas públicas de perímetro urbano.
- (D) é constitucional disposição estadual, em hipótese de privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista, que confira preferência a seus empregados para assumi-las sob forma de cooperativa.
- (E) não é possível o reajustamento de preços em casos de prorrogação de prazo, em razão de força maior ou caso fortuito, porque o contrato está adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

A: incorreta, pois a Lei 8.987/1995 exige licitação para a outorga dessa concessão; **B:** correta (art. 24, IV, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois a regra é a realização de licitação para a alienação de imóveis públicos e os casos de *licitação dispensada* previstos no art. 17, I, da Lei 8.666/1993 não contemplam hipótese tão geral como a trazida na alternativa; **D:** incorreta, pois tal regra fere o princípio da igualdade; **E:** incorreta, pois a prorrogação de prazo contratual em caso de força maior ou caso fortuito é legítima e, consequentemente, autoriza o reajustamento dos preços pelo alongamento do prazo. **WG**

„8. 0194949

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Em matéria de Licitações, é **INCORRETO** afirmar-se que:

- (A) A realização de audiência pública é exigível sempre que o valor estimado para uma licitação ou conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a R\$ 150 milhões, devendo ser realizada com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital.
- (B) Caracteriza a dispensa da licitação sempre que houver impossibilidade jurídica de competição.
- (C) Em matéria de inexigibilidade de licitação, não há possibilidade de o administrador enquadrar nessa contratação outras situações senão as elencadas pelo legislador pátrio.
- (D) O pregão é modalidade licitatória de aquisição de bens e serviços comuns da administração pública, independente do valor.

A: assertiva correta (art. 39, *caput*, c/c art. 23, I, “c”, da Lei 8.666/1993); **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; esse caso, que representa inviabilidade de licitação, é de *inexigibilidade* de licitação e não de *dispensa* de licitação (art. 25, *caput*, da CF); **C:** assertiva correta, devendo ser realizada licitação para os casos de contratação que não se enquadrarem nas hipóteses de inexigibilidade de licitação; **D:** assertiva correta (art. 1º da Lei 10.520/2002). **WG**

„8. 0194949

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) A licitação

- (A) pode ser por convite nos casos em que couber tomada de preços.
- (B) deve ter seus parâmetros estabelecidos em Lei Federal, sendo vedada disposições legais específicas por parte dos Estados e Municípios.
- (C) é aplicável para as entidades controladas direta e indiretamente pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios e exploradoras de atividade econômica.
- (D) é inexigível no caso de bens singulares e obras de modesto valor.
- (E) é dispensada para a contratação de qualquer profissional do setor artístico.

A: incorreta, pois é o contrário, ou seja, é cabível a utilização de tomada de preços quando for o caso de convite, assim como é cabível a utilização de concorrência quando for o caso de tomada de preços ou convite; **B:** incorreta, pois compete à União editar leis gerais sobre licitação, cabendo aos Estados, DF e Municípios estipular disposições legais específicas (art. 22, XXVII, da CF); **C:** correta (art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois nesse caso tem-se hipótese de *dispensa* de licitação (e não de *inexigibilidade*), na forma do art. 24, I, da Lei 8.666/1993; **E:** incorreta, pois nesse caso tem-se hipótese de *inexigibilidade* de licitação (e não de *dispensa* de licitação), na forma do art. 25, III, da Lei 8.666/1993. **WG**

„D., omeqeqg

(Advogado da Assembleia Legislativa/MA – 2013 – FGV) A obrigatoriedade da realização de licitação para as contratações da administração pública é uma imposição constitucional. No entanto a constituição prevê também a possibilidade de essa obrigatoriedade ser excepcionada por lei. A Lei 8.666/1993 prevê algumas hipóteses em que as contratações poderão ser feitas sem licitação. Com relação a essas hipóteses, assinale a afirmativa correta.

- (A) A contratação de profissional do setor artístico poderá ser feita sem licitação por ser essa inexigível na hipótese.
- (B) A contratação em casos de guerra poderá ser feita sem licitação por ser essa inexigível na hipótese.
- (C) A contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização poderá ser feita sem licitação por ser essa dispensável na hipótese.
- (D) A contratação nos casos de calamidade pública poderá ser feita sem licitação por ser essa inexigível na hipótese.
- (E) A aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo poderá ser feita sem licitação por ser essa dispensável na hipótese.

A: correta (art. 25, III, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação e não de inexigibilidade (art. 24, III, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois esse caso é de inexigibilidade de licitação (art. 25, II, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação e não de inexigibilidade (art. 24, IV, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois esse caso é de inexigibilidade de licitação (art. 25, I, da Lei 8.666/1993). **WG**

„A., omeqeqg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Em quais hipóteses NÃO há dispensa e inexigibilidade de licitação?

- (A) Inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, desde que comprovada a notória especialização do contratado, e compra de materiais fornecidos exclusivamente por uma única empresa.
- (B) Contratação de empresa diversa da vencedora do certame original em consequência de rescisão contratual, atendida a ordem e condições aceitas da licitação anterior, e contratação de escritório de arquitetura reconhecido internacionalmente por sua excelência nos projetos de estádios de futebol.
- (C) Dação em pagamento de bem imóvel com prévia avaliação e autorização legislativa e contratação de professor universitário, ex-ministro da Suprema Corte, para elaboração de parecer jurídico na sua área específica do Direito.
- (D) Contratação de serviços de publicidade e concessão da coleta do lixo escolar.
- (E) Concessão de direito real de uso de imóvel para outro órgão da administração pública e contratação de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública.

A: incorreta, pois esses casos são de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, II e I, respectivamente, da Lei 8.666/1993; **B:** incorreta, pois esses casos são de dispensa de licitação (art. 24, XI, da Lei 8.666/1993) e de inexigibilidade de licitação (art. 25, II, da Lei 8.666/1993), respectivamente; **C:** incorreta, pois esses casos são de licitação dispensada (art. 17, I, “a”, da Lei 8.666/1993) e de inexigibilidade (art. 25, II, da Lei 8.666/1993), respectivamente; **D:** correta, pois a lei é expressa ao impedir a contratação sem licitação de serviços de publicidade e propaganda (art. 25, II, da Lei 8.666/1993); no mais, quanto ao segundo caso (coleta de lixo escolar), também não há autorização geral de não fazer licitação na espécie; **E:** incorreta, pois esses casos são de licitação dispensada (art. 17, § 2º, I, da Lei 8.666/1993) e de inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei 8.666/1993), respectivamente. **WG**

„D., omeqeqg

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) No caso de contratação pela Administração Pública de serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde, é correto afirmar que se trata de hipótese de:

- (A) Inexigibilidade de licitação.
- (B) Exigibilidade de licitação.

- (C) Vedação de licitação.
- (D) Dispensa de licitação.
- (E) Licitação deserta.

Trata-se de caso de dispensa de licitação (art. 24, XXVII, da Lei 8.666/1993). **WG**

„D., omeqeqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Indique a alternativa que contém caso de inexigibilidade de licitação.

- (A) Em caso de guerra ou de perturbação da ordem, desde que reconhecido pelo Congresso Nacional.
- (B) Quando o município tiver que intervir no domínio econômico, com autorização expressa da União.
- (C) Na contratação de serviços com organizações sociais, desde que instituídas sem fins lucrativos.
- (D) Para o fornecimento de insumos para pesquisa científica, desde que vinculados a universidades públicas.
- (E) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

A: incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação (art. 24, III da Lei 8.666/1993) e não de inexigibilidade; ademais, o dispositivo mencionado não exige o reconhecimento do Congresso Nacional; **B:** incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação (art. 24, VI da Lei 8.666/1993) e não de inexigibilidade; ademais, o dispositivo mencionado exige que se trate de intervenção no domínio econômico feita pela União e não por Município; **C:** incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação (art. 24, XXIV da Lei 8.666/1993) e não de inexigibilidade; de qualquer forma, o STF, na ADI 1.923 (J. 16.04.2015), acolheu em parte o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição à Lei 9.637/1998 e ao inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/1993, para explicitar que: “as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) deveriam ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF”; **D:** incorreta, pois esse caso é de dispensa de licitação (art. 24, XXI da Lei 8.666/1993) e não de inexigibilidade; ademais, o dispositivo mencionado não exige que se trate de fornecimento vinculado a universidades públicas; **E:** correta, pois esse é um dos casos expressos de inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei 8.666/1993). **WG**

„A., omeqeqg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Determinada Secretaria de Estado autuou processo administrativo para formalizar a aquisição de equipamentos fornecidos por produtor exclusivo, hipótese que se enquadrava em inexigibilidade de licitação. Efetuada a compra, por ocasião de regular fiscalização do contrato, verificou-se que não foi providenciada a ratificação da inexigibilidade de licitação e a respectiva publicação no Diário Oficial. De acordo com a Lei 8.666/1993, o ato é

- (A) regular, uma vez que a ratificação e a publicação da inexigibilidade no Diário Oficial visam apenas a atender o princípio da publicidade.
- (B) ineficaz, na medida em que o ato de ratificação da inexigibilidade e sua respectiva publicação no Diário Oficial constituem condição para a eficácia do ato.
- (C) eficaz, na medida em que a exigência de ratificação e respectiva publicação do ato no Diário Oficial são necessários apenas em caso de dispensa de licitação.
- (D) irregular, tendo em vista que a inexigibilidade de licitação deve ser declarada ao final do certame que deve ser realizado.
- (E) regularizável, caso a autoridade fiscalizadora ratifique a inexigibilidade, suprimindo a ausência do ato.

Conforme disposto no art. 26, *caput*, da Lei 8.666/1993, a ratificação e publicação no Diário Oficial são condições para eficácia do ato. **WG**

„B., omeqeqg

9.3. MODALIDADES DE LICITAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS

(Promotor de Justiça/GO – 2013) As leis gerais de licitação trazem, como modalidades licitatórias, a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão, embora alguns autores afirmem a existência da modalidade consulta, prevista apenas para as agências reguladoras. No que pertine às modalidades licitatórias, aponte o item incorreto:

- (A) a Lei 8.666/1993 veda o fracionamento de despesas, como forma de escapar de modalidade licitatória mais rigorosa, embora excepcione as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
- (B) da mesma forma que o fracionamento de despesas, a Lei 8.666/1993 veda o parcelamento do objeto da licitação.
- (C) se o gestor, ao assumir a Administração, pretender locar 05 (cinco) caminhões para atender às necessidades do município, poderá lançar mão de uma licitação para cada um dos veículos, embora tenha o dever de observar a modalidade licitatória decorrente da soma de todos eles.

- (D) é possível substituir uma modalidade licitatória por outra, desde que a substituição importe naquela mais rigorosa.

A: assertiva correta, nos termos do disposto no arts. 8º, parágrafo único, e 23, § 5º, da Lei 8.666/1993; **B:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; isso porque o parcelamento das contratações, desde que para aproveitar as peculiaridades do mercado e visando à economicidade, não só é admitido, como é obrigatório, sempre que possível (arts. 15, IV, 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993); **C:** assertiva correta (art. 23, § 2º, da Lei 8.666/1993); **D:** assertiva correta (art. 23, § 4º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„B., oijueqeg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Tem início a fase externa do pregão presencial com a convocação dos interessados e deverá observar, entre outras, a seguinte regra:

- (A) A convocação dos interessados deverá ser efetuada por meio de intimação por via postal.
(B) Não havendo pelo menos três ofertas com preços até 10% superiores à oferta de valor mais baixo, deverá ser o objeto do pregão adjudicado ao licitante com o menor lance.
(C) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis.
(D) O acolhimento de recurso importará a invalidação do certame.
(E) Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato no prazo, será excluído do certame, devendo reabrir-se o prazo para apresentação de propostas, por parte dos demais licitantes.

A: incorreta, pois a convocação se dará por meio de publicação de aviso em diário oficial ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos de regulamento (art. 4º, I, da Lei 10.520/2002); **B:** incorreta, pois, nesse caso, passa-se à fase de lances verbais com os licitantes que tiverem as três melhores ofertas, mesmo que as propostas acima do primeiro classificado sejam superiores em 10% à proposta deste (art. 4º, IX, da Lei 10.520/2002); **C:** correta (art. 4º, V, da Lei 10.520/2002); **D:** incorreta, pois o acolhimento do recurso simplesmente corrigirá o que foi pedido pelo recorrente, o que não significa que se invalidará todo o certame; **E:** incorreta, pois, nesse caso, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atende ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor (art. 4º, XVI, da Lei 10.520/2002). **WG**

„C., oijueqeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que se refere às disposições das Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, que dispõem sobre licitação, sistema de registro de preços e contratos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) Quando a administração procede à alteração unilateral do contrato administrativo com o propósito de adequá-lo às finalidades de interesse público, não se faz necessária a revisão das suas cláusulas econômico-financeiras.
(B) Os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados *intuitu personae*, ou seja, em razão de condições pessoais do contratado, apuradas no procedimento da licitação, razão pela qual é vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, de seu objeto para outrem.
(C) Para a licitação na modalidade pregão, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
(D) Organizado o sistema de registro de preços para a prestação de serviços e aquisição de bens, a administração fica obrigada a firmar as contratações que dele possam advir, vedada a utilização de outros meios licitatórios que tenham idêntico objeto e finalidade.
(E) Conforme previsão legal, a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão devem adotar, obrigatoriamente, um dos seguintes tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta.

A: incorreta, pois sempre que tal alteração afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato será necessário revisar as cláusulas respectivas; **B:** incorreta, pois a Lei 8.666/1993 admite a subcontratação de partes do contrato, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração (art. 72); **C:** correta (art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520/2002); **D:** incorreta, pois a existência de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando facultada à Administração a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições (art. 15, § 4º, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois obrigatoriedade não existe para a modalidade concurso (art. 45, § 1º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„C., oijueqeg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao Sistema de Registro de Preços, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma modalidade de licitação que a Administração pode adotar para compras rotineiras de bens padronizados.
(B) Admite-se o chamado “efeito carona”, segundo o qual a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório.

- (C) Os preços registrados serão sempre selecionados por meio da modalidade concorrência, não se admitindo a modalidade pregão nessa hipótese.
(D) A existência de preços registrados obriga a Administração a contratar, sob pena de o beneficiário do preço fazer jus à indenização.

A: incorreta, pois não é uma modalidade de licitação, mas apenas um procedimento diferenciado de registro de propostas comerciais para as compras rotineiras de bens padronizados; tanto isso é verdade que, para se fazer o registro, a Administração deve se valer de uma modalidade licitatória, podendo ser por concorrência (art. 15, § 3º, I, da Lei 8.666/1993) ou por pregão (art. 11 da Lei 10.520/2002); **B:** correta (art. 22 do Decreto Federal 7.892/2013); **C:** incorreta, pois cabe o pregão (art. 11 da Lei 10.520/2002); **D:** incorreta (art. 15, § 4º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„B., oijueqeg

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) É CORRETO afirmar que, na administração centralizada, são admitidas as seguintes modalidades de licitação:

- (A) concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta.
(B) concorrência, convite, tomada de preços, certame, leilão e pregão.
(C) concorrência, tomada de preços, convite, certame, concurso e leilão.
(D) concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão.
(E) concorrência, tomada de preços, convite, concurso, consulta, certame, leilão e pregão.

A: incorreta, pois a consulta não está prevista como modalidade admitida na administração centralizada, existindo, todavia, na ANTAL (Administração Indireta), nos termos dos arts. 54 a 57 da Lei 9.472/1997; **B, C e E:** incorretas, pois o certame não é uma modalidade de licitação, mas apenas um sinônimo de licitação e a consulta não está prevista como modalidade admitida na administração centralizada; **D:** correta, pois a cinco primeiras são modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/1990 e a última, na Lei 10.520/2002. **WG**

„D., oijueqeg

(Ministério Público/GO – 2012) Considerando as normas que disciplinam as licitações e os contratos da Administração Pública, marque a alternativa incorreta:

- (A) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
(B) Será adotada a modalidade de licitação convite para obras e serviços de engenharia de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
(C) É dispensável a licitação para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.
(D) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive para serviços de publicidade e divulgação.

A: assertiva correta (art. 22, § 5º, da Lei 8.666/1993); **B:** assertiva correta (art. 23, I, “a”, da Lei 8.666/1993); **C:** assertiva correta (art. 24, VIII, da Lei 8.666/1993); **D:** assertiva incorreta (devendo ser assinalada), pois, em relação a “serviços de publicidade e divulgação”, há vedação expressa à contratação sem licitação (art. 25, II, da Lei 8.666/1993). **WG**

„D., oijueqeg

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Nos casos de concessão de direito real de uso, é cabível a modalidade de licitação denominada

- (A) pregão.
(B) concorrência.
(C) tomada de preços.
(D) convite.
(E) leilão.

O art. 23, § 3º, da Lei 8.666/1993 dispõe que a concorrência é a modalidade de licitação cabível nas concessões de direito real de uso. **WG**

„B., oijueqeg

(Defensor Público/PR – 2012 – FCC) Sobre licitação é correto afirmar:

- (A) A concorrência é a modalidade de licitação possível para a compra e venda de bens móveis e imóveis, independentemente do valor.
(B) O rol de modalidades de licitações constante da lei é taxativo não podendo, o ente federado, conceber outras figuras ou combinar regras procedimentais.
(C) A lei não permite que o edital da licitação contenha qualquer preferência para serviços ou produtos manufaturados de origem nacional.
(D) É garantida por lei a participação de microempresas e empresas de pequeno porte em processos licitatórios, as quais, pelo princípio da

isonomia, concorrem sem qualquer preferência, em igualdade de condições com os demais participantes.

- (E) Na modalidade convite, além do edital que rege o certame, deve ser expedida carta-convite aos proponentes cadastrados, respeitada a antecedência mínima de cinco dias, contados da publicação do edital.

A: incorreta, pois a concorrência é a modalidade de licitação utilizada para a compra ou alienação de bens imóveis (art. 23, § 3º, da Lei 8.666/1993); ou seja, quanto aos bens móveis, não há obrigação de que a alienação ou a aquisição se dê por concorrência caso não se atinja o valor mínimo para que esta se aplique; **B:** correta (art. 22, § 8º, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras (art. 3º, § 5º, da Lei 8.666/1993); se tais produtos manufaturados e serviços nacionais forem, ainda, realizados no Brasil, poderá ser estabelecida uma margem de preferência ainda maior (art. 3º, § 7º, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois a LC 123/2006 estabelece vantagens em favor dessas empresas, como a que assegura, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44, *caput*); **E:** incorreta, pois não há edital na modalidade convite (art. 38, I, da Lei 8.666/1993), mas apenas a expedição de cartas-convite; quanto ao prazo, é de cinco dias úteis (e não cinco dias corridos), contados da expedição da carta-convite (art. 21, § 3º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„G. 01jueqeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, avalie se as assertivas abaixo estão de acordo com o *caput* do art. 4º, com o seguinte teor: “A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:”

- I. No curso da sessão do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até cinco por cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
- II. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
- III. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas II e III são verdadeiras.
(D) I, II e III são verdadeiras.

I: incorreta, pois poderão fazer novos lances os autores de oferta até 10% superiores à do autor da melhor oferta (art. 4º, VIII, da Lei 10.520/2002); **II:** correta (art. 4º, X, da Lei 10.520/2002); **III:** correta (art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002). **WG**

„G. 01jueqeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) Se um órgão da administração pública federal, ao divulgar pregão eletrônico para o sistema de registro de preços, no valor total estimado de R\$ 50.000,00, publicar aviso de edital no seu próprio sítio na Internet e no Diário Oficial da União, estará caracterizado o uso de todos os meios de divulgação exigidos pela legislação para convocar os eventuais interessados em participar do pregão.

1: incorreta, pois no caso de pregão eletrônico para o sistema de registro de preços é necessário também publicação do aviso de edital em jornal de grande circulação regional e nacional (art. 17, § 6º, do Decreto 5.450/2005). **WG**

„G. 01jueqeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) De acordo com a Lei 8.666, de 21.06.1993, qual a modalidade licitatória a ser observada nas concessões de direito real de uso?

- (A) Concorrência
(B) Tomada de preços
(C) Convite
(D) Leilão
(E) Concurso

Trata-se da concorrência, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei 8.666/1993. **WG**

„A. 01jueqeg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) O pregão é modalidade de licitação que se destina à aquisição de bens e serviços comuns, sem limite de valor, em que as propostas e os lances são realizados em sessão pública. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Aquele que não celebrar o contrato no prazo de validade ou não mantiver sua proposta, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de outras sanções.

- (B) Caso o interessado não possa comparecer à sessão pública, poderá mandar representante, desde que comprove os poderes para prática dos atos.
(C) O critério de julgamento é o de menor preço.
(D) A publicação da convocação dos interessados deve ocorrer com antecedência mínima de 15 dias úteis em relação à data da apresentação das propostas.

A: correta (art. 7º da Lei 10.520/2002); **B:** correta (art. 4º, VI, da Lei 10.520/2002); **C:** correta (art. 4º, X, da Lei 10.520/2002); **D:** incorreta, devendo ser assinalada a publicação da convocação deve ocorrer com antecedência mínima de 8 dias úteis e não de 15 dias úteis (art. 4º, V, da Lei 10.520/2002). **WG**

„G. 01jueqeg

(Cartório/SC – 2012) Assinale a alternativa correta:

- (A) A modalidade de licitação através de pregão já estava prevista na Lei das Licitações (Lei 8.666/1993), a qual, todavia, por ter se tornado anacrônica e possuir regras mais dificultosas em razão de sua formalidade, foi novamente regulada pela Lei 10.520/2002, que consubstancia regras mais claras, precisas, modernas e menos burocráticas que a legislação que se encontrava em vigor. Contudo, a Lei das Licitações, em casos específicos e desde que não contrarie a Lei do Pregão, pode ser aplicada subsidiariamente a essa modalidade.
(B) O pregão é a modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens em que os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital através de especificações editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
(C) Segundo a Lei 10.520/2002, o pregão é composto de três fases distintas, a saber: fase preparatória, fase de habilitação e a fase dita externa.
(D) O pregão é uma modalidade de licitação que pode ser utilizada para compras e contratação de bens e serviços comuns efetuadas pelo sistema de registro de preços nos termos da Lei das Licitações (Lei 8.666/1993).
(E) No pregão, segundo sua lei (Lei 10.520/2002), quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a pessoa jurídica licitante pelo prazo de cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

A: incorreta, pois a modalidade de licitação pregão nunca esteve prevista na Lei 8.666/1993; **B:** incorreta, pois as especificações previstas no edital não são as editadas pela ABNT, mas as usuais no mercado (art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520/2002); **C:** incorreta, pois são duas fases, quais sejam, a preparatória e a externa, sendo que a habilitação está contida na última (arts. 3º e 4º, XII, da Lei 10.520/2002); **D:** correta (art. 7º da Lei 10.520/2002). **WG**

„G. 01jueqeg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) O Estado do Ceará pretende realizar procedimento licitatório para a realização de obra de engenharia no valor de R\$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). A modalidade de licitação para tal hipótese é

- (A) concorrência ou tomada de preços.
(B) tomada de preços, apenas.
(C) concorrência, apenas.
(D) tomada de preços ou convite.
(E) convite, apenas.

De acordo com o disposto no art. 23, I, c, da Lei 8.666/1993, no caso de obras e serviços de engenharia com valor estimado da contratação acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a modalidade de licitação será de concorrência. **WG**

„G. 01jueqeg

9.4. FASES DA LICITAÇÃO

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) A fim de incrementar a competitividade, o art. 33 da Lei Federal 8.666/1993 permite que o edital admita a oferta de propostas por meio de consórcios. Assim, torna-se possível que empresas diversas, detentoras de atributos específicos, formulem uma proposta unitária para a Administração. Assinale a alternativa correta sobre a participação de consórcios em certames licitatórios.

- (A) No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa estrangeira.
(B) O ato convocatório tem que autorizar expressamente a constituição de consórcios específicos para o objeto licitado, pois a autorização para a participação de consórcio reveste-se de natureza discricionária, cabendo à Administração, em vista das peculiaridades do certame, decidir acerca da matéria.

- (C) A apresentação da proposta por meio de um consórcio de empresas não implica a responsabilidade de todas e por todos os atos praticados na licitação e na futura execução do contrato, não sendo solidárias e sim individual e isoladamente responsabilizadas.
- (D) Nos casos de consórcios formados, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas, em relação à qualificação econômico-financeira, a Lei 8.666/1993 autoriza que a Administração exija, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual.
- (E) É necessário que haja subordinação entre as empresas que constituem o consórcio, havendo uma hierarquia entre as empresas componentes do consórcio em relação à empresa líder.

A: incorreta, pois nesse caso a liderança cabe à empresa brasileira (art. 33, § 1º, da Lei 8.666/1993); **B:** correta, pois art. 33, *caput*, da Lei 8.666/1993 dispõe que empresas em consórcio só poderão participar de uma licitação “quando permitida” essa hipótese pela Administração; **C:** incorreta, pois é solidária a responsabilidade dos integrantes do consórcio pelos atos praticados neste âmbito (art. 33, V, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois esse acréscimo não poderá ser exigido para consórcios formados, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas (art. 33, III, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois a lei não faz essa exigência (art. 33 da Lei 8.666/1993), tratando-se de questão interna do consórcio, sem prejuízo de que a empresa líder assuma os compromissos e condições de liderança a serem previstos no edital que admitir a participação de empresas em consórcio (art. 33, II, da Lei 8.666/1993).

Gabbarito "B"

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Sobre a licitação no direito brasileiro, é correto afirmar que

- (A) é vedado, em qualquer hipótese, no procedimento licitatório, estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras.
- (B) para os fins da Lei 8.666/1993, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, denomina-se orçamento técnico.
- (C) é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
- (D) poderá ser computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento.
- (E) as obras e serviços não poderão ser executados nas formas de execução indireta, sob pena de responsabilidade civil e administrativa do administrador, sem prejuízo de eventual responsabilização penal.

A: incorreta, pois há casos em que empresas brasileiras têm preferência na licitação; por exemplo, em caso de empate na proposta de duas empresas que produzam no País, a empresa brasileira tem preferência em relação à empresa estrangeira (art. 3º, § 2º, III, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois esse documento é o *projeto executivo* e não o *orçamento técnico* (art. 6º, X, da Lei 8.666/1993); **C:** correta (art. 7º, § 3º, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois *não* será computado tal valor (art. 7º, § 7º, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois as obras e serviços poderão ser executadas nas formas de execução indireta (art. 10. II, da Lei 8.666/1993). **W6**

Gabbarito "C"

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Para habilitação nas licitações, serão exigidos os seguintes documentos, dentre outros. **EXCETO:**

- (A) qualificação técnica.
(B) qualificação legal e societária.
(C) regularidade fiscal e trabalhista.
(D) qualificação econômico-financeira.

As qualificações exigidas são a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal, a regularidade trabalhista e a não existência de trabalho infantil (art. 27 da Lei 8.666/1993). Não há previsão de “qualificação legal e societária”, de modo que a alternativa “B” deve ser assinalada. **WG**

Gabbarito "B"

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) A empresa “Y” sagrou-se vencedora de determinado procedimento licitatório. Em razão disso, a Administração Pública convocou-a regularmente para assinar o termo de contrato, dentro do prazo e condições estabelecidos. No entanto, a empresa “Y”, injustificadamente, não compareceu para a assinatura do termo de contrato.

- Diante do fato narrado e nos termos da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993),
- (A) é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
- (B) a Administração está obrigada a revogar a licitação.
- (C) o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez.
- (D) a Administração deverá anular a licitação.

- (E) o fato narrado caracteriza descumprimento parcial da obrigação assumida, ficando a empresa “Y” proibida de participar de novo certame pelo prazo de dois anos.

Art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993. **WG**

Gabbarto "A"

9.5. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A anulação *ex officio* da licitação, fundada na ilegalidade do procedimento licitatório, gera efeitos *ex tunc*;

- (A) ainda assim sujeita a Administração a pagar indenização às partes.
- (B) são idênticos os efeitos produzidos na anulação da licitação e na anulação do contrato.
- (C) como a Administração tem o dever de velar pela legalidade de seus atos, o decreto de anulação da licitação, fundada na ilegalidade do procedimento, prescinde, na esfera administrativa, do exercício do direito de defesa.
- (D) o terceiro de boa-fé atingido pela invalidação da licitação será indenizado pelos prejuízos decorrentes da anulação.

A: incorreta, pois a anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera, como regra, o dever de indenizar (art. 49, § 1º, da Lei 8.666/1993), ressalvado o disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; **B:** incorreta, pois a anulação da licitação, regulamentada no art. 49 da Lei 8.666/1993, como regra não impõe o dever de indenizar, ao passo que a anulação do contrato, regulamentada no art. 59 da Lei 8.666/1993, impõe indenização ao contrato pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros motivos regularmente comprovados, salvo comprovada má-fé do contratado (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois a anulação do certame deve ser precedida de contraditório e ampla defesa (art. 49, § 3º, da Lei 8.666/1993); **D:** correta, pois, considerando a responsabilidade objetiva da Administração por atos que prejudicam terceiros (art. 37, § 8º, da CF), estes devem ser indenizados. 

Gabbarito "D"

9.6. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO DA PETROBRAS

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) Nos termos do Decreto 2.745, de 24.08.1998, que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, a contratação integrada é

- (A) vedada
(B) admitida para a aquisição de bens e serviços comuns
(C) admitida apenas quando economicamente recomendável
(D) compulsória para os contratos de compras
(E) compulsória para os contratos de obras de engenharia

Segundo o Item 1.9 do Regulamento, a contratação integrada será admitida se economicamente recomendável. **WG**

Gabbarito "C"

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) O Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, aprovado pelo Decreto 2.745, de 24.08.1998, estabelece, a respeito do julgamento das licitações, que

- (A) a desistência de proposta é absolutamente vedada após a fase de habilitação.
- (B) o julgamento das propostas será feito em duas etapas, nas licitações do tipo melhor preço e melhor técnica.
- (C) as propostas serão classificadas por ordem crescente dos valores ofertados.
- (D) as vantagens não previstas no instrumento convocatório e as ofertas de redução sobre a proposta mais barata não serão levadas em conta.
- (E) apenas os licitantes inabilitados têm direito à interposição de recurso no procedimento licitatório.

A: incorreta, pois cabe desistência por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão (Item 6.8 do Regulamento); **B:** incorreta, pois o julgamento das propostas será feito em duas etapas nas licitações de *melhor técnica e preço* e de *melhor técnica* (Item 6.20 do Regulamento); **C:** incorreta, pois serão classificadas por ordem decrescente dos valores ofertados, a partir da mais vantajosa (Item 6.16 do Regulamento); **D:** correta (Item 6.12 do Regulamento); **E:** incorreta, pois qualquer interessado prejudicado por ato de habilitação, classificação ou julgamento pode recorrer (Item 9.1 do Regulamento). **WG**

Gabbardo "D"

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) A empresa X e YZ participou de procedimento licitatório instaurado pela Petrobras e regido pelo Decreto 2.745, de 24.08.1998. Foi inabilitada em sessão pública ocorrida em 12 de janeiro de 2012 (quinta-feira), oportunidade em que teve ciência da inabilitação.

Qual o termo final do prazo para interposição do Recurso Hierárquico contra a decisão de inabilitação?

- (A) 16 de janeiro de 2012
- (B) 17 de janeiro de 2012
- (C) 18 de janeiro de 2012
- (D) 19 de janeiro de 2012
- (E) 22 de janeiro de 2012

O prazo para a interposição de recurso hierárquico é de 5 dias corridos da data de comunicação do ato impugnado (Item 9.2), excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento (Item 9.2.4). Assim, o termo final para a interposição do recurso, no caso, é 17 de janeiro de 2012. **WG**

„B. ojuuqag

9.7. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS

(Promotor de Justiça/DF – 2013) No que concerne a licitações e contratos administrativos, **NÃO É CORRETO** afirmar:

- (A) A participação de Município como um dos patrocinadores de evento esportivo não caracteriza a presença do ente público como contratante de ajuste administrativo sujeito a prévia licitação.
- (B) No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe transferir à administração pública os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes do contrato, em caso do inadimplemento do outro contratante, ressalvadas as hipóteses de culpa *in vigilando*, *in eligendo* ou *in omittendo* do ente público contratante.
- (C) A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. A Constituição exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
- (D) As modalidades de licitação previstas na lei de regência não excluem a criação de outras modalidades que se façam necessárias em razão da especificidade do objeto a ser licitado.
- (E) Em não ocorrendo hipótese de inexigibilidade, a modalidade concorrência é a que deve ser utilizada nos casos de alienação de bens imóveis, qualquer que seja seu valor, ressalvadas as hipóteses em que os bens em questão tenham sido adquiridos em decorrência de procedimentos judiciais ou dação em pagamento.

A: assertiva correta, pois a figura do patrocínio não está prevista nos arts. 37, XXI, da CF e 1º, *caput*, da Lei 8.666/1993, como hipótese que enseja licitação; nesse sentido, inclusive, confira o entendimento do STF a respeito, no caso em que o Município de São Paulo foi patrocinador da São Silvestre: “*Recursos Extraordinários. Constitucional e Administrativo. Alegação de contrariedade aos arts. 5º, inc. II, 37, caput, e inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Realização de evento esportivo por entidade privada com múltiplo patrocínio: Descaracterização do patrocínio como contratação administrativa sujeita à licitação. A participação de município como um dos patrocinadores de evento esportivo de repercussão internacional não caracteriza a presença do ente público como contratante de ajuste administrativo sujeito à prévia licitação. Ausência de dever do patrocinador público de fazer licitação para condicionar o evento esportivo: objeto não estatal; Inocorrência de pacto administrativo para prestar serviços ou adquirir bens. Acórdão recorrido contrário à Constituição. Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo providos. Recurso Extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça julgado prejudicado por perda de objeto*” (STF, Rel. Min. Cármen Lúcia, RE nº 574636/SP, 1ª T., julgado em 16.08.2011); **B:** assertiva correta, já que o STF, na ADC 16/DF, assim decidiu sobre essa temática: “*entende-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade*” (g.n.); **C:** assertiva correta, pois a traduziu exatamente a essência do princípio da igualdade, qual seja, a de que é possível tratar desigualmente os desiguais desde que a discriminação seja pertinente; quanto a exclusão, na própria CF, de discriminações não pertinentes em matéria de qualificação técnica e econômica em licitação, de fato existe e está no art. 37, XXI, do Texto Maior; **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; isso porque o art. 22, § 8º, da Lei 8.666/1993 proíbe expressamente a criação, pela Administração, de outras modalidades de licitação ou a combinação delas; **E:** assertiva correta (art. 23, § 3º, c/c art. 19, III, ambos da Lei 8.666/1993). **WG**

„D. ojuuqag

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Em relação à licitação, à luz da legislação de regência, é **INCORRETO** dizer que:

- (A) A alienação de bens da Administração Pública deve ser precedida de avaliação, sendo dispensada a licitação quando se tratar de permuta de bens móveis entre órgãos ou entidades integrantes do próprio Poder Público.
- (B) Nos casos em que couber a tomada de preços, a Administração poderá utilizar convite e, em qualquer caso, a concorrência.
- (C) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
- (D) É dispensável a licitação na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade,

por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

A: assertiva correta (art. 17, II, “b”, da Lei 8.666/1993); **B:** assertiva incorreta (devendo ser assinalada), pois, não caberá convite em caso de tomada de preços; neste caso, além da tomada de preços, cabe apenas concorrência, já que esta é mais abrangente, valendo a máxima “quem pode o mais, pode o menos”; **C:** assertiva correta (art. 3º, § 3º, da Lei 8.666/1993); **D:** assertiva correta (art. 24, XX, da Lei 8.666/1993). **WG**

„B. ojuuqag

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta relativamente ao instituto da licitação.

- (A) Em regra, o procedimento licitatório fica a cargo de comissão cujos membros terão mandato de até um ano, admitida a recondução de todos os membros para a mesma comissão no período subsequente.
- (B) No pregão, a fase da habilitação deve preceder a de classificação.
- (C) Contra o ato de anulação ou revogação do procedimento licitatório cabe, por força de lei, recurso dotado de efeito suspensivo.
- (D) A alienação de bens imóveis em se tratando de dação em pagamento configura situação de dispensa de licitação determinada por lei, razão pela qual não há discricionariedade administrativa quanto ao ato de dispensa.
- (E) A legislação de regência admite a dispensa de licitação para a contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por cooperativas formadas por pessoas físicas de baixa renda ou por empresas de pequeno porte.

A: incorreta, pois a investidura dos membros de comissão permanente é de até 1 ano, **mas** é vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente (art. 51, § 4º, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois, no pregão, há uma inversão de fases, de modo que a fase de julgamento das propostas e classificação ocorre primeiro que a fase de habilitação (art. 4º, VII e XII, da Lei 10.520/2002); **C:** incorreta, pois o recurso, nesses casos, não está dentre as hipóteses em que lei impõe automaticamente o efeito suspensivo (art. 109, § 2º, da Lei 8.666/1993); **D:** correta (art. 17, I, “a”, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois a parte final da alternativa, que faz referência a “empresas de pequeno porte” não se encontra prevista na lei (art. 24, XXVII, da Lei 8.666/1993). **WG**

„D. ojuuqag

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Ao Poder Judiciário compete revogar atos administrativos por razões de mérito, no atendimento do interesse público.
 - II. É vedada a inclusão no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja sua origem.
 - III. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o edital e a carta-convite contém as regras a serem observadas no processo licitatório. Em caso de modificação do edital que afete as propostas, as novas regras valerão apenas para os concorrentes já habilitados.
 - IV. É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição, sendo inexigível em algumas situações legalmente previstas em que há competição, mas sua realização é facultada.
 - V. As autarquias submetem-se ao controle administrativo realizado pelos órgãos da cúpula da Administração direta, denominada de “tutela”.
- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 (B) Apenas a assertiva IV está correta.
 (C) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
 (D) Apenas a assertiva V está correta.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, pois a revogação é da exclusiva alçada da Administração Pública que tiver expedido o ato, não podendo o Judiciário fazê-la em seu lugar; **II:** incorreta, pois tal medida é possível “nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica” (art. 7º, § 3º, da Lei 8.666/1993); **III:** incorreta, pois a modificação do edital, que afete as propostas, impõe a reabertura do prazo para apresentação destas (art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993), valendo, assim, para todos os concorrentes; **IV:** incorreta, pois a inviabilidade de competição leva à inexigibilidade de licitação (art. 25, *caput*, da Lei 8.666/1993) e não à dispensa desta; no mais, é bom que fique claro que, havendo caso de inexigibilidade, não há possibilidade de se fazer licitação, de modo que esta não é facultada; **V:** correta, pois a autarquia (pessoa jurídica) está, de fato, sujeita a “tutela”, também chamada de “controle” ou “supervisão ministerial”, diferentemente de um mero órgão estatal, que está sujeito à “hierarquia”. **WG**

„D. ojuuqag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue o item seguinte.

- (1) Caso uma empresa participante de concorrência pública apresente recurso em decorrência da publicação de ato que a declare inabilitada para o certame, tal recurso terá, necessariamente, efeito suspensivo.

1: correta (art. 109, § 2º, da Lei 8.666/1993). **WG**

„D. ojuuqag

10. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

10.1. CONCEITO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS, FORMALIZAÇÃO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS NECESSÁRIAS

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Ante a recusa do adjudicatário para assinar o contrato, a Administração poderá

- (A) convocar qualquer dos licitantes, observados os critérios da conveniência e oportunidade, para assinar o contrato.
- (B) convocar qualquer dos licitantes, desde que prestada garantia adicional consistente em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, para assinar o contrato.
- (C) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.
- (D) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nos termos de suas propostas, inclusive quanto aos preços.

Segundo o art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993, a Administração, nesse caso, poderá “convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação”, de modo que a alternativa “c” é a correta. **WG**

„C., oqubadqg

(Promotor de Justiça/MG – 2013) O Decreto 7.892/2013 regulamentou o Sistema de Registro de Preços – SRP para as contratações de serviços e a aquisição de bens no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União. São hipóteses que a norma admite a utilização do SRP, com EXCEÇÃO de:

- (A) Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes.
- (B) Quando, pela natureza do objeto, for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
- (C) Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo.
- (D) Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa.

A: incorreta, pois admite a utilização do SRP (art. 3º, I, do Decreto 7.892/2013); **B:** correta, pois NÃO admite a utilização do SRP, que pode ser utilizado justamente na hipótese contrária, ou seja, quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (art. 3º, IV, do Decreto 7.892/2013); **C:** incorreta, pois admite a utilização do SRP (art. 3º, III, do Decreto 7.892/2013); **D:** incorreta, pois admite a utilização do SRP (art. 3º, II, do Decreto 7.892/2013). **WG**

„B., oqubadqg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Considere as seguintes afirmações acerca da disciplina dos contratos administrativos.

- I. A principal distinção entre os contratos e os convênios administrativos reside no fato de que os convênios se caracterizam pela comunhão de interesses dos convenientes, enquanto os contratos se caracterizam pela contraposição dos interesses do contratante e do contratado.
- II. São características dos contratos administrativos, dentre outras, a instabilidade, o desequilíbrio, a comutatividade e o formalismo.
- III. Tanto as cláusulas regulamentares (de serviço), quanto as cláusulas econômicas (financeiras) dos contratos administrativos podem ser alteradas unilateralmente pela Administração Pública, desde que respeitados os limites estabelecidos pela Lei 8.666/1993.
- IV. De acordo com o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), os limites percentualmente estabelecidos na Lei 8.666/1993 para a alteração unilateral dos contratos administrativos aplicam-se apenas às alterações quantitativas, estando as alterações qualitativas limitadas apenas pela impossibilidade de descaracterização do objeto contratual.

A análise do conteúdo de tais afirmações evidencia que:

- (A) Estão corretas as afirmativas II, III e IV e incorreta a afirmativa I.
- (B) Estão corretas as afirmativas I, II e III, e incorreta a afirmativa IV.
- (C) Estão corretas as afirmativas I e IV, e incorretas as afirmativas II e III.
- (D) Estão corretas as afirmativas II e IV, e incorretas as afirmativas I e III.

(E) Estão corretas as afirmativas I e II, e incorretas as afirmativas III e IV.

I: correta; não se deve confundir convênio com contrato administrativo; neste há obrigações recíprocas (um quer uma coisa ou serviço e o outro quer uma remuneração em dinheiro), ao passo que naquele há interesses comuns (os convenientes querem desenvolver um projeto comum, dividindo tarefas), estabelecendo-se uma parceria para unir esforços no cumprimento desse interesse comum; no primeiro, não há fim lucrativo, ao passo que no segundo há; no convênio, como não há reciprocidade de obrigações, cabe denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no ajuste; **II:** correta; a instabilidade decorre do fato de que a Administração pode rescindi-los unilateralmente (art. 58, II, da Lei 8.666/1993); o desequilíbrio decorre das cláusulas exorbitantes existentes em favor da Administração (art. 58), que, assim, está em posição de supremacia; a comutatividade decorre do fato de que há equilíbrio nas prestações (não nas prerrogativas, mas nas prestações de cada um), sendo que esse equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido até o final do contrato (art. 58, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993); e o formalismo decorre das rigorosas regras de formalização do contrato administrativo, a começar pela regra geral que dispõe que este deve ser escrito (art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **III:** incorreta, pois essa regra vale para as cláusulas regulamentares (art. 58, I, da Lei 8.666/1993), mas não vale para as cláusulas econômicas (art. 58, § 1º, da Lei 8.666/1993); **IV:** incorreta, pois o TCU entende que não só as alterações unilaterais quantitativas, como também as qualitativas devem respeitar os limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993 (Decisão TCU n. 215/99, Plenário). **WG**

„C., oqubadqg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Ao contrário dos contratos administrativos, os convênios administrativos

- (A) não dependem de exame e aprovação prévia por assessoria jurídica da Administração.
- (B) não estão sujeitos à aplicação de normas da Lei Federal 8.666/1993.
- (C) permitem a retirada voluntária de qualquer um dos partícipes, sem que se caracterize inadimplência.
- (D) dependem de prévia licitação, quando houver mais de uma entidade habilitada a celebrar o ajuste.
- (E) não permitem o repasse de recursos financeiros entre os partícipes, visto que cada qual deve arcar com as respectivas tarefas que foram objeto do ajuste.

A: incorreta, pois dependem sim de exame e aprovação prévia por assessoria jurídica da Administração (art. 38, § Único, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois estão sujeitos sim (art. 116 da Lei 8.666/1993); **C:** correta, pois, no convênio, não há sinalagma (obrigações recíprocas), de maneira que a qualquer momento um dos partícipes (não há “partes” e sim “partícipes”) pode denunciar o convênio sem qualquer tipo de sanção; **D:** incorreta, pois a Lei 8.666/1993 não faz tal exigência quanto aos convênios (v. art. 116, § 1º, e art. 1º, *caput*); de qualquer forma, como há dinheiro público envolvido, quando o convênio se der com particulares, de rigor que se utilize mecanismos de respeito aos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade; **E:** incorreta, pois há possibilidade, sim, desse tipo de repasse (art. 116, § 1º, IV, § 2º e § 3º, III, da Lei 8.666/1993). Importante ressaltar que a expressão “convênio” atualmente fica reservada para ajuste entre entes administrativos, vez que os ajuste entre de natureza semelhante entre o Poder Público e entidades privadas sem fins lucrativos, não se enquadrando nas hipóteses de termo de parceria (OSCPs) e contrato de gestão (Organizações Sociais), tem o nome agora de termos de colaboração ou de fomento. Isso porque a Lei 13.019/2014, o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), instituiu normas gerais para as parcerias voluntárias, estabelecidas entre a Administração Direta e Indireta dos entes políticos e organizações da sociedade civil, que, em regime de mútua cooperação, acertem a consecução de finalidades de interesse público (art. 1º). Conforme já comentado, os instrumentos a serem firmados com as organizações da sociedade civil não mais poderão ser chamados de convênio, que passam a ser apenas os acordos de mútua cooperação entre entes políticos. Agora os instrumentos firmados por essas entidades com o Poder Público passam a se chamar termo de colaboração e termo de fomento, usando-se sempre o nome “termo de colaboração”, ficando reservado a nomenclatura “termo de fomento” para as parcerias decorrentes de planos de trabalho que foram propostos pelas organizações da sociedade civil (arts. 16 e 17 da Lei 13.019/2014). E a celebração desses termos depende agora de um processo seletivo, que tem o nome de chamamento público, além uma série de outras normas bem rigorosas, que certamente vão moralizar bastante a celebração desses ajustes. **WG**

„C., oqubadqg

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em relação às licitações, contratos e demais ajustes da Administração Pública é correto afirmar que

- (A) constitui cláusula desnecessária do contrato administrativo a especificação de seu conteúdo, desde que estipulado com clareza o preço e as condições de pagamento.
- (B) as minutas de convênios devem ser previamente examinadas por assessoria jurídica dos órgãos públicos, à qual não compete aprová-las.
- (C) inexistindo interessado selecionado, em decorrência da inabilitação ou da desclassificação, a licitação deverá ser declarada deserta.
- (D) a subcontratação parcial pode ser realizada, desde que haja anterior previsão explícita no edital da licitação e ratificada no contrato.
- (E) as sanções para o caso de inadimplemento não precisam ser indicadas no edital de licitação, mas sim no contrato a ser firmado.

A: incorreta, pois o conteúdo (objeto e seus elementos característicos) é cláusula necessária em todo contrato (art. 55, I, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois a assessoria jurídica precisa aprová-las (art. 38, § Único, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois o caso é de licitação fracassada (apareceram licitantes, mas todos foram inabilitados ou desclassificados); a licitação é considerada deserta quando nenhum licitante aparece para fazer proposta; **D:** correta (art. 72 da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois as sanções pelo inadimplemento devem estar previstas no edital (art. 40, III, da Lei 8.666/1993). **WG**

„D., ojuarqag

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) A respeito dos contratos administrativos, assinale a opção correta.

- (A) A administração pública goza da prerrogativa de, unilateralmente e sem motivação, rescindir contratos administrativos.
- (B) Se a inexecução do contrato decorrer de culpa da administração, poderá o contratado rescindi-lo, recebendo apenas as parcelas devidas até a data da rescisão.
- (C) Não se admite a celebração de contrato verbal com a administração pública, e, em face do princípio constitucional da publicidade, a lei não comporta excepcionalidade a essa vedação.
- (D) O instrumento de contrato é obrigatório em todas as modalidades de licitação.
- (E) A publicação resumida do instrumento de contrato é condição indispensável para sua eficácia.

A: incorreta, pois a motivação é necessária, tratando-se de princípio administrativo (art. 2º caput da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta, pois quando cabível a rescisão judicial do contrato por culpa da administração (o particular deve pedir em juízo a rescisão, fundando seu pedido no art. 78, XIII a XVI, da Lei 8.666/1993), o contratado terá também direito de ser ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido (art. 79, § 2º, da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois há caso excepcional em que se admite o contrato verbal, que é na compra de pronto pagamento de valor até 5% do limite para o convite (art. 60, § Único, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois o instrumento de contrato somente é obrigatório na concorrência e na tomada de preços e nas contratações sem licitação respectivas, sendo facultativo nos demais casos, em que é possível usar carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço (art. 62, caput, da Lei 8.666/1993); **E:** correta (art. 61, § Único, da Lei 8.666/1993). **WG**

„E., ojuarqag

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) No contrato administrativo, é vedada a existência de cláusula compromissória que institua o juízo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis pertencentes a sociedade de economia mista.

1: errada, pois, dado o regime de direito privado dessas entidades, o STJ admite a arbitragem na situação mencionada (MS 11.308/DF, DJ 19/05/2008). **WG**

„E., ojuarqag

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Leia as assertivas a seguir:

- I. Os contratos celebrados pela Administração Pública compreendem, quanto ao regime jurídico, duas modalidades: os contratos de direito privado e os contratos de direito administrativo.
- II. A finalidade de um contrato administrativo, quando sujeita ao direito privado, não necessita ser pública.
- III. Quando se cuida do tema contratual, verifica-se que, no que se refere às sujeições impostas à Administração, não diferem os contratos de direito privado e os administrativos; todos eles obedecem a exigências de forma, de procedimento, de competência, de finalidade.
- IV. Quando a Administração celebra contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes ou de privilégio devem ser explicitadas, sob pena de não valerem.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) II, III e IV.

I: correta. Quando a Administração celebra contratos em situação de supremacia com o particular, tem-se contrato administrativo (ex: contratação de uma empreiteira para fazer uma obra pública). Já quando a Administração celebra contratos em situação de pé de igualdade com o particular, tem-se contrato regido pelo Direito Privado (ex: contratos de financiamento, seguro e locação em que o Poder Público seja locatário); **II:** incorreta, pois a Administração deve sempre agir em função do interesse público; **III:** correta. De fato, no que tange às *sujeições* da Administração, não há diferença entre os contratos administrativos e os regidos pelo direito privado. A diferença está no que tange às *prerrogativas* na Administração, já que esta tem posição de supremacia em relação ao particular nos contratos administrativos, mas não está nessa mesma posição nos contratos regidos pelo direito privado; **IV:** incorreta, pois tais cláusulas decorrem da lei (art. 58 da Lei 8.666/1993), de maneira que, mesmo não estando nos contratos, elas poderão ser invocadas pela Administração. **WG**

„E., ojuarqag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A Lei Federal 8.666/1993, nas contratações de obras, serviços e compras, prevê as seguintes modalidades de garantia, **EXCETO**:

- (A) fiança bancária.
- (B) seguro-garantia.
- (C) penhora do ativo imobilizado.
- (D) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.

O art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993 traz as modalidades de garantia e, dentre as modalidades mencionadas nas alternativas da questão, a única não prevista na lei é a “penhora de ativo imobilizado”. **WG**

„D., ojuarqag

10.2. ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) A União celebrou contrato de obra pública com a empresa X, vencedora de concorrência, para a construção de uma rodovia de 140 (cento e quarenta) km de extensão. O contrato foi celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. No decorrer da obra, entretanto, a Administração verificou a necessidade de alteração no projeto contratado, com o acréscimo de serviços e a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses. Diante do exposto, é correto afirmar que

- (A) não é possível a alteração do objeto contratado, embora a prorrogação do prazo, em tese, seja possível.
- (B) é possível o acréscimo, na obra, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mas, por se tratar de contrato com prazo superior a 12 (doze) meses, é impossível a sua prorrogação.
- (C) é possível o acréscimo, na obra, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, bem como a prorrogação do contrato.
- (D) a alteração unilateral do contrato é permitida, mas não por razão de alteração no projeto contratado.
- (E) desde que haja expressa concordância do contratado, é possível o acréscimo na obra, qualquer que seja o valor, bem como a prorrogação do contrato.

A: incorreta, pois a alteração contratual é prevista em lei (art. 65 da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois a prorrogação é admitida nos casos previstos na lei, sendo que o caso previsto no enunciado admite a prorrogação nos termos do art. 57, § 1º, IV, da Lei 8.666/1993; **C:** correta (arts. 57, § 1º, IV, e 65, § 1º, ambos da Lei 8.666/93); **D:** incorreta, pois um dos casos que enseja a alteração unilateral do contrato é justamente em razão de alteração no projeto contratado para melhor adequação aos seus objetivos (art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois o contrato é obrigado a aceitar os acréscimos previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. **WG**

„D., ojuarqag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, contempla o tratamento dos contratos administrativos, examinando a matéria assinala a alternativa **INCORRETA**.

- (A) É possível a alteração bilateral para contemplar acréscimos ou supressões que não excedam trinta por cento do valor inicial atualizado do contrato.
- (B) A Administração pode modificar, unilateralmente, o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os interesses do contratado.
- (C) A Administração pode rescindir unilateralmente o contrato na hipótese de dissolução da sociedade ou falecimento do contratado.
- (D) O caso fortuito ou força maior, com a devida comprovação, se impeditivos da execução, podem dar motivo à rescisão contratual.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; pois o limite é de 25% e não de 30% (art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993); **B:** assertiva correta (art. 58, I, da Lei 8.666/1993); **C:** assertiva correta (art. 78, X, da Lei 8.666/1993); **D:** assertiva correta (art. 78, XVII, da Lei 8.666/1993). **WG**

„A., ojuarqag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre os contratos administrativos e seu regime jurídico, é correto afirmar que

- (A) ao ocasionar efeitos no contrato, a majoração de tributo realizada por ente de outra esfera administrativa caracteriza fato do príncipe.
- (B) no contrato de locação de bem imóvel, aplica-se o regime jurídico de direito público quando a Administração for parte.
- (C) o regime jurídico de direito público e o princípio constitucional da igualdade não permitem à Administração o uso de cláusulas exorbitantes.
- (D) por razões de interesse público, a regra *rebus sic stantibus* não é aplicada nos contratos administrativos.

A: correta, fato do príncipe é toda determinação estatal, positiva ou negativa, geral, imprevisível e imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato administrativo,

a exigir o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. A majoração de tributos é um exemplo de fato do príncipe; **B**: incorreta, no contrato de locação de bem imóvel o regime jurídico aplicável é, preponderantemente, o de direito privado, o qual sempre sofre algumas derivações de direito público em razão da presença do ente público, mas sem o condão de alterar o regime preponderante na locação; **C**: incorreta, é justamente em nome da supremacia do interesse público sobre o particular e da necessidade de assegurar a isonomia material entre os contratantes (tratando desigualmente os desiguais) que temos a licitude das cláusulas exorbitantes, existentes precipuamente para a proteção do interesse público; **D**: incorreta, todo contrato administrativo possui implicitamente uma cláusula *rebus sic stantibus*, de modo que o quanto pactuado deve ser mantido a menos que "fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe" ensejem a necessidade de reequilíbrio econômico do contrato. **FB**

Gababito

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Determinado ente público locou um imóvel para instalar suas atividades. Contratou, regularmente, obras de reforma para adequação do prédio ao fluxo das pessoas atendidas. Durante a execução das referidas obras identificou-se que seria necessário aditar o contrato em 35% (trinta e cinco por cento) do valor inicial. Nesse caso,

- (A) o contratado fica desobrigado de aceitar o acréscimo, tendo em vista que excedeu o limite de 25% legalmente previsto para majoração do contrato.
- (B) a administração pública deverá realizar nova licitação para contratar o acréscimo de serviços identificado, visto não ser legal a majoração do contrato original em montante superior a 25%.
- (C) a administração deverá aditar o contrato original para alterar seu objeto, na medida em que o montante do acréscimo excede o percentual legal de majoração.
- (D) o contratado deverá aceitar a majoração, tendo em vista que o percentual de aumento está dentro do limite legalmente previsto para majoração de contrato de obras de reforma.
- (E) o contratado terá preferência para participar do novo certame que obrigatoriamente deverá ser realizado, tendo em vista a necessidade de alteração do objeto original do contrato.

De acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas obras, serviços ou compras, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. **WG**

Gababito

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) O Estado contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a construção de um conjunto de unidades escolares em diferentes localidades. No curso da execução do contrato, identificou decréscimo na demanda escolar em Município no qual seria construída uma das unidades. Diante dessa situação, decidiu reduzir, unilateralmente, o objeto inicialmente contratado, não contando, contudo, com a concordância da empresa contratada. De acordo com a Lei no 8.666/1993, a contratada

- (A) está obrigada a aceitar a supressão quantitativa determinada pela Administração, desde que não ultrapasse 25% do valor inicial atualizado do contrato.
- (B) não está obrigada a aceitar a supressão, em face do princípio da vinculação ao edital, exceto quando decorrente de contingenciamento de recursos orçamentários.
- (C) está obrigada a aceitar a supressão quantitativa determinada pela Administração, desde que não ultrapasse 50% do valor do contrato, assegurado o direito ao recebimento por materiais já adquiridos e eventuais prejuízos devidamente comprovados.
- (D) não está obrigada, em nenhuma hipótese, a aceitar a supressão do objeto do contrato, que somente poderá ser implementada por acordo entre as partes e observado o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato.
- (E) poderá rescindir o contrato, unilateralmente, desde que comprove que a sua execução tornou-se economicamente desequilibrada, fazendo jus à indenização por prejuízos comprovados e lucros cessantes.

De acordo com o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. **WG**

Gababito

10.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Acerca dos contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As Constituições Estaduais não podem condicionar a celebração de contratos da Administração à prévia autorização do Poder Legisla-

tivo, quando a Constituição Federal não o fizer.

- (B) Em razão do regime jurídico de direito público que regula os contratos administrativos, a Administração desfrutará de posição de supremacia em relação ao particular contratado.
- (C) Enquanto no contrato administrativo os interesses dos contratantes são opostos e diversos, no convênio administrativo, os interesses são paralelos e comuns, tendo como elemento fundamental a cooperação e não o lucro.
- (D) A Administração é subsidiariamente responsável pelos encargos trabalhistas da contratada quando esta for inadimplente, contudo, não poderá haver oneração do objeto do contrato.
- (E) A Administração pode obrigar o contratado a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões em obras, serviços ou compras até 25% do valor originário do contrato, ou até 50% de acréscimo, no caso de reforma de edifício ou equipamento.

A: assertiva correta, pois está de acordo com o princípio da independência e separação dos poderes; **B**: assertiva correta; essa posição de supremacia da Administração pode ser depreendida do art. 58 da Lei 8.666/1993, que estabelece cláusulas exorbitantes em seu favor; **C**: assertiva correta; não se deve confundir convênio com contrato administrativo. Neste há obrigações recíprocas (um quer uma coisa ou serviço e o outro quer uma remuneração em dinheiro), ao passo que naquele há interesses comuns (os convenientes querem desenvolver um projeto comum, dividindo tarefas), estabelecendo-se uma parceria para unir esforços no cumprimento desse interesse comum. No primeiro, não há fim lucrativo, ao passo que no segundo há. No convênio, como não há reciprocidade de obrigações, cabe denúncia unilateral por qualquer dos partícipes, na forma prevista no ajuste; **D**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a inadimplência do contratado não transfere à Administração a responsabilidade por débitos trabalhistas (art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993) **E**: assertiva correta (art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993). **WG**

Gababito

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) Julgue os itens que se seguem, referentes aos contratos administrativos.

- (1) Contratos de compra de pequeno valor e com pagamento imediato podem ser celebrados verbalmente pela administração pública.
- (2) Os contratos administrativos, ressalvadas as espécies de contratos previstas em lei, devem, necessariamente, conter cláusula que identifique o crédito orçamentário que responderá pela despesa. Portanto, considerando-se as normas vigentes no país, a duração e a execução dos contratos administrativos não podem, via de regra, ultrapassar o prazo de um ano.
- (3) Os contratos relativos à constituição, modificação e extinção de direitos reais sobre imóveis, como os demais contratos administrativos, devem ser lavrados e arquivados em ordem cronológica na repartição interessada.

1: correta, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 2: errada, pois em todos os contratos administrativos deverá conter cláusula que estabeleça o crédito pelo qual correrá a despesa (art. 55, V, da Lei 8.666/1993). A lei de licitações, ressalva, porém, que a duração do contrato poderá ser superior à vigência do respectivo crédito orçamentário nos casos descritos em seu art. 57; 3: correta, nos termos do art. 60, *caput*, da Lei 8.666/1993. **WG**

Gababito

10.4. EXTINÇÃO DO CONTRATO

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com relação aos contratos administrativos.

- (A) Caso a administração constata, no cumprimento do contrato, lentidão que impossibilite a conclusão da obra ou prestação nos prazos estipulados, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente.
- (B) Caso haja rescisão unilateral do contrato pela administração, em razão de cumprimento irregular de prazos, especificações ou projetos, a administração deverá devolver a garantia prestada pelo contratado, arcando com os custos de desmobilização.
- (C) A instauração de insolvência civil do contratado não serve de motivo para a administração rescindir o contrato.
- (D) A subcontratação total ou parcial do objeto contratado não admitida no edital ou no contrato não autoriza a rescisão unilateral do contrato, desde que este seja cumprido de acordo com o prazo estipulado.
- (E) É nulo e sem nenhum efeito, em qualquer caso, qualquer contrato verbal com a administração pública.

A: correta (art. 78, III, da Lei 8.666/1993); **B**: incorreta, pois a rescisão por esse motivo não está dentre as exceções previstas no art. 79, § 2º, da Lei 8.666/1993 (v. art. 78, II, da Lei 8.666/1993); **C**: incorreta, pois é caso sim de rescisão (art. 78, IX, da Lei 8.666/1993); **D**: incorreta, pois admite a rescisão sim (art. 78, VI, da Lei 8.666/1993); **E**: incorreta, pois há exceção em que é possível contrato verbal, quando se tratar de valor bem pequeno (até 5% do limite para o convite), nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. **WG**

Gababito

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos contratos administrativos, conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência.

- (A) Conforme a legislação de regência, admite-se a exigência de prestação de garantia em diversas modalidades nas contratações de obras, serviços e compras, cabendo ao contratante a escolha da modalidade de garantia.
- (B) Segundo a doutrina, a natureza *intuitu personae* não se insere, em regra, entre as peculiaridades do contrato administrativo.
- (C) De acordo com o STJ, a rescisão de contrato administrativo por ato unilateral da administração, com fundamento no interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos decorrentes do ato, entre os quais se incluem os danos emergentes, mas não os lucros cessantes.
- (D) A rescisão amigável ou administrativa mediante acordo entre as partes não é cabível nas hipóteses configuradoras dos chamados fatos da administração.
- (E) Os contratos administrativos em sentido próprio e restrito são lavrados nas repartições interessadas, com exceção dos contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, os quais devem ser formalizados por instrumento lavrado em cartório de notas.

A: incorreta, pois cabe ao contratado essa escolha (art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois o contrato administrativo é considerado *intuitu personae*, já que não pode ser cumprido por terceiros que não o contratado, ressalvadas as exceções legais (ex: art. 72 da Lei 8.666/1993); **C:** incorreta, pois, segundo o STJ, “esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sob justificativa de interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes. Precedentes. É que, sob a perspectiva do Direito Administrativo Consensual, os particulares que travam contratos com a Administração Pública devem ser vistos como parceiros, devendo o princípio da boa-fé objetiva (e seus corolários relativos à tutela da legítima expectativa) reger as relações entre os contratantes público e privado” (REsp 1240057/AC, DJe 21.09.2011); **D:** incorreta, pois a única condicionante legal a que se faça a rescisão amigável é que “haja conveniência para a Administração” (art. 79, II, da Lei 8.666/1993), situação que não é incompatível com a ocorrência de um fato da administração a justificar rescisão bilateral do contrato; **E:** correta (art. 60, *caput*, da Lei 8.666/1993). **WG**

„A. oimabeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Conforme a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no tocante à nulidade do contrato administrativo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A declaração de nulidade do contrato administrativo admite indenização por serviços executados e prejuízos não imputáveis ao contratado.
- (B) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera efeitos *ex nunc*, prevalecendo os atos já praticados.
- (C) A declaração de nulidade exonera a Administração de indenizar o contratado, ainda que já tenha executado parcialmente o contrato.
- (D) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera efeitos *ex tunc*, facultando a responsabilização.

A: correta (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **B:** incorreta, pois os efeitos são retroativos (*ex tunc*), nos termos do art. 59, *caput*, da Lei 8.666/1993; **C:** incorreta, pois o dever de indenização existe pelo que o contratado houver executado até a data da anulação e por outros prejuízos comprovados, salvo demonstração de má-fé deste (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993); **D:** incorreta, pois a frase “facultando a responsabilização” é falsa, pois o art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 DETERMINA a promoção da responsabilidade de quem deu causa à nulidade. **WG**

„A. oimabeg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) A Lei 8.666/1993 prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo pela administração pública. Segundo essa Lei, ao particular é assegurado

- (A) a faculdade de rescindir o contrato unilateralmente no caso de inadimplemento da administração pública, ainda que se trate de serviço público essencial.
- (B) o poder de paralisar a execução do contrato sem qualquer penalidade, independentemente de provocação administrativa ou judicial, ainda que se trate de serviço público essencial, no caso de infração, por parte da administração, de cláusula contratual.
- (C) a suspensão de suas obrigações contratuais no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração pública em decorrência de serviços já executados.
- (D) o desfazimento dos serviços já executados, caso seja materialmente possível, e a rescisão unilateral da avença.
- (E) poder de requerer administrativamente a rescisão unilateral e o pagamento de indenização pelos serviços já executados, caso não seja possível o desfazimento material dos mesmos e o retorno ao *status quo ante*.

Art. 78, XV, da Lei 8.666/1993. **WG**

„A. oimabeg

11. SERVIÇOS PÚBLICOS

11.1. CONCEITO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS, CLASSIFICAÇÃO E PRINCÍPIOS

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A celebração de um contrato administrativo, tendo por objeto a construção de uma usina eólica, para ter validade jurídica,

- (A) prescinde de qualquer autorização de outro Poder, por falta de previsão constitucional.
- (B) está condicionada à aprovação popular.
- (C) reclama prévia autorização do Poder Judiciário.
- (D) está condicionada à prévia autorização do Poder Legislativo.

Os potenciais de energia eólica, diferentemente dos de energia hidráulica (art. 21, XII, “b”, da CF), por exemplo, não estão elencados na Constituição como potenciais que exigem autorização, permissão ou concessão estatais. Assim, não há necessidade de aprovação de qualquer outro Poder ou de aprovação popular, ficando afastadas as alternativas “b”, “c” e “d”, estando correta a alternativa “a”. **WG**

„A. oimabeg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos serviços postais, assinale a alternativa correta.

- (A) O serviço postal é serviço público exclusivo da União, prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em situação de privilégio.
- (B) Os veículos utilizados pela ECT para prestação dos serviços postais podem ser penhorados, desde que em decorrência de execução fiscal pelo não pagamento do IPVA.
- (C) A ECT é empresa pública submetida ao regime privado, razão pela qual suas dívidas judiciais não se submetem ao regime de precatório.
- (D) O Estado de Minas Gerais pode cobrar o ICMS incidente sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela ECT, tendo em vista que a imunidade tributária do artigo 150, VI, “a”, CF, não se aplica às empresas privadas.

A: correta (art. 21, X, da CF); **B a D:** incorretas, pois, pelo fato de os Correios terem monopólio, não concorrendo com outras entidades privadas, o STF entende que são titulares da imunidade de impostos atribuída à Fazenda Pública, bem como a impenhorabilidade de bens. **WG**

„A. oimabeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Em relação à classificação dos serviços públicos, é correto afirmar que Serviços

- (A) de Utilidade Pública são os que a Administração, reconhecendo sua necessidade para os membros da coletividade, presta-os diretamente.
- (B) próprios do Estado são aqueles que se relacionam diretamente com as atribuições do Poder Público e, para a execução dos quais, a Administração usa de sua supremacia com os administrados.
- (C) industriais são os que produzem renda para quem os presta, porém essa remuneração é denominada contribuição de melhoria.
- (D) gerais, como o de iluminação pública, são os que a Administração presta quando tem usuários determinados.
- (E) públicos individuais são os que têm usuários determinados, porém uma vez implantados não geram direitos à sua obtenção por todos os administrados.

A: incorreta. Serviços de utilidade pública (ou *serviços impróprios do Estado*) são aqueles que podem ser executados não só diretamente pela Administração, como também por concessionário; **B:** correta, pois os *serviços próprios do Estado* são aqueles que só a Administração pode prestar, exatamente por se relacionarem com as próprias atribuições do Poder Público; naturalmente, em tais serviços a Administração tem o poder de usar a sua supremacia; **C:** incorreta, pois, apesar de ser correto dizer que tais serviços são os que produzem renda para quem os presta, a remuneração desses serviços não se dá por meio de tributos, mas sim por meio de preço ou tarifa; **D:** incorreta, pois os serviços gerais, por definição, têm usuários gerais ou indeterminados; **E:** incorreta, pois todos os serviços públicos devem respeitar o dever de generalidade, de modo que todos os administrados têm direito à sua obtenção. **WG**

„A. oimabeg

(Magistratura do Trabalho – 23ª Região – 2012) Assinale a alternativa que contém proposição incorreta.

- (A) São consequências da aplicação do princípio da continuidade do serviço público, nos contratos administrativos, os privilégios para a Administração de encampação e de uso compulsório de recursos humanos e materiais da contratada, quando necessário para garantir a continuidade da execução do serviço.
- (B) O princípio da flexibilidade dos meios ao fim autoriza mudanças no regime de execução do serviço público para adaptá-lo ao interesse público.

- (C) serviço público adequado é definido por lei como o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
- (D) nos termos da lei, caracteriza-se como descontinuidade do serviço público, também, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, nem por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
- (E) pelo princípio da igualdade dos usuários perante o serviço público, desde que a pessoa satisfaça às condições legais, faz jus à prestação do serviço público, sem qualquer distinção de caráter pessoal.

A: assertiva correta, pois, nos dois casos (encampação e uso compulsório de recursos), há de se cuidar para que o serviço não seja interrompido, preservando-se o princípio da continuidade do serviço público; **B:** assertiva incorreta, pois, desde que não haja mudança no objeto da concessão, mas apenas no regulamento do serviço, o poder concedente tem, de fato, flexibilidade para alterar cláusulas regulamentares do serviço, de modo a atender as mudanças do interesse público; **C:** assertiva correta (art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995); **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; pois não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção nos casos citados (art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995); **E:** assertiva correta, para que se atenda ao princípio da isonomia, da impessoalidade e da generalidade, sendo que este se encontra no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995. **WG**

„D., oµræqeg

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) A respeito dos princípios e regime jurídico aplicável ao serviço público é correto afirmar que

- (A) o princípio da universalidade veda a exploração por regime de concessão de serviços de natureza essencial.
- (B) a modicidade tarifária impõe a obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação de serviço público por concessionários ou permissionários quando o mesmo se mostrar deficitário.
- (C) o princípio da universalidade e da igualdade dos usuários veda a suspensão da prestação de serviço público por inadimplemento do usuário.
- (D) o princípio da continuidade do serviço público impede a Administração de encampar o serviço enquanto não selecionar, por procedimento licitatório, nova concessionária ou permissionária.
- (E) o princípio da continuidade do serviço público impede o concessionário de rescindir unilateralmente o contrato no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, devendo intentar ação judicial para esse fim.

A: incorreta, pois esse princípio tem outro sentido, qual seja, o de impor que os serviços públicos estejam à disposição de todos; ademais, a lei não impede que um serviço essencial seja objeto de concessão; **B:** incorreta, pois a modicidade impõe uma tarifa acessível, o que não significa que o poder concedente tenha que subsidiar o serviço; o fato de um serviço se mostrar deficitário tem que ser analisado com calma, podendo ser que o modelo escolhido tenha sido inadequado (já que se deve usar a parceria público-privada quando as tarifas são insuficientes) ou que a concessionária esteja gerindo mal o serviço; problemas de déficit devem ser resolvidos, num primeiro momento, pelo aumento de tarifa (sem que esta deixa de ser acessível); outra possibilidade é verificar se o edital permite que se institua outras fontes de renda, como a publicidade; **C:** incorreta, pois, em caso de não pagamento, a Lei 8.987/1995 admite a interrupção no fornecimento do serviço (art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois o art. 37 da Lei 8.987/1995 não estabelece esse requisito prévio à encampação; **E:** correta (art. 39 da Lei 8.987/1995). **WG**

„C., oµræqeg

11.2. AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) Sobre a concessão de serviço público, naquilo que a distingue da permissão, assinale a alternativa correta.

- (A) É feita à pessoa jurídica ou consórcio de empresa.
- (B) Admite outras modalidades de licitação, além da concorrência.
- (C) Tem natureza contratual a título precário.
- (D) Retira-se dela a característica de contrato de adesão.
- (E) Pode ser realizada mediante ato unilateral da administração.

A: correta (art. 2º, II, da Lei 8.987/1995); já as permissões de serviço público são feitas em favor de pessoa física ou jurídica (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois é caso de concorrência (art. 2º, II, da Lei 8.987/1995); já as permissões de serviço público admitem outra modalidade licitatória (art. 2º, IV, da Lei 8.987/95); **C:** incorreta, pois a natureza precária é típica da permissão de serviço público (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois as duas têm característica de contrato de adesão; **E:** incorreta, pois a concessão tem natureza contratual (bilateral), não se tratando de ato unilateral. **WG**

„A., oµræqeg

(Delegado/RJ – 2013 – FUNCAB) Quanto à permissão do serviço público, considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Resulta de delegação negocial.
- II. Dispensa licitação prévia.
- III. Só pode ser firmada com pessoa física ou jurídica.
- IV. O permissionário está sujeito à responsabilidade civil objetiva.

- (A) Apenas estão corretas as afirmativas I, II e III.
- (B) Apenas estão incorretas as afirmativas III e IV.
- (C) Apenas estão corretas as afirmativas I, III e IV.
- (D) Apenas estão incorretas as afirmativas I e IV.
- (E) Apenas estão corretas as afirmativas II e IV.

I: correta, pois é delegação de serviço público e é classificada como *ato negocial*; **II:** incorreta, pois o art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995 exige licitação; **III:** correta (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995); **IV:** correta, pois a responsabilidade dos prestadores de serviço público é objetiva. **WG**

„C., oµræqeg

(Ministério Público/GO – 2012) Concessão e permissão são instrumentos através dos quais se descentraliza a prestação de serviços públicos para particulares. Considerando o disposto na Lei 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, é incorreto afirmar:

- (A) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- (B) Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, tomando-se como serviço adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
- (C) Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sendo que a fiscalização exercida pelo órgão competente pode atenuar essa responsabilidade.
- (D) Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

A: assertiva correta (art. 2º, II, da Lei 8.987/1995); **B:** assertiva correta (art. 6º, *caput* e § 1º, da Lei 8.987/1995); **C:** assertiva incorreta (devendo ser assinalada); a fiscalização exercida pelo órgão competente não atenua essa responsabilidade (art. 25, *caput*, da Lei 8.987/1995); **D:** assertiva correta (art. 14 da Lei 8.987/1995). **WG**

„C., oµræqeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Constitui característica da permissão de serviço público, entre outras:

- (A) o serviço pode ser cedido pelo permissionário.
- (B) independe de licitação, se assim atender o interesse público.
- (C) deve ser concedida com fixação de prazo.
- (D) tem a titularidade de seu objeto transferida ao particular.
- (E) pode ser revogada a qualquer momento, em razão de interesse público.

A: incorreta, pois a permissão se dá *intuitu personae*; **B:** incorreta, pois depende sim de licitação (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995); **C:** incorreta, pois a lei não exige a fixação de prazo, até porque a permissão é precária (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995), ou seja, pode ser revogada a qualquer tempo, sendo desnecessária, assim, a fixação de prazo; **D:** incorreta, pois, seja na permissão, seja na concessão o particular não recebe a titularidade do serviço público, que continua sendo do Poder Público, mas apenas a possibilidade de executar o serviço público; **E:** correta, pois a permissão, como se viu, é precária, ou seja, pode ser revogada a qualquer tempo, de modo a atender ao interesse público (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995). **WG**

„E., oµræqeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) De acordo com a norma do artigo 175 da Constituição da República, incumbe ao poder público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

A esse respeito, qual a natureza jurídica da permissão de serviço público?

- (A) Contrato de programa
- (B) Contrato de adesão
- (C) Ato administrativo qualificado
- (D) Ato administrativo complexo
- (E) Ato administrativo composto

A permissão de serviço público é “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco” (art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995). Repare que a natureza material é de ato unilateral e precário. Porém, a mesma Lei 8.987/1995 estabelece que a permissão será formalizada por meio de contrato de adesão. Assim, em sentido formal, a permissão tem natureza de contrato de adesão (art. 40 da Lei 8.987/1995). **WG**

„E., oµræqeg

11.3. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

(Advogado da Assembleia Legislativa/MA – 2013 – FGV) A prestação de serviços públicos no Brasil poderá ser feita de forma direta ou indireta. Uma das formas de delegação da prestação de serviços público é o contrato de concessão. Esse contrato poderá ser extinto por meio de várias formas previstas na Lei 8.987/1995. Com relação a essas formas de extinção, assinale a afirmativa correta.

- (A) O contrato de concessão não pode ser extinto por iniciativa da concessionária em nenhuma hipótese.
- (B) Uma vez decretada a intervenção a concessão será necessariamente extinta.
- (C) Somente por ordem judicial a encampação poderá ser decretada.
- (D) Todas as formas de extinção da concessão são autoexecutáveis.
- (E) A inexecução total ou parcial do serviço por parte da concessionária pode levar a caducidade da concessão.

A: incorreta, pois pode ser extinto por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim (art. 39, *caput*, da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois o art. 34 da Lei 8.987/1995 dispõe que “cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão”; **C:** incorreta, pois a encampação se dá por decisão administrativa do poder concedente, submetida a apreciação do Legislativo, não sendo necessária a intervenção judicial (art. 37 da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois a encampação requer autorização legislativa e a extinção por pedido do concessionário requer decisão judicial (arts. 37 e 39 da Lei 8.987/1995); **E:** correta (art. 38, *caput*, da Lei 8.987/1995). **WG**

„3. 01100000

(Procurador da Assembleia Legislativa/MT – 2013 – FGV) Em relação à extinção da concessão de um serviço público, analise as afirmativas a seguir.

- I. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido.
- II. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se caducidade.
- III. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão do contrato de concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (D) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

I: correta (art. 36 da Lei 8.987/1995); **II:** incorreta, pois o nome dessa retomada é encampação (art. 37 da Lei 8.987/1995); **III:** incorreta, pois a lei (art. 38, *caput*, da Lei 8.987/1995) não usa a expressão “rescisão do contrato de concessão”, mas sim “a declaração de caducidade da concessão”, reservando a primeira expressão (“rescisão”) para o pedido de extinção da concessão feito pelo particular, por culpa da Administração (art. 39 da Lei 8.987/1995). **WG**

„A. 01100000

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Conforme o art. 28-A, da Lei 8.987/1995, para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas certas condições, dentre as quais,

- (A) com o registro do contrato de cessão dos créditos em cartório de títulos e documentos, terá ele eficácia perante terceiros e perante o Poder Público concedente.
- (B) os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, mediante decisão do Poder Público concedente em cada situação concreta em que se dê tal constituição.
- (C) o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária.
- (D) o contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, salvo acordo das partes que indique possibilidade de retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato.
- (E) serão considerados contratos de longo prazo somente aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 15 (quinze) anos.

A: incorreta, pois essa cessão do crédito só terá eficácia em relação ao Poder Público quando for este formalmente notificado (art. 28-A, II, da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois não é necessária decisão do Poder Público, já que a lei não impõe qualquer formalidade adicional para essa constituição (art. 28-A, III, da Lei 8.987/1995); **C:** correta, nos exatos termos do art. 28-A, IV, da Lei 8.987/1995; **D:** incorreta, pois é vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato; **E:** incorreta, pois serão considerados contratos de longo prazo os que tenham obrigações com prazo médio de vencimento superior a 5 anos e não a 15 anos (art. 28-A, parágrafo único, da Lei 8.987/1995). **WG**

„3. 01100000

(Ministério Público/SP – 2013 – PGMP) Qual alternativa NÃO está de acordo com a Lei Federal 8.987, de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos?

- (A) Serviço público adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação.
- (B) Atualidade é um elemento da adequação do serviço público e compreende a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações e também a melhoria e a expansão do serviço.
- (C) Não descaracteriza o princípio da continuidade do serviço público a sua interrupção em situação de emergência nem, desde que com prévio aviso, nos casos de interrupção por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.
- (D) No atendimento às peculiaridades do serviço, poderá a Administração possibilitar outras fontes de receitas complementares ou acessórias, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.
- (E) As tarifas devem ser igualitárias mesmo em face de características técnicas diferenciadas e de custos específicos do atendimento aos distintos grupos de usuários.

A: incorreta, pois tal disposição está na Lei 8.987/1995 (art. 6º, § 1º); **B:** incorreta, pois tal disposição está na Lei 8.987/1995 (art. 6º, § 2º); **C:** incorreta, pois tal disposição está na Lei 8.987/1995 (art. 6º, § 3º); **D:** incorreta, pois tal disposição está na Lei 8.987/1995 (art. 11); **E:** correta, pois as tarifas podem ser diferenciadas (e não igualitárias) em função dessas características e custos (art. 13 da Lei 8.987/1995). **WG**

„3. 01100000

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) O serviço público pode ser coativamente retomado pelo poder concedente por motivo de interesse público, tratando-se de direito de:

- (A) retrocessão.
- (B) rescisão.
- (C) reversão.
- (D) encampação.
- (E) reintegração.

Trata-se de encampação ou resgate, nos termos do art. 37 da Lei 8.987/1995, consistindo na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. **WG**

„3. 01100000

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Nos termos da legislação em vigor, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Bens reversíveis são aqueles que foram objeto de desapropriação pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e que anteriormente integravam o patrimônio de outro órgão ou entidade estatal ou paraestatal da administração direta, indireta ou fundacional.
- (B) Encampação consiste na estatização da empresa concessionária, após expirado o prazo da concessão, mediante prévia declaração de utilidade ou interesse público, através de decreto específico do poder concedente.
- (C) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; ou, ainda, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
- (D) A tarifa do serviço público concedido será fixada pela proposta de menor preço apresentada no processo de licitação, sendo vedada sua diferenciação em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

A: incorreta, pois são os bens aplicados na execução do serviço público concedido e que o contrato de concessão determina que sua utilização passará a se dar pelo poder concedente (art. 35, § 1º, da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois consiste tão somente na extinção da concessão outorgada a concessionária, por motivo de interesse público, não passando a empresa concessionária a ser estatal; **C:** correta (art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois as tarifas poderão ser diferenciadas em função dos elementos citados na alternativa (art. 13 da Lei 8.987/1995). **WG**

„3. 01100000

(Defensor Público/AC – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da concessão de serviços públicos.

- (A) Se houver interesse público superveniente à concessão, poderá o poder público, por intermédio da encampação, retomar a prestação do serviço.
- (B) A outorga consiste na transferência para o particular da incumbência de prestação, mediante remuneração, de determinado serviço público.
- (C) Admitem-se concessões de serviços públicos por prazo indeterminado.
- (D) É proibida a subconcessão de serviços públicos.
- (E) A intervenção do poder concedente no serviço resulta na extinção da concessão.

A: correta (art. 37 da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois a transferência da incumbência de prestação de serviço público tem o nome de concessão ou de permissão de serviço público (art. 2º, II e IV, da Lei 8.987/1995); **C:** incorreta, pois a concessão de serviço público é sempre por prazo determinado (arts. 2º, II; 18, I e 23, I, da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois a subconcessão é admitida, desde que autorizada pelo Poder Concedente e precedida de concorrência; **E:** incorreta, pois nem sempre isso ocorre, conforme se depreende do art. 34 da Lei 8.987/1995. **WG**

„D., oimabag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) A respeito de concessões e permissões de serviço público, julgue os itens subsequentes.

- (1) À concessionária cabe a execução do serviço concedido, incumbindo-lhe a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, não admitindo a lei que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua tal responsabilidade.
- (2) A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade convite, estando a abertura do processo licitatório condicionada a autorização, fundamentada em estudo técnico, da autoridade competente.
- (3) Reversão consiste na transferência, em virtude de extinção contratual, dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente.

1: correta (art. 25, *caput*, da Lei 8.987/1995); **2:** incorreta, pois a licitação é na modalidade concorrência (art. 10, *caput*, da Lei 11.079/2004); **3:** correta (art. 35, § 1º, da Lei 8.987/1995). **WG**

„D., oimabag

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Com o objetivo de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, o poder concedente pode intervir na concessão por prazo determinado. Para sua formalização, a intervenção pressupõe

- (A) lei autorizativa
- (B) lei complementar
- (C) autorização judicial
- (D) decreto do poder concedente
- (E) resolução da agência reguladora competente

O art. 32, parágrafo único, da Lei 8.987/1995 exige decreto do poder concedente para a formalização da intervenção na concessão. **WG**

„D., oimabag

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Examinando-se as proposições a respeito da concessão de serviços públicos, assinale a alternativa correta:

- I. A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Diferença-se da permissão de serviço público pois nesta a delegação ocorre a título precário e independe de licitação.
 - II. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos.
 - III. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente após o término do prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e depois de prévio pagamento da indenização.
 - IV. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem.
- (A) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições I e II estão corretas.
 - (C) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
 - (D) Somente as proposições I e III estão corretas.

I: incorreta, pois a permissão de serviço público também depende de licitação (*vide* art. 2º, II e IV, da Lei 8.987/1995); **II:** correta (art. 7º-A da Lei 8.987/1995); **III:** incorreta, pois a encampação se dá *durante* o prazo da concessão (art. 37 da Lei 8.987/1995); **IV:** correta (art. 23-A da Lei 8.987/1995). **WG**

„D., oimabag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Na concessão de serviço público, a rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual denomina-se

- (A) retrocessão.
- (B) encampação.
- (C) reversão.
- (D) caducidade.
- (E) adjudicação.

De acordo com o art. 38, *caput*, da Lei 8.987/1995, em caso inexecução total ou parcial do contrato (inadimplemento absoluto ou relativo), o poder concedente poderá declarar a caducidade da concessão, de forma que a alternativa “d” é a correta. **WG**

„D., oimabag

11.4. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)

(Promotor de Justiça/MG – 2013) O legislador introduziu a Lei 11.079 no âmbito federal, possibilitando a criação das Parcerias Público-Privadas (PPP's), gerando grande repercussão e significativa mudança no Direito Público devido à interação do capital privado na Administração Pública Brasileira, para execução de serviços públicos. Nessa matéria, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- (A) É admitida a celebração de contrato de parceria público-privada somente quando o valor do contrato seja inferior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
- (B) Na contratação de parceria público-privada, será observada a responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias.
- (C) As cláusulas dos contratos de parceria público-privada devem também prever a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.
- (D) As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público.

A: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; pois o valor deve ser igual ou superior a R\$ 20 milhões (art. 2º, § 4º, da Lei 11.079/2004); **B:** assertiva correta (art. 4º, IV, da Lei 11.079/2004); **C:** assertiva correta (art. 4º, VI, da Lei 11.079/2004); **D:** assertiva correta (art. 8º, IV, da Lei 11.079/2004). **WG**

„D., oimabag

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Sobre as formas de contratação na Administração Pública, é correto afirmar que

- (A) a concessão é extinta se houver necessidade de intervenção do poder concedente.
- (B) a União deve ser parte em consórcio.
- (C) o protocolo de intenções pode ser assinado após a formalização do consórcio.
- (D) a parceria público-privada na modalidade patrocinada envolve tarifa a ser cobrada dos usuários.
- (E) é admitida a parceria público-privada para o fornecimento de mão de obra.

A: incorreta, pois “Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão” (art. 34 da Lei 8.987/1995); **B:** incorreta, pois não há necessidade da União participar de todo e qualquer consórcio público (Lei 11.107/2005); **C:** incorreta, pois o protocolo de intenções é providência prévia para a celebração de contrato de consórcio público (art. 3º da Lei 11.107/2005); **D:** correta (art. 2º, § 1º, Lei 11.079/2004); **E:** incorreta, pois é vedada a parceria público-privada que tenha como único objeto o fornecimento de mão de obra. **WG**

„D., oimabag

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) É **correto** afirmar que a parceria público-privada (PPP), é um contrato de concessão firmado entre empresa privada e o governo federal, por valor não inferior a:

- (A) R\$ 5 milhões.
- (B) R\$ 10 milhões.
- (C) R\$ 20 milhões.
- (D) R\$ 30 milhões.
- (E) R\$ 40 milhões.

Para ser uma parceria público-privada – PPP, o contrato não pode ter valor inferior a R\$ 20 milhões (art. 2º, § 4º, I, da Lei 11.079/2004). Vale lembrar que o contrato não pode, também, ter prazo inferior a 5 anos e ter como único objeto o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. **WG**

„D., oimabag

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Nos termos da legislação em vigor sobre as parcerias público-privadas, a modalidade de concessão de serviços públicos ou obras públicas, que envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, é denominada concessão

- (A) comum.
- (B) administrativa.
- (C) ordinária.
- (D) tradicional.
- (E) patrocinada.

Como o próprio nome diz, a modalidade de PPP em que o Poder Público, adicionalmente às tarifas dos usuários, paga uma contraprestação ao parceiro privado (patrocínio) tem o nome de concessão patrocinada (art. 2º § 1º da Lei 11.079/2004). **WG**

„D., oijueqag

(Delegado de Polícia/GO – 2013 – UEG) Sobre as parcerias público-privadas, dispõe a Lei 11.079/2004:

- (A) é vedada celebração de contrato de parceria cujo período de prestação de serviço seja inferior a 3 (três) anos.
- (B) a tomada de preço é a modalidade de licitação que deve preceder o contrato de parceria.
- (C) na concessão patrocinada, a remuneração do parceiro é feita exclusivamente pelos usuários.
- (D) os parceiros compartilham os riscos, de modo que há solidariedade ainda que diante de fatos imprevisíveis.

A: incorreta, pois a vedação é para períodos inferiores a 5 anos (art. 2º, § 4º, II, da Lei 11.079/2004); **B:** incorreta, pois a concorrência é a modalidade necessária (art. 10, “caput”, da Lei 11.079/2004); **C:** incorreta, pois é na concessão comum em que isso ocorre, ou seja, em que o pagamento é realizado com base nas tarifas cobradas dos usuários dos serviços concedidos (art. 9º da Lei 8.987/1995); na concessão patrocinada o parceiro é remunerado com tarifas e também com contraprestação do Poder Público; na concessão administrativa só há contraprestação do Poder Público (art. 2º, § 1º e 2º, da Lei 11.079/2004); **D:** correta (art. 5º, III, da Lei 11.079/2004). **WG**

„D., oijueqag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de relação à parceria público-privada no âmbito da Administração, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão, podendo assumir as modalidades patrocinada ou administrativa.
- (B) Mediante previsão legal, a remuneração da parceria público-privada poderá ser variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato.
- (C) Fica vedada no âmbito da parceria público-privada a instituição de mecanismos privados de resolução de disputas, sendo vedada a cláusula compromissória.
- (D) Não poderá ser aberto processo licitatório para contratação de parceria público-privada se o seu objeto não estiver previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado.

A: assertiva correta (art. 2º, caput, da Lei 11.079/2004); **B:** assertiva correta (art. 6º, § 1º, da Lei 11.079/2004); **C:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; esses mecanismos são admitidos (art. 11, III, da Lei 11.079/2004); **D:** assertiva correta (art. 10, V, da Lei 11.079/2004). **WG**

„D., oijueqag

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Ocorre delegação legal sempre que determinado serviço público é descentralizado a pessoas jurídicas distintas do Estado, mas integrantes da própria Administração; e delegação negocial quando a descentralização for para pessoas da iniciativa privada, mediante atos ou contratos administrativos.
- II. Em razão do regime jurídico diferenciado dos contratos de parcerias público-privadas, neles poderão ser adotados mecanismos privados de solução de conflitos, entre os quais a arbitragem.
- III. Por ficção jurídica, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público considera-se integrante da Administração Indireta de todos os entes federativos consorciados.

ALTERNATIVAS

- (A) apenas a afirmativa I é correta
- (B) as afirmativas II e III são corretas
- (C) apenas a afirmativa II é correta
- (D) todas as afirmativas são corretas
- (E) todas as afirmativas são incorretas

I: correta, valendo salientar que a doutrina também denomina a primeiro caso de desconcentração por outorga e o segundo, de descentralização por colaboração; **II:** correta (art. 11, III, da Lei 11.079/2004); **III:** correta (art. 6º, § 1º, da Lei 11.107/2005). **WG**

„D., oijueqag

12. PROCESSO ADMINISTRATIVO

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Nos processos administrativos regidos pela Lei Federal 9.784/1999, há expressa determinação de critérios a serem observados, com EXCEÇÃO de:

- (A) Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição.
- (B) Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
- (C) Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei.
- (D) Inércia oficial, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados.

A: incorreta (art. 2º, parágrafo único, V, da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta (art. 2º, parágrafo único, IX, da Lei 9.784/1999); **C:** incorreta (art. 2º, parágrafo único, XI, da Lei 9.784/99); **D:** correta (art. 2º, parágrafo único, XII, da Lei 9.784/1999); o texto legal traz a seguinte redação: “impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”. **WG**

„D., oijueqag

(Promotor de Justiça Militar – MPU – 2013) Sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, é correto afirmar que:

- (A) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, bem como por motivo de conveniência ou oportunidade.
- (B) Das decisões administrativas cabe recurso com base em razões de legalidade, mas nunca por razões de mérito.
- (C) Caso inexistir ofensa ao interesse público ou prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
- (D) Recurso administrativo tramitará no máximo por duas instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

A: incorreta, pois de fato os atos ilegais devem ser anulados, mas os atos que não tenham mais conveniência ou oportunidade devem ser revogados (art. 53 da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta, pois os recursos poderão veicular razões de legalidade e de mérito também (art. 56, caput, da Lei 9.784/1999); **C:** correta (art. 55 da Lei 9.784/1999); **D:** incorreta, pois tramitará por no máximo “três” instâncias administrativas (art. 57 da Lei 9.784/1999). **WG**

„D., oijueqag

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Os atos do processo administrativo

- (A) dispensam motivação quando decorrem de reexame de ofício.
- (B) dependem de forma determinada em lei.
- (C) podem ser objeto de delegação quando sua edição tiver caráter normativo.
- (D) não podem ser objeto de avocação.
- (E) devem ser iniciados perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, salvo disposição em contrário.

A: incorreta, pois a motivação é obrigatória nesse caso (art. 50, VI, da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta, pois os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22, caput, da Lei 9.784/1999); **C:** incorreta, pois não cabe delegação nesse caso (art. 13, I, da Lei 9.784/1999); **D:** incorreta, pois é cabível avocação na forma prevista no art. 15 da Lei 9.784/1999; **E:** correta (art. 17 da Lei 9.784/1999). **WG**

„D., oijueqag

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe a lei que regula os procedimentos administrativos (Lei 9.784/1999), assinale a opção correta.

- (A) Um órgão administrativo e seu titular podem delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, incluindo-se a edição de atos normativos.
- (B) O não atendimento da intimação feita pelo órgão competente perante o qual tramita processo administrativo implicará reconhecimento da verdade dos fatos por parte do administrado.
- (C) Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, ainda que dependam de dados registrados em documentos existentes na própria administração.
- (D) Acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, deve-se dar ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal.
- (E) O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, ainda que comprovada má-fé.

A: incorreta, pois não é possível delegar a competência para a edição de atos normativos (art. 13, I, da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta, pois o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado (art. 27, caput, da Lei 9.784/1999); **C:** incorreta, pois nesse caso cabe à Administração prover, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (arts. 36 e 37

(Delegado/PR – 2013 – UEL-COPS) A administração pública direta e indireta recebe o controle externo, relacionado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o órgão que exerce esse controle.

- (A) Poder Executivo com o auxílio do Poder Judiciário.
- (B) Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas.
- (C) Poder Legislativo com o auxílio do Poder Judiciário.
- (D) Poder Judiciário com o auxílio do Tribunal de Justiça.
- (E) Poder Judiciário com o auxílio do Tribunal de Contas.

O controle externo da administração pública é feito pelo Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas, nos termos do art. 71, *caput*, da CF. **WG**

13.2. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Com referência ao controle jurisdicional, julgue o item abaixo.

- (1) O *habeas corpus* é remédio cabível para o controle jurisdicional de ato da administração; contudo, salvo os pressupostos de legalidade, o referido remédio não será cabível em relação a punições disciplinares militares.

1: certa (art. 142, § 2º, da CF). **WG**

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Segundo o entendimento firmado no âmbito do STJ, quando se tratar de ato de demissão de servidor público, é permitido questionar o Poder Judiciário acerca da legalidade da pena a ele imposta, até porque, em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato de demissão.

1: certa, podendo o Judiciário verificar se o devido processo legal foi respeitado, inclusive quanto ao contraditório e à ampla defesa, bem como se a pena em si está de acordo com a lei, a moralidade e a razoabilidade. **WG**

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre o controle dos atos da Administração Pública, é incorreto afirmar que

- (A) ato administrativo inválido pode ser recusado pelo cidadão, independentemente de declaração administrativa ou judicial prévia.
- (B) ato administrativo discricionário pode ser anulado por análise do seu mérito.
- (C) o controle existente entre a administração direta e a indireta é não hierárquico.
- (D) o Judiciário, ao aplicar o princípio da razoabilidade, pode alterar a pena aplicada pela Administração em processo administrativo disciplinar.

A: incorreta, devendo ser assinalada, o ato administrativo possui como um de seus atributos a presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, a menos que essa presunção seja afastada judicialmente ou pela própria Administração Pública (em exercício de autotutela), não poderá ser recusado pelo cidadão; **B:** correta, a Administração Pública possui uma faculdade mais ampla de invalidação dos atos administrativos, podendo anulá-los por considerações de mérito e de legalidade; **C:** correta, não se pode confundir subordinação com vinculação administrativa. A subordinação decorre do poder hierárquico existente dentro de um mesmo ente, pressupondo a distribuição e escalonamento de funções em seus órgãos, admitindo todos os meios de controle do superior sobre o inferior, ao passo que a vinculação resulta do poder de supervisão que possui o ente em relação a entidade a ele vinculada e é exercido nos limites da lei e sem afetação da autonomia do supervisionado; **D:** correta, cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade dos atos administrativos e o princípio da razoabilidade se insere nessa esfera, autorizando a alteração de pena aplicada pela Administração Pública. **FB**

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Um dos instrumentos existentes para o exercício do controle judicial da atividade administrativa é a ação popular, sendo correto afirmar que

- (A) determina a integração obrigatória, no polo passivo da lide, da pessoa jurídica de direito público da qual emanou o ato impugnado.
- (B) determina a integração obrigatória, no polo ativo da lide, da pessoa de direito público da qual emanou o ato impugnado.
- (C) pressupõe a comprovação da lesão ao patrimônio público, não sendo suficiente a lesão à moralidade administrativa.
- (D) somente pode ser intentada por cidadão no gozo dos direitos políticos.
- (E) pode ser intentada por qualquer cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, e pelo Ministério Público.

A: incorreta, pois a pessoa jurídica cujo ato seja objeto de impugnação poderá abster-se de contestar o pedido (ou seja, não se integrar ao polo passivo da lide) ou poderá atuar ao lado do autor (ou seja, integrar-se ao polo ativo da lide), nos termos do art. 6º § 3º, da Lei 4.717/1965; **B:** incorreta, pois a pessoa jurídica poderá ficar no polo passivo

(polo da qual, a princípio, constará – art. 6º, *caput*, da Lei 4.717/1965), poderá se abster de integrar da lide e, como terceira opção, poderá integrar o polo ativo da lide (art. 6º, *caput*, da Lei 4.717/1965); **C:** incorreta, pois cabe ação popular em quatro casos (lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural), cada caso suficiente por si só para que ingresse com ação popular (art. 5º, LXXIII, da CF); **D:** correta (art. 1º, *caput* e § 3º, da Lei 4.717/1965); **E:** incorreta, pois só pode ser intentada por cidadão com gozo dos direitos políticos, não podendo ser intentada pelo Ministério Público. **WG**

„D., ojuvbeqg

13.3. TEMAS COMBINADOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) No que concerne à administração pública, ao servidor público e à competência administrativa, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com a legislação aplicável à matéria, a decisão de recursos administrativos pela autoridade competente não pode ser objeto de delegação.
- (B) Os servidores que trabalham em serviços auxiliares da justiça ocupam função pública, não cargo público.
- (C) Na classificação dos órgãos públicos segundo a posição estatal, consideram-se autônomos, sem subordinação hierárquica, os órgãos situados na cúpula da administração.
- (D) A competência administrativa é derogável e passível de delegação ou avocação.
- (E) A ausência de lei que fixe a competência administrativa impede a prática do ato no âmbito da administração pública.

A: correta (art. 13, II, da Lei 9.784/1999); **B:** incorreta, pois os servidores judiciais possuem cargo público e os servidores dos serviços extrajudiciais (Cartórios) possuem emprego privado regido pela CLT; **C:** incorreta, pois os órgãos da cúpula da administração são órgãos independentes; **D:** incorreta, pois, apesar de a competência ser passível de delegação ou avocação, ela é inderrogável, ou seja, não passível de renúncia (art. 11 da Lei 9.784/1999); **E:** incorreta, pois é possível que um agente público receba parte de competência por delegação (art. 12, *caput*, da Lei 9.784/1999). **WG**

„A., ojuvbeqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito de administração pública e poderes dessa administração, atos administrativos, serviços públicos, contratos administrativos e controle da administração pública, agentes públicos e servidores públicos.

- (A) É denominado termo de cooperação o instrumento jurídico formal de natureza administrativa com base no qual se processa a transferência de recursos financeiros por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal que atue como mandatário da União.
- (B) A criação de novo território federal e a criação da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela prestação de serviços de estatísticas, geologia e cartografia de âmbito nacional, representam, do ponto de vista da organização administrativa brasileira, fenômenos de desconcentração e descentralização, respectivamente.
- (C) Devido à obrigatoriedade de observância da exigência constitucional de concurso público, os consórcios e convênios estabelecidos entre os entes da Federação não podem contemplar a cessão de servidor.
- (D) Em conformidade com a Lei 8.666/1993, para atender à exigência de prestação de garantias para a contratação de obras, serviços e compras, o contratado pode optar por uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
- (E) As informações oficiais do governo federal sobre celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, via Internet, são prestadas na página específica denominada Transparência Brasil.

A: incorreta, pois essa definição é de contrato de repasse (art. 1º, § 1º, II, do Decreto 6.170/2007); **B:** incorreta, pois a desconcentração constitui a distribuição interna de competências (ou seja, no interior de uma mesma pessoa jurídica, atuando de órgão para órgão), o que não acontece quanto à criação de um território, que consiste na criação de uma nova pessoa jurídica; **C:** incorreta, pois, segundo o art. 4º, § 4º, da Lei 11.107/2005, “os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe servidores, na forma e condições da legislação de cada um”; **D:** correta (art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993); **E:** incorreta, pois os dados devem ser registrados no SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse), que será aberto ao público, via rede mundial de computadores – Internet, por meio de página específica denominada Portal dos Convênios (art. 13 do Decreto 6.170/2007). **WG**

„D., ojuvbeqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Com relação à administração pública, a licitações e contratos administrativos, a agentes e servidores públicos e à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

- (A) Como medida cautelar, em processo administrativo disciplinar, a autoridade competente, instauradora do processo, poderá, no âmbito

de suas atribuições, afastar de suas funções o servidor público implicado, pelo prazo de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração, para evitar, dessa maneira, que ele possa influenciar na apuração das irregularidades.

- (B) A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, nas suas áreas de competência e jurisdição, definidas por lei, precedência de qualquer natureza sobre os demais setores da administração.
- (C) Para garantir o fiel e estrito cumprimento dos contratos de mútuo de longo prazo, particularmente aqueles destinados a investimentos relativos a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, não se permite que as concessionárias transfiram ou cedam ao mutuante parcelas de seus créditos operacionais futuros em caráter fiduciário.
- (D) Diferentemente das empresas públicas, das companhias seguradoras, das cooperativas e das sociedades administradoras de planos de saúde, as sociedades de economia mista subordinam-se às normas da Lei de Recuperação de Empresas.
- (E) Os vencimentos dos ocupantes dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos a ocupantes de cargos do Poder Judiciário.

A: correta (art. 147, *caput*, da Lei 8.112/1990); **B:** incorreta, pois existe essa precedência, na forma da lei (art. 37, XVIII, da CF); **C:** incorreta, pois é permitida tal transferência ou cessão de créditos operacionais futuros em caráter fiduciário (art. 28-A da Lei 8.987/1995); **D:** incorreta, pois, segundo o art. 2º, I, da Lei 11.101/2005, a lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista; **E:** incorreta, pois a regra prevista na constituição tem outro teor, qual seja, "os vencimentos dos cargos do poder legislativo e do poder judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo" (art. 37, XII, da CF). **WG**

„A. 0194689

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Acerca do controle da administração pública, assinale a opção correta.

- (A) Por ter sido adotado na CF o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o mérito do ato administrativo pode ser controlado pelo Poder Judiciário em qualquer circunstância.
- (B) O controle interno é exercido apenas no âmbito do Poder Executivo.
- (C) Dado o princípio da separação de poderes, é vedado ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.
- (D) O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é espécie de controle judicial.
- (E) O controle judicial da administração pública, no Brasil, é realizado com base no sistema da unidade de jurisdição.

A: incorreta, pois o mérito administrativo (a margem de liberdade concedida à Administração) deve ser respeitada pelo Judiciário, sob pena de indevida interferência entre os Poderes; em relação aos atos em que há mérito administrativo, o Judiciário só pode controlar aspectos de legalidade em sentido amplo, o que inclui a legalidade em sentido estrito, a moralidade e a razoabilidade; **B:** incorreta, pois o controle interno deve se dar na Administração Pública dos três poderes (art. 70, *caput*, da CF); **C:** incorreta, pois esse controle existe e é uma das principais funções do Legislativo (art. 71 da CF); **D:** incorreta, pois esse direito se exerce diretamente junto à Administração Pública, podendo resultar ou não em posterior ação judicial; pode ser que o pleito formulado pelo direito de petição seja atendido diretamente pela Administração, sem necessidade de buscar o Judiciário; ou pode ser que o pleito administrativo não tenha resultado e o particular não queira buscar a apreciação jurisdicional; em suma, não é necessária a presença do Judiciário para o exercício do direito de petição; **E:** correta, pois no Brasil o Judiciário tem o monopólio da jurisdição, diferentemente do que ocorre na França, por exemplo, em que há dualidade de jurisdição, que é exercida pelo Judiciário, quanto às causas em geral, e pelo Conselho de Estado, quanto às causas de interesse do Poder Público. **WG**

„B. 0194689

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) No tocante ao controle da Administração Pública, podemos afirmar que

- (A) o controle administrativo não é exercido pelos Poderes Judiciário e Legislativo, pois deriva do poder de autotutela do Poder Executivo para analisar aspectos de legalidade e mérito de seus próprios atos administrativos.
- (B) o controle legislativo ou parlamentar é interno e será realizado pelo Poder Legislativo sobre a atuação administrativa dos poderes Executivo e Judiciário.
- (C) o controle administrativo poderá ser provocado pelo administrado por meio do direito de petição.
- (D) o controle judicial poderá ser realizado de ofício ou por provocação dos órgãos do Poder Judiciário.
- (E) o controle judicial é preventivo e busca verificar a legalidade ou legitimidade dos atos administrativos praticados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A: incorreta, pois o controle administrativo é exercido na administração pública de cada um dos poderes; **B:** incorreta, pois o controle legislativo é um controle externo; **C:** correta, pois o controle administrativo atua de ofício, bem como pelo direito de petição

e pelos recursos em geral; **D:** incorreta, pois o controle judicial depende de provocação, não atuando, como regra, de ofício, em virtude do princípio da inércia jurisdicional; **E:** incorreta, pois o controle judicial pode ser preventivo ou repressivo, a depender do momento em que é exercido. **WG**

„C. 0194689

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

- (1) Em relação ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, a fiscalização financeira diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento e da verificação dos registros adequados nas rubricas orçamentárias.

1: errada, pois a fiscalização financeira em sentido amplo também se atará à legalidade, à legitimidade, à economicidade e aos demais elementos mencionados no art. 70, *caput*, da CF. **WG**

1E 0194689

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca do controle da administração pública, julgue o item a seguir.

- (1) O controle administrativo é um controle de legalidade e de mérito, exercido exclusivamente pelo Poder Executivo sobre suas próprias condutas.

1: errada, pois o Judiciário também exerce o controle de legalidade (em sentido amplo) sobre as condutas do Executivo; não bastasse, o Legislativo também fará o controle de condutas do Executivo, inclusive mediante a sustação de atos da Administração (arts. 70 a 72 da CF). **WG**

1E 0194689

14. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – TRANSPARÊNCIA

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Visando regular os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quanto ao acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216, todos da Constituição da República, foi editada a Lei Federal 12.527/2011, que prevê, **EXCETO**:

- (A) As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.
- (B) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua "imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado", poderá sofrer restrição de acesso, de acordo com a classificação de ultrassecreta, secreta, confidencial e reservada e nos prazos máximos respectivos de 25, 20, 15 e 5 anos.
- (C) O disposto na referida lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.
- (D) Os cinco princípios que regem a Lei de Acesso à Informação são: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e desenvolvimento do controle social da administração pública.

A: incorreta, pois está previsto na Lei 12.527/2011 (art. 21, parágrafo único); **B:** correta, pois não está previsto na Lei 12.527/2011 (art. 24), já que não existe, na classificação prevista no dispositivo, a categoria "confidencial"; **C:** incorreta, pois está previsto na Lei 12.527/2011 (art. 22); **D:** incorreta, pois está previsto na Lei 12.527/2011 (art. 3º). **WG**

„B. 0194689

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Sobre o princípio da transparência na administração pública, analise as seguintes proposições:

- I. A Constituição da República assegura de forma expressa o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.
- II. Subordina-se aos ditames da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Transparência) a administração pública direta e indireta da União, dos Estados e Municípios.
- III. O Ministério Público não se sujeita aos ditames da Lei n. 12.527/2011, uma vez que não integra o Poder Executivo, estando sujeito à normatização própria pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
- IV. Aplicam-se as disposições da Lei n. 12.527/2011, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para

realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) apenas as assertivas I e III estão corretas;
- (B) apenas as assertivas II e IV estão corretas;
- (C) apenas as assertivas III e IV estão corretas;
- (D) apenas a assertiva IV está correta;
- (E) não respondida.

I: incorreta, pois a CF não garante de forma expressa o acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, havendo apenas normas que permitem o acesso a atos de interesse coletivo em geral (art. 5º, XXXIII, da CF), sem o nível de detalhe que agora está garantido pela Lei 12.527/2011; II: correta (art. 1º, *caput*, da Lei 12.527/2011); III: incorreta, pois o Ministério Público integra o Poder Executivo, além de haver menção expressa acerca da subordinação do *Parquet* ao regime da Lei 11.527/2011 (art. 1º, parágrafo único, I); IV: correta (art. 2º, *caput*, da Lei 12.527/2011). **WG**

„B., oijaeqeg

15. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998, trouxe uma série de alterações nos dispositivos constitucionais referentes à Administração Pública, no bojo do que veio a ser alcunhado de Reforma Administrativa, baseada no chamado Modelo Gerencial de Administração Pública. Trata-se de medida introduzida por essa Emenda:

- (A) previsão de órgão regulador para os serviços de telecomunicação que sejam explorados por terceiros, mediante autorização, concessão ou permissão.
- (B) flexibilização do monopólio estatal do petróleo, permitindo a contratação de empresas estatais ou privadas para exercer as atividades regidas pelo regime de monopólio, sob as condições previstas em lei e mediante regulação de órgão específico.
- (C) fim da chamada paridade entre proventos aposentados e pensionistas e vencimentos de servidores em atividade, determinando o reajustamento dos benefícios, conforme critérios estabelecidos em lei, visando a manutenção do seu valor real.
- (D) atribuição de competência privativa ao Presidente da República para, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
- (E) flexibilização da estabilidade dos servidores titulares de cargo efetivo, com a previsão de perda do cargo em decorrência de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa.

A: incorreta, pois não há tal previsão na EC 19/1998; B: incorreta, pois não há tal previsão na EC 19/1998; esse assunto foi regulado pela EC 9/1995 (art. 177, § 1º e § 2º da CF); C: incorreta, pois tal assunto foi regulado na EC 41/2003, conforme art. 40, § 8º, da CF; D: incorreta, pois a autorização para o Prefeito dispor sobre essa material por decreto não permite que tal se dê em caso de aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos (art. 84, VI, da CF); E: correta (art. 41, § 1º, III, da CF). **WG**

„B., oijaeqeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta conforme os ensinamentos de direito administrativo.

- (A) Caso um servidor público seja empossado em cargo privativo de bacharel em direito, em razão da apresentação de diploma falso, a administração pública ou o poder judiciário, após a comprovação da ilegalidade, deverá anular o ato da posse, estendendo-se a anulação também aos atos que, praticados pelo servidor, envolvam terceiros, ainda que de boa-fé.
- (B) Caso um servidor comissionado seja exonerado por autoridade competente por decisão motivada por escrito, na qual se justifique a exoneração pela existência de faltas frequentes e injustificadas, o ato da administração, por ser discricionário e não exigir motivação expressa, conforme a teoria dos motivos determinantes, não pode ser contestado.
- (C) Os serviços públicos são concebidos, em uma acepção ampla, como as atividades materiais que a lei atribui ao Estado, em referência direta com o princípio da continuidade dos serviços públicos.
- (D) As autarquias integram a administração indireta, desempenham atividades típicas da administração pública e adquirem personalidade jurídica mediante a inscrição de seus atos constitutivos nos registros públicos.
- (E) A concessão de licença-paternidade aos servidores públicos, regulada pela Lei 8.112/1990, é um exemplo de ato administrativo

discricionário, ou seja, cabe à administração negá-la ao servidor caso o seu afastamento seja considerado prejudicial ao serviço.

A: incorreta, visto que nesse caso temos a chamada função de fato, que é aquela exercida por alguém irregularmente investido em função pública; em situações como essa, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, os atos praticados pelo servidor poderão ser mantidos caso se revelem legais quanto aos demais aspectos, preservando-se interesses de terceiros de boa-fé; B: incorreta, pois, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos invocados, caso se revelem falsos, viciarão o ato praticado, ainda que a motivação não fosse necessária no caso; C: correta, pois traz o exato conceito de serviços públicos e ainda lembra importante princípio que o rege, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos; D: incorreta, pois as autarquias são criadas pela própria lei; assim, no momento em que a lei entrar em vigor, a autarquia passará a existir, não sendo necessário arquivamento dos atos constitutivos em registro público para que a autarquia adquira personalidade jurídica; E: incorreta, pois tal licença é ato vinculado, tendo o servidor direito subjetivo a ela, independentemente de qualquer apreciação subjetiva da administração (art. 208 da Lei 8.112/1990). **WG**

„C., oijaeqeg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito dos institutos da licitação, dos contratos administrativos e da improbidade administrativa.

- (A) A caracterização de ato de improbidade por ofensa aos princípios que regem a administração pública independe da demonstração de dolo *lato sensu* ou genérico.
- (B) Segundo a jurisprudência, a renovação de contrato de concessão de serviço sem a realização de regular procedimento licitatório implica perpetuação da irregularidade durante o período de renovação, razão pela qual deve ser afastada a invocação de decadência se a ação civil pública for ajuizada no referido período.
- (C) A ocorrência de irregularidade em contrato de concessão isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços prestados.
- (D) Considere que determinado ente público, após prévia licitação, tenha celebrado contrato com empresa para a exploração de linha de transporte em horário diurno e que, posteriormente, tenha ampliado o conteúdo do ato para autorizar também a exploração no horário noturno. Nessa situação, a ampliação, por não se sujeitar ao princípio da obrigatoriedade de licitação, é considerada válida.
- (E) De acordo com a jurisprudência, não se exige, para a configuração da prática do crime de dispensa de licitação mediante fracionamento da contratação, a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.

A: incorreta, pois é necessário dolo para a configuração da modalidade improbidade de ofensa a princípios (art. 11 da Lei 8.429/1992), diferentemente da modalidade de prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/1992), que se configure mediante conduta culposa ou dolosa, conforme está expresso no art. 10, *caput*, da Lei 8.429/1992; B: correta, pois a lesão ao direito se renova a cada dia em que o contrato se perpetua sem a devida licitação, de modo que o prazo recomeça a correr a cada dia em que a contratação irregular se mantém; C: incorreta, pois haveria enriquecimento sem causa do usuário se fruisse do serviço sem o consequente pagamento do que lhe foi prestado; D: incorreta, pois a medida é uma fraude ao processo licitatório; isso porque, se os licitantes do certame em que a linha diurna foi disputada soubessem que a linha noturna também seria concedida, talvez tivessem feito propostas melhores do que a ganhadora do certame; assim, não havendo previsão no edital da licitação originária quanto à exploração da linha noturna, não há como se reconhecer a validade da ampliação do objeto da concessão; E: incorreta, pois a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é necessário o dolo específico mencionado para a configuração do crime previsto no art. 83 da Lei 8.666/1993 (STJ, REsp 1.349.442, DJ 15.04.13). **WG**

„B., oijaeqeg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) A respeito dos serviços públicos e da organização da administração pública, assinale a opção correta.

- (A) A desconcentração e a descentralização administrativas constituem institutos jurídicos idênticos.
- (B) Para a criação de entidades da administração pública indireta, excetuada a de subsidiárias de sociedade de economia mista e de empresas públicas, é necessária a edição de lei específica.
- (C) A prestação de serviços públicos deve ser realizada diretamente pelo Estado ou por entes privados sob o regime de concessão, permissão ou autorização, caso em que é inexigível licitação.
- (D) A CF passou a prever, após a reforma administrativa do Estado promovida pela Emenda Constitucional 19/1998, a gestão associada na prestação de serviços públicos mediante convênios de cooperação e consórcios públicos.
- (E) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, incluídas as que prestam serviços públicos, é subjetiva, isto é, depende da ocorrência de culpa ou dolo.

A: incorreta, pois a desconcentração é a distribuição interna de competência (de órgão para órgão), ao passo que a descentralização é a distribuição externa de competência (de pessoa jurídica para pessoa jurídica); B: incorreta, pois também é necessária autorização

legislativa para a criação de subsidiárias de sociedade de economia mista e de empresas públicas (art. 37, XIX e XX, da CF); **C**: incorreta, pois a licitação é necessária para concessões e permissões de serviço público (art. 175, *caput*, da CF); **D**: correta (art. 241 da CF); **E**: incorreta, pois as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente na forma do art. 37, § 6º, da CF, diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado exploradoras de atividade econômica, que respondem na forma das leis infraconstitucionais, ou seja, ora subjetiva, ora objetivamente. **WG**

„D„ oqrebeq

(Delegado/MG – 2012) Sobre a organização da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, é **correto** afirmar que

- (A) tem a incumbência exclusiva para exercício das funções de polícia judiciária neste Estado.
- (B) não tem atribuição de polícia de preservação da ordem e segurança pública.
- (C) é órgão autônomo do Poder Público, subordinada diretamente ao Governador do Estado.
- (D) a proteção à incolumidade das pessoas não está inserida em suas atribuições legais.

A: incorreta, pois a Polícia Federal, no âmbito de sua competência, também exerce funções de polícia judiciária no Estado de Minas Gerais; **B**: incorreta, pois a polícia civil tem, dentre outras funções, a preservação da ordem pública (art. 4º, II, da Lei Estadual 5.406/1969, de Minas Gerais); **C**: correta (art. 3º da Lei Estadual 5.406/1969, de Minas Gerais); **D**: incorreta, pois a polícia civil tem, dentre outras funções, a proteção à vida das pessoas (art. 4º, I, da Lei Estadual 5.406/1969, de Minas Gerais). **WG**

„D„ oqrebeq

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Não constituem princípios da gestão de florestas públicas previstos na Lei 11.284/2006:

- (A) O estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o País.
- (B) A promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação de valor aos produtos e serviços da floresta, bem como à diversificação industrial, ao desenvolvimento tecnológico, à utilização e à capacitação de empreendedores locais e da mão de obra regional.
- (C) A proteção dos ecossistemas, do solo, da água, do mar, do pantanal, da floresta amazônica, bem como do patrimônio público.
- (D) O respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação.
- (E) O fomento ao conhecimento e a promoção da conscientização da população sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais.

A: incorreta, pois constitui princípio de gestão de florestas públicas (art. 2º, II, da Lei 11.284/2006); **B**: incorreta, pois constitui princípio de gestão de florestas públicas (art.

2º, IV, da Lei 11.284/2006); **C**: correta, pois o texto mencionado *não* constitui, em sua integralidade, princípio de gestão de florestas públicas (art. 2º, I, da Lei 11.284/2006), não havendo no texto legal referência ao “mar” e referência específica ao “pantanal” e à “floresta amazônica”; **D**: incorreta, pois constitui princípio de gestão de florestas públicas (art. 2º, III, da Lei 11.284/2006); **E**: incorreta, pois constitui princípio de gestão de florestas públicas (art. 2º, VII, da Lei 11.284/2006). **WG**

„D„ oqrebeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo a Constituição Federal e a propósito da atuação das polícias militares, é **correto** afirmar que:

- (A) incumbe-lhes a polícia judiciária.
- (B) subordinam-se ao Presidente da República.
- (C) são forças auxiliares e de reserva do Exército.
- (D) respondem pelo patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

A: incorreta, pois a polícia judiciária incumbe às polícias civil e federal (art. 144, § 1º, IV, e 4º, da CF); **B**: incorreta, pois as polícias militares são dos Estados e do DF, portanto submetidas aos governadores (art. 144, § 6º, da CF); **C**: correta, nos termos do art. 144, § 6º, da CF; **D**: incorreta, pois os policiais ferroviários federais são os que respondem por esse patrulhamento (art. 144, § 3º, da CF). **WG**

„D„ oqrebeq

(Procurador do Trabalho – 2013 – MPT) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O chefe do Poder Executivo, ao exercer sua competência para editar ato administrativo, pode interpretar e aplicar a Constituição da República.
- (B) Os princípios que regem a administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – são aplicáveis inclusive às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, estaduais e municipais.
- (C) De acordo com o entendimento do STF, enquanto o art. 37, VII, da Constituição da República não for regulamentado, o direito de greve do servidor público será regido, no que couber, pela Lei 7.783/1989, que disciplina o direito de greve no setor privado.
- (D) O Governador de Estado pode criar, mediante ato administrativo, empresa pública para atuar na área de saneamento e abastecimento de água.
- (E) não respondida

A: assertiva correta, pois, como executor da lei, o Chefe do Executivo deve interpretar e aplicar a Constituição no âmbito de sua competência; **B**: assertiva correta, pois o art. 37, *caput*, da CF, que impõe obediência a esses princípios, é expresso no sentido de que tal deve se dar não só no bojo da administração direta, como no da indireta também; **C**: assertiva correta, pois tal entendimento foi consagrada nos mandados de injunção julgados pelo STF a respeito do tema no ano de 2007 (MIs 670/ES, 708/DF e 712/PA); **D**: assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a criação de empresa pública depende de prévia autorização legislativa (art. 37, XIX, da CF). **WG**

„D„ oqrebeq

13. DIREITO TRIBUTÁRIO

Fernando Castellani, Henrique Subi e Robinson Barreirinhas*

1. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) Compete ao Magistrado estadual, no exercício de suas funções, decidir questões que versem sobre impostos relativos a:

- (A) propriedade sobre armas e munição de uso exclusivo das forças de segurança.
- (B) importação de produtos estrangeiros.
- (C) renda e proventos de qualquer natureza.
- (D) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

A: incorreta, pois não há imposto com tal materialidade; **B:** incorreta, pois a importação é fato gerador de imposto federal, de competência da Justiça Federal (art. 153, I, da CF/1988); **C:** incorreta, pois a renda é fato gerador de imposto federal, de competência da Justiça Federal (art. 153, III, da CF/1988); **D:** correta, pois operações de circulação de mercadorias é fato gerador de imposto estadual – ICMS – de competência da Justiça Estadual (art. 155, II, da CF/1988). **FC**

„C. „gabababg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Os municípios são competentes para instituir:

- (A) ICMS, IPTU, ISS, ITBI.
- (B) contribuições de melhoria, taxas pelo exercício de poder de polícia, empréstimos compulsórios.
- (C) IPTU, ISS, taxas de fiscalização sanitária de imóveis.
- (D) IPVA, ISS, IPTU.

A: incorreta, pois o ICMS é tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal. Em relação aos impostos, a competência dos Municípios restringe-se a IPTU, ITBI e ISS (importante lembrar que o Distrito Federal também detém a competência em relação a esses impostos) – arts. 155, II, e 156 da CF; **B:** incorreta, pois os empréstimos compulsórios são da competência exclusiva da União – art. 148 da CF. Interessante lembrar que todos os entes políticos detêm competência para instituir taxas e contribuições de melhoria, em relação aos seus serviços e fiscalizações (caso das taxas) e às suas obras de que decorram valorização imobiliária (caso das contribuições de melhoria) – art. 145, II e III, da CF (é a chamada competência comum); **C:** correta, considerando que os Municípios detêm a competência material para fiscalização sanitária de imóveis (matéria de interesse local – art. 30, I, da CF), de modo que detém ainda a competência para instituir e cobrar taxa pelo exercício desse poder de polícia – art. 145, II, da CF; **D:** incorreta, pois o IPVA é da competência dos Estados e do Distrito Federal – art. 155, III, da CF. **BB**

„C. „gabababg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca de exclusão de crédito tributário, competência tributária, imunidade tributária e fontes do direito tributário.

- (A) De acordo com a CF, em nenhuma hipótese a União poderá conceder isenção de tributos estaduais e municipais.
- (B) Tratados internacionais ratificados pelo Brasil não constituem meio hábil para a instituição de isenções relativas a tributos estaduais e municipais, conforme a jurisprudência.
- (C) A CF concede imunidade em relação ao ICMS apenas às operações que destinem ao exterior produtos industrializados.
- (D) A capacidade tributária ativa, que consiste no fato de uma pessoa política poder figurar no polo ativo de uma relação jurídico-tributária, é indelegável.
- (E) A CF atribui à União a denominada competência residual ou remanescente para a instituição de impostos e contribuições sociais relativas à seguridade social.

A: incorreta, pois a União poderá conceder isenção de tributos estaduais e municipais, desde que para garantir o equilíbrio socioeconômico entre as regiões (CF, art. 151, I); **B:** incorreta, pois o STF tem entendimento no sentido de que o Chefe do Executivo tem legitimidade para firmar acordos internacionais que versem sobre matéria tributária, incluindo eventuais tributos estaduais e municipais, garantindo, com isso, a utilidade e a abrangência de tratados internacionais; **C:** incorreta, pois a imunidade de ICMS

nas operações de exportação incluem mercadoria (que podem ou não ser produtos industrializados) e serviços (desde que sujeitos a ICMS) (CF, art. 155, X, a); **D:** incorreta, pois a capacidade tributária ativa é passível de delegação para outra pessoa jurídica de Direito Público interno (CTN, art. 7º). Essa afirmação não se confunde com a impossibilidade de delegação da competência tributária, matéria exclusivamente constitucional; **E:** Correta, pois a CF expressamente autoriza a União instituir impostos (CF, art. 154, I) e contribuições (CF, art. 195, § 4º) diferentes dos previstos, como forma de ampliar as receitas tributárias mediante novos tributos. Exige-se, como requisitos, a definição de novo fato gerador e base de cálculo, utilização de lei da espécie complementar e adoção do princípio da não cumulatividade. **FC**

„C. „gabababg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Acerca da competência legislativa sobre normas gerais de direito tributário, assinale a opção correta.

- (A) A competência dos estados, ainda que suplementar, é excluída com o exercício, pela União, da competência para legislar sobre normas gerais de direito tributário.
- (B) Os municípios não dispõem de competência para instituir normas gerais de direito tributário.
- (C) Em nenhuma hipótese os estados e o DF exercerão competência legislativa plena.
- (D) No âmbito dos estados e do DF, prevalecem as respectivas leis sobre as leis federais.
- (E) Pertencem à competência concorrente todas as pessoas políticas.

A: incorreta, pois a competência tributária dos Estados e Municípios tem fundamento constitucional, visando garantir a autonomia financeira dos entes. As normas gerais em matéria tributária não estão sujeitas a competência concorrente, mas apenas exclusiva da União, visando padronização de procedimentos e regras tributárias; **B:** correta, pois essa competência é exclusiva da União, mediante Lei Complementar (CF, art. 146, III); **C:** incorreta, pois toda a distribuição de competências tributárias para a instituição de tributos, para Estados e Municípios, é plena; **D:** incorreta, pois em matéria tributária, no que se refere a regras gerais em matéria tributária, ainda que exista lei específica estadual ou municipal, prevalecerá a lei complementar federal disciplinadora; **E:** incorreto, pois nos trata-se de matéria reservada unicamente a lei complementar (CF, art. 146, III). **FC**

„B. „gabababg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao sistema tributário nacional, assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema tributário nacional é integralmente regido por leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais e estaduais.
- (B) Diante da relação jurídica de natural inferioridade do contribuinte para com o Estado, o poder de tributar revela-se absoluto.
- (C) O poder de tributar é ato unilateral e vinculado, como decorrência constitucional da soberania estatal, e impõe ao destinatário do tributo que aceite a invasão em parcela de seu patrimônio.
- (D) As “limitações ao poder de tributar” são princípios constitucionalizados que restringem a atividade tributária estatal diante de direitos fundamentais, mas que não impedem que o Estado exija dos contribuintes, no exercício de atividade discricionária, uma parcela de seu patrimônio.

A: incorreto, pois o sistema tributário nacional reconhece competências exclusivas para todos os entes, reservando campo para as leis Federais, Estaduais e Municipais; **B:** incorreto, pois o poder de tributar, nos termos da própria CF, deve respeitar as limitações constitucionais ao poder de tributar, representadas, basicamente, pelos princípios e imunidades, concentrados na CF, art. 150; **C:** correta, pois toda a tributação é, obviamente, uma violação de nosso patrimônio, de forma unilateral e conforme definição legal. Contudo, essa violação a nosso patrimônio é autorizada, regulada e limitada pela própria CF, o que afasta, de maneira peremptória, seu caráter absoluto; **D:** incorreta, pois a atividade de exigência do tributo é, por definição, uma atividade plenamente vinculada, e não discricionária (CTN, art. 3º). **FC**

„C. „gabababg

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) A respeito das obrigações e competências tributárias, assinale a opção correta.

- (A) Compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores.
- (B) A competência tributária é atribuída, constitucionalmente ou legalmente, a um ente estatal não necessariamente dotado de poder legislativo, haja vista que é exercida mediante atos administrativos.

* Legenda:

FC: Fernando Castellani

HS: Henrique Subi

RB: Robinson S. Barreirinhas

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco.

Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

- (C) As obrigações tributárias acessórias são relevantes para a atividade de arrecadação e fiscalização, podendo ser estabelecidas em atos infralegais, sem ofensa ao princípio da tipicidade.
- (D) A União, os estados, o DF e os municípios podem instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas.
- (E) As competências tributárias foram rigidamente traçadas pelo constituinte originário, portanto são insuscetíveis de alterações pelo poder constituinte de reforma.

A: incorreta, pois o IPVA é tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal – art. 155, III, da CF; **B:** incorreta, pois a competência tributária é atribuída exclusivamente pela Constituição Federal (constitucionalmente), jamais legalmente. Ademais, a competência tributária refere-se à competência para legislar acerca de tributos, de modo que somente os entes políticos (que podem legislar – União, Estados, Distrito Federal e Municípios) podem ter competência tributária; **C:** essa é a melhor alternativa, embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito. De fato, o art. 113, § 2º, do CTN refere-se à “legislação tributária” ao tratar da obrigação acessória (ou seja, poderia ser instituída não apenas por lei, mas também por normas infralegais). Nesse sentido, há precedentes do STJ, como o RMS 20.587/MG-STJ. Por outro lado, há entendimento de que mesmo a obrigação acessória exige lei para sua instituição – ver ACO 1.098 AgR-TA/MG-STJ; **D:** incorreta, pois a competência para essas contribuições especiais são exclusivas da União – art. 149 da CF; **E:** incorreta. É certo que houve diversas alterações nas competências tributárias traçadas no texto original da Constituição Federal e que não foram afastadas pelo Judiciário. Por exemplo, o constituinte derivado extinguiu o adicional do imposto de renda, que era da competência estadual (art. 155, II, da CF, no texto anterior à EC 3/1993), e o imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis (art. 156, III, da CF, no texto anterior à EC 3/1993). **RB**

„A., ojnrebaq

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Uma das características da competência tributária é a

- (A) indelegabilidade.
- (B) prescritibilidade.
- (C) delegabilidade.
- (D) renunciabilidade.
- (E) caducidade.

A competência tributária é privativa, inalterável (art. 110 do CTN), indelegável (art. 7º do CTN), incaducável, irrenunciável e facultativa. Por essa razão, a alternativa A é a única correta. **RB**

„A., ojnrebaq

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Em relação à competência tributária exercida pelas entidades federativas, sabe-se, com base no atual sistema jurídico tributário, que a(o)

- (A) União pode instituir novos impostos, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na CRFB/1988, por lei ordinária ou medida provisória.
- (B) União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência tributária comum para instituírem contribuições de intervenção no domínio econômico.
- (C) União pode, em decorrência da competência tributária comum exercida pelos entes federativos, instituir e cobrar o IPTU.
- (D) Distrito Federal pode, por meio de sua competência residual, instituir e cobrar novo imposto cumulativo e com fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados na CRFB/1988.
- (E) Distrito Federal pode instituir e cobrar impostos estaduais e municipais.

A: incorreta. O exercício da competência residual pela União depende da edição de lei complementar (art. 154, I, da CF); **B:** incorreta. A competência para instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico é de competência exclusiva da União (art. 149 da CF); **C:** incorreta. A competência tributária comum alcança apenas as taxas e contribuições de melhoria. Excepcionalmente, a União acolhe a competência para instituição de impostos estaduais e municipais nos Territórios Federais (art. 147 da CF); **D:** incorreta. A competência residual é exclusiva da União e o novo imposto criado não pode ser cumulativo nem ter base de cálculo ou fato gerador já previsto para outros impostos (art. 154, I, da CF); **E:** correta, nos termos dos arts. 147 e 155 da CF. **HS**

„E., ojnrebaq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) É facultado ao Poder Executivo, conforme a Constituição, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos seguintes impostos

- (A) Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras.

- (B) Imposto Municipal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras.
- (C) Imposto sobre Operações Financeiras e Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
- (D) Imposto de Importação, Imposto de Exportação e Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

O Executivo Federal (somente na União, portanto) pode alterar as alíquotas dos Impostos sobre Importação e Exportação, IPI e IOF nos termos do art. 153, § 1º, da CF. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., ojnrebaq

(Cartório/SC – 2012) Quanto à criação de tributos, é **correto** afirmar:

- (A) A Constituição Federal não faz qualquer ressalva quanto ao tipo de tributo que poderá ser criado por medida provisória, exigindo apenas que seus efeitos se produzam no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, devendo ser obedecida, todavia, a anterioridade nonagesimal.
- (B) A Constituição Federal autoriza a criação de impostos sobre importação de produtos estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e proventos de qualquer natureza; operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, por meio de medida provisória, mas esta só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, devendo ser obedecida, todavia, a anterioridade nonagesimal.
- (C) Poderão ser criados, salvo as exceções constitucionais, por medida provisória, mas esta só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, devendo ser obedecida, todavia, a anterioridade nonagesimal.
- (D) Não poderão ser criados por medida provisória em razão do princípio da legalidade restrita.
- (E) Somente poderão ser criados por lei complementar, ressalvados os casos expressos na Constituição Federal.

A: incorreta, pois o art. 62, § 2º, da CF dispõe sobre impostos ao determinar que a medida provisória produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada (ou seja, essa norma não se aplica a outras espécies tributárias que, entretanto, sujeitam-se aos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal, quando for o caso, conforme o art. 150, III, b e c, da CF, com as exceções do § 1º, do mesmo dispositivo); **B:** incorreta, pois essa norma restritiva do art. 62, § 2º, da CF (produção de efeitos somente no exercício seguinte, desde que convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada) não se aplica aos Impostos de Importação e Exportação, IPI, IOF e Extraordinário; **C:** essa é a melhor alternativa, por exclusão das demais. Entretanto, é importante lembrar que a norma restritiva do art. 62, § 2º, da CF refere-se aos impostos, conforme as observações feitas no comentário à alternativa “A”; **D:** incorreta, conforme comentários às alternativas anteriores (é possível a instituição de tributos por medida provisória); **E:** incorreta, pois os tributos podem ser instituídos, em regra, por lei ordinária do ente competente. Apenas excepcionalmente é que se exige lei complementar para determinados tributos federais. **RB**

„E., ojnrebaq

(Cartório/SC – 2012) Quanto à competência tributária, é **correto** afirmar:

- (A) A competência tributária ordinária é indelegável, sendo possível, contudo, delegar a capacidade tributária ativa.
- (B) Tanto a competência tributária ordinária quanto a capacidade tributária ativa são passíveis de delegação.
- (C) A competência tributária ordinária e a capacidade tributária ativa são indelegáveis.
- (D) A capacidade tributária ativa é indelegável, sendo possível, contudo, delegar a competência tributária ordinária.
- (E) A Emenda Constitucional n. 42/2003, que altera o Sistema Tributário Nacional, unificou os conceitos de competência e capacidade tributária, tornando ambas insuscetíveis de delegação.

A: correta, nos termos do art. 7º do CTN; **B:** incorreta, pois a competência tributária (= competência legislativa em relação aos tributos) é indelegável – art. 6º do CTN; **C:** incorreta, pois a capacidade tributária ativa, ou seja, a possibilidade de ocupar o polo ativo da obrigação tributária (exigir o tributo) é delegável – art. 7º do CTN; **D:** incorreta, pois a competência tributária é indelegável, enquanto a capacidade ativa pode ser delegada; **E:** incorreta, pois não há essa confusão entre os conceitos. **RB**

„A., ojnrebaq

Veja a seguinte tabela com as competências dos entes políticos em relação aos impostos, para estudo e memorização:

Competência em relação aos impostos		
União	Estados e DF	Municípios e DF
- imposto de importação - imposto de exportação - imposto de renda - IPI - IOF - ITR - Imposto sobre grandes fortunas - Impostos extraordinários - Impostos da competência residual	- ITCMD - ICMS - IPVA	- IPTU - ITBI - ISS

2. PRINCÍPIOS

(Magistratura/AM – 2013 – FGV) A Constituição da República prevê que “*cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes*” (art. 146, inciso III, alínea a).

O Estado do Amazonas institui, por meio de Lei Complementar, uma determinada taxa, cujo percentual vem a ser, depois, majorado por Lei Ordinária, que expressamente observa o princípio da anterioridade (tanto em relação ao exercício financeiro quanto ao decurso do prazo mínimo de 90 dias).

Assinale a alternativa que é consentânea com o entendimento do STF sobre o assunto.

- (A) A lei ordinária é válida, pois alterou lei complementar cuja eficácia era de lei ordinária, por versar tema não reservado à lei complementar.
- (B) A lei ordinária é inconstitucional por contrariar lei complementar.
- (C) Ambas as leis são inconstitucionais porque o Estado não pode instituir taxa.
- (D) A lei complementar é inconstitucional por usurpar competência de lei ordinária, e por isso não produziu qualquer efeito.
- (E) A lei ordinária poderia aumentar a taxa, mas só depois da revogação da lei complementar.

A: correta, pois para o STF, a Lei Complementar que trata de matéria a ela não reservada, é lei apenas formalmente complementar, o que implica em sua possibilidade de posterior alteração por mera lei ordinária. Entendimento diferente implicaria em permitir-se alteração de competência (processo legislativo) por intermédio de lei, o que é incompatível com a CF/1988 (STJ, Súmula 509); **B:** incorreta, pois nos termos da decisão do STF (STF, RE 491.017/SP); **C:** incorreta, pois os Estados têm competência para instituir todas as taxas decorrentes de serviços estaduais e de poderes de polícia por eles desempenhados; **D:** incorreta, pois a lei complementar poderá tratar de matéria não a ela reservada (STF, RE 491.017/SP); **E:** incorreta, pois a lei ordinária poderá alterar diretamente a lei complementar que versar sobre matéria típica de lei ordinária (STF, RE 491.017/SP). **FC**

„A„, Omba

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considere que determinada lei, publicada no dia 30/12/2011, que instituiu taxa de coleta domiciliar de lixo, tenha sido omissa em relação à data de início de sua vigência. Nesse caso, é correto afirmar que a taxa somente poderá ser cobrada a partir

- (A) de 45 dias após a data de publicação da referida lei.
- (B) de 90 dias após a data de publicação dessa lei.
- (C) da data de publicação da referida lei.
- (D) do primeiro dia do exercício financeiro de 2012.
- (E) de 30 dias após a data de publicação dessa lei.

A: incorreta, pois independente das regras de vigência da lei tributária (CTN, art. 103 e 104), em se tratando de instituição de tributos, aplica-se a regra do princípio da anterioridade (CF, art. 150, III, b, c); **B:** correta, pois pelo princípio da anterioridade, a lei que institui tributos somente pode entrar em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, decorrido um prazo mínimo de 90 dias de sua publicação e, como a lei foi publicada final do mês de dezembro, prevalecerá a contagem dos 90 dias; **C:** incorreta, pela mesma argumentação; **D:** incorreta, pela mesma argumentação; **E:** incorreta, pela mesma argumentação. **FC**

„B„, Omba

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Foi editada lei municipal criando IPTU e constava, anexa à lei, a pauta de valores dos imóveis do município. De acordo com essa lei, a secretaria de fazenda estava autorizada a atualizar, com base na valorização imobiliária, a pauta nos exercícios posteriores.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Ao Poder Executivo pode ser delegada a atualização do valor do imposto com base na correção monetária.

- (B) O município não poderia editar lei instituindo IPTU, uma vez que a CF já o fez, mostrando-se, por isso, indiferente o meio utilizado para a atualização da pauta de valores.
- (C) É desnecessária a edição de lei para aprovar a pauta de valores dos imóveis do município, visto que, com o constante aumento das áreas habitadas, isso tornaria impraticável a arrecadação do tributo, bastando, portanto, a edição de decreto regulamentar para majorar ou atualizar a pauta.
- (D) Tendo a pauta de valores tomado certo o objeto da tributação (imóvel) e sua base de cálculo (valor) no primeiro exercício, a atualização da pauta nos termos previstos poderá ser efetivada por meio de decreto.
- (E) A secretaria de fazenda pode passar a cobrar o imposto de novos imóveis não incluídos originalmente na pauta anexa à lei.

A: correta, pois a mera correção monetária da base de cálculo do tributo não constitui majoração, não se sujeitando ao princípio da legalidade (CTN, art. 97, § 2); **B:** incorreta, pois a CF não institui nenhum tributo, mas apenas distribui competência aos entes (no caso do IPTU, CF, art. 156, I); **C:** incorreta, pois a pauta de valores é a definição da base de cálculo do tributo, de modo que deverá, obrigatoriamente, constar de lei (CTN, art. 97, IV); **D:** incorreto, pois a pauta de valores indica, apenas, o processo para a definição do valor venal dos imóveis no município, não definindo para cada imóvel, tarefa que será realizada pela autoridade administrativa, no momento do lançamento (CTN, art. 142); **E:** incorreto, pois a pauta não identifica cada imóvel, mas apenas os critérios para a definição do valor dos imóveis. **FC**

„A„, Omba

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) A respeito dos impostos da União, assinale a opção correta.

- (A) O ato de concessão de isenção fiscal não é discricionário.
- (B) O aumento do IPI pode entrar em vigor no dia da sua publicação, caso seja determinado em medida provisória.
- (C) Medida provisória que determine a majoração do IPI só poderá produzir efeitos no exercício financeiro seguinte se for convertida em lei até o último dia do exercício em que seja editada.
- (D) O comprador que goza de imunidade tributária, ao adquirir veículo automotor importado, estende sua imunidade ao produtor.
- (E) Está de acordo com a CF norma infraconstitucional que atribua a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do imposto de exportação.

A: incorreta, pois todo ato de concessão de isenção decorre de vontade legislativa do ente, o que significa que é ato discricionário da administração; **B:** incorreta, pois apesar da medida provisória ter vigência imediata, pela própria definição, quando relacionada a aumento de IPI, deverá se sujeitar a anterioridade dos 90 dias (CF, art. 150, III, c e 150, § 1º); **C:** incorreta, pois a anterioridade do IPI refere-se apenas ao prazo de 90 dias, o que implica na não aplicação da regra de respeito ao exercício financeiro (CF, art. 150, § 1º); **D:** incorreto, pois a imunidade do eventual comprador não se estende ao produtor, na medida em que a imunidade é pessoal ou subjetiva (concedida a pessoa do adquirente). Importante destacar que a imunidade de ICMS/IPI somente se aplica, no caso, pois na importação de bens o sujeito passivo do ICMS/IPI é o adquirente, enquanto que nas operações internas, o sujeito passivo é o alienante; **E:** correto, pois há previsão expressa da exceção ao princípio da legalidade (CF, art. 153, § 1º). **FC**

„C„, Omba

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Considerando a majoração, para o patamar de 25%, da contribuição previdenciária dos servidores públicos de determinado ente federado, associada à incidência do imposto de renda de 27,5%, assinale a opção correta a respeito do efeito confiscatório e da contribuição previdenciária.

- (A) O aumento da referida contribuição previdenciária pode ser exigido na data de publicação da respectiva norma.
- (B) A referida majoração não caracteriza efeito confiscatório, uma vez que, na verificação da onerosidade, o aumento não se soma à alíquota do imposto de renda.
- (C) A vedação do efeito confiscatório aplica-se tanto aos tributos propriamente ditos quanto às multas pelo descumprimento da legislação tributária.
- (D) A finalidade extrafiscal justifica a tributação confiscatória.
- (E) A referida contribuição previdenciária não incide sobre o décimo terceiro salário dos servidores.

A: incorreto, pois a contribuição previdenciária sujeita-se a anterioridade dos 90 dias, previstas especialmente para as contribuições para a seguridade social (CF, art. 195, § 6º); **B:** incorreta, pois o STF tem entendimento que o efeito confiscatório deve ser analisado considerando a carga tributária total, não cada tributo, isoladamente; **C:** correta, pois nos termos da interpretação do STF, a multa tributária exacerbada também viola o princípio do não confisco, sendo, portanto, inconstitucional; **D:** incorreto, pois não há previsão constitucional para tal exceção; **E:** incorreto, pois contribuição previdenciária incide sobre a totalidade dos valores auferidos (CF, art. 195, II) **FC**

„C„, Omba

(Ministério Público/PR – 2013 – X) Em tema de garantias e limitações constitucionais ao poder de tributar, qual das seguintes alternativas se revela **correta**?

- (A) Segundo o princípio da anualidade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei e desde que previamente autorizado na lei orçamentária anual;
- (B) Segundo o princípio da anterioridade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei e desde que previamente autorizado na lei orçamentária anual;
- (C) Segundo o princípio da anualidade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, independentemente da data desta publicação;
- (D) Segundo o princípio da anterioridade, consagrado na vigente Constituição Federal, lei que institua ou majore tributos somente pode ter eficácia no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, e ao menos noventa dias após tal publicação, ressalvadas expressas exceções constitucionais;
- (E) A consagração do princípio da anterioridade, na vigente Constituição Federal, impede que Estados membros, no exercício de seus poderes constituintes decorrentes, estipulem, em suas Constituições, o princípio da anualidade.

A: incorreta, pois o princípio da anualidade não possui mais previsão na Constituição Federal; **B:** incorreta, pois o princípio da anterioridade exige, para a vigência da lei tributária, apenas o decurso de prazo mínimo previsto na Constituição Federal, independente da previsão na lei orçamentária anterior (art. 150, III, da CF/1988); **C:** incorreta, pois não há previsão do princípio da anualidade na vigente Constituição Federal; **D:** correta, pois trata-se de expressa previsão constitucional (art. 150, III, “b” e “c” da CF/1988); **E:** incorreta, pois a previsão do princípio da anterioridade não é incompatível com o princípio da anualidade, havendo, atualmente, apenas falta de previsão, mas não vedação aos entes. Vale dizer, ainda, que seria uma garantia adicional aos contribuintes. **FC**

„D., omeqbeq

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Analise as assertivas abaixo:

- I. Com base nos princípios da capacidade contributiva, da modicidade tributária e do não confisco, o Supremo Tribunal Federal vem autorizando, independentemente de lei específica, a atualização monetária da tabela progressiva do imposto de renda e das respectivas deduções.
- II. A instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico é da competência exclusiva da União, não podendo ser delegada aos Estados e Distrito Federal, tampouco aos Municípios.
- III. Em relação ao tributo, nos termos da legislação de regência, a destinação legal do produto de sua arrecadação e a sua denominação legal constituem critérios relevantes para determinação de sua natureza jurídica.
- IV. A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.

Pode-se afirmar que:

- (A) apenas as assertivas I e III estão **CORRETAS**.
- (B) apenas as assertivas I e IV estão **CORRETAS**.
- (C) apenas as assertivas II e III estão **CORRETAS**.
- (D) apenas as assertivas II e IV estão **CORRETAS**.

I: incorreto, pois o STF tem entendido pela necessidade de lei específica para tal atualização (STF, RE 388312/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 23.6.2010); **II:** correto, por definição da CF e pela impossibilidade de delegação de competência tributária (CF, art. 149); **III:** incorreto, pois o CTN estabelece a irrelevância dos critérios da denominação e da destinação para a definição da espécie de tributo (CTN, art. 4º); **IV:** correto, por expressa previsão da legislação, que estabelece, nesse artigo, uma suposta exceção ao princípio da irretroatividade da lei (CTN, art. 106). **FC**

„D., omeqbeq

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Analise as proposições que complementam a frase abaixo.

“Desconsiderando as discussões envolvendo as medidas provisórias, em relação ao tema princípio da legalidade, depreende-se da legislação tributária em vigor que somente a lei pode estabelecer”:

- I. a alteração de alíquota tributária.
- II. a regulamentação de obrigação tributária acessória.
- III. a extinção de tributo permanente.
- IV. a instituição de tributo.

A frase em referência fica **CORRETAMENTE** complementada:

- (A) apenas pelas proposições I e II.
- (B) apenas pelas proposições III e IV.
- (C) apenas pelas proposições I e IV.
- (D) apenas pelas proposições II e III.

I: incorreto, pois existem tributos, por força de previsão constitucional, que podem ter suas alíquotas alteradas por ato do poder executivo (CF, art. 153, § 1º); **II:** incorreto, pois obrigações acessórias podem ser definidas pela legislação tributária, termo que engloba figuras infralegais (CTN, art. 113 e 96); **III:** correto, pois não há previsão constitucional de exceção a legalidade para a extinção de tributos (CTN, art. 97); **IV:** correto, pois não há previsão constitucional a regra da legalidade na instituição de tributos, mas apenas em sua alteração (CTN, art. 97). **FC**

„B., omeqbeq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) A respeito das limitações do poder de tributar, assinale a opção correta.

- (A) O princípio da vedação do confisco é extensivo às multas, apesar de estas terem natureza jurídica diversa dos tributos.
- (B) Em razão do princípio da imunidade recíproca, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, inclusive quando houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.
- (C) O princípio da isonomia não se inclui entre os princípios que limitam o poder de tributar, mas entre os princípios universais de justiça.
- (D) O princípio da legalidade, o mais importante no âmbito do direito tributário, não comporta exceções ou mitigações.
- (E) É vedada, em razão da aplicação do princípio da anterioridade, a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

A: correto, pois apesar da literalidade da norma constitucional, referir-se apenas a tributo, o STF tem entendimento no sentido da ampliação para as multas tributárias (STF, RE 582.461); **B:** incorreto, pois a imunidade recíproca sofre uma regra de limitação de seu alcance, exatamente nas situações em que o ente atua desprovido de sua função típica, ou seja, quando atua na atividade tipicamente privada, mediante remuneração. Nessas situações, afasta-se o benefício da imunidade (CF, art. 150, § 2º). A propósito, ver a tese de repercussão geral 385/STF “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e tese de repercussão geral 437/STF “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”; **C:** incorreto, pois há expressa previsão no sistema tributário nacional (CF, art. 150, II); **D:** incorreto, pois há limitações expressas no texto constitucional, para o II, IE, IPI, IOF, ICMS – combustíveis – e CIDE – combustíveis (CF, art. 153, § 1º, art. 155, § 4º e art. 177, § 4º); **E:** incorreto, pois tal limitação é imposta pelo princípio da irretroatividade, não da anterioridade (CF, art. 150, III, a). **FC**

„A., omeqbeq

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com relação ao princípio da legalidade, assinale a opção correta.

- (A) Para atender a situação de calamidade pública decorrente de enchentes, o Poder Executivo estadual poderá receber delegação legislativa para, mediante resolução, conceder crédito presumido de ICMS às empresas afetadas.
- (B) As alíquotas do imposto de exportação podem ser alteradas pelo Poder Executivo federal por decreto, desde que obedecidos os limites e condições estabelecidos por lei.
- (C) A remissão poderá ser concedida pela autoridade administrativa por despacho fundamentado, consideradas a equidade da imposição tributária e as condições de penúria do sujeito passivo, independentemente de lei.
- (D) Lei delegada poderá estabelecer que o Poder Executivo possa outorgar isenção tributária por meio de decreto, não podendo fazê-lo quando tal exija a edição de lei complementar.
- (E) Cabe ao Poder Legislativo municipal editar lei outorgando ao Poder Executivo competência para dispor, mediante decreto, sobre redução de base de cálculo do imposto sobre serviço, em face de benefícios concedidos por outro ente federado.

A: incorreto, pois a concessão de benefícios de ICMS, dentre eles o crédito presumido, depende de lei complementar e deliberação dos Estados (CF, art. 155, § 2º, XII); **B:** correto, por expressa previsão da exceção ao princípio da legalidade (CF, art. 153, § 1º); **C:** incorreto, pois a remissão, por ser causa de extinção do crédito, depende de previsão legal, cabendo a autoridade administrativa, apenas, a verificação da presença dos requisitos para sua concessão no caso concreto (CTN, art. 97 e 172); **D:** incorreto, pois a concessão de isenção depende, também de lei, não cabendo delegação (CTN, art. 176); **E:** incorreto, pois tal competência é de lei complementar (CF, art. 156, § 3º). **FC**

„B., omeqbeq

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O princípio da anterioridade impõe aos titulares do poder de tributar a vedação da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Nesse mesmo sentido, a denominada “noventena” exige que a cobrança dos referidos tributos não possa ser promovida antes de decorridos noventa dias da data em que a referida lei haja sido publicada, observado o princípio da anterioridade. Embora sujeitas ao princípio da anterioridade, as leis que disponham sobre a exigência de determinados tributos não se submetem à noventena.

Dentre elas, podem ser citadas as leis que

- (A) instituíam contribuições de melhoria.
- (B) instituíam o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS).
- (C) majoram o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza (IR).
- (D) majoram o imposto sobre a transmissão *causa mortis* ou doação de bens e direitos a eles relativos (ITCMD).
- (E) majoram o imposto sobre a transmissão *inter vivos* de bens imóveis (ITBI).

Consulte e estude a tabela apresentada a seguir, com as exceções aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme o art. 150, § 1º, da CF, pois as bancas examinadoras exigem reiteradamente esse conhecimento. Perceba que, dentre os tributos indicados, somente o IR é exceção à anterioridade nonagesimal. **RB**

Exceções à anterioridade anual (art. 150, III, b, da CF)	Exceções à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF)
- empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência (art. 148, II, <i>in fine</i>, da CF, em sentido contrário); - imposto de importação (art. 150, § 1º, da CF); - imposto de exportação (art. 150, § 1º, da CF); - IPI (art. 150, § 1º, da CF); - IOF (art. 150, § 1º, da CF); - impostos extraordinários na iminência ou no caso de guerra externa (art. 150, § 1º, da CF); - restabelecimento das alíquotas do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes (art. 155, § 4º, IV, c, da CF); - restabelecimento da alíquota da CIDE sobre combustíveis (art. 177, § 4º, I, b, da CF); - contribuições sociais (art. 195, § 6º, da CF).	- empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa ou sua iminência (art. 148, II, <i>in fine</i>, da CF, em sentido contrário – entendimento doutrinário); - imposto de importação (art. 150, § 1º, da CF); - imposto de exportação (art. 150, § 1º, da CF); - IR (art. 150, § 1º, da CF); - IOF (art. 150, § 1º, da CF); - impostos extraordinários na iminência ou no caso de guerra externa (art. 150, § 1º, da CF); - fixação da base de cálculo do IPVA (art. 150, § 1º, da CF); - fixação da base de cálculo do IPTU (art. 150, § 1º, da CF).

..G., oimabag

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Em razão de permissivo constitucional, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de determinados impostos. Dentre eles, pode ser citado o imposto sobre

- (A) a propriedade territorial rural.
- (B) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
- (C) renda e proventos de qualquer natureza.
- (D) propriedade de veículos automotores.
- (E) propriedade predial e territorial urbana.

Os tributos que podem ter suas alíquotas alteradas por norma infralegal são: II, IE, IPI, IOF e a CIDE sobre combustíveis – art. 153, § 1º, e art. 177, § 4º, I, b, da CF. Por essa razão, a alternativa “B” é a correta. **RB**

..G., oimabag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) não está sujeito ao princípio da anterioridade tributária anual, mas se submete ao princípio da anterioridade tributária nonagesimal.
- (B) O IOF (Imposto sobre operações de Crédito, Câmbio, Seguro, Títulos e Valores Mobiliários) pode, nos limites da lei, ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo.
- (C) O IR (Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza) está sujeito ao princípio da anterioridade tributária anual, mas não se submete ao princípio da anterioridade tributária nonagesimal.
- (D) O II (Imposto sobre a Importação) é de competência da União Federal, mas poderá, nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ser cobrado e fiscalizado pelos Estados-membros que se situam nas fronteiras do território nacional.

A: assertiva correta, pois o IPI é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas se submete à nonagesimal – art. 150, § 1º, da CF; **B:** correta, pois o IOF, assim como o IPI, o II e IE, pode ter as alíquotas alteradas por ato normativo do Executivo (decreto do presidente ou mesmo instrumento normativo expedido por Ministro de Estado), atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei – art. 153, § 1º, da CF; **C:** correta, nos termos do art. 150, § 1º, da CF; **D:** essa é a assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois não há previsão constitucional de delegação da sujeição ativa atinente ao II. **RB**

..G., oimabag

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) De acordo com o sistema tributário nacional, a imposição e a cobrança do tributo, ressalvadas as hipóteses previstas no ordenamento jurídico tributário, observam o princípio da anterioridade tributária porque o(a)

- (A) STF já decidiu que a redução ou a extinção de um desconto para pagamento de um tributo sob certas condições previstas em lei, com o pagamento antecipado em parcela única, equiparam-se à majoração de tributo.
- (B) STF já decidiu pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade tributária quanto à norma que se limita a alterar o prazo para pagamento do tributo, mesmo antecipando-o.
- (C) impacto causado nos contratos comerciais internacionais com o aumento da alíquota do IOF, mediante decreto pelo Poder Executivo Federal, deverá observar o princípio da anterioridade tributária.
- (D) atração por novos polos industriais e comerciais, o aumento e a diminuição da alíquota do ISSQN dispensam a aplicação do princípio da anterioridade tributária.
- (E) Medida Provisória que venha a instituir empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa deverá observar o princípio da anterioridade tributária.

A: incorreta. O STF adota posição oposta, consolidada no julgamento da ADI 4016, DJ 01/08/2008; **B:** correta, conforme posição pacificada no STF quando do julgamento do RE 195.218, DJ 28/05/2002; **C:** incorreta. O IOF não se submete ao princípio da anterioridade, nem anual, nem nonagesimal (art. 150, § 1º, da CF); **D:** incorreta. O aumento da alíquota do ISS enquadra-se na regra geral de aplicação do princípio da anterioridade tributária (anual + nonagesimal); **E:** incorreta. É vedada a instituição de empréstimo compulsório por meio de medida provisória, visto que é matéria reservada à lei complementar (art. 62, § 1º, III, da CF). **HS**

..G., oimabag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

- (A) Exigir ou aumentar tributo desde que haja previsão em lei que o estabeleça.
- (B) Instituir tratamento igual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
- (C) Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos após o início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, no exercício financeiro subsequente àquele em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou ou após decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- (D) Cobrar tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

A: incorreta, pois o princípio da legalidade veda que os entes políticos exijam ou aumentem tributo *sem* lei que o estabeleça – art. 150, I, da CF; **B:** incorreta, pois o princípio da isonomia veda tratar desigualmente quem se encontre em situação equivalente – art. 150, II, da CF; **C:** incorreta, pois os princípios da irretroatividade e da anterioridade permitem a cobrança nessas condições (ou seja, não é vedado aos entes políticos fazer isso) – art. 150, III, da CF; **D:** correta, pois isso é vedado pela imunidade recíproca, estendida às entidades de direito público da administração indireta (note que o STF estende a imunidade também a algumas entidades de direito privado da administração indireta, como a ECT e a Infraero) – art. 150, § 2º, da CF. Por outro lado, ver a tese de repercussão geral 385/STF: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” e tese de repercussão geral 437/STF “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” **RB**

..G., oimabag

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A norma constitucional, segundo a qual é vedado cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, **não** se aplica **EXCETO** a:

- (A) Imposto de Importação.
- (B) Imposto sobre Produtos Industrializados.
- (C) Imposto de Renda.
- (D) Empréstimo Compulsório.

O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias, ao imposto extraordinário, aos Impostos de Importação e Exportação, IR e IOF, nem à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, nos termos do art. 150, § 1º, da CF. Por essa razão, a alternativa “B” deve ser indicada. Note que o IPI é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas não da nonagesimal. **RB**

..G., oimabag

(Cartório/SC – 2012) Quanto ao princípio da legalidade, é **correto** afirmar:

- (A) A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo e a fixação do prazo para recolhimento sujeitam-se ao princípio da legalidade.
- (B) A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo está sujeita ao princípio da legalidade; a fixação do prazo para recolhimento não se sujeita ao princípio da legalidade.
- (C) A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo não está sujeita ao princípio da legalidade; a fixação do prazo para recolhimento está sujeita ao princípio da legalidade.
- (D) A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo e a fixação do prazo para o recolhimento não estão sujeitas ao princípio da legalidade.
- (E) A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo e a fixação do prazo para o recolhimento estão sujeitas ao princípio da legalidade apenas no que concerne às taxas e aos empréstimos compulsórios.

A: incorreta, pois tanto a atualização monetária quanto a fixação de prazo para recolhimento não se sujeitam ao princípio da legalidade – art. 97, § 2º, do CTN e Súmula 669 do STF; **B, C e E:** incorretas, conforme comentário anterior. **D:** correta, conforme comentário à alternativa “A”. **RB**

„A., 01jueq6g

(Cartório/SP – VII – VUNESP) O Princípio da Anterioridade Nonagesimal, objeto da Emenda Constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003, aplica-se à fixação da base de cálculo do

- (A) ITR e ao aumento da alíquota do ICMS.
- (B) ITBI e ao aumento da alíquota do IRPF.
- (C) IPVA e ao aumento da alíquota do IPI.
- (D) IPTU e ao aumento de alíquota do IOF.

O art. 150, § 1º, *in fine*, da CF afasta a anterioridade nonagesimal em relação à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Além disso, a anterioridade nonagesimal não se aplica à instituição ou à majoração de II, IE, IR, IOF e impostos extraordinários. **A:** correta, pois a fixação da base de cálculo do ITR não é exceção à anterioridade nonagesimal; **B:** incorreta, pois o IR é exceção à anterioridade nonagesimal, conforme o citado dispositivo constitucional; **C e D:** incorretas, pois a anterioridade nonagesimal não se aplica à majoração da base de cálculo do IPVA e do IPTU, nem ao IOF. **RB**

„A., 01jueq6g

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Assinale a alternativa que contém afirmação correta quanto às limitações do poder de tributário.

- (A) É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
- (B) É permitido à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
- (C) É permitido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
- (D) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais e o papel destinado a sua impressão, cuja atribuição é reservada exclusivamente à União.

A: correta, pois a CF veda expressamente a chamada isenção heterônoma, de modo que somente o ente político que detém a competência tributária pode instituir isenção em relação ao respectivo tributo – art. 151, III, da CF. Lembre-se, entretanto, que o STF decidiu que o disposto no art. 151, III, da CF não impede a concessão de isenções tributárias heterônomas por meio de tratados internacionais, ou seja, é possível instituição de benefícios fiscais relativos a tributos estaduais ou municipais por meio de tratados internacionais (RE 543.943 AgR/PR); **B:** incorreta, conforme comentário à alternativa anterior; **C:** incorreta, pois essa discriminação é vedada expressamente pelo art. 152 da CF; **D:** incorreta, pois a imunidade citada afasta a competência tributária de todos os entes políticos, inclusive da União – art. 150, VI, “d”, da CF. **RB**

„A., 01jueq6g

(Cartório/SP – V – VUNESP) Os princípios constitucionais tributários estabelecem limites ao poder de tributar. Assim,

- (A) o princípio da irretroatividade da lei tributária não é violado quando a lei é aplicada de maneira interpretativa a ato ou fato pretérito, excluindo a aplicação de penalidade à infração.
- (B) o princípio da discriminação constitucional de rendas tributárias permite que duas entidades políticas institua impostos sobre o mesmo fato gerador.
- (C) o princípio da anterioridade da lei tributária não permite a instituição ou a majoração do tributo sem prévia autorização legislativa, com exceção do Poder Executivo da União, que desde que atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, pode alterar, a qualquer tempo, a alíquota de quaisquer impostos.
- (D) a isenção tributária pode ser concedida por qualquer entidade política, em relação a qualquer tributo, por meio de lei complementar, desde que atenda a relevante interesse social e econômico.

A: correta, pois a lei expressamente interpretativa é aplicada retroativamente, nos termos do art. 106, I, do CTN; **B:** incorreta, já que a bitributação é vedada – art. 154, I, da CF; **C:** incorreta, considerando que o princípio da anterioridade impede a cobrança de tributos no mesmo exercício em que publicada a lei que os instituiu ou aumentou (não se refere à prévia autorização legislativa ou à majoração de alíquotas pelo Executivo) – art. 150, III, b, da CF; **D:** incorreta, pois a isenção pode ser concedida pelo ente tributante apenas com relação aos tributos de sua competência, por simples lei ordinária, como regra. **RB**

„A., 01jueq6g

(Cartório/SP – V – VUNESP) O princípio que visa preservar a arrecadação tributária de forma harmônica entre as três entidades políticas e a coexistência autônoma e independente dessas entidades é:

- (A) capacidade contributiva.
- (B) isonomia tributária.
- (C) legalidade.
- (D) imunidade recíproca.

A imunidade recíproca representa garantia de harmonia entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e de suas autonomias financeiras, na medida em que impede a cobrança de impostos sobre os patrimônios, rendas e serviços uns dos outros – art. 150, VI, a, da CF. **RB**

„D., 01jueq6g

(Cartório/SP – V – VUNESP) Entre os princípios e normas de limitação do poder de tributar situa-se, com destacada relevância, o princípio da capacidade contributiva que constitui a limitação do poder de tributar em relação

- (A) apenas aos impostos a serem instituídos pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal.
- (B) apenas aos impostos a serem instituídos pelos Municípios.
- (C) aos impostos, às taxas e às contribuições de melhoria, indistintamente.
- (D) a todos os impostos, sempre que a estrutura de cada um deles permitir.

O art. 145, § 1º, da CF determina que, sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte – a norma se aplica a todos os entes tributantes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Por essa razão, a alternativa “D” é a única correta. **RB**

„D., 01jueq6g

(Cartório/SP – III – VUNESP) No que toca às limitações do poder de tributar, faça a análise das seguintes considerações:

- I. é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
- II. compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário;
- III. lei estadual estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro;
- IV. o princípio da anterioridade não deve ser observado no âmbito de cobrança dos emolumentos notariais e registrais, em razão da natureza pública e o caráter social dos respectivos serviços.

Destas, pode-se dizer que somente estão corretas

- (A) I, II e IV.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) I e IV.

I: correta, pois o princípio da legalidade tributária é previsto expressamente no art. 150, I, da CF; **II:** assertiva correta, nos termos do art. 24, I, da CF; **III:** incorreta, pois compete à lei federal estabelecer normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, conforme o art. 236, § 2º, da CF; **IV:** incorreta, pois os emolumentos notariais têm natureza de taxa, sujeitando-se, portanto, ao princípio da anterioridade como os tributos em geral – ver ADI 1.145/PB e ADI 3.694/AP: “É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais têm caráter tributário de taxa”. **RB**

„B., 01jueq6g

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar assinale a alternativa correta:

- (A) Quando alugado a terceiros o imóvel de propriedade do partido político perde a imunidade e passa a sujeitar-se ao IPTU.
- (B) O ICMS incidente sobre a comercialização de livros, mesmo por empresa com fins lucrativos, está abrangido pela imunidade tributária.
- (C) O prédio da Receita Federal de propriedade da União é imune ao pagamento da taxa de coleta de lixo.
- (D) Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras realizadas pelos Municípios não são imunes ao imposto de renda.

A: incorreta, conforme a jurisprudência pacífica consolidada pela Súmula 724 do STF, que determina: “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição” com a ressalva de que “o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”. Ver também a tese de repercussão geral 693/STF “A imunidade tributária

prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”; **B**: correta, pois a imunidade dos livros é, nesse sentido, objetiva (refere-se às transações com o objeto, com o livro), não subjetiva (não importa o sujeito, quem realiza a operação) – art. 150, VI, d, da CF. A propósito, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a imunidade “aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo” (Tese de repercussão geral 593/STF), e “alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos” (Tese de repercussão geral 259/STF); **C**: incorreta, pois a imunidade recíproca refere-se apenas aos impostos, não às demais espécies tributárias, como as taxas cobradas pelos Municípios (coleta de lixo é serviço municipal, de modo que a taxa, no caso, é da competência do ente local); **D**: incorreta, pois a imunidade recíproca abrange o IR sobre aplicações financeiras – art. 150, VI, a, da CF. **RB**

„B. 0111111111

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) A respeito do princípio constitucional da vedação de utilização de tributo com efeito de confisco, é correto afirmar:

- (A) a manifestação de tributo confiscatório depende da caracterização da violação à capacidade econômica do contribuinte e deve ser feita em relação a cada tributo, vedando-se a análise da totalidade da carga tributária suportada pelo sujeito passivo;
- (B) somente se aplica a impostos, quer diretos, quer indiretos, não abrangendo as taxas; também não se aplica às multas tributárias, pelo fato de que elas possuem, em realidade, natureza não tributária, mas administrativa;
- (C) considerando a natureza de norma programática, a caracterização do que seja tributo com efeito de confisco depende de regulamentação por legislação infraconstitucional; por isso, cabe somente ao Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, sua aplicação;
- (D) a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas;
- (E) diante da ausência de legislação ou de jurisprudência nacionais a seu respeito, a caracterização do que seja tributo com efeito de confisco somente é alcançável mediante a aplicação do direito comparado.

A: incorreta. Embora haja muita discussão doutrinária a respeito da caracterização de confisco, é claramente incorreto afirmar a vedação de análise da totalidade da carga tributária suportada pelo contribuinte, até porque foi esse o posicionamento do STF em casos paradigmáticos (ver ADI 2.010-MC/DF); **B**: incorreta, pois a vedação de efeito confiscatório aplica-se a todas as espécies tributárias – art. 150, IV, da CF/1988; **C**: incorreta, pois a vedação ao efeito confiscatório é norma aplicável imediatamente, independentemente de regulação infraconstitucional, devendo ser apreciada por qualquer juízo; **D**: correta, definindo adequadamente a vedação do efeito confiscatório na tributação, conforme o voto-condutor na ADI 2.010-MC/DF; **E**: incorreta, conforme comentários às alternativas anteriores, em que nos referimos ao dispositivo constitucional e à jurisprudência do STF. **RB**

„B. 0111111111

3. IMUNIDADES

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) Quanto às limitações do poder de tributar, é correto afirmar:

- (A) Os Estados podem instituir tributo com efeito de confisco desde que se trate de desapropriação de bens de concessionário público que não cumpriu suas obrigações contratuais.
- (B) Aos Estados e aos Municípios é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
- (C) Os Estados ou os Municípios podem instituir impostos sobre templos de qualquer culto, desde que durante as suas realizações ocorram doações por parte dos fiéis, pois se trata de formação de renda e/ou prestação de serviço.
- (D) Aos Estados e aos Municípios é vedado exigir ou aumentar tributos nas hipóteses de calamidade pública, salvo quando absolutamente necessário para evitar danos irreversíveis ao patrimônio público, ao orçamento público ou à saúde pública.

A: incorreta, pois é inconstitucional qualquer tributo com efeito de confisco, já que a CF/1988 não elenca qualquer exceção ao princípio (art. 150, IV, da CF/1988); **B**: correta, pois trata-se da expressa descrição do princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/1988); **C**: incorreta, pois há previsão de imunidade de impostos para os templos de qualquer culto (art. 150, VI, b, da CF/1988); **D**: incorreta, pois não existe tal impedimento na CF/1988. **FC**

„B. 0111111111

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) Dentre as alternativas abaixo, aponte aquela que estiver correta:

- (A) A imunidade dos templos de qualquer culto aplica-se exclusivamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

- (B) A União Federal pode instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
- (C) A imunidade das entidades sem fins lucrativos compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, atendidos os requisitos da lei.
- (D) Utilizar o tributo com efeito de confisco significa estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público federal.

A: incorreta. A imunidade de templos refere-se a todos os impostos, já que é destinada a pessoa jurídica “instituição religiosa” e não ao templo enquanto construção (art. 150, VI, b, da CF/1988 e art. 44, IV, do CC); **B**: incorreta, pois é vedado pela CF/1988, salvo previsão expressa em sentido contrário, isenções heterônomas (art. 151, III, da CF/1988); **C**: correta, por expressa previsão constitucional (art. 150, VI, c, da CF/1988); **D**: incorreta, pois trata-se de duas regras distintas, ou seja, vedação de confisco e imunidade de tráfego (CF, art. 150, IV e V, da CF/1988). **FC**

„C. 0111111111

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Acerca das limitações ao poder de tributar, assinale a opção correta.

- (A) O imóvel pertencente a partido político permanece imune ao IPTU, ainda quando alugado a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais dessa entidade.
- (B) Nas ações acidentárias propostas na justiça estadual, o INSS goza de isenção de pagamento de custas e emolumentos.
- (C) A imunidade tributária conferida pela CF a instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se houver contribuição dos beneficiários.
- (D) A imunidade conferida ao livro, prevista na CF, não abrange todo o material necessário à sua confecção.
- (E) As indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional não estão isentos de imposto de renda.

A: correta, pois apesar da redação aparentemente contrariar o disposto na CF (CF, art. 150, § 4º), o STF firmou entendimento sumulado no sentido da flexibilização do rigor da regra constitucional, permitindo a manutenção da imunidade nos casos de destinação de recursos para a atividade fim, ainda que oriundos de atividades acessórias não relacionadas (STF, Súmula 724). Ver também a tese de repercussão geral 693/STF “A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”; **B**: incorreta, pois a imunidade do INSS, autarquia, somente se refere aos impostos (CF, art. 150, VI, a e § 2º), confirmado pela interpretação do STJ (STJ, Súmula 178); **C**: incorreta, pois o STF exige exatamente o contrário, ou seja, a inexistência de contribuição dos beneficiários (STF, Súmula 730); **D**: correto, pois o STF, em recente decisão, expressou que a imunidade de livros é ampla, englobando produto, maquinário e insumos. Esse entendimento altera, ao menos em parte, o anteriormente vigente, inclusive sumulado (STF, Súmula 657). A propósito, o STF pacificou o entendimento no sentido de que a imunidade “aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo” (Tese de repercussão geral 593/STF), e “alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos” (Tese de repercussão geral 259/STF); **E**: incorreta, pois toda e qualquer indenização não satisfaz o requisito de ser acréscimo patrimonial, exigido para o Imposto sobre a renda, conforme entendimento do STJ (STJ, Súmula 386). **FC**

„A. 0111111111

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Dentre as hipóteses constitucionais de vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir impostos é autoaplicável a imunidade sobre

- (A) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
- (B) partidos políticos, inclusive suas fundações.
- (C) entidades sindicais dos trabalhadores.
- (D) instituições de educação.
- (E) entidades de assistência social, sem fins lucrativos.

Das imunidades previstas no art. 150, VI, da CF, sujeita-se à regulamentação legal apenas aquela relativa a partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, e instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos (alínea “c”). Assim, a alternativa correta é a “A”. **RB**

„A. 0111111111

(Procurador do Estado/BA – 2014 – CESPE) Com relação à imunidade, julgue o seguinte item.

- (1) As taxas são alcançadas pelas imunidades constitucionais previstas para as entidades de educação.

Incorreta, pois a imunidade prevista pelo art. 150, VI, c, da CF/1988 refere-se exclusivamente a impostos. **RB**

„E. 0111111111

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa correta.

- (A) Não fica imune ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) o imóvel pertencente a partido político alugado a terceiros, mesmo que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais da aludida entidade.
- (B) O princípio constitucional da legalidade tributária impõe a adoção da espécie legislativa própria e prevista na Constituição Federal para a instituição de tributo, mas não exige que a norma criadora do tributo contenha todos os aspectos fundamentais da hipótese de incidência tributária (aspectos pessoal, material, temporal, espacial e quantitativo).
- (C) A imunidade recíproca alcança todas as espécies tributárias.
- (D) O princípio constitucional da anterioridade tributária anual, previsto no art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, é direito fundamental do contribuinte, razão pela qual não pode ser suprimido por Emenda Constitucional.

A: incorreta, pois o STF pacificou o entendimento de que a imunidade persiste se os valores dos aluguéis recebidos forem aplicados nas atividades essenciais da entidade imune – Súmula 724/STF. Ver também a tese de repercussão geral 693/STF “A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”; **B:** incorreta, pois todos os elementos essenciais da hipótese de incidência, descritos na assertiva, devem ser previstos em lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade; **C:** incorreta, pois as imunidades listadas no art. 150, VI, da CF, por exemplo, restringem-se aos impostos; **D:** essa é a assertiva correta, conforme entendimento do STF – ver ADI 939/DF. **RB**

„B„, oijrebeq

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa correta quanto à imunidade tributária:

- (A) Alcança apenas aos impostos;
- (B) Aplica-se ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) apenas na exportação de mercadorias industrializadas;
- (C) Aplica-se ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) sobre o ouro apenas se for considerado instrumento cambial;
- (D) Aplica-se ao imposto sobre produtos industrializados (IPI) na importação e exportação de produtos industrializados oriundos ou destinados ao exterior;
- (E) Aplica-se aos impostos incidentes sobre os templos de qualquer culto; limitada ao patrimônio, renda e os serviços relacionados com suas finalidades essenciais.

A: incorreta, pois, apesar das imunidades indicadas no art. 150, VI, da CF restringirem-se aos impostos, o texto constitucional traz outras relativas às contribuições e às taxas – ver art. 5º, XXXIV, LXXIV, LXXVI e LXXVII, e art. 195, § 7º, da CF; **B:** incorreta, pois, atualmente, a imunidade relativa às exportações é ampla, afastando o ICMS em relação a qualquer espécie de mercadoria (industrializada, semielaborado ou não industrializada) – art. 155, § 2º, X, a, da CF; **C:** incorreta, pois há imunidade relativa ao ICMS no caso do ouro instrumento cambial, mas também no caso daquele utilizado como ativo financeiro – art. 155, § 2º, X, c, c/c art. 153, § 5º, da CF; **D:** incorreta, pois a imunidade do IPI abrange as exportações, mas não as importações que são normalmente tributadas – art. 153, § 3º, III, da CF; **E:** essa é a assertiva correta, nos termos do art. 150, VI, b, e § 4º, da CF. **RB**

„B„, oijrebeq

(Procurador da República – 2013) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é prestadora de serviços públicos. No que se refere à imunidade tributária de que trata o art. 150 (inciso VI, “a” e parágrafo 2º) da lei magna, pode-se asseverar que:

- (A) A empresa pública somente é alcançada pelo benefício constitucional quando exerce atividades em regime de exclusividade;
- (B) O exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em regime de concorrência com a iniciativa privada, a exemplo de atividade bancária conhecida como “banco postal” e venda de títulos de capitalização, não se inserindo no conceito de serviço postal – é irrelevante para a incidência da imunidade tributária;
- (C) A empresa pública, mesmo quando presta serviço público essencial não goza de imunidade tributária à míngua de previsão constitucional;
- (D) A regra estatuída no citado preceito da Magna Carta, em virtude do método de interpretação teleológico, não impede a incidência da lei ordinária de tributação.

A: incorreta. Em um primeiro momento, a jurisprudência do STF realmente mencionava a prestação obrigatória e exclusiva do serviço pelo Estado. Entretanto, ao analisar especificamente as características do serviço postal e da ECT, o STF estendeu a imunidade a toda a atividade da empresa, não apenas àquelas realizadas em regime de monopólio – ver RE 601.392/PR – repercussão geral; **B:** correta, foi essa a conclusão do STF no julgamento

antes citado (RE 601.392/PR); **C** e **D:** incorretas, conforme comentários anteriores. **RB**

„B„, oijrebeq

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Autarquia federal não está sujeita ao pagamento de taxa de coleta de lixo instituída pelo Município.
- (B) À União é defeso cobrar IOF nas operações financeiras realizadas pelo Município.
- (C) Valorização decorrente de obra pública municipal, de imóvel pertencente ao Estado de São Paulo, não pode ser fato gerador de contribuição de melhoria cobrada pelo município.
- (D) A imunidade ou a isenção tributária do comprador se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

A e **C:** incorreta, pois a imunidade recíproca abrange apenas os impostos, não as outras espécies tributárias, como as taxas e contribuições de melhoria – art. 150, VI, “a” e § 2º, da CF; **B:** essa é a correta, pois todos os impostos que possam atingir o patrimônio, a renda ou prejudicar os serviços dos entes políticos são abrangidos pela imunidade recíproca; **D:** incorreta, pois o contribuinte (produtor do bem) não é beneficiado pela imunidade ou pela isenção concedida em favor do adquirente (mero contribuinte de fato), conforme a Súmula 591/STF. **RB**

„B„, oijrebeq

(Cartório/SP – V – VUNESP) As imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar e são previstas

- (A) em medidas provisórias desde que convertidas em lei no prazo estabelecido na Constituição Federal.
- (B) em convênios entre a União e os demais entes políticos.
- (C) em leis complementares ou em leis federais, considerada a competência residual da União.
- (D) no texto da Constituição Federal.

A imunidade é sempre norma constitucional, que delimita negativamente a competência tributária. **RB**

„D„, oijrebeq

(Cartório/SP – V – VUNESP) A vedação absoluta ao poder de tributar certas pessoas ou certos bens, estabelecida na Constituição Federal, caracteriza a

- (A) não incidência legal.
- (B) isenção; remissão.
- (C) equidade.
- (D) imunidade.

Sempre que a Constituição delimita negativamente a competência tributária, ou seja, afasta a possibilidade de tributação em relação a determinada pessoa, bem ou situação, temos imunidade, ainda que o texto constitucional adote outro termo (isenção ou não incidência). Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D„, oijrebeq

(Procurador da República – 25º) As imunidades tributárias de que trata o art. 150, inciso VI, da Constituição:

- (A) abrangem também propriedades não afetadas ao culto como forma de incentivar as manifestações religiosas, não embaraçar o funcionamento das entidades religiosas e, sobretudo, assegurar a liberdade de culto, direito individual expressamente consagrado na Lei Magna (art. 5º, VI);
- (B) abrangem as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado;
- (C) para incidirem deve-se levar em conta a natureza da renda;
- (D) alcançam não só os impostos, mas também as contribuições, porquanto constituindo garantias não podem ter diminuído o seu alcance.

A: incorreta, pois, a rigor, nos termos da Constituição Federal, a imunidade dos templos somente engloba o patrimônio, rendas e serviços relacionados à atividade essencial (CF, art. 150, § 3º); **B:** correta, pois o STF, entretanto, entende que a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) são imunes em relação a atividades públicas em sentido estrito, executadas sem intuito lucrativo, que não indiquem capacidade contributiva – RE 601.392/PR; **C:** incorreta, pois a natureza da renda pouco importa, desde que vinculada à atividade essencial da entidade (CF, art. 150, § 3º); **D:** incorreta pois a imunidade recíproca refere-se apenas aos tributos da espécie imposto (CF, art. 150, VI).

„B„, oijrebeq

4. DEFINIÇÃO DE TRIBUTO E ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS

(Magistratura/AM – 2013 – FGV) A Constituição da República prevê, em seu art. 145, que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I – impostos; II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas”. Isso significa que

- (A) estas são as únicas espécies tributárias admitidas pela Constituição.
- (B) estas são as únicas espécies tributárias admitidas pelo Supremo Tribunal Federal.
- (C) estas são as espécies tributárias que podem ser instituídas tanto pela União quanto pelos Estados/DF e Municípios, sem prejuízo de outras previstas na própria Constituição da República.
- (D) estas são as espécies tributárias que podem ser instituídas tanto pela União quanto pelos Estados/DF e Municípios, sem prejuízo de outras previstas na Constituição dos Estados ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.
- (E) os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais não têm natureza tributária.

A: incorreta, pois a doutrina mais moderna e o próprio STF, em diferentes julgados, admitem a existência de 5 diferentes espécies, a saber: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais (arts. 145, 148 e 149, da CF/1988); **B:** incorreta, pois o STF admite, em diferentes julgados, a existência de 5 espécies independentes; **C:** correta, pois as demais espécies (empréstimos compulsórios e contribuições especiais) são tributos, em regra, apenas federais (arts. 148 e 149 da CF/1988); **D:** incorreta, pois a previsão das demais espécies consta, expressamente, da CF (arts. 148 e 149 da CF/1988); **E:** incorreto, pois há previsão expressa na Constituição de sua natureza tributária (arts. 148 e 149 da CF/1988). **FC**

..3., 01jueqeg

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) Assinale a alternativa que melhor sintetiza as distinções entre as espécies tributárias indicadas.

- (A) O *imposto* pressupõe um ato do Poder Público, assim como a *taxa*, sendo distintos os fatos geradores dos dois tributos, mas não as bases de cálculo.
- (B) O *imposto* pressupõe um ato do contribuinte, assim como a *taxa*, sendo distintas as bases de cálculo, mas não os fatos geradores.
- (C) O *imposto* pressupõe um ato do Poder Público, assim como a *taxa*, sendo distintas as bases de cálculo dos dois tributos, mas não os fatos geradores.
- (D) O *imposto* pressupõe um ato do contribuinte, assim como a *taxa*, sendo distintos os fatos geradores dos dois tributos, mas não as bases de cálculo.
- (E) O *imposto* pressupõe um ato do contribuinte e a *taxa* pressupõe um ato do Poder Público, sendo distintos os fatos geradores e as bases de cálculo dos dois tributos.

A: incorreta, pois os impostos, por definição, possuem fato gerador não vinculado a qualquer atividade estatal (art. 16 do CTN); **B:** incorreta, pois as taxas, por definição, possuem por fato gerador uma atividade estatal (art. 145, II, da CF/1988); **C:** incorreta, pois os impostos, por definição, possuem fato gerador não vinculado a qualquer atividade estatal (art. 16 do CTN); **D:** incorreta, pois as taxas, por definição, possuem por fato gerador uma atividade estatal (art. 145, II, da CF/1988); **E:** correta, pois os fatos geradores de cada uma das espécies são distintos, sendo, inclusive, os elementos caracterizadores das espécies (arts. 4º, 16 e 77 do CTN). **FC**

..3., 01jueqeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito de taxa.

- (A) Sendo o fato gerador da taxa a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de atribuição do ente tributante, a taxa de serviço só pode ser criada caso exista um serviço público efetivamente ou potencialmente utilizado pelo contribuinte e desde que esse serviço seja específico e divisível.
- (B) O serviço prestado por concessionária de serviços públicos não pode ser custeado por meio de taxa.
- (C) O Estado poderá estabelecer aumento do valor da taxa cobrada pelo exercício do poder de polícia de fiscalização das embarcações para custear parte do custo da educação básica, uma vez estabelecida a educação como a prioridade no programa de governo.
- (D) Com o objetivo de incentivar a produtividade agrícola, os municípios podem instituir e cobrar taxa de serviço para custear a implantação de serviços técnicos a serem utilizados por pequenos produtores na preparação da terra.
- (E) O poder de polícia, em si mesmo, é que dá suporte às taxas exigidas em razão dele, e a sua exigência independe da concreta realização de atos nos quais esse poder se expressa.

A: correta, pois nos termos da CF, a instituição de taxas, pressupõe a existência de serviço público, específico e divisível, utilizado efetiva ou potencialmente pelo destinatário, ou ainda, o exercício de poder de polícia (CF, art. 145, II); **B:** incorreta, pois a eventual concessão do serviço público não altera sua natureza e não gera impactos sobre a política pública remuneratória do serviço (CF, art. 175); **C:** incorreta, pois as taxas, por entendimento doutrinário pacífico, devem ser obrigatoriamente destinadas a manutenção ou expansão da atividade estatal motivadora da sua instituição; **D:** incorreta, pois a taxa pressupõe a prestação de serviço público, ou seja, serviço prestado por força de lei; **E:** incorreta, pois as taxas de polícia, em regra, decorrem do efetivo exercício do poder de fiscalização, não sendo admitido, como regra, a prestação inexistente, ainda que em relação a terceiros. **FC**

..3., 01jueqeg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Acusado de vender a seus clientes, sem a devida apresentação de receita médica conforme exigência legal, substâncias psicotrópicas que causam dependência física e(ou) psíquica, o titular de determinada farmácia foi condenado, em sentença transitada em julgado, à pena de quatro anos de reclusão, por tráfico de substância entorpecente. Tendo sido constatado, ainda, que não haviam sido emitidas notas fiscais nem se realizara o registro contábil referente às vendas da tal substância, o juiz determinou que se oficiasse à RFB, para que fossem tomadas as providências necessárias. A RFB, então, providenciou o cálculo do montante do tributo devido, o lançamento fiscal e a inscrição do débito em dívida ativa.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, assinale a opção correta.

- (A) O trânsito em julgado da sentença condenatória, reconhecida a existência do fato criminoso, é fator impeditivo do lançamento fiscal.
- (B) Dada a conduta criminosa do titular da farmácia, a RFB não poderia ter efetivado o lançamento tributário, porquanto o fato gerador do tributo funda-se no princípio de que o imposto só pode ter origem em fato ético.
- (C) Verificada a circulação de mercadoria, a RFB poderá efetivar o lançamento referente ao ICMS, independentemente de quem tenha adquirido a substância, fato que não interfere na atribuição da responsabilidade tributária.
- (D) O lançamento fiscal não é medida adequada nesse caso, pois, ao realizá-lo, o Estado tornou-se cúmplice do tráfico ilícito de entorpecentes.
- (E) O cabimento do lançamento fiscal deve-se à omissão da renda decorrente do não fornecimento da nota fiscal, devendo ser oferecida representação fiscal para fins penais, dado o crime contra a ordem tributária.

A: incorreta, pois as esferas penal e tributária não se confundem, especialmente para a definição do fato gerador (CTN, art. 118); **B:** incorreto, pois a eventual venda do remédio sem a competente prescrição médica, configuradora do ato ilícito, não gera efeitos, ou não torna ilícita a aquisição da receita, (CTN, art. 118); **C:** incorreta, pois a circulação, em si, é ato ilícito, não podendo, pois ser tributado; **D:** incorreto, pois o fato gerador, no caso em tela, é a aquisição da renda, não a venda em si; **E:** correta, pois a omissão de receita, pelas vendas, é considerada de forma abstrata, isolada dos fatos anteriores (STF, HC 94249). **FC**

..3., 01jueqeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da instituição e cobrança de taxas.

- (A) É constitucional a cobrança de taxa de matrícula em universidade pública federal.
- (B) De acordo com entendimento firmado em súmula do STJ, é ilegítima a cobrança, pelo município, de taxa relativa à renovação de licença para a localização de estabelecimento comercial ou industrial.
- (C) É permitida a criação de taxa judiciária, sem limite, sobre o valor da causa.
- (D) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
- (E) É vedada a cobrança de taxa em razão do serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

A: incorreto, pois o STF entende pela impossibilidade (STF, Súmula vinculante 12); **B:** incorreto, pelo entendimento de que não se admite taxa de serviço pela fiscalização meramente potencial (STJ, Súmula 157); **C:** incorreto, pois o STF tem entendimento consolidado no sentido de que a definição sem limitação é inconstitucional (STF, Súmula 667); **D:** correto, pois apesar da aparente contradição com o texto constitucional, que veda que taxas tenham base de cálculo própria de impostos, o STF tem entendimento no sentido de que a utilização de base apenas como elemento indicativo da utilização da atividade estatal não viola a Constituição (CF, art. 145, § 2º e STF, Súmula vinculante 29); **E:** incorreto, pois este serviço público adequa-se aos requisitos constitucionais (CF, art. 145, II e STF, Súmula vinculante 19). **FC**

..3., 01jueqeg

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Assinale a assertiva **CORRETA**.

- (A) Os Municípios podem cobrar taxas, no âmbito de suas atribuições, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição de melhoria, no âmbito de suas respectivas atribuições, em decorrência dos serviços públicos prestados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) A taxa não pode ter como fato gerador a utilização apenas potencial de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
- (D) Os serviços públicos são considerados divisíveis quando puderem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas.

A: correto, pois a CF estabelece, expressamente, a possibilidade de instituição de taxas de serviço, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos, e taxas de polícia, que tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia. O CTN define e estabelece as regras para a instituição da taxa de polícia (CF, art. 145, II e CTN, art. 78); **B:** incorreto, pois o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública (CF, art. 145, III e CTN, art. 81); **C:** incorreto, pois a CF estabelece a possibilidade de instituição de taxas pelo uso efetivo ou apenas potencial do serviço público (CF, art. 145, II); **D:** incorreto, pois considera-se o serviço divisível quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários (CTN, art. 79). **FC**

„A., oimqebq

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: a denominação e demais características formais adotadas pela lei; e a destinação legal do produto da sua arrecadação.
 - II. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar impostos, de qualquer natureza, sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.
 - III. Segundo o Código Tributário Nacional é permitido à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município, com o fito de alavancar desigualdades regionais.
 - IV. Os Estados e o Distrito Federal, em situações excepcionais, podem instituir Empréstimos Compulsórios.
 - V. Os impostos sobre a importação, sobre a exportação, sobre a propriedade territorial rural, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários, sobre serviços de transportes e comunicações, e sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do País, são todos de competência da União.
- (A) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: correto, pois trata-se de expressa previsão legal (CTN, art. 4º); **II:** correto, pois nos termos literais da CF, é vedada a cobrança de impostos sobre patrimônio, rendas e serviços, um dos outros (CF, art. 150, VI, a); **III:** incorreto, pois, de fato, permite-se a instituição de impostos federais não uniformes, desde que para promover o equilíbrio socioeconômico entre as regiões, não para alavancar as desigualdades (CF, art. 151, I); **IV:** incorreto, pois os empréstimos compulsórios são de competência exclusiva da União, em qualquer hipótese (CF, art. 148); **V:** incorreto, pois impostos sobre serviços de transportes e comunicações, e sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais são de competência dos Estados e DF (CF, art. 155). **FC**

„D., oimqebq

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Para a validade de uma norma, é necessária sua adequação aos princípios constitucionais, o que se tem convencionalmente chamado Estado de Constituição. Nesse sentido, o Sistema Tributário Nacional tem sua regulamentação constitucional com uma série de princípios, que são utilizados para regular diversas situações de incidência tributária.

Em relação a esse assunto, assinale a opção que corresponde a correta aplicação do princípio constitucional indicado.

- (A) Se, em dezembro, for editada lei que aumente a alíquota de imposto de renda, esta não poderá incidir na declaração de ajuste a ser apresentada no ano seguinte, já que incidirá sobre o total da renda do ano de sua edição, vindo a ferir o princípio da anterioridade.
- (B) Instituído por lei o prazo para recolhimento do tributo, sua antecipação deverá atender ao princípio da anterioridade.
- (C) Em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, as taxas instituídas pela municipalidade em decorrência do poder de polícia só poderão ser exigidas noventa dias após a publicação da lei que as tiver instituído.
- (D) A obrigação imposta ao contribuinte pelo município de apurar o tributo devido, informar ao fisco o montante apurado e recolhê-lo no dia vinte do mês posterior à ocorrência do fato gerador está sujeita ao princípio da legalidade.
- (E) Norma estadual que conceda incentivo fiscal a empresa que contratar empregado com idade superior a cinquenta anos vai de encontro ao princípio da isonomia, constituindo discriminação em virtude da idade.

A: incorreto, pois nos termos do entendimento do STF, ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração (STF, Súmula 584); **B:** incorreto, pois nos termos do CTN e da interpretação do STF, a definição de data de pagamento não se sujeita ao princípio da legalidade e da anterioridade (CTN, art. 113); **C:** correto, pois nos termos da CF, todos os tributos, salvo os expressamente excluídos, devem respeitar a anterioridade

dos 90 dias (CF, art. 150, III, c); **D:** incorreto, pois nos termos do CTN, a definição de obrigações acessórias não se sujeitam ao princípio da legalidade, pois definidas pela legislação tributária (CTN, art. 113 e 96); **E:** incorreto, pois tal medida visa estimular a contratação e manutenção no mercado de trabalho trabalhadores que, em situações normais, tem mais dificuldade de recolocação profissional, tendo, tal medida, amparo no princípio da isonomia (CF, art. 150, II). **FC**

„C., oimqebq

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) De acordo com previsão expressa do Código Tributário Nacional, a especificidade e a divisibilidade são requisitos exigíveis para legitimar a cobrança de

- (A) impostos em razão de sua vinculação *uti universi*.
- (B) taxas referentes à utilização efetiva ou potencial de serviço público pelo contribuinte.
- (C) taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia.
- (D) tarifas em razão de sua natureza de receita patrimonial.
- (E) tarifas em razão do caráter contraprestacional que possuem.

Nos termos do art. 145, II, da CF e do art. 77 do CTN, as taxas é que têm como fato gerador a prestação de serviço público específico e divisível (= prestado *uti singuli*), além do exercício do poder de polícia. Por essa razão, a alternativa “B” é a única correta. **RB**

„B., oimqebq

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Existindo simultaneamente débitos vencidos, todos relativos ao mesmo exercício, por obrigação própria do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, referentes a imposto predial e territorial urbano (IPTU), contribuição de melhoria, em razão de pavimentação asfáltica, e taxas de manutenção de vias e logradouros e de limpeza pública, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, pela ordem estabelecida em lei, caso em que deverá ser pago primeiramente

- (A) o IPTU.
- (B) a contribuição de melhoria.
- (C) as taxas.
- (D) a taxa de manutenção de vias e logradouros.
- (E) a taxa de limpeza pública.

O art. 163 do CTN determina que, existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecendo as seguintes regras, na ordem em que enumeradas: (i) em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária; (ii) primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; (iii) na ordem crescente dos prazos de prescrição; e (iv) na ordem decrescente dos montantes. Por essa razão, dentre os tributos listados, o primeiro a ser pago será a contribuição de melhoria (cuja quitação prefere à das taxas e dos impostos, nessa ordem). Assim, a alternativa “B” é a correta. **RB**

„B., oimqebq

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. A destinação da receita do tributo não é relevante para caracterizar qualquer espécie tributária prevista no Sistema Tributário Nacional.
 - II. A taxa e o preço público podem ser instituídos, fiscalizados e cobrados por empresas privadas que tenham recebido concessão de serviço público.
 - III. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal existem três espécies tributárias em nosso Sistema Tributário Nacional: impostos, taxas e contribuição de melhoria.
 - IV. É vedado ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
 (B) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
 (C) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
 (D) Todas as assertivas estão incorretas.

I: incorreta, pois, apesar da literalidade do art. 4º, II, do CTN, o empréstimo compulsório, por exemplo, tem a receita vinculada constitucionalmente à hipótese que deu ensejo à sua instituição, nos termos do art. 148, parágrafo único, da CF. Ademais, as chamadas contribuições especiais têm, para muitos autores, sua natureza definida pela finalidade do tributo, o que se relaciona com a destinação a ser dada ao produto da arrecadação – por exemplo, as contribuições sociais têm por finalidade custear a seguridade social; **II:** incorreta, pois a taxa é espécie de tributo e, como tal, somente pode ser instituída por lei. Lembre-se que empresas privadas não produzem leis, de modo que não possuem competência tributária, que é exatamente a competência para legislar acerca dos tributos. Apenas os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) podem instituir taxas, já que somente eles podem produzir leis tributárias (= somente eles detêm competência tributária); **III:** incorreta, pois é pacífico o entendimento do STF no sentido de que empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições especiais (contribuições sociais, intervenção no domínio econômico, interesse de categorias, custeio de iluminação pública) também têm natureza tributária. É importante salientar, entretanto, que a teoria tripartida (apenas três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria)

orientou o constituinte e o legislador ao redigirem o art. 145 da CF e o art. 5º do CTN; **IV:** incorreta, pois o DF cumula as competências tributárias estaduais e municipais, de modo que pode instituir o IPTU. **RB**

„D„ oijueqeg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa **correta**.

- (A) É vedado aos Municípios instituírem contribuição previdenciária a ser cobrada de seus servidores efetivos para custeio de regime próprio de previdência.
- (B) No Estado do Acre, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 154/2005, que institui o regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, a alíquota da contribuição previdenciária para os segurados ativos é de onze por cento.
- (C) As contribuições previdenciárias instituídas pelos Estados-membros não se aplicam os princípios constitucionais tributários.
- (D) De acordo com a Constituição Federal, a alíquota da contribuição previdenciária estabelecida nos regimes próprios de previdência deverá ser inferior à alíquota da contribuição previdenciária dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

A: incorreta, pois os Municípios não só podem como devem instituir essa contribuição, nos termos do art. 149, § 1º, da CF; **B:** essa é a correta. Cada Estado e Município fixa a alíquota de sua contribuição para custeio do regime próprio dos servidores, mas é importante salientar que deve ser de pelo menos 11% atualmente, que é o percentual cobrado em relação aos servidores públicos federais efetivos, conforme piso fixado pelo art. 149, § 1º, *in fine*, da CF; **C:** incorreta, pois essas contribuições têm natureza tributária; **D:** incorreta, pois o piso é a alíquota aplicada aos servidores federais efetivos – art. 149, § 1º, *in fine*, da CF. **RB**

„B„ oijueqeg

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) À luz das normas constitucionais relativas à matéria tributária, julgue o seguinte item.

- (1) Os *royalties* que são pagos pelas concessionárias em razão da exploração de petróleo enquadram-se no âmbito constitucional do Sistema Tributário Nacional.

Incorreta, pois não se trata de tributo (inexiste imposição pecuniária por lei do ente político) – art. 145 da CF/1988 -, mas simples receita decorrente da exploração de petróleo em seu território – art. 20, § 1º, da CF/1988. **RB**

Gabarrão TE

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Relativamente à distinção entre taxa e preço público, julgue o item seguinte.

- (1) Enquanto determinado aeroporto for administrado pela INFRAERO, a taxa de embarque que o consumidor pagar classificar-se-á como uma taxa, no sentido de espécie tributária; se for transferida a administração do citado aeroporto para concessionário privado, o referido pagamento passará a ter natureza jurídica de preço público.

1: Discutível. Em princípio, pelo entendimento clássico, a natureza jurídica da exação não se alteraria, pois continuaria sendo devida compulsoriamente por serviço público prestado – ver Súmula 545 do STF. Entretanto, mais recentemente, o STF e o STJ têm reconhecido que a prestação de serviço público por concessionária privada é remunerada por tarifa (= espécie de preço público, sem natureza tributária) – ver RE-ED 447.536/SC-STF e REsp 690.609/RS-STJ. Possivelmente a matéria será reapreciada pelo STF (assim como a questão da imunidade da INFRAERO) por conta das concessões relativas à administração de aeroportos. **RB**

Gabarrão TE

(Procurador da República – 2013) “A união, os estados, o distrito federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição” (Constituição Federal, art. 145, II);

Ante este inciso, é verdadeiro expressar:

- (A) O texto constitucional não diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis quanto à prestação potencial do serviço público;
- (B) É admissível o exercício potencial do poder de polícia;
- (C) Apenas às taxas de utilização de serviços específicos e divisíveis faculta a Constituição Federal a prestação potencial do serviço público;
- (D) A existência de órgão administrativo e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia não constitui elemento demonstrador para se inferir o seu efetivo exercício qual exigido constitucionalmente.

A: incorreta, pois a possibilidade de cobrança por “prestação potencial” (pelo fato de o serviço estar à disposição do usuário) é característica da taxa pela prestação de serviço, não pelo exercício de poder de polícia – ver art. 79, I, *b*, do CTN; **B:** imprecisa. O que o examinador quis afirmar é a admissibilidade de cobrança de taxa pelo exercício potencial do poder de polícia, parece-nos. Isso não é possível, realmente, em princípio, pois esse conceito de prestação potencial como ensejador da cobrança de taxa somente se refere àquela relativa à prestação de serviço público, conforme comentário à alternativa anterior.

Mas isso não significa que não possa existir “potencialidade” em relação ao exercício do poder de polícia (sem que isso implique possibilidade de cobrança de taxa, que é algo completamente distinto) – queremos dizer, o fato de existir potencialmente poder de polícia (sem dúvida isso é possível) não significa afirmar que é possível cobrar taxa por isso (não é, em princípio). Dito tudo isso, é muito importante lembrar que o STF tem entendido que a existência de órgãos e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia demonstra o efetivo exercício desse poder de polícia e, portanto, possibilita a cobrança de taxa pela renovação da licença de funcionamento e localização municipal (note que foi revogada a Súmula 157 do STJ) – RE 588.322/RO – repercussão geral; **C:** correta, conforme o texto constitucional e do CTN, nos termos dos comentários anteriores; **D:** incorreta, conforme comentário à alternativa “B” e conforme o RE 588.322/RO – repercussão geral. **RB**

„D„ oijueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre a definição de tributo, é correto afirmar que:

- (A) Ato praticado por incapaz, sem assistência ou representação, não gera obrigação de pagar tributo.
- (B) É admissível o pagamento de tributo mediante a prestação de trabalho ao ente tributante.
- (C) É inadmissível que ilícito administrativo, cometido pelo contribuinte, acarrete aumento no valor de tributo devido.
- (D) O confisco, previsto em norma aduaneira em caso de descaminho, é uma modalidade de tributo.

A: incorreta, pois a vontade do agente é irrelevante para a ocorrência do fato gerador e o surgimento da obrigação tributária, daí porque sua incapacidade civil não afasta o tributo – arts. 3º e 126, I e II, do CTN; **B:** incorreta, pois o tributo é sempre prestação pecuniária (em moeda corrente nacional) – art. 3º do CTN; **C:** correta, pois o tributo jamais decorre de fato ilícito – art. 3º do CTN. Importante notar que esse ilícito pode dar ensejo à multa (= penalidade pecuniária) e implicar aumento do crédito tributário correspondente – art. 113, § 1º, do CTN; **D:** incorreta, pois o tributo não pode ter natureza confiscatória – art. 150, IV, da CF. **RB**

„D„ oijueqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo normatização da Constituição Federal de 1988, acerca das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, é **correto** afirmar que

- (A) Incidirão também sobre a exportação de produtos e serviços.
- (B) São de competência concorrente entre a União e os municípios.
- (C) Não incidirão sobre as receitas decorrentes da importação e exportação.
- (D) Poderão ter alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada.

A: incorreta, pois o art. 149, § 2º, I, da CF veda expressamente a incidência de contribuições sociais e CIDE sobre receitas decorrentes de exportação; **B:** incorreta, pois as contribuições sociais e CIDE são da competência exclusiva da União – art. 149, *caput*, da CF. Importante lembrar que os demais entes políticos podem (na verdade, devem) instituir contribuições de seus servidores para custeio do regime próprio de previdência – art. 149, § 1º, da CF; **C:** incorreta, pois essa imunidade refere-se apenas à exportação, não à importação – art. 149, § 2º, I e II, da CF; **D:** correta, nos termos do art. 149, § 2º, III, *b*, da CF. **RB**

„D„ oijueqeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Ao disciplinar sobre o custeio do serviço de iluminação pública, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que pode:

- (A) Ser exigido por decreto legislativo.
- (B) Sofrer reajustes através de decretos.
- (C) Ser cobrado no mesmo exercício financeiro e exigido por taxa.
- (D) Ser instituído por contribuição e compete aos municípios e ao Distrito Federal.

O art. 149-A da CF dispõe que “os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III” (princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade). Ademais, “é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o *caput*, na fatura de consumo de energia elétrica” (parágrafo único do dispositivo). Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D„ oijueqeg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Em relação às espécies tributárias, assinale a alternativa correta:

- (A) As contribuições de melhoria são de competência exclusiva dos Municípios.
- (B) O valor arrecadado com o empréstimo compulsório deve ser aplicado exclusivamente na despesa que fundamentou sua instituição.
- (C) As taxas podem ser exigidas em decorrência de serviço público prestado à população em geral, sem a necessidade de individualização do beneficiário.
- (D) A lei que instituir imposto pode definir o destino dos recursos arrecadados.

A: incorreta, pois as contribuições de melhoria podem ser instituídas por qualquer ente político em relação às suas obras, desde que proporcionem valorização imobiliária (competência comum) – art. 145, III, da CF; **B:** correta, nos termos do art. 148, parágrafo único, da CF; **C:** incorreta, pois as taxas somente podem ser exigidas em relação a serviços

prestados *uti singuli* (específicos e divisíveis), em que se possa identificar o usuário – art. 145, II, da CF e art. 79, III, do CTN; **D**: incorreta, pois é vedada, em regra, a vinculação da receita de imposto a despesa específica – art. 167, IV, da CF. **RB**

„B. oijueqg

(Cartório/SC – 2012) Quanto às espécies tributárias previstas constitucionalmente, é **correto** afirmar:

- (A) A par das duas modalidades de tributos a que se refere o artigo 145, há previsão de outras duas modalidades nos artigos 148 e 149, permitindo concluir que são quatro as espécies tributárias estabelecidas pela Constituição Federal.
- (B) A par das três modalidades de tributos a que se refere o artigo 145, há previsão de outras duas modalidades nos artigos 148 e 149, permitindo concluir que são cinco as espécies tributárias estabelecidas pela Constituição Federal.
- (C) Sem indicar diretamente quais as espécies tributárias inerentes ao ordenamento jurídico, a Constituição Federal estabeleceu quais os fatos geradores possíveis de ser adotados pelas pessoas jurídicas de direito público.
- (D) De acordo com a Constituição Federal, constituem-se tributos apenas os impostos e as taxas.
- (E) A par das cinco modalidades de tributos a que se refere o artigo 145, há previsão de outras duas modalidades nos artigos 148 e 149, permitindo concluir que são sete as espécies tributárias estabelecidas pela Constituição Federal.

A: incorreta, pois o art. 145 da CF prevê três espécies tributárias (impostos, taxas e contribuições de melhoria – as espécies clássicas da teoria tripartida); **B**: correta, pois, além de impostos, taxas e contribuições de melhoria (art. 145 da CF), a Constituição prevê os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais (teoria pentapartida, cinco espécies tributárias); **C**: incorreta, pois a CF prevê expressamente cinco espécies tributárias, conforme comentário à alternativa “B”; **D**: incorreta, conforme comentário à alternativa “B”; **E**: incorreta, pois o art. 145 da CF prevê apenas três espécies tributárias. **RB**

„B. oijueqg

(Cartório/SC – 2012) Quanto às taxas, é **correto** afirmar:

- (A) É exigível do legislador identidade entre o custo real dos serviços e o montante que o contribuinte pode ser compelido a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o *quantum* da alíquota por esta fixado.
- (B) Não se pode exigir do legislador mais do que equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante que o contribuinte pode ser compelido a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o *quantum* da alíquota por esta fixado.
- (C) Não se pode exigir do legislador qualquer equivalência entre o custo real dos serviços e o montante que o contribuinte pode ser compelido a pagar.
- (D) Em razão dos princípios da virtual impossibilidade de aferição matemática direta do custo de cada atuação do Estado, tornou-se desnecessária qualquer vinculação entre os serviços prestados pelo Estado e os montantes cobrados do contribuinte.
- (E) As taxas, por sua singularidade, constituem-se em exações cujo montante da contraprestação depende exclusivamente do custo estatal, razão pela qual se torna inconstitucional a cobrança de qualquer valor que não possua a aceitação expressa do contribuinte.

A: incorreta, até porque essa correspondência exata é impossível, na prática; **B**: correta, pois a base de cálculo dos tributos deve quantificar de maneira razoável o fato gerador (o custo do serviço ou da fiscalização, no caso das taxas), considerando o montante efetivamente cobrado (inclusive no caso de alíquota variável); **C** e **D**: incorretas, conforme comentário à alternativa anterior; **E**: incorreta, pois, como todo tributo, a taxa é compulsória, ou seja, sua exigibilidade independe da vontade do sujeito passivo. **RB**

„B. oijueqg

(Cartório/SC – 2012) Analisando as proposições abaixo, assinale a alternativa **correta**:

- I. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, ressalvado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário.
 - II. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão incidir sobre as receitas decorrentes de exportação.
 - III. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, facultada a cobrança desta na fatura de consumo de energia elétrica.
 - IV. Apenas a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios.
- (A) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
(B) Somente as proposições I, II e III estão corretas.

- (C) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
- (E) Somente as proposições II e IV estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 149, *caput* § 1º, da CF; **II**: incorreta, pois há imunidade nesse caso – art. 149, § 2º, I, da CF; **III**: correta, nos termos do art. 149-A da CF; **IV**: correta, pois competência é exclusiva da União, nos termos do art. 148 da CF. **RB**

„D. oijueqg

(Procurador da República – 25º) No que se refere às contribuições de seguridade social, impõe-se afirmar:

- (A) obedecem ao princípio da anterioridade, não podendo ser cobradas no mesmo exercício em que instituídas;
- (B) podem ser criadas pela União, mediante lei ordinária, desde que tenham fato gerador e base de cálculo diversos daqueles definidos para as contribuições já vigentes;
- (C) cabendo a órgão da administração direta da União a cobrança de todas as contribuições especiais, perderam elas sua natureza jurídica de contribuição, caracterizando-se como imposto cujo produto tem destinação vinculada;
- (D) submetem-se ao princípio da anterioridade mitigada, a nonagesimal, podendo ser cobradas no mesmo exercício em que criadas.

A: incorreta, pois as contribuições para a seguridade sujeitam-se a uma anterioridade parcial, de apenas 90 dias (CF, art. 195, § 6º); **B**: incorreta, pois no caso de contribuições residuais, exige-se lei complementar (CF, art. 195, § 4º); **C**: incorreta, pois o INSS é competente para a cobrança das contribuições para a seguridade social, e não todas as contribuições especiais (considerando-se, ainda, as interventivas, as corporativas e de custeio do serviço de iluminação pública); **D**: correta, nos exatos termos da lei (CF, art. 195, § 6º).

„D. oijueqg

(Procurador da República – 25º) As contribuições interventivas, corporativas e as de seguridade social (CF, art. 149), detendo natureza tributária, deverão observar, para sua instituição, os princípios que informam o regime jurídico tributário. Nessa linha, pode-se afirmar corretamente que a contribuição social sobre lucro líquido (CSLL):

- (A) é uma taxa especial qualificada pela finalidade;
- (B) constitui *bis in idem* porquanto a hipótese de incidência, em sua materialidade, coincide com a do imposto sobre a renda;
- (C) a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Lei Maior, não alcança a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) à vista da destinação ontológica entre os conceitos de lucro e receita;
- (D) a sua instituição caracteriza-se como bitributação.

A: incorreta, pois se trata de uma contribuição social especial para a seguridade (CF, art. 195, I, c da CF); **B**: incorreta, pois se trata de espécies distintas, além de possuírem fatos geradores distintos (renda e lucro são conceitos distintos); **C**: correta, pois se trata do entendimento da jurisprudência (STF, RE 564.413/SC, Pleno, j. 12.08.2010, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2010); **D**: incorreta, pois se trata de competência expressamente prevista na Constituição Federal (CF, art. 195, I, c).

„D. oijueqg

(Procurador da República – 24º) Preconizam os arts. 4º e 5º do Código Tributário Nacional:

“Art. 4º – A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-lo: I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º – Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.” Segundo o Sistema Tributário Brasileiro, os transcritos artigos 4º e 5º, acima, são inteiramente aplicáveis quando considerarmos que:

- (A) a natureza jurídica específica de um tributo pode ser determinada exclusivamente pelo exame do seu fato gerador;
- (B) são 3 (três) as espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria;
- (C) estar o produto de arrecadação afetado ou não a finalidades específicas é que define a natureza do tributo;
- (D) os transcritos artigos 4º e 5º, sob exame, acham-se superados.

A doutrina moderna, assim como a jurisprudência, pacificou-se no sentido de que são cinco diferentes espécies definidas pelo fato gerador e pela destinação (CF, art. 145, 148 e 149); **A**, **B** e **C**: incorretas; **D**: correta, já que as disposições dos arts. 4º e 5º do CTN são incompatíveis com a posição de cinco diferentes espécies.

„D. oijueqg

(Procurador da República – 24º) Em relação ao empréstimo compulsório é certo afirmar que:

- (A) se conceitua como um contrato de empréstimo de direito público, com a nota de que há obrigatoriedade de restituição;
- (B) é um tributo posto atende às cláusulas que integram a redação do artigo 3º, do Código Tributário Nacional;
- (C) se subordina, em todos os casos, ao princípio da anterioridade da lei que o houver instituído;

- (D) é espécie de confisco como ocorreu com a retenção dos saldos de depósitos à vista, cadernetas de poupança e outros ativos financeiros, por determinação da Lei 8.024/1990.

A: incorreta, pois tem natureza jurídica tributária (CF, art. 148); **B:** correta, pois é obrigação pecuniária, compulsória, instituída em lei, não sancionatória e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 3º); **C:** incorreta, pois nos casos de instituição em virtude de guerra ou calamidade, não se sujeita ao princípio da anterioridade (CF, art. 150, § 1º); **D:** incorreta, pois o empréstimo compulsório exige, por seu regime jurídico, restituição dos valores recolhidos (CF, art. 148 e CTN, art. 110).

„B. „mpeqeg

5. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – FONTES

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) O estabelecimento de critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União de estabelecer, por lei, normas de igual objetivo, é matéria a ser regulada por

- (A) lei complementar.
(B) lei ordinária.
(C) resolução do Senado Federal.
(D) norma complementar.
(E) convênio.

A questão descreve o art. 146-A da CF, referindo-se à lei complementar federal. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A. „mpeqeg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) Aponte a **única** resposta que representa a legislação em vigor:

- (A) são passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, ainda que lícitos;
(B) os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os procedimentos estabelecidos nas normas gerais de direito tributário; não se incluem na mesma sistemática os atos e negócios jurídicos em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
(C) para a desconsideração de ato ou negócio jurídico que vise dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a autoridade administrativa deverá levar em conta, entre outras, a ocorrência de falta de propósito comercial ou abuso de forma;
(D) na hipótese de a fiscalização tributária identificar a ocorrência de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a autoridade administrativa poderá desconsiderá-los, instaurando-se procedimento administrativo específico, no curso do procedimento de fiscalização, em que se garantirá ao sujeito passivo amplo direito de defesa;
(E) na hipótese de a fiscalização tributária identificar a ocorrência de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a autoridade administrativa poderá desconsiderá-los, observando os procedimentos estabelecidos em lei ordinária.

O art. 116, parágrafo único, do CTN dispõe que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Por essa razão, a alternativa “E” é a correta. **RB**

„B. „mpeqeg

(Procurador da República – 2013) É correto afirmar que:

- (A) Lei ordinária é o diploma legislativo hábil a criar todo e qualquer tributo;
(B) O legislador ordinário, à vista da vaguidade do preceito constitucional (art. 153, III) pode dizer livremente o que significa a expressão “renda e proventos de qualquer natureza”;
(C) O legislador ordinário pode determinar a incidência do imposto de renda sobre indenizações, posto constituem acréscimo ao patrimônio;
(D) A liberdade do próprio legislador complementar para alterar definição do conceito de renda encontra limites decorrentes do significado da expressão “renda e proventos de qualquer natureza” utilizada pela Lei Maior para atribuir competência impositiva à União.

A: incorreta, pois há tributos federais que somente podem ser instituído por lei complementar (empréstimos compulsórios, impostos da competência residual, outras contribuições sociais não previstas expressamente na CF/1988, imposto sobre grandes fortunas); **B:** incorreta, pois o legislador não pode alterar as definições e os conceitos utilizados pela CF/1988 para definir competência tributária – art. 110 do CTN; **C:** incorreta, sendo pacífica a impossibilidade de incidência de IR sobre indenizações, quando não implicam acréscimo patrimonial (basta pensar nos danos emergentes, em que há apenas recomposição do patrimônio, lembrando que o Judiciário tem aplicado esse entendimento também em relação ao dano moral) – ver Súmula 498 do STJ: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais”; **D:** correta, nos termos do art. 110 do CTN. **RB**

„D. „mpeqeg

6. VIGÊNCIA, APLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Tratado internacional sobre matéria tributária assinado pelo Brasil passa a vigorar no ordenamento jurídico interno na data

- (A) de início da vigência do decreto legislativo que aprovar o respectivo projeto de tratado internacional.
(B) de início da vigência do decreto que o promulgar.
(C) estabelecida pelo próprio tratado.
(D) da troca dos instrumentos de ratificação.
(E) da assinatura do projeto de tratado internacional.

Os tratados internacionais em matéria tributária somente passam a produzir efeitos a partir do decreto presidencial que o introduz em nosso sistema, sendo tal ato necessário para sua validade interna. Dessa forma, sua vigência será definida pela vigência do próprio Decreto. **A, C, D e E:** incorretas; **B:** correta. **FC**

„B. „mpeqeg

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta, acerca da interpretação e integração da legislação tributária.

- (A) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se, em qualquer caso, de maneira mais favorável ao acusado.
(B) Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, a analogia; os princípios gerais de direito público; os princípios gerais de direito tributário; a equidade.
(C) Interpreta-se extensivamente a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento das obrigações acessórias.
(D) Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.
(E) A lei tributária pode alterar o alcance de institutos de direito privado quando utilizados de modo implícito pela Constituição Federal.

A: incorreta, pois a interpretação mais benéfica ao acusado, em relação às sanções tributárias, não ocorre em qualquer caso, mas apenas nas hipóteses de dúvida quanto aos temas elencados no art. 112 do CTN; **B:** incorreta, pois os princípios gerais de direito tributário devem ser aplicados antes dos princípios gerais de direito público – art. 108 do CTN (atenção, pois as bancas exigem reiteradamente esse conhecimento); **C:** incorreta, pois a interpretação deve ser literal (ou estrita) nesse caso – art. 111, III, do CTN; **D:** correta, pois reflete exatamente o disposto no art. 109 do CTN; **E:** incorreta, pois se esses institutos foram utilizados pela Constituição para fixação da competência tributária, não podem ser modificados pela legislação tributária – art. 110 do CTN. **RB**

Veja a seguinte tabela, com as ferramentas de integração, na ordem em que devem ser aplicadas, para estudo e memorização:

Ferramentas de integração – casos de ausência de disposição expressa
1º – analogia (não pode implicar exigência de tributo ao arripio da lei)
2º – princípios gerais de direito tributário
3º – princípios gerais de direito público
4º – equidade (não pode implicar dispensa de pagamento do tributo devido)

„D. „mpeqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Considerado o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre compensação e extinção de tributos.
(B) Deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário e outorga de isenção.
(C) Deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre consignação em pagamento e conversão em renda.
(D) Deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre prescrição e sobre decadência.

Segundo o art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispunha sobre (i) suspensão ou exclusão do crédito tributário, (ii) outorga de isenção e (iii) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Por essa razão, a alternativa "B" é a correta. **RB**

„B„ 01jueqeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Atendidas as demais condições estabelecidas na Constituição Federal, é possível a utilização de Medida Provisória para instituição de

- (A) imposto residual.
- (B) taxa.
- (C) imposto sobre grandes fortunas.
- (D) empréstimo compulsório.

A medida provisória substitui a lei ordinária em matéria tributária. Assim, pode ser utilizada para veicular normas tributárias que não exigem lei complementar – art. 62, § 1º, III, da CF. Interessante lembrar que o STF já admitiu medida provisória estadual, pelo princípio da simetria – ver ADI 2.391/SC. Finalmente, há regra de anterioridade específica para impostos normatizados por medida provisória, nos termos do art. 62, § 2º, da CF. **A:** incorreta, pois a competência residual da União deve ser exercida por meio de lei complementar federal – art. 154, I, da CF; **B:** correta, pois a competência tributária é, em geral, exercida por meio de simples lei ordinária, caso das taxas, que pode ser substituída por medida provisória; **C:** incorreta, pois o imposto sobre grandes fortunas, da competência federal, exige lei complementar para sua instituição (interessante notar que há quem entenda que a lei complementar deverá apenas definir o que sejam grandes fortunas, cabendo à lei ordinária sua efetiva instituição – não há, evidentemente, jurisprudência, pois o tributo não foi criado) – art. 153, VII, da CF; **D:** incorreta, pois o empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar federal, que não pode ser substituída por medida provisória – art. 148 da CF. **RB**

„B„ 01jueqeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) No Sistema Tributário Nacional, de acordo com o texto constitucional, a estipulação de normas gerais em matéria de legislação tributária cabe à

- (A) lei especial.
- (B) lei complementar.
- (C) lei ordinária.
- (D) lei delegada.

Cabe à lei complementar federal estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, nos termos do art. 146, III, da CF. Por essa razão, a alternativa "B" é a correta. **RB**

„B„ 01jueqeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) De acordo com a jurisprudência iterativa do STF e com os princípios gerais de direito tributário, assinale a alternativa correta.

- (A) Nova tabela de emolumentos pode ser aplicada retroativamente a atos já praticados, mas para os quais ainda não ocorreu pagamento.
- (B) Nova tabela, com majoração de emolumentos extrajudiciais, tem aplicação imediata a partir de sua publicação.
- (C) A atualização do valor monetário da tabela de emolumentos não exige lei em sentido estrito.
- (D) A definição do fato gerador dos emolumentos extrajudiciais pode ser feita por meio de Decreto do Poder Executivo Estadual.

A, B e D: incorretas, pois emolumentos têm natureza tributária de taxa, de modo que se submetem aos princípios tributários da irretroatividade, anterioridade e legalidade – ver ADI 1.145/PB e ADI 3.694/AP: “É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais têm caráter tributário de taxa”; **C:** essa é a assertiva correta, pois a simples atualização monetária dos tributos, nos limites dos índices de inflação oficialmente apurados, não implica real majoração, de modo que não se exige lei para isso – art. 97, § 2º, do CTN e Súmula 160/STJ. **RB**

„C„ 01jueqeg

Veja a seguinte tabela, para memorização das regras de integração e sua ordem de aplicação, conforme previsto no art. 108 do CTN:

Regras de integração – casos de ausência de disposição expressa
1º – analogia (não pode implicar exigência de tributo ao arripio da lei)
2º – princípios gerais de direito tributário
3º – princípios gerais de direito público
4º – equidade (não pode implicar dispensa de pagamento do tributo devido)

Veja a seguinte tabela, com as hipóteses excepcionais de aplicação retroativa da legislação tributária:

Aplicação da lei tributária a ato ou a fato pretérito
– lei expressamente interpretativa – art. 106, I, do CTN
– redução ou extinção de sanção (<i>lex mitior</i>) – art. 106, II, do CTN
– normas relativas à fiscalização ou ao aumento de garantias e privilégios do crédito tributário, exceto para atribuir responsabilidade tributária a terceiros – art. 144, § 1º, do CTN

7. FATO GERADOR E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa **correta**, de acordo com o Código Tributário Nacional:

- I. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da fiscalização dos tributos.
 - II. A definição legal do fato gerador deve ser interpretada considerando-se a validade jurídica dos atos praticados pelos contribuintes.
 - III. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência.
 - IV. A autoridade administrativa poderá desconsiderar negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, observados os procedimentos a serem definidos em lei ordinária.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(B) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(C) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
(D) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.

I: incorreta, pois a assertiva descreve a obrigação acessória, conforme o art. 113, § 2º, do CTN; **II:** incorreta, pois a validade jurídica dos atos praticados é irrelevante – art. 118, I, do CTN; **III:** correta, pois essa é a definição do fato gerador, conforme o art. 114 do CTN; **IV:** assertiva correta, pois a chamada norma antielisiva é prevista, nesses termos, pelo art. 116, parágrafo único, do CTN. **RB**

„C„ 01jueqeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre obrigação tributária, é correto afirmar que:

- (A) O sujeito ativo é a pessoa que pode exigir o tributo; não necessariamente coincide com aquela que deve instituí-lo.
- (B) A posterior concessão de anistia altera a natureza da obrigação tributária.
- (C) Fato gerador da obrigação tributária ocorre, em situação de fato, desde quando esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.
- (D) O sujeito passivo da obrigação tributária principal é sempre o contribuinte, não podendo ser opostos à Fazenda Pública acordos entre particulares para modificá-lo.

A: correta, pois o sujeito ativo (quem detém a capacidade ativa tributária) não é, necessariamente, o ente político que detém a competência tributária (quem tem competência para legislar acerca do tributo), já que a capacidade ativa pode ser delegada por lei – art. 7º do CTN; **B:** incorreta, pois a anistia atinge apenas o crédito tributário (na verdade, exclui o crédito, na dicção do CTN), de modo que não altera a correspondente obrigação tributária – art. 175, II, do CTN; **C:** incorreta, pois a assertiva refere-se ao fato gerador que é situação jurídica – art. 116, II, do CTN; **D:** incorreta, pois o sujeito passivo pode ser também o responsável tributário – art. 121, parágrafo único, II, do CTN (ver também o art. 123 do CTN, acerca de o acordo entre particulares ser inoponível ao fisco). **RB**

„A„ 01jueqeg

Procurador da República – 2013) Indique a opção certa:

- (A) Na doação sob condição resolutiva não ocorre o fato gerador do tributo;
- (B) As convenções particulares, no tocante à responsabilidade pelo pagamento de tributos, desde que efetivadas por escritura pública e levadas a registro no cartório competente, podem ser opostas à Fazenda Pública, em determinadas situações;
- (C) A obrigação tributária principal é obrigação de fazer;
- (D) A solidariedade tributária não comporta o benefício da ordem.

A: incorreta, pois o fato gerador ocorre no momento da doação (a resolatividade refere-se a momento futuro, prejudicando a doação) – art. 117, II, do CTN; **B:** incorreta, pois as convenções particulares não alteram a sujeição passiva, que é sempre fixada por lei – art. 123 do CTN; **C:** incorreta, pois é, na verdade, obrigação de entregar dinheiro ao fisco; **D:** correta, nos termos do art. 124, parágrafo único, do CTN. **RB**

„D„ 01jueqeg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) No critério ou aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária, localizamos:

- (A) como sujeito passivo a pessoa que possui o direito subjetivo de exigir o cumprimento do dever de recolher o tributo, enquanto como sujeito ativo a pessoa que deverá recolher o tributo. No polo ativo podemos encontrar o contribuinte (quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador), o responsável (aquele que, sem ser contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei) e o substituto (pessoa vinculada à materialidade da norma que, não sendo seu contribuinte, será chamado a recolher o tributo por expressa disposição de lei);
- (B) como sujeito ativo a pessoa que possui o direito subjetivo de exigir o cumprimento do dever de recolher o tributo, enquanto como sujeito passivo a pessoa que deverá recolher o tributo. No polo passivo podemos encontrar o contribuinte (quando tenha relação pessoal

- e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador), o responsável (aquele que, sem ser contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei) e o substituto (pessoa vinculada à materialidade da norma que, não sendo seu contribuinte, será chamado a recolher o tributo por expressa disposição de lei);
- (C) como sujeito ativo a pessoa que possui o direito subjetivo de exigir o cumprimento do dever de recolher o tributo, enquanto como contribuinte a pessoa que deverá recolher o tributo, englobando o sujeito passivo (quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador), o responsável (aquele que, sem ser contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei) e o substituto (pessoa vinculada à materialidade da norma que, não sendo seu contribuinte, será chamado a recolher o tributo por expressa disposição de lei);
- (D) como sujeito ativo a pessoa que possui o direito subjetivo de exigir o cumprimento do dever de recolher o tributo, enquanto como sujeito passivo a pessoa que deverá recolher o tributo. No polo passivo podemos encontrar o contribuinte (aquele cuja obrigação decorra de disposição expressa de lei), o responsável (quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador), e o substituto (pessoa vinculada à materialidade da norma que, não sendo seu contribuinte, será chamado a recolher o tributo por expressa disposição de lei);
- (E) como sujeito ativo a pessoa que possui o direito subjetivo de exigir o cumprimento do dever de recolher o tributo, enquanto como sujeito passivo a pessoa que deverá recolher o tributo. No polo passivo podemos encontrar o contribuinte, o responsável e o substituto, tratados como sinônimos pela legislação.

No aspecto temporal temos os sujeitos ativo e passivo, localizados nos polos da obrigação tributária. Sujeito ativo é o credor, quem tem o direito de exigir a prestação que é objeto da obrigação tributária (pagar tributo, multa, cumprir obrigação acessória). Sujeito passivo é o devedor, quem tem o dever de cumprir essa prestação. O sujeito passivo da obrigação principal pode ser contribuinte (que tem relação pessoal e direta com o fato gerador) ou responsável tributário (sujeito passivo indicado pela lei, sem ser contribuinte – art. 121, parágrafo único, do CTN). A única alternativa aceitável, portanto, é a “B”, embora aponte o substituto como terceira espécie de sujeito passivo. O CTN refere-se apenas a contribuinte e responsável, sendo a substituição um dos tipos de responsabilidade. De fato, é usual distinguir responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Na responsabilidade por substituição, a obrigação já surge em relação ao responsável, pois a lei exclui a figura do contribuinte (caso da substituição “para frente”, da substituição “para trás” e da retenção na fonte). Na responsabilidade por transferência, a obrigação tributária surge em relação ao contribuinte, mas, por conta de evento posterior ao fato gerador, outra pessoa passa a ocupar o polo passivo (basicamente, os casos previstos no CTN sob de transferência). **FC**

„B. oimabab

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) Sobre a expressão *fato gerador*, marque a única resposta **incorreta**:

- (A) fato gerador foi conceito eleito pelo constituinte originário para distribuir as materialidades dos impostos entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
- (B) No Brasil, é expressão consagrada, largamente utilizada pelo legislador, e remonta à publicação da tradução de artigo do jurista Gaston Jèze, em 1945, significando a legislação que cria tributos e os fatos econômicos que farão surgir a obrigação tributária;
- (C) é expressão criticada por parte da doutrina especializada, por ser utilizada pelo legislador quer para se referir à norma tributária, quer para se referir aos fatos ocorridos no mundo fenomênico, o que pode dificultar sua compreensão. Nesses termos, pode ser substituída por *hipótese de incidência tributária* e *fato impositivo*;
- (D) *fato gerador*, como norma tributária, refere-se aos acontecimentos econômicos, escolhidos pelo legislador, que poderão fazer surgir a obrigação tributária;
- (E) como norma geral, a legislação que definir juridicamente *fato gerador* pode ser veiculada por medida provisória que, acolhida pelo Congresso Nacional, vinculará todos os entes tributantes.

A: correta, pois a CF/1988 refere-se ao fato gerador ao dispor sobre as competências tributárias relativas aos impostos (importar, ser proprietário, transmitir etc.) – arts. 153 a 156 da CF/1988; **B:** correta, referindo-se à dubiedade da expressão, que se refere tanto à previsão legal (fato gerador em abstrato, hipótese de incidência) como à efetiva ocorrência (fato gerador em concreto, fato impositivo); **C:** correta, conforme comentário à alternativa anterior; **D:** correta, descrevendo a hipótese de incidência, a previsão legal do fato gerador; **E:** incorreta (devendo ser assinalada), pois medida provisória que pode ser acolhida pelo Congresso Nacional (federal, portanto) somente substitui a lei ordinária federal, referindo-se, assim, exclusivamente à competência tributária da União, não dos demais entes políticos. **RB**

„B. oimabab

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Acerca das obrigações tributárias, assinale a opção correta.

- (A) O descumprimento de obrigação acessória pode gerar penalidade pecuniária, que não se confunde com a obrigação principal, não podendo, por conseguinte, converter-se nessa obrigação.
- (B) As obrigações acessórias não têm autonomia em relação à obrigação principal.
- (C) Ainda que em gozo de imunidade tributária, a pessoa jurídica não está dispensada de cumprir obrigações acessórias e de se submeter à fiscalização tributária.
- (D) Após a edição de lei que conceda benefício fiscal às empresas de pequeno porte, não poderá o fisco editar portaria que obrigue o contribuinte a consolidar os resultados mensais para usufruir do benefício.
- (E) Pode o fisco baixar instrução normativa exigindo a regularidade fiscal do sócio para deferir a inscrição de sociedade comercial no cadastro fiscal.

A: incorreto, pois apesar das obrigações tributárias serem chamadas de principal e acessória, não apresentam relação de dependência entre si, havendo previsão expressa na lei que o descumprimento de obrigação acessória poderá implicar em aplicação de sanção pecuniária e, portanto, obrigação principal (CTN, art. 113, § 3º); **B:** incorreto, pois são independentes; **C:** correto, pois a eventual imunidade e isenção afasta, apenas, a obrigação principal, não dispensando do cumprimento dos deveres instrumentais (CTN, art. 175, parágrafo único); **D:** incorreto, pois tal medida configura-se em mero dever instrumental, que não depende de lei, mas de mera legislação tributária (CTN, art. 113 e 96); **E:** incorreto, pois tal medida configuraria sanção indireta, não prevista em lei. **FC**

„B. oimabab

(Procurador da República – 24º) A teor do parágrafo 7º, do art. 150, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta:

- (A) é assegurado o direito de o contribuinte do ICMS, sujeito ao regime de substituição tributária para frente, compensar-se, em sua escrita fiscal, dos valores pagos a maior, nas hipóteses em que a base de cálculo real tiver sido inferior àquela arbitrada;
- (B) o conceito de fato gerador não realizado, no regime de substituição tributária para frente, equivale ao fato gerador de operação realizada em valor inferior ao presumido;
- (C) considerando a finalidade do instituto da substituição tributária, no caso de a base de cálculo real vier a ser superior àquela antes estabelecida, fica a Fazenda Pública inibida de cobrar eventual diferença;
- (D) somente nos casos de não realização do fato impositivo presumido é que se permite a repetição dos valores recolhidos.

A: ATENÇÃO. Essa assertiva era incorreta, à luz da jurisprudência dominante quando desse concurso público. À época, o STF entendia que a substituição tributária para a frente gerava presunção absoluta, de forma que, se ocorrida a operação, independente do valor, não haveria direito à restituição, assim como não haveria dever de complementação (STF, RE 266.602-5/MG, Pleno, j. 14.09.2006, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.02.2007). Ocorre que em outubro de 2016 o Pleno do STF modificou esse entendimento, fixando nova tese no RE 593.849/MG em repercussão geral, reconhecendo o direito à restituição também no caso de o fato gerador ocorrer por valor inferior ao presumido e que servirá de base de cálculo para o tributo recolhido na sistemática de substituição tributária “para frente”; **B:** incorreta. Ver comentários à alternativa anterior; **C:** incorreta, pois nos termos da lei, não se estabelece tal limitação, inclusive, não tendo havido manifestação do STF, por ocasião dos julgamentos, se manifestado sobre isso; **D:** era correta, à luz da jurisprudência à época desse concurso, conforme comentários anteriores.

„B. oimabab

8. LANÇAMENTO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) Entende-se por lançamento tributário:

- (A) todo ato judicial impositivo de pagamento de determinado tributo, cuja sentença tem força *erga omnes* e cujo recurso não tem efeito suspensivo.
- (B) todo ato judicial impositivo de pagamento de determinado tributo, cuja sentença tem força apenas contra o sujeito passivo devidamente identificado na sentença, o que permite o exercício do contraditório e ampla defesa.
- (C) o ato privativo de autoridade administrativa tendente constituir o crédito tributário desde que verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinação da matéria tributária, identificação do sujeito passivo, valor do tributo e, se necessário, a proposição de penalidade cabível.
- (D) o ato administrativo complexo ou composto que verifique a incidência do fato gerador e do valor do imposto sem que haja necessidade de identificação de plano do sujeito passivo nem do estabelecimento de penalidade cabível.

A: incorreta, pois trata-se de ato administrativo ou de particular, jamais judicial (arts. 142 e 150 do CTN); **B:** incorreta, pois trata-se de ato administrativo ou de particular, jamais

judicial (arts. 142 e 150 do CTN); **C**: correta, pela expressa previsão da lei (art. 142 do CTN); **D**: incorreta, pois a identificação do sujeito passivo é fundamental para a validade do ato de lançamento tributário, não se configurando a constituição do crédito sem tal identificação (art. 142 do CTN). **FC**

„C„ o„mrepeg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) No caso de, após a ocorrência do fato gerador, advir lei que amplie os poderes de investigação das autoridades administrativas, o lançamento será regido pela lei que estiver em vigor na data

- (A) do pagamento do tributo.
- (B) da inscrição da dívida na repartição administrativa competente.
- (C) da ocorrência do fato gerador.
- (D) da cobrança do tributo.
- (E) da feitura do lançamento.

A: incorreto, pois, como regra geral, aplica-se a lei vigente no momento do lançamento, salvo quando tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros (CTN, art. 144); **B**: incorreto, pelos motivos expostos; **C**: incorreto, pelos motivos expostos; **D**: incorreto, pelos motivos expostos; **E**: correto, por expressa previsão legal (CTN, art. 144). **FC**

„C„ o„mrepeg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere às obrigações e ao lançamento tributário.

- (A) A iniciativa do lançamento por declaração é da autoridade administrativa e independe de qualquer colaboração do sujeito passivo.
- (B) O lançamento não pode ser objeto de revisão.
- (C) A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
- (D) O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
- (E) Aplica-se o benefício da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

A: incorreto, pois no lançamento por declaração a administração não detém as informações sobre o fato gerador, de forma que sua realização depende de prévia informação por parte do sujeito passivo (CTN, art. 147); **B**: incorreto, pois há previsão expressa de revisão por iniciativa de uma série de pessoas (CTN, art. 145); **C**: correto, pois a entrega da declaração implica na identificação de todos os elementos do fato gerador e da obrigação e por estar prevista a legislação (CTN, art. 150 e STJ, Súmula 436); **D**: incorreto, pois a responsabilidade do sócio-gerente, chamado tecnicamente de administrador da sociedade, somente poderá ser responsabilizado se comprovados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários (CTN, art. 135 e STJ, Súmula 430); **E**: incorreto, pois apesar da previsão legal, o STJ tem entendimento restritivo nesses casos, sendo, inclusive, muito criticado pela doutrina (CTN, art. 138 e STJ, Súmula 360). **FC**

„C„ o„mrepeg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Em caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o não pagamento antecipado pelo sujeito passivo traz como consequência a

- (A) exclusão do crédito tributário, que deverá, portanto, ser lançado de ofício pelo fisco, sob pena de prescrição.
- (B) necessidade do fisco em lançar de ofício, o que acontecerá com a lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa, sob pena de decadência.
- (C) extinção da obrigação tributária em cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador pela decadência, caso o fisco não realize o autolancamento neste prazo.
- (D) suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que o fisco lavre Auto de Infração e Imposição de Multa.
- (E) presunção de existência do crédito tributário por parte do fisco, que deve imediatamente inscrevê-lo em dívida ativa e propor execução fiscal.

A: incorreta, pois exclusão do crédito tributário refere-se à isenção ou à anistia – art. 175 do CTN; **B**: correta, nos termos do art. 149, V, do CTN; **C**: incorreta, pois o fisco não faz autolancamento (isso é feito pelo sujeito passivo). A autoridade fiscal realiza o lançamento de ofício em face da omissão do contribuinte – art. 149, V, do CTN; **D**: incorreta, pois a omissão do contribuinte não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – art. 151 do CTN; **E**: incorreta. É importante salientar, entretanto, que, caso o contribuinte tenha declarado o tributo devido, apesar da omissão no pagamento, seria desnecessário o lançamento de ofício previsto no art. 149, V, do CTN, sendo possível a imediata inscrição e cobrança – Súmula 436/STJ. **RB**

„B„ o„mrepeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) No lançamento por homologação, a lei fixa o prazo de 5 anos para que a Fazenda Pública se pronuncie acerca da atividade exercida pelo obrigado no sentido de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Expirado tal prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, observadas as ressalvas legais. O termo inicial para contagem do prazo em questão é o da ocorrência do(a)

- (A) pagamento.
- (B) constituição do crédito.
- (C) fato gerador.
- (D) publicação da lei que estabelecer a hipótese de incidência.
- (E) primeiro dia do exercício seguinte ao que ocorrer o pagamento.

O termo inicial para contagem do prazo quinquenal da homologação tácita é a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN, razão pela qual a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C„ o„mrepeg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a assertiva correta no que respeita ao lançamento tributário.

- (A) No lançamento por declaração, a retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e após a revisão daquela.
- (B) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo; de recurso de ofício ou de iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei.
- (C) O lançamento reporta-se à data do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, mesmo que posteriormente modificada ou revogada, regra que se aplica também aos impostos lançados por períodos certos de tempo, ainda que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
- (D) O lançamento por homologação é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
- (E) O lançamento por homologação não admite homologação tácita por decurso de prazo.

A: incorreta, pois o art. 147, § 1º, do CTN refere-se à retificação da declaração antes de notificado o lançamento, sem referência à necessidade de ser posterior à “revisão daquela”; **B**: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 145 do CTN; **C**: incorreta, pois o art. 144, § 2º, do CTN prevê expressamente que não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido; **D**: incorreta, pois a assertiva descreve o lançamento por declaração – art. 147 do CTN; **E**: incorreta, pois há previsão expressa de homologação tácita por decurso de 5 anos contados do fato gerador, na forma do art. 150, § 4º, do CTN. **RB**

„B„ o„mrepeg

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que, nos termos do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/1966), NÃO corresponde à matéria reservada ao lançamento tributário:

- (A) Identificar o sujeito passivo do crédito tributário;
- (B) Estabelecer os critérios para a revisão de ofício pela autoridade administrativa do crédito tributário decorrente;
- (C) Calcular o montante do tributo devido;
- (D) Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente;
- (E) Aplicar, se for o caso, a penalidade cabível.

Nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível [atualmente, a penalidade é imediatamente aplicada, e não simplesmente proposta pela autoridade fiscal para seu superior]. Por essa razão, a alternativa “B” deve ser indicada, pois não há essa previsão no dispositivo legal. **RB**

„B„ o„mrepeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) Na hipótese de lançamento tributário, quando se opera pelo ato em que a autoridade administrativa fiscal competente, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressa ou tacitamente homologa o recolhimento de tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, não há necessidade de prévia anuência do Fisco. Nesse caso, a modalidade de lançamento tributário configura-se como

- (A) direto
- (B) por declaração
- (C) por arbitramento
- (D) por homologação
- (E) por autolancamento

Trata-se do conceito de lançamento por homologação, previsto no art. 150 do CTN. A questão merece críticas ao incluir como alternativa o termo “autolancamento”, porque, apesar de não concordarmos com seu uso (e, portanto, considerar correta realmente a

alternativa "D"), ele é utilizado como sinônimo de lançamento por homologação por boa parte da doutrina. **RS**

„D., o[m]p[re]g[ar]o

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Pertinente ao crédito tributário, uma vez notificado o sujeito passivo, o lançamento só pode ser alterado em virtude de, **EXCETO**

- (A) Recurso de ofício.
- (B) Embargos ao lançamento.
- (C) Impugnação do sujeito passivo.
- (D) Iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no art. 149 do CTN.

Conforme o art. 145 do CTN, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de (i) impugnação do sujeito passivo, (ii) recurso de ofício ou (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 do mesmo Código. Por essa razão, a alternativa "B" destoa e deve ser indicada. **RB**

„B., o[m]p[re]g[ar]o

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Em caso de lançamento por homologação, se o contribuinte apura o *quantum* devido, faz a declaração perante o fisco, mas não efetua o pagamento, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados:

- (A) Da notificação judicial.
- (B) Da ocorrência do fato gerador.
- (C) Do trânsito em julgado da decisão administrativa.
- (D) Do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na verdade, a declaração do contribuinte, nesse caso, constitui o crédito, de modo que o fisco pode simplesmente inscrevê-lo em dívida ativa e executá-lo (ou seja, não há prazo decadencial fluindo) – Súmula 436 do STJ. Entretanto, caso o fisco entenda que a declaração é incompleta, ou seja, que ela não abrange todo o valor devido pelo contribuinte, é possível o lançamento da diferença, nos termos do art. 173 do CTN, sendo que o prazo decadencial quinquenal é contado, em regra, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por essa razão, a alternativa "D" é a melhor. **RB**

„D., o[m]p[re]g[ar]o

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Em relação ao lançamento tributário assinala a alternativa correta:

- (A) A definição do lançamento tributário é restrita à Lei Complementar.
- (B) O lançamento tributário antecede a obrigação tributária e sucede o crédito tributário.
- (C) São três as modalidades de lançamento tributário: de ofício, autolancamento e por homologação.
- (D) O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado de ofício pela autoridade administrativa.

A: correta, pois essa é matéria reservada à lei complementar federal, nos termos do art. 146, III, b, da CF; **B:** incorreta, pois ocorre o fato gerador com o surgimento da obrigação tributária e, posteriormente, o crédito correspondente pode ser constituído pelo lançamento (essa é a ordem); **C:** incorreta, pois autolancamento é sinônimo de lançamento por homologação. As três modalidades de lançamento são ofício (= direto), por declaração (= misto) e por homologação (= autolancamento); **D:** incorreta, pois, conforme o art. 145 do CTN, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de (i) impugnação do sujeito passivo, (ii) recurso de ofício e (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 do mesmo Código. **RB**

„A., o[m]p[re]g[ar]o

(Delegado Federal – 2013 – CESPE) Com a finalidade de gerar créditos fictícios para sua empresa, determinado empresário formalmente constituído criou outra sociedade comercial em nome de dois empregados seus, analfabetos. No contrato social dessa sociedade, um dos empregados consta como sócio administrador e o outro, como sócio. A confecção do contrato social e a utilização dos créditos fictícios ficaram a cargo do contador da empresa, que tinha consciência dos fatos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com base na legislação tributária vigente.

- (1) Se o uso do crédito fictício só for constatado pela autoridade tributária após cinco anos da data do fato gerador, o lançamento será considerado homologado e o crédito, definitivamente extinto.

Incorreta, pois inexistente homologação tácita após cinco anos do fato gerador nos casos de dolo, fraude ou simulação – art. 150, § 4º, *in fine*, do CTN. **RB**

31. o[m]p[re]g[ar]o

9. SUJEIÇÃO PASSIVA, CAPACIDADE E DOMICÍLIO

(Ministério Público/GO – 2012) Leia e responda:

- I. O civilmente incapaz não possui capacidade tributária, razão pela qual não pode ser sujeito passivo de obrigação tributária.
- II. Contribuinte é o sujeito passivo que tem relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.

III. Existindo solidariedade entre sujeitos passivos, o que possuir menor capacidade contributiva poderá pleitear benefício de ordem, de modo que a obrigação tributária seja exigida primeiro daquele que possuir maior capacidade contributiva para suportar o ônus econômico.

IV. Ocorrendo solidariedade, o pagamento efetuado por um aproveita aos demais sujeitos passivos da obrigação tributária, exceto nos casos em que houver disposição legal expressa em contrário.

- (A) As afirmativas I e IV estão corretas;
- (B) As afirmativas II e III estão corretas;
- (C) As afirmativas II e IV estão corretas;
- (D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

I: incorreto, pois a capacidade tributária passiva independe de capacidade civil (CTN, art. 126); **II:** correto, pois o conceito de contribuinte é dado, exatamente, ao sujeito passivo que tenha relação pessoal e direta com o fato gerador (CTN, art. 121); **III:** incorreto, pois entre devedores solidários não há benefício de ordem (CTN, art. 124, parágrafo único); **IV:** correto, pois há expressa previsão legal de tal efeito (CTN, art. 125, I). **RB**

„D., o[m]p[re]g[ar]o

(Ministério Público/GO – 2012) João de Deus adquiriu de Maria de Jesus um imóvel urbano (lote) situado no Município de Céu Azul, no ano de 2011, ocasião em que avençaram que Maria de Jesus ficava responsável pelo pagamento do Imposto Territorial Urbano e Contribuição de Melhoria em atraso, referentes a fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2008 e 2009, o que restou expressamente consignado na escritura pública de compra e venda. No ano de 2012, o Município de Céu Azul cobrou de João de Deus créditos tributários referentes aos mencionados fatos geradores. Inconformado, João de Deus procurou o Representante do Ministério Público: Ante a situação fática supra- apresentada, na condição de Promotor de Justiça responsável pelo atendimento, o concursando explicaria a João de Deus:

- (A) Que no caso houve sub-rogação exclusivamente quanto ao Imposto Territorial Urbano – ITU, por se tratar de imposto sobre a propriedade, razão pela qual é lícito ao Município de Céu Azul exigir os créditos tributários relativos ao ITU da pessoa de João de Deus.
- (B) Que em razão dos fatos geradores serem anteriores à compra e venda do imóvel entre João de Deus e Maria de Jesus, não se operou sub-rogação dos créditos tributários, os quais devem ser exigidos da pessoa de Maria de Jesus, sujeito passivo na época da ocorrência dos fatos geradores.
- (C) Que em razão do avençado entre Maria de Jesus e João de Deus não houve sub-rogação, sendo sujeito passivo responsável pelo pagamento dos créditos tributários Maria de Jesus.
- (D) Que no caso operou-se sub-rogação dos créditos tributários (ITU e Contribuição de Melhoria), pelo que o Município de Céu Azul pode licitamente cobrar de João de Deus, pois a avença celebrada por ocasião da compra e venda não é oponível ao Município.

A: incorreto, pois no caso de aquisição de bens imóveis, há sub-rogação na pessoa do adquirente de todos os impostos sobre a propriedade, assim como taxas e contribuições de melhoria vinculadas ao imóvel (CTN, art. 130); **B:** incorreto, pela existência da sucessão (CTN, art. 130); **C:** incorreto, pois as eventuais convenções privadas, decorrentes de contrato, não são oponíveis ao fisco, em matéria de definição de sujeito passivo (CTN, art. 123); **D:** correto, pois a lei expressamente estabelece a sub-rogação na aquisição do bem (CTN, art. 130 e 123). **RB**

„D., o[m]p[re]g[ar]o

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Determinado consumidor, ávido por conseguir abatimento no preço de determinado produto, adquiriu a mercadoria de estabelecimento comercial, aceitando nota fiscal emitida, por um dos sócios da sociedade comercial, no valor da metade da venda efetivamente realizada, o que reduziu os tributos incidentes sobre a operação comercial e possibilitou a concessão do desconto.

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinala a opção correta.

- (A) O consumidor passou a ser substituto tributário da sociedade comercial no pagamento da diferença advinda da sonegação, porquanto foi o principal beneficiário da fraude.
- (B) O consumidor é contribuinte de fato do tributo, razão por que é responsável direto pela satisfação do débito tributário, respondendo a sociedade comercial subsidiariamente.
- (C) Os sócios cotistas da sociedade comercial responderão solidariamente com a sociedade comercial pelo débito tributário decorrente da sonegação fiscal.
- (D) Além de responder pessoalmente pela dívida da sociedade, o sócio que realizou a venda subfaturada responderá pela prática de crime contra a ordem tributária.
- (E) A responsabilidade tributária do consumidor prevê o benefício de ordem no cumprimento da obrigação tributária principal.

A: incorreto, pois não há previsão legal de tal responsabilidade; **B:** incorreto, pois apesar de ser contribuinte de fato, isso não gera qualquer responsabilidade pelo recolhimento do tributo; **C:** incorreto, pois no caso em tela caracteriza-se responsabilidade pessoal, somente atingindo o sócio responsável pela prática do ato ilícito (CTN, art. 135); **D:** correto, pois caracteriza-se a responsabilidade pelo ato ilícito, além da configuração da conduta típica prevista na lei (CTN, art. 135 e 137); **E:** incorreto, pois não há previsão de responsabilidade tributária do consumidor, no caso em tela. **FC**

„D„ ojuarqag

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Duas pessoas constituíram sociedade comercial e, sendo ambas responsáveis pela gerência e administração da empresa, estabeleceram responsabilidades pelas dívidas contraídas, limitadas ao capital integralizado. A partir de determinado momento, os sócios passaram a não enviar para a contabilidade parte das notas fiscais emitidas nas operações realizadas e, em consequência, a apuração do tributo foi efetivada sem que fossem considerados os referidos fatos geradores, o que aumentou o lucro e a retirada dos sócios. O fisco constatou o fato e efetuou o lançamento tributário, que, com os acréscimos de multa e correção monetária, ultrapassou o valor do capital integralizado da referida sociedade comercial.

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- (A) Tratando-se de empresa optante pelo simples nacional, inexistente a solidariedade dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade comercial.
- (B) Dada a redução criminosa de débito tributário, o fisco deverá lavrar o auto de infração e, ao mesmo tempo, apresentar representação fiscal ao MP para promover a ação penal.
- (C) Sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado, apesar de o fisco lançar o total do crédito tributário, este somente será satisfeito caso se respeite o limite do capital.
- (D) Caso conste da certidão de inscrição do débito em dívida ativa o nome dos sócios como responsáveis pela dívida tributária, a execução fiscal poderá ser proposta contra a sociedade e os respectivos sócios.
- (E) Ainda que constem da certidão de inscrição do débito em dívida ativa os nomes dos dois sócios, para incluí-los no polo passivo da execução fiscal, o credor deverá comprovar a condição de devedor solidário.

A: incorreta, pois a opção pelo Simples Nacional (LC 123/2006) não afasta a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN; **B:** incorreta, pois o crime relacionado ao não recolhimento do tributo (“suprimir ou reduzir tributo” – art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/1990) depende do término do processo administrativo atinente à constituição do crédito – Súmula Vinculante 24/STF. Entretanto, o eventual crime relativo à omissão de declaração pode ser imediatamente noticiado ao MP – art. 2º da Lei 8.137/1990; **C:** incorreta, pois a violação da lei pelos sócios administradores, que omitiram a declaração das operações empresariais, implica sua responsabilidade pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN; **D:** correta, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Importante salientar que, mesmo que o nome dos sócios administradores não conste da CDA, é possível redirecionar a execução contra eles, dependendo, nesse caso, de o Fisco comprovar a violação da lei no curso do processo judicial; **E:** incorreta, pois a inclusão do nome do sócio administrador na CDA indica a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele (ao sócio) a prova em contrário. **RB**

„D„ ojuarqag

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Em relação às espécies de responsabilidade tributária, na responsabilidade

- (A) de devedores solidários, por terem eles interesse comum na situação constituinte do fato gerador, cabe o benefício de ordem.
- (B) por transferência, o responsável tributário responde por débito próprio, após a ocorrência do fato gerador.
- (C) de devedores sucessores, a obrigação é transferida para outro devedor em razão da remissão do devedor original.
- (D) por substituição, o não recolhimento do tributo pelo substituto retransmite a responsabilidade das obrigações acessórias para o contribuinte substituído.
- (E) de terceiros devedores, o dever em relação ao patrimônio de outrem exsurge, em geral, do vínculo jurídico existente para com incapazes ou entes despersonalizados.

A: incorreta, pois não cabe benefício de ordem na solidariedade tributária – art. 124, parágrafo único, do CTN; **B:** incorreta, pois, na responsabilidade por transferência, o fato gerador faz surgir a obrigação tributária em relação a determinado sujeito passivo e, por conta de fato superveniente, essa sujeição passiva passa a ser ocupada pelo responsável tributário (por exemplo, o adquirente do imóvel passa a ser responsável tributário por transferência). A assertiva refere-se ao responsável por substituição, ou seja, aquele que ocupa o polo passivo da obrigação tributária originariamente, desde seu surgimento com o fato gerador; **C:** incorreta, pois remissão implica extinção do crédito tributário (é perdão do crédito) – art. 156, IV, do CTN; **D:** incorreta, pois a responsabilidade por substituição, em si, não implica regras de solidariedade ou subsidiariedade; **E:** essa é a melhor alternativa, por exclusão das demais e porque a responsabilidade de terceiros, prevista nos arts. 134

e 135 do CTN, refere-se, algumas vezes, à relação do responsável com incapazes (filhos menores, curatelados) ou entes despersonalizados (espólio, massa falida). É importante ressaltar, entretanto, que a responsabilidade de terceiro mais importante, na prática, refere-se à relação com entes despersonalizados (responsabilidade de gestores em relação a pessoas jurídicas – art. 135, III, do CTN). **RB**

„D„ ojuarqag

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Em relação à responsabilidade tributária, julgue os itens de 1 a 5.

- (1) A responsabilidade tributária de terceiros é solidária.
- (2) O Senado Federal pode fixar a alíquota máxima do ICMS.
- (3) As taxas de prestação de serviços, tais como as cobradas em razão do poder de polícia, devidas pelo alienante até a data da aquisição do imóvel, são de responsabilidade do adquirente do imóvel.
- (4) O sócio de sociedade comercial de responsabilidade limitada, ainda que passados mais de três anos de sua liquidação, responderá, na proporção da sua participação no capital social, pelas obrigações tributárias não honradas pela sociedade.
- (5) O adquirente de um fundo de comércio é subsidiariamente responsável, juntamente com o alienante que continue a exercer a atividade comercial em outro estado, pelos tributos devidos até a data da venda desse fundo.

1: incorreta. No caso do art. 134 do CTN a responsabilidade é subsidiária, pois existe apenas no caso de impossibilidade de exigência do pagamento do tributo pelo contribuinte. Já no caso do art. 135 do CTN há algum debate sobre a característica da responsabilidade. O dispositivo afirma serem “pessoalmente responsáveis” e a Súmula 430/STF refere-se à “responsabilidade solidária do sócio-gerente” – por outro lado, no julgamento do REsp 1.101.728/SP (repetitivo), o STJ referiu-se à “responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN”; **2:** assertiva correta, pois o Senado pode fixar as alíquotas internas máximas do ICMS para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros – art. 155, § 2º, V, b, da CF; **3:** incorreta, pois taxa em razão do exercício do poder de polícia não se confunde com taxa pela prestação de serviço público – art. 145, II, da CF e art. 77 do CTN. Ademais, o art. 130 do CTN refere-se apenas às taxas pela prestação de serviços referentes aos imóveis, ao tratar da responsabilidade do adquirente; **4:** imprecisa. Em princípio, o sócio de sociedade limitada não responde pelos débitos da sociedade liquidada, exceto se incorrer em uma das hipóteses de responsabilidade previstas na legislação, em especial os arts. 132, parágrafo único, 134, VII, e 135 do CTN. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos – art. 1.110 do Código Civil; **5:** assertiva correta, conforme o art. 133, II, do CTN. **RB**

„D„ ojuarqag

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com o Código Tributário Nacional.

- (A) A responsabilidade por infrações da legislação tributária, salvo disposição de lei em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável.
- (B) O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo.
- (C) O prazo decadencial para lavratura do auto de lançamento sempre terá início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
- (D) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.

A: correta, nos exatos termos do art. 136 do CTN; **B:** correta, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 360/STJ; **C:** essa é a incorreta, devendo ser assinalada, pois o art. 173 do CTN traz outras hipóteses de termo inicial para contagem do prazo decadencial; **D:** correta, pois essa é a definição de contribuinte, conforme o art. 121, parágrafo único, I, do CTN. **RB**

„D„ ojuarqag

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Quanto à responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/1966) assinale a resposta correta:

- (A) Respondem solidariamente o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos
- (B) Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação acessória pelos tutelados e curatelados respondem os tutores e curadores, solidariamente, com estes, nos atos em que intervirem ou pelas omissões de que forem responsáveis;
- (C) A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, sempre acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração;
- (D) A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ou não ao fato gerador da

respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação;

- (E) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

A: imprecisa, pois o art. 131 do CTN não se refere expressamente à solidariedade – art. 131, II, do CTN; **B:** incorreta, pois o art. 134 do CTN refere-se à obrigação principal, não à solidária; **C:** incorreta, pois a denúncia deve ser acompanhada do pagamento ou do depósito, *se for o caso*, conforme a dicção do art. 138 do CTN; **D:** incorreta, pois o responsável deve ter algum vínculo com o fato gerador, ainda que indireto – art. 128 do CTN; **E:** essa é a assertiva correta, nos termos do art. 136 do CTN. **RB**

„3., 01/04/2013

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Caso uma criança com seis anos de idade receba por doação de seu avô a propriedade de um imóvel, a responsabilidade do pai ao omitir-se de pagar o IPTU referente a esse imóvel será solidária com a criança.

Incorreta, pois a responsabilidade do pai por simples omissão é subsidiária. Embora o termo utilizado pelo art. 134 do CTN seja “solidariamente”, o pai responde apenas “nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte” (= subsidiariamente) **RB**

31/04/2013

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) O fato de determinado diretor de uma empresa, mediante infração ao respectivo contrato social, praticar atos que configurem fato gerador de certo imposto torna esse diretor devedor solidário relativamente ao tributo originalmente imputado à empresa.

Incorreta, pois no caso desse ilícito (infração do contrato social) a responsabilidade do diretor é pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN. **RB**

11/04/2013

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. A empresa QT entrou em processo de falência e, por determinação judicial, uma de suas lojas foi vendida. Entretanto, a empresa QT mantinha débito com o fisco estadual relativamente a fatos ocorridos na loja vendida. Nessa situação, a responsabilidade tributária do comprador da loja será subsidiária à da massa falida.

1: Incorreta, pois a alienação judicial em processo de falência não implica, em regra, responsabilidade tributária do adquirente – art. 133, § 1º, do CTN. **RB**

11/04/2013

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Se a indústria hipotética SL tiver quatro unidades produtivas localizadas em quatro diferentes unidades da Federação e sua sede localizar-se no DF, será considerada como seu domicílio tributário, pelos fatos geradores de impostos que nela ocorram, cada uma das referidas unidades fabris, a não ser que a empresa SL tenha eleito como tal o DF.

Correta (art. 127 do CTN). É preciso lembrar que os entes tributantes poderão recusar a eleição do domicílio no DF, caso entendam que impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização dos respectivos tributos, o que é provável em relação aos Estados e Município em que estão localizadas unidades produtivas (fora do DF, local da sede e do domicílio eleito) – art. 127, § 2º, do CTN. **RB**

11/04/2013

(Procurador da República – 2013) Montadora de veículos automotores, ao vendê-los à concessionária, é compelida a recolher o ICMS sob presunção legal de que serão revendidos. No caso:

- (A) Trata-se de substituição tributária regressiva;
(B) Ocorre substituição tributária progressiva;
(C) A exigência tributária é indevida, porquanto sequer o fato gerador ocorreu;
(D) Não podendo o ICMS pago ser calculado sobre o preço praticado nas vendas subsequentes, leva as autoridades fazendárias a calcular o tributo sobre um valor arbitrariamente atribuído, o que é vedado pelo nosso sistema tributário.

Trata-se de exemplo clássico da substituição tributária “para frente” ou progressiva – art. 150, § 7º, da CF/1988. **RB**

„8., 01/04/2013

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Em sede de responsabilidade de terceiros, quando impossível a exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, **EXCETO**

- (A) Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores.

- (B) Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados.
(C) O espólio, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data da abertura da sucessão.
(D) O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário.

Há responsabilidade nos casos indicados nas alternativas “A”, “B” e “D”, nos termos do art. 134, I, II e V, do CTN (lembrando que, pela atual legislação de falências e recuperações, não há mais síndico e comissário, mas administrador judicial). A alternativa “C” deve ser indicada, pois, embora o espólio possa ser responsável por sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, não se trata da responsabilidade descrita na questão (responsabilidade de terceiro, regulada pelo art. 134 do CTN). **RB**

„3., 01/04/2013

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Em sede de responsabilidade tributária, são pessoalmente responsáveis, **EXCETO**

- (A) Os tabeliães, escrivães e demais serventuários do ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício.
(B) O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação.
(C) O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos.
(D) O espólio, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data da abertura da sucessão.

A: incorreta, devendo ser assinalada – essa é a melhor alternativa, pois o CTN não utiliza a expressão “pessoalmente responsável” ao se referir aos tabeliães, escrivães e demais serventuários do ofício no art. 134, VI, do Código; **B, C e D:** corretas – nesses casos, o CTN refere-se à responsabilidade pessoal, nos termos do seu art. 131. **RB**

„4., 01/04/2013

(Cartório/RJ – 2012) Sobre responsabilidade tributária, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (1) A sucessão é modalidade de sujeição passiva indireta ou responsabilidade por transferência.
(2) A responsabilidade por substituição ocorre quando a obrigação tributária já nasce, por previsão legal, diretamente na pessoa de terceiro.
(3) É possível uma modalidade de substituição tributária intitulada regressiva, que ocorre mediante o diferimento do tributo.
(A) V/ F/ V
(B) V/ V/ F
(C) F/ F/ V
(D) V/ V/ V
(E) F/ F/ F

1ª: incorreta, pois há somente duas espécies de sujeição passiva previstas no CTN, a do contribuinte e a do responsável tributário – art. 121, parágrafo único, do Código. Entretanto, é interessante notar que o CTN refere-se à responsabilidade dos sucessores, nos arts. 129 a 133, que são, em princípio, casos de responsabilidade por transferência (conforme a doutrina clássica), ou seja, casos em que a obrigação tributária surge em relação ao contribuinte, mas, por conta de algum fato superveniente, algum outro sujeito passa a ocupar o polo passivo da obrigação. Sujeição passiva indireta é expressão utilizada para se referir à responsabilidade tributária, em oposição à sujeição passiva direta, atinente ao contribuinte. Por conta dessas observações, embora a assertiva seja confusa e imprecisa, há algum fundamento nela; **2ª:** discutível. De fato, na responsabilidade por substituição, conforme a doutrina clássica, a obrigação tributária já surge com o responsável ocupando o polo passivo (não o contribuinte). Não é correto, entretanto, afirmar que a obrigação nasce na pessoa de alguém; **3ª:** correta, pois a substituição tributária regressiva ou “para trás” ocorre quando o responsável recolhe o tributo relativo a operações anteriores, ou seja, a cobrança foi diferida (adiada para o momento da operação futura realizada pelo responsável). **Por essas razões, discordamos do gabarito oficial (segundo o qual todas as assertivas seriam verdadeiras).** **RB**

„11., 01/04/2013

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Ayrton adquire em 31/12/2011 um terreno urbano de Jairo sob o qual existem débitos tributários relativos aos períodos anteriores à data da compra. Os tributos em aberto limitam-se: aos que têm como fato gerador a propriedade do imóvel, às taxas pela prestação de serviços referentes ao mesmo e às contribuições de melhoria. Segundo o CTN, Ayrton:

- (A) Será responsável pelos tributos cujo fato gerador ocorra em 2012.
(B) Não será o responsável tributário pelos débitos caso o vendedor assuma contratualmente que suportará o ônus.
(C) Não será o responsável tributário pelos débitos caso o vendedor assuma em escritura pública que suportará o ônus.
(D) Não será o responsável tributário pelos débitos caso tenha arrematado o bem em hasta pública.

A: incorreta, pois em 2012 Ayrton já é o proprietário do imóvel, logo é contribuinte em relação aos fatos geradores ocorridos nesse exercício – arts. 34 e 121, parágrafo único, I, do CTN; **B e C:** incorretas, pois a convenção entre particulares é inoponível ao fisco – art. 123 do CTN; **D:** correta, pois a hasta pública é modalidade de aquisição originária que afasta a responsabilidade tributária do adquirente – art. 130, parágrafo único, do CTN. **RB**

10. SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO CRÉDITO

10.1. SUSPENSÃO

Veja a seguinte tabela para estudar e memorizar as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário:

Suspensão	Extinção	Exclusão
– a moratória	– pagamento	– a isenção
– o depósito do seu montante integral	– a compensação	– a anistia
– as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo	– a transação	
– a concessão de medida liminar em mandado de segurança	– remissão	
– a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial	– a prescrição e a decadência	
– o parcelamento	– a conversão de depósito em renda	
	– o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º	
	– a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164	
	– a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória	
	– a decisão judicial passada em julgado	
	– a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei	

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Celebrada transação penal em face da prática de crime contra a ordem tributária, o autor do fato, que se comprometera a reparar o dano, procurou a fazenda pública para efetuar o pagamento do débito tributário, tendo solicitado parcelamento da dívida, única forma de poder cumprir a condição imposta.

Em face da situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- (A) Concedido o parcelamento do crédito tributário, estará suspensa a pretensão punitiva do estado, cuja extinção está condicionada ao pagamento integral do débito tributário.
- (B) Concedido o parcelamento por despacho fundamentado da autoridade administrativa, estará extinto o crédito tributário, caso não tenha sido proposta execução.
- (C) Como o pleito se refere a cumprimento de condição imposta em juízo, a administração tributária deve conceder o parcelamento, independentemente da existência de lei autorizadora.
- (D) Por ter como finalidade a reparação do dano causado, o parcelamento deve ser concedido, excluindo-se as multas que incidam pela prática da sonegação.
- (E) Concedido pela autoridade administrativa, o parcelamento requerido não pode ser revogado, ainda que se apure não ter sido cumprida condição objetiva em face do direito adquirido.

A: correto, pois a lei estabelece tal suspensão como efeito da suspensão pelo parcelamento (Lei 12.382/2011) **B:** incorreto, pois o parcelamento apenas suspende a exigibilidade (CTN art. 151); **C:** incorreto, pois parcelamento, assim como todas as demais causas

de suspensão do crédito dependem de previsão legal (CTN, art. 97); **D:** incorreto, pois não há previsão legal de tal exclusão; **E:** incorreto, pois no caso de descumprimento de suas condições, o parcelamento deve ser imediatamente rescindido (CTN, art. 155). **FC**

Gabarrito

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) Acerca da suspensão do crédito tributário, assinale a opção correta.

- (A) A moratória geral concedida pela União nunca alcançará os tributos de competência dos estados, do DF nem dos municípios, pois sempre se limita aos tributos de competência federal.
- (B) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também suspende as demais obrigações vinculadas ao tributo, dispensando-se o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal dela consequentes.
- (C) De acordo com entendimento do STJ, o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- (D) A conversão do depósito em renda é modalidade de suspensão do crédito tributário.
- (E) A moratória individual não se inclui no âmbito da reserva legal, pois, tendo natureza de ato administrativo que independe de lei, é concedida por portaria da autoridade fiscal competente.

A: incorreta, pois há hipótese excepcional de moratória concedida pela União e que atinja tributos de outros entes políticos – art. 152, I, b, do CTN; **B:** incorreta, pois a suspensão da exigibilidade do crédito não suspende as demais obrigações a cargo do contribuinte – art. 151, parágrafo único, do CTN; **C:** correta, pois essa é a jurisprudência do STJ – ver REsp 1.156.668/DF. As modalidades de suspensão do crédito tributário são exclusivamente aquelas previstas no art. 151 do CTN; **D:** incorreta, pois essa é modalidade de extinção do crédito – art. 156, VI, do CTN; **E:** incorreta, pois todas as modalidades de suspensão do crédito são reguladas pelo CTN e pelas leis dos entes competentes – art. 151 do CTN. É importante lembrar apenas que a simples alteração do vencimento do tributo (que não é, a rigor, moratória) pode ser feita por norma infralegal. **RB**

Gabarrito

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Um município, ao estabelecer, por lei, um parcelamento tributário, poderá, facultativamente, excluir a incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte.

Correta, pois o legislador local tem competência não apenas para permitir o parcelamento, como também para reverter parcialmente o crédito (= remissão, perdão de parcela do crédito) – art. 155-A, § 1º, do CTN. **RB**

Gabarrito

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) É hipótese de suspensão do crédito tributário a(o)

- (A) remissão
- (B) transação
- (C) compensação
- (D) pagamento
- (E) parcelamento

Dentre as listadas, a única hipótese de suspensão do crédito tributário é o parcelamento. Para recordação, leia o quadro abaixo:

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Moratória Depósito do montante integral Concessão de liminares em ações judiciais Parcelamento	Pagamento Compensação Transação Remissão Prescrição Decadência Conversão do depósito em renda Homologação do pagamento antecipado Consignação em pagamento Decisão administrativa irreformável Decisão judicial transitada em julgado Dação em pagamento	Isenção Anistia

HS

Gabarrito

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre a moratória, pode-se concluir que:

- (A) Pode ser concedida por ato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quanto às contribuições para a seguridade social.
- (B) A concessão de moratória em caráter individual pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto gera direito adquirido.

- (C) A norma paulistana concessiva de moratória deve ser impessoal; não pode discriminar sua aplicabilidade a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.
- (D) Lei paulista pode fazer com que a moratória abranja créditos cujos lançamentos ainda não tenham sido iniciados.

A: incorreta, pois qualquer benefício fiscal somente pode ser concedido por lei do ente competente, no caso, por lei federal, pois a União é quem detém a competência tributária em relação às contribuições sociais – arts. 149 e 150, § 6º, da CF e art. 97, VI, do CTN; **B:** incorreta, pois a concessão da moratória em caráter individual (a exemplo da remissão e da isenção) não gera direito adquirido – art. 155 do CTN; **C:** incorreta, pois a moratória pode ser concedida em caráter individual, conforme o art. 152, II, do CTN; **D:** correta, pois a lei pode trazer essa regra excepcional, nos termos do art. 154 do CTN. **RB**

„D., oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) O crédito tributário pode ter sua exigibilidade suspensa por meio de:

- (A) Embargos.
- (B) Impugnação do sujeito passivo.
- (C) Ação anulatória de exigência fiscal.
- (D) Reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

A: incorreta, pois os embargos à execução não implicam, por si só, suspensão da exigibilidade do crédito, conforme a jurisprudência mais recente; **B:** imprecisa, pois não é qualquer impugnação do sujeito passivo que suspende a exigibilidade, mas apenas as reclamações e os recursos apresentados nos termos da legislação tributária – art. 151, III, do CTN; **C:** incorreta, pois o simples ajuizamento de ação não suspende a exigibilidade do crédito; **D:** correta, nos termos do art. 151, III, do CTN. **RB**

„D., oimabeg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) A empresa X recebeu em junho de 2012 um auto de infração constituindo crédito tributário relativo ao ICMS com período de apuração de março de 2011. Tempestivamente apresenta a reclamação fiscal que aguarda julgamento do órgão competente. Em face do narrado, assinale a alternativa correta:

- (A) O crédito tributário é exigível administrativamente e judicialmente.
- (B) O crédito tributário é exigível judicialmente, mas não o é administrativamente.
- (C) O crédito tributário está com a exigibilidade suspensa.
- (D) O crédito tributário está extinto.

As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário – art. 151, III, do CTN. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C., oimabeg

10.2. EXTINÇÃO

(Magistratura/AM – 2013 – FGV) O contribuinte realiza o fato gerador de ICMS em 01.03.2004. Em março de 2008 a fiscalização, percebendo que o contribuinte não havia declarado nem recolhido o tributo, promove a autuação fiscal. No mesmo mês (março/2008) o contribuinte promove a impugnação administrativa da exigência fiscal. Em março de 2012 sobrevém a decisão administrativa definitiva (assim entendida a decisão insuscetível de novo recurso do contribuinte na fase administrativa). Permanecendo inadimplido o crédito fiscal, a Fazenda Pública ajuíza, em março de 2013, a competente Execução Fiscal, à qual o contribuinte opõe Embargos de Devedor alegando a extinção do crédito por força da decadência e/ou da prescrição.

Diante do exposto, o magistrado incumbido de solucionar a causa deverá

- (A) acolher o argumento de decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, ante o decurso de oito anos entre o fato gerador e a decisão administrativa definitiva.
- (B) acolher o argumento de prescrição do direito da Fazenda ajuizar a Execução Fiscal, ante o decurso de nove anos entre o fato gerador e o ajuizamento da Execução Fiscal.
- (C) acolher tanto o argumento da decadência quanto o argumento da prescrição.
- (D) acolher o argumento da Fazenda, na impugnação aos Embargos de Devedor, no sentido de que não se consumou nem a decadência nem a prescrição.
- (E) acolher o argumento de prescrição do direito da Fazenda constituir o crédito tributário, ante o decurso de oito anos entre o fato gerador e a decisão administrativa definitiva.

A: incorreta, pois a decadência é causa de extinção do crédito tributário, configurada pelo decurso do prazo de 5 anos, contados entre a ocorrência do fato gerador e a realização do lançamento, nos termos das diferentes formas de contagem previstas na Lei (art. 173 do CTN). No presente caso, por tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, desacompanhado de declaração e pagamento, aplica-se a regra geral da contagem, qual seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Com isso, a decadência somente estaria consumada no dia 01.01.2010; **B:**

incorreta, pois a prescrição é causa de extinção do crédito tributário, configurada pelo decurso do prazo de 5 anos, contados entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos das diferentes formas de contagem previstas na Lei (art. 174, parágrafo único, do CTN); **C:** incorreta, pois nenhuma das hipóteses foi materializada, conforme aludido nos comentários anteriores; **D:** correta, pois o crédito foi constituído corretamente, ao menos no que se refere ao prazo para a prática dos atos de lançamento (decadência) e prescrição (ajuizamento da execução fiscal); **E:** incorreta, pois a interposição de impugnação administrativa tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, obviamente, implica na impossibilidade da prática dos atos tendentes à sua satisfação, implicando, com isso, na suspensão da contagem do prazo prescricional. **FC**

„D., oimabeg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com relação ao crédito tributário, assinale a opção correta.

- (A) Existindo simultaneamente débitos vencidos referentes à taxa no valor de R\$ 700,00 e a imposto sobre propriedade de veículos automotores no valor de R\$ 1.000,00 do mesmo contribuinte, ambos devidos ao estado do Piauí, a autoridade administrativa determinará a imputação, em primeiro lugar, da taxa.
- (B) Considere que determinado crédito tributário tenha sido anulado por vício da notificação de lançamento. Nesse caso, a obrigação tributária, por estar vinculada ao referido crédito fiscal, é automaticamente declarada nula.
- (C) A atividade administrativa de lançamento é balizada pelo juízo de conveniência e oportunidade da autoridade fiscal competente.
- (D) Compete privativamente à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pela concretização da hipótese descrita em lei, o que dá origem à obrigação tributária.
- (E) Considere que, em janeiro de 2006, determinado contribuinte tenha efetuado pagamento indevido de tributo sujeito a lançamento por homologação. Nessa situação, de acordo com a legislação brasileira vigente, a homologação tácita teria ocorrido cinco anos depois (janeiro de 2011) do pagamento, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal para o pedido de repetição do indébito, cujo termo final ocorrerá em janeiro de 2016, regra conhecida como cinco mais cinco.

A: correto, pois a lei estabelece os critérios de prioridades na imputação, prevalecendo, dentre as espécies, a taxa (CTN, art. 163); **B:** incorreto, pois no caso de anulação por vício formal, atinge-se apenas o crédito, mas não a obrigação, de forma que o lançamento poderá ser refeito (CTN, art. 173, II); **C:** incorreto, pois o lançamento é ato administrativo vinculado (CTN, art. 142); **D:** incorreto, pois o lançamento tributário tem por efeito a constituição do crédito tributário (CTN, art. 142); **E:** incorreto, pois a legislação vigente determina a contagem do prazo de repetição, inclusive para tributos sujeitos a lançamento por homologação, da data do pagamento, não mais se aplicando a tese dos cinco mais cinco (LC 118/2005, art. 3º). **FC**

„A., oimabeg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Determinado estado, por ter débitos constituídos por precatórios pendentes de pagamento e por não conseguir receber dívidas tributárias, instituiu o direito de compensação entre os débitos e os créditos.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Sendo o contribuinte credor do estado por precatório não pago, poderá ele efetuar o lançamento de seu crédito na apuração mensal do ICMS.
- (B) Sendo negada administrativamente a compensação requerida pelo contribuinte, este poderá ingressar com mandado de segurança para exercer o seu direito, por não envolver dilação probatória.
- (C) A compensação, modalidade de suspensão do crédito tributário, depende de lei regulamentadora que a autorize.
- (D) A possibilidade de compensação entre débitos e créditos está prevista no Código Tributário Nacional, independentemente de lei que regularize o seu exercício.
- (E) Se a compensação fosse estabelecida e regulada pela União, a legislação teria aplicação aos tributos estaduais e municipais.

A: incorreto, pois a apuração mensal do ICMS somente pode ser feita considerando os créditos da sistemática da não cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, I); **B:** correta, pois a jurisprudência reconhece a possibilidade de utilização de mandado de segurança como forma de declaração de direito a compensação (STJ, Súmula 213); **C:** incorreto, pois a compensação é modalidade de extinção do crédito, não de suspensão; **D:** incorreto, pois o CTN somente estabelece as chamadas normas gerais sobre compensação, dependendo de lei própria para a regulação do procedimento (CTN, art. 170); **E:** incorreto, pois como cada ente tem autonomia administrativa e financeira, somente a lei própria poderia regular o procedimento de compensação, pelo evidente impacto no orçamento do ente. **FC**

„B., oimabeg

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMT) No que tange à legislação tributária e às isenções de tributos, assinale a assertiva correta.

- (A) Segundo o STF, não pode um tratado internacional isentar tributos estaduais ou municipais, tendo em vista ser vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 151, III, CF/88).

- (B) Segundo o STF, é possível haver isenção de tributos estaduais ou municipais por meio de tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, não se aplicando ao caso a regra do art. 151, III, da Constituição, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) O STF ainda não se posicionou sobre a questão das isenções de tributos estaduais ou municipais pela via dos tratados internacionais, mas há decisões do STJ a respeito, todas no sentido da impossibilidade de tais isenções, por se tratar de violação do art. 151, III, da Constituição.
- (D) O STF ainda não se posicionou sobre a questão das isenções de tributos estaduais ou municipais pela via dos tratados internacionais, mas há decisões do STJ a respeito, todas no sentido da possibilidade de tais isenções, por se tratar de exceção à regra do art. 151, III, da Constituição.
- (E) O art. 151, III, da Constituição, ao impedir a União de instituir isenções de tributos estaduais, distritais ou municipais, estende-se também às isenções concedidas por meio de tratados bilaterais firmados pela União com outra potência estrangeira.

No julgamento do RE 229.096/RS, o STF fixou o entendimento de que os tratados, como atos do Estado Federal Brasileiro, pessoa jurídica de direito público internacional, não se confundem com os da União (ente federado, como os Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo possível a concessão de benefícios fiscais relativos a tributos estaduais e municipais. Não se trata, nessa hipótese, de isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, III, da CF.

A: incorreto, pois o STF reconhece a legitimidade de isenção concedida por intermédio de tratados internacionais, nos termos da ADI nº 1.600-8; **B:** correto, pois o STF reconhece a legitimidade de isenção concedida por intermédio de tratados internacionais, nos termos da ADI nº 1.600-8; **C:** incorreto, pois o STF reconhece a legitimidade de isenção concedida por intermédio de tratados internacionais, nos termos da ADI nº 1.600-8; **D:** incorreto, pois o STF reconhece a legitimidade de isenção concedida por intermédio de tratados internacionais; **E:** incorreto, pois o STF reconhece a legitimidade de isenção concedida por intermédio de tratados internacionais, nos termos da ADI nº 1.600-8. **FC**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) O contribuinte pretende quitar seu débito com a Fazenda Pública através da entrega de bem imóvel de sua propriedade. Neste caso, esta medida só terá cabimento se

- (A) houver lei do ente competente especificando a forma e as condições para a realização da dação em pagamento, hipótese em que será admitida como causa de extinção do crédito tributário.
- (B) o bem imóvel estiver garantindo o juízo da execução e desde que haja interesse por parte do ente em receber aquele bem imóvel na forma de depósito, hipótese em que será admitida como causa de exclusão do crédito tributário.
- (C) estiver o débito em fase de cobrança judicial e não houver sido apresentado embargos à execução fiscal pelo executado, bem assim que haja lei autorizando esta transação como forma de extinção do crédito tributário.
- (D) for feita em juízo, nos autos da execução fiscal e mediante homologação judicial desta forma de compensação do crédito tributário como causa de extinção do crédito tributário.
- (E) houver previsão legal do ente competente admitindo a entrega de bem imóvel como forma de pagamento direto, causa de extinção do crédito tributário, já que o tributo pode ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir.

A: correta, nos termos do art. 156, XI, do CTN; **B:** incorreta, pois há apenas duas modalidades de exclusão do crédito tributário, quais sejam isenção e anistia – art. 175 do CTN; **C** e **D:** incorretas, pois a quitação do tributo por meio de bem imóvel, por vontade do devedor, é apenas a dação em pagamento prevista no art. 156, XI, do CTN; **E:** incorreta, pois a modalidade de pagamento é a dação de bem imóveis, conforme comentários anteriores. **RB**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) No que concerne à extinção do crédito tributário, assinale a opção correta.

- (A) O vencimento do crédito tributário ocorre dez dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do cálculo do montante do tributo devido.
- (B) A lei pode autorizar a compensação de crédito tributário com créditos vencidos, líquidos e certos, possibilidade vedada para os vincendos.
- (C) De acordo com o STJ, a remissão de juros de mora insertos na composição do crédito tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a exigibilidade desse mesmo crédito tributário.
- (D) A concessão de medida liminar em mandado de segurança configura hipótese de extinção do crédito tributário.
- (E) Caso a legislação tributária não disponha a respeito do local de pagamento do tributo, ele deve ser efetuado na repartição competente do local da ocorrência do fato gerador.

A: incorreta, pois o vencimento do tributo é fixado pela legislação de cada ente tributante. Em caso de omissão, aplica-se a regra subsidiária de 30 dias a contar da notificação – art. 160 do CTN; **B:** incorreta, pois a lei pode admitir a compensação com créditos vincendos – art. 170 do CTN; **C:** correta, pois essa é a jurisprudência do STJ – ver REsp 1.322.260/RS; **D:** incorreta, pois trata-se de modalidade de suspensão do crédito, não de extinção – art. 151, IV, do CTN; **E:** incorreta, pois, nesse caso de omissão da legislação tributária, o local de pagamento é a repartição no local do domicílio do sujeito passivo – art. 159 do CTN. **RB**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Acerca da suspensão e extinção do crédito tributário, assinale a opção correta.

- (A) Os recursos e reclamações decorrentes do lançamento administrativo do débito tributário não têm o efeito de suspender ou extinguir o crédito tributário.
- (B) Parcelado regularmente o crédito tributário, não pode a fazenda pública propor execução fiscal, dada a consequente suspensão da exigibilidade do referido crédito.
- (C) Se, em mandado de segurança, for concedida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, posteriormente cassada em julgamento de agravo de instrumento, continua suspensa a exigibilidade do crédito até julgamento definitivo do mérito, porque é a propositura da ação mandamental, e não a liminar, que legitima o instituto da suspensão.
- (D) Concedida moratória, estará extinto o crédito tributário.
- (E) O depósito prévio do valor da exigência fiscal em ação declaratória de inexigibilidade do crédito tributário extingue a sua exigibilidade porque o valor será convertido em renda.

A: incorreta, pois essa é modalidade de suspensão do crédito – art. 151, III, do CTN; **B:** correta, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito – art. 151, VI, do CTN; **C:** incorreta, pois a impetração do mandado de segurança não suspende, por si, a exigibilidade do crédito. Somente a liminar tem esse efeito – art. 151, IV, do CTN; **D:** incorreta, pois a moratória suspende a exigibilidade, não a extingue – art. 151, I, do CTN; **E:** incorreta, pois somente a conversão extingue o crédito. O depósito apenas suspende sua exigibilidade – art. 151, II, do CTN. **RB**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa em que estão presentes apenas causas de extinção do crédito tributário.

- (A) Prescrição, remissão e compensação.
- (B) Transação, moratória e concessão de liminar em mandado de segurança.
- (C) Decisão judicial passada em julgado, decisão administrativa irreformável e moratória.
- (D) Isenção, imunidade e dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
- (E) Transação, decadência e anistia.

Veja a tabela que apresentamos anteriormente, com as modalidades de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário (respectivamente arts. 151, 156 e 175 do CTN). A alternativa correta é a “A”. **RB**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Acerca do pagamento como causa extintiva do crédito tributário, assinale a alternativa correta.

- (A) A imposição de penalidade ilide o pagamento integral do crédito tributário.
- (B) O pagamento de um crédito importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que se decompõe.
- (C) Quando a legislação tributária não fixar o prazo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.
- (D) A restituição total ou parcial de tributo pago indevidamente vence juros capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.
- (E) O direito de pleitear a restituição do tributo pago indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 2 anos contados do pagamento indevido.

A: incorreta, pois a imposição de penalidade não afasta o dever de pagar integralmente o crédito – art. 157 do CTN; **B:** incorreta, pois não há essa presunção – art. 158 do CTN; **C:** assertiva correta, nos termos do art. 160 do CTN; **D:** incorreta, pois os juros não são capitalizáveis na restituição de indébito tributário – art. 167, parágrafo único, do CTN; **E:** incorreta, pois o prazo para repetir o indébito é, em regra, de cinco anos, nos termos do art. 168 do CTN, reduzido para dois anos apenas na hipótese de prévio pedido administrativo indeferido, conforme o art. 169 do CTN. **RB**

„A.„, „B.„, „C.„, „D.„, „E.„

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) São causas de extinção do crédito tributário, segundo a lei, **EXCETO:**

- (A) A transação e a remissão.
- (B) A prescrição e a decadência.
- (C) O pagamento e a compensação.
- (D) A consignação em pagamento e o lançamento.

Nos termos do art. 156 do CTN, extinguem o crédito tributário (i) o pagamento, (ii) a compensação, (iii) a transação, (iv) a remissão, (v) a prescrição e a decadência, (vi) a conversão de depósito em renda, (vii) o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º, do mesmo Código, (viii) a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164, também do CTN; (ix) a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, (x) a decisão judicial passada em julgado e (xi) a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Por essa razão, a alternativa “D” deve ser indicada, pois o lançamento não é modalidade de extinção do crédito (pelo contrário, o lançamento constitui o crédito). **RB**

„D., ojuabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Em sede de consignação judicial do crédito tributário, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar.
- (B) A consignação pode versar sobre outros créditos, desde que em face da mesma pessoa jurídica de direito público.
- (C) Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda.
- (D) Julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

A: correta, conforme o art. 164, § 1º, do CTN; **B:** essa é a incorreta, devendo ser indicada, por exclusão das demais, considerando que o art. 164 do CTN refere-se apenas à consignação de créditos tributários que o consignante se propõe a pagar; **C:** correta, conforme o art. 164, § 2º, do CTN; **D:** correta, nos termos do art. 164, § 2º, *in fine*, do CTN. **RB**

„B., ojuabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva. São hipóteses de interrupção da prescrição, **EXCETO**:

- (A) O protesto judicial.
- (B) A citação pessoal feita ao devedor.
- (C) Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
- (D) Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, a prescrição se interrompe (i) pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, (ii) pelo protesto judicial, (iii) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, (iv) por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Por essa razão, a alternativa “B” deve ser indicada (a citação do devedor era prevista no art. 174, parágrafo único, do CTN antes da alteração pela LC 118/2005 que lhe deu a redação atual). **RB**

„B., ojuabeg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre decadência tributária, é correto afirmar que:

- (A) O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de natureza decadencial.
- (B) Pela decadência, está extinto o direito de lançar.
- (C) O prazo decadencial se inicia da data da constituição definitiva do crédito tributário.
- (D) As normas pertinentes à decadência podem ser veiculadas por leis ordinárias.
- (E) A decadência se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

A: incorreta, pois o prazo é prescricional, nos termos do art. 174 do CTN; **B:** correta, nos termos do art. 173 do CTN, da doutrina e da jurisprudência, muito embora o Código refira-se à extinção do crédito tributário (não do direito de lançar) – art. 156, V, do CTN; **C:** incorreta, pois o prazo decadencial quinquenal para constituir o crédito inicia-se, em regra, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – art. 173, I, do CTN; **D:** incorreta, pois se trata de matéria reservada à lei complementar federal – art. 146, III, b, da CF; **E:** incorreta, pois a decadência não se interrompe, em regra – art. 173 do CTN (há o caso excepcionalíssimo do inciso II desse artigo). **RB**

„B., ojuabeg

(Cartório/SC – 2012) No que tange ao crédito tributário, é **correto** afirmar:

- (A) Podem ser extintos pelo pagamento; pela compensação; pela transação; pela remissão; pela prescrição; pela decadência; pela anistia e pela isenção.
- (B) Podem ser extintos apenas pela anistia e pela isenção.
- (C) Somente podem ser excluídos pela compensação; pela remissão; pela prescrição; pela decadência e pela anistia.
- (D) Somente podem ser extintos pelo pagamento; pela compensação; pela transação; pela remissão; pela prescrição; pela decadência; pela anistia e pela isenção.
- (E) Podem ser extintos pelo pagamento; pela compensação; pela transação; pela remissão; pela prescrição e pela decadência.

A, B, C e D: incorretas, pois anistia e isenção são as duas modalidades de exclusão do crédito tributário, não de extinção – art. 175 do CTN; **E:** correta, pois indica exclusivamente modalidades de extinção do crédito, conforme o art. 156 do CTN. **RB**

„E., ojuabeg

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE) Contribuinte devedor de tributo, após ter sido lavrado contra ele auto de infração pelo fisco, solicitou o pagamento do valor apurado por meio de compensação por precatórios e realizou, de forma parcelada, o pagamento do sinal exigido de 10%. Após a quitação do sinal, o contribuinte apresentou os precatórios para análise da certeza e liquidez dos títulos.

Em face dessa situação hipotética e do que prevê a legislação tributária vigente, assinale a opção correta.

- (A) A compensação por precatórios deve seguir, de forma subsidiária, as regras gerais da moratória.
- (B) O fato de a administração tributária aceitar os precatórios, após o pagamento do sinal, para a análise da certeza e liquidez gera a extinção do crédito tributário.
- (C) O parcelamento do sinal dado como exigência para o processamento do pedido de compensação não pode ser entendido como parcelamento do débito tributário.
- (D) A solicitação da compensação por precatórios gera, desde o início, a suspensão do crédito tributário, uma vez que o sinal foi parcelado.
- (E) O parcelamento e a compensação possuem a mesma natureza jurídica.

A: incorreta, pois a compensação é modalidade de extinção do crédito, enquanto a moratória é modalidade de suspensão, cujas regras se aplicam subsidiariamente ao parcelamento (não à compensação) – art. 155-A, § 2º, do CTN; **B:** incorreta, pois essa análise é prévia, para verificar se o precatório pode ser aceito e, portanto, se é apto a posteriormente ser compensado com o crédito, extinguindo-o; **C:** correta, pois o parcelamento é modalidade de suspensão do crédito e, no caso, trata-se de compensação, modalidade de extinção. O sinal exigido para análise do precatório é parcelado, o que não se confunde com parcelamento do total do crédito; **D:** incorreta, pois somente o parcelamento do total do crédito implica suspensão de sua exigibilidade; **E:** incorreta, pois parcelamento é modalidade de suspensão, enquanto compensação é modalidade de extinção do crédito. **FC**

„C., ojuabeg

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE) O fisco, após operação realizada em várias empresas, comprovou que uma delas suprimia tributos mediante a prática de fraude, motivo pelo qual lavrou auto de infração em junho de 2013, tendo sido a fraude praticada em maio de 2008.

Na fiscalização, verificou-se também que a empresa recolhia tributos pela modalidade de lançamento por homologação e que o fazia em valores muito inferiores aos devidos.

Nessa situação hipotética,

- (A) a decadência da constituição do crédito ocorreu em virtude do crédito tributário constituído por lançamento por homologação, visto que o contribuinte realizava pagamentos.
- (B) o fisco não poderia ter constituído o crédito tributário, visto que decorreram mais de cinco anos da data do fato gerador.
- (C) o lançamento realizado pelo contribuinte, passados cinco anos da data do fato gerador, é considerado homologado, extinguindo-se o crédito tributário.
- (D) o fisco poderia constituir o crédito, uma vez que houve fraude e, por isso, a contagem inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte.
- (E) a prescrição, no caso, ocorreu em virtude do lançamento por homologação.

No caso de fraude, não há homologação tácita do lançamento após 5 anos contados do fato gerador – art. 150, § 4º, *in fine*, do CTN. Nessa hipótese, aplica-se a contagem do art. 173, I, do CTN, para o lançamento de ofício pelo fisco, ou seja, a decadência ocorre apenas 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (o prazo terminou apenas em 01.01.2014, no caso). **A:** incorreta, conforme comentários iniciais; **B:** incorreta, pois a decadência ocorreu apenas em 01.01.2014; **C:** incorreta, pois não há homologação tácita no caso de fraude; **D:** correta, conforme comentários iniciais; **E:** incorreta, pois a prescrição refere-se ao direito de cobrar o tributo já lançado, terminando apenas em 2018, no caso – art. 174 do CTN. **FC**

„D., ojuabeg

10.3. EXCLUSÃO

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Para efetivar programa de desenvolvimento de áreas cujo solo permanece, em mais de 40%, alagado por pelo menos três meses ao ano, o estado Y editou norma concedendo a empresas que optassem pelo programa o direito a um crédito presumido de ICMS equivalente a 15% nas entradas interestaduais. De acordo com a norma, caberia à administração tributária verificar a ocorrência da situação e celebrar acordo entre o fisco e as empresas.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Para a concessão do referido benefício fiscal, a despeito das circunstâncias de urgência e calamidade eventualmente alegadas na justificativa da edição da norma, seria necessária a celebração de convênio entre o estado Y e os demais estados da Federação e o DF.
- (B) Tratando-se de matéria que envolve tributos, o MP não tem legitimidade para, por meio de ação civil pública, impugnar os acordos que vierem a ser celebrados entre o fisco e as empresas.
- (C) Considerando-se a situação precária das áreas incluídas no programa, a necessidade de gerar emprego e desenvolver a região, a concessão do benefício é legal, desde que tenha se dado por meio da edição de lei complementar.
- (D) Caso o estado Y seja o único prejudicado no que se refere à arrecadação tributária, considerando-se o crédito presumido, não cabe aos demais estados agir para impugnar o benefício fiscal concedido.
- (E) O benefício fiscal corresponde à remissão parcial do crédito tributário e, sendo o ICMS tributo de competência dos estados, é legítima a sua concessão, dado o princípio da independência tributária.

A: correto, pois a concessão de benefícios e isenções de ICMS dependem de celebração de convênios entre os entes (CF, art. 155, § 2º, XII, g); **B:** incorreto, pois nos termos da jurisprudência do STF, há essa legitimidade (STF, RE 576155/DF); **C:** incorreto, pois contrária a previsão constitucional, que confere a lei complementar a competência para regular a forma de concessão, não a concessão propriamente dita; **D:** incorreto, pelo descumprimento do requisito constitucional; **E:** incorreto, pois viola a regra constitucional de padronização de benefício de ICMS pela necessidade de convênio, nos termos de lei complementar (CF, art. 155, § 2º, XII, g). **FC**

„A. ojuabqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) O estado X editou lei concedendo às indústrias que se instalassem ou se modernizassem no estado isenção de 90% do ICMS devido, pelo prazo de dez anos, prorrogável por mais cinco anos na hipótese de instalação de projetos novos. Algumas indústrias aderiram ao programa, ora constituindo sede no estado, ora instalando projetos novos, ora se modernizando. Quatro anos depois, foi editada nova norma que suspendeu o benefício para as empresas que optaram pela modernização e excluiu a possibilidade de prorrogação do prazo nos demais casos.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- (A) A indústria que se tenha instalado no estado X e se modernizado tem direito adquirido ao benefício pelo prazo de quinze anos.
- (B) A isenção, benefício fiscal concedido pelo estado, pode ser suspensa ou revogada a qualquer tempo, ainda que concedida por prazo indeterminado, não se observando, no caso, o princípio da anterioridade.
- (C) A isenção concedida para os dez primeiros anos não poderia ter sido revogada, uma vez que fora concedida por prazo certo e em função de condição onerosa, tendo gerado direito adquirido aos contribuintes que se mantiverem cumprindo as condições exigidas.
- (D) São imediatos os efeitos de norma legal de revogação de isenção tributária, tal como a que suspendeu o benefício concedido às empresas que se instalaram no estado X.
- (E) Como a isenção foi concedida mediante condição onerosa, as empresas que instalaram novos projetos no estado têm direito à prorrogação da isenção por mais cinco anos, independentemente da nova norma.

A: incorreto, pois no caso de mera instalação e modernização, garante-se apenas o prazo de 10 anos; **B:** incorreto, pois quando concedida em prazo indeterminado, a revogação deverá respeitar o princípio da anterioridade (CTN, art. 178); **C:** correto, pois o preenchimento das condições gera o direito adquirido ao benefício pelo prazo definido na lei (CTN, art. 178); **D:** incorreto, pois há previsão legal em sentido contrário (CTN, art. 178); **E:** incorreto, pois a prorrogação da isenção depende do preenchimento de todos os requisitos (CTN, art. 178). **FC**

„A. ojuabqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa correta no que respeita ao instituto da isenção.

- (A) Juridicamente, corresponde ao conceito de imunidade.
- (B) Salvo disposição de lei em contrário, é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
- (C) Sua concessão não é admitida em caráter pessoal.
- (D) Constitui-se em uma das causas de exclusão do crédito tributário.
- (E) Uma vez concedida, dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja dela consequente.

A: incorreta – imunidade é norma constitucional que limita a competência tributária (delimita-a negativamente), não se confundindo com a isenção, que é norma legal, produzida pelo ente político competente (pressupõe a competência tributária); **B:** incorreta, pois é o oposto. Salvo disposição legal em contrário, a isenção não é extensiva aos tributos

instituídos posteriormente à sua concessão – art. 177, II, do CTN; **C:** incorreta, pois a isenção pode ser concedida em caráter geral ou efetivada caso a caso por autoridade administrativa – art. 179 do CTN; **D:** correta, pois a isenção e a anistia são as duas modalidades de exclusão do crédito tributário previstas no CTN, em seu art. 175; **E:** incorreta, pois a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. **RB**

„D. ojuabqg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional (CTN), é correto afirmar que

- (A) a exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal do crédito excluído.
- (B) a outorga de anistia somente poderá ser concedida por meio de lei específica que regule exclusivamente o correspondente tributo.
- (C) a anistia não pode ser concedida em caráter geral.
- (D) a lei concessiva de anistia pode abranger infrações que venham a ser cometidas posteriormente, desde que relacionadas ao mesmo tributo.

A: incorreta, pois exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente – art. 175, parágrafo único, do CTN; **B:** assertiva correta, pois, nos termos do art. 150, § 6º, da CF, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, “g” (refere-se à concessão de benefícios fiscais de ICMS pela deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal); **C:** incorreta, pois a anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente, conforme o art. 181 do CTN; **D:** incorreta, pois a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede (se abrangesse infrações posteriores não seria anistia, mas sim revogação da norma que impõe a penalidade pecuniária) – art. 180, *caput*, do CTN. **RB**

„A. ojuabqg

(Procurador da República – 25º) As isenções, integrando o sistema constitucional tributário brasileiro, se subordinam aos princípios que o informam, e assim é certo asseverar que:

- (A) a lei ordinária que reduz uma isenção tem aplicação imediata no mesmo exercício de sua entrada em vigor;
- (B) revogada a lei isentiva, a primitiva lei tributária voltará a vigorar porque, na hipótese, ocorre o efeito repristinatório;
- (C) os Estados e o Distrito Federal, objetivando criar isenções de ICMS, firmam entre si, por seus executivos, convênios, celebrados no Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, a serem ratificados por ato do governador de cada uma das unidades federativas;
- (D) lei que institui isenção de todos os tributos federais, se explicitamente não diz que se aplica às taxas e contribuições de melhoria, deve-se entender que a isenção não abrange estas espécies tributárias.

A: incorreta, pois a lei que concede a isenção poderá regular sua vigência de qualquer forma, não sendo obrigatória a vigência imediata (CF, art. 150, III, b); **B:** incorreta, pois a lei que concede isenção não revoga a lei anterior, mas apenas impede a sua incidência sobre determinado fato, pessoa ou atividade; **C:** incorreta, pois essas isenções não dependem de ratificação estadual (CF, art. 155, § 2º, XII, g); **D:** correta, pois se trata de expressa previsão legal (CTN, art. 177).

„D. ojuabqg

11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM ESPÉCIE

11.1. IPI

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) De acordo com o Código Tributário Nacional, não é contribuinte do imposto [IPI]:

- (A) O importador ou quem a lei a ele equiparar.
- (B) O industrial ou quem a lei a ele equiparar.
- (C) O comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso II do art. 51 do CTN.
- (D) O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
- (E) O fazendeiro-parceiro na produção pecuária.

Nos termos do art. 51 do CTN, são contribuintes do IPI: (i) o importador ou quem a lei a ele equiparar; (ii) o industrial ou quem a lei a ele equiparar; (iii) o comerciante de produtos sujeitos ao IPI, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso II desse artigo (industrial ou equiparado); (iv) o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. Por essa razão, a alternativa que não indica contribuinte do IPI é a “E”. **RB**

„A. ojuabqg

11.2. ICMS

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A respeito das isenções de ICMS, é correto afirmar que:

- (A) têm validade em todo o território nacional.
- (B) podem ser outorgadas por meio de Lei Complementar produzida pela União.
- (C) somente podem ser instituídas após aprovação de convênio autorizativo no Conselho Nacional de Política Fazendária.
- (D) podem ser objeto de Decreto.

A: incorreta, pois a isenção de ICMS, embora dependa de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, é instituída por cada ente, por legislação própria (ou seja, não se aplica, automaticamente, a todo território nacional, mas apenas ao território do ente que efetivamente instituir o benefício fiscal) – art. 155, § 2º, XII, g, da CF; **B:** incorreta, pois a competência tributária é exclusiva e indelegável, de modo que somente o Estado ou o Distrito Federal pode conceder a isenção em relação ao seu território – art. 151, III, da CF; **C:** correta, conforme o art. 155, § 2º, XII, g, da CF; **D:** incorreta, pois qualquer benefício fiscal exige lei específica para ser concedido – art. 150, § 6º, da CF. **RB**

„D. oijababq

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Nos casos de ICMS incidente sobre operação de importação, a partir de quando é devido o tributo?

- (A) No momento em que é contratada a operação de importação.
- (B) Ao tempo em que a importação adentra mar territorial ou o espaço aéreo do estado.
- (C) No instante em que a operação de importação é registrada no SISCOMEX.
- (D) No momento do desembaraço aduaneiro.

Nos termos do art. 12, IX, da LC 87/1996, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior, razão pela qual a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D. oijababq

(Ministério Público/PR – 2013 – X) Em decisão de 12.08.2010, o STF, em sua composição plenária, julgou o Recurso Extraordinário nº 576155/DF, em que se discutia a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em matéria tributária, em hipótese em que o Ministério Público do Distrito Federal questionava judicialmente Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), firmado pelo Governo do Distrito Federal e determinada empresa, estabelecendo regime especial de apuração do ICMS.

Qual das alternativas abaixo corresponde à decisão majoritária do Pleno do STF no aludido caso?

- (A) Concluiu pela legitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, apoiando-se, basicamente, nas funções institucionais do MP genericamente estabelecidas na Constituição Federal;
- (B) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, por aplicação extensiva da Súmula 470 do STJ, que dispõe que “o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado”, sem prejuízo de o Ministério Público do DF arguir ou representar, em sede e via próprias, pela declaração de inconstitucionalidade da lei distrital e consequentes decretos, que estabeleceram e regulamentaram os “TAREs”;
- (C) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, realçando que a ação não trata de interesses difusos ou coletivos, mas de questão de índole meramente tributária de interesse individualizado, nem envolve partes vulneráveis, as quais o Ministério Público possa se substituir;
- (D) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público para propor referida ação civil pública, ao argumento de que o acordo contou com a anuência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Assessoria Técnica da Secretaria de Fazenda do DF, e foi lastreado em decreto regulamentar, por sua vez baseado em então vigente lei do Distrito Federal, aprovada sem qualquer vício formal e no âmbito da competência do DF para instituir o ICMS (artigo 155, II da Constituição Federal) e regulamentar suas formas de tributação, arrecadação e fiscalização, inclusive atendendo às diretrizes da “Lei Kandir” (Lei Complementar nº 87/1996);
- (E) Concluiu pela ilegitimidade do Ministério Público, tendo em vista o disposto no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), prevendo que “não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”.

Nos termos do RE 576.155/DF, Plenário, j. 12.08.2010, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2011, decidiu-se, de maneira genérica, pela legitimidade do Ministério Público, com base em suas funções institucionais. **FC**

„A. oijababq

(Ministério Público/RO – 2013 – CESPE) No que se refere ao ICMS, assinale a opção correta.

- (A) Legislação estadual pode estabelecer tratamento tributário mais benéfico referente ao ICMS, desde que haja acordo nesse sentido entre os estados e o Distrito Federal.
- (B) Legislação estadual pode estabelecer a base de cálculo do ICMS, mesmo que contrarie norma geral constante de lei complementar federal.
- (C) Em se tratando de imunidade tributária, a legislação ordinária estadual pode estabelecer se o crédito de ICMS deve ou não ser estornado.
- (D) Somente por deliberação entre os estados e o Distrito Federal é que se pode fazer uso de crédito no caso de isenção tributária.
- (E) Norma estadual não pode estabelecer o não aproveitamento do crédito relativo ao imposto do ICMS, mesmo havendo tratamento diferenciado, como, por exemplo, isenção de tributo.

A: correta, pois a concessão de incentivos fiscais relacionados ao ICMS depende de prévio ajuste entre os Estados (art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/1988); **B:** incorreta, pois as normas gerais sobre o ICMS são definidas pela Lei Complementar específica, de natureza vinculativa a todos os Estados (art. 146, III, da CF/1988); **C:** incorreta, pois o tratamento do crédito tributário de ICMS, em casos de imunidade e de isenção, estão definidos na Constituição Federal (art. 155, § 2º, II, da CF/1988); **D:** incorreta, pois o uso do crédito decorrente dos benefícios não é matéria reservada, pela Constituição Federal, para deliberação dos Estados, ou mesmo Lei Complementar; **E:** incorreta, pois o uso do crédito do imposto é matéria que pode ser regulada pela lei estadual específica. **FC**

„A. oijababq

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) No que se refere ao ICMS, assinale a opção correta.

- (A) Não incide ICMS sobre as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
- (B) A base de cálculo do ICMS compreende o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure simultaneamente fato gerador de IPI e de ICMS.
- (C) Esse imposto é o único tributo incidente sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do Brasil.
- (D) É facultado ao Senado Federal, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta de seus membros e aprovada por dois terços deles, o estabelecimento das alíquotas mínimas nas operações internas.
- (E) Incide ICMS sobre as operações de importação e as que destinem mercadorias para o exterior.

A: correto, pois há previsão constitucional de tal imunidade (CF, art. 155, §2º, X, d); **B:** incorreto, pois a CF expressamente exclui da base do ICMS o IPI, nessa situação (CF, art. 155, § 2º, XI); **C:** incorreto, pois a CF veda a incidência de outro imposto, além do ICMS, II e IE, mas nada estabelece sobre outros tributos, como contribuições, por exemplo (CF, art. 155, § 3º); **D:** incorreto, pois essa resolução depende de iniciativa de um terço da casa e aprovação pela maioria absoluta (CF, art. 155, § 2º, V); **E:** incorreto, pois há previsão de imunidade de ICMS na exportação de mercadorias e serviços (CF, art. 155, § 2º, X, a). **FC**

„A. oijababq

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Após apurar o ICMS devido em razão das notas fiscais de entrada e saída de mercadoria, determinado contribuinte declarou ao fisco o montante do imposto devido.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) A única declaração unilateral constitutiva do crédito tributário é a do contribuinte, por força do lançamento compulsório.
- (B) O fisco dispõe do prazo de cinco anos para realizar lançamento complementar, se for o caso, sob pena de prescrição.
- (C) O débito tributário declarado e não pago poderá ser executado em cinco anos, contados da data da declaração.
- (D) Caso não seja recolhido valor devido, o fisco deverá promover o lançamento tributário para viabilizar a execução fiscal.
- (E) É decadencial o prazo para o fisco efetuar a cobrança judicial do tributo declarado e não pago pelo contribuinte.

A: incorreto, pois a constituição do crédito pelo lançamento direto ou de ofício também é um ato unilateral (CTN, art. 149); **B:** incorreto, pois no caso de revisão de lançamento anterior, o fisco dispõe de prazo de decadência, de cinco anos (CTN, art. 149, parágrafo único e 173); **C:** correto, pois a declaração apresentada pelo contribuinte tem o condão de constituir o crédito tributário, iniciando-se, com isso, o prazo prescricional (CTN, art. 174); **D:** incorreto, pois a declaração apresentada pelo contribuinte tem o condão de constituir o crédito tributário, podendo, com isso, o valor ser imediatamente inscrito e m dívida e ajuizada a execução fiscal (CTN, art. 174); **E:** incorreto, pois a declaração apresentada pelo

contribuinte tem o condão de constituir o crédito tributário, não mais se falando, então, em decadência, mas sim em prescrição para a cobrança do crédito (CTN, art. 174). **FC**

„D., omeqeqg

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Acerca do ICMS, assinale a opção correta.

- (A) Lei complementar que imponha, para a concessão de isenção do ICMS, prévia celebração de convênio entre os estados e o DF atenta contra a autonomia dos estados.
- (B) É vedado ao comerciante incluir o valor do ICMS na base de cálculo para apurar o ICMS devido.
- (C) O valor do ICMS cobrado sobre mercadoria importada cabe ao Estado onde ocorre o desembarço aduaneiro, independentemente do destino da mercadoria, e, sendo o destino da mercadoria diverso do local do desembarço, incidirá sobre ela a alíquota interestadual.
- (D) O estado não pode exigir o ICMS do comerciante no momento do desembarço aduaneiro de mercadoria importada, por não ter sido, até então, realizado o fato imponible.
- (E) Como o estabelecimento das alíquotas mínimas e máximas aplicáveis às operações de exportação compete ao Senado Federal, é vedado aos estados fixar redutores das alíquotas estabelecidas.

A: incorreto, pois a CF estabelece expressamente essa necessidade (CF, art. 155, § 2º, XII); **B:** incorreto, pois a CF determina tal conduta, chamada de “cálculo por dentro” do ICMS; **C:** incorreto, pois o imposto é devido ao Estado em que se encontre o destinatário da mercadoria (CF, art. 155, § 2º, IX, a); **D:** incorreto, pois a CF estabelece expressamente essa incidência (CF, art. 155, § 2º, IX, a); **E:** correto, pois tal medida seria uma forma de burlar a regra constitucional (CF, art. 155, § 2º, XII). **FC**

„E., omeqeqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Determinado estado da Federação afastou benefício de não pagamento de ICMS sobre cosméticos, estabelecido por convênio do CONFAZ, regularmente instituído pelos estados e pelo Distrito Federal. O referido estado considerou-se prejudicado em razão de a importação e a exportação de tais produtos serem realizadas por distribuidores localizados em seu território. A União interveio, estabelecendo que sobre tais produtos incidisse a redução tributária inicialmente estabelecida, igualando, assim, as alíquotas de ICMS, dada a forte crise econômica internacional.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) A intervenção da União só seria legítima em relação aos produtos destinados à exportação, dado seu interesse no equilíbrio da balança comercial.
- (B) É legítima a intervenção da União, em face do perigo que a ação unilateral do estado poderia causar à economia nacional.
- (C) O benefício concedido refere-se à imunidade objetiva, autorizada pela CF, e independe de intervenção dos entes políticos.
- (D) A redução tributária refere-se ao instituto de isenção precedida de convênio, necessário no que se refere ao ICMS.
- (E) O instituto aplicável, no caso, é a imunidade, dada a possibilidade de interferência da União tanto na instituição do tributo quanto na do benefício.

A e B: incorretas, pois a União não interfere, em princípio, na tributação estadual; **C e E:** incorretas, pois o benefício fiscal precedido por convênio do Confaz é infraconstitucional (isenção, anistia, crédito presumido etc. – imunidade é norma constitucional), atinente ao ICMS; **D:** essa é correta, conforme comentário à alternativa anterior. **RB**

„D., omeqeqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) Acerca do ICMS, assinale a opção correta.

- (A) Quando a mercadoria destinar-se a consumidor final que se localize em outro estado e não seja contribuinte do ICMS, a alíquota praticada será a interna, do estado de origem.
- (B) O contribuinte poderá creditar-se do ICMS pago quando da aquisição de matéria-prima, ainda que a saída seja isenta do pagamento, desde que o tributo tenha sido efetivamente pago.
- (C) O contribuinte que deixar de lançar crédito de ICMS em período de apuração anterior poderá corrigir monetariamente os valores para recomposição das perdas.
- (D) O ICMS é imposto não cumulativo, de competência da União, cobrado pelo estado, sendo parte do produto de sua arrecadação destinada ao município da localização do contribuinte.
- (E) A não cumulatividade do ICMS pode ser afastada a critério do ente tributante para efetuar a cobrança por meio de estimativa do total de vendas.

A: correta, nos termos do art. 155, § 2º, VII, b, da CF; **B:** incorreta, pois a isenção na saída impõe o estorno do crédito relativo à entrada correspondente – art. 155, § 2º, II, b, da CF; **C:** incorreta, pois não há correção monetária dos créditos de ICMS (como os do IPI), por serem escriturais, exceto se o contribuinte não tiver utilizado tais créditos por óbice injustificado do fisco; **D:** incorreta, pois o ICMS é da competência exclusiva dos Estados e do Distrito Federal; **E:** incorreta, pois a não cumulatividade é essencial ao ICMS, não podendo ser, em princípio, afastada por norma infraconstitucional. **RB**

„A., omeqeqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
 - II. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais submetidas ao ICMS depende apenas de previsão em lei estadual.
 - III. É admitida a transferência de saldo credor do ICMS por estabelecimentos que destinarem mercadorias ao exterior, na proporção que essas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento.
 - IV. O ICMS não incide sobre operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem ao arrendatário.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(B) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
(C) Todas as assertivas estão corretas.
(D) Todas as assertivas estão incorretas.

I: incorreta, pois não há circulação econômica efetiva nesse caso, de modo que, apesar da literalidade do art. 11, § 3º, II, da LC 87/1996, o STJ entende pela inexistência de fato gerador – Súmula 166/STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”; **II:** incorreta, pois a instituição de substituição tributária nas operações interestaduais depende de acordo específico celebrado pelos Estados interessados – art. 9º da LC 87/1996, conforme o art. 155, § 2º, XII, b, da CF; **III:** assertiva correta, conforme o art. 25, § 1º, da LC 87/1996, à luz do art. 155, § 2º, X, *in fine*, da CF; **IV:** assertiva correta, conforme o art. 3º, VIII, da LC 87/1996. A incidência sobre importação de bens por contrato de arrendamento mercantil vem sendo discutida no STF. **RB**

„B., omeqeqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) A empresa MRLC Ltda. atua no ramo de venda de material de escritório (papéis, canetas, lápis, etc.). Suas vendas ocorrem exclusivamente no balcão da loja, sendo submetidas à tributação pelo ICMS. A fim de reduzir a carga tributária mensal, a empresa, a partir de maio de 2010, passou a lançar na conta corrente fiscal créditos do ICMS pela entrada de serviços de comunicação e de energia elétrica. Considerando a Lei Complementar 87/96, assinale a alternativa **correta**.

- (A) É ilícita a apropriação de créditos.
- (B) É lícita apenas a apropriação dos créditos pela entrada de energia elétrica.
- (C) É lícita apenas a apropriação dos créditos pela entrada dos serviços de comunicação.
- (D) É lícita a apropriação de ambos os créditos.

A possibilidade de creditamento do ICMS relativo a material de consumo, comunicação e energia elétrica vem sendo adiada sucessivamente pelo legislador nacional – veja o art. 33, I, II, d, e IV, c, da LC 87/1996. Atualmente, somente se admite o creditamento relativo à energia elétrica e comunicação nos casos específicos indicados no art. 33, II, a a c, e IV, a e b, da LC 87/1996. Ou seja, a empresa que atua no ramo de material de escritório não pode se creditar do ICMS nesses casos, de modo que a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., omeqeqg

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dada a situação hipotética abaixo descrita, assinale a alternativa **correta**, de acordo com o Código Tributário Nacional.

A Secretaria da Fazenda de um dos Estados da Federação editou instrução normativa orientando a todos os contribuintes do ICMS a recolherem referido imposto pela alíquota de doze por cento nas saídas internas de produtos alimentícios industrializados. Passados oito meses, o mesmo órgão público constatou equívoco na orientação exarada por meio da referida instrução, visto que a lei estadual previa para tais operações a alíquota de treze por cento. Houve, assim, a revogação da instrução normativa. Nessas circunstâncias, os contribuintes que observaram a instrução normativa revogada

- (A) deverão recolher a diferença do ICMS, acrescida de juros de mora, mas sem atualização monetária.
- (B) deverão recolher a diferença do ICMS, acrescida de juros de mora e das penalidades cabíveis pelo atraso.
- (C) deverão recolher a diferença do ICMS, sem a imposição de penalidades, sem a cobrança de juros de mora e sem qualquer atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
- (D) deverão recolher a diferença do ICMS, acrescida das penalidades cabíveis pelo atraso, mas sem juros de mora.

A instrução normativa (norma infralegal) não pode alterar a tributação, por conta do princípio da legalidade. Nesse caso, vale a regra prevista em lei, de modo que os contribuintes devem recolher a diferença. Entretanto, até em atenção ao princípio da boa-fé, o recolhimento das diferenças será feito sem imposição de penalidades, de juros de mora

- (B) Relativamente aos bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal.
- (C) Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar se o *de cujus* possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior.
- (D) Terá suas alíquotas máximas fixadas por lei ordinária dos Estados ou do Distrito Federal aos quais compete.

A: incorreta, pois no caso de bens móveis, títulos e direitos, o imposto compete ao estado em que se processa o inventário, que, em regra, é do domicílio do *de cujus* (art. 155, § 1º, II, da CF/1988); **B:** incorreta, pois no caso de bens imóveis, o imposto compete ao estado de registro do bem (art. 155, § 1º, I, da CF/1988); **C:** correta, pois trata-se de expressa previsão constitucional (art. 155, § 1º, III, da CF/1988); **D:** incorreta, pois a fixação de alíquotas máximas de ITCMD compete ao Senado, por intermédio de resolução (art. 155, § 1º, IV, da CF/1988). **FC**

„D. oimadeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Considerando uma operação de doação de ações de sociedade anônima cujos papéis não circulem por bolsa de valores, nem tenham sido objeto de negociação nos últimos 180 dias, assinala o valor que deve ser utilizado para o cálculo do tributo estadual incidente sobre esse negócio jurídico.

- (A) Valor de mercado.
- (B) Valor nominal da ação.
- (C) Valor contábil.
- (D) Valor patrimonial.

Nos termos do art. 146, III, a, da CF, a base de cálculo dos impostos deve ser definida por lei complementar federal. Ocorre que, até o momento, não há lei complementar (norma nacional) que fixe a base de cálculo do imposto estadual incidente sobre doações de bens móveis e direitos. Em relação às transmissões de bens imóveis, aplica-se o disposto nos arts. 35 a 42 do CTN. Assim, cada Estado e o Distrito Federal exercem a competência legislativa plena prevista no art. 24, § 3º, da CF, ou seja, cada ente define a base de cálculo do ITCMD atinente a bens móveis e direitos. No Estado de São Paulo, o art. 14, § 3º, da Lei Estadual 10.705/2000 dispõe que, nos casos em que a ação, quota, participação ou qualquer título representativo do capital social não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, o valor patrimonial corresponderá à base de cálculo. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D. oimadeg

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) A respeito do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e Doações, quando, ao tempo do óbito, o de “*cujus*” era residente no Rio de Janeiro, seus herdeiros em Pernambuco, e foi a eles transferida a titularidade de ações de Companhia sediada em São Paulo, a quem compete o lançamento do tributo?

- (A) Não incide o ITCMD em transferências de valores mobiliários.
- (B) São Paulo.
- (C) Pernambuco.
- (D) Rio de Janeiro.

O tema é controverso. Parece-nos claro que, nos termos do art. 155, § 1º, II, da CF, o imposto sobre transmissão de bens móveis, títulos e créditos é devido ao Estado ou ao Distrito Federal onde se processar o inventário ou arrolamento. Considerando que o inventário deve ser aberto, em regra, no local do domicílio do falecido (art. 96 do CPC), poderíamos presumir que isso se daria no Rio de Janeiro (embora o enunciado faça menção à residência, não ao domicílio). Entretanto, há antiga jurisprudência consolidada pela Súmula 435/STF: “O Imposto de Transmissão *causa mortis* pela transferência de ações é devido ao Estado em que tem sede a companhia”, o que foi adotado pela banca, de modo que a alternativa “B” foi considerada correta. **RB**

„B. oimadeg

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre o Imposto de Transmissão *Causa Mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, é possível concluir que:

- (A) Sua alíquota máxima é fixada em decreto legislativo.
- (B) Não incide em inventário por morte presumida devido à possibilidade de o ausente reaparecer.
- (C) Segundo a lei paulista, não incide sobre a vintena do testamenteiro, desde que estipulada até o limite legal.
- (D) É devido ao Estado da sede da companhia, no caso de transferência de ações.

A: incorreta, pois a alíquota máxima do ITCMD é fixada pelo Senado Federal (não por decreto legislativo, que é ato do Congresso Nacional) – art. 155, § 1º, IV, da CF; **B:** incorreta, pois o ITCMD incide nessa hipótese, conforme a Súmula 331 do STF; **C:** correta, conforme o art. 5º, III, da Lei SP 10.705/2000, lembrando que a lei de cada Estado e do Distrito Federal dispõe sobre a incidência do imposto e os benefícios fiscais correspondentes – ver também o art. 1.987 do CC; **D:** incorreta, pois o ITCMD é devido, em relação a bens móveis (inclusive créditos e ações), ao Estado ou ao Distrito Federal onde se processar o inventário ou onde tiver domicílio o doador – art. 155, § 1º, II, da CF (não nos parece aplicável, nesse caso, a Súmula 435 do STF, por conta do disposto na Constituição atual). **RB**

„D. oimadeg

(Cartório/RJ – 2012) Na transmissão de bens imóveis, o Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação (ITCMD) compete ao Estado:

- (A) Do domicílio do doador ou do donatário.
- (B) Do domicílio do donatário, apenas.
- (C) Do domicílio do doador, apenas.
- (D) Onde foi processado o inventário.
- (E) Da situação do bem ou ao Distrito Federal.

No caso de bens imóveis, o ITCMD será devido ao Estado ou ao Distrito Federal onde localizado o bem – art. 155, § 1º, I, da CF. Por essa razão, a alternativa “E” é a correta. **RB**

„E. oimadeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Acerca do ITCMD incidente nos inventários, é correto afirmar que

- (A) para cada falecimento ocorre um fato gerador, independentemente do número de herdeiros ou legatários.
- (B) o ITCMD é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura do inventário.
- (C) suas alíquotas mínimas serão fixadas pelo Senado Federal.
- (D) a escolha do tabelião que lavrará o inventário influencia o elemento espacial do fato gerador.

A: incorreta, pois nas transmissões *causa mortis*, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários – art. 35, parágrafo único, do CTN; **B:** incorreta, pois, nos termos da Súmula 112/STF, o imposto de transmissão *causa mortis* é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão; **C:** incorreta, pois compete ao Senado fixar apenas as alíquotas máximas do ITCMD, e não as mínimas – art. 155, § 1º, IV, da CF; **D:** assertiva correta, pois o imposto sobre transmissão *causa mortis* relativo a móveis, títulos e créditos compete ao Estado (ou ao Distrito Federal) onde se processar o inventário ou arrolamento – art. 155, § 1º, II, da CF. Perceba que o local do inventário ou arrolamento é irrelevante em relação aos bens *imóveis*, pois o imposto, nesse caso, será sempre devido ao Estado ou ao Distrito Federal onde o bem estiver localizado. **RB**

„D. oimadeg

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Assinale a alternativa que contém o significado e o ente encarregado da arrecadação do ITCMD, respectivamente.

- (A) Imposto de Transmissão *Causa Mortis* e Doação; Estado.
- (B) Imposição Tarifária sobre o Crescimento Médio do Desenvolvimento; União.
- (C) Imposto de Transmissão *Causa Mortis* e Doação; Município.
- (D) Imposto de Transferência e Circulação de Mercadoria; Estado.

A: essa é a assertiva correta, pois o ITCMD é tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal – art. 155, I, da CF; **B** e **D:** incorretas, pois ITCMD é sigla que indica o imposto sobre transmissão *causa mortis* e doação de quaisquer bens ou direitos – art. 155, I, da CF; **C:** incorreta, pois o tributo é estadual, não municipal. **RB**

„A. oimadeg

11.4. ISS

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) A titularidade da competência tributária é outorgada às pessoas políticas de direito público interno, o que resulta em aptidão para criar tributos, tendo sido concedida aos municípios competência para instituir ISS. A esse respeito, assinala a opção correta.

- (A) A prestação de serviço simultaneamente à venda de mercadorias em restaurantes constitui fato gerador do ISS.
- (B) O licenciamento ou cessão do direito de uso de *software*, bem como a circulação e cópias desses programas produzidos em série e comercializados nos estabelecimentos comerciais, podem ser tributados por meio de ISS.
- (C) Ocorrendo contrato de locação de bens móveis, é possível a instituição de ISS, uma vez que a locação de bens móveis equipara-se à locação de serviços, dada a aplicação extensiva atribuída aos contratos pelo Código Civil brasileiro.
- (D) O ISS não está condicionado ao efetivo pagamento do preço acordado entre tomador e prestador, restando, uma vez ocorrido o fato gerador, exigível ainda que o pagamento ocorra em várias prestações futuras.
- (E) É lícito ao município tributar a receita bruta recebida pelos planos de saúde, sempre que os respectivos contratos contiverem cláusula de prestação de serviço e assistência médica ao contratado, ainda que o serviço e a assistência não sejam efetivamente prestados.

A: incorreto, pois o fornecimento de alimentos em restaurantes é previsto, expressamente, como fato gerador de ICMS, considerando-se o serviço agregado em sua preparação como mera atividade meio, não tributada (LC 87/96, art. 2º); **B:** incorreto, pois sendo produção não customizada, chamada de produto “de prateleira”, considera-se a preponderância da circulação, não do serviço; **C:** incorreto, pois locação de bens móveis não se enquadra no conceito de serviço (STF, Súmula vinculante 31); **D:** correto, pois o fato gerador do tributo é a prestação do serviço, independentemente da condição de pagamento oferecida; **E:** incorreto, pois a base de cálculo não é a receita bruta dos planos de saúde, que podem englobar receitas

não vinculadas a prestação do seu serviço (serviços de terceiros, medicamentos, etc.). Aliado a isso, o STF tem entendimento que a atividades dos planos de saúde não configuram prestação de serviços (STF, RE 115.308). **FC**

„D., oimrebag

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) De acordo com a lei que disciplina a matéria, a alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é de

- (A) 0,5%.
(B) 1,5%.
(C) 3%.
(D) 5%.
(E) 10%.

Atualmente, a alíquota máxima do ISS é 5%, conforme o art. 8º, II, da LC 116/2003, fixada nos termos do art. 156, § 3º, I, da CF. A alíquota mínima é de 2%, nos termos do art. 8º-A da LC 116/2003. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. Interessante acrescentar que a LC 157/2016 modificou a legislação nacional do ISS, prevendo nulidade de leis municipais que fixem o imposto abaixo do patamar de 2%, prevendo alteração da sujeição ativa (o município do tomador ou do intermediário do serviço pode passar a ser sujeito ativo) e criando responsabilidade tributária para o tomador pessoa jurídica. **RB**

„D., oimrebag

Veja a seguinte tabela, com as hipóteses de tributação dos serviços prestados com fornecimento de mercadoria:

Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço – Art. 1º, § 2º, da LC 116/2003 e art. 2º, IV e V, da LC 87/1996		
Situação	Incidência	Exemplos
Serviço constante da lista da LC 116/2003, sem ressalva em relação à mercadoria	ISS sobre o preço total	Súmula 156/STJ. A prestação do serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. Súmula 274/STJ. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.
Serviço constante da lista da LC 116/2003, com ressalva em relação à mercadoria	ISS sobre o preço do serviço e ICMS sobre o valor da mercadoria	Item 14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Serviço não constante da lista da LC 116/2003	ICMS sobre o valor total da operação	Súmula 163/STJ. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação.

Recentemente, entretanto, o STF decidiu, ainda que em cautelar (ADI 4.389/DF MC), que “o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.” Veja a seguinte tabela, com as hipóteses de tributação dos serviços prestados com fornecimento de mercadoria:

Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço – Art. 1º, § 2º, da LC 116/2003 e art. 2º, IV e V, da LC 87/1996		
Situação	Incidência	Exemplos
Serviço constante da lista da LC 116/2003, sem ressalva em relação à mercadoria	ISS sobre o preço total	Súmula 156/STJ. A prestação do serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS. Súmula 274/STJ. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares.
Serviço constante da lista da LC 116/2003, com ressalva em relação à mercadoria	ISS sobre o preço do serviço e ICMS sobre o valor da mercadoria	Item 14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Serviço não constante da lista da LC 116/2003	ICMS sobre o valor total da operação	Súmula 163/STJ. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação.
---	--------------------------------------	--

Recentemente, entretanto, o STF decidiu, ainda que em cautelar (ADI 4.389/DF MC), que “o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.”

11.5. IPTU

(Magistratura/SP – 2013 – VUNESP) Assinale o veículo introdutor habilitado para delimitar a zona urbana, com a finalidade de incidência do IPTU.

- (A) Lei Municipal.
(B) Decreto Municipal.
(C) Resolução do IBGE.
(D) Decreto Estadual.

A zona urbana é definida pela lei de cada Município e Distrito Federal, observadas as regras do art. 32, § 1º, do CTN. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„A., oimrebag

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do IPTU e do ITBI.

- (A) As alíquotas do IPTU são fixadas pelos estados e pelo DF.
(B) Na doação de bem imóvel, há incidência do ITBI.
(C) Incide ITBI sobre a venda de ações de sociedade anônima proprietária de imóveis.
(D) Cabe à legislação federal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
(E) É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do IPTU em função do número de imóveis do contribuinte.

A: incorreto, pois o IPTU é imposto municipal, tendo, assim, alíquotas fixadas pela lei municipal; **B:** incorreto, pois o ITBI tem por fato gerador a transmissão onerosa de bens imóveis e direitos reais, não incidindo, portanto, nos casos de doação; **C:** incorreto, pois a mera transmissão de ações não implica na transmissão dos bens de propriedade da sociedade, não se configurando fato gerador de ITBI; **D:** incorreto, pois o IPTU é imposto municipal, cabendo a lei municipal tal definição; **E:** correto, pois não há previsão de progressividade pelo número de imóveis, mas pelo valor de cada imóvel (CF, art. 156 § 1º). **FC**

„D., oimrebag

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Preocupado com o alto índice de migração da população do município para a capital do estado, o Poder Executivo municipal revogou toda a legislação que instituiu o IPTU.

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O município poderia isentar da cobrança as pequenas glebas situadas em zonas rurais onde incidisse tributo sobre propriedade, dada a arrecadação do ITR.
(B) Sendo do município a competência para instituir tributo, é legítimo que ele deixe de instituí-lo, não sendo o exercício dessa competência transferível a outra pessoa jurídica de direito público.
(C) O município não poderia revogar a legislação referente ao IPTU, já que a competência para instituí-lo é do estado.
(D) A União, por possuir competência residual, poderá instituir o IPTU, sempre que a sua instituição não seja exercida por quem tenha competência tributária.
(E) O município poderia ter estabelecido progressividade do IPTU para os fins almejados, em vez de revogá-lo, porque este imposto não tem caráter extrafiscal.

A: incorreto, pois no caso de glebas rurais o município nem sequer tem competência para tributar (CF, art. 153, VI); **B:** correto, pois a competência tributária para o IPTU é expressamente atribuída aos municípios (CF, art. 156); **C:** incorreto, pois a competência tributária para o IPTU é expressamente atribuída aos municípios (CF, art. 156); **D:** incorreto, pois a competência residual exige a definição de fato gerador e base de cálculos diferentes dos já previstos na CF, de forma que a propriedade urbana não poderia ser objeto de impostos residual federal (CF, art. 154, I); **E:** incorreto, pois a progressividade do IPTU deve ser instituída, no âmbito extrafiscal, apenas para coibir a utilização indevida da propriedade urbana, em desrespeito ao plano diretor (CF, art. 182, § 4º, IV). **FC**

„D., oimrebag

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Estão sujeitos à incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) os imóveis:

- (A) Situados no perímetro urbano e na zona rural do Município.
(B) Situados no perímetro urbano e na zona rural do Município, desde que dentro da circunscrição máxima de 10 Quilômetros de raio.
(C) Que, situados na zona rural do Município, sejam objeto de atenção do Município, quanto a serviços de coleta de Lixo prestados pela Prefeitura Municipal.

- (D) Situados na zona urbana do Município, definida em lei municipal e que possuam pelo menos dois melhoramentos, dentre os quais, sistema de esgotos sanitários, abastecimento de água, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais e rede de iluminação pública, com ou sem postes para distribuição, construídos e mantidos pelo Poder Público.

A, B e C: incorretas, pois o IPTU incide sobre os imóveis localizados na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN; **D:** correta, conforme o art. 32, *caput* e § 1º, do CTN. **RB**

„D„ oimqdqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo o CTN, Código Tributário Nacional, para fins de cobrança de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, são melhoramentos com que a zona urbana deve contar, **EXCETO**

- (A) abastecimento de água.
(B) sistema de esgotos sanitários.
(C) iluminação pública com posteamento.
(D) meio fio ou calçamento, com canalização de águas.

Nos termos do art. 32, § 1º, do CTN, a lei municipal define a área urbana, desde que apresente pelo menos dois melhoramentos dentre os seguintes: (i) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, (ii) abastecimento de água, (iii) sistema de esgotos sanitários, (iv) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, (v) escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 Km do imóvel considerado. Por essa razão, a alternativa “C” deve ser indicada, pois a rede de iluminação pública, mesmo sem posteamento, pode ser considerada para esse fim. **RB**

„C„ oimqdqg

(Cartório/RJ – 2012) Em relação ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), é correto afirmar que:

- (A) A simples remessa do carnê para pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação de lançamento.
(B) O lançamento é feito por homologação.
(C) Não se admite, como contribuinte, o possuidor do imóvel a qualquer título.
(D) Tem como função preponderante funcionar como forma direta de intervenção do Estado no domínio econômico, ou seja, a extrafiscalidade.
(E) É inconstitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.

A: correta, nos termos da Súmula 397 do STJ; **B:** incorreta, pois o IPTU é em regra lançado de ofício, embora seja necessário verificar a legislação de cada Município, que pode dispor de maneira diversa; **C:** incorreta, pois contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título – art. 34 do CTN; **D:** incorreta, pois o IPTU tem função preponderantemente fiscal, arrecadatória para o erário; **E:** incorreta, pois observa-se, nesse caso, a isonomia (tratamento diferenciado para pessoas em situação também distinta), prestigiando o direito à moradia. **RB**

„A„ oimqdqg

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) O Município de *Justiça* publica, em 20/10/2011, lei alterando a alíquota do IPTU de 1% para 2% e prevendo sua imediata entrada em vigor. O texto legal ainda altera a planta de avaliação dos imóveis e o Terreno de Jairo que estava calculado em R\$ 10.000,00 passa a receber avaliação compatível com o mercado no valor de R\$ 12.000,00. Qual será o valor devido a título de IPTU relativo a 2012, sabendo-se que o fato gerador do imposto ocorre a cada 1º de janeiro e considerando as determinações constitucionais:

- (A) R\$ 100,00
(B) R\$ 240,00
(C) R\$ 120,00
(D) R\$ 200,00

A alteração da alíquota do IPTU sujeita-se à anterioridade anual e nonagesimal, de modo que terá eficácia somente noventa dias após 20/10/2011 (após a ocorrência do fato gerador em 01/01/2013). A alíquota aplicável ao fato gerador ocorrido em 01/01/2013 será, portanto, a antiga, de 1%. Já a majoração da base de cálculo subordina-se apenas à anterioridade anual, não à nonagesimal – art. 150, § 1º, *in fine*, da CF. Assim, a majoração da base de cálculo (avaliação do imóvel de Jairo) entra em vigor em 01/01/2013, aplicando-se ao fato gerador ocorrido naquela data. No caso concreto, calcula-se o IPTU pela multiplicação da alíquota de 1% sobre o valor atualizado de R\$ 12 mil, o que implica tributo de R\$ 120,00. Por essas razões, a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C„ oimqdqg

(Defensor Público/RO – 2012 – CESPE) O governo do estado X, preocupado com o aumento considerável de invasões de pessoas de baixo poder aquisitivo em terras públicas com o objetivo de fixar residência nessas terras, resolveu regularizar a situação e atribuiu propriedade aos ocupantes, registrando o título no registro de imóveis. Os municípios passaram a cobrar IPTU dos novos proprietários. Inconformados, os moradores das antigas invasões formalizaram abaixo-assinados e procuraram a DP para reclamar da exação, reclamando da inexistência de abastecimento de água, de canalização de águas e de esgotos sanitários, bem como

de iluminação pública; esclareceram, ainda, que a escola pública mais próxima estava localizada a mais de três quilômetros de suas casas.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O município não poderia ter instituído o IPTU sem a garantia do cumprimento da função social da propriedade, devendo aplicar as alíquotas progressivamente no tempo.
(B) O município poderia instituir o tributo, desde que presentes, pelo menos, duas das benfeitorias arroladas como inexistentes pelos moradores.
(C) Dadas a natureza difusa da exação e a capacidade econômica dos novos contribuintes, deverá a DP ajuizar ação civil pública para obstar a cobrança do tributo.
(D) A cobrança do imposto é legal, uma vez que o tributo tem como fato gerador a propriedade de bens imóveis.
(E) Sendo o IPTU imposto de natureza pessoal, é ilegítima a sua cobrança de pessoas que não disponham de recurso para seu pagamento, independentemente do título de proprietário.

A cobrança do IPTU dependeria de a área ser definida como urbana pela legislação municipal, ou ser objeto de loteamento aprovado pelo governo local. Entretanto, a legislação municipal não poderia definir como urbana área que não contasse com pelo menos dois dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, razão pela qual a exação descrita é indevida. Assim, a alternativa correta é a “B”. **RB**

„B„ oimqdqg

11.6. ITR

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Com relação ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), é correto concluir que:

- (A) O conceito de bem imóvel rural obedece ao critério da destinação.
(B) É possível o Município fiscalizar o tributo, podendo conceder isenção ou outro tipo de redução do imposto.
(C) O lançamento do imposto, via de regra, dá-se de ofício.
(D) É possível a adoção de alíquotas de acordo com a utilização do imóvel.

A: incorreta. Em regra, a definição de bem imóvel é feita por exclusão, sendo aquele que não é urbano. O imóvel urbano, por sua vez, é definido, em regra, por sua localização, pois é aquele que se encontra na área urbana definida pela legislação municipal, nos termos e atendidos os requisitos do art. 32 do CTN. Entretanto, embora essa seja a regra (definição pelo critério da localização), é importante lembrar que há outra norma, pela qual o imóvel será rural, qualquer que seja sua localização (mesmo que na área urbana do município, portanto), desde que utilizado em exploração de atividade extrativa vegetal, agrícola pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966); **B:** incorreta, pois, embora o Município possa fiscalizar e cobrar o ITR, na hipótese do art. 153, § 4º, III, da CF, não é possível que conceda isenção ou redução do imposto (a competência para legislar é indelegável); **C:** incorreta, pois o ITR é lançado por homologação, em regra (há autores que se referem ao lançamento por declaração) – art. 49 do Regulamento do ITR (Decreto 4.382/2002); **D:** correta, pois o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Ademais, não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel – art. 153, § 4º, I e II, da CF. **RB**

„D„ oimqdqg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A base de cálculo do ITR – Imposto Territorial Rural – é o valor

- (A) venal.
(B) fundiário.
(C) da nua propriedade.
(D) venal e das acessões.

Nos termos do art. 30 do CTN, a base de cálculo do ITR é o valor fundiário do imóvel, de modo que a alternativa correta é a “B”. **RB**

„B„ oimqdqg

11.7 ITBI

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, pode-se afirmar que:

- (A) Não incide sobre a transmissão onerosa de contrato preliminar.
(B) Não incide sobre a constituição do direito do promissário comprador.
(C) O seu lançamento é de ofício, com base no valor da operação.
(D) Lei municipal pode prever alíquotas progressivas com base no valor do imóvel.

A: incorreta, pois o ITBI incide sobre a transmissão de qualquer direito real, exceto os de garantia – art. 156, II, da CF; **B:** correta, pois não há, nesse caso, transmissão de direito real; **C:** incorreta, pois, em regra, o lançamento do ITBI é feito por homologação, mas é preciso lembrar que a lei de cada Município regula a matéria (há casos de lançamento por declaração, por exemplo); **D:** incorreta, pois essa possibilidade foi afastada pela jurisprudência – Súmula 656 do STF. **RB**

„B„ oimqdqg

(Cartório/RJ – 2012) Sobre o Imposto de Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis (ITBI), analise as assertivas abaixo.

- I. Compete aos Municípios instituir o imposto que incidirá sobre todas as transmissões *inter vivos* que envolvam todos os direitos reais sobre imóveis.
- II. O imposto incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
- III. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis (ITBI) com base no valor venal do imóvel.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

I: incorreta, pois a competência municipal relativa ao ITBI não abrange as doações (que também são realizadas *inter vivos*), nem as transmissões de direitos reais de garantia – arts. 155, I, e 156, II, da CF; **II:** incorreta, pois há imunidade nesse caso – art. 156, § 2º, I, da CF; **III:** correta, conforme a jurisprudência pacífica consolidada pela Súmula 656 do STF. Por essa razão, a alternativa “C” deve ser indicada. Importante lembrar que o STF vinha entendendo que outros impostos reais (além do IPTU pós EC 29/2000) não poderiam ter alíquotas progressivas em relação ao valor da base de cálculo, considerando inexistir expressa previsão constitucional (conforme a citada Súmula 656/STF). Ocorre que posteriormente a Suprema Corte reviu a questão, especificamente em relação ao ITCMD, reconhecendo que o imposto pode ser progressivo, atendendo assim o princípio da capacidade contributiva (RE 562.045/RS – Repercussão Geral). Esse entendimento pode ser posteriormente aplicado ao ITBI municipal, de modo que o estudante deve atentar para a evolução jurisprudencial. **RB**

„A. 01/04/2013

12. TEMAS COMBINADOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Com características ora de imposto, ora de taxa, as contribuições ditas paraestatais, ou sociais, ou de previdência, constituem para a doutrina jurídica, nacional e estrangeira, um ponto de intermináveis controvérsias.

Hugo de Brito Machado. **Curso de direito tributário**. 26.ª ed., p. 406. Considerando o fragmento de texto acima como referência inicial, assinale a opção correta.

- (A) As contribuições de seguridade social não têm função parafiscal, ao contrário das contribuições econômicas.
- (B) A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.
- (C) A alíquota de contribuição para o seguro de acidente do trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver apenas um registro.
- (D) É facultado ao legislador alterar a destinação das contribuições de intervenção no domínio econômico.
- (E) A função das contribuições sociais, de acordo com a CF, é suprir de recursos financeiros o Tesouro Nacional.

A: incorreto, pois tais contribuições são destinadas ao custeio de atividades relacionadas a atividades sociais do estado, direcionadas para orçamento próprio, gerido, em parte, pelo INSS, ajustando-se ao conceito doutrinário de parafiscalidade; **B:** incorreto, pois a base de cálculo da COFINS é a receita bruta da atividade, não apenas receita operacional; **C:** correto, pois essa contribuição é assim definida na legislação específica, devendo ter incidência mais severa em atividades que oferecem maior risco e, com isso, maior potencial de custos em acidentes de trabalho (Lei 8.212/91, art. 20); **D:** incorreto, pois a destinação das contribuições é definida pela própria Constituição, sendo, inclusive, essa sua característica especial; **E:** incorreto, pois a receita das contribuições é destinada ao custeio de atividades específicas do ente, relacionadas ao campo social (previdência, assistência, saúde e educação). **FC**

„A. 01/04/2013

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com relação ao fato gerador dos impostos em espécie, assinale a opção correta com base na CF, na legislação específica e na jurisprudência.

- (A) O saque em caderneta de poupança não atrai a incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, nem sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários, visto que a referida operação não se enquadra em seu fato gerador.
- (B) O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza ocorre, entre outras hipóteses, com a expectativa do direito

a renda ou proventos pela realização de trabalho ou negócio jurídico remunerado.

- (C) O fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial rural incide sobre a propriedade do imóvel, não bastando a posse para a incidência do tributo.
- (D) Na operação de importação de mercadorias do exterior, somente é devido o ICMS quando da entrada do produto importado no estabelecimento comercial do importador.
- (E) Na operação de exportação de mercadorias, o fato gerador do imposto de exportação ocorre com a expedição da guia de exportação, ainda que esta não seja consumada, sendo, nesse caso, indevida a devolução do imposto pago.

A: correto, pois o IOF, como chamado, não incide sobre mera movimentação financeira, mas apenas sobre as operações descritas na CF (CF, art. 153, V); **B:** incorreto, pois a lei exige a efetiva disponibilidade da renda, ainda que jurídica, o que não se confunde com a mera expectativa da renda (CTN, art. 43); **C:** incorreto, pois o CTN estabelece como fato gerador a propriedade, a posse ou o domínio útil do imóvel (CTN, art. 29); **D:** incorreto, pois o ICMS será devido no momento do desembaraço aduaneiro; **E:** incorreto, pois o fato gerador ocorre com a saída do produto, sendo o momento do registro mera definição do momento da ocorrência do fato. **FC**

„A. 01/04/2013

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) No que concerne às contribuições, assinale a opção correta.

- (A) As contribuições sociais do empregador incidentes sobre a receita poderão ser não cumulativas, conforme o setor da atividade econômica.
- (B) Com relação às empresas, a CF proíbe a substituição da contribuição incidente sobre folha de salário pela incidente sobre o faturamento.
- (C) As contribuições residuais para a seguridade social são cumulativas e de competência da União, instituídas por lei complementar, desde que não tenham fato gerador próprio de impostos.
- (D) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
- (E) As contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas são de competência da União, dos estados, do DF e dos municípios.

A: correta, nos termos do art. 195, § 9º, da CF; **B:** incorreta, pois essa substituição é indicada pelo art. 195, § 13 da CF; **C:** incorreta, pois outras contribuições sociais além daquelas descritas expressamente no art. 195, incisos I a IV, da CF, deverão ser não cumulativas – art. 195, § 4º, da CF; **D:** incorreta, pois há imunidade, nesse caso – art. 149, § 2º, I, da CF; **E:** incorreta, pois essas contribuições são da competência exclusiva da União. **RB**

„A. 01/04/2013

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa em que a progressividade tributária, retratada na Constituição Federal, se revela corretamente:

- (A) O imposto predial e territorial urbano (IPTU) poderá, se progressivo, ter caráter fiscal ou extrafiscal;
- (B) A progressividade do imposto territorial rural (ITR) tem caráter fiscal;
- (C) O Senado Federal poderá fixar alíquotas progressivas para o imposto de veículos automotores (IPVA);
- (D) Há previsão expressa para progressividade do imposto *causa mortis* e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD);
- (E) A progressividade do imposto de renda (IR) tem caráter extrafiscal.

A: correta, pois além da progressividade em razão da base de cálculo (natureza eminentemente fiscal, ou seja, arrecadatória), prevista no art. 156, § 1º, I, da CF, o IPTU pode ser progressivo no tempo, com finalidade extrafiscal de orientação da ocupação do solo urbano – art. 182, § 4º, II, da CF; **B:** incorreta, pois a função é eminentemente extrafiscal (não arrecadatória), para desestimular a propriedade improdutiva – art. 153, § 4º, I, da CF; **C:** incorreta, pois não há previsão de progressividade em relação ao IPVA. A rigor, o judiciário não admite progressividade de alíquotas segundo a base de cálculo no caso dos tributos incidentes sobre a propriedade (domínio ou transmissão), exceto em relação ao ITR e ao IPTU, que contam como previsão constitucional expressa; **D:** ATENÇÃO: era incorreta à luz da jurisprudência dominante à época desse concurso. O STF vinha entendendo que outros impostos reais (além do IPTU pós EC 29/2000) não poderiam ter alíquotas progressivas em relação ao valor da base de cálculo, considerando inexistir expressa previsão constitucional (ver Súmula 656/STF). Ocorre que posteriormente a Suprema Corte reviu a questão, especificamente em relação ao ITCMD, reconhecendo que o imposto pode ser progressivo, atendendo assim o princípio da capacidade contributiva (RE 562.045/RS – Repercussão Geral). Esse entendimento pode ser posteriormente aplicado ao ITBI municipal, de modo que o estudante deve atentar para a evolução jurisprudencial; **E:** imprecisa, pois a progressividade do IR tem natureza eminentemente fiscal, ou seja, arrecadatória, não extrafiscal (de intervenção no mercado ou na sociedade). **RB**

„A. 01/04/2013

(Cartório/SP – VII – VUNESP) A respeito da progressividade nas alíquotas dos tributos que incidem sobre imóveis, assinale a alternativa correta.

- (A) É possível para o ITBI, com objetivo extrafiscal.
- (B) É possível para todos os impostos reais, com objetivo estritamente arrecadatório.

- (C) É possível para o IPTU, para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.
- (D) Não é possível para o ITR, por falta de previsão do constituinte derivado.

O STF vinha entendendo que outros impostos reais (além do IPTU pós EC 29/2000) não poderiam ter alíquotas progressivas em relação ao valor da base de cálculo, considerando inexistir expressa previsão constitucional (ver Súmula 656/STF). Ocorre que posteriormente a Suprema Corte reviu a questão, especificamente em relação ao ITCMD, reconhecendo que o imposto pode ser progressivo, atendendo assim o princípio da capacidade contributiva (RE 562.045/RS – Repercussão Geral). Esse entendimento pode ser posteriormente aplicado ao ITBI municipal, de modo que o estudante deve atentar para a evolução jurisprudencial. **A:** incorreta, pois, nos termos da Súmula 656/STF, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel. Lembre-se que, conforme comentário inicial, pode haver modificação jurisprudencial desse entendimento; **B:** incorreta, conforme comentário inicial; **C:** assertiva correta, pois o STF sempre admitiu, mesmo antes da EC 29/2000, a possibilidade de progressividade no tempo prevista no art. 182, § 4º, II, da CF; **D:** incorreta, pois o ITR deve ser progressivo com alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, conforme expressamente determina o art. 153, § 4º, I, da CF. **RB**

„3. 0194629

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) O § 4º do artigo 177 da Constituição Federal autorizou o Congresso Nacional a instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, o que foi adotado pela Lei 10.336/2001. A seu respeito, marque a única resposta correta:

- (A) os valores decorrentes da arrecadação com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis – CIDE COMBUSTÍVEIS – têm que ser, obrigatoriamente, gastos nas finalidades estipuladas em lei até o último dia do mês seguinte àqueles em que forem arrecadados;
- (B) os valores decorrentes da arrecadação com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis – CIDE COMBUSTÍVEIS – têm que ser, obrigatoriamente, aplicados nas finalidades estipuladas em lei até o último dia do exercício seguinte àqueles em que forem arrecadados;
- (C) se os valores arrecadados com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis – CIDE COMBUSTÍVEIS – não forem destinados às finalidades estipuladas constitucionalmente, têm os contribuintes assegurado o direito de não pagá-la ou de repetir o indébito;
- (D) se os valores arrecadados com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis – CIDE COMBUSTÍVEIS – não forem destinados às finalidades estipuladas legalmente, têm os contribuintes assegurado o direito de não pagá-la ou de repetir o indébito;
- (E) os valores arrecadados com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis – CIDE COMBUSTÍVEIS – não podem ser gastos em rubrica estranha à destinação estabelecida constitucionalmente. Entretanto, o Governo não é obrigado a gastar os recursos arrecadados.

No julgamento da ADI 2.925/DF, venceu o STF o entendimento de que não se poderia impor ao governo o gasto dos recursos arrecadados com a CIDE sobre combustíveis, mas apenas impedir-se o desvio na utilização (veda-se o gasto em rubrica orçamentária estranha à destinação constitucional) – ver voto do Min. Carlos Velloso: “Evidentemente que não estou mandando o Governo gastar. A realização de despesas depende de políticas públicas. O que digo é que o Governo não pode gastar o produto da arrecadação da CIDE fora do que estabelece a Constituição Federal, art. 177, § 4º, II.” Nesse sentido, embora o afirmado nas assertivas “C” e “D” seja bastante controverso, a alternativa “E” é a melhor, conforme o julgado citado. **RB**

„3. 0194629

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE) No que se refere às espécies tributárias, aos impostos federais e às receitas públicas, assinale a opção correta.

- (A) Para a incidência do imposto de renda das pessoas físicas, considera-se, independentemente da denominação dos rendimentos e da nacionalidade da fonte, o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título.
- (B) O imposto sobre produtos industrializados, apesar de constituir importante instrumento de política econômica, desestimula o setor exportador, pois incide sobre a produção industrial destinada a outros países.
- (C) Como forma de fortalecer o papel do Estado no desenvolvimento econômico, a legislação referente ao imposto de renda prevê o favorecimento das empresas públicas e das sociedades de economia mista, dando-lhes tratamento distinto ao dado às demais pessoas jurídicas.

- (D) Taxa instituída pela União pelo exercício do poder de polícia, por ser receita tributária, classifica-se legalmente como receita de capital.
- (E) Dado seu caráter regressivo, o imposto sobre propriedade territorial não desestimula a manutenção de propriedades improdutivas.

A: correta, nos termos do art. 43, § 1º, do CTN; **B:** incorreta, pois as exportações são imunes em relação ao IPI – art. 153, § 3º, III, da CF/1988; **C:** incorreta, pois, nos termos do art. 173, § 2º, da CF/1988, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado; **D:** incorreta, pois todo tributo é classificado como receita corrente – art. 11, § 1º, da Lei 4.320/1964; **E:** incorreta, pois o ITR deve necessariamente ser progressivo, com alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas – art. 153, § 4º, I, da CF/1988. **FC**

„A. 0194629

(Procurador da República – 25ª) Assinale a alínea certa:

- (A) o imposto de renda, de finalidade preponderantemente fiscal, não se submete ao princípio da noventena;
- (B) o ICMS e o IPI, por serem tributos indiretos, não comportam transferência do encargo financeiro;
- (C) o sujeito ativo do ICMS devido nas operações de importação pode ser ou o ente federado em que localizado o real destinatário jurídico da mercadoria ou o Estado diverso do destinatário final, mediante transferência do bem importado com “escala”, chamada importação indireta;
- (D) a Constituição Federal veda a concessão de isenções heterônomas.

A: correta, por expressa previsão constitucional (CF, art. 150, § 1º); **B:** incorreta, pois a transferência do encargo é da essência do tributo indireto; **C:** incorreta, pois na importação por conta e ordem, o Estado de destino será o sujeito passivo do tributo; **D:** incorreta, pois há previsão de exceção a essa regra (CF, arts. 151, III e 156, § 3º). Ademais, o STF decidiu que o disposto no art. 151, III, da CF não impede a concessão de isenções tributárias heterônomas por meio de tratados internacionais, ou seja, é possível instituição de benefícios fiscais relativos a tributos estaduais ou municipais por meio de tratados internacionais (RE 543.943 AgR/PR).

„A. 0194629

13. GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Considerando-se determinado processo de falência no qual existam créditos tributários a serem exigidos, é correto afirmar que

- (A) sua cobrança sujeita-se à habilitação no processo.
- (B) prefere aos créditos extraconcursais, nos termos da lei falimentar.
- (C) prefere às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar.
- (D) considera-se extraconcursal, quando decorrente de fato gerador ocorrido no curso do processo de falência.
- (E) não se admite o concurso de preferência caso os créditos pertençam a diferentes pessoas jurídicas de direito público.

A: incorreta, pois a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento – art. 187 do CTN; **B:** incorreta, pois os créditos extraconcursais não entram no concurso de credores, ou seja, preferem aos créditos anteriores à quebra – art. 186, parágrafo único, I, do CTN; **C:** incorreta, pois as importâncias passíveis de restituição não pertencem à massa falida, de modo que sua devolução não entra no concurso de credores – art. 88 da Lei de Recuperações e Falências – LF (Lei 11.101/2005); **D:** assertiva correta, conforme o art. 188 do CTN e o art. 84, V, da LF; **E:** incorreta, pois há concurso de preferência exclusivamente entre pessoas de direito público, nos termos do art. 187, parágrafo único, do CTN. **RB**

„D. 0194629

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que está de acordo com as disposições do Código Tributário Nacional no que se refere às preferências do crédito tributário.

- (A) Os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência são extraconcursais.
- (B) Na falência, o crédito tributário prefere aos créditos com garantia real, no limite dos bens gravados.
- (C) Na falência, a multa tributária prefere a todos os demais créditos.
- (D) A cobrança judicial do crédito tributário é sujeita à habilitação apenas em falência ou recuperação judicial.
- (E) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados, apenas, os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

A: correta, conforme o art. 188 do CTN e o art. 84, V, da Lei de Recuperações e Falências – LF (Lei 11.101/2005); **B:** incorreta, pois, na falência, os créditos com garantia real preferem aos tributários, no limite do valor dos bens gravados – art. 186, parágrafo único, I, do CTN; **C:** incorreta, pois, na falência, a multa tributária está bem abaixo na ordem de preferência, após os créditos quirográficos – art. 83, VII, da LF; **D:** incorreta, pois a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação

em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento – art. 187 do CTN; **E**: incorreta, pois, além dos créditos decorrentes da legislação do trabalho, os créditos decorrentes de acidente de trabalho também preferem aos tributários – art. 186 do CTN. **RB**

„A„ oimabeg

Veja a seguinte tabela com a ordem de classificação dos créditos na falência (art. 83 da LF):

Ordem de classificação dos créditos na falência (art. 83 da LF)
1º – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, os decorrentes de acidentes de trabalho. Também os créditos equiparados a trabalhistas, como os relativos ao FGTS (art. 2º, § 3º, da Lei 8.844/1994) e os devidos ao representante comercial (art. 44 da Lei 8.886/1965)
2º – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado (será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado)
3º – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias
4º – com privilégio especial (= os previstos no art. 964 da Lei 10.406/2002; os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária da LF; e aqueles a cujos titulares a lei confere o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia)
5º – créditos com privilégio geral (= os previstos no art. 965 da Lei 10.406/2002; os previstos no parágrafo único do art. 67 da LF; e os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária da LF)
6º – créditos quirografários (= aqueles não previstos nos demais incisos do art. 83 da LF; os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; e os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do <i>caput</i> do art. 83 da LF). Ademais, os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários
7º – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias
8º – créditos subordinados (= os assim previstos em lei ou em contrato; e os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício)
Lembre-se que os créditos extraconcursais (= basicamente os surgidos no curso do processo falimentar, que não entram no concurso de credores) são pagos com precedência sobre todos esses anteriormente mencionados, na ordem prevista no art. 84 da LF: (i) remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; (ii) quantias fornecidas à massa pelos credores; (iii) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; (iv) custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencedora; e (v) obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 da LF, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 da LF.

14. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Com relação à Declaração Sobre Operações Imobiliárias – DOI, é lícito afirmar que:

- A multa por atraso no seu envio foi criada em instrução normativa da Receita Federal do Brasil.
- Se trata de obrigação acessória, mas que pode se tornar tributo, pelo simples fato de sua inobservância.
- Seu sujeito passivo é o adquirente do bem imóvel objeto da transação imobiliária.
- Não deve ser enviada em escritura de renúncia de usufruto.

A: incorreta, pois a multa é prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 10.426/2002; **B**: incorreta, pois a inobservância de obrigação acessória é ilícito, o que pode implicar multa (penalidade), jamais tributo – art. 3º do CTN; **C**: incorreta, pois a DOI deve ser apresentada pelos serventuários da Justiça (esses são os sujeitos passivos dessa obrigação) – art. 8º da Lei 10.426/2002; **D**: correta, pois renúncia de usufruto não implica transferência do bem, de modo que não cabe DOI. **RB**

„D„ oimabeg

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, **EXCETO**

- O espólio e os herdeiros.
- Os corretores, os leiloeiros e os despachantes oficiais.
- Os tabeliães, os escrivães e os demais serventuários de ofício.
- Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e as demais instituições financeiras.

Nos termos do art. 197 do CTN, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros (i) os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, (ii) os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, (iii) as empresas de administração de bens, (iv) os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, (v) os inventariantes, (vi) os síndicos, comissários e liquidatários, (vii) quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Por essa razão, a alternativa “A” deve ser indicada, pois espólio e herdeiros não constam da listagem. **RB**

„A„ oimabeg

(Delegado Federal – 2013 – CESPE) Com a finalidade de gerar créditos fictícios para sua empresa, determinado empresário formalmente constituído criou outra sociedade comercial em nome de dois empregados seus, analfabetos. No contrato social dessa sociedade, um dos empregados consta como sócio administrador e o outro, como sócio. A confecção do contrato social e a utilização dos créditos fictícios ficaram a cargo do contador da empresa, que tinha consciência dos fatos.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com base na legislação tributária vigente.

- A administração tributária poderá requisitar o auxílio da força policial para garantir, em caso de oposição, o direito de fiscalizar todos os livros e documentos das referidas empresas.

Correta, nos termos do art. 200 do CTN. **RB**

„C1 oimabeg

(Delegado Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- É legalmente aceito que, aberto regular processo administrativo, a autoridade administrativa busque junto à autoridade administrativa tributária, informações fiscais para apurar infração administrativa.

Correto, pois não está impedido pelo sigilo fiscal o fornecimento de informação para atender solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa – art. 198, § 1º, II, do CTN. **RB**

„C1 oimabeg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Podem, em decorrência do sigilo profissional, recusar a fornecer a autoridades administrativas responsáveis pela fiscalização tributária informações sobre bens, negócios ou atividades de terceiros os

- corretores.
- advogados.
- leiloeiros.
- inventariantes.
- tabeliães.

A: incorreto, pois não há previsão legal de sigilo profissional para corretores, mas, ao contrário, previsão de obrigação de informação (CTN, art. 197); **B**: correto, por expressa previsão legal de sigilo profissional (CTN, 197 e Estatuto da advocacia e AOB – Lei 8.906/94); **C**: incorreto, pela previsão legal expressa (CTN, art. 197); **D**: incorreto, pela previsão legal expressa (CTN, 197); **E**: incorreto, pela previsão legal expressa (CTN, 197). **FC**

„B„ oimabeg

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) A impugnação ou recurso administrativo, a concessão de liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal têm em comum o fato de

- autorizar a modificação do crédito tributário em caso de procedência do pedido principal.
- serem causa de extinção do crédito tributário.
- serem causa de exclusão do crédito tributário.
- terem no depósito do montante integral do débito sua condição de admissibilidade.
- autorizarem a certidão positiva de efeitos negativos.

A: discutível. Embora, em princípio, o Judiciário não altere o crédito tributário (o lançamento seria privativo da administração tributária), na prática isso ocorre. Assim, seria aceitável afirmar que, como no caso da decisão administrativa, a judicial também pode modificar o lançamento (ou autorizar sua modificação pelo fisco) e, portanto, o crédito tributário; **B** e **C**: incorretas, pois essas são modalidades de suspensão do crédito, não de extinção ou exclusão – art. 151, IV e V, do CTN; **D**: incorreta, pois o STF afastou as normas que impunham o depósito como condição para recursos administrativos ou para o acesso ao Judiciário – Súmula Vinculante 28/STF e Súmula 373/STJ; **E**: assertiva correta, conforme o art. 206 do CTN. **RB**

„E„ oimabeg

15. DÍVIDA ATIVA, INSCRIÇÃO, CERTIDÕES

(Cartório/SP – VII – VUNESP) Segundo o Código Tributário Nacional, a certidão será positiva com efeitos de negativa quando indicar a existência de créditos

- com exigibilidade excluída.

- (B) ainda não constituídos.
 (C) em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora.
 (D) vencidos, mas ainda não inscritos em dívida ativa.

Nos termos do art. 206 do CTN, tem os mesmos efeitos da certidão negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa (= certidão positiva com efeitos de negativa). **A:** incorreta, pois a suspensão da exigibilidade é que permite emissão da certidão positiva com efeitos de negativa (se houver exclusão do crédito – isenção ou anistia – a certidão será negativa em relação aos valores respectivos); **B:** incorreta – não há crédito antes do lançamento, nem, portanto, exigibilidade contra o sujeito passivo, de modo que, nesse caso, a certidão será negativa (exceto se houver outros débitos, evidentemente); **C:** essa é a correta, conforme comentários iniciais; **D:** incorreta, pois, nesse caso, a certidão será positiva, exceto se houver alguma causa de suspensão da exigibilidade. **RB**

„D., omeqeqg

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE) Com base no que dispõe o Código Tributário Nacional acerca da dívida ativa, assinale a opção correta.

- (A) A dívida ativa refere-se, sempre, à dívida tributária.
 (B) A dívida regularmente inscrita goza de certeza e liquidez e não poderá ser ilidida por nenhuma prova.
 (C) A fluência de juros de mora exclui a liquidez do crédito inscrito em dívida ativa.
 (D) Quando houver corresponsáveis, obrigatoriamente, estes também deverão ser indicados no termo de inscrição.
 (E) Comprovada após decisão de primeira instância, a nulidade dos requisitos que devem constar no termo de inscrição pode ser suprida mediante a substituição da certidão nula.

A: incorreta, pois a dívida ativa pode ser tributária ou não tributária – art. 2º da Lei 6.830/1980 e art. 201 do CTN; **B:** incorreta, pois há apenas presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser ilidida por prova inequívoca – art. 204 do CTN; **C:** incorreta, pois isso é afastado expressamente pelo art. 201, parágrafo único, do CTN; **D:** correta, conforme o art. 202, I, do CTN; **E:** incorreta, pois esse saneamento só cabe até a sentença de primeira instância – art. 203 do CTN. **FC**

„D., omeqeqg

16. REPARTIÇÃO DE RECEITAS

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Se lei não dispuser de forma contrária, a pessoa de direito público interno que vier a ser criada pelo desmembramento territorial de outra

- (A) contará apenas com as receitas provenientes do Fundo de Participação dos Estados, se estado for, ou do Fundo de Participação dos Municípios, se for município, até que entre em vigor a sua própria legislação.
 (B) aplicará a legislação tributária da pessoa da qual se desmembrou, até que a sua própria legislação entre em vigor.
 (C) receberá parcelas das receitas dos impostos da pessoa da qual se desmembrou, proporcionalmente à sua população, até que entre em vigor a sua própria legislação.
 (D) não poderá exigir tributo no exercício em que tiver ocorrido o desmembramento, em respeito ao princípio da anterioridade.
 (E) receberá subvenção do governo federal até que entre em vigor a sua própria legislação.

A: incorreto, pois o desmembramento implicará em surgimento de novo sujeito ativo, com aquisição de competências tributárias próprias. Contudo, até que o novo ente edite suas leis e regras, as situações jurídicas, para não ficarem indefinidas, serão reguladas pelas leis da pessoa da qual se desmembrou, garantindo receitas próprias, independente de eventual participação em receitas de fundos específicos (CTN, art. 120); **B:** correto, pelos argumentos expostos (CTN, art. 120); **C:** incorreto, pois aplicará a legislação da pessoa que originou o desmembramento, como se própria fosse, não se falando, portanto, em participação na receita de terceiro; **D:** incorreto, pois isso implicaria em impossibilidade de custeio das atividades e da organização do estado, além do que não haverá criação de qualquer tributo novo, ou mesmo aumento, mas mera troca de sujeição ativa (CTN, art. 120); **E:** incorreto, pois a aplicação da legislação da pessoa que gerou o desmembramento implicará na manutenção de fontes de custeio e na desnecessidade de subvenção. **FC**

„B., omeqeqg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da repartição das receitas tributárias.

- (A) Apesar de constar no texto constitucional a expressão repartição das receitas tributárias, a CF prevê apenas a repartição dos impostos arrecadados, excluídos da repartição os demais tributos.
 (B) As receitas tributárias devem ser repartidas sempre, de forma direta, entre as pessoas políticas destinatárias, sendo expressamente vedado na CF o repasse a qualquer fundo de participação vinculado aos entes federativos.
 (C) Pertencem aos municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
 (D) A determinação constitucional de repartição das receitas tributárias infirma o pacto federativo.
 (E) De acordo com o princípio federativo adotado pela CF, a União, os estados, o DF e os municípios deverão realizar repasses e repartir suas respectivas receitas tributárias.

- (D) A determinação constitucional de repartição das receitas tributárias infirma o pacto federativo.
 (E) De acordo com o princípio federativo adotado pela CF, a União, os estados, o DF e os municípios deverão realizar repasses e repartir suas respectivas receitas tributárias.

A: incorreto, pois há expressa previsão constitucional de partilha de receitas decorrentes de contribuições interventivas (CF, art. 159, III); **B:** incorreto, pois há previsão de formação de fundos de participação, abastecidos com repasses dos tributos indicados no texto constitucional (CF, art. 159); **C:** correto, pois há expressa previsão constitucional de tal percentual (CF, art. 157); **D:** incorreto, pois tal repartição afirma e consolida o pacto federativo, na medida em que garante a autonomia financeira dos entes; **E:** incorreto, pois não há previsão de partilha das receitas dos municípios para com os demais entes (CF, art. 157 a 162). **FC**

„D., omeqeqg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Com base na CF, assinale a opção correta acerca do Sistema Tributário Nacional, dos impostos e da repartição das receitas tributárias.

- (A) Compete à União instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, mas pertence aos estados e ao DF o produto da arrecadação desse imposto, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por tais entes federativos, suas respectivas autarquias e fundações.
 (B) A União, os estados, o DF e os municípios podem cobrar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, devendo tais serviços estar sendo efetivamente prestados, pois não se admite a cobrança de taxa em razão de serviços potencialmente postos à disposição do contribuinte.
 (C) A vedação constitucional da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os tenha instituído ou aumentado alcança, de modo indeterminado, os diversos tributos de todos os entes federativos.
 (D) Pertence aos municípios a competência para instituir impostos sobre transmissão *causa mortis* e doação de quaisquer bens ou direitos.
 (E) Sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal e ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, mas a administração tributária não pode identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte sem, antes, dar ciência da investigação correspondente à autoridade judicial.

A: correto, pois há previsão constitucional expressa da repartição das receitas dos impostos federais e, entre eles, consta o IR incidente na fonte sobre os pagamentos realizados aos funcionários públicos (CF, art. 157); **B:** incorreto, pois há autorização constitucional expressa para a cobrança de taxa pela utilização potencial de serviços públicos, ainda que não efetivamente utilizados pelo sujeito passivo (CF, art. 145, II); **C:** incorreto, pois o princípio da anterioridade sujeita-se a uma série de exceções, o que afasta a o alcance indeterminado da regra (CF, art. 150, § 1º); **D:** incorreto, pois o imposto sobre transmissão *causa mortis* e doação é de competência dos estados (CF, art. 155); **E:** incorreto, pois apesar da enunciação do princípio da capacidade contributiva estar correto, a eventual investigação, no âmbito da administração, não precisa ser comunicada à autoridade judicial, salvo para a realização de diligências que dependam de autorização judicial. **FC**

„A., omeqeqg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, a União entregará dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Dos recursos que, nesses termos, receberem, os Estados entregarão aos respectivos Municípios

- (A) 21,5%.
 (B) 22%.
 (C) 23,5%.
 (D) 25%.
 (E) 50%.

Os Estados entregarão 25% da receita do IPI que receberem da União nos termos do art. 159, II, da CF (distribuição de 10% da receita do IPI, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados) – art. 159, § 3º, da CF. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. Atenção: a partir da EC 84/2014, o percentual do IPI e do IR a ser repassado pela União na forma do art. 159, I, da CF, foi majorado de 48% para 49%. **RB**

„D., omeqeqg

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, a União entregará 48% a quem de direito nos percentuais estabelecidos pela Constituição Federal. Na divisão, 1% será entregue ao Fundo de Participação dos Municípios, a cada ano, no primeiro decêndio do mês de

- (A) janeiro.
 (B) fevereiro.
 (C) junho.

- (D) julho.
(E) dezembro.

Esse ponto percentual será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano ao Fundo de Participação dos Municípios, nos termos do art. 159, I, d, da CF. Por essa razão, a alternativa "E" é a correta. Atenção: a partir da EC 84/2014, o percentual do IPI e do IR a ser repassado pela União na forma do art. 159, I, da CF, foi majorado de 48% para 49%. **FB**

„D., ojnababg

17. AÇÕES TRIBUTÁRIAS

(Magistratura/RJ – 2013 – VUNESP) João da Silva promoveu o pagamento indevido de determinado tributo municipal, na data de 05 de março de 2007, cuja exigência decorreu de decreto expedido pelo Governador do Estado em questão. Em janeiro de 2013, João ingressou com pedido administrativo requerendo a restituição do valor pago atualizado, alegando inconstitucionalidade na exigência.

O pedido foi negado por decisão irreformável na data de 1.º de abril de 2013. Inconformado, ingressou com ação de repetição de indébito com base no mesmo fundamento. O juiz deve julgar

- (A) procedente a ação, posto que o pedido administrativo suspendeu a prescrição.
(B) procedente a ação, em razão da inconstitucionalidade flagrante da exigência que obsta a decadência.
(C) improcedente a ação, posto que o pedido deveria ser instrumentalizado por via de ação anulatória de lançamento tributário.
(D) improcedente a ação, posto que a pretensão de repetir o indébito, ainda que fundada em inconstitucionalidade da lei, prescreve em cinco anos.

A: incorreto, pois o prazo para o exercício do direito à restituição é de 5 anos, contados da extinção do crédito, ou seja, do pagamento, não havendo distinção entre o pedido administrativo e judicial (art. 168 do CTN); **B:** incorreto, pois apesar da inconstitucionalidade evidente, deve-se respeitar o prazo previsto na lei (art. 168 do CTN); **C:** incorreto, pois a forma correta, judicial, para o pedido é a ação de repetição de indébito; **D:** correta, pois o prazo de prescrição e de decadência para a repetição é de 5 anos, contados da data do pagamento, o que ocorreu em 05 de março de 2012 (art. 168 do CTN). **FC**

„D., ojnababg

(Magistratura/RJ – 2013 – VUNESP) O Poder Legislativo de certo município fez publicar lei instituindo taxa de manutenção de serviços públicos a ser exigida a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte. Referida lei, ademais, não esclarece que parâmetro será adotado para o cálculo do tributo. Caso qualquer dos municípios pretenda, ainda dentro do ano da publicação, questionar judicialmente a exação e produzir provas no sentido de demonstrar que o serviço é desprovido de especificidade e divisibilidade, poderá valer-se de ação

- (A) anulatória de lançamento tributário.
(B) declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.
(C) repetitória.
(D) consignatória.

A: incorreta, pois ainda não há lançamento tributário a ser anulado; **B:** correta, pois trata-se de discussão anterior à existência do ato administrativo e que depende de dilação probatória; **C:** incorreta, pois não há pagamento realizado a ser devolvido; **D:** incorreta, pois não há pagamento ainda a ser feito, pela própria ausência de lançamento. **FC**

„D., ojnababg

(Magistratura/RJ – 2013 – VUNESP) Celestino, inconformado com o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que foi notificado a pagar, e não pagou, promoveu ação anulatória do ato declarativo da dívida, sem proceder, contudo, ao depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa e demais encargos, conforme determina a lei que trata da execução fiscal. A Fazenda Pública Municipal contestou, alegando que o feito é de ser extinto diante do descumprimento da exigência legal. Nesse caso, o juiz deve

- (A) estipular o prazo de 5 dias para que o autor efetue o depósito e, uma vez promovido, dar regular processamento ao feito ou, extingui-lo, caso o depósito não seja realizado.
(B) extinguir o feito em razão da expressa determinação da lei que exige o depósito prévio para esse tipo de ação.
(C) dar regular andamento ao feito por ser inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
(D) extinguir o feito por ser desprovido de utilidade, haja vista que a ausência do depósito impede a suspensão da exigibilidade do crédito.

A: incorreta, pois não é requisito para o processamento da execução a garantia do juízo, por depósito, sendo, portanto, mera faculdade para a suspensão da exigibilidade (art. 151, II, do CTN); **B:** incorreta, pois não há tal exigência na lei; **C:** correta, por posicionamento

pacífico do STF (súmula vinculante 21); **D:** incorreta, pois a suspensão de exigibilidade é medida, apenas, para impedir a propositura, ao mesmo tempo, de execução fiscal, mas não medida necessária para o processamento de ação anulatória. **FC**

„D., ojnababg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Considerando os meios previstos na legislação tributária para assegurar ao contribuinte a possibilidade de opor-se às exigências fiscais, bem como os requisitos relacionados a tais exigências, assinale a opção correta.

- (A) O depósito prévio do valor cobrado é condição para que, antes da execução fiscal, o sujeito passivo provoque a atividade jurisdicional, contestando a pretensão da fazenda pública.
(B) Caso a fazenda pública se negue a receber, em parcelas, o crédito tributário, principal e acessório, caberá a proposição de ação de consignação em pagamento.
(C) Tratando-se de ação de repetição de indébito de taxa cobrada mensalmente e a mesmo título, é necessário juntar ao processo, na fase de conhecimento, todos os comprovantes de recolhimento da taxa.
(D) Cabe interposição de mandado de segurança caso o contribuinte pretenda obter declaração do direito à compensação das importâncias pagas, a maior, a título de tributo.
(E) O ajuizamento de ação anulatória acompanhada de depósito do valor cobrado não impede a fazenda pública de proceder à execução fiscal e, no caso de a execução ocorrer, a penhora recaia sobre o montante depositado, o que possibilita a conversão do valor em renda.

A: incorreto, pois o depósito é uma faculdade do sujeito passivo para materializar a suspensão da exigibilidade e evitar o ajuizamento da execução fiscal (CTN, art. 150); **B:** incorreto, pois não há previsão legal de consignação por simples recusa de parcelamento, ainda mais se não houver previsão legal (CTN, art. 164); **C:** incorreto, pois tratando-se de situação repetitiva, ainda, em fase de conhecimento, é necessária a prova da ilegalidade da cobrança, para posterior definição do valor indevido e determinação de devolução; **D:** correto, pois o mandado de segurança, nessa situação pretende apenas garantir o direito em abstrato de utilização da compensação, e não a definição dos valores em si compensáveis ou mesmo a extinção dos créditos (STJ, Súmulas 212 e 213); **E:** incorreto, pois o ajuizamento de ação ordinária acompanhada de depósito implicará na suspensão da exigibilidade do crédito e consequente impossibilidade de prática de atos de exigência do crédito pelo sujeito ativo, dentre eles, a execução fiscal (CTN, art. 151). **FC**

„D., ojnababg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Com relação ao processo tributário, assinale a opção correta.

- (A) Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir da data da citação do processo de execução.
(B) A discussão judicial do crédito tributário, por si só, é causa suspensiva da sua exigibilidade.
(C) A fazenda pública pode substituir certidão de dívida ativa, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(D) É legítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo.
(E) Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir da data da prolação da sentença.

A: incorreto, pois os juros são devidos, na restituição, somente a partir do trânsito em julgado da decisão que a determinar (CTN, art. 167); **B:** incorreto, pois a mera discussão judicial não importa em suspensão, sendo necessária a concessão de medida liminar ou antecipatória de tutela, ou ainda, realização de depósito (CTN, art. 151); **C:** correto, por expressa previsão legal (CTN, art. 203); **D:** incorreto, pois o depósito, na esfera administrativa e judicial, é faculdade do sujeito passivo (CTN, art. 151); **E:** incorreto, pois haverá incidência de correção monetária desde a data do pagamento. **FC**

„D., ojnababg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com base no que dispõe a Lei n.º 6.830/1980, assinale a opção correta.

- (A) O prazo para a substituição da certidão de dívida ativa prescreve na data de citação do executado.
(B) Na execução fiscal, será feita a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora, sendo, entretanto, prevista, também, a possibilidade da intimação pessoal da penhora, ou, ainda, pelo correio.
(C) Os embargos na execução fiscal independem da garantia da execução e, em regra, não têm efeito suspensivo, havendo a necessidade de pedido e comprovação, pelo executado, de dano grave de difícil reparação, dada a aplicação subsidiária do CPC.
(D) A citação, na execução fiscal, deve ser feita, obrigatoriamente, por oficial de justiça, não havendo previsão de citação pelo correio.
(E) Na execução fiscal, a dívida executada, definida, exclusivamente, como tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora; a dívida não tributária não integra a dívida ativa da fazenda

pública.

A: incorreto, pois permite-se alterar a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença dos embargos (STJ, Súmula 392); **B:** correto, por expressa previsão legal (LEF, art. 12); **C:** incorreto, pois os embargos na execução fiscal tem efeito suspensivo (LEF, art. 18 e 19); **D:** incorreto, pois há previsão de citação pela via postal (LEF, art. 8º); **E:** incorreto, pois integra a dívida ativa todos os créditos passíveis de inscrição, dentre eles, as dívidas não tributárias (LEF, art. 2º). **FC**

„B., 01m9q9g

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) No que diz respeito ao processo judicial tributário, assinale a opção correta.

- (A) Na ação declaratória, o contribuinte requer a anulação do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário.
- (B) De acordo com o Código Tributário Nacional, as hipóteses que autorizam o ajuizamento da ação de consignação em pagamento limitam-se à consignação judicial da importância do crédito tributário em face de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória.
- (C) O MP tem legitimidade para propor ACP com o objetivo de anular acordo realizado entre o contribuinte e o poder público para pagamento de dívida tributária, na defesa do erário.
- (D) A lei permite que a sentença que conceda mandado de segurança para fins de compensação tributária seja executada provisoriamente.
- (E) A execução fiscal obsta o ajuizamento de ação declaratória pelo contribuinte.

A: incorreto, pois na ação declaratória ainda não se tem ato administrativo de lançamento produzido, de forma que se requer a declaração de existência ou inexistência da relação jurídica; **B:** incorreto, pois há expressa previsão de cabimento em situação de exigência em duplicidade do crédito, por mais de um sujeito ativo (CTN, art. 164); **C:** correto, nos termos de entendimento da jurisprudência (STF, R Extraordinário 586.089); **D:** incorreto, pois não se admite compensação de créditos litigiosos antes do trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170A); **E:** incorreto, pois a mera existência da execução não é causa de suspensão da exigibilidade (CTN, art. 151). **FC**

„C., 01m9q9g

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) No que diz respeito ao processo judicial tributário, assinale a opção correta.

- (A) Em ação cautelar que vise à autorização da compensação de créditos tributários, deverá ser concedida medida liminar caso estejam presentes os pressupostos legais.
- (B) As sentenças proferidas contra a fazenda pública estão sujeitas ao reexame necessário, podendo o procurador da fazenda, em situações específicas, dispensar o recurso.
- (C) Em ação de repetição de indébito tributário, não é necessária a prova documental do recolhimento do tributo, uma vez que a fazenda pública tem o dever de controlar sua arrecadação.
- (D) Tratando-se de ação de restituição de indébito do imposto sobre produto industrializado, a concessionária de veículo é contribuinte de fato e a montadora, de direito, tendo, portanto, a montadora a legitimidade ativa na referida ação.
- (E) Proposta ação por meio da qual tenha sido requerida declaração de direito a compensação de tributo pago indevidamente, não pode o contribuinte alterar a forma de crédito quando da execução.

A: incorreto, pois não se admite medida liminar para a autorização de compensação de crédito litigioso (CTN, art. 170A); **B:** correto, por expressa previsão legal (CPC, art. 475); **C:** incorreto, pois faz-se necessária a comprovação do recolhimento para fins de definição do montante a ser repetido; **D:** incorreto, pois no caso de tributos indiretos, como o IPI, o contribuinte de direito é a montadora, por substituição tributária, sendo o contribuinte de fato o consumidor final que adquire o carro, o que gera a legitimidade daquele que suportou o ônus financeiro, ou seja, o consumidor (CTN, art. 166); **E:** incorreto, pois poderá o contribuinte optar por quaisquer das formas (repetição ou compensação). **FC**

„B., 01m9q9g

(Defensor Público/AM – 2013 – FCC) Em sede de execução fiscal proposta pelo Município por débito de IPTU, o executado não foi encontrado para ser citado, quer via postal, quer pessoalmente, por oficial de justiça. Ato contínuo, foi promovida a citação por edital, tendo sido penhorado o imóvel que deu origem ao débito de IPTU. Foi nomeado curador especial ao executado. Neste caso,

- (A) o curador especial deverá obrigatoriamente apresentar exceção de pré-executividade, impugnando a certidão de dívida ativa por negativa geral.
- (B) a execução fiscal deverá ter seu curso suspenso por um ano para que o Fisco tente localizar o devedor.
- (C) o curador especial deverá apresentar embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias da intimação da penhora.
- (D) o juiz deverá decretar, de ofício, a indisponibilidade de todos os bens e direitos do executado, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registro

de transferência de bens.

- (E) o juiz deverá determinar imediata hasta pública do bem imóvel penhorado para satisfação do débito, convertendo em renda o valor arrecadado com a arrematação até o montante do débito, ficando o saldo remanescente depositado em conta judicial à disposição do executado.

A: incorreta, pois não se impõe a exceção de pré-executividade, que, ademais, é desnecessária, já que a penhora do bem permite a apresentação dos Embargos à Execução; **B:** incorreta, pois não há essa previsão de suspensão da execução; **C:** correta, pois essa é a impugnação adequada (presumindo-se que há fundamento para alguma impugnação), possível após a garantia do juízo (o que ocorreu por meio da penhora do bem) no prazo de 30 dias, contados conforme o art. 16 da Lei 6.830/1980; **D:** incorreta, pois a indisponibilidade universal descrita no art. 185-A do CTN somente pode ser decretada quando não localizados bens penhoráveis; **E:** incorreta, pois será dada oportunidade para o executado embargar e suspender a execução. **RB**

„C., 01m9q9g

(Defensor Público/TO – 2013 – CESPE) A respeito da Lei n.º 6.830/1980, que disciplina a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, assinale a opção correta.

- (A) Consoante a jurisprudência do STJ, a fazenda pública pode recusar a nomeação de precatórios, sob o fundamento da inobservância da ordem legal, não obstante o precatório seja um bem penhorável equiparado a dinheiro.
- (B) O despacho do juiz que deferir a inicial não constitui ordem para avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
- (C) Segundo a jurisprudência do STJ, a penhora eletrônica de depósitos ou de aplicações financeiras somente pode ser realizada após o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, com a observância da ordem de penhora ou de arresto de bens prevista na referida lei.
- (D) Conforme súmula do STJ, o reconhecimento da prescrição ocorrida antes da propositura da execução fiscal depende de provocação do devedor.
- (E) Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída, por lei, à União, aos estados, ao DF, aos municípios e respectivas autarquias será considerado dívida ativa da fazenda pública.

A: incorreta, pois a Fazenda Pública não pode recusar a nomeação dos precatórios, que são bens penhoráveis, embora possa exigir a garantia por bens mais líquidos, conforme a ordem do art. 11 da Lei 6.830/1980 – ver AgRg REsp 1.350.507/SP; **B:** incorreta, pois o despacho que defere a inicial constitui ordem nesse sentido – art. 7º da Lei 6.830/1980; **C:** incorreta, pois a penhora eletrônica pode ser imediata, pois se refere a dinheiro (bem mais líquido e prioritário na ordem legal) – ver REsp 1.249.075/PR; **D:** incorreta, pois o reconhecimento da prescrição anterior à execução pode ser de ofício pelo juiz – Súmula 409/STJ; **E:** correta, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 6.830/1980. **RB**

„C., 01m9q9g

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Dentre outras situações, a execução fiscal poderá ser promovida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Conforme determina a lei que rege o processo executivo fiscal, à Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e

- (A) comercial.
- (B) penal.
- (C) financeira.
- (D) orçamentária.
- (E) administrativa.

Nos termos do art. 4º, § 2º, da LEF, à dívida ativa de qualquer natureza aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Por essa razão, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„V., 01m9q9g

(Procurador do Município/Cubatão-SP – 2012 – VUNESP) Em sede de medida cautelar fiscal, o requerido será citado para contestar o pedido, indicando as provas que pretenda produzir, no prazo de

- (A) 5 dias.
- (B) 10 dias.
- (C) 15 dias.
- (D) 30 dias.
- (E) 60 dias.

O prazo para contestação é de 15 dias, nos termos do art. 8º da Lei 8.397/1992. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

„C., 01m9q9g

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Considerando a situação hipotética que segue, assinale a alternativa correta.

Empresa atacadista do ramo de cosméticos costuma conceder a seus clientes descontos incondicionais nas vendas que realiza a clientes

varejistas. Em tais operações mercantis, sempre inclui base de cálculo do ICMS o valor dos aludidos descontos. Segundo o advogado da empresa, tais descontos incondicionais não integram a base de cálculo do ICMS. Diante disso, a empresa pretende propor ação judicial que lhe assegure para o futuro a não inclusão na base de cálculo do ICMS do valor dos descontos incondicionais. Nessa situação, assinale a assertiva correta.

- (A) É cabível ação declaratória, visto que, segundo o entendimento do STJ, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.
- (B) É cabível ação anulatória de débito fiscal, visto que, segundo o entendimento do STJ, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.
- (C) É cabível ação de consignação em pagamento, visto que, segundo o entendimento do STJ, os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.
- (D) Descabe qualquer ação judicial, visto que, segundo o STJ, é legítima a inclusão dos descontos incondicionais nas operações mercantis na base de cálculo do ICMS.

Antes do lançamento tributário, cabem ação declaratória de inexistência de obrigação tributária e mandado de segurança preventivo. No mérito, o valor dos descontos incondicionais não é incluído na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, a, da LC 87/1996 (somente os descontos concedidos sob condição compõem a base de cálculo) e da jurisprudência pacífica – Súmula 457/STJ. Por essas razões, a alternativa “A” é a correta. **RB**

„G. oirbaga

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa **correta**.

- I. De acordo com o entendimento do STJ, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
 - II. Conforme entendimento do STJ é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
 - III. O ajuizamento da ação anulatória de auto de lançamento não prescinde do depósito prévio do montante integral do crédito tributário.
 - IV. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
 - (B) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
 - (C) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
 - (D) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.

I: correta, conforme dispõe a Súmula 461/STJ; II: correta, nos termos da Súmula 460/STJ; III: incorreta, pois, apesar do disposto no art. 38 da Lei 6.830/1980, nos termos da Súmula Vinculante 28/STF “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”; IV: correta, nos termos da Súmula 213/STJ. **RB**

„G. oirbaga

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dada a situação hipotética a seguir, considerando o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa **correta**. A empresa GLOF Indústria de Cabos Elétricos Ltda., em agosto de 2005, foi notificada de auto de lançamento contra si lavrado em virtude de sonegação fiscal do ICMS que perpetrou em novembro de 2000. Em julho de 2008, ajuizou ação anulatória de auto de lançamento, mas não obteve tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Em novembro de 2009, aproveitando-se de lei estadual que autorizava parcelamento, firmou pedido de parcelamento do crédito tributário. No mesmo pedido, havia cláusula pela qual a empresa se confessava devedora do mencionado crédito tributário, reconhecendo sua liquidez e certeza. Entretanto pagou apenas a primeira parcela, em novembro de 2009, deixando sem pagamento as demais. Diante disso, em agosto de 2011, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal para a cobrança do crédito tributário. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa **correta**.

- (A) A ação de execução fiscal não poderia ter sido ajuizada, uma vez que ocorrida a decadência do direito de constituir o crédito tributário.
- (B) A ação de execução fiscal foi legitimamente ajuizada, uma vez que não decorrido o prazo de prescrição.
- (C) A ação de execução fiscal não poderia ter sido ajuizada, uma vez que consumada a prescrição da ação.
- (D) A ação de execução não poderia ter sido ajuizada em virtude do ajuizamento de ação anulatória do lançamento.

O fato gerador do tributo ocorreu em novembro de 2000, de modo que, em princípio, o lançamento pelo fisco, em face da inadimplência, poderia ter ocorrido já naquele ano. Assim, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para a constituição do crédito iniciou-se em 01.01.2001 e terminaria apenas em 01.01.2006. Não houve deca-

dência, portanto, já que o lançamento foi realizado antes, em agosto de 2005. A partir da constituição definitiva do crédito, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, que terminaria apenas em agosto de 2010, exceto se houvesse interrupção ou suspensão. A ação anulatória é irrelevante para a contagem, pois, inexistindo antecipação de tutela, depósito integral ou outra modalidade de suspensão da exigibilidade, não se suspendeu, tampouco, o prazo prescricional. A confissão da dívida feita em novembro de 2009 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN, ou seja, ele se reinicia. Entretanto, durante o parcelamento a exigibilidade do crédito fica suspensa (no caso, por aproximadamente um mês, até ser excluída do parcelamento, nos termos da legislação estadual). Por essas razões, é certo que a contagem do prazo prescricional reiniciou-se a partir da exclusão da contribuinte do programa de parcelamento, ocorrida após novembro de 2009 (a data exata da exclusão do parcelamento não é informada, mas isso é desnecessário para a solução do problema). Por tudo isso, não há dúvida que em agosto de 2011 não havia prescrição, sendo perfeitamente válida a execução fiscal, de modo que a alternativa “B” é a correta. **RB**

„G. oirbaga

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa correta relativa à previsão da Lei Federal nº 6.830/80:

- (A) A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui apenas o juízo da falência, da concordata, da liquidação e da insolvência;
- (B) Quanto ao responsável, a execução fiscal só poderá ser promovida, nos termos da lei, por dívidas tributárias, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas;
- (C) Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública;
- (D) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, abrange, exclusivamente, atualização monetária, juros e multa de mora;
- (E) A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma da lei 6.830/80, salvo apenas as hipóteses de mandado de segurança e ação repetitória.

A: incorreta, pois a competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive (e não apenas) o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário – art. 5º da Lei de Execuções Fiscais – LEF (Lei 6.830/1980); B: incorreta, pois a execução fiscal poderá ser promovida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado – art. 4º, V, da LEF; C: correta, conforme dispõe o art. 31 da LEF. É importante salientar, entretanto, que o crédito tributário não goza de preferência em relação a todas espécies de crédito no processo de falência – ver art. 186, parágrafo único, do CTN; D: incorreta, pois a dívida ativa, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato – art. 2º, § 2º, da LEF; E: incorreta, pois o art. 38 da LEF refere-se também à ação anulatória. **RB**

„G. oirbaga

(Procurador do Município/Sorocaba-SP – 2012 – VUNESP) Sobre a medida cautelar fiscal, é correto afirmar que

- (A) para sua concessão, é dispensável a prova literal da constituição do crédito fiscal.
- (B) sua decretação produzirá, de imediato, a indisponibilidade de todos os bens do requerido, independentemente do limite da satisfação da obrigação.
- (C) preenchidos os pressupostos e requisitos legais exigíveis, o juiz a concederá liminarmente, dispensada a Fazenda Pública de justificação prévia e prestação de caução.
- (D) do despacho que a conceder liminarmente caberá apelação.
- (E) da sentença que decretar a medida cautelar fiscal caberá apelação, com efeito suspensivo, salvo se o requerido oferecer garantia na forma estabelecida na lei que rege a matéria.

A: incorreta, pois, em regra, é indispensável a prova literal da constituição do crédito, para concessão da medida cautelar fiscal – art. 3º, I, da Lei 8.397/1992. Note, entretanto, que há duas hipóteses em que se admite a medida, independentemente da prévia constituição do crédito – art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.397/1992; B: incorreta, pois a indisponibilidade é limitada à satisfação da obrigação – art. 4º da Lei 8.397/1992; C: essa é a alternativa correta, conforme o art. 7º da Lei 8.397/1992; D: incorreta, pois, contra esse despacho cabe agravo de instrumento – art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.397/1992; E: incorreta, pois a apelação não terá efeito suspensivo, salvo oferecimento de garantia – art. 17 da Lei 8.397/1992. **RB**

„G. oirbaga

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Assinale a alternativa que apresenta afirmação em consonância com a lei que rege a execução fiscal.

- (A) A Dívida Ativa da Fazenda, compreendendo apenas a tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
- (B) A petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigida; o pedido

e o requerimento de citação.

- (C) O executado será citado para, no prazo de 15 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as normas estabelecidas em lei.
- (D) A garantia da execução, independentemente de ser promovida por meio de depósito em dinheiro, produz os mesmos efeitos da penhora e faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária.
- (E) O juízo, a requerimento da parte, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou parcialmente.

A: incorreta, pois a dívida ativa abrange não apenas a tributária, mas também a não tributária – art. 2º da LEF; **B:** correta, nos termos do art. 6º da LEF. A rigor, a petição inicial pode corresponder à própria CDA, nos termos do art. 6º, § 2º, da LEF; **C:** incorreta, pois o prazo para pagamento ou garantia do juízo é de apenas 5 dias, nos termos do art. 8º da LEF; **D:** incorreta, pois somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora – art. 9º, § 4º, da LEF; **E:** incorreta, pois essa comunicação é feita de ofício, ou seja, independe de requerimento da parte – art. 33 da LEF. **RB**

„G. ommeg

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) No que respeita ao mandado de segurança e seu respectivo procedimento, é correto afirmar que:

- (A) será concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
- (B) ao despachar a inicial, o juiz ordenará, dentre outras providências, que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, preste as informações.
- (C) da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá recurso de apelação.
- (D) nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão de julgamento.
- (E) os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, caso em que o prazo para conclusão dos autos não poderá exceder a 48 horas.

A: incorreta, pois é inviável a concessão de segurança, nesse caso, conforme o art. 5º, I, da Lei do Mandado de Segurança – LMS (Lei 12.016/2009). Importante salientar, entretanto, que o judiciário veda a simultaneidade do mandado de segurança e do processo administrativo, apenas. Se o sujeito passivo desiste do recurso ou deixa de apresentá-lo no prazo legal, há interesse processual para o *writ* – ver REsp 781.914/PA; **B:** incorreta, pois é de 10 dias o prazo para autoridade impetrada prestar as informações – art. 7º, I, da LMS; **C:** incorreta, pois contra essa decisão interlocutória cabe o agravo de instrumento, não a apelação – art. 7º, § 1º, da LMS; **D:** correta, conforme o art. 16 da LMS; **E:** incorreta, pois o mandado de segurança não tem prioridade sobre o *habeas corpus*. Ademais, o prazo para conclusão dos autos é de até 5 dias – art. 20, *caput* e § 2º da LMS. **RB**

„G. ommeg

(Procurador Federal – 2013 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Há hipóteses em que é permitido à administração tributária ajuizar medida cautelar fiscal sem a prévia constituição de crédito tributário.

Correta, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.397/1992, cabendo a cautelar fiscal antes da constituição do crédito excepcionalmente nas hipóteses em que o devedor (i) notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros ou (ii) aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei. **RB**

„G. ommeg

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) A Fazenda Nacional propôs execução fiscal em janeiro de 2012, em face do Sr. X, por dívida do IRPF do ano-base 1999, no valor de R\$ 1.000.000,00, cujo crédito fora inscrito na dívida ativa em dezembro de 2004. À vista disso, em fevereiro de 2012, o Sr. X foi surpreendido pelo mandado de citação para que, no prazo de 5 dias, efetue, na forma prevista na Lei de Execução Fiscal, o pagamento da referida dívida ou garanta a execução. Sabe-se que, em março de 2001, o contribuinte fora devidamente notificado pela Secretaria da Receita Federal para pagamento ou oferecimento de defesa quanto ao aludido crédito tributário, e, apesar de ter optado pelo oferecimento de defesa e recurso administrativo, em tempo hábil, houve, em outubro de 2004, o trânsito em julgado administrativo com decisão final irreformável no sentido de manter o auto de infração e, consequentemente, manter a cobrança do aludido crédito tributário. Nesse caso, com base nos argumentos jurídicos e econômicos pertinentes à situação posta em debate, a defesa mais apropriada aos interesses do executado em face da execução proposta consiste em

- (A) ação anulatória
- (B) impugnação fiscal

- (C) exceção de pré-executividade
- (D) recurso voluntário
- (E) embargos do devedor

No caso em exame, ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança judicial do crédito tributário em abril de 2010 (a constituição definitiva do crédito ocorreu em outubro de 2004 – marco inicial do prazo prescricional; em dezembro houve a inscrição em dívida ativa, que determina a suspensão da prescrição por 180 dias, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80; o lapso voltou a correr, portanto, em junho de 2010; como já havia passado dois meses, operou-se a prescrição em abril de 2010). Como a prescrição, atualmente, é matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a doutrina e a jurisprudência aceitam o oferecimento de exceção de pré-executividade para requerer sua decretação independentemente de garantia do juízo. **RB**

„G. ommeg

(Procurador da República – 24º) Estado da Federação move ação declaratória de legitimidade ativa exclusiva contra outro estado, para exigência do ICMS sobre importação de álcool carburante, realizada por empresa pública federal. Consta que a entrada física do álcool carburante, no território brasileiro, deu-se no Estado-réu, com destino ao estabelecimento importador situado no Estado-autor para, posteriormente, ser transportado e comercializado em uma terceira unidade federativa. Esta ingressou na lide, postulando ver reconhecida sua titularidade da exação fiscal, afastando a das partes *ex adversa*. No caso concreto o sujeito ativo do imposto:

- (A) concentra-se no Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro, dado que relevante a entrada física da mercadoria;
- (B) é o terceiro Estado em que se dá a comercialização do álcool carburante;
- (C) é a pessoa política em que estiver localizado o estabelecimento importador;
- (D) sofre limitação à competência tributária porquanto a empresa pública federal é beneficiária de imunidade, descabendo a cobrança do tributo.

Nos termos da lei, o ICMS na importação será devido para o Estado onde se localiza o estabelecimento do destinatário (CF, art. 155, § 2º, IX, a); **A, B e D:** incorretas.

„G. ommeg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com relação ao que dispõe a Lei Complementar n.º 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assinale a opção correta.

- (A) O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação de impostos e contribuições sociais, de empresa de pequeno porte incluída no Simples Nacional não exclui a incidência do imposto sobre serviços nem a do ICMS, que deverão ser pagos separadamente, sendo a possibilidade de unificação restrita a impostos da União.
- (B) O ato de desenquadramento de sociedade simples como empresa de pequeno porte implica restrições a contratos que tenham sido anteriormente firmados pela empresa.
- (C) A microempresa optante do SIMPLES Nacional poderá utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.
- (D) A empresa de pequeno porte que pretenda participar de licitação pública deverá comprovar a regularidade fiscal para efeito de recebimento de sua proposta.
- (E) Empresa de pequeno porte que requerer o arquivamento, nos órgãos de registro, de seus atos constitutivos estará dispensada da prova de quitação, de regularidade ou de inexistência de débito referente a tributo de qualquer natureza para a realização do referido arquivamento.

A: incorreto, pois o Simples Nacional engloba os seguintes tributos: IRPJ, IPI, CSSL, COFINS, PIS/PASEP, Contribuição sobre folha, ICMS e ISS (LC 123/2005, art. 13); **B:** incorreto, pois o desenquadramento não gera efeitos retroativos, mantendo-se válidos os contratos anteriormente firmados (LC 123/2005, art. 3º, § 3º); **C:** incorreto, pois há vedação expressa na lei acerca da utilização de recursos a título de incentivo fiscal pelas EPP e ME (LC 123/2005, art. 24); **D:** incorreto, pois há previsão legal de exigência de tal regularidade para as pequenas empresas somente no momento de assinatura do contrato, não como requisito para a participação na licitação, como forma de estímulo a seu desenvolvimento (LC 123/2005, art. 42); **E:** correto, pois há a previsão legal expressa de dispensa de uma série de obrigações formais normalmente exigidas, como forma de facilitar e estimular as pequenas empresas (LC 123/2005, art. 9º, § 1º). **FC**

„G. ommeg

18. TEMAS COMBINADOS E OUTRAS MATÉRIAS

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2013) Nos termos da legislação e da jurisprudência em vigor, a fiscalização da Receita Federal do Brasil considera ocorrido crime contra a ordem tributária quando ela identifica omissão de informação ou prestação de declaração falsa à autoridade fazendária. Considere que o contribuinte, no prazo legal, apresente declaração de inconformidade, pleiteando a completa anulação do auto de infração. Se indeferido o pedido e na pendência de julgamento de recurso ao

CARF, a esse respeito, indique a única resposta correta:

- deve o Ministério Público Federal propor, de imediato, a competente ação penal, para evitar a prescrição da punibilidade;
- deve o Ministério Público Federal aguardar a decisão definitiva do procedimento administrativo antes de propor a competente ação penal;
- considerando a absoluta independência dos processos administrativo tributário e judicial criminal, nada obsta a propositura de ação penal até mesmo antes da defesa administrativa;
- somente o pagamento imediato do tributo apurado no auto de infração, com todos os seus acréscimos legais, pode ser causa impeditiva da propositura da competente ação criminal;
- deve o Ministério Público Federal propor, de imediato, a competente ação penal, para evitar a decadência.

A, C, D e E: incorretas, pois, considerando-se que a existência do crime depende da higidez da atuação fiscal, questionada administrativamente, não há causa para a propositura da ação, sendo que o prazo prescricional está suspenso – ver HC 87.115/SP-STF; **B:** correta, conforme comentário à alternativa anterior. **RB**

„B. ojuradeg

(Magistratura/PR – 2013 – UFPR) A respeito da obrigação tributária, avalie se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A obrigação tributária, assim como o lançamento e o crédito, deve ser objeto de lei complementar estabelecidora de normas gerais em matéria de legislação tributária.
- () Mesmo diante de sua inobservância, a obrigação tributária acessória mantém a sua natureza jurídica, deixando de se converter em obrigação principal inclusive em relação às penalidades pecuniárias.
- () O fato gerador (fato jurídico tributário e/ou fato impositivo) da obrigação tributária principal corresponde à situação definida na lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
- () O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
- () Não são solidariamente obrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- V – F – V – F – F.
- F – V – F – V – V.
- F – F – V – F – V.
- V – V – F – V – F.

1: verdadeira. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, que vinculam todos os entes tributantes no exercício da competência tributária (art. 146, III, CF/1988); **2:** falsa, pois o descumprimento de obrigação acessória pode implicar em imposição de multa, caracterizadora de obrigação tributária principal (art. 113, § 3º, do CTN); **3:** verdadeira, pois trata-se de expressa definição legal (art. 114 do CTN); **4:** falsa, pois relação pessoal e direta com o fato gerador é característica do contribuinte (art. 121, I e II, do CTN); **5:** falsa, pois a lei estabelece solidariedade entre as pessoas que tenham interesse comum no fato gerador (art. 124, I, do CTN). **FC**

„A. ojuradeg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Analise as afirmativas a seguir.

- Trata-se de uma imposição constitucional a não cumulatividade do ICMS.
- À exceção do ICMS e impostos de importação e exportação, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica.
- Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
- O simples pedido de parcelamento do débito fiscal importa em interrupção da prescrição.
- A execução fiscal não se sujeita a concurso de credores ou habilitação.
- É prevista legalmente a possibilidade de reconhecimento de ofício de prescrição intercorrente na execução fiscal.

Estão corretas as afirmativas

- I, II e VI, apenas.
- II, III, IV e V, apenas.
- I, III, IV, V e VI, apenas.
- I, II, III, IV, V e VI.

I: correto, pois expressa previsão constitucional (CF, art. 155, § 2, II); **II:** incorreto, pois a CF veda a incidência de qualquer outro imposto, não tributo (CF, art. 155, § 3); **III:** correto, pois o IPTU é um imposto municipal, cabendo, pois, a lei municipal a definição dos sujeitos ativo e passivo; **IV:** correto, pois com a mera realização do pedido, suspende-se a exigibilidade, que assim permanecerá até o cumprimento total ou rompimento dos pagamentos; **V:** correto, pois há previsão expressa na legislação da não sujeição do credor tributário a concurso de credores (CTN, art. 187); **VI:** correto, pois a Lei de Execuções Fiscais expressamente reconhece tal possibilidade (Lei 6.830/8, art. 40). **FC**

„C. ojuradeg

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- Para o conceito de Taxa, segundo o explicitado no Código Tributário Nacional, os serviços públicos são específicos quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.
 - A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte.
 - A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
 - A responsabilidade tributária é excluída pela denúncia espontânea da infração, mesmo a realizada após medida de fiscalização, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
 - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
- Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
 - Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreto, pois o aso considerados serviços específicos aqueles que possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas e divisíveis, aqueles que possam ser suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários (CTN, art. 79); **II:** correto, pois a capacidade tributária ativa é passível de delegação, o que não significa delegação da competência (CTN, art. 7º); **III:** correto, pois trata-se da definição geral de responsabilidade tributária prevista na lei (CTN, art. 128); **IV:** incorreto, pois a denúncia espontânea somente pode ser feita anteriormente ao início de qualquer medida de fiscalização por parte da administração (CTN, art. 138); **V:** correto, pois trata-se do prazo específico previsto na lei para o chamado lançamento por homologação (CTN, art. 150, § 4º). **FC**

„C. ojuradeg

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- O parcelamento é uma das formas de se suspender a exigibilidade do crédito tributário.
 - O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
 - Segundo entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
 - Segundo entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O lançamento é ato administrativo vinculado e obrigatório.
- Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
 - Todas as assertivas estão corretas.

I: correto, por expressa previsão legal (CTN, art. 151); **II:** correto, por expressa previsão legal, lembrando que, em caso de falência, a ordem de prioridade é alterada (CTN, art. 186); **III:** correto, pois alteração de data de pagamento não implica em aumento ou instituição de tributo (STF, Súmula 669); **IV:** correto, conforme expresso entendimento jurisprudencial (STJ, Súmula 392); **V:** correto, pois tratar-se da expressa definição legal (CTN, art. 142). **FC**

„C. ojuradeg

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os itens seguintes, a respeito do Sistema Tributário Nacional.

- Lei genérica municipal, estadual ou federal pode determinar a con-

cessão de subsídio ou isenção fiscal.

- (2) A concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor depende de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária.
- (3) Os municípios podem conceder incentivos fiscais referentes ao ICMS.
- (4) Os estados e o DF podem estabelecer alíquotas internas de ICMS inferiores às previstas para as operações interestaduais.

1: incorreta, pois os benefícios fiscais, em especial isenções e subsídios fiscais, dependem de lei específica, nos termos do art. 150, § 2º, da CF; 2: incorreta, pois a isenção relativa ao IPVA é concedida por lei estadual ou distrital, sem necessidade de prévia aprovação de qualquer órgão nacional. Apenas em relação ao ICMS é que se exige prévia aprovação do benefício por convênio interestadual – art. 155, § 2º, XII, g, da CF; 3: incorreta, pois o ICMS é da competência estadual, sendo que os benefícios são concedidos por cada Estado e pelo Distrito Federal, precedidos de aprovação por convênio interestadual, nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, da CF; 4: incorreta, pois, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal por meio de convênio, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais – art. 155, § 2º, VI, da CF. **RB**

Gabbario 1E, 2E, 3E, 4E

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Dadas as assertivas, assinale a alternativa correta.

- I. A competência tributária pode ser delegada pelos entes públicos.
 - II. A capacidade ativa tributária identifica-se com o poder de arrecadar e fiscalizar tributos.
 - III. De acordo com o entendimento do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
 - IV. Não pode haver, segundo o entendimento do STJ, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente quando a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos administrativos competentes.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(B) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
(C) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
(D) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.

I: incorreta, pois a competência tributária (= competência para legislar acerca dos tributos) é indelegável – art. 7º do CTN; II: correta, pois a capacidade ativa tributária refere-se exatamente à ocupação do polo ativo da obrigação tributária; III: correta, nos termos da Súmula 430/STJ; IV: incorreta, pois, nesse caso, há presunção de dissolução irregular, que implica responsabilidade dos administradores, nos termos do art. 135 do CTN – Súmula 435/STJ. **RB**

Gabbario 3C, 4C

(Advogado – CEF – 2012 – CESGRANRIO) Em relação aos serviços bancários disponibilizados pela Caixa Econômica Federal (CEF) aos seus clientes, tais como: serviços relacionados a cobranças, custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários, compensação de cheques e títulos quaisquer, dentre outros, sabe-se, com base no atual sistema jurídico tributário, que a CEF

- (A) é alcançada pela incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos Municípios, mas, por se tratar de instituição financeira regida pelas normas de direito público, se exonera da incidência do imposto sobre serviços relativos às suas atividades bancárias.
- (B) é alcançada pela incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos Municípios, com base na lei aplicável à espécie, visto que a ela não se aplica à imunidade tributária recíproca.
- (C) goza de isenção fiscal relativa ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, em qualquer hipótese, por se tratar de empresa pública.
- (D) goza de imunidade tributária recíproca, visto se equiparar às autarquias e fundações públicas no que se refere aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
- (E) goza de imunidade tributária recíproca em relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos Municípios.

Os serviços bancários estão incluídos dentre as prestações que constituem o fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), nos termos da Lei Complementar nº 116/2003 (item 15 da lista de serviços). A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública no exercício de atividade econômica em sentido estrito em concorrência com outras pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, ela não se beneficia da imunidade tributária recíproca diante da proibição expressa constante no art. 173, § 2º, da CF. **HS**

Gabbario 8E

(Cartório/SP – 2012 – VUNESP) Sobre emolumentos cobrados pelos oficiais e notários pelos atos praticados, de acordo com a Lei Paulista n. 11.331/2002, é correto afirmar que:

- (A) O Banco Central do Brasil não paga a parcela de emolumentos

devida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça.

- (B) A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP é isenta do pagamento da parcela de emolumentos devida ao Estado.
- (C) A Universidade de São Paulo – USP apenas paga a parcela dos emolumentos devida ao notário/tabelião.
- (D) A Prefeitura Municipal de Campinas não paga qualquer quantia a título de emolumentos nos atos notariais.

A: correta, pois o Bacen é autarquia federal, abrangida pela isenção prevista no art. 8º da Lei SP 11.331/2002; B: incorreta, pois a isenção não abrange empresas públicas e sociedades de economia mista; C: incorreta, pois o Estado de SP e suas autarquias (caso da USP) são isentas de emolumentos – art. 8º, parágrafo único, da Lei SP 11.331/2002; D: incorreta, pois a isenção do art. 8º da Lei SP 11.331/2002 abrange apenas as parcelas dos emolumentos destinadas ao Estado, à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, ao custeio dos atos gratuitos de registro civil e ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (a parcela que corresponde à receita dos notários e registradores é devida). **RB**

Gabbario 1A

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Considerando as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar, **EXCETO** que:

- (A) O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.
- (B) É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.
- (C) É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
- (D) A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

A: correta, conforme a jurisprudência atual do STJ, que cancelou a Súmula 152 daquela Corte; B: correta, nos termos da Súmula Vinculante 31 do STF; C: correta, nos termos da Súmula Vinculante 28 do STF; D: incorreta, devendo ser indicada, pois essa taxa é constitucional, nos termos da Súmula Vinculante 29 do STF. **RB**

Gabbario 1D, 2D

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Conforme a Lei 15.424, de 30/12/2004, os emolumentos incluem, **EXCETO**:

- (A) Protocolo, arquivamento e gestões necessárias ao ato notarial e de registro.
- (B) Despesas postais e publicações, exceto quando expressamente ressalvadas nas tabelas.
- (C) Utilização de sistema de computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios de armazenamento e reprodução de dados.
- (D) Traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões essenciais à realização do ato notarial ou de registro.

A: incorreta, devendo ser indicada, pois o art. 7º, I, da Lei MG 15.424/2004, que apontava esses atos, foi modificado para prever traslado, anotações e comunicações determinadas por lei, diligências e gestões essenciais à realização do ato notarial ou de registro; B, C e D: corretas, nos termos do art. 7º da Lei MG 15.424/2004. **RB**

Gabbario 1A

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) A Lei 15.424, de 30/12/2004, veda ao notário e ao registrador, **EXCETO**:

- (A) Cobrar qualquer importância a título de despesa com serviço de despachante.
- (B) Conceder desconto remuneratório de emolumentos ou de valores da taxa de fiscalização judiciária.
- (C) Cobrar as quantias relativas às certidões porventura fornecidas na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro.
- (D) Cobrar do usuário emolumentos por ato retificador ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro.

A, B e D: corretas, pois esses atos são vedados ao notário e ao registrador pelo art. 16 da Lei MG 15.424/2004; C: incorreta, devendo ser indicada, pois, na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro, os valores recebidos serão restituídos ao usuário, mas devem ser deduzidos as quantias relativas às certidões porventura fornecidas – art. 9º da Lei MG 15.424/2004. **RB**

Gabbario 1D

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Relativamente às condições instituídas para a aposentadoria do servidor integrante do Regime Próprio da Previdência Social, insertas na Lei Complementar n. 64, de 25 de março de 2002, é correto afirmar que:

- (A) É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
- (B) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a doze meses.
- (C) O tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, será comprovado mediante declaração pelo próprio segurado, na forma prevista

na legislação em vigor.

- (D) O tempo de contribuição que tiver servido de base para aposentadoria concedida pelo RGPS ou por outro regime próprio de previdência poderá ser contado para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social.

A: correta, até porque a contagem de tempo de contribuição fictício é expressamente vedada pelo art. 40, § 10, da CF – art. 8º, § 1º, da Lei Complementar MG 64/2002; **B:** incorreta, pois a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses – art. 13 da Lei Complementar MG 64/2002; **C:** incorreta, pois o tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, será comprovado mediante certidão expedida pelo órgão competente, na forma prevista na legislação em vigor – art. 12 da Lei Complementar MG 64/2002; **D:** incorreta, pois não será contado para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social o tempo de contribuição que tiver servido de base para aposentadoria concedida pelo RGPS ou por outro regime próprio de previdência – art. 11 da Lei Complementar MG 64/2002. **RB**

„A., oµpeqeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é **correto** afirmar que:

- (A) É cabível o Mandado de Segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
(B) A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
(C) Os descontos incondicionais nas operações mercantis se incluem na base de cálculo do ICMS.
(D) É legal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

A: incorreta, pois, nos termos da Súmula 460 do STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte; **B:** correta, nos termos da Súmula 436 do STJ; **C:** incorreta, pois os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS – Súmula 457 do STJ; **D:** incorreta, pois a Súmula 431 do STJ dispõe que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. **RB**

„B., oµpeqeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Conforme expressa previsão da Lei 15.424, de 30/12/2004, são isentos de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária, **EXCETO**:

- (A) Caso de interesse da União, nos termos do Decreto-lei Federal n. 1.537, de 13 de abril de 1977.
(B) Penhora ou arresto, nos termos do inciso IV do artigo 7º da Lei Federal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(C) Cumprimento de mandado expedido em favor de beneficiário da justiça gratuita, apurado pela Lei Federal n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, nos processos relativos a ações de separação judicial e divórcios.
(D) Caso de autenticidade de documento e de registro de atos constitutivos, inclusive alterações, de entidade de assistência social assim reconhecida pelo Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho Estadual de Assistência Social, nos termos da Lei 12.262, de 23 de julho de 1996, observado o disposto no § 3º do art. 20.

A, B e D: corretas, conforme o art. 20, I, II e IV, da Lei MG 15.424/2004; **C:** incorreta, devendo ser indicada, pois não há isenção no caso de ações de separação judicial e divórcios. **RB**

„C., oµpeqeq

(Cartório/MG – 2012 – FUMARC) Relativamente à pensão por morte decorrente de morte presumida, inserta na Lei Complementar n. 64, de 25 de março de 2002, **NÃO** é correto afirmar que:

- (A) Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus a pensão provisória, a partir do requerimento, independentemente da declaração judicial.
(B) O beneficiário da pensão por morte presumida obriga-se a firmar, anualmente, declaração relativa à permanência do caráter presumido da morte do servidor, até que a autoridade judiciária declare definitiva a sucessão.
(C) Declarada judicialmente a morte presumida do segurado, será concedida a pensão provisória a seus dependentes, a partir da data da declaração.
(D) Os dependentes farão jus à pensão a partir da data de falecimento do segurado.

A: incorreta, devendo ser indicada, pois a pensão provisória, no caso, é possível a partir da data do sinistro (não do requerimento) – art. 21, § 1º, da LC MG 64/2002; **B, C e D:** corretas, nos termos do art. 21 da LC MG 64/2002. **RB**

„A., oµpeqeq

(Cartório/RJ – 2012) Acerca das discussões no STF sobre constitucionalidade no âmbito tributário, analise as assertivas abaixo.

- I. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qual-

quer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis.

- II. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
III. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, II e III.
(E) III, apenas.

I: correta, conforme a Súmula Vinculante 31 do STF; **II:** correta, nos termos da Súmula Vinculante 29 do STF; **III:** correta, conforme a Súmula Vinculante 28 do STF. Por essas razões, a alternativa “D” é a correta. **RB**

„D., oµpeqeq

(Cartório/RN – 2012 – IESIS) Assinale a alternativa correta:

- (A) A adoção do Simples Nacional é compulsória para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.
(B) A empresa que aufera, em cada ano-calendário anterior, receita bruta igual ou inferior a R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões e seiscientos mil reais) pode optar pelo Simples Nacional.
(C) A arrecadação dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional é realizada de forma discricionária.
(D) Compete a Lei Complementar a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte.

A: incorreta, pois a adoção do Simples Nacional é sempre facultativa para o contribuinte – art. 146, parágrafo único, I, da CF; **B:** incorreta, pois o limite atual é de R\$ 3,6 milhões – art. 3º, II, da LC 123/2006; **C:** incorreta, pois a arrecadação de tributos é sempre realizada de forma vinculada, ou seja, não há margem para análise de conveniência e oportunidade pela administração – art. 3º do CTN; **D:** correta, nos termos do art. 146, III, d, da CF. **RB**

„D., oµpeqeq

(Cartório/SC – 2012) Para a fixação do valor dos emolumentos, a Lei dos Estados e do Distrito Federal levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras:

- I. Os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão expressos em moeda corrente do País.
II. Os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato.
III. É vedado classificar os atos específicos de cada serviço em atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro. Os atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro terão seus emolumentos fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais se enquadrará o valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.
IV. Os emolumentos cobrados em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro terão seus valores reduzidos em 70% do valor fixado para o ato válido.
(A) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
(B) Somente as proposições I e II estão corretas.
(C) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
(D) Somente as proposições II e III estão corretas.
(E) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 2º, I, da Lei 10.169/2000; **II:** correta, conforme o art. 2º, II, da Lei 10.169/2000; **III:** incorreta, pois os atos específicos de cada serviço são classificados em atos relativos a situações jurídicas (i) sem conteúdo financeiro e (ii) com conteúdo financeiro – art. 2º, III, a e b, da Lei 10.169/2000; **IV:** incorreta, pois é vedado cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro – art. 3º, IV, da Lei 10.169/2000. **RB**

„B., oµpeqeq

(Cartório/SC – 2012) De acordo com a Lei n. 8.212/1991:

- I. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
II. A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso dos menos favorecidos economicamente às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
III. A Previdência Social tem por fim assegurar a todos, universal e

igualmente, meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

- IV. A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, mediante contribuição à Seguridade Social.
- (A) Somente a proposição I está correta.
(B) Somente as proposições I e II estão corretas.
(C) Somente a proposição III está correta.
(D) Somente as proposições I e IV estão corretas.
(E) Somente as proposições II e IV estão corretas.

I: correta, pois reflete o disposto no art. 194 da CF; II: incorreta, pois o acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação deve ser universal e igualitário – art. 196 da CF; III: incorreta, pois a previdência social tem caráter contributivo – art. 201 da CF; IV: incorreta, pois a assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social – art. 203 da CF. **RB**

Gab. Direito

(Cartório/SC – 2012) De acordo com a Constituição Federal, a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

- I. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; a receita ou o faturamento; o lucro.
 - II. Do trabalhador, não incidindo sobre os demais segurados da previdência social, ressalvadas a contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social.
 - III. Sobre a receita de concursos públicos de provas ou de provas e títulos.
 - IV. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
- (A) Somente as proposições I e IV estão corretas.
(B) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
(C) Somente as proposições II e III estão corretas.
(D) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
(E) Somente as proposições III e IV estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 195, I, da CF; II: incorreta, pois não apenas os trabalhadores, mas também os demais segurados da previdência social sujeitam-se às contribuições sociais, que não incidem sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social – art. 195, II, da CF; III: discutível. Claramente a examinadora indicou a alternativa como incorreta porque o art. 195, III, da CF prevê a incidência da contribuição social sobre receita de concursos de prognósticos (loterias), e não concursos públicos. Ocorre que pode incidir contribuição social sobre a receita da empresa que promove esses concursos públicos, nos termos do art. 195, I, b, da CF; IV: correta, nos termos do art. 195, IV, da CF. **RB**

Gab. Direito

(Procurador da República – 2013) É certo afirmar que:

- (A) A capacidade contributiva, ao lado da propriedade, como princípio, fundamenta a vedação do confisco;
(B) A multa fiscal insere-se no âmbito conceitual da definição normativa de tributo;
(C) Nas hipóteses, em matéria tributária, das exceções ao princípio da anterioridade, desde que presente o caráter de urgência e relevância, pode ser instituído tributo mediante Medida Provisória;
(D) A exportação para o exterior, assim considerada a saída do produto nacional ou nacionalizado, para fins de incorporação ou não à economia interna de outro país, configura hipótese de incidência do Imposto sobre a Exportação.

A: correta, pois o princípio que veda o efeito confiscatório dos tributos refere-se à impossibilidade de supressão da propriedade privada em patamar excessivo, observada a capacidade econômica do contribuinte – ver ADI 2.010-MC/DF; B: incorreta, pois o tributo jamais decorre de fato ilícito, exatamente o oposto da multa, que é sempre sanção por ilícito – art. 3º do CTN; C: incorreta, pois há tributos que são exceção ao princípio da anterioridade, mas que, ao mesmo tempo, somente podem ser instituídos por lei complementar federal (empréstimo compulsório em caso de despesa extraordinária, outras contribuições sociais não previstas expressamente na CF/1988), sendo que a medida provisória não pode substituir essa espécie de lei – art. 62, § 1º, III, da CF/1988; D: incorreta, pois há exportação quando existe ao menos possibilidade de incorporação do bem à economia interna de outro país (os bens da empresa aérea que leva passageiros ao exterior, por exemplo, não se sujeitam ao imposto de exportação, em princípio). **RB**

Gab. Direito

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2013 – CESPE) Considerando as disposições constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta.

- (A) Tributos de caráter extrafiscal, pela sua própria natureza, podem constituir sanção de atos ilícitos praticados pelo contribuinte.
(B) Desequilíbrios na concorrência podem ser prevenidos pela adoção de critérios especiais de tributação, nos termos constitucionais.
(C) Emenda constitucional proibiu os municípios brasileiros de instituir contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, tendo admitido, porém, a utilização de taxas com essa finalidade.
(D) A imunidade consignada a templos de qualquer culto abrange seu patrimônio, sua renda e seus serviços, independentemente da finalidade essencial dessas entidades.
(E) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados avaliar, periodicamente, a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional.

A: incorreta, pois o tributo jamais é sanção por ato ilícito – art. 3º do CTN; B: correta, nos termos do art. 146-A da CF/1988; C: incorreta, pois, considerando a jurisprudência que vedava a taxa em relação à iluminação pública, o constituinte derivado incluiu o art. 149-A na CF/1988, prevendo a contribuição para custeio do serviço; D: incorreta, pois abrange apenas o patrimônio, a renda e os serviços vinculados a suas finalidades essenciais – art. 150, § 4º, da CF/1988; E: incorreta, pois essa é uma competência expressa do Senado Federal – art. 52, XV, da CF/1988. **RB**

Gab. Direito

(Procurador da República – 25º) Indique a alternativa correta:

- (A) com o pagamento, no lançamento por homologação, pode ser considerado definitivamente extinto o crédito tributário;
(B) se não houver antecipação de pagamento, não há falar-se em lançamento por homologação, mas, sim, falar-se em lançamento de ofício;
(C) o pagamento de débito tributário prescrito não propicia direito à restituição conquanto houver perecido a ação, permanece íntegro o direito material subjacente;
(D) é admissível o benefício da denúncia espontânea no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação quando o contribuinte, declarada a dívida, efetua o pagamento, embora a destempo.

A: incorreta, pois o pagamento antecipado, no lançamento por homologação, somente extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação, o que significa, nos termos da lei, que tal pagamento deve ser confirmado pela análise da Administração (CTN, art. 150, § 1º); B: correta em termos, pois nesse caso, a Administração deveria realizar o lançamento substitutivo, com a constituição da multa e juros. Contudo, nos termos da interpretação do STJ, para os tributos declarados e não pagos, os valores poderão ser imediatamente inscritos em dívida, sem a necessidade de lançamento formal (Súmula 430 do STJ); C: incorreta, pois prescrição, no Direito Tributário, está prevista como causa de extinção do próprio crédito tributário, implicando na caracterização de pagamento indevido, no caso de pagamento de crédito prescrito (CTN, art. 156, V); D: incorreta, pois nos termos do entendimento da jurisprudência, não será cabível denúncia espontânea nesses casos (Súmula 360 do STJ).

Gab. Direito

(Procurador da República – 24º) A municipalidade celebrou, em outubro de 2001, acordo de dação em pagamento, por meio do qual o contribuinte devedor transferiu ao ente público alguns imóveis, restando, então, extintos os débitos de IPTU sobre esses e outros imóveis, referentes aos exercícios de 1998 a 2000, inclusive. Houve omissão quanto aos débitos de IPTU do exercício de 2001. Em janeiro de 2007, a Fazenda Municipal deu-se pela omissão e efetivou o lançamento. Indique a opção correta, no caso:

- (A) os imóveis passaram, em 2001, a pertencer ao Município, de consequência, não há que cobrar do ex proprietário a título de IPTU atinente àquele ano de 2001;
(B) o prazo de 5 (cinco) anos para a efetivação do lançamento do IPTU inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja, no caso concreto, conta-se o prazo de caducidade a partir do 1º (primeiro) dia do ano de 2002, vindo o Município a decair do direito de lançar o imposto em dezembro de 2006;
(C) tratando-se de fato gerador por homologação tácita ou expressa, enquanto esta não ocorrer, no prazo de 5 (cinco) anos, não há cogitar de caducidade do direito de constituir o crédito tributário;
(D) com a celebração do acordo de dação em pagamento, em outubro de 2001, para quitar débitos do IPTU, presume-se incluído o tributo referente ao exercício daquele ano, posto o fato gerador ocorreria no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2001, antes, pois, do acordo.

A: incorreta, pois a eventual alienação não desonera o antigo proprietário (CTN, art. 130); B: correta, pois o IPTU é um tributo cuja decadência é contada do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, que, no caso descrito no problema, foi em 2001. Assim, em 31 de dezembro de 2006, chega ao final do prazo para a notificação do eventual lançamento (CTN, art. 173, I); C: incorreta, pois se trata de tributo sujeito

14. DIREITO FINANCEIRO

Henrique Subi e Robinson Barreirinhas*

1. PRINCÍPIOS E NORMAS GERAIS

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) A Lei nº 4.320/1964 estabelece, em seu art. 5, que a Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o caso de programas especiais de trabalho mencionados no seu artigo 20 e seu parágrafo único. Essa disposição da Lei está em consonância com o princípio orçamentário da

- (A) exclusividade.
- (B) unidade orçamentária.
- (C) discriminação.
- (D) não afetação de receitas.
- (E) programação.

A: incorreta, pois o princípio da exclusividade indica que a Lei Orçamentária Anual – LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, admitindo-se a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito – art. 165, § 8º, da CF; **B:** incorreta, pois, segundo a unidade orçamentária, a LOA refere-se a um único ato normativo, compreendendo os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social – art. 165, § 5º, da CF e art. 1º da Lei 4.320/1964. Ademais, cada esfera de governo (União, Estados, DF e Municípios) terá uma única LOA para cada exercício, o que também é indicado como princípio da unidade; **C:** correta. O princípio da especificação, especialização ou discriminação indica que a LOA deve indicar pormenorizadamente receitas e despesas, não cabendo dotações globais ou ilimitadas – art. 167, VII, da CF e art. 5º da Lei 4.320/1964; **D:** incorreta, pois a não afetação refere-se à proibição de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, com as exceções previstas no art. 167, IV, da CF (ademais, os arts. 80 e 82 do ADCT preveem outras hipóteses de vinculação de receitas de impostos específicas); **E:** incorreta, pois programação orçamentária não é princípio, mas apenas o planejamento da execução orçamentária durante o exercício, com cronograma de desembolsos. **RB**

Gabarrito

Veja a seguinte tabela com os mais importantes princípios orçamentários, para estudo e memorização:

Princípios orçamentários	
Anualidade	A lei orçamentária é anual (LOA), de modo que suas dotações orçamentárias referem-se a um único exercício financeiro – art. 165, § 5º, da CF
Universalidade	A LOA inclui todas as despesas e receitas do exercício – arts. 3º e 4º da Lei 4.320/1964
Unidade	A LOA refere-se a um único ato normativo, compreendendo os orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade social – art. 165, § 5º, da CF e art. 1º da Lei 4.320/1964. Ademais, cada esfera de governo (União, Estados, DF e Municípios) terá uma única LOA para cada exercício, o que também é indicado como princípio da unidade
Exclusividade	A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, admitindo-se a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito – art. 165, § 8º, da CF
Equilíbrio	Deve haver equilíbrio entre a previsão de receitas e a autorização de despesas, o que deve também ser observado na execução orçamentária. Isso não impede a realização de superávits – ver art. 48, b, da Lei 4.320/1964 e art. 31, § 1º, II, da LRF (LC 101/2000)

* Legenda:
HS: Henrique Subi
RB: Robinson Barreirinhas

Especificação, especialização ou discriminação	Deve haver previsão pormenorizada de receitas e despesas, não cabendo dotações globais ou ilimitadas – art. 167, VII, da CF e art. 5º da Lei 4.320/1964
Unidade de tesouraria	As receitas devem ser recolhidas em caixa único, sendo vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais – art. 56 da Lei 4.320/1964
Não afetação ou não vinculação da receita dos impostos	É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, com as exceções previstas no art. 167, IV, da CF

2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E PLANO PLURIANUAL – PPA

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) O respeito às contas públicas (receitas e despesas) ganhou destaque no final do início do século XXI como medida de eficiência e de democrática repartição do tesouro federativo para as multifárias ações do Estado. Enquanto as leis tributárias cuidam em arrecadar, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem o especial obséquio de distribuir os valores arrecadados, vinculando o administrador neste propósito. A propósito da Lei Complementar 101/00, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) a lei de diretrizes orçamentárias dos entes federados deverá conter demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas fixados no plano plurianual e lei orçamentária anual.
- (B) a lei de diretrizes orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
- (C) deve integrar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
- (D) o projeto de lei orçamentária anual deve conter reserva de contingência, cuja forma e o montante, definido com base na receita líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

A: incorreto, devendo ser assinalado, pois é a lei orçamentária anual que será elaborada de forma a ser compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes (LRF, art. 5º); **B:** correto, por expressa previsão legal (LRF, art. 4º, §3º); **C:** correto, por expressa previsão legal (LRF, art. 4º, § 1º); **D:** correto, por expressa previsão legal (LRF, art. 5º, III). **RB**

Gabarrito

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere aos orçamentos e ao controle de sua execução, julgue os itens seguintes.

- (1) O PPA, que define o planejamento das atividades governamentais e estabelece as diretrizes e as metas públicas, abrange as despesas de capital e as delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.
- (2) A lei de diretrizes orçamentárias destina-se, entre outros objetivos, a orientar a elaboração da lei orçamentária anual, nada dispondo, todavia, a respeito do equilíbrio entre receitas e despesas.
- (3) Após o envio dos projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual ao Congresso Nacional, o presidente da República não poderá apresentar proposta de modificação desses projetos.

1: correta, conforme o art. 165, § 1º, da CF; **2:** incorreta, pois a LDO disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, nos termos do art. 4º, I, a, da LRF; **3:** incorreta, pois o Presidente poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta – art. 166, § 5º, da CF. **RB**

Gabarrito

Houve um grande alvoroço quando os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional elevaram a previsão de receita da União para 2011 em R\$ 22,8 bilhões. Muitos consideraram a estimativa irrealista e destinada unicamente a acomodar o aumento de gastos que deputados e senadores fizeram no orçamento. Esse “exagero” na reestimativa da receita foi um dos argumentos utilizados pelo governo para “contingenciar” R\$ 50,1 bilhões nas despesas orçamentárias e, dessa forma, garantir a obtenção da meta de superávit primário deste ano.

Valor Econômico, 22.09.2011 (com adaptações).

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito dos temas abordados na matéria jornalística acima, julgue o item a seguir.

- (1) A meta de superávit, mencionada no texto, deve constar da LDO, conforme determinação explícita da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1: correta, pois o Anexo de Metas Fiscais da LDO deve apresentar aquelas relativas aos resultados nominal e primário – art. 4º, § 1º, da LRF. **RB**

3. Orçamento

(Advogado – Petrobrás – 2012 – CESGRANRIO) O orçamento da União é aprovado por

- (A) lei aprovada pelo Congresso Nacional com sanção do Presidente da República
(B) lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional com sanção do Presidente da República
(C) decreto editado pelo Presidente da República
(D) decreto legislativo editado pelo Presidente da República
(E) decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional

As leis orçamentárias (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual) são leis em sentido formal, ou seja, são aprovadas pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional) e passam pela sanção do Chefe do Poder Executivo (Presidente da República). A única questão relevante que a diferencia das demais é a iniciativa privativa do Presidente da República (art. 165 da CF). **HS**

3. Lei

3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Considerando a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (responsabilidade fiscal), assinale a alternativa INCORRETA em relação ao projeto de lei orçamentária anual:

- (A) Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingente e outros riscos fiscais imprevistos;
(B) Será compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei complementar 101/2000;
(C) Será acompanhado do documento que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
(D) Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000;
(E) O refinanciamento da dívida pública constará em conjunto na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

A: correta, conforme o art. 5º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000); **B:** correta, nos termos do art. 5º, *caput*, da LRF e do art. 165, § 7º, da CF; **C:** correta, pois descreve exatamente o disposto no art. 5º, II, da LRF, sendo que o projeto de LOA deverá ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia; **D:** correta, nos exatos termos do art. 5º, I, da LRF; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o refinanciamento da dívida pública constará separadamente (não conjuntamente) na lei orçamentária e nas de crédito adicional – art. 5º, § 2º, da LRF. **RB**

3. Orçamento

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Em relação à elaboração, discussão, votação e aprovação da proposta orçamentária, é correto afirmar que

- (A) os órgãos do Poder Judiciário, por terem assegurada a sua autonomia administrativa e financeira pela Constituição Federal, não precisam elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) o projeto da lei orçamentária anual deve ser elaborado pelos órgãos técnicos do Poder Legislativo, a partir das propostas que lhe forem encaminhadas pelas unidades orçamentárias do Poder Executivo e do Poder Judiciário.
(C) a lei orçamentária anual poderá conter dispositivo que autorize a utilização de recursos dos orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas,

fundações e fundos, desde que seja sancionada pelo chefe do poder Executivo.

- (D) as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei das diretrizes orçamentárias e indiquem os recursos necessários para a implementação da despesa correspondente.
(E) a lei orçamentária anual deverá conter Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas para os resultados nominal e primário e Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas.

A: incorreta, pois os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na LDO – art. 99, § 1º, da CF; **B:** incorreta, pois os projetos de leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo – art. 165 da CF; **C:** incorreta, pois a Constituição veda expressamente a utilização, sem autorização legislativa específica (não basta autorização na LOA), de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos – art. 167, VIII, da CF; **D:** correta, nos termos do art. 166, § 3º, da CF; **E:** incorreta, pois esses anexos integram a LDO, não a LOA – art. 4º, §§ 1º e 3º, da LRF.

Atenção: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA]. **RB**

4. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF

(Ministério Público/GO – 2012) Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal é correto afirmar:

- (A) a despesa total com pessoal, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: a) União: 49%; b) Estados: 60%; e, c) Municípios: 60%;
(B) na esfera estadual, a repartição dos limites globais das despesas não poderá exceder os seguintes percentuais: a) 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% para o Judiciário; c) 49% para o Executivo; e, d) 2% para o Ministério Público;
(C) é vedado ao titular de Poder, nos últimos dois trimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito;
(D) a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e estará proibida nos 02 últimos anos de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

A: incorreto, pois nos termos da LRF, o percentual máximo para a União é de 50% (LRF, art. 19); **B:** correto, pois se trata da exata distribuição constante da lei (LRF, art. 20); **C:** incorreto, pois a legislação impõe tal restrição aos dois últimos quadrimestres, não trimestres (LRF, art. 42); **D:** incorreto, pois tal operação é proibida apenas no último não de mandato (LRF, art. 38).

Atenção: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA]. **RB**

3. Lei

Houve um grande alvoroço quando os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional elevaram a previsão de receita da União para 2011 em R\$ 22,8 bilhões. Muitos consideraram a estimativa irrealista e destinada unicamente a acomodar o aumento de gastos que deputados e senadores fizeram no orçamento. Esse “exagero” na reestimativa da receita foi um dos argumentos utilizados pelo governo para “contingenciar” R\$ 50,1 bilhões nas despesas orçamentárias e, dessa forma, garantir a obtenção da meta de superávit primário deste ano.

Valor Econômico, 22.09.2011 (com adaptações).

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito dos temas abordados na matéria jornalística acima, julgue os itens a seguir.

- (1) Em face do caráter autorizativo da LOA, não há obrigatoriedade de recomposição das despesas contingenciadas, na hipótese de restabelecimento da receita prevista no orçamento.
- (2) O contingenciamento a que se refere o texto não pode atingir despesas que estejam ressalvadas pela LOA, a exemplo das transferências constitucionais e das despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

1: incorreta, pois, em princípio, se houver restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas – art. 9º, § 1º, da LRF. É importante destacar, entretanto, que a EC 86/2015 tornou o orçamento impositivo em relação às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, nos termos do art. 166, §§ 9º a 12 da CF.; 2: incorreta, pois a intangibilidade do contingenciamento não se refere às despesas ressalvadas pela LOA, mas sim pela LDO, além das despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida – art. 9º, § 2º, da LRF. **RB**

Gabarito 1E, 2E

(Procurador do Estado/AC – FMP – 2012) Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A Administração sujeita-se à transparência da gestão fiscal, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
- (B) É vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou aos servidores públicos para fins de reajuste determinado por lei de iniciativa legislativa.
- (C) O incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos, é um mecanismo destinado à efetivação da transparência da gestão fiscal.
- (D) É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel sem prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização, como mecanismo de preservação do patrimônio público.

A: correta, conforme o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000); B: essa é a incorreta, devendo ser assinalada, pois a exceção, ou seja, o caso de despesa corrente que pode ser suprida com a receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, é apenas aquele relativo aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos – art. 44 da LRF. Não é o caso do reajuste determinado por lei de iniciativa legislativa; C: correta, nos termos do art. 48, parágrafo único, I, da LRF; D: correta, nos termos do art. 46 da LRF e do art. 182, § 3º, da CF. **RB**

Gabarito 1E, 2E

(Analista – TRT/11º – 2012 – FCC) Analise as afirmações a seguir:

- I. É vedado ao titular do Poder Executivo, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
- II. A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.
- III. Somente é considerada despesa obrigatória de caráter continuado aquela derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente público a obrigação legal de sua execução por, pelo menos, cinco exercícios consecutivos.
- IV. O relatório da gestão patrimonial do ente público conterá demonstrativo dos resultados nominal e primário obtidos no semestre respectivo.

De acordo com as disposições da Lei da Responsabilidade Fiscal, está correto o que se afirma **APENAS** em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

I: correta, pois essa vedação é expressamente prevista no art. 42, *caput*, da LRF; II: correta, nos termos do art. 5º, § 5º, da LRF c/c o art. 167, § 1º, da CF; III: incorreta. Nos termos do art. 17, *caput*, da LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem

para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios (não cinco, como consta da assertiva); IV: incorreta, pois essa informação deverá constar do relatório resumido da execução orçamentária, que é bimestral – art. 165, § 3º, da CF e art. 53, III, da LRF. **RB**

Gabarito 1E, 2E

(Ministério Público/MG – 2011) Analise as assertivas abaixo.

- I. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Suas disposições obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
- II. Os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público não se sujeitam às obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) em razão de sua autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição.
- III. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o decreto do Chefe do Poder Executivo que cria novos cargos, empregos ou funções terá sua eficácia condicionada à aprovação pelo Tribunal de Contas.
- IV. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

Pode-se afirmar que estão **CORRETAS** as assertivas:

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.

I: correto, por expressa previsão legal (LRF, art. 1º); II: incorreto, por expressa previsão legal (LRF, art. 1º); III: incorreto, pois nesse caso, será vedada a contratação, não se admitindo a exceção mediante autorização do tribunal de contas (LRF, art. 22); IV: correto, nos exatos termos da lei (LRF, art. 11).

Atenção: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA]. **RB**

Gabarito 1E, 2E

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) As despesas com pessoal nos Estados, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) **NÃO** podem exceder

- (A) 50% de sua receita corrente líquida.
- (B) 60% de sua receita corrente líquida.
- (C) 50% de sua receita corrente bruta.
- (D) 60% de sua receita corrente bruta.
- (E) 55% de sua receita corrente bruta.

Nos termos do art. 19, II, da LRF, o limite para despesa total com pessoal nos Estados é de 60% da receita corrente líquida, de modo que a alternativa “B” é a correta.

ATENÇÃO: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA]. **RB**

Para estudo e memorização, veja a seguinte tabela com os limites para despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida de cada ente político, com a repartição entre Executivo, Legislativo e Judiciário (arts. 19 e 20 da LRF)

Limites para despesas com pessoal % sobre a receita corrente líquida		
União	50%	2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União
		6% para o Judiciário
		40,9% para o Executivo
		0,6% para o Ministério Público da União

Estados e Distrito Federal	60%	3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas Estadual
		6% para o Judiciário
		49% para o Executivo
		2% para o Ministério Público Estadual
Municípios	60%	6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas Municipal, quando houver
		54% para o Executivo.

Gabarito: B.

5. DESPESAS

(Ministério Público/GO – 2012) De acordo com a Lei 4.320/1964, é incorreto afirmar:

- (A) como regra, a execução de despesa pública pressupõe 03 fases: a) empenho; b) liquidação; e, c) pagamento;
 (B) é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, não sendo admitida pela legislação a dispensa da emissão da nota de empenho;
 (C) a ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga;
 (D) a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

A: correto, pois trata-se exatamente das fases definidas pela legislação (Lei 6.430/64 e LRF); B: incorreto, devendo ser assinalada, pois, embora seja vedada a despesa sem prévio empenho, a emissão da respectiva nota pode ser excepcionalmente dispensada pela legislação específica – art. 60, § 1º, da Lei 4.320/1964; C: correto, pela própria definição legal (Lei 4.320/64, art. 64); D: correto, pela própria definição legal (Lei 4.320/64, art. 62). **RB**

Gabarito: B.

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Acerca dos investimentos, determina a Lei Geral do Orçamento que os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as

- (A) despesas de custeio.
 (B) transferências correntes.
 (C) despesas de capital.
 (D) subvenções sociais.
 (E) subvenções econômicas.

Nos termos do art. 20, parágrafo único, da Lei 4.320/1964, os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

Gabarito: C.

Veja a seguinte tabela com as fases da realização da despesa

Fases da realização das despesas
1º – Empenho: art. 60 da Lei 4.320/1964
2º – Contratação na forma da Lei 8.666/1993
3º – O serviço é realizado ou o bem é entregue
4º – Liquidação da despesa: art. 63 da Lei 4.320/1964
5º – Ordem de pagamento: art. 64 da Lei 4.320/1964
6º – Entrega do dinheiro ao contratado: art. 65 da Lei 4.320/1964

Veja as seguintes tabelas, para estudo e memorização da discriminação da despesa por elementos, conforme as categorias econômicas – art. 13 da Lei 4.320/1964:

DESPESAS CORRENTES	Despesas de Custeio	Pessoa Civil Pessoal Militar Material de Consumo Serviços de Terceiros Encargos Diversos
	Transferências Correntes	Subvenções Sociais Subvenções Econômicas Inativos Pensionistas Salário-Família e Abono Familiar Juros da Dívida Pública Contribuições de Previdência Social Diversas Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL	Investimentos	– Obras Públicas – Serviços em Regime de Programação Especial – Equipamentos e Instalações – Material Permanente – Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas
	Inversões Financeiras	– Aquisição de Imóveis – Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras – Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento – Constituição de Fundos Rotativos – Concessão de Empréstimos – Diversas Inversões Financeiras
	Transferências de Capital	– Amortização da Dívida Pública – Auxílios para Obras Públicas – Auxílios para Equipamentos e Instalações – Auxílios para Inversões Financeiras – Outras Contribuições

6. DESPESAS COM PESSOAL

Para estudo e memorização, veja a seguinte tabela com os limites para despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida de cada ente político, com a repartição entre Executivo, Legislativo e Judiciário (arts. 19 e 20 da LRF):

Limites para despesas com pessoal % sobre a receita corrente líquida		
União	50%	2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União
		6% para o Judiciário
		40,9% para o Executivo
		0,6% para o Ministério Público da União
Estados e Distrito Federal	60%	3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas Estadual
		6% para o Judiciário
		49% para o Executivo
		2% para o Ministério Público Estadual

Municípios	60%	6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas Municipal, quando houver
		54% para o Executivo.

ATENÇÃO: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA].

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) Para os fins de atender às determinações da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder aos percentuais estabelecidos pela lei que disciplina a responsabilidade na gestão fiscal. No que respeita aos Municípios, o referido percentual máximo é de

- (A) 30%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 70%.

O limite aplicável aos Municípios é de 60% da receita corrente líquida – art. 19, III, da LRF. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta.

Atenção: a EC 95/2016 (decorrente da “PEC do Teto dos gastos públicos”) instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 anos, basicamente limitando a despesa de cada ano ao limite do exercício anterior, corrigido pelo IPCA (há regra específica para o exercício de 2017) – art. 107, § 1º, II, do ADCT.

Em relação às ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, foram fixados patamares mínimos de despesa a partir de 2018 correspondentes aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT [IPCA]. (RB)

„D., ojuqeqq

7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CRÉDITOS ADICIONAIS

Veja a seguinte tabela, para estudo e memorização dos créditos adicionais – art. 41 da Lei 4.320/1964 e art. 167, § 3º, da CF:

Créditos Adicionais		
Suplementares	Destinados a reforço de dotação orçamentária já existente	– autorizados por lei e abertos por decreto executivo
Especiais	Destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica	– dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa
Extraordinários	Para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública	– abertos por decreto do Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Legislativo (o art. 167, § 3º, da CF faz referência à medida provisória – art. 62 da CF)

(Analista – TRT/11º – 2012 – FCC) Segundo a Lei nº 4.320/1964,

- (A) a despesa é liquidada por meio de despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
- (B) salvo as exceções nela previstas, para cada empenho, deverá ser extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.
- (C) o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, dispensado o prévio empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
- (D) o pagamento da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
- (E) a liquidação da despesa é o ato emanado de autoridade competente

que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

A: incorreta, pois a assertiva refere-se à ordem de pagamento, conforme definida pelo art. 64 da Lei 4.320/1964; B: correta, pois reflete o disposto no art. 61 da Lei 4.320/1964; C: incorreta, pois o adiantamento é sempre precedido de empenho na dotação própria – art. 68 da Lei 4.320/1964; D: incorreta, pois a assertiva refere-se à liquidação – art. 63 da Lei 4.320/1964; E: incorreta, pois essa é a definição de empenho dada pelo art. 58 da Lei 4.320/1964. (RB)

„B., ojuqeqq

(Analista – TRT/11º – 2012 – FCC) Os créditos adicionais cuja autorização para abertura pode constar da própria Lei Orçamentária Anual são denominados créditos

- (A) especiais.
- (B) contingentes.
- (C) extraordinários.
- (D) com prescrição interrompida.
- (E) suplementares.

Segundo o princípio da exclusividade, a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, admitindo-se a autorização para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito – art. 165, § 8º, da CF. Por essa razão, a alternativa “E” é a correta. (RB)

„E., ojuqeqq

Veja a seguinte tabela, para estudo e memorização dos créditos adicionais – art. 41 da Lei 4.320/1964 e art. 167, § 3º, da CF:

Créditos Adicionais		
Suplementares	Destinados a reforço de dotação orçamentária já existente	– autorizados por lei e abertos por decreto executivo
Especiais	Destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica	– depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa
Extraordinários	Para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública	– abertos por decreto do Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Legislativo

8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DÍVIDA PÚBLICA

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Com relação a empréstimos públicos, julgue os itens seguintes.

- (1) Tratando-se de empréstimo a Estado ou Município, a União poderá conceder garantia, mediante o oferecimento de contragarantia consistente na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais.
- (2) Compete à União estabelecer a política a respeito dos empréstimos públicos e fiscalizar as operações de crédito realizadas.
- (3) Em determinadas situações previstas em lei, o governo federal poderá conceder empréstimos para pagamento de despesas com pessoal dos Estados, do DF e dos municípios.

1: correta, conforme art. 40, § 1º, II, da LRF; 2: correta, conforme arts. 22, VII, 48, II, e 52, V a IX, da CF; 3: incorreta, pois é vedada expressamente a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – art. 167, X, da CF. (RB)

3E Gabarito 10, 11, 12, 13

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca das normas jurídicas que regem a atividade financeira estatal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- (1) As despesas de capital de um estado brasileiro somam R\$ 2,5 bilhões. Nessa situação, conforme a CF, existe possibilidade jurídica de o referido ente federado contrair empréstimo de R\$ 3 bilhões, ao longo daquele exercício financeiro.

1: correta, pois, embora em regra as operações de crédito não possam ser superiores às despesas de capital, o art. 167, III, da CF/1988 prevê exceções (operações autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta). (RB)

1C Gabarito 10

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca das normas jurídicas que regem a atividade financeira estatal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- (1) Um estado da federação incluiu no seu orçamento de 2011 precatórios judiciais de R\$ 10 milhões, dos quais 25% foram pagos naquele exercício financeiro. Nessa situação, a parcela não paga

integra a chamada dívida flutuante, para fins de aferição dos limites de endividamento.

1: incorreta, pois os valores de precatórios não pagos no período correto integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites – art. 30, § 7º, da LRF. **RB**

Gabarrão 10

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca das normas jurídicas que regem a atividade financeira estatal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- (1) Um município empenhou e liquidou R\$ 2,5 milhões, referentes à aquisição de vacinas e medicamentos, mas não efetuou o respectivo pagamento no exercício financeiro. Isso pode contribuir para aumentar a dívida flutuante do município.

1: correta, pois os restos a pagar (despesas empenhadas em um exercício, mas cujo pagamento ficou para outro) compõem a dívida flutuante – arts. 36 e 92, I, da Lei 4.320/1964. **RB**

Gabarrão 11

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A dívida fundada compreende compromissos, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras ou serviços públicos, de exigibilidade

- (A) inferior a 3 meses.
(B) inferior a 6 meses.
(C) inferior a 12 meses.
(D) superior a 12 meses.
(E) superior a 24 meses.

A dívida consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses – art. 29, I, da LRF. Por essa razão, a alternativa “D” é a correta. **RB**

Gabarrão 12

(Procurador do Município/São José dos Campos-SP – 2012 – VUNESP) A “Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária” corresponde, nos termos da Lei Complementar 101/00, à definição de

- (A) dívida pública fundada.
(B) dívida pública consolidada.
(C) refinanciamento da dívida mobiliária.
(D) operação de crédito.
(E) concessão de garantia.

Trata-se de refinanciamento da dívida mobiliária, conforme descrito no art. 29, V, da LRF. Por essa razão, a alternativa “C” é a correta. **RB**

Gabarrão 13

9. PRECATÓRIOS

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) Julgue os próximos itens, relativos aos precatórios.

- (1) O credor preterido do seu direito de precedência referente à ordem cronológica de apresentação dos ofícios precatórios poderá requerer ao presidente do tribunal de origem da decisão exequenda a determinação do sequestro da quantia necessária à satisfação do seu crédito.
(2) Incorrerá em crime de responsabilidade e responderá perante o Conselho Nacional de Justiça o presidente do tribunal competente que retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios.
(3) Créditos em precatórios não poderão ser cedidos, ainda que parcialmente, a terceiros.
(4) Para efeito dos pagamentos devidos por pessoas políticas em virtude de sentença judicial, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios deve ser rigorosamente respeitada, independentemente da natureza dos débitos.

1: correta, conforme o art. 100, § 6º, da CF; 2: correta, nos termos do art. 100, § 7º, da CF; 3: incorreta, pois o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor – art. 100, § 13, da CF; 4: incorreta, pois os débitos de natureza alimentícia, definidos no art. 100, § 1º, da CF, serão pagos com preferência sobre os demais débitos, com a exceção prevista no § 2º desse mesmo dispositivo constitucional. **RB**

Gabarrão 14

10. CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAIS DE CONTAS

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Quanto aos Tribunais de Contas, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) São órgãos autônomos, de estatura constitucional e com funções próprias;
(B) Os contratos celebrados por empresas públicas ou sociedades de economia mista estão fora do controle por parte dos Tribunais de Contas;

- (C) É obrigatória a existência de auditores em todos os Tribunais de Contas, inclusive os dos Estados e Municípios;
(D) Podem representar às autoridades fixando prazos para corrigir irregularidades;
(E) Cabe aos Tribunais de Contas apreciarem a legalidade de todos os atos que concedam aposentadorias de servidores públicos civis, reforma de servidores militares ou pensões aos seus dependentes.

A: correta, pois, embora os Tribunais de Contas sejam vinculados ao Legislativo, possuem autonomia, em determinados aspectos, e funções expressamente definidas no art. 71 da CF; B: incorreta, devendo ser assinalada, pois compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta – art. 71, II, da CF; C: correta, nos termos do art. 73, § 2º, I, c/c o art. 75 da CF; D: correta, nos termos do art. 71, IX e XI, da CF; E: correta, nos termos do art. 71, III, da CF. **RB**

Gabarrão 15

11. OUTROS TEMAS E COMBINADOS

(Advogado da União/AGU – CESPE – 2012) No que se refere aos orçamentos e ao controle de sua execução, julgue os itens seguintes.

- (1) O controle interno da execução orçamentária é exercido pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com o auxílio do tribunal de contas.
(2) Os cidadãos são partes legítimas para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

1: incorreta, pois o Tribunal de Contas auxilia o Legislativo no controle externo – art. 71 da CF; 2: correta, nos termos do art. 5º, XXXIV, a, da CF, lembrando que o Tribunal de Contas pode realizar inspeções e auditorias inclusive por iniciativa própria – art. 71, IV, da CF. **RB**

Gabarrão 16

Houve um grande alvoroço quando os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional elevaram a previsão de receita da União para 2011 em R\$ 22,8 bilhões. Muitos consideraram a estimativa irrealista e destinada unicamente a acomodar o aumento de gastos que deputados e senadores fizeram no orçamento. Esse “exagero” na reestimativa da receita foi um dos argumentos utilizados pelo governo para “contingenciar” R\$ 50,1 bilhões nas despesas orçamentárias e, dessa forma, garantir a obtenção da meta de superávit primário deste ano.

Valor Econômico, 22.09.2011 (com adaptações).

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) A respeito dos temas abordados na matéria jornalística acima, julgue o item a seguir.

- (1) Além de emitir parecer sobre planos setoriais previstos na CF, cabe à comissão mista de que trata o texto examinar as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República.

1: assertiva correta, pois a Comissão mista permanente de Senadores e Deputados prevista no art. 166, § 1º, da CF/1988 possui essa competência específica (inc. I). **RB**

Gabarrão 17

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca das normas jurídicas que regem a atividade financeira estatal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- (1) O Fundo de Combate à Pobreza, legalmente instituído por determinado estado brasileiro, apresenta déficit de R\$ 150 milhões. Nessa situação, admite-se que o governo estadual utilize recursos do orçamento fiscal, com vistas à cobertura do referido déficit, bastando, para isso, que haja específica autorização legislativa.

1: correta, pois o remanejamento é possível, mediante lei autorizativa – art. 167, VI, da CF e art. 82 do ADCT. **RB**

Gabarrão 18

(Procurador/DF – 2013 – CESPE) Acerca das normas jurídicas que regem a atividade financeira estatal, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

- (1) Um estado brasileiro pretende reorganizar seu sistema de finanças públicas, para melhorar a eficiência do planejamento e do gasto público; para isso, deverá, entre outras ações, modificar o aparato jurídico que ordena a matéria. Entretanto, o referido estado não poderá editar norma geral dispondo sobre orçamentos, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.

1: correta, pois a competência para editar normas gerais relativas a esses temas é da União – arts. 24, I, e 163, I, da CF/1988. Seria possível, em tese, o exercício dessa competência legislativa pelo Estado apenas supletivamente, em caso de omissão da União – art. 24, § 3º, da CF/1988. **RB**

Gabarrão 19

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO se configura em hipótese de integração de lei de orçamento:

- (A) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- (B) Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo I;
- (C) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- (D) Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços;
- (E) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 4.320/1964, integrarão a LOA: (i) sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo, (ii) quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do Anexo nº 1 dessa Lei, (iii) quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação e (iv) quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Por essa razão, a alternativa “D” é a única que indica elemento que não integra a lei orçamentária, muito embora a acompanhe, nos termos do art. 2º, § 2º, III, da Lei 4.320/1964. **RB**

„D„ ommade

(Procurador do Estado/MG – FUMARC – 2012) Assinale a alternativa que completa a frase de maneira INCORRETA.

“Não se admitirão emendas ao projeto de lei de Orçamento que visem a _____, nos termos da Lei Federal nº 4320/64”.

- (A) Alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta;
- (B) Conceder dotação para o início de obra cujo projeto esteja aprovado pelos órgãos competentes;
- (C) Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que esteja anteriormente criado;
- (D) Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções;
- (E) Conceder dotação inferior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

Nos termos do art. 33 da Lei 4.320/1964, não se admitirão emendas ao projeto de LOA que visem a (i) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta, (ii) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes, (iii) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado ou (iv) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Por essa razão, a alternativa “D” é a única que completa corretamente a frase inicial e, portanto, destoa das demais. Obs.: parece-nos que a formulação da questão está equivocada, pois somente uma alternativa completa corretamente a frase inicial. **RB**

„D„ ommade



15. DIREITO ECONÔMICO

Henrique Subi e Robinson Sakiyama Barreirinhas*

1. ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO. MODELOS ECONÔMICOS

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Que setor de atividade gera mais externalidades positivas?

- (A) Extração de petróleo em águas profundas.
- (B) Saneamento básico.
- (C) Mineração.
- (D) Indústria automobilística.
- (E) Mercado financeiro.

Externalidades são “os custos ou benefícios que as atividades de algum agente impõem a terceiros que não por via do sistema de preços” (Vasco Rodrigues). O saneamento básico (“B”) é exemplo de atividade que, além de gerar o benefício direto aos usuários do serviço (que contam com água tratada e esgoto etc.), gera também externalidades positivas (benefícios indiretos), pois diminui as doenças causadas por poluição de rios, pela proliferação de pragas, melhora a qualidade de vida dos moradores da região etc. A extração de petróleo em águas profundas (A) pode gerar externalidades negativas (custos indiretos a terceiros), como prejuízos aos pescadores da região, por conta da poluição causada por navios e equipamentos. Embora todas as atividades indicadas possam gerar externalidades positivas (benefícios indiretos a terceiros, como aumento dos empregos indiretos, investimentos na região etc.), sem dúvida o saneamento básico (que gera grandes benefícios indiretos relacionados à saúde pública e ao bem-estar da população) é o que se destaca nesse sentido, razão pela qual a alternativa “B” é a correta.

Gabário 10

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) A respeito do direito econômico, julgue o item que se segue.

- (1) É legal a contratação pela União de empresa estatal ou privada para realizar atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural em território nacional.

1: assertiva correta, pois isso é permitido expressamente pelo art. 177, § 1º, da CF.

Gabário 10

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Com relação ao direito financeiro e econômico pátrio, julgue o item seguinte.

- (1) O exame da ordem econômica e financeira instituída pela CF permite afirmar que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, além dos casos constitucionalmente expressos, tais como a prestação de serviços públicos e a exploração de jazidas minerais ou de potenciais de energia hidráulica, constitui exceção justificada somente por imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo, na forma da lei.

1: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 173 da CF.

Gabário 10

(Magistratura Federal - 5ª Região – 2011) Em relação aos princípios da constituição econômica, assinale a opção correta.

- (A) Ao prever o princípio do pleno emprego na CF, o legislador pretendeu defender a absorção da força de trabalho a qualquer custo, sem se preocupar com a dignidade da pessoa humana.
- (B) A defesa do consumidor não se insere entre os princípios da chamada constituição econômica formal.
- (C) A livre concorrência inclui-se entre os princípios gerais da atividade econômica denominados integração.
- (D) Ao prever, na CF, a livre-iniciativa, o legislador buscou proteger a liberdade de desenvolvimento da empresa, com o objetivo de garantir ao empresário a sua realização pessoal e a obtenção de lucro.
- (E) Os princípios gerais da atividade econômica denominados integração objetivam resolver os problemas da marginalização regional e (ou) social.

A: incorreta, pois nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional pode ser interpretada contrariamente à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República – art. 1º, III, da CF; B: incorreta. A constituição econômica formal abrange as normas

constitucionais que regulam as relações econômicas no país. Segundo José Afonso da Silva, a constituição econômica formal (superestrutura) é “a parte da Constituição que interpreta o sistema econômico, ou seja: que dá forma ao sistema econômico” (**Curso de Direito Constitucional Positivo**). O art. 170 da CF indica princípios da constituição econômica formal, dentre eles a defesa do consumidor (inciso V); C: incorreta. Os princípios de integração, segundo a lição de José Afonso da Silva (**Curso de Direito Constitucional Positivo**), destinam-se a resolver os problemas da marginalização regional ou social, incluindo (dentre os princípios) a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego (art. 170, V, VI, VII e VIII, da CF), mas não a livre concorrência; D: incorreta, pois, nos termos do art. 170, *caput*, da CF, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (ou seja, não se trata de garantir a realização pessoal e o lucro do empresário, pelo menos não como objetivo imediato ou essencial); E: essa é a assertiva correta, como indicado nos comentários à alternativa “C”.

„E„ õµµæqæq

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) No que se refere à ordem jurídico-econômica, assinale a opção correta.

- (A) O modelo político adotado pelo Estado brasileiro, conforme previsto na CF, é imposto pela ordem econômica vigente no mercado.
- (B) As normas econômicas dispostas na CF são de natureza essencialmente estatutária, e não, diretiva.
- (C) Regime político e ordem econômica equivalem-se do ponto de vista conceitual.
- (D) Na CF, a ordem jurídico-econômica estabelece limites ao exercício da atividade econômica e define, de maneira exclusiva, a estrutura do sistema econômico a ser adotado pelo Estado brasileiro.
- (E) A mudança dos paradigmas liberais na atividade econômica, com a inclusão da obrigatória observância de princípios como o da dignidade da pessoa humana, deveu-se à atuação do próprio Estado, que passou a intervir no mercado em busca do bem coletivo.

A: incorreta, pois a Constituição Federal estabelece diretrizes claras para a ordem econômica, indicando sua finalidade e os princípios orientadores no art. 170; B: incorreta, pois há diversas diretrizes constitucionais que regem a ordem econômica – ver o art. 170 da CF; C: incorreta, pois, embora a doutrina não seja uniforme, regime político e ordem econômica são conceitos que não se confundem. Regime político, segundo José Afonso da Silva, aproxima-se de regime constitucional, sendo “um complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram determinada concepção do Estado e da sociedade, e que inspiram seu ordenamento jurídico” (**Curso de Direito Constitucional Positivo**). O regime político brasileiro funda-se no princípio democrático – preâmbulo e art. 1º da CF. Já ordem econômica refere-se à forma como o trabalho e os meios de produção são organizados e utilizados na sociedade, sendo que, no Brasil, temos o modo de produção capitalista (apropriação privada dos meios de produção e iniciativa privada); D: incorreta, pois, a rigor, a Constituição estabelece os fundamentos, a finalidade e os princípios que regem a ordem econômica – art. 170 da CF. Ademais, embora a constituição econômica formal seja uma superestrutura que molda a realidade material (constituição econômica material – infraestrutura), aquela (a constituição formal) não constitui ou define de maneira exclusiva esta (a realidade material); E: assertiva correta, pois descreve aspecto essencial da evolução do Estado liberal para o Estado social – art. 170 da CF.

„E„ õµµæqæq

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) O STF, na ADI n. 1.950/SP, analisou a constitucionalidade da medida que concedeu o direito a pagamento de meia entrada para o ingresso em estabelecimentos de entretenimento e assemelhados em favor dos estudantes matriculados regularmente nos estabelecimentos de ensino de São Paulo. Acerca do princípio da livre-iniciativa, discutido no caso, assinale a opção correta.

- (A) A liberdade de comércio e de indústria representa um dos corolários do princípio da livre-iniciativa, marco no decreto d’Alarde.
- (B) De acordo com a posição vencedora, o Estado só intervirá na economia em circunstâncias restritas, devendo estar os outros princípios da ordem econômica e constitucional subordinados à livre-iniciativa.

* Henrique Subi comentou as questões referentes à advocacia das empresas estatais, autarquias e agências reguladoras, do concurso de Procurador/DF/13 e as demais questões dos concursos de Magistratura Federal e Ministério Público Federal. Robinson Sakiyama Barreirinhas comentou as demais questões dos concursos de Procuradoria e as questões dos seguintes concursos federais: MAGFED/3ºR/10, MAGFED/3º/XIII, MAGFED/4º/10, MAGFED/5º/11.

- (C) A livre-iniciativa não tem vínculos com o princípio da legalidade e significa, em verdade, um limite para a ação pública, em termos de estado de direito.
- (D) A livre-iniciativa é implicitamente fundamento da República e um dos desdobramentos do princípio da liberdade.
- (E) A interferência do Estado na decisão de formação de preços deve estar embasada no princípio da livre-iniciativa, prescindindo-se de outros princípios de índole social.

A: correta. O princípio da livre-iniciativa foi pela primeira vez expresso como liberdade de comércio e indústria, retirando a obrigatoriedade de vinculação a corporações de ofício, no Decreto de Allarde (ou Decreto d'Allarde), na França, em 1791; **B:** incorreta. Conforme consta da ementa do julgado mencionado, restou decidido que a CF determina uma atuação geral do Estado sobre a Economia; **C:** incorreta. Todas as condutas estão adstritas ao princípio da legalidade genérica (art. 5º, II, da CF), inclusive aquelas baseadas na livre-iniciativa; **D:** incorreta. Trata-se de princípio explícito previsto no art. 1º, IV, da CF; **E:** incorreta. A intervenção indireta no Estado na economia, na forma de restrição ou imposições à formação de preços, deve ser justificada pelo interesse público, ou seja, deve visar a melhorias nas condições de vida da população.

„D., o Tribunal

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) A respeito da ordem constitucional econômica, assinale a opção correta.

- (A) A intervenção estatal na economia faz-se com respeito aos princípios da ordem econômica, não representando a fixação de preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável desrespeito ao princípio da livre-iniciativa, mas ao da defesa do consumidor.
- (B) O direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função social da propriedade, e, ainda que as restrições decorrentes da limitação administrativa preexistam à aquisição do terreno e sejam do conhecimento dos adquirentes, têm estes, com base nelas, direito à indenização do poder público.
- (C) A empresa de pequeno porte optante do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições é dispensada do pagamento das contribuições instituídas pela União para as entidades privadas de serviço social, não se estendendo tal isenção às contribuições às entidades de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
- (D) É inconstitucional, por infringir o princípio da razoabilidade e inibir a iniciativa-privada, norma de lei ordinária que imponha aos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada a responsabilidade solidária, mediante seus bens pessoais, pelos débitos da pessoa jurídica para com a seguridade social.
- (E) Por constituir risco presumido à ordem econômica, à livre-iniciativa e à concorrência, é vedada a concessão de imunidade tributária nas operações de importação de bens realizadas por município quando houver identidade entre o contribuinte de direito e o de fato.

A: incorreta. A fixação de preços abaixo de seu custo de produção e em desconformidade com a legislação aplicável, obviamente, não ofende qualquer direito do consumidor, que sempre prefere pagar menos pelos produtos e serviços. A ofensa, nesse caso, é à livre-iniciativa e à livre concorrência. Essa prática, conhecida como *dumping*, é adotada com vistas a retirar do mercado algum agente econômico indesejado: quando uma grande empresa fixa seus preços abaixo do custo de produção (porque tem fôlego financeiro para arcar com esse prejuízo), outras empresas não conseguem concorrer com seus preços mais altos. O consumidor passa a comprar exclusivamente da primeira empresa, levando as demais a deixar o mercado. Quando isso acontece, aquele que praticou o *dumping* volta a subir o preço sem qualquer receio da concorrência que eventualmente restou; **B:** incorreta. Não há qualquer direito à indenização do poder público pela imposição de limitações administrativas ao direito de construir. Primeiro, porque elas decorrem da Constituição e das leis; segundo, porque são fruto do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado; **C:** incorreta. As empresas optantes do SIMPLES não têm qualquer benefício nesse sentido. São contribuintes do Sistema “S” (SENAL, SESI, SENAC, SESC) e da contribuição sindical, se estiverem inseridas no contexto dos respectivos fatos geradores; **D:** correta, conforme julgado pelo STF no RE 562276, DJ 03.11.2010, o qual culminou na revogação do art. 13 da Lei 8.620/1993; **E:** incorreta. Segundo o STF, quando o próprio ente político for o importador do bem, ele está amparado pela imunidade recíproca (AI 518405-AGR).

„D., o Tribunal

(Procurador da República – 24ª) Do sistema ou modelo econômico adotado pela Constituição Federal, ressaia um Estado:

- (A) intervencionista;
- (B) em que predomina a economia de mercado pura, realçada pela liberdade de iniciativa;
- (C) que atua em regime monopolista, com direito de propriedade limitado;
- (D) no qual as relações de produção estão assentadas na propriedade privada dos bens em geral, dos fatores de produção, na ampla liberdade de iniciativa e de concorrência.

A: incorreta. O art. 170, *caput*, da CF estabelece a livre-iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica, o que afasta, em regra, a possibilidade de intervenção estatal no domínio econômico; **B:** incorreta. A despeito da livre-iniciativa e da livre concorrência como princípios da ordem econômica nacional (art. 170 da CF), a CF previu também possibilidades de intervenção do Estado no domínio econômico, o que afasta sua caracterização como economia de mercado pura, na qual não há qualquer intervenção estatal; **C:** incorreta. O monopólio é uma exceção autorizada somente nos casos do art. 177 da CF e o direito de propriedade é uma garantia fundamental do cidadão (art. 5º, *caput* e XXII, da CF); **D:** correta, nos termos do art. 5º, XXII, art. 170, *caput*, II e IV, todos da CF.

„D., o Tribunal

2. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) São considerados instrumentos de política industrial para fomentar o setor produtivo

- (A) o aumento da concorrência de mercado pelo combate a cartéis e o tabelamento de juros.
- (B) a redução geral da carga tributária e a liberalização do comércio internacional.
- (C) os incentivos à inovação tecnológica e a oferta de financiamento de longo prazo por bancos oficiais.
- (D) a quebra de patentes farmacêuticas para viabilizar a universalização dos serviços públicos de saúde.
- (E) o controle dos gastos públicos e a facilitação da importação de bens de consumo.

A: incorreta, pois o aumento da concorrência de mercado e o tabelamento de juros não se referem, estritamente, à política industrial; **B:** discutível, pois a liberalização do comércio internacional, especificamente no caso de facilitação de importação de bens de consumo industrializados, pode prejudicar a indústria nacional. Entretanto, a liberação do comércio internacional em relação às exportações em geral e às importações de bens de capital (máquinas, equipamentos) pode ser considerada instrumento de fomento do setor produtivo, assim como a redução da carga tributária; **C:** essa é a melhor alternativa, pois o setor produtivo demanda financiamentos de longo prazo a juros favoráveis (oferecidos por bancos oficiais de fomento) e é largamente beneficiado pela inovação tecnológica; **D:** incorreta, pois a quebra de patentes de medicamentos, apesar dos inegáveis benefícios em determinadas circunstâncias, pode prejudicar a indústria, desincentivando a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos; **E:** incorreta, pois a facilitação da importação de bens de consumo industrializados tende a prejudicar a indústria nacional, que sofrerá a concorrência do similar importado.

„D., o Tribunal

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) O Governo do Estado é controlador de uma sociedade de economia mista com ações negociadas em bolsa de valores, que atua no setor de distribuição de energia elétrica. Na assembleia geral de acionistas, o Governo do Estado deliberou a cobrança de tarifas inferiores às autorizadas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em que circunstâncias essa decisão pode ser considerada legítima?

- (A) Em nenhuma, pois isso caracteriza abuso de poder de controle do Estado em prejuízo dos acionistas privados.
- (B) Somente se houver manifestação favorável do conselho de administração e o Estado compensar financeiramente a companhia controlada pela frustração das receitas.
- (C) Na medida em que a companhia continue apurando lucro contábil, consiga pagar suas dívidas e a cotação de suas ações na bolsa de valores não sofra desvalorização superior a 10% (dez por cento).
- (D) Desde que a contenção tarifária tenha por objetivo implementar políticas públicas compreendidas no objeto social e seja preservada a sustentabilidade financeira da companhia no longo prazo.
- (E) Se contar com a aprovação da maioria absoluta dos acionistas minoritários reunidos em assembleia especial e beneficiar indistintamente consumidores industriais e residenciais.

A: incorreta, pois a atuação do Estado na economia não se subordina aos interesses privados, mas sim ao interesse coletivo, nos termos e limites do art. 173 da CF; **B:** e **E:** incorretas, pois não há essas exigências na lei; **C:** incorreta, pois não há previsão legal relativa a limite mínimo de desvalorização das ações; **D:** essa é a assertiva correta, observando-se a lei, nos termos do art. 173, § 1º, da CF.

„D., o Tribunal

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) A respeito da intervenção do Estado na economia, assinale a opção correta.

- (A) A atividade normativa e reguladora do Estado exercida por meio da intervenção na atividade econômica compreende as funções de fiscalização, participação e incentivo.
- (B) O monopólio estatal na refinação do petróleo nacional impede a contratação, pela União, de empresa privada para a realização dessa atividade.

- (C) A participação em atividades econômicas e a administração dessas atividades são as duas possíveis formas de ingerência do Estado na economia.
- (D) Sempre que entender cabível, e independentemente de previsão na CF, o Estado pode intervir na economia, utilizando-se do monopólio de exploração direta da atividade econômica.
- (E) O planejamento da atividade econômica pelo Estado, na nova ordem constitucional econômica, é sempre indicativo para o setor privado, em harmonia com o princípio da livre-iniciativa.

A: incorreta. José Afonso da Silva classifica a intervenção estatal no domínio econômico em (i) *participação*, ou exploração direta da atividade econômica, como agente econômico e (ii) *intervenção* em sentido estrito, como agente normativo e regulador da atividade econômica. A intervenção em sentido estrito (agente normativo e regulador) compreende as funções de *fiscalização*, *incentivo* e *planejamento* (não a função de participação, indicada na assertiva) – art. 174 da CF; **B:** incorreta, pois o art. 177, § 1º, da CF admite expressamente que a União possa contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas de refinação de petróleo, observadas as condições estabelecidas em lei; **C:** incorreta, pois o estado pode *participar* ou *regular* e *normalizar* a atividade econômica (participação e intervenção em sentido estrito, conforme a lição de José Afonso da Silva); **D:** incorreta, pois os monopólios estatais são previstos expressa e taxativamente pela Constituição Federal – art. 177 da CF; **E:** essa é a assertiva correta, pois o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este (o planejamento) determinante para o setor público e indicativo para o setor privado – art. 174, *caput*, da CF.

„D., otiababg

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) No que se refere a liberalismo e intervencionismo, assinale a opção correta.

- (A) A atuação do Estado, seja por meio do condicionamento da atividade econômica, seja por meio da exploração direta de determinada atividade econômica, anula, por inteiro, a forma econômica capitalista prevista na CF.
- (B) O intervencionismo valoriza o indivíduo como agente econômico e ente responsável pela condução das regras de mercado.
- (C) Com o liberalismo, buscou-se atingir a justiça social por meio da imposição de regras estatais na condução da atividade econômica, sem se considerar o lucro.
- (D) O objetivo do liberalismo foi o de livrar o indivíduo da usurpação e dos abusos do poder estatal na condução da atividade econômica.
- (E) O intervencionismo visava proteger o Estado dos abusos advindos do liberalismo, como foi o caso da concorrência desleal entre os indivíduos e o Estado.

A: incorreta, pois a ordem econômica é fundada essencialmente na livre-iniciativa, acolhendo o modo de produção capitalista (apropriação privada dos meios de produção e iniciativa privada). Ademais, a atuação direta do Estado na economia (participação) é excepcional, apenas quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei – art. 173, *caput*, da CF; **B:** incorreta, pois a assertiva se refere ao liberalismo, focado essencialmente na livre-iniciativa e em não intervenção estatal; **C:** incorreta, pois a assertiva refere-se ao intervencionismo e, em certa medida, ao Estado social; **D:** assertiva correta, indicando adequadamente o aspecto de restrição da atividade estatal em relação ao indivíduo, característica essencial do liberalismo; **E:** incorreta, pois o intervencionismo não se refere, estritamente, à proteção do Estado. Ademais, a concorrência desleal se dá, em princípio, entre os agentes econômicos privados, e não entre os indivíduos e o Estado.

„D., otiababg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) No que se refere à intervenção do Estado no domínio econômico, assinale a opção correta.

- (A) A jurisprudência dos tribunais superiores pacificou-se no sentido de que o serviço postal – conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência ou objeto postal de um remetente para endereço final e determinado – consubstancia atividade econômica em sentido estrito, de forma que o monopólio postal do Estado, previsto expressamente na CF, não pode ser relativizado.
- (B) Verifica-se, na CF, a opção por sistema econômico voltado primordialmente para a livre-iniciativa, o que legitima a assertiva de que o Estado só deve intervir na economia em situações excepcionais, quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo.
- (C) A proteção à segurança nacional autoriza o Estado a deter o controle de determinadas atividades econômicas para a garantia da soberania e da independência da Nação, tais como o da exploração de minérios portadores de energia atômica e o de combustíveis fósseis, sendo o conceito de segurança nacional eminentemente jurídico e determinado em lei de forma taxativa.
- (D) O poder constituinte derivado reformador alterou o texto original da CF, no que se refere à disciplina dos monopólios estatais em relação

aos combustíveis fósseis derivados, e permitiu a contratação, por parte da União, de empresas estatais ou privadas para as atividades relacionadas ao abastecimento de petróleo.

- (E) A Emenda Constitucional n. 49/2006 exclui do monopólio da União a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a produção, a comercialização e a utilização de minérios e minerais nucleares e seus derivados, como, por exemplo, os radioisótopos de meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais.

A: incorreta. O julgamento da ADPF 46, DJ05.08.2009, estabeleceu a natureza de **serviço público** do serviço postal; **B:** incorreta. O Estado intervém **diretamente** na economia nas hipóteses expostas na alternativa, que repetem o disposto no art. 173 da CF. Não obstante, o Estado intervém **indiretamente** na economia de diversas outras formas, com o intuito de evitar falhas no mercado. São exemplos de intervenção indireta a regulação e a tributação; **C:** incorreta. O conceito de segurança nacional, para fins de autorização de exploração de atividade econômica pelo Estado, tem cunho **político** e **vago**, não sendo encontrado de forma taxativa em qualquer legislação vigente; **D:** correta. Trata-se da Emenda Constitucional 49/2009; **E:** incorreta. A exploração de minerais nucleares é monopólio da União, tendo sido expressamente retirado desse regime somente os radioisótopos.

„D., otiababg

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) Acerca da intervenção direta do Estado brasileiro na ordem econômica, assinale a opção correta.

- (A) Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a contribuição especial de intervenção no domínio econômico para financiar os programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares não pode ser cobrada de empresas urbanas.
- (B) De acordo com previsão constitucional, as empresas públicas prestadoras de serviços públicos não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às empresas que operem no setor privado, sob pena de violação do princípio da livre concorrência.
- (C) A existência ou o desenvolvimento de atividade econômica em regime de monopólio sem que a propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo agente daquela atividade ofende o texto constitucional.
- (D) É constitucional a instituição, por lei ordinária, da contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.
- (E) O Estado brasileiro não pode assumir a iniciativa de exploração da atividade econômica, devendo avocá-la, em caráter excepcional, nos casos de necessidade para a segurança nacional ou de relevância para o interesse da coletividade, conforme critérios a serem estabelecidos em lei complementar.

A: incorreta. A contribuição devida ao INCRA destinada aos projetos vinculados à reforma agrária, que tem natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, pode ser cobrada das empresas urbanas sem qualquer óbice. Veja, a respeito, os julgados REsp 977058, DJ 10.11.2008, e AgRg no REsp 1154644, DJ 21.06.2012, do STJ; **B:** incorreta. Apesar do art. 173, § 2º, da CF não fazer qualquer distinção, o STF possui entendimento de que a proibição de privilégios alcança somente as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito, ou seja, que tenham por objetivo a distribuição de lucro (RE 596729, DJ 19.10.2010); **C:** incorreta. A alternativa cobra o conhecimento da posição do STF adotada no julgamento da ADI 3273, DJ 16.03.2005, no qual se discutiu a constitucionalidade da Lei 9.478/1997 no ponto em que ela atribui ao concessionário a propriedade plena dos produtos obtidos com a lavra das jazidas minerais. Nesse contexto, o Min. Eros Grau, relator da ação, aponta que a lei é constitucional, porque o monopólio sobre a atividade estabelecido pelo art. 177 da CF não determina, necessariamente, a propriedade dos resultados da atividade para a União, e afirma: “a existência ou desenvolvimento de atividade econômica em regime de monopólio sem que a propriedade do bem empregado no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo agente daquela atividade **não** ofende o texto constitucional”; **D:** correta. A alternativa expressa a posição do STF sobre o tema adotada no RE 449233-AgR, DJ 09.03.2011; **E:** incorreta. Nos termos do art. 173, *caput*, da CF, os imperativos de segurança nacional e o relevante interesse coletivo que autorizem a exploração direta de atividade econômica pelo Estado podem ser estabelecidos em lei **ordinária**.

„D., otiababg

(Procurador da República – 24º) O Estado procede à pesquisa, à lavra, ao enriquecimento de minérios e minerais nucleares e derivados. Neste caso, atua sob a forma:

- (A) de intervenção indireta;
- (B) de apropriação dos meios de produção, com ênfase em relevante interesse nacional voltado a uma política de desenvolvimento econômico;
- (C) direta, em regime concorrencial;
- (D) de absorção.

As atividades relacionadas com minerais nucleares são exploradas pela União em regime de monopólio (art. 177, V, da CF), também chamado de **regime de absorção**, porque nele o Estado absorve toda a atividade econômica, exercendo-a com exclusividade.

„D„ ojuabqg

3. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) Considerando a Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias e cria o CMN, assinale a opção correta.

- (A) A emissão de moeda-papel brasileira é competência privativa da autarquia federal Casa da Moeda do Brasil, conforme os limites previamente fixados pelo CMN.
- (B) O SFN é integralmente constituído pelas instituições financeiras públicas e privadas que operam no território nacional.
- (C) O CMN é órgão federal com a atribuição precípua de supervisionar os integrantes do SFN.
- (D) O ministro da Fazenda e o do Planejamento têm assento permanente no CMN.
- (E) Compete privativamente ao BACEN, ente autárquico federal, exercer o controle do crédito sob todas as suas formas.

A: incorreta, pois a competência privativa para emitir moeda é da União, a ser exercida exclusivamente pelo Banco Central – arts. 21, VII, e 164, *caput*, da CF; **B:** incorreta, pois, nos termos do art. 1º da Lei 4.595/1964, o Sistema Financeiro Nacional é constituído por (i) Conselho Monetário Nacional, (ii) Banco Central do Brasil, (iii) Banco do Brasil, (iv) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e (v) demais instituições financeiras públicas e privadas – ver também o art. 192 da CF; **C:** incorreta, pois, nos termos do art. 2º da Lei 4.595/1964, o CMN tem por finalidade formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País; **D:** incorreta, pois o art. 6º da Lei 4.595/1964 não inclui o Ministro do Planejamento no Conselho Monetário Nacional; **E:** essa é a assertiva correta, conforme o art. 10, VI, da Lei 4.595/1964.

„E„ ojuabqg

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) A respeito do SFN, assinale a opção correta.

- (A) Não são consideradas instituições financeiras as pessoas jurídicas que tenham como atividade acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
- (B) Compete à Comissão de Valores Mobiliários definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários.
- (C) Por estar sujeito ao regime próprio das empresas privadas, de acordo com o art. 173, § 1.º, II, da CF, o Banco do Brasil S.A. não tem competência para executar política creditícia e financeira do governo federal no SFN.
- (D) São membros do Conselho Monetário Nacional, órgão executor do SFN, os ministros da Fazenda e do Planejamento, e o presidente do BACEN.
- (E) Entre as atribuições do BACEN, estão a de emitir papel moeda, a de receber depósitos compulsórios das instituições financeiras e bancárias e a de estabelecer as condições para exercícios de cargos de direção nas instituições financeiras.

A: incorreta. Tais empresas se enquadram no conceito de instituição financeira previsto no art. 17 da Lei 4.595/1964; **B:** incorreta. Tal atribuição é do Conselho Monetário Nacional (art. 3º, I, da Lei 6.385/1976); **C:** incorreta. Essa atribuição compete ao Banco do Brasil S.A. por força do art. 19 da Lei 4.595/1964, o qual não ofende a Constituição porque tal atribuição não conflita com a concorrência praticada no mercado bancário; **D:** incorreta. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Fazenda, pelo Presidente do Banco do Brasil, pelo Presidente do BNDES e por 07 membros nomeados pelo Presidente da República com notória capacidade em assuntos financeiros (art. 6º da Lei 4.595/1964); **E:** correta, nos termos do art. 10, I, IV e XI, da Lei 4.595/1964.

„E„ ojuabqg

4. SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA – SBDC. LEI ANTITRUSTE

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) A respeito do direito econômico, julgue os itens que se seguem.

- (1) O CADE pode autorizar atos que, sob qualquer forma manifestados, possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou, ainda, resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços.
- (2) A posição dominante no mercado é presumida pela Lei Antitruste quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% de mercado relevante, podendo esse percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.
- (3) A livre concorrência, princípio geral da atividade econômica, defende que o próprio mercado deve estabelecer quais são os agentes aptos

a se perpetuarem, deixando aos agentes econômicos o estabelecimento das regras de competição.

- (4) O aumento dos lucros e o poder econômico, por si sós, são manifestações da dilapidação da livre concorrência.

1: a assertiva é correta, pois o CADE pode autorizar tais atos, desde que atendam às condições previstas no art. 88, § 5º, da Lei Antitruste – LAT (Lei 12.529/2011); **2:** correta, pois reflete o disposto no art. 36, § 2º, da LAT; **3:** incorreta, pois o Estado normatiza e fiscaliza o mercado de modo a reprimir a concorrência desleal, a dominação do mercado e o abuso de posição dominante – arts. 20 e 21 da LAT; **4:** incorreta, pois as infrações à ordem econômica pressupõem atos ou condutas que, de algum modo, possam levar à concorrência desleal, à dominação do mercado ou ao abuso de posição dominante, ainda que esses efeitos não sejam alcançados – art. 36 da LAT.

Gabarrão 10, 20, 30, 30, 40

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) A respeito do direito concorrencial, assinale a opção correta.

- (A) A posição dominante de uma empresa ou grupo no mercado, ou seja, sua participação significativa, é causa, por si só, de intervenção das autoridades antitruste.
- (B) Mercado relevante material refere-se à área geográfica, ou seja, ao local que se deseja analisar em termos de concorrência.
- (C) O conceito de mercado relevante relaciona-se à definição, para análise concorrencial, do espaço geográfico dos agentes econômicos e de todos os produtos e serviços substituíveis entre si, nesse mercado.
- (D) Os conceitos de poder econômico e de posição dominante são equivalentes.
- (E) Na análise concorrencial, considera-se poder econômico a participação de determinada empresa ou grupo em um mercado.

A: incorreta, pois é preciso que o agente exerça de forma abusiva sua posição dominante para que se configure a infração da ordem econômica – art. 36, IV, da Lei Antitruste (Lei 12.529/2011); **B:** incorreta. A expressão *mercado relevante* refere-se à fixação de limites geográficos (= mercado relevante geográfico) e relativos a determinado produto ou serviço (= mercado relevante material), que permite aferir a participação de agentes econômicos (fornecedores, adquirentes, intermediários e financiadores). A assertiva indica, portanto, o mercado relevante geográfico, não o material; **C:** correta, conforme comentário à alternativa anterior; **D:** incorreta, pois o conceito de posição dominante, diferentemente do poder econômico, está ligado essencialmente a determinado mercado relevante, em relação ao qual o agente controle parcela substancial – art. 36, § 2º, da Lei Antitruste; **E:** incorreta, pois a assertiva refere-se à posição dominante, especificamente, conforme comentário à alternativa anterior.

Gabarrão 10, 20, 30, 30, 40

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) Assinale a opção correta acerca da Lei Antitruste.

- (A) A fim de aumentar o lucro das empresas que garantem a concorrência em determinado local, o CADE pode aprovar operação que implique concentração econômica.
- (B) A operação de fusão entre empresas ou grupos empresariais da qual decorram atos de concentração econômica sem eliminação de concorrência não pode ser aprovada pelo CADE, mesmo que objetive aumentar a quantidade de bens e serviços, com distribuição equitativa dos benefícios entre participantes e consumidores.
- (C) O CADE pode aprovar ato de concentração que traga benefícios aos empresários, mas não à coletividade, desde que nos estritos termos legais.
- (D) O CADE pode aprovar atos de concentração econômica eliminadores da concorrência de parte substancial do mercado relevante.
- (E) Os atos de concentração econômica podem ser aprovados pelo CADE, desde que, com esses atos, o Estado seja beneficiado com maior arrecadação tributária.

A: incorreta, pois o aumento do lucro empresarial não é hipótese que permita a aprovação de ato de concentração, conforme o art. 88, § 6º, da Lei Antitruste; **B:** incorreta, pois pode ser hipótese excepcional que permita a aprovação do ato de concentração, nos termos do art. 88, § 6º, da Lei Antitruste (embora o aumento da quantidade não seja essencial, mas sim o aumento de produtividade ou qualidade dos bens ou serviços); **C:** incorreta, pois é preciso que o ato de concentração traga benefícios cuja parte relevante deve ser repassada aos consumidores – art. 88, § 6º, II, da Lei Antitruste; **D:** correta, nos termos do art. 88, §§5º e 6º, da Lei Antitruste; **E:** incorreta, pois o aumento da arrecadação não dá ensejo, por si, à aprovação do ato de concentração – art. 88, § 6º, da Lei Antitruste.

„D„ ojuabqg

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Considere que uma empresa de laticínios, detentora de 15% do mercado de processamento e pasteurização de leite tipo C em determinado estado da Federação, venda o produto abaixo do preço de custo. Nesse caso, é correto afirmar que, para se decidir pela existência, ou não, de infração ao direito de concorrência, deve-se analisar, necessariamente,

para outro, for inferior ao preço comparável, praticado no curso de operações comerciais normais, de um produto similar destinado ao consumo no país exterior.” **A:** incorreta, pois o *dumping* é conduta lesiva à indústria local do país da importação; **B:** incorreta, pois o *dumping* é avaliado em relação ao preço de produto similar destinado ao consumo no país exportador (independentemente de seu custo, em princípio), conforme comentário inicial; **C:** incorreta, pois a prática de *dumping* é vedada pelo acordo internacional do GATT, como o citado no comentário inicial; **D:** incorreta, conforme comentário inicial. Truste, em sentido estrito, refere-se a acordo de agentes econômicos para minar a livre concorrência e fixar preços artificialmente altos, aumentando suas margens de lucro em prejuízo dos consumidores; **E:** essa é a alternativa a ser indicada, pois as alternativas anteriores são incorretas.

„D. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) O conceito de “mercado relevante”, usado no direito concorrencial:

- (A) Faz referência à importância relativa de um mercado em comparação a outro, para efeito da imposição de sanção, como no caso do mercado de medicamentos, que é mais relevante do que o mercado de brinquedos, por exemplo.
- (B) É utilizado para referir-se ao espaço geográfico onde determinada conduta possa causar impacto.
- (C) É utilizado para referir-se ao tipo de produto ou de serviço que teria sido afetado pela prática de abuso de poder econômico sob investigação.
- (D) As respostas b) e c) estão corretas.

Segundo o CADE, o mercado relevante constitui-se de “um produto ou grupo de produtos e uma área geográfica em que tal(is) produto(s) é(são) produzido(s) ou vendido(s), de forma que uma firma monopolista poderia impor um pequeno, mas significativo e não transitório aumento de preços, sem que com isso os consumidores migrassem para o consumo de outro produto ou comprassem em outra região. Esse é chamado teste do monopolista hipotético e o mercado relevante é definido como sendo o menor mercado possível em que tal critério é satisfeito” (disponível em <www.cade.gov.br>). Do conceito podemos extrair a existência de um **mercado relevante geográfico**, constituído do aspecto espacial da análise concorrencial, ou seja, o território em que a concorrência é examinada; e um **mercado relevante de produto ou serviço**, que considera a existência de produtos ou serviços substitutos àquele que se analisa a situação da concorrência.

„D. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) A prática ilícita conhecida como “venda casada”, prevista tanto no art. 36, § 3º, XVIII, da Lei Antitruste, como no art. 39, I, do Código do Consumidor:

- (A) É rigorosamente o mesmo ilícito, podendo ser punida alternativamente por uma ou por outra Lei.
- (B) É distinta em uma e outra lei, pois pressupõe abuso de poder de mercado, na Lei Antitruste, enquanto que não tem tal pressuposto no Código do Consumidor.
- (C) É distinta em uma e outra lei, em função da competência distinta das autoridades incumbidas de investigar e punir.
- (D) Nenhuma das alternativas acima está correta.

A despeito de se referirem à mesma prática, as previsões sobre a “venda casada” têm pressupostos diferentes. No CDC, ela é punida objetivamente (independentemente de dolo ou culpa) e mesmo que não ocorra qualquer resultado danoso ao consumidor, ou seja, o prejuízo às relações de consumo é presumido. Já na Lei Antitruste, ela será considerada uma infração à ordem econômica somente se acarretar, real ou potencialmente, um dos resultados prejudiciais à concorrência previstos no art. 36, *caput*, da Lei 12.529/2011.

„B. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) A competência do CADE:

- (A) Compreende o poder de decidir conflitos intersubjetivos de interesse entre concorrentes, envolvendo questões concorrenciais.
- (B) Não compreende o poder de decidir quaisquer conflitos intersubjetivos de interesse entre concorrentes.
- (C) Não se aplica aos entes públicos estaduais e municipais, pois o CADE é uma autarquia federal.
- (D) Também é exercida na solução de infrações ao Código do Consumidor.

O CADE é o órgão regulador e o guardião do princípio da livre concorrência no Brasil. Sua função não é resolver conflitos concorrenciais entre particulares, mas fiscalizar a atuação dos agentes econômicos para impedir e, se o caso, punir atos que consistam em infrações à ordem econômica, ou seja, que firam o direito difuso à livre concorrência. Sua competência envolve todo e qualquer ato econômico praticado no território nacional, inclusive em relação a entes estaduais e municipais (art. 2º da Lei Antitruste), mas não se imiscui nas questões relativas a relações de consumo previstas no CDC.

„B. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) Indique a única alternativa correta:

- (A) O CADE é o órgão de cúpula do SNDC.
- (B) O DPDC reporta diretamente ao CADE.
- (C) O MPF tem competência concorrente com o CADE para aprovar os atos de concentração econômica.

(D) Deter o monopólio de determinado mercado não é uma violação *per se* à Lei Antitruste.

A: incorreta. SNDC é a sigla para Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que o CADE não integra. O CADE é órgão inserido no SBDC – Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que integra juntamente com a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (art. 3º da Lei Antitruste); **B:** incorreta. O DPDC – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – reporta-se ao Ministério da Justiça, do qual faz parte, não tendo qualquer relação com o CADE; **C:** incorreta. O MPF não detém competência para aprovar atos de concentração econômica. Tal tarefa cabe exclusivamente ao CADE; **D:** correta. Há diversos tipos de monopólio na economia: monopólio legal (imposto pela própria CF – art. 177, por exemplo); monopólio incidental (resultado da maior eficiência de um agente econômico sobre os demais); monopólio natural (quando uma só empresa consegue ofertar um produto ou serviço a um mercado inteiro com custos e preços menores do que se houvesse vários fornecedores); e monopólio por abuso de poder econômico (resultado de atos de concentração econômica tendentes a eliminar a concorrência). Somente a última hipótese é considerada uma infração à ordem econômica.

„D. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) Se determinada operação realizada por empresa causar restrição à concorrência:

- (A) Essa operação será considerada uma infração antitruste.
- (B) Essa operação poderá ser considerada lícita, dependendo das eficiências que ocasionar.
- (C) Essa operação será considerada lícita, se realizada por uma empresa estatal em regime de monopólio legal.
- (D) Essa operação será considerada lícita se não houver oposição pelos demais concorrentes nesse mesmo mercado.

Um ato de concentração econômica que cause limitações à concorrência, mesmo assim, pode ser autorizado pelo CADE e considerado lícito se as vantagens sociais dele advindas suplantarem os prejuízos à livre concorrência. Esses critérios estão estabelecidos no art. 88, § 6º, da Lei Antitruste e determinam a possibilidade de autorização do ato que: aumentem a produtividade ou competitividade, **ou** melhorem a qualidade de bem ou serviço, **ou** propiciem a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico **e** sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.

„B. 01jueqeq

(Procurador da República – 25º) Um acordo de preços entre empresas concorrentes:

- (A) Será lícito, se se tratar apenas de preço sugerido.
- (B) Será lícito, se for um acordo de preços máximos.
- (C) Será lícito, se autorizado previamente pela respectiva associação de classe, por unanimidade.
- (D) Será considerado ilegal, como regra.

A prática constitui, em tese, um cartel, repudiado pelo ordenamento jurídico como infração à ordem econômica nos termos do art. 36, § 3º, I, “a”, da Lei Antitruste. Vale lembrar que a caracterização da infração depende da ocorrência, efetiva ou potencial, de um dos resultados danosos previstos no *caput* do art. 36, por isso está correta a alternativa “D” ao fazer a ressalva “como regra”.

„D. 01jueqeq

(Procurador da República – 24º) O sistema da lei antitruste brasileira, no que toca à infração da ordem econômica:

- (A) adota a caracterização da ilicitude da prática dos atos pelos efeitos que vier a produzir;
- (B) agasalha a configuração da ilicitude dos atos tão só pela sua tipicidade;
- (C) é um sistema híbrido que, por um lado, adota a caracterização da ilicitude dos atos pela sua tipificação e, por outro, a configuração do ilícito dá-se pelo objeto ou efeito;
- (D) consideradas isoladamente, as alternativas acima estão incorretas.

A Lei Antitruste brasileira optou por um sistema híbrido, que reúne as características dos sistemas europeu e americano de defesa da concorrência. Em território nacional, as infrações à ordem econômica são tipificadas tanto pelos efeitos nefastos causados quanto pela simples prática da conduta antieconômica. É o que se depreende do art. 36 da Lei 12.529/2011, quando diz “atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados”.

„D. 01jueqeq

(Procurador da República – 24º) Constitui infração à ordem econômica:

- (A) imposição de preços abaixo do custo;
- (B) oferta de brindes e descontos promocionais que determinam a comercialização do produto com preço abaixo do seu custo;
- (C) agente econômico desenvolve tecnologia de ponta em sua produção o que obriga aos concorrentes a efetuarem investimentos com vistas a desenvolverem ou adquirirem tecnologia semelhante e consequente aumento dos custos;
- (D) a vinculação da prestação de um serviço à aquisição de um bem, distintos, e o prestador detém um certo grau de poder de mercado.

A: incorreta. A despeito da redação lacônica da alternativa, o que pode induzir a erro o candidato, a venda de bens abaixo do preço de custo somente configura infração à ordem econômica se a prática for injustificada (art. 36, § 3º, XV, da Lei Antitruste); **B:** incorreta. A existência de brindes ou descontos constitui justificativa suficiente para a redução global do preço, o que afasta a infração; **C:** incorreta. Trata-se de um processo natural do mercado, que não constitui qualquer infração à ordem econômica; **D:** correta, nos termos do art. 36, § 3º, XVIII, da Lei Antitruste.

„D., 01jue2019

5. DIREITO ECONÔMICO INTERNACIONAL

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) No que se refere ao comércio internacional e suas instituições, assinale a opção correta.

- (A) O GATT não reconhece acordos regionais, sob o fundamento de que eles são utilizados para impor barreiras ao restante das partes contratantes.
- (B) A atuação da OMC estende-se a mercadorias, serviços e direitos de propriedade intelectual, com o objetivo de reduzir barreiras comerciais e tratamentos discriminatórios.
- (C) No MERCOSUL, há direito comunitário, sendo as normas oriundas de órgãos comuns e dispensada a internalização, conforme as regras de direito internacional.
- (D) O GATT e a OMC foram concebidos em 1948 para expandir o comércio internacional.
- (E) Por constituir tratado multilateral, cujas partes atuam em posição de igualdade, o GATT não apresenta condições especiais para os países em desenvolvimento.

A: incorreta. O GATT permite que os Estados-partes celebrem acordos regionais, desde que não sejam voltados à criação de barreiras aos demais signatários do acordo; **B:** correta. A Organização Mundial do Comércio cuida do comércio internacional em geral, com vistas à eliminação de tratamentos discriminatórios de qualquer natureza; **C:** incorreta. Mesmo no âmbito do MERCOSUL é necessária a internalização dos tratados por meio de aprovação do Congresso Nacional; **D:** incorreta. O GATT foi criado em 1948 e a OMC em 1995; **E:** incorreta. O GATT dedica especial atenção aos países em desenvolvimento, criando mecanismos para sua inserção no comércio internacional.

„B., 01jue2019

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos princípios gerais da atividade econômica, do GATT e da OMC.

- (A) A OMC, criada na quarta rodada de negociação do GATT, em Genebra, em 1955, é organização internacional que negocia e normatiza regras sobre o comércio entre as nações; seus membros transacionam e celebram acordos que são internalizados pelos poderes constituídos de seus signatários e passam, desse modo, a regular o comércio internacional de cada nação.
- (B) São vinculantes e caracterizados pela abrangência, automaticidade e exequibilidade os efeitos das decisões proferidas pelo sistema de solução de controvérsias da OMC, instituído para substituir antigo procedimento similar adotado pelo GATT, podendo qualquer nação acioná-lo na qualidade de terceiro interessado, independentemente de ser parte da organização.
- (C) O conceito de soberania foi desenvolvido pelo filósofo francês Jean Bodin, e, segundo a atual doutrina, o princípio da soberania nacional somente se efetiva quando a nação alcança patamares de desenvolvimento econômico e social que lhe garantam a plena independência das decisões políticas, sem a necessidade de auxílios internacionais, de forma que somente existirá Estado soberano onde houver independência econômica.
- (D) Segundo a jurisprudência do STF, não ofende o princípio da livre concorrência lei federal, estadual ou municipal que impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, uma vez que o Estado é o responsável pela condução das políticas públicas destinadas a organizar a distribuição equitativa das atividades da economia nacional.
- (E) A primeira rodada de negociação do GATT, realizada em Tóquio, em 1947, versou sobre tarifas, agricultura, serviços, propriedade intelectual e medidas de investimento, tendo sido estabelecida, na ocasião, a chamada cláusula da nação mais favorecida, que prevê a gradual supressão de determinados benefícios à medida que os países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento incrementam suas economias.

A: incorreta. A OMC foi criada na Rodada Uruguai, a 8ª Rodada do GATT, entre 1986 e 1994, estabelecida formalmente em 1º de janeiro de 1995; **B:** incorreta. Apenas membros da OMC podem acionar o sistema de solução de controvérsias; **C:** correta. Com efeito, hodiernamente o conceito de soberania extravasa a antiga noção que o limitava à ausência de outro poder superior na ordem interna ou externa. Hoje, a

soberania é dividida em política e econômica, sendo plena somente se o Estado puder se autorregular economicamente sem qualquer interferência externa; **D:** incorreta. A Súmula 646 do STF estampa a inconstitucionalidade de qualquer legislação nesse sentido; **E:** incorreta. A 1ª Rodada do GATT foi realizada em Genebra, Suíça, e tratou essencialmente de tarifas alfandegárias.

„C., 01jue2019

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) A respeito do MERCOSUL e dos sujeitos econômicos, assinale a opção correta.

- (A) As denominadas empresas transnacionais são entidades autônomas, de personalidade jurídica de direito privado, que estabelecem sua gestão negocial e organizam sua produção em bases internacionais, com vínculo direto e compromisso com as fronteiras ou com os interesses políticos de determinada nação.
- (B) A previsão da CF quanto à busca, pela República Federativa do Brasil, da integração econômica dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações, representa o ideal de Simon Bolívar, que inicialmente defendeu a integração puramente econômica das Américas.
- (C) Compõe a estrutura do sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL o Tribunal Permanente de Revisão, ao qual poderá ser encaminhado pelos Estados interessados recurso de revisão contra laudo emitido pelo Tribunal Arbitral *Ad Hoc*.
- (D) À Comissão de Comércio, órgão superior do MERCOSUL, incumbem a condução política do processo de integração e a tomada de decisões para a garantia do cumprimento dos objetivos estabelecidos pelos Estados-partes e para lograr a constituição final do mercado comum.
- (E) No plano internacional, os sujeitos econômicos não se limitam às entidades com personalidade jurídica, que atuam na formação e concretização das normas de direito internacional, razão pela qual qualquer empresa que atue no comércio exterior é classificada como sujeito econômico internacional.

A: incorreta. A empresa transnacional, justamente por estabelecer sua gestão negocial e organizar sua produção em bases internacionais, não tem vínculo direto ou compromisso com fronteiras ou interesses políticos de determinada nação (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. “Novas perspectivas de justiça econômica em face da atual ordem institucional”. Dissertação. Universidade Gama Filho-RJ. 2009. p. 130); **B:** incorreta. A proposta de integração de Simón Bolívar para a América Latina era de uma união política, de modo que os países estivessem todos sob um só corpo de leis; **C:** correta, nos termos do art. 17 do Protocolo de Olivos, integrado à legislação nacional por meio do Decreto 4.982/2004; **D:** incorreta. O órgão superior do MERCOSUL, a quem pertence a atribuição transcrita na alternativa, é o Conselho do Mercado Comum (art. 3º do Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção, integrado à legislação nacional por meio do Decreto 1.901/1996); **E:** incorreta. A alternativa mistura a eventual personalidade jurídica dos agentes econômicos internacionais com a atribuição de elaborar normas de conduta aplicáveis ao comércio internacional. Essa atribuição é dos Estados e das Organizações Internacionais, que são dotadas de personalidade jurídica. Mas também o são as empresas transnacionais, que não podem formar e concretizar normas.

„C., 01jue2019

6. AGÊNCIAS REGULADORAS

(Procurador da República – 25ª) As agências reguladoras:

- (A) São entidades ligadas ao Estado, tendo em vista sua independência.
- (B) São entidades ligadas ao governo, considerando seu importante papel como instrumentos de políticas públicas.
- (C) São entidades ligadas ao Poder Judiciário, tendo em vista o poder judicante de que são dotadas.
- (D) São entidades ligadas ao Poder Legislativo, assim como os tribunais de contas, tendo em vista o exercício independente de seu poder de polícia, inclusive em relação ao Poder Executivo.

A: correta. As agências reguladoras, autarquias em regime especial, atuam com independência em relação aos órgãos da Administração Direta. Portanto, são consideradas órgãos de Estado, pois sua atuação extravasa as pretensões imediatas da Administração Pública; **B:** incorreta. Conforme o comentário anterior, as agências reguladoras não são consideradas órgãos de governo porque não se submetem às decisões políticas da Administração Direta; **C** e **D:** incorretas. As agências reguladoras são criadas no âmbito do Poder Executivo.

„A., 01jue2019

(Procurador da República – 24ª) Com o ocaso do Estado intervencionista e a subsequente tendência de desestatização da ordem econômica, sobreveio a figura, criada pelo próprio Estado, do agente regulador de mercado, consubstanciado nas agências reguladoras, concebidas para normatizarem segmentos estratégicos da economia nacional. Dito isto, afirma-se, com exatidão, que:

- (A) as agências reguladoras caracterizam-se pela sua independência política, autonomia administrativa e financeira;

- (B) a agência reguladora se investe da qualificação de autarquia, investida de competência para a regulação setorial, integrante da administração direta, vinculada ao ministério competente para o trato da respectiva atividade;
- (C) contra as decisões de última instância da agência reguladora, cabe recurso para a autoridade ministerial a que está vinculada;
- (D) o regime a que se subordinam os seus servidores é o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A: correta. Conforme ensina Maria Sílvia Zanella di Pietro (in *Direito Administrativo*, 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 404), as agências reguladoras são criadas como

autarquias em regime especial. Esse regime especial consiste, basicamente, na sua maior independência em relação à Administração Direta, reflexo do mandato por tempo determinado estabelecido para seus dirigentes e da ausência de controle hierárquico ministerial sobre elas, e em seu poder normativo e sancionador sobre as empresas privadas atuantes em sua área de regulação; **B:** incorreta. A agência reguladora, por sua natureza autárquica, integra a Administração Pública Indireta; **C:** incorreta. As agências reguladoras não estão subordinadas ao poder hierárquico, razão pela qual não há que se falar em recurso ministerial em relação a suas decisões; **D:** incorreta. Por sua natureza autárquica, as agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público e, como tais, seus servidores submetem-se ao regime estatutário previsto na Lei 8.112/1990.

„A„ „A„



EDITORA
FOCO

16. DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Henrique Subi, Hermes Arrais Alencar e Robinson Sakiyama Barreirinhas*

1. PRINCÍPIOS E NORMAS GERAIS

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Em relação aos institutos de direito previdenciário, julgue o item seguinte.

- (1) A Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo 4.682/1923), considerada o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadoria e pensões das empresas de estradas de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado.

1: assertiva incorreta. Na sistemática da Lei Eloy Chaves, eram criadas caixas de aposentadorias e pensões, de natureza privada, em cada uma das empresas de estrada de ferro para os respectivos empregados. Havia contribuições pelos trabalhadores ferroviários e pelos usuários de transportes. O Estado não participava do custeio ou da administração do sistema.

Gabarrão 13

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Com base no direito previdenciário, julgue o item seguinte.

- (1) Caso a CF prevísse que determinado benefício previdenciário deveria abranger somente os empregados urbanos, rurais e trabalhadores avulsos, norma infraconstitucional posterior que fosse editada estendendo o benefício aos contribuintes individuais, com a precedente fonte de custeio, deveria ser considerada constitucional.

1: assertiva correta, pois a lei pode estender benefício ou serviço da seguridade social, desde que haja a correspondente fonte de custeio – art. 195, § 5º, da CF.

Gabarrão 10

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação às disposições constitucionais aplicáveis à previdência social, julgue o item a seguir.

- (1) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades que, exercidas sob condições especiais, prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

1: assertiva correta, pois a vedação é prevista no art. 201, § 1º, da CF.

Gabarrão 10

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) De acordo com as disposições constitucionais, são eventos cobertos pela Previdência Social:

- I. Cobertura dos eventos de invalidez, morte e idade avançada.
 - II. Proteção à família, à criança e ao idoso.
 - III. Qualificação para o trabalho e pagamento do seguro desemprego.
 - IV. Garantia de um salário mínimo ao deficiente físico e ao idoso.
- (A) Todos estão corretos.
(B) I está correto.
(C) I e II estão corretos.
(D) I e III estão corretos.
(E) III e IV estão corretos.

I: assertiva correta, pois esses eventos são cobertos pela previdência social, conforme expressa disposição do art. 201, I, da CF; II: incorreta, pois a proteção à família, à infância e à velhice, e o amparo às crianças carentes são objetivos da assistência social, não da previdência, expressamente listados no art. 203, I e II, da CF; III: incorreta, pois não há previsão constitucional expressa de qualificação para o trabalho como evento coberto pela previdência social. Existe a reabilitação profissional, como serviço a ser prestado ao segurado e ao dependente, prevista no art. 18, III, c, do Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS (Lei 8.213/1991). O seguro-desemprego é indicado como direito dos trabalhadores na Constituição – art. 7º, II, da CF. É bom salientar que o art. 205 da CF prevê que a qualificação para o trabalho é objetivo da educação (dever do Estado e da família); IV: incorreta, pois compete à assistência social, não à previdência,

garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família – art. 203, V, da CF. Obs.: interessante lembrar que a Seguridade Social é composta pela Previdência Social, pela Saúde e pela Assistência Social – art. 194 da CF.

Gabarrão 13

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Julgue os itens abaixo:

- I. A Carta constitucional de 1937 previa, como forma de atuação do estado, as áreas de saúde, assistência e previdência social, além de inúmeras outras inovações na área da seguridade social.
- II. A constituição do sistema de proteção social no Brasil, a exemplo do que ocorreu na Europa, deu-se em razão de longo e vagaroso processo de superação dos postulados do liberalismo clássico, passando o sistema da total ausência de regulação estatal para uma intervenção cada vez mais ativa do Estado que culminou com os atuais sistemas de proteção previdenciária.
- III. Somente no século XX veio a lume, no Brasil, normas de caráter geral em matéria de previdência social, já que antes de tal marco temporal a regulação era dispersa em textos legais específicos.
- IV. É entendimento doutrinário dominante que o marco inicial da previdência social brasileira foi a publicação do Decreto Legislativo 4.682/1923, Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadoria e pensões nas empresas de estradas de ferro existentes, sendo que tal instrumento normativo foi pioneiro na criação do instituto da aposentadoria.
- V. A Carta de 1934 foi pioneira em prever a forma tripartite de custeio, ou seja, a contribuição dos trabalhadores, a dos empregadores e a do poder público.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente as alternativas I, II, e III estão corretas.
(B) Somente as alternativas IV e V estão corretas.
(C) Somente as alternativas II, IV e V estão corretas.
(D) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas.
(E) Somente as alternativas II, III e V estão corretas.

I: incorreta, pois a Constituição do Estado Novo (1937) pouco dispôs a respeito da matéria, referindo-se, sucintamente, ao “seguro social”; II: assertiva correta, pois descreve adequadamente a evolução da seguridade social no país; III: assertiva correta. A Lei Eloy Chaves (Decreto-Legislativo 4.682/1923) é considerada marco da previdência social no Brasil, embora não tenha sido a primeira. Antes dela, citamos o Regulamento 737/1850, o Decreto 2.711/1860, o Decreto 9.912-A/1888, o Decreto 3.397/1888, como alguns exemplos; IV: assertiva incorreta, conforme comentário à alternativa anterior, pois o instituto da aposentadoria já existia. Na sistemática da Lei Eloy Chaves, eram criadas caixas de aposentadorias e pensões, de natureza privada, em cada uma das empresas de estrada de ferro para os respectivos empregados. Havia contribuições pelos trabalhadores ferroviários e pelos usuários de transportes. O Estado não participava do custeio ou da administração do sistema; V: Assertiva correta, conforme o art. 121, § 1º, h, da CF/1934.

Gabarrão 13

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.

Considere os itens abaixo relacionados:

- I. universalidade da cobertura e do atendimento;
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

* Henrique Subi comentou as questões dos concursos do Ministério Público, das demais questões dos concursos de Magistratura Federal e Ministério Público Federal, das provas dos concursos referentes à advocacia das empresas estatais, autarquias e agências reguladoras e dos seguintes concursos: DPE/PE – 2015 – CESPE, Defensor/PA – 2015 – FMP, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, Procurador do Município – Cuiabá/MT – 2014 – FCC, Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2014, Magistratura do Trabalho – 3ª Região – 2014, Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC, Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC, Delegado/PA – 2013 – UEPA, Defensoria/DF – 2013 – CESPE, Procurador do Estado do DF/13, GO/2010, MG/12, MT/11, PR/11 e RS/2010 e Sorocaba/12, Hermes Arrais Alencar comentou as questões dos concursos trabalhistas e Robinson Sakiyama Barreirinhas comentou as questões dos concursos de Defensoria, Delegado e as demais questões dos concursos de Procuradoria e dos seguintes concursos federais: MAGFED/3ªR./2010, MAGFED/3ª/XIII, MAGFED/4ª/2010, MAGFED/5ª/11.

- III. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
- IV. irredutibilidade do valor dos benefícios;
- V. caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

Quanto aos princípios e diretrizes da Seguridade Social, estão corretos os itens

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, IV e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

I: correta (art. 194, parágrafo único, I, da CF); **II:** correta (art. 194, parágrafo único, II, da CF); **III:** correta (art. 194, parágrafo único, III, da CF); **IV:** correta (art. 194, parágrafo único, IV, da CF); **V:** incorreta. A gestão administrativa da seguridade social terá caráter democrático e descentralizado, mediante administração quadripartite – Governo, aposentados, trabalhadores e empregadores (art. 194, parágrafo único, VII, da CF).

„A„ ojjababq

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Face aos dispositivos constitucionais que informam a Seguridade Social, é incorreto afirmar que:

- (A) A irredutibilidade do valor dos benefícios veda a redução do valor nominal da prestação previdenciária.
- (B) O princípio da universalidade visa ao atendimento do maior número possível de pessoas, cobrindo o maior número possível de contingências.
- (C) A Saúde e a Assistência Social têm o dever de prestar atendimento à generalidade das pessoas, enquanto na Previdência Social nem todas as pessoas são beneficiárias.
- (D) O caráter democrático e descentralizado da administração se faz mediante gestão quadripartite, com participação dos servidores públicos, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) A Seguridade Social deve ser organizada com fundamento na diversidade da base de financiamento.

A: correta. Além desse aspecto, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios também garante a irredutibilidade real, que se consubstancia no direito ao reajuste anual do valor de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo; **B:** correta. Está perfeito o conceito do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento; **C:** correta. Dentre as três esferas que compõem a Seguridade Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social), apenas a Previdência tem caráter contributivo, ou seja, é acessível somente àqueles que pagam os tributos denominados “contribuições sociais”; **D:** incorreta, devendo ser assinalada. A gestão quadripartite da Seguridade Social é composta por representantes do Governo, dos trabalhadores da iniciativa privada (não dos servidores públicos), dos empregadores e dos aposentados; **E:** correta, nos termos do art. 194, parágrafo único, VI, da CF.

„D„ ojjababq

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativo às legislações previdenciária e da seguridade social.

- (1) A equidade na forma de participação no custeio é princípio constitucional atinente à seguridade social, no entanto, as entidades beneficentes de assistência social que atenderem às exigências estabelecidas em lei serão isentas de contribuição para a seguridade social.

1: assertiva correta, pois a isenção em favor das entidades beneficentes de assistência social (a rigor, imunidade) é prevista expressamente pelo art. 195, § 7º, da CF.

„D„ ojjababq

(Magistratura Federal - 5ª Região – 2011) Em relação às fontes e princípios e à eficácia e interpretação das normas de seguridade, assinale a opção correta.

- (A) Com base no princípio constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios, não se admite redução do valor nominal do benefício previdenciário pago em atraso, exceto na hipótese de índice negativo de correção para os períodos em que ocorra deflação.
- (B) As fontes formais do direito previdenciário consistem nos fatores que interferem na produção de suas normas jurídicas, como, por exemplo, os fundamentos do surgimento e da manutenção dos seguros sociais e os costumes no âmbito das relações entre a autarquia previdenciária – no caso, o INSS – e o segurado.
- (C) Havendo antinomia entre norma principiológica e norma infra-constitucional, a questão se resolve pela sobreposição da norma constitucional à legal, razão pela qual o STF declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 9.876/1999, na parte que estendeu o salário-maternidade às contribuintes individuais, sob o argumento de que a CF somente prevê o benefício expressamente às empregadas urbanas, rurais e domésticas e às trabalhadoras avulsas.
- (D) Diante de aparente antinomia entre normas principiológicas ou constitucionais, não é correto, segundo a doutrina dominante,

falar-se em conflito, mas em momentâneo estado de tensão ou de mal-estar hermenêutico, cuja solução não se dá pela exclusão de uma norma do ordenamento jurídico, como ocorre com as regras em geral, mas pela ponderação entre os princípios, em cada caso concreto.

- (E) A interpretação teleológica das normas previdenciárias consiste na análise da norma no contexto desse ramo do direito ou do ordenamento jurídico como um todo, e não, isoladamente. Busca-se, com isso, a integração da norma com os princípios norteadores e demais institutos aplicáveis.

A: incorreta, pois o STJ, “tendo em vista a função da correção monetária, qual seja, a manutenção do poder aquisitivo da moeda, bem como a vedação constitucional à irredutibilidade ao valor dos benefícios e, ainda, o caráter social e protetivo de que se reveste a norma previdenciária, firmou compreensão no sentido de ser inaplicável o índice negativo de correção monetária para a atualização dos valores pertinentes a benefícios previdenciários pagos em atraso” – AgRg no REsp 1.242.584/RS; **B:** incorreta. A rigor, a doutrina não é uniforme no uso das expressões fontes materiais e fontes formais do direito. De qualquer forma, há certa harmonia no entendimento de que fontes formais são os veículos normativos (Constituição, leis, decretos, portarias etc.). Discute-se a possibilidade de o costume ser admitido como fonte do direito previdenciário (no direito tributário, por exemplo, ver o art. 100, III, do CTN). Os fundamentos do surgimento e da manutenção dos seguros sociais seriam classificados como fontes materiais do direito previdenciário; **C:** assertiva incorreta, pois o STF não declarou inconstitucional o salário-maternidade em favor da segurada individual – art. 71 do Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS (Lei 8.213/1991) – ver MC na ADI 2.111/DF; **D:** assertiva correta, muito embora, excepcionalmente, possa haver declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional incluída pelo constituinte derivado – ver ADI 939/DF; **E:** incorreta, pois a assertiva indica a interpretação sistemática. A interpretação teleológica refere-se à finalidade da norma.

„D„ ojjababq

(Magistratura Federal - 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo acerca dos princípios informadores da Seguridade Social e da Previdência Social, assinale a alternativa correta.

- I. Em razão do princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços, é totalmente vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.
- II. Em razão de princípio consagrado na Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em decreto do Presidente da República, após proposta do Conselho Nacional de Previdência Social.
- III. Por força de princípio constitucional, há a possibilidade de instituição de regime de previdência privada facultativo, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
- IV. O princípio da universalidade garante o acesso à Previdência Social, independentemente de qualquer condição, a todas as pessoas residentes no país, inclusive estrangeiros.
- V. Os princípios previstos na Constituição Federal acerca da Seguridade Social estabelecem, dentre outras coisas, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

- (A) Está correta apenas a assertiva III.
- (B) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
- (C) Estão corretas apenas as assertivas III e V.
- (D) Estão corretas apenas as assertivas IV e V.
- (E) Nenhuma assertiva está correta.

I: incorreta, pois a própria Constituição admite a adoção de requisitos e critérios diferenciados nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar – art. 201, § 1º, da CF e também o art. 194, II, da CF; **II:** assertiva incorreta, pois os critérios para o reajustamento dos benefícios devem ser definidos em lei – art. 201, § 4º, da CF; **III:** correta, pois reflete exatamente o disposto no art. 202, *caput*, da CF; **IV:** incorreta, pois, embora a universalidade seja princípio que rege a seguridade social (previdência, assistência e saúde) – art. 194, parágrafo único, I, da CF, a previdência social, especificamente, é organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo, ou seja, abrange aqueles que contribuem, na condição de segurados, e seus dependentes – art. 201, *caput*, da CF; **V:** assertiva correta, nos termos do art. 194, parágrafo único, da CF.

„D„ ojjababq

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, EXCETO:

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

- (C) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
 (D) irredutibilidade do valor dos benefícios.
 (E) progressividade na forma de participação no custeio.

Os princípios constitucionais da seguridade social estão arrolados no art. 194, parágrafo único, da CF/1988, e dentre eles não consta “progressividade” mas sim “equidade” na forma de participação no custeio. Assim, a alternativa “E” é incorreta e deve ser assinalada.

„D., 01/04/2010

2. CUSTEIO

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Com base no direito previdenciário, julgue o item seguinte.

- (1) Para fins previdenciários, a principal diferença entre empresa e empregador doméstico é que a primeira se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos, e o segundo, não.

1: a assertiva é incorreta, pois, para fins previdenciários, considera-se empresa mesmo a firma ou a sociedade **sem fins lucrativos**, desde que assuma o risco de atividade econômica urbana ou rural. Por outro lado, o empregador doméstico jamais tem finalidade lucrativa, no que se refere à contratação do empregado doméstico – art. 15, I e II, do Plano de Custeio da Seguridade Social – PCSS (Lei 8.212/1991).

„D., 01/04/2010

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Em relação ao financiamento da Seguridade Social, é correto afirmar:

- (A) A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes apenas da União e dos Estados e, em certos casos, também de contribuições sociais.
 (B) No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto de receitas, provenientes da União, dos Estados, das contribuições sociais e de receitas de outras fontes.
 (C) Constituem contribuições sociais, as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, com exceção das microempresas.
 (D) Entre as contribuições sociais encontramos as dos empregadores domésticos.
 (E) Figuram também entre as contribuições sociais as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos e do imposto de importação.

A: incorreta. A seguridade social será financiada, de forma indireta, com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, de forma direta, pela receita das contribuições sociais (art. 195 da CF); B: incorreta. As receitas provenientes dos Municípios também integram o orçamento da seguridade social (art. 195, § 1º, da CF); C: incorreta. As microempresas também são contribuintes da seguridade social. A única diferença reside que, naquelas optantes do SIMPLES, o recolhimento de sua contribuição está inserido na alíquota única que caracteriza esse sistema de arrecadação; D: correta, conforme previsto no art. 24 do PCSS; E: incorreta. O imposto de importação não é receita da seguridade social. O art. 195, IV, da CF prevê como fonte de custeio a contribuição do importador, mas essa se dá mediante o pagamento das contribuições sociais do PIS e da COFINS incidentes sobre a operação de importação.

„D., 01/04/2010

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Compete exclusivamente à União instituir contribuição social para o custeio do Regime Geral de Previdência Social.
 (B) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir contribuição a ser cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de regime próprio de previdência.
 (C) A contribuição social de Seguridade Social só pode ser exigida 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei que a instituiu ou modificou.
 (D) É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a cobrança de contribuição social de Seguridade Social no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou.
 (E) As entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidas as exigências estabelecidas em lei, são isentas de contribuição para a Seguridade Social.

A: correta, nos termos do art. 149 da CF; B: correta, nos termos do art. 149, § 1º, da CF; C: correta, nos termos do art. 195, § 6º, da CF; D: incorreta, devendo ser assinalada. Nos termos do art. 195, § 6º, da CF, não se aplica às contribuições sociais a anterioridade de exercício prevista no art. 150, III, “b”, da Carta Magna; E: correta, conforme previsto no art. 195, § 7º, da CF. Não custa ressaltar que o preceptivo constitucional apresenta um deslize técnico, pois não se trata de isenção, mas sim de imunidade.

„D., 01/04/2010

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Em relação ao custeio da seguridade social, julgue os itens a seguir.

- (1) Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não

registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo, no entanto, ao Instituto Nacional do Seguro Social a prova da irregularidade, sob pena de violação do postulado do devido processo legal.

- (2) O STF decidiu que a cobrança da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) incidente sobre o total das remunerações pagas tanto aos empregados quanto aos trabalhadores avulsos é ilegítima.
 (3) É desnecessária a edição de lei complementar para a majoração de alíquota da contribuição para o financiamento da seguridade social. O conceito de receita bruta sujeita à incidência dessa contribuição envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, como também a soma das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais.

1: incorreta, pois, no caso, cabe à empresa o ônus da prova em contrário – art. 33, § 6º, do Plano de Custeio da Seguridade Social – PCSS (Lei 8.212/1991); 2: assertiva incorreta, pois o STF entendeu que essa cobrança é **legítima** – ver RE 450.061 AgR/MG; 3: assertiva correta, pois reflete o entendimento do STF – ver RE 487.475 AgR/RJ e RE 371.258 AgR/SP.

„D., 01/04/2010

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne à legislação acidentária, ao benefício de prestação continuada previsto na Lei de Organização da Assistência Social e jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte.

- (1) A alíquota da contribuição para o SAT deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da referida exação deve corresponder à atividade preponderante por ela desempenhada.

1: assertiva correta, pois reflete exatamente o entendimento jurisprudencial consolidado pela Súmula 351/STJ.

„D., 01/04/2010

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Considere as seguintes afirmações, segundo o que dispõe a Constituição Federal com relação ao financiamento da Seguridade Social, apontando aquela que está incorreta:

- (A) Os recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e as contribuições sociais específicas financiam a Seguridade Social.
 (B) Incide contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos.
 (C) A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o Poder Público, mas dele poderá receber incentivo fiscal.
 (D) Não incide contribuição sobre os proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
 (E) Incide contribuição social sobre a receita ou o faturamento e sobre o lucro das empresas.

A: correta, nos termos do art. 195 da CF; B: correta, nos termos do art. 195, III, da CF; C: incorreta, devendo ser assinalada. A pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não poderá contratar com o poder público nem receber incentivos fiscais ou creditícios (art. 195, § 3º, da CF); D: correta, nos termos do art. 195, II, *in fine*, da CF; E: correta, nos termos do art. 195, I, “b” e “c”, da CF.

„D., 01/04/2010

(Magistratura Federal - 1ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com referência ao financiamento da seguridade social.

- (A) Aplica-se à tributação da pessoa jurídica, para as contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, calculadas com base na remuneração, o regime de competência, de forma que o tributo incide no momento em que surge a obrigação legal de pagamento, não importando se este vai ocorrer em oportunidade posterior.
 (B) A CF autoriza a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos dos segurados para custear as despesas com pessoal e administração geral do Instituto Nacional do Seguro Social.
 (C) Para fins de cálculo do salário de contribuição do segurado empregado, não se admite fracionamento, razão pela qual, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do segurado empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será calculado considerando-se o número total de dias do mês.
 (D) Conforme previsão constitucional, nenhum benefício ou serviço da seguridade social ou de previdência privada poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
 (E) Integram a produção, para os efeitos de contribuição do empregador rural pessoa física, os produtos de origem vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, excetuando-se os processos de lavagem, limpeza, descaroça-

mento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização e fundição.

A: correta, nos termos do art. 225, § 13, I, do RPS (Regulamento da Previdência Social – Decreto 3.048/1999); **B:** incorreta. A receita oriunda de tais contribuições pode ser usada somente para o pagamento de benefícios previdenciários do RGPS (art. 167, IX, da CF); **C:** incorreta. Nesses casos, deve ser calculado proporcionalmente o salário de contribuição de acordo com o número de dias efetivamente trabalhados (art. 28, § 1º, da Lei 8.212/1991 – Plano de Custeio da Seguridade Social – PCSS); **D:** incorreta. A regra de necessidade de previsão de custeio não se aplica às entidades de previdência privada (art. 195, § 5º, da CF); **E:** incorreta. O art. 200, § 5º, do RPS expressamente inclui essas atividades entre aquelas que integram a produção para fins de cálculo da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial.

„A„ 01111111

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Em referência ao custeio da seguridade social, assinale a opção correta.

- (A) O grau de risco – leve, médio ou grave – para a determinação da contribuição para o custeio da aposentadoria especial, partindo-se da atividade preponderante da empresa, deve ser definido por lei, sendo ilegítima a definição por mero decreto.
- (B) Para o contribuinte individual, estipula-se como salário de contribuição a remuneração auferida durante o mês em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, sem limite, nesse último caso.
- (C) O salário-maternidade não tem natureza remuneratória, mas indenizatória, razão pela qual não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela segurada empregada.
- (D) O abono recebido em parcela única e sem habitualidade pelo segurado empregado, previsto em convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário de contribuição.
- (E) Constitui receita da seguridade social a renda bruta dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo.

A: incorreta. A catalogação do grau de riscos das atividades é feita pelo Anexo V do RPS; **B:** incorreta. O salário de contribuição sempre respeitará o limite máximo estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (art. 28, III, do PCSS); **C:** incorreta. O salário-maternidade é exceção à regra de que os benefícios previdenciários não são considerados como salário de contribuição. Assim, sobre ele incidirá normalmente a contribuição previdenciária devida pela segurada (art. 28, § 2º, do PCSS); **D:** correta, nos termos do julgamento proferido pelo STJ no AgRg no REsp 1.235.356/RS, DJ 22.03.2011; **E:** incorreta. Devem ser descontados, também, os tributos incidentes, os prêmios pagos e as despesas com administração (art. 26, caput e § 2º, do PCSS).

„D„ 01111111

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) Aponte a alternativa incorreta:

- (A) a contribuição à seguridade social devida pelo empregador rural pessoa física é calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, sendo devida contribuição para as prestações do acidente do trabalho, que têm igual base de cálculo;
- (B) os bancos pagam alíquota diferenciada de contribuição à seguridade social, sendo esta superior àquela devida, no geral, para os demais empregadores;
- (C) com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, é possível alterar o enquadramento de empresas para efeito da contribuição destinada ao SAT;
- (D) a contribuição empresarial da associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional corresponde a cinco por cento da receita bruta e só não é calculada sobre o valor recebido pelo clube em decorrência da transmissão dos jogos por empresas de televisão;
- (E) não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos, da Lei 8.212/1991, os valores pagos pelas instituições de ensino vocacional aos membros da congregação em face do seu mister religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.

A: Correta, de acordo com o art. 25 da Lei 8.212/1991; **B:** Correta, Art. 22, § 1º, da Lei 8.212/1991, que majora a alíquota contributiva das instituições financeiras em 2,5%; **C:** Correta, trata-se do FAP (fator Acidentário de Prevenção), trazido pela Lei 10.666, de 2003; **D:** Incorreta (a ser assinalada), o art. 22, § 6º, da Lei 8.212 determina a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor decorrente de transmissão de espetáculos desportivos; **E:** Correta, de acordo com o art. 22, § 13, da Lei 8.212/1991.

„D„ 01111111

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2011) A respeito da responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, é incorreto afirmar que;

A) quitadas em primeira audiência verbas rescisórias incontroversamente devidas, dentre elas o saldo de salário e o décimo-terceiro, o magistrado determinará, sob pena de responsabilidade, que a

reclamada proceda ao imediato recolhimento das contribuições previdenciárias;

- B)** os administradores das empresas públicas sujeitas ao controle dos Estados, em mora com o pagamento de contribuições previdenciárias há mais de 30 (trinta) dias, nos termos da lei, são subsidiariamente responsáveis pelo respectivo pagamento;
- C)** os administradores de fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, sujeitas ao controle dos Municípios, em mora com o pagamento de contribuições previdenciárias há mais de 30 (trinta) dias, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento;
- D)** exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização de imóveis ficando esta solidariamente responsável com o construtor;
- E)** as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.

A: Correta, conforme art. 43 da Lei 8.212/1991; **B:** Incorreta (a ser assinalada) o art. 42 da Lei 8.212/1991 impõe responsabilidade “solidária” e não “subsidiária”; **C:** Correta, art. 42 da Lei 8.212/1991; **D:** Correta, art. 30, VII, da Lei 8.212/1991; **E:** Correta, art. 30, IX, da Lei 8.212/1991.

„B„ 01111111

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2010) Aponte a afirmativa correta:

- (A) São exemplos de segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de contribuintes individuais: o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
- (B) O servidor civil ocupante de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
- (C) A contribuição do empregador doméstico é de 11% (onze por cento) do salário-de contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
- (D) A contribuição a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, é de 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, excluídas as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
- (E) Equipara-se ao empregador rural pessoa natural o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas naturais, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e dispensar trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos, hipótese em que fica dispensada a identificação perante o INSS de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural.

A: Incorreta, uma vez que o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo é segurado obrigatório do Regime Geral n categoria de empregado; **B:** Correta, de acordo com o art. 12 da Lei 8.213/1991; **C:** Incorreta, a contribuição do empregador doméstico é de 12% (art. 24 da Lei 8.212/1991); **D:** Incorreta, uma vez que são “incluídas” as gorjetas em atenção ao art. 20, I, da Lei 8.212/1991; **E:** Incorreto, a Lei 8.212/1991, no art. 25-A, determina a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de cada um dos produtores rurais para caracterização previdenciária do consórcio simplificado de produtores rurais.

„B„ 01111111

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) Observe as afirmativas abaixo:

- I. Incidem contribuições previdenciárias sobre o pagamento das férias normalmente usufruídas na vigência do contrato de emprego.
- II. Não incidem contribuições previdenciárias sobre o 13º salário.
- III. Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração do tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno em condução fornecida pelo empregador, sendo de difícil acesso ou não servido por transporte público o local onde se exerce a atividade laboral.
- IV. Incidem contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade.

Agora responda:

- (A) todas as assertivas são corretas;
- (B) apenas uma das assertivas é correta;
- (C) duas das quatro assertivas são corretas;
- (D) três das quatro assertivas são corretas;
- (E) todas as assertivas são incorretas.

I: Correta, art. 28, § 9º, d, da Lei 8.212/1991; II: Incorreta, o art. 28, § 7º, da Lei 8.212/1991 determina a incidência contributiva sobre o 13º salário; III: Correta, assertiva de acordo com o texto do Enunciado 90 do TST; IV: Correta, conforme art. 28, § 9º, I, da Lei 8.212/1991.

„D., oijueqeq

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, não incide sobre:

- (A) gorjetas;
- (B) ganhos eventuais pagos sob a forma de utilidades;
- (C) o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
- (D) o valor bruto da, nota fiscal ou fatura, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
- (E) nenhuma das anteriores.

A: incorreta, o art. 22 da Lei 8.212/1991, inciso I, inclui as gorjetas dentre as rubricas passíveis de incidência da contribuição previdenciária; B: correta (a ser assinalada), sobre os ganhos “habituais” sob a forma de utilidades incide a contribuição previdenciária (art. 22, I, da Lei 8.212/1991), ganhos “eventuais” estão excluídos, portanto, da previsão legal; C: incorreta, art. 22, III, da Lei 8.212/1991; D: incorreta, art. 22, IV, da Lei 8.212/1991; E: Existe resposta, alternativa “B”.

„E., oijueqeq

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2011) Assinale a alternativa correta:

- (A) No caso de empregado e trabalhador avulso, entende-se como “salário de contribuição”, para fins previdenciários, a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas estabelecidas em convenções coletivas quanto ao valor da remuneração.
- (B) No caso de empregado e trabalhador avulso, entende-se como “salário de contribuição” para fins previdenciários, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
- (C) No caso de empregado e trabalhador avulso, entende-se como “salário de contribuição”, para fins previdenciários, a remuneração-base e diárias recebidas inferiores a 50% da remuneração mensal.
- (D) No caso de empregado e trabalhador avulso, entende-se como “salário de contribuição”, para fins previdenciários, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, destinada a retribuir o trabalho pelos serviços efetivamente prestados durante o mês, observado o teto de contribuição.
- (E) No caso de empregado e trabalhador avulso, o “salário de contribuição” para fins previdenciários consiste nos valores simplesmente declarados pelos segurados em questão, observado o teto de contribuição.

A: Incorreta, uma vez que a definição de salário-de-contribuição do trabalhador avulso é diversa da prevista para o segurado empregado doméstico (art. 28 incisos I e II, da Lei 8.212/1991); B: Correta, de acordo o texto literal do art. 28, I, da Lei 8.212/1991; C: incorreta, pois difere da definição legal (art. 28, I, da Lei 8.212/1991); D: incorreta, pois difere da definição legal (art. 28, I, da Lei 8.212/1991); E: incorreta, pois difere da definição legal (art. 28, I, da Lei 8.212/1991).

„E., oijueqeq

3. SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA E DEPENDENTES

(Ministério Público/PR – 2011) Examine as afirmações abaixo e após responda:

- I. São segurados obrigatórios da previdência social os empregados, entendidos como aqueles que prestam serviço urbano ou rural à empresa, em caráter não eventual, mediante remuneração.
- II. São segurados obrigatórios da previdência social os empregados domésticos, entendidos como aqueles que prestam serviços de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos.

- III. São segurados facultativos da previdência social os contribuintes individuais, entendidos como aqueles que prestam serviços de forma independente, em caráter eventual e sem vínculo empregatício.
- IV. São segurados facultativos da previdência social as donas de casa.
- V. São segurados facultativos da previdência social os trabalhadores avulsos, entendidos como aqueles que, sindicalizados ou não, prestam serviços de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8.630/1993, ou do sindicato da categoria.

- (A) todas as afirmativas estão corretas.
- (B) as afirmativas I, III e IV são corretas.
- (C) a afirmativa V é a única correta.
- (D) as afirmativas III e V são incorretas.
- (E) todas as afirmativas são incorretas.

I: correta, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei 8.212/1991 (Plano de Custeio da Seguridade Social – PCSS); II: correta, nos termos do art. 12, II, do PCSS; III: incorreta. Os contribuintes individuais, que incluem aquele que prestam serviços de forma independente, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, são segurados **obrigatórios** da previdência social (art. 12, V, do PCSS); IV: correta, nos termos do art. 11, § 1º, I, do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS); V: incorreta. Os trabalhadores avulsos, corretamente conceituados na assertiva, são considerados segurados **obrigatórios** da previdência social (art. 12, VI, do PCSS).

„D., oijueqeq

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Considerando a jurisprudência do STF e do STJ, assim como o que dispõe a CF e a legislação previdenciária, assinale a opção correta.

- (A) Conforme a jurisprudência do STF, em se tratando de auxílio-reclusão, benefício previdenciário concedido para os dependentes dos segurados de baixa renda, nos termos da CF, a renda a ser observada para a concessão é a dos dependentes e não a do segurado recolhido à prisão.
- (B) Consoante a jurisprudência do STJ, é devida a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa ao segurado empregado durante os quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença.
- (C) De acordo com a jurisprudência do STF, a contribuição nova para o financiamento da seguridade social, criada por lei complementar, pode ter a mesma base de cálculo de imposto já existente.
- (D) A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.
- (E) Entre os princípios da previdência social enumerados na CF incluem-se a universalidade da cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais e a descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

A: incorreta. Deve ser considerada a renda do segurado para a apuração do direito à percepção do benefício do auxílio-reclusão (STF, AI 767.352, DJ 14.12.2012); B: incorreta. Para o STJ, o pagamento dos quinze primeiros dias de afastamento do trabalhador que antecede o auxílio-doença tem natureza indenizatória e, portanto, sobre ele não incide contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 103.294, DJ 08.05.2012); C: correta. Essa polêmica decisão foi dada no julgamento do RE 228.321, DJ 01.10.1998; D: incorreta. A perda da qualidade de segurado apenas não impedirá a concessão dos benefícios de aposentadoria se, quando da perda, o segurado já reunia **todos** os requisitos para a fruição do benefício (art. 102, § 1º, da Lei 8.213/1991 – do PBPS); E: incorreta. O princípio da descentralização da gestão da seguridade social impõe a gestão quadripartite, com representantes do Governo, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados (art. 194, parágrafo único, VII, da CF).

„D., oijueqeq

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Com base no direito previdenciário, julgue os itens seguintes.

- (1) A qualidade de segurado obrigatório está insitivamente ligada ao exercício de atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, de modo que, para um indivíduo ser considerado segurado obrigatório, a remuneração por ele percebida pelo exercício da atividade deve ser declarada e expressa, e não, meramente presumida.
- (2) Suponha que João, servidor público federal aposentado, tenha sido eleito síndico do condomínio em que reside e que a respectiva convenção condominial não preveja remuneração para o desempenho dessa função. Nesse caso, João pode filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) na condição de segurado facultativo e formalizar sua inscrição com o pagamento da primeira contribuição.

- (3) Considere que Pedro explore, individualmente, em sua propriedade rural, atividade de produtor agropecuário em área contínua equivalente a 3 módulos fiscais, em região do Pantanal mato-grossense, e que, durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, explore atividade turística na mesma propriedade, fornecendo hospedagem rústica. Nessa situação, Pedro é considerado segurado especial.
- (4) Considere que Lucas tenha exercido, individualmente, de modo sustentável, durante toda a vida, a atividade de seringueiro na região amazônica, tendo os frutos dessa atividade sido sua única fonte de renda. Após o falecimento dele, os herdeiros – demonstrados os pressupostos de filiação – poderão requerer a inscrição de Lucas, como segurado especial, no RGPS.

1: incorreta, pois a qualidade do segurado obrigatório não é afastada em caso de remuneração não declarada que, ademais, dá ensejo à autuação – arts. 12, I, e 37 do PCSS (Lei 8.212/1991); **2:** incorreta, pois é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência (casos dos servidores federais) – art. 201, § 5º, da CF; **3:** assertiva correta, pois a exploração agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, individualmente ou em regime de economia familiar, indica a condição de segurado especial, que não é descaracterizada pela exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano – art. 12, VII, a, 1 e § 9º, II, do PCSS; **4:** assertiva correta, pois o seringueiro, nessa situação, qualifica-se como segurado especial – art. 12, VII, a, 2, do PCSS e art. 18, § 5º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048/1999).

Gabarito 1C, 2E, 3C, 4C

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Em relação aos institutos de direito previdenciário, julgue o item seguinte.

- (1) Quanto à filiação do segurado obrigatório à previdência social, vigora o princípio da automaticidade, segundo o qual a filiação desse segurado decorre, automaticamente, do exercício de atividade remunerada, independentemente de algum ato seu perante a previdência social. A inscrição, ato material de registro nos cadastros da previdência social, pode ser concomitante ou posterior à filiação, mas nunca, anterior.

1: assertiva correta, conforme o art. 20, § 1º, do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048/1999).

Gabarito 1C

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação aos diversos institutos de direito previdenciário, julgue os itens subsequentes.

- (1) São segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade de trabalhadores avulsos, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa.
- (2) É segurado facultativo o maior de doze anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição.
- (3) Segundo a jurisprudência do STF, deve-se utilizar, como parâmetro para a concessão do benefício de auxílio-reclusão, a renda do segurado preso, e não, a de seus dependentes.
- (4) É segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de empregado, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social.

1: incorreta, pois o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual, não como trabalhador avulso – art. 11, V, c, do Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS (Lei 8.213/1991); **2:** incorreta. Atualmente, a idade mínima para o trabalho e, portanto, para a inscrição no Regime Geral da Previdência Social – RGPS, é de 16 anos, admitindo-se excepcionalmente o aprendiz, a partir dos 14 anos de idade (art. 7º, XXXIII, da CF) – note que fica em parte prejudicado o art. 13 do PBPS, que prevê a idade mínima de 14 anos para o menor se filiar no Regime Geral de Previdência Social e qualificar-se como segurado facultativo; **3:** correta – art. 201, IV, da CF, ver AI 767.352 AgR/SC; **4:** correta, nos termos do art. 11, I, h, do PBPS.

Gabarito 1E, 2E, 3C, 4C

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativo às legislações previdenciária e da seguridade social.

- (1) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal é segurado obrigatório da previdência social como empregado, ainda que seja vinculado a regime próprio de previdência social.

1: assertiva incorreta, pois a vinculação a regime próprio de previdência afasta a qualidade de segurado obrigatório do RGPS – art. 12, I, j, *in fine*, do PCSS.

Gabarito 1E

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Em relação aos segurados do RGPS e aos seus dependentes, assinale a opção correta.

- (A) É devida a contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de bolsa de estudo pelos médicos-residentes, dado que prestam serviço autônomo remunerado e enquadram-se, portanto, na qualidade de trabalhadores avulsos.
- (B) Para que o cônjuge separado judicialmente faça jus à pensão por morte, não é necessária a comprovação da dependência econômica entre o requerente e o falecido.
- (C) Não se exige início de prova material para comprovação da dependência econômica de mãe para com o filho, para o fim de percepção da pensão por morte.
- (D) Por expressa previsão na lei de benefícios previdenciários, o menor sob guarda é dependente de segurado do RGPS.
- (E) O tempo de estudante como aluno-aprendiz em escola técnica pode ser computado para fins de complementação de aposentadoria, independentemente de remuneração e da existência do vínculo empregatício.

A: incorreta. Os médicos-residentes são segurados obrigatórios na qualidade de contribuintes individuais do RGPS (art. 9º, § 15, X, do RPS); **B:** incorreta. Uma vez ocorrida a separação judicial, não há mais presunção de dependência econômica entre os cônjuges, razão pela qual ela deve ser comprovada para fins de pagamento da pensão por morte, principalmente por intermédio do recebimento de pensão alimentícia (art. 17, I, do RPS); **C:** correta, nos termos do art. 16, § 4º, do PBPS; **D:** incorreta. Apesar de ainda subsistir alguma controvérsia sob o assunto na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais, o STJ consolidou o entendimento de que o menor sob guarda não pode ser considerado dependente para fins previdenciários (REsp 720706/SE, DJ 09.08.2011). A lei equipara a filho o menor tutelado, mas assevera que ele, apesar de ser dependente de primeira classe, deve comprovar a dependência econômica em relação ao segurado para ter direito ao recebimento dos benefícios (art. 16, § 2º, do PBPS); **E:** incorreta. Para a contagem do tempo de serviço, imprescindível a existência de remuneração e de vínculo empregatício (STJ, AR 1480/AL, DJ 05.02.2009).

Gabarito 1C

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) Com relação aos segurados da previdência social e a seus dependentes, assinale a opção correta.

- (A) É segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados ou a membros dessas missões e repartições, ainda que o prestador desse tipo de serviço seja estrangeiro sem residência permanente no Brasil.
- (B) No que se refere à concessão de benefícios previdenciários, a condição de dependente é autônoma em relação à de segurado, de forma que, tendo o falecido, na data do óbito, perdido a condição de segurado e não tendo cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, seus dependentes farão jus à pensão por morte, em valor proporcional ao tempo de contribuição do instituidor do benefício.
- (C) Para a caracterização de segurado especial, considera-se regime de economia familiar a atividade laboral dos membros de uma família e, ainda, que a referida atividade seja indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. O exercício de atividade remunerada por um membro da família, ainda que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial.

- Gabbarito "C"

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco. Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

Dependentes no RGPS – art. 16 do PBPS – a primeira classe com dependente exclui as seguintes

- o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. A dependência econômica desses é presumida, a dos demais deve ser comprovada – § 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, e desde que comprovada a dependência econômica – § 2º;
- os pais;
- o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

(Magistratura Federal - 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes. Sobre os dependentes pode-se afirmar que:

- I. É beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.
 - II. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado, sendo presumida, nesse caso, a dependência.
 - III. A dependência dos pais em relação aos filhos depende de comprovação, não se presumindo.
 - IV. O cônjuge e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, têm dependência presumida e concorrem em situação de igualdade ao benefício de pensão.
 - V. Ainda que demonstrada a condição de companheiro ou companheira, assim entendida a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, a qualidade de dependente para fins previdenciários está condicionada à comprovação da efetiva dependência econômica.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
 (B) Estão corretas apenas as assertivas I, III e V.
 (C) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
 (D) Estão corretas apenas as assertivas II, IV e V.
 (E) Estão corretas apenas as assertivas I, II, III e IV.

I: assertiva correta, nos termos do art. 16, III, do PBPS. Interessante notar que o dispositivo legal refere-se, atualmente, ao irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; II: incorreta, pois a dependência econômica do enteado ou do menor tutelado deve ser comprovada na forma estabelecida no regulamento – art. 16, § 2º, do PBPS; III: correta, pois a dependência dos pais e do irmão não se presume, nos termos do art. 16, § 4º, do PBPS; IV: correta, nos termos do art. 16, I, e § 4º, do PBPS. Interessante notar que o art. 16, I, do PBPS refere-se, atualmente, ao filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; V: incorreta, pois a dependência do companheiro ou da companheira é presumida – art. 16, I, e § 4º, do PBPS.

„A„ 0111111111

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) Assinale a opção INCORRETA. São segurados obrigatórios da previdência social:

- (A) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
- (B) O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, mesmo que seja segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.
- (C) O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.
- (D) Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular.
- (E) Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas.

A: Correta, art. 11, I, da Lei 8.213/1991 na categoria de empregado; B: Incorreta (a ser assinalada), o art. 11, I, letra “e”, da Lei 8.213/1991 excetua, na situação narrada, aquele que for segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio; C: Correta, art. 11, I, da Lei 8.213/1991 na categoria de empregado;

D: Correta, art. 11, I, da Lei 8.213/1991 na categoria de empregado; E: Correta, art. 11, I, da Lei 8.213/1991 na categoria de empregado.

„B„ 0111111111

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2011) João das Dores foi empregado regularmente registrado por 10 (dez) anos. Condenado por homicídio, permaneceu recluso por 8 (oito) anos. Ao sair da penitenciária, não obteve emprego e, no décimo mês após seu livramento, foi acometido por doença pulmonar grave. Em face de tais premissas, aponte a alternativa correta no tocante à situação previdenciária de João:

- (A) ausentes mais de 60 (sessenta) contribuições, não há direito previdenciário;
- (B) há direito a benefício previdenciário, tendo em vista que no momento do surgimento da doença a qualidade de segurado encontrava-se mantida;
- (C) enquanto o liame previdenciário ainda esteja presente, outros são os benefícios devidos, mas não o auxílio-doença;
- (D) a perda da qualidade de segurado deu-se 10 (dez) meses após o livramento;
- (E) a perda da qualidade de segurado deu-se 6 (seis) meses após o livramento

A: Incorreta, os benefícios por incapacidade de auxílio-doença (hipótese provável para a situação narrada) e de aposentadoria por invalidez exigem apenas 12 meses de carência (art. 25, I, da Lei 8.213/1991); B: Correta, em conformidade com o art. 15, IV, da Lei 8.213/1991, é mantida a qualidade de segurado da Previdência Social, mesmo sem contribuições, por até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; C: Incorreta, diante da situação narrada é o auxílio-doença o benefício cabível; D: Incorreta, doze meses, 15, IV, da Lei 8.213/1991; E: doze meses, 15, IV, da Lei 8.213/1991.

„B„ 0111111111

(Magistratura do Trabalho – 8ª Região – 2011) Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, é considerado contribuinte individual, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social.
- B) Mesmo que o membro de grupo familiar possua outra fonte de renda, a saber: benefício de pensão por morte; auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, não perderá a condição de segurado especial, desde que não supere o do menor benefício de prestação continuada da previdência social.
- C) É vedada pela Constituição de 1988 a filiação ao regime geral da previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social.
- D) A contribuição do segurado trabalhador rural, contratado para o exercício de atividades de natureza temporária para produtor rural pessoa física, na forma da Lei 5.889/1973, é de 11% (onze por cento) sobre o respectivo salário-de-contribuição.
- E) O cônjuge separado de fato que mantiver dependência econômica do segurado será considerado dependente para fins previdenciários.

A: Correta, trata-se de extraterritorialidade admitida pela Lei 8.213/1991 no art. 11, inciso V, letra “e”; B: Correta, conforme a letra do art. 11, § 9º, I, da Lei 8.213/1991; C: Correta, art. 201, § 5º, da CF/1988; D: Incorreta (a ser assinalada), de acordo com o art. 9º, inciso I, letra “r”, do Decreto Federal 3048/1999, a situação citada enquadra o trabalhador rural na categoria de “empregado”, decorrente a partir disso o dever de contribuir mediante uma dentre as seguintes alíquotas de 8%, 9% ou 11% (art. 20 da Lei 8.212/1991); E: Correta, está em conformidade com o art. 16, I, e art. 76, § 2º, da Lei 8.213/1991.

„D„ 0111111111

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Com relação ao reajustamento do valor dos benefícios, ao tempo de serviço para fins previdenciários e à carência, assinale a opção correta.

- (A) O reconhecimento da atividade exercida como especial é disciplinado pela lei vigente à época da prestação do serviço, por força do princípio *tempus regit actum*, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador, não se aplicando retroativamente legislação nova mais restritiva.
- (B) No primeiro reajuste da renda mensal inicial da aposentadoria concedida na vigência da Lei n. 8.213/1991, deve-se aplicar integralmente o índice oficial de correção, independentemente do mês de concessão do benefício previdenciário.
- (C) O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 não será considerado para efeito de carência, mas poderá ser computado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria, mediante o recolhimento das respectivas contribuições.
- (D) As contribuições que o segurado contribuinte individual pagar em atraso não serão consideradas para efeito de carência nem serão computadas como tempo de contribuição para efeito de aposenta-

doria, ainda que comprovado o exercício de atividade abrangida pela previdência social.

- (E) O trabalho infantil é repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a CF, de modo que é inadmissível a contagem do trabalho rural em regime de economia familiar antes dos quatorze anos de idade, para efeito de aposentadoria.

A: correta, conforme julgado pelo STJ no REsp 414.083, DJ 02.09.2002; **B:** incorreta. Para a aplicação do índice de correção no primeiro reajuste do benefício previdenciário deve ser aplicada a regra da proporcionalidade, ou seja, como o reajuste é anual, a primeira correção do valor deve levar em conta o fator de atualização proporcional ao número de meses em que o segurado recebeu o benefício (STJ, AgRg no EDcl no Ag 797.532, DJ 15.03.2007); **C:** incorreta. Para o STJ, o tempo de serviço rural anterior ao PCSS será computado independentemente do pagamento das contribuições a ele relativas para todos os fins, exceto cumprimento de carência (AgRg no EDcl no REsp 848.144, DJ 18.08.2009); **D:** incorreta. O pagamento em atraso das contribuições pelo contribuinte individual será considerado para efeito de aposentadoria, desde que comprovado o exercício da atividade sujeita a filiação obrigatória na previdência social; **E:** incorreta. Segundo o STJ, a norma constitucional foi estabelecida e deve, portanto, ser interpretada em proteção ao menor, nunca em seu prejuízo. Logo, o trabalho rural em regime de economia familiar do menor de 14 anos deve ser considerado para fins previdenciários (REsp 329.269, DJ 28.08.2002).

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Em relação aos institutos de direito previdenciário, julgue os itens seguintes.

- (1) A jurisprudência consolidou o entendimento de que a concessão da pensão por morte é regida pela norma vigente ao tempo da implementação da condição fática necessária à concessão do benefício, qual seja, a data do óbito do segurado.
(2) A aposentadoria por tempo de contribuição sofre constantes ataques da doutrina, e número razoável de especialistas defende sua extinção, o que se deve ao fato de esse benefício não ser tipicamente previdenciário, pois não há, nesse caso, risco social sendo protegido, já que o tempo de contribuição não gera presunção de incapacidade para o trabalho.

1: assertiva correta, pois reflete o entendimento pacífico do Judiciário – ver MS 14.743/DF-STJ; **2:** assertiva correta, pois há tendência a se prestigiar a idade como critério básico para a concessão de aposentadoria.

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação às disposições constitucionais aplicáveis à previdência social, julgue o item a seguir.

- (1) Ao segurado homem garante-se a aposentadoria no regime geral de previdência social após trinta e cinco anos de contribuição e sessenta e cinco anos de idade, reduzido em cinco anos o limite etário para os professores dos ensinos fundamental e médio.

1: incorreta, pois a redução de cinco anos para professores refere-se ao tempo de contribuição (35 anos, que são reduzidos para 30 anos), e não à idade mínima. Ademais, o benefício é estendido ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (a assertiva é omissa quanto ao professor de educação infantil) – art. 201, § 8º, da CF.

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Em relação ao auxílio-acidente, é correto afirmar:

- (A) O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, permitida sua acumulação com qualquer aposentadoria.
(B) O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-contribuição e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(C) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(D) O recebimento de salário ou concessão de qualquer outro benefício, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
(E) A perda da audição somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A: incorreta. O auxílio-acidente não se acumula com aposentadoria (art. 86, § 2º, do PBPS); **B:** incorreta. O auxílio-acidente, como qualquer outro benefício previdenciário, é calculado com base no salário de benefício, não no salário de contribuição (art. 86, § 1º, do PBPS); **C:** correta, nos termos do art. 86, caput, do PBPS; **D:** incorreta. Como já dissemos, o auxílio-acidente não se cumula com aposentadoria. Logo, a concessão deste benefício prejudica o recebimento daquela (art. 86, § 3º, do PBPS); **E:** incorreta. Além da perda da capacidade para o trabalho, sua redução em razão da

perda da audição em qualquer grau também enseja o pagamento de auxílio-acidente (art. 86, § 4º, do PBPS).

„D. 01/04/2011

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Considerando a contagem recíproca de tempo de serviço, é correto afirmar:

- (A) O tempo de contribuição ou de serviço será contado de acordo com a legislação pertinente, considerando entre outras normas, a admissão da contagem em dobro, em situações especiais.
(B) A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.
(C) Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 25 (vinte e cinco) anos, se do sexo feminino, e 30 (trinta) anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito.
(D) O benefício resultante de contagem de tempo de serviço será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da legislação anterior, considerando o direito adquirido do beneficiário.
(E) Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

A: incorreta. É vedada a contagem de tempo de serviço em dobro (art. 96, I, do PBPS); **B:** incorreta. O lapso temporal necessário para a concessão do benefício está invertido: são 30 anos para os homens e 25 para as mulheres (art. 97 do PBPS); **C:** incorreta. As margens para que o excesso de tempo de serviço sejam desconsideradas são de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres (art. 98 do PBPS); **D:** incorreta. O benefício será calculado na forma da legislação relativa ao sistema ao qual o segurado se vincula (art. 99 do PBPS); **E:** correta, nos termos do art. 94 do PBPS e art. 201, § 9º, da CF.

„E. 01/04/2011

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativo às legislações previdenciária e da seguridade social.

- (1) É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da previdência social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

1: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 124, parágrafo único, do PBPS.

„D. 01/04/2011

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Em cada uma das opções abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na disciplina relativa a prescrição e decadência na legislação previdenciária. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta.

- (A) Em decorrência de acidente de trabalho, Sérgio ficou permanentemente incapacitado para o trabalho. Nessa situação, Sérgio poderá mover ação referente às prestações do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em até cinco anos, contados a partir da data da ocorrência do sinistro; após esse período, seu direito à ação estará prescrito.
(B) Após analisar procedimento administrativo apresentado por Maria, na condição de representante de Humberto, menor impúbere, a autoridade competente da previdência social deferiu o pedido de pagamento, em benefício de Humberto, de pensão por morte do seu genitor. Nessa situação, o prazo decadencial para a previdência social anular o referido ato administrativo será de cinco anos, a contar da data de sua publicação.
(C) A seguridade social, em procedimento administrativo específico, apurou a existência de créditos em desfavor de Beta Ltda. relativos aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, mas que foram constituídos em 2003. Nessa situação, a seguridade social podia cobrar os aludidos créditos tributários, pois o prazo prescricional ainda não havia transcorrido.
(D) Em 10.04.2004, o requerimento administrativo apresentado por Marcos, no qual pleiteava a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, foi indeferido, em decisão definitiva. Nessa situação, o direito de ação de Marcos para pleitear a referida revisão decaiu em 10.04.2009.
(E) Túlio, menor impúbere com 15 anos de idade, foi reconhecido judicialmente como filho e único herdeiro de Adalberto, que havia falecido quando Túlio tinha três anos de idade. Nessa situação, uma vez reconhecida a paternidade, se Adalberto for segurado obrigatório da previdência social, Túlio terá direito à percepção do benefício previdenciário denominado pensão por morte, podendo

pleitear as prestações vencidas devidas pela previdência social desde a data do falecimento de seu genitor.

A: incorreta. O termo inicial da prescrição, em caso de acidente de trabalho, é contado da data do acidente apenas se dele resultar morte ou incapacidade temporária. Em caso de invalidez, o lapso temporal é contado a partir da data do reconhecimento da incapacidade laborativa pela Previdência Social (art. 104, II, do PBPS); **B:** incorreta. O direito de a Previdência Social anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para o beneficiário decai em 10 anos, contados da data do ato (art. 103-A do PBPS); **C:** incorreta. A assertiva não deixa claro, mas podemos deduzir que a pergunta considera a data da realização do concurso (2010) para o cálculo da prescrição. Nesse caso, a pretensão da Previdência já estaria extinta pela prescrição, porque desde a Súmula Vinculante 08 do STF, que culminou com a revogação dos arts. 45 e 46 do PCSS, pacificou-se o entendimento de que a prescrição das contribuições sociais opera-se no prazo de 05 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário; **D:** incorreta. Nesse caso, o prazo decadencial é de 10 anos, nos termos do art. 103 do PBPS; **E:** correta. A despeito do longo lapso temporal transcorrido (12 anos), é certo que contra os absolutamente incapazes não corre a prescrição, de forma que ainda está íntegra a pretensão de Túlio (art. 103, parágrafo único, do PBPS).

„E. ojnabeg

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Ainda a respeito dos planos de benefícios da previdência social, assinale a opção correta.

- (A) Trabalhador portuário segurado da previdência social na condição de trabalhador avulso faz jus ao benefício denominado salário-família.
(B) Considere que Murilo estivesse em gozo de auxílio-doença quando foi condenado a três anos de reclusão pela prática de crime e que, por causa disso, tenha sido recolhido a instituição carcerária em dezembro de 2009, onde permanece até os dias atuais. Nessa situação hipotética, os dependentes de Murilo têm direito à percepção de auxílio-reclusão, o qual é concedido nas mesmas condições da pensão por morte.
(C) Considere que Jonas recebia auxílio-acidente quando requereu sua aposentadoria por idade, já que os requisitos legais haviam sido preenchidos. Nessa situação, ante a permanência do estado mórbido que culminou na concessão do auxílio-doença, Jonas faz jus ao recebimento dos dois benefícios previdenciários cumulativamente.
(D) Considere que, quando faleceu, Alberto estava impugnando ação de reconhecimento de paternidade que tramitava contra ele e que, à época de seu falecimento, sua mãe era sua única dependente declarada. Nessa situação, havendo a possibilidade de posterior habilitação de possível dependente, que importaria na exclusão da mãe de Alberto dessa condição, a concessão da pensão por morte poderá ser protelada, a critério da autoridade competente.
(E) Segurado especial, na condição de trabalhador rural, faz jus à percepção de aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência.

A: correta, nos termos do art. 65 do PBPS; **B:** incorreta. A prisão do segurado não acarreta a suspensão do pagamento do auxílio-doença, razão pela qual os dependentes não fazem jus ao auxílio-reclusão (art. 80 do PBPS); **C:** incorreta. É vedada, salvo direito adquirido, a cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-acidente (art. 86, § 2º, do PBPS); **D:** incorreta. Nos termos do art. 76 do PBPS, o pagamento da pensão por morte não será protelado pela falta de habilitação de outro possível dependente; **E:** incorreta. A aposentadoria especial é destinada àqueles que tiverem trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por força de agentes químicos, físicos ou biológicos, não se relacionando com o segurado especial (art. 57 do PBPS).

„A. ojnabeg

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) A respeito da pensão por morte e do auxílio-acidente no âmbito do RGPS, assinale a opção correta.

- (A) Para concessão de auxílio-acidente fundamentado na redução da capacidade laboral pela perda de audição, não é necessário que a sequela decorra da atividade exercida nem que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
(B) Para fins de recebimento de pensão por morte, o menor sob guarda equipara-se ao filho do segurado falecido, sendo considerado seu dependente, sem que haja necessidade de comprovação da dependência econômica.
(C) O entendimento de que a existência de impedimento para o matrimônio, por parte de um dos pretendentes companheiros, embaraça a constituição da união estável não se aplica para fins previdenciários de percepção de pensão por morte.
(D) A perda da qualidade de segurado impede a concessão do benefício de pensão por morte, ainda que o *de cujus*, antes de seu falecimento, tenha preenchido os requisitos para a obtenção de qualquer aposentadoria.

- (E) Na ausência de requerimento administrativo e prévia concessão do auxílio-doença, o termo inicial do auxílio-acidente pleiteado judicialmente deve ser fixado na citação.

A: incorreta. A contingência protegida pelo auxílio-acidente é a redução parcial e permanente da capacidade laborativa em virtude de acidente de qualquer natureza para as atividades habitualmente exercidas (art. 86 da Lei 8.213/1991 – Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS); **B:** incorreta. Apesar de ainda subsistir alguma controvérsia sob o assunto na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais, o STJ consolidou o entendimento de que o menor sob guarda não pode ser considerado dependente para fins previdenciários (REsp 720.706/SE, DJ 09.08.2011). A lei equipara a filho o menor tutelado, mas assevera que ele, apesar de ser dependente de primeira classe, deve comprovar a dependência econômica em relação ao segurado para ter direito ao recebimento dos benefícios (art. 16, § 2º, do PBPS); **C:** incorreta. A interpretação do termo “companheiro” utilizado pelo art. 16, I, do PBPS deve ser interpretado à luz do Código Civil. É o que determina o art. 16, § 6º, do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS); **D:** incorreta. O benefício será garantido se o segurado já tivesse direito adquirido à aposentadoria no momento de seu falecimento (Súmula 416 do STJ); **E:** correta, nos termos do quanto decidido pelo STJ no REsp 735.329/RJ, DJ 13.04.2011).

„E. ojnabeg

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) A respeito da renda mensal dos benefícios do RGPS, assinale a opção correta.

- (A) Ao segurado trabalhador avulso que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possa comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição.
(B) No cálculo do valor da renda mensal do benefício, com exceção do decorrente de acidente do trabalho, serão computados, para o segurado empregado e empregado doméstico, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pelo empregador, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis.
(C) A CF, em dispositivo dotado de autoaplicabilidade, inovou no ordenamento jurídico ao assegurar, para os benefícios concedidos após a sua vigência, a correção monetária de todos os salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial.
(D) É devida a inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária dos salários de contribuição, quando do cômputo da renda mensal inicial dos benefícios de prestação continuada concedidos pela previdência social após a promulgação da CF.
(E) É devido abono anual ao segurado que, durante o ano, tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou salário-família, devendo o abono ser calculado pela média dos proventos pagos durante o ano ao segurado.

A: correta, nos termos do art. 35 do PBPS; **B:** incorreta. A regra enunciada aplica-se também aos benefícios decorrentes de acidente de trabalho (art. 34, I, do PBPS); **C:** incorreta. O art. 194, parágrafo único, IV, da CF assegura a irredutibilidade do valor dos benefícios, o que abrange tanto a irredutibilidade nominal (valor expresso em moeda corrente) e a irredutibilidade real (conferida pela correção monetária para afastar os efeitos da inflação). Ocorre que a regra não é autoaplicável, na medida em que o próprio dispositivo enuncia que tal garantia se dará “nos termos da lei”; **D:** incorreta. A jurisprudência do STJ é unânime em afirmar que é impossível a inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos salários de contribuição (REsp 213.164/SC, DJ 12.02.2010); **E:** incorreta. O valor do abono anual, também conhecido como “13º salário dos aposentados”, é calculado sobre a renda do benefício relativa ao mês de dezembro de cada ano (art. 40, parágrafo único, do PBPS).

„A. ojnabeg

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta relativamente ao cálculo do valor dos benefícios previdenciários.

- (A) À segurada especial é garantida a concessão do salário-maternidade no valor de um salário-mínimo, desde que se comprove o exercício de atividade rural de forma contínua, nos nove meses imediatamente anteriores ao do início do benefício.
(B) O valor do benefício de prestação continuada, incluindo-se o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho e excluindo-se o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário de benefício.
(C) Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais incidam contribuições previdenciárias, incluindo-se a gratificação natalina.
(D) O valor mensal do auxílio-acidente não integra o salário de contribuição, para cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria paga pelo RGPS.

- (E) Ao segurado contribuinte individual que, satisfazendo as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições.

A: incorreta. A atividade rural pode ser descontinua e deve ser realizada por, no mínimo, dez meses, que é o período de carência padrão do salário-maternidade (art. 93, § 2º, do RPS); **B:** correta, nos exatos termos do art. 28 do PBPS; **C:** incorreta. A gratificação natalina (13º salário) é considerada salário de contribuição, porém não integra o cálculo do salário de benefício (art. 29, § 3º, do PBPS); **D:** incorreta. O auxílio-acidente integra o salário de contribuição (art. 31 do PBPS); **E:** incorreta. A regra estipulada vale apenas para o empregado, o avulso e o empregado doméstico (arts. 35 e 36 do PBPS).

„B„ 09/04/2013

(Magistratura Federal - 5ª Região - 2011) No que se refere aos litígios previdenciários nos juizados especiais federais e às aposentadorias, assinale a opção correta.

- (A) O tempo de serviço anterior à edição da Lei 8.213/1991 pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do RGPS ao segurado trabalhador rural, inclusive para efeito de carência, ainda que não tenha havido, naquele tempo, recolhimento de contribuição previdenciária.
- (B) Para fins de aposentadoria por idade, é necessário que o trabalhador rural comprove atividade rural contínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou judicial, por período equivalente à metade do prazo de carência legalmente exigido aos demais trabalhadores.
- (C) O salário de benefício da aposentadoria por invalidez será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários.
- (D) É juridicamente aceitável a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, pois esses benefícios têm naturezas distintas e fatos geradores diferentes.
- (E) Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, ainda que comprovada, nos autos, a exploração em regime de economia familiar.

A: incorreta, pois, nos termos da Súmula 24 da TNU (Turma Nacional de Uniformização), “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei 8.213/1991, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, § 2º, da Lei 8.213/1991” – ver STJ, AgRg no AI 699.796/SPJ; **B:** assertiva incorreta, pois não há delimitação exata em relação ao período de atividade rural a ser provado – ver AgRg no AI 1.410.501/GO-STJ e Súmula 14 do TNU “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”; **C:** incorreta, pois a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício. É importante lembrar que o fator previdenciário (que reduz o salário de benefício) não se aplica à aposentadoria por invalidez – art. 29, II, do PBPS; **D:** essa é a assertiva correta, pois não é vedado o recebimento conjunto de aposentadoria e pensão – art. 124 do PBPS; **E:** incorreta, pois o limite do imóvel explorado em atividade agropecuária é de 4 módulos fiscais, para a qualificação do segurado especial – art. 12, VII, a, 1, do PCSS.

„D„ 07/11/2010

(Magistratura Federal - 4ª Região - 2010) Um dos requisitos exigidos para a concessão de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social é a carência. Dadas as assertivas abaixo sobre carência, assinale a alternativa correta.

- I. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses subsequentes às suas respectivas competências.
- II. Independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios competentes, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.
- III. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, não havendo possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade.
- IV. A despeito da preocupação social que inspira o regime previdenciário público brasileiro, ele é eminentemente contributivo, de modo que, a partir do advento da Lei 8.213/1991, deixou de existir qualquer possibilidade de concessão de benefício previdenciário sem recolhimento de contribuições no período equivalente à carência exigida.

- V. Nos casos do segurado empregado e do trabalhador avulso, serão consideradas, para cômputo do período de carência, as contribuições referentes ao período a partir da data da inscrição no Regime Geral de Previdência Social.

- (A) Está correta apenas a assertiva II.
- (B) Estão corretas apenas as assertivas II e V.
- (C) Estão corretas apenas as assertivas I, III e V.
- (D) Estão corretas todas as assertivas.
- (E) Nenhuma assertiva está correta.

I: incorreta, pois, para contagem do prazo de carência, as contribuições são consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências (não dos meses subsequentes, como consta da assertiva) – art. 24, *caput*, do PBPS; **II:** assertiva correta, pois não há carência nessas hipóteses, conforme o art. 26, II, do PBPS; **III:** incorreta, pois, embora a perda da qualidade de segurado importe caducidade dos direitos respectivos, ela não prejudica o direito à pensão por morte em favor dos dependentes, se os requisitos para sua concessão já tiverem sido preenchidos anteriormente, conforme a legislação então vigente (antes da perda da condição de segurado, o falecido já havia preenchido os requisitos para a concessão da pensão) – art. 102, § 2º, do PBPS; **IV:** incorreta, pois, embora a previdência social tenha caráter contributivo (art. 201 da CF), há determinados benefícios que independem de carência – art. 26 do PBPS; **V:** assertiva imprecisa, pois a lei se refere à data de *filiação* (não de inscrição) no RGPS – art. 27, I, do PBPS.

„A„ 07/11/2010

Veja as seguintes tabelas, para estudo e memorização dos períodos de carência e das prestações que independem de carência:

Períodos de Carência – art. 25 do PBPS	
– auxílio-doença e aposentadoria por invalidez	12 contribuições mensais
– aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial	180 contribuições mensais
– salário-maternidade para contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas	10 contribuições mensais. Em caso de antecipação do parto, o período é reduzido em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto foi antecipado. A segurada especial deve apenas comprovar atividade rural nos 12 meses anteriores ao início do benefício – art. 39, parágrafo único, do PBPS

Independem de Carência – art. 26 do PBPS	
– pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; – aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão para o segurado especial, no valor de um salário-mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontinua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; – serviço social; – reabilitação profissional; – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.	

(Magistratura Federal - 4ª Região - 2010) Dadas as assertivas referentes aos benefícios devidos aos segurados e dependentes no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, assinale a alternativa correta.

- I. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida na Lei 8.213/1991, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher, reduzidos os limites etários para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres.
- II. É assegurada aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, nos termos da lei, aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.
- III. Trata-se a aposentadoria por invalidez de benefício definitivo. Assim, seu cancelamento somente pode ocorrer na hipótese de o aposentado por invalidez retornar voluntariamente à atividade laborativa, caso em que terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno.
- IV. É devida a pensão por morte ao filho menor de segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito, mas extingue-se o direito ao benefício assim que o dependente atinge 21 anos, ainda que estudante de curso superior.

V. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei 8.213/1991, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Não será devido, contudo, ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

- (A) Estão corretas apenas as assertivas I, II e V.
(B) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
(C) Estão corretas apenas as assertivas I, II, III e V.
(D) Estão corretas apenas as assertivas I, II, IV e V.
(E) Estão corretas todas as assertivas.

I: correta, conforme o art. 201, § 7º, II, da CF e o art. 25, II, do PBPS; II: correta, nos termos do art. 201, § 7º, I, da CF; III: incorreta, pois a aposentadoria por invalidez cessará sempre que houver recuperação da capacidade de trabalho – art. 47 do PBPS; IV: correta, conforme os arts. 16, I, e 102, § 2º, do PBPS; V: correta, conforme o art. 59 do PBPS.

„D., ojuqeqg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta:

- (A) A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos se mulher, independentemente de cumprimento de período de carência;
(B) A aposentadoria por idade, cumprida a carência exigida na Lei 8.213/1991, será devida ao segurado que completar 63 (sessenta e três) anos, se homem, e 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher;
(C) A aposentadoria por idade, cumprida a carência exigida na Lei 8.213/1991, será devida ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher;
(D) A concessão do benefício de aposentadoria por idade não depende de período de carência.

A, B e D: incorretas, pois a aposentadoria por idade, 65 anos para homens e 60 para mulheres, depende do cumprimento do prazo de carência de 180 contribuições mensais – art. 48, *caput*, c/c art. 25, II, do Plano de Benefícios da Previdência Social – PBPS (Lei 8.213/1991); C: correta, conforme comentários anteriores.

„D., ojuqeqg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) O professor e a professora poderão se aposentar por tempo de serviço:

- (A) Após 30 (trinta) anos o professor e após 25 (vinte e cinco) anos a professora, de efetivo exercício em função de magistério, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício;
(B) Após 30 (trinta) anos o professor e após 25 (vinte e cinco) anos a professora, de efetivo exercício em função de magistério, com renda mensal correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário de benefício;
(C) Após 30 (trinta) anos o professor e a professora, de efetivo exercício em funções de magistério, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício;
(D) Após 25 (vinte e cinco) anos o professor e 20 (vinte) anos a professora, de efetivo exercício de magistério, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício.

O professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio poderá se aposentar com 30 anos de contribuição (homem) ou 25 anos de contribuição (mulher), com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício – art. 201, § 7º, I, e § 8º, da CF e art. 56 do PBPS.

„A., ojuqeqg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta:

- (A) O abono anual é devido ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebe o benefício da assistência social constitucional;
(B) O abono anual é devido ao segurado e ao dependente da Previdência Social que recebeu o benefício do auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão;
(C) O abono anual será calculado pela média dos valores do benefício recebido pelo segurado durante o ano;
(D) O abono anual não se confunde e não tem qualquer relação com a gratificação de natal dos trabalhadores.

Nos termos do art. 40 do PBPS, é devido abono anual, tal qual o 13º salário, ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

„B., ojuqeqg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta:

- (A) O benefício de aposentadoria por invalidez corresponde a 85% (oitenta e cinco por cento) do salário de benefício;
(B) O benefício de aposentadoria por invalidez pode ser concedido ao segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe pago por tempo indeterminado;

- (C) Em nenhuma hipótese, o benefício da aposentadoria por invalidez será pago ao segurado portador de doença ou lesão de que já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social;
(D) O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)

A: incorreta, pois a aposentadoria por invalidez consistirá em renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício – art. 44 do PBPS; B: incorreta, pois o benefício de aposentadoria será pago enquanto o segurado permanecer na condição (incapaz e insuscetível de reabilitação) – art. 42 do PBPS; C: incorreta, pois, excepcionalmente, haverá direito à aposentadoria por invalidez quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão anteriormente existente – art. 42, § 2º, *in fine*, do PBPS; D: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 45 do PBPS.

„D., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 14ª Região – 2011) Dentre as prestações previdenciárias compreendidas pelo Regime Geral da Previdência Social, devidas aos segurados, não se incluem:

- (A) aposentadoria por invalidez.
(B) auxílio-doença.
(C) salário maternidade.
(D) auxílio-acidente.
(E) auxílio-reclusão.

No art. 18 da Lei 8.213/1991 estão enumerados os benefícios previdenciários devidos a segurados e os deferíveis a dependentes. Segundo a disposição legal, os dependentes fazem jus apenas a pensão por morte e a auxílio-reclusão. Dessa forma, a alternativa incorreta, a ser assinalada, é a letra “E”.

„E., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços, EXCETO:

- (A) Aposentadoria por invalidez, pecúlios e aposentadoria por tempo de serviço.
(B) Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e auxílio-doença.
(C) Salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente.
(D) Pensão por morte, auxílio-reclusão e auxílio-doença.
(E) Reabilitação profissional, aposentadoria por idade e salário-maternidade.

As prestações concedidas no Regime geral de Previdência Social estão previstas no art. 18 da Lei 8.213/1991, e do rol trazido na legislação não consta “pecúlio”, que fora extinto no ano de 1994 pela Lei 8.870. Dessa forma, a alternativa “A” deve ser assinalada.

„A., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) O aposentado que retorna ao trabalho, como empregado e se vincula novamente à previdência social, tem direito ao seguinte benefício previdenciário:

- (A) aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho ocorrido em face do novo Vínculo empregatício;
(B) aposentadoria por tempo de contribuição na nova atividade;
(C) auxílio-doença;
(D) auxílio-acidente;
(E) reabilitação profissional.

O art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991 ao aposentado que retornou ao mercado de trabalho (ou nele se manteve) somente autoriza a concessão de salário-família e do serviço de reabilitação profissional. Desse modo, a única alternativa que atende ao regramento legal é a letra “E”.

„E., ojuqeqg

(Magistratura do Trabalho – 8ª Região – 2011) Acerca das prestações previdenciárias em geral, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consiste em renda igual à sua remuneração integral, cabendo à empresa o seu pagamento, efetivando-se a compensação correspondente, exceto nas hipóteses de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção, quando o referido benefício será pago diretamente pela Previdência Social.
(B) O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, até a véspera do início da aposentadoria por idade ou até a data do óbito do segurado. Desta feita, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto o da aposentadoria por idade, com que não pode ser acumulado, não prejudica o recebimento do auxílio-doença.
(C) O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria,

sendo garantida obrigatoriamente a manutenção no emprego por doze meses.

- (D) Não será devido auxílio-doença, em nenhuma hipótese, ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício.
- (E) O auxílio-doença é devido a partir do 16º dia de afastamento para os segurados empregados e, desde a data do início da incapacidade para os segurados empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulso, especiais ou facultativos. Entretanto, quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de trinta dias, somente será devido a contar da data de entrada do requerimento.

A: Incorreta, na medida em que a assertiva refere-se a “empregada” e “trabalhadora avulsa” sendo verdadeira a afirmativa no que tange ao valor do benefício (totalidade da remuneração), por outro lado, não sendo verdadeira, para a trabalhadora avulsa, a afirmação de que a operacionalização do benefício é feita pela empresa (art. 72, § 2º, da Lei 8.213/1991). A trabalhadora avulsa recebe seu benefício de salário-maternidade diretamente do INSS e não do OGM (Órgão gestor de mão de obra); **B:** Incorreta, a percepção de auxílio-doença é incompatível com o recebimento e de salário e de outro benefício, consoante se observa do art. 124 da Lei 8.213/1991; **C:** Incorreta, o direito à estabilidade por no mínimo 12 meses ocorre tão somente na hipótese entabulada no art. 118 da Lei 8.213/1991 (decorrente de acidente de trabalho); **D:** Incorreta, o art. 59, parágrafo único, admite a concessão de auxílio-doença em face de mal preexistente “quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”; **E:** Correta, em estrita conformidade com o art. 60, *caput* e § 1º, da Lei 8.213/1991.

„B. 01111111“

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2011) A respeito do instituto da carência, aponte a alternativa incorreta:

- (A) trata-se do número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus a determinado benefício previdenciário sendo o direito concedido a partir do primeiro dia do mês posterior ao qual a última contribuição do período de carência se refere;
- (B) quando perdida a qualidade de segurado, as contribuições anteriores serão computadas para efeito de carência depois que o segundo contar, a partir da nova filiação à Previdência Social com, no mínimo 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido;
- (C) é de 12 (doze) contribuições mensais o período de carência para obtenção do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez;
- (D) é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais o período de carência para obtenção do benefício à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial;
- (E) não depende de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, sofrer contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada.

A: Incorreta (a ser assinalada), a data de início do benefício não é atrelada à data da satisfação do requisito carência, veja, por exemplo, o benefício de auxílio-doença (art. 60 da Lei 8.213/1991), que será devido ao segurado empregado a partir do 16º dia da incapacidade laborativa, pouco importando, para fixação do termo inicial, quando houve o implemento do requisito da carência; **B:** Correta, art. 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991; **C:** Correta, art. 25, I, da Lei 8.213/1991; **D:** Correta, art. 25, II, da Lei 8.213/1991; **E:** Correta, art. 151 da Lei 8.213/1991.

„A. 01111111“

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) De acordo com a legislação é correto afirmar que:

- (A) o empregado doméstico tem direito ao auxílio-doença, recebendo do empregador a remuneração dos primeiros quinze dias de afastamento, ficando a cargo da Previdência Social o pagamento devido a partir do 16º dia;
- (B) durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar o salário ao segurado empregado;
- (C) para efeito de aposentadoria por tempo de serviço de empregado urbano, admitir-se-á a averbação de período trabalhado durante o qual o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana, independentemente do recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento;
- (D) o salário-maternidade é pago à empregada doméstica gestante diretamente pelo empregador, efetivando-se a compensação;
- (E) o auxílio-reclusão é devido, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que estiver em gozo de auxílio-doença.

A: Incorreta, o empregado doméstico faz jus ao benefício de auxílio-doença desde a data de início da incapacidade laborativa, salvo se requerer o benefício após trinta dias do início dessa incapacidade, hipótese em que será a data do requerimento o termo inicial da concessão (art. 60 da Lei 8.213/1991); **B:** Correta, art. 60, § 3º, da Lei 8.213/1991;

C: Incorreta, o artigo 55, § 1º, da Lei 8.213/1991 somente admite a contagem do tempo referido mediante o recolhimento das contribuições correspondentes; **D:** Incorreta, o salário-maternidade da segurada empregada doméstica é pago diretamente pelo INSS (art. 71 da Lei 8.213/1991); **E:** Incorreta, art. 2º, § 1º, da Lei 10.666/2003, veda a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado preso se este estiver em gozo de auxílio-doença.

„B. 01111111“

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2011) Assinale a alternativa correta:

- (A) O auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independentemente de habilitação profissional.
- (B) O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
- (C) O auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém, não o de outra, do mesmo nível de complexidade, após reabilitação profissional.
- (D) O auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém não o de outra, de nível inferior de complexidade, após reabilitação.
- (E) O auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho típico, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A alternativa correta é a letra “B” por reproduzir, com fidelidade, o teor do art. 86 da Lei 8.213, ao passo que as demais alternativas promovem alterações/inclusões de termos não contemplados na definição legal, por essa razão incorretas as demais.

„B. 01111111“

5. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Procurador do Estado/GO – 2010) Nos termos do regramento referente aos regimes próprios previdenciários, é CORRETO afirmar:

- (A) O regime próprio é obrigatoriamente aplicável aos servidores públicos regidos por vínculo estatutário.
- (B) É possível que os militares estaduais tenham regime previdenciário próprio, distinto dos servidores civis, aplicando-lhes regras especiais, trazidas por legislação específica, desde que preservado o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
- (C) Para o cálculo dos proventos de aposentadorias também será considerada a expectativa de vida do participante.
- (D) Ficam excluídos de alguns dos benefícios previdenciários os servidores titulares de cargo efetivo em estágio probatório, por não gozarem ainda de estabilidade.
- (E) O regramento do regime próprio não alcança os membros da Magistratura e do Ministério Público Estadual, uma vez que são titulares de cargos públicos vitalícios.

A: incorreta. Essa é uma confusão comum: vínculo estatutário significa que o regime jurídico ao qual se submete o servidor é o Estatuto dos Servidores Públicos respectivo, não a CLT. Sendo assim, não podemos esquecer que os ocupantes de cargo em comissão também têm vínculo estatutário, mas não são acolhidos pelos regimes próprios de previdência, exclusivos os servidores de cargo efetivo; **B:** correta, nos termos do art. 1º da Lei 9.717/1998; **C:** incorreta. Nos regimes próprios de previdência, a expectativa de sobrevida do segurado (variável que integra o fator previdenciário do RGPS) não interfere no cálculo do valor do benefício; **D:** incorreta. Não há qualquer distinção na seara previdenciária entre servidores estáveis ou em estágio probatório; **E:** incorreta. Os ocupantes de cargos vitalícios estão inseridos no mesmo regime próprio de previdência dos servidores de cargo efetivo (arts. 93, VI, e 129, § 4º, da CF).

„B. 01111111“

(Procurador do Estado/GO – 2010) Sobre o regime de previdência dos servidores públicos do Estado de Goiás, é CORRETO afirmar:

- (A) A concessão de aposentadoria por invalidez depende do cumprimento de carência correspondente a 12 contribuições mensais.
- (B) A lei previdenciária prevê a hipótese de reversão da aposentadoria por invalidez, nos casos em que se verifica a recuperação da capacidade de trabalho do beneficiário.
- (C) A lei previdenciária considera como dependente o filho solteiro, maior de 21 anos, desde que cursando estabelecimento de nível superior,

até a colação de grau ou até a idade limite de 24 anos e desde que comprovada a dependência econômica.

- (D) Há proibição, em qualquer hipótese, de concessão de aposentadoria por invalidez quando a causa da incapacitação for doença preexistente ao ingresso do participante no sistema.
- (E) O sistema oferece, entre outros benefícios previdenciários, o auxílio-acidente.

A: incorreta. Não há carência para a concessão de aposentadoria por invalidez no regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de Goiás; **B:** correta, nos termos do art. 124 da Lei Estadual 10.460/1988; **C:** incorreta. A legislação previdenciária goiana não reconhece como dependente o filho maior de 21 anos, salvo se inválido e desde que essa incapacidade laborativa seja anterior à mencionada idade (art. 14, III e IV, da Lei Complementar Estadual 77/2010); **D:** incorreta. Aplica-se supletivamente, no caso, o art. 42, § 2º, do PBPS, que autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez em caso de doença ou lesão preexistente quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão; **E:** incorreta. O auxílio-acidente não se encontra dentre os benefícios previstos no art. 41 da Lei Complementar Estadual 77/2010.

„B„, 0111111111

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Servidor público estadual, aposentado em cargo de provimento efetivo, no mês de julho de 1999, vem sofrendo descontos de contribuições previdenciárias sobre seus proventos, sob a alíquota de 14%, mesma alíquota aplicada aos servidores ativos, desde a data de sua aposentadoria, até o presente, com respaldo em Lei Estadual publicada no mês janeiro de 1999. Sobre a situação descrita, é correto afirmar:

- (A) o desconto da contribuição previdenciária durante todo o período narrado, desde a aposentadoria do servidor, é ilegítimo apenas naquilo em que excedeu a alíquota de 11%, por ser esta, por determinação da legislação federal, a alíquota máxima para as contribuições previdenciárias impostas pelos Estados aos seus servidores;
- (B) no caso, houve inconstitucionalidade da citada Lei Estadual que previu os descontos da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos servidores; vício este, porém, que perdurou apenas até a publicação da Emenda Constitucional 41/2003, vez que esta Emenda autorizou a cobrança de contribuição previdenciária de inativos. Por este motivo, os descontos efetuados sobre os proventos do servidor, com base na Lei Estadual publicada no ano de 1999, não padeceram de qualquer irregularidade posteriormente à edição da Emenda Constitucional 41/2003;
- (C) no caso, os descontos realizados sobre os proventos do servidor são ilegítimos mesmo após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, vez que, por ter reunido os requisitos para aposentadoria antes da edição da mencionada emenda constitucional, o servidor tem direito adquirido a não incidência da contribuição previdenciária sobre seus proventos;
- (D) no caso, todos os descontos de contribuições previdenciárias efetuados foram indevidos, porquanto a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inativos depende de que tal contribuição seja instituída por lei editada após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003;
- (E) no caso, os descontos efetuados desde a aposentadoria do servidor estão em conformidade com a Constituição Federal, pois somente os servidores aposentados antes da edição da Emenda Constitucional 20/1998 têm direito adquirido a não incidência da contribuição previdenciária.

A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos inativos foi autorizada somente com a edição da Emenda Constitucional 41/2003, que incluiu o § 18 no art. 40 da CF. Ocorre que o STF já decidiu que não existe no ordenamento brasileiro a “constitucionalidade superveniente”, de forma que uma lei editada sem respaldo constitucional não se convalida pela alteração posterior da Lei Maior. Com isso, é indevida a cobrança de todas as contribuições no caso em exame, devendo ser devolvidos os valores ao segurado (ADI 2158/PR, DJ 15.09.2010).

„D„, 0111111111

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Sobre os regimes de previdência social aplicáveis aos diversos agentes públicos, é correto afirmar:

- (A) notários e registradores, por exercerem função pública delegada, devem estar vinculados ao regime próprio de previdência dos servidores públicos;
- (B) o servidor público, titular de cargo efetivo, que venha a ocupar, transitoriamente, cargo em comissão na Administração Pública, deverá vincular-se ao regime geral de previdência social;
- (C) aos servidores contratados por prazo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, aplica-se o regime geral de previdência social;
- (D) é vedado aos servidores públicos aderir a regime de previdência complementar;

- (E) os militares dos Estados submetem-se ao mesmo regime jurídico previdenciário aplicável aos servidores públicos civis, sem qualquer distinção.

A: incorreta. Nos termos do art. 40 da Lei 8.935/1994, os titulares dos cartórios extrajudiciais (notários e registradores) são vinculados ao RGPS; **B:** incorreta. Ainda que venha a ocupar, temporariamente, cargo em comissão, o titular de cargo efetivo mantém-se vinculado ao seu regime próprio de previdência (art. 12, I, “g”, do PCS); **C:** correta, nos termos do art. 8º da Lei 8.745/1993 e art. 1º da Lei 8.647/1993; **D:** incorreta. Nada obsta que servidores públicos contratem planos de previdência complementar com fundos de previdência ou instituições financeiras. O que lhes é proibido é inscrever-se como segurado facultativo no RGPS (art. 201, § 5º, da CF); **E:** incorreta. Os militares dos Estados possuem regime próprio de previdência, previsto genericamente no art. 1º da Lei 9.717/1998.

„C„, 0111111111

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Companheira de ex-servidor público estadual, falecido em setembro de 2004, após ter sido negado, em janeiro de 2005, prévio requerimento administrativo voltado à concessão da pensão decorrente do óbito do servidor, propôs, em junho de 2011, ação judicial destinada a obter o estabelecimento da pensão por morte. Com base nos fatos acima descritos, assinale a alternativa correta:

- (A) a prescrição, no caso, atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo;
- (B) não há que se falar em prescrição no caso, haja vista que decorreram menos de cinco anos entre a data do óbito e a data do requerimento administrativo de concessão do benefício;
- (C) não há que se falar em prescrição no caso, vez que os direitos de natureza previdenciária e seus efeitos patrimoniais são imprescritíveis;
- (D) não há que se falar em prescrição no caso, porquanto não decorrido o prazo prescricional entre a data do fato gerador do benefício previdenciário pleiteado e a data do ajuizamento da ação;
- (E) a prescrição, no caso, atingiu o fundo de direito reclamado, de modo que se encontra fulminada tanto a pretensão à concessão do benefício quanto qualquer efeito patrimonial dele decorrente.

Dispõe o Decreto 20.910/1932, em seu art. 1º, que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Completa o art. 2º do Decreto-lei 4.597/1942 que a expressão “Fazenda Pública” abrange autarquias e outros órgãos paraestatais. No caso em exame, a pretensão da companheira do servidor falecido surgiu com a negativa do pagamento na esfera administrativa em janeiro de 2005. Portanto, em janeiro de 2010 operou-se a prescrição da ação, nada mais lhe sendo devido a título de pensão por morte.

„E„, 0111111111

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Acerca das regras da paridade e da integralidade entre ativos, inativos e pensionistas, assinale a alternativa correta:

- (A) de acordo com as normas constitucionais vigentes, a paridade e a integralidade beneficiam apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998;
- (B) pensionistas dos servidores públicos aposentados sob a vigência da Emenda Constitucional 20/1998, e falecidos após a edição da Lei Federal 10.887/2004, não terão seus benefícios calculados em valor correspondente à integralidade dos proventos a que faria jus o ex-servidor se vivo estivesse, caso estes superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;
- (C) os servidores que reuniram os requisitos para passagem à inatividade antes da edição da Emenda Constitucional 41/2003, não gozam das garantias da integralidade e da paridade, exceto se tiverem requerido a aposentadoria antes da data da publicação da referida Emenda Constitucional;
- (D) a paridade assegura a extensão aos inativos e pensionistas de todas as vantagens pecuniárias concedidas aos servidores ativos, inclusive aquelas transitórias de natureza “propter laborem”;
- (E) até a edição da Emenda Constitucional 41/2003, a Constituição Federal assegurava a todos os servidores aposentados por invalidez a integralidade dos proventos de aposentadoria.

A: incorreta. Vamos relembrar que “integralidade” refere-se ao valor dos proventos serem iguais ao valor dos vencimentos auferidos enquanto na atividade e “paridade” significa a extensão aos inativos de todos os aumentos e reajustes permanentes concedidos aos servidores da ativa, prevista no art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Isso posto, temos que a integralidade e paridade também se aplicam aos servidores que tenham ingressado no serviço público após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, mas desde que antes da publicação da Emenda Constitucional 41/2003; **B:** correta, conforme previsto no art. 2º da Lei 10.887/2004; **C:** incorreta. Servidores aposentados ou que já tenham o direito adquirido à aposentadoria antes da publicação da Emenda Constitucional 41/2003 passam à inatividade seguindo as regras estabelecidas nos arts. 3º e 7º dessa Emenda, que garantem

(E) Existe vinculação constitucional de recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o atendimento na área da saúde.

A: correta, nos termos do art. 200, VI, da CF; **B:** incorreta, devendo ser assinalada. Os percentuais devem ser previstos em lei complementar (art. 198, §§ 2º e 3º, da CF); **C:** correta, conforme previsto no art. 198, I, da CF; **D:** correta, nos termos do art. 199, § 1º, da CF; **E:** correta, nos termos do art. 198, § 2º, da CF.

„B„ oimqbeq

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne à legislação acidentária, ao benefício de prestação continuada previsto na Lei de Organização da Assistência Social e jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte.

(1) Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário-mínimo. Esse critério, de acordo com entendimento do STF, apesar de ser constitucional, pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família.

1: Assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 20, § 3º, da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/1993), à luz do art. 203, V, da CF – ver ADI 1.232/DF.

„B„ oimqbeq

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativos às legislações previdenciária e da seguridade social.

(1) No que tange à organização da assistência social, compete aos municípios atender às ações assistenciais de caráter emergencial e efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e do auxílio-funeral.

1: Assertiva correta, pois essas competências municipais são previstas no art. 15, II e IV, da LOAS.

„B„ oimqbeq

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Segundo o artigo 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada:

- (A) A quem dela necessitar, conforme dispuser a lei, porém dependente de contribuição à seguridade social;
- (B) A quem dela necessitar, independentemente de contribuição a seguridade social, e tem por exclusivo objetivo a proteção a família, a maternidade, à infância, e a adolescência;
- (C) A quem dela necessitar, atendida a qualidade de segurado da previdência social e as condições previstas em lei;
- (D) A quem dela necessitar, independentemente de contribuição a seguridade social, e tem entre seus objetivos a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A: incorreta. A seguridade social é composta pela (i) previdência social, (ii) assistência social e (iii) saúde. Diferentemente da previdência social, a assistência social não é retributiva, ou seja, independe de contribuição do beneficiário para a seguridade social – art. 203, *caput*, da CF; **B:** incorreta, pois, além da proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, a assistência social tem, também, por objetivos a proteção à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, e a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei – art. 203, I a V, da CF; **C:** incorreta, pois a assistência social é prestada a todos que dela precisarem, independentemente de filiação à previdência social – art. 203, *caput*, da CF; **D:** assertiva correta, conforme o art. 203, V, da CF.

„D„ oimqbeq

Veja a tabela seguinte, para estudo e memorização dos objetivos da assistência social:

Objetivos da Assistência Social – art. 203 da CF

- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice
- o amparo às crianças e adolescentes carentes
- a promoção da integração ao mercado de trabalho
- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária
- a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei

8. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação às disposições constitucionais aplicáveis à previdência social, julgue o item a seguir.

(1) Compete à justiça federal processar e julgar questões pertinentes ao direito de família quando objetivem reivindicação de benefícios previdenciários.

1: incorreta, pois, conforme a Súmula 53 do TRF: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar questões pertinentes ao direito de família, ainda que estas objetivem reivindicação de benefícios previdenciários”. O entendimento é acolhido pela jurisprudência atual do STJ – ver EDCI AgRg REsp 803.264/PE-STJ.

„B„ oimqbeq

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação às disposições constitucionais aplicáveis à previdência social, julgue o item a seguir.

(1) Compete à justiça comum dos estados processar e julgar as ações acidentárias, as propostas, pelo segurado, contra o INSS, visando a benefício e aos serviços previdenciários correspondentes a acidente do trabalho.

1: assertiva correta, conforme a jurisprudência do STJ, que reconhece a competência da justiça estadual para as ações acidentárias típicas – ver AgRg no CC 107.796/SP.

„B„ oimqbeq

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne à legislação acidentária, ao benefício de prestação continuada previsto na Lei de Organização da Assistência Social e jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte.

(1) A competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho propostas pelo trabalhador, após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, é da justiça comum estadual.

1: incorreta, pois, nos termos da Súmula Vinculante 22/STF, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.

„B„ oimqbeq

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta acerca das ações previdenciárias.

- (A) O cálculo da verba de honorários advocatícios nas ações previdenciárias incide apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença que julgar total ou parcialmente procedente o pedido, excluindo-se, assim, as vincendas.
- (B) Compete à justiça federal da capital do estado processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho envolvendo segurado residente em município que não seja sede de vara federal.
- (C) O cômputo do prazo prescricional de um ano para o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento de indenização securitária em favor do segurado, tem início a partir do requerimento em que se tenha pleiteado administrativamente a aposentadoria por invalidez.
- (D) O MP não tem legitimidade para propor ação civil pública que veicule pretensões relativas a benefícios previdenciários.
- (E) Compete à justiça federal julgar ação de complementação de aposentadoria em que se objetive a complementação de benefício previdenciário, caso o pedido e a causa de pedir decorram de pacto firmado com instituição de previdência privada.

A: correta, nos termos da Súmula 111 do STJ; **B:** incorreta. A competência para julgamento de ações acidentárias é da Justiça Estadual (STJ, CC 47.811/SP, DJ 27.04.2005); **C:** incorreta. O prazo prescricional de um ano nas lides oriundas de contratos de seguro são contadas da data do sinistro (art. 206, § 1º, II, b, do CC); **D:** incorreta. A legitimidade do MP foi atestada pelo STJ no REsp 1142630/PR, DJ 01.02.2011. Ver, no mesmo sentido, STF, AgRg no AI 516.419/PR, DJ 30.11.2010; **E:** incorreta. A competência, nesse caso, é da Justiça Estadual, conforme restou decidido pelo STJ no REsp 1281690/RS, DJ 26.09.2012.

„A„ oimqbeq

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito de ações previdenciárias no juizado especial federal.

- (A) O prévio requerimento administrativo de prorrogação de auxílio-doença é requisito para o ajuizamento de ação em que se pleiteie o restabelecimento do benefício previdenciário, importando sua ausência na extinção do processo sem resolução de mérito.
- (B) A relativização do formalismo processual nas ações previdenciárias, que têm nítido caráter social, permite que o segurado interponha recurso perante o juizado especial federal sem estar representado por advogado.
- (C) Em ação previdenciária no juizado especial federal, na qual o autor não seja beneficiário da justiça gratuita e haja necessidade de prova pericial médica, os honorários do perito nomeado pelo juiz serão antecipados à conta de verba orçamentária do respectivo tribunal.
- (D) Os valores de benefício previdenciário recebidos pelo segurado em razão de antecipação de tutela que, por ocasião da sentença, tenha sido cassada por improcedência do pedido, são considerados indevidos e, por isso, devem ser restituídos.
- (E) O MP federal deve intervir obrigatoriamente nas ações previdenciárias que envolvam interesse de menores incapazes ou de idosos, sob pena de nulidade da sentença proferida no juizado especial federal.

A: incorreta. Não se exige o prévio requerimento administrativo da prorrogação para o ajuizamento da ação (processo 2009.72.64.002377-9 da Turma Nacional de Unificação dos Juizados Especiais Federais); **B:** incorreta. Nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 9.099/1995, aplicável por analogia aos Juizados Especiais Federais nos termos do art. 1º da Lei 10.259/2001, determina que a interposição de recursos nos Juizados deverá ser feita, obrigatoriamente, por advogado, ainda que esse não tenha patrocinado a causa em primeira instância; **C:** correta, nos termos do art. 12 da Lei 10.259/2001; **D:** incorreta. Os valores dos benefícios previdenciários são considerados verbas de natureza alimentar e, portanto, são irrepelíveis (processo 2007.72.51.001076-4 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais); **E:** alternativa considerada incorreta pelo gabarito oficial, porém o tema é bastante controvertido na doutrina. A questão se baseia apenas na posição exarada pelo TRF da 1ª Região na AC 2008.01.99.056502-7/MG, DJ 08.07.2009, que afasta a necessidade de intervenção do Ministério Público por considerar que se trata de um interesse disponível. Outros autores, como Sérgio Neves Coelho, porém, defendem a obrigatoriedade da intervenção do *Parquet* como *custus legis*.

„G. o mababag

(Magistratura Federal-4ª Região – 2010) Há em tramitação no Judiciário brasileiro um número muito expressivo de ações de natureza previdenciária, o que deu origem a orientações seguras na jurisprudência acerca de várias questões. Dadas as assertivas, analisando-as à luz do entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e dos Tribunais Superiores, assinale a alternativa correta.

- Subsiste no novo texto constitucional a opção do segurado para ajuizar ações contra a Previdência Social no foro estadual do seu domicílio ou no do Juízo Federal, devendo a ação, nesse último caso, ser ajuizada necessariamente perante o Juízo Federal do seu domicílio.
 - As parcelas devidas pelo INSS em ações previdenciárias devem ser acrescidas de correção monetária. Os juros, quando cabíveis, também devem ser acrescidos ao montante principal, incidentes a partir da data do ajuizamento da ação.
 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência.
 - A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rural, para efeito de obtenção de benefício previdenciário, mas admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos em nome de terceiros, membros do grupo parental.
 - Em matéria de direito intertemporal, a lei aplicável ao pleito de concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
(B) Estão corretas apenas as assertivas II, III e V.
(C) Estão corretas apenas as assertivas III, IV e V.
(D) Estão corretas apenas as assertivas I, III, IV e V.
(E) Estão corretas todas as assertivas.

I: incorreta, pois não há opção por parte do autor em qualquer hipótese. O ajuizamento na justiça estadual ocorre apenas se a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara do juízo federal – art. 109, § 3º, da CF; **II:** incorreta, pois os juros moratórios são devidos a partir da citação válida, não do ajuizamento da ação (como consta da assertiva) – Súmula 204 do STJ; **III:** assertiva correta, conforme a Súmula 111 do STJ; **IV:** assertiva correta, conforme a jurisprudência do STJ – ver AgRg no REsp 1.100.187/MG e Súmula 149 do STJ; **V:** assertiva correta, pelo princípio do *tempus regit actum* – ver REsp 1.188.756/MG.

„G. o mababag

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta:

- O prazo de decadência para que o segurado ou beneficiário exerça o direito de revisão do ato de concessão de benefício será contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo;
- Os prazos de decadência e prescrição serão de 5 (cinco) anos para a revisão de todo e qualquer direito previdenciário;
- O prazo de prescrição de toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social será de 10 (dez) anos, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil;
- O direito de revisão e o de haver prestações vencidas ou restituições, ainda que dentro dos respectivos prazos, somente poderá ser exercido judicialmente após o indeferimento na via administrativa.

A: assertiva correta, pois descreve o termo inicial do prazo decadencial de 10 anos para todo e qualquer direito de ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício – art. 103 do PBPS; **B:** incorreta, conforme o comentário à alternativa “A”; **C:** incorreta, pois é de 5 anos o prazo prescricional para pleitear judicialmente prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência, salvo o direito

dos menores, incapazes e ausentes – art. 103, parágrafo único, do PBPS; **D:** incorreta, pois não se exige o esgotamento da via administrativa para que seja exercido o direito de ação.

„G. o mababag

9. TEMAS COMBINADOS

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Acerca dos institutos de direito previdenciário e da jurisprudência relacionada ao tema, assinale a opção correta.

- Ao indivíduo que tenha sofrido acidente de trabalho e implementado todos os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, mas não possua salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedida aposentadoria por invalidez com renda mensal no valor de um salário mínimo.
- Antes do Decreto Legislativo n. 4.682, de 24.01.1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, não existia nenhuma legislação em matéria previdenciária no Brasil. Por esse motivo, o dia 24 de janeiro é considerado oficialmente o dia da previdência social.
- O trabalhador rural, na condição de segurado especial, está sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, que lhe garante, entre outros benefícios, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição.
- A partir da Lei n. 10.839/2004, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991, prescreve em dez anos, a contar da data em que deveria ter sido paga, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela previdência social.
- É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado obrigatório, de pessoa participante de regime próprio de previdência, ainda que servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A: correta, nos termos do art. 29, § 5º, do PBPS; **B:** incorreta. A Lei Eloy Chaves é realmente considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil, porém, não é correto dizer que antes dela não havia qualquer legislação sobre o tema. Cite-se, por exemplo, a criação do montepio geral dos servidores do Estado e a Lei 3.397/1888, que criou uma “Caixa de Socorro” para os trabalhadores de cada uma das empresas ferroviárias estatais; **C:** incorreta. O segurado especial não faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, exceto se contribuir no montante previsto para os contribuintes individuais (art. 60, § 4º, e 200, § 2º, do RPS); **D:** incorreta. O prazo prescricional em comento é de 05 anos (art. 103, parágrafo único, do PBPS); **E:** incorreta. É vedada a filiação como segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência (art. 201, § 5º, da CF).

„G. o mababag

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação às disposições constitucionais aplicáveis à previdência social, julgue o item a seguir.

- O julgamento pela ilegalidade do pagamento de benefício previdenciário previsto na legislação não implica a obrigatoriedade da devolução das importâncias recebidas, de boa-fé, pelo segurado.

1: assertiva correta, conforme a jurisprudência do STJ – ver AgRg Ag 1.421.204/RN.

„G. o mababag

(Procurador do Estado/GO – 2010) De acordo com a legislação que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, é CORRETO afirmar:

- São segurados obrigatórios os titulares de mandato eletivo, desde que não filiados a regime de previdência complementar.
- A morte do último pensionista preferencial não traz direito à concessão de pensão aos dependentes excluídos na data do óbito.
- A previdência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuições, em razão do princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários.
- Os pais, desde que maiores de 65 anos e quando designados, terão direito à pensão por óbito do segurado, devendo o benefício ser rateado entre todos os beneficiários em partes iguais.
- O servidor civil, vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, que venha a exercer, concomitantemente, atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, é segurado facultativo deste último, em razão da complementaridade dos regimes citados.

A: incorreta. Os ocupantes de mandato eletivo são segurados obrigatórios na qualidade de empregados, desde que não sejam filiados a regime próprio de previdência, ou seja, não sejam servidores públicos efetivos (art. 12, I, “j”, da Lei 8.212/1991 – PCSS); **B:** correta, nos termos dos arts. 16, § 1º, e 77, § 3º, da Lei 8.213/1991 – PBPS; **C:** incorreta. A previdência social é essencialmente contributiva, sendo acessível somente àqueles que para ela contribuírem (art. 201 da CF); **D:** incorreta. Os pais são dependentes de 2ª classe do segurado independentemente de sua idade, desde que comprovem a dependência econômica, e somente terão direito aos benefícios na ausência de dependentes preferenciais; **E:** incorreta. Quem exerce atividade remunerada abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório deste último. No caso citado, o contribuinte será enquadrado como contribuinte individual. Além disso, é expressamente vedada a inscrição como segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência (art. 201, § 5º, da CF).

„G. o mababag

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Em relação ao denominado período de graça e à comprovação de tempo de serviço/contribuição no âmbito do RGPS, assinale a opção correta.

- (A) Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses após o licenciamento, o indivíduo incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar.
- (B) Para fins de reconhecimento de tempo de serviço, a sentença trabalhista será admitida como início de prova material quando corroborada pelo conjunto fático-probatório dos autos, ainda que o INSS não tenha integrado a lide.
- (C) Para fazer jus às vantagens garantidas em lei pelo período de graça, o segurado deve comprovar sua situação de desemprego por meio de registro em órgão do Ministério do Trabalho e Emprego.
- (D) É incabível ação declaratória para o mero reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários.
- (E) A comprovação do tempo de serviço mediante justificação administrativa só produz efeito quando embasada em início de prova material; não se admite prova exclusivamente testemunhal, mesmo na hipótese de força maior ou caso fortuito.

A: incorreta. Nesse caso, o período de graça é de 03 meses (art. 15, V, do PBPS); **B:** correta, conforme decidido pelo STJ no AgRg no Ag 1.382.384/SP, DJ 19.05.2011; **C:** incorreta. O período de graça é garantido ao segurado independentemente de qualquer formalidade. O PBPS faculta, em seu art. 15, § 2º, que o trabalhador desempregado informe sua condição ao MTE para, com isso, aumentar em 12 meses seu período de graça; **D:** incorreta. A Súmula 242 do STJ afirma o cabimento da ação; **E:** incorreta. O caso fortuito e a força maior excepcionam a regra, autorizando a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, do PBPS).

..B., 01/04/2012

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta, a respeito do RGPS.

- (A) Suponha que Mário seja titular de aposentadoria concedida em 20.11.1996. Nesse caso, não há prazo para o INSS revisar de ofício a renda mensal inicial do mencionado benefício, o que pode ser feito a qualquer tempo, desde que observado o prévio contraditório.
- (B) A comprovação do tempo de serviço para obtenção de benefício previdenciário exige início de prova material, sendo assim considerada a declaração prestada pelo ex-empregador, quando contemporânea aos fatos alegados.
- (C) Considere que João, carregador de bagagem em porto, preste, sem vínculo empregatício, serviços a diversas empresas por intermédio do sindicato da categoria. Nessa situação, João é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual.
- (D) A dependência econômica dos pais em relação aos filhos não é presumida e deve ser comprovada com início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de força maior ou caso fortuito.
- (E) Conforme jurisprudência do STF, a majoração do limite máximo do valor dos benefícios previdenciários (também conhecido como teto) efetivada por emenda constitucional não tem aplicação retroativa aos benefícios concedidos com limite no teto anterior.

A: incorreta. O prazo decadencial para o INSS revisar atos de concessão de benefícios é de 10 anos, contados a partir da prática do ato, nos termos do art. 103-A do PBPS; **B:** correta, nos termos da decisão proferida pelo STJ na AR 1.808/SP, DJ 24.04.2006; **C:** incorreta. João, pela sua atividade, enquadra-se como trabalhador avulso (art. 9º, VI, g, do RPS); **D:** incorreta. No caso de comprovação de dependência econômica, em hipótese alguma é admitida a prova exclusivamente testemunhal (art. 143 do RPS); **E:** incorreta. O STF, no julgamento do RE 564.354/SE, DJ 08.09.2010, entendeu pela possibilidade de revisão dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente a Emenda Constitucional que altera seu limite máximo.

..B., 01/04/2012

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere a benefícios do RGPS e contribuições sociais.

- (A) O adicional noturno e o referente à prestação de horas extras pagos habitualmente pelo empregador ao empregado têm natureza indenizatória e, por isso, não sofrem incidência de contribuição previdenciária.
- (B) Consoante jurisprudência do STF, compete à justiça estadual processar e julgar as ações em que se pleiteie a acumulação de aposentadoria por tempo de contribuição com auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho.
- (C) Consoante jurisprudência do STJ, compete à justiça federal processar e julgar as ações em que se pleiteie pensão por morte decorrente de falecimento do segurado em razão de acidente de trabalho.
- (D) A renda mensal referente a auxílio-acidente concedido em virtude de moléstia surgida em 2005 não integra o salário de contribuição para efeito de cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade requerida em 2011.
- (E) Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo

empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento em virtude de incapacidade para o trabalho.

A: incorreta. Tais verbas integram o salário de contribuição, porque são consideradas como remuneração (art. 28 do PBPS); **B:** incorreta. O STF, nessa hipótese, reconhece a competência da Justiça Federal para julgar o feito (RE 461.005/SP, DJ 08.04.2008); **C:** correta. Essa posição consolidada do STJ pode ser encontrada, por exemplo, no AgRg no CC 113.675/SP, DJ 12.12.2012; **D:** incorreta. O art. 31 do PBPS determina que o auxílio-acidente integra o cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria; **E:** incorreta. A jurisprudência do STJ afasta a incidência da contribuição previdenciária nessa hipótese, sob o fundamento de que a verba não tem natureza salarial (REsp 786.250/RS, DJ 06.03.2006).

..C., 01/04/2012

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Acerca dos regimes especiais, assinale a opção correta.

- (A) A reparação econômica em prestação mensal, devida ao anistiado político no valor igual ao da remuneração que receberia se estivesse na ativa, não é isenta de contribuição previdenciária nem pode ser acumulada com outros benefícios de natureza previdenciária.
- (B) Somente o ferroviário admitido na Rede Ferroviária Federal S.A. pelo regime estatutário e que não tenha feito a opção pelo regime celetista tem direito à complementação de aposentadoria para equiparar os proventos da inatividade com a remuneração que receberia se em atividade estivesse.
- (C) A pensão especial aos portadores da síndrome da talidomida, cujo valor é calculado com base nos pontos indicadores da natureza e no grau da dependência resultante da deformidade física, não pode ser reduzida em razão da aquisição de capacidade laborativa ocorrida após a sua concessão.
- (D) O direito de reversão da pensão de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial para a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe, que recebia a pensão especial, é regulado pelas normas em vigor na data do óbito da genitora.
- (E) Os seringueiros que contribuíram na produção da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecidos como "soldados da borracha", têm direito à pensão mensal vitalícia no valor de dois salários-mínimos, intransferível aos dependentes.

A: incorreta. A reparação econômica do anistiado político é isenta de contribuição ao INSS e não há qualquer vedação à sua cumulação com qualquer benefício previdenciário (art. 9º da Lei 10.559/2002); **B:** incorreta. A complementação é devida também aos ferroviários que optaram pelo regime celetista (art. 3º da Lei 8.186/1991); **C:** correta, nos termos dos arts. 1º, § 1º, e 3º, § 1º, da Lei 7.070/1982; **D:** incorreta. É vedada a transferência da pensão especial de um dependente para outro (art. 14, parágrafo único, da Lei 8.059/1990); **E:** incorreta. O benefício é transferível aos dependentes reconhecidamente carentes (art. 54, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

..C., 01/04/2012

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) A respeito da saúde, da assistência social, da manutenção e da perda da qualidade de segurado da previdência social, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com a jurisprudência do STJ, no que se refere à tarificação legal de provas, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego deve servir como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, o que representa exceção à prevalência do livre convencimento motivado do juiz.
- (B) O trabalhador que, em razão de estar incapacitado para o trabalho, deixar de contribuir para a previdência social por mais de doze meses consecutivos perderá a qualidade de segurado, pois incapacidade não é hipótese legalmente prevista para a manutenção da qualidade de segurado do trabalhador que deixe de exercer atividade remunerada.
- (C) Em razão da essencialidade do direito à saúde, o Estado não pode afastar-se do mandato, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pela CF, embora as opções do poder público, tratando-se de proteção à saúde, possam ser exercidas com apoio em juízo de conveniência ou de oportunidade, razão pela qual é indevida a intromissão do Poder Judiciário quando atue positivamente para garantir direito dessa natureza.
- (D) Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a substituição de um medicamento por outro para tratar a mesma doença constituirá novo pedido, já que o objeto imediato será alterado, devendo a parte ajuizar nova medida caso necessite de novos medicamentos no curso da ação judicial inicialmente promovida para o fornecimento de fármaco que se tenha revelado ineficaz.
- (E) As ações governamentais na área da assistência social caracterizam-se pela descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a edição de normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

A: incorreta, pois o STJ admite outros meios de prova, para demonstração da situação de desemprego – ver AgRg no AREsp 23.439/PR; **B:** incorreta, pois a incapacidade para o trabalho dá ensejo ao auxílio-doença (art. 59 do PBPS), sendo que, durante a percepção do benefício, fica mantida a condição de segurado, ainda que sem recolhimento de con-

tribuições – art. 15, I, do PBPS; **C**: incorreta à luz da jurisprudência pacífica, que admite o acesso ao judiciário para que o cidadão tenha garantido o fornecimento de medicamentos ou serviços de saúde, por exemplo; **D**: incorreta, pois a alteração do medicamento utilizado pelo autor e indicado na petição inicial, durante o curso do tratamento médico, não prejudica a ação judicial, pois não implica modificação do pedido – art. 264 do CPC, ver AgRg no REsp 1.222.387/RS; **E**: essa é a assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 11 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/1993).

„C., 01/04/2013

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) Em relação aos institutos de direito previdenciário, assinale a opção correta.

- (A) Não há inconstitucionalidade formal ou material em lei ordinária que vincule a simples condição de sócio à obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a seguridade social, visto que tal matéria não se inclui entre as normas gerais de direito tributário; além disso, unificar os patrimônios das pessoas jurídica e física, nesse caso, não compromete a garantia constitucional da livre-iniciativa.
- (B) A justiça comum estadual não tem competência para processar e julgar ação de justificação judicial para habilitação de benefício previdenciário, mesmo na hipótese de o domicílio do justificante não ser sede de vara federal, uma vez que se trata de competência indelegável dos juízes federais.
- (C) É possível a aplicação imediata de novo teto previdenciário fixado por emenda constitucional aos benefícios pagos com base em limitador anterior, considerados os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais, pois não se trata de majoração do valor do benefício sem a correspondente fonte de custeio, mas apenas da declaração do direito de o segurado ter a sua renda mensal de benefício calculada com base em limitador mais alto.
- (D) de dez contribuições mensais o período de carência exigido para a concessão de salário-maternidade à empregada doméstica; à seguradora da previdência social que adotar criança até um ano de idade será devido esse benefício por cento e vinte dias, àquela que adotar criança com idade entre um e quatro anos, por sessenta dias, e àquela que adotar criança com idade entre quatro a oito anos, por trinta dias.
- (E) No que se refere à concessão de benefícios, a legislação previdenciária deve ser interpretada de forma restrita, razão pela qual não é possível o reconhecimento do exercício de atividade especial em data anterior à legislação que a teria incluído no mundo jurídico, o que representaria a possibilidade de aplicação retroativa de lei nova, em violação ao princípio *tempus regit actum*.

A: incorreta. O STF reconheceu que não se pode “criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma” – RE 562.276/PR. Com isso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, que previa responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos previdenciários da sociedade limitada por conta do simples inadimplemento (sem que houvesse violação da lei ou dos estatutos sociais, conforme previsto no art. 135 do CTN); **B**: incorreta, pois o ajuizamento de demanda previdenciária pode se dar na justiça estadual, caso a comarca do domicílio do segurado não seja sede de vara do juízo federal – art. 109, § 3º, da CF; **C**: essa é a assertiva correta, pois o STF decidiu que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” Repercussão Geral no RE 564.354/SE; **D**: incorreta, pois não há carência no caso de salário-maternidade para seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica – art. 26, VI, do PBPS. No mais, quanto ao benefício em caso de adoção, a assertiva é correta – art. 71-A do PBPS; **E**: incorreta, pois o STJ tem jurisprudência pacífica pelo reconhecimento de atividade especial anterior à Lei 3.807/1960, para fins de concessão de aposentadoria – ver AgRg no REsp 1.008.380/RS.

„C., 01/04/2013

(Magistratura do Trabalho – 14ª Região – 2011) O tempo de contribuição ou de serviço para efeito da contagem recíproca do tempo de serviço será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes, exceto:

- (A) não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais.
- (B) não é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, ainda que concomitantes.
- (C) não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro.
- (D) quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito.
- (E) o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filia-

ção à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

A: Correta, de acordo com o art. 96 da Lei 8.213/1991; **B**: Incorreta (a ser assinalada), não é admitida pela Lei 8.213/1991, art. 96, a contagem recíproca de tempo concomitante; **C**: Correta, em conformidade com o art. 96 da Lei 8.213/1991; **D**: Correta, trata-se de reprodução do art. 98 da Lei 8.213/1991; **E**: Correta, assertiva em conformidade com o art. 55, § 1º, da Lei 8.213/1991 combinado com o art. 45-A da Lei 8.212/1991 (juros e multa);

„B., 01/04/2013

(Magistratura do Trabalho – 14ª Região – 2011) Segundo a Lei 8.213/1991, a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. A reabilitação profissional compreende os seguintes fatores, salvo:

- (A) fornecimento de aparelho de prótese, Órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional.
- (B) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.
- (C) fornecimento de aparelho de prótese, Órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, independentemente do fato da perda ou redução da capacidade funcional poderem ser atenuadas por seu uso.
- (D) a reparação ou a substituição dos aparelhos de prótese, Órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário.
- (E) será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o Regulamento.

Do art. 89 da Lei 8.213/1991 estão arroladas as medidas cabíveis a título de reabilitação profissional e dentre elas observa-se que a letra “C” destoa da ordem contida no preceito legal, estando, portanto, incorreta, devendo ser assinalada.

„C., 01/04/2013

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) São atribuições do Conselho Nacional de Previdência Social-CNPS, EXCETO:

- (A) Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social.
- (B) Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária.
- (C) Elaborar e aprovar seu orçamento anual.
- (D) Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social.
- (E) Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa.

As atribuições do CNPS estão relacionadas no art. 4º da Lei 8.213/1991, e dentre elas não se incluem elaboração e aprovação do seu orçamento anual. Desse modo, a alternativa incorreta, e que deve ser assinalada, é a letra “C”.

„C., 01/04/2013

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e/ou no Supremo Tribunal Federal que:

- (A) a contribuição previdenciária não incide sobre o abono incorporado ao salário;
- (B) é inconstitucional o art. 118 da Lei 8.213/1991;
- (C) para efeito da aposentadoria especial de professores, computa-se também o tempo de serviço prestado fora da sala de aula;
- (D) é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data de seu óbito;
- (E) nenhuma das anteriores.

A: Incorreta, viola o texto da Súmula 241 do STF; **B**: Incorreta, o art. 118 foi declarado constitucional pelo STF (Adin 639) e pelo TST (Sumula 378); **C**: Incorreta, o examinador alterou o teor da Súmula 726 do STF, que assevera: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.”, cabe registrar, por derradeiro, que no ano de 2006, justamente para contornar referido enunciado do STF, houve a edição da Lei 11.301 que passou a considerar como funções de magistério, para efeitos previdenciários, o labor de professores e especialistas em educação “fora de sala de aula” quando no exercício das atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. De anotar ainda que o STF declarou constitucional referida lei ao apreciar a ADIn 3.772; **D**: Correta, trata-se de reprodução do enunciado sumular 416 do STJ; **E**: Incorreta, uma vez que há uma alternativa correta, a letra “D”.

„D., 01/04/2013

(Magistratura do Trabalho – 15ª Região – 2010) Analise as afirmações contidas, nos itens “I”, “II” e “III” e assinale a alternativa correta:

- I. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da, sociedade; destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à educação.
 - II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
 - III. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de 24/7/1991.
- (A) somente as afirmações contidas nas alíneas “I” e “II” são corretas;
 (B) somente as afirmações contidas nas alíneas “I” e “III” são corretas;
 (C) as afirmações contidas nas alíneas “I”, “II” e “III” são corretas;
 (D) somente as afirmações contidas nas alíneas “II” e “III” são corretas;
 (E) todas as afirmações são incorretas.

I: Incorreta, do conceito constitucional de seguridade social constante do art. 194 da CF/1988 não consta “educação”; II: Correta, trata-se de reprodução do art. 195, § 3º, da CF/1988; III: Correta, o STF editou a Súmula Vinculante 8 declarando a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991.

Gabarito

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2010) Aponte a afirmativa correta:

- (A) O auxílio-reclusão é devido apenas durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto; no caso de fuga do preso ocorre a perda do direito ao recebimento do benefício pelos seus dependentes, que não poderá ser restabelecido se houver recaptura do segurado.
- (B) Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, seja qual for o motivo gerador da incapacidade para o trabalho.

- (C) Para fazer jus à aposentadoria especial o segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício, a saber: quinze, vinte ou vinte e cinco anos conforme dispuser a lei.
- (D) As contribuições sociais devidas por empregadores, empresas e entidades a elas equiparadas na forma da lei somente poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão do porte da empresa ou da utilização intensiva de mão de obra, não se justificando tratamento específico em virtude das variações da atividade econômica ou das condições estruturais do mercado de trabalho.
- (E) Compete ao Poder Público organizar a seguridade social com base nos objetivos de: universalidade da cobertura e do atendimento; seletividade, distributividade e especificidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite.

A: Incorreta, a fuga do segurado-recluso resulta na “suspensão” do benefício, que será reativado quando verificada a recaptura e na ocasião da prisão ainda esteja mantida a qualidade de segurado do foragido (art. 117, § 2º, do Decreto Federal 3.048/1999); B: Incorreta, o art. 59, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 admite ressalva, e por conseguinte proteção previdenciária, quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão; C: Correta, a assertiva reproduz o art. 57, *caput*, e o respectivo § 4º, da Lei 8.213/1991; D: Incorreta, o texto diverge do comando constitucional constante do art. 195, § 9º, da CF/1988; E: Incorreta, traz rol diferente do previsto constitucionalmente no art. 194, parágrafo único, da CF/1988.

Gabarito



17. DIREITO ELEITORAL

Flávia Moraes Barros, Robinson Barreirinhas e Savio Chalita*

1. DIREITOS POLÍTICOS, ELEGIBILIDADE E ALISTAMENTO ELEITORAL¹

(Defensoria/SP – 2013 – FCC) Segundo a Constituição Federal brasileira, a iniciativa popular é exercida no âmbito

- (A) estadual, nos termos que a lei dispuser sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.
- (B) municipal, pela apresentação à Câmara dos Vereadores de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado.
- (C) estadual, através da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.
- (D) estadual, através da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado, distribuído pelo menos por cinco Municípios, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- (E) municipal e referente a projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de, pelo menos, um por cento do eleitorado.

A única alternativa correta é apresentada pela assertiva A, conforme art. 27, § 4º, CF, que disciplina o assunto ao determinar que lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ou seja, caberá a lei dispor acerca do assunto. As regras dispostas no art. 61 e seguintes, CF, não se aplicam ao exercício da iniciativa popular em âmbito estadual, mas sim federal. **SC**

„A.“ Gabarito

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre a capacidade eleitoral passiva, é correto, segundo a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, afirmar que:

- (A) diversamente do que sucede ao militar com mais de dez anos de serviço, deve afastar-se definitivamente da atividade, é dizer, desligar-se das fileiras, vedado posterior retorno, a não ser pelos modos ordinários de seleção, o servidor militar que, contando com menos de dez anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo.
- (B) as condições de elegibilidade, enquanto requisitos que se devem preencher para que se possa concorrer a eleições, revelam-se insuscetíveis de válida disciplinação senão mediante lei complementar, consoante expressa exigência constitucional.
- (C) considerando que a investigação judicial eleitoral e a representação por captação ilícita de sufrágio seguem idêntico rito procedimental, o julgamento de procedência desta última implica necessariamente a declaração de inelegibilidade do representado, por prática de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- (D) tratando-se de normas restritivas de direitos, as hipóteses de inelegibilidade dependem de taxativa previsão na lei local para serem aplicadas à eleição indireta para Governador e Vice-Governador do Estado, realizada pela Assembleia Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos executivos no último biênio do período de governo.

A: correta, conforme art. 14, § 8º, CF; **B:** incorreta, pois as condições de elegibilidade estão dispostas na Constituição Federal, sem possibilidade de inserções por legislação complementar, como sugere a assertiva, muito embora a regulamentação destes requisitos (das condições, objetivamente) poderão se dar por normas de natureza ordinária federal, como é o caso da Lei 9.504/1997; **C:** incorreta, em plena consonância com o ordenamento específico quanto com a jurisprudência. A captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação processada de acordo com o art. 22, incisos I a XIII, da LC 64/1990, que não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois não implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro ou do diploma. (STF – ADIn 3592/DF, rel. Gilmar Mendes, j. 26.10.2006, Tribunal Pleno, DJ 02.02.2007); **D:** incorreta, uma vez que as hipóteses de inelegibilidade são taxativas e expressamente previstas no art. 14, §§ 4º ao 9º, CF, e também na LC 64/1990, com as devidas modificações trazidas pela LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) não competindo às Assembleias Legislativas legislar sobre o assunto, que apenas será tratado por Lei Complementar ou pela própria Constituição Federal. **SC**

„A.“ Gabarito

* Legenda:

FB: Flávia Moraes Barros

RB: Robinson Barreirinhas

SC: Sávio Chalita

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Sobre o alcance do princípio constitucional da anterioridade eleitoral, julgue, com base na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, as assertivas seguintes:

- I. O princípio da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição da República, é direito fundamental e cláusula pétrea, que também abrange, na sua extensão, as emendas constitucionais.
- II. Leis complementares veiculadoras de novas hipóteses de inelegibilidade não se submetem ao princípio da anterioridade eleitoral, notadamente quando vocacionada a restrição à capacidade eleitoral passiva, nelas traduzida, à proteção da moralidade para o exercício de mandato.
- III. Na interpretação do texto do art. 16 da Constituição da República, a locução “processo eleitoral” aponta para a realidade que se pretende proteger, pelo princípio da anterioridade eleitoral, de deformações oriundas de modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a necessária igualdade de chances dos protagonistas – partidos políticos e candidatos – no pleito iminente.
- IV. O princípio da anterioridade eleitoral condiciona a vigência da lei eleitoral a que não haja eleição a menos de um ano de sua publicação.

- (A) As assertivas I e II estão corretas
- (B) As assertivas I e III estão corretas.
- (C) As assertivas III e IV estão corretas.
- (D) As assertivas II e IV estão corretas.

I: correta, uma vez que o art. 16 da CF foi declarado cláusula pétrea pelo STF, na ADI 3685, por representar expressão da segurança jurídica contemplada no art. 5º, *caput*, CF, logo, vedada mera deliberação contrária às suas disposições (art. 60, § 4º, IV, CF), inclusive por emenda constitucional; **II:** incorreta, pois através do princípio da anualidade eleitoral é possível compreender que “toda lei que vier a alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, porém, apenas será aplicada ao pleito que correr até um ano após a data de sua vigência. Segundo o STF, a concepção de lei abrangeria tanto leis infraconstitucionais quanto as leis constitucionais (Emenda Constitucional)” (CHALITA, Savio. *Manual completo de direito eleitoral*. São Paulo: Foco: 2014. p. 31); **III:** correta. A interpretação acerca de “processo eleitoral” deve ser guiado na esteira de que “consiste num complexo de atos que visa a receber e transmitir a vontade do povo e que pode ser subdividido em três fases: a fase pré-eleitoral, que vai desde a escolha e apresentação das candidaturas até a realização da propaganda eleitoral; a fase eleitoral propriamente dita, que compreende o início, a realização e o encerramento da votação; e a fase pós-eleitoral, que se inicia com a apuração e a contagem dos votos e finaliza com a diplomação dos eleitos” (Min. Sepúlveda Pertence, RE 129.392-6/DF, In: Chalita, Savio. *Manual completo de direito eleitoral*. São Paulo: Foco: 2014. p. 32); **IV:** incorreta. O princípio da anualidade eleitoral dispõe que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, na mesma dicção do disposto pelo art. 16, CF. **SC**

„B.“ Gabarito

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Com relação às condições de elegibilidade, pode-se afirmar:

- (A) o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na circunscrição que pretende concorrer a determinado cargo eletivo pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito e deve estar com filiação partidária deferida pelo partido e devidamente comunicada à Justiça Eleitoral no mesmo prazo.
- (B) a idade mínima exigida constitucionalmente para concorrer a determinado cargo eletivo deve ser verificada na data da diplomação.
- (C) a idade mínima para que o nacional possa concorrer a um cargo eletivo é de 35 anos para Presidente, Vice-Presidente da República e Senador; 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz, e de 18 anos para Vereador.
- (D) a idade mínima exigida constitucionalmente para concorrer a determinado cargo eletivo deve ser verificada na data do registro.
- (E) o militar alistável pode ser elegível desde que se afaste da atividade, se contar com mais de dez anos de serviço, ou agregue-se pela autoridade superior, se contar com menos de dez anos de serviço, passando automaticamente para a inatividade no ato da posse, se

eleito.

A: Atenção! Questão que tornou-se desatualizada com a reforma de 2017. A redação do art. 9º, Lei das Eleições, que inicialmente previa o prazo de domicílio eleitoral em 1 ano antes do pleito, foi alterada pela Lei 13.488/17. Com a atual redação o prazo de filiação e domicílio eleitoral passam a ser de 6 meses anteriores ao pleito. **B:** incorreta, uma vez que o § 2º, art. 11, Lei das Eleições, dispõe que a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro; **C:** correta, conforme dispõe o art. 14, 3º, VI, CF; **D:** incorreta, vide comentários à alternativa anterior; **E:** incorreta, pois o art. 14, § 8º, da CF dispõe que o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. **SC**
(ogbzaiatuaí sódq) g e „C„ oimrebag

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Com relação às disposições constitucionais e legais acerca das condições de elegibilidade, cuja aplicação é disciplinada pela justiça eleitoral, assinale a opção correta.

- (A) O candidato a senador da República deve ser aprovado em convenção partidária e contar com mais de trinta e cinco anos de idade na data das eleições.
- (B) Candidato a presidente da República deve contar com mais de trinta anos de idade na data da inscrição da candidatura.
- (C) Candidato a prefeito deve contar com vinte e um anos de idade na data das eleições.
- (D) Candidato a vereador deve ter domicílio eleitoral no município e, pelo menos, dezoito anos de idade na data da convenção partidária.
- (E) Candidato a governador de estado deve ser filiado a partido político e ter, na data da posse, trinta anos de idade.

O art. 14, § 3º, da Constituição Federal e art. 11, § 2º, da Lei 9.504/1997 dispõe sobre as condições de elegibilidade, especificamente na alínea b, quanto à idade mínima a ser obedecida para cada cargo elencado. **A:** Incorreta, pois o candidato a senador da República deverá ser eleito pelo voto direto e majoritário, como bem disciplina o art. 83 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965); **B:** Incorreta, as condições de elegibilidade são inerentes a três lapsos temporais distintos: condições necessárias no momento do registro, condições necessárias um ano antes da data da eleição e condições necessárias no momento da posse. Sendo assim, obediência à idade mínima trata-se de condição de elegibilidade necessária no momento da posse, conforme norte o previsto no art. 11, § 2º, da Lei 9.504; **C:** Incorreta, conforme exposto na alternativa anterior, trata-se de condição necessária a ser cumprida na data da posse; **D:** Incorreta, por se tratar de caso semelhante às alternativas anteriores, por se tratar, à idade, de condição necessária a ser cumprida na data da posse; **E:** Correta, pois a alternativa explicita a condição de elegibilidade necessária à data da posse do candidato a governador eleito, qual seja ter a idade mínima de 30 anos de idade e a filiação em partido político (art. 14, § 3º, V e VI, b, da CF e art. 11, § 2º, da Lei 9.504/1997). **SC**
,C„ oimrebag

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Olavo, médico com vinte e cinco anos de idade, em cumprimento do serviço militar obrigatório no Comando Aéreo Regional de Belém – PA, pretendendo votar nas eleições de 2012, requereu, no prazo fixado para requerimento, inscrição como eleitor. Nessa situação, de acordo com as disposições contidas na CF e na legislação aplicável, o juiz eleitoral deve

- (A) deferir o pedido, desde que o requerente apresente documento assinado pelo comandante do referido comando aéreo, referendando o pedido de alistamento eleitoral do oficial médico.
- (B) deferir o pedido caso o requerente comprove, em documento oficial do comando aéreo, o licenciamento do contingente de médicos até um mês antes da data da eleição.
- (C) indeferir o pedido, decisão da qual cabe recurso, em razão de o conscrito não poder alistar-se como eleitor durante o período do serviço militar obrigatório.
- (D) indeferir o pedido caso o requerente, não tendo pleiteado a inscrição até o final do ano subsequente ao ano em que completou dezoito anos de idade, não apresente prova do pagamento da multa pelo atraso do alistamento eleitoral.
- (E) deferir o pedido, com base no fato de ser a inscrição eleitoral dever legalmente imposto a todo brasileiro com mais de dezoito anos de idade e direito líquido e certo a ele garantido.

De fato, a única resposta correta encontra-se explícita na assertiva C, uma vez que de acordo com o art. 14, § 2º, parte final, CF, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. **SC**
,C„ oimrebag

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Os dados pessoais do eleitor José da Silva (filiação, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço) poderão ser fornecidos

- (A) a qualquer pessoa que justifique adequadamente o pedido.
- (B) ao seu credor, desde que justifique o pedido com demonstração da dívida e a inércia do devedor.

- (C) a entidades autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, desde que exista reciprocidade de interesses.
- (D) aos jornalistas em geral, desde que desenvolvam matéria relacionada à sua profissão.
- (E) aos parentes do eleitor, quando estiverem buscando o seu paradeiro.

Segundo o que dispõe a Res. 21.538/2003 do TSE, como regra geral, em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral (art. 29, § 1º, da Res. 21.538/2003 do TSE). Todavia, há exceções a essa regra e uma delas é a possibilidade de acesso a informações “por entidades autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, desde que exista reciprocidade de interesses” (art. 29, § 3º, c, da Res. 21.538/2003 do TSE). **FB**
,C„ oimrebag

2. INELEGIBILIDADE

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca das condições de elegibilidade e inelegibilidade, à luz da CF e da legislação pertinente.

- (A) Deve ser indeferido o pedido de registro de candidatura para o cargo de prefeito de município, nas eleições de 2012, de magistrado que tenha se aposentado voluntariamente em 2003 na pendência de processo administrativo disciplinar.
- (B) Deve ser indeferido o pedido de registro de candidatura, nas eleições municipais de 2012, de vereador contra o qual haja representação julgada procedente, em 2012, pela justiça eleitoral, em decisão de primeira instância, pendente de recurso, relativa a processo de apuração de abuso do poder político.
- (C) Deve-se indeferir o pedido de registro de candidatura para o cargo de prefeito de município, nas eleições de 2012, de conselheiro tutelar condenado à suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa que tenha importado lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, com pena cumprida até 2003.
- (D) Considere que um senador da República que tenha renunciado ao mandato, em 2003, após ter sido protocolada contra ele petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da CF, formalize pedido de registro de candidatura a prefeito de município nas eleições de 2012. Nessa situação, o referido pedido deve ser indeferido.
- (E) Deve-se indeferir a solicitação de registro de candidatura a vereador de município, nas eleições de 2012, de assistente social que tenha sido excluído, em 2009, do exercício da profissão por decisão sancionatória, posteriormente suspensa pelo Poder Judiciário, do respectivo conselho regional de serviço social, em decorrência de infração ético-profissional.

A: Incorreta, uma vez que o prazo previsto no art. 1º, I, q, da LC 64/1990 fora cumprido, qual seja o de 8 anos; **B:** Incorreta, pois o art. 1º, I, d, da Lei 64/1990 exige que representação julgada procedente tenha transitado em julgado; **C:** Incorreta, pois o art. 1º, I, l, da LC 64/1990 dispõe a inelegibilidade durante o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Sendo assim, tomando a premissa de que a pena fora cumprida em 2003, a inelegibilidade não obstará o pedido de registro do conselheiro; **D:** Correta, em atenção ao que dispõe o art. 1º, I, k, da LC 64/1990; **E:** Incorreta, pois a assertiva traz exatamente a situação de exceção disposta no art. 1º, I, m, da LC 64/1990. A inelegibilidade decorrente de exclusão dos quadros de profissionais habilitados pelos respectivos conselhos (CREA, CRF, OAB etc.), em razão da prática de infração ético-profissional, somente é reconhecida em caso de decisão definitiva do respectivo órgão. Entretanto, a inelegibilidade é afastada quando o Poder Judiciário anular ou suspender a decisão de expulsão, de caráter administrativo. **SC**
,C„ oimrebag

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta em relação às eleições.

- (A) A substituição de candidato que seja considerado inelegível, renuncie ou faleça após o término do prazo do registro ou, ainda, do candidato cujo registro seja indeferido ou cancelado deverá ser requerida em até 15 dias após o fato ou após a notificação do partido da decisão judicial que tenha dado origem à substituição.
- (B) O candidato cujo registro esteja *sub judice* não pode utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio ou na televisão, mas seu nome pode ser mantido na urna eletrônica, estando a validade dos votos eventualmente a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.
- (C) Nas eleições de 2010, aos então detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, bem como aos que exerciam esses cargos em qualquer período da legislatura em curso, foi assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo, pelo partido a que estavam filiados.
- (D) As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.

- (E) O juiz eleitoral deve indeferir pedido de variação de nome de candidato a vereador coincidente com nome de candidato a eleição a prefeito, ainda que o candidato esteja exercendo mandato eletivo ou que, nos quatro anos anteriores ao pleito, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente.

A: Incorreta, pois o prazo será o de 10 dias, conforme dispõe o art. 13, § 1º, da Lei 9.504/1997; **B:** Incorreta, pois o art. 16-A Lei 9.504/1997 dispõe que o candidato cujo registro esteja *sub judice* poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior; **C:** Incorreta, pois a assertiva apresenta distorção ao que dispõe o art. 8, § 1º, da Lei 9.504/1997; **D:** Correta, conforme art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997. Cabe destacar a alteração legislativa (Reforma de 2015) que indica no parágrafo 2º, art. 11, Lei das Eleições que “§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)”; **E:** Incorreta, pois o art. 12, § 3º, da Lei 9.504/1997 dispõe que a Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. **SC**

„B„ omlabag

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, *ex officio*, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, com ressalvas legais que NÃO incluem a

- (A) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança.
(B) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República.
(C) nomeação dos aprovados em concursos públicos concluídos, ainda que não homologados, até o início daquele prazo.
(D) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo.
(E) transferência ou remoção *ex officio* de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

A alínea c, do inciso V, art. 73 da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) dispõe sobre a ressalva de nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início do prazo de 3 meses anteriores ao pleito eleitoral. **SC**

„B„ omlabag

(Ministério Público/GO – 2012) Considerando o disposto na Lei Complementar 64/1990, que estabelece, de acordo com a Constituição da República, os casos de inelegibilidade, a qual foi recentemente alterada pela Lei Complementar 135/2010, qual das alternativas abaixo é incorreta:

- (A) São inelegíveis, para qualquer cargo, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes.
(B) Não poderão se candidatar os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes, dolosos ou culposos, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na Lei que regula a falência e contra o meio ambiente e a saúde pública, os eleitorais, para os quais a Lei comine pena privativa de liberdade e os de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública, dentre outros.
(C) São inelegíveis os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade.
(D) Não poderão se candidatar os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na

pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.

A: correta (art. 1º, I, “d”, da LC 64/1990); **B:** incorreta, devendo ser assinalada, uma vez que a correta previsão legal é encontrada no art. 1º, I, “e”, itens de 1 a 10 da LC 64/1990. Importantíssimo ressaltar a disposição contida no art. 1º, § 4º, da LC 64/1990 que traz clareza quanto à inelegibilidade prevista neste excerto (art. 1º, I, “e” LC 64/1990) ao dispor que não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em Lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada; **C:** correta, conforme art. 1º, I, “i”, da LC 64/1990; **D:** correta, conforme disposto no art. 1º, I, “q”, da LC 64/1990. **SC**

„B„ omlabag

3. PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da fidelidade partidária.

- (A) Incumbe às partes acionadas o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido.
(B) Inexiste litisconsórcio passivo necessário no procedimento de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária.
(C) A mudança ou o desvio reiterado do estatuto do partido configuram situações de justa causa para desfiliação partidária.
(D) O juiz eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato de vereador.
(E) Até cinco testemunhas podem ser arroladas por cada parte no procedimento de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária.

Para responder e aprofundar acerca do tema, imperiosa a leitura da Resolução 22610/2007, que regula o processo de perda de mandato e justificação por quebra de fidelidade partidária, bem como a leitura atenta do art. 22-A, Lei dos Partidos Políticos (com as alterações da Lei 13.165/15). **A:** Correta, conforme art. 8º Resolução-TSE 22.610, de 25.10.2007; **B:** Incorreta, pois a possibilidade de litisconsórcio passivo necessário no procedimento de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária encontra respaldo no art. 4º da Resolução-TSE 22.610/2007; **C:** Incorreta, pois a resolução atenta-se para a situação de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, conforme art. 1º, § 1º, III Resolução TSE 22.610/2007. No mesmo sentido o art. 22-A, I, Lei dos Partidos Políticos **D:** Incorreta, uma vez que o art. 2º da Resolução-TSE 22.610/2007 dispõe que será competente o tribunal eleitoral do respectivo estado; **E:** Incorreta, pois os arts. 3º e 5º da Resolução citada disciplinam o máximo de 3 testemunhas. **SC**

„B„ omlabag

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) O artigo 1.º, *caput*, da Resolução 22.610/2007, do Tribunal Superior Eleitoral, estabelece que “o partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa”. É correto afirmar que a competência para decretar a perda do mandato de vereador, por infidelidade partidária, será do

- (A) juiz da zona eleitoral em que se situa o município no qual o vereador exerce o mandato.
(B) Tribunal Regional Eleitoral do estado em que se situa o município no qual o vereador exerce o mandato.
(C) juiz de direito da comarca em que se situa o município no qual o vereador exerce o mandato, *ad referendum* do respectivo Tribunal de Justiça.
(D) juiz da zona eleitoral em que se situa o município no qual o vereador exerce o mandato, *ad referendum* do respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

O art. 2º da Resolução TSE 22610/2007 esclarece que o Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal e que nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do respectivo estado. Assim, apenas a assertiva “B” traz a resposta correta. **SC**

„B„ omlabag

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que se refere aos partidos políticos, assinale a opção correta.

- (A) O direito ao funcionamento parlamentar é vinculado à obtenção do apoio de, no mínimo, 3% dos votos apurados para a Câmara dos Deputados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos estados, com um mínimo de 1% do total dos votos de cada um deles.
(B) Observado o disposto na CF e na legislação de regência, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, sua estrutura interna, organização e funcionamento.
(C) O partido político funciona, nas casas legislativas, por intermédio de diretoria, que deve indicar suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas da legislação pertinente.
(D) O requerimento do registro dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas, da capital federal, deve ser subscrito pelos fundadores do partido político, em número nunca inferior a

81, os quais devem ter domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados federados.

- (E) A responsabilidade civil cabe ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa a qualquer ato ilícito, havendo solidariedade dos órgãos de direção partidária estadual e nacional, em relação, respectivamente, ao órgão municipal e ao estadual.

De fato a assertiva B é a única que traz resposta correta, vez que trata-se do *caput* do art. 14 da Lei 9.096/1995, garantindo ao partido a liberdade e autonomia para estabelecer, em seu estatuto, sua estrutura interna, organização e funcionamento. **SC**

„B., ojupeqg

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Com relação às disposições constitucionais e legais acerca dos partidos políticos, assinale a opção correta.

- (A) Organização da sociedade civil constituída como pessoa jurídica de direito público, o partido político destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais.
- (B) A prestação de contas dos partidos políticos à justiça eleitoral é feita por meio do envio do balanço contábil do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte, e, em anos eleitorais, por meio do envio de balancetes mensais durante os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.
- (C) No Brasil, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, desde que resguardados os objetivos fundamentais do país e observados preceitos como caráter nacional e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
- (D) O caráter nacional dos partidos políticos é garantido com a vinculação das candidaturas, em âmbito estadual, distrital ou municipal, às escolhas e ao regime das coligações eleitorais estabelecidas pela direção partidária nacional.
- (E) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no TSE, possuem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento na forma da Lei civil.

A: incorreta, uma vez que os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito privado, como preceitua o art. 44, V CC e também em atenção ao que dispõe o art. 1º da Lei 9.096/1995; **B:** a organizadora indica esta assertiva como correta. No entanto, em razão da reforma eleitoral trazida pela Lei 13.165/2015, houve a revogação do § 3º do art. 32, da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), passando a não mais existir na legislação a previsão de que os balancetes contábeis serão enviados durante os quatro meses anteriores e dois meses posteriores ao pleito eleitoral (em ano em que ocorram eleições). Cabe destacar que subsiste a previsão de prestação de contas dos partidos políticos à justiça eleitoral, por meio do envio do referido balancete, até o dia 30 de abril do ano seguinte; **C:** incorreta, uma vez que o art. 2º da Lei 9.096/1995 dispõe que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana; **D:** incorreta, uma vez que o art. 5º da Lei 9.096/1995 dispõe que a ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros; **E:** incorreta, uma vez que o art. 7º da Lei 9.096/1995 dispõe que o partido político adquire a personalidade jurídica com o registro na forma da Lei civil, só então deverá registrar seu estatuto junto ao TSE, situação onde passará a ter a autonomia garantida. Deste modo, muito embora o gabarito fornecido pela organizadora indique a alternativa B, por alteração legislativa (reforma eleitoral de 2015), não há assertiva correta nesta questão, cabendo ao leitor uma análise da abordagem realizada e a tomada de atenção quanto a alteração. **SC**

„B., ojupeqg

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) Com base no disposto no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) acerca do cancelamento e da exclusão do alistamento eleitoral, julgue os itens a seguir.

- (1) No processo de exclusão de alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou, ainda, por delegado de partido.
- (2) Ressalvada a hipótese de falecimento, a partir da instauração do processo de exclusão, o eleitor, preventivamente, já não poderá votar. Busca-se, com isso, evitar que seja computado como válido voto passível de ser anulado posteriormente no caso de sentença final que determine a exclusão do referido eleitor.

1: correta (art. 73 do CE); 2: incorreta, pois durante o processo até a exclusão pode o eleitor votar validamente (art. 72 do CE). **FB**

gabarrto 1C, 2E

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Em exame da prestação de contas anual do partido Gama, foi constatado o recebimento de recursos de origem não esclarecida. Nesse caso,

- (A) o partido será punido com multa igual ao valor dos recursos e terá suas atividades suspensas até que o esclarecimento seja feito.
- (B) o partido será punido com multa igual ao dobro do valor dos recursos de origem não esclarecida.
- (C) ficará suspenso o recebimento pelo partido das quotas do Fundo Partidário por um ano.

- (D) ficará suspenso o recebimento pelo partido das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral.
- (E) ficará suspenso o recebimento das quotas do Fundo Partidário por dois anos e o partido será punido com multa de dez salários mínimos.

Art. 36, I, da Lei 9.096/1995. **FB**

„D., ojupeqg

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) A respeito dos partidos políticos, julgue os itens seguintes.

- (1) A desaprovação parcial das contas prestadas pelo partido político acarreta a suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário.
- (2) Somente depois de adquirirem personalidade jurídica na forma da Lei civil e de registrarem seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos poderão participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos da lei.
- (3) O Tribunal Superior Eleitoral determinará, após decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político que, comprovadamente, não houver prestado, nos termos da lei, as devidas contas à justiça eleitoral.
- (4) Propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, poderá ser veiculada a qualquer hora do dia ou da noite.
- (5) Na casa legislativa, o integrante de bancada partidária atua livremente, não estando subordinado às diretrizes estabelecidas em estatuto pelos órgãos de direção do partido político a que ele estiver filiado.

1: correta, à época em que a questão foi elaborada. Atualmente, o art. 37 da Lei 9.096/1997, com redação dada pela Lei 13.165/2015, determina: “A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)”; 2: correta (art. 7º, *caput* e, § 2º, da Lei 9.096/1995); 3: incorreta, a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento); 4: incorreta, a reforma de 2017 (Lei 13.487/2017) acabou com a propaganda partidária no rádio e televisão a partir da revogação dos artigos respectivos (artigos 45 ao 49 e parágrafo único do art. 52, Lei dos Partidos Políticos). Cabe destacar, por oportuno, que a propaganda partidária é apenas uma das formas de propaganda política. As demais formas permanecem existentes. Para fins de contextualização e localização no assunto, a seguinte indicação: Propaganda Política: a) propaganda partidária; b) propaganda intrapartidária; c) propaganda institucional; d) propaganda eleitoral.

5: incorreta, na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto (art. 24 da Lei 9.096/1995). **FB**

gabarrto 1C, 2C, 3C, 4E, 5E

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) A Constituição Federal assegura que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. No plano de sua estrutura interna é correto afirmar:

- (A) As coligações eleitorais poderão dispor sobre a organização e funcionamento dos partidos políticos e adotar os critérios de escolha de candidaturas, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
- (B) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
- (C) Os partidos políticos e as coligações partidárias são livres para definir sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha de candidaturas avulsas, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
- (D) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir as condições de alistamento e elegibilidade, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
- (E) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha de filiados e o regime de suas coligações eleitorais, bem como obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, vedado aos seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

do CE. Entende-se que o art. 12 da Lei 6.996/1982 trouxe dispositivo especial no tocante ao sistema eleitoral eletrônico, vigente no país. **SC**

„A„ oijueqeg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Num determinado município, a convenção partidária realizada no último dia do prazo legal deliberou a respeito da formação de coligação, deliberação esta contrária às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, que, por isso, anulou a deliberação e todos os atos dela decorrentes. Em vista disso, houve necessidade de escolha de candidatos. Nesse caso, observadas as demais exigências legais,

- (A) deverá ser realizada nova convenção partidária para esse fim nos quinze dias posteriores à anulação.
- (B) deverá ser realizada nova convenção partidária para esse fim nos trinta dias posteriores à anulação da deliberação.
- (C) o partido ficará sem candidatos para esse pleito eleitoral, por já ter esgotado o prazo legal para realização das convenções.
- (D) o pedido de registro de novos candidatos deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos dez dias seguintes à deliberação relativa à anulação.
- (E) o pedido de registro de candidatos só poderá ser feito por estes pessoalmente, diretamente à Justiça Eleitoral, nos quinze dias seguintes ao ato de anulação.

Art. 7º, § 4º, c/c art. 13, ambos da Lei 9.504/1997. Atualização Reforma 2017: Com a EC 97/17 foi dada nova redação ao § 1º, art. 17, CF, que passa a dispor que “É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”. Assim, não é mais possível que seja realizada coligação em eleições que sejam apuradas pelo sistema proporcional. **FB**

„D„ oijueqeg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Na convenção do Partido Alpha, Tício foi escolhido candidato a Governador do Estado, Paulus foi escolhido candidato a Vice-Governador do Estado, Lucius foi, dentre outros, escolhido candidato a Deputado Federal e Ângelus foi, dentre outros, escolhido candidato a Deputado Estadual. Todos tiveram o registro de suas candidaturas deferido. Quarenta e cinco dias antes do pleito, quando viajavam juntos em campanha eleitoral, o veículo em que se encontravam sofreu colisão e os quatro vieram a falecer. Nesse caso, o partido

- (A) não poderá substituir nenhum dos candidatos falecidos, posto que os óbitos ocorreram a menos de sessenta dias do pleito.
- (B) poderá substituir os candidatos a Deputado Federal e Deputado Estadual, apenas, desde que o registro do substituto seja feito dentro de dez dias contados da data dos óbitos.
- (C) poderá substituir os candidatos a Governador e Vice-Governador, apenas, desde que o registro do substituto seja feito dentro de dez dias contados da data dos óbitos.
- (D) poderá substituir o candidato a Deputado Federal, apenas, desde que o registro do substituto seja feito dentro de dez dias contados da data do óbito.
- (E) poderá substituir o candidato a Deputado Estadual, apenas, desde que o registro do substituto seja feito dentro de dez dias contados da data do óbito.

A: incorreta, é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado (art. 13 da Lei 9.504/1997). No caso de falecimento, o registro do substituto deve ser feito dentro de até 10 dias do fato, sendo que, para eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 60 dias antes do pleito, o que não é exigido para eleições majoritárias (art. 13, § 2º e 3º, da Lei 9.504/1997); **B:** incorreta, o art. 13 da Lei 9.504/1997 estabelece como regra geral a possibilidade de substituição, desde que o registro seja feito até dez dias contados do fato (no caso de falecimento, que é a hipótese da questão), sendo que, para eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 60 dias antes do pleito, o que não é exigido para eleições majoritárias (art. 13, § 2º, da Lei 9.504/1997); **C:** correta à época em que a questão foi elaborada. Atualmente incorreta, uma vez que tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo, em plena disposição do art. 13, § 3º, da Lei das Eleições, com redação trazida pela minirreforma eleitoral de 2013 (Lei 12.891, de 2013); **D:** incorreta, uma vez que com a nova redação do art. 13, § 3º, da Lei 9.504/1997, a substituição poderá ocorrer tanto para cargos majoritários como proporcionais; **E:** incorreta, já que com a nova redação do art. 13, § 3º, Lei das Eleições, a substituição poderá ocorrer tanto para cargos majoritários como para os proporcionais, e em se tratando de caso de falecimento de candidato, não será mantida a limitação do prazo imposto, qual seja de até 20 dias anteriores ao pleito. Em razão da alteração legislativa pela minirreforma eleitoral de 2013, muito embora o

gabarito fornecido pela organizadora indique a assertiva C como correta, não subsiste qualquer alternativa passível de ser considerada como tal. **FB**

„C„ oijueqeg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Paulo é proprietário de uma van de aluguel com a qual faz transporte de alunos para uma escola particular. No dia da eleição, transportou todos os onze membros de sua família, da zona rural para os locais de votação. A conduta de Paulo

- (A) foi ilícita, por se tratar de veículo de aluguel.
- (B) foi ilícita, por se tratar de transporte de eleitores da zona rural.
- (C) foi lícita, porque se limitou a transportar os membros de sua família.
- (D) foi ilícita, por se tratar de utilitário e não de automóvel de passeio.
- (E) só poderá ser considerada lícita se tiver obtido prévia autorização da Justiça Eleitoral.

Art. 5º, III, da Lei 6.091/1974. **FB**

„C„ oijueqeg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de

- (A) eleitores pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.
- (B) votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas pelo número de candidatos pelas mesmas registradas.
- (C) votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.
- (D) votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação de partidos pelo número de lugares a preencher, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.
- (E) eleitores pelo número de votos válidos em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se superior.

Art.106 do CE. **FB**

„C„ oijueqeg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Maria é advogada. Ana é professora. Luiz é investigador de polícia. Pedro pertence ao serviço eleitoral. No que concerne às Mesas Receptoras, somente poderão ser nomeados mesários

- (A) Maria e Ana.
- (B) Luiz e Pedro.
- (C) Maria e Pedro.
- (D) Ana e Pedro.
- (E) Maria e Luiz.

A resposta é aferida por exclusão, na medida em que nem agentes policiais (Luiz) nem os que pertencerem ao serviço eleitoral (Pedro) podem ser nomeados presidentes e mesários (art. 120, § 1º, do CE). **FB**

„A„ oijueqeg

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) João foi escolhido pela Convenção do Partido a que pertence para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, embora tenha 20 anos de idade. Nesse caso, o pedido de registro de sua candidatura, desde que preenchidos os demais requisitos legais,

- (A) só deverá ser deferido, se João vier a completar 21 anos até a data do pleito.
- (B) deverá ser indeferido, porque o candidato a Deputado Estadual deve possuir 21 anos completos na data do pedido de registro da candidatura.
- (C) só deverá ser deferido, se João vier a completar 21 anos até a data da posse.
- (D) deverá ser indeferido, porque é de 30 anos a idade mínima para o cargo de Deputado Estadual.
- (E) deverá ser deferido, porque é de 18 anos a idade mínima para o cargo de Deputado Estadual.

Atenção! Questão desatualizada. A nova redação do §2º, art. 11, Lei das Eleições dispõe que “A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro”.

„C„ oijueqeg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Tício pretende candidatar-se a Deputado Estadual e completará a idade mínima constitucional de 21 anos no ano em que se realizam as eleições. Nesse caso, Tício só terá o registro de sua candidatura deferido e só poderá concorrer ao pleito se completar 21 anos até a data

- (A) do registro da candidatura.
- (B) da posse.
- (C) da convenção partidária.
- (D) da proclamação dos eleitos.
- (E) da diplomação.

Atenção! Questão desatualizada. A nova redação do §2º, art. 11, Lei das Eleições dispõe que "A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro".

„B., ojuqeqg

5. PROPAGANDA ELEITORAL E RESTRIÇÕES NO PERÍODO ELEITORAL

(Promotor de Justiça/GO – 2013) informe o item incorreto quanto à propaganda eleitoral:

- (A) nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza.
- (B) bens de uso comum, para fins eleitorais, são os definidos como tais no Código Civil, com exceção daqueles de propriedade privada a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, templos etc.
- (C) a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita.
- (D) é permitida, em nosso ordenamento jurídico, a veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo, condicionada ao consentimento da Mesa Diretora.

A: assertiva correta, conforme disposto pelo art. 37, Lei das Eleições; B: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, vez que a correta redação do art. 37, § 4º, Lei das Eleições, referido na assertiva, dispõe que "Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada"; C: assertiva correta, conforme disciplina o art. 37, § 8º, Lei das Eleições; D: assertiva correta, uma vez que o art. 37, § 3º dispõe que nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora. **SC**

„B., ojuqeqg

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Em relação à propaganda eleitoral partidária e/ou de campanha, assinale a alternativa correta.

- (A) É permitida a locação de espaço para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, desde que os valores afetos à referida locação constem da prestação de contas dos candidatos, mediante a demonstração de competente recibo de aluguel desse gasto de campanha.
- (B) A distribuição de material gráfico, caminhada, carreatas, passeata ou carro de som que divulguem mensagens de candidatos são permitidas até as vinte horas do dia que antecede a eleição.
- (C) Pode ser realizada por partido político em favor de pré-candidato no primeiro semestre das eleições a que este pretende concorrer.
- (D) Se o Ministério Público não for o autor da representação por propaganda irregular, deverá intervir no feito como *custos legis* e pronunciar-se nos autos em até 48 horas.
- (E) O candidato com registro indeferido e pendente de recurso poderá realizar atos de propaganda, inclusive no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, enquanto não solucionado o recurso por força do trânsito em julgado.

A: incorreta, por vedação expressa trazida pelo art. 37, § 8º, Lei das Eleições; B: incorreta, uma vez que o art. 39, § 9º, Lei das Eleições, dispõe que até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreatas, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos; C: incorreta, uma vez que o art. 36, Lei das Eleições, disciplina que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição; D: incorreta, uma vez que o art. 12, Resolução TSE 23.367 dispõe que o Ministério Público Eleitoral terá o prazo de 24 horas; E: correta, com fundamento no art. 16-A, Lei das Eleições. **SC**

„C., ojuqeqg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da propaganda eleitoral.

- (A) A comprovação do cumprimento das determinações da justiça eleitoral relacionadas a propaganda de candidato a prefeito realizada em desconformidade com o disposto na norma geral das eleições somente pode ser apresentada à comissão designada pelo TRE da respectiva circunscrição.
- (B) Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela do candidato que houver arcado com os custos.
- (C) A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa somente são permitidas no horário compreendido entre as oito e as vinte e duas horas.
- (D) A veiculação da propaganda partidária gratuita prevista em Lei somente é permitida após o dia cinco de julho do ano da eleição.

- (E) É facultativa a inserção dos dados dos candidatos a vice nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário.

A única alternativa correta é encontrada na assertiva "B", uma vez que, com atenção ao que dispõe o art. 38, § 2º, da Lei 9.504/1997, quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. **SC**

„B., ojuqeqg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) A propaganda eleitoral poderá ser iniciada a partir da(o)

- (A) escolha do candidato pela convenção partidária (artigo 240 do Código Eleitoral).
- (B) escolha do candidato pela convenção partidária, desde que sejam modalidades de propaganda previstas pelo Código Eleitoral (artigo 240 do Código Eleitoral).
- (C) dia 5 de julho do ano da eleição, desde que sejam modalidades de propaganda previstas pela Lei das Eleições (artigo 36, *caput*, da Lei 9.504/1997).
- (D) dia 5 de julho do ano da eleição (artigo 36, *caput*, da Lei 9.504/1997 – Lei das Eleições).

De fato a única resposta correta, à época em que a questão foi elaborada, era a apresentada pela assertiva "D", uma vez que dispunha o *caput* do art. 36 Lei 9.504/1997 que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. A Lei 13.165/2015 alterou a redação de referido dispositivo, que atualmente prevê que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. **SC**

„D., ojuqeqg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que o candidato com pedido de registro *sub judice*

- (A) poderá prosseguir a campanha eleitoral.
- (B) poderá prosseguir a campanha eleitoral, exceto a participação na propaganda pelo rádio e TV (horário gratuito), conforme recente interpretação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral.
- (C) poderá prosseguir a campanha eleitoral, exceto a divulgação da propaganda pela internet, conforme recente interpretação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral.
- (D) não poderá prosseguir a campanha eleitoral.

De fato a única resposta correta é encontrada na assertiva "A", uma vez que, de acordo com o que dispõe o art. 16-A da Lei 9.504/1997: "O candidato cujo registro esteja *sub judice* poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior". **SC**

„A., ojuqeqg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Constitui conduta vedada aos agentes públicos durante campanhas eleitorais

- (A) ceder imóvel público para a realização de convenção partidária.
- (B) ceder servidor público para comitê de campanha eleitoral.
- (C) exonerar ocupante de cargo de livre provimento.
- (D) nomear assessor de órgãos da Presidência da República.
- (E) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, ainda que em caso de necessidade pública.

De fato a única alternativa, assertiva B, encontra respaldo na disposição contida no art. 73, III da Lei 9.504/1997. **SC**

„B., ojuqeqg

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta com base na disciplina legal do direito de resposta durante o processo eleitoral.

- (A) O direito de resposta vincula-se a eventuais ofensas proferidas no horário eleitoral gratuito.
- (B) Em caso de ofensa veiculada por trinta segundos, em rádio ou TV, a resposta terá de durar um minuto, no mínimo.
- (C) Em caso de ofensa à honra de partido ou coligação, o prazo para petição de direito de resposta é de cinco dias.
- (D) O tempo usado para o exercício do direito de resposta será acrescido ao tempo geral da propaganda.
- (E) O direito de resposta restringe-se ao caso de afirmação caluniosa ser veiculada por adversário eleitoral.

De fato a alternativa correta é representada pela assertiva B, uma vez que em plena consonância com o que dispõe o art. 58, § 3º, II, c, da Lei 9.504/1997, ou seja, independentemente do tempo de veiculação da ofensa veiculada, o direito de resposta concedido nunca será menor do que um minuto. **SC**

„B., ojuqeqg

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) A legislação estabelece que é vedada a veiculação de propaganda eleitoral, de qualquer natureza, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam e nos de uso comum. Para fins eleitorais, são bens de uso comum:

- (A) Aqueles a que a população em geral tem acesso, excluindo-se a propriedade privada que é garantida pela Constituição Federal de 1988.
- (B) Os assim definidos no Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
- (C) As árvores e os jardins localizados em áreas públicas, bem como os muros, cercas e tapumes divisórios de propriedades privadas.
- (D) Os de uso comum do povo e os de uso especial, tais como rios, mares, estradas, ruas, jardins, praças, escolas e demais logradouros previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001).
- (E) Os assim definidos pela Lei Federal 10.406/2002.

De fato a única alternativa correta é a apresentada pela assertiva B, vez que em consonância com o que disciplina o art. 37, § 4º da Lei 9.504/1997, ao dispor que bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. **SC**

„B„ gabarito

(Ministério Público/TO – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta no que se refere a pesquisas, testes pré-eleitorais, propaganda eleitoral em geral e direito de resposta.

- (A) O fato de um pré-candidato, no período pré-eleitoral, expor, em entrevistas aos veículos de comunicação, plataformas e projetos políticos caracteriza propaganda eleitoral antecipada, ainda que ele não peça votos.
- (B) Somente a partir do registro de candidaturas, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
- (C) Constitui crime a divulgação, para o público em geral, de pesquisa sem o prévio registro de informações exigido pela norma geral das eleições.
- (D) É proibida a veiculação, no segundo semestre de ano eleitoral, de propaganda partidária gratuita ou de qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
- (E) A veiculação de propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia cinco de julho do ano da eleição.

A: Incorreta, em razão da nova redação dada ao art. 36-A, I da Lei 9.504/1997 (com as alterações da Lei 13.165/2015); **B: incorreta, uma vez que o art. 57-D da Lei 9.504/1997 dispõe que o direito de resposta poderá ser reclamado por fatos ocorridos durante a campanha eleitoral**; **C: incorreta, pois o art. 33, § 3º da Lei 9.504/1997 dispõe que o praticante do ato referenciado na assertiva será simplesmente multado no valor de cinquenta mil a cem mil UFR**; **D: incorreta, uma vez que não há a proibição, porém há regulamentação disposta nos artigos 36 e ss. da Lei 9.504/1997**; **E: incorreta, uma vez que o art. 36 da Lei 9.504/1997 dispõe que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.** **SC**

Questão desatualizada – Sem gabarito. Originalmente o Gabarito era a alternativa A

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Pedro é radialista e titular de um programa numa emissora da cidade. Tendo sido escolhido candidato a Prefeito Municipal pela convenção de seu partido, adotou variação nominal coincidente com o nome do seu programa. Em tal situação, a partir de 1º de julho do ano da eleição, a emissora de rádio, em sua programação normal,

- (A) poderá divulgar o nome do programa, porque não é o mesmo que o do candidato.
- (B) poderá divulgar o nome do programa, porque já existia antes da convenção partidária.
- (C) poderá divulgar o nome do programa, desde que não difunda opinião favorável ao candidato.
- (D) só poderá divulgar o nome do programa se não for apresentado ou comentado pelo candidato.
- (E) não poderá divulgar o nome do programa, por expressa vedação legal.

Atenção! Em razão da reforma de 2015 (Lei 13.165/2015) houve sensível alteração no caput do art. 45, Lei das Eleições, ao alterar o prazo indicado. Na redação original a indicação se dava em 1º de julho do ano eleitoral. No entanto, a alteração resultou em indicar que tal prazo se inicia com o encerramento do “prazo para a realização das convenções no ano das eleições”. Pela leitura conjunta do art. 8º, Lei das Eleições, este prazo (realização de convenções) se dará entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. Fundamento, portanto, no Art. 45, VI, da Lei 9.504/1997. **FB**

„E„ gabarito

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Antes do dia 5 de julho do ano da eleição, os Deputados Federais abaixo indicados praticaram as seguintes condutas:

- I. Paulus participou de congressos, em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais.

- II. Petrus divulgou debates legislativos, sem mencionar possível candidatura e sem formular pedido de votos ou de apoio eleitoral.
- III. Cicerus divulgou atos parlamentares, mencionando possível candidatura e formulando pedido de apoio eleitoral.
- IV. Lucius participou de entrevista realizada pela Rádio da Cidade, com exposição de plataforma eleitoral e projetos políticos, formulando pedido de votos.

Serão consideradas propaganda eleitoral antecipada SOMENTE as condutas de

- (A) Cicerus e Lucius.
- (B) Paulus e Petrus.
- (C) Paulus e Lucius.
- (D) Petrus e Cicerus.
- (E) Paulus e Cicerus.

I: não é considerada propaganda eleitoral antecipada a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias visando às eleições (art. 36-A, II, da Lei 9.504/1997); II: não é considerada propaganda eleitoral antecipada a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral (art. 36-A, IV, da Lei 9.504/1997); III: restou caracterizada a realização de propaganda eleitoral, pois não poderia ter mencionado a possível candidatura, tampouco ter feito pedido de votos (art. 36-A, IV, da Lei 9.504/1997); IV: restou caracterizada a realização de propaganda eleitoral, pois ainda que tivesse participado de entrevista no rádio, inclusive com a exposição da plataforma eleitoral e projetos políticos, não poderia ter feito pedido de votos (art. 36-A, I, da Lei 9.504/1997). **FB**

„A„ gabarito

(Analista – TRE/RS – 2010 – FCC) A propaganda partidária gratuita, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão,

- (A) só poderá ser feita em bloco, com a duração de 30 minutos, em cadeia nacional ou estadual.
- (B) será feita por iniciativa e responsabilidade das emissoras de rádio e de televisão.
- (C) não permite a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos políticos.
- (D) através de cadeias, tanto nacional ou estaduais, não depende de prévia autorização da Justiça Eleitoral.
- (E) não exclui a propaganda paga, que pode ser feita em qualquer horário, a critério de cada emissora.

A reforma de 2017 (Lei 13.487/2017) acabou com a propaganda partidária no rádio e televisão a partir da revogação dos artigos respectivos (artigos 45 ao 49 e parágrafo único do art. 52, Lei dos Partidos Políticos). Cabe destacar, por oportuno, que a propaganda partidária é apenas uma das formas de propaganda política. As demais formas permanecem existentes. Para fins de contextualização e localização no assunto, a seguinte indicação: Propaganda Política: a) propaganda partidária; b) propaganda intrapartidária; c) propaganda institucional; d) propaganda eleitoral.

„C„ gabarito

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESPESAS, ARRECADAÇÃO, FINANCIAMENTO DE CAMPANHA

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que a propaganda eleitoral pela internet

- (A) será sempre gratuita, se feita por meio de sites dos candidatos e partidos políticos.
- (B) será admitida somente se for propaganda paga e se feita por meio de sites de pessoas jurídicas de direito privado, blogs e congêneres.
- (C) poderá ser feita de forma gratuita, desde que assegurada igualdade de tratamento a candidatos, partidos e coligações, em sites oficiais e da Administração Pública indireta, em todos os níveis federativos.
- (D) será sempre gratuita.

Questão desatualizada. Originalmente dispunha como gabarito correta a alternativa D, vez que a redação original do art. 57-C, Lei das Eleições proibia de modo taxativo qualquer propaganda paga na internet. No entanto a reforma de 2017 (Lei 13.488/17) dispôs sobre a POSSIBILIDADE de impulsionamento de posts em redes sociais a ser realizado por candidato, partido ou coligação. A intenção destes impulsionamento é garantir que o candidato apareça em destaque na timeline dos usuários daquela rede social. Também considera-se impulsionamento o anúncio pago para que o nome de determinado candidato apareça com destaque em pesquisas realizadas em buscadores (Google, por exemplo). Estes impulsionamentos somente podem ser utilizados para destacar aspectos positivos do candidato ou do partido. Não é possível para a realização de críticas ou comentários depreciativos em direcionamento aos adversários políticos. Estes impulsionamentos são considerados gastos eleitorais (art. 26, XV, Lei das Eleições) e são vedados no dia das eleições (inciso IV, § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97) **SC**

Gabarito sem resposta

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que a prestação de contas de campanha integra o conceito de “quitação eleitoral”, para fins de registro de candidatura, nas seguintes condições, à luz da mais recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (p. ex., Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral 339.082):

- (A) não basta que o candidato tenha apresentado a prestação de contas de campanha eleitoral anterior, sendo exigida a sua aprovação pela Justiça Eleitoral.
- (B) nem mesmo a aprovação das contas pela Justiça Eleitoral, com ressalvas, permite a obtenção do registro da candidatura.
- (C) basta que o candidato tenha apresentado a prestação de contas de campanha eleitoral anterior, independentemente de sua aprovação pela Justiça Eleitoral.
- (D) não basta que o candidato tenha apresentado a prestação de contas de campanha eleitoral anterior, sendo exigida a sua aprovação pela Justiça Eleitoral, mas o indeferimento fica condicionado à impugnação ao pedido do registro, a ser formulada por quem de direito.

Conforme a jurisprudência indicada no próprio enunciado, qual seja o Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral 339.082, o TSE expressa entendimento de que basta a apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral anterior, não sendo prescindível sua aprovação pela Justiça Eleitoral. Tal assertiva é encontrada na alternativa “C”. **SC**

„C„ oµµaqeq

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Com relação à arrecadação e à aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, às vedações inerentes e às sanções, bem como à propaganda eleitoral em geral, assinale a opção correta.

- (A) É proibida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, ainda que móveis e não dificultem ou impeçam o trânsito de pessoas e veículos.
- (B) O candidato a cargo eletivo deve, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, administrar a parte financeira de sua campanha, sendo ele, entretanto, o único responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis relativas à campanha.
- (C) É vedado a partido e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação de dinheiro procedente de cooperativas, ainda que os cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos ou as cooperativas não sejam beneficiadas com recursos públicos.
- (D) No caso de descumprimento das normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas na legislação, o partido perderá o direito ao recebimento da quota do fundo partidário do ano seguinte, e, se for o caso, os candidatos beneficiados responderão por abuso do poder econômico.
- (E) É permitida a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, utilizados para a veiculação de propaganda eleitoral, em árvores e jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, desde que não lhes cause dano.

A: Incorreta, uma vez que a prática é permitida, desde que móveis e não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos, conforme art. 37, § 6º, da Lei 9.504/1997; **B:** Incorreta, pois os arts. 20 e 21 da Lei 9.504/1997 dispõem sobre a solidariedade na responsabilidade das informações prestadas; **C:** Incorreta, uma vez que se trata de uma exceção permissiva contida no art. 24, parágrafo único, da Lei 9.504/1997; **D:** Correta, em atenção ao que dispõe o art. 25 da Lei 9.504/1997; **E:** Incorreta, vez que a conduta é proibida pelo art. 37 da Lei 9.504/1997. **SC**

„C„ oµµaqeq

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Assinale a alternativa incorreta, relativamente aos temas do registro de candidatura e da prestação de contas, conforme eles são regulados pela Lei Federal 9.504/1997, após suas seguidas alterações legislativas:

- (A) o pedido de registro deve ser instruído, dentre outros documentos, com a certidão de quitação eleitoral, que abrangerá exclusivamente: a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a aprovação das contas de campanha eleitoral.
- (B) o pedido de registro deve ser instruído, dentre outros documentos, com a certidão de quitação eleitoral, que abrangerá exclusivamente: a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
- (C) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo (dentre outras situações) pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade.

(D) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo (dentre outras situações) pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade.

(E) a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo (dentre outras situações) pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela própria Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de 72 horas.

A: incorreta, devendo ser assinalada. A assertiva apresenta falha ao mencionar “aprovação de contas da campanha eleitoral”, pois conforme dispõe o art. 11, § 1º da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) é necessário apenas a apresentação das referidas contas. Não obstante, importante notar que o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já decidiu que a falta de aprovação de contas de campanha não impede a obtenção, pelos candidatos, da certidão de quitação eleitoral e do registro de candidatura nas Eleições 2012; **B:** correta, conforme disposto no art. 11, § 1º da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997); **C:** correta, conforme art. 30, II da Lei das Eleições; **D:** correta, conforme art. 30, III da Lei das Eleições; **E:** correta, conforme art. 30, IV da Lei das Eleições. **SC**

„A„ oµµaqeq

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) O comitê financeiro do partido Alpha, tendo cumprido as exigências eleitorais e recebido seu número de registro de CNPJ, iniciou a arrecadação de recursos financeiros à campanha eleitoral. Pretendem fazer doações:

- I. cooperativa não beneficiada com recursos públicos, composta por cooperados que não são concessionários ou permissionários de serviço público.
- II. entidade esportiva privada, sem participação em campeonatos das divisões principais.
- III. sindicato representativo de categoria profissional patronal de âmbito estadual.
- IV. pessoa jurídica sem fins lucrativos que não recebe recurso do exterior.

Dentre os pretendentes, o comitê financeiro do partido Alpha NÃO poderá receber doações das entidades indicadas em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

Atenção! Questão desatualizada. No entanto, este autor optou por mantê-la para fins de indicação da abordagem que poderá ser feita por parte de bancas examinadoras. A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) não mais prevê a possibilidade de doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. A alteração é fruto da Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), em igual sentido ao entendimento (anterior à ela) do STF, nos autos da ADI 4650, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam esse tipo de contribuição.

I: Podem fazer doações cooperativas não beneficiadas com recursos públicos e composta por cooperados que não são concessionários ou permissionários de serviços públicos (art. 24, § 1º, da Lei 9.504/1997); **II:** Não podem fazer doações entidades esportivas, de qualquer natureza (art. 24, IX, da Lei 9.504/1997); **III:** Não podem fazer doações entidades de classe ou sindical (art. 24, VI, da Lei 9.504/1997); **IV:** Podem fazer doações pessoas jurídicas sem fins lucrativos que não receba recursos do exterior (art. 24, VII, da Lei 9.504/1997). **FB**

„D„ oµµaqeq

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
- (B) É vedado aos candidatos receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de concessionário ou permissionário de serviço público.
- (C) Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
- (D) Não será considerada propaganda eleitoral antecipada a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral.
- (E) O descumprimento de algumas das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais sujeitará os candidatos a cassação do registro ou do diploma, e o descumprimento de outras sujeitará os candidatos somente a multa.

A: correta, conforme o art. 22 da Lei das Eleições – LE (Lei 9.504/1997); **B:** assertiva correta, conforme a vedação do art. 24, III, da LE. Cabe destacar que a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) não mais prevê a possibilidade de doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. A alteração é fruto da Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), em igual sentido ao entendimento (anterior à ela) do STF, nos autos da ADI 4650, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam

esse tipo de contribuição. **C:** correta, conforme permissão e limite previstos no art. 27 da LE; **D:** assertiva correta, nos termos do art. 36-A, IV, da LE; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois a multa é aplicada sem prejuízo das demais sanções e da suspensão imediata da conduta – art. 73, § 4º a 9º, da LE.

„A., oimrebaG

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de

- (A) entidade ou governo estrangeiro; concessionário ou permissionário de serviço público; entidade de utilidade pública; entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas.
- (B) organizações da sociedade civil de interesse público; pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior; indústria de material bélico; universidades privadas de qualquer natureza.
- (C) organizações não governamentais que recebam recursos públicos; concessionário ou permissionário de serviço público; consórcio de empresas administradora de bens de capital; instituições bancárias e financeiras.
- (D) cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos; pessoa física inscrita em dívida ativa do poder público; entidade ou classe sindical.
- (E) órgão da Administração Pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público; instituições bancárias, financeiras ou administradora de valores; entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal.

De fato a alternativa A comporta a única correta, uma vez que em plena consonância com o que disciplina o art. 24 e incisos, da Lei 9.504/1997. Cabe destacar que a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) não mais prevê a possibilidade de doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. A alteração é fruto da Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015), em igual sentido ao entendimento (anterior à ela) do STF, nos autos da ADI 4650, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam esse tipo de contribuição.

„A., oimrebaG

7. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Acerca da estrutura e composição da justiça eleitoral, assinale a opção correta com base no que dispõem a CF e a legislação específica.

- (A) É legítima a indicação de vereador para ministro do TSE na vaga reservada à categoria, desde que, além de deter reputação ilibada e notório saber, esse vereador não seja filiado a partido político.
- (B) O ministro-corregedor do TSE deve ser sempre oriundo do STJ.
- (C) Não há impedimento legal à indicação para o cargo de ministro do TSE de servidor comissionado que atue como assessor de ministro do STF, desde que o servidor seja advogado com notório saber e reputação ilibada.
- (D) É vedada a acumulação do cargo de ministro do TSE com o de ministro do STF, em razão do princípio da especialização.
- (E) Um dos integrantes do TSE é indicado pelo MPU, em respeito ao princípio do quinto constitucional.

A: Incorreta, uma vez que em nosso sistema eleitoral é impossível que haja um vereador sem que esteja filiado a partido político, não obstante a composição do TSE está disposta nos art. 119 da Constituição Federal e art. 16 do Código Eleitoral; **B:** Correta, conforme disposto no art. 119, parágrafo único, da CF; **C:** Incorreta, conforme impedimento previsto no art. 16º, § 2º, do Código Eleitoral; **D:** Incorreta, uma vez observado o que dispõe o art. 119, I, “a”, da CF; **E:** Incorreta, uma vez que não compreende as regras trazidas pelos arts. 119 da CF e 16 do Código Eleitoral. **SC**

„B., oimrebaG

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do Ministério Público Eleitoral.

- (A) Incumbe ao procurador-geral eleitoral dirimir conflitos de atribuições.
- (B) O vice-procurador-geral eleitoral é designado pelo Colégio de Procuradores da República.
- (C) Compete privativamente ao procurador regional eleitoral designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob sua coordenação, perante os TREs.
- (D) O promotor eleitoral incumbido do serviço eleitoral de cada zona deve ser membro do MP local indicado pelo procurador regional eleitoral.
- (E) Compete ao Colégio de Procuradores da República aprovar a destituição do procurador regional eleitoral.

De fato, a única resposta correta é encontrada na assertiva “A”, uma vez observado o que dispõe o art. 30, III, “c” e art. 73 da Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 1.341/1951). **SC**

„A., oimrebaG

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da organização e das competências da justiça eleitoral.

- (A) Não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais os que pertencerem ao serviço eleitoral.
- (B) Cabe ao juiz eleitoral resolver as impugnações e os demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração de votos.
- (C) Compete aos TREs a divisão de zona em seções eleitorais.
- (D) A designação dos locais das seções é de competência dos TREs.
- (E) Compete ao juiz eleitoral nomear cidadãos de notória idoneidade para comporem a junta eleitoral por ele presidida.

De fato a única alternativa correta é encontrada na assertiva “A”, uma vez que o art. 36, § 3º, IV, do Código Eleitoral dispõe que não podem ser nomeados membros das Juntas, escrutinadores ou auxiliares aqueles que pertencerem ao serviço eleitoral. **SC**

„A., oimrebaG

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Falecido um vereador, dois meses após tomar posse no cargo, dois suplentes reivindicam o direito de assumir a cadeira à Câmara Municipal. A questão terá de ser resolvida pela(o):

- (A) Justiça Eleitoral, porque se trata de matéria pertinente ao desdobramento do processo eleitoral.
- (B) Justiça Comum Estadual, por ser matéria alheia à competência da Justiça Eleitoral.
- (C) Poder Legislativo, por se tratar de matéria *interna corporis*.
- (D) Justiça Federal, porque compete à União legislar sobre Direito Eleitoral.

A única alternativa correta é a “B”. A competência da Justiça Eleitoral restringe-se ao processo eleitoral até seu término. As questões relativas ao exercício do mandato, mesmo a sua perda, são de competência residual da Justiça Estadual (justiça comum). **SC**

„B., oimrebaG

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Um erro de apuração fez com que candidato a vereador não eleito tomasse posse na vaga de outro candidato verdadeiramente eleito. O prejudicado, após pedir judicialmente a recontagem de votos, foi diplomado e assumiu o mandato somente dois anos após o início da legislatura. Reclamou indenização por perdas e danos, inclusive danos morais.

É competente para julgar a ação a(o)

- (A) Justiça Federal.
- (B) Justiça Comum Estadual.
- (C) Justiça Eleitoral de primeira instância.
- (D) respectivo Tribunal Regional Eleitoral.

Nestes casos, é atribuído à União a responsabilidade pelo erro cometido pela Justiça Eleitoral. Por se tratar de questão pós-eleição, já tendo sido encerrada a competência da Justiça Eleitoral e por se tratar da União como ocupante do polo passivo da pretensão jurisdicional, será competente a Justiça Federal, como bem orienta o art. 109, I, da Constituição Federal. **SC**

„A., oimrebaG

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) O Ministério Público Eleitoral exerce suas funções perante os órgãos da Justiça Eleitoral, incumbindo-lhe atuar nas causas de sua competência, velar pela fiel observância da legislação eleitoral e partidária e promover a ação penal nos casos de crimes eleitorais. Assim, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) O Promotor de Justiça, no exercício de suas funções eleitorais, atua na primeira instância e perante o Tribunal Regional Eleitoral e poderá, ainda, ser designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, por necessidade de serviço, para oficiar, sob sua coordenação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
- (B) O Promotor de Justiça, no exercício de suas funções eleitorais, tem atribuição para propor ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), a qual poderá ser ajuizada até a data da diplomação dos eleitos e intervirá como autor ou *custos legis* nas representações por propaganda eleitoral ilícita.
- (C) O Promotor de Justiça, no exercício de suas funções eleitorais, tem atribuição para propor, no prazo de quinze dias contados da diplomação, a ação de impugnação ao mandato eletivo, que tramitará em segredo de justiça e será instruída com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- (D) O Promotor de Justiça, no exercício de suas funções eleitorais, tem atribuição para propor ação de impugnação de registro de candidatura no prazo de cinco dias, contados da publicação do pedido do registro.

De fato, apenas a alternativa A apresenta resposta incorreta, uma vez que perante o Tribunal Regional Eleitoral atuará o Procurador Regional, conforme disciplina o art. 27 do CE. **SC**

„A., oimrebaG

(Ministério Público/MS – 2013 – FADEMS) Assinale a alternativa incorreta, sobre a forma de escolha e sobre os profissionais que integram os Tribunais Regionais Eleitorais, na condição de juízes, segundo previsão constitucional:

- (A) os TRE's compor-se-ão (dentre outros) de dois juízes dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça.
- (B) os TRE's compor-se-ão (dentre outros) de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo.
- (C) os TRE's compor-se-ão (dentre outros) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
- (D) os TRE's compor-se-ão (dentre outros), por nomeação, pelo Presidente da República, após listas tríplices encaminhadas pela OAB e aprovadas pelo Tribunal de Justiça, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral.
- (E) deverá haver eleição, pelo voto secreto, quanto à indicação dos juízes da classe dos desembargadores do Tribunal de Justiça, bem como quanto aos juízes da classe dos juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.

A: correta, conforme art. 120, § 1º, I, a, CF/1988; B: correta, conforme art. 120, § 1º, II, CF/1988; C: correta, conforme art. 120, § 1º, I, b, CF/1988; D: incorreta, devendo ser assinalada, uma vez que o art. 120, § 1º, III, CF/1988 dispõe que a lista sêxtupla será composta por advogados indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado correspondente; E: correta, conforme art. 120, § 1º, I, a e b, CF/1988. **SC**

„D., ojuabegag

(Ministério Público/MT – 2012 – UFMG) Segundo a Constituição Federal de 1988, antes do final do seu mandato, o Procurador-Geral da República pode ser destituído pelo Presidente da República. Para que isso ocorra, o Senado Federal precisa emitir autorização

- (A) por maioria simples.
- (B) por maioria de dois terços de seus componentes.
- (C) por maioria de três quintos de seus componentes.
- (D) por maioria absoluta.
- (E) por maioria de três quartos de seus integrantes.

De fato a única alternativa correta é encontrada na assertiva D, vez que em acordo com o que dispõe o art. 52, XI Constituição Federal. **SC**

„D., ojuabegag

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Nos termos da Constituição Federal de 1988, são órgãos da Justiça Eleitoral:

- (A) O Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes e Promotores Eleitorais e as Seções Eleitorais.
- (B) O Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais, os Cartórios Eleitorais e as Seções Eleitorais.
- (C) O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, as Zonas Eleitorais e as Juntas Eleitorais.
- (D) O Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, as Zonas Eleitorais e as Juntas Eleitorais.
- (E) O Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais.

De fato a única alternativa correta é apresentada pela assertiva E, pois descreve os órgãos componentes da Justiça Eleitoral conforme se verifica na leitura do disposto no art. 118 incisos I a IV da Constituição Federal. **SC**

„D., ojuabegag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Pedro tem 32 anos de idade. Mesmo preenchidos os demais requisitos legais, NÃO poderá, em razão da sua idade, candidatar-se, dentre outros, ao cargo de

- (A) Prefeito Municipal.
- (B) Governador de Estado.
- (C) Deputado Federal.
- (D) Deputado Estadual.
- (E) Senador.

A: incorreta, a idade mínima é de 21 anos (art. 14, § 3º, VI, c, da CF/1988); B: incorreta, a idade mínima é de 30 anos (art. 14, § 3º, VI, b, da CF/1988); C: incorreta, a idade mínima é de 21 anos (art. 14, § 3º, VI, c, da CF/1988); D: incorreta, a idade mínima é de 21 anos (art. 14, § 3º, VI, c, da CF/1988); E: correta, a idade mínima é de 35 anos (art. 14, § 3º, VI, a, da CF/1988). **FB**

„D., ojuabegag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) A nomeação dos membros das Juntas Eleitorais e a designação das respectivas sedes compete ao

- (A) Corregedor Regional Eleitoral e ao Juiz Eleitoral, respectivamente.
- (B) Juiz Eleitoral da Zona Eleitoral correspondente, após aprovação do Ministério Público.
- (C) Tribunal Regional Eleitoral e ao Juiz Eleitoral, respectivamente.
- (D) Superior Tribunal Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral, respectivamente.

(E) Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, após a aprovação desse órgão.

A alternativa “E” é a correta, pois a competência para ambos os atos é somente dos Tribunais Regionais Eleitorais (art. 30, V, do CE). **FB**

„D., ojuabegag

(Analista – TRE/RJ – 2012 – CESPE) Os tribunais regionais eleitorais (TREs) são órgãos da justiça federal presentes nos estados e no Distrito Federal. Acerca da competência desses tribunais, julgue os itens subsequentes.

- (1) A competência do TRE para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral do respectivo estado em mandado de segurança restringe-se à hipótese de denegação da ordem.
- (2) Compete privativamente aos TREs a elaboração de seus próprios regimentos internos.
- (3) Compete ao TRE processar e julgar, originariamente, conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado.

1: incorreta, pois compete privativamente aos Tribunais Regionais Eleitorais processar e julgar originariamente o *habeas corpus* ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais (art. 29, I, e, do CE); 2: correta (art. 30, I, do CE); 3: correta (art. 29, I, b, do CE). **FB**

„D., ojuabegag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) A ação de impugnação de mandato eletivo

- (A) pode ser ajuizada contra candidato eleito, até a diplomação.
- (B) contra deputados federais deve ser ajuizada perante o Tribunal Superior Eleitoral.
- (C) só pode ser ajuizada por partido político ou coligação.
- (D) deve tramitar em segredo de justiça.
- (E) comporta recurso somente quando for julgada improcedente.

A: incorreta, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude (art. 14, § 10, da CF/1988); B: incorreta, o órgão do Poder Judiciário competente para o registro da candidatura é o competente para a diplomação e para tramitação do processo de impugnação do mandato eletivo (art. 89, II, do CE); C: incorreta, a Lei silenciou sobre quem seriam os legitimados ativos a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, de modo que se tem divergência doutrinária a respeito do tema, em especial sobre a possibilidade ou não de eleitor vir a propô-la. Todavia, já houve decisão judicial no sentido de que, diante da lacuna legal, aplica-se analogicamente o art. 22 da LC 64/1990 (Ag 1.863-SE, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 07.04.2000); D: correta, a Res. 23.210, de 11 de fevereiro de 2010, do TSE dispõe que o trâmite da ação de impugnação de mandato eletivo deve ser realizado em segredo de justiça, mas o seu julgamento deve ser público (art. 14, § 11, da CF/1988); E: incorreta – não havendo qualquer previsão legal nesse sentido, vale a regra geral – art. 258 CE. **FB**

„D., ojuabegag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Das decisões que versarem sobre a expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais e das decisões que denegarem *habeas corpus* ou mandado de segurança,

- (A) cabe recurso especial e ordinário, respectivamente.
- (B) cabe somente recurso especial.
- (C) cabe recurso ordinário e especial, respectivamente.
- (D) cabe recurso ordinário.
- (E) não cabe recurso.

Art. 276, I, a e b, do CE. **FB**

„D., ojuabegag

8. AÇÕES, RECURSOS, IMPUGNAÇÕES

(Promotor de Justiça/GO – 2013) A respeito de temas de Direito Processual afetos à Justiça Eleitoral, é correto, à luz da jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral, afirmar que:

- (A) decisão interlocutória prolatada no curso de ação de investigação judicial eleitoral deve ser impugnada, em três dias, por meio de agravo de instrumento, não se podendo, sob pena de preclusão, deixar para suscitar a matéria apenas no recurso contra a sentença.
- (B) em devoção à estabilidade das relações sociais e ao princípio constitucional da segurança jurídica, a ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, tem serventia apenas para desconstituir julgados que versem sobre causa de inelegibilidade, não se prestando, *verbi gratia*, para desconstituir decisão de desaprovação de contas de campanha.
- (C) o princípio da fungibilidade recursal autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a imprimir cognoscibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral cujos fundamentos enfrentam temas de natureza constitucional.
- (D) a intimação do *Parquet* nos processos que tramitam na Justiça Eleitoral deve ser feita, em todos os casos, por mandado, iniciando-se o prazo com o recebimento do feito na Secretaria do Ministério

Público Eleitoral, e não com a oposição de ciente, nos autos, pelo membro do Ministério Público.

A questão exigia que o candidato tivesse conhecimento de contexto jurisprudencial do TSE. Vejamos o julgado seguinte com teor explicativo à opção da alternativa B como correta: "Ação Rescisória. Decadência. Configuração. Cabimento. Hipótese de inelegibilidade. 1. Conforme prevê o art. 22, inciso I, alínea j, do Código Eleitoral, a ação rescisória, no âmbito da Justiça Eleitoral, deve ser proposta no prazo de 120 dias da decisão irrecorrível, não tendo sido respeitado tal prazo, no caso. 2. A rescisória somente é admissível para desconstituir julgados que versem sobre causa de inelegibilidade, não se prestando para desconstituir decisão de desaprovção de contas de campanha. Agravo regimental a que se nega provimento". (Ac. de 2.10.2013 no AgR-AR 59017, rel. Min. Henrique Neves. (Grifos nossos) **SC**

„A„ 01jbaqdg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Com relação ao que dispõe o Código Eleitoral acerca das possibilidades de anulação do pleito eleitoral e de convocação de novas eleições, assinale a opção correta.

- (A) Para uma eleição ser anulada, de modo a ensejar novo pleito, exige-se a anulação, pela justiça eleitoral, de mais da metade dos votos.
- (B) A convocação de nova eleição pela justiça eleitoral restringe-se ao caso de ser impossível definir um vencedor para o pleito.
- (C) Não é permitida a anulação de eleição municipal na qual tenha comparecido mais da metade dos eleitores da circunscrição.
- (D) Deve ser anulada a eleição em que os votos invalidados por fraude ou compra de votos, somados aos votos nulos dos eleitores, superar a metade do número de votantes.
- (E) Apenas os eleitores podem anular um processo eleitoral, mediante o voto em branco ou nulo, quando estes votos, somados, alcancarem mais da metade do número de eleitores que compareceram ao pleito.

A: Correta, conforme dispõe o art. 224, *caput*, do Código Eleitoral; **B:** Incorreta, vez que existem outras situações onde novas eleições poderão ser determinadas, como por exemplo, art. 2º, § 1º da Lei 9.504/1997 e art. 224, § 1º, do Código Eleitoral; **C:** Incorreta, uma vez latente fatos permissivos de nova eleição, ela poderá ocorrer; **D:** Incorreta, já que se refere ao disposto no art. 224 do Código Eleitoral que disciplina que se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias, em se tratando das nulidades previstas nos arts. 221 e 222 do mesmo código. Importante mencionar posicionamento do TSE no sentido de que "para fins do art. 224 do Código Eleitoral, a validade da votação – ou o número de votos válidos – na eleição majoritária não é aferida sobre o total de votos apurados, mas leva em consideração tão somente o percentual de votos dados aos candidatos desse pleito, excluindo-se, portanto, os votos nulos e os brancos, por expressa disposição do art. 77, § 2º, da Constituição Federal" (AgRg em Ação Cautelar 3.260, rel. Arnaldo Versiani); **E:** Incorreta, considerados os argumentos da assertiva anterior, a nulidade corresponde aos tipos previstos nos arts. 221 e 222 do Código Eleitoral e não essencialmente aos votos nulos. **SC**

„A„ 01jbaqdg

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) No que se refere a registro de candidatura e sua impugnação, assinale a opção correta.

- (A) O juiz eleitoral deve apresentar em cartório, em até dez dias após a conclusão dos autos, a sentença relativa a pedidos de registro de candidatos a eleições municipais.
- (B) O pedido de registro do candidato e sua impugnação são processados nos próprios autos dos processos dos candidatos e são julgados em uma só decisão.
- (C) O candidato cujo registro esteja *sub judice* poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, e seu nome será mantido na urna eletrônica enquanto ele estiver sob essa condição, desde que seu recurso seja recebido no efeito suspensivo.
- (D) As impugnações do pedido de registro de candidatura e as questões referentes a homônimos e notícias de inelegibilidade devem ser processadas em autos apartados.
- (E) Encerrado o prazo da dilação probatória para a impugnação de registro de candidatura, as partes, inclusive o MP, poderão apresentar alegações em prazo sucessivo, a começar pelo impugnante.

A única alternativa correta é encontrada na assertiva "B". A ação de impugnação de registro de candidatura, no tocante à sua natureza, perfaz-se como um incidente no processo de registro do candidato, que pode ser compreendido como principal em relação a ela. Porém, não é de obstar a possibilidade de que a impugnação seja apensada aos autos do registro de candidatura, uma vez que a única proibição é que se instaure um processo autônomo para solver questão que deve ser julgada simultaneamente, dada a inegável natureza incidental da demanda impugnativa. **SC**

„B„ 01jbaqdg

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) Com relação ao recurso contra a expedição de diploma, previsto pelo artigo 262 do Código Eleitoral, é correto afirmar, à luz de doutrina predominante e jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (notadamente o Mandado de Segurança n.º 3.100/MA, DJ 07.02.2003), que tem natureza de

- (A) recurso, quando interposto perante os Tribunais Regionais Eleitorais ou o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições submetidas às respectivas competências, porque, nesses casos, haverá efetivo duplo grau de jurisdição. Nas eleições municipais, tem natureza de ação constitutiva negativa do ato de diplomação, não caracterizado o duplo grau de jurisdição.
- (B) recurso, quando interposto perante os Tribunais Regionais Eleitorais ou o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições submetidas às respectivas competências, porque, nesses casos, adota-se critério "orgânico", segundo o qual basta haver a denominação "tribunal" para o ato possuir natureza recursal. Nas eleições municipais, tem natureza de ação constitutiva negativa do ato de diplomação, porque não se aplica o referido critério "orgânico".
- (C) recurso em todas as hipóteses, haja vista a intenção do legislador em atribuir tal natureza independentemente do órgão da Justiça Eleitoral perante o qual é interposto.
- (D) ação constitutiva negativa do ato de diplomação, levando-se em conta a natureza administrativa do ato da diplomação.

De fato a alternativa encontrada na assertiva "D" traz a única resposta correta, vez que em consonância com o julgamento indicado no enunciado, ao expressar entendimento de que tanto a proclamação dos resultados da eleição quanto a diplomação dos eleitos são atos de administração eleitoral, e não de jurisdição. Por isso mesmo, tendo observado que o chamado "recurso contra expedição de diplomação", antes de ser um recurso, é, na verdade, uma ação constitutiva negativa do ato administrativo da diplomação, nos termos do julgamento apresentado pelo enunciado (TSE, MS 3.100/MA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 07.02.2003). **SC**

„D„ 01jbaqdg

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da impugnação de registro de candidatura.

- (A) Qualquer candidato, partido político ou coligação, bem como o MP possuem legitimidade ativa para impugnar solicitação de registro de candidatura, até cinco dias depois da publicação do pedido.
- (B) É do juiz eleitoral a competência originária para o julgamento da arguição de inelegibilidade de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador, conselheiro tutelar e juiz de paz.
- (C) Decorrido o prazo para a contestação, as testemunhas, independentemente de notificação judicial, devem comparecer para inquirição, por iniciativa das partes que as tiverem arrolado.
- (D) O prazo para que partido político ou coligação ofereça contestação é de quatro dias, contados a partir do primeiro dia após a impugnação da candidatura.
- (E) É do tribunal regional eleitoral a competência originária para o julgamento da arguição de inelegibilidade de candidatos aos cargos de presidente da República, senador da República, governador de estado e do DF, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

A: Correta, o art. 3º da LC 64/1990 disciplina que caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada; **B:** Incorreta, pois o art. 8º da LC 64/1990 dispõe ser de competência originária do juiz eleitoral para o julgamento da arguição de inelegibilidade para as eleições municipais; **C:** Incorreta, uma vez que o art. 22, V, da LC 64/1990 dispõe que findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação; **D:** Incorreta, uma vez que o prazo será de 5 dias, conforme se depreende da leitura do art. 22, I, 'a' LC 64/1990; **E:** Incorreta, uma vez que a competência será do Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de candidato à Presidência ou à Vice-Presidência da República, como disciplina o art. 2º, I, da LC 64/1990. **SC**

„A„ 01jbaqdg

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) É correto afirmar que

- (A) caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de dez dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
- (B) a impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido.
- (C) não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos quatro anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.
- (D) o impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de sete.
- (E) a partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo de dez dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder

de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça.

A: incorreta, uma vez que o prazo será o de 5 (cinco) dias a contar da publicação do pedido de registro, conforme preceitua o art. 3º da LC 64/1990; **B:** incorreta, uma vez que a impugnação por parte de candidato, partido ou coligação partidária não obsta a atuação

do Ministério Público, conforme dispõe o parágrafo único do art. 22 da LC 64/1990; **C:** correta, conforme o, § 2º do art. 3º da LC 64/1990; **D:** incorreta, uma vez que o número máximo de testemunhas a serem arroladas é de 6 (seis), conforme art. 3º, § 3º da LC 64/1990; **E:** incorreta, uma vez que o prazo para contestação será o de 7 (sete) dias, conforme dispõe o art. 4º da LC 64/1990. **SC**

Gabarito

Veja a seguinte tabela resumida com as principais ações cíveis eleitorais e os recursos cabíveis:

Principais Ações Cíveis Eleitorais e Recursos		
	Cabimento – observações	Prazo
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC Art. 3º da Lei da Inelegibilidade – LI (LC 64/1990)	- Para impugnar registro de candidatura - Rito do próprio art. 3º e seguintes da Lei da Inelegibilidade – LI (LC 64/1990) - Súmula 11/TSE: no processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional	5 dias da publicação do pedido de registro
Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE Art. 22 da LI	- Declaração de inelegibilidade por uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político - Rito do próprio art. 22 da LI - A legitimidade ativa para a representação é de qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral - Se for julgada procedente antes das eleições, há cassação do registro do candidato diretamente beneficiado. Se for julgada procedente após as eleições, o MP poderá ajuizar AIME e/ou RCED	Entre o registro da candidatura e a diplomação
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME Art. 14, § 10, da CF	- Casos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude - Rito da LI, mas a cassação de mandato tem efeito imediato (não se aplica o art. 15 da Lei de Inelegibilidade) - A AIME deve ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, mas o TSE tem entendimento de que não se trata de prova pré-constituída, sendo exigidos apenas indícios idôneos do cometimento desses ilícitos – ver RESPE 16.257/PE-TSE	Em até 15 dias da diplomação
Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED Art. 262 do CE	- Casos de inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato; errônea interpretação da Lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional; erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda; concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222 do CE e do art. 41-A da LE - Não há requisito de prova pré-constituída – ver RCED 767/SP-TSE	3 dias contados da diplomação
Representação Arts. 30-A, 41-A, 73 a 77 da LE	Casos de: - ilícitos na arrecadação e nos gastos de campanha (art. 30-A da LE) - captação de sufrágio (compra de voto – art. 41-A da LE) - condutas vedadas a agentes públicos em campanhas (arts. 73 a 77 da LE) - Rito ordinário eleitoral (art. 22 da LI), ou rito sumário do art. 96 da LE para o caso das condutas vedadas - A demonstração da potencialidade lesiva é exigida apenas para a prova do abuso do poder econômico, mas não para a comprovação de captação ilícita de sufrágio (= compra de votos) – ver RCED 774/SP-TSE e RO 1.461/GO	- até 15 dias da diplomação, no caso de ilícitos na arrecadação e nos gastos de campanha - até a diplomação, no caso de captação ilícita de sufrágio - até a eleição, no caso das condutas vedadas - recursos contra a decisão em 3 dias
Ação Rescisória Eleitoral Art. 22, I, j, do CE	- Casos de inelegibilidade - Proposta no TSE - Possibilita-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado	120 dias da decisão irrecurável
Direito de resposta Art. 58 da LE	Casos de candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social	24 horas, horário eleitoral gratuito 48 horas, programação normal de rádio e televisão 72 horas, órgão de imprensa escrita - Recurso em 24 horas da publicação em cartório ou sessão
Recursos Inominados –Art. 96, § 4º, da LE –Art. 8º da LI –Arts. 29, II, e 265, c/c art. 169 do CE	Contra decisões de juízes e juizes auxiliares, atos e decisões das juntas eleitorais, e decisões em <i>habeas corpus</i> ou mandado de segurança	24 horas (art. 96, § 8º, da LE) da publicação em cartório ou sessão 3 dias da publicação em cartório (art. 8º da LI)
Recurso Especial Art. 276, I, do CE	Contra decisões dos TREs proferidas contra expressa disposição de lei; ou quando ocorrer divergência na interpretação de Lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.	3 dias da publicação da decisão
Recurso Extraordinário contra decisão do TSE Art. 281 do CE	Violação à Constituição Federal	3 dias – art. 12 da Lei 6.055/1974, ver AI 616.654 AgR/SP-STF.
Agravo de Instrumento Arts. 279 e 282 do CE	Denegação de Resp. ou de RE	3 dias para peticionar mais 3 dias para formar o instrumento
Recurso ordinário para o TSE ou para o STF Arts. 276, II, e 281 do CE	Julgamentos originários dos TREs (sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais ou relativos a HC ou MS) ou do TSE	3 dias da publicação da decisão ou da sessão da diplomação

9. CRIMES ELEITORAIS

(Promotor de Justiça/GO – 2013) Em tema de captação ilícita de sufrágio, é correto, consoante a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral, afirmar que:

- (A) a exposição de plano de governo e a promessa de campanha feita pelo candidato a eleitor individualmente considerado, relativamente ao problema de moradia, a ser cumprida após as eleições, não configura a prática de captação ilícita de sufrágio.
- (B) para a caracterização de captação ilícita de sufrágio é necessária a prova de pedido explícito, ainda que por gestos ou por códigos, de votos, não bastando somente a anuência do candidato e a evidência do especial fim de agir de remover a liberdade de voto.
- (C) a realização de churrasco, com a oferta gratuita de comida e bebida, no qual esteja presente o candidato, que aproveita o evento para discursar e pedir votos, caracteriza, desenganadamente, captação ilícita de sufrágio, pois que é vedada a realização de propaganda eleitoral por meio de oferecimento de dádiva ou vantagem de qualquer natureza.
- (D) os princípios da economia processual e pás de *nullité sans grief* permitem que a condenação por abuso de poder, com subsequência declaração de inelegibilidade, seja reconhecida pela Justiça Eleitoral não só por meio de investigação judicial eleitoral como também por meio de impugnação de mandato eletivo.

A questão exige do candidato um prévio conhecimento do posicionamento do TSE acerca da captação ilícita de Sufrágio. O entendimento pacificado acena que a exposição de plano de governo e a mera promessa de campanha feita pelo candidato relativamente ao problema de moradia, a ser cumprida após as eleições, não configura a prática de captação ilícita de sufrágio. Vide Ac. de 30.11.2010 no AgR-AL 196558, rel. Min. Arnaldo Versiani. **SC**

„A. 0194646

(Magistratura/CE – 2012 – CESPE) Assinale a opção correta acerca dos crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, na Lei Complementar 64/1990, na Lei 9.504/1997 e na Lei 12.034/2009.

- (A) Causar, proposadamente, dano físico ao equipamento utilizado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes constitui crime punível com detenção.
- (B) Constitui crime eleitoral punível com reclusão a arguição de inelegibilidade de candidato feita por interferência do poder econômico, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé.
- (C) A não observância da ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar configura crime eleitoral punível com multa.
- (D) A não expedição, imediatamente após o encerramento da votação, do boletim de urna pelo juiz de junta eleitoral configura crime, salvo se constatado defeito da urna ou se dispensada a expedição pelos fiscais, delegados e candidatos presentes.
- (E) De acordo com a Lei 12.034/2009, constitui crime a divulgação, no dia da eleição, de qualquer espécie de propaganda de candidato, bem como a manifestação individual e silenciosa do eleitor, mediante o uso de bandeiras, broches ou adesivos, a favor de candidato ou partido político.

A: Incorreta, uma vez que o art. 72, III, da Lei 9.504/1997 dispõe que para esta conduta típica descrita caberá pena de reclusão; **B:** Incorreta, uma vez que o art. 25 da LC 64/1990 dispõe que para tal figura típica caberá pena de detenção nos limites impostos; **C:** Correta, conforme disposição do art. 306 do Código Eleitoral; **D:** Incorreta, já que o art. 179, § 9º, do Código Eleitoral não prevê qualquer exceção à conduta típica, especificamente ao dispor que a não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passa à subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no art. 313 do mesmo Código; **E:** Incorreta, vez que a assertiva faz menção exatamente à permissiva trazida pela Lei 12.034/2009, especificamente o art. 39-A Lei 9.504/1997, ao dispor que é permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. **SC**

„C. 0194646

(Magistratura/PA – 2012 – CESPE) No que concerne à representação por captação ilícita de sufrágio, aos crimes eleitorais e ao processo penal eleitoral, assinale a opção correta.

- (A) As infrações penais definidas no Código Eleitoral são, em regra, de ação pública, com exceção dos denominados crimes eleitorais contra a honra de candidatos, partidos ou coligações, aos quais se aplica subsidiariamente o Código Penal.
- (B) Admite-se, para o crime consistente na difamação de alguém durante a propaganda eleitoral, por meio da imputação de fato ofensivo à reputação da pessoa, exceção da verdade, se o ofendido for funcionário público e a ofensa não for relativa ao exercício de suas funções.
- (C) Tratando-se do crime de escrever, assinalar ou fazer pinturas em muros, fachadas ou qualquer bem de uso comum do povo, para

fins de propaganda eleitoral, empregando-se qualquer tipo de tinta, piche, cal ou produto semelhante, o juiz poderá reduzir a pena do agente que repare o dano antes da sentença final.

- (D) Se o juiz se convencer de que o diretório local de determinado partido tenha concorrido para a prática do crime de inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado, ou que o partido tenha se beneficiado conscientemente da referida propaganda, ao diretório será imposta pena de multa.
- (E) Em decorrência da liberdade de escolha do eleitor, na representação pela captação ilícita de sufrágio prevista na Lei n.º 9.504/1997, não se afere a potencialidade lesiva da conduta, bastando a prova da captação, ainda que envolva apenas um eleitor.

Estamos diante de uma clara necessidade de simples comprovação do ato repugnado, qual seja, a captação ilícita de sufrágio, não prescindindo de aferição acerca da potencialidade lesiva da conduta, bastando que seja comprovada a mesma, como bem se infere da leitura dos dispositivos dos arts. 30-A, § 2º, e 41-A da Lei 9.504/1997. **SC**

„E. 0194646

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) É crime eleitoral apenado com detenção:

- (A) inscrever-se fraudulentamente o eleitor.
- (B) efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição do alistando.
- (C) negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida.
- (D) promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo.
- (E) intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto.

A: incorreta, uma vez que o art. 289 do Código Eleitoral, que tipifica o crime em questão, prevê pena de reclusão; **B:** incorreta, uma vez que o art. 291 do Código Eleitoral, que tipifica o crime em questão, prevê pena de reclusão; **C:** incorreta, uma vez que o crime, preceituado no art. 292 do Código Eleitoral, possui previsão de pena de multa; **D:** incorreta, uma vez que o crime capitulado no art. 302 do Código Eleitoral preceitua a pena de reclusão; **E:** correta, conforme art. 305 do Código Eleitoral. **SC**

„C. 0194646

(Magistratura/PE – 2013 – FCC) Em matéria de Processo Penal Eleitoral

- (A) todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal do Código Eleitoral deverá comunicá-la a qualquer juiz eleitoral, inclusive de zona diferente àquela em que a mesma se verificou.
- (B) verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de quinze dias.
- (C) qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de cinco dias, não agir de ofício.
- (D) o réu ou seu defensor terá o prazo de quinze dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas.
- (E) se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de cinco dias, contados da data da vista ao Ministério Público.

A: incorreta, uma vez que o art. 356 do Código Eleitoral dispõe que a comunicação deverá ser feita ao juiz eleitoral da zona eleitoral onde se verificou a infração; **B:** incorreta, já que o art. 357 do Código Eleitoral preceitua que verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) dias; **C:** incorreta, vez que o art. 357, § 5º ao disciplinar o tema fixa que o prazo será o de 10 dias; **D:** incorreta, uma vez que o art. 360 do Código Eleitoral prevê o prazo de 5 dias para o oferecimento de alegações finais pra as partes; **E:** correta, conforme art. 363 do Código Eleitoral. **SC**

„E. 0194646

(Ministério Público/MG – 2012 – CONSULPLAN) Analise as seguintes assertivas em relação aos crimes eleitorais, previstos no Código Eleitoral, e assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os crimes eleitorais são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
- (B) Os crimes eleitorais praticados por Governadores de Estado e do Distrito Federal são de competência do Tribunal Superior Eleitoral.
- (C) Os crimes eleitorais praticados por prefeitos municipais são processados e julgados pelo Tribunal Regional Federal.
- (D) Os crimes eleitorais praticados por juízes eleitorais são processados e julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

De fato a única alternativa correta é encontrada na assertiva D, vez que todas as autoridades que possuem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, serão processadas e julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral quando praticarem crimes eleitorais. Esse é o caso, por exemplo, dos Juízes, Promotores e Prefeitos. **SC**

„D. 0194646

(Ministério Público/SP – 2012 – VUNESP) Em relação ao Ministério Público Eleitoral, é correto afirmar:

- (A) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da investigação de infração penal eleitoral, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do pedido ao Procurador-Geral de Justiça.
- (B) Ouidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público, o Juiz Eleitoral encerrará a instrução e abrirá vista ao Promotor Eleitoral para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente as alegações finais.
- (C) Verificada a infração penal eleitoral, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro de 10 (dez) dias.
- (D) As funções de Procurador-Geral Eleitoral, perante o Tribunal Superior Eleitoral, serão exercidas pelo Procurador Geral da República e, perante os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, pelos Procuradores-Gerais de Justiça.
- (E) O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público Federal que officie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.

A: incorreta, pois o art. 357, § 1º, do CE dispõe que se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender; **B:** incorreta, uma vez que a disposição correta do art. 360 do CE é no sentido de que ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias a cada uma das partes – acusação e defesa – para alegações finais; **C:** correta, conforme art. 357 do CE; **D:** incorreta, vez que dispõe o art. 27 do CE que servirá como Procurador Regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador Geral da República; **E:** incorreta, uma vez que funcionará como membro do ministério público eleitoral o promotor de justiça local (membro do ministério público estadual), conforme art. 79 da LC 75/1993 ao dispor que o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que officie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona. **SC**

„B., qmbeqeg

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) A respeito dos crimes eleitorais, considere:

- I. Abandonar o serviço eleitoral, mesmo por justa causa.
 - II. Oferecer dinheiro para conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.
 - III. Usar de grave ameaça para coagir alguém a votar em determinado partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos.
 - IV. Intervir o Juiz Eleitoral no funcionamento da Mesa Receptora.
- Constituem crimes eleitorais as condutas descritas APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, II e III.

I: incorreta (art. 344 do CE); **II:** correta (art. 299 do CE); **III:** correta (art. 301 do CE); **IV:** incorreta – não se trata de qualquer conduta tipificada como crime em lei. **FB**

„B., qmbeqeg

10. TEMAS COMBINADOS E OUTRAS MATÉRIAS

(Promotor de Justiça/MG – 2013) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.
- (B) Na seara eleitoral, são inaplicáveis as regras dos artigos 188 e 191 do Código de Processo Civil, que duplicam ou quadruplicam os prazos do Ministério Público, da Fazenda Pública e de litisconsortes com diferentes procuradores.
- (C) Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juizes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
- (D) Depende da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral para distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

A: assertiva correta, nos termos do que dispõe o art. 36, § 1º, Lei das Eleições, tratando-se da propaganda intrapartidária com vistas à escolha em convenção partidária, onde a agremiação escolherá os candidatos/coligações para o pleito seguinte; **B:** assertiva correta. Não há na legislação eleitoral a previsão contida nos artigos 188, 191 do CPC.

Ao contrário, existe previsão geral quanto aos prazos a serem obedecidos pelas partes. Neste sentido, a jurisprudência do TSE já se manifestou: “Agravos de instrumento. Representação. Propaganda irregular. Recurso contra sentença interposto pelo Ministério Público. Prazo de 24 horas. § 8º do art. 96 da Lei 9.504/1997. **Não aplicação do art. 188 do CPC**”. (TSE – AgIn 1945/MG); **C:** assertiva correta, conforme dispõe o art. 94 da Lei das Eleições; **D:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada, uma vez que o art. 38, Lei das Eleições dispõe o contrário, ao dizer que independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. **SC**

„B., qmbeqeg

(Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) O TSE é competente originariamente para julgar os processos de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária de mandatos federais, cabendo aos TRE's a competência originária para julgar os processos de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária de mandatos estaduais e, por fim, às Zonas Eleitorais originariamente para julgar os processos de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária de mandatos municipais.
- (B) São pressupostos autorizadores para decretação da perda de cargo eletivo por infidelidade: a efetiva desfiliação partidária e a ausência de justa causa para a desfiliação.
- (C) Consideram-se “justa causa” para o não reconhecimento da perda do cargo eletivo por infidelidade partidária: a incorporação ou fusão do partido; a grave discriminação pessoal; a criação de novo partido; a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e a assiduidade nas reuniões partidárias.
- (D) O prazo para ajuizamento da ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária deve ser exercido em até 90 dias contados da desfiliação; decorrido esse prazo, ocorrerá a decadência.
- (E) O Ministério Público Eleitoral possui competência exclusiva para propor a representação para perda de cargo eletivo por infidelidade partidária.

A: incorreta, uma vez que a competência, no caso dos mandatos municipais, também será dos Tribunais Regionais Eleitorais, em atenção ao que dispõe o art. 2º, Resolução TSE 22.610, ao disciplinar que o Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do respectivo estado; **B:** correta, conforme apresentado pelo art. 1º, Resolução TSE 22.610, ao dispor que o partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa; **C:** incorreta, vez que não consta no rol taxativo apresentado pelo art. 1º, § 1º, Resolução TSE 22.610 a assiduidade nas reuniões partidárias; **D:** incorreta, pois o art. 1º, § 2º, Resolução TSE 22.610, dispõe acerca do prazo de 60 dias (30 dias + 30 dias), ao disciplinar que quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral; **E:** incorreta, já que o dispositivo invocado na alternativa anterior (art. 1º, § 2º, Resolução TSE 22.610) é claro ao colocar a titularidade do Ministério Público em segundo plano, conjuntamente com demais interessados (em tese, o candidato suplente), após a não manifestação, neste sentido, pelo partido político. **SC**

„B., qmbeqeg

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Em relação aos procedimentos eleitorais de revisão do eleitorado e observação do cumprimento do processo eleitoral e suas exigências legais, assinale a opção correta.

- (A) A revisão do eleitorado pode ser determinada pelo TSE, mas sua execução cabe privativamente às juntas eleitorais.
- (B) Para ser candidato a prefeito, o cidadão deve ter domicílio eleitoral no município há pelo menos um ano; para candidatar-se à vereança, bastam seis meses de domicílio eleitoral.
- (C) O domicílio eleitoral do candidato e do eleitor é idêntico: ambos devem estar domiciliados na respectiva circunscrição pelo menos um ano antes do pleito.
- (D) Qualquer candidato deve ter domicílio na circunscrição pelo menos um ano antes do pleito; o eleitor que pretender transferir o título deve fazê-lo pelo menos cento e cinquenta dias antes da eleição.
- (E) A revisão do eleitorado de um município é da competência exclusiva do juiz de direito a quem seja atribuída a competência de juiz eleitoral da respectiva circunscrição.

A: Incorreta, o art. 71, § 4º, do Código Eleitoral dispõe que quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecidas as Instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão; **B:** Incorreta, tendo em vista que o prazo não se altera, de acordo com o que disciplina o art. 9º da Lei 9.504/1997 ao dispor que para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, seis meses antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo; **C:** Incorreta, uma vez que o prazo de inscrição ou transferência de eleitor em nova circunscrição é de até 150 dias antes da

eleição, conforme art. 91 da Lei 9.504/1997, de modo que cabe ao eleitor, para que venha a votar em determinada circunscrição, que ali tenha feito sua inscrição ou transferência pelo prazo de até 100 dias antes do pleito. Na situação do candidato ao cargo eletivo, deverá ser obedecido o prazo do art. 9º da Lei 9.504/1997 que disciplina que o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes da data da eleição. **D:** Atenção! Questão desatualizada. A redação do art. 9 da Lei 9504/1997 foi alterada pela Lei 13.165/15 passando a dispor que tanto o prazo de filiação quanto a de domicílio eleitoral será de 6 meses anterior ao pleito (no mínimo). Quanto ao disposto no art. 91 da Lei 9.504/1997, não houve alteração; **E:** Incorreta, uma vez que o art. 71, § 4º do Código Eleitoral dispõe que quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correção e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecendo as Instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, subsidiariamente, baixar, com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. **SC**

Gabarito (questão desatualizada) "D", "E", "Sem resposta"

(Magistratura/BA – 2012 – CESPE) Considerando as normas legais brasileiras concernentes à possibilidade de reeleição ao cargo de prefeito municipal, assinale a opção correta.

- (A) O TSE admite a reeleição em cada município, em respeito ao princípio da soberania popular, sem restrições de mandatos.
- (B) Considere que Jonas, que cumpre o segundo mandato de prefeito municipal, pretenda candidatar-se a prefeito da cidade vizinha. Nessa situação, a candidatura é permitida pelo TSE, pelo fato de se tratar de circunscrição diversa.
- (C) O prefeito de uma cidade no exercício do primeiro mandato pode candidatar-se à prefeitura de outra, desde que transfira o seu domicílio eleitoral em tempo hábil.
- (D) O impedimento legal a um terceiro mandato consecutivo restringe-se à circunscrição na qual o prefeito exerce o seu mandato.
- (E) O TSE admite uma terceira candidatura na hipótese de o prefeito renunciar ao cargo seis meses antes da data das eleições.

De fato a única alternativa correta é a prevista na assertiva C. O tema foi recorrente nos tribunais, tendo dado origem à Resolução TSE 21.297-RJ, que vem dispor que o detentor de mandato de prefeito municipal, que tenha ou não sido reeleito, pode ser candidato a prefeito em outro município, vizinho ou não, em período subsequente, exceto se se tratar de município desmembrado, incorporado ou de que resulte fusão. A candidatura a cargo de prefeito de outro município, vizinho ou não, caracteriza candidatura a outro cargo, devendo ser observada a regra do art. 14, § 6º, da CF, ou seja, a desincompatibilização seis meses antes do pleito. **SC**

Gabarito "C", "D"

(Magistratura/MG – 2012 – VUNESP) É correto afirmar que a criação da Justiça Eleitoral ocorreu

- (A) após a instauração do Regime Militar de 1964, pois os militares, ao assumirem o poder, tinham como meta moralizar as práticas políticas no país.
- (B) ao tempo do Império, por iniciativa de D. Pedro II, copiando o modelo português, de inspiração francesa.
- (C) após a Revolução de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas.
- (D) em 1946, após a restauração democrática, quando os militares, egressos da Força Expedicionária Brasileira, inspiraram-se na reação aos regimes nazifascistas corrente na Europa do pós-Guerra.

Conforme é possível verificar no acervo histórico do TSE "A Revolução de 1930 tinha como um dos princípios a moralização do sistema eleitoral. Um dos primeiros atos do governo provisório foi a criação de uma comissão de reforma da legislação eleitoral, cujo trabalho resultou no primeiro Código Eleitoral do Brasil. O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais – alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. Além disso, regulou em todo o país as eleições federais, estaduais e municipais." Desta forma, notando que contemporâneo ao descrito o Brasil encontrava-se sob o governo de Getúlio Vargas, especificamente no primeiro governo de 15 anos ininterruptos, de 1930 a 1945. Deste modo, a alternativa C é a correta. **SC**

Gabarito "C", "D"

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) O presidente do TRE do Piauí autorizou a cessão de urnas eletrônicas e determinou o fornecimento de listagem impressa com os nomes de todos os cidadãos com domicílio eleitoral na capital – Teresina – divididos por seção eleitoral (folhas de votação), para utilização nas eleições dos conselheiros tutelares do município. Com referência à situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta.

- (A) Segundo resolução específica do TSE, para o conselheiro tutelar se candidatar a outro cargo eletivo, ele deverá desincompatibilizar-se no prazo mínimo de seis meses da realização das eleições.
- (B) Conforme o disposto no Código Eleitoral, são considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras nas eleições para conselheiros tutelares.

- (C) A fiscalização das referidas eleições não é exclusiva do promotor com atribuições para infância e juventude ainda que não haja previsão legal nesse sentido.
- (D) Apesar de não serem oficiais, as referidas eleições regulam-se por resolução específica aprovada pelo TSE para participação obrigatória da justiça eleitoral.
- (E) De acordo com o Código Eleitoral, as citadas eleições serão realizadas sob a presidência de juiz eleitoral e fiscalização do MP.

A: incorreta, vez que os membros de Conselhos Tutelares, de acordo com o TSE (Ac. 16.878/2000), deverão se desincompatibilizar no prazo de três meses antes das eleições; **B:** incorreta, uma vez que o art. 139 da Lei 8.069/1990, "o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por Lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público". Importante ponderar que, sobre o assunto, o Código Eleitoral não possui dispositivos específicos; **C:** correta, vez que o art. 139 da Lei 8069/90 dispõe que o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público; **D:** incorreta, pois as eleições são oficiais, porém não reguladas pelo CE tampouco pelo TSE, obedecendo a legislação própria de caráter municipal; **E:** incorreta, uma vez que o art. 139 da Lei 8.069/1990, "o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por Lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público". Importante reiterar que sobre o assunto, o código eleitoral não possui dispositivos específicos. **SC**

Gabarito "C", "D"

(Ministério Público/PI – 2012 – CESPE) Acerca de eleições, assinale a opção correta.

- (A) É permitida a veiculação gratuita de propaganda eleitoral na Internet, em sítios de pessoas jurídicas sem fins lucrativos.
- (B) O não julgamento das prestações de contas dos candidatos no prazo de até oito dias antes da diplomação não acarreta aprovação tácita das contas.
- (C) É proibida a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir do décimo quinto dia anterior ao pleito até as dezoito horas do dia do pleito.
- (D) Não se considera propaganda eleitoral antecipada a divulgação de prévias partidárias por meio de página na Internet.
- (E) É permitida a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas em bens de propriedade privada, tais como lojas e centros comerciais.

A: incorreta, uma vez que tal conduta é expressamente vedada pelo art. 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/1997; **B:** correta, conforme posicionamento do TSE: Ac. TSE, de 06.06.2006, no Ag 4.523: o não julgamento das prestações de contas dos candidatos oito dias antes da diplomação não acarreta aprovação tácita das contas. O prazo fixado neste dispositivo tem por objetivo harmonizar o julgamento do exame das contas com a diplomação dos candidatos, à vista do que dispõe o art. 29 desta lei; **C:** incorreta, ainda que o art. 35-A da Lei 9.504/1997 disponha que é vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir do décimo quinto dia anterior até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito, é importante notar que tal dispositivo fora considerado inconstitucional pelo STF nos autos da ADIn 3.471, de 06.09.2006; **D:** Com as alterações trazidas pela reforma eleitoral de 2015, a assertiva passou a ficar correta. Isto porque a nova dicção do art. 36-A, III, Lei das Eleições, estabelece que a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participam da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos; **E:** incorreta, conforme proibição expressa pelo art. 37 da Lei 9.504/1997. Importante notar que o mesmo dispositivo, em seu, § 4º, disciplina que lojas e centros comerciais tratam-se de bens de uso comum, ainda sejam propriedades privadas. Deste modo, em razão das alterações trazidas pela reforma eleitoral de 2015, a questão apresenta duas respostas, tanto a assertiva B como também a D, com as devidas considerações apresentadas. **SC**

Gabarito "B", "D"

(Ministério Público/RR – 2012 – CESPE) Considerando a disciplina constitucional e complementar de elegibilidade e inelegibilidades, assinale a opção correta.

- (A) O condenado por calúnia e difamação permanece inelegível pelo prazo de oito anos.
- (B) Advogado excluído, pela OAB, do exercício da profissão, por infração ético-profissional, é inelegível pelo prazo de oito anos.
- (C) A Lei da Ficha Limpa admite a candidatura de pessoa condenada por crime contra a administração pública, desde que o acórdão respectivo penda de recurso.
- (D) É elegível o militar conscrito, desde que ele se afaste da atividade.
- (E) Ocupante do cargo de prefeito pode ser candidato a deputado estadual sem se afastar do exercício do cargo.

A: incorreta, uma vez que não há previsão na LC 64/1990; **B:** correta, em plena consonância com o que dispõe o art. 1º, I, "m", da LC 64/1990; **C:** incorreta, uma vez que a Lei da Ficha Limpa, como ficou conhecida (LC 135/2010) inseriu no art. 1º da LC 64/1990 a alínea "e", dispondo que os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)

anos após o cumprimento da pena, pelos crimes arrolados nos incisos subsequentes, entre eles, os crimes contra a administração pública. Desta forma, de posse do que disciplina a legislação, não prescinde que inexistia possibilidade recurso, basta que a condenação tenha sido proferida por órgão judicial colegiado ou que tenha simplesmente transitado em julgado; **D:** incorreta, uma vez que o art. 98 do CE disciplina a situação ilustrada ao dispor que os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: I – o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo; II – o militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos de serviço ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular; III – o militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado; **E:** incorreta, o art. 1º, VI, da LC 64/1990 dispõe, quanto a inelegibilidade, que para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, consideram-se os mesmos inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. As regras de inelegibilidade para os candidatos a cargo no Senado Federal, previstas no art. 1º, V, fazem, por seu turno, remetência às mesmas causas de inelegibilidades aos candidatos à presidência da República. Deste modo, importante notar o art. 1º, II, item 13, de forma a deixar clarividente que no caso hipotético seria necessário que o candidato a deputado estadual, ocupante do cargo majoritário municipal deveria se afastar de suas funções até 6 meses antes do pleito. **SC**

„B., onrãbã

(Ministério Público/SC – 2012) Analise as seguintes assertivas:

- I. Cabe privativamente ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
- II. O eleitor não reúne legitimidade para impugnar registro de candidatura, mas nada impede que apresente notícia de inelegibilidade à autoridade competente.
- III. A declaração de inelegibilidade do candidato a Prefeito Municipal atingirá, por extensão, o candidato a Vice-Prefeito, assim como a destes atingirá aqueles.

- IV. Somente partido político e o Ministério Público eleitoral poderão representar à Justiça Eleitoral requerendo abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
 - V. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé, punido com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa.
- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas III e V estão corretas.
 (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, vez que o art. 3º da LC 64/1990 dispõe que caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada; **II:** correta, pois o art. 3º da LC 64/1990, o qual arrola os legitimados a impugnarem registro do candidato, não traz a legitimidade ao eleitor comum. No entanto, bem como elucida a assertiva, o eleitor poderá noticiar o fato impugnante a um dos legitimados interessados para que então promova o que não lhe é permitido; **III:** incorreta, uma vez que o art. 18 da LC 64/1990 dispõe que a declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles; **IV:** incorreta, pois o art. 22 da LC 64/1990 disciplina o assunto ao dispor que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político; **V:** correta, conforme art. 25 da LC 64/1990. **SC**

„B., onrãbã



18. DIREITO URBANÍSTICO

Ana Paula Garcia, Henrique Subi, José Antonio Aparecido Junior e Wander Garcia*

1. NORMAS CONSTITUCIONAIS

(Ministério Público/MG – 2011) A Constituição Federal de 1988 foi a primeira, no Brasil, a cuidar da política urbana, estabelecendo como seu objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Analise as proposições a seguir.

- I. A competência exclusiva para a execução da política urbana é do Poder Público municipal.
- II. Compete exclusivamente à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano.
- III. O plano diretor, o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, e é obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco mil habitantes.
- IV. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de instituição de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; parcelamento ou edificação compulsórios; desapropriação com pagamento mediante prévia e justa indenização em dinheiro.
- V. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Estão **CORRETAS** as opções:

- (A) Todas.
- (B) II, III e V.
- (C) I, II e V.
- (D) I, III e IV.

I: correta, nos termos do art. 30, VIII, da CF; II: correta, nos termos do art. 21, XX, da CF; III: incorreta. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes (art. 41, I, do Estatuto das Cidades); IV: incorreta. A ordem de aplicação das sanções está invertida e também está errada a forma de indenização na desapropriação. Segue a sistemática correta: parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos (art. 182, § 4º, da CF); V: correta, nos termos do art. 182, § 2º, da CF.

„3., 01946qg

2. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Cardoso resolveu, por conta própria, criar um parcelamento de solo em área pública sem registro em cartório. Colocou piquetes demarcando os lotes e pediu para Carlos, corretor de imóveis, vender os lotes, com o que este concordou. Considerando essa situação hipotética e o previsto na Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei n. 6.766/1979), as condutas de Cardoso e Carlos constituem, respectivamente,

- (A) crime e contravenção penal.
- (B) infração administrativa e atividade ilícita.
- (C) atividade ilícita e infração administrativa.
- (D) contravenção penal e crime.
- (E) crime e crime.

Art. 50, I, e art. 50, II, ambos da Lei 6.766/1979.

„3., 01946qg

3. ESTATUTO DAS CIDADES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Considere os seguintes dispositivos da Lei Federal n. 10.257, de 2001, denominada Estatuto da Cidade:

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.

Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, (...) o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.

Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

Diante da disciplina constitucional da matéria, tem-se que

- (A) o disposto no artigo 5º é incompatível com a Constituição da República, que não autoriza à lei municipal prever a obrigatoriedade de parcelamento de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.
- (B) o disposto no artigo 7º é incompatível com a Constituição da República, no que se refere à progressividade do IPTU no tempo.
- (C) o disposto no artigo 8º é incompatível com a Constituição da República, uma vez que a desapropriação somente pode ocorrer mediante prévia e justa indenização em dinheiro.
- (D) as disposições legais transcritas são incompatíveis com a Constituição da República, por invadirem competência atribuída pela Constituição ao Município.
- (E) as disposições legais transcritas são compatíveis com a Constituição da República.

A: incorreta. O art. 182, § 4º, da CF autoriza a medida por meio de lei municipal; B: incorreta. O IPTU progressivo no tempo está previsto no art. 182, § 4º, II, da CF como uma das sanções previstas pela não edificação, subutilização ou não utilização do imóvel urbano; C: incorreta. A própria CF autoriza a exceção à regra da indenização em dinheiro no art. 182, § 4º, III; D: incorreta. Tais medidas deverão implementadas por lei municipal nos termos da lei federal (art. 182, § 4º, da CF), o que denota que o Estatuto das Cidades não usurpou a competência dos municípios; E: correta, pois há a compatibilidade das disposições legais citadas com a CF.

„3., 01946qg

(Ministério Público/RJ – 2011) Certo Município desapropriou alguns imóveis antigos situados nas proximidades do centro da cidade, com o objetivo de implementar plano de reurbanização. No que tange a tais desapropriações, é correto afirmar que:

- (A) as indenizações devem alcançar apenas parcialmente o valor dos imóveis, tendo em vista a antiguidade destes;
- (B) o Município deve indenizar os proprietários mediante títulos da dívida pública, previamente aprovados pelo Senado Federal;
- (C) parte do pagamento das indenizações deverá ser em dinheiro e parte em títulos da dívida pública;
- (D) as indenizações devidas aos proprietários pelo Município devem ser prévias, justas e em dinheiro;

* As questões dos concursos do Ministério Público Estadual, da Magistratura Estadual, Procurador do Município – Cuiabá/MT – 2014 – FCC, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, Advogado da Sabesp/SP – 2014 – FCC, Defensoria/SP – 2013 – FCC, Cartório/RR – 2013 – CESPE foram comentadas por **Henrique Subi**. As demais, por **Ana Paula Garcia** e **Wander Garcia**

- (E) os títulos da dívida pública indenizatórios devem ter prazo de resgate de dez anos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

O candidato deve ter cuidado para não confundir a desapropriação em geral, que sempre deve ser fundada no bem comum e no interesse da coletividade (que reflete a finalidade pública do ato administrativo), com a desapropriação-sanção pelo descumprimento da função social da propriedade prevista no art. 182, § 4º, da CF e art. 8º do Estatuto das Cidades. A situação descrita no enunciado (desapropriação para fins de reurbanização) enquadra-se no primeiro conceito, razão pela qual não há que se falar em qualquer limitação da indenização ou pagamento em títulos da dívida pública. Afinal, seus proprietários não descumpriram nenhuma determinação legal ou regulamentar ou ignoraram o princípio da função social da propriedade. Tratar-se-á de indenização prévia, justa (ou seja, abrangendo a totalidade do imóvel) e em dinheiro (art. 182, § 3º, da CF).

..D., oijueqes

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) A cidade representa a expansão criativa do homem, pois resulta da ação humana como agente modificador da natureza para a criação e ampliação do espaço urbano. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- (A) O estudo de impacto ambiental, apesar de constituir instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, só pode ser empregado no meio natural.
(B) A matéria urbanística não foi abordada, nem de modo indireto, pelo legislador constituinte; só existe regulamentação do tema nos planos diretores estaduais.
(C) A competência para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes é do município.
(D) O Estatuto da Cidade não disciplina o planejamento municipal, pois isso deve ser feito pelo plano diretor.
(E) No ordenamento brasileiro, não há previsão de usucapião especial de imóvel urbano.

A: incorreta, pois o EIA aplica-se às demais espécies de bem ambiental, estando previsto, inclusive, no Estatuto da Cidade (art. 4º, VI, da Lei 10.257/2001); B: incorreta, pois tal matéria está prevista no art. 182 da CF; C: correta, pois o art. 182 da CF faz referência ao Poder Público Municipal; D: incorreta, pois as normas gerais sobre direito urbanístico são determinadas pela União (art. 24, I e § 1º, da CF), por meio do Estatuto da Cidade, sendo que o plano diretor é um dos instrumentos da política básica de desenvolvimento urbano; E: incorreta, pois o instituto é previsto no art. 183 da CF, art. 9º do Estatuto da Cidade e art. 1.240 do CC.

..D., oijueqes

(Ministério Público/MG – 2010.1) A respeito do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001), pode-se afirmar

- I. O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
II. São diretrizes gerais da política urbana, entre outras, a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência, bem como a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência.
III. O plano diretor, aprovado por lei municipal e considerado o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, que é a relação entre a área edificável e a área do terreno, ficando os beneficiários isentos de contrapartida.
IV. O direito de preempção, que confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, poderá ser exercido para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção e outras áreas de interesse ambiental, bem como para a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
V. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que deve contemplar os efeitos positivos e negativos de atividade ou empreendimento a ser implantado em área urbana, inclusive em relação a bens de valor natural e/ou histórico-cultural, pode substituir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Assinale a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e V estão corretas.
(B) I, II, III e IV estão corretas.
(C) I, II e III estão corretas.

- (D) I, II e IV estão corretas.
(E) Todas estão corretas.

I: correta, conforme art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.257/2001; II: correta, nos termos do art. 2º, VII e VIII, da Lei 10.257/2001; III: incorreta, pois, nesse caso, o beneficiário deverá prestar contrapartida (art. 28 da Lei 10.257/2001); IV: correta, conforme art. 25, caput, e 26, V a VIII, da Lei 10.257/2001; V: incorreta, pois a elaboração do EIV não substitui a elaboração do EIA (art. 38 da Lei 10.257/2001).

..D., oijueqes

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) O direito de preempção, nos termos do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001),

- (A) assegura ao Município, na condição de locatário, a preferência na aquisição do imóvel alugado, autorizando-lhe, caso tenha sido preterido, a tomar o bem para si mediante o depósito, no prazo legal, do preço e das demais despesas decorrentes da transferência.
(B) garante ao particular expropriado a preferência na aquisição de bem imóvel desapropriado pelo Município por interesse social ou para fins de necessidade ou utilidade pública, desde que não lhe tenha sido conferida a destinação que fundamentou a desapropriação e não seja utilizado em obras ou serviços públicos municipais.
(C) aplica-se apenas às áreas delimitadas em decreto do Poder Executivo municipal, cabendo ser exercido sempre que o Município necessitar de áreas para, entre outros propósitos, executar programas e projetos habitacionais de interesse social, implantar equipamentos urbanos e comunitários, criar unidades de conservação e dar cumprimento às demais diretrizes e finalidades de interesse social ou de utilidade pública definidas no plano diretor.
(D) determina a nulidade de pleno direito de alienação, celebrada em condições diversas da proposta formalmente apresentada ao Município, mas não autoriza ao Município impor multa de 20% sobre o valor do imóvel ao transmitente e ao adquirente em regime de solidariedade.
(E) determina a nulidade de pleno direito de alienação, celebrada em condições diversas da proposta formalmente apresentada ao Município, mas não autoriza a aquisição pelo Município do imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU.

A: incorreta, pois o Município tem o direito de preferência independentemente de ser locatário da coisa (art. 25 da Lei 10.257/2001); B: incorreta, pois o direito descrito na afirmativa tem o nome de retrocessão, e não de preempção; C: incorreta, pois se aplica apenas às áreas delimitadas em lei municipal, e não em decreto municipal (art. 25, § 1º, da Lei 10.257/2001); D: correta (art. 27, § 5º, da Lei 10.257/2001); E: incorreta, pois a alienação do imóvel, processada em condições diversas da proposta apresentada, autoriza a aquisição pelo Município do imóvel pelo valor base de cálculo do IPTU (art. 27, § 6º, da Lei 10.257/2001).

..D., oijueqes

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Em face do disposto no Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001), considere as asserções abaixo:

- I. Além das cidades com mais de 20 mil habitantes, o plano diretor também é obrigatório no caso de Municípios que integrem áreas de especial interesse turístico.
II. Incorre em improbidade administrativa o Prefeito que aplicar os recursos obtidos mediante outorga onerosa do direito de construir na criação em programas de regularização fundiária.
III. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, a intervenção do Ministério Público é obrigatória apenas quando envolver direitos de incapazes e o procedimento a ser observado é o rito ordinário do Código de Processo Civil.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) II, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I e II, apenas.

I: correta (art. 41, I e IV, da Lei 10.257/2001); II: incorreta, pois, segundo o 52, IV, da Lei 10.257/2001, só há improbidade no caso se o Prefeito aplicar os recursos da outorga onerosa em finalidade distinta das determinadas nos arts. 31 e 26 da Lei 10.257/2001, sendo que o art. 26, I, determina que o Poder Público atuará no sentido da regularização fundiária; III: incorreta, pois o Ministério Público sempre atuará nesse tipo de ação de usucapião (art. 12, § 1º, da Lei 10.257/2001); ademais, o rito dessa ação judicial é o sumário (art. 14 da Lei 10.257/2001).

..D., oijueqes

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Para a instalação de shopping center no Município de Teresina, deve ser realizado estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o Estatuto da Cidade.

- (A) O plano diretor deve conter no mínimo dispositivo sobre as operações urbanas consorciadas, que por sua vez devem conter entre seus elementos dispositivos sobre o EIV.
- (B) A apresentação por parte do empreendedor do EIV à administração pública municipal é um pré-requisito para obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos ou atividades econômicas geradoras de impacto em área urbana do Município.
- (C) O EIV deverá contemplar tanto os efeitos positivos quanto os efeitos negativos do empreendimento ou atividade em relação à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades.
- (D) Dentre as questões a serem analisadas estão o adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; ventilação e iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
- (E) A elaboração do EIV e sua aprovação substituem a realização e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental.

A: assertiva correta, pois o plano diretor deve conter no mínimo dispositivo sobre as operações consorciadas (art. 42, II, c/c art. 32, ambos da Lei 10.257/2001) e essas operações devem conter entre seus elementos dispositivos sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (art. 33, V, da Lei 10.257/2001); **B:** assertiva correta (art. 36 da Lei 10.257/2001); **C:** assertiva correta (art. 37, caput, da Lei 10.257/2001); **D:** assertiva correta (art. 37, I a VII, da Lei 10.257/2001); **E:** assertiva incorreta, devendo ser assinalada; a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação do EIA (art. 38 da Lei 10.257/2001).

„Д. Ойрбаб

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) As diretrizes de política urbana, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, determinam a

- (A) adoção de privilégios para os agentes privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.
- (B) complexificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a observância da situação socioeconômica da população e a legislação ambiental.
- (C) garantia do direito a cidades sustentáveis, limitando-se, portanto, o crescimento das médias e pequenas cidades, para garantir às gerações futuras cidades sustentáveis.
- (D) realização da gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
- (E) realização da regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, independentemente de serem áreas de riscos.

A: incorreta, pois o Estatuto da cidade determina “a isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social (art. 2º, XVI, da Lei 10.257/2001); **B:** incorreta, pois a diretriz é de simplificação dessa legislação (art. 2º, XIV, da Lei

10.257/2001); **C:** incorreta, pois o direito a cidades sustentáveis tem em mira o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer (art. 2º, I, da Lei 10.257/2001), e não à limitação do crescimento das médias e pequenas cidades; **D:** correta (art. 2º, II, da Lei 10.257/2001); **E:** incorreta, pois essa diretriz (art. 2º, XIV, da Lei 10.257/2001) determina que se observe as normas ambientais, e, em áreas de risco, seja para preservar a vida, seja para preservar o meio ambiente, não cabe regularização fundiária.

„Д. Ойрбаб

4. TEMAS COMBINADOS

(Ministério Público/SC – 2010) Julgue os seguintes itens.

- I. A concessão do direito de superfície somente ocorre na forma onerosa.
 - II. O direito de preempção será exercido pelo Poder Público quando necessitar de áreas para, constituição de reserva fundiária, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, e, também para a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes.
 - III. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.
 - IV. A Lei 6.766/1979, exige como um dos requisitos para o loteamento, que os lotes tenham área mínima de 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
 - V. Segundo Lei 14.661/1979, o Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Tabuleiro e Terras de Massiambu, passou também a ser constituído pelas Unidades de Proteção Integral – Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – PEST, Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental da Vargem do Braço, Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental da Vargem do Cedro, e Unidade de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
- (A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 (B) Apenas as assertivas I II e IV estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 (D) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
 (E) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.

I: incorreta, pois a concessão do direito de superfície pode ser gratuita ou onerosa (art. 21, § 2º, da Lei 10.257/2001); **II:** correta, nos termos do art. 26, III, V e VI, da Lei 10.257/2001; **III:** correta, conforme art. 2º, § 2º, da Lei 6.766/1979; **IV:** incorreta, pois os lotes terão área mínima de 125 m² e não de 150 m² (art. 4º, II, da Lei 6.766/1979); **V:** correta, conforme disposto na Lei Estadual 14.661/1979 do Estado de Santa Catarina.

„Д. Ойрбаб

19. RECURSOS HÍDRICOS

Ana Paula Garcia, Fabiano Melo, Fernanda Camargo Penteado, Henrique Subi e Rodrigo Santamaria Saber*

1. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

1.1. FUNDAMENTOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES (ARTS. 1º A 4º)

(Ministério Público/MG – 2010.2) A respeito do regime jurídico da água, considere as seguintes proposições.

- I. A água é um bem de domínio público.
- II. O valor econômico da água é reconhecido expressamente pela lei.
- III. A lei recomenda a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, mesmo que subterrâneos.
- IV. O direito à água tem natureza jurídica de direito fundamental, incumbindo ao Estado assegurar o acesso livremente a esse recurso ambiental essencial.

Pode-se concluir que estão CORRETAS

- (A) apenas as proposições I e II.
- (B) apenas as proposições II e III.
- (C) apenas as proposições I, II e IV.
- (D) todas as proposições.

I: correta (art. 1º, I, da Lei 9.433/1997); II: correta (art. 1º, II, da Lei 9.433/1997); III: correta, nos termos do art. 5º, IV, da Lei 9.433/1997; IV: correta (art. 2º, I, da Lei 9.433/1997).

(Procurador do Estado/PA – 2011) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O Município tem competência para fiscalizar a exploração de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, em seu território, o que lhe permite também coibir a perfuração e exploração de poços artesianos, no exercício legítimo de seu poder de polícia urbanístico, ambiental, sanitário e de consumo.
- (B) As águas subterrâneas são passíveis de apropriação particular, cabendo ao Município fiscalizar apenas as condições de higiene e saúde na utilização de tais recursos hídricos.
- (C) Na visão do Superior Tribunal de Justiça, a Constituição Federal aboliu expressamente a dominialidade privada dos cursos de água, terrenos reservados e terrenos marginais, ao tratar do assunto em seu art. 20, inciso III. Desse modo, a interpretação a ser conferida ao art. 11, *caput*, do Código de Águas (“ou por algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular”), que, teoricamente, coaduna-se com o sistema constitucional vigente e com a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), é a de que, no que tange a rios federais e estaduais, o título legítimo em favor do particular que afastaria o domínio pleno da União seria somente o decorrente de enfiteuse ou concessão, este último de natureza pessoal, e não real, admitindo-se a indenização advinda de eventuais benefícios econômicos que o particular retiraria da sua contratação com o Poder Público.
- (D) A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos apoia-se em uma série de princípios fundamentais, dentre eles o princípio da dominialidade pública (a água, dispõe a lei expressamente, é bem de domínio público), o princípio da finitude (a água é recurso natural limitado) e o princípio da gestão descentralizada e democrática.
- (E) São objetivos dorsais da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997): a preservação da disponibilidade quantitativa e qualitativa de água, para as presentes e futuras gerações; a sustentabilidade dos usos da água, admitidos somente os de cunho racional; e a proteção das pessoas e do meio ambiente contra os eventos hidrológicos críticos.

A: correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 23, XI, da CF. Além disso, a Segunda Turma do E. STJ discutiu (REsp 994.120) os limites da competência fiscalizatória municipal relacionada à perfuração de poço artesiano e sua exploração por particular. A questão teve

início quando o município de Erechim (RS) autuou um condomínio e lacrou o poço artesiano. O condomínio recorreu ao Judiciário, e o tribunal estadual entendeu que a competência do município para fiscalizar referia-se, exclusivamente, à proteção da saúde pública. No recurso ao STJ, o Ministério Público estadual afirmou ser legal o ato da prefeitura. A Segunda Turma concordou que o município tem competência para fiscalizar a exploração de recursos hídricos, podendo, portanto, coibir a perfuração e exploração de poços artesianos, no exercício legítimo de seu poder de polícia urbanístico, ambiental, sanitário e de consumo. “A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos significou notável avanço na proteção das águas no Brasil e deve ser interpretada segundo seus objetivos e princípios”, considerou o ministro Herman Benjamin ao votar; B: incorreta, devendo ser assinalada, pois as águas subterrâneas são bens dos Estados Federados e sua exploração está sujeita a outorga pelo Poder Público (art. 12, II, da Lei 9.433/1997); C: correta, pois esse é o entendimento atual do E. STJ (vide REsp 508.377); D: correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 1º, I, II e VI, da Lei 9.433/1997; E: correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 2º, I, II e III, da Lei 9.433/1997.

„B., 01/04/2010

1.2. INSTRUMENTOS (ARTS. 5º A 27)

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as proposições abaixo, que se referem ao regime de outorga estabelecido pela Lei Nacional de Recursos Hídricos e assinale a alternativa CORRETA:

- I. A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo, depende de outorga;
 - II. Depende de outorga o lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
 - III. O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos independe de outorga da Agência Nacional de Águas, bastando a autorização concedida pela ANEEL, por se tratar de uso específico.
 - IV. A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo independe de outorga.
 - V. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, independe de outorga.
- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
 - (B) Apenas a proposição IV está correta.
 - (C) Apenas as proposições I, II e V estão corretas.
 - (D) Todas as proposições estão corretas.
 - (E) Apenas as proposições II, III e V estão corretas.

I: correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 12, I, da Lei 9.433/1997; II: correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 12, III, da Lei 9.433/1997; III: incorreta, pois são bens da União os potenciais de energia hidráulica (art. 20, VIII, da CF) e de acordo com o disposto no art. 4º, IV, da Lei 9.984/2000 coloca como sendo de competência da Agência Nacional de Águas (ANA) a outorga do direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União; IV: incorreta, pois a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo depende de outorga (art. 12, I, da Lei 9.433/1997); V: correta, pois reflete o disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei 9.433/1997.

„C., 01/04/2010

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Nos termos da Lei 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Desse modo, pode-se afirmar que:

- (A) o órgão gestor deve conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos para qualquer finalidade, na medida em que deve sempre proporcionar todos os usos possíveis em determinado corpo d'água;
- (B) apesar de o princípio do uso múltiplo ser um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, somente os usos mais restritivos devem ser outorgados, não sendo passível de outorga, por exemplo, o lançamento de esgoto;
- (C) a outorga de direito de uso de recursos hídricos, pautada pelo princípio do uso múltiplo, deve considerar as prioridades estabelecidas

* As questões dos concursos Procurador do Estado/AC – 2014 – FMP, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, Procurador do Estado/AC – 2014 – FMP, do Ministério Público Estadual e da Magistratura Estadual foram comentadas por **Henrique Subi**, salvo a do concurso da Magistratura/PE/13. As demais foram comentadas por **Ana Paula Garcia**.

nos planos de recursos hídricos, o respectivo enquadramento do corpo d'água e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso, o que acaba limitando, em certa medida, os usos passíveis de outorga;

- (D) o órgão gestor, em razão do princípio do uso múltiplo, deverá sempre conceder a outorga de direito de uso de recursos hídricos requerida, exceto em situações de escassez, quando deverá ser privilegiado o consumo humano e a dessedentação de animais;
- (E) o princípio do uso múltiplo dos recursos hídricos significa que todos os usos requeridos para determinado curso d'água deverão ser outorgados, desde que por prazo não superior a 35 anos, estando as outorgas sujeitas a suspensão parcial ou definitiva.

A: incorreta, pois a outorga de direito de uso de recursos hídricos está subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no art. 35 da Lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica (art. 12, § 2º, da Lei 9.433/1997); **B:** incorreta, pois o lançamento de esgoto é passível de outorga, conforme disposto no art. 12, III, da Lei 9.433/1997; **C:** correta, pois a afirmativa reflete o disposto no art. 13 da Lei 9.433/1997; **D e E:** incorretas, pois a outorga está sempre condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso (art. 13 da Lei 9.433/1997).

„C„ ojjreag

2. SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com referência ao ordenamento jurídico brasileiro sobre a proteção dos recursos hídricos.

- (A) A lei de gestão de recursos hídricos permite ao Poder Executivo federal delegar aos estados e ao DF competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União.
- (B) Quando se tratar de bacia hidrográfica situada em terras indígenas, a comunidade indígena deverá ser representada por membros de entidades ambientais federais.
- (C) A CF divide o domínio das águas entre a União e os municípios conforme a localização dos corpos de água.
- (D) As associações intermunicipais de bacias hidrográficas integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos como órgão colegiado.
- (E) A atual legislação de gestão de recursos hídricos autoriza os estados a, de forma unilateral, organizar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

A: correta, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 9.433/1997; **B:** incorreta. As entidades indígenas serão representadas por membros de suas próprias comunidades residentes na área ou com interesse na bacia hidrográfica (art. 39, § 3º, II, da Lei 9.433/1997); **C:** incorreta. As águas nacionais foram distribuídas entre a União e os Estados, conforme sua localização (arts. 20, II, e 26, I, da CF); **D:** incorreta. As associações intermunicipais não estão previstas no art. 33 da Lei 9.433/1997 como membros colegiados no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Sem prejuízo, elas são reconhecidas

como organizações civis de recursos hídricos, as quais podem vir a integrar o Sistema Nacional, desde que legalmente constituídas (arts. 47, I, e 48 da Lei 9.433/1997); **E:** incorreta. As diretrizes gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é de responsabilidade do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (art. 35, X, da Lei 9.433/1997).

„A„ ojjreag

(Procurador da República – 24º) É membro do comitê de bacia hidrográfica (e, como tal, participa da aprovação do plano de recursos hídricos da respectiva bacia) representante:

- (A) do Município;
- (B) do Ministério Público;
- (C) do Comitê Gestor de Hidrelétricas;
- (D) do Tribunal de Águas.

A alternativa A é a correta, pois, conforme o art. 39, III, da Lei n. 9.433/1997, os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; As demais alternativas estão incorretas, nos termos do mencionado dispositivo legal.

„A„ ojjreag

3. TEMAS COMBINADOS

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Com relação aos recursos hídricos, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, em situações de escassez, o uso dos recursos hídricos deve restringir-se ao consumo humano, vedada sua utilização para qualquer outra finalidade.
- (B) A água é bem de domínio público, portanto, todo e qualquer uso dos recursos hídricos está sujeito a outorga pelo poder público.
- (C) A outorga de direito de uso de recursos hídricos não implica a alienação das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso.
- (D) O poder público é apenas o gestor dos recursos hídricos, não lhe sendo facultado cobrar por sua utilização, visto que a água, elemento que compõe o meio ambiente, não é considerada bem econômico.
- (E) A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada, cabendo ao Ministério do Meio Ambiente promover a articulação do planejamento de recursos hídricos no âmbito nacional, regional e estadual, bem como com seus usuários diretos.

A: incorreta. O uso prioritário, além do consumo humano, envolve também a dessedentação de animais (art. 1º, III, da Lei 9.433/1997); **B:** incorreta. É água é realmente um bem de domínio público (art. 1º, I, da Lei 9.433/1997), porém há hipóteses de uso que não dependem de outorga, previstos no art. 12, § 1º, da mesma lei; **C:** correta, nos termos do art. 18 da Lei 9.433/1997; **D:** incorreta. A água é um bem econômico, por ser um recurso natural limitado (art. 1º, II, da Lei 9.433/1997), razão pela qual o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos instituiu a cobrança pelo uso da água, justamente com o objetivo de reconhecer essa natureza econômica e incentivar seu uso racional (art. 19 da mesma lei); **E:** incorreta. A gestão deve ser descentralizada (art. 1º, VI, da Lei 9.433/1997) e a articulação mencionada é de responsabilidade do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (art. 35, I, da mesma lei).

„C„ ojjreag

20. PROCESSO COLETIVO

Roberta Densa, Marcos Destefenni, Vanessa Triqueiros e Wander Garcia*

1. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E PRINCÍPIOS

(Ministério Público/SP – 2011) Considere as seguintes situações:

- I. responsabilidade do fornecedor em relação a vício de qualidade na pintura de um modelo de veículo por ele produzido;
- II. responsabilidade do Estado pelo fornecimento de um medicamento indispensável para um idoso;
- III. responsabilidade do loteador pelo contrato de venda de lotes de um loteamento popular clandestino;
- IV. responsabilidade do fornecedor em relação a vício de segurança nos freios de um modelo de veículo por ele produzido;
- V. responsabilidade do empreendedor imobiliário quanto à cláusula de reajuste de um contrato de venda de lotes de um condomínio fechado de luxo.

Indique a alternativa que expressa corretamente a classificação legal do interesse envolvido e a afirmação quanto à legitimidade de agir do Ministério Público.

- (A) I. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). II. Individual; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). III. Individual homogêneo; tem legitimidade (disponibilidade com presença de interesse social). IV. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). V. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social).
- (B) I. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). II. Individual; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). III. Coletivo; tem legitimidade (disponibilidade com presença de interesse social); IV. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). V. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social).
- (C) I. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). II. Individual; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). III. Coletivo; tem legitimidade (disponibilidade com presença de interesse social); IV. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). V. Coletivo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social).
- (D) I. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). II. Individual; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). III. Individual homogêneo; tem legitimidade (disponibilidade com presença de interesse social); IV. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). V. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social).
- (E) I. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social). II. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). III. Individual homogêneo; tem legitimidade (disponibilidade com presença de interesse social); IV. Difuso; tem legitimidade (indisponibilidade e interesse social). V. Individual homogêneo; não tem legitimidade (disponibilidade e falta de interesse social).

I: trata-se de interesse *individual homogêneo*, pois todos os compradores do carro têm direitos decorrentes de uma origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), no caso, o problema na pintura dos veículos produzidos; o MP não tem legitimidade, pois os interesses envolvidos são disponíveis e o caso não envolve questão de interesse social, como são as questões relativas à saúde, segurança, educação e moradia; **II:** trata-se de interesse *individual*, pois diz respeito a apenas um idoso; todavia, o Ministério Público tem legitimidade, pois o direito relacionado à saúde de um idoso é considerado indisponível e revela interesse social: vale lembrar que o

art. 74, I, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) admite o ajuizamento de ação civil pública para defender interesse *individual* do idoso, desde que se trate de interesse indisponível; **III**: trata-se de interesse *individual homogêneo*, pois os compradores do lote têm direitos decorrentes de uma origem comum, no caso, a existência de um loteamento clandestino (art. 81, parágrafo único, III, do CDC); o MP tem legitimidade, pois os interesses dos compradores, apesar de disponíveis, dizem respeito ao direito à moradia popular, de modo que está presente o interesse social); **IV**: além do interesse dos compradores do veículo no saneamento desse vício (interesse individual homogêneo) a questão envolve, também, interesses *difusos*, já que pessoas indeterminadas, ligadas por uma relação de fato, estão sujeitas à sofrer danos por conta do problema no freio dos veículos; assim, o MP tem legitimidade, já que há interesse social e interesses indisponíveis em jogo, como o direito à segurança, e à preservação da saúde e da vida; **V**: trata-se de interesse *individual homogêneo*, pois todos os compradores dos imóveis têm direitos decorrentes de uma origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), no caso, o problema no reajuste do contrato de compra e venda; o MP não tem legitimidade, pois os interesses envolvidos são disponíveis e o caso não envolve questão de interesse social, pois se trata de moradia de luxo, e não de moradia popular.

Gabbarto "D"

(Ministério Público/GO – 2010) Analise as proposições abaixo e, após, assinale a alternativa correta:

- I. O processo civil tradicional é vocacionado para resolução dos conflitos individuais. Por outro lado, o processo coletivo volta-se ao conhecimento de demandas envolvendo conflitos de grupos, classes ou categorias de lesados, nominados como interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ação popular não se presta a defesa de interesses difusos e coletivos.
 - II. Difusos são os interesses que envolvem um grupo indeterminável de lesados, reunidos por uma situação de fato comum, tendo objeto indivisível, v.g. lesão ao meio ambiente de uma região.
 - III. Interesses coletivos, em sentido estrito, são os que envolvem um grupo determinável, reunido por uma relação jurídica básica comum, tendo também um objeto indivisível, v.g. a nulidade de uma cláusula abusiva em contrato de adesão.
 - IV. Individuais homogêneos são aqueles que envolvem um grupo determinável, reunido por uma lesão de origem comum, tendo um objeto divisível, v.g. a aquisição de um produto de série com o mesmo defeito.
- (A) Todas alternativas são verdadeiras.
(B) Apenas uma alternativa é verdadeira.
(C) Apenas uma alternativa é falsa.
(D) Todas as alternativas são falsas.

I: incorreta, pois a ação popular é considerada a primeira ação voltada à tutela de interesses difusos no direito brasileiro; II: correta, pois conforme o art. 81, parágrafo único, I, do CDC; III: correta, pois corresponde ao conceito do art. 81, parágrafo único, II, do CDC; IV: correta, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do CDC.

Gabarito "C"

(Ministério Público/MG – 2011) A tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos é considerada pela doutrina uma das conquistas mais expressivas do Direito brasileiro, dada sua relevância política e inegável dimensão social. Em relação aos direitos individuais homogêneos, definidos no artigo 81, III, da Lei 8.078/1990, pode-se afirmar que

- I. o adjetivo “homogêneos” indica que o fato gerador é único, já que a dimensão qualitativa ou quantitativa do direito pode variar em razão do indivíduo.
- II. a origem comum caracterizadora dos direitos individuais homogêneos é identificada com maior intensidade nas causas remotas e diz respeito às circunstâncias de fato comuns às pessoas a elas ligadas.

* **Roberta Densa** comentou as questões dos concursos DPE/MT/16, DPE/BA/16, DPE/ES/16, DPE/RN/16. **Vanessa Trigueiros** comentou as questões do concurso de MP/SP/2013. **Marcos Destefenni** comentou as questões do concurso de Juiz de Direito/RJ – 2014 – VUNESP, Advogado da Sabesp/SP – 2014 – FCC, Promotor de Justiça/AC – 2014 – CESPE, Promotor de Justiça/MG – 2014, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, Procurador Legislativo – Câmara de Vereadores de São Paulo/SP – 2014 – FCC, Procurador do Município – Cuiabá/MT – 2014 – FCC, Promotor de Justiça/GO – 2013, Promotor de Justiça/DF – 2013, Promotor de Justiça/MG – 2013, Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP, Defensoria/DF – 2013 – CESPE, Defensoria/SP – 2013 – FCC, DEF/AC/12, DEF/AM/13, DEF/ES/12, DEF/PR/12, DEF/RO/12, DEF/SE/12, DEF/SP/12, bem como as questões dos concursos MP/MS/13, MP/AC/08, MP/BA/08, MP/CE/11, MP/ GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MS/09, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/08, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RN/09, MP/RR/12, MP/RS/08, MP/RS/09, MP/SC/08, MP/SP/12 e MP/TO/12, quando houver. As demais questões foram comentadas por **Wander Garcia**.

- (D) opõe-se ao princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva, segundo o qual o Ministério Público pode deixar de propor a ação coletiva ou desistir de demanda infundada ou temerária proposta por outro, desde que o faça de forma motivada;
- (E) impõe o dever de o Ministério Público recorrer no caso de improcedência do pedido formulado na demanda coletiva, bem como de propor ação de execução em caso de procedência, parcial ou total, dos pedidos formulados na ação coletiva.

A: incorreta, pois o princípio da indisponibilidade da demanda coletiva não é corolário da legitimidade concorrente e disjuntiva; **B:** correta, pois o princípio realmente não é absoluto, falando-se em indisponibilidade mitigada, tanto que o MP, por exemplo, não é obrigado a assumir a titularidade ativa da ação coletiva em caso de desistência por parte da associação autora; **C:** incorreta, pois apesar da redação legislativa “assumirá” (art. 5º, § 3º, da LACP), não se pode concluir que em caso de abandono ou desistência da ação por um coletivamente esteja o MP obrigado a assumir a titularidade; **D:** incorreta, pois não há oposição entre os princípios; **E:** incorreta, pois o MP não está obrigado a recorrer em todo caso. Imagine, por exemplo, a situação em que o próprio *Parquet* se manifestou pela improcedência de demanda.

- Gabbarito "B"

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Uma comunidade carente, vitimada pela perda de suas moradias e mobiliários por força de enchentes sucessivas em seu bairro, caracteriza, para fins de tutela metaindividual, qual categoria de direitos?

- (A) Direitos transindividuais, de natureza indivisível, com titulares de direitos determinados, ligados com a parte contrária por circunstância de fato.
- (B) Direitos transindividuais, de natureza indivisível, com titulares indetermináveis, ligadas por circunstância de fato.
- (C) Direitos coletivos, com titulares indetermináveis, ligados entre si por relação jurídica base.
- (D) Direitos individuais homogêneos, com titulares determinados, ligados entre si por relação jurídica base.
- (E) Direitos individuais homogêneos, com titulares determinados, ligados entre si por circunstância de fato.

Trata-se de direito individual homogêneo pelo fato de a origem ser *comum*, que, no caso, é a circunstância de fato da *enchente*. Ademais, os interessados são *determináveis*, ao contrário dos interesses difusos, e o objeto de interesse é *divisível*, já que cada vítima terá direito à sua própria indenização.

Gabarito "E"

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) “Impõe-se a construção de novo paradigma para a teoria jurídica em suas dimensões civil, pública e processual, capaz de contemplar o constante e o crescente aparecimento histórico de novos direitos. Esses “novos” direitos que se desvinculam de uma especificidade absoluta e estanque assumem caráter relativo, difuso e metaindividual.” (WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos direitos”. In: **Os “novos” direitos no Brasil**. Org.: LEITE, José Rubens Morato e WOLKMER, Antonio Carlos. São Paulo: Saraiva. p. 3)

Acerca dos interesses públicos, privados e transindividuais, considere as seguintes assertivas:

- I. Conforme a doutrina mais moderna, pautada na obra do italiano Mauro Cappelletti, interesse público pode ser conceituado como aquele em que há uma contraposição do interesse do Estado ao do indivíduo.
- II. Interesses públicos primários são o modo pelo qual os órgãos da administração veem o interesse público; interesses públicos secundários, por sua vez, são os interesses gerais da sociedade como um todo.
- III. Segundo expressa disposição legal, são considerados interesses ou direitos difusos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

(A) I

(B) 11

- (C) III

(D) 11

(D) II

(E) NI

(E) Nerfing

I: incorreta, pois o interesse público (interesse público primário) não se confunde com o interesse do Estado enquanto pessoa jurídica (interesse público secundário); ademais, mesmo quando se está falando do interesse estatal no sentido primário, este nem sempre é contraposto ao interesse do indivíduo; **II:** incorreta, pois houve uma inversão dos conceitos; é justamente o contrário, ou seja, a definição de interesse público primário é dada no final do parágrafo e de interesse público secundário é dada no início; **III:** correta (art. 81, parágrafo único, I, do CDC).

Gabbarto "C"

Confira quadro sobre a matéria em questão:

Interesses	Grupo	Objeto	Origem	Disposição	Exemplos
Difusos	indeterminável	Indivisível	situação de fato	Indisponível	Interesse das pessoas na despoluição de um rio
Coletivos	determinável	Indivisível	relação jurídica	disponível apenas pelo grupo	Interesse dos condôminos de edifício na troca de um elevador com problema
Individ. homog.	determinável	divisível	origem comum	disponível individualmente	interesse de vítimas de acidente rodoviário em receber indenização

2. COMPETÊNCIA, CONEXÃO, CONTINÊNCIA E LITISPENDÊNCIA

(Ministério Público/MG – 2010.1) Em relação às ações coletivas, pode-se afirmar

- Será competente o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; ou da capital do Estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional.
- Será competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução coletiva; e o juízo da ação condenatória, quando individual a execução.
- Poderão os legitimados ativos promover a liquidação e execução da indenização devida, decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano.
- A coisa julgada terá somente efeitos *erga omnes* ou *ultra partes*.
- Se o Ministério Público não ajuizar a ação, obrigatoriamente oficiará no feito, inclusive em se tratando de direitos ou interesses individuais homogêneos.

Marque a opção CORRETA.

- II e V estão corretas.
- I, II e V estão corretas.
- I, III e V estão corretas.
- I, III e IV estão corretas.
- IV e V estão corretas.

I: correta (art. 93 do CDC); II: incorreta, pois houve inversão das regras, ou seja, no caso de execução coletiva, a competência é do juízo da ação condenatória, ao passo que no caso de execução individual, a competência é do juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória (art. 98, § 2º, do CDC); III: correta (art. 100 do CDC); IV: incorreta, pois a coisa julgada pode ser “*erga omnes*”, “*ultra partes*” e “*erga omnes* para beneficiar vítimas e sucessores” (art. 103 do CDC); V: correta (art. 92 do CDC).

„C„, oµµεαεε

(Ministério Público/PR – 2011) Diante das disposições da Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, é INCORRETO afirmar que:

- Considerando que as ações serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa, está-se diante de competência absoluta, a qual pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição;
- Poderá ser ajuizada ação cautelar na hipótese em que o dano é iminente, sendo que a tutela de urgência pode ser pleiteada antes ou no curso da ação civil pública;
- Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, no qual é possível a eleição de foro diverso do local onde ocorrer o dano, afastando-se, assim, a competência funcional para a execução do título extrajudicial;
- A ação civil pública poderá ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, hipótese em que o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, independentemente de requerimento do autor;
- Na ação civil pública, assim como na ação popular, a sentença será ou não acobertada pela autoridade da coisa julgada dependendo do resultado da lide, de tal modo que, caso o pedido seja julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

A: assertiva correta, pois o art. 2º da Lei 7.347/1985, ao dispor que a competência, na ação civil pública, é *funcional*, está a dizer, segundo a doutrina e a jurisprudência, que se trata de competência absoluta, e não relativa; em se tratando de competência absoluta, o juiz deverá, em caso de incompetência, declará-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição; B: assertiva correta (art. 4º da Lei 7.347/1985); C: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois, em matéria de competência absoluta (art. 2º da Lei 7.347/1985), não há como, por vontade das partes, alterar a competência originária predeterminada

de modo absoluto pela lei; D: assertiva correta (arts. 3º e 11 da Lei 7.347/1985); E: assertiva correta; em se tratando de interesses difusos, por exemplo, a coisa julgada, caso a ação seja julgada *procedente* ou *improcedente*, terá efeito material *erga omnes*, ao passo que, no caso de *improcedência por falta de provas*, a coisa julgada será apenas formal, possibilitando que qualquer outro legitimado ingresse com ação com idêntico fundamento, desde que se valendo de nova prova (art. 18 da Lei de Ação Popular – Lei 4.717/1965; art. 16 da Lei de Ação Civil Pública – Lei 7.347/1985).

„C„, oµµεαεε

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) A ação civil pública será proposta

- facultativamente no local onde ocorreu o dano ou no domicílio do réu, mas sua propositura não prevenirá a jurisdição para as ações posteriormente intentadas, ainda que tenham a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
- sempre no domicílio do réu e, havendo mais de um, no de qualquer deles, mas sua propositura prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
- no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa e sua propositura prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
- facultativamente, quando a competência for da Justiça Estadual, no foro do local onde ocorreu o dano ou no da Capital do Estado, e, quando neste último, prevenirá a jurisdição para as ações posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedir e o mesmo objeto.
- no foro do domicílio do autor, qualquer que seja o domicílio do réu ou o local dos fatos, e prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

A: incorreta, pois a ação deve ser proposta no foro do local do dano (art. 2º da LACP). A hipótese é de competência absoluta. Além disso, há prevenção para as ações conexas posteriormente intentadas; B: incorreta, conforme anotado no item anterior; C: correta, pois é o que estabelece o art. 2º da LACP; D: incorreta, pois, conforme mencionado, a competência do foro do local do dano é absoluta; E: incorreta, pelo que já foi comentado.

„C„, oµµεαεε

(Ministério Público/GO – 2010) Quanto às regras de competência para as ações civis públicas, assinale a alternativa incorreta:

- Na defesa de direitos difusos ou coletivos em sentido estrito, a regra geral é a competência absoluta em razão do local do dano, ou, onde este deva ou possa ocorrer.
- Nas ações civis públicas fundadas no ECA é competente o foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão.
- Na defesa de interesses difusos ou coletivos de caráter regional ou nacional, não há previsão normativa específica, de sorte que, por analogia, deve-se aplicar a regra do CDC, isto é, as ações civis públicas deverão ser ajuizadas no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal.
- Quando o dano ocorrer no território de mais de uma Comarca, resolve-se a questão da competência pela prevenção, ou seja, a citação que primeiro se efetivar prevenirá o juízo competente.

A: correta, pois conforme o art. 2º da LACP e o art. 93 do CDC; B: correta, pois assim estabelece o art. 209 do ECA; C: correta, pois o art. 93 do CDC está no capítulo que trata da ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos. O STJ, porém, tem afirmado sua aplicabilidade nas demais ações coletivas; D: incorreta, devendo ser assinalada, pois a prevenção, no caso de ações coletivas, decorre da propositura da ação e não da citação (LACP, art. 2º, parágrafo único).

„C„, oµµεαεε

(Ministério Público/RJ – 2011) Cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, ajuizou ação popular ambiental, figurando no polo passivo, entre outros, o Estado, o Governador e o Secretário de Fazenda. Nas respostas aos termos da inicial, os réus informaram que, poucos dias depois da

propositura da ação popular, o Ministério Público, por meio de Promotor de Justiça, no exercício de suas atribuições ordinárias, ajuizou ação civil pública essencialmente sobre a mesma situação jurídica coletiva, com os mesmos fundamentos e pedidos, figurando as mesmas partes no polo passivo. Constatando-se a veracidade das informações sobre a identidade daqueles elementos, sabe-se também que as comarcas são distintas e que a ação civil pública foi despachada em primeiro lugar, mas a citação válida se deu primeiramente na ação popular. Diante desse quadro, é correto afirmar que:

- (A) não há litispendência entre as ações em virtude de os autores serem entes distintos, inexistindo a tripla identidade, devendo haver reunião das ações por conexão na comarca em que foi despachada a ação civil pública;
- (B) há conexão de causas, inexistindo identidade jurídica entre os autores, devendo ser extinta a ação civil pública e prosseguir a ação popular no foro em que foi proposta, podendo o Promotor de Justiça ingressar no polo ativo por meio de litisconsórcio facultativo unitário ulterior;
- (C) há conexão de causas, mas não haverá reunião das ações em virtude de o Governador fazer jus a foro por prerrogativa de funções, além de não haver litisconsórcio entre indivíduo e Ministério Público em ação coletiva ambiental;
- (D) há litispendência, estando presente a identidade entre as partes e entre a situação jurídica das demandas, mas, se não houver emenda da inicial, a ação civil pública deverá ser extinta por ausência de atribuição do Promotor de Justiça, sem prejuízo do prosseguimento da ação popular com intervenção do Ministério Público;
- (E) a ação popular deve ser extinta, porque não se presta para a tutela ambiental e também, considerando-se a proeminência da legitimidade do Ministério Público, prevalece a ação civil pública.

A: incorreta, pois, no processo coletivo, é possível a litispendência quando há diferença formal de autor. Ocorre que o autor não defende direito próprio, de tal forma que o direito material tutelado é exatamente o mesmo. E o enunciado deixa claro que há identidade entre os elementos identificadores da demanda; **B:** incorreta, pois está configurada a litispendência, conforme mencionado; **C:** incorreta, pois há, no caso, verdadeira situação de litispendência pela identidade dos elementos identificadores; **D:** correta, pois há litispendência e o Promotor de Justiça não tem atribuição para ajuizar ação civil pública em face do Governador do Estado. Ocorre que a Lei Complementar 106, de 3 de janeiro de 2003, que institui a Lei Orgânica do MP do RJ, estabelece, em seu art. 39, VIII, ser atribuição do Procurador-Geral de Justiça exercer as atribuições previstas no art. 129, II e III, da Constituição da República, quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação; **E:** incorreta, pois a ação popular, após a CF de 1988, pode ter por objeto a tutela ambiental. E também não se pode falar em prevalência da ACP sobre a ação popular ou na proeminência da legitimidade do MP.

„D., ojuabeg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Um Defensor Público da Defensoria Regional de Presidente Prudente ajuíza, na capital do Estado, ação civil pública em face do Estado de São Paulo, visando a supressão de “lista de espera” de centenas de pessoas com deficiência que, há 10 anos, aguardam, em lista do SUS, distribuição de cadeiras de rodas, próteses e órteses, veiculando pleito de imediato fornecimento desses equipamentos de inclusão social. As pessoas, que há anos esperam o fornecimento administrativo desses equipamentos, estão espalhadas por 30 cidades que integram a referida regional. Sob o aspecto da competência, o ajuizamento dessa ação civil pública está:

- (A) correto em vista do âmbito regional dos danos.
- (B) correto, pois é na capital o foro de domicílio do ente demandado.
- (C) incorreto, pois a ação coletiva deveria ter sido distribuída na comarca sede da Defensoria Regional.
- (D) incorreto, pois deveriam ser ajuizadas uma ação civil pública em cada cidade da região.
- (E) correto, posto tratar-se de competências concorrentes.

Art. 93, II, do CDC.

„A., ojuabeg

3. LEGITIMAÇÃO, LEGITIMADOS, MINISTÉRIO PÚBLICO E LITISCONSÓRCIO

(Ministério Público/BA – 2010) Analise a veracidade das seguintes frases:

- I. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizamento de ação civil pública, quando houver relação de consumo.
- II. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizamento de ação civil pública que verse sobre tributos.
- III. O Ministério Público não possui legitimidade para ajuizamento de ação civil pública destinada a requerer intervenção compulsória, de pessoa vítima de alcoolismo, para tratamento de saúde.

Assinale a(s) frase(s) correta(s):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) Todas.

I: correta (art. 82, I, do CDC); **II:** incorreta, pois o art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 estabelece que não cabe ação civil pública que envolva tributo; isso porque, normalmente esse tipo de questão envolve interesses disponíveis, com beneficiários individualmente determinados, o que afasta a legitimidade do MP para ingressar com ação civil pública que verse sobre o assunto; porém, se a ação não tiver sido proposta para assegurar o direito de determinados contribuintes, pode caber ação civil pública; um exemplo é a ação civil pública movida pelo Ministério Público questionando o deferimento de regime especial para apuração do ICMS (TARE – Termo de Acordo de Regime Especial), que, ao beneficiar uma empresa, pode, lesar, em tese, o patrimônio público, notadamente o erário e a higidez do processo de arrecadação de tributos, institutos que envolvem interesses difusos (STF, RE 586.089, DJ. 17.02.2012); **III:** correta, pois o Ministério Público, salvo em matéria de idoso e de criança e adolescente, não pode, como regra, ingressar com ação para defesa de interesse individual.

„D., ojuabeg

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) A respeito dos direitos difusos e coletivos e da atuação do MP, assinale a opção correta.

- (A) Os interesses coletivos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato.
- (B) De acordo com entendimento do STF, as mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, não podem ser impugnadas pelo MP por intermédio da ação civil pública ante a natureza individual do direito envolvido.
- (C) Segundo o STJ, o MP possui legitimidade ativa para promover a defesa dos direitos difusos e coletivos dos consumidores, bem como dos interesses ou direitos individuais homogêneos destes, exceto no que se refere à prestação de serviços públicos.
- (D) Na defesa dos interesses transindividuais, o MP não possui legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo.
- (E) Consoante o entendimento do STJ, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, é de se reconhecer a *legitimação ad causam* do MP para a ação popular, na defesa dos interesses difusos e coletivos.

A: incorreta, pois os interesses coletivos são aqueles que dizem respeito a um grupo, uma categoria, uma classe, de modo que envolve pessoas determinadas; além disso, nos interesses coletivos essas pessoas não estão ligadas por mera circunstância de fato, mas sim por relação jurídica base, entre si ou com a parte contrária (art. 81, parágrafo único, II, do CDC); **B:** incorreta (Súmula 643 do STF); **C:** incorreta, pois, no caso dos interesses individuais homogêneos, é necessário que se tenha direitos indisponíveis ou interesse social, sob pena de ilegitimidade do Ministério Público; **D:** incorreta, pois já houve caso em que o STJ reconheceu a legitimidade ativa do MP para o mandado de segurança coletivo (Resp 736.524, DJ 03.04.2006); **E:** correta; o STJ entende que há um microsistema de tutela de interesses difusos e o MP é legitimado para as ações coletivas respectivas; confira: “a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle dos atos da Administração, com a eleição dos valores imateriais do art. 37 da CF/1988 como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou um microsistema de tutela de interesses difusos referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Cautelar Inominada, Ação Popular, a Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses direitos eclipsados por cláusulas pétreas. 3. Deveras, é mister concluir que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico ‘concurso de ações’ entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos” (Resp 817.710, DJ 17.05.2007).

„D., ojuabeg

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Com referência ao tema de legitimação para a tutela coletiva no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta.

- (A) É legitimado à ação coletiva o membro do grupo, categoria ou classe para a defesa de interesses ou direitos difusos de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si com a parte contrária por uma relação jurídica base.
- (B) O PROCON de Sergipe, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão público destituído de personalidade jurídica, tem legitimidade apenas para ajuizar demandas objetivando a tutela individual dos consumidores.
- (C) Em se tratando de legitimidade das associações para a propositura de demanda coletiva, somente pode ser dispensado pelo juiz o requisito da pré-constituição após a anuência do MP.
- (D) A interação entre as normas da Lei da Ação Civil Pública, do CDC e da Lei da Ação Popular admite a legitimidade para agir do cidadão, em defesa de interesses individuais homogêneos de que sejam titulares pessoas ligadas por circunstâncias de fato.

- (E) O MPE tem legitimidade processual extraordinária para promover a execução de título extrajudicial originário de tribunal de contas estadual, em caso de falha no sistema ordinário de representação da administração pública.

A: incorreta, não sendo possível, no Brasil, que um membro do grupo ingresse com ação para a defesa dos interesses difusos correspondentes, diferente do sistema norte-americano das *class actions*; no Brasil são legitimados para ingressar com ação civil pública apenas aqueles relacionados no art. 5º da Lei 7.347/1985 e no art. 82 do CDC; **B:** incorreta, pois o PROCON, como *órgão público* destinado à defesa do consumidor, pode ingressar com ação para defender interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor (art. 82, *caput* e inciso III, do CDC); **C:** incorreta, pois a dispensa não requer prévia anuência do Ministério Público (art. 82, § 1º, do CDC e art. 5º, § 4º, da Lei 7.347/1985); **D:** incorreta, pois o cidadão só pode defender o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, todos interesses difusos (art. 5º, LXXIII, da CF); **E:** correta, nos termos da jurisprudência do STJ (“Pacificou-se na Primeira Seção desta Corte Superior o entendimento segundo o qual o Ministério Público tem legitimidade para promover execução de título executivo extrajudicial decorrente de decisão do Tribunal de Contas, ainda que em caráter excepcional” – REsp 1189576/MG, DJ 18.06.2010).

„C., 01/06/2010

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) No que se refere à adequação e ao alcance atualmente conferidos pela legislação, doutrina e jurisprudência relativamente à ação civil pública e à tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos, bem como à legitimação do MP, assinale a opção correta.

- (A) A ação civil pública é instrumento hábil conferido ao MP contra a cobrança excessiva de taxas que alcancem expressivo número de contribuintes.
(B) Ao MP não se permite a utilização de ação civil pública com o escopo de impedir aumento abusivo de mensalidades escolares por estabelecimentos privados de ensino fundamental de certo município brasileiro.
(C) O MP tem legitimação para, mediante ação civil pública, compelir o poder público a adquirir e fornecer medicação de uso contínuo, de alto custo, não disponibilizada pelo SUS, mas indispensável e comprovadamente necessária e eficiente para a sobrevivência de um único cidadão desprovido de recursos financeiros.
(D) A proteção da moralidade administrativa, objeto precípua da ação popular, somente tem lugar em ação civil pública movida pelo MP em caráter subsidiário.
(E) O MP está legitimado a agir, por meio de ação civil pública, em defesa de condôminos de edifício de apartamentos contra o síndico, objetivando o ressarcimento de parcelas de financiamento pagas para reformas finais não efetivadas.

A: incorreta, pois, segundo o STJ, “o Ministério Público não tem legitimidade para promover ação civil pública com o objetivo de impedir a cobrança de tributos na defesa de contribuintes, pois seus interesses são divisíveis, disponíveis e individualizáveis, oriundos de relações jurídicas assemelhadas, mas distintas entre si. Contribuintes não são consumidores, não havendo como se vislumbrar sua equiparação aos portadores de direitos difusos ou coletivos. Precedentes.” (AgRg no REsp 969.087/ES, DJ 09.02.2009); tal proibição também decorre do art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985; **B:** incorreta, pois a questão envolve interesse social, relacionado à educação, de modo que o STJ entende que “o Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública na defesa de interesses coletivos da comunidade de pais e alunos de estabelecimento escolar” (REsp 118.725/PR, DJ 11.03.2002); **C:** correta, nos termos da jurisprudência do STJ, que entende que isso é possível quando se tratar de cidadão desprovido de recursos financeiros e quando se tratar de não disponibilização adequada dos medicamentos; vide o seguinte precedente – “Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde. É possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, nos termos do art. 461, § 4º, do CPC.” (AgRg no Ag 1247323/SC, DJ 01.07.2010); **D:** incorreta, pois a proteção da moralidade administrativa é considerada interesse difuso, sendo o Ministério Público parte legítima para promover originariamente ação civil pública, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ; **E:** incorreta, pois o caso trata de interesse individual disponível, não havendo relevância social para a atuação do Ministério Público.

„C., 01/06/2010

(Ministério Público/MG – 2011) Em Ação Civil Pública proposta pelo órgão de execução do Ministério Público na Comarca de Belo Horizonte, foi requerida e deferida a intimação por edital dos quase 500 litisconsortes nos cânone do artigo 94 do CDC. Assinando pelo Juiz o prazo de dilação em 30 dias e levando-se em consideração a multiplicidade de manifestações a serem apresentadas, os prazos para oferecimento de contestações contam-se:

Marque a opção **CORRETA**.

- (A) de 15 dias a partir da publicação.
(B) de 15 dias a partir do término do prazo dilatório.
(C) de 30 dias a partir da publicação.
(D) de 30 dias a partir do término do prazo dilatório.

Havendo litisconsortes com procuradores diferentes, o prazo para contestar é dobrado, nos termos do art. 229, *caput* do Novo CPC. Portanto, o prazo é de trinta dias, após o término do prazo dilatório.

„C., 01/06/2010

(Ministério Público/MG – 2011) Em matéria de direito processual coletivo, afirma-se:

- I. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
II. O requisito da pré-constituição, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano e inclua, entre suas finalidades institucionais a proteção a direitos difusos, poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
III. Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das partes, porém inadmitir-se-á o litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos.
IV. Qualquer dos órgãos legitimados poderão celebrar TAC às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Apenas são **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) I, II e IV.
(B) III e IV.
(C) I e II.
(D) III e IV.

I: correta, pois é o que estabelece o art. 5º, § 3º, da LACP; **II:** correta, pois assim dispõe o art. 82, § 1º, do CDC, bem como o art. 5º, § 4º, da LACP; **III:** incorreta, pois art. 5º, § 5º, da LACP permite o litisconsórcio entre Ministérios Públicos; **IV:** correta, segundo o gabarito oficial. Porém, é de observar que só podem tomar o TAC os órgãos públicos (art. 5º, § 6º, da LACP).

„A., 01/06/2010

(Ministério Público/PB – 2010) Analise as alternativas que se seguem:

- I. A legitimação das associações para propor ação civil pública é extraordinária, em se tratando de representação de interesses ou direitos individuais homogêneos de associados e não associados, exigindo-se, para tanto, que o objeto da ação esteja incluído entre suas finalidades.
II. O sistema processual das ações coletivas possibilita também a tutela individual, entre outras hipóteses, pela habilitação dos interessados em fase de execução.
III. Os partidos políticos têm legitimidade ativa para a ação civil pública.
(A) Apenas I é falsa.
(B) Apenas I e II são verdadeiras.
(C) Apenas II é verdadeira.
(D) I, II e III são verdadeiras.
(E) Apenas II e III são verdadeiras.

I: correta, pois é o entendimento predominante, considerando que a associação não é titular do direito material que pleiteia em juízo e, portanto, atua como substituta processual dos titulares; **II:** correta, pois a possibilidade de liquidação e execução individual é afirmada pelo art. 97 do CDC; **III:** correta, pois os partidos políticos estão na mesma condição das associações, são uma espécie de associação. Vide, no tocante à legitimidade ativa para a ação civil pública dos partidos políticos: TJSP, AgIn 7891355900, Câmara Especial do Meio Ambiente, rel. Lineu Pentead, j. 09.10.2008, DJ. 17.10.2008.

„C., 01/06/2010

(Ministério Público/RJ – 2011) Sobre a defesa de interesses metaindividuais pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, analise as afirmativas a seguir:

- I. Não há legitimidade, por falta de interesse social, para fazer cessar a poluição sonora por uso anormal da propriedade, se ficar comprovado, no curso da investigação, que os ruídos lesionam interesses de um determinado grupo de vizinhos.
II. Não há legitimidade para tutelar interesse de classe de servidores públicos na obtenção de reajuste remuneratório, não lhe cabendo deflagrar ações que beneficiem titulares de direitos individuais disponíveis que possam se organizar adequadamente, ou mesmo atuar de forma individual.
III. Há atribuição para investigar o mau uso de verbas públicas repassadas, por convênio, pela União a um Município Fluminense, para a compra de ambulâncias, diante da possível prática de ato de improbidade administrativa, que, caso comprovado, deve seu autor receber a devida sanção punitiva.
IV. Embora disponível, o interesse dos consumidores de uma loja de artigos de luxo, que pratica cobrança abusiva e indevida de juros, traduz-se como interesse social, ensejando a atuação do Ministério Público através da Ação Civil Pública para o ressarcimento de danos morais e materiais.

Estão corretas somente as afirmativas:

- (A) I e II;
- (B) I e III;
- (C) II e III;
- (D) II e IV;
- (E) III e IV.

I: correta, pois o MP não tem legitimidade para tutelar, em qualquer situação, direitos individuais homogêneos. Há necessidade, por exemplo, da relevância social, da verificação da indisponibilidade do direito. A hipótese retratada se aproxima de um conflito de vizinhança; **II:** correta, pois, como se disse, não cabe ao MP proteger direitos disponíveis, sobretudo pela inexistência de um número significativo de interessados; **III:** incorreta, segundo o gabarito oficial. Todavia, é decisivo saber se a verba foi ou não incorporada ao patrimônio do município ou se há obrigação de prestar contas a órgão federal ou se a conduta está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Como estabelece a Súmula 208 do STJ, *compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal*. A Súmula 209 do mesmo Tribunal, por sua vez, dispõe que *compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal*; **IV:** incorreta, pois não se vislumbra interesse social no caso.

„A, 0194049

(Ministério Público/RJ – 2011) Tendo tomado conhecimento, através da imprensa, de que o município de Oba-oba comprou duzentos bebedouros para as unidades de ensino locais, pelo valor unitário de R\$1.000,00 (mil reais), sendo certo que o valor médio de mercado deste produto, segundo consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, seria de R\$ 200,00 (duzentos reais), a Associação de Defesa da Probidade – ADP ajuizou ação civil de Improbidade Administrativa em face do Prefeito municipal e do Secretário Municipal de Educação, postulando a devolução ao erário dos valores pagos a maior, assim como a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/1992. Antes de determinar a notificação dos demandados, o magistrado remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação. O Promotor de Justiça com atribuição deve, em sua promoção, aduzir que:

- (A) o juízo da comarca de Oba-oba é absolutamente incompetente para julgar ações civis de improbidade administrativa em face do Prefeito municipal, diante do foro por prerrogativa de função;
- (B) o Ministério Público, quando atua com o fiscal da lei, manifesta-se após as partes, de modo que devem os demandados ser notificados para defesa prévia, retornando os autos posteriormente para a devida análise pelo Promotor de Justiça;
- (C) a Associação de Defesa da Probidade não possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação civil de improbidade administrativa, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, sem prejuízo de providências outras pelo Ministério Público;
- (D) a petição inicial deve ser emendada para adir pedido de afastamento cautelar dos demandados de seus respectivos cargos;
- (E) a petição inicial deve ser emendada para a inclusão no polo passivo da sociedade empresarial contratada pelo município de Oba-oba, na qualidade de beneficiária do superfaturamento.

A: incorreta, pois não há foro privilegiado, no caso de prefeito municipal, para a ação de improbidade administrativa, conforme tem decidido o STJ. O informativo 405 do STJ relatou julgamento da Segunda Turma, sobre a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a Prefeito Municipal, consignando que o STF afastou a aplicação da LIA a Ministro de Estado em julgamento de efeito *inter pars*, “mas lá também ficou claro que apenas as poucas autoridades com foro de prerrogativa de função para o processo e julgamento por crime de responsabilidade, elencadas na Carta Magna (arts. 52, I e II; 96, III; 102, I, c; 105, I, a, e 108, I, a, todos da CF/1988), não estão sujeitas a julgamento também na Justiça cível comum pela prática da improbidade administrativa”; **B:** incorreta, pois o MP deve manifestar-se imediatamente diante da ilegitimidade ativa da entidade autora da ação; **C:** correta, pois predomina o entendimento no sentido de que a legitimidade ativa é restrita ao MP e à pessoa jurídica atingida pelo ato de improbidade administrativa; **D:** incorreta, pois, conforme mencionado, a autora é carecedora do direito de ação por falta de legitimidade *ad causam*; **E:** incorreta, pelas razões anteriores.

„A, 0194049

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) No âmbito da proteção do consumidor, a DP é competente para propor ação, visando compelir o poder público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda de produto cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento desse tipo de produto.

1: correta (art. 82, III, c/c art. 102, ambos do CDC).

„A, 0194049

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue os itens que se seguem, acerca dos interesses coletivos e difusos bem como acerca da legitimidade para a proposição da ACP.

- (1) Considere que determinado estado da Federação firme acordo com as empresas ali localizadas, visando à instituição de um regime especial de apuração e cobrança do ICMS, que implique redução fiscal a determinada empresa, bem como diminuição na arrecadação estadual. Nessa situação, conforme entendimento do STF, o MP não tem legitimidade para impugnar, via ACP, esse acordo.
- (2) Suponha que Pedro, vítima de alcoolismo, recorra ao MP estadual para requerer internação compulsória para tratamento de saúde. Nesse caso, conforme entendimento do STF, existindo DP estadual devidamente organizada e em funcionamento, o MP estadual não terá legitimidade ativa para ajuizar medida com tal finalidade.

1: errada, pois o STF entende que o MP tem legitimidade para questionar, por meio de ação civil pública, acordos firmados pelos Estados com o objetivo de atrair empresas a se instalarem em seus territórios, por meio de regime especial de cobrança de ICMS (STF, RE 576.155/DF, j. 13.08.2010); **2:** correta, pois, realmente, o STF entende que “o Ministério Público não tem legitimidade ativa *ad causam* para requerer a internação compulsória, para tratamento de saúde, de pessoa vítima de alcoolismo. Existindo Defensoria Pública organizada, tem ela competência para atuar nesses casos” (STF, RE 496718, DJ 30.10.2008).

„A, 0194049

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o item seguinte.

- (1) De acordo com a jurisprudência do STF, o MP tem legitimidade para promover ACP fundada na ilegalidade de reajuste de mensalidade escolar.

1: correta (Súmula 643 do STF).

„A, 0194049

4. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO

(Ministério Público/RJ – 2011) A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Salve-se-quem-puder instaurou inquérito civil para apurar notícia de despejo de produtos químicos em lagoa local por uma indústria de alimentos. No curso das investigações, foi apurado que efetivamente a investigada lançava efluentes sem qualquer tratamento, poluindo o referido corpo hídrico. Foi, ainda, verificado que a água contaminada era utilizada pelos agricultores locais para irrigar suas plantações, sendo que o consumo destes vegetais poderia causar sérios danos à saúde dos consumidores. Por fim, constatou-se que a mortandade de peixes havia acarretado enormes prejuízos aos pescadores, que, agora, não tinham mais sua fonte de subsistência. A empresa poluidora, ao ser notificada, afirmou não ter qualquer informação a prestar ao Ministério Público, vez que já havia firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Município, pelo qual se comprometera a fornecer alimentos aos pescadores pelo prazo de dez anos, a fornecer água para irrigação das lavouras vizinhas por meio de caminhões-pipa, bem como a isolar a área da lagoa, evitando que desavisados pudessem vir a ser contaminados pelo contato com as águas. Diante de tal cenário, o Promotor de Justiça deve adotar a seguinte providência:

- (A) arquivar o inquérito civil, diante da solução do problema investigado;
- (B) ajuizar ação anulatória do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado, vez que o município não tem legitimidade para tomar tais compromissos;
- (C) executar o Termo de Ajustamento de Conduta, para garantir a entrega das prestações a que se obrigou a indústria poluidora;
- (D) ajuizar ação civil pública para obrigar a indústria poluidora a adotar medidas reparadoras e compensatórias do dano ambiental;
- (E) manter o inquérito civil em tramitação, até o cumprimento integral das prestações a que se obrigou a indústria.

A: incorreta, pois há necessidade de ação civil pública para, por exemplo, pleitear a reparação dos danos ambientais ao corpo hídrico; **B:** incorreta, pois a municipalidade, sendo legitimada à propositura de ação civil pública pelo art. 5º, III, da LACP, pode tomar o compromisso de ajustamento de conduta; **C:** incorreta, pois as medidas ainda são insuficientes; **D:** correta, pois, diante da recusa da empresa poluidora em atender à notificação do MP, é necessária a ação em relação aos danos ambientais; **E:** incorreta, pois, como se disse, as medidas obtidas com o compromisso de ajustamento são insuficientes.

„A, 0194049

(Ministério Público/BA – 2010) Em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. A realização ou não de TAC no Inquérito Civil reveste-se de discricionariedade do Ministério Público.
- II. O objetivo do TAC é readequar a conduta do degradador ou potencial degradador ao ordenamento jurídico vigente, a fim de afastar o risco ambiental intolerável e/ou reparar o dano ambiental.

- III. No exercício regular de suas funções, os membros do Ministério Público responderão pelos danos decorrentes de sua ação na tomada do Termo de Ajustamento de Conduta.
- IV. Na instrução do Inquérito Civil, o Ministério Público pode requisitar documentos e informações de quaisquer autoridades e/ou organismos particulares, à exceção dos casos de sigilo.
- V. A eficácia do TAC está condicionada à homologação do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão expressa da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) V V F F F F.
(B) F F F V V V.
(C) V V F V V V.
(D) V F V F V V.
(E) F F V F V V.

I: verdadeira, não havendo norma determinando ao Ministério Público a celebração de um TAC; II: verdadeira, já que a função do TAC na área ambiental é justamente readequar condutas e promover a reparação ambiental; III: falsa, pois a questão fala em “exercício regular” de funções, de modo que o membro do MP não pode responder por qualquer tipo de dano; IV: falsa; o MP pode requisitar documentos e informações sigilosas; a única coisa é que, aquele que recebe a requisição, pode negar a informação (art. 8º, § 2º, da Lei 7.347/1985); V: falsa, pois o arquivamento deve se dar quando o Ministério Público se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública (art. 10 da Resolução CNMP 23/2007); porém, é bom informar que, no Estado de São Paulo, existe a previsão contida na afirmativa em análise, previsão essa que não é repetida na Resolução CNMP 23/2007.

„A.„ 0111111111

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta acerca do compromisso de ajustamento de conduta.

- (A) O termo de ajustamento de conduta firmado pelo MP e por pessoa jurídica de direito público ou privado responsável por dano ou ameaça a interesse coletivo, para revestir-se de eficácia executiva, dispensando ulterior processo de conhecimento, deve ser precedido e fundamentado em inquérito civil público.
- (B) As associações civis de defesa do consumidor estão legitimadas a celebrar compromisso de ajustamento de conduta com o autor do dano ou de sua ameaça.
- (C) Incumbe ao MP a fiscalização do cumprimento das obrigações firmadas em termo de ajustamento de conduta celebrado por fundação de direito privado e interessados.
- (D) O termo de ajustamento de conduta, sem embargo de possuir força executiva, pode conter cláusula cominatória não consubstanciada necessariamente em multa diária, abrangendo qualquer outro tipo de obrigação.
- (E) Para a configuração do termo de ajustamento de conduta como título executivo extrajudicial, no caso de assunção de obrigação de pagar quantia certa, é necessária a assinatura de duas testemunhas, ao lado das dos interessados e da entidade legitimada.

A: incorreta, pois o inquérito civil é mero procedimento investigativo, não sendo requisito nem para ingressar com ação civil pública, nem para a celebração de um TAC; B: incorreta, pois somente órgãos públicos podem tomar um compromisso de ajustamento (art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985); C: incorreta, pois uma fundação de direito privado, por não ser um órgão público, não pode tomar um compromisso de ajustamento; D: correta, pois a cláusula cominatória pode, por exemplo, tratar-se de multa única, e não de multa diária, não havendo limitação, no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985 do tipo de comunicação cabível; E: incorreta, pois, para a formalização do TAC, não é necessária a presença de testemunhas; vale lembrar que também não é necessária a presença de advogado e do Ministério Público.

„D.„ 0111111111

(Ministério Público/SP – 2011) Relativamente ao compromisso de ajustamento de conduta, assinale a alternativa que expressa corretamente suas características.

- (A) Trata-se de acordo, de atribuição dos órgãos públicos legitimados para a ação civil pública, pelo qual as partes transigem quanto à forma e ao prazo para atendimento do interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, sem dispor do interesse em questão, revestindo-se de eficácia de título executivo extrajudicial.
- (B) Trata-se de transação formulada nos termos da legislação civil, de atribuição dos órgãos públicos legitimados para a ação civil pública, pela qual as partes realizam concessões mútuas, para atendimento do interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, revestindo-se de eficácia de título executivo extrajudicial.
- (C) Trata-se de acordo, de atribuição exclusiva do Ministério Público, pelo qual as partes transigem quanto à forma e ao prazo para aten-

dimento do interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, sem dispor do interesse em questão, revestindo-se de eficácia de título executivo judicial.

- (D) Trata-se de transação formulada nos termos da legislação civil, de atribuição exclusiva do Ministério Público, pela qual as partes realizam concessões mútuas, para atendimento do interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, revestindo-se da eficácia de título executivo judicial.
- (E) Trata-se de acordo, de atribuição dos órgãos públicos legitimados para a ação civil pública, pelo qual as partes transigem quanto à forma e ao prazo para atendimento do interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, sem dispor do interesse em questão, revestindo-se de eficácia de título executivo extrajudicial quando assinado por 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

A: correta (art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985); B: incorreta, pois o MP ou o órgão público não podem fazer concessões, não podem dispor do interesse, de modo que não há que se falar em concessões mútuas; C e D: incorretas, pois não só o MP, como também os órgãos públicos legitimados têm atribuição para tomar dos interessados compromisso de ajustamento (art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985); E: incorreta, pois não é necessária a assinatura de duas testemunhas.

„A.„ 0111111111

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Os órgãos públicos legitimados à propositura de ação civil pública

- (A) poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.
- (B) não poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, exceto o Ministério Público ao qual a lei atribui essa competência com exclusividade.
- (C) poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo judicial.
- (D) poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, exceto se houver intervenção do Ministério Público, quando lhe será atribuída eficácia de título executivo judicial.
- (E) só poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, em audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331, do Código de Processo Civil e terá eficácia de título executivo judicial.

A: correta, pois o art. 5º, § 6º, da LACP, dá aos órgãos públicos legitimados à propositura da ação a possibilidade de tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta, que terá eficácia de título extrajudicial. Se for homologado em juízo, o compromisso tem eficácia de título judicial; B: incorreta, pois a legitimidade para celebrar o compromisso é dos órgãos públicos e não apenas do MP; C: incorreta, pois a eficácia é de título extrajudicial; D: incorreta, pois, conforme mencionado, a eficácia de título judicial decorre da homologação em juízo e não da intervenção do MP; E: incorreta, pois o compromisso pode ser celebrado extrajudicialmente.

„A.„ 0111111111

5. INQUÉRITO CIVIL E RECOMENDAÇÃO

(Ministério Público/BA – 2010) Em relação ao Inquérito Civil e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- O Inquérito Civil constitucionalizado é mero procedimento administrativo de cunho inquisitorial, sem imposição de contraditório ou exigência de participação obrigatória do investigado.
- O Inquérito Civil é instrumento de investigação conferido aos coletivamente legitimados para propositura da Ação Civil Pública, configurando-se forte instrumento da tutela coletiva.
- O TAC firmado pelo Ministério Público, que passou pelo crivo do Conselho Superior da instituição, ficará sujeito à imutabilidade.
- A subscrição do TAC irradia efeitos *erga omnes* e *intra partes*.
- O TAC preliminar pode ter como objeto a obtenção de meios que viabilizem a continuidade das investigações ou obter parcialmente as medidas necessárias para o resguardo do bem jurídico ambiental tutelado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) V V F F V V.
(B) F V F V F V.
(C) F V F V F V.
(D) V F F F V V.
(E) V V V V V V.

I: verdadeira, pois o inquérito civil está previsto na CF (art. 129, III, da CF) e se trata, de fato, de um procedimento inquisitório; II: falsa, pois somente o MP pode instaurar o inquérito civil (art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/1985), não existindo essa prerrogativa para os demais legitimados para a ação civil pública; III: falsa, pois nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF); assim, o lesado ou qualquer outro legitimado poderá ingressar em juízo com vistas à anulação de um TAC com problema de legalidade; IV: falsa, pois há uma contradição na afirmação; ou os efeitos são *erga omnes*, ou são *intra partes*; V: verdadeira; o instituto do "TAC Preliminar" é bem comum na prática; ele decorre das situações em que o órgão legitimado para tomar o TAC tem interesse em obter providências que não resultem, necessariamente, no encerramento das investigações, como ocorre, por exemplo, na celebração de TAC para a elaboração de um estudo de impacto ambiental, que irá verificar, v. g. se um empreendimento pode ou não ser realizado.

..D., oijraqeg

(Ministério Público/BA – 2010) Sobre a ação civil pública e o inquérito civil, é correto afirmar que:

- (A) O requisito da pré-constituição, há pelo menos 1(um) ano, nos termos da lei civil, exigido para a legitimidade de associação para propor a ação principal e a ação cautelar, poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
- (B) Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, a titularidade ativa somente pode ser assumida pelo Ministério Público.
- (C) Cabe recurso administrativo do indeferimento de pedido de instauração de inquérito civil, a ser protocolado, no prazo de 15 (quinze) dias, junto ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva.
- (D) Em caso de improcedência da ação, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
- (E) A falta ao trabalho, decorrente de atendimento à notificação ou requisição expedida pelo Ministério Público para instrução de inquéritos civis ou procedimentos administrativos, autoriza desconto de vencimentos ou salário.

A: correta (art. 5º, § 4º, da Lei 7.347/1985); B: incorreta, pois a ação pode ser assumida por qualquer legitimado (art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/1985); C: incorreta, pois o recurso deve ser protocolado no prazo de 10 (*dez*) dias, e não de 15 dias (art. 5º, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007); D: incorreta, pois há isenção de custas e honorários em favor da associação autora, salvo comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/1985); E: incorreta, pois quem falta ao trabalho para atender a uma notificação ou requisição está no estrito cumprimento de um *dever legal*, não podendo ser sancionado por isso.

..A., oijraqeg

(Ministério Público/BA – 2010) Sobre o inquérito civil e sua regulamentação pela Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, não é correto afirmar que:

- (A) Durante a condução de um inquérito civil, o membro do Ministério Público que o está presidindo pode aditar a portaria ou determinar a extração de cópias para a instauração de outro inquérito civil, se novos fatos indicarem a necessidade de investigação de objeto diverso do que está sendo investigado.
- (B) O Procurador-Geral de Justiça não pode deixar de dar encaminhamento a notificações e requisições do membro do Ministério Público endereçadas a Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, sob nenhum pretexto.
- (C) Mesmo tendo o Conselho Nacional do Ministério Público normatizado, através da Resolução 23/2007, o prazo do inquérito civil, cada Ministério Público pode, no âmbito de sua competência administrativa, estabelecer prazo inferior ou limitar a prorrogação mediante ato administrativo do Órgão da Administração Superior competente.
- (D) O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante só pode ocorrer dentro do prazo de seis meses após o arquivamento.
- (E) No caso de ausência de recurso administrativo ao indeferimento de pedido para instauração de inquérito civil, os autos serão arquivados na origem, sem apreciação pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão respectiva.

A: é correta (art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); B: não é correta, devendo ser assinalada; o Procurador-Geral de Justiça poderá deixar de fazer o encaminhamento caso o ofício não contenha os requisitos legais ou não empregue o tratamento protocolar devido ao destinatário (art. 6º, § 8º, da Resolução CNMP 23/2007); C: é correta (art. 9º, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); D: é correta (art. 12, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); E: é correta (art. 5º, § 4º, da Resolução CNMP 23/2007).

..B., oijraqeg

(Ministério Público/MS – 2011 – FADEMS) Analise as assertivas abaixo:

- I. Se os mesmos fatos investigados no inquérito civil foram objeto de ação popular julgada improcedente pelo mérito e não por falta de provas, o caso é de arquivamento do procedimento instaurado.
 - II. O procedimento preparatório deverá ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil, devendo ser concluído no prazo improrrogável de noventa dias (Res. 23/2007 do CNMP).
 - III. O conhecimento de manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências, desde que forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização (Res. 23/2007 do CNMP).
 - IV. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida o contrato, uma vez que o legislador não adotou o princípio da conservação dos contratos no Código de Defesa do Consumidor.
 - V. O Ministério Público agirá em defesa do consumidor dependendo do interesse a ser defendido, fazendo-o sempre quando se tratar de interesses difusos, e, em se tratando de interesses individuais homogêneos, atuará sempre que haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou pelas características do dano, ainda que potencial.
- (A) todos os itens estão corretos;
(B) somente os itens I e III e IV estão incorretos;
(C) somente os itens II, III e V estão incorretos;
(D) somente os itens I, III e V estão corretos;
(E) todos os itens estão incorretos.

I: correto, pois o caso já estará coberto pelo manto da coisa julgada *erga omnes*; II: incorreto, pois o prazo de 90 dias poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, em caso de motivo justificável (art. 2º, § 6º, Resolução CNMP 23/2007); III: correto (art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); IV: incorreto, pois a nulidade de uma cláusula abusiva *não* invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes (art. 51, § 2º, do CDC); V: correto, pois, em caso de interesses individuais homogêneos, têm-se interesses disponíveis, de modo que somente se houver um manifesto interesse social por trás, é que se justificará a atuação do MP na defesa do consumidor.

..D., oijraqeg

(Ministério Público/PR – 2011) Nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, visando à tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, este poderá expedir recomendações administrativas no âmbito das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Portanto, é correto afirmar que:

- (A) A recomendação é medida eminentemente substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta, mas não afasta a necessidade da propositura de ação civil pública;
- (B) A recomendação visa à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa caiba ao Ministério Público promover, motivo pelo qual goza de coercibilidade;
- (C) A recomendação poderá ser expedida apenas mediante o encerramento dos atos de instrução do inquérito civil;
- (D) A recomendação pode ser expedida com o intuito de advertir o agente público acerca da violação de seu dever de probidade, hipótese em que a conveniência de sua utilização ficará sujeita à análise discricionária do Ministério Público;
- (E) O Ministério Público, ao expedir a recomendação, deverá fazê-lo fundamentadamente, fixando prazo razoável para adoção das providências cabíveis, mediante cominação de multa.

A: incorreta, pois a recomendação *não* é medida substitutiva nem da ação civil pública, nem do compromisso de ajustamento (art. 15, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); B: incorreta, pois a recomendação, como o próprio nome diz, não se trata de uma ordem, de uma decisão coercitiva, mas de uma recomendação; C: incorreta, pois a recomendação é expedida nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório (art. 15 da Resolução CNMP 23/2007); D: correta, pois a recomendação tem, também, por objetivo prevenir que agentes públicos cometam atos de improbidade; E: incorreta; de fato, a recomendação deve ser feita de forma fundamentada; porém, a recomendação não é uma ordem, não é coercitiva, não se falando em cominação de multa em caso de descumprimento da recomendação.

..D., oijraqeg

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Com referência ao instituto do inquérito civil público, assinale a opção correta.

- (A) O inquérito civil constitui procedimento de instauração obrigatória pelo MP, destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção, de forma a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública.

- (B) De acordo com a jurisprudência, é lícito negar ao advogado constituído o direito de ter acesso aos autos do inquérito civil, em especial aos elementos já documentados nos autos pertinentes ao investigado, desde que analisadas a natureza e a finalidade do acesso.
- (C) O inquérito civil, em que não há, em regra, a necessidade de se atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitui procedimento meramente informativo, que visa à investigação e à apuração de fatos.
- (D) Uma vez constatada a ocorrência de ilícitos penais, é vedado ao MP oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos.
- (E) De acordo com entendimento do STF, o *habeas corpus* é meio hábil para se questionar aspectos ligados ao inquérito civil público.

A: incorreta, pois a instauração de inquérito civil não é requisito para o ajuizamento de ação civil pública (art. 1º, parágrafo único, da Resolução CNMP 23/2007); caso o membro do Ministério Público já tenha elementos para ajuizar a ação civil pública, não será necessário instaurar um inquérito civil; **B:** incorreta, pois se aplica ao inquérito civil o princípio da publicidade dos atos, princípio que cede apenas quando a publicidade puder causar prejuízo às investigações, hipótese em que poderá ser decretado o sigilo, mediante a devida motivação; segundo o art. 7º, § 2º, V, da Resolução CNMP 23/2007, a publicidade importará, também, na concessão de vistas dos autos ao advogado regularmente constituído; **C:** correta, estando de acordo com o conceito e o regime jurídico do inquérito civil; **D:** incorreta, pois, assim como não é indispensável o inquérito civil para ajuizar uma ação civil pública, não é necessário o inquérito policial para o ajuizamento de uma ação penal; se o membro do Ministério Público já tiver os elementos para ajuizar uma ação penal, poderá fazê-lo, mesmo que esses elementos tenham sido coligidos num inquérito civil; **E:** incorreta, pois o inquérito civil, por ser um procedimento meramente informativo, não tem o condão de constranger a liberdade de locomoção de alguém.

..C., ojmdeqg

(Ministério Público/SP – 2011) Analise as seguintes afirmações a respeito do Inquérito Civil:

- I. aplica-se a publicidade dos atos praticados, com exceção dos casos em que haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá ser motivada;
- II. o membro do Ministério Público responsável pelo Inquérito poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, externando, desde logo, seu posicionamento quanto aos fatos em apuração;
- III. a publicidade inclui o direito de vista dos autos em Secretaria, mas não a extração de cópias, que poderá ser suprida por certidão a ser deferida mediante requerimento fundamentado do interessado;
- IV. a restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa jurídica que a motivou.

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
(B) I, II e III.
(C) I e IV.
(D) II, III e IV.
(E) III e IV.

I: correta (art. 7º, *caput*, da Resolução CNMP 23/2007); **II:** incorreta, pois o membro do MP poderá prestar tais informações, mas desde que não antecipe juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas; **III:** incorreta, pois há até regulamentação da extração de cópias do inquérito civil (art. 7º, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007); **IV:** correta (art. 7º, § 4º, da Resolução CNMP 23/2007).

..C., ojmdeqg

(Ministério Público/SP – 2011) Assinale a alternativa correta acerca do arquivamento do Inquérito Civil.

- (A) Encerradas as investigações com a propositura de ação civil pública, quando esta não abranger todos os fatos e pessoas mencionados na portaria inicial do inquérito civil, deverá ser promovido, em decisão fundamentada, o arquivamento em relação a eles perante o Conselho Superior do Ministério Público.
- (B) A designação de outro membro à vista da recusa de homologação de promoção de arquivamento ou de provimento de recurso contra o indeferimento de representação é ato exclusivo do Procurador Geral de Justiça, independentemente da decisão do Conselho Superior do Ministério Público.

- (C) Recebida representação e obtida a satisfação do interesse por ela veiculada, no prazo de 30 (trinta) dias, e não havendo outra providência a tomar, o órgão do Ministério Público que a recebeu está dispensado de promover seu arquivamento perante o Conselho Superior do Ministério Público.
- (D) Celebrado o compromisso de ajustamento, o presidente do inquérito civil adotará as providências para verificação de seu cumprimento, após o qual lançará nos autos promoção de arquivamento e os remeterá à análise do Conselho Superior do Ministério Público.
- (E) Celebrado e homologado o compromisso de ajustamento de conduta, em caráter excepcional, poderá ser celebrada a novação, nos termos da lei civil, caso em que o presidente do inquérito civil deverá motivá-la, sem, no entanto, promover novo arquivamento do inquérito civil, pois, como no ajuste homologado, não poderá ocorrer disponibilidade do interesse objeto do inquérito civil.

A: correta (art. 92 do Ato Normativo 484-CPJ/2006, do Ministério Público do Estado de São Paulo); **B:** incorreta, pois é por conta da decisão do Conselho Superior do Ministério Público, no sentido de aceitar o arquivamento, que o Procurador Geral de Justiça terá essa atribuição de designar outro membro do MP para ajuizamento da ação ou prosseguimento das investigações (art. 100, § 2º, do Ato Normativo 484-CPJ/2006, do Ministério Público do Estado de São Paulo); **C:** incorreta, pois o art. 17, § 2º, do Ato Normativo 484-CPJ/2006, do Ministério Público do Estado de São Paulo estabelece que o órgão do MP promoverá o arquivamento, sem que haja, no dispositivo, dispensa de sua submissão ao Conselho Superior do Ministério Público; **D:** incorreta, pois a eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação da promoção do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público (art. 83, § 4º, do Ato Normativo 484-CPJ/2006, do Ministério Público do Estado de São Paulo); **E:** incorreta, pois, em caso de novação, o presidente do inquérito civil deverá submetê-lo à aprovação pelo Conselho Superior do Ministério Público, na hipótese de compromisso de ajustamento preliminar, ou promover novo arquivamento do inquérito civil, na hipótese de compromisso de ajustamento definitivo (art. 89 do Ato Normativo 484-CPJ/2006, do Ministério Público do Estado de São Paulo).

..V., ojmdeqg

(Ministério Público/RJ – 2011) Sobre o Inquérito Civil, é correto afirmar:

- (A) trata-se de procedimento administrativo de caráter inquisitivo, cuja instauração é medida preparatória obrigatória para a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, em razão da necessidade de colheita de provas que fundamentem o juízo preliminar acerca da admissibilidade desta demanda;
- (B) trata-se de procedimento de titularidade exclusiva do Ministério Público, não podendo ser emprestadas as provas nele obtidas a outro Colegitimado, para que este possa ajuizar isoladamente a demanda coletiva;
- (C) são efeitos da instauração do inquérito civil: i) a interrupção da decadência, mas não da prescrição; ii) a possibilidade de expedição de requisições e notificações, estando restrita à ordem judicial a condução coercitiva em caso de não comparecimento; iii) responsabilização do Promotor de Justiça pelo uso deste procedimento mediante má-fé, abuso de poder ou fraude;
- (D) não há sigilo oponível ao Ministério Público, sendo possível a requisição de informações financeiras e dados bancários, em sede de inquérito civil e independentemente de autorização judicial, de contas de pessoas jurídicas de direito público e acerca da movimentação de verbas públicas;
- (E) embora inquisitivo, o inquérito civil não é secreto, devendo ser dada ciência da instauração ao investigado e dispensada sua oportunidade de ter vista e manifestar-se acerca de todas as provas produzidas, sempre que a investigação possa produzir, ainda que reflexamente, danos à sua imagem ou *status*.

A: incorreta, pois o inquérito civil não é indispensável à propositura de ação civil pública. Como estabelece o art. 1º da Resolução 23/2007 do CNMP, o inquérito civil tem natureza unilateral e facultativa; **B:** incorreta, pois nada impede que outro legitimado se valha das provas obtidas pelo MP, em inquérito civil, para a propositura da ação coletiva, ainda que o MP tenha promovido o arquivamento do procedimento investigatório; **C:** incorreta, pois o MP, por força do art. 26, I, “a”, da Lei 8.625/1993, pode, no exercício de suas funções, expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar; **D:** correta, pois, conforme a LC 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, em seu art. 8º, § 2º *nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido*. No caso de informações financeiras e dados bancários, pode haver sigilo. Porém, não quando se trata de dinheiro público. Felipe Martins de Azevedo (*O poder investigatório do Ministério Público e seus limites na tutela da probidade administrativa*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 154) bem explica a questão: “Apesar de normas previstas no art. 129, inc. VI, da Constituição da República, no art. 8º, § 2º, da LC 75/1993, e nos arts. 26, § 2º, e 80, ambos da Lei 8.625/1993, autorizarem o Ministério Público a realizar a requisição direta de dados, informações e documentos protegidos por sigilo legal, o que é aceito por vários doutrinadores, a jurisprudência atualmente dominante não admite a possibilidade de o Ministério Público ter acesso direto aos dados

referentes às movimentações bancárias dos investigados, ressaltadas aquelas oriundas de verbas públicas"; **E**: incorreta. Pode ser decretado o sigilo no bojo da investigação. A concessão de vistas dos autos deve ocorrer no caso de requerimento fundamentado do interessado ou de seu procurador legalmente constituído e por deferimento total ou parcial do presidente do inquérito civil (art. 7º, § 2º, V, da Resolução 23/2007 do CNMP).

..D., 01m9e9g

(Ministério Público/RJ – 2011) A recomendação expedida pelo Ministério Público:

- (A) tem caráter vinculativo, na medida em que impõe a adequação da prestação de um serviço de relevância pública, podendo ser expedida para órgãos públicos e empresas privadas;
- (B) tem caráter vinculativo, uma vez que é exarada por órgão que tem legitimação para o ajuizamento das ações coletivas e da persecução penal, podendo ser destinada apenas para órgãos públicos;
- (C) não tem caráter vinculativo, pois sua finalidade é apenas notificar o infrator de que ele está sob investigação, como forma de garantia de seus direitos fundamentais, podendo ser destinada para pessoas físicas e jurídicas;
- (D) tem eficácia apenas admonitória, em razão de sua natureza extrajudicial, podendo ser destinada apenas para órgãos públicos encarregados da regulação ou prestação de serviços de relevância pública;
- (E) tem eficácia apenas admonitória, podendo ser destinada para pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, cujas condutas que estejam em desconformidade com a recomendação serão, após o seu recebimento, considera das dolosas.

A: incorreta, pois não há caráter vinculativo; **B**: incorreta, pois, como dito, não há caráter vinculativo; **C**: incorreta, pois sua finalidade não é apenas a de notificar o infrator, mas visa à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover (LC 75/1993, art. 6º, inciso XX, Lei 8.625/1993, art. 27, parágrafo único, IV, e art. 15 da Resolução 23 do CNMP); **D**: incorreta, pois a recomendação não se destina apenas a órgãos públicos. Nos termos da Lei 8.625/1993, art. 27, a recomendação pode ser dirigida aos poderes estaduais ou municipais; aos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; aos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal; às entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância pública; **E**: correta, pois, como mencionado no item anterior, a recomendação pode ser dirigida a diversas pessoas.

..D., 01m9e9g

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) Sobre o inquérito civil público, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) É da competência exclusiva do Ministério Público promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
- (B) É possível ao Ministério Público ajuizar ação civil pública sem inquérito civil prévio, já que a instauração deste não é obrigatória.
- (C) Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
- (D) Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos pelo membro do *Parquet*, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.
- (E) A promoção de arquivamento do inquérito civil será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

A: correta (art. 129, III, da CF); **B**: correta (art. 1º, parágrafo único da Resolução CNMP 23/2007); **C**: correta (art. 9º, *caput*, da Lei 7.347/1985; art. 10 da Resolução CNMP 23/2007); **D**: incorreta, devendo ser assinalada; está incorreta, pois essa remessa se dará no prazo de 3 (três) dias (art. 9º, § 1º, da Lei 7.347/1985; art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007) **E**: correta (art. 9º, §§ 3º e 4º, da Lei 7.347/1985).

..D., 01m9e9g

6. AÇÃO, PROCEDIMENTO, TUTELA ANTECIPADA, MULTA, SENTENÇA, COISA JULGADA, RECURSOS, CUSTAS E QUESTÕES MISTAS

(Ministério Público/BA – 2010) Em relação a Ação Civil Pública (ACP), identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. Na ACP para defesa dos direitos difusos, a sentença fará coisa julgada *erga omnes*, sendo restrita sua abrangência, entretanto, aos limites do órgão prolator da sentença ou da liminar.
- II. A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ACPs em matéria ambiental, sempre que se configurar hipossuficiência econômica do grupo lesado ou ameaçado. Nestes casos o Ministério Público poderá ingressar como litisconsorte ativo ulterior ou atuar como *custus juris*.

III. Na ACP, a conversão da prestação de fazer ou não fazer em indenização pecuniária somente se dará se por ela optar o Ministério Público, ou se impossível a tutela específica ou medida compensatória equivalente.

IV. A decretação incidental de inconstitucionalidade de lei em ACPs é obrigatória quando a lei determinar práticas em desconformidade com a Constituição, pois não é correto, do ponto de vista técnico, deixar de observar a existência de lei presumidamente válida, até a decretação de sua inconstitucionalidade.

V. Na ACP proposta pelo Ministério Público, é necessária a intervenção de outro representante da instituição, como fiscal da lei.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) V V V V V V.
- (B) F F F V V V.
- (C) F V F V F V.
- (D) V V F V F V.
- (E) V F F F V V.

I: verdadeira (art. 16 da Lei 7.347/1985); porém, o STJ está relativizando essa regra, conforme se depreende do seguinte precedente: “Direito processual. Recurso representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC). Direitos metaindividuais. Ação civil pública. Apadeco x Banestado. Expurgos inflacionários. Execução/liquidação individual. Foro competente. Alcance objetivo e subjetivo dos efeitos da sentença coletiva. Limitação territorial. Impropriedade. Revisão jurisprudencial. Limitação aos associados. Inviabilidade. Ofensa à coisa julgada. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, *caput*, da Lei 9.494/1997. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011, *DJe* 12.12.2011); **II**: verdadeira, não havendo dúvida acerca da legitimidade da defensoria pública para ingressar com ação civil pública, sendo certo que, havendo interesse social envolvido, o MP pode, sim, atuar como assistente litisconsorcial ulterior; **III**: falsa, segundo o gabarito oficial; não concordamos com esse gabarito, pois a afirmativa está de acordo com o disposto no art. 84, *caput* e § 1º, do CDC, aplicável às ações civis públicas em geral, por força do art. 21 da Lei 7.347/1985 **D**: verdadeira, mas essa declaração só pode ser feita em caráter incidental, sob pena de a ação civil pública, cuja sentença de procedência tem efeito *erga omnes*, fazer, indevidamente, as vezes de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade; **E**: falsa, pois, se o MP é o autor da ação, é desnecessária a presença do próprio MP como fiscal da lei na mesma ação.

..D., 01m9e9g

(Ministério Público/SC – 2010) Julgue os seguintes itens.

- I. Está ainda em vigor a Súmula 183, do STJ, que determina competir aos juízes estaduais, nas comarcas que não sejam sede de vara da justiça federal, processar e julgar ação civil pública, quando a União figure no processo.
 - II. A transação, prevista no § 6º do art. 5º da Lei 7.347/1985, autoriza aos legitimados ativos para propor a ação civil pública disporem do objeto do interesse difuso violado, em virtude de sua natureza.
 - III. As multas cominatórias em ações civis públicas podem ser impostas pelo juiz tanto *in initio litis* (em liminar) ou em tutela antecipada, bem como na sentença, independentemente do requerimento do autor. Contudo, elas só serão exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença que declare procedente a demanda e a partir do dia em que for fixado na sentença, quando estabelecidas nas duas últimas hipóteses.
 - IV. O comerciante que pagar ao prejudicado reparação de dano causado por defeito no produto por ele comercializado, motivado por acondicionamento inapropriado pelo produtor, pode mover ação de regresso contra aquele que deu causa ao evento danoso, em processo autônomo ou prosseguir nos mesmos autos da demanda que acolheu a ação, sendo permitida a denunciação à lide.
 - V. Para a defesa de interesses transindividuais os colegitimados podem ajuizar ações civis públicas condenatórias, cautelares, executivas de títulos extrajudiciais, declaratórias, constitutivas e mandamentais.
- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas III e V estão corretas.
(E) Todas as assertivas estão corretas.

I: incorreta, pois essa súmula foi cancelada, no julgamento dos Embargos de Declaração no CCComp 27.676/BA, em 08.11.2000; **II**: incorreta, pois não é possível dispor de inte-

resses indisponíveis; num compromisso de ajustamento só é possível ajustar condutas e tratar da reparação do dano; **III**: correta (arts. 11 e 12, § 2º, da Lei 7.347/1985); **IV**: incorreta, pois não é admitida a denunciação da lide (art. 88 do CDC); **V**: correta, pois, para a defesa dos interesses protegidos pelo CDC, que abrange os interesses coletivos em geral, “são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela” (art. 83 do CDC).

„C. oijueqeg

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta no que concerne aos ônus da sucumbência no processo coletivo.

- (A) A responsabilidade por litigância de má-fé incide apenas sobre a associação autora e alcança, solidariamente, os diretores responsáveis pela propositura da ação civil pública.
- (B) O MP está imune ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso de comprovada má-fé, apenas o membro que ajuizou a ação responde direta e pessoalmente pela condenação em perdas e danos.
- (C) Na ação civil pública, no que concerne às associações civis, diversamente do regime da ação popular constitucional, não há dispensa de custas e adiantamento das despesas processuais.
- (D) A condenação por comprovada litigância de má-fé da associação autora, independentemente do resultado do processo, consiste no pagamento de honorários de advogado e o décuplo das custas, além das custas judiciais e demais despesas processuais.
- (E) Segundo orientação consolidada na jurisprudência do STJ e do STF, não cabe a condenação em honorários de advogado em ação civil pública proposta pelo MP julgada procedente.

A: incorreta, pois na ação popular, que também é uma ação coletiva, o cidadão também responde especialmente por litigância de má-fé; no mais, a responsabilidade geral por litigância de má-fé pode ser imputada ao réu e até a outros legitimados ativos, como a Fazenda Pública; **B**: incorreta, pois o agente público não responde diretamente pelos danos causados no exercício de função pública, devendo a ação ser promovida unicamente em face do Estado; **C**: incorreta (art. 18 da Lei 7.347/1985); **D**: incorreta, pois nos estritos termos da lei são devidos apenas honorários advocatícios, décuplo da custas e perdas e danos, não cabendo condenação de mais uma unidade de custas judiciais e demais despesas processuais; **E**: correta (“*Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública*” – EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009 – g.n.).

„C. oijueqeg

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) A propósito da efetividade da tutela jurídica processual coletiva, assinale a opção correta.

- (A) São aplicáveis ao regime do CDC as normas que disciplinam o mandado de segurança coletivo, na hipótese de ofensa a direito líquido e certo, individual, coletivo ou difuso, em face de atos ilegais ou abusivos de pessoas físicas ou jurídicas.
- (B) Na defesa de direitos difusos, admite-se ação ordinária preventiva de natureza mandamental, objetivando tutela inibitória, de modo a compelir o poder público a impedir, em todo o território nacional, o uso ou o consumo de produto nocivo ou perigoso à saúde pública.
- (C) Na sistemática brasileira de defesa do consumidor, é possível o controle abstrato preventivo de cláusulas contratuais gerais por grupos de pessoas ligadas pela mesma relação jurídica base.
- (D) No processo coletivo, é permitida a ampliação do objeto litigioso da ação, mediante formulação de demandas de caráter pessoal e individualizadas de interessados, como litisconsortes necessários do autor coletivo.
- (E) Na ação ajuizada contra a fazenda pública, em qualquer hipótese, são vedadas a antecipação de tutela e medidas cautelares satisfativas, bem como execução provisória da sentença.

A: incorreta, pois o CDC contém disciplinamento específico sobre a questão; **B**: correta, valendo salientar que o pedido de provimento jurisdicional *mandamental* é cabível diante do disposto no art. 83 do CDC (“Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”); **C**: incorreta, pois um simples “grupo de pessoas” não tem legitimidade para ingressar com ação civil pública (art. 82 do CDC); **D**: incorreta, pois não é possível a reunião, para julgamento conjunto, de ações coletivas e individuais, tendo em vista que cada qual tem um regime jurídico processual próprio; **E**: incorreta, pois a antecipação da tutela é cabível, desde que nos limites do art. 1º da Lei 9.494/1997 c/c art. 1º da Lei 8.437/1992.

„B. oijueqeg

(Ministério Público/GO – 2010) Sobre liminares em ações civis públicas ou coletivas podemos afirmar:

- I. Poderá o juiz conceder liminar, mas após justificação prévia, observando o disposto nas leis 8.437/1992 e 9.494/1997. O efeito suspensivo se pleiteado no recurso de agravo, nas ações civis públicas ou coletivas, não é automático, dependerá de o juiz conferi-lo ou não, caso a caso.

- II. Existe vedação legal para a concessão de liminares em ações civis públicas ou coletivas, nas mesmas hipóteses em que a lei também as proíbe em mandados de segurança (Leis 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009).
- III. Liminar sem a prévia justificação somente poderá ser deferida quando versar sobre interesses individuais homogêneos.
- IV. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado o descumprimento.

- (A) Todas alternativas são verdadeiras.
- (B) Apenas uma alternativa é verdadeira.
- (C) Apenas uma alternativa é falsa.
- (D) Todas as alternativas são falsas.

I: incorreta, pois a liminar será concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, e não após a *justificação prévia* (art. 2º da Lei 8.437/1992). Aliás, o art. 12 da LACP estabelece que *poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia*. A segunda parte da assertiva está correta, à luz do art. 14 da LACP. Não há efeito suspensivo automático em ACP; **II**: incorreta, pois a vedação à concessão de liminares *não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública* (art. 1º, § 2º, da Lei 8.437/1992); **III**: incorreta, pois há o poder geral de cautela do juiz em ações que tenham por objeto a tutela de direitos difusos ou coletivos (art. 12 da LACP); **IV**: correta, se considerada a literalidade do art. 12, § 2º, da LACP. Porém, a própria vigência do mencionado dispositivo legal é questionada pela doutrina. Vide Marcos Destefenni. **Manual de processo civil coletivo e individual**. São Paulo: Saraiva, 2012.

„B. oijueqeg

(Ministério Público/MG – 2011) É lícito ao julgador, diante de cada caso concreto, aferir qual é o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Tratando-se da possibilidade de retorno da desídia do ente estatal frente a uma decisão judicial emitida, podendo resultar em grave lesão à sociedade por falta de assistência médica, a fixação de multa cominatória é medida que se impõe.

- I. É facultado ao juiz determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.
- II. É defeso ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
- III. É lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente com imposição de multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.
- IV. É defeso ao juiz, ao impor multa diária ao réu, fixar prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Estão **INCORRETAS** as alternativas:

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.

I: correta, pois assim estabelece o art. 84 do CDC; **II**: incorreta, pois contraria o § 1º do art. 537 do Novo CPC e a própria natureza da *astreinte*, que é essencialmente modificável (cláusula *rebus sic stantibus*); **III**: correta, nos termos do art. 84, § 3º, do CDC; **IV**: incorreta, pois é permitido ao juiz impor multa diária ao réu e fixar prazo razoável para o cumprimento do preceito (art. 84, § 4º, do CDC).

„C. oijueqeg

(Ministério Público/MG – 2011) No que tange à coisa julgada, nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, pode-se afirmar que

- I. os efeitos da coisa julgada *erga omnes* e *ultra partes* prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
- II. na hipótese de efeito *erga omnes* da coisa julgada em ação de interesses ou direitos individuais homogêneos, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.
- III. a sentença civil nas ações coletivas de interesses difusos fará coisa julgada *erga omnes*, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Havendo condenação em dinheiro, essa prejudicará as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista no Código de Defesa do Consumidor.
- IV. os efeitos da coisa julgada *erga omnes* ou *ultra partes* beneficiarão os autores das ações individuais, se requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Apenas está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) III.
- (B) II e IV.

- I:** incorreta, pois os eleitos da coisa julgada *não* prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe (art. 103, § 1º, do CDC); **II:** correta, pois é o que determina o art. 103, § 2º, do CDC; **III:** incorreta. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.243.887/PR (*DJe* 12.12.2011), decidiu rever a orientação jurisprudencial que aceita a imposição de limites territoriais à coisa julgada. No caso de condenação em dinheiro, o valor reverterá ao Fundo. Além disso, não prejudicará as ações individuais; **IV:** correta, pois é o que estabelece o art. 104 do CDC.

(Ministério Público/MG – 2011 – adaptada) A exemplo do que ocorre com a ação popular, o mandado de segurança, a ação civil pública e o rito descrito no Código de Defesa do Consumidor, foi instituída a isenção das custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo em face de comprovada má-fé. Em caso de condenação por litigância de má-fé, afirma-se:

- São **CORRETAS** as alternativas:

- I:** correta, nos termos do art. 17 da LACP; **II:** correta, pois assim dispõe o art. 17 da LACP; **III:** correta, pois a assertiva está, em sua literalidade, conforme o disposto no art. 81, § 1º, do Novo CPC; **IV:** correta, pois assim dispõe o art. 87 do CDC e o art. 18 da LACP; **V:** correta, nos termos do art. 81, § 3º, do Novo CPC.

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. A DP ajuizou ACP, visando à proteção de interesse difuso de certa comunidade, não que se refere ao tombamento de determinados imóveis do centro histórico considerados de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, tendo João ajuizado, em momento anterior, ação individual para tentar proteger o seu imóvel em especial. Nessa situação, João se beneficiará necessariamente dos efeitos subjetivos da coisa julgada na ACP, ainda que a sua ação individual seja julgada improcedente por outro juiz.

1: errada, pois João não se beneficiará dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva se propôs ação individual, julgada improcedente, e, ciente da ação coletiva, não pediu a suspensão de sua ação individual no prazo de 30 dias a partir da ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva (art. 104 do CDC).

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Suponha que a DP ajuíze ACP para proteger os direitos de portadores de deficiência física, e que o juiz de primeiro grau julgue improcedente o pedido. Nesse caso, a sentença fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

1: correta (art. 4.º, § 1.º, da Lei 7.853/1989).

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) A inversão do ônus da prova, conforme a lei que rege a ACP, pode ser feita a critério do juiz.

1: errada, não havendo norma nesse sentido; deve-se aplicar o disposto no art. 6.º, VIII, do CDC, que impõe critério para que o juiz determine a inversão do ônus da prova.

7. EXECUÇÃO

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Acerca da sentença e da execução nas ações coletivas, assinale a opção correta.

- (A) Julgada procedente a demanda coletiva, a condenação será certa, fixando a obrigação de indenizar do réu, o ressarcimento dos danos causados e dos prejuízos das vítimas.

- (B) Em procedimento de liquidação da sentença coletiva, as vítimas e os sucessores devem demonstrar, em amplo contraditório e cognição exauriente, a existência do dano pessoal e o nexo de causalidade com o dano global, bem como a sua quantificação.
- (C) O MP não tem legitimidade para promover a execução coletiva da sentença condenatória proferida em ação civil pública, na qualidade de representante das vítimas, quando as indenizações já estiverem determinadas em liquidação.
- (D) Havendo concurso de crédito decorrente de indenização cumulativa pelos danos provocados e o ressarcimento pelos prejuízos pessoalmente sofridos, tem preferência a reparação coletiva em confronto com a individual.
- (E) Os legitimados concorrentes à ação coletiva, após o decurso do prazo legal sem que haja habilitação dos prejudicados, podem promover a liquidação das indenizações pessoais, por amostragem, cujas certidões constituirão título hábil a embasar a execução coletiva.

A: incorreta, pois cabe condenação genérica, fixando apenas o dever de indenizar, quando se tratar de interesse individual homogêneo (art. 95 do CDC); **B:** correta, pois, como a condenação na demanda coletiva é genérica, fixando apenas a responsabilidade pela indenização, cada vítima deve promover a liquidação individual da sentença (art. 97 do CDC), demonstrando o dano pessoal, o nexo de causalidade com o dano global e a quantificação dos danos suportados; **C:** incorreta (art. 98 do CDC); **D:** incorreta (art. 99 do CDC); **E:** incorreta, pois, nesse caso, o legitimado para a ação coletiva promoverá liquidação em juízo, objetivando quantificar os danos o mais próximo da realidade, prosseguindo-se, nos mesmos autos, com a execução coletiva.

(Ministério Público/PB – 2010) Avalie as proposições seguintes e assinale a alternativa correta:

- I. Produto de indenização do fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública jamais se presta à reparação de lesões individuais diferenciadas.
- II. O Ministério Público promoverá a liquidação da sentença oriunda de ação civil pública ajuizada por associação civil que tenha abandonado ou desistido da liquidação ou da execução, desde que o objeto da ação não seja relacionado a direito individual homogêneo.
- III. Na instrução do inquérito civil público não cabe, em qualquer hipótese, quebra de sigilo de dados telefônicos, porque constitui grave violência ao direito de privacidade e, por conseguinte, prova ilícita.

- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas I é verdadeira.
(C) Apenas II é verdadeira.
(D) Apenas I e III são verdadeiras.
(E) I, II e III são verdadeiras.

I: correta, pois o Fundo previsto no art. 13 da LACP é destinado à reparação dos interesses difusos; II: incorreta, pois a liquidação, no caso, só pode versar sobre direitos individuais homogêneos; III: incorreta, pois a possibilidade de quebra de sigilo decorre dos poderes instrutórios atribuídos ao MP pelo art. 26 da Lei 8.625/1993. Se for o caso, o membro do MP pode requerer a quebra de sigilo perante o Poder Judiciário para que a prova produzida seja encarada no inquérito civil.

(Ministério Público/RJ – 2011) Em matéria de execução, é INCORRETO afirmar que:

- (A) salvo nos casos dos titulares de direitos individuais homogêneos, a liquidação coletiva pode ser buscada em uma fase específica do mesmo processo;
- (B) na "indenização fluida" (*fluid recovery*), há hipótese de legitimação extraordinária subsidiária para a liquidação coletiva, cujo produto da execução se destinará a um fundo;
- (C) as execuções coletivas cingem-se aos títulos judiciais, prevalecendo a reserva de jurisdição em virtude do interesse social subjacente à tutela coletiva;
- (D) para a cumulação de demandas executivas, é necessária a identidade de partes, mas a unidade de título executivo não assegura a cumulação das demandas dele decorrentes;
- (E) prevê o Estatuto do Idoso que a multa coercitiva só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

A: correta, pois a ação de liquidação só é necessária no caso da tutela de direitos individuais homogêneos. Nos demais casos, procede-se ao cumprimento de sentença; **B:** correta, pois o legitimado à liquidação, no caso, não é titular do direito à indenização. Além disso, a liquidação subsidiária só é possível depois de decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano (art. 100 do CDC); **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois é possível a execução do Compromisso de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial; **D:** correta art. 780 do Novo CPC. Do mesmo título podem constar legitimados passivos diversos, como o devedor, o responsável, o sócio e outros; **E:** correta, pois é o que prevê o art. 83, 3º, do Estatuto do Idoso.

Estes Capítulos On-line são partes integrantes do livro COMO PASSAR EM CONCURSOS JURÍDICOS – QUESTÕES COMENTADAS – 7ª edição da Editora Foco. Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Quanto à coisa julgada, à liquidação e à execução de sentença em ações coletivas, marque a alternativa correta:

- (A) Na condenação por danos a interesses coletivos em sentido estrito, eventuais vítimas não podem promover a liquidação individual da sentença.
- (B) Se a associação autora não promover o cumprimento da sentença em sessenta dias, a Defensoria Pública não terá legitimidade para fazê-lo, cabendo apenas ao Ministério Público suprir a omissão.
- (C) Apesar das críticas quase unânimes da doutrina, o STJ e o STF aceitam a aplicação do dispositivo legal que restringiu a coisa julgada coletiva aos limites da competência territorial do juiz prolator da decisão.
- (D) Não haverá coisa julgada material na ação coletiva que verse sobre interesses individuais homogêneos, caso venha a ser julgada improcedente por qualquer motivo, inclusive para os lesados individuais que intervieram na ação coletiva.
- (E) Haverá coisa julgada material na ação coletiva que verse sobre interesses difusos, se a improcedência for por falta de provas.

A: incorreta, em virtude do disposto no art. 103, § 3.º, do CDC, que não restringe os interesses das vítimas às ações que tratam da defesa de interesses individuais homogêneos; **B:** incorreta (art. 15 da Lei 7.347/1985); **C:** correta, valendo salientar que o STJ tem tomado algumas decisões que levam à conclusão de que poderá rever essa posição; **D:** incorreta, pois há coisa julgada material quando se tem improcedência que não seja por falta de provas; porém, essa coisa julgada não prejudica lesados individuais que não tiverem intervindo na ação coletiva, podendo estes propor ação a título individual (art. 103, § 2.º, do CDC); **E:** incorreta, pois não há coisa julgada material na improcedência por falta de provas (art. 16 da Lei 7.347/1985).

„C„, 0111111111

8. AÇÃO POPULAR E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

(Ministério Público/MG – 2010.1) Em relação à ação popular, prevista na Lei Federal 4.717/1965, pode-se afirmar

- I. Consideram-se patrimônio público os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
- II. São anuláveis os atos lesivos ao patrimônio público nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvios de finalidade.
- III. A ação será proposta contra as pessoas públicas e privadas e as entidades indicadas no item I, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários do mesmo, exceto se não houver beneficiário direto do ato lesivo ou se for ele indeterminado ou desconhecido.
- IV. Caberá ao Ministério Público, ao oficiar obrigatoriamente no feito, se entender da legalidade, moralidade e/ou da eficiência da ação impugnada, ou mesmo dos seus eventuais benefícios à população, assumir a defesa do ato impugnado.
- V. A pessoa jurídica do direito público, cujo ato seja objeto de impugnação, deve defender o ato impugnado, sob pena de omissão do seu representante, exigência que não se aplica à pessoa jurídica de direito privado na mesma situação.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II e III estão corretas.
- (B) II, III e IV estão corretas.
- (C) I e III estão corretas.
- (D) II e III estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: correta (art. 1.º, *caput* e § 1.º, da Lei 4.717/1965); **II:** incorreta, pois tais atos são nulos (art. 2.º, *caput*, da Lei 4.717/1965); **III:** correta (art. 6.º da Lei 4.717/1965); **IV:** incorreta, pois o Ministério Público sempre acompanhará a ação popular; cabe ao MP apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou

dos seus autores (art. 6.º, § 4.º, da Lei 4.717/1965); **V:** incorreta, pois a pessoa jurídica de direito público tem três opções, quais sejam, contestar a demanda, ingressar como assistente litisconsorcial do autor da ação ou abster-se de participar do processo (art. 6.º, § 3.º, da Lei 4.717/1965).

„C„, 0111111111

(Ministério Público/MG – 2010 – FUNDEP) O cidadão “A” propôs ação popular contra o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores do Município “B”, visando a anular a resolução e os decretos da Câmara Municipal que elevaram indevidamente os subsídios desses agentes políticos, bem como a condená-los a reparar o prejuízo causado ao patrimônio público. Também figurou como réu o assessor jurídico da Câmara Municipal que emitiu o parecer no qual se alicerçaram os referidos atos normativos. Esse cúmulo subjetivo no polo passivo da ação configura

- (A) litisconsórcio facultativo unitário.
- (B) litisconsórcio facultativo simples.
- (C) litisconsórcio necessário simples.
- (D) litisconsórcio necessário unitário.

Trata-se de litisconsórcio necessário, pois a ação popular deve ser proposta, necessariamente, em face de todos os envolvidos (art. 6.º da Lei 4.717/1965). Porém, como a decisão não precisa, necessariamente, ser igual para todos os réus, o litisconsórcio necessário é *simples*, e não *unitário*.

„C„, 0111111111

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Com referência à ação popular e às ações coletivas, assinale a opção correta.

- (A) Na ordem constitucional vigente, as ações de tutela coletiva podem ensejar ao Poder Judiciário determinar, em situações excepcionais de políticas públicas definidas na CF, a sua implementação pelos órgãos estatais inadimplentes, observados os parâmetros de possibilidade no mundo fático.
- (B) Na inércia dos legitimados concorrentes à propositura da ação civil pública, a ação popular constitui sucedâneo à tutela de direitos difusos do consumidor.
- (C) O MP possui legitimidade para promover a execução de decisão condenatória em ação popular, proferida em segundo grau de jurisdição, apenas na condição de autor da ação popular, ainda que pendente a análise de recurso extraordinário ou especial.
- (D) Devido à relação de complementariedade entre a Lei da Ação Popular e as normas da Lei da Ação Civil Pública, em se tratando de indenização imposta em ação popular por dano ao patrimônio público, o valor da condenação deve reverter para fundo de direitos difusos, destinado à reconstituição dos bens lesados.
- (E) No caso de ação popular ajuizada pelo cidadão e ação de improbidade administrativa proposta pelo MP, com o escopo de proteção ao patrimônio público e com a mesma causa de pedir, o efeito da litispendência, ainda que parcial, determina a extinção da primeira, por possuir a segunda objeto mais amplo.

A: correta, servindo de exemplo as ações civis públicas com vistas a obrigar os Estados a oferecer vagas em escolas públicas aos interessados; **B:** incorreta, pois o ato lesivo a direito do consumidor não está previsto no art. 5.º, LXXIII, da CF, como hipótese de cabimento de ação popular; **C:** incorreta, pois “decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave” (art. 16 da Lei 4.717/1965); **D:** incorreta, pois a condenação reverterá para o Erário Público lesado, e não ao fundo mencionado; **E:** incorreta, pois não há tripla identidade no caso (partes, causa de pedir e pedido), necessária para a configuração da litispendência (que determina a extinção da segunda demanda), pois os pedidos não são inteiramente coincidentes; assim, o caso é de conexão ou, possivelmente, continência, o que determina a reunião das ações para julgamento conjunto.

„A„, 0111111111

(Ministério Público/MG – 2011) A fim de garantir o resultado útil do processo coletivo, tem-se a aplicabilidade da indisponibilidade de bens. Ela não conduz à perda da posse, não retira os direitos de usar e usufruir de seu proprietário. Apenas impede o exercício do direito de dispor desses bens. Nestes termos, tem-se que:

- I. O juiz poderá determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação, inclusive ordenar depósito de bens.
- II. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
- III. A indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o pagamento integral da multa, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
- IV. Desde que provada a prática de ato lesivo ao meio ambiente, justificável a concessão do Magistrado singular de medida tutelar de indisponibilidade de tantos bens quanto necessário à reparação do dano.

Estão **INCORRETOS** os itens:

- (A) I, II e IV.
- (B) III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.

I: correta, pois se trata do poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do Novo CPC; II: correta, pois é o que estabelece o art. 7º da Lei 8.429/1992; III: incorreta, pois a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o *integral ressarcimento do dano* (e não o pagamento integral da multa), considerando-se a literalidade do parágrafo único do art. 7º da Lei 8.429/1992. Também pode recair sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito; IV: incorreta, pois a indisponibilidade de bens, nos termos do art. 854 do Novo CPC, tem por fim possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

..B., 0111111111

(Ministério Público/MG – 2011) Sob o enfoque das Ações Popular e de Improbidade, afirma-se:

- I. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A ação de improbidade, diferente disso, visa apenas à aplicação de sanções.
- II. A ação de improbidade administrativa poderá ser proposta mesmo já havendo sentença de procedência transitada em julgado em ação popular que anulou ato lesivo e determinou o ressarcimento do dano ao patrimônio público. Isso porque deve ser buscada a aplicação de sanções, observado o prazo decadencial.
- III. Assim como na ação popular, na ação que visa apurar ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.
- IV. A ação popular prescreve em 5 (cinco) anos, assim como a ação de improbidade destinada a levar a efeitos as sanções. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa são: ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Estão **INCORRETOS** os itens:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e IV.

I: correta, de acordo com o gabarito oficial. A primeira parte da assertiva, no que se refere à ação popular, é correta. Com relação à segunda parte, a questão suscita discussões. Afinal, a ação de improbidade, sendo uma espécie de ação civil pública, é compatível com a cumulação de pedidos (art. 83 do CDC), conforme entende o STJ (REsp 757.595/MG): “É cabível a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. Também mostra-se lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, porque sustentada nas disposições da Lei 8.429/1992. A cumulação de pedidos em ação civil pública calçada na Lei de Improbidade é adotada no ordenamento jurídico, nos termos assentados por esta Corte, *verbis*: 1. O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil pública que vise aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A ação civil pública é meio processual adequado para buscar a responsabilização do agente público nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, sendo também possível a cumulação de pedidos”. A possibilidade de cumulação é interessante para, por exemplo, pedir a invalidação de um ato administrativo; II: incorreta, pois o prazo para a propositura da ação de improbidade é prescricional e não decadencial. Afinal, a pretensão na ação de improbidade é condenatória; III: incorreta, conforme o gabarito oficial. Todavia, a assertiva corresponde ao que estabelece a LAP (art. 6º, § 3º) e à LIA (art. 17, § 3º); IV: correta, conforme o gabarito oficial. Porém, há uma observação importante: a prescrição, em ação de improbidade, nem sempre ocorre no prazo de cinco anos. Afinal, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, o prazo prescricional pode ser diferente (*vide* art. 23 da Lei 8.429/1992).

..C., 0111111111

(Ministério Público/RJ – 2011) Durante as investigações em sede de inquérito civil, restam comprovadas irregularidades na aplicação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por parte do Prefeito Municipal. Analise, diante de tal situação, as providências cogitadas pelo Promotor de Justiça em atuação nesse caso:

- I. ajuizar Ação de Improbidade Administrativa, ainda que seja para veiculação de pedido isolado de condenação no ressarcimento ao erário, diante de sua natureza de ação civil pública, instrumento processual apto para o ressarcimento de danos oriundos da má gestão de verbas públicas;

- II. verificados indícios de irregularidades, remeter, desde logo, os autos do inquérito civil para o Ministério Público Federal, com declínio de atribuição, diante da existência de verbas federais depositadas no FUNDEB pela União, o que deslocaria a competência para julgamento da futura ação de improbidade administrativa para a Justiça Federal;
- III. remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, diante do foro privilegiado que ostenta Prefeito Municipal perante o Tribunal de Justiça, de acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro;
- IV. ajuizar a Ação de Improbidade Administrativa, se caracterizada a tipicidade formal e material do ato praticado, podendo ser cumulados pelo Ministério Público os seguintes pedidos de condenação: nas sanções punitivas previstas na Lei 8.429/1992, na obrigação de fazer consistente em regularizar a aplicação dos recursos do FUNDEB, e no ressarcimento de danos, eventualmente, provocados ao erário.

Está(ão) correta(s) somente a(s) seguinte(s) providência(s):

- (A) I;
- (B) I e IV;
- (C) II e III;
- (D) II e IV;
- (E) IV.

I: incorreta, pois a ação, no caso, não é de improbidade administrativa propriamente dita, mas sim ação e ressarcimento ao erário, que não tem rito especial. *Vide* Marcos Destefenni. **Manual do processo civil individual e coletivo**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, no prelo; II: incorreta, pois o STF, sobre a questão, reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal para apurar eventual ocorrência de ilícito penal e a do Ministério Público do Estado para investigar hipóteses de improbidade administrativa (ação de responsabilidade civil) (ACO 1.206/SP); III: incorreta, pois não há foro privilegiado, no caso de prefeito municipal, para a ação de improbidade administrativa, conforme tem decidido o STJ. O informativo 405 do STJ relatou julgamento da Segunda Turma, sobre a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a Prefeito Municipal, consignando que o STF afastou a aplicação da LIA a Ministro de Estado em julgamento de efeito *inter pars*, “mas lá também ficou claro que apenas as poucas autoridades com foro de prerrogativa de função para o processo e julgamento por crime de responsabilidade, elencadas na Carta Magna (arts. 52, I e II; 96, III; 102, I, c; 105, I, a, e 108, I, a, todos da CF/1988), não estão sujeitas a julgamento também na Justiça cível comum pela prática da improbidade administrativa”; IV: correta, pelas razões já expostas e pela atribuição do Promotor de Justiça para propor a ação de improbidade administrativa.

..E., 0111111111

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) O chefe do Executivo de determinado município promulgou lei que institui nova taxa de serviço. O presidente do partido político de oposição pretende ajuizar ação, visando a não aplicação dessa lei aos contribuintes locais. Considerando essa situação hipotética, os interesses transindividuais e a tutela coletiva, julgue os itens seguintes.

- (1) É possível o uso da ação popular, para a proteção do patrimônio das pessoas, contra a instituição do referido tributo.
- (2) O referido partido político, desde que tenha representação na câmara de vereadores, poderá ajuizar mandado de segurança coletivo.

1: errada, pois a ação popular só pode ter por objeto a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF), não cabendo para a proteção do patrimônio das pessoas em geral; 2: errada, pois somente partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade para ajuizar mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX, da CF).

..E., 0111111111

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) Sobre a ação de improbidade administrativa, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Proposta a ação de improbidade, é permitida a transação, desde que seja garantido o ressarcimento integral do dano ao erário.
- (B) Segundo a Constituição Federal, as únicas consequências aplicáveis aos casos de prática de atos de improbidade administrativa serão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.
- (C) Segundo a Lei nº 8.429/1992, aplica-se o regime de responsabilização por ato de improbidade àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
- (D) Qualquer cidadão, em pleno gozo dos direitos políticos, é parte legítima para propor a ação civil por ato de improbidade.
- (E) Considerada a natureza mista cível-penal da ação de improbidade, uma vez recebida a ação civil por ato de improbidade não se admitirá a extinção anômala do processo, sem resolução do mérito.

A: incorreta, pois é vedada a transação, acordo ou conciliação na ação de improbidade (art. 17, § 1º, da Lei 8.429/1992); B: incorreta, pois a Constituição Federal também estabelece a sanção de *suspensão dos direitos políticos* (art. 37, § 4º, da CF); C: correta (art. 3º da Lei 8.429/1992); D: incorreta, pois somente o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada são partes legítimas para propor a ação civil por ato de improbidade administrativa (art. 17,

caput, da Lei 8.429/1992); E: incorreta, pois a ação de improbidade tem natureza não penal; ademais, em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito (art. 17, § 11, da Lei 8.429/1992).

„C„ gabarito

9. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

(Ministério Público/MG – 2010.1) Sobre Mandado de Segurança coletivo, nos termos da Lei Federal 12.016/2009, pode-se afirmar

- I. Cabe Mandado de Segurança coletivo, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, ou para proteção de direitos difusos.
- II. Pode ser impetrado por partido político com representação no congresso nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação, observadas as exigências legais, e pelo Ministério Público.
- III. Podem ser protegidos por mandado de segurança coletivo os direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, e ligados entre si ou com a parte contrária por uma situação de fato.
- IV. Podem ser protegidos por mandado de segurança coletivo os direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica.
- V. Podem ser protegidos por mandado de segurança coletivo os direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
- (B) I, II e IV estão corretas.
- (C) IV e V estão corretas.
- (D) I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: incorreta, pois o art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, admite mandado de segurança coletivo para proteger interesses *coletivos* e *individuais homogêneos*, mas não admite essa ação para defender interesses *difusos*; II: incorreta, pois o Ministério Público não pode ingressar com mandado de segurança coletivo (art. 21, *caput*, da Lei 12.016/2009); III: incorreta, pois os interesses *difusos* não podem ser protegidos por mandado de segurança coletivo (art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009); IV: correta (art. 21, parágrafo único, I, da Lei 12.016/2009); V: correta (art. 21, parágrafo único, II, da Lei 12.016/2009).

„C„ gabarito

(Ministério Público/SP – 2011) Assinale a alternativa correta.

- (A) A coisa julgada no mandado de segurança coletivo, na falta de regulamentação específica em sua lei de regência, deve observar o disposto na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor.
- (B) A coisa julgada na ação civil pública para defesa de interesses individuais homogêneos é *erga omnes*, salvo se tiver sido julgada improcedente por insuficiência de provas, situação na qual não será

oponível a quem tenha sofrido dano e venha a promover ou tenha promovido ação individual.

- (C) A coisa julgada na ação civil pública para defesa de interesses difusos tem abrangência similar à da ação popular, ou seja, é *erga omnes*, salvo se tiver sido julgada improcedente por insuficiência de provas, embora a sentença, no segundo caso, esteja submetida ao reexame necessário para transitar em julgado.
- (D) A coisa julgada do mandado de segurança coletivo, por se tratar de hipótese de substituição processual, aproveita apenas àqueles membros do grupo ou categoria ligados à entidade associativa impetrante.
- (E) A coisa julgada na ação popular, como aquela proferida na ação de improbidade administrativa, segue o regime do Processo Civil, diferenciando-se dessa última por estar submetida ao reexame necessário para transitar em julgado.

A: incorreta, pois o art. 22 da Lei de Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) regula a coisa julgada no mandado de segurança coletivo; B: incorreta, pois a coisa julgada na ação para a defesa de interesses individuais homogêneas só é *erga omnes* para o caso de procedência da ação, e não para qualquer caso (art. 103, III, do CDC); C: correta (art. 103, I, do CDC c/c arts. 18 e 19, *caput*, da Lei 4.717/1965); D: incorreta; não concordamos com o gabarito oficial, pois a alternativa “d” traz disposição consoante com o disposto no art. 22 da Lei 12.016/2009; E: incorreta, pois, como se viu, a coisa julgada na ação popular se faz *erga omnes*, ao passo que, no Código de Processo Civil, a coisa julgada se dá *inter partes*.

„C„ gabarito

10. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS

(Ministério Público/MG – 2011) O direito de reclamar no processo que visa à defesa de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais de consumo submete-se à decadência nos seguintes termos:

- I. Nos casos de vícios aparentes ou de fácil constatação, o direito de reclamar caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços ou de produtos não duráveis.
- II. Tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, prescrevem em sessenta dias.
- III. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos.
- IV. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Estão CORRETAS as alternativas:

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.

I: correta, nos termos do art. 26, I, do CDC; II: incorreta, pois o prazo é de noventa dias (art. 26, II, do CDC); III: correta, pois assim estabelece o art. 27 do CDC; IV: correta, pois o prazo está conforme os termos do art. 23, I, da Lei 8.429/1992.

„C„ gabarito

21. DIREITO DO CONSUMIDOR

André de Carvalho Barros, Roberta Densa e Wander Garcia*

1. CONCEITO DE CONSUMIDOR E RELAÇÃO DE CONSUMO

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STJ no que tange ao direito do consumidor.

- (A) Por força de vedação prevista em lei, o MP não possui legitimidade para promover ação civil pública na defesa de direitos dos consumidores de energia elétrica.
- (B) O critério a ser adotado para determinar a relação de consumo é o maximalista; desse modo, para se caracterizar como consumidora, a parte deve ser destinatária econômica final do bem ou do serviço adquirido.
- (C) No contrato de fornecimento de energia elétrica, a concessionária não pode repassar às faturas a serem pagas pelo consumidor o valor da contribuição ao Programa de Integração Social e o da contribuição para financiamento da seguridade social por ela devidos.
- (D) A cobrança de indenização securitária não se aplica a responsabilidade solidária decorrente de danos ao consumidor, pois a pretensão diz respeito à exigência do próprio serviço, e não, a responsabilidade por fato do serviço.
- (E) Considere que uma sociedade empresária efetue a compra de uma retroescavadeira usada para ser empregada em suas atividades negociais. Nessa situação, são aplicáveis as regras do CDC.

A: incorreta, pois o STJ entende que o Ministério Público tem legitimidade sim para propor ação civil pública no caso (REsp 1.010.130, DJ 24/11/10); **B:** incorreta, pois o STJ adota a teoria finalista, e não a teoria maximalista; ou seja, para o STJ só é consumidor quem adquire produto ou serviço como destinatário final fático e econômico; porém, atualmente o STJ também vem determinando a aplicação do CDC em casos em que se comprove que o destinatário final do produto é vulnerável, ainda que se trate de um destinatário final econômico; quando uma empresa é do tipo microempresa ou empresa individual, o STJ costuma entender que há vulnerabilidade, justificando a aplicação do CDC, desde que haja, pelo menos, destinação final fática; um exemplo está no Informativo 441 do STJ, em que se entendeu que uma empresa dessa natureza, que havia adquirido uma máquina de bordar, tinha direito à proteção do CDC; outro exemplo está no Informativo 383 do STJ, em que se entendeu que um caminhoneiro tinha, também, direito à proteção do CDC; sobre a questão, vale a pena citar interessante decisão do STJ: “A jurisprudência desta Corte, no tocante à matéria relativa ao consumidor, tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade; o Acórdão recorrido destaca com propriedade, porém, que a recorrente é uma sociedade de médio porte e que não se vislumbra, no caso concreto, a vulnerabilidade que inspira e permeia o Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1027165/ES, DJe 14/06/2011); **C:** incorreta, pois o STJ considera legítimo esse repasse (Resp 1.185.070, j. 22.09.10); **D:** correta; sobre o tema, vide o seguinte precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AGENTE FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE. 1. Ação em que se postula complementação de cobertura securitária, em decorrência danos físicos ao imóvel (vício de construção), ajuizada contra a seguradora e a instituição financeira estipulante do seguro. Comunhão de interesses entre a instituição financeira estipulante (titular da garantia hipotecária) e o mutuário (segurado), no contrato de seguro, em face da seguradora, esta a devedora da cobertura securitária. Ilegitimidade passiva da instituição financeira estipulante para responder pela pretendida complementação de cobertura securitária. 2. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 3. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito

apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. 4. Hipótese em que não se afirma, na inicial, que a CEF tenha assumido qualquer outra obrigação contratual, exceto a liberação de recursos para a construção. Não integra a causa de pedir a alegação de que a CEF tenha atuado como agente promotor da obra, escolhido a construtora ou tido qualquer responsabilidade relativa à elaboração do projeto. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva *ad causam* do agente financeiro recorrente. (REsp 1102539/PE, DJe 06/02/2012); **E:** incorreta, pois, conforme visto no comentário à alternativa “b”, a jurisprudência do STJ adotou a teoria finalista, pela qual não se aplica o CDC quando o adquirente da coisa a utiliza para suas atividades negociais, ou seja, como insumo de sua produção.

„Г. Ойебег

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Considerando a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta acerca de fornecedor, proteção contratual e responsabilidade.

- (A) Empresa jornalística não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços oferecidos por seus anunciantes, sobretudo quando não se infra ilicitude dos anúncios.
- (B) A composição civil judicial entre consumidor e fornecedor e (ou) prestador de serviços afasta a imposição de multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor.
- (C) Em contrato de arrendamento, considera-se abusiva cláusula contratual que obrigue o arrendatário a contratar seguro em nome do arrendante, cabendo a ele o dever de conservar o bem e, portanto, de arcar com os riscos e encargos inerentes.
- (D) Se uma revendedora de máquinas e equipamentos firmar contrato com transportadora para o transporte de um gerador de energia, restará configurada relação de consumo.
- (E) Em caso de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel ainda em construção, é legítima cláusula contratual que determine a restituição das parcelas somente ao término da obra.

A: correta, conforme o seguinte precedente: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM CLASSIFICADOS DE JORNAL. OCORRÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO PELO ANUNCIANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE DO JORNAL. 1. O recorrido ajuizou ação de reparação por danos materiais, em face da recorrente (empresa jornalística), pois foi vítima de crime de estelionato praticado por meio de anúncio em classificados de jornal. 2. Nos contratos de compra e venda firmados entre consumidores e anunciantes em jornal, as empresas jornalísticas não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. 3. A responsabilidade pelo dano decorrente do crime de estelionato não pode ser imputada à empresa jornalística, visto que essa não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda do veículo. 4. O dano sofrido pelo consumidor deu-se em razão do pagamento por um veículo que não foi entregue pelo anunciante, e não pela compra de um exemplar do jornal. Ou seja: o produto oferecido no anúncio (veículo) não tem relação com o produto oferecido pela recorrente (publicação de anúncios). 5. Assim, a empresa jornalística não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços oferecidos pelos seus anunciantes, sobretudo quando dos anúncios publicados não se infere qualquer ilicitude. 6. Dessarte, inexistente nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela vítima do estelionato. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1046241/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 19/08/2010); **B:** incorreta, pois a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (DJ 16/03/10); **C:** incorreta, pois o STJ não considera abusiva essa cláusula, já que cabe ao arrendatário o dever de conservação da coisa, o que faz com que deva suportar com os riscos e encargos inerentes à sua obrigação; o seguro, no caso, é garantia do cumprimento desse dever (REsp 1.060.515, DJ 24/05/10); **D:** incorreta, pois o serviço contratado é utilizado na cadeia produtiva, não se aplicando o CDC (REsp 836.823, DJ 23/08/10); **E:** incorreta, pois, segundo o STJ, há enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o consumidor a esperar o

* **Roberta Densa** comentou as questões de Juiz de Direito 2016, DPE/BA/16, DPE/MT/16, DPE/ES/16, DPE/RN/16, DPU/15. **André Barros** comentou as questões dos concursos de Magistratura Federal e MPF e as questões dos seguintes concursos: MAG/BA/12, MAG/CE/12, MAG/DF/11, MAG/ES/11, MAG/MG/12, MAG/PA/12, MAG/PJ/11, MAG/RJ/11, MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PJ/12, MP/RR/12, MP/SC/12, MP/SP/12 e MP/TO/12 e **Wander Garcia** comentou as demais questões dos concursos de Magistratura Estadual e Ministério Público Estadual e as questões dos concursos de Defensoria, Concursos Trabalhistas, Procuradorias.

término completo das obras para reaver o seu dinheiro, pois a primeira poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro por este investido (AgRg no REsp 863.639, DJ 15/08/11).

„A. oimaeqg

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) A Lei 8.078/1990 define os elementos que compõem a relação jurídica de consumo, em seus artigos 2º e 3º: elementos subjetivos, consumidor e fornecedor; elementos objetivos, produtos e serviços, respectivamente. Segundo estas definições, podemos afirmar que:

- I. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- II. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- III. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
- IV. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.
- (D) Apenas a assertiva I está correta.

I: correta (art. 3º, *caput*, do CDC); II: incorreta, pois as relações de caráter trabalhista não são “serviço” para fins de incidência do CDC (art. 3º, § 2º, do CDC); III: correta (art. 2º do CDC); IV: correta (art. 3º, § 1º, do CDC).

„A. oimaeqg

(Ministério Público/MG – 2010.1) A respeito do regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC) considere as seguintes proposições

- I. A incidência do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor pressupõe a presença de cláusulas ambíguas ou contraditórias em contrato de consumo e de adesão.
- II. A oferta obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser formado, se o contrário não resultar dos termos dela.
- III. A pessoa jurídica não pode ser considerada consumidor destinatário final de produtos e serviços.
- IV. Para que um profissional seja considerado fornecedor, o CDC não exige a finalidade de lucro no exercício de suas atividades.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I e III estão corretas.
- (D) IV está correta.
- (E) II está correta.

I: incorreta, pois, diferentemente da redação do Código Civil (art. 423), o texto do art. 47 do CDC não traz como requisito a necessidade de estarem presentes cláusulas ambíguas ou contraditórias; II: incorreta, pois a oferta integra sempre o contrato que venha a ser formado (art. 30 do CDC); III: incorreta (art. 2º do CDC); IV: correta, pois para caracterização do fornecedor o CDC exige que a atividade seja remunerada, o que não significa que se deva ter finalidade lucrativa (art. 3º, *caput*, do CDC). Desta forma, uma associação educacional que cobre mensalidade de seus alunos será considerada fornecedora.

„D. oimaeqg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Com relação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), assinale a alternativa correta:

- (A) aplica-se à locação de imóvel residencial;
- (B) aplica-se ao seguro-fiança relacionado à locação de imóvel residencial;
- (C) aplica-se à locação comercial em shopping center;
- (D) aplica-se ao condomínio residencial;
- (E) aplica-se à compra e venda de imóvel residencial entre dois particulares.

A: incorreta, pois o STJ é pacífico no sentido de que não se aplica o CDC nas relações locatícias, mas somente a Lei 8.245/1991 (STJ, AgRg no Ag 1.089.413, DJ 28.06.2011); B: correta, pois o seguro-fiança é considerado serviço de natureza securitária, previsto no art. 3º, § 2º, do CDC; C: incorreta, pois, nesse caso, também se aplica o disposto na Lei 8.245/1991; D: incorreta, pois, segundo o STJ, a relação entre o condômino e o condomínio não configura a definição de prestação de serviço prevista no CDC (AgRg no Ag 1.122.191, DJ 01.07.2010); E: incorreta pois, nesse caso, não há fornecedor, já que este é aquele que “desenvolve atividade” de comércio, fabricação etc.; no caso, a expressão “particular” é usada no sentido de designar aquele que vende algo eventualmente, ou

seja, não profissionalmente.

„B. oimaeqg

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) À luz do CDC, assinale a opção correta.

- (A) Para os efeitos do CDC, não se considera fornecedor a pessoa jurídica pública que desenvolva atividade de produção e comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- (B) Entes despersonalizados, ainda que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação ou comercialização de produtos, não podem ser considerados fornecedores.
- (C) Qualquer pessoa prejudicada por publicidade enganosa pode, em princípio, buscar indenização, mesmo não tendo contratado nenhum serviço.
- (D) Pessoa jurídica que compre bens para revendê-los é considerada consumidora.
- (E) Pessoa física que alugue imóvel particular, por meio de contrato, é considerada fornecedora, para efeitos legais.

A: incorreta, o Código de Defesa do Consumidor admite como fornecedor tanto as pessoas jurídicas de direito privado como também as pessoas jurídicas de direito público (art. 3º, *caput*). Quanto a estas deve ser observado se o serviço público prestado é próprio (*uti universi* – ex: educação e saúde) ou impróprio (*uti singuli* – ex: transporte, água, luz etc.), pois só na segunda hipótese haverá a incidência do CDC; B: incorreta, pois o artigo 3º, *caput*, do CDC, admite como fornecedores, além das pessoas jurídicas, os entes despersonalizados, isto é, aqueles que não possuem personalidade jurídica própria (ex: sociedade de fato, sociedade irregular, massa falida etc.); C: correta, além do conceito de consumidor padrão (*standard*), o artigo 29 do CDC equipara aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas (ex: publicidade); D: incorreta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o revendedor de produtos não pode ser considerado como consumidor (STJ, CC 41.056/SP, j. 23.06.2004); E: incorreta, “é pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, que são regulados por legislação própria” (STJ, REsp 605.295/MG, j. 20.10.2009).

„C. oimaeqg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com relação ao direito do consumidor.

- (A) É legal a suspensão no fornecimento de energia elétrica nos casos de dívidas contestadas em juízo e decorrentes de suposta fraude no medidor, não configurando o fato constrangimento ao consumidor que procure discutir no Poder Judiciário débito potencialmente indevido.
- (B) A jurisprudência do STJ é unânime no sentido de estar a devolução em dobro condicionada à existência de má-fé ou de culpa do fornecedor na cobrança pelo preço das mercadorias ou serviços, não sendo devida a devolução por simples engano justificável.
- (C) A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade.
- (D) Não se aplica o CDC aos casos de indenização por danos morais e materiais por má prestação de serviço em transporte aéreo, que são regulados por norma específica no ordenamento jurídico brasileiro.
- (E) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido da possibilidade de inversão do ônus da prova em hipóteses que versem acerca de saques indevidos em conta bancária, desde que haja o reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A: incorreta. “Uma vez contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica não há que cogitar em suspensão do fornecimento, em face da essencialidade do serviço, vez que é bem indispensável à vida. Máxime quando dispõe a concessionária e fornecedora dos meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente, sob pena de infringência ao disposto no art. 42, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, AgRg no REsp 868.816/RS, j. 15.05.2007); B: incorreta. “A cobrança indevida do serviço público de esgoto enseja a repetição de indébito em dobro ao consumidor, independentemente da existência, ou não, da má-fé do prestador do serviço. Incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, AgRg no REsp 1.212.378/SP, j. 08.02.2011); C: correta. A teoria do finalismo aprofundado vem sendo aplicada pelo STJ como uma forma de mitigar o rigor da teoria finalista. Neste sentido: “A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, *caput*, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua manutenção e a da família, apresentou defeitos de fabricação” (STJ, REsp 716.877/SP, j. 22.03.2007); D: incorreta. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em relação à Convenção de Varsóvia com suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia aérea” (STJ, AgRg no AREsp 157.830/SP, j. 06.09.2012); E: incorreta. A inversão do ônus da prova pode ser decretada em razão da

soda cáustica etc.); **B**: correta, consoante o art. 12, *caput*, CDC; **C**: incorreta, os produtos ou serviços de periculosidade latente são perigosos por sua própria natureza; **D**: incorreta, bens defeituosos por ficção são aqueles que têm periculosidade exagerada e por esta razão não podem ser colocados no mercado de consumo (ex: uma bala que faça a criança engasgar); **E**: incorreta, na periculosidade exagerada há previsibilidade de risco ao consumidor e por esta razão o produto não deve ser comercializado (art. 10, *caput*, CDC).

..D., 0111111111

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá o juiz ouvir o Ministério Público sobre a vulnerabilidade do consumidor, antes de decidir sobre a inversão do ônus da prova.
- (B) A cláusula contratual de eleição de foro é abusiva com fundamento no CDC.
- (C) O juiz tem poder discricionário para avaliar a vulnerabilidade do consumidor em relação à sua suscetibilidade contratual.
- (D) O termo de garantia contratual é objeto de crime de consumo, quando não preenchido adequadamente e com especificação clara de seu conteúdo.

A: incorreta, o juiz não depende de parecer do Ministério Público para decidir sobre a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); **B**: incorreta, a cláusula de eleição de foro só será considerada abusiva se estabelecer como competente o foro do domicílio do fornecedor (arts. 51 e 101 do CDC); **C**: incorreta, o juiz deve se pautar nas regras ordinárias de experiências para avaliar a vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, VIII, CDC); **D**: correta, nos termos do art. 74, CDC.

..D., 0111111111

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal, e art. 48 de suas Disposições Transitórias. São direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6º da Lei 8.078/1990.

- (A) A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, exclusivamente direitos individuais e coletivos.
- (B) Os serviços públicos em geral não se enquadram na proteção do consumidor.
- (C) O consumidor terá direito à revisão contratual somente em caso de constarem em contrato cláusulas abusivas.
- (D) A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
- (E) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais não são considerados direitos do consumidor, recebendo a tutela do Código Civil Brasileiro.

A: incorreta, pois o art. 6º, VI, do CDC garante a proteção dos direitos individuais, coletivos e difusos também; **B**: incorreta, pois o CDC não faz distinção entre serviço público ou privado, para efeito de aplicação do CDC; **C**: incorreta, pois a revisão contratual se dá quando uma cláusula, não abusiva, deixa as prestações excessivamente onerosas, pela ocorrência de um fato novo (art. 6º, V, do CDC); **D**: correta (art. 6º, VIII, do CDC); **E**: incorreta, pois tal questão está regulamentada nos arts. 29 a 44 do CDC.

..D., 0111111111

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. Compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviços públicos de telefonia quando a Anatel não seja litisconsorte passiva, assistente, nem oponente.
 - II. Nos contratos bancários, mesmo aqueles submetidos aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao juiz conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
 - III. Há diferença fundamental entre a responsabilidade por vício e a responsabilidade por fato do produto: a primeira (vício) trata de perda patrimonial para o consumidor que normalmente não ultrapassa os limites do valor do próprio produto ou serviço em que são observados apenas vícios de qualidade e quantidade a afetar o funcionamento ou o valor da coisa; a segunda (fato do produto) é normalmente de maior vulto pois constata-se a potencialidade danosa na qual os defeitos oferecem risco à saúde e segurança do consumidor de modo a ultrapassar o valor dos produtos ou serviços adquiridos.
 - IV. A execução da Política Nacional de Relações de Consumo é orientada, dentre outros, pelos seguintes instrumentos: manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente; instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público; criação de varas especializadas para a solução de litígios de consumo; prestação de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
- (A) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 - (B) Somente as proposições III e IV estão corretas.

- (C) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- (D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta (Súmula Vinculante 27 do STF); **II** correta (Súmula 381 do STJ); **III**: correta; a doutrina também aponta que o vício se diferencia do defeito, pois o primeiro é um problema interno do produto, ao passo que o segundo é um problema externo ao produto, pois causa dano à saúde ou à segurança do consumidor; **IV**: incorreta, pois a prestação de informação adequada e clara dos produtos não está no contexto dos instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 5º do CDC), mas no contexto dos direitos básicos do consumidor (art. 6º do CDC).

..D., 0111111111

(Ministério Público/BA – 2010) Sobre o ato jurídico perfeito, aponte a(s) afirmativa(s) correta(s):

- I. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários anteriores à sua vigência.
 - II. Não viola a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a aplicação de normas legais posteriores à celebração dos contratos que legitimam o Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública.
 - III. A garantia constitucional do ato jurídico perfeito não exclui a possibilidade de revisão judicial do contrato, para evitar enriquecimento sem causa.
- (A) I e II.
 - (B) I e III.
 - (C) II e III.
 - (D) I, II e III.
 - (E) Nenhuma.

I: incorreta, o que pode ser verificado a partir da interpretação *a contrario sensu* da Súmula 285 do CDC ("Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista"); **II**: correta, pois, se o contrato legitima a atuação do Ministério Público, é porque se está diante de questões indisponíveis, e estas questões justificam a aplicação da lei nova (ressalvada a súmula 285 do STJ), nos termos do art. 2.035 do Código Civil; **III**: correta, até porque a revisão do contrato se dá pela existência de fato novo que torne as prestações excessivamente onerosas para uma das partes, fato novo esse que justifica a revisão, a fim de preservar o equilíbrio contratual e garantir que não haja enriquecimento sem causa em favor de uma das partes.

..D., 0111111111

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) A inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor no processo civil é:

- (A) obrigatória quando o pedido se fundar em norma de ordem pública, porque o interesse privado do fornecedor neste caso deverá ser sempre afastado.
- (B) obrigatória, sempre que o Ministério Público for o autor da ação e, nos casos em que, intervindo como fiscal da lei, requerer aquele benefício.
- (C) inadmissível quando o objeto do processo revestir interesse exclusivamente privado, para não ferir o princípio da isonomia.
- (D) admissível, a critério do juiz, desde que a parte o requeira, mediante declaração de pobreza firmada de próprio punho, porque ela firma presunção relativa de sua hipossuficiência.
- (E) admissível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A alternativa "E" é a correta, pois a inversão do ônus da prova não é obrigatória no processo civil quando tem por objeto as relações de consumo. Trata-se de um direito do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6º, VIII, do CDC). Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente.

..D., 0111111111

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) No que se refere à legislação na área do direito do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) O CDC, denominado pela doutrina de microcódigo ou microsistema, é formalmente uma lei ordinária, de função social, voltada ao segmento vulnerável da relação consumerista, razão pela qual seu conteúdo é constituído, em sua integralidade, por normas de direito público.
- (B) A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, todavia não absoluto, que só será a este concedido quando o juiz verificar, de forma cumulativa, sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações.
- (C) No tocante ao princípio da publicidade, o CDC adotou a obrigatória inversão do ônus da prova, decorrente dos princípios da veracidade e da não abusividade da publicidade.
- (D) A teoria da onerosidade excessiva, também conhecida como teoria da imprevisão, permite a revisão contratual, desde que, em virtude de acontecimentos extraordinários, supervenientes e imprevisíveis, haja o desequilíbrio entre as partes contratantes, gerando extrema vantagem para uma das partes e onerosidade excessiva para a outra.

- (E) O CDC, regra geral, não impõe o dever de anunciar, tratando-se de verdadeiro direito exercitável à conta e risco do anunciante, salvo uma exceção, denominada *corrective advertising*.

A: incorreta, pois as normas são de direito privado, e não de direito público; nas normas de direito público há a instituição de regras de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, possibilitando à Administração criar obrigações unilaterais, usar força e ter a presunção de legitimidade de seus atos; isso não há nas relações de consumo, nas quais se têm normas privadas; o único ponto que aproxima as normas do CDC com as normas de direito público é que as normas do primeiro não podem ser afastadas pelas partes, pois são qualificadas como normas de *ordem pública*; **B:** incorreta, pois o art. 6º, VIII, do CDC não traz como requisito a cumulatividade da hipossuficiência com a verossimilhança, bastando que uma ou outra se configure; **C:** correta, nos termos do art. 38 do CDC; **D:** incorreta, pois, no âmbito do CDC, o direito à revisão contratual não reclama que o fato que causa o desequilíbrio contratual seja extraordinária e imprevisível; basta que haja um fato superveniente que torne uma cláusula contratual excessivamente onerosa (art. 6º, V, do CDC); **E:** incorreta, pois, apesar de, realmente, não haver norma determinando que os fornecedores anunciem seus produtos e serviços e de os anúncios serem direitos exercitáveis à conta e risco do anunciante, não existe exceção a esta última regra, ou seja, os anúncios são sempre por conta e risco de anunciante, inclusive, e principalmente, no caso mencionado (*corrective advertising*), também chamado de *contrapropaganda*, no qual o fornecedor pode ser obrigado a fazer novo anúncio, corrigindo informação prestada em anúncio anterior (arts. 56, XII, e 60, ambos do CDC), correndo tudo à cargo do próprio fornecedor.

„G. 0194649

(Ministério Público/GO – 2010) Analise o julgado de cunho consumerista e responda: “Civil. Seguro de assistência médico-hospitalar. Plano de assistência integral (cobertura total), assim nominado no contrato. As expressões ‘assistência integral’ e ‘cobertura total’ são expressões que têm significado unívoco na compreensão comum, e não podem ser referidas num contrato de seguro, esvaziadas do seu conteúdo próprio, sem que isso afronte o princípio da boa-fé nos negócios” (STJ, Resp. 264.562, Rel. Min. Ari Pargender, j. 12/06/01, p. DJ 13/08/01).

- (A) O julgado está fundado na violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor.
(B) O julgado está fundado na violação ao princípio da informação deficiente.
(C) O julgado está fundado na violação ao princípio da segurança.
(D) Apóia-se o julgado na inobservância do princípio da reparação integral.

O julgado está fundado na violação ao princípio da informação deficiente que advém do princípio da transparência e da confiança, que se encontram expostos nos arts. 4º, *caput*, e 6º, III, do CDC.

„G. 0194649

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Acerca do direito do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) A teoria da desconsideração da personalidade jurídica adotada pelo CDC é a teoria maior, sendo possível a aplicação da *disregard doctrine* nas hipóteses de abuso da personalidade por confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
(B) Em regra, a inversão do ônus da prova implica que a parte requerida deve arcar com as custas da prova solicitada pelo consumidor, consoante jurisprudência do STJ.
(C) Juridicamente, são reconhecidos quatro tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e a informacional, sendo todo consumidor presumivelmente vulnerável, embora não seja, necessariamente, hipossuficiente, não se tratando, pois, de expressões sinônimas.
(D) Apesar de, às vezes, serem considerados sinônimos, o vocábulo *propaganda* é mais utilizado para a atividade comercial, enquanto o vocábulo *publicidade* é expressão mais ampla, de uso reservado para ação política, religiosa, de disseminação ideológico-filosófica.
(E) Exercido o direito de arrendimento (prazo de reflexão), no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, o consumidor tem direito de receber 80% do valor desembolsado de forma imediata e atualizado monetariamente.

A: incorreta, pois o CDC adota tanto a Teoria Maior da Desconsideração (art. 28, *caput*), como também a Teoria Menor da Desconsideração, pela qual, sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento do dano, cabe a desconsideração da personalidade (art. 28, § 5º, do CDC). Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 5º do art. 28 tem aplicabilidade autônoma do *caput*; **B:** incorreta, pois o STJ entende que a inversão do ônus da prova não impõe que a parte desfavorecida com a medida pague a prova pericial. No entanto, a não realização desse tipo de prova acabará prejudicando aquele que tem o ônus probatório (AgRg na MC 17.695, j. 05.05.2011); **C:** correta, valendo salientar que a vulnerabilidade é conceito de direito material, sendo que há uma presunção absoluta de vulnerabilidade (art. 4º, I, do CDC), ao passo que a hipossuficiência está ligada ao processo, e, uma vez verificada, justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC); **D:** incorreta, pois é justamente o contrário, ou seja, o vocábulo *publicidade* se destina à atividade comercial, e o vocábulo *propaganda* é mais

amplo; **E:** incorreta, pois o consumidor tem direito de receber, imediatamente, 100% do valor desembolsado, monetariamente atualizado (art. 49, parágrafo único, do CDC).

„G. 0194649

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta com relação ao direito do consumidor.

- (A) Segundo doutrina e jurisprudência pacificada do STJ, a responsabilidade civil objetiva estabelecida no CDC é a do risco integral, razão pela qual o caso fortuito e a força maior não excluem a responsabilidade do fornecedor.
(B) O *recall*, expressamente previsto no CDC, é um instrumento por meio do qual o fornecedor busca impedir que o consumidor sofra algum dano ou perda em função de vício que o produto ou o serviço tenha apresentado após sua comercialização.
(C) A Defensoria Pública, assim como o MP e outros legitimados, é parte legitimada para propor ação civil pública na defesa coletiva dos direitos dos consumidores, conforme previsão expressa do CDC.
(D) O direito à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço decai em cinco anos, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(E) A tutela específica em uma ação envolvendo relação consumerista, bem como o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, pode ser obtida por meio de tutela inibitória (astreintes), desde que requerida pelo autor.

A: incorreta, pois o CDC adotou a Teoria do Risco Proveito / Benefício, e não a do Risco Integral; assim, o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade do fornecedor; porém, há algumas exceções, como é o caso de roubo de bens em *cofre* de banco; confira: “Civil. Recurso especial. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Roubo de bens em cofre de banco. Responsabilidade civil objetiva. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, no caso de assalto de cofres bancários, o banco tem responsabilidade objetiva, decorrente do risco empresarial, devendo indenizar o valor correspondente aos bens reclamados. 2. Em se tratando de instituição financeira, os roubos são eventos totalmente previsíveis e até esperados, não se podendo admitir as excludentes de responsabilidade pretendidas pelo recorrente – caso fortuito ou força maior e culpa de terceiros. 3. O art. 166, II, do Código Civil não tem aplicação na hipótese, haja vista que trata de nulidade de negócios jurídicos por impossibilidade de seu objeto, enquanto a questão analisada no presente recurso é a responsabilidade civil da instituição financeira por roubo ao conteúdo de cofres locados. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1286180/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.11.2011); **B:** correta (art. 10, §§ 1º e 2º, do CDC); **C:** incorreta, pois o CDC não cita expressamente a Defensoria Pública como legitimada para ingresso com ação civil pública (art. 82 do CDC); porém, como a Defensoria é um órgão público e tem como finalidade institucional a defesa desse tipo de interesse, esta é legitimada para a ação civil pública; **D:** incorreta, pois esse direito *prescreve* (e não *decai*) em cinco anos (art. 27 do CDC); **E:** incorreta, pois o art. 84 do CDC não dispõe que é necessário provocação para o juiz conceder esse tipo de tutela.

„G. 0194649

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) As ações governamentais destinadas a proteger o direito do consumidor incluem:

- I. fazer propaganda de alerta sobre tema de interesse do consumidor.
- II. apoiar, por meio de incentivos, a criação de associação representativa dos consumidores.
- III. indenizar o consumidor por defeitos dos produtos que tenham provocado grave dano à saúde.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas os itens I e II estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

I: correta (art. 4º, IV, do CDC); **II:** correta (art. 5º, V, do CDC); **III:** incorreta, pois a responsabilidade por tais defeitos não é do *governo*, mas sim do *fornecedor* (art. 12 do CDC).

„G. 0194649

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) As formas de execução da Política Nacional das Relações de Consumo previstas pelo governo não incluem a hipótese de:

- (A) criação de juizado especial para causas consumeristas.
(B) criação de delegacias especializadas em matéria consumerista.
(C) criação de promotorias de justiça especializadas em matéria de consumidor.
(D) criação de associações de consumidores para defesa destes nas relações de consumo.
(E) garantia de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.

Todas as alternativas trazem instrumentos previstos no art. 5º do CDC. Todavia, a alternativa “d” usa a expressão “criação de associações” (g.n.), quando deveria usar a expressão “concessão de estímulos à criação...” (g.n.).

„G. 0194649

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) Em relação à inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor

- (A) considera que é regra exclusivamente material dirigida ao juiz e aplicável a todas as ações em que o consumidor for parte.
- (B) prevê que o juiz poderá determinar que o réu (fornecedor) suporte os custos da perícia que o autor (consumidor) requereu e foi deferida na audiência preliminar.
- (C) estabelece que é regra geral nas ações envolvendo consumidor.
- (D) autoriza o juiz a utilizar das regras ordinárias de experiência para verificar os pressupostos legais de sua incidência.
- (E) determina que, mesmo presentes os requisitos legais, o juiz não poderá inverter de ofício o ônus da prova.

A: incorreta, pois é norma de natureza processual (art. 6º, VIII, do CDC); **B:** incorreta, pois o STJ entende que a inversão do ônus da prova não impõe que a parte desfavorecida com a medida pague a prova pericial (AgRg no REsp 718.821/SP, DJ 01.03.2010); no entanto, a não realização desse tipo de prova acabará prejudicando aquele que tem o ônus probatório; **C:** incorreta, pois o STJ é pacífico, hoje, no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática (*ope legis*), dependendo de decisão judicial (*ope iudicis*); só há uma exceção em que o ônus da prova é invertido automaticamente pela lei, sendo de responsabilidade direta do fornecedor; trata-se do ônus da prova sobre a veracidade da publicidade, que pertence a quem a patrocina (art. 38 do CDC), ou seja, ao anunciante; **D:** correta (art. 6º, VIII, parte final, do CDC); **E:** incorreta, pois o art. 6º, VIII, do CDC não exige provocação do interessado para que o juiz determine a inversão do ônus da prova.

..D., qurabeg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) O boletim Brasil-Transgênicos, 477, de 12.02.2010, da AS-PTA (Associação pela Agricultura Familiar e Agroecologia) e o portal www.fetecsp.org.br, em 11.02.2010, publicaram a seguinte nota: "O Ministro Sérgio Rezende referendou o nome de Edilson Paiva para presidir a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio durante os próximos dois anos. Paiva é tão defensor dos alimentos transgênicos que tempos atrás disse aos jornais que uma das vantagens da soja da Monsanto é que as pessoas podem até beber o veneno nela aplicado que não irão morrer. Ele também é contra a rotulagem de transgênicos nas embalagens dos produtos e considera que o princípio da prevenção é na verdade um princípio da obstrução". No âmbito do sistema tutelar do consumidor, as declarações do novo presidente da CTNBio ferem qual direito básico dos consumidores?

- (A) Presunção de vulnerabilidade do consumidor.
- (B) Proteção contra os riscos e informações claras sobre os produtos.
- (C) Direito de acesso aos órgãos administrativos e judiciários.
- (D) Proteção contra publicidade enganosa.
- (E) Direito à segurança e ampla defesa.

De acordo com o princípio da proteção contra os riscos e informações claras sobre os produtos, decorrente do art. 4º, II, d, IV e V, do CDC c/c arts. 6º, I a III, 8º e 9º do CDC, o fornecedor deve, no mínimo, fazer constar da rotulagem dos produtos a informação sobre se há ou não elemento transgênico em sua composição, bem como alertar sobre todos os riscos existentes, além de não colocar no mercado produto ou serviço que possa causar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança dos consumidores (art. 10, *caput*, do CDC).

..B., qurabeg

(Magistratura Federal/3ª Região – 2010) Sobre a inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor é correto afirmar que:

- (A) É obrigatória para o Juiz quando presentes a verossimilhança e a hipossuficiência;
- (B) Não pode ser deferida em favor do Ministério Público, por não ser considerado hipossuficiente;
- (C) Abrange as despesas com honorários periciais da parte favorecida pela inversão;
- (D) Ocorre *ope legis* na hipótese do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor.

A: incorreta. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, é determinada a critério do juiz quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; **B:** incorreta. A inversão do ônus da prova pode ser deferida a favor do Ministério Público em razão de sua legitimidade ativa para defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas (art. 81, 82, I e art. 6º, VIII, do CDC); **C:** incorreta, pois de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as consequências processuais advindas de sua não produção" (REsp 443.208/RJ, j. 11.02.2003); **D:** correta, pois a inversão do ônus da prova na veracidade da informação publicitária é automática (decorre da lei), não dependendo de critério judicial ou pedido do consumidor.

..D., qurabeg

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) A respeito dos serviços públicos e das relações de consumo, assinale a opção correta.

- (A) Aplicam-se as disposições do CDC às hipóteses de aumento abusivo dos valores cobrados como contraprestação de serviço público,

independentemente da natureza da cobrança – se por taxa ou por preço público.

- (B) Configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da Agência Nacional de Telecomunicações a demanda movida pelo usuário contra concessionária, sobre a legitimidade da cobrança de tarifa por serviço de telefonia.
- (C) Constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora, assalto a mão armada, dentro de veículo coletivo, contra consumidor-usuário.
- (D) Não configura erro justificável a cobrança de tarifa de esgoto por serviço que não tenha sido prestado pela concessionária de serviço público, não devendo, portanto, os valores indevidamente cobrados do usuário ser restituídos em dobro.
- (E) Conforme a jurisprudência do STJ, as disposições do CDC não se aplicam à atividade notarial de titulares de serventias de registros públicos.

A: incorreta, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça se o serviço público for prestado mediante cobrança de tarifa (preços públicos) é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado em se tratando de taxa (espécie de tributo) não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (neste sentido: STJ, AgRg, no REsp 856.378/MG, j. 17.03.2009); **B:** incorreta, "esta Corte entende que não há litisconsórcio passivo necessário da Anatel, quando o processo versar sobre a relação entre a concessionária e o usuário a respeito de valor da tarifa cobrada em telefonia. Como a concessionária é a única beneficiária da cobrança da tarifa, ela deve arcar com a responsabilidade patrimonial de sua cobrança indevida (...)" (STJ, AgRg no REsp 1.098.773/SP, j. 08.06.2010); **C:** correta. "O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta" (REsp 468.900/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, DJ 31.03.2003) e de que "assalto à mão armada dentro de coletivo constitui fortuito a afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelo evento danoso daí decorrente para o passageiro" (STJ, AgRg no AREsp 235629/MA, j. 23.10.2012); **D:** incorreta, segundo a jurisprudência do STJ, "a cobrança indevida do serviço público de esgoto enseja a repetição de indébito em dobro ao consumidor, independentemente da existência, ou não, da má-fé do prestador do serviço. Incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, AgRg no REsp 1212378/SP, j. 08.02.2011); **E:** incorreta. "O exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da Constituição) deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime das concessões e permissões de serviço público. 4. Conforme decidido pela Segunda Turma no julgamento do Recurso Especial 1.087.862/AM, em caso de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há responsabilidade objetiva do notário, nos termos do art. 22 da Lei 8.935/1994, e apenas subsidiária do ente estatal. Precedentes do STJ. 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial. 6. Em se tratando de atividade notarial e de registro exercida por delegação, tal como *in casu*, a responsabilidade objetiva por danos é do notário, diferentemente do que ocorre quando se tratar de cartório ainda oficializado. Precedente do STF" (STJ, REsp 1163652/PE, j. 01.06.2010).

..C., qurabeg

3. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO E PRESCRIÇÃO

Assinale a alternativa correta, considerando doutrina e jurisprudência prevalentes, nas questões a seguir:

(Magistratura/DF – 2011) Não é, a não ser excepcionalmente, responsável pelo dever de indenizar os danos causados por produtos portadores de vício de qualidade por insegurança:

- (A) o distribuidor;
- (B) o produtor;
- (C) o construtor;
- (D) o importador.

A alternativa "A" é a correta, pois o art. 12, *caput*, do CDC, determina a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante, produtor, construtor e importador pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Portanto, o único fornecedor que não é responsável imediato pelo fato do produto é o distribuidor.

..A., qurabeg

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Na hipótese de dano causado ao consumidor por defeito de fabricação de veículo importado, a responsabilidade pela sua reparação:

- (A) depende da existência de culpa.
- (B) é do comerciante, em primeira intenção.
- (C) é exclusiva do importador do veículo.
- (D) é do fabricante estrangeiro e do importador nacional em caráter solidário.
- (E) é exclusiva do fabricante estrangeiro.

A: incorreta, pois a responsabilidade é objetiva ("independentemente da existência de culpa"), nos termos do art. 12, *caput*, do CDC; **B:** incorreta, pois o comerciante, em

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Com relação à reparação de danos e à responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto, assinale a opção correta.

- (A) O prazo legal máximo para o fornecedor sanar o vício do produto ou o serviço é de trinta dias, não podendo tal prazo ser modificado de forma convencional pelas partes integrantes da relação jurídica de consumo, uma vez que se trata de norma de ordem pública (cogente) e de direito indisponível.
- (B) A responsabilidade civil, no CDC, é regra geral, objetiva e solidária, salvo no caso dos profissionais liberais, que respondem pelos atos danosos cometidos de forma voluntária na prestação de seus serviços a outrem, desde que demonstrada sua conduta culposa *lato sensu*, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida.
- (C) O vício oculto previsto no CDC, em consonância com o vício redibitório do Código Civil, possui prazo máximo para seu aparecimento, qual seja, cento e oitenta dias para bens móveis e um ano para bens imóveis.
- (D) A legislação consumerista, ao tratar da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço e daquela decorrente do fato do produto ou serviço, optou por atribuir à primeira prazos decadenciais referentes ao tempo máximo para reclamar dos vícios ocultos e aparentes e prazo prescricional quando se tratar de acidente de consumo.
- (E) Consoante o entendimento do STJ, o caso fortuito ou de força maior não pode ser invocado em face do consumidor, uma vez que tal excludente da responsabilidade civil não foi contemplada de forma expressa no CDC.

A: incorreta, pois o prazo legal para o “conserto” é de 30 dias, mas a lei admite que, por convenção entre as partes, esse prazo possa ser reduzido ou ampliado, sendo o limite mínimo de 7 dias e o máximo, de 180 dias; **B:** incorreta, o início da assertiva está correto, pois a responsabilidade no CDC, em regra, é objetiva e solidária, e o caso dos profissionais liberais é uma exceção à regra da responsabilidade objetiva; tais profissionais respondem mediante verificação de culpa e dolo (responsabilidade subjetiva), mas a culpa deles não é presumida, devendo ser objeto de prova no caso concreto; **C:** incorreta, pois, diferentemente do Código Civil, que estabelece um prazo máximo para que o vício oculto apareça (desde que se trate de vício que, por sua natureza, só possa ser conhecido mais tarde – art. 445, § 2º, do CC), no CDC, quando o vício é oculto, o prazo de garantia começa a ser contado do momento em que ficar evidenciado o defeito; ou seja, ainda que o vício oculto só apareça após 10 anos, é a partir dessa data que o prazo de garantia (de 30 ou de 90 dias) será contado; **D:** correta, pois quando se tem um vício (problema interno do produto ou serviço), o prazo para reclamar é de 30 ou 90 dias, de acordo com a durabilidade, e trata-se de prazo decadencial (art. 26 do CDC); já quando se tem um defeito ou fato do produto ou serviço ou acidente de consumo (problema externo do produto ou serviço, afetando a saúde e a segurança das pessoas), o prazo para exercer a pretensão em juízo é de 5 anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria, tratando-se de prazo prescricional (art. 27 do CDC); **E:** incorreta, pois, segundo o STJ, o caso fortuito ou de força maior rompe o nexo de causalidade; p. ex., esse tribunal entende que o passageiro de um ônibus não tem direito de ser indenizado pela empresa que o transporta quando coisas atiradas de fora do veículo para dentro deste causam dano ao passageiro ou quando há roubo no ônibus (REsp 264.589/RJ, DJ 18/12/2000); esse entendimento só não se aplica quando a prestação da segurança é inerente à atividade exercida pelo fornecedor, como no caso de danos causados a alguém em shopping centers (STJ, AgRg no Ag 1113293/MG, DJ 28.09.2009) ou em bancos (REsp 694.153/PE, DJ 05.09.2005).

„D. 01113293/MG

(Ministério Público/MG – 2010.2) Nos termos da ordem jurídica de proteção do consumidor, considere as seguintes afirmativas.

- I. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, enquanto direito básico, pode se fundar em critério judicial de verossimilhança e pode ser realizada, inclusive, de ofício pelo Juiz.
- II. Em ação de ressarcimento fundada em responsabilidade pelo fato do produto, o ônus da prova da inexistência do defeito incumbe ao fabricante, ao construtor, ao produtor ou ao importador.
- III. A responsabilidade civil solidária é imposta tanto em relação aos defeitos de concepção quanto aos defeitos de produção, o que não ocorre nos casos de defeitos de informação ou apresentação de produtos ou serviços.
- IV. Para a configuração do crime de exposição ou depósito de mercadoria destinada à venda com prazo de validade vencido, é dispensável a realização de perícia para atestar a efetiva impropriedade do produto para consumo.

Pode-se concluir que estão CORRETAS:

- (A) apenas as afirmativas I, II e IV.
- (B) apenas as afirmativas II e III.
- (C) apenas as afirmativas III e IV.
- (D) todas as afirmativas.

I: correta, pois a verossimilhança é um dos requisitos que, presente, autoriza a inversão, e também porque o art. 6º, VIII, do CDC não exige pedido do consumidor, para que haja a inversão do ônus da prova; **II:** correta, pois compete ao réu da ação (o fornecedor) como se pode perceber da redação do art. 12, § 3º, do CDC; **III:** incorreta, pois a apresentação e a informação são elementos relevantes para a verificação sobre se um produto é defeituoso

ou não (art. 12, § 1º, I, do CDC), havendo solidariedade entre os responsáveis pelo dano (art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC); **IV:** correta, pois o art. 75 do CDC não exige tal perícia para a configuração do crime.

„A. 01113293/MG

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Com referência ao CDC, julgue o item subsequente.

- (1) Consoante entendimento do STJ, o caso fortuito ou de força maior não pode ser invocado em face do consumidor, visto que tal excludente da responsabilidade civil não está contemplado, de forma expressa, no CDC.

1: incorreta, pois o caso fortuito ou de força maior está ligado ao nexo de causalidade, um dos requisitos para a configuração da responsabilidade de consumo; assim, tais eventos são, sim, causas excludentes da responsabilidade, mas desde que o fortuito tenha ocorrido após o encerramento do processo produtivo: “Consumidor. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, a ocorrência de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp 996.833/SP, DJ 01.02.2008).

„B. 01113293/MG

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Com referência ao CDC, julgue o item subsequente.

- (1) A responsabilidade civil no CDC é regra geral, objetiva e solidária, salvo com relação aos profissionais liberais, que respondem pelos atos danosos cometidos de forma voluntária na prestação de seus serviços a outrem, desde que demonstrada sua conduta culposa em sentido *lato sensu*, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida.

1: incorreta, pois os profissionais liberais, no CDC, respondem subjetivamente, ou seja, condicionada à verificação de culpa, mas a culpa não é presumida (art. 14, § 4º, do CDC); eventualmente, pode o juiz determinar a inversão do ônus da prova, mas isso dependerá do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

„C. 01113293/MG

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Julgue os itens que se seguem, acerca da responsabilidade civil de hospitais, médicos e seguradoras de saúde.

- (1) Em se tratando de plano de saúde previsto em regime de livre escolha de médicos e hospitais e de reembolso das despesas médico-hospitalares, a seguradora não é responsável pela deficiência de atuação de médico ou de hospital.
- (2) Por ser considerada objetiva, a responsabilidade do hospital persiste, mesmo quando o insucesso de uma cirurgia não tenha sido decorrente de defeito no serviço por ele prestado.

1: correta, nos termos da jurisprudência do STJ, que só admite a responsabilidade solidária do plano de saúde nos casos em que o dano é causado por profissional credenciado pela seguradora (REsp 328.309/RJ, DJ 17.03.2003); **2:** incorreta, pois a responsabilidade objetiva está atrelada à existência da prestação de um serviço defeituoso, segundo o CDC (art. 14, *caput* e § 1º).

„D. 01113293/MG

(Defensor Público/GO – 2010 – 1. Cidades) Em relação à prescrição e decadência no direito do consumidor,

- (A) a reclamação do consumidor perante o Procon obsta a decadência.
- (B) em caso de vício aparente ou de fácil constatação, o prazo decadencial inicia-se da data da compra do produto ou da contratação do serviço.
- (C) em caso de fato do produto ou serviço, o prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
- (D) o prazo para reclamar perante o fornecedor é prescricional, em caso de vício do produto ou serviço.
- (E) o prazo prescricional é de três anos, tratando-se de acidente de consumo.

A: incorreta, pois a reclamação que obsta a decadência é a feita ao fornecedor (art. 26, § 2º, I, do CDC); **B:** incorreta, pois o prazo é contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, § 1º, do CDC); **C:** correta (art. 27 do CDC); **D:** incorreta, pois o prazo em relação a vício é decadencial (art. 26 do CDC), ao contrário do prazo quanto a defeito, que é prescricional (art. 27 do CDC); **E:** incorreta, pois o prazo é de 5 anos (art. 27 do CDC).

„E. 01113293/MG

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2010) Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, aponte a alternativa incorreta:

- (A) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
- (B) O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos; no caso dos profissionais liberais, no entanto, a responsabilidade pessoal será apurada mediante a verificação de culpa

- (C) O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, mas não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
- (D) Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
- (E) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se o consumidor exercer o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

A: incorreta, devendo ser assinalada; a garantia legal de adequação INDEPENDENTE de termo expresse (art. 24 do CDC); **B:** correta (art. 14, *caput* e § 4º, do CDC); **C:** correta (art. 12, §§ 1º e 2º, do CDC); **D:** correta (art. 18, § 1º, do CDC); **E:** correta (art. 49 do CDC).

„A., oitavo

4. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO E DECADÊNCIA

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Em 19/7/2011, Eduardo adquiriu, em uma concessionária, um veículo automotor novo, no valor de R\$ 60.000,00, pago a vista. No momento da entrega do carro, Eduardo solicitou que fosse retirado da parte traseira da tampa do porta-malas o adesivo do nome fantasia da concessionária, que havia ali sido colado sem a sua autorização. Eduardo constatou, imediatamente após a retirada do adesivo, que, na área onde o adesivo tinha sido colado, havia um defeito na pintura.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz das normas que regem as relações de consumo.

- (A) Nesse caso, a culpa pelo vício é exclusiva da concessionária; por isso, Eduardo não poderá acionar judicialmente a montadora.
- (B) Eduardo deve apresentar reclamação formal à concessionária e à montadora e aguardar a solução do vício no prazo de trinta dias, sendo vedado às partes convencionar prorrogação.
- (C) Caso, após conserto na pintura, a tampa do porta-malas reste com tonalidade diferente da do restante da lataria do veículo e, por essa razão, haja diminuição de seu valor de mercado, Eduardo poderá obter judicialmente a troca do carro, se comprovados os fatos.
- (D) Caso decida apresentar reclamação, Eduardo deverá fazê-lo no prazo máximo de trinta dias, sob pena de decadência de seu direito.
- (E) Eduardo faz jus à imediata substituição do veículo, dada a diminuição do valor do bem, em razão da extensão do vício.

A: incorreta, pois a responsabilidade pelo vício do produto é solidária entre todos os fornecedores (art. 18, CDC); **B:** incorreta, as partes podem convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no § 1º do art. 18, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias (art. 18, § 2º, CDC); **C:** correta, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º do art. 18 sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial (art. 18, § 3º, CDC); **D:** incorreta, por se tratar de produto durável o consumidor terá o prazo de 90 dias para reclamar do vício do produto (art. 26, II, CDC); **E:** incorreta, a princípio Eduardo só tem direito a exigir o conserto do produto, nos termos do art. 18, *caput*, CDC.

„C., oitavo

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Ainda acerca do direito do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, imediatamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
- (B) Considere que determinado consumidor tenha adquirido, em compra por telefone, uma coletânea de CDs e, três dias após o recebimento dos CDs, desista da compra. Nessa situação, o valor pago deverá ser devolvido ao consumidor, descontados os gastos com a correspondência de retorno.
- (C) Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem

do prazo a partir do conhecimento do dano.

- (D) Ao comerciante cabe prestar as informações adequadas relativas à proteção à saúde e à segurança dos consumidores, por meio de impressos distribuídos nos estabelecimentos comerciais, mesmo no caso de venda de produtos industriais.
- (E) Consideram-se defeituosos os produtos cujo prazo de validade esteja vencido, assim como os deteriorados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação e distribuição.

A: correta (art. 18, § 1º, do CDC); **B:** incorreta, pois serão devolvidos todos os valores pagos pelo consumidor (art. 49, do CDC); **C:** incorreta, pois a contagem do prazo se dá a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27, do CDC); **D:** incorreta, pois tais informações devem se dar de maneira ostensiva e adequada (art. 9º do CDC), o que não se resume ou determina que tal se dê por meio de impressos distribuídos nos estabelecimentos comerciais; **E:** incorreta, pois o conceito de produto com defeito é outro (art. 12, § 1º, do CDC); o conceito trazido está na esfera do produto com vício (art. 18 do CDC).

„A., oitavo

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Constatado vício no funcionamento de produto durável (geladeira), sessenta dias após sua aquisição, o consumidor:

- (A) não poderá exigir o saneamento do vício.
- (B) poderá exigir saneamento do vício, no prazo máximo de trinta dias.
- (C) poderá exigir, imediatamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie.
- (D) poderá exigir, imediatamente, a substituição do produto por outro, ainda que de espécie, marca ou modelo diversos.
- (E) poderá exigir, imediatamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço.

Segundo o art. 18, *caput* e § 1º, do CDC, o consumidor deverá, em primeiro lugar, solicitar o conserto do produto (o saneamento do vício). Caso este não seja sanado no prazo de 30 dias, aí sim o consumidor poderá se valer das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

„B., oitavo

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Na superveniência de vício de qualidade do produto, o consumidor poderá fazer uso imediato dos seus direitos reparatórios sempre que:

- (A) tiver adquirido o produto mediante pagamento à vista.
- (B) o fornecedor abrir mão do direito e proceder ao saneamento do vício.
- (C) o produto, por ser essencial, não comportar saneamento.
- (D) não tiver decorrido o prazo máximo de trinta dias.
- (E) não tiver decorrido o prazo máximo de noventa dias.

De fato, quando o produto for essencial (e também quando a substituição das partes viciadas puder comprometer o produto), o consumidor poderá, nos termos do art. 18, § 3º, do CDC, pular a etapa de pedir o conserto da coisa, para pedir diretamente qualquer uma das opções previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

„C., oitavo

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I. 30 (trinta dias), em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.
- II. 90 (noventa dias), de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- III. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da compra do produto ou do início da execução dos serviços.
- IV. Obsta a decadência, entre outras situações, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
- V. Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Marque a alternativa CORRETA:

- (A) Somente as assertivas II, III e V estão corretas.
- (B) Somente as assertivas I, II, III e V estão incorretas.
- (C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
- (D) Somente as assertivas I, IV e V estão incorretas.

I: correta (art. 26, I, do CDC); **II:** correta (art. 26, II, do CDC); **III:** incorreta, pois o prazo de garantia se inicia da entrega do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, § 1º, do CDC), valendo salientar que, no caso de vícios ocultos, o prazo de garantia começa a ser contado do momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, do CDC); **IV:** correta (art. 26, § 2º, I, do CDC); **V:** correta (art. 26, § 3º, do CDC).

„C., oitavo

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Em caso de vício do produto, o consumidor poderá exigir sua substituição por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, se o fornecedor não resolver o problema em:

- (A) 15 dias.
- (B) 30 dias.
- (C) 5 anos.
- (D) 10 anos.

Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, se o vício não for sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III – o abatimento proporcional do preço.

„B., ojuabqg

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Dado esse contexto, avalie as alternativas.

- I. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.
- II. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
- III. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da compra do produto ou do início da execução dos serviços.
- IV. obsta a decadência, entre outras situações, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
- V. Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as assertivas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (B) Somente as assertivas II, III e V são verdadeiras.
- (C) Somente as assertivas I, II, III e V são falsas.
- (D) Somente as assertivas I, IV e V são falsas.
- (E) Somente a assertiva III é verdadeira.

I: correta (art. 26, I, do CDC); II: correta (art. 26, II, do CDC); III: incorreta, pois o prazo se inicia a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, § 1º, do CDC); IV: correta (art. 26, § 2º, do CDC); V: correta (art. 26, § 3º, do CDC).

„A., ojuabqg

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Conforme o CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes caduca em:

- (A) trinta dias, tratando-se de produto durável.
- (B) sessenta dias, tratando-se de fornecimento de serviço durável.
- (C) sessenta dias, tratando-se de produto durável.
- (D) noventa dias, tratando-se de produto durável.
- (E) noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço não durável.

A, B e C: incorretas, pois o prazo é de 90 dias no caso (art. 26, II, do CDC); D: correta (art. 26, II, do CDC); E: incorreta, pois o prazo é de 30 dias nesse caso (art. 26, I, do CDC).

„D., ojuabqg

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Ricardo adquiriu um carro há cerca de um mês e, nesse período, por três vezes, não conseguiu trancar a porta do veículo. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- (1) Ricardo, ainda que deseje a substituição imediata do produto comprado, deverá, antes disso, conceder prazo para o fornecedor sanar o defeito.
- (2) O fato de o carro ter sido vendido com defeito assegura a Ricardo direito à indenização por perdas e danos.
- (3) O fabricante e o comerciante responderão solidariamente pelo defeito do veículo.

1: correta (art. 18, caput e § 1º, do CDC), tendo o fornecedor 30 dias para sanar o defeito; 2: incorreta, pois o dispositivo citado apenas autoriza o pedido de conserto do produto no prazo mencionado; caso outros danos sejam causados e comprovados, aí sim a indenização é cabível; 3: correta, pois o art. 18 do CDC inclui o comerciante (o vendedor do veículo, no caso) como responsável solidário pelo vício do produto, o mesmo não acontecendo quando se trata de acidente de consumo (art. 12 do CDC).

„B., ojuabqg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Com relação à responsabilidade civil do fornecedor, assinale a alternativa correta:

- (A) o produto defeituoso é pressuposto do vício de qualidade;
- (B) o fabricante e o comerciante sempre respondem solidariamente pelo fato do produto;
- (C) a insuficiência ou inadequação de informação sobre a utilização e riscos dos produtos enseja a responsabilidade civil do fabricante pelo acidente de consumo;
- (D) a responsabilidade civil do fornecedor pelo vício do produto ou serviço demanda comprovação de culpa;
- (E) não há responsabilidade solidária entre os fornecedores pelos danos sofridos pelos consumidores.

Não se deve confundir vício com defeito. O primeiro é problema intrínseco do produto ou serviço (exemplo: televisão que não funciona). O segundo é um problema que venha a atingir a saúde ou a segurança do consumidor (exemplo: televisão que dá choques). Assim, a alternativa “A” é incorreta, pois o defeito não se confunde com o vício. A alternativa “B” é incorreta, pois, como regra, o comerciante não responde em caso de fato do produto (art. 12, caput, do CDC). A alternativa “C” é correta, nos termos do art. 12, caput, parte final, do CDC. A alternativa “D” é incorreta, pois a responsabilidade por vício (e também por defeito) é objetiva, como se pode perceber da leitura dos arts. 18 e 20 do CDC, que não estabelecem a culpa ou o dolo para configuração da responsabilidade. A alternativa “E” é incorreta, pois há responsabilidade solidária entre os fornecedores, sim, pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC).

„C., ojuabqg

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Com referência ao CDC, julgue o item subsequente.

- (1) A legislação consumerista, ao tratar da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço e da responsabilidade decorrente do fato do produto ou serviço, optou por atribuir à primeira prazos decadenciais referentes ao tempo máximo para a reclamação dos vícios ocultos e aparentes, e prazo prescricional quando se tratar de acidente de consumo.

1: correta, nos termos dos arts. 26 e 27 do CDC.

„B., ojuabqg

(Magistratura Federal-4ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta.

- (A) A pessoa jurídica de direito público não pode ser considerada fornecedor.
- (B) A pessoa jurídica de direito público não pode ser considerada consumidor final.
- (C) A ignorância do fornecedor sobre os vícios que venham a ter os produtos o exime da responsabilidade de indenizar.
- (D) O direito de reclamar pelos vícios aparentes caduca em 30 dias, sejam os bens duráveis ou não.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

A: incorreta. A pessoa jurídica de direito público pode ser considerada fornecedor, conforme dispõe o artigo 3º, caput, do CDC; B: incorreta. A jurisprudência do STJ tem admitido como consumidor a pessoa jurídica de direito público: “1. Para se enquadrar o Município no art. 2º do CDC, deve-se mitigar o conceito finalista de consumidor nos casos de vulnerabilidade, tal como ocorre com as pessoas jurídicas de direito privado” (STJ, REsp 913.711/SP, j. 19.08.2008); C: incorreta. Nos termos do artigo 23 do CDC, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade; D: incorreta: o direito de reclamar do vício do produto não durável caduca em 30 dias, e, se for durável em 90 dias (art. 18, § 1º e 2º, do CDC); E: correta: todas as alternativas anteriores estão incorretas.

„B., ojuabqg

5. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE EM CASO DE GRUPO DE EMPRESAS

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Proprietário de determinado terreno ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais contra a construtora Morar Bem Ltda., alegando que a empresa, tendo sido contratada para edificar a sua casa, no prazo certo e improrrogável de doze meses, deixou de cumprir o prazo e abandonou a obra.

Determinada a citação da pessoa jurídica, a carta enviada pelo juízo foi devolvida pelos Correios, sob a justificativa de que, por três vezes, não havia quem a recebesse no endereço especificado. Expedido mandado de citação, o oficial de justiça certificou, nos autos, o seguinte: “o local indicado encontra-se fechado, não havendo qualquer placa com o nome da empresa e nenhuma pessoa para receber a citação, constando apenas, na porta, a informação de que a empresa foi fechada”. O autor, então, juntou aos autos certidão da junta comercial atestando que o endereço da

sede da empresa coincidia com o do local constante no mandado citatório e que a empresa permanecia formalmente em atividade.

O autor requereu, ainda, a desconconsideração da personalidade jurídica da sociedade, para que os sócios fossem incluídos no polo passivo da ação. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) O pedido de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa não pode ser deferido, pois o autor não exauriu as possibilidades de citação da sociedade empresária, devendo, antes, ter requerido a citação da empresa por edital.
- (B) Como o CDC, seguindo o Código Civil de 2002, adota a chamada teoria maior da desconconsideração da personalidade jurídica, é possível o deferimento do pedido do autor.
- (C) O CDC, seguindo o Código Civil de 2002, adota a chamada teoria menor da desconconsideração da personalidade jurídica, o que torna inviável o deferimento do pedido do autor.
- (D) Caso o juiz entenda que a personalidade da empresa é, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa poderá ser deferido.
- (E) O pedido de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa não pode ser deferido no processo de conhecimento, mas somente na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no CDC.

A: incorreta, a desconconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida quando caracterizado o encerramento ou a inatividade da pessoa jurídica por má administração (art. 28, *caput*, CDC), e não é necessária prévia da empresa por edital; **B:** incorreta: o CDC adota a teoria maior da desconconsideração no *caput* do art. 28, mas também adota a teoria menor da desconconsideração no § 5º, dispensando motivo para sua decretação; **C:** incorreta, o Código de Defesa do Consumidor adota ambas as teorias, maior e menor; **D:** correta, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC; **E:** incorreta, pois o CDC não estabelece em que fase do processo deve ser decretada a desconconsideração.

..D., 0111111111

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Conforme disposição expressa no CDC, as sociedades coligadas:

- (A) são subsidiariamente responsáveis por danos causados aos consumidores.
- (B) só respondem por dolo, juntamente com as sociedades integrantes de grupos societários.
- (C) são solidariamente responsáveis com as consorciadas.
- (D) só respondem por culpa.
- (E) têm responsabilidade integral e solidária.

A: incorreta, as sociedades coligadas que se associam a outras sem exercer o controle acionário. Não existe no CDC disposição expressa estabelecendo a responsabilidade subsidiária das sociedades coligadas pelos danos causados aos consumidores; **B:** incorreta, as sociedades coligadas só responderão mediante culpa (art. 28, § 4º, CDC); **C:** incorreta, não existe no CDC disposição expressa estabelecendo a responsabilidade solidária das sociedades coligadas com as sociedades consorciadas; **D:** correta, nos termos do art. 28, § 4º do CDC; **E:** incorreta, não existe no CDC disposição expressa estabelecendo a responsabilidade integral e solidária das sociedades coligadas.

..D., 0111111111

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Pela previsão do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o juiz poderá desconconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Sobre a desconconsideração da personalidade jurídica no CDC, é CORRETO afirmar:

- (A) As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
- (B) As sociedades consorciadas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
- (C) Também poderá ser desconconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- (D) As sociedades coligadas só responderão por dolo.

A: incorreta, pois tais sociedades são *subsidiariamente* responsáveis (art. 28, § 2º, do CDC); **B:** incorreta, pois tais sociedades são *solidariamente* responsáveis (art. 28, § 3º, do CDC); **C:** correta (art. 28, § 5º, do CDC); **D:** incorreta, pois tais sociedades responderão por mera *culpa*, não sendo necessário *dolo* (art. 28, § 4º, do CDC).

..D., 0111111111

(Magistratura/RO – 2011 – PUC/PR) Dadas as assertivas abaixo, assinale a única CORRETA.

- (A) As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
- (B) Associedades consorciadas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.

- (C) As sociedades coligadas só responderão por dolo.
- (D) É vedado expressamente desconconsiderar a personalidade da pessoa jurídica nos casos em que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- (E) Também poderá ser desconconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

A: incorreta, pois tais sociedades são *subsidiariamente* responsáveis (art. 28, § 2º, do CDC); **B:** incorreta, pois tais entidades são *solidariamente* responsáveis (art. 28, § 3º, do CDC); **C:** incorreta, pois tais entidades só responderão por *culpa* (art. 28, § 4º, do CDC); **D:** incorreta, pois cabe desconconsideração nesse caso (art. 28, § 5º, do CDC); **E:** correta (art. 28, § 5º, do CDC).

..D., 0111111111

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Ao tratar da desconconsideração da pessoa jurídica, o CDC estabelece que as sociedades integrantes dos grupos societários, as sociedades controladas e as consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações previstas no Código.

1: incorreta, pois as sociedades consorciadas são responsáveis solidárias pelas obrigações estipuladas no CDC; porém, quanto a grupos societários e às sociedades controladas, estes respondem apenas subsidiariamente pelas obrigações prevista no CDC (art. 28, §§ 3º e 2º, do CDC, respectivamente).

..D., 0111111111

(Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2011) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.
- (B) O juiz poderá desconconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social amparado no Código de Defesa do Consumidor – CDC.
- (C) A luz do Código de Defesa do Consumidor – CDC, haverá desconconsideração da pessoa jurídica quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
- (D) A luz do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ainda que a personalidade da pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, a desconconsideração da personalidade jurídica pelo juiz, sempre exigirá a verificação prévia de desvio de finalidade da pessoa jurídica, confusão patrimonial e abuso de direito.
- (E) O juiz poderá desconconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

A: correta (art. 6º da Lei 8.955/1994); **B:** correta (art. 28, *caput*, do CDC); **C:** correta (art. 28, *caput*, do CDC); **D:** incorreta, devendo ser assinalada; segundo o § 5º do art. 28 do CDC, “também poderá ser desconconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”; assim, nem sempre se exigirá a verificação prévia do desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso de direito, diferentemente do que dispõe o art. 50 do Código Civil, que exige a presença do abuso da personalidade para que haja a desconconsideração da personalidade; **E:** correta (art. 28, § 5º, do CDC).

..D., 0111111111

6. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Com relação ao que dispõe o CDC acerca da prescrição e da decadência, e ao entendimento do STJ a esse respeito, assinale a opção correta.

- (A) Inicia-se a contagem do prazo prescricional para a reclamação contra vício constatado em produto ou serviço a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
- (B) Obsta a decadência a reclamação formal formulada pelo consumidor perante a autoridade administrativa competente.
- (C) O prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do produto aos consumidores é de cinco anos, em se tratando de produtos duráveis, e de três anos, no caso de produtos não duráveis.
- (D) O prazo de decadência para a reclamação por vícios do produto não corre durante o período de garantia contratual em cujo curso o produto tenha sido reiteradamente apresentado com defeitos ao fornecedor, desde o primeiro mês da compra.
- (E) O consumidor que adquirir produto durável viciado perderá o direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação decorridos trinta dias da data de aquisição do bem.

A: incorreta, o prazo para reclamar de vício do produto tem natureza decadencial (art. 26, § 1º, CDC); **B:** incorreta, o que obsta a decadência é a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços (art. 26, § 2º,

I, CDC; **C**: incorreta, o prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço aos consumidores é sempre de cinco anos, não importando se é durável ou não durável (art. 27, CDC); **D**: correta, está de acordo com o art. 26, § 2º, I, CDC; **E**: incorreta, em caso de produto durável o prazo é de 90 dias (art. 26, II, CDC).

„D., ojurabqg

7. PRÁTICAS COMERCIAIS

(Magistratura/DF – 2011) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- (A) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos;
- (B) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- (C) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- (D) todas alternativas anteriores (a, b, c) são corretas.

A alternativa "D" é a correta, pois nos termos do art. 35, I, II e III, do CDC, em caso de recusa do cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá: I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

„D., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- (A) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos;
- (B) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- (C) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- (D) todas alternativas anteriores (a, b, c) são corretas.

De fato, o art. 35 do CDC permite ao consumidor, à sua livre escolha, optar por qualquer das providências mencionadas nas alternativas "A" a "C", daí porque deve ser assinalada a alternativa "D".

„D., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Em face do que disciplina a Lei 8.078/1990, por seu artigo 30 ("Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado"), é certo que:

- (A) o *puffing*, normalmente, tem força vinculante;
- (B) em relação ao preço, a utilização do *puffing* não impõe, de regra, vinculação;
- (C) haverá vinculação, mesmo se não houver exposição da informação ou publicidade;
- (D) nenhuma das alternativas anteriores (a, b, c) é correta.

A: incorreta, pois o *puffing* é o exagero praticado em anúncios de publicidade (ex: "melhor pizza do mundo"); porém, o art. 30 do CDC estabelece que somente a informação ou publicidade **suficientemente precisas** vincula o fornecedor; assim, o exagero, desde que feito de forma jocosa, lúdica, e sem precisão, não vincula o fornecedor; **B**: incorreta, pois, havendo precisão quanto ao preço (ex: "o mais barato da cidade"), há vinculação sim; **C**: incorreta, pois, sem **veiculação**, não incide o art. 30 do CDC; **D**: correta, pois as outras três alternativas, de fato, trazem assertivas incorretas.

„D., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Orange Produtos de Informática Ltda. envia a Petronius, consumidor, sem solicitação prévia deste, um roteador *wireless* no valor de R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais). Petronius recebe o produto em sua residência, firmando recibo, e fica com o roteador, silenciando. Diante disso:

- (A) Orange Produtos de Informática Ltda., após decorrido o prazo de 7 (sete) dias do ato de recebimento do produto, prazo de reflexão, sem manifestação de Petronius, pode deste cobrar o valor do roteador;
- (B) Orange Produtos de Informática Ltda., após decorrido o prazo de 10 (dez) dias do ato de recebimento do produto, prazo de reflexão, sem manifestação de Petronius, pode deste cobrar o valor do roteador;
- (C) Orange Produtos de Informática Ltda. nada pode cobrar, porque, no caso, o produto remetido equipara-se à amostra grátis;
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores (a, b, c) é correta.

De acordo com o art. 39, parágrafo único, do CDC, os produtos remetidos ao consumidor sem solicitação equiparam-se às amostras grátis.

„D., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Tício, consumidor, percebendo inexactidão nos seus dados em Banco de Dados de Proteção ao Crédito, exige sua imediata correção. Apurado pela entidade de proteção ao crédito que Tício tem razão e procedida a correção dos dados, o prazo que o arquivista tem para comunicar a alteração aos terceiros que tenham recebido as informações incorretas é de:

- (A) 3 (três) dias úteis;
- (B) 5 (cinco) dias úteis;
- (C) 10 (dez) dias;
- (D) 30 (trinta) dias.

A alternativa "B" está correta, pois sempre que o consumidor encontrar inexactidão nos seus dados e cadastros poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas (art. 43, § 3º, CDC).

„B., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Em face do que disciplina a Lei 8.078/1990, por seu artigo 30 ("Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado"), é certo que:

- (A) o *puffing*, normalmente, tem força vinculante;
- (B) em relação ao preço, a utilização do *puffing* não impõe, de regra, vinculação;
- (C) haverá vinculação, mesmo se não houver exposição da informação ou publicidade;
- (D) nenhuma das alternativas anteriores (a, b, c) é correta.

A: incorreta, mas este gabarito é polêmico. *Puffing* é a prática comercial de atribuir um juízo de valor exagerado ao produto ou serviço (ex: afirmar que é a melhor televisão no mercado). No direito civil essa prática é tolerada, mas no direito do consumidor não são poucos os autores que criticam o *puffing* e defendem sua força vinculante. Entretanto, pelo fato do *puffing* não representar uma publicidade ou informação suficientemente precisa (art. 30, CDC), a doutrina majoritária aponta que não tem força vinculativa; **B**: incorreta, pois com relação ao preço a informação é suficientemente precisa e, consequentemente, possui força vinculativa; **C**: incorreta, pois se a informação ou publicidade não foi divulgada ou exposta não terá força vinculativa (art. 30, CDC); **D**: correta, todas as alternativas anteriores são incorretas.

„D., ojurabqg

(Magistratura/DF – 2011) Orange Produtos de Informática Ltda. envia a Petronius, consumidor, sem solicitação prévia deste, um roteador *wireless* no valor de R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais). Petronius recebe o produto em sua residência, firmando recibo, e fica com o roteador, silenciando. Diante disso:

- (A) Orange Produtos de Informática Ltda., após decorrido o prazo de 7 (sete) dias do ato de recebimento do produto, prazo de reflexão, sem manifestação de Petronius, pode deste cobrar o valor do roteador;
- (B) Orange Produtos de Informática Ltda., após decorrido o prazo de 10 (dez) dias do ato de recebimento do produto, prazo de reflexão, sem manifestação de Petronius, pode deste cobrar o valor do roteador;
- (C) Orange Produtos de Informática Ltda. nada pode cobrar, porque, no caso, o produto remetido equipara-se à amostra grátis;
- (D) nenhuma das alternativas anteriores (a, b, c) é correta.

A alternativa "C" está correta, pois, como o produto foi enviado sem qualquer solicitação do consumidor, o fornecedor nada poderá cobrar nos termos do disposto no art. 39, parágrafo único, CDC: "Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento".

„C., ojurabqg

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Uma mensagem publicitária considera-se abusiva quando:

- (A) tiver finalidade ideológica ou política.
- (B) induzir em erro o consumidor.
- (C) deixar de informar o consumidor sobre dado essencial do produto ou serviço.
- (D) for patrocinada pelo Poder Público.
- (E) desrespeitar valores ambientais.

Art. 37, § 2º, do CDC.

„C., ojurabqg

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) De acordo com o disposto no CDC acerca da publicidade de bens e serviços de consumo, entende-se por *teaser*:

- (A) a publicidade comum e socialmente aceita, a despeito dos exageros nela observados e da não observância do princípio da transparência da fundamentação em sua produção.
- (B) a propaganda abusiva, que enseja a responsabilização civil e administrativa do fornecedor dos bens ou serviços.
- (C) a mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público, prescindindo da identificação do anunciante, do produto ou do serviço.

- (D) a técnica publicitária utilizada para veicular produtos e serviços de forma camuflada e inseri-los em programas de televisão, rádio ou cinema.
(E) a publicidade enganosa por omissão.

A: incorreta, o *teaser* é uma técnica de *marketing* para chamar a atenção para uma campanha publicitária, despertando a curiosidade do consumidor. A alternativa A apresenta a noção do *puffing*; **B:** incorreta, o *teaser* não é considerado uma forma de publicidade abusiva; **C:** correta, de acordo com a doutrina; **D:** incorreta, pois a alternativa apresenta o conceito de publicidade camuflada, também conhecida como dissimulada ou disfarçada; **E:** o *teaser* não é uma espécie de publicidade enganosa por omissão, caracterizada quando o fornecedor deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, § 2º, CDC).

„C., oµrebeq

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) O fornecedor, ao cobrar supostos débitos do consumidor, o faz mediante a cobrança via telefone ao trabalho do consumidor, exigindo que este pague por uma dívida vencida e paga, sendo que essa dívida vem sendo cobrada reiteradamente por dois meses consecutivos. Sobre a cobrança de dívidas, é INCORRETO afirmar:

- (A) Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
(B) Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do fornecedor do produto ou serviço correspondente.
(C) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ainda que o fornecedor demonstre o engano justificável.
(D) É vedado ao fornecedor utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, ao ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer, sob pena de responder civil e criminalmente.

A: correta (art. 42, *caput*, do CDC); **B:** correta (art. 42-A do CDC); **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois não há direito em caso de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC); **D:** correta (arts. 42 e 71 do CDC).

„C., oµrebeq

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, define “oferta” como: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Marcar a alternativa CORRETA:

- (A) As informações nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével.
(B) É permitida a publicidade de bens e serviços por telefone, mesmo quando a chamada seja onerosa ao consumidor que a origina.
(C) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor não poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade.
(D) O consumidor não poderá rescindir o contrato, em caso de o fornecedor de produtos ou serviços se recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade.

A: correta (art. 31, parágrafo único, do CDC); **B:** incorreta, pois a publicidade não pode ser onerosa ao consumidor, no caso (art. 33, parágrafo único, do CDC); **C:** incorreta, pois o consumidor poderá, sim, fazer tal exigência em juízo (art. 35, I, do CDC); **D:** incorreta, pois há, dentre outras, essa possibilidade (art. 35, I a III, do CDC).

„A., oµrebeq

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Em matéria de publicidade, é correto afirmar que é:

- (A) abusiva aquela parcialmente falsa, que induz o consumidor em erro em relação à qualidade do produto.
(B) enganosa aquela que se aproveita da deficiência de julgamento da criança.
(C) abusiva aquela que por omissão deixa de destacar elemento essencial à decisão de compra do consumidor.
(D) enganosa a que induz o consumidor em erro a respeito da sua segurança no consumo.

A: incorreta, a publicidade que contém informação totalmente ou parcialmente falsa é considerada enganosa e não abusiva (art. 37, § 1º, CDC); **B:** incorreta, a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento da criança é considerada abusiva (art. 37, § 2º,

CDC); **C:** incorreta, a publicidade que por omissão deixa de destacar elemento essencial à decisão de compra do consumidor é considerada enganosa por omissão (art. 37, § 3º, CDC); **D:** correta, está de acordo com o art. 37, § 1º, CDC.

„C., oµrebeq

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta.

- (A) A ignorância do comerciante sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos o exime de responsabilidade.
(B) A garantia contratual de adequação do serviço depende de termo expresso e deverá ter em destaque cláusula limitativa da garantia legal.
(C) O abuso de direito praticado em detrimento do consumidor é fundamental para que o juiz desconsidere a personalidade jurídica do fornecedor.
(D) Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição pelo período de cinco anos contados da data de fabricação do produto.

A: incorreta, a ignorância do comerciante sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos não o exime de responsabilidade (art. 23, CDC); **B:** incorreta, a garantia contratual de adequação do serviço não depende de termo expresso e não poderá limitar garantia legal (arts. 24 e 25, *caput*, CDC); **C:** correta, de acordo com o gabarito oficial, mas não concordamos com o mesmo, pois o Código de Defesa do Consumidor não coloca o abuso de direito como um requisito fundamental para que seja decretada a desconsideração (art. 28, CDC); **D:** incorreta, pois cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei (art. 32, parágrafo único, do CDC).

„C., oµrebeq

(Magistratura/RO – 2011 – PUC/PR) O fornecedor, ao cobrar supostos débitos do consumidor, o faz mediante a cobrança via telefone ao trabalho do consumidor, exigindo que este pague por uma dívida vencida e paga, que vem sendo cobrada reiteradamente por dois meses consecutivos. Sobre a cobrança de dívidas, assinale a única alternativa CORRETA.

- (A) Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do fornecedor do produto ou serviço correspondente.
(B) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ainda que o fornecedor demonstre o engano justificável.
(C) Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente poderá ser cobrado em qualquer situação, inclusive em seu local de trabalho, horário de descanso ou lazer.
(D) É permitido ao fornecedor utilizar, na cobrança de dívidas, qualquer procedimento inclusive de correspondências eletrônicas e telefonemas dirigidos ao empregador do consumidor, por meio do departamento de recursos humanos.
(E) Os apontamentos negativos nos cadastros e bancos de dados referentes ao inadimplimento do consumidor são permitidos até o período de três anos.

A: correta (art. 42-A do CDC); **B:** incorreta, pois, havendo engano justificável, não há direito à devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC); **C e D:** incorretas, pois é proibido qualquer forma de constrangimento (art. 42, *caput*, do CDC), sendo inclusive crime a situação narrada (art. 71 do CDC); **E:** incorreta, pois é até o período de 5 anos (art. 43, § 1º, do CDC).

„A., oµrebeq

(Magistratura/RO – 2011 – PUC/PR) O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor define oferta como toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dado esse contexto, assinale a única alternativa CORRETA.

- (A) É permitida a publicidade de bens e serviços por telefone, mesmo quando a chamada seja onerosa ao consumidor que a origina.
(B) As informações nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével.
(C) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor não poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade.
(D) O consumidor não poderá rescindir o contrato, em caso de o fornecedor de produtos ou serviços se recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade.
(E) Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor terá direito somente à rescisão contratual, com direito à restituição de valores eventualmente pagos, devidamente atualizados, sem direito a perdas e danos.

A: incorreta (art. 33, parágrafo único, do CDC); **B:** correta (art. 31, parágrafo único, do CDC); **C:** incorreta (art. 35 do CDC); **D:** incorreta (art. 35, III, do CDC); **E:** incorreta, pois caberá também a exigência forçada do cumprimento da obrigação e a aceitação de outro produto ou serviço equivalente (art. 35, I e II, do CDC).

„B., o mupbag

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. Os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter privado.
- II. Sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, o consumidor poderá exigir sua imediata correção.
- III. Opera-se a decadência no prazo de 30 dias, quanto ao direito de reclamar pelos vícios aparentes, tratando-se de fornecimento de serviços ou de produtos duráveis.
- IV. Somente poderão constar nos bancos de dados as informações negativas sobre consumidores relativas aos últimos dois anos.

- (A) Somente as proposições I, III e IV estão incorretas.
 (B) Somente as proposições II e III estão incorretas.
 (C) Somente as proposições I, II e IV estão incorretas.
 (D) Somente as proposições III e IV estão incorretas.
 (E) Todas as proposições estão incorretas.

I: incorreta, pois são entidades de caráter público (art. 43, § 4º, do CDC); **II:** correta (art. 43, § 3º, do CDC); **III:** incorreta, pois, se o produto ou serviço é durável, o prazo é de 90 dias (art. 26, II, do CDC); **IV:** incorreta, pois poderão constar as informações relativas aos últimos 5 anos (art. 43, § 1º, do CDC).

„A., o mupbag

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Assinale a alternativa correta, acerca da oferta, de acordo com o CDC.

- (A) Se o fornecedor de serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, além de perdas e danos.
 (B) Em caso de venda pelo telefone, é dispensável o nome do fabricante na embalagem.
 (C) O fornecedor de produtos não responde pelos atos de seus representantes autônomos.
 (D) Se o fornecedor de produtos não puder cumprir a oferta, poderá exigir que o consumidor aceite outro produto equivalente.
 (E) A oferta não precisa ser mantida se cessar a produção do produto.

A: correta (art. 35, III, do CDC); **B:** incorreta (art. 33 do CDC); **C:** incorreta, pois o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC); **D:** incorreta, pois o consumidor é quem deve escolher uma das opções do art. 35 do CDC; **E:** incorreta, pois, nesse caso, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei (art. 32, parágrafo único, do CDC).

„A., o mupbag

(Ministério Público/BA – 2010) Identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. Adquirindo o consumidor um automóvel novo no mercado de consumo, via internet, poderá exercer seu direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias.
- II. É a partir do sistema de remuneração que se define a natureza jurídica do serviço público como relação do consumo que se caracteriza quando ocorrer pagamento de tarifa ou preço público.
- III. A onerosidade excessiva enseja modificação dos contratos, e dependerá da ocorrência de fato superveniente e imprevisível, conforme inciso V do art. 6º do CDC e entendimento do STJ.
- IV. A contrapropaganda é forma de reparação para propaganda enganosa ou abusiva, cumulativamente com a indenização pecuniária, comprovado o prejuízo.
- V. O corte de serviço público de energia elétrica por débitos pretéritos configura constrangimento, ou ameaça, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) F V F V V.
 (B) V V F V V.
 (C) F F V F F.
 (D) V V F F V.
 (E) V F V F F.

I: verdadeira (art. 49 do CDC); **II:** verdadeira, valendo salientar que, se o caso envolver taxa (e não tarifa ou preço público), a questão será regida pelo Direito Tributário; **III:** falsa, pois o art. 6º, V, do CDC não impõe que o fato superveniente seja **imprevisível**; **IV:** verdadeira (art. 60 do CDC); **V:** verdadeira, vide o seguinte precedente do STJ: “Na espécie, o Tribunal a quo não autorizou o corte do fornecimento de energia elétrica, por entender configurada a cobrança de valores pretéritos (1994), pois, por não serem contemporâneos, não estariam sujeitos à prévia notificação. Assim, nesses casos, a companhia elétrica deveria buscar o adimplemento de seu crédito por meio das vias ordinárias de cobrança sem cortar o fornecimento de luz. Para o Min. Relator, correta a posição daquele Tribunal, porquanto o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular relativa ao mês de consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos. Assim, embora a

Primeira Seção tenha pacificado o entendimento segundo o qual a companhia pode interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o usuário permanecer inadimplente, no caso dos autos, de débitos pretéritos, não deve haver a suspensão da energia. Lembrou ainda que, quanto aos débitos antigos, o art. 42 do CDC não admite constrangimento nem ameaças ao consumidor. Com esse entendimento, ao prosseguir o julgamento, a Turma negou provimento ao recurso da companhia estadual de energia elétrica. Precedentes citados: REsp 772.486-RS, DJ 6/3/2006, e REsp 756.591-DF, DJ 18/5/2006. REsp 631.736-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/2/2007. (Informativo STJ 310)”.
 „B., o mupbag

(Ministério Público/BA – 2010) Identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. Costureira que adquire máquina de bordar para fins de trabalho, tendo como fornecedor empresa especializada, havendo cláusulas abusivas no contrato de compra e venda pode suscitar aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
- II. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para aplicação da desconsideração da pessoa jurídica basta a demonstração da insolvência para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
- III. O fato do fornecedor, mediante correspondências e anúncios publicitários, comunicar o vício no produto, para possibilitar o conserto (*recall*), é excludente de responsabilidade civil pertinente aos consumidores que não atenderam ao chamado, apesar de identificados.
- IV. A publicidade deve ser veiculada de maneira que o consumidor a identifique, imediatamente, como uma mensagem publicitária, já que é vedada a publicidade clandestina, dissimulada e/ou subliminar.
- V. Para a devolução em dobro, nas hipóteses de repetição de indébito de tarifa de serviços públicos, é necessária a demonstração da má-fé e culpa da concessionária, já que é indevida nas hipóteses de “engano justificado”.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) F F V V F.
 (B) V V F V V.
 (C) F V F F V.
 (D) V V F V F.
 (E) V V V V V.

I: verdadeira, pois o STJ adota a teoria finalista, mas com essa exceção; confira: “A jurisprudência do STJ adota o conceito subjetivo ou finalista de consumidor, restrito à pessoa física ou jurídica que adquire o produto no mercado a fim de consumi-lo. Contudo, a teoria finalista pode ser abrandada a ponto de autorizar a aplicação das regras do CDC para resguardar, como consumidores (art. 2º daquele código), determinados profissionais (microempresas e empresários individuais) que adquirem o bem para usá-lo no exercício de sua profissão. Para tanto, há que demonstrar sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica (hipossuficiência). No caso, cuida-se do contrato para a aquisição de uma máquina de bordar entabulado entre a empresa fabricante e a pessoa física que utiliza o bem para sua sobrevivência e de sua família, o que demonstra sua vulnerabilidade econômica. Dessarte, correta a aplicação das regras de proteção do consumidor, a impor a nulidade da cláusula de eleição de foro que dificulta o livre acesso do hipossuficiente ao Judiciário. Precedentes citados: REsp 541.867-BA, DJ 16/5/2005; REsp 1.080.719-MG, DJe 17/8/2009; REsp 660.026-RJ, DJ 27/6/2005; REsp 684.613-SP, DJ 1º/7/2005; REsp 669.990-CE, DJ 11/9/2006, e CC 48.647-RS, DJ 5/12/2005. REsp 1.010.834-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2010” (Informativo STJ 441); **II:** verdadeira (art. 28, § 5º, do CDC); **III:** falsa, pois o art. 10 do CDC, ao impor o *recall*, não exonerou o fornecedor dos danos por este causados; **IV:** verdadeira (art. 36 do CDC); **V:** verdadeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

„B., o mupbag

(Ministério Público/MG – 2010.1) Nos termos das normas jurídicas de ordem pública, considere as seguintes proposições:

- I. Nos contratos de planos de saúde, é proibida a cláusula que fixa o reajuste das prestações pecuniárias em razão da faixa etária de pessoas muito idosas.
- II. A oferta publicitária de crédito deve garantir ao consumidor o direito à informação prévia, ostensiva e adequada sobre a taxa efetiva anual de juros.
- III. Os dados contábeis que dão base à oferta publicitária de crédito devem ser organizados pelo fornecedor e informados aos legítimos interessados, sob pena de responsabilidade penal.
- IV. Prevaler-se da fraqueza ou ignorância do consumidor idoso para impingir-lhe uma operação de crédito consignado é uma prática abusiva.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I e II estão corretas.
 (B) II e III estão corretas.
 (C) I, II e IV estão corretas.
 (D) III e IV estão corretas.
 (E) Todas estão corretas.

I: correta, está de acordo com o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso. No STJ também podem ser encontradas decisões neste sentido: AgRg no REsp 707.286/RJ, DJ 18.12.2009; **II:**

correta, consoante o art. 52, II, do CDC; **III**: correta, o art. 69 do CDC, considera como crime contra as relações de consumo “deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade”; **IV**: correta, a conduta descrita está prevista no art. 39, IV, do CDC.

„3. 0194699

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Código de Defesa do Consumidor.

- (A) A violação do princípio da identificação dá causa à publicidade abusiva.
(B) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor adotou a denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
(C) A proibição da prática de condicionar, em qualquer caso, o fornecimento de produtos a limites quantitativos configura proteção legal do consumidor em relação à denominada venda casada.
(D) O credor, que no exercício do seu direito expõe o consumidor a constrangimento ou humilhação, deve devolver em dobro os valores que venham a ser pagos.
(E) A abertura de ficha em cadastro de consumidores só pode ser feita quando autorizada previamente pelo interessado.

A: incorreta, pois tal violação da causa à publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC); **B**: correta, pois, de fato, o STJ vem entendendo que o CDC, assim como o Direito Ambiental, adotou a Teoria Menor da Desconsideração, pela qual há “menos” requisitos para que esta se dê. No caso, exige-se apenas a dificuldade em penhorar bens do fornecedor (consequência do art. 28, § 5º, do CDC), não sendo necessário comprovar fatos adicionais, como abuso da personalidade, confusão patrimonial, dentre outros, como se dá no âmbito das relações regidas pelo Código Civil (art. 50 do CC); **C**: incorreta, pois a hipótese trata da proteção em relação à denominada limitação quantitativa: a venda casada (art. 39, I, primeira parte, do CDC) é instituto que se configura quando se condiciona o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (exemplo: alguém quer comprar um sanduíche é obrigado a comprar um refrigerante também); já a limitação quantitativa (art. 39, I, segunda parte, do CDC) se dá quando se condiciona a alguém a comprar uma quantidade mínima de algum produto, *sem justa causa* (exemplo: alguém quer comprar um 1 kg de arroz *in natura*, mas é obrigado a comprar no mínimo 5 kg de arroz); **D**: incorreta, pois a devolução em dobro dos valores pagos em excesso só é obrigatória quando o consumidor é cobrado em quantia indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC); **E**: incorreta, pois o consumidor não precisa autorizar; é necessário, apenas, que o consumidor seja previamente informado por escrito da abertura de ficha, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, do CDC).

„8. 0194699

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) O nome de Fernando foi incluído, sem prévia notificação, em cadastro de inadimplentes, em razão de cobrança indevida realizada pela escola de seu filho. Em decorrência desse fato, Fernando e seu sócio Alexandre, que temia as possíveis consequências negativas da referida cobrança, ajuizaram ação, sob o rito ordinário, contra a escola e a empresa que administra o cadastro de inadimplentes. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- (1) A legitimidade *ad causam* fica evidenciada a partir da pertinência subjetiva da ação, de modo que o fato de haver relação jurídica entre Fernando e as rés põe à mostra a sua legitimidade para integrar o polo ativo da ação.
(2) Por caber à empresa gestora do cadastro de inadimplentes apenas o registro das informações prestadas por suas credenciadas, é evidente a sua ilegitimidade passiva *ad causam*.
(3) O temor de Alexandre evidencia a sua legitimidade extraordinária, visto que a derrocada financeira de seu sócio pode afetar a saúde financeira da empresa.

1: certa, pois Fernando teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que tem total legitimidade para integrar o polo ativo da ação; **2**: errada, pois a negatificação indevida se deu não por informação falsa passada pela escola, mas por falha formal da própria empresa gestora do cadastro, de modo que esta, por ter errado, é, sim, parte legítima passiva; **3**: errada, pois não se deve confundir a pessoa jurídica com a pessoa de seus sócios; o nome negativado foi o de Fernando, e não o nome da pessoa jurídica da qual são sócios Fernando e Alexandre.

33 3E 1C 0194699

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item.

- (1) Consoante entendimento pacificado e atual do STJ, caso o nome do consumidor seja indevidamente inserido nos órgãos/cadastros de proteção ao crédito, existindo outras restrições devidas, terá ele direito de pleitear indenização por danos morais, todavia, com valor reduzido.

1: errada, pois, de acordo com a Súmula 385 do STJ, a preexistência de legítima inscrição no serviço de proteção ao crédito exclui indenização por dano moral por anotação irregular posterior em cadastro de proteção ao crédito, ressalvado o direito ao cancelamento desta anotação indevida.

31 Gabarito

(Procurador da República – 24º) Com o crescente desenvolvimento das relações comerciais e bancárias, complexas e dinâmicas, criaram-se os chamados registros de proteção ao crédito, neles figurando informações

negativas de inadimplentes contumazes. O prazo prescricional para a manutenção desses registros de consumidores em débito, segundo o Superior Tribunal de Justiça é:

- (A) de 5 (cinco) anos;
(B) trienal (Código Civil, artigo 206, parágrafo 30, inciso VIII);
(C) de 10 (dez) anos, dependendo da natureza da dívida (Código Civil, art. 205);
(D) é o mesmo do prazo previsto para a ação de execução.

A: correta. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o registro do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não se vincula à prescrição atinente à espécie de ação cabível. Assim, se a via executiva não puder ser exercida, mas remanescer o direito à cobrança da dívida por outro meio processual, desde que durante o prazo de 5 (cinco) anos, não há óbice à manutenção do nome do consumidor nos órgãos de controle cadastral, em vista do lapso quinquenal (Súmula 323/STJ)” (STJ, AgRg no Ag 1.099.452/RS, Relator Min. SIDNEI BENETI, julgamento em 17/02/2009, Terceira Turma). A Súmula 323 do STJ prescreve que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”; **B**, **C** e **D**: incorretas, conforme exposto acima.

„A. 0194699

8. PROTEÇÃO CONTRATUAL

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) A respeito da proteção contratual do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) Sendo o bem contratado entregue e o preço pago no ato da contratação, não cabe revisão da cláusula-preço.
(B) Considera-se nula de pleno direito cláusula que estipule a incidência de correção monetária em contrato de adesão.
(C) Consumidor que adquira produto por meio da Internet tem direito ao arrependimento, ainda que tenha acesso prévio ao detalhamento do produto.
(D) Ainda que determinada cobrança indevida tenha por base norma posteriormente considerada ilegal pela jurisprudência, cabe a restituição em dobro ao consumidor.
(E) De acordo com a jurisprudência do STJ, não se considera venda casada aquela em que o preço global dos serviços oferecidos seja inferior ao da aquisição individual.

A: incorreta, se houve cobrança de valor abusivo o consumidor pode pedir sua revisão em juízo; **B**: incorreta, a cláusula que estipula a incidência de correção monetária em contrato de adesão não é considerada abusiva pelo art. 51 do CDC; **C**: correta, está de acordo com o art. 49, parágrafo único, CDC; **D**: incorreta, pois não existe direito à repetição em dobro se o engano for justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC); **E**: incorreta, a hipótese caracteriza venda casada de acordo com o art. 39, I, do CDC e a jurisprudência do STJ.

„C. 0194699

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço e pleitear a devolução dos valores pagos, quando:

- (A) se tratar de produtos duráveis.
(B) se tratar de produtos industrializados.
(C) tiver efetivado o pagamento à vista.
(D) tiver notificado previamente o respectivo fornecedor.
(E) o respectivo contrato tiver sido celebrado fora do estabelecimento fornecedor, especialmente pela internet.

Art. 49 do CDC.

„E. 0194699

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) O Código de Defesa do Consumidor (8.078/90) expressa que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Sobre os contratos de consumo, é CORRETO afirmar:

- (A) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão do ônus da prova a favor do consumidor.
(B) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
(C) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se válidas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

(D) Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha ao fornecedor.

A: incorreta, pois é nula a cláusula que estabelece a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; **B:** correta (art. 49 do CDC); **C:** incorreta, pois o CDC considera inválida a cláusula de perda total das prestações (art. 53 do CDC); **D:** incorreta, pois a alternativa é em benefício do consumidor (art. 54, § 2º, do CDC); isso significa que, caso o consumidor tenha descumprido o contrato cometendo conduta que gere a sua resolução, o consumidor tem a alternativa de continuar com o contrato, cumprindo a obrigação que havia inadimplido (ou seja, purgando a mora), ou de aceitar a resolução do contrato.

„B„, 01jueqeg

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) O Código de Defesa do Consumidor (8.078/90) expressa que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A respeito de contratos de consumo, assinale a única alternativa CORRETA.

- (A) São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam inversão do ônus da prova a favor do consumidor.
- (B) Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se válidas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
- (C) O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
- (D) Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, cabendo a escolha ao fornecedor.
- (E) Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação, ou a restituição das parcelas quitadas, não sofrerá qualquer desconto, sendo restituído o valor integral devidamente corrigido e atualizado.

A: incorreta, pois é nula a cláusula que impõe a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor (art. 51, VI, do CDC); **B:** incorreta, pois esse tipo de cláusula é inválida (art. 53, caput, do CDC); **C:** correta (art. 49 do CDC); **D:** incorreta, pois, no caso, a escolha cabe ao consumidor (art. 54, § 2º, do CDC); **E:** incorreta, pois caberá desconto quanto à vantagem econômica do consumidor auferida com a fruição do bem e quanto aos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC).

„C„, 01jueqeg

(Magistratura/SC – 2010) O Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a proteção contratual, estabelece:

- I. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
- II. A incidência do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor pressupõe a presença de cláusulas ambíguas ou contraditórias em contrato de consumo e de adesão.
- III. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Se o consumidor exercer o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
- IV. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

- (A) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
- (B) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
- (C) Somente as proposições II e III estão corretas.
- (D) Somente as proposições I e IV estão corretas.

(E) Todas as proposições estão corretas.

I: correta (art. 46 do CDC); **II:** incorreta, pois não há necessidade de haver ambiguidade ou contradição (art. 47 do CDC), diferentemente da previsão contida no art. 423 do Código Civil; **III:** correta (art. 49 do CDC); **IV:** correta (art. 50 do CDC).

„B„, 01jueqeg

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) No caso de compra de produto pelo telefone:

- (A) cabe ao consumidor desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar da data da compra.
- (B) cabe ao consumidor desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar da data do recebimento do produto.
- (C) cabe ao fornecedor desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar da data da compra.
- (D) cabe ao fornecedor desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar da data do recebimento do produto.
- (E) nenhuma das partes pode desistir do contrato, se o produto for produzido apenas sob encomenda.

Art. 49 do CDC.

„B„, 01jueqeg

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) A garantia contratual dada pelo fornecedor de produto:

- (A) é obrigatória.
- (B) substitui a garantia legal.
- (C) é complementar à garantia legal.
- (D) pode ser verbal.
- (E) será interpretada em favor do fornecedor.

Art. 50 do CDC.

„C„, 01jueqeg

(Ministério Público/BA – 2010) Identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. O STJ tem entendido que não cabe dano moral pela inscrição em cadastro de proteção de crédito sem a comunicação escrita ao consumidor, se preexistem inscrições anteriores e a dívida é devida.
- II. Em regra, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva torna nulo o contrato em razão da ofensa ao princípio da boa-fé que orienta as relações de consumo.
- III. O consumidor pode desistir de qualquer compra, desde que proceda à desistência no prazo de 7 (sete) dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto.
- IV. Consoante entendimento pacífico do STJ, o Juiz poderá, nas relações de consumo, apreciar de ofício a inversão do ônus da prova, desconsideração da personalidade jurídica e declarar nulidade de cláusulas abusivas.
- V. Havendo vício do produto ou serviço não sanado no prazo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir alternativamente, com livre escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, ou a restituição da quantia paga, sem prejuízos de eventuais perdas e danos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) V V F F V.
- (B) F F V F V.
- (C) F V F V F.
- (D) V F F F V.
- (E) V V V V V.

I: verdadeira, está de acordo com a Súmula 385 do STJ; **II:** falsa, de acordo com o art. 51, § 2º, do CDC, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes; **III:** falsa, o consumidor só pode desistir da compra se esta ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 49 do CDC); **IV:** falsa, pois o STJ não admite que o julgador conheça, de ofício, a abusividade de cláusulas em contratos bancários (Súmula 381 do STJ); **V:** verdadeira (art. 18, § 1º, do CDC).

„D„, 01jueqeg

(Ministério Público/GO – 2010) Por cláusulas gerais, pode-se afirmar:

- I. São Normas que não prescrevem uma certa conduta, mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação de demais disposições normativas.
- II. A prof. Cláudia Lima Marques, comentando sobre as cláusulas gerais, afirma que existem três momentos em que se exerce o “direito dos juízes:” a) no caso da ocorrência de lacunas do direito, citando como exemplo o comércio eletrônico; b) no caso dos conceitos indeterminados; e c) no caso das cláusulas gerais, em que o juiz tem a chance de concretização do direito, citando como exemplo o art. 113, do Código Civil.

- III. As cláusulas gerais valem-se de linguagem aberta, fluida, vaga.
 IV. O CDC não possui cláusula geral, pois utiliza-se de outras normas para sua completude e integração.
 (A) Todas alternativas são verdadeiras.
 (B) Apenas uma alternativa é verdadeira.
 (C) Apenas uma alternativa é falsa.
 (D) Todas as alternativas são falsas.

I, II e III: corretas, pois representam o entendimento doutrinário sobre as cláusulas gerais; IV: incorreta, pois o Código de Defesa do Consumidor apresenta algumas cláusulas gerais. Podemos identificá-las pelo uso de expressões como onerosidade excessiva, vulnerabilidade, hipossuficiência, desproporcionalidade etc.

„C., oµuεqεq

(Ministério Público/MG – 2010.2) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, considere as seguintes assertivas.

- I. O consumidor tem direito à revisão do contrato, no caso de onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente ao negócio, não havendo necessidade de que esse fato seja extraordinário e imprevisível.
- II. A nulidade das cláusulas abusivas pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e não é atingida pela preclusão.
- III. É vedada a inserção, nos contratos de consumo, de cláusulas limitativas de direito do consumidor.
- IV. É permitida a cláusula resolutória nos contratos de consumo.
- V. O profissional liberal, de nível universitário ou não, responde a título de culpa pelo fato do serviço, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A esse respeito, pode-se concluir que estão CORRETAS

- (A) apenas as assertivas I, II, III e V.
 (B) apenas as assertivas I, II, IV e V.
 (C) apenas as assertivas II, IV e V.
 (D) apenas as assertivas III e IV.

I: correta, o direito à revisão contratual previsto no art. 6º, V, do CDC não deve ser confundido com o previsto nos arts. 317 e 478 do Código Civil que exige o fato seja extraordinário e imprevisível. No CDC basta que o fato seja novo (superveniente); II: correta, pois a invalidade, no caso, é absoluta, e não relativa (art. 51, *caput*, do CDC), pode ser alegada em qualquer fase do processo (não sofre preclusão) e não se convalida pelo decurso de tempo (não sobre prescrição); III: incorreta, pois é possível que existam cláusulas limitativas de direito, desde que tais cláusulas não contrariem o CDC e que sejam redigidas com destaque, tratando-se de contrato de adesão (art. 54, § 4º, do CDC); IV: correta, nos contratos de adesão é admitida cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor (art. 54, § 2º, do CDC); V: correta, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, os profissionais liberais têm responsabilidade civil subjetiva pelos danos causados aos consumidores.

„B., oµuεqεq

(Ministério Público/MG – 2010.1) O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), ao dispor sobre a proteção contratual, estabelece:

- I. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
- II. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
- III. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica.
- IV. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura, ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. Se o consumidor exercer o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
- V. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e IV estão corretas.

- (B) I, II, III e V estão corretas.
 (C) II, III, IV e V estão corretas.
 (D) I, II, IV e V estão corretas.
 (E) Todas estão corretas.

I: correta (art. 46 do CDC); II: correta (art. 47 do CDC); III: correta (art. 48 do CDC); IV: correta (art. 49 do CDC); V: correta (art. 50 do CDC).

„E., oµuεqεq

(Ministério Público/MG – 2010.1) No regime do Código de Defesa do Consumidor, considere as seguintes proposições:

- I. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), constitui prática abusiva.
- II. O ônus da prova da veracidade da oferta publicitária cabe a quem a patrocina, salvo a hipótese de *invitatio ad offerendum*.
- III. Nos contratos que envolvem crédito ao consumidor, este é titular de um direito potestativo à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, sem se sujeitar a nenhuma espécie de taxa ou multa no exercício desse direito.
- IV. Nos contratos de consumo, toda cláusula que violar o princípio da boa-fé é considerada, *ex lege*, como abusiva e, portanto, nula de pleno direito.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II estão corretas.
 (B) II e III estão corretas.
 (C) I, III e IV estão corretas.
 (D) III e IV estão corretas.
 (E) Todas estão corretas.

I: correta: está de acordo com o art. 39, VIII, do CDC; II: incorreta, pois o ônus da prova compete a quem patrocina a comunicação publicitária ou informação; a *invitatio ad offerendum*, que significa “convite a fazer oferta”, ou seja, aquela comunicação feita, durante a fase de negociação, indicando a intenção de contratar, também vincula e cria o ônus da prova citado, nos termos dos arts. 38 e 48 do CDC; III: correta, art. 52, § 2º, do CDC; IV: correta, art. 51, IV, do CDC.

„C., oµuεqεq

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Contrato celebrado entre empresa de telefonia e consumidor será considerado de adesão se suas cláusulas:

- (A) tiverem sido aprovadas pela autoridade competente, sem que o consumidor possa discutir-lhe substancialmente o conteúdo.
 (B) tiverem sido aprovadas pela autoridade competente, e não houver a inserção de alguma cláusula no formulário assinado.
 (C) forem estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor e não houver a inserção de alguma cláusula no formulário assinado.
 (D) forem escritas em linguagem que dificulte o entendimento pelo consumidor.
 (E) limitarem algum direito do consumidor.

A: correta, de acordo com o art. 54, *caput*, do CDC, “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”; B: incorreta, pois a inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato (art. 54, §1º do CDC); C: incorreta, pois a inserção de cláusula no formulário assinado não descaracteriza o contrato de adesão (art. 54, §1º, do CDC); D: incorreta, pois de acordo com art. 54, § 3º, do CDC, “os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor”; E: incorreta, não são necessárias cláusulas limitativas de direitos do consumidor para caracterização do contrato de adesão.

„A., oµuεqεq

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Considerando que um indivíduo tenha contratado, por telefone, determinado serviço, assinale a opção que apresenta direito previsto para esse indivíduo no CDC.

- (A) devolução parcial dos valores pagos por arrependimento.
 (B) desistência da assinatura em até sete dias.
 (C) indenização, caso não goste do produto.
 (D) ação para ressarcimento dos danos, se o produto for perigoso, desde que ostensivamente alertado sobre o risco de danos.
 (E) redução do preço, caso entenda que o produto não vale o preço cobrado.

A: incorreta, em caso de arrependimento a devolução do valor pago é integral (art. 49 do CDC); B: correta, pois a hipótese descrita no enunciado está enquadrar no art. 49 do CDC: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,

especialmente por telefone ou a domicílio"; **C**: incorreta, o fato de o consumidor não gostar do produto não gera direito à indenização; **D**: incorreta, a aquisição de produto perigoso pelo consumidor, quando ostensivamente alertado sobre o risco de danos, a princípio, não gera direito à indenização (art. 9º do CDC); **E**: incorreta, o consumidor não tem esse direito.

„B„, 01jueq9g

(Ministério Público/SP – 2011) Assinale a alternativa correta.

- (A) O Código de Defesa do Consumidor ampara o direito de arrependimento, podendo o consumidor devolver os produtos que tenha adquirido no estabelecimento do fornecedor no prazo de 7 (sete) dias.
- (B) Nos contratos de consórcio, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, bem como o desconto da vantagem auferida com a fruição do bem quando da restituição das parcelas quitadas.
- (C) Considera-se enganosa a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua segurança e saúde.
- (D) A publicidade suficientemente precisa, veiculada nos meios de comunicação, vincula o fornecedor, podendo o consumidor, no caso de recusa do cumprimento da oferta, exigir seu cumprimento forçado, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato com a obtenção da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, além de perdas e danos.
- (E) Obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, ensejando a rescisão do contrato e a condenação do fornecedor em perdas e danos.

A: incorreta, pois tal regra só se aplica nas compras feitas **fora** do estabelecimento do fornecedor (art. 49 do CDC); **B**: incorreta, pois nesse caso a restituição terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC); **C**: incorreta, pois essa é a publicidade **abusiva** (art. 37, § 2º, do CDC); **D**: correta (arts. 30 e 35 do CDC); **E**: incorreta, pois a invalidade de uma cláusula não implica na nulidade de todo o contrato (art. 51, § 2º, do CDC).

„D„, 01jueq9g

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Contrato de consumo.

- (A) O descumprimento dos termos da proposta, após sua aceitação, é hipótese típica de responsabilidade pré-contratual do fornecedor.
- (B) A publicidade quando veicule informações inverídicas dá causa à sanção de contrapropaganda, mas não gera eficácia vinculativa em relação ao consumidor.
- (C) A publicidade feita por intermédio de ligação telefônica é permitida, mesmo quando onerosa, porém admite o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor.
- (D) A recusa do fornecedor a dar cumprimento à oferta pode dar causa ao abatimento do preço.
- (E) Segundo entendimento majoritário, o responsável pela indenização decorrente da promoção de publicidade ilícita é o fornecedor que a faz veicular.

A: incorreta, pois, se já houve aceitação da proposta, já se tem um contrato, de modo que se tem responsabilidade contratual, e não responsabilidade pré-contratual; **B**: incorreta, pois qualquer informação suficientemente precisa vincula o fornecedor (art. 30 do CDC); **C**: incorreta, pois é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a recebe (art. 33, parágrafo único, do CDC); **D**: incorreta, pois a recusa do fornecedor ao cumprimento da oferta dá causa à execução específica nos termos da oferta, à aceitação de produto ou serviço equivalente ou à rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, podendo o consumidor escolher livremente qual dessas opções prefere (art. 35 do CDC), não havendo previsão de abatimento do preço, nesse caso, mas somente na hipótese do art. 20 do CDC, em que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, também sendo de livre escolha pelo consumidor dentre as opções indicadas; **E**: correta, até porque é o anunciante quem tem o ônus da prova da veracidade da publicidade (art. 38 do CDC), bem como é quem é obrigado a cumprir a oferta (art. 35 do CDC).

„E„, 01jueq9g

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Equilíbrio dos contratos de consumo.

- (A) Uma cláusula contratual considerada abusiva em um contrato de consumo, o será necessariamente também em um contrato civil, desde que redigida em termos idênticos.
- (B) A cláusula abusiva será nula quando afetar o equilíbrio das prestações do contrato, porém pode ser convalidada quando se trate de vício de informação, desde que haja concordância das partes com a redução do proveito do fornecedor.

(C) A revisão dos contratos de consumo pode se dar em face da alteração de circunstâncias, com a finalidade de proteção do consumidor, não se exigindo que tal situação seja necessariamente desconhecida das partes.

(D) Cláusula abusiva celebrada em contrato individual de consumo não pode ter sua nulidade pronunciada em ação coletiva, sem a anuência do consumidor que é parte da contratação.

(E) Não se reconhece a existência de cláusula surpresa se o consumidor leu, no momento da contratação, os termos do instrumento contratual.

A: incorreta, pois as normas do CDC são mais protetivas da parte mais fraca (no caso, o consumidor), de modo que nem sempre uma cláusula considerada abusiva pelo CDC será considerada nula pelo CC; **B**: incorreta, pois o CDC trabalha com o conceito de nulidade de pleno direito (art. 51, *caput*, do CDC), que é uma nulidade absoluta, e não uma nulidade relativa, que admitiria convalidação; **C**: correta, pois o direito à revisão contratual depende apenas de um fato novo que desequilibre o contrato, não sendo necessário que se trate de fato imprevisível ou não conhecido das partes (art. 6º, V, do CDC); **D**: incorreta, em virtude do disposto no art. 51, § 4º, do CDC; **E**: incorreta, pois a cláusula surpresa é aquela que venha a surpreender o consumidor após a conclusão do contrato; um exemplo é uma cláusula que estipula que o consumidor estará sujeito a uma comissão de permanência consistente nas taxas de mercado do momento; repare que, por ser a cláusula incerta, o consumidor terá verdadeira surpresa quando tiver de arcar com a comissão de permanência cobrada; dessa forma, não basta o consumidor ter lido a cláusula contratual respectiva, para que se entenda que não há, no caso, cláusula surpresa, pois esta, a surpresa, pode decorrer de uma circunstância futura, como no exemplo citado.

„C„, 01jueq9g

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) Em relação às cláusulas abusivas, o Código de Defesa do Consumidor

- (A) estabelece a sanção de nulidade relativa às cláusulas abusivas constantes em contratos celebrados entre fornecedor e consumidor.
- (B) considera válida a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do consumidor.
- (C) veda a contratação de cláusula limitativa de responsabilidade entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica.
- (D) reconhece como válida a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem.
- (E) prevê que a declaração de nulidade de cláusula não invalida, necessariamente, o respectivo contrato de consumo.

A: incorreta, pois se trata de nulidade absoluta (art. 51, *caput*, do CDC); **B**: incorreta, pois tal cláusula é considerada abusiva pela Súmula 302 do STJ (“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”); **C**: incorreta (art. 51, I, do CDC); **D**: incorreta (art. 51, VII, do CDC); **E**: correta (art. 51, § 2º, do CDC).

„E„, 01jueq9g

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Com relação às cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), assinale a alternativa correta:

- (A) é lícita a cláusula contratual que limita a indenização, em situações justificadas, entre fornecedor e consumidor-pessoa jurídica;
- (B) é lícita a cláusula contratual que imponha a arbitragem compulsória nas relações de consumo;
- (C) é lícita a cláusula contratual que faculta unilateralmente ao fornecedor a conclusão do contrato;
- (D) é lícita a cláusula contratual que faculta unilateralmente ao fornecedor a escolha do índice de reajuste da obrigação;
- (E) é lícita a cláusula contratual que reduz a garantia legal do produto durável para dez (10) dias.

A: correta (art. 51, I, parte final, do CDC); **B**: incorreta, pois essa cláusula é abusiva (art. 51, VII, do CDC); **C**: incorreta, pois essa cláusula é abusiva (art. 51, XI, do CDC); **D**: incorreta, pois essa cláusula é abusiva (art. 51, X e XIII, do CDC); **E**: incorreta, pois essa cláusula é abusiva (art. 51, I, do CDC).

„A„, 01jueq9g

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Com referência ao CDC, julgue o item subsequente.

- (1) A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato como um todo, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

1: correta, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC.

1C 01jueq9g

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) A respeito de cláusulas abusivas, assinale a opção correta.

- (A) A nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida o contrato quando, apesar dos esforços de integração, a sua ausência acarreta ônus excessivos para qualquer das partes.
- (B) O rol de cláusulas abusivas estabelecido no art. 51 do CDC é exaustivo.
- (C) É necessária a má-fé do fornecedor para a caracterização da abusividade de cláusula, de acordo com o que dispõe o CDC.

- (D) Da nulidade das cláusulas abusivas ou da desproporcionalidade das prestações decorre somente sua invalidação, não sendo possível o juiz modificar o conteúdo das disposições contratuais.
- (E) Conforme dispõe o CDC, são válidas as cláusulas que determinem a utilização compulsória da arbitragem.

A: correta, está de acordo com o artigo 51, § 2º, do CDC; **B:** incorreta, pois o rol do artigo 51 do CDC é exemplificativo (*numerus apertus*). Essa natureza do rol é evidenciada no *caput* do dispositivo ao dispor que “são nulas de pleno direito, *entre outras*, as cláusulas (...)”; **C:** incorreta, pois a caracterização da abusividade de cláusula não depende de comprovação da má-fé por parte do fornecedor (art. 51 do CDC); **D:** incorreta, pois de acordo com o artigo 51, § 2º, do CDC, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Além disso, o artigo 6º, V, permite a modificação judicial do contrato quando presente desproporcionalidade ente as prestações. **E:** incorreta. Considera-se abusiva e, conseqüentemente, nula a cláusula que determine a utilização compulsória de arbitragem (art. 51, VII, CDC).

„A.„ õp̃abq̃g

(Magistratura Federal/3ª Região – 2010) A multa prevista no art. 52 do CDC, no percentual de 2%, aplica-se:

- (A) A todo e qualquer contrato regrado pelo CDC;
- (B) Também aos contratos de locação;
- (C) Ao não pagamento de cotas de condomínio;
- (D) Quando houver concessão de crédito ou outorga de financiamento ao consumidor.

A: incorreta, pois a multa prevista no artigo 52 não é aplicável a todo e qualquer contrato regrado pelo CDC; **B:** incorreta, pois aos contratos de locação é aplicável a multa de 10% (dez por cento), consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial; **C:** incorreta. O atraso no pagamento da taxa condominial faz incidir a multa de 2% prevista no artigo 1.336, § 1º, do Código Civil; **D:** correta, pois o artigo 52, *caput*, do CDC refere-se ao fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor.

„D.„ õp̃abq̃g

(Procurador da República – 24ª) Preconiza o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

- I. impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direito. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis”.

Ante este texto, é exato ressaltar que:

- (A) são proibidas as transações judiciais entre o fornecedor de produtos e serviços e o consumidor;
- (B) a nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo do domicílio do réu;
- (C) o elenco de cláusulas abusivas é exaustivo;
- (D) cláusula que exime de responsabilidade somente é inválida quando inserida em escritos, não o sendo se consta em *tickets*, cupons ou em qualquer papel impresso entregue pelo fornecedor.

A: incorreta, pois a proibição contida no artigo 51, inciso I, do CDC diz respeito apenas às cláusulas contratuais, não impedindo transações judiciais entre o fornecedor de produtos e o consumidor; **B:** correta, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade de cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo pode ser declarada de ofício pelo juiz, por dificultar para o consumidor o exercício de seus direitos; (REsp 1089993/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2010) **C:** incorreta, o artigo 51, *caput*, do CDC deixa claro que o rol de cláusulas abusivas é meramente exemplificativo (*numerus apertus*) ao dispor que “são nulas de pleno direito, *entre outras* (...)”; **D:** incorreta, a cláusula limitativa de responsabilidade é inválida em qualquer situação, não importando onde está expressa.

„B.„ õp̃abq̃g

9. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Em matéria de sanções administrativas, assinale a alternativa incorreta.

- (A) A pena de apreensão de produto será aplicada pela administração, quando forem constatados vícios de quantidade do produto.
- (B) A pena de suspensão do fornecimento do serviço será aplicada em caso de vício de qualidade por inadequação.
- (C) A pena de interdição será aplicada pela administração, sempre que forem constatados vícios de qualidade por inadequação de serviço.
- (D) A pena de inutilização do produto será aplicada mediante processo administrativo, assegurada a ampla defesa, se constatado vício de quantidade do produto.

A: correta, de acordo com o art. 58, CDC; **B:** correta, também está de acordo com o art. 58, CDC; **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois na hipótese devem ser aplicadas

as penas previstas no art. 58 do CDC. A pena de interdição só será aplicada quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo (art. 59, *caput*, CDC); **D:** correta, está de acordo com o art. 58 do CDC.

„C.„ õp̃abq̃g

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) As sanções administrativas aplicáveis pelas autoridades a fornecedor de produto que tenha cometido infração ao direito do consumidor não incluem a

- (A) apreensão do produto.
- (B) prisão administrativa do responsável.
- (C) contrapropaganda.
- (D) proibição de fabricação do produto.
- (E) intervenção administrativa.

A prisão administrativa do responsável não é sanção administrativa prevista no art. 56 do CDC.

„B.„ õp̃abq̃g

10. RESPONSABILIDADE CRIMINAL

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Rodrigo, gerente de uma loja de bicicletas, orientou Marcelo, de quem é chefe, a não entregar aos consumidores o termo de garantia referente aos produtos por ele vendidos.

Nessa situação hipotética,

- (A) Marcelo e Rodrigo poderão ser considerados agentes ativos de crime previsto no CDC.
- (B) somente Marcelo poderá ser agente ativo de crime previsto no CDC.
- (C) somente Rodrigo poderá ser agente ativo de crime previsto no CDC.
- (D) não caberá, em relação à conduta descrita, ação penal subsidiária nem assistência.
- (E) o CDC não considera crime a conduta apresentada, mas infração administrativa.

A: correta, pois nos termos dos arts. 74 e 75 do Código de Defesa do Consumidor, ambos deverão ser considerados agentes ativos do crime previsto no referido diploma; **B:** incorreta, conforme o disposto no art. 75, CDC; **C:** incorreta, nos termos do art. 75, CDC, “Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas”; **D:** incorreta, pois é cabível ação penal subsidiária e assistência (art. 80, CDC); **E:** incorreta, o Código de Defesa do Consumidor considera como crime as condutas tipificadas (arts. 74 e 75, CDC).

„A.„ õp̃abq̃g

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com referência às sanções administrativas e às infrações penais disciplinadas no CDC.

- (A) Fazer ou promover publicidade que se sabe (ou se deveria saber) enganosa ou abusiva constitui infração meramente administrativa.
- (B) Compete exclusivamente aos estados e ao DF, nas respectivas áreas de atuação administrativa, baixar normas relativas à produção, à industrialização, à distribuição e ao consumo de produtos e serviços.
- (C) A aplicação cumulativa das sanções administrativas depende de prévia instauração de procedimento administrativo e reiteração da falta do fornecedor infrator.
- (D) A sanção de contrapropaganda deve ser divulgada pelo infrator da mesma forma, na mesma frequência e dimensão e, necessariamente, no mesmo veículo, de modo a desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.
- (E) O crime consistente na omissão de dizeres ou sinais ostensivos a respeito da nocividade ou periculosidade de produtos em recipientes, embalagens, invólucros ou publicidade comporta as modalidades dolosa ou culposa.

A: incorreta, constitui infração penal (art. 67, CDC); **B:** incorreta, pois de acordo com o art. 55, *caput*, CDC, “a União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços”; **C:** incorreta, a aplicação cumulativa das sanções administrativas não depende de prévia instauração de procedimento administrativo e nem de reiteração da falta do fornecedor infrator (art. 56, parágrafo único, CDC); **D:** incorreta, será preferencialmente e não necessariamente no mesmo veículo (art. 60, § 1º, CDC); **E:** correta, está de acordo com o art. 63, § 2º, do CDC.

„E.„ õp̃abq̃g

(Ministério Público/MG – 2011) Os crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) terão a pena elevada, na segunda fase de sua aplicação, quando cometidos em detrimento de pessoas que apresentem certas condições subjetivas. Estão previstas entre essas circunstâncias, **EXCETO**:

- (A) crime praticado em detrimento de operário.

- (B) crime praticado em detrimento de analfabeto.
 (C) crime praticado em detrimento de menor de 18 ou maior de 60 anos.
 (D) crime praticado em detrimento de portador de deficiência mental, ainda que não interditado.

O analfabeto não está relacionado na lista do art. 76, IV, "b", do CDC, que dispõe que são circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código quando cometidos em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não.

„B„ oimqeqg

(Ministério Público/MG – 2011) Considerando os crimes contra as relações de consumo, previstos na Lei 8.137/90, bem como no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), analise as seguintes proposições e assinale com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas. Constitui crime:

- (I) vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem esteja em desacordo com as prescrições legais, punindo-se apenas a modalidade dolosa.
 (II) misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-las como puros, punindo-se inclusive a modalidade culposa.
 (III) ter em depósito, para vender, mercadoria em condições impróprias ao consumo, punindo-se inclusive a modalidade culposa.
 (IV) deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo, punindo-se inclusive a modalidade culposa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- (A) (V) (V) (V) (F).
 (B) (V) (F) (F) (V).
 (C) (F) (V) (V) (F).
 (D) (F) (V) (V) (V).

I: falsa, de acordo com o art. 7º, II e parágrafo único, da Lei 8.137/1990, pune-se também a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa à quinta parte; II: verdadeira, conforme o art. 7º, III e parágrafo único, da Lei 8.137/1990; III: verdadeira, está de acordo com o art. 7º, IX e parágrafo único, da Lei 8.137/1990; IV: falsa, como o art. 74 do CDC não prevê punição para a modalidade culposa, entende-se que somente pode ser punida a conduta dolosa.

„C„ oimqeqg

11. DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) A Associação de Compradores de Imóveis Urbanos do Estado do Espírito Santo (ACIUES) ajuizou ACP contra a maior construtora de prédios residenciais do estado, alegando que o contrato de adesão de compra e venda de unidades imobiliárias usado como modelo pela empresa feria vários direitos básicos dos consumidores. Na ação, a ACIUES requereu a declaração da nulidade das cláusulas abusivas e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais coletivos. O juiz de direito competente, ao analisar a inicial, constatou que o estatuto da ACIUES prevê, entre os seus fins institucionais, a defesa do comprador de imóveis e verificou que a associação havia sido legalmente constituída seis meses antes da propositura da ação. Não foi juntada autorização de assembleia da associação para a propositura da ACP.

Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no CDC, o magistrado deve:

- (A) receber prontamente a inicial, intimar o MP para atuar como fiscal da lei e a Defensoria Pública para ajuizar as ações individuais pertinentes.
 (B) extinguir o processo sem exame do mérito dada a ausência do requisito de constituição da associação por, pelo menos, um ano antes da propositura da ação, e condenar a autora ao pagamento das custas processuais.
 (C) abrir prazo para que a autora demonstre manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
 (D) extinguir o processo sem exame do mérito em face da ausência de autorização da assembleia para propositura da ação, sem, contudo, condenar a autora ao pagamento das custas processuais.
 (E) abrir prazo para a autora emendar a exordial, a fim de retirar o pedido de danos morais coletivos, haja vista o fato de que esse pedido somente pode ser feito pelo MP.

A: incorreta, embora o juiz deva receber a inicial e intimar o MP (art. 92, CDC), não existe determinação no CDC para que seja procedida a intimação da Defensoria Pública para ajuizamento de ações individuais; B: incorreta, conforme dispõe o art. 82, § 1º, CDC, o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. O art. 87, CDC, impede a condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais; C: correta, nos termos do

art. 82, § 1º, "o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido"; D: incorreta, a autorização assemblear é dispensada pelo art. 82, IV, CDC; E: incorreta, a Defensoria Pública tem legitimidade para requerer a condenação em danos morais coletivos (art. 82, III).

„C„ oimqeqg

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) No que se refere à defesa, em juízo, do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) São legitimados para atuar em juízo na defesa coletiva do consumidor o MP, a DP, a União, os estados, os municípios e o DF e qualquer associação legalmente constituída há pelo menos um ano, dispensada, nesse caso, a autorização de assembleia.
 (B) Nas ações coletivas de que trata o CDC, ainda que não ocorra adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, a associação autora, no caso de improcedência, deve ser condenada ao pagamento de honorários de advogados, custas e despesas processuais.
 (C) No caso de ação para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a conversão da obrigação em perdas e danos somente pode ocorrer se o autor assim tiver optado ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente ao do adimplemento.
 (D) Os interesses ou direitos difusos são transindividuais, de natureza indivisível, e seus titulares, pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; por outro lado, os interesses ou direitos individuais homogêneos, também indivisíveis, decorrem de origem jurídica comum.
 (E) Para a defesa dos direitos e interesses do consumidor, são admissíveis apenas as espécies de ações previstas no CDC.

A: incorreta, pois a Defensoria, apesar de não constar explicitamente do rol do art. 82 do CDC, é legitimada para defender o consumidor (A Defensoria Pública tem autorização legal para atuar como substituto processual dos consumidores, tanto em demandas envolvendo direitos individuais em sentido estrito, como direitos individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, na forma do art. 4º, VII e VIII, da Lei Complementar 80/94 – STJ, AgRg no AREsp 53.146, DJ 05/03/12); porém, a afirmativa não trouxe como legitimados para defesa do consumidor as demais entidades e órgãos da administração direta e indireta, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC (art. 82, III); B: incorreta, pois a associação não terá de arcar com essas verbas, salvo se tiver agido com má-fé (art. 87 do CDC); C: correta (art. 84, § 1º, do CDC); D: incorreta, pois os interesses individuais homogêneos são divisíveis; E: incorreta, pois são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela (art. 83 do CDC).

„C„ oimqeqg

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Supondo a ocorrência de acidente aéreo no qual morram duzentos e oitenta passageiros, assinale a opção correta com base na disciplina legal acerca da defesa, em juízo, do consumidor.

- (A) A legitimidade de associação criada para a defesa dos interesses do consumidor, com vistas à propositura de ação coletiva para a defesa dos interesses e direitos dos sucessores das vítimas do acidente, dependerá de autorização de assembleia.
 (B) Só estará legitimada a propor ação coletiva em defesa dos interesses dos sucessores das vítimas do acidente entidade associativa cujo fim institucional seja exclusivamente a defesa dos interesses e direitos do consumidor.
 (C) Por terem natureza difusa, os direitos e interesses decorrentes desse acidente poderão ser defendidos coletivamente em juízo.
 (D) Serão legitimados para a propositura de ação coletiva em favor dos sucessores das vítimas as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, destinados especificamente à defesa dos interesses e direitos do consumidor, desde que dotados de personalidade jurídica.
 (E) Evidenciada a dimensão do dano, o juiz da causa poderá dispensar, para a propositura de ação coletiva em defesa dos interesses dos sucessores das vítimas, o requisito de pelo menos um ano de constituição de associação que tenha sido criada para o fim.

A: incorreta, não dependerá de autorização de assembleia (art. 82, IV, CDC); B: incorreta, o fim institucional não precisa ser exclusivamente a defesa dos interesses e direitos do consumidor; C: incorreta, na hipótese os direitos e interesses têm natureza coletiva (art. 81, II, CDC); D: incorreta, estarão legitimados ainda que não dotados de personalidade jurídica (art. 82, III, CDC); E: correta, está de acordo com o art. 82, § 1º, CDC.

„C„ oimqeqg

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com base no que dispõe a legislação que rege as ações de responsabilidade civil propostas contra fornecedor de produtos e serviços.

- (A) A proibição de divulgação e venda de produtos por intermédio de ação de prevenção de dano deve ficar restrita aos limites territoriais de competência do órgão julgador.

- (B) O foro das ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços deve ser o do domicílio do fornecedor, ressalvada a hipótese de comprovação da hipossuficiência do consumidor, caso em que o autor poderá propor a ação no juízo de seu domicílio.
- (C) Tendo sido decretada a falência do fornecedor e havendo contrato de seguro de responsabilidade civil, o ajuizamento da ação pertinente poderá ser feito diretamente contra o segurador.
- (D) No caso de haver o réu contratado seguro de responsabilidade, o Instituto de Resseguros do Brasil deverá integrar a lide como litisconsorte obrigatório.
- (E) Compete exclusivamente ao MP a propositura de ação contra o poder público para compeli-lo a proibir a produção, divulgação e venda de produtos e serviços que se mostrem incompatíveis com o sistema de defesa do consumidor.

A: incorreta, a proibição de divulgação e venda de produtos por intermédio de ação de prevenção de dano pode ser estendida a todo território nacional (art. 102, *caput*, CDC); **B:** incorreta, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços a ação pode ser proposta no domicílio do autor (art. 101, I, CDC); **C:** correta, está de acordo com o disposto no art. 101, II, CDC; **D:** incorreta, o art. 101, II, CDC dispensa o litisconsórcio obrigatório do Instituto de Resseguros do Brasil; **E:** incorreta, além do MP outros entes podem propor ação (art. 102, *caput*, CDC).

„C„, ommabab

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. A ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor, consumidor. O fornecedor demandado que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo seu segurador para o exercício da ação incidente de garantia que constitui a denunciação da lide.
- II. Nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
- III. O Ministério Público não detém legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares pois a legitimação é atribuída por lei às associações de alunos, de pais e alunos responsáveis, indispensável em qualquer caso o apoio de pelo menos vinte por cento dos pais de alunos de estabelecimento de ensino, ou dos alunos, no caso de ensino superior.
- IV. Nas demandas coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, o Ministério Público sempre atuará como *custos legis*, exceto se figurar como proponente da ação.

- (A) Somente as proposições II e III estão corretas.
 (B) Somente as proposições I e II estão corretas.
 (C) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 (D) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 (E) Somente as proposições III e IV estão corretas.

I: incorreta, pois o fornecedor deve se valer do chamamento ao processo, e não da denunciação da lide, no caso (art. 101, II, do CDC); **II:** correta (art. 87 do CDC); o CDC, nesse ponto, usa terminologia diferente do Código de Processo Civil; **III:** incorreta, pois o Ministério Público detém sim essa legitimidade (Súmula 643 do STF); **IV:** correta (art. 92 do CDC).

„D„, ommabab

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. Nas ações coletivas que tratem de interesses ou direitos coletivos, a sentença de improcedência do pedido por insuficiência de provas faz coisa julgada material *ultra partes*.
- II. Nas ações coletivas que tratem de interesses ou direitos difusos, a sentença de improcedência do pedido por insuficiência de provas permite que qualquer legitimado intente nova ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
- III. Interesses ou direitos individuais homogêneos para os fins do Código de Defesa do Consumidor são aqueles entendidos como de origem comum, como por exemplo pessoas que consumiram água contaminada por um mesmo vazamento de produtos tóxicos e têm direito a indenização pelos correlatos danos pessoais.
- IV. Interesses ou direitos difusos para os fins do Código de Defesa do Consumidor são aqueles entendidos como transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

- (A) Somente as proposições II e III estão corretas.
 (B) Somente as proposições I e IV estão corretas.
 (C) Somente as proposições II e IV estão corretas.

- (D) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 (E) Somente as proposições III e IV estão corretas.

I: incorreta, pois essa sentença só faz coisa julgada formal, podendo qualquer legitimado intentar outra ação com o mesmo fundamento, valendo-se de prova nova (art. 103, I e II, do CDC); **II:** correta (art. 103, I, do CDC); **III:** correta (art. 81, parágrafo único, III, do CDC); **IV:** incorreta, pois essa definição é de interesses coletivos (art. 81, parágrafo único, II, do CDC), e não de interesses difusos (art. 81, parágrafo único, I, do CDC).

„A„, ommabab

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) A respeito do direito do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) Ao tratar da desconconsideração da pessoa jurídica, o CDC estabeleceu que as sociedades integrantes dos grupos societários, as sociedades controladas e as consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do diploma legal já mencionado.
- (B) Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou a periculosidade de produtos ou serviços corresponde ao tipo penal de um crime próprio ou direto previsto no CDC, cuja pena é de detenção de seis meses a dois anos, acrescida de multa, não sendo admitida a modalidade culposa.
- (C) A demanda coletiva, ajuizada em face da publicidade de um medicamento emagrecedor milagroso, visa tutelar os denominados interesses difusos, também denominados transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas por circunstâncias fáticas, não se devendo falar em relação jurídica anterior entre os titulares desse tipo de direito.
- (D) Caso o consumidor tenha proposto uma ação individual de responsabilidade civil em face do fornecedor, mas queira se beneficiar dos efeitos de uma ação coletiva proposta com o mesmo objeto, deve, no prazo de trinta dias, a contar do primeiro despacho proferido na ação coletiva, requerer a suspensão do processo individual.
- (E) Nos termos da legislação consumerista, o consumidor cobrado judicial e extrajudicialmente em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A: incorreta, pois apenas as sociedades consorciadas são responsáveis solidariamente (art. 28, § 3º, do CDC), ao passo que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas respondem apenas subsidiariamente (art. 28, § 2º, do CDC); **B:** incorreta, pois se admite a forma culposa (art. 63, § 2º, do CDC); **C:** correta, nos termos da definição de interesses difusos, prevista no art. 81, parágrafo único, I, do CDC; **D:** incorreta, pois o prazo de 30 dias é contado da ciência, nos autos da ação ajuizada pelo consumidor, do ajuizamento da ação coletiva (art. 104 do CDC); **E:** incorreta, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, que traz a disposição transcrita na alternativa, diz respeito à cobrança extrajudicial.

„C„, ommabab

(Ministério Público/PR – 2011) Julgue as seguintes afirmativas.

- I. É aplicável aos contratos de prestações de serviços educacionais o limite de 2% para a multa moratória, em harmonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- II. Em matéria consumerista, as ações coletivas em tutela de interesses individuais homogêneos não podem almejar a produção de efeitos para coibir danos futuros.
- III. Quando forem fornecidos produtos adulterados ao consumo, cujo uso resulte em efetivo dano, incide cumulativamente à responsabilidade pelo produto viciado, a responsabilidade por fato do produto, tornando o fornecedor responsável por vício e também por perdas e danos.

Considerando as assertivas acima se afirma que:

- (A) Apenas as assertivas I e II são corretas.
 (B) Apenas as assertivas II e III são corretas.
 (C) Apenas as assertivas I e III são corretas.
 (D) Apenas uma assertiva está correta.
 (E) Todas as assertivas são corretas.

I: correta, pois a prestação de serviços educacionais pode ser enquadrada como relação de consumo (STJ, AgRg no Ag 1.400.964, DJ 25/10/11); **II:** incorreta, pois os interesses individuais homogêneos não são definidos em função estritamente de danos já ocorridos, mas em função de interesses (relativos a danos passados ou futuros) decorrentes de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC); **III:** correta, pois cabe aplicação do regime jurídico do vício (art. 18 do CDC), com os direitos ali previstos quanto ao saneamento do vício, e também do regime jurídico do defeito (art. 12 – fato do produto), com o direito de indenização ali previsto.

„C„, ommabab

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Ainda em relação ao direito do consumidor, assinale a opção correta.

- (A) Embora tenha a atribuição constitucional de defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, o MP não tem legitimidade para

propor ação coletiva (ação civil pública) na defesa de interesses individuais homogêneos.

- (B) O prazo de trinta dias para que o fornecedor promova o saneamento do vício do produto ou serviço aplica-se aos denominados vícios de qualidade e quantidade, bem como ao vício decorrente de disparidade com a oferta ou publicidade.
- (C) Nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, a sentença será certa e específica para cada vítima, ressaltando-se que sua execução poderá ser promovida pela própria vítima, seus sucessores e demais legitimados previstos no CDC.
- (D) O CDC adota, como regra, a responsabilidade civil objetiva e solidária, e a subjetiva em relação aos fornecedores profissionais liberais, não havendo previsão legal no aludido diploma da responsabilidade subsidiária.
- (E) A isenção de custas processuais prevista no artigo do CDC, referente à defesa coletiva do consumidor em juízo, não abrange as execuções individuais decorrentes de pedidos julgados procedentes em ações coletivas.

A: incorreta, pois, havendo interesse social, o Ministério Público tem, sim, essa legitimidade; **B:** incorreta, pois, somente em caso de vício de qualidade do produto o fornecedor terá o prazo de 30 dias para consertá-lo (art. 18, § 1º do CDC); **C:** incorreta, pois a sentença trará uma condenação genérica, e não específica para cada vítima (art. 95 do CDC); **D:** incorreta, pois a responsabilidade subsidiária também é mencionada no CDC, e incidem sobre as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas (art. 28, § 2º, do CDC); **E:** correta, pois o art. 87 do CDC, que trata dessa isenção, só faz referência às ações coletivas.

„D., 01/11/2011

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Ação Coletiva.

- (A) A ação coletiva que pretenda indenização por danos de consumidores vítimas do descumprimento de contrato de prestação de assistência à saúde tem por objeto espécie de direito coletivo *stricto sensu*.
- (B) A indenização por lesão a direitos individuais não reverterá, em nenhuma hipótese, a fundo estatal de reparação de bens lesados.
- (C) A isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, para ingresso das ações coletivas de consumo não abrange as interpostas por órgãos estatais que atuem como representantes ou substitutos processuais dos consumidores.
- (D) A improcedência de ação coletiva que tenha por objeto a tutela de direito individual homogêneo, não afeta a possibilidade de interposição de nova ação individual pelo consumidor substituído na primeira demanda, desde que não tenha nela atuado como litisconsorte.
- (E) A Defensoria Pública não tem legitimidade para a tutela coletiva de direitos que envolvam relações de consumo.

A: incorreta, pois o caso envolve direito individual homogêneo; **B:** incorreta, pois há exceção no art. 100, parágrafo único, do CDC; **C:** incorreta (art. 18 da Lei 7.347/1985); **D:** correta (art. 103, § 2º, do CDC); **E:** incorreta, pois a Defensoria Pública, como órgão público que é, tem legitimidade sim (art. 82, III, do CDC).

„D., 01/11/2011

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta, levando em conta a defesa coletiva, em juízo, dos consumidores.

- (A) É cabível a propositura de ação civil pública em matéria tributária ou previdenciária para defender direitos individuais.
- (B) É admissível a propositura de ação civil pública em que haja declaração incidental de inconstitucionalidade, em face de fundamento ou questão prejudicial constitucional.
- (C) São caracterizados como coletivos os interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares sejam pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
- (D) O MP não tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.
- (E) Caracterizam-se como difusos os interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, cujo titular seja grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por relação jurídica base.

A: incorreta, pois de acordo com artigo 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados; **B:** correta. “É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo do Poder Público, em ação civil pública desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal” (STJ, REsp 1.106.159/MG, j. 08.06.2010); **C:** incorreta. A alternativa se refere aos direitos difusos. Os interesses ou

direitos coletivos são os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base e não por pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato como apresentou a questão (art. 81, II, do CDC); **D:** incorreta, nos termos da Súmula 643 do STF: “O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidade escolares”; **E:** incorreta, pois os direitos difusos são os interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato (art. 81, I, do CDC).

„B., 01/11/2011

12. SNDC E CONVENÇÃO COLETIVA

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado à Secretaria Nacional de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, ou órgão federal que venha a substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

- (A) assessorar o MP e a Defensoria Pública, para fins de adoção de medidas processuais no âmbito da defesa dos direitos do consumidor.
- (B) atuar como assistente litisconsorcial nas ações civis públicas ajuizadas por associações de defesa dos direitos do consumidor.
- (C) incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais.
- (D) ajuizar ações individuais e coletivas perante a justiça federal do DF, quando o interesse lesado for de âmbito nacional.
- (E) lavrar auto de infração administrativa e cobrar, judicialmente, as multas aplicadas no âmbito da defesa dos direitos do consumidor.

A: incorreta, o DNDC não assessorar o MP, mas deve representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições (art. 106, VI, CDC); **B:** incorreta, pois o DNDC não atua como assistente litisconsorcial (art. 106, CDC); **C:** correta, conforme art. 106, IX, do CDC; **D:** incorreta, o DNDC não ajuiza ações individuais e coletivas. Se necessário, representa ao Ministério Público competente (art. 106, VI, CDC); **E:** incorreta o DNDC não tem competência para lavrar auto de infração administrativa e nem para cobrar judicialmente multas aplicadas (art. 106, CDC).

„C., 01/11/2011

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da transação em conflitos coletivos nas relações de consumo.

- (A) Na convenção coletiva de consumo, são determinadas as sanções econômicas e as penalidades administrativas pela autoridade competente, aplicáveis em caso de inadimplemento pelos fornecedores de produtos e serviços.
- (B) A obrigatoriedade da convenção coletiva de consumo tem início para as entidades signatárias a partir de sua homologação pelo MP.
- (C) Inscrito no registro público o instrumento da convenção coletiva de consumo, o fornecedor que se desligar da entidade celebrante desonera-se do dever de cumprimento das cláusulas pactuadas.
- (D) A convenção coletiva de consumo consubstancia meio de composição de conflitos coletivos, em que consumidores e fornecedores, por intermédio de entidades representativas, estabelecem condições determinantes das relações de consumo, incidindo sobre os contratos individuais.
- (E) À semelhança do compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, a convenção coletiva de consumo pode estabelecer obrigações de dar ou fazer, com a previsão de cláusulas cominatórias.

A: incorreta, pois a convenção coletiva de consumo tem por objeto regular relações de consumo, e não aplicar penalidades (art. 107, *caput*, do CDC); **B:** incorreta, pois a obrigatoriedade da convenção se dá com o registro do instrumento no cartório de títulos e documentos (art. 107, § 1º, do CDC); **C:** incorreta, pois esse fato não o exime de cumprir a convenção (art. 107, § 3º, do CDC); **D:** correta, nos termos do art. 107, *caput*, do CDC; **E:** incorreta, pois a previsão de sanções na convenção coletiva de consumo foi vetada pelo Presidente da República, que não sancionou o que seria o art. 108 do CDC.

„D., 01/11/2011

13. TEMAS COMBINADOS

(Ministério Público/SP – 2011) Assinale a alternativa correta.

- (A) Considera-se consumidor, para os efeitos de proteção legal, as pessoas jurídicas ao adquirir bens e insumos para seu processo de produção na condição de destinatário final.
- (B) O Código de Defesa do Consumidor atribui a responsabilidade pelo fato do produto ao fabricante, ao produtor, ao construtor e ao importador, mas não ao comerciante que será responsabilizado apenas em circunstâncias determinadas, expressamente previstas pelo Código.
- (C) O Código Civil vigente previu a desconsideração da personalidade jurídica de maneira mais ampla do que o Código de Defesa do

Consumidor. Assim, essa matéria, considerando o chamado diálogo das fontes, deve ser regida pelo novo estatuto civilista.

- (D) O Código de Defesa do Consumidor prevê três tipos de vícios por inadequação do produto durável ou não durável: vícios de impropriedade, vícios de diminuição de valor e vícios de disparidade informativa. Todos esses vícios se resolvem da mesma forma que os vícios redibitórios previstos no Código Civil vigente.
- (E) A pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou serviço prescreve em 30 (trinta) dias, no caso de produtos e serviços não duráveis, e em 90 (noventa) dias, no caso de produtos e serviços duráveis.

A: incorreta, pois o STJ adota a teoria finalista, excluindo do conceito de consumidor aquele que adquire bens como *insumo* para seu processo de produção; **B:** correta (art. 12, *caput*, do CDC); **C:** incorreta, pois o diálogo das fontes não se aplica quando um microssistema tem regra específica, regra essa contrária à prevista no outro microssistema; no caso, a regra do Código Civil (art. 50) é nitidamente diferente da regra do CDC (art. 28, § 5º, do CDC); **D:** incorreta, pois a regulamentação dos vícios no Código Civil reclama que estes sejam ocultos, regra que não existe no CDC; além disso, há outras regras diferentes, como as referentes aos prazos de garantia; **E:** incorreta, pois a pretensão à reparação pelos danos causados prescreve em 5 anos (art. 27 do CDC).

„B„ orpabg

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) Sobre o Código de Defesa do Consumidor, e considerando as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA:

- I. O microssistema do CDC se fundamenta nos princípios da boa-fé, da proteção ampla ao consumidor em face do fornecedor e da inversão do ônus da prova como forma de facilitação da defesa em favor do hipossuficiente.

- II. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa tornar ineficaz, no caso concreto, atos praticados pela sociedade que sirvam para encobrir atos ilícitos, abusos de direito, excesso de poder ou violação aos estatutos sociais, quando lesam os interesses do consumidor.
- III. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, para a obtenção do resultado prático equivalente, 'poderá o Juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.
- IV. Nos contratos de adesão, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

- (A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

I: correta, pois o CDC tem a *boa-fé* como princípio (art. 4º, III, do CDC), estabelece normas de *proteção* do consumidor (art. 1º do CDC) e permite a *inversão do ônus da prova* em favor do consumidor, preenchidos certos requisitos (art. 6º, VIII, do CDC); **II:** correta (art. 28, *caput*, do CDC); **III:** correta (art. 84, *caput* e § 5º, do CDC); **IV:** correta (art. 51, I, do CDC); vale lembrar que essa regra vale não só para contratos de consumo de adesão, como também para os demais contratos de consumo.

„E„ orpabg



22. DIREITO AMBIENTAL

Alice Satin Calareso, Arthur Trigueiros, Eduardo Dompieri, Fabiano Melo, Fernanda Camargo Penteadó, Marcos Destefenni e Wander Garcia*

1. HISTÓRICO E CONCEITOS BÁSICOS

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Com relação ao conceito de meio ambiente e dano ambiental, assinale a opção correta.

- (A) Conforme o Protocolo de Cartagena, dano ambiental é o prejuízo causado ao ambiente, que é definido, segundo o referido acordo, como conjunto dinâmico e interativo que compreende a cultura, a natureza e as construções humanas.
- (B) Dano ambiental é todo impacto causado ao ambiente, que é caracterizado como o conjunto de elementos bióticos e abióticos que interagem e mutuamente influenciam a dinâmica dos sistemas autopoieticos.
- (C) Meio ambiente é definido como o conjunto de interações, condições, leis e influências físicas e bioquímicas que origina e mantém a vida em todas as suas formas, e dano ambiental, como o prejuízo transgeracional, de acordo com a PNMA.
- (D) A definição legal de meio ambiente encontra-se no próprio texto constitucional, que se refere ao ambiente cultural, natural, artificial e do trabalho; o conceito legal de dano ambiental, fundado na teoria do risco, materializa-se no conceito de ecocídio: sendo o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado direito fundamental do ser humano, as condutas lesivas ao ambiente devem ser consideradas crimes contra a humanidade.
- (E) Meio ambiente é definido como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; a definição de dano ambiental infere-se a partir dos conceitos legais de poluição e degradação.

A: incorreta; o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica tem por objetivo “contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os movimentos transfronteiriços” e não traz a definição mencionada na alternativa; **B:** incorreta, pois o dano ambiental não se caracteriza havendo mero impacto ao meio ambiente; para que se fale em dano ambiental ou degradação do meio ambiente há de ser um impacto que cause alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3º, II, da Lei 6.938/1981); vale salientar, outrossim, que o impacto ambiental poder ser positivo ou negativo, ao passo que o dano ambiental é sempre negativo; **C:** incorreta, pois o conceito adequado de meio ambiente é o seguinte “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3º, I, da Lei 6.938/1981); quanto ao dano ambiental, não é definido pela PNMA (Lei 6.938/1981), que se limita a tratar com mais detalhe de uma de suas espécies, no caso, a degradação ambiental por ato humano (poluição), conforme art. 3º, III; **D:** incorreta, pois a Constituição não traz a definição de meio ambiente, que, todavia, é trazida no art. 3º, I, da Lei 6.938/1981; **E:** correta (art. 3º, I, da Lei 6.938/1981).

..3.. 019ababg

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) Em defesa do meio ambiente, o STF assim se pronunciou: “O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”.

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta com base nas disposições legais de defesa do meio ambiente.

- (A) Em atendimento ao princípio do poluidor pagador, previsto no direito positivo brasileiro, a Política Nacional do Meio Ambiente determina a proteção de áreas ameaçadas de degradação.
- (B) A defesa do direito ao meio ambiente equilibrado nasceu a partir da Declaração de Estocolmo, em 1972, cujas premissas são marcadamente biocêntricas.
- (C) O objeto de proteção do direito ambiental concentra-se nos fatores bióticos e abióticos, que devem ser tratados isoladamente.
- (D) Em razão do tratamento dispensado ao meio ambiente pelo texto constitucional, depreende-se que é exigido dos cidadãos, predominantemente, um *non facere* em relação ao meio ambiente.
- (E) O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado afasta eventual tentativa de desafetação ou destinação indireta.

A: incorreta, pois a proteção de áreas ameaçadas de degradação, que é determinada pela lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), não decorre do princípio do poluidor pagador. Referido princípio está mais relacionado à recuperação de áreas degradadas. Como ensina Antonio Herman V. Benjamin (“O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental”. In: *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*, Coord. Antonio H. V. Benjamin, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 229), “o objetivo maior do princípio poluidor-pagador é fazer com que os custos das medidas de proteção do meio ambiente – as externalidades ambientais – repercutam nos custos finais de produtos e serviços cuja produção esteja na origem da atividade poluidora. Em outras palavras, busca-se fazer com que os agentes que originaram as externalidades ‘assumam os custos impostos a outros agentes, produtores e/ou consumidores’”; **B:** incorreta; **C:** incorreta, pois os fatores bióticos e abióticos não podem ser tratados isoladamente. Conforme o art. 3º, I, da Lei 6.938/1981, o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; **D:** incorreta, pois a proteção ao meio ambiente exige uma conduta (ação ou omissão) consciente da necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações; **E:** correta. O enunciado refere-se ao julgamento proferido pelo STF na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540/DF, em que foi relator o Ministro CELSO DE MELLO (Julgamento: 01.09.2005). E conforme consignou o Pretório Excelso, “a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal”.

..3.. 019ababg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) Considerando a concessão de *status de direito* fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado no ordenamento jurídico nacional, assinale a opção correta.

- (A) As normas de proteção ambiental brasileiras têm natureza reflexa.
- (B) Para o ordenamento jurídico nacional, a natureza jurídica do meio ambiente é controversa.
- (C) Aplica-se o princípio da subsidiariedade às ações praticadas contra o ambiente, ficando a critério do agente público a valoração do dano.
- (D) O direito ambiental e o direito econômico são áreas do direito que se inter-relacionam, estando ambas voltadas para a melhoria do bem-estar das pessoas e para a estabilidade do processo produtivo.
- (E) Com relação à competência ambiental executiva, dispõe a CF que a organização e o planejamento de aglomerações urbanas e microrregiões competem exclusivamente aos municípios.

A: incorreta, pois a proteção ambiental, no Brasil, decorre diretamente do Texto Maior (CF, art. 225). Reflexa era a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado nas

* Alice Satin comentou as questões dos concursos Magistratura/SC – 2015 – FCC, Magistratura/RR – 2015 – FCC, Magistratura/GO – 2015 – FCC, Procurador do Estado/PR – 2015 – PUC-PR, Ministério Público/BA – 2015 – CEFET, Defensor/PA – 2015 – FMP, Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC, Juiz de Direito/CE – 2014 – FCC, Juiz de Direito/MG – 2014, Juiz de Direito/PA – 2014 – VUNESP, Juiz de Direito/RJ – 2014 – VUNESP, Magistratura do Trabalho – 2ª Região – 2014, Promotor de Justiça/PI – 2014 – CESPE, Promotor de Justiça/MG – 2014, Procurador do Estado/AC – 2014 – FMP, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, Procurador do Município – Cuiabá/MT – 2014 – FCC, Advogado da Sabesp/SP – 2014 – FCC, Promotor de Justiça/MG – 2013, Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP, Promotor de Justiça/GO – 2013, Delegado/PA – 2013 – UEPA, Defensoria/SP – 2013 – FCC; Arthur Trigueiros comentou as questões dos concursos MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/PI/12, MP/PB/10, MP/RR/12, MP/SP/12 e MP/TO/12, quando houver. Arthur Trigueiros e Wander Garcia comentaram as questões de Procuradorias e Advocacia Estatal. Wander Garcia comentou as questões dos concursos de 3ª Região/10, 5ª Região/11 e 4ª Região/10. Marcos Destefenni comentou as demais questões de Magistratura Federal e todas as questões do MPF. Eduardo Dompieri comentou as questões do Ministério Público Estadual e da Magistratura Estadual do item “Responsabilidade Penal Ambiental”, salvo das provas comentadas por Arthur Trigueiros. As demais questões foram comentadas por Wander Garcia. Fabiano Melo e Fernanda Camargo Penteadó as demais.

primeiras leis editadas no Brasil; **B**: incorreta, pois a natureza jurídica do meio ambiente é apontada pelo art. 225, *caput*, da CF: “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” tendo natureza jurídica, portanto, de direito difuso; **C**: incorreta. O princípio da subsidiariedade é aplicável em matéria ambiental, tanto que a Constituição Federal reconhece, em matéria ambiental, competência do Município, tanto material quanto legislativa (CF, arts. 23 e 30). De recordar que o princípio da subsidiariedade recomenda que os entes mais próximos do problema devem ter competência material e legislativa, que deve prevalecer sobre a competência dos entes mais distantes. Por isso, está assegurado o princípio, em matéria ambiental, quando se reconhece ao município competência para legislar no interesse local. Trata-se de princípio fundamental quando se trata da repartição de competências entre os entes da Federação, inclusive em se tratando das questões ambientais. Todavia, não se pode dizer que fica a critério do agente público a valoração do dano; **D**: correta, pois a assertiva se refere ao princípio do desenvolvimento sustentado. A interligação entre o direito ambiental e o econômico está expressa no art. 170 da CF; **E**: incorreta, pois a competência executiva ambiental, prevista no art. 23 da CF, é comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Aos mencionados entes federativos, por exemplo, é atribuída a competência comum para “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (CF, art. 23, IX).

„D., oijrebeq

2. PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO

(Ministério Público/MG – 2011) Tombamento é declaração, pelo Poder Público, do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição em livro próprio. A Constituição Federal expressamente elenca o tombamento como um dos instrumentos de proteção do patrimônio cultural brasileiro. A seu respeito, é CORRETO afirmar:

- I. O tombamento realiza-se por meio de um procedimento administrativo vinculado e compulsório, que conduz ao ato final de inscrição do bem num dos livros do Tombo.
- II. Qualquer das entidades estatais pode dispor sobre o tombamento de bens em seu território.
- III. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes.
- IV. Pelo fato das coisas tombadas permanecerem no domínio e posse de seus titulares, o tombamento não é passível de indenização.
- V. O tombamento tanto pode acarretar uma restrição individual quanto uma restrição geral.

A análise permite concluir que estão CORRETAS

- (A) I, III e V.
- (B) I, II e III.
- (C) II, IV e V.
- (D) Todas.

I: correta. De fato, o tombamento consiste em um procedimento administrativo vinculado, posto que tem suas bases disciplinadas em Lei (Decreto-lei 25/1937), com fases bem definidas, resultando, ao final, na inscrição do bem no respectivo Livro; **II**: correta (art. 23, III e IV, da CF); **III**: correta (art. 18 do Decreto-lei 25/1937); **IV**: incorreta. De fato, o tombamento não implica na transferência da propriedade ao ente que o tenha instituído, razão pela qual, como regra, é incabível a indenização. Porém, se demonstrado que o ato produziu restrição efetiva ao exercício da propriedade, ou que trouxe prejuízos concretos, será possível que a pessoa atingida busque indenização (STJ, REsp 401.264, de 05.09.2002; REsp 1.129.103, de 2011); **V**: a assertiva foi considerada incorreta pela banca examinadora. Contudo, na docência de Hely Lopes Meirelles, “O tombamento tanto pode acarretar uma restrição individual quanto uma limitação geral. É restrição individual quando atinge determinado bem – uma casa, por exemplo – reduzindo os direitos do proprietário ou impondo-lhes encargos; é limitação geral quando abrange uma coletividade, obrigando-a a respeitar padrões urbanísticos ou arquitetônicos, como ocorre com o tombamento de locais históricos ou paisagísticos (...)” (Direito administrativo brasileiro, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 589 e 533).

„B., oijrebeq

(Ministério Público/MG – 2010.2) Sobre Patrimônio Cultural, é INCORRETO afirmar que

- (A) constituem patrimônio cultural brasileiro as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras; objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
- (B) o Poder Público promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de ação civil pública, termo de ajustamento de condutas, recomendação, inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação.
- (C) o tombamento é um ato administrativo originário do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo (no caso, poder constituinte originário) tombou os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

- (D) pode o Poder Judiciário, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, declarar o valor cultural de um bem, decretar o seu tombamento e determinar a inscrição no livro de tombo respectivo.

A: correta (art. 216 da CF); **B**: correta, nos termos do art. 216, § 1º, da CF c/c o art. 79-A da Lei 9.605/1998 (termo de ajustamento de conduta) e com as leis orgânicas do Ministério Público (recomendações); **C**: correta (art. 216, § 5º, da CF); **D**: incorreta, devendo ser assinalada, pois o Judiciário pode declarar o valor cultural de um bem, mas o decreto de tombamento e a inscrição no livro do Tombo serão realizados pela Administração Pública, que pode ser condenada em obrigação de fazer nesse sentido.

„D., oijrebeq

(Ministério Público/MG – 2010.2) Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O tombamento é instrumento constitucional mais eficaz para a preservação do patrimônio cultural, protegendo indistintamente bens móveis, imóveis e imateriais.
- (B) Apesar de a doutrina divergir sobre a natureza jurídica do bem tombado, a legislação brasileira optou claramente pela intitulada Domínio Eminente do Estado.
- (C) O Direito Constitucional brasileiro não contempla a possibilidade da efetivação do denominado Tombamento por Lei.
- (D) Quanto aos efeitos, o tombamento ostenta natureza dúplice ou mista, pois, juntamente com efeitos constitutivos, apresenta importante nota declaratória.

A: incorreta, pois, dependendo do bem, a desapropriação é o instrumento mais eficaz para a proteção do patrimônio cultural, outrossim, o tombamento não se presta a preservação de bens imateriais, mas tão somente de bens materiais (móveis ou imóveis); **B**: incorreta, pois o bem tombado continua sendo particular, caso seja bem dessa natureza; **C**: incorreta, pois a própria Constituição traz um caso de tombamento por ato legislativo (art. 216, § 5º, da CF); **D**: correta, pois o ato de tombamento é declaratório no sentido de declarar que o bem tombado tem valor especial para fins de proteção do Estado, e constitutivo no sentido de constituir uma série de efeitos, tais como obrigação do proprietário de conservar a coisa, o direito de preferência, dentre outros efeitos previstos no Dec.-lei 25/1937.

„D., oijrebeq

(Procurador da República – 25º) Em relação à proteção do patrimônio cultural, analise as assertivas abaixo e responda em seguida:

- I. A Constituição Federal em vigor apresenta nítida ampliação da concepção de patrimônio cultural, valorizando a pluralidade cultural, num contexto de busca de concretização de cidadania e de direitos culturais.
- II. O multiculturalismo se faz presente nos dispositivos constitucionais que tratam da proteção da cultura, a exemplo da previsão concernente à obrigação do Estado de proteger as manifestações culturais dos diferentes grupos sociais e étnicos, incluindo indígenas e afro-brasileiros, que formam a sociedade brasileira.
- III. A deterioração de bem cultural protegido por força de decisão judicial transitada em julgado constitui infração administrativa, sujeitando o infrator a sanção imposta pela Administração, independentemente da obrigação de reparar o dano causado.
- IV. A Constituição Federal realiza, direta e expressamente, o tombamento de documentos e sítios detentores de reminiscências históricas de antigos quilombos.

Pode-se afirmar que:

- (A) somente os itens I e II estão corretos;
- (B) os itens III e IV estão incorretos;
- (C) somente o item III está incorreto;
- (D) todos os itens estão corretos.

I: correto, pois é o que se depreende do art. 216 da CF; **II**: correto, pois a assertiva está em conformidade à proteção do patrimônio cultural decorrente do art. 216 da CF; **III**: correto, pois assim estabelece o Decreto 6.514/2008, em seu art. 72. A aplicação da sanção se dá sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, conforme dispõe o art. 225, § 3º, da CF: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”; **IV**: correto, pois assim estabelece o art. 216, § 5º, da CF.

„D., oijrebeq

3. DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL

(Magistratura/DF – 2011) Considerando as normas constitucionais, assinale a alternativa correta:

- (A) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica por ele apresentada;
- (B) As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são consideradas disponíveis;
- (C) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em leis federal e estadual, sem o que não poderão ser instaladas;

- (D) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A: incorreta, pois a obrigação de recuperar se dará de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei (art. 225, § 2º, da CF); **B:** incorreta, pois são consideradas indisponíveis (art. 225, § 5º, da CF); **C:** incorreta, pois a localização somente será definida em lei federal (art. 225, § 6º, da CF); **D:** correta (art. 225, § 3º, da CF).

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre a Disciplina Constitucional da Matéria Ambiental, assinale a alternativa correta.

- (A) O tema ambiental perpassa diversos capítulos da Constituição Federal e da Estadual e é reconhecido constitucionalmente um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção judicial fica a cargo do Ministério Público.
(B) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre florestas, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais.
(C) A Constituição do Estado do Rio de Janeiro autoriza a criação de taxas na utilização de recursos naturais, para financiar a fiscalização, recuperação e manutenção dos padrões de qualidade ambiental.
(D) Afim de prevenir obras e atividades significativamente degradadoras do meio ambiente urbano, o Estatuto da Cidade determina a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança.

A: incorreta, pois a proteção judicial do meio ambiente pode ser dar também por provocação dos demais legitimados para a ação civil pública (Administração Pública Direta e Indireta e associações), bem como pelo cidadão (art. 5º, LXXIII, da CF); **B:** incorreta, pois a competência concorrente para legislar é apenas da União, Estados e Distrito Federal (art. 24, caput e VI, da CF); **C:** correta (art. 262 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro); **D:** incorreta, pois o Estudo de Impacto de Vizinhança não se limita à investigação de questões puramente ambientais, o que pode ser demonstrado facilmente pela análise de seu objeto (art. 37 da Lei 10.257/2001) e pelo fato de que a sua elaboração não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas pela legislação ambiental (art. 38 da Lei 10.257/2001).

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) A Constituição Federal de 1988 incluiu em seu texto diversos dispositivos voltados à garantia e à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Diante disso, é tido como uma das mais avançadas do mundo no quesito ambiental. Considerando o texto constitucional, analise quais as assertivas abaixo são verdadeiras e quais são falsas. Marque em seguida a alternativa que corresponde à sequência **CORRETA**.

- I. A Constituição Federal refere-se em seu texto expressamente ao instrumento de Licenciamento Ambiental em suas três modalidades: Licença Prévia; Licença de Instalação; Licença de Operação.
II. A Constituição Federal expressamente eleva a condição de patrimônio nacional a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado, a Caatinga e a Zona Costeira, vinculando sua utilização à forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
III. A Constituição Federal prevê expressamente em seu texto a necessidade do Poder Público exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental.
IV. A Constituição Federal dispõe expressamente que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

- (A) F, F, V, V
(B) V, F, V, F
(C) F, V, V, V
(D) V, V, F, V
(E) V, V, V, F

I: falsa, pois a CF, nesse tema, refere-se apenas ao estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF); **II:** falsa, pois o cerrado e a caatinga não são erigidos como patrimônio nacional pela CF (art. 225, 4º); **III:** verdadeira (art. 225, § 1º, IV, da CF); **IV:** verdadeira (art. 225, § 5º, da CF).

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) A Constituição Federal prevê, em um de seus dispositivos, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante possibilidade de tratamento diferenciado de atividades econômicas conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, bem como de seus processos de elaboração e prestação. Dado essa proposição, é **CORRETO** afirmar que:

- (A) Não há previsão constitucional nesse sentido.
(B) A Constituição Federal prevê essa hipótese em seu artigo 225.
(C) A Constituição Federal prevê essa hipótese em seu artigo 186.
(D) A Constituição Federal prevê essa hipótese em seu artigo 170.

- (E) A Lei 6.938/1981 é o dispositivo legal que prevê expressamente essa hipótese.

A hipótese descrita está prevista no art. 170, VI, da CF.

„D., oimqabq

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) O direito ambiental é entendido como um conjunto de princípios e normas jurídicas que buscam regular os efeitos diretos e indiretos da ação humana no meio, de forma a garantir às atuais e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acerca da proteção do meio ambiente, assinale a opção correta.

- (A) Como forma de garantir a participação da sociedade na política de proteção ambiental, é obrigatória a realização de audiências públicas antes da implementação de qualquer um dos instrumentos da política ambiental.
(B) O estudo de impacto ambiental, instrumento de proteção do meio ambiente, representa a aplicação do princípio da precaução.
(C) Impedir a exploração econômica dos recursos naturais é um dos objetivos do emprego do licenciamento ambiental como instrumento de proteção ao meio ambiente.
(D) É competência exclusiva da União editar políticas públicas com a finalidade de manter a qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico.
(E) A cobrança pelo uso da água permite reconhecê-la como um bem econômico e, dessa forma, incentivar a racionalização do seu uso.

A: incorreta, pois a Lei 6.938/1981 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) não traz essa obrigatoriedade para a implantação dos instrumentos da política ambiental, previstos em seu art. 9º; **B:** incorreta, pois o EIA representa a aplicação tanto do princípio da prevenção, como do princípio da precaução, que serão vistos no próximo capítulo; **C:** incorreta, pois a proteção do meio ambiente não visa impedir essa exploração, mas torná-la mais sustentável, pois se deve conjugar o desenvolvimento econômico e social, com a proteção do meio ambiente; **D:** incorreta, pois a competência para a promoção e desenvolvimento do meio ambiente é comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios; **E:** correta, sendo certo que essa cobrança deixa claro a escassez da água e faz com que as pessoas a usem de modo mais racional e sustentável (vide o art. 19 da Lei 9.433/1997).

„D., oimqabq

(Ministério Público/GO – 2010) De acordo com a Constituição Federal do Brasil, são considerados patrimônio nacional:

- (A) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e os Pampas.
(B) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
(C) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira e o Cerrado.
(D) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira, o Cerrado e a Caatinga.

A alternativa “B” está correta, pois de acordo com o art. 225, § 4º, da CF, ficando excluídas as demais.

„D., oimqabq

(Ministério Público/MG – 2010.1) A respeito da proteção constitucional de direitos e interesses difusos, considere as seguintes assertivas

- I. A Constituição brasileira de 1988 prevê, entre outros, os seguintes instrumentos de proteção de direitos ou interesses difusos: ação popular, ação direta de inconstitucionalidade, inquérito civil, compromisso de ajustamento de conduta, ação civil pública.
II. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de todas as obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
III. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
IV. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação, como a ação civil pública.
V. Cabe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Assinale a opção **CORRETA**.

- (A) I, II, IV e V estão corretas.
(B) I, II, III e V estão corretas.
(C) II, III, IV e V estão corretas.
(D) III, IV e V estão corretas.

(E) Todas estão corretas.

I: incorreta, pois o compromisso de ajustamento de conduta não está expresso na Constituição Federal, mas no art. 79-A da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais) e no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública); II: incorreta, pois o EIA só é exigido para instalação de atividade que possa causar *significativo* impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF); III: correta (art. 216 da CF); IV: correta (art. 216, § 1º, da CF); V: correta (art. 225, § 1º, VII, da CF).

„D. omeqbaG

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Considere os seguintes requisitos:

- I. Aproveitamento racional e adequado.
- II. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis.
- III. Preservação do meio ambiente.
- IV. Observância da legislação trabalhista.
- V. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Cumpra a função social da propriedade rural que atende simultaneamente aos requisitos

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II, III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) I, II, IV e V, apenas.
- (E) I, III, IV e V, apenas.

De acordo com o art. 186, CF, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Corretas, portanto, as assertivas I, II, III, IV e V.

„A. omeqbaG

(Procurador do Estado/PA – 2011) Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
- II. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- III. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
- IV. Cabe à União definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
- V. Compete ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição IV está correta.
- (C) Apenas as proposições I, IV e V estão corretas.
- (D) Todas as proposições estão corretas.
- (E) Apenas as proposições II, III e V estão corretas.

I: incorreta, pois o art. 225, § 4º, CF, não incluiu entre os patrimônios nacionais o Cerrado (bem como, oportuno registrar, a Caatinga); II: correta, pois o art. 225, § 3º, CF, prevê que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a uma tripla dimensão sancionatória (penal, civil e administrativa); III: correta (art. 225, § 2º, CF); IV: incorreta, pois, de acordo com o art. 225, § 1º, III, CF, compete ao Poder Público (e não somente à União), definir, em todas as unidades federativas, espaços territoriais especialmente protegidos; V: correta (art. 225, § 1º, V, CF).

„E. omeqbaG

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) A função social da propriedade contém alguns requisitos, dentre os quais o requisito ambiental, chamado por alguns autores de função socioambiental da propriedade. Sobre a matéria, pode-se afirmar:

- (A) a propriedade que descumpra sua função socioambiental está sujeita a sanções, inclusive, dependendo do bem, à chamada desapropriação-sanção, que é a desapropriação com pagamento da indenização em títulos;
- (B) a desapropriação-sanção por descumprimento da função social da propriedade somente pode ser aplicada por desatendimento ao seu elemento econômico, consubstanciado na produtividade do bem, o que exclui o desatendimento à função socioambiental;

(C) a função social da propriedade corresponde à obrigação genérica de proteger e preservar o meio ambiente, inscrita no *caput* do art. 225 da Constituição Federal de 1988;

(D) os requisitos previstos no art. 186 da Constituição Federal de 1988, referentes aos imóveis rurais, que incluem a função socioambiental da propriedade, aplicam-se a todos os demais bens, que deverão observá-los, simultaneamente e segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei;

(E) a função socioambiental da propriedade somente deve ser observada pelos imóveis rurais, não se aplicando a nenhuma outra espécie de bem.

A: correta, pois, de fato, a propriedade que descumpra sua função socioambiental estará sujeita, dentre outras, à denominada desapropriação-sanção, que se verifica possível, por exemplo, nos termos do art. 182, § 4º, III, CF, quando o Poder público municipal constatar que um imóvel urbano não foi edificado, ou está subutilizado ou não utilizado, hipótese em que será admitida a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez anos (*vide*, também, art. 8º do Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001); B: incorreta, pois, como visto na alternativa anterior, a desapropriação-sanção de imóveis urbanos é possível por sua não utilização ou subutilização, não guardando relação com a improdutividade, que poderia ser visualizada no caso das propriedades rurais, também passíveis de desapropriação-sanção por desatendimento de sua função socioambiental (art. 184, CF); C: incorreta, visto que a função socioambiental da propriedade não diz respeito, simplesmente, ao dever do Estado (*latu sensu*) e de toda população na preservação do meio ambiente, mas, sim, de dar um uso/destinação sustentável à propriedade privada, visando não apenas ao bem-estar do proprietário, mas, também, de toda a coletividade; D: incorreta, pois o art. 186, CF, diz respeito aos imóveis rurais, não abrangendo, por evidente, os urbanos, tratados em capítulo próprio (arts. 182 e 183, CF); E: incorreta, pois a função socioambiental da propriedade deve estar presente nos imóveis rurais e urbanos (arts. 182, § 2º e 184, *caput*, CF).

„A. omeqbaG

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecido no *caput* do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

- (A) trata-se de um direito de natureza difusa que se consolida a partir da soma de direitos individuais;
- (B) trata-se de um direito difuso, sendo este compreendido como trans-individual, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas entre si por uma relação jurídica de base;
- (C) trata-se de um direito difuso, sendo este compreendido como trans-individual, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- (D) trata-se de um direito de natureza coletiva que se consolida a partir da soma de direitos individuais;
- (E) trata-se de um direito coletivo, sendo este compreendido como trans-individual, de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por circunstâncias de fato.

A assinalação da alternativa correta exige do candidato o conhecimento da definição legal de bens ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, previstos, respectivamente, nos incisos I, II e III, parágrafo único, do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Não há dúvidas de que o meio ambiente é um direito de natureza difusa, razão pela qual já podemos excluir, de plano, as alternativas D e E. Logo, ficamos entre as alternativas A, B e C. A alternativa A pode ser, também, até por bom senso, excluída, visto que a natureza difusa de um direito não tem como origem a soma de direitos individuais (explicação esdrúxula!). Correta, pois, a alternativa C, visto que um direito será considerado difuso quando sua natureza for indivisível e a titularidade for de pessoas indeterminadas e ligadas por uma mesma situação fática. A alternativa B diz respeito ao conceito de direitos coletivos.

„C. omeqbaG

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) A proteção ao meio ambiente está assim definida na Constituição Federal.

- (1) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
- (2) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão apenas as pessoas físicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- (3) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
- (4) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei complementar municipal, sem o que não poderão ser instaladas.

- (5) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- (A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
(B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
(D) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
(E) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

1: correta (art. 225, § 2º, da CF); 2: incorreta, pois a Constituição não traz essa limitação (art. 225, § 3º, da CF); 3: correta (art. 225, § 4º, da CF); 4: incorreta, pois essa localização deve ser em lei ordinária federal (art. 225, § 6º, CF); 5: correta (art. 225, § 5º, CF).

...C... 0111111111

(Advogado – BNDES – 2010 – CESGRANRIO) No que se refere à tutela constitucional do meio ambiente e aos princípios orientadores do Direito Ambiental, sabe-se que a(o)

- (A) ordem econômica brasileira deve observar o princípio da defesa do meio ambiente, embora não se admita tratamento diferenciado quanto ao impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
(B) competência legislativa em matéria ambiental é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo aos Estados editar normas gerais sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição e responsabilidade por dano ao meio ambiente.
(C) ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental, quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, considerando-se o princípio da prevenção.
(D) efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurada pelo Poder Público, ao exigir licenciamento ambiental e estudo prévio de impacto ambiental para instalação de todas as obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente.
(E) cumprimento da função social da propriedade rural depende, dentre outros requisitos, da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e da preservação do meio ambiente.

A: incorreta (art. 170, VI, CF); B: incorreta, pois o art. 24, § 1º, CF, estabelece que havendo competência legislativa concorrente de todos os entes federados, caberá à União editar normas gerais, cabendo aos Estados a competência suplementar (art. 24, § 2º, CF), salvo se inexistir lei federal sobre normas gerais, quando, então, os Estados terão competência legislativa plena para atendimento de suas peculiaridades (art. 24, § 3º, CF); C: incorreta, pois a definição contida na alternativa diz respeito ao princípio da precaução (e não da prevenção), previsto como o 15º princípio da ECO 92; D: incorreta, pois embora o licenciamento ambiental seja exigido para as obras ou atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental – EPIA ou EIA – somente será exigido quando houver ameaça de significativa degradação do meio ambiente (art. 225, § 1º, IV, CF); E: correta (art. 186, II, CF).

...C... 0111111111

4. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

Segue um resumo sobre Princípios do Direito Ambiental:

- Princípio do desenvolvimento sustentado:** *determina a harmonização entre o desenvolvimento econômico e social e a garantia da perenidade dos recursos ambientais*. Tem raízes na Carta de Estocolmo (1972) e foi consagrado na ECO-92.
- Princípio do poluidor-pagador:** *impõe ao poluidor tanto o dever de prevenir a ocorrência de danos ambientais, como o de reparar integralmente eventuais danos que causar com sua conduta*. O princípio não permite a poluição, conduta absolutamente vedada e passível de diversas e severas sanções. Ele apenas reafirma o dever de prevenção e de reparação integral por parte de quem pratica atividade que possa poluir. Esse princípio **também** impõe ao empreendedor a internalização das externalidades ambientais negativas das atividades potencialmente poluidoras, buscando evitar a socialização dos ônus (ou seja, que a sociedade pague pelos danos causados pelo empreendedor) e a privatização dos bônus (ou seja, que somente o empreendedor ganhe os bônus de gastar o meio ambiente).
- Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal:** *impõe ao Estado o dever de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado*. O princípio impõe ao poder público a utilização de diversos instrumentos para proteger o meio ambiente, que serão vistos em capítulo próprio.

- Princípio da participação coletiva ou da cooperação de todos:** *impõe à coletividade (além do Estado) o dever de garantir e participar da proteção do meio ambiente*. O princípio cria deveres (preservar o meio ambiente) e direitos (participar de órgãos colegiados e audiências públicas, p. ex.) às pessoas em geral.
- Princípio da responsabilidade objetiva e da reparação integral:** *impõe o dever de qualquer pessoa responder integralmente pelos danos que causar ao meio ambiente, independentemente de prova de culpa ou dolo*. Perceba que a proteção é dupla. Em primeiro lugar, fixa-se que a responsabilidade é objetiva, o que impede que o causador do dano deixe de ter a obrigação de repará-lo sob o argumento de que não agiu com culpa ou dolo. Em segundo lugar, a obrigação de reparar o dano não se limita a pagar uma indenização, mas impõe que a reparação seja específica, isto é, deve-se buscar a restauração ou recuperação do bem ambiental lesado, procurando, assim, retornar à situação anterior.
- Princípio da prevenção:** *impõe à coletividade e ao poder público a tomada de medidas prévias para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações*. A doutrina faz uma distinção entre este princípio e o **princípio da precaução**. O princípio da prevenção incide naquelas hipóteses em que se tem **certeza** de que dada conduta causará um dano ambiental. O princípio da prevenção atuará de forma a evitar que o dano seja causado, impondo licenciamentos, estudos de impacto ambiental, reformulações de projeto, sanções administrativas etc. A ideia aqui é eliminar os perigos já comprovados. Já o **princípio da precaução** incide naquelas hipóteses de **incerteza científica** sobre se dada conduta pode ou não causar um dano ao meio ambiente. O princípio da precaução atuará no sentido de que, na dúvida, deve-se ficar com o meio ambiente, tomando as medidas adequadas para que o suposto dano de fato não ocorra. A ideia aqui é eliminar que o próprio perigo possa se concretizar.
- Princípio da educação ambiental:** *impõe ao poder público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente*. Perceba que a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis de ensino e, que, além do ensino, a educação ambiental deve acontecer em programas de conscientização pública.
- Princípio do direito humano fundamental:** *garante que os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com o meio ambiente*. De acordo com o princípio, as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
- Princípio da ubiquidade:** *impõe que as questões ambientais devem ser consideradas em todas as atividades humanas*. Ubiquidade quer dizer existência concomitantemente em todos os lugares. De fato, o meio ambiente está em todos os lugares, de modo que qualquer atividade deve ser feita com respeito à sua proteção e promoção.
- Princípio do usuário-pagador:** *as pessoas que usam recursos naturais devem pagar por tal utilização*. Esse princípio difere do princípio do poluidor-pagador, pois o segundo diz respeito a condutas ilícitas ambientalmente, ao passo que o primeiro a condutas lícitas ambientalmente. Assim, aquele que polui (conduta ilícita), deve reparar o dano, pelo princípio do poluidor-pagador. Já aquele que usa água (conduta lícita) deve pagar pelo seu uso, pelo princípio do usuário-pagador. A ideia é que o usuário pague com o objetivo de incentivar o uso racional dos recursos naturais, além de fazer justiça, pois há pessoas que usam mais e pessoas que usam menos recursos naturais.
- Princípio da informação e da transparência das informações e atos:** *impõe que as pessoas têm direito de receber todas as informações relativas à proteção, preventiva e repressiva, do meio ambiente*. Assim, pelo princípio, as pessoas têm direito de consultar os documentos de um licenciamento ambiental, assim como têm direito de participar de consultas e de audiências públicas em matéria de meio ambiente.
- Princípio da função socioambiental da propriedade:** *a propriedade deve ser utilizada de modo sustentável, com vistas não só ao bem-estar do proprietário, mas também da coletividade como um todo*.
- Princípio da equidade geracional:** *é as presentes e futuras gerações têm os mesmos direitos quanto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado*. Assim, a utilização de recursos naturais para a satisfação das necessidades atuais não deverá comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas necessidades. O princípio impõe, também, equidade na distribuição de benefícios e custos entre gerações, quanto à preservação ambiental.

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Com relação aos princípios de direito ambiental, assinale a opção correta.

- (A) A necessidade da educação ambiental é princípio consagrado pelas Nações Unidas e pelo ordenamento jurídico brasileiro, e, nesse sen-

tido, a CF determina ao poder público a incumbência de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino.

- (B) Na órbita repressiva do princípio do poluidor-pagador, incide a responsabilidade subjetiva caso a sanção resultante da poluição tenha caráter civil, penal ou administrativo.
- (C) Em face do princípio da precaução, o licenciamento, por órgão ambiental, para a construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos utilizadores de recursos ambientais é exação discricionária do poder público, cabendo a este, a seu critério, enumerar as atividades potencialmente poluidoras e capazes de causar degradação ao ambiente.
- (D) Considerado o princípio do poluidor-pagador, o conceito do termo poluidor restringe-se ao autor direto do dano ambiental, e não, àqueles que, de forma indireta, tenham contribuído para a prática do dano.
- (E) O princípio da prevenção é englobado pelo princípio da precaução, na medida em que ambos se aplicam a impactos ambientais já conhecidos e informam tanto o licenciamento ambiental como os próprios estudos de impacto ambiental.

A: correta (art. 225, § 1º, VI, da CF); **B:** incorreta, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva, e não subjetiva; **C:** incorreta, pois toda atividade capaz de degradar o meio ambiente deve ser objeto de licenciamento ambiental, estando ou não no rol de atividades sujeitas ao licenciamento previstas em atos do Poder Público; **D:** incorreta, pois, segundo a art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981, poluidor é “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”; **E:** incorreta, pois o princípio da prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos, ao passo que o princípio da precaução se aplica aos casos em que há incerteza científica quanto aos impactos ambientais.

„A, ojnabeg

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Considerando os princípios de direito ambiental, assinale a opção correta.

- (A) Como forma de buscar a responsabilização pessoal do agente da degradação ambiental, considera-se poluidor, consoante o princípio do poluidor-pagador, apenas o autor direto e imediatamente identificável do dano ambiental.
- (B) Em consonância com o princípio da participação e informação, a CF determina expressamente que o poder público promova a educação ambiental em todos os níveis de ensino.
- (C) O princípio da precaução aplica-se a impactos ambientais já conhecidos, em face da constatação de evidências de perigo de dano ambiental efetivo que deva ser antecipadamente eliminado.
- (D) Em decorrência do princípio do poluidor-pagador, segundo a lei que dispõe acerca da PNMA, aquele que agride o ambiente deve ser responsabilizado pelo prejuízo causado a este e a terceiros, na medida de sua culpa e participação no dano.
- (E) Sendo o ambiente classificado como bem de uso comum do povo, não se admite que sua utilização tenha caráter oneroso ou que haja necessidade de contraprestação pelo usuário.

A: incorreta, pois também é poluidor o responsável indireto por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981); **B:** correta, em consonância com o disposto no art. 225, § 1º, VI, da CF; **C:** incorreta, pois o princípio da precaução é aplicado em caso de dúvida científica acerca de dano ambiental e não em caso de impactos já conhecidos; **D:** incorreta, pois não é necessária culpa para responsabilizar o poluidor (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981); **E:** incorreta, pois nem mesmo quando um dano bem ambiental é público e do tipo bem de uso comum do povo há impossibilidade de se dar um caráter oneroso ao seu uso (art. 103 do CC).

„B, ojnabeg

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Leia as afirmações e relacione cada uma delas com os princípios ambientais, na sequência correta.

- (1) Tomar decisões no sentido de impedir a superveniência de danos ao meio ambiente, por meio de medidas apropriadas, antes da elaboração de um plano ou da realização de uma atividade potencialmente degradadora.
- (2) Tomar decisões para limitar o desenvolvimento de atividades e, assim, impedir a superveniência de danos ao meio ambiente em cenários de incerteza e controvérsias quanto às referidas atividades.
- (3) É dever da Administração Pública garantir o acesso dos cidadãos a registros administrativos e a informações sobre atos de governo relativos ao meio ambiente, inclusive sobre materiais e atividades perigosas.
- (4) Exigir do empreendedor medidas capazes de reduzir os impactos ambientais, fazendo-o internalizar os custos ambientais de sua atividade.
- (5) Exigir a retribuição à sociedade pela utilização econômica dos recursos naturais, incentivando, ao mesmo tempo, a racionalização do seu uso.
- (6) Permitir o desenvolvimento de atividades econômicas e buscar a redução das desigualdades sociais, mantendo, porém, uma base ecológica disponível para as futuras gerações.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Prevenção, precaução, informação, poluidor-pagador, usuário-pagador e desenvolvimento sustentável.
- (B) Precaução, prevenção, informação, poluidor-pagador, usuário-pagador e desenvolvimento sustentável.
- (C) Prevenção, precaução, participação, usuário-pagador, equivalência dos custos ambientais e solidariedade intergeracional.
- (D) Precaução, prevenção, participação, equivalência dos custos ambientais, usuário-pagador e solidariedade intergeracional.

1: prevenção, pois traz situação de certeza de dano ambiental; **2:** precaução, pois traz situação de incerteza de dano ambiental; **3:** informação, pois relata o dever de a Administração conferir acesso a “registros” e “informações” relacionados ao meio ambiente; **4:** poluidor-pagador, pois o aspecto preventivo desse princípio impõe, justamente, a internalização das externalidades negativas; **5:** usuário-pagador, pois esses são justamente os escopos desse princípio, como se dá na cobrança de um valor adicional aos consumidores de água, pelo simples uso desta, além do que se paga pelo tratamento dela; **6:** desenvolvimento sustentável, pois a ideia é justamente compatibilizar meio ambiente e progresso econômico e social, presente e futuro.

„A, ojnabeg

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Leia atentamente as assertivas que seguem e, depois, proceda à sua vinculação com os princípios enunciados, na correta ordem sequencial.

- I. Manter as bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, e igualmente garantir uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição.
- II. Assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras, para que também estas possam usufruir, de forma sustentável, dos recursos naturais.
- III. Impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, por meio da imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação do empreendimento e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.
- IV. Instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão racional na fase de incertezas e controvérsias, de forma a diminuir os custos da experimentação.
- V. Internalizar os custos resultantes dos danos ambientais, ou seja, levá-los em conta na elaboração dos custos de produção e, consequentemente, assumi-los.
- VI. Evitar que o “custo zero” dos serviços e recursos naturais acabe por conduzir o sistema de mercado à hiperexploração do meio ambiente.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, poluidor-pagador, usuário-pagador.
- (B) Desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, precaução, prevenção, poluidor-pagador, usuário-pagador.
- (C) Solidariedade intergeracional, desenvolvimento sustentável, precaução, prevenção, usuário-pagador, poluidor-pagador.
- (D) Solidariedade intergeracional, desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução, poluidor-pagador, usuário-pagador.
- (E) Desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, usuário-pagador, poluidor-pagador.

I: trata-se de objetivo do princípio do desenvolvimento sustentável; **II:** trata-se do princípio da solidariedade intergeracional (ou equidade geracional), previsto no art. 225, *caput*, da CF; **III:** trata-se do princípio da prevenção, que incide quando há *certeza* científica quanto aos danos ambientais; **IV:** trata-se do princípio da precaução, que incide quando há *incerteza* científica quanto aos danos ambientais; **V:** trata-se do aspecto preventivo do princípio do poluidor-pagador, **VI:** trata-se de objetivo do princípio do usuário-pagador.

„A, ojnabeg

(Ministério Público/BA – 2010) Identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. O princípio da proibição do retrocesso ecológico limita a discricionariedade do legislador a só legislar progressivamente, com o fito de não diminuir ou mitigar o direito fundamental ao Meio Ambiente.
- II. O princípio da participação social retroalimenta a cidadania ambiental e materializa-se, por exemplo, em audiências públicas e composição de conselhos, tendo nessas oportunidades poder deliberativo.
- III. A tutela precaucional é marcada pela moderação, sendo passível de revisão, quando os conhecimentos científicos evoluírem, e sujeita ao critério da proporcionalidade, devendo primar pela menor intervenção necessária.
- IV. O princípio do poluidor-pagador visa à internalização das externalidades ambientais negativas e positivas e absorve em sua moldura o princípio do usuário-pagador. Sua relevância consiste em impedir a socialização dos custos ambientais.
- V. O princípio do mínimo existencial ecológico postula que, por trás da garantia constitucional do mínimo existencial, subjaz a ideia de que

a dignidade humana está intrinsecamente relacionada à qualidade ambiental. Ao conferir dimensão ecológica ao núcleo normativo, assenta premissa de que não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio ambiente sadio.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) F F V V F.
- (B) V F V F V.
- (C) F V F F V.
- (D) V V F V F.
- (E) V V V V V.

I: verdadeira, pois esse princípio, de fato, impede que normas novas sejam mais tolerantes com a degradação do meio ambiente; **II:** falsa, pois em audiências públicas não há poder deliberativo em favor dos populares que participam das audiências; **III:** verdadeira, pois, em virtude do princípio da precaução, sempre que necessário, em função de novos conhecimentos científicos, vai-se revisar a atuação administrativa para o fim de impedir que efeitos maléficos ao meio ambiente possam ser causados; **IV:** falsa, pois o princípio impõe a internalização apenas das externalidades negativas; ademais, a ideia do princípio não é impedir, mas fazer com que haja uma socialização dos custos ambientais; **V:** verdadeira, pois a garantia do salário-mínimo (mínimo existencial) tem reflexo sim na proteção do meio ambiente.

„B. 01000000

(Ministério Público/GO – 2010) Em relação aos princípios fundamentais do direito ambiental, é correto afirmar, exceto:

- (A) O princípio poluidor-pagador assenta-se na vocação redistributiva do direito ambiental, não possuindo nenhum caráter preventivo, pois, limita-se a compensar os danos causados durante o processo produtivo.
- (B) O princípio da precaução encontra-se inscrito, expressamente, na legislação brasileira.
- (C) O princípio da participação comunitária pressupõe o direito de informação, sendo exemplo concreto da aplicação deste princípio a obrigatoriedade legal da realização de audiência pública no processo de licenciamento ambiental que demande a realização de EIA/RIMA.
- (D) O princípio da natureza pública da proteção ambiental decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser protegido para fruição humana coletiva.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois segundo o princípio do poluidor-pagador, este deve suportar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais. Neste sentido doutrina Romeu Thomé e Leonardo de Medeiros Garcia: "(...). Este princípio não se limita a tolerar a poluição mediante um preço, nem se limita a compensar os danos causados, mais sim e principalmente, evitar o dano ambiental. Desta forma, o princípio do poluidor-pagador não se reduz à finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente, deve também englobar os custos necessários para a precaução e prevenção dos danos, assim como sua adequada repressão"; **B:** correta (princípio 15 da Declaração do Rio 92 e art. 225, caput, da CF); **C:** correta (art. 3º, da Resolução CONAMA 237/1997); **D:** correta (art. 225, caput, e § 1º, da CF, e art. 2º, I, da Lei 6.938/1981).

„A. 01000000

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Considerando que as políticas públicas são implementadas com o propósito de evitar danos ambientais e objetivam alcançar a aplicação de princípios ambientais, assinale a opção correta.

- (A) Embora o princípio da prevenção ainda não esteja incorporado à ordem jurídica nacional, sua observância permite ao poder público antecipar-se à ocorrência de danos ambientais.
- (B) O princípio da precaução pode ser invocado para inverter o ônus da prova em procedimento ambiental.
- (C) O pagamento pecuniário e a indenização legitimam empreendimentos que venham provocar lesão ao meio ambiente.
- (D) No processo industrial de fabricação de produtos, os resíduos descartados no ambiente devem ser tratados, sendo esta uma forma de aplicação do princípio do usuário-pagador.
- (E) O envolvimento das comunidades na implementação de planos de manejo nas unidades de conservação é exemplo de aplicação do princípio da informação.

A: incorreta, pois o princípio da prevenção decorre de diversas normas jurídicas, como as que decorrem do art. 225, caput e § 1º, II a VII, da CF; **B:** correta, pois uma das consequências do princípio da precaução é a inversão do ônus da prova, fazendo com que o empreendedor tenha que demonstrar que suas atividades não causarão lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; **C:** incorreta, pois o princípio do poluidor-pagador não permite a poluição pelo fato de se ter pago a indenização correspondente; quem polui tem que reparar o meio ambiente e, mesmo reparando, continua sujeito às demais sanções administrativas e penais incidentes; **D:** incorreta, pois esse fato não guarda relação com o princípio do usuário-pagador, já que esse princípio tem por objetivo cobrar pelo uso de recursos ambientais, de modo a promover o uso racional dos recursos naturais; **E:** incorreta, pois o caso revela aplicação do princípio da participação social, e não do princípio da informação.

„B. 01000000

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Preceitua o item 15 da Declaração do Rio de Janeiro Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92): "Para que o ambiente seja protegido, será aplicada pelos Estados, de acordo com

as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental". Esse texto traz em si a gênese do princípio, em matéria ambiental,

- (A) do desenvolvimento sustentável.
- (B) da precaução.
- (C) da tutela estatal.
- (D) da incerteza científica.
- (E) da inevitabilidade ambiental.

Trata-se do princípio da precaução, conforme já exaustivamente visto neste item.

„B. 01000000

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) São princípios do Direito Ambiental:

- (A) poluidor pagador, usuário-pagador e autonomia da vontade.
- (B) prevenção, taxatividade e poluidor pagador.
- (C) função socioambiental da propriedade, usuário-pagador e precaução.
- (D) vedação de retrocesso, prevenção e insignificância.
- (E) capacidade contributiva, função socioambiental da propriedade e desenvolvimento sustentável.

De fato, são princípios do Direito Ambiental, entre outros, o do poluidor-pagador, usuário-pagador, prevenção, função socioambiental da propriedade, precaução, vedação de retrocesso (muito discutido com a entrada em vigor do "Novo Código Florestal") e desenvolvimento sustentável. Não são considerados princípios ambientais o da autonomia da vontade, taxatividade, insignificância e capacidade contributiva.

„C. 01000000

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) O desmatamento indiscriminado do cerrado piauiense sob o argumento de que as empresas criam empregos não é aceitável, pois pode haver atividade economicamente sustentável desde que as empresas estejam dispostas a diminuir seus lucros, utilizando-se de matrizes energéticas que não signifiquem a política de terra arrasada. (AG 2007.01.00.059260-7/PI) Ao analisar os princípios do direito e, em particular do direito ambiental, é INCORRETO afirmar que

- (A) o princípio do desenvolvimento sustentável é fundado em três pilares: econômico, ambiental e social.
- (B) os Estados têm a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional.
- (C) de acordo com o princípio da precaução quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
- (D) a noção de gestão sustentável dos recursos naturais no espaço e no tempo impõe um duplo imperativo ético de solidariedade – equidade intrageracional e intergeracional.
- (E) de acordo com o princípio poluidor-pagador o poluidor deve pagar pela poluição causada que acarrete danos à saúde humana e os demais custos ambientais da produção devem ser arcados por toda a sociedade para a própria existência das atividades econômicas.

A: correta, pois deve haver uma compatibilidade do desenvolvimento econômico e social, de um lado, com a proteção do meio ambiente, de outro lado; **B:** correta, tendo em vista a responsabilidade constitucional de cada Estado (art. 23, VI e VII, da CF); **C:** correta, em virtude da aplicação do princípio da precaução; **D:** correta, até porque, de nada adiante querer garantir a solidariedade entre gerações (intergeracional), se não se conseguir garantir a solidariedade em relação à gestão sustentável dos recursos naturais na nossa própria geração; **E:** incorreta, devendo ser assinalada; isso porque os demais custos ambientais deverão ser internalizados pelo empreendedor, que deve levá-los em conta na elaboração dos custos de produção e, consequentemente, ele próprio deve assumi-los.

„E. 01000000

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Acerca dos princípios e da proteção constitucional que se aplicam ao direito ambiental, julgue os itens subsequentes.

- (1) Por meio da ação civil pública pode-se buscar tanto a cessação do ato lesivo ao meio ambiente, a reparação do que for possível e, até mesmo, a indenização por danos irreparáveis caso tenham ocorrido.
- (2) A proteção ao meio ambiente é um princípio da ordem econômica, o que limita as atividades da iniciativa privada.
- (3) O princípio da precaução refere-se à ação preventiva e deve embasar medidas judiciais e administrativas tendentes a evitar o surgimento de atos atentatórios ao meio ambiente.
- (4) O meio ambiente é um direito difuso, direito humano fundamental de terceira geração, mas não é classificado como patrimônio público.

1: correta, pois a ação civil pública pode veicular todas as pretensões acima mencionadas, segundo a doutrina e a jurisprudência; **2:** correta (art. 170, VI, da CF); **3:** correta, pois esse princípio, assim como o princípio da prevenção, atua de modo preventivo, para evitar danos ao meio ambiente; **4:** incorreta, pois, apesar de o meio ambiente ser direito difuso

e fundamental de terceira geração, ele é classificado como bem de “uso comum do povo” (art. 225, *caput*, da CF); na verdade, o *meio ambiente ecologicamente equilibrado* é que é bem de uso comum do povo, bem de natureza pública, o não significa que cada bem ambiental, isoladamente considerado (ex: o jardim de uma casa) seja do Poder Público.

(Magistratura Federal/3ª Região – 2010) Assinale a proposição incorreta:

- (A) O princípio protetor-recebedor fundamenta a isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) concedida às áreas de preservação permanente, de reserva legal e as declaradas de interesse ecológico pelo órgão ambiental competente, incluídas nestas últimas as Reservas Particulares no Patrimônio Nacional (RPPNs);
- (B) O princípio da precaução amplia a responsabilidade ambiental ao exigir a adoção de medidas protetivas eficazes mesmo diante da dúvida (in *dúbio pro ambiente*) e da falta de certeza científica quanto aos riscos (riscos incertos);
- (C) Este princípio está contemplado na Declaração do Rio, nas Convenções do Clima e da Diversidade Biológica e uma de suas manifestações no direito brasileiro é a exigência constitucional do controle de produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comporte risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
- (D) No Brasil há consenso que a liberação da comercialização dos organismos geneticamente modificados (OGMs) e a ampla competência atribuída a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) pela Lei de Biossegurança para deliberar sobre o EIA/RIMA e o licenciamento ambiental nessa matéria atendem adequadamente à exigência constitucional de controle ambiental prévio decorrente do princípio da precaução;

A: correta, pois o princípio do protetor-recebedor é aquele que possibilita aos agentes que protegem de modo especial um bem o direito de receberem uma compensação financeira por isso, que pode ser feita com a isenção de impostos, como ocorre no caso mencionado na alternativa; **B:** correta, nos termos do já comentado princípio da precaução; **C:** correta, pois o princípio da precaução está inscrito, como princípio nº 15, na Declaração do Rio, nas Convenções do Clima e da Diversidade Biológica, da ECO/92; **D:** incorreta, pois não há consenso nesse sentido, tratando-se de questão bastante polêmica, apesar de estar regulada em lei (Lei 11.105/2005).

„D. oprimida

5. COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Acerca do conceito de ambiente, da competência em matéria ambiental e dos instrumentos jurisdicionais de defesa do ambiente, assinale a opção correta.

- (A) A CF atribui competência legislativa concorrente à União, aos estados e ao DF para legislar acerca de proteção do ambiente, sendo vedado aos municípios editar leis desse teor.
- (B) O patrimônio histórico, artístico e cultural insere-se no âmbito do ambiente cultural, e os conjuntos urbanos e os sítios de valor arqueológico e paisagístico, na esfera do ambiente natural.
- (C) A proteção do ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, assim como a preservação das florestas, da fauna e da flora, são matérias da competência material comum da União, dos estados, do DF e dos municípios.
- (D) O mandado de injunção tem por objeto a regulamentação das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo, pois, instrumento aplicável a temas ambientais.
- (E) É cabível o mandado de segurança individual em matéria ambiental, mas não o coletivo, pois o objeto deste deve guardar vínculo com os fins próprios da categoria que a entidade impetrante represente, ou seja, o direito nele defendido deve estar compreendido nas atividades exercidas pelos associados da impetrante.

A: incorreta, pois os Municípios podem legislar em matéria ambiental em caso de assuntos de interesse local, bem como para complementar a legislação estadual e federal, no que couber (art. 30, I e II, da CF); **B:** incorreta, pois os conjuntos urbanos e os sítios de valor arqueológico também dizem respeito ao ambiente cultural; **C:** correta (art. 23, VI e VII, da CF); **D:** incorreta, pois não há essa limitação no art. 5º, LXXI, da CF, valendo salientar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional (art. 225, *caput*, da CF); **E:** incorreta, pois também se admite a utilização de mandado de segurança coletivo em matéria ambiental, bastando que a questão envolva, também, a defesa dos membros ou associados das entidades mencionadas no art. 5º, LXX, da CF, como numa questão que envolva, por exemplo, o direito de associados de uma associação de pescadores, que têm interesse em impedir que uma licença ambiental seja concedida a uma indústria que polua o ambiente no qual eles exercem a sua atividade.

„D. oprimida

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Considerando que as competências em matéria ambiental, previstas nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal de 1988, podem ser classificadas como competência material

e competência legislativa, sendo a primeira inerente ao poder de polícia e a segunda inerente à possibilidade de legislar acerca da matéria, é CORRETO afirmar que:

- (A) A competência material dos Municípios é suplementar, cabendo-lhes proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas subsidiariamente, nos termos de Lei Complementar.
- (B) Os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente suplementar à competência da União, para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, entre outros.
- (C) A competência para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente é privativa da União.
- (D) Na competência legislativa em matéria ambiental, a superveniência de Lei Federal revoga dispositivo de Lei Estadual no que lhe for contrário.

A: incorreta, pois a competência material dos Municípios é *comum*, e não *suplementar*, nos termos do art. 23 da CF; na prática, isso significa que os Municípios não têm que esperar a inércia dos outros entes políticos para que exerçam o poder de polícia ambiental, podendo agir na fiscalização do meio ambiente desde o início; **B:** correta (art. 24, §§ 1º a 4º, da CF); **C:** incorreta, pois trata-se de competência concorrente da União, dos Estados e do DF (art. 24, VIII, da CF); **D:** incorreta, pois a superveniência de lei federal *suspende* a eficácia da lei estadual, que continua existindo, situação que é diferente da *revogação*, que extingue a lei (art. 24, § 4º, da CF).

„B. oprimida

(Ministério Público/GO – 2010) Em relação à competência legislativa para proteção do meio ambiente, é correto afirmar:

- (A) É concorrente a competência entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre a proteção do meio ambiente, cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional, sem excluir a competência suplementar dos Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais poderão, respectivamente, estabelecer normas disciplinando questões regionais e estritamente locais, desde que mais protetivas ao meio ambiente do que o disposto na norma federal.
- (B) É privativa da União a competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois, nos termos do artigo 20 da CF, são bens da União: os rios, lagos, mar territorial, recursos minerais, dentre outros.
- (C) Inexistindo lei federal estabelecendo normas gerais, é plena a competência legislativa dos Municípios para legislar sobre a proteção do meio ambiente, não se submetendo à legislação estadual que disciplinar o mesmo assunto.
- (D) O Município não possui competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois, não foi arrolado no artigo 24 da CF.

A: correta (art. 24, VI, VII e VIII, e § 1º a § 4º, da CF); **B:** incorreta (art. 24, VI, VII e VIII, da CF); **C:** incorreta, pois a competência legislativa dos Municípios será suplementar (e não supletiva ou plena) para complementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II, da CF); **D:** incorreta, pois o Município possui competência legislativa exclusiva em matéria ambiental para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF), competência legislativa concorrente (implícita) para legislar sobre proteção do meio ambiente e dos recursos naturais (art. 24, VI, VII, VIII, da CF) e competência legislativa para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II, da CF).

„A. oprimida

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Acerca da mineração e dos produtos tóxicos em sua correlação com o ambiente, assinale a opção correta.

- (A) A União, os estados e o DF têm competência concorrente para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais.
- (B) Os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente registrados no órgão federal competente.
- (C) Constitui responsabilidade exclusiva do poder público estadual a instituição de programas educativos e de mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias pelos usuários.
- (D) A concessão de lavras e a realização de trabalhos de pesquisa em áreas de conservação dependem de autorização do IBAMA.
- (E) Compete à União, com exclusividade, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de exploração de recursos minerais em todo o território nacional.

A: incorreta, pois a competência para legislar sobre jazidas é privativa da União, nos termos do art. 22, XII, da CF; **B:** correta, pois o registro deve ser feito em órgão federal, nos termos do art. 3º da Lei 7.802/1989: “Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura”; **C:** incorreta, pois, nos termos do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.802/1989, as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, implementarão, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e mecanismos

- II. Compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
- III. Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário rural pode instituir servidão ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais existentes na propriedade. A servidão ambiental aplica-se às áreas de preservação permanente e de reserva legal.
- IV. São alguns dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.

Está INCORRETA a afirmação:

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.

I: correta (art. 6º, IV, da Lei 6.938/1981); vale salientar que na nova redação dada ao dispositivo mencionado também aparece como órgão executor o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes; II: correta (art. 8º, II, da Lei 6.938/1981); III: incorreta (antiga redação do art. 9º-A, § 1º, da Lei 6.938/1981, alterada substancialmente pelo novo regime jurídico dado à servidão ambiental pelo Código Florestal de 2012 – Lei 12.651/2012, que alterou a redação do art. 9º-A e inseriu os arts. 9º-B e 9º-C à Lei 6.938/1981); IV: correta (art. 9º, I a VIII, da Lei 6.938/1981).

(Ministério Público/MG – 2010.1) Considere as seguintes assertivas a respeito da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente

- I. São princípios da Política Nacional do Meio Ambiente a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas, a proteção das áreas ameaçadas de degradação, bem como a recuperação das áreas degradadas.
- II. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, sendo que as medidas de responsabilização civil e a recuperação ambiental podem eximir o poluidor de sanções administrativas.
- III. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente obrigam não apenas as atividades empresariais públicas, mas também as privadas.
- IV. São instrumentos da PNMA o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, assim como instrumentos econômicos, inclusive o seguro ambiental.
- V. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Assinale a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
(B) I, II, III e V estão corretas.
(C) I, III, IV e V estão corretas.
(D) I, III e V estão corretas.
(E) Todas estão corretas.

I: correta (art. 2º, IV, IX e VIII, da Lei 6.938/1981); II: incorreta, pois o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 deixa claro que a responsabilização civil atua “sem obstar a aplicação

das penalidades” administrativas previstas no dispositivo; III: correta (art. 5º, parágrafo único, da Lei 6.938/1981); IV: correta (art. 9º da Lei 6.938/1981); V: correta, levando-se em consideração que a questão foi elaborada em 2010 e descreveu o que previa o caput do art. 10 da Lei 6.938/1981. Com o advento da LC 140/2011, a redação atual é a seguinte: “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental”.

3. 0111111111

(Ministério Público/MS – 2011 – FADEMS) Para os fins da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é **incorreto** afirmar que:

- (A) a degradação da qualidade ambiental é toda alteração adversa das características do meio ambiente;
(B) o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
(C) a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, por exemplo, afetem desfavoravelmente a biota.
(D) a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, por exemplo, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
(E) o poluidor é somente a pessoa física responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

A: assertiva correta (art. 3º, II, da Lei 6.938/1981); B: assertiva correta (art. 3º, I, da Lei 6.938/1981); C: assertiva correta (art. 3º, III, “c”, da Lei 6.938/1981); D: assertiva correta (art. 3º, III, “a”, da Lei 6.938/1981); E: assertiva incorreta, devendo ser assinalada, pois a pessoa jurídica também pode ser poluidora (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981).

3. 0111111111

(Ministério Público/PR – 2011) Tendo como base as seguintes assertivas:

- I. É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, bem como, sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente;
- II. Para assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas;
- III. São considerados patrimônio nacional a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, os quais somente podem ser utilizados, nos termos da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encaves florestais do Nordeste;
- IV. Poluição, na definição legal, é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: (i) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; (iii) afetem desfavoravelmente a biota; (iv) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e (v) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
- V. Fazem parte da estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), dentre outros, o Conselho de Governo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

É possível afirmar:

- (A) Todas as assertivas estão corretas;
(B) Somente as assertivas I, III e V estão corretas;
(C) Somente as assertivas I, II, IV e V estão corretas;
(D) Somente as assertivas I, IV e V estão corretas;
(E) Todas as assertivas estão incorretas.

I: correta (art. 24, VI e VIII, da CF); II: correta (art. 225, § 6º, da CF); III: correta (art. 225, § 4º, da CF, c/c art. 2º da Lei 11.428/2006); IV: correta (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981); V: correta (art. 6º da Lei 6.938/1981).

„C., oµrbaqg

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) A PNMA foi estabelecida em 1981 mediante a edição da Lei 6.938/1981, que criou o SISNAMA. O objetivo dessa lei é o estabelecimento de padrões que tornem possível o desenvolvimento sustentável, por meio de mecanismos e instrumentos para maior proteção do ambiente. A respeito desse assunto e considerando o disposto na lei, assinale a opção correta.

- (A) O SISNAMA congrega os órgãos e as instituições ambientais da União, dos estados e dos municípios; o DF não compõe esse sistema.
- (B) Poluição e poluidor são conceitos doutrinários não definidos na lei da PNMA.
- (C) É objetivo da PNMA a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
- (D) O SISNAMA possui dois órgãos superiores e cinco órgãos locais.
- (E) Órgãos municipais estão impedidos de elaborar normas ambientais.

A: incorreta (art. 6º, *caput*, da Lei 6.938/1981); B: incorreta (art. 3º, III e IV, da Lei 6.938/1981); C: correta (art. 4º, I, da Lei 6.938/1981); D: incorreta, pois há um órgão superior (Conselho de Governo – art. 6º, I, da Lei 6.938/1981) e diversos órgãos locais (art. 6º, VI, da Lei 6.938/1981), já que estes são os órgãos ou entidades dos municípios, responsáveis pela proteção do meio ambiente; E: incorreta, pois os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar normas ambientais (art. 6º, § 2º, da Lei 6.938/1981).

„C., oµrbaqg

(Procurador do Estado/PA – 2011) Considerando a competência do CONAMA, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA.
- II. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
- III. Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental.
- IV. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.
- V. Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes.

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição IV está correta.
- (C) Apenas as proposições I, II e V estão corretas.
- (D) Todas as proposições estão corretas.
- (E) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.

I: correta (art. 8º, I, Lei 6.938/1981); II: correta (art. 8º, II, Lei 6.938/1981); III: correta (art. 8º, IV, Lei 6.938/1981); IV: correta (art. 8º, V, Lei 6.938/1981); V: correta (art. 8º, VI, Lei 6.938/1981).

„D., oµrbaqg

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Não podem ser considerados instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 1981:

- (A) o zoneamento ecológico-econômico e o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
- (B) a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental;
- (C) a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos;
- (D) a concessão florestal e a servidão ambiental;
- (E) o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e o relatório de impacto ambiental.

A: correta (art. 9º, II, Lei 6.938/1981); B: correta (art. 9º, III e IV, Lei 6.938/1981); C: correta (art. 9º, X e VI, Lei 6.938/1981); D: correta (art. 9º, XIII, Lei 6.938/1981); E: incorreta, pois não consta na Lei da PNMA o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar como um de seus instrumentos.

„C., oµrbaqg

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei Federal nº 6.938/1981, NÃO

- (A) adota instrumentos econômicos, como a concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental, entre outros.
- (B) tem por objetivo geral a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
- (C) define que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, apenas diretamente responsável por atividade causadora de degradação ambiental.
- (D) define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
- (E) adota instrumentos de comando e controle como, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental, o zoneamento e o licenciamento.

A: adota (art. 9º, XIII, da Lei 6.938/1981); B: tem (art. 2º, *caput*, da Lei 6.938/1981); C: não define, devendo ser assinalada; também é poluição a atividade que, INDIRETAMENTE, causa degradação ambiental (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981) D: define (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981); E: adota (art. 9º, II, III e IV, da Lei 6.938/1981).

„C., oµrbaqg

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) Considerando o conceito e a natureza econômica do direito ambiental e da PNMA, assinale a opção correta.

- (A) As diretrizes da PNMA, dispostas na Lei 6.938/1981, orientam a ação do governo federal no que se refere à qualidade ambiental e à manutenção do equilíbrio ecológico, cabendo aos estados, ao DF e aos municípios, no exercício de sua autonomia político-legislativa, estabelecer livremente as normas e os planos ambientais por meio de leis próprias.
- (B) Ao conceber o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida humana, o direito ambiental ostenta índole antropocêntrica, considerando o ser humano o seu único destinatário.
- (C) O direito ambiental é dotado de instrumentos que o capacitam a atuar na ordem econômica, e, nesse sentido, a PNMA visa, entre outros objetivos, assegurar adequado padrão de desenvolvimento socioeconômico ao país.
- (D) Ainda que a CF não considere expressamente a defesa do meio ambiente como princípio que rege a atividade econômica, a livre-iniciativa somente pode ser praticada observadas as regras constitucionais que tratam do tema.
- (E) A CF estabelece regras mediante as quais a função social da propriedade urbana submete-se à necessidade de preservação ambiental, contudo, com relação à propriedade rural, o texto constitucional nada diz a esse respeito, embora disponha sobre a obrigatoriedade de existirem normas infraconstitucionais que estipulem critérios sobre o tema.

A: incorreta, pois há uma distribuição constitucional de competências legislativas em matéria ambiental, cabendo à União às normas gerais em matéria ambiental; B: incorreta, pois essa visão foi superada; hoje a visão é holística, levando em consideração o homem, mas também o meio ambiente, como algo que tem valor intrínseco também; C: correta (art. 2º, *caput*, da Lei 6.938/1981); D: incorreta, pois a CF reconhece sim a defesa do meio ambiente como princípio que rege a atividade econômica (art. 170, VI, da CF); E: incorreta, pois a CF trata inclusive da desapropriação-sanção para reforma agrária (art. 184 da CF).

„C., oµrbaqg

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Considerando a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, assinale a opção correta.

- (A) O Sistema Nacional do Meio Ambiente é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios, bem como pelas fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.
- (B) O CONAMA é o órgão central da Política Nacional do Meio Ambiente, de natureza consultiva, ao qual cabe planejar, coordenar, supervisionar e controlar as diretrizes governamentais fixadas para o ambiente.
- (C) Compete ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade exercer, em caráter exclusivo, o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União.
- (D) Como regra, cabe ao IBAMA conceder licenciamento prévio para construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos e

atividades que utilizem recursos ambientais e sejam considerados efetiva e potencialmente poluidores, restando aos órgãos estaduais o licenciamento em caráter supletivo.

- (E) A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos prioritariamente pelo CONAMA, de forma conjunta com os órgãos estaduais e municipais competentes.

A: correta, pois é o que estabelece o art. 6º da Lei 6.938/1981: *Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA*; **B:** incorreta, pois o órgão central é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (art. 6º, III, da Lei 6.938/1981); **C:** incorreta, pois a Lei nº 11.516/2007, que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, estabelece, em seu art. 1º, IV, ser sua finalidade exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União. Todavia, o exercício não é exclusivo. Por exemplo, o poder de polícia também é conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama; **D:** incorreta, pois o licenciamento ambiental também é atribuição do Estado. Ou seja, a obrigação é compartilhada. O site do Ibama é bastante esclarecedor: “O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e possui como uma de suas mais expressivas características a participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas como parte do processo. Essa obrigação é compartilhada pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e pelo Ibama, como partes integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente). O Ibama atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infraestrutura que envolvam impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental. As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na Lei 6.938/1981 e nas Resoluções CONAMA 1/1986 e 237/1997. Além dessas, recentemente foi publicado a Lei Complementar 140/2011, que discorre sobre a competência estadual e federal para o licenciamento, tendo como fundamento a localização do empreendimento. A Diretoria de Licenciamento Ambiental é o órgão do Ibama responsável pela execução do licenciamento em nível federal. A Diretoria vem realizando esforços na qualificação, organização e automação dos procedimentos de licenciamento ambiental, e para tanto, disponibiliza aos empreendedores módulos eletrônicos de trabalho e ao público em geral, inúmeras informações sobre as características dos empreendimentos, bem como a situação do andamento do processo” (<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>); **E:** incorreta, pois o CONAMA não é um órgão fiscalizador, mas, conforme o art. 6º, II, da Lei 6.938/1981, um órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Gabriel

7. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

7.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EIA/RIMA

Para resolver as questões sobre Licenciamento Ambiental e EIA/RIMA, segue um resumo da matéria:

O **licenciamento ambiental** pode ser **conceituado** como o *procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental* (art. 2º, I, da LC 140/2011). Assim, toda vez que uma determinada atividade puder causar degradação ambiental, além das licenças administrativas pertinentes, o responsável pela atividade deve buscar a necessária licença ambiental também.

A **regulamentação** do licenciamento ambiental compete ao CONAMA, que expede normas e critérios para o licenciamento. A Resolução nº 237 do órgão traz as normas gerais de licenciamento ambiental. Há também sobre o tema o Decreto 99.274/1990. Há, também, agora, a LC 140/2011, que trata da cooperação dos entes políticos para o exercício da competência comum em matéria ambiental, e consagrou a maior parte das disposições da Resolução CONAMA 237, colocando pá de cal sobre qualquer dúvida que existisse sobre a competência do Município para o exercício do licenciamento ambiental em casos de impacto ambiental local.

Já a **competência** para executar o licenciamento ambiental é assim dividida:

- a) impacto nacional e regional:** é do IBAMA, com a colaboração de Estados e Municípios. O IBAMA poderá delegar sua competência aos Estados, se o dano for regional, por convênio ou lei. Assim, a competência para o licenciamento ambiental de uma obra do porte da transposição do Rio São Francisco é do IBAMA.

- b) impacto em dois ou mais municípios (impacto microrregional):** é dos estados-membros. Por exemplo, uma estrada que liga 6 municípios de um mesmo estado-membro.

- c) impacto local:** é do Município. Por exemplo, o licenciamento para a construção de um prédio de apartamentos. A LC 140/2011, em seu art. 9º, XIV, estabelece que o Município promoverá o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos localizados em suas unidades de conservação e também das demais atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. A Resolução 237 permite que, por convênio ou lei, os Municípios recebam delegação dos estados para determinados licenciamentos, desde que tenha estrutura para tanto.

Há três **espécies** de licenciamento ambiental (art. 19, Decreto 99.274/1990):

- a) Licença Prévia (LP):** é o ato que aprova a localização, a concepção do empreendimento e estabelece os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases; trata-se de licença ligada à fase preliminar de planejamento da atividade, já que traça diretrizes relacionadas à localização e instalação do empreendimento. Por exemplo, em se tratando do projeto de construir um empreendimento imobiliário na beira de uma praia, esta licença disporá se é possível o empreendimento no local e, em sendo, quais os limites e quais as medidas que deverão ser tomadas, como construção de estradas, instalação de tratamento de esgoto próprio etc. Essa licença tem validade de até 5 anos.
- b) Licença de Instalação (LI):** é o ato que autoriza a implantação do empreendimento, de acordo com o projeto executivo aprovado. Depende da demonstração de possibilidade de efetivação do empreendimento, analisando o projeto executivo e eventual estudo de impacto ambiental. Essa licença autoriza as intervenções no local. Permite que as obras se desenvolvam. Sua validade é de até 6 anos.
- c) Licença de Operação (LO):** é o ato que autoriza o início da atividade e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, nos termos das licenças anteriores. Aqui, o empreendimento já está pronto e pode funcionar. A licença de operação só é concedida se for constatado o respeito às licenças anteriores, bem como se não houver perigo de dano ambiental, independentemente das licenças anteriores. Sua validade é de 4 a 10 anos.

É importante ressaltar que a **licença ambiental**, diferentemente da licença administrativa (por ex., licença para construir uma casa), apesar de normalmente envolver competência vinculada, tem prazo de validade definida e não gera direito adquirido para seu beneficiário. Assim, de tempos em tempos, a licença ambiental deve ser renovada. Além disso, mesmo que o empreendedor tenha cumprido os requisitos da licença, caso, ainda assim, tenha sido causado dano ao meio ambiente, a existência de licença em seu favor não o exime de reparar o dano e de tomar as medidas adequadas à recuperação do meio ambiente.

O **licenciamento ambiental**, como se viu, é obrigatório para todas as atividades que utilizam recursos ambientais, em que há possibilidade de se causar dano ao meio ambiente. Em processos de licenciamento ambiental é comum se proceder a Avaliações de Impacto Ambiental (AIA). Há, contudo, atividades que, potencialmente, podem causar danos *significativos* ao meio ambiente, ocasião em que, além do licenciamento, deve-se proceder a uma AIA mais rigorosa e detalhada, denominada Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que será consubstanciado no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

O **EIA** pode ser **conceituado** como o *estudo prévio das prováveis consequências ambientais de obra ou atividade, que deve ser exigido pelo Poder Público, quando estas forem potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente* (art. 225, § 1º, IV, CF).

Destina-se a averiguar as alterações nas propriedades do local e de que forma tais alterações podem afetar as pessoas e o meio ambiente, o que permitirá ter uma ideia acerca da viabilidade da obra ou atividade que se deseja realizar.

O Decreto 99.274/1990 conferiu ao CONAMA atribuição para traçar as regras de tal estudo. A Resolução 1/1986, desse órgão, traça tais diretrizes, estabelecendo, por exemplo, um rol exemplificativo de atividades que devem passar por um EIA, apontando-se, dentre outras, a implantação de estradas com duas ou mais faixas de rolamento, de ferrovias, de portos, de aterros sanitários, de usina de geração de eletricidade, de distritos industriais etc.

O EIA trará conclusões quanto à fauna, à flora, às comunidades locais, dentre outros aspectos, devendo ser realizado por equipe multidisciplinar.

plinar, que, ao final, deverá redigir um relatório de impacto ambiental (RIMA), o qual trará os levantamentos e conclusões feitos, devendo o órgão público licenciador receber o relatório para análise das condições do empreendimento.

O empreendedor é quem **escolhe** os componentes da equipe e é quem **arca** com os custos respectivos. Os profissionais que farão o trabalho terão todo interesse em agir com correção, pois fazem seus relatórios sob as penas da lei. Como regra, o estudo de impacto ambiental e seu relatório são **públicos**, podendo o interessado solicitar sigilo industrial, fundamentando o pedido.

O EIA normalmente é exigido **antes** da licença prévia, mas é cabível sua exigência mesmo para empreendimentos já licenciados.

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) A Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu roteiro mínimo a ser observado nos processos de licenciamento ambiental, composto de oito etapas, entre as quais se inclui a

- apresentação da proposta de plano de monitoramento ambiental da emissão de efluentes.
- apresentação da proposta de plano de manejo da área vizinha ao empreendimento.
- emissão de parecer técnico conclusivo e, conforme o caso, de parecer jurídico.
- assinatura de termo de ajuste de conduta proposto em audiência pública.
- redação do termo de referência circunstanciado, acompanhado de laudo pericial, se for o caso.

Art. 10, VII, da Resolução 237/1997.

..C., oirbdaq

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Acerca do EIA, assinale a opção correta.

- O empreendedor e os profissionais que subscrevam os estudos necessários ao processo de licenciamento ambiental serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais em caso de estudos que apresentem dados falsos ou incorretos.
- Ao determinar a execução do EIA, o órgão estadual competente ou o IBAMA deverão obrigatoriamente convocar, de ofício, audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais.
- O EIA deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada e não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto, a qual assumirá a responsabilidade técnica pelos resultados apresentados.
- Como parte integrante do EIA, o RIMA deve ser amplamente divulgado e colocado à disposição da população, vedada qualquer imposição de sigilo ao documento.
- Os municípios não têm competência para exigir o EIA, que está na esfera de atribuição do órgão ambiental federal e dos estaduais.

A: correta (art. 11, parágrafo único, da Resolução CONAMA 237/1997); B: incorreta, pois a audiência pública será determinada pelo órgão responsável, *sempre que julgar necessário* (art. 11, § 2º, da Resolução CONAMA 01/1986); C: incorreta, pois o art. 7º da Resolução CONAMA 01/1986 foi revogado pela Resolução CONAMA 237/1997, que trata do assunto em seu art. 11; D: incorreta, pois cabe, excepcionalmente, o sigilo (art. 11 da Resolução CONAMA 01/1986); E: incorreta, pois o município terá essa competência quando for responsável pelo respectivo licenciamento ambiental; o Município tem competência para o licenciamento ambiental quando se estiver diante de impacto ambiental local, e desde que tenha Conselho Municipal do Meio Ambiente e estrutura para fazer licenciamentos (LC 140/2011).

..A., oirbdaq

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Os municípios brasileiros, face ao ordenamento constitucional e legal, no que se refere ao licenciamento ambiental,

- podem emitir licença ambiental exclusivamente nos casos que envolvam o patrimônio histórico local.
- podem emitir licença ambiental, desde que o empreendimento seja de interesse apenas local e não afete o meio ambiente em nível regional ou nacional.
- não podem emitir licença ambiental em hipótese nenhuma.
- não podem emitir licença ambiental em hipótese nenhuma exceto se receberem, para tanto, delegação expressa do IBAMA.
- podem emitir licença ambiental, desde que o empreendimento se situe e abranja área de região metropolitana reconhecida por lei.

Art. 9º, XIV, da LC 140/2011. Vale ressaltar que compete ao respectivo Conselho Estadual do Meio Ambiente definir o que é e o que não é impacto ambiental local, para fins de verificação da competência do município. Ademais, somente os municípios que tiverem *estrutura e conselho municipal do meio ambiente* poderão promover licenciamento ambiental.

..B., oirbdaq

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Com base nas disposições do Decreto 99.274/1990 e da Resolução CONAMA 237, assinale a opção correta acerca do licenciamento ambiental.

- O relatório de impacto ambiental deve estar integralmente acessível ao público, sendo vedado nele incluir matéria sigilosa que impeça sua total ou parcial divulgação.
- A licença prévia, a ser concedida na fase preliminar do planejamento de atividade, deve conter os requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo.
- O órgão ambiental competente deve estabelecer prazos análogos para cada modalidade de licença – prévia, de instalação e de operação –, assim como para a formulação de exigências complementares, observado o prazo improrrogável de seis meses, a contar do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
- O licenciamento dos estabelecimentos destinados a produzir materiais nucleares ou a utilizar energia nuclear compete ao IBAMA, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
- A concessão de licença ambiental é ato vinculado que não comporta suspensão ou cancelamento, salvo no caso de violação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

A: incorreta, pois cabe o sigilo em caso de pedido de interessado, que caracterize expressamente a necessidade de respeitar sigilo industrial (art. 17, § 3º, do Decreto 99.274/1990); B: correta (art. 8º, I, da Resolução CONAMA 237/1997); C: incorreta, pois o órgão ambiental competente estabelecerá prazos diferenciados (e não análogos) para cada modalidade de licença (art. 14, *caput*, da Resolução CONAMA 237/1997); D: incorreta, pois o licenciamento não é do estabelecimento, mas do empreendimento ou atividade (art. 4º, *caput* e inciso IV, da Resolução CONAMA 237/1997); E: incorreta, pois “o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, **suspender** ou **cancelar** uma licença expedida, quando ocorrer: i) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; ii) **omissão ou falsa** descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença; iii) **superveniência** de graves riscos ambientais e de saúde” (art. 19 da Resolução CONAMA 237/1997).

..B., oirbdaq

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) O processo de Licenciamento Ambiental de uma pequena fábrica é iniciado junto ao Órgão Ambiental Estadual. Questionamentos quanto ao Licenciamento são levantados. Após analisar quais das assertivas a seguir são verdadeiras e quais são falsas, de acordo com as regras inerentes aos instrumentos de Licenciamento Ambiental e EIA/RIMA, marque a alternativa CORRETA:

- A primeira Licença a ser requerida é a de Instalação.
- Para o Licenciamento Ambiental, será exigido Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – EIA/RIMA –, caso o empreendimento se enquadre nas hipóteses assim previstas em Resoluções CONAMA ou ainda caso o empreendimento possa apresentar significativo impacto ambiental.
- O EIA/RIMA é exigido pelo Órgão Ambiental competente para o licenciamento somente após o deferimento da Licença de Instalação.
- Informações falsas ou enganosas incluídas pela equipe multidisciplinar no EIA/RIMA caracterizam crime previsto expressamente na Lei 9.605/1998.

- V, F, F, V
- F, V, V, F
- V, V, V, F
- F, V, F, V

I: falsa, pois a primeira licença é a prévia (art. 8º, I, da Resolução CONAMA 237/1997); II: verdadeira (art. 225, § 1º, IV, da CF e Resolução CONAMA 237/1997); III: falsa, pois o EIA/RIMA deve ser prévio às licenças prévia, de instalação e operação; vale lembrar que o próprio nome do estudo (estudo prévio de impacto ambiental) deixa claro a necessidade de que este se dê antes do licenciamento; IV: verdadeira (art. 66 da Lei 9.605/1998).

..D., oirbdaq

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Em casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor será obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Essa obrigação decorre do trato constitucional ao meio ambiente – art. 225 da CF/1988 – e permite que se afirme:

- estabeleceu-se uma forma de compartilhamento das despesas com as medidas oficiais de específica prevenção em face de empreendimentos de significativo impacto ambiental;
- há ofensa ao princípio da separação dos Poderes, por configurar delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados;

- Está correto apenas o contido em

O STF entendeu constitucional a regra de compensação ambiental que determina apoio financeiro a unidades de conservação de proteção integral em caso de atividades sujeitas a EIA, tendo havido porém, reconhecimento de inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais para a implantação do empreendimento”, constante no § 1º, do precitado dispositivo legal (ADI 3.378), de modo que não há ofensa à separação dos poderes, nem ao princípio da razoabilidade.

- I. Nem toda atividade econômica capaz de interferir no meio ambiente sujeita-se ao licenciamento ambiental.
- II. A avaliação de impacto ambiental nem sempre é realizada por meio de Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
- III. Os Municípios são competentes para exigir a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), mas não podem aprová-lo.
- IV. O Ministério Público tem atribuição para expedir recomendação à Administração Pública para que ela elabore Estudo de Impacto Ambiental (EIA), podendo fundamentar-se em juízos de legalidade, de conveniência e oportunidade.

(A) apenas as assertivas I e II.
(B) apenas as assertivas I, II e III.
(C) apenas as assertivas III e IV.
(D) todas as assertivas.

I: correta, pois somente as atividades econômicas potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental devem se sujeitar ao licenciamento ambiental (art. 2º da Resolução CONAMA 237/1997); assim, a instalação de um escritório de advocacia não reclama licenciamento ambiental, mas a instalação de uma indústria reclama; **II:** correta, pois o EIA, que é uma avaliação ambiental mais complexa, somente é necessária quando a atividade puder causar *significativo* impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF); **III:** correta, pois o art. 2º da Resolução CONAMA 01/1986 dispõe que o EIA/RIMA será submetido à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA, em caráter supletivo, e não pelos Municípios; **IV:** correta, pois as leis orgânicas do ministério público regulamentam o instituto da recomendação.

- I. compete ao CONAMA estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como a distribuição da competência entre os entes federados para o exercício da atividade licenciadora;
- II. o licenciamento ambiental caracteriza-se como um procedimento administrativo composto por etapas determinadas e obrigatórias, entre as quais a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
- III. a realização de audiências públicas no procedimento do licenciamento pode ser determinada pelo órgão licenciador sempre que entender necessário, ou quando for solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público, por cinquenta ou mais cidadãos;
- IV. as licenças ambientais dividem-se em três modalidades, correspondentes às etapas do procedimento de licenciamento, quais sejam a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, mas há procedimentos especiais de licenciamento nos quais há outras modalidades de licença.

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III

- I: incorreta; o MP costuma ter tese no sentido de que o CONAMA não tem competência para distribuir competências para os entes federados; porém, a CF, em seu art. 23, atribui competência administrativa ambiental a todos os entes políticos, o que impõe que o CONAMA, por meio da Resolução CONAMA 237/1997, expedisse esse ato com o objetivo de evidenciar a competência de cada ente político para o licenciamento ambiental; hoje, a questão está superada, pois a LC 140/2011 acabou por regulamentar essa distribuição de competência para o licenciamento entre os entes políticos, fazendo-o com mais detalhe do que o fez a resolução do CONAMA, mas acolhendo as linhas gerais do que já estava previsto na Resolução CONAMA 237/1997; II: incorreta, pois o EIA é um estudo eventual para um licenciamento ambiental; o EIA só será necessário nos casos em que a atividade puder causar *significativo* impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF); III: correta (art. 11, § 2º, da Resolução CONAMA 01/1986); IV: correta (art. 8º da Resolução CONAMA 237/1997).

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Das atividades econômicas abaixo, NÃO está sujeito a prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) o projeto de

- (A) exploração econômica de madeira em área acima de 100 hectares.
- (B) barragem hidrelétrica com potencial de 90mW.
- (C) estradas de rodagem com duas faixas de rolamento.
- (D) portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos.
- (E) ferrovias.

Vide o art. 2º da Resolução CONAMA 1/1986. A: correta (art. 2º, XIV, da Resolução); B: incorreta, devendo esta alternativa ser assinalada. No caso de barragem hidrelétrica, somente as com potencial acima de 10mW é que dependem de EIA/RIMA (art. 2º, VII, da Resolução); C: correta (art. 2º, I, da Resolução); D: correta (art. 2º, III, da Resolução); E: correta (art. 2º, II, da Resolução).

(A) exclusivamente pela União.

(B) exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

(C) exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, ouvidos os Municípios diretamente afetados, que se manifestarão em relação às questões inseridas na competência municipal.

(D) em concorrência entre o Estado de Mato Grosso e os Municípios diretamente afetados.

(E) em concorrência entre União, Estado de Mato Grosso e Municípios diretamente afetados.

De fato, o licenciamento ambiental de uma obra (rodovia, no caso) que passe por quatro municípios, por evidente, não seria realizado exclusivamente pela União, ou concorrentemente com ela, razão pela qual já podemos excluir, de plano, as alternativas “A” e “E”. O licenciamento ambiental será realizado pela União se presente uma das hipóteses do art. 7º, XIV, da LC 140/2011. Também podemos excluir a alternativa “D”, visto que, à luz da LC 140/2011, o licenciamento ambiental será realizado por um único ente federativo (art. 13), a fim de evitar sobreposição de atuações dos entes federativos. Porém, os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão ambiental licenciador, de forma não vinculante, conforme dispõe o art. 13, § 1º, da aludida lei complementar. Portanto, correta a alternativa “C”, que respeita a nova sistemática do licenciamento (realização por um único ente federativo, cabendo, porém, a oitiva dos demais entes interessados).

- (A) Mesmo na instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o licenciador poderá não exigir estudo prévio de impacto ambiental, desde que adote medidas administrativas para acompanhar o empreendimento.
- (B) Não se pode considerar como obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente o mero uso de sementes, mesmo que organicamente modificadas, já que o plantio de uma espécie vegetal não impacta o meio ambiente.
- (C) O licenciamento ambiental de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação será feito pelo órgão ambiental estadual onde tiver sede o empreendimento, mesmo se o dano ambiental tiver dimensão regional, assim entendido aquele que atingir dois ou mais estados-membros, ouvidos os órgãos ambientais dos demais entes federativos.
- (D) O licenciamento ambiental de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação será feito pelo órgão ambiental estadual se o dano direto (potencial ou efetivo) ultrapassar os limites do município em que sediado o empreendimento, atingindo município vizinho, ambos situados na mesma unidade federativa.
- (E) Se o impacto do empreendimento estiver limitado a um único município, mesmo atingindo diretamente área indígena, o licenciamento será feito pelo órgão ambiental municipal.

A: incorreta, pois para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente serão exigidos licenciamento ambiental (art. 10, Lei 6.938/1981) e EIA (art. 225, § 1º, IV, CF e art. 3º, Resolução CONAMA 237/1997); **B:** incorreta, pois é proibida a liberação, no meio ambiente, de organismos geneticamente modificados (OGM) sem decisão favorável do CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) ou sem o licenciamento do órgão ambiental competente quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental (Lei 11.105/05); **C:** incorreta, pois, no caso, a competência será da União (art. 7º, XIV, e, da LC 140/2011); **D:** correta (art. 8º, XIV, LC 140/2011), visto que o impacto da obra ou atividade ficaria circunscrito a municípios do mesmo Estado; **E:** incorreta, pois se a obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente puder envolver terras indígenas, a competência será da União (art. 7º, XIV, c, da LC 140/2011).

„G. oijebabg

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) A respeito dos estudos de impacto ambiental, julgue os itens que se seguem.

- (1) Os estudos de impacto ambiental são exigidos, na forma da lei, nos casos de significativa degradação ambiental.

1: correta – Art. 225, § 1º, IV, da CF.

„G. oijebabg

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Em projeto de construção de um gasoduto no território nacional deve-se considerar, entre outros quesitos, que

- (A) a necessidade de submissão da atividade ao prévio procedimento de licenciamento ambiental dependerá da análise das características e peculiaridades do projeto pelo órgão ambiental competente, tais como extensão e localização do gasoduto.
(B) no curso do licenciamento ambiental deverá ser elaborado Estudo Prévio de Impacto Ambiental, com seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista ser a atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental.
(C) como se trata de atividade que deve se submeter ao prévio licenciamento ambiental, deverão ser realizadas audiências públicas, que têm como finalidade expor aos interessados o projeto que se pretende construir.
(D) caso o projeto do gasoduto contenha previsão de se desenvolver em terras indígenas, o órgão ambiental estadual, competente para análise do pedido de licença ambiental, deverá considerar o exame técnico procedido pela FUNAI.
(E) a obtenção da Licença Prévia (LP), expedida pelo órgão ambiental competente, autoriza a instalação do gasoduto, de acordo com as especificações dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

A: incorreta, pois haverá necessidade de licenciamento ambiental de toda e qualquer atividade ou empreendimento capaz de causar degradação ambiental (art. 10, Lei 6.938/1981; art. 2º, Resolução CONAMA 237/1997), não cabendo ao órgão ambiental dispensá-lo discricionariamente, ainda mais diante da instalação de um gasoduto, que, inclusive, depende de EIA-RIMA (art. 2º, V, Resolução CONAMA 01/1986); **B:** correta (art. 225, § 1º, IV, CF; art. 3º, Resolução CONAMA 237/1997, art. 2º, V, Resolução CONAMA 01/1986); **C:** incorreta, pois nem toda atividade que exija licenciamento ambiental dependerá da realização de audiência pública, que se verificará quando houver necessidade de EIA-RIMA (art. 2º, Resolução CONAMA 09/1987; art. 11, § 2º, Resolução CONAMA 01/1986); **D:** incorreta, pois se o projeto de gasoduto afetar terras indígenas, a competência para o licenciamento será da União (art. 7º, XIV, c, LC 140/2011); **E:** incorreta, pois, à evidência, a Licença Prévia (LP) não autoriza a instalação do empreendimento/obra/atividade, mas, sim, aprova a sua concepção e localização, atestando sua viabilidade ambiental (art. 8º, I, Resolução CONAMA 237/1997).

„G. oijebabg

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) A respeito do EIA, assinale a opção correta.

- (A) Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA e respectivo relatório (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação de proteção integral.
(B) A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento, cuja concessão cabe privativamente ao órgão estadual competente.
(C) O EIA deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada, que, não vinculada direta ou indiretamente ao proponente do projeto, será a responsável técnica pelos resultados apresentados.
(D) Compete ao IBAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais e às entidades privadas as informações indispensáveis para apreciação dos EIAs, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental.

- (E) Um dos requisitos técnicos do EIA é a descrição da área de influência do projeto após a realização da obra. Embora não seja necessário caracterizar a situação da área antes da implantação do projeto, a legislação exige que se descreva, no EIA, de forma prospectiva, o modo como o meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais regem a obra ou ao empreendimento.

A: correta (art. 36 da Lei 9.985/2000) – cuidado pois nos termos do §4º, do art. 36, da Lei 9.985/00, que teve sua redação dada pela Lei n. 13.668/18, obrigação poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal; **B:** incorreta, pois o licenciamento é feito por municípios, estados, DF e União, de acordo com a distribuição de competência prevista na LC 140/2011; **C:** incorreta, pois a norma que tinha essa redação (art. 7º da Resolução CONAMA nº 01/1986) foi revogada pela Resolução CONAMA 237/1997 (art. 11); **D:** incorreta, pois o EIA também é da competência de Estados, DF e Municípios, caso estes sejam competentes para o respectivo licenciamento; **E:** incorreta, pois essa descrição deve ser feita antes da implantação do projeto (art. 6º, I, da Resolução CONAMA nº 01/1986).

„A. oijebabg

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Acerca do licenciamento ambiental, assinale a opção correta.

- (A) Compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos privados que possam causar significativa degradação ambiental, e ao IBAMA cabe apreciar os estudos de impacto ambiental de projetos desenvolvidos pelo poder público.
(B) Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos estados e do DF, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, bem como o que lhe for delegado pelo estado-membro por instrumento legal ou convênio.
(C) Pertence ao IBAMA, em caráter exclusivo e indelegável, a competência para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional.
(D) O licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente e de todas as que assim forem consideradas por normas federais é da competência do órgão ambiental federal.
(E) São idênticos os prazos de validade da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação, etapas inextinguíveis do licenciamento ambiental.

A: incorreta, pois a atribuição é do órgão ambiental competente para o licenciamento, que pode ser o IBAMA, no plano federal, art. 7º da LC 140/2011 o órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal, art. 8º da LC 140/2011 ou, ainda, o órgão ambiental municipal, art. 9º da LC 140/2011; **B:** correta, pois é o que estabelece o art. 6º da Resolução CONAMA 237/1997: *Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio*; **C:** incorreta, pois o IBAMA poderá delegar a competência para o licenciamento ambiental, nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução CONAMA 237/1997: *O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências*; **D:** incorreta, pois o art. 5º, II, da Resolução CONAMA 237/1997 e art. 8º da LC 140/2011, estabelecem que *competem ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no art. 4º da Lei 12.651/2012 e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais*; **E:** incorreta, pois os prazos podem ser diferenciados, nos termos do art. 18 da Resolução CONAMA 237/1997.

„B. oijebabg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) A tutela do meio ambiente, devido à complexidade que engendra, envolve definição de políticas públicas, utilização adequada de instrumentos de prevenção e controle das atividades econômicas e atuação constante do poder público. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- (A) O estudo de impacto ambiental exigido por órgão ambiental competente pode ser objeto de reforma judicial.
(B) Entre as atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, inclui-se o desenvolvimento de projetos para o uso racional e sustentável de recursos naturais e para melhorar a qualidade de vida da população.
(C) Comparado à avaliação de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental tem abrangência restrita.
(D) O estudo de impacto ambiental tem natureza jurídica de ato administrativo ambiental.
(E) A autorização para o funcionamento de atividade potencialmente degradadora do ambiente independe da localização do empreendimento ou de estudos preliminares de uso do solo.

Gabarito "C"

Sobre esta situação, qual a alternativa correta:

(A) o órgão estadual não poderia conceder licença de instalação antes da licença de operação;

- A:** incorreta, pois a licença de instalação antecede a licença de operação, nos termos da Resolução nº 267/1997 do CONAMA. B: incorreta, pois a licença de instalação é emitida pelo órgão ambiental estadual. C: incorreta, pois a licença de instalação é emitida pelo órgão ambiental estadual. D: incorreta, pois a licença de instalação é emitida pelo órgão ambiental estadual.

Gabarito "C"

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Considerando a disciplina legal das unidades de conservação, assinale a opção correta.

- A:** incorreta, pois esse dever existe para os dois grandes grupos de unidades de conservação (art. 16 do Decreto 4.340/2002); **B:** correta, pois há unidades de conservação de uso sustentável constituídas por terras públicas ou privadas (ex: art. 15, § 1º, da Lei 9.985/2000); **C:** incorreta, pois, caso seja instituída uma Floresta Nacional em terras particulares, estas devem ser desapropriadas (art. 17, § 1º, da Lei 9.985/2000); **D:** incorreta, pois cabe algum tipo de uso nessa categoria de unidades de conservação; o que não se admite nessas unidades é o uso direto, mas, quanto ao uso indireto, este é admitido, nos limites previstos na lei (art. 2º, VI, da Lei 9.985/2000); **E:** incorreta, pois as unidades de proteção integral também são criadas por ato do poder público (art. 22 da Lei 9.985/2000).

Está correto, apenas, o contido em

- Gabbarito "C"

- (1) A pesquisa científica a ser desenvolvida nas reservas biológicas não depende de autorização administrativa do órgão responsável pela unidade, mas apenas da observância das condições estabelecidas em regulamento.
- (2) As áreas de relevante interesse ecológico podem ser constituídas por terras públicas e particulares, em uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abrigue exemplares raros da

biota regional, e têm como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local, regulando o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

1: incorreta (art. 10, § 3º, da Lei 9.985/2000); 2: correta (art. 16 da Lei 9.985/2000)

Gabriel J. J. J.

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) O texto constitucional prevê a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, denominados unidades de conservação (UCs), como um dos instrumentos de tutela da natureza. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- (A) Para iniciar a exploração econômica de uma área de floresta, basta o proprietário rural averbar em cartório, na escritura pública, uma área mínima de reserva legal.
- (B) A criação de uma UC não exige consulta pública, pois é competência dos órgãos executores integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente em caráter exclusivo.
- (C) Na demarcação de qualquer UC, deve-se considerar o estabelecimento de corredores ecológicos e zonas de amortecimento.
- (D) Mosaico de UCs compreende uma justaposição ou superposição, reconhecida formalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, de UCs de diversas categorias, seja públicas, seja privadas.
- (E) Estação ecológica é uma UC de proteção integral com finalidade de preservar a biota e os demais atributos naturais, sendo vedada qualquer ingerência humana em seus limites.

A: incorreta, pois é necessário fazer licenciamento ambiental; B: incorreta, pois é necessário fazer consulta pública (art. 22, § 2º, da Lei 9.985/2000) e não são somente os órgãos executores que podem criar uma unidade de conservação; C: incorreta, pois as zonas de amortecimento não são obrigatórias para todas as unidades de conservação e os corredores ecológicos somente devem ser criados quando convenientes (art. 25 da Lei 9.985/2000); D: correta (art. 26 da Lei 9.985/2000); E: incorreta, pois o conceito trazido é de Reserva Biológica (art. 10 da Lei 9.985/2000); a Estação Ecológica tem por objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, admitindo a pesquisa e a visitação para fins educacionais (art. 9 da Lei 9.985/2000).

Gabriel J. J. J.

(Ministério Público/GO – 2010) Quanto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, é correto afirmar, exceto:

- (A) Na Floresta Nacional e Reserva Extrativista é permitida a visitação pública condicionada as normas previstas no plano de manejo. Na Reserva Biológica e Estação Ecológica é proibida a visitação pública, sem exceção.
- (B) O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
- (C) O Grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
- (D) As unidades de conservação dividem-se em dois grupos: Unidades de Proteção Integral com objetivo básico de preservar a natureza e Unidades de Uso Sustentável com objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

A: incorreta, devendo ser assinalada, (art. 9º, § 2º; art. 10, § 2º; art. 17, § 3º; e art. 18, § 3º, todos da Lei 9.985/2000); B: correta (art. 8º da Lei 9.985/2000); C: correta (art. 14 da Lei 9.985/2000); D: correta (art. 7º, I e II, da Lei 9.985/2000).

Gabriel J. J. J.

(Ministério Público/MG – 2010.2) A legislação de proteção ao meio ambiente é uma ferramenta de conhecimento e de consulta obrigatória ao membro do Ministério Público. Os conceitos mais importantes dos institutos da proteção ambiental estão previstos nas principais leis ambientais do País, cujo prévio conhecimento é necessário para a atuação diligente e profícua do Promotor de Meio Ambiente. A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O conceito de meio ambiente foi definido pelo artigo 3º, I, da Lei 6.938/1981 (que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente), como sendo “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
- (B) Área de Preservação Permanente é “[...] a área protegida nos termos do artigo 2º e 3º da Lei 4.771/1965 (que institui o Código Florestal) coberta ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

sidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

- (C) Nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei 9.985/2000 (que regulamenta o artigo 225, § 1º, I, II, III e IV, da CF, institui o sistema nacional de unidades de conservação da natureza), reserva legal é “[...] a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo de fauna e flora nativas”.
- (D) O legislador define que “[...] área de proteção ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, adotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, conforme artigo 15, “caput”, da Lei 9.985/2000, que dispõe sobre o sistema nacional de unidades de conservação da natureza”.

As alternativas “a”, “b” e “d” estão corretas, nos termos dos dispositivos legais citados. A alternativa “c” está incorreta, pois a reserva legal não é instituto previsto na Lei 9.985/2000, mas no Código Florestal.

Gabriel J. J. J.

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Das categorias de unidades de conservação abaixo, NÃO se caracteriza como Unidade de Proteção Integral:

- (A) Área de Proteção Ambiental (APA).
- (B) Estação Ecológica.
- (C) Reserva Biológica.
- (D) Parque Nacional.
- (E) Refúgio da Vida Silvestre.

As unidades de proteção integral estão mencionadas no art. 8º da Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e não inclui a área de proteção ambiental (APA), que é uma unidade de uso sustentável (art. 14, I, da Lei 9.985/2000).

Gabriel J. J. J.

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é correto afirmar que

- (A) as Unidades de Conservação somente podem ser criadas por Lei.
- (B) as Unidades de Conservação subdividem-se em três grupos: proteção integral, uso sustentável e proteção sustentável.
- (C) as propriedades do entorno da Unidade de Conservação não sofrem, em regra, qualquer influência deste espaço territorialmente protegido.
- (D) a desafetação ou redução dos limites de uma Unidade de Conservação só pode ser feita mediante lei específica.
- (E) o subsolo e o espaço aéreo não integram os limites de uma Unidade de Conservação.

A: incorreta, pois as Unidades de Conservação podem ser criadas por lei ou ato normativo diverso do Poder Executivo (geralmente, decretos), conforme dispõe o art. 22, Lei 9.985/2000. Lembre-se, porém, que sua extinção ou redução dependerá de lei (art. 225, § 1º, III, CF); B: incorreta, pois as Unidades de Conservação são divididas em dois grupos, quais sejam, as de Proteção Integral (arts. 7º, I e 8º, Lei 9.985/2000) e as de Uso Sustentável (art. 7º, II e 14, Lei 9.985/2000); C: incorreta, pois a área no entorno das Unidades de Conservação é denominada de zona de amortecimento, e, conforme art. 2º, XVIII, da Lei 9.985/2000, as atividades humanas em referida área comporta observância de normas e restrições, de molde a minimizar os impactos negativos sobre a unidade; D: correta (art. 22, § 7º, Lei 9.985/2000; art. 225, § 1º, III, CF); E: incorreta (art. 24, Lei 9.985/2000).

Gabriel J. J. J.

(Procurador do Estado/PA – 2011) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A criação de unidades de conservação faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei como exigência formal para a alteração ou a supressão.
- (B) A consulta pública, não obstante se constitua em instrumento essencialmente democrático, que retira o povo da plateia e o coloca no palco dos assuntos públicos, não tem a natureza de um plebiscito.
- (C) A administração pública, cumpridas as exigências legais, pode autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou atividades nos espaços territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a estes, a integridade dos atributos justificadores do regime de proteção especial.
- (D) Não há ilegalidade na criação de mais de um tipo de unidade de conservação da natureza a partir de um único procedimento administrativo, desde que adotados os estudos e consultas respectivos.

- (E) Apenas a União pode criar unidades de conservação de proteção integral, cabendo aos demais entes federativos criar unidades de conservação de uso sustentável.

A: correta, pois, de fato, a criação de uma unidade de conservação pode ser feita mediante ato administrativo (ex.: decreto), mas sua alteração ou redução/supressão dependerão de lei (art. 225, § 1º, III, CF; art. 22, § 7º, Lei 9.985/2000); **B:** correta, pois a consulta pública de que trata o art. 22, § 2º, da Lei 9.985/2000, dispensada para a criação de Estações Ecológicas ou Reservas Biológicas (art. 22, § 4º, Lei 9.985/2000), segundo o STF, “... não tem natureza de plebiscito, mas visa subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados” (MS 25.347 – 17.02.2010), não tendo força vinculante; **C:** correta, pois é admitida a realização de atividades/empreendimentos/obras, ainda que afetem unidades de conservação, desde que respeitado o disposto no art. 36, § 3º, da Lei 9.985/2000; **D:** correta, pois não há vedação legal; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois as Unidades de Conservação, qualquer que seja a espécie (proteção integral ou uso sustentável), poderão ser criadas por qualquer dos entes federativos (União, Estados, DF e Municípios), inexistindo limitação legal sob tal aspecto.

..C, oijrebeq

(Procurador do Estado/PA – 2011) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) É constitucional o dispositivo legal que obriga o empreendedor a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação de proteção integral, pois este densifica o princípio usuário-pagador, configurando um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica.
- (B) A compensação ambiental a ser exigida do empreendedor deverá ser fixada com fundamento no estudo de impacto ambiental, não podendo ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.
- (C) O montante da compensação deve ater-se àqueles danos inevitáveis e imprescindíveis ao empreendimento previsto no EIA/RIMA, não se incluindo aqueles que possam ser objeto de medidas mitigadoras ou preventivas.
- (D) A compensação ambiental e a indenização pelo dano ambiental têm natureza distinta, não havendo *bis in idem* na cobrança de indenização, desde que nela não se inclua a compensação anteriormente realizada ainda na fase de implantação do projeto.
- (E) Identificadas, em estudo de impacto ambiental, medidas suficientes para evitar a ocorrência do dano, não pode o licenciador desprezar tais medidas, substituindo-as por medida compensatória.

A: correta (art. 36, Lei 9.985/2000, cuja validade acerca do cabimento de compensação por significativo impacto ambiental foi declarada pelo STF no julgamento da ADI 3.378-6, de 20/06/2008, tendo havido, porém, reconhecimento de inconstitucionalidade, com redução de texto, da expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais para a implantação do empreendimento”, constante no § 1º, do precitado dispositivo legal) – cuidado pois nos termos do § 4º, do art. 36, da Lei 9.985/00, que teve sua redação dada pela Lei n. 13.668/18, obrigação poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal; **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois, como informado no comentário à alternativa anterior, o STF, no julgamento da ADI 3.378-6, apesar de reconhecer a constitucionalidade da compensação por significativo impacto ambiental prevista no art. 36, *caput*, da Lei do SNUC, declarou inconstitucional o percentual mínimo dos custos totais para a implantação do empreendimento como “piso” para referida compensação, afirmando que o valor da compensação deverá ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem contraditório e ampla defesa; **C:** correta. De acordo com o STJ (REsp 896.863, de 19.05.2011), o montante da compensação deve ater-se àqueles danos inevitáveis e imprescindíveis ao empreendimento previsto no EIA/RIMA, não se incluindo aqueles que possam ser objeto de medidas mitigadoras ou preventivas (item 4, da ementa do precitado Recurso Especial); **D:** correta (o texto da alternativa corresponde ao item 6 da ementa do REsp 896.863 – STJ); **E:** correta, pois as medidas preventivas identificadas no estudo de impacto ambiental não poderão, evidentemente, ser desprezadas e substituídas pelo órgão licenciador, ao seu bel prazer.

..B, oijrebeq

(Procurador do Estado/PA – 2011) Considerando as categorias integrantes das unidades de conservação do grupo de proteção integral, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Estação ecológica.
- (B) Reserva Biológica.
- (C) Floresta Nacional.
- (D) Parque Nacional.
- (E) Refúgio de vida silvestre.

À exceção da alternativa C, que incluiu uma Unidade de Uso Sustentável, as demais alternativas indicam Unidades de Conservação de Proteção Integral. Apenas para melhor sistematização, são Unidades de Proteção Integral (art. 8º, Lei 9.985/2000): i) Estação Ecológica; ii) Reserva biológica; iii) Parque Nacional; iv) Monumento Natural; v) Refúgio da Vida Silvestre. Já as Unidades de Uso Sustentável são as seguintes (art.

14, Lei 9.985/2000): i) Área de proteção ambiental; ii) Área de relevante interesse ecológico; iii) Floresta nacional; iv) Reserva extrativista; v) Reserva da fauna; vi) Reserva de desenvolvimento sustentável; vii) Reserva particular do patrimônio natural.

..C, oijrebeq

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Considere as assertivas abaixo.

- I. As Unidades de Conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação dividem-se em três grupos: Unidades de Proteção Integral, Unidades de Uso Sustentável e Unidades de Preservação Permanente.
- II. As áreas de reserva legal são consideradas áreas públicas para fins turísticos.
- III. As Unidades de Conservação podem ser criadas por ato do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.
- IV. Novas categorias de Unidade de Conservação Estaduais não previstas na Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, poderão passar a fazer parte deste sistema, desde que tal seja autorizado pelo CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.
- V. Todas as Unidades de Conservação, sem exceções, devem dispor de um plano de manejo.

Com base na legislação ambiental está correto SOMENTE o que se afirma em

- (A) III e V.
- (B) III.
- (C) III, IV e V.
- (D) I, IV e V.
- (E) III e IV.

I: incorreta, pois são dois grupos (unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável), nos termos do art. 7º da Lei 9.985/2000; **II:** incorreta, pois as áreas de reserva legal são aquelas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do lei, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; tais áreas permanecem privadas, com a diferença que devem obedecer às restrições legais (art. 3º, III, da Lei 12.651/2012); **III:** correta, pois são criadas por *ato do Poder Público*, podendo ser do Executivo ou do Legislativo (art. 22 da Lei 9.985/2000); **IV:** correta (art. 6º, parágrafo único, da Lei 9.985/2000); **V:** correta (art. 27, *caput*, da Lei 9.985/2000).

..C, oijrebeq

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que 2010 é o ano da biodiversidade. O Brasil, como um dos países megabiodiversos, já possui instrumentos para a preservação e conservação, que consideram ainda sua sociodiversidade. Diante da legislação constitucional e infraconstitucional pertinente, é correto afirmar:

- (A) Nas unidades da Federação, incumbe ao poder público a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a sua alteração e supressão permitidas através de lei ou de decreto, observando-se o paralelismo de forma em relação ao ato de sua criação, alteração e supressão.
- (B) Com exceção da estação ecológica ou reserva biológica, para cuja criação não é obrigatória consulta pública, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para cada unidade de conservação.
- (C) As populações tradicionais são aquelas que vivem em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de médio impacto ambiental.
- (D) Nas unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável, há a possibilidade de uso direto dos recursos naturais, ou seja, coleta e uso dos recursos naturais.
- (E) A Constituição Federal de 1988 consagrou os seguintes biomas como patrimônio nacional: Floresta Amazônica, Serra do Mar, Mata Atlântica, Pantanal Mato-grossense, Cerrado e Zona Costeira.

A: incorreta, pois o paralelismo das formas nem sempre é necessário; por exemplo, uma unidade de conservação criada por decreto, para ser extinta ou reduzida, depende de lei específica (art. 22, § 7º, da Lei 9.985/2000); **B:** correta (art. 22, §§ 2º e 4º, da Lei 9.985/2000); **C:** incorreta, pois tais populações dependem dessas áreas também para a sua subsistência (art. 4º, XIII, da Lei 9.985/2000); **D:** incorreta, pois somente nas unidades de uso sustentável cabe o uso direto dos recursos naturais; nas unidades de proteção integral só cabe o uso indireto (art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.985/2000); **E:** incorreta, pois o Cerrado não se encontra erigido como patrimônio nacional pelo texto constitucional (art. 225, § 4º, da CF).

..B, oijrebeq

os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

„C. ommeeeg

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta, no que diz respeito às áreas de preservação permanente e às unidades de conservação.

- (A) As florestas nacionais, como áreas com coberturas florestais de espécies predominantemente nativas, são de posse e domínio públicos, devendo as áreas particulares nelas incluídas ser desapropriadas.
- (B) As unidades de conservação de proteção integral visam à manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, proibido o uso, ainda que indireto, dos seus atributos naturais.
- (C) A legislação permite a supressão parcial – e nunca a total – de florestas de preservação permanente quando necessária à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
- (D) O acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente é terminantemente vedado, como forma de não comprometer a regeneração e a manutenção, a longo prazo, da vegetação nativa.
- (E) Considera-se área de preservação permanente a localizada no interior de propriedade ou posse rural, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

A: correta, pois é o que estabelece o art. 17 da Lei 9.985/2000; **B:** incorreta, pois é admitido o uso indireto dos seus recursos naturais (art. 7º, § 1º, da Lei 9.985/2000); **C:** incorreta, pois o Código Florestal já revogado (Lei 4.771/1965) permitia a supressão total no art. 3º, § 1º: “§ 1º A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social”, os arts. 7º e 8º da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) dispõem sobre a forma de supressão das áreas de preservação permanente; **D:** incorreta, pois o revogado Código Florestal (Lei 4.771/1965) não vedava, de forma absoluta, o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, como se depreende do art. 4º, § 7º: “É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. art. 17 da Lei 9.985/2000” e dispõe art. 9º Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal): “É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental”; **E:** incorreta, pois a definição correspondia à de área de reserva legal, nos termos do art. 1º, § 2º, III, do então Código Florestal e assim dispõe o art. 3º da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) em seu inciso “II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

„A. ommeeeg

(Procurador da República – 25º) Analise os itens abaixo e responda em seguida:

- I. Nos termos da Constituição da República, a Floresta Amazônica constitui patrimônio nacional, sendo, pois, bem público de uso comum do povo, integrante do patrimônio da União, cuja utilização por particulares está sujeita a regime especial de fruição, de modo a assegurar a proteção do meio ambiente e o equilíbrio sustentável, em benefício das presentes e futuras gerações.
- II. Zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação onde atividades humanas sujeitam-se a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar impactos negativos sobre a unidade, não se exigindo tal delimitação em relação a áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.
- III. De acordo com a legislação infraconstitucional, uma unidade de conservação de preservação de uso sustentável pode ser transformada em unidade de conservação de proteção integral por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, devendo ser realizada, antes, consulta pública.
- IV. A perpetuidade constitui característica da reserva particular do patrimônio natural – RPPN, devendo constar de termo de compromisso firmado pelo proprietário da área, perante o órgão ambiental, e averbado à margem da inscrição no Registro de Imóveis.

Pode-se afirmar que:

- (A) todos os itens estão corretos.
- (B) somente os itens II e III estão corretos.
- (C) somente o item I está incorreto.
- (D) somente os itens II e IV estão incorretos.

I: incorreto, pois se trata de bem de uso comum do povo, nos termos do art. 225 da CF. Não se trata, necessariamente, de um bem público, no sentido de ser propriedade da União. Por isso, não se pode entender, por exemplo, que a CF impôs uma desapropriação a todas as áreas; **II:** correto, pois assim dispõe o art. 2º, XVIII, da Lei 9.985/2000: “zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. O art. 25 da Lei 9.985/2000 exclui a necessidade da zona de amortecimento em algumas áreas: “As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos”; **III:** correto, pois é o que estabelece o art. 22, § 5º, da Lei 9.985/2000; **IV:** correto, pois assim dispõe o art. 21 da Lei 9.985/2000.

„C. ommeeeg

(Procurador da República – 24º) Analise atentamente as seguintes afirmativas:

- I. As Unidades de Conservação da Natureza são instituídas por ato do Poder Público, mas somente poderão ser desafetadas por lei específica.
- II. A obrigação de que o autor de empreendimento de significativo impacto ambiental apoie a implantação e manutenção de Unidade de Conservação da Natureza é aplicação do princípio “usuário-pagador”.
- III. Os Refúgios de Vida Silvestre e as Reservas Extrativistas são incompatíveis com a presença humana.
- IV. Aeroportos, distritos industriais e experimentos com organismos geneticamente modificados devem estar restritos às zonas de amortecimento.

Quais as afirmativas corretas:

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.

I: correta, pois os espaços territoriais especialmente protegidos, conforme o STF, no julgamento proferido pelo STF da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540/DF, em que foi relator o Mi CELSO DE MELLO (Julgamento: 01.09.2005), só podem ser suprimidos por lei. Conforme consignou o Pretório Excelso, “a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal”; **II:** correta, pois o princípio está relacionado à necessidade de que o usuário dos recursos naturais compense a coletividade pela exploração do bem de uso comum do povo, evitando-se o seu enriquecimento indevido, isto é, à custa da exploração de um bem que não lhe pertence; **III:** incorreta, pois a reserva extrativista é uma unidade de uso sustentável utilizada por populações extrativistas tradicionais (art. 18 da Lei 9.985/2000); **IV:** incorreta, pois dispõe o art. 2º, XVIII, da Lei 9.985/2000: “zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. Assim, os empreendimentos citados são incompatíveis com as zonas de amortecimento.

„A. ommeeeg

7.3. ZONEAMENTO AMBIENTAL

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) A respeito do zoneamento ambiental, instrumento da PNMA, assinale a opção correta.

- (A) O citado instrumento foi instituído como consequência do processo de licenciamento ambiental, para o devido controle de instalação e(ou) operacionalização de atividade ou empreendimento que utilize recursos ambientais ou que sejam potencialmente lesivos ao ambiente.
- (B) No interior das zonas de uso predominantemente industrial, ao contrário do que ocorre com as zonas de uso estritamente industrial, prescinde-se de área de proteção ambiental destinada à redução dos efeitos da poluição, uma vez que, nelas, o controle e o tratamento de efluentes são meios suficientes para a manutenção da qualidade ambiental.
- (C) Esse instrumento divide-se em duas categorias: zoneamento preventivo e zoneamento corretivo; o primeiro objetiva regular o uso e a ocupação do solo, e o segundo, vetar, total ou parcialmente, a realização de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.
- (D) No referido zoneamento, são previstas as chamadas zonas de uso diversificado, destinadas à localização de estabelecimentos industriais cujo processo produtivo complemente atividades do meio urbano ou rural em que se encontrem situados e com elas se compatibilizem sem que seja necessário o uso de métodos especiais de controle de poluição.
- (E) O referido zoneamento compreende as zonas de uso estritamente industrial, destinadas às atividades industriais de impacto reduzido, que podem ser compatibilizadas com as zonas residenciais em seu interior ou entorno, desde que sujeitas a monitoramento intensivo.

A: incorreta, pois o zoneamento ambiental consiste na delimitação geográfica de áreas territoriais com o objetivo de estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade; a ideia é planejar e organizar a utilização de espaços territoriais para que não haja conflitos entre as zonas de conservação do meio ambiente, as zonas de produção industrial, as zonas de habitação das pessoas, dentre outras; nesse sentido o objetivo é prévio à ideia de licenciamento ambiental (e não consequência deste), devendo-se observar, no licenciamento ambiental, se o local comportará o tipo de empreendimento

pleiteado pelo empreendedor; **B**: incorreta, pois no interior das zonas de uso predominantemente industrial é necessário sim dispor, em seu interior, de áreas de proteção ambiental destinadas à redução dos efeitos da poluição (art. 3º, parágrafo único, II, da Lei 6.803/1980); **C**: incorreta, pois há três categorias de zoneamento industrial: i) zonas de uso estritamente residencial; ii) zonas de uso predominantemente industrial; iii) zonas de uso diversificado (art. 1º, § 1º, da Lei 6.803/1980); **D**: correta (art. 4º da Lei 6.803/1980); **E**: incorreta, pois as zonas de uso estritamente industrial destinam-se às atividades industriais que possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações (art. 2º, *caput*, da Lei 6.803/1980).

„D. 01100000

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) Com relação ao zoneamento ambiental, assinale a opção correta.

- (A) Para integrar o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, os estados podem instituir regiões metropolitanas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, condicionada tal iniciativa à aprovação, por lei, dos municípios envolvidos.
- (B) O plano diretor, instrumento para o estabelecimento de critérios gerais de ordenação dos espaços urbanos, é obrigatório para todas as cidades que se situem em um mesmo complexo geoeconômico e social e para as que, reunidas, constituam aglomerações urbanas e microrregiões.
- (C) O zoneamento ambiental constitui um dos instrumentos da PNMA para evitar a ocupação desordenada do solo urbano ou rural, razão por que cabe exclusivamente à União definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.
- (D) As indústrias ou grupos de indústrias já existentes e que não se localizem nas zonas industriais definidas por lei devem ser submetidas à instalação de equipamentos especiais de controle e, nos casos mais graves, à realocação, podendo-se conferir aos projetos com essa finalidade condições especiais de financiamento.
- (E) Considera-se zoneamento ambiental a definição do entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas se sujeitam a normas e restrições específicas, a fim de que se reduzam os impactos negativos sobre a unidade.

A: incorreta, pois os estados têm essa competência por meio de lei complementar estadual, independentemente de autorização legislativa dos municípios envolvidos (art. 25, § 3º, da CF); **B**: incorreta, pois o plano diretor não é obrigatório para todas as cidades que se situem num mesmo “complexo geoeconômico e social”, apesar de obrigatório para as cidades integrantes de “aglomerações urbanas” e regiões metropolitanas (art. 41 da Lei 10.257/2001); **C**: incorreta, pois apesar de o zoneamento ambiental ser um dos instrumentos da PNMA (art. 9º, II, da Lei 6.938/1981), não é só a União o ente político que tem competência para a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, tendo também essa competência os Estados, DF e Municípios (art. 9º, VI, da Lei 6.938/1981); **D**: correta (arts. 1º, § 3º, e 12 da Lei 6.803/1980 – Lei Geral de Zoneamento Industrial nas áreas críticas de poluição); **E**: incorreta, pois o conceito de zoneamento ambiental é bem mais amplo; de qualquer forma, para fins do regime jurídico das unidades de conservação, a Lei 9.985/2000 estabelece, em seu art. 2º, XVI, o conceito de “zoneamento”, como sendo a “definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”, conceito aproximado do trazido na alternativa; mas com esta quer saber acerca do conceito de “zoneamento ambiental”, deveria fornecer outro conceito, mais amplo, como o seguinte: é instrumento de gestão do qual dispõem o governo, o setor produtivo e a sociedade, cujo fim específico é delimitar geograficamente áreas territoriais com o objetivo de estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade, em nível regional, estadual ou municipal.

„D. 01100000

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) A tutela do meio ambiente envolve a institucionalização de normas, o estabelecimento de objetivos e princípios claros, a identificação de instrumentos efetivos de proteção bem como a organização de uma estrutura que possa realmente implementar a política ambiental. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- (A) O relatório de qualidade do meio ambiente, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, é entendido como aplicação do princípio da responsabilização.
- (B) Os instrumentos ambientais relacionados ao exercício do poder de polícia não podem ensejar impactos no custo da produção, mesmo que em defesa do meio ambiente.
- (C) O padrão de qualidade ambiental é instrumento abrangente que representa uma análise do impacto de certo empreendimento na ocasião de sua instalação.
- (D) A criação de zonas estritamente industriais envolvendo a instalação de polos cloroquímicos é matéria que se encontra na esfera da competência concorrente entre a União e os estados.
- (E) O zoneamento econômico ecológico constitui instrumento de organização territorial, de caráter obrigatório e vinculado.

A: incorreta, pois, nos termos do art. 9º, X, (Incluído pela Lei 7.804, de 1989) da Lei 6.938/1981, constitui instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, a *instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA*. O relatório não

tem por objetivo apenas a responsabilização, mas também a prevenção. Conforme o IBAMA (<http://www.ibama.gov.br/rqma/objetivos>, acesso em 09.06.2013), os objetivos do RQMA são: “Objetivo geral: Compilar, descrever e publicar informações sobre a qualidade do meio ambiente no Brasil para subsidiar o processo de tomada de decisão dos atores envolvidos na gestão ambiental; Seus objetivos específicos são: Ser instrumento de divulgação do estado da qualidade do meio ambiente brasileiro para a sociedade; Facilitar o fluxo de informações e articulação entre as diferentes áreas e órgãos que tratam das questões ambientais para melhoria da gestão ambiental; Respalda o estabelecimento e avaliação de ações voltadas para a preservação, conservação, melhoria e a recuperação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Fortalecer o SINIMA e propiciar que órgãos do SISNAMA acessem e contribuam com as informações contidas no Relatório”; **B**: incorreta, pois a o impacto nos custos decorre, exatamente, da aplicação do princípio do poluidor-pagador, assim descrito por Antonio Herman V. Benjamin (“O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental”. In: *Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão*, Coord. Antonio H. V. Benjamin, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 229), “o objetivo maior do princípio poluidor-pagador é fazer com que os custos das medidas de proteção do meio ambiente – as externalidades ambientais – repercutam nos custos finais de produtos e serviços cuja produção esteja na origem da atividade poluidora. Em outras palavras, busca-se fazer com que os agentes que originaram as externalidades ‘assumam os custos impostos a outros agentes, produtores e/ou consumidores’”; **C**: incorreta, pois o padrão de qualidade ambiental não se obtém pela análise de um empreendimento específico, mas sim pela qualidade do meio ambiente como um todo; **D**: incorreta, pois Lei 6.803/1980, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, dispõe, no § 2º do art. 10 que caberá exclusivamente à União, ouvidos os Governos Estadual e Municipal interessados, aprovar a delimitação e autorizar a implantação de zonas de uso estritamente industrial que se destinem à localização de polos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei; **E**: correta, pois o zoneamento ecológico-econômico (ZEE) é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, II, da Lei 6.938/1981) voltado à organização territorial. O Decreto 4.297, de 10 de julho de 2002, que o regulamenta, estabelece em seu art. 3º o seu caráter obrigatório e vinculado: “O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas”.

„D. 01100000

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito do EIA.

- (A) No EIA, deve ser desenvolvido diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, considerados o meio físico, o biológico e os ecossistemas naturais, sendo de responsabilidade do RIMA a análise do meio socioeconômico e das relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
- (B) O elenco de atividades que dependem do EIA e respectivo RIMA consta exemplificativamente da lei, podendo o órgão ambiental competente, a seu critério, exigir a apresentação do EIA/RIMA em outras hipóteses que julgar relevantes.
- (C) No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao EIA, verificada a necessidade de complementação dos esclarecimentos prestados, o órgão ambiental competente poderá, de modo unilateral, independentemente da participação do empreendedor, exigir providências suplementares, cujo descumprimento implica o indeferimento sumário do pedido de licença.
- (D) A audiência pública não é etapa que deva preceder obrigatoriamente a realização do EIA, sendo necessária apenas quando solicitada pelo órgão ambiental responsável pela concessão do licenciamento, o único que dispõe de legitimidade para requerê-la.
- (E) Pertence ao empreendedor que pretenda a liberação ambiental de seus projetos o dever de pagar as custas do EIA, sujeitando-se, ele e os profissionais que subscrevem os estudos, à responsabilidade nas instâncias administrativa, civil e penal pelas informações apresentadas.

A: incorreta, pois também é de responsabilidade do EIA a análise do meio socioeconômico. Assim dispõe o art. 6º da Resolução CONAMA 01/1986: “Artigo 6º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; c) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas

Gabarito "E"

RESTAL

•

- A.....

(A) $\parallel \subset \parallel$

-

Gabbarito "B"

1. No d

- (A) Δ

-

Dabbato D.

(A) Δ_{max}

- 15000-1115

deverão ser regulados por contrato, firmado nos termos do disposto no regulamento da lei específica.

A: incorreta, pois o art. 16, § 2º, da revogada Lei 4.771/1965 (correspondente ao art. 17, § 1º, do Novo Código Florestal – Lei 12.651/2012) admitia o uso da vegetação de reserva legal sob regime de manejo florestal sustentável, e o § 3º do mesmo dispositivo admitia (correspondente ao art. 54 do Novo Código Florestal), em pequena propriedade ou posse rural familiar, o cômputo, como área sob reserva legal, das áreas com plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas; **B:** incorreta, pois essa supressão é autorizada por ato do Poder Executivo (arts. 3º, § 1º, e 4º, § 1º, da revogada Lei 4.771/1965; art. 8º do Novo Código Florestal); **C:** incorreta, pois, o art. 4º, *caput*, do Novo Código Florestal, deixa bastante claro que as áreas de preservação permanente nele definidas podem estar presentes em zonas urbanas ou rurais. Já a reserva legal somente existirá nas propriedades ou posse rurais (art. 3º, III, do Novo Código Florestal); **D:** incorreta, pois há também unidades de proteção integral (Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre – arts. 12, § 1º, e 13, § 1º, da Lei 9.985/2000) que podem ser constituídas por áreas particulares; **E:** correta (arts. 18 e 23 da Lei 9.985/2000). Obs: não obstante a questão referir-se ao Código Florestal revogado (Lei n. 4.771/65), foi respondida com fundamento no Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12).

3. 019bab9

9. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL E PROTEÇÃO JUDICIAL DO MEIO AMBIENTE

Segue um resumo sobre a **Responsabilidade Civil Ambiental**:

1. Responsabilidade objetiva.

A **responsabilidade objetiva** pode ser **conceituada** como o dever de responder por danos ocasionados ao meio ambiente, independentemente de culpa ou dolo do agente responsável pelo evento danoso. Essa responsabilidade está prevista no § 3º do art. 225 da CF, bem como no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/1981 e ainda no art. 3º da Lei 9.605/1998:

Quanto a seus **requisitos**, diferentemente do que ocorre com a responsabilidade objetiva no Direito Civil, onde são apontados três elementos para a configuração da responsabilidade (conduta, dano e nexo de causalidade), no Direito Ambiental são necessários apenas dois.

A doutrina aponta a necessidade de existir um **dano** (evento danoso), mais o **nexo de causalidade**, que o liga ao poluidor.

Aqui não se destaca muito a conduta como requisito para a responsabilidade ambiental, apesar de diversos autores entenderem haver três requisitos para sua configuração (conduta, dano e nexo de causalidade). Isso porque é comum o dano ambiental ocorrer sem que se consiga identificar uma conduta específica e determinada causadora do evento.

Quanto ao **sujeito responsável pela reparação do dano**, é o poluidor, que pode ser tanto pessoa física como jurídica, pública ou privada.

Quando o Poder Público não é o responsável pelo empreendimento, ou seja, não é o poluidor, sua responsabilidade é **subjetiva**, ou seja, depende de comprovação de culpa ou dolo do serviço de fiscalização, para se configurar. Assim, o Poder Público pode responder pelo dano ambiental por omissão no dever de fiscalizar. Nesse caso, haverá responsabilidade solidária do poluidor e do Poder Público. Mas lembre-se: se o Poder Público é quem promove o empreendimento, sua responsabilidade é **objetiva**.

Em se tratando de pessoa jurídica, a Lei 9.605/1998 estabelece que esta será responsável nos casos em que a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Essa responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

A Lei 9.605/1998 também estabelece uma cláusula geral que permite a **desconsideração da personalidade jurídica** da pessoa jurídica, em qualquer caso, desde que destinada ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Segundo o seu art. 4º, *poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente*. Adotou-se, como isso, a chamada **teoria menor da desconsideração**, para a qual basta a insolvência da pessoa jurídica, para que se possa atingir o patrimônio de seus membros. No direito civil, ao contrário, adotou-se a teoria maior da desconsideração, teoria que exige maiores requisitos, no caso, a existência de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial para que haja desconsideração.

2. Reparação integral dos danos.

A obrigação de reparar o dano não se limita a pagar uma indenização; ela vai além: a reparação deve ser específica, isto é, ela deve buscar a restauração ou recuperação do bem ambiental lesado, ou

seja, o seu retorno à situação anterior. Assim, a responsabilidade pode envolver as seguintes obrigações:

- de reparação natural ou in specie:** é a reconstituição ou recuperação do meio ambiente agredido, cessando a atividade lesiva e revertendo-se a degradação ambiental. É a primeira providência que deve ser tentada, ainda que mais onerosa que outras formas de reparação;
- de indenização em dinheiro:** consiste no ressarcimento pelos danos causados e não passíveis de retorno à situação anterior. Essa solução só será adotada quando não for viável fática ou tecnicamente a reconstituição. Trata-se de forma indireta de sanar a lesão.
- compensação ambiental:** consiste em forma alternativa à reparação específica do dano ambiental, e importa na adoção de uma medida de equivalente importância ecológica, mediante a observância de critérios técnicos especificados por órgãos públicos e aprovação prévia do órgão ambiental competente, admissível desde que seja impossível a reparação específica. Por exemplo, caso alguém tenha derrubado uma árvore, pode-se determinar que essa pessoa, como forma de compensação ambiental, replante duas árvores da mesma espécie.

3. Dano ambiental.

Não é qualquer alteração adversa no meio ambiente causada pelo homem que pode ser considerada dano ambiental. Por exemplo, o simples fato de alguém inspirar oxigênio e expirar gás carbônico não é dano ambiental. O art. 3º, III, da Lei 6.938/1981 nos ajuda a desvendar quando se tem dano ambiental, ao dispor que a poluição é a degradação ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

- prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
- afetem desfavoravelmente a biota;
- afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
- lançam matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Quanto aos lesados pelo dano ambiental, este pode atingir pessoas indetermináveis e ligadas por circunstâncias de fato (ocasião em que será difuso), grupos de pessoas ligadas por relação jurídica base (ocasião em que será coletivo), vítimas de dano oriundo de conduta comum (ocasião em que será individual homogêneo) e vítima do dano (ocasião em que será individual puro).

De acordo com o pedido formulado na ação reparatória é que se saberá que tipo de interesse (difuso, coletivo, individual homogêneo ou individual) está sendo protegido naquela demanda.

Quanto à extensão do dano ambiental, a doutrina reconhece que este pode ser material (patrimonial) ou moral (extrapatrimonial). Será da segunda ordem quando afetar o bem-estar de pessoas, causando sofrimento e dor. Há de se considerar que existe decisão do STJ no sentido que não se pode falar em dano moral difuso, já que o dano deve estar relacionado a pessoas vítimas de sofrimento, e não a uma coletividade de pessoas. De acordo com essa decisão, pode haver dano moral ambiental a pessoa determinada, mas não pode haver dano moral ambiental a pessoas indetermináveis.

4. A proteção do meio ambiente em juízo.

A reparação do dano ambiental pode ser buscada extrajudicialmente, quando, por exemplo, é celebrado termo de **compromisso de ajustamento de conduta** com o Ministério Público, ou judicialmente, pela propositura da ação competente.

Há duas ações vocacionadas à defesa do meio ambiente. São elas: a **ação civil pública** (art. 129, III, da CF e Lei 7.347/1985) e a **ação popular** (art. 5º, LXXIII, CF e Lei 4.717/1965). A primeira pode ser promovida pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por entes da Administração Pública ou por associações constituídas há pelo menos um ano, que tenham por objetivo a defesa do meio ambiente. Já a segunda é promovida pelo cidadão.

Também são cabíveis em matéria ambiental o **mandado de segurança** (art. 5º, LXIX e LXX, da CF e Lei 12.016/2009), individual ou coletivo, preenchidos os requisitos para tanto, tais como prova pré-constituída, e ato de autoridade ou de agente delegado de serviço público; o **mandado de injunção** (art. 5º, LXXI, da CF), quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; as **ações de inconstitucionalidade** (arts. 102 e 103 da CF e Leis 9.868/1999 e 9.882/1999); e a **ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa** em matéria ambiental (art. 37, § 4º, da CF, Lei 8.429/1992 e art. 52 da Lei 10.257/2001).

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) O Ministério Público propôs ação civil pública contra proprietário de indústria clandestina (sociedade de fato), que vinha causando poluição hídrica e sonora na localidade em que estava instalada e também contra o proprietário do imóvel arrendado pelo

(A) não responde civilmente, porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental causado.

(B) responde civilmente, mas apenas em caráter subsidiário, caso o empresário arrendatário não possua bens.

(C) responde civilmente, todavia nos limites do valor do contrato firmado com o arrendatário.

(D) não responde civilmente, porque no contrato firmado com o arrendatário existe cláusula excluindo-o de responsabilidade por danos ambientais.

(E) responde civilmente, em caráter solidário, porque omitiu-se no dever de preservação ambiental da propriedade.

Gabbarito "E"

- I. a responsabilidade civil é objetiva, vale dizer, prescinde da comprovação do elemento da culpa, mas não do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental;
- II. a responsabilidade civil por danos ambientais funda-se na teoria do risco integral, o que a torna objetiva, admitindo-se tão somente as excludentes do caso fortuito e da força maior;
- III. em decorrência do princípio do poluidor-pagador, é objetiva a responsabilidade penal por danos causados ao meio ambiente, sendo possível a responsabilização da pessoa jurídica deles causadora;
- IV. no caso de danos ocorrentes no armazenamento de resíduos sólidos perigosos, a responsabilidade civil recai solidariamente sobre o responsável pelo armazenamento e pelo gerador do resíduo.

(A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) II e IV.

Gabbarito "B"

(A) a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação de dano e do nexo de causalidade. Mas na esfera ambiental, mesmo o nexo de causalidade tem sua prova dispensada, em prol da efetiva proteção

- (B) a responsabilidade por danos ambientais é subjetiva e não prescinde da comprovação da culpa, mormente em se cuidando de aquisição recente. Toda responsabilidade é do anterior proprietário.
- (C) a responsabilidade por danos ambientais é subjetiva, dispensa a comprovação da culpa, mas não prescinde da constatação do dano. Seu causador responderá sozinho pela recuperação da área.
- (D) a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, prescinde da comprovação da culpa e da constatação do dano. A responsabilidade é do adquirente e do Poder Público.
- (E) a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, prescinde da comprovação da culpa, mas não prescinde da constatação do dano e do nexo causal. Este é que definirá a responsabilidade pela degradação e pela recuperação da mata.

Gabbarto "A"

(A) A partir da edição da Lei 9.605/1998, instituiu-se a possibilidade de sancionamento civil do degradador, com imposição, pelo juiz cível, em acréscimo à indenização concedida, de multa civil com fundamento no art. 3.º da lei.

(B) Se é possível a inclusão, na reparação pecuniária de danos extrapatrimoniais em geral o "valor de desestímulo", a resposta só pode ser afirmativa.

(C) Obter, além da reparação de danos e da supressão do fato danoso, a imposição, em caráter autônomo e cumulativo, de providências específicas ou condenação pecuniária com efeito principal de pena civil para o degradador, demandaria disposição legal e expressa a respeito.

(D) É viável a fixação do *quantum* indenizatório com base no proveito econômico obtido pelo agente com o prejuízo moral causado e isso prescinde de lei.

(E) Os danos ambientais são irreversíveis, por isso, irreparáveis.

Gabbarito "C"

comp

- I. comprometer-se a regenerar a área desmatada é obrigação objetiva do proprietário e não exclui sua responsabilidade nas três esferas de apuração;
- II. cuidando-se de fato consumado, o apelo deve ser provido para reconhecer aos ocupantes o direito a permanecer na APP;
- III. o apelo deve ser provido, desde que os apelantes se comprometam também a não prosseguir na prática de novos atos de agressão ao meio ambiente;
- IV. a responsabilidade é do Município, que não fiscalizou e não impediu a ocupação irregular;
- V. inexistente direito adquirido à ocupação irregular de área de preservação permanente com degradação ambiental.

São INCORRETAS apenas as assertivas

- (A) I, III e IV.
(B) II, III e V.
(C) II, III e IV.
(D) I, III e V.
(E) I, IV e V.

I: assertiva correta, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e independente das responsabilidades, pelo mesmo fato, nas esferas administrativa e penal (art. 225, § 3º, da CF); II e III: assertivas incorretas, pois o direito à moradia pode ser exercido em outra localidade, fazendo-se necessária a proteção do meio ambiente no local; ademais, as sanções administrativas são independentes das sanções civis; IV: assertiva incorreta; além da responsabilidade do Município por eventual serviço de fiscalização ambiental defeituoso, os eventuais empreendedores clandestinos e os que ocuparam a área também respondem civilmente pela reparação ambiental; V: assertiva correta (vide art. 7º, §1º e 2º, da Lei n. 12.651/12), valendo citar, a título de precedente, a seguinte decisão do TJ/SP: "Ação civil pública ambiental. Ocupação irregular de área de preservação permanente com degradação ambiental. Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade processual. Prova do fato. Obrigação *propter rem*. Responsabilidade dos proprietários o e/ou possuidores. Obrigação de demolir construção, de recompor a vegetação e de não realizar novos atos de agressão ao meio ambiente. Apelação não provida" (Apelação 0165172-53.2007.8.26.0000, j. 25.08.2011).

„A. 0165172-53.2007.8.26.0000

(Ministério Público/MS – 2011 – FADEMS) Assinale a alternativa **correta**. Acerca da responsabilidade civil ambiental na legislação brasileira, pode-se afirmar.

- (A) É subjetiva, nos mesmos moldes da responsabilidade civil, ou seja, é imprescindível a investigação e a discussão da culpa, embora não seja necessária a prova do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito entre a atividade do agente e o dano dela advindo;
(B) É considerada como de natureza objetiva, em razão de previsão constitucional e do regime adotado na Lei 6.931/1981, que afastou a investigação e a discussão da culpa, embora não tenha prescindido do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito entre a atividade do agente e o dano dela advindo;
(C) Na apuração da responsabilidade do poluidor, o Ministério Público ou qualquer legitimado, autor da ação civil pública, além da aplicação da teoria do risco integral quanto a culpa, ainda tem a vantagem da inversão do ônus da prova, como acontece na seara da defesa do consumidor;
(D) O poluidor não será responsabilizado civilmente caso o evento danoso tenha sido causado por motivo de força maior (da natureza) ou caso fortuito (obra do acaso), sendo estas circunstâncias, uma das exceções na aplicação da teoria do risco integral;
(E) É mista, ora assumindo características objetivas, ora demonstrando subjetividade, cabendo ao Juiz, na análise do caso concreto, decidir a prevalência de uma das duas e a justa indenização.

A: incorreta, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva; B: correta, pois tanto o texto do art. 225, § 3º, da CF, como o do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 não exigem o elemento "culpa" para a configuração da responsabilidade do causador de um dano ambiental; C: incorreta, pois a jurisprudência dos tribunais superiores não adota a teoria do risco integral (responsabilidade sem excludentes) em matéria de responsabilidade civil ambiental; essa teoria se aplica à responsabilidade civil ambiental em caso de dano nuclear; de qualquer forma, há um acórdão do STJ que também adotou a teoria do risco integral, com a observação de que essa posição só valeria para aquele caso concreto e não para formar teses gerais em matéria de responsabilidade civil ambiental; trata-se de um caso de colisão de navios, com vazamento de nafta em águas, em decisão que não aceitou a exclusão de responsabilidade pela excludente "fato de terceiro" (STJ, Resp 1.114398/PR, DJ 16.02.2012); por outro lado, há outro acórdão do STJ aplicando sem ressalvas a Teoria do Risco Integral; trata-se do REsp 1.346.430 (DJ 21.11.2012), cuja decisão é fundamentada na ideia de que se adotou a teoria do risco integral em matéria ambiental, argumentando que quem explora atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos que dizem respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, assim, a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil; D: incorreta, pois a teoria do risco integral (ainda) não é adotada como regra geral em matéria de responsabilidade civil ambiental; mas caso seja, essa teoria é no sentido de que não se pode alegar qualquer tipo de excludente de responsabilidade, inclusive as excludentes caso fortuito e força maior; E: incorreta, pois a responsabilidade civil ambiental não é tão duvidosa como a alternativa faz parecer que é; a responsabilidade civil ambiental é *objetiva*! A única exceção é a responsabilidade do Poder Público quando está na posição de fiscalizador do meio ambiente; nesse único caso, o Poder Público responde subjetivamente, devendo-se averiguar se o serviço público de fiscalização ambiental foi ou não defeituoso (culpa anônima do serviço); em sendo defeituoso, o Poder Público responderá solidariamente com o efetivo causador do dano ambiental.

„A. 0165172-53.2007.8.26.0000

(Ministério Público/SP – 2011) Assinale a alternativa correta.

- (A) Em decorrência das regras constitucionais em matéria ambiental, as responsabilidades civil, penal e administrativa por danos causados ao meio ambiente são de caráter objetivo.
(B) O caráter objetivo da responsabilidade civil por danos ambientais fundamenta-se na teoria do risco, que faz recair ao causador dos danos a obrigação de repará-los, independentemente de culpa,

admitindo-se apenas a aplicação das excludentes de caso fortuito e força maior.

- (C) O Poder Público pode vir a ser responsabilizado solidariamente por danos ambientais causados por particulares em decorrência de deficiências na fiscalização, sendo sua responsabilidade, a esse propósito, de caráter objetivo.
(D) O caráter objetivo da responsabilidade civil por danos ambientais fundamenta-se na teoria do risco, pois aquele que exerce uma atividade deve responder por eventuais danos dela resultantes, independentemente de culpa, ainda que a atividade danosa seja lícita.
(E) A responsabilidade civil em matéria ambiental é de caráter objetivo, prescindindo, para sua caracterização, do elemento da culpa e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

A: incorreta, pois, das três responsabilidades mencionadas, somente a responsabilidade civil ambiental é de caráter objetivo; B: incorreta, pois, pela jurisprudência prevalecente, admite-se outras excludentes de responsabilidade, pois não se adotou a responsabilidade civil pelo risco integral em matéria ambiental; de qualquer forma, há muitas correntes nos órgãos do Ministério Público no sentido de que se adotou a responsabilidade civil pelo risco integral em matéria ambiental; para quem pensa assim, a alternativa também está incorreta, pois, se o risco é integral, não se admite excludente alguma; não bastasse, há um acórdão do STJ que também adotou a teoria do risco integral, com a observação de que essa posição só valeria para aquele caso concreto e não para formar teses gerais em matéria de responsabilidade civil ambiental; trata-se de um caso de colisão de navios, com vazamento de nafta em águas, em decisão que não aceitou a exclusão de responsabilidade pela excludente "fato de terceiro" (STJ, Resp 1.114398/PR, DJ 16.02.2012); por outro lado, há outro acórdão do STJ aplicando sem ressalvas a Teoria do Risco Integral; trata-se do REsp 1.346.430 (DJ 21.11.2012), cuja decisão é fundamentada na ideia de que se adotou a teoria do risco integral em matéria ambiental, argumentando que quem explora atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos que dizem respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, assim, a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil; C: incorreta, pois, nesse caso, a responsabilidade do Poder Público é subjetiva, devendo-se averiguar se houve ou não a chamada culpa anônima do serviço; D: correta, pois, em sendo objetiva a responsabilidade, não se discute se há conduta ilícita ou não, se há culpa ou não; E: incorreta, pois, sem nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há que se falar em responsabilidade civil ambiental.

„A. 0165172-53.2007.8.26.0000

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) A ação civil pública por danos causados ao meio ambiente é disciplinada pela Lei nº 7.347, de 1985, e suas posteriores alterações.

Em relação à matéria, é incorreto afirmar:

- (A) a ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;
(B) em caso de desistência infundada ou abandono por associação legitimada, o Ministério Público assumirá obrigatoriamente a titularidade ativa da ação;
(C) nas ações civis públicas com fundamento em interesses difusos, a sentença faz coisa julgada;
(D) as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista possuem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública;
(E) os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

A: correto (art. 3º, Lei 7.347/1985); B: incorreta, devendo ser assinalada (art. 5º, § 3º, Lei 7.347/1985), visto que em caso de desistência infundada ou abandono por associação legitimada, o Ministério Público *ou outro legitimado* assumirá a titularidade ativa da ação; C: correta, pois, por evidente, a sentença proferida em ação civil pública manejada para a tutela de interesses difusos faz coisa julgada (art. 103, Lei 8.078/1990 – CDC); D: correta (art. 5º, IV, Lei 7.347/1985); E: correta (art. 5º, § 6º, Lei 7.347/1985).

„A. 0165172-53.2007.8.26.0000

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) A respeito da responsabilidade por danos ambientais materiais, é correto afirmar que

- (A) a responsabilidade civil não será elidida com a reparação do dano ambiental.
(B) a responsabilidade penal, civil e administrativa decorre de culpa.
(C) mesmo após o pagamento de multa imposta pela administração pública resta o dever do infrator de reparar o dano.
(D) o administrador de uma pessoa jurídica nunca responde penalmente pelos danos causados pela empresa.
(E) o autor de um crime contra a administração ambiental só pode ser funcionário público.

A: incorreta, pois, havendo reparação ambiental, não há mais o que se responsabilizar na esfera civil; B: incorreta, pois a responsabilidade CIVIL é objetiva; C: correta, pois a instância civil é independente da instância administrativa (art. 225, § 3º, da CF); D: incorreta (art. 2º da Lei 9.605/1998); E: incorreta, pois há crimes previstos a esse título que não requerem que o autor seja funcionário público, como o crime de "Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais" (art. 69 da Lei 9.605/1998).

„A. 0165172-53.2007.8.26.0000

(A) os recursos obtidos com a compensação ambiental devem ser utilizados para recompor os bens ambientais lesados pela obra licenciada.

(B) o valor devido a título de compensação nunca será inferior a 0,5% dos custos totais da implantação do empreendimento.

(C) o valor devido a título de mitigação ambiental nunca será superior a 0,5% dos custos totais da implantação do empreendimento.

(D) cabe ao órgão ambiental definir as Unidades de Conservação que serão beneficiadas com recursos da compensação ambiental.

(E) quando se tratar de empreendimento com significativo impacto ambiental, a compensação poderá ser dispensada pelo órgão licenciador se o empreendedor tomou todas as medidas mitigadoras cabíveis.

Gabbarito "D"

- (1) De acordo com entendimento do STJ, a responsabilidade por danos ambientais é subsidiária entre o poluidor direto e o indireto.
- (2) Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, quem adquire a área assume o ônus de manter a sua preservação, tornando-se responsável pela reposição dessa área, mesmo se não tiver contribuído para devastá-la.

Gabbarito TE, 2C

- I. Até a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a responsabilidade civil ambiental era subjetiva, ou seja, dependia da existência de culpa para que houvesse a obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente.
- II. A responsabilidade civil por danos ambientais no Brasil é objetiva, sendo considerados poluidores somente as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, diretamente responsáveis por atividade causadora de degradação ambiental.
- III. A aprovação de projetos habilitados a benefícios concedidos por

IV. O Sistema Nacional do Meio Ambiente é composto por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre os quais se encontra o Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo a quem compete estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais.

(A) II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
(E) I, II e IV.

Gabarito "D"

(A) Ao impor a obrigação de reparação ao poluidor, o legislador sugere a demonstração da culpa em razão de as atividades poluidoras causarem danos ao meio ambiente ou a terceiros.

(B) No Brasil, vigora, nas situações peculiares de tragédias, a teoria da irresponsabilidade do Estado em matéria ambiental.

(C) Em matéria ambiental, a administração responde civilmente por ato de terceiros, por culpa *in omittendo* proveniente de medidas de polícia.

(D) A teoria da *faute du service public* não é aplicada em relação à administração pública envolvida na proteção ambiental por ausência de acolhimento da jurisdição nacional.

(E) No que se refere ao reconhecimento da responsabilidade administrativa em caso de dano ambiental, adota-se, na legislação brasileira, a teoria do risco criado.

Gabbarito "E."

(A) Para se determinar a responsabilidade por risco em matéria ambiental, é suficiente a demonstração do estabelecimento de causalidade entre a ação e o dano.

- (B) O poder público, como principal protetor do ambiente, não pode responder por danos ambientais.
- (C) Em matéria ambiental, o dano só estará sujeito a reparação e indenização quando se referir à responsabilidade civil por dano ambiental.
- (D) Na avaliação do dano ambiental, devem ser considerados o prejuízo causado pelo empreendimento a uma pluralidade de pessoas, a impossibilidade ou a dificuldade de sua reparação, a duração da sua repercussão em termos temporais e sua possibilidade de valoração.
- (E) Na esfera ambiental, a responsabilidade objetiva pode ser proposta em caráter exclusivo pelo MP. Para a efetiva proteção do meio ambiente, a CF concede funções diferenciadas ao MP, ao Poder Judiciário e à administração pública. A esse respeito, assinale a opção correta.

A: incorreta, pois os pressupostos da responsabilidade objetiva são: a conduta (ação ou omissão), o resultado (o dano) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Portanto, não basta provar o nexo; **B:** incorreta, pois não se pode falar, genericamente, em irresponsabilidade do Estado, mesmo no caso de tragédias. A Lei 6.938/1981, que estabelece a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, dispõe, em seu art. 3º, IV, que é poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Portanto, o Estado pode ser responsabilizado por dano ambiental, objetivamente, ainda que seja poluidor indireto (pela quebra do dever de fiscalizar); **C:** incorreta, pois, em matéria ambiental, o dano estará sujeito a reparação e indenização quando se referir à responsabilidade penal, civil ou administrativa; **D:** correta, pois a assertiva elenca fatores a serem considerados para a avaliação do dano ambiental. Por exemplo, a avaliação da possibilidade ou impossibilidade de reparação do dano determina se a reparação será em espécie ou pela adoção de medidas compensatórias; **E:** incorreta, pois a legitimidade do MP não é exclusiva, mas sim concorrente e disjuntiva, por força do art. 5º da Lei da Ação Civil Pública.

„D. oimqeqg

10. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) O art. 72 da Lei 9.605/1998 elenca o rol de sanções administrativas cabíveis no caso de infração administrativa ao meio ambiente e prevê como a primeira delas (inc. I) a pena de advertência, sobre a qual é correto afirmar:

- (A) Trata-se de mera admoestação sem consequência alguma, exceto a de constar nos antecedentes do infrator, podendo, por isso mesmo, ser aplicada independentemente da instauração do devido processo legal.
- (B) Trata-se de sanção como outra qualquer e que não é pressuposto para a aplicação das demais.
- (C) Trata-se de sanção que deve preceder a aplicação das demais e que, por isso mesmo, é a primeira a ser prevista.
- (D) Trata-se de sanção que pode ser aplicada de plano, sem necessidade de contraditório, face ao princípio da verdade sabida.
- (E) Trata-se de sanção que, por suas próprias características, deve ser aplicada em conjunto com outras previstas nos vários incisos do referido artigo.

A e D: incorretas, pois a aplicação de qualquer sanção administrativa depende da observância do devido processo legal, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998); **B:** correta, pois a advertência é aplicada sem prejuízo das demais sanções previstas na lei (art. 72, § 2º, da Lei 9.605/1998); **C e E:** incorretas, nos termos do comentário à alternativa “B”.

„B. oimqeqg

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) A Lei 9.605/1998, além das bases de Responsabilidade Penal em matéria ambiental, também estabelece, em seu artigo 70 e seguintes, o embasamento para as Sanções Administrativas Ambientais. Considerando as previsões da citada Lei avalie as seguintes assertivas em verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque a alternativa CORRETA:

- I. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo exclusivamente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA.
- II. Quando o infrator comete simultaneamente 2 (duas) ou mais infrações ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
- III. A Advertência prevista no inciso I do artigo 72 da Lei 9.605/1998 é considerada Sanção Administrativa Ambiental.
- IV. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, bem como as atividades que causem degradação ambiental por qualquer forma, independente de expressa previsão.

- (A) V, V, F, F
(B) V, F, F, V
(C) F, V, V, F
(D) F, F, F, V

I: falsa, pois os agentes das Capitâneas dos Portos, do Ministério da Marinha, também têm competência para lavrar o auto de infração ambiental (art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998); **II:** verdadeira (art. 72, § 1º, da Lei 9.605/1998); **III:** verdadeira (art. 72, caput e inciso I, da Lei 9.605/1998); **IV:** falsa, pois o art. 70, caput, da Lei 9.605/1998 define infração administrativa ambiental como “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”, de forma que o trecho “bem como as atividades (...)” não está inserido na previsão legal.

„D. oimqeqg

(Magistratura/RO – 2011 – PUC/PR) A Lei 9.605/1998, em que pese ser comumente denominada de lei de Crimes Ambientais, também estabelece a base para as Infrações Administrativas Ambientais em seu artigo 70 e seguintes. Nestes trata do Poder de Polícia e fixa a competência para fiscalização em matéria administrativa ambiental. Considerando tais dispositivos, analise quais das assertivas abaixo são verdadeiras e quais são falsas. Marque, em seguida, a alternativa cuja sequência, de cima para baixo, está CORRETA:

- I. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades competentes, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
- II. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo exclusivamente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização.
- III. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade.
- IV. No processo administrativo ambiental o prazo máximo para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração é de 15 dias, contados da data da ciência da autuação.
- V. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

- (A) V, V, F, V, V
(B) V, F, V, F, V
(C) F, F, V, V, F
(D) F, V, F, F, V
(E) V, F, F, V, F

I: verdadeira (art. 70, § 2º, da Lei 9.605/1998); **II:** falsa, pois os agentes da capitania dos portos, do ministério e da marinha também têm essa competência (art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998); **III:** verdadeira (art. 70, § 3º, da Lei 9.605/1998); **IV:** falsa, pois o prazo é de 20 dias (art. 71, I, da Lei 9.605/1998); **V:** verdadeira (art. 76 da Lei 9.605/1998).

„B. oimqeqg

(Magistratura Federal/3ª Região – 2010) Sobre o poder de polícia ambiental é correto afirmar que:

- (A) O pagamento de multa por infração ambiental imposta pela fiscalização estadual, distrital ou municipal substitui a multa federal, em decorrência do mesmo fato, tendo por fundamento o princípio non bis in idem e a afirmação da competência supletiva federal;
- (B) A capacidade econômica do infrator conjuntamente com a reincidência específica possibilitam a aplicação da multa em triplo ou em dobro, segundo critério da autoridade administrativa;
- (C) O licenciamento ambiental de projetos de empreendimentos com impactos ambientais de âmbitos nacional e regional é da competência originária do IBAMA e, na disciplina da Resolução 237/1997, a localização, o desenvolvimento ou o tipo da atividade não tem relevância para a definição da competência licenciatória federal;
- (D) Apenas o IBAMA tem a competência supletiva para o licenciamento ambiental, competência essa que não implica supervisão nem revisão do licenciamento ambiental de outro nível federativo, salvo se eivado de vício ou em caso de inércia do órgão competente originariamente.

A: correto (art. 76 da Lei 9.605/1998); **B:** incorreto, pois a multa terá por base “a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estêreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milhares ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado” e levará em conta, dentre outros fatores, a reincidência geral (aplicada em dobro) e a reincidência específica (aplicada em triplo), conforme os arts. 8º e 11 do Decreto 6.514/08; **C:** incorreto, pois a localização, o desenvolvimento e o tipo de atividade serão levados em conta para a definição da competência licenciatória federal (art. 4º e ss da Resolução CONAMA 237/1997); **D:** incorreto (art. 4º, § 2º, da Resolução CONAMA 237/1997).

„A. oimqeqg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) Para a efetiva proteção do meio ambiente, a CF concede funções diferenciadas ao MP, ao Poder Judiciário e à administração pública. A esse respeito, assinale a opção correta.

- (A) No exercício do poder de polícia em defesa do ambiente, a administração pública executa ações de natureza unicamente repressiva.
- (B) Promover inspeções e diligências investigativas que envolvam autoridades administrativas constitui forma de atuação judicial do MP.
- (C) A competência para julgar ação proposta por empresa particular com concessão de fornecimento de serviço público, mesmo sem o interesse da União, de suas autarquias ou empresas, será sempre da justiça federal.
- (D) Ao MP é reconhecida legitimidade para atuar, como parte e como fiscal da lei, na defesa dos interesses individuais e coletivos, dentro dos limites constitucionais e institucionais, incluindo-se os que se referam ao meio ambiente.
- (E) O compromisso de ajustamento de conduta constitui instituto semelhante ao do direito civil denominado transação.

A: incorreta, pois a atuação preventiva da Administração Pública é fundamental para a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e imposta pelo art. 225 da CF; **B:** incorreta, pois, no caso, há atuação extrajudicial do MP (MP Resolutivo); **C:** incorreta, pois a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da CF, é expressa e taxativa, não lhe cabendo conhecer de ações movidas por empresa particular; **D:** correta, pois a legitimidade do Ministério Público está expressa no art. 129, III, da CF, no art. 14, § 1º, segunda parte, da Lei 6.938/1981, no art. 5º, I, da Lei da Ação Civil Pública. E segundo o art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/1985 (LACP), o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei; **E:** incorreta, pois a transação, no direito civil, importa em concessões recíprocas. No caso da tutela dos direitos transindividuais, não há disponibilidade quanto ao direito material objeto do compromisso de ajustamento de conduta. Os órgãos públicos legitimados à celebração do compromisso só podem transacionar quanto a aspectos secundários, como, por exemplo, para estabelecer o prazo em que se dará o ajustamento da conduta.

„D.“ gabarito

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) Relativamente à responsabilização por dano ambiental e ao poder de polícia ambiental, assinale a opção correta.

- (A) O prejuízo do dano ambiental alcança o próprio ambiente e terceiros, e, nesse sentido, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados em razão de sua atividade.
- (B) Na aplicação de penalidades como a advertência e a multa, a autoridade competente deverá observar tão somente a gravidade do fato e os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental, sem considerações de ordem pessoal como, por exemplo, a situação econômica do infrator.
- (C) São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas a atribuição para instaurar o processo administrativo pertence, privativamente, aos dirigentes dos órgãos ambientais, conforme definido em lei.
- (D) A responsabilidade das pessoas jurídicas, na esfera administrativa, civil e penal, por infração cometida por seu representante legal ou contratual, ou por seu órgão colegiado, em benefício da entidade, afasta a responsabilidade das pessoas físicas coautoras ou partícipes do mesmo fato.
- (E) A prestação de serviços à comunidade é pena restritiva de direitos aplicável às pessoas físicas, mas não às jurídicas, às quais somente se aplicam a pena de multa e as restritivas de direitos que impliquem suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade e a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios.

A: correta, pois é o exato sentido do estabelecido no art. 14, § 1º, primeira parte, da Lei 6.938/1981: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”; **B:** incorreta, pois a situação econômica deve ser analisada, considerando o disposto no art. 6º, III, da Lei 9.605/1998; **C:** incorreta, pois, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, as autoridades também têm competência para instaurar o processo administrativo; **D:** incorreta, pois a responsabilidade das pessoas jurídicas não afasta a responsabilidade das pessoas físicas (art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.605/1998); **E:** incorreta, pois, de acordo com a Lei 9.605/1998, em seu art. 21, as penas são aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I – multa; II – restritivas de direitos; III – prestação de serviços à comunidade.

„A.“ gabarito

11. RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Considerando a disciplina legal dos crimes contra o meio ambiente, assinale a opção correta.

- (A) Incidem nas penas previstas em lei, na medida de sua culpabilidade, as pessoas que, tendo conhecimento da conduta criminosa de

alguém contra o ambiente e podendo agir para evitá-la, deixem de impedir sua prática.

- (B) As sanções penais aplicáveis às pessoas físicas pela prática de crimes ambientais são as penas restritivas de direitos e multa, mas não, as privativas de liberdade.
- (C) Por se tratar de ente fictício, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo dos crimes ambientais.
- (D) O ato de soltar balões somente se caracteriza como crime contra o meio ambiente se, em consequência da conduta, houver incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação, em áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano.
- (E) A responsabilidade penal por crimes ambientais está integralmente amparada no princípio da culpabilidade; desse modo, os tipos penais previstos na lei que dispõe sobre os crimes ambientais (Lei 9.605/1998) só se consumam se os delitos forem praticados dolosamente.

A: esta assertiva, embora considerada correta, não está, a nosso ver, em consonância com o que estabelece o art. 2º da Lei 9.605/1998. Isso porque a omissão, neste caso, somente será relevante se se tratar das pessoas relacionadas no dispositivo em comento. Ocorre que não podemos atribuir responsabilidade criminal a quem, não sendo exercente dos cargos a que faz referência o art. 2º, segunda parte, da Lei 9.605/2008, ainda que ciente da conduta criminosa, deixa de impedir a sua prática. Trata-se, em verdade, de um desdobramento da regra contida no art. 13, § 2º, do CP, que estabelece as situações em que a omissão, no direito penal, tem relevância; **B:** assertiva incorreta, nos termos do art. 7º da Lei 9.605/1998; **C:** incorreta, nos termos do art. 3º da Lei 9.605/1998 e art. 225, § 3º, da CF; **D:** incorreta. Cuida-se de delito formal, em que o resultado naturalístico consistente na causação de incêndio não é indispensável à consumação do crime, conforme é possível se inferir da redação do art. 42 da Lei 9.605/1998. A assertiva, portanto, está incorreta; **E:** incorreta. Reza o princípio da culpabilidade que não se imporá responsabilidade criminal àquele que não houver praticado o crime ao menos culposamente. Até aí, a assertiva está correta, pois esse postulado é informador do Direito Penal. Ocorre que a Lei 9.605/1998 contempla algumas hipóteses de crime culposos. Ex.: art. 38, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

„A.“ gabarito Oficial “A” – Nosso Gabarito sem opção correta

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Acatando pedido formulado por uma associação (Organização Não Governamental – ONG), em ação civil pública, o Juiz de Direito da comarca concede liminar impedindo a reforma da fachada do prédio de um clube, construído há cerca de cem anos, bem este que, apesar de não ter sido tombado pelo órgão estadual do patrimônio histórico e cultural, é considerado pela comunidade local como parte de seu patrimônio histórico. O presidente do clube dizendo-se amparado por decisão da diretoria, intimado da ordem judicial, determina a destruição da parte externa do imóvel, o que se realiza em poucas horas. Esta conduta, do ponto de vista penal, pode ser considerada

- (A) atípica, porque inexistente um tipo penal correspondente no Código Penal e na legislação ambiental.
- (B) infração penal tipificada no art. 163 do Código Penal, que configura crime de dano.
- (C) atípica, como crime ambiental previsto na Lei 9.605/1998, na seção IV do Capítulo V, que trata dos “Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, porque o imóvel não se encontrava tombado pela autoridade administrativa competente.
- (D) típica, como crime ambiental previsto na Lei 9.605/1998, na seção IV do Capítulo V, que trata dos “Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”.
- (E) crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.

A conduta praticada pelo presidente do clube é típica e está prevista no art. 63 da Lei 9.605/1998.

„D.“ gabarito

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Em razão da prática de crime previsto na Lei 9.605/1998, as pessoas jurídicas, desde que a infração tenha sido cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade, podem ser sancionadas com

- (A) multa, penas restritivas de direitos ou de prestação de serviços à comunidade, isolada, cumulativa ou alternativamente.
- (B) multa e obrigação de ressarcir o dano ambiental causado.
- (C) multa e prestação de serviços à comunidade.
- (D) declaração de perda da personalidade jurídica com consequente responsabilidade pessoal dos sócios.
- (E) penas restritivas de direitos, consistentes em suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade ou proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

Arts. 3º, caput, e 21 da Lei 9.605/1998.

„A.“ gabarito

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Com base no que dispõe a lei que trata dos crimes ambientais, assinale a opção correta acerca da responsabilidade por dano ambiental.

- (A) A lei em questão considera que o ato do representante legal ou contratual da pessoa jurídica que constitua crime ambiental é, por vinculação, também crime da pessoa jurídica, independentemente de resultar em benefício para a entidade.
- (B) A extinção de uma pessoa jurídica, sua alteração contratual ou qualquer outra modificação que implique impedimento na pretensão reparatória de prejuízos causados ao ambiente pode acarretar a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a responsabilizar seus sócios para os efeitos de determinadas obrigações.
- (C) As pessoas jurídicas de direito público não podem ser responsabilizadas administrativamente por dano ambiental.
- (D) Por iniciativa privativa do poder público, é possível a celebração de termo de compromisso entre os órgãos ambientais competentes e as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por estabelecimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Uma vez assinado, esse termo terá força de título executivo extrajudicial e impedirá a execução de quaisquer multas eventualmente aplicadas.
- (E) Na persecução administrativa por dano ambiental, aplica-se o princípio da subsunção, segundo o qual a infração de menor gravidade é absorvida pela de maior gravidade quando ambas são praticadas concomitantemente.

A: incorreta, pois a responsabilização penal da pessoa jurídica depende, além de a infração ter sido cometida por decisão de uma das pessoas mencionadas na alternativa, que o fato tenha sido cometido no interesse ou benefício da entidade (art. 3º, *caput*, da Lei 9.605/1998); **B:** correta, pois, de acordo com o art. 4º da Lei 9.605/1998 poderá ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica toda vez que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente; **C:** incorreta, pois não há limitação legal nesse sentido; **D:** incorreta, pois tal termo de compromisso só impedirá a execução de multas aplicadas após o protocolo, pelo infrator, de requerimento pedindo a celebração do acordo (art. 79-A, *caput* e §§ 3º e 4º, da Lei 9.605/1998); **E:** incorreta, pois, de acordo com o art. 72, § 1º, da Lei 9.605/1998, se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, **cumulativamente**, as sanções a elas cominadas.

„B„, o rjuaqeq

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Considerando o que dispõe a Lei 9.605/1998 em relação à Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, nas infrações penais contra o meio ambiente, é CORRETO afirmar que:

- I. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
- II. As pessoas jurídicas somente poderão ser responsabilizadas administrativa e civilmente, conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
- III. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
- IV. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Dadas as assertivas acima escolha a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas I, e III estão corretas.
- (D) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta (art. 2º da Lei 9.605/1998); **II:** incorreta, pois a assertiva deixou de fazer referência à responsabilidade penal, que também incide sobre a pessoa jurídica (art. 3º da Lei 9.605/1998); **III:** correta (art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.605/1998); **IV:** correta (art. 4º da Lei 9.605/1998).

„A„, o rjuaqeq

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) No que se refere a crimes ambientais, assinale a alternativa correta.

- (A) As condutas tipificadas como crimes ambientais podem ser atenuadas diante do baixo grau de instrução do infrator, do seu arrependimento espontâneo manifestado pela reparação do dano, pela comunicação prévia do perigo e pela colaboração com agentes fiscalizadores.
- (B) São penas restritivas de direitos da pessoa jurídica, na lei de crimes ambientais, a suspensão de atividades, a interdição temporária de

estabelecimento, a proibição de contratar com o poder público e a imposição de multas.

- (C) Sendo independentes as esferas administrativa, civil e penal, a sentença penal condenatória por crime ambiental deve se limitar à aplicação de penalidades, devendo a reparação civil ser discutida em outra ação judicial.
- (D) Deixar de averbar reserva legal, após devida advertência para apresentar termo de compromisso, constitui infração administrativa e crime tipificado na lei de crimes ambientais.

A: correta (art. 14 da Lei 9.605/1998); **B:** incorreta, pois são três os tipos de penas para a pessoa jurídica, quais sejam, a multa, a restritiva de direitos e a prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/1998); repare que a multa não se confunde com as penas restritivas de direitos, que estão definidas no art. 22 da Lei 9.605/1998); **C:** incorreta, pois “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente” (art. 20 da Lei 9.605/1998); **D:** incorreta, pois, apesar de ser uma infração administrativa (art. 55 do Decreto 6.514/2008), não é crime a conduta mencionada.

„A„, o rjuaqeq

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) A Lei 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, representou grande avanço na proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Consolidou conceitos e as tipificações antes dispersas em outras normas, além de criar dispositivos e sistematização específicos para os crimes contra o meio ambiente.

Com base no texto da referida lei, avalie as assertivas que seguem:

- I. Nos crimes ambientais, são circunstâncias que atenuam a pena: o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; o arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada; entre outros.
- II. Nos crimes ambientais as penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, são: multa; restritivas de direitos; e prestação de serviços à comunidade.
- III. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei 9.605/1998 terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
- IV. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto na lei 9.605/1998, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Estão CORRETAS:

- (A) Somente as assertivas I e IV.
- (B) Somente as assertivas II e III e IV.
- (C) Somente as assertivas I e III.
- (D) Somente as assertivas I, II e IV.
- (E) Todas as assertivas.

I: assertiva correta, pois reflete o que estabelece o art. 14 da Lei 9.605/1998; **II:** correto, pois corresponde ao que preceitua o art. 21 da Lei 9.605/1998; **III:** proposição correta, pois corresponde à redação do art. 24 da Lei 9.605/1998; **IV:** correto, pois em conformidade com o que prescreve o art. 3º, *caput*, da Lei 9.605/1998.

„E„, o rjuaqeq

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) No que concerne aos crimes ambientais expressamente tipificados na lei 9.605/1998, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Constitui conduta expressamente tipificada como crime na lei 9.605/1998 reciclar resíduo perigoso de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
- (B) Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação, corresponde à tipificação expressa da lei 9.605/1998.
- (C) Nos crimes culposos de poluição, as penas serão aumentadas de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, conforme previsão expressa na lei.
- (D) Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, ressalvados os casos de omissão.
- (E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

A conduta descrita na assertiva “A” encontra previsão no art. 56, § 1º, II, da Lei 9.605/1998. As demais não estão contempladas na Lei de Crimes Ambientais.

„A„, o rjuaqeq

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) De acordo com a lei 9.605/1998, afirma-se:

- I. Não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
- II. Não é crime o abate de animal, quando realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, independentemente de autorização.
- III. Não é crime o abate de animal, quando realizado por ser este nocivo, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.
- IV. Constitui crime destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia.
- V. Nos crimes contra a flora a pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime for cometido no período de queda das sementes.

Estão CORRETAS:

- (A) Somente as afirmativas I e II.
- (B) Somente as afirmativas I, II, IV e V.
- (C) Somente as afirmativas II, III e IV.
- (D) Somente as afirmativas I, III, IV e V.
- (E) Todas as afirmativas.

I: correta, o art. 37 da Lei 9.605/1998 contempla três hipóteses em que a ilicitude da conduta é excluída, entre as quais está aquela em que o agente abate o animal com o propósito de saciar a sua fome ou a de sua família; II: incorreta, em vista do que estabelece o art. 37, II, da Lei 9.605/1998, esta excludente de antijuridicidade somente terá lugar se o agente dispuser de autorização expressa da autoridade competente; III: proposição correta, nos moldes do art. 37, IV, da Lei 9.605/1998; IV: correta (art. 49 da Lei 9.605/1998); V: correta (art. 53, II, a, da Lei 9.605/1998).

„D„ ojuabqG

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. Às pessoas jurídicas, nos delitos ambientais, são aplicáveis as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade.
 - II. Os crimes contra a fauna silvestre são de competência da Justiça Federal, sendo de competência da justiça comum quando se tratar de animais domésticos ou domesticados.
 - III. Nos delitos ambientais, o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente é circunstância que atenua a pena.
 - IV. Não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, salvo no caso de pesca em época de defeso da espécie.
 - V. Nos delitos ambientais as penas restritivas de direito, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, substituem as privativas de liberdade quando se tratar de crime culposos ou for aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos.
- (A) Somente as proposições I, III e V estão corretas.
 - (B) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 - (C) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 - (D) Somente as proposições I, IV e V estão corretas.
 - (E) Somente as proposições II, III e V estão corretas.

I: proposição correta, visto que reflete o teor do art. 21 da Lei 9.605/1998; II: incorreta, pois a competência, em regra, é da Justiça Estadual, ressalvadas as hipóteses em que se verificar a ocorrência de algum fato previsto no art. 109 da CF; III: correta, o art. 14 contempla, além desta, outras hipóteses de circunstâncias atenuantes, a saber: i) comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; ii) colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental; e iii) arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada; IV: incorreta, a excludente de ilicitude presente no art. 37, I, da Lei de Crimes Ambientais não estabelece exceções; V: correta, nos termos do art. 7º, *caput*, da Lei de Crimes Ambientais.

„A„ ojuabqG

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. A legislação veda expressamente a concessão de fiança ou liberdade provisória quando o crime de poluição for produzido por produto ou substância nuclear ou radioativa.
- II. Nos crimes previstos na lei ambiental (Lei 9.605/1990), a suspensão da pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
- III. Danificar vegetação primária ou secundária, em qualquer estágio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção constitui crime contra a flora.
- IV. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende do ato autorizativo do Poder Público, salvo quando forem realizados pelo próprio poder concedente.
- V. Constitui crime contra o ambiente provocar incêndio em qualquer mata ou floresta, independentemente de ser de área de preservação permanente ou de Unidade de Conservação.

- (A) Somente as proposições II e V estão corretas.
- (B) Somente as proposições I e V estão corretas.
- (C) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
- (D) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- (E) Somente as proposições III, IV e V estão corretas.

I: incorreta, não há essa previsão na Lei de Crimes Ambientais tampouco no Código de Processo Penal; II: assertiva correta, visto que em consonância com o art. 16 da Lei 9.605/1998; III: incorreta, o crime do art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais somente se configura se a vegetação danificada, primária ou secundária, estiver em estágio avançado ou médio de regeneração; IV: incorreta, a conduta descrita no enunciado constitui o crime previsto no art. 67 da Lei de Crimes Ambientais, do qual não consta nenhuma ressalva; V: assertiva correta, pois reflete o teor do art. 41 da Lei 9.605/1998.

„A„ ojuabqG

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) A Lei de Crimes Ambientais estabelece a responsabilização na esfera cível, penal e administrativa, em caso de infração cometida em face do meio ambiente. A respeito de crimes ambientais, assinale a opção correta.

- (A) Em matéria ambiental, o julgamento pelo cometimento de crimes comuns é de competência da justiça estadual comum.
- (B) A responsabilização do poluidor pela indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade exige comprovação de culpa.
- (C) O poder de polícia exercido pela administração pública em matéria ambiental, desempenhado por profissionais e técnicos de formação civil, tem caráter unicamente repressivo.
- (D) Processo em matéria ambiental, se administrativo, deve ser conduzido harmonicamente, considerando as garantias constitucionais; contudo, não deve prender-se à razoabilidade e proporcionalidade, pois estas são exigências dos processos judiciais.

A: correta, ressalvados os casos previstos no art. 109 da CF; B: incorreta, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva; C: incorreta, pois militares (das Capitânicas dos Portos) também podem exercer a polícia administrativa ambiental (art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998); ademais, o poder de polícia também tem caráter preventivo; D: incorreta, pois a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios expressos na Lei de Processo Administrativo Federal (art. 2º da Lei 9.784/1999).

„A„ ojuabqG

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Indústria lança resíduos de tinta de lavagem de jeans diretamente em curso d'água no Município de Teresina e provoca dano ambiental, constando-se mortandade de animais e a destruição significativa da flora. Nesse caso,

- (A) na hipótese de o lançamento de resíduos de tinta ter ocorrido em razão de um acidente, configura-se uma excludente em matéria de responsabilidade civil ambiental, já que a empresa não deve assumir todos os riscos da atividade.
- (B) a responsabilidade civil dessa indústria, pessoa jurídica, é subjetiva e depende da constatação de negligência, imprudência ou imperícia.
- (C) a responsabilidade penal da indústria será apurada observando-se se a conduta foi realizada por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da empresa.
- (D) na hipótese de a indústria realizar o lançamento de resíduos de tinta de lavagem de jeans em curso d'água respeitando os parâmetros estabelecidos na licença ambiental, constata-se a responsabilidade administrativa da empresa.
- (E) a responsabilidade penal da indústria, pessoa jurídica, exclui a responsabilidade penal das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato e é objetiva no caso em tela, já que o bem ambiental e, notadamente, as águas, merecem uma proteção especial.

A: incorreta, neste caso, estará configurada a modalidade culposa do crime, prevista no art. 54, § 1º, da Lei de Crimes Ambientais; B: incorreta, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva; C: correta (art. 3º da Lei de Crimes Ambientais); D: incorreta, pois a licença ambiental não estabelece parâmetros de tolerância a serem observados; E: incorreta, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

„C„ ojuabqG

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Em relação a crimes ambientais, julgue o item subsequente.

- (1) A configuração do fato típico consistente em introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, deve ser apurada e julgada pela justiça comum estadual, já que não há ofensa de bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.

1: correta, pois somente quando há interesse direto da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, da CF).

„C„ ojuabqG

(Magistratura Federal-4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. Em razão da prática de crime previsto na Lei 9.605/1998, as pessoas jurídicas podem receber multa, penas restritivas de direitos ou de prestação de serviços à comunidade nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
 - II. As penas previstas na Lei 9.605/1998 poderão ser aplicadas às pessoas jurídicas de forma isolada, cumulativa ou alternativa e serão convertidas, em caso de injustificado descumprimento, em penas privativas de liberdade dos responsáveis pela pessoa jurídica punida.
 - III. As penas restritivas de direitos previstas na Lei 9.605/1998 para a pessoa jurídica infratora são a suspensão parcial ou total de atividades e a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, bem como a proibição de contratar com o Poder Público e de obter subsídio, subvenção ou doações.
 - IV. O Fundo Penitenciário Nacional será o beneficiário do patrimônio da pessoa jurídica que tiver liquidação forçada por ter sido utilizada preponderantemente com o fim de ocultar a prática de crime previsto na Lei 9.605/1998.
 - V. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas II e V.
 (B) Estão corretas apenas as assertivas I, II e V.
 (C) Estão corretas apenas as assertivas I, III e V.
 (D) Estão corretas apenas as assertivas I, III, IV e V.
 (E) Estão corretas todas as assertivas.

I: assertiva correta, pois reflete o teor dos art. 3º, *caput*, e 21 da Lei de Crimes Ambientais; II: incorreta, pois não há essa previsão no texto da Lei 9.605/1998; III: correta, nos termos do art. 22 da Lei de Crimes Ambientais; IV: correta, nos termos do art. 24 da Lei de Crimes Ambientais; V: correta, nos termos do art. 4º da Lei de Crimes Ambientais.

„A.„ ojuuqeq9

(Magistratura Federal-5ª Região – 2011) No que se refere à proteção judicial e à responsabilidade em matéria ambiental, assinale a opção correta.

- (A) Para efeito de responsabilidade administrativa, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do ambiente, podendo qualquer pessoa que constatar infração ambiental dirigir representação às autoridades competentes para que exerçam o poder de polícia.
- (B) As pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas, administrativa, civil e penalmente, por crimes ambientais, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade; contudo, nesse caso, a responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.
- (C) Suponha que determinado indivíduo tenha praticado caça em propriedade particular, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença ou permissão obtida. Nessa situação, a competência para julgar o delito será da justiça federal, instância competente para processar e julgar os crimes praticados contra a fauna.
- (D) Na hipótese de uma pessoa praticar, em período proibido, pesca em rio que sirva de limite entre dois estados, a competência para o processo e o julgamento será da justiça estadual de qualquer dos estados envolvidos.
- (E) A pessoa jurídica de direito público ou privado responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental fica obrigada, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao ambiente; no que se refere a pessoa física, porém, faz-se necessário o elemento subjetivo para configurar sua responsabilidade civil.

A: correta, visto que de acordo com o art. 70, *caput* e § 2º, da Lei de Crimes Ambientais; B: incorreta, pois contraria o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.605/1998; C: incorreta, pois a competência, em regra, é da Justiça Estadual, ressalvadas as hipóteses em que se verificar a ocorrência de algum fato previsto no art. 109 da CF; D: neste caso, a competência, a teor do art. 70, § 3º, do CPP, firmar-se-á pela prevenção; E: a responsabilidade civil ambiental é objetiva.

„A.„ ojuuqeq9

12. BIOSSEGURANÇA E PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

(Magistratura Federal/3ª região – 2011 – CESPE) No que diz respeito ao patrimônio genético e à proteção jurídica do conhecimento tradicional associado, assinale a opção correta.

- (A) Compete à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança decidir sobre a liberação no ambiente de produtos contendo OGM ou derivados.
- (B) Cabe aos órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal exercer diretamente, sem possibilidade de delegação, os serviços relacionados à atividade de fiscalização das atividades de pesquisa e de liberação comercial de OGM e seus derivados.
- (C) Entre outros critérios, consideram-se terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as que são necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições.
- (D) A CF atribui aos estados-membros a tarefa de zelar pela organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios, e de proteger e fazer respeitar os seus bens, cabendo à União a demarcação e proteção das terras indígenas.
- (E) As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados à manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico, somente são admitidos no âmbito de entidades de direito público ou privado e de pessoas físicas em atuação autônoma que mantenham vínculo empregatício com pessoas jurídicas.

A: incorreta, pois a CTNBio, nos termos da Lei 11.105/2005, “integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zootossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente”. Ou seja, a CTNBio fornece parecer sobre a liberação, tanto que o art. 6º, VI, da mencionada Lei, estabelece que fica proibida a liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio; B: incorreta, art. 23, § 2º, da Lei 11.105/2005; C: correta, pois é o que estabelece o art. 231, § 1º, da CF; D: incorreta, art. 231, *caput*, da CF; E: incorreta, art. 2º, § 2º, da Lei 11.105/2005.

„A.„ ojuuqeq9

13. RECURSOS MINERAIS

(Magistratura Federal/1ª região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com referência a impactos ao meio ambiente causados pela exploração de recursos naturais.

- (A) Ao inserir entre os bens da União as reservas minerais, inclusive as de subsolo, o legislador constituinte reconheceu a condição monopolizadora conferida à União para atividades de exploração de petróleo, por exemplo, entendendo como fator fundamental vinculado à tutela dos bens ambientais o seu direito de propriedade.
- (B) Os biocombustíveis, incluídos na Lei de Política Energética, são regulados pela Agência Nacional de Petróleo, que deve cumprir os objetivos relacionados à proteção do meio ambiente como os aplicados ao petróleo.
- (C) A utilização de áreas naturais para a lavra de minerais pode ser realizada por decreto federal, estadual ou norma municipal, desde que não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção das referidas áreas.
- (D) A legislação federal vigente não permite a importação de agrotóxicos, sendo possível, contudo, importar seus componentes em separado, o que dificulta a ação fiscalizadora da administração pública.
- (E) Florestas ou áreas tombadas podem ser modificadas pela exploração mineral, desde que mediante proposta viável de recuperação total da área, com assinatura de termo de compromisso para o seu cumprimento.

A: incorreta. Embora a primeira parte da assertiva corresponda aos arts. 20 e 177 da CF, não se pode afirmar que a condição monopolizadora conferida à União para atividades de exploração de petróleo é fator fundamental vinculado à tutela dos bens ambientais o seu direito de propriedade; B: correta, pois a Lei 9.478/1997, (Redação dada pela Lei 11.097, de 2005), que dispõe sobre a política energética nacional e, dentre outros, institui a Agência Nacional do Petróleo (ANP), estabelece, em seu art. 8º, IX, que a ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente; C: incorreta, pois, nos termos do art. 176, § 1º, da CF, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o “caput” deste artigo somente

poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União; **D:** incorreta, pois a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, não proíbe a importação de agrotóxicos; **E:** incorreta, pois a Lei 11.284/2006, em seu art. 16, § 1º, IV, estabelece que a concessão florestal confere ao concessionário somente os direitos expressamente previstos no contrato de concessão. É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão florestal: (...) exploração dos recursos minerais.

„B„, ojnabqg

14. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS

(Advogado – Petrobrás Bio. – 2010 – CESGRANRIO) Considerando o que dispõe a legislação ambiental brasileira, analise as afirmações a seguir.

- I. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, de competência de órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais renováveis, este em caráter supletivo e nos casos de atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional.
- II. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
- III. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, se pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
- IV. A competência executiva em matéria ambiental é concorrente entre União Federal, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24 da Constituição da República.
- V. Com fundamento na atribuição do Poder Público de realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, para a produção de etanol e açúcar, foi aprovado por Decreto Federal e tem como objetivo o fornecimento de subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando à expansão e produção sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro.

São corretas APENAS as afirmativas

- (A) I e V.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) III, IV e V.

I: correta (art. 9º, IV, Lei 6.938/1981). Acerca das competências para o licenciamento ambiental, remetemos o leitor aos arts. 7º, XIV, 8º, XIV e 9º, XIV, todos da LC 140/2011; **II:** correta (art. 225, caput, CF); **III:** incorreta, pois, como é sabido, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, civis e administrativas (art. 225, § 3º, CF); **IV:** incorreta, pois o art. 24 da CF trata da competência legislativa concorrente da União, Estados e DF, sendo certo que as competências materiais (ou executivas, ou administrativas) de referidos entes, bem como dos Municípios, encontram-se no art. 23 da CF; **V:** correta (vide Anexo do Decreto federal 6.961, de 17 de setembro de 2009).

„C„, ojnabqg

(Advogado – Petrobrás Bio. – 2010 – CESGRANRIO) Considerando o que dispõe o Código Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, analise as afirmações a seguir.

- I. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente o Código Florestal estabelecem.
- II. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
- III. No grupo de Unidades de Conservação de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, encontram-se inseridas, entre outras, a Reserva Biológica, a Estação Ecológica e a Floresta Nacional.
- IV. É requisito indispensável para a criação de qualquer unidade de conservação a elaboração de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade.

- V. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes quantidades de matéria-prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado que assegure o plantio de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção, sob exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu abastecimento.

São corretas APENAS as afirmações

- (A) I e V.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) II, IV e V.

I: correta. De fato, as florestas são objeto de preservação pela legislação ambiental brasileira, com destaque para a Lei do SNUC (Lei 9.985/2000) e Código Florestal (Lei 12.651/2012), sendo certo que, por se tratarem de bens ambientais, de titularidade difusa, sujeitarão os particulares, proprietários de áreas cobertas por elas, a eventuais limitações de uso/disposição; **II:** incorreta, pois a supressão de vegetação em área de preservação permanente é admitida em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto (art. 8º, Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal); **III:** incorreta, pois não se insere no rol das unidades de conservação de proteção integral (vide art. 8º, Lei 9.985/2000) a Floresta Nacional, integrante do grupo das unidades de conservação de uso sustentável (art. 14, III, Lei 9.985/2000); **IV:** incorreta, pois a consulta pública não será obrigatória para a criação de Estações Ecológicas ou Reservas Biológicas (art. 22, § 4º, Lei 9.985/2000); **V:** correta (antigo art. 20 da Lei 4.771/1965, substituído pelo Novo Código Florestal – Lei 12.651/2012, art. 34). Obs: não obstante a questão tenha sido formulada antes da vigência do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12), ela encontra-se em consonância com a norma

„A„, ojnabqg

(Magistratura Federal/2ª região – 2011 – CESPE) Considerando as substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao ambiente e os cuidados necessários para o seu manuseio, assinale a opção correta.

- (A) Entidades públicas de ensino e pesquisa podem realizar experimentos com substâncias químicas, independentemente de registro.
- (B) O transporte de substâncias químicas tóxicas pode ser feito a granel.
- (C) Na responsabilização por dano causado a terceiro em decorrência de acidente com veículo cuja carga transportada não envolva substância perigosa, considera-se o risco da atividade e aplica-se a responsabilidade objetiva.
- (D) É exclusiva da União a competência para legislar sobre a produção e o consumo de substâncias que comprometam a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
- (E) O registro de substância química que prejudique a vida, a qualidade de vida e o ambiente deve ser realizado por órgão federal.

A: incorreta, pois há necessidade de registro. Por exemplo, a Lei 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 3º, § 3º, que: “Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. § 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa poderão realizar experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química e meio ambiente”; **B:** incorreta; **C:** incorreta; **D:** incorreta; **E:** correta, conforme exposto nos comentários à alternativa “a”.

„C„, ojnabqg

(Procurador da República – 25º) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência física e cultural de populações tradicionais é um dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, constituindo traço característico do sócio ambientalismo brasileiro;
- (B) a fauna silvestre constitui bem de domínio público, impondo-se ao poder público adotar medidas de controle de atividades de caça, sendo admissíveis, desde que mediante prévia outorga administrativa, a caça de controle, a caça científica e a caça profissional;
- (C) antes da realização de concessões florestais, as florestas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades tradicionais serão identificadas para destinação por meio de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável;
- (D) independentemente das medidas de tutela estatal sobre a fauna silvestre e do consentimento do poder público em relação a atividades de caça previstas em lei, a utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre podem ser proibidas em terras de domínio privado, por ato de seus respectivos titulares, cabendo a estes a adoção de medidas de fiscalização de seus domínios.

A: correta, pois, nos termos do art. 4º, XIII, da Lei 9.985/2000, um dos objetivos do Sistema Nacional das Unidades de Conservação é “proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente”; **B:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o art. 2º da Lei 5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, afirma que “é proibido o exercício da caça profissional”; **C:** correta, pois é o que estabelece o art. 6º da Lei 11.284/2006, que dispõe, dentre outras coisas, sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; **D:** correta, pois assim dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei 5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna.

Gabarito "B"

(Procurador da República – 25º) Analise os itens abaixo e responda em seguida:

- I. Somente a União tem competência para instituir unidades de conservação da categoria parque.
- II. É comum a todas as pessoas políticas, com exceção dos municípios, a competência para proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, haja vista a abrangência da expressão “patrimônio cultural brasileiro”.
- III. Os aquíferos subterrâneos formados pela ação da natureza constituem bens de domínio público federal, cujo aproveitamento econômico depende da outorga de declaração de reserva de disponibilidade hídrica, a cargo da Agência Nacional de Águas.
- IV. Consoante jurisprudência do STF, os estados federados, no exercício de sua competência concorrente para legislar sobre fauna, podem regular práticas esportivas envolvendo aves de raças

combatentes, desde que o poder público vistorie e autorize os locais destinados às atividades e que médico veterinário ateste as condições de saúde dos animais que participarão dos eventos, sendo vedado, porém, submetê-los a disputas que culminem com sua morte.

Pode-se afirmar que:

- (A) somente o item III está correto.
(B) somente o item IV está incorreto.
(C) somente os itens I e III estão corretos.
(D) todos os itens estão incorretos.

I: incorreta, pois os parques podem ser criados pelos estados ou municípios, nos termos do art. 11, § 4º, da Lei 9.985/2000; **II:** incorreta, pois os municípios também podem proteger os bens mencionados (art. 23, III, da CF); **III:** incorreta, pois, nos termos do art. 26, I, da CF, incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas; **IV:** incorreta, pois a orientação do STF é oposta, conforme se depreendo do julgamento da ADI 3.776/RN: "Inconstitucionalidade. Ação direta. Lei 7.380/1998, do Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. 'Rinhas' ou 'Brigas de galo'. Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que autoriza e regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas combatentes, as chamadas 'rinhas' ou 'brigas de galo'".

Gabarito "D"



EDITORIA

FOCO

(art. 8º, § 3º, do ECA); **E**: incorreta, pois a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema (art. 8º, § 1º, do ECA).

„3., 01ueqeg

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) O direito a proteção à vida e à saúde, permitindo o crescimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso da criança, compreende

- (A) a prestação de condições adequadas ao aleitamento materno, salvo se a mãe estiver submetida a medida privativa de liberdade, devendo a criança nesse caso ser encaminhada necessariamente a uma família substituta.
- (B) seu atendimento em qualquer hospital da rede pública ou particular, às expensas do Estado.
- (C) o atendimento pré e perinatal da gestante pelo Poder Público apenas se não tiver condições de arcar com as despesas em clínicas ou hospitais particulares.
- (D) o encaminhamento da gestante aos diferentes níveis de atendimento médico independentemente de qualquer critério de regionalização estabelecido pelo Sistema Único de Saúde.
- (E) o encaminhamento da gestante aos diferentes níveis de atendimento segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios da regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A: assertiva incorreta, já que, pela disciplina estabelecida no art. 9º do ECA, esse benefício será estendido aos filhos de mães que se encontram submetidas a medidas privativas de liberdade; **B**: proposição incorreta, visto que inexistente essa previsão no ECA. A lei assegura, isto sim, que o atendimento à criança e ao adolescente, bem assim à gestante, seja feito por intermédio do SUS; **C**: incorreta, pois a lei não impõe essa condição. O acesso é universal e igualitário (art. 8º, *caput*, do ECA); **D**: incorreta, pois contraria o disposto no art. 8º, § 1º, do ECA; **E**: correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 8º, § 1º, do ECA.

„3., 01ueqeg

(Magistratura/RO – 2011 – PUCPR) Sobre os direitos da criança previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, avalie as afirmativas que seguem:

- I. Na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente serão levados em conta os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
- II. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- III. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
- IV. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente; e, nos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
- V. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Apenas as afirmativas I e II.
- (B) Apenas as afirmativas I e III.
- (C) Apenas as afirmativas III e V.
- (D) Apenas a afirmativa IV.
- (E) Todas as afirmativas.

I: a assertiva – correta – corresponde ao teor do art. 6º do ECA; **II**: correta, nos termos do art. 11, §§ 1º e 2º, do ECA; **III**: proposição correta, pois em consonância com o que estabelece o art. 7º do ECA; **IV**: correta, já que corresponde ao teor dos arts. 12 e 13 do ECA; **V**: correta, pois em conformidade com o que preceitua o art. 9º do ECA.

„3., 01ueqeg

(Ministério Público/PR – 2011) Analisando as seguintes assertivas:

- I. A garantia da prioridade, da qual gozam crianças e adolescentes, compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos, destinação privilegiada de recursos públicos, e a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas;

- II. É obrigação do poder público e das instituições de saúde particulares, ainda que não conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), fornecer assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, até mesmo para prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal;
- III. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a proporcionar condições para a permanência integral de ambos os pais ou do responsável, durante a internação de criança ou adolescente;
- IV. O lapso temporal máximo para a permanência de criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional é de 01 (um) ano, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária;
- V. Os hospitais, tanto públicos como particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

É POSSÍVEL AFIRMAR:

- (A) Somente a assertiva I está correta;
- (B) Somente as assertivas I, IV e V estão corretas;
- (C) Somente as assertivas I, III e V estão corretas;
- (D) Somente as assertivas I e V estão corretas;
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

I: proposição correta (art. 4º, parágrafo único, do ECA); **II**: cuida-se de incumbência do Poder Público, na forma prevista no art. 8º, § 4º, do ECA. Assertiva, portanto, incorreta; **III**: deverão os estabelecimentos de atendimento à saúde proporcionar condições para que um dos pais ou responsável permaneça em tempo integral com a criança ou adolescente que se encontra internado (art. 12 do ECA). A assertiva, que faz menção a *ambos os pais*, está, dessa forma, incorreta; **IV**: incorreta, pois o prazo máximo durante o qual a criança ou adolescente permanecerá no programa de acolhimento institucional corresponde a dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse (art. 19, § 2º, do ECA); **V**: proposição correta, nos moldes do que preceitua o art. 10, V, do ECA.

„3., 01ueqeg

(Ministério Público/SC – 2010)

- I. O atendimento especializado é garantido a crianças e adolescentes portadores de deficiência.
 - II. Um dos direitos do recém-nascido é o alojamento conjunto com a mãe, nos hospitais e maternidades.
 - III. No direito à liberdade não estão compreendidos brincar, praticar esportes e divertir-se, pois estes são direitos lúdicos.
 - IV. Gestante ou mãe que pretender entregar seu filho em adoção, deve ser encaminhada, obrigatoriamente, à Justiça da Infância e Juventude.
 - V. Apenas os filhos havidos do casamento e de adoção tem direito às mesmas qualificações.
- (A) Apenas as assertivas I, II, e IV estão corretas.
 - (B) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
 - (C) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
 - (D) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
 - (E) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

I: proposição correta, nos termos do art. 11, § 1º, do ECA; **II**: assertiva correta (art. 10, V, do ECA); **III**: esses direitos estão contemplados no art. 16, IV, do ECA. Assertiva, portanto, incorreta; **IV**: correta, pois corresponde ao que dispõe o art. 13, parágrafo único, do ECA; **V**: proposição incorreta, nos moldes do que estabelece o art. 20 do ECA.

„3., 01ueqeg

2.2. DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) O ECA prescreve que crianças e adolescentes têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na CF e nas leis. O direito à liberdade consiste, entre outros aspectos, em poder

- (A) doar órgãos livremente.
- (B) sindicalizar-se.
- (C) experimentar a sexualidade de forma irrestrita e integral nas relações sociais.
- (D) exercer atividade laborativa remunerada.
- (E) participar da vida política, na forma da lei.

A assertiva dada como correta contempla um dos aspectos do direito à liberdade (art. 16, VI, do ECA).

„3., 01ueqeg

(Ministério Público/PR – 2011) Tendo como base as seguintes assertivas:

- I. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz;
- II. Aos responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres ou por casas de jogos, é vedado permitir a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, salvo se acompanhados dos pais ou responsável legal;

- III. Em se tratando de viagem ao exterior, nos termos da Lei 8.069/1990, a autorização judicial é dispensável se o adolescente viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida;
- IV. Dentre as diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente, está a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, sendo os seus membros remunerados de acordo com leis municipais, estaduais e federal;
- V. Em caráter excepcional e de urgência, as entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, comunicando o fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.

É POSSÍVEL AFIRMAR:

- (A) Todas as assertivas estão corretas;
 (B) Todas as assertivas estão incorretas;
 (C) Somente a assertiva V está incorreta;
 (D) As assertivas III e IV estão corretas;
 (E) As assertivas I, II e IV estão incorretas.

I: incorreta – o trabalho de aprendizagem só é permitido a partir dos catorze anos, na forma estabelecida no art. 7º, XXXIII, da CF; **II:** incorreta – o ingresso nesses locais será vedado ainda que a criança ou o adolescente se faça acompanhar pelos pais ou responsável (art. 80 da ECA). Assertiva, portanto, incorreta; **III:** correta – a viagem ao exterior, tanto de criança quanto de adolescente, encontra-se disciplinada na Resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a de 74. Sendo a viagem autorizada por um dos pais para que a criança ou adolescente viaje na companhia do outro, não se faz necessária a autorização judicial. Basta, neste caso, autorização do outro, com firma reconhecida por semelhança, nos termos do que estabelece a Resolução 131 do CNJ; **IV:** incorreta, pois não corresponde à redação do art. 88, II, do ECA; **V:** correta, nos moldes do art. 93, *caput*, do ECA.

„3.„ 0111111111

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Abaixo estão elencados alguns aspectos relativos aos direitos de crianças e adolescentes que merecem proteção especial no ordenamento jurídico vigente. NÃO encontra guarida na Constituição Federal de 1988

- (A) a proibição de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos doze anos.
 (B) a garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola.
 (C) a obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.
 (D) a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica.
 (E) o desenvolvimento de programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.

A: correta, pois o art. 7º, XXXIII, da CF/1988 veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; **B:** incorreta (art. 227, § 3º, III, da CF/1988); **C:** incorreta (art. 227, § 3º, V, da CF/1988); **D:** incorreta (art. 227, § 3º, IV, da CF/1988); **E:** incorreta (art. 227, § 3º, VII, da CF/1988).

„4.„ 0111111111

2.3. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) No que diz respeito à colocação do menor em família substituta, assinale a opção correta.

- (A) Tanto a adoção quanto a tutela visam suprir a carência de representação legal.
 (B) Um dos principais efeitos da destituição da tutela é o de a remoção do tutor extinguir por inteiro seu vínculo pessoal e jurídico com o pupilo, incluindo-se a responsabilidade de ordem patrimonial.
 (C) A tutela de pessoa maior de dezoito anos de idade será deferida desde que a sua incapacidade absoluta seja previamente reconhecida por sentença com trânsito em julgado.
 (D) Sempre que possível, a criança com mais de oito anos de idade sujeita à colocação em família substituta será previamente ouvida, além de ser necessário o seu consentimento, colhido em audiência.
 (E) Dada a provisoriedade do termo de guarda, a responsabilidade do guardião sobre o menor pode ser revogada, por exemplo, por comprovação de negligência.

A: incorreta, pois a adoção visa criar um novo vínculo familiar (art. 41 do ECA), enquanto que a tutela tem por fim inserir o menor em uma família substituta (art. 36, do ECA). Por consequência, o adotante e o tutor serão os representantes legais da criança; **B:** incorreta

(art. 164 do ECA; arts. 1.752, 1.764, III, e 1.766, do CC); **C:** incorreta, pois a tutela será deferida a pessoa de até dezoito anos incompletos (art. 36 do ECA). Se a pessoa for maior, porém incapaz de reger os seus atos, deverá ser interditada, nomeando-se curador (art. 1.767 do CC); **D:** incorreta (art. 28, § 2º, do ECA); **E:** correta (art. 35 do ECA).

„3.„ 0111111111

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Com referência ao instituto da adoção, assinale a opção correta.

- (A) Toda sentença de adoção transitada em julgado produz efeitos *ex tunc*.
 (B) Com o falecimento dos adotantes, restabelece-se o poder familiar dos pais naturais.
 (C) Cabe ao MP a função de *custos legis* do cadastro de adotantes e da convocação criteriosa dos interessados, podendo, no caso de discordância dos critérios utilizados, propor medida judicial.
 (D) O pedido de adoção, ainda que unilateral, não poderá ser deferido a candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente.
 (E) A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, não se exigindo forma específica para a permissão.

A: incorreta, pois a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese de adoção póstuma (art. 42, § 6º, do ECA), caso em que terá força retroativa à data do óbito (art. 47, § 7º, do ECA); **B:** incorreta (art. 49, do ECA); **C:** correta (art. 50, §§ 1º e 12, art. 197-B, art. 197-D, parágrafo único, e 202, todos do ECA); **D:** incorreta, pois excepcionalmente se admite a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 50, § 13, do ECA); **E:** incorreta, pois o consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela autoridade judiciária competente em audiência, presente o Ministério Público (art. 166, § 1º a 6º, do ECA).

„3.„ 0111111111

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre a adoção, é correto afirmar que

- (A) podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
 (B) a simples guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência com a criança ou adolescente.
 (C) a adoção não poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento de adoção, antes de prolatada a sentença.
 (D) o adotado não tem direito de conhecer sua origem biológica, mesmo após completar dezoito anos.

A: correta (art. 42, *caput*, do ECA); **B:** incorreta, pois a guarda de fato não dispensa o estágio de convivência (art. 46, § 2º, do ECA); **C:** incorreta, pois se admite a adoção póstuma, desde que tenha havido inequívoca manifestação de vontade no curso do processo e antes de ser prolatada a sentença (art. 42, § 6º, do ECA); **D:** incorreta, pois o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica (art. 48 do ECA).

„4.„ 0111111111

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre a família substituta, guarda e tutela, é correto afirmar:

- (A) tratando-se de menor de dez anos de idade, para colocação em família substituta será necessário seu consentimento, colhido em audiência.
 (B) a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção por estrangeiros.
 (C) o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e não implica necessariamente o dever de guarda.
 (D) a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

A: incorreta, pois será necessário o consentimento do maior de doze anos de idade (art. 28, § 2º, do ECA); **B:** incorreta, pois a única forma de colocação em família substituta estrangeira é a adoção (art. 31 e 33, § 1º, do ECA); **C:** incorreta, pois a tutela implica necessariamente o dever de guarda (art. 36, parágrafo único, do ECA); **D:** correta (art. 33, *caput*, do ECA).

„3.„ 0111111111

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta em relação a guarda, tutela e adoção.

- (A) A tutela é uma medida precária, deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até dezoito anos de idade completos.
 (B) Por ser um sucedâneo do poder familiar, o tutor só pode ser destituído do seu poder pela via judicial.
 (C) O processo de adoção e seus incidentes competem exclusivamente à vara da infância e da juventude, incluindo-se a adoção de maiores de dezoito anos de idade.
 (D) Pessoas solteiras não podem adotar, visto que a lei exige a adoção conjunta como forma de garantir a estabilidade familiar.
 (E) A guarda, por constituir medida precária, resulta, necessariamente, em pedido de tutela ou adoção.

A: incorreta, pois a tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos **incompletos** (art. 36, *caput*, do ECA); **B:** correta (art. 761, do Novo CPC); **C:** incorreta, já que “a adoção de crianças e adolescentes é de competência exclusiva do Juiz da Vara da Infância e da Juventude, enquanto que a adoção de adultos, embora regida pelo ECA, deverá ser julgada pela Vara da Família” (Rossato, Lépre e Sanches, **Estatuto da Criança e do Adolescente**, editora RT); **D:** incorreta, pois a adoção, quanto à formação do novo vínculo, pode ser: a) singular (aquela feita por somente um adotante); ou b) conjunta (aquela feita por duas pessoas adotantes casadas ou que mantenham união estável – art. 42, § 2º, do ECA – e excepcionalmente os divorciados, separados e ex-companheiros – art. 42, § 4º, do ECA); **E:** incorreta (art. 33, § 2º, do ECA).

„B., ojuareqg

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Acerca da colocação de criança ou adolescente em família substituta, assinale a opção correta.

- (A) Para a colocação de criança ou adolescente indígena em família substituta, o órgão federal responsável pela política indigenista deve, necessariamente, manifestar-se.
- (B) A colocação de criança ou adolescente em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível, residindo ou não a família no Brasil, na modalidade de adoção.
- (C) A decisão judicial de colocação de criança ou adolescente em família substituta pode ser substituída por outra de qualquer natureza.
- (D) A criança ou o adolescente devem ser ouvidos por equipe interprofissional, respeitados seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, antes da colocação em família substituta.
- (E) Crianças ou adolescentes indígenas podem ser adotados, desde que sejam considerados e respeitados seus costumes e tradições, ainda que incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos pela CF.

A: correta (art. 28, § 6º, III, do ECA); **B:** incorreta, pois não se deve confundir a colocação em família substituta estrangeira (entrega a um casal estrangeiro) com a adoção internacional (aquela na qual a pessoa ou casal postulante, brasileiro ou estrangeiro, é residente ou domiciliado fora do Brasil), conforme arts. 31 e 51, ambos do ECA; **C:** incorreta, pois dependerá da modalidade de colocação em família substituta. Em se tratando de guarda ou tutela, a medida poderá ser revogada (arts. 35 e 38, do ECA). Todavia, em caso de adoção, a medida será irrevogável (art. 39, § 1º, do ECA); **D:** incorreta (arts. 28, § 1º e 100, XII, ambos do ECA); **E:** incorreta (art. 28, § 6º, I, do ECA).

„A., ojuareqg

(Magistratura/DF – 2011) Quando falamos a respeito de guarda, é correto afirmar que aos genitores incumbe, preferencialmente, a guarda dos filhos, que poderá ser alterada apenas em situações excepcionais, conforme previsão do artigo 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro deste contexto, considere as preposições abaixo formuladas e assinale a **incorreta**:

- (A) A finalidade da guarda, sem operar mudança no poder familiar, é, sem dúvida, a de regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto nos de adoção por estrangeiros;
- (B) A guarda tem por finalidade proteção e amparo ao menor, tanto na esfera econômica, como no campo assistencial, moral, educacional e disciplinar, além de permitir o desenvolvimento físico, mental e espiritual de forma digna, sadia e harmoniosa. Significa, conceitualmente, a colocação do menor em família substituta;
- (C) Considerando a natureza protetiva do instituto da guarda e por questão de política minorista, pode-se afirmar que é viável pleito de transferência de guarda formulado por avós com o objetivo de a medida garantir benefícios econômicos e previdenciários em favor do menor.
- (D) A concessão da guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e também na hipótese de se verificar que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião.

A: correta (art. 33, § 1º, do ECA); **B:** correta (art. 28, *caput* e art. 33, *caput* e § 3º, ambos do ECA); **C:** incorreta (devendo esta ser assinalada), pois a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, não sendo este o seu único fim (art. 33, § 3º, do ECA). Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: “O avô materno, com o intuito de regularizar uma situação de fato, busca a guarda de seu neto, criança com quem convive há vários anos, desde o falecimento do pai do menor. Anote-se que a mãe também convive com eles e concorda com o pleito. Diante disso, aplica-se o entendimento de que, de forma excepcional (art. 33, § 1º, primeira parte, e § 2º desse mesmo artigo do ECA), é possível deferir guarda de infante aos avós que o mantêm e lhe proporcionam as melhores condições relativas à assistência material e afetiva, notadamente diante da existência de fortes laços de afeto e carinho entre eles e a criança, tal como comprovado, na espécie, por laudo elaborado pelo serviço social do TJ. Não se desconhece a censura dada por este Superior Tribunal à chamada guarda “previdenciária”, que tem a exclusiva finalidade de proporcionar efeitos previdenciários. Contudo, esse, definitivamente, não é o caso dos autos, mostrando-se a questão previdenciária apenas como uma das implicações da guarda (art. 33, § 3º, do ECA). Por último, ressalte-se que a guarda concedida não é definitiva e não tem o efeito de insculpir-se no poder familiar, sendo, portanto, plenamente reversível. Precedentes citados: REsp 97.069-MG, DJ 01.09.1997; REsp 82.474-RJ, DJ 29.09.1997; REsp 993.458-MA, DJe 23.10.2008, e REsp 945.283-RN, DJe 28.09.2009.

(REsp 1.186.086-RO, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 03.02.2011. 3ª Turma); **D:** correta (art. 35, do ECA).

„C., ojuareqg

(Magistratura/DF – 2011) Quando falamos a respeito de guarda, é correto afirmar que aos genitores incumbe, preferencialmente, a guarda dos filhos, que poderá ser alterada apenas em situações excepcionais, conforme previsão do artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro deste contexto, considere as preposições abaixo formuladas e assinale a **incorreta**:

- (A) A finalidade da guarda, sem operar mudança no poder familiar, é, sem dúvida, a de regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto nos de adoção por estrangeiros;
- (B) A guarda tem por finalidade proteção e amparo ao menor, tanto na esfera econômica, como no campo assistencial, moral, educacional e disciplinar, além de permitir o desenvolvimento físico, mental e espiritual de forma digna, sadia e harmoniosa. Significa, conceitualmente, a colocação do menor em família substituta;
- (C) Considerando a natureza protetiva do instituto da guarda e por questão de política minorista, pode-se afirmar que é viável pleito de transferência de guarda formulado por avós com o objetivo de a medida garantir benefícios econômicos e previdenciários em favor do menor.
- (D) A concessão da guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e também na hipótese de se verificar que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião.

A: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 33, § 1º, do ECA; **B:** correta – arts. 28, *caput*, e 33, *caput*, ambos do ECA; **C:** incorreta, devendo ser assinalada – é inviável, dada a natureza do instituto, a colocação em família substituta por meio da guarda ou mesmo a sua transferência com o escopo de obter benefícios econômicos e previdenciários em favor da pessoa em desenvolvimento; **D:** correta – pela disciplina estabelecida no art. 35 do ECA, a guarda poderá ser revogada a qualquer momento, por meio de ato judicial fundamentado, sempre ouvido o MP.

„C., ojuareqg

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) No que se refere à colocação de criança ou adolescente em família substituta, assinale a opção correta.

- (A) Salvo expressa e fundamentada determinação judicial em contrário, ou se a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede que os pais exerçam o seu direito de visita nem que cumpram o dever de lhe prestar alimentos.
- (B) O deferimento da tutela do menor a pessoa maior de dezoito anos incompletos pressupõe prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e não implica dever de guarda, o que só se efetiva após os dezoito anos completos.
- (C) A adoção, medida excepcional e irrevogável, concedida apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, pode ser realizada mediante procuração.
- (D) Na colocação da criança ou do adolescente em família substituta, somente este, cuja opinião deve ser devidamente considerada, deve ser previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu grau de compreensão sobre as implicações dessa medida.
- (E) A colocação de criança ou de adolescente em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, admissível nas modalidades de adoção, guarda e tutela.

A: assertiva correta, pois corresponde ao prescrito no art. 33, § 4º, do ECA; **B:** a tutela constitui modalidade de colocação em família substituta que, ao contrário da guarda, pressupõe a destituição ou suspensão do poder familiar e implica, sim, o dever de guarda. Além disso, conforme estabelece o art. 36 do ECA, será deferida a pessoa de até 18 anos incompletos; **C:** é verdade que a adoção constitui medida excepcional e irrevogável e que, por conta disso, somente será concedida quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na sua família natural ou extensa, na forma prevista no art. 39, § 1º, do ECA (caráter supletivo da adoção). No entanto, é incorreta a afirmação segundo a qual a adoção pode realizar-se por meio de procuração (art. 39, § 2º, do ECA). Isso porque se trata de ato *personalíssimo*; **D:** incorreta, nos termos do que estabelece o art. 28, § 1º, do ECA; **E:** incorreta, já que a colocação de criança ou de adolescente em família substituta estrangeira somente será admitida na modalidade de adoção (art. 31, ECA).

„A., ojuareqg

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) Na colocação da criança ou adolescente em família substituta, observar-se-á a seguinte regra:

- (A) a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, mas não confere a seu detentor o direito de opor-se aos pais.
- (B) não será aceita a nomeação de tutor por testamento, uma vez que se trata de ato privativo do Juiz, ouvido o Ministério Público.
- (C) tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.

- (D) podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, desde que o adotante tenha mais de 21 (vinte e um) anos e seja, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais velho do que o adotando.
- (E) não se admitem organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional.

A: a guarda, modalidade de colocação em família substituta, obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente e, além disso, confere ao guardião o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais; **B:** além da tutela *legítima* e da *dativa*, há também a tutela *testamentária*. Prevista no art. 37 do ECA e no art. 1.729 do CC, é aquela instituída por vontade dos pais, em conjunto; deve constar de testamento ou de outro documento autêntico. Tutela *legítima*: à falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, conforme ordem estabelecida no art. 1.731 do CC. Tutela *dativa*: diante da falta de tutor testamentário ou legítimo, ou quando estes forem excluídos ou escusados da tutela, ou ainda quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário, o juiz nomeará tutor idôneo – art. 1.732, CC; **C:** correta, nos termos do art. 28, § 2º, do ECA; **D:** são impedidos de adotar os ascendentes e os irmãos do adotando (art. 42, § 1º). Tios, portanto, podem adotar; **E:** incorreta, pois não reflete o disposto no art. 52, §§ 1º, 2º e 3º, do ECA.

„C., oqjbeqeg

(Magistratura/SC – 2010) Assinale a alternativa correta:

- I. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Os brasileiros residentes no exterior têm tratamento igualitário em relação aos estrangeiros, inadmitida a preferência nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro.
- II. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente tem lugar quando restar comprovado: que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto; que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros estaduais e nacional de pessoas e casais habilitados; que em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e se encontra preparado para a medida conforme parecer elaborado por equipe interprofissional.
- III. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível nas modalidades de guarda e adoção. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deve formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país onde está situada sua residência habitual e, se esta considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emite um relatório que contenha as informações pertinentes que é encaminhado à Autoridade Central Estadual com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira.
- IV. Na hipótese de concordância dos pais com pedido de colocação em família substituta, estes são ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomadas por termo as declarações. O consentimento dos titulares do poder familiar é precedido de orientações e esclarecimentos pela equipe interprofissional da justiça da infância e juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. O consentimento é retratável até a data da publicação da sentença constitutiva da adoção.

- (A) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
 (B) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
 (C) Somente as proposições I e IV estão corretas.
 (D) Somente as proposições II e IV estão corretas.
 (E) Todas as proposições estão corretas.

I: a primeira parte da assertiva está correta, na medida em que adoção internacional é de fato aquela em que a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil (art. 51, *caput*, do ECA). Está, no entanto, incorreta a sua segunda parte, pois os brasileiros residentes no exterior, embora devam se submeter às regras da adoção internacional, têm primazia diante dos estrangeiros, na forma estabelecida no art. 51, § 2º, do ECA; **II:** assertiva correta, visto que reflete o disposto no art. 51, § 1º, do ECA; **III:** incorreta – embora se trate de medida excepcional, a colocação em família substituta estrangeira só é admissível na modalidade de adoção; **IV:** assertiva correta, pois em conformidade com o disposto no art. 166, §§ 1º, 2º e 5º, do ECA.

„C., oqjbeqeg

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) Esmeraldo Juremo, depois de passar por todo o processo de adoção, com plena anuência de seus pais naturais, foi adotado pelo casal Silva que, em razão de acidente automobilístico, veio a falecer.

- I. Tal circunstância tem o condão de restabelecer o poder familiar dos pais naturais.
- II. Tal circunstância o habilita para nova adoção, sem passar por novo processo para tal *desideratum*.
- III. Tal circunstância o torna herdeiro do casal Silva.

- IV. Como herdeiro, e sendo adotado, concorre em desigualdade com os filhos naturais do casal Silva.
- V. Tal circunstância não tem o condão de restabelecer o poder familiar, tendo em vista o caráter irrevogável da adoção.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I e IV.
 (B) II e III.
 (C) III e V.
 (D) I e V.
 (E) III e IV.

I: incorreta, pois a morte dos adotantes, a teor do art. 49 do ECA, não tem o condão de restabelecer o poder familiar dos pais naturais; **II:** incorreta – neste caso, é necessário submeter-se a novo processo; **III:** correta, visto que um dos efeitos da adoção é atribuir a condição de herdeiro ao adotado (efeitos sucessórios – art. 41, *caput*, ECA); **IV:** incorreta, já que a adoção tem o condão de atribuir ao adotado a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres inerentes aos filhos naturais (art. 41, *caput*, ECA); **V:** correta – diz-se que a adoção constitui medida irrevogável porque é defeso à família original retomar o poder familiar.

„C., oqjbeqeg

(Ministério Público/BA – 2008) Relacione corretamente os institutos da coluna da esquerda e as assertivas elencadas à direita:

1. Guarda	A – é irrevogável.
2. Tutela	B – pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder.
3. Adoção	C – Obriga à prestação de assistência material, moral e educacional.
	D – é vedada a ascendentes e a irmãos da criança ou adolescente em favor de quem a medida se propõe.
	E – pressupõe, necessariamente, a especialização de hipoteca legal.
	F – confere a seu detentor o direito de opor-se a terceiros.
	G – modalidade admissível de colocação em família substituta estrangeira.
	H – excepcionalmente deferida como medida autônoma.
	I – revogável a qualquer tempo, por ato judicial fundamentado, ouvido o MP.
	J – sempre implica no desligamento da criança ou adolescente de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
	L – constitui-se por sentença judicial, inscrita no registro civil, mediante mandado do qual o cartório fornecerá certidão sempre que requerida pelo interessado.

Marque a alternativa que contenha apenas relações corretamente feitas entre os itens integrantes das colunas acima:

- (A) 1–G; 1–I; 2–E; 2–H; 3–L; 3–C.
 (B) 1–C; 1–F; 2–E; 2–B; 3–A; 3–J.
 (C) 1–H; 1–I; 2–A; 2–B; 3–G; 3–L.
 (D) 1–H; 1–I; 2–C; 2–F; 3–D; 3–G.
 (E) 1–C; 1–F; 2–B; 2–I; 3–A; 3–J.

1 – H e I: corretas, pois a guarda, excepcionalmente, poderá ser deferida como medida autônoma, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados (art. 33, § 2º, do ECA). Ainda, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, por ato judicial fundamentado, ouvido o MP (art. 35 do ECA); **2 – C e F:** corretas, pois a tutela implica dever de guarda, que, por sua vez, obriga o guardião à prestação de assistência material, moral e educacional, sendo que confere a ele o direito de opor-se a terceiros (art. 33, *caput*, do ECA). A alternativa “B” se refere à tutela, que pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar (art. 36, parágrafo único, do ECA). Já a alternativa “E” está incorreta, pois, com o advento do CC/2002, a tutela não pressupõe, necessariamente, a especialização de hipoteca legal; **3 – D e G:** corretas, pois é vedada a adoção a ascendentes e a irmãos da criança ou adolescente em favor de quem a medida se propõe (art. 42, § 1º, do ECA). A adoção é a única modalidade admissível de colocação em família substituta estrangeira (art. 31 do ECA). A alternativa “A” se refere à adoção, já que é a única modalidade de colocação em família substituta que é irrevogável (art. 39, § 1º, do ECA). De igual modo, a alternativa “J” está correta, pois a adoção implica o desligamento da criança ou adolescente de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais (art. 41 do ECA). Por fim, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão (art. 47, *caput*, do ECA). Todavia, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos (art. 48, *caput*, do ECA).

„C., oqjbeqeg

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) As crianças ou adolescentes inseridos em programa de acolhimento familiar ou institucional

- (A) devem, na forma da lei, receber a designação discriminatória apropriada relativamente à filiação.
- (B) devem submeter-se mensalmente a acompanhamento psicológico para verificar a existência de condições mínimas de adaptação e integração ao convívio familiar.
- (C) são obrigatoriamente encaminhadas para o núcleo de custódia do conselho tutelar do local onde residem.
- (D) têm sua situação reavaliada, no máximo, a cada seis meses.
- (E) devem permanecer no programa por, no mínimo, dois anos.

A: incorreta (art. 20 do ECA); **B:** incorreta, pois a reavaliação por equipe especializada ocorrerá, no máximo, a cada seis meses (art. 19, § 1º, do ECA); **C:** incorreta, pois não existe tal previsão legal; **D:** correta (art. 19, § 1º, do ECA); **E:** incorreta, pois a criança ou o adolescente permanecerá no programa de acolhimento institucional por prazo não superior a dois anos (art. 19, § 2º, do ECA), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse.

..D., 01jbaqdg

(Ministério Público/MS – 2011 – FADEMS) Analise as assertivas abaixo. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente:

- I. Ao ato infracional praticado por criança, caberá ao Juiz aplicar-lhe as medidas de proteção previstas no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- II. Em caso de adoção, podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
- III. Os divorciados podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando será assegurada a guarda compartilhada.
- IV. A regra do Juízo Imediato, para fins de competência do Juízo da Infância e da Juventude, é fixada pela residência dos pais ou responsáveis, e na ausência destes, a competência é definida pelo local onde se encontra o menor.
- V. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, sendo dispensável o consentimento deste se contar com mais de 12 anos de idade e não tenha atingido a maioridade.

- (A) todos os itens estão corretos;
- (B) somente os itens II e V estão incorretos;
- (C) somente os itens II, III e V estão incorretos;
- (D) somente os itens II e V estão corretos;
- (E) todos os itens estão incorretos.

I: assertiva correta. Cabem, aqui, alguns esclarecimentos acerca do tema. Além do magistrado, o Conselho Tutelar também está credenciado a aplicar, a crianças e adolescentes em situação de risco ou a crianças que cometeram ato infracional, as medidas de proteção a que alude o art. 101, I a VI, sendo-lhe defeso (Conselho Tutelar), dessa forma, aplicar as medidas de *acolhimento institucional*, *inclusão em programa de acolhimento familiar* e *colocação em família substituta*. Isso se dá porque, em vista do disposto nos arts. 101, § 2º, e 136, parágrafo único, ambos do ECA, é vedado ao Conselho Tutelar aplicar medida de proteção que implique o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar, o que somente poderá ser determinado pelo juiz da Infância e da Juventude; **II:** assertiva incorreta – são impedidos de adotar os ascendentes e os irmãos do adotando (art. 42, § 1º, do ECA); **III:** correta, nos termos do art. 42, §§ 4º e 5º, do ECA; **IV:** assertiva correta (art. 147 do ECA); **V:** incorreta (art. 28, § 2º, do ECA).

..B., 01jbaqdg

(Ministério Público/PR – 2011) Assinale a alternativa correta:

- (A) Para a colocação em família substituta, sempre que possível a criança e o adolescente serão previamente ouvidos por equipe interprofissional, e o seu consentimento obrigatoriamente colhido em audiência;
- (B) A colocação em família substituta estrangeira é medida excepcional, sendo admissível nas modalidades de adoção e tutela, vedada a guarda;
- (C) Em se tratando de criança ou adolescente proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é obrigatório que a colocação em família substituta ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia;
- (D) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos, e pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, implicando necessariamente o dever de guarda.

A: incorreta (art. 28, § 1º, do ECA); **B:** incorreta, pois a colocação em família substituta estrangeira somente é admitida na modalidade *adoção*; **C:** correta (art. 28, § 6º, II, do ECA); **D:** segundo a disciplina estabelecida no art. 36 do ECA, a tutela será deferida àquele que tenha menos de 18 anos.

..C., 01jbaqdg

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Com base no disposto no ECA, assinale a opção correta.

- (A) Com o advento do novo Código Civil, que prevê que a capacidade plena é adquirida aos dezoito anos de idade, não é mais possível a aplicação do ECA às pessoas entre dezoito e vinte e um anos.
- (B) A família ampliada é aquela formada por um dos pais e seus filhos.
- (C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional pode ser superior a três anos quando verificada a sua necessidade, desde que haja decisão judicial nesse sentido, sendo desnecessária fundamentação.
- (D) Criança ou adolescente não precisa ser ouvido antes de ser colocado em família substituta, sendo desnecessário seu consentimento.
- (E) Falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar.

A: incorreta; apesar de o ECA ter sido concebido para disciplinar a situação de *crianças e adolescentes*, ele também incidirá, excepcionalmente, a pessoas com idade entre 18 e 21 anos (incompletos), no que concerne às medidas socioeducativas de *semiliberdade* e de *internação* do adolescente, cujo cumprimento deverá, necessariamente, findar até os 21 anos da pessoa, respeitado o período máximo de 3 anos. *Vide*, a esse respeito, Informativo STF 547. Neste caso, é imprescindível que o ato infracional tenha sido praticado antes de a pessoa tornar-se imputável, é dizer, completar 18 anos (art. 27, do ECA); caso contrário, está-se a falar de responsabilidade penal, em que a resposta estatal consiste em *pena* ou *medida de segurança*. Assim, leva-se em conta a idade do adolescente à data do fato (conduta), ainda que a consumação do ato infracional tenha se operado quando ele já atingiu a maioridade; **B:** incorreta; a comunidade constituída por um dos pais e seus filhos é a família natural. Nesse caso, por ser formada por tão somente um dos pais, é chamada de família monoparental. Família ampliada ou extensa (art. 25, parágrafo único, do ECA): além da unidade constituída por pais e filhos ou o núcleo formado pelo casal, deve-se entender por esta modalidade de família (inserida pela Lei 12.010/2009) aquela que contempla também os parentes próximos que convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade com a criança ou o adolescente; **C:** incorreta, pois o prazo máximo durante o qual a criança ou adolescente permanecerá em programa de acolhimento institucional corresponde a dois anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse (art. 19, § 2º, do ECA); **D:** assertiva incorreta, nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º, do ECA; **E:** proposição correta (art. 23, *caput*, do ECA).

..C., 01jbaqdg

(Ministério Público/SC – 2010)

- I. Entende-se por família natural a comunidade entre ambos os pais e seus descendentes e, sejam os pais casados.
 - II. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, sempre conjuntamente, salvo decisão judicial em ação de reconhecimento de paternidade.
 - III. Guarda, tutela e adoção são formas de colocação em família substituta.
 - IV. Mesmo com a edição da Lei 12.010/2009, que visou a facilitação da adoção, a colocação em família substituta estrangeira ainda é excepcional e só se procede na modalidade de adoção.
 - V. Na perda da tutela são utilizadas as regras aplicáveis aos casos de perda do poder familiar.
- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 - (B) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
 - (C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - (D) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
 - (E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

I: incorreta; na família natural, que é aquela constituída pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, pouco importa o vínculo existente entre os genitores, isto é, ainda que estes sejam divorciados, solteiros ou casados, mesmo assim a família será classificada como tal. Constitui, segundo o ECA, o ambiente mais favorável ao desenvolvimento da criança e do adolescente; **II:** assertiva incorreta, pois contraria o disposto no art. 26, *caput*, do ECA; **III:** correta, pois em conformidade com o que estabelece o art. 28, *caput*, do ECA; **IV:** assertiva correta, pois em consonância com o disposto no art. 31 do ECA; **V:** correta, nos termos do art. 38 do ECA.

..D., 01jbaqdg

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Analise as seguintes afirmativas, todas relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente:

- I. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.
- II. Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, independentemente do estado civil.
- III. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses.
- IV. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 3 (três) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
- V. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Acerca do direito fundamental da criança e do adolescente à educação, assinale a opção incorreta à luz da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

- (A) O dever do Estado com a educação será efetivado, dentre outras maneiras, mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
- (B) De acordo com o ECA e a LDB, apesar de pais e responsáveis terem o dever de matricular seus filhos e pupilos na rede regular de ensino, é-lhes assegurado expressamente optar por conceder, eles próprios, a educação aos menores, desde que cumpram as normas gerais da educação nacional e submetam-se a avaliação de qualidade pelo Poder Público.
- (C) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
- (D) Supondo que, para garantir a ordem, a direção de determinada escola pública proíba seus alunos de constituírem qualquer entidade representativa dos estudantes, nesse caso, estará havendo violação a direito expressamente previsto no ECA.
- (E) É assegurado às crianças e aos adolescentes o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

A: correta (art. 208, I, da CF/1988); **B:** incorreta, pois os pais têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino (art. 55 do ECA e art. 6º da LDB); não há expressa previsão de que os pais podem, eles próprios, conceder a educação aos menores; **C:** correta (art. 1º, § 2º, da LDB); **D:** correta (art. 53, IV, do ECA); **E:** correta (art. 53, V, do ECA).

„B„ oijraqdg

2.5. DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adolescente empregado em regime familiar de trabalho é VEDADO trabalhar

- (A) no meio urbano externo sem prévia autorização judicial.
- (B) com jornada superior a 30 horas semanais.
- (C) em atividade cujos aspectos produtivos prevaleçam sobre as exigências pedagógicas.
- (D) em jornada que não permita descanso aos domingos.
- (E) entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte.

A: incorreta, pois o ECA não traz a vedação mencionada na alternativa; **B, C e D:** incorretas, pois tais vedações estão previstas no art. 7º, XIII e XV, da CF/1988, e não no ECA; **E:** correta (art. 67, I, do ECA).

„C„ oijraqdg

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) A formação técnico-profissional do adolescente deverá obedecer aos princípios

- (A) da garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular e da atividade compatível com seu desenvolvimento.
- (B) do desempenho e da produtividade.
- (C) do desempenho escolar e da compatibilidade funcional.
- (D) do mérito e da disciplina.
- (E) do construtivismo e da proteção integral.

Art. 63, I e II, do ECA.

„A„ oijraqdg

(Magistratura do Trabalho – 1ª Região – 2010 – CESPE) De acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, na formação técnico-profissional do aprendiz, devem ser observados

- (A) a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, a atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e o horário especial para o exercício das atividades.
- (B) o princípio da precaução, quanto ao desempenho de tarefas insalubres, o princípio da prevenção, nas atividades de baixo grau de periculosidade, e o princípio da integralização do desenvolvimento psicossocial do adolescente.
- (C) a garantia de acessibilidade, a inclusão digital e o desenvolvimento integral da cidadania.
- (D) o princípio do desenvolvimento integral, o princípio da autonomia e o princípio do empreendedorismo.
- (E) a garantia de acesso aos centros de estudo e pesquisa, o bem-estar físico e psíquico e a livre consciência.

Art. 63, I, II e III, do ECA.

„A„ oijraqdg

(Magistratura do Trabalho – 1ª Região – 2010 – CESPE) O trabalho educativo descrito no ECA é

- (A) atividade laboral em que as exigências pedagógicas referentes ao desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes prevalecem sobre o aspecto produtivo.
- (B) atividade laboral desenvolvida em parceria com as instituições de ensino superior que propiciam acesso ao ensino superior aos adolescentes entre dezesseis e dezoito anos de idade com renda familiar inferior a três salários-mínimos.
- (C) trabalho de monitoria de crianças carentes realizado por adolescentes já formados nos cursos de capacitação das escolas técnicas federais.
- (D) trabalho executado pelos licenciados em pedagogia ou ciência da educação na capacitação de professores da rede pública de ensino.
- (E) o trabalho prestado por bolsistas do PROUNI nas comunidades carentes destinado a capacitar crianças e adolescentes em atividades extracurriculares e profissionalizantes.

Art. 68, § 1º, do ECA.

„B„ oijraqdg

3. POLÍTICA E ENTIDADES DE ATENDIMENTO

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando inclusive suas recentes alterações, como regra geral, o prazo máximo de

- (A) 30 dias para o ajuizamento de ação de destituição de poder familiar após o deferimento cautelar, pelo juiz, do afastamento de criança e adolescente do convívio familiar.
- (B) 6 meses para a reavaliação da situação de criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional.
- (C) 3 anos para permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional.
- (D) 4 anos para reavaliação, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos programas de proteção, em execução, destinados a crianças e adolescentes.
- (E) 120 dias para o relator colocar em mesa para julgamento, contado de sua conclusão, os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar.

Art. 92, § 2º, do ECA, inserido pela Lei 12.010/2009.

„B„ oijraqdg

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) São diretrizes da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente:

- (A) municipalização do atendimento, com a descentralização político-administrativa, com a exoneração dos demais entes federados da obrigação em relação ao setor infantojuvenil.
- (B) criação e manutenção de programas específicos, observada a centralização político-administrativa estadual e federal.
- (C) criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, com a participação da sociedade representativa.
- (D) incentivo à criação de fundos vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, como unidades orçamentárias e de total autonomia.
- (E) integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em locais descentralizados, para efeito de ampliação do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional.

A: incorreta, pois não há previsão de exoneração dos demais entes federados da obrigação em relação ao setor infantojuvenil, ao contrário, há previsão de criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente (art. 88 do ECA); **B:** incorreta, pois a criação e manutenção de programas específicos é diretriz da política de atendimento, mas *observada a descentralização político-administrativa* (art. 88, III, do ECA); **C:** correta (art. 88, II, do ECA); **D:** incorreta, pois é diretriz da política de atendimento a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente (art. 88, IV, do ECA); **E:** incorreta, pois é diretriz da política de atendimento a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional (art. 88, V, do ECA).

„C„ oijraqdg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Dentre as diretrizes da política de atendimento expressamente indicadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 88) temos a

- (A) municipalização das políticas sociais básicas e das políticas e programas de assistência social.
- (B) integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, Conselho Tutelar e Assistên-

- (A) Apenas as proposições I, II, IV e V.
- (B) Apenas as proposições I e V.
- (C) Apenas as proposições I, II, III e V.
- (D) Apenas as proposições II, III e IV.
- (E) Todas as proposições.

I: assertiva correta, visto que corresponde ao teor do art. 98 do ECA; II: proposição correta, pois em consonância com a redação do art. 100 do ECA; III: incorreta, pois contraria o disposto no art. 101, § 1º, do ECA; IV: correta, nos termos do art. 101, § 2º, do ECA; V: correta, nos termos do art. 101, § 4º, do ECA.

„A., oijueqeg

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) O plano individual de atendimento da criança e do adolescente em medida de acolhimento institucional, segundo disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser elaborado

- (A) antes da expedição da guia de acolhimento, na qual deve constar, desde logo, os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis.
- (B) e remetido ao juiz no prazo de até seis meses contados do início do acolhimento institucional.
- (C) pelos profissionais que compõem a equipe interprofissional de assessoria ao juiz da infância e juventude.
- (D) pelas partes e definido pela autoridade judiciária na decisão, provisória ou definitiva, que decreta o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar.
- (E) imediatamente após o acolhimento da criança e do adolescente.

A e B: incorretas, pois o plano individual de atendimento deve ser elaborado imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente (art. 101, § 4º, do ECA); C e D: incorretas, pois o plano individual de atendimento deve ser elaborado pela entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar (art. 101, § 4º, do ECA); E: correta (art. 101, § 4º, do ECA).

„E., oijueqeg

5. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ATO INFRACIONAL – DIREITO MATERIAL

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Com relação à prática de ato infracional, assinale a opção correta.

- (A) A prestação de serviços à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não inferior a seis meses.
- (B) A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, presumindo-se que poderá ser fixada pelo tempo que o juiz da infância e da juventude considerar necessário.
- (C) A aplicação do regime de semiliberdade deve ser reavaliada a cada seis meses e não comporta prazo máximo.
- (D) As medidas socioeducativas só devem ser aplicadas em face da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão.
- (E) A concessão de remissão não impede que se aplique qualquer medida socioeducativa.

A: incorreta, pois a prestação de serviços à comunidade não pode exceder a seis meses (art. 117 do ECA); B: correta (art. 118, § 2º, do ECA); C: incorreta, pois a medida de semiliberdade não precisa ser reavaliada a cada seis meses, no máximo, como no caso da internação (art. 121, § 2º, do ECA); D: incorreta, pois a aplicação das medidas socioeducativas e protetivas pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, salvo no caso da advertência (art. 114, *caput* e parágrafo único, do ECA). Importante ressaltar que a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade (art. 127 do ECA); E: incorreta, pois a remissão pode ser cumulada com medidas protetivas e socioeducativas, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação (art. 127 do ECA).

„B., oijueqeg

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre as medidas socioeducativas aplicáveis em casos de atos infracionais, é correto afirmar que

- (A) a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não inferior a seis meses, devendo ser cumpridas durante jornada mínima de oito horas semanais.
- (B) a liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de seis meses e não poderá ser prorrogada.
- (C) o regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, dependendo de autorização judicial.
- (D) a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A: incorreta, pois a prestação de serviços à comunidade será prestada por período não excedente a seis meses, com jornada máxima de oito horas semanais (art. 117, *caput* e parágrafo único, do ECA); B: incorreta, pois a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída

por outra medida (art. 118, § 2º, do ECA); C: incorreta, pois independe de autorização judicial (art. 120 do ECA); D: correta (art. 121, do ECA). Inclusive, um dos princípios que regem a execução das medidas socioeducativas é a brevidade da medida em resposta ao ato cometido (art. 35, V, da Lei 12.594/2012).

„D., oijueqeg

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) No que se refere a medida socioeducativa, assinale a opção correta.

- (A) A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo ser reavaliada a cada três anos.
- (B) A medida de semiliberdade pode ser aplicada desde o início, quando, pelo estudo técnico, se verificar que é adequada e suficiente do ponto de vista pedagógico. A possibilidade de atividades externas é inerente a essa espécie de medida e depende de autorização judicial.
- (C) Tratando-se de medida de obrigação de reparar o dano, o magistrado deve determinar a restituição da coisa ao seu verdadeiro proprietário, ainda que o ato infracional tenha sido praticado por criança.
- (D) Não se computa, no prazo máximo de internação, o tempo de internação provisória.
- (E) A aplicação da medida de liberdade assistida, uma das mais rigorosas, prevê a manutenção do adolescente em entidades de atendimento.

A: incorreta. A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses (art. 121, § 2º, do ECA). Todavia, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos (art. 121, § 3º, do ECA). Ainda, caso se trate da internação-sanção (por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta), o prazo não poderá ser superior a três meses (art. 122, III e § 1º, do ECA); B: incorreta, pois a realização de atividades externas independe de autorização judicial (art. 120, do ECA); C: correta (art. 116, do ECA); D: incorreta, pois o prazo de internação provisória, que é de no máximo quarenta e cinco dias (art. 108, do ECA), será computado para o cálculo dos três anos máximos de internação; E: incorreta, pois a liberdade assistida é uma medida em meio aberto, em que o adolescente permanece junto à sociedade (art. 118, do ECA). Por sua vez, na internação, medida socioeducativa mais rigorosa, o adolescente permanece institucionalizado em entidades de atendimento (art. 121, do ECA).

„C., oijueqeg

(Magistratura/DF – 2011) A doutrina especializada tem apregoado “que há um equívoco muito grande quando se depara com a mentalidade popular de que a solução do problema do adolescente infrator é a internação”, que, assim, somente deverá ser aplicada de forma excepcional. Dito isso, considere as preposições abaixo formuladas e assinale a incorreta:

- (A) A autoridade judicial em procedimento próprio poderá aplicar a medida socioeducativa de internação quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
- (B) Terá também lugar para sua aplicação na hipótese de haver reiteração no cometimento de outras infrações graves;
- (C) Igualmente poderá ser aplicada a medida socioeducativa de internação por descumprimento reiterado e injustificado da medida que tiver sido anteriormente imposta;
- (D) O elenco das condições constantes das alíneas anteriores não é taxativo e exaustivo, havendo, portanto, possibilidade de aplicação da referida medida fora das hipóteses apresentadas, a critério do Juiz da Vara da Infância e do Adolescente, após colhido parecer do representante do Ministério Público.

A: correta (art. 122, I, do ECA); B: correta (art. 122, II, do ECA); C: correta (art. 122, III, do ECA); D: incorreta (devendo esta ser assinalada), pois o rol previsto no art. 122 do ECA é taxativo. “Somente poderá ser aplicada nas hipóteses taxativamente previstas em lei. As medidas restritivas de liberdade são condicionadas à observância de três princípios básicos: excepcionalidade, brevidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. De acordo com o princípio da excepcionalidade, a medida socioeducativa de internação somente poderá ser aplicada se outra não for suficiente à ressocialização, bem como se a conduta estiver descrita em uma das hipóteses legais que autorizam essa severa internação”. (Rossato, Lépore e Sanches. *Estatuto da Criança e do Adolescente*, editora RT).

„D., oijueqeg

(Magistratura/DF – 2011) A doutrina especializada tem apregoado “que há um equívoco muito grande quando se depara com a mentalidade popular de que a solução do problema do adolescente infrator é a internação”, que, assim, somente deverá ser aplicada de forma excepcional. Dito isso, considere as preposições abaixo formuladas e assinale a incorreta:

- (A) A autoridade judicial em procedimento próprio poderá aplicar a medida socioeducativa de internação quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
- (B) Terá também lugar para sua aplicação na hipótese de haver reiteração no cometimento de outras infrações graves;
- (C) Igualmente poderá ser aplicada a medida socioeducativa de internação por descumprimento reiterado e injustificado da medida que tiver sido anteriormente imposta;

- (D) O elenco das condições constantes das alíneas anteriores não é taxativo e exaustivo, havendo, portanto, possibilidade de aplicação da referida medida fora das hipóteses apresentadas, a critério do Juiz da Vara da Infância e do Adolescente, após colhido parecer do representante do Ministério Público.

A: correta – o art. 122 do ECA estabelece as hipóteses em que a internação tem lugar, entre elas está aquela em que o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa (inciso I). São exemplos: roubo, homicídio e estupro. Atenção: não fazem parte desse rol o tráfico de drogas, embora seja equiparado a hediondo, o furto qualificado, dentre outras condutas equiparadas a crime desprovidas de violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido: STJ, HC 165.704-SP, Rel. Min. Maria Thereza e Assis Moura, j. 2.9.2010. Consagrando esse entendimento, o STJ editou a Súmula 492: “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação”. Atenção: a Lei 12.594/2012, editada recentemente, alterou a redação do parágrafo primeiro do art. 122 do ECA **B:** correta – embora isoladamente não justifique a aplicação da medida de internação, pode o magistrado determiná-la diante de sua reiteração. Assim, “outras infrações” significa infrações não abrangidas pelo inciso I. Para o STJ, reiteração é, no mínimo, três infrações graves. Diferente, portanto, de reincidência. O tráfico de drogas se enquadra neste dispositivo; **C:** correta – esta é a chamada *internação com prazo determinado ou internação-sanção*. Assim, uma vez aplicada a medida por sentença em processo de conhecimento, cabe ao adolescente a ela submeter-se, independentemente de sua vontade. Se assim não fizer, poderá sujeitar-se à internação-sanção, cujo prazo de duração, a teor do art. 122, § 1º, poderá chegar a três meses. Segundo o STJ, a reiteração pressupõe mais de três atos. Além disso, o descumprimento há de ser injustificável, devendo o juiz, portanto, ouvir as razões do adolescente. A esse respeito, a Súmula 265 do STJ: “É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa”; **D:** assertiva incorreta (devendo esta ser assinalada), visto que se trata de rol taxativo.

„C. 0194499

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com base no que dispõe o ECA a respeito de ato infracional, medidas socioeducativas, entidades de atendimento e direito à saúde.

- (A) As entidades governamentais de atendimento ao menor que descumprirem as obrigações relacionadas ao desenvolvimento de programas de internação estão sujeitas às seguintes penalidades: advertência, suspensão total do repasse de verbas, interdição das unidades ou suspensão do programa.
- (B) As entidades não governamentais de atendimento a crianças e adolescentes somente podem funcionar depois de registradas no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, que deve comunicar o registro, cuja validade máxima é de quatro anos, ao conselho tutelar e ao juiz da localidade.
- (C) Nenhum adolescente pode ser privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional, permitindo-se a sua prisão preventiva ou temporária desde que decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
- (D) O prazo máximo da internação provisória do adolescente, para a aplicação de medida socioeducativa, é de até sessenta dias, constituindo a privação da liberdade verdadeira medida cautelar.
- (E) As situações de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente devem ser imediata e concomitantemente informadas ao MP, ao juiz da localidade e ao conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências.

A: incorreta, nos termos do art. 97, I, do ECA; **B:** correta (art. 91, *caput* e § 2º, do ECA); **C:** incorreta – o adolescente não está sujeito à prisão preventiva nem à prisão temporária, modalidades de custódia cautelar com aplicação exclusiva aos imputáveis; sujeitam-se, no entanto, à internação provisória – art. 108 do ECA; **D:** incorreta – a internação provisória não poderá durar mais de quarenta e cinco dias, prazo em que o processo deverá ser ultimado (art. 183, ECA). Findo esse prazo, o adolescente deverá ser imediatamente liberado. Há decisões, contudo, que entendem que, a depender da particularidade do caso concreto, é possível estendê-lo, notadamente quando é a defesa que dá causa à dilação. O descumprimento injustificado desse prazo configura o crime do art. 235 do ECA; **E:** incorreta – nos casos de suspeita ou ainda de confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, será obrigatória a comunicação do fato ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais – art. 13, *caput*, do ECA.

„C. 0194499

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Considerando o que dispõe o ECA a respeito da medida de internação, assinale a opção correta.

- (A) A desinternação deve ser precedida de autorização judicial, ouvidos o MP e o DP.
- (B) A medida de internação restringe-se aos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa.
- (C) A internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, no mesmo local destinado ao abrigo, atendida rigorosa separação por critérios de idades, compleição física e gravidade da infração.

- (D) Durante a internação, medida excepcional, não é permitida a realização de atividades externas, salvo expressa determinação judicial em contrário.
- (E) A internação não comporta prazo determinado, devendo ser reavaliada a sua manutenção, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

A: incorreta, nos termos do art. 121, § 6º, do ECA; **B:** incorreta, na medida em que o art. 122, nos seus incisos II e III, contempla outras hipóteses em que tem lugar a medida de internação; **C:** incorreta – pela disciplina estabelecida no art. 123 do ECA, o cumprimento desta medida socioeducativa dar-se-á em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de *idade, compleição física e gravidade da infração*. Além disso, a norma do parágrafo único prescreve que, durante o período de internação, ainda que provisória, são obrigatórias atividades pedagógicas. Atenção: o *abrigo*, por força das mudanças implementadas pela Lei 12.010/09, deu lugar ao *acolhimento institucional*; **D:** incorreta – ao contrário; será permitida a realização de atividades externas (art. 121, § 1º, do ECA); **E:** correta (art. 121, § 2º, do ECA).

„C. 0194499

(Magistratura/PE – 2011 – FCC) A medida socioeducativa de internação

- (A) não pode exceder a 3 (três) meses no caso de descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
- (B) é cabível no caso de reiteração no cometimento de outras infrações, independentemente de sua natureza.
- (C) não admite a realização de atividades externas.
- (D) não permite a suspensão temporária de visitas.
- (E) deve ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 3 (três) meses.

A: correta, nos termos do art. 122, § 1º, do ECA. Esta é a chamada *internação-sanção ou internação com prazo determinado*; **B:** incorreta, pois, no caso do inciso II do art. 122 do ECA, exige-se que a infração seja grave. Mais: consolidou-se na jurisprudência o entendimento no sentido de que é necessário o cometimento de no mínimo três infrações dessa natureza (reiteração); **C:** incorreta, já que, a teor do art. 121, § 1º, do ECA, a atividade externa será, sim, admitida, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário; **D:** incorreta, pois se a autoridade judiciária entender que existem motivos sérios e fundados que tornam a visita, inclusive dos pais ou responsável, prejudicial aos interesses do adolescente, poderá suspendê-la temporariamente – art. 124, § 2º, ECA; **E:** incorreta, visto que a internação, segundo dispõe o art. 121, § 2º, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada *seis meses*.

„C. 0194499

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Sobre as assertivas a seguir, avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) e assinale a opção CORRETA:

- I. É considerada medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente a matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino.
- II. Uma das medidas de proteção passíveis de aplicação pelo Conselho Tutelar à criança ou ao adolescente vítima de maus-tratos é a colocação em família substituta.
- III. O acolhimento institucional ou o familiar são medidas de proteção provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição à reintegração familiar ou colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade.
- IV. A inserção em regime de semiliberdade é medida protetiva aplicável a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

- (A) F, F, V, V
(B) V, F, V, F
(C) F, F, V, F
(D) F, F, F, F

I: falsa, pois se trata de medida de proteção (art. 101, III, do ECA); **II:** falsa, pois somente a autoridade judiciária pode colocar criança ou adolescente em família substituta; **III:** verdadeira (art. 101, § 1º, do ECA); **IV:** falsa, pois a inserção em regime de semiliberdade é medida socioeducativa aplicável quando verificada a prática de ato infracional (art. 112, V, do ECA).

„C. 0194499

(Magistratura/SP – 2011 – VUNESP) O juiz Tancredo Demerval, ao apreciar caso em que necessita aplicar medida socioeducativa, decide

- (A) que o rol do ECA é taxativo, o que vale dizer que somente pode aplicar a reprimenda prevista em lei.
- (B) que o rol é extenso e ele pode dispensar as medidas socioeducativas previstas no Diploma Legal e aplicar aquelas que bem lhe aprouver.
- (C) aplicar medidas socioeducativas que se ajustem à Comarca que judica.
- (D) que o rol é exemplificativo e o juiz, além daquelas medidas socioeducativas aludidas no Diploma Legal, poderá aplicar outras reprimendas que entender adequadas ao caso.
- (E) que em casos especialíssimos poderá aplicar medida socioeducativa, em homenagem ao princípio da celeridade processual, sem a ouvida do representante do *Parquet*.

O rol contemplado no art. 112 é taxativo, sendo, portanto, defeso ao juiz recorrer a medidas socioeducativas não previstas em lei.

„A. ojuabeg

(Ministério Público/GO – 2010) Analise as seguintes proposições à luz da jurisprudência do STJ e assinale a alternativa correta:

- I. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a insistência de outras provas em face da confissão do adolescente.
 - II. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do Juiz.
 - III. É necessária a oitiva do adolescente infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa.
 - IV. A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas.
- (A) Todas estão corretas.
(B) Apenas uma está correta.
(C) Apenas três estão corretas.
(D) Apenas duas estão corretas.

I: correta (Súmula 342, do STJ); II: correta (Súmula 108, do STJ); III: correta (Súmula 265, do STJ); IV: correta (Súmula 338, do STJ).

„A. ojuabeg

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) O adolescente, pela prática de ato infracional, segundo o Estatuto da Criança do Adolescente, pode receber medida socioeducativa de:

- (A) semiliberdade cujo prazo, fixado na sentença, não seja nem inferior a seis meses e nem superior a três anos.
(B) internação em estabelecimento terapêutico ou hospitalar, desde que seja portador de doença ou deficiência mental e o ato infracional tiver sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
(C) internação provisória por até noventa dias, desde que presentes os requisitos da necessidade imperiosa da medida e indícios suficientes de autoria e materialidade.
(D) liberdade assistida cumulada com medidas de orientação, apoio e acompanhamento temporário e de inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família.
(E) acolhimento sociofamiliar sempre que identificada a incapacidade dos genitores de prevenir a reiteração infracional.

A: incorreta, pois a medida socioeducativa de semiliberdade não comporta prazo determinado (art. 120, § 2º, do ECA); B: incorreta, pois os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições (art. 112, § 3º, do ECA); C: incorreta, pois o prazo máximo da internação provisória é de quarenta e cinco dias (art. 108, *caput*, do ECA); D: correta (art. 112, I a VII, do ECA); E: incorreta, pois o acolhimento familiar é uma medida transitória e de proteção à criança ou ao adolescente que se encontra em situação de risco, com vistas à sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta (art. 50, § 11, do ECA). Por sua vez, caso se identifique a incapacidade dos genitores de prevenir a reiteração infracional pelo adolescente, será possível a aplicação de uma das medidas previstas no art. 129 do ECA.

„D. ojuabeg

(Ministério Público/MG – 2010 – FUNDEP) Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as seguintes proposições.

- I. O fato de o adolescente atingir os dezoito anos de idade depois da prática de ato infracional obsta a sua inserção em qualquer das medidas socioeducativas previstas na lei.
- II. A aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator é de competência exclusiva do juiz.
- III. Ao homologar a remissão concedida pelo Ministério Público, o juiz poderá aplicar simultaneamente ao adolescente infrator a medida de prestação de serviços à comunidade.
- IV. Uma vez oferecida a representação, a remissão poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença, dispensando-se a audiência judicial de apresentação do adolescente.

Pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- (A) apenas as proposições I e II.
(B) apenas as proposições II e III.
(C) apenas as proposições II e IV.
(D) todas as proposições.

I: incorreta – art. 121, § 5º, do ECA. Apesar de o ECA ter sido concebido para disciplinar a situação de *crianças e adolescentes*, ele também incidirá, excepcionalmente, a pessoas com idade entre 18 e 21 anos (incompletos), no que concerne às medidas socioeducativas de *semiliberdade* e de *internação* do adolescente, cujo cumprimento deverá, necessariamente, findar até os 21 anos da pessoa, respeitado o período máximo de 3 anos. *Vide*, a esse respeito, Informativo STF 547. Neste caso, é imprescindível que o ato infracional tenha sido praticado antes de a pessoa tornar-se imputável, é dizer, completar 18 anos; caso contrário, está-se a falar de responsabilidade penal, em que a resposta estatal consiste em *pena e medida de segurança*. Assim, leva-se em conta a idade do adolescente à data do fato (conduta), ainda que a consumação do ato

infracional tenha se operado quando ele já atingiu a maioridade; II: correta – *somente* o juiz poderá aplicar as medidas socioeducativas. A autoridade competente a que faz menção o *caput* do art. 112 é, segundo o art. 146 do ECA, o juiz da Infância e da Juventude. Se alguma dúvida ainda havia, a Súmula 108, do STJ, pacificou a questão: “A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz”; III: correta, nos termos do art. 127 do ECA; IV: incorreta – a jurisprudência firmou o entendimento segundo o qual a remissão judicial deve ocorrer a partir da audiência de apresentação.

„B. ojuabeg

(Ministério Público/PR – 2011) Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Dentre os princípios que regem a aplicação das medidas de proteção a crianças e adolescentes está o de intervenção mínima, consistente em ser a intervenção exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;
(B) Constatada pelo programa de acolhimento institucional a impossibilidade de reintegração da criança à família de origem, e encaminhado relatório fundamentado ao Ministério Público, subscrito pelos técnicos da entidade, descrevendo pormenorizadamente as providências tomadas e recomendando expressamente a destituição do poder familiar, o Promotor de Justiça terá o prazo de 30 (trinta) dias para ingressar com a respectiva ação, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que repute indispensáveis ao ajuizamento da demanda;
(C) Somente o adolescente pode ser considerado autor de ato infracional, dependendo a aplicação de medida socioeducativa da observância de garantias, dentre as quais a igualdade na relação processual, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e a defesa técnica por advogado;
(D) A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, e será fixada pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o Defensor;
(E) No regime de semiliberdade, que pode ser aplicado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, é obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Tal medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação.

A: correta, nos termos do art. 100, parágrafo único, VII, do ECA; B: correta (art. 101, §§ 9º e 10, do ECA); C: incorreta (devendo esta ser assinalada), pois a criança também pratica ato infracional. Ocorre que esta não se submete a medida socioeducativa, somente se sujeita a medida de proteção (art. 105 do ECA); o adolescente infrator, ao contrário, se submete a *medida socioeducativa* – art. 112, I a VI, do ECA, bem assim a *medida de proteção* – art. 112, VII, do ECA; D: correta, visto que em consonância com o teor do art. 118 do ECA; E: correta, visto que em consonância com o teor do art. 120 do ECA.

„C. ojuabeg

(Ministério Público/SP – 2011) De acordo com a legislação vigente, a medida socioeducativa de internação

- (A) em nenhuma hipótese pode exceder o período máximo de 3 (três) anos, devendo sua manutenção ser reavaliada, em decisão fundamentada, no máximo a cada 6 (seis) meses.
(B) poderá ser superior a 3 (três) anos se houver descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
(C) poderá ser aplicada em face da prática de qualquer ato infracional, ainda que o adolescente não registre antecedentes.
(D) não comporta prazo determinado e, durante o seu cumprimento, não será permitida a realização de atividades externas, salvo expressa determinação judicial em contrário.
(E) poderá ser aplicada pela autoridade judiciária competente, em havendo requerimento do Ministério Público a respeito, ainda que haja outra medida que se revele adequada.

A: correta e B: incorreta – 121, § 3º, do ECA; C: incorreta – a internação somente poderá ser aplicada nas hipóteses listadas no art. 122 do ECA; D: incorreta – embora não comporte prazo determinado, a realização de atividades externas será permitida, salvo expressa determinação judicial em sentido contrário (art. 121, § 1º, ECA, cuja redação foi alterada pela Lei 12.594/2012); E: incorreta – por se tratar de medida privativa de liberdade, deve ser reservada para aquelas hipóteses em que não caiba outra medida mais adequada (excepcionalidade – art. 121 do ECA).

„A. ojuabeg

(Ministério Público/SP – 2011) Está correto afirmar que a medida socioeducativa consistente na obrigação de reparar o dano

- (A) pode ser aplicada ao adolescente que tiver praticado qualquer modalidade de ato infracional.
- (B) não pode ser aplicada aos adolescentes que registrarem antecedentes.
- (C) pode ser aplicada ao adolescente apenas quando for possível a restituição da coisa.
- (D) não pode ser substituída por outra medida, ainda que a reparação do dano ou a restituição da coisa se revele impossível.
- (E) pode ser aplicada ao adolescente que tiver praticado ato infracional com reflexos patrimoniais.

Pela disciplina estabelecida no art. 116 do ECA, somente tem lugar a medida socioeducativa consistente na obrigação de reparar o dano quando se tratar de ato infracional com reflexos patrimoniais.

„C., oµibqdg

(Ministério Público/SP – 2011) Com relação à medida de semiliberdade, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que:

- (A) será sempre fixada com prazo determinado a critério do Juiz, tendo em conta a gravidade do ato infracional.
- (B) somente pode ser determinada como forma de transição para o meio aberto.
- (C) admite a realização de atividades externas, mas sempre com autorização judicial.
- (D) admite, no que couber, as disposições relativas à internação.
- (E) não exige escolarização e profissionalização durante o seu cumprimento.

A: incorreta, visto que esta medida, a teor do art. 120, § 2º, do ECA, não comporta prazo determinado; B: incorreta, já que o regime de semiliberdade também pode ser determinado desde o início (art. 120, *caput*, do ECA); C: incorreta, na medida em que a realização de atividades externas prescinde de autorização judicial – art. 120, *caput*, do ECA; D: correta, nos termos do art. 120, § 2º, do ECA; E: incorreta, pois contraria o disposto no art. 120, § 1º, do ECA, cuja redação foi alterada pela Lei 12.594/2012.

„D., oµibqdg

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Em relação às medidas socioeducativas, é INCORRETO afirmar:

- (A) A remissão concedida ao adolescente não pode ser cumulada com medida socioeducativa de semiliberdade.
- (B) Quando aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, não é obrigatória a intimação pessoal do adolescente.
- (C) A medida socioeducativa de semiliberdade possibilita a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial.
- (D) As medidas socioeducativas privativas de liberdade estão sujeitas aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.
- (E) A prestação de serviços à comunidade será estabelecida pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.

A: correta (art. 127 do ECA); B: correta (art. 190, § 1º, do ECA); C: correta (art. 120, *caput*, do ECA); D: correta (art. 227, § 3º, V, da CF/1988); E: incorreta, devendo ser assinalada, pois a prestação de serviços à comunidade não excederá a seis meses (art. 117, *caput*, do ECA).

„C., oµibqdg

6. ATO INFRACIONAL – DIREITO PROCESSUAL

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre a remissão, é correto afirmar:

- (A) iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo.
- (B) a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, inclusive a colocação em regime de semiliberdade e a internação.
- (C) a medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.
- (D) antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, não é cabível a concessão de remissão.

A e D: incorretas, pois, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo (art. 126, *caput*, do ECA). Por sua vez, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo (art. 126, parágrafo único, do ECA); B: incorreta, pois a remissão não poderá ser cumulada com a medida socioeducativa de semiliberdade ou de internação (art. 127 do ECA); C: correta (art. 128 do ECA).

„C., oµibqdg

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre os procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude, é correto afirmar:

- (A) se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado.
- (B) o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
- (C) a intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita unicamente na pessoa do defensor.
- (D) a recusa sistemática na adoção de crianças ou adolescentes indicados não importará na reavaliação da habilitação concedida.

A: correta (art. 166, *caput*, do ECA); B: incorreta, pois o adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária (art. 171 do ECA). Por sua vez, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente (art. 172, do ECA); C: incorreta, pois a intimação será feita na pessoa do adolescente e do defensor (art. 190, I, do ECA); D: incorreta, pois a recusa sistemática na adoção importará na reavaliação da habilitação concedida (art. 197-E, § 2º, do ECA).

„A., oµibqdg

(Magistratura/DF – 2011) Referindo-se ao procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente, na fase judicial, considere as proposições formuladas abaixo e assinale a **incorreta**:

- (A) Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, em decisão fundamentada;
- (B) Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Se o juiz entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão;
- (C) Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará data para audiência de continuação, mas, de logo, decretará a revelia do adolescente;
- (D) No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.

A: correta (art. 184, *caput*, do ECA); B: correta (art. 186, *caput* e § 1º, do ECA); C: incorreta (devendo esta ser assinalada), pois se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva (art. 187 do ECA); D: correta (Súmula 342, STJ).

„C., oµibqdg

(Magistratura/DF – 2011) Referindo-se ao procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente, na fase judicial, considere as proposições formuladas abaixo e assinale a **incorreta**:

- (A) Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, em decisão fundamentada;
- (B) Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Se o juiz entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão;
- (C) Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará data para audiência de continuação, mas, de logo, decretará a revelia do adolescente;
- (D) No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.

A: assertiva correta, visto que em conformidade com o que estabelece o art. 184, *caput*, do ECA; B: assertiva correta, visto que em conformidade com o que estabelece o art. 186, *caput* e § 1º, do ECA; C: incorreta (devendo esta ser assinalada), nos termos do art. 187 do ECA; D: correta – Súmula 342, STJ: “No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente”.

„C., oµibqdg

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Dadas as assertivas abaixo, escolha a alternativa CORRETA:

- I. Ao representante do Ministério Público é defeso a concessão da remissão ao adolescente em conflito com a lei.
- II. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento para apuração de ato infracional, estando o adolescente internado provisoriamente será de 45 (quarenta e cinco) dias.
- III. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada em decisão fundamentada no máximo a cada 6 (seis) meses.

IV. A internação do adolescente, decretada ou mantida pela autoridade judiciária poderá ser cumprida em estabelecimento prisional desde que este tenha instalações adequadas à faixa etária.

- (A) Apenas a assertiva II está correta.
 (B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 (C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 (D) Todas as alternativas estão corretas.

I: incorreta (art. 126, *caput*, do ECA); II: correta (art. 183 do ECA); III: correta (art. 121, § 2º, do ECA); IV: incorreta (art. 123, *caput*, do ECA).

..g.. oimreag

(Ministério Público/GO – 2010) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado _____. Não sendo liberado, será o adolescente, desde logo, encaminhado _____. Sendo impossível a apresentação imediata, o adolescente será encaminhado _____. Na falta de repartição especializada, o adolescente aguardará a apresentação _____. Complete o texto:

- (A) à autoridade judiciária; ao representante do Ministério Público; ao Conselho Tutelar; em casa, devendo os pais ou responsável apresentá-lo ao representante do Ministério Público no prazo de quarenta e oito horas.
 (B) à autoridade policial competente; ao representante do Ministério Público; à entidade de atendimento; em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de vinte e quatro horas.
 (C) ao representante do Ministério Público; ao Delegado de Polícia; à entidade de atendimento; na cadeia pública local, se não houver unidade de internação, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de quarenta e cinco dias.
 (D) ao Delegado de Polícia; ao Juiz de Direito; ao Promotor de Justiça; no Conselho Tutelar, que apresentará o adolescente ao Juiz no prazo de vinte e quatro horas.

A alternativa “B” está correta, ficando excluídas as demais, já que reflete o disposto nos arts. 172, 175, *caput* e §§ 1º e 2º, do ECA.

..g.. oimreag

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) De acordo com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, no procedimento de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente,

- (A) deve ouvir informalmente o adolescente, salvo se, desde logo, optar pela aplicação da remissão como forma de exclusão do processo.
 (B) pode oferecer representação independente de prova pré-constituída de autoria e materialidade.
 (C) deve funcionar como curador especial do adolescente cujos pais ou responsável estejam ausentes.
 (D) pode promover o arquivamento dos autos sempre que as circunstâncias do fato, a personalidade do adolescente e seu grau de participação no ato infracional sugerirem a desnecessidade da aplicação de qualquer medida socioeducativa.
 (E) pode, a qualquer tempo, apurado que o ato infracional decorreu da ação ou omissão dos genitores do adolescente, postular a conversão do pedido de aplicação de medida socioeducativa em pedido de aplicação de medida pertinente aos pais ou responsável.

A: incorreta, pois, apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público procederá imediata e informalmente à sua oitiva (art. 179 do ECA), a fim de formar a sua convicção a respeito dos fatos e embasar uma das seguintes providências: a) promover o arquivamento dos autos; b) conceder remissão como forma de exclusão do processo; ou c) oferecer representação. Discute-se quanto à obrigatoriedade ou não da oitiva informal do adolescente, tal como uma condição de procedibilidade. “A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência de oitiva informal não é capaz de gerar nulidade da representação e dos atos subsequentes, se os elementos existentes nos autos já bastarem à formação da convicção do magistrado” (Rossato; Léopore; Sanches. **Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado**. Editora RT); B: correta (art. 182, *caput* e § 2º, do ECA); C: incorreta, pois, se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente (art. 184, § 2º, do ECA); D: incorreta, pois, quando as circunstâncias do fato, a personalidade do adolescente e seu grau de participação no ato infracional sugerirem a desnecessidade da aplicação de qualquer medida socioeducativa, o Promotor de Justiça poderá oferecer remissão própria (perdão puro e simples) como forma de exclusão do processo (art. 126 do ECA), ao passo que promoverá o arquivamento dos autos, caso verifique que o adolescente não foi o autor da conduta; que o ato praticado não é equiparado a crime; dentre outras causas; E: incorreta, pois, caso se verifique que o ato infracional decorreu da ação ou omissão dos genitores do adolescente, deve-se postular a improcedência da ação socioeducativa. Quanto à aplicação de medida pertinente aos pais ou responsável, cabível uma explicação mais aprofundada. Vejamos. O art. 129 do ECA traz um rol de medidas pertinentes aos pais ou responsáveis que descumprirem com seus deveres em relação à criança ou ao adolescente sobre o qual exerçam poder. “Por força do inciso II do art. 136 do Estatuto, a aplicação das medidas pertinentes contidas nos incisos I a VII

do art. 129 (...) constitui atribuição do Conselho Tutelar, não obstante, subsidiariamente, também possa haver a determinação por parte da autoridade judiciária (...) já que não importam em alteração de situação familiar da criança ou do adolescente, mantendo-se a pessoa em desenvolvimento sob os poderes de seus guardiões, tutores ou pais (...). A seu turno, a competência para execução das medidas pertinentes dispostas nos incisos VIII a X (...) é exclusiva da autoridade judiciária, conforme diligência dos arts. 35, 164, 24, e 155 a 163, todos do Estatuto. Ainda, oportuno ressaltar que “as medidas previstas nos incisos I a IV do art. 129 (...), por serem de cunho eminentemente protetivo, dispensam qualquer procedimento e podem ser aplicadas incidentalmente mesmo em feitos destinados à apuração da responsabilidade por ato infracional, em que os pais ou responsáveis não são partes processuais. Entretanto, o seu efetivo cumprimento depende da aquiescência dos destinatários (pais ou responsável), já que não há medida coercitiva a ser aplicada em caso de descumprimento (...). Por sua vez, as medidas dispostas nos incisos V a X do art. 129 (...) exigiriam procedimentos próprios, isso porque, imporiam deveres ou sanções relativos à liberdade, e integridade física e psíquica dos pais ou responsáveis. Sendo assim, exige-se que os interessados possam se manifestar ostentando a posição de titularidade de um dos polos de uma contenda, sendo, pois, credores de exercício do contraditório e da ampla defesa exarados em um processo próprio” (Rossato; Léopore; Sanches. **Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado**. Editora RT).

..g.. oimreag

(Ministério Público/MG – 2010.2) Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as seguintes proposições.

- I. O fato de o adolescente atingir os dezoito anos de idade depois da prática de ato infracional obsta a sua inserção em qualquer das medidas socioeducativas previstas na lei.
 II. A aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator é de competência exclusiva do juiz.
 III. Ao homologar a remissão concedida pelo Ministério Público, o juiz poderá aplicar simultaneamente ao adolescente infrator a medida de prestação de serviços à comunidade.
 IV. Uma vez oferecida a representação, a remissão poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença, dispensando-se a audiência judicial de apresentação do adolescente.

Pode-se concluir que estão CORRETAS

- (A) apenas as proposições I e II.
 (B) apenas as proposições II e III.
 (C) apenas as proposições II e IV.
 (D) todas as proposições.

I: incorreta (a esse respeito: “Estatuto da criança e do adolescente. *Habeas corpus*. cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade após a maioridade civil e penal. Alegação de revogação tácita do disposto no art. 2º, parágrafo único, do ECA. Improcedência. Extinção da referida medida socioeducativa. Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. Ordem denegada. 1. Para a aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, leva-se em consideração apenas a idade do menor ao tempo do fato (ECA, art. 104, parágrafo único), sendo irrelevante a circunstância de atingir o adolescente a maioridade civil ou penal durante seu cumprimento, tendo em vista que a execução da respectiva medida pode ocorrer até que o autor do ato infracional complete 21 (vinte e um) anos de idade. (ECA, art. 2º, parágrafo único, c/c o arts. 120, § 2º, e 121, § 5º). 2. Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente registra posição de excepcional especialidade tanto em relação ao Código Civil como ao Código Penal, que são diplomas legais de caráter geral, razão pela qual não procede o argumento de que o parágrafo único do art. 2º do aludido estatuto teria sido tacitamente revogado pelo atual Código Civil. 3. Se assim não fosse, todos os dispositivos normativos que compõem o Estatuto da Criança e do Adolescente não poderiam mais ser aplicados aos maiores de 18 (dezoito) anos, impedindo, assim, a adoção de quem tem menos de 21 (vinte e um) anos e já se encontra sob a guarda ou tutela dos adotantes, conforme previsto no art. 40 do referido estatuto, em indiscutível prejuízo do jovem adulto, considerando que “A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios” (ECA, art. 40). 4. Ordem denegada, ante a ausência de constrangimento ilegal. HC 36044 / RJ; *HABEAS CORPUS* 2004/0080159-7 Relator(a) Ministro Arnaldo Esteves Lima (1128) Órgão Julgador T5 – Quinta Turma Data do Julgamento 09.11.2004”); II: correta (arts. 112, *caput*, e 146, do ECA); III: correta, pois, pela leitura da redação do art. 127 do ECA, é possível perceber que inexistente vedação legal à cumulação da remissão processual com medida socioeducativa; a única restrição imposta por lei é a que diz respeito à proibição de oferecimento da remissão processual em conjunto com a aplicação das medidas que impliquem privação da liberdade do adolescente (semiliberdade e internação). Nesse sentido: “*Recurso especial – Penal – Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Remissão oferecida pelo membro do Ministério Público – Homologação em juízo – Cumulação de medida socioeducativa de advertência – Possibilidade – Provimento – 1. Esta Corte Federal Superior firmou já entendimento no sentido de que, por força mesmo da letra da Lei, pode o magistrado, ao homologar a remissão concedida pelo órgão ministerial, impor outra medida socioeducativa prevista na Lei 8.069/1990, excetuadas aquelas que impliquem semiliberdade ou internação do menor infrator. Precedentes. 2. Recurso Especial provido*”. (STJ – RESP 200201045409 – (457684 SP) – 6ª T. – Rel. Min. Hamilton Carvalhido – DJU 13.12.2004); IV: incorreta, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a remissão deverá ser sempre após a audiência de apresentação do adolescente: “Estatuto da Criança e do Adolescente. Remissão. Momento próprio. Representação (arts. 182, 184, 186, § 1º, e 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente). A remissão, uma vez oferecida a

- (B) São impedidos de servir no mesmo conselho: marido e mulher; ascendentes e descendentes até o segundo grau; sogro e genro ou nora; irmãos; cunhados, durante o cunhado; tio e sobrinho; bem como padrasto ou madrastra e enteado.
- (C) O conselho tutelar constitui órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- (D) Em cada estado, deve haver, no mínimo, um conselho tutelar, composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de cinco anos, permitida uma reeleição.
- (E) Para a candidatura a membro do conselho tutelar, são exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral; idade superior a trinta e cinco anos; residência no município onde se localiza o conselho.

A: incorreta, pois o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal, conforme preceitua o art. 139 do ECA, o qual ganhou nova redação dada pela Lei 12.696/2012; **B:** a assertiva incorreta – não condiz com o que estabelece o art. 140, *caput*, do ECA; **C:** proposição correta – art. 131, ECA; **D:** incorreta. Deverá haver, em cada município, no mínimo um Conselho Tutelar, composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade para um mandato de três anos, permitida uma recondução, de acordo com a redação antiga do art. 132, ECA, vigente ao tempo da elaboração da presente questão. Com a nova redação dada pela Lei 12.696, de 2012, em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha; **E:** incorreta, visto que o art. 133, II, do ECA exige a idade mínima de 21 anos.

„G, o tpeabG

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) É atribuição do Conselho Tutelar requerer serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.
- (B) A divulgação de nome de adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional é considerado crime previsto no ECA.
- (C) É considerada infração administrativa prevista no ECA o descumprimento injustificado de prazo fixado em lei em benefício do adolescente privado de liberdade.
- (D) É considerada atribuição do Conselho Tutelar representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural.

Art. 136, XI, do ECA, com a redação dada pela Lei 12.010/2009.

„G, o tpeabG

(Ministério Público/GO – 2010) Em relação ao Conselho Tutelar é incorreto afirmar:

- (A) O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade da Assistência Social do Município, e a fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, na falta deste, do Ministério Público.
- (B) As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha interesse legítimo, a qualquer tempo.
- (C) A regra de competência pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente à falta dos pais ou responsáveis aplica-se ao Conselho Tutelar.
- (D) Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.

A: incorreta (devendo esta ser assinalada), pois o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público (art. 139 do ECA); **B:** correta (art. 137 do ECA); **C:** correta (art. 138 do ECA); **D:** correta, de acordo com o gabarito à época da elaboração da questão. Com a alteração do art. 132, do ECA pela Lei 12.696/2012, em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha (art. 132 do ECA).

„A, o tpeabG

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) O Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,

- (A) deve integrar-se operacionalmente ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança e Assistência Social para o fim de agilizar o atendimento inicial do adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional.
- (B) é composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.

- (C) exceto em casos de delegação expressa pela autoridade judiciária competente, não pode expedir autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes.
- (D) para executar suas decisões, pode requisitar a condução coercitiva dos genitores que, embora notificados, não comparecerem para atendimento.
- (E) tem seu local, dia e horário de funcionamento, remuneração de seus membros e suas atribuições definidos por lei municipal.

A: incorreta, pois o atendimento inicial do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional será realizado pela autoridade policial ou judiciária (arts. 171 e 172, ambos do ECA); **B:** correta, de acordo com o gabarito à época da elaboração da questão. Com a alteração do art. 132 do ECA pela Lei 12.696/2012, em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha; **C:** incorreta, pois somente a autoridade judiciária expedirá autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes (art. 83 e 84, ambos do ECA); **D:** incorreta, por falta de previsão legal (art. 136, do ECA); **E:** incorreta, já que as atribuições do Conselho Tutelar estão previstas no art. 136 do ECA.

„B, o tpeabG

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Acerca do Conselho Tutelar, julgue os itens a seguir de acordo com o ECA e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- I. De acordo com o ECA, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, devem ser exigidos do postulante reconhecida idoneidade moral, idade superior a vinte e um anos e residência no Município.
- II. Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
- III. Os pais, tutores e guardiães, quando descumprem, dolosa ou culposamente, determinação do Conselho Tutelar, praticam, em tese, infração administrativa prevista no art. 249 do ECA.

Segundo o STJ, o descumprimento proveniente de Secretário Municipal não configura essa infração administrativa.

- (A) Apenas a opção I está correta;
- (B) Estão corretas apenas as opções I e II;
- (C) Estão corretas apenas as opções I e III;
- (D) Estão corretas apenas as opções II e III;
- (E) Todas as opções estão corretas.

I: correta (art. 133, I, II e III, do ECA); **II:** correta (art. 132 do ECA); **III:** correta, pois o STJ entende que o descumprimento proveniente de Secretário Municipal não configura a infração administrativa prevista no art. 249 do ECA: “Processual civil. Administrativo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). Secretário municipal. Descumprimento de determinação do conselho tutelar. Infração administrativa (Art. 249 do ECA). Não configuração. Precedentes do STJ. 1. O art. 249 da Lei 8.069/1990, do cognominado Estatuto da Criança e do Adolescente, destina-se aos pais ou responsáveis que descumprirem dolosa ou culposamente ‘os deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrentes da tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar’, por isso que, *a fortiori*, não podem recair sobre quem não exerça tais deveres. Precedentes do STJ: REsp 769.443/SC, 1ª Turma, DJ 04.12.2006 e REsp 779.055/SC, 1ª Turma, DJ 23.10.2006. 2. *In casu*, trata-se de representação engendrada por Conselho Tutelar em face de Secretário Municipal de Educação e Cultura, por infração ao art. 249, *in fine*, do Estatuto da Criança e do Adolescente, decorrente do não atendimento à requisição atinente ao atendimento de menor em Centro de Educação Infantil. 3. Recurso especial desprovido” (REsp 822.807/SC, 1ª T., j. 02.10.2007, rel. Min. Luiz Fux, DJ 12.11.2007, p. 165).

„G, o tpeabG

(Magistratura do Trabalho – 16ª Região – 2011) Em relação aos Conselhos Tutelares, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Em cada Município haverá somente um Conselho Tutelar, composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma recondução.
- (B) É de competência do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.
- (C) Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.
- (D) À falta dos pais ou responsável, será competente o Conselho Tutelar do lugar onde se encontre a criança ou adolescente.
- (E) O Conselho Tutelar poderá requisitar certidões de nascimento e de Óbito de criança ou adolescente quando necessário, podendo fazê-lo diretamente, sem autorização judicial.

A: incorreta, devendo ser assinalada; na verdade, em cada Município, haverá, NO MÍNIMO, um Conselho Tutelar (art. 132 da Lei 8.069/1990); **B:** correta (art. 136, III, “a”, da Lei 8.069/1990); **C:** correta (art. 262 da Lei 8.069/1990); **D:** correta (arts. 138 e 147, II, da Lei 8.069/1990); **E:** correta (art. 136, VIII, da Lei 8.069/1990).

„A, o tpeabG

8. MINISTÉRIO PÚBLICO

(Magistratura/PI – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta com relação à atuação do MP nos procedimentos afetos à criança e ao adolescente.

- (A) Na área do direito da criança e do adolescente, a falta de intervenção do MP pode acarretar a nulidade do processo, desde que requerida pelo interessado e se devidamente comprovado prejuízo processual.
- (B) Cabe ao MP conceder remissão em qualquer fase do procedimento para apuração de ato infracional.
- (C) No que tange à promoção e ao acompanhamento dos procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescente, a competência do MP é exclusiva.
- (D) É facultativa a atuação do MP na área do direito da criança e do adolescente.
- (E) O MP será intimado mediante publicação, sendo o prazo contado em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer.

A: incorreta, pois será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado (art. 204 do ECA), sendo dispensada a comprovação do prejuízo processual, por se tratar de nulidade absoluta, que, em princípio, não admite convalidamento. Neste sentido: *“Trata-se de nulidade absoluta, porque a intervenção do Ministério Público se dá sempre em virtude do interesse público. A jurisprudência tem admitido, contudo, a conservação de atos se o órgão do Ministério Público, intervindo tardiamente, afirmar, com base nos elementos dos autos, que o interesse público foi preservado e que a repetição, esta sim, poderia ser prejudicial ao interesse especialmente protegido. É o que acontece, por exemplo, se um menor, autor, ganhou a demanda e somente em segundo grau de jurisdição do Tribunal determina a intimação do órgão do Ministério Público. Dependendo das circunstâncias, o órgão do Ministério Público no segundo grau pode entender que o interesse do menor foi preservado, considerando prejudicial a anulação, mantendo-se os atos já praticados”*. (Vicente Greco Filho, **Direito Processual Civil Brasileiro**, Ed. Saraiva); **B:** incorreta, pois o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, somente **antes de iniciado** o procedimento judicial para apuração de ato infracional (art. 126, *caput*, do ECA); **C:** correta (art. 201, II, do ECA); **D:** incorreta, pois, nos processos e procedimentos em que não for parte, o Ministério Público atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses das crianças e dos adolescentes (art. 202 do ECA); **E:** incorreta (art. 203 do ECA).

..C., 0194649

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Considerando a atuação do MP em matéria relativa ao ECA, assinale a opção correta.

- (A) No desempenho de suas atribuições, o MP não pode requisitar a colaboração de serviços médicos ou hospitalares.
- (B) O representante do MP, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente.
- (C) A intimação do MP ocorre mediante publicação no diário da justiça.
- (D) Nos processos e procedimentos em que o MP não seja parte, é prescindível a sua atuação na defesa dos direitos e interesses de que cuida o ECA.
- (E) A falta de intervenção do MP acarreta a nulidade do feito, que será declarada a requerimento de qualquer interessado, vedado o seu reconhecimento de ofício pelo juiz.

A: incorreta (art. 201, XII, do ECA); **B:** correta (art. 201, § 3º, do ECA); **C:** incorreta (art. 203 do ECA); **D:** incorreta (art. 202 do ECA); **E:** incorreta (art. 204 do ECA).

..B., 0194649

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Ao fiscalizar as entidades de atendimento responsáveis pela execução de programas de proteção e socioeducativos, age de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente o representante do Ministério Público que

- (A) postula ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a cassação do registro de entidade governamental que desenvolve programa de acolhimento familiar e não estimula o contato dos acolhidos com seus pais e parentes.
- (B) representa ao Conselho Tutelar para a aplicação de multa à entidade não governamental que desenvolve programa de proteção social especial e não mantém serviços de apoio e acompanhamento de seus egressos.
- (C) aplica, ele próprio, medida de recomendação e advertência à entidade governamental que desenvolve programa de acolhimento familiar e não observa a rigorosa separação de seus usuários segundo critérios de gênero e compleição física.
- (D) representa ao juiz para a interdição de programa de internação executado por entidade governamental que descumpra a obrigação de oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos.
- (E) postula ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o afastamento temporário de dirigente de entidade não governamental que desenvolve programa de semiliberdade e não oferece profissionalização aos adolescentes atendidos.

A alternativa “D” está correta, pois está de acordo com o art. 97, II, “c” e art. 201, X e XI, ambos do ECA, ficando excluídas as demais alternativas.

..D., 0194649

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Compete ao Ministério Público, segundo o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente,

- (A) conceder remissão como forma de extinção do processo.
- (B) promover a oitiva informal de crianças e de adolescentes aos quais se atribui a autoria de ato infracional.
- (C) requisitar, de qualquer pessoa, informações sobre fatos relevantes à defesa de direitos indisponíveis de crianças ou adolescentes, assinalando prazo não inferior a dez dias úteis para a resposta.
- (D) aprovar o plano de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas que integram o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- (E) exercer as atribuições dos Conselhos Tutelares enquanto eles ainda não tiverem sido instalados.

A: incorreta, pois compete ao Ministério Público conceder remissão como forma de exclusão do processo, o qual nem sequer será iniciado (art. 126, *caput*, do ECA), e não como forma de extinção do processo; **B:** incorreta, pois a oitiva informal tem por finalidade a apuração de ato infracional praticado por adolescente (art. 179 do ECA), cabendo ao Ministério Público adotar uma das providências previstas no art. 180 do ECA. Caso se trate de ato infracional cometido por criança, caberá a aplicação de medida de proteção e não socioeducativa (art. 105 do ECA), a ser executada, em regra, pelo Conselho Tutelar. Neste sentido: *“às crianças será possível a aplicação única e exclusivamente de medidas de proteção, conforme decisão do Conselho Tutelar. Contudo, dependendo da medida, a criança será encaminhada para o magistrado, como, por exemplo, quando for necessária a inserção em acolhimento institucional”* (Rossato, Léopore e Sanches. **Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado**. Editora RT); **C:** correta (art. 223, § 3º, do ECA); **D:** incorreta, pois cabe tão somente ao Ministério Público fiscalizar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (arts. 260-I, VI e 206-J, do ECA); **E:** incorreta, pois enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária (art. 262 do ECA). Ademais, em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal **haverá**, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local (art. 132, do ECA). Assim, extrai-se do ECA a obrigatoriedade de o Município criar o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 88, I, II e IV; art. 132; art. 134 e art. 139, todos do ECA). Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: *“Ação civil pública – Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente e o conselho tutelar – ECA – Criação e formação. A Ação Civil Pública é eficaz para compeli o Executivo municipal a criar e formar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Em reexame necessário, sentença confirmada”* (Processo 1.0297.05.000699-0/001 (1), Rel. Des. Nilson Reis, p. em 24.03.2006).

..C., 0194649

9. ACESSO À JUSTIÇA

(Magistratura/RJ – 2011 – VUNESP) Sobre os recursos, é correto afirmar:

- (A) o prazo para interpor e responder os embargos de declaração será de dez dias.
- (B) a sentença que deferir a adoção produz efeitos desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando.
- (C) a sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida no efeito suspensivo.
- (D) os recursos nos procedimentos de adoção e destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento, com revisão e com parecer urgente do Ministério Público.

A: incorreta, pois em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias (art. 198, II, do ECA, com nova redação dada pela Lei 12.594/2012); **B:** correta (art. 199-A, do ECA); **C:** incorreta, pois deverá ser recebida no efeito devolutivo (art. 199-B, do ECA); **D:** incorreta, pois serão colocados em mesa para julgamento **sem revisão** e com parecer urgente do Ministério Público (art. 199-C, do ECA).

..B., 0194649

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) Com referência ao procedimento para apuração de ato infracional cometido por adolescente, assinale a opção correta.

- (A) O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, em qualquer caso, é de quarenta e cinco dias.
- (B) A concessão da remissão pelo curador da infância e da juventude pode ser feita em qualquer fase processual.
- (C) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional deve ser, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.
- (D) Justifica-se a representação quando o curador da infância e da juventude entender que o adolescente, pelo ato infracional praticado, deva cumprir uma das medidas socioeducativas elencadas no estatuto, já que, para a representação, é necessária prova pré-constituída da autoria e da materialidade.

- (E) Considerando-se que o ECA acatou o devido processo legal, todas as regras referentes a nulidades no processo penal devem ser acatadas em processos cuja matéria seja tratada pelo estatuto.

A: incorreta, pois o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, **estando o adolescente internado provisoriamente**, será de quarenta e cinco dias. Isso porque o prazo da internação provisória é de no máximo quarenta e cinco dias (art. 108 e 183, ambos do ECA); **B:** incorreta. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo. Por sua vez, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo (art. 126, *caput* e parágrafo único, do ECA); **C:** incorreta, pois o adolescente apreendido em flagrante pela prática de ato infracional deverá ser encaminhado à autoridade policial competente (art. 172 do ECA); **D:** incorreta, pois a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (art. 182, § 2º, do ECA). Importante esclarecer que o Ministério Público poderá oferecer remissão cumulada com medida socioeducativa não restritiva de liberdade, a qual deve ser homologada pelo juiz (Súmula 108, do STJ), sendo dispensável a representação (art. 126 e 127, ambos do ECA); **E:** correta, pois as garantias processuais também devem ser asseguradas aos adolescentes (art. 110 e 152, ambos do ECA). Ademais, “a garantia do devido processo legal encontra consonância com a regra 7.1 das Regras de Beijing, bem como com o art. 40 da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU” (Rossato, Lépore e Sanches, Estatuto da Criança e do Adolescente, editora RT). Outrossim, as garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo (art. 49, § 1º, da Lei 12.594/2012).

„3. 01146249

(Magistratura/DF – 2011) Aos procedimentos regulados pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA –, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Sendo assim, considere as proposições abaixo formuladas e assinale a correta:

- (A) Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto no ECA ou em outra Lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, independentemente, portanto, da oitiva do órgão representante do Ministério Público;
- (B) Em virtude dessa diretriz, o Estatuto conferiu ao juiz total liberdade de ação, liberando-o de certos formalismos, dando-lhe amplos poderes para livremente investigar os fatos e determinar, de ofício, providências que entender necessárias, restando drasticamente amenizados, por conseguinte, os rigores inscritos no preceptivo previsto no artigo 6º do ECA;
- (C) Em situação considerada de urgência, aplica-se essa mesma orientação para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem;
- (D) É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos no ECA, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

A: incorreta, pois deve ser ouvido o Ministério Público (art. 153, *caput*, do ECA); **B:** incorreta, pois a autoridade judiciária poderá investigar os fatos, ordenando de ofício as **providências necessárias** (art. 153, *caput*, do ECA); **C:** incorreta, pois o juiz não está livre de certos formalismos nos casos de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos (art. 153, parágrafo único, do ECA); **D:** correta (art. 152, parágrafo único, do ECA).

„0. 01146249

(Magistratura/PR – 2010 – PUC/PR) Dadas as afirmações abaixo, escolha a alternativa CORRETA:

- I. É considerada uma das diretrizes da política de atendimento a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos requisitores de serviços públicos na área da infância e juventude.
- II. Em todos os recursos afetos à área da infância e juventude, com exceção dos embargos de declaração e do agravo de instrumento, o prazo para interpor e para responder será sempre de 10 (dez) dias.
- III. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.
- IV. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.
- (A) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- (B) Todas as assertivas estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

I: incorreta, pois os conselhos são órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, mas não requisitores (art. 88, II, do ECA); **II:** correta, de acordo com a antiga

redação do art. 198, II, do ECA, vigente ao tempo da elaboração da questão. Com a alteração trazida pela Lei 12.594/2012, em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; **III:** correta (art. 199-B do ECA, incluído pela Lei 12.010/2009); **IV:** correta (art. 198, VII, do ECA).

„A. 01146249

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) O ECA dispõe que

- (A) é garantido o acesso de toda criança ou todo adolescente à defensoria pública, ao MP e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos, sendo que as ações judiciais da competência da justiça da infância e da juventude podem ser isentas de custas e emolumentos para dar atendimento às reivindicações dos que se encontrarem em situação de risco iminente.
- (B) os menores de 12 anos serão representados, e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos, assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual, podendo, em casos emergenciais nos quais o bem-estar e a segurança do menor estejam sob ameaça, ser nomeado como tutor *ad hoc* um dos membros do conselho tutelar municipal.
- (C) é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua ato infracional. Qualquer notícia a respeito do fato não pode identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e até mesmo iniciais do nome e sobrenome.
- (D) a expedição de cópia ou certidão de atos policiais e administrativos relativos à criança ou ao adolescente ao qual se atribua ato infracional será deferida pela autoridade judiciária competente, sempre que solicitada, como forma de coibir a prática de novos delitos.
- (E) a criança ou o adolescente apreendido por prática de ato infracional só pode receber a visita de seus pais e(ou) familiares depois de arquivado(a) pela autoridade policial e submetido(a) a acareação com suas vítimas.

A: incorreta, pois as ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude são sempre isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé (art. 141, § 2º, do ECA); **B:** incorreta (art. 142 do ECA); **C:** correta (art. 143 do ECA); **D:** incorreta, pois, para expedição de cópia ou certidão, há necessidade de demonstração de interesse e de justificação da finalidade (art. 144 do ECA); **E:** incorreta (art. 124, § 2º, do ECA).

„0. 01146249

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) As competências da justiça da infância e da juventude incluem

- (A) o conhecimento de representações promovidas pelo MP, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, com a aplicação das medidas apropriadas, bem como a promoção do o cadastramento do menor infrator no sítio do Ministério da Justiça para posterior controle de sua prestação de serviços à comunidade.
- (B) a aplicação de penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, bem como a tomada de conhecimento de casos encaminhados pelo conselho tutelar e a aplicação das medidas cabíveis.
- (C) a promoção de ressocialização dos adolescentes infratores por meio da dupla jornada laborativa, que deve ser desenvolvida nas entidades de atendimento social da infância e da adolescência mantidas sob intensa auditoria judicial.
- (D) o impedimento do trâmite processual de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
- (E) o conhecimento de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento e a aplicação das medidas adequadas, bem como a administração do funcionamento dessas entidades, homologando a admissão e dispensa de seus funcionários.

Art. 148, VI e VII, do ECA.

„B. 01146249

10. CRIMES

(Magistratura/ES – 2011 – CESPE) De acordo com o art. 228 do ECA, considera-se crime o fato de o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 do estatuto, bem como deixar de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, na qual constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. A ação penal adequada no caso de cometimento do crime descrito é a

- (A) personalíssima.
- (B) pública incondicionada.
- (C) pública condicionada à representação da gestante.

- (D) pública condicionada à requisição da autoridade administrativa competente.
(E) privada.

Art. 227 do ECA.

„B. ommabg

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) Como estratégia para prevenir violação de direito da criança e do adolescente, bem como responsabilizar os violadores, o Estatuto da Criança e do Adolescente tipificou como

- (A) crime exibir filme classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças e adolescentes admitidos ao espetáculo.
(B) crime deixar o médico responsável por estabelecimento de atenção à saúde de comunicar à autoridade os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita de maus tratos contra criança.
(C) infração administrativa deixar a autoridade competente de efetuar a inclusão de crianças em condições de serem adotadas no respectivo cadastro.
(D) infração administrativa deixar a autoridade policial de comunicar a apreensão da criança ou adolescente à família do apreendido.
(E) infração administrativa a venda de fogos de estúpido ou de artifício a criança ou adolescente.

A: incorreta, pois a alternativa trata de infração administrativa e não de crime (art. 255 do ECA); B: incorreta, pois a alternativa trata de infração administrativa e não de crime (art. 245 do ECA); C: correta (art. 258-A, parágrafo único, do ECA); D: incorreta, pois a alternativa trata de crime e não de infração administrativa (art. 231 do ECA); E: incorreta, pois a alternativa trata de crime e não de infração administrativa (art. 244 do ECA).

„C. ommabg

11. DECLARAÇÕES E CONVENÇÕES

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Na Convenção acerca dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, criança é todo o ser humano

- (A) imaturo do ponto de vista biológico e dependente econômica, social e emocionalmente.
(B) que apresenta desenvolvimento físico, psíquico e sexual incompatível com os caracteres da idade adulta.
(C) menor de dezoito anos de idade, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo.
(D) relativamente incapaz de cuidar de si e zelar, autonomamente, por seu próprio bem-estar e desenvolvimento.
(E) incapaz de responder civil e penalmente pelos atos da vida adulta.

Estabelece a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU, em 1989, e ratificada pelo Decreto 99.710/1990, que criança é “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que pela legislação aplicável, a maioridade seja atingida mais cedo” (art. 1º, do Decreto 99.710/1990).

„C. ommabg

12. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS

(Magistratura/PB – 2011 – CESPE) Em relação aos crimes, infrações administrativas e procedimentos, bem como ao direito à profissionalização e à proteção do trabalho, assinale a opção correta de acordo com o que dispõe o ECA.

- (A) Em caso de apuração de ato infracional atribuído a adolescente, o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.
(B) A internação de adolescente infrator decretada ou mantida pelo juiz deve ser cumprida em estabelecimento prisional com condições adequadas para abrigar adolescentes.
(C) É vedado trabalho noturno realizado entre as vinte e quatro horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte a adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental.
(D) Constitui crime vender ou locar a criança ou a adolescente programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.
(E) A maioria dos crimes definidos nesse estatuto é de ação pública incondicionada.

A: correta, pois em consonância com o disposto no art. 183 do ECA; B: incorreta, pois não reflete o teor do art. 123, caput, do ECA; C: incorreta – o trabalho noturno somente é permitido àquele que já conta com dezoito anos (art. 7º, XXXIII, da CF); D: incorreta, visto que a conduta descrita

na assertiva constitui tão somente infração administrativa (art. 256 do ECA); E: incorreta, pois todos os crimes definidos no ECA são de ação penal pública incondicionada (art. 227 do ECA).

„A. ommabg

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) O Estatuto da Criança e do Adolescente

- (A) consagrou o princípio da proteção especial, segundo o qual os direitos fundamentais da pessoa humana em geral não alcançam crianças e adolescentes, cujos interesses são resguardados por direitos ajustados a sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.
(B) substituiu a expressão “menor em situação irregular” presente no Código de Menores pela expressão “criança e adolescente em situação de risco pessoal e social”.
(C) desjudicializou, como regra, o atendimento inicial das situações de violação e ameaça de violação aos direitos da criança e do adolescente e reduziu o âmbito da discricionariedade do juiz na proteção dos direitos da criança e do adolescente.
(D) deu nova institucionalidade ao Comissariado de Menores, cujas atribuições passaram a ser exercidas pelos Conselhos Tutelares.
(E) estabeleceu a responsabilidade primordial ao Poder Executivo Federal na formulação, financiamento e execução da política de proteção à criança e ao adolescente.

A: incorreta, pois a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (art. 3º do ECA); B: incorreta, pois o ECA adotou o princípio da proteção integral, segundo o qual toda criança e adolescente terão seus direitos protegidos e não apenas aqueles em situação de risco (art. 3º do ECA); C: correta. De fato, desjudicializou-se, como regra, o atendimento inicial das situações de violação e ameaça de violação aos direitos da criança e do adolescente e reduziu o âmbito da discricionariedade do juiz na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Isso porque, a partir da vigência da Lei 12.010/2009, não mais se admite, em princípio, o processamento de procedimentos verificatórios, sindicâncias ou pedidos de providências para a apuração de fatos trazidos pelo Conselho Tutelar. Na nova sistemática proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ao verificar a existência de situação de possível ameaça ou violação de direito da criança ou adolescente que demande apuração, deve o Conselho Tutelar requisitar, junto à rede municipal e/ou estadual, o serviço especializado para atendimento, aplicando à criança ou adolescente e aos pais ou responsável as medidas previstas nos arts. 101 (excetuando-se os incisos VII a IV) e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente. Uma vez aplicadas as medidas, cabe ao Poder Público, por meio das redes de atendimento social, de saúde e de educação, a tarefa de acompanhamento, orientação, apoio e tratamento das crianças e adolescentes, ficando o Conselho Tutelar com a incumbência de monitorar todas as ações tomadas. Só mesmo em caso de não atendimento dos encaminhamentos feitos, seja por parte da criança ou adolescente, dos pais ou responsáveis ou da própria rede, é que o Conselho Tutelar deverá representar ao Ministério Público, fazendo-o de forma articulada e documentada; D: incorreta, pois as atribuições do Comissariado de Menores e as exercidas pelos Conselhos Tutelares são distintas; E: incorreta, pois a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais (art. 100, parágrafo único, III, do ECA).

„C. ommabg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente medida

- (A) socioeducativa de internação provisória destinada a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional.
(B) protetiva de inclusão em tratamento médico em regime hospitalar para criança em situação de violação ou ameaça de violação de direitos.
(C) de cassação do registro para entidades governamentais que desenvolvam programas de internação e descumprem obrigação prevista na lei.
(D) de perda da guarda dentre aquelas pertinentes aos pais ou responsável.
(E) de advertência para conselheiro tutelar que incorrer em abuso ou omissão no cumprimento de suas atribuições.

A: incorreta, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como uma das medidas socioeducativas a adolescente infrator a internação em estabelecimento educacional (art. 112, VI, do ECA); B: incorreta, pois as medidas aplicáveis em caso de criança em situação de violação e ameaça de violação de direitos estão previstas no art. 101 do ECA, das quais não consta a inclusão em tratamento médico hospitalar, mas sim a requisição de tratamento médico; C: incorreta, pois a cassação é medida aplicável à entidade não governamental (art. 97, II, d, do ECA); D: correta (art. 129, VIII, do ECA); E: incorreta, pois a advertência é aplicável às entidades governamentais e não governamentais quando descumprirem suas obrigações (art. 97 do ECA).

„D. ommabg

24. DIREITO DO IDOSO

Ana Paula Garcia, Anna Carolina Bontempo e Vanessa Tonolli Trigueiros*

1. DIREITOS FUNDAMENTAIS

(Ministério Público/GO – 2010) Dispõe o estatuto do idoso: Todas as entidades de longa permanência, ou casa lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. No caso de entidades filantrópicas ou casa lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Esta cobrança não poderá exceder:

- (A) a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.
- (B) a 50% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.
- (C) a 60% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.
- (D) a 30% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso.

A alternativa A está correta, pois reflete o disposto no art. 35, § 2º, do Estatuto do Idoso.

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Uma médica, ao atender um senhor com 84 anos de idade, no pronto-socorro de um hospital público, observou uma série de ferimentos e hematomas espalhados pelo corpo do idoso, o que a fez suspeitar de que este vinha sendo vítima de maus tratos. Nessa situação hipotética, a médica deverá

- (A) notificar unicamente a autoridade policial para que esta acione o MPE/ES, a quem cabe oferecer a denúncia ao Conselho Nacional do Idoso.
- (B) comunicar o fato à autoridade policial e só então, munida com o boletim de ocorrência, abrir uma representação no conselho municipal do idoso.
- (C) comunicar, obrigatoriamente, a suspeita de maus-tratos a qualquer um dos órgãos legalmente indicados para recebê-la, quais sejam: o MP, a autoridade policial ou os conselhos municipal ou estadual do idoso ou, ainda, o Conselho Nacional do Idoso.
- (D) comunicar o fato diretamente ao conselho estadual do idoso, por ser este o único órgão competente para receber tais denúncias.
- (E) abrir uma representação no MPE/ES, para que este, com exclusividade, acione o Conselho Nacional do Idoso.

A: incorreta, pois o art. 19 do Estatuto do Idoso traz um rol amplo de órgãos que devem ser comunicados quando da suspeita ou confirmação de violência praticada contra idoso, não restringindo à autoridade policial; B: incorreta, tendo em vista que pode-se comunicar diretamente o Conselho Municipal do Idoso; C: correta, pois reflete o disposto no art. 19 do Estatuto do Idoso; D: incorreta, o Conselho Estadual do Idoso não é o único órgão competente para receber tais denúncias; E: incorreta, visto que pode-se comunicar diretamente o Conselho Nacional do Idoso.

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) A atenção integral à saúde dos idosos implica um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que os afetem preferencialmente. De acordo com o Estatuto do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde dos idosos efetivam-se pelo

- (A) Programa Nacional de Bem-Estar da Terceira Idade, desenvolvido em parceria pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, visando proteger os idosos em situação de risco por meio de ações e projetos públicos e(ou) privados de gerontologia social focados na efetivação de seus direitos como cidadãos.
- (B) Incentivo fiscal concedido às empresas que empreguem mais de 85 idosos e lhes garantam renda mensal de um e meio salário mínimo, acrescida de vale-refeição, vale-transporte e assistência médico-odontológica.

- (C) acompanhamento psicológico e psiquiátrico que vise elevar a auto-estima dos idosos submetidos a abandono e a maus-tratos, bem como orientação religiosa ecumênica, que busque prepará-los para a fase final da vida.
- (D) financiamento de veículos automotores que possam facilitar seu deslocamento diário e o acesso aos serviços públicos.
- (E) atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, tanto no meio urbano quanto no rural.

A assertiva E está correta, pois reflete o disposto no art. 15, § 1º, IV, do Estatuto do Idoso. As demais alternativas não são formas efetivas de prevenção e manutenção da saúde dos idosos, previstas na legislação.

..3., 0111111111

(Ministério Público/SP – 2011) A proteção legal e constitucional ao idoso permite:

- (A) para fins de intervenção do Ministério Público no processo civil, em suas atribuições de *custos legis* equiparar o idoso ao incapaz.
- (B) ao Ministério Público adotar as medidas judiciais cabíveis para garantir aos idosos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, independentemente de lei regulamentar.
- (C) o reconhecimento, no processo criminal, da redução de metade dos prazos prescricionais para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade.
- (D) ao Ministério Público adotar as medidas judiciais cabíveis para garantir o pagamento de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso carente, independentemente de lei regulamentar.
- (E) ao Ministério Público adotar as medidas judiciais cabíveis para proteção de qualquer interesse do idoso.

A alternativa B está correta, pois reflete o disposto no art. 74, VII, do Estatuto do Idoso. As demais alternativas não estão descritas no rol de atribuições previstos na legislação.

..3., 0111111111

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Em relação aos direitos das pessoas idosas assinale a alternativa correta:

- (A) É obrigação do Estado e da família da pessoa idosa assegurar-lhe a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura e ao trabalho, não fazendo parte dos deveres das demais pessoas da comunidade assegurar tais direitos.
- (B) Dentre as garantias de prioridade conferidas às pessoas idosas se encontra o atendimento preferencial e imediato em órgãos públicos e estabelecimentos privados, mesmo que estes últimos não sejam prestadores de serviços à população.
- (C) O atendimento ao idoso deve ser preferencialmente realizado em ambientes especializados como hospitais ou estabelecimentos de características asilares, devendo, em último caso, ser prestado pela própria família, caso esta não possua condições financeiras de manter o idoso em tais estabelecimentos.
- (D) Caso o idoso demonstre necessidade, poderão lhe ser prestados alimentos por seus parentes na forma do Código Civil. A obrigação de alimentar é subsidiária, devendo recair primeiro sobre o cônjuge, descendentes e ascendentes, nessa ordem, não podendo o idoso optar entre os prestadores.
- (E) Em caso de transações relativas aos alimentos, estas poderão ser celebradas tanto perante o Promotor de Justiça quanto perante um Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.

A: incorreta, pois é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à

* Ana Paula Garcia comentou as questões dos concursos da Defensoria de 2010 e 2011 e as questões dos demais concursos do Ministério Público, Anna Carolina Bontempo comentou as questões dos concursos do Ministério Público, de Defensoria de 2012, 2º de 2013 e 2015, e das seguintes provas do concurso do Ministério Público: MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MS/13, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RR/12, MP/SC/12, MP/SP/12 e MP/TO/12 MP/BA/15, MP/SP/15, Promotor de Justiça/DF – 2013, Promotor de Justiça/ES – 2013 – VUNESP, Promotor de Justiça/GO – 2013, Promotor de Justiça/MG – 2013; Juiz de Direito/RJ – 2014 – VUNESP, Procurador do Município – São Paulo/SP – 2014 – VUNESP, e Vanessa Tonolli Trigueiros comentou as questões do concurso do Ministério Público/SP/13.

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, conforme prescreve o art. 3º, *caput*, do Estatuto do Idoso; **B**: incorreta, pois a garantia de prioridade compreende, entre outras, o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, conforme prescreve o art. 3º, parágrafo único, I, do Estatuto do Idoso; **C**: incorreta, pois o atendimento do idoso deve ser priorizado por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, conforme art. 3º, parágrafo único, V, do Estatuto do Idoso; **D**: incorreta, pois a obrigação ao idoso é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores, conforme art. 12 do Estatuto do Idoso; **E**: correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 13 do Estatuto do Idoso.

Gabriel A.

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) É direito do idoso expressamente previsto no texto constitucional:

- (A) A gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos.
- (B) A prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.
- (C) A vedação à discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- (D) A participação em atividades culturais e de lazer mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos.
- (E) O fato de o primeiro critério de desempate em concurso público ser a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada.

Art. 230, § 2º, da CF. As demais alternativas não tem previsão constitucional, mas apenas no Estatuto do Idoso.

Gabriel A.

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos às normas aplicáveis aos idosos.

- (1) Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social.
- (2) O envelhecimento constitui direito personalíssimo, e a sua proteção, direito social, nos termos da legislação vigente.
- (3) O primeiro critério de desempate em concurso público deve ser o de idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada.
- (4) Deverá ser incentivada, como diretriz da política nacional do idoso, a permanência, em instituições asilares de caráter social, dos idosos portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente.
- (5) É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo seja comprovada judicialmente sua incapacidade ou o idoso ultrapasse 85 anos de idade.

1: certa, pois a alternativa reflete o disposto no art. 3º, *caput*, do Decreto 1.948, de 3 de julho de 1996; **2:** certa, pois a alternativa reflete o disposto no art. 8º do Estatuto do Idoso; **3:** certa, pois a alternativa reflete o disposto no art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; **4:** errada, pois é vedada a permanência de idosos portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social (art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.842/1994); **5:** errada, pois não há previsão legal que impeça o idoso que ultrapasse 85 anos de idade de dispor de seus bens, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada (art. 10, § 1º, da Lei 8.842/1994).

Gabriel A.

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) Sobre as previsões do Estatuto do Idoso:

- (A) Não se admite, em edital de concurso, disposição que estabeleça limite máximo de idade, com ressalva apenas da impossibilidade de maior de 70 anos ingressar no serviço público efetivo, que deriva de disposição constitucional.
- (B) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, em tempo integral, sendo vedado ao médico responsável restringir esse direito.
- (C) Não pode entidade filantrópica cobrar participação do idoso residente no seu custeio quando ele perceba apenas benefício de assistência social.
- (D) Incumbe ao parente mais próximo, observada a relação legal, optar pelo tratamento de saúde a ser ministrado ao idoso.
- (E) É garantido às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso o direito à assistência judiciária gratuita.

A: incorreta, pois na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir (art. 27 do Estatuto do Idoso); **B:** incorreta, pois no caso de idoso internado, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito (art. 16, parágrafo único, do Estatuto do Idoso); **C:** incorreta, pois no caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade (art. 35, § 1º, do Estatuto do Idoso);

D: incorreta, pois cabe ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável (art. 17, *caput*, do Estatuto do Idoso); **E:** correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 51 do Estatuto do Idoso.

Gabriel A.

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) O Superior Tribunal de Justiça, a respeito de dispositivos previstos no Estatuto do Idoso, entende que

- (A) é lícita a cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde calculada na mudança de faixa etária do idoso, diante da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato.
- (B) é ilícita a exigência de cadastramento do idoso junto à concessionária de serviço de transporte coletivo, para o gozo do benefício do passe livre.
- (C) o Ministério Público não tem legitimidade ativa para propor ação civil pública com o objetivo de proteger interesse individual, mesmo que indisponível, de idoso.
- (D) o Código Civil permanece regulando a natureza da obrigação alimentar, mesmo quando se tratar de credor idoso, por atecnia existente no Estatuto do Idoso, a impedir sua aplicação neste particular.
- (E) a reserva de vagas em estacionamentos públicos estabelecida pelo referido Estatuto impede que a Administração Pública restrinja, em bens públicos de uso especial, o uso das vagas somente aos idosos que, de alguma forma, estão vinculados às atividades desenvolvidas pelo órgão público.

A: incorreta, pois o STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste de mensalidade calculada na mudança de faixa etária. Vide exemplo: "Agravio regimental. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade em razão de mudança de faixa etária (idoso). Inadmissibilidade. Ocorrência de discriminação e de abusividade. Decisão agravada. Manutenção. A jurisprudência deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente em mudança de faixa etária, mormente se for consumidor que atingir a idade de 60 anos, o que o qualifica como idoso, sendo vedada, portanto, a sua discriminação. Agravio regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1113069/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/03/2011, DJe 29.03.2011); **B:** correta. Esse é, de fato, o entendimento atual do STJ. Vide exemplo: "Pedido de suspensão de liminar e de sentença. Lesão à ordem e à economia públicas. Os idosos não pagam o transporte coletivo, mas estão sujeitos a cadastramento; a decisão que os libera dessa exigência dificulta o controle e a administração do município sobre o transporte público, causando lesão à ordem e à economia públicas. Agravio regimental não provido." (AgRg na SLS 1.070/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 06.10.2010, DJe 14.12.2010); **C:** incorreta, pois o STJ firmou entendimento no sentido de que, quando se tratar de interesse individual indisponível de idoso, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública. Vide exemplo: "Processo Civil. Recurso especial. Ação civil pública. Medicação necessária ao tratamento de saúde. Idoso. Lei 10.741/2003. Ministério público. Legitimidade ativa reconhecida. 1. O STJ, recentemente, pacificou entendimento de que o Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível à saúde de idoso. 2. Recurso especial provido." (REsp 878.960/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 13.09.2007, p. 188); **D:** incorreta, pois o STJ aplica o Estatuto do Idoso quanto a natureza da obrigação alimentar em favor do idoso. Vide exemplo: "Direito civil e processo civil. Ação de alimentos proposta pelos pais idosos em face de um dos filhos. Chamamento da outra filha para integrar a lide. Definição da natureza solidária da obrigação de prestar alimentos à luz do Estatuto do Idoso. A doutrina é unânime, sob o prisma do Código Civil, em afirmar que o dever de prestar alimentos recíprocos entre pais e filhos não tem natureza solidária, porque é conjunta. - A Lei 10.741/2003, atribuiu natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os credores forem idosos, que por força da sua natureza especial prevalece sobre as disposições específicas do Código Civil. - O Estatuto do Idoso, cumprindo política pública (art. 3º), assegura celeridade no processo, impedindo intervenção de outros eventuais devedores de alimentos. - A solidariedade da obrigação alimentar devida ao idoso lhe garante a opção entre os prestadores (art. 12). Recurso especial não conhecido." (REsp 775.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.06.2006, DJ 26.06.2006, p. 143); **E:** incorreta, pois segundo entendimento do STJ a reserva de vagas em estacionamentos públicos estabelecida pelo referido estatuto NÃO impede que a Administração Pública restrinja, em bens públicos de uso especial, o uso das vagas somente aos idosos que, de alguma forma, estão vinculados às atividades desenvolvidas pelo órgão público, conforme exemplo: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IDOSO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE VAGAS ESPECIAIS PARA IDOSOS EM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO DENTRO DE BEM DE USO ESPECIAL (FÓRUM DE JUSTIÇA). ART. 41 DA LEI N. 10.741/2003. NÃO APLICAÇÃO. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança no qual se discute se o impetrante, na qualidade de idoso, tem direito de utilizar o estacionamento interno do Fórum Leal Fagundes, o qual é usado, privativamente, pelos servidores do órgão. 2. O art. 41 da Lei 10.741/2003 não pode ser objeto de interpretação literal para assegurar a pretensão do impetrante de utilizar as vagas reservadas para idosos no estacionamento do fórum, se esse estacionamento se encontra dentro da área territorial do imóvel em que se encontra o órgão. 3. Conquanto o estacionamento do fórum esteja localizado em área pública, deve-se atentar para o fato de essa área estar restrita ao uso especial daqueles que receberem autorização estatal para o seu uso, nos termos do art. 99, II, do CC. Precedente: RMS 20043/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 21.09.2006. 4. Nesse contexto, a previsão

legal de reserva de 5% das vagas nos estacionamento públicos estabelecida pelo art. 41 da Lei n. 10.741/2003 não impede que a administração do fórum restrinja o uso de determinada área de estacionamento somente às pessoas idosas que, de alguma forma, estão vinculadas às atividades desenvolvidas pelo órgão público. 5. Recurso ordinário não provido.” (RMS 32.340/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, *DJJe* 04.11.2010).

„g. 019e0q9

2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) A respeito da Política Nacional do Idoso, assinale a opção correta.

- (A) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação política, por meio de organizações representativas, na formulação, implementação e avaliação da gestão dos programas de auxílio-alimentação instituídos pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça.
- (B) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Portanto, o apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento constitui uma das diretrizes da política em apreço.
- (C) É obrigatória a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social, estando sujeito a sanções civis, penais e administrativas o dirigente de entidade de atendimento ao idoso que a obstar.
- (D) A centralização político-administrativa da capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços é condição essencial e indispensável para a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações.
- (E) A priorização do atendimento a idosos em órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família, deverá respeitar as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre os meios rural e urbano, sendo, portanto, obrigatório o estabelecimento de um processo de triagem que impeça a permanência dos idosos oriundos do meio rural nos núcleos urbanos.

A: incorreta, pois a família, a comunidade, a sociedade e o Estado têm obrigação de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3º do Estatuto do Idoso); **B:** correta (arts. 3º, II, e 4º, IX, da Lei 8.842/1994); **C:** incorreta, pois é vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social (art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.842/1994); **D:** incorreta, pois a previsão é a *descentralização* político administrativa (art. 4º, IV, V e I, respectivamente, da Lei 8.842/1994); **E:** incorreta, pois não é obrigatório o processo de triagem que impeça a permanência dos idosos oriundos do meio rural nos núcleos urbanos. Há apenas princípios a serem observados pelo Poder Público na aplicação da lei (art. 3º, V, da Lei 8.842/1994).

„g. 019e0q9

3. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso estão sujeitas à inscrição de seus programas

- (A) exclusivamente no conselho municipal do idoso, que deverá efetuar a primeira vistoria das instalações em conjunto com a vigilância sanitária.
- (B) no Ministério da Saúde.
- (C) na promotoria do idoso.
- (D) junto ao órgão competente da vigilância sanitária e do conselho municipal da pessoa idosa e, em sua falta, junto ao conselho estadual ou ao Conselho Nacional da Pessoa Idosa.
- (E) diretamente junto ao conselho estadual da pessoa idosa, pois os conselhos municipais não têm competência para efetuar a inscrição.

A: incorreta, pois a inscrição dos programas pode ser realizada nos órgãos indicados no art. 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, não se tratando de competência exclusiva do Conselho Municipal do Idoso; **B:** incorreta, pois o Ministério da Saúde não está no rol do art. 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; **C:** incorreta, pois a Promotoria do Idoso não está no rol do art. 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; **E:** incorreta, pois o Conselho Municipal da Pessoa Idosa é competente para efetuar a inscrição, conforme o art. 48, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

„g. 019e0q9

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Quanto à apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento ao idoso, assinale a opção correta.

- (A) Em se tratando de afastamento definitivo de dirigente de entidade não governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de trinta dias úteis para proceder à substituição.
- (B) O procedimento de apuração judicial de irregularidades terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do MP, sendo que, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, mediante decisão fundamentada, ouvido o MP, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso.
- (C) Na apuração judicial de irregularidades, apresentada a defesa, o juiz designará obrigatoriamente audiência de instrução e julgamento no prazo máximo de cinco dias úteis.
- (D) Somente em casos excepcionais poderá a autoridade judiciária fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas, após o recolhimento da multa imposta ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento.
- (E) Quando ocorrerem irregularidades que impliquem o afastamento provisório dos dirigentes da entidade de atendimento, esta será passível de fechamento imediato, seguido do remanejamento compulsório dos atendidos para o SUS.

A: incorreta, pois, em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder à substituição (art. 68, § 2º, do Estatuto do Idoso); **B:** correta, pois a assertiva reflete o disposto nos arts. 65 e 66 do Estatuto do Idoso; **C:** incorreta, pois apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas (arts. 68, *caput*, e 69, do Estatuto do Idoso); **D:** incorreta, pois, antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas (art. 68, § 3º, do Estatuto do Idoso); **E:** incorreta, pois não existe essa previsão no Estatuto do Idoso.

„g. 019e0q9

(Ministério Público/SC – 2010)

- I. A Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que estabelece a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso obriga Estados, Distrito Federal e Municípios a criarem seus próprios Conselhos de Idosos.
- II. Em que pese a política nacional do idoso considere idosa a pessoa maior de sessenta anos, o direito a gratuidade nos transportes coletivos urbanos e semiurbanos só pode ser usufruído a partir dos sessenta e cinco anos.
- III. A gratuidade de utilização dos transportes coletivos urbanos pela pessoa idosa compreende, inclusive, os serviços seletivos especiais, quando não prestados paralelamente aos serviços regulares.
- IV. Por força do disposto no § 3º do art. 15 do Estatuto do Idoso, que proíbe o reajuste dos contratos celebrados com planos de saúde, em razão do envelhecimento do segurado, as contratações efetuadas por pessoas com mais de 60 anos, a partir da vigência do referido Estatuto, não podem sofrer qualquer tipo de reajuste.
- V. O Estado (*lato sensu*) não possui obrigação de prestar alimentos à pessoa maior de 60 anos e impossibilitada de prover sua própria subsistência.
- (A) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
- (B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- (E) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.

I: incorreta, pois não existe essa previsão legal; **II:** correta, pois o art. 39, *caput*, do Estatuto do Idoso é expresso nesse sentido. No caso das pessoas entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições da gratuidade; **III:** correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 39, *caput*, do Estatuto do Idoso; **IV:** incorreta, pois não há previsão legal que vede o reajuste no valor do plano, mas apenas que veda a discriminação do idoso, cobrando valores maiores em razão da idade. O reajuste normal no valor do plano de saúde não é vedado; **V:** incorreta, pois o Estado (*lato sensu*) tem obrigação de prestar alimentos no caso exposto. Tal obrigação está prevista no art. 14, capítulo de “Alimentos”, do Estatuto do Idoso: “se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social”. Porém, o benefício, previsto no art. 34 do Estatuto do Idoso, será devido aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família.

„g. 019e0q9

4. ACESSO À JUSTIÇA

(Ministério Público/GO – 2010) Assinalar a alternativa incorreta:

- (A) O Ministério Público tem legitimidade para pleitear direito individual indisponível de idoso via ação civil pública, uma vez presente lesão ou ameaça de lesão a bens constitucionalmente protegidos, como a vida e a saúde.
- (B) A regra que prevê a competência do foro do domicílio do idoso (art. 80 da Lei 10.741/2003) aplica-se apenas às ações referentes à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, elencados no artigo 79 do Estatuto.
- (C) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
- (D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

A: correta (arts. 74, I e 81, I, do Estatuto do Idoso); B: correta (art. 80 do Estatuto do Idoso); C: correta (art. 71 do Estatuto do Idoso); D: incorreta (devendo ser assinalada), pois a gratuidade é assegurada nos transportes coletivos **públicos** urbanos e semiurbanos.

(Ministério Público/MG – 2010.1) Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A prioridade na tramitação processual prevista no Estatuto do Idoso deve ser também observada nos feitos em que o causidico, ainda que não figure como parte ou interveniente, comprovar ser maior de 60 anos de idade.
- (B) As transações relativas a alimentos devidos a idosos podem ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial.
- (C) O Ministério Público deve atuar nos feitos em que o idoso figurar como autor, réu ou interveniente, independentemente da natureza da lide e da situação pessoal do idoso.
- (D) A Ordem dos Advogados do Brasil não tem legitimidade para a propositura de ação civil em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis dos idosos.
- (E) A legitimidade ativa para as ações cíveis fundadas em interesses individuais indisponíveis de idosos é exclusiva do Ministério Público.

A: incorreta, pois a prioridade na tramitação processual somente será observada em caso de a parte ou interveniente comprovar ter idade igual ou superior 60 anos de idade, conforme disposto no art. 71, *caput*, do Estatuto do Idoso; B: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 13 do Estatuto do Idoso; C: incorreta, pois o Ministério Público atuará somente na defesa dos direitos e interesses de que cuida o Estatuto do Idoso, nos termos do seu art. 75; D: incorreta, pois a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para propor ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, nos termos do art. 81, III, do Estatuto do Idoso; E: incorreta, pois a legitimidade para propor ações cíveis fundadas em interesses individuais indisponíveis não é exclusiva do Ministério Público, conforme disposto no art. 81 do Estatuto do Idoso.

„D., ojurabqg

(Ministério Público/MG – 2010.1) Segundo o Estatuto do Idoso, são funções do Ministério Público

- I. Instaurar inquérito civil público e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso.
- II. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, em qualquer hipótese, quando o direito individual indisponível justificar.
- III. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos do idoso.
- IV. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
- V. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos no referido estatuto.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e IV estão corretas.
- (B) I, II, IV e V estão corretas.
- (C) I e IV estão corretas.
- (D) I, IV e V estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 81, I, do Estatuto do Idoso; II: incorreta, pois a revogação do instrumento procuratório caberá somente nas hipóteses previstas no art. 43 do Estatuto do Idoso, conforme disposto no art. 74, IV, do mesmo

diploma legal; III: incorreta, pois o Ministério Público oficiará em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco, conforme disposto no art. 74, II, do Estatuto do Idoso; IV: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 74, VII, do Estatuto do Idoso; V: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 74, X, do Estatuto do Idoso.

„D., ojurabqg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Em relação ao acesso à Justiça das pessoas idosas, assinale a única alternativa incorreta:

- (A) É assegurada prioridade na tramitação dos processos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa idosa em qualquer instância, inclusive nos tribunais superiores.
- (B) A prioridade no atendimento não se limita à esfera judicial, estendendo-se também aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras e ao atendimento preferencial junto às Defensorias Públicas em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
- (C) O idoso que desejar obter a prioridade na tramitação de processos judiciais deverá fazer prova de sua idade, requerendo o benefício, através de petição, ao juiz competente para apreciar o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local bastante visível no processo, como, por exemplo, a capa dos autos.
- (D) A prioridade na tramitação dos processos judiciais é personalíssima, cessando com a morte do beneficiado, não se estendendo em favor de cônjuge supérstite, companheiro ou companheira em união estável.
- (E) Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para as requisições de pequeno valor estabelecidas para os diferentes entes federativos, sendo admitido o fracionamento para essa finalidade, devendo o restante ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

A: correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 71, *caput*, do Estatuto do Idoso; B: correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 71, § 3º, do Estatuto do Idoso; C: correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 71, § 1º, do Estatuto do Idoso; D: incorreta (devendo ser assinalada), pois a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 71, § 2º, do Estatuto do Idoso; E: correta, pois a alternativa reflete o disposto no art. 100, § 2º, da CF.

„D., ojurabqg

5. TEMAS VARIADOS

(Ministério Público/BA – 2010) Marque a alternativa incorreta:

- (A) No sistema de transporte coletivo interestadual, para ter acesso às vagas gratuitas reservadas por veículo, em atendimento à Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
- (B) A Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos em favor de idosos.
- (C) Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo, constitui crime apenado com reclusão de 6(seis) meses a 1(um) ano e multa.
- (D) O idoso tem direito a descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.
- (E) Compete ao Ministério Público oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois segundo dispõe o art. 40 do Estatuto do Idoso, no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos *com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos*. O Decreto 5.934, de 18 de outubro de 2006, em seu art. 6º prevê a documentação necessária para a solicitação do “Bilhete de Viagem do Idoso”; B: correta (art. 81, III, do Estatuto do Idoso); C: correta (art. 96, § 1º, do Estatuto do Idoso); D: correta (art. 23 do Estatuto do Idoso); E: correta (art. 74, II, do Estatuto do Idoso).

„A., ojurabqg

(Ministério Público/PR – 2011) Analisando as seguintes assertivas:

- I. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, podendo as transações relativas ao tema ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará,

- e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil;
- II. Nos termos do Estatuto do Idoso, aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Nos veículos de transporte coletivo suprarreferidos, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade;
- III. No transporte coletivo interestadual, é obrigatória a reserva de 02 (duas) vagas gratuitas por veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros para idosos com renda igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos, bem como o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimos. A comprovação de renda será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: (i) – Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas; (ii) – contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; (iii) – carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (iv) – extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado; e (v) – documento ou carteira emitida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social ou congêneres;
- IV. Constituem obrigações das entidades de atendimento ao idoso, dentre outras: (i) celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso; (ii) manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento; e (iii) comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;
- V. Compete ao Ministério Público, dentre outras funções, (i) promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco; (ii) atuar como substituto processual do idoso em situação de risco; (iii) promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses em que este se encontre em situação de risco, quando necessário ou o interesse público justificar; e (iv) inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata o Estatuto do Idoso, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas.

É possível afirmar:

- (A) Apenas a assertiva II está incorreta;
 (B) As assertivas II e III estão incorretas;
 (C) Apenas a assertiva III está incorreta;
 (D) Todas as assertivas estão corretas;
 (E) Todas as assertivas estão incorretas.

I: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 13 do Estatuto do Idoso; II: incorreta, pois é assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, aos maiores de 65 anos, no caso daqueles entre 60 e 65 anos ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições de gratuidade (art. 39, *caput*, do Estatuto do Idoso); III: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 40, I e II, do Estatuto do Idoso e art. 6º do Decreto 5.934, de 18 de outubro de 2006; IV: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 50, I, XV e XVI, do Estatuto do Idoso; V: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 74, II, III, IV e VIII, do Estatuto do Idoso.

Gabarrão

(Ministério Público/SP – 2010) Assinale a afirmativa correta:

- (A) a fiscalização de entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso compete exclusivamente ao Ministério Público.

- (B) a internação psiquiátrica da pessoa portadora de transtorno mental pode ser voluntária ou involuntária, sendo vedada a internação compulsória.
 (C) segundo o Estatuto do Idoso, as transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título extrajudicial, nos termos da lei processual civil.
 (D) a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, estabelecida no Estatuto do Idoso, é assegurada apenas quando o idoso figurar como autor.
 (E) a internação psiquiátrica involuntária da pessoa portadora de transtorno mental somente poderá ser autorizada em procedimento judicial, instruído com laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, devendo o Ministério Público intervir no feito como “custos legis”.

A: incorreta, pois as entidades serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei, conforme art. 52 do Estatuto do Idoso; B: incorreta, pois a internação compulsória é prevista como um tipo de internação psiquiátrica, disciplinada no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei 10.216/2001; C: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 13 do Estatuto do Idoso; D: incorreta, pois a prioridade na tramitação é assegurada quando o idoso for *parte ou interveniente*, conforme dispõe o art. 71, *caput*, do Estatuto do Idoso; E: incorreta, pois a internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro e será autorizada mediante laudo médico, mas sem necessidade de procedimento judicial, conforme disposto nos arts. 6º e 8º da Lei 10.216/2001.

Gabarrão

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Em relação ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), julgue os itens.

- (1) Aos crimes previstos nesse estatuto e cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse quatro anos aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/1995 e, subsidiariamente, no que couber, aplicam-se as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
 (2) As transações relativas a alimentos em favor do idoso poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendarão, passando elas a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.
 (3) O Estatuto do Idoso garante aos maiores de 65 anos de idade a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos; no entanto, tal norma foi declarada inconstitucional pelo STF, na medida em que foi criada despesa para as empresas de transporte, sem previsão da devida compensação financeira, o que traria prejuízos graves às concessionárias, a ponto de representar risco ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão entre a administração e os concessionários.
 (4) Considere a seguinte situação hipotética. João e Maria, maiores de setenta anos de idade, carentes, moram juntos e não possuem meios para prover sua subsistência nem podem tê-la provida por sua família. A Maria foi assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Nessa situação, João fica impedido de receber o mesmo benefício, dado o não atendimento, pelo casal, do requisito da renda familiar per capita.

1: errada, pois o STF julgou parcialmente procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.096-5, para dar interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 94 do Estatuto do Idoso: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 39 e 94 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Restrição à gratuidade do transporte coletivo. Serviços de transporte seletivos e especiais. Aplicabilidade dos procedimentos previstos na Lei 9.099/1995 aos crimes cometidos contra idosos. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte. 2. Art. 94 da Lei 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão “do Código Penal e”. Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099/1995: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei 10.741/2003.” (julgamento em 03/09/2010); 2: certa, pois a alternativa reflete o disposto no art. 13 do Estatuto do Idoso; 3: errada, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 37.68, proposta com o intuito de reconhecer a constitucionalidade do art. 39, *caput*, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que estabelece a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos para os maiores de 65 anos; 4: errada, pois ao idoso e à pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, é garantido um salário-mínimo mensal, independentemente da renda familiar, conforme disposto no art. 2º, I, e, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993).

Gabarrão

25. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Anna Carolina Bontempo, Leni Mouzinho e Vanessa Tonolli Trigueiros*

1. POLÍTICA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI 7.853/1989 E DEC. 3.298/1999)

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) As diretrizes da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência incluem:

- (A) a oportunização, ao portador de deficiência, de qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho, bem como a adoção de estratégias de articulação com órgãos públicos, entidades privadas e organismos internacionais para a implantação dessa política de integração;
- (B) o estabelecimento de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência e a sua inclusão parcial nos programas governamentais de saúde e seguridade social;
- (C) a ampliação de alternativas de absorção econômica das pessoas portadoras de deficiência e seu efetivo atendimento dentro de um modelo de assistência protecionista;
- (D) a propiciação, ao portador de deficiência, do acesso ao mercado de trabalho mediante uma política de incentivos fiscais e linhas de crédito;
- (E) a viabilização da participação política das pessoas portadoras de deficiência mediante a representação sindical.

A: correta (art. 6º, II e V, Decreto 3.298/1999); **B:** incorreta, pois é assegurada a inclusão social sem restrições de programas (art. 6º, I, Decreto 3.298/1999); **C:** incorreta, pois conflita com art. 6º, VI, Decreto 3.298/1999; **D:** incorreta, pois a lei não estabelece política de incentivos fiscais e linhas de crédito (art. 6º, V, Decreto 3.298/1999); **E:** incorreta, pois conflita com o art. 6º, IV, Decreto 3.298/1999, já que tal participação se dará por intermédio das entidades representativas da pessoa portadora de deficiência e não por intermédio de representação sindical. Observação: as diretrizes foram mantidas na Lei 13.146/2015, que tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186/2008.

„A. oimvqeg

(Ministério Público/ES – 2010 – CESPE) Os instrumentos da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência incluem:

- (A) a elaboração do Plano Nacional de Integração Estratégica do Portador de Deficiência, visando garantir a efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de integração social;
- (B) o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento das pessoas portadoras de deficiência, bem como a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente a essas pessoas;
- (C) a articulação de políticas governamentais e políticas de Estado em torno da elaboração de medidas protecionistas aptas a tutelar eficientemente os inválidos de toda ordem;
- (D) a criação de dispositivos que facilitem a importação de equipamentos e o fomento aos acordos de cooperação técnica em biotecnologia de próteses enxertadas;
- (E) o fomento à criação de núcleos interdisciplinares de pesquisa em transplante de órgãos e desenvolvimento de tecidos e cartilagens artificiais.

A alternativa B está correta, pois reflete o disposto no art. 8º, II e V Decreto 3.298/1999. As demais alternativas não são instrumentos da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

„B. oimvqeg

(Ministério Público/MG – 2010.1) A Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, assegura expressamente o seguinte:

- I. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,

inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

- II. A inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios.
- III. Oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público e particular de ensino.
- IV. A garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, e ao adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados.
- V. A adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os obstáculos às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e aos meios de transporte.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, III, IV e V estão corretas.
- (B) I, II, IV e V estão corretas.
- (C) I, III e IV estão corretas.
- (D) III, IV e V estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: correta (art. 2º Lei 7.853/1989). Atualmente, o art. 8º da Lei 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à inclusão social e cidadania, não inclui expressamente o amparo à infância como um dos direitos básicos, mas ele se encontra incluído entre tais direitos em razão de o dispositivo mencionar que além daqueles elencados, a pessoa com deficiência também tem como direitos básicos os decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico; **II:** correta (art. 2º, I, a, Lei 7.853/1989); **III:** incorreto, pois somente abrange ensino público (art. 2º, I, c, Lei 7.853/1989); **IV:** correto (art. 2º, II, d, Lei 7.853/1989); **V:** correto (art. 2º, V, a, Lei 7.853/1989).

„B. oimvqeg

(Ministério público/RO – 2010 – CESPE) Os objetivos da Política Nacional para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência incluem:

- (A) o apoio à formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência e a criação do banco de fomento para a aquisição de órteses, próteses e equipamentos de transportes para portadores de mobilidade reduzida;
- (B) o investimento na construção de condomínios fechados destinados ao uso exclusivo dos portadores de deficiência em todas as unidades da Federação, bem como a produção de veículos de transporte público adaptados às suas necessidades, de uso exclusivo e circulação obrigatória durante as vinte e quatro horas do dia;
- (C) o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade, bem como o desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais das pessoas portadoras de deficiência.
- (D) o apoio à formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência e, também, o cadastramento de voluntários para pesquisa com células-tronco embrionárias;
- (E) a articulação de entidades governamentais e não governamentais, em nível federal, estadual, do DF e municipal com a Secretaria de Inclusão Social do Trabalhador da Organização Internacional do Trabalho, visando garantir efetividade aos programas de prevenção, de atendimento especializado e de integração social, bem como o estabelecimento de padrões diferenciados de qualidade de vida para os maiores de sessenta anos.

* **Vanessa Tonolli Trigueiros** comentou as questões do concurso de MP/SP/2013. **Anna Carolina Bontempo** comentou as questões do concurso de DEF/AC/12, DEF/AM/13, DEF/ES/12, DEF/PR/12, DEF/RO/12, DEF/SE/12, DEF/SP/12, bem como as questões dos concursos MP/BA/15, MP/SP/15, MP/MS/13, MP/AC/08, MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RN/09, MP/RR/12, MP/SP/12 e MP/TO/12, quando houver. As demais questões foram comentadas por **Leni Mouzinho**.

A alternativa C está correta, pois reflete o disposto no art. 7º, I e III, do Decreto 3.298/1999. As demais alternativas não elencam objetivos da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

„D., oijueqeg

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Os princípios que norteiam a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência incluem:

- (A) o desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural, bem como o estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da CF e das leis, lhes propiciem bem-estar pessoal, social e econômico;
- (B) o respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos, bem como o acesso garantido aos programas de eugenia, esterilização e seleção genética dos embriões sadios
- (C) o acesso à reprodução assistida e ao aborto terapêutico realizado pelo SUS em caso de comprovada anomalia fetal;
- (D) o estabelecimento de instrumentos e técnicas operacionais que assegurem às pessoas portadoras de deficiência a reabilitação neurológica por meio do acesso ao transplante de células-tronco embrionárias
- (E) a implementação de zonas urbanas de uso residencial alternativo voltadas exclusivamente para as pessoas portadoras de deficiência.

A alternativa A está correta, pois reflete o disposto no art. 5º, I e II, do Decreto 3.298/1999. As demais alternativas não são princípios que norteiam a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

„B., oijueqeg

2. ACESSIBILIDADE (LEI 10.098/00 E DEC. 5.296/2004)

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) O atendimento prioritário dado às pessoas portadoras de deficiência compreende:

- (A) a distribuição de brindes e descontos na aquisição de equipamentos de informática, bem como a disponibilização de pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla;
- (B) o tratamento diferenciado, que inclui, entre outros: assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis, mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de cadeirantes, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;
- (C) serviço obrigatório de acompanhante para portadores de mobilidade reduzida nos espaços públicos destinados ao lazer, às compras e à alimentação;
- (D) menu em braille, tradutor para língua brasileira de sinais, e canil para cães-guia em centros comerciais, teatros, cinemas e restaurantes.
- (E) a criação de juizados especiais do portador de deficiência nos tribunais de justiça dos estados.

A alternativa B está correta, pois reflete o disposto no art. 6º, § 1º e incisos do Decreto n. 5.296/2004. O art. 9º da Lei 13.146/2015 também trata do atendimento prioritário. As demais alternativas não são hipóteses de atendimento prioritário dado às pessoas portadoras de deficiência.

„B., oijueqeg

3. ACESSO À JUSTIÇA

(Ministério Público/SE – 2010 – CESPE) Além do MPU, podem propor ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência:

- (A) exclusivamente os estados, os municípios e o DF;
- (B) somente as associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil;
- (C) as autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista cadastradas no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência;
- (D) as associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil, os estados, os municípios e o DF, bem como autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência;
- (E) os estados, as entidades de classe e as organizações da sociedade civil de interesse público reconhecidas e monitoradas pela Secretaria de Ações Afirmativas da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais do Ministério da Justiça.

A alternativa D está correta, pois reflete o disposto no art. 3º da Lei 7.853/1989. As demais alternativas não trazem os legitimados para propor ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência. Importante frisar que a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) deu nova redação ao art. 3º: "as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência."

„D., oijueqeg

4. TEMAS COMBINADOS E OUTROS TEMAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(Ministério Público/BA – 2010) Considere as assertivas a seguir:

- I. A prioridade assegurada na tramitação dos processos e procedimentos, e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos, em qualquer instância não cessa com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor dos descendentes.
- II. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação de civil pública destinada à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.
- III. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo, para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente possível.
- IV. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme as características da deficiência.
- V. Os alunos portadores de deficiência que perceberem 1 (um) salário mínimo de benefício mensal, pago com base na Lei n. 8.742/1991 (Lei Orgânica de Assistência Social) não serão beneficiados com material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo, conferidos aos demais educandos.

Estão corretas as seguintes assertivas:

- (A) I, II, III;
- (B) II, IV, V.
- (C) III, IV, V.
- (D) II, III, IV.
- (E) I, III, V.

I: incorreta, pois a prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências **não** cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se, no entanto, em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos (art. 71, § 2º, Lei 10.741/2003); II: correta (art. 4º, § 1º, Lei 7.853/1989); III: correta (art. 4º, parágrafo único – Incluído pela Lei 11.982/2009 – Lei 10.098/2000); IV: correta (art. 27 Decreto 3.298/1999); V: incorreta, pois não há restrições, ainda que a pessoa com deficiência seja beneficiada com o recebimento de um salário mínimo mensalmente (art. 203, V, da CF).

„D., oijueqeg

(Ministério Público/MG – 2010.2) Nos termos das normas de proteção das pessoas portadoras de deficiência, considere as seguintes afirmativas.

- I. O MP deve atuar em toda ação judicial em que seja parte uma pessoa portadora de deficiência.
- II. O MP está legitimado para proteger judicialmente direitos coletivos de pessoas que temporariamente tenham limitadas as suas capacidades de relacionarem-se com o meio e de utilizá-lo.
- III. A construção de edifícios públicos destinados ao uso coletivo deverá ser realizada de modo que sejam acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- IV. A ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Pode-se concluir que estão CORRETAS:

- (A) as afirmativas I, II, III e IV.
- (B) apenas as afirmativas I e III.
- (C) apenas as afirmativas I, II e IV.

(D) apenas as afirmativas II, III e IV.

I: incorreta, pois somente é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas *ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas*, de acordo com o disposto no art. 5º Lei 7.853/1989; II: correta (art. 5º, II, do Decreto 5.296/2004 c/c o art. 5º da Lei 7.853/1989); III: correta (art. 11 Decreto 5.296/2004); IV: correta (art. 11 Decreto 5.296/2004).

„A. 0111111111

(Ministério Público/MG – 2010.1) São direitos expressamente previstos na legislação específica:

- I. Em benefício dos idosos (Lei Federal n. 10.741/2003): o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda; a gratuidade, aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, dos transportes coletivos públicos e privados, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
- II. Em benefício das pessoas portadoras de deficiência (Lei Federal n. 7.853/1989): a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; a promoção de ações eficazes que propiciem sua inserção, nos setores públicos e privados.
- III. Em favor dos consumidores (Lei Federal n. 8.078/1990): a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
- IV. Em atenção à criança e ao adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990): direito a proteção à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à dignidade; à convivência familiar e comunitária.

Marque a opção CORRETA.

- (A) II, III e IV estão corretas.
- (B) I, II e III estão corretas.
- (C) III e IV estão corretas.
- (D) I, II e IV estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: incorreta, pois o transporte gratuito é assegurado apenas nos transportes coletivos públicos (arts. 3º e 39, ambos da Lei 10.741/2003); II: correta (art. 2º, I, alíneas b e c, Lei 7.853/1989 e art. 28 da Lei 13.146/2015); III: correta (art. 6º, I, IV e VI, Lei 8.078/1990); IV: correta (Título II, Dos Direitos Fundamentais, Lei 8.069/1990).

„A. 0111111111

(Ministério Público/PR – 2011) assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) O benefício da prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, consiste na garantia do pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e que comprovem não possuírem meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, devendo ser revisto a cada 02 (dois) anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, e cessa no momento em que forem superadas referidas condições, ou em caso de morte do beneficiário. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.
- (B) No Estado do Paraná, o provimento de cargos e empregos públicos, nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e funda-

cional, obedecido o princípio do concurso público de provas ou de provas e títulos, faz-se com reserva do percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para pessoa portadora de deficiência.

- (C) Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeiras de rodas, e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.
- (D) A internação involuntária da pessoa portadora de transtorno mental é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. A sua autorização é dada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento, com prévia manifestação do representante do Ministério Público, que de posse do laudo médico circunstanciado, terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para tanto.
- (E) Constitui crime, punido com reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta.

A: correta (art. 203, V, da CF; art. 34 do Estatuto do Idoso; arts. 21 e 20, § 3º, ambos da Lei 8.742/1993); B: correto (art. 37, §1º, do Decreto 3.298/1999); C: correta (art. 12 da Lei 10.098/2000); D: incorreta (devendo ser assinalada), pois conflita com o disposto no art. 8º, *caput* e § 1º, da Lei 10.216/2001; E: correta (art. 8º, I, da Lei 8.742/1993).

„A. 0111111111

(Ministério Público/SC – 2010) Julgue os seguintes itens.

- I. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, define acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
 - II. A pessoa portadora de transtorno mental, nos atendimentos de saúde mental, sejam ambulatoriais ou hospitalares, tem o direito de acessar livremente os meios de comunicação disponíveis.
 - III. Quando a pessoa portadora de transtorno mental consente com sua internação (internação voluntária), fica dispensado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
 - IV. O auxílio-reabilitação psicossocial, para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações, é fixado pela Lei 10.708, de 31 de julho de 2003, no valor de um salário-mínimo mensal, podendo ser reajustado pelo Poder Executivo.
 - V. Um dos requisitos para obtenção do auxílio-reabilitação psicossocial pelos pacientes portadores de transtornos mentais, é que tenham permanecido internados, comprovadamente, por período igual ou superior a dois anos, admitindo-se no computo deste prazo, o tempo de permanência em serviços residenciais terapêuticos.
- (A) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.
 - (B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 - (C) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
 - (D) Apenas as assertivas II e V estão corretas.
 - (E) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

I: correta (art. 2º, I, da Lei 10.098/2000, atualmente a definição de acessibilidade está prevista no art. 3º, I, da Lei 13.146/2015); II: incorreta, pois o art. 2º, *caput*, da Lei 10.216/2001 prevê que o livre acesso deverá ser disponibilizado nos atendimentos de saúde de **qualquer natureza**; III: incorreta, pois a lei exige laudo médico com a motivação da internação (art. 6º da Lei 10.216/2001); IV: incorreta, pois o valor estabelecido é de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), de acordo com o art. 2º, § 1º, da Lei 10.708/2003; V: correta (art. 3º, I e § 1º, da Lei 10.708/2003).

„A. 0111111111

26. DIREITO SANITÁRIO

Ana Paula Garcia, Anna Carolina Bontempo, Henrique Subi e Vanessa Trigueiros*

1. DIREITO SANITÁRIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(Ministério Público/MG – 2010.1) Em se tratando de proteção e defesa da saúde pública, pode-se afirmar:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- III. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, competindo ao Sistema Único de Saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
- IV. Os direitos fundamentais à liberdade e ao patrimônio podem sofrer restrições apenas em razão de ações de natureza epidemiológica.
- V. Compete ao Ministério Público promover todas as medidas necessárias visando garantir à coletividade o direito à saúde pública.

Marque a opção CORRETA.

- (A) I, II, III e V estão corretas.
- (B) III, IV e V estão corretas.
- (C) I, II e V estão corretas.
- (D) I, III e V estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

I: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 196 da CF; II: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 196 da CF; III: correta, pois a assertiva reflete o disposto no art. 197 da CF; IV: incorreta, pois não existe essa previsão legal. O direito de liberdade sofre restrição, por exemplo, pelas penas privativas de liberdade; o direito ao patrimônio também pode sofrer restrições, por exemplo, no caso de desapropriação; V: correta, pois o direito à saúde pública é, de fato, um direito coletivo e cabe ao Ministério Público tomar as medidas cabíveis que visem assegurar esse direito à coletividade (art. 127 da CF).

Gabrielito

(Ministério Público/PR – 2011) São princípios do direito sanitário:

- (A) Princípio da unicidade; princípio da prevenção e princípio da participação da sociedade.
- (B) Princípio da pluralidade; princípio da precaução e princípio da participação da sociedade.
- (C) Princípio da pluralidade; princípio de precaução e princípio da participação da sociedade.
- (D) Princípio da unicidade; princípio da prevenção e princípio de taxatividade.
- (E) Princípio da pluralidade; princípio da prevenção e princípio de taxatividade.

A alternativa A está correta, pois são princípios do direito sanitário a unicidade, previsto no art. 199 da CF, da prevenção, previsto no art. 198, II, da CF e na Declaração de Estocolmo (princípio 6) da participação da sociedade, previsto no art. 198, III, da CF.

Gabrielito

2. DIREITO SANITÁRIO INTERNACIONAL

(Ministério Público/PR – 2011) O Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi adotado pela XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, tendo o Congresso Nacional brasileiro aprovado o texto do tratado por meio do Decreto Legislativo n. 226, de 12 de janeiro de 1991, entrando em vigor no Brasil em 24 de abril de 1992. São diretrizes referidas ao Direito Sanitário derivadas do referido documento a tomada de medidas necessárias para assegurar:

- (A) A garantia da segurança no trabalho, a melhoria dos aspectos de higiene do trabalho; a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas; a criação de condições que assegurem a todos assistência médica; e a promoção do desenvolvimento das crianças.
- (B) A diminuição da mortalidade infantil, a garantia da segurança no

trabalho; a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas; a criação de condições que assegurem a todos assistência médica; e a promoção do desenvolvimento das crianças.

- (C) A diminuição da mortalidade infantil, a melhoria dos aspectos de higiene do trabalho; a garantia da segurança no trabalho; a criação de condições que assegurem a todos assistência médica; e a promoção do desenvolvimento das crianças.
- (D) A diminuição da mortalidade infantil, a melhoria dos aspectos de higiene do trabalho; a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas; a garantia da segurança no trabalho; e a promoção do desenvolvimento das crianças.
- (E) A diminuição da mortalidade infantil, a melhoria dos aspectos de higiene do trabalho; a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas; a criação de condições que assegurem a todos assistência médica; e a promoção do desenvolvimento das crianças.

A alternativa E está correta, pois reflete o disposto no art. 12, 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591 de 1992): "As medidas que os Estados-Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas que se façam necessárias para assegurar: a) A diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento das crianças; b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.

Gabrielito

(Ministério Público/SP – 2011) A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser prestada:

- (A) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com competência administrativa comum e com competência legislativa concorrente, respondendo a União pelas normas gerais, o Estado e o Distrito Federal pelas normas suplementares, sendo a assistência à saúde aberta à iniciativa privada mediante delegação do Poder Público;
- (B) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), com competência administrativa comum e com competência legislativa exclusiva da União, respondendo o Município por aquelas matérias de peculiar interesse local, sendo a assistência à saúde aberta à iniciativa privada mediante delegação do Poder Público;
- (C) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com participação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com competência administrativa comum dos primeiros e supletiva do Município, e com competência legislativa concorrente, respondendo a União pelas normas gerais, o Estado e o Distrito Federal pelas normas suplementares, sendo a assistência à saúde livre à iniciativa privada;
- (D) pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, sob coordenação e financiamento da União através do Sistema Único de Saúde (SUS), com competência legislativa exclusiva da União e suplementar do Estado e do Distrito Federal, sendo a assistência à saúde aberta à iniciativa privada;
- (E) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS), com competência administrativa comum dos entes envolvidos e com competência legislativa concorrente, respondendo a União pelas normas gerais, o Estado e o Distrito Federal pelas normas suplementares, sendo a assistência à saúde livre à iniciativa privada.

A Constituição Federal, em seu art. 196, prevê ser a saúde dever do Estado e, segundo entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, esse dever é da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Prevê também que o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes e que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada (art. 199 da CF).

Gabrielito

* Vanessa Tonolli Trigueiros comentou as questões do concurso de MP/SP/2013. Anna Carolina Bontempo comentou as questões do concurso de DEF/AC/12, DEF/AM/13, DEF/ES/12, DEF/PR/12, DEF/RO/12, DEF/SE/12, DEF/SP/12, bem como as questões dos concursos MP/MS/13, MP/CE/11, MP/GO/10, MP/GO/12, MP/MG/11, MP/MG/12, MP/MT/12, MP/PB/10, MP/PI/12, MP/RJ/11, MP/RR/12, MP/SP/12 e MP/TO/12, quando houver. As demais questões foram comentadas por Ana Paula Garcia.

3. LEI 8.080/1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE/SUS)

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta com relação à estrutura de acesso ao direito à saúde no Brasil.

- (A) No controle efetivo ao direito à saúde, é responsabilidade exclusiva da sociedade a busca de resultados efetivos na prestação do serviço à população.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.
- (C) As comissões intersetoriais em âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, devem ser compostas por membros dos ministérios e de seus órgãos integrantes.
- (D) A descentralização dos serviços de saúde para os municípios é de competência da direção estadual de saúde.
- (E) Não podem integrar fontes de financiamento recursos provenientes de rendas eventuais, em especial, as comerciais e as industriais.

A: incorreta, pois esse controle é de responsabilidade do Poder Público (art. 196 da CF); **B:** incorreta, pois, segundo dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei 8.080/1990: "entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde"; **C:** incorreta, pois as comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, serão integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil (art. 12, caput, da Lei 8.080/1990); **D:** correta, pois reflete o disposto no art. 17, I, da Lei 8.080/1990; **E:** incorreta, pois as fontes de rendas eventuais podem integrar os recursos do Sistema Único de Saúde (art. 32, VI, da Lei 8.080/1990).

„D. oijueqg

(Ministério Público/SC – 2010)

- I. A modalidade de atendimento e internação domiciliar não está incluída no Sistema Único de Saúde – SUS, porquanto sua execução demanda procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros cuidados necessários para atendimento aos pacientes.
 - II. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargos de chefia ou função de confiança no SUS.
 - III. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
 - IV. Compete ao Conselho Nacional de Saúde estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
 - V. É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de saúde com finalidade lucrativa, já que elas podem participar de forma complementar na oferta de serviços ao SUS.
- (A) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
(B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
(C) Apenas as assertivas II, V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
(E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

I: incorreta, pois o atendimento domiciliar e a internação domiciliar são estabelecidos no Sistema Único de Saúde (art. 19-I da Lei 8.080/1990); **II:** correta (art. 26, § 4º, da Lei 8.080/1990); **III:** correta (art. 28, caput, da Lei 8.080/1990); **IV:** correta (art. 37 da Lei 8.080/1990); **V:** incorreta, pois a assertiva contrária o disposto no art. 38 da Lei 8.080/1990.

„E. oijueqg

(Ministério Público/GO – 2010) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I, do artigo 198, da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

- (A) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- (B) no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo Governador e pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pelo Prefeito e pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- (C) no âmbito da União, pelo Ministro da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo Governador e respectivos Secretários de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pelo Prefeito e respectivos Secretários de Saúde Municipal ou órgão equivalente.

(D) Nenhuma das respostas está correta.

A alternativa A está correta, pois reflete o art. 9º da Lei 8.080/1990.

„A. oijueqg

4. LEI 8.142/1990 (PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE)

(Ministério Público/SC – 2010) Julgue os seguintes itens.

- I. Todo município tem a obrigação de realizar a cada quatro anos, pelos menos, uma Conferência de Saúde, conforme determina a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- II. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais da saúde e usuários, que não pode interferir na execução da política pública de saúde, por ter caráter, apenas, consultivo e deliberativo.
- III. A União e os Estados ao transferirem automaticamente recursos financeiros, alocados em seus respectivos orçamentos, para o Sistema Único de Saúde dos Municípios, não o fazem, necessariamente, para depósito nos Fundos Municipais de Saúde, posto que sua instituição, neste âmbito, é facultativa.
- IV. As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade do sangue e de hemoderivados não estão incluídas no Sistema Único de Saúde, por sujeitarem-se a legislação específica que assim determina.
- V. A execução de ações relativas à vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão compreendidas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS.

- (A) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
(B) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I e V estão corretas.
(D) Apenas as assertivas III e V estão corretas.
(E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

I: correta (art. 1º, § 1º, da Lei 8.142/1990); **II:** incorreta, pois o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo (art. 1º, § 2º, da Lei 8.142/1990); **III:** incorreta, pois a instituição do Fundo Municipal de Saúde é obrigatória para o recebimento de recursos (art. 4º, I, da Lei 8.142/1990); **IV:** incorreta (art. 4º, § 1º, da Lei 8.080/1990); **V:** correta (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).

„C. oijueqg

(Ministério Público/GO – 2010) Acerca dos conselhos de saúde podemos afirmar:

- (A) A ausência de conselho municipal de saúde não impede a pactuação de programas de atenção à saúde financiados pela União e nem o repasse mensal pelo fundo nacional de saúde ao fundo municipal de saúde.
- (B) Os estados estão desobrigados a criar e instalar os conselhos, já que estão encarregados de avaliar e realizar auditorias nos serviços de saúde pública dos municípios;
- (C) Dada a natureza jurídica peculiar do Distrito Federal e ausência de municípios, não necessita da criação e instalação do conselho de saúde.
- (D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A: incorreta, pois não existe esta previsão na lei; **B:** incorreta, pois todos os entes federativos devem ter Conselho de Saúde, de acordo com o art. 1º, II, da Lei 8.142/1990; **C:** incorreta, pois como visto todos os entes federativos devem ter Conselho de Saúde, de acordo com o art. 1º, II, da Lei 8.142/1990; **D:** correta (art. 1º, § 1º, da Lei 8.142/1990).

„D. oijueqg

(Ministério Público/BA – 2010) Identifique com V ou F, conforme o caso, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- I. A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do Poder Executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde, nos termos das Leis 8.080/1990 e 8.142/1990.
- II. Os Conselhos de Saúde são órgãos de controle do Sistema Único de Saúde pela sociedade, nos níveis municipal, estadual e federal, criados para permitir que a população possa interferir na gestão da saúde, defendendo os interesses da coletividade, para que sejam estes atendidos pelas ações governamentais.
- III. A municipalização da saúde, estabelecida pela Constituição Federal

de 1988 e pela Lei Federal 8.080/1990, compreende: a) a habilitação dos Municípios para assumir a responsabilidade parcial pela gestão do sistema de saúde em seu território (Sistema de Gestão Plena, anterior à criação do Pacto pela Saúde, firmado em 2006); b) a centralização da gerência das ações e serviços de saúde para os Municípios.

- IV. A Carta Magna não prevê que a execução do serviço de saúde deva ser diretamente feita pelo Estado, ainda que mantido o dever de prestá-lo.
- V. A Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:

- (A) V, V, F, F, V.
(B) V, V, V, V, F.
(C) F, V, F, V, F.
(D) V, F, F, F, V.
(E) V, V, F, V, V.

I: verdadeira (art. 9º da Lei 8.080/1990 e art. 1º, § 2º, da Lei 8.142/1990); II: verdadeira (art. 1º, § 2º, da Lei 8.142/1990); III: falsa, pois, em cada esfera de governo, a direção é feita pelo ente respectivo; por exemplo, nos Municípios, a direção do SUS é feita pela respectiva Secretaria ou órgão equivalente (art. 9º, III, da Lei 8.080/1990); IV: verdadeira, pois a Constituição realmente não faz previsão nesse sentido (art. 197 da CF); V: verdadeira (art. 199, *caput*, da CF).

„B. „gabartio

5. DIREITO A MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

(Ministério Público/MG – 2010 – FUNDEP) No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, em março de 2010, o Supremo Tribunal Federal interpretou o desenho constitucional do direito à saúde a partir das experiências e dos dados colhidos na Audiência Pública – Saúde, realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril, e 4, 6 e 7 de maio de 2009.

Nos termos do voto condutor, do Ministro Gilmar Mendes, considere as seguintes assertivas.

- I. Os direitos sociais são direitos fundamentais, e a saúde é um direito subjetivo público.
- II. Não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade.
- IV. É absoluta a regra de que o registro na ANVISA constitui requisito para que o SUS possa incorporar um medicamento.
- V. O Estado pode ser condenado a fornecer tratamentos experimentais conforme normas que regulam a pesquisa médica.

Pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- (A) apenas as assertivas I, III e IV.
(B) apenas as assertivas I, II e III.
(C) apenas as assertivas II, IV e V.
(D) todas as assertivas.

I, II e III: corretas, pois estão de acordo com princípios constitucionais citados na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada n. 175/2010 do C. STF. As demais alternativas estão incorretas. A alternativa IV está incorreta, pois o fato de o medicamento não estar registrado na ANVISA não é requisito essencial para que o SUS incorpore um medicamento e a alternativa V está incorreta, pois o Estado não poderá ser condenado a fornecer tratamentos experimentais. Recomendamos a leitura do inteiro teor do voto citado (www.stf.jus.br).

„B. „gabartio

(Ministério Público/PR – 2011) Julgue os seguintes itens.

- I. A norma constitucional do art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, é hoje reconhecida como direito público subjetivo e não como direito subjetivo individual.
- II. Em não existindo o tratamento para determinada doença no Brasil, deve o benefício social do atendimento pelo SUS abranger tratamento no exterior.
- III. A posição dos Tribunais Superiores atualmente é de que não há legitimidade do Ministério Público para interpor ação civil pública de *cunho individual* nos casos que envolvem direito à saúde.

Considerando as assertivas acima se afirma que:

- (A) Apenas as assertivas I e II são corretas.
(B) Apenas as assertivas II e III são corretas.
(C) Apenas as assertivas I e III são corretas.
(D) Apenas uma assertiva está correta.

(E) Todas as assertivas são corretas.

I: correta, o C. STF já firmou posição nesse sentido, *verbis*: “O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, *caput*, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ24.11.2000.) No mesmo sentido: RE 368.564, Rel. p/o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13.04.2011, Primeira Turma, DJe 10.08.2011; STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, julgamento em 17.03.2010, Plenário, DJe de 30.04.2010. Vide: AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 03.08.2010, Segunda Turma, DJe 20.08.2010; II: correta, pois os Tribunais Superiores têm entendido que em não existindo tratamento para a doença aqui no Brasil o Poder Público deverá custear o tratamento no exterior. Veja ementa de julgado recente do E. STJ: “Agravos regimental em recurso especial. Processual civil. Administrativo. Agravos de instrumento. Recurso especial. Tratamento médico no exterior. Art. 196 da CF/1988. Direito à vida e à saúde. Dever da União. Legitimidade passiva. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de doença grave. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido. 4. A União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ07.03.2005. 5. Agravos Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1028835/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 15.12.2008); III: incorreta, pois o direito à saúde é considerado um direito subjetivo indisponível, sendo o Ministério Público legitimado para propor ação civil pública de *cunho individual*.

„A. „gabartio

6. OUTROS TEMAS E TEMAS COMBINADOS

(Ministério Público/RO – 2010 – CESPE) Em relação ao direito sanitário no Brasil, assinale a opção correta.

- (A) O planejamento familiar, assegurado no texto constitucional, é prerrogativa do particular, sendo vedado ao Estado interferir nesse aspecto da vida do cidadão por meio de políticas públicas.
- (B) Entre outros aspectos, o Pacto pela Saúde busca qualificar, aperfeiçoar e definir as responsabilidades sanitárias e a gestão entre os entes federados no âmbito do SUS.
- (C) O conselho de saúde reúne-se a cada quatro anos e conta com a participação de vários segmentos da sociedade.
- (D) O Pacto pela Vida é constituído de ações de caráter secundário relacionadas ao atendimento exclusivo do idoso.
- (E) No ordenamento jurídico brasileiro, não há vedação expressa que impeça a retirada *post mortem* de órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas.

A: incorreta, pois, embora o planejamento familiar seja livre decisão do casal, ao Estado não é vedado interferir por meio de políticas públicas, sendo vedada apenas forma coercitiva, segundo dispõe o art. 226, § 7º, da CF; B: correta, pois o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais convencionado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelecimento

metas e compromissos para cada ente da federação; **C:** incorreta, pois a *Conferência de Saúde*, e não o Conselho de Saúde, irá se reunir a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde (art. 1º, § 1º, da Lei 8.142/1990); **D:** incorreta, pois o Pacto pela Vida reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um conjunto de compromissos sanitários considerados *prioritários*, pactuado de forma tripartite, a ser implementado pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o alcance das metas pactuadas. Prioridades estaduais, regionais ou municipais podem ser agregadas às prioridades nacionais, a partir de pactuações locais. Os estados e municípios devem pactuar as ações que considerem necessárias ao alcance das metas

e objetivos gerais propostos. O Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas prioritárias (Portaria GM/MS n. 325, de 21 de fevereiro de 2008): I – Atenção à saúde do idoso; II – Controle do câncer de colo de útero e de mama; III – Redução da mortalidade infantil e materna; IV – Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite, AIDS; V – Promoção da saúde; VI – Fortalecimento da atenção básica; VII – Saúde do trabalhador; VIII – Saúde mental; IX – Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; X – Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; XI – Saúde do homem; **E:** incorreta, pois o art. 6º da Lei 9.434/1997 dispõe: “É vedada a remoção *post mortem* de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas”.

„B.“



EDITORA
FOCO

27. DIREITO EDUCACIONAL

Henrique Subi e Wander Garcia*

1. NORMAS CONSTITUCIONAIS

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Com base na legislação que trata de ensino, julgue o seguinte item.

- (1) A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da administração pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.

1: Assertiva correta, pois a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive a educação infantil, implica vinculação para a autoridade competente, não discricionariedade, sob pena de responsabilidade em caso de não oferecimento ou de oferta irregular – 208, I e IV, e § 2º, da CF e arts. 5º, § 4º e 21, I, da LDB. Perceba que o atendimento de crianças de até 5 anos em creches ou pré-escolas (educação infantil), garantida pelo art. 208, IV, da CF, corresponde a direito subjetivo público, possibilitando inclusive a intervenção do Poder Judiciário – ver RE 554.075 AgR/SC.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) A respeito da autonomia universitária, julgue os itens seguintes.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, militar do Exército brasileiro, foi transferido de ofício do Rio de Janeiro para Salvador, razão pela qual sua esposa e dependente, Maria, obteve vaga na Universidade Federal da Bahia no curso superior que frequentava em universidade particular carioca. Antes do término desse curso, Antônio foi novamente transferido, no interesse da administração, para o Distrito Federal, motivo pelo qual Maria pleiteou vaga na Universidade de Brasília. Nessa situação, o novo pleito de Maria não deve ser negado, independentemente de haver vaga ou da época do ano em que ocorreu, com fundamento na natureza da universidade particular de origem, pois se trata de fato irrelevante.
- (2) Considere que determinado estudante tenha impetrado mandado de segurança contra ato omissivo do ministro da Educação em razão de seu diploma não ter sido expedido porque o curso de pós-graduação que esse estudante frequentou não estava credenciado no MEC. Nessa situação, o ministro não é autoridade competente para determinar a expedição do diploma, não detendo legitimidade passiva para a mencionada ação; a universidade tem autonomia específica para a prática desse ato.
- (3) As universidades públicas federais, entidades da administração indireta, são constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos, além de sofrerem a fiscalização do TCU, submetem-se ao controle interno exercido pelo MEC, porque tais universidades são subordinadas a esse ministério.
- (4) A jurisprudência pátria, na hipótese em que houver conclusão de curso superior antes do trânsito em julgado da decisão em que se discuta a idoneidade do ato de matrícula do aluno, manifesta-se pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, uma vez que os requisitos legais devem ser analisados de forma definitiva pelo Poder Judiciário.

1: assertiva correta. O servidor federal estudante, civil ou militar, que for transferido de ofício, no interesse da administração (não a pedido, por interesse próprio), tem direito à matrícula em instituição de ensino congênere no local da nova residência, em qualquer época, independentemente de vaga. A mesma regra vale para cônjuge, companheiro, filhos, enteados e menores sob a guarda do servidor, com autorização judicial, que vivam com ele – art. 99 da Lei 8.112/1990 e art. 1º da Lei 9.536/1997. A regra das instituições congêneres implica transferência de entidade de ensino pública para outra pública ou de privada para outra privada, exceto se não houver no local da nova residência – ver ADI 3.324/DF e AgRg no REsp 1.103.539/PB. No caso descrito, a esposa do militar a ser transferido de ofício está matriculada em uma universidade pública (Federal da Bahia), de modo que tem direito a ingressar em outra universidade pública (= congênere) no local da nova residência, independentemente da existência de vaga. O fato de ela ter cursado, originariamente, universidade privada é, nesse contexto, irrelevante – ver REsp 877.060/DF, em que se tratou exatamente dessa situação (transferência da UFBA para a UNB, sendo que, originariamente, a aluna estudava em entidade privada); 2: assertiva correta, conforme a interpretação dada pelo STF ao caso – ver RMS 26.369/DF; 3: assertiva incorreta, no que se refere à subordinação. Embora vinculadas ao MEC, as universidades públicas federais não se subordinam ao Ministério, pois têm autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial – art. 207, *caput*, da CF. No mais, a assertiva é correta –

art. 3º da Lei 7.596/1987, ver RMS 22.047 AgR/DF que trata exatamente dessa situação; 4: incorreta, pois o STF adota a teoria do fato consumado, no caso – ver RE 429.906 AgR/SC.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Com base na legislação que trata de ensino, julgue o seguinte item.

- (1) A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola disposto da CF, pois, embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior.

1: Assertiva correta. A Súmula Vinculante 12 do STF dispõe que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Com base na legislação que trata de ensino, julgue o seguinte item.

- (1) A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da existência de direito subjetivo público de crianças de até cinco anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. A referida corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do Poder Judiciário visando à efetivação desse direito constitucional.

1: Correta, pois é essa a jurisprudência do STF – ver RE 554.075 AgR/SC.

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Considerando as disposições da CF quanto à matéria da educação, julgue os itens subsequentes.

- (1) A CF dispõe que é direito público subjetivo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, sendo que a sua oferta irregular ou o não oferecimento pelo poder público é responsabilidade da autoridade competente.
- (2) Em relação à organização da educação brasileira, a CF estabelece que a União, os estados, o DF e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração, cabendo aos municípios atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil.

1: assertiva correta, pois reflete o disposto no art. 208, §§ 1º e 2º, da CF. A rigor, o não oferecimento ou a oferta irregular do ensino obrigatório pelo poder público importa responsabilidade da autoridade competente; 2: correta, conforme o art. 211, *caput*, e § 2º, da CF.

2. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

(Ministério Público/GO – 2010) Analisar as seguintes afirmações indicando, em seguida, a alternativa correta:

- I. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante garantia de vaga a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência.
- II. Os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e os Municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
- III. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.
- IV. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.
- (A) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
(D) Todas afirmações estão corretas.

I: correta, nos termos do art. 4º, X, da LDB; II: correta, nos termos dos arts. 10, VII, e 11, VI, da LDB; III: correta, nos termos do art. 12, VII, da LDB; IV: correta, nos termos do art. 12, VIII, da LDB.

„D„ ojuapqg

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), julgue o item seguinte.

- (1) Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades brasileiras que possuam cursos de mestrado e doutorado, reconhecidos e avaliados, ainda que não seja na mesma área de conhecimento.

1: Incorreta, pois a universidade que irá reconhecer o diploma estrangeiro deve possuir cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na **mesma** área de conhecimento e em nível equivalente ou superior – art. 48, § 3º, da LDB.

3E oimabqg

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), julgue o item seguinte.

- (1) A LDB preceitua que os alunos dos níveis fundamental e médio têm direito a um ano com, no mínimo, 200 dias letivos e 800 horas aula. De acordo com a jurisprudência do STJ, essa matéria não pode ser objeto de regulamentação por ato infraregular, na medida em que representa uma garantia dos estudantes.

1: Incorreta, pois o STJ reconheceu a validade de regulamentação infraregular das atividades dos professores (capacitação profissional e eventos de cunho educacional ou sindical), exatamente para garantir eficácia ao direito dos estudantes a essa carga horária mínima anual – RMS 29.183/RS, ver art. 24, I, da LDB.

3E oimabqg

(Procurador do Município/Boa Vista-RR – 2010 – CESPE) Tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em vigor – Lei 9.394/1996 –, julgue os itens que se seguem.

- (1) A LDB dispõe que os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; e os órgãos municipais de educação.
- (2) O dever do Estado com a educação escolar pública, de acordo com a LDB, será efetivado mediante algumas garantias, entre as quais se explicita a garantia de vaga em escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência de toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade.

1: assertiva correta, nos termos do art. 18 da LDB; 2: correta, conforme o art. 4º, X, da LDB.

Gababito 1C, 2C

3. FUNDEB

(Ministério Público/BA – 2010) Marque a alternativa incorreta a respeito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb):

- (A) Não há vedação legal para o direcionamento dos eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis na conta específica do FUNDEB para aplicações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, quando a perspectiva de utilização seja superior a 15(quinze) dias.
- (B) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício da educação básica pública.

- (C) Despesas com aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados na merenda escolar, não podem ser custeadas com recursos do FUNDEB.

- (D) O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em âmbito municipal, é composto pelo número mínimo de nove membros e pode ser presidido por estudante da educação básica pública, desde que emancipado e eleito em reunião desse colegiado pelos demais conselheiros.

- (E) O Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundeb pode convocar o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30(trinta) dias.

A: correta, nos termos do art. 20 da Lei 11.494/2007; B: correta, nos termos do art. 22 da Lei 11.494/2007; C: correta, conforme art. 23 da Lei 11.494/2007 c/c art. 71, IV, da Lei 9.394/1996; D: correta, nos termos do art. 24, §§ 1º, IV, 5º e 6º, da Lei 11.494/2007; E: incorreta, devendo ser assinalada. O presidente desse Conselho, sozinho, não pode fazer essa convocação; é necessário decisão de maioria dos membros do órgão (art. 25, parágrafo único, II, da Lei 11.494/2007).

„3„ oimabqg

(Ministério Público/GO – 2010 - adaptada) O não cumprimento das disposições legais relacionadas ao FUNDEB acarreta sanções ao chefe do Poder Executivo. Assim, analise as assertivas abaixo e, após, assinale o item correto:

- I. Fica sujeito a processo por crime de responsabilidade, se caracterizados os tipos penais previstos no art. 1º, III e XIV do Decreto-lei 201/1967 (respectivamente, aplicar indevidamente verbas públicas e negar execução à lei federal).
- II. Fica sujeito a processo por crime de responsabilidade, se caracterizada a negligência no oferecimento do ensino obrigatório (art. 5º, § 4º, da LDB).
- III. Fica apenas sujeito a processo penal se caracterizado que a aplicação de verba pública foi diversa à prevista em lei (art. 315 do Código Penal).
- IV. Fica inelegível, por oito anos, se suas contas forem rejeitas por irregularidade insanável e por decisão irrecurável do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário (art. 1º, “g”, Lei Complementar 64).

- (A) Está correta apenas a assertiva I.
- (B) Está incorreta apenas a assertiva III.
- (C) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
- (D) Todas as assertivas estão corretas.

I: correta. Confira os textos legais mencionados na assertiva: “III – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas; (...) XIV – negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”; II: correta. Confira o texto legal mencionado na assertiva: “comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade”; III: correta. Confira o texto legal mencionado na assertiva: “Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: Pena – detenção, de um a três meses, ou multa”; IV: correta. Confira o texto legal mencionado na assertiva: “art. 1º. São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...) g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecurável do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da CF, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição”.

„D„ oimabqg

28. FILOSOFIA JURÍDICA, TEORIA GERAL DO DIREITO E HERMENÊUTICA

Renan Flumian e Camilo Onoda Caldas*

LÓGICA

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Ao comentar a doutrina aristotélica da justiça, Tercio Sampaio Ferraz Júnior, em sua obra **Estudos de Filosofia do Direito**, indica aquele que seria o “preceito básico do direito justo, pois só por meio dele a justiça se revelaria em sua atualidade plena”. Este preceito, que também pode ser definido como “uma feliz retificação do justo estritamente legal” ou ainda “o justo na concretude”, é denominado

- (A) liberdade.
- (B) dignidade.
- (C) vontade.
- (D) equidade.
- (E) piedade.

Segundo o autor, devemos inicialmente indicar que a escola pitagórica foi a primeira a estabelecer um conceito de justiça, identificado com igualdade ou correspondências de opostos. Após tem-se as elucubrações dos sofistas e de Platão, para depois aparecer a noção aristotélica de justiça, segundo a qual a busca do meio-termo, como forma de alcançar a justiça, deve se orientar pelo preceito básico da **equidade**. Por fim, cabe apontar que na épica grega a justiça não tem a forma de virtude principal, mas é frequentemente superada pela coragem, a astúcia, virtudes estas cujo caráter dramático é bem mais propício ao desenvolvimento de uma epopeia.

..G., omebeqg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Em sua teoria da norma jurídica, Norberto Bobbio distingue as sanções jurídicas das sanções morais e sociais. Segundo esta distinção, a sanção jurídica, diferentemente da sanção moral, é sempre uma resposta de grupo e, diferentemente da sanção social, a sanção jurídica é regulada em geral com as mesmas formas e através das mesmas fontes de produção das regras primárias. Para o autor, tal distinção oferece um critério para distinguir, por sua vez, as normas jurídicas das normas morais e das normas sociais. Considerando-se este critério, pode-se afirmar que são normas jurídicas as normas cuja execução é garantida por uma sanção

- (A) externa e institucionalizada.
- (B) interna e não institucionalizada.
- (C) interna e institucionalizada.
- (D) externa e não institucionalizada.
- (E) interna e informal.

A norma jurídica era a única perspectiva através da qual o Direito era estudado e o ordenamento jurídico era no máximo um conjunto de normas, mas não um objeto autônomo do estudo. O isolamento dos problemas do ordenamento jurídico dos da norma jurídica e o tratamento autônomo dos primeiros como parte de uma teoria geral do Direito foram obra sobretudo de Hans Kelsen. Mas na obra em que Bobbio descreve essa mudança de enfoque, para compreensão do Direito, da norma para o ordenamento jurídico, o autor bem define a norma jurídica como “**aquela norma cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada**” (*Teoria do Ordenamento Jurídico*, 8ª ed., Brasília: UNB, pp. 27 – g.n.). A norma jurídica tem sanção *exterior* ao indivíduo, não ficando apenas na consciência deste (juízo interno de reprovação). Ademais, trata-se de sanção que afeta a esfera jurídica do indivíduo e que é aplicada mediante a movimentação do aparato estatal (*institucionalizada*), o que a diferencia da sanção moral - trata-se da ordem coercitiva a que faz referência Kelsen. E Bobbio, em obra posterior - *A Função Promocional do Direito* -, critica a clássica doutrina jurídica que define o direito apenas por sua função repressiva para controle da sociedade mediante a coação institucionalizada. Bobbio aponta que ainda é dominante na teoria geral do direito a concepção repressiva do direito, isto é, o direito como ordenamento coativo. Tanto isso é verdade, que o termo sanção nos leva a pensar imediatamente em algo negativo, como, por exemplo, sanção como pena, todavia, este termo não possui, etimologicamente, aspecto negativo por si só, sendo necessário o acréscimo do adjetivo (negativa ou positiva) sempre que utilizado. Mas a imagem tradicional do direito como ordenamento protetor-repressivo está em crise, pois se percebe cada vez mais frequente o uso das técnicas de encorajamento pelo Estado contemporâneo. E a técnica do encorajamento se exterioriza de duas formas distintas. Uma é a sanção

positiva que incide num comportamento já realizado. E outra é a facilitação para a realização do ato desejado que, obviamente, ainda não foi realizado. Como exemplo ilustrativo de sanção positiva, tem-se as leis de incentivo fiscal que os Estados da República Federativa do Brasil utilizam para atrair fábricas para os seus respectivos Estados, e isso tudo para estimular a economia, possibilitando, assim, um crescimento e desenvolvimento econômico com fins de mitigar a pobreza para efetivar o princípio da justiça social. Ou seja, o Estado, tendo em vista estes benefícios, edita uma lei de incentivo fiscal que terá uma sanção positiva para a fábrica que lá se instalar, dando a esta uma recompensa, como, e.g., a isenção tributária sobre um fato economicamente mensurável passível de tributação. E Bobbio finaliza mostrando que para a visão clássica do direito, a sanção positiva não faz parte do rol das sanções jurídicas, pois a sanção jurídica é tida como uma coação institucionalizada, ou seja, a sanção jurídica é o uso do aparelho repressivo do Estado para penalizar uma conduta desconforme ou proceder a uma execução forçada. Mas, por ser contrário à visão encampada pela doutrina clássica, o autor defende que se a coação for considerada como uma garantia para o cumprimento da sanção, a sanção positiva pode-se incluir no rol das sanções jurídicas. Assim, por exemplo, o cidadão que realizou uma conduta *superconforme* e, portanto, obteve direito a um prêmio, poderá, se o Estado manter-se inerte, utilizar-se da coação para que o Estado lhe assegure o seu direito ao prêmio prometido pelo próprio Estado, ou seja, o Estado irá compelir o próprio Estado a cumprir com sua promessa de prêmio. Nesse caso, a relação jurídica se inverte, pois o sujeito ativo detentor do direito é o particular e o sujeito passivo detentor da obrigação (dever) é o Estado.

..A., quereb

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Em sua Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen concebe o Direito como uma “técnica social específica”. Segundo o filósofo, na obra **O que é justiça?**, “esta técnica é caracterizada pelo fato de que a ordem social designada como ‘Direito’ tenta ocasionar certa conduta dos homens, considerada pelo legislador como desejável, provendo atos coercitivos como sanções no caso da conduta oposta”. Tal concepção corresponde à definição kelseniana do Direito como

- (A) uma positivação da justiça natural.
- (B) uma ordem estatal facultativa.
- (C) uma ordem axiológica que vincula a interioridade.
- (D) um veículo de transformação social.
- (E) uma ordem coercitiva.

O objetivo de Kelsen, ao formular a Teoria Pura do Direito, é desenvolver uma teoria jurídica purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque consciente da legalidade específica do seu objeto. Sem negar a existência de relações entre o direito e outras ciências, como a sociologia, a economia e a psicologia, Kelsen pretende focar em sua Teoria Pura o campo próprio e específico do jurista. A Teoria Pura constituiria, assim, a ciência específica do Direito. O objeto do direito é a norma. Na visão de Kelsen, o direito, para o jurista, deve ser encarado como norma, e não como fato social ou como valor transcendente. A norma jurídica, para Kelsen, funciona como esquema de interpretação (interpretação normativa) da experiência social, que enuncia se uma conduta humana constitui um ato jurídico ou antijurídico. Trata-se de ato de vontade que se dirige intencionalmente à conduta humana, determinando que um indivíduo deve se comportar de determinada maneira. Esse ato de vontade tem um sentido subjetivo de um indivíduo que intencionalmente visa a conduta de outro. Porém, para que ele configure uma norma, ele deve apresentar também um sentido objetivo de dever ser, o qual está presente quando a conduta a que o ato intencionalmente se dirige é considerada obrigatória (devida) não apenas do ponto de vista do indivíduo que põe o ato, mas também do ponto de vista de um terceiro desinteressado. O sentido objetivo é dado por outra norma, superior, que atribui competência para esse ato. Outro elemento relevante das normas jurídicas para Kelsen é a sanção. A Teoria Pura considera o elemento da coação uma característica essencial do Direito. Assim, as normas jurídicas sempre estabelecem, direta ou indiretamente, uma sanção, um ato de coação que será aplicado caso não se observe a conduta prescrita. Essa é uma característica de grande relevo na teoria de Kelsen, pois, para ele, o ordenamento jurídico se caracteriza pela possibilidade de coação, pela possibilidade de cominação de algum mal, caso alguma de suas normas não seja observada. E tudo isso porque Kelsen parte do pressuposto de que o homem é naturalmente inclinado a perseguir apenas a satisfação de seus interesses egoísticos e, logo, o estabelecimento da ordem social não altera essa realidade natural. Assim, **é necessário que o direito seja uma ordem**

* **Camilo Onoda Caldas** comentou as questões dos seguintes concursos: Promotor de Justiça/PI – 2014 – CESPE, Delegado/SP – 2014 – VUNESP, Defensoria/SP – 2013 – FCC; **Renan Flumian** comentou as demais questões.

coercitiva, que impõe sanções. Da mesma forma que a moral, o direito também traz sanções ao descumprimento de seus preceitos. A diferença é a natureza dessa reação. Na moral, o não cumprimento de normas morais gera mera desaprovção. No plano jurídico, como dito, o descumprimento das normas jurídicas faz nascer a sanção, que pode ser aplicada mediante o legítimo uso da força contra quem a tiver desobedecido. Para prescrever certa conduta (ou seja, determinar dada conduta às pessoas), a norma jurídica estabelece a sanção para a conduta oposta (ou seja, a sanção da conduta que descumprir o que foi imposto às pessoas). A título conclusivo e com suporte na teoria Pura do Direito de Kelsen, pode-se dizer que se o dever imposto for descumprido, a sanção deve ser aplicada por meio de uma ordem coercitiva.

„3. „0194693

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Em sua teoria do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio estuda os aspectos da unidade, da coerência e da completude do ordenamento. Relativamente ao aspecto da coerência do ordenamento jurídico, “a situação de normas incompatíveis entre si” refere-se ao problema

- (A) das lacunas.
- (B) da incompletude.
- (C) das antinomias.
- (D) da analogia.
- (E) do espaço jurídico vazio.

Se um ordenamento jurídico é composto de mais de uma norma, disso advém que os principais problemas conexos com a existência de um ordenamento são, segundo Bobbio, os que nascem das relações das diversas normas entre si: a) as normas constituem uma unidade? problemática central: hierarquia das normas; b) o ordenamento constitui um sistema? problemática central: antinomias jurídicas; c) todo ordenamento jurídico é completo? problemática central: lacunas do Direito; d) têm relações entre si os vários ordenamentos? problemática central: reenvio de um ordenamento a outro. **Pode-se conceituar o instituto da antinomia como a situação de conflito entre duas ou mais normas jurídicas e chama-se as antinomias solúveis de aparentes e as insolúveis de reais.** As regras fundamentais para a solução das antinomias aparentes são três: a) critério cronológico (*lex posterior derogat legi priori*): serve quando duas normas incompatíveis são sucessivas e a lei posterior prevalece sobre a anterior; b) critério hierárquico (*lex superior derogat legi inferiori*): serve quando duas normas incompatíveis estão em nível diverso e a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; e c) critério da especialidade (*lex specialis derogat legi generali*): serve no choque de uma norma geral com uma norma especial e a lei especial prevalece sobre a geral. Mas pode ocorrer antinomia entre duas normas contemporâneas, do mesmo nível e ambas gerais (antinomia real causada pela inaplicabilidade dos critérios), ou seja, a incompatibilidade entre os critérios válidos para a solução da incompatibilidade entre as normas é chamada de antinomia de segundo grau. E para resolver as antinomias reais ou de segundo grau, devemos lançar mão dos seguintes metacritérios: a) conflito entre o critério hierárquico e o cronológico: o critério hierárquico prevalece sobre o cronológico; b) conflito entre o critério de especialidade e o cronológico: o critério de especialidade prevalece sobre o hierárquico. Essa regra, por outro lado, tem um valor menos decisivo que o da regra anterior; e c) conflito entre o critério hierárquico e o de especialidade: não existe uma regra geral consolidada. A solução dependerá do intérprete, o qual aplicará ora um ora outro critério segundo as circunstâncias, mas deve-se dizer que existe uma certa vantagem para o critério hierárquico, em virtude da competência. Caso não se consiga resolver o conflito pelos metacritérios, deve-se recorrer ao critério dos metacritérios, o princípio da justiça: escolhe-se a norma mais justa. Por fim, uma regra que se refere às normas de um ordenamento jurídico, como o é a proibição de antinomias, pode ser dirigida apenas aqueles que têm relação com a produção (legislador) e aplicação das normas (juiz). A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a *justiça* do ordenamento.

„3. „0194693

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) “Na fase madura de seu pensamento, a substituição da lei pela convicção comum do povo (*Volkgeist*) como fonte originária do direito relega a segundo plano a sistemática lógico-dedutiva, sobrepondo-lhe a sensação (*Empfindung*) e a intuição (*Anschauung*) imediatas. Savigny enfatiza o relacionamento primário da intuição do jurídico não à regra genérica e abstrata, mas aos ‘institutos de direito’ (*Rechtsinstitute*), que expressam ‘relações vitais’ (*Lebensverhältnisse*) típicas e concretas”. Esta caracterização, realizada por Tercio Sampaio Ferraz Júnior, em sua obra **A Ciência do Direito**, corresponde a aspectos essenciais da seguinte escola filosófico-jurídica:

- (A) Historicismo Jurídico.
- (B) Realismo Jurídico.
- (C) Normativismo.
- (D) Positivismo jurídico.
- (E) Junsnaturalismo.

A: correta. A Escola Histórica do Direito apareceu, primeiramente, na Alemanha no séc. XIX e estava profundamente ligada ao romantismo. Para essa corrente, a construção jurídica – normas jurídicas – acompanhava de forma acentuada o evoluir histórico, desta maneira, o direito refletiria os costumes e os valores do povo naquele momento. Para essa corrente, o direito seria sobretudo uma manifestação cultural. Friedrich Carl von Savigny foi um importante integrante dessa escola. E sobre ele Tercio Sampaio Ferraz disse o citado nessa questão (**A Ciência do Direito**, pág. 28, Ed. Atlas); **B:** incorreta. O Realismo Jurídico aponta a experiência social como única fonte do direito, portanto, para os realistas, *direito é fato social*. O direito, na visão dos realistas, não seria mais balizado pela norma genérica

e impessoal, mas sim pela escolha do juiz, isto é, no momento de decidir, o juiz faz opção por uma das várias possibilidades existentes. Assim, o direito é aquele proclamado pelos tribunais e a norma é apenas uma referência dada. Neste sentido, é célebre a frase do Ministro do STF Marco Aurélio de Mello: “o juiz primeiro decide no seu íntimo e só depois vai buscar os fundamentos de sua decisão”. Os principais integrantes dessa escola são Hewellyn, Holmes, Cohen, Olivecrona, Ross etc.; **C:** incorreta. O Normativismo insere-se de certa forma dentro do positivismo jurídico e tem em Kelsen seu maior expoente. Para Kelsen, o objeto da ciência jurídica consiste em normas jurídicas e a tarefa do cientista do direito consiste em descrever e sistematizar esse objeto mediante proposições; **D:** incorreta. Para os positivistas, o saber jurídico deve ser científico e neutro, ou seja, não está no campo do Direito qualquer julgamento moral ou questionamento político sobre as normas postas. Mais estritamente, não cabe aos operadores do Direito perscrutar se as normas são justas ou injustas, pertinentes ou impertinentes. Hans Kelsen é o principal teórico do positivismo jurídico e, em sua obra **Teoria Pura do Direito**, o autor busca conferir à ciência jurídica um método e objeto próprios, capazes de assegurar ao jurista o conhecimento científico do direito; **E:** incorreta. O Junsnaturalismo ou Direito Natural é uma teoria que define o conteúdo do direito como estabelecido pela natureza (como ordem superior, universal, imutável e inderrogável) e, portanto, válido em qualquer lugar. Ou seja, o direito natural é prévio à qualquer construção humana, seja de ordem política, religiosa etc. Assim, deverá ser sempre respeitado e o direito positivo para ter validade não poderá com ele contrastar. Mas, essa corrente sofre um processo de secularização, iniciado pelo trabalho de Grotius e Hobbes, e o Junsnaturalismo aparece como uma crítica ao direito dos glosadores, sobretudo sobre a sua falta de sistematicidade. Assim, podemos dizer que o Junsnaturalismo moderno ou Direito Racional produz o conceito de sistema, o qual até hoje é utilizado na formatação dos códigos jurídicos. E esse sistema é construído por premissas que tiram sua validade da generalidade racional (nas palavras de Tercio Sampaio Ferraz Júnior - **A Ciência do Direito**, pág. 26, Ed. Atlas).

„A. „0194693

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) “Esse princípio tem, nas regras de Direito, uma função análoga a que tem o princípio da causalidade nas leis naturais por meio das quais a ciência natural descreve a natureza. Uma regra de direito, por exemplo, é a afirmação de que, se um homem cometeu um crime, uma punição deve ser infligida a ele, ou a afirmação de que, se um homem não paga uma dívida contraída por ele, uma execução civil deve ser dirigida contra sua propriedade. Formulando de um modo mais geral: se um delito for cometido, uma sanção deve ser executada”. No trecho reproduzido acima, em sua obra **O que é justiça?**, Hans Kelsen refere-se ao princípio

- (A) da eficácia.
- (B) da imputação.
- (C) do monismo metodológico.
- (D) da imperatividade do direito.
- (E) da validade.

O direito é uma ordem coativa, um conjunto de normas que prescrevem sanções. A conduta contrária à norma é considerada ilícita e a conduta em conformidade com a norma é considerada um dever jurídico. O Estado se confunde com o direito porque nessa estrutura ele nada mais é do que o conjunto das normas que estabelecem competência e prescrevem sanções de uma forma organizada. A norma é um *dever-ser* que confere ao comportamento humano um sentido prescritivo. Por esse motivo, **a ciência jurídica é diferente das outras ciências. Estas operam com o princípio da causalidade (dado A é B), relacionam fatos, sendo um causa e o outro efeito, atuam no mundo do ser (natureza). A ciência jurídica atua no mundo do dever-ser (cultural), opera com o princípio da imputação (dado A deve ser B).** Esse princípio prevê uma determinada sanção que deve ser imputada a uma conduta considerada pelo direito como ilícita. O cientista do direito estabelece, na proposição jurídica que descreve a norma jurídica, ligações entre um antecedente (conduta ilícita) e um consequente (sanção).

„B. „0194693

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Considerando concepções teóricas do empirismo e do racionalismo, julgue os itens que se seguem.

- (1) Segundo o racionalismo, todo e qualquer conhecimento é embasado na experiência e só é válido quando verificado por fatos metodicamente observados.
- (2) Segundo John Stuart Mill, o conhecimento matemático é fundamentado na experiência e a indução é o único método científico.

1: errada. O Racionalismo é uma concepção filosófica que afirma a razão como única faculdade a propiciar o conhecimento adequado da realidade. Defende que a existência das coisas tem uma causa inteligível, mesmo que não possa ser demonstrada de fato, como a origem do Universo. Assim, privilegia a razão em detrimento da experiência e sim oriundos da razão. **2:** correta. A formação de John Stuart Mill foi influenciada principalmente pelo utilitarismo e pelas obras de Jeremy Bentham, que defendia o egoísmo, a ação utilitária e a busca do prazer como princípios capazes de fundamentar uma moral e orientar os comportamentos humanos na direção do bem. A filosofia de Stuart Mill marcou o coroamento de uma linha própria do pensamento britânico, iniciado por Francis Bacon.

O principal objetivo de Stuart Mill foi renovar a lógica, tida como acabada e perfeita desde a construção aristotélica. O pensador britânico aproveitou-se das ideias de John Herschel e William Whewell sobre a teoria da indução, além da grande influência que sofreu da obra de Augusto Comte. Contrário a metafísica, **Stuart Mill faz da indução o método científico por excelência**, atendo-se aos fatos. O pensador britânico parte da experiência como base de todo conhecimento, quer nas ciências físicas, nas sociais ou mesmo na matemática.

Gabarito 1E, 2C

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) A respeito da filosofia antiga, julgue o próximo item.

- (1) De acordo com os sofistas, o direito natural não se fundava na natureza racional do homem, mas, sim, na sua natureza passional, instintiva e animal.

1: correta. Os sofistas constituíram uma corrente de pensamento próprio e sua preocupação filosófica era centrada no homem enquanto indivíduo. Portanto, as elucubrações dos pré-socráticos, voltadas a natureza e a essência do universo, ficaram em segundo plano. E, consoante ao determinado pela escola sofística, o que importava para o ser humano era obter prazer com a satisfação de seus instintos, de seus desejos individuais. Diante de tal ótica, até dominar outros cidadãos era permitido, desde que isso resultasse em vantagem pessoal. A título conclusivo, infere-se que a escola sofística levaria a destruição de todo conhecimento, pois, segundo seus ensinamentos, os valores são subjetivos e tudo é relativo. Ademais, impediria o aparecimento de um conjunto de normas que regulassem o comportamento humano para garantir os mesmos direitos a todos os cidadãos da *pólis*.

Gabarito 1C



29. SOCIOLOGIA JURÍDICA

Renan Flumian e Camilo Onoda Caldas*

(Defensor Público da União – 2010 – CESPE) A partir dos conceitos de estratificação e mobilidade sociais, julgue os itens subsequentes.

- (1) Max Weber faz distinção entre três dimensões da sociedade: ordem econômica, representada pela classe; ordem social, representada pelo status ou estamento; ordem política, representada pelo partido. Cada uma dessas dimensões possui estratificação própria.
- (2) A mobilidade social implica movimento significativo na posição econômica, social e política de um indivíduo ou de um estrato.

1: correta. O pensamento weberiano desenvolve-se em um contexto tipológico. O pensador constrói a sociedade na sua totalidade mediante o estabelecimento de categorias específicas, como a econômica, social e política. Trata-se de uma tentativa de explicar a sociedade por suas relações interindividuais. Cabe sempre lembrar que a estratificação tem um papel conservador no seio da sociedade ou, como já dito por muitos sociólogos, ocasiona uma fossilização das estruturas de classe. Assim, Max Weber coloca a ordem econômica, a ordem social e a ordem política como as três fontes de desigualdade social; 2: correta. A mobilidade social é um campo de estudo da sociologia com grande utilização na tarefa de compreender as formas pelas quais os diferentes grupos humanos diferenciam os integrantes de uma mesma cultura. De forma mais específica, a mobilidade tem a importante função de pensar as vias e possibilidades de troca, ascensão ou rebaixamento que um determinado indivíduo ou estrato possui no meio em que estabelece suas relações. Lembrando que sociedade estratificada é aquela marcada pela ausência de mobilidade no seu interior. Um exemplo desse tipo de sociedade é a feudal, na qual os clérigos, nobres e servos tinham a mesma posição social por toda a vida.

Gabarrão 11, 20

(Defensor Público da União – 2010 – CESPE) A respeito das relações de poder e legitimação, julgue o próximo item.

- (1) A forma legítima de dominação carismática, de acordo com Max Weber, está baseada na designação do líder pela virtude da fé na validade do estatuto legal.

1: errada. A dominação autoritária ou pelo poder é a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo determinado para mandatos específicos. Toda dominação sobre uma pluralidade de homens requer um quadro administrativo e a crença na legitimidade. Passemos a elencar os três tipos de dominação tendo por substrato a questão da legitimidade: a) de caráter racional (poder legal): tem por base a confiança na legalidade de ordenações instituídas e dos direitos de mando dos chamados por essas ordenações a exercer a autoridade; b) de caráter tradicional (poder tradicional): tem por base a confiança diuturna na santidade das tradições que vigoram desde tempos longínquos e na legitimidade dos que são designados por essa tradição para exercer a autoridade; c) de caráter carismático (poder carismático) tem por base a confiança atemporal à santidade, ao heroísmo ou à exemplaridade de uma pessoa e seus ensinamentos. Utilizando esses tipos de dominação, Weber aponta as três bases do Direito: lei, costumes e carisma. Podemos também elencar os três tipos de dominação tendo por substrato a questão da obediência: a) no caso da autoridade legal: a obediência se dá graças às ordenações impositivas, legalmente instituídas, e às pessoas por elas designadas, graças à legalidade formal de suas disposições dentro do círculo de sua competência; b) no caso da autoridade tradicional: a obediência se dá graças à pessoa do sujeito designado pela tradição; c) no caso de autoridade carismática: a obediência se dá graças a um líder, carismaticamente qualificado, por razões de confiança pessoal na revelação, heroísmo ou exemplaridade, dentro da esfera em que a confiança em seu carisma tenha validade. Nenhum desses três tipos ocorre em estado “puro”, há entrelaçamentos entre eles. No Estado moderno, porém, prevalece a autoridade legal ou dominação racional.

Gabarrão 11, 20

(Defensor Público da União – 2010 – CESPE) Considerando a social-democracia, o estado de bem-estar social e os estudos de Adam Przeworski, julgue o próximo item.

- (1) Os social-democratas defendem a não abolição da propriedade privada dos meios de produção em troca da cooperação dos capitalistas na elevação da produtividade e na distribuição dos ganhos.

1: correta. Social-democracia é a forma ideológica correspondente ao estágio de desenvolvimento predominantemente intensivo. Sua base material é o nível de reprodução da força de trabalho consideravelmente mais elevado que no estágio extensivo, necessário ao estágio de desenvolvimento intensivo e assegurado pelo Estado de bem-estar. O qual surge após as duas Grandes Guerras Mundiais, momento em que o mundo assiste a transformação do papel do Estado, que começava a utilizar novas técnicas

de controle social, principalmente mediante políticas distributivas – notadamente de bens, dinheiro e serviços.

Gabarrão 11, 20

(Defensor Público da União – 2010 – CESPE) Com relação às concepções teóricas de Estado, julgue os itens subsequentes.

- (1) Para Thomas Hobbes, com a criação do Estado, o súdito deixa de abdicar de seu direito à liberdade natural para proteger a própria vida.
- (2) De acordo com a teoria política de John Locke, a propriedade já existe no estado de natureza e, sendo instituição anterior à sociedade, é direito natural do indivíduo, não podendo ser violado pelo Estado.

1: errada. Na obra de Hobbes, Estado e Direito surgem simultaneamente, e seus fundamentos repousam no pacto social firmado entre os homens. Para que haja corpo político é necessário que todas as vontades sejam depositadas numa única vontade. Essa vontade é denominada soberania, cujo detentor é chamado soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Soberania é, assim, uma vontade suprema que se coloca acima das vontades individuais. O poder soberano, na obra de Hobbes, possui tais características: a) absoluto: não tolera restrições e condicionamentos; b) indivisível: o soberano tem todo o poder ou não tem poder nenhum; c) perpétuo: o poder soberano é para sempre – justificando a ideia de hereditariedade do poder. Uma vez constituído o Estado, a vontade soberana passa a ser a única fonte do Direito. As leis expressam a vontade do soberano e a validade da lei repousa no fato de ser a expressão dessa vontade. As leis positivas são para os súditos comandos que devem ser obedecidos absolutamente, enquanto as leis naturais são para o soberano apenas regras de prudência. E para justificar teoricamente a sua concepção, Hobbes afirma que no Estado de natureza a condição do homem é a de guerra de todos contra todos, em que cada um é governado por sua própria vontade (“o homem é o lobo do próprio homem”). Segundo ele, enquanto perdurar esse estado não haverá segurança de viver. Daí a ideia de que o homem não é livre no estado de natureza, ele se torna livre no estado civil. A liberdade passa a ser uma realidade quando se completa a passagem do estado de natureza para o Estado Leviatã. Liberdade passa a ser, desse modo, a conformação com a ordem jurídica estatal, um padrão objetivo produzido pelo Estado. Cabe apontar que em antítese ao Estado absoluto pensado por Hobbes, surgem as teorias do Estado constitucional, cuja finalidade consiste em impor limites ao poder estatal, ou seja, controlar o poder sem destruir a soberania. Essas teorias podem ser classificadas em três grandes grupos: a) teoria da separação dos poderes; b) teoria dos direitos naturais; e c) teoria da soberania popular; 2: correta. Locke é tido como um dos grandes expoentes da teoria do Direito Natural, que impõe à soberania do Estado um limite externo. Assim, além da vontade do monarca ou da nação, há um direito inerente ao indivíduo em decorrência da própria natureza do homem e, portanto, independente da comunidade política. Esse direito, o direito natural, preexiste ao Estado e, logo, dele não depende, motivo pelo qual o Estado tem o dever de reconhecê-lo e garanti-lo integralmente. O Direito Natural constitui, assim, um limite à soberania do Estado. O ponto de partida da teoria de Locke é a afirmação do estado natural, ou seja, o estado originário no qual os indivíduos vivem conforme as leis naturais. O estado de natureza transforma-se, entretanto, num estado de guerra, porque não existe um poder superior aos indivíduos, com poderes para decidir os conflitos. A fórmula para sair do estado de guerra, onde funciona o império da força, é a construção do estado civil por intermédio do contrato social. E com o intuito de conservar os direitos naturais fundamentais – a vida e a propriedade – os homens abandonam o estado de natureza. Ao abandoná-lo, portanto, não renunciam aos direitos naturais, pelo contrário, os querem garantidos. O estado civil corresponde, portanto, à criação de uma autoridade, superior aos indivíduos, para a proteção dos direitos naturais fundamentais. Por essa razão, Locke entende que “a monarquia absoluta, que alguns consideram o único governo do mundo, é, de fato, incompatível com a sociedade civil”.

Gabarrão 11, 20

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) De acordo com as concepções teóricas do marxismo, julgue o item seguinte.

- (1) Segundo Louis Althusser, o aparelho ideológico de Estado dominante para a burguesia era a Igreja.

1: errada. No passado, a Igreja era o aparelho ideológico dominante, pois reúne funções religiosas, escolares, de informação e de cultura. Mas, a Revolução Francesa ocasionou não apenas a transferência do poder do Estado para a burguesia capitalista comercial, resultou também no ataque ao principal aparelho ideológico do Estado – a Igreja –, substituída em seu papel dominante pela Escola. Tal constatação também foi compartilhada pelo estadista Otto Von Bismarck. A escola se encarrega das crianças de todas as classes sociais desde a mais tenra idade, inculcando nelas os saberes contidos na ideologia dominante

* Camilo Onoda Caldas comentou as questões dos seguintes concursos: Promotor de Justiça/PI – 2014 – CESPE, Defensoria/SP – 2013 – FCC; Renan Flumian comentou as demais questões.

(a língua materna, a literatura, a matemática, a ciência, a história) ou simplesmente a ideologia dominante em estágio puro (moral, educação cívica, filosofia). E nenhum outro aparelho ideológico de Estado dispõe de uma audiência obrigatória por tanto tempo e durante tantos anos - precisamente no período em que o indivíduo é mais vulnerável. Cabe apontar que na teoria marxista, o aparelho repressivo do Estado compreende o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões etc., e é dito repressivo porque funciona mediante violência, pelo menos em situações-limite. Portanto, para o Marxismo, as instituições são denominadas: **a) aparelhos repressivos**: porque usam a força, a coerção, a repressão, para legitimar ou reproduzir as relações de domínio; ou **b) aparelhos ideológicos**: porque empregam práticas e processos que usam uma ideologia (persuasão) que disfarça divisões de classes e promove os interesses da classe dominante. O Direito é uma instituição que usa tanto a repressão como a persuasão (ideologia), portanto, tem por objetivo reproduzir, legitimar, justificar e garantir as relações centrais do modo de produção capitalista.

Gabarito 11

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) No ensaio “A Política como vocação”, Max Weber realiza uma caracterização de três tipos de dominação legítima, a saber:

- A dominação que repousa sobre a “autoridade do ‘passado eterno’”, isto é, dos costumes santificados pela validade imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens, de respeitá-los”.
- A dominação que se funda em “dons pessoais e extraordinários de um indivíduo”, na “devoção e confiança estritamente pessoais depositadas em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares que dele fazem o chefe”.
- A dominação que se impõe “em razão da crença na validade de um estatuto legal e de uma ‘competência’ positiva, fundada em regras racionalmente estabelecidas”.

Estes modos de dominação correspondem, respectivamente, ao que Weber entende por dominação

- (A) legal, tradicional e carismática.
- (B) carismática, tradicional e legal.
- (C) tradicional, carismática e legal.
- (D) carismática, legal e tradicional.
- (E) tradicional, legal e carismática.

A dominação autoritária ou pelo poder é a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo determinado para mandatos específicos. Toda dominação sobre uma pluralidade de homens requer um quadro administrativo e a crença na legitimidade. Passemos a elencar os três tipos de dominação tendo por substrato a questão da legitimidade: a) de caráter racional (poder legal): tem por base a confiança na legalidade de ordenações instituídas e dos direitos de mando dos chamados por essas ordenações a exercer a autoridade; b) de caráter tradicional (poder tradicional): tem por base a confiança diuturna na santidade das tradições que vigoram desde tempos longínquos e na legitimidade dos que são designados por essa tradição para exercer a autoridade; c) de caráter carismático (poder carismático) tem por base a confiança atemporal à santidade,

ao heroísmo ou à exemplaridade de uma pessoa e seus ensinamentos. Utilizando esses tipos de dominação, Weber aponta as três bases do Direito: lei, costumes e carisma. Podemos também elencar os três tipos de dominação tendo por substrato a questão da obediência: a) no caso da autoridade legal: a obediência se dá graças às ordenações impessoais, legalmente instituídas, e às pessoas por elas designadas, graças à legalidade formal de suas disposições dentro de sua competência; b) no caso da autoridade tradicional: a obediência se dá graças à pessoa do sujeito designado pela tradição; c) no caso de autoridade carismática: a obediência se dá graças a um líder, carismaticamente qualificado, por razões de confiança pessoal na revelação, heroísmo ou exemplaridade, dentro da esfera em que a confiança em seu carisma tenha validade. Nenhum desses três tipos ocorrem em estado “puro”, há entrelaçamentos entre eles. No Estado moderno, porém, prevalece a autoridade legal ou dominação racional.

„C. 0111111111

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) “A intelectualização e a racionalização crescentes não equivalem, portanto, a um conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos. Significam, antes, que sabemos ou acreditamos que, a qualquer instante, poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossa vida; em uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da previsão. Equivale isso a despojar de magia o mundo. Para nós não mais se trata, como para o selvagem que acredita na existência daqueles poderes, de apelar a meios mágicos para dominar os espíritos ou exorcizá-los, mas de recorrer à técnica e à previsão. Tal é a significação essencial da intelectualização”.

No trecho citado acima, retirado do ensaio **A Ciência como vocação**, Max Weber caracteriza aquilo que entende ser um processo “realizado ao longo dos milênios da civilização ocidental”, do qual a ciência participa como “elemento e motor”. Weber denomina este processo

- (A) sistematização.
- (B) desencantamento.
- (C) tecnocracia.
- (D) descrença.
- (E) democratização.

O progresso científico constitui um fragmento, decerto o mais importante, do processo de intelectualização a que, desde há milênios, estamos submetidos. Mas deve-se dizer que a intelectualização e a racionalização geral não significam um maior conhecimento geral das condições da vida, mas algo de muito diverso: o desencantamento do mundo. Diferentemente do selvagem (encarado como religioso, místico etc.) para o qual os poderes mágicos existem, já não temos de recorrer a meios mágicos para entender e explicar o mundo. Isso consegue-se graças aos meios técnicos e ao cálculo. Tal é, essencialmente, o significado da intelectualização. Portanto, o encantamento gerado pela religião num sentido *lato sensu* entra em processo de desfazimento (desencantamento) com o processo de intelectualização e racionalização que estamos experimentando há milênios e ainda está em franca expansão.

„B. 0111111111

30. DIREITO DO TRABALHO

Hermes Cramacon e Luiz Carlos Michele Fabre*

1. INTRODUÇÃO, FONTES E PRINCÍPIOS

(Procurador do Estado/GO – 2010) Acerca dos princípios peculiares do direito do trabalho, é CORRETO afirmar:

- (A) Afronta o princípio da inalterabilidade contratual lesiva à determinação de retorno do trabalhador ao cargo efetivo, deixando, assim, de ocupar função de confiança.
- (B) Considerando o princípio da intangibilidade salarial, o desconto por motivo de dano imputado ao empregado só é lícito quando previsto expressamente no contrato de trabalho, inclusive na hipótese de dolo do obreiro.
- (C) A transação e a renúncia são institutos absolutamente incompatíveis com o Direito do Trabalho, uma vez que neste vigora o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas.
- (D) O princípio da continuidade da relação de emprego confere suporte teórico ao instituto da sucessão trabalhista (art. 10 e 448 da CLT).
- (E) O princípio da irredutibilidade salarial orienta que o salário é irredutível, não podendo este ser minorado nem mesmo por meio de negociação coletiva.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 468, parágrafo único, da CLT não é considerado alteração ilícita; B: opção incorreta, pois nos termos do art. 462, § 1º, CLT o desconto no salário do obreiro é permitido em caso de dano culposo, desde que expressamente previsto em contrato ou em caso de dano doloso, hipótese em que não é necessário o consentimento do obreiro; C: opção incorreta, pois embora vigore no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, são permitidas a renúncia e a transação desde que não haja proibição legal; D: opção correta, pois o princípio da continuidade da relação de emprego tem como objetivo principal preservar o contrato de trabalho, mesmo havendo mudança na estrutura jurídica ou titularidade da empresa; E: opção incorreta, pois, nos termos do art. 7º, VI, CF o salário poderá ser reduzido por acordo coletivo ou convenção coletiva.

„D., oµreβeq

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPSE) Qual o princípio de Direito do Trabalho que busca proporcionar uma forma de compensar a superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, dando a este último uma superioridade jurídica?

- (A) Princípio da proteção.
- (B) Princípio da isonomia.
- (C) Princípio da continuidade.
- (D) Princípio da primazia da realidade.
- (E) Princípio da irrenunciabilidade de direitos.

O princípio protetor tem por escopo atribuir uma proteção maior ao empregado, parte hipossuficiente da relação jurídica laboral. Em outras palavras, visa atenuar a desigualdade existente entre as partes do contrato de trabalho. Tem como vertentes os seguintes princípios: a) aplicação da norma mais favorável, b) *in dubio pro operario* e c) condição mais benéfica.

„A., oµreβeq

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) São fontes heterônomas do Direito do Trabalho, dentre outras,

- (A) as Convenções Internacionais e as Convenções Coletivas de Trabalho.
- (B) o Contrato Coletivo de Trabalho e os Acordos Coletivos.
- (C) as Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos.
- (D) os Tratados, as Convenções Internacionais e a Constituição Federal.
- (E) a Constituição Federal e os Usos e Costumes.

As fontes do Direito do Trabalho se dividem em: fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais correspondem ao momento pré-jurídico da norma, ou seja, a norma ainda não positivada. Representa a pressão exercida pelos trabalhadores contra o Estado buscando melhores condições de trabalho. Referem-se aos fatores sociais, econômicos, históricos e políticos e, ainda, filosóficos, que originam o direito, influenciando na criação da norma jurídica. Já as fontes formais correspondem à norma jurídica já constituída, já positivada. Em outras palavras, representam a exteriorização dessas normas, ou seja, é a norma materializada e se subdividem em *fontes formais heterônomas*, que decorrem da atividade normativa do Estado. Caracterizam-se pela participação de um agente externo (Estado) na elaboração da norma jurídica. São exemplos: a Constituição Federal, a CLT, leis, sentença normativa, tratados inter-

nacionais ratificados pelo Brasil. As *fontes formais autônomas* se caracterizam por serem formadas com a participação imediata dos próprios destinatários da norma jurídica. Os próprios destinatários da norma participam diretamente no processo de sua elaboração sem a interferência do agente externo (Estado). São exemplos: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho.

„D., oµreβeq

(Analista – TRT/24º – 2011 – FCC) Maria, estudante de direito, está discutindo com o seu colega de classe, Denis, a respeito das Fontes do Direito do Trabalho. Para sanar a discussão, indagaram ao professor da turma sobre as fontes autônomas e heterônomas. O professor respondeu que as Convenções Coletivas de Trabalho, as Sentenças Normativas e os Acordos Coletivos são fontes

- (A) autônomas.
- (B) heterônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente.
- (C) autônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente.
- (D) autônomas, heterônomas e autônomas, respectivamente.
- (E) heterônomas.

Fontes significam origem, e, em seu sentido material, são os fatos que geram o surgimento de normas jurídicas (os atos do Congresso Nacional, os atos do Presidente da República, as negociações coletivas etc.). Já em sentido formal, as fontes do direito são os veículos introdutores de normas jurídicas (Constituição, leis, medidas provisórias, tratados internacionais, convenções coletivas de trabalho etc.). São chamados de fontes formais autônomas os veículos introdutores de normas jurídicas que são elaborados com a participação imediata dos próprios destinatários principais destas normas, sem a intervenção forte de um terceiro alheio às relações subjetivas que se pretende regular (exemplo: Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho, Regulamento de Empresa etc.). Já nas fontes formais heterônomas, um terceiro intervém na formação da norma (exemplo: Constituição Federal, leis, tratados internacionais, decretos, sentença normativa).

„D., oµreβeq

(Analista – TRT/20º – 2011 – FCC) O princípio que possui como propósito tentar corrigir desigualdades, criando uma superioridade jurídica em favor do empregado diante da sua condição de hipossuficiente é especificamente o princípio da

- (A) dignidade da pessoa humana.
- (B) condição mais benéfica.
- (C) primazia da realidade.
- (D) proteção.
- (E) boa-fé.

A: o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF como princípio fundante de nossa ordem jurídica, informa a noção kantiana de que o homem, em razão de sua tão só humanidade, deve sempre ser visto como um fim, jamais como um meio, sendo certo que algumas coisas possuem preço, enquanto que outras possuem dignidade. Com isso, Kant formula a noção de que a dignidade é um valor que decorre da simples circunstância de um indivíduo ser um ser humano, provido de razão, sendo tal dignidade objetiva (ou seja, mesmo um incapaz tem dignidade), inalienável (a dignidade não pode ser vendida) e indisponível (o indivíduo não pode abrir mão de sua dignidade); B: o princípio da condição mais benéfica, de certa forma inspirado pela teoria do direito adquirido, informa que, sendo o contrato de trabalho um contrato de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, e sendo, portanto, possível que diversas condições de trabalho se sucedam ao longo do tempo, o trabalhador fará jus, como regra, à subsistência das normas que lhe forem mais favoráveis. É assim, por exemplo, que se um empregado é beneficiário de um determinado regulamento de empresa, havendo a edição de um novo regulamento de empresa no curso de seu contrato de trabalho, as novas regras não se lhe aplicarão, salvo se, sendo mais favoráveis, o empregado optar pelo novo regulamento (ver Súmula 51 do TST); C: o princípio em questão, também chamado de princípio do contrato-realidade, esclarece que, no Direito do Trabalho, a essência do ato é mais importante que sua forma. Assim, por exemplo, se determinado trabalhador assina um contrato de prestação de serviços autônomos ao ser contratado, este contrato será irrelevante se a dinâmica da relação de trabalho revelar que, na verdade, a relação em questão é de emprego, e não de trabalho autônomo, caso presentes os elementos jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício; D: correto, por definição. O princípio protetivo, tuitivo ou tutelar, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que parte do pressuposto lógico de que se existe um direito comum para regular as relações intersubjetivas em geral, e se existe um direito do trabalho, então a razão deste existir só pode repousar na tutela diferenciada a um bem jurídico merecedor de especial proteção jurídica, o que, no âmbito da relação trabalhista concerne à figura

* Luiz Carlos Michele Fabre comentou as questões dos concursos de Analista e Hermes Cramacon comentou as demais questões

do empregado, seu polo hipossuficiente. Se não fosse tal princípio protetor, a tutela jurídica da relação de trabalho se satisfaria com o direito dito comum. **E:** o princípio da boa fé diz com os melhores esforços que tanto o empregado quanto o empregador devem empenhar na execução do contrato.

„D., ojuuqbaq

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Acerca dos princípios que regem o direito do trabalho, julgue o próximo item.

- (1) Os contratos por prazo determinado, bem como o contrato de trabalho temporário, são exceções ao princípio da continuidade da relação de emprego.

Correto, por definição. O princípio da continuidade visa à preservação do emprego e tem o objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e a atraí-lo para o organismo empresarial, daí a tendencial resistência do Direito do Trabalho à despedida arbitrária (art. 7º, I, da CF) e a manter incólume o pacto laboral nas hipóteses de sucessão, suspensão e interrupção do contrato, bem como em face de certas nulidades decorrentes do descumprimento de algumas formalidades legais (v. Súmula 212 do TST). É neste sentido que contratos por prazo determinado e contratos de trabalho temporário são exceções à regra da indeterminação de prazo, sendo feito da pactuação indevida de tais modalidades de contrato de emprego (fora das hipóteses legais ou além dos limites temporais concebidos pela lei) a sua convalidação em contrato a prazo indeterminado.

„D., ojuuqbaq

2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO E ESPÉCIES DE EMPREGADOS E TRABALHADORES

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Nos termos da Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,

- (A) o décimo terceiro salário com base na remuneração proporcional ou no valor da aposentadoria.
(B) o seguro-desemprego, em caso de pedido de demissão.
(C) o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
(D) a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e cinquenta dias.
(E) o adicional de penosidade, se a atividade exercida pelo empregado suscitar esforços físicos acima dos padrões médios tolerados, com adicional de 30% sobre o salário contratual.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 7º, VIII, da CF o 13º salário será calculado com base na remuneração integral e não proporcional como induz a assertiva; **B:** opção incorreta, pois o seguro-desemprego será concedido em caso de desemprego involuntário, nos termos do art. 7º, II, da CF; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 7º, XXVIII, CF; **D:** opção incorreta, a licença gestante prevista no art. 7º, XVIII, da CF prevê a duração de 120 dias; **E:** opção incorreta, pois não há lei regulamentando o adicional de penosidade, previsto no art. 7º, XXIII, da CF.

„D., ojuuqbaq

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

- (A) Considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
(B) Não se computará, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar.
(C) A alteração na estrutura jurídica da empresa afetará diretamente os direitos adquiridos por seus empregados.
(D) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego.
(E) A prestação de trabalho intelectual, técnico e manual enseja distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador.

A: opção incorreta, pois a pessoa jurídica não pode ser considerada empregada, nos termos do art. 3º da CLT; **B:** opção incorreta, pois o período será computado como tempo de serviço, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da CLT; **C:** opção incorreta, pois de acordo com os arts. 10 e 448 da CLT que cuidam da sucessão trabalhista, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos empregados; **D:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 6º da CLT; **E:** opção incorreta, pois nos termos do art. 3º, parágrafo único, da CLT não poderá haver distinções entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

„D., ojuuqbaq

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Assinale a alternativa **correta**.

- (A) Trabalhador doméstico é o que presta serviços eventuais no âmbito residencial.
(B) Trabalhador avulso é aquele que presta serviços em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, mediante a intermediação de sindicato ou entidade gestora de mão de obra.

- (C) Trabalhador autônomo é aquele que presta serviços de forma não contínua a um mesmo empregador.
(D) Trabalhador rural é a pessoa física ou jurídica, que em propriedade rural presta serviços de natureza eventual a empregador rural.
(E) Trabalhador eventual é aquele que labora por conta própria, em ocasiões eventuais, dirigindo os rumos da própria atividade.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 1º da Lei LC 150/2015, que disciplina a profissão, são considerados empregados domésticos aqueles que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana; **B:** opção correta, pois de acordo com a redação do art. 12, VI, da Lei 8.212/1991 trabalhador avulso é entendido como quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural. O trabalho avulso portuário encontra-se disciplinado pela Lei 12.815/2013 e o avulso não portuário pela Lei 12.023/2009; **C:** opção incorreta, pois conforme dispõe o art. 12, IV, b, da Lei 8.212/1991, trabalhador autônomo é a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; **D:** opção incorreta, pois nos termos do art. 2º da Lei 5.889/1973 empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário; **E:** opção incorreta, pois eventual é o trabalhador admitido numa empresa para determinado evento. Em outras palavras, é o trabalho realizado de maneira eventual, de curta duração, cujos serviços não coincidentes com os fins normais da empresa. O trabalhador eventual é vulgarmente chamado de “bico” ou “freelancer”.

„D., ojuuqbaq

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que se refere ao contrato de aprendizagem, julgue os itens que se seguem.

- (1) Não são aplicadas ao trabalhador portador de necessidades especiais as restrições típicas do contrato de aprendizagem inerentes à idade máxima de vinte e quatro anos, tampouco a limitação de prazo contratual de dois anos.
(2) Ao menor aprendiz que trabalha em jornada de seis horas é garantido o salário mínimo mensal.

1: Certo, pois o enunciado está de acordo com o disposto no art. 428, § 5º, da CLT; **2:** Errado, pois o menor aprendiz tem assegurado o salário mínimo hora (art. 428, § 2º, da CLT).

„D., ojuuqbaq

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Para ser configurada a relação de emprego, faz-se necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos: pessoa física, subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- (A) O trabalhador em domicílio equipara-se ao autônomo, uma vez que deixa de preencher o requisito subordinação, pertencente à configuração do vínculo empregatício.
(B) O autônomo e o eventual não são considerados empregados para o direito do trabalho, uma vez que, apesar de prestarem serviços de natureza contínua, não possuem a pessoalidade como caracterizadora do vínculo de emprego.
(C) O trabalhador avulso, aquele contratado com intervenção obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, equipara-se ao trabalhador com vínculo empregatício, configurando exceção, pois possui todos os direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego.
(D) O terceirizado é o trabalhador que presta serviço a uma empresa denominada cliente, possuindo subordinação direta na prestação do serviço, estando ausente, no entanto, a pessoalidade.
(E) O trabalhador voluntário presta serviço de natureza contínua, mas deixa de preencher o requisito pessoalidade, pois poderá ser substituído a qualquer momento por outra pessoa, sem rescisão.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 6º da CLT não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego; **B:** opção incorreta, pois o traço marcante para o autônomo é a ausência de subordinação e para o eventual é a ausência de habitualidade; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 7º, XXXIV, da CF. **D:** opção incorreta, pois o empregado é subordinado à empresa fornecedora de mão de obra. **E:** opção incorreta, pois não preenche o requisito da onerosidade.

„D., ojuuqbaq

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Julgue o item a seguir, referente ao contrato individual de trabalho.

- (1) A duração máxima do contrato por prazo determinado, destinado a serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, é de noventa dias.

Opção incorreta, pois nos termos do art. 445 da CLT o prazo será de, no máximo, 2 anos.

„D., ojuuqbaq

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Os altos empregados são assim entendidos como aqueles que, dentro do universo interno empresarial de hierarquia e distribuição de poderes, acabam por concentrar prerrogativas de direção e gestão próprias do empregador. Trata-se de ocupantes de

cargos de chefia, direção ou demais funções de gestão que se caracterizam pela elevada fidelidade do empregador e recebem tratamento legislativo diferenciado, posto que, não raras vezes, a sua atuação confunde-se com a do próprio titular do empreendimento. São eles:

- (A) os empregados ocupantes de cargos ou funções de gestão ou de confiança, regidos pelo artigo 62, inciso II, da CLT, com exceção do setor bancário.
- (B) os empregados ocupantes de cargos ou funções de confiança bancários, regidos pelo artigo 222 da CLT.
- (C) os acionistas minoritários com o *status* jurídico de empregados subordinados.
- (D) os prepostos da pessoa jurídica com o *status* jurídico de empregados subordinados.
- (E) a figura do diretor eleito, exclusivamente, que tenha sido empregado da empresa.

A: opção correta, pois o setor bancário possui regra própria esculpida no art. 224, § 2º, da CLT; **B:** opção incorreta, pois os bancários não são regidos pelo art. 222 da CLT (dispositivo revogado). Os bancários são regidos pelo art. 224 da CLT; **C:** opção incorreta, pois não são considerados empregados ocupantes de cargo de confiança, art. 62, II, da CLT. **E:** opção incorreta. Veja comentários anteriores.

„A. oitabag

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, é pressuposto configurador da relação de emprego a

- (A) prestação de serviços por pessoa jurídica a um tomador.
- (B) impessoalidade em relação ao empregado.
- (C) eventualidade dos serviços prestados.
- (D) subordinação jurídica.
- (E) não onerosidade.

A: opção incorreta, pois a prestação de serviço deve ser por uma pessoa física, art. 3º da CLT; **B:** opção incorreta, pois a PESSOALIDADE é um requisito da relação de emprego disposto no art. 2º da CLT (...prestação pessoal de serviço.) e não a impessoalidade como induz a assertiva; **C:** opção incorreta, pois a NÃO EVENTUALIDADE ou habitualidade é um requisito da relação de emprego e não a eventualidade que descaracterizaria a relação de emprego; **D:** opção correta; **E:** opção incorreta, a relação de emprego é onerosa, nos termos do art. 3º da CLT (...mediante salário).

„D. oitabag

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) De acordo com o artigo 10 da Consolidação das Leis do Trabalho, “qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados”. Entende-se por direito adquirido aquele que

- (A) o beneficiário ainda não reuniu todas as condições para adquirir o direito, mas faz parte do seu patrimônio econômico, aguardando a implementação apenas de uma determinada condição econômica.
- (B) entrou no patrimônio econômico de uma pessoa, por ter implementado todos os requisitos para este fim, podendo ser exercido a qualquer momento.
- (C) entrou no patrimônio econômico de uma pessoa, por ter implementado todos os requisitos para este fim, mas não pode ser exercido no momento da demissão.
- (D) o beneficiário ainda não reuniu todas as condições para adquirir o direito, mas faz parte do seu patrimônio jurídico, aguardando a implementação apenas de uma determinada condição legal.
- (E) entrou no patrimônio jurídico de uma pessoa, por ter implementado todos os requisitos para este fim, podendo ser exercido a qualquer momento.

Trata-se da teoria do direito adquirido de Gabba, pela qual um direito se qualifica como adquirido quando reunidas as condições de seu exercício, ainda que o titular opte por postergar o momento de fazê-lo.

„E. oitabag

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) João celebrou contrato de experiência de 60 dias com a empresa SOL sem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Durante o referido contrato, João, insatisfeito com suas tarefas diárias, requereu a rescisão antecipada deste contrato. Neste caso, considerando que não há justa causa presente na rescisão, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, João

- (A) será obrigado a indenizar a empresa SOL dos prejuízos decorrentes desta rescisão, limitados a 80% da remuneração que João teria direito até o término do contrato.
- (B) será obrigado a indenizar a empresa SOL dos prejuízos decorrentes desta rescisão, limitados à remuneração total a que João teria direito até o término do contrato.
- (C) não terá que indenizar a empresa SOL, tendo em vista que a rescisão antecipada a requerimento do empregado é permitida pela legislação competente.
- (D) será obrigado a indenizar a empresa SOL no montante fixo e estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho de três salários mínimos vigentes na data da rescisão.
- (E) será obrigado a indenizar a empresa SOL dos prejuízos decorrentes

desta rescisão, limitados à metade da remuneração a que João teria direito até o término do contrato.

Art. 480 da CLT.

„E. oitabag

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Joana presta serviços na qualidade de empregada para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho. Neste caso, salvo ajuste em contrário,

- (A) não está caracterizada a coexistência de mais de um contrato de trabalho.
- (B) está caracterizada a existência de mais de um contrato de trabalho, limitado em três, tendo em vista que as empresas possuem personalidades jurídicas distintas.
- (C) está caracterizada a existência de mais de um contrato de trabalho, limitado em dois, tendo em vista que as empresas possuem personalidades jurídicas distintas.
- (D) está caracterizada a existência de mais de um contrato de trabalho, sem limitação, em razão da prestação de serviços acontecer durante a mesma jornada de trabalho.
- (E) está caracterizada a existência de mais de um contrato de trabalho, sem limitação, tendo em vista que as empresas possuem personalidades jurídicas distintas.

Súmula 129 do TST.

„A. oitabag

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Considere:

- I. Prestação de trabalho por pessoa jurídica a um tomador.
- II. Prestação de trabalho efetuada com pessoalidade pelo trabalhador.
- III. Subordinação ao tomador dos serviços.
- IV. Prestação de trabalho efetuada com onerosidade.

São elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego os indicados APENAS em

- (A) III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) II III e IV.

Arts. 2º e 3º da CLT.

„E. oitabag

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) No contrato de trabalho existem obrigações contrárias e contrapostas em decorrência da característica específica desse contrato

- (A) ser consensual.
- (B) ser sinalagmático.
- (C) apresentar alteridade.
- (D) apresentar onerosidade.
- (E) possuir formalidade legal.

A: o consensualismo difere os negócios jurídicos dos atos jurídicos, sendo inerente a todo contrato; **B:** sinalagma é a expressão cunhada para descrever direitos e obrigações contrapostos; **C:** alteridade é a característica segundo a qual, no contrato de trabalho, o empregado labora por conta e risco do empregador; **D:** a onerosidade explica que o contrato de trabalho não é gratuito, como no trabalho voluntário, fazendo o empregado jus à remuneração que, por força da alteridade, independe da sorte da atividade econômica do empregador; **E:** o contrato de trabalho, como regra, é informal, podendo ser escrito ou não escrito (embora haja hipóteses de forma escrita obrigatória, como no contrato de trabalho temporário, no contrato de aprendizagem, no contrato de artista ou no contrato de atleta profissional).

„E. oitabag

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) No que concerne a contrato de trabalho, julgue o item a seguir.

- (1) A ocorrência de subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade caracteriza relação de trabalho.

1: tais elementos caracterizam a relação de emprego (arts. 2º e 3º, da CLT), espécie do gênero relação de trabalho. Além da relação de emprego, o gênero relação de trabalho comporta diversas outras espécies, como o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho de servidor público estatutário, o trabalho avulso e outras formas de trabalho.

„E. oitabag

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Karina e Mariana residem no pensionato de Ester, local em que dormem e realizam as suas refeições, já que Gabriela, proprietária do pensionato, contratou Abigail para exercer as funções de cozinheira. Jaqueline reside em uma república estudantil que possui como funcionária Helena, responsável pela limpeza da república, além de cozinhar para os estudantes moradores. Abigail e Helena estão grávidas. Neste caso,

- (A) somente Helena é empregada doméstica, mas ambas terão direito a estabilidade provisória decorrente da gestação.
 (B) somente Abigail é empregada doméstica, mas ambas terão direito a estabilidade provisória decorrente da gestação.
 (C) ambas são empregadas domésticas, mas não terão direito a estabilidade provisória decorrente da gestação.
 (D) nenhuma das empregadas são domésticas, mas ambas terão direito a estabilidade provisória decorrente da gestação.
 (E) ambas são empregadas domésticas e terão direito a estabilidade provisória decorrente da gestação.

Na medida em que Abigail exerce suas atividades de cozinheira para pensionistas no âmbito de um pensionato, conclui-se que os serviços por esta prestados possuem finalidade lucrativa, a afastar seu enquadramento à situação do art. 1º da LC 150/2015, tratando-se de uma empregada comum. Helena, diversamente, exerce serviços não inseridos em uma estrutura que visa ao lucro, tratando-se de empregada doméstica. Não obstante, ambas terão direito à garantia no emprego decorrente da gestação (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 10, II, b, e art. 25, parágrafo único, da LC 150/2015).

„A., ojuabqg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Os digitadores

- (A) equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo.
 (B) não se equiparam aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), tratando-se de categorias distintas com direitos distintos, não havendo qualquer analogia relacionada aos períodos de descanso.
 (C) equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 5 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo.
 (D) equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 15 minutos a cada 120 minutos de trabalho consecutivo.
 (E) equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 15 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo.

Súmula 346 do TST e art. 72 da CLT.

„A., Gababqg

3. CONTRATO DE TRABALHO COM PRAZO DETERMINADO

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Assinale a alternativa **correta**, de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

- (A) O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 3 (três) anos.
 (B) O contrato individual de trabalho somente poderá ser acordado de forma expressa e por escrito.
 (C) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.
 (D) O contrato de experiência não poderá ser estipulado por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado uma única vez, de forma a não exceder um total de 90 (noventa) dias.
 (E) O vínculo empregatício que existe entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e os tomadores de serviços daquela, independe do ramo de atividade explorado.

A: opção incorreta, pois o texto consolidado dispõe no art. 445 que o contrato não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos; **B:** opção incorreta, pois nos termos dos arts. 442 e 443 da CLT o contrato de trabalho poderá ser escrito ou verbal; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 442-A CLT; **D:** opção incorreta, pois nos termos do art. 445, parágrafo único, da CLT não há impedimento para a celebração do contrato de experiência por 45 (quarenta e cinco) dias, desde que respeitado o prazo total de 90 (noventa) dias; **E:** opção incorreta, pois não há vínculo de emprego entre a sociedade cooperativa e seus associados ou entre estes e os tomadores de serviço, desde que não fique caracterizada a falsa cooperativa, ou seja, cooperativas que fazem intermediação de mão de obra, em que o empregado trabalha de forma subordinada, em atividade fim da empresa, sem qualquer traço de cooperativismo.

„C., ojuabqg

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Analise as afirmativas abaixo sobre o contrato individual do trabalho:

- (1) Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.
 (2) Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.
 (3) Em decorrência do princípio da continuidade da relação de emprego, é vedada a estipulação de contrato de trabalho por prazo determinado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- (A) É correta apenas a afirmativa 3.
 (B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 (C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 (D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 (E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

1: Opção correta, pois reflete o disposto no art. 90 da Lei 5.764/1971; 2: Opção correta, pois reflete o disposto no art. 452 da CLT; 3: Opção incorreta, pois a CLT prevê a possibilidade de contrato com prazo certo no art. 443 da CLT.

„B., ojuabqg

4. TRABALHO DA MULHER E DO MENOR

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Acerca do trabalho da mulher e da estabilidade provisória da gestante, julgue os itens subsequentes.

- (1) Ao empregador é vedado empregar mulheres em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos, ainda que o trabalho seja ocasional, não estando compreendida, em tal vedação, a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou por quaisquer aparelhos mecânicos.
 (2) Considerando-se que a estabilidade constitui garantia de emprego, a estabilidade provisória da gestante garante unicamente a reintegração da trabalhadora, sendo cabível a conversão em indenização tão somente quando o juiz entender que a reintegração é desaconselhável, por existir elevado grau de animosidade entre as partes.

1: Errada, pois ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 25 quilos em caso de trabalho ocasional (art. 390 da CLT); 2: Errada, pois não há necessidade de elevado grau de animosidade entre as partes, mas mero grau de incompatibilidade em razão do dissídio, o que poderá gerar a conversão da reintegração em indenização (art. 496 da CLT).

„B., Gababqg

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Em relação ao trabalho do menor é INCORRETO afirmar:

- (A) Se a autoridade competente verificar que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções.
 (B) Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízo de ordem física ou moral.
 (C) O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência às aulas.
 (D) Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado, na área urbana ou rural, o que for executado no período compreendido entre as 20 (vinte) e as 5 (cinco) horas.
 (E) Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que dois quilômetros e que ocuparem, permanentemente, mais de trinta menores analfabetos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 407 da CLT; **B:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 408 da CLT; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 427 da CLT; **D:** opção incorreta, pois embora seja proibido o trabalho noturno ao menor de 18 anos, nos termos do art. 7º da Lei 5.889/1973, considera-se trabalho noturno o executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 427, parágrafo único, da CLT.

„C., ojuabqg

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Julgue os itens seguintes, acerca do trabalho do menor.

- (1) Menor com dezesesseis anos de idade que trabalhe, por exemplo, como balconista em uma panificadora pode firmar recibo de pagamento mensal. Entretanto, em caso de extinção de seu contrato, se ele ainda for menor de idade, não poderá dar quitação das verbas rescisórias sem assistência de seu responsável legal.
- (2) Atualmente, aquele que contratar menor aprendiz de quinze anos de idade não terá a obrigação de pagar-lhe o salário mínimo mensal.

1: opção correta, pois reflete o disposto no art. 439 da CLT. 2: opção correta, pois será assegurado o salário mínimo hora, nos termos do art. 428, § 2º, da CLT.

Gabriel

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Ao término de sua licença maternidade, Joana retornou ao seu emprego. Considerando que seu filho tem cinco meses de idade e que está sendo amamentado, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em regra, Joana terá direito, durante a jornada de trabalho, a

- (A) dois descansos especiais, de quarenta e cinco minutos cada um, até que seu filho complete seis meses de idade.
- (B) um descanso especial, de quarenta e cinco minutos, até que seu filho complete seis meses de idade.
- (C) dois descansos especiais, de meia hora cada um, até que seu filho complete doze meses de idade.
- (D) um descanso especial, de quarenta e cinco minutos, até que seu filho complete doze meses de idade.
- (E) dois descansos especiais, de meia hora cada um, até que seu filho complete seis meses de idade.

“E” é a opção correta. Isso porque, nos termos do Art. 396 da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.509/2017 para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.

Gabriel

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) No tocante a proteção ao trabalho da mulher, em especial a proteção à maternidade, é certo que

- (A) os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de duas semanas cada um, mediante atestado médico.
- (B) em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de, no máximo, uma semana, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.
- (C) para amamentar o próprio filho, em regra, até que este complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a um descanso especial, de noventa minutos.
- (D) os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, duas saletas de amamentação e duas instalações sanitárias.
- (E) em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a licença maternidade reduzida e proporcional ao tempo de antecipação comparado com a gestação a termo.

A: art. 392, §2º, da CLT; B: art. 395 da CLT; C: art. 396 da CLT; D: art. 400 da CLT; E: art. 392, §3º, da CLT.

Gabriel

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, é garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos,

- (A) dispensa do horário de trabalho por duas horas para a realização de, no mínimo, três consultas médicas e demais exames complementares.
- (B) dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no máximo, cinco consultas médicas.
- (C) dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
- (D) deixar de comparecer ao serviço por até três dias para a realização de consultas médicas.
- (E) deixar de comparecer ao serviço por até cinco dias para a realização de consultas médicas.

Art. 392, §4º, II, da CLT.

Gabriel

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Em regra, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos

- (A) 30 mulheres com mais de 14 anos de idade.
- (B) 30 mulheres com mais de 16 anos de idade.
- (C) 90 mulheres com mais de 16 anos de idade.
- (D) 90 mulheres com mais de 18 anos de idade.

(E) 120 mulheres com mais de 18 anos de idade.

Art. 389, §1º, da CLT.

Gabriel

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Com relação à proteção ao trabalho do menor, a Consolidação das Leis do Trabalho prevê o contrato de aprendizagem. Este contrato é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Este contrato pode ser celebrado com pessoa maior de 14 anos e menor de

- (A) 26 anos.
- (B) 24 anos.
- (C) 22 anos.
- (D) 21 anos.
- (E) 18 anos.

Art. 428 da CLT (o limite etário máximo não se aplica ao aprendiz portador de deficiência).

Gabriel

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho do menor previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador de

- (A) quatorze até dezoito anos.
- (B) dezesesseis até dezoito anos.
- (C) quatorze até dezesesseis anos.
- (D) doze até dezoito anos.
- (E) doze até dezesesseis anos.

Art. 402 da CLT.

Gabriel

5. ALTERAÇÃO, INTERRUÇÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Acerca do que dispõem a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a jurisprudência a respeito das férias, julgue os itens que se seguem.

- (1) O cálculo da remuneração das férias do tarefeiro deve ser realizado com base na média da produção do período aquisitivo, garantida a observância do valor da remuneração da tarefa na data da concessão.
- (2) A indenização por férias não concedidas em tempo oportuno deve ser calculada com base na remuneração devida ao empregado na época de eventual reclamação ou, se for o caso, quando da extinção do contrato.

1: Certo, pois o enunciado está de acordo com a Súmula 149 do TST: “TAREFEIRO. FÉRIAS. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão”; 2: Certo, pois o enunciado está de acordo com a Súmula 7 do TST: “FÉRIAS. A indenização pelo não deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na data da extinção do contrato”.

Gabriel

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Sobre os institutos da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho

- (1) Há pagamento de salários durante a interrupção do contrato de trabalho.
- (2) Não há contagem de tempo de serviço durante a interrupção do contrato de trabalho.
- (3) Há pagamento de salários durante o período de suspensão do contrato de trabalho.
- (4) Não há contagem de tempo de serviço durante a suspensão do contrato de trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- (A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- (B) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- (C) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- (D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- (E) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Na interrupção do contrato de trabalho o empregado suspende a prestação de serviços, mas continua recebendo a remuneração pelo empregador. Há uma simples interrupção na prestação de serviços pelo empregado, prevalecendo, para o empregador, a obrigatoriedade de pagar os salários, no todo ou em parte. Assim, embora não trabalhe, ou seja, não preste serviços, o empregado continuará recebendo sua remuneração, contando-se esse período como tempo de serviço. São exemplos: a) acidente de trabalho ou doença até o 15º dia, tendo em vista que o pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de ausência é de responsabilidade do empregador, em conformidade com o art. 60, § 3º, da Lei 8.213/1991; b) licença-maternidade, que se encontra prevista no art. 7º, XVIII, da CF, c/c o art. 71 da Lei 8.213/1991, pelo período de 120 dias.

Já a suspensão é representada por fatos que determinam que, temporariamente, o contrato de trabalho pare de produzir seus efeitos tanto para o empregado como para o empregador. Assim, o empregado não prestará serviços e o empregador não pagará seus salários. São exemplos: a) acidente de trabalho ou doença, a partir do 16º dia, tendo em vista que o trabalhador percebe o benefício do auxílio-doença, que é pago pela Previdência Social, art. 59 da Lei 8.213/1991; c) aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 475 da CLT.

„A„, o gabarito

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Julgue os próximos itens, a respeito dos institutos da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho.

- (1) No caso de recuperação da capacidade de trabalho e cancelamento de aposentadoria de empregado afastado por invalidez, pode o empregador rescindir o contrato com empregado admitido para substituir o empregado aposentado, sem incorrer em indenização rescisória, se, no momento da celebração do contrato, tiver restado inequívoca a ciência da interinidade.
- (2) O empregado afastado em virtude das exigências do serviço militar deve notificar seu empregador acerca do retorno às atividades no prazo máximo de dez dias contados da data em que se verificar a respectiva baixa.

1: Certo, pois o enunciado corresponde ao disposto no art. 475, §§ 1º e 2º, da CLT; 2: Errado, pois o prazo para o empregado notificar o empregador dando conta de sua intenção de voltar às atividades é de 30 (trinta) dias (art. 472, § 1º, da CLT).

„B„, o gabarito

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne a alteração do contrato de trabalho, julgue o item abaixo.

- (1) Presume-se abusiva a transferência de empregado que exerça cargo de confiança, sem a devida comprovação da necessidade do serviço.

Certo, pois o enunciado corresponde ao disposto na Súmula 43 do TST: “TRANSFERÊNCIA Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço”.

„C„, o gabarito

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Com relação à Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.
- (B) Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.
- (C) No caso de férias coletivas, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de quinze dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.
- (D) Ao empregador, é facultado converter um terço do período de férias a que tiver direito o empregado em abono pecuniário, este no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
- (E) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 136 da CLT; B: opção correta, pois reflete o disposto no art. 139 da CLT; C: opção correta, pois reflete o disposto no art. 139, § 2º, da CLT; D: opção incorreta, pois trata-se de faculdade do empregado e não do empregador, como induz a assertiva; E: opção correta, pois reflete o disposto no art. 133, II, da CLT.

„D„, o gabarito

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Não é exemplo de interrupção do contrato de trabalho:

- (A) férias;
- (B) alistamento eleitoral;
- (C) aposentadoria por invalidez;
- (D) repouso semanal remunerado;
- (E) afastamento por doença, durante os primeiros quinze dias.

Na interrupção do contrato de trabalho o empregado suspende a prestação de serviços, mas continua recebendo a remuneração pelo empregador. Há uma simples interrupção na prestação de serviços pelo empregado, prevalecendo, para o empregador, a obrigatoriedade de pagar os salários, no todo ou em parte. Assim, embora não trabalhe, ou seja, não preste serviços, o empregado continuará recebendo sua remuneração, contando-se esse período como tempo de serviço. São exemplos: a) acidente de trabalho ou doença até o 15º dia, tendo em vista que o pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de ausência é de responsabilidade do empregador, em conformidade com o art. 60, § 3º, da Lei 8.213/1991; b) licença-maternidade, que se encontra prevista no art. 7º, XVIII, da CF, c/c o art. 71 da Lei 8.213/1991, pelo período de 120 dias.

Já a suspensão é representada por fatos que determinam que, temporariamente, o contrato de trabalho pare de produzir seus efeitos tanto para o empregado como para o empregador. Assim, o empregado não prestará serviços e o empregador não pagará seus salários. São exemplos: a) acidente de trabalho ou doença, a partir do 16º dia,

tendo em vista que o trabalhador percebe o benefício do auxílio-doença, que é pago pela Previdência Social, art. 59 da Lei 8.213/1991; c) aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 475 da CLT.

„C„, o gabarito

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Maria, antes de completar o período aquisitivo de doze meses de suas férias, teve seu contrato individual de trabalho rescindido sem justa causa pela empresa empregadora. Neste caso, Maria

- (A) terá direito ao pagamento de 2/3 da remuneração das férias proporcionais ao período trabalhado.
- (B) terá direito ao pagamento de 1/3 da remuneração das férias proporcionais ao período trabalhado.
- (C) não terá direito ao pagamento da remuneração das férias proporcionais.
- (D) terá direito ao pagamento de 50% da remuneração das férias proporcionais ao período trabalhado.
- (E) terá direito ao pagamento da remuneração das férias proporcionais.

Nos termos do art. 147 da CLT o empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar 12 (doze) meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias.

„E„, o gabarito

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Acerca da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, julgue o item subsequente.

- (1) Considere a seguinte situação hipotética. Márcia concordou formalmente com a suspensão de seu contrato de trabalho, por período de quatro meses, para participar de um curso de qualificação profissional oferecido pelo seu empregador. O instrumento coletivo de trabalho que rege a categoria profissional de Márcia autoriza o afastamento de empregados para tal fim. Nessa situação hipotética, o empregador não terá a obrigação de pagar, durante todo o tempo de duração do curso, os salários de Márcia.

Opção correta, pois está em conformidade com as regras estabelecidas pelo art. 476-A da CLT.

„C„, o gabarito

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Violeta laborava por dois anos e seis meses para a empresa Flor, quando a mesma começou a não pagar seu salário mensal. Ajuizou reclamação trabalhista requerendo a extinção do contrato de trabalho por culpa exclusiva da empresa Flor, bem como, requerendo, dentre outras verbas, suas férias vencidas. Considerando que Violeta permaneceu trabalhando durante o curso de sua reclamação trabalhista, em regra, as férias vencidas serão calculadas com base na remuneração devida para Violeta

- (A) quando da sua contratação, acrescidas de 50%.
- (B) na época da reclamação, acrescidas de 50%.
- (C) quando as férias deveriam ter sido gozadas e em dobro.
- (D) quando as férias deveriam ter sido gozadas, acrescidas de 50%.
- (E) na época da reclamação e em dobro.

Súmula 7 do TST e art. 137 da CLT.

„E„, o gabarito

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) A empresa A pretende conceder férias coletivas no mês de fevereiro para um determinado setor específico. Neste caso, a empresa A

- (A) não poderá concedê-las, tendo em vista que é vedada a concessão de férias coletivas apenas para um setor da empresa.
- (B) poderá concedê-las, desde que não seja por período inferior a dez dias corridos.
- (C) não poderá concedê-las, tendo em vista que é vedada a concessão de férias coletivas no mês de fevereiro.
- (D) poderá concedê-las, desde que seja obrigatoriamente por período de trinta dias corridos.
- (E) poderá concedê-las, desde que não seja por período inferior a quinze dias corridos.

Art. 139, §1º, da CLT.

„B„, o gabarito

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Considere os seguintes adicionais:

- I. noturno.
- II. de insalubridade.
- III. de periculosidade.
- IV. por trabalho extraordinário.

No salário que servirá de base de cálculo da remuneração das férias

- (A) não serão computados nenhum dos adicionais indicados.
- (B) serão computados todos os adicionais indicados.
- (C) serão computados apenas os adicionais indicados nos itens II e III.

- (D) serão computados apenas os adicionais indicados nos itens II, III e IV.
 (E) serão computados apenas os adicionais indicados nos itens I e IV.

Art. 142, §5º, da CLT.

„B., oipueqeg

(Analista – TRT/12º – 2010 – FCC) Marta e Mario são empregados da empresa Z e trabalham no mesmo setor. Considerando que Marta e Mario são casados, eles

- (A) não terão direito a gozar férias no mesmo período, uma vez que a época de concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.
 (B) terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, independentemente de resultar ou não prejuízo para o serviço em razão do direito que lhes é resguardado pela Constituição Federal brasileira.
 (C) terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.
 (D) terão direito a gozar férias no mesmo período somente se requererem com antecedência mínima de noventa dias antes de expirado o período aquisitivo de férias, bem como se houver previsão contratual neste sentido.
 (E) terão direito a gozar férias no mesmo período somente se requererem dentro de cento e vinte dias contados da expiração do período aquisitivo de férias, bem como se houver previsão contratual neste sentido.

Art. 136, §1º, da CLT.

„C., oipueqeg

(Analista – TRT/14º – 2011 – FCC) Considere as seguintes situações ocorridas durante o período aquisitivo de férias:

- I. Empregado deixa o emprego e é readmitido dentro de quarenta dias subsequentes à sua saída.
- II. Empregado que deixar de trabalhar, com percepção do salário, por trinta e cinco dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa.
- III. Empregado que tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por três meses descontínuos.
- IV. Empregado que deixar de trabalhar, com percepção do salário, por sessenta dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, não terão direito a férias as situações indicadas APENAS em

- (A) II e IV.
 (B) III e IV.
 (C) I e II.
 (D) I e IV.
 (E) II e III.

I: art. 133, I, da CLT; II: art. 133, III, da CLT; III: art. 133, IV, da CLT; IV: art. 133, III, da CLT.

„A., oipueqeg

(Analista – TRT/14º – 2011 – FCC) Fábio, empregado da empresa Alpha, pretende converter um terço do período de férias a que tem direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Neste caso, o abono de férias

- (A) deverá ser requerido até trinta dias após o término do período aquisitivo.
 (B) deverá ser requerido até quinze dias após o término do período aquisitivo.
 (C) deverá ser requerido até quinze dias antes do término do período aquisitivo.
 (D) poderá ser requerido a qualquer tempo.
 (E) deverá ser requerido dezoito dias antes do término do período aquisitivo.

Art. 143, §1º, da CLT.

„C., oipueqeg

(Analista – TRT/20º – 2011 – FCC) Considere as seguintes situações ocorridas durante o período aquisitivo de férias:

- I. Valentina pediu demissão de seu emprego na empresa V. Após, cinquenta dias ela se arrependeu de ter deixado o emprego e pediu a sua readmissão que foi aceita no 51º dia subsequente à sua saída.
- II. Juma, empregada da empresa Selva, permaneceu, com percepção de salários, em gozo de licença, por 45 dias.
- III. Zé Leão, empregado da empresa Água permaneceu, com percepção de salários, em gozo de licença, por 22 dias.
- IV. Yasmim deixou de trabalhar por 60 dias, com percepção do salário, em virtude de paralisação parcial dos serviços da sua empregadora,

a empresa Y.

Nestes casos, terá direito a férias APENAS os empregados indicados nas situações

- (A) I, II e III.
 (B) I e III.
 (C) I e IV.
 (D) II e IV.
 (E) III e IV.

I: art. 133, I, da CLT; II: art. 133, II, da CLT; III: art. 133, II, da CLT; IV: art. 133, III, da CLT.

„B., oipueqeg

(Analista – TRT/22º – 2010 – FCC) Simone é empregada da empresa COPAS e recebe gratificação semestral; Janina é empregada da empresa OURO e recebe adicional de periculosidade; e Nair é empregada do restaurante ESPADAS e recebe gorjeta cobrada diretamente na nota de serviço. Nestes casos, incorporam-se ao cálculo das férias as verbas recebidas por

- (A) Simone, Janina e Nair.
 (B) Simone e Janina, apenas.
 (C) Janina e Nair, apenas.
 (D) Janina, apenas.
 (E) Nair, apenas.

Sobre a gratificação semestral, Súmula 253 do TST; sobre o adicional de periculosidade, art. 142, §5º, da CLT; sobre as gorjetas, sua inclusão na base de cálculo das férias decorre da expressão “remuneração”, expressa no art. 142 da CLT, ao mesmo tempo que o art. 457 da CLT menciona que remuneração corresponde à somatória dos salários às gorjetas (v. Súmula 354 do TST).

„C., oipueqeg

(Analista – TRT/22º – 2010 – FCC) Milena, Angelina, Bartolomeu e Caio eram empregados da empresa BOM DIA. Em virtude de corte de verbas, os quatro funcionários foram dispensados sem justa causa. Quando da dispensa, Milena laborava para a empresa há cinco meses; Angelina há dez meses; Bartolomeu há cinco anos e oito meses; e Caio há sete anos e dois meses. Nestes casos, com a extinção do contrato de trabalho, fará jus ao pagamento da remuneração das férias proporcionais

- (A) Milena, Angelina, Bartolomeu e Caio.
 (B) Angelina, Bartolomeu e Caio, apenas.
 (C) Bartolomeu e Caio, apenas.
 (D) Caio, apenas.
 (E) Bartolomeu, apenas.

Súmula 171 do TST.

„A., oipueqeg

(Analista – TRT/23º – 2011 – FCC) As irmãs Cleodete e Carmina são empregadas da empresa F. Ambas pretendem requerer a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Neste caso, este requerimento é

- (A) possível, devendo ocorrer até 60 dias antes do término do período aquisitivo.
 (B) impossível em qualquer hipótese, tendo em vista que as férias devem ser gozadas na sua integralidade, tratando-se de norma pública que deve ser respeitada.
 (C) possível, devendo ocorrer até 5 dias antes do término do período aquisitivo.
 (D) possível, devendo ocorrer até 10 dias antes do término do período aquisitivo.
 (E) possível, devendo ocorrer até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

Art. 143, §1º, da CLT.

„B., oipueqeg

(Analista – TRT/24º – 2011 – FCC) Suzana pretende converter um período de suas férias em abono pecuniário. Neste caso, Suzana poderá converter em abono pecuniário

- (A) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
 (B) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.
 (C) 1/3 do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 30 dias antes do término do período concessivo.
 (D) até metade do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo.
 (E) até no máximo vinte dias do período de férias a que tiver direito, desde que requeira até 15 dias antes do término do período concessivo.

Art. 143, §1º, da CLT.

„A., oipueqeg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A Consolidação das Leis do Trabalho permite a transferência de empregado para localidade diversa da que resultar do contrato em caso de necessidade de serviço. Nesse caso, o empregador

- (A) ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 30% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.
- (B) está desobrigado ao pagamento de qualquer verba suplementar, tendo em vista que a transferência ocorreu em caso de necessidade de serviço e não será por tempo indeterminado.
- (C) só ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 35% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, se a transferência ultrapassar sessenta dias, sendo devido enquanto durar essa situação.
- (D) ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.
- (E) só ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 30% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, se a transferência ultrapassar noventa dias, sendo devido enquanto durar essa situação.

Art. 469, § 3º, da CLT.

„D. omeqesg

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Joana está gozando regularmente de suas férias. João não está trabalhando neste domingo tendo em vista que laborou regularmente nos demais dias da semana. Vitorio está ausente de seus serviços em razão do nascimento de seu filho. Moisés foi eleito para o cargo de diretor não permanecendo a subordinação jurídica inerente à relação de emprego e Jair está afastado de seu emprego para exercer cargo público não obrigatório. Nestes casos, consideram-se suspensos APENAS os contratos de trabalho de

- (A) Joana, Moisés e Jair.
- (B) Joana, João e Vitorio.
- (C) Joana e Moisés.
- (D) Moisés e Jair.
- (E) Vitorio e Jair.

Súmula 269 do TST e art. 472 da CLT (aliada à ausência de ressalva no art. 473 da CLT). Sobre a distinção entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho, v. questão anterior.

„D. omeqesg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Trata-se de hipótese de interrupção do contrato de trabalho

- (A) a ausência ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do Fundo de Garantia por tempo de serviço, decorrentes de atividades desse órgão.
- (B) a ausência por motivo de licença sem remuneração concedida pelo empregador tendo em vista a existência de motivo plausível.
- (C) o período de afastamento para desempenho de encargo público como, por exemplo, cargo público eletivo.
- (D) o período de suspensão disciplinar não relevada pelo empregador ou cancelada pela Justiça do Trabalho.
- (E) a participação em greve, sem recebimento de salário.

A: art. 3º, §7º, da Lei 8.036/1990; B: considerando que a interrupção do contrato de trabalho é a cessação temporária da principal obrigação do empregado decorrente do contrato (que é a prestação de trabalho) com a subsistência da principal obrigação do empregador (que é o pagamento do salário) ou de alguns efeitos importantes do contrato de trabalho (recolhimento de FGTS, contagem do período como tempo de serviço), ao passo que na suspensão do contrato de trabalho as principais obrigações de ambas as partes (prestação de trabalho e pagamento de salário), assim como os principais efeitos do contrato de trabalho, são temporariamente cessadas, a hipótese descrita é de suspensão, não havendo pagamento de salários. Quanto aos motivos plausíveis, pode ser citada a hipótese do art. 476-A da CLT ou, embora sem previsão legal, o acordo entre empregador e empregado para que este curse uma pós graduação no exterior; C: esta hipótese é contemplada pelo art. 472 da CLT, tratando-se de suspensão contratual, eis que incoorre o pagamento de salários; D: a hipótese é de suspensão desde que se entenda de forma aditiva o período “cancelada pela Justiça do Trabalho”, ou seja, nem a suspensão foi relevada pelo empregador, nem a suspensão foi cancelada; E: inexistindo recebimento de salários, a hipótese é de suspensão, embora as partes envolvidas na greve possam pactuar de forma diversa (art. 7º, caput, da Lei 7.783/1989).

„A. omeqesg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A Consolidação das Leis do Trabalho prevê hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, autorizando o empregado a não comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até três dias consecutivos em caso de

- (A) se alistar como eleitor.
- (B) doação voluntária de sangue.
- (C) falecimento de ascendente.

- (D) falecimento de irmão.
- (E) casamento.

Art. 473 da CLT (o inciso III deste artigo não foi recepcionado pelo art. 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

„E. omeqesg

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Vivi e Duda são irmãs e empregadas da empresa X. Hoje, faleceu o marido de Vivi. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas Vivi poderá deixar de comparecer ao serviço por até dois dias consecutivos, tratando-se de caso de interrupção do contrato de trabalho.
- (B) Vivi e Duda poderão deixar de comparecer ao serviço por até dois dias consecutivos, tratando-se de caso de suspensão do contrato de trabalho.
- (C) apenas Vivi poderá deixar de comparecer ao serviço por até três dias consecutivos, tratando-se de caso de interrupção do contrato de trabalho.
- (D) Vivi e Duda poderão deixar de comparecer ao serviço por até três dias consecutivos, tratando-se de caso de interrupção do contrato de trabalho.
- (E) apenas Vivi poderá deixar de comparecer ao serviço por até cinco dias consecutivos, tratando-se de caso de suspensão do contrato de trabalho.

Art. 473, I, da CLT.

„A. omeqesg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Margarida e Hortência são empregadas da empresa FLOR. Hoje, na empresa, aconteceram dois fatos que foram motivos de muita tristeza e também de alegria. Margarida sofreu um aborto espontâneo e perdeu o filho que esperava. Já Hortência se casou com seu noivo, também empregado da empresa. Nestes casos, Margarida e Hortência terão os respectivos contratos de trabalho

- (A) suspensos, sendo que Margarida poderá deixar de comparecer ao emprego por sete dias corridos e Hortência por até 2 dias consecutivos.
- (B) suspensos, sendo que Margarida poderá deixar de comparecer ao emprego por duas semanas e Hortência por até 3 dias consecutivos.
- (C) interrompidos, sendo que Margarida poderá deixar de comparecer ao emprego por sete dias consecutivos e Hortência por até 5 dias consecutivos.
- (D) interrompidos, sendo que Margarida poderá deixar de comparecer ao emprego por sete dias consecutivos e Hortência por até 2 dias consecutivos.
- (E) interrompidos, sendo que Margarida poderá deixar de comparecer ao emprego por duas semanas e Hortência por até 3 dias consecutivos.

A interrupção do contrato de trabalho é a cessação temporária da principal obrigação do empregado decorrente do contrato (que é a prestação de trabalho) com a subsistência da principal obrigação do empregador (que é o pagamento do salário), diferindo da suspensão do contrato de trabalho, em que as principais obrigações de ambas as partes (prestação de trabalho e pagamento de salário) são temporariamente cessadas. Assim, as hipóteses descritas são de interrupção, pois há a cessação temporária do trabalho sem prejuízo dos salários, conforme arts. 395 e 473, II, da CLT.

„E. omeqesg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Marta, Maria e Gabriela são irmãs, residem na cidade de Cuiabá – MT e trabalham na empresa X. Tendo em vista que a avó das empregadas reside na cidade de Campinas – SP, viajaram de avião para a cidade paulista o filho de Marta, o esposo de Maria e o irmão delas Diogo. Ocorreu um acidente aéreo com o mencionado avião, não havendo sobreviventes. Neste caso,

- (A) apenas Marta e Maria poderão deixar de comparecer ao serviço por até dois dias consecutivos, hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (B) Marta, Maria e Gabriela poderão deixar de comparecer ao serviço por até dois dias consecutivos, hipótese de suspensão do contrato de trabalho.
- (C) Marta, Maria e Gabriela poderão deixar de comparecer ao serviço por até dois dias consecutivos, hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (D) Marta, Maria e Gabriela poderão deixar de comparecer ao serviço por até cinco dias consecutivos, hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
- (E) apenas Marta e Maria poderão deixar de comparecer ao serviço por até três dias consecutivos, hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

Art. 473, I, da CLT.

„C. omeqesg

- (D) um dia, em cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.
- (E) pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 473, I, da CLT; **B:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 473, II, da CLT; **C:** opção incorreta, devendo ser assinalado, pois nos termos do art. 473, III, da CLT poderá se ausentar por 1 (um) dia; **D:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 473, IV, da CLT; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 473, VIII, da CLT.

„3, 01jueqeg

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir, que versam sobre gratificação natalina.

- (1) Inexiste previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro acerca de penalidade administrativa por eventual infração patronal à legislação inerente à gratificação natalina.
- (2) As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho são consideradas para os efeitos de cálculo da gratificação natalina.

1: Errado, pois há previsão de penalidade administrativa (multa) em caso de desrespeito ao direito à gratificação natalina do empregado, conforme disposto no art. 3º, I, da Lei 7.855/1989; **2:** Errado, pois o enunciado não está de acordo com a Súmula 46 do TST: “ACIDENTE DE TRABALHO. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina”.

32 „1E 01jueqeg

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Com relação a salário e remuneração, julgue os itens que se seguem.

- (1) Se o empregador fornecer ao empregado educação em ensino superior, pagando matrícula, mensalidades e material didático, os valores relativos a tais pagamentos serão considerados integrantes do salário do empregado beneficiado.
- (2) A gorjeta integra a remuneração do empregado, mas não, o seu salário.

1: opção incorreta, pois não são considerados salários *in natura*, nos termos do art. 458, § 2º, II, da CLT; **2:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 457 da CLT.

02 „1E 01jueqeg

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) A respeito de décimo terceiro salário, julgue os próximos itens.

- (1) O empregador que tem vinte empregados deve, segundo a legislação, proceder ao pagamento do adiantamento do décimo terceiro salário de seus empregados sempre ao ensejo de suas férias.
- (2) O empregado comissionado puro deve receber o décimo terceiro salário até o dia vinte de dezembro de cada ano, calculado na base de um onze avos da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. Até o dia dez de janeiro do ano seguinte, o valor do décimo terceiro salário deve ser revisto, de forma a ser computada a parcela do mês de dezembro. No momento da revisão, o cálculo da gratificação deve considerar um doze avos do total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da respectiva gratificação com o pagamento ou compensação das possíveis diferenças.

1: opção incorreta, pois nos termos do art. 4º do Decreto 57.155/1965 o adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano; **2:** opção correta, pois está em acordo com os arts. 2º e 3º do Decreto 57.155/1965.

02 „1E 01jueqeg

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, não é considerado como salário a educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a

- (A) matrícula, livros e material didático, apenas.
- (B) matrícula, mensalidade e anuidade, apenas.
- (C) matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.
- (D) mensalidade, anuidade, livros e material didático, apenas.
- (E) mensalidade e anuidade, apenas.

Art. 458, §2º, II, da CLT.

„3, 01jueqeg

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) A gratificação semestral repercute pelo seu duodécimo

- (A) na gratificação natalina.
- (B) no cálculo das horas extras.
- (C) nas férias gozadas.
- (D) no aviso prévio.
- (E) nas férias indenizadas.

Súmula 253 do TST.

„A, 01jueqeg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

- (A) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (B) têm natureza salarial, havendo Súmula do Supremo Tribunal Federal neste sentido.
- (C) têm natureza salarial havendo Súmula do Tribunal Superior do Trabalho neste sentido.
- (D) têm natureza salarial, havendo dispositivo expresso na Constituição Federal.
- (E) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Súmula 367, I, do TST.

„3, 01jueqeg

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Davi trabalha na empresa X como analista de sistema, suporte e internet. Além de seu salário mensal, recebe as seguintes utilidades: curso de informática avançada, seguro de vida e previdência privada. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas o curso de informática é considerado salário-utilidade.
- (B) nenhum dos itens mencionados são considerados salários-utilidade.
- (C) apenas o seguro de vida é considerado salário-utilidade.
- (D) apenas o curso de informática e a previdência privada são considerados salários-utilidade.
- (E) apenas o seguro de vida e a previdência privada são considerados salários-utilidade.

Art. 458, § 2º, da CLT.

„3, 01jueqeg

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) No que concerne a contrato de trabalho, julgue o item a seguir.

- (1) O trabalhador exposto a condições insalubres no desenvolvimento de suas atividades laborais fará jus a um adicional no importe de 30%.

1: incorreta, art. 192 da CLT.

31 01jueqeg

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Acerca dos direitos e deveres decorrentes das relações de trabalho, julgue o item que se segue.

- (1) O salário mínimo regional é adotado no Brasil por força das grandes diferenças regionais existentes no país, admitindo-se até, em algumas situações, o seu pagamento em forma de víveres.

1: incorreta, art. 7º, IV, da CF.

31 01jueqeg

7. JORNADA DE TRABALHO

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) A propósito da jornada de trabalho, é verdadeira a seguinte alternativa:

- (A) configurado o turno ininterrupto de revezamento, é nula cláusula convencional afastando o direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, por violação constitucional;
- (B) as variações de horário no registro de ponto que excederem cinco minutos, observado o limite diário máximo de dez minutos, serão computados, pelo excedente, para fins de aferição da jornada de trabalho e de eventuais horas extras;
- (C) o turno ininterrupto de revezamento gerador da jornada limitada a 06h00 é incompatível com o intervalo intrajornada;
- (D) não se admite, na transferência do empregado do turno noturno para o turno diurno, a supressão do valor pago a título de adicional noturno, por gerar redução salarial;
- (E) a concessão do repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho é ilícita e impõe o seu pagamento em dobro.

A: opção incorreta, pois nos termos da Súmula 423 do TST estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras; **B:** opção incorreta, pois nos termos do art. 58, § 1º, CLT NÃO serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários veja Súmula 449 do TST; **C:** opção incorreta, pois nos termos da Súmula 360 do TST interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988; **D:** opção incorreta, o recebimento de adicional noturno é uma espécie de salário condição, devido ao trabalhador que prestar no período tido como noturno. Sua transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno, nos termos da Súmula 265 do TST. **E:** opção correta, pois reflete o entendimento sedimentado na OJ 410 da SDI 1 do TST.

„3, 01jueqeg

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Em relação à prestação de serviço extraordinário de forma habitual, o entendimento atualmente consagrado pelo Tribunal Superior do Trabalho é que

- (A) o valor das horas suplementares prestadas habitualmente, por mais de 2 (dois) anos, ou durante todo o contrato, se suprimidas, integra-se ao salário para todos os efeitos legais.
- (B) a supressão, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal, observando-se neste cálculo a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos doze meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.
- (C) o valor das horas suplementares prestadas habitualmente nunca se integra ao salário, nem gera direito a qualquer tipo de indenização, mas tão somente ao pagamento do valor correspondente acrescido pelo adicional previsto em lei.
- (D) a prestação habitual de serviço extraordinário constitui ato ilícito e, como tal, é nulo de pleno direito, gerando tão somente ao empregado o direito ao recebimento do valor correspondente, sem o acréscimo do adicional previsto em lei.
- (E) o Tribunal Superior do Trabalho não tem, atualmente, entendimento consolidado sobre esta matéria.

A: opção incorreta, pois o valor não integra o salário. A Súmula 76 do TST tratava especificamente dessa situação, mas foi cancelada pela Resolução 121/2003; **B:** opção correta, pois reflete o entendimento consolidado na Súmula 291 do TST; **C:** opção incorreta, pois é devida indenização nos moldes da Súmula 291 do TST; **D:** opção incorreta, pois veja comentários das alternativas anteriores; **E:** opção incorreta, pois o TST solidificou entendimento por intermédio da Súmula 291.

„B., o mbaqg

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho.

- (A) Não excedendo de seis horas o trabalho, será facultado um intervalo de quinze minutos quando a duração ultrapassar quatro horas.
- (B) É assegurado a todo empregado um descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas.
- (C) Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
- (D) Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso.
- (E) Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização.

A: opção incorreta, devendo ser assinalada, pois será **obrigatório** (e não facultativo) o descanso de 15 minutos caso a jornada não exceda 6 (seis) horas e ultrapasse 4 (quatro) horas, nos termos do art. 71, § 1º, da CLT; **B:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 7º, XV, da CF e art. 67 da CLT; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 71, § 2º, da CLT; **D:** opção correta, pois trata do intervalo interjornada previsto no art. 66 da CLT; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 67 da CLT. Veja, também, a Lei 605/1949.

„A., o mbaqg

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Mário é empregado da empresa M e labora em regime de revezamento. Semana passada, ele laborou em seguida ao repouso semanal de vinte e quatro horas, havendo prejuízo do intervalo mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre jornadas. Neste caso, essas horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de vinte e quatro horas devem ser remuneradas

- (A) como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional em sua integralidade.
- (B) como extraordinárias, mas sem o respectivo adicional em razão do trabalho em regime de revezamento.
- (C) normalmente, não sendo consideradas extraordinárias em razão do trabalho em regime de revezamento.
- (D) como extraordinárias, mas com redução de 50% do respectivo adicional, tratando-se de norma específica aplicada ao empregado que labora em regime de revezamento.
- (E) como extraordinárias, mas na base de 1/3 sobre o respectivo adicional, tratando-se de norma específica aplicada ao empregado que labora em regime de revezamento.

A lei prevê o intervalo mínimo entre uma e outra jornada de trabalho (intervalo interjornada) de onze horas (CLT, art. 66) e assegura um descanso semanal remunerado (DSR) de, no mínimo, vinte e quatro horas consecutivas (art. 67). Somando-se a duração do intervalo interjornada com o DSR, o empregado fará jus a um descanso de trinta e cinco horas consecutivas entre uma semana e outra. Assim, se o empregado deixa o serviço às 23h de sábado e tem o DSR no domingo, o correto é que só torne ao trabalho a partir

das 10h de segunda-feira. Retornando ao trabalho anteriormente a tal horário, ainda que trabalhe em regime de revezamento de turnos, as horas trabalhadas serão devidas como extraordinárias (Súmula 110 do TST e OJ 355 da SDI-1 do TST).

„A., o mbaqg

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, quando ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de duas horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que **NÃO EXCEDA** de

- (A) doze horas diárias, em período não superior a cento e vinte dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.
- (B) dez horas diárias, em período não superior a sessenta dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.
- (C) dez horas diárias, em período não superior a quarenta e cinco dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.
- (D) dez horas diárias, em período não superior a cento e vinte dias por ano, independentemente de prévia autorização da autoridade competente.
- (E) doze horas diárias, em período não superior a noventa dias por ano, independentemente de prévia autorização da autoridade competente.

Art. 61, § 3º, da CLT.

„C., o mbaqg

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Mirna é gerente da empresa M e Gustavo é chefe de departamento da empresa G. Considerando que ambos excedem o horário normal de trabalho e que o salário do cargo de Mirna, compreendendo a gratificação de função, é inferior ao valor do respectivo salário acrescido de 30%, e que o salário do cargo de Gustavo, também compreendendo a gratificação de função, é superior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%,

- (A) somente Mirna terá direito ao pagamento das horas extras prestadas.
- (B) somente Gustavo terá direito ao pagamento das horas extras prestadas.
- (C) ambos terão direito às horas extras prestadas.
- (D) nenhum dos empregados terá direito às horas extras prestadas.
- (E) somente Gustavo terá direito às horas extras prestadas, desde que comprove a efetiva realização através de prova documental inefutável.

Art. 62, I e parágrafo único, da CLT.

„A., o mbaqg

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Joana labora em serviço permanente de mecanografia. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a cada período de

- (A) sessenta minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de quinze minutos deduzidos da duração normal de trabalho.
- (B) noventa minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de dez minutos deduzidos da duração normal de trabalho.
- (C) sessenta minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de quinze minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.
- (D) noventa minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de dez minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.
- (E) noventa minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de cinco minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.

Art. 72 da CLT.

„C., o mbaqg

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, é obrigatória a concessão de um intervalo intrajornada de quinze minutos quando a duração do trabalho ultrapassar

- (A) 2 horas e não exceder 4 horas.
- (B) 3 horas e não exceder 5 horas.
- (C) 4 horas e não exceder 6 horas.
- (D) 5 horas e não exceder 7 horas.
- (E) 6 horas e não exceder 8 horas.

Art. 71, § 1º, da CLT.

„C., o mbaqg

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Entre os direitos constitucionais assegurados ao trabalhador, inclui-se o intervalo intrajornada, de remuneração obrigatória.

O intervalo intrajornada não vem assegurado em norma constitucional, mas pelo art. 71 da CLT e outros dispositivos esparsos (por exemplo, arts. 72, 298, 384 da CLT) e, como regra, tal intervalo não é remunerado.

„E., o mbaqg

- (A) o pagamento de adicional noturno não inferior a 20% sobre a hora diurna, sendo que este adicional integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.
- (B) a hora do trabalho noturno reduzida e computada como de 50 minutos e 30 segundos.
- (C) o pagamento de adicional noturno não inferior a 30% sobre a hora diurna, sendo que este adicional integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.
- (D) a hora do trabalho noturno reduzida e computada como de 55 minutos e 15 segundos.
- (E) o pagamento de adicional noturno não inferior a 30% sobre a hora diurna, sendo que este adicional não integrará a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.

(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) II e III.
(E) I e III.

Gabbarito "B"

- (A) A empresa contratada por processo licitatório fica, via de regra, responsável pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato.
- (B) A inadimplência do contrato com referência aos encargos trabalhistas, via de regra, não transfere à Administração Pública estadual a responsabilidade pelo pagamento.
- (C) A mera prova da inadimplência dos encargos trabalhistas não gera automaticamente a presunção de que a Administração Pública se omitiu quanto ao dever de fiscalização do contrato.
- (D) Ensejaram a propositura de referida ação perante o STF reiteradas condenações, oriundas da Justiça do Trabalho, aos entes públicos por decorrência da antiga redação da Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, cuja premissa era a imposição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública em caso de inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa por si contratada.
- (E) Na apreciação da demanda trabalhista, para efeito de imposição da responsabilidade subsidiária à Administração Pública, basta que a decisão consigne o inadimplemento dos encargos trabalhistas para que fique configurada a omissão do poder público quanto ao dever de fiscalização do contrato.

Gabbarito "E"

Gabbarito "C"

Gabbarito "C"

Não é permitida a sua venda, divulgação e qualquer forma de reprodução.

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Carmelita empregada da empresa Doce Amor, desrespeitou norma geral de sua empregadora quando reutilizou o mesmo uniforme durante toda a semana. Neste caso, Carmelita

- (A) não está sujeita a dispensa por justa causa uma vez que não praticou qualquer ato configurador deste tipo de dispensa segundo a Consolidação das Leis do Trabalho.
- (B) está sujeita a dispensa por justa causa em razão da prática de ato de insubordinação.
- (C) está sujeita a dispensa por justa causa em razão da prática de ato de indisciplina.
- (D) está sujeita a dispensa por justa causa em razão da prática de ato de desídia.
- (E) está sujeita a dispensa por justa causa em razão da prática de ato de incontinência de conduta.

A: art. 482, h, da CLT; **B:** a insubordinação consiste na inobservância, pelo empregado, de ordens e diretrizes que lhes são pessoalmente dirigidas; **C:** indisciplina diz com a inobservância, pelo trabalhador, de ordens gerais ditadas pelo empregador; **D:** a desídia se consubstancia na violação do dever de diligência, caracterizando-se pelo desleixo, pela incuria ou pela má vontade. Via de regra, sua consumação exige certa repetição, mas se admite a despedida por desídia em decorrência de uma só falta, como uma negligência ocasional, quando importar consequências suficientemente graves e causadoras da quebra de confiança na relação de emprego; **E:** a incontinência de conduta é o ato de mau procedimento qualificado por alguma conotação sexual, ofensivo ao pudor (gestos obscenos, palavrões, assédio sexual, etc).

„D„, oijapqg

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Jaqueline e Fátima eram empregadas da empresa TARDE quando foram dispensadas sem justa causa. Jaqueline teve o seu aviso-prévio indenizado e Fátima trabalhou durante o seu aviso. Neste caso, o pagamento

- (A) apenas do aviso de Fátima está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (B) de ambos os avisos não está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (C) apenas do aviso de Jaqueline está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (D) de ambos os avisos está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (E) apenas do aviso de Fátima está sujeito à contribuição para o FGTS, mas em proporção reduzida.

Súmula 305 do TST (v. OJ 42, II, da SDI-1 do TST).

„D„, oijapqg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Gilberto trabalha como garçom no restaurante “C”, possuindo contrato de trabalho por prazo indeterminado celebrado há mais de cinco anos. Além do salário mensal, Gilberto recebe gorjetas pagas diretamente por sua empregadora. Porém, ontem Gilberto recebeu aviso-prévio de que seu contrato de trabalho iria ser rescindido sem justa causa, sendo que o aviso prévio seria indenizado. Neste caso, tais gorjetas

- (A) não integrarão o aviso-prévio indenizado, independentemente de serem habituais ou não.
- (B) integrarão sempre o aviso-prévio indenizado.
- (C) integrarão o aviso-prévio indenizado somente se forem recebidas com habitualidade por período superior a 12 meses.
- (D) não integrarão o aviso-prévio indenizado somente se não forem habituais.
- (E) integrarão o aviso-prévio indenizado, sendo o cálculo realizado com base na média das gorjetas recebidas durante os últimos seis meses.

Súmula 354 do TST.

„A„, „A„

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Maria, empregada da empresa X, estava gozando de licença maternidade. Porém, faz 45 dias que terminou o seu benefício maternidade e ela, sem justificativa, não retornou ao serviço. Neste caso,

- (A) não há presunção de abandono de emprego, porque não transcorreu 60 dias do término do seu benefício maternidade.
- (B) presume-se que Maria abandonou o emprego, podendo o seu contrato de trabalho ser rescindido com justa causa.
- (C) não há presunção de abandono de emprego, porque não transcorreu 90 dias do término do seu benefício maternidade.
- (D) não há presunção de abandono de emprego, porque este não é presumível, sendo necessário para sua caracterização que ocorra ato incontestável de nítido caráter de abandonar em sentido estrito.
- (E) não há presunção de abandono de emprego, porque o período para caracterização de abandono de emprego é de 120 dias.

Art. 482, i, da CLT, e Súmula 32 do TST.

„B„, oijapqg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Viviane e Carolina receberam aviso prévio de sua empregadora, a empresa Z, relacionado à rescisão de seus contratos de trabalho por prazo indeterminado. O aviso-prévio de Viviane é indenizado e o de Carolina não. Assim, o pagamento relativo ao período de

- (A) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS.
- (B) apenas o aviso-prévio de Viviane está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (C) apenas o aviso-prévio de Carolina está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (D) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Viviane é pela metade.
- (E) ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, mas a contribuição do aviso de Carolina é pela metade.

Súmula 305 do TST.

„A„, „A„

9. ESTABILIDADE

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Assinale a alternativa falsa:

- (A) o deferimento de salários do período de estabilidade provisória, quando o pedido formulado tenha sido exclusivamente de reintegração, não implica em nulidade da sentença por julgamento “extra petita”;
- (B) é necessário o ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave, no caso de dispensa motivada de dirigente sindical;
- (C) não obstante a redação do art. 7º, inc. I, da CRFB, a estabilidade prevista no art. 118 da Lei 8213/1991, não é inconstitucional;
- (D) ainda que no curso do aviso-prévio, o registro de candidatura de empregado a cargo de dirigente sindical assegura a estabilidade;
- (E) ajuizamento da ação trabalhista após decorrido o lapso de garantia de emprego da gestante não afasta o direito à indenização correspondente.

A: opção correta, pois reflete o disposto na Súmula 396, item II, do TST; **B:** opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 379 do TST; **C:** opção correta, pois por meio da Súmula 378, item I o TST entende ser constitucional o art. 118 da Lei 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado; **D:** opção incorreta, pois de acordo com a Súmula 369, item V, do TST no curso do aviso-prévio não é assegurado o direito à estabilidade; **E:** opção correta, pois reflete o entendimento disposto na OJ 399 da SDI 1 do TST.

„D„, „A„

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Considere as afirmações a seguir:

- I. Segundo orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.
- II. Os associados de sindicatos de empregados que se aposentarem, estiverem desempregados ou tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, mas não poderão exercer quaisquer cargos de administração ou representação sindical.
- III. As centrais sindicais legalmente reconhecidas têm como prerrogativas: (a) coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas; (b) participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores, e (c) firmar, mediante negociação estabelecida com as confederações sindicais patronais, os contratos coletivos estipulativos das condições mínimas de trabalho aplicáveis em todo o território nacional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas III

I: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na OJ 41 da SDI 1 do TST; **II:** opção incorreta, pois não poderão exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional e não *quaisquer* cargos de administração ou representação sindical como na assertiva; **III:** opção incorreta, pois nos termos do art. 1º e seus incisos da Lei 11.648/2008, o item c constante na assertiva não constitui uma atribuição das centrais sindicais.

„A„, „A„

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito da estabilidade provisória do dirigente sindical:

- I. O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.
- II. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, a estabilidade do respectivo dirigente sindical subsistirá em razão da proteção garantida pela legislação.

- III. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade.
- IV. Em regra, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento de sua candidatura a cargo de direção até um ano após o final de seu mandato, se eleito, inclusive, como suplente.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) II, III e IV.
(B) I e II.
(C) I, III e IV.
(D) I e IV.
(E) III e IV.

I: Súmula 369, III, do TST; II: Súmula 369, IV, do TST; III: Súmula 369, V, do TST; IV: art. 543, §3º, da CLT, não importando se o empregado eleito seja titular ou suplente.

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Acerca das relações de trabalho, julgue o item a seguir.

- (1) Os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de uma empresa que forem indicados ou eleitos pelos empregados dessa empresa têm assegurada sua estabilidade no emprego, estando tal garantia limitada ao período em que exercerem efetivamente o cargo na CIPA.

1: Art. 10, II, a, do ADCT da CF.

Gabrielito 11

10. FGTS

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir, acerca do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

- (1) A estabilidade decenal, a estabilidade contratual e a derivada de regulamento de empresa são incompatíveis com o regime do FGTS.
- (2) Os reflexos de horas extras sobre os depósitos fundiários que venham a ser postulados por empregado perante a justiça do trabalho são alcançados pela prescrição quinquenal.

1: Errada, pois a estabilidade decenal é atualmente incompatível com o regime do FGTS porque a partir da nova ordem constitucional (05/10/1988) ela foi substituída, de forma completa, pelo sistema do FGTS, assegurado o direito adquirido daqueles trabalhadores que na data da promulgação da Constituição já tinham direito à estabilidade no emprego. No tocante a estabilidade contratual, é derivada de regulamento de empresa e, ao contrário da decenal, é compatível com o regime de FGTS, conforme entendeu o TST, Súmula 98, II: “INDENIZAÇÃO. EQUIVALÊNCIA. COMPATIBILIDADE II – A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS”; 2: Certa, pois os reflexos de horas extras seguem a regra geral de prescrição quinquenal, apenas quando o FGTS for postulado de forma principal, ou seja, sobre verbas remuneratórias já pagas ao longo do contrato de trabalho, é que obedecerá a regra de prescrição trintenária. Súmulas do TST 206: “FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS” e 362: “FGTS. PRESCRIÇÃO. I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STFARE-709212/DF).

Gabrielito 11

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador. As decisões deste Conselho serão tomadas com a presença

- (A) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de qualidade.
- (B) da maioria absoluta de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (C) da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
- (D) de um terço de seus membros, tendo o Presidente voto de desempate.
- (E) de um terço de seus membros, tendo o Presidente e o Vice-Presidente votos de desempate.

Art. 3º, § 5º, da Lei 8.036/1990.

Gabrielito 11

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito do Conselho Curador do FGTS:

- I. A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante da Caixa Econômica Federal.

- II. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
- III. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
- IV. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

- (A) II e IV.
(B) I, II e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e III.
(E) II e III.

I: art. 3º, § 1º, da Lei 8.036/1990; II e III: art. 3º, § 3º, da Lei 8.036/1990; IV: art. 3º, § 4º, da Lei 8.036/1990.

Gabrielito 11

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Jaqueline e Fátima eram empregadas da empresa TARDE quando foram dispensadas sem justa causa. Jaqueline teve o seu aviso-prévio indenizado e Fátima trabalhou durante o seu aviso. Neste caso, o pagamento

- (A) apenas do aviso de Fátima está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (B) de ambos os avisos não está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (C) apenas do aviso de Jaqueline está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (D) de ambos os avisos está sujeito à contribuição para o FGTS.
- (E) apenas do aviso de Fátima está sujeito à contribuição para o FGTS, mas em proporção reduzida.

Súmula 305 do TST (v. OJ 42, II, da SDI-1 do TST).

Gabrielito 11

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O Conselho Curador do FGTS reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação,

- (A) deverá o representante do Banco Central do Brasil fazê-la no prazo de sessenta dias.
- (B) deverá o Vice-Presidente fazê-la no prazo improrrogável de 48 horas.
- (C) deverá o Vice-Presidente fazê-la no prazo de 48 horas prorrogável por igual período.
- (D) qualquer de seus membros poderá fazê-la no prazo de trinta dias.
- (E) qualquer de seus membros poderá fazê-la no prazo de quinze dias.

Art. 3º, § 4º, da Lei 8.036/1990.

Gabrielito 11

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CCFGTS, terá em sua composição, dentre outros membros,

- (A) um representante da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá.
- (B) Ministro de Estado das Cidades, que ocupará a vice-presidência do Conselho.
- (C) três representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (D) dois representantes dos trabalhadores, indicados pela Força Sindical.
- (E) três representantes dos trabalhadores, indicados pela Central Única dos Trabalhadores – CUT.

A: arts. 3º, § 1º, da Lei 8.036/1990 e 2º, I, do Decreto 6.827/2009; B: art. 2º, II, do Decreto 6.827/2009; C: art. 2º, VIII, do Decreto 6.827/2009; D e E: art. 2º, XIII, do Decreto 6.827/2009.

Gabrielito 11

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Segundo a Lei 8.036/1990, com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados

- (A) pela Receita Federal, por meio do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), sem a capitalização de juros.
- (B) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, com capitalização de juros de doze por cento ao ano.
- (C) pela Receita Federal, por meio da taxa SELIC.
- (D) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de três por cento ao ano.
- (E) para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de seis por cento ao ano.

Art. 13 da Lei 8.036/1990.

Gabrielito 11

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Acerca dos direitos e deveres decorrentes das relações de trabalho, julgue o item que se segue.

- (1) No caso de demissão por justa causa ou aposentadoria, o empregado pode movimentar livremente o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Já em situações de falecimento do trabalhador ou de extinção da pessoa jurídica que o empregava, o acesso ao FGTS requer ordem judicial.

1: O art. 20 da Lei 8.036/1990 não prevê a movimentação da conta de FGTS em decorrência de despedida do empregado por justa causa.

Gabarrão TE

11. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Julgue os itens seguintes, acerca de segurança e higiene do trabalho.

- (1) O presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) não é detentor de estabilidade.
(2) Trabalhador de posto de gasolina que mantém contato direto com as bombas de combustíveis tem direito ao adicional de insalubridade.

1: opção correta, pois por ser o Presidente indicado pelo próprio empregador não terá a estabilidade provisória; 2: opção incorreta, pois o trabalhador em questão, por ter contato com produto inflamável, faz jus ao adicional de periculosidade, art. 193, I, CLT e não de insalubridade. Veja Súmula 39 do TST.

Gabarrão TC, 2E

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Na CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem

- (A) empregados obrigatoriamente com filiação sindical, que, se eleitos, terão mandato de dois anos, vedada a reeleição.
(B) empregados obrigatoriamente com filiação sindical, que, se eleitos, terão mandato de um ano, permitida uma reeleição.
(C) exclusivamente os empregados interessados, independentemente de filiação sindical, que, se eleitos, terão mandato de dois anos, vedada a reeleição.
(D) exclusivamente os empregados interessados, independentemente de filiação sindical, que, se eleitos, terão mandato de um ano, permitida uma reeleição.
(E) empregados obrigatoriamente com filiação sindical, que, se eleitos, terão mandato de um ano, vedada a reeleição.

Art. 164, §§ 2º e 3º, da CLT.

Gabarrão

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Com relação à CIPA, considere:

- I. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
II. Em regra, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição.
III. O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.
(E) III.

I: art. 164, § 2º, da CLT; II: art. 164, § 3º, da CLT; III: art. 164, § 5º, da CLT.

Gabarrão

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) O adicional de periculosidade pago na proporção de

- (A) 20% sobre o salário, incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.
(B) 20% sobre o salário, incide sobre o salário básico acrescido de outros adicionais, tal como participações nos lucros das empresas.
(C) 30% sobre o salário, incide sobre o salário básico acrescido de outros adicionais, tal como gratificações e prêmios.
(D) 30% sobre o salário, incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.
(E) 35% sobre o salário, incide sobre o salário básico acrescido de outros adicionais, tal como participações nos lucros das empresas.

Art. 193, § 1º, da CLT e Súmula 191 do TST.

Gabarrão

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Golias trabalha em condições perigosas recebendo o respectivo adicional. Além do trabalho efetivamente realizado, Golias permanece horas em sobreaviso. Neste caso, o adicional de periculosidade, pago em caráter permanente,

- (A) integra o cálculo de indenização e de horas extras, não integrando as horas de sobreaviso.
(B) integra o cálculo de indenização, de horas extras e das horas de sobreaviso.
(C) integra apenas o cálculo de horas extras.
(D) integra apenas o cálculo de horas extras e das horas de sobreaviso.
(E) não integra o cálculo de indenização, de horas extras e das horas de sobreaviso.

Súmula 132 do TST.

Gabarrão

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Magnólia é empregada da empresa MY e recebe adicional de insalubridade, tendo em vista que a atividade que desenvolve está enquadrada entre as atividades insalubres. Neste caso,

- (A) apenas a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, ressalvando-se que para a redução salarial, deverá ser observado o prazo de três meses previsto na CLT.
(B) apenas a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.
(C) apenas a reclassificação da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.
(D) a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, não repercute na satisfação do respectivo adicional.
(E) a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

Súmula 248 do TST.

Gabarrão

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Acerca dos direitos e deveres decorrentes das relações de trabalho, julgue o item que se segue.

- (1) O empregador é o responsável pela definição e execução de política de segurança, higiene e saúde para todos os seus trabalhadores, inclusive os menores aprendizes.

1: Art. 157 da CLT e item 1.7 da Norma Regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 3.214/78 do MTE.

Gabarrão TC

12. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

12.1. SINDICATOS

(Procurador do Estado/RJ – 2011 – FCC) Sobre as organizações sindicais, é correto afirmar que

- (A) a lei poderá exigir autorização do Estado para fundação do sindicato.
(B) para os integrantes da categoria diferenciada, a filiação ao sindicato representativo da categoria é compulsória.
(C) cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
(D) é garantido ao servidor público civil e militar o direito à livre associação sindical.
(E) é facultade a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

A: opção incorreta, pois, nos termos do art. 8º, I, da CF foi eliminado o controle político-administrativo sobre a estrutura dos sindicatos, seja com relação a sua criação, seja quanto a sua gestão; B: opção incorreta, pois, nos termos do art. 8º, V, da CF ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato; C: opção correta, pois reflete o disposto no art. 8º, III, da CF; D: opção incorreta, pois somente ao servidor público civil é garantido o direito à livre associação sindical. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, nos termos do art. 142, IV, CF; E: opção incorreta, pois a participação dos sindicatos é obrigatória, nos termos do art. 8º, VI, da CF.

Gabarrão

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Com relação à organização sindical, a Consolidação das Leis Trabalhistas dispõe:

- (A) Os sindicatos possuem natureza de pessoa jurídica de direito público.
(B) Os sindicatos, pelas atividades representativas que exercem, são classificados como entidades sindicais de grau superior.

- (C) As federações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) sindicatos e terão sede na Capital da República.
- (D) Categoria profissional diferenciada é aquela cujos interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constituem o vínculo social básico.
- (E) É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

A: opção incorreta, pois o sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado e possui formato de ASSOCIAÇÃO. Nesse sentido, segue o Enunciado 142 da III Jornada de Direito Civil: “Os partidos políticos, os sindicatos e as associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se lhes o Código Civil.”, e ainda o Enunciado 144 da III Jornada de Direito Civil, “A relação das pessoas jurídicas de Direito Privado, constante do art. 44, incisos I a V(VI), do Código Civil, não é exhaustiva”; **B:** opção incorreta, pois os sindicatos não são considerados entidades de grau superior. As entidades de grau superior são: federações e confederações; **C:** opção incorreta, pois as federações são formadas por número não inferior a 5 (cinco) sindicatos; **D:** opção incorreta, pois nos termos do art. 511, § 3º, da CLT categoria profissional diferenciada é aquela formada por empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 534 da CLT.

„A. o mpebaq

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) A categoria S não possui ainda sindicato representativo. Na criação deste sindicato, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a sua administração seria exercida por uma diretoria constituída

- (A) no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros.
- (B) no máximo de dez e no mínimo de cinco membros e de um Conselho Fiscal composto de cinco membros.
- (C) de quinze membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros.
- (D) de dez membros e de um Conselho Fiscal composto de no mínimo dois membros.
- (E) de sete membros e de um Conselho Fiscal composto de cinco membros.

Art. 522 da CLT.

„A. o mpebaq

(Analista – TRT/14º – 2011 – FCC) Considere as seguintes assertivas:

- I. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais estão sujeitas à suspensão por via administrativa.
- II. Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha.
- III. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de elaborar os seus estatutos e regulamentos administrativos, mas devem submetê-los a registro em órgão público para a análise da legalidade e adequação aos interesses nacionais.

De acordo com a Convenção no 87 da Organização Internacional do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Observe-se, preliminarmente, que a Convenção n. 87 da OIT não foi ratificada pelo Brasil. I: art. 4º da Conv. 87; II: art. 2º da Conv. 87; III: art. 3º da Conv. 87.

„B. o mpebaq

12.2. CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Em relação à sentença normativa na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa **correta**.

- (A) O prazo máximo de vigência da sentença normativa é quatro anos.
- (B) A sentença normativa sempre entrará em vigor após a sua publicação.
- (C) Somente caberá revisão da sentença normativa após dois anos de sua vigência.
- (D) A sentença normativa somente produz efeitos às partes envolvidas no dissídio coletivo, não podendo ser estendida a outros empregados da respectiva categoria profissional.
- (E) Não cabe revisão de sentença normativa, devendo, pois, ser ajuizado um novo dissídio coletivo para se estipular novas condições para determinada categoria profissional.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 868, parágrafo único, da CLT; **B:** opção incorreta, pois entrará em vigor a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo de 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento. Todavia, entrará em vigor a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo acima informado; **C:** opção incorreta, pois nos termos do art. 873 da CLT a sentença normativa poderá ser revista após 1 (um) ano; **D:** opção incorreta, pois poderá ser estendida nas hipóteses previstas nos arts. 869, 870 e 871 todos da CLT.

„A. o mpebaq

(Analista – TRT/24º – 2011 – FCC) O Sindicato A pretende denunciar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato B pretende prorrogar Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato C pretende revisar Convenção Coletiva de Trabalho e o Sindicato D pretende a revogação parcial de Convenção Coletiva de Trabalho. Nestes casos, ficará subordinada, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos respectivos sindicatos convenientes os procedimentos pretendidos pelos Sindicatos

- (A) A, C e D, apenas.
- (B) A, B e C, apenas.
- (C) A e C, apenas.
- (D) B e C, apenas.
- (E) A, B, C e D.

Art. 615 da CLT.

„C. o mpebaq

12.3. GREVE

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Marta é empregada da empresa R, que atua no ramo de comércio de peças automobilísticas; Mirna é empregada da empresa S, que atua no ramo funerário; e Mônica é empregada da empresa T, que atua no ramo imobiliário, com venda e locação de imóveis. As categorias de todas as empregadas tiveram frustradas as negociações para aumento salarial e, por esse motivo, pretendem a cessação coletiva do trabalho. No caso da categoria de Marta, Mirna e Mônica, a greve deverá ser precedida de um aviso de

- (A) 48 horas, 72 horas e 48 horas, respectivamente.
- (B) 24 horas, 48 horas e 24 horas, respectivamente.
- (C) 72 horas, 48 horas e 72 horas, respectivamente.
- (D) 72 horas.
- (E) 48 horas.

Arts. 3º, parágrafo único, 10, IV, e 13 da Lei 7.783/1989.

„A. o mpebaq

13. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

(Analista – TRT/9º – 2010 – FCC) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, as Comissões de Conciliação Prévia

- (A) instituídas no âmbito da empresa terão 1/3 de seus membros indicados pelo empregador, em escrutínio, secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional.
- (B) instituídas no âmbito da empresa serão compostas de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, com mandato de um ano, permitida uma recondução.
- (C) têm prazo de quinze dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado.
- (D) devem possuir caráter intersindical, sendo vedada a constituição por grupos de empresas.
- (E) são órgãos administrativos cujo objetivo é a tentativa de conciliação entre empregados e empregadores, sendo que o seu termo de conciliação não possui caráter de título executivo extrajudicial.

A: art. 625-B, I, da CLT; **B:** art. 625-B, *caput*, da CLT; **C:** art. 625-F da CLT; **D:** art. 625-A, parágrafo único, da CLT; **E:** art. 625-E, parágrafo único, da CLT.

„B. o mpebaq

14. PRESCRIÇÃO

(Analista – TRT/21º – 2010 – CESPE) No que concerne a contrato de trabalho, julgue o item a seguir.

- (1) Caso o obreiro seja menor de dezoito anos de idade, a relação será considerada imprescrita.

1: correto, art. 440 da CLT.

„B. o mpebaq

15. TEMAS COMBINADOS

(Procurador do Estado/PA – 2011) A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho trata dos efeitos jurídicos da contratação pela Administração Pública, após a Constituição Federal de 1988, de servidor público sem a prévia realização de concurso público. Sobre essa jurisprudência assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Sendo por direito nula a contratação, não cabe ao servidor irregularmente contratado o recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço.
- (B) Sendo por direito nula a contratação, ainda assim cabe ao servidor irregularmente contratado o direito do recebimento ao salário pactuado mesmo que abaixo do salário mínimo.
- (C) Mesmo nula a contratação, cabe ao servidor contratado irregularmente o direito ao recebimento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas.
- (D) Sendo por direito nula a contratação, cabe ao servidor contratado irregularmente o recebimento do abono de natal proporcionalmente ao tempo de serviço.
- (E) Mesmo nula a contratação, cabe ao servidor contratado irregularmente o direito ao recebimento das férias proporcionais ao tempo de serviço.

A: opção incorreta, pois nos termos da Súmula 363 do TST ao obreiro é conferido o direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS; **B:** opção incorreta, pois de acordo com a primeira parte Súmula 363 do TST ao obreiro é assegurado o direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo; **C:** opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 363 do TST; **D:** opção incorreta, pois por ser um contrato nulo é devido pagamento nos termos da Súmula 363 do TST. Veja comentário da alternativa A; **E:** opção incorreta. Veja comentários das alternativas anteriores.

Gabrielito

(Procurador do Estado/PR – UEL-COPS – 2011) Assinale a alternativa falsa:

- (A) a admissão mediante aprovação em concurso público para empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista assegura a estabilidade prevista no art. 41, da CRFB;

- (B) a declaração positiva de vínculo de emprego entre empresa de segurança privada e policial militar que lhe presta serviços é legítima, desde que presentes os requisitos do art. 3º, da CLT;
- (C) a conversão do regime de celetista para estatutário equivale a extinção do contrato de trabalho para fins de contagem prescricional;
- (D) a opção de funcionário público pelo regime trabalhista gera a perda dos direitos inerentes ao regime estatutário, exceto previsão contratual ou ressalva legal;
- (E) ainda que a contratação irregular por empresa interposta não gere o vínculo de emprego com ente da Administração Pública, são devidos os mesmos direitos aos trabalhadores terceirizados assegurados aqueles contratados pelo tomador dos serviços.

A: opção incorreta, devendo ser assinalada, pois nos termos da Súmula 390 do TST a estabilidade do art. 41 da CF não é assegurada ao empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista; **B:** opção correta, pois reflete o disposto na Súmula 386 do TST; **C:** opção correta, pois nos termos da Súmula 382 do TST o prazo prescricional de 2 anos disposto no art. 7º, XXIX, da CF é contado da transferência do regime, podendo o trabalhador demandar os últimos 5 anos a contar do ajuizamento da ação; **D:** opção correta, pois reflete o disposto na Súmula 243 do TST; **E:** opção correta, pois reflete o entendimento disposto na OJ 383 da SDI 1 do TST.

Gabrielito

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) À Caixa Econômica Federal caberá, na qualidade de agente operador, dentre outras obrigações,

- (A) elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento básico, a serem financiados com recursos do FGTS.
- (B) praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do FGTS, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador.
- (C) submeter à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS.
- (D) subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao aprimoramento operacional dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana.
- (E) expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador.

A: art. 7º, IV, da Lei 8.036/1990; **B:** art. 6º, I, da Lei 8.036/1990; **C:** art. 6º, V, da Lei 8.036/1990; **D:** art. 6º, VI, da Lei 8.036/1990; **E:** art. 6º, II, da Lei 8.036/1990.

Gabrielito

31. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

Hermes Cramacon e Luiz Carlos Michele Fabre*

1. JUSTIÇA DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, EXCETO:

- (A) as ações possessórias que decorram do exercício do direito de greve.
- (B) as ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho que decorram da relação de trabalho contra o empregador e/ou Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
- (C) os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice.
- (D) as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.
- (E) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

A: opção correta, pois nos termos do art. 114, II, da CF, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve; **B:** opção incorreta, pois embora as ações contra o empregador sejam de competência da Justiça do Trabalho, art. 114, VI, CF, as ações do empregado contra o INSS serão processadas e julgadas pela justiça federal, nos termos do art. 109, I, da CF ou na justiça estadual se na comarca não existir vara federal (art. 109, § 3º, da CF); **C:** Opção correta, pois reflete o disposto no art. 652, III, CLT. Esta empreitada deve ser entendida como uma obra de pequeno vulto econômico, não podendo ser confundida com a empreitada disposta nos arts. 610 a 626 do CC, cuja competência seria da justiça comum; **D:** Opção correta, pois reflete o disposto no art. 114, III, da CF; **E:** Opção correta, pois reflete o disposto no art. 114, VII, da CF.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que se refere à organização e competência da justiça do trabalho, julgue os itens que se seguem.

- (1) A sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do oitavo dia subsequente ao do julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de julgamento, salvo se concedido efeito suspensivo pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
- (2) A seção especializada em dissídios coletivos tem competência para julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças normativas.

1: Errada, pois conforme dispõe o art. 872, parágrafo único, da CLT, não há necessidade do trânsito em julgado da decisão normativa para propositura da ação de cumprimento. Basta que o recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo. Segundo Amauri Mascaro Nascimento “Quando não é dado efeito suspensivo ao recurso ordinário da decisão regional, a ação de cumprimento pode desde logo ser ajuizada” (Curso de Direito Processual do Trabalho, Saraiva, p. 948); **2:** Certa, pois a afirmativa está de acordo com o art. 2º, I, c, da Lei 7.701/1988.

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, integrante de lista tripartite escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores. Não ocorrendo número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira,

- (A) o Procurador-Geral da República deverá fornecer ao Colégio de Procuradores prazo improrrogável de 120 dias para a elaboração de lista que contenha três candidatos habilitados, independentemente do tempo de carreira.
- (B) deverá ser apresentada lista com dois nomes, sendo que o Procurador-Geral da República deverá optar por um deles, tendo em vista a obrigatoriedade da presença do requisito anos de carreira.
- (C) poderá concorrer à lista tripartite quem contar mais de dois anos na carreira.
- (D) poderá concorrer à lista tripartite quem contar mais de doze meses na carreira.
- (E) o Procurador-Geral da República deverá fornecer ao Colégio de Procuradores prazo improrrogável de 90 dias para a elaboração de

lista que contenha três candidatos habilitados, independentemente do tipo de carreira.

Art. 88 da Lei Complementar 75/1993.

..C., oimabag

2. TEORIA GERAL E PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Nos termos da dicção do art. 496 da CLT, quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização. Tal faculdade, dada ao tribunal, encontra-se lastreada, como uma exceção, ao princípio processual trabalhista da (o)

- (A) fungibilidade.
- (B) celeridade.
- (C) duplo grau.
- (D) dispositivo.
- (E) contraditório.

A: opção incorreta, pois a fungibilidade é uma característica recursal, por meio da qual em um caso concreto deveria ser interposto um determinado recurso, mas se interpôs outro, esse último pode ser aceito, desde que haja dúvida, na doutrina ou na jurisprudência, quanto a qual o tipo correto do recurso a ser utilizado no caso; **B:** opção incorreta, pois o princípio da celeridade prima pelo andamento célere do processo trabalhista; **C:** opção incorreta, pois o duplo grau implica na possibilidade do reexame de uma demanda pela instância superior; **D:** opção correta, pois pelo princípio do dispositivo entende-se que o juiz prestará a tutela jurisdicional somente por provocação da parte; **E:** opção incorreta, pois o contraditório assegurado no art. 5º, LV, da CF ensina que o juiz deverá conduzir o processo assegurando a igualdade de tratamento. Assim, um documento juntado por uma das partes, deverá o juiz conceder prazo razoável para a ciência e manifestação da parte contrária.

..C., oimabag

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) O princípio, que determina que o reclamado deverá alegar na contestação, simultaneamente, as matérias relacionadas com as preliminares (art. 302 do CPC), bem como as matérias relacionadas ao mérito em razão da possibilidade das preliminares arguidas não serem acolhidas é, especificamente, o da

- (A) extrapetição.
- (B) busca da verdade real.
- (C) eventualidade.
- (D) finalidade.
- (E) estabilidade da lide.

O princípio da eventualidade radica no art. 300 do CPC/1973 (art. 336 do NCPC), pelo qual “compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor”, materializando-se através do chamado ônus da impugnação específica. Calamandrei define o princípio da eventualidade como “aquele por força do qual as partes, para não perderem a faculdade de fazer valer as deduções de mérito e de rito que possam parecer úteis à sua defesa, devem apresentá-las cumulativamente no termo preclusivo fixado para tal fim, ainda que algumas delas, destinadas a valer apenas subordinadamente (isto é, apenas na eventualidade de não serem acolhidas as outras alegações apresentadas em caráter principal), não apresentem interesse atual no momento de sua apresentação”.

..C., oimabag

3. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Assinale a alternativa correta.

- (A) São imprescritíveis as verbas de caráter salarial.
- (B) O prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória é de um ano.
- (C) A ação para cobrança das contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – prescreve em vinte anos.

* Luiz Carlos Michele Fabre comentou as questões dos concursos de Analista e Hermes Cramacon comentou as demais questões.

- (D) O prazo prescricional para ingressar com ação trabalhista é de cinco anos, contado do término do aviso-prévio.
- (E) O trabalhador tem direito à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

A: opção incorreta, pois prescrevem de acordo com o prazo estabelecido no art. 7º, XXIX, da CF e art. 11 da CLT; **B:** opção incorreta, pois o prazo decadencial é de 2 (dois) anos, nos moldes do art. 495 do CPC/1973 [vide art. 975 do NCPC]. Veja, também, o art. 836 da CLT; **C:** opção incorreta, pois nos moldes da Súmula 362 do TST, a prescrição do FGTS dependerá da data da lesão. Assim, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; **II** – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014; **D:** opção incorreta, pois o prazo é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF e art. 11 da CLT; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 7º, XXIX, da CF e art. 11 da CLT.

„D., oimrebeq

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Tobias foi contratado pela empresa Rosa para trabalhar como operário em 01 Fevereiro de 1999. Em 01 Junho de 2009 Tobias foi dispensado por justa causa baseada em ato de improbidade. Tobias ingressou com a competente reclamação trabalhista no dia 27 de Julho de 2010. Neste caso, a reclamação trabalhista

- (A) não está prescrita, porém Tobias somente poderá requerer seus direitos trabalhistas dos cinco anos anteriores a data da propositura da ação.
- (B) está prescrita de acordo com as normas preconizadas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal brasileira.
- (C) não está prescrita, porém Tobias somente poderá requerer seus direitos trabalhistas dos cinco anos anteriores a data de sua dispensa.
- (D) não está prescrita, porém Tobias somente poderá requerer seus direitos trabalhistas dos dois anos anteriores a data de sua dispensa.
- (E) não está prescrita e Tobias poderá requerer seus direitos trabalhistas de todo o período contratual.

Arts. 7º, XXIX, da CF e 11 da CLT.

„A., oimrebeq

4. COMPETÊNCIA

(Analista – TRT/14º – 2011 – FCC) Se o mandado de segurança na Justiça do Trabalho for em razão de ato de autoridade judiciária e a autoridade coatora for desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região a competência para julgar será

- (A) do pleno do Tribunal Superior do Trabalho, sendo que o prazo para ajuizamento do mandado é de 120 dias contados da prática do ato impugnado.
- (B) do pleno do Tribunal Superior do Trabalho, sendo que o prazo para ajuizamento do mandado é de 90 dias contados da prática do ato impugnado.
- (C) de uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, sendo que o prazo para ajuizamento do mandado é de 120 dias contados a partir da ciência do interessado do ato impugnado.
- (D) do próprio Tribunal Regional do Trabalho, sendo que o prazo para ajuizamento do mandado é de 120 dias contados a partir da ciência do interessado do ato impugnado.
- (E) do próprio Tribunal Regional do Trabalho, sendo que o prazo para ajuizamento do mandado é de 90 dias contados a partir da ciência do interessado do ato impugnado.

Dos arts. 108, I, c, e 109, VIII, da CF extrai-se a regra geral segundo a qual os Tribunais detêm a competência funcional para o julgamento de mandado de segurança impetrado em face de juízes de primeiro grau a ele vinculados, bem como de seus próprios membros. Do art. 114, IV, apreende-se a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento do *mandamus* em questões afetas à competência desta justiça especializada. Quanto ao prazo: art. 23 da Lei 12.016/2009 (v. OJ 127 da SDI2 do TST).

„D., oimrebeq

5. CUSTAS, EMOLUMENTOS E HONORÁRIOS

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Eduardo ajuizou reclamação trabalhista em face de sua empregadora, a empresa ED. Em audiência as partes celebraram acordo. Conforme a CLT, se não for convencionado de outra forma, o pagamento das custas caberá

- (A) ao Estado, da qual é isento.
- (B) à empresa ED.
- (C) ao Eduardo.
- (D) à empresa ED na proporção de 75% e ao Eduardo na proporção de 25%.

(E) em partes iguais ao Eduardo e à empresa ED.

“E” é a opção correta. Isso porque, nos termos do Art. 789, § 3º, da CLT Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes.

„E., oimrebeq

(Analista – TRT/9º – 2010 – FCC) Na reclamação trabalhista X, a autarquia municipal Flor foi vencida e condenada em primeira instância ao pagamento do valor líquido de R\$ 70.000,00. Na reclamação trabalhista Y, a fundação pública federal Terra, que não explora atividade econômica, também foi vencida e condenada em primeira instância ao pagamento do valor líquido de R\$ 90.000,00. Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) somente a autarquia municipal Flor é isenta do pagamento de custas, devendo a fundação pública federal Terra depositar R\$ 900,00, a título de custas, para interposição de recurso ordinário.
- (B) somente a autarquia municipal Flor é isenta do pagamento de custas, devendo a fundação pública federal Terra depositar R\$ 1.800,00, a título de custas, para interposição de recurso ordinário.
- (C) somente a fundação pública federal Terra é isenta do pagamento de custas, devendo a autarquia municipal Flor depositar R\$ 1.400,00, a título de custas, para interposição de recurso ordinário.
- (D) tanto a autarquia municipal Flor como a fundação pública federal Terra são isentas do pagamento de custas.
- (E) não há isenção de custas, devendo a autarquia municipal Flor depositar R\$ 1.400,00 e a fundação pública federal Terra depositar R\$ 1.800,00, a título de custas, para interposição dos respectivos recursos ordinários.

“D” é a opção correta. Isso porque, nos termos do Art. 790-A, I, da CLT a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica são isentos do pagamento de custas.

„D., oimrebeq

(Analista – TRT/12º – 2010 – FCC) Maria ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa JARDIM, pleiteando diversas verbas trabalhistas. Em audiência, as partes se compuseram amigavelmente e a empresa pagou à Maria a quantia de R\$ 8.000,00, tendo o acordo sido homologado em audiência. Considerando que o valor da causa é R\$ 20.000,00, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, as custas processuais serão de

- (A) R\$ 160,00.
- (B) R\$ 80,00.
- (C) R\$ 400,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 100,00.

Art. 789, I, da CLT.

„A., oimrebeq

(Analista – TRT/14º – 2011 – FCC) Magda ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa QI com valor da causa de R\$ 80.000,00. No curso da reclamação trabalhista as partes se compuseram amigavelmente e a empresa QI comprometeu-se a pagar a importância de R\$ 50.000,00 a Magda. De acordo com o Consolidação das Leis do Trabalho, se de outra forma não dispuserem as partes, a empresa QI pagará a título de custas, o valor de

- (A) R\$ 1.600,00
- (B) R\$ 1.000,00
- (C) R\$ 800,00
- (D) R\$ 500,00
- (E) R\$ 400,00

Art. 789, I e § 3º, da CLT.

„D., oimrebeq

(Analista – TRT/22º – 2010 – FCC) Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre

- (A) um valor fixo previamente estipulado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
- (B) um valor fixo previamente estipulado pelo Supremo Tribunal Federal.
- (C) o valor da causa previamente estipulado na proporção de cada parte.
- (D) um valor fixo previamente estipulado pelo Tribunal Regional competente.
- (E) o respectivo valor global.

“E” é a opção correta. Isso porque, nos termos da Súmula 36 do TST Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.

„E., oimrebeq

(Analista – TRT/22º – 2010 – FCC) É isento de custas, além dos beneficiários de Justiça gratuita,

- (A) a Ordem dos Advogados do Brasil.
- (B) o Sindicato Profissional.

- (C) a Fundação Pública Estadual que explora atividade econômica.
 (D) o Ministério Público do Trabalho.
 (E) o Conselho Federal de Medicina.

Art. 790-A, II, da CLT.

„3. 01jbaqg

6. PARTES, ADVOGADOS, REPRESENTAÇÃO

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Sobre a atuação da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho, é correto afirmar:

- (A) Em dissídio individual, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, mesmo na vigência da CF/1988, decisão contrária e favorável à Fazenda Pública, salvo: quando a decisão estiver em consonância com decisão plenária do Supremo Tribunal Federal ou com Súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.
 (B) Quando envolver ato do Prefeito ou Governador de Estado relacionado à extinção do contrato de trabalho, a ação trabalhista é de competência originária do TRT.
 (C) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pagarão custas processuais ao final da execução.
 (D) Os Estados e os Municípios têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias ainda que detentoras de personalidade jurídica própria.
 (E) A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato.

A: opção incorreta, pois somente as decisões contrárias à Fazenda Pública. Veja Súmula 303 do TST. **B:** opção incorreta, pois a reclamação trabalhista baseada no art. 486 da CLT – *factum principis* – será processada na vara do Trabalho; **C:** opção incorreta, pois nos termos do art. 790-A, I, da CLT são isentas do pagamento; **D:** opção incorreta, pois não possuem legitimidade, devendo ser representadas pelos procuradores que fazem parte de seus quadros ou por advogados constituídos, nos termos da OJ 318 da SDI 1 do TST.
 „3. 01jbaqg

(Procurador do Estado/PA – 2011) Quanto aos verbetes de Súmula vinculante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplicável à matéria processual e substancial do trabalho voltado à Administração Pública direta e/ou indireta, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
 II. Viola a cláusula constitucional de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
 III. Nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
 IV. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.
 V. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.
 (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
 (B) Apenas a proposição III está correta.
 (C) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas.
 (D) Todas as proposições estão corretas.
 (E) Apenas as proposições I, II e V estão corretas.

I: opção correta, pois reflete a disposição da Súmula Vinculante 4 do STF; **II:** opção correta, pois reflete a disposição da Súmula Vinculante 10 do STF; **III:** opção correta, pois reflete a disposição da Súmula Vinculante 13 do STF; **IV:** opção correta, pois reflete a disposição da Súmula Vinculante 22 do STF. **V:** opção correta, pois reflete a disposição da Súmula Vinculante 23 do STF.
 „3. 01jbaqg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A procuração *apud acta* é o mandato

- (A) para fins genéricos com permissão expressa para substabelecer.
 (B) para fins genéricos que vedam expressamente o substabelecimento.
 (C) com vigência previamente estipulada.
 (D) passado a advogado dativo para fins específicos e determinados logo após a intimação da reclamada.
 (E) passado em audiência perante o Juiz do Trabalho.

A alternativa E, é a correta. Nos termos do art. 791, § 3º, da CLT A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.

„3. 01jbaqg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) O *jus postulandi* das partes, estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) limita-se às Varas do Trabalho, alcançando os mandados de segurança de sua competência.
 (B) limita-se às Varas do Trabalho, alcançando ação rescisória de sua competência.
 (C) é ilimitado, não havendo na lei, em Súmulas ou Orientações Jurisprudenciais qualquer limitação, pois trata-se de direito assegurado pela Constituição Federal.
 (D) limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
 (E) limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, alcançando os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, bem como as ações rescisórias e os mandados de segurança.

Súmula 425 do TST.

„3. 01jbaqg

7. NULIDADES

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Foi afixado na sede do juízo e publicado no jornal local, com antecedência de dez dias, edital com dia, hora e local em que ocorrerá leilão de apartamento penhorado em um processo. Neste caso, o ato é

- (A) anulável tendo em vista disposição expressa neste sentido na Consolidação das Leis do Trabalho, podendo tal nulidade ser alegada apenas pela parte prejudicada.
 (B) válido desde que este edital ofereça prazo de trinta dias para a manifestação expressa de credores quirografários e com garantia real.
 (C) anulável tendo em vista disposição expressa neste sentido na Consolidação das Leis do Trabalho, podendo tal nulidade ser alegada apenas pelo Ministério Público do Trabalho.
 (D) válido e eficaz tendo em vista que todas as formalidades legais foram devidamente respeitadas.
 (E) nulo por desatender formalidade legal prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.

A irregularidade em questão decorre da inobservância do prazo prescrito pelo art. 888, caput, da CLT. Tal prazo de antecedência mínima é norma de ordem pública, cogente, referente ao interesse público vertido na melhor divulgação do leilão para que interessados compareçam e possam otimizar os lances. Ademais, tal prazo ainda é uma garantia ao executado, que poderá contar com tal período para amear capital a fim de remir a execução, no que a questão passa a se referir ao princípio do devido processo legal. Portanto, em que pese a maior flexibilidade das nulidades processuais trabalhistas em relação às nulidades do processo comum, entendemos que o vício em questão é insanável e diz com nulidade absoluta, assim aquela que é ditada por fins de interesse público, não tendo as partes poder de disposição deste interesse.

„3. 01jbaqg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Com relação às nulidades, o princípio da transcendência é aquele que prevê que

- (A) a nulidade de uma parte do ato prejudicará as outras, mesmo que dela sejam independentes.
 (B) só haverá nulidade nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.
 (C) deverão ser declaradas *ex officio* as nulidades fundadas em incompetência de foro, sendo considerados nulos os atos decisórios.
 (D) o juiz, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
 (E) anulado o ato reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam.

A: trata-se de enunciado incorreto (art. 798 da CLT), com a invocação deturpada do princípio da utilidade; **B:** trata-se do princípio do prejuízo ou da transcendência (CLT, Art. 794), inspirado na expressão francesa *pas de nullité sans grief*; **C:** o enunciado está correto (art. 795, §1º), mas não se trata de regra decorrente do princípio da transcendência. É importante se observar que a expressão “foro”, aqui tratada, se refere a hipóteses de incompetência absoluta (incompetência funcional, material, etc.), não dizendo respeito à incompetência territorial (*ratione loci*), que é hipótese de incompetência relativa, não pronunciável de ofício e sujeita à regra de prorrogação de competência caso a parte não oponha exceção de incompetência por ocasião da defesa; **D:** trata-se do princípio da instrumentalidade das formas (CLT, art. 254); **E:** trata-se do princípio da causalidade ou consequencialidade, segundo o qual só os atos que não sejam consequência do ato considerado nulo, desde que dele não dependam, poderão ser aproveitados (CPC/1973, art. 248; NCPG, art. 281). V. Arts. 113, §2º, e 249 do CPC/1973; arts. 64, §§ 2º e 4º e 282 do NCPG, e 797 da CLT.

„B., ojuradeq

(Analista – TRT/24º – 2011 – FCC) De acordo com o artigo 795 da CLT, as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Neste caso, trata-se especificamente do Princípio da

- (A) Estabilidade da Lide.
- (B) Preclusão.
- (C) Eventualidade.
- (D) Concentração.
- (E) Lealdade Processual.

A: o princípio da estabilidade da lide concerne à proibição de inovação de pedido ou causa de pedir após determinado momento processual. No processo cível, após a citação do réu só é permitida a mudança do pedido ou causa de pedir com a concordância deste, sendo que em nenhuma hipótese será possível a mudança do pedido ou causa de pedir após o saneamento da lide (CPC/1973, art. 264; NCPG, art. 329). No processo do trabalho, uma vez que a citação do Réu decorre de ato automático do Juízo e uma vez que inexistente expressa previsão de despacho saneador, doutrinadores debatem quanto ao momento da estabilização da demanda, prevalecendo que até o momento de apresentação da defesa o autor poderá aditar a inicial para alterar pedidos e causa de pedir; **B:** correta, por definição; **C:** O princípio da eventualidade radica no art. 300 do CPC/1973 (vide art. 336 do NCPG), pelo qual “compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor”, materializando-se através do chamado ônus da impugnação específica. Calamandrei define o princípio da eventualidade como “aquele por força do qual as partes, para não perderem a faculdade de fazer valer as deduções de mérito e de rito que possam parecer úteis à sua defesa, devem apresentá-las cumulativamente no termo preclusivo fixado para tal fim, ainda que algumas delas, destinadas a valer apenas subordinadamente (isto é, apenas na eventualidade de não serem acolhidas as outras alegações apresentadas em caráter principal), não apresentem interesse atual no momento de sua apresentação”; **D:** o princípio da concentração diz com a vocação do processo do trabalho para que seus atos sejam realizados de forma concentrada em audiência (apresentação de defesa, produção de provas, prolação da sentença, etc.) e em um menor número possível de audiências; **E:** o princípio da lealdade processual proíbe a má fé e os atos atentatórios à dignidade da justiça.

„B., ojuradeq

8. PROVAS

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Sobre as provas no processo do trabalho, como regra, é correto afirmar:

- (A) O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio adido, sob sua responsabilidade.
- (B) No procedimento sumaríssimo trabalhista, as testemunhas são arroladas na peça inicial e na contestação, sob pena de preclusão.
- (C) A prova documental poderá ser ofertada juntamente com as alegações finais do processo.
- (D) O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregado.
- (E) A não apresentação injustificada dos controles de frequência pelo empregador gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual não pode ser elidida por prova em contrário.

A: opção correta, pois reflete o entendimento disposto no art. 830 da CLT; **B:** opção incorreta, pois nos termos do art. 852-H, § 2º, da CLT as testemunhas até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência independente de intimação; **C:** opção incorreta, pois nos termos do art. 850 da CLT as alegações finais poderão ser ofertadas somente após encerrada a instrução. Veja, também, o art. 396 do CPC/1973 e art. 434 do NCPG; **D:** opção incorreta, pois nos termos da Súmula 212 do TST o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado; **E:** opção incorreta, pois de acordo com a Súmula 338, item I, do TST embora a não apresentação injustificada dos controles de frequência gere presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, poderá ser elidida por prova em contrário.

„A., ojuradeq

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Fátima ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora, a empresa K. Ela pretende levar na audiência de instrução três testemunhas: Marta, Mariana e Kátia. Considerando

que Marta já foi condenada por crime de falso testemunho com sentença transitada em julgado; que Mariana é sobrinha de Fátima; e que Kátia é amiga íntima de Fátima, o impedimento para testemunhar recai sobre

- (A) Mariana e Marta.
- (B) Marta, Mariana e Kátia.
- (C) Marta e Kátia.
- (D) Mariana.
- (E) Kátia.

A questão está colocada segundo o art. 405 do CPC/1973 (vide art. 447 do NCPG). Embora o art. 829 da CLT estabeleça que tanto no caso do parente até o terceiro grau, como no de amizade íntima, o depoimento da testemunha valerá como simples informação, o art. 405, § 2º, I, do CPC/1973 (vide art. 447, § 2º, I, do NCPG) prevê o parentesco colateral até o terceiro grau como causa de impedimento da testemunha, enquanto que o §3º prevê, como hipóteses de suspeição, dentre outras, a condenação da testemunha por crime de falso testemunho por sentença transitada em julgado (I) e a amizade íntima da testemunha com a parte (III).

„D., ojuradeq

(Analista – TRT/12º – 2010 – FCC) Nas reclamações sujeitas ao Procedimento Sumaríssimo, a prova técnica

- (A) é incabível, devendo o juiz modificar o rito processual para o Ordinário e prosseguir com a realização da perícia, devendo as partes devidamente intimadas manifestarem-se sobre o laudo técnico no prazo sucessivo de cinco dias.
- (B) é incabível, devendo o juiz modificar o rito processual para o Ordinário e prosseguir com a realização da perícia, devendo as partes devidamente intimadas manifestarem-se sobre o laudo técnico no prazo sucessivo de dez dias.
- (C) somente será deferida quando a prova do fato a exigir ou for legalmente imposta, devendo as partes devidamente intimadas manifestarem-se sobre o laudo técnico no prazo comum de cinco dias.
- (D) somente será deferida quando a prova do fato a exigir ou for legalmente imposta, devendo as partes devidamente intimadas manifestarem-se sobre o laudo técnico no prazo sucessivo de dez dias.
- (E) poderá ser deferida em qualquer hipótese, mas as partes devidamente intimadas devem manifestarem-se sobre o laudo técnico no prazo comum de quarenta e oito horas.

Art. 852-H, §§ 4º e 6º, da CLT.

„C., ojuradeq

(Analista – TRT/22º – 2010 – FCC) Joana e Márcia são testemunhas na reclamação trabalhista proposta por Gabriela contra sua ex-empregadora, a empresa CHÁ. Somente considerando que Joana já litigou contra a mesma empregadora em reclamação trabalhista transitada em julgado e que Márcia ainda está litigando contra a empresa CHÁ,

- (A) Joana e Márcia não são consideradas suspeitas.
- (B) Joana e Márcia são consideradas suspeitas.
- (C) apenas Joana é considerada suspeita.
- (D) apenas Márcia é considerada suspeita.
- (E) Joana e Márcia estão impedidas de testemunhar.

Súmula 357 do TST.

„A., ojuradeq

(Analista – TRT/24º – 2011 – FCC) Em determinada reclamação trabalhista Janaina, advogada da reclamante, anexou à petição inicial cópia simples, extraída da internet, de Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. Este documento, de acordo com Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) não possui valor probante, uma vez que as Convenções Coletivas de Trabalho devem ser anexadas aos autos obrigatoriamente por meio de cópias com carimbo do órgão representativo da categoria em questão.
- (B) não possui valor probante, pois os instrumentos normativos que acompanham a reclamação ou a contestação devem ser obrigatoriamente cópias autenticadas em razão da relevância jurídica.
- (C) possui valor probante incontestável, tratando-se de documento comum a ambas as partes e de fácil acesso.
- (D) não possui valor probante, uma vez que foi extraído da internet e não de órgãos oficiais.
- (E) possui valor probante, desde que não haja impugnação do seu conteúdo, eis que se trata de documento comum a ambas as partes.

OJ 36 da SDI-1 do TST.

„C., ojuradeq

9. PROCEDIMENTO (INCLUSIVE, ATOS PROCESSUAIS)

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Em relação ao procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa **correta**.

- (A) A citação por edital deve ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- (B) As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.
- (C) A Administração Pública direta, autárquica e fundacional são partes legítimas para figurarem como rés, oponentes, intervenientes e litisconsortes.
- (D) Todas as provas deverão ser requeridas na petição inicial e na contestação, sob pena de preclusão.
- (E) Os incidentes e as exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo serão decididos em 48 (quarenta e oito) horas.

A: opção incorreta, pois no procedimento sumaríssimo não é possível a citação por edital, nos termos do art. 852-B, II, da CLT; **B:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 852-H, § 2º, da CLT; **C:** opção incorreta, pois a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, nos termos do art. 852-A, parágrafo único, da CLT estão excluídas deste procedimento, não podendo figurar como parte; **D:** opção incorreta, pois nos termos do art. 852-H, *caput*, da CLT todas as provas, ainda que não requeridas previamente, serão produzidas na audiência de instrução e julgamento; **E:** opção incorreta, pois nos termos do art. 852-G, da CLT, devem ser resolvidos de plano.

..g. oimredeg

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) Em matéria processual trabalhista, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Cada uma das partes não poderá indicar mais de dez testemunhas.
- (B) A revelia não produz confissão na ação rescisória.
- (C) A presença de advogado devidamente credenciado ilide a revelia. A ausência da reclamada à audiência em que deveria apresentar defesa, não produz a revelia quando presente seu advogado munido de procuração.
- (D) O não comparecimento do reclamante à audiência acarretará o adiamento do ato, em decorrência do princípio da proteção ao empregado.
- (E) Torna-se suspeita a testemunha pelo simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 821 da CLT em se tratando de procedimento ordinário cada parte poderá indicar até 3 (três) testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6 (seis). No procedimento sumaríssimo esse número é reduzido para 2 (duas) testemunhas por parte, nos termos do art. 852-H, § 2º, da CLT; **B:** opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 398 do TST; **C:** opção incorreta, pois, não estando presente a parte, ainda que esteja presente o advogado, serão aplicados os efeitos da revelia, em conformidade com a Súmula 122 do TST; **D:** opção incorreta, pois não comparecendo o reclamante o processo será arquivado, em conformidade com o art. 844 da CLT; **E:** opção incorreta, pois nos termos da Súmula 357 do TST não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.

..g. oimredeg

(Advogado – Correios – 2011 – CESPE) Julgue o item subsecutivo, referente a dissídios individuais.

- (1) Nos dissídios individuais, o juiz deve provocar a apresentação da primeira proposta conciliatória logo após a entrega da defesa escrita ou a apresentação de defesa oral.

1: opção incorreta, pois a primeira proposta de conciliação deverá ser feita na audiência inaugural, antes da apresentação da defesa, nos termos do art. 846 da CLT.

gababarto 1E

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) Sobre o procedimento sumaríssimo, é correto afirmar:

- (A) Estão excluídas as demandas em que é parte a Administração Pública direta e indireta.
- (B) A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório e a fundamentação.
- (C) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a sessenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
- (D) As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.
- (E) No julgamento do recurso ordinário, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão.

A: opção incorreta, pois nos termos do art. 852-A, parágrafo único, da CLT as demandas em que for parte a administração pública indireta não estão excluídas do procedimento sumaríssimo; **B:** opção incorreta, pois não há dispensa de fundamentação, somente o relatório é dispensado, conforme art. 852-I da CLT; **C:** opção incorreta, pois nos termos do art. 852-A as ações cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, serão submetidas ao procedimento sumaríssimo; **D:** opção incorreta, pois nos termos do art. 852-H, § 2º, da CLT cada parte poderá levar no máximo 2 (duas) testemunhas; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 895, § 1º, IV, parte final, da CLT.

gababarto

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) É INCORRETO afirmar que

- (A) os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas.
- (B) as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão ser arguidas somente em razões recursais.
- (C) nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.
- (D) a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo.
- (E) na Justiça do Trabalho, o não comparecimento do reclamante à audiência inicial importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além de confissão, quanto à matéria de fato.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 770 da CLT; **B:** opção incorreta, devendo ser assinalada, pois nos termos do art. 795 da CLT as partes deverão arguir as nulidades à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos; **C:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 794 da CLT; **D:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 793 da CLT; **E:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 844 da CLT.

..g. oimredeg

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Messias, metalúrgico, ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa X. No dia da audiência Messias teve um problema estomacal e foi internado em hospital. Sua irmã, preocupada com a audiência, levou toda a documentação para seu amigo, o metalúrgico Sidnei. Neste caso, o comparecimento de Sidnei na audiência com o atestado médico comprobatório da sua internação

- (A) não evita o arquivamento da ação, tendo em vista que Sidnei não é competente para representar Messias.
- (B) evita o arquivamento da reclamação.
- (C) evita o arquivamento da reclamação bastando que Sidnei apresente procuração de Messias.
- (D) evita o arquivamento da reclamação desde que Sidnei apresente procuração de Messias e compareça com advogado legalmente habilitado.
- (E) evita o arquivamento da reclamação, desde que compareça com advogado legalmente habilitado, bem como com duas testemunhas que conheçam o fato.

Art. 843, §2º, da CLT.

gababarto

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Matias ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Doce. A audiência de instrução ocorrida no início do ano foi adiada, tendo em vista o não comparecimento de testemunha do reclamante em virtude de cirurgia gástrica. Foi marcada nova audiência de instrução sendo que, nesta oportunidade, o reclamante não compareceu sem justo motivo. Considerando que a presente reclamação foi contestada na primeira audiência, o não comparecimento do reclamante nesta segunda audiência

- (A) importará o arquivamento do processo, sendo que o reclamante não poderá ajuizar nova reclamação durante o prazo de seis meses.
- (B) importará o arquivamento do processo, sendo o reclamante condenado ao pagamento das custas processuais.
- (C) importará o arquivamento do processo, sendo o reclamante condenado ao pagamento das custas processuais acrescidas de 50% a título de penalidade.
- (D) importará o arquivamento do processo, mas o reclamante está isento do pagamento das custas.
- (E) não acarretará o arquivamento do processo.

Súmula 9 do TST.

gababarto

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Mirna ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa M, requerendo diversas verbas. A empresa M possui crédito decorrente da relação de emprego com Mirna, em valor inferior ao pleiteado na exordial. Neste caso, a empresa M deverá

- (A) requerer a compensação de valores em recurso ordinário se houver condenação.
- (B) formular pedido reconvenicional juntamente com os pedidos da contestação.
- (C) requerer a compensação de valores em execução de sentença se houver condenação.
- (D) elaborar reconvenção em peça própria e apresentar no prazo de cinco dias contados da intimação da data da audiência.
- (E) requerer a compensação de valores na contestação.

Art. 767 da CLT (v. Súmulas 18 e 48 do TST).

„3„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Tomás é advogado e está com três reclamações trabalhistas prontas para ajuizamento. Na reclamação trabalhista I foi atribuído à causa o valor de R\$ 20.100,00. Na reclamação trabalhista II foi atribuído à causa o valor de R\$ 15.000,00 e na reclamação trabalhista III, formulada em face de duas reclamadas, o valor de R\$ 10.200,00. Nestes casos, a reclamação trabalhista I, II e III obedecerão o procedimento

- (A) sumaríssimo.
- (B) ordinário.
- (C) ordinário, sumaríssimo e sumaríssimo, respectivamente.
- (D) ordinário, ordinário e sumaríssimo, respectivamente.
- (E) ordinário, sumaríssimo e ordinário, respectivamente.

Art. 852-A da CLT.

„4„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Dioclécia, empregada da empresa X, foi dispensada sem justa causa. Com a rescisão de seu contrato de trabalho, na semana seguinte, ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora. Na data da audiência UNA, Dioclécia não compareceu por ter se confundido com o horário marcado e, sendo assim, o processo foi arquivado. No dia seguinte, seu advogado ajuizou nova reclamação trabalhista. Neste caso, esta nova reclamação trabalhista

- (A) será extinta com julgamento do mérito, uma vez que Dioclécia deveria aguardar o prazo de seis meses para ajuizamento de nova reclamação.
- (B) será extinta sem julgamento do mérito, uma vez que Dioclécia deveria aguardar o prazo de seis meses para ajuizamento de nova reclamação.
- (C) será extinta sem julgamento do mérito, uma vez que, em razão de entendimento Sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, Dioclécia deveria aguardar pelo menos três dias para o ajuizamento de nova reclamação.
- (D) será extinta sem julgamento do mérito, uma vez que, em razão de entendimento Sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho, Dioclécia deveria aguardar pelo menos cinco dias para o ajuizamento de nova reclamação.
- (E) terá prosseguimento normal, pois para o caso narrado, não há penalidade na Consolidação das Leis do Trabalho.

De fato, a hipótese descrita não implica perempção e, como a ausência da reclamante ocorreu anteriormente à apresentação de contestação, não será a ela imputado o ônus da confissão ficta quanto às matérias arguidas pela defesa (v. arts. 731 e 732 da CLT, e Súmula 9 do TST).

„3„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Camila, advogada de Ana, pretende ajuizar reclamação trabalhista cujo valor da causa é de R\$ 17.000,00. Neste caso, em regra,

- (A) Camila deverá arrolar previamente até duas testemunhas na petição inicial, sob pena de preclusão.
- (B) na data da audiência, Ana deverá trazer até três testemunhas, independentemente de intimação.
- (C) o pedido deverá ser certo e determinado, indicando o valor de R\$ 17.000,00.
- (D) Camila poderá requerer a citação por edital se a empresa ré, comprovadamente, possuir endereço incerto.
- (E) Camila deverá arrolar previamente até três testemunhas na petição inicial, sob pena de preclusão.

Art. 852-B, I, da CLT.

„3„ 01ueqeqg

10. EXECUÇÃO

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) No que diz respeito aos processos especiais, julgue os itens seguintes.

- (1) Para efeito de mandado de segurança, constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que este seja detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure falta grave a ele imputada.
- (2) Pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que se limite a aferir eventual desacerto de juízo de admissibilidade de recurso de revista é juridicamente impossível, dado que essa decisão não substitui acórdão regional.

1: a alternativa está correta, pois segundo o disposto na Orientação Jurisprudencial 137 da SDI-II do TST: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE SINDICAL. ART. 494 DA CLT. APLICÁVEL. Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT”; 2: a alternativa está correta, pois de acordo com a Súmula 192 do TST: “AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (...) IV - É manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC [art. 1.008 do NCPC]”.

02 '01 ueqeqg

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até

- (A) a data do ingresso na execução.
- (B) seis meses após o trânsito em julgado da sentença.
- (C) a data do ajuizamento da reclamação trabalhista.
- (D) a data do trânsito em julgado da sentença.
- (E) a data da publicação da sentença de primeiro grau ou da data da publicação de acórdão, se concessivo.

Art. 892 da CLT.

„4„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Na execução da sentença proferida na reclamação trabalhista X, João arrematou um apartamento na cidade de Santos-SP. Para garantir o lance, João deu sinal correspondente a 20% do seu valor. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, João deverá pagar o preço da arrematação dentro de

- (A) cinco dias, sob pena de perder, em benefício da execução, todo o sinal, voltando à praça o imóvel arrematado.
- (B) quarenta e oito horas, sob pena de perder, em benefício da execução, metade do sinal, voltando à praça o imóvel arrematado.
- (C) vinte e quatro horas, sob pena de perder, em benefício da execução, todo o sinal, voltando à praça o imóvel arrematado.
- (D) dez dias, sob pena de perder, em benefício da execução, metade do sinal, voltando à praça o imóvel arrematado.
- (E) trinta dias, sob pena de perder, em benefício da execução, todo o sinal, voltando à praça o imóvel arrematado.

Art. 888, § 4º, da CLT.

„3„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Valéria arrematou um imóvel comercial pelo valor de R\$ 105.000,00 em leilão judicial realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Neste caso, ela deverá garantir o lance com o sinal correspondente a

- (A) R\$ 5.250,00
- (B) R\$ 10.500,00
- (C) R\$ 21.000,00
- (D) R\$ 25.250,00
- (E) R\$ 31.500,00

Art. 888, § 2º, da CLT.

„3„ 01ueqeqg

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Flávia arrematou um veículo modelo X, ano 2007, placa Y em hasta pública decorrente de execução de reclamação trabalhista da empresa XYZ. O veículo foi arrematado por R\$ 10.000,00. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Flávia deverá garantir um sinal de

- (A) R\$ 2.000,00 e depositar o restante em 24 horas.
- (B) R\$ 2.000,00 e depositar o restante em 48 horas.
- (C) R\$ 5.000,00 e depositar o restante em 24 horas.
- (D) R\$ 5.000,00 e depositar o restante em 48 horas.
- (E) R\$ 1.000,00 e depositar o restante em 24 horas.

Art. 888, §2º, da CLT.

„A. 0194999

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Em determinada reclamação trabalhista um conjunto comercial foi a leilão em razão do inadimplemento do executado. Diego, necessitando de um espaço para montar sua empresa, arremata tal bem, tendo em vista que foi o licitante que ofereceu maior lance. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Diego deverá garantir o lance com sinal correspondente a

- (A) 20% de seu valor e pagar o preço da arrematação em vinte e quatro horas.
- (B) 20% de seu valor e pagar o preço da arrematação em quarenta e oito horas.
- (C) 30% de seu valor e pagar o preço da arrematação em quarenta e oito horas.
- (D) 50% de seu valor e pagar o preço da arrematação em quarenta e oito horas.
- (E) 50% de seu valor e pagar o preço da arrematação em vinte e quatro horas.

Art. 888, §§ 2º e 4º, da CLT.

„A. 0194999

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O edital de hasta pública é requisito

- (A) indispensável à validade do ato de expropriação dos bens levados à hasta, devendo ser fixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 20 dias.
- (B) indispensável à validade do ato de expropriação dos bens levados à hasta, devendo ser fixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 30 dias.
- (C) indispensável à validade do ato de expropriação dos bens levados à hasta, devendo ser fixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 60 dias.
- (D) dispensável à validade do ato de expropriação dos bens levados à hasta, mas quando existir, deve ser fixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 60 dias.
- (E) dispensável à validade do ato de expropriação dos bens levados à hasta, mas quando existir, deve ser fixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 90 dias.

Art. 888, caput, da CLT.

„A. 0194999

11. EMBARGOS DE TERCEIRO

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Gabriela adquiriu uma fazenda na Cidade do Sol através de instrumento particular de compra e venda. Após alguns dias descobriu que a fazenda adquirida havia sido arrematada em leilão judicial em razão de dívida trabalhista do ex-proprietário. Neste caso, Gabriela

- (A) não poderá interpor Embargos de Terceiros, tendo em vista que o bem já foi arrematado em leilão.
- (B) poderá interpor Embargos de Terceiros até cinco dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
- (C) poderá interpor Embargos de Terceiros até dez dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
- (D) poderá interpor Embargos de Terceiros até cinco dias depois da arrematação, independentemente da assinatura da respectiva carta.
- (E) poderá interpor Embargos de Terceiros até dez dias depois da arrematação, independentemente da assinatura da respectiva carta.

Art. 675 do NCP.

„B. 0194999

12. COISA JULGADA E AÇÃO RESCISÓRIA

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Com relação a Ação Rescisória, considere:

- I. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem, e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado.
- II. Ao ajuizar ação rescisória o autor desta, em regra, deverá depositar em juízo, previamente, 30% do valor da causa.
- III. Declarando o tribunal que a ação rescisória é inadmissível ou improcedente, a importância do depósito recursal reverterá em favor do réu.
- IV. Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.

(D) II e IV.

(E) I e III.

I: art. 836, parágrafo único, da CLT; II: art. 836, caput, da CLT (v. Súmula 169 do TST, cancelada, e IN 31/07 do TST); III: art. 488, II, do CPC/1973 (vide art. 968, II, do NCP); IV: Súmula 100, X, do TST.

„A. 0194999

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Marta ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora. A reclamação trabalhista foi julgada improcedente. Um ano e seis meses após o trânsito em julgado da referida reclamação, Marta faleceu. Seu único filho, Jonas, com trinta anos de idade e seu sucessor universal,

- (A) só possuirá legitimidade para ajuizar ação rescisória se estiver assistido pelo sindicato da categoria, em razão do falecimento de Marta.
- (B) não possui legitimidade para ajuizar ação rescisória tratando-se de ação personalíssima intransferível.
- (C) possui legitimidade para ajuizar ação rescisória, mas já decorreu o prazo prescricional para o ajuizamento de tal ação.
- (D) possui legitimidade para ajuizar ação rescisória, devendo depositar previamente 10% do valor da causa para ajuizamento.
- (E) possui legitimidade para ajuizar ação rescisória, devendo depositar previamente 20% do valor da causa para ajuizamento.

Art. 836, caput, da CLT.

„B. 0194999

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho o litisconsórcio, na ação rescisória, é

- (A) inadmissível pela legislação trabalhista vigente.
- (B) sempre necessário independentemente do polo da demanda (ativo ou passivo).
- (C) sempre facultativo independentemente do polo da demanda (ativo ou passivo).
- (D) necessário em relação ao polo ativo da demanda, apenas.
- (E) necessário em relação ao polo passivo da demanda, apenas.

Súmula 406 do TST.

„B. 0194999

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) O prazo para contestação da ação rescisória é fixado

- (A) em 8 dias pela Consolidação das Leis do Trabalho.
- (B) em 8 dias através de Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
- (C) pelo relator sendo no mínimo de 10 dias e no máximo de 15 dias.
- (D) em 10 dias através de Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
- (E) pelo relator sendo no mínimo de 15 dias e no máximo de 30 dias.

Art. 970 do NCP.

„B. 0194999

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda,

- (A) só possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória se tiver autorização expressa de todos os reclamantes figurantes da ação em que foi proferida a decisão rescindenda.
- (B) possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo necessária a citação de todos os empregados substituídos em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário.
- (C) não possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, tratando-se de ação pessoal que não admite substituição processual.
- (D) possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.
- (E) só possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória se tiver autorização expressa de dois terços dos reclamantes figurantes da ação em que foi proferida a decisão rescindenda.

Súmula 406, II, do TST.

„D. 0194999

13. INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Vara do Trabalho ou Juízo de Direito, dentro de

- (A) trinta dias, contados da data da suspensão do empregado, cabendo a cada parte apresentar até três testemunhas.
- (B) trinta dias, contados da data da suspensão do empregado, cabendo a cada parte apresentar até seis testemunhas.
- (C) sessenta dias, contados da data da suspensão do empregado, cabendo a cada parte apresentar até seis testemunhas.

- Arts. 821 e 853 da CLT

Gabbarito "B"

(A) empregador ficará obrigado a reintegrar o empregado e pagar-lhe os salários e demais vantagens concernentes a todo o período de afastamento.

(B) contrato de trabalho estará extinto sem justa causa, devendo o empregador pagar ao empregado todas as verbas que lhes são devidas, inclusive a multa referente ao FGTS.

(c) contrato de trabalho estará extinto sem justa causa, devendo o empregador pagar ao empregado todas as verbas que lhe são devidas, exceto a multa referente ao FGTS.

(D) empregador ficará obrigado a reintegrar o empregado e pagar-lhe somente os salários concernentes a todo o período de afastamento.

(E) empregador ficará obrigado a reintegrar o empregado, não sendo devido o pagamento dos salários relativos ao tempo em que a questão ficou *sub judice*.

Art. 495 da CLT.

Gabarito "A"

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A empresa MAIS ajuizou inquérito judicial para apuração de falta grave cometida pela empregada Suzana. Neste caso, a oitiva das testemunhas da empresa será de, no máximo,

- (A) 2 pessoas.
(B) 3 pessoas.
(C) 4 pessoas.
(D) 6 pessoas.
(E) 8 pessoas.

Art. 821 da CLT.

Gabarito "D"

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Maria, dirigente sindical, empregada da empresa K, praticou falta grave passível de dispensa. Maria foi suspensa e a empresa K pretende dispensá-la. Neste caso, para a instauração de inquérito para apuração de falta grave, a empregadora

- (A) deverá apresentar reclamação por escrito à Vara do Trabalho dentro de dez dias, contados da data da suspensão da empregada.
- (B) deverá apresentar reclamação por escrito à Vara do Trabalho dentro de trintias dias, contados da data da suspensão da empregada.
- (C) deverá apresentar reclamação por escrito ou verbal à Vara do Trabalho dentro de sessenta dias, contados da data da suspensão da empregada.
- (D) deverá apresentar obrigatoriamente reclamação por escrito à Vara do Trabalho dentro de sessenta dias, contados da data da suspensão da empregada.
- (E) não poderá dispensar Maria, tendo em vista que ela possui estabilidade provisória garantida ao dirigente sindical.

Art. 853 da CLT.

Gabarito "B"

(Analista – TR7/24 – 2011 – FCC) João, representante suplente dos empregados, membro de Comissão de Conciliação Prévia, foi suspenso por cinco dias em razão da prática de falta grave passível de demissão por justa causa. Neste caso, seu empregador

- (A) poderá dispensar João após o término da pena de suspensão aplicada, tendo em vista que o membro suplente de Comissão de Conciliação Prévia não possui estabilidade.
- (B) poderá dispensar João imediatamente, tendo em vista que o membro suplente de Comissão de Conciliação Prévia não possui estabilidade.
- (C) deverá ajuizar reclamação escrita ou verbal a fim de instaurar inquérito para apuração de falta grave perante uma das Varas do Trabalho, dentro de quinze dias, contados da data da suspensão de João.
- (D) deverá ajuizar reclamação escrita a fim de instaurar inquérito para apuração de falta grave perante uma das Varas do Trabalho, dentro de trinta dias, contados da data da suspensão de João.
- (E) deverá ajuizar reclamação escrita a fim de instaurar inquérito para apuração de falta grave perante o Tribunal Regional do Trabalho competente, dentro de sessenta dias, contados da data da suspensão de João.

Art. 853 da CLT. Cumpre mencionar, contudo, que não é pacífica, na doutrina, a exigibilidade do inquérito judicial para a despedida de membro de Comissão de Conciliação Prévia. Por outro lado, é pacífica a obrigatoriedade do inquérito (instrumento que surgiu

como condicionante à despedida do trabalhador beneficiado pela estabilidade decenária) para a dispensa do dirigente sindical estável (Súmula 379 do TST).

Gabbarito "D"

14. MANDADO DE SEGURANÇA

I. O *jus postulandi* das partes, estabelecido na CLT, alcança o mandado de segurança de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

- I. O *ius postulandi* das partes, estabelecido na CLT, alcança o mandado de segurança de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
- II. No caso de tutela antecipada concedida antes da sentença, caberá a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.
- III. Em regra, a antecipação da tutela concedida na sentença comporta impugnação pela via do mandado de segurança.

De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
(B) I e III.
(C) II.
(D) II e III.
(E) III.

I: Súmula 425 do TST; II: Súmula 414, II, do TST; III: Súmula 414, I, do TST.

Gabbarito "C"

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) O mandado de segurança

- (A) não pode ser indeferido de plano tendo em vista a obrigatoriedade do recebimento das informações da autoridade coatora.
- (B) é cabível em face de decisão judicial passível de correição.
- (C) não é cabível em face de decisão judicial transitada em julgado.
- (D) não é cabível em face da tutela antecipada concedida antes da sentença, independentemente do objeto da ação.
- (E) não é cabível somente em face da tutela antecipada concedida antes da sentença que defere reintegração no emprego.

A: art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009; **B:** OJ 92 da SDI2 do TST; **C:** OJ 99 da SDI2 do TST; **D e E:** Súmula 414 do TST (v. OJs 63, 64 e 65 da SDI2 do TST).

Gabbarito "C"

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito do Mandado de Segurança:

- I. Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de Recurso Extraordinário, ou de Agravo de Instrumento visando a destrancá-lo.
- II. Ajuizados Embargos de Terceiro para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível a interposição de mandado de segurança com a mesma finalidade.
- III. Constitui direito líquido e certo passível de ser tutelado através de Mandado de Segurança a negativa do juiz em homologar acordo entre as partes litigantes.
- IV. É incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) III e IV.
(B) I e II.
(C) I, II e IV.
(D) I, II e III.
(E) II III e IV.

I: OJ 56 da SDI2 do TST; **II:** OJ 54 da SDI2 do TST; **III:** Súmula 418 do TST; **IV:** OJ 88 da SDI2 do TST.

Gabbarito "C"

15. DEMANDAS COLETIVAS (DISSÍDIO COLETIVO, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AÇÃO DE CUMPRIMENTO)

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Determinado direito já foi reconhecido mediante sentença normativa, mas Gilson pretende ajuizar reclamação trabalhista para assegurar tal direito. Neste caso,

- (A) Gilson poderá ajuizar reclamação trabalhista que seguirá obrigatoriamente o rito ordinário.
- (B) há falta de interesse processual, devendo Gilson ajuizar ação de cumprimento, não sendo necessário que haja o trânsito em julgado da sentença normativa.
- (C) há falta de interesse processual, devendo Gilson ajuizar ação de cumprimento, sendo necessário que haja o trânsito em julgado da sentença normativa.

- (D) Gilson poderá ajuizar reclamação trabalhista que seguirá obrigatoriamente o rito sumário.
- (E) Gilson deverá ajuizar execução provisória de sentença normativa, devendo depositar 50% do valor da causa a título de caução.

Súmula 246 do TST e OJ 188 da SDI-1 do TST.

„B. 01/04/2010

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito da revisão da sentença normativa:

- I. A revisão de sentença normativa poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal prolator, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão.
- II. Decorrido mais de seis meses de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando tiverem sido modificadas as circunstâncias que as ditaram.
- III. No pedido de revisão não é possível o acréscimo de novas condições de trabalho que não foram objeto do dissídio originário.
- IV. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvido o Ministério Público do Trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) III e IV.
(B) I, II e III.
(C) I e III.
(D) I, III e IV.
(E) I II e IV.

I: art. 874, *caput*, da CLT; II: art. 873 da CLT; III: somente por novo dissídio coletivo é que poderão ser criadas novas condições de trabalho; IV: art. 875 da CLT.

„D. 01/04/2010

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, a decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal por solicitação, dentre outros, de

- (A) 1 ou mais empregadores.
(B) no mínimo dois sindicatos de empregados.
(C) no mínimo três sindicatos de empregadores.
(D) no mínimo dez empregadores.
(E) no mínimo cinco sindicatos de empregados.

Art. 869 da CLT.

„A. 01/04/2010

16. RECURSOS

(Procurador do Estado/PA – 2011) Suponha que Estado Federado foi condenado por Juízo da Vara do Trabalho e, em grau de recurso ordinário, foi mantida a condenação por Turma do Tribunal Regional do Trabalho, ao pagamento de verbas rescisórias pleiteadas por ex-servidor contratado em regime jurídico-administrativo temporário de trabalho. Levando em consideração a legislação trabalhista e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre o assunto, é CORRETO afirmar que:

- (A) Tal condenação deverá ser mantida perante o Tribunal Superior do Trabalho, mesmo que interposto e devidamente julgado o recurso de revista da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, porque são devidas, perante a própria Justiça do Trabalho, verbas de natureza trabalhista a ex-servidores contratados pelo regime de contrato temporário.
- (B) Tal condenação não deverá ser reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo se o Estado sucumbente eleger o recurso de revista como processualmente adequado e cabível para impugnar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho.
- (C) Tal condenação deverá ser mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, mesmo que interposto e devidamente julgado o recurso de revista do Estado sucumbente, pois ali já se firmou jurisprudência no sentido de que é dever da Justiça do Trabalho, em casos tais, conhecer e julgar tais demandas.
- (D) Tal condenação deverá ser reformada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez interposto e julgado diretamente recurso extraordinário da decisão do Tribunal Regional do Trabalho.
- (E) Tal condenação deverá ser anulada perante o Tribunal Superior do Trabalho, uma vez interposto e devidamente julgado o recurso de revista do Estado sucumbente, quanto à decisão do Tribunal Regional do Trabalho, uma vez constatada a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar tais demandas.

E: opção correta, pois O Estado deverá interpor recurso de revista, com fulcro no art. 896, c, da CLT visando a anulação da reforma em razão da incompetência material da Justiça do Trabalho, esculpida no art. 114 da CF, tendo em vista que o servidor público foi

contratado em regime jurídico-administrativo. Importante destacar que com o julgamento da ADI 3395-6 o STF firmou entendimento suspendendo qualquer interpretação ao art. 114 da CF/1988 que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, tendo por base o vínculo de ordem estatutária ou jurídico-administrativo.

„E. 01/04/2010

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Quanto ao Recurso de Revista, analise as assertivas abaixo:

- I. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.
- II. A divergência apta a ensejar o Recurso de Revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por Súmula, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
- III. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido Recurso de Revista por contrariedade a Súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho e violação direta da Constituição da República.

Quais estão corretas?

- (A) Nenhuma.
(B) I, II e III.
(C) Apenas I.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas II.

I: opção correta, pois reflete o disposto no art. 896, § 2º, da CLT. Veja também o § 10º do mesmo dispositivo legal; II: opção correta, pois reflete o disposto no art. 896, § 7º, da CLT; III: opção incorreta, pois nos termos do art. 896, § 9º, da CLT nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.

„D. 01/04/2010

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Quanto ao depósito recursal em ações trabalhistas, de acordo com entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, é incorreto afirmar que

- (A) deve ser realizado por empresas públicas e sociedades de economia mista quando estas forem condenadas em obrigações de fazer que não contenham condenação pecuniária.
- (B) não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento do depósito do valor da condenação; esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.
- (C) é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção; atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.
- (D) havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.
- (E) o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso; a interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

A: opção incorreta, pois se não há condenação a pagamento em pecúnia, não há necessidade de depósito recursal. Veja Súmula 161 do TST; B: opção correta, pois reflete o disposto na Súmula 86 do TST; C: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 128, item I, do TST; D: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 128, item III, do TST; E: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 245 do TST.

„A. 01/04/2010

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) De acordo com entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão

- I. de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho.
- II. suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal.
- III. que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.

Quais estão corretas?

- (A) Nenhuma.
(B) I, II e III.
(C) Apenas I.
(D) Apenas I e II.

(E) Apenas II.

I: opção correta, pois reflete o entendimento consubstanciado na Súmula 214, *a*, do TST; II: opção correta, pois reflete o entendimento consubstanciado na Súmula 214, *b*, do TST; III: opção correta, pois reflete o entendimento consubstanciado na Súmula 214, *c*, do TST.

„B., 01/04/2019

(Procurador do Estado/RO – 2011 – FCC) Sobre os embargos de declaração no processo do trabalho, é INCORRETO afirmar:

- (A) São cabíveis nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
- (B) É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.
- (C) Quando os litisconsortes estiverem com procuradores diferentes, ser-lhes-ão contados em dobro o prazo dos embargos de declaração.
- (D) Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.
- (E) Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 897-A da CLT; B: opção correta, pois reflete o disposto no art. 897, § 2º, da CLT, bem como o entendimento cristalizado pelo TST disposto na orientação jurisprudencial 142, da SDI 1 do TST; C: opção incorreta, pois de acordo com o entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial 310 da SDI 1 do TST é inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente; D: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 297, II, do TST; E: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 297, III, do TST.

„D., 01/04/2019

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Sobre o recurso de revista, assinale a alternativa **correta**.

- (A) Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual e coletivo, pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
- (B) O Recurso de Revista, dotado de efeito devolutivo e suspensivo, será apresentado ao Presidente do Tribunal recorrido, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em qualquer caso, a decisão.
- (C) As decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho são impugnadas por meio de recurso de revista.
- (D) Nunca caberá recurso de revista das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro.
- (E) O fato de o juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista entendê-lo cabível, apenas quanto à parte das matérias veiculadas, não impede a apreciação integral pela turma do Tribunal Superior do Trabalho, sendo imprópria a interposição de agravo de instrumento.

A: opção incorreta, pois não caberá recurso de revista em dissídios coletivos, nos termos do art. 896, *caput*, da CLT. Por ser o dissídio coletivo de competência originária dos TRTs, nos termos do art. 895, II, da CLT caberá a interposição de recurso ordinário; B: opção incorreta, pois nos termos do art. 896, § 1º, da CLT o recurso de revista é dotado de efeito apenas devolutivo e deverá ser interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo; C: opção incorreta, pois, se a decisão recorrida estiver em consonância com Súmula do TST, poderá o Ministro Relator negar seguimento ao Recurso de Revista, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT; D: opção incorreta, pois nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, na fase de execução caberá recurso de revista em caso de ofensa direta e literal à Constituição Federal. Veja também o § 10 do mesmo dispositivo legal; E: opção correta, pois reflete o entendimento consubstanciado na Súmula 285 do TST.

„E., 01/04/2019

(Procurador do Estado/SC – 2010 – FEPESE) Na Justiça do Trabalho, da decisão que denegar a interposição de recurso caberá:

- (A) agravo de instrumento.
- (B) agravo de petição.
- (C) recurso de revista.
- (D) recurso inominado.
- (E) mandado de segurança.

A: opção correta, pois em conformidade com o art. 897, *b*, da CLT; B: opção incorreta, pois o agravo de petição será cabível das decisões proferidas na execução, nos termos do art. 897, *a*, da CLT; C: opção incorreta, pois o recurso de revista será interposto contra acórdãos proferidos pelos TRTs em recurso ordinário, nos termos do art. 896 da CLT; D: opção incorreta, pois o recurso inominado previsto nos arts. 41 e 42 da Lei 9.099/1995 não é cabível na Justiça do Trabalho; E: opção incorreta, pois o Mandado de Segurança será cabível contra atos taxados de abusivos ou ilegais que violem direito líquido e certo, art. 5º, LXIX e LXX da CF e Lei 12.016/2009.

„A., 01/04/2019

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Das decisões que negarem seguimento a recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho caberá

- (A) recurso de revista.
- (B) novo embargo no prazo de 8 dias.
- (C) agravo de instrumento.
- (D) agravo de petição.
- (E) agravo regimental.

A: opção incorreta, pois o recurso de revista é cabível das decisões proferidas pelos TRTs em sede de recurso ordinário; B: opção incorreta, pois nos termos do art. 894, II, CLT os embargos de divergência são cabíveis das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (veja a Súmula 353 do TST); C: opção incorreta, pois o agravo de instrumento será interposto das decisões de Juízes da Vara ou dos TRTs que denegarem seguimentos a recursos; D: opção incorreta, pois o agravo de petição é o recurso cabível contra as decisões na execução; E: opção correta, pois se por intermédio de decisão monocrática for negado seguimento ao recurso, o recurso cabível será o agravo regimental, nos termos do art. 235, VII, do Regimento interno do TST.

„E., 01/04/2019

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) As empresas públicas A e B estão no polo passivo da reclamação trabalhista ajuizada por Soraya. Ambas pretendem a exclusão da lide. A reclamação foi julgada totalmente procedente e as empresas condenadas solidariamente. Considerando que tanto a empresa A como a empresa B interpueram Recurso Ordinário, mas apenas a empresa A efetuou o depósito recursal, este depósito

- (A) deverá ser efetuado na proporção da condenação de cada empresa, respeitado o limite mínimo pré-estipulado.
- (B) será aproveitado pela empresa B em razão do da reclamação trabalhista ter sido julgada totalmente procedente.
- (C) será aproveitado pela empresa B em razão da solidariedade da condenação.
- (D) não será aproveitado pela empresa B.
- (E) é desnecessário, tendo em vista que as empresas públicas estão isentas de efetuá-lo.

A: opção incorreta, pois nos termos da Súmula 128, item I, do TST é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção; B: opção incorreta, pois, como a empresa pretende a exclusão da lide, o depósito não aproveitará a outra; C: opção incorreta, pois o depósito não será aproveitado em razão do pedido de exclusão da lide; D: opção correta, pois, como a empresa B pediu a exclusão da lide, o depósito deverá ser feito por ambas as empresas, veja a Súmula 128 do TST; E: opção incorreta, pois não há previsão de isenção para o depósito recursal.

„D., 01/04/2019

(Procurador do Município/Teresina-PI – 2010 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito das custas processuais:

- I. As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo peremptório de cinco dias após a publicação do respectivo acórdão.
- II. A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida.
- III. As autarquias municipais e as fundações públicas municipais que não explorem atividade econômica não são isentas do pagamento de custas.
- IV. Nos dissídios individuais as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% e serão calculadas, quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

- (A) II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II e IV.

I: opção incorreta, pois nos termos do art. 789, § 1º, da CLT em caso de recurso as custas deverão ser pagas e comprovado seu recolhimento dentro do depósito recursal, que nos termos do art. 6º da Lei 5.584/1970 é de 8 (oito) dias; II: opção correta, pois reflete o entendimento disposto na Súmula 25 do TST; III: opção incorreta, pois as autarquias municipais e as fundações públicas municipais que não explorem atividade econômica são isentas do pagamento de custas, nos termos do art. 790-A, I, da CLT; IV: opção correta, pois reflete o disposto no art. 789, I, da CLT.

„C., 01/04/2019

Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Com relação aos recursos trabalhistas, julgue os itens a seguir.

- I. O relator do segundo juízo de admissibilidade poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal regional do trabalho, do STF ou do Tribunal Superior do Trabalho.
- II. As decisões proferidas nos dissídios de alçada não comportam qualquer recurso, salvo se versarem sobre matéria constitucional.
- III. A interposição de embargos de declaração suspende o prazo para interposição de outros recursos.
- IV. O agravo de instrumento seria o recurso adequado para impugnar os despachos que deneguem seguimento a recurso, além de ser o meio para impugnar decisões interlocutórias.
- V. O agravo regimental deverá ser utilizado para o reexame pelo tribunal das decisões monocráticas proferidas pelos seus próprios juízes e deverá ser interposto no prazo de oito dias.

Estão certos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e V.
- (D) III e IV.
- (E) IV e V.

I: opção correta, pois reflete o disposto no art. 932 do NCPC aplicado ao processo do trabalho por força do art. 769 da CLT; **II:** opção correta, pois reflete o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 5.584/1970; **III:** opção incorreta, pois nos termos do art. 1.026 do NCPC a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos; **IV:** opção incorreta, pois as decisões interlocutórias, em regra, são irrecorríveis de imediato, art. 893, § 1º, da CLT. Veja súmula 214 TST; **V:** opção incorreta, pois o prazo do agravo regimental pode variar a depender do Tribunal Regional.

„A. 0194699

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) É cabível Recurso de Revista fundado em contrariedade à Orientação Jurisprudencial, em Procedimento Sumaríssimo?

- (A) Sim, pois o TST também está afeito a esse rito.
- (B) Sim, pois as orientações jurisprudenciais nada diferem dos enunciados de Súmulas trabalhistas.
- (C) Sim, por expressa autorização legal prevista na CLT.
- (D) Não, pois a previsão legal não está contida na CLT, mas sim na exposição de motivos do CPC.
- (E) Não, por ausência de previsão legal na CLT.

“E” é a alternativa correta. Nos termos do § 9º do art. 896 da CLT nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Desta forma, não é admitido por contrariedade à Orientação Jurisprudencial, em conformidade com o entendimento consubstanciado na Súmula 442 do TST.

„B. 0194699

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Contra a decisão do M.M. juiz que declara a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determina a remessa dos autos para a Justiça Comum estadual

- (A) caberá Recurso de Revista.
- (B) caberá Agravo de Instrumento.
- (C) caberá Agravo de Petição.
- (D) não caberá recurso, por expressa disposição legal.
- (E) caberá Recurso Ordinário.

Trata-se de decisão terminativa, aplicando-se o art. 895, I, da CLT (v. Súmula 214 do TST).

„C. 0194699

(Analista – TRT/8ª – 2010 – FCC) Joana interpôs Recurso Ordinário da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada pelo rito sumaríssimo em face da sua ex-empregadora. O Recurso Ordinário foi conhecido, mas o seu provimento negado. Joana pretende interpor Recurso de Revista com base na violação direta de dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste caso,

- (A) deverá mencionar expressamente nas razões do recurso qual o dispositivo legal da Consolidação das Leis do Trabalho que está sendo diretamente violado.
- (B) deverá ser interposto no prazo de oito dias, endereçando o referido recurso para o Tribunal Superior do Trabalho.
- (C) deverá ser interposto no prazo de oito dias, endereçando o referido recurso para o Tribunal Regional do Trabalho competente.
- (D) deverá ser interposto no prazo de cinco dias, endereçando o referido recurso para o Tribunal Superior do Trabalho.
- (E) não é cabível o Recurso de Revista com esta fundamentação.

Art. 896, § 9º, da CLT.

„D. 0194699

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) No recurso ordinário, o efeito devolutivo em profundidade, transfere automaticamente ao Tribunal a apreciação de fundamento da defesa não examinado pela sentença,

- (A) desde que renovado em contrarrazões, não se aplicando, todavia, ao caso de pedido não apreciado na sentença.
- (B) ainda que não renovado em contrarrazões, não se aplicando, todavia, ao caso de pedido não apreciado na sentença.
- (C) ainda que não renovado em contrarrazões, aplicando-se, inclusive, ao caso de pedido não apreciado na sentença.
- (D) desde que renovado em contrarrazões e apreciado na sentença, bastando à apreciação na fundamentação.
- (E) desde que renovado em contrarrazões, apreciado na sentença com manifestação expressa no relatório e na fundamentação.

Súmula 393 do TST.

„E. 0194699

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Considere as seguintes assertivas a respeito dos Embargos:

- I. Não cabem Embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma que não conhece de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos.
- II. No Tribunal Superior do Trabalho, em regra, cabem Embargos das decisões das Turmas que divergirem entre si.
- III. Cabem Embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo que vise impugnar o conhecimento de agravo de instrumento.
- IV. Incabível Embargo para reexame de fatos e provas.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I II e IV.

I e III: Súmula 353 do TST; **II:** art. 894, II, da CLT; **IV:** Súmula 126 do TST.

„D. 0194699

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Em determinada reclamação trabalhista em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis, o M.M. Juiz acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Porto Alegre. Desta decisão

- (A) caberá mandado de segurança.
- (B) não caberá recurso, tratando-se de decisão interlocutória.
- (C) caberá agravo de instrumento.
- (D) caberá recurso ordinário.
- (E) caberá agravo de petição.

“D” é a opção correta. Nos termos da Súmula 214, c, do TST a decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT é recorível via recurso ordinário.

„D. 0194699

(Analista – TRT/12ª – 2010 – FCC) Com relação ao Recurso de Embargos, analise:

- I. Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo, dentre outras hipóteses, para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento.
- II. Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo, dentre outras hipóteses, da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos.
- III. Não cabem Embargos de decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I.
- (B) II e III.
- (C) I e III.
- (D) I e II.
- (E) II.

I e II: Súmula 353 do TST; **III:** art. 894, I, a, da CLT.

„D. 0194699

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança

- (A) caberá recurso de revista, no prazo de quinze dias, para o Tribunal Superior do Trabalho.
- (B) caberá recurso ordinário, no prazo de oito dias, para o Tribunal Superior do Trabalho.

- (C) caberá recurso ordinário, no prazo de oito dias, para uma das Turmas do Tribunal Regional do Trabalho prolator da decisão.
- (D) não caberá recurso, por expressa vedação legal, tratando-se de hipótese de ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos.
- (E) caberá recurso ordinário, no prazo de oito dias, para o pleno do Tribunal Regional do Trabalho prolator da decisão.

Art. 895. II. da CLT.

Gabarito "B"

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) No processo trabalhista NÃO caberá recurso adesivo em face de

- (A) agravo de petição.
(B) recurso de embargos.
(C) recurso de revista.
(D) agravo de instrumento.
(E) recurso ordinário.

"D" é a opção correta. A Súmula 283 do TST ensina que o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

Gabbarito "D"

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Contra despacho monocrático que indeferir a petição inicial de ação rescisória caberá

- (A) recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
(B) agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho.
(C) agravo regimental para o Tribunal Superior do Trabalho.
(D) recurso de revista para o próprio Tribunal Regional do Trabalho.
(E) agravo regimental para o próprio Tribunal Regional do Trabalho.

OJ 69 da SDI2 do TST.

Gabbarito "E"

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Considere as seguintes situações:

- I. O processo Azul foi extinto com resolução de mérito, tendo em vista que o juiz acolheu a alegação de decadência da reclamada.
- II. O processo Branco foi extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que o juiz acolheu alegação de litispendência.
- III. No processo Preto, o juiz indeferiu a petição inicial por inépcia.
- IV. No processo Vermelho, o juiz determinou a realização de perícia contábil para apuração de eventual pagamento ao reclamante não constante em folha.

Caberá recurso ordinário APENAS no(s) processo(s)

- (A) Preto e Vermelho.
(B) Azul Branco e Preto.
(C) Azul.
(D) Azul e Branco.
(E) Branco e Preto.

Arts. 893, § 1º, e 895, I, da CLT.

Gabbarito "B."

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) No tocante ao Recurso de Revista, considere:

- I. Não se conhece de recurso de revista, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos.
- II. Nos dissídios coletivos não há possibilidade de utilização do recurso de revista haja vista que são processos de competência originária dos tribunais.
- III. Caberá recurso de revista contra acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.
- IV. É incabível o recurso de revista para reexame de fatos e provas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.

I: Súmula 23 do TST; **II:** art. 895, II, da CLT (v. art. 896 da CLT); **III:** Súmula 218 do TST; **IV:** Súmula 126 do TST.

Gabbarito "B"

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) São pressupostos recursais intrínsecos

- (A) o depósito recursal e o interesse recursal.
(B) o cabimento e o pagamento de custas.
(C) o interesse recursal e a legitimidade.
(D) a tempestividade e a legitimidade.
(E) o depósito recursal e a tempestividade.

Os pressupostos de admissibilidade recursal são divididos em intrínsecos (ou subjetivos) e extrínsecos (ou objetivos). Assim, interesse recursal e legitimidade são pressupostos

intrínsecos, enquanto que previsão legal, adequação, tempestividade, forma, preparo e representação são pressupostos extrínsecos.

Gabbarito "C"

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Matias pretende interpor recurso adesivo no recurso ordinário interposto pela reclamada na reclamação trabalhista que ajuizou. Neste caso, o recurso adesivo é

- (A) compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.
- (B) compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.
- (C) incompatível com o processo do trabalho pela ausência de dispositivo expresso na Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal.
- (D) compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas hipóteses apenas de interposição de recurso ordinário e de agravo de petição, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.
- (E) compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 dias, nas hipóteses apenas de interposição de recurso ordinário e de agravo de petição, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

Súmula 283 do TST.

Gabbarito "B"

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) NÃO caberá Agravo de Instrumento da decisão que

- (A) denegar seguimento ao Recurso de Revista.
(B) denegar seguimento ao Recurso Ordinário.
(C) impugnar decisão concessiva de Medida Liminar.
(D) denegar seguimento ao Recurso Adesivo.
(E) denegar seguimento ao Agravo de Petição.

Art. 897, b, da CLT.

Gabbarito "C"

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Em dezembro de 2010, Gabriela ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora a empresa Z, dando à causa o valor de R\$ 14.500,00. A reclamação trabalhista foi julgada procedente e a empresa reclamada interpôs recurso ordinário. Neste caso, o parecer do representante do Ministério Público será

- (A) oral na sessão de julgamento, se este entender necessário tal parecer, havendo, então, registro na certidão de julgamento.
- (B) escrito, devendo ser apresentado no prazo máximo de trinta dias após a distribuição do recurso, se este entender necessário tal parecer.
- (C) oral na sessão de julgamento, sob pena de nulidade, em razão da obrigatoriedade imposta ao representante do Ministério Público em manifestar-se nos processos em segundo grau de jurisdição.
- (D) escrito, devendo ser apresentado no prazo máximo de dez dias após a distribuição do recurso, se este entender necessário tal parecer.
- (E) escrito, devendo ser apresentado obrigatoriamente no prazo máximo de trinta dias após a distribuição do recurso em razão da necessidade de participação deste representante nos processos em segundo grau de jurisdição.

Art. 895, §1º, III, da CLT.

Gabbarto "A"

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Em regra, da decisão do juiz que extingue o processo sem julgamento do mérito em função da ausência de possibilidade jurídica do pedido

- (A) caberá mandado de segurança no prazo de 120 dias.
(B) não caberá recurso.
(C) caberá recurso ordinário.
(D) caberá agravo de instrumento.
(E) caberá mandado de segurança no prazo de 30 dias.

Art. 895. I. da CLT.

7. 000, 1,
C. Gabbardo

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Das decisões finais (terminativas ou definitivas) prolatadas em ações rescisórias

- (A) caberá recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho.
(B) caberá recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho competente.
(C) não caberá recurso.
(D) caberá agravo de instrumento ao Tribunal Regional do Trabalho competente.

(E) caberá mandado de segurança ao Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 895, II, da CLT.

„D., ojnabag

17. QUESTÕES COMBINADAS

(Procurador do Município/Florianópolis-SC – 2010 – FEPESE) No que se refere às comissões de conciliação prévia, assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho.

- (A) As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.
- (B) Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.
- (C) Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.
- (D) As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado, não se suspendendo durante esse período o prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista.
- (E) Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas para submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido.

A: opção correta, pois reflete o disposto no art. 625-A da CLT; B: opção correta, pois reflete o disposto no art. 625-D da CLT. É importante frisar que referido dispositivo é objeto das ADIs 2139 e 2160 onde foi deferida parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme a Constituição Federal; C: opção correta, pois reflete o disposto no art. 625-D, § 2º, da CLT; D: opção incorreta, devendo ser assinalada, pois, embora exista o prazo de 10 (dez) dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação, art. 625-F da CLT, determina o art. 625-G da CLT que o prazo será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia; E: opção correta, pois reflete o disposto no art. 625-D, § 4º, da CLT.

„D., ojnabag

Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Em relação aos dissídios individuais trabalhistas, assinale a opção correta.

- (A) Entende-se por perempção provisória a impossibilidade de o reclamante propor nova reclamação trabalhista quando este tiver dado causa a dois arquivamentos seguidos, ainda que as ações versem sobre objetos diversos.
- (B) No rito sumaríssimo, em que o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos, o reclamante deverá formular pedidos líquidos e certos, sob pena de o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas processuais atinentes.
- (C) A vara do trabalho, após recebimento e protocolização da reclamação, notificará o reclamado, por via postal e no prazo de 48 horas, da data da audiência, que poderá ser realizada dentro de cinco dias após o recebimento da notificação pelo reclamado.

- (D) Pelo princípio da impugnação especificada, o reclamado deverá esclarecer, em sua defesa e de forma geral, se todas as alegações do autor são inverídicas ou se a pretensão deste é improcedente, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na peça vestibular.
- (E) Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, a prescrição não poderá ser interrompida caso a ação seja arquivada, haja vista os princípios da celeridade e da economia processual.

A: opção incorreta, pois para que seja considerada perempta os objetos das ações devem ser iguais. Veja art. 732 da CLT; B: opção correta, pois reflete o entendimento disposto nos arts. 852-A, 852-B, I e seu § 1º, da CLT; C: opção incorreta, pois nos termos do art. 841 da CLT a audiência deverá ocorrer, no mínimo, 5 dias após o recebimento da notificação; D: opção incorreta, pois não é permitida a contestação por negativa geral; E: opção incorreta, pois nos termos do entendimento solidificado na Súmula 268 do TST a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.

„B., ojnabag

(Advogado – Petrobrás BIO. – 2010 – CESGRANRIO) Duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adin. 2.139 e 2.160) foram ajuizadas por quatro partidos políticos (PC do B, PSB, PT e PDT) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CNTC) onde, resumidamente, argumentava-se que a regra contida no art. 625-D da CLT (Comissões de Conciliação Prévia) representava um limite à liberdade de escolha da via mais conveniente para serem submetidas eventuais demandas trabalhistas. A esse respeito, está em consonância com a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 13.05.2009, que

- (A) as Comissões de Conciliação Prévia devem ser formadas no âmbito do sindicato, onde serão dirimidos os eventuais conflitos, sempre com composição paritária, com sua constituição e normas de funcionamento, definidas em Regimento Interno das empresas.
- (B) somente não prosperando a conciliação, perante a Comissão como instância obrigatória, será fornecida declaração da tentativa conciliatória frustrada, que deverá ser juntada em eventual reclamação trabalhista.
- (C) o art. 625-A estabelece que as empresas e os sindicatos devem instituir Comissões de Conciliação Prévia, o que foi confirmado pelo STF.
- (D) as demandas trabalhistas podem ser submetidas ao Poder Judiciário antes que tenham sido analisadas por uma Comissão de Conciliação Prévia.
- (E) as Comissões de Conciliação Prévia, necessariamente, devem ser formadas nas empresas, mediante composição negociada em Convenção Coletiva.

“D” é a alternativa correta. Nas referidas ADIs a Suprema Corte decidiu por maioria de votos que as ações trabalhistas podem ser submetidas ao judiciário trabalhista mesmo antes de se submeter a questão à Comissão de Conciliação Prévia – CCP. Para os ministros da Suprema Corte, a decisão preserva o direito universal dos cidadãos de acesso à Justiça. Desta forma, de acordo com a interpretação conferida ao dispositivo em questão pela Suprema Corte, a submissão de conflitos à Comissão de Conciliação Prévia não constitui condição da ação para o ajuizamento da reclamação trabalhista, não sendo possível a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de ausência de tentativa de conciliação perante a CCP.

„D., ojnabag

32. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO

Renan Flumian

1. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

1.1. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO – FONTES

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) No que concerne às fontes de direito internacional, julgue os itens seguintes.

- (1) Em 2008, a Comissão de Direito Internacional da ONU finalizou seu projeto de artigos sobre reservas a tratados.
- (2) O princípio do objeto persistente refere-se à não vinculação de um Estado para com determinado costume internacional.
- (3) Costumes podem revogar tratados e tratados podem revogar costumes.

1: incorreta, pois embora a Comissão tenha apresentado diversos relatórios acerca do “direito e prática sobre reservas a tratados” ou, simplesmente, “reservas a tratados”, não há, ainda, projeto final; 2: certa. Para ser considerado costume internacional é necessário que a prática seja geral e reiterada (elemento objetivo ou material) e aceita como o direito (elemento subjetivo ou psicológico). A Corte Internacional de Justiça definiu o que é o costume no conhecido julgamento do caso da Plataforma Continental do Mar do Norte, em 1969, descrevendo o conceito como “a prática reiterada, acompanhada da convicção quanto a ser obrigatória essa prática, por tratar-se de norma jurídica”. Trata-se do costume qualificado pela *opinio juris*. O costume no âmbito internacional adquire grande destaque porque, diferentemente dos Estados, em que há mecanismos altamente centralizados e compulsórios de criação e de aplicação de normas, a sociedade internacional não comporta mecanismo parecido, o que a torna uma *societas consuetudinária* por excelência. Ademais, o costume assume importante papel na evolução do Direito Internacional por possibilitar a produção de novas normas, tendo em vista a demora do processo de obtenção de consenso entre os Estados para a produção normativa. Tal papel é ainda mais relevante na atualidade, uma época marcada pelo constante progresso da ciência e da tecnologia, o que ocasiona mudanças rápidas e, por conseguinte, a ininterrupta necessidade de novas regras. É imperioso noticiar o atual desprestígio da teoria do *objeto persistente*. Essa teoria predica que um Estado pode se livrar da incidência da regra costumeira desde que tenha abertamente a contradição desde os primórdios de sua formação. Percebe-se o caráter voluntarista de tal teoria, motivo que denuncia o seu atual demérito em função das bases sobre as quais o costume é hodiernamente formado? 3: certa, pois não há hierarquia entre tratados e costumes internacionais, como fontes de direito internacional. O tratado pode derogar o costume, entre as partes celebrantes, assim como o costume pode derogar normas de tratado, inclusive por desuso.

Gabrielito TE, 20, 30

(Diplomacia 2010) Com relação às fontes do direito internacional público, julgue C ou E.

- (1) O *gentlemen's agreement* é uma forma de tratado internacional firmado entre estadistas, fundado sobre a honra e condicionado, no tempo, à permanência de seus atores no poder.
- (2) O costume, fonte do direito internacional público, extingue-se pelo desuso, pela adoção de um novo costume ou por sua substituição por tratado internacional.
- (3) Os atos unilaterais dos Estados, como as leis e os decretos em que se determinam, observados os limites próprios, a extensão do mar territorial, da sua zona econômica exclusiva ou o regime de portos, são considerados fontes do direito internacional público, sobre as quais dispõe expressamente o Estatuto da Corte Internacional de Justiça.

1. O costume está experimentando um processo de codificação de suas regras pela adoção expressa em tratados, sendo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas um grande exemplo desse processo.

2. “... Como se vê, essa doutrina, de cunho voluntarista, pretende fundamentar-se no princípio de que o Direito Internacional depende essencialmente do consenso dos Estados. Atualmente, é evidentemente que tal doutrina – que se baseia numa ideia equivocada e já superada sobre a formação do costume – não tem mais qualquer razão de ser, uma vez que o entendimento atual é no sentido de não necessitar o costume, para a sua formação, do consentimento *unânime* dos Estados-membros da sociedade internacional. O que se requer – como explica Cassese – é que um certo comportamento esteja difuso dentre a maioria dos sujeitos internacionais, entendendo estes últimos que tal comportamento os obriga juridicamente” (Mazzuoli, Valerio de Oliveira. *Curso de Direito Internacional Público*, 6ª edição, Ed. RT, 2012. págs. 130/131).

- (4) As decisões das organizações internacionais contemporâneas, proferidas na forma de resoluções, recomendações, declarações e diretrizes, apenas obrigam os seus membros quando adotadas por votação unânime em plenário, em qualquer hipótese.

1 Errado. O *gentlemen's agreement* é fundado sobre a honra e condicionado, no tempo, à permanência de seus atores no poder, mas não é um tipo de tratado internacional e sim um acordo informal, que não pode ser exigido formalmente se assim for desejado. Ademais, tratado é todo acordo formal concluído, por escrito, entre pessoas jurídicas de direito internacional público e que tenha por escopo a produção de efeitos jurídicos, enquanto o *gentlemen's agreement* é concluído geralmente por pessoas físicas, de forma oral e não pode ter efeitos jurídicos; 2: Certo. Para ser considerado costume internacional, é necessário que a prática seja geral e reiterada (elemento objetivo) e aceita como o direito (elemento subjetivo). A Corte Internacional de Justiça definiu o que é conceito de costume no julgamento do caso da Plataforma Continental do Mar do Norte, em 1969, ao caracterizar esse conceito como neste a Corte determinou ser “a prática reiterada, acompanhada da convicção quanto a ser obrigatória essa prática, por tratar-se de norma jurídica”. Trata-se do costume qualificado pela *opinio juris*. O costume no âmbito internacional adquire grande destaque porque, diferentemente dos Estados, que dispõem de mecanismos altamente centralizados e compulsórios de criação e de aplicação de normas, a sociedade internacional não comporta recursos parecidos, o que a torna uma sociedade consuetudinária por excelência. Assim, a prática em questão assume importante papel na evolução do Direito Internacional por produzir novas normas, tendo em vista a demora do processo de obtenção de consenso entre os Estados para a criação normativa. Tal papel é ainda mais relevante na atualidade, época marcada pelo constante progresso da ciência e da tecnologia, o que ocasiona mudanças rápidas e, por conseguinte, a ininterrupta necessidade de novas regras. Além disso, o costume está experimentando um processo de codificação de suas regras pela adoção expressa em tratados, sendo a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas uma grande exemplo desse processo. Por fim, é correto afirmar que o costume poderá ser extinto em função do desuso, da adoção de um novo costume ou da incompatibilidade com um novo tratado internacional; 3: Errado. Mesmo não constando no rol do artigo 38, podem ser indicados também como fonte do Direito Internacional tanto as resoluções emanadas das organizações internacionais como os atos unilaterais dos Estados (denominados pela doutrina como fontes auxiliares ou subsidiárias). Os atos unilaterais dos Estados não têm por base tratado ou costume prévios, mas sim a vontade estatal discricionária. Ao longo da história, tal expediente serviu de mecanismo para a criação de normas internacionais, ou seja, a criação de direitos e deveres desses Estados perante a sociedade internacional. Como exemplo, há a declaração feita em 1945 pelo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que indicava a jurisdição de seu país sobre a Plataforma Continental, o que logo após converteu-se em prática generalizada e deu origem a uma nova regra na seara do direito do mar. Outro exemplo é a abertura do rio Amazonas à navegação em 1.866. Existem duas condições para que o ato unilateral de um Estado possa gerar direitos e obrigações na comunidade internacional, são elas: o ato unilateral deve ser público e o Estado deve ter a intenção de se obrigar pelo ato unilateral produzido (princípio de estoppel); 4: Errado. Apesar de indicarmos como fonte do Direito Internacional as resoluções das OIs, os atos emanados pelas OIs podem revestir-se das mais variadas formas, como, por exemplo, recomendações, pareceres, decisões, regulamentos etc. Assim, é importante ter em mente certa diferenciação entre tais atos, pois podem apresentar consequências jurídicas diversas. Para elucidar esse terreno de desencontros doutrinários, o art. 288 do Tratado sobre Funcionamento da União Europeia é muito útil, pois dispõe que as decisões, os regulamentos e as resoluções são atos de caráter vinculante e as recomendações e os pareceres não têm obrigatoriedade. Além disso, há muito as resoluções são consideradas como possíveis exemplos da manifestação do costume internacional, pois têm um valor político e moral intrínseco e, com a *opinio juris*, tornam-se costume legal. É imperioso ter consciência de que cada vez mais o costume é obra da ação coletiva dos Estados no interior das OIs. Mas isso não é tudo, pois a OI, quando adota uma resolução dirigida aos seus membros, produz normas de Direito Internacional (quando estas forem de caráter obrigatório). Esse poder normativo da OI é exercido geralmente em relação aos seus membros (poder normativo interno). Entretanto, existem situações em que surge o dito poder normativo externo das OIs, isto é, suas resoluções afetam terceiros Estados ao arrepio do tradicional princípio consensualista. Um exemplo desse tipo são as OIs criadas para gerir espaços internacionalizados determinados, como as comissões instituídas para disciplinar a navegação em rios internacionais (Comissão Central do Reno, do Elba, do Danúbio etc.). Ora, nesses casos, as regulamentações que disciplinam a navegação são aplicadas a todos indistintamente, inclusive aos Estados (estes exercem jurisdição sobre o navio que arvoira sua bandeira) que não fazem parte da OI. Outro exemplo que se encaixa no poder normativo externo das OIs é o da ONU, pois os artigos 2º, 36º e 35, §2º de sua carta deixam transparecer a possibilidade de, em certas situações, emitirem-se resoluções que obriguem terceiros Estados. A razão aqui reside no caráter indivisível da paz e coletivo da segurança internacional, assuntos que tratam da sobrevivência de toda a humanidade. Percebe-se que, nesse quadro, a resolução da ONU será obrigatória para todos os Estados, sem distinção, inclusive para os não membros. Cabe ainda apontar que a interpretação do

alcance jurídico de qualquer resolução ou recomendação tem por base a análise do texto e do contexto de seu surgimento, entre outros fatores. Em outras palavras, é necessária uma análise caso a caso. Essa fonte só não aparece no rol do art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça porque sua elaboração ocorreu em uma época em que as OIs não desfrutavam da relevância atual. Ademais, a aceitação dessa fonte inscreve-se na mudança paradigmática instalada pelo dito direito internacional pós-moderno. Analisadas as decisões das organizações internacionais sob o enfoque de fonte do direito internacional, cabe agora distinguir as características das OIs de cooperação e as de integração. As OIs de cooperação possuem basicamente tais características: **a)** competências limitadas; **b)** estrutura institucional simples; **c)** decisões tomadas por consenso ou unanimidade; e **d)** deliberações que só criam obrigações aos Estados e não diretamente aos nacionais desses Estados. Já as OIs de integração ou supranacionais possuem basicamente as seguintes características: **a)** competências amplas; **b)** estrutura institucional complexa; **c)** decisões tomadas por maioria simples ou qualificada e sempre vinculativas; **d)** deliberações que criam obrigações aos Estados e aos seus nacionais; **e)** existência de órgãos próprios para o exercício do poder executivo e das atividades administrativas; e **f)** existência de um tribunal independente (poder jurisdicional obrigatório) constituído no seio da própria organização. As características apontadas para os dois tipos de OIs representam apenas um quadro geral. Na prática, é comum que uma OI coleione tanto as características típicas de uma OI de cooperação como as de uma OI de integração. Nesse caso, é preciso uma ponderação sobre as funções da OI para inseri-la em uma das duas categorias. Os dois grandes exemplos de OI de integração são a União Europeia e o Mercosul, e a grande maioria das organizações internacionais tem a estrutura de OI de cooperação.

Gabarrão: 1E, 2C, 3C, 4E

1.2. TRATADO – TEORIA GERAL

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Considerando aspectos relacionados à ratificação, registro, efeitos, vigência e promulgação dos tratados, assinale a opção correta.

- (A) Os tratados que, concluídos pelos membros da ONU, não tenham sido devidamente registrados e publicados no secretariado desse organismo internacional não podem ser invocados, pelas partes, perante qualquer órgão da organização.
- (B) Por criarem ou modificarem situações jurídicas objetivas, os tratados somente produzem efeitos entre as partes.
- (C) Considera-se vigência diferida o método segundo o qual os tratados entram em vigor simultaneamente ao término da negociação e ao consentimento definitivo das partes envolvidas.
- (D) No Brasil, os tratados entram em vigor após a promulgação dos decretos legislativos mediante os quais o Congresso Nacional se manifesta favoravelmente à sua aprovação.
- (E) A ratificação de um tratado, como expressão definitiva do consentimento das partes, é etapa imprescindível, somente consumada mediante a entrega mútua do instrumento escrito por ocasião de sua assinatura formal.

A: correta, pois está em conformidade com a redação do artigo 102, pontos 1 e 2, da Carta das Nações Unidas (1945); **B:** incorreta. O artigo 38 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, promulgado por meio do Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, defende que as regras de um tratado podem se tornar obrigatórias para terceiros Estados quando se transformarem em costume internacional. Ademais, no caso de criação de direitos em favor de terceiros, é imperioso seu respectivo consentimento, embora, nesse caso, possa ser tácito em função do que dispõe o artigo 36 da Convenção de Viena sobre Tratados. Esse artigo define que o consentimento nesse caso específico é presumido. Ou seja, se o tratado nada prever, o terceiro Estado beneficiado deverá expressamente dissentir para o pacto não gerar efeitos sobre ele; **C:** incorreta, pois é exatamente o contrário. Ou seja, os tratados de vigência diferida postergam o início da entrada em vigor; **D:** incorreta. No Brasil é necessário um procedimento complexo para proceder à ratificação de tratados. O Congresso Nacional deve aprovar o texto do tratado e o fará por meio de um decreto legislativo³ promulgado pelo presidente do Senado e publicado no Diário Oficial da União. Em seguida, cabe ao presidente da República ratificar ou não – lembrando que a aprovação congressional não obriga a ulterior ratificação do tratado pelo presidente da República. Por fim, o tratado regularmente concluído depende da promulgação e da publicidade levada a efeito pelo presidente da República para integrar o Direito Nacional. No Brasil, a promulgação ocorre por meio de decreto presidencial e a publicidade perfaz-se com a publicação no Diário Oficial; **E:** incorreta. A ratificação é o ato administrativo unilateral mediante o qual a pessoa jurídica de Direito Internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, seu consentimento. Ela tem que ser expressa e a sua consumação é obtida com a troca dos instrumentos de ratificação com a outra parte contratante, ou a sua entrega ao depositário. Neste último caso trata-se, geralmente, dos tratados multilaterais. O depositário é, na maioria das vezes, o Estado onde o tratado foi assinado, ou, no caso dos tratados celebrados no âmbito das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, a sede dessas organizações.

Gabarrão

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) O Estado regulamenta a convivência social em seu território por meio de legislação nacional, e a comunidade internacional também cria regras, que podem conflitar com as nacionais. A respeito das correntes doutrinárias que procuram

proporcionar solução para o conflito entre as normas internas e as internacionais, assinale a opção correta.

- (A) A corrente monista e a dualista apresentam as mesmas respostas para o conflito entre as normas internas e as internacionais.
- (B) Nenhum país adota a corrente doutrinária monista.
- (C) Consoante a corrente monista, o ato de ratificação de tratado gera efeitos no âmbito nacional.
- (D) De acordo com a corrente dualista, o direito interno e o direito internacional convivem em uma única ordem jurídica.
- (E) De acordo com a corrente monista, a norma interna sempre prevalece sobre a internacional.

Segundo a tese monista, o Direito Internacional e o Nacional fazem parte do mesmo sistema jurídico, ou seja, incidem sobre o mesmo espaço. Logo, os compromissos normativos que os países – adeptos do monismo como França, Bélgica e Holanda –, assumem na comunidade internacional passam a ter vigência imediata no ordenamento interno de tais Estados, gerando a figura da *incorporação automática*. Opondo-se a essa ideia, a tese dualista advoga que cada um pertence a um sistema distinto e, portanto, incide sobre espaços diversos. Assim, essa concepção não possibilita a configuração da incorporação automática. A tese monista subdivide-se em: **a)** monismo radical: prega a preferência pelo Direito Internacional em detrimento do Direito Nacional; e **b)** monismo moderado: prega a equivalência entre o Direito Internacional e o Direito Nacional. É importante apontar que a jurisprudência internacional aplica o monismo radical; tal escolha é respaldada pelo artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (Decreto nº 7.030/2009): “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. O dualismo também se subdivide: **a)** dualismo radical: impõe a edição de uma lei distinta para incorporação do tratado; e **b)** dualismo moderado ou temperado: não exige lei para incorporação do tratado, apenas se exige um procedimento complexo, com aprovação do Congresso e promulgação do Executivo. A Constituição Federal silenciou nesse aspecto, e, em virtude da omissão constitucional, a doutrina defende que o Brasil adotou a corrente dualista, ou, melhor dizendo, a corrente dualista moderada. Isso porque o tratado só passará a ter validade interna após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional⁴ e ratificado e promulgado pelo presidente da República. Lembremos ainda que a promulgação é efetuada mediante decreto presidencial.

Gabarrão

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Com relação aos tratados internacionais, assinale a opção correta.

- (A) Para que tenham validade no âmbito do direito internacional, os tratados internacionais devem ser sempre aprovados pela Organização das Nações Unidas (ONU).
- (B) No direito internacional público, a coação de um Estado pela ameaça ou emprego da força pode dar causa à nulidade absoluta de um tratado internacional.
- (C) A entrada em vigor de um tratado internacional com mais de duas partes apenas se dá a partir do momento em que todas as partes tenham concluído o processo de ratificação, não surtindo efeito para nenhuma delas antes que todas tenham concluído esse processo.
- (D) Apesar de não ter ratificado a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, o Brasil observa seu conteúdo como costume internacional e, portanto, como fonte de direito internacional público.
- (E) Quando assinado pelo presidente da República, o tratado internacional cria obrigações jurídicas para o Brasil a partir do momento da assinatura, sendo dispensada, apenas neste caso, a ratificação.

A: incorreta, pois não é necessária a aprovação da ONU. Os tratados têm por base o voluntarismo dos Estados; **B:** correta. O art. 52 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados assim dispõe: “É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em violação dos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas”; **C:** incorreta, pois em regra o tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos Estados negociadores (art. 24, ponto 1, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados). E apenas na ausência de tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigá-lo pelo tratado seja manifestado por todos os Estados negociadores (art. 24, ponto 2, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados); **D:** incorreta. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entrou em vigor internacionalmente em 27 de janeiro de 1980 e só foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009. A ratificação não só demorou, mas veio com reserva aos arts. 25 e 66. O art. 25 cuida da aplicação provisória de um tratado e determina que, se for assim disposto ou acordado pelas partes, o tratado pode obter uma vigência provisória mesmo sem ter sido objeto de ratificação – o Brasil não aceita esta prática, já que, em regra, a ratificação dos tratados depende de um procedimento complexo, no qual o Congresso Nacional tem que aprovar o texto do tratado, e o fará por meio de um decreto legislativo promulgado pelo Presidente do Senado e publicado no Diário Oficial da União. Assim, a regra é que os tratados celebrados pelo Presidente da República sejam apreciados pelo Congresso Nacional (art. 84, VIII, da CF). Já o art. 66 discorre sobre o processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação e determina a competência obrigatória da Corte Internacional de Justiça quando houver conflito ou superveniência de norma imperativa de direito internacional (*jus cogens*) – este artigo não foi aceito pelo Brasil, lembrando que

- 3. Lembrando que as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (artigo 49 da CF) devem ser normatizadas via decreto legislativo.
- 4. O artigo 84, VIII, da CF assim dispõe: “(...) celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”.

o país não está vinculado ao art. 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça que disciplina a “cláusula facultativa de jurisdição obrigatória”; E: incorreta. O tratado só passará a ter validade interna após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional⁵ e ratificado e promulgado pelo Presidente da República. Lembremos ainda que a promulgação é efetuada mediante decreto presidencial.

„B. 01100000

(Diplomacia 2010) Recentemente, o processo de ratificação da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, após quarenta anos de sua firma, foi concluído pelo Brasil

- (A) de forma isenta de reservas, pois o tratado dos tratados não contempla salvaguardas.
- (B) com salvaguardas.
- (C) de forma isenta de reservas, embora o tratado dos tratados contemple a apresentação de salvaguardas.
- (D) com salvaguarda referente ao descumprimento de tratados mediante a alegação de razões de direito interno.
- (E) com salvaguarda referente a normas imperativas de direito internacional.

A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entrou em vigor internacionalmente em 27 de janeiro de 1980 e só foi promulgada no Brasil pelo Decreto n. 7.030 de 14 de dezembro de 2009. A ratificação não só demorou, mas veio com reserva aos arts. 25 e 66. O art. 25 cuida da aplicação provisória de um tratado e determina que, se for assim disposto ou acordado pelas partes, o tratado pode obter uma vigência provisória mesmo sem ter sido objeto de ratificação – o Brasil não aceita esta prática, já que, em regra, a ratificação dos tratados depende de um procedimento complexo, onde o Congresso Nacional tem que aprovar o texto do tratado, e o fará por meio de um decreto legislativo promulgado pelo Presidente do Senado e publicado no Diário Oficial da União. Assim, a regra é que os tratados celebrados pelo Presidente da República sejam apreciados pelo Congresso Nacional (art. 84, VIII, da CF). Já o art. 66 discorre sobre o processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação e determina a competência obrigatória da Corte Internacional de Justiça quando houver conflito ou superveniência de norma imperativa de direito internacional (*jus cogens*) – este artigo não foi aceito pelo Brasil, lembrando que o país não está vinculado ao art. 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça que disciplina a “cláusula facultativa de jurisdição obrigatória”. É importante lembrar que a reserva é um condicionante do consentimento, ou seja, é a declaração unilateral de que o Estado aceita o tratado, mas sob a condição de que certas disposições não valerão para ele. A reserva pode aparecer tanto no momento da assinatura do tratado, como no da ratificação ou da adesão, momento em que o Congresso Nacional pode fazer ressalvas sobre o texto do tratado e até mesmo desabonar as reservas feitas por ocasião da assinatura do tratado. No primeiro caso, as ressalvas serão traduzidas em reservas no momento da ratificação pelo Presidente da República e, no segundo caso, o Presidente da República fica impedido de confirmar as reservas previamente feitas. E por razões óbvias, a reserva é fenômeno incidente sobre os tratados multilaterais – como a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Cabe ressaltar que, de acordo com a referida Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, um tratado pode proibir expressamente a formulação de reservas (art. 19, a, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados) e que, se ele nada dispuser sobre o assunto, entende-se que as reservas a um tratado internacional são possíveis, a não ser que sejam incompatíveis com seu objeto e sua finalidade (art. 19, c, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados). Por fim, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados também traz um conceito de reserva no seu art. 2º, I, d: “reserva significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado”. É importante ressaltar que a Banca do Cespe considera “salvaguarda” como sinônimo do instituto “reserva”.

„B. 01100000

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) A aplicação provisória de tratados

- (A) somente termina com a anuência de todos os Estados-partes.
- (B) é disciplinada por artigo da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o qual é objeto de reserva por parte do Brasil.
- (C) é possível, em alguns casos, consoante a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, após a entrada em vigor do tratado.
- (D) somente é permitida em relação a todo o texto do tratado.
- (E) deve ser expressamente prevista no tratado.

A única assertiva correta sobre o tema é a B. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entrou em vigor internacional em 27 de janeiro de 1980 e só foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009. A ratificação não só demorou, mas veio com reserva aos artigos 25 e 66. O artigo 25 cuida da aplicação provisória de um tratado e determina que, se for assim disposto ou acordado pelas partes, o tratado pode obter uma vigência provisória mesmo sem ter sido objeto de ratificação. O Brasil não aceita tal prática, já que, em regra, a ratificação dos tratados depende de um procedimento complexo, no qual o Congresso Nacional deve aprovar o texto do tratado por meio de um decreto legislativo promulgado pelo presidente do Senado e publicado no Diário Oficial da União. Assim, a regra é que os tratados celebrados pelo presidente da República sejam apreciados pelo Congresso Nacional (artigo 84, VIII, da CF). Já o artigo 66 discorre sobre o processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação e determina a competência obrigatória da Corte Internacional de Justiça quando houver conflito ou superveniência

de norma imperativa de Direito Internacional (*jus cogens*). Esse artigo não foi aceito pelo Brasil já que o país não está vinculado ao artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça que disciplina a “cláusula facultativa de jurisdição obrigatória”.

„B. 01100000

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) No texto da Convenção de Viena de 1969, tratado internacional é definido como

- (A) acordo de vontades entre particulares de diferentes nacionalidades.
- (B) negócio jurídico lícito, tal como previsto no Código Civil brasileiro.
- (C) acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional.
- (D) sentença prolatada por tribunal internacional.
- (E) ato unilateral de imposição de uma norma de um país a outro.

Tratado é todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de Direito Internacional Público que tenha por escopo a produção de efeitos jurídicos. Ou consoante o artigo 2, ponto 1, a, da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, tratado é “um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”.

A: incorreta, pois um particular não é uma pessoa jurídica de direito internacional; B: incorreta, pois o tratado internacional rege-se pelo direito internacional, não se reduzindo ao conceito de negócio jurídico lícito previsto no Código Civil brasileiro; C: correta. Rer o texto inicial; D e E: incorretas. Rer o texto inicial.

„D. 01100000

1.2.1. EXPRESSÃO DO CONSENTIMENTO

(Procurador da República – 25.º) A assinatura de um tratado sob reserva de ratificação, segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969:

- (A) é ato de solenidade política, sem consequência jurídica;
- (B) apenas indica o término da negociação;
- (C) encerra compromisso de boa-fé, porque Estados não podem praticar atos que inviabilizem a ratificação posterior do tratado;
- (D) não veda a governos que recomendem ao parlamento, incontinentemente, a rejeição do tratado, como o fez o então Presidente Bill Clinton, ao recomendar a rejeição do Estado de Roma.

A assinatura é o ato que finaliza uma negociação, fixando e autenticando o texto do tratado, mas, acima disso, exteriorizando preliminarmente o consentimento das pessoas jurídicas de Direito Internacional que os signatários representam. A assinatura não cria a obrigação de ratificar o acordado, mas é o primeiro passo rumo à ratificação. É necessário apontar que alguns tratados de importância reduzida não exigem a ratificação, bastando a assinatura para colocá-los em vigência (acordos executivos ou *executive agreements*). Aliás, essa é a prática adotada entre os países da União Europeia. É importante destacar que o art. 18 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 prevê a obrigação do Estado de não frustrar o objeto e a finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Em seus estritos termos, o Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando a) tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado, ou b) tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Essa obrigação decorre do princípio da boa-fé que fundamenta o Direito dos Tratados. Portanto, o Estado não pode ser obrigado a ratificar tratado, mas pode ser cobrado para que não frustre o objeto e a finalidade do tratado.

„C. 01100000

1.2.1.1. RESERVA

(Procurador da República – 25.º) Quando um Estado faz reserva a cláusula de tratado,

- (A) está diferindo sua entrada em vigor;
- (B) está declarando que não quer se vincular a esta cláusula;
- (C) tem que contar com aquiescência de todas as demais partes do tratado com a reserva, para tornar-se parte deste;
- (D) está exercendo um direito soberano que é inerente à adesão a todo tratado.

A reserva é um condicionante do consentimento. Ou seja, é a declaração unilateral do Estado aceitando o tratado, mas sob a condição de que certas disposições não valerão para ele. A reserva pode aparecer tanto no momento da assinatura do tratado como no da ratificação ou da adesão, momento em que o Congresso Nacional pode fazer ressalvas sobre o texto do tratado e até mesmo desabonar as reservas feitas por ocasião da assinatura do tratado. No primeiro caso, as ressalvas serão traduzidas em reservas no momento da ratificação pelo presidente da República e, no segundo caso, o presidente da República fica impedido de confirmar as reservas previamente feitas. E por razões óbvias, a reserva é fenômeno incidente sobre os tratados multilaterais. Cabe ressaltar que, de acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, um tratado pode proibir expressamente a formulação de reservas⁶ (art. 19, a, da Convenção de Viena sobre o Direito

5. O art. 84, VIII, da CF assim dispõe: “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”.

dos Tratados) e que, se ele nada dispuser sobre o assunto, entende-se que as reservas a um tratado internacional são possíveis, a não ser que sejam incompatíveis com seu objeto e sua finalidade (art. 19, c, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados). Por fim, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados também traz um conceito de reserva no seu art. 2.º, I, d: “reserva” significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado”.

„B„ ojuarqg

1.3. ESTADO – SOBERANIA E TERRITÓRIO

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Em relação aos recursos naturais dos Estados é correto afirmar que:

- (A) O Estado ao assumir controle unilateral de recurso natural comum a outro Estado não viola preceitos de direito internacional;
- (B) A biosfera amazônica por alcançar além do Brasil outros Estados da América do Sul, como o Peru e a Colômbia, não pode ser considerada como recurso natural nacional, devendo ser compartilhada por todos os países;
- (C) Os recursos petrolíferos existentes na plataforma continental além de duzentas milhas marítimas da linha de base podem ser explorados exclusivamente pelo Estado costeiro;
- (D) Segundo o Direito Internacional os recursos naturais são próprios de cada Estado, compartilhados entre dois ou mais países ou pertencentes à comunidade internacional.

A: incorreta. O costume internacional e diversos tratados regulam o uso comum de recursos naturais, especialmente rios internacionais, vedado o controle unilateral; **B:** incorreta, pois o direito brasileiro reconhece o domínio da União e dos Estados sobre os bens localizados em seu território e não prevê, como regra, o compartilhamento com outros países – artigos 20 e 26 da CF; **C:** incorreta. Em princípio, a exploração econômica exclusiva garantida apenas até o limite de 200 milhas a partir da linha de base (zona econômica exclusiva) – artigo 57 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982 (Decreto nº 1.530/1995). Entretanto, reconhece-se a soberania do Estado sobre os recursos naturais da plataforma, desde que definida e reconhecida internacionalmente na forma dos artigos 76 e 77 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, até a distância máxima de 350 milhas marítimas; **D:** correta.

„D„ ojuarqg

(Procurador da República – 25.º) Na linha de raciocínio da decisão arbitral internacional no caso da Ilha de Palmas (*Island of Palmas arbitration case*, EEUU v. Países Baixos, 1928),

- (A) a descoberta territorial é título aquisitivo mais forte do que ocupação pacífica e inconteste posterior;
- (B) a descoberta territorial confere ao descobridor posse definitiva do território descoberto, por se tratar de *res nullius* e, assim, apropriável por quem o achar;
- (C) a ocupação pacífica e inconteste por lapso de tempo expressivo é título de aquisição territorial mais forte do que a descoberta;
- (D) a ocupação pacífica e inconteste por lapso de tempo expressivo é título de aquisição territorial que equivale ao da descoberta.

No caso da Ilha de Palmas, a Corte Permanente de Arbitragem definiu que a ocupação pacífica e inconteste por lapso de tempo expressivo é título de aquisição territorial mais forte do que a descoberta. Ficou definido que a descoberta desacompanhada da continuidade e do exercício da soberania sobre esse novo território não gera efeitos jurídicos. Com esse raciocínio, a Corte reconheceu a soberania da Holanda sobre a Ilha de Palmas em detrimento do pleito estadunidense.

„D„ ojuarqg

1.3.1. DOMÍNIO MARÍTIMO – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITO DO MAR

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) No que se refere ao domínio público marítimo internacional, assinale a opção correta.

- (A) Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, os Estados sem litoral devem ter direito reconhecido de participar do aproveitamento do excedente dos recursos vivos das zonas econômicas exclusivas dos Estados costeiros da mesma região, independentemente de acordos.
- (B) O Estado costeiro tem o direito de aplicar as suas leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração e sanitários na zona econômica exclusiva.
- (C) Conforme a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a soberania do Estado costeiro sobre o mar territorial estende-se ao espaço aéreo sobrejacente a este, bem como ao leito e ao subsolo desse mar.
- (D) Os Estados exercem soberania sobre suas águas interiores, ainda que estejam obrigados a assegurar o direito de passagem inocente em favor dos navios mercantes, mas não dos navios de guerra.
- (E) Na plataforma continental, os Estados possuem direitos de soberania no tocante à exploração e aproveitamento dos seus recursos

naturais, mas a falta de utilização e exploração desses direitos em qualquer de suas formas autoriza outros Estados ao seu exercício, ainda que sem consentimento expresse.

A: incorreta, pois não existe previsão nesse sentido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; **B:** incorreta. A zona econômica exclusiva (ZEE) é aquela situada além do mar territorial e a este adjacente – logo, se sobrepõe à zona contígua. Ela possui largura de 200 milhas marítimas contadas da linha de base. Assim, se a largura for medida a partir do mar territorial, a ZEE terá 188 milhas marítimas de largura, e, se for medida a partir da linha de base, a ZEE terá 200 milhas marítimas de largura. O Estado costeiro também exerce direitos de soberania sobre a zona econômica exclusiva. O artigo 56.º da Convenção sobre Direito do Mar disciplina tais direitos, dentre os quais se destacam: **a)** exploração de recursos naturais vivos ou não vivos; **b)** exploração econômica de caráter abrangente, como, por exemplo, a produção de energia a partir da água, do vento etc.; **c)** investigação científica marinha; **d)** proteção e preservação do meio marinho; **e)** instalação de ilhas artificiais etc. Em contrapartida, o Estado costeiro tem que suportar os direitos dos outros Estados, como, por exemplo, a navegação, o sobrevoo e a colocação de cabos ou dutos submarinos; **C:** correta. O mar territorial é a parte do mar compreendida entre a linha de base e o limite de 12 milhas marítimas na direção do mar aberto. Cabe sublinhar que os “baixios a descoberto” que se encontrem, parcialmente, a uma distância do continente que não exceda a largura do mar territorial podem ser utilizados como parâmetro para medir a largura do mar territorial (artigo 13, ponto 1, da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar). No âmbito do mar territorial, o Estado exerce soberania com algumas limitações. **Essa soberania alcança não apenas as águas, mas também o leito do mar, seu respectivo subsolo e o espaço aéreo sobrejacente.** Como adendo, reiteramos que a doutrina é uniforme em defender que não existem limitações à soberania referente ao espaço atmosférico acima do mar territorial. Mas a soberania sobre o mar territorial é mitigada pelo direito de passagem inocente, reconhecido em favor dos navios de qualquer Estado. Mas deve-se atentar que esse direito deve ser exercido de maneira contínua, rápida e ordeira, sob pena de configurar ato ilícito. Já os submarinos devem navegar na superfície e com o pavilhão arvorado. Ainda, tal soberania pode ser limitada em função da proteção ambiental. Por exercer soberania sobre o mar territorial, o Estado costeiro poderá exercer poder de polícia, para proceder à fiscalização aduaneira e sanitária, como também à regulamentação dos portos e do trânsito pelas águas territoriais, inclusive tomar medidas para reprimir as infrações às leis de seu território; **D:** incorreta. As águas interiores abrangem toda quantidade de água que se encontra na parte anterior da linha de base. A linha de base é utilizada para determinar o início do mar territorial, e é traçada tomando por base a linha da maré baixa ao longo da costa, alternada com a linha de reserva das águas interiores quando existirem baías ou portos. É importante lembrar que, **no âmbito das águas interiores ou nacionais, o Estado exerce soberania ilimitada, não sendo possível a dita passagem inocente dos navios mercantes estrangeiros**, o que é permitido no âmbito do mar territorial. Ademais, os navios estrangeiros só podem atracar nos portos quando autorizados pela respectiva capitania; **E:** incorreta. A plataforma continental é a parte do mar adjacente à costa cuja profundidade normalmente atinge 200 metros e que, distante do litoral, cede lugar às inclinações abruptas que conduzem aos fundos marinhos. O Estado costeiro tem o direito exclusivo de explorar os recursos naturais encontrados sobre a plataforma e seu subsolo. Tal direito é justificado pelo princípio da contiguidade.

„C„ ojuarqg

1.3.2. IMUNIDADES – DIPLOMÁTICA, CONSULAR, DE JURISDIÇÃO E DE EXECUÇÃO

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) Um diplomata brasileiro, servindo em um Estado estrangeiro, contraiu empréstimo em um banco oficial desse Estado, a fim de quitar dívidas escolares de seu filho, que com ele reside e dele depende financeiramente, mas não pagou a dívida. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

- (1) Em virtude do não pagamento da dívida, o diplomata brasileiro pode ser declarado *persona non grata* pelo Estado estrangeiro, desde que seja previamente submetido ao devido processo legal.
- (2) O Estado brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente, em tribunal internacional, em virtude do não pagamento da dívida pelo diplomata.
- (3) Se o filho em questão tiver nascido no referido Estado estrangeiro, ele será brasileiro nato, desde que venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

1: errada, pois o Estado acreditado (é o que recebe o agente diplomático ou consular) pode declarar que o agente diplomático é *persona non grata* a qualquer momento, sem justificar a decisão, nem, muito menos, observar o devido processo legal – art. 9º, ponto 1, da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961; **2:** certa, pois, apesar da imunidade do agente diplomático em relação à jurisdição do Estado acreditado, isso não impede que o Estado acreditante seja responsabilizado internacionalmente; **3:** errada, pois o nascido no exterior, filho de brasileiro que esteja a serviço do Brasil, é brasileiro nato, independentemente de residência em nosso país ou de opção pela nacionalidade – art. 12, I, b, da CF.

33 „C„ 21 ojuarqg

(Diplomacia 2011) Dois ex-empregados da missão diplomática do Estado X situada no Estado Y ajuizaram contra aquele Estado reclamação na

justiça trabalhista deste Estado, alegando que alguns de seus salários não haviam sido pagos. Tendo julgado procedente a reclamação, a justiça trabalhista do Estado Y determinou, a fim de satisfazer os créditos dos ex-empregados, a penhora de bens, incluído o próprio prédio da referida missão diplomática. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- (A) Caso o Estado Y fosse o Brasil, a justiça trabalhista não poderia, de acordo com a jurisprendência do STF, determinar a penhora de bens do Estado X, por gozar o Estado estrangeiro de imunidade de execução.
- (B) A justiça trabalhista do Estado Y não deveria ter conhecido da ação, pois a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria trabalhista.
- (C) A justiça trabalhista do Estado Y não deveria ter conhecido da ação, pois casos que envolvam imunidade de jurisdição e execução somente podem ser julgados por tribunais internacionais.
- (D) Caso a penhora recaísse sobre a residência oficial do embaixador, ela seria considerada lícita perante o direito internacional.
- (E) Sob o prisma do direito internacional, a penhora do prédio da missão diplomática é lícita.

A: Correta. A regra de imunidade jurisdicional do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito externo, existe há muito tempo no plano internacional e se consubstancia na impossibilidade de o Estado figurar como parte perante tribunal estrangeiro contra sua vontade (*par in parem non habet iudicium*). Mais tarde, tal regra foi corroborada pelo princípio da igualdade soberana dos Estados. No entanto, essa outrora absoluta imunidade vem sendo reconfigurada. A título de exemplo, aponta-se a Convenção Europeia sobre a Imunidade dos Estados, concluída em Basileia e em vigor desde 1976, que exclui do âmbito da imunidade do Estado as ações decorrentes de contratos celebrados e exequendos *in loco*. Dispositivo semelhante aparece no *State Immunity Act*, que se editou na Grã-Bretanha em 1978. Há ainda a Convenção sobre as Imunidades dos Estados e seus Bens, que foi adotada pela ONU e cuja a base é a exclusão do âmbito de imunidade estatal as atividades de notável caráter econômico. No Brasil, por exemplo, o STF decidiu no julgamento da ACI nº 9.696 em 1989 que Estado estrangeiro não tem imunidade em causa de natureza trabalhista, entendida como ato de gestão. Ou seja, todo ato de gestão, que envolva relação civil, comercial ou trabalhista, não se encontra abrangido pela imunidade de jurisdição estatal. Percebe-se que a imunidade jurisdicional do Estado estrangeiro passou de um costume internacional absoluto à matéria a ser regulada internamente por cada Estado. Em um panorama geral, a imunidade jurisdicional estatal não mais incidirá nos processos provenientes de relação jurídica entre o Estado estrangeiro e o meio local – mais exatamente os particulares locais. Todavia, os Estados têm imunidade de execução, o que significa que não poderá ser decretada execução forçada – como, por exemplo, o sequestro, o arresto e o embargo – contra os bens de outro país. Essa imunidade é considerada por parcela da doutrina como absoluta, mas pode ser renunciada pelo próprio estado (*vide* RE-AgR 222.368/PE, STF) ou relativizada quando a execução for de bens não afetos aos serviços diplomáticos e consulares do Estado estrangeiro, como, por exemplo, recursos financeiros vinculados a atividades empresariais disponíveis em contas bancárias (*vide* SBDI-2 ROMS n° 282/2003-000-10-00-1); **B:** Incorreta, pois não existe tal previsão na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (reler comentário anterior); **C:** Incorreta, pois, como vimos anteriormente, o STF até já proferiu decisão a esse respeito; **D:** Incorreta. No âmbito da missão diplomática, tanto os membros do quadro diplomático de carreira quanto os membros do quadro administrativo e técnico gozam de ampla imunidade de jurisdição penal, civil e administrativa, esta última sendo mais mitigada. São, ademais, fisicamente invioláveis, em caso algum podem ser obrigados a depor como testemunhas e revestem-se de imunidade tributária. Também os locais da missão diplomática e todos os bens ali situado são fisicamente invioláveis, **assim como os locais residenciais utilizados pelo quadro diplomático e pelo quadro administrativo e técnico. Esses imóveis e os valores mobiliários neles encontrados não podem ser objeto de busca, requisição, penhora ou medida qualquer de execução (imunidade de execução).** Os arquivos e documentos da missão diplomática são invioláveis onde quer que estejam; **E:** Incorreta (Rele o comentário anterior).

Gabriel: A

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) A respeito de imunidade de jurisdição e execução do Estado estrangeiro no Brasil, assinale a opção correta.

- (A) A execução de bens de Estados estrangeiros somente é possível no caso de expressa renúncia por parte do executado.
- (B) O Brasil é parte na Convenção sobre Imunidade de Jurisdição entre países do MERCOSUL.
- (C) Estados diretamente envolvidos com atividade terrorista comprovada por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas não gozam de imunidade de jurisdição.
- (D) As regras costumeiras sobre imunidade dos Estados reconhecidas pelo Brasil aplicam-se também às organizações internacionais.
- (E) A imunidade de jurisdição é absoluta no Brasil para casos que envolvam reclamações trabalhistas.

A: correta. Os Estados possuem imunidade de execução, o que significa que não poderá ser decretada execução forçada – como o sequestro, o arresto e o embargo – contra os bens de um Estado estrangeiro. Essa imunidade é considerada absoluta por parcela da

doutrina,⁷ e prevalece no STF a orientação de que, "salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória"⁸, mas pode ser renunciada pelo próprio Estado (*vide* RE-AgR 222.368/PE, STF) ou relativizada quando a execução for de bens não afetos aos serviços diplomáticos e consulares do Estado estrangeiro – por exemplo, recursos financeiros vinculados a atividades empresariais disponíveis em contas bancárias (*vide* SBDI-2 ROMS n° 282/2003-000-10-00-1); **B, C, D e E:** incorretas. A regra de imunidade jurisdicional do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito externo, existe há muito tempo no plano internacional e se consubstancia na não possibilidade de o Estado figurar como parte perante tribunal estrangeiro contra sua vontade (*par in parem non habet iudicium*). Mais tarde, tal regra foi corroborada pelo princípio da igualdade soberana dos Estados. No entanto, essa outrora absoluta imunidade vem sendo reconfigurada. A título de exemplo, aponta-se a Convenção Europeia sobre a Imunidade dos Estados, concluída em Basileia e em vigor desde 1976, que exclui do âmbito da imunidade do Estado as ações decorrentes de contratos celebrados e exequendos *in loco*. Dispositivo semelhante aparece no *State Immunity Act*, que se editou na Grã-Bretanha em 1978. Também se pode apontar a Convenção sobre as Imunidades dos Estados e seus Bens, adotada pela ONU, que tem por linha-base a exclusão do âmbito de imunidade estatal as atividades de notável caráter econômico. No Brasil, por exemplo, o STF decidiu no julgamento da ACI 9.696 em 1989 que Estado estrangeiro não tem imunidade em causa de natureza trabalhista, entendida como ato de gestão. Ou seja, todo ato de gestão que envolva relação civil, comercial ou trabalhista não se encontra abrangido pela imunidade de jurisdição estatal. Assim, a imunidade recai apenas sobre os atos de império, mas pode ser afastada mediante concordância do Estado por ela beneficiado. Percebe-se que a imunidade jurisdicional do Estado estrangeiro passou de um costume internacional absoluto à matéria a ser regulada internamente por cada Estado. Em geral, pode-se dizer que a imunidade jurisdicional estatal não mais incidirá nos processos provenientes de relação jurídica entre o Estado estrangeiro e o meio local – mais exatamente os particulares locais (atos de gestão ou *ius gestionis*).

„A., 01/08/2010

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Assinale a alternativa correta:

- (A) Proposta ação por brasileiro em face de Estado Estrangeiro visando a receber indenização por danos morais e materiais, decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo, deve o magistrado extinguir o processo, por inépcia da inicial;
- (B) Proposta a ação por brasileiro em face de Estado Estrangeiro visando a receber indenização por danos morais e materiais, decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo, deve o magistrado determinar a citação do Estado Estrangeiro, já que a imunidade de jurisdição não representa regra que automaticamente deva ser aplicada aos processos judiciais movidos contra Estado Estrangeiro, e pode, ou não, ser exercida por esse Estado;
- (C) A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, é vista de forma absoluta, mesmo nas hipóteses em que o objeto litigioso tenha como fundamento relação jurídica de natureza meramente civil, comercial ou trabalhista;
- (D) Proposta ação por brasileiro em face de Estado Estrangeiro visando a receber indenização por danos morais e materiais, decorrentes da proibição de entrada no país, apesar da anterior concessão de visto de turismo, deve o magistrado extinguir o processo, por se tratar de hipótese de imunidade absoluta de Jurisdição, não sendo possível sua relativização, por vontade soberana do Estado alienígena.

A assertiva "B" é a correta, pois o STF reconhece o caráter relativo da imunidade jurisdicional dos Estados Estrangeiros (especialmente em matéria trabalhista). A imunidade, salvo renúncia, refere-se apenas à jurisdição executória e não à jurisdição de conhecimento – ver RE-AgR 222.368/PE.

„B., 01/08/2010

(Procurador da República – 25.º) Segundo a Corte Internacional de Justiça (caso Yerodia — República Democrática do Congo v. Reino da Bélgica), a imunidade de Ministro de Estado das Relações Exteriores,

- (A) é relativa e só vale para viagens a serviço;
- (B) é relativa e não prevalece para o crime de genocídio;
- (C) é absoluta e se equipara à imunidade diplomática;
- (D) é absoluta, mas não se equipara à imunidade diplomática.

Nesse caso ficou determinado que a imunidade de Ministro de Estado das Relações Exteriores é absoluta e se equipara à imunidade diplomática. E no âmbito da missão diplomática, tanto os membros do quadro diplomático de carreira quanto os membros do quadro administrativo e técnico gozam de ampla imunidade de jurisdição penal, civil e administrativa, esta última sendo a mais mitigada, que se estende aos membros da família quando estes vivam sob sua dependência e tenham sido incluídos na lista diplomática. São, ademais, fisicamente invioláveis e em caso algum podem ser obrigados a depor como testemunhas. Reveste-os, além disso, a imunidade tributária.

„C., 01/08/2010

7. Para parte da doutrina, a imunidade de execução foi relativizada na medida em que **bens de uso comercial sem função pública** podem ser objeto de penhora. É a visão, por exemplo, de Antenor Madruga.

8. Vide ACO 543 AgR, Tribunal Pleno, e RE-AgR 222.368/PE, ambos do STF.

(Procurador da República – 25.º) A imunidade de ex-chefe de estado, no marco do caso *Pinochet* (Regina v. Evans and another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet — Reino Unido, Casa dos Lordes, 1999),

- (A) vale para atos da vida pública e da vida privada praticados ao tempo da investidura;
- (B) não vale para atos de Estado que configuram ilícitos de *jus cogens*;
- (C) vale somente para atos de Estado, inclusive os que configuram ilícitos internacionais;
- (D) vale somente para atos de Estado, dentre estes não se incluindo crimes de direito internacional.

Ficou definido, pela *House of Lords*, no marco do caso *Pinochet* que a imunidade de ex-chefe de estado vale somente para atos de Estado, não incluindo nestes os crimes de direito internacional.

„D. 01/01/02“

(Procurador da República – 25.º) Os agentes consulares, no direito consular contemporâneo,

- (A) gozam de imunidade plena, equiparável à dos diplomatas;
- (B) gozam de imunidade quanto aos atos oficiais, dentro da jurisdição consular;
- (C) têm que ser recrutados entre agentes da carreira diplomática;
- (D) não gozam de imunidade pessoal, ainda que exerçam funções consulares em seção respectiva de missão diplomática.

Os cônsules e os funcionários consulares gozam de inviolabilidade física e de imunidade ao processo apenas no tocante aos atos relacionados ao trabalho (atos oficiais) e dentro de sua respectiva jurisdição consular.

„B. 01/01/02“

1.3.3. EXCLUSÃO DO ESTRANGEIRO E VISTOS

1.3.3.1. EXTRADIÇÃO

(Diplomacia 2010) Considerando o conceito e o fundamento da extradição, julgue C ou E.

- (1) Não haverá extradição nos casos em que não houver processo penal contra o extraditando ou pena a ser por ele cumprida.
- (2) O requerimento de extradição terá sempre por fundamento a existência de um tratado entre dois países envolvidos.
- (3) Fundada em tratado, a demanda extradicionária não pode ser sumariamente recusada pelo Estado requerido.
- (4) O Estado brasileiro autoriza a extradição de brasileiros natos envolvidos na prática de crime de tráfico de drogas.

1: Certo, pois a extradição é a entrega de um Estado para outro Estado, a pedido deste, de indivíduo que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena por prática de crime de certa gravidade. Um condicionante dessa entrega é a confirmação de que os direitos humanos do extraditando serão respeitados (a chamada limitação humanística); **2:** Errado. A grande finalidade da extradição é garantir, por meio da cooperação internacional, que a prática de crime não fique sem punição. O fundamento jurídico do pedido de extradição pode ser um tratado que preveja tal hipótese ou, na falta deste, a declaração de reciprocidade, que funciona como suporte jurídico para o procedimento. A aceitação da promessa de reciprocidade é, no entanto, ato discricionário do Estado que a recebe; **3:** Certo, pois trata-se de obrigação internacional previamente assumida pelo Estado. Relacionado ao assunto, há o recente caso envolvendo Brasil e Itália. No julgamento da Extradição 1.085 (caso Cesare Battisti), o STF decidiu que é possível declarar a ilegalidade do ato do Executivo de concessão de refúgio e que o acatamento da extradição pela Corte tem o condão de *autorizar* o Presidente da República a efetivar tal medida, isto é, cabe ao chefe do Executivo decidir sobre a conveniência de tal medida. Isso configura uma mudança de posicionamento, pois ao STF sempre coube *determinar* a extradição quando verificasse a presença de seus pressupostos, e agora o acolhimento da demanda de extradição pela Corte gera apenas uma autorização. A partir de tal decisão, pode-se defender que, no Brasil, quem decide, em última instância, sobre a extradição ou não é o Presidente da República (sistema “belga” ou da contenciosidade limitada⁹), com a ressalva de que o Presidente deverá acatar decisão do STF que reconheça alguma irregularidade no processo de extradição, ou seja, “indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República” (trecho da Extradição 1.114/STF). Posteriormente a tal julgamento, foi impetrada pela República Italiana a Reclamação 11.243, ocasião em que o STF decidiu ser procedente a preliminar de não cabimento da reclamação em função de ser irrecurável o ato do Presidente da República, pois se trata de ato de soberania nacional que está ancorado nos arts. 1.º, 4.º, I, e 84 da CF. Portanto, cabe ao STF analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, e inscreve-se na competência do Presidente da República a decisão sobre a sorte do extraditando. A Corte asseverou nesse julgamento que a soberania nacional, no plano transnacional, funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da República consoante suas atribuições previstas no art. 84, VII e VIII, da Constituição brasileira. O governo italiano vislumbra em tal situação

- 9. Art. 83 da Lei 6.815/80: “Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”.

um descumprimento do tratado firmado entre o Brasil e a Itália para regular a extradição. Desse modo, existe uma lide entre Estados soberanos, que provavelmente será resolvida pela Corte Internacional de Justiça. Por fim, é importante saber que o reconhecimento da situação de refugiado pelo Poder Executivo não impede a extradição se o estrangeiro estiver sendo acusado de crime comum que não tenha qualquer pertinência com os fatos considerados para a concessão do refúgio. No mesmo sentido, a Súmula 421 do STF assim dispõe: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”; **4:** Errado. Deve-se ponderar que a extradição não é permitida quando relacionada à prática de crimes políticos, de imprensa, religiosos e militares. Se o indivíduo foi condenado à morte, a extradição só deve tomar curso quando ficar assegurada a conversão da pena de morte em pena de prisão. Ademais, a maioria dos países não permite a extradição de seu nacional – nesse sentido, o artigo 5º, LI, da CF determina: “Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

Gabarrão: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

1.3.3.2. VISTOS

(Magistratura Federal – 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. Para a concessão de visto permanente, não pode ser exigida, mesmo por prazo determinado, a condição de exercício de atividade certa, pois contraria o princípio constitucional brasileiro de que é livre o exercício de qualquer profissão.
 - II. Para a concessão de visto permanente, pode ser exigida a fixação do imigrante em região determinada do território nacional pelo prazo não superior a dez anos.
 - III. Pelo prazo de validade do visto de turista concedido pelo Brasil, é possível ao estrangeiro múltiplas entradas, desde que não exceda a 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período e não ultrapasse o máximo de 180 (cento e oitenta) dias por ano.
 - IV. A posse ou a propriedade de bens no Brasil confere ao estrangeiro o direito de obter visto ou autorização de permanência no território nacional, desde que seja visto temporário e não ultrapasse 30 (trinta) dias.
 - V. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em viagem de negócios, mas o prazo de estada está limitado a 120 (cento e vinte) dias.
- (A) Está correta apenas a assertiva III.
(B) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(C) Estão corretas apenas as assertivas I e V.
(D) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
(E) Estão corretas apenas as assertivas III e V.

I: incorreta, pois a concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não superior a 5 anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional – artigo 18 do Estatuto do Estrangeiro; **II:** incorreta, pois o condicionamento, no caso, não pode ser superior a 5 anos – artigo 18 do referido Estatuto; **III:** correta, nos termos do artigo 12 do Estatuto referido; **IV:** incorreta, pois a posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência no território nacional – artigo 6º do Estatuto do Estrangeiro; **V:** incorreta, pois, embora possa ser concedido visto temporário para o estrangeiro que venha ao Brasil em viagem de negócios, o prazo de estada será de até 90 dias – artigos 13, II, e 14 do Estatuto do Estrangeiro.

Gabarrão: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

1.3.3.3. COMBINADAS

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta acerca da condição jurídica dos estrangeiros.

- (A) O Brasil admite a concessão tanto do asilo diplomático quanto do asilo territorial.
- (B) Somente é passível de expulsão do território brasileiro o estrangeiro que sofra condenação por crimes que atentem contra a segurança nacional ou a ordem política ou social.
- (C) Segundo o direito internacional costumeiro, nenhum Estado tem o direito de negar visto para o ingresso de estrangeiro em seu território, seja em definitivo, seja a título temporário.
- (D) A deportação, como forma de exclusão do estrangeiro do território brasileiro, somente se efetiva mediante ato que, exarado pelo ministro de Estado da Justiça, impeça o retorno do deportado ao país.
- (E) A CF dispõe que o brasileiro naturalizado somente pode ser extraditado em caso de crime comum ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, desde que, em ambos os casos, os crimes tenham sido praticados antes da naturalização.

A: correta, pois o Brasil admite as duas formas de asilo. O asilo territorial é o acolhimento, pelo Estado, em seu território, de estrangeiro perseguido em seu país por causa de dissidência política, de delitos de opinião ou por crimes que, relacionados com a segurança do Estado, não configurem infração penal comum. Já o asilo diplomático é o acolhimento, pelo Estado, em sua representação diplomática, do estrangeiro que busca proteção. É considerada uma forma provisória do asilo territorial, todavia, não assegura automaticamente sua concessão, a

sempre vinculativas; d) deliberações que criam obrigações aos Estados e aos seus nacionais; **e)** existência de órgãos próprios para o exercício do poder executivo e das atividades administrativas; **e f)** existência de um tribunal independente (poder jurisdicional obrigatório) constituído no seio da própria organização. **As características apontadas para os dois tipos de OIs representam apenas um quadro geral.** Na prática, é comum que uma OI colecionasse tanto as características típicas de uma OI de cooperação como de uma OI de integração. Nesse caso, é necessário ponderar sobre as funções da OI para inseri-la em uma das duas categorias. Os dois grandes exemplos de OI de integração são a União Europeia e o Mercosul, e a grande maioria das organizações internacionais tem a estrutura de OI de cooperação; **2:** Certo. As OIs têm personalidade jurídica e esta pode ser dividida em interna e internacional. A interna diz respeito aos Estados-membros e aos Estados hospedeiros, enquanto a internacional vincula-se aos direitos, obrigações e prerrogativas em relação aos outros sujeitos de direito internacional. A questão que suscita mais dúvidas é aquela referente à oponibilidade da personalidade jurídica internacional da OI quanto aos outros sujeitos de direito internacional. Ainda não existe um consenso em relação a todas as OIs, mas se pode afirmar, por exemplo, que a ONU e suas organizações especializadas ("constelação onusiana") têm personalidade jurídica internacional *erga omnes*, ou seja, extensível a todos os sujeitos de direito internacional, inclusive aos Estados não membros. Tratando-se da personalidade jurídica internacional das OIs, é de importância indiscutível o art. 6º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais: "a capacidade de uma organização internacional para celebrar tratados rege-se pelas regras dessa organização", isto é, cada OI regula as características de sua personalidade jurídica. Todavia, se o ato constitutivo de uma OI for omissivo a esse respeito, isso não possibilitará a contestação de sua personalidade jurídica (interna e internacional), que é um atributo de toda organização social (como a OI o é), pois sem ela não é possível agir em nome próprio no mundo do direito. Mas existe uma distinção entre a personalidade jurídica internacional dos estados, que é plena, e a personalidade jurídica internacional das organizações internacionais, que é de certa forma limitada. A limitação ocorre em função do reconhecimento da personalidade jurídica estar umbilicalmente associado aos objetivos perseguidos pela OI. Dito de outro modo, a personalidade jurídica internacional das OIs é um atributo instrumental à prossecução dos objetivos sobre os quais têm competência para realizar. Ou seja, a limitação ocorre em função de seus objetivos. Já os estados têm personalidade jurídica internacional *de per se*. E a personalidade jurídica internacional é fundamental para as OIs, pois, como dito, todas desempenham missões que implicam uma capacidade de ação autônoma nas relações internacionais, exercida a par ou mesmo à margem dos estados-membros e, portanto, uma personalidade jurídica internacional distinta das destes. Quanto ao Mercosul, trata-se de uma união aduaneira formada por Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai (a Venezuela encontra-se em processo de adesão), e funciona pela cooperação intergovernamental, tendo como Estados associados a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. Apesar da indiscutível personalidade jurídica de direito internacional ostentada pelo Mercosul, cabe reproduzir o muito citado art. 34 do Protocolo de Ouro Preto: "O Mercosul terá personalidade jurídica de Direito Internacional"; **3:** Certo. As organizações internacionais são constituídas, de forma permanente, pela vontade coletiva dos Estados ou de outras organizações internacionais, entre elas ou com os Estados, e têm personalidade jurídica de direito internacional derivada e distinta da personalidade de seus membros. O protagonismo das organizações internacionais fica cada vez mais em evidência, pois a multilateralidade ocupa lugar de destaque na comunidade internacional. Com o tempo, percebeu-se a existência de problemas internacionais – por exemplo, o problema ambiental – que demandam respostas igualmente internacionais. Nesse contexto, as respostas bilaterais não são tão eficazes. Além disso, a interdependência crescente dos Estados nos mais diversos domínios transformou as OIs no mecanismo por excelência da cooperação internacional. Depois desse introito referente às organizações internacionais, resta dizer que elas são estabelecidas por meio de um tratado internacional, e que todo tratado está sujeito às normas da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Para solapar qualquer dúvida, tratado é todo acordo formal concluído, por escrito, entre pessoas jurídicas de direito internacional público e que tenha por escopo a produção de efeitos jurídicos, e tanto os Estados como as organizações internacionais são sujeitos de direito internacional público. Por fim, é importante lembrar que a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entrou em vigor internacionalmente em 27 de janeiro de 1980 e só foi promulgada no Brasil pelo Decreto n. 7.030 de 14 de dezembro de 2009. A ratificação não só demorou, mas veio com reserva aos arts. 25 e 66, que abordam, respectivamente a aplicação provisória de tratado e o processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação; **4:** Errado, pois nem todos os atos adotados no seio de uma organização internacional são juridicamente obrigatórios para seus Estados-membros. Isso dito, vale lembrar que os atos emanados pelas OIs podem revestir-se das mais variadas formas, como, por exemplo, recomendações, pareceres, decisões, regulamentos etc. Assim, é importante ter em mente certa diferenciação entre tais atos, pois podem acarretar consequência jurídica diversa. Para elucidar esse terreno de desencontros doutrinários, o art. 288 do Tratado sobre Funcionamento da União Europeia é muito útil, pois dispõe que **as decisões, os regulamentos e as resoluções são atos de caráter vinculante e as recomendações e os pareceres não têm possessum obrigatoriedade.** Outro erro do item está na afirmação de que a violação de um tratado infere a responsabilidade internacional do Estado. A responsabilidade internacional decorre de ato ilícito (comissivo ou omissivo), em face do ordenamento internacional, imputável ao agente de estado ou de organização internacional que cause dano a algum sujeito de direito internacional. Assim, o causador de dano, por ilícito internacional, deve ao Estado prejudicado uma reparação adequada. Esta responsabilização prescinde da culpa, tal como regulada pelos ordenamentos jurídicos nacionais. Assim, a responsabilidade do estado ou da organização internacional restará configurada pela simples prática de ilícito internacional e pela consequente produção de dano a outro estado ou a nacional de outro estado, como também a agente de organização internacional. Entretanto, não se admite uma responsabilização objetiva em

direito internacional, sendo sempre imperioso verificar o procedimento faltoso do estado ou da organização internacional, exceto em casos especiais e tópicos – como, por exemplo, de danos advindos de atividades nucleares (Tratado sobre Responsabilidade Internacional dos Estados por Danos Causados pela Exploração da Energia Nuclear, de 1963), da poluição marinha por óleo (Tratado sobre Danos oriundos da Poluição Marinha por Óleo, de 1969) e do lançamento de objetos espaciais (Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, de 1972). O Brasil é parte dos três diplomas internacionais e esses cuidam de situações extremamente perigosas (*ultra-hazardous activities*). Por todo o dito, pode-se apontar como elementos configuradores da responsabilidade internacional: ato ilícito (comissivo ou omissivo), dano e nexo de causalidade. E a violação de um tratado não necessariamente acarreta um dano ou prejuízo, o que impossibilitaria a configuração de um caso de responsabilidade internacional. Além do que, a violação substancial de um tratado dá direito à parte prejudicada de torná-lo extinto, ou de suspender sua execução, no todo ou em partes. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados disciplina, no seu artigo 60, que violação substancial pode ser tanto o repúdio puro e simples do compromisso quanto a afronta a um dispositivo essencial para a consecução de seu objeto e finalidade. Por fim, cabe tecer algumas considerações. A responsabilidade, no caso dos estados, pode ser *direta* ou *indireta*. Será direta quando o ato ilícito for perpetrado por órgão de qualquer natureza ou nível hierárquico. E indireta quando o ato ilícito for praticado por dependência sua, como, por exemplo, um ilícito praticado por um dos estados componentes da República Federativa do Brasil. E o ato ilícito internacional normalmente é praticado por agentes do Poder executivo. Mas é possível que o ilícito internacional resulte de atos oriundos do Poder Legislativo e do Judiciário. Entretanto, o ilícito internacional proveniente de ato dos particulares não dá causa, por si só, a responsabilidade internacional do estado; necessário se faz comprovar a falta de diligência do estado, notadamente nos seus deveres de prevenção e de repressão.

Gabarrão: 1E, 2C, 3C, 4E

1.4.1. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Com relação à estrutura, ao funcionamento e aos princípios da ONU, estabelecidos na Carta das Nações Unidas, assinale a opção correta.

- (A) Os membros da ONU, em regra, podem utilizar força militar para a resolução dos conflitos internacionais.
- (B) Não há dever de solidariedade entre os membros da ONU.
- (C) O princípio da não intervenção não prejudica a aplicação de medidas coercitivas nos casos previstos na Carta.
- (D) Os Estados que não são membros da ONU não têm obrigações na promoção da paz e da segurança internacionais.
- (E) A ONU é embasada no princípio da igualdade orçamentária dos seus membros, de modo que todos devem custeá-la na mesma proporção.

A ONU é uma organização internacional que tem por objetivo facilitar a cooperação em matéria de Direito Internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial. Por isso, diz-se que é uma organização internacional de vocação universal. Sua lei básica é a Carta das Nações Unidas, elaborada em São Francisco, de 25 de abril a 26 de junho de 1945. A Carta tem como anexo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Conforme se depreende do conceito, os propósitos da ONU são: **a)** manter a paz e a segurança internacionais; **b)** desenvolver relações amistosas entre as nações; **c)** realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; **e d)** ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. E os princípios são: **a)** da igualdade soberana de todos os seus membros; **b)** da boa-fé no cumprimento dos compromissos da Carta; **c)** da solução de controvérsias por meios pacíficos; **d)** da proibição de recorrer à ameaça ou ao emprego da força contra outros Estados; **e)** da assistência às Nações Unidas; **f)** da não intervenção em assuntos essencialmente nacionais. A ONU reúne quase a totalidade dos Estados existentes. Entre estes, existem os membros originários e os eleitos. Estes últimos são admitidos pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança. E só podem ser admitidos os Estados "amantes da paz" que aceitem as obrigações impostas pela Carta e forem aceitos como capazes de cumprir tais obrigações. Os membros podem ser suspensos quando o Conselho de Segurança instalar uma ação preventiva ou coercitiva contra eles, como também expulsos quando violarem insistentemente os princípios da Carta. A expulsão é processada pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança.

A: incorreta, pois o uso da força militar é uma exceção e fica sob a responsabilidade do Conselho de Segurança (artigos 45 e 47, ponto 1, da Carta da ONU); **B:** incorreta, pois, como vimos acima, um dos princípios é o da assistência às Nações Unidas; **C:** correta, pois as medidas coercitivas estão previstas para casos específicos. Como exemplo pode-se citar o artigo 50 da Carta da ONU; **D:** incorreta. A ONU possui poder normativo externo, pois os artigos 2º, parágrafo 6º, e 35, parágrafo 2, de sua Carta transparecem a possibilidade de, em certas situações, emitir resoluções que obriguem Terceiros Estados. A razão aqui reside no caráter indivisível da paz e coletivo da segurança internacional, isto é, assuntos que tratam da sobrevivência de toda a humanidade. Percebe-se que, nesse quadro, a resolução da ONU será obrigatória para todos os Estados, sem distinção, inclusive para os não membros; **E:** incorreta. A Assembleia Geral definirá as cotas (artigo 17, ponto 2, da Carta da ONU) que serão correspondentes à possibilidade financeira de cada Estado-membro.

Gabarrão

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correspondente a entidade à qual cabe solicitar pareceres consultivos à Corte Internacional de Justiça, desde que autorizado pela Assembleia-Geral da ONU.

- (A) Organização Mundial da Saúde
- (B) Tribunal Constitucional de Estados
- (C) Parlamento de Estados
- (D) Tribunal Internacional Especializado
- (E) Comitê Internacional da Cruz Vermelha

Das assertivas dispostas, apenas a OMS pode solicitar parecer consultivo à Corte Internacional de Justiça.

„B., otrebeq

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) O art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil (Dec. Lei 4.657/42) prevê que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, sendo correto afirmar que:

- (A) No exercício de sua competência a Corte Internacional de Justiça não poderá decidir um caso com base nos costumes internacionais ou na equidade, exceto se as partes concordarem previamente;
- (B) A Corte tem a faculdade de decidir uma questão por equidade (*ex aequo et bono*), se as partes com isso concordarem;
- (C) Ao julgar um caso a Corte poderá decidir com base nos princípios gerais de direito, ainda que estes não sejam aceitos pelo Estado *in foro doméstico*;
- (D) A Corte não é obrigada a pronunciar-se podendo eximir-se de julgar e declarar a inexistência de norma específica (*non liquet*).

A: incorreta, pois o costume internacional é fonte do direito internacional, a ser aplicado pela Corte Internacional de Justiça – CIJ – artigo 38, ponto 3, do Estatuto da CIJ; B: essa é a assertiva correta, conforme previsão do artigo 38, ponto 6, do Estatuto da Corte, que prevê a faculdade de decidir um litígio *ex aequo et bono*, se convier às partes; C: incorreta, pois os princípios gerais de direito a serem aplicados devem ser “reconhecidos pelas nações civilizadas”, nos exatos termos do artigo 38, ponto 4, do Estatuto da CIJ; D: incorreta, pois, se a Corte Internacional de Justiça decidiu que a causa inclui-se em sua competência, deverá julgá-la (vedação do *non liquet*) – artigos 36, parágrafo ponto 10, e 55 do Estatuto da CIJ.

„B., otrebeq

1.4.2. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito dos objetivos e da estrutura da Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada pela Conferência de Paz (Tratado de Versalhes, Parte XII), nos termos da Declaração de Filadélfia (Constituição da OIT).

- (A) Há, na estrutura institucional dessa organização, de forma semelhante à da ONU, uma assembleia-geral.
- (B) A organização é dirigida pela Repartição Internacional do Trabalho.
- (C) Essa organização é secretariada pela Conferência Internacional do Trabalho.
- (D) Os objetivos dessa organização incluem o incentivo à existência de sindicatos únicos.
- (E) É objetivo dessa organização favorecer a proteção da eficiência econômica e da equidade social por meio de órgãos colegiados com estrutura tripartite.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma organização internacional que tem por objetivo melhorar as condições do trabalho no mundo. Por isso, diz-se que é uma organização internacional especializada de vocação universal. A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações). O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. Durante seus primeiros quarenta anos de existência, a OIT consagrou a maior parte de suas energias a desenvolver normas internacionais do trabalho e a garantir sua aplicação. Entre 1919 e 1939 foram adotadas 67 convenções e 66 recomendações. A eclosão da Segunda Guerra Mundial interrompeu temporariamente esse processo. No final da guerra, nasce a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de manter a paz através do diálogo entre as nações. A OIT, em 1946, se transforma em sua primeira agência especializada.

A: incorreta. Os principais órgãos da OIT são Conferência Geral do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição Internacional do Trabalho e Tribunal Administrativo (artigo 2 da Constituição da OIT – Declaração de Filadélfia); B: incorreta. A Repartição Internacional do Trabalho é um órgão permanente e funciona como secretariado da Organização. Desta forma, tem função burocrática e algumas funções executivas. O Diretor-Geral é escolhido pelo Conselho e tem mandato de 5 anos. Como atribuição, pode-se destacar a preparação das reuniões da Conferência-Geral e a implementação de suas orientações, sob a orientação do Conselho de Administração. A OIT é dirigida pela Conferência-Geral do Trabalho; C: incorreta. Rer o comentário sobre a assertiva

anterior; D: incorreta. Os objetivos e os fins da OIT estão definidos, principalmente, na Declaração da Filadélfia de 1944, que ampliou e aprofundou a Constituição Originária da OIT. Podemos listar alguns deles: **a)** liberdade sindical; **b)** formação profissional; **c)** proteção dos trabalhadores migrantes; **d)** combate ao desemprego; **e)** regulamentação da duração do trabalho; **f)** proteção contra acidentes de trabalho; **e g)** desenvolvimento da segurança social. Tais objetivos e fins devem ser perseguidos sempre com respeito aos princípios fundamentais sobre os quais a OIT foi fundada (artigo I do Anexo da Constituição da OIT – Declaração de Filadélfia): **a)** o trabalho não é uma mercadoria; **b)** a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável para um progresso constante; **c)** a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperidade de todos; **d)** a luta contra a necessidade deve ser conduzida com uma energia inesgotável por cada nação e através de um esforço internacional contínuo e organizado pelo qual os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, colaborando em pé de igualdade com os Governos, participem em discussões livres e em decisões de caráter democrático tendo em vista promover o bem comum; **E:** correta. Rer o texto inicial e o comentário sobre a assertiva anterior.

„B., otrebeq

1.4.3. COMBINADAS DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) No que se refere aos órgãos que compõem a ONU, a OIT e a OMC, assinale a opção correta.

- (A) A Assembleia-Geral é órgão da OIT.
- (B) O Conselho de Administração compõe a ONU.
- (C) O Comitê de Comércio e Desenvolvimento integra a OMC.
- (D) A Conferência Ministerial compõe a OIT.
- (E) O Conselho de Tutela integra a OMC.

A: incorreta, pois o órgão maior da OIT é a Conferência-Geral, composta por representantes dos Estados-membros – artigo 2, a, da Constituição da OIT; B: incorreta, pois não há Conselho de Administração na estrutura orgânica da ONU – artigo 7º da Carta das Nações Unidas; C: correta. Há diversos comitês na OMC, entre eles o de Comércio e Desenvolvimento (veja o organograma da OMC no site oficial: www.wto.org); D: incorreta, pois não há Conferência Ministerial na OIT (existe, além da Conferência Geral, o Conselho de Administração e a Repartição Internacional do Trabalho) – artigo 2 da Constituição da OIT; E: incorreta, pois não há Conselho de Tutela na OMC.

„B., otrebeq

(Magistratura Federal – 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. A UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura é uma organização internacional especializada, sem vinculação à ONU. Foi criada na Conferência de Londres em 1945, tem, dentre outras, a função de lutar para que sejam respeitados os direitos do Homem, as liberdades fundamentais e a justiça e está sediada em Genebra.
 - II. O FMI – Fundo Monetário Internacional é um organismo internacional criado em 1944, com sede em Washington, e tem como função, dentre outras, promover o comércio internacional, manter estáveis os balanços de pagamentos dos diversos países de forma a evitar oscilações cambiais e conceder empréstimos aos países-membros.
 - III. O GATT é uma convenção internacional, surgida na Conferência de Genebra (de 1947), que disciplina os princípios norteadores das relações mercantis entre os Estados, tem por finalidade a promoção do pleno emprego, a expansão do comércio internacional e a melhoria no padrão de vida dos povos e, embora não tenha celebrado qualquer acordo com a ONU, com ela mantém relações estreitas, razão por que é costume incluí-lo como uma organização internacional especializada da ONU.
 - IV. A Convenção sobre Diversidade Biológica, adotada pelas Nações Unidas em 1992 em Nova Iorque, não foi aprovada nem adotada pelo Brasil.
 - V. A OMC – Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, foi criada pelo acordo firmado em Marrakech (Marrocos) em 1994, o qual foi aprovado no Brasil por Decreto Legislativo no mesmo ano e, após sua promulgação, entrou em vigor em 1995.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas IV e V.
 - (B) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III.
 - (C) Estão corretas apenas as assertivas I, IV e V.
 - (D) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
 - (E) Estão corretas apenas as assertivas II, III e V.

I: incorreta, pois a Unesco compõe o sistema de Organizações das Nações Unidas – artigos 1º, ponto 1, e 2º, ponto 1, da Constituição da Unesco, entre outros. Ademais, sua sede é em Paris; II: correta, pois descreve adequadamente a origem, sede e funções do FMI; III: correta, pois descreve adequadamente o acordo do GATT; IV: incorreta, pois a Convenção sobre Diversidade Biológica foi assinada no Rio de Janeiro, em 1992, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998; V: correta. O Tratado de Marrakech foi aprovado no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1995.

„B., otrebeq

1.4.4. ONGS

(Diplomacia 2011) Presentes em todos os continentes, as organizações não governamentais (ONGs) desempenham importante papel na defesa de causas de interesse comum da humanidade. Acerca da atuação dessas organizações, julgue (C ou E) os itens que se seguem.

- (1) Com características políticas e jurídicas de ONG e desprovido de atributos de personalidade jurídica internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é sujeito apenas aparente de direito internacional público.
- (2) As ONGs que obtiveram reconhecimento da opinião pública mundial após a Segunda Guerra Mundial adquiriram personalidade jurídica de direito internacional público.
- (3) Embora atue em estreita cooperação com a Comissão Europeia e as demais instituições comunitárias do pilar econômico, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico tem natureza jurídica de ONG.
- (4) Não obstante suas peculiaridades jurídicas, o Greenpeace, além de ter atuado como parte nas negociações do Protocolo de Quioto, firmou e ratificou o referido tratado.

1: Errado. Pode-se citar como grandes atores internacionais as Nações Unidas, de caráter universal, a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos, de caráter regional. Ao lado dessas organizações intergovernamentais, destaca-se a atuação das organizações não governamentais – ONGs – no cenário internacional. Todavia, as ONGs não são criadas por Estados nem reguladas pelo Direito Internacional, mas sim pelo direito interno do país onde forem constituídas. Em outras palavras, as ONGs consistem em uma federação de organizações nacionais congêneres que se associam por terem objetivos comuns no plano internacional. Assim, elas podem ser classificadas em função de sua finalidade. Vejamos alguns exemplos: **a)** finalidade humanitária: Anistia Internacional, Cruz Vermelha Internacional, Assistência Médica Internacional (Médicos Sem Fronteiras) etc.; **b)** finalidade social, cultural e recreativa: Rotary Club Internacional, Lyons Club etc.; **c)** finalidade política: Internacional Socialista; **d)** finalidade desportiva: Fifa (Federação Internacional das Associações de Futebol), COI (Comitê Olímpico Internacional) etc. Portanto, as ONGs não têm, em princípio, personalidade jurídica internacional, embora esse caráter tenha sido atribuído, de forma especial, ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha pela comunidade internacional em função da prestação de verdadeiro serviço público em escala global – o que é confirmado pelos tratados firmados (Convenções de Genebra de 1949) e pelo exercício do direito de legação. Com isso, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pode relacionar-se diretamente com os Estados e as organizações intergovernamentais quando se trata das matérias abrangidas por seu campo específico de atuação; **2:** Errado, pois, como foi dito no comentário anterior, as ONGs não têm, em princípio, personalidade jurídica internacional, e o caso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma exceção; **3:** Errado, pois a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização intergovernamental de fins específicos. Consoante ao definido no respectivo pacto constitutivo, são de fins específicos as OIs que têm por objetivo cuidar de assuntos particulares da cooperação internacional, ao passo que são de fins gerais as OIs cujo objetivo é tratar de uma gama de assuntos referentes as relações pacíficas entre seus membros e a resolução de conflitos internacionais; **4:** Errado, pois o Greenpeace é uma ONG que atua globalmente para defender o ambiente e promover a paz; logo, não tem personalidade jurídica de direito internacional e, assim, não pode ratificar tratados, que são atos administrativos unilaterais mediante os quais seu signatário, a **pessoa jurídica de direito internacional**, exprime definitivamente seu consentimento no plano internacional. (Reler o comentário sobre a assertiva 1).

1.5. SER HUMANO

1.5.1. NACIONALIDADE

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Considerando o conceito de nacionalidade e o Estatuto da Igualdade entre portugueses e brasileiros, assinale a opção correta.

- (A) A CF considera brasileiros natos, independentemente de formalidades, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil.
- (B) Além das condições previstas no texto constitucional, somente lei complementar pode estabelecer novos casos em que se exija a condição de brasileiro nato para a ocupação de cargos, empregos e funções públicas.
- (C) A exemplo dos países que se formaram a partir de grande contingente de imigrantes, o Brasil adota predominantemente o critério do *jus sanguinis* para definição da nacionalidade, admitindo, porém, em situações específicas, a aplicação do *jus soli*.
- (D) O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado que exerçam atividade contrária ao interesse nacional estão sujeitos à perda da nacionalidade, mediante processo judicial, assegurada ao réu ampla defesa.

A: correta (artigo 12, I, b, da CF); **B:** incorreta. Segundo o artigo 12, § 2º, da CF, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Assim, segue a relação das únicas situações em que a CF disciplinou a distinção de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados: **a)** artigo 12, §

3º, da CF – lista os cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos: presidente e vice-presidente da República; presidente da Câmara dos Deputados; presidente do Senado Federal; ministro do Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas; e ministro de Estado da Defesa; **b)** artigo 5º, LI, da CF – o brasileiro nato nunca será extraditado e o naturalizado será em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; **c)** artigo 89, VII, da CF – lista os componentes do Conselho da República: entre eles, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução; **d)** artigo 222 da CF – a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país; **C:** incorreta. A nacionalidade será originária ou primária quando provier do nascimento – logo, involuntária –, e adquirida ou secundária quando resultar de alteração de nacionalidade por meio da naturalização – logo, voluntária. A nacionalidade originária pode ser a do Estado de nascimento (*jus soli*) ou a de seus pais (*jus sanguinis*). No Brasil, o critério adotado para determinar quem é brasileiro nato é o *jus soli*, todavia, existem exceções que utilizam o critério *jus sanguinis* (artigo 12, I, b e c, da CF); **D:** incorreta. O § 4º do artigo 12 da CF traz duas situações em que o brasileiro perderá a nacionalidade. Em uma delas (inciso II), a extinção do vínculo patril pode atingir tanto o brasileiro nato (nacionalidade originária) quanto o naturalizado (nacionalidade derivada), bastando para isso que adquira outra nacionalidade, por naturalização voluntária. Tal possibilidade admite duas exceções: uma é no caso de a lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária, e a outra é quando a lei estrangeira impõe a naturalização ao brasileiro residente em país estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Na outra situação (inciso I), apenas o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade, o que ocorrerá quando a naturalização for cancelada, por sentença judicial, pelo exercício de atividade contrária ao interesse nacional. Nesse último caso, só é possível readquirir a nacionalidade brasileira por meio de ação rescisória, cabível somente quando a sentença judicial já estiver transitada em julgado.

gababrito

(Procurador do Estado/MT – FCC – 2011) O filho de mãe brasileira naturalizada e pai estrangeiro, nascido no país de origem do pai por ocasião de viagem de turismo de seus genitores, será considerado, nos termos da Constituição da República,

- (A) estrangeiro.
- (B) brasileiro naturalizado, após residir na República Federativa do Brasil por mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.
- (C) brasileiro naturalizado, desde que resida por um ano ininterrupto no Brasil e possua idoneidade moral.
- (D) brasileiro nato, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- (E) brasileiro nato, independentemente do preenchimento de qualquer condição.

A nacionalidade é o vínculo político existente entre o estado soberano e o indivíduo. O artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que nenhum estado pode arbitrariamente retirar do indivíduo sua nacionalidade ou seu direito de mudar de nacionalidade. E o artigo 20 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, celebrada em São José da Costa Rica, dispõe que toda pessoa tem direito à nacionalidade do estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. Pela redação destes dois diplomas fica claro que o ordenamento internacional combate a apatridia. Lembrando que apátrida é a condição de indivíduo que não possui qualquer nacionalidade. Por outro lado, o polipátrida é o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. A nacionalidade será originária ou primária se provier do nascimento – logo, involuntária –, e adquirida ou secundária se resultar de alteração de nacionalidade por meio da naturalização – logo, voluntária. E a nacionalidade originária poderá ser a do estado de nascimento (*jus soli*) ou a de seus pais (*jus sanguinis*). No Brasil, o critério adotado para determinar quem é brasileiro nato é o *jus soli*, todavia existem exceções que utilizam o critério *jus sanguinis* (art. 12, I, b e c, da CF). Outro direito do indivíduo, que é consequência da condição de nacional, é a proibição do banimento. Assim, nenhum estado pode expulsar nacional seu, com destino a território estrangeiro ou a espaço de uso comum. O artigo 12 da CF regula a condição de brasileiro nato e naturalizado, como também as situações de perda da nacionalidade brasileira. Segundo o inciso I do artigo 12, serão brasileiros natos: a) os nascidos em território brasileiro, embora de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil; e c) os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desvinculados do serviço público, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no território nacional e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Deve-se comentar que a terceira hipótese exposta acima foi disciplinada pela EC n. 54/2007, que ainda criou o art. 95 do ADCT: “Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil”. E consoante ao inciso II do artigo 12, serão brasileiros naturalizados: a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; e b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de

quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira – conhecida como naturalização extraordinária. A lei ordinária regulamentadora n. 6.815/1980 disciplina a possibilidade de aquisição da nacionalidade brasileira e, para tanto, exige, no mínimo, quatro anos de residência no Brasil, idoneidade, boa saúde e domínio do idioma – conhecida como naturalização ordinária. Lembrando que a naturalização só produzirá efeitos depois da entrega do certificado pelo juiz federal competente (arts. 119, *caput*, e art. 122, ambos da Lei 6.815/1980). Por sua vez, o § 4º do artigo 12 traz duas situações em que o brasileiro perderá sua nacionalidade. Em uma delas (inciso II), a extinção do vínculo patrial pode atingir tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, bastando para isso que adquira outra nacionalidade, por naturalização voluntária. Tal possibilidade admite duas exceções: uma é no caso de a lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária, e a outra é quando a lei estrangeira impõe a naturalização ao brasileiro residente em país estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Na outra situação (inciso I), apenas o brasileiro naturalizado poderá perder sua nacionalidade, o que ocorrerá se a naturalização for cancelada, por sentença judicial, pelo exercício de atividade contrária ao interesse nacional. Nesse último caso, só é possível readquirir a nacionalidade brasileira por meio de ação rescisória, que é cabível somente na hipótese de a sentença judicial já estiver transitada em julgado.

„C. 01746493

(Procurador do Estado/RS – FUNDATEC – 2010) Considere as seguintes afirmações sobre nacionais e estrangeiros, à luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

- I. Portugueses com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade em favor de brasileiros, são titulares dos direitos e garantias fundamentais inerentes ao brasileiro naturalizado.
- II. Estrangeiros originários de países de língua portuguesa que residam no Brasil por um ano ininterrupto e tenham idoneidade moral têm direito a se naturalizarem brasileiros.
- III. Estrangeiros não residentes no Brasil não são titulares de direitos e garantias fundamentais arrolados na Constituição da República.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.

I: correta, pois em consonância com o comando do § 1º do art. 12 da CF: “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição”; II: correta. Consoante ao inciso II do artigo 12 da CF, serão brasileiros naturalizados: a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; e b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira – conhecida como naturalização extraordinária. A lei ordinária regulamentadora n. 6.815/1980 disciplina a possibilidade de aquisição da nacionalidade brasileira e, para tanto, exige, no mínimo, quatro anos de residência no Brasil, idoneidade, boa saúde e domínio do idioma – conhecida como naturalização ordinária. Lembrando que a naturalização só produzirá efeitos depois da entrega do certificado pelo juiz federal competente (arts. 119, *caput*, e art. 122, ambos da Lei 6.815/1980); III: incorreta. Em que pese o art. 5º, *caput*, da CF fazer menção somente aos estrangeiros residentes no país, é pacífico o entendimento que todos os estrangeiros, residentes ou não no Brasil, são titulares dos direitos fundamentais. A justificativa dessa leitura é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento de existência da república brasileira, além de ser vetor para o estabelecimento da política nacional e da externa. Nesse sentido: “Há direitos que se asseguram a todos, independentemente da nacionalidade do indivíduo, porquanto são considerados emanções necessárias do princípio da dignidade da pessoa humana. Alguns direitos, porém, são dirigidos ao indivíduo enquanto cidadão, tendo em conta a situação peculiar que o liga ao País. Assim, os direitos políticos pressupõem exatamente a nacionalidade brasileira. Direitos sociais, como o direito ao trabalho, tendem a ser também compreendidos como não inclusivos dos estrangeiros sem residência no País” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 6ª edição, Editora Saraiva, 2011, pág. 197).

„C. 01746493

(Procurador da República – 25.º) No direito constitucional brasileiro, a polipatria

- (A) é vedada e sujeita, aquele que a detém, a perda de nacionalidade;
- (B) é permitida excepcionalmente para aquele que detém dupla nacionalidade originária;
- (C) é permitida, apenas, para portugueses, nos termos do Estatuto da Igualdade;
- (D) não tem marco normativo expresso.

Polipatria é a condição do sujeito que possui mais de uma nacionalidade (polipátria). Para analisarmos a questão temos que lançar mão do § 4.º do art. 12 da CF, que traz duas situações em que o brasileiro perderá a nacionalidade. Em uma delas (inciso II), a extinção do vínculo patrial pode atingir tanto o brasileiro nato (nacionalidade originária) quanto o naturalizado (nacionalidade derivada), bastando para isso que adquira outra nacionalidade, por naturalização voluntária. Tal possibilidade admite duas exceções: uma é no caso de a lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária, e a outra é quando a lei estrangeira impõe a naturalização ao brasileiro residente em país estrangeiro como condição para

a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Na outra situação (inciso I), apenas o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade, o que ocorrerá quando a naturalização for cancelada, por sentença judicial, pelo exercício de atividade contrária ao interesse nacional. Nesse último caso, só é possível readquirir a nacionalidade brasileira por meio de ação rescisória, cabível somente quando a sentença judicial já estiver transitada em julgado. Ora, pelo dito, percebe-se que em algumas situações a polipatria estará justificada e, portanto, é permitida pela nossa Constituição. Vejamos um exemplo comum, um sujeito nascido no Brasil terá a nacionalidade brasileira pelo fato de o Brasil adotar o critério *jus soli*, apesar de existirem exceções que utilizam o critério *jus sanguinis* (critério misto). Esse mesmo sujeito tem ascendência italiana e esse país adota o critério *jus sanguinis* (nacionalidade de seus pais), logo o sujeito também terá a nacionalidade italiana originária. Por fim, cabe enfatizar que a nacionalidade será originária ou primária quando provier do nascimento – logo, involuntária –, e adquirida ou secundária quando resultar de alteração de nacionalidade por meio da naturalização ou em virtude de casamento – logo, voluntária. Por todo o dito, percebe-se que não existe uma resposta totalmente correta. A assertiva B diz respeito ao exemplo que acabamos de ver, mas como dito acima, também será permitida a polipatria quando a lei estrangeira impor a naturalização ao brasileiro residente em país estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Portanto, a questão foi anulada.

„ANULADA”

1.5.2. PROTEÇÃO DIPLOMÁTICA OU ENDOSSO

(Procurador da República – 25.º) A chamada “cláusula Calvo” (assim designada em homenagem a jurista argentino), usual em contratos internacionais de concessão de Estados Sul e Centro-Americanos com empresas estrangeiras,

- (A) estipula que os investimentos de empresas estrangeiras não poderão ser retirados do território do Estado que as contratar;
- (B) é o mesmo que cláusula de estabilização contratual;
- (C) visa a afastar o direito de outros Estados à proteção de seus nacionais e das empresas de sua nacionalidade em tudo que decorrer da aplicação do contrato;
- (D) visa a afastar pleitos de indenização por danos decorrentes de investimentos desvantajosos no âmbito do contrato.

Segundo Francisco Rezek, a doutrina ou cláusula Calvo fundou-se na ideia de que não deve o Direito Internacional prestigiar teorias aparentemente justas e neutras, cujo efeito prático é no entanto acobertar privilégios em favor de um reduzido número de Estados. Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Carlos Calvo estatuiu, em 1868, que para os estrangeiros, assim como para os nacionais, as cortes locais haveriam de ser as únicas vias de recurso contra atos da administração. Dessa forma, o endosso deveria ser recusado pelas potências estrangeiras a seus nacionais inconformados. Desde o aparecimento dessa doutrina, uma cláusula se fez com frequência incorporar aos contratos de concessão e ajustes análogos, celebrados entre governos latino-americanos e pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, cujos termos as últimas renunciavam desde logo, e para todos os efeitos, à proteção diplomática de seus países de origem em caso de litígio relacionado ao contrato. Trata-se da chamada *renúncia prévia à proteção diplomática*.

„C. 01746493

1.6. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL

(Procurador da República – 25.º) Segundo o esboço de artigos sobre responsabilidade de estados por atos ilícitos internacionais da Comissão de Direito Internacional da ONU (“draft articles”), na versão de 2001,

- (A) as obrigações secundárias substituem as primárias, na hipótese de violação destas últimas;
- (B) as obrigações secundárias serão sempre impostas por contramecidas;
- (C) as obrigações secundárias se justapõem às primárias;
- (D) a responsabilidade internacional do Estado só pode ser imputada a este quando o ato ilícito for praticado por seu agente.

Antes de mais nada, cabe aclarar que obrigação primária é aquela que impõe a todo Estado o dever de respeitar o ordenamento jurídico internacional (convencional e costumeiro). Ao passo que a secundária é a consequência do desrespeito à obrigação primária. Em outros termos, a obrigação secundária é o dever de reparar. Portanto, pode-se dizer que as obrigações secundárias se justapõem às primárias.

„C. 01746493

(Procurador da República – 25.º) O direito à legítima defesa, de acordo com o art. 51 da Carta da ONU,

- (A) pode ser exercido preventivamente;
- (B) só pode ser exercido quando o Estado é atacado;
- (C) não comporta limitação pelo Conselho de Segurança, pois é um direito “inerente”;
- (D) é objeto do direito internacional humanitário.

A resposta correta conforme o disposto no art. 51 da Carta da ONU é a B. Segue a redação do dispositivo: “Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente

ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais". Cabe mencionar que a legítima defesa é uma das causas excludentes de ilicitude, o que impede a configuração da responsabilidade internacional do Estado (art. 21 do Projeto da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre Responsabilidade Internacional dos Estados).

..B., otiueq9G

1.7. SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONTROVÉRSIAS INTERNACIONAIS

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Com relação aos meios de solução dos conflitos internacionais e à Corte Internacional de Justiça, assinale a opção correta.

- (A) O sistema de consultas, como método de solução pacífica de controvérsias, pode ser definido como uma troca de opiniões programada, entre dois ou mais governos interessados em litígio internacional, no intuito de alcançarem uma solução conciliatória.
- (B) A sentença da Corte Internacional de Justiça será definitiva e inapelável, não sendo possível aos Estados envolvidos pedir a revisão da sentença após seu pronunciamento.
- (C) Como principal órgão judiciário das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça exerce competência de natureza contenciosa, mas não consultiva.
- (D) De acordo com a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, o relatório emitido por comissão de conciliação constituída no âmbito da ONU tem força vinculante para as partes em conflito.
- (E) A arbitragem é uma via não judiciária de solução pacífica de litígios, sendo, contudo, princípio corrente que a sentença arbitral tem força executória, estando os Estados que a ela recorrem obrigados a assegurar a execução das decisões arbitrais.

A: imprecisa, pois o sistema de consultas não envolve todos os governos interessados no litígio internacional, mas apenas os adversários de fato (sem a presença de terceiros). Em outras palavras, o litígio pode despertar interesse em toda comunidade internacional, mesmo sendo travado entre dois países, mas o sistema consultivo se desenrola somente entre os estados diretamente envolvidos no conflito; **B:** incorreta. As decisões da Corte com base em sua competência contenciosa possuem caráter obrigatório (artigo 59 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça) e cada membro das Nações Unidas compromete-se a conformar-se com a decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte (artigo 94, ponto 1, da Carta da ONU). Cabe dizer que se uma das partes em determinado caso deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se o julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença (artigo 94, ponto 2, da Carta da ONU). Já os pareceres consultivos não possuem caráter vinculativo. Importante apontar, também, que a sentença da Corte é definitiva e inapelável, todavia, em caso de controvérsia quanto ao seu sentido e alcance e desde que solicitado por qualquer das partes, a Corte a interpretará (artigo 60 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça). Por sua vez, o pedido de revisão da sentença só pode ser feito em razão de fato novo suscetível de exercer influência determinante e que na ocasião de ser proferida a sentença era desconhecido da Corte e também da parte que solicita a revisão, contanto que tal desconhecimento não tenha sido devido à negligência (artigo 61, ponto 1, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça); **C:** incorreta, pois também possui competência consultiva; **D:** incorreta, pois a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados não faz previsão nesse sentido; **E:** correta. Arbitragem é método de solução pacífica de controvérsias baseado na sentença arbitral confeccionada por árbitros escolhidos pelas partes. Antes de qualquer consideração, é fundamental frisar que a arbitragem é uma via jurisdicional, porém **não judiciária**, de solução pacífica de controvérsias internacionais. Como dito, os árbitros serão escolhidos pelas partes, que também descreverão a matéria conflituosa e determinarão o direito aplicável para o deslinde da disputa. Neste último caso, poderão permitir que os árbitros decidam *ex aequo et bono* (senso de justiça). Na prática, a base jurídica da arbitragem pode ser tanto a cláusula arbitral ou compromissória que figura no corpo de um tratado qualquer, como o compromisso arbitral prévio ou posterior ao conflito. Deve-se apontar que a estipulação da cláusula arbitral não dispensa a celebração do compromisso arbitral quando for necessário dispor sobre todos os aspectos necessários para a instalação e o bom funcionamento do tribunal arbitral. O compromisso arbitral é um tratado específico que vai regular todos os aspectos da arbitragem. Por exemplo, no compromisso ficam qualificadas as partes, estipulados os nomes dos árbitros e seus respectivos substitutos, determinado o objeto do litígio e o âmbito dos fatos controversos, como também as regras que regerão a instalação e o funcionamento do tribunal arbitral. Mais precisamente, os Estados escolhem um ou dois árbitros, os quais escolherão o presidente. **Esses árbitros confeccionam a sentença arbitral, que funciona como uma decisão jurídica, sendo obrigatória e definitiva.** O fundamento dessa obrigatoriedade é o compromisso assumido pelas partes, onde se comprometeram em executar a sentença. Assim, em última análise, esse fundamento tem por base o princípio *pacta sunt servanda*. Mas o problema identificado é que a decisão arbitral tem que ser executada de boa-fé pelas partes, pois não existe a possibilidade de execução forçada, tal qual acontece no direito interno. Todavia, é importante esclarecer que o descumprimento da sentença arbitral configura ato ilícito internacional. Por fim, a sentença arbitral não é passível de recurso, ao menos que esteja previsto no compromisso arbitral e subordinado a descoberta de fatos novos, que não

eram conhecidos na época em que a sentença arbitral foi proferida, que possam alterar a substância da decisão. Não obstante, é sempre possível que uma das partes entre com pedido de interpretação ou acuse de nulidade a sentença arbitral, desde que o árbitro incorra em falta grave, como, por exemplo, dolo, corrupção ou abuso ou desvio de poder.

VDV7NNV

(Diplomacia 2010) Considere a situação hipotética em que o Estado A decide acionar o Estado B, perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), em razão do descumprimento, por parte do segundo, de tratado sobre restituição de obras de arte. Com relação a essa situação, julgue C ou E.

- (1) A ação somente pode ser conhecida se ambos os Estados tiverem aceitado a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória.
- (2) Caso nenhum juiz da CIJ seja nacional dos dois Estados em questão, esses Estados poderão indicar juízes *ad hoc* previamente aprovados pelo Conselho de Segurança.
- (3) Julgada a causa, a sentença é obrigatória para as partes em litígio.
- (4) Segundo o Estatuto da CIJ, a matéria em litígio não é de sua competência.

1: Errado. A Corte é o principal órgão judicial da ONU e funciona com base em seu Estatuto e nas chamadas *Regras da Corte*, espécie de código de processo. A competência da Corte é ampla: em relação à competência *ratione materiae*, a Corte poderá analisar todas as questões levadas até ela, como também todos os assuntos previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor (art. 36, ponto 1, do Estatuto da CIJ), ao passo que a competência *ratione personae* só poderá receber postulações dos Estados, sejam ou não membros da ONU (art. 34, ponto 1, do Estatuto da CIJ). O art. 36, ponto 2, do Estatuto da CIJ assim dispõe a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória: "Os Estados-partes do presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória *ipso facto* e sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição do Tribunal em todas as controvérsias jurídicas que tenham por objeto: **a)** a interpretação de um tratado; **b)** qualquer questão de direito internacional; **c)** a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional; e **d)** a natureza ou a extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional". **A declaração de reconhecimento da jurisdição da Corte pode ser feita pura e simplesmente, ou sob condição de reciprocidade ou ainda por prazo determinado (art. 36, ponto 3, do Estatuto da CIJ), e a CIJ resolverá qualquer dúvida que surgir sobre a sua jurisdição (art. 36, ponto 6, do Estatuto da CIJ).** Portanto, a título conclusivo, "A Corte Internacional de Justiça não tem competência automática sobre os Estados e estes só poderão ser obrigados a submissão da Corte se: estiver previsto em tratado de submissão de um conflito à CIJ; decisão voluntária das partes envolvidas por meio de um compromisso; aceitação de jurisdição da CIJ em processo proposto por outro Estado; declaração de submissão pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória" (Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado, págs. 476-477. Editora Juspodium, 2ª edição, 2010). Por fim, cabe lembrar que a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória foi inventada pelo diplomata brasileiro Raúl Fernandes; **2: Errado,** pois o art. 31, ponto 1, do Estatuto da CIJ dispõe que "os juízes da mesma nacionalidade de qualquer das partes conservam o direito de funcionar numa questão julgada pela Corte", e o ponto 3 do artigo prossegue: "se a Corte não incluir entre os seus membros nenhum juiz de nacionalidade das partes, cada uma destas poderá proceder à escolha de um juiz". Por todo o dito, percebe-se que não existe a necessidade de os juízes serem aprovados previamente pelo Conselho de Segurança; **3: Correto,** pois enquanto os pareceres consultivos não têm caráter vinculativo, as decisões da CIJ baseadas em sua competência contenciosa são de caráter obrigatório (art. 59 do Estatuto da CIJ), ou seja, cada membro das Nações Unidas compromete-se a se conformar com a decisão da Corte em qualquer caso em que for parte (artigo 94, ponto 1, da Carta da ONU). Se uma das partes em determinado caso deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança, que poderá, se o julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença (artigo 94, ponto 2, da Carta da ONU). Importante apontar também que a sentença da Corte é definitiva e inapelável, mas em caso de controvérsia quanto ao seu sentido e alcance, e desde que solicitado por qualquer das partes, a Corte a interpretará (art. 60 do Estatuto da CIJ). O pedido de revisão da sentença só pode ser feito em razão de fato novo suscetível de exercer influência determinante e que, na ocasião em que foi proferida a sentença era desconhecido da Corte e também da parte que solicita a revisão, contanto que tal desconhecimento não se tenha devido à negligência (art. 61, ponto 1, do Estatuto da CIJ); **4: Errado,** pois a competência da CIJ é ampla: em relação à competência *ratione materiae*, a Corte poderá analisar todas as questões levadas até ela, como também todos os assuntos previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor (art. 36, ponto 1, do Estatuto da CIJ).

Gabarrão: 1E, 2E, 3C, 4E

(Diplomacia 2010) Assinale a opção que apresenta o mecanismo de solução pacífica de controvérsias internacionais a que corresponde a descrição abaixo. Quando as negociações diretas mostram-se ineficazes, é utilizado mecanismo que recorre à participação de um terceiro Estado, que tem como função aproximar os litigantes. A característica principal do mecanismo consiste em que o Estado harmonizador não tome parte nas negociações entre os contendores nem na solução da controvérsia, pois seu papel consiste apenas em colocá-los em contato, a fim de que sejam retomadas as negociações interrompidas.

- (A) negociação direta
- (B) mediação

- (C) conciliação
(D) sistema consultivo
(E) bons ofícios

As Convenções da Haia de 1899 e 1907 regulamentaram a solução de controvérsias entre Estados e iniciam uma fase do Direito Internacional marcada pela institucionalização dos mecanismos de solução pacífica de disputas internacionais. Essa fase se consolidou com a criação do Tribunal Permanente de Justiça Internacional em 1921 e se intensificou no pós-Segunda Guerra Mundial. A partir de então, pôde-se identificar inúmeros mecanismos de solução pacífica de controvérsias internacionais, tais como meios diplomáticos e políticos, arbitragem, cortes judiciais de âmbito regional e universal etc. Uma classificação é aquela que separa a solução pacífica em *amistosa* (meios diplomáticos, políticos e jurídicos) e *não amistosa* (meios coercitivos). Antes de adentrarmos os comentários das assertivas, é fundamental buscar uma definição de *controvérsia internacional*. Desde a decisão do TPJI no caso *Mavromatis*, é possível afirmar que controvérsia internacional é um desacordo entre dois sujeitos de direito sobre uma questão de fato ou de direito. A controvérsia internacional tem origem no desacordo entre dois ou mais Estados, entre um Estado e uma organização internacional ou entre duas organizações internacionais. Diante desse quadro, uma definição útil de controvérsia internacional pode ser esta: um desacordo entre dois sujeitos de direito sobre uma questão de fato ou de direito que seja regulada pelo Direito Internacional Público. Por fim, é de grande importância a solução pacífica de conflitos internacionais no sistema onusiano, a qual figura como um dos propósitos da ONU (art. 1º da Carta da ONU). Nesse sentido, cabe conhecer a redação do art. 33, § 1º, da Carta da ONU: “As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha”. **A:** Incorreta, pois a negociação direta é um método de solução de controvérsias amistosa que envolve negociação entre os adversários sem a presença de terceiros. O entendimento direto ocorre de maneira avulsa ou mediante utilização da comunicação diplomática já existente entre dois Estados. Materialmente, pode ser oral ou por meio de troca de notas entre chancelaria e embaixada; **B:** Incorreta, pois a mediação é um método de solução de controvérsias amistosa que envolve negociação entre os adversários, **facilitada pela ação decisiva de um terceiro interessado, o qual propõe solução para a controvérsia**. A escolha do mediador é feita em conjunto e por concordância dos adversários. O mediador recolhe informações sobre a disputa e os argumentos de cada parte para, ao final, confeccionar uma solução, que não obriga as partes; **C:** Incorreta, pois a conciliação é um método de solução de controvérsias amistosa que envolve negociação entre os adversários, **facilitada pela ação decisiva de um terceiro interessado**. A conciliação configura-se como uma mistura de inquérito e mediação, visto que engloba uma etapa de esclarecimento de fatos e outra de apresentação de solução para a controvérsia. Outra diferença com a mediação é o seu caráter mais formal. A conciliação toma corpo com a constituição da comissão de conciliadores, geralmente formada por três ou cinco pessoas – entre as quais estão representantes dos Estados em conflito e elementos neutros – e responsável por estabelecer as regras que orientarão o procedimento de conciliação. Percebe-se que seu exercício é coletivo, ou seja, não existe conciliador singular e as deliberações geralmente ocorrem por maioria. O relatório da comissão de conciliadores não é de todo obrigatório para as partes, mas existe certa expectativa sobre a sua aceitação. No Anexo Único da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, encontra-se a figura da conciliação obrigatória, já prevista em inúmeros tratados internacionais; **D:** Incorreta, pois o sistema consultivo é um método de solução de controvérsias amistosa que envolve negociação programada entre os adversários, sem a presença de terceiros. As consultas ocorrem não de maneira improvisada, e sim de forma programada. O método consultivo tem grande importância no continente americano, principalmente após a Conferência Interamericana de Petrópolis, em que se tentou implementar uma coordenação de medidas de proteção e de ajuda entre as repúblicas americanas, assim como garantir a manutenção da paz no continente. Além disso, o sistema consultivo é utilizado também para a resolução de problemas que demandem resposta rápida e despertem o interesse dos Estados-membros da OEA; **E:** Correta, pois os bons ofícios são um método de solução de controvérsias amistosa que envolve negociação entre os adversários, **facilitada pela ação instrumental de um terceiro interessado, o prestador de bons ofícios, que não propõe solução para a controvérsia, mas apenas a facilita mediante a aproximação das partes**. É fundamental saber que o prestador de bons ofícios pode ser um Estado, uma organização internacional ou até mesmo uma pessoa, desde que reúna prestígio e reputação, e depende da aquiescência dos contendores para atuar, sob pena de caracterizar intromissão indevida nos assuntos de outros Estados. Frise-se ainda que a prestação de bons ofícios se enquadra nas atribuições do Secretário-Geral da ONU. Um exemplo conhecido foi a oferta de bons ofícios do Secretário-Geral da ONU na crise dos mísseis em Cuba, em 1962.

33. 011116

1.8. DIREITO COMUNITÁRIO E DA INTEGRAÇÃO

1.8.1. MERCOSUL

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) O Brasil, parte do Tratado de Assunção (1991), é membro do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). A respeito desse bloco regional, assinale a opção correta.

- (A) Tal qual a União Europeia, o MERCOSUL conta com um parlamento capaz de adotar normas com eficácia direta e imediata sobre seus Estados-membros.
(B) Por fazer parte do MERCOSUL, o Brasil não pode instaurar um contencioso comercial contra outro parceiro do bloco na Organização Mundial do Comércio (OMC).

- (C) Todas as decisões do Conselho do Mercado Comum, órgão decisório máximo do MERCOSUL, podem ser tomadas por maioria, e ainda assim vinculam todos os Estados-membros.
(D) As decisões do Conselho do Mercado Comum vinculam imediatamente todos os membros, sem que, para isso, precisem ser introduzidas nos ordenamentos jurídicos internos.
(E) O Protocolo de Olivos instituiu o duplo grau de jurisdição para solução de controvérsias no MERCOSUL, ao prever o direito de recurso a um tribunal permanente de revisão para os contenciosos do bloco.

A: incorreta. As normas confeccionadas pelas instituições da União Europeia têm aplicação imediata e direta, além de ter prevalência sobre o direito nacional dos estados-membros e pode ser aplicada pelos juízes nacionais ordinários. Já as normas confeccionadas pelas instituições do Mercosul não têm aplicação imediata e direta, além de não terem prevalência sobre o direito nacional dos estados-membros e não poderem ser aplicadas pelos juízes ordinários nacionais. Ou seja, as normas confeccionadas no seio do Mercosul só obrigam os estados-membros e dependem de incorporação para ter vigência na ordem jurídica interna dos estados-membros, ademais de só serem aplicadas pelos tribunais arbitrais *ad hoc* previstos no sistema do Mercosul. Portanto, na UE tem-se autonomia legal, já no Mercosul não se tem tal autonomia; **B:** incorreta, pois existe tal possibilidade. Nesse sentido dispõe o art. 1º, ponto 2, do Protocolo de Olivos: “As controvérsias compreendidas no âmbito de aplicação do presente Protocolo que possam também ser submetidas ao sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio ou de outros esquemas preferenciais de comércio de que sejam parte individualmente os Estados-partes do MERCOSUL poderão submeter-se a um ou outro foro, à escolha da parte demandante. Sem prejuízo disso, as partes na controvérsia poderão, de comum acordo, definir o foro. Uma vez iniciado um procedimento de solução de controvérsias de acordo com o parágrafo anterior, nenhuma das partes poderá recorrer a mecanismos de solução de controvérsias estabelecidos nos outros foros com relação a um mesmo objeto, definido nos termos do artigo 14 deste Protocolo”; **C:** incorreta. Segundo o art. 3º do Protocolo de Ouro Preto, o Conselho do Mercado Comum (CMC) é o órgão superior do Mercosul e tem por finalidade a condução política do processo de integração e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assunção e para lograr a constituição final do mercado comum. O conselho funciona como uma conferência ministerial, mantendo o caráter intergovernamental das instituições do Mercosul, e exerce a titularidade da personalidade jurídica do Mercosul. Ademais, deverá reunir-se toda vez que reputar-se oportuno, e ao menos uma vez por semestre com a participação dos presidentes dos estados-membros. Cabe apontar algumas funções do Conselho do Mercado Comum: a) designar o diretor da Secretaria Administrativa do Mercosul; b) criar, modificar ou extinguir órgãos quando estimar necessário; c) negociar e firmar acordos em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países e organizações internacionais – podendo ainda delegar tais funções para o Grupo Mercado Comum; d) adotar decisões em matéria financeira e orçamentária. O CMC manifestar-se-á mediante Decisões, as quais serão obrigatórias para os Estados-partes. E sua composição reúne os ministros das relações exteriores e da economia dos países membros. E a presidência será exercida por rotação dos estados-partes, em ordem alfabética, pelo período de seis meses. Por fim, o art. 37 do Protocolo de Ouro Preto, que cuida do sistema de tomada de decisões, determina que as decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados-partes. E o art. 2º do Protocolo de Ouro Preto enumera os órgãos com capacidade decisória dentro do organograma do Mercosul: o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul; **D:** incorreta. Reler o comentário sobre a assertiva “A”; **E:** correta. O Protocolo de Olivos reorganizou o sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Sua maior inovação foi a criação de um Tribunal Permanente de Revisão, o qual ficará encarregado de julgar, em grau de recurso, as decisões proferidas pelos tribunais arbitrais *ad hoc*, isto é, foi instituído o duplo grau de jurisdição para solução de controvérsias no Mercosul. Lembrando que o recurso estará limitado a questões de direito tratadas na controvérsia e às interpretações jurídicas desenvolvidas no laudo do Tribunal Arbitral *Ad Hoc* (art. 17, ponto 2, do Protocolo de Olivos).

33. 011116

1.8.1.1. SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DO MERCOSUL

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) Com relação ao disposto no Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no MERCOSUL, assinale a opção correta.

- (A) Esse tratado acrescenta dispositivos ao Protocolo de Brasília, em conformidade com o qual deve ser interpretado.
(B) O Tribunal Permanente de Revisão, previsto nesse acordo, é composto por dez árbitros, devendo cada um dos Estados-parte escolher dois deles e dois ser nomeados de comum acordo.
(C) Segundo esse tratado, os Estados-parte é permitido recorrer, de comum acordo, diretamente ao Tribunal Permanente de Revisão, sem a necessidade de recurso prévio a tribunal arbitral *ad hoc*.
(D) Nesse protocolo, é vedado, assim como na Corte Internacional de Justiça, o uso por particulares do mecanismo de solução de controvérsias.
(E) Nesse acordo, é expressamente proibida a possibilidade de denúncia.

Gabarito "C"

(Diplomacia 2011) Assinale a opção correta a respeito da atuação diplomática brasileira na condução de contenciosos internacionais, em particular no que concerne às controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

(B) Os relatórios dos painéis, com poder de decisão arbitral, são, além de irrecorríveis, compulsórios a todos os Estados-membros da OMC.

(D) Ainda debutante na máxima instância do sistema multilateral de comércio, a China, apesar de sua atuação agressiva na busca de novos mercados e de inserção internacional, ainda não participou de nenhum caso no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

(E) O consenso invertido, regra adotada na instauração da OMC, favoreceu, não obstante seus propósitos de legalidade, a prevalência de decisões políticas sobre decisões jurídicas.

a) princípio da não discriminação – é a coletivização do princípio da nação mais favorecida. A cláusula da nação mais favorecida foi muito utilizada pela Inglaterra no séc. XVIII,

12. O artigo 1 do Protocolo de Olivos, que foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 4.982, de 09 de fevereiro de 2004, cuida do âmbito de aplicação do Protocolo: “As controvérsias que surjam entre os Estados-partes sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento do Tratado de Assunção, do Protocolo de Ouro Preto, dos protocolos e acordos celebrados no marco do Tratado de Assunção, das Decisões do Conselho do Mercado Comum, das Resoluções do Grupo Mercado Comum e das Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul serão submetidas aos procedimentos estabelecidos no presente Protocolo”.

B: Incorreta. O sistema de solução de controvérsias da OMC tem a função de dirimir as disputas comerciais entre os Estados-membros e é basicamente dividido em cinco fases: consultas, painéis, apelação, implementação e retaliação. Antes de analisarmos cada etapa, destacamos que houve uma mudança da regra do *consenso positivo*, vigente no GATT, para a regra do *consenso negativo ou invertido*, norteadora do sistema de solução de controvérsias da OMC. Pela regra antiga, era necessário o consenso de todos os membros do GATT, inclusive o reclamado, para que um painel fosse instalado, um parecer técnico aprovado e para que retaliações comerciais fossem levadas a cabo pelo reclamante. Não é preciso apontar a dificuldade para esse sistema funcionar. Com a regra do *consenso negativo*, todas essas etapas se tornaram praticamente automáticas, pois o painel só não ser instalado se todos os Estados-membros da OMC, incluindo o reclamante, forem contra. O mesmo se aplica para a aprovação do parecer técnico e para a permissão de adoção de retaliações comerciais. Outro ponto importante é a limitação *ratione personae*, ou seja, apenas os Estados podem iniciar uma disputa na OMC, nunca os atores privados. Dito isso, as etapas processuais definem-se da seguinte forma:

f) **etapa da retaliação:** Caso o Estado-membro reclamado não cumpra a decisão do Órgão

de Solução de Controvérsias após o transcorrer de 30 dias contados do final do prazo razoável, o Estado reclamante pode solicitar a permissão para adotar retaliações comerciais em desfavor do reclamado e, assim, buscar a compensação dos prejuízos sofridos. O termo técnico é “suspensão de concessões”, uma “autorização para o membro reclamante deixar de cumprir, em relação ao reclamado, obrigações decorrentes dos compromissos assumidos na OMC, em grau equivalente aos prejuízos decorrentes da infração às regras cometida pelo reclamado. Na prática, é uma autorização para impor retaliações comerciais” (TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. **Direito do Comércio Internacional**, pág. 123. Ed. FGV, 2009);

C: Correta. No total existem três casos que envolvem a Embraer (Brasil) e a Bombardier (Canadá) no tocante às suas indústrias de jatos regionais. Todos esses casos – DS46, DS70 e DS222 – tiveram uma resolução muito complexa, expondo assim as fragilidades do sistema de solução de controvérsias da OMC. De todo modo e conforme dito na assertiva, as partes acabaram não exercendo o direito de retaliação que lhes foi garantido pela OMC; **D:** Incorreta, pois a China já participou de mais de 108 casos no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, sendo a maioria deles em relação às suas relações comerciais com os Estados Unidos; **E:** Incorreta. A instauração da regra do consenso invertido ou negativo diminuiu a presença de considerações políticas nas decisões sobre a instalação de um painel ou a aprovação de um parecer técnico, pois a regra antiga do consenso positivo impossibilitava, por razões políticas, o manuseio do importante sistema de solução de controvérsias da OMC. Ora, quase sempre o reclamado votava contra a instauração de um painel, a adoção de um parecer técnico e a permissão de retaliações comerciais, já que tais medidas o prejudicariam. Portanto, podemos afirmar que a regra do consenso invertido ou negativo eliminou o fator político das decisões da OMC, tornando as etapas do sistema de solução de controvérsias praticamente automáticas. Assim, o painel só não será instalado se todos os Estados-membros da OMC, incluído o reclamante, forem contra. O mesmo se aplica para a aprovação do parecer técnico e para a permissão de adoção de retaliações comerciais. Com essa automatização das etapas, as decisões jurídicas prevalecem sobre as decisões políticas no seio da OMC.

...o, o mbaq

(Diplomacia 2010) Os atuais acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC), resultantes da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais de Comércio (1986-1994), estabelecem regras para os mais diversos aspectos do comércio internacional, expandindo, claramente, o escopo temático da “época GATT”. Acerca do arcabouço normativo criado e de seus possíveis impactos, assinale a opção correta.

- (A)** Os pilares fundamentais do sistema multilateral de comércio GATT/OMC incluem a cláusula de nação mais favorecida (NMF), o princípio de tratamento nacional, a defesa dos consumidores e a primazia à proteção do meio ambiente.
- (B)** Em relação à área de defesa comercial, as regras estabelecidas para se investigar a existência de *dumping* e de subsídio visam combater práticas desleais de comércio, ao contrário das regras acerca de salvaguardas, medidas temporárias que visam proteger a indústria doméstica de surto repentino de importações de produtos concorrentes.
- (C)** As uniões aduaneiras ou áreas de livre comércio, por permitirem que concessões ou vantagens sejam estendidas apenas aos membros dessas áreas regionais, conflitam com a regra de tratamento de nação mais favorecida e, por isso, não encontram amparo no arcabouço jurídico do GATT/OMC.
- (D)** Propriedade intelectual e serviços, áreas de interesse primordial dos países desenvolvidos, não receberam regulamentação multilateral no âmbito da OMC, devido à forte oposição da maioria dos países em desenvolvimento a essa medida.
- (E)** Em decorrência do princípio universal da soberania estatal, os países que ingressam na OMC não são obrigados a aderir a todos os acordos multilaterais, se entenderem que eles acarretarão prejuízos significativos à economia de seu país.

A: Incorreta, pois a defesa dos consumidores e a primazia à proteção do meio ambiente não são pilares fundamentais do sistema multilateral do comércio GATT/OMC. A OMC pauta-se pelo livre comércio, pela igualdade entre os países e pelos seguintes princípios:

a) princípio da não discriminação – É a coletivização do princípio da nação mais favorecida. A cláusula da nação mais favorecida foi muito utilizada pela Inglaterra no séc. XVIII, quando ela aproveitava sua teia de relacionamento global – fato incomum na época – para conseguir o melhor acordo comercial possível com todos os países. Em termos práticos, a Inglaterra firmava um tratado com um país B para diminuir as tarifas sobre certo produto e garantia que o produto dela receberia o melhor tratamento possível com a inserção da cláusula da nação mais favorecida, pois, nesse caso, a Inglaterra tinha de ser sempre a nação mais favorecida. Assim, se o país B diminuísse ainda mais as tarifas sobre aquele produto em proveito do país C, as tarifas em relação ao produto da Inglaterra baixariam automaticamente, já que, como mencionado, a Inglaterra deveria ser sempre a nação mais beneficiada. Atualmente, essa cláusula já não é mais aceita, e a OMC, como mencionado, norteia-se pelo livre comércio, pela igualdade entre os países e por alguns princípios, entre os quais o da não discriminação, que garante tratamento igual para todos os países. Esse princípio comporta duas exceções: uma consiste nos acordos regionais caracterizados como união aduaneira ou zona de livre comércio, e a outra engloba a concessão de benefícios dos países desenvolvidos em proveito dos países em desenvolvimento, como também as concessões mútuas de benefícios entre países em desenvolvimento;

b) princípio da previsibilidade – Facilita o acesso ao comércio internacional e apresenta a *consolidação tarifária*, que nada mais é que a determinação de um teto limitador da incidência tarifária em certos produtos oriundos do exterior. Assim, antes da exportação de determinado produto para o país A, já se pode saber qual é o máximo possível de incidência tarifária. Todavia, os Estados-membros não são obrigados a consolidar todos os produtos, mas devem indicar na lista de concessões tarifárias quais produtos foram consolidados e com qual teto. Em outras palavras, “*tarifa consolidada* é o valor máximo (teto) de alíquota do imposto de importação que cada membro da OMC se compromete a aplicar para certos produtos do seu universo tarifário” (TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. **Direito do Comércio Internacional**, pág. 124. Ed. FGV, 2009);

c) princípio da concorrência leal – Visa garantir um comércio internacional justo;

d) princípio da proibição da proteção nacional – A OMC, em geral, não permite a utilização de restrições quantitativas como forma de proteger a produção nacional, ou seja, não pode haver nenhum tratamento diferenciado que vise beneficiar os produtos nacionais em detrimento dos importados;

e) princípio do tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento

– Por esse princípio, os países em desenvolvimento têm, por exemplo, vantagens tarifárias;

B: Correta. As *medidas compensatórias* são utilizadas para amortecer o potencial dano na importação de produtos que recebem subsídio no seu país de origem. Na prática, funcionam com a imposição de sobretaxa para a importação desses produtos. Quanto ao subsídio, “é qualquer contribuição financeira, suporte de renda ou preços concedido pelo governo ou órgão público, gerando um benefício (vantagem) privado, que seja específico para uma empresa ou setor industrial. Trata-se, portanto, de uma ação do governo que beneficia individualmente uma empresa ou setor industrial, reduzindo artificialmente os seus custos de produção” (TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. **Direito do Comércio Internacional**, pág. 142. Ed. FGV, 2009). Essa interferência estatal viola o princípio da concorrência leal, o qual visa garantir um comércio internacional justo. O *antidumping* também funciona com a imposição de sobretaxa para a importação de certos produtos. Todavia, ao contrário do subsídio, o *dumping* é uma medida estritamente privada, isto é, praticada pelos atores privados. Dito isso, deve-se notar a diferença entre a concorrência comercial leal e a desleal, pois muitas vezes um produto com preço baixo oriundo do exterior está ancorado em competências bem realizadas, isto é, não viola o princípio da concorrência leal.

Outras vezes, porém, o preço baixo é fruto de uma decisão que ambiciona prejudicar os fabricantes locais de produtos similares para, passado certo tempo e depois de eliminados tais concorrentes, dominar o mercado local do produto e, assim, impor tranquilamente o seu preço diante da inexistência de concorrência. Pelo descrito acima, fica claro que, no primeiro caso, o valor, apesar de ser baixo, é real, pois resulta do bom desempenho de competências. Entretanto, no segundo caso, o valor é baixo e irreal, pois é fruto de um plano desleal de eliminar a concorrência em determinado setor. Fica claro, assim, que situações que se encaixem no segundo caso violam o princípio da concorrência leal, e somente essas autorizam a utilização da medida *antidumping*. Ainda mais restritivo é o considerando do Acordo Relativo à Implementação do Artigo VI do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio ou Acordo *Antidumping*: “(...) as práticas *antidumping* não devem constituir um entrave injustificável ao comércio internacional e (...) os direitos *antidumping* somente podem ser utilizados contra o *dumping* se este causa ou ameaça causar um dano considerável a uma indústria instalada ou se retarda sensivelmente a implantação de uma indústria”. De suma importância é o art. 9º, ponto 1, do Acordo *Antidumping*: “Os direitos *antidumping* vigorarão somente durante o tempo e na medida necessária para neutralizar o *dumping* que estiver causando um dano”. Todavia, o ponto 2 do artigo determina: “Quando se justificar, as autoridades encarregadas da investigação reexaminarão a necessidade de continuar a aplicar o direito *antidumping*, por iniciativa própria, ou por solicitação de qualquer parte interessada que justifique através de dados concretos a necessidade de tal reexame”. Existe ainda a figura do *dumping social*, medida que garante que o produto tenha um valor mais barato do que o de mercado em função dos baixos salários pagos aos trabalhadores, do não respeito aos demais direitos trabalhistas e, em casos extremos, da utilização de trabalho escravo ou infantil. Diferentemente das medidas de defesa anteriormente vistas, as salvaguardas são utilizadas não para defender a produção nacional contra um subsídio concedido por governo estrangeiro (medidas compensatórias) ou contra a deslealdade de um exportador estrangeiro (*antidumping*), mas sim para proteger temporariamente parcela da indústria nacional que será diretamente atingida com a abertura ao comércio internacional. Por exemplo: suponhamos que o setor têxtil é “fechado” no Brasil, ou seja, é proibida a importação de qualquer produto têxtil, mas eis que o governo brasileiro decide permitir a importação de produtos têxteis a partir de certo momento. Diante desse fato e para proteger o setor têxtil brasileiro, o governo impõe as salvaguardas, as quais podem assumir a forma de sobretaxas (como procedido nas medidas compensatórias e *antidumping*) ou a forma de limitações quantitativas com a determinação de quotas de importação. Como dito, “no caso das salvaguardas não existe a questão de uma prática comercial desleal a ser punida. Trata-se de um problema específico da indústria nacional de determinado país, que ainda não tem condições de enfrentar a concorrência de produtos importados. Por isso, a imposição de medidas de salvaguarda é vinculada a um compromisso de reestruturação do setor beneficiado pela proteção, e sujeita o país que as aplica a ter de outorgar compensações aos parceiros comerciais prejudicados com perda de exportações” (TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. **Direito do Comércio Internacional**, pág. 142/143. Ed. FGV, 2009). Tal matéria é tratada no Acordo sobre Salvaguardas da OMC; **C:** Incorreta, pois como dito no comentário sobre a assertiva A, o princípio da nação mais favorecida comporta duas exceções: uma consiste nos **acordos regionais caracterizados como união aduaneira ou zona de livre comércio** (art. XXIV do GATT), e a outra engloba a concessão de benefícios dos países desenvolvidos em proveito dos países em desenvolvimento e também as concessões mútuas de benefícios entre países em desenvolvimento (Sistema Geral de Preferências); **D:** Incorreta, pois o Acordo Geral

sobre o Comércio de Serviços (Gats) está regulamentado no Anexo 1B, e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual está disciplinado no Anexo 1C. Já o Anexo 1A cuida dos Acordos Multilaterais sobre Comércio de Bens; E: Incorreta, pois na OMC vige a regra do *single undertaking*, ou seja, os países que aderirem à OMC automaticamente adotarão os Anexos 1, 2 e 3 do Acordo Constitutivo da OMC (o Anexo 4 – Acordos Plurilaterais – é opcional).

„g, oqjraqg

A título de consolidação, as rodadas de negociação na história do sistema multilateral de comércio são:

GATT:

- a) 1ª rodada: Genebra – 1947; 23 países participantes; tema coberto: tarifas;
- b) 2ª rodada: Annecy – 1949; 13 países participantes; tema coberto: tarifas;
- c) 3ª rodada: Torquay – 1950-51; 38 países participantes; - tema coberto: tarifas;
- d) 4ª rodada: Genebra – 1955-56; 26 países participantes; tema coberto: tarifas;
- e) 5ª rodada: Dillon – 1960-61; 26 países participantes; tema coberto: tarifas;
- f) 6ª rodada: Kennedy – 1964-67; 62 países participantes; temas cobertos: tarifas e medidas *antidumping*;
- g) 7ª rodada: Tóquio – 1973-79; 102 países participantes; temas cobertos: tarifas, medidas não tarifárias, cláusula de habilitação;
- h) 8ª rodada: Uruguai – 1986-93; 123 países participantes; temas cobertos: tarifas, agricultura, serviços, propriedade intelectual, medidas de investimento, novo marco jurídico, OMC.

OMC:

- i) 9ª rodada: Doha – 2001-?; 149 países participantes; temas cobertos: tarifas, agricultura, serviços, facilitação de comércio, solução de controvérsias, regras em sentido geral.

1.10. DOMÍNIO PÚBLICO INTERNACIONAL

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) O domínio público internacional refere-se a espaços de interesse geral pertencentes a todas as nações. A respeito desse assunto, assinale a opção correta com base nos tratados e convenções pertinentes.

- (A) O espaço aéreo não é considerado domínio público internacional.
- (B) A Antártica é considerada domínio público internacional cujo uso deve destinar-se a fins científicos e militares.
- (C) Os espaços territoriais de domínio público internacional não se sujeitam à soberania de nenhum país.
- (D) É juridicamente possível o domínio privado dos corpos celestes.
- (E) Os rios internacionais, como, por exemplo, o Danúbio, na Europa, podem ser considerados de domínio público internacional.

A: incorreta, pois o Estado exerce soberania plena sobre o espaço aéreo acima de seu território e de seu mar territorial, inexistindo sequer direito de passagem inocente (Rezek). É livre a navegação aérea nas áreas não subordinadas a qualquer soberania estatal (alto-mar, incluindo polo norte e continente antártico); B: incorreta, pois o Tratado da Antártida (Washington/1959) prevê regime jurídico de não militarização para a Antártica, que só pode ser ocupada para fins pacíficos, como a pesquisa científica; C: incorreta, pois domínio público internacional refere-se a espaços cuja utilização suscita interesse de mais de um Estado soberano, ainda que sujeitos a determinada soberania (Rezek); D: incorreta, até porque o exercício dos direitos inerentes ao domínio é faticamente impossível, no caso. Segundo o Tratado sobre o Espaço Exterior (Nova Iorque/1967), o espaço extra-atmosférico e os corpos celestes são de acesso livre, insuscetíveis de apropriação ou anexação por qualquer Estado, e sua investigação e sua exploração devem ser feitas em benefício coletivo, com acesso geral às informações que a propósito se recolham (Rezek); E: correta. O regime jurídico dos rios internacionais de curso sucessivo (que atravessam mais de um Estado) ou limítrofes (que separam países) é casuístico. O Danúbio é considerado de domínio público internacional (ver comentário à alternativa “C”), pois, embora somente os Estados ribeirinhos administrem o rio, a navegação em suas águas é livre (Rezek).

„g, oqjraqg

1.11. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Considere que o Japão denuncie ao procurador do TPI crime contra a humanidade cometido pelo governo da China contra população do Tibet. Com base nessa situação hipotética e no Decreto n.º 4.388/2002, que aprovou o Tratado de Roma, por meio do qual foi instituído o TPI, assinale a opção correta.

- (A) O TPI é obrigado a aceitar denúncia oferecida pelo procurador.
- (B) O Japão não poderia agir da forma descrita, pois só o Conselho da ONU pode apresentar denúncia ao procurador do TPI.
- (C) Só a própria população do Tibet poderia formular representação ao procurador do TPI.
- (D) O procurador apreciará a seriedade da informação, podendo recolher informações suplementares.
- (E) O procurador é obrigado a denunciar o governo chinês.

A acusação, referente à prática de algum dos crimes tipificados no artigo 5º do Estatuto de Roma, pode ser levada até o conhecimento do Tribunal penal Internacional – TPI, que tem jurisdição para julgar os crimes cometidos nos territórios dos Estados-partes ou dos Estados que reconheçam sua competência, por meio de algum Estado-parte, pelo Conselho de Segurança (nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU) ou pelo procurador-geral do TPI. Cabe destacar o importante papel desempenhado pelo procurador no processamento da acusação, pois fará, em primeira mão, a análise sobre a seriedade

da dita acusação, podendo recolher informações suplementares junto aos Estados, aos órgãos da Organização das Nações Unidas, às Organizações Intergovernamentais ou Não Governamentais ou outras fontes fidedignas que considere apropriadas, bem como recolher depoimentos escritos ou orais na sede do Tribunal (artigo 15, ponto 2, do Estatuto de Roma). Ainda pode, por sua própria iniciativa, abrir um inquérito com base em informações sobre a prática de crimes da competência do Tribunal (artigo 15, ponto 1, do Estatuto de Roma). Se a acusação for devidamente processada e aceita pela Câmara Preliminar, o TPI poderá julgar o caso.

„D, oqjraqg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) No que se refere ao Tribunal Penal Internacional, assinale a opção correta.

- (A) De acordo com o Estatuto de Roma, esse tribunal tem competência expressa para julgar o terrorismo como crime contra a humanidade.
- (B) As línguas de trabalho, nesse tribunal, são o inglês e o francês.
- (C) Trata-se de organismo especializado da ONU.
- (D) De acordo com o que prevê o Estatuto de Roma, esse tribunal pode decidir pela pena de morte em casos graves.
- (E) Essa corte começou a funcionar em 1998, com a conclusão do Estatuto de Roma.

A: incorreta. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi constituído na Conferência de Roma, em 17 de julho de 1998, na qual se aprovou o Estatuto de Roma (tratado que não admite a apresentação de reservas), que só entrou em vigor internacionalmente em 1º de julho de 2002 e passou a vigorar, para o Brasil, em 1º de setembro de 2002. A partir de então, tem-se um tribunal permanente para julgar indivíduos¹³ acusados da prática de crimes de genocídio, de crimes de guerra, de crimes de agressão e de crimes contra a humanidade. Deve-se apontar que indivíduos diz respeito a quaisquer indivíduos, independentemente de exercerem funções governamentais ou cargos públicos (artigo 27 do Estatuto de Roma), desde que, à data da alegada prática do crime, tenham completado 18 anos de idade (artigo 26 do Estatuto de Roma); B: correta, pois essas são as línguas de trabalho do TPI (artigo 50, ponto 2, do Estatuto de Roma); C: incorreta. O Tribunal é uma entidade independente da ONU e tem sede em Haia, nos Países Baixos. Ademais, tem personalidade jurídica de direito internacional e é formado pela Presidência, Seção de Instrução, Seção de Julgamento em Primeira Instância, Seção de Recursos, Procuradoria e Secretaria; D: incorreta. Se a acusação for devidamente processada e aceita pela Câmara Preliminar, o TPI poderá julgar o caso. E, caso condene o indiciado culpado, a pena imposta terá de respeitar o limite máximo de 30 anos (artigo 77, ponto 1, a, do Estatuto de Roma). Todavia, caso o crime seja de extrema gravidade, poderá ser aplicada a pena de prisão perpétua (artigo 77, ponto 1, b, do Estatuto de Roma). Concomitantemente, poderá ser aplicada a pena de multa e de confisco, caso restar comprovado que o culpado adquiriu bens de forma ilícita (artigo 77, ponto 2, do Estatuto de Roma). Além de sanções de natureza penal, o TPI pode determinar a reparação às vítimas de crimes e respectivos familiares, principalmente por meio da restituição, da indenização ou da reabilitação. Ainda, o Tribunal poderá, de ofício ou por requerimento, em circunstâncias excepcionais, determinar a extensão e o nível dos danos, da perda ou do prejuízo causados às vítimas ou aos titulares do direito à reparação, com a indicação dos princípios nos quais fundamentou sua decisão (artigo 75 do Estatuto de Roma); E: incorreta. Rer o comentário sobre a assertiva “A”.

„g, oqjraqg

(Magistratura Federal – 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, criado pelo Estatuto de Roma, tem competência para os crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto e abrange os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, os crimes de agressão e os crimes de tráfico internacional de drogas que afetem mais de 2 (dois) países.
 - II. Para a competência do Tribunal Penal Internacional, é considerado como crime de “genocídio” qualquer ato praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo religioso enquanto tal, por meio de transferência à força de crianças do grupo para outro grupo.
 - III. São consideradas línguas oficiais do Tribunal Penal Internacional somente o inglês e o francês.
 - IV. São consideradas como línguas de trabalho do Tribunal Penal Internacional o árabe, o chinês, o espanhol e o russo, sendo que o regulamento processual pode também definir os casos em que outras línguas oficiais podem ser usadas como língua de trabalho.
 - V. O Tribunal Penal Internacional poderá funcionar em outro local sempre que entender conveniente.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
 - (B) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
 - (C) Estão corretas apenas as assertivas II e V.
 - (D) Estão corretas apenas as assertivas III e IV.
 - (E) Estão corretas apenas as assertivas III e V.

13. Percebe-se que aqui a responsabilidade pelo ato internacional ilícito é imputada exclusivamente ao indivíduo. Além dos crimes tipificados no Estatuto de Roma, podemos citar o tráfico de drogas e de escravos e a pirataria como outros exemplos de atos ilícitos internacionais imputados exclusivamente ao indivíduo.

I: incorreta. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi constituído na Conferência de Roma, em 17 de julho de 1998, na qual se aprovou o Estatuto de Roma (tratado que não admite a apresentação de reservas), que só entrou em vigor internacionalmente em 1º de julho de 2002 e passou a vigorar, para o Brasil, em 1º de setembro de 2002. A partir de então, tem-se um tribunal permanente para julgar **indivíduos**¹⁴ acusados da prática de crimes de genocídio, de crimes de guerra, de crimes de agressão e de crimes contra a humanidade. Deve-se apontar que *indivíduos* diz respeito a quaisquer indivíduos, independentemente de exercerem funções governamentais ou cargos públicos (artigo 27 do Estatuto de Roma), desde que, à data da alegada prática do crime, tenham completado 18 anos de idade. Cabe destacar que nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável por uma conduta anterior à entrada em vigor do Estatuto de Roma – é a chamada irretroatividade *ratione personae*. O TPI é orientado pelos princípios da legalidade e da anterioridade penal, o que é bem delineado pela redação do artigo 5º, ponto 2, do Estatuto de Roma. A criação do TPI corrobora a ideia de responsabilidade internacional do indivíduo, consoante o que se iniciou com os Tribunais *Ad Hoc* de Nuremberg e de Tóquio, e depois de Ruanda e da Lugoslávia. O Tribunal é uma entidade independente da ONU e tem sede em Haia, nos Países Baixos. Ademais, tem personalidade jurídica de direito internacional e é formado pela Presidência, Seção de Instrução, Seção de Julgamento em Primeira Instância, Seção de Recursos, Procuradoria e Secretaria; **II**: correta. A Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio adotada pela Resolução 260 A (III) da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 9 de dezembro de 1948, definiu no artigo 2º que *crime de genocídio é a conduta criminosa que tenha a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, religioso ou racial*. Tal definição foi reproduzida no artigo 6º do Estatuto de Roma. O próprio artigo 2º da Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio indica os tipos de crime considerados genocídio (também reproduzidos pelo artigo 6º do Estatuto de Roma): **a)** assassinato de membros do grupo; **b)** atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo; **c)** submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão sua destruição física, total ou parcial; **d)** medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e **e)** transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. O artigo 3º da Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio dispõe que além do genocídio serão punidas as demais condutas: **a)** o acordo com vista a cometer genocídio; **b)** o incitamento, direto e público, ao genocídio; **c)** a tentativa de genocídio; e **d)** a cumplicidade no genocídio. Por fim, é interessante lembrar que o crime de genocídio, quando praticado no estrangeiro por brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil, deve ser julgado pelo juiz brasileiro e terá a incidência da lei nacional (trata-se de uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada – artigo 7º, I, d, do CP); **III**: incorreta, pois as línguas oficiais do TPI são árabe, chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa (artigo 50, ponto 1, do Estatuto de Roma); **IV**: incorreta, pois as línguas de trabalho do Tribunal são francesa e inglesa, embora outras línguas oficiais possam ser usadas como língua de trabalho, conforme o regulamento processual (artigo 50, ponto 2, do Estatuto de Roma); **V**: correta. Embora a sede do TPI seja na Haia (Holanda), sempre que entender conveniente, o Tribunal poderá funcionar em outro local, nos termos do Estatuto de Roma (artigo 3º).

„C„ o mababg

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) O Tribunal Penal Internacional, que revolucionou a proteção dos direitos fundamentais e o conceito de soberania, tem competência para julgar crimes contra a humanidade e crimes de guerra, de genocídio e de agressão. De acordo com o Tratado de Roma, qualquer ato praticado, com consciência, como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra população civil é considerado crime contra a humanidade. Nesse contexto, constitui ato qualificado como crime contra a humanidade

- (A) a deportação ou transferência forçada de populações.
- (B) a morte ou o ferimento de adversários que se tenham rendido.
- (C) a adoção de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo.
- (D) a organização de tribunais de exceção.
- (E) o recrutamento de crianças com menos de quinze anos de idade.

O artigo 7º do Estatuto de Roma define que o crime contra humanidade é a conduta criminosa cometida no quadro de um ataque, sistemático ou generalizado, contra qualquer população civil, desde que haja conhecimento desse ataque. O próprio artigo 7º indica os tipos de crime considerados contra a humanidade: **a)** homicídio; **b)** extermínio; **c)** escravidão; **d)** deportação ou transferência forçada de uma população; **e)** prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional; **f)** tortura; **g)** agressão sexual, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; **h)** perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, ou ainda em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido nessas alíneas ou com qualquer crime da competência do Tribunal; **i)** desaparecimento forçado de pessoas; **j)** crime de *apartheid*; e **k)** outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental.

„A„ o mababg

14. Percebe-se que aqui a responsabilidade pelo ato internacional ilícito é imputada exclusivamente ao indivíduo. Além dos crimes tipificados no Estatuto de Roma, podemos citar o tráfico de drogas e de escravos e a pirataria como outros exemplos de atos ilícitos internacionais imputados exclusivamente ao indivíduo.

(Procurador da República – 25.º) A jurisdição do Tribunal Penal Internacional é desencadeada (“Trigger”) pelo princípio da complementaridade, segundo o qual:

- (A) a jurisdição somente incide nas hipóteses em que o Estado-Parte do Estatuto de Roma falha na persecução penal de crime da competência material do tribunal, por incapacidade efetiva ou falta de vontade para a promover;
- (B) o procurador do tribunal é independente e não pode ser impedido de iniciar uma investigação, sempre que constatar a falta de vontade ou a incapacidade efetiva de um Estado-Parte do Estatuto de Roma de promover a persecução penal de crime da competência material do tribunal;
- (C) a admissibilidade de caso depende da falha na persecução penal doméstica de crime da competência material do tribunal, por incapacidade efetiva ou falta de vontade do Estado com jurisdição sobre o mesmo;
- (D) o tribunal tem primazia na persecução penal de crime de sua competência material, sem prejuízo da jurisdição dos Estados-Parte.

A grande característica do Tribunal é sua *complementaridade*, isto é, a jurisdição do TPI somente será exercida caso a Seção de Instrução verificar que existem provas suficientes para o acusado ser levado para julgamento e concluir que algum sistema jurídico nacional tenha sido incapaz ou não tenha demonstrado interesse em julgar o caso. Esse último requisito pode ser verificado quando ocorrer demora injustificada no procedimento, falta de independência do Poder Judiciário e até falta de capacidade para realizar a justiça penal. Em outras palavras, a jurisdição do TPI tem caráter excepcional, isto é, os Estados têm primazia para investigar os crimes previstos no Estatuto de Roma. Cabe também destacar, consoante o que dispõe o art. 29 do Estatuto de Roma, que os crimes da competência do TPI não prescrevem.

„C„ o mababg

1.12. COMBINADAS E OUTROS TEMAS DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

Exceção cultural à livre circulação de bens e serviços: o ponto de vista do Brasil no MERCOSUL

Certo grau de apreensão envolvendo a exceção cultural não deve ser negligenciado, na medida em que por trás das razões culturais podem encontrar abrigo a discriminação, o protecionismo, o nacionalismo, a xenofobia.

Sabidamente, a Corte Europeia de Justiça desenvolveu arcabouço jurisprudencial para enfrentar e impedir a proliferação de gama importante e muito variada de medidas discriminatórias, que se escondem atrás de cortina de boas intenções, mas que constituem medidas de efeito equivalente à discriminação que oficialmente se acordara eliminar. De modo semelhante, a regulamentação do GATT-OMC nos fala do conjunto de barreiras não tarifárias e de suas consequências.

As medidas não tarifárias que criam o risco de anular a colocação em prática das liberdades de circulação no seio da União Europeia, se utilizavam frequentemente de desculpas de natureza técnica, linguística, cultural, invocando padrões de qualidade, a proteção dos consumidores, entre tantos outros nomes possíveis (para não multiplicarmos os exemplos, vamos nos lembrar de Cassis de Dijon, a lei da pureza da cerveja etc.).

A preservação dos valores sempre trará riscos, na extensão das consequências e, emprestando termo do jargão médico, eventuais efeitos colaterais, que nos colocam perante o desafio de encontrar ponto de equilíbrio.

Esse antagonismo deve nos fazer ter presentes os desafios do momento atual: de um lado, riscos de homogeneização em escala mundial, ou ao menos supranacional, seguem a integração e a globalização, sobretudo econômica, mas estendem seus efeitos bem além do âmbito estritamente econômico – enquanto, de outro lado, nos encontramos perante levantantes nacionalistas e xenófobos às vezes assustadores e que aparentam esvaziar de todo o seu sentido a civilização para nos levar à pré-história – a violência e a lei do mais forte, sem nenhuma máscara –, o que tampouco é desejável.

Em mundo que muda em velocidade crescente parecerá dificilmente conciliável a pretensão de deter o tempo e o fluxo da produção intelectual – seja esta de boa ou má qualidade – e a livre circulação da informação.

A exceção cultural parece carregar implicitamente em si a perigosa escolha de valor, cujas bases e sustentação devem ser questionadas: em que medida, haveria valores a proteger, de quem devemos protegê-los, e como assegurar esta proteção?

Paulo B. Casella. In: **Revista de Direito da USP**, n.º 97, 2002. (com adaptações).

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta a respeito da atuação das cortes internacionais e dos sistemas de solução de controvérsias entre Estados.

- (A) A Corte Internacional de Justiça de Haia, como verdadeira corte mundial, é dotada de jurisdição obrigatória, de modo que todos os membros da ONU, se acionados em um caso concreto por outro membro, não se podem furtar ao julgamento daquela entidade.
- (B) Devido ao princípio constitucional de não intervenção, o Brasil não reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que prevê a entrega de nacionais para julgamento perante essa corte.
- (C) O Órgão de Apelação da OMC foi estabelecido na década passada pelo Acordo de Marraqueche, que criou aquela organização. O sistema de solução de controvérsias do antigo GATT possuía apenas uma etapa de painéis, de cujas decisões não cabia recurso.
- (D) Como órgão de instância regional, o Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL está subordinado ao Órgão de Apelação da OMC, como pôde ser verificado na disputa “Argentina – Medidas antidumping às importações de frangos do Brasil”.
- (E) Indivíduos e empresas podem acionar diretamente os tribunais arbitrais *ad hoc* do MERCOSUL, mas não o seu Tribunal Permanente de Revisão.

A: incorreta. Inclui o Brasil não está vinculado ao art. 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que disciplina a “cláusula facultativa de jurisdição obrigatória”; **B:** incorreta, pois o Brasil reconhece a jurisdição do TPI (art. 5º, § 4º, da CF); **C:** correta. O antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, 1947) não era uma organização internacional, mas sim um acordo temporário que teve vigência de 1948 a 1994, ano em que foi absorvido pelo conjunto institucional mais amplo e mais estruturado que é a OMC. Tal acontecimento se deu na Rodada Uruguai de negociações do GATT e tomou corpo mediante a Reunião Ministerial de Marrakech, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1995 com a sua ratificação. Sua estrutura comportava um acordo-base (instituidor da OMC), três anexos disciplinando acordos obrigatórios (entre eles a submissão do estado-membro ao sistema de solução de controvérsias) e um anexo cuidando de um facultativo. Importante saber que no âmbito da OMC vige a regra do *single undertaking*, ou seja, os países que aderirem à OMC automaticamente adotam os Anexos 1, 2 (Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias) e 3 (Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais) do Acordo Constitutivo da OMC – o Anexo 4 (Acordos Plurilaterais¹⁵) é opcional. Lembrando que o Anexo 1A cuida dos Acordos Multilaterais sobre Comércio de Bens, o Anexo 1B regula o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços – Gats – e o Anexo 1C disciplina o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual. O sistema de solução de controvérsias da OMC tem a função de dirimir as disputas comerciais entre os estados-membros e é basicamente dividido em cinco fases: consultas, painéis, apelação, implementação e retaliação. Cabe dizer que o sistema é fruto das normas, procedimentos e práticas elaborados desde o surgimento do GATT de 1947 (cabe recordar que o sistema de solução de controvérsias do antigo GATT possuía apenas uma etapa de painéis, de cujas decisões não cabia recurso.) Antes de analisar cada etapa, importante destacar a mudança da regra do consenso positivo, vigente no GATT, para a regra do consenso negativo ou invertido, norteadora do sistema de solução de controvérsias da OMC. Pela regra antiga era necessário um consenso de todos os membros do GATT, inclusive o reclamado, para que um painel fosse instalado, um parecer técnico aprovado e retaliações comerciais fossem levadas a cabo pelo reclamante. Não precisa nem dizer a dificuldade desse sistema em funcionar, pois quase sempre o reclamado votava contra essas medidas que o prejudicariam, assim a regra antiga do consenso positivo impossibilitava, por razões políticas, o manuseio do importante sistema de solução de controvérsias da OMC. Por outro lado, todas essas etapas se tornaram praticamente automáticas com a regra do consenso negativo ou invertido, pois o painel só não será instalado se todos os estados-membros da OMC, incluído o reclamante, forem contra. O mesmo se aplica para aprovação do parecer técnico e para permissão de adoção de retaliações comerciais. E essa automatização das etapas permite a prevalências das decisões jurídicas sobre as decisões políticas no seio da OMC. Outro ponto importante antes de adentrarmos a análise das etapas componentes do sistema de solução de controvérsias é a limitação *ratione personae*, ou seja, apenas os estados podem iniciar uma disputa na OMC, nunca os atores privados. As etapas processuais são as seguintes: a) etapa de consultas: antes de solicitar a criação de um painel junto à OMC, as partes em desacordo devem utilizar as consultas bilaterais – bons ofícios, conciliação e mediação – por provocação do reclamante. A etapa de consultas é obrigatória e deve durar 60 dias; b) etapa de painéis: se as consultas bilaterais não funcionarem, o reclamante pode solicitar, por escrito, a criação de um painel junto à OMC, mas cabe lembrar que o reclamado tem o direito de impedir a instauração do painel na primeira reunião. O painel é formado a cada caso e é composto normalmente por três indivíduos independentes e altamente qualificados, que possuem a missão de apreciar objetivamente a questão colocada e elaborar um parecer com o objetivo de aclarar se o reclamado descumpriu ou não as regras do comércio internacional estabelecidas pela OMC. O parecer deverá ser entregue às partes no prazo de seis meses contado da formação do painel e ao Órgão de Solução de Controvérsias no prazo de nove meses contado também da formação do painel. Importante dizer que os especialistas em direito e comércio internacional serão indicados por cada estado-membro e deverão ser aprovados pelo Órgão de Solução de

Controvérsias; c) etapa de painéis **II:** com o recebimento do parecer e sem a interposição do recurso de apelação, o Órgão de Solução de Controvérsias deve adotar o parecer no prazo de 60 dias – respeitando a regra do consenso negativo; d) etapa da apelação: qualquer parte pode notificar o Órgão de Solução de Controvérsias da sua decisão de recorrer. O exercício do direito de recorrer fica condicionado ao respeito do prazo temporal, qual seja, 60 dias contados do recebimento do parecer elaborado pelo Órgão de Solução de Controvérsias. Nesse caso, o Órgão de Apelação terá o prazo de 60 dias para confeccionar um parecer sobre questões de direito da contenda comercial, lembrando que o Órgão de Apelação é um colegiado permanente que emite pareceres em sede de revisão e possui composição fixa (mandato de quatro anos, permitida uma reeleição¹⁶), a qual é escolhida por consenso entre todos os membros da OMC. Os relatórios do Órgão de Apelação são adotados pelo Órgão de Solução de Controvérsias e aceitos incondicionalmente pelas partes em litígio, salvo se o Órgão de Solução de Controvérsias decidir por consenso, incluindo o reclamante e o reclamado, não adotar o relatório confeccionado pelo Órgão de Apelação; e) etapa da implementação: sendo aceita a reclamação, o reclamado apontado como infrator deve tomar as medidas necessárias para modificar a conduta censurada pelas regras da OMC, consoante determinado no parecer do painel ou do Órgão de Apelação. As medidas devem ser tomadas dentro de um prazo razoável, que não pode exceder 15 meses contados da adoção pelo Órgão de Solução de Controvérsias do parecer confeccionado pelo painel ou pelo Órgão de Apelação. Entretanto, o supracitado prazo pode ser prorrogado por decisão das partes; f) etapa da retaliação: caso o estado-membro reclamado não cumprir a decisão do Órgão de Solução de Controvérsias após transcorrido 30 dias contados do final do prazo razoável, o estado reclamante pode solicitar a permissão para adotar retaliações comerciais em desfavor do reclamado para, assim, buscar a compensação dos prejuízos sofridos. O termo técnico é suspensão de concessões. E “essa suspensão de concessões é uma autorização para o membro reclamante deixar de cumprir, em relação ao reclamado, obrigações decorrentes dos compromissos assumidos na OMC, em grau equivalente aos prejuízos decorrentes da infração às regras cometida pelo reclamado. Na prática, é uma autorização para impor retaliações comerciais¹⁷”; **D:** incorreta, pois não existe a citada subordinação; **E:** incorreta. Quando surgir alguma contenda envolvendo os países do Mercosul, o primeiro passo é aplicar as negociações diretas. Com o fracasso dessas, passa-se ao tribunal arbitral *ad hoc* – funciona como primeira instância. Lembrando que antes das partes submeterem o caso ao tribunal arbitral *ad hoc*, podem escolher (ou seja, é facultativa) a etapa intermediária, que toma corpo com o envio da contenda para o Grupo Mercado Comum, que promoverá estudos sobre a disputa e formulará recomendações não cogentes. Depois, com a provocação das partes, exerce-se o duplo grau de jurisdição mediante a análise da decisão do tribunal arbitral *ad hoc* pelo Tribunal Permanente de Revisão. Entretanto, pode-se passar diretamente das negociações diretas malsucedidas para o Tribunal Permanente de Revisão. Neste último caso, o tribunal vai julgar a demanda de forma definitiva. Assim, o procedimento compreende duas etapas: a fase diplomática e a jurisdicional. A fase diplomática poderá começar por iniciativa dos estados ou dos particulares, já a jurisdicional somente toma curso por iniciativa dos estados.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE) O Estado B deslocou tropas e anunciou que invadiria, com o uso da força, o Estado C em um mês. Findo o período, o Estado B concretizou seu anúncio e anexou o território do Estado C ao seu. O Conselho de Segurança da ONU, em reunião extraordinária, impôs, então, embargo econômico ao Estado B. O Estado D, por considerar as medidas contra o Estado B ilícitas, declarou-se neutro no conflito e decidiu romper o embargo e praticar normalmente seu comércio exterior com B. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

- (1) A ilicitude das resoluções do Conselho de Segurança somente pode ser julgada pela Corte Internacional de Justiça, órgão judicial da ONU.
- (2) O embargo econômico imposto pelo Conselho de Segurança classifica-se como uma contramedida.
- (3) A anexação, por meio da utilização da força, é uma forma de aquisição de território proibida pelo direito internacional.
- (4) O deslocamento de tropas e o anúncio da futura invasão do Estado C já constituem, por si, violação à Carta da ONU.

1: errada, pois as resoluções do Conselho de Segurança podem ser questionadas em outros foros, como o Tribunal Penal Internacional (*vide* caso Tadić); **2:** errada, pois o embargo econômico é um meio coercitivo de solução de controvérsias. Por sua vez, a contramedida é uma excludente de responsabilidade internacional (artigos 20 a 26 do Projeto de Convenção da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas sobre a Responsabilidade dos Estados por Danos Transfronteiriços); **3 e 4:** certas, pois o art. 2º, ponto 4, da Carta das Nações Unidas assim dispõe: “Todos os Membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas”.

Gabriel 11, 25, 30, 32, 40

16. Art. 17, ponto 2, do Acordo sobre Normas e Procedimentos para Solução de Disputas.
17. TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. **Direito do Comércio Internacional**, Ed. FGV, 2009. pág. 123.

15. Anexo 4A – Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis; Anexo 4B – Acordo sobre Compras Governamentais; Anexo 4C – Acordo Internacional de Produtos Lácteos; Anexo 4D – Acordo Internacional sobre Carne Bovina.

(Procurador Federal – 2010 – CESPE – adaptada) A respeito do MERCOSUL e OMC, julgue os itens que se seguem.

- (1) O Órgão de Apelação da OMC é composto de juízes eleitos por tempo determinado.
- (2) O Protocolo de Olivos dispõe sobre a solução de controvérsias no âmbito do MERCOSUL.

1: certa, pois os integrantes do Órgão de Apelação são nomeados pelo Órgão de Solução de Controvérsias – OSC, para períodos de quatro anos, permitida uma renovação – art. 17, § 2º, do Acordo sobre Normas e Procedimentos para Solução de Disputas. Discordamos do gabarito oficial, que indicava a questão como incorreta. Aproveito para discorrer sobre o sistema de solução de controvérsias da OMC. O sistema de solução de controvérsias da OMC tem a função de dirimir as disputas comerciais entre os estados-membros e é basicamente dividido em cinco fases: consultas, painéis, apelação, implementação e retaliação. Cabe dizer que o sistema é fruto das normas, procedimentos e práticas elaborados desde o surgimento do GATT de 1947. Antes de analisar cada etapa, importante destacar a mudança da regra do consenso positivo, vigente no GATT, para a regra do consenso negativo ou invertido, norteadora do sistema de solução de controvérsias da OMC. Pela regra antiga era necessário um consenso de todos os membros do GATT, inclusive o reclamado, para que um painel fosse instalado, um parecer técnico aprovado e retaliações comerciais fossem levadas a cabo pelo reclamante. Não precisa nem dizer a dificuldade desse sistema em funcionar, pois quase sempre o reclamado votava contra essas medidas que o prejudicariam, assim a regra antiga do consenso positivo impossibilitava, por razões políticas, o manuseio do importante sistema de solução de controvérsias da OMC. Por outro lado, todas essas etapas se tornaram praticamente automáticas com a regra do consenso negativo ou invertido, pois o painel só não será instalado se todos os estados-membros da OMC, incluindo o reclamante, forem contra. O mesmo se aplica para aprovação do parecer técnico e para permissão de adoção de retaliações comerciais. E essa automatização das etapas permite a prevalência das decisões jurídicas sobre as decisões políticas no seio da OMC. Outro ponto importante antes de adentrarmos a análise das etapas componentes do sistema de solução de controvérsias é a limitação *ratione personae*, ou seja, apenas os estados podem iniciar uma disputa na OMC, nunca os atores privados.

As etapas processuais são as seguintes: a) etapa de consultas: antes de solicitar a criação de um painel junto à OMC, as partes em desacordo devem utilizar as consultas bilaterais – bons ofícios, conciliação e mediação – por provocação do reclamante. A etapa de consultas é obrigatória e deve durar 60 dias; b) etapa de painéis: se as consultas bilaterais não funcionarem, o reclamante pode solicitar, por escrito, a criação de um painel junto à OMC, mas cabe lembrar que o reclamado tem o direito de impedir a instauração do painel na primeira reunião. O painel é formado a cada caso e é composto normalmente por três indivíduos independentes e altamente qualificados, que possuem a missão de apreciar objetivamente a questão colocada e elaborar um parecer com o objetivo de aclarar se o reclamado descumpriu ou não as regras do comércio internacional estabelecidas pela OMC. O parecer deverá ser entregue às partes no prazo de seis meses contado da formação do painel e ao Órgão de Solução de Controvérsias no prazo de nove meses contado também da formação do painel. Importante dizer que os especialistas em direito e comércio internacional serão indicados por cada estado-membro e deverão ser aprovados pelo Órgão de Solução de Controvérsias; c) etapa de painéis II: com o recebimento do parecer e sem a interposição do recurso de apelação, o Órgão de Solução de Controvérsias deve adotar o parecer no prazo de 60 dias – respeitando a regra do consenso negativo; d) etapa da apelação: qualquer parte pode notificar o Órgão de Solução de Controvérsias da sua decisão de recorrer. O exercício do direito de recorrer fica condicionado ao respeito do prazo temporal, qual seja, 60 dias contados do recebimento do parecer elaborado pelo Órgão de Solução de Controvérsias. Nesse caso, o Órgão de Apelação terá o prazo de 60 dias para confeccionar um parecer sobre questões de direito da contenda comercial, lembrando que o Órgão de Apelação é um colegiado permanente que emite pareceres em sede de revisão e possui composição fixa (mandato de quatro anos, permitida uma reeleição), a qual é escolhida por consenso entre todos os membros da OMC. Os relatórios do Órgão de Apelação são adotados pelo Órgão de Solução de Controvérsias e aceitos incondicionalmente pelas partes em litígio, salvo se o Órgão de Solução de Controvérsias decidir por consenso, incluindo o reclamante e o reclamado, não adotar o relatório confeccionado pelo Órgão de Apelação; e) etapa da implementação: sendo aceita a reclamação, o reclamado apontado como infrator deve tomar as medidas necessárias para modificar a conduta censurada pelas regras da OMC, consoante determinado no parecer do painel ou do Órgão de Apelação. As medidas devem ser tomadas dentro de um prazo razoável, que não pode exceder 15 meses contados da adoção pelo Órgão de Solução de Controvérsias do parecer confeccionado pelo painel ou pelo Órgão de Apelação. Entretanto, o supracitado prazo pode ser prorrogado por decisão das partes; f) etapa da retaliação: caso o estado-membro reclamado não cumprir a decisão do Órgão de Solução de Controvérsias após transcorrido 30 dias contados do final do prazo razoável, o estado reclamante pode solicitar a permissão para adotar retaliações comerciais em desfavor do reclamado para, assim, buscar a compensação dos prejuízos sofridos. O termo técnico é suspensão de concessões. E “essa suspensão de concessões é uma autorização para o membro reclamante deixar de cumprir, em relação ao reclamado, obrigações decorrentes dos compromissos assumidos na OMC, em grau equivalente aos prejuízos decorrentes da infração às regras cometida pelo reclamado. Na prática, é uma autorização para impor retaliações comerciais”¹⁸ 2: certa. O Protocolo de Olivos reorganizou o sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Sua maior inovação foi a criação de um Tribunal Permanente de Revisão, o qual ficará encarregado de julgar, em grau de recurso, as decisões proferidas pelos tribunais arbitrais *ad hoc*. A título de sistematização, quando surgir alguma con-

tenda envolvendo os países do bloco, o primeiro passo é aplicar as negociações diretas. Com o fracasso dessas, passa-se ao tribunal arbitral *ad hoc* – funciona como primeira instância. Lembrando que antes de as partes submeterem o caso ao tribunal arbitral *ad hoc*, podem escolher (ou seja, é facultativa) a etapa intermediária, que toma corpo com o envio da contenda para o Grupo Mercado Comum, que promoverá estudos sobre a disputa e formulará recomendações não cogentes. Depois, com a provocação das partes, exerce-se o duplo grau de jurisdição mediante a análise da decisão do tribunal arbitral *ad hoc* pelo Tribunal Permanente de Revisão. Entretanto, pode-se passar diretamente das negociações diretas malsucedidas para o Tribunal Permanente de Revisão. Neste último caso, o tribunal vai julgar a demanda de forma definitiva. Assim, o procedimento compreende duas etapas: a fase diplomática e a jurisdicional. A fase diplomática poderá começar por iniciativa dos estados ou dos particulares, já a jurisdicional somente toma curso por iniciativa dos estados.

2C 12 019696

(Magistratura Federal – 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. No Brasil não é possível a homologação parcial de sentença estrangeira, mas é admissível a concessão de tutela de urgência no seu procedimento.
 - II. O juiz brasileiro, tratando-se de crime de “lavagem de dinheiro” (Lei 9.613, de 03/03/98) praticado por estrangeiro em outro país, pode, mediante solicitação da autoridade competente, determinar a apreensão ou o sequestro de bens e direitos, independentemente da existência de tratado ou convenção, desde que o governo do país da autoridade solicitante prometa reciprocidade ao Brasil.
 - III. Quando os tratados versarem sobre direitos humanos, serão sempre internalizados com força de lei complementar.
 - IV. Somente os Estados independentes têm capacidade para firmar tratado internacional.
 - V. Os tratados-contratos ou tratados especiais se extinguem, dentre outros modos, quando ocorrer a sua execução integral, pela impossibilidade de execução, pela renúncia unilateral por parte do Estado exclusivamente beneficiado, pela denúncia unilateral, pela guerra e pela inexecução do tratado por um dos Estados contratantes.
- (A) Estão corretas apenas as assertivas I e III.
(B) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
(C) Estão corretas apenas as assertivas II e V.
(D) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.
(E) Estão corretas apenas as assertivas III e V.

I: incorreta, pois as decisões estrangeiras podem ser homologadas parcialmente. No mais, a assertiva é verdadeira, pois se admite tutela de urgência no procedimento que tramita no STJ – artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Resolução 9/2005 do STJ; II: correta, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.613/1998 (atentar-se às alterações patrocinadas pela Lei 12.683/2012); III: incorreta, pois o tratado internacional sobre direitos humanos promulgado no Brasil terá natureza supralegal (caso do Pacto de São José da Costa Rica – artigo 5º, § 2º, da CF, ver HC 94.013/SP-STF) ou valerá como emenda constitucional, desde que aprovado por ambas as Casas do Congresso, em dois turnos e por maioria de três quintos de seus membros (artigo 5º, § 3º, da CF); IV: incorreta, as organizações internacionais também podem celebrar tratados. É interessante ressaltar que todo Estado tem capacidade para concluir tratados, nos termos do artigo 6 da Convenção de Viena sobre Tratados (Decreto nº 7.030/2009). Entretanto, parece-nos que o “Estado” que não seja independente não pode ser qualificado como Estado, pois está ausente o requisito essencial da autodeterminação, com independência em relação a outros Estados (José Afonso da Silva, *Curso de Direito Constitucional Positivo*). Ou seja, a expressão “Estados independentes” é tautológica, pois não existe Estado que não seja independente; V: correta. Quanto à matéria, pode-se distinguir os tratados-contratos (tratados contratuais) dos tratados-leis (tratados normativos). Apesar de não ter grande importância, é nítida a diferença entre os tratados-contratos – assim chamados porque, por meio deles, as partes regulam interesses recíprocos dos Estados, normalmente de natureza bilateral – e os tratados-leis, os quais têm por escopo criar normas de Direito Internacional, usualmente pactuado entre muitos Estados. A inutilidade de tal classificação é ancorada no fato de que todos os tratados são normativos, dos mais abrangentes pactos universais aos acordos de comércio realizados em âmbito bilateral. Quando menos, o tratado contratual terá seu texto regrado pelas cláusulas finais, cujo caráter normativo é inegável. De qualquer forma, a assertiva indica adequadamente causas de extinção de tratados.

„1. 019696

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) No que tange ao espaço aéreo internacional, à nacionalidade das aeronaves e ao TPI, assinale a opção correta.

- (A) O TPI poderá impor à pessoa condenada pelos crimes que afetem a humanidade no seu conjunto a pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude e as condições pessoais do condenado o justificarem. Entretanto, esse tribunal poderá reexaminar a pena com vistas à sua redução quando o condenado já tiver cumprido vinte e cinco anos de prisão.
- (B) O Estado exerce, sobre os ares situados acima de seu território e de seu mar territorial, soberania, que só não é absoluta porque sofre restrição ditada por velha norma internacional: o direito, reconhecido em favor dos aviões civis, de passagem inocente, que deve ser

18. TIMM, Luciano Benetti; RIBEIRO, Rafael Pellegrini; ESTRELLA, Angela T. Gobbi. *Direito do Comércio Internacional*, Ed. FGV, 2009. pág. 123.

continua e rápida, proibindo-se tudo quanto não seja estritamente relacionado com o ato de passar pelo espaço aéreo.

- (C) Segundo as regras internacionais, todo avião utilizado em tráfego internacional deve possuir pelo menos uma nacionalidade, determinada por seu registro ou matrícula. A aeronave poderá ter mais de uma matrícula — as de complacência —, mas, no caso de uma companhia aérea ser controlada pelo Estado, e não por particulares, cada avião deverá possuir uma nacionalidade singular.
- (D) O TPI, instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade e funções complementares às jurisdições penais nacionais, constitui corte internacional vinculada à ONU, não dispondo de personalidade jurídica própria.
- (E) Nos termos do Estatuto de Roma, o TPI só poderá exercer os seus poderes e funções no território de qualquer Estado-parte, sendo-lhe defeso agir em relação a atos praticados no território dos Estados que não tenham subscrito o Estatuto.

A: correta. Se a acusação for devidamente processada e aceita pela Câmara Preliminar, o TPI poderá julgar o caso. E, caso condene o indiciado culpado, a pena imposta terá de respeitar o limite máximo de 30 anos (artigo 77, ponto 1, a, do Estatuto de Roma). Todavia, caso o crime seja de extrema gravidade e as condições pessoais do condenado justificar, poderá ser aplicada a pena de prisão perpétua (artigo 77, ponto 1, b, do Estatuto de Roma), todavia, essa pena poderá ser reexaminada com vistas à sua redução quando já tiver sido cumprido vinte e cinco anos de prisão. Concomitantemente, poderá ser aplicada a pena de multa e de confisco, caso restar comprovado que o culpado adquiriu bens de forma ilícita (artigo 77, ponto 2, do Estatuto de Roma); **B:** incorreta. A doutrina é uniforme em defender que não existem limitações à soberania referente ao espaço atmosférico acima do mar territorial; **C:** incorreta, pois a aeronave não pode ter mais de uma matrícula; **D:** incorreta. O Tribunal é uma entidade independente da ONU e tem sede em Haia, nos Países Baixos. Ademais, tem personalidade jurídica de direito internacional e é formado pela Presidência, Seção de Instrução, Seção de Julgamento em Primeira Instância, Seção de Recursos, Procuradoria e Secretaria; **E:** incorreta. A acusação, referente à prática de algum dos crimes tipificados no artigo 5º do Estatuto de Roma, pode ser levada até o conhecimento do TPI, que tem jurisdição para julgar os crimes cometidos nos territórios dos Estados-partes ou dos Estados que reconheçam sua competência, por meio de algum Estado-parte, pelo Conselho de Segurança (nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU) ou pelo procurador-geral do TPI.

„A. ojnabeg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Segundo preconiza o art. 109, inciso IX, da CF, aos juizes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados a competência da justiça militar. A Convenção relativa a infrações e a certos outros atos praticados a bordo de aeronave, concluída em Tóquio em 1963, e ratificada pelo Brasil em 1969, tendo entrado em vigor no território nacional em 14.04.1970, promulgada pelo Decreto 66.520, de 30.04.1970, é aplicada às infrações às leis penais, sendo incorreto afirmar que:

- (A) O Estado de matrícula da aeronave será competente para exercer a jurisdição sobre infrações e atos praticados a bordo;
- (B) As infrações cometidas a bordo de aeronaves matriculadas num Estado contratante serão consideradas, para fins de extradição, cometidas, não só num lugar onde houverem ocorrido, mas também no Estado de matrícula da aeronave;
- (C) O Estado contratante, que não for o da matrícula, não poderá interferir no voo de uma aeronave a fim de exercer a sua jurisdição penal em relação a uma infração cometida a bordo, a menos que a infração tenha sido cometida por ou contra um nacional desse Estado ou pessoa que tenha aí sua residência;
- (D) O Estado contratante obriga-se a conceder a extradição da pessoa que praticou a infração penal ao Estado de matrícula da aeronave.

A: correta, conforme o artigo 3º da Convenção sobre Infrações e certos outros Atos Praticados a Bordo de Aeronaves (Convenção de Tóquio de 1963); **B:** correta, conforme o artigo 16, ponto 1, da Convenção; **C:** correta, conforme o artigo 4º, b, da Convenção (entre outras exceções); **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois ser parte da Convenção não implica obrigação em conceder extradição – artigo 16, ponto 2, da Convenção.

„D. ojnabeg

(Procurador da República – 25.º) Na assistência jurídica recíproca em matéria penal, a reserva de especialidade:

- (A) é prática amplamente disseminada, implicando o poder de todos os Estados de proibir o uso de informações e provas por eles fornecidas, quando entendam que o caso específico é lesivo a seus interesses;
- (B) é prática adotada por muitos Estados, consistente na indicação dos crimes para cuja persecução podem ser usadas as informações ou provas por eles fornecidas;
- (C) é prática em extinção no direito internacional, consistente em arrolar, nos acordos bilaterais, os crimes a que a assistência se restringe;
- (D) é prática adotada por todos os Estados, que equivale ao princípio da isenção de crimes políticos no direito extradicional.

A assertiva correta com base na Convenção de Palermo é a B. O art. 18 dessa Convenção cuida assistência judiciária recíproca. Cabe reproduzir o ponto 1 desse artigo: “Os Estados-

-Partes prestarão reciprocamente toda a assistência judiciária possível nas investigações, nos processos e em outros atos judiciais relativos às infrações previstas pela presente Convenção, nos termos do Artigo 3, e prestarão reciprocamente uma assistência similar quando o Estado-Parte requerente tiver motivos razoáveis para suspeitar de que a infração a que se referem as alíneas a) ou b) do parágrafo 1 do Artigo 3 é de caráter transnacional, inclusive quando as vítimas, as testemunhas, o produto, os instrumentos ou os elementos de prova destas infrações se encontrem no Estado-Parte requerido e nelas esteja implicado um grupo criminoso organizado”.

„B. ojnabeg

(Procurador da República – 25.º) O dever de Estados cooperarem com os Tribunais Internacionais Penais para a ex-Iugoslávia e Ruanda decorre formalmente:

- (A) de acordos de sede celebrados com os diversos Estados interessados;
- (B) do princípio do dever de cooperar, de direito consuetudinário internacional, expresso na Resolução da Assembleia Geral da ONU 2625, de 1970;
- (C) de regra costumeira expressa na máxima “*aut dedere, aut judicare*”;
- (D) das resoluções do Conselho de Segurança que os estabeleceram, vinculantes por força do art. 25 da Carta da ONU.

A assertiva correta acerca do dever de cooperar dos Estados nesse caso é a D, ou seja, foi determinado pelas resoluções listadas na assertiva ora apontada como correta.

„D. ojnabeg

(Procurador da República – 25.º) Na guerra contra o terror,

- (A) denomina-se “combatente ilegal” aquele que, a despeito de coberto pelas Convenções de Genebra de 1949 e por seus protocolos em sua atuação bélica, não carrega sua arma abertamente;
- (B) tem aplicação o art. 51 da Carta da ONU, conforme previsto na Resolução 1368, de 2001, de seu Conselho de Segurança;
- (C) sugere-se aos Estados criminalizar qualquer tipo de apoio a grupos terroristas, nos termos da Resolução 1373, de 2001, do Conselho de Segurança da ONU;
- (D) “combatentes ilegais” têm estatuto normativo próprio.

A: incorreta. Com base na doutrina internacional, podemos dizer, grosso modo, que combatente ilegal se refere aos indivíduos que se engajam nas hostilidades sem estarem autorizados para tanto. Logo, não poderão ser classificados como prisioneiros de guerra se forem capturados e consequência disso é a falta de proteção jurídica. Essa é uma razão que torna esse conceito bastante criticável. Uma prova é que as Convenções de Genebra de 1949 não o utiliza; **B:** correta, pois, de fato, essa Resolução permitiu a aplicabilidade do art. 51 da Carta da ONU no contexto de guerra contra o terror; **C:** incorreta, pois essa Resolução da ONU não fez sugestão expressa no sentido indicado pela assertiva; **D:** incorreta, pois não possuem estatuto normativo próprio. Cabe reforçar o dito no comentário sobre a assertiva A, nem as Convenções de Genebra de 1949 se referem ao termos “combatentes ilegais”.

„B. ojnabeg

2. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO¹⁹

2.1. TEORIA GERAL E FONTES

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) O artigo 1º, inciso I, da Constituição Federal elenca entre os fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania. Por seu turno o art. 4º, incisos I e V, da CF, prevê que nas suas relações internacionais a República Federativa do Brasil, reger-se-á, entre outros, pelos princípios da independência nacional e da igualdade entre os Estados, sendo, portanto, correto afirmar que:

- (A) A norma estrangeira não pode ser aplicada no Brasil, sob pena de infringência à soberania nacional;
- (B) A lei estrangeira, aplicada por força de dispositivo de direito internacional privado brasileiro, se equipara a legislação federal brasileira, para efeito de admissibilidade de recurso especial, quando contrária ou lhe for negada vigência pelo Juiz nacional;
- (C) Tratando-se de norma legitimamente expedida por Estado igualmente soberano, e aplicável em território nacional por força da autoridade do legislador federal, ela se incorpora à legislação federal, não podendo ter sua eficácia afastada;
- (D) A legislação brasileira será eficaz fora dos limites do território nacional, por força do princípio da extraterritorialidade, quando a relação jurídica tiver por objeto interesses de cidadão brasileiro.

19. A matéria Direito Internacional Privado vai sofrer algumas modificações em razão do advento do Novo Código de Processo Civil e para uma maior compreensão dessas alterações e implicações indico a leitura do capítulo de Direito Internacional Privado do livro Super-Revisão Concursos Jurídicos, 4º edição, da Editora Foco. O capítulo é de minha autoria e cuidou de oferecer uma visão geral, sistemática e didática sobre as alterações que vão ocorrer no Direito Internacional Privado em função do Novo Código de Processo Civil.

A: incorreta, pois o Direito Internacional Privado regula, exatamente, a possibilidade de aplicação da lei estrangeira pelo juiz nacional nos casos com elemento de estraneidade; **B:** correta – ver, STF, RE 93.131/MG; **C:** incorreta, pois não se trata de incorporação da legislação estrangeira à legislação federal, mas apenas de aplicação, conforme as normas do Direito Internacional Privado; **D:** incorreta, pois a aplicação da legislação brasileira em outro país depende da legislação interna desse Estado estrangeiro ou de previsão em tratado internacional firmado com esse Estado.

„B., 01/10/2010“

(Advogado – CEF – 2010 – CESPE) As fontes de direito internacional privado no Brasil não incluem

- (A) o Código de Bustamante, de 1928.
- (B) os contratos internacionais privados.
- (C) a Lei de Introdução ao Código Civil, de 1942.
- (D) a doutrina.
- (E) a jurisprudência.

O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) determina que a função da Corte é decidir as controvérsias que lhe forem submetidas com base no direito internacional. Ademais, indica as fontes que serão utilizadas pelos juizes na confecção de suas decisões, a saber: a) as convenções internacionais; b) o costume internacional; c) os princípios gerais do direito; d) as decisões judiciais e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações. Por fim, ainda aponta a possibilidade de a Corte decidir por equidade (*ex aequo et bono*), desde que convenha às partes. Mesmo não constando do rol do art. 38, pode-se indicar também como fonte do direito internacional tanto as resoluções emanadas das organizações internacionais como os atos unilaterais dos estados. Até aqui conserva semelhança com as fontes do Direito Internacional Público, todavia, a fonte por excelência do Direito Internacional Privado é a lei interna, ou seja, cada estado tem competência para legislar sobre direito internacional privado (“direito internacional privado autônomo”). Mas a grande característica da matéria na atualidade é a busca de harmonização e de uniformização mediante a produção convencional internacional (“direito internacional privado convencional e institucional”), e até mesmo pela dita *soft law*. Cabe apontar também o direito uniforme espontâneo, que refere-se à natural coincidência de normas jurídicas primárias, seja por conta de influência comum ou por adoção unilateral do direito positivo de um estado por outro. Com ímpeto meramente classificatório, o direito internacional privado convencional é aquele que provém de tratados e convenções, e o direito internacional privado institucional é aquele que provém da produção normativa de blocos regionais de integração como a União Europeia e o Mercosul. E *soft law* indica as fontes que não são obrigatórias, mas que têm importante papel referencial para o juiz nacional como também influencia a confecção de regras tanto a nível convencional internacional como a nível autônomo nacional. Como exemplo pode-se citar os princípios, códigos de conduta, recomendações, diretrizes, convenções não ratificadas etc. Percebe-se que algumas das fontes elencadas no art. 38 da CIJ caberiam no conceito de *soft law*. No Brasil, a principal fonte do DIPr é a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto 4.657/1942), a qual trata do DIPr nos seus arts. 7º a 17. Além da LINDB, é possível identificar na legislação nacional outros diplomas que tratam de assuntos de interesse do DIPr, tais como: a) a CF trata da sucessão internacional no seu art. 5º, XXXI, e da competência do STJ em temas de cooperação judiciária internacional no seu art. 105, I, f; b) o Código de Processo Civil trata da competência internacional do juiz brasileiro nos arts. 88 a 90 (arts. 21, 23 e 24 do NCPC); das cartas rogatórias nos arts. 200 a 204, 210 a 212 (arts. 236, 268, 260, 261, 262, 263 do NCPC); da prova do direito estrangeiro no art. 337 (art. 376 do NCPC); e, por fim, das sentenças estrangeiras nos arts. 483 e 484 (arts. 960, § 2º, 961 e 965 do NCPC). Já o Código de Bustamante é o tratado mais antigo no campo do DIPr ratificado pelo Brasil, e ainda encontra-se em vigor. O Código Bustamante é a denominação dada à Convenção de Havana de Direito Internacional Privado de 1928. Esta Convenção foi aprovada no seio da Conferência Pan-americana realizada em Havana no ano de 1928. Na prática, funciona como um código internacional de DIPr, logo, obra do direito internacional privado convencional. Cuida de inúmeras matérias, mas encontra séria resistência, dos magistrados brasileiros, para sua aplicação. Um ponto que suscita muitas dúvidas é o fato de o Código ser de aplicação universal ou com incidência limitada aos casos que envolvam pessoas ligadas (por domicílio ou pela nacionalidade) aos estados-membros.

„B., 01/10/2010“

2.2. REGRAS DE CONEXÃO DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

2.2.1. ART. 9º DA LINDB

(Advogado – PETROBRÁS BIO. – 2010 – CESGRANRIO) Uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana assinam um contrato de prestação de serviços de engenharia, por meio do qual a empresa norte-americana, com sede em Houston, Texas (Estados Unidos), prestará serviços para atualizar tecnologicamente uma fábrica da empresa brasileira no interior de São Paulo. O contrato previu Houston como foro do contrato. No tocante à lei aplicável ao contrato, este será regido pela(os)

- (A) lei norte-americana, foro do contrato.
- (B) lei norte-americana, sede da empresa contratada.
- (C) lei brasileira se o contrato tiver sido assinado no Brasil.
- (D) lei brasileira, local do cumprimento da obrigação principal.
- (E) tratados internacionais, que prevalecem sobre lei interna.

O art. 9º da LINDB traz a regra de conexão *locus regit actum* no que tange à qualificação e à regulação das obrigações (leia-se seus aspectos extrínsecos). Ou seja, é a lei do local em que as obrigações foram constituídas que vai regulá-las. É importante apontar que as obrigações surgem dos contratos, dos delitos e dos quase delitos (crimes praticados com culpa – negligência, imprudência e imperícia).

„C., 01/10/2010“

(Advogado – PETROBRÁS DISTRIB. – 2010 – CESGRANRIO) Um contrato de compra e venda entre uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana contém cláusula indicando como foro competente o Rio de Janeiro, e outra cláusula indicando as leis das Ilhas Cayman como aplicáveis ao mesmo. O contrato foi assinado nos Estados Unidos, em um estado onde há plena autonomia da vontade para escolha da lei aplicável. Caso o contrato seja objeto de uma disputa judicial no foro escolhido, a cláusula de lei aplicável

- (A) será considerada inválida, porque as Ilhas Cayman não guardam suficientes vínculos com o contrato para justificar a escolha da lei desse país.
- (B) não será considerada válida no Brasil, pois o artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil tem caráter imperativo.
- (C) será considerada válida porque, nos termos do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei aplicável ao contrato é a do local da sua constituição.
- (D) não será válida no Brasil, pois a cláusula de lei aplicável deve sempre seguir a cláusula de foro.
- (E) será considerada inválida no Brasil, tendo em vista que o contrato foi firmado entre duas empresas que não têm sede nas Ilhas Cayman.

O art. 9º da LINDB traz a regra de conexão *locus regit actum* no que tange à qualificação e à regulação das obrigações (leia-se seus aspectos extrínsecos). Ou seja, é a lei do local em que as obrigações foram constituídas que vai regulá-las. É importante apontar que as obrigações surgem dos contratos, dos delitos e dos quase delitos (crimes praticados com culpa – negligência, imprudência e imperícia). A autonomia da vontade como regra de conexão no tocante aos contratos é adotada na maioria dos países na atualidade. Tal regra privilegia a flexibilidade e promove um ambiente propício aos negócios. A título de exemplo, tal regra encontra-se insculpida na Convenção de Roma de 1980 e na Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais de 1994. A autonomia da vontade apenas teria limitações ditas pela ordem pública do país no qual o contrato vai ser executado. Isto é, faz-se necessário que a lei escolhida para reger o contrato não desrespeite a ordem pública do país sede da execução do contrato. Leia-se aqui ordem pública como o conjunto de regras e princípios basilares de certo ordenamento jurídico. O art. 9º da LINDB funciona como um limitador da autonomia da vontade, na medida em que determina que as obrigações serão reguladas pela lei do país onde forem constituídas. Ora, em tal quadro as partes não podem escolher a lei aplicável ao contrato constituído. Todavia, se a lei do país onde a obrigação foi constituída permitir a autonomia da vontade sobre a escolha da lei incidente ao contrato, permitida estará a escolha da lei aplicável pelas partes, sendo limitada apenas pela ordem pública do país sede da execução do contrato. Assim, será aplicada a lei estadunidense (local onde o contrato foi assinado) e como no citado estado existe plena autonomia da vontade para escolha da lei aplicável, o contrato será regulado validamente pelas leis das Ilhas Cayman.

„C., 01/10/2010“

2.2.2. ART. 10 DA LINDB

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2011 – CESPE) De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a capacidade para suceder é regulada pela lei

- (A) de nacionalidade do herdeiro ou legatário.
- (B) de domicílio do herdeiro ou legatário.
- (C) em que se encontra o herdeiro ou legatário.
- (D) de nacionalidade do *de cujus*.
- (E) do último domicílio do *de cujus*.

O artigo 10, § 2º, da LINDB assim dispõe: “A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder”. Funciona como exceção à lei do último domicílio do *de cujus*, pois a capacidade para suceder será regulada pela lei do domicílio do herdeiro ou do legatário (*lex domicilii* do herdeiro ou do legatário). Percebe-se que é a lei do último domicílio do *de cujus* que definirá quem é herdeiro ou não. Após a definição dos herdeiros, cabe verificar a capacidade para suceder de cada um. Tal verificação é balizada pela lei do domicílio do herdeiro.

„B., 01/10/2010“

2.2.3. COMBINADAS E OUTRAS

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Os elementos de conexão brasileiros constituem parte da norma do direito internacional privado que determina o ordenamento jurídico a ser aplicado a determinada causa. Assinale a opção correspondente à correta correlação entre fato(s) jurídico(s) e elemento de conexão na Lei de Introdução do Código Civil.

- (A) situação do regime de bens – nacionalidade dos cônjuges.
- (B) qualificação e regulação das obrigações – domicílio dos contratantes.
- (C) formalidades de celebração e impedimentos do casamento – nacionalidade dos nubentes.

- (D) personalidade e capacidade – domicílio da pessoa.
(E) penhor – local do bem.

A: incorreta. O certo seria: situação do regime de bens – domicílio dos cônjuges (artigo 7º, *caput*, da LINDB); **B:** incorreta. O certo seria: qualificação e regulação das obrigações – lei do país em que se constituírem (artigo 9º, *caput*, da LINDB); **C:** incorreta. O certo seria: formalidades de celebração e impedimentos do casamento – lei do local da celebração (artigo 7º, § 1º, da LINDB); **D:** correta (artigo 7º, *caput*, da LINDB); **E:** incorreta. O certo seria: penhor – domicílio do possuidor (artigo 8º, § 2º, da LINDB).

„D., oijueqeg

(Advogado – BNDES – 2010 – CESGRANRIO) Um contrato de financiamento internacional, regido pela Lei das Ilhas Cayman, foi repactuado por aditivo, assinado pelas partes, ao final de longa negociação, em Nova York. A empresa devedora ofereceu como reforço de garantia uma hipoteca naval sobre embarcação atualmente em uso em navegação de cabotagem no Brasil. Essa garantia

- (A) é regida pela Lei das Ilhas Cayman, escolhida pelas partes.
(B) é regida pela Lei brasileira, local de situação do bem.
(C) é regida pela Lei de Nova York, local da assinatura do aditivo contratual.
(D) é regida pela Lei de incorporação da devedora se for pessoa jurídica.
(E) não terá validade no Brasil porque o contrato é internacional.

Aeronaves, navios e embarcações são bens móveis considerados de natureza especial, pois têm por característica a intensa circulação transfronteiriça e a pouca fixação em determinado território. Assim, são regidos pela lei de matrícula ou de seu abandeiramento, ou seja, a lei do país onde forem registrados por seu proprietário os regulará no que tange à qualificação e às relações a eles concernentes. Essa regra de conexão não tem previsão na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, mas é oriunda dos arts. 274 a 284 do Código Bustamante.

„B., oijueqeg

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Segundo Frederich Carl Von Savigny há um direito próprio ao homem, o qual se determina pelo lugar de seu domicílio. A Lei de Introdução ao Código Civil (Dec-Lei 4.657/42) adota este critério para determinar, entre outras, as regras sobre:

- (A) A capacidade da pessoa, inclusive a capacidade para suceder, as questões relativas à sucessão por morte, qualquer que seja a natureza e situação dos bens, as questões relativas aos bens móveis, as questões relativas a união estável;
(B) A capacidade da pessoa, excepcionando-se a capacidade para a sucessão, as questões relativas a invalidade matrimonial, as questões referentes aos regimes de bens, as questões relativas à atuação das pessoas jurídicas, e ao cumprimento das obrigações;
(C) O começo e o fim da personalidade, ao nome e a capacidade da pessoa, excepcionando-se a capacidade para suceder, a formação da relação contratual e seu cumprimento e as questões relativas à sucessão por ausência, qualquer que seja a natureza e situação dos bens;
(D) O começo e o fim da personalidade, ao nome e a capacidade da pessoa, o penhor, as questões relativas aos impedimentos matrimoniais e às causas de suspensão do matrimônio e as questões relativas à sucessão, quando os herdeiros ou beneficiários forem brasileiros.

A: incorreta, pois a qualificação dos bens (móveis e imóveis) e a regulação das relações a eles concernentes sujeitam-se, em regra, à lei do local em que estão localizados – artigo 8º, *caput*, da LINDB. Somente excepcionalmente, no caso dos bens móveis, aplica-se a regra do domicílio do proprietário (em caso de trazer consigo bens móveis, de eles serem destinados a transporte, ou no caso do penhor) – artigo 8º, §§ 1º e 2º, da LINDB. Por essa razão, discordamos do gabarito oficial, que indicava essa como correta; **B:** incorreta, pois não há exceção em relação à capacidade para a sucessão, invalidade matrimonial e regimes de bens, que seguem a regra do domicílio – artigos 7º, §§ 1º, 3º e 4º, e 10, § 2º, da LINDB; **C:** incorreta, pois a capacidade para suceder regula-se pela lei do domicílio do herdeiro ou legatário, e a sucessão por ausência subordina-se à lei do domicílio do desaparecido – artigo 10, *caput* e § 2º, da LINDB; **D:** essa é a melhor alternativa, conforme os artigos 7º, *caput*, § 1º, e 10, da LINDB. A rigor, as questões relativas à sucessão se submetem à regra do domicílio, independentemente da nacionalidade dos herdeiros ou beneficiários. Em regra, aplica-se a lei do domicílio do falecido, qualquer que seja a natureza ou a situação dos bens. Excepcionalmente, a sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do *de cuius*.

„A., oijueqeg

2.3. APLICAÇÃO DO DIREITO ESTRANGEIRO – REENVIO OU DEVOLUÇÃO, PROVA DO DIREITO ESTRANGEIRO E PROVA DOS FATOS OCORRIDOS NO ESTRANGEIRO

(Magistratura Federal – 3ª Região – 2010) Em relação ao ônus e à produção da prova no âmbito do direito internacional privado é correto afirmar, exceto:

- (A) A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não se admitindo, porém, a produção de provas que a lei brasileira desconhece;

- (B) Não se pode impor às partes o ônus de produzir a prova do teor e vigência da lei estrangeira, salvo quando por ela invocado;
(C) Não sendo a incidência do direito estrangeiro alegada pela parte, o Juiz não está autorizado a exigir a colaboração da parte, com fulcro no art. 337 do Código de Processo Civil;
(D) Entendendo o Juiz ser o caso de aplicação do direito estrangeiro, deverá intimar a parte a quem este beneficia a comprovar seu teor e vigência, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito.

A: correta, pois reflete exatamente o disposto no artigo 13 da LINDB. Mas cabe aqui fazer uma crítica. A parte do artigo 13 que faz ressalva quanto à não admissão de provas que o direito brasileiro desconhece deveria ser interpretada como provas **não admitidas** pelo direito brasileiro. Se prevalecesse o texto literal, teríamos uma mitigação do direito da parte de defender-se por meio de todas as provas em direito admitidas. Portanto, deve ser aceito qualquer meio de prova, desde que lícito conforme os ditames do ordenamento jurídico brasileiro e que não viole a ordem pública (artigo 17 da LINDB). Ademais, o artigo 332 do CPC (art. 369 do NCPC) dispõe nesse sentido: “Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”; **B e C:** corretas. Se o juiz não conhecer a lei estrangeira aplicável, poderá exigir a prova do texto e da vigência de quem a invoca, nunca da outra parte – artigo 14 da LINDB e artigo 337 do CPC (art. 376 do NCPC); **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o juiz, caso entenda necessário, determinará à parte que invocou o direito estrangeiro que prove seu teor e sua vigência, e não, necessariamente, à parte que pode ser beneficiada – artigo 14 da LINDB e artigo 337 do CPC (art. 376 do NCPC). Ademais, a extinção do feito sem apreciação do mérito somente ocorrerá, no caso de omissão daquele que invocou o direito estrangeiro, se a norma alienígena for essencial para o deslinde da demanda – artigo 267, III e IV, do CPC (art. 485, III e IV, do NCPC).

„D., oijueqeg

2.3.1. REENVIO

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) No direito internacional privado (DIP) entre os países A e B, configura-se hipótese de reenvio de primeiro grau quando

- (A) o DIP do país A indica o direito do país B como o aplicável, e o DIP do país B, sob o seu ponto de vista, indica o direito do país A como o aplicável.
(B) o DIP do país A indica o direito do país B ou o direito do país A como o aplicável, e o DIP do país B, sob o seu ponto de vista, indica o direito do país B ou o direito do país A como o aplicável.
(C) o DIP do país A indica o direito de um terceiro país – C – como o aplicável, e o DIP do país B, sob o seu ponto de vista, indica o direito do país C como o aplicável.
(D) o DIP do país A indica o direito do país B como o aplicável, e o DIP do país B, sob o seu ponto de vista, indica o outro direito como o aplicável.
(E) o DIP do país B indica o direito do país A como o aplicável, e o DIP do país A, sob o seu ponto de vista, indica o próprio direito como o aplicável.

O direito indicado pela regra de conexão e que incidirá no fato ou na relação jurídica com elemento estrangeiro é o direito material, tanto nacional como internacional. Todavia, juízes de alguns países aplicavam não o direito material do país estrangeiro, mas sim seu Direito Internacional Privado, o que possibilitava em algumas situações o reenvio ou retorno, ou seja, a regra de conexão estrangeira indicava a *lex fori* como apta a resolver o caso misto. Funciona como se a solução fosse enviada para o direito de certo país e o direito desse país a reenviasse (de volta ou para outro país). Em outras palavras, o reenvio é uma interpretação que despreza a norma material indicada pela regra de conexão e aplica o Direito Internacional Privado estrangeiro para chegar a outra norma material, geralmente de índole nacional. O reenvio pode ser de distintos graus: **a)** reenvio de 1º grau: refere-se a dois países, isto é, a legislação do país “A” remete à do país “B”, que reenvia para “A”; **b)** reenvio de 2º grau: refere-se a três países, situação em que a legislação de “A” remete à de “B”, que reenvia para “C”; **c)** reenvio de 3º grau: refere-se a quatro países; é similar ao reenvio de 2º grau, com a diferença de que nesta a legislação de “C” remete à do país “D”. Dentro desse quadro, ergue-se o artigo 16 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que proíbe o juiz nacional de utilizar-se do reenvio. O juiz aplica o Direito Internacional Privado brasileiro para determinar o direito material aplicável, e, se este for estrangeiro, caberá ao magistrado aplicá-lo. Interessante é perceber que o instituto do reenvio é um desfigurador das regras de conexão, pois a estas cabe solucionar os conflitos de leis no espaço, e, a partir do momento em que o Direito Internacional Privado brasileiro indicar o Direito Internacional Privado estrangeiro, ele não estará cumprindo com sua função. O reenvio de 1º grau refere-se a dois países (legislação do país “A” remete à do país “B”, que reenvia para “A”). O reenvio de 2º grau refere-se a três países (legislação de “A” remete à de “B”, que reenvia para “C”). O reenvio de 3º grau refere-se a quatro países (no exemplo anterior, a legislação de “C” remete à do país “D”). É importante lembrar que o reenvio é, em princípio, vedado pela legislação brasileira (artigo 16 da LINDB).

A: correta, pois se trata de reenvio de 1º grau, conforme comentário inicial; **B:** incorreta, pois o reenvio se refere, em princípio, à determinação do direito a ser aplicado, não opção; **C:** incorreta, pois não há reenvio, nessa hipótese (“A” e “B” reconhecem a aplicação do direito de “C”); **D:** incorreta, pois indica reenvio de 2º grau; **E:** incorreta, pois inexistente, nesse caso, reenvio (“B” reconhece a aplicabilidade do direito de “A”, simplesmente).

„A., oijueqeg

2.4. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL

(Advogado – BNDES – 2010 – CESGRANRIO) Um contrato internacional, assinado em Nova York, é garantido por fiança pessoal de dois acionistas brasileiros da empresa, domiciliados em São Paulo. Iniciada a execução por falta de pagamento no Brasil, os fiadores alegam a incompetência da justiça brasileira. Nesse caso, a justiça brasileira

- (A) é competente em razão da nacionalidade brasileira dos fiadores.
- (B) é competente por serem os devedores domiciliados no Brasil.
- (C) será competente apenas se a obrigação principal tiver que ser cumprida no Brasil.
- (D) não tem competência sobre contratos internacionais regidos por regras de direito alienígena.
- (E) não tem competência porque o contrato não foi assinado no Brasil.

Uma das hipóteses de competência concorrente da justiça brasileira é aquela da ação ajuizada contra réu domiciliado no Brasil. O princípio informador desta regra é o *actio sequitur forum rei*. Em outras palavras, a competência do juiz nacional é determinada pelo critério domiciliar, não importando a condição de estrangeiro do réu. Ademais, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal (art. 88, parágrafo único, do CPC – art. 21, parágrafo único, do NCPC). Como o critério eleito para definir a competência é o domiciliar, cabe ao juiz bem definir domicílio. Em tal tarefa lançará mão dos arts. 70 e 71 do CC. A regra do art. 71 do CC é de grande utilidade nos casos com elemento estrangeiro, pois a alegação de que o réu possui outra(s) residência(s), além da estabelecida no Brasil, não elidirá a competência do juiz nacional, pois qualquer uma delas poderá ser considerada como seu domicílio. Cabe também esclarecer que “É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida” (art. 72 do CC). E o art. 75 é utilizado para determinar o domicílio das pessoas jurídicas. A regra geral é que tenham domicílio no local em que funcionarem as respectivas diretorias e administrações, salvo a eleição de domicílio especial na forma do estatuto ou atos constitutivos (art. 75, IV, do CC). E mesmo que a administração tiver sua sede no estrangeiro, será considerado domicílio, da pessoa jurídica, o local de seu estabelecimento no Brasil. Outra hipótese de competência concorrente é a que cuida de obrigações, contratuais ou extracontratuais, que devam ser cumpridas no Brasil. Percebe-se que esta regra prescinde do critério domiciliar. Neste sentido, o STJ decidiu que é vedado às partes dispor (ex.: cláusula de eleição de foro) sobre a competência concorrente de juiz brasileiro por força das normas fundadas na soberania nacional, não suscetíveis à vontade dos interessados.²⁰ Um exemplo ordinário é o caso de um contrato internacional que estipule sua execução no Brasil. Tal situação torna o juiz brasileiro competente, mas, ao mesmo tempo, não torna incompetente, por exemplo, o juiz do país onde a obrigação foi constituída. E a última hipótese é a regulada pelo art. 88, III, do CPC (art. 21, III, do NCPC) que dispõe acerca da competência concorrente sobre ação originada de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

2.5. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNACIONAL – CARTAS ROGATÓRIAS

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) Situação I: Bernardo, juiz federal, recebeu carta rogatória da França para ouvir o depoimento de testemunha brasileira de roubo ocorrido em Paris.

Situação II: Michelle, juíza francesa, recebeu carta rogatória do Brasil para citar Manoel, brasileiro residente em Paris, em processo de divórcio em curso no Brasil.

Sabendo que o magistrado nacional pode aplicar direito estrangeiro quando executar sentença estrangeira ou quando cumprir carta rogatória, assinale a opção correta acerca das situações hipotéticas apresentadas acima.

- (A) Na primeira situação, perante a justiça brasileira, a hipótese é de carta rogatória ativa.
- (B) Em ambas as situações, perante a justiça brasileira, a hipótese é de carta rogatória passiva.
- (C) Na segunda situação, perante a justiça brasileira, a hipótese é de carta rogatória passiva.
- (D) Na primeira situação, perante a justiça francesa, a hipótese é de carta rogatória ativa.
- (E) Na segunda situação, perante a justiça francesa, a hipótese é de carta rogatória ativa.

Para garantir a efetividade jurisdicional em tempos marcados pelo cosmopolitismo humano e impulsionados pela globalização econômica, cultural e política, é imprescindível a cooperação entre as diferentes jurisdições. Muitas são as situações em que um juiz depende do judiciário de outro país para efetuar uma diligência judiciária ou qualquer ato desprovido de carga executória. O instrumento pelo qual um juiz doméstico pede auxílio a um juiz estrangeiro denomina-se carta rogatória. O juiz que pede é denominado rogante (carta rogatória ativa) e o que recebe, rogado (carta rogatória passiva). A carta rogatória é meio processual adequado para a realização de diligências fora da jurisdição de um

determinado Estado, compreendendo tanto os atos ordinatórios (ex.: citação, notificação, cientificação, intimação etc.) como os instrutórios (ex.: coleta de provas). Seu fundamento é um tratado regulando o instituto processual ou o princípio da reciprocidade.

„C. 0198989

(Procurador da República – 25.º) Nos termos da Resolução 9/2005 do STJ, a carta rogatória:

- (A) não pode ter por objeto ato executório;
- (B) não comporta execução de medida sem audiência prévia da parte interessada, em homenagem ao princípio da ampla defesa;
- (C) terá seu *exequatur* concedido pelo Presidente, cabendo agravo regimental de sua decisão;
- (D) pode ser substituída pelo auxílio direto, quando ensejar juízo de delibação.

Para garantir a efetividade jurisdicional em tempos marcados pelo cosmopolitismo humano e impulsionados pela globalização econômica, cultural e política, é imprescindível a cooperação entre as diferentes jurisdições. Muitas são as situações em que um juiz depende do judiciário de outro país para efetuar uma diligência judiciária ou qualquer ato desprovido de carga executória. O instrumento pelo qual um juiz doméstico pede auxílio a um juiz estrangeiro denomina-se carta rogatória. O juiz que pede é denominado rogante (carta rogatória ativa) e o que recebe, rogado (carta rogatória passiva). A carta rogatória é meio processual adequado para a realização de diligências fora da jurisdição de um determinado Estado, compreendendo tanto os atos ordinatórios (ex.: citação, notificação, cientificação, intimação etc.) como os instrutórios (ex.: coleta de provas). Seu fundamento é um tratado regulando o instituto processual ou o princípio da reciprocidade. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dá as coordenadas sobre o assunto: “Art. 12 (...) § 2.º A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o *exequatur* e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências”. Assim, pode-se afirmar que o juiz brasileiro (rogado), após concedido o *exequatur*, deverá cumprir a carta rogatória emitida pelo juiz estrangeiro (rogante). Em relação ao *exequatur* (“executase”), é importante apontar que a carta rogatória deve respeitar a lei do país em que será cumprida (*lex fori* do juiz rogado – arts. 200 a 204 e 210 a 212 do CPC – arts. 236, 268, 260, 261, 262, 263 do NCPC) e nunca violar a ordem pública (art. 17 da LINDB). Os efeitos do cumprimento ou da denegação da carta rogatória fazem apenas coisa julgada formal, ou seja, permitem a reapresentação da carta rogatória. No Brasil, a competência para conceder *exequatur* às cartas rogatórias é do STJ.²¹ Anteriormente era competência do STF, mas desde a edição da EC 45 essa competência passou para o STJ (art. 105, I, i, da CF). Cabe dizer que o STJ também é competente para homologar as sentenças estrangeiras. O procedimento das cartas rogatórias é o seguinte: a) recebimento pelo presidente do STJ; b) após a concessão de *exequatur*, a carta rogatória é remetida para o juiz federal competente cumpri-la;²² c) após o cumprimento, o juiz tem o prazo de dez dias para devolvê-la ao presidente do STJ, o qual a encaminhará ao Ministério da Justiça ou Ministério das Relações Exteriores, que retornará a carta rogatória ao juiz rogante. Cabe destacar que, conforme a Resolução 9/2005 do STJ, cabe agravo regimental da decisão do Presidente do STJ que concede *exequatur*. Por fim, deve-se dizer que o pedido para a produção de prova testemunhal mediante envio de carta rogatória não impede que o processo siga normalmente seu curso. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e está em consonância com a redação do art. 338 do CPC (art. 377 do NCPC). Portanto, fica a critério do juiz a suspensão do processo, caso considere a efetivação da carta rogatória imprescindível para o julgamento da causa.²³

„C. 0198989

2.6. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA E LAUDO ARBITRAL ESTRANGEIROS

(Magistratura Federal – 4ª Região – 2010) Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. A delibação é um sistema jurídico de homologação de sentença estrangeira que tem fundamento na cortesia internacional pela qual a sentença estrangeira é reapreciada e examinada quanto ao mérito e à sua forma.
- II. O procedimento a ser seguido para a homologação de sentença estrangeira é, segundo a norma do Código de Processo Civil, o do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
- III. Segundo o entendimento majoritário do tribunal competente para a homologação de sentença estrangeira, contra essa é passível de

21. A competência do STJ é apenas para processar as cartas rogatórias passivas, isto é, aquelas oriundas de juízos ou tribunais estrangeiros.

22. Art. 109, X, da CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar: X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização”.

23. “Nos casos em que há pedido de prova testemunhal por precatória ou rogatória formalizado antes do saneamento, o juiz possui duas opções: indeferir-la, caso a considere dispensável, ou deferir-la, hipótese em que não estará impedido de julgar a ação, muito menos suspender o processo. A prova apenas útil, esclarecedora ou complementar não deve impedir o processo de seguir seu trâmite regularmente” (trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi).

20. Vide REsp 804.306-SP/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi.

arguição como defesa apenas a questão relativa à observância dos requisitos para a homologação, sendo vedado à arguição versar sobre outras questões.

- IV. Havendo tramitação de duas ações idênticas paralelamente (competência concorrente) na jurisdição estrangeira e jurisdição nacional e ocorrendo o trânsito em julgado da sentença estrangeira e sua homologação no Brasil, deverá ser extinto o processo no Brasil pela ocorrência de coisa julgada estrangeira.
- V. Poderá ser homologada pelo tribunal competente do Brasil a sentença estrangeira já transitada em julgado relativa a sucessão *mortis causa* que dispõe sobre bem imóvel situado no Brasil.
- (A) Está correta apenas a assertiva III.
(B) Está correta apenas a assertiva IV.
(C) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
(D) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
(E) Estão corretas apenas as assertivas II e III.

I: incorreta. No juízo de delibação, a sentença estrangeira só será examinada quanto à sua forma. A sentença judicial é um ato soberano, confeccionada pela autoridade judicial de um determinado Estado. Por ser um ato de soberania, a sentença, como todo ato soberano, incide apenas no território nacional e, destarte, é endereçada à população desse Estado. Todavia, alguns fatos ou relações jurídicas interessam a mais de um país. Assim, o juiz de um desses Estados exercerá sua competência e aplicará o direito material indicado por seu Direito Internacional Privado, mas, como dito, a decisão só valerá no território nacional do juiz prolator, apesar do interesse de outras jurisdições. É nesse contexto que surge a figura da homologação de sentença estrangeira. Após a homologação pela autoridade competente, a sentença, já apta a produzir efeitos no país prolator, passa a produzir efeitos em outra jurisdição também. No Brasil, a competência para homologar sentenças estrangeiras era do STF, mas depois da EC nº 45 essa competência passou para o STJ (artigo 105, I, *i*, da CF). É importante adiantar que esse procedimento não examina o mérito da sentença estrangeira.²⁴ Ao STJ cabe apenas a análise dos requisitos formais e, de um viés mais subjetivo, a análise sobre a violação ou não da ordem pública brasileira (artigo 17 da LINDB); II: incorreta, pois, apesar do disposto no artigo 483 do CPC (art. 961 do NCPC), compete atualmente ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de sentenças estrangeiras – artigo 105, I, *i*, da CF; III: incorreta, pois, no campo material, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância dos requisitos previstos na Resolução 9/2005 do STJ – artigo 9º da Resolução – ver SEC 4.616/US-STJ; IV: correta, pois a sentença estrangeira homologada pelo STJ tem plena eficácia no Brasil – artigo 483 do CPC (art. 961 do NCPC); V: incorreta, pois compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, o inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional – artigo 89, II, do CPC (art. 23, II, do NCPC). Por se tratar de matéria de ordem pública, a sentença estrangeira não pode ser homologada nesse caso (artigo 17 da LINDB e artigo 6º da Resolução 9/2005 do STJ – ver SE 3.780-STF).

„B, o mteqba

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) Carlos, argentino, residente no Brasil, obteve laudo arbitral proferido pelo Uruguai, condenando Mendes, paraguaio residente no Brasil, ao pagamento de R\$ 10.000,00.

Com relação a essa situação hipotética e considerando os princípios básicos da cooperação e assistência jurisdicional que regem o MERCOSUL, organização internacional com personalidade jurídica própria e objetivos específicos, bem como o que dispõe o Protocolo de Las Leñas, documento básico de cooperação e assistência jurisdicional entre os países integrantes do MERCOSUL, assinale a opção correta.

- (A) O litígio em questão deve ser resolvido entre o Uruguai e o Paraguai, não podendo ser trazido para o Brasil.
(B) Laudo arbitral homologado é título não executável no Brasil, óbice que não existiria caso se tratasse de sentença homologada.
(C) Após a homologação do referido laudo, Carlos poderá cobrar a dívida no Brasil.
(D) O Protocolo de Las Leñas não prevê situações como a descrita na hipótese.
(E) Sem a devida homologação pelo STF, o citado laudo arbitral não tem valor jurídico no Brasil.

A: incorreta, pois a sentença arbitral (= laudo arbitral) estrangeira pode ser homologada pelo STJ, hipótese em que poderá ser executada no Brasil – artigo 35 da Lei 9.307/1996 e artigo 475-N, IV, do CPC (art. 515, VII, do NCPC) – ver SEC 4.415/US-STJ; B: incorreta, conforme comentário sobre a alternativa “A”; C: correta, conforme comentário sobre a alternativa “A”; D: incorreta, pois o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa (Las Leñas/1992), promulgado pelo Decreto nº 2.067/1996, prevê expressamente o reconhecimento e a execução de laudos arbitrais entre os Estados-partes – Capítulo V do Protocolo; E: incorreta, pois, atualmente, a homologação de sentença estrangeira (incluindo o laudo arbitral estrangeiro) é da competência do STJ. Ademais, é incorreto afirmar que, antes da homologação, não há valor jurídico (o interessado tem interesse e legitimidade processual para pedir a homologação do laudo no Brasil).

„C, o mteqba

24 Vide SEC 651-FR/STJ, rel. min. Fernando Gonçalves, julgada em 16/9/2009, e SEC 1.043-AR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, julgada em 28/5/2009.

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Duas empresas brasileiras estabelecem, em um contrato internacional, a via arbitral para solução dos conflitos, devendo a dita arbitragem ocorrer no Uruguai. Surgiu uma controvérsia entre as partes quanto à forma de cumprimento de uma obrigação contratual, e uma das partes propõe a instauração da arbitragem, conforme previsto no contrato. O laudo arbitral que deu ganho de causa a uma das partes

- (A) somente pode ser executado no Uruguai, sede da arbitragem, porque o Brasil não ratificou a Convenção de Nova York.
(B) não precisa ser homologado, porque a Convenção de Nova York dispensa a homologação judicial dos laudos arbitrais.
(C) prescinde de homologação, porque o Protocolo de Las Leñas permite a execução direta dos laudos arbitrais do Mercosul.
(D) precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo um laudo arbitral proveniente de país membro do Mercosul.
(E) precisa ser submetido ao processo de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça para poder ser executado no Brasil.

A: incorreta. O Brasil ratificou a Convenção de Nova York (vide Decreto 4.311/2002); B: incorreta, pois a Convenção de Nova York não dispensa a homologação; C: incorreta. O Protocolo de Las Leñas criou um procedimento mais célere e simples para que as sentenças e os laudos arbitrais prolatados em um país-membro do Mercosul irradiem seus efeitos nos outros países-membros. O procedimento regional encontra-se disciplinado nos arts. 18 a 24 do Protocolo. E a sua grande característica é o fato de as sentenças irradiarem seus efeitos nos outros estados-membros após seguirem o procedimento adotado para o *exequatur* das cartas rogatórias. Ou seja, não é necessária a homologação da sentença prolatada por um estado-membro do Mercosul. O art. 20 do Protocolo disciplina os requisitos para concessão de *exequatur*, os quais são: a) que venham revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados autênticos nos estados de origem; b) que estejam, assim como os documentos anexos necessários, devidamente traduzidos para o idioma oficial do estado em que se solicita seu reconhecimento e execução; c) que emanem de um órgão jurisdicional ou arbitral; d) que a parte contra a qual se pretende executar a decisão tenha sido devidamente citada e tenha garantido o exercício de seu direito de defesa; e) que a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no estado em que foi ditada; f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do estado em que se solicita seu reconhecimento e/ou execução. A parte interessada na execução da sentença em outro estado-membro também poderá utilizar-se da figura da autoridade central; D: incorreta e E: correta: a sentença judicial é um ato soberano, a qual é confeccionada pela autoridade judicial de um determinado estado. Por ser um ato de soberania, a sentença, como todo ato soberano, incide apenas dentro do território nacional, e, destarte, é endereçada à população deste estado – o dito aqui pode ser aplicado integralmente a disciplina dos laudos arbitrais. Todavia, como vimos, alguns fatos ou relações jurídicas interessam a mais de um país. Assim, o juiz de um destes estados exercerá sua competência e aplicará o direito material indicado por seu Direito Internacional Privado, mas, como dito, esta decisão só valerá no território nacional do juiz prolator, apesar do interesse de outras jurisdições. É neste contexto que surge a figura da homologação de sentença estrangeira. Após a homologação pela autoridade competente, a sentença ou laudo arbitral, já apto a produzir efeitos no país prolator, passa a produzir efeitos em outra jurisdição também.²⁵ No Brasil, a competência para homologar sentenças ou laudos arbitrais estrangeiros era do STF, mas depois da EC n. 45 esta competência passou para o STJ (art. 105, I, *i*, da CF).

„E, o mteqba

2.6.1. ORDEM PÚBLICA

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) Mohamed, filho concebido fora do matrimônio, requereu, na justiça brasileira, pensão alimentícia do pai, Said, residente e domiciliado no Brasil. Said negou o requerido e não reconheceu Mohamed como filho, alegando que, perante a Tunísia, país no qual ambos nasceram, somente são reconhecidos como filhos os concebidos no curso do matrimônio.

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da legislação brasileira de direito internacional privado.

- (A) A reserva da ordem pública não está expressa na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
(B) O juiz, ao julgar a referida relação jurídica, deve obedecer à lei da Tunísia.
(C) Nesse caso, não se aplicam normas de ordem pública, pois se trata de relação jurídica de direito internacional privado, e não de direito internacional público.
(D) O juiz não deverá aplicar, nessa situação, o direito estrangeiro.
(E) A lei brasileira assemelha-se à da Tunísia, razão pela qual esta deverá ser aplicada.

O artigo 227, § 6º, da CF determina expressamente que os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Trata-se de direito fundamental, matéria de ordem pública, de modo que a norma estrangeira em contrário não pode ser

25 Art. 483 do CPC (art. 961 do NCPC): “A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça” (atualizada por nós). A sentença estrangeira homologada pelo STJ é título executivo judicial (art. 475-N, VI, do CPC).

aplicada no Brasil – artigo 17 da LINDB. **A:** incorreta, pois o artigo 17 da LINDB é expresso ao afirmar que leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes; **B e C:** incorretas, conforme comentários anteriores; **D:** correta, conforme comentários iniciais; **E:** incorreta, pois a Constituição brasileira veda a distinção dos filhos nesse sentido – artigo 227, § 6º, da CF.

„D. oijueqeg

2.7. CONTRATOS INTERNACIONAIS

(Advogado – BNDES – 2010 – CESGRANRIO) Entre as cláusulas contratuais tipicamente encontradas nos contratos internacionais de financiamento, NÃO figura a cláusula de

- (A) *cross-default* (inadimplemento cruzado).
- (B) *force majeure* (força maior).
- (C) eleição de foro.
- (D) escolha da Lei aplicável.
- (E) *buy-or-sell* (compra ou venda).

Das cláusulas citadas, a única que não figura nos contratos internacionais de financiamento é a cláusula *buy-or-sell* (compra ou venda).

„E. oijueqeg

2.7.1. INCOTERMS

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) Em contratos internacionais, inter-relacionam-se vários sistemas jurídicos, por isso, tais contratos são caracterizados por meio de cláusulas típicas e de uma linguagem comum estabelecida pela Câmara Internacional do Comércio, sendo uma das formas de padronização desses contratos denominada INCOTERMS 1990 (*International Rules for Interpretation of Trade Terms*). Com base nessa padronização, assinale a opção correta acerca dos contratos de compra e venda internacional.

- (A) FOB (*free on board*) é o contrato que prevê que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias quando estas estiverem a caminho, ou seja, no momento do embarque no navio no porto de origem.
- (B) No contrato CFR (*cost and freight*), prevê-se que o comprador pague os custos e o frete necessários para trazer as mercadorias ao porto de destino.
- (C) No contrato do tipo CIF (*cost, insurance and freight*), prevê-se que o comprador pague os custos, o frete e o seguro necessários para o transporte das mercadorias ao porto de destino.
- (D) Em contratos EXW (*ex works*), está previsto que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias quando estas estiverem prontas e disponíveis para o comprador no estabelecimento do vendedor.
- (E) O contrato FCA (*free carrier*) prevê que o vendedor cumpra a obrigação de entregar as mercadorias antes da liberação para exportação, cujos custos devem ser assumidos pelo comprador.

Os *incoterms* são termos internacionais de comércio, propostos pela Câmara de Comércio Internacional – CCI, com o objetivo de facilitar o comércio entre vendedores e compradores de diferentes países. Na prática, integram o contrato, como cláusulas contratuais padronizadas, desde que as partes abertamente especifiquem que o contrato se regerá pelos *incoterms* da CCI. A primeira edição dos *incoterms* foi em 1936 e, de tempos em tempos, a CCI publica novas versões, de modo a refletir as mudanças nas práticas de comércio. A mais recente publicação é de 2010, que começou a vigorar em 1º de janeiro de 2011. Atualmente existem 11 termos, divididos em dois grupos: termos para utilização em operações que serão transportadas pelos modais aquaviários (marítimo, fluvial ou lacustre) e termos para operações transportadas em qualquer modal de transporte, inclusive transporte multimodal.²⁶

A: incorreta, pois, no contrato FOB, o vendedor assume todos os custos até o carregamento dos bens no navio indicado pelo comprador; **B:** incorreta, pois, no CFR, o vendedor (não o comprador) paga pelos custos e frete necessários para levar os bens até o porto de destino; **C:** incorreta, pois esses custos são arcados pelo vendedor, no contrato CIF; **D:** correta, pois o vendedor apenas disponibiliza os bens em seu próprio estabelecimento; **E:** incorreta, pois o vendedor, no contrato FCA, responsabiliza-se pelo desembarco para exportação.

„D. oijueqeg

(Advogado – Petrobrás Distrib. – 2010 – CESGRANRIO) Um contrato de compra e venda internacional de mercadorias estabelece o preço da mercadoria em dólares norte-americanos FOB Porto do Rio de Janeiro, conforme os INCOTERMS. Os Termos Internacionais de Comércio (INCOTERMS)

- (A) não integram o contrato, pois o Brasil não ratificou a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias.
- (B) integram o contrato, como cláusulas contratuais padronizadas, desde que as partes especifiquem que o contrato se regerá pelos INCOTERMS 2000 da CCI.

26. Ler a Resolução n. 21 do Presidente do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior.

- (C) são parte integrante do contrato, pois estão previstos em normas imperativas do Tratado de Paris, do qual o Brasil é parte.
- (D) são aplicáveis ao contrato, subsidiariamente, para determinar a lei aplicável e o foro do contrato no silêncio das partes.
- (E) estabelecem a submissão obrigatória do contrato à arbitragem junto à Câmara de Comércio Internacional de Paris.

Os *incoterms* são termos internacionais de comércio, propostos pela Câmara de Comércio Internacional – CCI, com o objetivo de facilitar o comércio entre vendedores e compradores de diferentes países. Na prática, integram o contrato, como cláusulas contratuais padronizadas, desde que as partes abertamente especifiquem que o contrato se regerá pelos *incoterms* da CCI. A primeira edição dos *incoterms* foi em 1936 e, de tempos em tempos, a CCI publica novas versões, de modo a refletir as mudanças nas práticas de comércio. A mais recente publicação é de 2010, que começou a vigorar em 1º de janeiro de 2011. Atualmente existem 11 termos, divididos em dois grupos: termos para utilização em operações que serão transportadas pelos modais aquaviários (marítimo, fluvial ou lacustre) e termos para operações transportadas em qualquer modal de transporte, inclusive transporte multimodal.

„E. oijueqeg

2.8. ARBITRAGEM

(Magistratura Federal – 2ª Região – 2011 – CESPE) A arbitragem constitui-se em método previsto no direito internacional e no direito brasileiro para a resolução de controvérsias. A legislação brasileira que trata da arbitragem foi elaborada tendo como parâmetro o modelo de arbitragem internacional das Nações Unidas. Assinale a opção correta, tendo como parâmetro a lei que regula, no Brasil, a arbitragem (Lei n.º 9.307/1996).

- (A) A escolha dos árbitros é feita pelo magistrado da causa.
- (B) A sentença arbitral não está sujeita à homologação do Poder Judiciário para surtir efeitos entre as partes.
- (C) Qualquer matéria está sujeita à arbitragem no Brasil.
- (D) O árbitro é escolhido entre os magistrados de carreira da comarca onde a contenda surgir.
- (E) A arbitragem pode ser compulsória, nos casos previstos em lei.

A arbitragem está regulada no Brasil pela Lei nº 9.307/1996. Seu artigo 2º, § 1º, permite que as partes escolham livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação dos bons costumes e da ordem pública. Tal possibilidade de escolha da lei aplicável ao contrato não entra em confronto com o artigo 9º da LINDB. Isso porque a possibilidade de escolha da lei que vai reger o contrato, uma das características marcantes da arbitragem, diz respeito àquelas matérias que podem ser objeto de arbitragem: somente direitos patrimoniais disponíveis.²⁷ “A contrario sensu, são insuscetíveis de submissão à arbitragem as questões extrapatrimoniais ou as que envolvem direitos indisponíveis”.²⁸ E a Súmula 485 do STJ ainda possibilita que a Lei de Arbitragem seja aplicada aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. A título de elucidação, cabe apontar que arbitragem é uma forma alternativa de dirimir conflitos, mediante a qual as partes estabelecem em contrato ou simples acordo que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar controvérsia existente ou eventual em vez de procurar o poder judiciário. Claro está que o artigo 9º da LINDB e o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.307/96 se aplicam a situações distintas. Com base no artigo 9º, o juiz nacional terá de decidir sobre qual a lei aplicável à relação obrigacional que tem elemento estrangeiro. Ao passo que, com suporte no artigo 2º, § 1º, o árbitro ou tribunal arbitral irá dirimir os conflitos oriundos da relação obrigacional com suporte nas regras indicadas pelas partes (quando houver indicação da lei reguladora pelas partes) ou terá de decidir sobre o conflito de leis no espaço oriundo da relação jurídica obrigacional. Vale frisar que as partes podem decidir que a arbitragem terá por base não regras de direito, mas sim a equidade. E a arbitragem será considerada mista quando verificado que os árbitros basearam suas decisões em regras jurídicas e critério de equidade. Percebe-se que a convenção de arbitragem impede o conhecimento da causa pelo Judiciário,²⁹ constituindo o que a doutrina denominou de *pressuposto processual negativo*, que ocasionará a extinção do processo sem resolução do mérito³⁰ em função da autonomia da cláusula arbitral (artigo 267, VII, do CPC). Ademais, “a arguição de nulidade da cláusula arbitral deve ser submetida obrigatoriamente ao próprio árbitro antes da judicialização da questão, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. O entendimento é aplicável indistintamente tanto à cláusula compromissória instituída em acordo judicial homologado

27. São direitos que têm valor pecuniário, pertencentes a uma pessoa que deles pode dispor livremente sem qualquer autorização legal ou de outrem, como, por exemplo, aqueles oriundos do contrato de seguro, resseguro, previdência complementar e capitalização.

28. ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional Privado*. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 510.

29. Uma vez que o tribunal arbitral esteja formado, o Poder Judiciário se torna incompetente até mesmo para julgar ação em caráter cautelar. Esse foi o entendimento adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1297974.

30. Nesse caso, o juiz irá prolatar uma sentença terminativa ou meramente processual, pois não decide a lide. Por outro lado, tem-se uma sentença definitiva quando a lide é decidida no mérito (hipóteses disciplinadas no artigo 269 do CPC).

quanto àquela firmada em contrato. O parágrafo único do artigo 8º da Lei de Arbitragem determina que caberá ao árbitro decidir as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato como um todo. Assim, por expressa previsão legal, não pode a parte ajuizar ação anulatória para desconstituir acordo judicial homologado com base na nulidade da cláusula compromissória ali presente antes de submeter o assunto ao árbitro. Isso não significa que o Judiciário não poderá apreciar a questão em momento posterior; pois, segundo o artigo 33, § 3º, da Lei de Arbitragem, poderá ser arguida a nulidade mediante ação de embargos do devedor, conforme o artigo 741 e seguintes do CPC se houver execução judicial³¹.

„B. ojurbaq

(Advogado – Petrobrás Bio. – 2010 – CESGRANRIO) Empresa brasileira, ao final de uma dura negociação de um contrato com uma empresa francesa, concorda em incluir no referido contrato uma cláusula arbitral. A sede da arbitragem será no Brasil, e as regras escolhidas são as da Câmara de Comércio Internacional – CCI. Poucas semanas depois da assinatura do contrato, a empresa brasileira descobre que algumas informações prestadas pela empresa francesa quanto à sua capacidade financeira, incluídas como exigências no contrato, não estavam corretas. Imediatamente, tem início uma ação na justiça brasileira contra a filial brasileira da empresa francesa contratante. O juiz a quem for distribuído o processo

- (A) deve julgá-lo normalmente, pois há competência da justiça brasileira, nesse caso, à luz do artigo 88 do Código de Processo Civil.
- (B) deve extinguir a causa sem julgamento do mérito, em razão da existência e da autonomia da cláusula arbitral.
- (C) deve encaminhar o pedido à Câmara de Comércio Internacional de Paris, por meio de carta rogatória ativa.
- (D) deve extinguir a causa sem julgamento do mérito, pois a filial da empresa francesa não é parte integrante do contrato.
- (E) pode solicitar informações sobre a idoneidade da empresa francesa, por meio do auxílio direto, antes de decidir sobre a sua competência.

A convenção de arbitragem impede o conhecimento da causa pelo Judiciário,³² constituindo o que a doutrina denominou de pressuposto processual negativo, que ocasionará a extinção do processo sem resolução do mérito³³ em função da autonomia da cláusula arbitral (art. 267, VII, do CPC – art. 485, VII, do NCPC).

„B. ojurbaq

2.9. CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE SOBRE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS NO ESTRANGEIRO

(Magistratura Federal – 5ª Região – 2011) Lucy e Fábio casaram-se no Brasil, onde nasceu Lucas, filho do casal. Quando Lucy e Fábio se separaram, ela e Lucas foram morar nos EUA. Passado um tempo após a separação, Fábio suspendeu o pagamento de alimentos de Lucas, então com menos de dois anos de idade, sob a alegação de que, tendo constituído nova família no Brasil, assumira novos encargos financeiros e a de que Lucas estava morando em outro país. Lucas, então, ajuizou ação de prestação de alimentos nos EUA.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da cobrança de alimentos no estrangeiro, à luz do Decreto Legislativo n.º 58.826/1965 e da Convenção de Nova Iorque.

- (A) A ação de prestação de alimentos movida nos EUA poderá ter reflexos no Brasil.
- (B) A circunstância de Fábio haver contraído novo casamento não altera sua obrigação alimentar, conforme a legislação aplicável, que, nesse caso, é tanto a brasileira quanto a norte-americana, simultaneamente.
- (C) Fábio não poderia ser demandado por ação alimentar proposta no Brasil.
- (D) Se Lucy tiver se casado nos EUA, Fábio não terá mais obrigação alimentar para com Lucas.
- (E) Se Fábio e Lucy tiverem formalizado o divórcio, Lucas não terá direito a alimentos, por se encontrar em outro país.

Na verdade, a Convenção de Nova Iorque sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro foi aprovada pelo Decreto-Legislativo 10/1958 e promulgado pelo Decreto 56.826/1965. **A:** essa é a assertiva correta. O Brasil ratificou o tratado, que foi introduzido validamente no

31. REsp 1.302.900-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 9/10/2012 (Inf. 506 STJ).

32. Uma vez que o tribunal arbitral esteja formado, o Poder Judiciário se torna incompetente até mesmo para julgar ação em caráter cautelar. Esse foi o entendimento adotado pela 3.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1297974.

33. Nesse caso, o juiz irá prolatar uma sentença terminativa ou meramente processual, pois não decide a lide. Por outro lado, tem-se uma sentença definitiva quando a lide é decidida no mérito (hipóteses disciplinadas no art. 269 do CPC).

sistema jurídico interno (com a promulgação via decreto presidencial), devendo colaborar com a Justiça do país em que a demanda tramita, inclusive quanto à execução da sentença – ver artigos III e X da Convenção, entre outras; **B:** incorreta, pois, nos termos do artigo VI, ponto 3, da Convenção de Nova Iorque de 1956, a lei que rege as ações de alimentos e qualquer questão conexa será a do Estado do demandado (Fábio), inclusive em matéria de direito internacional privado; **C:** incorreta, pois a propositura da ação no país de domicílio do demandante é prerrogativa dele, e não direito do demandado – artigo III, ponto 1, da Convenção de Nova Iorque; **D e E:** incorretas. Nos termos da lei brasileira, o casamento de Lucy afastaria apenas eventual dever de Fábio prestar alimentos a ela – artigo 1.708 do CC. Os pais separados (divorciados ou não) devem contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos (artigo 1.703 do CC), de modo que Fábio deverá pagar alimentos enquanto Lucas deles necessitar, nos termos do artigo 1.694 do CC.

„A. ojurbaq

2.10. COMBINADAS E OUTROS TEMAS DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

(Magistratura Federal – 1ª região – 2011 – CESPE) No que diz respeito às fontes do direito internacional privado, ao conflito de leis, ao reenvio e à interpretação do direito estrangeiro, assinale a opção correta.

- (A) A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo, porém, os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.
- (B) As partes têm liberdade para escolher a lei de regência em contratos internacionais em razão da regra geral da autonomia da vontade, em matéria contratual. Nesse sentido, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, terão plena eficácia no Brasil, independentemente de qualquer condição ou ressalva.
- (C) Entre as fontes do direito internacional privado incluem-se as convenções internacionais, o costume internacional e os princípios gerais do direito, mas não as decisões judiciais e a doutrina dos juristas, estas, somente obrigatórias para as partes litigantes e a respeito dos casos em questão.
- (D) Embora entenda o STF que haja paridade entre o tratado e a lei nacional, esse tribunal firmou a tese de que, no conflito entre tratado de qualquer natureza e lei posterior, esta há sempre de prevalecer, pois a CF não garante privilégio hierárquico do tratado sobre a lei, sendo inevitável que se garanta a autoridade da norma mais recente.
- (E) Para resolver os conflitos de lei no espaço, o Brasil adota a prática do reenvio, mediante a qual se substitui a lei nacional pela estrangeira, desprezando-se o elemento de conexão apontado pela ordenação nacional, para dar preferência à indicada pelo ordenamento jurídico alienígena.

A: correta. A prova dos fatos ou atos ocorridos no estrangeiro deverá ser feita com base na *lex loci*. É a lei do país onde ocorreu o fato ou o ato que vai regular o procedimento probatório (*locus regit actum*). O mencionado acima transmite uma parte da regra disposta no artigo 13 da LINDB. A outra parte que funciona como ressalva dispõe que o juiz não poderá se valer das provas **não admitidas** pelo direito brasileiro. “Não admitidas” aparece sublinhada no trecho anterior como forma de contrastar com o texto literal do artigo 13, que se refere às provas que a lei brasileira **não conheça**. Se prevalecesse o texto literal, teríamos uma mitigação do direito da parte de defender-se por meio de todas as provas em direito admitidas. Portanto, deve ser aceito qualquer meio de prova, desde que lícito conforme os ditames do ordenamento jurídico brasileiro e que não viole a ordem pública (artigo 17 da LINDB). Ademais, o artigo 332 do CPC (art. 369 do NCPC) dispõe nesse sentido: “Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. Nesse contexto, cabe apontar as Convenções da Haia sobre Direito Processual Civil de 1954 e sobre Obtenção de Prova no Estrangeiro em Matéria Civil e Comercial de 1970, além da Convenção Interamericana sobre Obtenção de Provas no Exterior de 1975, no âmbito da OEA. Na Convenção Interamericana adotou-se a carta rogatória como instrumento para solicitações, entre juízes, de recebimento e de colheita de provas. Essa assertiva foi considerada como correta pela banca examinadora, o que demonstra um apego à literalidade do texto de lei. De qualquer forma, deixo essa ponderação e a consideração de que essa assertiva poderia ser contestada como correta; **B:** incorreta. A autonomia da vontade como regra de conexão no tocante aos contratos é adotada na maioria dos países na atualidade. Tal regra privilegia a flexibilidade e promove um ambiente propício aos negócios. A título de exemplo, tal regra encontra-se insculpida na Convenção de Roma de 1980 e na Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável aos Contratos Internacionais de 1994. A autonomia da vontade apenas teria limitações ditas pela ordem pública do país no qual o contrato vai ser executado. Isto é, faz-se necessário que a lei escolhida para reger o contrato não desrespeite a ordem pública do país-sede da execução do contrato. Leia-se aqui ordem pública como o conjunto de regras e princípios basilares de um certo ordenamento jurídico. O artigo 9º da LINDB funciona como um limitador da autonomia da vontade, na medida em que determina que as obrigações serão reguladas pela lei do país onde forem constituídas. Ora, em tal quadro as partes não podem escolher a lei aplicável ao contrato constituído. Todavia, se a lei do país onde a obrigação foi constituída permitir a autonomia da vontade sobre a escolha da lei incidente ao contrato, permitida estará a escolha da lei aplicável pelas partes, sendo limitada apenas pela ordem pública do país-sede da execução do contrato; **C:** incorreta. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) determina que

a função da Corte é decidir as controvérsias que lhe forem submetidas com base no direito internacional. Ademais, indica as fontes que serão utilizadas pelos juízes na confecção de suas decisões, a saber: **a)** as convenções internacionais; **b)** o costume internacional; **c)** os princípios gerais do direito; **d)** as decisões judiciais e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações. Por fim, aponta a possibilidade de a Corte decidir por equidade (*ex aequo et bono*), desde que convenha às partes. Mesmo não constando do rol do artigo 38, podem-se indicar também como fonte do direito internacional tanto as resoluções emanadas das organizações internacionais como os atos unilaterais dos Estados. Até aqui se conserva semelhança com as fontes do Direito Internacional Público, todavia, a fonte por excelência do Direito Internacional Privado é a lei interna, ou seja, cada Estado tem competência para legislar sobre direito internacional privado ("direito internacional privado autônomo"). Mas a grande característica da matéria na atualidade é a busca de harmonização e de uniformização mediante a produção convencional internacional ("direito internacional privado convencional e institucional"), até mesmo pela dita *soft law*. Com ímpeto meramente classificatório, o direito internacional privado convencional é aquele que provém de tratados e convenções, e o direito internacional privado institucional é aquele que provém da produção normativa de blocos regionais de integração, como a União Europeia e o Mercosul. *Soft law* indica as fontes que não são obrigatórias, mas que têm importante papel referencial para o juiz nacional e influenciam a confecção de regras tanto em nível convencional internacional como em nível autônomo nacional. Como exemplo, podem-se citar os princípios, códigos de conduta, recomendações, diretrizes, convenções não ratificadas etc. Percebe-se que algumas das fontes elencadas no artigo 38 da CIJ caberiam no conceito de *soft law*. No Brasil, a principal fonte do Direito Internacional Privado é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), que trata do Direito Internacional Privado nos artigos 7º a 17. Além dessa, é possível identificar na legislação nacional outros diplomas que abordam assuntos de interesse do DIPr, tais como: **a)** a CF trata da sucessão internacional no artigo 5º, XXXI, e da competência do STJ em temas de cooperação judiciária internacional no artigo 105, I, *§* 1º, *II*, **b)** o Código de Processo Civil trata da competência internacional do juiz brasileiro nos arts. 88 a 90 (arts. 21, 23 e 24 do NCPC); das cartas rogatórias nos arts. 200 a 204, 210 a 212 (arts. 236, 268, 260, 261, 262, 263 do NCPC); da prova do direito estrangeiro no art. 337 (art. 376 do NCPC); e, por fim, das sentenças estrangeiras nos arts. 483 e 484 (arts. 960, § 2º, 961 e 965 do NCPC); **D:** incorreta. A tese do STF (ADI-MC 1.480/DF) não diz respeito a tratado de qualquer natureza, pois ela não engloba os tratados de direitos humanos. Depois de internalizado, o tratado é equiparado hierarquicamente à norma infraconstitucional. Assim, as normas infraconstitucionais preexistentes ao tratado serão derogadas quando com ele colidirem. Em relação a quaisquer leis posteriores que venham a colidir com o tratado, o tema já foi decidido pelo STF na ADI-MC 1.480/DF, momento em que o Pretório Excelso exarou entendimento de que os tratados internacionais, em geral, ingressam no sistema jurídico brasileiro com força de lei ordinária federal e, portanto, podem ser revogados por lei posterior e de mesma natureza que com ele colidir, ainda que isso gere responsabilidade no plano internacional. Esse posicionamento do STF é, contudo, altamente criticável, pois a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados está em vigor no Brasil, e o seu artigo 27 assim dispõe: "Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado". Tal dúvida não existe em matéria tributária, já que o artigo 98 do CTN adotou a prevalência do tratado sobre o direito interno, determinando que a legislação tributária posterior ao tratado lhe deve obediência. Tal previsão, apesar de anterior, está em consonância com a nova ordem jurídica nacional (modificada com a internalização da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados); **E:** incorreta. O direito indicado pela regra de conexão e que incidirá no fato ou na relação jurídica com elemento estrangeiro é o direito material, tanto nacional como internacional. Todavia, juízes de alguns países aplicavam não o direito material do país estrangeiro, mas sim seu Direito Internacional Privado, o que possibilitava em algumas situações o reenvio, ou seja, a regra de conexão estrangeira indicava a *lex fori* como apta a resolver o caso misto. Funciona como se a solução fosse enviada para o direito de certo país e o direito desse país a reenviasse (de volta ou para outro país). Em outras palavras, o reenvio é uma interpretação que despreza a norma material indicada pela regra de conexão e aplica Direito Internacional Privado estrangeiro para chegar a outra norma material, geralmente de índole nacional. O reenvio pode ser de distintos graus: **a)** reenvio de 1º grau: refere-se a dois países, isto é, a legislação do país "A" remete à do país "B", que reenvia para "A"; **b)** reenvio de 2º grau: refere-se a três países, situação em que a legislação de "A" remete à de "B", que reenvia para "C"; **c)** e reenvio de 3º grau: refere-se a quatro países; é similar ao reenvio de 2º grau, com a diferença de que nesta a legislação de "C" remete à do país "D". Dentro desse quadro, ergue-se o artigo 16 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que proíbe o juiz nacional de utilizar-se do reenvio. O juiz aplica o Direito Internacional Privado brasileiro para determinar o direito material aplicável, e, se este for estrangeiro, caberá ao magistrado aplicá-lo. Interessante é perceber que o instituto do reenvio é um desfigurador das regras de conexão, pois a estas cabe solucionar os conflitos de leis no espaço, e, a partir do momento em que o Direito Internacional Privado brasileiro indicar o Direito Internacional Privado estrangeiro, ele não estará cumprindo com sua função.

Gababito

(Magistratura Federal – 1º Região – 2011 – CESPE) Acerca dos contratos internacionais, da arbitragem como método de solução alternativa de controvérsias e dos procedimentos previstos na Convenção de Nova Iorque sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, assinale a opção correta.

- (A) Denomina-se imperativa a disposição que impede as partes de, ao celebrarem contrato em um país, para nele ser cumprido, incluir regras contratuais que confrontem as leis desse país.
- (B) Na execução das cartas rogatórias para a cobrança de alimentos no estrangeiro, admite-se, de acordo com a Convenção de Nova Iorque, o reembolso de taxas ou despesas, além da cobrança dos demandantes estrangeiros ou não residentes de caução ou de

qualquer outro pagamento ou depósito para garantir a cobertura das despesas.

- (C) O que define a natureza do contrato (nacional ou internacional) é a nacionalidade das partes celebrantes; assim, considera-se internacional o contrato em que as partes têm nacionalidades diversas, fenômeno denominado estraneidade.
- (D) Para ser executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita a prévia homologação do STF.

A: correta. O artigo 17 da LINDB assim dispõe: "As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes". Da leitura do artigo 17 da LINDB percebe-se que existe um filtro em relação aos atos, leis, contratos e sentenças estrangeiras, pois tais só irradiarão seus efeitos no Brasil se não ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Poderíamos englobar esses filtros na ideia de ordem pública, mais abrangente. A doutrina por muito tempo tentou estabelecer um conceito indubitável para ordem pública, o que restou infrutífero em função de sua abstratividade. Todavia, podem-se considerar ordem pública os valores compartilhados por uma dada sociedade em determinado corte temporal (sentido amplo). Pela ideia, percebe-se que é uma noção abstrata e dinâmica, pois se modifica conforme a evolução/involução cultural da sociedade de um país. Em outras palavras, são as ideias políticas, econômicas, culturais etc., compartilhadas por grande parte de uma dada sociedade ou é o conjunto de regras e princípios basilares de um certo ordenamento jurídico (sentido jurídico). Sua função dentro do Direito Internacional Privado é defender o sistema de valores de determinado país. Isso porque, por exemplo, uma sentença proveniente de um sistema de valores diverso poderia vir a romper com os valores compartilhados pela nação. Destarte, mesmo se o DIPr brasileiro indicar o direito estrangeiro como aplicável ao caso misto, o juiz poderá afastá-lo para proteger a ordem pública. Assim, leis estrangeiras, atos ou negócios jurídicos celebrados no exterior (contrato, casamento, testamento etc.) e sentenças estrangeiras serão impedidos de irradiar efeitos no Brasil se atentarem contra a ordem pública. Também ficarão impedidos de aqui irradiar efeitos os laudos arbitrais que atentarem contra a ordem pública,³⁴ bem como existe limitação à escolha do direito aplicável à arbitragem (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 9.307/1996). Um bom exemplo é a situação de sentenças estrangeiras que determinam o pagamento de dívidas de jogo contraídas no estrangeiro. Ora, tais não poderão ser cumpridas no Brasil por chocarem-se com a determinação do artigo 814 do CC. Sendo assim, desrespeitam a ordem pública brasileira;³⁵ **B:** incorreta, pois não existe a citada possibilidade na Convenção de Nova Iorque; **C:** incorreta. O Direito Internacional Privado (DIPr) é composto de princípios e regras, sendo estas positivadas ou costumeiras, que têm por primordial função resolver os conflitos de leis no espaço. Para um maior entendimento do conceito supracitado, faz-se necessário saber o que são e por que surgem os conflitos de leis no espaço. O conflito de leis no espaço nada mais é do que a situação de existência de duas ou mais leis aplicáveis ao mesmo fato ou mesma relação jurídica, das quais ao menos uma pertence a um ordenamento jurídico estrangeiro. Em outras palavras, um fato ou uma relação jurídica que gera efeitos em dois ou mais ordenamentos jurídicos (leia-se Estados). Assim, a causa do conflito de leis no espaço é o elemento estrangeiro (também chamado de estraneidade) contido na relação jurídica, situação que se afigura cada vez mais cotidiana em função do atual cosmopolitismo humano impulsionado pela globalização econômica, cultural e política. O Direito Internacional Privado auxilia o juiz nacional na determinação do direito aplicável aos casos, a ele submetido, que contenham elementos estrangeiros. Essa situação pode ocasionar a flexibilização do princípio da territorialidade das leis na medida em que prescreve, em determinados casos, a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional; **D:** incorreta. O STJ e não o STF é o responsável para homologar sentença arbitral estrangeira, após a Emenda Constitucional nº 45/2004 (artigo 105, I, *§* 1º, da CF).

Gababito

(Magistratura Federal – 1ª Região – 2011 – CESPE) Considerando a legislação brasileira relativa à competência jurisdicional nas relações jurídicas com elemento estrangeiro, as cartas rogatórias e a homologação de sentenças estrangeiras, assinale a opção correta.

- (A) Tanto a autoridade judiciária brasileira quanto a autoridade do país de origem do autor da herança, se este for estrangeiro, têm competência para proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil.
- (B) A homologação de sentença estrangeira no Brasil, cuja natureza é jurisdicional, pode ser concedida a sentença de qualquer natureza, com exceção das que sejam meramente declaratórias do estado das pessoas.
- (C) A carta rogatória obedecerá, quanto à admissibilidade e ao modo de cumprimento, ao disposto na legislação brasileira, devendo necessariamente ser remetida aos juízes ou tribunais estrangeiros

34. Nesse sentido foi a decisão na SEC 978-GB, rel. min. Hamilton Carvalhido, julgado em 17/12/2008: "Impossibilita a homologação da sentença arbitral estrangeira a ausência de assinatura na cláusula de eleição do juízo arbitral contida em contrato de compra e venda, no seu termo aditivo e na indicação de árbitro em nome da ora requerida, porquanto isso ofende o princípio da autonomia da vontade e a ordem pública (artigo 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996)" (Inform. STJ 381).

35. Cabe lembrar que no plano interno, diante da cobrança judicial de dívida de jogo, o juiz deve extinguir o processo sem a análise do mérito em função da impossibilidade jurídica do pedido (artigo 267, VI, do CPC).

por contato direto entre as autoridades judiciárias dos Estados envolvidos.

- (D) Não conhecendo a lei estrangeira, o juiz brasileiro não pode exigir da parte que a invoque o fornecimento de prova do seu texto e vigência, mas, sim, solicitar às autoridades de outro Estado os elementos de prova ou informação sobre o texto, sentido e alcance legal de seu direito.
- (E) A competência jurisdicional brasileira é territorial-relativa e incide sobre o estrangeiro domiciliado no país, sendo competente também o juiz brasileiro quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil e quando a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no território nacional.

A: incorreta. O juiz brasileiro terá competência exclusiva para conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Essa competência exclusiva significa que nenhuma outra jurisdição poderá conhecer de ação que envolva bem imóvel situado no Brasil. Assim, por exemplo, sentença estrangeira sobre bem imóvel situado no Brasil nunca será reconhecida no Brasil, isto é, nunca irradiará efeitos em território nacional. A regra *forum rei sitae* aparece no artigo 12, § 1º, da LINDB e no artigo 89, I, do CPC (art. 23, I, do NCPC). O artigo 89, no inciso II, traz outra hipótese de competência exclusiva. Ao juiz brasileiro compete proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, de titularidade de casal estrangeiro que tenha se divorciado no estrangeiro; **B:** incorreta. A sentença judicial é um ato soberano, confeccionada pela autoridade judicial de um determinado Estado. Por ser um ato de soberania, a sentença, como todo ato soberano, incide apenas no território nacional e, destarte, é endereçada à população desse Estado. Todavia, como vimos, alguns fatos ou relações jurídicas interessam a mais de um país. Assim, o juiz de um desses Estados exercerá sua competência e aplicará o direito material indicado por seu Direito Internacional Privado, mas, como dito, a decisão só valerá no território nacional do juiz prolator, apesar do interesse de outras jurisdições. É nesse contexto que surge a figura da homologação de sentença estrangeira. Após a homologação pela autoridade competente, a sentença, já apta a produzir efeitos no país prolator, passa a produzir efeitos em outra jurisdição também. No Brasil, a competência para homologar sentenças estrangeiras era do STF, mas depois da EC nº 45 essa competência passou para o STJ (artigo 105, I, i, da CF). É importante sublinhar que esse procedimento não examina o mérito da sentença estrangeira.³⁶ Ao STJ cabe apenas a análise dos requisitos formais e, de um viés mais subjetivo, a análise sobre a violação ou não da ordem pública brasileira (artigo 17 da LINDB). É importante sublinhar que a denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença ou laudo arbitral estrangeiro por vício formal não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanado o vício verificado. Ou seja, o rechaço da homologação não faz coisa julgada material. Também é importante destacar que todo tipo de sentença (declaratória, constitutiva ou condenatória) e a sentença arbitral³⁷ podem ser objeto de homologação pelo STJ. Em relação à sentença declaratória, é interessante notar que o parágrafo único do artigo 15 da LINDB foi revogado pela Lei nº 12.036/2009. Antes as sentenças meramente declaratórias não necessitavam passar pelo procedimento homologatório para produzir efeitos em território brasileiro porque não possuíam carga executória. Por outro lado, não dependem de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação (artigo 585, § 2º, do CPC – art. 784, §§ 2º e 3º, do NCPC); **C:** incorreta. Para garantir a efetividade jurisdicional em tempos marcados pelo cosmopolitismo humano e impulsionados pela globalização econômica, cultural e política, é imprescindível a cooperação entre as diferentes jurisdições. Muitas são as situações em que um juiz depende do judiciário de outro país para efetuar uma diligência judiciária ou qualquer ato desprovido de carga executória. O instrumento pelo qual um juiz doméstico pede auxílio a um juiz estrangeiro denomina-se carta rogatória. O juiz que pede é denominado rogante e o que recebe, rogado. A carta rogatória é meio processual adequado para a realização de diligências fora da jurisdição de um determinado Estado, compreendendo tanto os atos ordinatórios (ex.: citação, notificação, cientificação, intimação etc.) como os instrutórios (ex.: coleta de provas). Seu fundamento é um tratado regulando o instituto processual ou o princípio da reciprocidade. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dá as coordenadas sobre o assunto: “Art. 12 (...) § 2º A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o *exequatur* e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências”. Assim, pode-se afirmar que o juiz brasileiro (rogado), após concedido o *exequatur*, deverá cumprir a carta rogatória emitida pelo juiz estrangeiro (rogante). Em relação ao *exequatur* (“execute-se”), é importante apontar que a carta rogatória deve respeitar a lei do país em que será cumprida (*lex fori* do juiz rogado – artigos 200 a 204 e 210 a 212 do CPC – arts. 236, 268, 260, 261, 262, 263 do NCPC) e nunca violar a ordem pública (artigo 17 da LINDB). Os efeitos do cumprimento ou da denegação da carta rogatória fazem apenas coisa julgada formal, ou seja, permitem a reapresentação da carta rogatória. No Brasil, a competência para conceder *exequatur* às cartas rogatórias é do STJ. Anteriormente era competência do STF, mas desde a edição da EC nº 45 essa competên-

cia passou para o STJ (artigo 105, I, i, da CF). O procedimento das cartas rogatórias é o seguinte: **a)** recebimento pelo presidente do STJ; **b)** após a concessão de *exequatur*, a carta rogatória é remetida para o juiz federal competente cumpri-la;³⁸ **c)** após o cumprimento, o juiz tem o prazo de dez dias para devolvê-la ao presidente do STJ, o qual a encaminhará ao Ministério da Justiça ou Ministério das Relações Exteriores, que retornará a carta rogatória ao juiz rogante; **D:** incorreta. A aplicação da lei estrangeira, quando determinada pelo Direito Internacional Privado brasileiro, é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade. Tanto é assim, que a doutrina brasileira tem entendimento robusto no sentido de aplicação *ex officio* do direito estrangeiro pelo magistrado. A dúvida que o artigo 14 da LINDB cria é no tocante à prova do texto e da vigência do direito estrangeiro. Como a Lei de Introdução não disciplina a forma como deve se dar a prova do texto e da vigência do direito estrangeiro, é interessante vermos o que dispõe o artigo 409 do Código Bustamante: “A parte que invoque a aplicação do direito de qualquer Estado contratante em um dos outros, ou dela divirja, poderá justificar o texto legal, sua vigência e sentido mediante certidão, devidamente legalizada, de dois advogados em exercício no país de cuja legislação se trate”. O Código Bustamante ainda traz outra maneira de proceder à verificação do texto e da vigência do direito estrangeiro, insculpida no artigo 410 (pela via diplomática). E os Estados se obrigam a fornecer a informação requerida sobre o texto e a vigência de seu direito (artigo 411 do Código Bustamante). Percebe-se que o juiz brasileiro terá o auxílio do Código Bustamante para bem aplicar o direito estrangeiro e utilizará o artigo 14 da LINDB e o artigo 337 da CPC (art. 376 do NCPC) para exigir da parte que o invoca a prova de seu texto e de sua vigência, no caso de não o conhecer. A título conclusivo, pode-se dizer que o juiz deve aplicar *ex officio* o direito estrangeiro, caso o conheça. Do contrário, pedirá que as partes provem o texto e a vigência desse direito; **E:** correta. Uma das hipóteses de competência concorrente (relativa) é aquela da ação ajuizada contra réu domiciliado no Brasil. O princípio informador dessa regra é o *actio sequitur forum rei*. Em outras palavras, a competência do juiz nacional é determinada pelo critério domiciliar, não importando a condição de estrangeiro do réu. Ademais, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal (artigo 88, parágrafo único, do CPC – 21, parágrafo único, do NCPC). Como o critério eleito para definir a competência é o domiciliar, cabe ao juiz bem definir domicílio. Em tal tarefa, lançará mão dos artigos 70 e 71 do CC. A regra do artigo 71 do CC é de grande utilidade nos casos com elemento estrangeiro, pois a alegação de que o réu possui outra(s) residência(s), além da estabelecida no Brasil, não elidirá a competência do juiz nacional, pois qualquer uma delas poderá ser considerada seu domicílio. Cabe também esclarecer que “é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida” (artigo 72 do CC). O artigo 75 do CC é utilizado para determinar o domicílio das pessoas jurídicas. A regra geral é que tenham domicílio no local em que funcionar as respectivas diretorias e administrações, salvo a eleição de domicílio especial na forma do estatuto ou atos constitutivos (artigo 75, IV, do CC). Mesmo que a administração tiver sede no estrangeiro, será considerado domicílio, da pessoa jurídica, o local de seu estabelecimento no Brasil. Outra hipótese de competência concorrente é a que cuida de obrigações, contratuais ou extracontratuais, que devam ser cumpridas no Brasil. Percebe-se que essa regra prescinde do critério domiciliar. Nesse sentido, o STJ decidiu que é vedado às partes dispor (ex.: cláusula de eleição de foro) sobre a competência concorrente de juiz brasileiro por força das normas fundadas na soberania nacional, não suscetíveis à vontade dos interessados.³⁹ Um exemplo ordinário é o caso de um contrato internacional que estipule sua execução no Brasil. Tal situação torna o juiz brasileiro competente, mas, ao mesmo tempo, não torna incompetente, por exemplo, o juiz do país onde a obrigação foi constituída. A última hipótese é a regulada pelo artigo 88, III, do CPC (art. 21, III, do NCPC), que dispõe acerca da competência concorrente sobre ação originada de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

33. 01/maio/2010

(Procurador da República – 25.) A Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, de 1980 tem por autoridade central no Brasil e por justiça competente para execução de suas medidas, respectivamente:

- (A) a Autoridade Administrativa Central da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Justiça Federal;
- (B) o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça e as Justiças federal e estadual, conforme o caso;
- (C) a Procuradoria Geral da República e as Justiças federal e estadual, conforme o caso;
- (D) a Procuradoria Geral da República e a Justiça Federal.

A resposta correta está disposta na assertiva A. Para mais considerações sobre o tema, acesse o seguinte endereço virtual, constante da página da AGU: http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateImagemTextoThumb.aspx?idConteudo=113473&ordenacao=1&id_site=4922.

34. 01/maio/2010

(Procurador do Estado/GO – 2010) Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Como regra geral, a lei entra em vigor, no estrangeiro quando admitida, três meses depois da publicação, e no país, 45 dias depois de

38. Artigo 109, X, da CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar: X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização”.

39. Vide REsp 804.306-SP/STJ, rel. min. Nancy Andrighi.

36. Vide SEC 651-FR/STJ, rel. min. Fernando Gonçalves, julgada em 16/9/2009, e SEC 1.043-AR, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, julgada em 28/5/2009.

37. Em procedimento arbitral estrangeiro, a regra aplicável para disciplinar a representação das partes e a forma de ingresso no litígio é a da lei a que elas se submeteram. Na falta de norma acordada, vale a legislação do país onde a sentença arbitral foi proferida. Isso é o que estabelecem a Lei nº 9.307/96 e a Convenção de Nova Iorque (SEC 3709 STJ).

publicada, se não contiver disposição expressa referente ao início de sua vigência.

- (B) A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens.
- (C) A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.
- (D) Somente à autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil.
- (E) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito e a equidade.

A: correta. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) assim dispõe: “Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. **B:** correta. O art. 10 da LINDB traz como regra de conexão a lei do país de último domicílio do defunto ou do desaparecido (*lex domicilii* do defunto ou do desaparecido) no que tange à regulação da sucessão por morte ou por ausência, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Resta clara a concepção unitarista da sucessão, tal qual adotada nos países de tradição jurídica romano-germânica. O contraponto seria a concepção pluralista da sucessão, a qual é adotada nos países de tradição jurídica *common law*. A título explicativo, a pluralidade sucessória prega que cada bem, individualmente considerado, deve ser regulado pela lei de sua localização (*lex rei sitae*). Importante, a regra de conexão *lex domicilii* do defunto ou do desaparecido diz respeito aos aspectos intrínsecos do testamento, como, por exemplo, o conteúdo das disposições de última vontade, sua admissibilidade e os efeitos dela decorrentes. Por outro lado, os aspectos extrínsecos do testamento teriam como regra de conexão a *locus regit actum* (lei do local onde o negócio jurídico tenha se constituído). Como exemplo de aspectos extrínsecos podem-se apontar o respeito à forma legal e se o ato foi lavrado pela autoridade competente. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não cuidou da comoriência,⁴⁰ portanto, é imperioso lançar mão do art. 29 do Código Bustamante, o qual assim determina: “As presunções de sobrevivência ou de morte simultânea, na falta de prova, serão reguladas pela lei pessoal de cada um dos falecidos em relação a sua respectiva sucessão”. Ou seja, sem a existência de provas será aplicada a lei de domicílio do *de cuius* para regular a comoriência.⁴¹ Por fim, se a sucessão for regulada pela lei brasileira, cabe saber que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido (art. 1.785 do CC); **C:** correta. A prova dos fatos ou atos ocorridos no estrangeiro deverá ser feita com base na *lex loci*. É a lei do país onde ocorreu o fato ou o ato que vai regular o procedimento probatório (*locus regit actum*). O mencionado acima transmite uma parte da regra disposta no art. 13 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. A outra parte que funciona como ressalva, dispõe que o juiz não poderá se valer das provas *não admitidas* pelo direito brasileiro. Não admitidas aparece sublinhada no trecho anterior como forma de contrastar com o texto literal do art. 13, que se refere às provas que a lei brasileira *não conhece*. Se prevalecesse o texto literal, teríamos uma mitigação do direito da parte de defender-se por meio de todas as provas em direito admitidas. Portanto, deve ser aceito qualquer meio de prova, desde que lícito conforme os ditames do ordenamento jurídico brasileiro e não violar a ordem pública (art. 17 da LINDB). Ademais, o art. 332 do CPC (art. 369 do NCPC) dispõe nesse sentido: “Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”.

Por todo o dito, percebe-se que apesar da assertiva ser considerada correta pela banca por tratar-se de texto literal da lei, a nossa análise demonstrou que essa não é a melhor interpretação do art. 13 da LINDB. Em provas objetivas cabe assinalar a assertiva como correta, mas nas subjetivas o ideal é fazer a releitura do art. 13 da LINDB tendo por base os valores que irradiam do nosso ordenamento jurídico, notadamente o princípio da ampla defesa; **D:** correta. Antes do conflito de leis no espaço, existiria um conflito internacional de jurisdição. E este conflito de jurisdição deve ser resolvido com suporte na *lex fori*, mais precisamente o art. 12 da LINDB e os arts. 88, 89 e 90 do CPC (arts. 21, 23 e 24 do NCPC). E o juiz brasileiro terá competência exclusiva para conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Esta competência exclusiva significa que nenhuma outra jurisdição poderá conhecer de ação que envolva bem imóvel situado no Brasil. Assim, por exemplo, sentença estrangeira sobre bem imóvel situado no Brasil nunca será reconhecida no Brasil, isto é, nunca irradiará efeitos em território nacional. A regra *forum rei sitae* aparece no art. 12, § 1º, da Lei de Introdução e no art. 89, I, do CPC (art. 23, I, do NCPC). E o art. 89, no seu inciso II (art. 23, II, do NCPC), traz outra hipótese de competência exclusiva. Ao juiz brasileiro compete proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Por fim, cabe trazer as hipóteses de competência concorrente do juiz brasileiro. Uma das hipóteses de competência concorrente é aquela da ação ajuizada contra réu domiciliado no Brasil. O princípio informador desta regra é o *actio sequitur forum rei*. Em outras palavras, a competência do juiz nacional é determinada pelo critério domiciliar, não importando a condição de estrangeiro do réu. Ademais, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal (art. 88, parágrafo único, do CPC – art. 21, parágrafo único, do NCPC). Como o critério eleito para definir a competência é o domiciliar, cabe ao juiz bem definir domicílio. Em tal tarefa lançará mão dos arts. 70 e 71 do CC. A regra do art. 71 do CC é de grande utilidade nos casos com elemento estrangeiro, pois a alegação de que o réu possui outra(s) residência(s), além da estabelecida no Brasil, não elidirá a competência do juiz nacional, pois qualquer uma delas poderá ser considerada como seu domicílio. Cabe também esclarecer que “É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida” (art. 72 do CC). E o art. 75 é utilizado para determinar o domicílio das pessoas jurídicas. A regra geral é que tenham domicílio no local em que funcionarem as respectivas diretorias e administrações, salvo a eleição de domicílio especial na forma do estatuto ou atos constitutivos (art. 75, IV, do CC). E mesmo que a administração tiver sua sede no estrangeiro, será considerado domicílio, da pessoa jurídica o local de seu estabelecimento no Brasil. Outra hipótese de competência concorrente é a que cuida de obrigações, contratuais ou extracontratuais, que devam ser cumpridas no Brasil. Percebe-se que esta regra prescinde do critério domiciliar. Neste sentido, o STJ decidiu que é vedado às partes dispor (ex.: cláusula de eleição de foro) sobre a competência concorrente de juiz brasileiro por força das normas fundadas na soberania nacional, não suscetíveis à vontade dos interessados.⁴² Um exemplo ordinário é o caso de um contrato internacional que estipule sua execução no Brasil. Tal situação torna o juiz brasileiro competente, mas, ao mesmo tempo, não torna incompetente, por exemplo, o juiz do país onde a obrigação foi constituída. E a última hipótese é a regulada pelo art. 88, III, do CPC (art. 21, III, do NCPC) que dispõe acerca da competência concorrente sobre ação originada de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil; **E:** incorreta, devendo ser assinalada, pois em contraste com o art. 4º da LINDB, que nesse sentido dispõe: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

„E” Gabarito

40. Presunção jurídica de que duas ou mais pessoas morreram ao mesmo tempo em função de contexto fático marcado pela simultaneidade.

41. No Brasil, o art 8º do CC assim disciplina a comoriência: “Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”.

42. Vide REsp 804.306-SP/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi.

33. DIREITOS HUMANOS¹

Renan Flumian

1. TEORIA GERAL E DOCUMENTOS HISTÓRICOS

(Delegado/SP – 2011) Quando, no final do século XVIII, foram declarados os direitos fundamentais, eram encarados essencialmente como

- (A) interesses coletivos não individualizáveis.
- (B) proliferação dos direitos naturais e objetivos.
- (C) expressões da liberdade humana em face do Poder.
- (D) objetivos políticos efetivamente protegidos.
- (E) vulgarização e trivialização dos direitos naturais.

Os direitos humanos são compostos de princípios e regras – positivadas ou costumeiras – que têm como função proteger a dignidade da pessoa humana. Dignidade se traduz na situação de mínimo gozo garantido dos direitos pessoais, civis, políticos, judiciais, de subsistência, econômicos, sociais e culturais. Ou ainda de forma mais analítica nas palavras Ingo Wolfgang Sarlet: “Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos.”² Podem-se apontar a democracia ateniense (501-338 a.C.) e a República romana (509-27 a.C.) como os primeiros grandes exemplos, na história política da humanidade, de respeito aos direitos humanos, no sentido de limitar o poder público em prol dos governados.³ A democracia ateniense era balizada pela preeminência das leis e pela participação direta dos cidadãos na Assembleia. Dessa maneira, o poder dos governantes foi limitado por sua subordinação ao mandamento legal e pelo controle popular. O papel do povo era marcante, pois este elegia os governantes e decidia, em assembleia e de forma direta, os assuntos mais importantes. Ademais, o povo tinha competência para julgar os governantes e os autores dos principais crimes. É dito que pela primeira vez na história o povo governou a si mesmo.⁴ Já a República romana limitou o poder político por meio da instituição de um sistema de controles recíprocos entre os órgãos políticos. Além desses dois exemplos, é possível apontar no desenvolver da história outro acontecimento de grande importância para a consolidação dos direitos humanos. Trata-se da Magna Carta de 1215, conhecida por limitar o poder dos monarcas ingleses, impedindo assim o exercício do poder absoluto. Seguindo tal exercício⁵, as liberdades pessoais foram garantidas de forma mais geral e abstrata (em comparação com a Magna Carta de 1215) pelo *Habeas Corpus Act* de 1679 e pelo *Bill of Rights* de 1689. Por fim, cabe uma pequena distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. A doutrina atual, principalmente a alemã, considera os direitos fundamentais⁶ os valores éticos sobre

1. Indico, aos interessados em aprofundar os estudos na matéria, a leitura do capítulo Direitos Humanos constante do livro Super-Revisão para Concursos Jurídicos, 4ª edição, da Editora Foco. O capítulo é de minha autoria e cuidou de oferecer uma visão geral, sistemática e didática sobre os principais pontos da matéria Direitos Humanos.
2. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 60.
3. “A clássica concepção de matriz liberal-burguesa dos direitos fundamentais informa que tais direitos constituem, em primeiro plano, direitos de defesa do indivíduo contra ingerências do Estado em sua liberdade pessoal e propriedade. Essa definição de direitos fundamentais – apesar de ser pacífico na doutrina o reconhecimento de diversas outras – ainda continua ocupando lugar de destaque na aplicação dos direitos fundamentais. Essa ideia, sobretudo, objetiva a limitação do poder estatal a fim de assegurar ao indivíduo uma esfera de liberdade. Para tanto, outorga ao indivíduo um direito subjetivo que lhe permite evitar interferências indevidas no âmbito de proteção do direito fundamental ou mesmo a eliminação de agressões que esteja sofrendo em sua esfera de autonomia pessoal” (MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 673).
4. É muito conhecida a definição da democracia ateniense como “o governo do povo, pelo povo e para o povo”.
5. Nesses primeiros exemplos fica nítida a eficácia vertical dos direitos humanos, ou seja, oponíveis contra o Estado. Todavia, deve-se apontar que os direitos humanos são oponíveis também entre os particulares, nas relações privadas, que caracterizam a eficácia horizontal dos direitos humanos.
6. “Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos

os quais se constrói determinado sistema jurídico nacional, ao passo que os direitos humanos existem mesmo sem o reconhecimento da ordem jurídica interna de um país, pois possuem vigência universal. Mas, na maioria das vezes, os direitos humanos são reconhecidos internamente pelos sistemas jurídicos nacionais, situação que os torna também direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos previstos na Constituição de um país são denominados direitos fundamentais.

„D„ 01111111

(Procurador do Estado/PA – 2011) Quanto à dignidade da pessoa humana, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- I. É a ideia que informa a segunda formulação do imperativo categórico kantiano, segundo a qual cada indivíduo deve ser sempre tratado como um fim em si mesmo, e não apenas como um meio, exceto para a produção de consequências que promovam o bem-estar e atendam ao interesse da maioria.
 - II. Ante o choque das atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, passou a figurar em documentos internacionais como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966).
 - III. A Constituição brasileira de 1988 foi inovadora, ao ser a primeira, no âmbito mundial, a incorporá-la em seu texto normativo.
 - IV. No paradigmático caso *Morsang-sur-Orge*, o Conselho de Estado francês, com fundamento na dimensão objetiva da dignidade humana (“o respeito à dignidade humana é um dos componentes da ordem pública”), manteve ato administrativo que interditou a atividade conhecida como *lancer de nain* (lançamento de anão), apesar de recurso do próprio arremessado e da casa noturna que o empregava.
 - V. Expressa um conjunto de valores civilizatórios, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com força vinculante para todos os órgãos do Poder Público, apesar das violações cotidianas ao seu conteúdo.
- (A) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas.
 - (B) Apenas as proposições III, IV e V estão corretas.
 - (C) Apenas as proposições II, IV e V estão corretas.
 - (D) Todas as proposições estão corretas.
 - (E) Apenas as proposições I, II e V estão corretas.

Os Direitos Humanos são compostos por princípios e regras, estas sendo positivadas ou costumeiras, que têm como função proteger a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana se traduz na situação de mínimo gozo garantido dos direitos pessoais, civis, políticos, judiciais, de subsistência, econômicos, sociais e culturais.

I: incorreta. O imperativo categórico é sintético e *a priori*. E Kant confecciona três fórmulas para exteriorizá-lo, todas partindo da seguinte fórmula geral: agir segundo a máxima, para que ela se torne lei universal. A primeira fórmula é a da equiparação da máxima à universalidade da lei da natureza. A segunda fórmula predica a consideração da pessoa com um fim em si mesma (fórmula da humanidade). E a terceira fórmula traz a liberdade positiva no reino dos fins. Pelo dito percebe-se que o imperativo categórico aponta o que deve acontecer e não explica o que acontece e que a assertiva está incorreta, pois a segunda fórmula kantiana do imperativo categórico não prevê a ressalva pretendida pela assertiva; II: correta. Abalados pelas barbáries deflagradas nas duas Grandes Guerras e ensejados de construir um mundo sob novos alicerces ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra, liderados por URSS e Estados Unidos, estabeleceram na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 1945, as bases de uma futura “paz”. Para isso, definiram as áreas de influência das potências e acertaram a criação de uma organização multilateral que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, com o objetivo de evitar guerras, construir a paz e a democracia, além de fortalecer os direitos humanos. Teve aí sua origem a Organização das Nações Unidas. A ONU é uma organização internacional que tem por objetivo facilitar a cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial. Por isso, diz-se que

subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face de órgãos obrigados. Na sua dimensão como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais – tanto aqueles que não asseguram, primariamente, um direito subjetivo quanto aqueles outros, concebidos como garantias individuais – formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático” (MENDES, Gilmar Ferreira. *Op. cit.* p. 671).

é uma organização internacional de vocação universal. Sua lei básica é a Carta das Nações Unidas, elaborada em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. Esta Carta tem como anexo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Percebe-se que uma das preocupações da ONU é a proteção dos direitos humanos mediante a cooperação internacional. A Carta das Nações Unidas é o exemplo mais emblemático do processo de internacionalização dos direitos humanos ocorridos no Pós-Guerra. Aliás, conforme dito no capítulo introdutório, é importante lembrar que este processo recente de internacionalização da tutela da dignidade da pessoa humana é fruto da ressaca moral da humanidade ocasionada pelo excesso de violações de direitos humanos perpetradas pelo nazifascismo. O problema identificado na Carta das Nações Unidas é que ela não definia o conteúdo dos direitos humanos. Assim, em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a função de bem definir o conteúdo dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, por 48 votos a zero e oito abstenções⁷. E em conjunto com os dois Pactos Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, constituem a denominada “Carta Internacional de Direitos Humanos” ou “International Bill of Rights”; III: incorreta, pois antes de 1988 a dignidade da pessoa humana já figurava em muitas constituições políticas, sobretudo após a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos; IV: correta, pois o conhecido caso corrobora a característica de irrenunciabilidade que os direitos humanos possuem. Por serem direitos adstritos à condição humana, estes não podem ser renunciáveis, pois formam o indivíduo na sua plenitude. Assim, são indisponíveis tanto pelo estado como pelo particular. Tal característica se confirma pelo fato de os direitos humanos fazerem parte do *jus cogens*, isto é, inderrogáveis por ato volitivo; V: correta. Pois apesar do dado triste, mas verdadeiro, das violações cotidianas da dignidade da pessoa humana, é nítido que a nossa CF/88 lançou a dignidade da pessoa como fundamento de existência da república brasileira, além de também ser vetor para o estabelecimento da política nacional e da externa. Da análise do art. 5º da CF percebe-se que o legislador constituinte regrou direitos civis e políticos, como também os econômicos, sociais e culturais como fundamentais. A Constituição ainda traçou certos direitos coletivos e difusos como fundamentais. É importante frisar que a doutrina atual, principalmente a alemã, considera os direitos fundamentais como os valores éticos sobre os quais se constrói determinado sistema jurídico nacional, ao passo que os direitos humanos existem mesmo sem o reconhecimento da ordem jurídica interna de um país, pois estes possuem vigência universal. Mas, na maioria das vezes os direitos humanos são reconhecidos internamente pelos sistemas jurídicos nacionais, situação que os tornam também direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos previstos na constituição de um país são denominados direitos fundamentais. Ponto relevante do aqui discutido é a determinação de que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5, §1º, da CF). Isto é, o juiz pode aplicar diretamente os direitos fundamentais, sem a necessidade de qualquer lei que os regule. Tal regra tem por base o *princípio da força normativa da constituição* idealizado por Konrad Hesse e “a ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância” (Mendes, Gilmar Ferreira. *Curso de Direito Constitucional*, pág. 671. Editora Saraiva, 6ª ed, 2011).

..C.. 01101010

2. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

2.1. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

(MINISTÉRIO PÚBLICO/RO – 2010 – CESPE) Considerada documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,

- possui valor meramente declaratório; portanto, não gera obrigações aos Estados.
- gera obrigações somente para Estados soberanos que a ratificaram e promulgaram para fins de incorporação ao direito interno.
- foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura.
- é ato de organização internacional, de modo que prescinde de incorporação ao direito interno, como se exige para tratados ordinários de direitos humanos.
- constitui relevante tratado internacional do período posterior à Segunda Guerra.

A: incorreta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, por 48 votos a zero e oito abstenções⁸. Em conjunto com os dois Pactos Internacionais – sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –, constitui a denominada Carta Internacional de Direitos Humanos ou *International Bill of Rights*. A Declaração é fruto de um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados e do reconhecimento do indivíduo como sujeito direto do direito internacional. É importante esclarecer que a Declaração é um exemplo de *soft law*⁹, já

- Os países que se abstiveram foram: Arábia Saudita, África do Sul, União Soviética, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Iugoslávia e Tchecoslováquia.
- Os países que se abstiveram foram Arábia Saudita, África do Sul, URSS, Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, Iugoslávia e Tchecoslováquia.
- Segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os documentos de *soft law* podem formar parte do *corpus iuris* dos direitos internacionais dos direitos humanos.

que não supõe mecanismos construtivos para a implementação dos direitos nela previstos. Em contrapartida, quando um documento legal prevê mecanismos construtivos para a implementação de seus direitos, estamos diante de um exemplo de *hard law*. Portanto, com base nesse raciocínio, pode-se dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem força legal (jurídica), mas sim material (moral). Em outras palavras, funcionaria como uma *recomendação*¹⁰. Mas alguns autores defendem que a Declaração seria inderrogável por fazer parte do *jus cogens*. E ainda pode-se até advogar, conforme posição defendida por René Cassin¹¹, que a Declaração, por ter definido o conteúdo dos direitos humanos insculpidos na Carta das Nações Unidas, tem força legal vinculante sim, visto que os Estados-membros da ONU se comprometeram a promover e proteger os direitos humanos. Por esses dois últimos sentidos, chega-se à conclusão de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos gera obrigações aos Estados, isto é, tem força obrigatória (por ser legal ou por fazer parte do *jus cogens*). Tal ilação pode ser adotada em prova dissertativa. Mas em prova objetiva, com exceção da Defensoria, deve ser apontado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem força legal, funcionando apenas como uma recomendação; **B:** incorreta. Os valores e os direitos reconhecidos pela DUDH são considerados universais, em favor, portanto, de todos os seres humanos, e, por se tratar de uma declaração, independe de ratificação para ter vigência nos Estados soberanos. Em outras palavras e revisitando o direito a ter direitos de Hannah Arendt, segundo a Declaração, a condição de pessoa humana é requisito único e exclusivo para ser titular de direitos. Com isso corrobora-se o caráter universal dos direitos humanos, isto é, todo indivíduo é cidadão do mundo e, dessa forma, detentor de direitos que salvaguardam sua dignidade¹²; **C:** incorreta, pois a DUDH, por se tratar de uma declaração, não precisou ser objeto de promulgação específica no Brasil; **D:** correta, pois, como já dito, a DUDH não é tratado internacional, tendo sido proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Cabe comentar que as Organizações Internacionais possuem personalidade jurídica e esta pode ser dividida em interna e internacional. A interna aparece em relação aos seus estados-membros e aos estados hospedeiros. Já a internacional está relacionada aos direitos, obrigações e prerrogativas em relação aos outros sujeitos de direito internacional. A questão que suscita mais dúvidas é aquela referente a oponibilidade da personalidade jurídica internacional da Organização Internacional em relação aos outros sujeitos de direito internacional. Ainda não existe um consenso em relação a todas as Organizações Internacionais, mas pode-se afirmar, por exemplo, que a ONU e suas organizações especializadas (“constelação onusiana”) têm personalidade jurídica internacional *erga omnes*, ou seja, extensiva a todos os sujeitos de direito internacional, inclusive os estados não membros; **E:** incorreta, pois não se trata de tratado em sentido estrito, conforme comentário sobre a alternativa anterior.

..C.. 01101010

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Com relação à proteção internacional dos direitos humanos, julgue os itens a seguir.

- A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória sua aplicação.
- Entre os diversos órgãos especializados que tratam da proteção dos direitos humanos, inclui-se a Corte Internacional de Justiça, órgão das Nações Unidas cuja competência alcança não só os Estados, mas também quaisquer pessoas físicas e jurídicas, as quais podem encaminhar suas demandas diretamente à Corte.
- Os direitos humanos são indivisíveis, como expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.

1: correta, pois a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, por 48 votos a zero e oito abstenções. E em conjunto com os dois Pactos Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, constituem a “Carta Internacional de Direitos Humanos”. A Declaração é fruto de um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos estados. E também do reconhecimento do indivíduo como sujeito direto do direito internacional. É importante esclarecer que a Declaração é um exemplo de *soft law*, isto porque ela não prevê mecanismos construtivos para a implementação dos direitos previstos. Por outro lado, quando o documento legal prevê mecanismos construtivos para a implementação dos seus direitos, estaremos diante de um exemplo de *hard law*; **2:** incorreta. A Corte é o principal órgão judicial da ONU. A Corte

10. Muitos juristas defendem que as resoluções da ONU são apenas recomendações dadas aos Estados-membros da organização.

11. O jurista francês René Samuel Cassin foi o principal autor da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

12. “O advento do Direito Internacional dos Direitos Humanos [DIDH], em 1945, possibilitou o surgimento de uma nova forma de cidadania. Desde então, a proteção jurídica do sistema internacional ao ser humano passou a independe do seu vínculo de nacionalidade com um Estado específico, tendo como requisito único e fundamental o fato do nascimento. Essa nova cidadania pode ser definida como cidadania mundial ou cosmopolita, diferenciando-se da cidadania do Estado-Nação. A cidadania cosmopolita é um dos principais limites para a atuação do poder soberano, pois dá garantia da proteção internacional na falta da proteção do Estado Nacional. Nesse sentido, a relação da soberania com o DIDH é uma relação limitadora” (ALMEIDA, Guilherme Assis de. *Mediação, proteção local dos direitos humanos e prevenção de violência. Revista Brasileira de Segurança Pública*, ano 1, ed. 2, p. 137-138, 2007).

funciona com base em seu Estatuto e pelas chamadas *Regras da Corte* – espécie de código de processo. A competência da Corte é ampla. Em relação à competência *ratione materiae*, a Corte poderá analisar todas as questões levadas até ela, como também todos os assuntos previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor. Já a competência *ratione personae* é mais limitada, pois **a Corte só poderá receber postulações de estados**, sejam ou não membros da ONU (art. 34, § 1º, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça). E o artigo 96 da Carta da ONU prevê uma função consultiva para a Corte. Assim, qualquer organização internacional intergovernamental – especialmente os órgãos das NU – poderá requerer parecer consultivo à Corte. Tal função permite à Corte ser um órgão produtor de doutrina internacional; **3º** correta, porque todos os direitos humanos se retroalimentam e se complementam, assim é infrutífero buscar a proteção e a promoção de apenas uma parcela deles. Veja-se o exemplo do direito à vida, núcleo dos direitos humanos. Este compreende o direito do ser humano não ter sua vida ceifada (atuação estatal negativa), como também o direito de ter acesso aos meios necessários para conseguir sua subsistência e uma vida digna (atuação estatal positiva). Percebe-se a interação dos direitos pessoais com os direitos econômicos, sociais e culturais para garantir a substancial implementação do direito à vida. E no bojo da Declaração Universal dos Direitos Humanos encontram-se direitos civis e políticos (arts. 3º a 21) e direitos econômicos, sociais e culturais (arts. 22 a 28).

Gabababito 10. 3E. 3C

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) A Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, tem como fundamento:

- (A) a dignidade da pessoa humana;
- (B) o relativismo e historicismo dos direitos humanos;
- (C) o fundamentalismo cultural, religioso ou econômico;
- (D) a necessária distinção entre gêneros e classe social para se compreender o real sentido dos direitos humanos;
- (E) a proteção aos seres humanos que compõem os povos apenas dos países signatários da Carta das Nações Unidas.

A: correta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, por 48 votos a zero e oito abstenções, e em **conjunto com os dois Pactos Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, constituem a “Carta Internacional de Direitos Humanos”**. A Declaração é fruto de um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos estados e também do reconhecimento do indivíduo como sujeito direto do direito internacional. A condição de pessoa humana é requisito único e exclusivo para ser titular de direitos, com isso corrobora-se o caráter universal dos direitos humanos, isto é, todo indivíduo é cidadão do mundo e, desta forma, detentor de direitos que salvaguardam sua dignidade. A título conclusivo, pode-se afirmar que o fundamento maior da Declaração Universal de Direitos Humanos é a proteção da dignidade humana; **B:** incorreta. Conforme já dito no comentário anterior, os direitos humanos têm caráter universal e não relativo. Ademais, as críticas referentes à leitura de *universalização por ocidentalização* não devem proceder, isto porque os direitos humanos transcendem às criações culturais no sentido lato (religião, tradição, organização política etc.) por serem adstritos à condição humana. Desta forma, particularidades regionais e nacionais devem ser levadas em conta, mas nunca devem impedir a proteção mínima dos direitos humanos, até porque estes fazem parte do *jus cogens*. Assim o *universalismo* derrota o *relativismo*. Por outro lado, os direitos humanos possuem como característica o historicismo, isso porque a amplitude de proteção conferida pelos direitos humanos é marcada por sua contínua majoração, o que os tornam direitos históricos, pois no evoluir da história, novos direitos são reconhecidos como direitos humanos – processo não findo; **C:** incorreta, pois, como dito nos comentários anteriores, a Declaração é fruto de um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos estados e também do reconhecimento do indivíduo como sujeito direto do direito internacional. A condição de pessoa humana é requisito único e exclusivo para ser titular de direitos. Ademais, os direitos humanos transcendem às criações culturais no sentido lato (religião, tradição, organização política etc.) por serem adstritos à condição humana; **D:** incorreta, pois, conforme os comentários anteriores, a condição de pessoa humana é requisito único e exclusivo para ser titular de direitos. Ademais, a Declaração reprime qualquer tipo de discriminação “negativa” entre os seres humanos; **E:** incorreta, pois, conforme o comentário à assertiva “A”, a Declaração é fruto de um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos estados e também do reconhecimento do indivíduo como sujeito direto do direito internacional. A condição de pessoa humana é requisito único e exclusivo para ser titular de direitos, com isso corrobora-se o caráter universal dos direitos humanos, isto é, todo indivíduo é cidadão do mundo e, desta forma, detentor de direitos que salvaguardam sua dignidade.

Gabababito 10. 3E. 3C

3. SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA DOS DIREITOS HUMANOS

3.1. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Acerca da proteção internacional às mulheres, às crianças e aos adolescentes, julgue o item subsequente.

- (1) No direito à liberdade de expressão, um dos direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990, inclui-se a liberdade de procurar, receber e divulgar, independentemente de fronteiras, informações e ideias de todo tipo, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.

1º correta, pois reflete o disposto no art. 13, ponto 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Gabababito 10. 3E. 3C

(MINISTÉRIO PÚBLICO/RO – 2010 – CESPE) Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de setembro de 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança

- (A) serve apenas como balizador para futuras legislações nacionais sem caráter coercitivo (por tratar-se de ato de organização internacional), razão pela qual não se enquadra como fonte de direito interno.
- (B) consagrou, pela primeira vez, o direito à proteção contra o abandono e a exploração no trabalho e ficou conhecida, também, como Declaração Universal dos Direitos da Criança.
- (C) incorporou-se automaticamente ao direito brasileiro, como tratado de direitos humanos.
- (D) conflita, em parte, com o ECA, o que até agora impediu que se incorporasse ao direito brasileiro.
- (E) trata de matéria contemplada, em linhas gerais, em artigo da CF, o qual é considerado síntese do tratado da Organização das Nações Unidas.

A: incorreta. A Convenção, adotada pela ONU por meio da Resolução 44/25 da Assembleia Geral em 20 de novembro de 1989 e promulgada no Brasil em 21 de novembro de 1990 pelo Decreto nº 99.710, tem por fundamento a consciência de que a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, tanto antes, quanto após seu nascimento. É importante apontar que a Convenção, no artigo 1º, determina que criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Os Estados-partes, atualmente 193 (Convenção com o maior número de Estados-partes), têm a obrigação de proteger a criança contra todas as formas de discriminação e garantir-lhe a assistência apropriada em diversas áreas; **B:** incorreta, pois a Convenção sobre os Direitos da Criança não se confunde com a Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959; **C:** incorreta, pois não há, no Brasil, incorporação automática dos tratados ao direito interno. Para que o tratado internacional seja incorporado ao direito interno brasileiro, é preciso, após a celebração ou a adesão pelo Brasil, que seja referendado pelo Congresso Nacional, e ratificado e promulgado pelo Presidente da República; **D:** incorreta, conforme comentário sobre a alternativa “A”; **E:** correta. A assertiva faz referência ao art. 227 da CF.

Gabababito 10. 3E. 3C

3.2. CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER

(Delegado/SP – 2011) A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher estabelece que os Estados Partes se comprometem a

- (A) fomentar qualquer concepção estereotipada dos papéis masculino e feminino em todos os níveis.
- (B) derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra as mulheres.
- (C) conceder bolsas e acesso aos programas de educação supletiva em maior número para compensar as desigualdades passadas.
- (D) desencorajar a educação mista, privilegiando os programas de alfabetização funcional para as mulheres.
- (E) proibir a demissão por motivo de gravidez, permanecendo aquelas motivadas pelo estado civil.

A Convenção, adotada pela ONU em 18 de dezembro de 1979 e promulgada no Brasil em 13 de setembro de 2002 pelo Decreto nº 4.377¹³, tem por fundamento a consciência de que a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade. Os Estados partes, atualmente 187, têm a obrigação de progressivamente eliminar a discriminação e promover a igualdade de gênero. Assim, consoante visto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, os Estados, além de proibirem a discriminação, podem adotar medidas promocionais temporárias para acelerar o processo de obtenção do ideal de igualdade de gênero. Para monitorar o cumprimento pelos Estados partes das obrigações constantes na Convenção, foi criado o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, responsável por receber os relatórios confeccionados pelos Estados partes. As petições individuais e a possibilidade de realizar investigações *in loco* só foram possibilitadas, como mecanismos de controle e fiscalização (controle de convencionalidade internacional), com a adoção do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A decisão do Comitê não tem força vinculante, mas será publicada no relatório anual, o qual é encaminhado à Assembleia Geral da ONU. E enquanto ações específicas para combater a discriminação contra a mulher, a única assertiva correta é a B pois reproduz a redação do art. 2º, g, da Convenção em análise.

Gabababito 10. 3E. 3C

- 13. Que também revoga o Decreto nº 89.460, de 20 de março de 1984.

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Acerca da proteção internacional às mulheres, às crianças e aos adolescentes, julgue o item subsequente.

- (1) Os documentos das Nações Unidas que tratam dos direitos políticos das mulheres determinam que elas devem ter, em condições de igualdade, o mesmo direito que os homens de ocupar e exercer todos os postos e todas as funções públicas, admitidas as restrições que a cultura e a legislação nacionais imponham.

1: errada. A Convenção, adotada pela ONU em 18 de dezembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em primeiro de fevereiro de 1984, tem por fundamento a consciência de que a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade. Os estados-partes têm a obrigação de progressivamente eliminar a discriminação e promover a igualdade de gênero. Assim, os estados, além de proibir a discriminação, podem adotar medidas promocionais temporárias para acelerar o processo de obtenção do ideal de igualdade de gênero. Portanto, no mínimo, as mulheres terão, em condições de igualdade, o mesmo direito que os homens de ocupar todos os postos públicos e de exercer todas as funções públicas estabelecidas em virtude da legislação nacional **sem nenhuma restrição**.

3.3. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram incorporados, com status constitucional, ao nosso ordenamento jurídico. Com base nos conceitos e institutos nela presentes, é correto afirmar:

- (A) A expressão “Adaptação razoável” designa, no contexto da convenção, quaisquer modificações e ajustes necessários e adequados, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
- (B) A Convenção prevê a possibilidade de conceder aposentadoria especial às pessoas portadoras de deficiência, com a contagem do tempo ficto inclusive.
- (C) A Convenção é expressa ao dispor que nenhum de seus dispositivos afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, mesmo que estejam contidas na legislação infraconstitucional do Estado Parte.
- (D) A Convenção estabelece um direito de preferência para o exercício de direitos sindicais por parte da pessoa com deficiência.
- (E) O Estado brasileiro, ao adotar a Convenção, comprometeu-se, em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, a tomar medidas, a fim de assegurar o pleno e imediato exercício desses direitos, independentemente de quaisquer condicionamentos.

A: incorreta, pois, segundo o art. 2º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, “adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; B: incorreta, pois o art. 29, e, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que os estados-partes devem assegurar **igual acesso** de pessoas com deficiência a programas e benefícios de aposentadoria; C: correta, pois é o que determina o art. 4º, ponto 4, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; D: incorreta, pois o art. 27, ponto 1, c, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que os estados-partes devem assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais, **em condições de igualdade** com as demais pessoas; E: incorreta, pois os direitos econômicos, sociais e culturais serão implementados progressivamente.

3.4. REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE PRESOS

(Delegado/SP – 2011) As regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos não incluem

- (A) o respeito às crenças religiosas e aos preceitos morais do grupo a que pertença o preso.
- (B) que todos são dotados de razão e consciência e devem agir com espírito de fraternidade.
- (C) as razões da prisão de qualquer pessoa e a autoridade competente que a ordenou.
- (D) a separação entre pessoas presas preventivamente e presos condenados.
- (E) que os presos jovens deverão ser mantidos separados dos presos adultos.

A, B, C, D e E: a única assertiva que não cuida corretamente das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos é a B. A assertiva A reflete a redação do art. 6º, ponto 2; a assertiva C reproduz a redação do art. 7º, ponto 1, b; a assertiva D reproduz a redação do art. 8º, b; E: correta, de acordo com a redação do art. 8º, d.

gabarito

3.5. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

(Delegado/SP – 2011) As penas que poderão ser fixadas pelo Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma, 1998) são

- (A) expatriação, prisão até 30 anos ou perpétua e perda dos produtos, bens e haveres provenientes do crime.
- (B) prisão, no mínimo de 3 anos e, no máximo, perpétua, multa, ou perda de produtos e bens provenientes do crime, ainda que de forma indireta.
- (C) advertência, prisão, de 3 anos a 30 anos e a perda dos produtos, bens e haveres provenientes do crime.
- (D) prisão até 30 anos ou perpétua, multa e perda dos produtos, bens e haveres provenientes do crime.
- (E) expatriação, prisão de 3 a 30 anos ou perpétua e perda dos produtos, bens e haveres decorrentes do crime.

A alternativa “D” é a correta. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi constituído na Conferência de Roma, em 17 de julho de 1998, na qual se aprovou o Estatuto de Roma (tratado que não admite a apresentação de reservas), que só entrou em vigor internacionalmente em 1º de julho de 2002 e passou a vigorar, para o Brasil, em 1º de setembro de 2002. A partir de então, tem-se um tribunal permanente para julgar *individuos*¹⁴ acusados da prática de crimes de genocídio, de crimes de guerra, de crimes de agressão e de crimes contra a humanidade. Deve-se apontar que *individuos* diz respeito a quaisquer indivíduos, independentemente de exercerem funções governamentais ou cargos públicos (artigo 27 do Estatuto de Roma), desde que, à data da alegada prática do crime, tenham completado 18 anos de idade. Cabe destacar que nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável por uma conduta anterior à entrada em vigor do Estatuto de Roma – é a chamada irretroatividade *ratione personae*. O TPI é orientado pelos princípios da legalidade e da anterioridade penal, o que é bem delineado pela redação do artigo 5º, ponto 2, do Estatuto de Roma. A criação do TPI corrobora a ideia de responsabilidade internacional do indivíduo, consoante o que se iniciou com os Tribunais *Ad Hoc* de Nurembergue e de Tóquio, e depois de Ruanda e da Iugoslávia. O Tribunal é uma entidade independente da ONU e tem sede em Haia, nos Países Baixos. Ademais, tem personalidade jurídica de direito internacional e é formado pela Presidência, Seção de Instrução, Seção de Julgamento em Primeira Instância, Seção de Recursos, Procuradoria e Secretaria. A grande característica do Tribunal é sua *complementaridade*, isto é, a jurisdição do TPI somente será exercida caso a Seção de Instrução verificar que existem provas suficientes para o acusado ser levado a julgamento e concluir que algum sistema jurídico nacional tenha sido incapaz ou não tenha demonstrado interesse em julgar o caso. Esse último requisito pode ser verificado quando ocorrer demora injustificada no procedimento, falta de independência do Poder Judiciário e até falta de capacidade para realizar a justiça penal. Em outras palavras, a jurisdição do TPI tem caráter excepcional, isto é, os Estados têm primazia para investigar os crimes previstos no Estatuto de Roma. Cabe também destacar, consoante o que dispõe o artigo 29 do Estatuto de Roma, que os crimes da competência do TPI não prescrevem. A acusação, referente à prática de algum dos crimes tipificados no artigo 5º do Estatuto de Roma, pode ser levada até o conhecimento do TPI, que tem jurisdição para julgar os crimes cometidos nos territórios dos Estados partes ou dos Estados que reconheçam sua competência, por meio de algum Estado parte, pelo Conselho de Segurança (nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU) ou pelo procurador-geral do TPI. Se a acusação for devidamente processada e aceita pela Câmara Preliminar, o TPI poderá julgar o caso. E, caso condene o *indiciado culpado*, a pena imposta terá de respeitar o limite máximo de 30 anos. Todavia, caso o crime seja de extrema gravidade, poderá ser aplicada a pena de prisão perpétua. Concomitantemente, poderá ser aplicada a pena de multa e de confisco, caso restar comprovado que o culpado adquiriu bens de forma ilícita (artigo 77 do Estatuto de Roma). Além de sanções de natureza penal, o TPI pode determinar a reparação às vítimas de crimes e respectivos familiares, principalmente por meio da restituição, da indenização ou da reabilitação. Ainda, o Tribunal poderá, de ofício ou por requerimento, em circunstâncias excepcionais, determinar a extensão e o nível dos danos, da perda ou do prejuízo causados às vítimas ou aos titulares do direito à reparação, com a indicação dos princípios nos quais fundamentou sua decisão (artigo 75 do Estatuto de Roma). Por fim, a grande inovação do Estatuto foi a criação do instituto da *entrega ou surrender*, ou seja, a entrega de um Estado para o TPI (plano vertical), a pedido deste, de indivíduo que deva cumprir pena por prática de algum dos crimes tipificados no artigo 5º do Estatuto de Roma. A título comparativo, a extradição é a entrega de um Estado para outro Estado (plano horizontal), a pedido deste, de indivíduo que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena por prática de crime de certa gravidade. A grande finalidade do instituto da *entrega* é driblar o princípio da não extradição de nacionais e, logicamente, garantir o julgamento do acusado, pois o TPI não julga indivíduos à revelia. Assim, criou-se tal figura para permitir que o Estado entregue indivíduo que seja nacional seu ao TPI. Em outras palavras, a *entrega* nada mais é do que o cumprimento de ordem emanada do Tribunal Penal Internacional. A legitimidade dessa

14. Percebe-se que aqui, ao contrário da responsabilidade internacional tradicional, a responsabilidade pelo ato internacional ilícito é imputada exclusivamente ao indivíduo. Além dos crimes tipificados no Estatuto de Roma, podemos citar o tráfico de drogas e de escravos e a pirataria como outros exemplos de atos ilícitos internacionais imputados exclusivamente ao indivíduo.

autoridade reside no fato de o Tribunal realizar os anseios de justiça de toda a comunidade internacional, julgando e condenando autores de crimes nefastos para a humanidade. Assim, o Estado, como signatário do Estatuto de Roma, deve cooperar e entregar seu nacional para ser julgado pelo TPI. A título comparativo, a *entrega* é de interesse de toda a comunidade internacional, ao passo que a *extradição* é de interesse do país requerente. O Brasil, com fundamento no artigo 5º, LI e § 4º, da CF, permite a entrega de nacional seu ao TPI, mas proíbe a extradição de nacional seu ao Estado requerente. Lembrando, com base no inciso. LI supracitado, que existe uma exceção ao princípio da não extradição de nacionais no Brasil: trata-se do caso de brasileiro naturalizado que tiver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Como curiosidade, cabe lembrar que os EUA não reconhecem a jurisdição do TPI.

„D., ojnabeg

4. SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

4.1. SISTEMA INTERAMERICANO

4.1.1. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS OU PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA

(Procurador do Estado/PA – 2011) Com relação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) De conformidade ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é lícita no caso do depositário infiel, mas somente para o depositário judicial.
- (B) Em desacordo ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é lícita no caso do devedor de alimentos e no caso do depositário infiel, mas apenas em alienação fiduciária.
- (C) De conformidade ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é lícita no caso do devedor de alimentos.
- (D) De conformidade ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é lícita no caso do depositário infiel, em qualquer modalidade de depósito.
- (E) Em desacordo com o disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é ilícita no caso do devedor de alimentos e ilícita no caso do depositário infiel, em qualquer modalidade.

O artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica cuida do direito à liberdade pessoal. As especificações desse importante direito são: **a)** ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas; **b)** ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários; **c)** toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada, sem demora, da acusação ou das acusações formuladas contra ela; **d)** toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo; **e)** toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis preveem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa; **f) é no ponto 7 deste artigo que aparece o princípio da proibição da detenção por dívidas e a sua correlata exceção somente em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.** E seu reflexo no Brasil foi, depois de muitas decisões, a Súmula Vinculante nº 25 do STF: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”.

„D., ojnabeg

Segue, para conhecimento, a lista dos direitos humanos protegidos na Convenção Americana de Direitos Humanos:

- a) direito ao reconhecimento da personalidade jurídica (art. 3º);
- b) direito à vida (art. 4º). É importante apontar que a Convenção determina que, em geral, este direito deve ser protegido desde o momento da concepção;
- c) direito à integridade pessoal (art. 5º). Leia-se integridade física, psíquica e moral;
- d) proibição da escravidão e da servidão (art. 6º). O tráfico de escravos e o tráfico de mulheres também são proibidos em todas as suas formas;
- e) direito à liberdade pessoal (artigo 7º). É no ponto 7 deste artigo que aparece o princípio da proibição da detenção por dívidas e a sua correlata exceção somente em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. E seu reflexo no Brasil foi, depois de muitas decisões, a Súmula Vinculante 25 do STF;
- f) garantias judiciais (art. 8º). É neste artigo que aparece o princípio da celeridade dos atos processuais;

- g) princípio da legalidade e da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 9º);
- h) direito à indenização por erro judiciário (art. 10). O artigo dispõe ser necessário o trânsito em julgado da condenação;
- i) proteção da honra e da dignidade (art. 11);
- j) liberdade de consciência e de religião (art. 12);
- k) liberdade de pensamento e de expressão (art. 13)
- l) direito de retificação ou resposta (art. 14). Direito a ser utilizado quando as informações inexatas ou ofensivas forem emitidas, em seu prejuízo, por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral;
- m) direito de reunião (art. 15). Desde que pacífica e sem armas;
- n) liberdade de associação (art. 16);
- o) proteção da família (art. 17);
- p) direito ao nome (art. 18);
- q) direitos da criança (art. 19);
- r) direito à nacionalidade (art. 20). Este artigo traz a importante regra de que toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra;
- s) direito à propriedade privada (art. 21);
- t) direito de circulação e de residência (art. 22). Tal artigo traz duas regras importantes, a primeira, constante do ponto 7 do artigo, é a de que toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos e a segunda, constante do ponto 8 do artigo, é a de que em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas;
- u) direitos políticos (art. 23);
- v) igualdade perante a lei (art. 24);
- w) proteção judicial (art. 25).

4.1.2. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) A respeito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão jurisdicional destinado a resolver os casos de desrespeito aos direitos humanos levados a efeito pelos Estados-membros da OEA que ratificaram a Convenção Americana.
- (B) A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por 09 juízes provenientes dos Estados-membros da OEA, escolhidos dentre juristas de alto renome, que gozam das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos.
- (C) A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui competência consultiva e contenciosa.
- (D) Os particulares e as instituições privadas estão impedidos de ingressar diretamente na Corte.
- (E) As sentenças proferidas pela Corte Interamericana são definitivas e inapeláveis.

A: correta. A Corte é o órgão jurisdicional do sistema regional de proteção americano e só pode ser acionada pelos estados-partes ou pela Comissão; o indivíduo, conforme art. 61 da Convenção, fica proibido de apresentar petição à Corte; **B:** incorreta, pois sua composição é de sete juízes, os quais são nacionais dos países-membros da OEA. E a escolha destes juízes é feita pelos estados-partes da Convenção; vale sublinhar que esta escolha é realizada a título pessoal dentre juristas de mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, e que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do estado do qual sejam nacionais, ou do estado que os propuser como candidatos. E também não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade; **C:** correta, pois a Corte possui competência consultiva e contenciosa. A competência consultiva da Corte é marcada por sua grande finalidade de uniformizar a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e dos tratados de direitos humanos confeccionados no âmbito da OEA. E, dentro dessa competência, qualquer estado-membro da OEA pode pedir para que a Corte emita parecer que indique a correta interpretação da Convenção e dos tratados de direitos humanos. Ademais, a Corte pode fazer análise de compatibilidade entre a legislação doméstica de um país-membro da OEA e o sistema protetivo americano. Esta análise tem por escopo harmonizar as legislações domésticas em relação ao sistema americano de proteção. Já a competência contenciosa só será exercida em relação aos estados-partes da Convenção que expressa e inequivocamente tenha aceitado essa competência da Corte (art. 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos); **D:** correta. Rer o comentário à assertiva “A”; **E:** correta, pois a sentença da Corte Interamericana será sempre fundamentada, definitiva e inapelável (arts. 66 e 67 da Convenção Americana de Direitos Humanos), todavia, em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença.

„D., ojnabeg

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, em que se requeria declaração daquela Corte no sentido de reconhecer que a anistia concedida pela Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, aos crimes políticos ou conexos, não se estende aos crimes comuns praticados pelos “agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985).” A respeito das chamadas “leis de autoanistia”, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se posicionou diversas vezes. A partir da jurisprudência deste tribunal é correto afirmar:

- (A) Por se tratar de um tribunal de natureza civil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não pode determinar que um Estado parte leve a juízo criminal agentes públicos que supostamente cometeram crimes de lesa humanidade.
- (B) O fato de a prática do desaparecimento forçado de opositores políticos ser anterior à ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo país impede a apreciação do caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- (C) Os agentes estatais que tenham praticado atos de tortura em período não democrático, objeto de lei de anistia, não podem mais ser processados ante a irretroatividade de lei penal mais severa.
- (D) O fato de um Estado parte ser signatário das Convenções de Genebra sobre Direito Internacional Humanitário não serve de fundamentação para sua condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois há plena separação entre aquele sistema de normas e as que compõem o Direito Internacional dos Direitos Humanos.
- (E) O Estado parte na Convenção Americana de Direitos Humanos tem o dever de punir os responsáveis por crimes de lesa humanidade, não podendo aventar a prescrição criminal para deixar de fazê-lo, mesmo que os fatos tenham ocorrido há mais de vinte anos.

A: incorreta. No caso *Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) versus Brasil*, a Corte prolatou uma sentença (de 24 de novembro de 2010) que resolve as exceções preliminares, o mérito e as reparações e custas. Em sua Sentença, o Tribunal concluiu que o Brasil é responsável pela desapareção forçada de 62 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região, resultado de operações do Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar do Brasil (1964–1985). No caso referido foi analisada, entre outras coisas, a compatibilidade da Lei de Anistia n. 6.683/79 com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Com base no direito internacional e em sua jurisprudência constante, a Corte Interamericana concluiu que as disposições da Lei de Anistia que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana e carecem de efeitos jurídicos, razão pela qual não podem continuar representando um obstáculo para a investigação dos fatos do caso, nem para a identificação e a punição dos responsáveis. Além disso, a Corte Interamericana concluiu que o Brasil é responsável pela violação do direito à integridade pessoal de determinados familiares das vítimas, entre outras razões, em razão do sofrimento ocasionado pela falta de investigações efetivas para o esclarecimento dos fatos. Adicionalmente, a Corte Interamericana concluiu que o Brasil é responsável pela violação do direito de acesso à informação, estabelecido no artigo 13 da Convenção Americana, pela negativa de dar acesso aos arquivos em poder do Estado com informação sobre esses fatos. A Corte Interamericana reconheceu e valorou positivamente as numerosas iniciativas e medidas de reparação adotadas pelo Brasil e dispôs, entre outras medidas, que o **Brasil investigue penalmente os fatos do presente caso por meio da justiça ordinária**. **B:** incorreta. O caráter contínuo ou permanente do desaparecimento forçado de pessoas foi reconhecido de maneira reiterada pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, no qual o ato de desaparecimento e sua execução se iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a subsequente falta de informação sobre seu destino, e permanecem até quando não se conheça o paradeiro da pessoa desaparecida e os fatos não tenham sido esclarecidos. A Corte, portanto, é competente para analisar os alegados desaparecimentos forçados das supostas vítimas a partir do reconhecimento de sua competência contenciosa efetuado pelo estado parte; **C:** incorreta. Cabe transcrever trecho da decisão da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina no *Caso Simón, Julio Héctor e outros /privação ilegítima da liberdade*: “A fim de dar cumprimento aos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, a supressão das leis de [anistia] é impostergável, e deverá ocorrer de maneira que não possa delas decorrer obstáculo normativo algum para o julgamento de fatos, como os que constituem o objeto da presente causa. Isto significa que os beneficiários dessas leis não podem invocar nem a proibição de retroatividade da lei penal mais grave, nem a coisa julgada. **A sujeição do Estado argentino à jurisdição interamericana impede que o princípio de “irretroatividade” da lei penal seja invocado para descumprir os deveres assumidos, em matéria de perseguição de violações graves dos direitos humanos**” (tradução minha). Ademais, o Comitê contra a Tortura também afirmou que as anistias que impeçam a investigação de atos de tortura, bem como o julgamento e a eventual sanção dos responsáveis, violam a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Lembrando que o Brasil aceitou a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 3 de novembro de 1998, por meio do Decreto Legislativo n. 89 e a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada pela ONU em 28 de setembro de 1984, foi ratificada pelo Brasil em 28 de setembro de 1989; **D:** incorreta. O Direito Humanitário é composto por princípios e regras, estas sendo positivadas ou costumeiras, que tem

como função, por questões humanitárias, limitar os efeitos do conflito armado. O Direito Internacional Humanitário é basicamente fruto das quatro Convenções de Genebra de 1949 (em 1949 foram revistas as três Convenções anteriores – 1864, 1906 e 1929 – e criada uma quarta, relativa à proteção dos civis em período de Guerra) e seus Protocolos Adicionais, os quais formam o conjunto de leis que rege os conflitos armados e busca limitar seus efeitos. A proteção recai sobre as pessoas que não participam dos conflitos (civis, profissionais de saúde e de socorro) e os que não mais participam das hostilidades (soldados feridos, doentes, náufragos e prisioneiros de guerra). A outra parte das regras do Direito Internacional Humanitário provém das Convenções de Haia (13 no total), as quais regulam especificamente o meio e os métodos utilizados na guerra. Por fim, o objetivo do Direito Humanitário é a tutela da pessoa humana, entretanto, numa situação mais específica, qual seja, pessoa humana como vítima de conflito armado nacional ou internacional. De todo o dito, percebe-se que o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos são complementares, apesar de serem dois conjuntos de leis distintas, pois ambos buscam proteger o indivíduo de ações arbitrárias e de abusos. Os Direitos Humanos são inerentes ao ser humano e protegem os indivíduos sempre, seja em tempos de guerra ou de paz. E o Direito Internacional Humanitário se aplica apenas em situações de conflitos armados internacionais e não internacionais. Portanto, em tempos de conflitos armados o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional Humanitário se aplicam de maneira complementar; **E:** correta. Nenhuma lei ou norma de direito interno, como as disposições de anistia, **as regras de prescrição** e outras excludentes de responsabilidade, pode impedir que um Estado cumpra essa obrigação, especialmente quando se trate de graves violações de direitos humanos que constituam crimes contra a humanidade, como os de lesa humanidade, pois esses **crimes são inaniistáveis e imprescritíveis**.

“Gabarito”

4.1.3. COMBINADAS DO SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

(Ministério Público/SP – 2011) São características do Sistema Interamericano de Direitos Humanos:

- (A) ser composto pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; ser voltado apenas para funções jurisdicionais; exercer a Corte tais funções jurisdicionais por exclusiva iniciativa da vítima da violação do direito; exigir o esgotamento dos recursos previstos no direito interno; poder impor ao Estado, que reconheça sua jurisdição, medidas reparatórias e destinadas a garantir o exercício dos direitos violados.
- (B) ser composto pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; a Corte possuir funções consultivas e jurisdicionais; exercer a Corte suas funções jurisdicionais por exclusiva iniciativa da Comissão; exigir o esgotamento dos recursos previstos no direito interno; poder de propor à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos a imposição de medidas sancionatórias ao Estado violador.
- (C) ser composto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; possuir funções consultivas e jurisdicionais; exercer a Corte suas funções por exclusiva iniciativa de um dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos; exigir o esgotamento dos recursos previstos no direito interno; poder impor ao Estado, que reconheça sua jurisdição, medidas reparatórias e destinadas a garantir o exercício dos direitos violados.
- (D) ser composto pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; a Corte possuir funções consultivas e jurisdicionais; exercer a Corte suas funções jurisdicionais por exclusiva iniciativa da Comissão; exigir o esgotamento dos recursos previstos no direito interno; poder impor ao Estado, que reconheça sua jurisdição, medidas reparatórias e destinadas a garantir o exercício dos direitos violados.
- (E) ser composto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; possuir funções consultivas e jurisdicionais; exercer a Corte suas funções jurisdicionais por provocação da vítima da violação do direito, mediante denúncia a ser oferecida pelo órgão de acusação; exigir o esgotamento dos recursos previstos no direito interno; poder impor ao Estado membro da Organização dos Estados Americanos medidas reparatórias e destinadas a garantir o exercício dos direitos violados.

O sistema protetivo americano está principalmente alicerçado em torno da Organização dos Estados Americanos (OEA), organização internacional que tem por objetivo garantir a paz e a segurança no continente americano. Por isso, diz-se que é uma organização internacional de vocação regional, considerada organismo regional das Nações Unidas. O sistema protetivo americano foi instalado em 1948 pela Carta da Organização dos Estados Americanos, que, por sua vez, foi adotada na 9ª Conferência Internacional Americana, que se reuniu em Bogotá, na Colômbia. Na mesma Conferência, foi adotada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi o primeiro acordo internacional sobre direitos humanos, antecipando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita seis meses depois. O sistema protetivo americano não contava com mecanismo construtivo de proteção dos direitos humanos, mas apenas com uma declaração (*soft law*) de que os Estados-membros deveriam proteger os direitos humanos. Em 22 de novembro de 1969, na Conferência de San José da Costa Rica, foi adotada a Convenção Americana de Direitos

Humanos¹⁵ (Pacto de San José da Costa Rica), a qual só entrou em vigor internacional em 18 de julho de 1978 (quando atingiu as 11 ratificações necessárias) e é o principal instrumento protetivo do sistema americano. No Brasil, a Convenção passou a ter vigência por meio do Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992. Cabe destacar que o artigo 2º desse decreto dispõe sobre a declaração interpretativa do governo brasileiro: “O Governo do Brasil entende que os arts. 43 e 48, *d*, não incluem o direito automático de visitas e inspeções *in loco* da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado”. Tal declaração interpretativa funciona como uma ressalva que limita os poderes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.¹⁶ Como órgãos de fiscalização e julgamento (controle de convencionalidade internacional) do sistema americano de proteção dos direitos humanos, a Convenção instituiu a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dotando-o, dessa maneira, de mecanismos constritivos de proteção dos direitos humanos (*hard law*). A Corte é o órgão jurisdicional do sistema regional de proteção americano. Um traço marcante é que a Corte só pode ser acionada pelos Estados-partes ou pela Comissão; o indivíduo, conforme artigo 61 da Convenção, é proibido de apresentar petição à Corte. Entretanto, pessoas e ONGs podem, excepcionalmente, peticionar à Corte, nos casos em que já sejam partes, para que esta adote medidas provisórias em casos de extrema gravidade e urgência, desde que verificado risco de dano irreparável à vítima ou às vítimas, nos termos do artigo 63, ponto 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se o assunto ainda não estiver submetido ao conhecimento da Corte, a Comissão poderá solicitar que esta adote medidas provisórias mesmo antes da análise do mérito do caso, desde que o caráter de urgência e de gravidade as justifique. No que se refere à sua competência, identifica-se uma atuação *consultiva* e *contenciosa*. Deve-se destacar que o quórum para as deliberações da Corte é de cinco juízes (artigo 56 do Pacto de San José da Costa Rica). A competência consultiva da Corte é marcada por sua grande finalidade de uniformizar a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e dos tratados de direitos humanos confectionados no âmbito da OEA. Dentro dessa competência, qualquer Estado-membro ou órgão¹⁷ da OEA pode pedir que a Corte emita parecer que indique a correta interpretação da Convenção e dos tratados de direitos humanos. Os órgãos da OEA também desfrutam o direito de solicitar opiniões consultivas, mas somente em suas esferas de competência. Assim, enquanto os Estados-membros da OEA têm direito absoluto a pedir opiniões consultivas, os órgãos apenas podem fazê-lo dentro dos limites de sua competência. O direito dos órgãos de pedir opiniões consultivas está restrito a assuntos em que tenham um legítimo interesse institucional¹⁸. Ademais, a Corte pode fazer análise de compatibilidade entre a legislação doméstica de um país-membro da OEA e o sistema protetivo americano, com o intuito de harmonizá-los. Já a competência contenciosa só será exercida em relação aos Estados-partes da Convenção que expressem e inequivocamente tenham aceitado essa competência da Corte (artigo 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos). A declaração de aceite da competência da Corte pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou ainda somente para casos específicos. Em síntese, pode-se dizer que a jurisdição contenciosa da Corte está limitada em razão das partes que intervêm no procedimento (*ratione personae*), em razão da matéria objeto da controvérsia (*ratione materiae*) e em razão do tempo transcorrido desde a notificação aos Estados do relatório da Comissão (*ratione temporis*). É limitada *ratione personae* porque só os Estados-partes ou a Comissão podem acioná-la; é limitada *ratione materiae* porque apenas pode conhecer de casos que tenham por supedâneos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo de San Salvador (somente em relação aos artigos 8º, ponto 1, alínea *a*, e 13), a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (conforme o que dispõe o artigo 8º) e a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas (conforme o que dispõe o artigo 13); e, por fim, é limitada *ratione temporis* porque o caso tem de ser tanto submetido à Corte no prazo de três meses contados da data de envio do relatório, pela Comissão, aos Estados interessados, como também as alegadas violações devem datar de momento posterior ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte pelo Estado. No tocante à Convenção Americana de Direitos Humanos, cabe apontar que a Corte tem competência para analisar não somente os direitos por ela disciplinados, mas também as normas que regulam o processo (competência ampla). Se no exercício de sua competência contenciosa ficar comprovada a violação de direitos humanos da(s) vítima(s), a Corte determinará a adoção, pelo Estado agressor¹⁹, de medidas que façam cessar a violação e restaurar o direito

vilipendiado (*restitutio in integrum*), além de poder condenar o Estado agressor ao pagamento de indenização (tendo por base o plano material e o imaterial) à(s) vítima(s). A obrigação de reparar, que se regulamenta em todos os aspectos (alcance, natureza, modalidades e determinação dos beneficiários) pelo direito internacional, não pode ser modificada ou descumprida pelo Estado obrigado, mediante a invocação de disposições de seu direito interno. O cumprimento da sentença da Corte se dá geralmente de maneira voluntária pelos Estados. Caso isso não ocorra, por exemplo, no Brasil, o cumprimento se dará mediante execução da sentença, como título executivo judicial, perante a justiça federal, consoante disposto no artigo 109, I, da CF. Mas deve-se saber que os Estados-partes da Convenção se comprometem a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes (artigo 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos). Em relação à sentença da Corte Interamericana, resta ainda informar que ela será sempre fundamentada, definitiva e inapelável (artigos 66 e 67 da Convenção Americana de Direitos Humanos), todavia, em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Ainda é possível apontar que a Corte admitiu, em casos excepcionais, o recurso de revisão contra sentenças que colocam fim ao processo, com o propósito de evitar que a coisa julgada mantenha uma situação de evidente injustiça, devido ao descobrimento de um fato que se houvesse sido conhecido no momento da confecção da sentença teria o condão de alterar seu resultado, o que demonstraria a existência de um vício substancial na sentença.²⁰ O Brasil reconheceu a competência obrigatória da Corte em 8 de novembro de 2002 (Decreto nº 4.463). O reconhecimento foi feito por prazo indeterminado, mas abrange fatos ocorridos após 10 de dezembro de 1998.

A: incorreta, pois a Comissão e a Corte têm função consultiva, nos termos dos art. 41 e 64, § 1º, do Pacto de San José da Costa Rica; B, C e D: incorretas, pois tanto os Estados parte como a Comissão têm direito de submeter o caso à decisão da Corte (art. 61, § 1º, do Pacto); E: incorreta, pois o Sistema Interamericano é composto também pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pelo teor dos comentários percebe-se que não há alternativa correta, razão pela qual a questão foi anulada.

„Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE)

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) No que concerne ao sistema interamericano de direitos humanos, julgue os itens que se seguem.

- (1) Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) podem apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado parte.
- (2) Embora sem competência contenciosa, de caráter jurisdicional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem competência consultiva, relativa à interpretação das disposições da Convenção Americana e das disposições de tratados concernentes à proteção dos direitos humanos.

1: correta, pois essa é a redação do art. 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida também como Pacto de San José da Costa Rica. Mas deve-se lembrar que esta competência só poderá ser exercida se o estado violador aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos. Percebe-se que não é necessária a expressa aceitação da competência da Comissão para receber petições, bastando que o estado tenha aderido à Convenção. Cabe também reforçar que só serão aceitas as petições que comprovarem a inexistência de litispendência internacional e o esgotamento de todos os recursos internos disponíveis. Ademais, o art. 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos também exige que a petição ou a comunicação seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva exarada no sistema protetivo nacional. Por fim, o sistema americano impõe a mesma ideia de ressalva existente no sistema global. As regras de esgotamento de todos os recursos internos disponíveis e a do prazo de seis meses para a apresentação da petição ou comunicação não serão aplicadas quando o indivíduo for privado de seu direito de ação pela jurisdição doméstica, ou lhe forem ceifadas as garantias do devido processo legal ou, ainda, se os processos internos forem excessivamente demorados; 2: incorreta. A Corte é o órgão jurisdicional do sistema regional de proteção americano e sua composição é de sete juízes, os quais são nacionais dos países-membros da OEA. E no que se refere à sua competência, identifica-se uma atuação **consultiva** e **contenciosa**. A competência consultiva da Corte é marcada por sua grande finalidade de uniformizar a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e dos tratados de direitos humanos confectionados no âmbito da OEA. E, dentro dessa competência, qualquer estado-membro da OEA pode pedir para que a Corte emita parecer que indique a correta interpretação da Convenção e dos tratados de

sua Constituição e com suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção”. Ademais, sempre o governo central responderá perante a comunidade internacional, pois é o representante do Estado como um todo, que é o único detentor de personalidade jurídica internacional. Em outras palavras, a Federação de estados ou Estado Federal é a união permanente de dois ou mais estados, na qual cada um conserva apenas a soberania interna, pois a soberania externa é exercida por um órgão central, normalmente denominado *governo federal*. O Brasil é Estado Federal desde a Constituição Federal de 1891. Por fim, a título conclusivo, pode-se afirmar que a divisão de autonomias em relação às competências internas não interfere na responsabilização internacional.

20. Caso Genie Lacayo, Solicitação de Revisão da sentença de 29 de janeiro de 1997 (Resolução de 13 de setembro de 1997, item 10).

15. É de suma importância sublinhar que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos é autoaplicável. Tal definição provém do Parecer Consultivo 07/86 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Assim, uma vez internalizada, estará apta a irradiar seus efeitos diretamente na ordem interna do país parte, isto é, não necessitará de lei que regularmente sua incidência nos países que aderiram a seus mandamentos.
16. Todavia, deve-se apontar, como uma das consequências do princípio *pro homine*, que a interpretação das limitações de direitos estabelecidos nos tratados internacionais de direitos humanos deve ser restritiva – tudo para impedir ao máximo a diminuição da proteção da pessoa humana. Aliás, nesse sentido é o Parecer Consultivo 02, de 24 de setembro de 1982, da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
17. Os órgãos estão elencados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos.
18. Conforme ponto 14 da Opinião Consultiva 02/82 da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
19. É importante dizer que o artigo 28 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece a cláusula federal, que em seu ponto 2 determina: “No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com

direitos humanos. Ademais, a Corte pode fazer análise de compatibilidade entre a legislação doméstica de um país-membro da OEA e o sistema protetivo americano. Esta análise tem por escopo harmonizar as legislações domésticas em relação ao sistema americano de proteção. Já a competência contenciosa só será exercida em relação aos estados-partes da Convenção que expressa e inequivocamente tenha aceitado essa competência da Corte (art. 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos). A declaração de aceite da competência da corte pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou ainda somente para casos específicos.

Gabartio 10, 22

5. SISTEMA AMERICANO DE PROTEÇÃO ESPECÍFICA DOS DIREITOS HUMANOS

(Delegado/SP – 2011) De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985), podem ser sujeitos ativos do crime de tortura

- (A) apenas funcionários ou empregados públicos, ou particulares desde que instigados pelos dois primeiros.
- (B) apenas funcionários ou empregados públicos, ainda que em período de estágio probatório ou equivalente.
- (C) qualquer pessoa, desde que tenha a intenção de impor grave sofrimento físico ou mental.
- (D) exclusivamente empregados ou funcionários públicos, agindo em razão do ofício ou função.
- (E) qualquer pessoa, desde que seja penalmente responsável nos termos da lei do Estado Parte.

A alternativa "A" é a correta. A Convenção, adotada em 9 de dezembro de 1985, em Cartagena, na Colômbia, e promulgada no Brasil em 9 de dezembro de 1989 pelo Decreto nº 98.386, tem por fundamento a consciência de que todo ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes constituem uma ofensa à dignidade humana. Os Estados-partes têm obrigação de proibir a tortura, esta não podendo ser praticada nem mesmo em circunstâncias excepcionais. Por tortura entende-se todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entende-se também como tortura a aplicação em uma pessoa de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica (artigo 2º da Convenção). E consoante ao artigo 3º, *a e b*, da Convenção, apenas os funcionários ou empregados públicos, ou ainda os particulares, desde que instigados pelos dois primeiros, podem ser sujeitos ativos do crime de tortura. É muito importante a ressalva do artigo 4º: "O fato de haver agido por ordens superiores não eximirá da responsabilidade penal correspondente". Igualmente ao previsto na Convenção da ONU contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, os Estados-partes se obrigam a punir os torturadores, independentemente do país em que a tortura tenha sido realizada e da nacionalidade do torturador. Percebe-se que a Convenção Interamericana também estabeleceu jurisdição compulsória e universal para julgar os acusados de tortura. A compulsoriedade da jurisdição determina que os Estados-partes devem punir os torturadores, independentemente do local onde o crime foi cometido e da nacionalidade do torturador e da vítima. E a universalidade da jurisdição determina que os Estados-partes processem ou extraditem o suspeito da prática de tortura, independentemente da existência de tratado prévio de extradição. Para monitorar o cumprimento das obrigações constantes na Convenção, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe relatórios confeccionados pelos Estados-partes, os quais auxiliam a confecção do relatório anual da Comissão.

Gabartio 10, 22

6. DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

6.1. CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988

(Delegado/SP – 2011) Há uma ideia difundida de que a Constituição não se caracteriza por ser

- (A) a limitação do Poder do Estado.
- (B) um corpo sistemático de normas.
- (C) a organização política basilar de um Estado.
- (D) a cúpula da ordem estabelecida.
- (E) uma oligarquia eletiva.

A única assertiva que traz uma consideração que não caracteriza corretamente a Constituição é a E. Sobre o conceito de Constituição cabe visitar as palavras do Prof. Luís Roberto Barroso: "Em uma visão esquemática e simplificadora, é possível conceituar a Constituição: a) do ponto de vista *político*, como o conjunto de decisões do Poder Constituinte ao criar ou reconstruir o Estado, instituindo os órgãos de poder e disciplinando as relações que manterão entre si e com a sociedade; b) do ponto de vista *jurídico*, é preciso distinguir duas dimensões: (i) em sentido *material*, *i.e.*, quanto ao conteúdo de suas normas, a Constituição organiza o exercício do poder político, define os direitos fundamentais, consagra valores e indica fins públicos a serem realizados; (ii) em sentido *formal*, *i.e.*, quanto à sua posição no sistema, a Constituição é a norma fundamental e superior, que regula o modo de produção das demais normas do ordenamento jurídico e limita o seu conteúdo."²¹

Gabartio 10, 22

21. **Curso de Direito Constitucional contemporâneo.** São Paulo: Saraiva, 2009. p. 74.

(Ministério Público/SP – 2011) O princípio da dignidade da pessoa humana

- (A) está previsto constitucionalmente como um dos fundamentos da República e constitui um núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, devendo ser levadas em conta em todas as áreas na atuação do Ministério Público.
- (B) não está previsto constitucionalmente, mas consta do chamado Pacto de São José da Costa Rica, possuindo grande centralidade no reconhecimento dos direitos humanos e tendo reflexo na atuação criminal do Ministério Público.
- (C) está previsto constitucionalmente como um dos objetivos da República e possui grande centralidade no reconhecimento dos direitos humanos, mas não tem reflexo direto na atuação criminal do Ministério Público.
- (D) está previsto como um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, serve de base aos direitos de personalidade e deve ser considerado na atuação do Ministério Público, em especial perante o juízo de família.
- (E) não está previsto constitucionalmente, mas consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, constitui um núcleo essencial de irradiação dos direitos humanos, devendo ser levado em conta em todas as áreas na atuação do Ministério Público.

A: correta. Fruto da redemocratização, a Constituição Federal de 1988 torna a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III, da CF). Outros fundamentos que reforçam o *status* dos direitos humanos no Brasil são a cidadania, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político (respectivamente artigo 1º, II, IV e V, da CF). Um dos objetivos fundamentais do Brasil, segundo a CF, é a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, IV). Outro objetivo que posiciona nuclearmente a dignidade da pessoa humana no Brasil é o que determina a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, III). E, ainda, o Brasil tem por objetivo a construção de uma sociedade livre, justa, solidária (artigo 3º, I) e desenvolvida economicamente (artigo 3º, II). O outro fator que sacramenta a nuclearidade dos direitos humanos no Brasil é o que dispõe o artigo 4º, II, da CF. Ou seja, as relações internacionais do Brasil serão regidas, entre outros, pelo *princípio da prevalência dos direitos humanos*. Outros incisos do artigo 4º da CF que corroboram a dita nuclearidade dos direitos humanos são: **a)** repúdio ao terrorismo e ao racismo (inciso VIII); **b)** cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (inciso IX); e **c)** concessão de asilo político (inciso X). Ora, além de os direitos humanos fundamentarem a existência da República brasileira, são vetores para o estabelecimento da política nacional e externa. Ademais, podem-se considerar os direitos humanos até como limitadores do poder constituinte originário: "É fora de dúvida que o poder constituinte é um fato político, uma força material e social, que não está subordinado ao Direito positivo preexistente. Não se trata, porém, de um poder ilimitado ou incondicionado. Pelo contrário, seu exercício e sua obra são pautados tanto pela realidade fática como pelo Direito, âmbito no qual a dogmática pós-positivista situa os valores civilizatórios, os direitos humanos e a justiça."²² Outro ponto de destaque é a inclusão dos direitos da pessoa humana na lista dos princípios sensíveis da Constituição (artigo 34, VII, *b*, da CF), os quais autorizam, diante de suas violações, a medida extrema da intervenção²³. Isso significa que se um estado federado incidir em grave violação dos direitos humanos e nada fizer para mudar essa situação lamentável, a União intervirá²⁴ nessa unidade federada para restabelecer o respeito integral dos direitos da pessoa humana. O STF já se pronunciou sobre um pedido de intervenção federal que teve por base a grave violação dos direitos da pessoa humana (artigo 34, VII, *b*, da CF). Foi a IF 114-5/MT, ocasião em que o STF sublinhou que a gravidade do fato por si só (violação dos direitos da pessoa humana) não é motivo suficiente para intervenção federal. É necessária a cabal demonstração de que o estado não pode dar uma resposta efetiva ao fato grave ocorrido, ou seja, somente será possível a intervenção federal nesses casos se o estado não possuir uma estrutura mínima que lhe permita responder ao fato danoso – na maioria dos casos, estrutura para movimentar efetivamente a persecução penal.²⁵ Cabe também mencionar a

22. BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.** São Paulo: Saraiva, 2009, p. 110.

23. "A intervenção federal pelo inciso VII do artigo 34 busca resguardar a observância dos chamados princípios constitucionais sensíveis. Esses princípios visam assegurar uma unidade de princípios organizativos tidos como indispensáveis para a identidade jurídica da federação, não obstante a autonomia dos Estados-membros para se auto-organizarem" (MENDES, *op. cit.*, p. 835).

24. O STF entende que a intervenção é medida extrema e, para ser decretada, precisa observar a proporcionalidade (IF 2.915/SP, rel. Min. Marco Aurélio).

25. Cabe aqui transcrever a ementa da IF 114-5/MT, rel. Min. Néri da Silveira: "Intervenção Federal. 2. Representação do Procurador-Geral da República pleiteando intervenção federal no Estado de Mato Grosso, para assegurar a observância dos 'direitos da pessoa humana', em face de fato criminoso praticado com extrema crueldade a indicar a inexistência de 'condição mínima', no Estado, 'para assegurar o respeito ao primordial direito da pessoa humana, que é o direito à vida'. Fato ocorrido em Matupá, localidade distante cerca de 700 km de Cuiabá. 3. Constituição, arts. 34, VII, letra *b*, e 36, III. 4. Representação que merece conhecida, por seu fundamento: alegação de inobservância pelo Estado-membro do princípio constitucional sensível previsto no art. 34, VII, alínea *b*, da Constituição de 1988, quanto aos 'direitos da pessoa humana'. Legitimidade ativa do Procurador-Geral da

obrigação, preponderantemente atribuída ao Legislativo brasileiro, que o inciso XLI do artigo 5º da CF criou: “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. Para corroborar a importância de tudo o que foi dito, é mister asseverar que é regra básica da hermenêutica jurídica aquela que determina que a aplicação da lei deverá levar em conta os valores constitucionais que irradiam sobre todo o ordenamento jurídico. Vimos que os direitos humanos ocupam lugar central na CF (logo, direitos fundamentais), destarte, toda interpretação e aplicação de alguma norma do ordenamento jurídico brasileiro devem ser balizadas pela dignidade da pessoa humana. Assim, a interpretação que violar a dignidade da pessoa humana não é válida, ou melhor, é inconstitucional. Depois de tudo o dito, ainda cabe indicar a leitura do art. 127 da CF; **B**: incorreta. Rer o comentário sobre a assertiva anterior; **C**: incorreta, pois a atuação do Ministério Público, assim como a de qualquer órgão público, deve observar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República (art. 1º, III, da CF); **D**: imprecisa. O princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º, III, da CF), enunciado entre os princípios fundamentais (Título I da CF). A rigor, entretanto, não é indicado como direito ou garantia fundamental (Título II da CF). Mas é preciso destacar, ainda assim, que os direitos e garantias fundamentais decorrem ou relacionam-se diretamente ao princípio da dignidade humana. Oportuno compartilhar o conceito analítico de dignidade de pessoa humana de autoria de Ingo Wolfgang Sarlet: “Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos²⁶”; **E**: incorreta, rer o comentário sobre a assertiva “A”. Ademais, é previsto expressamente no preâmbulo e no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem – DUDH, entre outros.

“A” incorreta

(MINISTÉRIO PÚBLICO/RO – 2010 – CESPE) A CF é considerada modelo no que se refere à tutela de direitos humanos e de garantias fundamentais. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

- (A) A CF é classificada como detalhista no que concerne aos referidos direitos, pois prevê desde a gratuidade de transporte público para idosos até a gratuidade para celebração de casamento civil.
- (B) Os tratados de direitos humanos, ainda que aprovados apenas no Senado Federal, em dois turnos e por maioria qualificada, equiparam-se às emendas constitucionais.
- (C) A concessão de asilo político é prevista no acervo garantista do art. 5º da CF, que também proíbe a extradição e o banimento de brasileiros do território nacional.
- (D) Os índios, suas comunidades e organizações, apesar de poderem defender seus direitos e interesses, não são partes legítimas para ingressar em juízo, devendo fazê-lo por meio do MP.
- (E) Direitos humanos de terceira geração, por seu ineditismo e pelo caráter de *lege ferenda* que ainda comportam, não recebem tratamento constitucional.

A: correta. Ler os arts. 226, § 1º, e 230, § 2º, ambos da CF. Outro exemplo, sempre citado, do enorme detalhamento da CF/1988 é a referência ao Colégio Pedro II (art. 242, § 2º, da CF); **B**: incorreta, pois, para que os tratados sobre direitos humanos tenham força de emenda constitucional, é preciso que sejam aprovados por ambas as Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por maioria de três quintos de seus respectivos membros (art. 5º, § 3º, da CF); **C**: incorreta, pois o asilo político é previsto no art. 4º, X, da CF, como princípio que rege a República brasileira em suas relações internacionais. A extradição é vedada em relação aos brasileiros, com a exceção para o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 5º, LI, da CF). A extradição dos estrangeiros é vedada apenas nos casos de crimes políticos ou de opinião (art. 5º, LII, da CF). A pena de banimento é absolutamente vedada (art. 5º, XLVII, d, da CF); **D**: incorreta, pois os índios, suas comunidades e organizações são

República (Constituição, artigo 36, III). 5. Hipótese em que estão em causa ‘direitos da pessoa humana’, em sua compreensão mais ampla, revelando-se impotentes as autoridades policiais locais para manter a segurança de três presos que acabaram subtraídos de sua proteção, por populares revoltados pelo crime que lhes era imputado, sendo mortos com requintes de crueldade. 6. Intervenção Federal e restrição à autonomia do Estado-membro. Princípio federativo. Excepcionalidade da medida interventiva. 7. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, segundo as informações, está procedendo à apuração do crime. Instaurou-se, de imediato, inquérito policial, cujos autos foram encaminhados à autoridade judiciária estadual competente que os devolveu, a pedido do Delegado de Polícia, para o prosseguimento das diligências e averiguações. 8. Embora a extrema gravidade dos fatos e o repúdio que sempre merecem atos de violência e crueldade, não se trata, porém, de situação concreta que, por si só, possa configurar causa bastante a decretar-se intervenção federal no Estado, tendo em conta, também, as providências já adotadas pelas autoridades locais para a apuração do ilícito. 9. Hipótese em que não é, por igual, de determinar-se intervenha a Polícia Federal, na apuração dos fatos, em substituição à Polícia Civil de Mato Grosso. Autonomia do Estado-membro na organização dos serviços de justiça e segurança, de sua competência (Constituição, arts. 25, § 1º; 125 e 144, § 4º). 10. Representação conhecida mas julgada improcedente”.

26. **Dignidade da pessoa humana e Direitos Fundamentais.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 60.

partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo; **E**: incorreta, pois a CF/1988 define e garante diversos direitos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ao desenvolvimento e aos consumidores, todos considerados de 3ª geração. Tais direitos foram consagrados na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e na Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992. Por fim, cabe apontar que são classificados pelo STF como novíssimos direitos.

Gabarrão

6.2. INCORPORAÇÃO DE TRATADOS NO DIREITO BRASILEIRO

(Procurador do Estado/PA – 2011) Marque a alternativa CORRETA. Os Tratados Internacionais de proteção dos direitos humanos:

- (A) são incorporados automaticamente pelo ordenamento jurídico brasileiro, no momento de sua assinatura pelo Presidente da República, com *status* de norma infraconstitucional, mas supralegal.
- (B) aplicam-se a todos os Estados, inclusive os que não consentiram expressamente em sua adoção, em virtude da força cogente do princípio da dignidade da pessoa humana.
- (C) podem admitir a formulação de reservas.
- (D) com fundamento no princípio da boa-fé, sempre admitem que os Estados-partes invoquem disposições de seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado.
- (E) são incorporados automaticamente pelo ordenamento jurídico brasileiro, no momento de sua assinatura pelo Presidente da República, com *status* de norma material e formalmente constitucional.

A e **E**: incorretas. Segundo a tese monista, o direito internacional e o nacional fazem parte do mesmo sistema jurídico, ou seja, incidem sobre o mesmo espaço. Pelo contrário, a tese dualista advoga que cada um pertence a um sistema distinto e, por assim dizer, incidem sobre espaços diversos. A tese monista ainda subdivide-se: **a)** *monismo radical*: prega a preferência pelo direito internacional em detrimento do direito nacional; e **b)** *monismo moderado*: prega a equivalência entre o direito internacional e o direito nacional. É importante apontar que a jurisprudência internacional aplica o monismo radical, tal escolha é respaldada pelo artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. O dualismo também se subdivide: **a)** *dualismo radical*: impõe a edição de uma lei distinta para incorporação do tratado; e **b)** *dualismo moderado*: não exige lei para incorporação do tratado, apenas se exige um procedimento formal. No Brasil, o procedimento é complexo, tomando corpo com a aprovação do Congresso e a promulgação do Executivo. A Constituição Federal silenciou neste aspecto, e em virtude da omissão constitucional a doutrina defende, como já salientado, que o Brasil adotou a corrente dualista, ou, melhor dizendo, a corrente dualista moderada. **Isto porque o tratado só passará a ter validade interna após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado e promulgado pelo Presidente da República. Devemos Lembrar que a promulgação é efetuada mediante decreto presidencial.** Depois de internalizado, o tratado é equiparado hierarquicamente à norma ordinária infraconstitucional²⁷. Assim, as normas infraconstitucionais preexistentes ao tratado serão derogadas quando com ele colidirem, mas resta a dúvida quando uma lei posterior ao tratado com ele colidir. Tal dúvida não existe em matéria tributária, isto porque o artigo 98 do CTN adotou a prevalência do tratado sobre o direito interno, determinando que a legislação tributária posterior ao tratado lhe deve obediência. Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – conforme ao que determina o artigo 5º, §3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional. Muito se discutiu em relação à hierarquia dos tratados de direitos humanos que foram internalizados anteriormente à edição da EC n. 45. Mas, em 3 de dezembro de 2008, o Min. Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, defendeu a tese da suprallegalidade de tais tratados, ou seja, superior às normas infraconstitucionais e inferior às normas constitucionais. O voto do Min. Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria (posição atual do STF). Todavia, tal assunto despertou calorosas discussões, tome de exemplo que, no mesmo recurso extraordinário em que foi exarada a tese da suprallegalidade, o Min. Celso de Mello defendeu o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos independentemente do quórum de aprovação. Apesar de a tese da suprallegalidade ser um avanço da jurisprudência brasileira, deve-se apontar que uma leitura mais acurada da CF já permitiria apontar que os tratados de direitos humanos internalizados sem o procedimento especial teriam *status* constitucional, isto porque o §2º do artigo 5º da CF inclui os direitos humanos provenientes de tratados dentre os seus direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade, o qual é composto por todas as normas do ordenamento jurídico que possuem *status* constitucional; **B**: incorreta, pois, infelizmente, a corrente voluntarista, que tem por fundamento a própria vontade dos Estados, ainda tem primazia no direito internacional público. Num paralelo, seria como o direito positivo. Ou seja, os estados pactuam, por exemplo, firmando um tratado, e desta maneira criam direitos e obrigações entre eles baseado na reciprocidade.

27. Os tratados e as convenções de direitos humanos não poderão ter *status* de lei complementar pela simples escolha do rito adotado para sua incorporação no direito brasileiro, isso porque a Constituição explicitamente elencou quais as matérias que devem ser exclusivamente tratadas por via de Lei Complementar.

É nesta corrente que aparece o princípio do *pacta sunt servanda*. Vale lembrar que a máxima *pacta sunt servanda* é a base do direito dos tratados e diz respeito somente aos estados que pactuaram livremente, isto é, o terceiro estado que não é parte do tratado não poderá ser obrigado por este (art. 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados assim dispõe: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”). Importante apontar que cada vez mais a corrente naturalista (*jus cogens*) ganha espaço; **C**: correta. A reserva é um condicionante do consentimento. Ou seja, é a declaração unilateral do estado aceitando o tratado, mas sob a condição de que certas disposições não valerão para ele. A reserva pode aparecer tanto no momento da assinatura do tratado, como na ratificação ou da adesão, momento em que o Congresso Nacional pode fazer ressalvas sobre o texto do tratado e até mesmo desabonar as reservas feitas por ocasião da assinatura do tratado. No primeiro caso, as ressalvas serão traduzidas em reservas no momento da ratificação pelo Presidente da República e, no segundo caso, o Presidente da República fica impedido de confirmar as reservas previamente feitas. E por razões óbvias, a reserva é fenômeno incidente sobre os tratados multilaterais. **Cabe ressaltar que, de acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, um tratado pode proibir expressamente a formulação de reservas**²⁸ (art. 19, a, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados) e que, se ele nada dispuser sobre o assunto, entende-se que as reservas a um tratado internacional são possíveis, a não ser que sejam incompatíveis com seu objeto e sua finalidade (art. 19, c, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados). Por fim, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados também traz um conceito de reserva no seu art. 2º, I, d: “reserva significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado”; **D**: incorreta, pois como já dito no comentário sobre as assertivas A e E, a jurisprudência internacional aplica o monismo radical, tal escolha é respaldada pelo artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”.

..3., 0196693

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue o seguinte item, acerca da teoria geral do direito internacional dos direitos humanos e à incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil.

- (1) A sistemática concernente ao exercício do poder de celebrar tratados é deixada a critério de cada Estado. Em matéria de direitos humanos, são estabelecidas, na CF, duas categorias de tratados internacionais: a dos materialmente constitucionais e a dos materialmente e formalmente constitucionais.

1: correta: Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – conforme ao que determina o artigo 5º, § 3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional (materialmente e formalmente constitucionais). Muito se discutiu em relação à hierarquia dos tratados de direitos humanos que foram internalizados anteriormente à edição da EC n. 45. Mas em 3 de dezembro de 2008, o Min. Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, defendeu a tese da supremacia de tais tratados, ou seja, superior às normas infraconstitucionais e inferior às normas constitucionais. O voto do Min. Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria. Todavia, tal assunto desperta calorosas discussões, tome de exemplo que, no mesmo recurso extraordinário em que foi exarada a tese da supremacia de tais tratados, o Min. Celso de Mello defendeu o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos independentemente do quórum de aprovação (materialmente constitucionais). Apesar de a tese da supremacia ser um avanço da jurisprudência brasileira, deve-se apontar que uma leitura mais acurada da CF já permitiria apontar que os tratados de direitos humanos internalizados sem o procedimento especial teriam *status* constitucional, isto porque o § 2º do artigo 5º da CF inclui os direitos humanos provenientes de tratados dentre os seus direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade, o qual é composto por todas as normas do ordenamento jurídico que possuem *status* constitucional.

..3., 0196693

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) A respeito do *status* jurídico dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
(B) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela forma comum, ou seja, sem observar o disposto no artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, possuem, segundo a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, *status* supralegal, mas infraconstitucional.
(C) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não podem ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, pois, no Brasil, é pacífico o entendimento de que, sob pena de ofensa ao princípio da soberania, a Constituição sempre deve prevalecer sobre os tratados internacionais.

28. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi constituído na Conferência de Roma, em 17 de julho de 1998, onde se aprovou o Estatuto de Roma – tratado que não admite a apresentação de reservas.

- (D) O *status* jurídico dos tratados e convenções sobre direitos humanos dependerá da forma como estes documentos internacionais foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico. Se a forma de incorporação seguiu o rito de aprovação de lei ordinária, terá *status* de lei ordinária; se seguiu o rito de aprovação de lei complementar, terá *status* de lei complementar; se seguiu o rito de aprovação de emenda constitucional, terá *status* de norma constitucional.
(E) O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que não há justificativa razoável para diferenciar o *status* jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos dos tratados comuns, pois se a Constituição não distinguir não cabe ao intérprete distingui-lo.

A: incorreta. Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – consoante ao que determina o artigo 5º, § 3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional; **B**: correta. Em 3 de dezembro de 2008, o Min. Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, defendeu a tese da supremacia de tais tratados, ou seja, superior às normas infraconstitucionais e inferior às normas constitucionais. O voto do Min. Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria. Todavia, tal assunto desperta calorosas discussões, tome de exemplo que, no mesmo recurso extraordinário em que foi exarada a tese da supremacia de tais tratados, o Min. Celso de Mello defendeu o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos independentemente do quórum de aprovação. Apesar de a tese da supremacia ser um avanço da jurisprudência brasileira, deve-se apontar que uma leitura mais acurada da CF já permitiria apontar que os tratados de direitos humanos internalizados sem o procedimento especial teriam *status* constitucional, isto porque o § 2º do artigo 5º da CF inclui os direitos humanos provenientes de tratados dentre os seus direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade; **C**: incorreta, pois a própria Constituição no seu art. 5º, § 2º, inclui os direitos humanos provenientes de tratados dentre os seus direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade. Lembrando que o bloco de constitucionalidade é composto por todas as normas do ordenamento jurídico que possuem *status* constitucional; **D**: incorreta. O tratado só passará a ter validade interna após ter sido aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado e promulgado pelo Presidente da República. Devemos lembrar que a promulgação é efetuada mediante decreto presidencial. Depois de internalizado, o tratado é equiparado hierarquicamente à norma infraconstitucional. Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – conforme ao que determina o artigo 5º, § 3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional. Mas os tratados e as convenções de direitos humanos não poderão ter *status* de lei complementar pela simples escolha do rito adotado para sua incorporação no direito brasileiro, isso porque a Constituição explicitamente elencou quais as matérias que devem ser exclusivamente tratadas por via de Lei Complementar; **E**: incorreta, pois com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – conforme ao que determina o artigo 5º, § 3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional. Muito se discutiu em relação à hierarquia dos tratados de direitos humanos que foram internalizados anteriormente à edição da EC n. 45. Mas em 3 de dezembro de 2008, o Min. Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, defendeu a tese da supremacia de tais tratados, ou seja, superior às normas infraconstitucionais e inferior às normas constitucionais. O voto do Min. Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria. Todavia, tal assunto desperta calorosas discussões, tome de exemplo que, no mesmo recurso extraordinário em que foi exarada a tese da supremacia de tais tratados, o Min. Celso de Mello defendeu o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos independentemente do quórum de aprovação. Percebe-se que existe uma clara distinção, agora até regida pela Constituição, entre o *status* jurídico dos tratados de direitos humanos e dos comuns.

..3., 0196693

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Tendo em conta a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, em relação à incorporação ao direito interno e à respectiva posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, é correto afirmar:

- (A) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que vierem a ser aprovados por três quintos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional terão força de emendas constitucionais.
(B) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil previamente à edição da Emenda Constitucional nº 45 deixaram de integrar o direito interno.
(C) O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência entendendo que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil nos termos da Emenda Constitucional nº 45 possuem natureza supralegal e infraconstitucional.
(D) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional previamente à edição da Emenda Constitucional nº 45 foram equiparados às emendas constitucionais.
(E) O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência entendendo que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil

previamente à edição da Emenda Constitucional nº 45 possuem natureza materialmente constitucional.

Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais – conforme ao que determina o artigo 5º, § 3º, da CF. Ou seja, tais tratados terão hierarquia constitucional. Muito se discutiu em relação à hierarquia dos tratados de direitos humanos que foram internalizados anteriormente à edição da EC n. 45. Mas em 3 de dezembro de 2008, o Min. Gilmar Mendes, no RE 466.343-SP, defendeu a tese da supralegalidade de tais tratados, ou seja, superior às normas infraconstitucionais e inferior às normas constitucionais. O voto do Min. Gilmar Mendes foi acompanhado pela maioria. Todavia, tal assunto desperta calorosas discussões, tome de exemplo que, no mesmo recurso extraordinário em que foi exarada a tese da supralegalidade, o Min. Celso de Mello defendeu o caráter constitucional dos tratados de direitos humanos independentemente do quórum de aprovação. Apesar de a tese da supralegalidade ser um avanço da jurisprudência brasileira, deve-se apontar que uma leitura mais acurada da CF já permitiria apontar que os tratados de direitos humanos internalizados sem o procedimento especial teriam *status* constitucional, isto porque o § 2º do artigo 5º da CF inclui os direitos humanos provenientes de tratados dentre os seus direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade, o qual é composto por todas as normas do ordenamento jurídico que possuem *status* constitucional.

..A. Gabarito

6.3. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

(MINISTÉRIO PÚBLICO/PB – 2010) Dentre as proposições seguintes, assinale aquela que exprime o entendimento mais consentâneo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal:

- (A) A proteção dos direitos fundamentais não desconsidera o princípio da supremacia da constituição, de arte tal que a norma convencional internacional sobre direitos humanos não tem aptidão para afetar a eficácia ou a aplicabilidade da norma constitucional interna.
- (B) Em matéria de proteção dos direitos fundamentais, o princípio da supremacia interna da constituição deve ceder perante norma convencional internacional, desde que o objeto de proteção diga respeito a direitos fundamentais de primeira dimensão.
- (C) Sem prejuízo da supremacia da Constituição sobre os tratados e convenções internacionais, a norma convencional internacional em vigor e aplicável no Brasil e que disponha acerca de direitos humanos, não tendo sido objeto de processo legislativo que a equiparasse a emenda constitucional, tem força jurídico-normativa suficiente para restringir a eficácia e indiretamente obstar a aplicabilidade da norma constitucional paradigmática.
- (D) A norma convencional internacional de direitos humanos, desde que posterior, e mesmo não submetida a processo legislativo que a equiparasse a emenda constitucional, prevalece em relação à norma constitucional interna, tendo-se em vista a indistinta hierarquia normativa.
- (E) A norma convencional internacional de direitos humanos prevalecerá em relação à norma constitucional interna, tendo em vista o seu caráter supraconstitucional.

A: incorreta. O controle de convencionalidade internacional pode ser exercido até em face das Constituições nacionais²⁹, podendo gerar as chamadas normas constitucionais inconventionais. E "(...) também é possível admitir que existam normas constitucionais inconventionais, por violarem direitos humanos provenientes de tratados, direitos estes que (justamente por terem *status* constitucional) também pertencem ao bloco das cláusulas pétreas. Seria o caso daquelas normas da Constituição, alocadas à margem do bloco de constitucionalidade, ou seja, que não integrem o núcleo intangível constitucional, que estão a violar normas de tratados de direitos humanos (as quais, por serem normas de 'direitos humanos', já detêm primazia sobre quaisquer outras, por pertencerem ao chamado 'bloco de constitucionalidade'³⁰); **B:** incorreta. Rer o comentário sobre a assertiva anterior. Ademais, a assertiva erra ao apontar respeito somente aos direitos fundamentais de primeira dimensão, quando, na verdade, é em relação à todos tipos de direitos humanos (primeira, segunda e terceira gerações); **C:** correta, pois os tratados de direitos humanos que foram incorporados pelo *procedimento simples* (artigo 5º, § 2º, da CF) terão *status* constitucional, melhor dizendo, materialmente constitucional; **D:** incorreta, pois não existe a citada prevalência, podendo-se admitir, no máximo, certa equivalência; **E:** incorreta, pois não existe citada figura jurídica (caráter supraconstitucional) na cultura jurídica brasileira.

..C. Gabarito

6.4. PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

- 29. Vide o caso "A última tentação de Cristo" versus Chile – Corte Interamericana de Direitos Humanos.
- 30. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. *O controle jurisdicional da convencionalidade das leis*. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 149-150.

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) O 3º Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDDH III), fruto de intenso debate público, especialmente durante a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, restou aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Mesmo assim, alguns aspectos causaram grande repercussão, gerando alterações no texto original por parte da Presidência da República, nos termos do Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010. Qual dos itens abaixo NÃO sofreu alteração?

- (A) DIRETRIZ 9 – Combate às desigualdades estruturais. OBJETIVO ESTRATÉGICO III – Garantia dos direitos das mulheres para o estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania.
- (B) DIRETRIZ 22 – Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em direitos humanos. OBJETIVO ESTRATÉGICO I – Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos.
- (C) DIRETRIZ 13 – Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. OBJETIVO ESTRATÉGICO I – Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no país.
- (D) DIRETRIZ 24 – Preservação da memória histórica e construção pública da verdade. OBJETIVO ESTRATÉGICO I – Incentivar iniciativas de preservação da memória histórica e de construção pública da verdade sobre períodos autoritários.
- (E) DIRETRIZ 25 – Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. OBJETIVO ESTRATÉGICO I – Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos.

A: incorreta. Tal item sofreu alteração, pelo Decreto 7.177/2010, especificamente na ação programática "g" e passa a vigorar com tal redação: "Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde"; **B:** incorreta. Tal item sofreu alteração, pelo Decreto 7.177/2010, especificamente na ação programática "a" e passa a vigorar com tal redação: "Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados"; **C:** correta. Tal item não foi alterado pelo Decreto 7.177/2010; **D:** incorreta. Tal item sofreu alteração, pelo Decreto 7.177/2010, especificamente nas ações programáticas "c" e "f" e passam a vigorar com tais redações: "identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade, bem como promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos necessários para a localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos" e "Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de material didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de educação básica e superior sobre graves violações de direitos humanos ocorridas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988"; **E:** incorreta. Tal item sofreu alteração, pelo Decreto 7.177/2010, especificamente nas ações programáticas "c" e "d" e passam a vigorar com tais redações: "Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidas como torturadores" e "Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil sobre casos que envolvam graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988.

..C. Gabarito

6.5. ÓRGÃOS NACIONAIS DE PROTEÇÃO – CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS³¹

A Lei 12.986/2014 transformou o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH – em Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O Conselho é um órgão colegiado³² com representantes de setores representativos ligados aos Direitos Humanos e com importância fundamental na promoção e defesa desses no País. Cabe destacar a redação do § 1º do art. 2º: "Constituem direitos humanos sob a proteção do CNDH os direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal ou nos tratados e atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil".

O CNDH, segundo o artigo 4º, é o órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos por parte dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e dos particulares, competindo-lhe:

- a) promover medidas necessárias à prevenção, repressão, sanção e reparação de condutas e situações contrárias aos direitos humanos, inclusive os previstos em tratados e atos internacionais ratificados no País, e apurar as respectivas responsabilidades;
- b) fiscalizar a política nacional de direitos humanos, podendo sugerir e recomendar diretrizes para a sua efetivação;

31. A Lei 12.986/2014 transformou o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH – em Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

32. Seus integrantes estão elencados no art. 3º da Lei 12.986/2014.

- c) receber representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos humanos e apurar as respectivas responsabilidades;
- d) expedir recomendações a entidades públicas e privadas envolvidas com a proteção dos direitos humanos, fixando prazo razoável para o seu atendimento ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo;
- e) articular-se com órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais encarregados da proteção e defesa dos direitos humanos;
- f) manter intercâmbio e cooperação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com o objetivo de dar proteção aos direitos humanos e demais finalidades previstas neste artigo;
- g) acompanhar o desempenho das obrigações relativas à defesa dos direitos humanos resultantes de acordos internacionais, produzindo relatórios e prestando a colaboração que for necessária ao Ministério das Relações Exteriores;
- h) opinar sobre atos normativos, administrativos e legislativos de interesse da política nacional de direitos humanos e elaborar propostas legislativas e atos normativos relacionados com matéria de sua competência;
- i) realizar estudos e pesquisas sobre direitos humanos e promover ações visando à divulgação da importância do respeito a esses direitos;
- j) recomendar a inclusão de matéria específica de direitos humanos nos currículos escolares, especialmente nos cursos de formação das polícias e dos órgãos de defesa do Estado e das instituições democráticas;
- l) dar especial atenção às áreas de maior ocorrência de violações de direitos humanos, podendo nelas promover a instalação de representações do CNDH pelo tempo que for necessário;
- m) realizar procedimentos apuratórios de condutas e situações contrárias aos direitos humanos e aplicar sanções de sua competência;
- n) pronunciar-se, por deliberação expressa da maioria absoluta de seus conselheiros, sobre crimes que devam ser considerados, por suas características e repercussão, como violações a direitos humanos de excepcional gravidade, para fins de acompanhamento das providências necessárias a sua apuração, processo e julgamento.

Como também poderá representar:

- a) à autoridade competente para a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, visando à apuração da responsabilidade por violações aos direitos humanos ou por descumprimento de sua promoção, inclusive o estabelecido no inciso XI, e aplicação das respectivas penalidades;
- b) ao Ministério Público para, no exercício de suas atribuições, promover medidas relacionadas com a defesa de direitos humanos ameaçados ou violados;
- c) ao Procurador-Geral da República para fins de intervenção federal, na situação prevista na alínea b do inciso VII do art. 34 da Constituição Federal;
- d) ao Congresso Nacional, visando a tornar efetivo o exercício das competências de suas Casas e Comissões sobre matéria relativa a direitos humanos.

Por fim, O CNDH, quando verificado violações aos direitos humanos, poderá aplicar as seguintes sanções: (i) advertência; (ii) censura pública; (iii) recomendação de afastamento de cargo, função ou emprego na administração pública direta, indireta ou fundacional da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios do responsável por conduta ou situações contrárias aos direitos humanos; e (iv) recomendação de que não sejam concedidos verbas, auxílios ou subvenções a entidades comprovadamente responsáveis por condutas ou situações contrárias aos direitos humanos (art. 6º da Lei 12.986/2014). As sanções podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, como também possuem caráter autônomo, ou seja, deverão ser aplicadas independentemente de outras sanções de natureza penal, financeira, política, administrativa ou civil previstas em lei.

Com a citada mudança legal, as questões ficam prejudicadas. No entanto, decidimos compartilhar os comentários feitos com base na antiga lei (Lei 4.319/1964).

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), considerando o disposto na Lei nº 4.319/1964.

- (1) O CDDPH é órgão colegiado ao qual compete, entre outras atribuições, promover, nas áreas que apresentem índices mais elevados de violação aos direitos humanos, a realização de inquéritos para investigar as causas e sugerir medidas tendentes a assegurar a plenitude do gozo desses direitos.
- (2) Quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais podem ser obrigadas a prestar depoimento perante o CDDPH, com o fim de serem apuradas violações aos direitos humanos.

1: correta, pois está em conformidade com a redação do art. 4º, § 3º, a, da Lei 4.319/1964; 2: correta, pois está em conformidade com a redação do art. 6º da Lei 4.319/1964.

Gabarito 1C, 2C

7. COMBINADAS E OUTROS TEMAS DE DIREITOS HUMANOS

(Defensoria Pública da União – 2010 – CESPE) No que diz respeito às vítimas do abuso de poder e da criminalidade e ao uso da força e de armas de fogo pelos Estados, julgue os itens que se seguem.

- (1) Consideram-se vítimas de abuso de poder as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido prejuízos, nomeadamente atentado à

integridade física ou mental, sofrimento de ordem moral, perda material ou grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões que, embora não constituam ainda violação da legislação penal nacional, representam violações das normas internacionalmente reconhecidas em matéria de direitos humanos.

- (2) De acordo com o direito internacional, uma pessoa que tenha sofrido atentado aos seus direitos fundamentais somente pode ser considerada vítima da criminalidade se o autor da violação tiver sido preso, processado, declarado culpado ou, pelo menos, identificado.
- (3) Segundo determinação das Nações Unidas acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal, nos termos da legislação nacional.

1: correta, pois trata-se da redação do art. 18 do Anexo da Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada no âmbito da ONU em 29 de novembro de 1985; 2: incorreta, pois é o contrário do que determina o art. 2º dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder: “Uma pessoa pode ser considerada como vítima, no quadro da presente Declaração, quer o autor seja ou não identificado, preso, processado ou declarado culpado, e quaisquer que sejam os laços de parentesco deste com a vítima. O termo *vítima* inclui também, conforme o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervir para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização”; 3: correta, pois se trata da redação do art. 7º do Anexo dos Princípios Básicos sobre a Utilização de Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado no âmbito da ONU em 1990.

Gabarito 1C, 2C, 3C

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) A Lei Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009, ao introduzir alterações na Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, estabeleceu como função institucional da Defensoria Pública, “representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos”. Considere os seguintes órgãos do sistema das Nações Unidas:

- I. Comitê de Direitos Humanos.
- II. Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais.
- III. Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher.
- IV. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Tendo em conta os instrumentos internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil e seus respectivos mecanismos de monitoramento, os órgãos que admitem o processamento de comunicação individual formulada contra o Brasil são

- (A) I, II e III, somente.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) I, III, e IV, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II, III e IV.

I: correta. O Comitê de Direitos Humanos, conforme determina o art. 28 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é o órgão criado com o objetivo de controlar a aplicação, pelos estados-partes, das disposições deste instrumento. E conforme determina o art. 40 do Pacto, os estados que aderirem ao Pacto comprometem-se a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado no gozo desses direitos. O Pacto apresenta também um sistema, opcional, de comunicações interestatais. Por este sistema um estado parte pode denunciar o outro que incorrer em violações dos direitos humanos. Mas para ter validade, os dois estados, denunciante e denunciado, devem ter expressamente declarado a competência do Comitê de Direitos Humanos para processar tais denúncias. O Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado em 16 de dezembro de 1966, cria um importante mecanismo para melhorar o controle sobre a aplicação, pelos estados-partes, das disposições do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Trata-se do sistema das **petições individuais**. Este sistema permite ao indivíduo “lesionado” enviar petições ao Comitê de Direitos Humanos, com o fito de denunciar as violações sofridas contra os direitos consagrados no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Vale apontar que o Comitê definiu que as petições também podem ser enviadas por terceiros pessoas ou organizações não governamentais que representem o indivíduo lesionado; II: incorreta. No que tange à sistemática de controle sobre a aplicação, pelos estados-partes, das disposições do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foi adotado apenas o envio de relatórios pelos estados-partes. Tais relatórios deverão ser encaminhados para o Secretário-Geral, que os encaminhará ao Conselho Econômico e Social. E para efetuar a análise dos relatórios, o Conselho Econômico e Social criou o Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Todavia, o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, **que ainda não entrou em vigor**, prevê o sistema de petições individuais, de comunicações interestatais e de investigações *in loco*; III: correta. Para monitorar o cumprimento, pelos estados-partes, das obrigações constantes na Convenção, foi criado o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Este será responsável para receber os relatórios confeccionados pelos estados-partes. As **petições individuais** e a possibilidade de realizar investigações *in loco* só foram possibilitadas, como mecanismos de

controle e fiscalização, com a adoção do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher; **IV**: correta. Para monitorar o cumprimento, pelos estados-partes, das obrigações constantes na Convenção, foi criado o Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este será responsável para receber os relatórios confeccionados pelos estados-partes. As **petições individuais** e a possibilidade de realizar investigações *in loco* são possíveis, como mecanismos de controle e fiscalização, mediante a adoção do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

„D. gababab

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Foi aprovada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e de internação de adolescentes, para viabilizar o voto de presos provisórios e de jovens em medida socioeducativa de internação, no pleito a se realizar no segundo semestre de 2010. A respeito do tema e tendo em conta o teor dos tratados de Direito Internacional dos Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, é correto afirmar:

- (A) A Convenção dos Direitos da Criança prevê que os direitos políticos de menores de dezoito anos poderão ser limitados em razão de condenação em processo criminal.
- (B) A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o direito a toda pessoa de tomar parte no governo de seu país por intermédio de representantes eleitos.
- (C) A Convenção Americana de Direitos Humanos não dispõe expressamente sobre o tema do voto de quem tenha sofrido condenação em processo criminal.
- (D) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prevê que os direitos políticos dos condenados criminalmente poderão ser restringidos, desde que de maneira fundada.
- (E) O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais proíbe a discriminação de pessoas quanto ao direito ao voto, aí incluídos os condenados criminalmente.

A: incorreta. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, não traz tal previsão; **B**: correta. O artigo XXI, ponto 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Percebe-se que apenas uma das formas de participação popular no governo aparece na assertiva, mas a maneira que foi estruturada torna-a correta; **C**: incorreta. O art. 23, ponto 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que o exercício de determinados direitos e oportunidades, dentre eles o de votar e ser eleito, pode ser regulado por lei em alguns casos, como no de condenação em processo penal por juiz competente; **D**: correta. O art. 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos dispõe que os direitos políticos poderão ser restringidos, desde que de maneira fundamentada e sem discriminação; **E**: incorreta. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como seu próprio nome indica, cuida dos direitos econômicos, sociais e culturais, logo, não cuida dos direitos políticos, os quais estão disciplinados no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

„D. gababab

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Uma das atividades precípua dos Defensores Públicos diz respeito aos direitos das pessoas privadas de liberdade. A respeito do tema, assinale a alternativa correta, conforme as previsões dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil.

- (A) A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes não admite a aplicação de pena de trabalhos forçados.
- (B) A Convenção sobre os Direitos da Criança admite que menor de dezoito anos seja mantido preso em companhia de adultos, se tal fato for compatível com os melhores interesses da criança.
- (C) A Convenção Americana de Direitos Humanos admite que os indivíduos privados de liberdade, em cumprimento de sentença, possam ser postos à disposição de pessoas jurídicas de caráter privado, para a execução dos serviços normalmente exigidos na prisão.
- (D) A Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece o direito da pessoa privada de liberdade dispor de cela individual.
- (E) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelece que somente os crimes de maior gravidade sejam apenados com pena privativa de liberdade.

A: incorreta, pois a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes nada dispõe à respeito da aplicação da pena de trabalhos forçados. Por outro lado, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu art. 6º, ponto 2, assim dispõe: “Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade, nem a capacidade física e intelectual do recluso”. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no seu art. 8º, ponto 3, b, assim dispõe: “A alínea ‘a’ do presente parágrafo (‘Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios’) não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam

punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados, imposta por um tribunal competente”. Ambos dispositivos legais regulam a possibilidade de trabalhos forçados, desde que a pena seja imposta por tribunal competente; **B**: correta, consoante ao que determina o art. 37, c, da Convenção sobre os Direitos da Criança; **C**: incorreta, pois o art. 6º, ponto 3, a, da Convenção Americana de Direitos Humanos assim dispõe: “Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo: os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e **os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado**”; **D**: incorreta, pois a Convenção Americana de Direitos Humanos nada dispõe à respeito do direito da pessoa privada de liberdade dispor de cela individual; **E**: incorreta, pois o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos não dispõe que somente os crimes de maior gravidade devem ser apenados com pena privativa de liberdade. A única menção a crimes de maior gravidade é encontrada no art. 6º, ponto 2, do Pacto, o qual determina que a pena de morte, só será aplicada, nos países em que ainda não tenha sido abolida, nos casos de crimes mais graves.

„B. gababab

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Qual dos tratados internacionais de direitos humanos abaixo prevê o dever para os Estados de promover a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente?

- (A) Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
- (B) Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- (C) Convenção sobre os Direitos da Criança.
- (D) Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
- (E) Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

O art. 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos (Protocolo de San Salvador) dispõe que toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e que os estados-partes devem promover a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente.

„B. gababab

(Defensoria Pública/SP – 2010 – FCC) Considere as seguintes afirmações:

- I. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, criado a partir de recomendação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, tem por função coordenar as atividades desenvolvidas pelos demais órgãos da ONU a respeito do tema.
- II. O Comitê de Direitos Humanos, criado pela Carta das Nações Unidas, tem por função produzir relatórios sobre a situação dos direitos humanos nos países integrantes da ONU.
- III. A Comissão de Direitos Humanos, recentemente extinta, foi responsável pela redação dos principais tratados de direitos humanos das Nações Unidas e por desenvolver o sistema de “relatores especiais”.
- IV. O Conselho de Direitos Humanos, criado pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tem por função receber denúncias de violação dos direitos previstos naquele instrumento das Nações Unidas.

Estão corretas SOMENTE as afirmações

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

I: correta. Na sequência das recomendações formuladas na Conferência Mundial de Direitos Humanos, criou-se, pela resolução 48/141 da Assembleia Geral da ONU, em 20 de Dezembro de 1993, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos (EACDH). O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos representa o compromisso do mundo com os ideais universais da dignidade humana. **O Alto Comissariado é o principal órgão de direitos humanos das Nações Unidas e coordena os esforços da ONU em matéria de direitos humanos.** Tem também como função a supervisão do Conselho de Direitos Humanos; **II**: incorreta. O Comitê de Direitos Humanos, criado pelo art. 28 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é o órgão criado com o objetivo de controlar a aplicação, pelos estados-partes, das disposições deste instrumento; **III**: correta. Dentre suas competências, o Conselho Econômico e Social pode criar comissões para melhor executar suas funções. Com suporte em tal competência, a Comissão de Direitos Humanos da ONU foi criada em 1946. Todavia, conviveu com pesadas críticas, e, por fim, não resistiu e foi substituída em 16 de junho de 2006 pelo Conselho de Direitos Humanos – CDH – mediante a Resolução 60/251 adotada pela Assembleia Geral. Cabe aqui também apontar que a criação do Conselho de Direitos Humanos é uma tentativa simbólica de conferir paridade ao tema dos direitos humanos em relação aos temas segurança internacional e cooperação social e econômica, os quais têm conselhos específicos, respectivamente, Conselho de Segurança e Conselho Econômico e Social; **IV**: incorreta. Releer o comentário à assertiva III.

„B. gababab

(Diplomacia 2010) Em relação ao direito internacional dos direitos humanos, julgue C ou E.

- (1) Atualmente, a garantia da eficácia dos direitos humanos compete principalmente à Corte Europeia dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França, e à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica.

- (2) A Corte Interamericana de Direitos Humanos profere sentenças recoráveis pelos interessados, as quais declaram eventual violação de direito protegido por tratado, não lhe competindo, no caso concreto, determinar pagamento de indenização à parte lesada.
- (3) O Direito Internacional Humanitário, campo das ciências jurídicas com o objetivo de prestar assistência às vítimas de guerra, surgiu, efetivamente, com a primeira convenção de Genebra, em 1864.
- (4) O direito de Haia, assim chamado por ter seus fundamentos nas quatro convenções internacionais ocorridas nessa cidade, destina-se à proteção das vítimas de conflitos armados — feridos, enfermos, prisioneiros de guerra, náufragos, população civil e militares que estejam fora de combate.

1: Errado, pois existem o sistema global, o regional e o nacional de proteção dos direitos humanos, e todos devem atuar para garantir que a dignidade da pessoa humana seja resguardada. Em cada caso se decidirá qual dos sistemas será aplicado, e tal escolha terá por base a melhor organização para bem proteger o indivíduo naquela ocasião. Isto é, os sistemas não competem, e sim se completam. Isso quer dizer que, em se tratando de interpretação e de aplicação das regras protetivas de direitos humanos, deve-se ter por fundamento o **princípio da primazia da norma mais favorável à vítima**. Tal princípio determina a busca da maior efetividade possível na proteção dos direitos humanos. Portanto, de um modo geral, os sistemas protetivos global, regional e nacional interagem e complementam-se para melhor proteger o indivíduo dos abusos perpetrados contra sua dignidade humana. Em comparação com o sistema global, a vantagem indiscutível dos sistemas regionais é terem sido arquitetados conforme valores culturais, políticos e econômicos compartilhados pelos países geograficamente próximos. Essa coesão cultural, política, econômica e geográfica facilita a formulação e o monitoramento das regras protetivas dos indivíduos; **2:** Errado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do sistema regional de proteção americano. Sua composição é de sete juízes, os quais são nacionais dos países-membros da OEA. A escolha desses juízes é feita pelos Estados-partes da Convenção e realizada de forma pessoal entre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos e que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos, não devendo haver dois juízes da mesma nacionalidade. Um traço marcante é que a Corte só pode ser acionada pelos Estados-partes ou pela Comissão; o indivíduo, conforme art. 61 da Convenção, fica proibido de apresentar petição à Corte. Entretanto, pessoas e ONGs podem, excepcionalmente, peticionar à Corte, nos casos em que sejam partes, para que ela adote medidas provisórias em situações de extrema gravidade e urgência, desde que verificado risco de dano irreparável à vítima ou às vítimas, nos termos do art. 63, ponto 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se o assunto ainda não estiver submetido ao conhecimento da Corte, a Comissão poderá solicitar que ela adote medidas provisórias mesmo antes da análise do mérito do caso, desde que o caráter de urgência e de gravidade as justifique. No que se refere à sua competência, identifica-se uma atuação *consultiva* e *contenciosa*. A competência consultiva da Corte é marcada por sua grande finalidade de uniformizar a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e dos tratados de direitos humanos confeccionados no âmbito da OEA. Dentro dessa competência, qualquer Estado-membro da OEA pode pedir à Corte que emita parecer no qual se indique a correta interpretação da Convenção e dos tratados de direitos humanos. Ademais, a Corte pode analisar a compatibilidade entre a legislação doméstica de um país-membro da OEA e o sistema protetivo americano. Essa análise tem por escopo harmonizar as legislações domésticas em relação ao sistema americano de proteção. Já a competência contenciosa só será exercida em relação aos Estados-partes da Convenção que, expressa e inequivocamente, tenham aceitado essa competência da Corte (art. 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos). A declaração de aceite da competência da Corte pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, ou por prazo determinado ou ainda somente para casos específicos. Em síntese, pode-se dizer que a jurisdição contenciosa da Corte é limitada pelas partes que intervêm no procedimento (*ratione personae*), pela matéria que é objeto da controvérsia (*ratione materiae*) e pelo tempo transcorrido desde a notificação aos Estados do relatório da Comissão (*ratione temporis*). É limitada *ratione personae* porque só os Estados-partes ou a Comissão podem acioná-la, e é limitada *ratione materiae* porque apenas pode conhecer de casos que tenham por supedâneo a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo San Salvador (somente em relação aos artigos 8º, ponto 1, alínea a, e 13), a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (conforme o que dispõe o art. 8º) e a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas (conforme o que dispõe o art. 13). Também é limitada *ratione temporis* porque o caso deve ser submetido à Corte no prazo de três meses contados da data de envio do relatório, pela Comissão, aos Estados interessados, e também porque as alegadas violações devem datar de momento posterior ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte pelo Estado. No tocante à Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte tem competência para analisar não somente os direitos por ela disciplinados, mas também as normas que regulam o processo (competência ampla). Se no exercício de sua competência contenciosa ficar comprovada a violação de direitos humanos da(s) vítima(s), a Corte determinará a adoção, pelo Estado agressor, de medidas que façam cessar a violação e restaurar o direito violado (*restitutio in integrum*), além de poder condenar o Estado agressor ao pagamento de indenização (tendo por base o plano material e o imaterial) à(s) vítima(s). A obrigação de reparar, que se regulamenta em todos os aspectos (alcance, natureza, modalidades e determinação dos beneficiários) pelo Direito Internacional, não pode ser modificada ou descumprida pelo Estado obrigado mediante a invocação de disposições de seu direito interno. O cumprimento da sentença da Corte pelos Estados ocorre geralmente de maneira voluntária. Caso isso não ocorra, por exemplo, no Brasil, o cumprimento se realizará mediante execução da sentença, como título executivo judicial, perante a justiça federal, de acordo com o disposto no art. 109, I, da CF. Mas deve-

se saber que os Estados-partes da Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem parte (art. 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos). Em relação à sentença da Corte Interamericana, resta ainda informar que ela será sempre fundamentada, definitiva e inapelável (arts. 66 e 67 da Convenção Americana de Direitos Humanos). Todavia, em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte a interpretará, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. O Brasil reconheceu a competência obrigatória da Corte em 8/11/2002 (decreto nº 4.463). O reconhecimento foi feito por prazo indeterminado, mas abrange fatos ocorridos após 10/12/1998; **3:** Correto. O Direito Humanitário é composto de princípios e regras, estas sendo positivadas ou costumeiras, que têm como função, por questões humanitárias, limitar os efeitos do conflito armado. Mais especificamente, o Direito Humanitário protege as pessoas que não participam ou deixaram de participar das hostilidades, assim como restringe os meios e os métodos de guerra. Tais elementos permitem-nos encará-lo como Direito Internacional dos Conflitos Armados ou Direito da Guerra. Considerado por muitos a primeira limitação que os Estados sofreram na sua soberania — pois, na hipótese de conflito armado, os Estados teriam de respeitar certas regras que visam proteger as vítimas civis e os militares fora de combate — o **Direito Internacional Humanitário é principalmente fruto das quatro Convenções de Genebra de 1949 (ano em que foram revistas as três Convenções anteriores — as de 1864, 1906 e 1929 — e criada uma quarta, relativa à proteção dos civis em período de Guerra) e de seus Protocolos Adicionais**, os quais formam o conjunto de leis para reger os conflitos armados e busca limitar seus efeitos. A proteção recai sobre as pessoas que não participam dos conflitos (civis, profissionais de saúde e de socorro) e as que deixaram de participar das hostilidades (soldados feridos, doentes, náufragos e prisioneiros de guerra). As Convenções e seus Protocolos apelam para que sejam tomadas medidas que evitem ou acabem com todas as violações; **4:** Errado. A assertiva descreve o Direito de Genebra e não o Direito de Haia (Reler o comentário sobre a assertiva anterior). A outra parte das regras do Direito Internacional Humanitário provém do Direito de Haia (Convenções de Haia de 1899 e de 1907), as quais regulam especificamente o meio e os métodos utilizados na guerra, ou, em outras palavras, a condução das hostilidades pelos beligerantes e as Regras de Nova Iorque, que cuidam da proteção dos direitos humanos em período de conflito armado (Resolução 2.444 (XXIII) adotada em 1968 pela Assembleia Geral das Nações Unidas). Pode-se apontar ainda o Tribunal Penal Internacional como um dos destaques na tutela do Direito Internacional Humanitário. Existem três princípios norteadores do Direito de Haia quais são: a) princípio da humanidade: combatentes devem usar armamento que permita o menor sofrimento possível; b) princípio da necessidade: toda ataque armado deve destinar-se à execução de um objetivo militar; e c) princípio da proporcionalidade: ataque armado não pode causar danos desproporcionais à vantagem obtida.

Gabartito 1E, 2E, 3C, 4E

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Acerca dos mecanismos de proteção internacional de direitos humanos, julgue os itens subsequentes.

- (1) Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos pode apresentar diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação dos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado-parte.
- (2) A violação grave e sistemática dos direitos humanos das mulheres em um Estado pode ser investigada pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que recebe petições com denúncias de violação a esses direitos.

1: errada, pois a Corte Interamericana de Direitos Humanos só pode ser acionada pelos estados-partes ou pela Comissão; o indivíduo, conforme art. 61 da Convenção Americana de Direitos Humanos, fica proibido de apresentar petição à Corte; **2:** correta. Para monitorar o cumprimento, pelos estados-partes, das obrigações constantes na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, foi criado o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. Este será responsável para receber os relatórios confeccionados pelos estados-partes. As petições individuais e a possibilidade de realizar investigações *in loco* só foram possibilitadas, como mecanismos de controle e fiscalização, com a adoção do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher. A decisão do Comitê não tem força vinculante, mas será publicada no relatório anual, o qual é encaminhado para a Assembleia Geral da ONU.

Gabartito 1E, 2C

(MINISTÉRIO PÚBLICO/RO – 2010 – CESPE) Assinale a opção correta acerca do surgimento e da consolidação dos direitos humanos nos planos internacional e interno.

- (A) Apesar de ser membro pleno da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil não ocupa a mesma posição no Tribunal Penal Internacional, devido à impossibilidade, determinada por cláusula pétrea da CF, de extraditar nacionais.
- (B) Os direitos transindividuais ou difusos não podem ser exercidos senão por coletividades, e são considerados direitos humanos de terceira geração, como os direitos à sindicalização e à previdência social.
- (C) Os direitos humanos de primeira geração referem-se às reivindicações de condições dignas de trabalho e originam-se das lutas sociais desencadeadas com a Revolução Industrial.
- (D) Os direitos humanos de segunda geração ainda não foram incorporados à legislação nacional, permanecendo, pois, como normas programáticas do direito internacional humanitário.

- (E) Devido a comando expresso da CF, o Brasil rege-se, em suas relações internacionais, entre outros, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos.

A: incorreta. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi constituído na Conferência de Roma, em 17 de julho de 1998, na qual se aprovou o Estatuto de Roma (tratado que não admite a apresentação de reservas), que só entrou em vigor internacionalmente em 1º de julho de 2002 e passou a vigorar, para o Brasil, em 1º de setembro de 2002. A partir de então, tem-se um tribunal permanente para julgar indivíduos³³ acusados da prática de crimes de genocídio, de crimes de guerra, de crimes de agressão e de crimes contra a humanidade. Deve-se apontar que *indivíduos* diz respeito a quaisquer indivíduos, independentemente de exercerem funções governamentais ou cargos públicos (artigo 27 do Estatuto de Roma), desde que, à data da alegada prática do crime, tenham completado 18 anos de idade. Cabe destacar que nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável por uma conduta anterior à entrada em vigor do Estatuto de Roma – é a chamada irretroatividade *ratione personae*. O TPI é orientado pelos princípios da legalidade e da anterioridade penal, o que é bem delineado pela redação do artigo 5º, ponto 2, do Estatuto de Roma. A criação do TPI corrobora a ideia de responsabilidade internacional do indivíduo, consoante o que se iniciou com os Tribunais *Ad Hoc* de Nurembergue e de Tóquio, e depois de Ruanda e da Iugoslávia. O Tribunal é uma entidade independente da ONU e tem sede em Haia, nos Países Baixos. Ademais, tem personalidade jurídica de direito internacional e é formado pela Presidência, Seção de Instrução, Seção de Julgamento em Primeira Instância, Seção de Recursos, Procuradoria e Secretaria. A grande característica do Tribunal é sua *complementaridade*, isto é, a jurisdição do TPI somente será exercida caso a Seção de Instrução verificar que existem provas suficientes para o acusado ser levado para julgamento e concluir que algum sistema jurídico nacional tenha sido incapaz ou não tenha demonstrado interesse em julgar o caso. Esse último requisito pode ser verificado quando ocorrer demora injustificada no procedimento, falta de independência do Poder Judiciário e até falta de capacidade para realizar a justiça penal. Em outras palavras, a jurisdição do TPI tem caráter excepcional, isto é, os Estados têm primazia para investigar os crimes previstos no Estatuto de Roma. Cabe também destacar, consoante o que dispõe o artigo 29 do Estatuto de Roma, que os crimes da competência do TPI não prescrevem. A acusação, referente à prática de algum dos crimes tipificados no artigo 5º do Estatuto de Roma, pode ser levada até o conhecimento do TPI, que tem jurisdição para julgar os crimes cometidos nos territórios dos Estados-partes ou dos Estados que reconheçam sua competência, por meio de algum Estado-parte, pelo Conselho de Segurança (nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU) ou pelo procurador-geral do TPI. Se a acusação for devidamente processada e aceita pela Câmara Preliminar, o TPI poderá julgar o caso. E, caso condene o indiciado culpado, a pena imposta terá de respeitar o limite máximo de 30 anos. Todavia, caso o crime seja de extrema gravidade, poderá ser aplicada a pena de prisão perpétua. Concomitantemente, poderá ser aplicada a pena de multa e de confisco, caso restar comprovado que o culpado adquiriu bens de forma ilícita (artigo 77 do Estatuto de Roma). Além de sanções de natureza penal, o TPI pode determinar a reparação às vítimas de crimes e respectivos familiares, principalmente por meio da restituição, da indenização ou da reabilitação. Ainda, o Tribunal poderá, de ofício ou por requerimento, em circunstâncias excepcionais, determinar a extensão e o nível dos danos, da perda ou do prejuízo causados às vítimas ou aos titulares do direito à reparação, com a indicação dos princípios nos quais fundamentou sua decisão (artigo 75 do Estatuto de Roma). Por fim, a grande inovação do Estatuto foi a criação do instituto da entrega ou *surrender*, ou seja, a entrega de um Estado para o TPI (plano vertical), a pedido deste, de indivíduo que deva cumprir pena por prática de crime de certa gravidade. A grande finalidade do instituto da *entrega* é driblar o princípio da não extradição de nacionais e, logicamente, garantir o julgamento do acusado, pois o TPI não julga indivíduos à revelia. Assim, criou-se tal figura para permitir que o Estado entregue indivíduo que seja nacional seu ao TPI. Em outras palavras, a *entrega* nada mais é do que o cumprimento de ordem emanada do Tribunal Penal Internacional. A legitimidade dessa autoridade reside no fato de o Tribunal realizar os anseios de justiça de toda a comunidade internacional, julgando e condenando autores de crimes nefastos para a humanidade. Assim, o Estado, como signatário do Estatuto de Roma, deve cooperar e entregar seu nacional para ser julgado pelo TPI. A título comparativo, a *entrega* é de interesse de toda a comunidade internacional, ao passo que a *extradição* é de interesse do país requerente. O Brasil, com fundamento no artigo 5º, LI e § 4º, da CF, permite a entrega de nacional seu ao TPI, mas proíbe a extradição de nacional seu ao Estado requerente. Lembrando, com base no inciso LI supracitado, que existe uma exceção ao princípio da não extradição de nacionais no Brasil: trata-se do caso de brasileiro naturalizado que tiver comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Como curiosidade, cabe lembrar que os EUA não reconhecem a jurisdição do TPI; **B:** incorreta, pois os direitos difusos são exercidos por qualquer pessoa que dele seja titular. A *defesa judicial* coletiva (não o *exercício*, como consta da assertiva) desses direitos é que pode ser atribuída a determinadas pessoas jurídicas de direito público, órgãos ou entidades, conforme dispõe, por exemplo, o art. 82 do CDC. Ademais, os direitos coletivos sociais e trabalhistas são considerados de 2ª geração. Cabe destacar que tais direitos apareceram em primeiro lugar na Constituição mexicana de 1917 e na Constituição alemã de 1919

(“Constituição de Weimar”); **C:** incorreta, pois os direitos de 1ª geração são os das liberdades individuais, que buscam restringir o poder estatal, resguardando o indivíduo (direito à vida, liberdade, propriedade etc.). Os direitos trabalhistas e sociais são considerados de 2ª geração; **D:** incorreta. Da análise do artigo 5º da CF percebe-se que o legislador constituinte regrou direitos civis e políticos, como também os econômicos, sociais e culturais como fundamentais. Tal atitude afirma a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos. A Constituição ainda traçou certos direitos coletivos e difusos como fundamentais. É importante frisar que a doutrina atual, principalmente a alemã, considera que os direitos fundamentais são valores éticos sobre os quais se constrói determinado sistema jurídico nacional, ao passo que os direitos humanos existem mesmo sem o reconhecimento da ordem jurídica interna de um país, pois estes possuem vigência universal. Mas, na maioria das vezes, os direitos humanos são reconhecidos internamente pelos sistemas jurídicos nacionais, situação que os torna também direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos previstos na Constituição de um país são denominados direitos fundamentais; **E:** correta, pois isso é expressamente previsto no art. 4º, II, da CF.

„3. 0104069

(Diplomacia 2010) Como antecipou Joaquim Nabuco, a escravidão e o tráfico de escravos, graves violações aos direitos humanos, estão hoje proscritos pelo direito internacional. À luz das normas de direito internacional aplicáveis ao tema, julgue C ou E.

- (1) A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) enumera as normas imperativas de direito internacional (*jus cogens*), entre as quais, a proibição da escravidão.
- (2) O tráfico de pessoas como modalidade de crime organizado internacional limita-se à exploração de mão de obra escrava.
- (3) É nulo todo tratado que regularmente o tráfico de escravos entre dois ou mais Estados.
- (4) Ato de escravidão, em determinadas circunstâncias, podem constituir crimes contra a humanidade.

1: Errado. O *jus cogens* está tipificado no art. 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados: “É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza”. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados apenas considera o conceito de *jus cogens*, mas não enumera as normas imperativas de direito internacional, e aí está o erro da assertiva. De qualquer modo, a proibição da escravidão é uma norma imperativa de direito internacional, pois é considerada inderrogável por toda a comunidade internacional. Em outras palavras, o *jus cogens* (normas cogentes de direito internacional) é calcado no reconhecimento da existência de direitos e de obrigações naturais, isto é, independentemente da existência de algum tratado internacional. O *jus cogens* seria como um qualificador de regras consideradas basilares para a ordenação e a viabilidade da comunidade internacional; **2:** Errado, pois o tráfico de pessoas também tem outras finalidades, identificáveis no art. 3º, a, do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças: “A expressão *tráfico de pessoas* significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. **A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos**”; **3:** Certo. Rer o comentário à assertiva 1; **4:** Certo, pois o art. 7º do Estatuto de Roma define que o crime contra humanidade é a conduta criminosa cometida no quadro de um ataque, sistemático ou generalizado, contra qualquer população civil, desde que haja conhecimento desse ataque. O próprio art. 7º indica quais são os tipos de crimes contra a humanidade: “**a)** homicídio; **b)** extermínio; **c)** escravidão; **d)** deportação ou transferência forçada de uma população; **e)** prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional; **f)** tortura; **g)** agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; **h)** perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, ou ainda em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido nestas alíneas ou com qualquer crime da competência do Tribunal; **i)** desaparecimento forçado de pessoas; **j)** crime de *apartheid*; **k)** outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental”.

Gabarrão: 1E, 1E, 2E, 3E, 4C, 4C

33. Percebe-se que aqui, ao contrário da responsabilidade internacional, a responsabilidade pelo ato internacional ilícito é imputada exclusivamente ao indivíduo. Além dos crimes tipificados no Estatuto de Roma, podemos citar o tráfico de drogas e de escravos e a pirataria como outros exemplos de atos ilícitos internacionais imputados exclusivamente ao indivíduo.

34. LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Leni Mouzinho Soares, Marcos Destefenni, Georgia Renata Dias e Paula Tseng*

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) De acordo com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n. 8.625/1993), compete ao Colégio de Procuradores, dentre outras atribuições,

- (A) julgar recurso contra decisão de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público.
- (B) decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público.
- (C) praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público.
- (D) autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior.
- (E) aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse respeito.

A: correta, pois assim dispõe o art. 12, VIII, “d”, da Lei 8.625/1993 (LONMP); **B:** incorreta, pois se trata de atribuição do CSMP (art. 15, VII, da LONMP); **C:** incorreta, pois a mencionada atribuição é do PGJ (art. 10, V, da LONMP); **D:** incorreta, pois a atribuição é do CSMP (art. 15, XI, da LONMP); **E:** incorreta, pois a atribuição citada é do CSMP (art. 15, IX, da LONMP).

„A„ gabarito

(Ministério Público/CE – 2011 – FCC) De acordo com a Lei Complementar 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, é INCORRETO afirmar:

- (A) Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público da União, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
- (B) A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estaduais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.
- (C) O membro do Ministério Público da União será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar.
- (D) Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União não poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas.
- (E) Compete ao Ministério Público da União, dentre outras atribuições, propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor.

A: correta, pois assim dispõe o art. 8º, § 2º, da LC 75/1993; **B:** correta, em conformidade com o disposto no art. 6º, § 2º, da LC 75/1993; **C:** correta, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC 75/1993; **D:** incorreta, devendo ser assinalada, pois o poder de requisição está expresso art. 8º, III, da LC 75/1993; **E:** correta, pois assim está previsto no art. 6º, XVII, “e”, da LC 75/1993.

„D„ gabarito

(Ministério Público/RJ – 2011) Considerando os princípios institucionais do Ministério Público constantes na Constituição da República de 1988 e as leis complementares e demais dispositivos legais que tratam desses princípios, das autonomias, garantias, vedações, atribuições, responsabilidade civil, penal, política e funcional dos membros da instituição, é correto afirmar que:

- (A) os princípios da indivisibilidade e da independência funcional não possibilitam que membros do Ministério Público, em um mesmo processo judicial, ofereçam pronunciamentos divergentes;
- (B) em caso de extrema necessidade, ou de ausência injustificada, poderá o juiz designar advogado para exercer as funções ministeriais, ainda que para ato determinado;
- (C) no exercício de suas atividades funcionais típicas, os membros do Ministério Público não estão subordinados a qualquer órgão ou poder, nem mesmo às resoluções editadas pelo Procurador-Geral de Justiça, submetendo-se, assim, apenas à sua consciência e aos limites constitucionais e legais;
- (D) o exercício da advocacia em matéria cível por Promotor ou Procurador de Justiça empossado após a promulgação da Constituição Federal de 1988 é vedado apenas nas causas em que a intervenção do Ministério Público é obrigatória;
- (E) o órgão do Ministério Público não será civilmente responsável, mesmo que, no exercício de suas funções, proceda com dolo ou fraude.

A: incorreta, pois a possibilidade de pronunciamentos divergentes decorre do princípio da independência funcional; **B:** incorreta, pois as funções institucionais do MP não podem ser exercidas por pessoas não integrantes da carreira (CF, art. 129, § 2º); **C:** correta, pois é o que garante o princípio da independência funcional. Hierarquia existe no plano estritamente administrativo; **D:** incorreta, pois é vedado o exercício da advocacia a membro do MP (CF, art. 128, § 5º, II, “b”); **E:** incorreta, pois, conforme o art. 85 do CPC, o órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude.

„C„ gabarito

(Ministério Público/RJ – 2011) O reingresso na carreira do Ministério Público se dá:

- (A) no retorno das férias;
- (B) ao término do período de gozo de licença especial;
- (C) mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça;
- (D) por decisão do Conselho Superior do Ministério Público;
- (E) em virtude de reintegração ou reversão.

A: incorreta, pois o retorno das férias não é forma de reingresso na carreira; **B:** incorreta, pois, no caso do término de licença, também não há um reingresso na carreira; **C:** incorreta, pois o reingresso é admitido no caso de reintegração ou reversão; **D:** incorreta, pois a reintegração, por exemplo, forma de reingresso, prevista no art. 66 da LONMP, decorrerá de sentença transitada em julgado; **E:** correta, pois a reintegração e a reversão são previstas nos arts. 66 e 67 da LONMP.

„E„ gabarito

* Georgia Renata Dias e Paula Tseng comentaram as questões de 2015; Marcos Destefenni comentou as demais questões.

35. PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Renan Flumian e Rodrigo Santamaria Saber*

1. FUNÇÕES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

- I. representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, ainda que apenas em caráter consultivo, sem poder postulatório aos seus órgãos;
- II. exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e contraditório em favor de pessoas naturais, sendo vedada a sua atuação em defesa de pessoas jurídicas, sob quaisquer circunstâncias;
- III. patrocinar a ação penal privada e a subsidiária da pública;
- IV. atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;
- V. exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei, uma vez comprovada, rigorosamente, a hipossuficiência financeira e o estado de miserabilidade do curatelado.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) II e V, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

I: incorreta, pois a Defensoria Pública tem poder postulatório perante os órgãos dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos (art. 4º, VI, da LC 80/1994); II: incorreta. A redação correta do art. 4º, V, da LC 80/1994 é a seguinte: “exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses”; III: correta, pois reproduz literalmente a redação do art. 4º, XV, da LC 80/1994; IV: correta, pois reproduz literalmente a redação do art. 4º, XVIII, da LC 80/1994; V: incorreta, pois a curadoria especial será exercida nos casos previstos em lei e não é necessário comprovar hipossuficiência financeira e o estado de miserabilidade do curatelado (4º, XVI, da LC 80/1994).

„D.„ 0104010

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, previsto constitucionalmente e instrumentalizado pela Defensoria Pública, compreende

- (A) prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, somente no segundo grau de jurisdição.
- (B) prestar orientação jurídica a todos os beneficiados pela Lei no 1.060/50, assim considerados os nacionais ou estrangeiros, residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil ou do trabalho, excluída a Justiça Militar.
- (C) a impossibilidade de denegação ao atendimento do cidadão, tendo em vista a universalidade do direito prestado, desimportando que se trata de pessoa com elevado poder aquisitivo.
- (D) a função institucional da Defensoria Pública para propositura da ação penal pública, naqueles casos em que não houver órgão de atuação do Ministério Público na Comarca.
- (E) promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais,

econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

A assertiva “E” é a correta, pois reproduz perfeitamente o art. 4º, X, da LC 80/1994. Importante apontar a diferença entre assistência jurídica e judiciária: enquanto a primeira abrange a defesa em juízo e todo e qualquer apoio que a pessoa precise para esclarecer seus direitos, a segunda limita-se a atuação judicial, não comportando qualquer atuação extrajudicial.

„E.„ 0104010

2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Entre as inovações advindas da reforma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (Lei Complementar Federal nº 80/94), promovida pela Lei Complementar Federal nº 132, de 07 de outubro de 2009, destaca-se, positivamente, a iniciativa da própria proposta orçamentária, criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, política remuneratória e plano de carreira.

Sobre a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, considere:

- I. A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária anual, encaminhando-a, através do seu Defensor Público-Geral, ao Poder Legislativo para consolidação e encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo, a quem caberá a sua apreciação e aprovação final.
- II. As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.
- III. A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo.
- IV. A proposta orçamentária anual da Defensoria Pública do Estado é aprovada pelo Defensor Público-Geral, após ampla participação popular, através da realização de Conferência Estadual e de Conferências Regionais e possui caráter vinculativo em relação aos Poderes Legislativo e Executivo estaduais.
- V. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I, IV e V.
- (C) II, III e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) III, IV e V.

I: incorreta. A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo (art. 97-B, *caput*, da LC 80/1994). Percebe-se que caberá ao Poder Legislativo a apreciação e aprovação final da proposta orçamentária formulada pela Defensoria Pública Estadual; II: correta, pois reproduz fielmente a redação do art. 97-B, § 5º, da LC 80/1994; III: correta, pois reproduz fielmente a redação do art. 97-B, *caput*, da LC 80/1994; IV: incorreta. Releer os comentários às assertivas I e III; V: correta, pois reproduz fielmente a redação do art. 97-B, § 6º, da LC 80/1994.

„C.„ 0104010

* Rodrigo Santamaria Saber comentou as questões de DPE/PE – 2015 – CESPE, Defensoria/DF – 2013 – CESPE, Defensoria/SP – 2013 – FCC; Renan Flumian comentou as demais questões.

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Nos termos do artigo 10, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março de 1990), coordenar e controlar o serviço da Defensoria Pública no Interior do Estado é competência:

- (A) do Corregedor-Geral.
- (B) do Defensor Público-Geral.
- (C) do Subdefensor Público-Geral.
- (D) do Ouvidor-Geral.
- (E) do Conselho Superior

“Art. 10. Ao Subdefensor Público-Geral nomeado na forma do § 2º do art. 9º, compete: I - substituir o Defensor Público-Geral em suas faltas e impedimentos; II - supervisionar, coordenar e controlar as atividades administrativas da Defensoria Pública; III - **coordenar e controlar os serviços da Defensoria Pública no Interior do Estado**, dando ciência ao Defensor Público-Geral; IV - integrar, como membro nato, o Conselho Superior; e V - exercer demais atividades que lhe sejam delegadas pelo Defensor Público-Geral”.

„D., oijueqeg

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) A Defensoria Pública da União tem por chefe

- (A) o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista triplíce formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal.
- (B) o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 (trinta e cinco) anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
- (C) o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira e maiores de 30 (trinta) anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal.
- (D) o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 30 (trinta) anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
- (E) o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República dentre os Defensores Públicos da categoria mais elevada, maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos pelos integrantes da carreira, em escrutínio direto e secreto e dispostos em lista triplíce pela ordem decrescente de votação, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

A assertiva “B” é a correta porque reproduz o texto do art. 6º da LC 80/1994.

„B., oijueqeg

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Goiás é composto

- (A) pelo Defensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada, escolhidos pelo Colégio de Defensores Públicos de Primeira Categoria, em escrutínio direto e secreto.
- (B) pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada estáveis, escolhidos pelos seus pares em escrutínio direto e secreto.
- (C) pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada estáveis, escolhidos pelo Colégio de Defensores Públicos de Terceira Categoria, em escrutínio direto e secreto.
- (D) pelo Defensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada, escolhidos pelo Colégio de Defensores Públicos de Primeira Categoria, em escrutínio direto e secreto.
- (E) pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada, escolhidos pelos seus pares em escrutínio direto e secreto.

O art. 8º da LC 51/2005 do Estado de Goiás assim dispõe: “O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado é composto pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor Público-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos, e por quatro representantes da categoria mais elevada, escolhidos pelos seus pares em escrutínio direto e secreto”.

„E., oijueqeg

3. GARANTIAS, PRERROGATIVAS, DEVERES, PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Em relação aos Defensores Públicos e às suas prerrogativas e funções institucionais, com esteio nas Leis Complementares Federais e Estaduais que organizam as Defensorias Públicas, considere a seguinte situação hipotética: o Defensor Público, no uso de suas atribuições funcionais na Comarca de Pelotas-RS, recebe a presença de Oficial de Justiça, munido do mandado judicial e sem a cópia da petição inicial e a carga física dos autos, a fim de intimá-lo de sua constituição, em determinado processo, como curador especial de réu, citado por edital, bem como para apresentação de contestação, no prazo legal.

Neste caso, deve o Defensor Público

- (A) recusar-se a receber a intimação, por inobservância de prerrogativa específica conferida aos membros da Defensoria Pública.
- (B) aceitar e receber a intimação, porquanto a intimação pessoal é prerrogativa que não depende, em qualquer circunstância, da entrega dos autos com vista.
- (C) aceitar e receber a intimação, porquanto a situação não retrata a necessidade da entrega dos autos com vista.
- (D) recusar-se a receber a intimação, porquanto não é sua função institucional exercer a curadoria especial, exceto no segundo grau de jurisdição.
- (E) aceitar e receber a intimação, porquanto a intimação pessoal, mediante entrega dos autos com vista, quando necessário, é prerrogativa conferida somente ao Defensor Público-Geral.

A assertiva “A” é a correta porque o defensor público tem a prerrogativa de receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos (art. 44, I, da LC 80/1994).

„A., oijueqeg

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) Sobre o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado de Goiás:

- (A) É vedado ao membro da carreira desempenhar cargo ou função fora da área de competência da Defensoria Pública do Estado, exceto cargos de direção e assessoramento superior.
- (B) É prerrogativa do membro da carreira não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Corregedor-Geral.
- (C) É facultada a recusa à promoção, sem prejuízo do critério do preenchimento da vaga recusada.
- (D) É prerrogativa funcional do membro da carreira ter vista pessoal de quaisquer processos fora dos cartórios e secretarias, sendo inoponíveis quaisquer dispositivos legais em sentido contrário.
- (E) Pode o membro da carreira oficiar em processo no qual houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da demanda.

A: incorreta, essa vedação não é identificável no art. 29 da LC 51/2005 do Estado de Goiás, que cuida das proibições do DP do Estado de Goiás; B: incorreta, pois, em caso de prisão flagrante, a autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Público-Geral (art. 27, II, da LC 51/2005 do Estado de Goiás); C: correta, pois reflete cabalmente a redação do art. 23, § 1º, da LC 51/2005; D: incorreta, pois a prerrogativa de ter vista pessoal de quaisquer processos fora dos cartórios e secretarias pode ser ressalvada por vedações legais (art. 27, V, da LC 51/2005 do Estado de Goiás); E: incorreta, pois a assertiva descreve situação de impedimento do DP, disciplinada no art. 30, VI, da LC 51/2005 do Estado de Goiás. Assim, é defeso ao Defensor Público do Estado de Goiás exercer suas funções em processo ou procedimento em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da demanda.

„C., oijueqeg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) São garantias dos membros da Defensoria Pública, salvo:

- (A) estabilidade.
- (B) inamovibilidade.
- (C) irredutibilidade de vencimentos.
- (D) vitaliciedade.
- (E) independência funcional no desempenho de suas atribuições.

Segue redação do art. 43 da LC 80/1994: “São garantias dos membros da Defensoria Pública da União: I - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; II - a inamovibilidade; III - a irredutibilidade de vencimentos; e IV - a estabilidade.”

„D., oijueqeg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, exceto:

- (A) manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota.
- (B) receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe, todavia, os prazos de forma simples.
- (C) recusar-se a depor e a ser ouvido como testemunha, em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa cujo direito esteja a defender, ou haja defendido, ainda que por ela autorizado.
- (D) ser processado e julgado, originalmente, pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo as exceções constitucionais.
- (E) utilizar-se dos meios de comunicação do estado e do município, no interesse do serviço.

A: correta, pois reflete cabalmente a redação do art. 34, X, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; B: incorreta, devendo ser assinalada, pois a redação correta do art. 34, I, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas é: "receber intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, **contando-se-lhe em dobro todos os prazos**"; C: correta, pois reflete cabalmente a redação do art. 34, XX, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; D: correta, pois reflete cabalmente a redação do art. 34, XXIV, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; E: correta, pois reflete cabalmente a redação do art. 34, XXV, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas.

„g. oijredeg

(Defensor Público/AM – 2010 – I. Cidades) Sobre os vencimentos e vantagens dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas, é incorreto afirmar:

- (A) seus vencimentos serão fixados com diferença nunca superior a cinco por cento entre os de uma classe e outra.
- (B) fazem jus à percepção de adicional por tempo de serviço, à razão de cinco por cento por quinquênio, até o máximo de sete.
- (C) quando convocados para substituir outro de classe superior terão direito à diferença de vencimentos, vedada a percepção de diárias e ajuda de custo.
- (D) poderão receber auxílio-moradia, nas comarcas em que não haja residência oficial para o Defensor Público, arbitrado pelo Defensor Público-Geral, ouvido o Conselho, não excedente a vinte por cento de seus vencimentos.
- (E) terão ajuda de custo para despesas de transporte e mudança, no valor não excedente a um mês de remuneração, arbitrada pelo Defensor Público-Geral, ouvido o Conselho Superior.

A: incorreta (devendo ser assinalada), pois o tema é corretamente regulamentado pelo art. 70 da LC 1/1990 do Estado do Amazonas: "Os vencimentos dos membros da Defensoria Pública serão fixados com diferença nunca superior a dez por cento entre os de uma classe e outra, nem a cinco por cento entre os da classe final e os do Defensor Público-Geral"; B: correta, pois reflete a redação do art. 72, I, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; C: correta, pois reflete a redação do art. 71 da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; D: correta, pois reflete a redação do art. 72, VIII, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas; E: correta, pois reflete a redação do art. 72, IV, da LC 1/1990 do Estado do Amazonas.

„A. oijredeg

4. INFRAÇÕES DISCIPLINARES

(Defensor Público/GO – 2010 – I. Cidades) Considerando o regime disciplinar da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

- (A) A legitimidade do cônjuge do Defensor Público para instauração de processo revisional de penalidade pode ser considerada como subsidiária.
- (B) A pena de cassação de aposentadoria é reservada para aqueles casos em que a inativação tiver sido concedida irregularmente.
- (C) No regime da lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Goiás, prescrevem todas as faltas disciplinares no lapso de dois a quatro anos.
- (D) Ao Defensor Público-Geral do Estado compete aplicar penas disciplinares aos membros da carreira.
- (E) A lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Goiás veicula regime disciplinar próprio e exaustivo.

A: correta, pois o cônjuge de DP apenas será legítimo para instaurar processo revisional de penalidade quando falecido ou interdito o DP (art. 35, § 1º, da LC 51/2005 do Estado de Goiás); B: incorreta, pois também caberá a pena de cassação de aposentadoria quando, ainda na atividade, o aposentado tenha praticado ato que importasse em demissão (art. 32, § 6º, da LC 51/2005 do Estado de Goiás); C: incorreta, pois isso não ocorrerá quanto às faltas que impliquem crime contra a Administração Pública ou improbidade administrativa (art. 34 da LC 51/2005 do Estado de Goiás); D: incorreta, porque as penas de demissão e cassação de aposentadoria serão aplicadas pelo **Governador do Estado** (art. 33 da LC 51/2005 do Estado de Goiás); E: incorreta,

porque o Defensor Público do Estado também responde civil e penalmente (art. 31 da LC 51/2005 do Estado de Goiás).

„A. oijredeg

5. COMBINADAS E OUTROS TEMAS

(Defensor Público/RS – 2011 – FCC) Em relação aos Defensores Públicos e às suas prerrogativas e funções institucionais, com esteio nas Leis Complementares Federais e Estaduais que organizam as Defensorias Públicas, considere a seguinte situação hipotética: um membro da Defensoria Pública, no exercício de suas atribuições funcionais, após receber vista dos autos, lança breve manifestação manuscrita, com pedido ao final. Conclusos os autos, o magistrado

- (A) deve determinar o desentranhamento e inutilização da peça, reabrindo o prazo da parte assistida pela Defensoria Pública, para que seja lançada nova manifestação, digitada ou datilografada.
- (B) deve conhecer do pedido, examinando o seu mérito.
- (C) deve mandar riscar o texto dos autos, deixando de conhecer do pedido.
- (D) deve determinar ao escrivão que reduza a termo todo o texto manuscrito, fazendo oportuna conclusão dos autos para exame.
- (E) não deve conhecer do pedido, porquanto o membro da Defensoria Pública somente pode dirigir-se ao juiz, de forma manuscrita, em procedimento de *habeas corpus*.

A assertiva "B" é a correta porque uma das funções institucionais da Defensoria Pública é exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses (art. 4º, V, da LC 80/1994). Ademais, o art. 44, IX, da LC 80/1994 confere, aos defensores públicos, a prerrogativa de manifestarem-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota. Cabe reforçar que a regra geral é o princípio da liberdade de forma do ato processual, disciplinado no art. 154 do CPC, que assim dispõe: "os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial". E para corroborar tal princípio cabe lembrar a regra do art. 249, § 1º, do CPC, a qual dispõe que o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte. Por fim, o art. 161 do CPC veda somente o lançamento de cotas marginais ou interlineares.

„g. oijredeg

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Julgue os itens subsequentes, com base na estrutura e organização da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na Lei n.º 1.060/1950 (Lei de Assistência Judiciária) e na Lei Complementar Federal n.º 80/1994.

- (1) Para fins da isenção do pagamento de custas e outras despesas processuais previstas na Lei de Assistência Judiciária, considera-se necessitado todo aquele que ganha até três salários-mínimos.
- (2) São órgãos de execução da Defensoria Pública do Estado da Bahia a Coordenadoria das Defensorias Públicas Especializadas, a Coordenadoria das Defensorias Públicas Regionais, as DPs especializadas e as DPs regionais.
- (3) É atribuição da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e não, da Procuradoria-Geral do Estado, a execução de verbas de sucumbência das causas em que atuarem os seus membros.
- (4) O exercício do cargo de defensor público é expressamente indelegável e privativo de membro da carreira.
- (5) O estágio probatório dos membros da Defensoria Pública do Estado da Bahia compreende o período de dois anos, a contar da data da posse, durante o qual o defensor público será avaliado por meio de relatórios individualizados, elaborados pela Corregedoria-Geral, e enviados, semestralmente, para a apuração do atendimento, ou não, dos requisitos necessários à confirmação de sua vitaliciedade no cargo.
- (6) Segundo a jurisprudência do STJ, quando a discussão sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça é travada nos autos principais e nestes decidida, o recurso cabível será o de apelação; se travada em autos apartados e neles decidida, caberá recurso de agravo de instrumento.

1: errada. Na Lei de Assistência Judiciária, considera-se necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 2º, § 2º, da Lei 1.060/1950); 2: correta. Art. 12 da LC 26/2006 do Estado da Bahia: "São Órgãos de Execução da Defensoria Pública: I - a Coordenadoria das Defensorias Públicas Especializadas; II - a Coordenadoria das Defensorias Públicas Regionais; III - as Defensorias Públicas Especializadas; IV - as Defensorias Públicas Regionais; V - os Defensores Públicos"; 3: correta, pois reflete a redação do art. 265 da LC 26/2006 do Estado da Bahia; 4: correta, pois reflete a redação do art. 4º, § 10, da LC 80/1994; 5: errada. O art. 100 da LC 26/2006 do Estado da Bahia assim determina sobre o estágio probatório: "A contar da data da posse, durante o **período de 03 (três) anos**, o Defensor Público será avaliado por meio de relatórios individualizados, elaborados pela Corregedoria-Geral e enviados semestralmente, para a apuração do atendimento ou não dos requisitos

necessários à confirmação de sua **estabilidade** no cargo". Lembrando que as garantias dos membros da Defensoria Pública são: **I** - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; **II** - a inamovibilidade; **III** - a irredutibilidade de vencimentos; e **IV** - a estabilidade (art. 43 da LC 80/1994); **6**: errada. A Lei de Assistência Judiciária, no seu art. 17, determina que caberá apelação das decisões proferidas em consequência de sua aplicação, ou seja, independentemente de ser travada nos autos principais ou em autos apartados.

Gabartio 1E, 2C, 3C, 4C, 5E, 6E

(Defensor Público/BA – 2010 – CESPE) Acerca da DP, de acordo com a CF, e da atuação da DP no estado da Bahia, julgue os itens seguintes.

- (1) A DP tem o monopólio da assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado.
- (2) O defensor público-geral do estado da Bahia é escolhido e nomeado pelo governador do estado, entre os integrantes da carreira com mais de 35 anos de idade, constantes de lista sêxtupla elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.
- (3) A Constituição estadual incumbiu à Defensoria Pública do Estado da Bahia a promoção, em juízo ou fora dele, da defesa dos direitos e das garantias fundamentais de todo cidadão, especialmente dos

servidores públicos estaduais processados, civil ou criminalmente, no regular exercício do cargo.

- (4) A CF veda aos membros da DP o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

1: correta, pois essa assertiva tem por base determinação constitucional (art. 134 c/c 5º, LXXIV, ambos da CF/1988). Ademais é reforçada pelo art. 2º da LC 26/2006 do Estado da Bahia; **2**: errada. O Defensor Público-Geral do Estado da Bahia é escolhido e nomeado pelo Governador do Estado, entre os integrantes da carreira com mais de 35 anos de idade, constantes de lista **tríplice** elaborada pela **Comissão Eleitoral**, que foi instituída pelo Conselho Superior da Defensoria Pública (art. 16, § 6º, da LC 26/2006 do Estado da Bahia c/c art. 99 da LC 80/1994); **3**: errada, pois a redação do art. 144, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia assim determina: "A Defensoria Pública promoverá, em juízo ou fora dele, a defesa dos direitos e as garantias fundamentais de todo cidadão, **especialmente dos carentes, desempregados, vítimas de perseguição política, violência policial ou daqueles cujos recursos sejam insuficientes para custear despesas judiciais**"; **4**: correta, pois reflete parte da redação do art. 134, § 1º, da CF/1988.

Gabartio 1C, 2E, 3E, 4C



37. LÍNGUA PORTUGUESA

Magally Dato e Henrique Subi*

1. INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Instruções: Para responder às questões seguintes, considere o texto a seguir.

- 1 Desde A democracia na América (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro aspecto, onde tudo “era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos”.
- 5 O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua própria história. A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, livrando-nos dos nossos males históricos, lográmos sucesso no ingresso ao mundo moderno. [...]
- 10 No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o estudo do processo de nossa formação histórica.
- 15 (VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. *Iberismo e americanismo*. In: BOTELHO, André; SCHWARZ, Lilia Moritz (orgs.). *Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249)

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Considere o texto e as assertivas que seguem.

- I. O cotejo entre o emprego de certas formas verbais, por exemplo, (linha 7) *debilitaria* e (linha 8) *era* evidencia a distinção entre o ponto de vista, respectivamente, de quem comenta uma hipótese lançada por outrem e o ponto de vista de quem propõe essa mesma hipótese.
- II. Considerada a lógica e o contexto, merece reparo o que se tem no segmento *O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o atraso ibérico [...] modernizar-se-ia*: em lugar do que está destacado, seria adequado haver, por exemplo, “a América ibérica, atrasada”.
- III. No parágrafo 4, a presença de duas indagações no excerto deve-se ao fato de cada uma delas enfatizar uma específica polêmica a

respeito de nossa história, correspondendo, então, uma em relação à outra, a um caminho alternativo na definição da prioridade a ser enfrentada no processo de modernização do Brasil.

Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
(B) I, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.

I: correta. O uso do futuro do pretérito indica que a pessoa que fala não pode assegurar a correção daquilo que foi dito por outra pessoa; diferentemente, o pretérito imperfeito representa um fato efetivamente ocorrido, do qual o falante pode dar certeza; II: correta. A expressão “atraso ibérico” torna o texto dúbio, porque pode se referir tanto à América Ibérica (latino-americana) ou à península ibérica na Europa (Portugal e Espanha). Para evitar a confusão, a alteração sugerida seria bem aceita; III: incorreta. Não se trata de polêmicas diferentes sobre nossa história. As duas indagações são, na verdade, dois lados da mesma moeda – duas hipóteses sobre qual seria a influência da tradição ibérica sobre o Brasil.

“E” correto

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Observada a organização do texto, e especialmente a última frase, cria-se uma expectativa de que as linhas seguintes ao fragmento trarão

- (A) considerações sobre o processo de formação do Brasil, iluminadas por matrizes de pensamento que, a partir de certo momento, foram conceituadas como “americanismo” e “iberismo”.
- (B) retificações dos textos inaugurais da tradição de interpretar o Brasil, determinadas pelo fato de que os autores não contavam, em seu vocabulário, com as palavras “americanismo” e “iberismo”.
- (C) a categoria “iberismo” como fundamento do primeiro bloco de estudos sobre a formação histórica do Brasil, dando lugar, a seguir, à categoria “americanismo”.
- (D) os conceitos de “iberismo” e de “americanismo” sempre em oposição, visto que são resultado de momentos históricos antagônicos e bastante afastados no tempo.
- (E) crítica a autores equivocadamente consagrados como fundadores da tradição de interpretar o Brasil, equívoco gerado pelo desconhecimento de que eles muito tardiamente se valeram da chave necessária à análise da cultura.

O texto todo está construído sobre os conceitos de “americanismo” e “iberismo”, formas de ler a história das Américas e encontrar os passos comuns e antagônicos na evolução de cada uma das regiões. Ao final, ele destaca que tais teorias foram desenvolvidas posteriormente à maioria das reflexões sobre o tema, passando a categorizá-las dentro dessa nova doutrina. Correta, portanto, a alternativa “A”.

“A” correto

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Considere as informações prestadas pelo verbete abaixo transcrito.

publicística Datação: c1950

■ substantivo feminino

1 a imprensa jornalística; periodismo

2 Rubrica: termo jurídico, política.

literatura de direito civil, política e/ou temas sociais

3 Rubrica: termo jurídico.

a ciência do direito público

4 Derivação: por metonímia.

o conjunto de autores de textos sobre direito público, política ou assuntos sociais

Etimologia: emprt. it. [palavra emprestada do italiano] *publicistica* ‘atividade desenvolvida por jornalistas na publicação de artigos pela imprensa, conjunto das publicações da atualidade’.

(Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa)

* Henrique Subi comentou as questões dos seguintes concursos: Analista: TRT/2ª/14, TRT/3ª/15, TRT/16ª/14, Escrevente Técnico/TJSP/15, Magaly Dato comentou as demais questões.

Sobre o uso dessa palavra “publicística” no texto, é correto afirmar:

- (A) O excerto e a rubrica denotam a possibilidade, mais provável do que todas as outras, de ter sido empregada na acepção 3, levando em conta a natureza da obra de onde foi extraído o trecho.
- (B) O contexto evidencia que está, de maneira a excluir outra possibilidade, empregada na acepção 4, como o comprova o uso da expressão *Entre tantos outros*, que remete a muitos autores.
- (C) Levando em conta a datação, isto é, a época em que ela parece ter surgido na Língua Portuguesa, não poderia ter sido empregada em um texto que se refere a pensadores do século XIX.
- (D) Aquilo que se informa acima sobre a origem da palavra e os dados oferecidos no texto comprovam a impossibilidade de ter sido empregada com acepção diferente da indicada em 1.
- (E) O contexto e a rubrica sugerem que está empregada na acepção 2, mas a falta de indicações precisas sobre a natureza dos trabalhos dos autores citados impede uma conclusão decisiva sobre o seu sentido no texto.

A: incorreta. O texto trata majoritariamente da ciência política e da sociologia, pouco se reportando ao direito; **B:** incorreta. A interpretação do texto permite deduzir que a palavra foi empregada tanto na acepção 4 quanto na acepção 2, de sorte que não podemos excluir diretamente uma ou outra; **C:** incorreta. O texto se refere a pensadores do século XIX, mas foi escrito em 2011 – data em que a palavra já existia há muito tempo; **D:** incorreta. Ao contrário, a acepção 1 pode ser facilmente eliminada, tendo em vista que o texto não trata de artigos jornalísticos, mas de pensamentos sociais e filosóficos; **E:** correta, conforme o comentário à alternativa “B”.

Gabarito “E”.

Instruções: Para responder às questões seguintes, considere o texto a seguir.

- 1 A áspere controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos homens. [...]
- 5 A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser humano. E, efetivamente, que valor teria a descoberta da verdade, a criação da beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso?
- 10 Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estúpida vitória que os atenienses, sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele comenta: “Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se

recusavam a manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o triunfo do empreendimento coletivo”.

- 25 O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à pátria.
- 30

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. *Ética: direito, moral e religião no mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-547)

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) O texto abona o seguinte comentário: o autor, na defesa de seu ponto de vista,

- (A) cita Cleômenes e episódio histórico que deu a esse ateniense experiência para reconhecer não só o valor da liberdade, mas, em próprias palavras do conquistador, que *a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem*.
- (B) faz uso de uma indagação que é meramente retórica, pois a resposta a ela está implícita na própria pergunta: o valor de descobertas, invenções e demais realizações está em impor a todos os homens o mesmo direito de usufruir delas.
- (C) contrapõe distintos momentos históricos para evidenciar que a discussão sobre a importância da liberdade política contém contradições.
- (D) opta por fazer um relato de como a liberdade se manifestou em diferentes momentos históricos, o que lhe permitiu concluir, ao final do texto, que a liberdade é um valor ético em si mesmo.
- (E) vale-se de um testemunho de prestígio, sem, entretanto, tomá-lo como suficiente, dado que acrescenta comentário que o ratifica.

A: incorreta. As palavras não são de Cleômenes, mas do historiador Heródoto; **B:** incorreta. A retórica consiste em colocar em destaque a liberdade de escolher o oposto das vantagens narradas; **C:** incorreta. O uso do exemplo histórico serve para demonstrar que a necessidade humana de liberdade não é própria de um dado estágio da civilização, mas comum a todos eles; **D:** incorreta. Não se pode concluir isso do último parágrafo do texto. Nessa passagem o autor apenas se vale de mais um exemplo de como a liberdade determina as ações humanas; **E:** correta. Inicialmente ele cita o exemplo grego e, logo após, ratifica-o com a menção à Revolução Francesa, ambos com a mesma intenção: destacar o valor da liberdade como vantagem em uma guerra.

Gabarito “E”.

Atenção: As questões de abaixo referem-se ao texto que segue.

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 09.05.2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Quando a guerra acabar...

- 1 Abre parêntese: há momentos – felizmente raros – em que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
- 5 O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que éramos obrigados a decorar no ginásio. Seis anos antes (1939), a invasão da Polónia pela Alemanha hitlerista – e logo depois pela Rússia soviética – empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram todos exterminados.
- 10 A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” tornara-se desnecessária, desatualizada. A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos – mais caleçados do que a mídia atual – nos alertavam que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum – o nazifascismo – se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
- 15 Sete décadas depois – porção ínfima da história da humanidade –, aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
- 20

(Reproduzido da *Gazeta do Povo* (Curitiba, PR) e do *Correio Popular* (Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do *Observatório da Imprensa*, edição 849)

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) Nesse texto, o jornalista,

- (A) ao organizar minuciosa e cronologicamente os episódios da Segunda Guerra Mundial, ressalta os fatos que foram mal retratados nas comemorações dos 70 anos do fim do conflito.
- (B) ao trazer sua visão pessoal sobre os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, defende que a imprensa privilegie o ângulo particular com que o profissional observa os fatos.

- (C) ao apresentar informações e comentários sobre a Segunda Guerra Mundial, toma-a como legítima justificativa para a publicação de matéria que tem como objeto questões pessoais e íntimas.
- (D) ao confessar sobressalto pelo que tinha ocorrido no dia anterior, 8/5, explica-o tanto pela associação de fatos históricos a questões pessoais, quanto pela interpretação de que há um Dia das Esperanças Perdidas.
- (E) ao citar a volta dos combatentes brasileiros, critica a euforia das saudações, pois evidenciava que o povo não tinha percebido que o conflito, na mesma configuração de 1939 a 1945, continuava.

A: incorreta. Sua narrativa nos fatos não é minuciosa ou cronológica, mas sim lembranças um tanto desordenadas. Além disso, sua intenção não é ressaltar os fatos que foram mal retratados nas comemorações, mas a total ausência de comentários sobre o tema; **B:** incorreta. Seu comentário sobre a visão pessoal serve para justificar a ausência de objetividade com a qual tratará do tema; **C:** incorreta. O texto trata do atual cenário beligerante em que o mundo se encontra, fazendo uma alegoria com a data considerada final da guerra em 1945; **D:** correta. A alternativa reflete bem as ideias passadas pelo texto; **E:** incorreta. Não houve crítica à euforia das saudações, mas uma evidência da desilusão com a notícia de que, ao contrário do que todos imaginavam, a guerra não havia acabado.

„D. ojnbaG

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) O excerto legitima a seguinte compreensão:

- (A) Dines considera a imprensa de 1945 menos aperfeiçoada do que a imprensa contemporânea.
- (B) O primeiro parágrafo é apresentado como “entre parênteses” porque é tomado como simples anexo, de conteúdo genérico, sobre a análise de conjunturas, sem conter menção ao que virá no texto.
- (C) Dada a natureza do texto, expressões como *empurrou a guerra para dentro da minha casa* devem ser desaprovadas, pois, ferindo o rigor lógico, prejudicam a compreensão.
- (D) Dines considera a Segunda Guerra Mundial conflito constituído por mais de um estágio.
- (E) Em sua análise de ambientes de guerra, Dines trata a Grécia como exemplo de conflito interno, descolado do contexto da Guerra Mundial.

A: incorreta. O termo “calejados” foi utilizado para indicar que a imprensa da época não tinha o “jogo de cintura” para narrar os fatos de forma menos abrupta, menos chocante; **B:** incorreta. Os “parênteses” foram utilizados para justificar as impressões e experiências pessoais que permeiam o texto; **C:** incorreta. Expressões como a selecionada não atingem a lógica do texto. Servem, ao contrário, para deixá-lo mais informal e aproximar o autor do leitor; **D:** correta. Isso se vê pela sua abordagem do conflito atual como uma sucessão do anterior; **E:** incorreta. O conflito interno na Grécia somente começou pelo vácuo de poder deixado pela guerra – logo, não estava dela descolado.

„D. ojnbaG

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) *Sete décadas depois – porção ínfima da história da humanidade –, aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.* Comenta-se com propriedade sobre o parágrafo acima, em seu contexto:

- (A) Os travessões encerram forte argumento para a defesa das ideias de Dines, pois o segmento alerta para o fato de que, em muito breve

intervalo de tempo, a humanidade conheceu significativo revés de sentimentos.

- (B) As expressões *Dia da Vitória e Dia das Esperanças Perdidas* concentram a crítica que Dines faz aos profissionais do jornalismo brasileiro e internacional, ao cunharem bordões que pouco explicam a natureza dos fatos.
- (C) O emprego do adjetivo *camuflada* retoma o que se diz anteriormente por meio da expressão *metamorfoseou-se*.
- (D) A expressão *tornaram-se adversários* exprime a consequência inevitável da ação mencionada anteriormente na frase.
- (E) Em *salvo em breves hiatos sem hostilidades*, a substituição do segmento destacado por “a exceção de” preserva o sentido e a correção originais.

A: correta. Os travessões foram utilizados para dar destaque ao argumento de que o intervalo de tempo é suficientemente breve para a humanidade viver uma reviravolta tão grande em seus sentimentos; **B:** incorreta. Não se pode extrair essa conclusão do texto, até porque o “dia das esperanças perdidas” é criação do próprio autor; **C:** incorreta. São imagens diferentes do texto, a transformação do significado da data e a guerra sorrateira que hoje está instalada; **D:** incorreta. Ao se desvincularem, os Aliados não precisavam necessariamente ter se tornado adversários – poderiam permanecer neutros uns aos outros. Logo, não é uma “consequência inevitável”; **E:** incorreta. Deveria haver o acento grave indicativo da crase em “à exceção de”.

„A. ojnbaG

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) *A capitulação da Alemanha tornou-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” tornou-se desnecessária, desatualizada.*

É correta a seguinte assertiva sobre o que se tem no trecho acima:

- (A) A causa de o fato ser *inevitável* está expressa em *não foi surpresa*.
- (B) O emprego de *mesmo* confirma que era natural esperar que crianças e adolescentes, como os adultos, tivessem a certeza de que um novo período da história começava.
- (C) A palavra *quimera* equivale, quanto ao sentido, a “utopia”.
- (D) Em *tornara-se desnecessária, desatualizada*, as palavras destacadas estão dispostas em ordem crescente de valor.
- (E) O emprego de *Nova* justifica-se somente pelo contexto em que as três linhas acima estão inseridas, pois, nelas, não há nenhuma palavra ou expressão a que a palavra *Nova* possa ser associada.

A: incorreta. A ausência de surpresa é consequência do fato ser inevitável; **B:** incorreta. Ao contrário, o uso da palavra “mesmo” indica a surpresa do autor ao verificar o sentimento em crianças e adolescentes; **C:** correta. “Quimera” é sinônimo de “utopia”, “sonho”, “devaneio”; **D:** incorreta. Não há gradação nesse caso, nem positiva nem negativa. As palavras têm significados diferentes; **E:** incorreta. A palavra “nova” está associada a “sensação de paz”.

„C. ojnbaG

Atenção: Para responder às questões seguintes, considere o texto abaixo.

Distorção negligenciada

1	Embora poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades, as doenças negligenciadas demonstram com perfeição a necessidade de haver mecanismos capazes de corrigir distorções globais.
	Em entrevista a esta Folha, Eric Stobbaerts, diretor – executivo da Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês), lembrou que tais enfermidades ameaçam uma em cada seis pessoas do planeta; não obstante, entre 2000 e 2011, apenas 4% dos 850 novos medicamentos aprovados no mundo tratavam dessas moléstias.
5	As listas de moléstias variam de acordo com a agência que tenta capitanear sua causa. Têm em comum o fato de serem endêmicas em regiões pobres da África, da Ásia e das Américas. Nem sempre fatais, são bastante debilitantes. Estão nesse grupo, por ordem de prevalência, helmintíase, esquistossomose, filariose, tracoma, oncocercose, leishmaniose, doença de Chagas e hanseníase. As três últimas e a esquistossomose são as mais relevantes para o Brasil.
10	A maioria desses distúrbios pode ser prevenida e conta com tratamentos efetivos pelo menos para a fase aguda, mas, por razões econômicas e políticas, eles nem sempre chegam a quem precisa. Há, além disso, uma dificuldade relativa à ciência. Algumas das terapias disponíveis já têm quatro ou cinco décadas de existência. Investimentos em pesquisa poderiam levar a estratégias de prevenção e cura mais efetivas. Como essas doenças não são rentáveis, porém, os grandes laboratórios raras vezes se interessam por esse nicho.
15	Organizações como a DNDi e outras procuram preencher as lacunas. A situação tem melhorado, mas os avanços são insuficientes. Seria sem dúvida ingenuidade esperar que a indústria farmacêutica se entregasse de corpo e alma à resolução do problema. Seu compromisso primordial é com seus acionistas – e essa é a regra do jogo. Isso não significa, contudo, que não possam fazer parte do esforço.
20	O desejo de manter boas relações públicas combinado com uma política de estímulos governamentais pode produzir grandes resultados. Também seria desejável envolver com maior intensidade universidades e laboratórios públicos (onde os há, como é o caso do Brasil). Mais de 1 bilhão de humanos ainda sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não só possível, mas também relativamente barato – eis um fato que depõe contra o atual estágio de nossa organização global.

(Folha de S. Paulo. Opinião. p. A3, 14/03/2014)

(Analista – TRT/16º – 2014 – FCC) No processo argumentativo adotado no edital,

- (A) o segmento *Embora poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades* exprime ideia em relação tal de antinomia com o restante da frase, que desqualifica a alegação de que as *doenças negligenciadas* falam a favor da correção de distorções globais.
- (B) a caracterização destacada em *demonstram com perfeição* evidencia que, numa escala de valores, as doenças negligenciadas ocupam alto nível no que se refere à exposição da *necessidade de haver mecanismos capazes de corrigir distorções globais*.
- (C) a oferta da informação (*DNDi, na sigla em inglês*) deve ser atribuída à necessidade do jornalista de angariar credibilidade para a organização, confiabilidade de que depende, sobretudo, o grau de convencimento do leitor deste texto.
- (D) o fato de que *tais enfermidades ameaçam uma em cada seis pessoas do planeta* é apontado como causa próxima de que, *entre 2000 e 2011, apenas 4% dos 850 novos medicamentos aprovados no mundo tratavam dessas moléstias*.
- (E) o título – *Distorção negligenciada* –, tirando proveito da expressão *doenças negligenciadas*, tem a função restrita de qualificar o que se tem na frase inicial do texto: o fato de essas doenças serem poucas vezes mencionadas nos debates sobre desigualdades.

A: incorreta. A conjunção “embora”, de valor concessivo, indica que as doenças negligenciadas buscam superar o obstáculo de serem poucas vezes mencionadas nos debates; B: correta. A interpretação fornecida pela alternativa está totalmente de acordo com o texto; C: incorreta. O autor fornece a sigla unicamente para deixar claro ao leitor seu significado, porque ela aparecerá outras vezes ao longo do texto; D: incorreta. O texto critica justamente a contradição entre o fato de tais doenças afetarem tantas pessoas e tão pouco ter se avançado na descoberta de medicamentos para seu tratamento; E: incorreta. O título quer chamar a atenção para a negligência dos laboratórios internacionais com essas doenças pelo fato delas não trazerem lucro para seus acionistas.

„B.“ Gabarito

(Analista – TRT/16º – 2014 – FCC) É fiel ao que se tem no 3º parágrafo a seguinte afirmação:

- (A) As moléstias negligenciadas são listadas de modos distintos, visto que as agências regulam, a seu modo, cada uma dessas doenças.
- (B) Na dependência da agência que ganha a concorrência, uma ou outra doença é retirada da lista oficial de moléstias negligenciadas e passa a ser tratada.
- (C) Um fator aproxima as doenças negligenciadas: ocorrem habitualmente e com incidência significativa em populações pobres da África, da Ásia e das Américas.
- (D) Doenças negligenciadas são aquelas moléstias infecciosas comuns e rápidas que se manifestam em surto periódico em populações pobres de regiões como a África, Ásia e Américas.
- (E) Em todos os continentes é comum ocorrerem doenças de caráter transitório, que atacam simultaneamente grande número de indivíduos.

A: incorreta. As agências não regulam as doenças. O texto menciona que, a depender da entidade que busca recursos e conscientização sobre uma determinada doença negligenciada, ela tende a colocar essa moléstia como mais importante do que as outras para chamar mais a atenção para sua causa; B: incorreta, nos termos do comentário à alternativa anterior; C: correta. Tal fato está expresso diretamente no terceiro parágrafo do texto; D: incorreta. As moléstias negligenciadas são endêmicas, termo que identifica moléstias típicas de um determinado grupo ou local, disseminando-se apenas entre os membros desse grupo; E: incorreta. Tal informação não pode ser depreendida de nenhuma passagem do texto.

„C.“ Gabarito

(Analista – TRT/16º – 2014 – FCC) O texto abona o seguinte comentário:

- (A) (linha 7) Na frase *Nem sempre fatais, são bastante debilitantes*, em que se apresenta o perfil das doenças negligenciadas, indicam-se dois relevantes traços possíveis de sua constituição.
- (B) (linha 10) A frase *A maioria desses distúrbios [...] conta com tratamentos efetivos* é passível de ser transposta para a voz passiva.
- (C) (linha 9) Infere-se corretamente que o desafio do Brasil é enfrentar tanto a prevenção, quanto a cura de quatro das doenças negligenciadas, visto que não há ocorrências das demais em solo brasileiro.
- (D) (linha 10) O comentário *pelo menos para a fase aguda* constitui uma restrição, assim como é restritiva a expressão *A maioria desses distúrbios*, mas, no contexto, esses limites estão associados a avanços, ainda que nem sempre garantidos.
- (E) (linha 10) A correlação entre *pode ser prevenida* e *conta com tratamentos efetivos* evidencia, por meio das formas verbais, a incoerência, respectivamente, entre as possibilidades técnicas e as ações levadas a efeito.

A: incorreta. Na passagem destacada, a única característica relevante apresentada sobre as doenças negligenciadas é que são debilitantes. Sobre o índice de fatalidade, ao contrário, indica-se que esse não é um traço típico das doenças; B: incorreta. A transposição para

a voz passiva depende da oração original ter três elementos: sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto, o que não ocorre no trecho selecionado; C: incorreta. O texto não nega a ocorrência das demais doenças no Brasil. Ele apenas anota que quatro delas são as mais relevantes para o país, porque mais comuns em nossa população; D: correta. O comentário expõe uma interpretação correta e coerente com os fatos trazidos pelo texto; E: incorreta. A correlação apresentada no trecho é coerente – tanto os distúrbios podem ser prevenidos que contam com tratamentos efetivos (ainda que não cheguem, muitas vezes, até os necessitados).

„D.“ Gabarito

Atenção: Para responder às questões abaixo, considere o texto de Barbosa e Rabaça.

Leia com atenção o verbete abaixo, transcrito do *Dicionário de comunicação*, e as assertivas que o seguem.

Responsabilidade social

• (mk,rp) Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis, por meio de valores e exemplos que influenciam os diversos segmentos das comunidades impactadas por essas ações. O conceito de responsabilidade social fundamenta-se no compromisso de uma organização dentro de um ecossistema, onde sua participação é muito maior do que gerar empregos, impostos e lucros. Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente de forma absolutamente responsável e ética, inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econômico e com o equilíbrio social. Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos ligados à empresa: consumidores, empregados, fornecedores, redes de venda e distribuição, acionistas e coletividade. Do ponto de vista ético, a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar da comunidade, melhorar a qualidade de vida, modificar atitudes e comportamentos através da educação e da cultura, conservar a vitalidade da terra e a biodiversidade, gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida. Diz-se tb. **responsabilidade social corporativa** ou **RSC**. V. **ecossistema social**, **ética corporativa**, **empresa cidadã** e **marketing social**.

(BARBOSA, Gustavo e RABAÇA, Carlos Alberto. 2.ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 – 10ª reimpressão, p. 639-40)

(Analista – TRT/16º – 2014 – FCC)

- I. Para que o leitor leigo tenha acesso adequado a todas as informações que o texto acima disponibiliza, basta que, após a sua leitura, cumpra as remissões indicadas; são remissões indicadas as que estão expressas nos segmentos iniciados por *Diz-se tb.* e *V.*
- II. Para o entendimento do verbete deste dicionário especializado, contrariamente ao que ocorre com os verbetes dos dicionários da língua portuguesa, é imprescindível que o leitor se aproprie de todas as convenções utilizadas na obra; neste caso, que saiba que “mk” significa “marketing” e que “rp” significa “relações públicas”.
- III. O verbete, neste dicionário especializado, é aberto por uma expressão; a sinonímia, igualmente assentada em expressão, é relevante nessa estrutura de vocabulário técnico.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

I: incorreta. “Diz-se tb.” Introduce os sinônimos da expressão definida pelo dicionário. As remissões são unicamente as palavras introduzidas por “V.” (abreviatura de *vide*); II: incorreta. Não é absolutamente necessário o conhecimento dessas abreviaturas para a compreensão da definição exposta pelo dicionário. Conheçê-las aumenta o alcance da obra, mas não afasta o leitor comum do conhecimento ali disseminado; III: correta. A afirmação descreve acertadamente a estrutura utilizada pelo dicionário para definir o verbete em questão.

„C.“ Gabarito

(Analista – TRT/16º – 2014 – FCC) Infere-se corretamente do verbete:

- (A) Políticas e práticas socialmente responsáveis são de competência constitutiva de empresas e de qualquer instituição.
- (B) Valores e exemplos que influenciam os diversos segmentos que constituem uma comunidade neutralizam os impactos deletérios de empresas instaladas no entorno dessa comunidade.
- (C) É dever de empresas, por determinação legal, a organização de um sistema que, incluindo os seres vivos e o ambiente, garanta inter-relacionamento harmônico entre todos os envolvidos.

- (D) É pressuposto que uma empresa participe da geração de empregos, impostos e lucros.
(E) É inerente à atividade empresarial atuar no meio ambiente de forma absolutamente responsável e ética.

A: incorreta. A responsabilidade social, segundo o texto, é uma característica de algumas empresas e instituições que veem sua posição no mercado de forma diferenciada, com o dever de zelar pela qualidade do meio ambiente em paralelo aos seus interesses econômicos; **B:** incorreta. Não se pode concluir isso de nenhuma passagem do texto; **C:** incorreta. Não há qualquer obrigação legal para tanto. A responsabilidade social é uma conduta opcional por parte das empresas e organizações; **D:** correta. “Pressuposto”, aqui, foi utilizado no sentido de “fato”, “informação inconteste”. Não se discute que a empresa deve gerar empregos, impostos e lucros. Isso já está pressuposto. O que elas também podem fazer é agir com responsabilidade social; **E:** incorreta, conforme comentários às alternativas anteriores.

„D„ ojurito

Leia o texto, para responder às questões seguintes.

Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto buzinando e te xingando porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil.

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade.

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nossas fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade.

(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em:

<<http://www.istoe.com.br>>. Acesso em: 27 jan 2015. Adaptado)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) É correto inferir que, do ponto de vista da autora, a gentileza

- (A) é prerrogativa dos que querem ter sua importância reconhecida socialmente.
(B) é uma via de mão dupla, por isso não deve ser praticada se não houver reciprocidade.
(C) representa um hábito primitivo, que pouco afeta as relações interpessoais.
(D) restringe-se ao gênero masculino, pois este representa os mais fortes.
(E) é uma qualidade desvalorizada em nossa sociedade nos dias atuais.

O texto expõe o ponto de vista da autora de que agir com gentileza virou algo ruim em nossa sociedade, uma característica que não deve ser demonstrada. Em outras palavras, é uma virtude que anda desvalorizada em nosso tempo.

„E„ ojurito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) No final do último parágrafo, a autora caracteriza a gentileza como “ato de pura desobediência civil”; isso permite deduzir que

- (A) assumir a prática da gentileza é rebelar-se contra códigos de comportamento vigentes, mesmo que não declarados.
(B) é inviável, em qualquer época, opor-se às práticas e aos protocolos sociais de relacionamento humano.
(C) é possível ao sujeito aderir às ideias dos mais fortes, sem medo de ver atingida sua individualidade, no contexto geral.
(D) há, nas sociedades modernas, a constatação de que a vulnerabilidade de alguns está em ver a felicidade como ato de rebeldia.
(E) obedecer às normas sociais gera prazer, ainda que isso signifique seguir rituais de incivilidade e praticar a intolerância.

O último parágrafo é escrito em tom irônico para chamar a atenção do leitor ao absurdo que vivemos ao dar uma conotação ruim aos atos de gentileza. Quando a autora afirma que a gentileza é um ato de desobediência civil, quer dizer que essa prática representa uma rebeldia contra esse hábito vigente e espalhado, ainda que não escrito, mas seguido por todos.

„A„ ojurito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Para responder à questão, considere a seguinte passagem, no contexto geral da crônica:

Não ter tempo para gentilezas é bonito. [...] Não dizer bom-dia significa que você é muito importante.

Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que está do lado certo.

Com essas afirmações, a autora

- (A) informa literalmente efeitos positivos que vê na falta de gentileza.
(B) revela que também tolera atitudes não gentis e grosseiras.
(C) aponta, ironicamente, o ponto de vista de pessoas não adeptas da gentileza.
(D) expõe o que realmente pensa de quem é gentil com os semelhantes.
(E) adere às ideias dos não cortesões, com os quais acaba se identificando.

Temos mais uma vez a ironia como marco determinante do estilo da autora nessa passagem. Ela narra como a sociedade vê as pessoas que não são gentis como pessoas fortes, ocupadas e bem-sucedidas.

„C„ ojurito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Observa-se que, no 1º parágrafo, a autora emprega os pronomes *te* e *você* para se referir a um virtual leitor e, no 3º parágrafo, emprega a expressão *pacas* (*É preciso ser macho pacas*).

Essas duas escolhas permitem inferir que ela

- (A) rejeita um linguajar jovem, embora formal, contando com a adesão dos leitores mais habituados a ler.
(B) escreve para um público leitor de textos nas redes sociais, razão pela qual é obrigada a deixar de lado a norma culta do português.
(C) evita atrair a atenção do público mais escolarizado e menos exigente em relação à informalidade da língua.
(D) pode conseguir maior identificação com seu público leitor, optando por soluções de linguagem de feição mais informal.
(E) despreza convenções da língua-padrão, por crer na inaptidão do leitor para compreender estruturas complexas.

As passagens assinaladas, tanto os pronomes de uso cotidiano quanto a gíria, denotam a intenção da autora de aproximar-se do leitor, conquistando um público maior a partir da identificação deste com a linguagem informal utilizada.

„D„ ojurito

Leia o texto, para responder às questões de abaixo.

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição **ininterrupta** para a luta. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende.

A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma **habilidade** com que manipula a balança.

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. A vida do direito nos oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um esforço e de uma luta incessante, como o despendido na produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se veja na contingência de ter de sustentar seu direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para a realização da ideia do direito. É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio.

A vida de milhares de indivíduos desenvolve-se tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que o direito é a luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um estado de paz e de ordem.

(Rudolf von Ihering, *A luta pelo direito*)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) É correto concluir que, do ponto de vista do autor,

- (A) toda luta é uma forma de injustiça.
- (B) a luta é indispensável para o direito.
- (C) o direito termina quando há paz.
- (D) as injustiças perdurarão enquanto os povos lutarem.
- (E) nada justifica a luta, nem mesmo a paz.

O trecho do famoso livro de Rudolf von Ihering destaca que a luta é um instrumento de realização do direito, de forma que este não existe sem aquela, sob pena de tornar-se impotente frente aos obstáculos sociais.

„B.“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Deve-se concluir, com base nas ideias do autor, que a balança e a espada sustentadas pela justiça simbolizam, respectivamente,

- (A) mediação e brutalidade.
- (B) pacificação e insubordinação.
- (C) ponderação e proteção.
- (D) solenidade e coerção.
- (E) persuasão e perenidade.

O autor usa a imagem de Têmis, deusa da Justiça, para ilustrar a simbiose entre a justiça, a ponderação, o direito (a balança) e a proteção, a força bruta, a luta (a espada).

„C.“ Gabarito

O desafio da violência

A VIOLÊNCIA, em diversas formas, foi variável fundamental na constituição da sociedade brasileira. A ocupação europeia do hoje território brasileiro foi feita mediante a destruição de centenas de culturas indígenas e da morte de milhões de ameríndios.

- 5 Por outro lado, a instituição da escravidão, implicando uma dominação violenta, física e simbólica, atingiu os índios e depois, principalmente, a mão de obra africana que, durante quase quatro séculos, foi objeto do tráfico.

Portanto, a sociedade brasileira tradicional, a partir de um 10 complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos, desenvolveu o uso da violência, mais ou menos legítimo, por parte de atores sociais bem definidos. No entanto, o panorama atual apresenta algumas características que alteram e agravam o quadro tradicional.

- 15 A urbanização acelerada, com o crescimento desenfreado das cidades, as fortes aspirações de consumo, em boa parte frustradas, dificuldades no mercado de trabalho e conflitos de valores são algumas variáveis que concorrem para tanto. Ninguém mais se sente seguro: nem empresas nem indivíduos.
- 20 Elites e classes médias têm suas casas assaltadas. O que dizer das camadas populares, secularmente vitimizadas? Nas favelas, nos conjuntos habitacionais, nas periferias, os criminosos fazem praticamente o que querem, sequestrando, estuprando e matando. As pessoas são humilhadas e desrespeitadas de todos os 25 modos. O poder público tem se mostrado, no mínimo, incapaz de enfrentar essa catástrofe.

Sem dúvida, a pobreza, a miséria e a iniquidade social constituem, historicamente, campo altamente propício para a disseminação da violência. No entanto, creio que não tem sido 30 dada a devida atenção para a dimensão moral, ética e do sistema de valores como um todo, para a compreensão desse fenômeno. A perda de credibilidade e de referências simbólicas significativas destrói expectativas de convivência social elementares. A família, a escola e a religião não têm sido 35 capazes, por sua vez, de resistir à deterioração de valores. Na sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle social que marcaram uma moralidade básica compartilhada. Sem dúvida, continuam existindo áreas e grupos sociais que preservam e se preocupam com essas 40 questões. Certamente a maioria das pessoas não é violenta ou corrupta. No entanto, o clima geral de impunidade incentiva a utilização de recursos e estratégias criminosas.

Desenvolvem-se, inevitavelmente, soluções do tipo “justiça pelas próprias mãos”, que aumentam ainda mais a violência e a 45 insegurança. Policiais, bandidos, justiceiros e seguranças travam batalhas diárias matando e pondo em risco a segurança de toda a população. O fenômeno das “balas perdidas”, expressão desses conflitos, é difícil de ser explicado para pessoas que não vivem nas cidades brasileiras. O fato de qualquer pessoa em 50 qualquer de seus bairros estar exposta a esse tipo de perigo ilustra, de modo dramático, a intensidade da crise.

Como construir e sustentar um projeto nacional nessas circunstâncias? A sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada para enfrentar esses desafios e criar alternativas 55 legítimas para o enfrentamento da violência. Só o Estado,

reformado e renovado, incluindo o Legislativo e o Judiciário, poderá dispor de meios e recursos, articulado à opinião pública, para reverter essa ameaça de colapso. Estou falando, bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras salvacionistas.

- 60 Hoje um projeto capaz de mobilizar a nação passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma política efetiva de segurança pública dentro da ordem democrática. Só assim poderemos implementar e consolidar nossa precária cidadania, condição básica para o futuro da nação brasileira.

(VELHO, Gilberto. **Violência: faces e máscaras.**

In: www.scielo.br – com adaptações)

(Delegado/AP – 2010 – FGV) Uma das teses defendidas pelo autor é a de que

- (A) a sociedade civil, embora seja desorganizada, pode barrar o avanço da violência se amparada pelos demais poderes do Estado.
- (B) ainda que a miséria e a pobreza possam contribuir para a propagação da violência, é a crise moral a grande responsável pelo seu agravamento.
- (C) um projeto nacional de combate à violência inclui a disponibilidade de verbas e a ampla liberdade de aplicação dos poderes repressivos reservados ao Estado.
- (D) no passado, mesmo que violenta, a sociedade era rigorosamente controlada; hoje, família, escola e religião são instituições imorais e/ou corruptas.
- (E) a corrupção como característica natural do brasileiro tem origem nas culturas ameríndia e africana que estão na base de nossa formação.

De acordo com o texto “o clima geral de impunidade incentiva a utilização de recursos e estratégias criminosas”.

„B.“ Gabarito

[Entre falar e escrever]

Antigamente os professores de ginásio ensinavam a escrever mandando fazer redações que puxavam insensivelmente para a grandiloquência, o preciosismo ou a banalidade: descrever uma floresta, uma tempestade, o estouro da boiada; comentar os males causados pelo fumo, o jogo, a bebida; dizer o que pensa da pátria, da guerra, da bandeira. Bem ou mal, iam aprendendo, sobretudo porque naquele tempo os professores tinham tempo para corrigir os exercícios escritos (o meu chegava a devolver os nossos com igual número de páginas de observações e comentários a tinta vermelha; que Deus o tenha no céu dos bons gramáticos). Mas o efeito podia ser duvidoso. Lembre-se por analogia o começo do romance S. Bernardo, de Graciliano Ramos. O rústico fazendeiro Paulo Honório quer contar a própria vida, mas sendo homem sem instrução, imagina um método prático: contaria os fatos ao jornalista local e este redigiria. No entanto... Leiamos:*

O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do jornal apresentou-me dois capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que me zanguei: – Vá para o inferno, Gondim. Você acanhalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota!

Há lá ninguém que fale dessa forma!

O jornalista observa então que “um artista não pode escrever como fala”, e ante o espanto de Paulo Honório, explica:

– Foi assim que sempre se fez. A literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia.

Então Paulo Honório põe mãos à obra do seu jeito, “escreve como fala” e resulta o romance S. Bernardo, um clássico de Graciliano Ramos.

(Adaptado de Antonio Candido, **O albatroz e o chinês**)

* **Ginásio:** antiga denominação de período escolar, que hoje corresponde às quatro últimas séries do ensino fundamental.

(Analista – TRT/20^o – 2011 – FCC) O autor do texto deixa ver que seus professores no ginásio acabavam valorizando, numa redação,

- (A) formas concisas de expressão e ousada inventividade linguística.
- (B) ostentação retórica e correta abordagem de temas educativos e cívicos.
- (C) valores morais edificantes e expressões em nível bastante coloquial.
- (D) rigorosa correção ortográfica e originalidade na condução de temas polêmicos.

- (E) o cultivo do pensamento autocrítico e discrição quanto ao estilo praticado.

Rer o trecho: “ensinavam a escrever mandando fazer redações que puxavam insensivelmente para a grandiloquência, o preciosismo ou a banalidade: descrever uma floresta, uma tempestade, o estouro da boiada; comentar os males causados pelo fumo, o jogo, a bebida; dizer o que pensa da pátria, da guerra, da bandeira.”

„B„ o m e b e g

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Ao lembrar que o efeito podia ser duvidoso, o autor do texto está aventando a hipótese de que, nas redações,

- (A) as banalidades decorriam do fato de os alunos não terem aceitado as orientações dos professores.
(B) alguns fracassos originavam-se do fato de que os temas eram por demais complexos para a faixa etária dos alunos.
(C) expressavam-se muitas dúvidas quanto a ser mais desejável a grandiloquência do que o despojamento da linguagem.
(D) nem sempre era muito positivo o saldo final das atividades exercidas pelos mestres e pelos alunos.
(E) o que parecia ser um defeito ou uma impropriedade era, na verdade, o resultado de um excessivo domínio da língua.

A alternativa mais correta é “nem sempre era muito positivo”. Primeiro Antonio Candido escreve: “ensinavam a escrever mandando fazer redações que puxavam insensivelmente para a grandiloquência, o preciosismo ou a banalidade” e em seguida: “o efeito podia ser duvidoso”. Inere-se que o saldo final das atividades nem sempre era positivo.

„D„ o m e b e g

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Atente para as seguintes afirmações:

- I. Os dois trechos citados de S. Bernardo ilustram posições antagônicas quanto a atributos que devem marcar a linguagem literária.
II. A linguagem do primeiro trecho citado de S. Bernardo não satisfaz os requisitos preciosistas impostos pelos antigos professores de ginásio.
III. Deduz-se que o jornalista Gondim é um adepto da linguagem direta e simples, havendo mostrado um estilo “pernóstico” apenas para atender o gosto pessoal de Paulo Honório.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em

- (A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

I: correta – há o antagonismo entre “arranjar palavras com tinta” e “escreve como fala”; II: correta – os antigos professores “ensinavam a escrever mandando fazer redações que puxavam insensivelmente para a grandiloquência, o preciosismo”. O primeiro trecho citado de S. Bernardo diz: “– Vá para o inferno, Gondim. Você acanhou o troço. Está pernóstico, está safoado, está idiota!”; III: deduz-se que a linguagem de Paulo Honório é direta e simples.

„D„ o m e b e g

De volta à Antártida

A Rússia planeja lançar cinco novos navios de pesquisa polar como parte de um esforço de US\$ 975 milhões para reafirmar a sua presença na Antártida na próxima década. Segundo o blog Science Insider, da revista Science, um documento do governo estabelece uma agenda de prioridades para o continente gelado até 2020. A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros e navegação por satélite, entre outros. A primeira expedição da extinta União Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e, nas três décadas seguintes, a potência comunista construiu sete estações de pesquisa no continente. A Rússia herdou as estações em 1991, após o colapso da União Soviética, mas pouco conseguiu investir em pesquisa polar depois disso. O documento afirma que Moscou deve trabalhar com outras nações para preservar a “paz e a estabilidade” na Antártida, mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem dos recursos naturais caso haja um desmembramento territorial do continente.

(Pesquisa Fapesp, dezembro de 2010, no 178, p. 23)

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Em “paz e a estabilidade”, na última frase do texto, o emprego das aspas

- (A) indica que esse segmento é transcrição literal do documento do governo russo mencionado no início do texto.
(B) sugere a desconfiança do autor do artigo com relação aos supostos propósitos da Rússia de manter a paz na Antártida.

- (C) revela ser esse o principal objetivo do governo russo ao reconstruir estações de pesquisa na Antártida que datam do período soviético.
(D) aponta para o sentido figurado desses vocábulos, que não devem ser entendidos em sentido literal, como o constante dos dicionários.
(E) justifica-se pela sinonímia existente entre paz e estabilidade, o que torna impensável a existência de uma sem a outra.

Releia o último período: “O documento afirma que Moscou deve trabalhar com outras nações para preservar a “paz e a estabilidade” na Antártida, mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem dos recursos naturais caso haja um desmembramento territorial do continente.”

„A„ o m e b e g

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Há exemplos de palavras ou expressões empregadas no texto para retomar outras já utilizadas sem repeti-las literalmente, como ocorre em:

- I. o continente gelado – a Antártida
II. Moscou – a Rússia
III. a revista Science – o blog Science Insider
IV. a potência comunista – a União Soviética

Atende corretamente ao enunciado da questão o que está em

- (A) I e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

I: correta e III: incorreta – “na Antártida na próxima década. Segundo o blog Science Insider, da revista Science [o blog é da revista, não se pretende retomar um termo já utilizado], um documento do governo estabelece uma agenda de prioridades para o continente gelado até 2020.”; II: correta – “O documento afirma que Moscou deve trabalhar com outras nações”; IV: correta – “A primeira expedição da extinta União Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e, nas três décadas seguintes, a potência comunista construiu sete estações de pesquisa no continente.”

„D„ o m e b e g

Atenção: para responder próximas questões, considere o texto abaixo.

- 1 Esta é uma história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham entre quinze e trinta anos. É também um livro que se pretende o mais factual e objetivo possível. Evidente que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que nunca se conformou quando o Brasil começou a trocá-la por exotismos), uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita – sem interferir, espero, pró ou contra, na descrição da trajetória de qualquer personagem. Os seres humanos, assim como os LPs, têm lados A e B, e houve um esforço máximo para que ambos fossem mostrados. Para compor essa história, as informações foram buscadas em primeira mão, entre os protagonistas, coadjuvantes ou figurantes de cada evento aqui descrito, citados na lista de agradecimentos. Toda informação importante foi checada e recheada com mais de uma fonte. A natureza de certas informações torna impossível que sejam especificadas como “entrevista realizada no dia X, na cidade Y, com Fulano de Tal”, porque isto seria a quebra de um preceito ético de proteção à fonte. No caso de fontes que não se furtaram a ser identificadas, estas são mencionadas no corpo do texto. As histórias aqui incluídas levaram em conta apenas a importância que tiveram no desenvolvimento ou na carreira deste ou daquele artista ou da Bossa Nova em conjunto.

(Ruy Castro, “Introdução e agradecimentos”. **Chega de saudade:** a história e as histórias da Bossa Nova. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 15)

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) O autor do texto

- (A) advoga para seu relato a condição de “história”, por cumprir o protocolo científico: absoluta fidelidade na descrição dos fatos, dados definitivos e cabal objetividade.
(B) emprega simultaneamente *história* e *histórias*, o que libera a obra do compromisso com o constatável, como o ratifica o uso das palavras típicas da ficção *personagem*, *protagonistas*, *coadjuvantes* e *figurantes*.
(C) explicita a perspectiva adotada na produção da obra referindo-se a si próprio predominantemente em terceira pessoa, sem deixar, entretanto, em dado momento, de assumir diretamente sua voz.

- (D) define o foco da pesquisa que deu origem ao livro: a reação de pessoas entre quinze e trinta anos diante do desenvolvimento da Bossa Nova.
- (E) assume ter pretendido escrever uma história apaixonada sobre a Bossa Nova, o que o leva a pedir a indulgência do leitor quanto às inadequações decorrentes dessa intenção.

Reveja trecho: “Esta é uma história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham entre quinze e trinta anos. É também um livro que se pretende o mais factual e objetivo possível. Evidente que, tendo sido escrito por alguém [a perspectiva adotada na produção da obra referindo-se a si próprio predominantemente em terceira pessoa] que vem ouvindo Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que nunca se conformou quando o Brasil começou a trocá-la por exotismos), uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita – sem interferir, espero [sem deixar, entretanto, em dado momento, de assumir diretamente sua voz], pró ou contra, na descrição da trajetória de qualquer personagem.”

“C.” Gabarito

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Compreende-se corretamente do texto:

- (A) a caracterização de *entrevista* (linhas 20 e 21) prepara o leitor para a decodificação de certas informações que são tratadas de modo cifrado no livro.
- (B) as histórias que compõem o livro (linha 25) não possuem relevo próprio, merecendo presença na obra unicamente por tangenciarem a trajetória da Bossa Nova.
- (C) a comparação entre LPs e seres humanos (linha 11) se fundamenta no traço comum “caráter bifronte”.
- (D) ao fazer referência a um esforço máximo (linha 12), o autor expressa sua concepção de que a volubilidade torna os seres humanos indecifráveis.
- (E) ao referir-se a informações em primeira mão (linha 15), o autor informa que os eventos que compõem a história escrita por ele jamais tinham vindo a público.

A: as informações não serão tratadas de modo cifrado. Trata-se de um exemplo do que não se pretende fazer: “impossível que sejam especificadas como ‘entrevista realizada no dia X, na cidade Y, com Fulano de Tal’”; B: veja trecho: “Evidente que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (...), uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita”; C: é exatamente o “caráter bifronte” que se quer mostrar: “Os seres humanos, assim como os LPs, têm lados A e B, e houve um esforço máximo para que ambos fossem mostrados.”; D: não se pode inferir isso; E: apenas sabemos que o autor conseguiu as informações diretamente da fonte.”

“C.” Gabarito

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) No primeiro parágrafo do texto,

- (A) os parênteses (linhas 6 a 8) acolhem explicação sobre o que ocorreu com a Bossa Nova quando o Brasil começou a trocá-la por exotismos.
- (B) a frase *quando eles tinham entre quinze e trinta anos* (linhas 2 e 3) delimita o período da concomitância entre a vivência dos jovens e o ato de escrita da obra.
- (C) *Esta* (linha 1) e *a* (linha 2) são pronomes que se antecipam ao elemento a que cada um deles se refere.
- (D) o segmento introduzido pelo travessão (linha 9) expressa um julgamento que traz as marcas de uma presunção.
- (E) foram empregados com sentido equivalente os segmentos *uma história da Bossa Nova* (linha 1), *um livro* (linha 3) e *escrito* (linha 5).

A: os parênteses em “alguém que vem ouvindo Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que nunca se conformou quando o Brasil começou a trocá-la por exotismos)” expressa uma impressão do autor; B: trata-se apenas da idade dos jovens e não se trata do ato de escrita da obra: “Esta é uma história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham entre quinze e trinta anos.”; D: o autor deixa clara sua opinião: “... sem interferir, espero, pró ou contra, na descrição da trajetória de qualquer personagem”; E: “história da Bossa Nova” e “livro” se equivalem, porém “escrito” é, nesse contexto, verbo no participio e não substantivo.

“D.” Gabarito

2. VERBO

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) A frase que está clara e em conformidade com a norma-padrão escrita é:

- (A) Sempre taxado de inseguro, ousou levantar hipóteses que sortiram tal efeito entre seus pares, que passaram não só a lhe considerar um profissional responsável, como também a prognosticar-lhe um futuro bastante promissor.
- (B) Em conversas inossas como essas que soem acontecer em situações formais, nada mais admissível que, se antevermos um assunto palpitante, nos agarremos à possibilidade de introduzi-lo e distendê-lo o máximo possível.
- (C) Têm havido grandes discussões sobre as principais intervenções do poder público naquela área, mas o que observa-se é que todos buscam mesmo ocupar um discreto lugarzinho na administração.

- (D) Continue a evitar comentários espontâneos que podem constituir risco, pois basta, segundo nos consta, a ponderação dos advogados para ver que o melhor jeito de enfrentar a polêmica é abster-se de declarações capciosas.
- (E) Quaisquer que possa ser as opiniões dos líderes da comunidade, os últimos acontecimentos mostram que, quanto mais os jovens se aglutinam em prol de uma causa, mais se afastam daqueles.

A: incorreta. A oração exige o verbo “surtir”, sinônimo de “causar”, e não “sortir”, equivalente a “misturar”: “que surtiram tal efeito”. Além disso, “considerar” é verbo transitivo direto, portanto impõe o pronome oblíquo “o”, preferencialmente enclítico – “não só a considera-lo”; B: incorreta. O verbo “antever” é derivado de “ver” e como ele se conjuga. Logo, na primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo temos “antevermos”. Após vírgula, recomenda-se a ênclise, seguindo a regra de que não se inicia oração com pronome oblíquo (“agarremo-nos”). Melhor que “distender”, que transmite a ideia de exagero, algo que passou do ponto ideal, seria o verbo “estender”; C: incorreta. O verbo “haver”, no sentido de “existir”, é impessoal, mesmo na voz passiva. Portanto, o verbo auxiliar permanece no singular: “tem havido”. A grafia correta é “intervenções”. Após o pronome relativo “que” deve haver próclise: “o que se observa”; D: correta. O período atende a todas as normas do padrão culto da língua; E: incorreta. O verbo “poder” deve concordar com “opiniões”: “quaisquer que possam ser as opiniões”. O verbo “aglutinar” deve ser conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, não do subjuntivo: “se aglutinam”.

“D.” Gabarito

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) Considerando a norma-padrão da língua e o emprego de forma verbal, é correta a seguinte frase:

- (A) Embora não apoiemos, não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompa a faculdade.
- (B) Independentemente de onde provierem os recursos, convirjam ou não os pareceres dos técnicos consultados, eles, sempre destemidos, iniciarão a obra.
- (C) Eles proveem de uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância reconhecida é considerada crime de lesa-pátria.
- (D) Os jogadores pleitearam que os juizes não intervissem a cada pequena confusão provocada por um choque de corpos ou por discussão banal.
- (E) Enquanto aquela norma vigiu, não houve como solucionar o impasse e retirar o depósito da justiça reteve em prol dos menores de idade.

A: incorreta. A conjugação do verbo “interromper” na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo é “interrompa”; B: correta. O período está redigido e os verbos conjugados conforme a norma padrão; C: incorreta. O verbo “provir” é derivado de “vir” e como ele se conjuga – na terceira pessoa do plural do presente do indicativo fica “provêm”; D: incorreta. “Intervir” também é derivado de “vir”, portanto temos “intervissem” na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo; E: incorreta. A terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo “viger” conjuga-se “vigeu”.

“B.” Gabarito

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) Considere o trecho abaixo, extraído da *Nova gramática do português contemporâneo*, de Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra.

...o gerúndio apresenta duas formas: uma simples [...], outra composta [...].

A forma composta é de caráter perfeito e indica uma ação concluída anteriormente à que exprime o verbo da oração principal

[...].

O que está exposto acima justifica o emprego do gerúndio na frase:

- (A) Sendo considerada em plena posse de seu juízo no momento de depor, pôde falar a favor da sobrinha.
- (B) Combinamos que, no horário das 13 às 15h, estarei atendendo aos fornecedores de laticínios.
- (C) Os alunos estão indo para o laboratório porque já vai começar a aula de Biologia.
- (D) Tendo já se consumido em lágrimas, despediu-se de todos e partiu.
- (E) A professora lia sorrindo a narrativa do aluno espirituoso.

A, C e E: incorretas. O gerúndio foi utilizado para indicar um fato contemporâneo ao narrado; B: incorreta. O gerúndio aqui foi utilizado de forma indevida, no grave erro gramatical conhecido como “gerundismo”. O verbo “atender” deveria estar conjugado no futuro do presente do indicativo (“atenderei”); D: correta. Note que primeiro a pessoa se consumiu em lágrimas e só depois de ter parado de chorar é que se despediu e partiu. Logo, o gerúndio composto indica um fato pretérito e já acabado, como na definição do enunciado.

“D.” Gabarito

Leia o texto, para responder às questões seguintes.

Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto buzinando

e te xingando porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil.

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade.

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nas fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade.

(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em: <<http://www.istoe.com.br>>. Acesso em: 27 jan 2015. Adaptado)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) No trecho – **Há** teorias evolucionistas... –, a substituição do verbo destacado está de acordo com a norma-padrão de concordância em:

- (A) Deve existir.
- (B) Vão haver.
- (C) Podem haver.
- (D) Existem.
- (E) Podem existirem.

O verbo “haver”, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, não se flexiona em número, sendo grafado sempre no singular. No trecho original, o verbo “haver” está conjugado no presente do indicativo e é seguido de expressão no plural (“teorias evolucionistas”), portanto deve ser substituído pelo verbo “existir” na terceira pessoa do plural do presente do indicativo: “existem”.

“D.” Gabarito

Leia o texto, para responder às questões de abaixo.

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição **ininterrupta** para a luta. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende.

A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma **habilidade** com que manipula a balança.

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. A vida do direito nos oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um esforço e de uma luta incessante, como o despendido na produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se veja na contingência de ter de sustentar seu direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para a realização da ideia do direito. É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio.

A vida de milhares de indivíduos desenvolve-se tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que o direito é a luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um estado de paz e de ordem.

(Rudolf von Ihering, *A luta pelo direito*)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Observe os verbos destacados nas passagens – ... enfrentar os ataques daqueles que a ele se **opunham**... / ... só **veem** nele um estado de paz e de ordem... – e assinale a alternativa em que estão corretamente conjugados os verbos **opor**, **ver** e os demais assinalados, que seguem o mesmo padrão de conjugação destes.

- (A) **Opormos** resistência à liderança dele foi um erro; agora querem que **reveemos** nossa posição.
- (B) Se os interessados não se **opuserem** nem **previrem** razão para protelar o ato, amanhã mesmo será escolhido o síndico do condomínio.
- (C) Se não se **indisporerem** com as amigas do filho, os pais permitirão que elas o **revejam** quando ele retornar.
- (D) Haverá problema se ele **ver** que houve manipulação de dados; certamente se **predisporá** a cancelar tudo.
- (E) Cada vez que **prever** resistência dos funcionários às decisões do chefe, ele intervirá, antes que todos se **indisponham**.

A: incorreta. “Rever”, na primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo, conjuga-se “revejamos”; B: correta. Os verbos estão conjugados conforme a norma culta da língua; C: incorreta. “Indispor”, na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo, conjuga-se “indispuerem”; D: incorreta. O verbo “ver”, na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo, conjuga-se “vir”; E: incorreta. O futuro do subjuntivo da terceira pessoa do singular do verbo “prever” é “prever”.

“B.” Gabarito

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:

- (A) Será que alguém acreditou que uma sociedade sem classes e sem preconceitos possa ter-se formado num regime autoritário?
- (B) Se a catequese pudesse propagar a fé religiosa sem recorrer à intimidação, talvez os convertidos tenham sido mais numerosos.
- (C) Um fim talvez justificaria os meios caso estes implicarem sacrifícios que não se distribuam desigualmente.
- (D) Ele acredita que haverão de justificar-se todos os meios quando os fins representarem um ganho de alcance coletivo.
- (E) Tão logo fossem denunciados os horrores do stalinismo, os comunistas devem ter revisto suas antigas convicções.

A: incorreta – “acreditou [pretérito perfeito do indicativo] que uma sociedade (...) poderia [futuro do pretérito do indicativo] ter-se formado”; B: incorreta – “se a catequese pudesse [pretérito imperfeito do subjuntivo] (...) talvez os convertidos tivessem sido [pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo]”; C: incorreta – “Um fim talvez justificaria [futuro do pretérito do indicativo] os meios caso estes implicassem [pretérito imperfeito do subjuntivo] sacrifícios que não se distribuíssem [pretérito imperfeito do subjuntivo]”; D: correta – em “haverão de justificar-se” o verbo *haver* no futuro do presente do indicativo está acertadamente correlacionado ao verbo *representar* no futuro do subjuntivo; E: incorreta – “os comunistas deveriam ter” – verbo adequadamente correlacionado no futuro do pretérito do indicativo.

“D.” Gabarito

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Paulo Honório (querer) contar a própria vida, mas, julgando que não o (conseguir), (pedir) ao jornalista Gondim que o (fazer). Os verbos indicados entre parênteses estarão adequadamente correlacionados na frase acima caso se flexionem nas seguintes formas:

- (A) quisera – conseguirá – pedisse – faria
- (B) queria – conseguiria – pediu – fizesse
- (C) queria – conseguisse – pedia – faça
- (D) quis – consegue – pede – fizesse
- (E) quis – conseguiu – pediu – faça

A: incorreta – quisera (pretérito mais-que-perfeito do indicativo); conseguirá (futuro do presente do indicativo); pedisse (pretérito imperfeito do subjuntivo); faria (futuro do pretérito do indicativo); B: correta – queria (pretérito imperfeito do indicativo); conseguiria (futuro do pretérito do indicativo); pediu (pretérito perfeito do indicativo); fizesse (pretérito imperfeito do subjuntivo); C: incorreta – “Paulo Honório queria contar a própria vida, mas, julgando que não o conseguiria, pediu ao jornalista Gondim que o fizesse.”; D: incorreta – quis (pretérito perfeito do indicativo); consegue (presente do subjuntivo); E: incorreta – quis (pretérito perfeito do indicativo); conseguiu (presente do indicativo); E: incorreta – conseguiu (pretérito perfeito do indicativo).

“B.” Gabarito

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) O verbo corretamente empregado e flexionado está grifado em:

- (A) É de se imaginar que, se os viajantes setecentistas antevessem as dificuldades que iriam deparar, muitos deles desistiriam da aventura antes mesmo de embarcar.
- (B) O que quer que os compelisse, cabe admirar a coragem desses homens que partiam para o desconhecido sem saber o que os aguardava a cada volta do rio.
- (C) Caso não se surtisse com os mantimentos necessários para o longo percurso, o viajante corria o risco de literalmente morrer de fome antes de chegar ao destino.
- (D) Se não maldiziam os santos, é bastante provável que muitos dos viajantes maldizessem ao menos o destino diante das terríveis tribulações que deviam enfrentar.

- (E) Na história da humanidade, desbravadores foram não raro aqueles que sobrepõem o desejo de enriquecer à relativa segurança de uma vida sedentária.

A: incorreta – verbo *antever* conjugado na 3ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo: *anteveriam*; **B:** correta – o verbo *compelir* está corretamente flexionado na 3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo; **C:** incorreta – verbo *surtir* sem o pronome *se*; **D:** incorreta – verbo *malizar* na 3ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo: *malizassem*; **E:** incorreta – verbo *sobrepôr* na 3ª pessoa do plural do pretérito mais-que-perfeito do indicativo: *sobrepuseram*.

„B„, o!uabag

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:

- (A) Os criminosos que tenham ultrajado a pátria seriam forçados a servi-la pelo tempo que se julgava necessário.
(B) Os que vierem a ultrajar a pátria deveriam ser submetidos a um castigo que trouxera consigo uma clara lição.
(C) Ninguém seria indiferente a uma vultosa soma que venha a receber como indenização ao delito que o prejudique.
(D) O próprio criminoso, se mantivesse alguma dose de decência, possa tirar proveito da lição a que seja submetido.
(E) Sempre houve povos que, por forte convicção, evitaram a guerra, ainda quando fossem provocados.

A: “Os criminosos que tivessem ultrajado”; **B:** “Os que viessem a ultrajar a pátria deveriam ser submetidos a um castigo que traria consigo uma clara lição.”; **C:** “que viesse a receber como indenização ao delito que o prejudicaria”; **D:** “poderia tirar proveito da lição a que tivesse sido submetido”; **E:** redação com correta correlação entre tempos e modos verbais.

„E„, o!uabag

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Muitos se dizem a favor da pena de morte, mas mesmo os que mais ardorosamente defendem a pena de morte não são capazes de atribuir à pena de morte o efeito de reparação do ato do criminoso que supostamente mereceria a pena de morte.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:

- (A) a defendem - lhe atribuir - a mereceria.
(B) a defendem - atribui-la - lhe mereceria.
(C) defendem-na - atribui-la - merecer-lhe-ia.
(D) lhe defendem - lhe atribuir - mereceriam-na.
(E) defendem-lhe - atribuir-lhe - a mereceria.

O verbo *defender* é transitivo direto. O objeto direto em “defendem a pena de morte”, pode ser substituído por *a*: “a defendem” ou “defendem-na”; o verbo *atribuir* é transitivo direto e indireto. O objeto indireto em “atribuir à pena de morte” pode ser substituído pelo pronome *lhe*: *lhe atribuir* ou “atribuir-lhe”; o verbo *merecer* é transitivo direto. O objeto direto em “mereceria a pena de morte” pode ser substituído pelo pronome *a*: “a mereceria” ou “merece-la-ia”.

„A„, o!uabag

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) O verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado numa forma do plural para preencher de modo correto a lacuna da frase:

- (A) Às bondades individuais (dever) seguir um benefício que se estenda ao conjunto de uma sociedade.
(B) Nem sempre (haver) de respeitar as leis da religião quem se curva às leis civis.
(C) Não se (respeitar) as leis civis por bondade, nem as religiosas por espírito cívico.
(D) Não se (opor) o princípio da religião ao da ordem civil, embora as instâncias de uma e outra sejam distintas.
(E) (ser) de se notar, entre as leis civis e as religiosas, a diferença dos princípios que as regem.

A: incorreta – o sujeito do verbo é singular: “um benefício (...) deve seguir às bondades individuais”; **B:** incorreta – “quem se curva às leis civis há de respeitar as leis da religião”; **C:** correta – o verbo *respeitar* é transitivo direto. Na oração “Não se respeitam as leis civis”; o pronome *se* é apassivador. O verbo concorda com “as leis civis”, sujeito da ativa: “As leis civis e as religiosas não são respeitadas, nem por bondade, no caso das civis, nem por espírito cívico, no caso das religiosas”; **D:** incorreta – “o princípio da religião (sujeito) não se opõe ao da ordem civil...”; **E:** incorreta – “a diferença dos princípio que as regem (sujeito) é de se notar.”

„C„, o!uabag

- 1 As indústrias culturais, e mais especificamente a do cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absolutamente moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou um papel importante no sucesso de massa que o cinema alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do show business. Mas alguns sinais já demonstravam que o sistema estava prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios:

imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hipercon-

15 *Sumo hoje vê triunfar.*

O que caracteriza o star-system em uma era hipermoderna é, de fato, sua expansão para todos os domínios.

Em todo o domínio da cultura, na política, na religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na

20 *filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias*
25 *do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos (best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares, assim como de recordes de venda, de frequência e de audiência destes últimos.*

30 *A extensão do star-system não se dá sem uma forma de banalização ou mesmo de degradação – da figura pura da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-se a uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade.*

Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente da grande cultura clássica, passou-se às estrelas – forma ainda heroizada pela sublimação de que eram portadoras – , depois, com a rapidez de duas ou três décadas de hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalidades conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo
45 *que não é mais que o sinal de um novo triunfo da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as próprias estrelas da notoriedade.*

(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de celebridades: a universalização do estrelato. In **A cultura – mundo**: resposta a uma sociedade desorientada. Trad.: Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, pp. 81-83)

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores referem-se a certas ações pretéritas que consideravam contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é

- (A) (linha 2) *criaram*.
(B) (linha 5) *alcançou*.
(C) (linha 5) *continua*.
(D) (linha 13) *anunciavam*.
(E) (linha 15) *vê triunfar*.

A forma verbal que expressa continuidade no passado é o pretérito imperfeito. A e B: incorretas – pretérito perfeito do indicativo; C e E: incorretas – presente do indicativo; D: correta – pretérito imperfeito do indicativo.

„D„, o!uabag

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) *Para que nos faça feliz...*

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em:

- (A) *Seríamos felizes da mesma forma...*
(B) *...como a morte de alguém que amamos...*
(C) *... por que nos damos o trabalho...*
(D) *Se o livro que estamos lendo...*
(E) *... livros que nos atinjam...*

Na oração “Para que nos faça feliz”, o verbo *fazer* está conjugado no presente do subjuntivo. **A:** “seríamos” está no futuro do pretérito do indicativo; **B:** “amamos” está no presente do indicativo; **C:** “damos” está no infinitivo pessoal; **D:** “estamos” está no presente do indicativo; **E:** “atinjam” está no presente do subjuntivo.

„E„, o!uabag

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) *Minha outra mulher teve uma educação rígorosa, mas mesmo assim mamãe nunca entendeu por que eu escolhera justamente aquela, entre tantas meninas de uma família distinta.* O verbo grifado na frase acima pode ser substituído, sem que se altere o sentido e a correção originais, e o modo verbal, por:

- (A) *escolheria*.
(B) *havia escolhido*.
(C) *houvera escolhido*.
(D) *escolhesse*.
(E) *teria escolhido*.

A forma no pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo “escolhera” tem correspondência com a forma composta do mesmo tempo verbal: “havia escolhido”.

„B„, o!uabag

3. PONTUAÇÃO

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) A frase pontuada em conformidade com as orientações da gramática normativa é:

- (A) Não fica muito claro, como os veteranos estudiosos da área poderiam abrigar o pensamento desse jovem pesquisador, porque o ponto de vista dele é agudo e sobretudo, excêntrico.
- (B) Seria um equívoco atribuir ao procurador, daquela pessoa idosa, doente, e fragilizada a responsabilidade pelos malfeitos que foram descobertos, pois ele a tem em alta consideração.
- (C) Se é justo valorizar a experiência de nossos antepassados, o saber advindo de nossas próprias vivências, não deve ser tido como menos valioso; ao contrário pode harmonizar-se com o saber herdado.
- (D) O conferencista comprovou que a contextualização é o traço mais forte na área da história das ideias que mais avançou na última década: a história do pensamento político.
- (E) Sempre voltou seu olhar para as flores mais sensíveis e, de cultivo mais difícil, porém, ao longo de sua trajetória valeu-se de cautelas mais adequadas ao cultivo de espécies mais resistentes.

A: incorreta. A vírgula depois de “claro” está errada e deveria haver o mesmo sinal antes de “sobretudo”; B: incorreta. Não deve ser colocada vírgula depois de “procurador” nem de “doente”, que deve ser retirada e colocada após “fragilizada”; C: incorreta. Não há vírgula após “vivências” e deveria haver uma após “contrário”; D: correta. O período atende a todas as normas de pontuação da gramática; E: incorreta. Não há vírgula antes de “de cultivo” e deveria haver uma após “trajetória”.

„C. omeqeq

Atenção: Para responder às questões abaixo, considere o texto de Barbosa e Rabaça.

Leia com atenção o verbete abaixo, transcrito do **Dicionário de comunicação**, e as assertivas que o seguem.

Responsabilidade social

• (mk,rp) *Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis, por meio de valores e exemplos que influenciam os diversos segmentos das comunidades impactadas por essas ações. O conceito de responsabilidade social fundamenta-se no compromisso de uma organização dentro de um ecossistema, onde sua participação é muito maior do que gerar empregos, impostos e lucros. Seu objetivo básico é atuar no meio ambiente de forma absolutamente responsável e ética, inter-relacionando-se com o equilíbrio ecológico, com o desenvolvimento econômico e com o equilíbrio social. Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos ligados à empresa: consumidores, empregados, fornecedores, redes de venda e distribuição, acionistas e coletividade. Do ponto de vista ético, a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar da comunidade, melhorar a qualidade de vida, modificar atitudes e comportamentos através da educação e da cultura, conservar a vitalidade da terra e a biodiversidade, gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida. Diz-se tb. **responsabilidade social corporativa** ou **RSC**. V. **ecossistema social**, **ética corporativa**, **empresa cidadã** e **marketing social**.*

(BARBOSA, Gustavo e RABAÇA, Carlos Alberto. 2.ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 – 10ª reimpressão, p. 639-40)

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) Segmentos do texto receberam nova pontuação. O que mantém a adequação à norma-padrão é:

- (A) *Adoção, por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais socialmente responsáveis / Adoção por parte da empresa ou de qualquer instituição, de políticas e práticas organizacionais, socialmente responsáveis.*
- (B) *Do ponto de vista mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos ligados à empresa / Do ponto de vista, mercadológico, a responsabilidade social procura harmonizar as expectativas dos diferentes segmentos, ligados à empresa.*
- (C) *a organização que exerce sua responsabilidade social procura respeitar e cuidar da comunidade, melhorar a qualidade de vida / a organização – que exerce sua responsabilidade social – procura, respeitar e cuidar, da comunidade, melhorar a qualidade de vida.*
- (D) *gerar uma consciência nacional para integrar desenvolvimento e conservação / gerar uma consciência nacional, para integrar, desenvolvimento e conservação.*
- (E) *para integrar desenvolvimento e conservação, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida / para integrar desenvolvimento e conservação, ou seja: promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida.*

A: incorreta. Deveria haver vírgula após “adoção” e ser retirada a que consta após “organizacionais”; B: incorreta. Não há vírgula após “vista” nem após “segmentos”; C: incorreta. O uso dos travessões, apesar de correto, altera o sentido original do texto. Além disso, não há vírgula após “procura” e após “cuidar”; D: incorreta. Não há vírgula após “integrar”; E: correta. O período atende a todas as normas de pontuação.

„C. omeqeq

(Delegado/AP – 2010 – FGV) Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, assinale a frase **incorreta**.

- (A) Embora seja difícil aceitar uma derrota, o conceito de democracia implica reconhecer que o desejo da maioria deve ser respeitado.
- (B) É preciso não esquecer um fato: a justiça social deve ser perseguida, apesar de existir desigualdade de forças políticas e econômicas entre os atores sociais.
- (C) Propomo-nos, apesar da paixão envolvida no assunto, a trazer ao foco do debate o tema da ética, que é e será sempre o centro de nossas preocupações.
- (D) O jeitinho e a cordialidade, traços definidores do caráter brasileiro, segundo alguns, precisam ser redefinidos à luz do processo histórico que constituiu a brasilidade.
- (E) Mais complexas ainda, são as reflexões acerca das relações sociais baseadas na trocas de favores: sejam eles legalmente concebidos ou desviantes da norma geral.

A alternativa incorreta é a E. A oração não está na ordem direta (sujeito, verbo e predicado). Desse modo, as frases intercaladas deveriam estar separadas por vírgula, e não por dois-pontos: “As reflexões acerca das relações sociais baseadas nas trocas de favor sejam elas legalmente concebidas ou desviantes, da norma geral, são mais complexas ainda” ou “Mais complexas ainda, são as reflexões acerca das relações sociais baseadas na trocas de favores, sejam elas legalmente concebidas ou desviantes da norma geral”. Note que a questão não pede que procuremos erro quanto à concordância nominal, porém a expressão “legalmente concebidos ou desviantes” refere-se às trocas de favores e deve concordar com o substantivo “trocas”, e não com o complemento nominal “favores”.

„C. omeqeq

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A única frase **NÃO** pontuada corretamente é:

- (A) À beira de um ano novo – e quase à beira do outro século –, a imprensa discutia ainda a mesma questão, crucial, sem dúvida, que ocupara por décadas o espírito dos homens públicos.
- (B) Encontrando o rapaz no lugar combinado, não o saudei; olhei-o, porém, fixamente, e sorri, é verdade, mas como se fosse para alguém a quem se cumprimenta só por obrigação.
- (C) A mais alta delas andava rapidamente; a outra, cantando e sorrindo, fazia dos passos um modo de brinquedo, então bastante em moda entre os mais jovens.
- (D) É minha opinião, que não se deve falar mal de ninguém; e menos ainda daqueles que prestam serviços públicos: estes querendo ou não, estão a nosso serviço cotidianamente.
- (E) Só muito tempo depois de sua partida (veja o que é a indecisão imposta pelo medo!), compreendi que era só uma mudança de bairro, e então prometi que a visitaria logo.

É minha opinião: [o sinal de dois-pontos anuncia uma oração apositiva] que não se deve falar mal de ninguém e, menos ainda, daqueles que prestam serviços públicos. [ponto] Estes, [vírgula] querendo ou não, estão a nosso serviço cotidianamente.

„C. omeqeq

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A exclusão das vírgulas **NÃO** alterará o sentido da seguinte frase:

- (A) Mesmo os stalinistas, que não acreditavam nesses horrores, passaram a execrar seu velho ídolo.
- (B) As metáforas, que costumam tornar mais concretas as ideias, são úteis e expressivas.
- (C) O fracasso do comunismo, na prática, acabou com a desculpa para o stalinismo.
- (D) Quem recorre aos meios extremos, condenados pelos democratas, costuma dá-los como necessários.
- (E) Até mesmo os sádicos se valem, aqui e ali, de argumentos dados como irrefutáveis.

A e B: incorretas – a exclusão da vírgula em “stalinistas que” ou “metáforas que” transformará as orações explicativas em restritivas; C: incorreta – a locução adverbial “na prática” passa a ser adjunto do substantivo *comunismo*; D: incorreta – sem as vírgulas, os termos “condenados pelos democratas” ficam ligados ao substantivo anterior “extremos” e não mais a “meios extremos”. E: correta – os adjuntos adverbiais “aqui e ali” não terão alterados seus sentidos na oração se as vírgulas forem excluídas.

„C. omeqeq

4. REDAÇÃO, COESÃO E COERÊNCIA

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) Dentre as frases abaixo, a que está clara e correta, segundo a norma-padrão, é:

- (A) Pelo o que distintas matérias informaram, o artista encerrou de modo brilhante o espetáculo que ele havia cobrado apenas uma libra esterlina de cachê para tocar.

- (B) Considerado eleições fraudulentas pelo partido Amarelo vencidas pelo partido Branco, o pleito poderá ser anulado se assim o considerar o tribunal.
- (C) No depoimento, acentuava a fragilidade da infância e repetiu várias vezes "Sou filha de pais separados desde os 10 anos de idade".
- (D) Dando preferência pelo projeto comunitário, comentou que um dos projetos individuais havia sido excluído por fraude e que o surgimento da denúncia estava ligada a plágio, sempre condenável.
- (E) A oficina gráfica é muito mais bem conhecida do que os outros estágios da produção e difusão de livros, por ser um tema de estudos muito valorizado no campo da bibliografia analítica.

A: incorreta. Deve-se retirar o artigo definido "o" em "pelo o que" (ele já está aglutinado na palavra "pelo") e deveria haver a preposição "em" na passagem "no espetáculo em que ele havia..."; **B:** incorreta. O período peca pela falta de clareza. A melhor redação seria: "consideradas fraudulentas pelo Partido Amarelo as eleições vencidas pelo Partido Branco, o pleito poderá ser anulado se assim o considerar o tribunal"; **C:** incorreta. Há dúvida no fim do período: não está claro se os pais são separados desde os 10 anos de idade dele ou da filha. Além disso, a melhor técnica de redação não autoriza a mistura de tempos verbais: o ideal seria constar "acentuou" e "repetiu" ou "acentuava" e "repetia"; **D:** incorreta. Há repetição desnecessária da palavra "projeto" e erro de concordância em "surgimento da denúncia estava ligado..."; **E:** correta. O período está claro e atende a todas as normas gramaticais.

„E, oitavo“

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) A redação que está clara, concisa e, segundo a norma-padrão, correta é:

- (A) A pesquisa concluiu por um lugar-comum que muitos estudiosos da área também concordam, a saber: que o século XVIII realmente, pensava de modo burguês.
- (B) O que tornou-se um lugar-comum entre muitos estudiosos da área – o século XVIII realmente pensava de modo burguês – foi a conclusão da pesquisa, indo ao encontro daquele.
- (C) A conclusão da pesquisa vai ao encontro do que se tornou um lugar-comum entre muitos estudiosos da área – a saber, o século XVIII realmente pensava de modo burguês.
- (D) O século XVIII, que pensava de modo burguês, é a conclusão da pesquisa e isso tornou-se um lugar-comum entre muitos estudiosos da área, o que veio ao encontro desses últimos.
- (E) Um lugar-comum que a pesquisa concluiu, a saber: muitos estudiosos da área vão ao encontro de que o século XVIII realmente pensava de modo burguês, demonstrando concordância com isso.

O único período que está claro, conciso e correto é o da alternativa "C", que deve ser assinalada. Perceba que somente nessa configuração que as ideias estão concatenadas de forma lógica e permitem a perfeita compreensão da mensagem que se quer transmitir.

„C, oitavo“

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) Também seria desejável envolver com maior intensidade universidades e laboratórios públicos (onde os há, como é o caso do Brasil).

A redação alternativa à frase acima, que se apresenta clara, correta e fiel às ideias nela expostas, é:

- (A) Igualmente desejável seriam universidades e laboratórios públicos que se envolvessem mais intensamente, pois no caso do Brasil eles têm presença.
- (B) Da mesma maneira, seria desejável que fossem envolvidos mais intensamente universidades e laboratórios públicos, em lugares, como o Brasil, em que eles existem.
- (C) Em lugares em que estes existem (sendo o Brasil um caso de ter universidades e laboratórios públicos), seria também desejável seu intenso envolvimento.
- (D) Inclui-se no raciocínio que é desejável ter-se envolvimento de maior intensidade, de universidades e laboratórios aonde se encontram, como o caso do Brasil.
- (E) Equivalentemente, seria envolvimento desejável e intenso o das universidades e laboratórios públicos (em que, como o caso do Brasil, eles existem).

A única alternativa em que a redação proposta está clara e correta é a letra "B", que deve ser assinalada. Somente ali as ideias estão concatenadas de forma lógica e de acordo com as normas gramaticais, de forma a permitir sua perfeita compreensão.

„B, oitavo“

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Nos itens a seguir, são apresentados trechos de correspondências oficiais. Julgue-os com relação à língua portuguesa padrão e à forma e ao estilo requeridos na redação oficial.

- (1) Senhor Coronel José Silva, Vossa Senhoria está convidado a comparecer ao ato solene em 30 de janeiro de 2010.
- (2) Requiero informação sobre o processo licitatório dos equipamentos de informática do tribunal.

1: incorreta – "Senhor Coronel José Silva, convidamos o senhor a comparecer"; 2: incorreta – "Requeremos informação" ou "O Departamento de Informática da Cidade X - DIX

requer informação". Não se utiliza a 1ª pessoa do singular. De qualquer modo, lembrar que o verbo *requerer* na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo tem a forma: *requiero*.

„E, oitavo“

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A frase redigida de modo claro e condizente com o padrão culto escrito é:

- (A) Não posso atribuir unicamente a precária condição de acesso à Educação a apenas a condição de miscigenação dos que desejam ascender à sua dignidade.
- (B) Os resultados da pesquisa científica levada a efeito no ano passado deve ser aberta àquele núcleo que a instigou, não devendo ficar restrito aos especialistas.
- (C) A criação, coordenação e assessoria a cursos profissionalizantes está a cargo de ambos os formados na área, de cujo conhecimento de ponta muito se depende.
- (D) Advoguei junto ao chefe do rapaz que sua atuação tanto profissional como em sociedade não deixava nada à desejar, o que lhe ajudou bastante naquela pendência.
- (E) Ele era o único que espontaneamente se dignava de ouvir-nos a todos, sem exceção, e consentia prazeroso até o depoimento mais insosso ou desajeitado.

A: incorreta – oração truncada, sem sentido. Há várias possibilidades de construção, dependendo do que o autor quer comunicar; **B:** incorreta – "Os resultados da pesquisa científica, levada a efeito no ano passado, devem ser abertos àquele núcleo que a motivou. Os resultados não devem ficar restritos aos especialistas." Notem que nem sempre é possível omitir termos e tornar a construção mais enxuta; **C:** incorreta – "estão a cargo". O sujeito do verbo *estar* é composto: "A criação, coordenação e assessoria"; **D:** incorreta – uma redação possível é "Advoguei junto ao chefe do rapaz. Quanto à sua atuação, tanto profissional como em sociedade, não deixava nada a [não ocorre a crase antes do verbo] desejar, fato que o [objeto direto do verbo *ajudar*] ajudou bastante naquela pendência."; **E:** Assertiva correta.

„E, oitavo“

Texto para as próximas duas questões.

Os homens-placa

Uma cabeleira cor-de-rosa ou verde, um nariz de palhaço, luvas de Mickey gigantescas, pouco importa. Eis que surge numa esquina, e replica-se em outras dez, o personagem mais solitário de nossas ruas, o homem-placa das novas incorporações imobiliárias. Digo homem-placa, não porque ele seja vítima do velho sistema de ficar ensanduichado entre duas tábuas de madeira anunciando remédios ou espetáculos de teatro, nem porque, numa versão mais recente, amarrem-lhe ao corpo um meio colete de plástico amarelo para avisar que se compra ouro ali por perto. Ele é homem-placa porque sua função é mostrar, a cada encruzilhada mais importante do caminho, a direção certa para o novo prédio de apartamentos que está sendo lançado. Durante uma época, a prática foi encostar carros velhíssimos, verdadeiras sucatas, numa vaga de esquina, colocando o anúncio do prédio em cima da capota. O efeito era ruim, sem dúvida. Como acreditar no luxo e na distinção do edifício Duvalier, com seu espaço gourmet e seu depósito de vinho individual, se todo o sonho estava montado em cima de um Opala 74 cor de tijolo com dois pneus no chão?

Eliminaram-se os carros-placa, assim como já pertencem ao passado os grandes lançamentos performáticos do mercado imobiliário. A coisa tinha, cerca de dez anos atrás, proporções teatrais. Determinado prédio homenageava a Nova York eterna: mocinhas eram contratadas para se fantasiarem de Estátua da Liberdade, com o rosto pintado de verde, a tocha de plástico numa mão, o folheto colorido na outra. Ou então era o Tio Sam, eram Marilyn e Kennedys, que ocupavam a avenida Brasil, a Nove de Julho, as ruas do Itaim.

Esses homens e mulheres-placa não se comparam sequer ao guardador de carros, que precisa impor certa presença ao cliente incauto. Estão ali graças à sua inexistência social. Só que sua função, paradoxalmente, é a de serem vistos; um cabelo azul, um gesto repetitivo apontando o caminho já bastam.

(Adaptado de: Marcelo Coelho,

www.marcelocoelho.folha.blogspot.uol.com)

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) É preciso corrigir, devido à má estruturação, a redação da seguinte frase:

- (A) Os homens-placa ficam ensanduichados entre tábuas ou pranchas de metal, transportando-as pelas ruas reduzidos à condições de suporte.
- (B) Sensibilizou-se o autor do texto com a condição humilhante desses homens e mulheres-placa, tratados como se fossem coisas, destituídos de sua humanidade.
- (C) Não se sabe a quem ocorreu a ideia, uma vez que condomínios de luxo certamente não combinam com sucata, de que usaram como base de anúncio.

- (D) Alguém, num momento infeliz, teve a lamentável ideia de usar carros velhos como suporte de propaganda para a venda de imóveis de luxo.
- (E) Definitivamente, quem procura imóvel com espaço *gourmet* ou depósito de vinho individual não se deixará atrair pela propaganda apoiada num velho Opala de cor berrante.

Preste atenção em questões como essa. Logo na alternativa A encontramos erro quanto ao uso da crase (“reduzidos a condições”), porém o que se pede é correção quanto à estruturação da redação. **A**: quanto ao termo “ensanduíchados”, embora não haja registro de sua ocorrência em dicionários, certamente se trata de um neologismo que o autor do texto criou. Nesse momento, ignorar o termo “ensanduíchados”. Nessa alternativa há necessidade de correção em “reduzidos a condições”. O termo “reduzidos” exige preposição a, porém a palavra regida “condições” está no plural e não há o artigo definido feminino. A crase não ocorre; **B**, **D** e **E**: redações corretas; **C**: a correlação entre as orações está truncada. Não é possível identificar claramente os sujeitos a que os verbos se referem, nem seus complementos. A redação não é inteligível.

Gabarito "C"

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Quando o corpo humano se reduz em suporte exclusivamente material para qualquer coisa, nossa dignidade deixa de ter preço.
- (B) Requer-se de um guardador de carros, diferentemente do que ocorre com um homem-placa, que tenha iniciativa e presença.
- (C) Há momentos onde o afã de se fazer propaganda não mede esforços para lançar mão dos mais grotescos recursos.
- (D) Ainda se vê em grandes cidades as figuras antagônicas de pobres entalados em cartazes nos quais se diz venderem ouro.
- (E) Muitos acreditam ter requinte em morar num edifício de nome estrangeiro, além das novidades ligadas à onda de gastronomia.

A: incorreta – “Quando o corpo humano se reduz a um suporte”; **B:** correta – redação correta; **C:** incorreta – “Há momentos em que *leu* o *pronome* onde *somente* quando *há referência a lugar*”; **D:** incorreta – “Ainda se *veem* (...) as figuras (...) de pobres entalhados em cartazes nos quais se diz vender ouro”; **E:** incorreta – “Muitos acreditam haver algum requinte em morar em um edifício de nome estrangeiro”. O período “além das novidades ligadas à onda de gastronomia”, parece fora de contexto.

Gabarito "B"

Do homicídio*

*Cabe a vós, senhores, examinar em que caso é justo privar da vida o vosso semelhante, vida que lhe foi dada por Deus. Há quem diga que a guerra sempre tornou esses homicídios não só legítimos como também gloriosos. Todavia, como explicar que a guerra sempre tenha sido vista com horror pelos brâmanes, tanto quanto o porco era execrado pelos árabes e pelos egípcios? Os primitivos aos quais foi dado o nome ridículo de quakers** fugiram da guerra e a detestaram por mais de um século, até o dia em que foram forçados por seus irmãos cristãos de Londres a renunciar a essa prerrogativa, que os distinguia de quase todo o restante do mundo. Portanto, apesar de tudo, é possível abster-se de matar homens.*

Mas há cidadãos que vos bradam: um malvado furou-me um olho; um bárbaro matou meu irmão; queremos vingança; quero um olho do agressor que me cegou; quero todo o sangue do assassino que apunhalou meu irmão: queremos que seja cumprida a antiga e universal lei de talião.

Não podereis acaso responder-lhes: “Quando aquele que vos cegou tiver um olho a menos, vós tereis um olho a mais? Quando eu mandar supliciar aquele que matou vosso irmão, esse irmão será ressuscitado? Esperai alguns dias; então vossa justa dor terá perdido intensidade; não vos aborrecerá ver com o olho que vos resta a vultosa soma de dinheiro que obrigarei o mutilador a vos dar; com ela vivereis vida agradável, e além disso ele será vosso escravo durante alguns anos, desde que lhe seja permitido conservar seus dois olhos para melhor vos servir durante esse tempo. Quanto ao assassino do seu irmão, será vosso escravo enquanto viver. Eu o tornarei útil para sempre a vós, ao público e a si mesmo”.

É assim que se faz na Rússia há quarenta anos. Os criminosos que ultrajaram a pátria são forçados a servir à pátria para sempre; seu suplício é uma lição contínua, e foi a partir de então que aquela vasta região do mundo deixou de ser bárbara.

(Voltaire – **O preço da justiça**. São Paulo: Martins Fontes, 2001. pp. 15/16. Trad. de Ivone Castilho Benedetti)

* Excerto de texto escrito em 1777, pelo filósofo iluminista francês Voltaire (1694-1778).

** *Quaker* – associação religiosa inglesa do séc. XVI, defensora do pacifismo.

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Deve-se CORRIGIR, por deficiência estrutural, a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) O tratamento de vós, que hoje nos soa tão cerimonioso, ecoa uma época em que se aliavam boa argumentação e boa retórica.
- (B) Voltaire não hesita em lembrar as vantagens reais da aplicação de penas que poupam a vida do criminoso para que pague pelo que fez.
- (C) Como sempre há quem defenda os castigos capitais, razão pela qual Voltaire buscou refutá-los, através de alternativas mais confiáveis.
- (D) Note-se a preocupação que tem esse iluminista francês em escalar as penas de modo a que nelas se preserve adequada relação com o crime cometido.
- (E) Na refutação aos que defendem a pena de talião, Voltaire argumenta que o mal já causado não se sana com um ato idêntico ao do criminoso.

Uma redação possível, menos truncada seria: “Como sempre há quem defenda os castigos capitais, refutados por Voltaire, que defendia alternativas a esses castigos.”

Gabarito "C"

Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de escrever o que se poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa que, ajustada às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida, que não chega a alcançar sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado de viver.

Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso nem convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem sempre perceptível mas às vezes curioso ou surpreendente.

CDA

(Carlos Drummond de Andrade. **O avesso das coisas** [aforismos].

5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 3)

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) ...admitindo-se que elas tenham um avesso...

Respeitando a situação em que foi empregada a frase acima, a ÚNICA reformulação INCORRETA para o segmento destacado é:

- (A) no caso de se admitir que.
(B) caso se admita que.
(C) tomando-se como pressuposto que.
(D) visto que é patente que.
(E) aceitando como hipótese que.

Pelo contexto: “São palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso” vemos que trata-se de uma hipótese. A única alternativa que não tem apresenta um termo condicional é “visto que é patente que”.

Gabarito "D"

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) Está redigida de modo claro e em conformidade com o padrão culto escrito a seguinte frase:

- (A) Idôneo, com extraordinário senso de medida, e sempre atuando com discrição, era o mais cotado para ascender ao cargo a cuja disputa ninguém jamais se furtava.
- (B) Quem quizesse afagar o ego do velho casmurro, lhe bastava oferecer dois dedos de prosa e toda a paciência para ouvir-lhe em suas detalhadas lembranças do tempo da guerra.
- (C) A estrutura do setor de compras possui aspectos que sem dúvida, faz o funcionário perder-se ao fazer os lançamentos, deixando para a chefia que o façam.
- (D) Todos devem ter o direito da integração cultural, o que depende, em última instância, dos que tomam decisões respeitarem o princípio universal da igualdade de oportunidades.
- (E) Surpreende a proposta feita anteontem, na diretoria pela secretária geral, segundo a qual, porque não provemos o depósito de material de limpeza, tenhamos de providenciá-lo a nossas próprias expensas.

A: correta, pois a frase está redigida de modo claro e em conformidade com o padrão culto escrito; **B:** incorreta – verifique ortografia (quisesse); colocação pronominal (bastava oferecer-lhe; para ouvi-lo); **C:** incorreta – verifique a concordância verbal (“aspectos que, sem dúvida, fazem o funcionário perder-se ao fazer os lançamentos, deixando que a chefia os [os lançamentos] faça [sujeito é chefia]”); **D:** incorreta – verifique a regência nominal (“direito à integração cultural”); **E:** incorreta – reescreva o trecho: “Surpreendeu a proposta feita antontem, na diretoria, pela secretária geral. Segundo ela, pelo fato de não termos provido o depósito de material de limpeza, teremos de providenciá-lo às nossas próprias expensas”.

Gabbardo "A"

5. CONCORDÂNCIA

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Considerada a norma-padrão escrita, a frase que exige correção é:

- (A) O representante dos escritores agraciados pelo ambicionado prêmio fez longo discurso, no qual se apontaram os itens mais candentes do embate entre eles e as editoras, deixando manifesto as ácidas críticas que há muito lhes são dirigidas por não manter os compromissos assumidos.
- (B) Fala-se de Sua Excelência, o Ministro do Meio Ambiente, que, com o intuito de dirimir sejam quais forem as dúvidas dos jornalistas, deve conceder-lhes entrevista coletiva daqui a duas semanas, sem discriminação de ordem alguma.
- (C) Mal atinando com a razão da impugnação, temendo a consequência de seu ato intempestivo, e julgando estar sozinho para combatê-las, como achar um modo de considerá-las sem sentir desolação?
- (D) Aos sábios e pacientes recomendo o belo trabalho que podem escrever pesquisando o conto do vigário pelos séculos atrás: encontrarão um misto de historinhas banais e pequenas obras-primas que ocupariam lugar eminente nas obras de ficção.
- (E) Não se deve entender os movimentos reivindicatórios como balões de ensaio que, ao primeiro golpe de vento, despencam e se destroem; são a argamassa que se molda à pressão da sociedade, e com que se fará uma sólida e legítima construção.

Todas as alternativas respeitam integralmente as normas gramaticais, com exceção da letra "A", que deve ser assinalada. "Manifesto" é adjetivo, sinônimo de "claro", "expresso", portanto deve concordar com "críticas": "deixando manifestas as ácidas críticas". O verbo "manter" deve concordar com "compromissos" e ser conjugado na terceira pessoa do plural do infinitivo pessoal: "por não manterem os compromissos".

Gabarito "A".

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do enunciado a seguir, observando a concordância nominal e verbal de acordo com a norma-padrão.

Mais de um conhecido meu não _____ gentilezas, infelizmente. Para alguns, certos gestos _____ coisa de idiota, de gente _____ fora de moda. Com esses, é _____ paciência.

- (A) praticam ... constituem ... meia ... necessária
- (B) pratica ... constitui ... meia ... necessário
- (C) pratica ... constitui ... meio ... necessária
- (D) praticam ... constitui ... meio ... necessário
- (E) pratica ... constituem ... meio ... necessário

"Pratica", no singular, para concordar com "conhecido"; "constituem", no plural, para concordar com "gestos"; "meio", advérbio invariável (escreve-se sempre no "masculino"), que significa "um pouco"; "necessário", no masculino, porque assim se escreve na construção do adjetivo que acompanha o verbo "ser" se não vier seguido de artigo: "é necessário paciência" ou "é necessária a paciência".

Gabarito "C".

(Delegado/AP – 2010 – FGV) De acordo com as regras de concordância verbal do padrão escrito culto, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A maioria dos brasileiros já viveram situações violentas no cotidiano.
- (B) Sem dúvida, devem haver formas de combater pacificamente a violência.
- (C) No artigo em análise, trata-se de questões referentes à origem histórica da violência.
- (D) Faz séculos que se verificam situações de opressão na sociedade brasileira.
- (E) Sempre existirão pessoas dispostas a resistir ao comodismo.

A: correta, pois, quando o sujeito é coletivo partitivo (quando há expressões como a maioria de..., a maior parte..., boa parte... etc.), o verbo pode concordar no singular ou no plural; B: incorreta (devendo ser assinalada), pois o verbo **haver** no sentido de existir é impessoal e deve sempre permanecer no singular, desse modo, a oração está correta se escrita "Sem dúvida, deve haver formas de combater" ou "Sem dúvidas, devem existir formas de combater"; C: correta, pois o verbo **tratar** pronominal é transitivo indireto; D: correta, pois o verbo **fazer** indicando tempo é impessoal e mantém-se no singular; E: correta, pois o sujeito do verbo **existir** é "pessoas". O verbo deve concordar com o sujeito.

Gabarito "B".

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) A redação correta é:

- (A) Em se cuidando dessa doença no início, não existe dúvidas de que haverá cura – é o que os Estados Unidos, recentemente, provou ao mundo.
- (B) Desejando intensamente alçar-se diretor e ele passou a agir com zelo e discrição, não exitando em exceder suas funções e o horário do fim do expediente.

- (C) A regente insistiu junto à auxiliar que caberia à ela falar com a imprensa e nós, não aquecendo, impusemos que a mídia tem de lidar com nós mesmos, os funcionários.
- (D) Diz-se que o tio é mais bom do que preparado, mas o convívio com a adolescente tem sido dulcíssimo, em que lhe pesem os excessivos maus humores da jovem.
- (E) Pai extremoso, ele soe ser o melhor conselheiro dos filhos, salvo se o exacerbam os ânimos ao reincidirem pela enésima vez no mesmo erro.

A: incorreta – "não existem dúvidas (...) os Estados Unidos, recentemente, provaram ao mundo"; B: incorreta – "alçar-se a diretor (...) não hesitando"; C: incorreta – "que caberia a ela [não ocorre a crase. O verbo regente *caber* exige a preposição *a*, porém não há artigo antes de pronome pessoal] (...) não aquiescendo [não consentindo], impusemos que a mídia teria de lidar"; D: correta – note que o vocábulo bom está sendo usado como adjetivo na comparação "o tio é mais bom [bondoso] do que preparado"; E: incorreta – o verbo defectivo *soer* ("ele sói ser o melhor conselheiro") tem a acepção de "habituar, costumar". É um verbo pouquíssimo usado hodiernamente.

Gabarito "D".

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase:

- (A) Ao se revogarem o emprego de carros-placa na propaganda imobiliária, poupou-se a todos uma demonstração de mau gosto.
- (B) Não sensibilizavam aos possíveis interessados em apartamentos de luxo a visão grotesca daqueles velhos carros-placa.
- (C) Destinam-se aos homens-placa um lugar visível nas ruas e nas praças, ao passo que lhes é suprimida a visibilidade social.
- (D) As duas tábuas em que se comprimem o famigerado homem-placa carregam ditos que soam irônicos, como "compro ouro".
- (E) Não se compara aos vexames dos homens-placa a exposição pública a que se submetem os guardadores de carros.

A: "Ao se revogar o emprego"; "poupam-se a todos"; B: "Não sensibilizava (...) a visão" - o sujeito do verbo transitivo direto *sensibilizar* é "a visão". Podemos reescrever a oração na ordem direta, facilitando a compreensão: "A visão grotesca daqueles velhos carros-placa não sensibilizava os [sem preposição] possíveis interessados"; C: "Destina-se aos homens-placa [objeto indireto do verbo destinar] um lugar visível [o verbo concorda com 'um lugar visível'] nas ruas e nas praças"; D: "em que o famigerado homem-placa se comprime". O sujeito do verbo *comprimir* é "famigerado homem-placa", sujeito no singular, verbo no singular. E: fica mais clara a oração da alternativa E se alterarmos a ordem: "A exposição pública [a que os guardadores de carros se submetem] não se compara aos vexames dos homens-placa." Essa é a alternativa correta.

Gabarito "E".

Meios e fins

O crítico José Onofre disse uma vez que a frase "não se faz uma omelete sem quebrar ovos" é muito repetida por gente que não gosta de omelete, gosta do barulhinho dos ovos sendo quebrados. Extrema esquerda e extrema direita se parecem não porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos, têm o gosto pelo *cres-cres*.

A metáfora da omelete é "o fim justifica os meios", em linguagem de cozinha. O fim justificaria todos os meios extremos de catequização e purificação, já que o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito de "melhor".

Todos os fins são nobres para quem os justifica, seja uma sociedade sem descrentes, sem classes ou sem raças impuras. O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem uma genealogia respeitável, a ideia de regeneração (dos outros) pelo sofrimento e pelo sangue acompanha a humanidade desde as primeiras cavernas. Ou seja, até os sádicos têm bons argumentos. Mas o fim das ideologias teria decretado o fim do horror terapêutico, do mito da salvação pela purgação que o século passado estatizou e transformou no seu mito mais destrutivo.

O fracasso do comunismo na prática acabou com a desculpa, racional ou irracional, para o stalinismo. O tempo não redimiu o horror, o fim foi só a última condenação dos meios.

(Adaptado de: Luis Fernando Veríssimo, *O mundo é bárbaro*)

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher adequadamente a lacuna da frase:

- (A) Agradar aos extremistas propagar que, a menos que se (quebrar) ovos, nunca se fará uma omelete.
- (B) Aos sádicos (dever) agradar ouvir os ovos quebrando-se, como preâmbulo de uma omelete.

- (C) Os ovos de que se (compor) a omelete ilustram o caso em que a violência de um ato se justifica pela causa a que serve.
 (D) A todos os meios extremos (costumar) corresponder, segundo os radicais, uma justificativa aceitável.
 (E) Mesmo aos maiores sádicos (poder) ocorrer uma certa direção de argumentos para justificar seus horrores.

A: correta – em “a menos que se quebrem ovos”, o verbo transitivo direto *quebrar* concorda no plural com o sujeito da passiva (“ovos sejam quebrados”); **B:** incorreta – o sujeito da locução verbal “deve agradar” é oracional: “ouvir os ovos quebrando deve agradar”. O verbo deve permanecer no singular; **C:** incorreta – em “de que se compõe a omelete”, o verbo transitivo direto *compor* concorda no singular com o sujeito da passiva (“a omelete é composta”); “Os ovos de que é composta a omelete ilustram (os ovos ilustram)” ou “Os ovos de que se compõe a omelete ilustram”. O sujeito do verbo *ilustrar* é “ovos”; **D:** incorreta – “Uma justificativa aceitável costuma corresponder, segundo os radicais, a todos os meios extremos”. A oração foi colocada na ordem direta. Veja que o sujeito do verbo *costumar* é “Uma justificativa aceitável” e o objeto indireto é “a todos os meios extremos”. O verbo concorda, no singular, como sujeito; **E:** incorreta – o sujeito da locução “pode ocorrer” é “uma certa direção de argumentos”. O núcleo do sujeito é singular, a locução verbal fica no singular.

Gabarito “A”

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) As normas de concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:

- (A) Interessava aos antigos professores de português suscitar nos alunos o gosto pelos efeitos de retórica nas redações.
 (B) A nenhum dos professores do ginásio ocorreriam imaginar que a linguagem falada pode ser um registro de alto valor estético.
 (C) Nos dois trechos citados de Graciliano Ramos encontram-se elementos da linguagem falada a que não faltam vivacidade.
 (D) O autor faz votos de que aos bons gramáticos se reservem, por justas razões, acomodação privilegiada no céu.
 (E) Graças às convicções de que Graciliano não abriam mão, acabou produzindo uma obra-prima em estilo seco e incisivo.

A: correta – o sujeito do verbo *interessar* é oracional “suscitar nos alunos o gosto (...) interessava aos antigos professores”. A concordância no singular está correta; **B:** incorreta – o verbo *ocorrer* deve ficar o singular, concordando com “A nenhum dos professores” (sujeito); **C:** incorreta – “a que não falta vivacidade”; o sujeito do verbo *faltar* é “vivacidade”; **D:** incorreta – “aos bons gramáticos se reserve (...) acomodação privilegiada no céu”; o verbo *reservar* concorda com o sujeito da passiva (“acomodação”), no singular; **E:** incorreta – o sujeito do verbo *abrir* é “Graciliano”. Sujeito singular, verbo no singular: “de que Graciliano não abria mão”.

Gabarito “A”

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

- (A) Havendo quem vos pretendam convencer de que a pena de morte é necessária, perguntem onde e quando ela já se provou indiscutivelmente eficaz.
 (B) Entre os cidadãos de todos os países nunca deixarão de haver, por força do nosso instinto de violência, os que propugnam pela pena de morte.
 (C) Destaca-se, entre as qualidades de Voltaire, suas tiradas irônicas e seu humor ferino, armas de que se valia em suas pregações de homem liberal.
 (D) Embora remonem aos hábitos das sociedades mais violentas do passado, a pena de talão ainda goza de prestígio entre cidadãos que se dizem civilizados.
 (E) Opõe-se às ideias libertárias de Voltaire, um lúcido pensador iluminista, a violência das penas irracionais que se aplicam em nome da justiça.

A: incorreta – “quem pretenda convencer [a vós] (...) pergunte”; **B:** incorreta – deixará de haver; **C:** incorreta – “Destacam-se (...) suas tiradas”; **D:** incorreta – “Embora [a pena de talão] remonte”; **E:** correta – o verbo *opor* concorda com “a violência”, no singular. O verbo *aplicar* concorda com “penas irracionais”, no plural.

Gabarito “E”

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

- (A) No passado, com as qualificações *escrita, falada e televisada* pretendiam-se designar toda a abrangência das formas de comunicação jornalística.
 (B) A multiplicação de tantos autores anônimos de *blogs* acabaram por representar uma séria concorrência para os profissionais da comunicação.
 (C) Em nossos dias, cabem a quaisquer cidadãos tomar a iniciativa de criar um *blog* para neles desenvolverem seus temas e pontos de vista.
 (D) Já não se opõem, num *blog*, a instância do que seja de interesse privado e a instância do que seja de interesse público.

- (E) Permitem-se aos seguidores de um *blog* levantar discordância quanto às linhas de argumentação desenvolvidas por seu autor.

A: incorreta – “pretendia-se designar”; **B:** incorreta – “A multiplicação (...) acabou por representar”; **C:** incorreta – “tomar a iniciativa (...) cabe a quaisquer”; **D:** correta – o sujeito do verbo *opor* é composto “instância do (...) privado” e “instância do (...) público”; **E:** incorreta – “Permite-se (...) levantar”.

Gabarito “D”

6. CONJUNÇÃO

- 1 A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos homens. [...] A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso? Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele comenta: “Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o triunfo do empreendimento coletivo”. O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à pátria.

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. *Ética: direito, moral e religião no mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-547)

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Análise da correlação entre frases do texto evidencia que,

- (A) (linhas 23 a 25) em *ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse colaborava [...] para o triunfo do empreendimento coletivo*, a locução destacada equivale a “enquanto”, exprimindo oposição.
 (B) (linhas 30 a 32) em *as forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam por um príncipe*, a inserção da conjunção “e” antes da conjunção destacada determinaria que as ideias expostas tivessem o mesmo peso na argumentação, o que não ocorre com a formulação original.
 (C) (linha 32 e 33) em *mas eram formadas de homens livres e iguais*, a conjunção destacada tem valor consecutivo.
 (D) (linhas 20 e 21) em *livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta*, o deslocamento da conjunção para o início da frase altera significativamente o sentido original.
 (E) (linhas 22 e 23) em *pois labutavam para um senhor*, a conjunção equivale a “quando”.

A: correta. Substituindo a expressão destacada por “enquanto”, fica claro que ambas são sinônimas e que expressam uma comparação entre as duas situações; **B:** incorreta. A inserção da conjunção aditiva “e” não mudaria a ênfase na segunda ideia exposta – sua supressão ou colocação é mera questão de estilo; **C:** incorreta. “Mas” é conjunção adversativa, exprime ideias contrárias; **D:** incorreta. Não há qualquer alteração de sentido

ao se deslocar a conjunção adversativa “porém” para o início da oração – novamente, é mera questão estilística; E: incorreta. “Pois” é conjunção explicativa, equivale a “porque”.

„B„ o„ueqeq

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) *Abre parêntese: há momentos – felizmente raros – em que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepondo-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.* Sem que haja prejuízo do sentido e correção originais, a conjunção acima destacada pode ser substituída por:

- (A) contudo.
- (B) apesar de.
- (C) quando.
- (D) porque.
- (E) já que.

„Embora” é conjunção concessiva, sinônima de “apesar de”, “ainda que”, “conquanto”.

„B„ o„ueqeq

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureka. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbializa o adjetivo apaixonado. Nada é ledão a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante ménage(*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledão por pena – sabe que ledão, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato).

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.

Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros.

Talvez pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em:

<<http://www1.folha.uol.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente ou não.

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Assinale a alternativa que reescreve, com correção e sem alteração de sentido, a passagem – Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen.

- (A) Contanto que não sejam grudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras.
- (B) Algumas palavras dependem de outras, exceto se são grudadas por um hífen.
- (C) Algumas palavras dependem de outras, quando não são grudadas por um hífen.
- (D) Apesar de não serem grudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras.
- (E) Desde que não sejam grudadas por um hífen, algumas palavras dependem de outras.

„Embora” é conjunção concessiva, portanto somente pode ser substituída por outra de mesmo sentido: “apesar de”, “ainda que”, “conquanto”. Por isso, a única alternativa que mantém o sentido da oração original é a letra “D”.

„D„ o„ueqeq

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Pode-se substituir o elemento sublinhado pelo que está negrito entre parênteses, sem prejuízo para a correção e o sentido da frase, no seguinte caso:

- (A) (...) o fim é uma humanidade melhor – só variando de extremo para extremo o conceito de melhor. (a menos que varie)
- (B) O fim justificaria todos os meios extremos, já que o fim é uma humanidade “melhor”. (porquanto)

- (C) Extrema esquerda e extrema direita se parecem não porque amam seus ideais, mas porque amam os extremos. (não obstante)
- (D) Todos os fins são nobres para quem os justifica. (com aquele que)
- (E) O próprio sacrifício de ovos pelo sacrifício de ovos tem uma genealogia respeitável. (extrinsecamente)

Todas as orações sofrerão alteração de sentido, exceto a B. A conjunção “já que” pode ser substituída pela equivalente explicativa “porquanto”.

„B„ o„ueqeq

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) No contexto, o segmento que expressa uma causa é:

- (A) (linhas 8 e 9) uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita.
- (B) (linhas 14 e 15) as informações foram buscadas em primeira mão.
- (C) (linha 2) que a fizeram.
- (D) (linhas 3 e 4) que se pretende o mais factual e objetivo possível.
- (E) (linha 5) tendo sido escrito por alguém.

Para que se possa melhor visualizar o texto e analisar os trechos da questão: “Esta é uma história da Bossa Nova e dos rapazes e moças que a fizeram (...). É também um livro que se pretende o mais factual e objetivo possível. Evidente que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (...), uma certa dose de paixão acabou se intrometendo na receita – sem interferir, espero, pró ou contra, na descrição da trajetória de qualquer personagem. (...) Para compor essa história, as informações foram buscadas em primeira mão, entre os protagonistas, coadjuvantes...”. Vemos que “tendo sido escrito” se trata de uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio.

„B„ o„ueqeq

De volta à Antártida

A Rússia planeja lançar cinco novos navios de pesquisa polar como parte de um esforço de US\$ 975 milhões para reafirmar a sua presença na Antártida na próxima década. Segundo o blog Science Insider, da revista Science, um documento do governo estabelece uma agenda de prioridades para o continente gelado até 2020. A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros e navegação por satélite, entre outros. A primeira expedição da extinta União Soviética à Antártida aconteceu em 1955 e, nas três décadas seguintes, a potência comunista construiu sete estações de pesquisa no continente. A Rússia herdou as estações em 1991, após o colapso da União Soviética, mas pouco conseguiu investir em pesquisa polar depois disso. O documento afirma que Moscou deve trabalhar com outras nações para preservar a “paz e a estabilidade” na Antártida, mas salienta que o país tem de se posicionar para tirar vantagem dos recursos naturais caso haja um desmembramento territorial do continente.

(Pesquisa Fapesp, dezembro de 2010, nº 178, p. 23)

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) A principal delas é a reconstrução de cinco estações de pesquisa na Antártida, para realizar estudos sobre mudanças climáticas, recursos pesqueiros e navegação por satélite, entre outros.

O segmento grifado na frase acima tem sentido

- (A) adversativo.
- (B) de consequência.
- (C) de finalidade.
- (D) de proporção.
- (E) concessivo.

„Para realizar estudos” tem o mesmo valor que “a fim de realizar estudos. O sentido é de finalidade.

„C„ o„ueqeq

7. PRONOMES

Leia o texto, para responder às questões de abaixo.

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição **ininterrupta** para a luta. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de

direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma **habilidade** com que manipula a balança.

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. A vida do direito nos oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um esforço e de uma luta incessante, como o despendido na produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se veja na contingência de ter de sustentar seu direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para a realização da ideia do direito. É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio.

A vida de milhares de indivíduos desenvolve-se tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que o direito é a luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um estado de paz e de ordem.

(Rudolf von Ihering, *A luta pelo direito*)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) De acordo com a norma-padrão, o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo no trecho:

- (A) Se **lhes** disséssemos que o direito é a luta ...
- (B) ... só **se** afirma por uma disposição ininterrupta para a luta...
- (C) ... o meio de que **se** serve para consegui-lo ...
- (D) A vida do direito **nos** oferece ...
- (E) ... segura a espada por meio da qual **o** defende.

A: incorreta. A próclise é obrigatória pela conjunção condicional “se”; **B:** incorreta. A próclise é obrigatória pela presença do advérbio “só”; **C:** incorreta. A próclise é obrigatória pela presença do pronome relativo “que”; **D:** correta. Aqui, a próclise é facultativa, por não haver nenhuma ocorrência que a exija; **E:** incorreta. A próclise é obrigatória por força da locução pronominal relativa “da qual”.

GABARITO

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Assinale a alternativa em que o pronome destacado está empregado de acordo com a norma-padrão.

- (A) O mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos, **cuja** luta a garante.
- (B) Há milhares de indivíduos **onde** a sua vida se desenvolve tranquilamente e sem obstáculos.
- (C) A luta garante a conquista dos direitos da humanidade, **o qual** os princípios mais importantes dela foram atacados.
- (D) A Justiça tem numa das mãos uma balança, **cuja** representa a garantia de que o direito será pesado, ponderado.
- (E) O direito é uma força viva, **onde** os homens batalham incessantemente para manter.

A: correta. O pronome relativo “cuja” está empregado nos exatos termos prescritos pela norma padrão da língua; **B:** incorreta. “Onde” traz a ideia de lugar, portanto não pode estar associado a indivíduos. Melhor seria “cuja vida”; **C:** incorreta. Aqui também deveria constar “cujos”; **D:** incorreta. “Cuja” não foi utilizado corretamente; deveria constar “a qual”; **E:** incorreta, pela mesma razão do comentário à alternativa “B”. Melhor seria “pela qual”.

GABARITO

(Delegado/PA – 2012 – MSCursos) Leia, a seguir, o texto “Punir o culpado pega mal”, de Ferreira Gullar, para responder à próxima questão.

Estar, hoje, a mais alta corte de Justiça do país, julgando um processo que envolve algumas importantes figuras do mundo político nacional é um fato de enorme significação para o país.

É verdade que esse processo estava há sete anos esperando julgamento e que muitas tentativas foram feitas para inviabilizá-lo. Até o último momento, no dia mesmo em que teve início o julgamento, tentou-se uma manobra que o suspenderia, desmembrando-o em dezenas de processos sujeitos a recursos e protelações que inviabilizariam qualquer punição dos réus.

Mas a proposta foi rechaçada e, assim, o julgamento prossegue. Se os culpados serão efetivamente punidos, não se pode garantir, uma vez que os mais famosos e sagazes advogados do país foram contratados para defendê-los. Além disso, como se sabe, punição, no Brasil, é coisa rara, especialmente quando se trata de gente importante.

E é sobre isso que gostaria de falar, porque, como é do conhecimento geral, poucos são os criminosos condenados e, quando o são, nem sempre a pena corresponde à gravidade do crime cometido. Sei que estou generalizando, mas sei também que, ao fazê-lo, expresso o sentimento de grande parte da sociedade, que se sente acuada, assustada e, de modo geral, não confia na Justiça. Nem na polícia.

Agora mesmo, uma pesquisa feita pelo Datafolha deixou isso evidente. Embora 73% dos entrevistados achem que os réus do mensalão devem ser condenados, apenas 11% acreditam que eles sejam mandados para a cadeia.

E é natural que pensem assim, uma vez que a criminalidade cresce a cada dia e parece fugir do controle dos órgãos encarregados de detê-la e combatê-la.

Outro dia, um delegado de polícia veio a público manifestar sua revolta em face das decisões judiciais que mandam soltar criminosos, poucas horas depois de terem sido presos em flagrante, assaltando residências e ameaçando a vida dos cidadãos. Parece que uma boa parte dos juízes pensa como um deles que, interpelado por tratar criminosos com benevolência, respondeu que “a sociedade não tem que se vingar dos acusados”.

Entendo o delegado. Mas pior que alguns juízes é a própria lei. Inventaram que marmanjos de 16, 17 anos de idade, que assaltam e matam, não sabem o que fazem. Lembro-me de um deles que, após praticar seu oitavo homicídio, ouviu de um repórter: “Ano que vem você completa 18 anos, vai deixar de ser de menor”. E ele respondeu: “Pois é, tenho que aproveitar o tempo que me resta”.

Tudo mundo sabe que os chefes de gangues usam menores para eliminar seus rivais. São internados em casas de recuperação que não recuperam ninguém e donde fogem ou recebem permissão para se ressocializar junto à família. Saem e não voltam. Meses, anos depois, são presos de novo porque assaltaram ou mataram alguém. E começa tudo de novo.

Mas isso não vale só para os menores de idade. Criminosos adultos, reincidentes no crime, condenados que sejam, logo desfrutam do direito à prisão semiaberta, que lhes permite só dormir no presídio.

Há algumas semanas, descobriu-se que dezenas desses presos, da penitenciária de Bangu, no Rio, traziam drogas para vender na penitenciária. E tudo articulado com o uso de telefones celulares, de que dispõem à vontade, inclusive para chantagear cidadãos forjando falsos sequestros. Com frequência, ao prender assaltantes, a polícia constata que se trata de criminosos que cumpriam pena e que, graças ao direito de visitar a família no Dia das Mães, das tias ou das avós, saem e retornam, não à prisão, mas à prática do crime.

Esses fatos se repetem a cada dia, com o conhecimento de todo mundo, especialmente dos responsáveis pela aplicação da Justiça, mas nada é feito para evitá-los ou sequer reduzi-los.

A impressão que se tem é que tomou conta do sistema judiciário uma visão equivocada, segundo a qual o crime é provocado pela desigualdade social e, sendo assim, o criminoso, em vez de culpado, é vítima. Punir-lo seria cometer uma dupla injustiça.

O que essa teoria não explica é por que, havendo no Brasil cerca de 50 milhões de pobres, não há sequer 1 milhão de bandidos. Isso sem falar naqueles que de pobres não têm nada, moram em mansões de luxo e mandam no país.

Ferreira Gullar é cronista, crítico de arte e poeta. Escreve aos domingos na versão impressa de “Ilustrada”.

Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/1139044-punir-o-culpado-pega-mal.shtml>>.

Acesso em: 19 ago. 2012

(Delegado/PA – 2012 – MSCursos) Observe o uso do termo destacado nos trechos: “E é sobre **isso** que gostaria de falar (...) Agora mesmo, uma pesquisa feita pelo Datafolha deixou **isso** evidente.” Analise as informações a seguir a respeito de tais termos:

- I. Os termos destacados são classificados como pronomes indefinidos.
- II. Os termos destacados são classificados como pronomes demonstrativos de segunda pessoa.
- III. O uso de pronomes dificulta o entendimento do texto, pois se perde seu referente.
- IV. Ambos pronomes referem-se à impunidade no Brasil.
- V. O primeiro “isso” refere-se aos advogados famosos que vão defender as pessoas importantes. Já o segundo refere-se a: “sentimento de grande parte da sociedade, que se sente acuada, assustada e, de modo geral, não confia na Justiça”.

Estão corretas as proposições em:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e V, apenas.
- (E) II e V, apenas.

I: incorreta, o pronome **isso** é demonstrativo e não indefinido; II: correta, o pronome **isso** é demonstrativo; III e V: incorretos; IV: correta. Sobre esses itens, veja o seguinte

comentário: o referente não é perdido. O pronome é anafórico, isto é, retoma uma referência anteriormente utilizada. Em “é sobre isso que gostaria de falar”, o pronome retoma a ideia “**punição**, no Brasil, é coisa rara, especialmente quando se trata de gente importante.” (2º parágrafo). Em “pesquisa [...] deixou isso evidente”, o pronome retoma “sociedade [...]”, de modo geral, não confia na Justiça. Nem na polícia.”

„B. ommegag

(Delegado/AP – 2010 – FGV) Observa-se o correto emprego do pronome relativo em:

- (A) o julgamento a que se assistiu foi transmitido via satélite.
- (B) eis um programa de TV cujo o assunto me interessa.
- (C) o escritor que me refiro nasceu e viveu no interior.
- (D) foi preso o procurado o qual a imprensa deu destaque.
- (E) esse é um medicamento onde sem ele o paciente não sobrevive.

A: correta, pois o verbo **assistir** no sentido de presenciar é transitivo indireto e exige a preposição **a**; **B:** incorreta, pois o pronome relativo **cujo** não aceita o artigo postposto “eis um programa de TV cujo assunto”; **C:** incorreta, pois a regência do verbo **referir** exige preposição **a** “o escritor a que me refiro”; **D:** incorreta: “a imprensa deu destaque **a alguma coisa**”, desse modo, “foi preso o procurado ao qual a imprensa deu destaque”; **E:** incorreta, pois o pronome relativo **onde se** refere a lugar. Deve-se usar o pronome relativo **o que** ou **o qual**: “esse é um medicamento sem o qual o paciente não sobrevive”.

„A. ommegag

(Delegado/AP – 2010 – FGV) A alternativa que **contraria** a colocação pronominal exigida pelo padrão escrito culto é:

- (A) os órgãos aos quais se destinam as verbas desenvolvem projetos de segurança pública.
- (B) dever-se-ia refletir sobre a construção histórica da violência.
- (C) não pôe-se em prática uma adequada política de prevenção ao crime.
- (D) o jovem prefeito foi-se afirmando no cenário político.
- (E) o secretário vai enviar-lhe os resultados da pesquisa no início da semana.

Na alternativa que **contraria** a colocação pronominal é a **C**, pois a palavra negativa “**não**” atrai o pronome **se**, desse modo, deveríamos ter: “**não se** opõe”.

„C. ommegag

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Está correta a seguinte frase:

- (A) O presidente advertiu Vossa Excelência para que não deixeis passar o prazo previsto no acordo, caso em que sereis responsabilizado legalmente pelo decurso.
- (B) Tenho exausto minhas forças nesse pretencioso projeto, mas nem que consiga o octagésimo lugar no concurso, que é o último, espero vê-lo analisado.
- (C) Já está inserto na obra o trecho em que ele afirma acreditar muito na água que considera benta, pois diz que, tendo sido benzida em dia de muito fervor, é miraculosa.
- (D) Urge, e ninguém discorda disso, as medidas já anunciadas, porém se o secretário dispuser de imediato de toda a verba prometida, poderá haver problemas mais à frente.
- (E) Tratam-se de advertências as mais singulares, entre elas a que incita os cidadãos a que remediem por si sós os danos cuja reparação está legalmente sob o dever do estado.

A: incorreta – “O presidente advertiu Vossa Excelência para que não deixe [ao se utilizar pronome de tratamento, o verbo deve concordar na 3ª pessoa], caso em que será responsabilizado”; **B:** incorreta – “Tenho exausto [a palavra exausto é adjetivo] minhas forças nesse pretencioso projeto... octogésimo”; **C:** correta – o nome “inserto” é sinônimo de inserido... **D:** incorreta – “Urge (...) as medidas já anunciadas”; **E:** incorreta – “Trata-se [o verbo é transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, o verbo fica na 3ª pessoa do singular] de advertências as mais singulares, entre elas as [advertências] que incitam os cidadãos a remediar por si sós os danos cujas reparações estão legalmente”.

„C. ommegag

8. CRASE

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma-padrão em:

- (A) Todos os documentos serão encaminhados às partes à partir da próxima semana.
- (B) Todos tiveram de comparecer perante à autoridade, prestando contas à ela.
- (C) Recusa-se à entregar às certidões antes do final do expediente.
- (D) Encaminhamos à V.Exª os documentos à que se refere o Edital.
- (E) O caso exige tratamento igual às partes, sem fazer exceção à ré.

A: incorreta. Não ocorre crase na expressão “a partir”, porque formada por verbo; **B:** incorreta. “Perante” já é preposição, de forma que o “a” que a sucede é somente artigo definido. Logo, não ocorre crase; **C:** incorreta. Não ocorre crase antes de verbo e “certidões” é objeto direto, portanto não vem precedido de preposição; **D:** incorreta. Não ocorre crase antes de pronomes pessoais de tratamento e o “a” que sucede “documentos” é

unicamente uma preposição; **E:** correta. O advérbio “igual” e o substantivo “exceção” regem a preposição “a”, que se aglutina com o artigo definido a seguir para formar a crase.

„E. ommegag

(Delegado/AP – 2010 – FGV) O acento indicativo de crase foi **corretamente** empregado apenas em:

- (A) o cidadão não atende à apelos sem fundamento.
- (B) no artigo, o autor citou à necessária reforma do Estado.
- (C) convencemos à todos da necessidade de um pacto social.
- (D) o debatedor não se rendeu àqueles discursos demagógicos.
- (E) os governantes dispuseram-se à colaborar.

A crase ocorre quando há a contração da preposição **a** e do artigo **a** ou o “**a**” do pronome demonstrativo **aquela(s)**, aquela(as). **A:** incorreta: “o cidadão não atende aos (preposição + artigo masculino) apelos”; **B:** incorreta: “no artigo, o autor citou **a** (artigo). O verbo **citar** é transitivo direto e não há preposição”; **C:** incorreta: “convencemos **a** (preposição) todos da necessidade”; **D:** correta: “o debatedor não se rendeu àqueles (o verbo **render** é transitivo indireto e exige a preposição **a**. O pronome demonstrativo **aqueles** pode se ligar à preposição, ocorrendo a crase) discursos demagógicos”; **E:** incorreta: “os governantes dispuseram-se **a** (preposição). Não ocorre a crase diante de verbo) colaborar”.

„D. ommegag

(Delegado/AM) O sinal indicador de crase presente em “que levaram à sua extinção” é optativo. O exemplo em que também há um sinal indicador da crase optativo é:

- (A) Jamais agasalhou conceitos que não dessem luz às indagações históricas mais obscuras.
- (B) A banca conferiu grau máximo à tese defendida sobre documentos históricos.
- (C) Optou por pedir à Joana que o ajudasse em suas pesquisas históricas.
- (D) Sempre expunha às claras suas ideias sobre fatos históricos.

A crase é optativa diante do pronome possessivo na oração-exemplo “que levaram à sua extinção”. **A** e **B:** incorretas, pois os verbos **dar** e **conferir** são transitivos diretos e indiretos e exigem dois complementos: um dos complementos é precedido pela preposição **a**; **C:** correta, pois o verbo **pedir** é transitivo direto e indireto, sendo possível também a construção: “Optou por pedir a Joana ajuda em suas pesquisas”. Nessa oração, a crase não é exatamente optativa. Há a possibilidade de construção sem o uso da crase, porém, via de regra, a crase é optativa diante do pronome possessivo feminino; **D:** incorreta, pois a expressão “às claras” é sempre preposicionada, o sinal indicativo de crase não é optativo.

„C. ommegag

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Justifica-se plenamente o emprego de ambos os sinais de crase em:

- (A) Ela pode voltar à qualquer momento, fiquemos atentos à sua chegada.
- (B) Dispôs-se à devolver o livro, à condição de o liberarem da multa por atraso.
- (C) Postei-me à entrada do cinema, mas ela faltou também à esse compromisso.
- (D) Àquela altura da velhice já não assistia à filmes trágicos, apenas aos de humor.
- (E) Não confie à priminha os documentos que obtive à revelia do nosso advogado.

A: incorreta – em “a qualquer momento” não ocorre crase. Esse **a** é preposição. Não há o artigo. Já em “atentos à sua chegada”, o uso do acento grave é facultativo diante de pronome possessivo; **B:** incorreta – em “a devolver”, não ocorre a crase antes de verbo; **C:** incorreta – não ocorre a crase. O verbo **postar** não utiliza a preposição **a** em sua regência. Em “faltou...a esse compromisso”, o **a** é preposição, porém não há a possibilidade de um artigo diante do pronome demonstrativo **esse**, portanto não ocorre a crase; **D:** incorreta – o verbo **assistir** exige preposição **a**, porém a palavra “filmes” é um substantivo masculino e plural. Não cabe o artigo definido feminino, não ocorre a crase. **E:** correta – os verbos **confiar** e **obter** exigem preposição **a**, os substantivos “priminha” e “revelia” aceitam o artigo definido feminino. Ocorre a crase.

„E. ommegag

- 1 O começo foi lá atrás e não foi fácil. A profissão que hoje dá orgulho a Tião, aos 32 anos de idade, já foi motivo de vergonha. Ele começou a catar lixo com onze anos, com a família. “Para mim, catar lixo era natural”, diz. Para os outros, não. Sua mãe deu uma entrevista e ele passou a ser perseguido pelos colegas da escola. No dia seguinte ao da entrevista, chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: “Tião, filho da xepeira”, uma referência à xepa, prática de pegar os restos de feiras para levar para casa. Em uma festa da escola, Tião dançava com a namoradinha, quando um menino anunciou pelo microfone: “Olha, ela está dançando com o filho da xepeira.” Humilhado, Tião saiu da festa correndo. Saiu também da
- 4
- 7
- 10

- 13 escola. Ficou cinco anos sem estudar. Agora cursa o segundo ano do ensino médio. Seu sonho é cursar sociologia. No documentário Lixo Extraordinário, Tião diz que
- 16 gosta de Nietzsche e Maquiavel. Ele encontrou um exemplar de O Príncipe, de Maquiavel, no meio do chorume do aterro. Depois de ler, ficou comparando os príncipes descritos por
- 19 Maquiavel com líderes do tráfico. Ele conta que a obra foi fundamental quando estava começando sua própria liderança. Depois da indicação ao Oscar, ele acha que sua voz vai chegar
- 22 muito mais longe que os trezentos metros quadrados do galpão sufocante da associação dos catadores. “Quem nunca teve voz agora vai ter, agora vão nos ouvir”, diz ele.

Sebastião Carlos dos Santos. Do lixo ao Oscar.
In: *Época*, 31/1/2011, p. 12 (com adaptações).

(Analista – TJ/ES – 2011 – CESPE) Com referência às ideias do texto acima e às estruturas nele empregadas, julgue o item seguinte.

- (1) Nos trechos “chegou à sala de aula” (l.7) e “uma referência à xepa” (l.8), o emprego do sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente, da forma verbal “chegou” e do substantivo “referência”.

1: incorreta – O verbo regente *chegar* e o termo regente *referência* exigem a preposição *a*, as palavras regidas aceitam o artigo definido feminino. Ocorre a crase.

Gabarito 1E

9. MORFOLOGIA E SEMÂNTICA

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) *A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais.*

O trecho acima transcrito teve seus segmentos reformulados, como se observa nas alternativas. A que apresenta redação que preserva o sentido original do texto é:

- (A) *resultante do caudilhismo e do patrimonialismo* / reprodução das ditaduras e da forma de governar dos que têm mais acesso a patrimônios e bens de consumo.
- (B) *vigentes em seus espaços nacionais* / que vigoravam em países da América Latina.
- (C) *A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos econômicos e políticos dos Estados Unidos* / O pensamento social latino-americano no século XIX, testemunha imediata dos sucessos econômicos e políticos dos Estados Unidos.
- (D) *tomou-os como um paradigma em sua luta orientada* / tratou-os como exemplo de sucesso a ser superado na ocasião do embate que seria travado.
- (E) *luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo* / confronto corajoso especificamente estabelecido com o que viria a constituir o seu atraso.

A: incorreta. Patrimonialismo é um termo utilizado para descrever o governo no qual não se estabelece distinção entre o patrimônio público e o patrimônio privado do governante; B: correta. A alteração proposta mantém exatamente o mesmo sentido do texto original; C: dada como incorreta pelo gabarito oficial, porém sob nossas críticas. Nada foi alterado no sentido original pela substituição proposta; D: incorreta. O termo “paradigma” não autoriza a interpretação de exemplo “a ser superado” – ao contrário, indica uma experiência a ser seguida; E: incorreta. Nada no trecho original remete a “corajoso” e “atraso constitutivo” refere-se à “constituição das nações”, o atraso nas suas estruturas e instituições.

Gabarito 1B

Quando a guerra acabar...

- 1 Abre parêntese: há momentos – felizmente raros – em que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
- O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase europeia da
- 5 Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que éramos obrigados a decorar no ginásio. Seis anos antes (1939), a invasão da Polônia pela Alemanha hitlerista – e logo depois pela Rússia soviética – empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes
- 10 ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram todos exterminados.
- A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e

- 1 A áspera controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos homens. [...]
- 5 A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso?
- 10 Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estupenda vitória que os atenienses, sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele comenta: “Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o triunfo do empreendimento coletivo”.
- 15 O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à pátria.
- 20
- 25
- 30

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. *Ética: direito, moral e religião* no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-547)

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Expressão que, no contexto, assinala que a hipótese levantada pelo autor é considerada indesejável por ele é:

- (A) (linhas 7 e 8) *efetivamente*.
- (B) (linha 29) *Pela primeira vez*.
- (C) (linha 2) *é bem capaz de*.
- (D) (linha 4) *em si mesmo*.
- (E) (linha 3) *ou seja*.

Dentre as alternativas, a única expressão que foi utilizada em tom indesejável é a letra “C”, “é bem capaz de”. Como se denota do primeiro parágrafo, o autor se preocupa com a possibilidade da controvérsia atrapalhar a análise do que ele reputa essencial no debate sobre a liberdade.

Gabarito 1C

Atenção: As questões de abaixo referem-se ao texto que segue.

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 09.05.2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

- adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” tornara-se desnecessária, desatualizada. A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado
- 15 *delirantemente, matutinos e vespertinos – mais calejados do que a mídia atual – nos alertavam que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum – o nazifascismo – se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie. Sete décadas depois – porção ínfima da história da humanidade –, aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os Aliados*
- 20 *desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.*

(Reproduzido da **Gazeta do Povo** (Curitiba, PR) e do **Correio Popular** (Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do **Observatório da Imprensa**, edição 849)

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) O segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original é:

- (A) (linha 1) *a história pessoal se impõe às percepções conjunturais* / o relato da própria pessoa infunde veracidade aos fatos da conjuntura.
 (B) (linhas 5 e 6) *incorporou-se ao meu calendário íntimo* / passou a fazer parte de minhas memórias negativas mais intensas.
 (C) (linha 6) *e o cimentou definitivamente às efemérides históricas* / e o conectou por fim às catástrofes históricas.
 (D) (linha 11) *A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável* / a fragmentação da Alemanha era considerada indiscutível.
 (E) (linhas 20 e 21) *camuflada por diferentes nomenclaturas* / disfarçada sob o véu de distintos nomes.

A: incorreta. “Infundir” remete a “misturar lentamente”, o que é bem diferente de “impor”; B: incorreta. “Íntimo” é sinônimo de “interior”, “personalíssimo”, e não remete necessariamente a memórias negativas; C: incorreta. “Efeméride” é qualquer fato importante ocorrido em dado momento histórico. Não é sinônimo de “catástrofe”; D: incorreta. No jargão militar, “capitulação” é sinônimo de “rendição”; E: correta. A substituição proposta não altera o sentido do texto original.

gabababab

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.

Justifica-se o emprego do advérbio *aí*, na frase, do seguinte modo:

- (A) a palavra delimita o lugar da guerra, aquele em que o interlocutor se encontra.
 (B) a palavra remete ao lugar a que se fez referência anteriormente: ao espaço dos Aliados.
 (C) a palavra tem o sentido de “nesse ponto”, como em “É aí que está o X da questão”.
 (D) a palavra compõe expressão que tem o sentido de “apresenta-se por lugares incertos, de modo disseminado”.
 (E) a palavra tem seu sentido associado ao da palavra *inconfundível*, para expressarem, juntas, a ideia de “contorno único”.

“Está aí” é expressão idiomática que indica que algo está espalhado por diversos lugares, de forma disseminada, indistinta. Dessa forma, a palavra “aí” não tem, nesse caso, nenhum sentido isolado.

gabababab

Leia o texto, para responder às questões seguintes.

Ser gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto buzinando e te xingando porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil.

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade.

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nossas fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que está do lado certo. Como se houvesse um lado errado.

Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade.

(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em: <<http://www.istoe.com.br/>>. Acesso em: 27 jan 2015. Adaptado)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) As palavras destacadas nas passagens – (I) ... as sociedades com maior número de pessoas **altruístas** sobreviveram por mais tempo... e (II) É justificável diante da eterna **ambivalência** humana: queremos ser bons, mas temos medo... – têm sentido contextual de

- (A) (I) dedicadas aos semelhantes e (II) ambiência.
 (B) (I) praticantes da filantropia e (II) ambiguidade.
 (C) (I) coerentes e (II) dualidade.
 (D) (I) afáveis e (II) multiplicidade.
 (E) (I) dotadas de autonomia e (II) duplicidade.

“Altruista” é sinônimo de “filantrópico”, “abnegado”, “generoso”, “caridoso”. “Ambivalência” é sinônimo de “ambiguidade”, “sentimentos contraditórios”.

gabababab

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureka. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbializa o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante ménage(*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato).

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.

Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros.

Talvez pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente ou não.

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) No segundo parágrafo, o autor aponta combinações de palavras que geram as expressões “erro **crasso**” e “aproveitar o **ensejo**”. Os termos nelas destacados significam, respectivamente,

- (A) grosseiro e ocasião.
(B) calculado e companhia.
(C) premeditado e tempo.
(D) clássico e oportunidade.
(E) imprevisto e dia.

“Crasso” é sinônimo de “grosseiro”; “absurdo”; “ensejo” é sinônimo de “ocasião”, “azo”, “momento”.

Gababab

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Observe o comentário acerca de advérbio e de adjetivo expresso na frase – Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbializa o adjetivo apaixonado. – e assinale a alternativa em que os termos destacados são (I) advérbio modificando adjetivo e (II) adjetivo.

- (A) (I) **várias** palavras; (II) palavra **moribunda**.
(B) (I) **tem sempre**; (II) é **aberto**.
(C) (I) **menos** nobres; (II) união **estável**.
(D) (I) **sempre** acompanhada; (II) algum **mistério**.
(E) (I) **difficilmente** verá; (II) **outras** palavras.

A: incorreta. Advérbio modificando substantivo e adjetivo; B: incorreta. Advérbio modificando verbo e adjetivo; C: correta. Aqui temos advérbio modificando adjetivo e adjetivo; D: incorreta. Advérbio modificando adjetivo e substantivo; E: incorreta. Advérbio modificando verbo e advérbio.

Gababab

Leia o texto, para responder às questões de abaixo.

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da luta. A vida do direito é a luta: luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a ele se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição **ininterrupta** para a luta. O direito não é uma simples ideia, é uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma **habilidade** com que manipula a balança.

O direito é um trabalho sem tréguas, não só do Poder Público, mas de toda a população. A vida do direito nos oferece, num simples relance de olhos, o espetáculo de um esforço e de uma luta incessante, como o despendido na produção econômica e espiritual. Qualquer pessoa que se veja na contingência de ter de sustentar seu direito participa dessa tarefa de âmbito nacional e contribui para a realização da ideia do direito. É verdade que nem todos enfrentam o mesmo desafio.

A vida de milhares de indivíduos desenvolve-se tranquilamente e sem obstáculos dentro dos limites fixados pelo direito. Se lhes disséssemos que o direito é a luta, não nos compreenderiam, pois só veem nele um estado de paz e de ordem.

(Rudolf von Ihering, *A luta pelo direito*)

10. VOZES VERBAIS

Para a transposição das vozes verbais, siga sempre o esquema:

- o verbo tem que ser transitivo direto;
- objeto da ativa = sujeito da passiva analítica;
- sujeito da ativa = agente da passiva analítica;
- o verbo sempre se mantém no mesmo tempo e modo;
- se o sujeito for indeterminado, o verbo da ativa ficará na 3ª pessoa do plural.

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
ATIVA	Z	verbo concordando com o sujeito	Y	
Passiva analítica	Y	ver ser no mesmo tempo e modo que o verbo da ativa + principal no participípio		Z

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) As palavras destacadas no 2º parágrafo – **ininterrupta** e **habilidade** – têm antônimos corretos, respectivamente, em:

- (A) feroz e presteza.
(B) insistente e descaso.
(C) descontinuada e inaptidão.
(D) desinteressada e imperícia.
(E) interminável e destreza.

“Ininterrupta” tem como antônimo “descontinuada”, “intermitente”; “habilidade” é antônimo de “inaptidão”, “descoordenação”.

Gababab

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) As leis religiosas têm mais sublimidade; as leis civis dispõem de mais extensão.

A respeito da construção da frase acima, é correto afirmar que

- (A) o verbo *dispor* foi empregado no mesmo sentido que assume na frase A solidão dispõe o homem à melancolia.
(B) da comparação entre leis civis e leis religiosas, expressa pelo termo mais, resulta a superioridade incontestada de uma delas.
(C) entre os dois segmentos separados pelo ponto e vírgula estabelece-se uma relação de sentido equivalente ao da expressão ao passo que.
(D) entre os dois segmentos separados por ponto e vírgula estabelece-se uma relação de sentido equivalente ao da expressão por conseguinte.
(E) o verbo *dispor* foi empregado no mesmo sentido que assume na frase O sacristão dispõe o altar para a missa.

A: incorreta – em “as leis civis dispõem”, o verbo *dispor* tem acepção de “conter, ter parte constituinte”; já em “A solidão dispõe”, o verbo tem a acepção de predispor-se; B e C: entre as orações estabelece-se uma relação de proporcionalidade; D: incorreta – “por conseguinte” é uma conjunção que anuncia uma consequência; E: incorreta – na oração dessa alternativa, o verbo *dispor* tem a acepção de arrumar.

Gababab

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) ... **capaz de fornecer as mais diferentes soluções para questões humanas eminentes**. (último parágrafo) Considerando-se o par de palavras **eminentes** / **iminentes**, é correto afirmar que se trata de exemplo de

- (A) homofonia.
(B) antonímia.
(C) sinonímia.
(D) paronímia.
(E) homonímia.

A: incorreta – homofonia é relação entre duas ou mais palavras que, sendo diversas no significado e na grafia, se pronunciam de modo idêntico; B: incorreta – antonímia é a qualidade das palavras antônimas; C: incorreta – sinonímia é a qualidade dos vocábulos que têm significação muito próxima, permitindo que um seja escolhido pelo outro em alguns contextos; D: correta – paronímia é semelhança entre palavras, quer por motivos etimológicos, quer por convergência fonética parcial; E: incorreta – homonímia é relação entre formas linguísticas com significados diferentes, mas com a mesma forma gráfica e fônica ou apenas fônica.

Gababab

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) ... escolherei a dedo seu guarda-roupa e livros sérios para você ler.

A expressão grifada na frase acima pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido original, por:

- (A) pessoalmente.
(B) de modo incisivo.
(C) apontando.
(D) entre outras coisas.
(E) cuidadosamente.

A expressão “a dedo” tem a acepção de algo feito com cuidado, criteriosamente.

Gababab

ATIVA	<i>sujeito indeterminado</i>	verbo na 3ª pessoa do plural quando o sujeito for indeterminado	Y	
Passiva sintética		verbo no tempo e modo que o verbo da ativa + SE	Y	

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) A transposição para a voz ativa da frase *Foi assim que sempre se fez a literatura* tem como resultado:

- (A) Sempre foi assim que a literatura fez.
 (B) Assim é que sempre foi feita a literatura.
 (C) Terá sido feito sempre assim, a literatura.
 (D) Foi sempre assim que a literatura tem feito.
 (E) Foi assim que sempre fizeram a literatura.

Temos “se fez a literatura”. O verbo *fazer* é transitivo direto. O pronome *se* é apassivador. A oração está na voz passiva sintética. A voz passiva analítica seria: A literatura foi feita [“por eles”]. O sujeito é indeterminado. A forma verbal “foi feita” está no pretérito perfeito do indicativo. Na transposição da voz passiva para a ativa, o agente da passiva torna-se sujeito da ativa (nesse caso, será sujeito indeterminado); o sujeito da passiva torna-se objeto da ativa. O verbo do sujeito indeterminado fica na 3ª. pessoa do plural. O verbo ficará no mesmo tempo e modo da oração na passiva. Desse modo teremos: “fizeram [verbo no pretérito perfeito do indicativo] a literatura”.

Gabarito “E”.

Veja a resolução esquematizada:

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	A literatura	foi feita (verbo <i>ser</i> no pretérito perfeito do indicativo + particípio)		
ATIVA	<i>sujeito indeterminado</i>	Fizeram (pretérito perfeito do indicativo na 3ª. pessoa do plural)	a literatura	
Passiva sintética		“que se fez” = fez-se (pretérito perfeito do indicativo)	a literatura	

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Tanto as fontes quanto a própria historiografia falavam a linguagem do poder ...

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

- (A) eram faladas.
 (B) foi falada.
 (C) se falaram.
 (D) era falada.
 (E) tinha-se falado.

O verbo *falar* em “falavam a linguagem do poder” está no pretérito imperfeito do indicativo. Ao transpor a oração para a voz passiva, a forma verbal resultante ficará no mesmo tempo e modo: “A linguagem do poder era falada tanto pelas fontes quanto pela própria historiografia.”

Gabarito “D”.

Veja a resolução esquematizada:

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	A linguagem do poder	era falada (verbo <i>ser</i> no pretérito imperfeito do indicativo + particípio)		
ATIVA	<i>sujeito indeterminado</i>	Falavam (pretérito imperfeito do indicativo na 3ª pessoa do plural)	a linguagem do poder	

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Transpondo-se para a voz passiva a frase *Hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos*, obter-se-á a seguinte forma verbal:

- (A) são enfrentados.
 (B) tem enfrentado.
 (C) tem sido enfrentada.
 (D) têm sido enfrentados.
 (E) é enfrentada.

Na transposição da voz ativa para a passiva, o sujeito da ativa (“a autoria institucional”) será o agente da passiva (“pela autoria institucional”) e o objeto da ativa (“séria concorrência”) será o sujeito da passiva. O verbo auxiliar da passiva estará no mesmo tempo e modo que o verbo *enfrentar* na ativa (presente do indicativo): “Hoje a séria concorrência dos autores anônimos é enfrentada pela autoria institucional”.

Gabarito “E”.

Veja a resolução esquematizada:

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	Séria concorrência	é enfrentada (verbo <i>ser</i> no presente do indicativo + particípio)		pela autoria institucional
ATIVA	A autoria institucional	enfrenta (presente do indicativo)	séria concorrência	

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Com a substituição do segmento grifado pela expressão entre parênteses no final da transcrição, o verbo **que deverá ser mantido no singular** está em:

- (A) ... um tema que se discuta nos bares ... (daqueles temas)
 (B) ... o raciocínio conservacionista tem sido puramente contábil ... (o raciocínio dos conservacionistas)
 (C) Mas, ainda que seja um assunto cada vez mais popular ... (assuntos cada vez mais populares)
 (D) ... de quem está mergulhado nas decisões mais prosaicas do dia a dia. (daqueles que)
 (E) ... nunca, na história do planeta, registrou-se um número tão grande de espécies ameaçadas. (tantas espécies ameaçadas)

A: incorreta – “daqueles temas que se discutiam nos bares”; B: correta – o núcleo do sujeito [raciocínio] continua sendo singular; C: incorreta – “ainda que sejam assuntos”; D: incorreta – “daqueles que estão mergulhando”; E: incorreta – “tantas espécies foram registradas” (voz passiva analítica) ou “registraram-se tantas espécies” (voz passiva sintética). Lembre que quando há o verbo transitivo direto + se, essa partícula é apassivadora. A oração está na voz passiva sintética. Assim, o verbo concorda com o sujeito da passiva analítica que é igual ao objeto direto da passiva sintética ou da ativa.

Gabarito: B

Veja a resolução esquematizada da alternativa E, com a opção no singular: “registrou-se um número tão grande de espécies ameaçadas”

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	Um número tão grande...	foi registrado (verbo <i>ser</i> no pretérito perfeito do indicativo + particípio)		
ATIVA	<i>sujeito indeterminado</i>	Registraram (pretérito perfeito do indicativo na 3ª. pessoa do plural)	um número tão grande...	
Passiva sintética		Registrou-se (pretérito perfeito do indicativo + SE)	um número tão grande...	

Veja a resolução esquematizada da alternativa E, com a substituição sugerida: “tantas espécies ameaçadas”

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	Tantas espécies ameaçadas	foram registradas (verbo <i>ser</i> no pretérito perfeito do indicativo + particípio)		
ATIVA	<i>sujeito indeterminado</i>	Registraram (pretérito perfeito do indicativo na 3ª. pessoa do plural)	tantas espécies ameaçadas	
Passiva sintética		Registraram-se (pretérito perfeito do indicativo + SE)	tantas espécies ameaçadas	

Assim como os antigos moralistas escreviam máximas, deu-me vontade de escrever o que se poderia chamar de mínimas, ou seja, alguma coisa que, ajustada às limitações do meu engenho, traduzisse um tipo de experiência vivida, que não chega a alcançar sabedoria mas que, de qualquer modo, é resultado de viver.

Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas e ofereço-as ao leitor, sem que pretenda convencê-lo do que penso nem convidá-lo a repensar suas ideias. São palavras que, de modo canhestro, aspiram a enveredar pelo avesso das coisas, admitindo-se que elas tenham um avesso, nem sempre perceptível mas às vezes curioso ou surpreendente.

C.D.A.

(Carlos Drummond de Andrade. **O avesso das coisas** [aforismos]. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 3)

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) ...em que estas anotações vadias foram feitas...

Observando o contexto em que a frase acima foi empregada, a sua transposição para a voz ativa produz corretamente a seguinte forma verbal:

- (A) fizeram-se.
 (B) tinha feito.
 (C) fiz.
 (D) faziam.
 (E) poderia fazer.

Pelo contexto sabe-se que as anotações foram feitas pelo escritor. Veja trecho: “[Eu] Andei reunindo pedacinhos de papel em que estas anotações vadias foram feitas e [eu] ofereço-as ao leitor”.

Gabarito: C

Veja a resolução esquematizada:

VOZ VERBAL	SUJEITO	VERBO TRANSITIVO DIRETO	OBJETO DIRETO	AGENTE DA PASSIVA
Passiva analítica	Estas anotações vadias	foram feitas (verbo <i>ser</i> no pretérito perfeito do indicativo + particípio)		por mim
ATIVA	Eu	fiz (pretérito perfeito do indicativo)	estas anotações vadias	

11. ORTOGRAFIA

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

- (A) Muita gente imagina que literatura é aonde se escreve como se fala, embora hajam autores que consigam fazê-lo com arte.
- (B) O gosto literário dos antigos professores de português não sucitava qualquer dúvida quanto ao brilho da retórica exagerada.
- (C) A formulação mesma dos temas de redação era um indubitável encaminhamento do aluno para o estilo grandiloquente.
- (D) A linguagem rude de Paulo Honório não desestimulou-lhe de escrever um romance que se notabilizaria como literário.
- (E) Embora Graciliano Ramos ache mais preferível uma linguagem concisa do que a empolada, ele é um escritor bastante culto.

A: incorreta – “Muita gente imagina que na literatura se escreve como se fala, embora haja autores que consegue fazê-lo com arte.”; B: incorreta – “sucitava”; C: redação correta; D: incorreta – “não o desestimulou a escrever”; E: incorreta – “ache preferível.”

Gabrielito

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) A alternativa que apresenta frase correta é:

- (A) – Senhor Ministro, peço sua licença para advertir que Vossa Excelência se equivocou no julgamento dessa lei tão polêmica.
- (B) Seus companheiros, até os recém-contratados, não lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é mais um injusto empecilho entre tantos com que ele já se defrontou.
- (C) Se eles não satisfizerem todas as exigências, não se têm como contratá-los sem enveredar pelo caminho da irregularidade.
- (D) O traumático episódio gerou grande ansiedade, excitação desmedida que lhe fezingar e investir contra a pessoa mais cumpridora com seus deveres.
- (E) Caso ele venha a se opor, será uma compulsão a que ninguém deve compartilhar, sob perigo de todos os envolvidos se virem em situação de risco na empresa.

A: incorreta – “se equivocou” (3ª pessoa do singular); B: correta – o Novo Acordo Ortográfico determina a supressão do acento circunflexo das formas verbais terminadas em “-eem”; C: incorreta – a forma verbal “satisfizerem” existe. Trata-se do infinitivo conjugado. Preste atenção que a oração desse alternativa começa com um pronome condicional (“se”). Desse modo, usaremos o futuro do subjuntivo “satisfizerem”. A oração corretamente redigida fica: “Se eles não satisfizerem todas as exigências”. Na língua falada é muito comum essa troca. Dê especial atenção a isso, pois é tema comum nas questões de concursos. D: incorreta – a oração poderia ser reescrita. Uma possibilidade é: “O traumático episódio gerou grande ansiedade e excitação desmedida. Xingaram e investiram contra a pessoa mais cumpridora com seus deveres.”; E: incorreta – “será uma compulsão que ninguém deve compartilhar”.

Gabrielito

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Está correta a seguinte frase:

- (A) Ainda que os méritos pela execução do projeto não coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atribuídos, mas ele, com humildade, não hesitou em recusá-los.
- (B) Parecia haver muitas razões para que seus estudos de meteorologia não convencesse, mas a mais excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para seus erros.
- (C) Devem fazer mais de seis meses que ele não constroe nenhuma maquete, talvez por estresse; por isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido as férias acumuladas.
- (D) Ele é especialista em vegetais euros-siberianos, motivo das suas análises serem feitas em extensa faixa da Europa e dele viajar tão à vontade.
- (E) Ao que me disseram, tratam-se de questões totalmente irrelevante para o pesquisador, mas, mesmo assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação delas.

A: correta; B: incorreta – verifique a ortografia: meteorologia; C: incorreta – o verbo *fazer* quando indica tempo decorrido é impessoal: “Deve fazer mais de seis meses que ele não constrói [note a ortografia da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo] (...) muitos são a favor de que lhe sejam concedidas as férias [verifique a concordância verbal – “que as férias sejam concedidas”]; D: incorreta – ortografia: análises; o pronome *dele* é possessivo e não funciona como sujeito, porém há algumas gramáticas que já aceitam o seu uso. De qualquer modo, sejamos conservadores considerando como forma correta: “de ele viajar”. O pronome pessoa “ele” é o sujeito do verbo viajar; E: incorreta – o verbo *tratar* é transitivo indireto em “trata-se de questões”, o *se* é índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo sempre permanece no singular, uma vez que não o sujeito não está determinado para indicar a concordância. Quanto à concordância nominal, o adjetivo concorda em gênero (quando for o caso) e número com o substantivo: “questões irrelevantes”.

Gabrielito

12. REGÊNCIAS VERBAL E NOMINAL

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abacaxi. Eureka. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbializa o adjetivo apaixonado. Nada é lido a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante ménage(*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com lido por pena – sabe que lido, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato).

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.

Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros.

Talvez pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em:

<<http://www1.folha.uol.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente ou não.

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Na passagem – Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por. –, as palavras destacadas são preposições. Assinale a alternativa em que elas estão empregadas de acordo com a norma-padrão de regência verbal e nominal.

- (A) Persiste **de** falar conosco, que somos os responsáveis **por** tudo.
- (B) Ele insiste **de** negar tudo, mas é suspeito **por** ter recebido propina.
- (C) Há um que hesita **de** fazer o negócio; os demais são favoráveis **por** comprar o terreno.
- (D) Recusa-se **de** ajudar, ficando indiferente **por** nosso problema.
- (E) Eles se admiram **de** que tenhamos preferência **por** funcionários mais experientes.

A: incorreta. “Persistir”, nesse caso, rege a preposição “em”; B: incorreta. “Insistir”, nesse caso, rege também a preposição “em” e o adjetivo “suspeito” rege a preposição “de”; C: incorreta. “Hesitar” rege a preposição “em” e “favoráveis” rege a preposição “a”; D: incorreta. “Recusar-se” rege a preposição “a”, assim como “indiferente”; E: correta. “Admirar-se” rege a preposição “de” e “preferência” rege a preposição “por”.

Gabrielito

(Analista – TRT/23ª – 2011 – FCC) Está adequado o emprego de **ambos** os elementos sublinhados na frase:

- (A) Os argumentos de que devemos nos agarrar devem se pautar nos limites da racionalidade e da justiça.
- (B) Os casos históricos em que Voltaire recorre em seu texto ajudam-na a demonstrar de que a pena de morte é ineficaz.
- (C) A pena de talão é um recurso de cuja eficácia muitos defendem, ninguém se abale em tentar demonstrá-la.
- (D) Os castigos a que se submetem os criminosos devem corresponder à gravidade de que se reveste o crime.
- (E) As ideias liberais, de cuja propagação Voltaire se lançou, estimulam legisladores em quem não falte o senso de justiça.

A: incorreta – “a que devemos nos agarrar”; B: incorreta – “a que Voltaire recorre”; “a demonstrar que”; C: incorreta – “recurso cuja eficácia muitos defendem”; “se abale ao tentar”; D: correta – “submeter-se a”; “revestir-se de”; E: incorreta – “a cuja propagação se lançou”; “a quem não falte o senso de justiça”.

Gabrielito

(Analista – TRT/24ª – 2011 – FCC) Está adequado o emprego de **ambos** os elementos sublinhados na frase:

- (A) Os recursos da internet, dos quais podemos nos valer a qualquer momento, permitem veicular mensagens por cujo conteúdo seremos responsáveis.
- (B) Artistas plásticos, que suas obras lhes interessa divulgar, frequentam os espaços da internet, mediante aos quais promovem a divulgação de seu trabalho.

- (C) Jornalistas veteranos, de cujas colunas tantos leitores já frequentaram, passaram a criar seus próprios *blogs*, pelos quais acrescentam uma dose de subjetivismo.
- (D) É comum que, num *blog*, os assuntos públicos, a cujo interesse social ninguém duvida, coabitem aos assuntos particulares, que a poucos interessará.
- (E) As múltiplas formas de linguagem com que o autor de um *blog* pode lançar mão obrigam-no a se familiarizar com técnicas de que jamais cogitou dominar.

A: correta – valer-se de; responsáveis por; **B:** incorreta – redação truncada. Uma opção é “Artistas plásticos, interessados em divulgar suas obras, frequentam os espaços da internet, mediante os quais”; **C:** incorreta – cujas colunas; aos quais acrescentam; **D:** incorreta – “de cujo interesse social ninguém duvida” (verbo transitivo indireto); **E:** incorreta – “de que o autor de um blog pode lançar (verbo transitivo indireto) mão”; “técnicas que jamais cougito dominar” (verbo transitivo direto).

Gabarito "A"

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) ... *para a preservação das espécies e das áreas em que elas se encontram.* (último parágrafo)

A expressão pronominal grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase:

- (A) É necessário ampliar o conhecimento sobre a importância da biodiversidade para a vida no planeta, se amplie o campo das pesquisas genéticas.
- (B) O número de espécies de um bioma garante a matéria genética dispõem os pesquisadores para estudos nas mais diversas áreas do conhecimento.
- (C) Material genético disponível para estudos mais aprofundados na área da saúde humana é tudo aquilo possam sonhar os cientistas.
- (D) Justifica-se uma preocupação maior com a sustentabilidade do planeta, tendo em vista se acelera o ritmo da degradação de diversos biomas.
- (E) As inúmeras espécies que constituem os biomas oferecem material de estudo se fundamentam os cientistas para descobrir a cura de doenças.

A: incorreta – “que se amplie” **B:** incorreta – de que dispõem; **C:** incorreta – “com que possam sonhar”; **D:** incorreta – “tenho em vista que”; **E:** correta – “em que se fundamentam”.

Gabarito "E"

13. ANÁLISE SINTÁTICA

Leia o texto, para responder às questões seguintes.

Seu gentil é um ato de rebeldia. Você sai às ruas e insiste, briga, luta para se manter gentil. O motorista quase te mata de susto buzinando e te xingando porque você usou a faixa de pedestres quando o sinal estava fechado para ele. Você posta um pensamento gentil nas redes sociais apesar de ler dezenas de comentários xenofóbicos, homofóbicos, irônicos e maldosos sobre tudo e todos. Inclusive você. Afinal, você é obviamente um idiota gentil.

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem mais capazes de manter a coesão. Pesquisadores da atualidade dizem, baseados em estudos, que gestos de gentileza liberam substâncias que proporcionam prazer e felicidade.

Mas gentileza virou fraqueza. É preciso ser macho pacas para ser gentil nos dias de hoje. Só consigo associar a aversão à gentileza à profunda necessidade de ser – ou parecer ser – invencível e bem-sucedido. Nossas fragilidades seriam uma vergonha social. Um empecilho à carreira, ao acúmulo de dinheiro.

Não ter tempo para gentilezas é bonito. É justificável diante da eterna ambivalência humana: queremos ser bons, mas temos medo. Não dizer bom-dia significa que você é muito importante. Ou muito ocupado. Humilhar os que não concordam com suas ideias é coisa de gente forte. E que está do lado certo. Como se houvesse um lado errado. Porque, se nenhum de nós abrir a boca, ninguém vai reparar que no nosso modelo de felicidade tem alguém chorando ali no canto. Porque ser gentil abala sua autonomia. Enfim, ser gentil está fora de moda. Estou sempre fora de moda. Querendo falar de gentileza, imaginem vocês! Pura rebeldia. Sair por aí exibindo minhas vulnerabilidades e, em ato de pura desobediência civil, esperar alguma cumplicidade. Deve ser a idade.

(Ana Paula Padrão, Gentileza virou fraqueza. Disponível em: <<http://www.jstoe.com.br>>. Acesso em: 27 jan 2015. Adaptado)

Para responder às questões abaixo, considere a seguinte passagem:

Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo **por serem mais capazes de manter a coesão.**

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) É correto afirmar que a frase destacada na passagem expressa, em relação à que a antecede, o sentido de

- (A) tempo.
(B) adição.
(C) causa.
(D) condição.
(E) finalidade.

A oração destacada é subordinada adverbial causal, ou seja, traduz a causa, o motivo, da passagem anterior.

Gabbarito "C"

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureka. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”); estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para afrondo, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante ménage(*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato).

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.

Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros.

Talvez pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em:

<<http://www1.folha.uol.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente ou não.

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Na passagem – O abraço caudaloso deu tão certo **que ficaram perdidamente inseparáveis.** –, o trecho destacado expressa, em relação ao anterior, ideia de

- (A) consequência.
(B) tempo.
(C) causa.
(D) condição.
(E) modo.

A oração destacada é subordinada adverbial consecutiva, exprime a consequência, os efeitos, da passagem anterior.

Gabbarito "A"

O desafio da violência

A VIOLÊNCIA, em diversas formas, foi variável fundamental na constituição da sociedade brasileira. A ocupação europeia do hoje território brasileiro foi feita mediante a destruição de centenas de culturas indígenas e da morte de milhões de ameríndios.

- 5 Por outro lado, a instituição da escravidão, implicando uma
dominação violenta, física e simbólica, atingiu os índios e
depois, principalmente, a mão de obra africana que, durante
quase quatro séculos, foi objeto do tráfico.
- 10 Portanto, a sociedade brasileira tradicional, a partir de um
complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos,
desenvolveu o uso da violência, mais ou menos legítimo, por
parte de atores sociais bem definidos. No entanto, o panorama
atual apresenta algumas características que alteram e agravam o
quadro tradicional.
- 15 A urbanização acelerada, com o crescimento desenfreado
das cidades, as fortes aspirações de consumo, em boa parte
frustradas, dificuldades no mercado de trabalho e conflitos de

valores são algumas variáveis que concorrem para tanto. Ninguém mais se sente seguro: nem empresas nem indivíduos.

20 Elites e classes médias têm suas casas assaltadas. O que dizer das camadas populares, secularmente vitimizadas? Nas favelas, nos conjuntos habitacionais, nas periferias, os criminosos fazem praticamente o que querem, seviciando, estuprando e matando. As pessoas são humilhadas e desrespeitadas de todos os

25 modos. O poder público tem se mostrado, no mínimo, incapaz de enfrentar essa catástrofe.

Sem dúvida, a pobreza, a miséria e a iniquidade social constituem, historicamente, campo altamente propício para a disseminação da violência. No entanto, creio que não tem sido dada a devida atenção para a dimensão moral, ética e do sistema de valores como um todo, para a compreensão desse fenômeno. A perda de credibilidade e de referências simbólicas significativas destrói expectativas de convivência social elementares. A família, a escola e a religião não têm sido capazes, por sua vez, de resistir à deterioração de valores. Na sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle social que marcaram uma moralidade básica compartilhada. Sem dúvida, continuam existindo áreas e grupos sociais que preservam e se preocupam com essas

35 questões. Certamente a maioria das pessoas não é violenta ou corrupta. No entanto, o clima geral de impunidade incentiva a utilização de recursos e estratégias criminosas.

Desenvolvem-se, inevitavelmente, soluções do tipo “justiça pelas próprias mãos”, que aumentam ainda mais a violência e a insegurança. Policiais, bandidos, justiceiros e seguranças travam batalhas diárias matando e pondo em risco a segurança de toda a população. O fenômeno das “balas perdidas”, expressão desses conflitos, é difícil de ser explicado para pessoas que não vivem nas cidades brasileiras. O fato de qualquer pessoa em qualquer de seus bairros estar exposta a esse tipo de perigo ilustra, de modo dramático, a intensidade da crise.

Como construir e sustentar um projeto nacional nessas circunstâncias? A sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada para enfrentar esses desafios e criar alternativas legítimas para o enfrentamento da violência. Só o Estado, reformado e renovado, incluindo o Legislativo e o Judiciário, poderá dispor de meios e recursos, articulado à opinião pública, para reverter essa ameaça de colapso. Estou falando, bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras salvacionistas.

60 Hoje um projeto capaz de mobilizar a nação passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma política efetiva de segurança pública dentro da ordem democrática. Só assim poderemos implementar e consolidar nossa precária cidadania, condição básica para o futuro da nação brasileira.

VELHO, Gilberto. **Violência: faces e máscaras**. Disponível em: <www.scielo.br> – (com adaptações).

(Delegado/AP – 2010 – FGV) A alternativa que analisa corretamente a função sintática do fragmento transcrito é:

- (A) a sociedade brasileira tradicional (L.9) – *aposto*.
- (B) organizada (L.54) – *objeto direto*.
- (C) mecanismos de controle social (L.37) – *sujeito*.
- (D) inevitavelmente (L.61) – *adjunto adnominal*.
- (E) de credibilidade (L.32) – *objeto indireto*.

A: incorreta. Em “Portanto, a sociedade brasileira tradicional”, a partir de um complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos, desenvolveu”, o fragmento grifado é sujeito do verbo **desenvolver**; **B:** incorreta. Em “A sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada”, o fragmento grifado é predicativo do sujeito “A sociedade civil”; **C:** correta. Em “Na sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle social”, o fragmento grifado é sujeito do verbo **existir**; **D:** incorreta. Em “Hoje um projeto capaz de mobilizar a nação passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento”, o fragmento grifado é adjunto adverbial; **E:** incorreta. Em “A perda de credibilidade”, o fragmento grifado é complemento nominal.

(Delegado/AP – 2010 – FGV) Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tenha **função adjetiva**.

- (A) Característica da nação.
- (B) Ameaça de colapso.
- (C) Deterioração de valores.
- (D) Instituição da escravidão.
- (E) Uso de violência.

A: correta. A expressão “da nação” é adjunto adnominal do substantivo **característica** e tem função adjetiva “característica nacional”; **B, C, e D:** incorretas. As expressões “de colapso”, “de valores” e “da escravidão” são complementos nominais. **E:** incorreta. O verbo **usar** no sentido de “empregar” é transitivo indireto. A expressão “de violência” é objeto indireto.

14. QUESTÕES COMBINADAS E OUTROS TEMAS

Instruções: Para responder às questões seguintes, considere o texto a seguir.

- 1 Desde *A democracia na América* (1835), de Alexis de Tocqueville, tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, constituindo este exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Nessa obra, a América do Sul é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o homem, enquanto, na América do Norte, a natureza se revestiria de outro aspecto, onde tudo “era grave, sério, solene; dissera-se que fora criada para se tornar província da inteligência, enquanto a outra era a morada dos sentidos”.
- 5 O caso bem-sucedido da América do Norte apontaria para um processo em que o atraso ibérico, sob o impacto das diferentes influências exercidas pelo seu vizinho anglo-americano, modernizar-se-ia, rompendo com os fundamentos da sua própria história. A reflexão social latino-americana no século XIX, já testemunha dos sucessos econômicos e políticos dos Estados Unidos, tomou-os como um paradigma em sua luta orientada contra o que seria o seu atraso constitutivo, resultante do caudilhismo e do patrimonialismo vigentes em seus espaços nacionais. Entre tantos outros, os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística centrada na comparação entre as duas Américas e o que nos cumpriria fazer para, livrando-nos dos nossos males históricos, logrármolos sucesso no ingresso ao mundo moderno. [...]
- 10 No caso do Brasil, a comparação com os Estados Unidos também esteve presente ao longo de nossa história, influenciando diretamente os embates sobre o processo da modernização brasileira. Nossa herança ibérica, marcada por um Estado forte e pela valorização do público, seria compatível com os valores do mundo moderno então emergente? Ou, de forma alternativa, ela teria nos legado uma carga tão excessiva, cuja superação em direção à modernidade exigiria uma ruptura com esse passado? Desde já, é importante ressaltar que, ainda que os conceitos iberismo e americanismo tenham sido formulados a posteriori, não estando presentes no vocabulário dos autores consagrados como fundadores da tradição de interpretar o Brasil, eles fornecem uma chave interpretativa para o estudo do processo de nossa formação histórica.
- 15 (VIANNA, Luis Werneck; PERLATTO, Fernando. *Iberismo e americanismo*. In: BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). *Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 248-249)

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Afirma-se com correção:

- (A) (linhas 23 e 24) Transpondo para a voz passiva o segmento os argentinos Sarmiento e Alberdi desenvolveram uma publicística, a forma correta obtida é “tinha sido desenvolvida”.
- (B) (linhas 15 e 16) Em rompendo com os fundamentos da sua própria história, o pronomes destacado indica que a história é a da América ibérica.
- (C) (linhas 2 e 3) Desenvolvendo a forma destacada em tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a América ibérica, estaria em concordância com as normas gramaticais a formulação “comparando”.
- (D) (linha 28) O emprego da expressão No caso do Brasil pode ser considerado redundância, pois o conteúdo anterior já está organizado sob essa perspectiva, como o comprova o uso de (linha 25) nos cumpriria [...], livrando-nos.
- (E) (linha 9) Em dissera-se que fora criada, a substituição das formas verbais preserva o sentido original se forem trocadas, respectivamente, por “havia dito” e “teria sido criada”.

A: incorreta. O correto seria “foi desenvolvida”; **B:** correta. O pronomes possessivo “sua” foi utilizado como ferramenta de coesão para resgatar a ideia da América Ibérica representada no trecho “atraso ibérico”; **C:** incorreta. A substituição correta seria “compara-se”; **D:** incorreta. Até então, o texto trata da América Ibérica como um todo, para só depois especificar o caso brasileiro. Não há, pois, redundância; **E:** incorreta. A primeira substituição estão correta, porque ambas as construções representam o sujeito indeterminado. A segunda, porém, altera o sentido da oração, porque “fora criada” exprime ideia de certeza, enquanto “teria sido criada” traz insinua a ideia de dúvida sobre o que se está afirmando.

- 1 A áspere controvérsia sobre a importância da liberdade política é bem capaz de ocultar o essencial nessa matéria, ou seja, a liberdade existe como um valor ético em si mesmo, independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos homens. [...]
- 5 A liberdade tem sido, em todos os tempos, a causa das maiores conquistas do ser humano. E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade, a criação da beleza, a invenção das utilidades ou a realização da justiça, se os homens não tivessem a possibilidade de escolher livremente o contrário de tudo isso?
- 10 Heródoto foi um dos primeiros a sublinhar que o estado de liberdade torna os povos fortes, na guerra e na paz. Ao relatar a estúpida vitória que os atenienses, sob o comando de Cleômenes, conquistaram contra os calcídeos e os beócios, ele comenta: "Aliás, verifica-se, sempre e em todo lugar, que a igualdade entre os cidadãos é uma vantagem preciosa: submetidos aos tiranos, os atenienses não tinham mais valor na guerra que seus vizinhos; livres, porém, da tirania, sua superioridade foi manifesta. Por aí se vê que na servidão eles se recusavam a manifestar seu valor, pois labutavam para um senhor; ao passo que, uma vez livres, cada um no seu próprio interesse colaborava, por todas as maneiras, para o triunfo do empreendimento coletivo".
- 25 O mesmo fenômeno de súbita libertação de energias e de multiplicação surpreendente de forças humanas voltou a repetir-se vinte e quatro séculos depois, com a Revolução Francesa. Pela primeira vez na história moderna, as forças armadas de um país não eram compostas de mercenários, nem combatiam por um príncipe, sob o comando de nobres, mas eram formadas de homens livres e iguais, comandados por generais plebeus, sendo todos movidos tão só pelo amor à pátria.

(COMPARATO, Fábio Konder. A liberdade como valor ético. *Ética: direito, moral e religião no mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 546-547)

Quando a guerra acabar...

- 1 Abre parêntese: há momentos – felizmente raros – em que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora singular, parcial, às vezes suspeito, sobrepõe-se à narrativa impessoal, ampla, genérica. Fecha parêntese.
- 5 O descaso e os indícios de esquecimento que, na sexta-feira (8/5), rodearam os setenta anos do fim da fase europeia da Segunda Guerra Mundial sobressaltaram. O ano de 1945 pegou-me com 13 anos e a data de 8 de maio incorporou-se ao meu calendário íntimo e o cimentou definitivamente às efemérides históricas que éramos obrigados a decorar no ginásio. Seis anos antes (1939), a invasão da Polónia pela Alemanha hitlerista – e logo depois pela Rússia soviética – empurrou a guerra para dentro da minha casa através dos jornais e do rádio: as vidas da minha avó paterna, tios, tias, primos e primas dos dois lados corriam perigo. Em 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto com a URSS e a invadiu com fulminantes ataques, inclusive à Ucrânia, instalou-se a certeza: foram todos exterminados.
- 10 A capitulação da Alemanha tornara-se inevitável, não foi surpresa, sabíamos que seria esmagada pelos Aliados. Nova era a sensação de paz, a certeza que começava uma nova página da história e perceptível mesmo para crianças e adolescentes. A prometida quimera embutida na frase “quando a guerra acabar” tornara-se desnecessária, desatualizada. A guerra acabara para sempre. Enquanto o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado delirantemente, matutinos e vespertinos – mais calejados do que a mídia atual – nos alertavam que a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia, onde guerrilheiros de direita e de esquerda, esquecidos do inimigo comum – o nazifascismo – se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder deixado pela derrotada barbárie.
- 15 Sete décadas depois – porção ínfima da história da humanidade –, aquele que foi chamado Dia da Vitória e comemorado loucamente nas ruas do mundo metamorfoseou-se em Dia das Esperanças Perdidas: a guerra não acabou. Os Aliados desvincularam-se, tornaram-se adversários. A guerra continua, está aí, espalhada pelo mundo, camuflada por diferentes nomenclaturas, inconfundível, salvo em breves hiatos sem hostilidades, porém com intensos ressentimentos.
- 20 (Reproduzido da *Gazeta do Povo* (Curitiba, PR) e do *Correio Popular* (Campinas, SP), 9/5/2015; intertítulo do *Observatório da Imprensa*, edição 849)

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) O texto e a norma-padrão legitimam a seguinte afirmação:

- (A) (linha 1) Em *há momentos*, se o verbo viesse acompanhado de auxiliar, a forma a ser empregada seria “devem haver”.
- (B) (linhas 15 e 16) Em *a guerra continuava feroz não apenas no Extremo Oriente, mas também na antiquíssima Grécia*, a correlação estabelecida entre as regiões se dá por meio dos segmentos destacados.
- (C) (linha 17) Em *se enfrentavam para ocupar o vácuo de poder*, a substituição da palavra grifada por “afim de” mantém o sentido e a correção originais.
- (D) (linhas 16 e 17) Em *onde guerrilheiros de direita e de esquerda [...] se enfrentavam*, a palavra destacada pode ser substituída por “pela qual”, sem prejuízo do sentido e da correção originais.
- (E) (linhas 14 e 15) Transpondo a frase *o retorno dos combatentes brasileiros vindos da Itália era saudado delirantemente* para a voz ativa, pode-se ter a forma verbal “saudava” ou “saudavam”, na dependência de se considerar como agente da ação, por exemplo, “o povo” ou “as pessoas”.

A: incorreta. Quando utilizado no sentido de “existir”, o verbo “haver” é impessoal mesmo que acompanhado de verbo auxiliar, permanecendo sempre na terceira pessoa do singular. O correto, portanto, seria “deve haver”; **B:** incorreta. A correlação é feita pelas expressões “não apenas” e “mas também”; **C:** incorreta. “Para” é sinônimo de “a fim de”, separado, com o sentido de “com o fim de”, “com a finalidade de”; **D:** incorreta. O pronome “onde” transmite ideia de lugar, ao passo que “pela qual” indica finalidade, objetivo; **E:** correta. Como o agente da passiva não está expresso na oração, é possível utilizar qualquer dos exemplos dados como sujeito, o que pode alterar a conjugação do verbo.

3. gabarito

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Observadas as orientações da gramática normativa, é pertinente o seguinte comentário:

- (A) (linha 18) No segmento *submetidos aos tiranos*, tem-se exemplo de emprego de participio atribuindo à frase valor temporal.
- (B) (linhas 16 a 21) Tanto em *ele comenta*, quanto em *Por aí se vê*, observa-se o emprego do tempo presente pelo pretérito (presente histórico), para dar vivacidade a fatos ocorridos no passado.
- (C) (linhas 4 e 5) Outra redação para *independentemente dos benefícios concretos que a sua fruição pode trazer aos homens* estará clara e correta se tiver a formulação “em nada dependendo dos benefícios concretos que podem advirem da sua fruição aos homens”.
- (D) (linhas 7 a 9) Em *E, efetivamente, que valor teriam a descoberta da verdade (...) ou a realização da justiça*, o valor da sequência implica uma vírgula obrigatória depois da conjunção “ou”.
- (E) (linha 8) Se as normas preveem a possibilidade de ocorrer o verbo no singular no caso de haver uma sucessão de substantivos que indicam gradação de um mesmo fato, seria correto empregar “teria”, em vez de *teriam*.

A: correta. O uso do participio do verbo “submeter” transmite a ideia de que o fato ocorreu no passado; **B:** incorreta. O tempo presente foi utilizado por ser o gramaticalmente adequado, não por recurso de estilo; **C:** incorreta. A redação clara e correta seria: “em nada dependendo dos benefícios concretos que podem advir da sua fruição pelos homens”; **D:** incorreta. A vírgula é facultativa nesse caso; **E:** incorreta. A regra enunciada está certa, mas o trecho indicado não é uma gradação, e sim uma enumeração.

3. gabarito

Atenção: As questões de abaixo referem-se ao texto que segue.

A matéria abaixo, que recebeu adaptações, é do jornalista Alberto Dines, e foi veiculada em 09.05.2015, um dia após as comemorações pelos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

(Analista – TRT/3ª – 2015 – FCC) *Perguntando-me a mim mesmo por que processo de associação ela me viera à memória, não atinei com o porquê. Pensei, então, no motivo de eu lastimar sua ausência e não obtive de imediato a resposta. Passaram-se muitos meses quando, de repente, percebi o sentido disso tudo: ela era, sempre fora e sempre seria a concretização da fantasia primeira da minha adolescência.*

Considere o trecho acima e as afirmações que seguem:

- I. Em *Perguntando-me a mim mesmo*, há duas formas – *me* e *a mim mesmo* – que expressam reflexividade da ação, motivo pelo qual uma delas pode ser elidida sem prejuízo do sentido.
- II. Em *por que processo de associação ela me viera à memória*, o segmento destacado está grafado segundo as normas gramaticais.
- III. Em *não atinei com o porquê*, a palavra destacada apresenta erro de grafia: o acento gráfico não é justificável.
- IV. Em *percebi o sentido disso tudo*, a palavra destacada resume as razões citadas após os dois-pontos.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.
- (E) II e IV.

I: correta. Trata-se de pleonismo literário, figura de estilo que pretende dar ênfase ao que se fala usando elementos redundantes, de forma que qualquer deles pode ser suprimido sem alterar o sentido do texto; II: correta. Nessa passagem, temos a preposição “por” associada ao pronome relativo “que”, sinônimo de “qual” (“por qual razão...”); III: incorreta. A grafia está certa: “porquê”, junto e com acento, é substantivo – sinônimo de “motivo”, “razão”; IV: incorreta. O advérbio “tudo” refere-se aos fatos descritos antes dos dois-pontos.

gabarito

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) *Há, além disso, uma dificuldade relativa à ciência. Algumas das terapias disponíveis já têm quatro ou cinco décadas de existência. Investimentos em pesquisa poderiam levar a estratégias de prevenção e cura mais efetivas. Como essas doenças não são rentáveis, porém, os grandes laboratórios raras vezes se interessam por esse nicho.*

Considerado o trecho acima, é adequado o seguinte comentário:

- (A) A supressão da vírgula após a palavra *Há* preserva a correção da frase.
- (B) A correlação entre as formas verbais *Há* e *poderiam levar* evidencia a relação estabelecida entre o que efetivamente existe e a hipótese considerada bastante improvável.
- (C) Formulação alternativa ao uso de *têm* está correta assim – “existe a”.
- (D) A expressão *mais efetivas*, em virtude do segmento que caracteriza, pode ser deslocada para depois da palavra *estratégias*, sem prejudicar o sentido original.
- (E) No contexto, o emprego de *já* contribui para a construção da ideia de que certas terapias têm longevidade que comprova sua eficiência.

A: incorreta. A expressão “além disso”, por estar deslocada da ordem direta, deve vir entre vírgulas; B: incorreta. Dada a correlação entre as duas formas verbais, evidencia-se que a possibilidade aventada pelo autor é bastante provável de acontecer; C: incorreta. “Têm”, com acento circunflexo, é conjugação da terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo “ter”. Logo, a substituição deveria ser por “existem a”; D: correta. A alteração da colocação como proposta não altera o sentido ou a clareza do texto; E: incorreta. Ao contrário, “já” foi utilizada para evidenciar o longo tempo transcorrido desde o desenvolvimento das terapias e, consequentemente, sua menor efetividade quando comparadas com as possibilidades atuais da medicina e da farmácia.

gabarito

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) *Seria sem dúvida ingenuidade esperar que a indústria farmacêutica se entregasse de corpo e alma à resolução do problema. Seu compromisso primordial é com seus acionistas – e essa é a regra do jogo. Isso não significa, contudo, que não possam fazer parte do esforço.*

Afirma-se com correção sobre aspecto do trecho acima:

- (A) Se, em vez de *resolução do problema*, houvesse “resolver o problema”, seria correto manter o acento indicativo da crase – “se entregasse [...] a resolver o problema”.
- (B) A palavra *primordial* está corretamente empregada, assim como está em “É primordial para o setor, sem dúvida alguma, as mudanças relativas à área de recursos humanos”.
- (C) Justifica-se o uso do sinal de pontuação, na linha 2 do trecho acima, assim: “Não é raro o emprego de um só travessão para indicar que a parte final de um enunciado constitui um comentário marginal, de reduzida força para o desenvolvimento do raciocínio”.
- (D) A substituição da conjunção *contudo* por “ainda que” não altera a relação que originalmente está estabelecida entre as frases do texto.
- (E) A substituição da forma verbal *possam fazer* por “possa fazer” estaria correta e adequada ao contexto.

A: incorreta. Não ocorre crase antes de verbo; B: incorreta. Na oração proposta, “primordial” deveria estar no plural para concordar com “mudanças”; C: incorreta. Essa não é a razão para o uso do travessão. Ele substitui os dois-pontos na introdução do aposto; D: incorreta. “Ainda que” tem valor concessivo; já “contudo” é conjunção adversativa que pode ser substituída por “mas”, “porém”, “todavia”; E: correta. A alteração faria com que o verbo se referisse à “indústria farmacêutica” em vez de “acionistas”, mas de qualquer forma correta.

gabarito

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) *Mais de 1 bilhão de humanos ainda sofrem, em pleno século 21, com doenças cujo controle é não só possível, mas também relativamente barato – eis um fato que depõe contra o atual estágio de nossa organização global.*

Na frase acima,

- (A) a correlação estabelecida por *não só... mas também* pode ser igualmente estabelecida por “tanto ... quanto também”.
- (B) *cujo* pode ser substituído, sem prejuízo da correção e do sentido, por “de que seu”.
- (C) o emprego de *sofrem*, no plural, é a única forma aceitável de concordância, segundo a norma-padrão.
- (D) a expressão *com doenças* exprime ideia de “conformidade”.
- (E) o emprego de *depõe* é que infunde o sentido de negatividade ao segmento final.

A: correta. As expressões são realmente sinônimas e estabelecem relação de comparação; B: incorreta. A alteração proposta não se coaduna com as regras de regência da gramática normativa; C: incorreta. É aceita a concordância com “um bilhão”, no singular; D: incorreta. A ideia é de união, ligação; E: incorreta. O sentimento de negatividade vem da preposição “contra”.

gabarito

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) A alternativa que apresenta frase redigida de modo claro e condizente com a norma-padrão é:

- (A) Assim que ele viu-os sair apressados e com semblante sério, indagou-se sobre o que teria acontecido durante aqueles tensos minutos que estiveram na sala da diretoria?
- (B) Exequibilidade à parte, o projeto do coordenador dos eventos exibiu tanta riqueza de informação, a prenunciar sucesso, que não havia quem não os quisesse custear.
- (C) Não se tratava de excrescências a serem relegadas mas, de itens absolutamente imprescindíveis ao bom encaminhamento das seções em que se fosse debater tantos e tão controversos temas.
- (D) Levantada a hipótese de os assessores se contrapuserem à decisão imtempévia do diretor, ninguém hesitaria em lhes apoiar, pois sabiam que ele determinava, depois ponderava sobre o assunto decidido.
- (E) Primeiramente em prioridade absoluta, tornar-se-ia necessário que se revisasse as últimas determinações do ministro, mas nada parecia indicar que o fizessem à tempo.

A: incorreta. A conjunção integrante “que” determina a próclise em “assim que ele os viu sair”; B: correta. O período está redigido de forma clara e atende a todas as prescrições da gramática; C: incorreta. A vírgula deveria estar antes, e não depois, de “mas”. Além disso, não há acento na palavra “itens”. Mais ainda, “seção” é sinônimo de “reunião”; “seção” é sinônimo de “corte”; D: incorreta. A conjugação correta do verbo “contrapor-se” é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo: “contraponham”. O maior problema, porém, é a falta de clareza da redação; E: incorreta. Há grave pleonismo logo no início do período e o verbo “revisar” deveria estar no plural (“revisassem”), para concordar com “determinações”.

gabarito

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) Não faltam clareza e correção, segundo a norma-padrão, à seguinte frase:

- (A) Eu estou entre aqueles que foi mau tratado pelo adjunto do secretário geral, por isso pretendo envidar todos os esforços para que ele responda pelos seus atos na medida exata da justiça.
- (B) Estando emerso em decisões a tomar, não previu a possibilidade de, tempo findo, ser chamado a prestar contas e enumerar os impecilhos que o tornaram vulnerável a uma suspensão.
- (C) Crea você, ou não, o fato é que dissensões existem até na hora de organizar as homenagens decididas por consenso, pois os mais expontâneos, a rigor, são sempre os mais influentes nas deliberações finais.
- (D) A homogeneização dos ingredientes no tacho de cobre, é determinante de um bom ou medíocre resultado da receita, motivo porque muitos cozinheiros reservam toda a atenção e tempo a esse quesito.
- (E) Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na iminência de ser internado, o que o impediu de comparecer ao julgamento como a testemunha mais importante da defesa.

A: incorreta. Deveria constar “mal”, antônimo de “bem”, e não “mau”, contrário de “bom”. O período é também bastante prolixo, o que causa prejuízo à clareza; B: incorreta. Deveria constar “imerso”, sinônimo de “afundado”, “submerso”, e não “emerso”, equivalente a “na superfície”. Há também erro de grafia em “impecilhos”; C: incorreta. A conjugação da terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo do verbo “crer” se escreve “creia”. A grafia correta é “espontâneos”. E o texto peca pela total falta de clareza – não

se pode compreender a mensagem que quer transmitir; **D**: incorreta. Faltou uma letra em “homogeneização”. Não há vírgula depois de “cobre”; **E**: correta. Todas as palavras estão grafadas corretamente e há clareza na redação.

3. 0124242

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Leia o texto da tira.



(Priscila. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/>>.

Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da tira.

- (A) veio em ... houvesse ... o
- (B) foi em ... houvessem ... o
- (C) foi a ... houvesse ... o
- (D) veio a ... houvessem ... lhe
- (E) foi à ... houvessem ... lhe

“Foi a”, porque o contexto deixa claro que as personagens não estão em Curitiba, nome de cidade que não é antecedido por artigo, portanto não ocorre crase; “houvesse”, porque o verbo “haver”, no sentido de “existir”, é impessoal, está sempre no singular; “o”, pronome oblíquo utilizado para substituir o objeto direto (“ver” é verbo transitivo direto).

3. 0124242

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: Abracadabra. Eureka. Bingo. Outras são promíscuas (embora prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas outras: Que. De. Por.

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por exemplo, tem união estável com a palavra rio – você dificilmente verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore. Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbializa o adjetivo apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação pior, como calculista, que vive em constante ménage(*), sempre acompanhada de assassino, frio e e.

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam grudadas por um hífen – quando têm hífen elas não são casadas, são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por pena – sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar mais nada a essa altura do campeonato).

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por acaso é o mesmo do casamento entre pessoas.

Tem sempre uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada da noite: grande, comprido, branco, vermelho – e caudaloso fica lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando no prato.

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente inseparáveis. Foi em Manuel de Barros.

Talvez pra isso sirva a poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais frondosos.

(Gregório Duvivier, Abraço caudaloso. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/>>. Acesso em: 02 fev 2015. Adaptado)

(*) ménage: coabitação, vida em comum de um casal, unido legitimamente ou não.

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) A partir da ideia de que palavras “são pessoas”, o autor atribui às palavras caracterização própria de humanos. É correto afirmar que, nesse procedimento, ele emprega

- (A) palavras de gíria de jovens.
- (B) palavras em sentido figurado.
- (C) palavras ainda não dicionarizadas.
- (D) termos de uso regional.
- (E) expressões de vocabulário técnico.

O autor se vale da metáfora, das palavras em sentido conotativo, em sentido figurado.

3. 0124242

(Delegado/PA – 2012 – MSCursos) Leia: “Isso sem falar naqueles que de pobres não têm nada”. A respeito do termo acentuado, está correto afirmar que

- (A) segundo o novo acordo ortográfico, não deve mais receber acento, pois foram abolidos os acentos diferenciais.
- (B) o acento foi abolido, pois segundo o acordo ortográfico, não se acentuam palavras homófonas.
- (C) o acento foi mantido, mesmo com o acordo ortográfico, pois não foram abolidos todos os acentos diferenciais. Nesse caso, o acento identifica um monossílaboônico.
- (D) o acento foi mantido, mesmo com o acordo ortográfico, pois não foram abolidos todos os acentos diferenciais. Nesse caso, o acento identifica o sujeito.
- (E) o acento foi mantido, mesmo com o acordo ortográfico, pois não foram abolidos todos os acentos diferenciais. Nesse caso, o acento identifica o plural.

De acordo com o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, alguns acentos diferenciais foram abolidos: *para* (verbo e preposição), *pelo* (substantivo e preposição), *polo* e *pera*. O verbo *ter* é acentuado na 3ª pessoa do plural (têm – “naqueles que não têm”). Essa forma verbal “têm” diferencia-se do *tem* no singular (“ele tem, eles têm”). O verbo *vir* age do mesmo modo: “ele vem, eles vêm”. Os vocábulos *voó*, *enjoo*, *veem* (verbo *vir*) e *leem* (verbo *ler*), anteriormente eram acentuados, agora não mais levam o acento.

3. 0124242

O desafio da violência

A VIOLÊNCIA, em diversas formas, foi variável fundamental na constituição da sociedade brasileira. A ocupação europeia do hoje território brasileiro foi feita mediante a destruição de centenas de culturas indígenas e da morte de milhões de ameríndios.

- 5 Por outro lado, a instituição da escravidão, implicando uma dominação violenta, física e simbólica, atingiu os índios e depois, principalmente, a mão de obra africana que, durante quase quatro séculos, foi objeto do tráfico.

- 10 Portanto, a sociedade brasileira tradicional, a partir de um complexo equilíbrio de hierarquia e individualismos, desenvolveu o uso da violência, mais ou menos legítimo, por parte de atores sociais bem definidos. No entanto, o panorama atual apresenta algumas características que alteram e agravam o quadro tradicional.

- 15 A urbanização acelerada, com o crescimento desenfreado das cidades, as fortes aspirações de consumo, em boa parte frustradas, dificuldades no mercado de trabalho e conflitos de valores são algumas variáveis que concorrem para tanto. Ninguém mais se sente seguro: nem empresas nem indivíduos.
- 20 Elites e classes médias têm suas casas assaltadas. Nas favelas das camadas populares, secularmente vitimizadas? Os que dizer, nos conjuntos habitacionais, nas periferias, os criminosos fazem praticamente o que querem, seviciando, estuprando e matando. As pessoas são humilhadas e desrespeitadas de todos os modos. O poder público tem se mostrado, no mínimo, incapaz de enfrentar essa catástrofe.

- 25 Sem dúvida, a pobreza, a miséria e a iniquidade social constituem, historicamente, campo altamente propício para a disseminação da violência. No entanto, creio que não tem sido dada a devida atenção para a dimensão moral, ética e do sistema de valores como um todo, para a compreensão desse fenômeno. A perda de credibilidade e de referências simbólicas significativas destrói expectativas de convivência social elementares. A família, a escola e a religião não têm sido capazes, por sua vez, de resistir à deterioração de valores. Na sociedade tradicional, com sua violência constitutiva, existiam mecanismos de controle social que marcaram uma moralidade
- 30
- 35

básica compartilhada. Sem dúvida, continuam existindo áreas e grupos sociais que preservam e se preocupam com essas questões. Certamente a maioria das pessoas não é violenta ou corrupta. No entanto, o clima geral de impunidade incentiva a utilização de recursos e estratégias criminosas.

Desenvolvem-se, inevitavelmente, soluções do tipo “justiça pelas próprias mãos”, que aumentam ainda mais a violência e a insegurança. Policiais, bandidos, justiceiros e seguranças travam batalhas diárias matando e pondo em risco a segurança de toda a população. O fenômeno das “balas perdidas”, expressão desses conflitos, é difícil de ser explicado para pessoas que não vivem nas cidades brasileiras. O fato de qualquer pessoa em qualquer de seus bairros estar exposta a esse tipo de perigo ilustra, de modo dramático, a intensidade da crise.

Como construir e sustentar um projeto nacional nessas circunstâncias? A sociedade civil, por si só, é insuficientemente organizada para enfrentar esses desafios e criar alternativas legítimas para o enfrentamento da violência. Só o Estado, reformado e renovado, incluindo o Legislativo e o Judiciário, poderá dispor de meios e recursos, articulado à opinião pública, para reverter essa ameaça de colapso. Estou falando, bem entendido, de regime democrático e não de ditaduras salvacionistas.

60 Hoje um projeto capaz de mobilizar a nação passa, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma política efetiva de segurança pública dentro da ordem democrática. Só assim poderemos implementar e consolidar nossa precária cidadania, condição básica para o futuro da nação brasileira.

VELHO, Gilberto. **Violência: faces e máscaras**. Disponível em: <www.scielo.br> – (com adaptações)

(Delegado/AP – 2010 – FGV) A regência do verbo dispor (L.57) é a mesma de:

- (A) O artigo defende a necessidade de uma nova ética social.
- (B) Convém atualizar velhas formas de comportamento.
- (C) O autor expressa suas ideias de forma clara e objetiva.
- (D) O palestrante fugiu ao foco dos debates.
- (E) Busca-se uma saída para a crise institucional.

Em “poderá dispor de meios e recursos”, o verbo **dispor** é transitivo indireto regido pela preposição **de**. **A**: incorreta, pois o verbo **defender** é transitivo direto; **B**: incorreta, pois o verbo **convir** no sentido de adequado, útil é, nesse contexto, intransitivo; **C**: incorreta, pois o verbo **expressar** é transitivo direto; **D**: correta, pois o verbo **fugir** é transitivo indireto e intransitivo no sentido de desviar-se de algo desagradável, por exemplo; **E**: incorreta, pois o verbo **buscar** é transitivo direto.

„D, o mbarito



EDITORA
FOCO

38. INFORMÁTICA

Helder Satin

1. HARDWARE

(Delegado/PA – 2012 – MCONCURSOS) Analise as seguintes afirmações com relação a alocação de arquivos e assinale a alternativa correta:

- I. Na alocação contígua, é necessário desfragmentação periódica.
- II. Na alocação encadeada, o tamanho dos arquivos pode ser alterado facilmente.
- III. Na alocação indexada, não há fragmentação externa.
- IV. Na alocação encadeada e indexada, todo o disco pode ser utilizado.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa II é falsa.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II e III são falsas.

Todas as afirmativas estão corretas, portanto apenas a alternativa B está correta.

gabababg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Em relação a *hardware* e *software*, é correto afirmar:

- (A) Para que um *software* aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória *flash*.
- (B) O fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória *cache* e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM.
- (C) Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica.
- (D) O *pendrive* é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória *flash* e conector USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos.
- (E) Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador.

A: Errada, memória *Flash* é um tipo de memória de armazenamento, o aplicativo pode estar no disco rígido ou em alguma outra mídia. B: Errada, a memória *cache* já é uma memória de armazenamento auxiliar de acesso muito rápido, ela não afeta a velocidade de acesso à memória RAM. C: Errada, a unidade lógica e aritmética realiza operações lógicas e aritméticas dentro da CPU. D: Correta, a afirmativa descreve corretamente o funcionamento de um *pendrive*. E: Errada, todos os dispositivos do computador são conectados à placa-mãe, e não ao processador.

gabababg

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) João possui uma pasta em seu computador com um conjunto de arquivos que totalizam 4GB. A mídia de *backup* adequada, dentre outras, para receber uma cópia da pasta é

- (A) DVD-RW.
- (B) CD-R.
- (C) Disquete de 3 e 1/2 polegadas de alta densidade.
- (D) Memória *CACHE*.
- (E) Memória RAM.

A: Correta, os DVD-RWs possuem em geral 4.7GB de espaço para armazenamento. B: Errada, os CD-Rs possuem apenas 0,7GB de espaço de armazenamento. C: Errada, os disquetes possuem espaço extremamente menor que 4 Gigabytes. D: Errada, a memória *cache* é usada pelo processador durante a realização de suas tarefas. E: Errada, a memória RAM é usada apenas durante o uso do computador, ela guarda informações voláteis.

gabababg

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) O elemento que ajuda a minimizar a diferença de desempenho entre o processador e demais componentes dos computadores atuais é

- (A) o disco rígido.
- (B) o barramento PCI.
- (C) o barramento USB.
- (D) a memória *cache*.
- (E) a memória principal.

A: Errada, o disco rígido é um tipo de memória de armazenamento com alto tempo de acesso. B: Errada, o barramento PCI permite a conexão de outros dispositivos como placas de som, de captura ou modems. C: Errada, o barramento USB permite a conexão de diversos tipos de periféricos, como *mouse*, teclado, impressora, leitores, etc. D: Correta, a memória *cache* é uma memória de acesso rápido utilizada pelo processador para aumentar

o desempenho do processamento. E: Errada, a memória principal é uma memória volátil que armazena informações utilizadas durante o processamento.

gabababg

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Sobre *hardware* e *software*, analise:

- I. ROM são memórias de baixa velocidade localizadas em um processador que armazena dados de aplicações do usuário para uso imediato do processador.
- II. O tempo de execução do computador é medido em ciclos; cada ciclo representa uma oscilação completa de um sinal elétrico fornecido pelo gerador de relógio do sistema. A velocidade do computador geralmente é dada em GHz.
- III. O processador é um componente de *hardware* que executa um fluxo de instruções em linguagem de máquina.
- IV. Um aplicativo é primariamente um gerenciador de recursos do computador, seu projeto está intimamente ligado aos recursos de *software* e *hardware* que devem gerenciar.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

A: Errada, a alternativa I está incorreta, a memória ROM é uma memória apenas de leitura utilizada durante a inicialização do computador. B: Errada, as alternativas I e IV estão incorretas, a memória ROM é uma memória apenas de leitura utilizada durante a inicialização do computador e aplicativos são *softwares* que tem por objetivo ajudar o usuário a desempenhar uma tarefa específica. C: Correta, apenas as alternativas II e III estão corretas. D: Errada, a afirmativa IV está incorreta, aplicativos são *softwares* que tem por objetivo ajudar o usuário a desempenhar uma tarefa específica. E: Errada, a afirmativa IV está incorreta, aplicativos são *softwares* que tem por objetivo ajudar o usuário a desempenhar uma tarefa específica.

gabababg

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) No *Windows XP*, para formatar um disco é necessário selecionar um sistema de arquivos. O sistema de arquivos nativo do *Windows XP*, adequado inclusive para unidades de disco grandes e que permite compressão e criptografia de arquivo é conhecido como

- (A) FAT16.
- (B) FAT32.
- (C) FAT64.
- (D) NTFS.
- (E) MFT.

A: Errada, o FAT16 tem um limite de 2GB devido a limitação do número de *clusters* que suporta. B: Errada, o *Windows* não consegue formatar unidades em FAT32 maiores que 32GB por uma limitação do *software*, além disso, o FAT32 não suporta arquivos maiores que 4GB. C: Errada, o FAT64 não é o sistema nativo do *Windows XP*. D: Correta, o sistema de arquivos NTFS é o padrão adotado em toda a linha do *Windows NT*, que se inicia no *Windows XP*. E: Errada, MFT não é um sistema de arquivos.

gabababg

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativo a conceitos e modos de utilização da Internet e de intranets, assim como a conceitos básicos de tecnologia e segurança da informação.

- (1) Um *hub* é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com a característica principal de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede.

1: Errada, o *hub* não realiza a escolha de rotas, ele apenas retransmite os pacotes recebidos para todos os segmentos da rede nele conectados.

gabababg

(Analista – TRE/AL – 2010 – FCC) Ao compartilhar pastas e impressoras entre computadores, evitando que pessoas não autorizadas possam acessar os arquivos pela Internet, pode-se montar a rede usando um *firewall*, baseado em *hardware*, por meio do dispositivo denominado

- (A) *hub*.
- (B) *switch*.

- (C) roteador.
(D) repetidor.
(E) *cross-over*.

A: Errada, o *hub* é apenas um repetidor, não possuindo funções de controle. **B:** Errada, o *switch* não possui função de *firewall* baseado em *hardware*. **C:** Correta, o roteador é o equipamento designado para realizar controle em redes. **D:** Errada, o repetidor não possui função de controle, apenas retransmite os pacotes para toda a rede. **E:** Errada, *cross-over* é um tipo de cabo de rede que conecta um computador direto a outro.

Gababab

(Analista – TRE/AL – 2010 – FCC) NÃO se trata de um dispositivo reconhecido pelo sistema operacional para compartilhar uma pasta contendo arquivos que possam ser acessados a partir de outros computadores:

- (A) Memória RAM.
(B) Memória *flash* USB.
(C) Disco rígido.
(D) DVD-ROM.
(E) Disquete.

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois a Memória RAM é uma memória volátil auxiliar que armazena informações necessárias para a execução de outros programas; **B:** correta, a Memória *flash* USB é uma memória de armazenamento; **C:** correta, o Disco Rígido é um tipo de memória de armazenamento; **D:** correta, o DVD-ROM é um tipo de memória de armazenamento; **E:** correta, o Disquete é um tipo de memória de armazenamento.

Gababab

(Analista – TRE/AM – 2010 – FCC) Os *notebooks* PC quando se apresentam sob a marca Intel Centrino significa que estes computadores são caracterizados por

- (A) uma plataforma particular que combina um processador, um *chipset* e uma interface de rede sem fio.
(B) um processador da família Centrino, apenas.
(C) um processador da família Pentium M, apenas.
(D) uma plataforma que combina um processador e um *chipset* específicos, apenas.
(E) uma plataforma particular que combina um processador e uma interface de rede sem fio, apenas.

A: Correta, Centrino designa uma plataforma de alto desempenho que possui uma combinação particular de CPU, *chipset* e uma interface de rede sem fio. **B:** Errada, os processadores utilizados na plataforma Centrino são do tipo Pentium M. **C:** Errada, além da CPU a plataforma consiste também de um *chipset*, geralmente do tipo Intel 855 series, e uma interface de rede sem fio. **D:** Errada, além do CPU e do *chipset* faz parte também

uma interface de rede sem fio. **E:** Errada, além do CPU e da interface de rede também faz parte um *chipset*, em geral do tipo Intel 855 series.

Gababab

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:

- (A) Placa-mãe.
(B) Processador.
(C) HD.
(D) Placa de vídeo.
(E) Memória RAM.

A: Errada, a placa-mãe não armazena nenhum tipo de conteúdo. **B:** Errada, o processador não armazena conteúdo, apenas processa as informações. **C:** Errada, o HD mantém os dados escritos mesmo quando não está energizado. **D:** Errada, a placa de vídeo não armazena conteúdo, apenas processa as imagens que serão exibidas. **E:** Correta, a memória RAM armazena temporariamente as informações que são utilizadas pelo processador, sendo elas descartadas quando o computador é desligado.

Gababab

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Processador, memória RAM e bateria são alguns dos principais componentes

- (A) da placa-mãe.
(B) do conector serial.
(C) da saída paralela.
(D) da porta USB.
(E) do disco rígido.

A: Correta, o processador, a memória RAM e a bateria são itens interligados pela placa-mãe e necessários para o funcionamento de um computador. **B:** Errada, a porta serial é apenas uma parte de conexão de periféricos. **C:** Errada, a saída paralela é apenas uma porta de conexão de periféricos. **D:** Errada, a porta USB é apenas uma porta de conexão de periféricos. **E:** Errada, o disco rígido é apenas uma unidade de armazenamento de dados.

Gababab

2. OFFICE

2.1. EXCEL (PLANILHA ELETRÔNICA)

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) Luiza trabalha no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do estado do Maranhão e recebeu uma planilha criada no Microsoft Excel 2010 em português, com apenas os nomes e os cargos dos magistrados que compõem o Tribunal, dados também presentes no *site* da instituição. A tarefa de Luiza é, a partir desta planilha, criar mais 2 colunas, uma com o primeiro nome dos magistrados e a outra com seu último sobrenome.

	A	B	C	D
1	Nome completo	Cargo	Primeiro Nome	Sobrenome
2	Luiz Cosmo da Silva Júnior	Presidente	Luiz	Júnior
3	James Magno Araújo Farias	Vice-Presidente	James	Farias
4	Américo Bedê Freire	Desembargador	Américo	Freire
5	José Evandro de Souza	Desembargador	José	Souza
6	Gerson de Oliveira Costa Filho	Desembargador	Gerson	Filho
7	Márcia Andrea Farias da Silva	Desembargadora	Márcia	Silva

Para exibir o primeiro nome dos magistrados, Luiza digitou na célula C2 uma fórmula que obteve e exibiu apenas a primeira parte do nome contido na célula A2, neste caso, "Luiz". Em seguida Luiza arrastou a fórmula para as células abaixo, obtendo o primeiro nome de todos os demais membros do Tribunal. A fórmula correta digitada por Luiza na célula C2 foi

- (A) =SEERRO(DIREITA(A2;PROCURAR("-",A2)-1);A2)
(B) =PROCURAR(ESQUERDA(A2;1);A2)
(C) =SEERRO(ESQUERDA(A2;PROCURAR("-",A2)-1);A2)
(D) =SEERRO(LEFT(A2;PROCURAR(A2;-1);A2)
(E) =SEERRO(ESQUERDA(A2;PROCURAR("-",A2)+1);A2)

Para obter o primeiro nome de cada magistrado é necessário extrair os primeiros caracteres em cada uma das células da coluna A até o primeiro espaço em branco. Para isso, podemos usar a função PROCURAR, que retorna a posição inicial de uma sequência de caracteres dentro de outra. Neste caso queremos encontrar um espaço vazio dentro da célula que contém os nomes. Portanto, a função deverá ser escrita como PROCURAR("-",A2), onde o primeiro parâmetro é o caractere procurado e o segundo se refere ao local onde ele deve ser procurado. Além disso, podemos usar a função ESQUERDA para obter uma sequência de caracteres a partir do primeiro caractere a esquerda até a posição

onde se encontra o espaço vazio encontrado pela função anterior de modo que obtemos ESQUERDA(A2;PROCURAR("-",A2)-1). Note que é necessário subtrair um da posição onde se encontra o espaço vazio para que ele não seja incluído na célula que armazenará o resultado final. A função SEERRO tem como objetivo estabelecer um valor alternativo pré-definido caso haja algum erro resultante das outras funções. Se uma das células da coluna A contiver apenas o primeiro nome (sem espaços vazios), a função PROCURAR retornaria um erro. Utilizando a expressão =SEERRO(ESQUERDA(A2;PROCURAR("-",A2)-1);A2), quando a função PROCURAR não for bem sucedida (não encontrar o caractere espaço), o resultado final será o valor presente na célula A2. Note que o separador usado nos parâmetros das funções é o ponto e vírgula. Além disso, como a versão do MS Excel está em português os nomes das funções também aparecem na mesma língua. Portanto, apenas a alternativa C está correta.

Gababab

(Escriturante Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Supondo-se que os valores das células D3 a D8, B8 e C8 foram calculados utilizando-se funções do MS-Excel 2010, é correto afirmar que

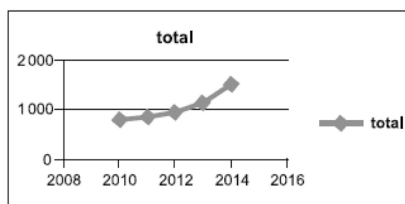
- (A) B8=SOMAT(B3:B7)
(B) C8=SOMA(C3-C7)
(C) D8=SOMA(D3:D7)

- (D) D8=SOMAT(B3...C7)
(E) D6=SUM(B6:C6)

A: Errada, não existe função chamada SOMAT no MS Excel. **B:** Errada, embora a função SOMA seja válida a definição de intervalos de soma é feita com o uso de dois pontos e não de um traço. **C:** Correta, a função apresentada atribui à célula D8 o somatório dos valores das células no intervalo de D3 até D7. **D:** Errada, não existe função chamada SOMAT no MS Excel. **E:** Errada, por se tratar da versão em língua portuguesa a função deve estar escrito em português.

„D, oitavag

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Elaborou-se o seguinte gráfico a partir da planilha apresentada, após a seleção de algumas células:



Esse tipo de gráfico é denominado Gráfico de

- (A) Radar.
(B) Dispersão.
(C) Ações.
(D) Área.
(E) Colunas.

A: Errada, o gráfico do tipo radar, ou teia de aranha, exibe os valores de cada categoria ao longo de um eixo separado que se inicia no centro do gráfico e termina em um anel externo. **B:** Correta, este é um gráfico de dispersão, que permite identificar relações de causa e efeito e a relação entre duas variáveis. **C:** Errada, o gráfico de ações ilustra a flutuações de valores dentro de um eixo, como variações de preços de ações ou médias de temperaturas, sua exibição é composta de colunas verticais. **D:** Errada, os gráficos de área possuem toda a área abaixo da linha de um valor preenchida com alguma cor. **E:** Errada, um gráfico de colunas exibe os valores na forma de colunas, cujo topo atinge a marca do eixo Y que representa seu valor.

„B, oitavag

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Elaborou-se uma planilha de grandes dimensões no MS-Excel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, e deseja-se manter sempre visíveis as linhas e colunas de importância da planilha, como os títulos de cada linha e coluna.

O botão do recurso Congelar Painéis que possibilita essa ação é:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

A: Correta, esta opção permite manter as linhas e colunas visíveis enquanto se rola o resto da planilha. **B:** Errada, esta opção mantém apenas a linha superior visível enquanto se rola o resto da planilha. **C:** Errada, esta opção mantém apenas a primeira coluna visível enquanto se rola o resto da planilha. **D:** Errada, este ícone não representa um botão do recurso Congelar Painéis do MS Excel 2010. **E:** Errada, este ícone não representa um botão do recurso Congelar Painéis do MS Excel 2010.

„A, oitavag

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Um usuário do MS-Excel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, elaborou uma planilha e protegeu todas suas células para que outros usuários não as alterem. Caso algum usuário deseje remover essa proteção, ele deve

- (A) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Desbloquear Planilha do grupo Proteção.
(B) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Senha de Desproteção do grupo Proteção e digitar a senha solicitada.
(C) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Destravar Planilha do grupo Proteção.

- (D) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Desproteger Planilha do grupo Alterações e digitar a senha solicitada.
(E) ter privilégios de Administrador quando da abertura do arquivo.

O MS Excel permite que o usuário proteja o conteúdo de uma planilha para que ela não sofra alterações em células, seja de conteúdo ou formato, podendo também inserir uma senha de proteção. Para remover essa funcionalidade de uma planilha basta selecionar a guia Revisão e dentro do grupo Alterações pressionar a opção Desproteger Planilha informando em seguida a senha usada no ato de proteção. Portanto apenas a alternativa D está correta.

„D, oitavag

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Tem-se três planilhas em um arquivo Excel: cliente (código, nome), produto (código, descrição, preço unitário) e pedido (código do cliente, nome do cliente, código do produto, descrição do produto, quantidade e preço total). Qual função deve ser aplicada na planilha pedido, a fim de que, ao digitar o código do produto, tenha-se automaticamente as informações de descrição e preço unitário registrados na planilha produto?

- (A) Função SE
(B) Função PROCV
(C) Função CORRESP
(D) Função ESCOLHER
(E) Função BDEXTRAI

A: Errada, a função SE avalia uma condição lógica e toma comportamentos diferentes dependendo do resultado da condição. **B:** Correta, a função PROCV procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. **C:** Errada, a função CORRESP apenas retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. **D:** Errada, a função ESCOLHER apenas escolhe um valor a partir de uma lista de valores, com base em um número de índice. **E:** Errada, a função BDEXTRAI apenas extrai de um banco de dados um único registro que corresponda a condições especificadas.

„B, oitavag

(Analista – TRE/AL – 2010 – FCC) Uma planilha eletrônica Excel 2003 possui os títulos das colunas na primeira linha e os títulos das linhas na primeira coluna. Para congelar na tela tanto os títulos das colunas quanto os títulos das linhas deve-se selecionar

- (A) a primeira célula da primeira linha e da primeira coluna.
(B) a segunda célula da segunda linha e da segunda coluna.
(C) a primeira linha e a primeira coluna.
(D) a segunda linha e a segunda coluna.
(E) somente as células com conteúdos de títulos.

A: Errada, deve-se selecionar sempre uma célula abaixo ou à direita da célula/linha que se deseja congelar. **B:** Correta, para congelar uma linha ou coluna deve-se selecionar uma célula abaixo da linha desejada ou à direita da coluna desejada. **C:** Errada, deve-se selecionar a célula e não a linha ou a coluna toda. **D:** Errada, deve-se selecionar a célula e não a linha ou a coluna toda. **E:** Errada, deve-se selecionar sempre uma célula abaixo ou à direita da célula/linha que se deseja congelar.

„B, oitavag

Nr. Processo	Estado	Valor
23456	SP	R\$ 3.929.100,00
45321	DF	R\$ 654.321,00
98765	SP	R\$ 486.120,00
76322	DF	R\$ 23.400,00
13450	RJ	R\$ 987.600,00
43210	MG	R\$ 876.000,00
Total		
Média		

(Analista – MPU – 2010 – CESPE) A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSEcel 2007), que apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

- (1) O valor da média aritmética dos seis processos pode ser obtido com o seguinte procedimento: clicar a célula C9 e, em seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2:C7).

- Gabarito 1E, 2E, 3C, 4C

Gabbarito "E"

- Gabbardo "E"

engenheiro

- Gabbarito "D"

- Gabbardo F-

O botão que permite alterar o espaçamento entre linhas de texto é o de número

- (A) 5.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

A: Correta, o botão número 5 permite alterar o espaçamento entre as linhas de um texto. **B:** Errada, o botão número 1 alinha o texto à esquerda. **C:** Errada, o botão número 2 alinha o texto de forma centralizada. **D:** Errada, o botão número 3 alinha o texto à direita. **E:** Errada, o botão número 4 alinha o texto de forma justificada.

„V. 0198089

Considere o texto a seguir, retirado do site do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, e digitado utilizando o Microsoft Word 2010 em português.

1. O Tribunal

1.1 Histórico

No dia 26 de maio de 1989, foi instalado solenemente o TRT do Maranhão, que passou a funcionar no imóvel situado na avenida Senador Vitorino Freire, 2001.

1.2 Ordem Timbira

A Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pela Resolução Administrativa nº 42 de 14 de março de 1990.

O texto foi digitado na forma de uma estrutura de tópicos com vários níveis de numeração. “O Tribunal” foi definido com nível de tópico 1 e os itens 1.1 e 1.2 foram definidos com nível de tópico 2. Um texto com níveis de tópicos facilita a geração posterior de um sumário.

Após selecionar cada item, as opções para definir seu nível de tópico foram encontradas na janela de configurações de cuja opção de acesso faz parte da guia Página Inicial.

A lacuna é preenchida corretamente com

- (A) Fonte.
- (B) Parágrafo.
- (C) Exibição.
- (D) Referências.
- (E) Layout da página.

A: Errada, as configurações de fonte permitem alterar apenas itens relacionados ao tamanho, cor, estilo, e formatações da fonte de escrita. **B:** Correta, nas configurações de parágrafo da aba Página Inicial é possível definir os níveis de numeração através da opção Numeração e Lista de Vários Níveis. **C:** Errada, Exibição é uma aba cujos itens tratam da exibição do documento atual, como modo de exibição, zoom, organização da janela e itens como régua e línguas de grade. **D:** Errada, Referências é uma aba cujos itens tratam de citações, notas de rodapé, criação de índices, sumários e legendas. **E:** Errada, Layout de Página é uma aba cujos itens tratam do layout das páginas do documento em edição, configuração de página, quebras de linhas, plano de fundo, espaçamento, recuo e organização.

„B. 0198089

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Com a utilização do editor *Microsoft Word* é possível proteger arquivos com senhas, definindo a permissão de acesso ao arquivo, para modificação ou somente leitura. Para proteger um arquivo no *Word*, em sua versão 2010, é possível entrar no menu

- (A) Editar, clicar em Segurança e em seguida Proteger Arquivo.
- (B) Editar, clicar em Exportar e selecionar a caixa de checagem de Exportar com Senha.
- (C) Arquivo, clicar em Informações e em seguida Proteger Documento e definir o modo de proteção do arquivo.
- (D) Formatar, clicar em Propriedades e em seguida escolher Proteção.
- (E) Inserir, e clicar em Senha de Proteção.

No MS Word 2010 as opções de proteção podem ser acessadas através do menu Arquivo, opção Informações e então escolher Proteger Documento, são então apresentadas várias opções de proteção, entre elas esta adição de uma senha para o arquivo, portanto apenas a alternativa C está correta.

„C. 0198089

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Muitas vezes o alinhamento justificado de parágrafos no *Microsoft Word* deixa grandes espaços entre as palavras, numa mesma linha ou em várias linhas do texto, que podem, além de comprometer a estética do texto, dificultar a leitura. Uma solução para esse problema, no *Microsoft Word 2010*, é habilitar a hifenização automática do texto. Isso pode ser feito por meio da opção Hifenização da guia

- (A) Layout da Página.
- (B) Inserir.
- (C) Página Inicial.
- (D) Exibição.
- (E) Parágrafo.

As opções referentes à hifenização, no MS Word 2010, encontram-se na aba Layout de Página, portanto apenas a alternativa A está correta.

„A. 0198089

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Ao dar um duplo clique no botão esquerdo do *mouse*, quando o cursor do *mouse* estiver apontando para a direita e posicionado na margem esquerda do texto de um documento no *Word 2010*, será

- (A) posicionado o cursor de texto no início da linha.
- (B) selecionado todo o texto do documento.
- (C) selecionada a primeira palavra da linha.
- (D) selecionado todo o parágrafo.
- (E) selecionada toda a linha.

Quando o ponteiro do *mouse* está apontando para a direita (posição inversa da normal) e posicionado antes do parágrafo, um clique duplo irá selecionar todo o parágrafo, portanto apenas a letra D está correta.

„D. 0198089

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) No *Microsoft Word 2003* a utilização dos assistentes é configurada a partir do menu Ajuda e, em casos específicos um assistente pode ser encontrado em outro menu da barra de menus. No *BrOffice.org 3.1 Writer*, os assistentes estão disponíveis no item Assistentes do menu

- (A) Formatar.
- (B) Ferramentas.
- (C) Arquivo.
- (D) Editar.
- (E) Exibir.

A: Errada, no menu Formatar estão itens de auxílio na formatação do texto. **B:** Errada, no menu Ferramentas estão os itens utilizados para auxiliar a construção do texto, como corretor ortográfico, notas de rodapé e macros. **C:** Correta, no menu Arquivo se encontra o item Assistentes que auxilia na montagem de um documento pré-formatado. **D:** Errada, o menu Editar encontram-se itens referentes a edição do texto, como recortar, copiar e colar. **E:** Errada, no menu Exibir se encontram itens referentes a exibição do documento em edição.

„C. 0198089

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) No *Word 2010*, é possível localizar-se rapidamente em documentos longos, reorganizar com facilidade os documentos arrastando e soltando seções em vez de copiar e colar, além de localizar conteúdo usando a pesquisa incremental. Para isso é necessário

- (A) clicar na opção Localizar da guia Exibição.
- (B) habilitar o Pannel de Navegação clicando na guia Exibição e marcando a opção Pannel de Navegação.
- (C) clicar na opção Pesquisa Incremental da guia Pesquisa.
- (D) exibir o Pannel de Navegação clicando na guia Inserir pesquisa.
- (E) habilitar o Pannel de Localização clicando na guia Inserir e marcando a opção Pannel de Localização.

A: Errada, a opção Localizar não se encontra na guia Exibição, mas sim na guia inicial. **B:** Correta, por meio do painel de navegação é possível localizar trechos de texto. **C:** Errada, não há uma guia chamada Pesquisa. **D:** Errada, a guia correta é a guia Exibição e não Inserir. **E:** Errada, o painel correto é o Pannel de Navegação.

„B. 0198089

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Acerca dos sistemas operacionais, dos aplicativos de edição de textos, das planilhas e apresentações nos ambientes Windows e Linux, julgue o item abaixo.

- (1) Um arquivo cujo nome tem a extensão DOCX contém um documento criado no *Microsoft Word* e pode ser aberto normalmente por qualquer versão desse aplicativo. Esse tipo de arquivo possui também a versatilidade de permitir a sua abertura em ambiente Linux, utilizando-se a ferramenta BrOffice.

1: Errada, os arquivos DOCX só podem ser abertos utilizando-se as versões posteriores a 2007 do *Microsoft Word*.

„E. 0198089

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) Estando o cursor posicionado no primeiro parágrafo da primeira célula da primeira linha de uma tabela, dentro de um documento *MS Word 2003*, ao pressionar a tecla ENTER o

- (A) cursor será posicionado no segundo parágrafo da primeira célula da primeira linha da tabela.
- (B) cursor será posicionado no primeiro parágrafo da segunda célula da primeira linha da tabela.
- (C) cursor será posicionado no primeiro parágrafo da primeira célula da segunda linha da tabela.
- (D) conteúdo da segunda célula da primeira linha da tabela será selecionado.
- (E) conteúdo da primeira célula da segunda linha da tabela será selecionado.

A: Correta, a tecla *Enter* tem como função alterar o parágrafo a partir do ponto em que está o cursor. **B:** Errada, quando em uma tabela, a tecla *Enter* não altera de célula, apenas de

parágrafo. **C:** Errada, quando em uma tabela, a tecla Enter não altera de linha, apenas de parágrafo. **D:** Errada, a tecla Enter não possui função de seleção no MS Word. **E:** Errada, a tecla Enter não possui função de seleção no MS Word.

gababarto

(Analista – TRE/AM – 2010 – FCC) Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se

- definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.
- selecionar “Diferente na primeira página” em “Cabeçalhos e rodapés” na guia Layout de Configurar Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as demais páginas com cabeçalho.
- posicionar o cursor na página 2 e inserir o cabeçalho na página 2, que o Word expandirá automaticamente somente para as demais páginas seguintes da seção.

Está correto o que se afirma em

- I, II e III.
- I, apenas.
- II, apenas.
- III, apenas.
- I e II, apenas.

A: Errada, a afirmativa III está incorreta, o Word não irá expandir automaticamente o cabeçalho para as outras páginas. **B:** Errada, a afirmativa II também está correta. **C:** Errada, a afirmativa I também está correta. **D:** Errada, a afirmativa III está incorreta, o Word não irá expandir automaticamente o cabeçalho para as outras páginas. **E:** Correta, apenas as afirmativas I e II estão corretas.

gababarto

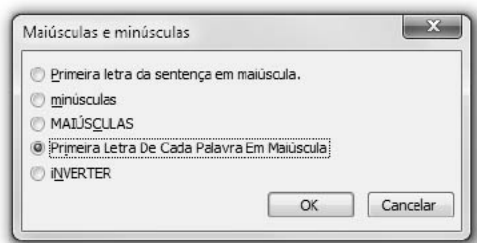
(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) No Word, “Numerada”, “Vários níveis” e “Estilos de Lista” são abas que, no menu Formatar, são pertinentes à opção

- Plano de fundo.
- Fonte.
- Estilos e marcação.
- Parágrafo.
- Marcadores e numeração.

A: Errada, o item Plano de Fundo agrupa as funções de marca d'água, cor da página e bordas. **B:** Errada, o item Fonte possui apenas ações referentes a formatação da fonte do texto. **C:** Errada, não há opção Estilos e marcação no Word, o correto é Estilos e formatação. **D:** Errada, o item Parágrafo agrupa as funções de espaçamento, recuo e quebra de linha. **E:** Correta, no item Marcadores e numeração é possível escolher entre as abas Numeradas, Vários níveis e Estilos de Lista que definem os modos de marcadores e numerações do Word.

gababarto

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Observe a figura abaixo.



A figura é uma caixa de diálogo típica

- tanto do Microsoft Word quanto do BrOffice.org Writer.
- do menu Ferramentas no BrOffice.org Writer.
- do menu Ferramentas no Microsoft Word.
- do menu Formatar no BrOffice.org Writer.
- do menu Formatar no Microsoft Word.

A: Errada, a caixa de diálogo corresponde apenas ao Word. **B:** Errada, a caixa de diálogo corresponde ao Word. **C:** Errada, a caixa de diálogo corresponde a uma opção do item Formatar e não de Ferramentas. **D:** Errada, a caixa de diálogo corresponde ao Word. **E:** Correta, a caixa de diálogo em questão corresponde a opção Maiúsculas e Minúsculas do menu Formatar do Word.

gababarto

(Analista – TRE/MT – 2010 – CESPE) Considerando os aplicativos do Microsoft Office, assinale a opção correta.

- A desvantagem de se utilizar o MS Word para a edição de tabelas é a impossibilidade de criar fórmulas para totalizar valores.
- Ao se criar uma apresentação no MS Power Point, é possível inserir textos do MS Word ou da Internet e ainda inserir planilha do MS Excel bem como imagens e vídeos de diversos tipos.
- No MS Excel 2007, a criação de macros é possível com a instalação do *plugin* macroware.
- Ao se copiar um resultado de uma fórmula criada no MS Excel e colá-lo em um relatório criado no MS Word, quando alterados os dados no MS Excel, o valor apresentado no MS Word será alterado automaticamente.

(E) Para se criar um organograma no MS Word, é necessário instalar o Microsoft Organise.

A: Errada, o MS Word permite a utilização de fórmulas em suas tabelas. **B:** Correta, o MS Power Point permite a inserção de dados vindos do MS Word, MS Excel ou diretamente da internet, sejam eles textos, vídeos, imagens ou vídeos. **C:** Errada, não é necessária a instalação de *plugins* para a criação de macros no MS Excel. **D:** Errada, os valores não serão automaticamente alterados entre programas. **E:** Errada, não é necessária a utilização de nenhum *software* adicional para a criação de organogramas no MS Word.

gababarto



(Analista – MPU – 2010 – CESPE) Com base na figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007), julgue o próximo item, relativo à edição de textos e planilhas.

- Considere que o último parágrafo do texto mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007 para uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com exibição em várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto Automaticamente.

1: Correta, a função Quebrar Texto Automaticamente faz com que o texto seja quebrado em linhas para que ele caiba em sua célula de forma que todo o seu conteúdo seja visível.

gababarto

2.3. POWERPOINT (SLIDES)

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) No MS-PowerPoint 2010, um usuário deseja efetuar a verificação da ortografia do conteúdo presente em seus *slides*. Uma das formas para realizar tal tarefa é acessar o botão Verificar Ortografia, que, na configuração padrão do MS-PowerPoint 2010, é acessível por meio da aba

- Exibição.
- Revisão.
- Inserir.
- Início.
- Animações.

A: Errada, nesta aba se encontram apenas opções relacionadas à exibição do documento atual, como modo de exibição, zoom, régua, organização de janela, entre outras. **B:** Correta, na aba Revisão se encontram as opções de idioma, dicionário de sinônimos, verificação de ortografia e edição de comentários e alterações. **C:** Errada, na guia Inserir é possível adicionar à apresentação tabelas, imagens, ilustrações, links, textos, símbolos e itens de mídia. **D:** Errada, não há uma aba denominada Início no MS PowerPoint, mas sim Página Inicial. **E:** Errada, a aba Animações permite a criação e gerenciamento das animações internas e de transição dos slides da apresentação.

gababarto

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) No MS-PowerPoint 2010, a finalidade da função Ocultar Slide, acionável por meio do botão de mesmo nome, é fazer com que o *slide* selecionado

- tenha bloqueadas tentativas de alteração de seu conteúdo.
- seja designado como o último a ser exibido na apresentação de *slides*.
- tenha sua resolução reduzida até o mínimo suportado pelo computador em uso.
- não seja exibido no modo de apresentação de *slides*.
- tenha sua velocidade de transição entre *slides* fixada no valor médio.

A ordem dos slides durante a apresentação pode ser alterada arrastando-o no painel de slides na lateral esquerda. A velocidade das transições é ajustada através da aba Transições por meio da alteração do tempo de transição do slide. Por fim a função Ocultar Slide presente no grupo Configurar da aba Apresentação de Slides faz com

que o slide selecionado seja ocultado da apresentação de slides no modo tela inteira e não bloqueia o slide contra alteração de conteúdo, portanto apenas a alternativa D está correta.

„D. oimrebag

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) Uma apresentação elaborada no MS PowerPoint 2003 pode ser impressa na forma de folhetos para consultas. Espaços em linhas para que se façam anotações sobre as apresentações são reservados no folheto de

- (A) um *slide* por página.
- (B) dois *slides* por página.
- (C) três *slides* por página.
- (D) quatro *slides* por página.
- (E) seis *slides* por página.

A: Errada, na impressão de um *slide* por página não há linhas reservadas para comentários. B: Errada, na impressão de dois *slides* por página não há linhas reservadas para comentários. C: Correta, apenas na impressão de folhetos com três *slides* por página é reservado um espaço com linhas para a realização de comentários. D: Errada, na impressão de folhetos com quatro *slides* por página não há espaço reservado para comentários. E: Errada, na impressão de folhetos com seis *slides* por página não há espaço reservado para comentários.

„C. oimrebag

2.4. ACCESS

(Analista – TJ/MA – 2009 – IESSES) A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007 é:

- (A) .dbf
- (B) .mdb
- (C) .accdb
- (D) .csv

A: errada, .dbf é a extensão-padrão do *software* dBASE. B: errada, .mdb é a extensão do Microsoft Access nas versões anteriores ao Access 2007. C: correta, a extensão-padrão do Microsoft Access 2007 é .accdb. D: errada, .csv é uma extensão para arquivo que armazena dados tabelados.

„C. oimrebag

3. BR OFFICE

3.1. WRITER (EDITOR DE TEXTO)

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) Para alternar entre o modo de inserção e o modo de sobrescrever textos em um documento no BrOffice.org Writer

- (A) pressione a tecla *Insert* ou a tecla *Scroll*.
- (B) pressione a tecla *Insert*, apenas.
- (C) pressione a tecla *Scroll*, apenas.
- (D) pressione a tecla *Insert* ou clique na área INSER/SOBRE da barra de Status.
- (E) clique na área INSER/SOBRE da barra de Status.

A: Errada, a tecla *Scroll* não altera o modo de inserção em nenhum programa de edição de texto. B: Errada, além da tecla *Insert* pode-se utilizar a opção INSERIR/SOBRE da barra de Status. C: Errada, a tecla *Scroll* não altera o modo de inserção em nenhum programa de edição de texto. D: Correta, ambas as teclas *Insert* e a opção INSERIR/SOBRE da barra de Status permitem a alteração do modo de inserção de texto. E: Errada, pode-se também utilizar a tecla *Insert*.

„D. oimrebag

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue o item que se segue.

- (1) No BROffice Writer, a partir do menu Exibir, é possível inserir, no documento em edição, um objeto do tipo gráfico, fórmula, som ou vídeo.

1: Errada, estas opções estão disponíveis a partir do menu Inserir.

„E. oimrebag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) No BrOffice Writer, para apagar de uma só vez a palavra à esquerda do cursor utiliza-se

- (A) <Shift> + <Seta para esquerda>.
- (B) <BackSpace>.
- (C) .
- (D) <Ctrl> + .
- (E) <Ctrl> + <BackSpace>.

A: Errada, este atalho apenas seleciona o primeiro caractere, símbolo ou espaço que está à esquerda do cursor. B: Errada, a tecla *Backspace* apaga o último caractere digitado. C: Errada, a tecla *Del* apaga o primeiro caractere à direita do cursor. D: Errada, este atalho apaga a primeira palavra à direita do cursor. E: Correta, o atalho *Ctrl* + *Backspace* apaga a primeira palavra à esquerda do cursor.

„E. oimrebag

3.2. PLANILHAS ELETRÔNICAS (CALC)

(Delegado/SP – 2011) Assinale a alternativa incorreta.

- (A) O Calc possibilita a edição de fórmulas.
- (B) arquivos de extensão .odt são conversíveis para .xls.
- (C) O Base viabiliza a edição de banco de dados.
- (D) arquivos de texto de extensão odt editado pelo Broffice ou Open Office não abrem no Windows pois foram elaborados em Linux.
- (E) O write, da suíte Libreoffice ou Broffice, possui botão nativo na barra de tarefas que permite a conversão de texto era PDF.

A: a afirmativa está correta. B: a afirmativa está correta. C: a afirmativa está correta. D: esta é a afirmativa incorreta, o sistema operacional não influencia na execução do programa desde que haja uma versão do *software* para este sistema e o BrOffice é um *software* multiplataforma. E: a afirmativa está correta.

„D. oimrebag

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Acerca dos sistemas operacionais, dos aplicativos de edição de textos, das planilhas e apresentações nos ambientes Windows e Linux, julgue o item abaixo.

- (1) Em uma planilha em edição no Calc do BrOffice, se uma célula for preenchida com número e, em seguida, a alça de preenchimento dessa célula for arrastada para células seguintes na mesma linha ou coluna, as células serão automaticamente preenchidas com uma sequência numérica iniciada com número digitado.

1: Correta, utilizando-se a alça de preenchimento, as células consequentes são preenchidas respeitando a progressão dos primeiros números selecionados.

„C. oimrebag

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) O recurso de Auto-filtro em uma planilha no BrOffice.org Calc pode ser usado por meio do acesso ao menu

- (A) Dados e da seleção dos itens Filtro e Auto-filtro.
- (B) Formatar e da seleção dos itens Filtro e Auto-filtro.
- (C) Inserir e da seleção do item Auto-filtro.
- (D) Dados e da seleção do item Auto-filtro.
- (E) Formatar e da seleção do item Auto-filtro.

A: Correta, o recurso de Auto-filtro se encontra no item Filtro dentro do menu Dados. B: Errada, o menu correto seria o menu Dados e não o formatar. C: Errada, o menu correto é o menu Dados e não o menu Inserir. D: Errada, o menu está correto, porém o recurso se encontra dentro do item Filtro. E: Errada, o menu correto é o menu Dados e não o menu Formatar.

„A. oimrebag

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Em relação ao BrOffice.org 3.1, considere:

- I. Em um arquivo aberto no Writer quando o cursor está em qualquer linha de qualquer parágrafo, ao se pressionar a tecla *Home* ele irá se posicionar no início do texto.
- II. Em uma planilha do Calc, se a célula E8, que contém a fórmula $=\$D\$2+\text{SOMA}(C3:C7))/\$D\1 , for copiada para a célula F9, através de *Ctrl*+*C* e *Ctrl*+*V*, a célula F9 conterá a fórmula $=\$D\$2+\text{SOMA}(D4:D8))/\$D\1 .
- III. No Writer as ações das teclas F7, *Ctrl*+F12 e *Ctrl*+F4 correspondem, respectivamente, verificar ortografia, inserir tabela e fechar documento.
- IV. No Calc a fórmula $=\text{SOMA}(A1:B2:B4)$ irá executar a soma de A1, B2 e B4.

Está correto o que se afirma, SOMENTE em

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) II, III e IV.

A: Errada, a afirmativa I está incorreta, a tecla *Home* fará com que o curso se posicione no início da linha atual e não no início do texto. B: Errada, as afirmativas I e IV estão incorretas, a tecla *Home* fará com que o curso se posicione no início da linha atual e não no início do texto e a fórmula $=\text{SOMA}(A1:B2:B4)$ soma os valores no intervalo A1 até B2 mais a célula B4. C: Errada, as afirmativas I e IV estão incorretas, a tecla *Home* fará com que o curso se posicione no início da linha atual e não no início do texto e a fórmula $=\text{SOMA}(A1:B2:B4)$ soma os valores no intervalo A1 até B2 mais a célula B4. D: Correta, apenas as afirmativas II e III estão corretas. E: Errada, a afirmativa IV está incorreta, a fórmula $=\text{SOMA}(A1:B2:B4)$ soma os valores no intervalo A1 até B2 mais a célula B4.

„D. oimrebag

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) As células A1 até A3 de uma planilha BrOffice (Calc) contêm, respectivamente, os números: 2, 22 e 222. A célula A4 contém a fórmula $=A1*A2+A3$ (resultado = 266) que arrastada pela alça de preenchimento para a célula A5 registrará, nesta última, o resultado (calculado)

- (A) 510
(B) 5150
(C) 6074
(D) 10736
(E) 63936

A: Errada, a alça seguiria a progressão da função, alterando-a para $=A2^*A3+A4$, que resulta em 5150. **B:** Correta, a alça segue a progressão da função, alterando-a para $=A2^*A3+A4$, que resulta em $22^*222+266$ com resultado sendo 5150. **C:** Errada, a alça seguiria a progressão da função, alterando-a para $=A2^*A3+A4$, que resulta em 5150. **D:** Errada, a alça seguiria a progressão da função, alterando-a para $=A2^*A3+A4$, que resulta em 5150. **E:** Errada, a alça seguiria a progressão da função, alterando-a para $=A2^*A3+A4$, que resulta em 5150.

„B. 01jpeqeg

(Analista – TJ/ES – 2011 – CESPE) Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os itens a seguir.

- (1) O Layout de Impressão, um dos modos de exibição de arquivos no Microsoft Word, permite que se visualize o documento aberto para posterior impressão em papel, sem que seja possível, no entanto, fazer qualquer alteração do processo de edição e impressão.
(2) Em uma planilha em edição no Calc, se houver um número em uma célula e se, a partir dessa célula, a alça de preenchimento for levada para as células adjacentes, será automaticamente criada uma sequência numérica a partir desse número.
(3) No MS Word, os temas são recursos que auxiliam na definição de formatos de textos por meio de estilos criados com tamanhos de fontes variados, plano de fundo, marcadores de tópicos que podem ser utilizados para caracterizar um documento ou um conjunto deles.
(4) Para se inserir uma função em uma célula de planilha do Microsoft Excel, é necessário, primeiramente, selecionar essa célula e acionar o assistente Inserir Função. Por meio dele, é possível inserir funções de diversas categorias, como as funções estatísticas média aritmética, média geométrica e desvio padrão, entre outras.

1: Errada, o processo de edição e impressão ainda podem ser alterados no modo de exibição de Layout de Impressão. **2:** Correta, a alça de preenchimento segue a progressão do número criando uma sequência numérica a partir das células selecionadas. **3:** Correta, o tema agrupa um conjunto de configurações que podem ser aplicadas a outros documentos. **4:** Correta, uma função só pode ser inserida em uma célula previamente selecionada, após isso utiliza-se a função Inserir Função ou digitar a função na linha de escrita.

„B. 01jpeqeg

3.3. BROFFICE – IMPRESS

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) NÃO é um componente que se apresenta na janela principal do BrOffice.org Impress:

- (A) Estrutura de tópicos.
(B) Painel de slides.
(C) Classificador de slides.
(D) Folheto.
(E) Notas.

A: Errada, o item Estrutura de tópicos está presente como uma aba no painel central do programa. **B:** Correta, o Painel de Slides não faz parte dos componentes presentes na janela principal do programa. **C:** Errada, o Classificador de slides também é uma das abas presentes no painel central da janela principal do programa. **D:** Errada, o Folheto também é uma das abas presentes no painel central da janela principal do programa. **E:** Errada, Notas também é uma das abas presentes no painel central da janela principal do programa.

„B. 01jpeqeg

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Para salvar uma apresentação do BrOffice Impress com senha,

- (A) clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar como. Na janela que se abre, dá-se o nome ao arquivo no campo Nome, seleciona-se a opção Ferramentas, em seguida Opções Gerais e digita-se a senha. Para concluir, clica-se no botão Salvar.
(B) pressiona-se a combinação de teclas **Ctrl + Shift + S** e, na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar.
(C) clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar. Na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, a senha no campo Senha e clica-se no botão Salvar.
(D) pressiona-se a combinação de teclas **Ctrl + S** e, na tela que se abre, digita-se o nome do arquivo no campo Nome, seleciona-se a caixa de combinação Salvar com senha e clica-se no botão Salvar. Para concluir, digita-se e redigita-se a senha e clica-se no botão OK.
(E) clica-se no menu Arquivo e em seguida na opção Salvar. Na janela que se abre, dá-se o nome do arquivo no campo Nome, seleciona-se a opção Ferramentas, em seguida Salvar com senha. Na janela que se abre, digita-se e redigita-se a senha e clica-se no botão Salvar.

No Impress, para salvar uma apresentação com senha, basta salvar o documento normalmente, por exemplo com o atalho **Ctrl + S**; na janela exibida deve-se marcar a caixa Salvar com senha e então digitar a senha desejada, portanto apenas a alternativa D está correta.

„D. 01jpeqeg

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Em um slide mestre do BrOffice.org Apresentação (Impress), NÃO se trata de um espaço reservado que se possa configurar a partir da janela Elementos mestres:

- (A) Número da página.
(B) Texto do título.
(C) Data/hora.
(D) Rodapé.
(E) Cabeçalho.

Nos slides mestres, número da página, data/hora, rodapé e cabeçalho são espaços reservados que podem ser configurados, apenas o Texto do título não pode ser alterado pela janela de Elementos mestres.

„B. 01jpeqeg

4. REDE E INTERNET

(Técnico – TRT/16ª – 2015 – FCC) As empresas estão cada vez mais necessitando centralizar suas informações e melhorar os métodos de comunicação interna para reduzir custos. A I pode possibilitar isso, além de tudo o que a própria II dispõe. Porém, a principal diferença entre ambas é que a III é restrita a um certo público, por exemplo, os colaboradores de uma empresa. Neste caso, os colaboradores podem acessá-la com um nome de usuário e senha devidamente validados. Geralmente este acesso é feito em um servidor da IV da empresa.

(<http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1276/>)

As lacunas do texto acima são, correta e respectivamente, preenchidas por

- (A) rede social - internet - rede social - rede virtual
(B) intranet - extranet - extranet - rede virtual
(C) rede virtual - rede global - rede virtual - intranet
(D) rede virtual - intranet - intranet - extranet
(E) intranet - internet - intranet - rede local

As intranets são redes privadas de computadores com acesso restrito que se baseiam nos protocolos da Internet e podem prover os mesmos tipos de serviço. Por ter seu acesso restrito a certos ambientes, diferentemente da internet que é pública, para que entes externos possam se conectar a estas redes é necessário o uso de redes virtuais privadas, ou VPNs. Já os colaboradores que fazem parte desta rede podem acessar através da rede local por meio de credenciais de usuário e senha. Portanto apenas a alternativa E está correta.

„E. 01jpeqeg

(Delegado/SP – 2011) DHCP e TCP/IP constituem, respectivamente,

- (A) protocolo de serviço de controle de transmissão e protocolo de IPs dinâmicos.
(B) protocolos de distribuição e controle
(C) protocolo de controle de transmissão por IP e serviço de concessão.
(D) protocolos de entrada e saída de dados.
(E) protocolo de serviço com concessão de IPs dinâmicos e protocolo de controle de transmissão por IP.

O protocolo DHCP tem como função a designação de endereços IP de forma automática e o TCP/IP é o conjunto de protocolos nos quais se baseiam as comunicações em rede, portanto apenas a alternativa E está correta.

„E. 01jpeqeg

(Delegado/SP – 2011) A razão de se configurar um número específico de proxy no navegador da internet

- (A) permite bloquear acesso de crianças a sites inadequados.
(B) impede a contaminação por vírus e malwares em geral.
(C) objetiva um determinado acesso específico na rede
(D) é condição essencial para se navegar na internet por qualquer provedor
(E) funciona como endereço favorito para posterior acesso.

O servidor proxy é um tipo de servidor intermediário que atende requisições de navegação e as repassa ao servidor responsável, ele não faz verificações de malware ou outros pragas virtuais e não é requisito essencial para navegação, embora possa impedir o acesso a algum serviço isso não é um requisito para sua existência ou sua principal funcionalidade. Portanto apenas a alternativa C está correta.

„C. 01jpeqeg

(Delegado/PA – 2012 – MS CONCURSOS) Em redes de computadores e na internet são utilizados diferentes tipos de protocolos que atendem funções específicas. Assinale a sentença que faz uma afirmação incorreta quanto à utilização do protocolo.

- (A) HTTP é o protocolo utilizado na transferência de hipertexto.
(B) IP é o protocolo utilizado para o endereçamento das informações na internet.

- (C) FTP é o protocolo utilizado em download e upload de arquivos.
 (D) POP é o protocolo utilizado no envio de mensagens de e-mail.
 (E) WAP é o protocolo utilizado em aplicações sem fio.

A: Errada, a afirmativa está correta. **B:** Errada, a afirmativa está correta. **C:** Errada, a afirmativa está correta. **D:** Correta, esta é a afirmativa incorreta, o protocolo POP é responsável pelo recebimento de mensagens enquanto o envio é feito pelo protocolo SMTP. **E:** Errada, a afirmativa está correta.

„A. oirabag

4.1. FERRAMENTAS E APLICATIVOS DE NAVEGAÇÃO

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Nos navegadores (*browser*) de internet típicos, quando são acessados alguns *sites* específicos, é apresentado um ícone com um cadeado junto à Barra de endereços do navegador. A apresentação desse cadeado indica que

- (A) o conteúdo do *site* acessado é livre de vírus.
 (B) há a necessidade de possuir uma senha para acessar o conteúdo do *site*.
 (C) o conteúdo do *site* tem acesso privado.
 (D) a conexão do navegador com o *site* é segura.
 (E) o *site* apresenta restrição de acesso.

A presença do símbolo de um cadeado junto à Barra de endereços do navegador geralmente é acompanhada pelo uso do protocolo HTTPS no início do endereço do site. Esses elementos indicam que o site utiliza uma conexão segura para transmitir as informações entre seu computador e o servidor onde o site se encontra. Portanto apenas a alternativa D está correta.

„D. oirabag

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Sobre o Filtro *SmartScreen* do *Internet Explorer* 9, analise:

- I. Enquanto você navega pela Web, ele analisa as páginas da Web e determina se elas têm alguma característica que possa ser considerada suspeita. Se encontrar páginas da Web suspeitas, o *SmartScreen* exibirá uma mensagem dando a você a oportunidade de enviar um comentário e sugerindo que você proceda com cautela.
- II. Verifica os *sites* visitados e os compara com uma lista dinâmica de *sites* de *phishing* e *sites* de *softwares* mal-intencionados relatados. Se encontrar uma correspondência, o Filtro *SmartScreen* exibirá um aviso notificando-o que o *site* foi bloqueado para a sua segurança.
- III. Verifica os arquivos baixados da Web e os compara com uma lista de *sites* de *softwares* mal-intencionados relatados e programas conhecidos como inseguros. Se encontrar uma correspondência, o Filtro *SmartScreen* o avisará que o *download* foi bloqueado para a sua segurança.
- IV. É um recurso no *Internet Explorer* que ajuda a detectar *sites* de *phishing*. Pode ajudar também a protegê-lo contra o *download* ou a instalação de *malware* (*software* mal-intencionado).

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
 (B) I e II, apenas.
 (C) I, II e III, apenas.
 (D) III e IV, apenas.
 (E) IV, apenas.

Todas as afirmativas sobre o *SmartScreen* estão corretas, portanto apenas a alternativa A está correta.

„A. oirabag

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Devido ao modo de armazenamento do histórico de acesso em navegadores, é possível para diferentes usuários acessando um mesmo computador visualizar e até utilizar informações de outro usuário deste histórico ou arquivos armazenados pelos navegadores (*Cookies*). No *Internet Explorer* 9 é possível navegar de forma privada onde não será mantido o histórico de navegação por uso do modo *InPrivate*. Uma das maneiras de iniciar a navegação nesse modo é clicar no botão

- (A) Arquivo, clicar na opção Segurança e clicar em *InPrivate*.
 (B) Segurança e clicar em Modo de Compatibilidade.
 (C) Arquivo e clicar em *InPrivate*.
 (D) Modo de Compatibilidade e clicar em Navegação *InPrivate*.
 (E) Nova Guia e, no corpo da página, clicar em Navegação *InPrivate*.

Para iniciar a navegação *InPrivate* no IE9 basta abrir uma nova guia, a opção de Navegação *InPrivate* estará no corpo da página, portanto apenas a alternativa E está correta.

„E. oirabag

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Em relação a tecnologia e aplicativos associados à internet, é correto afirmar.

- (A) Navegação por abas, *find as you type* (mecanismo de busca interna na página) e motor de busca são recursos existentes tanto no *Mozilla Firefox* quanto no *Internet Explorer* 8.

- (B) A opção de bloqueio a *pop-ups*, um recurso presente no *Mozilla Firefox*, inexistente no *Internet Explorer* 8.
 (C) No ambiente *Web*, o uso de teclado virtual em aplicativos tem como objetivo facilitar a inserção dos dados das senhas apenas com o uso do *mouse*.
 (D) Em ambiente *Wi-Fi*, os elementos de rede que fazem a comunicação entre os computadores dos usuários utilizam fibras óticas, conectadas a um *hub*.
 (E) No *Thunderbird* 2, o acionamento do botão Encaminhar exibirá uma janela de opções, entre as quais a Lixeira de mensagens.

A: Correta, ambos os navegadores possuem navegação por abas e função de pesquisa na página conforme o usuário digita o texto. **B:** Errada, o IE8 possui função de bloqueio de pop-up. **C:** Errada, a função é aumentar a segurança para evitar ataques de *keyloggers*, pragas que gravam tudo que o usuário digita. **D:** Errada, em ambientes *Wifi* não são utilizados cabos. **E:** Errada, a função Encaminhar encaminha uma mensagem para outro destinatário, e não para outra pasta ou para a lixeira.

„A. oirabag

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) No *Mozilla Thunderbird* 2.0,

- (A) uma conexão segura pode ser configurável por meio do protocolo SMTP.
 (B) o campo Cco é utilizado para criptografar a mensagem a ser enviada.
 (C) a agenda permite configurar vários tipos de alarmes de compromissos.
 (D) contas de usuários de *webmail* podem ser acessadas pelo *Thunderbird* simplesmente fornecendo o nome de usuário e senha.
 (E) tentativas de golpe, no qual a mensagem recebida é usada para convencer o usuário a fornecer dados pessoais, são alertadas pela ferramenta *anti-spam*.

A: Errada, o protocolo SMTP apenas lida com o envio de mensagens de correio eletrônico. **B:** Errada, o campo Cco é utilizado para enviar cópias ocultas da mensagem. **C:** Errada, o *Thunderbird* não possui uma agenda integrada. **D:** Correta, o *Thunderbird* é um cliente de e-mail que permite a visualização das mensagens contidas em um *webmail*. **E:** Errada, o objetivo do *anti-spam* é barrar as mensagens indesejadas, nem toda tentativa de *phishing* é identificada pelo *anti-spam*, esta função é exercida pelo *anti-phishing*.

„D. oirabag

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Na Internet,

- (A) uma forma de se fazer uma pesquisa com maior objetividade e se obter respostas mais próximas do tema pesquisado em *sites* de busca é fazer uma pergunta direta, encerrada com ponto de interrogação.
 (B) o *download* é uma transferência de arquivos de algum ponto da Internet para o computador do usuário, por meio do servidor SMTP.
 (C) *Cookies* são grupos de dados gravados no servidor de páginas, acerca de costumes de navegação do usuário para facilitar seu próximo acesso ao *site*.
 (D) um serviço de banda larga ADSL pode disponibilizar velocidade superior a 10 MB, quando conectado à porta serial.
 (E) um serviço hospedado em um servidor pode ser acessado pela URL ou pelo seu endereço IP.

A: Errada, pesquisas desta forma retornam resultados que contenham aquelas palavras não necessariamente na mesma ordem, o correto é utilizar a frase de busca entre aspas. **B:** Errada, o protocolo SMTP trata apenas o envio de mensagens de correio eletrônico, a troca de arquivos é feita pelo protocolo FTP. **C:** Errada, os *cookies* são gravados no computador do usuário e não em um servidor *web*. **D:** Errada, serviços ADSL utilizam da porta Ethernet e não serial para conexões de rede. **E:** Correta, serviços em servidores na Web são acessados pela URL de conexão ou pelo endereço IP do servidor onde está hospedado.

„E. oirabag

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) É um exemplo de URL (*Uniform Resource Locator*) INCORRETO:

- (A) smtp://www.map.com.br/forca/brasil.html
 (B) <https://www.uni.br/asia/china.php>
 (C) <http://dev.doc.com/downloads/manuais/doc.html>
 (D) <ftp://ftp.foo.com/home/foo/homepage.html>
 (E) <file://localhost/dir2/file.html>

A: Correta, uma URL não começa com o protocolo SMTP, pois este trata o envio de mensagens de correio eletrônico. **B:** Errada, este formato de URL é válido. **C:** Errada, este exemplo de URL é válido. **D:** Errada, este formato de URL é válido, o protocolo ftp trata a troca de arquivos entre computadores em uma rede. **E:** Errada, o exemplo de URL é válido.

„A. oirabag

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos e modos de utilização da Internet e de intranets, assim como a conceitos básicos de tecnologia e segurança da informação.

- (1) Considere a estrutura do seguinte URL hipotético: www.empresa.hipotetica.com.br. Nessa estrutura, os caracteres *br* indicam que o endereço é de uma página de uma organização brasileira e os caracte-

terres com indicam que o sítio web é de uma empresa especializada no comércio e(ou) na fabricação de computadores.

- (2) O protocolo SMTP permite que sejam enviadas mensagens de correio eletrônico entre usuários. Para o recebimento de arquivos, podem ser utilizados tanto o protocolo Pop3 quanto o IMAP.
- (3) Se um usuário enviar um email para outro usuário e usar o campo cc: para enviar cópias da mensagem para dois outros destinatários, então nenhum destinatário que receber a cópia da mensagem saberá quais outros destinatários também receberam cópias.
- (4) No sítio web google.com.br, se for realizada busca por “memórias póstumas” — com aspas delimitando a expressão memórias póstumas —, o Google irá realizar busca por páginas da Web que contenham a palavra memórias ou a palavra póstumas, mas não necessariamente a expressão exata memórias póstumas. Mas se a expressão memórias póstumas não foi delimitada por aspas, então o Google irá buscar apenas as páginas que contenham exatamente a expressão memórias póstumas.

1: Errada, por meio dos caracteres com não é possível especificar o ramo de atuação da empresa detentora do domínio; 2: Correta, o protocolo SMTP realiza o envio de mensagens de correio eletrônico, enquanto os protocolos POP3 e IMAP fazem o recebimento destas mensagens; 3: Errada, para que nenhum destinatário tenha conhecimento do envio de cópias deve-se utilizar o campo Bcc; 4: Errada, a realização de uma busca no sítio web google.com.br com a utilização de aspas faz com que o resultado contenha a expressão na forma como foi digitada, neste caso ela deve conter as palavras memórias póstumas, escritas desta forma e nesta mesma ordem.

Gababartio 1E, 2C, 3E, 4E

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) A prevenção contra sites que agem monitorando a navegação de usuários na Internet é realizada no Internet Explorer 8 por meio do recurso

- (A) Data Execution Prevention.
(B) Automatic Crash Recovery.
(C) Cross Site Scripting.
(D) Filtro do SmartScreen.
(E) Filtragem InPrivate.

A: Errada, o DEP é um recurso do Windows e não do Internet Explorer. B: Errada, o Automatic Crash Recovery ajuda a prevenir que o usuário perca uma página que esteja aberta caso o programa trave. C: Errada, Cross Site Scripting é um tipo de vulnerabilidade do sistema de segurança de um computador, encontrado normalmente em aplicações web. D: Errada, o Filtro do SmartScreen é um recurso no Internet Explorer que ajuda a detectar sites de phishing. E: Correta, a Filtragem InPrivate previne que sites monitorem a navegação do usuário.

Gababartio 3.

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) NÃO se trata de um componente da área de trabalho padrão do Mozilla Firefox:

- (A) Abas de Navegação.
(B) Barra de Navegação.
(C) Barra de Status.
(D) Barra de Menus.
(E) Barra de Tarefas.

A: Errada, as Abas de Navegação não só estão presentes como são um dos principais elementos do navegador. B: Errada, a Barra de Navegação está presente na área de trabalho-padrão do navegador. C: Errada, a Barra de Status também está, por padrão, presente na área de trabalho do Firefox. D: Errada, a Barra de Menus é outro componente presente por padrão na área de trabalho do Mozilla Firefox. E: Correta, apenas a Barra de Tarefas não é um componente-padrão presente na área de trabalho do navegador.

Gababartio 3.

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) No Internet Explorer 8 o internauta pode navegar por:

- (A) guias, janelas, guias duplicadas e sessões.
(B) janelas, guias e guias duplicadas, somente.
(C) janelas e sessões, somente.
(D) janelas e janelas duplicadas, somente.
(E) guias, guias duplicadas e sessões, somente.

A: Correta, podem ser usadas janelas, guias e guias duplicadas ou sessões durante a navegação no IE8, todos acessíveis por meio do menu Arquivo. B: Errada, o IE8 também permite o uso de sessões. C: Errada, não há a opção de janelas duplicadas mas sim guias duplicadas, também é possível utilizar guias e sessões. D: Errada, também podem ser usadas sessões e guias. E: Errada, também podem ser usadas janelas.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/RS – 2010 – FCC) A web permite que cada documento na rede tenha um endereço único, indicando os nomes do arquivo, diretório e servidor, bem como o método pelo qual ele deve ser requisitado. Esse endereço é chamado de

- (A) DNS.
(B) FTP.
(C) TCP/IP.

- (D) URL.
(E) IMAP.

A: Errada, o DNS designa um servidor de nomes, responsável por transformar endereços web em endereços IP. B: Errada, o FTP é um protocolo de troca de arquivos. C: Errada, o TCP/IP é um conjunto de regras e protocolos no qual se baseiam as conexões de rede. D: Correta, o URL é um endereço amigável que identifica um endereço na rede, nele é possível definir o tipo de acesso que está sendo ao servidor requisitado por meio do protocolo utilizado. E: Errada, o IMAP é um protocolo de recebimento de correio eletrônico.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/RS – 2010 – FCC) O computador de um provedor de acesso à Internet (ISP), encarregado de enviar as mensagens aos provedores de destino é um servidor

- (A) PROXY.
(B) WEBMAIL.
(C) DNS.
(D) SMTP.
(E) POP3.

A: Errada, proxy é um servidor que atende a requisições repassando os dados do cliente à frente. B: Errada, Webmail é uma forma de acessar um endereço de e-mail sem a necessidade de um software gerenciador de e-mails. C: Errada, o DNS é um protocolo responsável pela tradução de um endereço web em seu endereço IP correspondente. D: Correta, o SMTP é o protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas. E: Errada, o POP3 é um protocolo responsável pelo recebimento de mensagens eletrônicas.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) A operação de transferência de um arquivo gravado no computador pessoal para um computador servidor de um provedor da Internet é conhecida por

- (A) Extraction.
(B) Copy.
(C) Download.
(D) Upload.
(E) Move.

A: Errada, Extraction é a ação feita em um arquivo comprimido, onde os dados são extraídos no mesmo para a unidade de armazenamento local. B: Errada, Copy é a ação de cópia de um arquivo dentro da própria máquina. C: Errada, Download é a ação de transferência de um arquivo de um servidor ou máquina na rede para o computador local. D: Correta, o Upload é a ação de envio de um arquivo de um computador local para outro na rede. E: Errada, Move é a ação de mover um arquivo de um local para outro dentro do mesmo computador.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) No Internet Explorer, o bloqueio ou desbloqueio de Pop-ups pode ser realizado por intermédio do menu

- (A) Arquivo.
(B) Editar.
(C) Exibir.
(D) Ferramentas.
(E) Opções.

A: Errada, o menu Arquivo concentra a opções de gerenciamento da janela, abertura de novas abas e impressão. B: Errada, o menu Editar concentra opções de manipulação como Copiar e Colar. C: Errada, o menu Exibir concentra opções de exibição do documento atual, como zoom e tamanho da fonte. D: Correta, as opções de bloqueio e desbloqueio de Pop-ups se encontram no menu Ferramentas. E: Errada, não há o menu Opções no IE.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Os dispositivos que têm como principal função controlar o tráfego na Internet são denominados

- (A) switches.
(B) computadores.
(C) roteadores.
(D) firewalls.
(E) web servers.

A: Errada, os switches tem como função segmentar redes e direcionar o tráfego de pacotes. B: Errada, os computadores são sinônimos de switches, que apenas segmentam a rede e reencaminham pacotes. C: Correta, os roteadores fazem o gerenciamento da rede, controlando todo o tráfego que por ele passa. D: Errada, os firewall são apenas barreiras de proteção para um rede, limitando o acesso a certas portas ou serviços. E: Errada, os web servers são servidores web que fornecem algum serviço.

Gababartio 4.

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Com relação ao uso seguro das tecnologias de informação e comunicação, julgue os itens subsequentes.

- (1) No acesso à Internet por meio de uma linha digital assimétrica de assinante (ADSL), a conexão é feita usando-se uma linha de telefone ligada a um modem e os dados trafegam em alta velocidade.

- (2) **Firewall** é um recurso utilizado para a segurança tanto de estações de trabalho como de servidores ou de toda uma rede de comunicação de dados. Esse recurso possibilita o bloqueio de acessos indevidos a partir de regras preestabelecidas.

1: Correta, as conexões ADSL utilizam um *modem* que codifica os dados que trafegam pela linha telefônica convencional, sua velocidade é muito superior à de conexões do tipo *dial-up*; 2: Correta, o **Firewall** é um dos principais itens de segurança de uma rede ou computador pessoal, ele permite bloquear o acesso a portas específicas e assim garantir a integridade da rede.

gabarito

(Analista – TRE/MT – 2010 – CESPE) Assinale a opção que apresenta um protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas na Internet.

- (A) UDP
(B) POP3
(C) SNMP
(D) SMTP
(E) RTP

A: Errada, UDP designa um tipo de pacote sem confirmação de entrega que transita em redes de computador. B: Errada, o POP3 é um protocolo destinado ao recebimento de mensagens eletrônicas. C: Errada, o SNMP é um protocolo de monitoramento de rede utilizado para controle e gestão de redes de computadores. D: Correta, o protocolo SMTP é o protocolo utilizado no envio de mensagens eletrônicas. E: Errada, o RTP é um protocolo utilizado em aplicações em tempo real como transmissão de vídeo ou áudio via rede.

gabarito

(Analista – TRE/MT – 2010 – CESPE) Considerando os conceitos básicos de tecnologias e ferramentas associadas à Internet e intranet, assinale a opção correta.

- (A) Para se acessar a Internet ou uma intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador.
(B) A tecnologia 3G disponibiliza serviços de telefonia e transmissão de dados a longas distâncias, em um ambiente móvel, incluindo o acesso a Internet.
(C) O Outlook Express possui mais funcionalidades do que o Microsoft Outlook, como, por exemplo, Agenda e Contatos.
(D) A intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da Internet dentro de uma rede local, mas não permite que esses serviços sejam acessados de outros locais.
(E) ADSL é um serviço implementado pelo Internet Explorer que permite aumentar a velocidade de acesso a Internet.

A: Errada, é necessária também uma conexão de rede com a Internet ou com a intranet desejada. B: Correta, a conexão 3G permite que a transmissão de dados e telefonia seja feitos com maior velocidade. C: Errada, o Outlook Express é uma versão com menos funcionalidades que o Microsoft Outlook. D: Errada, uma intranet pode ser acessada de outros locais por meio de uma VPN por exemplo. E: Errada, ADSL é um tipo de conexão de banda larga que utiliza a linha telefônica como meio de transmissão.

gabarito

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) Dados distribuídos na internet, frequentemente no formato RSS, em formas de comunicação com conteúdo constantemente atualizado, como *sites* de notícias ou blogs. Trata-se de

- (A) *hyperlinks*.
(B) *riptextos*.
(C) *web Feed*.
(D) *web designer*.
(E) canal aberto.

A: Errada, *hyperlinks* são ligações entre documentos web que permitem a navegação entre páginas. B: Errada, *riptexto* não é uma nomenclatura utilizada na internet. C: Correta, os *web Feeds* fornecem informação em forma de RSS para as pessoas que os assinam. D: Errada, *web designer* é uma pessoa que cria *designs* e *layouts* para *websites*. E: Errada, canal aberto não é um termo que designa uma função relacionada a internet.

gabarito

4.2. CORREIO ELETRÔNICO

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Os endereços de correio eletrônico (*e-mail*) são padronizados quanto à sua composição para possibilitar a correta identificação e o envio das mensagens pela internet. Dentre as alternativas apresentadas, a que contém um endereço de *e-mail* de acordo com a padronização é:

- (A) marcos.com.br@
(B) @carlos.com.br
(C) #marcos@.eng.br
(D) marcos@#com.br
(E) carlos@casa.br

O padrão de escrita de endereços de email é composto por "username@domínio", onde username representa o nome do usuário dono do correio eletrônico e não pode conter certos caracteres como @, #, !, *, espaços em branco entre outros. Já o domínio indica o

servidor ao qual o endereço de e-mail pertence e é composto por um nome (que também não pode conter caracteres especiais) seguido de uma extensão ou domínio de topo (como exemplos podemos citar .com.br, .gov.br, .com, .net, .org). Portanto apenas a alternativa E respeita essas regras e está correta.

gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Para que uma mensagem possa ser enviada pelo serviço de correio eletrônico (*e-mail*), é imprescindível a inclusão

- (A) do nome completo do destinatário no campo Para:.
(B) de pelo menos uma palavra no campo Assunto ou Subject.
(C) do endereço de *e-mail* nos campos Para:, ou Cc: ou Cco:.
(D) de pelo menos uma letra no corpo da mensagem.
(E) da mensagem em formato texto.

A: Errada, uma mensagem pode ser enviada sem a inclusão do nome completo do destinatário, porém é necessário o endereço de email completo do mesmo. B: Errada, é possível, ainda que não recomendado, enviar mensagens de correio eletrônico sem o campo Assunto preenchido. C: Correta, uma mensagem não pode ser enviada sem que haja um destinatário, seja no campo Para ou nos campos de Cópia (Cc) ou Cópia Oculta (Cco). D: Errada, é possível enviar um e-mail sem um conteúdo em seu corpo. E: Errada, a mensagem pode estar em formato texto, HTML ou mesmo não haver nenhum conteúdo no corpo da mensagem.

gabarito

(Delegado/SP – 2011) Para se configurar o acesso ao servidor de *e-mail* por meio de um aplicativo gerenciador e necessário conhecer, em regra,

- (A) os protocolos de envio POP e recebimento SMTP, além do IP da máquina.
(B) os protocolos de envio SMTP e recebimento POP, além do endereço de *e-mail*.
(C) os protocolos IMAP e SMTP, além do IP da máquina.
(D) os protocolos de envio POP e recebimento SMTP, além do endereço de *e-mail*.
(E) os protocolos IMAP e POP, o IP da máquina, além do endereço de *e-mail*.

A: Errada, sabendo-se os protocolos POP e SMTP não é necessário nenhum outro tipo de protocolo. B: Correta, com os endereços de POP e SMTP mais usuário e senha é possível acessar sua conta de e-mail por meio de um gerenciador de mensagens eletrônicas. C: Errada, neste caso não é necessário o endereço IP da máquina, apenas os endereços de IMAP e SMTP. D: Errada, o protocolo POP é usado no recebimento e o SMTP no envio de mensagens. E: Errada, o protocolo IMAP substitui o protocolo POP.

gabarito

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Analise as seguintes proposições sobre correio eletrônico e assinale a alternativa correta:

- I. É possível enviar e receber mensagens de forma síncrona.
II. É necessário um programa de correio eletrônico para ler, escrever e organizar os *e-mails*.
III. *Webmail* é um servidor de correio eletrônico.
IV. *Spam* é uma mensagem de correio eletrônico com fins publicitários, indesejada e não solicitada.
(A) Somente as proposições I e II são falsas.
(B) Somente as proposições I e III são falsas.
(C) Somente as proposições II e IV são falsas.
(D) Somente as proposições I, II e III são falsas.
(E) Somente as proposições II, III e IV são falsas.

Apenas a afirmativa IV está correta, as mensagens de correio eletrônico são enviadas de forma assíncrona (não é necessário que remetente e destinatário estejam conectados simultaneamente), é possível utilizar todos os recursos de correio eletrônico através de *webmails*, que é um sistema de acesso a um servidor de correio eletrônico e não o servidor em si. Portanto apenas a alternativa D está correta.

gabarito

(Analista – TRE/AC – 2010 – FCC) Novos "temas" podem ser instalados na área de trabalho do *Thunderbird* a partir da ferramenta

- (A) Edição.
(B) Propriedades.
(C) Complementos.
(D) Extensões.
(E) Aparência.

A: Errada, não há tal ferramenta no *Thunderbird*. B: Errada, não há item no menu Ferramentas no *Thunderbird*. C: Correta, a partir da opção Complementos no menu Ferramentas pode-se adicionar novos temas ao programa. D: Errada, a função de adicionar extensões não altera a configuração de temas do programa. E: Errada, a opção Aparência permite apenas a alteração do esquema de cores e fontes e não de temas no programa.

gabarito

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Acerca de navegação, correio eletrônico, grupos de discussão e ferramentas de busca e pesquisa, julgue o próximo item.

- (1) A caixa postal de correio eletrônico é um diretório criado no servidor de *e-mail*, o qual fica localizado no computador do usuário. Ao ser ligada

à máquina, esse servidor recebe da Internet, via provedor de acesso, as mensagens que foram enviadas para o endereço do usuário.

1: Errada, a caixa postal não fica no computador do usuário, mas sim no servidor da empresa que hospeda este e-mail. Ao ligar o computador o usuário apenas recebe as mensagens lá armazenadas.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Julgue os itens seguintes, referentes a correio eletrônico, Outlook 2003 e Internet Explorer 7.

- (1) Uma ferramenta *anti-spam* tem a capacidade de avaliar as mensagens recebidas pelo usuário e detectar se estas são ou não indesejadas.
- (2) Caso o usuário tenha uma lista de contatos de *email* em uma planilha Excel, esta poderá ser utilizada pelo Outlook, sem que haja necessidade de usar os recursos de exportação do Excel e de importação do Outlook.
- (3) O Internet Explorer passou a ter o recurso de navegação por guias a partir da versão 7.
- (4) Se o administrador de rede de uma empresa tiver registrado o domínio empresa.com.br e for criar um endereço eletrônico de *email* para um novo colaborador, cujo primeiro nome seja Marcelo, então o endereço eletrônico necessariamente deverá ter o formato marcelo@marcelo.empresa.com.br.

1: Correta, os *anti-spam* atuando detectando e diminuindo a quantidade de mensagens indesejadas recebidas pelos usuários por meio de vários filtros. 2: Correta, por meio da opção Arquivo, Importar e Exportar do Outlook é possível carregar os contatos diretamente do Excel. 3: Correta, a navegação por guias foi uma das novidades presentes em todas as versões do Internet Explorer a partir da versão 7. 4: Errada, o nome do usuário vem apenas antes do símbolo da arroba (@), portanto o correto seria marcelo@empresa.com.br

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Com relação a Windows XP, Microsoft Office, Internet e *intranet*, julgue os itens de 1 a 3.

- (1) Para registro de um nome pertencente ao domínio de uma instituição no Brasil, como, por exemplo, o nome instituição.com.br, é necessário contatar o registro.br, organização responsável pelo registro de domínios para a Internet no Brasil.
- (2) Considere que um membro da área de recursos humanos de determinada empresa tenha publicado, no espaço acessível de *intranet* da empresa, documentos relativos às avaliações de desempenho dos departamentos e dos servidores aí lotados. Nesse caso, em função da natureza do meio em que foram disponibilizados, os documentos serão de acesso público e irrestrito para outros usuários da Internet.
- (3) A ferramenta Painel de controle do Windows XP não possui recursos capazes de adicionar impressora para imprimir documentos produzidos a partir de *software* instalado nesse sistema operacional.

1: Correta, o registro.br é uma entidade que controla o registro de domínios .br, estando ligada diretamente ao Nic.br, entidade civil, sem fins lucrativos, que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. 2: Errada, por terem sido disponibilizados dentro de uma *intranet*, o acesso a eles está restrito ao domínio da *intranet*, não sendo público ou de acesso irrestrito. 3: Errada, um dos itens do Painel de Controle tem por função justamente a instalação e gerenciamento de impressoras.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Julgue os itens seguintes, acerca de correio eletrônico, do Outlook 2003 e do Internet Explorer 7.

- (1) O Outlook tem a capacidade de gerar arquivos de catálogo de endereços no formato .pab.
- (2) O Internet Explorer 7 não permite que o usuário se inscreva em um RSS *feeds*, procure notícias ou filtre a sua exibição.
- (3) Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são necessários cliente e servidor. A função do cliente de *email* é a de acesso do usuário a mensagens, e o servidor tem a função de envio, recebimento e manutenção das mensagens.
- (4) Um *firewall* pessoal instalado no computador do usuário impede que sua máquina seja infectada por qualquer tipo de vírus de computador.

1: Correta, o Outlook utiliza a extensão .pab para salvar seus catálogos de endereço, que são armazenados separadamente das mensagens de uma conta. 2: Errada, pelo Internet Explorer 7 o usuário tem acesso a funções de RSS inclusive filtros de busca. 3: Correta, o servidor atua realizando os envios, recebimentos e também armazenando as mensagens recebidas, já o cliente funciona como uma interface de acesso ao servidor e suas funções. 4: Errada, o *firewall* apenas limita o acesso a certas portas, não tendo a mesma função que um *software* antivírus.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – TRE/AP – 2011 – FCC) Para se criar uma nova mensagem no *Thunderbird 2*, basta clicar no ícone da barra de ferramentas NovaMSG, ou clicar no menu

- (A) Editar → Nova mensagem.
- (B) Arquivo → Novo → Mensagem.

- (C) Mensagem → Editar como nova.
- (D) Exibir → Opções de nova mensagem.
- (E) Ferramentas → Editar → Mensagem.

A: Errada, o menu correto onde se encontra a função de criar nova mensagem é o menu Arquivo. B: Correta, por meio da opção Mensagem no item Novo do menu Arquivo é possível criar uma nova mensagem de correio eletrônico. C: Errada, o menu correto onde se encontra a função de criar nova mensagem é o menu Arquivo. D: Errada, o correto é a opção Mensagem no item Novo do menu Arquivo. E: Errada, o menu correto onde se encontra a função de criar nova mensagem é o menu Arquivo.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) *Webmail* é um serviço de mensagens eletrônicas na Internet que permite a leitura ou envio de mensagens. Para acessá-lo é necessário instalar no computador

- (A) um programa cliente de correio eletrônico.
- (B) um programa cliente de correio eletrônico e um navegador.
- (C) um servidor de correio IMAP.
- (D) um navegador, apenas.
- (E) um servidor de correio POP3.

A: Errada, o *webmail* não necessita de nenhum *software* específico além do navegador. B: Errada, o *webmail* não necessita de nenhum *software* específico além do navegador. C: Errada, os servidores de correio ficam localizados no provedor de *e-mails* do usuário. D: Correta, para utilizar um *webmail* basta possuir acesso a um navegador *web*. E: Errada, os servidores de correio ficam localizados no provedor de e-mails do usuário.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Sobre *webmail* é INCORRETO afirmar:

- (A) É a forma de acessar o correio eletrônico através da *Web*, usando para tal um navegador (*browser*) e um computador conectado à Internet.
- (B) Exige validação de acesso, portanto requer nome de usuário e senha.
- (C) Via de regra, uma de suas limitações é o espaço em disco reservado para a caixa de correio, que é gerenciado pelo provedor de acesso.
- (D) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o protocolo normalmente utilizado no *webmail*.
- (E) É a forma de acessar o correio eletrônico através da *Web*, desde que haja um *software* cliente de *e-mail* instalado no computador.

A: a afirmativa está correta. B: a afirmativa está correta. C: a afirmativa está correta. D: a afirmativa está correta. E: a afirmativa está errada, devendo ser assinalada, pois não é necessário nenhum tipo de *software* além do navegador para utilizar um *webmail*.

Gabriel 10, 20, 30, 40

(Analista – TJ/ES – 2011 – CESPE) Com referência a aplicativos e conceitos relacionados à Internet, julgue os itens que se seguem.

- (1) O Microsoft Outlook é uma ferramenta de correio eletrônico que facilita o gerenciamento de mensagens por meio de opções avançadas. Porém, sua desvantagem é a necessidade de o computador estar conectado à Internet ou à *intranet* da organização quando for preciso acessar as pastas de mensagens recebidas.
- (2) O Mozilla *Thunderbird* é um programa livre e gratuito de *email* que, entre outras funcionalidades, possui um recurso de *anti-spam* que identifica as mensagens indesejadas. Essas mensagens podem ser armazenadas em uma pasta diferente da caixa de entrada de *email* do usuário.
- (3) No Internet Explorer, a opção Adicionar a Favoritos permite armazenar localmente uma página visitada frequentemente. Assim, em acessos futuros, essa página adicionada a Favoritos estará disponível, mesmo que o computador não esteja conectado à Internet.

1: Errada, as mensagens que já foram recebidas pelo Outlook podem ser acessadas normalmente sem a necessidade de uma conexão com a Internet ou qualquer outra rede. 2: Correta, o Mozilla *Thunderbird* é o gerenciador de *e-mails* do projeto Mozilla, que produz uma série de produtos gratuitos para uso na Internet. 3: Errada, a opção Adicionar a Favoritos cria um *link* para fácil acesso a página adicionada, não ficando ela salva no computador local.

Gabriel 10, 20, 30, 40

4.3. GRUPOS DE DISCUSSÃO

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Na Internet, ela é uma rede social que permite comunicar com um grupo de amigos predefinido, aceitando os amigos e restringindo o acesso de estranhos aos seus dados:

- (A) Correio Eletrônico.
- (B) *Twitter*.
- (C) Blog.
- (D) *Facebook*.
- (E) *Weblog*.

A: Errada, o correio eletrônico não é uma rede social, apenas um método de comunicação na rede. B: Errada, o *Twitter* é um *microblog* de compartilhamento de informações, não sendo possível restringir o acesso aos seus dados. C: Errada, os blogs não são redes *sócias*, apenas funcionam como um diário virtual. D: Correta, o *Facebook* é uma rede social onde pode se definir grupos de amigos, aceitando seus pedidos de amizade e

restringindo o acesso aos dados conforme as configurações de privacidade. **E:** Errada, o Weblog é um sinônimo de blog, que não são redes sociais.

Gabarito

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) O Orkut é caracteristicamente definido como

- (A) provedor de acesso.
- (B) lista de contatos.
- (C) rede de segurança.
- (D) comércio eletrônico.
- (E) rede social.

A: Errada, o Orkut é um serviço da internet e não um provedor de acesso. **B:** Errada, o Orkut é uma rede social e não uma lista de contatos. **C:** Errada, o Orkut é um serviço web e não uma rede de segurança. **D:** Errada, o Orkut não possui funções de comércio. **E:** Correta, o Orkut é uma rede social que tem por objetivo reunir amigos e pessoas de interesses comuns.

Gabarito

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) LinkedIn é

- (A) uma rede de negócios principalmente utilizada por profissionais.
- (B) um aplicativo de correio eletrônico pago.
- (C) uma forma de configurar perfis no correio eletrônico do Google.
- (D) um aplicativo antivírus de amplo uso na web.
- (E) uma forma de conexão entre o computador pessoal e o provedor internet.

A: Correta, o LinkedIn é uma rede social voltada para contatos de negócios. **B:** Errada, o LinkedIn é uma rede social e não um aplicativo de correio eletrônico. **C:** Errada, o LinkedIn é um serviço web que não está relacionado ao Google. **D:** Errada, o LinkedIn é uma rede social e não um *software* antivírus. **E:** Errada, o LinkedIn é um serviço web e não uma forma de conexão física.

Gabarito

5. SISTEMAS OPERACIONAIS

(Delegado/SP – 2011) A denominada licença GPL (já traduzida para o português: Licença Pública Geral)

- (A) garante as liberdades de execução, estudo, redistribuição e aperfeiçoamento de programas assim licenciados, permitindo a todos o conhecimento do aprimoramento e acesso ao código fonte
- (B) representa a possibilidade da Administração Pública em utilizar gratuitamente de certos *softwares* em face da supremacia do interesse público.
- (C) representa a viabilidade do público em geral aproveitar o *software* em qualquer sentido porem preservando a propriedade intelectual do desenvolvedor.
- (D) garante ao desenvolvedor os direitos autorais em qualquer país do mundo.
- (E) assegura apenas a distribuição gratuita de programas.

A licença do tipo GPL é uma designação de *software* livre, que indica que este pode ser executado para qualquer propósito, pode-se estudar seu código fonte bem como modificá-lo, distribuí-lo com ou sem modificações desde que a licença GPL seja usada, portanto apenas a alternativa A está correta.

Gabarito

(Delegado/SP – 2011) Constituem sistemas operacionais de código aberto

- (A) Free Solaris, MAC OS, Open BSD
- (B) DOS, Linux e Windows.
- (C) Linux, Mac OS, Windows e OS 2.
- (D) Linux, Open BSD e Free Solaris.
- (E) Windows, Mac OS, Open BSD

A: Errada, o MAC OS não é um sistema operacional de código aberto. **B:** Errada, o Windows não é um sistema operacional de código aberto. **C:** Errada, o Windows não é um sistema operacional de código aberto. **D:** Correta, todos os sistemas operacionais apresentados possuem seu código aberto. **E:** Errada, o Windows e o MAC OS não são sistemas operacionais de código aberto.

Gabarito

5.1. WINDOWS

(Analista – TRT/16ª – 2014 – FCC) A seguinte figura apresenta um ícone presente na Área de trabalho do sistema operacional Windows em suas versões mais recentes.



Na figura, o ícone com a sobreposição do símbolo com a seta

- (A) indica que o ícone foi criado a partir de um download de programa da Internet.
- (B) representa um arquivo criado no Bloco de Notas.
- (C) indica que o ícone é um Atalho para o programa Bloco de Notas.

(D) representa uma cópia do programa Bloco de Notas.

(E) indica que o ícone é um Atalho para um arquivo criado no Bloco de Notas.

A: Errada, não há indicações em um ícone que permitam afirmar que foi criado a partir de um download pela Internet. **B:** Errada, o ícone do bloco de notas não contém a seta. **C:** Correta, o ícone com um bloco de anotações está associado ao programa Bloco de notas. A seta presente na imagem indica que se trata de um atalho para o programa. **D:** Errada, não existem indicações para cópias de arquivos em seus ícones de exibição, em geral a indicação está no próprio nome do arquivo. **E:** Errada, os ícones de arquivos gerados pelo Bloco de Notas e o programa que os gera é muito similar. O ícone usado para os arquivos provenientes do Bloco de Notas é



Por outro lado, o programa utiliza o ícone



Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Em um computador com o sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, diversos atalhos de teclado estão associados ao uso da Área de Transferência. O atalho de teclado destinado a desfazer a ação anterior é o:

- (A) Ctrl+D
- (B) Alt+U
- (C) Ctrl+Z
- (D) Alt+Z
- (E) Ctrl+U

A: Errada, o atalho Ctrl + D não está associado a nenhuma função do Windows. **B:** Errada, o atalho Alt + U não está associado a nenhuma função do Windows. **C:** Correta, o atalho Ctrl + Z desfaz a última ação feita pelo usuário em diversos locais, inclusive na Área de Transferência. **D:** Errada, o atalho Alt + Z não está associado a nenhuma função do Windows. **E:** Errada, o atalho Ctrl + U não está associado a nenhuma função do Windows.

Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, deletou um atalho presente na Área de Trabalho. Sobre essa ação, é correto afirmar que

- (A) o atalho será colocado na Lixeira e o arquivo associado ao atalho será preservado.
- (B) o atalho será destruído, sem ser colocado na Lixeira.
- (C) o atalho será retirado da Área de Trabalho e transferido para a pasta na qual se encontra o arquivo associado ao atalho.
- (D) tanto o atalho como o arquivo associado ao atalho serão colocados na Lixeira.
- (E) tanto o atalho como o arquivo associado ao atalho serão destruídos, sem serem colocados na Lixeira.

A: Correta. Ao ser excluído, um atalho é enviado para a Lixeira como qualquer outro arquivo e, por ser apenas uma referência ao endereço do arquivo original, o mesmo não será afetado. **B:** Errada, apenas são destruídos sem passar pela Lixeira os arquivos provenientes de unidades removíveis e os arquivos apagados a partir do atalho Shift + Delete. **C:** Errada, arquivos removidos vão para a Lixeira até que sejam excluídos permanentemente, mesmo que sejam atalhos. **D:** Errada, a remoção de um atalho não afeta em nada o arquivo original. **E:** Errada, a remoção de um atalho não afeta em nada o arquivo original.

Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, arrastou um arquivo presente em uma pasta da unidade de disco C para uma pasta da unidade de disco D. Sobre essa ação, é correto afirmar que o

- (A) arquivo e sua pasta serão movidos para a pasta da unidade de disco D.
- (B) arquivo será copiado para a pasta da unidade de disco D.
- (C) arquivo será movido para a pasta da unidade de disco D.
- (D) arquivo e sua pasta serão copiados para a pasta da unidade de disco D.
- (E) comando não terá efeito, pois só se pode arrastar arquivos em uma mesma unidade de disco.

A: Errada, mover um arquivo seja para outra unidade ou para outro local dentro da mesma unidade não afeta a pasta de origem. **B:** Correta, mover um arquivo de uma unidade para outra sem utilizar nenhuma tecla modificadora irá fazer com que seja criada uma cópia do arquivo original no local de destino. **C:** Errada, para que o arquivo seja movido ao ser arrastado de uma unidade para outra é necessário utilizar a tecla Shift antes de soltar o arquivo em seu destino. **D:** Errada, mover um arquivo seja para outra unidade ou para outro local dentro da mesma unidade não afeta a pasta de origem. **E:** Errada, é possível arrastar um arquivo de uma unidade de disco para outra, ação que criará uma cópia do arquivo em seu local de destino.

Gabarito

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, da Internet e de *intranet*, julgue os itens a seguir.

- (1) A *intranet* é um tipo de rede de uso restrito a um conjunto de usuários específicos de determinada organização.
- (2) O Windows XP possui recurso interativo de ajuda que pode ser acionado a partir de *menus* ou teclas de atalho.
- (3) Com os recursos do Microsoft Word 2003 é possível manipular estruturas em forma de tabelas, com linhas e colunas. Todavia, as linhas de grade não podem ser ocultadas.
- (4) A Internet não possui recursos que permitam a interligação entre computadores e a consequente disponibilização ou compartilhamento de arquivos entre os usuários.

1: Correta, as intranets são como uma versão privada da Internet, tendo seu acesso limitado a uma rede ou grupo de usuários. 2: Correta, todo programa assim como o próprio sistema operacional conta com um recurso de ajuda, geralmente ativado pela tecla F1. 3: Errada, é possível ocultar as linhas em tabelas do Word. 4: Errada, a Internet é baseada justamente no conceito de compartilhamento de recursos, arquivos e serviços entre computadores.

Gabarito: 1.C, 2.C, 3.E, 4.E

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) Sobre sistemas operacionais, é INCORRETO afirmar:

- (A) O sistema operacional é uma camada de *hardware* que separa as aplicações do *software* que elas acessam e fornece serviços que permitem que cada aplicação seja executada com segurança e efetividade.
- (B) Na maioria dos sistemas operacionais um usuário requisita ao computador que execute uma ação (por exemplo, imprimir um documento), e o sistema operacional gerencia o *software* e o *hardware* para produzir o resultado esperado.
- (C) Um usuário interage com o sistema operacional via uma ou mais aplicações de usuário e, muitas vezes, por meio de uma aplicação especial denominada *shell* ou interpretador de comandos.
- (D) Primordialmente, são gerenciadores de recursos – gerenciam *hardware* como processadores, memória, dispositivos de entrada/saída e dispositivos de comunicação.
- (E) O *software* que contém os componentes centrais do sistema operacional chama-se núcleo (*kernel*).

A: incorreta, devendo ser assinalada, pois o sistema operacional não é um item de *hardware*, mas sim de *software*. B: a afirmativa está correta. C: a afirmativa está correta. D: a afirmativa está correta. E: a afirmativa está correta.

Gab: A, B, C, D, E

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) No Windows XP, sempre que um programa, pasta ou um arquivo é aberto, ele aparece na tela em uma caixa ou moldura chamada janela, e um botão associado a essa janela é criado na barra de tarefas. Para selecionar a janela corrente, basta clicar no botão correspondente na barra de tarefas. A alternância entre a última janela aberta e a janela corrente é possível por um atalho de teclado, pressionando-se simultaneamente as teclas

- (A) ALT e TAB.
- (B) CTRL e ALT.
- (C) CTRL e SHIFT.
- (D) SHIFT e DEL.
- (E) CTRL, ALT e DEL.

O atalho que, no Windows, permite alternar entre todas as janelas abertas na sessão de uso atual é o Alt + Tab, portanto apenas a alternativa A está correta.

Gab: A

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Sobre o Firewall do Windows XP, considere:

- I. É um recurso para ajudar a impedir que *hackers* ou *softwares* mal-intencionados obtenham acesso ao seu computador através de uma rede ou da Internet.
 - II. Pode impedir, quando corretamente configurada, que o computador envie *software* mal-intencionado para outros computadores.
 - III. Pode analisar o conteúdo de mensagens enviadas por uma rede local e bloqueá-las, caso partes da mensagem apresentem conteúdo nocivo.
- (A) II e III, apenas.
 - (B) I, II e III.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) I e II, apenas.
 - (E) III, apenas.

As afirmativas I e II estão corretas, porém o *firewall* não tem capacidade de verificar o conteúdo de mensagens enviadas, logo a afirmativa III está incorreta e, portanto, apenas a alternativa D está correta.

Gab: D

(Analista – TRE/PR – 2012 – FCC) Sobre o Sistema Operacional Windows XP, considere:

- I. No *Windows Explorer* é possível criar atalhos para arquivos em sua área de trabalho ao clicar com o botão direito do *mouse* sobre o arquivo desejado e escolher a opção **Enviar para** e em seguida **Área de Trabalho**.
- II. Além de adicionar atalhos à área de trabalho, também é possível adicionar atalhos ao menu Iniciar. Os atalhos para os arquivos favoritos podem aparecer ao lado dos programas.
- III. Os atalhos incluem uma imagem chamada de ícone, que pode ajudá-lo a localizar o programa ou arquivo com mais rapidez. Quando você altera o tema do *Windows*, o novo tema pode incluir um conjunto de ícones personalizados que complementam a aparência da nova área de trabalho.
- IV. Os atalhos são *links* para programas, documentos, arquivos ou *sites*. Em vez de pesquisar pastas ou a Internet, sempre que você quiser abrir um arquivo ou um *site* em particular, basta criar um atalho.

Está correto o que consta em

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Todas as afirmativas apresentadas estão corretas, logo temos somente a alternativa B correta.

Gab: B

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Em relação à organização de arquivos, é correto afirmar:

- (A) Uma pasta pode conter apenas arquivos.
- (B) Arquivos e pastas de sistemas podem ser renomeados ou movidos, mas nunca excluídos.
- (C) Dois arquivos com o mesmo nome podem coexistir desde que estejam em pastas ou subpastas diferentes.
- (D) Arquivos podem ser classificados e exibidos de diversas formas, exceto por data de criação.
- (E) Arquivos e pastas de documentos do usuário podem ser renomeados, mas não podem ser movidos.

A: Errada, uma pasta também podem conter outras pastas. B: Errada, alguns arquivos de sistema não podem ser renomeados ou movidos ou excluídos de seus locais de origem. C: Correta, estando em pastas diferentes podem haver vários arquivos que possuam o mesmo nome. D: Errada, os arquivos podem também ser organizados por data de criação. E: Errada, arquivos e pastas de documentos do usuário podem ser renomeados, movidos e excluídos livremente.

Gab: C

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) *Windows Flip* e *Windows Flip 3D* são funcionalidades para gerenciar janelas. Em relação aos sistemas operacionais *Windows XP* e *Windows Vista* é correto afirmar:

- (A) No *Vista* inexistente o *Flip*, já que o *Flip 3D* engloba as duas funcionalidades.
- (B) No *Vista*, o *Flip 3D* é utilizado por meio da combinação das teclas logotipo *Windows* e *Tab*.
- (C) O XP utiliza apenas o *Flip* por meio da combinação das teclas logotipo *Windows* e *Tab*.
- (D) Ambos integram as duas funcionalidades.
- (E) O XP utiliza apenas o *Flip* por meio da combinação das teclas *Alt* e *Tab*.

A: Errada, *Windows Flip* e o *Flip 3D* são funcionalidades semelhantes com efeitos diferentes, sendo que ambos coexistem no sistema operacional. B: Correta, a partir do *Windows Vista*, as teclas *Windows* + *Tab* ativam o *Flip 3D*. C: Errada, o *Windows Flip* não está presente no *Windows XP*. D: Errada, cada um possui uma das funcionalidades. E: Errada, o *Windows Flip* não está presente no *Windows XP*.

Gab: B

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) Em relação a organização e gerenciamento de arquivos e pastas no ambiente *Windows XP*, é correto afirmar:

- (A) A renomeação de uma pasta ou arquivo pode ser feita tanto no painel esquerdo quanto no painel direito do *Windows Explorer*.
- (B) Usar o *mouse* para arrastar um arquivo de uma pasta para outra, dentro do mesmo *drive* de disco é uma operação de recortar e colar, sucessivamente.
- (C) No *Windows Explorer*, o bloqueio de uma pasta para uso apenas de seu proprietário é indicado pela presença da figura de uma mão integrada ao respectivo ícone.
- (D) O uso combinado das teclas *Shift*, *Alt* e *Del* serve para apagar um arquivo, sem que ele seja encaminhado para a lixeira.
- (E) A organização de pastas e arquivos pode ser feita dentro do painel esquerdo do *Windows Explorer*.

A: Errada, a renomeação só é acessível a partir do painel direito do *Windows Explorer*. B: Correta, quando um arquivo é arrastado de uma pasta para outro no mesmo *drive*, ele

- (D) 64 bits.
(E) 128 bits.

A: Correta, o Windows XP suporta processadores de 32 e 64 bits. **B:** Errada, não existem processadores com arquitetura de 128 bits. **C:** Errada, o Windows XP também suporta processadores com arquitetura de 64 bits. **D:** Errada, o Windows XP também suporta processadores com arquitetura de 32 bits. **E:** Errada, não existem processadores com arquitetura de 128 bits.

gabababg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) No *Linux*, quando um processo recebe um determinado sinal, via de regra, executa as instruções contidas naquele sinal. O *kill*, que é um comando utilizado para “matar” um processo, pode, também, ser usado para enviar qualquer sinal. Entretanto, se for usado sem o parâmetro de um sinal, ele executará a mesma função do sinal

- (A) STOP.
(B) SEGV.
(C) TERM.
(D) CONT.
(E) ILL.

A: Errada, o comando *stop* tem a função de interromper a execução de um processo e só reativá-lo após o recebimento do sinal CONT. **B:** Errada, o comando SEGV informa erros de endereços de memória. **C:** Correta, o comando TERM tem a função de terminar completamente o processo, ou seja, este deixa de existir após a finalização. **D:** Errada, CONT tem a função de instruir a execução de um processo após este ter sido interrompido. **E:** Errada, informa erros de instrução ilegal, por exemplo, quando ocorre divisão por zero.

gabababg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Usada para desfazer alterações feitas e para retornar as configurações do computador a uma etapa anterior, preservando os trabalhos recentes, sendo um processo totalmente reversível. No *Windows*, trata-se de

- (A) Gerenciador de tarefas.
(B) Restauração do sistema.
(C) Painel de controle.
(D) Atualizações automáticas.
(E) Central de segurança.

A: Errada, o Gerenciador de tarefas tem por função controlar os processos em execução no sistema operacional. **B:** Correta, a Restauração do Sistema permite retornar as configurações do Windows para um estado anterior sem afetar os arquivos pessoais do usuário, sendo esta uma ação reversível. **C:** Errada, o Painel de Controle concentra uma série de opções que são utilizadas para o gerenciamento e manutenção do sistema operacional. **D:** Errada, as Atualizações Automáticas tratam apenas do controle das atualizações do sistema operacional. **E:** Errada, a Central de Segurança tem por função agrupar funções que auxiliam na segurança do sistema, como o *firewall* e políticas de acesso.

gabababg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Um arquivo movido para a Lixeira do *Windows*

- (A) é recuperável desde que tenha sido excluído mediante o uso combinado das teclas shift + del.
(B) só pode ser restaurado para o local original.
(C) é excluído permanentemente.
(D) pode ser restaurado.
(E) só pode ser recuperado dentro dos três primeiros meses após a movimentação.

A: Errada, a combinação Shift + Del remove um arquivo sem que ele passe pela Lixeira do Windows. **B:** Errada, o arquivo pode ser movido normalmente para qualquer diretório. **C:** Errada, os arquivos movidos para a Lixeira podem ser recuperados normalmente. **D:** Correta, qualquer arquivo na Lixeira do Windows pode ser recuperado. **E:** Errada, não há tempo limite para que o arquivo seja restaurado, basta que esteja presente na Lixeira.

gabababg

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Em relação à restauração de um estado anterior do Windows XP, é correto afirmar:

- (A) a restauração somente tem efeito se realizada em tempo de inicialização do *Windows*.
(B) dependendo do problema, a restauração pode ser realizada em tempo de inicialização do sistema operacional ou de dentro da própria seção ativa do *Windows*.
(C) a restauração somente tem efeito se realizada na própria seção ativa do *Windows*.
(D) quando a restauração é realizada em tempo de inicialização do sistema operacional, o CD de instalação sempre será requisitado.
(E) em qualquer situação de restauração, o sistema operacional requisitará o CD de instalação.

A: Errada, a restauração pode ser feita a qualquer momento. **B:** Correta, a restauração também é possível após o início da seção ativa do Windows. **C:** Errada, ela também tem efeito normal caso feita antes do início da seção ativa. **D:** Errada, o CD de instalação do Windows não é necessário na restauração do sistema. **E:** Errada, o CD de instalação não é necessário na restauração do sistema.

gabababg

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Julgue o item que se segue, a respeito dos sistemas operacionais Windows XP e Linux.

- (1) No Windows XP, é possível tornar um diretório restrito, usando-se funcionalidade encontrada na aba Compartilhamento, que é acessada a partir da opção Propriedades do menu Arquivo do Windows Explorer.

1: Correta, marcando-se a caixa de seleção “Tornar esta pasta particular” é possível limitar o acesso a um diretório e suas subpastas.

gabababg

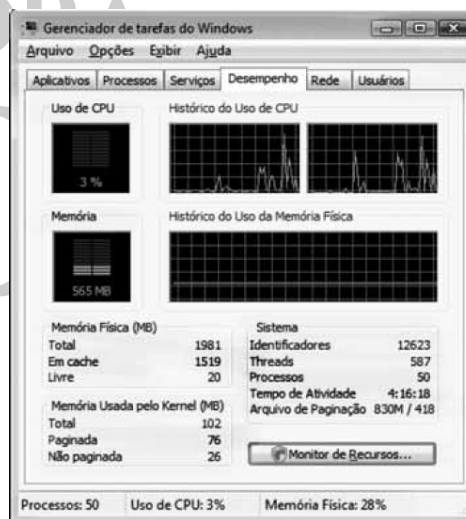
(Analista – TJ/ES – 2011 – CESPE) Julgue os itens a seguir, acerca do sistema operacional Windows XP.

- (1) A criação de novas pastas no Windows Explorer pode ser feita pelo usuário, de modo a facilitar a forma com que os arquivos possam ser armazenados.
(2) O recurso de atualização do Windows Update permite, entre outras coisas, baixar automaticamente novas versões do Windows, efetuar atualização de *firewall* e antivírus, assim como registrar os programas em uso mediante pagamento de taxa de administração para a empresa fabricante desse sistema operacional no Brasil.
(3) Por meio das Opções de energia no Painel de Controle do Windows XP, o usuário pode ajustar as opções de gerenciamento de energia à configuração de *hardware* exclusiva suportada pelo seu computador.

1: Correta, a organização por pastas ajuda a manter os arquivos organizados e o armazenamento dos mesmos. **2:** Errada, o Windows Update apenas baixa pacotes de correção da versão atual do Windows, não atualizando o sistema para uma versão mais atual ou atualizando outros programas. **3:** Correta, as Opções de Energia do Painel de Controle permitem gerenciar vários aspectos do uso de energia do computador.

gabababg

(Analista – TJ/MT – 2008 – VUNESP) Conforme exposto no Gerenciador de tarefas do Windows, indique a alternativa que contém o tamanho da memória RAM instalada no computador.



- (A) 565 MBytes ou 565 000 Bytes.
(B) 830 MBytes ou 0,830 GBytes.
(C) 1 519 MBytes ou 1,5 GBytes.
(D) 1 519 Bytes ou 1,5 MBytes.
(E) 1 981 MBytes ou 2 GBytes.

A: errada, a numeração exibida como 565MB não se refere à memória RAM. **B:** errada, a numeração exibida como 830M não se refere à memória RAM. **C:** errada, 1519 MBytes de memória se refere à memória em *cache* e não à memória Total. **D:** errada, a quantidade 1519 está sendo exibida em MBytes e não em Bytes, e também se refere à memória em *cache* e não à memória Total. **E:** correta, a Memória Física Total é de 1981 MBytes ou 2 GBytes.

gabababg

5.2. LINUX

(Técnico – TRT/16ª – 2015 – FCC) O sistema operacional Linux, em todas as suas distribuições (versões), utiliza uma estrutura de diretórios (pastas) padronizada, na qual diferentes tipos de arquivos são armazenados em diferentes diretórios. O diretório para a instalação de programas não oficiais da distribuição é o:

- (A) /etc
(B) /bin/tmp
(C) /dev
(D) /usr/local

(E) /sbin

A: Errada, o diretório /etc é usado para arquivos de configuração do sistema e de programas instalados. **B:** Errada, não existe diretório /tmp dentro do diretório /bin, que armazena programas usados frequentemente pelos usuários. **C:** Errada, o diretório /dev armazena dispositivos de hardware, sendo um arquivo para cada dispositivo. **D:** Correta, o diretório /usr/local atualmente é usado para armazenar programas de terceiros ou programas auto compilados. **E:** Errada, o diretório /sbin armazena programas utilizados pelo usuário root para administração e controle do funcionamento do sistema.

„C„, 01706060

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Acerca dos sistemas operacionais, dos aplicativos de edição de textos, das planilhas e apresentações nos ambientes Windows e Linux, julgue o item abaixo.

- (1) No Linux, o diretório raiz, que é representado pela barra /, e o diretório representado por /dev servem para duas funções primordiais ao funcionamento do ambiente: o primeiro é onde fica localizada a estrutura de diretórios e subdiretórios do sistema; o segundo é onde ficam os arquivos de dispositivos de *hardware* do computador em que o Linux está instalado.

1: Correta, o diretório raiz contém toda a estrutura de pastas do sistema operacional, enquanto o /dev armazena *drives* e outros arquivos de dispositivos de *hardware*.

Gabarrão 10

(Analista – TRE/MT – 2010 – CESPE) Considerando os sistemas operacionais Windows XP e Linux, assinale a opção correta.

- (A) Gnome é o sistema gerenciador de usuário do Linux.
(B) A opção Meu computador no Windows XP apresenta as características do usuário atual.
(C) No Linux, para se acessar a Internet é suficiente entrar no Windows Explorer.
(D) O Painel de controle do Linux possibilita a criação de arquivos e pastas.
(E) Nautilus é um programa semelhante ao Windows Explorer que permite gerenciar arquivos.

A: Errada, Gnome é um projeto de *software* livre abrangendo o Ambiente de Trabalho GNOME. **B:** Errada, a opção Meu Computador exibe as unidades de armazenamento e outras funções de administração do computador. **C:** Errada, o Windows Explorer é um manipulador de arquivos do Windows, e não um navegador web. **D:** Errada, o Painel de Controle é um componente do Windows, e não do Linux. **E:** Correta, o Nautilus é um gerenciador de arquivos, semelhante ao Windows Explorer, para ambientes baseados em Linux.

„E„, 01706060

6. SEGURANÇA

(Técnico – TRT/16ª – 2015 – FCC) Considere a seguinte situação hipotética:

A equipe que administra a rede de computadores do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região utiliza um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas. Este programa é usado de forma legítima, pois é instalado nos computadores com o objetivo de verificar se outras pessoas estão utilizando os computadores do Tribunal de modo abusivo ou não autorizado.

Mas, recentemente, o Tribunal foi vítima de um programa de monitoramento deste tipo. Neste caso, foi instalado de forma maliciosa e o *malware* estava projetado para executar ações que podiam comprometer a privacidade dos funcionários e a segurança dos seus computadores, monitorando e capturando informações referentes à navegação dos usuários.

O tipo de *malware* instalado de forma ilegítima nos computadores do Tribunal é conhecido como

- (A) *Webware*.
(B) *Trojan*.
(C) *Spyware*.
(D) *Roaddoor*.
(E) *Worm*.

A: Errada, *Webware* descreve uma nova gama de aplicativos acessados de forma online através do navegador do usuário. **B:** Errada, o *Trojan* é um tipo de *malware* que se disfarça como um *software* legítimo, porém abre uma porta de conexão para o invasor. **C:** Correta, os *Spywares* são *malwares* que monitoram a atividade do usuário, registrando sites acessados, informações digitadas e outros costumes do usuário, enviando essa informação para o cracker. **D:** Errada, *Roaddoor* não é um termo que designa um tipo de *malware*. **E:** Errada, o *Worm* é um *software* que espalha cópias de si mesmo pela rede de forma autônoma, sem a necessidade de um *software* hospedeiro.

„C„, 01706060

(Técnico – TRT/16ª – 2015 – FCC) O recurso de criptografia é amplamente utilizado nos serviços de comunicação da internet para assegurar a confidencialidade da informação transmitida. O acesso às páginas Web que requerem a identificação por usuário e senha, é feito por meio do protocolo HTTPS, que utiliza o esquema de criptografia de chaves

- (A) elípticas.
(B) compartilhadas.
(C) híbridas.
(D) ortogonais.
(E) públicas.

O protocolo HTTPS utiliza uma camada de proteção para garantir a segurança das comunicações entre o servidor e o computador que está requisitando a página. Para isso, o servidor deve estar configurado com um certificado de chave pública que é então assinado por uma autoridade de certificação. Este método é conhecido como criptografia assimétrica ou de chave pública. Portanto, apenas a alternativa E está correta.

„E„, 01706060

(Analista – TRE/CE – 2012 – FCC) São ações para manter o computador protegido, EXCETO:

- (A) Evitar o uso de versões de sistemas operacionais ultrapassadas, como *Windows 95* ou *98*.
(B) Excluir *spams* recebidos e não comprar nada anunciado através desses *spams*.
(C) Não utilizar *firewall*.
(D) Evitar utilizar perfil de administrador, preferindo sempre utilizar um perfil mais restrito.
(E) Não clicar em *links* não solicitados, pois *links* estranhos muitas vezes são vírus.

A: a afirmativa está correta, versões ultrapassadas possuem falhas de segurança que foram corrigidas somente em versões posteriores. **B:** a afirmativa está correta, anúncios de spam podem conter vírus ou outras ameaças de maneira oculta. **C:** incorreta, devendo ser assinalada, pois não usar *firewall* é uma falha de segurança, uma vez que estes são responsáveis pelo monitoramento da entrada e saída de dados do computador. **D:** a afirmativa está correta, o perfil de administrador possui acesso total à máquina, caso este usuário seja infectado, todo o sistema será comprometido. **E:** a afirmativa está correta, links não solicitados também podem ocultar ameaças à segurança do sistema.

„C„, 01706060

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Quando o cliente de um banco acessa sua conta corrente através da internet, é comum que tenha que digitar a senha em um teclado virtual, cujas teclas mudam de lugar a cada caractere fornecido. Esse procedimento de segurança visa evitar ataques de:

- (A) *spywares* e *adwares*.
(B) *keyloggers* e *adwares*.
(C) *screenloggers* e *adwares*.
(D) *phishing* e *pharming*.
(E) *keyloggers* e *screenloggers*.

Essas ações visam evitar ataques de *keyloggers*, ameaças que gravam as teclas digitadas pelo usuário, e de *screenloggers*, que captam imagens da tela do usuário, portanto apenas a alternativa E está correta.

„E„, 01706060

(Analista – TRT/14ª – 2011 – FCC) É uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de roubo de identidade. Ocorre de várias maneiras, principalmente por e-mail, mensagem instantânea, SMS, dentre outros, e, geralmente, começa com uma mensagem de e-mail semelhante a um aviso oficial de uma fonte confiável, como um banco, uma empresa de cartão de crédito ou um site de comércio eletrônico. Trata-se de

- (A) *Wabbit*.
(B) *Exploits*.
(C) *Hijackers*.
(D) *Phishing*.
(E) *Trojans*.

A: Errada, *Wabbit* é um tipo de programa que apenas se replica na máquina infectada. **B:** Errada, *Exploit* é um pedaço de *software* ou sequência de comandos que se aproveita de um *bug* ou falha para causar comportamentos indevidos de um programa ou *hardware*. **C:** Errada, os *Hijackers* são cavalos de troia que modificam a página inicial do navegador e redirecionam qualquer página visitada para outra escolhida pelo criador da praga. **D:** Correta, o *Phishing*, junção de *password* (senha) e *fishing* (pescaria) é um tipo de ataque que visa enganar o usuário fazendo-o pensar estar em um site confiável e assim fornecer seus dados confidenciais. **E:** Errada, os *Trojans* são ameaças que possuem um funcionamento normal e outro não desejável, que geralmente danifica o computador, dados ou configurações do sistema.

„D„, 01706060

(Analista – TRT/20ª – 2011 – FCC) Sobre segurança da informação é correto afirmar:

- (A) Os usuários de sistemas informatizados, devem ter acesso total aos recursos de informação da organização, sendo desnecessário a utilização de *login* e senha.
(B) As organizações não podem monitorar o conteúdo dos *e-mails* enviados e recebidos pelos seus colaboradores e nem utilizar esses dados para fins de auditoria e/ou investigação.
(C) É possível saber quais páginas foram acessadas por um computador, identificar o perfil do usuário e instalar programas espíes, entretanto, não é possível identificar esse computador na Internet devido ao tamanho e complexidade da rede.

- (D) Para criar senhas seguras é indicado utilizar informações fáceis de lembrar, como nome, sobrenome, número de documentos, números de telefone, times de futebol e datas.
- (E) Um *firewall*/roteador ajuda a promover uma navegação segura na *web*, pois permite filtrar os endereços e bloquear o tráfego de *sites* perigosos.

A: Errada, a utilização de *login* e senha é um item de segurança primordial em sistemas informatizados, para ajudar a garantir a integridade do sistema. **B:** Errada, o conteúdo dos e-mails de uma instituição é de sua propriedade e podem ser monitorados. **C:** Errada, em uma rede qualquer computador pode ser identificado por meio de seu endereço IP ou endereço MAC. **D:** Errada, informações fáceis de lembrar são também fáceis de serem descobertas, este tipo de informação deve ser evitado ao máximo no uso de senhas seguras. **E:** Correta, um *firewall* tem como função ajudar a proteger a rede e aumentar a segurança da navegação bloqueando portas e filtrando o tráfego.

3. 0111111111

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Julgue o item a seguir, relativo a conceitos e modos de utilização da Internet e de intranets, assim como a conceitos básicos de tecnologia e segurança da informação.

- (1) No governo e nas empresas privadas, ter segurança da informação significa ter-se implementada uma série de soluções estritamente tecnológicas que garantem total proteção das informações, como um *firewall* robusto que filtre todo o tráfego de entrada e saída da rede, um bom *software* antivírus em todas as máquinas e, finalmente, senhas de acesso a qualquer sistema.

1: Errada, a segurança de dados também envolve conceitos de disponibilidade (garantir que a informação esteja disponível sempre que necessário), integridade dos dados (eles não podem sofrer modificações não autorizadas), sua confidencialidade (não estará disponível ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização) e autenticidade (a informação provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo).

3. 0111111111

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Uma das formas de proteger o sigilo da informação que trafega na Internet é

- (A) a criptografia.
- (B) não fazer os *downloads* em *notebooks*.
- (C) não responder e-mails que chegam “com cópia oculta”.
- (D) mandar e-mails somente a pessoas da lista pessoal.
- (E) não usar a opção “com cópia para” do correio eletrônico.

A: Correta, a criptografia aplica um algoritmo criptográfico na informação a ser enviada, o que dificulta a leitura da mesma por terceiros. **B:** Errada, a realização ou não de *downloads* não influencia no sigilo da informação trafegada. **C:** Errada, o fato de haverem ou não cópias ocultas não influencia no sigilo da informação trafegada, mesmo porque não é possível saber quando existem cópias ocultas em uma mensagem. **D:** Errada, mesmo que uma mensagem seja enviada para um remetente confiável ela pode ser interceptada e seu sigilo comprometido. **E:** Errada, o uso de cópias não influencia no sigilo de uma informação.

3. 0111111111

(Analista – TRE/TO – 2011 – FCC) Arquivos de dados produzidos por suite de aplicativos para escritório, por ex. *Microsoft Office*, costumam ser alvo predileto de contaminação por

- (A) *trojans*.
- (B) *worms*.
- (C) *hijackers*.
- (D) vírus de *boot*.
- (E) vírus de macro.

A: Errada, os *trojans* atuam abrindo uma brecha no computador para que ele possa ser controlado por outro usuário ou para coletar dados e enviá-los pela internet ao invasor. **B:** Errada, os *worms* é um vírus que tem como função se espalhar da forma mais abrangente possível. **C:** Errada, os *hijackers* alteram a página inicial do browser e impede o usuário de mudá-la. **D:** Errada, o vírus de *boot* infecta a parte de inicialização do sistema operacional impedindo que o mesmo inicie. **E:** Correta, os vírus de macro vinculam suas macros a modelos de documentos e a outros arquivos de modo que as primeiras instruções executadas serão as do vírus.

3. 0111111111

(Analista – TRE/BA – 2010 – CESPE) Com relação ao uso seguro das tecnologias de informação e comunicação, julgue o item subsequente.

- (1) Confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação são princípios básicos que orientam a definição de políticas de uso dos ambientes computacionais. Esses princípios são aplicados exclusivamente às tecnologias de informação, pois não podem ser seguidos por seres humanos.

1: Errada, a confidencialidade (garantia que a informação não estará disponível ou divulgada a indivíduos, entidades ou processos sem autorização), a disponibilidade (manter um serviço disponível o máximo de tempo possível) e a integridade (garantia que algo não pode sofrer modificações não autorizadas) são princípios aplicáveis também ao ser humano.

3. 0111111111

(Analista – TRE/MT – 2010 – CESPE) Considerando conceitos de segurança da informação, assinale a opção correta.

- (A) A segurança das informações que transitam pela Internet é de total responsabilidade do administrador de rede.
- (B) Instalar e utilizar antivírus em um computador é uma ação preventiva que elimina completamente a possibilidade de ataques a arquivos e pastas.
- (C) Ao se utilizar *firewall* é garantido o bloqueio de vírus e *worms*, pois a sua principal função é identificar e eliminar arquivos corrompidos.
- (D) Recursos e instalações de processamento de informações críticas ou sensíveis do negócio devem ser mantidas em áreas seguras, protegidas por um perímetro de segurança definido, com barreiras de segurança apropriadas e controle de acesso.
- (E) Os sistemas operacionais modernos possuem mecanismos que evitam a propagação de vírus e cavalos de troia. Tais mecanismos devem ser ativados por meio do gerenciador de arquivos ou pelo gerenciador de aplicativos.

A: Errada, administradores de rede possuem controle dos dados apenas enquanto eles trafegam em seu segmento de rede, após irem para a Internet ele não possui controle sobre eles. **B:** Errada, o antivírus é uma ferramenta reativa, ela funciona após a infecção, para evitá-la deve-se utilizar um *Firewall* e medidas de segurança. **C:** Errada, a principal função do *Firewall* é bloquear o acesso a portas e garantir que a política de segurança da rede seja cumprida. **D:** Correta, toda e qualquer informação crítica dentro do negócio deve estar protegida por barreiras e medidas de segurança a fim de garantir sua integridade e confiabilidade. **E:** Errada, nem todo sistema operacional possui um sistema de defesa em sua configuração-padrão, estando este a cargo do usuário.

3. 0111111111

(Analista – TRF/1ª – 2011 – FCC) Dispositivo que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede de computadores de uma empresa. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre essa rede e a internet e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados. Trata-se de

- (A) antivírus.
- (B) *firewall*.
- (C) *mailing*.
- (D) *spyware*.
- (E) *adware*.

A: Errada, o antivírus tem por função remover ou bloquear vírus que tenha sido instalados ou detectados no computador. **B:** Correta, o *firewall* aplica as políticas de segurança de uma rede ou computador, bloqueando portas ou serviços e garantindo a segurança da rede. **C:** Errada, *mailing* é uma forma de envio de mensagens eletrônicas. **D:** Errada, o *spyware* é um tipo de ameaça de computador. **E:** Errada, o *adware* é um tipo de ameaça de computador.

3. 0111111111

(Analista – TJ/ES – 2011 – CESPE) Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de tecnologia da informação.

- (1) Tecnologias como a biometria por meio do reconhecimento de digitais de dedos das mãos ou o reconhecimento da íris ocular são exemplos de aplicações que permitem exclusivamente garantir a integridade de informações.
- (2) Um filtro de *phishing* é uma ferramenta que permite criptografar uma mensagem de *email* cujo teor, supostamente, só poderá ser lido pelo destinatário dessa mensagem.
- (3) O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as quais elas foram destinadas, garantindo-se, assim, o sigilo da comunicação ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos usuários autorizados.

1: Errada, esse tipo de tecnologia garante a segurança do sistema como um todo, limitando o acesso às informações apenas a pessoas autorizadas. **2:** Errada, o filtro de *phishing* tem como função atacar as mensagens e *sites* que tem como intenção enganar o usuário a fim de obter dados confidenciais. **3:** Correta, a confidencialidade é a característica que garante que os dados estão disponíveis apenas aqueles que tenham autorização para acessá-los.

3. 0111111111

39. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Enildo Garcia e André Braga Nader Justo*

1. MATEMÁTICA

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Efetuando as multiplicações

$2 \times 2, 4 \times 4, 6 \times 6, 8 \times 8, \dots$,

obtemos uma sequência de números representada a seguir pelos seus quatro primeiros elementos:

$(4, 16, 36, 64, \dots)$.

Seguindo a mesma lógica, o 1000º elemento dessa sequência será 4.000.000 e o 1001º elemento será 4.008.004. Dessa forma, o 1002º elemento será

- (A) 4.016.008.
- (B) 4.008.036.
- (C) 4.016.036.
- (D) 4.008.016.
- (E) 4.016.016.

(Sequências numéricas) Resolução:

Observe que a sequência $S = (4, 16, 36, 64, \dots)$ é formada por múltiplos de 4.

Dai, simplificando-a, obtemos $4S = (1, 4, 9, 16, \dots)$, ou seja, $4S$ é constituída pela sequência dos

quadrados perfeitos $(1, 2^2, 3^2, 4^2, \dots)$. Conclui-se, então, que o enésimo elemento de S é $4n^2$.

Logo, temos, para $n = 1000$ o elemento $4 \times 1000^2 = 4.000.000$ e, para $n = 1001$, o valor $4 \times 1001^2 = 4.008.004$.

E, quando $n = 1002$, o elemento será $4 \times 1002^2 = 4.016.016$. $\Rightarrow$ Letra E

„E„ o1jueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Um determinado recipiente, com 40% da sua capacidade total preenchida com água, tem massa de 428 g. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 g. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual, em gramas, a

- (A) 338.
- (B) 208.
- (C) 200.
- (D) 182.
- (E) 220.

(Proporções) Resolução:

Seja r a massa do recipiente e c sua capacidade.

Com 40% de c , a massa total vale $r + 0,4c = 428$ g (i) e

com 75% de c , essa massa total é $r + 0,75c = 610$ g (ii).

Ao subtrair (i) de (ii), temos $0,35c = 182$.

Ou seja, $c = 182/0,35 = 520$.

Substituindo em (i), encontra-se

$r + 0,4 \times 520 = 428$

$r + 208 = 428$

$r = 220$ g. $\Rightarrow$ Letra E

„E„ o1jueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Para a montagem de molduras, três barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 m, 2,4 m e 3 m, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos é

- (A) 3.
- (B) 6.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 7.

(Aritmética) Resolução:

Uma vez que os pedaços devem ser de mesmo comprimento, calcula-se o MDC (máximo divisor comum) dos comprimentos, em cm:

150240 300 3

5080 100 10 $\rightarrow$ MDC = $3 \times 10 = 30$ cm, ou seja, cada pedaço terá 30cm.

5 810

Com o total de $5+8+10 = 23$ pedaços, podem ser montadas $23/4 = 5$ molduras quadradas de lado 30cm. $\Rightarrow$ Letra D

„D„ o1jueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou $\frac{3}{4}$ do estoque inicial (E) do insumo Q. Para fazer mais 300 unidades do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q e comprar a quantidade adicional necessária para a produção das 300 unidades, de modo que o estoque do insumo Q seja zerado após a produção desse lote. Nessas condições, deverá ser comprada, do insumo Q, uma quantidade que corresponde, do estoque inicial E, a

- (A) $\frac{2}{3}$
- (B) $\frac{7}{8}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{3}{8}$
- (E) $\frac{9}{8}$

(Frações) Resolução:

Seja a regra de três para o produto P:

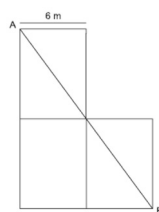
200 unid- - $(3/4)E$

300 unidades- - $x \Rightarrow x = [300(3/4)E]/200 = 3 \times 3/4 E/2 = 9E/8$: quantidade necessária para fazer 300 unidades do produto P.

Como já foram gastos $3/4E$, sobrou $(1/4)E$, e precisa-se comprar $9E/8 - (1/4)E = 9E/8 - 2E/8 = 7E/8$. $\Rightarrow$ Letra B

„B„ o1jueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Em um jardim, um canteiro de flores, formado por três retângulos congruentes, foi dividido em cinco regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura.



Se $\overline{AB}$ mede 20 m, então a área total desse canteiro é, em m², igual a

- (A) 126.
- (B) 135.
- (C) 144.
- (D) 162.
- (E) 153.

(Geometria) Resolução:

Pelo teorema de Pitágoras, tem-se

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$20^2 = AC^2 + 12^2 \Rightarrow AC^2 = 400 - 144 = 256 \Rightarrow AC = 16$

Como AC é igual a 2 vezes o lado maior do retângulo, esse lado mede, então, 8 m.

Com isso, a área de cada retângulo vale $8 \times 6 = 48$ m².

Então o canteiro tem a área total de $3 \times 48 = 144$ m². $\Rightarrow$ Letra C

„C„ o1jueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Observe a sequência de espaços identificados porletras

$\frac{6}{a} \quad \frac{1}{b} \quad \frac{1}{c} \quad \frac{1}{d} \quad \frac{1}{e} \quad \frac{1}{f} \quad \frac{1}{g} \quad \frac{1}{h} \quad \frac{5}{i} \quad \frac{1}{j}$

*. As questões dos concursos até 2010 foram resolvidas pelo autor André Braga Nader Justo, as demais pelo autor Enildo Garcia.

Cada espaço vazio deverá ser preenchido por um número inteiro e positivo, de modo que a soma dos números de três espaços consecutivos seja sempre igual a 15. Nessas condições, no espaço identificado pela letra g deverá ser escrito o número

- (A) 5.
(B) 6.
(C) 4.
(D) 7.
(E) 3.

(Sistema de equações) Resolução:

Temos

$$6+b+c=15 \Rightarrow b+c=9$$

$$b+c+d=15 \Rightarrow d=6$$

$$c+d+f=15 \Rightarrow c+f=9$$

$$d+e+f=15 \Rightarrow e=6$$

$$\left. \begin{array}{l} e+f+g=15 \\ f+g+h=15 \end{array} \right\} \Rightarrow e=f$$

$$g+h-6=15 \Rightarrow g+h=21$$

$$h+6+j=15 \Rightarrow h+j=9 \Rightarrow g=j$$

Resumo

$$d=6$$

$$g=6 \Rightarrow \text{Letra B}$$

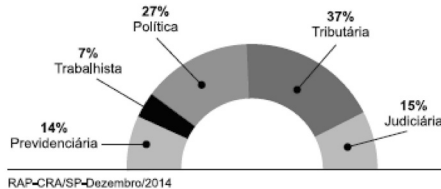
$$j=6$$

$$b=e=f$$

„B.“ gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Levantamento feito pelo CRA-SP questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário, sendo que apenas um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor.

QUAL REFORMA DEVE SER PRIORIZADA PELO GOVERNO?



Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a

- (A) 128.
(B) 130.
(C) 137.
(D) 140.
(E) 145.

(Porcentagens) Resolução:

Seja T o total de votos.

Como foi de 87 a diferença entre os votos do setor político e os do setor judiciário, tem-se $87 = 27\%T - 15\%T$

$$87 = 12\%T$$

$$\text{Então } T = 87/12\%$$

$$T = 87/0,12$$

$$T = 725 \text{ votos nos 5 setores}$$

Portanto, a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a

$$725/5 = 145 \text{ votos/setor.} \Rightarrow \text{Letra E}$$

„E.“ gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Dois recipientes (sem tampa), colocados lado a lado, são usados para captar água da chuva. O recipiente A tem o formato de um bloco retangular, com 2 m de comprimento e 80 cm de largura, e o recipiente B tem a forma de um cubo de 1 m de aresta. Após uma chuva, cuja precipitação foi uniforme e constante, constatou-se que a altura do nível da água no recipiente B tinha aumentado 25 cm, sem transbordar.

Desse modo, pode-se concluir que a água captada pelo recipiente A nessa chuva teve volume aproximado, em m³, de

- (A) 0,40.
(B) 0,36.
(C) 0,32.
(D) 0,30.

- (E) 0,28.

(Áreas e Volumes) Resolução:

Dadas as condições de precipitação, os dois recipientes captarão água da chuva com a mesma altura de 0,25 m.

O recipiente B, em uma área de 1 m² e o recipiente A, na área de $2 \times 0,80 = 1,6$ m².

Logo, o recipiente A captará $1,6 \times 0,25 = 0,40$ m³. $\Rightarrow$ Letra A

„A.“ gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Aluísio e Berilo aplicaram, respectivamente, R\$ 4.000,00 e R\$ 5.000,00 a uma mesma taxa mensal de juros simples durante quatro meses. Se o valor dos juros recebidos por Berilo foi R\$50,00 maior que o valor dos juros recebidos por Aluísio, então a taxa anual de juros simples dessas aplicações foi de

- (A) 10,8%.
(B) 12%.
(C) 12,6%.
(D) 14,4%.
(E) 15%.

(Matemática Financeira) Resolução:

Sejam J_A e J_B os juros recebidos por Aluísio e Berilo, respectivamente.

Tem-se J_B = J_A + 50

Como J = Cit, com C capital, i taxa de juros e t o tempo em meses, temos

$$5.000i \cdot 4 = 4.000i \cdot 4 + 50$$

$$20.000i = 16.000i + 50$$

$$4.000i = 50 \text{ ou}$$

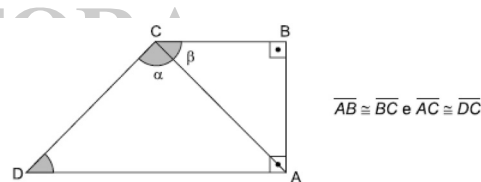
$$i = 50/4.000$$

$$i = 1,25/100 = 1,25\% \text{ ao mês}$$

E a taxa anual de juros simples dessas aplicações foi de $12 \times 1,25\% = 15\%$. $\Rightarrow$ Letra A

„A.“ gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Na figura, o trapézio retângulo ABCD é dividido por uma de suas diagonais em dois triângulos retângulos isósceles, de lados



Desse modo, é correto afirmar que a soma das medidas dos ângulos a e b é igual a

- (A) 125°.
(B) 115°.
(C) 110°.
(D) 135°.
(E) 130°.

(Geometria) Resolução:

O ângulo α vale 90° porque ACD é triângulo retângulo.

O ângulo β vale 45° por ABC ser isósceles.

Portanto a soma das medidas dos ângulos α e β é igual a $90 + 45 = 135^\circ$. $\Rightarrow$ Letra D

„D.“ gabarito

(Técnico – TRT/16º – 2015 – FCC) A sequência de números a seguir foi criada com um padrão lógico.

1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 7; 7; ...

A soma de uma adição cujas parcelas são o 7º, 11º, 27º e o 29º termos dessa sequência é igual a

- (A) 31.
(B) 42.
(C) 24.
(D) 32.
(E) 17.

(Sequências numéricas) Resolução:

Para mais bem observada, a sequência pode ser assim disposta:

1

2 2

3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 cuja estrutura é, agora, facilmente identificada.

...

Logo, os 7º, 11º, 27º e o 29º termos, assinalados, somam $4 + 5 + 7 + 8 = 24$. $\Rightarrow$ Letra C

„C.“ gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Mantendo-se a regularidade da sequência numérica – 3, 1, – 5, 3, – 7, 5, ..., os dois próximos elementos dessa sequência serão, respectivamente,

- (A) – 10 e 6.
(B) – 9 e 7.
(C) – 11 e 5.
(D) – 12 e 4.
(E) – 13 e 3.

(Sequências numéricas) Resolução:

1ª solução

Calculando-se as diferenças entre cada dois termos, obtém-se

– 3, 1, – 5, 3, – 7, 5, ...

+4 -6 +8 -10 +12, ... -> sequência facilmente identificada

Então, os próximos números serão somados ou subtraídos de 14 e 16

5 -14 = -9) e

-9 +16 = 7 => Letra B

2ª solução

– 3, 1, – 5, 3, – 7, 5, ...

Nas posições ímpares, temos – 3, – 5, – 7, -> próximo: -9

Nas posições pares, temos 1, 3, 5 -> próximo: 7 => Letra B

Gabriel

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Na câmara dos deputados de um país, 37% dos deputados compõem a base de sustentação do governo, sendo o restante da oposição. Se 2 em cada 9 deputados da oposição passarem para o bloco governista, os deputados oposicionistas ficarão reduzidos a 294. Dessa forma, a base de sustentação do governo é atualmente composta por

- (A) 222 deputados.
(B) 240 deputados.
(C) 252 deputados.
(D) 259 deputados.
(E) 296 deputados.

Seja g o número de deputados governistas e o o número dos oposicionistas.

Então $t = g + o$ é o total de deputados.

Temos que $g = 37\%t$ e $o = 63\%t$.

Se (2/9)o passarem para o bloco governista teremos $(7/9)o = 294$.

Ou seja,

$o = 294 \times 9/7 = 378$. [número de deputados da oposição]

Portanto

$o = 63\%t = 378$ O que implica

$t = 378 \times 100/63 = 600$. [total de deputados]

Donde $g = 37\%t = 37 \times 600/100 = 222$. [deputados governistas]

Gabriel

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Quando o usuário digita na tela um número positivo n , um programa de computador executa a seguinte sequência de operações:

- I. Soma 0,71 ao número n .
- II. Extrai a raiz quadrada do resultado obtido em (I).
- III. Multiplica o resultado obtido em (II) por 7,2.
- IV. Escreve na tela o resultado obtido em (III).

Após digitar na tela um número positivo, um usuário observou que esse programa escreveu na tela o número 15,12. O número digitado por esse usuário foi

- (A) 3,3.
(B) 3,4.
(C) 3,5.
(D) 3,6.
(E) 3,7

Como o usuário obteve o valor 15,12 (IV), esse é o resultado do valor em (III) multiplicado por 7,2, isto é,

$$7,2x = 15,12 \Rightarrow x = 15,12/7,2 = 2,1.$$

Então 2,1 é a raiz quadrada (II) de $(n + 0,71)$.

Ou seja,

$$2,1 = \sqrt{(n + 0,71)}$$

Elevando a equação ao quadrado obtemos

$$4,41 = n + 0,71$$

$$n = 3,7$$

Gabriel

(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Os Jogos Pan-americanos ocorrem de 4 em 4 anos, as eleições gerais na Índia ocorrem de 5 em 5 anos e o Congresso Internacional de Transportes a Cabo ocorre de 6 em 6 anos. Se esses

eventos aconteceram em 1999, a próxima vez que os três voltarão a ocorrer num mesmo ano será em

- (A) 2119.
(B) 2059.
(C) 2044.
(D) 2029.
(E) 2023.

O MMC (mínimo múltiplo comum) de 4, 5 e 6 é 60.

Logo, o próximo ano em que ocorrerá a simultaneidade os eventos será $1999 + 60 = 2059$.

Gabriel

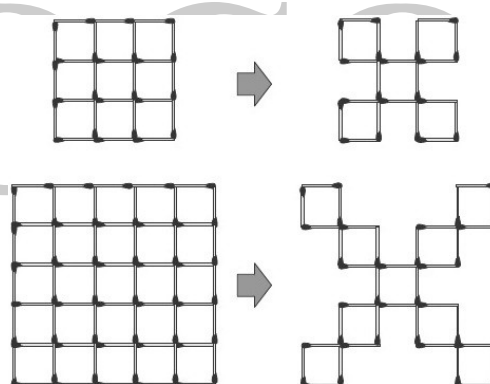
(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Um mecânico sabe que todo veículo de determinada marca, quando apresenta algum problema no sistema de freios, automaticamente aciona um bloqueio que impede que seja dada a partida no veículo. Dois veículos X e Y dessa marca foram levados à oficina desse mecânico com algum problema. No veículo X, a partida podia ser dada normalmente, mas no veículo Y ela estava bloqueada. A partir dessas informações, o mecânico concluiu que"

- (A) tanto o veículo X quanto o veículo Y certamente apresentavam algum problema no sistema de freios.
(B) o veículo X podia ou não apresentar algum problema no sistema de freios, enquanto que o veículo Y certamente apresentava.
(C) o veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios, mas o veículo Y certamente apresentava.
(D) o veículo X certamente não apresentava problema no sistema de freios, enquanto que o veículo Y podia ou não apresentar.
(E) tanto o veículo X quanto o veículo Y certamente não apresentavam qualquer problema no sistema de freios.

O fato da partida do veículo Y estar bloqueada não significa, necessariamente, algum problema no sistema de freios do veículo.

Gabriel

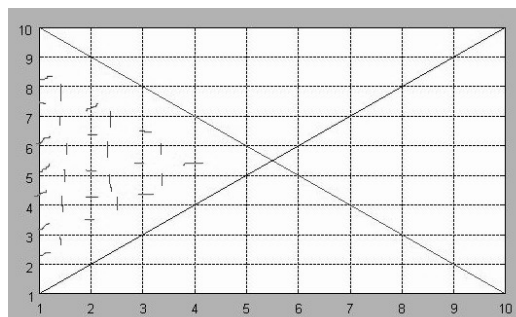
(Analista – TRT/6ª – 2012 – FCC) Partindo de um quadriculado $n \times n$ formado por palitos de fósforo, em que n é um número ímpar maior ou igual a 3, é possível, retirando alguns palitos, obter um "X" composto por $2n-1$ quadrados. As figuras a seguir mostram como obter esse "X" para quadriculados 3×3 e 5×5 .



Seguindo o mesmo padrão dos exemplos acima, partindo de um quadriculado 9×9 , o total de palitos que deverão ser retirados para obter o "X" é igual a

- (A) 64.
(B) 96.
(C) 112.
(D) 144.
(E) 168.

Ao fazermos um esboço da figura podemos o número de palitos verticais(V) e horizontais(H) que retiramos em cada uma das 4 áreas triangulares.



Palitos retirados:

$$n = 9$$

$$V = 16$$

$$H = 12$$

28 para a área triangular

$$\text{total: } 28 \times 4 = 112$$

Obs. Pelo CDF (Cálculo das diferenças Finitas) pode-se encontrar a expressão geral para o número de palitos que devem ser retirados: $r(n) = n^2 + 6n - 23$.

Por exemplo, $3(3)=4$; $r(5)=32$, $r(7)=68$, $r(9)=112$...

„C.“ Gabarito

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Um torneio que ocorre anualmente já teve um total de 30 edições, das quais quatro foram vencidas pela equipe Y, duas pela equipe Z, uma pela equipe W e as demais pela equipe X. As maiores sequências de vitórias em anos consecutivos que a equipe X conseguiu no torneio são constituídas de n títulos. Com essas informações, é correto concluir que n vale, no mínimo,

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

A equipe X obteve o total de $30 - (4+2+1) = 30 - 7 = 23$ vitórias, consecutivas ou não (o máximo).

as sequências de vitória de X têm que ter o mesmo número de dias e para que se tenha um número mínimo deveremos espaçar as 7 vitórias dos outros times de forma mais regular possível e isto é obtido dividindo 23 pelo número de vitórias dos outros times. $23 / 7 = 3$ com resto 2.

Ou seja, o time X venceu 3 vezes consecutivas até que outro time venceu no ano seguinte. E isso aconteceu 7 vezes sendo que então nos dois anos seguintes ele foi campeão duas vezes.

Donde se conclui que n vale, no mínimo, 3.

„B.“ Gabarito

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) O diretor comercial de uma companhia, preocupado com as numerosas reclamações de clientes sobre a falta de produtos do catálogo nas lojas da empresa, deu a seguinte ordem a todos os gerentes:

“Pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo.”

Dois meses depois, o diretor constatou que sua ordem não estava sendo cumprida. Com essas informações, conclui-se que, necessariamente,

- (A) nenhum produto do catálogo estava disponível no estoque de todas as lojas da empresa.
- (B) no estoque de apenas uma loja da empresa não havia produtos do catálogo em falta.
- (C) alguma loja da empresa não tinha em seu estoque qualquer produto do catálogo.
- (D) algum produto do catálogo estava em falta no estoque de todas as lojas da empresa.
- (E) no estoque de cada loja da empresa faltava pelo menos um produto do catálogo.

A negação da sentença

p: “Pelo menos uma de nossas lojas deve ter em seu estoque todos os produtos de nosso catálogo”

indica que não existe tal loja, ou seja, em todas elas falta algum produto. Portanto, no estoque de cada loja da empresa faltava pelo menos um produto do catálogo.

„E.“ Gabarito

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, realizados no México, o Brasil obteve no atletismo, pela quarta vez consecutiva, a medalha de ouro no revezamento 4×100 m masculino. Na final, disputada pelas equipes de apenas sete países (o quarteto de Bahamas foi eliminado), o México chegou à frente do Chile, mas atrás de São Cristóvão e Nevis. Já o time de Cuba foi o único cuja colocação ficou entre as colocações das equipes do Equador e dos Estados Unidos.

Somente com essas informações, é correto dizer que a colocação da equipe do México na prova final foi

- (A) 2º ou 3º lugar.
- (B) 3º ou 5º lugar.
- (C) 3º ou 6º lugar.
- (D) 4º ou 5º lugar.
- (E) 4º ou 6º lugar.

Colocação das equipes:

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Brasil	São Crist. e Nevis	México	Chile	(Equador - Cuba - EUA) ou (EUA - Cuba - Equador)		

OU

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Brasil	(Equador - Cuba - EUA) ou (EUA - Cuba - Equador)			São Crist. e Nevis	México	Chile

México em 3º OU 6º lugar

„C.“ Gabarito

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Quatro mulheres estão sentadas em uma mesa redonda, de forma que cada uma tem uma pessoa à sua frente, outra à sua esquerda e uma terceira à sua direita. Num dado instante, cada uma faz uma afirmação.

Cláudia: estou à direita da Flávia.

Cecília: estou entre a Marina e a Cláudia.

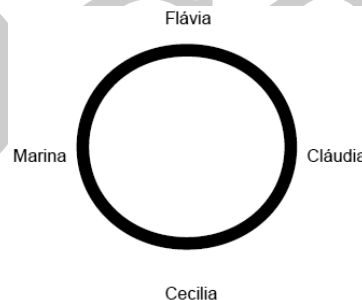
Marina: estou entre a Cecília e a Cláudia.

Flávia: está chovendo.

Sabendo que uma única das quatro afirmações é falsa, pode-se afirmar que a autora dessa afirmação

- (A) tanto pode ser a Cecília quanto a Marina.
- (B) tanto pode ser a Cecília quanto a Flávia.
- (C) certamente é a Cláudia.
- (D) certamente é a Flávia.
- (E) certamente é a Cecília.

No esboço vemos que tanto a Cecília quanto a Marina podem estar mentindo pois Cecília disse: estou entre a Marina e a Cláudia. Ou seja: Marina - Cecília - Cláudia
Marina disse: estou entre a Cecília e a Cláudia.
Ou seja: Cecília - Marina - Cláudia
Isso não pode. Realmente uma das duas está mentindo.



„A.“ Gabarito

(Analista – TRT/11ª – 2012 – FCC) Existem no mundo 7 bilhões de pessoas, nenhuma delas com mais de 200.000 fios de cabelo em sua cabeça. Somente com essas informações, conclui-se que existem no mundo, necessariamente,

- (A) mais do que 7 bilhões de fios de cabelo.
- (B) pessoas com nenhum fio de cabelo em suas cabeças.
- (C) duas pessoas com números diferentes de fios de cabelo em suas cabeças.
- (D) duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo em suas cabeças.
- (E) pessoas com 200.000 fios de cabelo em suas cabeças.

Analisemos as alternativas.

A) é falso por implicar, necessariamente, que todas as pessoas têm pelo menos um fio de cabelo;

B) é uma possibilidade e não uma necessidade;

C) também é uma possibilidade e não uma necessidade;

D) correto pois, se associarmos o número de fios de cabelo a pessoas, necessariamente, de 200.000 em

200.000 pessoas haverá repetição desse número em pelo menos duas pessoas.

E) errado porque também é uma possibilidade e não uma necessidade;

„D.“ Gabarito

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Certo dia, Jasão - Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho - recebeu um lote de processos, em cada um dos quais deveria emitir seu parecer. Sabe-se que ele executou a tarefa em duas etapas: pela manhã, em que emitiu pareceres para 60%

do total de processos e, à tarde, em que os emitiu para os processos restantes. Se, na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Jasão no período da tarde foi 75% da do período da manhã, então, se pela manhã ele gastou 1 hora e 30 minutos na emissão dos pareceres, o tempo que gastou na emissão dos pareceres à tarde foi:

- (A) 1 hora e 20 minutos.
(B) 1 hora e 30 minutos.
(C) 1 hora e 40 minutos.
(D) 2 horas e 20 minutos.
(E) 2 horas e 30 minutos.

Seja n o número total de processos.

Pela manhã, Jasão emitiu $60\%n = 0,6n$ e à tarde emitiu $n - 0,6n = 0,4n$.

Tendo gasto $1h30min = 90min$ pela manhã para analisar $60\%n$, temos

turno	Tempo gasto (min)	↓ #processos	↑ Capacidade operacional
manhã	90	$0,6n$	$100\% = 1$
tarde	x	$0,4n$	$75\% = 0,75$

Invertendo a coluna 2 por ser inversamente proporcional,

turno	Tempo gasto (min)	#processos	Capacidade operacional
manhã	90	$0,6n$	$100\% = 1$
tarde	x	$0,4n$	$75\% = 0,75$

Temos, então,

$$x \cdot 0,6n \cdot 0,75 = 90 \cdot 0,4n \cdot 1 \Rightarrow 0,45x = 36 \Rightarrow x = 80min = 1h20min$$

„D., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Dos números que aparecem nas alternativas, o que mais se aproxima do valor da expressão $(0,619^2 - 0,599^2) \cdot 0,75$ é:

- (A) 0,0018.
(B) 0,015.
(C) 0,018.
(D) 0,15.
(E) 0,18.

$$\begin{aligned} (0,619^2 - 0,599^2) \cdot 0,75 &= (0,619 + 0,599)(0,619 - 0,599) \cdot 0,75 = \\ &= (1,218)(0,02)(3/4) = 0,3045 \cdot 0,02 \cdot 3 = \\ &= 0,3045 \cdot 0,06 = . = 0,01827. \end{aligned}$$

„B., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Uma pessoa fez duas aplicações em um regime de capitalização a juros simples: em uma delas, aplicou $\frac{2}{5}$ de um capital

de X reais à taxa mensal de 2% e, após 5 meses, aplicou o restante à taxa mensal de 1,5%. Se, decorridos 15 meses da primeira aplicação, os montantes de ambas totalizavam R\$ 21 780,00, o valor de X era

- (A) R\$ 20 000,00.
(B) R\$ 18 000,00.
(C) R\$ 17 500,00.
(D) R\$ 16 500,00.
(E) R\$ 16 000,00.

1ª aplicação: $C_1 = (2/5)X$, $j_1 = 2\%am$, $t_1 = 5$ meses, montante M_1 e mais a

2ª aplicação: $C_2 = (3/5)X$, $j_2 = 1,5\%am$, $t_2 = (15-5)$ meses = 10 meses, M_2 , informado que $M_1 + M_2 = 21.780$.

$$M_1 = C_1(1+j_1t_1) = (2X/5)(1+0,02 \times 5) = (2/5)(1+0,3) = 2(1,3)/5 = 2,6X/5.$$

$$M_2 = C_2(1+j_2t_2) = (3X/5)(1+0,015 \times 10) = (3/5)X(1,15) = 3,45X/5.$$

$$\text{Logo, } M_1 + M_2 = 21.780 = 2,6X/5 + 3,45X/5 = 6,05X/5 = 1,21X \Rightarrow X = 21.780/1,21 = 18.000.$$

„B., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Considere que Asdrúbal tem um automóvel que, em média, percorre 14 quilômetros de estrada com 1 litro de gasolina. Certo dia, após ter percorrido 245 quilômetros de uma rodovia, Asdrúbal observou que o ponteiro do marcador da gasolina, que anteriormente

indicava a ocupação de $\frac{5}{8}$ da capacidade do tanque, passara a indicar uma ocupação de $\frac{1}{3}$. Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade do tanque de gasolina desse automóvel, em litros, é:

- (A) 50.
(B) 52.
(C) 55.

- (D) 60.
(E) 65.

Para percorrer os 245 quilômetros, o automóvel consumiu $(245/14)l = 17,5l$ de gasolina. O ponteiro, que marcava $5/8$ da capacidade, passou a indicar $1/3$ do tanque t . Ou seja, $(5/8)t - t/3 = 17,5$.

Daí,

$$(5/8)t - t/3 = 17,5 \Rightarrow (15t-8t)/24 = 17,5$$

$$7t/24 = 17,5 \Rightarrow t = 17,5 \times 24/7 = 60 \text{ litros.}$$

„D., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Ultimamente tem havido muito interesse no aproveitamento da energia solar para suprir outras fontes de energia. Isso fez com que, após uma reforma, parte do teto de um salão de uma empresa fosse substituída por uma superfície retangular totalmente revestida por células solares, todas feitas de um mesmo material. Considere que:

- células solares podem converter a energia solar em energia elétrica e que para cada centímetro quadrado de célula solar que recebe diretamente a luz do sol é gerada 0,01 watt de potência elétrica;
- a superfície revestida pelas células solares tem 3,5 m de largura por 8,4 m de comprimento.

Assim sendo, se a luz do sol incidir diretamente sobre tais células, a potência elétrica que elas serão capazes de gerar em conjunto, em watts, é:

- (A) 294 000.
(B) 38 200.
(C) 29 400.
(D) 3 820.
(E) 2 940.

Superfície das células: $3,5 \text{ m} \times 8,4 \text{ m} = 350 \text{ cm} \times 840 \text{ cm} = 294.000 \text{ cm}^2$.

Uma vez que cada cm^2 gera 0,01W, a potência gerada será de $294.000 \times 0,01W = 2.940W$.

„C., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Suponha que a sala de audiência de uma Vara Trabalhista será reformada e ficará com a forma de um retângulo que tem 67,2 m de perímetro. Para que a área dessa sala seja máxima as suas dimensões deverão ser:

- (A) 37,2 m – 39,0 m.
(B) 33,6 m – 33,6 m.
(C) 21,4 m – 12,2 m.
(D) 16,8 m – 16,8 m.
(E) 15,6 m – 18,0 m.

1ª solução

Supondo a a largura e b o comprimento do retângulo, seu perímetro será $2a + 2b$ e sua área $S = ab$.

$$2a + 2b = 67,2m \Rightarrow a+b = 33,6m.$$

Sabe-se que o retângulo de área máxima é o quadrado. Não pode ser o quadrado da letra B porque $a+b > 33,6$.

2ª solução

Não podem ser as alternativas A e B pois nelas a soma $a+b$ é maior que 33,6m.

Calculando $S = ab$, temos, em C, $S = 261,08$, em D, $S = 282,24$ e, em E, $S = 280,8$. A área máxima é a da letra D.

„D., oimabeg

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Ao saber que alguns processos deviam ser analisados, dois Analistas Judiciários do Tribunal Regional do Trabalho

- Sebastião e Johnny - se incumbiram dessa tarefa. Sabe-se que:
- dividiram o total de processos entre si, em partes inversamente proporcionais a seus respectivos tempos de serviço no Tribunal: 15 e 5 anos;
- Sebastião levou 4 horas para, sozinho, analisar todos os processos que lhe couberam, enquanto que, sozinho, Johnny analisou todos os seus em 6 horas.

Se não tivessem dividido o total de processos entre si e trabalhassem simultaneamente em processos distintos, quanto tempo seria necessário até que todos os processos fossem analisados?

- (A) 5 horas e 20 minutos.
(B) 5 horas.
(C) 4 horas e 40 minutos.
(D) 4 horas e 30 minutos.
(E) 4 horas.

Solução

analista	↓ Tempo de serviço	↑ #processos
Sebastião	15	s
Johnny	5	j

Temos, invertendo a coluna 2 por ser inversamente proporcional,

analista	Tempo de serviço	#processos
Sebastião	5	s
Johnny	15	j

5 -- s

15 -- j => 15s = 5j => j = 3s e o número de processos fica j + s = 3s + s = 4s.

Como Sebastião analisou os seus s processos em 4h, gastará 16h para analisar todos os 4s processos.

E como Johnny gastou 6h para analisar j=3s processos ou 2h para s processos, ele gastará 8h para o total de 4s processos.

Em 1h, Sebastião analisa 1/16 do total e Johnny, 1/8 do total. Agora, juntos, em 1h analisarão 1/16 + 1/8 = 3/16 do total n.

1h -- (3/16)n

x -- n => x = n/3n/16 = 16/3 h = 5h20min.

Gabário "A"

(Analista – TRT/14 – 2011 – FCC) Certo dia, um Analista Judiciário digitou parte de um texto sobre legislação trabalhista. Ele executou essa tarefa em 24 minutos, de acordo com o seguinte procedimento:

- nos primeiros 8 minutos, digitou a quarta parte do total de páginas do texto e mais 1/4 de página;
- nos 8 minutos seguintes, a terça parte do número de páginas restantes e mais 1/3 de página;
- nos últimos 8 minutos, a metade do número de páginas restantes e mais 1/2 página.

Se, dessa forma, ele completou a tarefa, o total de páginas do texto era um número

- (A) compreendido entre 10 e 15.
- (B) compreendido entre 15 e 20.
- (C) quadrado perfeito.
- (D) par.
- (E) compreendido entre 1 e 10.

Seja t o número total de páginas do texto.

- i) O analista digitou (t/4 + 1/4) páginas = (t + 1)/4 páginas;
- ii) Digitou [1/3][t - (t + 1)/4] + 1/3 = [1/3][(4t - t - 1)/4] + 1/3 = [1/3][(3t - 1)/4 + 1]; ou [1/3][(3t - 1 + 4)/4] = (t + 1)/4
- iii) Digitou [1/2][t - (2)(t + 1)/4] + ? = [1/2][t - (t + 1)/2] + ? = [1/2][(2t - t - 1)/2 + 1] = [1/2][(2t + 2 - t - 1)/2] = (t + 1)/4

Somando i), ii) e iii) obtemos o total t:

$$t = (t + 1)/4 + (t + 1)/4 + (t + 1)/4 = 3(t + 1)/4$$

$$4t = 3(t + 1) = 3t + 3 \quad t = 3, \text{ ou seja, o texto tem 3 páginas}$$

$$\text{Conferindo: } i = ii = iii = (t + 1)/4 = (3 + 1)/4 = 1 \text{ e } i + ii + iii = 1 + 1 + 1 = 3$$

Gabário "E"

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Nicanor deveria efetuar a divisão de um número inteiro e positivo n, de três algarismos, por 63; entretanto, ao copiar N, ele enganou-se, invertendo as posições dos dígitos extremos e mantendo o seu dígito central. Assim, ao efetuar a divisão do número obtido por 63, obteve quociente 14 e resto 24.

Nessas condições, se q e r são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão de N por 63, então:

- (A) q + r = 50.
- (B) r < 40.
- (C) q < 9.
- (D) r é múltiplo de 4.
- (E) q é um quadrado perfeito.

Seja N = abc.

Como trocou as posições, ficou cba = 63.14 + 24 = 63.14 + 24 = 906.

Então cba = 906. Ou seja c = 9, b = 0 e a = 6

E N = abc = 609.

Deseja saber os valores q e r em N = 63q + r.

Logo,

$$609 = 63 \cdot 9 + 42 \text{ onde } q = 9 \text{ e } r = 42.$$

Gabário "E"

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Suponha que em 2007 as mensalidades de dois planos de saúde tinham valores iguais e que nos três anos subsequentes elas sofreram os reajustes mostrados na tabela seguinte.

	2008	2009	2010
Plano 1	10%	10%	10%
Plano 2	5%	5%	X

Se, em 2010, os valores das mensalidades de ambos se tornaram novamente iguais, então X é aproximadamente igual a

- (A) 15%.
- (B) 18,6%.
- (C) 20,7%.
- (D) 27,8%.
- (E) 30%.

Seja m a mensalidade dos planos 1 e 2 em 2007.

Então, o plano 1 valia 1,1m em 2008, 1,1m(1,1) em 2009 e 1,1m(1,1)(1,1) em 2010.

E o plano 2, 1,05m em 2008, 1,05.m(1,05) em 2009 e 1,05.m(1,05)X em 2010.

Temos 1,1m(1,1)(1,1) = 1,05.m(1,05)X.

Daí,

$$X = 1,1m(1,1)(1,1)/1,05 \cdot 1,05 = 1,331/1,1025 = 1,2072 = 20,72\%.$$

Gabário "C"

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) O computador de certo caixa eletrônico foi programado para que fossem emitidas apenas cédulas de 20, 50 ou 100 reais. Ao fazer um saque nesse caixa, Aristóteles recebeu 24 cédulas e, curiosamente, observou que as quantias correspondentes a cada um dos três tipos de cédulas eram iguais.

Nessas condições, é correto afirmar que Aristóteles

- (A) recebeu 18 cédulas de 20 reais.
- (B) recebeu 8 cédulas de 50 reais.
- (C) recebeu 5 cédulas de 100 reais.
- (D) fez um saque de R\$ 900,00.
- (E) fez um saque de R\$ 300,00.

Ele recebeu 20a + 50b + 100c. (a cédulas de 20, b de 50 e c de 100 reais).

Porém 20a = 50b = 100c ou 2a = 5b, 2a = 10c ou a = 5c e 50b = 100c ou b = 2c.

Mas a+b+c = 24.

$$\text{Ou } 5c + 2c + c = 24 \Rightarrow 8c = 24. \Rightarrow c = 3 \text{ e } a = 5c = 15 \text{ e } b = 2c = 6.$$

$$\text{Então o total de } 20 \cdot 15 + 50 \cdot 6 + 100 \cdot 3 = 300 + 300 + 300 = 900 \text{ reais.}$$

Gabário "D"

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Dois Analistas Judiciários de uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho - Felício e Marieta - foram incumbidos de analisar 56 processos. Decidiram, então, dividir o total de processos entre si, em partes que eram, ao mesmo tempo, diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal e inversamente proporcionais às suas respectivas idades. Se na ocasião, Felício era funcionário do Tribunal há 20 anos e tinha 48 anos idade, enquanto que Marieta lá trabalhava há 8 anos, então, se coube a Marieta analisar 21 processos, a sua idade

- (A) era inferior a 30 anos.
- (B) estava compreendida entre 30 e 35 anos.
- (C) estava compreendida entre 35 e 40 anos.
- (D) estava compreendida entre 40 e 45 anos.
- (E) era superior a 45 anos.

Resolução

analista	↓ idade	↑ #processos	↑ Tempo de serviço
Felício	48	56-21=35	20
Marieta	m	21	8

Invertendo a primeira razão para que as flechas fiquem no mesmo sentido

analista	idade	#processos	Tempo de serviço
Felício	m	35	20
Marieta	48	21	8

$$\text{Temos } m = 48 \cdot 35 / (21 \cdot 20) = 32 \text{ anos.}$$

Gabário "B"

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) De um curso sobre Legislação Trabalhista, sabe-se que participaram menos de 250 pessoas e que, destas, o

número de mulheres estava para o de homens na razão de 3 para 5, respectivamente. Considerando que a quantidade de participantes foi a maior possível, de quantas unidades o número de homens excedia o de mulheres?

- (A) 50.
(B) 55.
(C) 57.
(D) 60.
(E) 62.

Seja H o número de homens, M o número de mulheres e $G = (H + M) < 250$ é o maior possível. Também foi dito que o número de mulheres estava para o de homens na razão de 3 para 5, ou seja: $M/3 = H/5$.

$M/3 = H/5 = (M+H) / 8$. Para que G seja o maior possível, ele deve ser múltiplo de 8.

Por tentativa, temos: $G = 249$? Não, pois 249 não é múltiplo de 8; $G = 248$? Sim, pois 248 é divisível por 8.

Como $G = 248$; $M + H = 248 = 3H/5 + H$ $(248)(5) = (3 + 5)(H) = 8H$ e $H = 155$. $M = 3H/5 = 93$ e

$M - H = 155 - 93 = 62$

„E.“

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Auri tem três bolas de tamanhos diferentes, B1, B2, e B3, e pretende pintar cada uma delas com uma única das cores: preta, branca ou vermelha, não necessariamente nesta ordem. Considere as seguintes afirmações:

- (1) B1 é vermelha.
(2) B2 não é vermelha.
(3) B3 é preta.

De quantos modos Auri poderá fazer a pintura das bolas para que apenas uma das afirmações seja verdadeira?

- (A) duas.
(B) três.
(C) quatro.
(D) cinco.
(E) seis.

Há 6 maneiras de se pintar as bolas e dessas só 3 atendem ao requisitado: (p-preto, b-branco e v-vermelho)

pbv Sim: Só a afirmação (2) é verdadeira.

pvb Não: as 3 afirmações são falsas.

bvp Sim: Só a afirmação (2) é verdadeira.

bvp Sim: Só a afirmação (3) é verdadeira.

vbp Não: 2 afirmações verdadeiras.

vbp Não: 3 afirmações verdadeiras.

„B.“

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) A tabela abaixo apresenta os múltiplos positivos de 3 dispostos segundo determinado padrão:

	2008	2009	2010
Plano 1	10%	10%	10%
Plano 2	5%	5%	X

Caso esse padrão seja mantido indefinidamente, com certeza o número 462 pertencerá à

- (A) primeira coluna.
(B) segunda coluna.
(C) terceira coluna.
(D) quarta coluna.
(E) quinta coluna.

Nota-se que cada coluna é uma P.A. (progressão aritmética) com razão 15.

Temos, então, $a_n = 3 + 15(n-1)$ para a 1ª coluna, $a_n = 6 + 15(n-1)$ para a 2ª coluna etc.

Para o número 462 teremos $462 - a_0 = 15(n-1)$, isto é, 15 divide $(462 - a_0)$.

E o único a_n que permite isso é o da coluna 4: $462 - 12 = 450$.

„D.“

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Todos os 72 funcionários de uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul deverão ser divididos em grupos, a fim de se submeterem a exames médicos de rotina. Sabe-se que:

- o número de funcionários do sexo feminino é igual a 80% do número dos do sexo masculino;
- cada grupo deverá ser composto por pessoas de um mesmo sexo;
- todos os grupos deverão ter o mesmo número de funcionários;
- o total de grupos deve ser o menor possível;
- a equipe médica responsável pelos exames atenderá a um único grupo por dia.

Nessas condições, é correto afirmar que:

- (A) no total, serão formados 10 grupos.
(B) cada grupo formado será composto de 6 funcionários.
(C) serão necessários 9 dias para atender a todos os grupos.
(D) para atender aos grupos de funcionários do sexo feminino serão usados 5 dias.
(E) para atender aos grupos de funcionários do sexo masculino serão usados 6 dias.

Seja m o número de mulheres e h o de homens.

Temos $m = 80\%h = 0,8h$ e $m+h = 72$.

$0,8h + h = 72 \Rightarrow 1,8h = 72 \Rightarrow h = 40$. Logo, $m = 32$.

Uma vez que o o total de grupos, de pessoas do mesmo sexo, deve ser o menor possível, basta encontrar o $MDC(40,32)$ que vale 8.

Logo cada grupo terá 8 pessoas e teremos 5 grupos de homens e 4 grupos de mulheres que deverão ser atendidos, portanto, em $5+4=9$ dias.

„C.“

(Analista – TRT/24 – 2011 – FCC) Amália, Berenice, Carmela, Doroti e Paulete vivem nas cidades de Amambá, Bonito, Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, onde exercem as profissões de advogada, bailarina, cabeleireira, dentista e professora. Considere como verdadeiras as seguintes afirmações:

- a letra inicial do nome de cada uma delas, bem como as iniciais de suas respectivas profissão e cidade onde vivem, são duas a duas distintas entre si;
- a bailarina não vive em Campo Grande;
- Berenice não é cabeleireira e nem professora; também não vive em Campo Grande e nem em Dourados;
- Doroti vive em Ponta Porã, não é bailarina e tampouco advogada;
- Amália e Paulete não vivem em Bonito;
- Paulete não é bailarina e nem dentista.

Com base nas informações dadas, é correto concluir que Carmela

- (A) vive em Bonito.
(B) é advogada.
(C) vive em Dourados.
(D) é bailarina.
(E) vive em Ponta Porã.

Resolução

		NOME					CIDADE				
		Amália	Berenice	Carmela	Doroti	Paulete	Amambaí	Bonito	Cpo. Gde	Dourados	Pta Porã
PROFISSÃO	A	n			N		n				
	B		n		N	N		n	N		
	C		N	n					n		
	D				n	N				n	
	P		N		S	n					n
CIDADE	A	n									
	B	N	n		N	N					
	C		N	n							
	D		N		n						
	P		N		S	n					

(n significa que não pode haver AA BB CC DD PP porque são duas a duas distintas entre si).

Letra E está errada porque quem mora em Pta Porã é a Doroti.

Observa-se na linha em negrito que na cidade de Bonito só pode residir a Carmela.

Gabário "A."

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Se Ana diz a verdade, Beto também fala a verdade, caso contrário Beto pode dizer a verdade ou mentir. Se Cléo mentir, David dirá a verdade, caso contrário ele mentirá. Beto e Cléo dizem ambos a verdade, ou ambos mentem. Ana, Beto, Cléo e David responderam, nessa ordem, se há ou não um cachorro em uma sala. Se há um cachorro nessa sala, uma possibilidade de resposta de Ana, Beto, Cléo e David, nessa ordem, é

- (A) N, N, S, N.
 (B) N, S, N, N.
 (C) S, N, S, N.
 (D) S, S, S, N.
 (E) N, N, S, S.

Em questões de raciocínio lógico, o candidato deve tomar cuidado para não se perder no labirinto do enunciado, pois o tempo é precioso. Leia o enunciado rapidamente até chegar à pergunta no final, pois ela guiará o seu raciocínio. Essa questão é fácil de resolver se começarmos nos guiando pela informação da última frase: há um cachorro na sala (Sim). Se Ana disser a verdade (Sim), então Beto também dirá a verdade (Sim), como foi postulado na primeira frase. A terceira frase do enunciado afirma que, se Beto diz a verdade, então Cléo também diz a verdade (Sim). A segunda frase nos diz que, se disser a verdade, David mentirá (Não). Portanto, uma possibilidade de resposta é S,S,S,N.

Gabário "D."

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Se Alceu tira férias, então Brenda fica trabalhando. Se Brenda fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Se Clóvis chega mais tarde ao trabalho, então Dalva falta ao trabalho. Sabendo-se que Dalva não faltou ao trabalho, é correto concluir que

(A) Alceu não tira férias e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.
 (B) Brenda não fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.
 (C) Clóvis não chega mais tarde ao trabalho e Alceu não tira férias.
 (D) Brenda fica trabalhando e Clóvis chega mais tarde ao trabalho.
 (E) Alceu tira férias e Brenda fica trabalhando.

O enunciado nos diz que Dalva falta ao trabalho se Clóvis chega mais tarde. Como Dalva não faltou ao trabalho, concluímos que Clóvis não chegou mais tarde. O enunciado também nos diz que, se Clóvis chega mais tarde, Brenda fica trabalhando. Mas, como Clóvis não chega mais tarde, concluímos que Brenda não fica trabalhando. Logo, pela primeira frase do enunciado, concluímos que Alceu não tira férias.

Gabário "C."

(Analista – TRT/8º – 2010 – FCC) Quatro casais vão jogar uma partida de buraco, formando quatro duplas. As regras para formação de duplas exigem que não sejam de marido com esposa. A respeito das duplas formadas, sabe-se que:

- Tarsila faz dupla com Rafael;
- Julia não faz dupla com o marido de Carolina;
- Amanda faz dupla com o marido de Julia;
- Rafael faz dupla com a esposa de Breno;
- Lucas faz dupla com Julia;
- Nem Rafael, nem Lucas fazem dupla com Amanda;
- Carolina faz dupla com o marido de Tarsila;
- Pedro é um dos participantes.

Com base nas informações, é correto afirmar que

- (A) Carolina não é esposa de Breno, nem de Lucas, nem de Pedro.
 (B) Amanda não é esposa de Lucas, nem de Rafael, nem de Pedro.

- (C) Tarsila é esposa de Lucas.
 (D) Rafael é marido de Julia.
 (E) Pedro é marido de Carolina.

Nesse problema, temos quatro mulheres (Amanda, Julia, Tarsila e Carolina) e quatro homens (Lucas, Rafael, Pedro e Breno). Em primeiro lugar, buscamos as informações mais diretas do enunciado. Para facilitar o raciocínio, o candidato deve ir anotando as conclusões parciais à medida que as encontra.

Cruzando a primeira e a quarta informação, concluímos que **Breno é marido de Tarsila**. Da sétima informação, concluímos que Carolina faz dupla com Breno. Júlia não faz dupla com Breno (marido de Tarsila) e nem com o marido de Carolina; portanto, faz dupla com o marido de Amanda. Como a quinta informação nos diz que Júlia faz dupla com Lucas, concluímos que **Lucas é marido de Amanda**.

Como, portanto, Breno, Lucas e Rafael não fazem dupla com Amanda, concluímos que Pedro faz dupla com Amanda. Pela terceira informação, sabemos agora que **Pedro é marido de Júlia**. Agora, por exclusão, sabemos que **Rafael é marido de Carolina** (já que descobrimos os maridos de Tarsila e Amanda).

Sendo assim, as duplas são:

Tarsila e Rafael, Carolina e Breno, Júlia e Lucas, Amanda e Pedro.
 Os casais são: Breno e Tarsila, Lucas e Amanda, Pedro e Júlia, Rafael e Carolina

Gabário "A."

(Analista – TRT/9º – 2010 – FCC) A tabela abaixo apresenta as frequências das pessoas que participaram de um programa de recuperação de pacientes, realizado ao longo de cinco dias sucessivos.

Quantidade de pessoas presentes	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia
	79	72	75	64	70

Considerando que cada um dos participantes faltou ao programa exatamente 2 dias, então, relativamente ao total de participantes, a porcentagem de pessoas que faltaram no terceiro dia foi

- (A) 40%.
 (B) 38,25%.
 (C) 37,5%.
 (D) 35,25%.
 (E) 32,5%.

A média do número de participantes nos 5 dias do programa é igual a:

$$\frac{79 + 72 + 75 + 64 + 70}{5} = \frac{360}{5} = 72$$

Como cada um dos X participantes faltou 2 dias, então o total de faltas foi (2X). Como foram 5 dias de programa, a média de ausentes por dia foi: $(2X:5) = 0,4.X$. Portanto, (total de participantes) = (média de presentes) + (média de ausentes)

$$X = 72 + 0,4X$$

$$X - (0,4X) = 72$$

$$0,6X = 72$$

$$X = \frac{72}{0,6}$$

$$X = 120 \text{ (total de participantes)}$$

Como no terceiro dia tivemos 75 presentes, o número de pessoas que faltaram foi (120-75) = 45. Isso equivale a: $\frac{45}{120} = 0,375 = 37,5\%$.

Gabário "C."

(Analista – TRT/9º – 2010 – FCC) Certo dia, Zeldia e Gandi, funcionários de certa unidade do Tribunal Regional do Trabalho, receberam alguns processos para emitir pareceres e os dividiram entre si na razão inversa de suas respectivas idades: 28 e 42 anos. Considerando que, na execução dessa

tarefa, a capacidade operacional de Gandi foi 80% da de Zelda e que ambos a iniciaram em um mesmo horário, trabalhando ininterruptamente até completá-la, então, se Gandi levou 2 horas e 10 minutos para terminar a sua parte, o tempo que Zelda levou para completar a dela foi de

(A) 1 hora e 24 minutos.
(B) 1 hora e 38 minutos.
(C) 1 hora e 52 minutos.
(D) 2 horas e 36 minutos.
(E) 2 horas e 42 minutos.

Razão inversa de idades significa que quem é mais velho vai pegar menos processos, e quem é mais novo vai pegar mais processos. Por exemplo, se tivermos dois funcionários, sendo um de 25 anos e outro de 50, a razão de idades é $\frac{50}{25} = 2$, e a razão inversa é $\frac{50}{25} = \frac{1}{2}$ (isso significa que o funcionário de 50 anos vai pegar metade do número de processos que o funcionário de 25). Portanto, o funcionário de 25 anos vai pegar X processos, e o de 50 anos vai pegar (0,5X).

Para as idades de 28 anos (Zelda) e 42 anos (Gandi), a razão inversa é $\frac{28}{42} = 0,666$. Isso significa que Zelda levaria X minutos para terminar o trabalho com os processos e Gandi

levaria (0,666.X) se tivessem a mesma velocidade. Entretanto, o enunciado nos diz também que Gandi tem apenas 80% da velocidade ("capacidade operacional") de Zelda, o que contribui para que Zelda seja mais rápida. Portanto, sabendo que o tempo de Gandi foi 2h10min, então o tempo X de Zelda foi:

$$(\text{tempo de Zelda}) = \frac{(\text{tempo de Gandi}) (0,80)}{0,666}$$

$$x = \frac{2h 10min (0,80)}{0,666} = \frac{130min (0,80)}{0,666}$$

$$x = 156 \text{ min} = 2h36min$$

„C„ gabarito

(Analista – TRT/9ª – 2010 – FCC) Em um ambulatório há um armário fechado com um cadeado cujo segredo é um número composto de 6 dígitos. Necessitando abrir tal armário, um funcionário não conseguia lembrar a sequência de dígitos que o abria; lembrava apenas que a soma dos dígitos que ocupavam as posições pares era igual à soma dos dígitos nas posições ímpares. As alternativas que seguem apresentam sequências de seis dígitos, em cada uma das quais estão faltando dois dígitos. A única dessas sequências que pode ser completada de modo a resultar em um possível segredo para o cadeado é:

- (A) 9 2 _ _ 6 2
(B) 7 _ 7 _ 7 1
(C) 6 _ 9 0 _ 5
(D) 4 8 _ 9 _ 7
(E) 2 6 4 _ 8 _

Essa questão deve ser resolvida por eliminação. O candidato deve analisar cada alternativa e somar os dígitos das posições ímpares (1, 3 e 5) e, em seguida, comparar com a soma dos dígitos das posições pares (posições 2, 4 e 6). Na alternativa A, por exemplo, a soma dos dígitos das posições ímpares é $9+x+6=15+x$; enquanto que das posições pares é $2+y+2=4+y$. Como a soma dos dígitos pares não alcançará a soma dos ímpares nem se y for 9, concluímos que a sequência de números da alternativa A não é uma sequência possível.

Repetindo a mesma análise para as demais alternativas, concluímos que a única possível é a alternativa E:

$$\text{Soma dos dígitos pares} = 6+x+8 = 14+x$$

$$\text{Soma dos dígitos ímpares} = 2+4+8 = 14$$

Portanto, se $x=0$ as duas somas terão o mesmo valor.

„E„ gabarito

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Serena fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e 50 reais e, em seguida, foi a três lojas nas quais gastou toda a quantia que acabara de retirar. Sabe-se que, para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas ela usou todas (e apenas) cédulas de 10 reais, em outra usou todas (e apenas) cédulas de 20 reais e, na última loja todas as cédulas restantes, de 50 reais. Considerando que, ao fazer o saque, Serena recebeu 51 cédulas e que gastou quantias iguais nas três lojas, o valor total do saque que ela fez foi de

- (A) R\$ 900,00.
(B) R\$ 750,00.
(C) R\$ 600,00.
(D) R\$ 450,00.
(E) R\$ 300,00.

Seja x, y e z o número de notas de 10, 20 e 50 reais, respectivamente. Como em cada uma das lojas Serena gastou apenas um tipo de nota (e gastou todas as notas), e os valores gastos em cada loja foram iguais, temos: $10x = 20y = 50z$. E como o número total de cédulas é 51, chegamos às seguintes equações:

$$\begin{cases} x + y + z = 51 \text{ (I)} \\ 10x = 20y \text{ (II)} \\ 10x = 50z \text{ (III)} \end{cases}$$

Reorganizando a (II) e (III), temos: $y = \frac{x}{2}$ e $z = \frac{x}{5}$ (IV)

Substituindo esses valores em (I):

$$x + y + z = 51$$

$$x + \frac{x}{2} + \frac{x}{5} = 51$$

$$\frac{10x + 5x + 2x}{10} = 51 \quad (\text{aqui, calculamos o m.m.c})$$

$$17x = 510$$

$$x = 30 \quad (\text{V})$$

Substituindo (V) em (IV):

$$y = \frac{x}{2} = \frac{30}{2} = 15 \quad \text{e} \quad z = \frac{x}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

Portanto, Serena tinha 30 notas de R\$10, 15 notas de R\$20 e 6 notas de R\$50, totalizando: $(30 \times R\$10) + (15 \times R\$20) + (6 \times R\$50) = R\$300 + R\$300 + R\$300 = R\$900$.

„A„ gabarito

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Dois funcionários de uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho – Moisés e Nuno – foram incumbidos da manutenção de n equipamentos de informática. Sabe-se que Moisés é capaz de executar essa tarefa sozinho em 4 horas de trabalho ininterrupto e que Nuno tem 80% da capacidade operacional de Moisés. Assim sendo, se, num mesmo instante, ambos iniciarem simultaneamente a manutenção dos n equipamentos, então, após um período de duas horas,

- (A) o trabalho estará concluído.
(B) ainda deverá ser feita a manutenção de 20% dos n equipamentos.
(C) ainda deverá ser feita a manutenção de 10% dos n equipamentos.
(D) terá sido executada a manutenção de 83 dos n equipamentos.
(E) terá sido executada a manutenção de 54 dos n equipamentos.

Em 4h, Nuno consegue fazer 100% do trabalho sozinho, enquanto que Moisés consegue fazer apenas 80%. Sendo assim, em 2h Nuno conseguirá fazer 50% do trabalho e Moisés 40%, totalizando 90%. Portanto, em 2h ainda deverá ser feita a manutenção de 10% dos n equipamentos.

„C„ gabarito

(Analista – TRT/22ª – 2010 – FCC) Considere um argumento composto pelas seguintes premissas:

- Se a inflação não é controlada, então não há projetos de desenvolvimento.
- Se a inflação é controlada, então o povo vive melhor.
- O povo não vive melhor.

Considerando que todas as três premissas são verdadeiras, então, uma conclusão que tornaria o argumento válido é:

- (A) A inflação é controlada.
(B) Não há projetos de desenvolvimento.
(C) A inflação é controlada ou há projetos de desenvolvimento.
(D) O povo vive melhor e a inflação não é controlada.
(E) Se a inflação não é controlada e não há projetos de desenvolvimento, então o povo vive melhor.

A 2ª premissa diz que “se a inflação é controlada, o povo vive melhor”. Mas como a 3ª premissa afirma que “o povo não vive melhor”, então concluímos que a inflação não é controlada. Cruzando essa informação com a 1ª premissa, sabemos que “então não há projetos de desenvolvimento”.

„B„ gabarito

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Um prêmio em dinheiro é repartido entre 3 pessoas em partes inversamente proporcionais às suas idades, ou seja, 24, 36 e 48 anos. Se a pessoa mais nova recebeu R\$ 9.000,00 a mais que a mais velha, então a pessoa que tem 36 anos recebeu

- (A) R\$ 9.000,00.
(B) R\$ 12.000,00.
(C) R\$ 15.000,00.
(D) R\$ 18.000,00.
(E) R\$ 21.000,00.

A pessoa mais nova tem 24 anos, e a pessoa mais velha tem 48 anos, o dobro. Sendo assim, como a divisão do dinheiro foi feita respeitando a razão inversa das idades, a pessoa mais velha receberá metade do dinheiro da mais nova, pois tem o dobro da idade. Como o enunciado nos diz que a mais nova recebeu R\$9.000 a mais que a mais velha, concluímos que ela recebeu R\$18.000 e a mais velha, R\$9.000.

$$\text{Já para a pessoa de 36 anos, a razão inversa das idades é: } \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

Portanto, como a pessoa de 24 anos recebeu R\$18.000, a de 36 anos recebeu:

$$\frac{2}{3} \cdot (\text{R\$}18.000) = \text{R\$}12.000$$

„B.“ Gabarito

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Oito trabalhadores, trabalhando com desempenhos constantes e iguais, são contratados para realizar uma tarefa no prazo estabelecido de 10 dias. Decorridos 6 dias, como apenas 40% da tarefa havia sido concluída, decidiu-se contratar mais trabalhadores a partir do 7º dia, com as mesmas características dos anteriores, para concluir a tarefa no prazo inicialmente estabelecido. A quantidade de trabalhadores contratados a mais, a partir do 7º dia, foi de

- (A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 18.

Esse problema pode ser resolvido por regra de três composta. Sabe-se que 8 trabalhadores fazem 40% do trabalho em 6 dias. Quantos trabalhadores são necessários para fazer os 60% restantes em 4 dias?

TRABALHADORES	Porcentagem	Tempo
$\frac{8 \text{ trabalhadores}}{x} \uparrow$	$\frac{0,4}{0,6} \uparrow$	$\frac{6 \text{ dias}}{4 \text{ dias}} \downarrow$

As setas acima significam que, se aumentarmos o número de trabalhadores, aumentaremos a porcentagem concluída (diretamente proporcional) e reduziremos o tempo necessário (inversamente proporcional). A variável inversamente proporcional deverá ser colocada invertida na formulação matemática:

$$\frac{8}{x} = \frac{0,4}{0,6} \cdot \frac{4}{6}$$

$$\frac{8}{x} = \frac{1,6}{3,6}$$

X = 18 trabalhadores

Como já tínhamos 8 trabalhadores anteriormente, falta contratar 10 trabalhadores para concluir a tarefa no prazo.

„C.“ Gabarito

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Considere uma aplicação referente a um capital no valor de R\$ 15.000,00, durante 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Este mesmo capital aplicado a uma taxa de juros simples de 18% ao ano, durante um certo período, apresenta o mesmo valor de juros que o da primeira aplicação. O tempo de aplicação a que se refere o regime de capitalização simples é de, em meses,

- (A) 14.
(B) 15.
(C) 16.
(D) 18.
(E) 20.

Seja “n” o tempo da aplicação, “i” a taxa de juros, “C” o capital inicial e “M” o montante final (capital + juros). O cálculo da aplicação com juros compostos é:

$$M = C(1 + i)^n$$

$$M = \text{R\$}15.000 \cdot (1 + 10\%)^2$$

$$M = \text{R\$}15.000 \cdot (1,1)^2 = \text{R\$}15.000 \cdot (1,21)$$

$$M = \text{R\$}18.150$$

Para os cálculos da segunda aplicação, é útil transformar a taxa de juros anual em mensal. Como a taxa é de juros simples, basta dividir 18% por 12 meses (=1,5% ao mês=0,015). Sabendo que a segunda aplicação, com juros simples, deve resultar nesse mesmo montante já calculado acima, temos:

$$M = C + C \cdot (i) \cdot n$$

$$\text{R\$}18.150 = \text{R\$}15.000 + \text{R\$}15.000(0,015) \cdot n$$

$$n = \frac{3.150}{225}$$

$$n = 14 \text{ meses}$$

„A.“ Gabarito

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Uma duplicata é descontada em um banco 40 dias antes de seu vencimento, segundo uma operação de desconto comercial simples. O valor atual desta duplicata é igual a 97% de seu valor nominal. Considerando a convenção do ano comercial, tem-se que a taxa anual de desconto utilizada foi de

- (A) 15%.
(B) 18%.
(C) 21%.
(D) 24%.
(E) 27%.

Foi utilizado um desconto de 3% em um saque 40 dias antes do vencimento, o que é equivalente a $3 \div 40 = 0,075\%$ ao dia. Sendo assim, a taxa anual de desconto utilizada foi de: $365 \cdot (0,075\%) = 27\%$.

„E.“ Gabarito

(Analista – TRF/4ª – 2010 – FCC) Em uma empresa, a quantidade de empregados do sexo masculino supera em 100 a quantidade de empregados do sexo feminino. A média dos salários dos homens é igual a R\$ 2.000,00 e a das mulheres R\$ 1.800,00. Se a média dos salários de todos os empregados é igual a R\$ 1.920,00, então a quantidade de empregados do sexo masculino é igual a

- (A) 200.
(B) 300.
(C) 400.
(D) 500.
(E) 600.

Seja “x” o número de mulheres e “y” o número de homens. A média dos salários dos empregados (homens e mulheres) é calculada pela fórmula abaixo:

$$\frac{x \cdot (\text{R\$}1.800) + y \cdot (\text{R\$}2.000)}{x + y} = \text{média} = \text{R\$}1.920$$

Como também sabemos que o número de homens supera em 100 o número de mulheres ($y = x + 100$), temos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} y = x + 100 & \text{(I)} \\ \frac{x \cdot (1.800) + (x + 100) \cdot (2.000)}{x + y} = 1.920 & \text{(II)} \end{cases}$$

$$\frac{x \cdot (1.800) + y \cdot (2.000)}{x + (x + 100)} = 1.920$$

Substituindo (I) em (II):

$$1.800 \cdot x + 2.000 \cdot x + 200.000 = 1.920 \cdot (2x + 100)$$

$$3.800 \cdot x = 3.840 \cdot x + 192.000 - 200.000$$

$$40 \cdot x = 8.000$$

$$x = \frac{8.000}{40}$$

$$x = 200 \text{ (número de mulheres)}$$

Substituindo esse valor de “x” em (I):

$$y = x + 100 = 200 + 100 = 300 \text{ (número de homens)}$$

„B.“ Gabarito

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Carlos e Paulo são funcionários de uma empresa e seus salários brutos mensais, em reais, são diretamente proporcionais aos números 3 e 5. Além disso, o salário de Paulo supera o salário de Carlos em R\$ 2.640,00. Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

- (1) A soma dos salários de Carlos e Paulo é igual a R\$ 10.560,00.
(2) O salário de Carlos corresponde a 65% do salário de Paulo.

1: Seja p o salário de Paulo e c o de Carlos.

Temos a proporcionalidade

$$C \sim 3$$

$$p \sim 5 \Rightarrow 3p = 5c \text{ ou } p = 5c/3$$

$$\text{E temos que } p = c + 2.640$$

$$\text{o que resulta } 5c/3 = c + 2.640$$

$$\text{Donde } 5c/3 - c = 2.640$$

$$5c - 3c = 3 \times 2.640 = 7.920$$

$$2c = 7.920 \Rightarrow c = 3.960 \text{ e } p = 5c/3 = (5 \times 3.960)/3 = 19.800/3 = 6.600.$$

$$\text{Então, } p + c = 6.600 + 3.960 = 10.560. \Rightarrow \text{Item Correto.}$$

2: O salário de Carlos corresponde a x% do salário de Paulo

$$\frac{\text{Carlos}}{\text{Paulo}}$$

$$\frac{3.960}{6.600}$$

$$x \cdot 100 \Rightarrow x = 100 \times 3.960/6.600 = 60,92\%. \Rightarrow \text{Item Errado.}$$

„E.“ Gabarito

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Seis juízes foram encarregados de analisar alguns processos e concluíram esse trabalho em treze dias. Sabendo que cada juiz levou três dias para analisar cada processo e que todos os juízes trabalharam nesse ritmo, julgue os itens seguintes.

- (1) Quatro juízes analisaram dez processos em sete dias.
(2) Foram analisados 26 processos pelos seis juízes.

1: Não há informação a esse respeito. $\Rightarrow$ Item Errado.

2: Temos

$$1 \text{ juiz} \quad 1 \text{ processo} \quad 3 \text{ dias}$$

$$6 \text{ juízes} \quad n \text{ processos} \quad 13 \text{ dias (grandezas diretamente proporcionais)}$$

$$\text{Daí } 1 \cdot n \cdot 3 = 6 \cdot 1 \cdot 13. \Rightarrow n = 6 \cdot 1 \cdot 13/3 = 26 \text{ processos.} \Rightarrow \text{Item Correto.}$$

„C.“ Gabarito

(Analista – STM – 2011 – CESPE) Um investidor aplicou R\$ 20.000,00, por doze meses, em uma instituição financeira que pratica a taxa nominal anual de juros de 24%. Nessa situação, sabendo que a capitalização foi mensal e no sistema de juros compostos, e considerando 1,2682 como valor aproximado para $1,0212$, julgue o item subsequente.

- (1) O capital renderia o mesmo montante, no mesmo período, se fosse aplicado a uma taxa de juros simples mensais inferior a 2,2%.

1: $i = 24\% \text{ aa} = 0,24/12 = 0,02\% \text{ am}$.

Para juros compostos temos $M = 20.000(1 + 0,02)^{12}$. $M = 20.000 \times 1,2682 = 25.364$.

Para juros simples obter-se-ia $M = 20.000(1 + 12 \times 0,02) = 20.000(1 + 0,24) = 24.800$. => Item Errado.

Gabário 1E, 3C, 2C, 3C

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) O sustentáculo da democracia é que todos têm o direito de votar e de apresentar a sua candidatura. Mas, enganoso é o coração do homem. Falhas administrativas e maior tempo no poder andam de mãos dadas. Por isso, todos precisam ser fiscalizados. E a alternância no poder é imprescindível. Considerando o argumento citado, julgue os itens subsequentes.

- Esse é um argumento válido.
- A sentença “Falhas administrativas e maior tempo no poder andam de mãos dadas” é uma premissa desse argumento.
- A afirmação “E a alternância no poder é imprescindível” é uma premissa desse argumento.

1: Errado! Esse argumento é uma falácia, uma vez que a conclusão “por isso, todos precisam ser fiscalizados” não pode ser logicamente derivada das premissas apresentadas na 1ª e na 3ª frase. O candidato deve tomar muito cuidado na análise da veracidade de um argumento lógico, pois a simpatia com as premissas ou com as conclusões pode induzi-lo a acreditar que o argumento é verdadeiro. A falácia é uma técnica de manipulação muito utilizada por políticos e marqueteiros. Atenção! 2: Certo! O argumento é formado por premissas e conclusões. As premissas são peças que constroem a conclusão. A frase acima é uma premissa. 3: Errado! Na verdade, essa frase está jogada no final do argumento, ocupando o papel de conclusão. Entretanto, é uma conclusão falaciosa.

Gabário 1E, 3C, 2C, 3C

(Analista – TRT/21ª – 2010 – CESPE) Uma empresa incentiva o viver saudável de seus funcionários. Para isso, dispensa mais cedo, duas vezes por semana, aqueles envolvidos em alguma prática esportiva. Aproveitando a oportunidade, Ana, Bia, Clara e Diana decidiram se associar a uma academia de ginástica, sendo que escolheram atividades diferentes, quais sejam, musculação, ioga, natação e ginástica aeróbica. O intuito é manter a forma e, se possível, perder peso. No momento, o peso de cada funcionária assume um dos seguintes valores: 50 kg, 54 kg, 56 kg ou 60 kg. O que também se sabe é que:

- Ana não faz musculação e não pesa 54 kg.
- Bia faz ioga e não tem 50 kg.
- A jovem que faz musculação pesa 56 kg e não é a Clara.
- A jovem com 54 kg faz natação.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- Bia é mais pesada que Clara.
- o peso de Ana é 56 kg.
- Diana faz musculação.

1: Certo! A 2ª informação nos diz que Bia não tem 50kg. E como ela faz ioga, nós concluímos pela 4ª informação que ela também não tem 54kg (pois essa pessoa faz natação). Pela 3ª informação, concluímos que Bia também não pesa 56kg (pois essa pessoa faz musculação, e não ioga). Logo, por exclusão, Bia pesa 60kg e, portanto, é a mais pesada de todas, inclusive que Clara. 2: Errado! Ana não pesa 60kg (peso de Bia) e nem 54kg, como afirma a 1ª informação. Como a 3ª informação nos diz que a quem faz musculação pesa 56kg, e a 1ª informação afirma que Ana não faz musculação, sabemos, portanto, que ela não tem 56kg. Portanto, Ana pesa 50kg. 3: Certo! A jovem que faz musculação pesa 56kg e, portanto, não é a Bia (60kg), nem Ana (50kg) e nem Clara (como afirma a 3ª informação). Logo, por exclusão, Diana faz musculação.

Gabário 1E, 1C, 1C, 3C

2. RACIOCÍNIO LÓGICO

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Uma pessoa nasceu em 1º de janeiro do ano 19XY e morreu em 2 de janeiro do ano 19YX, sendo X e Y algarismos diferentes entre si. A idade dessa pessoa quando ela morreu era igual à soma dos algarismos do ano de seu nascimento. Dessa forma, podemos concluir que o ano 19XY está entre

- 1960 e 1980.
- 1980 e 2000.
- 1920 e 1940.
- 1900 e 1920.
- 1940 e 1960.

Solução
Temos que $X \neq Y$ e $9 \geq X, Y \geq 0$.

As datas podem ser escritas $19XY = 1900 + 10X + Y$ e $19YX = 1900 + 10Y + X$ e a idade I será $I = 19YX - 19XY = (1900 + 10Y + X) - (1900 + 10X + Y)$

$I = 9Y - 9X$ e I é igual à soma dos algarismos do ano de seu nascimento, isto é, $I = 1 + 9 + X + Y$.

Então, $9Y - 9X = 10 + X + Y$ ou $8Y = 10 + 10X$.

Ao simplificar, obtém-se $4Y = 5 + 5X = 5(X + 1)$.

Logo, $4 \mid 5(X + 1)$, isto é, 4 divide o produto $5(X + 1)$.

Temos, para X, os valores 3, 7, 11, ...

Quando $X = 3$, Y será 5 e o ano 19XY = 1935. => Letra C

E, para $X = 7$ e superiores, Y assume valores iguais ou superiores a 10 com mais de um algarismo.

Gabário 1E, 3C, 2C, 3C

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Considere as três afirmações a seguir, todas verdadeiras, feitas em janeiro de 2013.

- Se o projeto X for aprovado até maio de 2013, então um químico e um biólogo serão contratados em junho do mesmo ano.
- Se um biólogo for contratado, então um novo congelador será adquirido.
- Se for adquirido um novo congelador ou uma nova geladeira, então o chefe comprará sorvete para todos.

Até julho de 2013, nenhum biólogo havia sido contratado. Apenas com estas informações, pode-se concluir que, necessariamente, que

- não foi adquirida uma nova geladeira.
- o chefe não comprou sorvete para todos.
- o projeto X não foi aprovado até maio de 2013.
- nenhum químico foi contratado.
- não foi adquirido um novo congelador.

(Implicação lógica) Resolução:

Sejam as afirmações

p: projeto X foi aprovado até maio de 2013

q: um químico e um biólogo foram contratados em junho do mesmo ano.

r: um novo congelador foi adquirido

s: o chefe comprou sorvete para todos

Temos $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$ e $r \rightarrow s$.

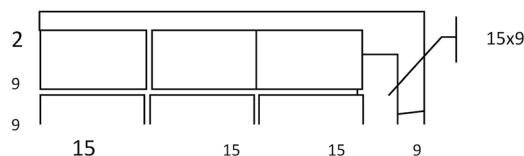
No entanto, ocorreu não q ($\sim q$), o que implica a ocorrência de não p ($\sim p$). => Letra C

Gabário 1E, 3C, 2C, 3C

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Uma costureira precisa cortar retalhos retangulares de 15 cm por 9 cm para decorar uma bandeira. Para isso, ela dispõe de uma peça de tecido, também retangular, de 55 cm por 20 cm. Considerando que um retalho não poderá ser feito costurando dois pedaços menores, o número máximo de retalhos que ela poderá obter com essa peça é igual a

- 7.
- 10.
- 8.
- 9.
- 6.

Resolução: Com um esboço da bandeira, nota-se que o que 7 é o número máximo de retalhos que ela poderá obter. => Letra A:



Gabário 1E, 3C, 2C, 3C

(Analista – TRT/2ª – 2014 – FCC) Um dia antes da reunião anual com os responsáveis por todas as franquias de uma cadeia de lanchonetes, o diretor comercial recebeu um relatório contendo a seguinte informação:

Todas as franquias enviaram o balanço anual e nenhuma delas teve prejuízo neste ano.

Minutos antes da reunião, porém, ele recebeu uma mensagem em seu celular enviada pelo gerente que elaborou o relatório, relatando que a informação não estava correta. Dessa forma, o diretor pôde concluir que, necessariamente,

- nem todas as franquias enviaram o balanço anual ou todas elas tiveram prejuízo neste ano.
- nem todas as franquias enviaram o balanço anual ou pelo menos uma delas teve prejuízo neste ano.
- nenhuma franquia enviou o balanço anual e todas elas tiveram prejuízo neste ano.
- alguma franquia não enviou o balanço anual e todas elas tiveram prejuízo neste ano.
- nenhuma franquia enviou o balanço anual ou pelo menos uma delas teve prejuízo neste ano.

Solução:

Sejam as afirmações

p: Todas as franquias enviaram o balanço anual

q: nenhuma delas teve prejuízo neste ano

Como houve a negação de " $p \wedge q$ ", isto é, a negação da conjunção, temos

$$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q,$$

, ou seja,

 $\neg p$: nem todas as franquias enviaram o balanço anual OU $\neg q$: pelo menos uma delas teve prejuízo neste ano $\Rightarrow$ Letra B

„B„ 01ueqeq

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Em um laboratório, há 40 frascos contendo amostras de drogas distintas. Esses frascos estão numerados de 01 a 40, sendo que os frascos de numeração par estão posicionados na prateleira Q e os de numeração ímpar estão posicionados na prateleira R. Sabe-se que o volume, em cm³, de cada amostra é igual à soma dos algarismos do número de cada frasco.

Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de frascos cujas amostras têm mais de 8 cm³ é

(A) maior na prateleira R do que na Q.

(B) maior na prateleira Q do que na R.

(C) igual em ambas as prateleiras.

(D) igual a 8.

(E) maior que 13.

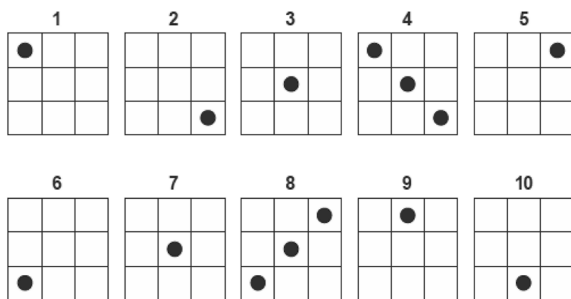
Resolução:

Os frascos que têm mais de 8 cm³ são os de numeração 09, 19, 27, 29, 37 e 39, da prateleira R e 18, 28 e 36, da Q.

Logo, a quantidade de frascos cujas amostras têm mais de 8 cm³ é maior na prateleira R do que na Q. $\Rightarrow$ Letra A

„A„ 01ueqeq

(Técnico – TRT/16º – 2015 – FCC) Considere as figuras abaixo:



Seguindo o mesmo padrão de formação das dez primeiras figuras dessa sequência, a décima primeira figura é

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Resolução:

Observando as figuras da sequência, nota-se:

i) uma bola no canto superior esquerdo, uma no canto oposto, uma no centro e três na diagonal correspondente – figuras 1 a 4;

ii) nas figuras 5 a 8, parte-se do superior direito;

iii) nas figuras 9 e 10, tem-se a coluna do meio.

Conclui-se que, seguindo o mesmo padrão de formação das dez primeiras figuras dessa sequência, na décima primeira figura a bolaficará no centro. $\Rightarrow$ Letra B

„B„ 01ueqeq

(Técnico – TRT/16º – 2015 – FCC) Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias.

Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde a uma negação dessa afirmação é:

(A) Não gosto de sair de casa e não vou ao cinema todos os dias.

(B) Vou ao cinema todos os dias e gosto de ficar em casa.

(C) Não vou ao cinema todos os dias ou não gosto de ficar em casa.

(D) Se não gosto de ficar em casa, então vou ao cinema todos os dias.

(E) Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos os dias.

Solução:

Sejam as afirmações

p: ficar em casa

q: ir ao cinema todos os dias

No caso temos $\neg p \wedge q$.

Então, a negação dessa afirmação é

$$\neg(\neg p \wedge q) = \neg(\neg p \vee q) = \neg(\neg p) \vee \neg q = p \vee \neg q.$$

Ou seja,

Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos os dias. $\Rightarrow$ Letra E

„E„ 01ueqeq

(Técnico – TRT/16º – 2015 – FCC) Ou como macarronada ou como arroz e feijão.

Se estou com muita fome, então como arroz e feijão. Se não estou com muita fome, então como saladas. Hoje, na hora do almoço, não comi saladas.

A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente, que hoje, na hora do almoço,

(A) não estava com muita fome.

(B) não comi arroz e feijão.

(C) comi saladas no jantar.

(D) comi arroz e feijão.

(E) comi macarronada.

Resolução:

Sejam as afirmações

p: estou com muita fome

q: como macarronada

r: como arroz e feijão

s: como saladas

E as condicionais

No caso ocorreu $\neg s$ Logo ocorreu p e, consequentemente, ocorreu r: comi arroz e feijão. $\Rightarrow$ Letra D

„D„ 01ueqeq

(Técnico – TRT/16º – 2015 – FCC) Em uma oficina de automóveis há mecânicos, eletricitas e lanterneiros. São 7 os mecânicos que podem atuar como eletricitas, mas não como lanterneiros. São 4 os mecânicos que podem atuar também nas outras duas funções. Aqueles que atuam apenas como eletricitas e apenas lanterneiros são, respectivamente, 3 e 1 funcionários. Nessa oficina são ao todo 20 pessoas que exercem uma, duas ou três dessas funções. Dessas 20 pessoas, aquelas que não foram descritas anteriormente atuam apenas como mecânicos. Desse modo, o número de funcionários que podem exercer a função de mecânico supera o número daqueles que podem exercer a função de lanterneiro em

(A) 4.

(B) 9.

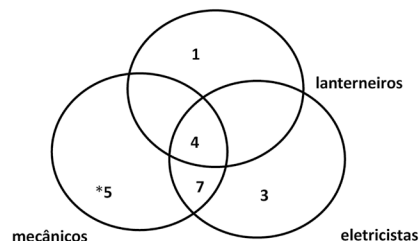
(C) 2.

(D) 11.

(E) 0.

Solução:

Colocando os dados no diagrama de Venn, temos



$$*5 = 20 - (1 + 4 + 7 + 3)$$

Número de funcionários que podem exercer a função de mecânico: $5 + 7 + 4 = 16$ e a de lanterneiro, $4 + 1 = 5$.

Assim, o número de funcionários que podem exercer a função de mecânico supera o número daqueles que podem exercer a função de lanterneiro em

$$16 - 5 = 11. \Rightarrow \text{Letra D}$$

„D„ 01ueqeq

(Técnico – TRT/19º – 2015 – FCC) Considere verdadeiras as afirmações:

I. Se Ana for nomeada para um novo cargo, então Marina permanecerá em seu posto.

- II. Marina não permanecerá em seu posto ou Juliana será promovida.
 III. Se Juliana for promovida então Beatriz fará o concurso.
 IV. Beatriz não fez o concurso.
 A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que
 (A) Beatriz foi nomeada para um novo cargo.
 (B) Marina permanecerá em seu posto.
 (C) Beatriz não será promovida.
 (D) Ana não foi nomeada para um novo cargo.
 (E) Juliana foi promovida.

Solução:

Sejam as afirmações
 p: Ana é nomeada para um novo cargo
 q: Marina permanece em seu posto
 r: Juliana é promovida
 s: Beatriz faz o concurso
 e as condicionais

$$I. p \Rightarrow q$$

$$II. \neg q \vee r$$

$$III. r \Rightarrow s$$

$$IV. \neg s$$

Como aconteceu IV, isto é, a negação de s, temos que

$$\neg s \Rightarrow \neg r$$

E, de II, tem-se que $q \rightarrow r$ é Falsa e ocorre $\neg q$ o que implica em $\neg p$. $\Rightarrow$ Letra D

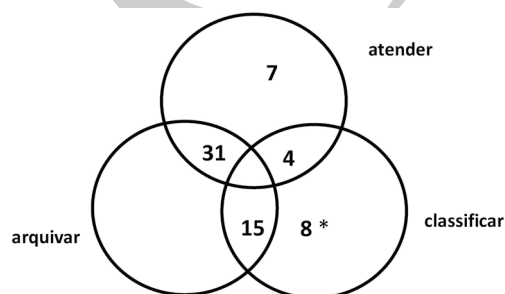
„D„ oµµεqεG

(Técnico – TRT/19º – 2015 – FCC) Dos 46 técnicos que estão aptos para arquivar documentos 15 deles também estão aptos para classificar processos e os demais estão aptos para atender ao público. Há outros 11 técnicos que estão aptos para atender ao público, mas não são capazes de arquivar documentos. Dentre esses últimos técnicos mencionados, 4 deles também são capazes de classificar processos. Sabe-se que aqueles que classificam processos são, ao todo, 27 técnicos. Considerando que todos os técnicos que executam essas três tarefas foram citados anteriormente, eles somam um total de

- (A) 58.
 (B) 65.
 (C) 76.
 (D) 53.
 (E) 95.

Resolução:

Colocando-se os dados no diagrama de Venn



$$* 8 = 27 - (15 + 4)$$

Com, isso, temos $7 + 31 + 4 + 15 + 8 = 65$ técnicos $\Rightarrow$ Letra B

„B„ oµµεqεG

(Técnico – TRT/19º – 2015 – FCC) Gabriel descobriu pastas antigas arquivadas cronologicamente, organizadas e etiquetadas na seguinte sequência: 07_55A; 07_55B; 08_55A; 09_55A; 09_55B; 09_55C; 09_55D; 09_55E; 10_55A; 10_55B; 11_55A; 12_55A; 12_55B; 12_55C; 01_56A; 01_56B; 02_56A; 02_56B; 03_56A; xx_xxx; yy_yyy; zz_zzz; 04_56B.

Sabendo-se que as etiquetas xx_xxx; yy_yyy; zz_zzz representam que o código foi encoberto, a etiqueta com as letras yy_yyy deveria, para manter o mesmo padrão das demais, conter o código

- (A) 03_56C.
 (B) 04_57C.
 (C) 04_56C.
 (D) 03_56B.
 (E) 04_56A.

Solução:

Temos a sequência

07_55A; 07_55B

08_55A

09_55A; 09_55B; 09_55C; 09_55D; 09_55E

10_55A; 10_55B

11_55A

12_55A; 12_55B; 12_55C

01_56A; 01_56B

02_56A; 02_56B;

03_56A; xx_xxx; yy_yyy; $\rightarrow$ 03_56A; 03_56B; 03_56C

zz_zzz; 04_56B

Nota-se que yy_yyy corresponde a 03_56C. $\Rightarrow$ Letra A

„A„ oµµεqεG

(Técnico – TRT/19º – 2015 – FCC) Considere a seguinte afirmação:

Se José estuda com persistência, então ele faz uma boa prova e fica satisfeito.

Uma afirmação que é a negação da afirmação acima é

- (A) José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova e ele não fica satisfeito.
 (B) José não estuda com persistência e ele não faz uma boa prova ou fica satisfeito.
 (C) José estuda com persistência ou ele faz uma boa prova ou ele não fica satisfeito.
 (D) José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova ou ele não fica satisfeito.
 (E) Se José fica satisfeito então ele fez uma boa prova e estudou com persistência.

Solução:

p: José estuda com persistência

q: José faz uma boa prova

r: José fica satisfeito

$$s: p \Rightarrow q \wedge r$$

Pede-se a negação de s, isto é, p Verdadeiro e conclusão Falsa, ou seja,

$$\neg s: p \Rightarrow \neg q \wedge r \square$$

$$\neg q \wedge r \square \neg q \vee \neg r$$

Mas

Então, José estuda com persistência e ele não faz uma boa prova ou ele não fica satisfeito.

„D„ oµµεqεG

(Técnico – TRT/19º – 2015 – FCC) Em uma sala um grupo de 21 pessoas criou um jogo no qual, após um apito, uma das pessoas da sala coloca um chapéu e conta um segredo para outras duas pessoas e sai da sala. Após o segundo apito, cada um daqueles que ouviram o segredo coloca um chapéu e conta o segredo para duas pessoas que estão sem chapéu, e saem da sala. O terceiro apito soa e cada um daqueles que ouviram o segredo coloca um chapéu, conta para duas pessoas e sai da sala. Após o quarto apito o mesmo procedimento acontece. Após o quinto e último apito, o mesmo procedimento acontece e todos haviam ouvido o segredo pelo menos uma vez e, no máximo, duas vezes, exceto a primeira pessoa. O número daqueles que ouviram o segredo duas vezes é igual a

- (A) 8.
 (B) 10.
 (C) 11.
 (D) 12.
 (E) 9.

Resolução:

Tem-se um grupo de 21 pessoas. e

1º apito: 1ª pessoa $\rightarrow$ 2ª, 3ª; 1ª sai

2º apito: 2ª $\rightarrow$ 2 outras $\rightarrow$ 2ª sai

3ª $\rightarrow$ 2 outras $\rightarrow$ 3ª sai

3º apito: 4ª $\rightarrow$ 6ª e 7ª $\rightarrow$ 4ª sai

5ª $\rightarrow$ 8ª e 9ª $\rightarrow$ 5ª sai

4º apito: 6ª $\rightarrow$ 10ª e 11ª $\rightarrow$ 6ª sai

7ª $\rightarrow$ 12ª e 13ª $\rightarrow$ 7ª sai

5º apito: 8ª $\rightarrow$ 10ª e 11ª $\rightarrow$ 8ª sai

9ª $\rightarrow$ 12ª e 13ª $\rightarrow$ 9ª sai

Então saíram 9 e ficaram 12 pessoas.

E dessas 12, as duas últimas ouviram o segredo só uma vez.

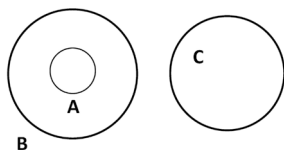
Portanto, o número daqueles que ouviram o segredo duas vezes é igual a 10. $\rightarrow$ Letra B

„B„ oµµεqεG

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Se todo estudante de uma disciplina A é também estudante de uma disciplina B e todo estudante de uma disciplina C não é estudante da disciplina B, então é verdade que

- (A) algum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C.
 (B) algum estudante da disciplina B é estudante da disciplina C.
 (C) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina C.
 (D) nenhum estudante da disciplina B é estudante da disciplina A.
 (E) nenhum estudante da disciplina A é estudante da disciplina B.

Resolução:
Esquemáticamente



Todo estudante de uma disciplina **A** é também estudante de uma disciplina **B**: **A** está contido em **B**.

Todo estudante de uma disciplina **C** não é estudante da disciplina **B**: **B** e **C** são disjuntos. Logo, nenhum estudante da disciplina **A** é estudante da disciplina **C**. => Letra C

„C“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Considere verdadeira a seguinte afirmação: “Todos os primos de Mirian são escreventes”.

Dessa afirmação, conclui-se corretamente que

- (A) se Pâmela não é escrevente, então Pâmela não é prima de Mirian.
(B) se Jair é primo de Mirian, então Jair não é escrevente.
(C) Mirian é escrevente.
(D) Mirian não é escrevente.
(E) se Arnaldo é escrevente, então Arnaldo é primo de Mirian.

Solução:

Sejam as afirmações

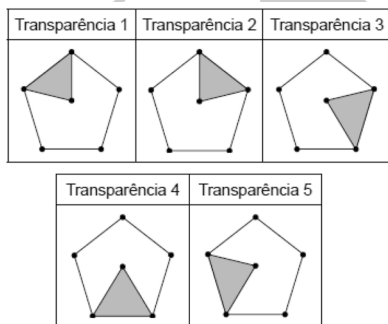
p: ser primo de Mirian

q: ser escrevente

Tem-se $p \Rightarrow q$. Condicional que só é verdadeira se p e q forem ambas verdadeiras ou falsas. => Letra A

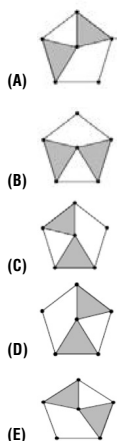
„A“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Considere as seguintes figuras de uma sequência de transparências, todas enumeradas:



Na referida sequência, a transparência 6 tem a mesma figura da transparência 1, a transparência 7 tem a mesma figura da transparência 2, a transparência 8 tem a mesma figura da transparência 3, e assim por diante, obedecendo sempre essa regularidade.

Dessa forma, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, tem-se a figura



Resolução:

A figura de uma dada transparência N é a do resto divisão de N por 5, pois a sequência se repete de 5 em 5.

Assim, temos

$$113 = 22 \times 5 + 3 \Rightarrow 3^{\text{a}} \text{ figura}$$

$$206 = 41 \times 5 + 1 \Rightarrow 1^{\text{a}} \text{ figura.}$$

Logo, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, obtém-se a figura => Letra E

„E“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Marta confeccionou três cartões em papel cartolina e carimbou figuras em somente uma das faces de cada cartão. Ao encontrar um de seus amigos, Marta informou-lhe que todo cartão de cor amarela tinha carimbada, em uma das faces, uma figura em tinta na cor azul. Após dizer isso, ela mostrou a esse amigo três cartões: o primeiro cartão, de cor amarela, continha uma figura carimbada em tinta na cor azul; o segundo cartão, de cor vermelha, continha uma figura carimbada em tinta na cor preta; o terceiro cartão, na cor branca, continha uma figura carimbada em tinta na cor azul.

Com base no que foi apresentado, pode-se afirmar corretamente que

- (A) apenas o terceiro cartão mostrado contradiz a afirmação de Marta.
(B) apenas o segundo cartão mostrado contradiz a afirmação de Marta.
(C) todos os cartões mostrados contradizem a afirmação de Marta.
(D) nenhum dos cartões mostrados contradiz a afirmação de Marta.
(E) apenas o segundo e o terceiro cartões mostrados contradizem a afirmação de Marta.

Solução:

Sejam as afirmações

p: o cartão é amarelo

q: contém uma figura em tinta na cor azul.

$p \Rightarrow q$.

Tabela Verdade da implicação

P	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabula-se a apresentação

Cartão apresentado	p	q	contradiz
1º	V	V	não
2º	F	F	não
3º	F	V	não

Então, nenhum dos cartões mostrados contradiz a afirmação de Marta. => Letra D

„D“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão, que exatamente 100 pessoas acertaram as duas questões, e que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões, e que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão, é possível afirmar, corretamente, que X é igual a

- (A) 520.
(B) 420.
(C) 370.
(D) 470.
(E) 610.

Solução:

Seja **P** o conjunto das pessoas que acertaram só a primeira questão,

S o das que apenas acertaram a segunda ,

P ∩ S, acertaram as duas e

Z as que não acertaram questão alguma.

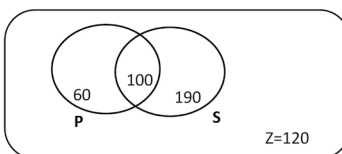
Então, o grupo composto por X pessoas é:

$$X = P \cup S \cup (P \cap S) \cup Z.$$

Sendo $P \cap S$ os que acertaram as duas, tem-se que $P = 160 - P \cap S = 160 - 100 = 60$ acertaram só a primeira, errando, portanto, a segunda. Além disso, $S = 250 - 60 = 190$ acertaram somente a segunda questão.

Das 180 que erraram a segunda, subtraem-se as 60 citadas acima, e tem-se que $X = 60 + 190 + 100 + 120 = 470 \Rightarrow$ Letra D

Esquemáticamente



„D“ Gabarito

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Para que seja falsa a afirmação “todo escrevente técnico judiciário é alto”, é suficiente que

- (A) alguma pessoa alta não seja escrevente técnico judiciário.
- (B) nenhum escrevente técnico judiciário seja alto.
- (C) toda pessoa alta seja escrevente técnico judiciário.
- (D) alguma pessoa alta seja escrevente técnico judiciário.
- (E) algum escrevente técnico judiciário não seja alto.

Solução:

A negação do quantificador universal $\forall x$ (escrevente técnico judiciário) x é alto (todos são altos) é nem todos são altos ou existe algum que não é alto. $\Rightarrow$ Letra E

„E„ o nãababg

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Uma equivalente da afirmação “Se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso” está contida na alternativa:

- (A) Não estudei e não tirei uma boa nota no concurso.
- (B) Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então não estudei.
- (C) Se eu não estudei, então não tirei uma boa nota no concurso.
- (D) Se eu tirei uma boa nota no concurso, então estudei.
- (E) Estudei e tirei uma boa nota no concurso.

Solução:

Sejam as afirmações

p: estudei

q: tirei uma boa nota no concurso

Sabe-se que

$p \Rightarrow q$

Portanto,

$\neg q \Rightarrow \neg p$.

Ou seja, se eu não tirei uma boa nota no concurso, então não estudei. $\Rightarrow$ Letra B

„B„ o nãababg

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) A afirmação “canto e danço” tem, como uma negação, a afirmação contida na alternativa

- (A) não canto e não danço.
- (B) canto ou não danço.
- (C) não danço ou não canto.
- (D) danço ou não canto.
- (E) danço ou canto.

Solução:

Sejam as afirmações

p: eu canto

q: danço

Pede-se a negação de “ $(p \wedge q)$ ”.

isto é, a negação da conjunção lógica.

Sabe-se que

$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$, ou seja,

$\neg p$: não canto OU

$\neg q$: não danço $\Rightarrow$ Letra C

„C„ o nãababg

(Escrevente Técnico – TJSP – 2015 – VUNESP) Se Márcio é dentista, então Rose não é enfermeira.

Débora não é médica ou Marcelo não é professor. Identificado que Marcelo é professor e que Rose é enfermeira, conclui-se corretamente que

- (A) Débora não é médica e Márcio não é dentista.
- (B) Débora é médica e Márcio é dentista.
- (C) Débora é médica e Márcio não é dentista.
- (D) Débora não é médica e Márcio é dentista.
- (E) Se Débora não é médica, então Márcio é dentista.

Solução:

Sejam as afirmações

p: Márcio é dentista

q: Rose é enfermeira

r: Débora é médica

s: Marcelo é professor,

a implicação $p \Rightarrow \neg q$.

E, ainda, disjunção $(\neg r \vee \neg s)$, Verdadeira.

No entanto, pelo enunciado, s e q são Verdadeiras.

i) Assim, o equivalente de

$p \Rightarrow \neg q$ é $\neg(p) \Rightarrow \neg(\neg q) \Rightarrow \neg p \vee q \Rightarrow \neg p$.

Ou seja, se Rose é enfermeira então Márcio **não** é dentista.

ii) Como $(\neg r \vee \neg s)$ é Verdadeira, mas ocorreu **s**, então deve-se ter $\neg r$ Verdadeira para a disjunção ser válida.

Logo, Débora **não** é médica. $\Rightarrow$ Letra A

„A„ o nãababg

